

Avukat

TALİH UYAR

(Dokuz Eylül Üniv. Huk. Fak. E. Öğr. Görv.)

İCRA ve İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN

(Uygulamaya Yönelik)

"Makale ve İnceleme Yazıları" ile "Hukuki Mütalâalar"

ve

Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları

VIII. CİLT

**Bilge Yayınevi
Ankara - 2026**

BİLGE Basım Yayım Tic. Ltd. Şti.

Hukuk Yayınları Dizisi – 822

ISBN: 978-605-168-555-7

1. Baskı: Ocak 2026



*Bilgiyi Paylaşan **Bilge**'dir.*

Eti Mah. Strazburg Cad. Toros Sok.

No: 43/B ÇANKAYA / ANKARA

Tel ve Faks : 0 (312) 230 87 74

www.bilgeyayinevi.com bilgeyayinevi@hotmail.com

Dizgi ve Kapak: BİLGE Yayınevi

Her türlü hakkı **BİLGE Basım Yayım Tic. Ltd. Şti.**ne aittir. Adı geçen yayınevinin yazılı izni olmadan hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamı fotokopi, faksimile ve başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.

Baskı: Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık Rek. San ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Cad. İstanbul Çarşısı No: 48/48 İskitler/ANKARA
Tel: 0.312 341 22 06 & 0 (312) 341 36 67
Sertifika No: 25931

ÖNSÖZ

Ocak/2024 tarihinde yayımlanmış olan bu eserimizin b i r i n c i c i l d i n d e yazdığımız ÖNSÖZ'den sonra eserimizin s e k i z i n c i c i l d i olan burada yeniden ÖNSÖZ gereğini duyduk...

Bugüne kadar yayımlanmış olan -12.281 sayfadan oluşan-, s e k i z c i l t t e; 10 adet '*Önemli Bilgi Notları*', 139 adet '*Uygulamada Çok Önem Taşıyan Yüksek Mahkeme İçtihatları*', 157 adet '*Yayımlanmış Makale ve İnceleme Yazılarımız*', 473 adet '*Hukuki Mütalaalarımız*' ve 3 adet '*Önemli Yönetmelikler*' yer almıştır...

Bu ciltte; 3 adet '*Önemli Bilgi Notları*'na, 31 adet '*Uygulamada Çok Önem Taşıyan Yüksek Mahkeme İçtihatları*'na, 3 adet '*Yayımlanmış Makale ve İnceleme Yazılarımız*'a ve 56 adet '*Hukuki Mütalaalarımız*'a yer verilmiştir.

Bu çalışmamda yardımlarından dolayı oğlum Av. Cüneyt UYAR'a teşekkür ederiz.

Ayrıca eserin görüldüğü şekle getirilmesinde emeği geçen İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Emre BEDİR'e teşekkür ederiz.

Eserin mizanpajını yapan Seda TÜZÜNER ile kitabın kısa süre içinde yayımlanmasını sağlayan başta Menderes YAVUZ olmak üzere Bilge Yayınevi'nin tüm çalışanlarına teşekkür ederiz...

En iyi dileklerimizle...

Ocak/2026-İzmir

Av. Talih UYAR

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

BÖLÜM 1 ÖNEMLİ BİLGİ NOTLARI

- 8) İhtiyati Haciz Aşamasında, Borçluya Ait Araçlar Hakkında ‘Muhafaza İşlemi’ Yapılabilir mi? Sicile Kayıtlı Motorlu Araçlar Hakkında ‘Yakalama Kararı’ Verilebilir ve Araçların Kaydına ‘Yakalama Şerhi’ İşlenebilir mi? 1
- 9) Yargıtay Dairelerinin Görev Alanı Değişikliği 3
- 10) “*Mümeyyiz Olmayan (Temyiz Kudreti Bulunmayan) Kişinin Hukuki İşlemlerinin Hükümsüz Olduğu*” İddiasının “*Dürüstlük Kuralına (TMK m. 2) Aykırı Olduğu Takdirde Dinlenmeyeceği*” Hk. 45

BÖLÜM 2 UYGULAMADA ÇOK ÖNEM TAŞIYAN YÜKSEK MAHKEME İÇTİHATLARI

A) ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARI..... 49

- 109) Malın Satışından Elde Edilen Gelirden Öncelikli Olarak Söz Konusu Resim veya Vergi Borçlarının Karşılanmasının, Kanun Koyucunun Takdir Yetkisi Kapsamında Olduğu, Nitekim İİK m. 206'da Diğer Kamu Alacaklarına Benzer Şekilde Bir Rüçhan Hakkı Tanınmadığı, Ayrıca Kamu Hizmetinde Kullanılarak Tüm Toplum Yararına Tahsis Edilen Resim ve Vergi Gelirlerinin Kamusal Yönü Dikkate Alındığında Bunların Diğer Adi Alacaklara Göre Öncelikli Alacak Kapsamında Görülmesinin Mülkiyet Hakkının Devlete Yüklediği Pozitif Yükümlülüklerle Çeliştiği Söylenemeyeceği- 49

a. Tasarrufun İptali Davalarına İlişkin Anayasa Mahkemesi İctihatlari 57

- 110) Başvurunun İcra ve İflas Kanunu'nun 278. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Yer Alan “...Evlat Edinenle Evlatlık...” İbaresinin Anayasa'nın 13., 35. ve 36. Maddelerine Aykırılığı İleri Sürülerek İptaline Karar Verilmesi Talebine İlişkin Olduğu - Ölçülülük İlkesi Yönünden Yapılan Değerlendirmede İse İbarelerin Yer Aldığı Maddede Borçlunun Bazı Yakın Hısımları ile Yaptığı İvazlı Tasarrufların Başka Hiçbir Şarta Tabi Olmaksızın Bağışlama Olduğu Kabul Edilirken Bu Hususun Aksinin İddia ve İspat Edilmesi Mümkün Olmayan Bir Olgu Olarak Düzenlendiği, Tasarruf Konusu Malın Değerinin Tam Olarak veya Fazlasıyla Ödenmesi, Tasarruf İşleminin Borçlunun Alacaklılarının da Menfaatine Olması, Alacaklıların Tasarruf İşlemi Dolayısıyla Zarar Görmemesi, Alacaklıların Alacağı Tahsil ve Cebri İcra İmkânlarının Zorlaştırılmamış Hatta Kolaylaştırılmış Olması Gibi Hâllerin Dahi Bu Sonucu Değiştiremeyeceği, Taraflara Belirtilen Hususlarda İddia ve Savunmada Bulunma, Bu Hususların İspatı Yönünden Delil, Bilgi ve Belge Sunma İmkânı Tanınmadığı Belirtilerek Anılan İbarelerin Anayasa'ya Aykırı Olduğu-..... 57

- 111) Borçlular Hakkında İcra Takibi Başlatılmasından Sonra Borçlulara Ait Bazı Taşınır ve Taşınmaz Malların Borçluların Hısımlarına Devredilmesi Sebebiyle Açılan Tasarrufun İptali Davalarında İtiraz Konusu Kuralın Anayasa'ya Aykırı Olduğu-..... 62

Sayfa No

112) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, 278. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 9/11/1988 Tarihli ve 3494 Sayılı Kanun'un 53. Maddesiyle Değiştirilen (1) Numaralı Bendinde Yer Alan “Karı ve Koca ile...” İbaresinin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE, İptal Hükümünün Anayasa’nın 153. Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 30/3/2011 Tarihli ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE..... 72

113) “Neseben Üçüncü Dereceye Kadar Hısımlar ile Yapılan İvazlı Tasarrufların”, “Bağışlama” Hükümünde Olduğunu Öngören İİK. mad 278/3-1’de Yer Alan ‘...Neseben veya...’ İbaresinin Anayasa’ya Aykırı Olduğu- “Karı ve Koca ile Usul ve Furu, ... Sihren ..., Evlat Edinenle Evlatlık...” İbarelerinin, İtiraz Başvurusunda Bulunan Mahkemenin Bakmakta Olduğu Davada Uygulanma Olanığı Bulunmadığından, Bu İbarelere İlişkin Başvurunun Mahkemenin “Yetkisizliği” Nedeniyle Reddi Gerektiğini- Anayasa Mahkemesi’nin Bu Konudaki İptal Hükümünün, Kararın Resmî Gazete’de Yayınlanmasından (15.11.2018 Gününden) Başlayarak Dokuz Ay Sonra Yürürlüğe Gireceği- Alacaklıya İspat Kolaylığı Sağlayan “Akdin Yapıldığı Sırada, Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Akitlerin”, “Bağışlama” Olarak Kabul Edileceğini Öngören İİK. mad 278/3-2 Hükümünün İse Anayasa’ya Aykırı Olmadığı-..... 82

114) Anayasa Mahkemesinin, 30 Günlük Bireysel Başvuru Sürecinin, İptali İstenilen Yüksek Mahkeme Kararının, UYAP’tan Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı- 92

B) YARGITAY İÇTİHATLARI 96

115) 01.01.2020 Tarihinde Süresi Sona Eren İpoteklerin (30 Gün İçinde Yani 31.01.2020 Tarihine Kadar) İcra Konularak İcra Müdürlüğüne İİK m.150/C Maddesinde Belirtilen Şerhin, Taşınmazın Tapu Kaydı Üzerine Konulması Gerekeceği, Aksi Takdirde Taşınmaz Üzerindeki İpoteğin Sona Ereceği (Terkin Edileceği)- 96

116) Sözleşmenin Taraflarından Davacı Yüklenici Tacir Olup, Basiretli Davranması Zorunlu Olduğundan Müzayaka Halinin Söz Konusu Olmayacağı- Davacı Yüklenicinin Tacir Olup, Attığı İmzaların Anlam ve Sonucunu Kavrayabilecek Durumda Olduğu Konusunda Kuşku Bulunmadığı- Davacı Taraf Alacağından Vazgeçmek İstemiyorsa, Anlaşmaya Yanaşmayıp Yargı Yolu ile Sorununu Çözmesi ve Şayet Var ise Alacağı Geç Ulaşmaktan Kaynaklanan Zararını Faiz veya Koşulları Varsa Munzam Zarar Gibi Hukuki Yollar ile Gidermeye Çalışması Gerekirken Alacağını Bir An Önce Almak İçin Anlaşmaya Varıp Daha Sonra Bunun Geçersizliğini İleri Sürmesi TMK’nın 2. Maddesine Uygun Olmadığı- 100

Sayfa No**a. Davacı-Alacaklı Banka ile Davalı-Borçlu Arasında Birden Fazla Kredi Sözleşmesi Bulunması Hâlinde, “Borcun Tarihi” Hangi Tarihtir?..... 103**

117) Mahkemece "Dava Konusu Tasarrufların İptaline Karar Verilip Verilemeyeceği" Konusunda Bir Karar Verilebilmesi İçin, Davacı-Banka ile Davalı-Borçlu Arasındaki İlk Kredi İlişkisinin Ne Zaman Başladığının Davacı-Bankadan Sorularak, Buna İlişkin Belgelerin Getirilerek Bunların Değerlendirilmesi Gerekeceği- 103

118) Gerek TBK 19, Gerekse İİK 277 vd.na Dayalı Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarının Görülebilmesi İçin, Davacının Borçludan Bir Alacağının Olması ve Bu Alacağın İptali İstenilen İşlemden Önce Doğmuş Olması Gerektiği- Kredi Genel Sözleşmelerinde, Sözleşmede Kararlaştırılmış Limit İçinde Kredi Sürekli Tekrarlandığından, Kredi Alan Geri Ödeme Yaptığı Nispette Tekrar Kredi Kullandığından, Yani, Kredi Kapatılmadığından ve Yenilenmediğinden, Borcun İlk Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarihte Doğmuş Sayılacağı- Takip Dosyası İle İlgili Olarak Açılan İtirazın İptali Davasının (Kesinleşen) Sonucunun Beklenmesi Gerektiği- 104

119) Genel Kredi Sözleşmesine Dayanak Olarak Gösterilen İcra Takibi ve Sonrasında Açılan Tasarrufun İptali Davasında Borcun Doğum Tarihi, Genel Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarih Olduğu- Kural Olarak Kefalet Borcu Asıl Borç ile Birlikte Muaccel Olduğundan, Kefil Yönünden de Borcun Doğum Tarihi Asıl Borcun Doğduğu, Diğer Bir İfadeyle Kefil Olduğu Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarih Olduğu, Eş Deyişle Genel Kredi Sözleşmesinin Akdedildiği Tarihin Sadece Sözleşmenin Asıl Borçlusu Yönünden Değil Kefil Bakımından da Geçerli Olduğu- 107

120) "Hukuki Ehliyetsizlik", "İnançlı İşlem", "Hata", "Hile", "Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması", "Gabin (Aşırı Yararlanma)" vb. Nedenlere Dayanılarak Açılan Tapu İptal ve Tescil Davalarında, Dayanılan Nedenlerden Birinin e h l i y e t s i z l i k Olması Hâlinde, Ehliyetsizlik İddiası Kamu Düzenine İlişkin Olup, Re'sen Gözetilmesi Gerekeceğinden, Öncelikle Bu İddia Yönünden Bir Araştırma Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğundan, Öteki Nedenlerin İncelenmesi Gereğinin Ortadan Kalkacağı- 111

121) Davacı Alacaklı Banka ile Davalı Borçlu Arasındaki Kredi İlişkisinin 23.05.2006 Tarihli Kredi Genel Sözleşmesi ile Başladığı, 10.09.2010 ve 24.05.2012’de Limit Arttırımı Yoluna Gidildiği, 28.11.2006 Tarihinde İmzalanan Kredi Sözleşmesinde de 09.02.2007’de ve 14.03.2008’de Limit Arttırımına Gidildiği, 15.01.2013’de de Kredi Sözleşmesi İmzalandığı, Davalı Borçlunun Davacı Alacaklı ile İmzalanan Tüm Sözleşmelerde Müştereken ve Mütessesilen Kefil Olarak Sözleşmeye İmza Attığı, Sonrasında Kredi Sözleşmeleri İmzalanmaya Devam Edildiği, Davacı İle Davalı Borçlu Arasındaki Ticari İlişki Başlangıcının Dava Konusu Tasarruf Tarihinden Önceye Dayandığı- 121

Sayfa No

122) Kredi Genel Sözleşmeleri, Cari Hesap Şeklinde İşleyen Sözleşmeler Olduğundan Bankalar, Sözleşmenin Geçerlilik Süresi İçinde ve Sözleşmede Kararlaştırılmış Limit İçinde Vereceği Krediyi Sürekli Tekrarladığından ve Böylece Kredi Alan, Aldığı Krediyi Zamanında Ödemek Suretiyle (Yeniden Sözleşme İmzalamaya Gerek Duymaksızın) Kredi İsteyebilebileceği Bu Nedenle Borcun İlk Kredi Sözleşmesi Yapıldığı Anda İtibaren Doğduğu-.....	123
123) Davacı Alacaklının Alacağı 12.04.2004 Tarihinde Düzenlenmiş Sözleşme ve Kredi Kartından Kaynaklanmakta Olup, Tasarruf İse Bu Tarihten Sonra 22.04.2011 Tarihinde Gerçekleşmiş Olup, Mahkemece Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Sonra Ödenmemiş Kart Borcunun Doğum Tarihi Olarak Kabul Edilmiş İse de Borçlu ile Alacaklı Arasındaki Kredi Sözleşmesi 12.04.2004 Tarihinde İmzalanmış ve Bu Tarihten İtibaren Sürekli Yenilenen Bir Borç İlişkisi Meydana Gelmiş Olduğundan Borcun Doğumunu Yenilenen İlişki Tarihi Değil Sözleşmenin İmza Tarihi Olup, Tasarruf Borcun Doğumundan Sonra Gerçekleştiğinden Mahkemece, İşin Esasına Girilerek Taraf Delilleri Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği-	126
124) İptal Davasının, Alacaklıya Alacağını Tahsil Olanacağını Sağlayan, Nisbi Nitelikte Yasadan Doğan Bir Dava Olup; Tasarrufa Konu Malların Aynı ile İlgili Olmadığı- Kredi Sözleşmesinin Tanzim Tarihi Alacağın Doğum Tarihi Sayılacağından, Tasarrufun Bu Tarihten Sonra Gerçekleştiği; İşin Esasına Girilerek İİK'nun 278.-279. ve 280. Madde Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği-	128
125) Kefil Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davasında, Borcun Doğum Tarihi Olarak Kefil Tarafından Borcun Ödendiği Tarihin Değil, Asıl Borçlanma Tarihi Olan Kredi Sözleşmesi Tarihinin Esas Alınacağı-.....	130
126) Davacı Banka ile Davalı Borçlu Arasındaki İlk Kredi İlişkinin Ne Zaman Başladığı Davacı Bankadan Sorularak Buna İlişkin Belgelerin İstenmesinin, Takip Dosyalarındaki Takip Dayanağı Çeklerin Başka Bir Ticari İlişki Nedeniyle Verilip Verilmediği Üzerinde Durulmasının, Borcun Doğum Tarihinin Tespiti ile Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekeceği-.....	133
127) Asıl Borçlunun Borcunu Ödeyen Kefilin Asıl Borçludan Olan Alacağının Dava Dışı Banka ile İmzalanan Kredi Sözleşmesi İle Doğduğunu Kabulü Gerektiği-	135
128) Takip Konusu Alacağın Davalı Borçlunun Bankadan 6.4.2007 Tarihinde Kullandığı Krediyeye Kefil Olan Davacının Kefil Sıfatıyla Bankaya Yaptığı Ödemeden Doğduğu, Bu Durumda Davacı ile Borçlu Arasındaki Borcun Doğumunun 6.4.2007 Tarihli Kredi Sözleşmesi Olduğu Kabul Edilerek Diğer Dava Koşulları ve Dava Konusu Tasarrufun İİK 278, 279, 280. Maddeler Gereğince İptale Tabi Olup Olmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekeceği-.....	136
129) Borcun Doğumundan Önceki Tasarrufların İptal Davasına Konu Edilemeyeceği, Mahkemece İcra Müdürlüğündeki Takip Dosyalarında Borcun Doğumuna Esas Kredi Sözleşmelerinin Tamamının Asıllarının Getirilip İncelenerek, Borcun Doğum Tarihi Tam Olarak Tespit Edildikten Sonra İşin Esasına Girilmesi Gerektiği-	138

Sayfa No

130) Davacı Banka ile Davalı Borçlu Arasında İmzalanan Kredi Sözleşmesinin Tarihinin Borcun Doğum Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerekeceği, Bunun Yerine Borcun Doğumunun Hesap Kat'ının Gerçekleştirildiği Tarih Olarak Kabul Edilemeyeceği- İptale Konu Tasarrufun Borçlunun Üçüncü Kişi Kardeşinin Eşine Olan Borcuna Karşılık Yapılmış Olmasının İİK.'nin 279/2 Maddesine Aykırı Olacağı, Ayrıca Borçlu ile Üçüncü Kişinin Kardeş Olması Nedeniyle Aralarındaki Tasarrufun İİK 278/3-1 Kapsamında İyiniyet ve Bedel Farkına Bakılmaksızın Bağışlama Hükmünde Olup İptale Tabi Olacağı, İİK 280/1-2 Madde Kapsamında da Davalı Üçüncü Kişinin Borçlunun Durumunu ve Amacını Bilebilecek Kişilerden Olması Nedeniyle Tasarrufun İptale Tabi Olacağı-	141
131) Davacı-Bankanın Takip Konusu Yaptığı Kredi Alacağının, Borçlu ile Yapılan (İlk) Kredi Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Doğmuş Sayılacağı-	143
132) Bankaya Borçlu Olanlar Açısından Borç Kredi Sözleşmesinin Düzenlendiği Anda Doğmuş Olduğundan, "Borcun Hesabın Kat Edildiği Tarihte Doğduğu" Gereğesiyle, Açılan Tasarrufun İptali Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği-	148
133) Borç, Kredi Sözleşmelerinin Düzenlendiği Tarihlerde Doğmuş, İptale Konu Şerh İşlemi İse, Borcun Doğumundan Önce Gerçekleştirilmiş Olduğundan, Karşı Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasının Reddi Gerektiği- Borçlu ile Banka Arasında İmzalanan Kredi Borçlanma Sözleşmesinin, Alacaklı ve Borçlu Arasında İleriki Yıllarda Doğacak Borçları Kapsamayacağı, Sadece İpotekle Teminat Altına Alınan Borçla İlgili Olduğu Kabul Edilmek ve Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Olarak Tescil İsteminin Gözetilmesi Gerektiği-	150

Sayfa No**C) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İÇTİHATLARI 151**

134) Somut olayda "satışın iptaline" karar verilmesi için iki husus ileri sürülmüştür: Birinci husus; "satış gerçekleştirilen kişinin, işlem tarihinde fiil ehliyetine sahip olmadığı" iddiasıdır. Satış gerçekleştirilen şirket temsilcisi tapudaki devir işlemleri sırasında fiil ehliyetini haiz değilse de, bu kişinin gerek şirketin Genel Kurulu gerekse Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ve Rekabet Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda söz konusu devir işlemlerini gerçekleştirdiği anlaşıldığından, 09.03.1955 T. 22/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında öngörülen "mümeyyiz olmayan kimse temyiz kudretini haiz olsa idi aynı surette hareket edeceği yani normal zekalı bir insanın dahi aynı tarzda muamelede bulunabileceği" kriterinin somut olay yönünden gerçekleşmiş olduğu, davacı anonim şirketin tamamen kendi aldığı kararlar doğrultusunda işlem yapan yetkili temsilcisinin yaptığı işlemin, temsilcinin işlem sırasındaki ehliyetsizliği nedeniyle geçersiz olduğunu ileri sürmesinin "dürüst davranma" ilkesi (TMK 2) ile bağdaşmadığı- İkinci husus; "Yapılan satışta aşırı yararlanma (gabin) bulunduğu" iddiasıdır. Aşırı yararlanmadan (gabinden) söz edilebilmesinin; objektif unsur olan edimler arasındaki aşırı oransızlık yanında, bir tarafın darda kalma, tecrübesizlik, düşüncesizlik (hafiflik) hallerinin bulunması, diğer yanın ise yararlanmak, sömürmek kastını taşıması biçiminde iki sübjektif unsurun dahi gerçekleşmesine bağlı olduğu- Mahkemece gabin (aşırı yararlanma) iddiası yönünden gerekli tahkikatın yapılması, taraflarca süresi içinde ve usulüne uygun şekilde bildirilip de toplanmayan deliller varsa bunları eksiksiz şekilde toplanması ve gabin iddiası yönünden sunulan deliller çerçevesinde bir sonuca ulaşılması gerekirken "ehliyetsizlik nedeniyle devir işlemlerinin geçersiz olduğunun kabul edilmesinden dolayı gabin iddiası yönünden herhangi bir inceleme yapılmaması"nın isabetli olmadığı- 151

135) İcra ve İflas Kanunu'nda, İcra Müdürünün Görevleri ve Yetkilerinin Sayıldığı, "Yatırılan Paraların Nemalandırılacağına" İlişkin İİK'nın 134. Maddesindeki Özel Düzenleme Dışında Açık Şekilde Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - İİK ve Sair Mevzuatta ' İcra Müdürlüğü'ne Yatırılan Paraların Hangi Durumlarda ve Nasıl Nemalandırılacağı'nın Tahdidi Olarak Sayıldığı - Borçlu Vekilince Nemalandırılması Talep Edilen Dosyada "Teminat Olarak Yatırılan 3 Aylık Kira Bedelinin, Nemalandırılması Kanunen Gereken Meblağlar Arasına Girmediği"- 160

136) Davalılar Arasında Yapılan Tapudaki Satışlarda Taşınmazın Gerçek Değerinin Altında Satış Yapıldığıнын Görüldüğü, Davalıların Kardeş Olması ve Borçlunun Maddi Yönden Durumunu Biliyor veya Bilmesi Gerektiği Kabul Edilmesi Hususları Dikkate Alınarak, Davalılar Arasındaki Satış İlişkisinin Muvazaalı Olduğu-..... 164

137) Davalı Borçlu ile Davacı Banka Arasında 30/06/2008, 12/04/2010 ve 2/04/2011 Tarihli Sözleşmeler İmzalandığı, Borç Genel Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarihte Doğmuş Sayılacağından, Buna Göre Taraflar Arasındaki Borç İlişkisinin İptali İstenen Tasarruf Tarihinden Önce Doğduğu- 168

Sayfa No

- 138) Davacı Banka ile Davalı Borçlu Arasındaki İlişkinin Bireysel Kredi Sözleşmesi ve Kredi Kartı Sözleşmesi ile Başladığı, Kredinin Kullandırılıp Bilahare Hesabın Kat Edilmesinin Alacağın Kredinin Kat Edildiği Tarihte Doğduğunu Göstermeyeceği, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin Bu Yoldaki Kararlı Uygulamalarında da Alacağın Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarihte Doğduğunun İptâl Davaları Bakımından Kabul Edildiği, Dava Konusu Olayda İptâli İstenen Tasarrufun, Bireysel-Kredi Kartı Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonra Gerçekleştirildiği Gözetilerek ve Dosya Kapsamında Toplanan Delillere Göre Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken, Alacağın Tasarruf Tarihinden Sonra Doğduğu ve Miktarının Düşüklüğü Görüşüyle Yanılgılı Değerlendirmeye Davanın Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu-..... 174
- 139) Davacı Alacaklı Banka 2012 ve 2014 Tarihlerinde Kredi Sözleşmesi Uyarınca Davalıya Kredi Kullandırdığına Göre, Kredi Sözleşmelerinin Yapıldığı ve Kredinin Verildiği Tarihler İtibariyle Borcun Doğmuş Olduğu, Dolayısı ile Borcun Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu- İcra Müdürlüğü Tarafından Borçlunun Adresinde Yapılan Hacizde 'Haczi Kabil Mal Varlığı Bulunmadığı' Haciz Tutanağına Yazılmış (ki Bu Belge İİK 105. Maddesi Uyarınca Geçici Aciz Vesikası Niteliğindedir), İcra Dosyası İçeriğinden de Başka Menkul Gayrimenkul Mal Varlığının Bulunmadığı Belirlenmiş Olduğundan, Aciz Vesikası Bulunmasına İlişkin Ön Koşulun da Gerçekleşmiş Olduğu- 180

BÖLÜM 3

HUKUKİ MÜTALÂALAR

- 417) Kambiyo Senedine Dayalı İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında İspat Yükü Kimin Üzerindedir? İspat Yükü Üzerinde Olan Taraf Bunu Nasıl Yerine Getirebilir? Somut Olayda İspat Yükü Üzerinde Olan Tarafın İddialarını Usule Uygun Şekilde Yerine Getirdiği Kabul Edilebilir mi?* 185
- 418) TBK m. 19 Uyarınca Açılan Tasarrufun İptali Davalarında; “İcra Takibine Konu Alacağın Gerçek Olmadığına İlişkin İddianın Değerlendirilmesi”, “İcranın Geri Bırakılmasına İlişkin Kararın Davaya Etkisi” ve “Alacaklının Bu Davada İİK. m. 277 vd.'nda Yer Alan Karinelerden Yararlanıp Yararlanmayacağı” 207
- 419) İcra Dosyasının Taraflarınca Düzenlenen Sulh Sözleşmesi, Protokol, Borç Tasfiye, İbra Sözleşmesi ve Taşınmaz Satış Sözleşmesi Uyarınca ‘Dosya Borcunun Sona Erdiği’ (TBK. m. 132) İddiası ile ‘Borçlu Bulunulmadığının Tespiti’ İçin Menfi Tespit Davası (İİK. m. 72) Açılabilir mi? Borçlunun Taşınmazları, Bankadaki Mevduatı ve Araçları Üzerine Konulmuş Olan Hacizlerin Kaldırılmış Olması, ‘Dosya Borcunun Ödendiğine’ Karine Teşkil Eder Mi? 238
- 420) Davacı-Alacaklı Banka'nın Dayandığı Kredi Sözleşmesinin, Yıllar Önce Başlamış Bir Kredi İlişkisinin Devamı Niteliğinde Olması Halinde Dava Konusu Alacak “İlk Kredi Sözleşmesinin Düzenlendiği Tarihte” Doğmuş Sayılır Mı?..... 250
- 421) İcra Müdürlüğünce, Başka Bir İcra Müdürlüğünün .../... Sayılı Dosyasında Yapılan İhalede Bir Usulsüzlük Bulunup Bulunmadığı ve İcra Hukuk Mahkemesinin ... Tarih ve E: .../..., K: .../... Sayılı Kararının İsabetli Olup Olmadığı Hakkında..... 283

Sayfa No

- 422) Satışa Çıkarılan Taşınmazın Hisseli Olduğu ve Satılan Hissenin Ne Kadar Olduğunun Belirtilmediği Bir İhaleye Katılarak, Taşınmaza Değerinin Yaklaşık On Yedi Katı Bedelle Teklif Verip Satın Alan Alıcı, İhalenin Feshini İsteyebilir mi?304
- 423) Borçlunun Üçüncü Kişiye Taşınmazını Devretmesi Nedeniyle Açılan Tasarrufun İptali Davasında Araştırılacak Hususlar332
- 424) Hazırlanan *e-satış Dosyasında*; Taşınmazla İlgili Gerek İlan ve Gerekse ŞARTNAME Kısımında, *“Taşınmazın Hisseli Olduğunun ve Satılan Hissenin Ne Kadar Olduğu”*nun Açıkça Belirtilmeden Satışa Çıkarılmış Olan Taşınmaza, Taşınmazın Tamamının Satışa Çıkarılmış Olduğunu Sanarak, Muhammen Bedeli 138.180,00 TL. Olan Taşınmaza Yaklaşık Değerinin On Yedi Kat Fazlasını Teklif Ederek 2.235.000,00 TL. + 236.217,15 TL. (KDV ve Damga Vergisi) Ödemiş Olan Alıcı; Tamamı 703.13 Metrekare Olan Taşınmazın 28/855 Oranındaki Hissesinin (Yani; 23.03 Metrekaresinin) Satılmış Olduğunu 29.04.2025 Tarihinde Tapuda Taşınmazı Devir Alırken Öğrenmiş Olan Alıcı, Bu Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde *“Taşınmazın Önemli Niteliklerinde Hataya Düşürülmüş Olduğunu”* İleri Sürerek *“İhalenin Feshini”* (İİK. m. 134) İsteyebilir mi?360
- 425) Davacı-Borçluya Ait Taşınmazın, Temlik Alacaklısı Şirkete Alacağına Mahsuben İhale Edilmesi, *“Yolsuz Tescil”* Olarak Değerlendirilebilir mi?388
- 426) İİK. m. 89 Uyarınca Üçüncü Kişiye Gönderilen Haciz İhbarnamesinde *“Neyin Haczedildiği”* Hususunun Ne Şekilde Gösterilmesi Gerekeceği412
- 427) İcra Müdürlüğü veya Ortaklığın Giderilmesi Dosyalarında Satış Müdürlüğü Tarafından Satışı Yapılan Taşınmazların Üzerinde, Satış Anında Bulunan -Buğday, Arpa, Mısır, Ay Çiçeği, Çim Gibi- Tek Yıllık Bitkilerin Mülkiyeti Kime Ait Olur? Bu Bitkilerin Borçluya veya Hissedara Ait Olması (Bu Kişiler Tarafından Yetiştirilmiş Olması) ile İcarla Tarlayı Tutmuş Olan Üçüncü Bir Kişi Tarafından Bu Bitkilerin Ekilmiş Olması Durumda Fark Yaratır mı? Bu Durumun Hem Hukuki Hem de Cezai Sonuçları Nedir?414
- 428) Açtığı *“Tasarrufun İptali Davası”*Na İlişkin Dilekçede Belirttiği İcra Takip Dosyasının Usuli Nedenlerle İptalinden Sonra Yaptığı Yeni İcra Takibinin Kesinleşmesi Üzerine, Davacı-Alacaklı, Kesinleşen Yeni Takip Dosyasını Mahkemeye Bildirerek, Bu Yeni Dosyasındaki Alacağı ile Sınırlı Olarak Davalı-Borçlu ile Diğer Davalı-Üçüncü Kişi Arasındaki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesini İsteyebilir mi?427
- 429) a) Takip Konusu Yapılmayan [*“İcra Dosyasına Sunulup, Bir Örneği Borçluya Ödeme Emri ile Birlikte Gönderilmeyen (İİK 58/III; 61/I)*] Belgeye/Senede Dayanılarak *‘İtirazın İptali Davası’* (İİK 67) Açılabilir mi? b) Takip Konusu *“Kambiyo Senedi”*ne Dayalı Olarak Taraflarca Düzenlenmiş Olan -ve Takip Konusu Senedin Takip Konusu Yapılma Koşullarını Belirten- *“Protokol”*de Öngörülen Koşullar Gerçekleşmeden, Alacaklı, Aynı Alacak Hakkında *“Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takip”* te Bulunabilir mi?444

Sayfa No

- 430) Hakkında Yapılan İcra Takibinin Kesinleşmesi Üzerine, İcra Müdürlüğünce Haczedilen Taşınmaza Takdir Edilen Kıymet Kendisine Bildirilen Borçlu, Yedi Günlük İtiraz (Şikâyet) Süresi İçinde, İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Hukuk Mahkemesine “*Kıymet Takdirine İtiraz (Şikâyet) Davası*” Açmaması Hâlinde, Yapılan İhalenin Feshini “Kıymet Takdirinin İcra Müdürlüğünce Hatalı (Eksik) Takdir Edilmiş Olduğunu” İleri Sürerek İsteyebilir mi?.....450
- 431) Alacaklı Tarafından -İİK. m. 89 Uyarınca- Üçüncü Kişiye Gönderilen Haciz İhbarnamesinin 4. Maddesinin Karşısında “Tüm Hak ve Alacaklar (2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereği Yardım Ödemeleri ile Yardım Ödemelerinin Yapıldığı Yardım Hesapları Hariç) ve 5.5. Maddesinin Karşısında 16.600.866,10 TL” Yazılmasının Geçerli Olup Olmadığı ve Bu Durumun “Gönderilen Gerek Birinci, Gerek İkinci ve Gerekse Üçüncü Haciz İhbarnamelerinin İptaline” Neden Olup Olmayacağı.....458
- 432) a) Tasarrufun İptali Davaları İçin İİK m. 284’te Öngörülen 5 Yıllık Hak Düşürücü Süre İflasın Ertelenmesi Davası Sırasında (Davalı-Borçlu Hakkındaki Takip Yasağına İlişkin İhtiyati Tedbir Boyunca) İşler mi? b) Gerçek Bir Alacağına Karşılık Borçlusundan Taşınmaz Devralan Davalı Üçüncü Kişi ile Davalı Borçlu Arasındaki Bu İşlem Muvazaalı Sayılır mı, Bu Durumda Taşınmazını Devreden Davalı-Borçlunun Bir Başka Alacaklısı TBK m. 19’a Dayalı Olarak Bu İşlemin İptali İçin Dava Açabilir mi? *.....461
- 433) a- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerde, Alacaklının “Takip Talebi”nde ‘Asıl Borçlu’ Yanında ‘İpotekli Taşınmazı Devralan Üçüncü Kişi’yi - ‘Zorunlu Takip Arkadaşı’ Sıfatıyla- Borçlu Olarak Göstermiş Olması Halinde, Bu Kişinin, “Taşınmazı Kimden Devralmış Olduğunu” Da Belirtmesi Gerekir Mi? b- İpotekli Takiplerde, Takip Konusu İpotekli Taşınmazı Devralmış Olan Üçüncü Kişinin Sorumluluğunun Kapsamı Nedir? c- Alacaklı, Hangi Durumlarda “*İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip*” Yaparak Borçluya “*Örnek 6 İcra Emri*” Gönderilmesini Talep Edebilir? d- İpotek Akit Tablosunda Yer Alan “*Bilâfaiz*” (Faizsiz) Sözcüğünün Anlamı Nedir? Böyle Bir Durumda Alacaklı, Borçludan/Borçlulardan Hiç Mi Faiz İsteyemez? e- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerde, Takip Dayanağı Belgenin İcra Emri/Ödeme Emri ile Birlikte Borçluya Gönderilmesi Gerekir Mi? İcra ve İflâs Kanunu’nda ya da İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Böyle Bir Zorunluluk Öngörülmüş Müdür? f- İpotek Akit Tablosunda; İpoteğin “*20.11.2024 (Tarihine Kadar) Süre ile*” Tesis Edilmiş Olduğunun Belirtilmiş Olması Halinde, Alacaklı Ne Zaman İpotekli Takipte Bulunabilir?490
- 434) 23 Yaşında, Üniversite Mezunu, Yüksek Lisans Sahibi, Ayrıca Aldığı Burs ile İtalya’da Eğitim Görmüş ve Bekar Bir Bayan Olan Davacı, Kendisinden 20 Yaş Büyük, Bekar ve Eskiden Subay Olan Davalı ile 2010-2019 Yılları Arasında Birliktelik Yaşamış, Bu Süre Zarfında Yurt İçinde ve Yurt Dışında Birlikte Tatile Gitmiş, Davalı Tarafından Davacıya ‘Ev ve Araba’ Alınmış, 2021 Yılı Ortalarında Başka Bir Erkek Arkadaş Edinmiş Olan Davacı, Davalıdan Ayrılmak İstemiş ve Davalının Düzenleyip İmza Etmesi İçin –Şoförü Vasıtasıyla- Gönderilmiş Olan 15.10.2020 Tarihli BORÇ ÖDEME SÖZLEŞMESİ ile 15.10.2020 Tanzim Tarihli, 200.000 USD. Bedelli Bono’yu -Kendi Arabasının İçinde ve Tek Başına- İmzalayıp Davalının Şoförüne Teslim Etmiştir, Bu Olayda Açılan Menfi Tespit Davasında Ne Şekilde Karar Verilmesi Gerekir?.....499

Sayfa No

- 435) Bankanın İİK m. 150/1 Uyarınca, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Başlatmadan Önce Alacağını ‘Banka’ ya da ‘Finans (Kredi) Kurumu’ Niteliğinde Olmayan Bir Şirkete Temlik Etmesi Halinde, Temlik Alacaklısı Bu Şirket de İİK m. 150/1 Uyarınca İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapma Hakkına Sahip midir? Temlik Alacaklısı Bu İcra Takibinden Sonra Aldığı Rehin Açığı Belgesine (İİK. m. 152) Dayalı Olarak, İpotek Veren Üçüncü Hakkında ‘İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi’ Yapabilir mi? İpotek Akit Senedi İncelendiğinde, İpotek Veren Üçüncü Kişinin Sorumluluğunun Kapsamı Nedir? İpotek Veren Üçüncü Kişinin Açtığı Menfi Tespit Davasında (İİK. m. 72) Bu Hususlar Nasıl Değerlendirilir ve Önceden İcra Mahkemesine Yapılan Başvuruların Etkisi Nedir?520
- 436) “Muvazaa” (ve “Yolsuz Tescil”) Nedenine Dayalı Tescil İsteminin, “*Tasarrufun İptali Davası*” (İİK. m. 277 vd.) Olarak mı Yoksa “*Tapu İptali ve Tescil Davası*” (TMK. m. 1025) Olarak mı Nitelendirilmesi Daha İsabetli Sayılır?539
- 437) Muvazaalı Borç Senetleri (Bonolar) ve Bunlara Dayalı Olarak Yapılmış Olan İcra Takipleri Hakkında “Muvazaa Nedeniyle (TBK. m. 19) Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi? Nasıl?560
- 438) a) Yabancı Para Alacağına Dayalı Takiplerde, Takip Konusu Yabancı Para Alacağının “*Takip Talebinde Türk Parası Karşılığı Gösterilmeden, İcra Takibi Yapılabilir mi?*” (İİK. m.58/II-3; 167/II)? b) Mahkemece İhtiyati Haczin “*Ne Miktar Alacak İçin Konulduğu*” (İİK. m.260/2) Belirtilmeden İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir mi? Bu Şekilde Verilen İhtiyati Haciz Kararı İnfaz Edilebilir mi?592
- 439) a) İcra Dairesince Yapılan Açık Artırmada 14.323.000,00 TL.’na İhale Edilmiş Olan Taşınmazın İhale Öncesi Kesinleşmiş Olan Kıymetinin (Muhammen Bedelinin) 11.547.677,00 TL. Olması Halinde, Bu Kıymete Süresi İçinde İtirazda Bulunmamış Olan Bir Alacaklı, Yapılmış Olan İhalenin Feshini İstemekte H u k u k i Y a r a r Sahibi midir? Bu Kişi Tarafından Açılmış Olan İhalenin Feshi Davasının (Şikayetinin) ‘Hukuki Yarar Yokluğu Nedeni ile’ [HMK.m. 114/(1)-h] Reddedilmesi Gerekir mi? b) İcra Dairesince Yapılan Açık Artırmalara, ‘Kesin’ Fakat ‘Bir Ay Süreli’ Teminat Mektubu Getirilerek Katılmak Mümkün müdür?595
- 440) “Takip Talebi”ne (İİK.58) Uygun Olarak -İcra Dairesince- Düzenlenmesi Gereken “Ödeme Emri”nin (İİK.60) Bu Şekilde Düzenlenmemesi -Örneğin; “Takip Talebi”nde ‘*Borcun Sebebi*’ Belirtilmiş Olduğu Halde, “Ödeme Emri”nde ‘*Borcun Sebebi*’ Hakkında Bir Açıklama Bulunmaması’ Halinde, Borçlu “*Süresiz Şikâyet*” Yoluyla -İcra Hukuk Mahkemesinden- ‘*Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesini*’ İsteyebilir mi?604
- 441) İcra Dairesince, Bilirkişilere ‘Kıymet Takdiri’ Yaptırılmamış Taşınır ve Taşınmazların Açık Artırma Suretiyle Satışa Çıkarılması Mümkün müdür?609
- 442) İlamlı Takiplerde, On Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olan İlamlı Takipteki Alacağın ‘*Alacaklının Borçluda Alacağı Bulunduğunu Def’i Yoluyla Mahkemeye Bildirmesi*’ (Takas/Mahsup) Talebinde Bulunması Zamanaşımını Keser mi? (TBK.m. 154 (1)-2)647

Sayfa No

- 443) 500.000,00 TL Bedelli Senet Borcuna Mahsuben Senet Alacaklısına (Lehtara) 195.000,00 TL Ödemede Bulunmuş Olan Senet Borçlusu; Daha Sonra “*Bu Senetten Dolayı -Senetteki Alacağı Devralmış Olan- Takip Alacaklısına, Hiç Borcu Bulunmadığının Tespiti İçin*” ‘Menfi Tespit Davası’ (İİK m. 72) Açabilir mi? 655
- 444) Borçlu Şirketteki Hisselerini Devretmiş Olan Bir Kimsenin Hissedarı Olduğu Diğer Üçüncü Kişi Şirketlerin Adresinde Haciz Yapılması Halinde, İstihkak İddiası Nasıl Değerlendirilir? Borçlu Şirketin Eski Adresinde Yapılan Adreste Bulunan Evraklar Ne Anlama Gelir? İstihkak Davalarında “Organik Bağ” Kistası Nasıl Değerlendirilir? Borçlu ve Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Bulunması, Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi İçin Yeterli midir? 678
- 445) İcra Mahkemesince ‘*İcra Emrinin İptaline*’ Karar Verilmesinin Hacizlere Etkisi Nedir? 702
- 446) “Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde” Zamanaşımı Nedeniyle Alacağın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Hangi Koşullarda Mümkün Olur? 707
- 447) Tasarrufun İptali Davalarında, Başka Mahkemelerdeki Hangi Uyuşmazlıkların ‘Bekletici Mesele’ Yapılması Gerekir? “Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması” (TTK. m. 342, 343) Tasarrufunun, ‘Alacaklılara Zarar Verme/Mal Kaçırmaya Yönelik Bir Tasarruf Olduğu’ İddia Edilerek, İİK. m. 277 vd. ve TBK. m. 19 Uyarınca Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilebilir mi? 725
- 448) “Aynı Alacak İçin, Birden Fazla Taşınmaz Üzerinde İpotek Kurulmuş Olması” Yani Ortada Bir ‘Toplu Rehin’ Bulunması Halinde, Alacaklı Dilediği Taşınmazsın Satışını İsteyebilir mi? Yoksa Bu Taşınmazların Hepsinin (Birlikte) Satılmasını İstemek Zorunda mıdır (TMK m. 873/III, c: 1)? Bu Durumda Hangi Taşınmazın/Taşınmazların Satılacağına Kim Karar Verir? 756
- 449) Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar Hakkında; Borçlunun “Alacaklılarından Mal Kaçırmak Amacıyla, Anlaştığı Üçüncü Bir Kişiyle Muvazaalı Borç İlişkisi Yaratarak Aleyhine Takip Yapılmasını Sağladığı” İddia Edilmeden, ‘Tasarrufun İptali Davası’ Açılabilir mi? Bir Bankanın İpoteğe Dayalı Alacağını, Bankadan Temlik Alarak Yapılan İhaleye Girip, Temlik Aldığı Alacağa Mahsuben Borçlunun Taşınmazını İhaleden Alan Alacaklı Hakkında “Hem Banka Tarafından Yapılan Temlik İşleminin ve Hem de İcra Dairesince Yapılmış Olan İhale İşleminin Muvazaalı Olduğu” Gerekçesiyle, İptali İçin “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi? 762
- 450) a) Tasarrufun İptali Davalarında “*Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının Gerçek Olması*” Koşulunun Anlam ve İşlevi Nedir? b) Yerleşim Yeri Londra/İngiltere’de Olan Yabancı Uruklu Bir Bankanın Kayıtları Üzerinde İstinabe Yoluyla Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesinin Tabi Olduğu Esaslar Nelerdir? c) İİK. m. 280/III, c: 2 Uyarınca “*Ticari İşletmenin Devredileceğinin Devir Tarihinden En Az 3 Ay Evvel İptal Davasını Açan Alacaklıya Yazılı Olarak Bildirilmesi*”nin Doğurduğu Sonuçlar d) Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkı Kötüye Kullanılabilir mi? Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkının Kötüye Kullanılmış Olmasının Yaptırımı/Sonucu Nedir? 787

Sayfa No

- 451) İstihkak Davalarında, ‘Dava Şartı’ Olarak Kabul Edilen “Takibe Konu Alacağın Gerçek Olup Olmadığı” İddiası Nasıl İncelenir? Borçlu Şirket ile Üçüncü Kişi Şirket Arasında Rödovans İlişkisi Olması, Üçüncü Kişinin Adresinde Yapılan Hacze Konu Mallara Dair Açılan İstihkak Davalarında Nasıl Değerlendirilmelidir? Borçlu Şirket Ortaklarının, Üçüncü Kişi Şirkette Küçük Hissedar Olması, Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi İçin Yeterli midir? Takip Borçlusunun, Üçüncü Kişi Şirketin Ortağı Olması Halinde, İstihkak Davalarında Nasıl Bir Değerlendirilme Yapılmalıdır? Üçüncü Kişinin Adresinde Borçluya Ait Evrak Bulunmasının Anlamı Nedir? Üçüncü Kişinin, Adresinde Bulunan Bu Evraklara Dair Yaptığı Açıklamaların Önemi Nedir? Haciz Sırasında Bulunan Belge, Mal ve Evrakların Borçluya Ait Olup Olmadığı Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?*819
- 452) Kıymet Takdirine İtiraz (Şikayet) Edilmesi Üzerine İcra Mahkemesince “Şikayetçi Vekilinin Mazeretinin Kabulüne” Karar Verilmesine Karşın, Aynı Duruşmada “Kendisine Eksik Avansa İlişkin İhtarata Yapılması”, Şikayetçi Vekilinin Yokluğunda Alınan Bu Ara Kararın Daha Sonra Kendisine Tebliğ Edilmemesi ve Daha Sonra “Gider Avansı Yatırılmadığından Şikayetin Reddine” Karar Verilmesi İsabetli midir? Bu Durumda, Borçlunun, “Kıymet Takdirinin Düşük Yapıldığına” Dair İtirazını(Şikâyetini) İhalenin Feshi Davasına İleri Sürmesi Mümkün müdür?*854
- 453) Hakkında, Takip Alacaklısı (Son Hamil) Tarafından Süresinde Protesto Edilmemiş Bir ‘Bono’ya Dayalı Olarak ‘Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolu ile’ Takip Yapılmış (İİK.m. 167 vd.) Olan Borçlu (Ciranta); ‘İcra Takibinin İİK.m. 170a Uyarınca İptali İçin İcra Hukuk Mahkemesi’ne Yaptığı Başvurunun (Şikayetin) –‘5 Günlük Süre’den Sonra Yapılmış Olması Nedeniyle ‘Süre Aşımından Reddi’ Üzerine- Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Başvurarak “İcra Takibinde Bulunmuş Olan Alacaklının –TTK.m. 778, 714 ve 730 Uyarınca- Takip Konusu Bonoyu Süresi İçinde Protesto Ettirmemiş Olması Nedeniyle Ciranta-Lehtar Durumunda Bulunan Kendisi Hakkında ‘Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip (İİK.m. 167 vd.) Yapamayacağını” İleri Sürerek “Takip Konusu Yapılmış Olan Bono ve İcra Takibi Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti İçin” M e n f i T e s p i t D a v a s ı (İİK.m. 72) Açabilir mi?862
- 454) “Tasarrufun İptali Davaları”nda; a) ‘Haciz Tarihinden Önceki İki Yıldan Daha Eski Tarihte’ Yapılmış Olan Tasarrufların -İİK. 278/I, II, III-1 Uyarınca- İptallerine Karar Verilebilir mi? b) ‘Dava Özel Şartı’ (HMK. 114) Olan ‘Takip Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması’ Koşulu Gerçekleşmeden, Mahkemece ‘Dava Konuş Tasarrufun İptaline’ Karar Verilebilir mi? c) Davalı-Borçluya ‘Satın Alma Bedeli’ Olarak Para Verdiğini İddia Ederek –Bu Parayı Geri Almak İçin- İcra Takibinde Bulunmuş Olan Davacı-Alacaklının, “Borçluya Gerçekten Bu Miktardaki Parayı Verebilecek (Ödeyebilecek) Parasal (Mali) Gücü Bulunup Bulunmadığı” Mahkemece Araştırılabilir mi? ç) ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırılık’ Unsuru, Davanın Sonucuna Ne Derecede Etkide Bulunabilir?867

Sayfa No

- 455) Davalı Borçlu ile Bir Arkadaşlığı, Tanışıklığı, Ticari İlişkisi vb. Bağlantısı Olmayan Davalı Üçüncü Kişinin, Davalı-Borçluya Ait Dava Konusu Taşınmazı Satın Alması Tasarrufu, İptale Tabi midir? Bedel Yönünden Yukarı Doğru (Dikey) Nispetizlik Nasıl Değerlendirilmelidir? Davalı Borçlunun, Dava Konusu Taşınmazın Satışından Sonra Bu Taşınmazda “Kiracı” Olarak Oturmaya Devam Etmesi Nasıl Değerlendirilmelidir?*918
- 456) İcra Müdürü Tarafından İİK.m.99 Uyarınca, Üçüncü Kişiye Karşı ‘*İstihkak Davası*’ (Daha Doğrusu; ‘*İstihkak İddiasının Reddi Davası*’) Açmak Üzere -Yedi Gün- Süre Verilen Alacaklı, İcra Müdürünün Bu Kararını -Sadece ‘*Maktu Harç*’ Yatırarak- Şikayet Konusu Yaparken Ayrıca -Herhangi Bir *Harç* Yatırmadan- Aynı Dilekçe ile Üçüncü Kişi Hakkında İstihkak Davası Açabilir mi?943
- 457) a) İcra Hukuk Mahkemesinin, “*Basit Yargılama Usulü Kurallarını*” (HMK.m.320/2) İhlal Ederek İhalenin Feshi Davasını Sonuçlandırmış Olması, “İhalenin Feshi”ne Karar Verilmesini Gerektirir mi? b) İcra Dosyasında Bulunan Birden Fazla Borçlunun, *Aynı Vekille Temsil Ediliyor Olması Halinde*, Satış İlanının Her İki Borçlu Adına Ayrı Ayrı Aynı Vekile Tebliği Edilmesi Gerekir mi? c) Kıymet Takdirine İlişkin Usulsüzlükler, Daha Sonra Nasıl İhalenin Feshi Nedeni Olarak İcra Hukuk Mahkemesinde İleri Sürülebilir?.....954
- 458) Borçlunun "Hacizle Yükümlü Olarak Sahip Olduğu Bir Malını Başkasına Satması" Halinde ve "Satdığı Malın Bedeliyle Bir veya Birkaç Borcunu Ödemesi" Halinde ve "Malın Gösterilen Satış Bedeli ile Rayiç Bedeli Arasında Fahiş Bir Fark Bulunmaması" Halinde İİK.331’de Düzenlenmiş Olan "Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Varlığını Eksiltme Suçu" Oluşur mu?966
- 459) Dava Konusu Taşınmazın 5. Alıcısı Konumunda Bulunan Kişi (İ. A.) Hakkında, İİK. m. 278/III-2 Uyarınca ‘*Değer Düşüklüğü*’ ve/veya İİK. m. 280/III Uyarınca ‘*3 Ay Önceden İlan Yapılmadan Gerçekleşen Ticari İşletme Devri*’ Nedeniyle “*Tasarrufun İptali Davası*” Açılabilir ve Mahkemece “*Tasarrufun İptaline*” Karar Verebilir mi?.....980
- 460) ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... Esas (Bozmadan Önce; 2012/... Esas) Sayılı Dosyasında Görülen ‘*Tasarrufun İptali*’ Davasında; Londra/İngiltere’de Bulunan Davacı (E.) Bank Limited’in, Davalı (S.) ve İNŞAAT SAN. LTD. Şti.’nde Olan Gerçek Alacak Miktarının ‘*Uluslararası İstinabe*’ Yoluyla Belirlenmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler Hakkında.....1015
- 461) a) Üçüncü Kişi Bankaya ‘*Haciz İhbarnamesi*’ (İİK. 89) ve ‘*Haciz Yazısı*’ (Müzekkeresi) Gönderilmesinin Doğurduğu Sonuçlar Nelerdir? b) Üçüncü Kişi Bankaya Hangi Durumlarda ‘*Haciz İhbarnamesi*’ (İİK. 89), Hangi Durumlarda ‘*Haciz Yazısı*’ (İİK. 78) Gönderilmesi Gerekir? c) Üçüncü Kişi Bankaya ‘*Haciz İhbarnamesi*’ (İİK. 89) ya da ‘*Haciz Yazısı*’ (İİK.78) Gönderilmesi Halinde Banka Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? d) Kimi Yargıtay Kararlarında Yer Alan “*Haciz Yazısı (Müzekkeresi) ile Ancak ‘Mevcut (Doğmuş) Bir Alacak Üzerine Haciz Konulabileceği, Henüz Doğmamış Fakat Doğması Muhtemel Bir Alacağın Haczinin Ancak Haciz İhbarnamesi Gönderilerek’ Mümkün Olabileceği*” ya da “*Tam Tersine İşlem Yapılarak Böyle Bir Sonuç Elde Edilebileceği*” Şeklindeki Görüşten (Uygulamada) Hangisinin Doğru Olduğu?1021

Sayfa No

- 462) a) İİK.m. 135/II Uyarınca İhalede Satılan Taşınmazı Almış Olan Kişi Tarafından, Taşınmazda Oturan Borçluya/Üçüncü Kişiye ‘*Tahliye Emri*’ Gönderilebilmesi İçin, İhalenin Kesinleşmiş Olması (İİK.m. 134/son) Gerekir mi? b) Taşınmazı İhalede Satın Almış Olan Kişi Adına ‘*Tescil İşlemi*’ Yapıldıktan Sonra (İİK.m. 134/son), İhalenin Kesinleştiği Farzedilerek, Taşınmazda Bulunan Kişiye ‘*Tahliye Emri*’ Gönderilmesi Üzerine, İhaleden Bu Suretle Haberdar Olan Borçlu Tarafından -İhaleden İtibaren Bir Yıl Geçmeden- (İİK.m. 134/VII) ‘*İhalenin Feshi Davası*’ (Şikayeti) Açılırsa, Daha Önce Gönderilmiş Olan ‘*Tahliye Emri*’nin İptali Gerekir mi? 1041
- 463) Borçlunun, “İcra Takibinin ve İcra Emrinin İptali İsteminin Reddine” Dair Verilen İcra Mahkemesi Kararını İstinaf Etmesi Halinde, Bu Kararın İstinafı Üzerine Verilecek Karar Beklenmeden İhale Yapılabilir mi? İİK. mad. 363/IV, c:1 ile 149/a-2 Hükümleri ‘İhalenin Feshi’ Şikâyetinde Nasıl Yorumlanır? 1052
- 464) Borçlunun, Davacıya Borçlandıktan Sonra ‘Ticari İşletme’ Niteliğindeki ‘Tekstil Atölyesi’ni İİK. 280/III’de Öngörülen İlan Formalitesini Yerine Getirmeden, Aralarında Ticari İlişki Bulunan ve Aynı Sektörde Çalışan, Uzun Süredir Tanıdığı Bir Kişiye Satması ve Satıştan Sonra Uzun Bir Süre Aynı İş Yerini Çalıştırmaya Devam Etmesi, Tapuda Gösterilen Satış Bedeli ile İş Yerinin Rayiç Değeri Arasında Bir Mislinden Fazla Fark Bulunması, Tasarrufun İptaline Neden Olur mu? 1060
- 465) a) Alacaklı, Borçlu ile Arasındaki “*Müteahhitlik Sözleşmesi*” Uyarınca ‘*Denetim Şirketi*’ Tarafından Onaylanmış ve Altında Borçlunun da İmzası Bulunan ‘*Kesin Hakkedış Belgesi*’nden Kaynaklanan Alacağının Ödenmesi İçin Yaptığı Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takibe Borçlunun -Alacaklı ile Arasındaki Borç Doğuran Hukuki İlişkiyi Kabul Edip- ‘*Takas-Mahsup İtirazı*’nda Bulunması Halinde, Alacaklı ‘*Kesin Hakkedış Belgesi*’ne Dayanarak İcra Hukuk Mahkemesinden “*Borçlunun İtirazının Kesin Olarak Kaldırılmasını*” (İİK.m. 68) Talep Edebilir mi? b) İcra Hukukunda “*Takas/Mahsup İddiası*” Nasıl İleri Sürülür? 1107
- 466) Kendisi *Emekli Bir Bankacı*, Karısı Davalının Mimarlık Bürosunda -On Beş Yıl- *İşçi* Olarak Çalışmış Olan ve Davalıya 415.000 Dolar + 798.000 Euro (=9.406.455,48 TL. + İşleyecek Faiz) Borç Olarak Verebilecek *Mali Gücü Bulunduğunu* Kanıtlayamamış Olan Bir Kişinin Bu Miktarın Ödenmesi İçin Borçlu Olarak Gösterdiği Kişi Hakkında İcra Takibinde Bulunması “*Hayatın Olağan Akışını*” A y k ı r ı Sayılmaz mı? 1118
- 467) İstihkak Davalarında, “Takibe Konu Alacağın Gerçek Olup Olmadığı” Nasıl İncelenir? Üçüncü Kişi Şirket Ortaklarının %45 Hisse Sahibi Oldukları Takip Borçlusu Şirketlerin Yönetiminden Saf Dışı Bırakılmış Olması, Borçlu Şirketlerin Bu Ortaklara Haber Vermeden Genel Kurul Toplantıları Yaparak İdare ve Temsil Edilmesi, Borç Altına Sokulması Durumunda, “Organik Bağın Varlığı” İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Üçüncü Kişi Şirketin Adresinde Yapılan Hacizde, Borçlu Şirketin Fiilen Kullanmadığı 12 m2’lik Bir Alanı Şube Olarak Göstermiş Olması, İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Haciz Sırasında Bulunan Belge, Mal ve Evrakların Borçluya Ait Olup Olmadığı Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Hayatın Olağan Akışına Aykırı (İddia ve) Durumların İstihkak Davasında Önemi Nedir? * 1177

Sayfa No

- 468) İcra Takibine Konu Bononun Zorunlu Koşulları Taşımaması Durumu, Takip Borçlusunun Yapmış Olduğu Şikâyet ve Açtığı Menfi Tespit Davasında Nasıl Değerlendirilir? 1216
- 469) “Mersin. ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... Esas Sayılı Dosyasına Konu Olan ‘*Tasarrufun İptali Davası*’ndaki Davacının Taleplerinin (İleri Sürdüğü İptal Sebeplerinin “İİK.m. 277-284; TBK. m. 19”) Yerinde Olup Olmadığı” 1227
- 470) İstihkak Davalarında, “Takibe Konu Alacağın Gerçek Olup Olmadığı” Nasıl İncelenir? Üçüncü Kişi Şirket Ortaklarının %45 Hisse Sahibi Oldukları Takip Borçlusu Şirketlerin Yönetiminden Saf Dışı Bırakılmış Olması, Borçlu Şirketlerin Bu Ortaklara Haber Vermeden Genel Kurul Toplantıları Yaparak İdare ve Temsil Edilmesi, Borç Altına Sokulması Durumunda, “Organik Bağın Varlığı” İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Üçüncü Kişi Şirketin Adresinde Yapılan Hacizde, Borçlu Şirketin Fiilen Kullanmadığı 12 m2’lik Bir Alanı Şube Olarak Göstermiş Olması, İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Haciz Sırasında Bulunan Belge, Mal ve Evrakların Borçluya Ait Olup Olmadığı Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Hayatın Olağan Akışına Aykırı (İddia ve) Durumların İstihkak Davasında Önemi Nedir? * 1332
- 471) İcra Hukuk Mahkemesinde Açtığı ‘*İhalenin Feshi Davası*’ Reddedilen Borçlu, Bu Kararın Kesinleşip Dava Konusu Taşınmazın ‘Alıcı’ Adına Tapuda Tescil Edilmesinden Sonra, Alıcı Aleyhine ‘*Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası*’ Açabilir mi? Nasıl? 1371
- 472) a) Tasarrufun İptali Davalarında, Davacının Talebi Üzerine, “İhtiyati Haciz” mi “İhtiyati Tedbir” mi Verilmesi İsabetli Olur? Şufa Davası Neticesinde Bedele Dönüşen Tasarrufun İptali Davasında Bu Uygulama Nasıl Olmalıdır? b) Farklı Alacaklılar (Davacılar) Tarafından Birden Fazla Tasarrufun İptali Davasının Açılması ve Tasarrufun İptali Davasına Konu Taşınmazın Aynı Zamanda Şufa (Önalım) Davasına Konu Olması Halinde, Tasarrufun İptali Davasına Bakan Mahkemenin, “İhtiyati Hacze (Tedbire) Konu Önalım Bedelinin Sıra Cetveli Yapmak Üzere İsteyen İcra Dairesine Gönderilmemesi” Konusunda Görüş Belirtmesi İsabetli midir? * 1385
- 473) Müvekkilinin Alacağını Tahsil Etmek İçin Yaptığı İcra Takibinde, Borçlunun Taşınmazlarına Haciz Koyduktan Sonra, Süresi İçinde (İİK.m. 59, 106/I, 110/I) Satış Giderini Yatırmadığı İçin Konulan Hacizlerin Düşmesine Neden Olan Avukat Hakkında (Bu Taşınmazları Borçlunun Hemen -Yakını Olan, Aynı Köyde Yaşayan- Üçüncü Bir Kişiye, Gerçek (Rayiç) Değerinin Çok Altında Bir Bedelle Satması Üzerine), Müvekkili Tarafından Açılan ‘Tazminat Davası’nda Avukatın Sorumluluğunun Kapsamı Nedir? Müvekkilin, Takip Borçlusu Hakkında ‘Tasarrufun İptali Davası’ (İİK.m. 277 vd.; TBK.m. 19) Açmamasından Kaynaklanan ‘Birlikte (Müterafik) Kusuru’nun (TBK.m. 52), Hükmedilecek Tazminat Miktarına Etkisi Olur mu? Nasıl? 1410

Sayfa No

BÖLÜM 4
“MAKALE” VE “İNCELEME YAZILARI”

155) Borçlunun Üçüncü Kişiye Taşınmazını Devretmesi Nedeniyle Açılan Tasarrufun İptali Davasında Araştırılacak Hususlar	1431
156) Borçluya Ait Bir Taşınmaz, Yapılan İhalede, Temlik Alacaklısı Şirkete Satılırsa, Borçlu, Alacaklı – Alıcıya Karşı “Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası” Açabilir mi?	1459
157) Uygulamada İpotekli Takiplerin Düşündürdükleri... (İİK. m. 148 vd.; TMK. m. 883/II).....	1483
Av. TALİH UYAR’IN ESERLERİ	1491
Av. TALİH UYAR’IN TÜM MAKALE VE İNCELEME YAZILARI	1495

BÖLÜM 1

ÖNEMLİ BİLGİ NOTLARI

8) İhtiyati Haciz Aşamasında, Borçluya Ait Araçlar Hakkında ‘Muhafaza İşlemi’ Yapılabilir mi? Sicile Kayıtlı Motorlu Araçlar Hakkında ‘Yakalama Kararı’ Verilebilir ve Araçların Kaydına ‘Yakalama Şerhi’ İşlenebilir mi?

• Bilindiği gibi; İİK’nın 261/II maddesi uyarınca, “ihtiyati haciz kararları 79’dan 99’uncuya kadar olan maddelerdeki haczin ne surette yapılacağına dair hükümlere göre icra edilir.”

• İİK’nın 88/II maddesinin, cümle 4 hükmüne göre “*haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar, satış talebi üzerine muhafaza altına alınır veya ihale alıcısına teslimi hazır hale getirilir, aksi takdirde satış yapılamaz.*”, cümle 5 hükmüne göre de “*sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından 106’ncı madde hükmü saklıdır*”.

• 7343 sayılı Kanun teklifi gerekçesinde “*sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından, 106’ncı maddeye getirilen özel düzenleme uygulanacağı*” belirtilmiştir.

• İİK’nın 106/IV hükmüne göre “*Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin birlikte ve peşin olarak yatırılması zorunludur.*”

• İİK’nın 106/V hükmüne göre “*Kıymet takdiri ile satış giderlerinin sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olamamış sayılır*”

• İİK’nın 106/VI hükmüne göre de “*Yukarıdaki fıkralar uyarınca satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşırsa icra müdürü tarafından satış isteyene on beş günlük süre verilir ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır*”

Yukarıda açıklanan İİK’nın 106/IV deki ‘*muhafaza ve satış talebinin birlikte yapılması*’ zorunluluğu, ihtiyati haciz aşamasında yerine getirilemeyeceğinden, bu aşamada muhafaza işlemi gibi, yakalama şerhi konulması da hukuken mümkün olmayacaktır. (Gündoğan, A. İhtiyati Hacizlerin İnfazında Sicile Kayıtlı Motorlu Kara Araçlarına Yakalama Şerhi Konulma Sorunu: Mevzuat ve Yargı Kararları Işığında Bir Değerlendirme “www.e-uyar.com”)

Bu konuda Bölge Adliye Mahkemeleri içtihatları ile Yargıtay’ın içtihatlarının ve Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının Mütalâalarının birbirleri ile çelişkili olduğunu görüyoruz...

Gerçekten;

• Kayseri BAM 5. HD, 2022/1820 E., 2022/1736 K. sayılı kararında, “ ‘ihtiyati haciz kararına dayanılarak sicile kayıtlı araçlara konulan yakalama şerhinin, İİK m. 264/5 uyarınca ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmediği ve satış istenemeyeceği’ gerekçesiyle yerel mahkeme kararının kaldırılmasına” karar verilmiştir.

• Kayseri BAM 5. HD, 2024/472 E., 2024/479 K. sayılı kararında da benzer şekilde, “ ‘ihtiyati haciz kararının tedbir niteliğini aşan yakalama şerhinin kaldırılması gerektiği’ belirtilmiş, ‘icra takibinin kesinleşmemesi ve satış aşamasına geçilmemesi nedeniyle yakalama işleminin hukuka aykırı olduğu’ sonucuna varılmıştır.”

• Adana BAM 10. HD, 2024/1728 E., 2024/2399 K. sayılı kararında, Adalet Bakanlığı’nın 03.11.2023 tarihli yazısında yer alan ‘yakalama konulmasına yönelik açık bir yasak bulunmadığı’ yönündeki değerlendirmeye rağmen, Yargıtay 12. HD’nin 2022/13831 E., 2023/5379 K. ve 2024/432 E., 2024/5207 K. sayılı kararlarına atıfla, “ihtiyati haczin geçici bir koruma tedbiri olduğu ve satışa yönelik işlemlerin yapılamayacağı” vurgulanmıştır.

• Erzurum BAM 5. HD, 2024/1072 E., 2024/656 K. sayılı kararında da, “ihtiyati haciz aşamasında satış ve muhafaza işlemlerinin yapılamayacağı, bu işlemlerin alacağın tahsiline yönelik olduğu ve geçici koruma tedbirleri kapsamında değerlendirilemeyeceği” belirtilmiştir.

• Yargıtay 12. HD, 2024/3420 E., 2024/4961 K. sayılı kararında ise, “ ‘hacizli taşınır malların muhafaza şekline ilişkin kararların temyiz kabiliyeti bulunmadığı’ belirtilmiş, ‘bu tür kararların kesin nitelikte olduğu’ ifade edilmiştir.”

• Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03.11.2023 tarihli ve 86420598-392/10410 sayılı yazısında;

“- İhtiyati haciz kararının infazı sırasında yakalama şerhi konulmasına ilişkin İcra ve İflas Kanunu’nda açık bir yasak bulunmadığı,

- Bu nedenle, ihtiyati haciz kararına dayalı olarak yakalama şerhi konulmasının mümkün olduğu,

- İcra müdürlüğünün bu işlemi yapmamasının denetim mercisinin icra hukuk mahkemesi olduğu, ”

ifade edilmiştir.

Kanımızca; ‘İhtiyati haciz sahibi alacaklı, ihtiyati haczi, kesin hacze dönüşmedikçe satış isteyemeyeceğinden (Bknz; 12. HD. 01.06.2017 T. 15389/8675; 12. HD. 16.03.2010 T. 24195/6048 “www.e-uyar.com”), İİK m. 106/IV’ de öngörülen ‘muhafaza ve satış talebi’nin birlikte yapılması zorunluluğu yerine getirilemeyeceğinden, ihtiyati haciz aşamasında muhafaza işlemi yapılamayacak, dolayısı ile yakalama şerhi de konulamayacaktır. (Aynı görüşte; Gündoğan, A. a.g bilgi notu.) 25.07.2025

9) Yargıtay Dairelerinin Görev Alanı Değişikliği

Yargıtay Başkanlar Kurulunun 19.06.2025 tarih, 2 Sayılı Kararı ile hazırlanan Yargıtay iş bölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 26.06.2025 Perşembe günü saat 09.30'da İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonunda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığında toplandı.

İş Durum Çizelgeleri;

YARGITAY CEZA DAİRELERİ 01/01/2025 – 19/06/2025				
BİRİM ADI	2024 YILINDAN DEVİR	2025 YILINDA GELEN	2025 YILINDA KARARA ÇIKAN	2025 YILINDA DERDEST
1. Ceza Dairesi	7914	4311	4892	7333
2. Ceza Dairesi	30299	8490	11591	27198
3. Ceza Dairesi	67959	4423	17659	54723
4. Ceza Dairesi	29104	5783	11347	23540
5. Ceza Dairesi	9012	4728	7008	6732
6. Ceza Dairesi	12423	2853	6482	8794
7. Ceza Dairesi	30584	3459	9377	24666
8. Ceza Dairesi	21424	6124	4956	22592
9. Ceza Dairesi	33278	4935	5461	32752
10. Ceza Dairesi	26954	3810	6858	23906
11. Ceza Dairesi	25969	2741	7519	21191
12. Ceza Dairesi	13878	2015	5437	10456
TOPLAM	308798	53672	98587	263886

YARGITAY HUKUK DAİRELERİ 01/01/2025 – 19/06/2025				
BİRİM ADI	2024 YILINDAN DEVİR	2025 YILINDA GELEN	2025 YILINDA KARARA ÇIKAN	2025 YILINDA DERDEST
1. Hukuk Dairesi	3390	3163	3128	3425
2. Hukuk Dairesi	6457	5346	6132	5671
3. Hukuk Dairesi	2988	2700	3416	2272
4. Hukuk Dairesi	17300	7319	9586	15033

YARGITAY HUKUK DAİRELERİ 01/01/2025 – 19/06/2025				
BİRİM ADI	2024 YILINDAN DEVİR	2025 YILINDA GELEN	2025 YILINDA KARARA ÇIKAN	2025 YILINDA DERDEST
5. Hukuk Dairesi	8513	8684	9202	7995
6. Hukuk Dairesi	1971	1962	2440	1493
7. Hukuk Dairesi	2142	2964	3109	1997
8. Hukuk Dairesi	7137	3420	4705	5852
9. Hukuk Dairesi	1387	5112	5204	1295
10. Hukuk Dairesi	5950	10218	10278	5890
11. Hukuk Dairesi	3787	3411	4314	2884
12. Hukuk Dairesi	1658	4313	4666	1305
TOPLAM	62680	58612	66180	55112

YARGITAY GENEL KURULLARI 01/01/2025 – 19/06/2025				
BİRİM ADI	2024 YILINDAN DEVİR	2025 YILINDA GELEN	2025 YILINDA KARARA ÇIKAN	2025 YILINDA DERDEST
Ceza Genel Kurulu	895	271	258	908
Hukuk Genel Kurulu	538	432	365	605
TOPLAM	1433	703	623	1513

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 01/01/2025 – 19/06/2025				
BİRİM ADI	2024 YILINDAN DEVİR	2025 YILINDA GELEN	2025 YILINDA KARARA ÇIKAN	2025 YILINDA DERDEST
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı	20048	77068	66893	30223

Hukuk ve Ceza Dairelerinin iş durum çizelgeleri incelendi.

Daire başkanlarının işbölümüne ilişkin istek ve teklifleri değerlendirilip, dairelere yıl içinde gelen, yıl içinde çıkan ve devredilen dosya sayıları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosya sayısı nazara alınarak işbölümü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

I) YARGITAY HUKUK DAİRELERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ

A) İŞBÖLÜMÜNÜN GENEL ESAS VE İLKELERİ

1) Yargıtay “Hukuk Daireleri” arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aşağıda yer alan "ihtisas alanı ve temel görev esasları" çerçevesinde yapılır.

2) İhtisas Alanı;

2.1) Yargıtay “Hukuk Daireleri”, “Medeni Hukuk Daireleri”, “Gayrimenkul Hukuku Daireleri”, “Borçlar ve Ticaret Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri” olmak üzere dört “ihtisas alanı” altında toplanır.

2.2) Her hukuk dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

3) Temel Görev;

3.1) Her bir hukuk dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere sahiptir.

3.2) Hukuk dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaşmayan görevler verilmaz.

3.3) Zorunluluk bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ihtisas alanı ve temel görevi dışında da görev verilebilir.

B) ORTAK HÜKÜMLER

1) Bu işbölümüne ilişkin kararların yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 18.01.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararı uyarınca dairelerin görevinde olup henüz temyiz incelemesi sonuçlanmayan dosyalar mevcut halleri ile bu işbölümü kararına göre görevli hale gelen daireye gönderilir ve temyiz incelemesi bu daire tarafından tamamlanır.

2) İlk derece mahkemelerinden temyiz incelemesi için gönderilen dava dosyalarından eksiklik, bozma ve sair nedenlerle mahalline geri çevrilmiş olanların temyiz incelemesi bu işbölümü kararına göre görevli hale gelen daire tarafından tamamlanır.

3) Temyiz incelemesi tamamlanarak mahalline gönderilen dosyalara ilişkin karar düzeltme istemlerinin incelemesi kararı veren daire tarafından tamamlanır.

4) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun kararlarına göre görevli hale gelen daire, yeni işbölümüne ilişkin dosyalarda Yargıtaya ilk geliş tarihi itibarıyla görevli bulunmadığından bahisle görevsizlik kararı veremez.

5) Dosyanın, eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmiş olması, temyiz inceleme görevinin benimsendiği anlamına gelmez.

6) Dairece hukuki nitelendirmenin yanlışlığı gerekçesiyle bozulan davada, mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama üzerine hukuki niteliği değişerek verilen kararın temyiz incelemesi, görevli ilgili dairece yapılır.

7) Dairelerin, ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya ferisi durumunda bulunan davalar hakkında görevsizlik kararı verebilmesi, söz konusu davanın başka bir dairenin görevleri arasında açıkça yazılı olması şartına bağlıdır.

8) Daireler ön inceleme yapmadan duruşma günü veremezler. Ön inceleme yaparak duruşma gününü bildirir tebligat çıkartan daire görevsizlik kararı veremez.

9) Temyize konu davada eski kanun maddelerinin uygulanmış bulunması halinde görevin belirlenmesinde, bu maddelerde yazılı müesseselerin düzenlendiği yeni yasa maddeleri esas alınır. Bu işbölümü ile atıf yapılan kanun maddelerinin değişmesi halinde, yeni kanunun karşılık gelen maddelerine atıf yapılmış sayılır.

10) Bir davada, birden fazla hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi, uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen daire tarafından yapılır. Uyuşmazlık konusu hukuki ilişki birden fazla dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, bunlardan Türk Borçlar Kanunu'ndaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

11) Bir davada, uyuşmazlık konusu hukuki ilişki Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) yazılı özel sözleşme türleri arasındaki karma bir sözleşmeye ya da TBK'da düzenlenen birden fazla özel sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, özel sözleşme türlerinin kanunda yer aldığı sıralama dikkate alınarak önce düzenlenen sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

12) Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

13) Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskân Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkânı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun

(HMK) 125. maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi, ayın uyuşmazlığını inceleyecek daire tarafından yapılır.

14) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca, hâkimlerin fiil ve kararlarından dolayı Devlet aleyhine açılan tazminat davalarının ilk derece yargılaması asıl davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli ilgili hukuk dairesi tarafından yapılır.

15) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. maddesi gereğince verilen yapı kayıt belgelerinden kaynaklanan hüküm ve kararların incelemesi işbölümü kararındaki temel görev esas alınmak suretiyle ilgili hukuk dairesi tarafından yapılır.

16) Hukuk dairelerinin görevleri altında yer alan "hatırlatma"ların amacı, temyiz incelemesi ile görevli hukuk dairesinin belirlenmesinde sıklıkla karşılaşılabilecek yanlışlıkları önlemek ve gözden kaçabilecek farklılıklara dikkat çekmektir.

17) Özel Dairelerce ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilen görevsizlik kararlarının kesinleşmesi üzerine yargı yeri belirlenmesi (merci tayini) Hukuk Genel Kurulunda yapılır.

18) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 286. maddesi uyarınca, bilirkişilerin hukuki sorumluluğundan kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu bölge adliye mahkemesince verilen kararların incelenmesi asıl davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli ilgili hukuk dairesi tarafından yapılır.

C) HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev: Gayrimenkul Mülkiyeti, Tapu Sicili, Kadastro Hukuku

1) Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) 01.04.1974 tarihli ve 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Türk Borçlar Kanunu'nun 19. maddesine (genel muvazaaya) dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 12. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

3) Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temlik tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temlik tasarruflar hakkında; TBK'nın 290, 291, 292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temlik tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Cemaat vakıflarınca açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış oldukları tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin olarak açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11) 4721 sayılı TMK'nın 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12) Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dâhil) dayanılarak genel mahkemelerde açılan (3402 Kadastro Kanunu m. 12) tapu iptal ve tescil davaları,

Hatırlatma:

• *İmar mevzuatına göre oluşturulan tapu kayıtları hakkında zilyetlik sebebine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davaları hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 7. Hukuk Dairesine aittir.*

13) Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılan tescil ile bu nitelikteki taşınmazların daha sonra her ne suretle olursa olsun tapuya kaydedilmesi nedeniyle (imar mevzuatına göre oluşturulan tapu kayıtlarına karşı açılan tapu iptali ve tescil davaları hariç) bu taşınmazlar hakkında açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14) Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazlar hakkında, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

15) Hazine tarafından, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olduğu iddiası ile açılan tapu iptal, tescil, men'i müdahale, ecrimisil ve kal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

16) Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı açılan (TMK m. 713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 14) tapu iptali ve tescil istekli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

17) 5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

18) Arazi toplulaştırmasından kaynaklanan aynı hak istemine ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar.

İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Medeni Hukuk

Temel Görev: Aile Hukuku (Evlilik Hukuku)

1) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı ikinci kitabının, "Evlilik Hukuku" başlıklı 1. kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile karıkoca arasında Türk Borçlar Kanunu'ndan kaynaklanan eşya ve alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı ikinci kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. kısmında yer alan, "Soybağının Kurulması" başlıklı 1. bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile "Aile" başlıklı 2. bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Ev başkanının sorumluluğundan (TMK m. 369) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

4) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a dayanılarak alınan tedbirler,

5) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'ye ve 5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun'a göre açılan (çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'ndan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar,

7) Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m. 202-281) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) 4721 sayılı TMK'nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. kitabının "Gerçek Kişiler" başlıklı 1. kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine ilişkin hüküm ve kararlar,

11) 4721 sayılı TMK'nın 2. kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. kısmında yer alan "Soy Bağının Kurulması" başlıklı 1. bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m. 282 ila 320: Soybağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb.) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

12) 4721 sayılı TMK'nın 2. kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

13) 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev: Sözleşme Hukuku, Tüketici Hukuku, Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi Ortaklık, Kira Sözleşmeleri

1) Kararı veren mahkemenin sıfatına, nitelendirmesine ve sözleşme ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, geçersiz sözleşmeden kaynaklanan (sebepsiz zenginleşmeden) (TBK m. 77 ila 82) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 65 ila 71. maddeleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 369. maddesi ile Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin kusursuz sorumluluktan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın;

a) Su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet aboneliği sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

b) Atık su bedelinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

c) Kaçak su, kaçak elektrik ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ikinci kısmında yer alan ve diğer Dairelerin görevine girmeyen (kira ilişkisinden kaynaklanan alacak ve diğer davalar ile adi ortaklıktan kaynaklanan davalar da dahil olmak üzere) sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer Dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine,*

• *2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararları ile kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz inceleme görevi 12. Hukuk Dairesine,*

• *6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin karşılığı ikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine,*

• *Estetik amaçlı ameliyatlar ve diş tedavi, protez vb. yapımından kaynaklanan uyuşmazlıklar ile araç tamiri, fotoğraf ve video çekimi de dahil olmak üzere işin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın tüm eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine,*

• *Ticari nitelikteki alım-satım ve faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine,*

• *Tarafına bakılmaksızın hizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

5) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile hizmet sağlayıcıları arasında (hastane, eczane, optik vb.) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) 4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda düzenlenen eser, taşıma, sigorta, bankacılık sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen eser, taşıma, sigorta ve bankacılık işlem ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan davalara görevli Dairelerinde bakılmaya devam edilecektir.

7) İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Alacağın temlik ve borcun naklinden doğan ve 6., 11. Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararlar,

9) Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401, 4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269 sayılı Kanunlar ve benzerleri) veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, menkul eşyalara ilişkin alacak ve (araç mülkiyetinin tespiti davaları da dahil olmak üzere) tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11) Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer Hukuk Dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

12) Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13) Orman Kanunu'ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14) 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanun'dan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

15) Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanunu'nun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Tarafları tacir olup, İİK'nin 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

16) Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

17) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalar ile bu davalar nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından icra memurları aleyhine açılan rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

18) 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu'ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

19) Siyasi partilere, meslek kuruluşlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

20) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve bu kanundan dolayı diğer Dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

21) Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca verilen hüküm ve kararlar,

22) Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 3. Hukuk Dairesinin görevinde olan davalarla birlikte görülen ve taraflarından birinin de mesleki sorumluluk sigorta şirketinin olduğu uyuşmazlıklarda verilen hüküm ve kararlar.

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ**İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku****Temel Görev: Haksız Fiil Tazminatı, Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat, Sigorta Hukuku**

1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dâhil), haksız eylemden kaynaklanan (suç teşkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vb. dâhil) davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımdan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine,*

• *Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız eylem nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

2) Trafik kazası sonucu oluşan cismani (bedensel) zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmadan kaynaklanan (sigortanın taraf olmadığı) maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Trafik kazası sonucu oluşan maddi hasara ilişkin tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK'nın 24 ve TBK'nın 58. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) İdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna ilişkin rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

- *Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı davalar ayrıktır.*

9) Sigortanın taraf olduğu ve trafik kazası sonucu oluşan cismani (bedensel) zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1472. maddesinden (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1301. maddesi) kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücu tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11) Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

12) Riziko mahalli konut ve işyeri olan mal ve sorumluluk sigortası sözleşmesi ile taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu (rücu dâhil) verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

- *Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 3. Hukuk Dairesinin görevinde olan davalarla birlikte görülen ve taraflarından birinin de mesleki sorumluluk sigorta şirketinin olduğu uyuşmazlıklarda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev: Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Tazminat, Kat Mülkiyeti

1) Mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) Mahkemeler tarafından, kamulaştırmaz el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Mahkemeler tarafından kamulaştırmaz el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi ve taşınmaz bedelinin tahsili davaları ile birlikte açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) 775 sayılı Gecekondu Kanunu'ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Hâkimin reddi talebi üzerine verilen kararlar,

7) Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (TMK m. 1007) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) Adli Yargı Kolu içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini),

10) a- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanmasından kaynaklanan uyumsuzluklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

b- Kat mülkiyeti kurulmak suretiyle şüyuun (ortaklığın) giderilmesi davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Diğer şüyuun (ortaklığın) giderilmesi davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 7. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

11) Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Kanun'un 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12) Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13) 18.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. madde uygulaması sırasında, kat irtifakı ve kat mülkiyetine tabi taşınmazlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi taşınmazlara ilişkin bağımsız bölüme ilave yapılması, ortak alanlara inşaat yapılması, mimari projeye aykırı yapılaşmalardan kaynaklanan müdahalenin men'i, tadilat projelerine izin verilmesi vb. davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

15) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen riskli yapılardan doğan uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar.

ALTINCI HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev: Eser Sözleşmeleri, Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku

1) İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın tüm eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan (dava konusu eserle ilgili All Risk Sigortasına ilişkin davalar ile eser ve hizmet alım davalarıyla birlikte açılan ve sigorta şirketlerine yöneltilen davalar dâhil) davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar,

2) Estetik amaçlı ameliyatlar ve diş protez vb. yapımından kaynaklanan uyuşmazlıklar ile araç tamiri, fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Arsa payı ya da kat karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

4) 2004 sayılı İİK'nın 94. maddesine göre icra müdürlüğünden alınan yetkiye dayalı olarak yüklenici alacaklısı tarafından arsa sahibi aleyhine açılan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

5) Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli ve 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,

6) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve kararlar,

8) Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,

9) Tarafına bakılmaksızın hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,

11) 2004 sayılı İİK uyarınca icra mahkemeleri ile genel mahkemelerde görülen sıra cetveline ilişkin şikâyet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

12) 2004 sayılı İİK'nın 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikâyet ve davalar (kayıt kabul, kayıt terkin davaları ile sıraya yönelik şikâyetler) sonunda verilen hüküm ve kararlar.

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku-Medeni Hukuk

Temel Görev: Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, Gayrimenkul Mülkiyetinin Sınırları, Ortaklığın Giderilmesi, Miras Hukuku

1) Sınırlı ayni haklara (TMK m. 779 vd.) ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Önalım hakkı, sözleşmeden doğan önalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Kadastro sonucu oluşan sicile karşı, kadastrodan önceki nedenlerle açılan iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

4) Aşağıda yazılı davalar gibi şahsi haklara dayalı ve taşınmaz mallarla ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar:

• Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

• Tahsis kararlarından kaynaklanan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

• İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli ve 20/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı),

Hatırlatma:

• *Mülkiyet hakkından kaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

• *Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli ve 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

5) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temlikten tescil) tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Geçit ve mecra hakkı ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) Su yoluna vaki müdahalenin men'i ve iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) Kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11) Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12) Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda, TMK'nın 737. maddesine dayalı komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin davalar (komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13) Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi (TMK m. 642, 696-699) davaları (paydaşlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14) Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Kat mülkiyeti kurulmak suretiyle şüyuun (ortaklığın) giderilmesi davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

15) İmar mevzuatından kaynaklanan davalar ile imar mevzuatına göre oluşturulan tapu kayıtları hakkında zilyetlik sebebine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine,*

• *2981 sayılı Kanun'un 10/b maddesi ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

16) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Üçüncü Kitabında yer alan "Miras Hukuku" hükümlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

17) Ölüncüye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temlik tasarruflar hakkında "sözleşmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasıyla (TBK m. 611 vd.) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

18) Tapuya kayıtlı taşınmazlarda, haricen satın alma ve zilyetliğe dayalı tapu iptali-tescil davası ve birlikte terditli olarak açılan alacak isteklerine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

19) Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1; 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 14, 17) açılan tescil davaları ile mülkiyetin ve zilyetliğin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları ile bu nitelikteki taşınmazların daha sonra her ne suretle olursa olsun tapuya kaydedilmesi nedeniyle (imar mevzuatına göre oluşturulan tapu kayıtlarına karşı açılan tapu iptali ve tescil davaları hariç) bu taşınmazlar hakkında açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

20) Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK'nın 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

21) Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,

22) Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Mahkemeler tarafından kamulaştırmaz el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi ve bedelinin tahsili davaları ile birlikte açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

23) Türk Medeni Kanunu'nun 981 vd. maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ**İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk****Temel Görev: Kadastro Hukuku, Tüzel Kişiler**

1) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun "Kişiler Hukuku" başlıklı 1. kitabının "Tüzel Kişiler" başlıklı 2. kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) Türk Medeni Kanunu'nun 56 ilâ 100. maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre açılmış derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

3) Türk Medeni Kanunu'nun 101 vd. maddeleri kapsamında kalan vakıfların kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi ayrıca Osmanlı döneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'na tabi olan vakıflarda, vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

4) 2613, 5602 ve 766 sayılı Kanunlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılan ilk tesis kadastrolarından kaynaklanan davalar sonucu kadastro mahkemeleince verilen hüküm ve kararlar,

5) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca yapılan "Afet Kadastro"ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Kadastro sonucu tescil edilen taşınmazlar hakkında sınır ve yüzölçümünün düzeltilmesi istemiyle açılan davalar (3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 41) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetine bakılmaksızın, 2859 sayılı Tapu-lama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan yenileme kadastro ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama kadastrolarından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetine bakılmaksızın 2924 (6292 sayılı Kanun) sayılı kanun ya da 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun (5831 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile eklenen) Ek 4. maddesi uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrolarından veya kesinleşmiş 2/B alanları hakkında zilyetlik ve muhdesat şerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

9) 2981 sayılı Kanun'un 10/b maddesi ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine,*

• *İmar mevzuatından kaynaklanan diğer davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 7. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

10) Mükerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptali ve tescil davaları,

11) Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastro, 2/B (orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi (6831 sayılı Kanun'un 4999 sayılı Kanun'un 4. maddesi ile değişik 9/son maddesi uyarınca) işlemlerinden kaynaklanan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

12) Orman İdaresi ya da Hazinesin taraf olup orman iddiasında bulunmaları nedeniyle orman yönünden araştırma yapılması gerekli olan kadastro tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve el atmanın önlenmesi istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13) Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı Kanun'un 30/2. maddesi uyarınca re'sen araştırma yapılması zorunlu olup sınırlarında orman bulunması veya taşınmazın orman niteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereken ya da 6831 sayılı Kanun'un 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması gerekli bulunan davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

14) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'dan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev: İş Hukuku

1) 4857 sayılı İş Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

Hatırlatma:

• 4857 sayılı Kanun'un 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 10. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

2) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan, 6772 sayılı Kanun'da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'dan kaynaklanan davalar,

3) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu'nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. maddesi gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'dan kaynaklanan davalar,

5) 854 sayılı Deniz İş Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,

9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'ndan kaynaklanan işsizlik ödeneğine ilişkin (işçinin, Türkiye İş Kurumu veya işverenin taraf olduğu) davalar,

10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

ONUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev: Sosyal Güvenlik Hukuku Aşağıda yazılı davalar hakkında, iş mahkemelerince veya iş mahkemesi sıfatıyla verilen hüküm ve kararlar:

- 1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu davalar,
- 2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,
- 3) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,
- 4) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,
- 5) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,
- 6) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,
- 7) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,
- 8) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu'ndan kaynaklanan davalar,
- 9) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'dan kaynaklanan davalar,
- 10) 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'dan kaynaklanan davalar,
- 11) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'dan kaynaklanan davalar,
- 12) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),
- 13) Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar,
- 14) Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
- 15) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'ndan kaynaklanan davalar (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'ndan kaynaklanan işsizlik ödeneğine ilişkin davalar hariç),

16) Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

17) 3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

18) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

19) İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

20) 6183 sayılı Kanun uyarınca taşınır malların ihalesinin feshi ile ilgili olarak iş mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar.

ON BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev: Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankalar Hukuku

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, acente, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), kıymetli evrak (poliçe, bono, çek ve diğerleri), yolcu ve eşya taşıma, deniz ticareti (gemi, donatma iştiraki, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz sigortaları) ve ilişkilerinden ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

- 6098 sayılı TBK'nın 520 vd. maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine,

- Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) ile TTK'nın 1472. maddesinden kaynaklanan sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 4. Hukuk Dairesine,

- Eser (istisna) sözleşmesinden kaynaklanan dava konusu eserle ilgili All Risk Sigortasına ilişkin davalar ile eser ve hizmet alım davalarıyla birlikte açılan ve sigorta şirketlerine yöneltilen davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 6. Hukuk Dairesine aittir.

2) Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK m. 962-969; TTK 4/1) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547-554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,

Hatırlatma:

• *Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1521. maddesinde sayılan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar) davalar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak davaları yanında İİK'nın 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve İİK'nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameleri dâhil) ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun'dan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Taraflarının sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

8) Tarafları tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları,

Hatırlatma:

• *Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK'nın 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

9) Kooperatifler Hukuku ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;

9.1) İİK'nin 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

9.2) İİK'nin 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

9.3) İİK'nin 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Tacirler arasında, (aşağıda 12. Hukuk Dairesinin görevine giren işler dışındaki) kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 3. Hukuk Dairesine aittir.*

• *Tacirler arasında, 2004 sayılı İİK'nin 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar ile kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz inceleme görevi 12. Hukuk Dairesine aittir.*

• *Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

10) Banka ve finans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• *Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine,*

• *Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.*

11) Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

12) Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar.

ON İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev: İcra ve İflas Hukuku

1) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• İcra ve İflas Kanunu uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

2) İcra ve İflas Kanunu'nun 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

3) İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,

4) Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

5) 6183 sayılı Kanun'un 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,

6) Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

7) Rehnin (menkul ve gayrimenkul) paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerle (İİK m. 145 vd.) ilgili itiraz ve şikâyetler ile ipoteğin kaldırılması (İİK m. 153) talebi üzerine icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar. Alacaklıların İİK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

8) İcra ve İflas Kanunu'nun 16. babında 331 ilâ 354'üncü maddeleri arasında düzenlenen suçlar ve kabahatler hakkında verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 'nun 76. maddesinde düzenlenen tazyik hapsi hakkında verilen hüküm ve kararların kanun yararına bozma istemlerini inceleme görevi de 12. Hukuk Dairesine aittir.

9) İcra ve İflas Kanunu'nun 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

10) Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları.

Hatırlatma:

• Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarılma dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine aittir.

• Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

11) İcra ve İflas Kanunu'nun 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK m. 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar,

12) İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.

13) İcra ve İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun'dan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14) Türk Borçlar Kanunu'nun 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

II) YARGITAY CEZA DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ**A) ORTAK HÜKÜMLER**

1) Bu iş bölümündeki düzenlemeler, yürürlüğe girdiği tarih dâhil olmak üzere tebliğnamesi bu tarihten sonra tanzim olunan işler için geçerli olup temyiz incelemesi bu iş bölümüne göre görevli bulunan ceza dairesi tarafından yapılır.

2) İş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen tebliğnameler, iş bölümündeki düzenlemeler esas alınarak görevli ceza dairesine gönderilir.

3-(1.a) Ceza Dairelerinin iş bölümünün/görevlerinin belirlenmesinde, mahkûmiyet kararlarında mahkeme hükmündeki, mahkûmiyet dışındaki kararlarda ise iddia-name ya da dava açan belgedeki nitelendirme esas alınır.

b) Birden fazla suçun yer aldığı hükümlerin temyiz incelemesi, incelemeye konu suçlardan yaptırımı en ağır olanına bakmakla görevli dairece yapılır. Görevli dairenin tespitinde nitelikli hâller dikkate alınmaz.

c) Birden fazla suça ilişkin açılan davalardan en ağırlı belirlenirken suçun temel şekline göre hapis cezasının üst sınırı daha fazla olan suça ilişkin dava daha ağır, üst sınırların eşit olması hâlinde ise alt sınırı daha fazla hapsi gerektiren suça ilişkin davanın daha ağır olduğu kabul edilir.

d) Hapis cezası ile birlikte öngörülen adli para cezaları ise her iki suça ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının eşit olması hâlinde nazara alınır ve hapis cezası ile aynı kriterlere tabi tutulur.

e) Suçlar için öngörülen cezaların alt ve üst sınırlarının aynı olması durumunda temyiz incelemesi, tebliğnamenin düzenlendiği daire tarafından sonuçlandırılır. Ancak temyiz incelemesine konu edilen ve ceza miktarları eşit olan suçlardan birisi özel ceza kanununda, diğeri TCK'da düzenlenen suç ise temyiz incelemesi özel ceza kanunundaki suça bakmakla görevli daire tarafından yapılır.

f) Temyiz incelemesine konu olan suçların ceza miktarlarında sonradan değişiklik olması hâlinde, suçun tebliğnamenin düzenleme tarihindeki temel şeklinde öngörülen ceza miktarları göz önünde bulundurularak görevli daire belirlenir.

g) Bu maddeye göre suçun ağırlığı nazara alınarak görevli dairenin belirlenmesinde temyiz kanun yoluna tabi olmaması nedeniyle ilk bakışta reddedilecek temyiz talepleri göz önünde bulundurulmaz.

h) Münhasıran vekâlet ücreti istemine ilişkin temyiz davaları, işbu talebe müstenidat gösterilen suça bakmakla görevli daire tarafından görülür. Ancak birden fazla suçun yer aldığı hükümlerin temyiz incelemesinde görevli dairenin belirlenmesi, yukarıdaki fıkra hükümlerine uygun şekilde yapılır.

ı) Münhasıran temyiz edilen müsadere veya diğer güvenlik tedbirlerine ilişkin kararların temyiz incelemesi, söz konusu kararın ilgili olduğu suçu incelemekle görevli dairece gerçekleştirilir.

2) Yukarıdaki fıkralara göre görevli dairenin belirlenmesinde;

a) Birden fazla suçun yer aldığı hükümlerin temyiz incelemesi ile ilgili olarak görevli dairenin belirlenmesinde; temyizi kabil olmayan, temyiz edenin temyize hakkı bulunmadığı veya başka bir kanun yoluna tabi iken mercide yanılma suretiyle ya da sehven gönderilen/temyiz edilen suçlara ilişkin talepler dikkate alınmaz.

b) Her hâlükarda görevli daire, temyiz dilekçesinin kapsamındaki suça/suçlara göre belirlenir.

4-a) Ceza Daireleri, işbu işbölümünün yürürlük tarihinden önce daireye gelip de tebligat veya ek tebliğname tanzimi gibi esasa girilmeden verilen usul eksiklerinin ikmaline ilişkin kararlar hariç olmak üzere, bozma kararı ile daire dışına gönderdiği işleri de;

aa) Bozma kararından sonra bozmaya konu suçun/suçların temyiz incelemesinin bir başka dairenin görev alanına (da) alınmış olmasına,

ab) Bozma kararına uyularak kurulan hükümdeki suç vasfına göre görevli dairenin bir başka daire olup olmadığına bakmaksızın sonuçlandırır.

b) İşbu iş bölümünün yürürlük tarihinden önce daireye gelip de tebligat veya ek tebliğname tanzimi gibi esasa girilmeden verilen usul eksiklik ikmaline ilişkin kararlardan sonra yeniden temyiz incelemesi için gelen ve birden fazla suç hakkında verilen hükümlerin temyiz talebini içeren dosyada, kendi görev alanına girmeyen bir suçla ilgili olarak temyiz incelemesi yapma zorunluluğu, bu suçun dairenin görevine giren daha ağır bir suç ile birlikte geri gelmesi hâline münhasırdır. Aksi takdirde görevli daire, yer verilen diğer hükümler muvacehesinde belirlenir.

c) Birden fazla dairece temyiz incelemesinin yapıldığı hâllerde temyiz incelemesi, (a) ve (b) bentleri de gözetilerek işi daire dışına en son gönderen dairece yapılır.

5) Bu iş bölümünün yürürlüğe girmesinden önce Yargıtay incelemesinden geçen ya da geri çevirme kararına konu olan dosyaların tekrar Yargıtaya gelmesi durumunda inceleme bu iş bölümüne göre görevli daire/daireler tarafından gerçekleştirilir. Ancak her hâlükarda;

a) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz olağanüstü kanun yoluna başvurulması durumunda, vaki itiraza konu suçun temyiz incelemesini yapacak görevli daire sonradan değişmiş olsa bile CMK'nın 308/2. maddesi gereğince değerlendirme, kararına itiraz olunan daire tarafından yapılır.

b) Direnme kararlarına yönelik temyiz talepleri de, vaki direnmeye konu suçun temyiz incelemesini yapacak görevli daire sonradan değişmiş olsa bile kararına direnilen dairece incelenir.

c) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığını, ilk derece mahkemesi sıfatıyla karar vermiş olan daire, hükme katılmayan diğer üyeleri marifetiyle değerlendirir. 5271 sayılı CMK'nın 307. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen geçici 10. maddesi uyarınca Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilen ve Genel Kurulca yapılan inceleme sonunda verilen kararın niteliği gereği dosyanın Yargıtay Ceza Dairesine gönderilmesinin gerektiği hâllerde dosyaya konu suçla ilgili olarak görevli dairenin değişip değişmediğine bakılmaksızın dosya direnme kararını inceleyip kısmen veya tamamen yerinde görmeyen daire tarafından sonuçlandırılır.

6) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu'nda düzenlenip yaptırım bakımından Türk Ceza Kanunu'na atıf yapılan suçlara ilişkin olağan ve olağanüstü kanun yolu incelemesi; 1632 sayılı Kanun'da yer alan ağırlatıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin

atıf yapılan suça ilişkin temyiz davasına bakmakla görevli olan dairece, yaptırımını müstakilen 1632 sayılı Kanun'da düzenlenen suçlara ilişkin ise Yargıtay 7. Ceza Dairesince gerçekleştirilir.

7) 3713 sayılı Kanun'un 4. maddesinde sayılan suçlara ilişkin temyiz incelemeleri ve ilk derece mahkemesi sıfatıyla icra olunacak yargılamalar, bir terör örgütünün faaliyeti kapsamında işlenip işlenmediğine bakılmaksızın suç tiplerine göre görevli dairelerce yapılır.

8-a) Temyiz davasına bakmakla görevli olan daire, Yargıtayın ilk derece mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu davalar ile olağanüstü kanun yollarına ilişkin davalara bakmakla da görevlidir. İlk derece yargılamasına tabi olup da iddianamenin kabulüne karar verilen veya kanunen öngörülen süre sonunda iade edilmemesi nedeniyle iddianamesi kabul edilmiş sayılan dava dosyaları devir işlemine tabi tutulmazlar. İşbu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihinden önce geçerli olan iş bölümüyle dava dosyalarının bir başka daireye devrine ilişkin hükümler saklıdır.

b) Yargıtay özel dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakmakla görevli olduğu davalarla ilgili verdiği hüküm veya kararların, kanun yolu incelemesi üzerine bozulmasına ya da dosyanın tevdiine karar verildiğinde; dava dosyası kanun yolu incelemesine konu hüküm veya kararı veren ve yargılama kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar görevi devam edecek olan daireye gönderilir.

9) Bütün devir ve tevzi işlemleri UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak sırasıyla gerçekleştirilir.

B) CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 81... Kasten öldürme,

Madde 82... Nitelikli hâller,

Madde 83... Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi,

Madde 84... İntihara yönlendirme,

Madde 86... Kasten yaralama,

Madde 87... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama,

Madde 88... Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi,

Madde 97... Terk,

Madde 98... Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

Uyarılama yargılamaları hariç olmak üzere, hükme esas alınan suç ya da kararların niteliğine bakılmaksızın, hükmün infazı aşamasında disiplin cezaları, koşullu salıverilme, koşullu salıverilmenin geri alınması, denetimli serbestlik ve infazla ilgili diğer uyuşmazlıklardan kaynaklanan iş veyahut kararlar.

İKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 116... Konut dokunulmazlığının ihlâli,

Madde 119... Ortak hüküm (TCK'nın 116. maddesi ile ilgili kısım yönünden),

Madde 141 ilâ 147... Hırsızlık,

Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf,

Madde 161... Hileli iflas,

Madde 162... Taksirli iflas,

Madde 163... Karşılıksız yararlanma,

Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi,

Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler,

Madde 289... Muhafaza görevini kötüye kullanma,

Madde 290... Resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması.

Bu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş bölümü değişikliği nedeniyle Yargıtay 2. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan ve henüz incelenmemiş olan TCK'nın 151, 152 ve 153. maddelerine ilişkin işler, Yargıtay 6. Ceza Dairesine "Ortak Hükümler" in ilgili maddelerindeki düzenlemeler gözetilerek UYAP Bilişim Sistemi üzerinden devredilir.

ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 76... Soykırım,

Madde 77... İnsanlığa karşı suçlar,

Madde 78... Örgüt,

Madde 219... Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,

Madde 222... Şapka ve Türk Harfleri, (Mülga)

Madde 282... Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Madde 302... Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak,

Madde 303... Düşmanla işbirliği yapmak,

Madde 304... Devlete karşı savaşa tahrik,

Madde 305... Temel milli yararlar karşı faaliyetinde bulunmak için yarar sağlama,

Madde 306... Yabancı devlet aleyhine asker toplama,

Madde 307... Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,

Madde 308... Düşman devlete maddi ve mali yardım,

- Madde 309...** Anayasayı ihlal,
- Madde 310...** Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,
- Madde 311...** Yasama organına karşı suç,
- Madde 312...** Hükûmete karşı suç,
- Madde 313...** Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan,
- Madde 314...** Silahlı örgüt,
- Madde 315...** Silah sağlama,
- Madde 316...** Suç için anlaşma,
- Madde 317...** Askerî komutanlıkların gasbı,
- Madde 318...** Halkı askerlikten soğutma,
- Madde 319...** Askerleri itaatsizliğe teşvik,
- Madde 320...** Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma,
- Madde 321...** Savaş zamanında emirlere uymama,
- Madde 322...** Savaş zamanında yükümlülükler,
- Madde 323...** Savaşta yalan haber yayma,
- Madde 324...** Seferberlikle ilgili görevin ihmali,
- Madde 325...** Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü,
- Madde 326...** Devletin güvenliğine ilişkin belgeler,
- Madde 327...** Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme,
- Madde 328...** Siyasal veya askeri casusluk,
- Madde 329...** Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama,
- Madde 330...** Gizli kalması gereken bilgileri açıklama,
- Madde 331...** Uluslararası casusluk,
- Madde 332...** Askeri yasak bölgelere girme,
- Madde 333...** Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik,
- Madde 334...** Yasaklanan bilgileri temin,
- Madde 335...** Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini,
- Madde 336...** Yasaklanan bilgileri açıklama,
- Madde 337...** Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama,

Madde 338... Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi,

Madde 339... Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma,

Madde 340... Yabancı devlet başkanına karşı suç,

Madde 341... Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret,

Madde 342... Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç,

Madde 343... Karşılıklılık koşulu,

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun'dan kaynaklanan suçlar,

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

07.12.1994 tarih ve 4053 sayılı Kanun ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesine eklenen fıkra gereğince, 3953 sayılı Kanun'a göre ve Askeri Yargıtaydan gönderilen dava ve işler ile aynı Kanun uyarınca adli yargı mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizden intikal edecek olan işler,

9. Ceza Dairesinin baktığı işlerde yapılan değişiklik nedeniyle daha önce 9. Ceza Dairesince ilk derece yargılaması yapılan dosyalardan kanun yolu incelemesinden dönenlere 3. Ceza Dairesi tarafından bakılmasına.

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 79... Göçmen kaçakçılığı,

Madde 80... İnsan ticareti,

Madde 108... Cebir,

Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 112... Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi,

Madde 113... Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Madde 114... Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi,

Madde 115... İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme,

Madde 117... İş ve çalışma hürriyetinin ihlali,

Madde 118... Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi,

Madde 119... Ortak hüküm (TCK'nın 112, 113, 114, 115 ve 117. maddeleri ile ilgili kısımlar yönünden),

Madde 120... Haksız arama,

Madde 121... Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi,

Madde 122... Nefret ve ayrımcılık,

Madde 124... Haberleşmenin engellenmesi,

Madde 125... Hakaret,

Madde 126... Mağdurun belirlenmesi,

Madde 127... İsnadın ispatı,

Madde 128... İddia ve savunma dokunulmazlığı,

Madde 129... Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret,

Madde 130... Kişinin hatırasına hakaret,

Madde 131... Soruşturma ve kovuşturma koşulu,

Madde 181... Çevrenin kasten kirletilmesi,

Madde 182... Çevrenin taksirle kirletilmesi,

Madde 183... Gürültüye neden olma,

Madde 184... İmar kirliliğine neden olma,

Madde 220... Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

Madde 221... Etkin pişmanlık,

Madde 225... Hayasızca hareketler,

Madde 227... Fuhuş,

Madde 232... Kötü muamele,

Madde 233... Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali,

Madde 265... Görevi yaptırmamak için direnme,

Madde 299... Cumhurbaşkanı hakaret,

Madde 300... Devletin egemenlik alametlerini aşağılama,

Madde 301... Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama.

BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 235... İhaleye fesat karıştırma,

Madde 236... Edimin ifasına fesat karıştırma,

Madde 237... Fiyatları etkileme,

Madde 238... Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,

Madde 239... Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması,

Madde 240... Mal veya hizmet satımından kaçınma,

Madde 241... Tefecilik,

Madde 242... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 247... Zimmet,

Madde 248... Etkin pişmanlık,

Madde 249... Daha az cezayı gerektiren hâl,

Madde 250... İrtikap,

Madde 251... Denetim görevinin ihmali,

Madde 252... Rüşvet,

Madde 253... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 254... Etkin pişmanlık,

Madde 255... Nüfuz ticareti,

Madde 257... Görevi kötüye kullanma,

Madde 258... Göreve ilişkin sırrın açıklanması,

Madde 259... Kamu görevlisinin ticareti,

Madde 260... Kamu görevinin terki veya yapılmaması,

Madde 261... Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf,

Madde 262... Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,

Madde 263... Kanuna aykırı eğitim kurumu açma ve işletme,

Madde 264... Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,

Madde 266... Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,

Yargı yeri belirlemeleri ve dava nakli,

6706 sayılı Kanun'dan kaynaklanan ve bu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen işler.

ALTINCI CEZA DAİRESİ

Madde 106... Tehdit,

Madde 107... Şantaj,

Madde 148... Yağma,

Madde 149... Nitelikli yağma,

Madde 150... Daha az cezayı gerektiren hâl,

Madde 151... Mala zarar verme,

Madde 152... Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri,

Madde 153... İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme,

Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler.

Bu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş bölümü değişikliği nedeniyle Yargıtay 2. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan ve henüz incelenmemiş olan TCK'nın 151, 152 ve 153. maddelerine ilişkin işler, Yargıtay 6. Ceza Dairesine “Ortak Hükümler”in ilgili maddelerindeki düzenlemeler gözetilerek UYAP Bilişim Sistemi üzerinden devredilir.

YEDİNCİ CEZA DAİRESİ

1918, 4926, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunları ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'ndan kaynaklanan işler,

4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar. (Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)

İstisnalar hariç olmak üzere özel ceza kanunlarından veya Kabahatler Kanunu'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar ile 11.04.2013 ile 28.06.2014 tarihleri arasında işlenen 6455 sayılı Kanun ile değişik 5607 sayılı Kanun'un tütün, tütün mamulleri ile her türlü alkollü içki kaçakçılığı suçları ile akaryakıt kaçakçılığı suçlarına ilişkin Kanun'un 3/10, 11, 12 ve 18. madde ve fıkralarında düzenlenen suçlardan kaynaklanan işler.

SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 94... İşkence,

Madde 95... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,

Madde 96... Eziyet,

Madde 109... Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Madde 110... Etkin pişmanlık,

Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 154... Hakkı olmayan yere tecavüz,

Madde 170... Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

Madde 171... Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması,

Madde 172... Radyasyon yayma,

Madde 173... Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,

Madde 174... Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi,

Madde 175... Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali,

Madde 176... İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,

Madde 177... Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması,

Madde 178... İşaret ve engel koymama,

Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, (1/2)

Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, (1/2)

Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, (1/2)

Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaya ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, (1/2)

Madde 192... Etkin pişmanlık, (1/2)

Madde 197... Parada sahtecilik,

Madde 198... Paraya eşit sayılan değerler,

Madde 199... Kıymetli damgada sahtecilik,

Madde 200... Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,

Madde 201... Etkin pişmanlık,

Madde 202... Mühürde sahtecilik,

Madde 213... Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,

Madde 214... Suç işlemeye tahrik,

Madde 215... Suçu ve suçluyu övme,

Madde 216... Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,

Madde 217... Kanunlara uymamaya tahrik,

Madde 217/A... Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma,

Madde 218... Ortak Hükümler,

Madde 223... Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması,

Madde 224... Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali,

Madde 228... Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama,

Madde 229... Dilencilik,

Madde 230... Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören,

Madde 234... Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması.

Madde 256... Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,

Madde 267... İftira,

Madde 268... Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması,

Madde 269... Etkin pişmanlık,

Madde 270... Suçu üstlenme,

Madde 271... Suç uydurma,

Madde 272... Yalan tanıklık,

Madde 273... Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler,

Madde 274... Etkin pişmanlık,

Madde 275... Yalan yere yemin,

Madde 276... Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık,

Madde 278... Suçu bildirmeme,

Madde 279... Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi,

Madde 280... Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,

Madde 281... Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme,

Madde 283... Suçluyu kayırma,

Madde 284... Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,

Madde 287... Genital muayene,

Madde 291... Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme,

Madde 292... Hükümlü veya tutuklunun kaçması,

Madde 293... Etkin pişmanlık,

Madde 294... Kaçmaya imkan sağlama,

Madde 295... Muhafızın görevini kötüye kullanması,

Madde 296... Hükümlü veya tutukluların ayaklanması,

Madde 297... İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak,

Madde 298... Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme,

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a ilişkin işler,

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na ilişkin işler,

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a ilişkin işler,

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a ilişkin işler, (1/2)

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun'a ilişkin işler, (1/2)

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun'a ilişkin işler. (1/2)

Bu iş bölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve TCK'dan kaynaklanan tüm diğer suçlar.

Bu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş bölümü değişikliği nedeniyle Yargıtay 8. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan ve henüz incelenmemiş olan TCK'nın 243, 244, 245, 245/A ve 246. maddelerine ilişkin işler, Yargıtay 11. Ceza Dairesine "Ortak Hükümler" in ilgili maddelerindeki düzenlemeler ile tabii hâkim ilkesi doğrultusunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülmekte olan derdest dava dosyaları ile temyiz incelemesinden dönecek olanlar hariç olmak üzere UYAP Bilişim Sistemi üzerinden devredilir.

DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 99... Çocuk düşürtme,

Madde 100... Çocuk düşürme,

Madde 101... Kısırlaştırma,

Madde 102... Cinsel saldırı,

Madde 103... Çocukların cinsel istismarı,

Madde 104... Reşit olmayanla cinsel ilişki,

Madde 105... Cinsel taciz,

28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı kararıyla 9. Ceza Dairesine bırakılan ve hâlihazırda dairede yargılaması devam eden ilk derece dosyalarına 9. Ceza Dairesinde bakılmasına devam edilmesine.

ONUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 185... Zehirli madde katma,

Madde 186... Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti,

Madde 187... Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma,

Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, (1/2)

Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, (1/2)

Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, (1/2)

Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, (1/2)

Madde 192... Etkin pişmanlık, (1/2)

Madde 193... Zehirli madde imal ve ticareti,

Madde 194... Sağlık için tehlikeli madde temini,

Madde 195... Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma,

Madde 196... Usulsüz ölü gömülmesi,

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a ilişkin işler, (1/2)

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun'a ilişkin işler, (1/2)

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun'a ilişkin işler. (1/2)

ON BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 155... Güveni kötüye kullanma,

Madde 156... Bedelsiz senedi kullanma,

Madde 157... Dolandırıcılık,

Madde 158... Nitelikli dolandırıcılık,

Madde 159... Daha az cezayı gerektiren hâl,

Madde 164... Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi,

Madde 166... Bilgi vermeme,

Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler.

Madde 203... Mühür bozma,

Madde 204... Resmî belgede sahtecilik,

Madde 205... Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,

Madde 206... Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan,

Madde 207... Özel belgede sahtecilik,

Madde 208... Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,

Madde 209... Açığa imzanın kötüye kullanılması,

Madde 210... Resmî belge hükmünde belgeler,

Madde 211... Daha az cezayı gerektiren hâl,

Madde 212... İçtima,

Madde 231... Çocuğun soybağını değiştirme,

Madde 243... Bilişim sistemine girme,

Madde 244... Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,

Madde 245... Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,

Madde 245/A... Yasak cihaz veya programlar,

Madde 246... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun gereğince açılan davalar.

(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)

Bu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş bölümü değişikliği nede- niyle;

-Yargıtay 8. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan ve henüz incelenmemiş olan TCK'nın 243, 244, 245, 245/A ve 246. maddelerine ilişkin işler, Yargıtay 11. Ceza Dairesine,

-Yargıtay 11. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan ve henüz incelenmemiş olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan ilişkin işler, Yargıtay 12. Ceza Dairesine,

“Ortak Hükümler”in ilgili maddelerindeki düzenlemeler ile tabii hâkim ilkesi doğrultusunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülmekte olan derdest dava dosyaları ile temyiz incelemesinden dönecek olanlar hariç olmak üzere UYAP Bilişim Sistemi üzerinden devredilir.

ON İKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 85... Taksirle öldürme,

Madde 89... Taksirle yaralama,

Madde 90... İnsan üzerinde deney,

- Madde 91...** Organ ve doku ticareti,
- Madde 92...** Zorunluluk hâli,
- Madde 93...** Etkin pişmanlık,
- Madde 123...** Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma,
- Madde 123/A...** Israrlı takip,
- Madde 132...** Haberleşmenin gizliliğini ihlal,
- Madde 133...** Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
- Madde 134...** Özel hayatın gizliliğini ihlal,
- Madde 135...** Kişisel verilerin kaydedilmesi,
- Madde 136...** Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme,
- Madde 137...** Nitelikli hâller,
- Madde 138...** Verileri yok etmeme,
- Madde 139...** Şikâyet,
- Madde 140...** Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
- Madde 179...** Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
- Madde 180...** Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma,
- Madde 226...** Müstehcenlik,
- Madde 277...** Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs,
- Madde 285...** Gizliliğin ihlali,
- Madde 286...** Ses ve görüntülerin kayda alınması,
- Madde 288...** Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndan kaynaklanan işler,

5271 sayılı CMK'nın 141 ilâ 144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan işler.

Bu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş bölümü değişikliği nedeniyle Yargıtay 11. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan ve henüz incelenmemiş olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan işler Yargıtay 12. Ceza Dairesine “Ortak Hükümler”in ilgili maddelerindeki ile tabii hâkim ilkesi doğrultusunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülmekte olan derdest dava dosyaları ile temyiz incelemesinden öncecek olanlar hariç olmak üzere gözetilerek UYAP Bilişim Sistemi üzerinden devredilir.

III) 1- 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerine ait iş bölümü karar tasarısının oy birliğiyle **ONAYLANMASINA**;

2- Yargıtay Başkanlar Kurulunca kabul edilip Büyük Genel Kurulca onaylanan iş bölümü kararının Resmî Gazete'de yayımlanması için gönderilmesine, Resmî Gazete'de yayımlanmasını izleyen ayın başından itibaren uygulanmaya başlanılmasına;

3- Kabul edilen iş bölümü kararının;

a) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay kararları dergisinde yayımlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne,

b) Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına,

c) Kararın elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin, UYAP dosya gönderme formu ekranında yapılacak düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

4- Yargıtay Başkanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin sağlanmasına,

26.06.2025 tarihinde **oy birliği** ile karar verildi.

10) “Mümeyyiz Olmayan (Temyiz Kudreti Bulunmayan) Kişinin Hukuki İşlemlerinin Hükümsüz Olduğu” İddiasının “Dürüstlük Kuralına (TMK m. 2) Aykırı Olduğu Takdirde Dinlenmeyeceği” Hk.

Davacı vekili, 24.04.2025 tarihli dilekçesinde; “*Muhterem mahkemenize süresi içinde sunmuş olduğumuz istinaf dilekçemizde ileri sürmüş olduğumuz istinaf sebeplerimizin yerinde olmadığını, kişilerin hukuki ehliyetinin kamu düzeniyle ilgili olduğunu, işlem tarihinde davacı şirketin temsilcisinin (yönetim kurulu başkanının) hukuki ehliyeteye sahip olmadığınıın ATK. 1. ÜST KURULUNUN RAPORU İLE SABİT OLDUĞUNDAN, yerel mahkemece verilen ‘davanın kabulü ile dava konusu taşınmaza ilişkin satış işleminin iptali ile taşınmazın davacı (şirket) adına tesciline’ ilişkin yerel mahkeme kararının onanması gerektiğini*” belirmişse de;

Konuyu -“gerçek kişiler” bakımından- düzenlemiş olan TMK. m. 15’te;

“*Kanunda gösterilen ayırık durumlar saklı kalmak üzere ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz*”

denilmiş olduğu gibi, bu maddeyi yorumlamış olan 09.03.1955 Tarih ve E: 22, K: 22 sayılı İct. Bir. Kararı’nda (Bknz: R.G. 27.06.1955 T. sayı: 9039- Uyar, T. Gerçekçeli-İctihatlı Türk Medeni Kanunu, 2002, C: 3, s: 121 vd.);

“... Medeni Kanunun (Mümeyyiz olmıyan şahsın tasarrufu hukuki bir hüküm ifade etmez. Kanunda muayyen istisnalar bakidir.) hükmünü ihtiva eden onbeşinci maddesini mutlak surette yani ‘mümeyyiz olmayanın yaptığı her hangi bir hareketin hukuken hiç bir netice doğurmayacağı’ şeklinde tefsir etmek doğru olmaz. Çünkü Medeni Kanunumuzun birinci maddesine göre kanunun tefsirinde lafzı kadar ruhu da esas teşkil eder. Her hükmün lafzı ruhu ile kontrol edilmek gerekir. Medeni Kanunun on beşinci maddesindeki hükmün vazında asıl gaye ve maksadın ‘medeni hakları kullanmaktan gayri mümeyyizlik sebebiyle mahrum olan kimselerin korunması olduğu’ meydandadır (Zürich şerhi tercümesi -Şahsın Hukuku- madde: Onsekiz No: Onüç) Şu halde bu kanun hükmünü, sevk gayesine münafi olarak, mümeyyiz olmıyanın aleyhine tefsir etmek, mesela, mümeyyiz olmıyan kimsenin alacağını temin etmek için yapılmış kefalet veya mümeyyiz olmıyan kimseye yapılan hibeyi muteber saymamak, bu gayenin dışında kalan neticeler olacaktır. Bundan başka, mümeyyiz olmıyan kimsenin yaptığı bir iş akti, batıl sayıldığı takdirde iş veren, yalnız mamelekinde husule gelen zenginleşmeden dolayı bir miktar para verecek, mukavele edilen ücretle mülzem bulunmayacaktır. Ayrıca bu kimseyi, -iş akti hükümsüz olduğundan- İşçi Sigortalarından ve işçiyi koruyan diğer kanun hükümlerinden istifade ettirmemek vaziyeti hasıl olacaktır. Keza mümeyyiz olmıyan bir kimsenin satın aldığı piyango biletine ikramiye isabet etse, satış hükümsüz olduğu için, ikramiyenin de kendisine ait olmaması neticesine varmak icabedecektir. Görülüyor ki, onbeşinci maddenin mümeyyiz olmıyan kimse ile muamele yapmış olan tarafca, mümeyyiz olmıyan kimse aleyhine olarak dermeyan edilmesi, bu hükmün konması maksadına aykırı ve adil olmıyan neticeler doğurmaktadır.

Onbeşinci maddenin, mümeyyiz olmıyan kimse tarafından, diğer taraf aleyhine dermeyer edilmesi de hal ve şartlara göre hüsnüniyet esaslarına aykırı bir durum mahiyeti arzedebilir. Filhakika mümeyyiz olmıyan kimse, temyiz kudretine sahip olsa idi aynı suretle hareket edecek yani normal zekalı bir insan dahi aynı tarzda muamelede bulunacak idi ise, temyiz kudretinden mahrum olduğunu ileri sürerek muamelenin hü-kümsüzlüğünü dermeyer edememelidir. Aksi takdirde temyiz kudretinden mahrumi-yet, hukuki muamelatta gerekli emniyeti ihlale müncer olacak ve teşevvüs ve istikrar-sızlık amili mahiyetini alır ki, bunu tecvize imkân yoktur. Zira, her türlü subjektif hak-kın kullanılmasını objektif hüsnüniyet prensiplerinin, yani cemiyette hâkim olan dü-rüstlük kaidelerinin murakabesi altına vazeden Medeni Kanunun ikinci maddesi buna manidir. Nitekim ‘mümeyyiz olmıyan kimsenin tasarrufunun hukuken hüküm ifade etmeyeceği’ kaidesini vazeden onbeşinci maddenin ikinci fıkrasıyla mahfuz tutulan istisnalar arasında, ikinci maddede ifade edilen objektif hüsnüniyet esasına aykırılık hali de mevcuttur. Başka tabirle mümeyyiz olmıyan tarafından hukuki muamelenin hü-kümsüzlüğü iddiası objektif hüsnüniyet kaidelerine aykırı olduğu takdirde dinlenmez, zira bir hakkın suiistimali durumuna girer ve kanuni himayeden mahrum olur. Nitekim ‘borçlunun hileli bir hareket tarzı ile alacaklıyı hakkını vaktinde dermeyer etmekten alıkoymuş olduğu hallerde, zamanaşımı veya hakkın sukutu iddiasında bulunamayacağı’ İsviçre’de doktrin ve mahkeme içtihatları tarafından kabul edildiği gibi, ezcümle babalık davasına müteallik hak sukutu süresi bakımından Temyiz Mahkemesince de kabul edilmiştir.

Durum, mukayeseli hukuk noktasından da, incelendiği zaman ‘mümeyyiz olmıyan kimsenin hukuki tasarrufunun hüküm ifade etmeyeceği’ hakkındaki esasın, bütün kanunlarca kabul edilmiş bir nevi tabii, zaruri hukuk kaidesi olmadığı görülür. Nitekim İngiliz hukuku, akıl hastalarının hukuki muamelerinin yalnız nisbi butlanla malul olduğunu kabul eder; ancak akıl hastası kendi durumunun karşı tarafca bilindiğini veya bilinmesi icabettiğini, yani karşı tarafın suiniyetli bulunduğunu ispat etmelidir. Fransız hukukunda da ‘mümeyyiz olmıyanın hareket tarzının hüküm ifade etmemesi’ kaidesi, ehemmiyetli tahditlere maruzdur (Zürich Şerhi tercümesi, sahife 191).

Nazariyata gelince; bazı müelliflerimiz ve yabancı müelliflerden bilhassa Egger ile bu müellif tarafından zikredilen diğer müellifler, Medeni Kanunumuzun onbeşinci maddesinin gayesine göre tefsirine (gai tefsir) taraftar görünmektedirler. Bu itibarla Medeni Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre mahkemelerin ilmi ve kazai içtihatlardan istifade etmesi hususundaki işaretine uygun olarak yapılan bu inceleme dahi, ekseriyetin görüşünü teyit eder mahiyette bulunmaktadır.....”

denilmiştir.

Bu nedenle; somut olayda, davacı (Y) A.Ş. isimli anonim şirketin yönetim kurulu başkanı olan (A)’nın, şirkete ait olan taşınmazı, -şirket genel kurulunun ve yönetim kurulunun oybirliği ile aldığı karar uyarınca ve ayrıca tayin edilmiş olan (3) konkordato komiserinin onayıyla- belirlenen bedelle satmış olmasında -yukarıda adı geçen 09.03.1955 tarihli içtihadı birleştirme kararının dördüncü paragrafında öngörüldüğü

şekilde- hayatın olağan akışına ve normal zekalı bir insanın davranışlarına aykırılık yoksa, yapılan satış niçin geçersiz sayılarak iptal edilsin?

-Bu satış işlemi, gerek borçlu şirketin genel kurulunca ve gerekse borçlu şirketin yönetim kurulunda bulunan şirket temsilcisi (A)'nın çocukları (ailesi) ve avukatı tarafından da uygun bulunup, genel kurulun ve yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı olumlu karar doğrultusunda gerçekleşmiştir.

-Bu satış işlemi, şirket –borç içinde bulunduğundan o sıralar konkordato talebinde (İİK.m. 285 vd.) bulunmuş olduğundan görevli üç konkordato komiserinin de satışı uygun bulup, onlarca da satış onaylanmış olduğundan, şirket için atanmış, görevli konkordato heyetinin oylarıyla satış gerçekleşmiştir...

-Bu satış işlemi sonucunda, borçlu şirketin tüm borçları ödenmiş olduğundan, şirket yönetim kurulunun kararı ile alınan “konkordato davasından feragat edilmesine” ilişkin oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda konkordatodan feragat edilmiş olduğundan, borçlu şirket konkordato sürecinden çıkmıştır...

-Bunun sonucu olarak, borçlu şirkete ödenen satış bedeliyle şirket tüm borçlarından kurtulmuş, dolayısıyla şirketin borçlarının ödenmemesi halinde mahkemece verilecek “iflas kararı” (İİK.m. 308/I) nedeniyle muhtemelen şirket temsilcisi olan (A)'nın “taksirathı iflas” (TCK.m. 162) ya da “hileli iflas” (TCK.m. 161) suçları nedeniyle, yargılanması gündeme gelecekti...

Dava konusu satışın gerçekleşmesi ile, şirket temsilcisi (A) böyle bir tehlikeden de kurtulmuştur.

Davacı (A)'nın işlem tarihinde -yukarıda değindiğimiz 09.03.1955 tarihli İçt. Bir. Kararı'nda belirtildiği şekilde- temyiz kudretine sahip olsaydı dahi, bu satış işlemini yapabileceği, bu suretle ‘normal zekalı bir insan gibi’ davranmış olacağı kabul edilemez mi? 24.05.2025

BÖLÜM 2

UYGULAMADA ÇOK ÖNEM TAŞIYAN YÜKSEK MAHKEME İÇTİHATLARI

A) ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARI

109) Malın Satışından Elde Edilen Gelirden Öncelikli Olarak Söz Konusu Resim veya Vergi Borçlarının Karşılanmasının, Kanun Koyucunun Takdir Yetkisi Kapsamında Olduğu, Nitekim İİK m. 206'da Diğer Kamu Alacaklarına Benzer Şekilde Bir Rüçhan Hakkı Tanınmadığı, Ayrıca Kamu Hizmetinde Kullanılarak Tüm Toplum Yararına Tahsis Edilen Resim ve Vergi Gelirlerinin Kamusal Yönü Dikkate Alındığında Bunların Diğer Adi Alacaklara Göre Öncelikli Alacak Kapsamında Görülmesinin Mülkiyet Hakkının Devlete Yüklediği Pozitif Yükümlülüklerle Çeliştiği Söylenemeyeceği-

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

İTİRAZIN KONUSU: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 206. maddesinin 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının Anayasa'nın 2., 5., 10., 35. ve 73. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Sıra cetveline yönelik şikâyet davasının istinaf incelemesinde itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜ

Kanun'un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 206. maddesi şöyledir:

“Adi ve rehinli alacakların sırası:

Madde 206 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

*(Değişik birinci fıkra: 28/2/2018-7101/5 md.) **Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.***

Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazım gelen tenasübe riayet edilir.

Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine şümulü Kanunu Medenin taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur. (Ek cümle: 29/6/1956-6763/42 md.; Mülga cümle: 14/1/2011-6103/41 md.)(...)

(Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:

Birinci sıra:

A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,

B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları,

C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.

İkinci sıra:

Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları;

Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.

Üçüncü sıra:

Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.

Dördüncü sıra:

İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:

1. İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi.

2. İflâsın ertelenmesi süresi.

3. Alacak hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre.

4. Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre.

(Ek fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.) *Gemilerin paraya çevrilmesi hâlinde yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci maddesi hükümlerine göre düzenlenir.”*

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca, Kadir ÖZKAYA, Hasan Tahsin GÖKCAN, Basri BAĞCI, Engin YILDIRIM, Rıdvan GÜLEÇ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE, Yılmaz AKÇİL, Ömer ÇINAR ve Metin KIRATLI'nın katılımlarıyla 25/12/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle sınırlama sorunu görüşülmüştür.

2. Anayasa'nın 152. ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddelerine göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasa'ya aykırı görmesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda bu hükümlerin iptalleri için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak anılan maddeler uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görev kapsamına giren bir davanın bulunması, iptali talep edilen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak kural ise bakılmakta olan davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardır.

3. İtiraz yoluna başvuran Mahkeme 2004 sayılı Kanun'un 206. maddesinin birinci fıkrasının iptalini talep etmiştir. İtiraz konusu kuralın birinci cümlesinde rehinli alacağa sahip alacaklıların satış bedeli üzerinde diğer alacaklılara göre rüçhan hakkı olduğu; ikinci cümlesinde gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve verginin rehinli alacaklardan sonra geldiği düzenlenmiştir.

4. Bakılmakta olan davanın konusu icra takibinde aracın satışı sonrasında düzenlenen sıra cetvelinde motorlu taşıtlar vergisinin araç üzerindeki rehin alacağından önceki sıraya konulması işlemine karşı şikâyet talebine ilişkindir. Kuralın birinci cümlesinde öngörülen rehinli alacak sahiplerinin diğer alacaklılara göre rüçhan hakkı sahibi olmaları genel bir düzenleme niteliğinde olup rehinli alacakların diğer tüm alacaklara göre sıra cetvelindeki öncelikli yerini ifade etmektedir. Davanın konusunu da oluşturan gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi alacakları ile rehinli alacakların sıra cetvelindeki önceliğine yönelik düzenleme içeren kuralın ikinci cümlesi ise genel hüküm niteliğinde olan kuralın birinci cümlesi kapsamında belli vergilerle rehinli alacaklar

arasındaki öncelik durumunu düzenlemektedir. Bu itibarla bakılmakta olan davanın konusu gözetildiğinde anılan maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinin esasına yönelik incelemenin söz konusu fıkranın ikinci cümlesi yönünden yapılması gerekir.

5. Açıklanan nedenle 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 206. maddesinin 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının;

A. Birinci cümlesinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin "*birinci fıkranın ikinci cümlesi*" yönünden yapılmasına,

B. İkinci cümlesinin esasının incelenmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

6. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Elif ÇELİKDEMİR ANKITCI tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmü, dayanan ve ilgili görülen Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A. Anlam ve Kapsam

7. İflas, külli bir icra yolu olup alacağın kamu alacağı veya özel alacak olması fark etmeksizin tüm alacakların tahsil edilmesi için başvurulabilen bir yoldur. 2004 sayılı Kanun'un 165. maddesine göre mahkemece borçlunun iflâsına karar verilmesiyle borçlu (müflis) hakkında iflas açılmış olmaktadır. Anılan Kanun'un 184. maddesinin birinci fıkrasında ise iflas açıldığı zamanda müflisin haczi kabil bütün mallarının hangi yerde bulunursa bulunsun bir masa (iflas masası) teşkil edeceği ve alacakların ödenmesine tahsis olunacağı belirtilmiştir.

8. Kanun'un 206. maddesinde iflas tasfiyesi sırasındaki iflas masasına giren alacakların ödenme sırası düzenlenmiştir. Bununla birlikte Kanun'un 140. maddesindeki atıf gereğince cüzi icra yoluyla takipte de sıra cetvelinin uygulanma imkânı bulunmaktadır. Söz konusu maddede haczedilen malın satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi hâlinde icra dairesinin alacaklılar için bir sıra cetveli yapacağı ve alacaklıların, 206. madde gereğince iflas hâlinde hangi sıraya girmeleri gerekiyorsa o sıraya kabul olunacakları hükme bağlanmıştır.

9. Anılan maddenin itiraz konusu birinci fıkrasının birinci cümlesinde iflas masasına tabi malın satış tutarı üzerinde rehinli alacaklıların diğer tüm alacaklılara göre rüçhan hakkı olduğu belirtilmiş; ikinci cümlesinde gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve verginin rehinli alacaklardan sonra geleceği hükme bağlanmıştır. Anılan birinci cümle, ikinci cümle yönünden incelenmiştir.

10. Madde başlığına göre sıra cetvelindeki alacaklar öncelikle; rehinli alacaklar ve adi alacaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre iflas masasına tabi bir malın satış tutarından öncelikle rehinli alacakların ödenmesi, ardından maddede belirtilen

sıraya göre adi alacakların karşılanması öngörülmüştür. Maddede ayrıca adi alacaklar arasında ilk önce gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi alacakların ödenmesi, ardından diğer adi alacakların tahsil edilmesi öngörülmüştür.

11. Maddenin dördüncü fıkrasında ise diğer adi alacaklar arasındaki sıralamaya göre birinci, ikinci ve üçüncü sırada sayılan imtiyazlı alacaklardan sonra dördüncü sırada sayılan imtiyazsız alacaklar gelmektedir. Dolayısıyla sıra cetvelinin belirlenmesinde alacakların rehinli ve adi alacaklar, adi alacakların ise imtiyazlı ve imtiyazsız olarak tasnif edildiği anlaşılmaktadır.

12. Rehin hakkı, özel veya kamu alacakları üzerinde kurulabilmektedir. Dolayısıyla rehinli alacaklar özel ve kamu alacaklarını kapsamaktadır. Kuralın birinci cümlesinde düzenlenen rehinli alacaklarının rüçhan hakkı, rehin kurulan malın satış tutarı üzerinden alacağın öncelikle alınmasını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle masada bulunan bir mal üzerinde rehin kurulmuşsa bu rehin, sadece o malın satış tutarı üzerinde rüçhan hakkı sağlamaktadır.

13. Kanun'un 45. maddesinde rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabileceği, ancak rehinin tutarının borcu ödemeye yetmemesi hâlinde alacaklının kalan alacağını iflas veya haciz yoluyla takip edebileceği öngörülmüştür.

14. Diğer yandan 206. maddenin itiraz konusu birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan resim ve vergilerin, iflasın açıldığı anda rehinli alacaklardan sonra gelmek üzere öncelikli olması hâli anılan kamu alacağının ancak iflas masasında bulunan malla ilgili olması durumunda söz konusu olabilmektedir.

15. Ayrıca kuralın ikinci cümlesinde yer alan devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen vergi ve resim alacakları, her türlü resim veya vergi alacağını kapsamamaktadır. Rehinli alacaklardan sonra gelmek üzere rüçhan hakkı tanınan vergilerin bazıları anılan cümlede ismen belirtilmiştir. Bununla birlikte cümlede *gibi* ifadesinin kullanılması suretiyle benzeri resim veya vergi alacakları da bu kapsamda olduğundan rüçhan hakkı verilen vergilerin *gümrük resmi ve akar vergisi* ile sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Cümlede yer alan gümrük resmi gibi resim veya vergiler gümrükte alınan tüm vergi ve resimleri kapsamaktadır. Akar vergisi ile kastedilenin ise malın aynından doğan servet vergileri olup buna göre muayyen bir eşya veya taşınmaz maldan alınması gereken tüm resim ve vergiler öncelikli ödenmesi gereken vergiler kapsamında kalmaktadır.

16. Bunun yanı sıra 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 21. maddesinde kamu alacaklarında rüçhan hakkı düzenlenmiştir. Anılan maddenin ikinci fıkrasında itiraz konusu kurala benzer şekilde rehinli alacaklıların haklarının saklı olduğu, gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan kamu alacaklarının o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra geleceği hükme bağlanmıştır.

17. Maddenin üçüncü fıkrasında ise borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmî tasfiyeye tabi tutulması hâllerinde kamu alacaklarının imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı Kanun'un 206. maddesinde belirtilen üçüncü sırada, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dâhil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme tabi tutulacağı belirtilmiştir.

B. İtirazın Gerekçesi

18. Başvuru kararında özetle; itiraz konusu kuralın önceki hâlinde iflas masasına tabi rehinli bir malın satılması durumunda öncelikle resim ve vergi gibi devlet alacaklarının tahsil edilmesinden sonra rehinli alacaklılara ödeme yapılırken yapılan değişikliklerle birlikte rehinli alacaklıların devlet alacaklarının önüne alındığı, rehinli alacağın toplumun tamamını ilgilendiren vergi alacağından önce ödenmesini sağlayan kuralın devletin pozitif yükümlülüğüyle bağdaşmadığı, kuralla gerçek veya tüzel kişilerin kendi aralarında anlaşarak bir mal üzerinde rehin hakkı tesis etmek suretiyle muvazaa yoluyla vergi alacağının tahsilini engelleyebilecekleri, ayrıca rehinli alacaklılar ile diğer alacaklılar arasında vergi alacaklarının ödenme sırası bakımından ayırım yapılması suretiyle eşitlik ilkesinin zedelendiği, ihale alacaklısının ihale edilen malın vergilerini ödemek suretiyle iktisap edebilmesine karşın bu vergi alacağını iflas masasından karşılayamama riskinin oluşması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2., 5., 10., 35. ve 73. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

C. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

19. Anayasa'nın 35. maddesinde “*Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. / Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. / Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.*” denilmektedir. Mülkiyet hakkı; kişiye - başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla- sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, onun üzerinde tasarruf etme ve ürünlerinden yararlanma imkânı veren temel bir haktır (AYM, E.2022/128, K.2023/136, 26/7/2023, § 18; Mehmet Akdoğan ve diğerleri [1. B.], B. No: 2013/817, 19/12/2013, § 32).

20. Anayasa'nın 5. maddesinde insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Devlet; kişilerin mülkiyet hakkından tam anlamıyla yararlanabilmeleri ve etkili bir şekilde mülkiyet hakkının korunması amacıyla yasal, idari, mali, yargısal ve diğer önlemleri almak zorundadır.

21. Anayasa'nın 35. maddesinde bir temel hak olarak güvence altına alınan mülkiyet hakkının etkili bir şekilde korunabilmesi yalnızca devletin bu hakka müdahaleden kaçınmasına bağlı değildir. Anayasa'nın 5. ve 35. maddeleri uyarınca devletin mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin pozitif yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda devletin -özel kişiler arası uyuşmazlıklarla ilgili olsun ya da olmasın- yargı kararlarının uygulanması ve kişilerin alacaklarına kavuşması bakımından etkili bir icra sistemi kurma sorumluluğu bulunmaktadır. Özel kişiler arasındaki uyuşmazlıklarda devletin mülkiyet hakkına ilişkin pozitif yükümlülükleri, karşılıklı hak ve menfaatler

dengesine dayanmaktadır. Alacakların icrasına ilişkin süreç bakımından da durum böyledir (AYM, E.2019/11, K.2019/86, 14/11/2019, § 13, 14; *Hesna Funda Baltalı ve Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.* [GK], B. No: 2014/17196, 25/10/2018, § 71).

22. Alacağın ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra veya iflas yoluyla takipte alacaklıların kendi aralarındaki veya borçluyla aralarındaki mülkiyet hakkı çatışmaktadır. Bu durumda çatışan menfaatlerin dengelenmesine ilişkin yöntemi belirlemede kanun koyucunun belirli ölçüde takdir yetkisi bulunmaktadır. Devlet bu sistemi kurarken gerek alacaklıların gerekse de borçlu ve ilgili üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, bu kişilerin mülkiyet haklarının korunması için gerekli tedbirleri almak durumundadır (benzer yönde bkz. AYM, E.2019/11, K.2019/86, 14/11/2019, § 15).

23. Bununla birlikte kanun koyucunun öngördüğü düzenlemelerin menfaatler dengesinin kurulmasında taraflardan biri aleyhine ölçüsüzlüğe neden olması mülkiyet hakkı yönünden devletin pozitif yükümlülüğüyle bağdaşmayabilir. Bu bağlamda tarafların menfaatlerinin mümkün olduğunca dengelenmesi ve sürecin taraflardan biri aleyhine ölçsüz bir netice doğuracak şekilde sonuçlandırılmaması gerekir. Menfaat dengesinin adil bir şekilde kurulup kurulmadığının değerlendirilmesinde ise taraflara tanınan tüm imkânların gözönünde bulundurulması zorunludur (AYM, E.2019/11, K.2019/86, 14/11/2019, § 16).

24. 2004 sayılı Kanun'un 206. maddesinde icra ve iflas yoluyla yapılan takipte alacaklıların alacağına kavuşmasının sağlanması amacıyla borçlunun mallarının satış bedelinin alacaklılar arasında paylaştırılması usulüne yer verilmiştir. Söz konusu takip kapsamında borçluya ait malların satışından elde edilen paranın alacakların tamamını karşılamaması hâlinde bazı alacakların ödenmemesi söz konusu olabilecektir. Bu durumda devletin, mülkiyet hakkından kaynaklanan pozitif yükümlülükleri çerçevesinde alacaklılar arasındaki menfaat dengesini gözeterek ödeme usulüyle ilgili yöntemi belirlemesi gerekmektedir. Bu kapsamda anılan Kanun'un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 206. maddesi çerçevesinde alacağın niteliğine göre bir sıralama belirlenerek alacakların ödenmesi sağlanmaktadır.

25. Anılan maddede sıra esasına göre ödeme sistemi oluşturularak bazı alacaklara diğer alacaklara nazaran öncelik hakkı tanınmıştır. Maddede özel hukuk veya kamu hukuku ilişkisine dayalı olup olmadığına bakılmaksızın rehinle temin edilen her türlü alacağa rüçhan hakkı tanınarak söz konusu alacakların diğer alacaklara göre önce ödenmesi öngörülmüştür.

26. Bu itibarla kanun koyucunun rehin hakkının sınırlı aynı bir hak olması ve ilke olarak ferî bir hak niteliğine sahip olması nedeniyle icra sistemi içinde rehinli alacaklılara öncelik tanıdığı ve bu hakka bağlanan alacakların tahsilinde de bazı avantajlar sağladığı anlaşılmaktadır.

27. Öte yandan 7101 sayılı Kanun'la yapılan değişiklik öncesinde gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi alacakların rehinli alacaklardan önce ödenmesi öngörülürken

yapılan değişiklikle rehinli alacakların söz konusu kamu alacaklarına göre öncelikle ödenmesi hükme bağlanmıştır. Rehinli alacaklar ile maddede sayılan bazı kamu alacakları arasındaki öncelik sırasına ilişkin tercih hususunda kanun koyucunun takdir yetkisinin bulunduğu gözetildiğinde kuralda Anayasa'ya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

28. Bununla birlikte kuralın ikinci cümlesinde yer alan ve adi alacak kapsamında olan gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi alacakların diğer adi alacaklara göre önce ödenmesinin öngörülmesinin diğer alacaklıların aleyhine ölçüsüz bir netice doğurmaması gerekmektedir.

29. Kuralda yer alan bazı resim ve vergiler diğer adi alacaklara göre öncelikli alacak kapsamındadır. Bu durum, söz konusu resim ve vergilerin bizatihi o malın varlığından doğmasından, başka bir ifadeyle bu resim veya verginin konusunu oluşturan malın hukuk düzeninde işlemlere konu edilebilmesinin ve varlığını devam ettirebilmesinin söz konusu resim veya vergiye bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla o malın satışından elde edilen gelirden öncelikli olarak söz konusu resim veya vergi borçlarının karşılanması kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim kuralda diğer kamu alacaklarına benzer şekilde bir rüçhan hakkı tanınmadığı, ayrıca kamu hizmetinde kullanılarak tüm toplum yararına tahsis edilen resim ve vergi gelirlerinin kamusal yönü dikkate alındığında bunların diğer adi alacaklara göre öncelikli alacak kapsamında görülmesinin mülkiyet hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklerle çeliştiği söylenemez.

30. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 5. ve 35. maddelerine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

Kuralın Anayasa'nın 2., 10. ve 73. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.

IV. HÜKÜM

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 206. maddesinin 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının;

A. Birinci cümlesinin "*birinci fıkranın ikinci cümlesi*" yönünden,

B. İkinci cümlesinin,

Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve itirazın REDDİNE 10/7/2025 tarihinde OY-BİRLİĞİYLE karar verildi.

AYM. 10.07.2025 T. E: 2024/221, K: 152

a. Tasarrufun İptali Davalarına İlişkin Anayasa Mahkemesi İçtihatları

110) Başvurunun İcra ve İflas Kanunu'nun 278. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Yer Alan "...Evlat Edinenle Evlatlık..." İbaresinin Anayasa'nın 13., 35. ve 36. Maddelerine Aykırılığı İleri Sürülerek İptaline Karar Verilmesi Talebine İlişkin Olduğu - Ölçülülük İlkesi Yönünden Yapılan Değerlendirmede İse İbarelerin Yer Aldığı Maddede Borçlunun Bazı Yakın Hısımları ile Yaptığı İvazlı Tasarrufların Başka Hiçbir Şarta Tabi Olmaksızın Bağışlama Olduğu Kabul Edilirken Bu Hususun Aksinin İddia ve İspat Edilmesi Mümkün Olmayan Bir Olgu Olarak Düzenlendiği, Tasarruf Konusu Malın Değerinin Tam Olarak veya Fazlasıyla Ödenmesi, Tasarruf İşleminin Borçlunun Alacaklılarının da Menfaatine Olması, Alacaklıların Tasarruf İşlemi Dolayısıyla Zarar Görmemesi, Alacaklıların Alacağı Tahsil ve Cebri İcra İmkânlarının Zorlaştırılmaması Hatta Kolaylaştırılmış Olması Gibi Hâllerin Dahi Bu Sonucu Değiştiremeyeceği, Taraflara Belirtilen Hususlarda İddia ve Savunmada Bulunma, Bu Hususların İspatı Yönünden Delil, Bilgi ve Belge Sunma İmkânı Tanınmadığı Belirtilerek Anılan İbarelerin Anayasa'ya Aykırı Olduğu-

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

İTİRAZIN KONUSU: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan "...evlat edinenle evlatlık..." ibaresinin Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Tasarrufun iptali davasında verilen kararın istinaf incelemesinde itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜ

Kanun'un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 278. maddesi şöyledir;

"İvazsız tasarrufların butlanı:

Madde 278 – (Değişik: 18/2/1965-538/114 md.)

Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır.

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez.

Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.

1. (Değişik: 9/11/1988-3494/53 md.) (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 16/12/2021 tarihli ve E.: 2021/52, K.: 2021/97 sayılı Kararı ile.) (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 26/1/2022 tarihli ve E.: 2021/9, K.: 2022/4 sayılı Kararı ile.) fütü, (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 11/7/2018 tarihli ve E.: 2018/9, K.: 2018/84 sayılı Kararı ile.) (...) (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 26/1/2022 tarihli ve E.: 2021/9, K.: 2022/4 sayılı Kararı ile.) **evlat edinenle evlatlık** arasında yapılan ivazlı tasarruflar,

2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri, ”

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, H. T. GÖKCAN, K. ÖZKAYA, E. YILDIRIM, M. TOPAL, M. E. KUZ, R. GÜLEÇ, Y. Şevki HAKYEMEZ, Y. SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, B. BAĞCI, İ. FİDAN ve K. YAŞAR'ın katılımlarıyla 18/1/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

2. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör F. KARAMAN ODABAŞI tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmü, dayanan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A. Anlam ve Kapsam

3. 2004 sayılı Kanun'un 277 ila 284. maddelerinde tasarrufun iptali davalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Anılan Kanun'un 277. maddesinde iptal davasından anlaşılması gerekenin Kanun'un 278., 279. ve 280. maddelerinde yazılı tasarrufların butlanına hükmedilmesi olduğu belirtilmiştir.

4. Kanun'un “İvazsız tasarrufların butlanı” başlıklı 278. maddesinin birinci fıkrasında mutad hediye istisna olmak üzere hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edildiği tarihe kadar geriye doğru olan süre içinde yapılan bütün bağışlamaların ve ivazsız tasarrufların batıl olduğu düzenlenmiştir. Anılan maddenin ikinci fıkrasında da batıl olacak bağışlamaların ve ivazsız tasarrufların belirlenmesinde birinci fıkra bağlamında dikkate alınacak sürenin haciz veya aciz yahut iflastan önceki iki yılı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

5. Bağışlama gibi kabul edilen tasarruflar ise maddenin üçüncü fıkrasında ayrıca sayılmıştır. Anılan fıkranın (1) numaralı bendinde bazı hısımlar arasında yapılan ivazlı

tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceği belirtilerek fûru ile evlat edinen ve evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarrufların bu kapsamda olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu bentte yer alan “...evlat edinenle evlatlık...” ibaresi itiraz konusu kuralı oluşturmaktadır.

6. Evlat edinme, evlat edinen ile evlatlık arasında kurucu nitelikteki mahkeme kararıyla oluşan hısımlık ilişkisini ifade etmektedir. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 282. maddesinin üçüncü fıkrasında soybağının ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulabileceği öngörülmüştür.

7. İtiraz konusu kuralla tasarrufun iptali davası yönünden borçlunun evlat edineni veya evlatlığı ile yaptığı ivazlı tasarruflar bağışlama olarak kabul edilmiş; 2004 sayılı Kanun’un 278. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtildiği şekilde haciz, aciz veya iflas hâlinde haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan veya iflas masasına kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edildiği tarihe kadar geriye doğru olan süre içinde ve her hâlükârda haciz, aciz veya iflastan önceki iki yıl içinde yapılmış olan bu tür tasarrufların batıl olduğu hükme bağlanmıştır.

B. İtirazın Gerekçesi

8. Başvuru kararında özetle; itiraz konusu kuralla evlatlık ve evlat edilen arasında yapılan ivazlı tasarrufların kesin olarak bağışlama gibi kabul edildiği, bu hususta taraflara iddia ve savunmada bulunma, ispat yönünden delil, bilgi ve belge sunma imkânı tanınmadığı, bu durumun mülkiyet hakkının ve hak arama özgürlüğünün ölçüsüz bir şekilde sınırlandırılmasına neden olduğu belirtilerek kuralın Anayasa’nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

C. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

9. Anayasa Mahkemesince 2004 sayılı Kanun’un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ve itiraz konusu kuralla aynı içerikte olup farklı hısımlık ilişkilerini düzenleyen “...neseben veya...”, “Karı ve koca ile...”, “...usul ve...” ve “...sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, ...” ibarelerinin iptallerine karar verilmiştir (AYM, E.2018/9, K.2018/84, 11/7/2018; E.2021/52, K.2021/97, 16/12/2021; E.2021/9, K.2022/4, 26/1/2022).

10. Anılan kararlarda öncelikle karı ve koca, usul ve neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar arasında gerçekleşen ivazlı tasarrufları bağışlama gibi kabul eden ibarelerin etki ve sonuçları da gözetildiğinde mülkiyet hakkı ile hak arama özgürlüğüne sınırlama getirdiği tespit edilmiş; Anayasa’nın 13., 35. ve 36. maddeleri gereğince mülkiyet hakkının ve hak arama özgürlüğünün sınırlandırılabilir bir hak olduğu ancak sınırlamanın kanunla yapılması, Anayasa’da öngörülen sınırlama sebebine uygun ve ölçülü olması gerektiği belirtilmiştir (AYM, E.2018/9, K.2018/84, 11/7/2018, §§ 20-25; E.2021/52, K.2021/97, 16/12/2021, §§ 11-12; E.2021/9, K.2022/4, 26/1/2022, §§ 29, 30).

11. Anayasa Mahkemesi düzenlenen hısımlık ilişkilerinin mahiyeti, kapsam ve sonuçları itibarıyla ibarelerin belirli ve öngörülebilir olduğunu belirterek alacaklıya

ispat kolaylığı sağlayan ibarelerin borçlunun alacaklılarından mal kaçırmamasını ve alacağın tahsiline yönelik çabaların sonuçsuz kalmasını önlemeyi amaçladığını, bu yönüyle meşru bir amacının bulunduğunu değerlendirmiştir (AYM, E.2018/9, K.2018/84, 11/7/2018, §§ 25, 26; E.2021/52, K.2021/97, 16/12/2021, §§ 15-18; E.2021/9, K.2022/4, 26/1/2022, §§ 33-36).

12. Anılan kararlarda ölçülülük ilkesi yönünden yapılan değerlendirmede ise ibarelerin yer aldığı maddede borçlunun bazı yakın hısımları ile yaptığı ivazlı tasarrufların başka hiçbir şarta tabi olmaksızın bağışlama olduğu kabul edilirken bu hususun aksinin iddia ve ispat edilmesi mümkün olmayan bir olgu olarak düzenlendiği, tasarruf konusu malın değerinin tam olarak veya fazlasıyla ödenmesi, tasarruf işleminin borçlunun alacaklılarının da menfaatine olması, alacaklıların tasarruf işlemi dolayısıyla zarar görmemesi, alacaklıların alacağı tahsil ve cebri icra imkânlarının zorlaştırılmamış hatta kolaylaştırılmış olması gibi hâllerin dahi bu sonucu değiştiremeyeceği, taraflara belirtilen hususlarda iddia ve savunmada bulunma, bu hususların ispatı yönünden delil, bilgi ve belge sunma imkânı tanınmadığı belirtilerek anılan ibarelerin Anayasa'ya aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (AYM, E.2018/9, K.2018/84, 11/7/2018, § 29; E.2021/52, K.2021/97, 16/12/2021, § 22; E.2021/9, K.2022/4, 26/1/2022, § 41).

13. İtiraz konusu kural bakımından da Anayasa Mahkemesinin anılan kararlarından ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır.

14. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

IV. İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUNU

15. Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında “*Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.*” denilmekte; 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanarak Anayasa Mahkemesinin gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazete'de yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceği belirtilmektedir.

16. 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “...evlat edinenle evlatlık...” ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince iptal hükmünün kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

V. HÜKÜM

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan "...*evlat edinenle evlatlık...*" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARANIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE 9/5/2024 tarihinde karar verildi.

AYM. 09.05.2024 T. E: 2023/200, K: 103

111) Borçlular Hakkında İcra Takibi Başlatılmasından Sonra Borçlulara Ait Bazı Taşınır ve Taşınmaz Malların Borçluların Hısmılarına Devredilmesi Sebebiyle Açılan Tasarrufun İptali Davalarında İtiraz Konusu Kuralın Anayasa'ya Aykırı Olduğu-

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:

1. T.lu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (E.2021/9)
2. Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (E.2021/68)
3. İstanbul Anadolu 19. Asliye Hukuk Mahkemesi (E.2021/72)

İTİRAZLARIN KONUSU: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talepleridir.

OLAY: Borçlular hakkında icra takibi başlatılmasından sonra borçlulara ait bazı taşınır ve taşınmaz malların borçluların hısmılarına devredilmesi sebebiyle açılan tasarrufun iptali davalarında itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptali için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜ

Kanun'un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 278. maddesi şöyledir:

“İvazsız tasarrufların butlanı:

Madde 278- (Değişik: 18/2/1965-538/114 md.)

Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır. Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez.

Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.

1. (Değişik: 9/11/1988-3494/53 md.) Karı ve koca ile usul ve fûru, (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 11/7/2018 tarihli ve E.: 2018/9, K.: 2018/84 sayılı Kararı ile.) (...) sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısmılar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,

2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri, ”

II. İLK İNCELEME

A. E.2021/9 Sayılı Başvuru Yönünden

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü (İçtüzük) hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, H. T. GÖKCAN, K. ÖZKAYA, E. YILDIRIM, Hicabi DURSUN, C. M. AKINCI, M. TOPAL, M. E. KUZ, R. GÜLEÇ, Recai AKYEL, Y. Şevki HAKYEMEZ, Y. SEFERİNOĞLU, S. MENTEŞ ve B. BAĞCI'nın katılımlarıyla 4/2/2021 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle uygulanacak kural ve sınırlama sorunları görüşülmüştür.

2. Anayasa'nın 152. ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddelerine göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasa'ya aykırı görmesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda bu hükümlerin iptalleri için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak anılan maddeler uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması, iptali talep edilen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak kural ise bakılmakta olan davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

3. İtiraz yoluna başvuran Mahkeme 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinin iptalini talep etmiştir. Anılan bentte karı ve koca ile usul ve fûru, sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

4. Bakılmakta olan davanın konusu ise hakkında icra takibi başlatılmasından sonra borçlunun kendisine ait bazı taşınmazları ve taşınmaz hisselerini mal kaçırmak ve alacaklıyı zarara uğratmak maksadıyla gerçek satış bedelinden daha düşük bedelle kardeşinin çocuğuna ve eşinin kardeşlerine devretmesi sebebiyle tasarrufun iptali talebidir. Dolayısıyla anılan davada iptali talep edilen tasarrufların neseben üçüncü derece ve sıhren ikinci derece hısımlar arasında gerçekleştirildiği; karı, koca, usul, fûru, evlat edinen veya evlatlık ile yapılan bir tasarruf işleminin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

5. Bu itibarla anılan Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının itiraz konusu (1) numaralı bendinde yer alan “Karı ve koca ile usul ve fûru, ...”, “...evlat edinenle evlatlık...” ibarelerinin bakılmakta olan davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

6. Öte yandan itiraz konusu (1) numaralı bendin kalan kısmında yer alan “...arasında yapılan ivazlı tasarruflar,” ibaresi bakılmakta olan davanın konusu olan akrabalık ilişkilerinin yanı sıra bakılmakta olan davada uygulanma imkânı olmayan akrabalık ilişkileri bakımından da geçerli, ortak kural niteliğindedir. Dolayısıyla bakılmakta olan

davanın konusu gözetilerek esas incelemenin “...sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, ...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılması gerekir.

7. Açıklanan nedenlerle 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin;

A. “Karı ve koca ile usul ve fûru, ...” ve “...evlat edinenle evlatlık...” ibarelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Kalan kısmının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “...sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, ...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

B. E.2021/68 Sayılı Başvuru Yönünden

8. İçtüzük hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, H. T. GÖKCAN, K. ÖZKAYA, E. YILDIRIM, Hicabi DURSUN, C. M. AKINCI, M. TOPAL, M. E. KUZ, R. GÜLEÇ, Recai AKYEL, Y. Şevki HAKYEMEZ, Y. SEFERİNOĞLU, S. MENTEŞ, B. BAĞCI ve İ. FİDAN’ın katılımlarıyla 14/7/2021 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

C. E.2021/72 Sayılı Başvuru Yönünden

9. İçtüzük hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, H. T. GÖKCAN, K. ÖZKAYA, E. YILDIRIM, Hicabi DURSUN, C. M. AKINCI, M. TOPAL, M. E. KUZ, R. GÜLEÇ, Recai AKYEL, Y. Şevki HAKYEMEZ, Y. SEFERİNOĞLU, S. MENTEŞ, B. BAĞCI ve İ. FİDAN’ın katılımlarıyla 14/7/2021 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. BİRLEŞTİRME KARARLARI

A. E.2021/68 Sayılı Başvuru Yönünden

10. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan “...usul ve...” ve “...sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar,...” ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin E.2021/68 sayılı davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle E.2021/9 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin E.2021/9 sayılı dosya üzerinden yürütülmesine 14/7/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

B. E.2021/72 Sayılı Başvuru Yönünden

11. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan "...sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar,..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin E.2021/72 sayılı davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle E.2021/9 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin E.2021/9 sayılı dosya üzerinden yürütülmesine 14/7/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

IV. ESASIN İNCELENMESİ

12. Başvuru kararları ve ekleri, Raportör F. KARAMAN ODABAŞI tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükümleri, dayananın Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A. Genel Açıklama

13. 2004 sayılı Kanun'un 277. ila 284. maddelerinde tasarrufun iptali davalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Anılan Kanun'un 277. maddesinde iptal davasından anlaşılması gerekenin Kanun'un 278., 279. ve 280. maddelerinde yazılı tasarrufların butlanına hükmedilmesi olduğu belirtilmiştir.

14. Kanun'un "İvazsız tasarrufların butlanı" başlıklı 278. maddesinin birinci fıkrasında mutata hediye istisna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan süre içinde yapılan bütün bağışlamaların ve ivazsız tasarrufların batıl olduğu düzenlenmiştir. Anılan maddenin ikinci fıkrasında da batıl olacak bağışlamaların ve ivazsız tasarrufların belirlenmesinde birinci fıkra bağlamında dikkate alınacak sürenin haciz veya aciz yahut iflastan önceki iki yılı geçmeyeceği ifade edilmiştir.

15. Bağışlama gibi kabul edilecek tasarruflar ise maddenin üçüncü fıkrasında ayrıca sayılmıştır. Anılan fıkranın (1) numaralı bendinde bir kısım hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarrufların; (2) numaralı bendinde sözleşmenin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği sözleşmelerin ve (3) numaralı bendinde borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği sözleşmeler ile ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin bağışlama gibi kabul edileceği belirtilmiştir.

16. Kanun'un 279. maddesinde borcunu ödemeyen borçlu tarafından hacizden veya mal bulunmaması sebebiyle acizden veya iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde yapılmış bulunan tasarruflardan hangilerinin batıl olacağı düzenlenmiş; anılan maddenin ikinci fıkrasında ise bu madde kapsamında kalan tasarruflardan yararlanan

kişinin borçlunun hâl ve durumunu bilmediğini ispat etmesi hâlinde iptal davasının dinlenmeyeceği ifade edilmiştir.

17. Alacaklılara zarar verme kastıyla yapılmış olmaları sebebiyle iptal davasının konusunu oluşturabilecek tasarruflar ise Kanun'un 280. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre mal varlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemlerin, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebileceği hükme bağlanmıştır. Anılan maddede üçüncü kişinin borçlunun karısı veya kocası, usul veya furuu ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımları, evlat edineni veya evlatlığı ise borçlunun söz konusu durumunu bildiğinin varsayılacağı ancak üçüncü kişinin bunun aksini 279. maddenin ikinci fıkrasına göre ispat edebileceği belirtilmiştir.

18. Kanun'un 277. maddesinde elinde geçici veya kesin aciz vesikası bulunan her alacaklının iptal davası açabileceği öngörülmüştür. Geçici veya kesin aciz vesikasının verilmesi ise Kanun'un 105., 143. ve 251. maddeleri bağlamında borçlu aleyhine icra takibi yapılmasına, takibin kesinleşmesine, haciz işlemleri neticesinde alacağın kısmen veya tamamen tahsil edilememiş olmasına bağlı bulunmaktadır.

19. İptal davasının etki ve sonuçları ise Kanun'un 283. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre davanın kabulü hâlinde davacı, dava konusu mal üzerinde cebri icra yoluyla hakkını alma yetkisine sahip olabilecek; davanın konusu taşınmaz ise davalı üçüncü kişi üzerindeki kaydın tashihine gerek bulunmaksızın taşınmazın haciz ve satışını isteyebilecektir. İptal davasının üçüncü kişinin elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değerle ilgili olması durumunda ise bu değerler oranında, davacının alacağından fazla olmamak üzere üçüncü kişi nakden tazmine mahkûm edilebilecektir. İptal davası üzerine üçüncü kişinin de kendi mal varlığında gerçekleşecek eksilmeyi borçludan talep edebilmesi mümkündür. İptal davasını kaybeden üçüncü kişi, karşılık olarak verdiği şeyi veya bedelini borçludan veya iflas masasından geri isteyebilir. Batıl bir tasarruf neticesinde kendisine ödenen şeyi geri veren alacaklı eski haklarını muhafaza eder. Kendisine bağış yapılan kişi iyi niyetli ise yalnız dava zamanında elinde bulunan miktarı geri vermeye mecburdur.

20. Bu bağlamda iptal davası borçlunun henüz mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin hukuken kısıtlanmadığı bir dönemde gerçekleştirmiş olduğu tasarruf işlemlerine daha sonra malen veya nakden sorumluluğunu doğuracak şekilde sonuç bağlanmasına neden olmakta ve tasarrufta bulunulan üçüncü kişiye de cebri icra işlemlerine katlanma yükümlülüğü getirmektedir.

21. İptal davasının açılması hak düşürücü süreye tabi olup Kanun'un 284. maddesinde iptal davası açma hakkının batıl tasarrufun gerçekleştirildiği tarihten itibaren beş yıl geçmekle düşeceği öngörülmüştür.

B. Anlam ve Kapsam

22. 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde karı ve koca ile usul ve fûru, sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar, evlat edinenele evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceği öngörülmüştür. Söz konusu bentte yer alan "...usul ve..." ve "...sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, ..." ibareleri itiraz konusu kuralları oluşturmaktadır.

23. Hısımlık ilişkileri bakımından usul kişinin kendisine kan bağıyla bağlı olan üst soylarını, sıhren hısım ise evlilik sebebiyle oluşan hısımlık ilişkisini ifade etmektedir.

24. Kurallarla tasarrufun iptali davası yönünden borçlunun üst soyu ve sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımları ile yaptığı ivazlı tasarruflar bağışlama olarak kabul edilmiş; Kanun'un 278. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtildiği şekilde haciz, aciz veya iflas hâlinde, haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan veya iflas masasına kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan süre içinde ve her hâlükârda haciz, aciz veya iflastan önceki iki yıl içinde yapılmış olanların batıl olacakları öngörülmüştür.

C. İtirazların Gerekçeleri

25. Başvuru kararlarında özetle; borçlunun mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı bir dönemde gerçekleştirilen işlemlerin bağışlama olarak kabul edilmesinin borçlu ve lehine tasarrufta bulunulan üçüncü kişinin mülkiyet hakkına müdahale niteliğinde olduğu, kurallar kapsamında taraflara iddia ve savunmada bulunma ve ispat hakkının tanınmadığı, bu suretle mülkiyet hakkının ve hak arama özgürlüğünün ölçsüz biçimde sınırlandırıldığı belirtilerek kuralların Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Ç. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

26. Anayasa'nın 35. maddesinde "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir./ Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir./ Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." denilmektedir. Anayasa'nın anılan maddeyle güvenceye bağlanan mülkiyet hakkı, ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsamaktadır.

27. Mülkiyet hakkı; kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların öngördüğü sınırlamalara uymak koşuluyla sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, onun semerelerinden yararlanma ve tasarruf etme imkânı veren bir haktır. Bu bağlamda malikin mülkünü kullanma, onun semerelerinden yararlanma ve mülkü üzerinde tasarruf etme yetkilerinden herhangi birinin sınırlanması veya mülkünden yoksun bırakılması mülkiyet hakkına müdahale teşkil eder.

28. Anayasa'nın "Hak arama hürriyeti" başlıklı 36. maddesinin birinci fıkrasında da "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir."

hükmüne yer verilmiştir. Buna göre hak arama özgürlüğünün en önemli iki ögesini oluşturan iddia ve savunma haklarını kısıtlayacak, bu hakların kullanımını engelleyecek ve adil yargılanmaya engel olacak kanun hükümlerinin Anayasa'nın anılan maddesine aykırılık oluşturacağı açıktır. Maddeyle güvence altına alınan hak arama özgürlüğü, kendisi bir temel hak niteliği taşımasının yanında diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden biridir.

29. İtiraz konusu kurallar, tasarrufun iptali davalarında borçlunun üst soyu ve sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımları ile yaptığı ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceğini öngörmek suretiyle mülkiyet hakkı ile hak arama özgürlüğünü sınırlamaktadır.

30. Anayasa'nın 13. maddesinde "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz." denilmektedir. Buna göre temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması Anayasa'da öngörülen sınırlama sebebine uygun ve ölçülü olması gerekir.

31. Bu kapsamda mülkiyet hakkını ve hak arama özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp yasal kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli ve öngörülebilir nitelikte olması gerekir.

32. Esasen temel hakları sınırlayan kanunun bu niteliklere sahip olması Anayasa'nın 2. maddesinde güvenceye alınan hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir. Hukuk devletinde, kanuni düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Kanunda bulunması gereken bu nitelikler hukuki güvenliğin sağlanması bakımından da zorunludur. Zira bu ilke hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar (AYM, E.2015/41, K.2017/98, 4/5/2017, §§ 153, 154). Dolayısıyla Anayasa'nın 13. maddesinde sınırlama ölçütü olarak belirtilen kanunilik, Anayasa'nın 2. maddesinde güvenceye bağlanan hukuk devleti ilkesi ışığında yorumlanmalıdır.

33. İtiraz konusu "...usul ve..." ibaresinin kişinin kendisine kan bağıyla bağlı olan üst soylarını, "...sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, ..." ibaresinin ise evlilik sebebiyle oluşan üçüncü dereceye kadar hısımlığı ifade ettiği gözetildiğinde kuralların herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açık ve net, belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralarda temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerektiğine ilişkin anayasal ilkeye aykırı bir yön bulunmamaktadır.

34. Anayasa'nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Anayasa'nın 36. maddesinde ise hak arama özgürlüğü için herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemiş olmakla birlikte özel sınırlama nedeni öngörülmemiş hakların da hakkın doğasından kaynaklanan bazı sınırlarının bulunduğu kabul edilmektedir. Öte yandan Anayasa'nın başka maddelerinde yer alan kurallara dayanılarak da bu hakkın sınırlandırılması mümkündür.

35. Kamu yararı kavramı, devlet organlarının takdir yetkisini de beraberinde getiren bir kavram olup objektif bir tanıma elverişli olmayan bu ölçütün her somut olay temelinde ayrıca değerlendirilmesi gerekir. İtiraz konusu kurallarda belirtilen kan bağıyla bağlı üst soylar ve evlilik bağıyla oluşan sıhri hısımlıktan üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) olanlar ile gerçekleştirilen ivazlı tasarrufların bağışlama olarak kabul edilmesi borçlunun henüz haciz, aciz veya iflas hâli gerçekleşmemiş olmakla birlikte bu hâllerden birinin yakında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğu kritik zamanlarda şüpheli tasarruflarda bulunması, bu tasarrufları genellikle bir başka isim altında gizlemesi ile bu tasarrufların gerçekte ivazsız olduğunun ve tarafların bu husustaki gerçek iradelerinin alacaklı tarafından ispat edilmesinin oldukça zor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda kuralların, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmasını ve alacaklıların alacağın tahsiline yönelik çabalarının sonuçsuz kalmasını önlemeyi; tasarruf işleminin taraflarının çoğu zaman dış dünyaya yansımayan gerçek iradelerinin ortaya konulmasının zorluğu sebebiyle alacaklıya ispat kolaylığı sağlamayı ve bu suretle toplumdaki ekonomik dengelerin, toplumsal barış ve adaletin sağlanmasına katkı sunmayı amaçladığı anlaşılmaktadır.

36. Öte yandan Anayasa'nın 5. maddesine göre kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin temel amaç ve görevleri kapsamında kaldığından yukarıda belirtilen amaca ulaşmak aynı zamanda anılan madde gereği devletin pozitif yükümlülükleri içinde kalmaktadır. Bu yönüyle kuralın gerek mülkiyet hakkı gerekse hak arama özgürlüğü yönünden anayasal bağlamda meşru bir amaca dayandığı görülmektedir.

37. Kuralların kamu yararı amacına dönük olması yeterli olmayıp Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca ölçülü olması da gerekir. Ölçülülük ilkesi ise elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır. Elverişlilik öngörülen sınırlamanın ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını, gereklilik ulaşılmak istenen amaç bakımından sınırlamanın zorunlu olmasını, orantılılık ise sınırlama ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin bulunması zorunluluğunu ifade etmektedir.

38. Kuralların amacının yakın hısımlarla gerçekleştirilen tasarruflarda alacaklının yaşayabileceği ispat zorluklarını ortadan kaldırmak ve şüpheli tasarruflarla alacaklıdan mal kaçırılmasını önlemek olduğu gözetildiğinde yakın hısımlarla gerçekleştirilen ivazlı tasarrufların peşinen bağışlama olarak kabul edilmesinin söz konusu amaca ulaşma bakımından elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez.

39. Diğer yandan kurallarla, borçlunun tüm hısımları ile yapacağı ivazlı tasarruflar bağışlama olarak kabul edilmemiştir. Kurallar kapsamında kalan hısımlık usul yönünden kan bağına, sıhren hısımlık yönünden evlilik bağına dayanmaktadır. Kuralların kapsamının hayatın olağan akışına uygun şekilde genel olarak borçlunun yakınında bulunan, onun durumunu bilebilecek, çoğu zaman aralarında güven ilişkisi olan hısımlar olarak belirlendiği ve bu özellikler gözetilerek sıhri hısımlığın üçüncü dereceye (bu derece dâhil) kadar genişletilerek bu derece ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Esasen bazı hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarrufları bağışlama olarak kabul eden Kanun'un 278. maddesindeki hısımlık derecesi, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla gerçekleştirilen şüpheli tasarrufların önlenmesi ve öngörülen amacın işlerliğinin korunabilmesi bakımından zaman içinde genişletilmiştir. Nitekim anılan maddede değişiklik yapan 538 sayılı Kanun'un 114. maddesinin ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesinin gerekçelerinde de ifade edildiği üzere ilk olarak ana, baba ile evlat ve karı koca arasındaki ivazlı tasarrufları bağışlama hükmünde kabul eden düzenleme zaman içinde yetersiz kaldığından şüpheli tasarrufların önlenmesi bakımından yakın akrabalar kategorisi genişletilerek ihtiyaçlar doğrultusunda akrabalık derecesi üçüncü dereceye kadar çıkarılmıştır (AYM, E.2018/9, K.2018/84, 11/7/2018, § 27).

40. Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi ve bağışlama olarak kabul edilen ivazlı tasarrufların iptal edilebilmesi bazı şartların varlığına bağlanmıştır. Buna göre başlatılan icra takibinin kesinleştirilmiş olması ile alacağın kısmen veya tamamen alınamaması durumunda iptal davası açılacak ve ancak alacaklının alacağının doğumundan sonra borçlu tarafından gerçekleştirilen tasarruf işlemleri iptal konusu olabilecektir. İptal edilebilecek tasarruflar süre yönünden de ayrıca sınırlandırılmış olup ancak hacizden, aciz hâlden veya iflasın açılması tarihinden başlayarak geriye doğru son iki yıllık süreçte gerçekleştirilen tasarruflar iptal edilebilecek ve iptal davası ancak iptale tabi tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilir. Anılan hususlar birlikte değerlendirildiğinde itiraz konusu kurallar sebebiyle iptal davası açılabilmesinin ancak belirli koşulların gerçekleşmesi hâlinde mümkün olabileceği açıktır.

41. Öte yandan kurallarda borçlunun üst soyu ile sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımları ile yaptığı ivazlı tasarrufların başka hiçbir şarta bağlı bulunmaksızın bağışlama gibi olduğu, aksinin iddiası ve ispatı mümkün olmayan bir olgu olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan tasarruf konusu malın değerinin tam olarak veya fazlasıyla ödenmiş olması, tasarruf işleminin borçlunun alacaklılarının da menfaatine bulunması, alacaklıların tasarruf işlemi dolayısıyla zarar görmemesi, alacaklıların alacağı tahsil ve cebri icra imkânlarının zorlaştırılmamış hatta kolaylaştırılmış olması sonucu değiştirmeyecektir. Borçlunun üst soyu ve sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımları ile gerçekleştireceği ivazlı tasarruflara kesin olarak bağışlama sonucunu bağlayan kurallar, taraflara belirtilen hususlarda iddia ve savunmada bulunma, bu hususların ispatı yönünden delil, bilgi ve belge sunma imkânı vermemektedir (AYM, E.2018/9, K.2018/84, 11/7/2018, § 29).

42. Bu yönüyle kurallar, kamu yararı ile kişisel yarar arasındaki dengeyi bozmak suretiyle mülkiyet hakkının ve hak arama özgürlüğünün ölçüsüz biçimde sınırlandırılmasına neden olmaktadır.

43. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

V. İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUNU

44. Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.” denilmekte; 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanarak Anayasa Mahkemesinin gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceği belirtilmektedir.

45. 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “...usul ve...” ve “...sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, ...” ibarelerinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

VI. HÜKÜM

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan “...usul ve...” ve “...sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, ...” ibarelerinin Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE 26/1/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

AYM 26.01.2022 T. E: 2021/9, K: 4

112) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, 278. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 9/11/1988 Tarihli ve 3494 Sayılı Kanun'un 53. Maddesiyle Değiştirilen (1) Numaralı Bendinde Yer Alan “Karı ve Koca ile...” İbaresinin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE, İptal Hükmünün Anayasa’nın 153. Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 30/3/2011 Tarihli ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE...

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: D.li 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun;

A. 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan “Karı ve koca ile...” ibaresinin,

B. 279. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin,

C. 538 sayılı Kanun’un 115. maddesiyle değiştirilen 280. maddesinin 3494 sayılı Kanun’un 55. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...karı veya kocası,...” ibaresinin,

Anayasa’nın 2., 10., 13., 35. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebidir.

OLAY: Ödenmeyen kredi alacağının tahsiline engel olmak amacıyla gerçekleştirildiği iddia edilen taşınmaz pay devrinin yapıldığı tarihte karı ve koca olan davalılara karşı başlatılan tasarrufun iptali davasında itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKÜMLERİ

Kanun’un itiraz konusu kuralların da yer aldığı;

1. 278. maddesi şöyledir:

“İvazsız tasarrufların butlanı:

Madde 278- (Değişik: 18/2/1965-538/114 md.)

Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır.

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez.

Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.

1. (Değişik: 9/11/1988-3494/53 md.) Karı ve koca ile usul ve fûru, (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 11/7/2018 tarihli ve E.: 2018/9, K.: 2018/84 sayılı Kararı ile.) (...)sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinene evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,

2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri, ”

2. 279. maddesi şöyledir:

“Acizden dolayı butlan:

Madde 279- Aşağıdaki tasarruflar borcunu ödemiye bir borçlu tarafından hacizden veya mal bulunmaması sebebile acizden yahut iflasın açılmasından evvelki bir sene içinde yapılmışsa yine batıldır:

1- Borçlunun teminat göstermediği evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler;

2- Para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler;

3- Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemeler.

4. (Ek: 9/11/1988-3494/54 md.) Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler.

Bu tasarruflardan istifade eden kimse borçlunun hal ve vaziyetini bilmediğini ispat eylerse iptal davası dinlenmez.”

3. 280. maddesi şöyledir:

“Zarar verme kastından dolayı iptal

Madde 280- (Değişik: 18/2/1965-538/115 md.)

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/66 md.) Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır.

(Mülga ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.)

(Değişik: 9/11/1988-3494/55 md.) Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya fûru ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları, evlat edinene veya evlatlığı ise borçlunun birinci fıkra beyan olunan durumunu

bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahıs, ancak 279 uncu maddenin son fıkrasına göre isbat edebilir.

Ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını devir veya satın alan yahut bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, borçlunun alacaklılarını ızzar kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızzar kasdiyle hareket ettiği kabul olunur. Bu karine, ancak iptal davasını açan alacaklıya devir, satış veya terk tarihinden en az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaları asmakla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün olmadığı takdirde bütün alacaklıların ıttılını temin edecek şekilde munasip vasıtalarla ilan olunduğunu ispatla çürütülebilir.”

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, H. T. GÖKCAN, K. ÖZKAYA, E. YILDIRIM, Hicabi DURSUN, C. M. AKINCI, M. TOPAL, M. E. KUZ, R. GÜLEÇ, Recai AKYEL, Y. Şevki HAKYEMEZ, Y. SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, B. BAĞCI ve İ. FİDAN’ın katılımlarıyla 3/6/2021 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

2. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör M. E. ATLIHAN tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükümleri, dayanan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A. Genel Açıklama

3. Tasarrufun iptali davası ile borçlunun hacizden, aciz hâinden veya iflastan önce alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla yapmış olduğu bağışlama ve şüpheli tasarruflarının iptalleri suretiyle bu tasarrufların konusunu oluşturan malların cebri icra yoluyla satılarak alacaklının alacağına kavuşmasına imkân sağlanmıştır.

4. Bu kapsamda anılan davaya konu olabilecek tasarruflar 2004 sayılı Kanun’un 278., 279. ve 280. maddelerinde üç grup hâlinde sayılmıştır.

B. Kanun’un 278. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Yer Alan “Karı ve koca ile...” İbaresinin İncelenmesi

1. Anlam ve Kapsam

5. 2004 sayılı Kanun’un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde karı ve koca ile usul ve fûru, sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceği öngörülmüştür. Söz konusu bentte yer alan “Karı ve koca ile...” ibaresi itiraz konusu kuralı oluşturmaktadır.

6. Kuralla tasarrufun iptali davası yönünden borçlunun karı veya kocası ile yaptığı ivazlı tasarruflar bağışlama olarak kabul edilmiş; Kanun'un 278. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtildiği şekilde haciz, aciz veya iflas hâlinde, haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan veya iflas masasına kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan süre içinde ve her hâlükârda haciz, aciz veya iflastan önceki iki yıl içinde yapılmış olanların batıl olacakları öngörülmüştür.

2. İtirazın Gerekçesi

7. Başvuru kararında özetle; borçlunun henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmadığı bir dönemde borç ilişkisinin tarafı olmayan üçüncü kişi konumundaki eşle yapmış olan karşılıklı kazandırmaların tamamının bağışlama olarak kabul edilmesini öngören kuralın eşlerin mülkiyet hakkını sınırladığı, bu durumun eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı, açılacak davalarda tasarrufun gerçek bir tasarruf olduğunun ve söz konusu bedelin ödendiğinin ispat etme imkânının tanınmamasının ve lehine tasarruf yapılan kişiye savunma hakkı verilmemesinin hak arama özgürlüğünün özüne dokunduğu belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2., 10., 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

3. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

8. Anayasa'nın 35. maddesinde "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir./Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir./ Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." denilmektedir. Anayasa'nın anılan maddesiyle güvenceye bağlanan mülkiyet hakkı, ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsamaktadır.

9. Mülkiyet hakkı; kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, semerelerinden yararlanma ve tasarruf etme imkânı veren bir haktır. Bu bağlamda malikin mülkünü kullanma, semerelerinden yararlanma ve mülkü üzerinde tasarruf etme yetkilerinden herhangi birinin sınırlanması veya mülkünden yoksun bırakılması mülkiyet hakkına müdahale teşkil eder.

10. Anayasa'nın "Hak arama hürriyeti" başlıklı 36. maddesinin birinci fıkrasında da "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre hak arama özgürlüğünün en önemli iki ögesini oluşturan iddia ve savunma haklarını kısıtlayacak, bu hakların eksiksiz kullanımını engelleyecek ve adil yargılanmaya engel olacak kanun hükümlerinin Anayasa'nın anılan maddesine aykırılık oluşturacağı açıktır. Maddeyle güvence altına alınan hak arama özgürlüğü, kendisi bir temel hak niteliği taşımasının yanında diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan etkili güvencelerden biridir.

11. İtiraz konusu kural, tasarrufun iptali davalarında borçlunun karı veya kocası ile yaptığı ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceğini öngörmek suretiyle mülkiyet hakkı ile hak arama özgürlüğünü sınırlamaktadır.

12. Anayasa'nın 13. maddesinde "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz." denilmektedir. Buna göre temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması, Anayasa'da öngörülen sınırlama sebebine uygun ve ölçülü olması gerekir.

13. Bu kapsamda mülkiyet hakkını ve hak arama özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerekir.

14. Esasen temel hak ve özgürlükleri sınırlayan kanunun bu niteliklere sahip olması Anayasa'nın 2. maddesinde güvenceye alınan hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir. Hukuk devletinde kanuni düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfî uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Kanunda bulunması gereken bu nitelikler hukuki güvenliğin sağlanması bakımından da zorunludur. Zira bu ilke hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar (AYM, E.2015/41, K.2017/98, 4/5/2017, §§ 153, 154). Dolayısıyla Anayasa'nın 13. maddesinde sınırlama ölçütü olarak belirtilen kanunilik, Anayasa'nın 2. maddesinde güvenceye alınan hukuk devleti ilkesi ışığında yorumlanmalıdır.

15. İtiraz konusu kuralda karı ve koca ile yapılan ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceği öngörülmek suretiyle kimler arasındaki ne tür tasarrufların bağışlama olarak nitelendirileceğinin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak düzenlendiği gözetildiğinde kuralın belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olduğu ve bu yönüyle kanunilik şartını taşıdığı anlaşılmıştır.

16. Anayasa'nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Anayasa'nın 36. maddesinde ise hak arama özgürlüğü için herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemiş olmakla birlikte özel sınırlama nedeni öngörülmemiş hakların da hakkın doğasından kaynaklanan bazı sınırlarının bulunduğu kabul edilmektedir. Öte yandan Anayasa'nın başka maddelerinde yer alan kurallara dayanarak da bu hakkın sınırlandırılması mümkündür.

17. Kamu yararı kavramı, devlet organlarının takdir yetkisini de beraberinde getiren bir kavram olup objektif bir tanıma elverişli olmayan bu ölçütün her somut olay temelinde ayrıca değerlendirilmesi gerekir. İtiraz konusu kuralda belirtilen karı ve koca ile gerçekleştirilen ivazlı tasarrufların bağışlama olarak kabul edilmesi borçlunun henüz haciz, aciz veya iflas hâli gerçekleşmemiş olmakla birlikte bu hâllerden birinin yakında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğu kritik zamanlarda şüpheli tasarruflarda bulunması, bu tasarrufları genellikle bir başka isim altında gizlemesi ile bu

tasarrufların gerçekte ivazsız olduğunun ve tarafların bu husustaki gerçek iradelerinin alacaklı tarafından ispat edilmesinin oldukça zor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda kuralın, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmasını ve alacaklıların alacağın tahsiline yönelik çabalarının sonuçsuz kalmasını önlemeyi; tasarruf işleminin taraflarının çoğu zaman dış dünyaya yansımayan gerçek iradelerinin ortaya konulmasının zorluğu sebebiyle alacaklıya ispat kolaylığı sağlamayı ve bu suretle toplumdaki ekonomik dengelerin, toplumsal barış ve adaletin sağlanmasına katkı sunmayı amaçladığı anlaşılmaktadır.

18. Öte yandan Anayasa'nın 5. maddesine göre kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin temel amaç ve görevleri kapsamında kaldığından yukarıda belirtilen amaca ulaşmak aynı zamanda anılan madde gereği devletin pozitif yükümlülükleri içinde kalmaktadır. Bu yönüyle kuralın gerek mülkiyet hakkı gerekse hak arama özgürlüğü yönünden anayasal bağlamda meşru bir amaca dayandığı görülmektedir.

19. Kuralın kamu yararı amacına dönük olması yeterli olmayıp Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca ölçülü olması da gerekir. Ölçülülük ilkesi ise elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç alt ilkedен oluşmaktadır. Elverişlilik öngörülen sınırlamanın ulaşmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını, gereklilik ulaşmak istenen amaç bakımından sınırlamanın zorunlu olmasını, diğer bir ifadeyle aynı amaca daha hafif bir sınırlama ile ulaşılmasının mümkün olmamasını, orantılılık ise hakka getirilen sınırlama ile ulaşmak istenen amaç arasında makul bir dengenin gözetilmesi gerekliliğini ifade etmektedir.

20. Kuralın amacının borçlunun karı veya kocası ile gerçekleştirilen tasarruflarda alacaklının yaşayabileceği ispat zorluklarını ortadan kaldırmak ve şüpheli tasarruflarla alacaklıdan mal kaçırılmasını önlemek olduğu gözetildiğinde karı veya koca ile gerçekleştirilen ivazlı tasarrufların peşinen bağışlama olarak kabul edilmesinin söz konusu amaca ulaşma bakımından elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez.

21. Ayrıca tasarrufun iptali davasının açılabilmesi ve bağışlama olarak kabul edilen ivazlı tasarrufların iptal edilebilmesi bazı şartların varlığına bağlanmıştır. Buna göre başlatılan icra takibinin kesinleştirilmiş olması ile alacağın kısmen veya tamamen alınamaması durumunda iptal davası açılabilir ve ancak alacaklının alacağının doğumundan sonra borçlu tarafından gerçekleştirilen tasarruf işlemleri iptal konusu olabilecektir. İptal edilebilecek tasarruflar süre yönünden de ayrıca sınırlandırılmış olup ancak hacizden, aciz hâlden veya iflasın açılması tarihinden başlayarak geriye doğru son iki yıllık süreçte gerçekleştirilen tasarruflar iptal edilebilecek ve iptal davası ancak iptale tabi tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilir. Anılan hususlar birlikte değerlendirildiğinde itiraz konusu kural sebebiyle iptal davası açılabilmesinin ancak belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde mümkün olabileceği açıktır.

22. Öte yandan kuralda borçlunun karı veya kocası ile yaptığı ivazlı tasarrufların başka hiçbir şarta bağlı bulunmaksızın bağışlama olduğu, aksinin iddiası ve ispatı mümkün olmayan bir olgu olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan tasarruf konusu malın değerinin tam olarak veya fazlasıyla ödenmiş olması, tasarruf işleminin borçlunun

alacaklılarının da menfaatine bulunması, alacaklıların tasarruf işlemi dolayısıyla zarar görmemesi, alacaklıların alacağı tahsil ve cebri icra imkânlarının zorlaştırılmamış hatta kolaylaştırılmış olması sonucu değiştirmeyecektir. Borçlunun karı veya kocası ile gerçekleştireceği ivazlı tasarruflara kesin olarak bağışlama sonucunu bağlayan kural, taraflara belirtilen hususlarda iddia ve savunmada bulunma, bu hususların ispatı yönünden delil, bilgi ve belge sunma imkânı vermemektedir (AYM, E.2018/9, K.2018/84, 11/7/2018, § 29).

23. Bu yönüyle kural, kamu yararı ile kişisel yarar arasındaki dengeyi bozmak suretiyle mülkiyet hakkının ve hak arama özgürlüğünün ölçüsüz biçimde sınırlandırılmasına neden olmaktadır.

24. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

Kuralın Anayasa'nın 2. maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de bu bağlamda belirtilen hususların Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddeleri yönünden yapılan değerlendirmeler kapsamında ele alınmış olması nedeniyle Anayasa'nın 2. maddesi yönünden ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

Kuralın Anayasa'nın 10. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.

C. Kanun'un 279. Maddesinin Birinci Fıkrasının (2) Numaralı Bendinin İncelenmesi

1. Anlam ve Kapsam

25. 2004 sayılı Kanun'un 279. maddesinde de borçlu tarafından hacizden veya acizden yahut iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde yapılmış bazı tasarrufların tasarrufun iptali davasına konu olabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda itiraz konusu kural uyarınca para veya mutat ödeme vasıtalarından başka bir suretle yapılan ödemelere konu tasarrufların da iptali talep edilebilecektir.

26. Anılan maddenin 278. maddeden farkı ise ilgili tasarrufun tarafı konumundaki üçüncü kişiye borçlunun borca batık olduğunu bilmediğini kanıtlama imkânının verilmesidir. Bu takdirde söz konusu tasarrufun iptaline karar verilemeyecektir.

2. İtirazın Gerekçesi

27. Başvuru kararında özetle; para veya mutat ödeme vasıtası dışında yapılan her ödemenin kayıtsız şartsız olarak iptale tabi tutulmasının mülkiyet hakkı ile hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu, taraflarca yapılacak sözleşme ile borçlanılan edimden tamamen farklı bir edimin ifa olarak kararlaştırılabileceği, itiraz konusu kuralla bunun ispatının olağan duruma göre daha sıkı bir şekilde bağlandığı belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2., 10., 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

3. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

28. İtiraz konusu kuralla haciz, aciz veya iflasın açılma tarihinden bir yıllık dönem içinde borçlu tarafından para veya alışılmışın dışında başka bir ödeme aracı kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmiş olan ödemelerin iptal davasına konu olacağı öngörülmüştür.

29. Kural ile borçlunun alacaklılarından özellikle biri ya da birkaçı lehine bir durum yaratacak fiillerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Kuralın yer aldığı maddenin ikinci fıkrasında ise tasarruftan yararlanan üçüncü kişiye borçlunun borca batık durumda olduğunu bilmediğini ispat etme imkânı tanınmıştır. Bu takdirde söz konusu tasarruf iptal edilmeyecek ve geçerli olacaktır.

30. Esas olarak borçlunun mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin henüz kısıtlanmadığı bir dönemde mülkiyet hakkının kapsamında olduğuna kuşku bulunmayan mal varlığı değerleri üzerinde ivazlı veya ivazsız olarak istediği gibi tasarrufta bulunması mülkiyet hakkının bir gereğidir. Ancak borçlu haciz, aciz hâli ve iflastan önceki yakın süreçte ve özellikle aciz halindeyken gerçekleştirmesi mümkün birtakım tasarrufları ile alacaklılar arasındaki dengeyi bozabileceğinden, alacaklıların tamamının korunması ve ispat yönünden yaşanacak güçlüklerin giderilmesi amacıyla kuralla borçlunun haciz, aciz hâli ve iflastan kısa bir süre öncesine denk gelen zamanda gerçekleştirdiği para veya mutat ödeme vasıtalarından başka bir şekilde yaptığı ödemeler iptal davasına konu edilmiştir. Bu yönüyle kuralla mülkiyet hakkına ve hak arama özgürlüğüne getirilen sınırlamanın Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "Karı ve koca ile..." ibaresinin Anayasa'ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçelerle anayasal bağlamda meşru bir amacının bulunduğu açıktır. Sınırlamanın aynı gerekçelerle söz konusu amaca ulaşma bakımından elverişli ve gerekli olmadığı da söylenemez.

31. Edime uygun ifa kuralı gereğince bir borç ilişkisinde taraflar aralarındaki sözleşmede neyi borçlanmış iseler ancak ve sadece onu yerine getirmek suretiyle borçlarından kurtulabilirler. Bu ifa kuralı tarafların borçlarını kararlaştırılmış olan edimden başka bir edim ile ifa yapmalarına engel olur. Fakat taraflar, kendi aralarında yeni bir sözleşme yaparak borçlanılan edimden başka bir edim ile ifanın gerçekleşmesini kabul edebilirler. Bu şekilde taraflar arasında akdedilen ikinci bir sözleşme ile üzerinde anlaşılan edimin yerine getirilmesi ile de alacaklı tatmin olmuş ve ödenen kısım itibarıyla borç sona ermiş olur.

32. İtiraz konusu kural kapsamında kalan tasarrufların yani para veya alışılmış ödeme araçları dışında yapılan ödemelerin iptal davasına konu edilmesinin nedeni, bu tediyeinin ödeme günü gelmiş borçlarını ödeme imkânından süreklilik gösterecek şekilde yoksun olan borçlu tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Olağan koşullarda sözleşme serbestisi ilkesi gereğince herhangi bir müdahale öngörülmemiş olan bir tasarrufa Anayasa'nın 5. maddesi uyarınca devlete yüklenmiş olan pozitif yükümlülükler çerçevesinde yargı kararlarının uygulanması ve kişilerin alacaklarına kavuşması bakımından etkili bir icra sistemi kurma sorumluluğu gereğince borçlunun içinde bulunduğu mali durum gözönünde bulundurulmak suretiyle bir sonuç bağlanmış olup, bu hâlde kuralın toplumdaki ekonomik dengelerin, toplumsal barış ve adaletin sağlanmasına ve mülkiyet hakkı bağlamında tarafların çatışan menfaatlerinin dengelenmesine katkı sunmayacağı ifade edilemez.

33. Bunun yanı sıra kuralın yer aldığı maddenin ikinci fıkrası ile dava konusu tasarruftan yararlanan üçüncü kişiye hukuki işlemin yapıldığı anda borçlunun borçlarını ödeme yeteneğinden yoksun olduğunu bilmediğini, başka bir deyişle iyi niyetli olduğunu iddia ve ispat imkânının da tanındığı gözetildiğinde kuralın kamu yararı ile

bireyin hak ve özgürlükleri arasındaki adil dengeyi bozmadığı ve taraflara aşırı külfet yüklenmediği sonucuna ulaşılmıştır.

34. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

Kuralın Anayasa'nın 2. maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de bu bağlamda belirtilen hususların Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddeleri yönünden yapılan değerlendirmeler kapsamında ele alınmış olması nedeniyle Anayasa'nın 2. maddesi yönünden ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

Kuralın Anayasa'nın 10. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.

Ç. Kanun'un 280. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan "...karı veya kocası,..." İbaresinin İncelenmesi

1. Anlam ve Kapsam

35. 2004 sayılı Kanun'un 280. maddesi mal varlığı borçlarını ödemeye yetmeyen borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm hileli tasarrufları iptale tabi tutmaktadır. Bu maddeye göre borçlunun alacaklılarına zarar verme kastıyla tasarrufta bulunması ve işlemin tarafı olan bu üçüncü kişilerin iyiniyetli olmamaları yani borçlunun ekonomik durumunu ve alacaklılarına zarar verme kastını bilmeleri ya da gereken özeni göstermiş olsalardı bunu bilebilecek durumda olmaları yapılan tasarrufun iptali için gereken unsurlardandır. Anılan hüküm ile ispat yükü kural olarak iddia edene yani alacaklıya yüklenmiştir. Bu itibarla borçluda bulunan zarar verme kastının varlığını ispatla yükümlü olan alacaklıdır.

36. Kanun koyucu anılan maddenin üçüncü fıkrasında alacaklıya düşen bu ispat yükünü kolaylaştırıcı karineler öngörmüştür. Bu kapsamda öngörülen karinelerden olan itiraz konusu kural uyarınca işlemin tarafının borçlunun karısı veya kocası olması hâlinde borçlunun ekonomik durumunun ve zarar verme kastıyla hareket ettiğinin bilindiği kabul edilir.

37. Ancak bu karinenin aksinin iddia ve ispatı Kanun'un 279. maddesinin ikinci fıkrasına göre mümkündür. Bu kapsamda tasarruf işleminin karşı tarafı olan üçüncü kişi konumundaki karı ya da kocanın tasarruf işleminin yapıldığı anda borçlunun olumsuz mali koşullarını ve alacaklılarına zarar vermek kastıyla bu tasarrufu yapmış olduğunu bilmediğini veya bilebilecek durumda olmadığını ortaya koyması hâlinde söz konusu tasarruf iptale konu olmayacaktır.

2. İtirazın Gerekçesi

38. Başvuru kararında özetle; 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "Karı ve koca ile..." ibaresi yönünden belirtilen gerekçelerle kuralın Anayasa'nın 2., 10., 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

3. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

39. Kanun'un 279. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin Anayasa'ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler bu kural yönünden de geçerlidir.

40. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

Kuralın Anayasa'nın 2. maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de bu bağlamda belirtilen hususların Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddeleri yönünden yapılan değerlendirmeler kapsamında ele alınmış olması nedeniyle Anayasa'nın 2. maddesi yönünden ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

Kuralın Anayasa'nın 10. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.

IV. İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUNU

41. Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında "Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez" denilmekte; 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanarak Anayasa Mahkemesinin gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazete'de yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabileceği belirtilmektedir.

42. 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "Karı ve koca ile..." ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu ibareye ilişkin iptal hükmünün kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

V. HÜKÜM

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun;

A. 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan "Karı ve koca ile..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

B. 279. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,

C. 538 sayılı Kanun'un 115. maddesiyle değiştirilen 280. maddesinin 3494 sayılı Kanun'un 55. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...karı veya kocası,..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,

16/12/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

AYM 16.12.2021 T. E: 52, K: 97

113) “Neseben Üçüncü Dereceye Kadar Hısımlar ile Yapılan İvazlı Tasarrufların”, “Bağışlama” Hükmünde Olduğunu Öngören İİK. mad 278/3-1’de Yer Alan ‘...Neseben veya...’ İbaresinin Anayasa’ya Aykırı Olduğu- “Karı ve Koca ile Usul ve Furu, ... Sihren ..., Evlat Edinenle Evlatlık...” İbarelerinin, İtiraz Başvurusunda Bulunan Mahkemenin Bakmakta Olduğu Davada Uygulanma Olanağı Bulunmadığından, Bu İbarelere İlişkin Başvurunun Mahkemenin “Yetkisizliği” Nedeniyle Reddi Gerektiğini- Anayasa Mahkemesi’nin Bu Konudaki İptal Hükmünün, Kararın Resmî Gazete’de Yayımlanmasından (15.11.2018 Gününden) Başlayarak Dokuz Ay Sonra Yürürlüğe Gireceği- Alacaklıya İspat Kolaylığı Sağlayan “Akdin Yapıldığı Sırada, Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Akitlerin”, “Bağışlama” Olarak Kabul Edileceğini Öngören İİK. mad 278/3-2 Hükmünün İse Anayasa’ya Aykırı Olmadığı-

15.11.2018 tarih ve 30596 sayılı Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Bursa 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;

A. 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin,

B. (2) numaralı bendinin

Anayasa’nın 2., 10., 13., 35. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

OLAY: Borçlunun hakkında icra takibi başlatılmasından sonra kendisine ait taşınmaz hisselerini mal kaçırmak ve alacaklıyı zarara uğratmak maksadıyla gerçek satış bedelinden daha düşük bedelle kardeşine devretmesi sebebiyle açılan tasarrufun iptali davasında, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKÜMLERİ

Kanun’un itiraz konusu kuralların yer aldığı 278. maddesi şöyledir:

"Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır.

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez.

Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.

1. (Değişik: 9/11/1988-3494/53 md.) Kan ve koca ile usul ve fûru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,

2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri, "

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi içtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, B. ÜSTÜN, S. ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, O. A.feyyaz PAKSÜT, R. KÖMÜRCÜ, N. NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, C. M. AKINCI, M. TOPAL, M. E. KUZ, Haşan T. GÖKCAN, K. ÖZKAYA, R. GÜLEÇ, Recai AKYEL ve Y. Şevki HAKYEMEZ'in katılımlarıyla 14/2/2018 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle uygulanacak kural ve sınırlama sorunu görüşülmüştür.

2. Anayasamın 152. ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddelerine göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa'ya aykırı görmesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda bu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yönteminde açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması, iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak kural ise bakılmakta olan davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte olan kurallardır.

3. Başvuran Mahkeme; 2004 sayılı Kanun'un 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının, 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendi ile (2) numaralı bendinin iptalini talep etmiştir.

4. 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde, karı ve koca ile usul ve fûru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

5. Başvuran Mahkemede görülmekte olan dava, hakkında icra takibi başlatılmasından sonra borçlunun kendisine ait birtakım taşınmaz hisselerini mal kaçırmak ve alacaklıyı zarara uğratmak maksadıyla gerçek satış bedelinden daha düşük bedelle kardeşine devretmesi sebebiyle açılan tasarrufun iptali davasıdır. Somut olayda iptali istenen tasarrufun kardeşler arasında gerçekleştiği; karı ve koca ile usul ve fûru, sıhri hısımlar, evlat edinen ve evlatlık arasında yapılan bir tasarruf işlemi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı

bendinde yer alan "Karı ve koca ile usul ve fûru, ...sıhren ..., evlat edinenle evlatlık... " ibarelerinin uyuşmazlıkta uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu ibareler yönünden başvurunun mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

6. Öte yandan Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinin kalan bölümünde yer alan "arasında yapılan ivazlı tasarruflar" ibaresi bentte sayılan akrabalık ilişkilerinin tamamı yönünden geçerli ortak kural, yine "üçüncü dereceye kadar (hu derece dahil) hısımlar" ibaresi neseben ve sıhren hısımlar yönünden geçerli ortak kural niteliği taşımaktadır. Bu nedenle kuralın kalan bölümüne ilişkin esas incelemenin bakılmakta olan davanın konusu gözetilerek "...neseben veya... " ibaresi ile sınırlı olarak yapılması gerekmektedir.

7. Açıklanan nedenlerle 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;

A. 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin;

1. "Karı ve koca ile usul ve fiiru, ... sıhren ..., evlat edinenle evlatlık... " ibarelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin bentte yer alan "...neseben veya... " ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. (2) numaralı bendinin esasının incelenmesine

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ

8. Başvuru kararının "KARAR " başlıklı bölümünde gerekçe belirtilmeksizin itiraz konusu kuralların yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

9. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün "İtiraz başvuru kararı ve ekleri" başlıklı 46. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde "Yürürlüğü durdurma talebi varsa, yürürlüğün durdurulmaması durumunda doğacak olan telafisi imkansız zararların açıklanması" gerektiği belirtilmektedir. Ancak başvuran Mahkeme tarafından bu konuda bir gerekçe belirtilmediği, yalnızca yürürlüğün durdurulması talebinde bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle söz konusu talebin yöntemine uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

10. Açıklanan nedenlerle 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;

A. 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan "...neseben veya... " ibaresinin,

B. (2) numaralı bendinin yürürlüklerinin durdurulması taleplerinin 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE, 14/2/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

IV. ESASIN İNCELENMESİ

11. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör F. KARAMAN ODABAŞI tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükümleri, dayarılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve diğeryasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereğı görüşölüp düşünölldü:

A. Kanun'un, 538 Sayılı Kanun'un 114. maddesiyle Değıştirilen 278. maddesinin Üçüncü Fıkrasının 3494 Sayılı Kanun'un 53. maddesiyle Değıştirilen (1) Numaralı Bendinde Yer Alan "...neseben veya..." İbaresinin İncelenmesi

1. İtirazın Gerekçesi

12. Başvuru kararında özetle alacaklıların zarara uğramasını engellemek amacıyla mülkiyet hakkını sınırlandıran düzenlemenin kamu yararı taşımadığı, alacaklıların zarara uğradığı iddiasının 2004 sayılı Kanun'un 279. ve 280. maddeleri ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında ileri sürölmesinin zaten mümkün olduğı, açılacak davalarda tasarrufun gerçek bir tasarruf olup olmadığı ile gerçek bedelin ödenip ödenmediğı hususlarında ispat hakkının tanınmadığı, lehine tasarruf yapılan kişiye savunma hakkı verilmediğı, düzenlemenin mülkiyet hakkının özüne dokunduğı ve ölçölölülük ilkesine aykırı olduğı belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2., 10., 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı olduğı ileri sürölümüştür.

2. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

13. İtiraz konusu kuralda; karı ve koca ile usul ve füyru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceğı öngörölümüştür. İtiraz konusu kural "... neseben veya..." ibaresidir.

14. Anayasa'nın 35. maddesinde "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir./ Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlandırılabilir./ Mülkiyet hakkının kullanılmasđ toplum yararına aykırı olamaz/" denilmektedir.

15. Anayasa'nın anılan maddesiyle güvenceye bağılanan mülkiyet hakkı, ekonomik değery ifade eden ve parayla değerylendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsamaktadır (AYM, E.2015/39, K.2015/62, 1/7/2015, § 20). Menkul ve gayrimenkul malların mülkiyet hakkının kapsamına dâhil olduğı hususunda tereddüt bulunmamaktadır.

16. Mülkiyet hakkı; kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve yasaların koyduğı sınırlamalara uymak koşuluyla sahibi olduğı şeyi dilediğı gibi kullanma, semerelerinden yararlanma ve tasarruf etme olanağı veren bir haktır. Bu bağlamda malikin mülkünü kullanma, semerelerinden yararlanma ve mülkü üzerinde tasarruf etme

yetkilerinden herhangi birinin sınırlanması veya mülkünden yoksun bırakılması mülkiyet hakkına müdahale teşkil eder.

17. Anayasa'nın 35. maddesinin son fıkrasında, mülkiyet hakkının kullanımının toplum yararına aykırı olamayacağı kurala bağlanmak suretiyle devletin mülkiyetin kullanımını düzenlemesine imkân sağlanmıştır. Zira mülkiyet hakkının kullanımının toplum yararına aykırı olamaması, devletin mülkiyetin kullanımını toplum yararına uygun olarak düzenleyebilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durumda da devletin mülkiyetin kullanımını düzenleme yetkisine sahip olduğunun kabulü zorunludur.

18. Anayasa'nın 35. maddesinde mülkiyet sınırsız bir hak olarak düzenlenmemiş, bu hakkın kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabilceği öngörülmüştür. Mülkiyet hakkına müdahalede bulunulurken temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin genel ilkeleri düzenleyen Anayasa'nın 13. maddesinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

19. Anayasa'nın 13. maddesinde "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik C.in gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz." denilmektedir.

20. Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca mülkiyet hakkı, Anayasa'da öngörülen nedenlere bağlı olarak demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmaksızın ancak kanunla sınırlanabilir. Bu bakımdan mülkiyet hakkına getirilen sınırlamalar hakkın özüne dokunamayacağı gibi Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

21. Ç. demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını önemli ölçüde güçleştiren, hakkı kullanılamaz hâle getiren veya ortadan kaldıran sınırlamalar hakkın özüne dokunur. Temel hak ve özgürlükler, istisnai olarak ve ancak özüne dokunmamak koşuluyla demokratik toplum düzeninin gerekleri için zorunlu olduğu ölçüde ve ancak kanunla sınırlandırılabilir. Demokratik bir toplumda temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamanın bu sınırlamayla güdülen amacın gerektirdiğinden fazla olması düşünülemez. Demokratik hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa olsun kısıtlamaların bu rejimlere özgü olmayan yöntemlerle yapılmaması ve belli bir özgürlüğün kullanılmasını önemli ölçüde zorlaştıracak ya da ortadan kaldıracak düzeye vardırılmaması gerekir.

22. Öte yandan Anayasa'nın 36. maddesinin birinci fıkrasında "Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre hak arama özgürlüğünün en önemli iki ögesini oluşturan iddia ve savunma haklarını kısıtlayacak, bu hakların eksiksiz kullanımını engelleyecek ve adil yargılanmaya engel olacak yasa kurallarının Anayasa'nın 36. maddesine aykırılık oluşturacağı açıktır. Maddeyle güvence altına alınan hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı,

kendisi bir temel hak niteliği taşımasının yanında diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvence-lerden biridir.

23. Demokratik toplum, hak arama özgürlüğünün tüm bireyler açısından en geniş şekilde güvence altına alındığı bir düzeni gerektirir. Demokrasilerde devlete düşen görev; bireyin hak arama özgürlüğünü kullanabilme imkânına sahip olmasını sağlamak, bu imkânı ortadan kaldırmaya yönelik tutumlardan kaçınmak ve bu yönde gelebilecek olumsuz müdahaleleri engellemektir. Hak arama özgürlüğüne müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmaması gerekir.

24. İtiraz konusu kuralda, 2004 sayılı Kanun'un 277. ve devamı maddelerinde öngörülen iptal davası yönünden borçlunun neseben üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımları ile yaptığı ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceği düzenlenmiştir. Bağışlama olarak kabul edilen bu tasarruflar 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtildiği şekilde haciz, aciz veya iflas hâlinde, haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan veya iflas masasına kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan süreçte ve haciz, aciz veya iflastan önceki iki sene içinde yapılmış olması hâlinde iptal edilebilecektir.

25. Kural olarak borçlunun mallarının haczedilmesinden, aciz hâline düşmesinden veya iflasına karar verilmesinden önceki süreçte mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanmamıştır. Borçlunun bu süreçte mal varlığı üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunma hak ve yetkisi Anayasa'nın 35. maddesi kapsamında güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkının bir gereğidir. Ancak itiraz konusu kuralın yer aldığı Kanun'un 277. ve devamı maddeleri kapsamında borçlunun hacizden, acizden veya iflastan önce yapacağı birtakım şüpheli tasarrufların iptal edileceği düzenlenmiştir. İptal davası, sonucu itibarıyla borçlu tarafından gerçekleştirilen tasarruf işleminin geçerliliğini etkilememekte; borçlunun gerçekleştirdiği tasarruf işlemi geçerli kalmaya devam etmektedir. Ancak iptal davası lehine sonuçlanan alacaklı tasarruf konusu malı haczettirerek satış bedelinden alacağını alma hak ve yetkisine sahip olduğundan tasarruf işleminin karşı tarafını oluşturan üçüncü kişi cebri icra işlemlerine katlanma yükümlülüğü altına girmektedir. Bu bakımdan her ne kadar iptal davasının borçlunun gerçekleştirdiği tasarruf işleminin geçerliliğine bir etkisi bulunmasa da iptale konu tasarruf işleminin karşı tarafını oluşturan üçüncü kişi iptal davası sebebiyle mal varlığında meydana gelen azalmayı borçludan geri isteyebilecektir. Borçlunun henüz mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin hukuken kısıtlanmadığı bir dönemde gerçekleştirmiş olduğu tasarruf işlemlerine daha sonra malen veya nakden sorumluluğunu doğuracak şekilde sonuç bağlayan ve tasarrufta bulunulan üçüncü kişiye cebri icra işlemlerine katlanma yükümlülüğü getiren itiraz konusu kural, borçlu ve tasarrufta bulunulan üçüncü kişinin mülkiyet hakkına müdahale teşkil etmektedir. Borçlunun belirli kişilerle yapacağı ivazlı tasarruf işlemlerini bağışlama sonucuna bağlayan düzenlemenin mülkiyet hakkının kullanımının düzenlenmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

26. Anayasa'nın 35. maddesi uyarınca mülkiyet hakkı ancak kamu yararıyla sınırlanabilir. Kamu yararı kavramı, devlet organlarının takdir yetkisini de beraberinde getiren bir kavram olup objektif bir tanıma elverişli olmayan bu ölçütün her somut olay temelinde ayrıca değerlendirilmesi gerekir. İtiraz konusu kuralda belirtilen neseben üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar arasındaki ivazlı tasarrufların bağışlama olarak kabul edilmesi borçlunun henüz haciz, aciz veya iflas hâli gerçekleşmemiş olmakla birlikte bu hâllerden birinin yakında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğu kritik zamanlarda şüpheli tasarruflarda bulunması, bu tasarrufları genellikle bir başka isim altında gizlemesi ile bu tasarrufların gerçekte ivazsız olduğunun ve tarafların bu husustaki gerçek iradelerinin alacaklı tarafından ispat edilmesinin oldukça zor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda düzenleme, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmamasını ve alacaklıların alacağın tahsiline yönelik çabalarının sonuçsuz kalmasını önlemeyi; tasarruf işleminin taraflarının çoğu zaman dış dünyaya yansımayan gerçek iradelerinin ortaya konulmasının zorluğu sebebiyle alacaklıya ispat kolaylığı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu şekilde toplumdaki ekonomik dengelerin, toplumsal barış ve adaletin sağlanmasına katkı sunması beklenen kuralın kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik olmadığı söylenemez.

27. Mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kamu yararı amacına dönük olması yeterli olmayıp ayrıca ölçülü olması, malike aşırı ve orantısız bir külfet yüklememesi gerekir. Öncelikli olarak itiraz konusu kuralda, borçlunun neseben tüm hısımları ile yapacağı ivazlı tasarruflar bağışlama olarak kabul edilmemiştir. İtiraz konusu kuralda yer alan nesep yönünden hısımların borçlu ile arasında kan bağı bulunan, hayatın olağan akışı kapsamında genel olarak borçlunun yakınında bulunan, onun durumunu bilebilecek, çoğu zaman aralarında güven ilişkisi olan hısımlar olarak genişletildiği ve bu özellikleri gözetilerek hısımlığın üçüncü derece ile (bu derece dâhil) sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Esasen bazı hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarrufları bağışlama olarak kabul eden düzenlemedeki hısımlık derecesi, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla gerçekleştirilen şüpheli tasarrufların önlenebilmesi ve öngörülen amacın işlerliğinin korunabilmesi bakımından zaman içinde genişletilmiştir. Nitekim itiraz konusu kuralda değişiklik yapan 538 sayılı Kanun'un 114. maddesinin ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesinin gerekçelerinde de ifade edildiği şekilde ilk olarak ana, baba ile evlat ve karı koca arasındaki ivazlı tasarrufları bağışlama hükmünde kabul eden düzenleme zaman içinde yetersiz kaldığından, şüpheli tasarrufların önlenebilmesi bakımından yakın akrabalar kategorisi genişletilerek ihtiyaçlar doğrultusunda akrabalık derecesi üçüncü dereceye kadar çıkarılmıştır.

28. Bağışlama olarak kabul edilen ivazlı tasarrufların iptal edilebilmesi ayrıca belli şartların varlığına bağlanmıştır. Bu bakımdan başlatılan icra takibinin kesinleştirilmiş olması ile alacağın kısmen veya tamamen alınamaması durumunda iptal davası açılabilir ve ancak alacaklının alacağının doğumundan sonra borçlu tarafından gerçekleştirilen tasarruf işlemleri iptal konusu olabilecektir. İptal edilebilecek tasarruflar süre yönünden de ayrıca sınırlandırılmış olup ancak hacizden, aciz hâlinde veya iflasın açılması tarihinden başlayarak geriye doğru son iki yıllık süreçte gerçekleştirilen tasarruflar iptal edilebilecek ve iptal davası ancak iptale tabi tasarrufun yapıldığı

tarihten itibaren beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilecektir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde mülkiyet hakkına müdahale teşkil eden itiraz konusu kural sebebiyle iptal davası açılabilmesinin belli şartların gerçekleşmesine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

29. Öte yandan mülkiyet hakkına müdahale teşkil eden itiraz konusu kuralda; neseben üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarrufların başka hiçbir koşula bağlı bulunmaksızın bağışlama gibi olduğu, aksinin iddiası ve ispatı mümkün olmayan bir olgu olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan tasarruf konusu malın değerinin tam olarak veya fazlasıyla ödenmiş olması, tasarruf işleminin borçlunun alacaklılarının da menfaatine bulunması, alacaklıların tasarruf işlemi dolaşısıyla zarar görmemesi, alacaklıların alacağı tahsil ve cebri icra imkânlarının zorlaştırılmamış hatta kolaylaştırılmış olması sonucu değiştirmeyecektir. Neseben üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar arasında gerçekleşen ivazlı tasarruflara kesin olarak bağışlama sonucunu bağlayan itiraz konu düzenleme, taraflara belirtilen hususlarda iddia ve savunmada bulunma, bu hususların ispatı yönünden delil, bilgi ve belge sunma imkânı vermemektedir. Bu yönüyle mülkiyet hakkına yapılan müdahale ile ulaşılacak istenen amaç arasında gözetilmesi gereken makul dengeyi malik aleyhine bozan düzenlemenin ulaşılacak istenen amaç ile orantılı olduğu söylenemez.

30. İtiraz konusu kural, kamu yararı ile kişisel yarar arasındaki dengeyi bozmak suretiyle mülkiyet hakkının ve hak arama özgürlüğünün ölçsüz biçimde sınırlandırılmasına neden olmaktadır.

31. Açıklanan nedenlerle kuralda yer alan "...neseben veya ..." ibaresi Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

Kural, Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı görülerek iptal edildiğinden ayrıca Anayasa'nın 2. ve 10. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

B. Kanun'un, 538 Sayılı Kanun'un 114. maddesiyle Değiştirilen 278. maddesinin Üçüncü Fıkrasının (2) Numaralı Bendinin İncelenmesi

1. İtirazın Gerekçesi

32. Başvuru kararında özetle Kanun'un 277. ve devamı maddelerinde düzenlenen iptal davası yönünden akdin yapıldığı sırada borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitlerin bağışlama olarak kabul edilmesine ilişkin kuralın da (1) numaralı bent için ifade edilen gerekçelerle Anayasa'nın 2., 10., 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

2. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

33. İtiraz konusu kuralda, akdin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitlerin bağışlama gibi kabul edileceği öngörülmüştür.

34. Düzenleme uyarınca 2004 sayılı Kanun'un 277. ve devamı maddelerinde öngörülen iptal davası yönünden, tasarrufu gerçekleştiren kişilerin yakınlık derecesinden veya tasarrufu gerçekleştirdikleri sıradaki gerçek iradelerinden bağımsız olarak

borçlunun, akdin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak çok düşük bir bedel kabul ettiği akitler bağışlama olarak kabul edilecek ve 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtildiği şekilde haciz, aciz veya iflas hâlinde, haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan veya iflas masasına kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan süreçte ve haciz, aciz veya iflastan önceki iki sene içinde yapılmış olması hâlinde iptal edilebileceklerdir.

35. Borçlunun mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin henüz kısıtlanmadığı bir dönemde mülkiyet hakkının kapsamında olduğuna kuşku bulunmayan mal varlığı değerleri üzerinde ivazlı veya ivazsız olarak istediği gibi tasarrufta bulunması mülkiyet hakkının bir gereğidir. Ancak borçlunun haciz, aciz hâli ve iflastan önceki yakın süreçte gerçekleştirmesi mümkün şüpheli tasarrufların önlenememesi, alacaklıların korunması ile ispat yönünden yaşanacak güçlüklerin giderilmesi bakımından borçlunun haciz, aciz hâli ve iflastan kısa bir süre öncesine denk gelen zamanda gerçekleştirdiği ivazlı tasarruflardan, akdin yapıldığı sırada ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği tasarruflar bağışlama olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda itiraz konusu kural sonuçları ve amacı itibarıyla 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinin "... neseben veya ..." ibaresiyle sınırlı olarak Anayasa'ya aykırılık sorununun incelendiği bölümde açıklanan aynı gerekçelerle mülkiyet hakkına müdahale teşkil etmekte olup ivazlı olmasına rağmen ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul edilen tasarruf işlemlerini bağışlama sonucuna bağlayan düzenlemenin mülkiyet hakkının kullanımının düzenlenmesine yönelik olduğu ve kamu yararı amacı taşıdığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte düzenlemenin ölçülü bir sınırlama niteliğinde olup olmadığının da ayrıca incelenmesi gerekir.

36. İtiraz konusu kural kapsamında kalan tasarrufların temel özelliği, ivazlı olmalarına rağmen karşı tarafın elde ettiği menfaat ile eşdeğer bir menfaatin borçlunun mal varlığına girmemiş olmasıdır. Bu şekilde yapılan kazandırma, edimde bulunulan lehine karşılıksız kaldığı ölçüde borçlunun mal varlığının aktif azalmış olacaktır. Bu durumun alacaklıların aleyhine olduğu kuşkusuzdur. Buna rağmen akdin yapıldığı sırada ivaz olarak aşağı bir fiyatın kabul edildiği tüm akitler bağışlama olarak kabul edilmemiş, edimler arasındaki orantısızlığın ciddi olduğu ve objektif olarak makul karşılanmasının beklenemeyeceği durumlarla sınırlı olarak tasarruf işlemi bağışlama gibi kabul edilmiştir.

37. Yine ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul edilmesi sebebiyle bağışlama olarak nitelendirilen tasarrufların iptal edilebilmesi ve iptal davası açılması, 2004 sayılı Kanun'un 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinin "... neseben veya ..." ibaresinin Anayasa'ya aykırılık sorununun incelendiği bölümde detaylı olarak açıklanan belli şartların gerçekleşmesine bağlanmış ve süre yönünden de ayrıca sınırlandırılmıştır.

38. İtiraz konusu kural, alacaklıya ispat kolaylığı sağlayarak borçlunun gerçekleştirilen tasarruf işleminde ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul edildiğinin alacaklı tarafından ortaya konulmasını tasarrufun bağışlama sayılması bakımından yeterli görmüştür. Ancak bu durumun aksinin iddia ve ispatı mümkün olup borçlu veya tasarruf işleminin tarafı olan üçüncü kişinin tasarruf işleminin gerçek değere yakın veya gerçek

değer üzerinden yapıldığını ortaya koyması, bu yönde iddia ve savunmada bulunması, buna ilişkin bilgi, belge ve delillerini sunmak suretiyle tasarrufun iptal edilmesini önlemesi mümkündür. Bu bakımdan gerçek anlamda ivaz olarak pek aşağı bir fiyatın kabul edildiği akitleri bağışlama gibi kabul eden, şeklen bağışlama gibi görünen tasarruflar yönünden ise tasarrufun karşılıklı ve birbirine uygun edimlerle gerçekleştirildiği yönünde iddia, savunma ve ispat olanakları sunan itiraz konusu kuralın kamu yaran ile bireyin hak ve özgürlükleri arasındaki adil dengeyi bozduğu ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu söylenemez.

39. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

Kuralın Anayasa'nın 2. ve 10. maddeleri ile ilgisi görülmemiştir.

V. İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUNU

40. Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında "Kanun, C.başkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İcrtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceğı tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. " denilmekte, 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanarak Mahkemenin gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazete'de yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceğı tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceğı belirtilmektedir.

41. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının, 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan "...neseben veya..." ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

VI. HÜKÜM

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun, 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;

A. 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan "...neseben veya..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

B. (2) numaralı bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 11/7/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, 11.07.2018 T. E: 9, K: 84

114) Anayasa Mahkemesinin, 30 Günlük Bireysel Başvuru Sürecinin, İptali İstenilen Yüksek Mahkeme Kararının, UYAP'tan Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı-

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla savunma yapılması, gizli tanığın duruşmada dinlenmemesi ve soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının müdafî olmaksızın ifade alması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 27/1/2017 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüşünü bildirmiştir.

7. Başvurucu, Bakanlık görüşüne karşı beyanda bulunmamıştır.

III. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

9. Başvurucu 4/12/2012 tarihinde gözaltına alınmış, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve mala zarar verme suçlarından 7/12/2012 tarihinde tutuklanmıştır.

10. Başvurucu hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kamu malına zarar verme ve muhtelif suçlardan 14/2/2014 tarihinde iddianame düzenlenmiştir.

11. Açılan davanın Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/52 Esas sırasına kaydı yapılmış ancak 06/03/2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinden bahse konu Kanun kapsamında başvurucu hakkındaki kamu davası Hakkârî 1. Ağır Ceza Mahkemesinde (Mahkeme) görülmeye başlanmıştır.

12. Mahkemece yapılan yargılama neticesinde başvurucu hakkında 11/02/2016 tarihli karar ile suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde izinsiz olarak tehlikeli madde bulundurmak suçundan iki kez 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile 13.880 TL adli para cezası, yakıcı ve parlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, silahlı terör örgütüne üye olma

suçundan ise 10 yıl hapis cezası verilmiştir. İddianamede atfedilen diğer eylemlere ilişkin suçlar yönünden ise beraat kararları verilmiştir.

13. Temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, başvuru hakkında yakıcı ve parlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından verilen cezaları 10/10/2016 tarihli kararıyla onamıştır.

14. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 10/10/2016 tarihli kararı ile bozulan hükümlere yönelik dava dosyasının Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/4 Esas sırasına kaydının yapıldığı ve buna ilişkin yargılamanın ise devam ettiği anlaşılmıştır.

15. Başvurucu, onama kararı sonrasında Yargıtayın 10/10/2016 tarihli ilamını 13/1/2017 tarihinde tebliğ aldığını belirterek 27/1/2017 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur. Bireysel başvuru incelemesi, hükmün onanarak kesinleşen kısmına yönelik yapılmıştır.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

16. Mahkemenin 21/7/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

17. Başvurucu; yargılama sürecinde bizzat Mahkeme huzurunda ifade vermek istemesine rağmen Mahkemece bu talebi dikkate alınmadan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesinin alındığını, soruşturma evresinde dinlenen gizli tanıkların yargılama sürecinde dinlenmediğini ve Cumhuriyet savcısının müdafii olmadan ifadesini aldığını belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

18. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un "*Bireysel başvuru usulü*" kenar başlıklı 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir:

"Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayan/ar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler..."

19. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün (İçtüzük) "*Başvuru süresi ve mazeret*" kenar başlıklı 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası şöyledir:

"Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir."

20. Bireysel başvurunun ön şartlarından biri de otuz günlük süre kuralıdır. Sürenin başvurunun her aşamasında dikkate alınması gerekir (D. Baykal, B. No: 2013/7521, 4/12/2013, § 32). Otuz günlük süreye ilişkin başlangıç tarihinin tespitinde kanun hükmü gereği *öğrenme* tarihi esas alınmalıdır.

21. Bireysel başvurunun süre koşuluna bağlanmasıyla hukuki istikrarın sağlanması hedeflenmektedir. Dolayısıyla anayasal bir hak arama yolu olan bireysel başvurunun yapılması için belli sürelerin öngörülmesi hukuki istikrar ilkesinin bir gereğidir ve bu süre -bireysel başvuru yapılmasını imkânsız kılacak ölçüde kısa olmadıkça- bireysel başvuru hakkına aykırılık oluşturmaz.

22. Bireysel başvuruların 6216 sayılı Kanun'un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile İçtüzük'ün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Anılan düzenlemelerde başvuru yolu öngörülen durumlarda bireysel başvuru süresinin başlangıcına ilişkin olarak *başvuru yollarının tüketildiği* tarihten söz edilmekte ise de haberdar olunmayan bir hususta başvuru yapılamayacağı dikkate alınarak bu ibarenin *nihai kararın gerekçesinin öğrenildiği tarih* olarak anlaşılması gerekir (*A. C. ve diğerleri* [GK], B. No: 2013/1827, 25/2/2016, § 25).

23. Bireysel başvuru süresinin işlemeye başlaması yönünden nihai kararın gerekçesinin tebliği, öğrenme şekillerinden biridir (*M. A. Kurtuldu*, B. No: 2013/5504, 28/5/2014, § 27). Ancak öğrenme, gerekçeli kararın tebliği ile sınırlı olarak gerçekleşmez; başka şekillerde de öğrenme söz konusu olabilir. Başvurucunun nihai kararın gerekçesini dava dosyasını incelemek suretiyle öğrenmesi mümkündür. Bu doğrultuda *dosyadan suret alınması* gibi hâllerde başvurucunun gerekçeli kararı öğrendiği kabul edilebilir. Başvurucuların nihai kararın gerekçesini *öğrendiklerini beyan ettikleri tarih* de bireysel başvuru süresinin başlangıcı olarak ele alınabilir (*İ. Türedi*, B. No: 2013/1267, 13/6/2013, §§ 21, 22).

24. Diğer yandan somut olayın koşullarında başvurucunun nihai karardan daha erken bir tarihte haberdar olması gerektiğinin değerlendirilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi, başvuru süresinin başlangıcı için bu tarihi de esas alabilir (*Ögeday A.*, B. No: 2014/2345, 10/6/2015, § 38).

25. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi, henüz avukatına tebliğ edilmemiş olmakla birlikte nihai karar olan gerekçeli Yargıtay ilamının ilk derece mahkemesine ulaştığı, başvurucunun avukatının ise bireysel başvuru formunda bu karardan haberdar olduklarını belirttiği tarihten daha önce ilk derece mahkemesine söz konusu ilamın tebliğe çıkarılması için birden fazla talepte bulunduğu anlaşıldığı bir bireysel başvuruda başvuru süresinin avukatın ilk yazılı talep tarihinden itibaren işlemeye başladığını kabul etmiştir. Anılan kararda Anayasa Mahkemesi, gerekçeli nihai karar ilk derece mahkemesine ulaştığından başvurucunun haberdar olduğu ve bu durumda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Avukat B. Sistemi'ni kullandığı görülen başvuru vekilinin nihai karar sonucunu ve gerekçesini kesin olarak öğrenme olanağına sahip bulunduğu konusunda şüphe olmadığını ifade etmiştir (*S. Bircan* [GK], B. No: 2014/16800, 1/12/2016, §§ 25-27).

26. UYAP, kullanıcıların kendilerini ilgilendiren bilgi ve belgelere ihtiyaç duymaları hâlinde hızlı ve kolay şekilde bu belgelere ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Her

türlü bilgi ve belge alışverişi de UYAP üzerinden elektronik ortamda ve anlık denebilecek kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.

27. Yargı sisteminin parçası olarak avukatlar; sistemde vekâleti bulunan dava dosyalarını internet üzerinden UYAP'tan yararlanarak inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte, elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak ekleyebilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler. Ayrıca nihai kararın gerekçesine erişmenin mümkün hâle geldiği durumlarda başvuru avukatları bu sistemi kullanmak suretiyle nihai kararın gerekçesini kesin olarak öğrenme imkânını da elde etmektedirler.

28. Tüm bu işlemler yapılırken bilgi ve belgelerin son hâli, değişmez ve güvenli bir şekilde veri tabanında saklanmakta ve belgeler üzerinde yapılan işlemler UYAP evrak işlem kütüğünde kayıt altına alınmaktadır. Evrak işlem kütüğü, evrak üzerinde yapılan işlemleri (doküman oluşturma, düzenleme, imzalama, açma, okuma ve yazdırma gibi) kayıt altına almaktadır. Kayıt altına alınan evrak üzerindeki işlemleri yapan şahsın adı soyadı, sıfatı, birimi, yapılan işlemin niteliği, tarih ve saati sistemde saklanmaktadır.

29. Yargılama sürecinde nihai karar olan Yargıtay ilamına ilişkin olarak UYAP evrak işlem kütüğü üzerinde yapılan incelemede de ilgili kararın başvuru avukatı D. Besi tarafından 21/12/2016 günü saat 13.09.16'da açılarak okunduğu tespit edilmiş ve buna ilişkin olarak ekran çıktısı alınıp dosya arasına konulmuştur. Dolayısıyla bu işlemi yapan ilgililerden işlem sırasında nihai kararın sonucunu öğrenmeleri beklenir. Böyle bir durumda işlem yapılırken nihai kararın sonucunun öğrenildiği kabul edileceğinden bireysel başvuru süresinin bu tarihten itibaren başlatılması gerekir.

30. Somut olayda başvuru Yargıtay ilamının avukatı tarafından UYAP üzerinden okunduğu 21/12/2016 tarihinde bireysel başvuruya ilişkin nihai karardan haberdar olduğunun ve bu doğrultuda bireysel başvuru süresinin 21/12/2016 tarihinden itibaren işlemeye başladığının kabul edilmesi gerekir. Nitekim ilgili usul kuralları uyarınca sürenin münhasıran tebliğden itibaren işlemeye başlayacağının kabul edildiği uygulamaların aksine bireysel başvuru yolunda başvuru süresi, ihlalin öğrenilmesi esasına bağlanmıştır (M. Ö., B. No: 2019/6266, 15/1/2020, § 27).

31. Sonuç olarak bireysel başvuru konusu yargılama sürecine ilişkin nihai karardan 21/12/2016 tarihinde haberdar olduğu anlaşılan başvuru otuz günlük bireysel başvuru süresinden sonra, 27/1/2017 tarihinde gerçekleştirdiği bireysel başvurusunun *süre aşımı nedeniyle* kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun *süre aşımı* nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvuru üzerinde BIRAKILMASINA 21/7/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

AYM. 21.07.2020 T. E: 2017/15649, K: 31698

B) YARGITAY İÇTİHATLARI

115) 01.01.2020 Tarihinde Süresi Sona Eren İpoteklerin (30 Gün İçinde Yani 31.01.2020 Tarihine Kadar) İcraya Konularak İcra Müdürlüğünce İİK m.150/C Maddesinde Belirtilen Şerhin, Taşınmazın Tapu Kaydı Üzerine Konulması Gerekeceği, Aksi Takdirde Taşınmaz Üzerindeki İpoteğin Sona Ereceği (Terkin Edileceği)-

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte, borçlu şirketin icra mahkemesine başvurusunda, " borca, faize itiraz ve sair şikâyetleri ile takibin iptalini" talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince; 30.11.2021 tarihli ek rapor gereği " şikâyetin kısmen kabulü ile kısmen reddine" şikâyetle konu takip dosyasında 13.03.2021 tarihli icra emrindeki işlemiş gecikme faizinin 49.498, 84 TL, işleyen faiz BSMV alacağının 2.474, 94 TL olarak düzeltilmesine, işlemiş akdi faiz ve sabit faiz BSMV'sine ilişkin alacak kalemlerinin iptaline ve fazlaya ilişkin talep ve şikâyetlerinin reddine karar verildiği, kararın istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; " istinaf başvurusunun kabulü ile yeniden esas hakkında karar verildiği " kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

İpotek, TMK 881/1 uyarınca halen " mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla birlikte, doğması kesin ve olası bulunan herhangi bir alacak için " kurulabilir. İpoteğin maddi yönden doğumu, varlığı, miktarı, sona ermesi, alacak hakkına bağlıdır; güvence altına alınan alacağın hukuki durumu ve bu durumdaki değişiklikler doğrudan doğruya rehin hakkını da etkiler. İpotek, alacağa bağlı bir hak olduğundan, alacağın sona ermesinin ipoteğin de sona ermesi sonucunu doğurur. Bu durumda ipoteğin alacaklı talebi ile terkin edilmesi mümkündür. (TMK m.883/1) (Sirmen L. A, Eşya Hukuku 7. Bası, s.643, 644). 7181 sayılı Kanun ile TMK'nın 883. maddesine eklenen düzenlemeden önce, ipotek süresini doğrudan düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. TMK'nın 858. maddesinde " taşınmaz rehninin terkin yahut taşınmazın yok olması ile son bulacağı" belirtilmiş, TMK'nın 884. maddesi ile de "alacak sona erince taşınmaz malikinin ipoteğin terkinin isteyebileceği "düzenlenmiş olup, süreli ipotek hakkında bir hüküm öngörülmemiştir. Bu durum ise ipotek süresinin işlevine niteliğine ve sonuçlarına ilişkin öğretide ve yargı kararlarında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazı Yargıtay kararlarına göre " ipotek süresinin dolması ipotek hakkını sona erdiren bir neden olarak kabul edilmemiş" olup bu kararlara göre sadece " sürenin dolduğundan bahis ile re'sen veya açılacak bir dava ile ipoteğin kaldırılması mümkün değildir." (14 HD 2015/14103 E. 2018/3557 K. 8.5.2018 T.) Rehinli alacaklının geçerli yazılı talebi üzerine yapılan terkin, kurucu bir fonksiyon yerine getirir. Taşınmaz rehni, gerek şekli gerek maddi açıdan sona erer. (Oğuzman, K./Seliçi Öner/O. Saibe Ö.; Eşya Hukuku, İstanbul 2020 s.655) Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin yerleşik kararlarında " ipotek süresi borçlu yararına öngörülen bir vade olarak nitelendirilmiş olup, sürenin geçmesi ile ipoteğin kendiliğinden kaldırılma sebebi doğmayacağı, ipotek akit tablosunun da belirtilen süre (vade) dolmadan, alacaklının takibe başlamasının mümkün olmadığı" görüşü benimsenmiştir. (Yargıtay 12.HD 2018-9986E. 2018/12402K. 28.11.2018 sayılı kararı). Buna karşılık süreli ipotekte " sürenin sona ermesi ile ipoteğin teminat

fonksiyonunu yitirdiği " görüşü de öğreti ve uygulamada savunulmuştur. (Köprülü, B/Kaneti, S; Sınırlı Aynı Haklar 2B, İstanbul 1982, 1983 s. 347; Yargıtay 23.HD 2013/3451E. 2013/4657K. 4.7.2013T.)

Öğretide savunulan başka bir görüşe göre ipotek " hakkının terkin edilmesi için sadece sürenin geçmesi yeterli olmayıp, ipotekle temin edilen alacağın da sona ermiş olması veya ipotek süresi içinde herhangi bir alacağın doğmamış olması gerekir. " (Akkaya, T.; İcra Hukuku Bağlamında Süreli İpotek, TAAD. s.12. S.182)(Aynı yönde 1 HD 2003/9022 E. 2003/11096 K. 21.10.2003 T.) Bu görüşü savunan Akkaya " ipotek süresinin sona ermesi halinde taşınmaz malikinin talebi ile ipoteğin terkin edilemeyeceği, terkin için alacaklıdan talepte bulunulması gerektiği, bunun kabul edilmemesi halinde ise TMK'nın 1025. maddesi uyarınca tapu sicilinin düzeltilmesi davası açılması gerektiğini " belirtmektedir. (Akkaya, Süreli İpotek. s.168). Uygulama ve öğretilde süreli ipoteklerle ilgili olarak bu görüşler bulunuyor iken, süreli ipotekte taşınmaz malikinin talebi ile hangi şartlarda terkin edileceği konusunda düzenleme yapılmıştır.

10.07.2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7181 sayılı Tapu Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 19.maddesi ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 883. maddesine; *"İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerine 9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra İflas Kanununu 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması halinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir."* hükmü, aynı Kanunun 3. maddesi ile; "2644 sayılı Tapu Kanununa geçici madde 4 eklenerek; 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 883 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi dolmuş olmasına rağmen terkin edilmeyen süreli ipoteklerde anılan fıkra da belirtilen otuz günlük süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten başlar." hükmü eklenmiş olup 28. madde ile de " bu Kanunun birinci maddesi, üçüncü maddesi ile on dokuzuncu maddesinin 1.1.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği " düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen düzenlemeler gereğince özetle, süreli olarak tesis edilen 1.1.2020 tarihinden önce süresi sona eren ipoteklerde 31.01.2020 tarihine kadar, süreli ipoteklerden 1.1.2020 tarihinden sonra süresi sona eren ipoteklerde ise süre bitiminden itibaren 30 gün içinde alacaklının ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine başlayıp İİK'nın 150/c maddesinde belirtilen şerhin taşınmaz üzerine konulmamış olması halinde, taşınmaz maliki, ipotek alacağı sona ermemiş olsa bile tapu müdürlüğünde ipoteğin terkin edilmesini sağlayabilir. İpotek alacaklısının süreli olarak kurulmuş ipotekte, muaccel alacağı için süre bitiminden itibaren bir ay içinde veya 1.1.2020 tarihinde önce süresi dolan ipoteklerde bu tarihten itibaren 30 günlük süre içinde takibe geçmesi ve İİK'nın 150/c maddesinde yazılı şerhin ipotekli taşınmazın tapu kaydına işlenmesi gerekmektedir. Süreli ipotekle ilgili bu açık yasal düzenlemeler karşısında Dairemizin yerleşik kararlarından dönülmüş olup, " ipotek süresinin, asıl alacağın vadesi olarak nitelendirilmeyeceği " görüşü benimsenmiştir.

İpotek süresi temel hukuka ilişkin ve alacağın niteliğinden bağımsız olarak taşınmazın alacağa sağladığı teminatın süresini göstermektedir. İpoteğin "ana para veya üst sınır ipoteği olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Nitekim TMK 883. maddesinin

ikinci fıkrası, ipoteğin türü ve alacağın niteliğini dikkate almaksızın, ipotek süresinin ve otuz günlük sürenin dolması ile taşınmaz malikine ipoteği terkin etme yetkisi vermek sureti ile" bu şekilde bir ayrıma olanak vermemektedir.

İİK'nın 149. maddesine göre, " icra müdürünün ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri gönderebilmesi için birinci olarak ibraz edilen akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva ettiğini, ikinci olarak da alacağın muaccel olduğunu anlaması " gerekir. İpotek alacağa bağlı bir hak ise de; alacağın varlığı, muaccel olması miktarı ipotekten bağımsız olarak değerlendirilmelidir. İpotek akit tablosu içeriğinden, doğduğu anlaşılan bir alacak; ipotek akit tablosunda açıkça bir vadeye bağlanmışsa bu vadenin dolması ile alacak herhangi bir senede (kambyo senedi, sözleşme vs.) dayalı ve bu senetlerde vadesi belirlenebilir halde ise, belirlenen bu tarihte veya akit tablosuna göre istendiği anda muaccel olacağı belirtilmişse o tarihte, bunların hiçbirisi belirli değilse, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre karz alacağının istenebilir olduğu tarihte muacceliyet kazanır. Takibin başlatılabilmesinin şartı, alacağın muaccel olması olup, ipoteğin mevcut ve sicilden terkin edilmemiş olması, takibin ipotekli takip olarak yapılabilmesi için yeterlidir.

Somut olayda, takip dayanağı 28.01.2019 tarih ve 2062 yevmiye numaralı ipotek akit tablosunda; "... aldığı 1.500.000, 00 TL bedelin ... şirketi lehine ... 28.01.2021 tarihine kadar ipotek tesis ettiği...", açıklaması bulunmaktadır. Dolayısı ile karz olarak alınmış ipoteğin süresinin 28.01.2021 tarihi olduğu ipotek akit tablosundan açıkça anlaşılmaktadır. Borcun muaccel olacağı tarih ise başka bir belgeyle de belirlenmemiş olduğundan, alacağın ihtarla talep edilerek muaccel hale getirilmesi gerekir. Borçluya 16.11.2019 tarihinde keşide ve tebliğ edilen ihtarla da bu koşulun yerine getirildiği, şikayete konu alacağın muaccel hale geldiği görülmektedir. Bu durumda ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takibin yürütülmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince; borçlunun istinaf başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, kabulü ile " ipotek akit tablosunda yer alan 28.01.2021 tarihinin borcun vadesi olarak değerlendirilip, 09.10.2020 tarihli takibin, vadeden önce başlatıldığı gerekçesiyle ilk derece mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına, anılan takibin iptaline hükmedilmesi " usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 26.01.2023 tarih ve 2021/4136 E. - 2023/342 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nın 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 17.01.2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 17.01.2024 T. E: 2023/2661, K: 466

Not: TMK' nun 883.maddesinin 2.fıkrasına 04.07.2019 tarihinde;

"İpotek süreli olarak kurulmuşsa sürenin bitiminde itibaren 30 gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması halinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir."

ş e k l i n d e eklenen yeni hüküm uyarınca, hukukumuzda ilk kez *"süreli ipotek"* yasal olarak düzenlenmiştir...

Bu tarihten itibaren artık "ipoteğin süreli olarak" kurulmuş olması halinde, icra dairelerince borçlulara ipotek akit tablosunda (ipotek resmi senedinde) belirtilen süre dolduktan ve -borçlulara ihtarname gönderildikten- *sonra 'en geç 30 gün içinde'* -ipoteğin türüne göre- borçlulara *teminat ipoteklerinde* "ödeme emri (İİK. m. 149/b), *ana para ipoteklerinde* "icra emri" (İİK. m. 149) göndermeleri gerekecektir...

U y g u l a m a d a; genellikle icra daireleri TMK. m. 883/II' de yapılan bu değişikliğin farkında olmadan, bu tarihi "vade tarihi" (ipoteğin vadesi) olarak algılamakta ve borçlulara b u t a r i h t e n s o n r a *"ödeme emri"* ya da *"icra emri"* göndermektedirler. Halbuki süreli ipoteklerde, TMK. m. 883/II uyarınca, süre sona erdikten sonra -en geç- 30 gün içinde borçlu hakkında ipotekli takip yapıp, borçlunun taşınmazı üzerine '30 gün içinde' -icra dairesince- 150/c şerhi konulmaması halinde ipotek, 'malikin talebi' ile tapu müdürlüğünce terkin edilecektir. (İpotek sona erecektir.)

Av. Talih UYAR

116) Sözleşmenin Taraflarından Davacı Yüklenici Tacir Olup, Basiretli Davranması Zorunlu Olduğundan Müzayaka Halinin Söz Konusu Olmayacağı- Davacı Yüklenicinin Tacir Olup, Attığı İmzaların Anlam ve Sonucunu Kavrıyabilecek Durumda Olduğu Konusunda Kuşku Bulunmadığı- Davacı Taraf Alacağından Vazgeçmek İstemiyorsa, Anlaşmaya Yanaşmayıp Yargı Yolu ile Sorununu Çözmesi ve Şayet Var ise Alacağa Geç Ulaşmaktan Kaynaklanan Zararını Faiz veya Koşulları Varsa Munzam Zarar Gibi Hukuki Yollar ile Gidermeye Çalışması Gerekirken Alacağını Bir An Önce Almak İçin Anlaşmaya Varıp Daha Sonra Bunun Geçersizliğini İleri Sürmesi TMK'nın 2. Maddesine Uygun Olmadığı-

I. DAVA

Davacı yüklenici vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında imzalanan 31.01.2014 tarihli sözleşme ile afiş ve pankart malzemesi yapım işini üstlendiğini, müvekkilinin sözleşmeye uygun olarak davalı tarafın tüm siparişlerini zamanında yaparak teslim ettiğini, ancak bakiye iş bedelinin ödenmediğini, bu nedenle davalı hakkında başlatılan icra takibine, davalının haksız itiraz ederek takibin durduğunu, itirazın iptali ile takibin devamına, icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının yaptığı işler bedelinin ödendiğini, ancak davacının taahhüdü gereğince 356.542, 75 TL'nin hak edişlerinden kesilerek bağış olarak gelir kaydedildiğini, davacı firmaya borcunun kalmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacının, davalı belediyenin isteği sonucu alamadığı parasını almak için imzaladığı bağış taahhütnamesi gerekçe gösterilerek davacının hak edişlerinden bağış ödemesi adı altında kesintinin yapıldığı, bağışın gönüllü yapılabilecek bir ödeme olduğu, hak edişlerden davacının rızası dışında davalı belediyenin bu alacaktan bağış kesintisi yapmasının hukuki olmadığı, davacı tarafından davalı belediye adına tanzim edilmiş faturaların toplam tutarının 490.434, 55 TL olduğu, bu tutarın 129.951, 70 TL'sinin 15/07/2015 tarihinde davalı tarafından davacıya ödendiği, 3.940, 10 TL'sinin damga vergisi kesintisi yapıldığı, geriye kalan 356.542, 75 TL'nin davacıya ödenmemesi nedeniyle davacının bu miktar üzerinden davasının kısmen kabulü ile itirazın iptaline, takibin devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi için davalı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

B. İstinaf Nedenleri

6098 Sayılı Kanunun 296. maddesindeki bağıştan dönme şartlarının oluşmadığını, bağışın davacının rızası dahilinde olduğunu belirterek kararı istinaf etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge adliye mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; sözleşmenin taraflarından davacı yüklenici tacir olup, basiretli davranması zorunlu olduğundan müzayaka halinin söz konusu olmayacağı, davacının, dosya arasında bulunan her iki taahhüdünü de irade serbestisi içinde imzalamış olup, irade fesadı hallerine de dayanmadığı, bu nedenle irade fesadı hallerinin de araştırılmasına gerek olmadığı, ayrıca davacının, söz konusu kesinti miktarının ekonomik yönden mahvına yol açtığını hukuk önünde korunur şekilde kanıtlayamadığı, belirtilen nedenlerle davalı tarafından davacıya yapılan ödemelerde kesinti yapmasında isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge adliye mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı belediyenin borcunu, alacağın belli bir kısmından vazgeçilmesi şartıyla ödeyeceğini belirttiğini, bunu da bağış şeklinde formüle ettiğini, bunun için 25.06.2014 tarihli taahhütnamenin düzenlendiğini, davalının davacının müzayaka hâlinde istifade ettiğini belirterek kararı temyiz etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, bakiye iş bedelinin ödenmediği gerekçesiyle başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı ve icra inkar tazminatı istemlerine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 28 inci ve 470 inci maddeleri,

3. Değerlendirme

1. Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 28. maddesi ile; "Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir." hükmü getirilmiştir.

Somut uyuşmazlığımızda, müzayaka halinde imzalandığı iddia edilen “Taahhütname” başlıklı belgeyi tarafların 25.06.2014 tarihinde düzenledikleri anlaşılmaktadır. Bu taahhütname uyarınca; davacının 3.961.586, 14 TL alacağı olduğu, bu alacağın ilk taksidinin 1.980.798, 07 TL olup, bunun 25.06.2014 tarihinde davalı belediyece ödeneceği, şartsız bağış taahhüdüne istinaden 356.542, 75 TL’nin de davacı tarafça 26.06.2014 tarihinde belediyeye bağış olarak ödeneceği, ikinci taksit olan 1.980.798 TL’nin de 08.12.2014 tarihinde davalı belediyece ödeneceği, ekte örneği bulunan şartsız bağış taahhüdüne istinaden 356.542, 75 TL’nin de davacı tarafça 09.12.2014 tarihinde belediyeye bağış olarak ödeneceği düzenlenmiştir. Bu taahhüt uyarınca davalı belediyenin iki taksitte borcunu ödediği, davacı yüklenicinin de birinci taksit ödemesinden sonra belirtilen bağışı yaptığı halde, ikinci taksit ödemesinden sonra belirtilen bağışı yapmadığı, bunun üzerine davalı belediyenin bağış alacağını yüklenicinin alacağından mahsup ettiği anlaşılmıştır.

Davacı yüklenicinin tacir olup, attığı imzaların anlam ve sonucunu kavrayabilecek durumda olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. Davalı tarafın bağış karşısında derhal ödeme yapılacağına ilişkin yapıldığı iddia edilen teklif, sonuç itibarıyla taraf iradelerinin ve sözleşme özgürlüğünün esas olduğu, ticari yaşam kurallarına aykırı düşmemekte olup, şayet davacı taraf alacağından vazgeçmek istemiyorsa, anlaşmaya yanaşmayıp yargı yolu ile sorununu çözmesi ve şayet var ise alacağa geç ulaşmaktan kaynaklanan zararını faiz veya koşulları varsa munzam zarar gibi hukuki yollar ile gidermeye çalışması gerekirken alacağını bir an önce almak için anlaşmaya varıp daha sonra bunun geçersizliğini ileri sürmesi TMK’nın 2. maddesine uygun olmadığı gibi, davacı yüklenici zor durumda kaldığını ve davalının sömürme kastıyla hareket ettiğini somut delillerle de ispatlayamamıştır. Belirtilen nedenlerle, Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde olup, davacının temyiz itirazları yerinde görülmeyp, reddi gerekmiştir.

3. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle,

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

8.400, 00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davalıya verilmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

14.02.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

6. HD. 14.02.2023 T. E: 2022/358, K: 562

a. Davacı-Alacaklı Banka ile Davalı-Borçlu Arasında Birden Fazla Kredi Sözleşmesi Bulunması Hâlinde, “Borcun Tarihi” Hangi Tarihtir?

117) Mahkemece "Dava Konusu Tasarrufların İptaline Karar Verilip Verilemeyeceği" Konusunda Bir Karar Verilebilmesi İçin, Davacı-Banka ile Davalı-Borçlu Arasındaki İlk Kredi İlişkisinin Ne Zaman Başladığının Davacı-Bankadan Sorularak, Buna İlişkin Belgelerin Getirilerek Bunların Değerlendirilmesi Gerekeceği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı A. G. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava; İİK 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece hükmüne uyulan Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesi'nin 17.04.2014 tarih, 2012/15117 Esas ve 2014/5943 Karar sayılı bozma ilamında; "davacı tarafından davalı borçlu hakkında yapılan 2008/8022, 2007/5922, 2007/5923, 2007/5924, 2007/5925, 2007/6006, 2007/6005, 2007/5942 sayılı takip dosyalarındaki alacakların 25/5/2007 tarihli kredi sözleşmesi ile muhtemelen bu kredi sözleşmesinin teminatı olarak verilen 06.07.2007-27.08.2007 tarihleri arasında düzenlenen çeklere dayalı olduğu, oysa iptali istenen tasarrufların takip konusu borçlardan önce 12.01.2007 ve 18.01.2007 tarihlerinde yapıldığı, bu durumda davacı banka ile davalı borçlu E. K. arasındaki ilk kredi ilişkisinin ne zaman başladığının davacı bankadan sorularak buna ilişkin belgelerin istenmesi yukarıda numaraları yazılan takip dosyalarındaki takip dayanağı çeklerin başka bir ticari ilişki nedeniyle verilip verilmediği üzerinde durulması, borcun doğum tarihinin tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi" gereğine değinilmiştir.

Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere davalıların kardeş olmalarına göre; davanın kabulüne, davalılar arasında... ili... ilçesi... Mahallesi 1073 Ada 3 Parsel'de kayıtlı 12 nolu bağımsız bölümün devrine ilişkin 18.01.2007 gün ve 805 yevmiye nolu işlemi ile aynı il... ilçesi... Mah. 6198 Ada 9 Parselde Tapuya kayıtlı 2 nolu bağımsız bölümün devrine ilişkin 12.01.2007 gün ve 419 yevmiye nolu devir işleminin davacının... 11. İcra Müdürlüğü'nün 2007/8022 Esas sayılı dosyasındaki alacak ve ferilerinin miktarı olan 862.250, 45 TL ile sınırlı olmak üzere davacı bakımından iptaline ve davacıya dava konusu taşınmazlar üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmiş; hüküm, davalı A. G. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı A. Gedik vekilinin yerinde görülme-yen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMA-SINA ve aşağıda dökümü yazılı 57.192, 58 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı A. G.'ten alınmasına 19.12.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

118) Gerek TBK 19, Gerekse İİK 277 vd.na Dayalı Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarının Görülebilmesi İçin, Davacının Borçludan Bir Alacağının Olması ve Bu Alacağın İptali İstenilen İşlemden Önce Doğmuş Olması Gerektiği- Kredi Genel Sözleşmelerinde, Sözleşmede Kararlaştırılmış Limit İçinde Kredi Sürekli Tekrarlandığından, Kredi Alan Geri Ödeme Yaptığı Nispette Tekrar Kredi Kullandığından, Yani, Kredi Kapatılmadığından ve Yenilenmediğinden, Borcun İlk Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarihte Doğmuş Sayılacağı- Takip Dosyası İle İlgili Olarak Açılan İtirazın İptali Davasının (Kesinleşen) Sonucunun Beklenmesi Gerektiği-

Taraflar arasındaki muvazaalı işlemin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı E.Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, davalı borçlu E. Tic. Ltd. Şti hakkında takip yapıldığını, takibin semeresiz kaldığını, borçlunun dava konusu 13063 ada 6 parselinin 13/11/2003 tarihinde davalı Z.'e satıldığını onun da 29/12/2003 tarihinde davalı G.. ve Z.. Tic. Ltd. Şti'ne sattığını belirterek, bu muvazaalı satış işlemlerinin iptalini talep etmiştir.

Davalı borçlu şirketi vekili, işlemlerin şirket ortağı K. E tarafından şirket zarara uğratmak amacı ile yapıldığını, mali kriz döneminde dava konusu taşınmazların bedelsiz olarak davalı üçüncü kişilere devredildiğini bu sebeple açılan davanın doğru olduğunu belirtmiştir.

Davalı G. Tic. Ltd. Şti. vekili, davanın hak düşürücü sürede açılmadığını, takibin kesinleşmediğini davacı banka ile borçlular arasındaki kredi ilişkisinin 2012 yılında başladığını taşınmazın borcun doğumundan önce 2003 yılında devredildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Davalı Z. vekili, İİK'nın 277. maddesine göre hak düşürücü sürenin geçtiğini, BK'nın 19. maddesine göre ise davacının aktif dava ehliyeti olmadığını belirtmiştir.

Mahkemece, davanın tasarrufun iptaline ilişkin olduğunu, İİK'nın 278. maddesine göre "mutat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır. Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez."

İİY 280. madde ise "Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği

tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır." hükmünü içerdiği, yerleşik Yargıtay İçtihatları gereği borcun doğum tarihinin borcu doğuran sözleşmenin yapıldığı tarih olduğunda duraksama olmadığı, dava konusu olayda dava dışı şirketin asıl borçlu, davalı E.'nin ise kefil olduğu genel kredi sözleşmeleri yapıldığı, sözleşmelerin ilkinin tarihi iptale konu tasarruftan önce olmasına rağmen icra takibine konu alacağın bu ilk sözleşmeden kaynaklandığı konusu davacı tarafından ispat edilemediği, takip eden en yakın ikinci kredi sözleşmesinin tarihi ise tasarrufun yapıldığı 13/11/2003 tarihinden sonra 21/03/2005 tarihinde olduğu İlk genel kredi sözleşmesinin tarihi 16/06/1997 tarihi olup iptale konu tasarrufun tarihi bu tarihten altı yıl beş ay sonra, takip tarihi ise 2017 yani borcun doğum tarihi 16/06/1997 tarihi kabul edilse dahi takip tarihinden geriye doğru 2 yıllık ve tasarruf tarihinden takip tarihine kadar da 5 yıllık süreler dolmadığı, ilk genel kredi sözleşmesinin imzalanmasından sonra dava dışı şirkete takip eden tarihlerde yeniden kredi kullandırılmış, yapılan kredi sözleşmelerinin limitleri artırıldığı, yeni yapılan kredi sözleşmelerini ilk sözleşmenin devamı kabul edilse, bir kez kredi kullanan borçluların, kredi kullanmaya devam ettikleri sürece eski borçlarını ödemiş olsalar dahi malları üzerinde hiç tasarruf edememesi sonucunu doğuracağı bunda hukuka uygun olmadığı, davacının davasını BK 19. maddesine de dayandırdığı ancak borcun doğum tarihini ispat edemediği gibi 2003 yılında yapılan devirlerin bu sözleşmeler nedeni ile muvazaalı olarak alacaklılardan mal kaçırmak için yapıldığına ilişkin delil de sunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı E. İnşaat..Ltd.Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, BK'nun 19. maddesi gereğince açılan muvazaalı işlemin iptaline ilişkindir.

Gerek BK'nun 19. maddesine gerek İİK'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davalarının görülebilmesi için davacının borçludan bir alacağının olması ve bu alacağın iptali istenilen işlemten önce doğmuş olması gerekir.

Somut olayda, dava dayanaklarından Ankara 8. İcra Müdürlüğü'nün 2012/10609 sayılı takip dosyasındaki alacağın dayanağı olarak 16/06/1997-21/02/2005 ve 17/07/2008 tarihli kredi sözleşmelerine dayanılmıştır. Kredi Genel Sözleşmeleri, cari hesap şeklinde işleyen sözleşmeler olduğundan bankalar, sözleşmenin geçerlilik süresi içinde ve sözleşmede kararlaştırılmış limit içinde vereceği krediyi sürekli tekrarlamak-tadırlar ve böylece kredi alan, aldığı krediyi zamanında ödemek suretiyle (yeniden sözleşme imzalamaya gerek duymaksızın) kredi isteyebilmektedir. Daha açık bir anlatımla, geri ödeme yaptığı nispette tekrar kredi kullanmaktadır. Yani, kredi kapatılmamaktadır ve yenilenmemektedir. Bu nedenlerle mahkemenin kabulünün aksine borcun 16/06/1997 tarihinde doğduğu ve muvazaalı işlemin ise bu tarihten sonra yapıldığının kabulü gerekir. Ancak belirtilen takip dosyası ile ilgili olarak davalı borçlular borca itiraz ettiği ve itirazın iptali davasının Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/3 Esas sayılı dosyasından devam etmekte olduğu anlaşıldığından, davacının borçludan alacaklı olup olmadığının tespiti yönünden bu davanın sonucunun beklenmesi gerekmektedir.

Yapılacak iş, Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/3 Esas sayılı dosyasının kesinleşen sonucunun beklenerek davacı bankanın alacağının varlığının

anlaşılması halinde diğer muvazaa koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılarak sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile şimdilik sair yönler incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalıya geri verilmesine 22/11/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

4. HD. 22.11.2022 T. E: 2021/1329, K: 15214

119) Genel Kredi Sözleşmesine Dayanak Olarak Gösterilen İcra Takibi ve Sonrasında Açılan Tasarrufun İptali Davasında Borcun Doğum Tarihi, Genel Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarih Olduğu- Kural Olarak Kefalet Borcu Asıl Borç ile Birlikte Muaccel Olduğundan, Kefil Yönünden de Borcun Doğum Tarihi Asıl Borcun Doğduğu, Diğer Bir İfadeyle Kefil Olduğu Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarih Olduğu, Eş Değişle Genel Kredi Sözleşmesinin Akdedildiği Tarihin Sadece Sözleşmenin Asıl Borçlusu Yönünden Değil Kefil Bakımından da Geçerli Olduğu-

1. Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, A. 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ

Davacı İstemi:

4. Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı E. Ö.’in... Bankası A. Şubesi ile imzaladığı 06.04.2007 tarihli kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcunu ödememesi nedeniyle sözleşmeye kefil olan müvekkilinin kredi borcunu ödemek zorunda kaldığını, müvekkilince ödenen bu bedelin davalı E. Ö.’dan tahsili amacıyla başlatılan icra takibinin kesinleştiğini, yapılan araştırmada borçlunun taşınmazları ve araçları üzerinde müvekkilin haczinden önce çok sayıda haciz olduğunun anlaşıldığını, 21.04.2010 tarihinde borçlunun tebligat yapılan adresinde yapılan hacizde borçlunun haczi kabil malının olmadığı görüldüğünü, tutanakların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 105. maddesi uyarınca aciz belgesi yerine geçeceğini, davalı-borçlunun kredi borcunu ödememek ve mevcudunu eksiltmek maksadıyla A.-Harmandalı Köyü-247 Parselde kayıtlı taşınmazını 29.07.2009 tarihinde diğer davalı E. B.’a rayicin altında çok düşük bir bedelle devrettiğini, devir tarihinde taşınmazın gerçek değerinin yaklaşık 43.000TL olmasına rağmen 2.500TL gibi çok düşük bir bedelle devrin yapıldığını ileri sürerek dava konusu taşınmazın davalılar arasındaki satımına ilişkin tasarrufun İİK’nın 277 vd. maddeleri uyarınca müvekkili yönünden icra dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olmak üzere iptali ile dava konusu taşınmaz üzerinde cebri icra yapabilme yetkisinin verilmesine karar verilmesini talep etmiştir

Davalı Cevabı:

5. Davalı E. Ö. vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin diğer davalı ile yaptığı muvazaalı bir işleminin bulunmadığını, müvekkili ile diğer davalı E.B.’in zeytin alış-verişinden kaynaklanıp 2009 yılının Nisan ayında ödemesi gereken 28.000TL’lik bonoya dayalı borcunu gününde ödeyemediğini, taşınmazın bu alacağa karşılık olarak devredildiğini, aciz hâlinin bulunmadığını, tutanakların aciz vesikası yerine geçmeyeceğini, taşınmazın satışı sırasında doğmuş bir alacağın bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

6. Davalı E. B. vekili cevap dilekçesinde; taşınmaz devrinin müvekkilinin bonoya dayalı alacağına karşılık olmak üzere yapıldığını, muvazaalı bir işlemin bulunmadığını, davacının aciz vesikası olarak dayandığı haciz zaptının müvekkilinin kardeşinin evinde düzenlendiği, belgenin aciz vesikası niteliği taşımadığı gibi borçlunun aciz hâlinin de gerçekleşmediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararı:

7. A. 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.04.2012 tarihli ve 2012/23 E., 2012/194 K. sayılı kararı ile; davanın dinlenebilmesi için iptali istenen tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılması gerektiği, 247 parsel sayılı taşınmazın 29.07.2009 tarihinde devredildiği, davacının, davalı borçlunun bankadan aldığı kredi borcunu kefil olarak 05.03.2010 tarihinde ödediği, 818 sayılı Mülga Borçlar Kanunu'nun (BK) 496. maddesine göre kefilin eda ettiği şey nispetinde alacaklının haklarında ona halef olacağı, kefilin ödeme yapmakla yapmış olduğu ödemeyi asıl borçludan talep edebileceğinden davacı ile davalı E. Ö. arasındaki borcun doğum tarihinin ödeme tarihi olan 05.03.2010 olduğu, bu hâli ile iptali istenen tasarrufun borcun doğumundan önce yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Özel Daire Bozma Kararı:

8. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

9. Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesinin 13.06.2013 tarihli ve 2012/11058 E., 2013/8999 K. sayılı kararı ile;

“...Dava, İİK'nin 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Mahkemece de belirlendiği gibi bu tür davaların dinlenme koşulları arasında iptali istenen tasarrufun, takip konusu borcun doğumundan sonra yapılmış olması da vardır.

Somut olayda, takip konusu alacak davalı borçlunun Yapı Kredi Bankasından 6.4.2007 tarihinde kullandığı krediye kefil olan davacının kefil sıfatıyla bankaya yaptığı ödemeden doğmaktadır. Bu durumda davacı ile borçlu arasındaki borcun doğumunun 6.4.2007 tarihli kredi sözleşmesi olduğu kabul edilerek diğer dava koşulları ve dava konusu tasarrufun İİK 278, 279, 280.maddeler gereğince iptale tabi olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetli görülmemiştir. Kaldı ki, davacı vekili anılan borçla ilgili müvekkili tarafından yapılan ilk ödemenin 3.7.2009 tarihli olduğunu bu ödemeye ilişkin borçlu hakkında 2009/4678 sayılı dosya ile takip yaptıklarını, anılan takip dosyası yönünden de dava konusu tasarrufun, mahkemenin 2011/110 Esas 2011/583 Karar sayılı ilamı ile iptaline karar verildiğini belirttiğinden, güçlü delil mahiyetindeki bu dosyanın da değerlendirilmemesi doğru olmamıştır.

Kabule göre de, dava önkoşul yokluğu nedeniyle reddedildiğinden AAÜT'nin 7/2 maddesi gereğince davalılar yararına maktu vekâlet ücreti yerine nispi vekâlet ücreti takdir edilmiş olması da isabetli görülmemiştir...” gerekçesiyle karar bozulmuştur.

Direnme Kararı:

10. A. 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.11.2013 tarihli ve 2013/587 E., 2013/702 K. sayılı kararı ile; kefilin ödeme yapması ile ilk alacağın başka bir alacağı

dönüşeceği ve alacaklının hakkından bağımsız olan yeni bir hak meydana geleceği, kefilin bütünü ile alacaklının yerine geçtiği kabul edilirse halefin mevcut bir hakkı devralmış olacağı ve bu suretle o borca ilişkin olarak işlemekte olan zamanaşımı ile bağlı olacağı, ancak kefilin nezdinde bağımsız bir hak doğduğu kabul edilirse, kefilin rücu talebinin tabî olduğu zamanaşımının, borçlunun kefil olan ödeme borcunun muaccel hâle gelmesinden itibaren başlayacağı, her ne kadar BK'da rücu hâlinde zamanaşımı başlangıç tarihine ilişkin bir düzenleme yoksa da Yargıtayca alacaklının tatmininden itibaren zamanaşımının başlayacağını kabul edildiği, İsviçre Borçlar Kanunu'nda da açıkça kefilin rücu hakkına ilişkin zamanaşımının alacaklıyı tatmin ettiği anda başlayacağını belirtildiği, zamanaşımı konusundaki Yargıtay'ın bu uygulamasının da kefilin alacağının ödeme yaptığı tarihte doğduğunu gösterdiği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme Kararının Temyizi:

11. Direnme kararı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

II. UYUŞMAZLIK

12. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyumsuzluk; somut olayda tasarrufun iptali davası bakımından borcun doğum tarihinin kredi sözleşmesinin imzalandığı 06.04.2007 tarihi mi, yoksa davacının kredi borcunu kefil sıfatıyla ödediği 05.03.2010 tarihi mi, olarak kabul edilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır.

III. GEREKÇE

13. Tasarrufun iptali davası; “Borçlunun alacaklısını zarara uğratmak kastıyla malvarlığından çıkarmış olduğu, mal ve hakların veya bunların yerine geçen değerlerin tasarruftan zarar gören alacaklının alacağını elde etmesi amacıyla dava açarak tekrar borçlunun mal varlığına geçmesini sağlayan bir dava”, kısaca “borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak için yaptığı tasarruflarını, alacaklının alacağı ile sınırlı olarak hükümsüzleştirmeye yönelik bir dava” şeklinde tanımlanabilir. İptal davasının amacı bir alacağı ödememek için, mal varlığını azaltıcı veya artışı önleyici nitelikte, borçlu tarafından yapılan bir taraflı hukukî işlemler ve fiillerle, borçlunun amacını bilen veya bilmesi gereken kişilerle yaptığı tüm hukukî işlemleri, alacaklının alacağı ile sınırlı olarak hükümsüz sayarak işlem konusu mal veya hakkı hâlen borçluya aitmiş gibi, cebri icra yolu ile alacaklının alacağını almasına olanak sağlamaktır (G.en, A.: İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, Ankara, 2012, s. 39, 40).

14. Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nun 114. maddesinde düzenlenen ve bütün davalar için geçerlilik taşıyan genel dava şartları yanında bir takım özel dava şartlarının varlığı da aranmaktadır. Tasarrufun iptali davasının kendine özgü dava şartları; geçici veya kesin aciz vesikasının varlığı, icra takibinin kesinleşmiş olması, tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olması ve gerçek bir alacağın varlığıdır.

15. Tasarrufun iptali davalarında iptali istenilen tasarrufun, borcun doğumundan sonra yapılmış olması ön koşul olup, dava koşulunun var olup olmadığı belirlenmeden işin esası hakkında hüküm kurulamayacağından, bu husus mahkemece re'sen araştırılır

16. Borç; alacaklının borçludan istemeye yetkili olduğu, borçlunun da yerine getirmek zorunda bulunduğu edimi içeren hukukî ilişkidir. Borç, bu ilişkiyle aynı anda

doğabileceği gibi; borç ilişkisinden sonra da doğabilir. Borçlar, niteliklerine göre farklı sınıflandırmalara tabî tutulduğundan borcun doğum tarihleri de kimi zaman bu sınıflandırmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Alacaklı, borçlanmanın gerçekleştiği tarihte borçlunun mal varlığına güvenerek işlem yapmış olduğundan, borcun doğumundan önceki tasarruflar iptal davasının konusunu oluşturmaz (G.en- s. 419). Bu nedenle borcun hangi tarihte doğduğu ve borcun doğumuna ilişkin hukuksal nedenin kaynağının somut durumun özelliğine göre ayrıca araştırılması gerekmektedir.

17. Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan mülga BK'nın "Kefilin hakları" başlıklı 496. maddesinde kefilin eda ettiği şey nispetinde alacaklının haklarında ona halef olacağı öngörülmüş; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) "Kefilin rücu hakkı" başlıklı 596. maddesinde de kefilin alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde onun haklarına halef olacağı düzenlenmiştir.

18. Eldeki davada takip konusu alacak, davalı borçlunun...Bankasından 06.04.2007 tarihinde kullandığı krediye kefil olan davacının kefil sıfatıyla bankaya yaptığı ödemeden doğmaktadır. Genel kredi sözleşmesine dayanak olarak gösterilen icra takibi ve sonrasında açılan tasarrufun iptali davasında borcun doğum tarihi, genel kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihtir. Kural olarak kefalet borcu asıl borç ile birlikte muaccel olduğundan, kefil yönünden de borcun doğum tarihi asıl borcun doğduğu; diğer bir ifade ile kefil olduğu kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihtir. Eş söyleyiş ile genel kredi sözleşmesinin akdedildiği tarih, sadece sözleşmenin asıl borçlusu yönünden değil kefil bakımından da geçerlidir. Nitekim aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 16.09.2015 tarihli ve 2013/17-2350 E., 2015/1759 K. sayılı kararında da aynen benimsenmiştir.

19. Bu durumda davacı ile borçlu arasındaki borcun doğumunun 06.04.2007 tarihli kredi sözleşmesi olduğu kabul edilerek diğer dava koşulları ve dava konusu tasarrufun İİK 278, 279 ve 280. maddeler gereğince iptale tabî olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

20. Hâl böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

21. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

IV. SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,

İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,

Aynı Kanun'un 440/III-1 maddesi karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09.11.2021 tarihinde oy birliği ile kesin olarak verildi.

HGK. 09.11.2021 T. E: 2018/(17)8-85, K: 1372

120) "Hukuki Ehliyetsizlik", "İnançlı İşlem", "Hata", "Hile", "Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması", "Gabin (Aşırı Yararlanma)" vb. Nedenlere Dayanılarak Açılan Tapu İptal ve Tescil Davalarında, Dayanılan Nedenlerden Birinin ehliyetli Olması Hâlinde, Ehliyetsizlik İddiası Kamu Düzenine İlişkin Olup, Re'sen Gözetilmesi Gerekeceğinden, Öncelikle Bu İddia Yönünden Bir Araştırma Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğundan, Öteki Nedenlerin İncelenmesi Gereğinin Ortadan Kalkacağı-

I. Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemeye davanın reddine karar verilmiş, davacılar vekilinin istinaf başvurusu da Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK'nin 353/1.b.1 maddesi gereğince esastan reddedilmesine ilişkin olarak verilen karar davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 27.10.2020 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacılar vekili Avukat A. Ç. ile temyiz edilen davalılar vekili Avukat M. B. geldiler, duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi R. İ. tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava; hukuki ehliyetsizlik, inançlı işlem ve vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Davacılar, mirasbırakan anneleri G. Ç.'in maliki olduğu 105 ada 148 sayılı parselinin (eski 220) satış yetkisini de içerir 14.04.2006 tarihli vekaletname ile eşi olan davalı N.'i vekil tayin ettiğini, N.'in kirvesi olan davalıların mirasbırakanı H. T.'in 42.000, 00 TL'lik para ihtiyacını karşılamak için G.'a ait taşınmazı H. T.'e satış yoluyla devrettiğini, devir nedeniyle 92.000, 00 TL kredi kullanıldığını, 42.000, 00 TL'sini H. T.'in, kalan 50.000, 00 TL'yi de davacılarından N.'nin aldığını, kredi borcu kapandığında taşınmazın iade edileceğinin kararlaştırıldığını, iade işlemleri başlatıldığı sırada H. T.'in öldüğünü ve mirasçıları olan davalıların intikal işleminden sonra kötüniyetli olarak taşınmazı satmak istediğini, öte yandan mirasbırakanın devir tarihinde hastalıklarının bulunduğunu, hukuki işlem ehliyetinin bulunmadığını, vekaletnamenin ne amaçla kullanıldığını ayırt etme gücünün olmadığını, yine davalı N.'in de vekalet görevini kötüye kullandığını ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarına tescilini istemişler, 29.09.2016 tarihli ıslah dilekçeleri ile; dava dilekçelerinin netice-i talep bölümünü "tapu kaydının iptali ile mirasbırakan G. Ç. adına tesciline, olmazsa payları oranında iptal ve tescile karar verilmesi" şeklinde değiştirmişlerdir.

Davalılar, dava konusu taşınmazın satılığa çıkarıldığını, mirasbırakanları H. T.'in Ziraat Bankasından tarımsal amaçlı kredi kullanma hakkının da bulunmasından faydalanarak taşınmazı 92.000, 00 TL'ye satın aldığını, ayrıca 2014 yılı mahsulünü de davacıların toplayacağı konusunda anlaştıklarını, taşınmazı devir alırken 90.000, 00 TL tarımsal kredi kullandığını ve ipotek tesis edildiğini, mirasbırakanları H. T.'in aniden ölümü nedeniyle hayat sigortasından kredinin kapatıldığını, davacıların bu

durumdan yararlanmak istediklerini, kaldı ki inançlı işlem iddiasının yazılı delil ile kanıtlanması gerektiğini, iddiaların haksız ve yersiz olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuşlardır.

Davalı N., davacıların inançlı işleme ilişkin iddialarını kabul etmiştir.

Mahkemece, inançlı işlem iddiasının yazılı delil ile kanıtlanamadığı, vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiasının ise ibraz edilen deliller ile ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, davacılar vekilinin istinaf başvurusu da Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK'nin 353/1.b.1 maddesi gereğince esastan reddedilmiştir.

Dosya içinde bulunan veraset ilamları uyarınca, mirasbırakan 1936 doğumlu G. Ç.'ın 01.08.2014 tarihinde ölümü ile geriye mirasçı olarak davalı eşi N. Ç. ile davacı çocukları L., N. ve N.'i bıraktığı, dava dışı mirasçısının bulunmadığı, diğer mirasbırakan H. T. A.'nın da ölümü ile geriye mirasçı olarak davalı eşi A. ile davalı çocukları E., M.A. ve A.'i bıraktığı, dava dışı mirasçısının bulunmadığı, öte yandan yargılama sırasında davalı N. Ç.'ın 04.03.2017 tarihinde ölümü ile geriye mirasçı olarak davacı çocuklarını bıraktığı tespit edilmiştir.

Celp edilen tapu kayıtlarından ise, dava konusu 9.500 m²'lik bağ niteliğindeki 105 ada 148 (eski 220 sayılı parsel) parsel sayılı taşınmazın tamamı G. Ç. adına kayıtlı iken, G.'a vekaleten davalı eşi N.'in (Tarsus 3. Noterliği'nin 14.04.2006 tarih ve 2419 yevmiye no'lu vekaletnamesi ile) taşınmazın tamamını 10.12.2013 tarih ve 15947 yevmiye no'lu akitle H. T. A.'ya satış yoluyla devrettiği, H. T.'in ölümü üzerine çekişmeli taşınmazın 10.12.2014 tarihinde davalılara intikal ettiği, halen elbirliği mülkiyet üzere davalıların malik olduğu kayden saptanmıştır.

Hemen belirtilmelidir ki, bir davada dayanan maddi olaylar için birkaç hukuki sebebin bir arada gösterilmesinde ilke olarak usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. Hukuki sebeplerden bir tanesinin diğer hukuki sebebin incelenmesine olanak verir niteliği bulunduğu sürece önem ve lüzum derecesine göre birden fazla hukuki sebep aynı davada inceleme ve araştırma konusu yapılabilir. Nitekim Yargıtay içtihatları bu yönde gelişmiş ve kararlılık kazanmıştır.(11.04.1990 gün ve 1990/1-152 E, 1990/236 K; 15.05.2013 gün ve 2012/1-1808 E, 2013/699K sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları)

Ne var ki; dayanan nedenlerden birinin ehliyetizlik olması halinde kamu düzeyiyle ilgili bulunması ve ehliyetizliğin saptanması halinde öteki nedenlerin incelenme gereğinin ortadan kalkacağı hususları dikkate alındığında öncelikle bu neden üzerinde durulması gerektiği kuşkusuzdur.

Eldeki davada, ilk derece mahkemesince mirasbırakan G. Ç.'ın temlik tarihinde fiil ehliyetini haiz olup olmadığı yönünden araştırma yapılmış, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan aldırılan 04.03.2016 tarih ve 2016/1064 K sayılı raporda; mirasbırakan G.'ın akit tarihi olan 10.12.2013 tarihinde fiil ehliyetini haiz olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

TMK'nın 15. maddesinde de ifade edildiği üzere, ayırtım gücü bulunmayan kim-
senin geçerli bir iradesinin bulunmaması nedeniyle, kanunda gösterilen ayırık durumlar
saklı kalmak üzere, yapacağı işlemlere sonuç bağlanamayacağından, karşı tarafın iyi-
niyetli olması o işlemi geçerli kılmaz. Bu ilke 11.6.1941 tarih 4/21 sayılı Yargıtay İç-
tihadı Birleştirme Kararında da aynen benimsenmiştir.

Somut olayda, akit tarihinde G. Ç.'ın fiil ehliyeti bulunmadığından, yapılan tem-
lik işlemine sonuç bağlanmayacağı, akdın geçersiz olduğu ve illilik prensibi gereği
davalıların mirasbırakanı H. T. adına oluşan tescilin de TMK'nın 1024. maddesi uya-
rınca yolsuz olduğu ortadadır.

Öte yandan, çekişmeli taşınmazı intikal yoluyla edinen davalıların da halefiyet
ilkesi gereğince edinimlerinde TMK'nın 1023. maddesinin korunmasından yararlan-
mayacakları aşikardır.

Ne var ki, ilk derece mahkemesince hukuki ehliyetsizlik yönünden araştırma ya-
pılmış ise de, bu neden üzerinde durulmadan sonuca gidilmiş olması hatalı olduğu gibi,
bölge adliye mahkemesince de davalıların mirasbırakanı H. T.'in vekalet ilişkisinin
ehliyetsizlik nedeniyle geçersiz olduğunu bilmediğinden bahisle ehliyetsizlik hukuki
nedeni aşılarak sonuca gidilmesi doğru olmamıştır.

Hal böyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılıklı değer-
lendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

Davacılar vekilinin yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 373/1. maddesi uyarınca Adana Bölge Adliye Mah-
kemesi 1. Hukuk Dairesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece
Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerden dolayı 6100 sayılı HMK'nın 371/1-
a maddesi uyarınca BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Mersin 2. Asliye Hukuk
Mahkemesine, kararın bir örneğinin Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dai-
resine gönderilmesine, 02.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi
gereğince gelen temyiz eden davacılar vekili için 2.540.00. TL. duruşma vekâlet ücre-
tinin temyiz edilen davalılardan alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri ve-
rilmesine, 27/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1. HD. 27.10.2020 T. E: 2018/2103, K: 5510

**II. Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahke-
mece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içeri-
sinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Mümine Bademci'nin
raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;**

Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Davacı, maliki olduğu 305 ve 310 parsel sayılı taşınmazları oğlu Z....'e satış su-
retiyle temlik ettiğini, işlemin oğlunun dava dosyasına imzan lazım demesi üzerine
gerçekleştirildiğini, oğlunun ölümü üzerine taşınmazların mirasçıları arasında taksim
edilerek davalı adına tescil edildiğini, 86 yaşında olup işitme ve algılama

yeteneklerinin az olduğunu, gabin, ikrah ve hileli işlem yapıldığını ileri sürerek, tapu iptali ve tescil istemiştir.

Davalı, taşınmazları usul ve yasaya uygun şekilde satın aldığını, iddiaların doğru olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, hile iddiasının ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden, 305 ve 310 parsel sayılı taşınmazlar H.... adına kayıtlı iken onun ölümü üzerine 27.02.2009 tarihinde 566 yevmiye numaralı işlemle mirasçıları davacı eşi ile dava dışı çocuklarına intikal ettiği, davacının taşınmazlardaki verasette iştirak paylarının tamamını aynı tarihte takip eden yevmiye ile dava dışı oğlu Z....'e satış suretiyle temlik ettiği, Z.'nin de 27.07.2009 tarihinde ölümü üzerine taşınmazlardaki paylarının 04.12.2013 tarihinde mirasçılarına intikal ettiği, mirasçı eşi davalı E....'in diğer mirasçı çocuklarının iştirak paylarının tamamını 10.12.2013 tarihinde temlik aldığı anlaşılmaktadır.

Eldeki davada, iddianın ileri sürülüş biçimi ve dava dilekçesinin içeriği birlikte değerlendirildiğinde, davacının ehliyetsizlik, aşırı yararlanma (gabin), yanılma (hata) ve aldatma (hile) hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali ve tescil isteğinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 11.04.1990 gün ve 1990/1-152, 1990/236 sayılı kararında vurgulandığı gibi, davada dayanan maddi olaylar bakımından birkaç hukuki nedenin bir arada gösterilmesinde ilke olarak usul ve yasaya aykırı bir yön yoktur. Hukuki sebeplerden bir tanesinin diğer hukuki sebebin incelenmesine olanak verir niteliği bulunduğu sürece önem ve lüzum derecesine göre birden fazla hukuki sebep aynı davada inceleme ve araştırma konusu yapılabilir.

Ne var ki; dayanan nedenlerden birinin ehliyetsizlik olması halinde kamu düzeniyle ilgili bulunması ve ehliyetsizliğin saptanması halinde öteki nedenlerin incelenme gereğinin ortadan kalkacağı hususları dikkate alındığında öncelikle bu neden üzerinde durulması gerektiği kuşkusuzdur.

Bilindiği üzere; davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme, değerlendirebilme ve ayırt edebilme kudreti (gücü) bulunmayan bir kimsenin kendi iradesi ile hak kurabilme, borç (yükümlülük) altına girebilme ehliyetinden söz edilemez. Nitekim Türk Medeni Kanununun (TMK) “fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir” biçimindeki 9. maddesi hükmüyle şahsın hak elde edebilmesi, borç (yükümlülük) altına girebilmesi, fiil ehliyetine bağlanmış. 10. maddesinde de, fiil ehliyetinin başlıca koşulu olarak ayırtım gücü ile ergin (reşit) olmayı kabul ederek “ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan bir ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.” hükmünü getirmiştir. “Ayırtım gücü” eylem ve işlev ehliyeti olarak da tarif edilerek, aynı yasanın 13. maddesinde “yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk yada bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes bu kanuna

göre ayırt etme gücüne sahiptir.” demek suretiyle açıklanmış, ayrıca ayırtım gücünü ortadan kaldıran önemli nedenlerden bazılarına değinilmiştir. Önemlerinden dolayı bu ilkeler, söz konusu yasa ile öteki yasaların çeşitli hükümlerinde de yer almışlardır.

Hemen belirtmek gerekir ki, TMK'nın 15. maddesinde de ifade edildiği üzere, ayırtım gücü bulunmayan kimsenin geçerli bir iradesinin bulunmaması nedeniyle, kanunda gösterilen ayırık durumlar saklı kalmak üzere, yapacağı işlemlere sonuç bağlanamayacağından, karşı tarafın iyiniyetli olması o işlemi geçerli kılmaz. Bu ilke 11.06.1941 tarih 4/21 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da aynen benimsenmiştir.

Yukarıda sözü edilen ilkelerin ve yasa maddelerinin ışığı altında olaya yaklaşıldığında; bir kimsenin ehliyetinin tespitinin şahıs ve malvarlığı hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar itibarıyla ne kadar büyük önem taşıdığı kendiliğinden ortaya çıkar.

Bu durumda, tarafların gösterecekleri, tüm delillerin toplanılması tanıklardan bu yönde açıklayıcı, doyurucu somut bilgiler alınması, varsa ehliyetsiz olduğu iddia edilen kişiye ait doktor raporları, hasta gözlem (müşahade) kağıtları, film graflerinin eksiksiz getirilmesi zorunludur. Bunun yanında, her ne kadar 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 282. maddelerinde belirtildiği gibi bilirkişinin “oy ve görüşü” hakimiyet bağlamaz ise de, temyiz kudretinin yokluğu, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi salt biyolojik nedenlere değil, aynı zamanda bilinç, idrak, irade gibi psikolojik unsurlara da bağlı olduğundan, akıl hastalığı, akıl zayıflığı gibi biyolojik ve buna bağlı psikolojik nedenlerin belirlenmesi, çok zaman hakimlik mesleğinin dışında özel ve teknik bilgi gerektirmektedir.

Hele ayırt etme gücünün nispi bir kavram olması kişiye eylem ve işleme göre değişmesi bu yönde en yetkili sağlık kurulundan, özellikle Adli Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulundan rapor alınmasını da gerekli kılmaktadır. Esasen TMK'nın 409/2. maddesi akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bilirkişi raporu ile belirleneceğini öngörmüştür.

Ne var ki, mahkemece ehliyetsizlik iddiası bakımından yukarıda değinilen ilkeler uyarınca bir araştırma yapılmış değildir.

Hal böyle olunca, akit tarihi itibarıyla davacının hukuki ehliyete haiz olup-olmadığının saptanması için Adli Tıp Kurumundan rapor alınması, ehliyetsiz olduğu saptanır ise davacıya vasi tayin ettirilerek davaya vasi huzurunda devam olunması, ehliyetli olduğu saptanır ise davada dayanılan diğer hukuki nedenler bakımından inceleme yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Kabule göre de, davacı tarafından çekişme konusu 305 ve 310 parsel sayılı taşınmazlarda mirasbırakan eşi H.'den intikal eden miras payı dava konusu yapıldığı halde 6100 sayılı HMK'nın 26. maddesine aykırı şekilde taşınmazlardaki diğer ortakların paylarının kabul kapsamına alınması da doğru değildir.

Davalının yerinde görülen temyiz itirazının kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince

BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 26.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1. HD. 26.09.2018 T. E: 2015/16998, K: 12783

III. Taraflar arasındaki “tapu iptali tescil ve alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri Asliye 2.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 29.12.2009 gün ve 2004/595 E- 2009/493 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili ve davacı D. B. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1.Hukuk Dairesi’nin 09.12.2010 gün ve 2010/9172 E-2010/13180 K. sayılı ilamı ile;

(...Davalar; tapu iptali, tescil ve alacak isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davacı B. yönünden davanın feragat nedeniyle reddine, davacı D. yönünden iptal tescil isteminin miras payı oranında kabulüne, alacak isteğinin reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; miras bırakan H. P.’ın maliki olduğu 778 parsel sayılı taşınmazını ikinci eşi olan davalı Altın P.’a satış suretiyle temlik ettiği, ayrıca bankada bulunan paralarının davalı tarafından vekaleten çekildiği, davacıların temlik işlemlerin yapıldığı tarihte miras bırakanın hukuki ehliyetinin bulunmadığını ve mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı işlem yapıldığını ileri sürerek, miras payları oranında iptal tescil ve alacak istemi ile eldeki davayı açtıkları anlaşılmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, HUMK 76. maddesi hükmü uyarınca olayları bildirmek taraflara hukuki nitelendirmeyi yapmak ve ona uygun yasal düzenlemeyi tayin ve tespit ederek uygulamak mahkemeye aittir. Eldeki davada, iddianın ileri sürülüş biçimi, dava dilekçesinin içeriği ve dosyada mevcut deliller birlikte değerlendirildiğinde, davacıların ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine dayandığı sonucuna varılmaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11.04.1990 gün ve 1990/1–152, 1990/236 sayılı kararında vurgulandığı gibi, davada dayarılan maddi olaylar bakımından birkaç hukuki nedenin bir arada gösterilmesinde ilke olarak usul ve yasaya aykırı bir yön yoktur. Hukuki sebeplerden bir tanesinin diğer hukuki sebebin incelenmesine olanak verir niteliği bulunduğu sürece önem ve lüzum derecesine göre birden fazla hukuki sebep aynı davada inceleme ve araştırma konusu yapılabilir.

Dayarılan nedenlerden birinin ehliyetsizlik olması halinde ise, kamu düzeniyle ilgili bulunması ve ehliyetsizliğin saptanması halinde öteki nedenlerin incelenme gereğinin ortadan kalkacağı hususları dikkate alındığında öncelikle bu neden üzerinde durulması gerektiği kuşkusuzdur.

Mahkemece miras bırakanın temliklerin yapılış tarihlerinde hukuki ehliyetinin bulunmadığı 2659 sayılı Yasanın 7/e ve 16/d maddeleri gereğince Adli Tıp Kurumu 4.İhtisas Dairesinden alınan 14.09.2007 tarihli rapor ile saptanmıştır.

Bu durumda, miras bırakanın hukuksal ehliyetten yoksun olduğu belirlendiğine göre eldeki davada ayrıca muvazaa iddiasının araştırılmasına gerek yoktur. Öte

yandan, mirasçılardan birisinin ya da bir kısmının feragati terekeyi bağlamayacağından hukuksal sonuç doğurmaz.

Ne var ki, miras bırakanın ehliyetsiz olması durumunda yaptığı işlemlerin yok hükmünde olacağı, işlemi yapanın ölmesinden sonra ehliyetsizlik nedeniyle murise teb'an ve tüm mirasçılar adına tescil istemi ile dava açılmasının zorunlu ve T.M.K.'nın 701 ve devamı maddeleri gereği olduğu tartışmasızdır. Bunun sonucu olarak miras payı oranında iptal ve tescil istemi ile dava açılmayacağı, diğer bir deyişle bu tür istemli davaların dinlenemeyeceği kabul edilmelidir.

Hal böyle olunca, yukarıda özetlenen ilkeler gözetildiğinde, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması doğru değildir...)

gereğesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüldü:

Dava, ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davacılar vekili, davacıların miras bırakanları H. B.'ın 29.07.1994 tarihinde gerçirdiği trafik kazası sonucunda temyiz kudretini yitirerek ehliyetsiz hale geldiğini, miras bırakanın maliki olduğu 778 parsel (imarla 8 nolu parsel olmuştur.) sayılı taşınmazdaki payını davalı eşine 17.03.1995 tarihinde mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla, muvazaalı olarak satış suretiyle temlik ettiğini, gerçekte ise bağışladığını, ayrıca miras bırakana ait bankadaki parasının da davalı tarafından çekildiğini ileri sürerek, miras payı oranında tapu iptali ve tescil ile alacak isteminde bulunmuştur.

Davacı B. B., yargılama sırasında davasından feragat etmiştir.

Mahkemece, miras bırakanın ehliyetsiz olduğu gerekçesi ile davacının miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteminin kabulüne; alacak isteminin ise reddine karar verilmiştir.

Davalı vekili ve davacı D. B. vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Daire'ce yukarıya metni alınan gerekçe ile bozulmuştur. Yerel mahkeme, "...davada hem ehliyetsizlik hem de muris muvazaası koşullarının birlikte olduğu, dava dışı iki mirasçı daha olduğu, mirasçılar arasında menfaat çatışması olmakla birlikte dava açamayacakları, dava açmak istemeyen mirasçının dava açmaya ve hakkını kullanmaya zorlanamayacağı..." gerekçesi ile önceki kararda direnmiştir.

Direnme kararını temyize davalı vekili getirmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyumsuzluk; ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak miras payı oranında tapu iptali ve tescil istenilen davada mahkemece miras bırakanın ehliyetsiz olduğunun belirlenmesi karşısında; her iki

hukuki sebebin de mahkemece gözetilmesinin olanaklı olup olmadığı, buna göre de miras payı oranında tapu iptali ve tescile karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 11.04.1990 gün, 1990/1-152-1990/236 sayılı kararında vurgulandığı gibi davada maddi olaylar bakımından birkaç hukuki sebebin bir arada gösterilmesinde, ilke olarak usul ve yasaya aykırı bir yön yoktur.

Ne var ki, ehliyetizlik iddiası kamu düzenine ilişkin olup resen gözetilmesi gerekeğinden, öncelikle bu iddia yönünden bir araştırma yapılmasında zorunluluk vardır. Davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme, değerlendirebilme ve ayırt edebilme gücü bulunmayan bir kimsenin kendi iradesi ile hak kurabilme, borç (yükümlülük) altına girebilme ehliyetinden söz edilemez. Kişinin ehliyetli olduğunun saptanması halinde, davada dayanan diğer hukuki sebep olan muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil koşullarının oluşup oluşmadığı araştırılmalıdır.

Mahkemece alınan 14.09.2007 tarihli Adli Tıp Kurumu 4.İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen rapora göre, miras bırakan H. B.'in akit tarihi itibarıyla ehliyetiz olduğu saptanmıştır. Özel Daire ve Yerel Mahkeme arasında bu husus, uyumsuzluk konusu değildir. Mahkemece ehliyetizlik saptandığına göre, artık muris muvazaası iddiasının araştırılmasına gerek yoktur.

Çözümlemesi gereken diğer husus, ehliyetizlik iddiasında davacılar lehine miras payı oranında iptal tescil kararı verilip verilemeyeceğidir. Bilindiği üzere; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 599. maddesi hükmü uyarınca; miras, murisin ölümüyle ve terekenin açılmasıyla mirasçılara geçer ve mirasçılar terekedeki mallar (menkul-gayrimenkul) üzerinde bu tarih itibarı ile hak sahibi olurlar. Türk Medeni Kanunu'nun 640. maddesi hükmü gereğince birden çok mirasçının bulunması halinde, mirasın intikaliyle paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Böylece, mirasçılar terekeye elbirliği mülkiyeti ile sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere terekeye ait haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Türk Medeni Kanunu'nun 701/2. maddesi hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp, her birinin hakkı ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Bir başka ifadeyle, tereke üzerindeki hak sahipliği ortaklardan tek başına hiçbirine ait olmayıp, hak sahibi olan ortaklıktır.

Bu yasal düzenlemelere göre, miras ortaklığı mirasın tümü üzerinde söz konusu olduğundan, terekedeki paylar ayrılmaksızın ortaklığa dahil olan mirasçılara aittir. Tereke üzerinde ortaklık devam ettiği sürece, mirasçıların terekeye giren mallar üzerinde somut ve bağımsız payları mevcut değildir.

Kural olarak iştirak halindeki mülkiyet kuralları (mülga 743 sayılı TKM m. 581, 630; 4721 sayılı m. 701, 702) gereğince, miras şirketinin (terekenin) tümüne ilişkin davaların, bütün mirasçılar tarafından birlikte açılması gerekir. Mirasçılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı mevcuttur.

Mirasçılardan yalnız birinin ya da birkaçının dava açması hususunda iki ihtimal vardır: Birincisi özellikle acele hallerde miras şirketinin menfaatinin korumak için tüm mirasçılar adına yalnız başına dava açabilir. Ancak böyle bir davayı tek başına yürütemez. Diğer mirasçıların davaya katılmasının sağlanması için davacıya uygun süre verilir. İkinci ihtimal de, bir mirasçı terekeye ait bir mal, hak veya alacaktan yalnız kendi payına düşen kısım için yalnız kendi adına dava açarsa, böyle bir dava reddedilir. Çünkü, bir mirasçının iştirak halindeki pay üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi yoktur. Böyle bir dava diğer mirasçıların paylarını kapsamadığından ve aynı zamanda onlar adına da açılmadığından, davaya diğer mirasçıların katılmasına (icazet vermesine) imkan yoktur. Davanın reddi gerekir. (Prof. Dr.B. Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü 6.baskı, cilt: 1, 2001, syf 992)

Yukarıda açıklanan kural yargısal uygulamada kısmen yumuşatılmıştır.

Örneğin 11.10.1982 Tarih, 3/2 Sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararı'nda, mirastan doğan iştirak halindeki mülkiyette, ortaklardan birinin ya da bir kaçının kendi adına MK'nun 618. maddesi hükmüne dayanarak üçüncü kişilere karşı açtığı el atmanın önlenmesi davalarında, davanın yürütülebilmesi için diğer ortakların muvafakatının alınması ya da MK'nun 581. maddesi uyarınca bir mümessil tayin ettirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yine 01.04.1974 Tarih, ½ sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararı'nda ise, “ Bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunun gerçekleşmesi halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın, miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar görünürdeki satış sözleşmesinin muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de biçim koşulundan yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabilecekleri belirtilmiştir. Bu içtihatı birleştirme kararı uyarınca mirasçıların, miras bırakanın mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile taşınmazı temlik etmeleri halinde, her bir mirasçının miras payı oranında dava açabileceği benimsenmiştir. Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı istemlerde, terekeye değil, mirasçıya karşı yapılmış haksız bir fiilin varlığı kabul edilmektedir. Bir kısım mirasçılar miras bırakanın iradesini kabullenerek dava açmayabilirler. Bu nedenle tüm mirasçıların davada yer alması zorunlu değildir. Sonuçta, tapu iptali ve tescile, muvazaayı ileri süren mirasçı ya da mirasçılar lehine hükmedilir. Dava açmayan mirasçılar yönünden temlike konu işlem geçerli olarak kalır.

Somut olayda, miras bırakan H. B. 27.04.2004 tarihinde vefat etmiş olup, geriye mirasçı olarak eşi Altun B., dava dışı D. B. ve davacılar D. ve B. B. kalmıştır. *Eldeki davada ehliyetsizlik iddiasına dayalı mülkiyet çekişmesi bulunduğu, tüm mirasçılar davada yer almadığına ve tüm mirasçılar adına ya da taşınmazın terekeye iadesi istemi ile dava açılmadığına göre, bir kısım mirasçılar tarafından pay oranında tapu iptali ve tescil istemli açılan davanın dinlenilmesine olanak yoktur.*

O halde ehliyetsizlik iddiası ile mirasçılardan biri ya da birkaçı, miras payı oranında iptal tescil istemi ile dava açamayacağından, davanın reddine karar verilmelidir.

Açıklanan nedenlerle, Özel Daire bozma ilamında belirtilen gerekçelerle, Hukuk Genel Kurulu'na da benimsenen bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, aynı kanunun 440. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 15.05.2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

HGK. 15.05.2013 T. E: 2012/1808, K: 699

121) Davacı Alacaklı Banka ile Davalı Borçlu Arasındaki Kredi İlişkisinin 23.05.2006 Tarihli Kredi Genel Sözleşmesi ile Başladığı, 10.09.2010 ve 24.05.2012’de Limit Arttırımı Yoluna Gidildiği, 28.11.2006 Tarihinde İmzalanan Kredi Sözleşmesinde de 09.02.2007’de ve 14.03.2008’de Limit Arttırımına Gidildiği, 15.01.2013’de de Kredi Sözleşmesi İmzalandığı, Davalı Borçlunun Davacı Alacaklı ile İmzalanan Tüm Sözleşmelerde Müstereken ve Müteselsilen Kefil Olarak Sözleşmeye İmza Attığı, Sonrasında Kredi Sözleşmeleri İmzalanmaya Devam Edildiği, Davacı İle Davalı Borçlu Arasındaki Ticari İlişki Başlangıcının Dava Konusu Tasarruf Tarihinden Önceye Dayandığı-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 05.03.2019 Salı günü davalı H.Ö vekili Av. E. Y, davalı D.A vekili Av. A.Ö, davalı S.B vekili Av.A.U geldiler. Davacı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf vekilleri dinlendikten sonra vaktin darlığından dolayı işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü.

-KARAR-

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili bankanın kredi borçlusu dava dışı S.İnşaat şirketi arasında düzenlenen kredi sözleşmelerini davalı S.B' in müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imza ettiğini, kullandırılan kredilerin geri ödenmediğini, borçlular aleyhine İzmir 15.İcra Müdürlüğü'nün 2014/6941 sayılı dosyasından icra takibine geçildiğini, borçlunun adına kayıtlı gayrimenkulleri aralarında ilişki bulunan diğer davalılara devredildiğinin öğrenildiğini, yapılan tasarrufların muvazaalı olduğunu beyan ile tasarrufların iptaline icra dosyasından cebri icra yetkisi verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıların cevap dilekçelerinde davanın reddini savundukları anlaşılmıştır.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu tasarrufun takip konusu borcun doğumundan önce gerçekleştiği, tasarrufun iptali davasının görülebilmesi için tasarrufun borcun doğumundan sonra gerçekleşmiş olmasının davanın ön şartı olduğu, görülmekte olan davada bu konudaki ön şartın bulunmadığı anlaşılmakla, davanın ön şart yokluğu nedeni ile reddine karar verilmiş; hüküm, süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Bu tür davaların dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması gerekir. Bu ön koşulların bulunması halinde ise İİK.nun 278, 279 ve 280.maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.

Somut olayda, mahkemece takibe konusu sözleşmenin tarihinin 15/01/2013 tarihli kredi sözleşmesinin ve 28/05/2011 tarihli tüketici kredisi sözleşmesinin dava konusu tasarrufun yapıldığı 18/01/2011 tarihinden sonra düzenlendiği, her ne kadar davacı ile davalı borçlu S.B arasında 09/08/2007 tarihli kredi sözleşmesi mevcut ise de, tasarruf tarihinden önce borçlu S. hakkında kredi kartı borcu nedeni ile yapılmış bir takip söz konusu olmadığı gibi borçlunun tasarruf tarihinden önce kredi kartı borcunu ödemekte temerrüte düştüğü de iddia ve ispat edilmediği, dava konusu icra takibinin de 15/01/2013 tarihli kredi sözleşmesinden kaynaklanan borç nedeni ile yapıldığı" gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun düşmemektedir.

Dosya içerisindeki belgelerden, davacı alacaklı banka olan Bankası ile davalı borçlu arasındaki kredi ilişkisinin 23.05.2006 tarihli kredi genel sözleşmesi ile başladığı, 10.09.2010 ve 24.05.2012 de limit arttırımı yoluna gidildiği, 28.11.2006 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesinde de 09.02.2007 de ve 14.03.2008 de limit arttırımına gidildiği, 15.01.2013 de de kredi sözleşmesi imzalandığı, davalı borçlu S'nin davacı alacaklı ile imzalanan tüm sözleşmelerde müştereken ve müteselsilen kefil olarak sözleşmeye imza attığı, sonrasında kredi sözleşmeleri imzalanmaya devam edildiği, davacı ile davalı borçlu arasındaki ticari ilişki başlangıcının dava konusu tasarruf tarihinden önceye dayandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece işin esasına girilerek toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetli değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 06/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

17. HD 06.03.2019 T. E: 2016/2292, K: 2547

122) Kredi Genel Sözleşmeleri, Cari Hesap Şeklinde İşleyen Sözleşmeler Olduğundan Bankalar, Sözleşmenin Geçerlilik Süresi İçinde ve Sözleşmede Kararlaştırılmış Limit İçinde Vereceği Krediyi Sürekli Tekrarladığından ve Böylece Kredi Alan, Aldığı Krediyi Zamanında Ödemek Suretiyle (Yeniden Sözleşme İmzalamaya Gerek Duymaksızın) Kredi İsteyebilebileceği Bu Nedenle Borcun İlk Kredi Sözleşmesi Yapıldığı Anda İtibaren Doğduğu-

Taraflar arasındaki muvazaalı işlemin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı borçlu... İnşaat Turz. San. ve Tic. A.Ş. hakkında takip yapıldığını, takibin semeresiz kaldığını borçluların dava konusu 3021 ada 2-3- parseli 12.11.2003 tarihinde davalı...e 4 parseli 12.11.2003 tarihinde davalı...e,...ve...'in de 31.12.2003 tarihinde bu taşınmazları davalı... Gıda Mad. Ve Züc. Mob. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. sattığını, daha sonra 3 parselin birleşerek 3012 ada 5 parsel olarak 16.04.2012 tarihinde... İnş. San. Otom. Tic. ve San. Ltd. Şti. satıldığını bu şirketinde taşınmazın bir kısmını davalı...'ye sattığını belirterek, bu muvazaalı satış işlemlerinin iptalini talep etmiştir.

Davalı... vekili,...Grup şirketlerine ait işlemlerin K....tarafından şirket zarara uğratmak amacı ile yapıldığını, mali kriz döneminde dava konusu

taşınmazların bedelsiz olarak davalı üçüncü kişilere devredildiğini bu sebeple açılan davanın doğru olduğunu belirtmiştir.

Davalı... İnşaat Turz. San. ve Tic. A.Ş. vekili, davanın tasarrufun iptali olarak değerlendirilmesi gerektiği, bunun için aciz belgesinin olmadığını ve zamanaşımı süresinin dolduğunu, davacı bankanın alacağını... Limited şirketinden alabileceğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Davalılar... ve... İnş. San. Otom. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekilleri ayrı ayrı verdikleri cevap dilekçelerinde, müvekkillerinin iyiniyetli olduğunu ve taşınmazları raîç bedelleri karşılığında satın aldıklarını belirtmişlerdir.

Diğer... Gıda Mad. ve Züc. Mob. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, davanın hak-düşürücü sürede açılmadığını, takibin kesinleşmediğini davacı banka ile borçlular arasındaki kredi ilişkisinin 2012 yılında başladığını taşınmazın borcun doğumundan önce 2003 yılında devredildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Davalı..., cevap dilekçesi sunmamıştır.

Mahkemece, danışıklı işlem ile üçüncü kişilerin haklarının zarara uğratıldığının benimsenebilmesi için onların, danışıklı işlemde bulunandan alacakları bulunmalı ve danışıklı işlem o alacağın ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış olması gerektiği, dolayısıyla borcun doğum tarihi itibarıyla, tüm devir işlemlerinin borcun doğum

tarihinden önce olduğu, ilk genel kredi sözleşmesinin 16/06/1997 tarihli olduğu, bu tarihten sonra yeniden kredilerin kullanıldığı, kredi limitlerinin artırıldığı, yeni yapılan sözleşmelerin ilk sözleşmenin devamı kabul etmek, bir kez kredi kullanan borçlunun kredi kullanmaya devam ettiği sürece önceki borçlarını ödese dahi malları üzerinde hiç tasarruf edememesi sonucunu doğuracağı, davacının davasını TBK'nun 19. Maddesine dayandırmasına rağmen borcun doğum tarihine göre yapılan devir ve tesilin muvazaalı olarak alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığına dair bir delil sunmadığı, açıklanan nedenlerle borcun doğum tarihi yönünden süregelen kredi sözleşmesi ve tarihlerinin esas alınamayacağı anlaşıldığından bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, BK'nun 19.maddesi gereğince açılan muvazaalı işlemin iptaline ilişkindir.

1.Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici sebeplere ve dava dayanağı... 14.İcra Müdürlüğü'nün 2014/7339 sayılı takip dosyası alacağı 13.02.2012 tarihli kredi sözleşmesine dayanmakta olup iptali istenilen işlem 12.11.2003 tarihinde borcun doğumundan önce yapıldığından bu takibe ilişkin davanın reddi yerinde olmasına göre davacı vekilinin aşağıda yazılı bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2.Gerek BK'nun 19.maddesine gerek İİK'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davalarının görülebilmesi için davacının borçludan bir alacağının olması ve bu alacağın iptali istenilen işlemten önce doğmuş olması gerekir.

Somut olayda, dava dayanaklarından... 8.İcra Müdürlüğü'nün 2012/10609 sayılı takip dosyasındaki alacağın dayanağı olarak 16.06.1997-21.02.2005 ve 17.07.2008 tarihli kredi sözleşmelerine dayanılmıştır. Kredi Genel Sözleşmeleri, cari hesap şeklinde işleyen sözleşmeler olduğundan Bankalar, Sözleşmenin geçerlilik süresi içinde ve sözleşmede kararlaştırılmış limit içinde vereceği krediyi sürekli tekrarlamaktadırlar ve böylece kredi alan, aldığı krediyi zamanında ödemek suretiyle (yeniden sözleşme imzalamaya gerek duymaksızın) kredi isteyebilmektedir. Daha açık bir anlatımla, geri ödeme yaptığı nispette tekrar kredi kullanmaktadır. Yani, kredi kapatılmamaktadır ve yenilenmemektedir. Bu nedenlerle mahkemenin kabulüne aksine borcun 16.06.1997 tarihinde doğduğu ve muvazaalı işlemin ise bu tarihten sonra yapıldığının kabulü gerekir. Ancak belirtilen takip dosyası ile ilgili olarak davalı borçlular borca itiraz ettiği ve itirazın iptali davasının... 12.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/3 Esas sayılı dosyasından devam etmekte olduğu anlaşıldığından, davacının borçludan alacaklı olup olmadığının tesbit yönünden bu davanın sonucunun beklenmesi gerekmektedir.

Yapılacak iş,... 12.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/3 Esas sayılı dosyasının kesinleşen sonucunun beklenerek davacı bankanın alacağının varlığının anlaşılması halinde diğer muvazaa koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılarak sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

3.Kabule göre ise, dava ön koşul yokluğundan red edildiğine göre AAÜT nin 7/2.maddesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeye ile nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi de isabetsiz olmuştur.

SONUÇ: Yukarda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddi ile (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile şimdilik sair yönler incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 19/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

17. HD 19.02.2019 T. E: 2018/6312, K: 1685

123) Davacı Alacaklının Alacağı 12.04.2004 Tarihinde Düzenlenmiş Sözleşme ve Kredi Kartından Kaynaklanmakta Olup, Tasarruf İse Bu Tarihten Sonra 22.04.2011 Tarihinde Gerçekleşmiş Olup, Mahkemece Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Sonra Ödenmemiş Kart Borcunun Doğum Tarihi Olarak Kabul Edilmiş İse de Borçlu ile Alacaklı Arasındaki Kredi Sözleşmesi 12.04.2004 Tarihinde İmzalanmış ve Bu Tarihten İtibaren Sürekli Yenilenen Bir Borç İlişkisi Meydana Gelmiş Olduğundan Borcun Doğumunu Yenilenen İlişki Tarihi Değil Sözleşmenin İmza Tarihi Olup, Tasarruf Borcun Doğumundan Sonra Gerçekleştiğinden Mahkemece, İşin Esasına Girilerek Taraf Delilleri Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizden tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 9.10.2018 Salı günü davalı N. S. geldi. Davacı ile diğer davalı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı N. S.. dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı vekili, davalı borçlu N. hakkında takip başlatıldığını, takibin semeresiz kaldığını, mal kaçırma amacı ile dava konusu taşınmazını 22.04.2011 tarihinde davalı S.'ye devrettiğini belirterek, bu tasarrufun iptalini istemiştir.

Davalı S. vekili, davanın görülmesi için gerekli aciz belgesinin sunulmadığını, dava konusu taşınmazın öncesi müvekkiline ait iken borç ödenince geri alınmak koşulu ile 11.07.1997 tarihinde borçluya düşük bedel ile kredi alabilmek için satıldığını, borç ödenince borçlunun müvekkiline devir yaptığını, satışların gerçek olmadığını 1997 yılından beri taşınmazı müvekkilinin kullandığını belirterek haksız açılan davanın reddi gerektiğini belirtmiştir.

Davalı N. vekili, borcun kredi kartından kaynaklandığını ancak taşınmazın 22.04.2011 tarihinde satılmasına rağmen kredi kartını 2012 mayıs ayından beri ödemediğini borcun bu tarihten sonra doğduğunu belirtmiştir. Mahkemece, alınan bilirkişi raporuna göre borçlunun tasarruf tarihinde kredi kartı borcu olmadığı borcun 2012 mayıs ayından sonra doğduğundan bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir.

1- İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.

Bu davaların görülebilmesi için, diğer dava koşullarının yanında tasarrufun iptali istenilen işlemin borcun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Somut olayda, davacı alacaklının alacağı 12.04.2004 tarihinde düzenlenmiş sözleşme ve kredi kartından kaynaklanmaktadır. Tasarruf ise bu tarihten sonra 22.04.2011 tarihinde gerçekleşmiştir.

Mahkemece, borcun doğumunun tasarruf tarihinden sonra ödenmemiş kart borcunun doğum tarihi olarak kabul edilmiş ise de, borçlu ile alacaklı arasındaki kredi sözleşmesi 12.04.2004 tarihinde imzalanmış ve bu tarihten itibaren sürekli yenilenen bir borç ilişkisi meydana gelmiştir. Bu nedenle borcun doğumunu yenilenen ilişki tarihi değil sözleşmenin imza tarihidir. Dairemiz ve giderek Yargıtay'ın yerleşmiş görüşünde bu yöndedir.

Bu durumda, tasarruf borcun doğumundan sonra gerçekleştiğinden mahkemece, işin esasına girilerek taraf delilleri toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2- Kabule göre ise, dava ön koşul yokluğundan reddine karar verildiğine göre karar tarihindeki AAÜT'nin 7/2 maddesine göre maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi de isabetsiz olmuştur.

SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile sair yönler incelenmeksizin hükmün **BOZULMASINA**, duruşmada vekille temsil olunmayan davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 09/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

17. HD. 09.10.2018 T. E: 2015/9899, K: 8826

124) İptal Davasının, Alacaklıya Alacağını Tahsil Olanağını Sağlayan, Nisbi Nitelikte Yasadan Doğan Bir Dava Olup; Tasarrufa Konu Malların Aynı ile İlgili Olmadığı- Kredi Sözleşmesinin Tanzim Tarihi Alacağın Doğum Tarihi Sayılacağından, Tasarrufun Bu Tarihten Sonra Gerçekleştiği; İşin Esasına Girilerek İİK'nun 278.-279. ve 280. Madde Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı alacaklı vekili, davacı banka ile davalı F. A. arasında akdedilen kredi sözleşmesinden doğan borçları nedeni ile hakkında İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'nün 2012/23593 sayılı takip dosyası ile takip başlatıldığını, davalı F. adına kayıtlı bulunan Pendik İlçesi E.yalı Mahallesi..... ada 1 parsel sayılı taşınmazı diğer davalı Şevkiye U.'a devrettiğini, yapılan satışın gerçek değerinin altında bir bedel göstererek alacaklısı müvekkili bankayı zarara uğratmak kastıyla yapıldığını bildirerek davalılar arasında yapılan muvazaalı tasarrufların iptalini talep etmiştir.

Davalı Şevkiye U. vekili cevap dilekçesinde; satışın borçlanmadan önceki tarihte gerçekleştiğini söyleyerek davanın reddini talep etmiştir. Davalı F. A. duruşmadaki beyanında açılan davayı kabul etmediğini söyleyerek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davaya konu satış işleminin icra takibinden önce yapıldığından bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK'nın 277. ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

1-İcra ve İflas Kanunu'nun 277. ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır. Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, tasarruf konusu mal üzerinde cebri icra yolu ile hakkını almak yetkisini elde eder ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir (İİK.md.283/1). Bu yasal nedenle iptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili değildir.

Bu tür davaların dinlenme koşullarından biri de iptali istenen tasarrufun takip konusu borcun doğumundan sonra yapılmış olmasıdır. Somut olayda takip konusu alacak 12.11.2010 düzenleme tarihli genel kredi ve teminat sözleşmesine dayalıdır. Tasarruf ise bu tarihten sonra 22.06.2012 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu durumda, kredi sözleşmesinin tanzim tarihi alacağın doğum tarihi sayılacağından, alacağın tasarruf tarihinden önce doğduğunun kabulü ile işin esasına girilerek, İİK'nun 278.-279. ve 280.madde koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak

oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 05/04/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

17. HD. 05.04.2018 T. E: 2015/17130, K: 3875

125) Kefil Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davasında, Borcun Doğum Tarihi Olarak Kefil Tarafından Borcun Ödendiği Tarihin Değil, Asıl Borçlanma Tarihi Olan Kredi Sözleşmesi Tarihinin Esas Alınacağı-

Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.04.2012 gün ve 2012/97 Esas 2012/223 Karar sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 10.06.2013 gün 2012/9203 E., 2013/8718 K sayılı ilamı ile;

(...Davacı İ. vekili, davalı borçlu R. aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunamadığını ileri sürerek borçlunun, dava konusu taşınmazını davalı yeğeni E.'e satışına ilişkin tasarrufun iptalini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, taşınmazın satış tarihinin borcun doğum tarihinden önce olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için borcun, iptali istenen tasarruftan önce doğması dava önkoşulu olup mahkemece res'en araştırılmalıdır. Dava koşulu gerçekleşmediği takdirde işin esası hakkında hüküm kurulamaz. Somut olayda davalı borçlu R. için davaya konu borç, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13/10/2010 tarihli ve 2010/17-398 Esas ve 2010/497 Karar numaralı ilamında da benzer şekilde kabul edildiği üzere dava dışı banka ile imzalanan kredi sözleşmesi ile doğmuş olup bu tarihten sonraki borçlu tasarrufları için iptal davası açılması mümkündür. Hal böyle olunca davacının sözleşmesinin kefil olması ve borçlu yerine ödemeyi tasarruf tarihinden sonra gerçekleştirmiş olduğu gerekçesi ile davanın reddi isabetli değildir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüldü: Dava tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekili davacının, davalı ve kardeşinin bankadan aldığı krediye kefil olduğunu, kredi borcunun ödenmemesi üzerine bankanın davacı -kefil hakkında icra takibi başlattığını, davacının alacaklı - bankaya 31.3.2011 tarihinde kredi borcunu ödeyerek davalı-asıl borçlu hakkında icra takibi başlattığını, takibin kesinleştiğini, haciz için gidildiğinde haczi kabil mal bulunamadığını, yaptığı araştırmada davalı R.'in 193 parselde kayıtlı taşınmazdaki hissesini abisinin oğlu olan diğer davalı E. K.'e devrettiğini öğrendiğini, İİK 280. maddenin 2. fıkrasına göre tasarrufun alacaklılara zarar verme kastıyla yapıldığının açık olduğunu, aynı Yasanın 277 ve devam maddeleri gereği bu

tasarrufun iptali gerektiğini belirterek davalılar arasındaki işlemin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı R. K.; mal kaçırma kastının olmadığını, tasarrufun borcun doğmasından çok önce olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı E. K.; davacı ile davalı R. arasındaki iç ilişkiyi bilmediğini, satışın bu işlemiden çok önce gerçekleştiğini ve gerçek bir satış olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkemece; "Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için iptali istenen tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılması gerekir. Bu husus dava şartı olup mahkemece resen dikkate alınmalıdır. Davalı R. taşınmazını 12/01/2010 tarihinde diğer davalı E.'e satmıştır. Davacı İ. davalı R.'in bankadan almış olduğu kredi borcunu kefil olarak 31/03/2011 tarihinde ödemiştir. BK.nın 496. maddesine göre kefil eda ettiği şey nisbetinde alacaklının haklarında ona halef olur. Kefil ödeme yapmakla yapmış olduğu ödemeyi asıl borçludan talep edebileceğinden davacı İ. ile davalı R. arasındaki borcun doğum tarihi ödeme tarihi olan 31/03/2011'dir. İptali istenen tasarrufun yapıldığı tarih ise 12/01/2010'dur. Bu hali ile iptali istenen tasarruf borcun doğumundan önce yapılmıştır" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin temyizi üzerine hüküm, Özel Dairece yukarıda yazılı gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece; "...kefilin alacaklının haklarına halefiyeti alacaklının hakları tatmin edildiği anda doğar. Kefilin ödeme yapması ile ilk alacak başka bir alacağa dönüşür ve alacaklının hakkından bağımsız olan yeni bir hak meydana gelir. Kefilin bütünü ile alacaklının yerine geçtiği kabul edilirse halef mevcut bir hakkı devralmış olacak ve bu suretle o borca ilişkin olarak işlemekte olan zamanaşımı ile bağlı olacaktır. Ancak kefilin nezdinde bağımsız bir hak doğduğu kabul edilirse, kefilin rücu talebinin tabi olduğu zamanaşımı, borçlunun kefil olan ödeme borcunun muaccel hale gelmesinden itibaren başlayacaktır. Her ne kadar Borçlar Kanunu'nda rücu halinde zamanaşımı başlangıç tarihine ilişkin bir düzenleme yoksa da Yargıtay'ca alacaklının tatmininden itibaren zamanaşımının başlayacağı kabul edilmektedir. Yine İsviçre Borçlar Kanunu'nda açıkça kefilin rücu hakkına ilişkin zamanaşımının alacaklıyı tatmin ettiği anda başlayacağı belirtilmiştir. Zamanaşımı konusundaki Yargıtay'ın bu uygulaması da kefilin alacağının ödeme yaptığı tarihte doğduğunu göstermektedir." gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, kefil tarafından açılan tasarrufun iptali davasında dava önkoşulu olan tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olması koşulu değerlendirilirken borcun doğum tarihi olarak kefil tarafından borcun ödendiği tarihin mi yoksa asıl borçlanma (kredi sözleşmesi) tarihinin mi esas alınacağı noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere tasarrufun iptali davası, borçlu tarafından alacaklısını zarara uğratmak kastıyla gerçekleştirilen tasarruftan zarar gören alacaklının, borçlunun mal

varlığından çıkarmış olduğu, mal ve hakların veya bunların yerine geçen kıymetlerin, tekrar borçlunun mal varlığına geçmesini sağlamak ve bu yolla alacağını elde etmek amacıyla ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 277. maddesine dayalı olarak açtığı davadır.

Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için; alacaklının borçluda gerçek bir alacağının olması, borcun tasarruftan önce doğması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması ve borçlu hakkında alınmış aciz belgesinin bulunması gereklidir.

Nitekim, tasarrufun iptali davasının görülebilirlik şartlarından biri olan “borcun tasarruftan önce doğması” koşulu yönünden bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın çözümünde kefilin ödeme yaptığı tarihin borcun doğum tarihi olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu açıklığa kavuşturulmalıdır.

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun "Kefilin hakları" başlıklı 496. maddesinde kefilin eda ettiği şey nispetinde alacaklının haklarında ona halef olacağı öngörülmüş; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Kefilin rücu hakkı" başlıklı 596. maddesinde de kefilin alacaklıya ifade bulunduğu ölçüde onun haklarına halef olacağı düzenlenmiştir.

Buna göre somut olaya dönüldüğünde dava dışı alacaklı-D.bank ile borçlu - davalı R. K. arasında imzalanan 10000 TL kredi verilmesine ilişkin sözleşmenin 15.06.2009 tarihinde imzalandığı, davacı İ. Ş.' in sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzaladığı görülmektedir. Davacı-kefil borcu 31.3.2011 tarihinde ödeyerek davalı R.'in diğer davalı E.'e 12.01.2010 tarihinde satış suretiyle devrettiği taşınmazdaki hisse yönünden eldeki davayı açmıştır. Buna göre, *davacı-kefil ödeme yaptığı 31.03.2011 tarihinde alacaklı – bankanın haklarında ona halef olmuştur. Tasarrufun iptali istemi de alacaklının haklarındandır. Bu durumda kefil yönünden borcun doğum tarihinin asıl borcun doğduğu; diğer bir ifade ile kefil olduğu kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihin borcun doğum tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.*

Uyuşmazlığa konu olayda davacı - kefilin ödeme yaptığı kredi borcunun doğum tarihi 15.06.2009, iptali istenen tasarruf tarihi 12.01.2010 olduğuna göre dava ön koşulu gerçekleşmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13/10/2010 tarihli ve 2010/17-398 Esas ve 2010/497 Karar numaralı ilamında da aynı ilke benimsenmiştir.

Hal böyle olunca; Yerel Mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, yanılıgı gerekçeyle önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 16.09.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

126) Davacı Banka ile Davalı Borçlu Arasındaki İlk Kredi İlişkinin Ne Zaman Başladığı Davacı Bankadan Sorularak Buna İlişkin Belgelerin İstenmesinin, Takip Dosyalarındaki Takip Dayanağı Çeklerin Başka Bir Ticari İlişki Nedeniyle Verilip Verilmediği Üzerinde Durulmasının, Borcun Doğum Tarihinin Tespiti ile Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekeceği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı A. K. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlu E. K.'nun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmazlardan birini 12.1.2007, diğerini de 18.1.2007 tarihinde kardeşi davalı A. K.'na sattığını belirterek tasarrufların iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı borçlu savunma yapmamıştır.

Davalı A. K. vekili, iptali istenen tasarrufların borçtan önce yapıldığını, dava konusu taşınmazları alacağa mahsuben aldıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre; davalıların kardeş olduğu, taşınmazların tapudaki satış bedelleri ile bilirkişi tarafından belirlenen bedelleri arasında açık oransızlık bulunduğu, davalı 3.kişi A.'nın borçlunun kardeşi ve dava dışı borçlu şirketin çalışanı olması nedeniyle borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufların İİK 278 ve 280 maddeler gereğince iptale tabi olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı A. K. vekili tarafından eski hale getirme talebi ile birlikte temyiz edilmiştir.

Davalı A. K. vekili tarafından ibraz edilen 13.9.2012 tarihli rapordan 13.9.2012 tarihinden itibaren 20 gün istirahatli olduğu anlaşıldığından eski hale getirme talebinin kabulü ile temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilmekle hükmün incelenmesi gerekmiştir.

Dava, İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Bu tür davaların dinlenme koşullarından biri iptali istenen tasarrufun takip konusu borcun doğumundan sonra yapılmış olmasıdır.

Somut olayda, davacı tarafından davalı borçlu hakkında yapılan 2008/8022, 2007/5922, 2007/5923, 2007/5924, 2007/5925, 2007/6006, 2007/6005, 2007/5942 sayılı takip dosyalarındaki alacakların 25.5.2007 tarihli kredi sözleşmesi ile muhtemelen bu kredi sözleşmesinin teminatı olarak verilen 6.7.2007-27.8.2007 tarihleri arasında düzenlenen çeklere dayalıdır. Oysa iptali istenen tasarruflar takip konusu borçlardan önce 12.1.2007 ve 18.1.2007 tarihlerinde yapılmıştır. Bu durumda davacı banka ile davalı borçlu E. K. arasındaki *ilk kredi ilişkisinin ne zaman başladığı davacı bankadan sorularak buna ilişkin belgelerin istenmesi az yukarıda numaraları yazılan takip dosyalarındaki takip dayanağı çeklerin başka bir ticari ilişki nedeniyle verilip verilmediği üzerinde durulmalı, borcun doğum tarihinin tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken* eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açılanan nedenlerle davalı A. K. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Ayşa K.'na geri verilmesine 17.4.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

17. HD. 17.04.2014 T. E: 2012/15117, K: 5943

127) Asıl Borçlunun Borcunu Ödeyen Kefilin Asıl Borçludan Olan Alacağına Dava Dışı Banka ile İmzalanan Kredi Sözleşmesi ile Doğduğunu Kabulü Gerektiği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizden tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 4.3.2014 Salı günü davacı E.E. vekili Av. O. Kanal ve davalı R.S. vekili Av.... geldi. Davalı M.S.E. tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı ve davalı R.S. vekilleri dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı vekili davalı M.S.E.'in müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında yaptıkları icra takibi sırasında borcuna yetecek haczi kabil malının bulunmadığını ancak alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait taşınmazı diğer davalıya sattığını öne sürerek yapılan tasarrufun iptali istemiyle ayrı ayrı açtığı davalar birleştirilmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece borcun doğumunun tasarruf tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK'nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. Bu tür davalarda kural olarak borcun doğum tarihinin tasarruf tarihinden önce doğması gerekmektedir. Mahkemece borcun tasarruf tarihinden sonra doğması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise de verilen karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir.

Somut olayda davacı alacaklı Antalya 3. İcra Müdürlüğü'nün 2009/21548 ve Antalya 8. İcra Müdürlüğü'nün 2010/408 sayılı dosyası ile icra takibine girişmiş takibin dayanağı olarak kefil olarak dava dışı bankaya yaptığı ödemeleri göstermiştir. İptali istenilen tasarruf 28.01.2008 tarihlidir. Davacı alacaklı ile borçlu davalı M.S.E. arasında ilk hukuki ilişki davacının borçlu davalının bankadan almış olduğu kredi nedeniyle kendisine kefil olduğu 20.10.2004 tarihinde başlamış olup bu kredi borcunun asıl borçlu tarafından ödenmemesi nedeniyle davacı tarafından ödenmiş olduğu, daha sonrada yapılan bu ödemeler nedeniyle borçlu davalı M.S. aleyhine icra takibine başlandığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Böylece davacının alacağı dava dışı banka ile 2004 yılında imzalanan kredi sözleşmesi ile doğmuş olup bu tarihten sonraki borçlu tasarrufları için iptal davası açılması mümkündür. Bu durumda mahkemece borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olduğunun kabulü ile işin esasına girerek tarafların delillerinin toplanması ondan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar vermesi gerekirken yazılı olduğu üzere davacının davasının reddine karar vermesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 1.100, 00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacıya verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 4.3.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

128) Takip Konusu Alacağı Davalı Borçlunun Bankadan 6.4.2007 Tarihinde Kullandığı Krediye Kefil Olan Davacının Kefil Sıfatıyla Bankaya Yaptığı Ödemeden Doğduğu, Bu Durumda Davacı ile Borçlu Arasındaki Borcun Doğumunun 6.4.2007 Tarihli Kredi Sözleşmesi Olduğu Kabul Edilerek Diğer Dava Koşulları ve Dava Konusu Tasarrufun İİK 278, 279, 280. Maddeler Gereğince İptale Tabi Olup Olmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekeceği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlu E.Ö.'ın alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmazı 29.7.2009 tarihinde davalı E.B.'a sattığını belirterek davalılar arasındaki tasarrufunun iptalini talep etmiştir.

Davalı borçlu E.Ö. vekili, tasarrufun borçtan önce ve alacağa mahsuben yapıldığını, aciz belgesi sunulmadığını, belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı E.B. vekili, müvekkilinin davalı borçludan 2009 Nisan ayında 28.000, 00 TL alacağı olduğunu, dava konusu taşınmazı alacağa mahsuben aldıklarını, iptal koşullarının bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma toplanan delillere göre davacının, davalı borçlunun Yapı Kredi Bankası Akhisar Şubesinde kullandığı kredi borcunu kefil olarak dava konusu iptali istenen tasarruftan sonra 5.3.2010 tarihinde ödediğinden, davacı ile borçlu arasındaki borcun doğum tarihinin, ödeme tarihi olan 5.3.2010 tarihi olduğu bu durumda 29.07.2009 tarihli tasarrufun borçtan önce yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK'nun 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Mahkemece de belirlendiği gibi bu tür davaların dinlenme koşulları arasında iptali istenen tasarrufun, takip konusu borcun doğumundan sonra yapılmış olması da vardır. Somut olayda, takip konusu alacak davalı borçlunun Yapı Kredi Bankası'ndan 6.4.2007 tarihinde kullandığı krediye kefil olan davacının kefil sıfatıyla bankaya yaptığı ödemeden doğmaktadır. Bu durumda davacı ile borçlu arasındaki borcun doğumunun 6.4.2007 tarihli kredi sözleşmesi olduğu kabul edilerek diğer dava koşulları ve dava konusu tasarrufun İİK 278, 279, 280.maddeler gereğince iptale tabi olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetli görülmemiştir. Kaldı ki, davacı vekili anılan borçla ilgili müvekkili tarafından yapılan ilk ödemenin 3.7.2009 tarihli olduğunu bu ödemeye ilişkin borçlu hakkında 2009/4678 sayılı dosya ile takip yaptıklarını, anılan takip dosyası yönünden de dava konusu tasarrufun, mahkemenin 2011/110 Esas 2011/583 Karar sayılı ilamı ile iptaline karar verildiğini belirttiğinden, güçlü delil mahiyetindeki bu dosyanın da değerlendirilmemesi doğru olmamıştır.

Kabule göre de, dava önkoşul yokluğu nedeniyle reddedildiğinden AAÜT'nin 7/2 maddesi gereğince davalılar yararına maktu vekalet ücreti yerine nispi vekalet ücreti takdir edilmiş olması da isabetli görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 13.6.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

17. HD. 13.06.2013 T. E: 2012/11058, K: 8999

129) Borcun Doğumundan Önceki Tasarrufların İptal Davasına Konu Edilemeyeceği, Mahkemece İcra Müdürlüğündeki Takip Dosyalarında Borcun Doğumuna Esas Kredi Sözleşmelerinin Tamamının Asıllarının Getirilip İncelenerek, Borcun Doğum Tarihi Tam Olarak Tespit Edildikten Sonra İşin Esasına Girilmesi Gerektiği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili, davalı M. vekili ile ferî müdahil A. Plst. Amb.Tem.Ürn.San.Tic.Ltd.Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlular M. ve İ. aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunmadığını ileri sürerek borçlu M.'in, A. Plastik Ltd. Şti.'ndeki hisselerinin diğer davalılara devri ile bu davalılar arasında yapılan sonraki hisse devrine ilişkin, yine davalı V.'in üzerinde bulunan Hammaddeciler plastik Ltd. Şti. hisselerinin S. ve M. V.'a devrine ilişkin tasarrufların İzmir 14. İcra Müdürlüğü'nün 2004/3013 esas sayılı dosyası bakımından, davalılar T. G. H. ile M. K. uhdesindeki M. Plastik Ltd. Şti. hisselerinin davalılar Sol ve Bilhan'a devri ile bu kişilerce diğer davalılara yapılan hisse devrine ilişkin tasarrufların ise İzmir 14. İcra Müdürlüğü'nün 2004/3012, 2004/3013 ve 2004/3996 esas sayılı takip dosyaları bakımından iptalini iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı M., A., S. ve F.a vekili davanın reddini savunmuştur.

Davalılar Bilha ve Sol vekili davayı reddini istemiştir.

Borçlu İ. vekili, davanın mesnetsiz olduğunu belirterek reddedilmesini istemiştir.

Borçlu M. vekili, muvazaa ve namı müstear iddiasının ispatlanamadığını, müvekkilinin Hammaddeciler Plastik Ltd. Şti.'nde hiçbir zaman hissedar olmadığını belirterek davanın reddedilmesi gereğine değinmiştir.

Diğer davalılar T. ile M., usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmemiş ve davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, gerçek bir hisse devri iradesini içermediği ve devrin eşler arasında yapıldığı gerekçesiyle A. Plst. Amb. Tem. Ürn.San.Tic.Ltd.Şti. Hisselerinden 79 adedinin davalı V.'e, 1 adedinin ise M.'e devrine ilişkin tasarrufun iptaline, daha sonra gerçekleşen devirlerde sermaye artırımını nedeniyle bedelsiz olmadığı gerekçesi ile, hisseleri devre konu edilen A. Plst. Amb.Tem.Ürn.San.Tic.Ltd.Şti. ile Hammaddeciler Plastik Paz.San.Tic.Ltd.Şti. hakkındaki davaların namı müstear iddiası ispat edilemediği gerekçesiyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı ile borçlu M. ile fer-i müdahil A. Plst.Amb.Tem.Ürn.San.Tic.Ltd.Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, İİK. 'nın 277 vd. maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Tasarrufun iptali davalarında amaç, yapılan tasarrufların butlanına hükmetmektir. Borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı

tasarruflarının “iyiniyet kurallarına aykırılık” nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını engellemek ve tasarrufa konu mal üzerinde kaydın düzeltilmesine gerek olmaksızın taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir (İİK. md. 283). Bu yasal nedenle iptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nispi nitelikte ve Yasadan doğan bir davadır.

Davalı borçlular M. ve İ., İzmir 14. İcra Müdürlüğü'nün 2004/3012 esas sayılı dosyasında G. Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.'nin davacı ile yaptığı kredi sözleşmesine, aynı icra dairesinin 2004/3013 esas sayılı takip dosyasında ise B... Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin imzaladığı kredi sözleşmesine müteselsil kefil olmak suretiyle borç altına girmişlerdir.

İzmir 14. İcra Müdürlüğü'nün 2004/3012 esas sayılı dosyasında bulunan en eski kredi sözleşme suretine göre borcun doğum tarihi 12.08.2003 olup, icra müdürlüğünün 2004/3013 esas sayılı dosyasındaki sözleşme suretine göre ise borcun doğumu 10.02.2000 tarihidir. Davacı vekili, talep olmasına rağmen mahkemece hakkında olumlu veya olumsuz bir hüküm kurulmayan İzmir 14. İcra Müdürlüğü'nün 2004/3996 esas sayılı dosyası ile birlikte, davalılar M. ile İ. hakkındaki takibin kesinleştiği 2004/3012 ve 2004/3013 esaslı dosyalar bakımından tasarrufun iptalini istemektedir.

Davacı vekili;

I) M.'in A. Plastik Ltd. Şti.'ndeki 80 payından 79'unu 13.12.2002 tarihinde eşi V. 'a devrine, daha sonraki bir tarihte şirketteki sermaye artırımını ile 9999'a yükselen bu payların tamamının V. tarafından 31.03.2004'te şirketin diğer bir ortağı M.'e devrine, M.'in şirkette kalan bakiye 1 hissesinin 31.03.2004 tarihinde yine şirketin ortağı M.'e devri ile, sonrasında M. tarafından 15000'e ulaşan toplam hissesinden 9000 adedini 27.10.2005'te diğer bir şiket ortağı A.'e, kalan 6000 hisseden 1 adedini F.a'ya devrine ilişkin,

II) 2002 yılında V. ile M. tarafında %50 hisse oranında ve M.'in eşi V. aracılığıyla nam-ı müstearı olarak kurdurduğu belirtilen H. Plastik Ltd. Şti.'nin 10.10.2003 tarihindeki sermaye artırımını sonrasında V.'in 10000'e yükselen hisselerinden 9999 adedini 06.05.2005 tarihinde M.'e, 1 hissesini ise aynı tarihte M.'in eşi S.'e devrine ilişkin,

III) 2005 yılında İ.'in T. ile M. aracılığıyla nam-ı müstearı olarak kurdurduğu belirtilen M. Plastik Tic. Ltd. Şti.'ndeki hisselerden M. 'in sahip olduğu hisselerden 1 adedini, T.'in ise 39 hissesini 21.03.2006 tarihinde İ.'in üvey annesi Bilha'a ve yine T. tarafından 160 adet hisseyi İ.'in eşi Sol.'a devrine ilişkin tasarrufların iptalini talep etmiştir.

Tasarrufun iptali davasında iptal kararı verilebilmesi için kural olarak borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olması gerekir. Alacaklının, borçlanmanın gerçekleştiği tarihteki borçlunun malvarlığına güvenerek işlem yapması gözönüne alınarak, borcun doğumundan önceki tasarruflar iptal davasına konu edilemez. Bu nedenle borcun hangi tarihte doğduğu ve borcun doğumuna ilişkin hukuksal nedenin kaynağının araştırılması gerekir. Borcun doğumu haksız bir eylemden doğmuş ise haksız eylem

tarihinin, hukuki bir işlem ise hukuki işlemin gerçekleştiği tarihin borcun doğum tarihi olarak kabulü gerekir. İzmir 14. İcra Müdürlüğü'nün 2004/3012 esas sayılı dosyasında bulunan en eski kredi sözleşme suretine göre borcun doğumu 12.08.2003 tarihi şeklinde görünmekte olup, borçlu M., 79 adet hisseyi eşi V.'e 13.12.2002 tarihinde devretmiştir. Bu durumda iptali istenen tasarrufun, borcun doğumundan daha önceki bir zamanda yapıldığı görülmekle birlikte, adı geçen takip dosyasına esas kredi sözleşme asıllarının mahkemece incelenmediği anlaşılmaktadır. Yine icra müdürlüğünün 2004/3013 esas sayılı dosyasında sözleşme tarihi 10.02.2000 olarak görünmekte ise de bu sözleşme ile sözleşmeye dayanak eski tarihli tüm sözleşme asıllarının da mahkemece getirtilip tetkik edilmediği görülmektedir. O halde mahkemece İzmir 14. İcra Müdürlüğü'nün 2004/3012 ve 2004/3013 esas sayılı takip dosyalarında borcun doğumuna esas kredi sözleşmelerinin tamamının asıllarının merciiinden getirtilip incelenerek, borcun doğum tarihi tam olarak tespit edildikten sonra işin esasına girilmesi gerektiğinden, açıklanan hususlar göz ardı edilerek eksik inceleme sonucu karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

2- Davacı vekili ile davalı M. ve fer-i müdahil A. Plst. Amb. Tem. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. vekilince temyiz getirilen diğer hususlara gelince, bahsedilen konuların incelenmesi için öncelikle borcun doğum tarihinin kesin olarak tespit edilmesi gerektiğinden, bu aşamada sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı M. G. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili ile davalı M. ve temyiz isteminde bulunan fer-i müdahil A. Plst. Amb. Tem. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ile borçlu M. ile fer-i müdahil A. Plst. Amb. Tem. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.ne geri verilmesine 08.04.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

17. HD. 08.04.2013 T. E: 2012/16730, K: 5034

130) Davacı Banka ile Davalı Borçlu Arasında İmzalanan Kredi Sözleşmesinin Tarihinin Borcun Doğum Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerekeceği, Bunun Yerine Borcun Doğumunun Hesap Kat'ının Gerçekleştirildiği Tarih Olarak Kabul Edilemeyeceği- İptale Konu Tasarrufun Borçlunun Üçüncü Kişi Kardeşinin Eşine Olan Borcuna Karşılık Yapılmış Olmasının İİK.'nin 279/2 Maddesine Aykırı Olacağı, Ayrıca Borçlu ile Üçüncü Kişinin Kardeş Olması Nedeniyle Aralarındaki Tasarrufun İİK 278/3-1 Kapsamında İyiniyet ve Bedel Farkına Bakılmaksızın Bağışlama Hükümünde Olup İptale Tabi Olacağı, İİK 280/1-2 Madde Kapsamında da Davalı Üçüncü Kişinin Borçlunun Durumunu ve Amacını Bilebilecek Kişilerden Olması Nedeniyle Tasarrufun İptale Tabi Olacağı-

Davacı vekili, “davalı borçlu Himmet H. Y.’ın alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmazın 1/8 hissesini 19.3.2009 tarihinde kardeşi davalı E. A.’na sattığını” belirterek tasarrufun iptalini dava ve talep etmiştir.

Davalı borçlu vekili, “dava konusu taşınmazın müvekkilinin 248.000 TL'lik borcunun davalı kardeşi E. tarafından ödenmesi karşılığı devredildiğini” belirterek “davanın reddini” savunmuştur.

Davalı E. A., “tasarruf tarihinin borçtan önce olduğunu, dava konusu taşınmazın babadan miras yoluyla intikal eden ve 1/8 hissesinin kendisine ait olduğunu, davalıya ait 1/8 hissenin de 248.000 TL ödenerek alındığını, borçlu kardeşinin ekonomik durumunu bilmediğini” belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre, 19.7.2007 tarihli kredi sözleşmesinin hesap kat'ının 30.9.2009, tasarruf tarihinin ise 19.3.2009 olması nedeniyle iptali istenen tasarrufun hesap kat'inden önce yapılmış olması nedeniyle, davalı borçlunun henüz doğmamış bir borçtan dolayı altı buçuk ay önce muvazaalı bir satış gerçekleştirdiğinin düşünülmesinin mümkün olmadığı, davalı E.'in eşi olan Saim A. tarafından davalı borçlunun Yapı Kredi Bankasına olan borçlarının tasarruf tarihinden önce başlanmak üzere ödendiği ve satış işleminin bu ödemeler karşılığında tamamlanmak üzere gerçekleştirildiği, taraflar kardeş ise de tasarrufun borcun doğumundan önce gerçekleşmiş olması nedeniyle iptali mümkün olmadığı” gerekçesiyle “davanın reddine” karar verilmiş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK.nun 277. ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Bu tür davaların dinlenebilme koşullarından biri, mahkemenin de kabulünde olduğu gibi iptali istenen tasarrufun takip konusu borcun doğumundan sonra yapılmış olmasıdır. Somut olayda takip konusu borç davacı banka ile davalı borçlu arasında imzalanan 19.7.2007 tarihli kredi sözleşmesi ile başladığından borcun doğum tarihinin 19.7.2007 tarihli kredi sözleşmesi olduğu kabul edilerek işin esasının incelenmesi ve dava konusu tasarrufun İİK 277, 278, 279 ve 280. maddeler gereğince iptale tabi olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken borcun doğumunun 30.9.2009 tarihli hesap kat'ı olduğunun kabulü isabetli görülmemiştir.

Mahkemenin ikinci red gerekçesi yaptığı tasarrufun 3. Kişi E.'in eşi Saim'e olan borca karşılık yapılmış olmasının İİK.nun 279/2 maddesine aykırı olması ve ayrıca tarafların kardeş olması nedeniyle aralarındaki tasarrufun İİK 278/3-1 kapsamında iyiniyet ve bedel farkına bakılmaksızın bağışlama hükmünde olup iptale tabi olması, İİK 280/1-2 madde kapsamında da davalı E.'in borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle iptale tabi tasarruf olması nedeniyle isabetli görülmemiştir.

O halde, mahkemece borcun doğum tarihinin 19.7.2007 tarihli kredi sözleşmesi olduğu kabul edilerek diğer dava koşullarının mevcut olup olmadığı belirlendikten sonra tasarrufun İİK.nun 277, 278, 279 ve 280. maddeler gereğince iptale tabi olup olmadığını belirlemekten ibarettir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA...

17. HD. 06.11.2012 T. E: 2454, K: 12116

131) Davacı-Bankanın Takip Konusu Yaptığı Kredi Alacağının, Borçlu ile Yapılan (İlk) Kredi Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Doğmuş Sayılacağı-

I. Hükmüne uyulan bozma ilamında özetle; "dava konusu 709, 2525, 711 parsel nolu taşınmazların borçlular tarafından dünürleri olan davalı A. G.er'e, 2528 parsel nolu taşınmazın borçlu tarafından davalı A. S. Ö.'a borca mahsuben ve aralarındaki ticari ilişki nedeniyle satılmış olması nedeniyle, İİK.nun 279/1, 280/1 maddesi gereğince iptaline 3526 parsel yönünden davalı M. Ç.'nin İİK.nun 280/1, 283/2 maddeler gereğince tazminatla sorumlu tutulmasına, İİK.nun 283/1 madde gereğince dava sabit olduğundan, takip konusu alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak davacıya cebri icra yetkisi tanınmasına, harç ve vekalet ücreti yönünden iptal edilen tasarrufun değeri ile takip konusu alacaktan hangisi az ise az olan değer üzerinden hesaplama yapılması" gereğine değinilmiştir.

Mahkemece "iddia, savunma, toplanan delillere göre, T.lu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/589 Esas sayılı dosyası yönünden davanın kabulü ile İzmir... ilçesi... mevkii, 4868 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun 2004/6350 Esas sayılı takip dosyasından alınan aciz belgesi gereğince takibe konu alacak ve ferilerinin toplamının tahsilini sağlayacak şekilde, İİK.nun 277, 278, 280, 283 maddeleri gereğince iptaline, davacıya bu taşınmaz üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına, T.lu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/590 Esas sayılı dosyası yönünden davanın kabulü ile İzmir,... İlçesi,... mevkii, 546 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun 2004/6346, 6448, 6350 esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline, davacıya cebri icra yetkisi tanınmasına, birleşen T.lu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/397 Esas (bozma ilamından sonra 2008/642 Esas numaralı dosya) sayılı dava yönünden davanın kabulü ile İzmir... İlçesi,... mevkii 4503 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun 2004/6346, 6348, 6350 esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak İİK.nun 277, 278, 280, 283 maddeler gereğince iptaline, davacıya bu taşınmaz üzerinden cebri icra yetkisi tanınmasına, T.lu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/398 Esas sayılı dosyası yönünden davanın kabulü ile İzmir... ilçesi,... mevkii, 711 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun 2004/6350 esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline davacıya cebri icra yetkisi tanınmasına, T.lu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/399 Esas sayılı dosyası yönünden davanın kabulü ile İzmir,... İlçesi,... mevkii 3526 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun 2004/3646, 6348 ve 635 Esas sayılı takip dosyalarındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak İİK.nun 277, 278, 280 ve 283 maddeler gereğince iptaline, davacıya cebri icra yetkisi tanınmasına, T.lu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/591 Esas sayılı dosyası yönünden davanın kabulü ile İzmir... ilçesi,... mevkii 709 ve 2525 parseldeki taşınmazların satışına ilişkin tasarrufların 2004/6346, 6348 ve 6350 Esas sayılı takip konusu alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline, davacıya cebri icra yetkisi tanınmasına, T.lu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/592 Esas sayılı dosyası yönünden davanın kabulü ile İzmir... ilçesi,... mevkii 2528 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun 2004/6346, 6348, 6350 Esas sayılı takip dosyalarındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak İİK.nun 277, 278, 280 ve 283. maddeler

gereğince iptaline, davacıya taşınmaz üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına" karar verilmiş; hüküm, davalı A. S. Ö. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, *takip konusu borçların, 6.6.2003 ve 13.6.2003 tarihli kredi sözleşmeleriyle doğduğundan, 23.10.2003 tarihli tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olmasına*, borçlu hakkında 17.3.2006 tarihli aciz vesikalarının sunulmasına ve davalı A. S. Önal'ın borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunun anlaşılmasına, 2004/590 Esas sayılı dosyada davanın tarafı olmayan davalı A. G.er'in harç ve vekalet ücretiyle sorumlu tutulmasının maddi hataya dayalı olup yerinde düzeltilmesinin mümkün bulunmasına göre, davalı A. S. Önal vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA...

17. HD. 19.1.2010 T. E: 2009/6359, K: 94

II. Davacı vekili "davalılardan A. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında yaptıkları icra takibi sırasında borcuna yetecek haczi kabil malının bulunmadığını; ancak, alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait aracı şirket ortaklarından Şevki Şeviker'in eşi olan diğer davalı Z. S. (Y.) S.'e sattığını" öne sürerek, "yapılan tasarrufun iptalini" talep etmiştir.

Davalılardan A. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili "yetki itirazı"nda bulunduğu gibi, "*tasarrufun, borcun doğumundan önce yapıldığını*, mal kaçırma amaçlarının bulunmadığını ve *iyi niyetli olduğunu*" savunarak, "davanın reddini" istemiş, diğer davalı cevap vermemiştir.

Mahkemece "davalı Z. S.'in, borçlu şirket ortağının eşi olması ve *borçlunun ızzar kastını bilebilecek durumda olması* nedeniyle, davanın kabulüne" karar verilmiş; hüküm, davalılardan A. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, *borçlu şirket ile alacaklı davacı arasında yapılan kredi sözleşmesinde, İstanbul mahkemelerinin yetkili kılınmasına, borcun kaynağının, tasarruf tarihinden önce yapılan kredi sözleşmesi olmasına*, davalı 3. kişi konumundaki Z. S. Ş.'in tasarruf tarihinde borçlu şirket ortaklarından Ş. Ş.'in eşi, M. Ş.'in ise *annesi* olması nedeniyle, *borçlu şirketin mali durumu ile alacaklılardan mal kaçırma kastını bilebilecek kişilerden olması* nedeniyle, İİK.nun 280. maddesi uyarınca tasarrufun iptaline karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmamasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre, davalı A. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA...

17. HD. 10.12.2009 T. E: 6610, K: 8208

III. Davacı vekili "davalılardan E.e ve H. B.'nun müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında yaptıkları icra takibi sırasında haciz kabil mallarının bulunmadığını, ancak alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile davalı borçlulardan E.e B.'nun kendisine

ait 1438 parsel sayılı taşınmazdaki payını oğlu olan davalı A. B.'ya, 436 parsel sayılı taşınmazdaki payını, gelini davalı N. B.'ya sattığını, N. B.'nun da davalılardan S. Tarımsal Ürünler İlaç Gıda Nak. İth. İhr. Ltd. Şti.ne sattığını, borçlu davalı H. B.'nun ise 436 sayılı parseldeki payını davalı M. B.'ya sattığını, M. B.'nun ise davalılardan S. Tarımsal Ürünler İlaç Gıda Nak. İth. İhr. Ltd. Şti.ne sattığını" öne sürerek "satışlara ilişkin tasarrufların iptaline karar verilmesini" talep etmiştir.

Davalılar "davacı tarafından aciz belgesi ibraz edilmediğini, tasarrufun yapıldığı tarihlerde borcun doğmadığını ve kötü niyetli olmadıklarını" savunarak "davanın reddini" istemişlerdir.

Mahkemece "davalıların yakın akraba olmaları ve birbirlerinin mali durumunu bilebilecek durumda olmaları nedeniyle, davanın kabulüne ve davalılar arasındaki tasarrufların icra takip dosyasındaki borç miktarı ile sınırlı olarak iptaline" karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, *davacı alacaklının alacağının dayanağı olan kredi sözleşmelerinin, tasarruf tarihinden önce yapılmış olmasına*, borçlu davalılar ile 3. kişi konumundaki davalıların yakın akraba olmaları, 4. kişi konumunda bilinen S. Tarımsal Ürünler İlaç Gıda Nak. İth. İhr. Ltd. Şti. temsilcisinin de, davalılardan nilgün B. olduğunun anlaşılması karşısında, davalılar A., N. ve M. B. ile S. Tarımsal Ürünler İlaç Gıda Nak. İth. İhr. Ltd. Şti.'nin, İİK'nun 280. maddesi uyarınca *borçluların mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek durumda olduklarının anlaşılmasına* ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre davalılar vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA...

17. HD. 30.6.2009 T. E: 2854, K: 4759

IV. Davacı vekili, "davalılardan A. ve S. G.'nin müvekkili bankaya olan borcu nedeniyle yaptıkları icra takibi sırasında borca yetecek haczi kabil malının bulunmadığını ancak alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla kendilerine ait taşınmazları diğer davalı İ. G.'ye sattıklarını" öne sürerek "yapılan bu tasarrufun iptâlini" talep etmişlerdir.

Davalılardan İ. G., "davacının elinde aciz vesikası bulunmadığını, diğer davalılar ile yakın akrabalığı bulunmadığını ve mevcut durumlarını bilmediğini" savunarak "davanın reddini" istemiştir.

Mahkemece "davaya konu edilen 1197 parsel yönünden davanın reddine, 1196 nolu parsel yönünden ise davalılar arasında yapılan tasarrufun icra takip dosyasındaki alacak ve fer'ileri ile sınırlı olmak üzere iptâlîne" karar verilmiş, hüküm davacı Banka ile davalılardan İ. G. tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, *Halk Bankasının fona devredilen bankalardan bulunmamasına ve alacağın da hazine alacağı olmamasına, takip konusu alacağın dayandığı kredi sözleşmelerinin, tasarruf tarihinden sonra düzenlenmesine,*

sözleşmelerde "kredi borcunun, daha önceki bir borcun tecdit ya da temdidi" kaydına yer verilmemesine göre, davacı vekili ile davalılardan İ. G. vekilinin yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya olan hükmün onanmasına...

17. HD. 17.7.2007 T. E: 3158, K: 2530

V. İİK.nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptâli davası tasarrufların davacı alacağının doğduğu tarihten önce yapılmış olması nedeniyle reddedilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı banka ile borçlu şirket arasındaki ilişki, 15.07.1998 tarihli kredi sözleşmesi ile başlamıştır. *Kredinin kullanılarak bilahare hesabın kat edilmesi alacağın kredinin kat edildiği tarihte doğduğunu göstermez. Dairemizin bu yoldaki kararlı uygulamalarında da, alacağın kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte doğduğu iptâl davaları bakımından kabul edilmektedir.* Dava konusu olayda, iptâli istenen tasarrufların tamamı kredi sözleşmesinin imzalanmasından sonra gerçek-leştirildiğinden mahkemece iptâl davasının İİK.nun 277, 278, 279 ve 280. maddeleri doğrultusunda değerlendirilerek sonucuna göre iptâl istemi hakkında bir karar verilmesi gerekir. Bu hususlar üzerinde durulmadan, "alacağın tasarruf tarihinden sonra doğduğu" görüşüyle, davanın reddedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

15. HD. 11.7.2006 T. E: 2667, K: 4335

VI. Dava İİK.nun 277 vd. maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptâline ilişkindir. Mahkemece "borcun doğum tarihinin tasarruf tarihinden sonrasına ait olması sebebiyle davanın reddine" karar verilmiştir. Gerçekten de yasaya göre tasarrufun iptâl edilebilmesi için borcun doğumundan sonra yapılması gerekmekte ise de, *dava konusu olayda davalı T. vekili, dosyada bulunan 3.12.2003 tarihli dilekçesinde "takibe konulan senedin Şubat 2000 tarihli genel kredi sözleşmesi uyarınca verildiğini" açıklamış olup, borcun bu tarihte (tasarruftan önce) doğduğunun kabulü gerektiğinden, mahkemece işin esasına girilerek davanın sonuçlandırılması gerekir.* Bu hususlar üzerinde durulmadan davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

15. HD. 25.10.2004 T. E: 3476, K: 5375

VII. Dava, tasarrufun iptâli istemiyle açılmış, mahkemece "tasarrufun borcun doğumundan önce olduğu" gerekçesiyle "davanın reddine" karar verilmiş, karar davacı tarafça temyiz edilmiştir.

Mahkemenin red gerekçesi "3.3.1997 tarihli kredi sözleşmesinin, tasarruftan sonraki tarihli olması"dır. *Bu kredi sözleşmesi gerçekten iptâli istenen tasarruftan sonraki tarihtir.* Ancak davacı banka ile davalı borçlu İ. N. Ö. arasında, 1.2.1990 tarihinden itibaren "kredi kartı sözleşmeleri" imzalanmıştır. *Bu sözleşmeler aynı nitelikte olup, birbirini izlediğinden ve 1.2.1990 tarihli sözleşmeye de icra takibinde dayanıldığından, borcun doğumtarihinin ilk sözleşmenin yapıldığı tarih olarak kabul edilmesi gerekir.* Dairemizin yerleşik uygulaması bu doğrultudadır. *Davacıyla davalı borçlu arasındaki ilk kredi kartı sözleşmesinin tarihi dikkate alındığında, tasarruf borcun doğumundan sonradır.* Mahkemece daha önce yapılan kredi kartı sözleşmeleri dikkate

alınmaksızın 3.3.1997 tarihli sözleşme borcun doğumu kabul edilerek, yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru olmamıştır.

15. HD. 13.10.2004 T. E: 3162, K: 4726

VIII. Temyize konu tasarrufun iptâli davası, borcun satış işleminden sonra olduğundan bahisle reddedilmiştir. Oysa, dosya kapsamından, *davacı ile davalı P.A.Ş. arasında 25.4.2000 tarihinde imzalanan genel kredi sözleşmeleriyle alacak borç ilişkisi başlamış ve sonradan bu sözleşmeler limit arttırılmak suretiyle yenilenmiştir. Devam eden bu ilişki çerçevesinde, borçluya açılan kredi limitinin arttırıldığı veya kredinin kullanıldırıldığı tarihler, borcun doğduğu zaman olarak kabul edilemez.* Dairemizin istikrarlı uygulamalarına göre, *borç genel kredi sözleşmelerinin imzalandığı tarihte doğmuş sayılır.* Dava konusu olayda tasarruf, bu tarihten sonra yapıldığı için, mahkemece iptâl davasının diğer şartlarının oluşup oluşmadığı incelenerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. *Borcun doğduğu tarihte hataya düşülerek davanın reddedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.*

15. HD. 12.2.2004 T. E: 2003/6742, K: 688

IX. Dava, İİK.nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptâline ilişkindir. *Bu davaların dinlenebilmesi için, yapılan tasarrufun borcun doğduğu tarihten sonrasına rastlaması gerekir.* Dava konusu olayda, dosyada mevcut tapu kaydına göre satış işleminin 10.6.1996 tarihinde yapıldığı anlaşılmakta ise de; borcun hangi tarihte doğduğuna dair kayıt bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece gerektiğinde Banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, *kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihin araştırılarak borcun doğduğu tarihin belirlenmesi*, aynı konuda Sümerbank tarafından açıldığı anlaşılan İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1998/1070 Esas sayılı dosyasının celp edilerek birlikte değerlendirilip, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle davanın kabulü doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

15. HD. 3.12.2001 T. E: 3526, K: 5572

X. Taraflar arasındaki uyuşmazlık; İİK.nun 277 vd. maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptâli isteminden kaynaklanmıştır.

Borçlu davalılar ile alacaklı banka arasındaki akdi ilişki, bankanın, borçlulara 31.5.1988 tarihinden başlayan genel kredi sözleşmesi ile bu sözleşmelerin 3. md.ne dayanılarak kredi kullandırılmasıyla başlamış, daha sonraki sözleşmelerle kredi limitleri arttırılarak ilişki sürdürülmüştür. Nitekim borçlular hakkındaki icra takibinin dayanağını da anılan genel kredi sözleşmeleri ve kredi sözleşmelerince düzenlenen kredi hesabı oluşturmaktadır. Bütün bu açıklamalardan sonra özetlemek gerekirse; *borcun 31.5.1988 ve bunu takibeden tarihlerde yenilenen genel kredi sözleşmelerinden doğduğu, başka bir deyişle, 1997 yılında yapılan tasarrufların borcun doğumundan sonra olduğu açık-seçiktir.* Tüm bu nedenlerle, mahkemenin "tasarrufların borcun doğumundan önce yapıldığına" dair kabulünde isabet bulunmamaktadır.

15. HD. 29.11.2001 T. E: 3637, K: 5534

132) Bankaya Borçlu Olanlar Açısından Borç Kredi Sözleşmesinin Düzenlendiği Anda Doğmuş Olduğundan, "Borcun Hesabın Kat Edildiği Tarihte Doğduğu" Gerekçesiyle, Açılan Tasarrufun İptali Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili "davalı borçlu şirket ve ortağı davalı Süha aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malları bulunamadığını" ileri sürerek, "borçlu şirketin iki adet taşınmazını davalı A.A. satışı, onun tarafından da davalı M.H. devredilmesine ilişkin tasarruflar ile davalı Süha'nın bir taşınmazını davalı A.A. satışına ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.

Davalılar; "davanın reddini" savunmuşlardır.

Mahkemece "davalı şirket ile davalı A.A. arasındaki ve bu davalı ile davalı M.H. arasındaki tasarruflarda, davacı tarafından bedel farkının ileri sürülmediği, A.A. ve M.H.'un kötünietli olduğunun iddia edilmediği" gerekçesiyle "mevcut delillere göre davanın reddine; davalı S. ile davalı A.A. arasındaki satışta ise bedeller arasında fahiş fark bulunmadığı ve davalı A.A.'nın kötünieti konusunda delil ileri sürülmediği; ayrıca, tasarrufun, hesap kat'ından sonra olduğu" gerekçesi ile "davanın reddine" karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve *davalı M.'in kötünietinin kanıtlanamadığı gerekçesi ile, bu davalı hakkında davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre*, davacı vekilinin aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- *Davacı bankanın borçluya verdiği kredi nedeniyle alacağının doğum tarihinin, kredi sözleşmesinin yapıldığı tarih olduğu gözetilmeden, "hesabın kat edildiği tarihin, borcun doğum tarihi olarak kabul edilmesi"* ve davanın reddine gerekçe yapılması doğru değildir.

3- Gebze'de bulunan ve davalı Ç. Çelik Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı A. A.'a satılan taşınmazlarla ilgili olarak 28.3.2006 tarihli celsede verilen değer getirtilmeden, eksik incelemeyle hüküm kurulması bozma nedenidir.

4- Davada ileri sürülen maddi olgu ve bulgulara uyan maddeleri bulmak, uygulamak ve hukuki nitelendirmesini yapmak, HUMK.nun 76. maddesi uyarınca hakimnin doğrudan görevidir. Davacı tarafça, dava dilekçesinde "borçlular ve diğer davalıların anlaşarak ve alacaklıları zarara uğratmak amacıyla taşınmaz devirlerini gerçekleştirdiklerinin belirtildiği ve tasarrufların iptaline karar verilmesinin istendiği, ayrıca tasarrufların İİK'nın 279/2 maddesi kapsamında iptale tabi olduğunun ileri sürüldüğü" gözden kaçırılarak, *İİK.nun 277 vd. maddelerinde yazılı iptal nedenleri ayrı ayrı değerlendirilmeden, özellikle davalı A.A. yapılan tasarrufların İİK'nın 279/2 maddesinde*

ifade edilen "para veya mutat ödeme vasıtalarından gayri bir suretle yapılan ödemeler" kapsamında kalıp kalmadıkları tartışılmadan, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile usul ve yasaya aykırı hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın davacıya geri verilmesine, 60, 00 TL temyiz başvuru harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 19.1.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

17. HD. 19.1.2009 T. E: 2008/3224, K: 10

133) Borç, Kredi Sözleşmelerinin Düzenlendiği Tarihlerde Doğmuş, İptale Konu Şerh İşlemi İse, Borcun Doğumundan Önce Gerçekleştirilmiş Olduğundan, Karşı Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasının Reddi Gerektiği- Borçlu ile Banka Arasında İmzalanan Kredi Borçlanma Sözleşmesinin, Alacaklı ve Borçlu Arasında İleriki Yıllarda Doğacak Borçları Kapsamayacağı, Sadece İpotekle Teminat Altına Alınan Borçla İlgili Olduğu Kabul Edilmek ve Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Olarak Tescil İsteminin Gözetilmesi Gerektiği-

Davacı 3. kişi H. tarafından açılan dava "ipoteğin fekki, satış vaadi şerhinden sonra tesis edilen tüm takyidat ve mükellefiyetlerin kaldırılması ve davalı E. adına olan tapu kaydının iptâli ile adına hükmen tescili" talebine ilişkindir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından açılan karşı davada ise "dava konusu taşınmazın asıl davanın davacısı H.'e satışının vaadine ilişkin sözleşmenin 21.8.1996 tarihinde tapuya verilen şerhinin iptâli" talep olunmuştur.

İİK.nun 277 ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptâli davalarının dinlenebilmesi için, *iptâli istenen tasarrufun, borcun doğumundan sonra olması zorunludur.*

T.M.S.F. tarafından açılan iptâl davasında *borç, kredi sözleşmelerinin düzenlendiği 6.3.1997 ve 24.3.1997 tarihlerinde doğmuş, iptâle konu şerh işlemi ise, borcun doğumundan önce 21.8.1996 tarihinde gerçekleştirilmiştir.* Bu durumda karşı dava olarak açılan tasarrufun iptâli davasının reddi yerine, tasarruf işleminin E. Bankasından kullanılan kredinin son ödeme tarihi olan 23.7.1998 tarihinde yapıldığının benimsenmesi suretiyle koşulları oluştuğundan bahisle kabulüne karar verilmesi doğru olmuştur.

Asıl dava yönünden ise; borçlu E. ile E. Bankası arasında imzalanan Yuva Kredisini borçlanma sözleşmesinin 15/b maddesinin alacaklı ve borçlu arasında ileriki yıllarda doğacak borçları kapsamayacağı, sadece ipotekle teminat altına alınan borçla ilgili olduğu kabul edilmek ve satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak tescil isteminin diğer koşullarının da oluşup oluşmadığı gözetilmek suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi için yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

15. HD. 24.01.2005 T. E: 2004/2634, K: 170

C) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İÇTİHATLARI

134) Somut olayda "satışın iptaline" karar verilmesi için iki husus ileri sürülmüştür: Birinci husus; "satışı gerçekleştiren kişinin, işlem tarihinde fiil ehliyetine sahip olmadığı" iddiasıdır. Satışı gerçekleştiren şirket temsilcisi tapudaki devir işlemleri sırasında fiil ehliyetini haiz değilse de, bu kişinin gerek şirketin Genel Kurulu gerekse Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ve Rekabet Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda söz konusu devir işlemlerini gerçekleştirdiği anlaşıldığından, 09.03.1955 T. 22/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında öngörülen "mümeyyiz olmayan kimse temyiz kudretini haiz olsa idi aynı surette hareket edeceği yani normal zekalı bir insanın dahi aynı tarzda muamelede bulunabileceği" kriterinin somut olay yönünden gerçekleşmiş olduğu, davacı anonim şirketin tamamen kendi aldığı kararlar doğrultusunda işlem yapan yetkili temsilcisinin yaptığı işlemin, temsilcinin işlem sırasındaki ehliyetsizliği nedeniyle geçersiz olduğunu ileri sürmesinin "dürüst davranma" ilkesi (TMK 2) ile bağdaşmadığı- İkinci husus; "Yapılan satışta aşırı yararlanma (gabin) bulunduğu" iddiasıdır. Aşırı yararlanmadan (gabinden) söz edilebilmesinin; objektif unsur olan edimler arasındaki aşırı oransızlık yanında, bir tarafın darda kalma, tecrübesizlik, düşüncesizlik (hafiflik) hallerinin bulunması, diğer yanın ise yararlanmak, sömürmek kastını taşıması biçiminde iki subjektif unsurun dahi gerçekleşmesine bağlı olduğu- Mahkemece gabin (aşırı yararlanma) iddiası yönünden gerekli tahkikatın yapılması, taraflarca süresi içinde ve usulüne uygun şekilde bildirilip de toplanmayan deliller varsa bunları eksiksiz şekilde toplanması ve gabin iddiası yönünden sunulan deliller çerçevesinde bir sonuca ulaşılması gerekirken "ehliyetsizlik nedeniyle devir işlemlerinin geçersiz olduğunun kabul edilmesinden dolayı gabin iddiası yönünden herhangi bir inceleme yapılmaması"nın isabetli olmadığı-

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;... ili,... ilçesi, Ş.U. mevkiindeki 204 ada 10 parsel sayılı 291.339, 43 m2'lik taşınmazın (fabrika binası ve müştemilatı niteliğinden olan idari bina ve müştemilatları, makine hatları, mobleler, malzemeler, araçlar, gereçler, tamamlayıcı makineler ve her nevi cihazlar dahil olmak üzere) 28/02/2022 tarih ve 5021 yevmiye,... ili,... ilçesi, Ş.Ç. mevkiindeki 336 ada 6 parsel sayılı 3.421 m2'lik tarla-arsanın 28/02/2022 tarih ve 5021 yevmiye,... ili,... ilçesi, Ş.Ç. mevkiindeki 331 ada 7 parsel sayılı 2.993 m2'lik arsanın 28/02/2022 tarih ve 5021 yevmiye,... ili,... ilçesi, Ş.Ç. mevkiindeki 273 ada 1 parsel sayılı 10.982 m2'lik arsanın 07/03/2022 tarih ve 5610 yevmiye,... ili,... ilçesi, Ş.Ç. mevkiindeki 271 ada 1 parsel sayılı 2147 m2'lik arsanın 07/03/2022 tarih ve 5610 yevmiye,... ili,... ilçesi, Ş.Ç. mevkiindeki 268 ada 7 parselsayılı 1.101 m2'lik arsanın 07/03/2022 tarih ve 5610 yevmiye ile, yukarıda yazılı ele geçirilmiş taşınmazlar ile 04/03/2022 tarih ve YSM2022000000006 dan başlayıp YSM20220000000033 seri nola biten toplam 28 adet faturalarda zikredilen 11 adet melamin, 3 adet parke, 2 adet türbin, 4 adet tutkal, 4 adet emprenye, 2 adet mdf ile 1 adet sunta tesisleri ile iş makinaları dahil fabrika içindeki tüm menkul teçhisatlar ile ürün ve hammaddeleri için davalı-alıcı Y. E. Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

30/3/2022 tarihinde sadece 200.000.0000 TL ödeme yaptığını, davacı şirketin mahvına neden olan ve ekonomik özgürlüğünü yok edip tahammül edilemeyecek bir şekilde yok pahasına fabrika ve teçhizatları ile binalardan oluşan taşınmazları, müştemilatları ile davalı uhdesine geçirdiğini, devir tarihlerinde hiçbir şekilde başka bir para ödemesinin yapılmadığını, A. Y.'ın ofis eşyalarının haczedildiğini, manevi baskı yapıldığını, başka alıcı firmaların gözünün korkutulduğunu, ihtarnameler çekildiğini, fabrika müşterilerinin caydırıldığını, KDV de ödenmeden taşınmazların davalı şirket adına tescil ettirildiğini, devir için davalı şirketin 29/03/2022 tarihinde sadece 200.000.000 TL'yi davacı şirkete ödediğini, bu fiyatın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, dava konusu edilen taşınır ve taşınmaz malların piyasa değerinin beş milyar Türk Lirası olabileceğini, devir akdinde imzası olan A. Y.'ın 87 yaşında olduğunu, tek hekimden alınan kişinin tıbben işlem yapma ehliyetinin ve akli meleklerinin yerinde olduğu yönündeki raporun satış işlemleri için yeterli olmadığını, Adli Tıp Kurumundan detaylı rapor alınmasının gerektiğini, davacı şirketin 300'den fazla kişi ve şirkete borçları nedeniyle icra takiplerine maruz kaldığını, borçlarını ödeyemez durumda bulunduğunu belirterek, öncelikle taşınmazların üzerine "davalıdır" şerhi koyulmasına, şimdilik fabrika binası ve müştemilatı niteliğinde olan ve taşınmazın mütemmim cüz'ü olan makine hatları, möbleler, malzemeler, araçlar, gereçler, tamamlayıcı makineler ve her nevi cihazlara ilişkin 04/03/2022 tarih ve seri YSM2022000000006'dan başlayıp YSM2022000000003'te biten toplam 28 adet faturalarda zikredilen 11 adet melamin, 3 adet parke, 2 adet türbin, 4 adet tutkal, 4 adet empenye, 2 adet md f ile 1 adet sunta tesisleri ile iş makineleri satışlarının iptaline,..... ilçesi, Ş.U. mevkiindeki 204 ada 10 parsel sayılı 291.339, 43 m²'lik fabrika binası ve müştemilatlı taşınmaz ile yine... ili,... ilçesi, Ş.Ç. mevkiindeki 268 ada 7, 271 ada 1, 273 ada 1, 336 ada 6 ve 7 parsel sayılı sayılı beş adet tarla vasfındaki taşınmazın satışlarının iptali ile davalı adına oluşmuş kayıtlarının iptal edilerek taşınmazların yeniden müvekkili şirket adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili Av. Talih UYAR, cevap dilekçesinde özetle; davacının iddialarının zamanaşımına uğradığını, davacı tarafın... 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/233 Esas sayılı davasında mali yapısının düzeldiğini belirterek konkordato davasından feragat ettiğini, feragat ile ilgili kararın 22/10/2021 tarihinde yönetim kurulu başkanı ve tüm yönetim kurulu üyelerince oy birliği ile alındığını, borçlunun açıkça kabul ettiği üzere 22/10/2021 tarihi mali yapısının da düzeldiğini, bu tarih itibari ile borçlu üzerindeki baskı ve zorlamanın da sona erdiğinin kabul edildiğini, vekil ile takip edilen işlerde gabin iddiasında bulunulamayacağını, tapuda devir esnasında salt imza ile devir işlemi yapılmasında gerekçe gösterilen gabinin 2019 yılından devir anına kadar davacı vekilinin yaptığı işleri de gözardı etmek anlamına geleceğini, tarafların tacir olması nedeniyle görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğunu, taraflar arasında konkordato komiserleri tarafından da onaylanan sözleşme imzalanarak davacının bir kısım mal varlıklarının devri hususunda ve yapılacak tüm harcama ve ödemelerin satış tutarından mahsup edileceği hususunda anlaşmaya varıldığını, konkordato kapsamında dosyaya sunulan beyanlarda da açıkça görüleceği üzere davacı tarafın borçlarının davalı tarafından ödendiğini, davacının alacaklı baskısından kurtarıldığını, taşınmazın

davacı şirkete devredilmesi konusunda anlaşıldığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda; "Davanın kabulü ile,... ili,... İlçesi, Ş. U. Mevkiindeki 204 ada 10 parsel ile Ş. Ç. Mevkiindeki 336 ada 6 parsel, 331 ada 7 parsel, 272 ada 1 parsel, 271 ada 1 parsel, 268 ada 7 parsel sayılı taşınmazların davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı şirket adına tapuya kayıt ve tesciline" karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davacının bütün organları ve yetkilileri ile birlikte süreci yürüttüklerini, şirketin borçlarından kurtarılmasından sonra taşınır ve taşınmazlarını bedelsiz olarak geri alabilmek için sistemli olarak bir takım adımlar attığını, bu durumun kurgu olduğunu, yerel mahkemenin yeterli inceleme yapmadığını, delillerin değerlendirilmesine yanlıgıya düştüğünü, taleplerinin göz ardı edildiğini, verilen kararın hatalı olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKİ GEREKÇE:

Dava, gabin (aşırı yararlanma) ve ehliyetsizlik hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Dava dosyasının istinaf kanun yolu incelemesi HMK'nun 355. maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve re'sen kamu düzeni yönünden yapılmıştır.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; davacı şirketin maliki olduğu dava konusu... ili,... ilçesi, Ş. U. Mah. 204 ada 10 ve aynı yer Ş. Ç. Mah. 336 ada 6 ve 331 ada 7 parsel sayılı taşınmazların 28/02/2022; Ş. Ç. Mah. 268 ada 7, 271 ada 1 ve 272 ada 1 parsel sayılı taşınmazların ise 07/03/2022 tarihlisatış işlemleri ile üzerindeki fabrika binası ve çeşitli ekipmanlarla birlikte davacı şirket tarafından davalı şirkete tapuda temlik edildiği, satış işlemlerinin davacı şirketi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı A. Y., davalı şirket temsilen Hüseyin Talak tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Davacı şirket vekili dava dilekçesinde, ehliyetsizlikten kaynaklanan dava haklarını saklı tutarak davayı gabin hukuksal nedenine dayalı olarak açmış olmakla birlikte, sonrasında dosyaya sunmuş olduğu cevaba cevap dilekçesi ile ehliyetsizlik hukuksal nedenine de dayandıklarını bildirmiş olduğundan, 6100 sayılı HMK'nun 141/1. maddesi gereğince bu talebin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Mahkemece ehliyetsizlik iddiası yönünden dosya öncelikle ATK Adli Tıp 4. İhtisas Kuruluna gönderilmiş olup, Kurul tarafından düzenlenen 22/01/2024 tarihli raporla davacı şirket temsilcisi A. Y.'in işlemlerin yapıldığı 28/02/2022-07/03/2022 tarihlerinde fiil ehliyetini haiz olduğunun mütalaa edildiği; bunun üzerine davacı vekili tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından

düzenlenen 05/02/2024 tarihli "Bilimsel Mütalaa"nın sunulduğu ve bu mütalaa da A. Y.'ın işlem tarihlerinde fiil ehliyetinin bulunmadığı yönünde kanaat bildirildiği; sonrasında yine davacı şirket vekili tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen 20/02/2024 tarihli "Bilimsel Uzman Heyet Mütalaa"nın sunulduğu ve bu mütalaa da A. Y.'ın işlem tarihlerinde fiil ehliyetinin bulunmadığının bildirildiği; bunun ardından ise mahkemece raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla dosyanın tekrar ATK'ya sevk edildiği, ATK Adli Tıp Birinci Üst Kurulu tarafından düzenlenen 16/07/2024 tarihli rapor ile davacı şirket temsilcisi A. Y.'ın, fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan (demans) denilen bunama halinin klinik, fizyopatolojik ve ilerleyici vasfı dikkate alındığında sorulan işlem tarihlerinde de mevcut olduğu tıbbi kanaatine varıldığı; bu duruma göre, işlemlerin yapıldığı 28/02/2022 - 07/03/2022 tarihlerinde fiil ehliyetini haiz olmadığının mütalaa edildiği görülmektedir.

Mahkemece davacı şirket adına tapuda satış işlemleri gerçekleştiren A. Y.'ın fiil ehliyetinin bulunmaması nedeniyle davacı şirketin yapılan hukuki işlemlerle bağli olmasının kabul edilemeyeceği gerekçesiyle ve sonuca etki etmeyeceğinden gabin iddiası, gabine ilişkin zamanaşımı def'i ve hak düşürücü süre itirazları incelenmeksizin davanın kabulüne karar verilmiştir.

Ancak, ilk derece mahkemesince her ne kadar yazılı gerekçeyle karar verilmiş ise de, verilen karar aşağıda açıklanan nedenlerle isabetli değildir.

Dosyaya Uyp sistemi üzerinden gönderilen... 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/233 Esas ve 2021/649 Karar sayılı (konkordato) dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendiğinde; esasen dava konusu 6 adet taşınmazın davacı şirketin amaç ve konusu kapsamında ana faaliyetinin gerçekleştirildiği fabrika binalarının bulunduğu taşınmazlar olduğu anlaşılmaktadır.

6102 sayılı TTK'nun 408/2-f maddesine göre, önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı, genel kurula ait devredilemez yetki ve görevlerdendir. Şirket yöneticilerinin yetkileri, şirketin amaç ve konusu çerçevesinde gerçekleştirilecek olağan işlemlerle sınırlı olup şirketin fiilen tasfiye aşamasına girmesine neden olacak düzeyde şirket mal varlığının devrinin şirket yöneticilerinin yetkisi kapsamında olduğu söylenemez. Zira şirket yöneticilerinin yetkileri, işletme konusunun elde edilmesi için gereken olağan işlemlerle sınırlı olup şirketin hayatıyeti ile alakalı olan olağanüstü işlemlerde karar yetkisi genel kurula aittir.

Konkordato dosyasında yer alan bilgilere göre, davacı şirketin toplam 235.000.000, 00 TL sermayesinin bulunduğu, 13/09/2020 tarihinde 235.000.000 adet hissenin asaleten temsil edildiği bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldığı, söz konusu Toplantıda söz alan A. Y. tarafından, devam eden konkordato davasında bir kısım mal varlığının satılarak borçların ödenmesinin planlandığı, bu konuda en ciddi teklifin Y.lar Yatırım Holding A.Ş.'den gelmiş olduğu ve tüm ortaklara bu hususta detaylı olarak malumat verildiği, bunun akabinde Yönetim Kurulu tarafından şirkete

ait bir kısım mal varlığının Y.lar Yatırım Holding A.Ş. ve/veya iştiraklerine devri konusunda karar alındığı, alınan kararlar beraber Y.lar Yatırım Holding A.Ş. tarafından mal varlığı devir işlemlerinin Rekabet Kurumu iznine tabi olması nedeniyle Kuruma başvuru yapıldığı, Kurumun 13/08/2020 tarih, 20-37/525-233 sayılı kararında mal varlığının Y.lar Yatırım Holding A.Ş. ve/veya yeni kurulacak iştiraklerine devrine izin verildiğinin belirtildiği ve bunun ardından Genel Kurul tarafından şirket mülkiyetinde bulunan mal varlıklarının konkordato komiserleri tarafından atanan bilirkişilerden alınan raporlar doğrultusunda belirlenecek rayiç bedellerden az olmamak üzere satılması konusunda ve satış işlemleri sırasında yapılacak tüm iş ve işlemleri yapmak üzere şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildiği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen Rekabet Kurulunun 13/08/2020 tarih, 20-37/525-233 Karar sayılı kararı incelendiğinde özetle; Rekabet Kurulu tarafından mevcut veya potansiyel rakipler arasındaki birleşme ve devralma işlemlerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak genel ilkelerin düzenlediği "Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz" (Kılavuz)'da "Batan Firma Savunması"na ilişkin üç kriterin mevcut olduğu, bunlardan ilkinin, (davacı) Y. MDF'nin Şubat 2019 itibariyle fiilen tüm üretimini durdurması ve 24/05/2019 tarihli mahkeme kararı ile konkordato ilan etmesiyle halihazırda gerçekleştiği; ikinci kritere ilişkin olarak, Y. MDF'ye konkordato sürecinde Y.lar Holding dışında başka bir teşebbüsün ortak olma, devralma ya da yatırım yapma girişiminde bulunup bulunmadığı hakkında bilgi talep edildiği, konkordato kesin mühlet süresi içerisinde Y. MDF tarafından birkaç yabancı grup ile görüşmeler yapıldığı ancak bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı, an itibari ile Y. MDF ile ilgilenen hiçbir yerli yahut yabancı yatırımcı bulunmadığının ifade edildiği, bu çerçevede ikinci kriterin de sağlandığı; üçüncü kritere ilişkin olarak, bildirim formunda işlemin ekonomik gerçekçesinin konkordato sürecine girmiş ve halihazırda hiçbir üretim faaliyeti yürütmeyen ve dolayısıyla işçi alacaklarını, vergi borçlarını, finansal kurumlara ve kuruluşlara olan yükümlülüklerini karşılamayan bir teşebbüsün bir kısım mal varlıklarının satın alınması olduğu ve işlemin ülke ekonomisi ticari ve sosyal yaşantısında olumlu etkiler doğuracağını ifade edildiği, ayrıca planlanan işlem neticesinde alacakları ödenmeyen işçilerin bu sayede haklarını alabileceği, vergi ve SGK borçlarının ödenme imkanının doğacağı, halihazırda atıl vaziyette bulunan makinelerin/teçhizatın ve tesislerin tekrar faal olabileceği, alacakları ödenmeyen ve sayısı 250'den fazla olan alacaklının varlık satışından gelecek nakit ile alacaklarının ve bankalara olan batık kredi borçlarının ödenebileceği, atıl durumda bulunan tesislerin tekrar faaliyete geçmesi ile birlikte istihdam sağlanabileceğinin belirtildiği, batan teşebbüs savunmasına sığınma ve dolayısıyla Kanun hükmünü dolanma yolunun açılması riski karşısında, batan teşebbüsün borç yapısının ve borçlanma sürecinin dikkatle incelenmesinin gerektiği, bu kapsamda Y.lar Holding'in Y. MDF'nin alacaklısı olmadığı, (davalı) Y. E.'nin yedi alacaklı grubundan biri olan "Kefalet/Ödünç/Hizmet Sözleşmesi Alacaklıları" arasında olduğu, Y. E.'nin 31/07/2020 tarihi itibariyle Y. MDF'den alacağının bulunduğu ifade edildiği ancak Y. Holding'in kârlı olan bir işletmeyi batan teşebbüs savunmasını kullanarak devralabilmek amacıyla özellikle borçlandırdığına ve dolayısıyla işlemin muvazaalı olduğuna dair herhangi bir kanıt ulaşılmadığı, bildirim

konusu işlemin pazarda rekabetin kısıtlanması sonucunu doğurmayacağı kanaatine ulaşıldığı, bildirim konu işlem sonucunda 4054 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmayacağı gerekçeyle işleme izin verildiği tespit edilmiştir.

Yine konkordato dosyasındaki bilgi ve belgelere göre, davacı şirketin Yönetim Kurulu, A. Y. (Başkan), S. Y. (Başkan Yardımcısı), S. H. M. (Üye), M. T. (Üye), H. E. D. (Üye) isimli kişilerden oluşmakta olup, bu kişilerin yukarıda belirtilen Genel Kurul Toplantısı ile aynı gün 13/09/2020 tarihinde bir Yönetim Kurulu Toplantısı yaptığı, bu toplantıda, dava konusu taşınmaz ve taşınır malların da içinde bulunduğu şirket mal varlıklarının konkordato komiserleri tarafından atanan bilirkişilerden alınan raporlar doğrultusunda belirlenecek rayiç bedellerden az olmamak üzere satılmasına karar verildiği, bunun ardından ise 14/09/2020 tarihinde davacı ve davalı şirketlerle birlikte Konkordato Komiserlerinin de imzasını taşıyan, yukarıda belirtilen Rekabet Kurulunun izin kararı ve taraflar arasında konkordato prosedürü çerçevesinde devam eden görüşmeler gereğince bir "Çerçeve Sözleşme"nin imzalandığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca davacı ve davalı şirket arasında, davacı ve davalı şirketlerin kaşe ve imzası ile birlikte davacı şirketin yukarıda isimleri belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının imzasını taşıyan bir 21/02/2022 tarihli bir "Sözleşme"nin imzalandığı, Sözleşme'nin konusunun ise "U. Mah. C. Cad. No: 43.../..." adresinde kurulu bulunan fabrika binası, idari bina müştemilatları, makine hatları, mobleler, malzemeler, alet edevatlar, araçlar, gereçler, tamamlayıcı malzemeler ve her nevi cihazlar ile Y. S.'ya ait...'deki tüm taşınmazların satış ve devrine ilişkin olduğu, 982.346.712, 62 TL + KDV olarak belirlenen satış bedelinin ödeme zaman ve şeklinin kararlaştırıldığı görülmektedir.

Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar. (TMK. 47/1). Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. (TMK. 48/1). Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar. (TMK. 49/1). Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır. (TMK. 50/1). Organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar. (TMK. 50/2).

Bu hükümlerin sonucu olarak tüzel kişiler ortaklarının kişiliğinden bağımsız hukukça tanınan kişiliğe sahip olup hak ve borçlara ehil olduğu kadar, bunlarla ilgili hukuksal işlemleri de yapabilir. Somut olayda davacı şirket, yukarıda açıklanan hükümler kapsamında müstakilen tüzel kişiliği ve bunun sonucu olarak fiil ehliyetini haizdir. Buradaki temel uyumsuzluk konularından biri, davacı şirket adına dava konusu taşınır ve taşınmaz malların devir işlemlerini gerçekleştiren davacı şirket temsilcisi A. Y.'ın işlem sırasında fiil ehliyetinin bulunmamasının yapılan devir işlemlerinin sıhhatine bir halel getirip getirmeyeceği noktasında toplanmaktadır.

4721 sayılı TMK'nun 15. maddesine göre "Kanunda gösterilen ayırık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz." Buna göre, kural olarak tam ehliyetsizlerin hukuki işlemleri hükümsüz ise de, bu kuralın istisnaları da mevcuttur. Bunlardan biri TMK'nun 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılmaması ilkesidir. Buna göre "Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. - Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz." TMK'nun 2. maddesi çerçevesinde 15. maddenin değerlendirilmesine geçmeden önce, aynı Yasa'nın 1/1. maddesi uyarınca anılan hükmün getirilmesindeki asıl gayenin ne olduğunun açıklanmasında fayda görülmektedir.

Kanun, tam ehliyetsizlerin yaptıkları hukuki işlemleri batıl sayarken, bu gibi kimseleri korumak, kendi menfaatlerine aykırı işlemleri yapmak, üçüncü kişilerce sömürülmelerine engel olmak amacını gütmüştür. Bu tehlikenin ortadan kalktığı, normal zekâlı bir insanla eşdeğer tarzda hareket ettiği durumlarda, hukuki muamelenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması olacaktır ki, kanun bunu hi-maye etmez. 09.03.1955 tarih 1954/22 Esas, 1955/2 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği gibi, mümeyyiz olmayan kimse temyiz kudretini haiz olsa idi aynı surette hareket edecek, yani normal zekâlı bir insan dahi aynı tarzda muamelede bulunabilecek idi ise, ehliyetsiz olduğundan bahisle muamelenin hükümsüzlüğünü ileri sürememelidir.

Tam ehliyetsizlere ilişkin TMK'nın 15. maddesi hükmüne getirilen ikinci sınırlama, TBK 65. (818 sayılı BK 54.) maddesi hükmüdür. Belirtilen Yasa hükmüne göre "Hakkaniyet gerektiriyorsa; hakim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir." TBK'nın 114/2. maddesi yollaması ile akde aykırılık hallerinde de uygulaması mümkün olan TBK'nın 65. maddesi uyarınca, hakkaniyet elverdiği takdirde tam ehliyetsiz olan kişi, diğer tarafın batıl hukuki işleminin hüküm ifade ettiğine güveni nedeni ile doğan zarardan sorumludur. Öte yandan TMK'nın 452/2. maddesinde; "Vesayet altındaki kişinin fiil ehliyetini haiz olduğu hususunda diğer tarafı yanıltmış olması halinde, onun bu yüzden uğradığı zarardan sorumlu olacağı" öngörülmüştür. Buna göre, kendisini ehil bir kişi gibi gösterip hukuki işlem yapan ve bu suretle karşı tarafı zarara uğratan ehliyetsiz kişinin bu zarardan sorumlu olacağı da kabul edilmelidir. (Örn: Y.11.HD. 20.12.2016 T. 2016/1253 E - 2016/9709 K.).

Buraya kadar yapılan açıklama ve tespitler neticesinde; her ne kadar davacı şirket temsilcisi A. Y. tapudaki devir işlemleri sırasında fiil ehliyetini haiz değil ise de, esasen bu kişinin gerek şirketin Genel Kurulu gerekse Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ve Rekabet Kurulundan alınan izin doğrultusunda söz konusu devir işlemlerini gerçekleştirdiği açık olup, 09.03.1955 tarih 1954/22 Esas ve 1955/2 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında öngörülen "mümeyyiz olmayan kimse temyiz kudretini haiz olsa idi aynı surette hareket edeceği yani normal zekâlı bir insanın dahi aynı tarzda muamelede bulunabileceği" kriterinin somut olay yönünden gerçekleşmiş olduğu, davacı şirketin tamamen kendi aldığı kararlar doğrultusunda işlem yapan

yetkili temsilcisinin yaptığı işlemin, temsilcinin işlem sırasındaki ehliyetsizliği nedeniyle geçersiz olduğunu ileri sürmesinin TMK'nun 2. maddesinde düzenlenen "dürüst davranma" ilkesi ile bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla, ilk derece mahkemesinin devir işlemlerini gerçekleştiren şirket temsilcisi A. Y.'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve bunun sonucu olarak dava konusu taşınır ve taşınmaz mal devirlerinin ehliyetsizlik nedeniyle geçersiz olduğuna ilişkin gerekçesi isabetli bulunmamıştır. Bu itibarla, davalı vekilinin bu yönlerle ilişkin istinaf nedenleri uygun bulunmuştur.

Davacı şirketin dayandığı diğer hukuksal neden ise gabin (aşırı yararlanma) iddiasına ilişkindir. Mahkemece ehliyetsizlik nedeniyle devir işlemlerinin geçersiz olduğunun kabul edilmesinden ötürü gabin iddiası yönünden herhangi bir inceleme yapılmamıştır.

Sözleşmenin aşırı yararlanma (gabin) nedeniyle illetli olduğunun kabulü için edim ve karşı edim arasındaki oransızlığın, taraflardan birinin, diğerinin şahsında mevcut özel bir durumu bilerek istismar etmesi, sömürmesi sonucu oluşması gerekir. Dar ve zor durumda kalmaları nedeniyle, sözleşme yapmaya, mallarını çok düşük bedel ile devretmeye sürüklenmiş kişileri korumak, zayıfı güçlüye ezdirmemek için hukukumuzda da düzenlemeler yapılmış 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 28. maddesi ile aynen; "Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir." hükmü getirilmiştir.

O halde, aşırı yararlanmadan (gabinden) söz edilebilmesi, objektif unsur olan edimler arasındaki aşırı oransızlık yanında, bir tarafın darda kalma, tecrübesizlik, düşüncesizlik (hafiflik) hallerinin bulunması, diğer yanın ise yararlanmak, sömürmek kastını taşıması biçiminde iki sübjektif unsurun dahi gerçekleşmesine bağlıdır. Gabinin varlığı zarar görene (sömürülene), sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirerek iptal davası açıp iddiasını her türlü delille kanıtlama ve verdiğini geri isteme hakkı ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteme hakkı verir.

Hemen belirtmek gerekir ki, aşırı yararlanma davasında öncelikle edimler arasındaki, açık oransızlık üzerinde durulmalı, objektif unsur ispatlandığı takdirde zarar gördüğünü iddia edenin kişiliği, yaşı, sağlık durumu, toplumdaki yeri, ekonomik gücü, psikolojik yapısı gibi maddi, manevi yönler yani sübjektif unsur derinliğine araştırılıp incelenmelidir. (Örn: Y.1.HD. 05/04/2023 T. 2022/4454 E. - 2023/2087 K.).

Tüm bu açıklamalardan sonra mahkemece yapılması gereken; gabin (aşırı yararlanma) iddiası yönünden gerekli tahkikatı yapmak, taraflarca süresi içinde ve usulüne uygun şekilde bildirilip de toplanmayan deliller varsa bunları eksiksiz şekilde toplamak ve gabin iddiası yönünden sunulan deliller çerçevesinde bir sonuca ulaşmaktan ibarettir.

Ayrıca kabule göre de, dava konusu taşınmazların bulunduğu "Ş. U." ve "Ş. Ç.", tapu kayıtlarına göre idari birim olarak "mahalle" olduğu halde, mahkeme kararının hüküm fıkrasında "mevki" ifadesinin kullanılması doğru olmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmeden, eksik ve hatalı incelemeye dayalı olarak yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, davalı vekilinin istinaf talebinin yukarıda açıklanan nedenlerle kabulüne, 6100 sayılı HMK'nun 353/1-a-6. maddesi gereğince hükmün kaldırılmasına, dosyanın Dairemiz kararına uygun şekilde yeniden bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-Davalı vekilinin istinaf talebinin yukarıda açıklanan nedenlerle KABULÜNE,... 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/239 Esas - 2024/528 Karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK'nun 353/1-a-6. maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

2-Dosyanın Dairemiz kararına uygun şekilde yeniden bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

3-İstinafa başvuran davalı tarafından yatırılan istinaf maktu ve nispi karar harçlarının talep halinde ilk derece mahkemesince yatırana iadesine,

4-İstinaf incelemesi duruşmalı olarak yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-İstinafa başvuran davalı tarafından karşılanan istinaf yargılama giderlerinin ilk derece mahkemesince yeniden verilecek kararda dikkate alınmasına; yatırılan istinaf gider avansından varsa kalan kısmının karar kesinleştğinde yatırana iadesine,

6-Kararın kesin olduğu dikkate alınarak; karar tebliği, harç ve diğer işlemlerin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde 6100 sayılı HMK'nun 353/1-a-6. maddesi gereğince KESİN olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 11/09/2025

Sakarya BAM. 1. HD. 11.09.2025 T. E: 2024/2863, K: 1272

135) İcra ve İflas Kanunu'nda, İcra Müdürünün Görevleri ve Yetkilerinin Sayıldığı, "Yatırılan Paraların Nemalandırılacağına" İlişkin İİK'nın 134. Maddesindeki Özel Düzenleme Dışında Açık Şekilde Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - İİK ve Sair Mevzuatta ' İcra Müdürlüğü'ne Yatırılan Paraların Hangi Durumlarda ve Nasıl Nemalandırılacağı'nın Tahdidi Olarak Sayıldığı - Borçlu Vekilince Nemalandırılması Talep Edilen Dosyada "Teminat Olarak Yatırılan 3 Aylık Kira Bedelinin, Nemalandırılması Kanunen Gereken Meblağlar Arasına Girmedigi"-

Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 13/12/2022 tarih ve 2022/942 Esas 2022/884 Karar sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna davacı vekili tarafından başvurulması üzerine dosya incelendi;

Davacı (şikayetçi) vekili dava dilekçesinde özetle; Mersin 1. İcra Dairesi'nin 2021/7951 e sayılı dosyası ile aleyhlerine icra takibi başlatıldığını, Mersin 2.İcra Hukuk Mahkemesinin 02/03/2022 tarih, 2021/816 esas, 2022/138 karar sayılı ilamını İstinaf ettiklerini, dolayısıyla İİK'nun 36 kapsamında icranın geri bırakılması için ilgili icra dairesince istinaf edildiğine dair şerhli dilekçe verildiğini ve tehir-i icra kararı getirmek üzere mehil talebinde bulunulduğunu, akabinde 3 aylık kira bedeli olan 540.00, 00TL meblağı karşılayan nakit teminatın 22/03/2022 tarihinde icra müdürlüğüne depo edildiğini ve yatırılan meblağın hem alacaklı hem de borçlunun menfaatine en yüksek faiz oranı üzerinden nemalandırılması talebinde bulunduklarını, İcra dairesinin 08/12/2022 tarihinde teminatın nemalandırılması taleplerinin reddine karar verdiğini belirterek icra dairesince verilen ret kararının şikayet yolu ile kaldırılmasını talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: mahkemece yapılan değerlendirmeler neticesinde, İcra dosyasına yatırılan ihale bedelinin nemalandırılmasının İİK'nun 134/5-son cümle hükmünde düzenlenmiş olup buna göre; "İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir" hükmüne yer verildiği, Tehiri icra kararına istinaden borçlu tarafca teminat olarak yatırılan paranın nemalandırılmasına dair bir düzenleme ise bulunmadığı, Şu halde, İİK'nun 134/5. maddesi dışında nemalandırmaya ilişkin bir düzenleme olmadığından dosyaya yatırılan paranın nemalandırılması mümkün olmadığı Bu nedenle icra müdürlüğüne bu yöndeki talebin reddine karar verilmesinin yerinde olduğu gerekçeleriyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ: Davacı (şikayetçi) vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; şikayet dilekçesindeki beyanlarını aynen tekrar ederek, nemalandırmanın amacının boşa duran bakiyenin değer kaybetmemesi için faiz işletilerek sürenin bitiminde ekonomik kaybın önüne geçmek olduğunu, icra dairelerinde depo edilen nakit teminatların İİK'nun 134. Maddesi uyarınca nemalandırılabilceğini, bu hususun hem alacaklının hem de borçlunun menfaatine olduğunu belirterek mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Davalı vekili istinaf başvurusuna cevap dilekçesinde özetle; ihale bedelinin nemalandırılmasının İİK'nun 134/5-son cümle hükmünde düzenlendiğini, buna göre; "İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir"

hükmüne yer verildiğini, Anılan hükmün açık bir şekilde ihale bedelinin nemalandırılmasına cevaz verdiğini, eldeki dosyada olduğu gibi tehiri icra kararına istinaden teminat olarak yatırılan paranın nemalandırılmasına dair bir düzenleme bulunmadığını, bu haliyle davacının talebine ilişkin İİK'nun 134/5. maddesi dışında bir düzenleme olmadığından nemalandırma talebinin hukuki bir dayanağının bulunmadığını belirterek davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE; Uyuşmazlık; takibin tedbiren durdurulması kararına dayanak teminatın nemalandırılması talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğü işlemine karşı şikayet niteliğindedir.

Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2021/816 E. Ve 2022/138 K. Sayılı ve 02/03/2022 tarihli ilamının istinaf edildiğine dair şerhli dilekçe ile Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nden tehiri icra kararı getirmek üzere mehil talebinde bulunulmuş ve 3 aylık kira bedeli olan 540.000, 00 TL meblağı karşılayan nakit teminat 22.03.2022 tarihinde icra dairesine depo edilmiştir.

Mersin 1.İcra Dairesi'nin 2021/7951 sayılı takip dosyasının incelenmesinde, davalı alacaklı vekilinin, borçlu davacı hakkında kira alacağı ve tahliye istemiyle takipte bulunduğu, borçlu vekilinin vermiş olduğu dilekçesinde, İcra Müdürlüklerine depo edilen nakit teminatların İcra ve İflas Kanunu'nun 34. Maddesi uyarınca nemalandırılabilceği, bu hususta nakit teminatın nemalandırılmasına yasal bir engelin mevcut olmadığını, bu nedenle dosyaya yatırılan teminatın nemalandırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce, İİK ve sair mevzuatta İcra Müdürlüğü'ne yatırılan paraların hangi durumlarda ve nasıl nemalandırılacağı tahdidi olarak sayılmış olmakla borçlu vekilince nemalandırılması talep edilen dosyada teminat olarak yatırılan 3 aylık kira bedeli 540.000, 00 TL. Meblağ ilgili nemalandırılması gerekmekte olan meblağlara girmemekle borçlu vekilinin talebinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Tedbir harcı ve teminat yatırılmakla icra müdürlüğünce dosyaya yatırılan miktar üzerine ihtiyati tedbir konulduğu, teminatın nemalandırılmasına ilişkin talebin icra müdürlüğünün 08/12/2022 tarihli kararı ile reddedildiği, icra müdürlüğünün bu işleminin şikayete konu edildiği görülmüştür.

İİK'nun 9.maddesinde "İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir. İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir. İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hâllerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler" düzenlemesine yer verilmiştir.

Harçlar Kanunu'nun 36. maddesinin 1. fıkrasına göre; icra iflas daireleri tarafından takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye vs. menfaatleri Devlet'e aittir.

Hak sahibine ödenmeyen paranın icra müdürünce banka hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz gelirinin alacaklıya ödenmesinin yasal dayanağı olmayıp, nemalandırma sonucu elde edilen para hazineye aittir (Yargıtay 12. HD'nin 17/09/2015 tarih, 2015/6866 esas, 2015/21690 karar sayılı içtihadı).

Dairemizce yapılan değerlendirmelere göre; İcra İflas Kanunu'nda icra müdürünün görevleri ve yetkilerinin sayıldığı, yatırılan paraların nemalandırılacağına ilişkin İİK'nın 134. maddesindeki özel düzenleme dışında açık şekilde bir düzenlemeye yer verilmediği, bu itibarla icra müdürlüğünce alınan şikayete konu kararda bir isabetsizlik bulunmadığı, dosya kapsamı, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı ve hükümde kamu düzenine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından şikayetçi vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacı vekilinin Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2022/942 E. 2022/884 K. sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Alınması gereken 179, 90 TL istinaf karar harcından peşin alınan 80, 70 TL harcın mahsubu ile kalan 99, 20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irad KAYDINA,

3-İstinaf giderlerinin başvuran üzerinde BIRAKILMASINA,

4-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara TEBLİĞİNE,

5-HMK.nun 333. maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının talep halinde yatırıma İADESİNE,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda İİK'nın 364/1 maddesi uyarınca KE-SİN olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 31/01/2023

ADANA BAM 10. HD 30.01.2023 T. E: 309, K: 251

NOT: Yukarıda sunulan Adana BAM 10 HD'nin 30.01.2023 T. E: 309, K: 251 sayılı kararının gerekçesinde yer alan ve “ *icra-iflas daireleri tarafından takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılmış olması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye vs. menfaatlerin Devlete ait olacağı* ” ş e k l i n d e k i, Harçlar Kanununun 36. maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm, Anayasa Mahkemesinin 04.05.2023 T. ve E: 48, K: 72 sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan, adı geçen Adana BAM'un 30.01.2023 tarihli kararının bugün için bir geçerliliği kalmamıştır.

Gerçekten Anayasa Mahkemesi, bahsi geçen kararında; “492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 36. maddesinin 1. fıkrasının Anayasa’nın 13 ve 35. maddelerine aykırı bulunduğunu, bu nedenle mahkemelere, hakimlere, C. savcılara ve icra ve iflas dairelerine herhangi bir sebeple teslim edilen özel hukuk kişilerine ait paraların nem’alarının (faiz, ikramiye vs. menfaatlerinin) devlete ait olamayacağını, bu paraların hak sahibi olan alacaklılara nem’ası ile birlikte ödenmesi gerekeceğini” belirtmiştir...

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı uyarınca;

- **İİK.m. 36** uyarınca *tehiri icra* kararı alabilmek için yatırdığı nakit paranın, yatan borçluya iade edilirken;

- **İİK.m. 72/II, 72/III** uyarınca borçlunun yatırmış olduğu teminat kendisine iade edilirken,

- **İİK.m. 97/III** uyarınca üçüncü kişinin yatırdığı teminat kendisine geri verilirken,

- **İİK.m. 142** uyarınca sıra cetvelinde hak sahibi görünen ancak teminat mektubu gösteremediği için sıra cetvelindeki payı kendisine ödenmemiş olan alacaklıya sıra cetveli kesinleştikten sonra ödeme yapılırken,

- **İİK.m. 281/II** uyarınca mahkemeye teminat olarak nakit para yatırmış olan alacaklıya bu parası iade edilirken,

Yatırılan paralar, bu kişilere -adı geçen Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca- ana paraları dışında, ayrıca paranın ödendiği tarihe kadar işlemiş olan faizleri (nem’aları) da ödenecektir... [Bknz: UYAR, T. ("Paraların Bankalara ve Mal Sandıklarına Yatırılması" Başlıklı Harçlar Kanunu'nun 36/I Maddesini İptal Eden) Anayasa Mahkemesi’nin 04.05.2023 T. ve E: 48, K: 72 Sayılı Kararının Düşündürdükleri “İBD, Eylül-Ekim/2023, s: 389-404” - “UYAR.T. İcra ve İflas Hukukuna İlişkin(Uygulamaya Yönelik)“ Makale ve İnceleme Yazıları” ile “Hukuki Mütalaalar” ve Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları, 2024, C: 2, s.2325-2333” - (Bu konuda ayrıca bknz: KODAKOĞLU, M. " İcra ve İflas Hukukunda İhale Bedelinin Nemalandırılması" (MİHDER, 2021/2, S: 49, s: 527-569)]

(Av. Talih UYAR)

136) Davalılar Arasında Yapılan Tapudaki Satışlarda Taşınmazın Gerçek Değerinin Altında Satış Yapıldığıının Görüldüğü, Davalıların Kardeş Olması ve Borçlunun Maddi Yönden Durumunu Biliyor veya Bilmesi Gerektiği Kabul Edilmesi Hususları Dikkate Alınarak, Davalılar Arasındaki Satış İlişkisinin Muvazaalı Olduğu-

Ordu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/140 esas, 2022/140 karar sayılı dava dosyasında verilen tasarrufun iptali talebinin kabulüne karşı, davalı.... vekili tarafından istinaf yoluna başvurusu üzerine, dosyanın yapılan inceleme sonucunda;

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin varlık yönetim şirketi olup, dava konusu alacağı Türk Ekonomi Bankası A.Ş'den temlik aldığını, borçlunun alacaklı banka ile kredi sözleşmesi imzaladığını, ancak kredi geri ödemelerinin yapılmadığından borçlu aleyhine icra takibi başlatıldığını, ancak borçlunun adına haczi kabil hiçbir mal varlığı bulunmadığından başlatılan takiplerin semeresiz ve neticesiz kaldığını, haricen yaptıkları araştırmalar neticesinde borçlunun adına kayıtlı bir taşınmazın borcun doğum tarihinden sonra kardeşine devrettiğini bu şekilde alacaklılarından mal kaçırdığının tespit edildiğini, borçlunun mal kaçırma ve alacaklılarını ızzar kastını bilen kardeşi üzerinden mal kaçırmış olduğundan tasarruf işleminin mutlak surette iptale tabi olduğunu, devir işleminin de muvazaalı olup, yapılan tasarrufun BK.19.mad.uyarınca mutlak butlanla batıl olduğunu belirterek, yapılan muvazaalı devir işleminin İİK 277.vd.maddeleri gereğince iptali ile Ordu İcra Dairesinin 2020/3918 Esas ve 2020/3917 Esas sayılı dosyalarındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere taraflarına cebri icra yetkisi verilmesine, taşınmazın davadan önce veya dava tarihi ile tedbir tarihi arasında elden çıkarılması ihtimalinde davanın bedel davasına dönüşeceğinden devir tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Davalı.... vekili cevap dilekçesi ile, Öncelikle dava şartı yokluğu nedeniyle davanın esasına girilmeksizin usulden reddi gerektiğini, davanın konusunun tasarruf İşleminin borcun doğumundan önce gerçekleştirildiğini, somut olaya bakıldığında borcun doğum tarihi davacı tarafından başlatılan icra takibinin kesinleştiği tarih olduğunu, bu kapsamda kanuni şartları sağlamayan işbu davanın esasına girilmeden reddi gerektiğini, gayrimenkulün devir tarihinin 25/12/2013 olduğunu iptali talep edilen tasarruf işleminin borcun doğumundan önce gerçekleştirildiğini, dolayısıyla davanın iptal davası açma hakkının bulunmadığını, dava şartı eksikliği resen gözetilmesi gereken bir husus olup huzurdaki davanın esasa girilmeksizin usulden reddi gerektiğini, geçici/kesin aciz vesikasının alınması tasarrufun iptali davası için dava şartı olup resen gözetilmesi gerektiğini, alacaklının İİK 277. nci maddede yazılı haklarını kullanabilmesi için haczedilen malların borcu karşılamayacağını anlaşılmaması gerektiğini, davacı yanca icra takibi dosyası üzerinden hacze gidildiğini, borçluya ait mal bulunmadı denilerek işleme son verildiğini ve bu hacze ilişkin haciz zaptı geçici aciz vesikası olarak kullanıldığını, hacze kabil malın bulunmadığından haciz zaptının aciz vesikası hükmünde olması için borçlunun menkul ve gayrimenkul hiçbir malının

bulunmamasının gerektiğini, neticede aciz vesikası olmaksızın iptal davası açılmayacağından davanın usulden reddi gerektiğini, tasarrufun iptali davasının ancak kötüniyetli 3.kişilere karşı açılabileceğini, davacı tarafından iddia edilen muvazaa olgusunun ispatlanamadığını belirterek, davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddini savunmuştur.

Diğer davalı davaya karşı herhangi bir savunmada bulunmamıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİNDE İLERİ SÜRÜLEN DELİLLER: Dava dilekçesi ve ekinde sunulan kayıt ve belgeler, yargılamada dinlenen davalı tanık beyanları, yapılan keşif ve bilirkişi raporları.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ: Ordu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/140 esas, 2022/140 karar sayılı kararında: "Davalı borçlu.... davacı dışı TEB Bankası ile kredi kartı ve ihtiyaç kredisi sözleşmesi imzaladığı, dolayısıyla icra dosyasındaki kayıtlara göre davaya konu edilen tasarruflardan önce borcun doğduğu, davalı borçlunun krediden kaynaklı borcunu ödememesi üzerine, dava dışı bankanın Ordu İcra Dairesinin 2020/3918 ve 2020/3917 esas sayılı esas sayılı dosyalarında icra takibi başlattığı, davaya konu alacağın doğumundan sonra, yani 24/02/2020 tarihinde davalı borçlu söz konusu taşınmazı davalı....'ya satış suretiyle devrettiği anlaşılmıştır. Dosya arasındaki icra dosyasında, davalı borçlu.... yönünden haciz tutanağı tanzim edildiği ve borçlunun aciz halinde olduğu görülmüştür. Ayrıca icra dosyasındaki kat hesabında tespit edilen borcu karşılayacak davalının bir malvarlığı olmadığı da görülmüştür. Yargıtay uygulaması doğrultusunda, davalılar arasında yapılan tapudaki satışlarda taşınmazın gerçek değerinin altında satış yapıldığının görüldüğü, davalıların kardeş olması ve borçlunun maddi yönden durumunu biliyor veya bilmesi gerektiği kabul edilmesi hususları dikkate alınarak, davalılar arasındaki satış ilişkisinin muvazaalı olduğu anlaşılmakla,

-Davanın KABULÜ ile,

-Dava konusu Ordu İli, Altınordu İlçesi,... Mahallesi,... ada,... parselde tapuya kayıtlı taşınmazdaki davalı borçlu.... hissesinin tamamını diğer davalı....'ya 24/02/2020 tarihli satış suretiyle (5709 yevmiye numaralı) devredilmesine dair TASARRUF İŞ-LEMLERİNİN İPTALİNE,

-Davacıya bu taşınmazdaki davalı.... tarafından diğer davalı....'ya devredilen hissesinin tamamı üzerinde Ordu İcra Dairesinin 2020/3918 ve 2020/3917 esas sayılı dosyalarındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olmak kaydıyla CEBRİ İCRA YETKİSİ VERİLMESİNE, "

karar verilmiştir.

İSTİNAFA BAŞVURAN TARAF ve İSTİNAF SEBEP VE GEREKÇESİ:

Davalı.... vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle: Mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, dava şartı yokluğu nedeniyle davanın esasına girilmeksizin usulden reddi gerektiğini, dava konusu tasarruf işlemi borcun doğumundan önce gerçekleştirildiğini, somut olaya bakıldığında ise; borcun doğum tarihi davacı

tarafından başlatılan icra takibinin kesinleştiği tarih olduğunu, geçici/kesin aciz vesikasının alınması tasarrufun iptali davası için dava şartı olup resen gözetilmesi gerektiğini, davacı tarafından iddia edilen muvazaa olgusu ispatlanamadığını, muvazaalı işlerde taraf olanlar, bu muvazaanın varlığını yeterli delillerle ispatlayabildiklerinde, muvazaaya dayalı talepte bulunabileceğini, bu nedenle kararın kaldırılması için istinaf talebinde bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Ordu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/140 esas, 2022/140 karar sayılı dava dosyasında verilen tasarrufun iptali talebinin kabulüne karşı, davalı.... vekili tarafından istinaf yoluna başvurusu üzerine, dosyanın yapılan inceleme sonucunda;

İddia ve savunmaya mahkemece toplanıp değerlendirilen deliller ile duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere göre; İstinaf incelemesine konu ve esas teşkil eden eldeki dava; tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince yapıp bitirilen yargılama sonucunda, "...-Davanın KABULÜ ile, -Dava konusu Ordu İli, Altınordu İlçesi, Selimiye Mahallesi, 1496 ada, 10 parselde tapuya kayıtlı taşınmazdaki davalı borçlu.... hissesinin tamamını diğer davalı....'ya 24/02/2020 tarihli satış suretiyle (5709 yevmiye numaralı) devredilmesine dair TASARRUF İŞLEMLERİNİN İPTALİNE, -Davacıya bu taşınmazdaki davalı.... tarafından diğer davalı....'ya devredilen hissesinin tamamı üzerinde Ordu İcra Dairesinin 2020/3918 ve 2020/3917 esas sayılı dosyalarındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olmak kaydıyla CEBRİ İCRA YETKİSİ VERİLMESİNE, " karar verilmiştir. Karara karşı, davalı.... vekili tarafından süresinde istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

6100 sayılı HMK'nun 355. maddesi uyarınca inceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır, kamu düzenine aykırılık olup olmadığı ise re'sen gözetilir; Yine; HMK'nun 357. Maddesine göre de "İlk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunma istinafta dinlenemez ve istinafta yeni delillere dayanılmaz."

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları delillere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin dosyadaki delillerle çelişmeyen tespit ve değerlendirmesine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, HMK'nun 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve re'sen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu, ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varıldığından; davalı.... vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nun 353/(1)-b-1.madde ve bendi uyarınca esastan reddine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davalı.... vekilinin istinaf başvurusunun HMK.nun 353/(1)-b-1.maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Davalı.... tarafından yapılan istinaf giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3-İstinaf başvurusu ile birlikte yatırılan gider avansından, kullanılmayan kısmın HMK'nın 333. maddesi gereğince karar kesinleştğinde yatıran ilgili tarafa iadesine,

4-Karar tarihinde yürürlükte olan Harçlar Tarifesi gereğince istinaf eden davalı....'dan alınması gereken 2.225, 92 TL istinaf nispi karar harcından toplam olarak peşin alınan 556, 70 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 1.669, 22 TL harcın davalı....'dan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

5-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

6-İşbu kesin kararın hukuki bilgilendirme hakkı kapsamında taraflara İLK DE-RECE MAHKEMESİNCE TEBLİĞİNE,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oybirliği ile HMK'nun 362/1-a maddesi gereğince kesin olarak karar verildi. 15/06/2022

Samsun BAM. 1. HD. 15.06.2022 T. E: 1502, K: 1456

137) Davalı Borçlu ile Davacı Banka Arasında 30/06/2008, 12/04/2010 ve 2/04/2011 Tarihli Sözleşmeler İmzalandığı, Borç Genel Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarihte Doğmuş Sayılacağından, Buna Göre Taraflar Arasındaki Borç İlişkisinin İptali İstenen Tasarruf Tarihinden Önce Doğduğu-

Çarşamba 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/78 Esas, 2019/60 Karar sayılı dava dosyasında verilen Tasarrufun İptali (İİK 277 ve Devamı) talebinin kabulüne karşı, davacı vekili ile davalı S.A. vekili tarafından istinaf yoluna başvurusu üzerine, dosyanın yapılan inceleme sonucunda; gereği düşünüldü:

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili banka ile davalı S.A. arasında kredi sözleşmesi imzalandığı ve borçlunun kredi hesaplarının kat edilme sonucu davalı S.A. hakkında Samsun 9. İcra Müdürlüğü'nün 2017/71584 esas 2015/48947 esas 2017/71583 esas sayılı dosyaları ile ilamsız icra takibi başlattıklarını, borçlunun borcu karşılayacak taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklarının olmaması nedeniyle icra takiplerinin semeresiz kaldığını, Çarşamba Tapu Müdürlüğü'nden yapılan araştırma neticesinde borçlunun... ili... ilçesi... Mah. 779 ada 1 parsel 9. Kat. 25 numaralı konutu 5.000 TL bedelle eniştesi diğer davalı F.K.'a devrettiğinin tespit edildiğini, icra dosyaları, devir tarihi ve devir nedeniyle konulan bedelden anlaşılacağı üzere ilgili taşınmaz devrinin borçlu davalının mal kaçırma amaçlı hareket ettiğini gösterdiğini, taşınmazın devredildiği kişinin borçlunun eniştesi diğer davalı F.K. olduğunu, bunun dahi tasarruf işleminin iptaline yeterli olduğunu, ilgili taşınmazın devrine ilişkin tasarrufun iptaline, taraflarına borçlunun aleyhine başlattıkları icra dosyalarından cebri icra yetkisi verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Davalı F.K. cevap dilekçesinde özetle; davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, tasarrufun iptali davalarında genel yetki kuralı uyarınca davalının ikameti mahkemesinde açılması gerektiğini, davalının yerleşim yeri adresinin Zonguldak olduğunu, Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetkili olduğunu, iptali talep edilen tasarrufun borcun doğumundan önce yapıldığını, borçlu hakkında alınmış geçici ya da kesin aciz vesikası olmadığını, borçlunun adresine fiili haciz işlemi için gidilmediğini, söz konusu taşınmazın 250, 000.TL bedel ile devredilmiş olup geri kalan ödemenin müvekkiline elden yapıldığını. Bir kısmın da daha önceki borçlara mahsup sayıldığını. Davacı tarafın muvazaa iddiasını ispatlayamadığını. Davanın reddini savunmuştur.

Davalı S.A. vekili aşamalarındaki beyanlarında özetle; yetki itirazlarının olduğunu, sübut bulmayan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNDE İLERİ SÜRÜLEN DELİLLER: Samsun 9.İcra Müdürlüğü'nün 2017/71584 Esas, 2015/48947 Esas, 2017/71583 Esas sayılı dosyaları, davaya konu taşınmazların tapu kaydı ve resmi senedi, Kredi Sözleşmeleri, hesap kat ihtarnamesi ve ekli hesap özetleri, bilirkişi incelemesi, keşif, Yargıtay kararları.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ: Çarşamba 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/78 Esas, 2019/60 Karar sayılı kararında: Taşınmazın icra dosyası borçlusu tarafından diğer davalıya devrine ilişkin açılan işbu tasarrufun iptali davasında yargılama boyunca davalılar arasında yapılan satış işleminin muvazaalı olarak yapılmadığının ispat edemediği gibi dava konusu taşınmazın bilirkişi tarafından tespit edilen bedeli ile tarafların aralarındaki satışta belirtilen bedel arasında gerçek değer nazara alındığında fahiş farkın olduğu, davalı borçlu S.A.'nın aleyhine başlatılan icra takiplerinin başlatıldığı tarihlerden bir kaç ay sonra taşınmazı diğer davalıya devrettiği, dava konusu tasarrufun İİK'nun 279/1-2. maddesi gereğince (borca mahsuben yapılan taşınmaz devrinin mutad ödeme olmaması nedeniyle), Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 2014/978 esas ve Yargıtay yerleşik içtihatları ve dosya kapsamındaki bütün deliller birlikte değerlendirildiğinde; borçlu davalı S.A.'nın dava konusu taşınmazın alacaklılardan mal kaçırma amaçlı sattığı, davalının borcunu ifa etmemek ve muhtemel icra takibinin semeresiz kalmasını sağlamak saikiyle işbu devir işini gerçekleştirdiği kanaatine varılmış;

-Davanın KABULÜ ile; -... ili Çarşamba İlçesi... Mah. 779 ada 1 parsel sayılı 25 numaralı bağımsız bölümün 04/01/2013 tarihinde davalı S.A. tarafından davalı F.K.'a devrine ilişkin tasarrufun İPTALİNE, -Samsun 9. İcra Müdürlüğü'nün 2017/71584, 2015/48947 ve 2017/71583 esas sayılı dosyalarındaki alacağı karşılamak üzere 10.493, 41 TL tazminatın davalı F.K.'tan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiştir.

İSTİNAFA BAŞVURAN TARAF ve İSTİNAF SEBEP VE GEREKÇESİ:

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle: Mahkemece verilen kararı usul ve yasa açısından yerinde bulmadıklarını. Dava konusu taşınmazın elden çıkartıldığı tarihteki gerçek değerinin bilirkişi tarafından hesaplanan miktarın davalı E. A.'tan tazmine karar verilmesi gerekirken harca esas değer üzerinden tahsiline karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu. Bilirkişi tarafından hesaplanan miktarın taşınmazın elden çıkarıldığı tarih itibarıyla 275.000, 00 TL olmasına rağmen yerel mahkemece yalnızca takip çıkışı olan tamamladıkları miktar ile sınırlı olarak davalının 10.493, 41 TL sorumluluğuna karar verildiğini. Bu halde söz konusu icra dosyalarının ferileri hakkında alacağını alma imkanlarının ortadan kaldırıldığını. Davanın kabulüne karar verildiğinden hükmün 6.bendi ile kararın niteliği gereği davalı S.A. lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulmasının isabetsiz olduğunu. Bu nedenle kararın kaldırılması için istinaf talebinde bulunmuştur.

Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle: Mahkemece verilen kararı usul ve yasa açısından yerinde bulmadıklarını. Yerel mahkemenin maddi hataya düşerek kabul kararı verdiğini. İptali istenen tasarruf borcun doğumundan önce yapıldığını. Borçlu hakkında alınmış geçici ya da kesin aciz vesikası olmadığını. Dava süresinde açılmamış zaman aşımını süresi olduğunu. Mahkemece hataya düşerek, borcun doğumundan daha önce yapılmış tasarrufun iptaline karar verdiğini. Yine aciz vesikası bulunmayan, süresinde açılmamış dava hakkında karar verilmesinin de hukuki olmadığını. Bu nedenle kararın kaldırılması için istinaf talebinde bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Çarşamba 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/78 Esas, 2019/60 Karar sayılı dava dosyasında verilen Tasarrufun İptali (İİK 277 ve Devamı)talebinin kabulüne karşı, davacı vekili ile davalı S.A. vekili tarafından istinaf yoluna başvurusu üzerine, dosyanın yapılan inceleme sonucunda;

İddia ve savunmaya mahkemece toplanıp değerlendirilen deliller ile duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere göre; İstinaf incelemesine konu ve esas teşkil eden eldeki dava; Tasarrufun İptali (İİK 277 ve Devamı) istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince yapılp bitirilen yargılama sonucunda, "...Taşınmazın icra dosyası borçlusu tarafından diğer davalıya devrine ilişkin açılan işbu tasarrufun iptali davasında yargılama boyunca davalılar arasında yapılan satış işleminin muvazalı olarak yapılmadığının ispat edemediği gibi dava konusu taşınmazın bilirkişi tarafından tespit edilen bedeli ile tarafların aralarındaki satışta belirtilen bedel arasında gerçek değer nazara alındığında fahiş farkın olduğu, davalı borçlu S.A.'nun aleyhine başlatılan icra takiplerinin başlatıldığı tarihlerden bir kaç ay sonra taşınmazı diğer davalıya devrettiği, dava konusu tasarrufun İİK'nun 279/1-2. maddesi gereğince (borca mahsuben yapılan taşınmaz devrinin mutad ödeme olmaması nedeniyle), Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 2014/978 esas ve Yargıtay yerleşik içtihatları ve dosya kapsamındaki bütün deliller birlikte değerlendirildiğinde; borçlu davalı S.A.'nun dava konusu taşınmazın alacaklılardan mal kaçırma amaçlı sattığı, davalının borcunu ifa etmemek ve muhtemel icra takibinin semeresiz kalmasını sağlamak saikiyle işbu devir işini gerçekleştirdiği kanaatine varılmış; olduğundan davanın kabulüne, " karar verilmiştir. Karara karşı davacı vekili ile davalı S.A. vekili tarafından süresinde istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Davacı vekili ile davalı S.A. vekilinin istinaf itiraz başvuru dilekçeleri, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre değerlendirildiğinde;

1-)Davacı vekilinin istinaf itiraz başvuru dilekçesi kapsamda değerlendirildiğinde, Bilirkişi tarafından hesaplanan miktarın taşınmazın elden çıkarıldığı 05/6/2014 tarih itibariyle değeri 275.000, 00 TL olmasına rağmen ilk derece, mahkemece yalnızca takip çıkışı olan tamamladıkları miktar olan 10.493, 41 TL miktar ile sınırlı olarak davalının 10.493, 41 TL tazminattan sorumluluğuna karar verilmesinin doğru olmadığı, Davalı 3.kişi F.K. tasarrufun iptaline konu 779 ada 1 numaralı parsel, C Blok 9.kat 25 numaralı bağımsız bölümü 05/06/2014 tarihinde tapuda 8.400, 00.TL ye temlik ettiği taşınmazın nakden tazminata dönüştüğü tarih itibariye değeri bilirkişi tarafından 275.000, 00.TL tespit edildiğinden bu miktar ile sınırlı olmak üzere söz konusu icra dosyalarındaki asıl alacak ve ferileri ile beraber almasına karar verilmesi gerekirken yukarıda belirtilen şekilde sınırlayarak karar verilmesi hatalı olmuştur.

İİK'nun 282 maddesi gereğince davalı borçlu ile doğrudan işlem yapan üçüncü kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu ve zorunlu dava arkadaşları yargılama giderleri, harç ve vekalet ücretinden birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buna göre ilk derece mahkemesince davanın kabulüne karar

verildiğinden hükmün 6.bendi ile kararın niteliği gereği ikinci kişi davalı borçlu ile S.A. ile temlik ettiği üçüncü kişi eniştesi F.K. arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan, tasarrufun iptali talebi nakden tazminata dönüşse de hükmedilen vekalet ücretinden müştereken ve mütesilsel sorumlu tutulması gerekir buna göre hükmün 6.bendinde belirtilen, Kararın niteliği gereği davalı S.A. lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulmasının isabetsizdir.

2-)Davalı vekilinin istinaf itiraz başvuru dilekçesi kapsamında değerlendirildiğinde,

İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır. İptal davasının koşullarından biri alacaklının elinde kesin (İİK.143) veya geçici (İİK.105/II) aciz belgesinin bulunması gerektiğidir. Kesin veya geçici aciz vesikasının bulunması, iptal davası için ön koşul ise de bunun davanın açılmasından önce alınması zorunlu değildir. Davanın açılmasından sonra alınabileceği gibi, temyiz aşamasında ve hatta bozmadan sonra karar düzeltme aşamasında bile alınıp ibraz edilmesi yeterlidir. Ayrıca borçlunun hacze kabil malının bulunmaması halinde durumu tespit eden haciz zaptı, geçici aciz belgesi niteliğinde kabul edilebilir.

Ayrıca davalı borçlunun adına kayıtlı olan 55 RM 263 plakalı HYOSUNG marka 2007 marka iki tekerli motosikletin üzerinde dosya üzerinde bulunan 23/12/2016 tarihli araç takyidat bilgisine göre 40 adet haciz bulunduğu tespit edilmiştir. İcraca takdir edilen kıymete göre haczedilen malların alacağı karşılamadığı anlaşılırsa buna ilişkin haciz tutanağı da geçici aciz belgesi sayılır (m.105/2). (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2012/17-49 Esas, 2012/114 Kararı) 55 RM263 plakalı motosikletin ikinci el piyasa değeri 7.500, 00TL-9.000, 00.TL olup üzerindeki hacizler ile birlikte davacının alacağını karşılamayacağı izahtan varestedir.

Davalı borçlunun genel kredi sözleşmesinde gösterdiği adrese ve takip talebinin tebliğ edildiği adrese yapılan hacizlerde bir netice alınmamış ise borçlu adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde de davacıdan önce haciz olup bankalara yazılan müzekkerelere görede alacağın tahsili konusunda bir sonuç nazara alınamadığı takdirde de Yargıtay 17.Hukuk Dairesinin 2013/20279 Esas, 2013/9207 Kararına göre borçlunun aciz halinin gerçekleştiğinin kabulü gerekir.

İİK'nun 105/1. maddesine göre haczi kabil mal bulunmazsa haciz tutanağı 143. maddedeki aciz vesikası hükmündedir. Görüldüğü üzere, borçlunun gösterilen adresinde yapılan hacizde, haczi kabil malın bulunamamış olması halinde ilke olarak tutulan tutanak aciz vesikası hükmündedir. Bu kapsamda Samsun 9.İcra Müdürlüğü'nün 2017/1583 Esas, 2017/71584 Esas ve 2015/48947 Esas sayılı icra dosyaları incelendiğinde, borçlunun mevcut adresine 28/05/2013 tarihinde hacze gidildiğinde haczi kabil malvarlığı tespit edilemediği belirtilmiş olup haciz tutanağı bu kapsamda aciz vesikası kapsamındadır.

Davacı bankanın, borçluya verdiği kredi nedeniyle alacağının doğum tarihi kredi sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla oluşur. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2008/3224 Esas, 2009/10 Kararı) Davalı borçlu ile davacı banka arasında 30/06/2008, 12/04/2010 ve 2/04/2011 tarihli sözleşmeler imzalandığı, borç genel kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte doğmuş sayılacağından, buna göre taraflar arasındaki borç ilişkisinin iptali istenen tasarruf tarihinden önce doğduğu tespit edilmiştir.

Davalı S.A. vekili cevap dilekçesinde, söz konusu taşınmazın 250, 000.TL bedel ile devredilmiş olup geri kalan ödemenin müvekkiline elden yapıldığını. Bir kısmın da daha önceki borçlara mahsup sayıldığını beyan etmiş olup davalı borçlu S.A. tarafından, diğer davalı 3.kişi F.K.'a 04/01/2013 tarihinde 5.000, 00.TLye üzerinde Yapı Kredi Bankası lehine konulmuş 220.000, 00.TL ipotekli olarak, ipoteğin bütün hukuki vecibelerini kabul ederek temlik ettiği, bu tarih itibarıyla taşınmazın gerçek değeri birliksi tarafından 260.000, 00.TL tespit edilmiş olup Yargıtay 17. H.D.nin 2014/978 Esas sayılı yine Yargıtay 15.H.D nin 2002/5982 Esas, 2003/2036 Kararı sayılı kararında belirtildiği gibi, borca mahsuben yapılan taşınmaz devrinin mutad ödeme olmaması nedeniyle geçerli olmadığı, davalının borcunu ifa etmemek ve muhtemel icra takibinin semeresiz kalmasını sağlamak saikiyle işbu devir işini gerçekleştirdiği anlaşılmakla ilk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin kararı doğrudur. Davalı S.A. vekilinin tüm istinaf itirazlarının dosya kapsamında reddine,

Buna göre, yukarıda belirtilen nedenlere göre davalı S.A. vekilinin istinaf başvurusunun HMK.nun 353/1-b.1.maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE, ayrıca davacı vekilinin istinaf itirazı yönünden ilk derece mahkemesince yukarıda belirtilen şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olduğundan, davacı vekili banka vekilinin istinaf başvurusunun yukarıda belirtilen neden ile duruşma açmadan HMK.nun 353/1-b.2.maddesi gereğince KABULÜ İLE kararın düzeltilerek yeniden esas hakkında hüküm verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SONUÇ: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-)Davalı S.A. vekilinin istinaf başvurusunun HMK.nun 353/1-b.1.maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-)Davacı vekili banka vekilinin istinaf başvurusunun yukarıda belirtilen neden ile duruşma açmadan HMK.nun 353/1-b.2.maddesi gereğince KABULÜ İLE kararın düzeltilerek nakden tazminat ve vekalet ücreti konusunda yeniden esas hakkında hüküm verilmesine,

a-)Davanın KABULÜ ile;

... ili Çarşamba İlçesi... Mah. 779 ada 1 parsel sayılı 25 numaralı bağımsız bölümün 04/01/2013 tarihinde davalı borçlu S.A. tarafından davalı F.K.'a devrine ilişkin tasarrufun iptaline, F.K. tarafından dava konusu taşınmaz 05/06/2014 tarihinde dava dışı H.T.'e devredilmesi sebebi ile davalı S.A.'nın Samsun 9. İcra Müdürlüğü'nün 2017/71584, 2015/48947 ve 2017/71583 esas sayılı dosyalarındaki alacak ve ferileri

ile sınırlı olması kaydı ile dava konusu taşınmazın 4.kişiye devir tarihindeki değeri olan 275.000, 00.TL üzerinden davalı F.K.'tan alınarak davacı alacaklıya verilmesine,

b-)Peşin yatırılan harçların mahsubu ile eksik 537, 60 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

c-)Yargılama sırasında yapılan ve davacı tarafça karşılanan, 262, 31 TL harç, 650 TL bilirkişi ve araç gideri, 314 TL keşif harcı, 363, 3 TL posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 1589, 61 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

d-)Davacı tarafın kendini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından AAÜT gereğince 2.725, 00.TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

e-)Artan gider avansının kararın kesinleşmesi ile birlikte talep halinde davacı tarafa iadesine,

3-)Davacı banka ile davalı S.A. tarafından yapılan istinaf giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-)İstinaf başvurusu ile birlikte yatırılan gider avansından, kullanılmayan kısmın HMK.nın 333. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde yatıran ilgili tarafa iadesine,

5-)Davacıdan alınan istinaf karar harcı yeterli olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-)Karar tarihinde yürürlükte olan Harçlar Tarifesi gereğince istinaf eden davalı S.A.'ndan alınması gereken 537, 60 TL istinaf nispi karar harcından toplam olarak peşin alınan 179, 20 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 358, 40 TL harcın davalı S.A.'ndan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

7-)İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından kendisini vekil ile temsil ettiren taraf vekilleri lehine vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

8-)İşbu kesin kararın hukuki bilgilendirme hakkı kapsamında taraflara İLK DE-RECE MAHKEMESİNCE TEBLİĞİNE,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oybirliği ile dava değeri temyiz sınırı altında kaldığından HMK.nun 362/ (1)-a maddesine göre kesin olarak karar verildi. 27.05.2019

Samsun BAM. 1. HD. 27.05.2019 T. E: 1161, K: 1130

138) Davacı Banka ile Davalı Borçlu Arasındaki İlişkinin Bireysel Kredi Sözleşmesi ve Kredi Kartı Sözleşmesi ile Başladığı, Kredinin Kullanırılıp Bilahare Hesabın Kat Edilmesinin Alacağın Kredinin Kat Edildiği Tarihte Doğduğunu Göstermeyeceği, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin Bu Yoldaki Kararlı Uygulamalarında da Alacağın Kredi Sözleşmesinin İmzalandığı Tarihte Doğduğunun İptâl Davaları Bakımından Kabul Edildiği, Dava Konusu Olayda İptâli İstenen Tasarrufun, Bireysel-Kredi Kartı Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonra Gerçekleştirildiği Gözetilerek ve Dosya Kapsamında Toplanan Delillere Göre Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken, Alacağın Tasarruf Tarihinden Sonra Doğduğu ve Miktarının Düşüklüğü Görüşüyle Yanılgılı Değerlendirmeye Davanın Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu-

Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 03/11/2017 Tarih, 2016/367 Esas, 2017/156 Karar sayılı kararına karşı, davacı banka vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvuru üzerine, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının müvekkili bankadan kullanmış olduğu bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle aleyhine Giresun 1.İcra Müdürlüğünün 2016/6 E. ve Giresun 1.İcra Müdürlüğünün 2015/4613 E. sayılı dosyaları ile icra takibi başlatıldığını, 1.İcra Müdürlüğünün 2015/4613 E sayılı dosyasından 14.10.2016 tarihinde gidilen menkul hacizleri sırasındaki hacze kabil menkul malı bulunmadığına dair haciz tutanağının İİK.nun 82, İİK.nun 105 ve İİK.nun 143.maddesi gereğince borç ödenmeden aciz belgesi niteliğinde olduğunu, borçlu-davalı hakkında icra takiplerine başlanmadan önce mal kaçırmak amacıyla alacaklısı İ. Yaraman olan Giresun 2.İcra Müdürlüğünün 2015/3067 E. sayılı dosyası ile icra takibi açıldığını ve davalı-borçlunun Giresun Belediye Başkanlığı'ndan almakta olduğu maaşının üzerine 1.sırada haciz işlemi uygulandığını, alacaklı ile borçlu ve eşinin çok yakın arkadaş olduklarını, söz konusu takibin 07/09/2015 tarihinde açıldığını, borçlunun bu tarihten önce müvekkili bankanın takibine düştüğünü, borçlunun alacaklı üçüncü şahıs tarafından kendi aleyhine kambiyo senedine dayalı takip başlatmış olmasının müvekkili banka ve diğer alacaklıları sürüncemede bırakmak kastıyla olduğunu açık olduğunu, takibe konu senedin her zaman taraflarca geriye dönük olarak hazırlanmasının mümkün olduğunu, muvazaanın en büyük kanıtının borçlunun takip dosyasına sunmuş olduğu 09/09/2016 tarihli yazılı maaş muvafakatı ve itiraz sürelerinden feragati olduğunu, takibin muvazaalı olduğunu verilen bilgiler ve Yargıtay kararlarına göre açık olduğunu, alacaklı İ. Yaraman'ın senedi protesto ettirmemesi, kesinleşen takipten sonra sadece aylık maaş kesintileri ile alacağını tahsil etmeye çalışmasının genel yaşam deneyimlerine ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, bu durumun dahi gerçekte böyle bir alacak olmadığını ortaya koyduğunu, takip dosyasına maaş haczinden para düşmemesi ile muvazaalı bir şekilde takip başlatıldığı ve maaşına 1.sırada haciz uygulandığının açık olduğunu, HMK.nun 203 maddesi kapsamında üçüncü kişilerin muvazaa olgusunu her türlü delille ispat edebileceğini, ayrıca bilindiği üzere genel yaşam deneyimlerine ve yaşamın olağan akışına dayanan kişi, artık iddiasını ispatla

yükümlü olmadığını, davalıların kendi aralarında yapmış oldukları muvazaalı takip işleminin İİK.nun 277-283.maddesi kapsamında da iptale tabi işlemlerden olduğunu, borçlunun içinde bulunduğu durum ve alacaklılarına zarar verme kastı davalı alacaklı tarafından bilinmekte olup borçlu ile birlikte hareket ettiğini, bu nedenle yapılan icra takip işlemi muvazaalı işlem olup, tarafların gerçek iradesine uygun bulunmadığından her koşulda geçersiz olduğunu, tediye gücünü kısmen veya tamamen kaybeden borçlunun iyi niyetli kişiden beklenmeyecek tasarruflarla mevcudunu eksilttiği ve 3.şahsın borçlunun bu kastını ve yapılan işlemin niteliğini bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde yapılan tasarrufun ve işlemin geçersiz sayılması ve muvazaalı dosyaya gelen paraların müvekkil bankanın takip dosyasına aktarılması gerektiğini, Yüksek Yargıtay içtihatlarının da bu yönde olduğunu, müvekkilinin bankanın TBK.nun 19.maddesi uyarınca de gerçekte olmayan bir alacağı varmış gibi göstermek suretiyle açılan muvazaalı takiple de haklarının zarara uğratıldığını, somut olayda kimsenin aralarında herhangi bir hukuki veya ticari ilişki olmadan başka bir kimseye olayda yer alan 125.000, 00 TL. gibi hatırı sayılır nakit para vermesinin hayatın olacağın akışına aykırı olup, bahse konu takibin muvazaalı olduğunu, tüm bu nedenlerle İİK.nun 281/2.maddesi uyarınca Giresun 2.İcra Müdürlüğünün 2015/3067 E. sayılı dosyasına borçlu adına gelmiş ve gelecek paralar üzerine ihtiyati haciz konulmasına, muvazaalı olan takip ile bu takipten borçlu-davalı S.Y. G.en'in maaşı üzerine konulan 1.sıra haciz işlemine ilişkin tasarrufların İİK.nun 277 ve devamı maddeleri ile TBK.nun 19.maddesi gereğince iptaline, Giresun 1.İcra Müdürlüğünün 2016/6 E ve Giresun 1.İcra Müdürlüğünün 2015/4613 E. Sayılı icra takiplerine konu müvekkili banka alacakları nedeniyle dava konusu takip ve maaş haczi üzerine cebri icra yapabilme yetkisi verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Davalı S.Y. cevap dilekçesinde özetle; davacının muvazaaya ilişkin iddialarının ispattan yoksun ve asılsız iddialar olup, hukuki hiçbir değerinin olmadığını, davacı alacaklı banka tarafından aktif maaşına haciz konulduğunu ve maaşıyla bankanın alacağının teminat altında olduğundan, davacı alacaklının takip dosyasından düzenlenen menkul mal haczi tutanağının aciz vesikası niteliğinde olmadığını, davalı İ.'e verilen senedin davacı bankanın takibinden çok önceye ait borç senedi olup, İ.'e olan borcunun daha önceden olduğunu, alacaklının takip açmakta haklı olduğu bir yerde mal beyanı vermesi ve bununla birlikte itiraz hakkından vazgeçtim demesinin ve hacze muvafakat etmesinin muvazaa anlamına gelmediğini, davacıdan mal kaçırma yada davacının alacağını sakata uğratma durumu olmadığını, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Davalı İ.Y. vekili cevap dilekçesinde özetle; dava dilekçesindeki iddiaları kabul etmediklerini, haksız ve hukuka aykırı olan davanın reddine karar verilmesini, tasarrufun iptali davalarında aciz vesikasının dava şartı olduğunu, bu dava şartının yerine getirilmemesinden dolayı davanın reddi gerektiğini, müvekkilinin alacağının gerçek bir alacak olduğunu, muvazaanın söz konusu olmadığını, ayrıca müvekkilinin davacı banka ile borçlu S.Y. arasındaki borç ilişkisini bilmesinin mümkün olmadığını, senedin protesto edilmesinin cirantalara karşı icra takibi yapılabilmesi için zorunlu olup, keşideci S.'e karşı icra takibi yapmak için böyle bir protestoya gerek olmadığını,

Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin 1998/3431 E. sayılı ilamında belirtildiği üzere, takibin yapıldığı gün ödeme emri tebliği ve borçlunun muvafakatı ile haciz konulması alacağın muvazaalı olduğuna dair tek başına yeterli kabul edilemez olduğunu, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ: İlk derece mahkemesince yapı-
lıp bitirilen yargılama neticesinde; "...Yapılan yargılama ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, davalı S. aleyhine Giresun 2. İcra Müdürlüğü 2015/3067 Esas sayılı dosyasından diğer davalı İ. tarafından 07.09.2015 tarihinde 125.000, 00 TL tutarlı senede dayalı takibin başlatıldığı, davalı borçlu S.'in tebligatı aldığı tarih olan 09.09.2015 tarihinde icra müdürlüğünde borcu kabul ederek maaşına haciz konulmasına muvafakat ettiği, davalıların yakın arkadaş oldukları anlaşılmakla, davalıların borcun gerçek olduğu savunmasında bulundukları, yakın arkadaş olmanın tek başına davalılar arasında doğan borcun muvazaalı olduğunu ispata yetmeyeceği, davacı alacaklının Giresun 1. İcra Müdürlüğü 2015/4613 Esas sayılı dosyası ile başlattığı takibin tutarının 425, 56 TL olduğu ve ilamsız takibin 30/12/2015 tarihinde başlatıldığı, diğer takibin ise Giresun 1. İcra Müdürlüğü 2016/6 Esas sayılı dosyası ile 5.425, 93 TL tutarlı alacağa dayalı ilamsız takip olduğu 04/01/2016 tarihinde başlatıldığı, davacı yanın takip alacağı toplamı ve takiplerin başlangıç tarihleri göz önünde bulundurulduğunda davalıların muvazaalı işlem yapmalarını gerektirecek bir miktar olmadığı gibi senede dayalı davalılar arasında yapılan takibin davacı yanın takibinden 3 ay öncesine dayandığı davacı yanın muvazaa iddiasını ispata yarayacak başkaca bir delili dosyaya kazandıramadığı" gerekçesi ile; davanın REDDİNE, karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEP VE GEREKÇESİ: Davacı banka vekili istinaf dilekçesinde özetle; yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, davalı borçlunun kredi kullanımının dava konusu icra takibinden önce 03/02/2012 tarihinde olduğunu, dava konusu icra takibinin tarihinin müvekkil bankanın icra takibinden önce olduğu gerekçesine yer veren mahkeme kararının bu yönüyle hata olduğunu, yerel mahkeme tarafından davalılar arasındaki ve müvekkil banka takip tutarlarına göre muvazaa bulunmadığına dair hukuki olarak mesnetsiz bir şekilde karar verildiğini, davalı S.Y. (Güven)'in tacir olmadığı ve muvazaaya dayalı takiplerde ispat yükünün aksini iddia eden davalılara düştüğü hususları göz ardı edilerek, tam aksine ispat yükünün dosyada mevcut tüm delillerin de görmezden gelinerek, müvekkil bankaya yükletildiğini, somut davada ise davalıların yakın arkadaş olup, davalının tacir olmadığını, yakın arkadaşların birbirlerine hem yüksek meblağlı hem de kısa vadeli senet düzenlemesinin hayatın olağan akışına ters olduğunu, kişilerin kendi aralarında yüksek bir tutar için banka aracı kullanmayıp elden para alışverişi yapmalarının uygun olmadığını, davalı S. aleyhine icra dairelerinde başka banka icra takiplerinin de mevcut bulunduğunu, yerel mahkeme kararındaki takipler arasındaki meblağ karşılaştırmasının yersiz olduğunu, davalı taraflar arasındaki muvazaalı işlemin TBK 19. Madde uyarınca iptale tabi olduğunu, Yargıtay İçtihatları ile sabit olan somut davada uygulamada sıkça görülen davalı/borçlunun diğer alacakları sürümcemede bırakmak maksatlı, aktif SGK çalışanı olması sebebiyle aleyhine her zaman düzenlenmesi mümkün ve protestosuz yüksek meblağlı kambiyo senedi düzenleterek, güvendikleri kimseler haklarında icra takipleri

başlatmakta ve icralardaki sürelerden, tebligatı bizzat teslim almak suretiyle feragat ederek maaş muvafakatları vermekte olduğunu, tarafların gerçek iradelerine uymayan bu muvazaalı davranışları TBK'nun 19. Maddesi uyarınca iptale tabi olduğunu, danışıklı işleme ilişkin ispat yükünün de bizzat davalılara ait olduğunu, davalıların ise bu hususta tanık dinleteceklerini beyan etmelerine rağmen hukuka ve maddi gerçekliğe aykırı bu duruma kimsenin tanıklık etmediğini, bütün bu nedenlerle yerel mahkeme kararının kaldırılmasını, muvazaalı takibin ve maaş haczinin iptaline karar verilmesini, müvekkil bankanın alacaklarına dair takip dosyalarından dava konusu takip ve maaş üzerinde cebri icra yapabilme yetkisi tanınmasını, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini istediklerini belirterek istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ilk derece mahkemesi vak-i kararının, eksik inceleme ve/veya hatalı değerlendirmeye dayalı olup olmadığı, kararda usul ve yasaya aykırılık bulunup bulunmadığı noktalarında toplanmaktadır.

DELİLLER: Yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 03/11/2017 Tarih, 2016/367 Esas, 2017/156 Karar sayılı kararına karşı, davacı banka vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvuru üzerine, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

Dava dilekçesindeki ileri sürüşe ve yargılama sırasındaki davacı vekilinin sözlü ve yazılı açıklamalara göre eldeki dava; niteliği itibarıyla TBK 19. maddesinde tanımını bulan muvazaa hukuksal nedenine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş, davacı alacaklı vekilince karara karşı süresinde istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Yüzeysel bakıldığında tasarrufun iptali davaları ile muvazaa davaları arasında bir benzerlik görülmekte ise de bu benzerlik her iki davanın güttüğü amaçtan öte gitmemektedir. İİK 277.maddesinde sözü edilen iptal davaları borçlu tarafından geçerli olarak yapılmış bazı tasarrufların hükümsüz kılınması için açılır. Oysa muvazaa davası borçlunun yaptığı tasarrufi işlemlerin gerçekte hiç yapılmamış olduğunu tesbit ettirmeyi amaçlar. Kural olarak muvazaa nedeniyle hakları ihlal olunan ve zarar gören 3.kişiler tek taraflı veya çok taraflı hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilirler.

3. kişinin danışıklı işlem ile hakkının zarar gördüğünün benimsenebilmesi için onun danışıklı işlemde bulunandan bir alacağının var olması ve bu alacağın ödenmesinin önlemek amacıyla danışıklı bir işlem yapılması gerekir. Davacının bu davadaki amacı alacağını tahsil edebilmek için muvazaa nedeniyle temelde geçersiz olan işlemin hükümsüzlüğünü sağlamaktır. Muvazaaya dayalı davalarda davacının icra takibine geçmesi ve aciz belgesi almasına gerek yoktur. Çünkü yukarıda açıklandığı gibi İİK 277 ve izleyen maddelerinde iptal davasına konu tasarruflar özünde geçerli olmasına rağmen kanunun icra hukuku yönünden iptaline imkan verdiği tasarruflardır.

Muvazaaya dayalı iptal davasında ise davacı muvazaalı işlemle kendisinin zararlandırıldığını ileri sürmektedir. İİK 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen iptal davası açma hakkı davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel değildir. Davacının iddiasını kanıtlaması halinde iddianın taşınmazın aynına ilişkin olmadığı, alacağın tahsiline yönelik bulunduğu da gözetilerek İİK 283/1, 2.maddesi kıyasen uygulanarak iptal ve tescile gerek olmaksızın davacının taşınmazların haciz ve satışını isteyebilmesi yönünden hüküm kurulması gerekecektir.

Açıklanan ilke ve kurallar doğrultusunda somut olay irdelendiğinde;

Davacı-alacaklı banka tarafından davalı-borçlu S.Y. hakkında, kullanmış olduğu bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle, Giresun 1.İcra Müdürlüğü'nün 2016/6E. ve Giresun 1.İcra Müdürlüğü'nün 2015/4613 E. sayılı dosyaları ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, takibin kesinleştiği ve borçluya ait hiçbir mal varlığı tespit edilemediği davalı borçlu hakkında ayrıca; alacaklısı diğer davalı İ. Yaraman olan 05/08/2014 vade tarihli, 05/06/2014 tanzim tarihli, 125.000 TL bedelli bonoya istinaden Giresun 2. İcra Müdürlüğü'nün 2015/3067 E. sayılı dosyası ile 07/09/2015 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine girildiği ve takipte davalı-borçlunun Giresun Belediye Başkanlığı'ndan almakta olduğu maaşına 1.sırada haciz işlemi uygulandığı, davacı alacaklı bankanın icra takiplerinin davalı İ. Yaraman takibinden sonraki tarihli olduğu, davalılar arasında önceye dayalı tanışıklık ve arkadaşlık bulunduğu, anlaşılmaktadır.

Davacı banka ile davalı borçlu arasındaki ilişki bireysel kredi sözleşmesi ve kredi kartı sözleşmesi ile başlamıştır. Kredinin kullandırılıp bilahare hesabın kat edilmesi alacağın kredinin kat edildiği tarihte doğduğunu göstermez. Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin bu yoldaki kararlı uygulamalarında da alacağın kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte doğduğu iptâl davaları bakımından kabul edilmektedir.

Dava konusu olayda iptâli istenen tasarrufun, bireysel-kredi kartı sözleşmesinin imzalanmasından sonra gerçekleştirildiği gözetilerek ve dosya kapsamında toplanan delillere göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, alacağın tasarruf tarihinden sonra doğduğu ve miktarının düşüklüğü görüşüyle yanılıklı değerlendirmeye davanın reddedilmesi isabetsizdir.

Açıklanan ve benimsenen tüm bu nedenlerle ilk derece mahkemesince davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olup, istinaf başvurusunun bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.2 maddesi gereğince kabulü ile kararın kaldırılarak, davanın kabulü yönünde yeniden hüküm verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacı banka vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.2 maddesi gereğince KABULÜ ile; Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 03/11/2017 Tarih, 2016/367 Esas, 2017/156 Karar sayılı kararının KALDIRILARAK ESAS HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE,

2-Davanın KABULÜ ile, Giresun 2. İcra Müdürlüğü'nün 2015/3067 Esas sayılı takip dosyasında davalı S.Y.'ın maaşı üzerine konulan 1. Sıra haciz işlemine ilişkin tasarrufun İPTALİNE,

a-Karar tarihi itibarıyla alınması gereken 606, 59 TL nisbi karar ve ilam harcından peşin alınan 151, 65 TL harcın mahsubu ile arta kalan 454, 94 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

b-Davacı yanca yargılamada sarfolunan toplam 468, 55 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

c-Davacı davada vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince belirlenen 2.180, 00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

d-Davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,

e-Yargılamada yatırılan gider avansından, kullanılmayan kısmın HMK 333. Maddesi gereğince karar kesinleştğinde ilgisine iadesine

3-Davacı yanca yatırılan istinaf karar harcının talep halinde ilgisine İADESİNE,

4-İstinaf başvurusu ile birlikte yatırılan gider avansından, kullanılmayan kısmın HMK 333. Maddesi gereğince karar kesinleştğinde yatıran davacıya iadesine,

5-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından davacı banka lehine vekalet ücreti verilmesine yer olmadığına,

6-İş bu kesin kararın hukuki bilgilendirme hakkı kapsamında taraflara ilk derece mahkemesince tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oybirliği karar verildi. 30/01/2018

Samsun BAM 1. HD. 30.01.2018 T. E: 197, K: 209

139) Davacı Alacaklı Banka 2012 ve 2014 Tarihlerinde Kredi Sözleşmesi Uyarınca Davalıya Kredi Kullandırdığına Göre, Kredi Sözleşmelerinin Yapıldığı ve Kredinin Verildiği Tarihler İtibariyle Borcun Doğmuş Olduğu, Dolayısı ile Borcun Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu-İcra Müdürlüğü Tarafından Borçlunun Adresinde Yapılan Hacizde 'Haczi Kabil Mal Varlığı Bulunmadığı' Haciz Tutanağına Yazılmış (ki Bu Belge İİK 105.maddesi Uyarınca Geçici Aciz Vesikası Niteliğindedir), İcra Dosyası İçeriğinden de Başka Menkul Gayrimenkul Mal Varlığının Bulunmadığı Belirlenmiş Olduğundan, Aciz Vesikası Bulunmasına İlişkin Ön Koşulun da Gerçekleşmiş Olduğu-

Yukarıda numarası yazılı bulunan kararın istinafen tetkiki ile kaldırılması davalı yanca müddeti içerisinde verilen dilekçe ile istenmekle duruşma açılmasını icap ettiren herhangi bir cihet bulunmadığından dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda gereği görüşülüp düşünüldü;

A-TALEP:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalılardan K1'nın bankadan kullandığı kredi ve aldığı kart nedeniyle borçlu olduğunu, hesabının kat edildiğini, hakkında...7.İcra Müdürlüğü'nün 2015/6934 sayılı dosyası ile ilamsız takip yaptıklarını, alacaklarının ödenmediğini, adı geçen borçlunun mal kaçırmak amacıyla...ili... ilçesi A1 Mahallesi 263 ada 29 parsel A blok zemin kat 5 numaralı dükkan niteliğindeki bağımsız bölümü 09/01/2015 tarihinde ederinin çok altında diğer davalı K2'ya sattığını belirtmiş, bahse konu taşınmaz üzerine İİK 281/2. maddesi uyarınca teminatsız ihtiyati haciz konulmasına, satışı yönelik tasarruf işleminin iptaline, tapu kaydının düzeltilmesine gerek olmaksızın alacaklı bankaya İİK 283/1.maddesi uyarınca cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B-CEVAP:

Davalılar süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmamış, ancak Davalı K1 tahkikat aşaması devam ederken bilirkişi raporuna itiraz ve beyan dilekçesi ibraz etmiştir. Anılan dilekçe de davalı, raporun hatalı, çıkarılan miktarın fahiş olduğunu, dükkanın yüzölçümünün gerçekte 78 m2 olduğunu, ayrıca taşınmazın zaten diğer davalı K2'a ait iken verdiği bir borca karşılık kendisine teminat amaçlı devredildiğini, sonrasında borç ödenince taşınmazı geri verdiğini belirtmiş, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

C-İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

Mahkemece tarafların dayandıkları ve davanın niteliği gereği toplanması gerekli deliller toplanmış, taşınmaz üzerinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapılmış, raporlar alınmış ve nihayetinde 23/09/2016 tarihinde; davacı bankanın davalılardan K1'ya verdiği kredi ve kredi kartı nedeniyle alacaklı olduğu, alacağın doğum tarihinin tasarruf tarihinden önce olduğu, takibin kesinleştiği, yapılan hacizde borçlu davalı K1'nın haczi kabil malının bulunmadığının belirtildiğinin anlaşıldığı, davaya konu 5 numaralı dükkan niteliğindeki taşınmazın 09/01/2015 tarihinde diğer davalı K3ya 36.000 TL ye

satılıp devredildiği ancak yapılan keşif ve alınan rapor uyarınca taşınmazın devir tarihi itibarıyla rayiç değerinin 96.739 TL olduğunun tespit edildiği, dolayısıyla taşınmazın bedelinin çok altında devredilmiş olduğu, ayrıca dosyaya sunulan beyanlardan davalı K2'nın diğer davalı K1'nın arkadaşı olduğu ve onun borca batık durumda olduğunu bildiği, taşınmazın gerçek değerinin çok altında satılmış olması nedeniyle bu devrin bağışlama hükmünde olduğu ve batıl olduğu, İİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali koşulları bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu taşınmazın davalı K3'a satışı biçiminde gerçekleşen tasarrufun iptaline,...7.İcra Müdür-lüğü'nün 2015/6934 sayılı dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere dava-cıya cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmiştir.

D-İSTİNAF SEBEPLERİ

Davalılardan K1 istinaf dilekçesinde; taşınmazı işleri kötüye gittiği için gerçek satış biçiminde devrettiğini, kötü niyetli olmadığını, bilirkişinin dükkanının değerini hatalı olarak piyasa değerinin çok üstünde çıkardığını, rapora karşı yaptığı itirazın mahkemece dikkate alınmadığını, davacının usulünce bir aciz belgesi sunmadığını, tasarrufun borçtan önce olduğunu belirtmiş, çelişkilerle dolu ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına, tüm masraf ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı K2 ise, taşınmazı bedelini ödeyerek gerçekten satın aldığını, taşınmazı daha önce de 2013 yılında aynı kişiye satmış olduğunu, davalı K1'nın banka ile olan sorunlarından haberdar olmadığını ileri sürerek usul ve yasaya aykırı yerel mahkeme kararının kaldırılmasını istemiştir.

E-DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Dava, İİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır. Bu tür davaların dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması, borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması ve davanın 5 yıllık hakdüşürücü süre içinde açılmış olması gerekir. Bu ön koşulların bulunması halinde ise İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Özellikle İİK.nun 278.maddesinde akdin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği ve yasanın bağışlama hükmünde olarak iptale tâbi tuttuğu tasarrufların iptali gerektiğinden mahkemece ivazlar arasında fark bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Aynı maddede sayılan akrabalık derecesi vs. araştırılmalıdır. Keza İİK.nun 280.maddesinde malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastının işlemin diğer

tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde tasarrufun iptal edileceği hususu düzenlendiğinden yapılan işlemde mal kaçırma kastı irdelenmelidir. Öte yandan İİK.nun 279.maddesinde de iptal nedenleri sayılmış olup bu maddede yazılan iptal nedenlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği de takdir olunmalıdır.

Bu genel açıklamadan sonra somut olaya ve dava ön koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılacak olursa, Öncelikle hemen belirtilmelidir ki, davacı alacaklı banka 2012 ve 2014 tarihlerinde kredi sözleşmesi uyarınca davalı K1'ya kredi kullanırdığına göre, kredi sözleşmelerinin yapıldığı ve kredinin verildiği tarihler itibariyle borç doğmuştur. Dolayısıyla borcun doğum tarihi tasarruf tarihinden öncedir.

İkinci olarak, davalı borçlunun sözleşme uyarınca geri ödemesi gereken kredi borcunu ödememesi üzerine davacı banka alacağın tahsili için...7.İcra Müdürlüğü nezdinde ilamsız icra takibi başlatmış, usulüne uygun ödeme emri tebliğine rağmen itiraz edilmediğinden icra takibi dolayısıyla alacak kesinleşmiştir.

Üçüncü olarak, icra müdürlüğü tarafından borçlunun adresinde 20/07/2016 tarihinde yapılan hacizde haczi kabil mal varlığı bulunmadığı haciz tutanağına yazılmış(ki bu belge İİK 105.maddesi uyarınca geçici aciz vesikası niteliğindedir), icra dosyası içeriğinden de başka menkul gayrimenkul mal varlığının bulunmadığı belirlenmiştir. Buna göre, aciz vesikası bulunmasına ilişkin ön koşul da gerçekleşmiştir.

İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığına gelince, davaya konu 5 numaralı bağımsız bölümün tapudaki satış bedeli 36.000 TL iken, uzman bilirkişi tarafından keşfen belirlenen değeri ise 96.739 TL dir. Az yurarda açıklandığı üzere, akdin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği tasarruflar bağış hükmündedir ve İİK 278/II. maddesi gereğince iptale tabidir. Tasarruf konusu taşınmazın satış değeri ile gerçek değeri arasında neredeyse 2, 5-3 kat fark bulunduğundan dava konusu tasarruf işleminin iptali gerektiği açıktır. Bu nedenle ilk derece mahkemesince varılan sonuç isabetlidir.

Her ne kadar davalılardan K1 bu değer in fahiş olduğunu, dükkan zemininin 78 m2 olmasına rağmen bilirkişi tarafından hatalı olarak 140 m2 şeklinde değerlendirildiğini, bu konudaki haklı itirazının mahkemece dikkate alınmadığını ileri sürmüş ise de, bağlı icra dosyasında 16/11/2016 tarihinde alınan kıymet taktir raporunda anılan taşınmaz için 150.000 TL değer biçilmiş olması karşısında adı geçen davalının değere yönelik istinaf sebebi de yerinde değildir.

Açıklanan tüm bu sebepler, dosya içeriği, toplanan deliller, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçe ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması nazara alınarak usul ve yasaya uygun görülen İlk Derece Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.

F-HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davalıların istinaf başvurularının ESASTAN REDDİNE,

2-İş bu istinaf için alınması gereken 2069, 72 TL harçtan davalıların yatırmış oldukları, 1034, 86 TL harcın mahsubu ile bakiye 1034, 86 TL'nin davalılardan müstereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davalıların istinaf için yatırdıkları avanstaki kullanılmayan kısmının kendilerine iadesine,

4-Kararın tebliği, harç tahsil müzekkeresi yazılması, avans iadesi, kesinleştirme ve sair işlemlerin İlk Derece Mahkemesince yerine getirilmesine,

dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 26/12/2016 tarihinde HMK 362/1-a maddesi uyarınca kesin olarak oy birliği ile karar verildi.

Antalya BAM. 4. HD. 26.12.2016 T. E: 44, K: 45

BÖLÜM 3

HUKUKİ MÜTALÂALAR

417) Kambyo Senedine Dayalı İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında İspat Yükü Kimin Üzerindedir? İspat Yükü Üzerinde Olan Taraf Bunu Nasıl Yerine Getirebilir? Somut Olayda İspat Yükü Üzerinde Olan Tarafın İddialarını Usule Uygun Şekilde Yerine Getirdiği Kabul Edilebilir mi?*

I- İcra ve İflas Kanununun 72. maddesi, *icra hukuku* bakımından borçlu duruma düştüğü halde maddi hukuk bakımından aslında borçlu olmadığını ileri süren borçluya, “**borçlu olmadığını genel hükümlere göre tespit ettirme olanağını vermek**” amacıyla kabul edilmiştir.

Olumsuz (menfi) tespit davası, **borçlunun** “borçlu olmadığını” kanıtlamak için açtığı bir davadır. Bu dava, borçlu tarafından, henüz borç ödenmeden açılır.¹ Borçlu, “*icra takibinden önce*” veya “*hakkında yapılmış olan ve kesinleşen takip nedeniyle*” takip hukuku bakımından borçlu duruma düştüğü halde, “*maddi hukuk bakımından takip konusu yapılan alacağın borçlusu bulunmadığını*” tespit için bu davayı açar.^{2 3}

Borçlu -icra takibinden önce veya sonra- **borçlu olmadığını** tespit için bu davayı açabilirse de (mad. 72/I), icra takibinden önce “*alacaklıya ne kadar borçlu bulunduğunu*” tespit ettirmek için” bu davayı açamaz.⁴

Kanımızca, bu davayı “*borçlunun, hakkında yapılan icra takibinden önce veya sonra, hukukî yararı bulunan durumlarda maddi hukuk bakımından borçlu olmadığı- nın tespiti için açtığı bir dava*” şeklinde tanımlayabiliriz...

Menfi (olumsuz) tespit davası, **Yargıtay**’ımız tarafından da;

√ “*Bir hukuki ilişkinin veya bir hakkın gerçekten mevcut olmadığının tespitine yönelik, bir başka deyişle, hukuki bir yarar bulunması koşuluyla, sonuçta alacak-borç ilişkisi doğuracak bir durumun olmadığının tespiti amaçlandığı bir dava*”⁵,

* Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

¹ Bknz: 15. HD. 03.06.1997 T. 4075/4658 (www.e-uyar.com)

² Bknz: 11. HD. 22.06.1984 T. 3276/364; İİD. 03.06.1971 T. 5830/6289 (www.e-uyar.com)

³ **UYAR, T.** Olumsuz Tespit Davalarının Niteliği (Tür. Bar. Bir. D. S:126, Mayıs/2005, s:142-144)

⁴ Bknz: 2. HD. 17.09.2013 T. 1076/21108; 11. HD. 28.01.1991 T. 8183/300 (www.e-uyar.com)

⁵ Bknz: HGK. 18.01.2012 T. 19-622/ 9 (www.e-uyar.com)

√ “Gerçekte var olmayan bir borç ya da geçersiz bir hukuki ilişki nedeniyle icra takibine maruz kalması muhtemel olan veya icra takibine maruz bir kimsenin (borçlunun) gerçekte borçlu bulunmadığını ispat için açacağı dava”⁶,

√ “Bir hukukî ilişkinin ya da ondan doğan bir hak veya yetkinin mevcut olmadığı, bir belgenin sahteliğinin ya da herhangi bir nedenle hükümsüzlüğünün tespiti için, hukuki yarar bulunması koşuluna bağlı olarak açılan ve sonucunda herhangi bir mahkumiyet istemini içermeyip, konusunu teşkil eden hususun bir kararla tespitini amaçlayan bir dava”⁷

şeklinde tanımlanmıştır...

Bu dava ile, davalı (alacaklı) tarafından “varlığı ileri sürülen bir hukukî ilişkinin mevcut olmadığının tespiti” istenir. Bu davanın konusu, “alacağın doğum koşullarından herhangi birinin eksikliği veya sona erme sebeplerinden birinin varlığı sonucunda alacağın yokluğunun tespiti”dir.⁸

II- Olumsuz tespit davası *her zaman* -ve borç ödenmeden, borç ödeninceye kadar- açılabilir. Yani, İcra ve İflâs Kanununda bu davanın açılabilceği bir *zaman dilimi* öngörülmemiş olduğundan, taraflar arasındaki hukuki ilişki devam ettiği sürece olumsuz tespit davası açılabilir.⁹ Başka bir deyişle, bütün *tespit davaları* gibi, olumsuz tespit davası da zamanaşımına bağlı değildir.¹⁰ Ancak bu dava, *icra takibi sona ermeden* açılabilir...¹¹

Borçlu, en geç borç ödeninceye kadar geçecek olan süre içinde -kural olarak- istediği zaman bu davayı açabilir. Ancak, olumsuz tespit davasında dayanılan hukukî sebebin ileri sürülebilmesini maddi hukuk bir süre ile sınırlandırmışsa, borçlu -davanın bu süreye uyarak, bu süre içinde olumsuz tespit davasını açması gerekir. Aksi takdirde açılan dava -esasa girilmeden- süre aşımından reddedilir. Örneğin; “hata”,¹² “hile”¹³ veya “ikrah” (tehdit)¹⁴ sonucunda imzaladığı sözleşme ya da senetten dolayı borçlu olmadığının tespitini isteyen kişinin, **hatanın ve hilenin**¹⁵ **anlaşıldığı (öğrenildiği), ikrahın (tehdidin)**¹⁶ **ortadan kalktığı tarihten itibaren** bir yıl içinde “borçlu olmadığı” hususunu alacaklı tarafa bildirmesi gerekir. (TBK. mad. 39/I).

⁶ Bknz: 6. HD. 28.06.2012 T. 5835/9683; 6. HD. 28.06.2012 T. 5830/9692; HGK. 07.12.2011 T. 13-576/747 (www.e-uyar.com)

⁷ Bknz: 11. HD. 22.06.1984 T. 3276/3641; İİD. 03.06.1971 T. 5830/6289 (www.e-uyar.com)

⁸ Bknz: 4. HD. 10.03.1980 T. 11456/3077 (www.e-uyar.com)

⁹ **MUŞUL, T.** Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, s: 22

¹⁰ **KURU, B.** Tespit Davaları, s: 166

¹¹ **TÜRK, A.** Menfi Tespit Davası, s: 56

¹² Bknz: 19. HD. 06.05.2010 T. 7475/5564; 14.03.2012 T. 12533/4073; 09.02.2004 T. 4321/897 vb. (www.e-uyar.com)

¹³ Bknz: 19. HD. 14.03.2012 T. 12533/4073; 31.01.2012 T. 7012/1180; 03.06.2011 T. 14029/8829; 06.05.2010 T. 7475/5564 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁴ Bknz: 19. HD. 05.06.2014 T. 13475/10569; 14.04.2010 T. 6454/4413; 11.02.2010 T. 3697/1383; 09.02.2010 T. 3038/1194; 27.06.2007 T. 2238/6806 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁵ Bknz: 19. HD. 30.06.2011 T. 14029/8829; 13. HD. 08.06.1999 T. 4522/4669; HGK. 07.02.1988 T. 1-767/987 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁶ Bknz: 19. HD. 11.07.2012 T. 6338/11554; 06.05.2010 T. 7475/5564; 09.02.2010 T. 3038/1194 vb. (www.e-uyar.com)

III- Takip hukuku bakımından ‘borçlu’ duruma düşen kişinin, maddi hukuk -ve özellikle borçlar hukuku ve ticaret hukuku- bakımından¹⁷ ‘borçlu bulunmadığı’nın tespiti için açtığı bir dava olan olumsuz tespit davasında, davacı-borçlu ya *borcun hiç doğmamış olduğunu* -örneğin; alacaklı olduğunu ileri süren kişi ile hiçbir hukuki/ticari ilişkisi bulunmadığını ya da alacaklının elindeki senedin (belgenin) bedelsiz olduğunu; sahte olduğunu- ileri süren veya *doğmuş olan borcun hükümsüz olduğunu* -örneğin; alacaklı olduğunu ileri süren kişinin elindeki sözleşmenin konusunun imkansız ya da hukuka (TMK. 23; TBK. 27) veya kamu düzenine, ahlaka aykırı olduğunu (‘hava parası’, ‘kumar oynamak için verilen borç para karşılığında’ ‘ihaleye katılmayı önlemek amacıyla’, ‘kaçırılan kızın evlenmesine rıza gösterilmesi için’ düzenlenen senetlerin geçersiz olduğunu), sözleşmenin, kanunun öngördüğü geçerlilik koşullarına uygun biçimde yapılmamış olduğunu, sözleşmenin ayırt etme gücünden (TMK. mad. 15) yoksun olan kişi tarafından yapılmış olduğunu, sözleşmenin muvazaalı olduğunu, kanuna karşı hile teşkil ettiğini, hata, hile, ikrah, gabin nedeniyle sözleşmenin (senedin) iptali gerektiğini- ileri sürer ya da *borcun sona erdiğini* -örneğin; borcun ödendiğini, ibra edilmiş olduğunu, alacaklının kendisine olan borcu ile, alacaklıya olan borcunu takas ettiğini- bildirebilir veya *alacağın henüz muaccel olmadığını, alacaklı tarafından kendisine mehil (süre) verilmiş olduğunu; alacağın zamanaşımına uğradığını* ileri sürer.¹⁸

IV- İcra takibinden önce açılan olumsuz tespit davalarında yetkili mahkeme; “davalı-alacaklının ikametgahının (MK. mad. 19/I) bulunduğu yerdeki mahkeme”dir (HMK. mad. 6/1).¹⁹ İcra takibinden sonra açılan olumsuz tespit davalarında, yetkili mahkeme; İİK. mad. 72/VIII’e göre “davalı-alacaklının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkeme” (genel yetkili mahkeme) (HMK. mad. 6/1) ile “icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkeme” (özel yetkili mahkeme)dir.²⁰

V- Her davada olduğu gibi, “olumsuz tespit davaları”nda da ‘ispat yükü’ büyük önem taşır. Çünkü, kendisine ispat yükü düşen taraf bunu yerine getirmezse, açtığı (ya da aleyhine açılan) davayı kaybeder.

Olumsuz tespit davalarında *ispat yükü*, davacının iddiasının dayandığı nedenlerin niteliğine göre değişir.^{21 22} Bu nedenle kambiyo senetleri hakkında açılan olumsuz tespit davalarında, senedin dayanağı olduğu ileri sürülen “hukukî ilişki” ile senet metnindeki “borç sebebi”nin karşılaştırılarak, ispat yükünün kime düşeceğinin saptanması gerekir.²³

¹⁷ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 1, s: 465 – ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, s: 139 – TÜRK, A. age. s: 67 – CANBOLAT, S. Ticari Senetlerde Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, s: 2

¹⁸ Ayrıntılı bilgi için bknz: TÜRK, A. age. s: 67 vd.

¹⁹ Bknz: 19. HD. 15.01.2014 T. 18501/1184; 20.11.2013 T. 12655/18578; 12.09.2013 T. 9718/13789; 01.07.2013 T. 8888/12339; 01.07.2013 T. 8883/12338 (www.e-uyar.com)

²⁰ Bknz: 19. HD. 01.04.2014 T. 3171/6218; 16.01.2014 T. 18758/1291; 24.06.2013 T. 8286/11811; 20.11.2012 T. 9355/17292; 20.09.2012 T. 8391/13322; 24.05.2012 T. 2588/8743; 24.05.2012 T. 2588/8743; 06.02.2012 T. 15345/1563; 19.01.2012 T. 9307/468; 27.05.2010 T. 8411/6516; 28.03.2012 T. 1849/5125; 20.03.2012 T. 12982/4570; 19.03.2012 T. 1721/4478 (www.e-uyar.com)

²¹ POSTACIOĞLU, İ. / ALTAY, S. İcra Hukuku Esasları, 5. Basi, 2010, s: 33

²² Bknz: 4. HD. 09.02.1973 T. 6096/1189 (www.e-uyar.com)

²³ Bknz: 11. HD. 12.05.1977 T. 1966/2520 (www.e-uyar.com)

Davacı–borçlunun;

- “**Senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını**”,

- Senette sahtekârlık (**tahrifat**) yapılmış olduğunu”,

ileri sürmesi halinde, bu hususun doğru olmadığını -yani; “*senetteki imzanın borçluya ait olduğunu*”, “*senette sahtekârlık yapılmadığını*”- *davalı-alacaklının ispat etmesi* gerekir.

Buna karşın, davacı–borçlunun;

- Borcun “**ödeme**”, “**ibra**”, “**takas**” gibi bir nedenle sona erdiğini,

- Senedin “**hata**”, “**hile**”, “**ikrah**” nedeniyle geçersiz olduğunu,

- Senedin “**karşılıksız**” olduğunu,

- Senedin “**hatır senedi**” olduğunu,

- Senetteki borcun “**ödeme**”, “**ibra**”, “**takas**” gibi bir nedenle son bulduğunu,

- Senedin “**kumar**”²⁴ veya “**bahis**” borcu olduğunu ya da “**kumar veya bahis için verilen ödünç (avans)**” karşılığı olduğunu,

- Senedin “**başlık parası**” karşılığı olduğunu,

- Ekonomik işlevi açısından bir ‘ödeme aracı’ olan **çekin** “**ödemeden başka bir amaçla**” -örneğin; ödünç olarak- verilmiş olduğunu,

- Senedin “**hava parası**” karşılığında düzenlenmiş olduğunu,

- Senedin, “**ihaleye katılmayı önlemek**” amacı ile -yani; “**ihaleye fesat karıştırılması sonucu**”- düzenlenmiş olduğunu,

- Senedin “**ahlâka aykırı bir amaç için**” verilmiş olduğunu,

- Senedin “**temyiz kudretine sahip bulunulmadığı sırada**” düzenlenmiş olduğunu,

- Senedin “**evlenmek üzere eş bulmak amacı ile**” düzenlenmiş olduğunu,

- Senedin “**anlaşmaya aykırı olarak**” doldurulmuş olduğunu,

ileri sürmesi halinde, *bu iddiasını kendisinin ispat etmesi* gerekir.

Yüksek mahkeme, şu durumlarda ispat yükünün **davacı–borçluya** düştüğünü belirtmiştir.

√ “*Menfi tespit davalarında kural olarak ispat yükü alacaklıya ait ise de, **alacak ilişkisi kambiyo senedinden kaynaklanıyorsa senede karşı senetle ispat kuralı gereği ispat yükünün tekrar borçlu tarafa geçeceğini**- Somut olayda davaya konu bono üzerinde düzenleme nedeninin ‘naktan’ olarak gösterildiği, davacı her ne kadar*

²⁴ Bknz: 19. HD. 06.02.2012 T. 5852/1591 (www.e-uyar.com)

tarafklar arasında ticari ilişki bulunmadığını, davalı ile oğlu arasında ticari ilişki bulunduğunu- Bu ticari ilişkide dahi borcun 5.000.000,00 TL olmadığını ileri sürmüşse de davacının asaleten ve şirket yetkilisi sıfatıyla imzaladığı protokol, vekaletnameler ve savcılık dosya örneği dikkate alındığında tarafklar arasında ticari ilişki bulunduğu, davacının protokol ile davalıya karşı taahhüdünün bulunduğu, savcılıkta alınan ifadelerden davacının oğlunun yürüttüğü faaliyetlerde oğluyla birlikte hareket ettiklerinin anlaşıldığını”²⁵

√ “Senedin verilış nedeninin ‘malen’ kaydını içermesi, malın teslim edilip senedin alındığını göstereceğinden; senet bedelinin ödendiği veya bu senedin sonradan anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasını **davacı yanın usulüne uygun delillerle kanıtlamasının gerekeceğini**; tanık dinlenilmesinin mümkün olmadığını”²⁶

√ “Taraflar arasındaki menfi tespit davasında, icra takibine konu senet olup, davacı yanca bedelsizlik iddiasına yönelik dosyaya ibraz edilen **davacı yanca bedelsizlik iddiasına yönelik dosyaya ibraz edilen tahsilat makbuzunun ödeme iddiasını kanıtlayacak nitelikte bulunmadığının** gözetilmesi gerekeceğini”²⁷

√ “Çekten dolayı borçlu bulunulmadığının tespitine ilişkin davada, TBK. 207/2. maddesi gereğince sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça aksine bir âdet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borçlarını aynı gün ifa etmekle yükümlü oldukları için, **davacının söz konusu çek nedeniyle borçlu olmadığını ispatla yükümlü olması gerekeceğini**”²⁸

√ “Davacıya mal alıp teslim ettiğini, bunun karşılığında bonolar aldığını, bu bonoların ödenmemesi üzerine anlaşma yapılarak dava konusu bonoların kendisine verildiğini bildiren davalının bu beyanının bononun verilış nedenini değiştirmek, yani talil etmek anlamında olmadığını, **ispat külfetinin davacıda olduğunu**”²⁹

√ “ ‘Malen’ ibaresi bulunan bir bonoda malın teslim alındığı hususu, borçlu taraftan ikrar edilmiş sayılıp, alacaklının teslim ettiğini kanıtlamak yükümlülüğünün bulunmamakta olup, bu noktada davaya konu bononun, **teminat bonusu olduğu hususunda ispat yükümlülüğünün davacıda olduğunu**”³⁰

√ “İcra takibine konu çekten dolayı borçlu olmadığını tespiti istemine ilişkin davada, takip konusu çek, yasal unsurlara sahip olup, sebepten mücerret olan **kambiyo senetlerine karşı borçlu bulunmadığını ispat yükümlülüğünün davacıda bulunması gerekeceğini**”³¹

√ “Taraflar arasındaki menfi tespit davasında davacı, ilk önce imza itirazında bulunmuş, imza için alınan raporlarla, imzanın davacıya ait bulunması üzerine de, takip ve dava konusu borcun senede ait olduğunu, gerçek bir alışverişe dayanmadığını

²⁵ Bknz: 11. HD. 28.02.2024 T. 5204/1590 (www.e-uyar.com)

²⁶ Bknz: 19. HD. 16.06.2014 T. 13711/11316 (www.e-uyar.com)

²⁷ Bknz: 19. HD. 28.05.2014 T. 7161/9910 (www.e-uyar.com)

²⁸ Bknz: 19. HD. 22.05.2014 T. 6700/9688 (www.e-uyar.com)

²⁹ Bknz: 19. HD. 06.05.2014 T. 11448/8725 (www.e-uyar.com)

³⁰ Bknz: 13. HD. 21.04.2014 T. 28995/12719 (www.e-uyar.com)

³¹ Bknz: 19. HD. 15.04.2014 T. 4418/7306 (www.e-uyar.com)

bildirmiş, ıslah dilekçesi ile de gabine dayanmış olup bu durumda sözkonusu senedin teminat senedi olduğunu, davacının usulüne uygun delillerle kanıtlaması gerekeceğini; öte yandan ıslahla dayandığı gabin iddiasını da davacının ispat etmesi gerekeceğini”³²

√ “Yetkili temsilcinin yetkisinin sona ermesinden sonra geriye dönük olarak eski tanzim tarihi atmak suretiyle ve yetkili temsilcisi bulunduğu davacı şirketi sehipsiz yere borç altına sokma amacıyla bonoyu düzenlenip düzenlenmediği hususunu ispat külfetinin davacı yanda (şirkette) olduğunu”³³

√ “Davacı-borçlunun, verdiği vekaletnameyle ‘resmî makam ve mercilerde tam yetkili olarak temsile; ticarî defter ve belgeleri sunmaya; her türlü vergi ve cezalardan dolayı işlem yapmaya; fiş, fatura, gider pusulası gibi belge tasdik veya basım izinlerini almaya; ilgili SSK veya vergi dairesine müracaatta bulunmaya; e-bildirge ve e-beyanname sözleşmelerini imzalamaya; kullanıcı kodu ve kullanıcı kodu zarfını ilgili Kurumdan imza karşılığında teslim almaya; bu konularla ilgili yapılması gereken her türlü yasal işlemleri resmî makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya; dava ve takiplerde temsile; ahz-u kabza, motorlu araçlarla ilgili her türlü işlemi yapmaya; banka hesaplarından para çekmeye, bankadan kredi kullanmaya’ yetkili kıldığı dava dışı oğlunun, **davacının ticarî mümessili olduğunun kabulü gerektiğini**- Ticarî mümessil, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı, işletme sahibi adına kambiyo taahhüdünde bulunmaya ve onun adına işletmenin amacına giren her türlü işlemleri yapmaya yetkili olduğundan, davacı-borçlunun ticarî mümessil olan dava dışı oğlu tarafından düzenlenen bonodan dolayı borçlu olmadığını ileri süremeyeceğini”³⁴

√ “Geniş yetkili vekaletname ile çeki ciro etme yetkisi vermenin **çeki keşide etme yetkisini de kapsadığını**”³⁵

√ “Vekaletname içeriğinde ‘...davacı şirket tarafından dava dışı...’a, davacı şirketi resmi kurumlar, bankalar, mahkemeler ve özel şirketler nezdinde temsil yetkisi verildiği, bankalar nezdinde şirketin her türlü hesaplarından dilediği zaman dilediği miktarlarda paralar çekmeye, ahzu kabza, mevcut hesaplardaki meblağları tamamen çekerek hesabı kapatıp yeniden hesap açmaya, hamili olunan çek ve senetleri teslim almaya, ciro etmeye, tahsil ve ahzu kabza, bankalarla kredi borç sözleşmeleri imzalamaya, banka kartlarını teslim almaya, internet bankacılığına dair tüm şifreleri talep edip teslim almaya, ihalelere katılmaya, araç satın alıp satmaya, tüm vergi ve muhasebe işlemlerini yapmaya, tüm mahkemelerde şirketi temsil edip karşı tarafı ibra edip davasını kabul etmeye, şirketin iflasını istemeye....’ şeklinde oldukça geniş yetkiler verildiği görülmekle, mahkemece, davaya konu senedin tanzim tarihi itibarıyla geçerli bulunan **vekaletname içeriğine göre somut olayda bonoyu davacı şirket adına**

³² Bknz: 19. HD. 08.04.2014 T. 8982/6681 (www.e-uyar.com)

³³ Bknz: 19. HD. 24.03.2014 T. 7718/5637 (www.e-uyar.com)

³⁴ Bknz. HGK. 15.02.2022 T. (19)11-258/138 (www.e-uyar.com)

³⁵ Bknz: 19. HD. 02.11.2017 T. 13161/7607 (www.e-uyar.com)

imzalayanın ticari mümessil olduğunun kabulünde ve menfi tespit davasının reddinde bir isabetsizlik bulunmadığını”³⁶

√ “Düzenleme nedeni bulunmayan yani ihdas haneleri boş olan bonolardan dolayı borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkin davada, bonoların tehdit ve zorla alındığını iddia eden davacının bu iddiasını kanıtlamakla yükümlü olduğunu”³⁷

√ “**Bedelsizliğe dayalı menfi tespit davasında şirket kaşesi üzerindeki imzanın tanzim tarihindeki şirket yetkilisine ait olduğu sabit olup, davacının borçlu olmadığını ispat külfetinin davacı yanda olduğunu**”³⁸

√ “Çek bir ödeme vasıtası olup kural olarak mevcut bir borcun tasfiyesine yönelik olarak verildiğinin kabulü gerekeceği; bu karinenin aksini iddia eden davacının iddiasını yazılı delille kanıtlaması gerekeceğini”³⁹

√ “Davacının, sipariş ettiği mallara karşılık davalıya 2 adet çek verildiğini, sipariş konusu malların teslim edilmemesi nedeniyle çeklerin bedelsiz kaldığını ileri sürerek söz konusu çeklere dayanılarak yapılan takipten dolayı borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkin davada, **davacı senedin sipariş edilen mallara karşılık avans olarak verildiğini belirttiğine, davalı ise kambiyo vasfını haiz çeklere dayandığından davacının HUMK.’nın 290. (6100 sayılı HMK. m. 201) maddesi uyarınca iddiasını yazılı delille kanıtlamakla yükümlü olduğunu**”⁴⁰

√ “Bono nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkin davada, yürütülmekte bulunan 6102 sayılı TTK’nun 778/2/f ve 680. maddeleri uyarınca açığa bono düzenlenmesi mümkün olup, **bononun anlaşmaya aykırı doldurulduğu yolundaki iddianın davacı keşideci tarafından yazılı delille kanıtlanması gerekeceğini**”⁴¹

√ “Mahkemece; **somut olayda ispat külfetinin davacıda olduğu ve davacının senede karşı iddialarını yazılı delille kanıtlaması gerektiği gözetilmeden, ispat külfetinin tayininde yanılığa düşülerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru olmadığı**”⁴²

√ “**Davacı ‘dava konusu senedin kendisinin davalılarca kandırılması sonucu verildiğini ve bu nedenle borçlu olmadığını’ iddia etmiş olduğundan, somut olay bakımından ispat külfeti davacı tarafta olup, ispat külfetinin davalı tarafa yüklenilmesinin isabetsiz olacağı**”⁴³

³⁶ Bknz: İZMİR BAM 20. HD 11.09.2024 T. 1690/1189 (www.e-uyar.com)

³⁷ Bknz: 19. HD. 20.03.2014 T. 2469/5457 (www.e-uyar.com)

³⁸ Bknz: 19. HD. 19.03.2014 T. 7835/5317 (www.e-uyar.com)

³⁹ Bknz: 19. HD. 17.03.2014 T. 2890/5181 (www.e-uyar.com)

⁴⁰ Bknz: 19. HD. 03.03.2014 T. 568/4192 (www.e-uyar.com)

⁴¹ Bknz: 19. HD. 03.03.2014 T. 1290/4136 (www.e-uyar.com)

⁴² Bknz: 19. HD. 20.01.2014 T. 16835/1519 (www.e-uyar.com)

⁴³ Bknz: 19. HD. 10.10.2012 T. 10547/14738 (www.e-uyar.com)

√ “Bono ve emre muharrer senetlerin nitelikleri itibariyle kayıtsız şartsız borç ikrarı içermesi sebebiyle bunun aksini ispat amacıyla **dava açan tarafın bu iddiasını kanıtlaması gerekeceğini**”⁴⁴

√ “Davanın nakden düzenlenmiş bono nedeniyle borçlu bulunmadığının tespiti istemine ilişkin olduğu, davalının, davacıya verdiği borç para karşılığında bononun düzenlendiğini savunduğu ve böylece bononun düzenlenme sebebini talil etmediği, bu durumda **ispat külfeti davacı tarafta olup, davacının bonoya karşı ileri sürdüğü iddialarını aynı kuvvette yazılı delille kanıtlamak zorunda olduğunu, mahkemece ispat külfetinin tayininde yanılığa düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru görülmediğini**”⁴⁵

√ “Çek bir ödeme vasıtası olup, kural olarak mevcut bir borcun tasfiyesi amacıyla düzenlendiğinin kabulü gerektiğini, bu karinenin aksine olarak, dava konusu çeklerin, davalı şirket otellerinde kalacak müşterileri konaklama bedeline karşılık avans olarak verildiğini ve taleplerinin karşılanmadığı, yolundaki iddiasını **davacının usulen kanıtlaması gerekeceğini**”⁴⁶

√ “Malen kaydı bulunan senetler nedeniyle, **malen alınmadığı (gönderilmediği) iddiasının davacı tarafından yazılı belge ile ispat edilmesi gerekeceğini**”⁴⁷

√ “**Bonoların ihtar nedeni bölümünde ‘malen’ kaydı bulunduğuna göre kural olarak bu bonolar karşılığında mal teslim edilmiş olduğunun kabulü gerekeceğini**”⁴⁸

belirtmektedir.

VI- Bilindiği gibi, HMK. 200 gereğince; “yapıldığı zamanki kıymeti 2500 lirayı geçen hukukî işlemlerin senetle ispat edilmesi” gerekir. Bu nedenle, birer “hukukî işlem” olan; “**ödeme**”⁴⁹ 50, “**faturanın karşı tarafa verildiği**”⁵¹ nin yazılı delil ile ispatı gerekir.

Yüksek mahkeme yazılı delil ile ispatı gereken iddia (ve savunmalar) konusunda;

√ “6098 sayılı TBK. mad. 14 uyarınca alıcı ve satıcı borçlarını aynı anda ifa ile yükümlü olup; verilen **çekler karşılığında mal teslimi yapılmadığını iddia eden davacının iddiasını yazılı delille kanıtlamasının gerekeceğini**”⁵²

⁴⁴ Bknz: 6. HD. 12.04.2012 T. 1480/5894 (www.e-uyar.com)

⁴⁵ Bknz: 19. HD. 12.03.2012 10666/3933 (www.e-uyar.com)

⁴⁶ Bknz: 19. HD. 23.02.2012 T. 6021/2747 (www.e-uyar.com)

⁴⁷ Bknz: 19. HD. 04.05.2010 T. 7730/5454; 16.03.2007 T. 10723/2652 (www.e-uyar.com)

⁴⁸ Bknz: 19. HD. 28.04.2014 T. 4756/7964 (www.e-uyar.com)

⁴⁹ POSTACIOĞLU, İ Şahadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları, s:51, 60 – KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: II, s: 2205 vd.

⁵⁰ Bknz: 19. HD. 16.4.2004 T. 7276/4526 (www.e-uyar.com)

⁵¹ KURU, B. age.. C:2, s:2236 (www.e-uyar.com)

⁵² Bknz: 19. HD. 19.06.2014 T. 7865/11492 (www.e-uyar.com)

√ “Senedin veriliş nedeninin ‘malen’ kaydını içermesi, malın teslim edilip senedin alındığını göstereceğinden; **senet bedelinin ödendiği veya bu senedin sonradan anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasını davacı yanın usulüne uygun delillerle kanıtlamasının gerekeceği; tanık dinlenilmesinin mümkün olmadığı**”⁵³

√ “Taraflar arasındaki menfi tespit davasında, **dava konusu çekin hatır çeki olduğunu ileri sürmüş olan davacının, bu iddiasını yazılı delillerle kanıtlaması gerektiğinden mahkemece, ‘dava konusu çekin, davalının bankadan kredi kullanması amacıyla teminat olarak verildiğini, gerçek bir borcu yansıtmadığı’ yönündeki davacı iddialarını yazılı delillerle ispatlanması gerekeceğini**”⁵⁴

√ “Davalı tarafından takibe konu edilen bonodan dolayı borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkin davada, **HMK’nun 201. maddesi uyarınca davacının iddialarını yazılı delillerle ispatlaması gerekeceğini, tanık dinlemek suretiyle hüküm kurulamayacağı**”⁵⁵

√ “Bono nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkin davada, yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK’nun 778/2/f ve 680. maddeleri uyarınca **‘açığa bono düzenlenmesi mümkün olup bononun anlaşmaya aykırı doldurulduğu’ yolundaki iddianın davacı keşideci tarafından yazılı delille kanıtlanması gerekeceğini**”⁵⁶

belirtmiştir.

VII- HMK. 201 gereğince; “senede bağlanmış her çeşit iddiaya karşı -def’i, savunma olarak- ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikteki hukukî işlemlerin -yasada öngörülen sınırın altındaki bir miktara ilişkin olsa bile- tanıkla ispatı mümkün olmayıp, ancak **‘kesin delil’** “senet” (HMK. 193 vd.), “yemin” (HMK. 228 vd.), “ikrar” (HMK. 188), “kesin hüküm” (HMK. 303) ile ispatı gerekir. Bu kural, uygulamada kısaca “**senede karşı senetle ispat zorunluğu**” olarak anılmaktadır. Hukukumuzda “**senede karşı senetle ispat kuralı**” ya da kanunun deyişiyle “**senede karşı tanıkla ispat yasağı**” HMK. mad. 201’de (HUMK. mad. 290’da) düzenlenmiştir. Bu kurala göre; “**senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler ikibin beşyüz Türk Lirasından az miktar olsa bile, tanıkla ispat olunamaz.**”⁵⁷

⁵³ Bknz: 19. HD. 16.06.2014 T. 13711/11316 (www.e-uyar.com)

⁵⁴ Bknz: 19. HD. 10.04.2014 T. 4028/7089 (www.e-uyar.com)

⁵⁵ Bknz: 19. HD. 06.03.2014 T. 19060/4426 (www.e-uyar.com)

⁵⁶ Bknz: 19. HD. 03.03.2014 T. 1290/4136 (www.e-uyar.com)

⁵⁷ YAVAŞ, M. Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları ile Bu Kuralların İstisnaları, 2009, s: 363 vd. – KARSLI, A. Medeni Muhakeme Hukuku, 2012, s: 596 – YILMAZ, E. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2012, s: 1044 – ALANGOYA, Y. / YILDIRIM, M. K. / YILDIRIM, N. D. Medeni Usul Hukuku Esasları, 2011, s: 393 vd. – YAVAŞ, M. age. s: 380 vd.

Yüksek mahkeme “*senede karşı senetle ispat zorunluluğu (HMK. mad. 201)*” ile ilgili olarak;

√√ “‘Bonoya bağlı borcunu mal ya da hayvan vererek ödediğini’ ileri süren davacı–borçlunun bu iddiasını **yazılı belge ile ispat etmesi gerekeceğini**”⁵⁸

√√ “Senedin ‘hava parası’⁵⁹ olarak düzenlendiği iddiasının **yazılı belge ile ispat edilebileceğini**”⁶⁰

√√ “İade edilmesi gereken senetlerin iade edilmeyip icraya konulduğu iddiasının **yazılı belge ile ispat edilebileceğini**”⁶¹

√√ “Satışın veresiye olduğu’nun, **davacı - borçlu tarafından yazılı delille kanıtlanabileceğini**”⁶²

√ “Gerek çeki elinde bulunduran davalıya ve gerekse başka kişilere yaptığı ödemelerin ‘çeki mahsuben yapıldığının’ ileri süren **borçlunun, bu iddiasını yazılı belge ile ispat etmesi gerekeceğini**”⁶³

√√ “Senede karşı her türlü iddia ve savunmanın yine **senetle (yazılı belge ile) ispat edilebileceğini** (HUMK. mad. 290 “şimdi; HMK. mad. 201”)”⁶⁴

√√ “Senet arkasındaki beyaz ciro şeklindeki cironun, ‘temlik cirosu’ olmayıp ‘gizli tahsil cirosu’ olduğuna ilişkin iddianın **yazılı belge ile ispatı gerekeceğini**”⁶⁵

√√ “İsmi, keşidecinin yanında yazılı olan borçlunun gerçekte ‘kefil’ olduğunu **yazılı belge ile ispat edebileceğini**”⁶⁶

√√ “**Bedelsizlik iddiasının**”⁶⁷

√√ “‘Malen’ kaydı bulunan senetlerde ‘**malen teslim alınmadığı**’ (gönderilmediği) iddiasının”⁶⁸

√√ “Bonoların arkasındaki ‘bedeli teminattır’ sözcüklerinin, ‘rehin cirosu’nu ifade ettiğini, bunun aksinin **yazılı belge ile ispat edilebileceğini**”⁶⁹

⁵⁸ Bknz: 11. HD. 04.11.1991 T. 3790/5753; 24.05.1992 T. 2321/2460

⁵⁹ “Hava parası” ‘açıktan, karşılığı olmadan alınan para’ demektir. Ayrıca belirtelim ki; 6570 s. K. mad. 16’da hava parası alınması suç sayılmıştır. (Bknz: **GÖZÜBÜYÜK, A. P.** Ceza Hukuku Bakımından Hava Parası ve Kredi Bedeli Kavramları “Ad. D. 1984/2, s:267 vd.”)

⁶⁰ Bknz: 11. HD. 29.04.1991 T. 1430/2682 (www.e-uyar.com)

⁶¹ Bknz: 11. HD. 11.01.1991 T. 2574/2596; 12.06.1985 T. 3872/3793 (www.e-uyar.com)

⁶² Bknz: 11. HD. 28.03.1991 T. 4962/1996 (www.e-uyar.com)

⁶³ Bknz: 11. HD. 21.03.1991 T. 4701/2017 (www.e-uyar.com)

⁶⁴ Bknz: HGK. 23.02.2000 T. 11-125/130; 19. HD. 03.04.1997 T. 1162/3566 (www.e-uyar.com)

⁶⁵ Bknz: 11. HD. 06.12.1990 T. 7483/7865; 04.05.1990 T. 269/3566 (www.e-uyar.com)

⁶⁶ Bknz: 11. HD. 15.10.1990 T. 6031/6523; 23.01.1989 T. 3491/189 (www.e-uyar.com)

⁶⁷ Bknz: 19. HD. 28.01.2010 T. 3360/690 (www.e-uyar.com)

⁶⁸ Bknz: 19. HD. 04.05.2010 T. 7730/5454 (www.e-uyar.com)

⁶⁹ Bknz: 11. HD. 06.04.1990 T. 2441/3075 (www.e-uyar.com)

√√ “Aralarındaki ilişkiyi senede bağlamış olan akrabaların, artık HUMK. 293/1’deki (şimdi; HMK. mad. 203/a’daki) **tanık dinletme olanağından -karşı tarafın açık onayı bulunmadıkça- yararlanamayacaklarını**”⁷⁰

√√ “Keşide tarihi, dava konusu bonoların tanzim tarihinden daha sonra olan çeklerle yapılan ödemelerin, bonolardaki borca mahsuben yapıldığının **-aksi yazılı belge ile kanıtlanmadıkça- kabul edilemeyeceğini**”⁷¹

√√ “Davacı - borçlunun yaptığı ödemenin başka bir taşınmaz satışı ile ilgili olduğunu’ belirten davalı-alacaklının, bu ikinci taşınmaz satışının varlığını **yazılı belge ile ispat etmesi gerekeceğini**”⁷²

√√ “Dava konusu senedin ‘alacaklı gözüken kişinin kızının evlenmesine izin vermesi için düzenlendiği’ iddiasının **yazılı belge ile ispatı gerekeceğini**”⁷³

√√ “Dava konusu senetlerin –gerçekleşmeyen- ‘kereste alım satımı ile ilgili olduğunu’ ileri süren davacının, bu iddiasını **yazılı belge ile ispat etmesi gerekeceğini**”⁷⁴

√√ “Dava konusu senedin kız kaçırma suçundan dolayı açılacak ceza davasından vazgeçilmesi için verildiği’ iddiasının **yazılı belge ile kanıtlanması gerekeceğini**”⁷⁵

√√ “Bonoların ‘kira bedeli’ olarak düzenlendiğini ileri süren davacının bu iddiasını **yazılı belge ile ispat etmesi gerekeceğini**”⁷⁶

√√ “Senetteki tahrifatın borçlunun onayı ile yapıldığı’ iddiasının **yazılı belge ile ispat edilmesi gerekeceğini**”⁷⁷

belirtmiştir...

“**Senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu**” ancak kesin delil (“senet”, “yemin”, “ikrar”) ile ispat edilebilir.⁷⁸

Borçlu, “**tamamen doldurulmadan açığa (beyaza) imza ederek verdiği senedin, anlaşmaya aykırı olarak doldurulmuş olduğunu**” tanıkla ispat edemez.

Uygulamada; “**hile**” iddiası ile “**senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu**” iddiası birbiri ile karıştırılmakta ve “**hile**” iddiaları gibi, bu iddia da tanıkla ispat edilmek istenmektedir. Halbuki, bir kimseye güvenerek -o kimse tarafından,

⁷⁰ Bknz: 11. HD. 01.04.1988 T. 2419/1958; 14.11.1983 T. 4589/5044 (www.e-uyar.com)

⁷¹ Bknz: 11. HD. 24.02.1987 T. 4138/1058 (www.e-uyar.com)

⁷² Bknz: 11. HD. 16.02.1987 T. 7254/796 (www.e-uyar.com)

⁷³ Bknz: 11. HD. 03.05.1984 T. 1791/2573 (www.e-uyar.com)

⁷⁴ Bknz: 11. HD. 19.01.1984 T. 5604/147 (www.e-uyar.com)

⁷⁵ Bknz: 11. HD. 05.04.1983 T. 1436/1723 (www.e-uyar.com)

⁷⁶ Bknz: 11. HD. 10.02.1983 T. 384/559 (www.e-uyar.com)

⁷⁷ Bknz: 11. HD. 29.06.1977 T. 3337/3355 (www.e-uyar.com)

⁷⁸ Bknz: 19. HD. 14.04.2014 T. 3927/7238; 14.04.2014 T. 4745/7164; HGK. 26.02.2003 T. 19-135/105; 19. HD. 10.03.2011 T. 7869/3113; 21.09.2010 T. 696/10053; 03.06.2010 T. 9642/6934; 24.05.2010 T. 10019/6242; 17.03.2010 T. 9225/2987; 27.09.2011 T. 8731/1151; 28.01.2002 T. 4744/551; 03.06.2001 T. 1568/5172 vb. (www.e-uyar.com)

anlaştıkları şekilde doldurulmak üzere- boş olarak, sadece altı imzalanarak verilen senedin, o kimse tarafından, anlaşmaya aykırı olarak doldurulması halinde, ortada “hile” bulunmayıp -aynı zamanda TCK. 155’e göre “suç” olan⁷⁹ “güvenin kötüye kullanılması” söz konusudur. Güveni kötüye kullanılan kişi, imzalı boş kağıdı verirken, karşı taraftan, boş kağıdın (senedin) ne için (ne kadar) doldurulacağı konusunda bir belge almak imkânına sahip olduğundan, “senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğunu” tanıklarla ispat edemez.⁸⁰

VIII- Ticari defterlerin aleyhine delil olması (HMK. mad. 222/4, 5)⁸¹

– *Açılış ve kapanış onayları bulunmayan⁸² ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur (HMK. mad. 222/4)*

– *Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın münhasıran ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınmış ibrazı talep eden taraf, iddiasını ispat etmiş sayılır (HMK. mad. 222/5)⁸³*

Ayrıca belirtelim ki, HMK.’nın 222/5. maddesinde yer alan “Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır.” şeklindeki hükmün, ancak **taraflardan birinin delilini, tacir olan karşı tarafın ticari defterine hasretmesi halinde uygulanacağı** kabul edilmektedir.⁸⁴ Eğer, bir taraf, **delilini karşı tarafın ticari defterine hasretmeyerek**, karşı tarafın ticari defterlerinin yanı sıra, başka delillere de dayanmışsa, bu hüküm uygulanmaz.⁸⁵

Bu hükmün uygulanabilmesi için, *her iki tarafın da tacir olmasına* gerek yoktur, *sadece defterine delil olarak dayanan tarafın tacir olması* yeterlidir. Defterine dayanan taraf ‘tacir’ değilse HMK. mad. 222/5 hükmü uygulanmaz.

⁷⁹ Bknz: Ayrıntılı bilgi için bknz: **UYAR, T.** Kambyo Sentlerine İlişkin Suçlar (Ceza Hukukunda Kambyo Senetleri) “ABD. 1982/4 s:122 vd” – **UYAR, T.** İcra Hukukunda Kambyo Senetleri, Birinci Bası, s:599 vd. – **UYAR, T.** İcra ve İflas Hukukunda Suç Sayılan Fiiller, s:666 vd.

⁸⁰ **KURU, B.** age. s:1660

⁸¹ **YILMAZ, E.** Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2013. s: 1161 – **YILMAZ, E.** Ticari Defterlerin Delil olması (HMK. 222) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Bu Konuda Getirdiği Yenilikler (Bankacılar Dergisi, Özel Sayı, Ocak/2013, 37 vd. – **KARSLI, A.** Medeni Muhakeme Hukuku, 2012, s: 620 vd. – **UYAR, T.** age. C: 2, s: 1383 vd. – **DEYNEKLİ, A./KISA, S.** age. s: 192 vd.

⁸² Bknz: HGK. 19.09.2012 T. 19-400/581; HGK. 28.03.2012 T. 11-862/251; 19. HD. 27.02.2013 T. 42/3635; 19. HD. 06.03.2012 T. 9150/3501; 19. HD. 05.03.2012 T. 133/3464; 14. HD. 25.07.2011 T. 8874/9785; 19. HD. 03.03.2011 T. 594/2859; 05.11.2012 T. 9569/15939; 05.03.2012 T. 133/3464; 9. HD. 22.03.2010 T. 17627/5393; 11.11.2010 T. 4021/12951 (www.e-uyar.com)

⁸³ Bknz: 19. HD. 23.11.2011 T. 4634/14565; 22.09.2010 T. 2012/10106; 22.05.2008 T. 11506/5556; 22.05.2008 T. 11497/5553; 8.3.2007 T. 8805/2813 (www.e-uyar.com)

⁸⁴ **YILMAZ, E.** age. s: 1161 – **KARSLI, A.** age. s: 621 (www.e-uyar.com)

⁸⁵ Bknz: 19. HD. 27.09.2012 T. 8562/13827; 12.06.2012 T. 4241/9973; 22.05.2008 T. 11506/5556; 22.05.2008 T. 11497/5553 (www.e-uyar.com)

Yüksek mahkeme, öteden beri “*tacir olan davalının ticari defterlerinde, lehtarı bulunduğu kambiyo senetlerinin kayıtlı bulunmamasının, senetlerin geçerliliğini etkilemeyeceğini*”⁸⁶ belirtmektedir...

Yüksek mahkeme; *ticari defterle ispat konusunda*,

√ “*Senedin düzenlenme tarihinde şirketi tek başına temsil yetkisi bulunan’nın davalı borçlu şirkette pay sahibi olduğu ve şirketteki ortaklığının ve münferit yetkisinin davacı şirketin kuruluş tarihi tarihinden ...2018 tarihine kadar devam ettiği, **senedin bedelsizliğinin ancak yazılı bir delille ispat edilebileceği**, münferiden yetkili olan bu kişi tarafından senedin muvazaalı olarak doldurulduğuna ilişkin somut bir delilin dosyaya sunulmadığı, söz konusu işlemin gerçek kişiler arasında değil, tüzel kişiler arasında gerçekleştiği ve **her iki şirketin de farklı tüzel kişiliğe sahip oldukları dikkate alındığında, somut olay açısından yazılı ispat kuralının geçerli olduğu; dava konusu senedin davalı borçlu şirketin ticari defterlerine işlenmemesinin, senede dayalı bir alacağın varlığını ortadan kaldırmayacağını***”⁸⁷

√ “*Davalıya satım sözleşmesi kapsamında verilen çeklerin bir kısmının ödenmesi, bir kısmının ise mal teslim edilmemesi nedeniyle bedelsiz kaldığı iddiasına dayalı menfi tespit davasında, **davacının ileri sürdüğü hususları usulüne uygun deliller ile kanıtlaması gerekeceğini, somut olayda davacı yanca sunulan deliller davacının borçlu olmadığını ispata yeterli olmadığı gibi, davacının ticari defterlerinin de usulüne uygun tutulmadığı ve dava konusu uyumsuzluğun çözümüne elverişli bilgileri içermediği bilirkişi raporu ile de belirlenmiş olduğundan kanıtlanamayan davanın reddi gerekeceğini***”⁸⁸

√ “*Davalının elinde bulunan senet, kambiyo senedi niteliğinde olup, davacıların somut olayda ileri sürdükleri iddiaları usulen kanıtlanmakla yükümlü olması gerekeceğini- **Senedin davalı defterlerinde kayıtlı olmaması kambiyo senedi niteliğini etkilemeyeceği gibi senedi hüküm düşürmeyeceğini***”⁸⁹

√ “*Soyut borç ikrarı içeren kambiyo senedi ile borç altına giren **davacının borçlu olmadığı yönündeki iddiasını kanıtlaması gerektiği ve davacının ticari defter ve kayıtlarında alacak ve çek kaydına rastlanılmasının kambiyo senedini güçten düşürmeyeceğini***”⁹⁰

√ “***Kambiyo senetlerinin ticari defterlere kaydedilmesi zorunluluğu bulunmadığından** defterler üzerinde yaptırılan inceleme sonucuna göre taraflar arasında ticari ilişki bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesinin isabetli olmaya-
cağını*”⁹¹

⁸⁶ Bknz: 19. HD. 13.02.2014 T. 440/2904; 16.09.2013 T. 10412/13979; 01.02.2006 T. 5076/736; HGK. 30.11.2005 T. 19-556/679 (www.e-uyar.com)

⁸⁷ Bknz: Bknz: 11. HD. 02.03.2023 T. 6538/1257 (www.e-uyar.com)

⁸⁸ Bknz: 19. HD. 26.05.2014 T. 5053/9736 (www.e-uyar.com)

⁸⁹ Bknz: 19. HD. 13.02.2014 T. 440/2904 (www.e-uyar.com)

⁹⁰ Bknz: 19. HD. 16.09.2013 T. 10412/13979 (www.e-uyar.com)

⁹¹ Bknz: 19. HD. 03.05.2012 T. 15922/7468 (www.e-uyar.com)

√ “Kambiyo senetleri sebepten mücerret borç senetleri olup, **kambiyo senedinin ticari defterlere kaydedilmemiş olması senette mündemiç alacağın talep edilebilmesine engel teşkil etmeyeceğini**, senede karşı ileri sürülen iddiaların yazılı delille ispatı gerekeceğini”⁹²

belirtmiştir.

IX- Olumsuz tespit davalarında, dava konusu uyuşmazlık hakkında “ceza mahkemelerince verilmiş olan mahkûmiyet ya da beraat kararları” (TBK. mad. 74) da “kanıt” olarak değer taşır.

√ “Davacının iddiasının yetkili temsilcisinin kendisini zararlandırmak maksadıyla lehtar ile el ve işbirliği yapmak olduğu gözetilerek **ceza dava dosyasının sonucunun beklenilmesi** ve bu dosyadaki delillerin de değerlendirilerek sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini”⁹³

√ “Menfi tespit davasında, davacı taraf, ‘davacı şirket temsilcisinin bu çekleri temsil yetkisi sona erdikten sonra diğer davalı ile işbirliği yaparak şirketi zarara uğratmak kastıyla keşide ettiğini’ ileri sürmüş, ayrıca ‘davalılar hakkında anılan iddia yönünden de suç duyurusunda bulunduklarını’ belirtmiş olduğundan, **mahkemece, davacının iddiasını kanıtlaması yönünden ibraz ettiği deliller ve suç duyurusuna ilişkin soruşturma sonucunun incelenmesi gerekeceğini**”⁹⁴

√ “Davaya konu bonoyla ilgili olarak davacı yanın şikayeti üzerine davalı şirket yetkilisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması üzerine yapılan yargılama kapsamında, ceza tahkikatı sırasında, biri hazırlık tahkikatında diğeri ise ceza davasının yargılaması sırasında olmak üzere iki kez imza incelemesi yaptırıldığı ve bu incelemeler sonucunda alınan raporların birbirine aykırı sonuçlar içerdiği, ceza mahkemesinin beraat kararları hukuk hakimini bağlamaz ise de, maddi vakayı saptayan kararları hukuk hakimini bağlayacağından, somut olayda **ceza mahkemesi kararının kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılması**; kesinleşmemiş ise kesinleşmesinin beklenmesi veya mahkemece yeniden imza incelemesi yaptırılması gerekeceğini”⁹⁵

√ “Davalı ceza mahkemesinde açılan dava sonucunda beraat etmiş ve karar kesinleşmiş olup bu durumda davacının bedelsizlik yönünden inceleme yapılması gerektiğini; bedelsizlik iddiasında ispat yükü davacıda olup, davacının ‘senedin bedelsiz olduğunu’ yazılı delille kanıtlaması gerekeceğini”⁹⁶

√ “Görülen menfi tespit davasında; ceza mahkemesi kararında davalı sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet **hükümünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, bu haliyle hükmün, 6098 sayılı TBK’nun 74. maddesi kapsamında hukuk hakimini bağlayıcı kesin hüküm niteliğinde değerlendirilemeyeceğini**”⁹⁷

belirtmektedir.

⁹² Bknz: 19. HD. 17.04.2012 T. 16553/6545 (www.e-uyar.com)

⁹³ Bknz: 11. HD. 23.12.2021 T. 7993/7353 (www.e-uyar.com)

⁹⁴ Bknz: 19. HD. 12.05.2014 T. 5968/9052 (www.e-uyar.com)

⁹⁵ Bknz: 19. HD. 09.04.2014 T. 4560/6809 (www.e-uyar.com)

⁹⁶ Bknz: 19. HD. 13.07.2006 T. 327/7623 (www.e-uyar.com)

⁹⁷ Bknz: 19. HD. 11.12.2013 T. 13657/19748 (www.e-uyar.com)

X- Mütalâa (ve dava) konusu somut uyuşmazlıkta;

Davacı-borçlu (D.) Limited Şirketi,

Davalı alacaklı (F. F. A.)'dur.

Davacı-borçlu (D.) şirketinin, davalı-alacaklı (F. F. A.) hakkında açtığı menfi tespit davasında taraf dilekçeleri ve dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu aşağıda yer almaktadır:

Davacı vekili Av. (R. C. Ö.), 01.10.2024 tarihli dava dilekçesinde, özetle;

“Davalı (F. F. A.) tarafından (D.) Ltd. Şti. hakkında İzmir 24. İcra Müdürlüğü'nün. ../... sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibe geçildiğini,

Davalı (F. F. A.)'un, takibe konu olan kambiyo senetlerinin hukuka aykırı bir şekilde müvekkil şirkette görev yapmış (C. M.) ile davalı ile birlikte düzenlendiğini,

Şirkette müdür olarak görev yapan (C. M.)'nun kendisine verilen Denizli 1. Noterliği ... yevmiye numaralı ve 16.08.2019 tarihli vekaletname yetkilerini aşarak ve yetkisi olmadan anılı kambiyo senetlerini düzenlenmiş olduğunu bu nedenle icra takibine konu senetlerden müvekkil şirketin sorumlu tutulamayacağını,

Müdür olarak görev yapan (C. M.)'nun, davacı şirkette ticari temsilci veya ticari vekil olarak görev yapmadığını, sadece vekaletnamede verilen işlemleri yapabilme yetkisiyle sınırlandığını,

Denizli 1. Noterliği ... yevmiye numaralı ve 16.08.2019 tarihli vekaletname ile (C. M.)'nun yetkileri sadece bankalar, finans kurumları ve faktoring şirketleri ile sınırlandırıldığını, (C. M.)'nun verilen vekaletnamedeki yetkilerde özel şahıslara yönelik şirketi borçlandırma yetkisi verilmediğini,

(C. M.)'nun, şirketi borçlandırma, taahhüt altına sokma, kambiyo senedi imzalama ve kambiyo taahhüdünde bulanma yetkisi sadece bankalar, finans kurumları ve faktoring şirketleri nezdinde olup belirtilen kurum kuruluşlar ile sınırlı olduğunu, özel şahıslara karşı şirketi borçlandırmaya, taahhüt altına sokmaya ve kambiyo senedi düzenleme yetkisi olmadığını,

(C. M.)'nun, şirkette kendisine verilen vekalet kapsamıyla şirketi temsile yetkili olduğunu ancak ticari temsilci ve ticari vekil kapsamında sayılmadığını zira bu hususta genel kurul kararı da bulunmadığından dava konusu senetleri düzenlenme, şirketi borç altına sokma yetkisi de bulunmadığını,

Kambiyo senetlerinin geçersiz olduğunu;

Senetlerin imza şirketin tek yetkilisi ve müdürü (F. Z.) tarafından atılma (F. Z.) tarafından atılmadığını,

(C. M.)'nun kendisine verilen vekaleti kötüye kullandığını ve bu durumunda davalı tarafından bilindiğini hileli anlaşma ile dürüstlük kuralına ve ahlaka aykırı oluşturulan senetlerin TBK.m.27 gereğince kesin hükümsüz olduğunu,

Senetlerdeki imzaların, Denizli 9. Noterliği'nin 03.11.2020 tarih ve ... yevmiye numaralı Azilnamesi ile azledilen bir dönem şirkette müdür olarak görev yapan (C. M.) tarafından azilname tarihinden sonra ve takip tarihi ile sonradan oluşturulduğunu,

Senetlerin düzenlendiği tarih olan 2020 yılında, şirketin cari dönem bilançosunun davacı şirketin aktif toplamından daha yüksek olduğunu davacı şirketin para ve borç ödeme yönünden hiçbir sıkıntısı olmadığını senetlerin düzenlenmesini gerektirecek bir borcu olmadığını ve davalıdan borç almadığını açıkça ortaya koyduğunu,

Davacı şirketin borç almasını gerektirecek bir durumun olmadığını,

Dava konusu senetlerin düzenleme nedeni olarak gösterilen 28.08.2020 tarihli protokolün davalı (F. F. A.) ile (C. M.) ile hukuka aykırı olarak düzenlendiğini,

Davalı ile davacı arasında senet düzenlenmesini gerektirecek bir iş ilişkisi veya borç olmadığını bu durumun ticari defterler ile de ispat edileceğini,

Şirket eski müdürü (C. M.) ve davalı (F. F. A.)'un 'Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/... dosya numarası ile soruşturma başlatıldığını,

Soruşturma dosyasında alınan ve daha önce ilk yapılan 2023/105707 soruşturma numaralı ceza soruşturmasında 09/10/2023 tarihinde aldırılan bilirkişi raporunda da senet asılları üzerindeki imza ve el yazılarının (F. Z.)'in eli ürünü olmadığını belirtilmesini,

Senetlerin geriye dönük tarihler atılarak ve sahte olarak hukuka aykırı olarak hazırlandığının ticari defterler ve tanık ifadeleriyle açıkça ortaya konacağını,” belirterek **menfi tespit davasının kabulüne** karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı alacaklı vekili Av. (E. D.) 11.11.2024 tarihli cevap dilekçesinde özetle;

“İcra takibine konu kambyo senetlerinin, davalı (F. F. A.)'un, **davacı (D.) Limited Şirketi'nden alacağına istinaden şirket yetkilisi tarafından usulüne uygun vekaletname ile hukuka uygun olarak düzenlendiğini,**

Davalı ile davacı şirket sahibinin akraba olduğunu,

QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalamış olduğu Finansal Kiralama sözleşmesinden kaynaklı taksitlerin ve borçların ödenmesine ilişkin 28.08.2020 tarihli protokol düzenlendiğini,

Yaklaşık 4-5 sene önce şirketin yetkilisi (F. Z.) ve (C. M.)'nin maddi sıkıntıda olduklarını, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalamış oldukları Finansal Kiralama Sözleşmesine konu taşınmazı satmak istediklerini beyan ettiklerini ve davalı (F. F. A.)'un ise anılı taşınmazı 5.000.000 TL'ye alabileceğini ve müvekkil şirket yetkililerinin de bu satışa razı olduğunu,

(D.) Limited Şirketi'nin 2018 yılından itibaren devam etmekte olan vergi borçları bulunduğunu,

Senet aslı üzerindeki imza ve el yazılarının (F. Z.)'in el ürünü olmadığına ilişkin bilirkişi raporunun mevcut süreçte dikkate alınmasının mümkün olmadığını,

Davacının, dava dilekçesinin borcun varlığını ikrar ettiğini,

Takibe konu senetlerin düzenlenme tarihi itibari ile usulüne uygun vekaletnameye istinaden imzaya yetkili (C. M.) tarafından imzalandığını,

Davacı şirketin yetkilisi ve sahibi (F. Z.) tarafından Denizli 1. Noterliğinin 16.08.2019 tarih, ... yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletnamesi ile (C. M.)'ya şirket adına açıkça nakden borçlanmaya ve kambiyo senedi düzenleme yetkisi verilmiş olduğunu,

Davacı şirket sahibi ile yapılan anlaşmaya istinaden taraflar arasında imzalanan protokolün şartları gereği davalı; davacı şirketin tüm borçlarını ödediğini ancak diğer tarafın edimlerini yerine getirmediğinden sebeple alacağını tahsil amacı ile protokole konu senetlere ilişkin icra takibi başlatıldığını" belirterek **haksız ve hukuka aykırı davanın reddini** talep etmiştir.

Davacı borçlu vekili Av. (R. C. Ö.) tarafından sunulan 25.11.2024 tarihli cevaba cevap dilekçesinde, özetle;

"Davacı şirketin, karşı taraftan borç almasını gerektirecek bir durumu olmadığını, davacı şirketin durumunun iyi olduğunu,

Davalının iddialarının gerçek dışı olduğunu,

Takibe konu senetlerin hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini,

(C. M.)'nun şirket adına protokole imza attığını söz konusu protokolden şirketin haberi olmadığını (C. M.)'nun böyle bir protokole imza atma yetkisinin olmadığını,

Protokolün sonradan hukuka aykırı olarak hazırlandığını,

Davacı şirket ile QNB Finansal Kiralama A.Ş. arasında yapılmış olan Finansal Kiralama Sözleşmesi uyarınca kiracı sıfatıyla hak sahibi olduğu ... ili ... İlçesi ... Mahallesi ... Sokak No: ... 'da bulunan taşınmazın taksitlerin bir kısmını müvekkil şirketin kiraya verdiği kiracılardan kira ücretlerini kendisi alarak QNB Finansal Kiralama A.Ş.'ye ödediğini,

Davalının borçlara ilişkin ödeme yapmaya başladığı tarih ile senetlerin düzenlendiği tarih arasında 9 ay gibi fark olduğunu, senetlerin düzenlendiği iddia edilen tarihte davalı, müvekkil adına senetlerin düzenlenmesini gerektirecek herhangi hiçbir borç ilişkisinin olmadığını,

Davacı şirketin, senetlerin düzenlendiği iddia edilen tarihlerde herhangi ödeme sıkıntısının olmadığını,

Dava konusu senetlerin hukuka aykırı olarak, senet düzenlemeye yetkisi olmayan (C. M.) tarafından geçmişe yönelik davalı ile birlikte düzenlendiğini,

Müdür olarak görev yapan (C. M.)'nun, davacı şirkette ticari temsilci veya ticari vekil olarak görev yapmadığını, sadece vekaletnamede verilen işlemleri yapabilme yetkisiyle sınırlandığını,

Dava konusu senetlerin, (C. M.) tarafından azilname tarihinden sonra ve takip tarihi ile sonradan oluşturulduğunu,

Dava konusu senetlerin sahte olarak hazırlanmasının sebebinin, davalının müvekkil şirketin QNB Finansal Kiralama A.Ş ile yaptığı sözleşme ile hak sahibi olduğu ... ili ... ilçesi ... Mahallesi ... Sokak No: ...'da bulunan taşınmazdaki hukuka aykırı işgaline hukuki zemin hazırlamak olduğunu" belirterek DAVANIN KABULÜNE karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı-alacaklı vekili Av. (E. D.) tarafından hazırlanan 09.12.2024 tarihli ikinci cevap dilekçesinde, özetle;

“İcra takibine konu kambyo senetlerinin davalının, davacı taraftan alacağına istinaden davacı şirket yetkilisi tarafından usulüne uygun vekaletname ile hukuka uygun olarak düzenlendiğini,

Davalı ile davacı şirket sahibinin akraba olduğunu,

QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. İle imzalamış olduğu Finansal Kiralama sözleşmesinden kaynaklı taksitlerin ve borçların ödenmesine ilişkin 28.08.2020 tarihli protokol düzenlendiğini ve protokol kapsamında davalı tarafından tüm borçların ödenildiğini,

İcra takiplerinin, protokolün davacı tarafça ihlal edilmesi üzerine başlatıldığını,

Senet aslı üzerindeki imza ve el yazılarının (F. Z.)'in el ürünü olmadığına ilişkin bilirkişi raporunun mevcut süreçte dikkate alınmasının mümkün olmadığını,

Davacının, dava dilekçesinin borcun varlığını ikrar ettiğini,

Takibe konu senetlerin düzenlenme tarihi itibari ile usulüne uygun vekâletnameye istinaden imzaya yetkili (C. M.) tarafından imzalandığını,

Davacı şirketin yetkilisi ve sahibi (F. Z.) tarafından Denizli 1 Noterliğinin 16.08.2019 tarih, ... yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletnamesi ile (C. M.)'ya şirket adına açıkça nakden borçlanmaya ve kambyo senedi düzenleme yetkisi verilmiş olduğunu,

Davacı şirket sahibi ile yapılan anlaşmaya istinaden taraflar arasında imzalanan protokolün şartları gereği davalı; davacı şirketin tüm borçlarını ödediğini ancak diğer taraftan edimlerini yerine getirmediğinden sebeple alacağını tahsil amacı ile protokole konu senetlere ilişkin icra takibi başlatıldığını" belirterek HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI DAVANIN REDDİNİ talep etmiştir.

S. M. Mali Müşavir G. Ç. tarafından hazırlanan 08.10.2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle;

“Davacı yan (D.) Limited Şirketince sunulan veya yeri bildirilen ticari defter ve belge olmadığından, **davacı yanın defter incelemesinin yapılmadığını,**

Davalı F. F. A.’un Ziraat bankası hesabından QNB FİNANSBANK A.Ş./TR050011100000000001939545--QNB FİNANS/Internet EFT 2000533801 NOLU sözleşmeye istinaden davacı şirkete D. açıklamaları ile ödenen paralar toplamının 2.568.075,00 TL olduğu davacı banka hesap kayıtlarından anlaşıldığını,

Dava dışı (Y. M.) Nak. ve Tic. Ltd. Şti’nin defter kayıtlarında dava dışı (M.) Şirketi tarafından D. Tekstil San. Tic. Ltd. Şti adına ödenen bakiyenin avans olarak verilen bakiyenin 114.698,43 TL olduğunu,

Davalı dışı (Y. M.) Nak ve Tic Ltd Şti’in 2020 yılını davacıdan cari alacağı bakiyesinin 196.336,00 TL olduğunu,

Dava dışı (Y. M.) Nak ve Tic Ltd Şti’nin incelenen ticari defterlerinin lehine delil niteliği taşıdığı, usulüne uygun tutulup, noter tasdiklerinin bulunduğunu,

Takibe ve davaya konu edilen 31.05.2022 vadeli 440.000€ (dört yüz kırkbin EURO) tutarında v e bir (1) adet 30.11.2022 vadeli 440.000€ (dört yüz kırkbin EURO) tutarında toplam 880.000€ (sekiz yüz kırkbin EURO) tutarında bononun dava dışı (Y. M.) Nak. ve Tic. Ltd. Şti. ticari defterlerinde kayıtlı olmadığı,

Dava dışı (Y. M.) Nak ve Tic Ltd Şti ile davacı arasında gerçekleşen ticari ilişkiden kaynaklı doğan borcun davacı tarafın ticari defterlere yansıtıldığı, defterlere kaydının yapıldığı,

Borçların davalı ve dava dışı (M.) Şirketi tarafından ödendiği, ödenmiş ise ödeme miktarının toplam 2.879.109,43 TL olduğunu” belirtmiştir.

XI- Taraflar arasında görülen menfi tespit davasında, davacı-borçlu, “davalı alacaklının kendisi hakkında kambiyo senedine dayalı başlattığı icra takibi nedeniyle borcu bulunmadığını, borçlu şirketi temsilen kambiyo senedi düzenleyen kişinin bu konuda yetkisi bulunmadığını, kambiyo senedinin geçersiz olduğunu” ileri sürmektedir.

Yukarıda⁹⁸ ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, kambiyo senedine karşı açılan menfi tespit davasında, ispat yükü “borcu bulunmadığını” iddia eden davacı-borçlunun üzerindedir.

Yüksek mahkemenin de kabulüne olduğu üzere, alacak **ilişkisi kambiyo senedinden kaynaklanıyorsa senede karşı senetle ispat kuralı gereği ispat yükünün borçlu taraftadır.**⁹⁹ Davacının bu konudaki iddialarını **usulüne uygun delillerle kanıtlaması**

⁹⁸ Bknz. Yuk. Dipn: 24-48

⁹⁹ Bknz: 11. HD. 28.02.2024 T. 5204/1590 (www.e-uyar.com)

gerekmekte olup bu konuda tanık dinlenilmesi mümkün değildir.¹⁰⁰ Öyle ki, somut olayda olduğu gibi, “borçlu şirketin temsilcinin yetkisinin sona ermesinden sonra geriye dönük olarak senet düzenlendiğini” iddia ediyorsa, bu durumda da ispat yükü menfi tespit davası açan davacı-borçludur.¹⁰¹

Somut uyuşmazlıkta; davacı borçlu şirket vekili, “*kambiyo senedi, borçlu şirket adına imzalayan (C. M.)’nun bu konuda yetkilendirilmediğini, kendisine Noterlikçe düzenlenen vekaletnamede verilen yetkileri aşarak borçlu şirket adına kambiyo senedi düzenlemiş olduğunu, alacaklı ile birlikte hareket ederek gerçekte olmayan bir borç için kambiyo senedi düzenlenmiş olduğunu*” ileri sürmektedir. Oysa, Denizli 1. Noterliği’nin 16.08.2019 tarih ve ... yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletnamesi incelendiğinde, “(C. M.)’ya şirket adına açıkça **nakden borçlanmaya ve kambiyo senedi** düzenleme yetkisi verilmiş olduğu” görülmektedir. Davacı borçlu şirket yetkilileri tarafından Noterde düzenlenen vekaletname ile 16.08.2019 tarihinde (C. M.)’ya davacı şirket adına kambiyo senedi düzenleme yetkisi verildiğinden, davacı şirket daha sonra bu vekaletname nedeniyle düzenlenen bonoların kendisini bağlamayacağını ileri süremez. Kendisine kambiyo senedi düzenleme yetkisi verilen kişinin, şirketi kambiyo senedi düzenleyerek borç altına sokamayacağı, bu kambiyo senetleri nedeniyle alacak iddia eden kimselere karşı ileri sürülemez. Dava dışı vekil (C. M.)’nun vekil eden borçlu şirketin aleyhine sonuç doğuracak şekilde kambiyo senedi düzenlemiş olduğu iddiası ise menfi tespit davasının konusu değildir. Bu davada, borçlu şirketin lehtarı olduğu bono nedeniyle borçlu olup olmadığı tartışılmaktadır...

Denizli 1. Noterliği’nin 16.08.2019 tarih ve ... yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletnamesi nedeniyle, dava dışı (C. M.) tarafından davacı-borçlu şirket adına düzenlenen kambiyo senedi geçerli olduğundan, davacı-borçlu şirketin, kambiyo senedinin vekilin yetkilerini aşarak düzenlendiği iddiası yerinde değildir.

İspat yükü üzerine düşen davacı-borçlu İzmir 24.İcra Müdürlüğü’nün. .../... sayılı dosyasına konu kambiyo senedi nedeniyle borcu olmadığını yazılı belge ile ispat etmek zorundadır. Burada, borçludan yazılı belge beklenmesinin amacı, davacı-alacaklının borçluya ait imza içeren kambiyo senedi ile icra takibi başlatmış olması, yani alacaklının elinde, borçlu şirket yetkilisi tarafından düzenlenen geçerli kambiyo senetleri (2 adet bono) bulunmasıdır.

Kambiyo senedine dayalı menfi tespit davalarında, davalı-alacaklıya düşen ispat yükü, imzanın aidiyeti konusundadır. Burada, imza sahibi Denizli 1. Noterliği’nin 16.08.2019 tarih ve ... yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletnamesi gereğince (borçlu şirket adına kambiyo senedi düzenlemede) yetkili kimse olduğundan, imzaların borçlu şirketi temsilen atıldığı, senetlerin borçlu şirketi borçlandırdığı ortadır.

¹⁰⁰ Bknz. 19. HD. 16.06.2014 T. 13711/11316; 19. HD. 28.05.2014 T. 7161/9910; 19. HD. 22.05.2014 T. 6700/9688; 19. HD. 06.05.2014 T. 11448/8725; 13. HD. 21.04.2014 T. 28995/12719; 19. HD. 15.04.2014 T. 4418/7306; 19. HD. 08.04.2014 T. 8982/6681 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹ Bknz: 19. HD. 24.03.2014 T. 7718/5637 (www.e-uyar.com)

Davacı-borçlu, “borcun bulunmadığı”, “sonlandığı” veya “daha düşük olduğu” konusunda herhangi bir yazılı belge sunmamıştır. Dosyada mevcut bilirkişi raporunda, kambiyo senedinin ticari defterlerde yer almadığı belirtilmişse de somut olay yönünden bu hususun bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü **Yüksek mahkeme**, öteden beri “*tacir olan davalının ticari defterlerinde, lehtarı bulunduğu kambiyo senetlerinin kayıtlı bulunmamasının, senetlerin geçerliliğini etkilemeyeceğini*”¹⁰² belirtmektedir... Davacı-borçlu somut bir delile dayanmazken, davalı-alacaklı, “müvekkilinin, davacı-borçlu şirketin borçlarını ödediğini” belirterek yapılan ödemelere ilişkin dekontları mahkemeye sunmuş ve bu konuda yine taraflarca imzalanan bir protokole dayanmıştır. Davacı-borçlu şirketin yaptığı şikayet üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen (Sor. No: 2023/105707) soruşturmada da (F. F. A.) vekili, “alacaklı (F. F. A.)’un (D.) Limited Şirketi’nin borçlarını üstlendiği, bu borçların alacaklı (F. F. A.) tarafından ödendiği” belirtilerek bu konudaki çek ve ödeme dekontları sunulmuş olup “alacağın, söz konusu borçların ödenmesinden kaynaklandığı, takibe konu bonoların bu nedenle düzenlendiği, aynı zamanda 28.08.2020 tarihli protokolün de bu borcu ortaya koyduğu” ifade edilmiştir. Dosyada şikayetçi (F. Z.) tarafından alacaklı (F. F. A.)’a gönderilen birtakım mesajlar da bulunmaktadır. Bu mesajların içeriği, şikayetçi (F. Z.) ile alacaklı (F. F. A.) arasındaki para trafiğini ve alacaklı (F. F. A.)’un savunma ve beyanlarını doğrular nitelikte görülmektedir.

Davalı-borçlu şirket hakkında başlatılan icra takibinin kambiyo senedine dayalı yapılmış olması, kambiyo senedinden dolayı borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkin davada, takip konusu bononun yasal unsurlara sahip olması, kambiyo senedinin sebepten mücerret olması,¹⁰³ **kambiyo senedinin ticari defterlere kaydedilmemiş olmasının senette mündemiç alacağın talep edilebilmesine engel teşkil etmemesi**, senede karşı ileri sürülen iddiaların yazılı delille ispatının gerekmesi,¹⁰⁴ bu konuda davacı-borçlunun ispat yükünü yerine getirmemiş olması, buna karşın, ispat yükü kendisinde olmamasına rağmen davalı alacaklının alacağın varlığına dair sunduğu delillerin tutarlı olması gözetildiğinde, davacı-borçlunun açtığı davanın ispat yükü yerine getirilmemiş olduğundan reddine karar verilmesi gerektiği açıktır.

Sonuç: Denizli 1. Noterliği’nin 16.08.2019 tarih ve ... yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletnamesi gözetildiğinde, İzmir 24. İcra Müdürlüğü’nün. ../... sayılı dosyası ile başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibine konu iki adet bononun (D.) Ltd. Şti. adına düzenlendiğinin kabulü gerektiği, takibe konu senetlerin düzenlendiği tarihte, anılan vekaletname ile vekil (C. M.)’nin davacı-borçlu şirket adına kambiyo senedi düzenleme yetkisine sahip olduğu; bu nedenle icra takibine konu senetlerin (F. Z.) tarafından düzenlenmemiş olmasının somut olay yönünden önem arz etmediği,

¹⁰² Bknz: 19. HD. 13.02.2014 T. 440/2904; 16.09.2013 T. 10412/13979; 01.02.2006 T. 5076/736; HGK. 30.11.2005 T. 19-556/679 (www.e-uyar.com)

¹⁰³ Bknz: 19. HD. 15.04.2014 T. 4418/7306 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁴ Bknz: 19. HD. 17.04.2012 T. 16553/6545 (www.e-uyar.com)

Kambiyo senedine karşı açılan menfi tespit davasına ilişkin somut uyuşmazlıkta; ispat yükünün “borcu bulunmadığını” iddia eden davacı-borçlu (D.) Ltd. Şti.’nde olduğu ve davacı şirketin bu iddialarını yazılı belge ile ispat etmesi gerektiği, buna karşın, davacının bu konuda üzerine düşen yükü usule uygun şekilde yerine getirmemiş olduğu; ticari defterlerde senetlerin yer almamasının senetlerin geçerliliğine bir etkisinin olmadığı, bu nedenle bilirkişi raporunda bu konuda yapılan tespitin alacağın varlığına ilişkin bir etkisinin bulunmadığı,

İspat yükü davacı-borçlu üzerinde olmasına karşın, elinde iki adet geçerli kambiyo senedi bulunan davalı alacaklının alacağın varlığına dair sunduğu diğer deliller (protokol, ödeme dekontları ve davacı şirket yetkilisi ile olan yazışmalar) birlikte değerlendirildiğinde, davacı-borçlu şirketin, davalı-alacaklıya borcu bulunmadığını ispat edemediğinden davanın reddine karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumuzu takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı-alacaklı vekili Av. (E. D.), tarafından ilgili mahkemeye “*uzman görüşü*” (HMK. m. 293) olarak ibraz edilmek üzere, saygıyla sunulur...23.10.2025

418) TBK m. 19 Uyarınca Açılan Tasarrufun İptali Davalarında; “İcra Takibine Konu Alacağın Gerçek Olmadığına İlişkin İddianın Değerlendirilmesi”, “İcranın Geri Bırakılmasına İlişkin Kararın Davaya Etkisi” ve “Alacaklının Bu Davada İİK. m. 277 vd.’nda Yer Alan Karinelerden Yararlanıp Yararlanmayacağı”

I- Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği¹⁰⁵ ve Amacı¹⁰⁶: Hakkında “haciz” (İİK m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; “iflâs kararı verilen” (İİK m. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

Malları üzerine haciz konulmasından (veya haklarında iflâs kararı verilmesinden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan “mal kaçırmak” (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım “hileli” işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların “*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*” yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara “*tasarrufun iptali davası*” denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

Tasarrufun iptali davasını, “*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde*

* İzmir Barosu Avukatlarından (Dokuz Eylül Ün. Huk. Fak. E. Öğr. Görv)

** İzmir Barosu Avukatlarından

¹⁰⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 3 vd. – DANIŞ, R.S. Tasarrufun İptali Davası, 2023, s: 27 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021, s: 26 vd. – KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776-780) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 44 vd.; 359 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 16 vd.; 141 vd.; 297 vd.; 379 vd.; 463 vd.; 683 vd.; 920 vd. – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvaazalı İşlemler Hakkında Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yargıtay Der. Temmuz/1999, s: 217-241) (Tür. Not. Bir. Der. 1999/102, s: 1 vd.) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Der. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

¹⁰⁶ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 4 vd. – DANIŞ, R. S. Tasarrufun İptali Davası, 2023, s: 22 vd. – MUŞUL, T. age., s: 39 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2017, s: 44 vd.; 359 vd.; s: 1570 vd. – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 14 vd.; 52 vd.; 88 vd.; 294 vd.; 324 vd.; 378 vd.; 405 vd.; 462 vd.; 506 vd.; 537 vd.; 655 vd.; 683 vd.; 776 vd.; 920 vd.; 1303 vd.

açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır” şeklinde tanımlayabiliriz.¹⁰⁷

Bu davanın amacı, borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; “malları üzerine haciz konulmadan” veya “hakkında iflâs kararı verilmeden” önce) alacaklılarından mal kaçırmak kastıyla, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından çıkardığı dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının -sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.¹⁰⁸ Yüksek mahkeme de içtihatlarında bu davanın amacını benzer ifadeler kullanarak anlatmıştır.¹⁰⁹

¹⁰⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 3 vd. - Benzer tanımlar için bknz: KURU, B. “Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)” (El Kitabı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. “İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kantunda öngörülen sebeplere istinadla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır” (age. s: 21) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. “İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir” (İcra ve İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2023, s: 739) - EROĞLU, O. “Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır” (Tasarrufun İptali Davası, 2020, s: 24; Islah, 2020, s:192) - BERKİN, N.M. “Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava” (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

¹⁰⁸ MUŞUL, T. age. s: 23 - EROĞLU, O. age. s: 30 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAGASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 10. Baskı, 2024, s: 680 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 740 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 11.Bası, 2013, s: 857 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnancılı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2.Baskı, 2022 s: 17 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:40 - ÇAM, Ü.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2.Baskı, 2017, s:58 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 5. Baskı, 2019, s:887 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

¹⁰⁹ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870; 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049; 17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079, Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536; 17. HD. 10.10.2018 T. 4073/8933 vb. (www.e-uyar.com)

II- İİK m. 277 vd. uyarınca açılan tasarrufun iptali davalarında dava şartları nelerdir?

a- Aciz belgesi, tasarrufun iptali davası için ‘özel bir dava şartı’dır.^{110 111}

İptal davasını kimlerin açabileceği İİK m. 277’de belirtilmiştir. Buna göre *haciz yolu ile takiplerde*,¹¹² iptal davasını, *kesin (kat’i) aciz belgesi* (İİK m. 143; 105/I) sahibi alacaklı,^{113 114} *geçici aciz belgesi* (İİK m. 105/II) sahibi alacaklı^{115 116 117} ve ayrık olarak, kendisine karşı İİK m. 97/XVII’ye göre açılan¹¹⁸ “istihkak davası”nda, alacaklı; *aciz belgesi sunmadan*¹¹⁹ “karşılık dava” olarak da iptal davası açabilir.¹²⁰

¹¹⁰ KURU, B. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s:1418 – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s:537 – MUŞUL, T. age. s: 332 vd. - EROĞLU, O. age. s:86 – ÜSTÜN-DAĞ, S. İflas Hukuku, 8. Baskı, s:214, dipn. 238 – KURU, B. İstinaf, s:672 – YILMAZ, E. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s:1208

¹¹¹ Bknz: 17. HD. 08.04.2019 T. 16227/4264; 03.04.2019 T. 13056/4022; 01.04.2019 T. 15030/3914; 25.02.2019 T. 5604/1933; 26.12.2017 T. 1581/12138 vb. (www.e-uyar.com)

¹¹² UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020), s: 877-919– UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; 1387-1394; s:1521-1530 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri”, “İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı” ve “Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması” Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı C:3, 2020, s:3941-3981)– UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575)– UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – UYAR, T. İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

¹¹³ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2082 vd.; 2682 vd.

¹¹⁴ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; 04.10.2018 T. 5240/8614; 13.03.2018 T. 12606/2252; 17.01.2018 T. 18904/170 vb. (www.e-uyar.com)

¹¹⁵ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 920-969.

¹¹⁶ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 2084 vd.

¹¹⁷ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 20.06.2019 T. 6162/7019; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; HGK. 30.04.2019 T. 17-1791/498; 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011; 10.04.2019 T. 4728/4472; 09.04.2019 T. 11037/4355; 04.03.2019 T. 11171/2346; 12.02.2019 T. 56/1292; 11.02.2019 T. 49/1269; 25.12.2018 T. 16643/12698; 05.12.2018 T. 7206/11758; 19.11.2018 T. 946/10870 vd. 17.09.2018 T. 507/7829 (www.e-uyar.com)

¹¹⁸ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, 2006, s:8190 - UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davaları, 1994, s: 770 - KAZANCI, İ.T. Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 187 vd. – EROĞLU, O. age. 56-104 – MUŞUL, T. age. s:535 vd.

¹¹⁹ Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:12, 2009, s: 19670 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 4360 – EROĞLU, O. age. s:104 – MUŞUL, T. age. s:535 – KURU, B. El Kitabı, s:1415 – ÜSTÜNDAĞ, S. İflas, s:214

¹²⁰ Bknz: 17. HD. 14.05.2018 T. 17250/4976; 8. HD. 16.01.2018 T. 12662/531; 17. HD. 22.05.2014 T. 16230/804; 28.06.2011 T. 1718/6117; 15. HD. 26.10.1988 T. 2869/3403; 27.10.1987 T. 2251/3709 (www.e-uyar.com)

b- Yargıtay içtihatlarında¹²¹ -İsviçre ve Alman Hukuku'nun aksine¹²²- tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için “*davacı-alacaklının alacağının, dava (iptal) konusu tasarruftan önce doğmuş olması gerektiği*” kabul edilmiştir.

Borç, taraflar (davacı-alacaklı ile davalı-borçlu) arasında, *bir taşınır/taşınmaz satışından, kredi sözleşmesinden, faturadan, senetten* vs. doğmuşsa, *borcun doğum tarihi* sırasıyla; satışın yapıldığı, faturanın düzenlendiği,¹²³ kredi sözleşmesinin düzenlendiği,¹²⁴ -kural olarak- senedin düzenlendiği¹²⁵ tarih sayılır.

c- Tasarrufun iptali davalarında davacının, davalı-borçludaki alacağının **gerçek bir alacak olması gerekir**. İptal davalarında, “*davacının, davalılardan borçluda bir alacağının bulunması*” ve “*davacının; borçlu hakkında yaptığı icra takibinden bir sonuç elde edilmemiş olması*” gerekir.^{126 127}

Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için, öncelikle davacının, davalı-borçluda ‘gerçek bir alacağı’nın bulunması, diğer bir deyişle tasarrufta bulunan kimsenin gerçekten ‘borçlu olması’ gerekir. Eğer ‘gerçek bir borç’ yoksa ‘alacak’ da söz konusu olamayacağından, tasarrufun iptali davası dinlenmez.^{128 129}

¹²¹ Bknz: 17. HD. 16.10.2019 T. 2385/9454; 02.10.2019 T. 5952/8805; 19.09.2019 T. 19668/8266; 16.09.2019 T. 17716/8039; 18.06.2019 T. 11306/7721; 11.06.2019 T. 11566/7261; 21.05.2019 T. 13837/6449; 14.05.2019 T. 2378/6032; 08.05.2019 T. 7147/5714; HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433; 16.09.2015 T. 2350/1759; 23.10.2013 T. 17-224/1478 vb. (www.e-uyar.com)

¹²² ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2009, 2. Baskı, s:89 – YILDIRIM, K. M. Tasarrufun İptali Davası, 1995, s:288 – EROĞLU, O. age., s:70

¹²³ Bknz: 17. HD. 04.04.2011 T. 7105/3027; 15. HD. 14.10.2003 T. 4002/4750 (www.e-uyar.com)

¹²⁴ Bknz: 17. HD. 05.03.2013 T. 4980/2718; 20.01.2011 T. 7945/229; 17.02.2010 T. 1210/1237; 09.02.2010 T. 8716/957; 19.01.2010 T. 6359/94; 10.12.2009 T. 66108/8208; 19.01.2009 T. 3224/10 (www.e-uyar.com)

¹²⁵ Bknz: 17. HD. 01.04.2013 T. 8979/4519; 09.04.2013 T. 8333/5123; 08.05.2008 T. 371/2420; 10.03.2008 T. 4366/1138; 21.02.2008 T. 5184/770; HGK. 18.02.2004 T. 15-18/84; 15. HD. 29.01.2003 T. 6349/449; 16.05.2002 T. 2052/2586; 17. HD. 06.05.2008 T. 371/2420; 10.03.2008 T. 4366/1138 (www.e-uyar.com)

¹²⁶ Bknz: 15. HD. 24.05.1989 T. 4546/2485 (www.e-uyar.com)

¹²⁷ UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 12, s: 18879 vd.

¹²⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:3, 3. Baskı, 2006, s:4524 vd. – GÜNEREN, A. age. s:379 – UYAR, B. Türk İcra-İflâs Hukukunda İptal Dâvası. 1962, s:41 vd. – TAZE, M. Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi), s:120 – KAPLAN, H.A. 4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Işığında İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, s:45 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C:2, s:1266 – COŞKUN, M. Tasarrufun İptali Davaları, s:937 – GÜNAY, E. Tasarrufun İptali Davası, 5. Baskı, 2019, s:80 – SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age. s:175 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:443 – EROĞLU, O. age. s:59 – ATILI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s:741 – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, 2007, s:586 – ÇETİN, H.E. age. s:15

¹²⁹ Bknz: 17. HD. 01.11.2016 T. 19668/9678; 17. HD. 28.01.2016 T. 7479/1060; 17. HD. 06.10.2015 T. 10727/10191; 17. HD. 03.11.2014 T. 5543/14973; 17. HD. 13.10.2014 T. 5114/13158; 17. HD. 27.05.2014 T. 2571/8414; 17. HD. 24.02.2014 T. 16901/2405; 17. HD. 16.01.2014 T. 15104/446; 17. HD. 24.09.2013 T. 8620/12713 vb. (www.e-uyar.com)

Yüksek mahkeme kimi kararlarında¹³⁰ “davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının yerel mahkemece kendiliğinden araştırılması gerektiğini” kimi kararlarında¹³¹ ise, “bu hususun davalılarca ileri sürülmesi halinde mahkemece araştırılabileceğini” belirtmiştir...

Yüksek mahkeme, bu konu (yani; ‘alacağın gerçek bir alacak olması gerektiği’ konusu) ile ilgili olarak;

√ “*Borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olmasının, her zaman takip konusu alacağın gerçek bir alacak, yani davacının gerçekten alacaklı, borçlunun da gerçekten borçlu olduğunu göstermeyeceğini, davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının mahkemece res’ en değerlendirilmesi gerektiğini- Mahkemece, **borçlu şirket ile davacı alacaklı arasındaki takip konusu çek düzenlenmesini gerektirecek bir alacak borç ilişkisinin bulunup bulunmadığı, gerekirse tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olmadığının tespiti halinde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini***”¹³²

√ “*Tasarrufun iptalini isteyen davacının açtığı **takibin gerçek bir alacağa ilişkin olması gerektiğini- Davacının alacağının asıl borçlu şirketin ticari kayıtlarında yer almadığı, ‘borçlu şirkette önceden sigortalı işçi olarak çalışan davacının gemi satışından elde ettiği gelirden borç verdiği’ iddiasını ilişkin iddiasının somut bilgi ve belgelerle ispatlayamadığı gibi, ablalarının banka kayıtlarında 1.000.000,00 USD’ lk gemi satış parasının yatırıldığı ya da borç verilen para ile ilgili bir çıkış ve bilginin olmadığı anlaşıldığından, tasarrufun iptali davasının ‘ön koşul yokluğundan reddine’ karar verilmesi gerektiğini***”¹³³

√ “*Davacının **gerçek bir alacaklı, borçlunun da gerçek borçlu olmadığının anlaşılmaması halinde, tasarrufun iptali davasının, ‘önkoşul yokluğu’ nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini***”¹³⁴

√ “*Tasarrufun iptali davasında, davalı-üçüncü kişinin, ‘davacının alacağının gerçek olmadığını’ ileri sürmesi halinde, mahkemece **davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında gerçek bir alacak borç ilişkisinin olup olmadığının incelenmesi gerektiğini- Davacı alacaklının ‘alacağının gerçek bir alacağa dayandığını ve bu nedenle taraf sıfatına sahip olduğunu ispatlaması gerektiğini***”¹³⁵

√ “*Davacının, **alacağın gerçek bir alacak olduğunu ispatlayamadığı ve yapılan bilirkişi incelemesinde de ‘alacak ile ilgili bir hususa rastlanılmadığı’ gerekçesi ile,***

¹³⁰ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282; 12.04.2016 T. 14267/4635; 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com)

¹³¹ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606; 19.02.2019 T. 1554/1781; 05.06.2018 T. 4533/5858; 15.05.2018 T. 3037/5045; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457; 14.02.2017 T. 23545/1450; 25.10.2016 T. 18010/9337; 20.10.2016 T. 17910/9000; 07.06.2016 T. 20994/6940 vb. (www.e-uyar.com)

¹³² Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282 vb. (www.e-uyar.com)

¹³³ Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 5545/1647 (www.e-uyar.com)

¹³⁴ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 3821/11646 (www.e-uyar.com)

¹³⁵ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 3921/11416 (www.e-uyar.com)

‘önşart yokluğundan açılan **tasarrufun iptali davasının reddine**’ karar verileceğini”¹³⁶

√ Tasarrufun iptali davasında, eğer tasarrufta bulunanın, alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin ‘borçlu sıfatının çözümlenmesi gerektiğini, bu nedenle ‘borcun gerçek olmadığı’ iddiasının mahkemeye incelenmesi gerektiğini, **gerçek bir borç yoksa alacak da söz konusu olmayacağından, iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağını, tasarrufun iptali davalarında alacaklının alacağının şeklen varlığının değil, gerçekliğinin ispat edilmesi gerektiğini**”¹³⁷

belirtmiştir.

d- ‘Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması’ gerekir.

Yüksek mahkeme bu konuda;

√ “Tasarrufun iptali davasında, davacının dava dayanağı takip konuları olan **alacağının varlığının mahkeme kararı ile tespit edildiği ve kesinleşip kesinleşmediği, bu alacağın takibe konulması ve diğer dava koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerektiğini**”¹³⁸

√ “Tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, davanın dinlenebilmesi için davacının borçludaki alacağının gerçek olması, **borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenilen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin bulunması gerekeceğini**”¹³⁹

Dava şartlarının varlığı dava boyunca arandığından kimi zaman, tasarrufun iptali davalarında başka davaların kesinleşen sonucunun da bekletici mesele yapılması gerekir. **Yüksek mahkeme** bu konuda,

√ “Davalı borçlunun dava dayanağı olan takibe itiraz ettiği ve davacı tarafından da itirazın iptali davası açıldığı anlaşıldığından, **itirazın iptali davasının sonucunun bekletici mesele yapılması, itirazın iptaline karar verilip takibin kesinleşmesi halinde dosyanın İİK 277 vd.na göre değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini**”¹⁴⁰

√ “Tasarrufun iptali davasında ‘alacaklının borçluda gerçek bir alacağının olması’ koşulunun irdelenmesi gerektiğinden, ilk derece **ceza mahkemesinin sonucunun**

¹³⁶ Bknz: 17. HD. 06.11.2019 T. 1133/10255 (www.e-uyar.com)

¹³⁷ Bknz: 17. HD. 16.01.2014 T. 15104/446 (www.e-uyar.com)

¹³⁸ Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 427/1638 (www.e-uyar.com)

¹³⁹ Bknz: 17. HD. 28.01.2016 T. 7479/1060; 17. HD. 03.11.2014 T. 5543/14973; 17. HD. 13.10.2014 T. 5114/13158; 17. HD. 27.05.2014 T. 2571/8414; 17. HD. 24.02.2014 T. 16901/2405, 17. HD. 24.09.2013 T. 8620/12713 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁰ Bknz: 4. HD. 23.06.2021 T. 14950/3514; 17. HD. 24.03.2021 T. 2829/3185; 17. HD. 05.10.2020 T. 2738/5058 (www.e-uyar.com)

bekletici mesele yapılarak, 'takip dayanağı alacağın gerçek olmadığının anlaşılması durumunda' davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini"¹⁴¹

√ “Tasarrufun iptali davasının, ‘**icranın geri bırakılması**’ kararının kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak görülmesi gerektiğini”¹⁴²

√ “Tasarrufun iptali davasında “**takibin iptaline**” ilişkin davanın kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğini”¹⁴³

√ “Zamanaşımı nedeniyle **icranın geri bırakılmasına** dair verilen karar üzerine, bu karara karşı İİK 33a/2 uyarınca açılan davanın sonucunun tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece beklenilmesi gerektiğini”¹⁴⁴

√ “Dava konusu takibin dayanağı olan **alacak hakkında açılan dava henüz kesinleşmediğinden**, yargılaması devam ettiğinden söz konusu dosyanın sonucunun bekletici mesele yapılması, dava sonucuna göre takibin kesinleşmesi halinde dosyanın İİK 277 ve devamı maddelerine göre değerlendirilerek oluşacak sonuca göre, karar verilmesi gerekeceğini”¹⁴⁵

belirtmiştir.

Yukarıda belirtilen dava şartlarından (a-d) herhangi birisinin veya birden fazlasının dava konusu olayda gerçekleşmemiş olması halinde, mahkemece “ön koşul yokluğu nedeniyle tasarrufun iptali davasının reddine” karar verilir.¹⁴⁶

III- Tasarrufun İptali Davasının Konusu¹⁴⁷: İİK m. 277/1’de; “**iptal davasının, İİK 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilceği**” belirtilmiştir:

¹⁴¹ Bknz: 4. HD. 08.06.2021 T. 1931/2552 (www.e-uyar.com)

¹⁴² Bknz: 17. HD. 22.05.2019 T. 13377/6619 (www.e-uyar.com)

¹⁴³ Bknz: 4. HD. 05.07.2021 T. 1107/4136; 17. HD. 03.10.2018 T. 2590/8537 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁴ Bknz: 4. HD. 09.02.2022 T. 19516/1966 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁵ Bknz: 4. HD. 27.10.2021 T. 1955/7721; 4. HD. 04.10.2021 T. 1802/5994 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁶ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021., s: 749 vd.

¹⁴⁷ UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 362-377; s: 428-439; s: 759-790; s: 1072-1076; s: 1251-1257; s: 1433-1442; s: 1510 vd.; s: 1572 vd. - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 51-86; s: 803-828 - UYAR, T. Tasarrufun İptal Davalarının Konusu (İBD. Temmuz-Ağustos/2017, s: 74-132) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s: 169-176) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Manisa Bar. Der. 2013, S: 125, s: 8-41) - UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 211-231) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Tür. Bar. Bir. Der. Eylül-Ekim/2008, s: 287-313) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri”, “İptale Tâbi Tasarrufların Kapsamı” ve “Mahkemeye Aciz Vesikasının Sunulması” Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Çankaya Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Armağanı), 2020, C: 3, s: 3941-3978) - UYAR, T. Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek ‘Alacağın Temlikî’ Tasarrufları (Legal Huk. Der. Mayıs/2017, s: 2411-2437) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) - UYAR, T. “Muvazaalı İcra Takipleri” (Borç İkrarları) ile “Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmamasının” Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 282-295) - UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-

A- İvazsız tasarruflardan dolayı iptal (İİK m. 278)^{148 149} Bu madde uyarınca “bağışlama hükmünde olan ve bu nedenle iptale konu olan tasarruflar” şunlardır:

aa- Karı ve koca, usul ve fûru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar ve evlât edinenle evlâtlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar (İİK m. 278/III-1).¹⁵⁰ (Hemen belirtelim ki, Anayasa Mahkemesi’nin 11/7/2018 T. 9/84, 16.12.2021 T. 52/97 ve 26.1.2022 T. 9/4 sayılı kararları ile “karı ve koca”, “usul ve”, “neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar” ib(A.)erinin Anayasaya aykırı olduğuna karar verilmiştir.

bb- Yapıldığı sırada borçlu aleyhine ivazlar arasında açık bir nisbetsizlik bulunan akitler (İİK m. 278/III-2).¹⁵¹ İvazlar arasındaki *nisbetsizlik* önemli olmalı

187) - **UYAR, T.** İİK.’nin 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (ABD. 2015/1, s: 369-397) – **AKKAYA, T.** “Alacaklılardan, Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (MİHDER, 2006/3, s:661-684) – **AKKAYA, T.** İcra ve İflâs Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar “İİK. m. 277-284” (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s:13-49) – **ÇETİNEL, T.** Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, s: 30 vd. – **GÜRDOĞAN, B.** İptal Davaları “İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer’e Sunulan Bildiri”, 1963, s:38-42 – **OLGAÇ, S.** Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları (Dr. Recai Seçkin’e Armağan, 1974, s:457-480) – **MUŞUL, T.** age. s: 31 vd. – **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ankara İktisadi ve Tic. İlimler Ak. D. 1969, S:1, s:39-49) – **EROĞLU, O.** age. s: 147 vd.

¹⁴⁸ **AKKAYA, T.** İcra ve İflas Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar “İİK. m. 277-284” (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s:13-49) – **GÜRDOĞAN, B.** agm. s: 38 – 42 – **OLGAÇ, S.** Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları (agm. s: 457-480) – **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ank. İktisadi ve Ticari İlimler Ak. 1969, S:1, s:39-49)

¹⁴⁹ **UYAR, T.** Hukukî Mütâlâalar, 3. Baskı, 2020, s: 803-828 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, s: 177, s: 4449-4513 - **UYAR, T.** İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Legal Huk. Der. Ekim/2017, s: 5023-5061) - **UYAR, T.** İcra ve İflâs Hukukunda “İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (İzmir Bar. Der. Nisan/2011, s: 103-124) - **UYAR, T.** İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Terazi Huk. Der. Ağustos/2008, s: 93-109) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Son İki Yıl İçinde Yapılan Tasarruflar” (İİK. 278/I, II) ve “Taşınmazın ‘Tapuda Gösterilen Satış Bedeli’ ile ‘Rayiç Bedeli’ Arasında Bir Mislini Ayan Fark Bulunması” (İİK. 278/III-2) Koşulu ile “Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının ‘Gerçek Bir Alacak Olması’ Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar... (Prof. Dr. N.M. Berkin Armağanı, 2021, s:1277-1349)

¹⁵⁰ **UYAR, T.** Hukukî Mütâlâalar, 3. Baskı 2020, s: 1446-1465 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. D. 2018, S: 135, s: 517-575) - **UYAR, T.** İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Terazi Huk. Der. Ağustos/2008, s: 93-109)

¹⁵¹ **UYAR, T.** Hukukî Mütâlâalar, 2. Baskı, 2017, s: 7 vd.; s: 53-59; s: 123-130; s: 248-260 - **UYAR, T.** Hukukî Mütâlâalar, 3. Baskı, 2020, s: 14-31; 505-535; 829-855; 999-1024; 1124-1164 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Son İki Yıl İçinde Yapılan Tasarruflar” ve “Taşınmazın, ‘Tapuda Gösterilen Satış Bedeli’ ile ‘Rayiç Bedeli’ Arasında Bir Mislini Aşan Fark Bulunması” Koşulu ile “Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının ‘Gerçek Bir Alacak Olması’ Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Prof. Dr. N.M. Berkin Armağanı’nda yayımlanacak) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S. 135, s: 517-575) - **UYAR, T.** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2017, s: 3497-3543) - **UYAR, T.** İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Terazi Huk. Der. Ağustos/2008, s: 93-109) - **UYAR, T.** Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten

ve tarafların yeterli bir dikkat ile anlayabilecekleri¹⁵² ölçüde bulunmalıdır. Fakat, ivazlar arasındaki bu nisbetsizliğin davalı tarafından *bilinmiş olması* aranmaz.¹⁵³

Yüksek mahkemeye göre¹⁵⁴ “*tasarrufa konu taşınmazın tapuda belirtilen (gösterilen) satış bedeli ile, taşınmazın tasarruf tarihindeki -serbest piyasa rayicine göre- belirlenen gerçek değeri arasında bir misli veya daha fazla fark bulunması halinde ‘edimler arasında fahiş farkın bulunduğu’nun kabulü gerekir.*” Bu hususun, yerinde keşif yapılarak ve bilirkişilerden rapor’ alınarak araştırılması gerekir.¹⁵⁵

cc- Borçlunun kendi ve üçüncü kişi yararına, kaydı hayat koşulu ile irat (TBK. m. 607-610) veya intifa hakkı (MK. m. 794) kurduğu sözleşmelerle, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri (TBK. m. 611-619) (İİK m. 278/III-3): Eğer borçlu, “*ölünceye kadar bakma sözleşmesi*” yaparken, gerçekte malvarlığının tümünü ya da bir kısmını alacaklılarından kaçırmak amacıyla hareket etmiş ve böyle yaptığı “*ölünceye kadar bakma sözleşmesi*” aynı zamanda bir “*gizli bağışlama*” niteliğinde bulunuyorsa, borçlunun alacaklıları, bu tasarruf hakkında “*bağışlama*” sebebine dayanarak, bu madde gereğince iptal davası açabilirler.¹⁵⁶

B- “Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı” İptal (İİK m. 279)¹⁵⁷

Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten (Tapuda ‘Satış Şeklinde Gösterdikten) Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşe de -‘Değerinin Çok Altında/Üstünde Bir Bedelle’- (4) Taşınmazın, Devreden (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösteren) Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Der. Ocak-Şubat-Mart, S: 73-75, s: 17-36) - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, s: 4729-4801)

¹⁵² ANSAY, S.Ş. age. s: 328 - ARAR, K. age. s: 224 - GÜRDOĞAN, B. age. s: 227 - OLGAC, S. a.g.m. s: 464, dipn. 28

¹⁵³ UMAR, B. age. s: 67 - GÜRDOĞAN, B. age. s: 227 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3437 - KURU, B. El Kitabı, s: 1405 - KARATAŞ, İ/ERTEKİN, E. age. s: 142 - YILDIRIM, M.K. age. s: 184 - AKKAYA, T. agm. s: 28 - MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, s: 1490 vd. - EROĞLU, O. s: 164 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 355 - ÇETİNEL, T. age. s:55

¹⁵⁴ Bknz: 17. HD. 26.02.2020 T. 1259/2204; 25.02.2020 T. 28/2057; 24.02.2020 T. 3248/1997; 18.12.2019 T. 630/12171; 04.12.2019 T. 5676/11536; 11.11.2019 T. 3256/10445; 15.10.2019 T. 2250/9390; 25.09.2019 T. 18219/8474; 07.11.2017 T. 8470/10226; 13.03.2017 T. 1658/2646; 06.12.2016 T. 20393/11218; 14.05.2015 T. 1180/7403; 24.02.2015 T. 16719/3317; 10.04.2014 T. 19253/5395; 17.5.2011 T. 9509/4909; 21.3.2011 T. 7080/2515; 28.11.2008 T. 2522/5601; 25.11.2008 T. 2522/5601; 25.11.2008 T. 3755/5541; 18.11.2008 T. 2633/5370 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁵⁵ Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 3788/11149; 25.11.2019 T. 5026/11078 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁶ TUNÇOMAÇ, K. Ölünceye Kadar Bakma Akdi, 1958, s: 163 vd. - EROĞLU, O. age. s: 168 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: IV, s: 3438 - YILMAZ, E. Şerh, s: 1218 - UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 12, s: 19166 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 218 - KURU, B. El Kitabı, s: 1406

¹⁵⁷ KALE, S. Aciz Halindeki Borçlunun Bir veya Birkaç Alacaklısını Kayıran Hukuki Fiilleri Dolaşısıyla İptal Davası “İİK. mad. 279” (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, 2003, s:191-204) – OLGAC, S. Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında, İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları (agm. s: 457-480) – ÖZTEK, S. Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yargıtay’ın Bu Sorunlara İlişkin Uygulaması (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, 2003, s:319-333) - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 803 - UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda “Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı” İptal (İBD. Mart-Nisan/2014, s: 429-439) - UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda “Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı” İptal (Bursa Bar. Der. Nisan-Mayıs-

İİK m. 279'da "*borçlunun aciz halinde iken -daha doğrusu borca batık durumda iken*¹⁵⁸ - (yani; *malvarlığının pasifi, aktifinden fazla olan borçlunun*¹⁵⁹) *yaptığı tasarrufların*" hangilerinin 'iptale tâbi olacağı'¹⁶⁰ açıklanmıştır. Borçlunun bu madde gereğince *iptal konusu olan tasarrufları şunlardır*:

aa- Borçlunun, teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller ayrık olmak üzere, borçlu tarafından mevcut bir borcu güvence altına almak (temin) için yapılan rehinler,^{161 162}

bb- Borçlunun, 'para' veya 'mutad ödeme vasıtaları'ndan^(*) başka bir şekilde yaptığı ödemeler,

cc- Vâdesi gelmemiş bir borç için yapılmış ödemeler,

dd- Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler.

C- "Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflar (İİK m. 280) hakkında" tasarrufun iptali davası açılabilir.¹⁶³ İİK m. 280'de *malvarlığı*,

Haziran/2011, s: 69-73) - **UYAR, T.** Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı İptal (İzmir Bar. Der. Ekim/2008, s: 45-54)

¹⁵⁸ **KALE, S.** agm. s: 191 - **EROĞLU, O.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 169, dipn. 469 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M.** İcra ve İflâs Hukuku, s: 863 vd.

¹⁵⁹ **KURU, B.** El Kitabı, s: 1407 - **ÇETİNEL, T.** Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, s: 57

¹⁶⁰ İİK m. 279/I'de yer alan "batıldır" sözcüğü hatalıdır. Çünkü burada 'maddi hukuk bakımından hükümsüzlük' söz konusu olmayıp, sadece 'davacı-alacaklının alacağı oranında, davacı alacaklı bakımından geçersiz sayılma' sonucu ortaya çıktığından, burada "iptale tabidir" denilmiş olsaydı, daha isabetli olurdu... (**ÇETİNEL, T.** age. s: 57)

¹⁶¹ **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 462-485

¹⁶² Bknz: 17. HD. 27.9.2007 T. 4279/2813; 15. HD. 13.12.1984 T. 3306/3923; İİD. 23.05.1973 T. 3830/5552 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁶³ **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 803-828 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - **UYAR, T.** 'Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı, ' İptal "İİK m. 280" (ABD - 2017/4 s: 307-364) - **UYAR, T.** Aynı Zamanda 'Hemşerisi' Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini 'Değerinin Çok Altında Bir Bedelle' Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de 'Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle', (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Huk. Der. Ocak-Şubat-Mart; S: 73-75, s: 17-36) - **UYAR, T.** İİK'nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - **UYAR, T.** Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı İptal (İBD. 2008/6 Kasım-Aralık, s: 2901-2929) - **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 9-12; s: 132-134; s: 267 vd. - s: 578 vd. - **AKÇAR, H.** Zarar Verme Kasdından Dolayı Tasarrufun İptali Davaları "Yargıtay Kararı İncelemesi" (Eskişehir Bar. D. 2012/2, s: 67-70) - **AKKAYA, T.** İcra ve İflas Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar "İİK m. 277-284" (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s: 13-49) - **AKŞENER, H. S.** İY. 'nin 280. Maddesinde 4949 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme (Legal Huk. Dr. Eylül/2003, s: 2209-2212) - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflas Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası "İİK m. 280" (AÜHFD. 2009/3, s: 487-537) - **KAYIŞ, F.** Ticari İşletmenin Devrinde Bazı Sorunlu Noktalar ve Buna İlişkin Tespitler (Legal Huk. Der. S: 215, Kasım/2020, s: 5009-5060) - **ÖZTEK, S. / ME-MİŞ, T.** Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklarının Hüküm Ortağa Karşı Korunması ("Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması" isimli Sempozyuma Sunulan Tebliğ, 2008) - **YAVUZ, N.** Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukukî Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Der. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107).

*borçlarını ödemeye yetmeyen borçlunun alacaklarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm*¹⁶⁴ (hileli) tasarrufların iptale tâbi olduğu belirtilmiştir. Maddenin kenar başlığında “zarar verme kasdından dolayı iptal” denilmiş ve maddenin metninde “hileli tasarruflar” deyimine yer verilmemiş ise de, maddenin içeriğinden, *borçlunun geniş anlamda hileli tasarruflarının iptalinin* amaçlandığı anlaşılmaktadır.¹⁶⁵ Bu hükmün kabul edilmesinin temelinde ‘alacaklıların müracaat edebilecekleri iptal sebeplerini, kanunda sayılanlarla sınırlı olmaktan çıkarma amacı vardır.¹⁶⁶

Bu madde uyarınca borçlunun yaptığı tasarrufların iptal edilebilmesi için şunlar aranır:

aa- Borçlunun malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmemelidir. Burada ‘*borca batıklık*’ (borçlunun malvarlığının aktifinin pasifinden az olması) söz konusudur.¹⁶⁷

bb- Borçlu, alacaklılarına zarar verme (mal kaçırma) kasdı ile üçüncü kişilerle tasarrufta (işlemden) bulunmuş olmalıdır. Eğer alacaklıya zarar veren tasarruf ‘*ihmal suretiyle*’ yapılırsa, bu tasarruf İİK m. 280’e göre iptal edilemez.¹⁶⁸

Borçlunun ‘alacaklılara zarar verme kasdıyla hareket ettiği’ hususunun alacaklı tarafından -yaklaşık ispat kurallarına göre- ispat edilmesi gerekir.¹⁶⁹

cc- Borçlunun tasarrufta (işlemden) bulunduğu üçüncü kişiler iyiniyetli (TMK. m. 3) olmamalıdır. Borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun (yani; borçlunun malvarlığının borçlarını karşılamadığının) ve alacaklılarına zarar verme kasdının, borçlu ile işlemden bulunan üçüncü kişilerce -tasarruf tarihinde- bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık em(A.)er (karineler) olmalıdır. Yani, borçlu ile işlemden bulunan *üçüncü kişi, borçlunun kasdını* biliyor olmalıdır. Bu şartın gerçekleşmiş olması için, “*tasarruftan yararlanan üçüncü kişinin, gereken dikkati gösterdiği takdirde, borçlunun durumunu ve işlemin mahiyetini anlayabilecek durumda olması*” yeterlidir. Başka bir deyişle, “*üçüncü kişi, küçük bir soruşturma, dikkat veya gözlem ile borçlunun durumunu bilebilecek durumda ise*”, bu şart gerçekleşmiş kabul edilmelidir.¹⁷⁰

Kanun koyucu, İİK m. 280’de, alacaklıya düşen *ispat yükünü* kolaylaştırmak amacı ile *iki karine* koymuştur:

a) Birinci karine borçlunun yakın hısımları ile yaptığı hileli işlemlerde, “borçlu aleyhine” konulmuş olup; “borçlu ile tasarrufta (işlemden) bulunan üçüncü kişinin,

¹⁶⁴ Buna karşın, İİK. 278’de “*ivazsız tasarruflar ile bağışlama gibi kabul edilen tasarruflar*”ın İİK 279’da ise “*alacaklılara zarar veren belirli tasarruflar*”ın iptali düzenlenmiştir. Bu nedenle, İİK. 280’de ‘genel bir iptal sebebi’ni düzenlediği söylenebilir (ERDÖNMEZ, G. age. s: 14 – ÇETİNEL, T. age. s: 63)

¹⁶⁵ KURU, B. El Kitabı, s:1409 vd.

¹⁶⁶ ERDÖNMEZ, G. age. 2019, s: 9.

¹⁶⁷ UMAR, B. age. s: 81 – KURU, B. El Kitabı, s: 1410 – MUŞUL, T. age. s: 373 – BÖRÜ, L. agm. s: 503 – UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal (ABD. 2017/4, s: 308) – ÇETİNEL, T. age. s: 93 – UMAR, B. Aciz Hali-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı, s: 319 – EROĞLU, O. age. s: 182 vd. – YILDIRIM, K.M. age. s: 171 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 76 vd.

¹⁶⁸ UMAR, B. age. s: 55 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 173 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

¹⁶⁹ ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

¹⁷⁰ BERKİN, N. age. s:511 – AKKAYA, T. İptale Tâbi Tasarruflar, s: 42 – MUŞUL, T. age. s: 375

borçlunun *karısı veya kocası, usul (üstsoyu) veya fîruu (altsoyu)* ile *üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri (kayın) hısımlı, evlât edineni veya evlatlığı* ise borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdını bildiğinin farzedileceği” İİK m. 280/II’de öngörülmüştür.¹⁷¹ Borçlu ile tasarrufta (işlemde) bulunan ve borçlunun yakın hısımlı olan üçüncü kişi, bu karinenin aksini -yani; borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdı ile hareket etmediğini- ancak İİK m. 279/II’ye göre ispat edebilir (İİK m. 280/II, c:2).¹⁷²

b) İkinci karine borçlunun, *ticari işletmesini ya da işyerindeki ticari mallarını* üçüncü kişilere devretmesi ile ilgili olup; “*borçlunun ticari işletmesinin ya da işyerinde bulunan ticari mallarının tamamını veya önemli bir kısmını borçludan devir veya satın alarak işyerini işletmeye başlayan yahut bu malların bir kısmını borçludan almakla beraber, işyerini sonradan işgal eden üçüncü kişinin, borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde alacaklılarına zarar verme koşulu ile hareket ettiği*” kabul edilir.¹⁷³

Bu karine, ancak *iptal davası açan alacaklıya* ‘sözü geçen devrin, satış veya ticari işletmenin (işyerinin) terk edildiği tarihten en az üç ay önce durumun yazılı olarak bildirildiği’ veya ‘ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaların asılmasıyla’ birlikte ‘ticaret sicili gazetesiyle’, bu mümkün olmadığı taktirde, ‘bütün alacaklıların öğrenmelerini temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilân olunduğu’ ispat edilerek çürütülebilir (İİK m. 280/III) Başka bir deyişle, kanun koyucu İİK m. 280/III’de “*tacir olan borçlular için*” özel bir durum öngörerek, bu halde, gerek “*borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdını*” ve gerekse üçüncü kişinin “*bu kasdı bildiklerini*” farzetmiştir.

Doktrinde “ticari işletmenin (veya önemli bir kısmının) devrine” ilişkin bu hükmün açıkça menfaatler dengesine aykırı olduğu¹⁷⁴, lege ferenda yürürlükten kaldırılması

¹⁷¹ ÇETİNEL, T. age. s: 66 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 215 vd. – BÖRÜ, L. Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası, s: 510

¹⁷² KAZANCI, T.İ. age. s: 178 vd. – BÖRÜ, L. agm. s: 511 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 231 vd. – ÇETİNEL, L. age. s: 67

¹⁷³ UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 51-86; 536-554; 877-919 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa, Nam-ı Müstear, İşletmenin Devri, Kanuna Karşı Hile ve Perdeyi Kaldırma Teorisi (ABD. 2016/2; s: 343-403) - UYAR, T. Ticari İşletme Devirlerinin Muvazaa Nedeniyle İptali “İİK. m. 280/III” (ABD. 2014/4, s: 623-656) - UYAR, T. İİK.’nın 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) – UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 13-17; s: 787-789; s: 1089-1097 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri” (İİK. 280/III), “İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı” (İİK. 278, 279, 280) ve “Mahkemeye Aciz vesikası Sunulması” (İİK. 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Üniv. Huk. Fak. Der. (Araştırma Görv. Ceren Damar Şenel Armağanı), C: III, Nisan/2020, s: 3941-3981] – BAHTİYAR, M. Yeni Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun Ticari İşletmenin Devri Konusunda Getirdikleri (Legal Huk. Dr. Ekim/2011, S: 106, s: 3889-3910) – DURMAN, O. İcra ve İflas Hukuku, Açısından Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri, 2009- ERİŞİR, E. Ticari İşletmenin Devrinde İhtikak ve Tasarrufun İptali Davaları Arasındaki İlişki (BATİDER, Aralık/2008, S: 4, s: 271-301) – ERTAŞ, Ş. Ticari İşletmenin Devrinde Hakların ve Borçların İntikali (Terazi Huk. Dr. Mart/2020, s: 572-579) – ÜLKÜ, M.F./ KARAASLAN, E. Alacaklılardan Mal Kaçırarak Amacıyla Ticari İşletmenin Devri ve Türk Hukukunda Bir Bilinmeyen: BY. m. 179 (Manisa Bar. Der. Temmuz – Ekim/1999, s: 47-67) – YILDIRIM, M. K. Tasarrufun İptali Davasında Ticari İşletme Devri Karinesi (Prof. Dr. Nur Cantel’e Armağan, 2013/2, s: 471-482)

¹⁷⁴ Yıldırım, M. K., (2013), s. 481. Yıldırım ve Deren Yıldırım, (2021), s. 685.

gerektiği kabul edilmektedir.¹⁷⁵ Nitekim Adalet Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Cebri İcra Kanunu Taslağı'nda bu hükme yer verilmediği görülmektedir. Böylece, sadece İİK m. 280/3'te yer alan ilan şartına uyulmaması yapılan işlemlerin iptaline neden olmaya-caktır. Doktrinde ifade edildiği gibi, bu değişikliğin isabetli olacağı kanısındayız.

IV- Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre (İİK m. 284) ve Diğer Süreler (İİK m. 278, 279, 280)

Davacı İİK hükümleri uyarınca tasarrufun iptali davasını tasarruf tarihinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü sürede açmak zorundadır (İİK m. 284).

Hemen belirtelim ki, davacı İİK hükümlerine göre bir tasarrufun iptalini istemek-teyse hak düşürücü süre dışında kanunda öngörülen diğer sürelerle de dikkat etmek zorundadır. Buna göre, iptali istenen tasarrufun İİK m. 278 ve 289'de yer alan geriye doğru sürelerden önce gerçekleşmesi durumunda, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Borçlunun “bağışlama” ve “ivazsız tasarruflarının” İİK m. 278 uyarınca iptal ko-nusu olabilmesi için, **hacizden** (İİK m. 86) veya haczedilecek mal bulunmaması sebe-biyle **acizden** (İİK m. 105) veya **iflâsın açılmasından** (İİK m. 165) itibaren geriye doğru iki sene içinde yapılmış olması gerekir. Aynı zamanda bu sürenin, haczin veya aciz vesikasının verilmesine sebep olan **alacağın** yahut iflâs halinde, **masaya kayde-dilmiş olan alacaklardan en eskisinin doğum tarihinden öteye** geçmemesi gere-kir.¹⁷⁶ Bu döneme **doktrinde**¹⁷⁷ “*şüpheli dönem*” denilmektedir.

Benzer bir süre İİK m.279'da da yer almaktadır. Bu maddeye göre tasarruflar “*borcunu ödemeyen borçlu*” tarafından **hacizden** (İİK m. 85; 102) veya haczedilecek mal bulunmaması nedeniyle **acizden** (İİK m. 105) veya **iflâsın açılmasından** (İİK m. 165) önceki (geriye doğru) *bir sene içinde* yapılmış olmaları koşulu ile, iptal davasına konu olabilirler. Aksi halde, yani daha önce yapılan tasarrufların İİK m. 279 uyarınca iptali mümkün değildir.

İİK m. 280'de geriye doğru bir süre öngörülmemiştir. Ancak burada da kanun koyucu bu madde uyarınca ancak işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren *beş yıl içinde* borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olması halinde tasarrufun iptal edilebileceğini düzenlemektedir (İİK m. 280/1, son cümle).

*

TBK m. 19 uyarınca (muvazaa iddiasına dayalı) açılan tasarrufun iptali da-vası

Mütalâa ve dava konusu uyuşmazlık TBK m. 19'a ilişkin olduğundan, bu mad-deye dayalı açılan tasarrufun iptali davalarına değinmeyi isabetli buluyoruz:

¹⁷⁵ Yıldırım, M. K., (2013), s. 481; Yıldırım ve Deren Yıldırım, (2021), s. 685; Erdönmez, G., (2019), s. 229, 409.

¹⁷⁶ Bknz: 15. HD. 11.07.2006 T. 3271/4693; 02.03.2005 T. 5544/1162; 11.06.2004 T. 2584/3054; 21.01.2004 T. 3401/293 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁷⁷ ERDÖNMEZ, G. age. s: 105 vd. - KAZANCI, T.İ. age. s: 125 vd.

V- Öncelikle, Yüksek mahkemenin¹⁷⁸ şu tanıma yer verelim: “ ‘Muvazaa; tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır’ şeklinde tanımlanabilir.

Muvazaa daha çok sözleşmenin yorumuyla ilgili olduğundan, öğreti ve uygulamada kapsamlı olarak incelenmiş ve belirli kurallara bağlanmıştır. Gerek öğretilerde ve gerekse uygulamada muvazaa, mutlak ve nispi muvazaa olarak iki gruba ayrılmaktadır; Mutlak muvazaada taraflar herhangi bir hukuki işlem yapmayı istemezler, yalnız görünüşte bir hukuki işlem için gerekli irade açıklamasında bulunurlar; nispi muvazaada ise taraflar gerçekten belli bir hukuki işlem yapmak isterler, ancak onu saklamak amacıyla, bir başka hukuki işlemin kurulduğu görüşünü yaratmak üzere irade açıklamasında bulunurlar. Yanlar, ister salt bir görünüş yaratmak için, ister başka bir sözleşmeyi gizlemek amacıyla, sözleşme yapınsınlar görünüşteki sözleşme gerçek iradelerine uymadığından, tabandaki sözleşme de tapulu taşınmazlarda şekil koşullarını taşımadığından geçersizdir.”

Muvazaa ilişkin TBK m. 19/1 hükmü ise sözleşmelerin yorumlanmasına ilişkin bir düzenlemedir. Maddedeki tanım dışında muvazaa davalarına ilişkin TBK’da özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte her türlü sözleşmede karşılaşılabilecek olan muvazaaya dayalı farklı uyuşmazlıklardan kaynaklı davalar açılmaktadır.

Doktrinde¹⁷⁹ tartışmalı olmakla birlikte, Yüksek mahkeme¹⁸⁰, tasarrufun iptali davasının TBK m. 19’a dayalı olarak açılabileceği görüşündedir. Buna göre, şartların bulunması halinde, alacaklı, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarrufun TBK m. 19 uyarınca iptalini talep edebilir.

¹⁷⁸ Bknz: HGK. 24.04.2022 T. (17)4-854/200; HGK. 15.06.2022 T. E: 2020/(17)4-370, K: 951 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁷⁹ Muvazaalı işlem hukuken geçersiz olduğundan, alacaklının tasarrufun iptali davası açamayacağı görüşü için bknz: **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, Cilt. 4, s: 3413 vd.; **KURU, B.** El Kitabı, s: 1199 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M.** İcra ve İflâs Hukuku, Ders Kitabı. 8. Bası, 2021, s: 567 - **KARSLI, A.** İcra ve İflâs Hukuku, 2022, s: 878 - **ATALI, M./ERME-NEK, İ./ERDOĞAN, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 2023, s: 738 - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2021, s: 167 - vd.; **ARSLAN, R./YILMAZ, E./TAŞPINAR AYVAZ S./HANAĞASI, E.** İcra ve İflâs Hukuku. 9. Bası, 2023, s: 685 - **SERTKAYA DANIŞ, R.,** Tasarrufun İptali Davası 2023, s: 360. Gizli işleme karşı tasarrufun iptali davası açılabileceği görüşü için bknz: **TUNCER KAZANCI, İ.** Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 264 vd. Muvazaa nedenine dayalı olarak TBK 19 uyarınca tespit davası açılabileceği gibi İİK hükümlerine göre tasarrufun iptalini de istenebileceği görüşü için bknz: **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa, Nam-ı Müstear, İşletmenin Devri, Kanuna Karşı Hile ve Perdeyi Kaldırma Teorisi (ABD. 2016/2; s: 361 - **AŞIK, İ./ORUÇ, Y./TOK, O./ SAÇAR, Ö. F.** İcra ve İflâs Hukuku. Güncellenmiş 2. Bası, 2023, s: 730 - **HALMAN ÇETİN, E.** Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2022, s: 225 - **ÇETİNEL, T.** Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali Davaları, 2020, s: 179.

¹⁸⁰ Bknz: 17. HD. 02.12.2019 T. 5431/11337; 17. HD. 04.11.2014 T. 7947/15062; 4. HD. 26.09.2011 T. 9810/9599; 4. HD. 24.3.2010 T. 2797/3315; 11.3.2010 T. 15119/2684; 13.7.2009 T. 7584/9369 vb. (www.e-uyar.com)

Alacaklı borçlunun muvazaalı bir işlemde bulunduğu iddiasında ise, İİK m. 277 vd. göre “*iptal davası*” açmak yerine TBK m. 19’a göre “*muvaaza davası*” (daha doğrusu, yapılan işlemin muvaaza nedeniyle hükümsüz olduğu konusunda tespiti davası) açabilmektedir. İİK 277 vd.na göre açılan iptal davasında davacı-alacaklı, dava konusu işlemin kanunun öngördüğü belirli kimseler arasında veya belirli süreler içinde yapılmış olduğunu (İİK m. 278, 279, 280) kanıtlamak suretiyle- kendi yararına, tasarrufun iptali konusunda, mahkemen bir karar alabilir. Uygulamada, iptal davası süreye bağlı olduğundan (İİK m. 284) davacı - alacaklı, bu süreyi geçirmişse ya da iptal davasına konu ettiği tasarruf, İİK m. 278, 279 ve 280’deki bir ve iki yıllık sürelerden daha önce yapılmışsa, davacı- alacaklının “muvaaza davası” açtığı görülmektedir. Çünkü, bu dava, zamanaşımına veya hak düşürücü süreye bağlı olmadığından, her zaman açılabilir.

İİK 277 vd. uyarınca açılan davada olduğu, davacı TBK 19 uyarınca açılan davada da dava konusu malın haciz ve satış yetkisini elde eder.

Her davada olduğu gibi muvaazaaya dayalı davada da HMK m. 114/1’de yer alan genel dava şartlarının varlığı aranır. Muvazaaya dayalı davada özel bir dava şartı (HMK m. 114/2) bulunmamaktadır. Örneğin, TBK m. 19 uyarınca açılan muvaaza davasında davacı alacaklının aciz vesikası ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır¹⁸¹. Oysa tasarrufun iptali davalarında aciz vesikası özel bir dava şartı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, muvaazaaya dayalı tasarrufun iptali davalarında davacının alacağının gerçek bir alacak olması, alacağının kesinleşmesi ve davacının alacağının, muvazaalı olduğu iddia edilen işlemde önce doğmuş olması aranmaktadır.

VI- TBK m. 19’a (muvaazaaya) dayalı açılan davalarda borcun doğum tarihi:

Yüksek mahkeme, “*dava ister TBK m. 19 maddesi uyarınca muvaazaaya dayalı, ister İİK m. 277 vd. uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkin olsun, davacı taraf bir alacağa dayanarak iptal isteğinde bulunmuşsa, bu alacağın tasarruf tarihinden önce doğmuş olması gerektiğini*, belirterek “*davacı tarafın bir alacağına dayanarak (TBK m. 19) muvaazaaya dayalı tasarrufun iptali davası açmış olması halinde de davacının alacağının tasarruf tarihinden önce doğmuş olması halinde mahkemece, tasarrufun iptaline karar verilebileceğini*”¹⁸² vurgulamıştır.

VII- TBK m. 19’a dayalı açılan davalarda alacağın gerçekliği ve icra takibinin kesinleşmiş olması

Muvaazaaya dayalı açılan davalarda, diğer davalarda olduğu gibi, davacının hukuki yararının varlığı aranır.¹⁸³ Yargıtay, “**alacağın gerçekliğini**” ve “**icra takibinin kesinleşmiş olmasını**” tasarrufun iptali davalarında (İİK m. 277 vd.) “**özel dava**

¹⁸¹ Bknz: 4. HD. 02.05.2023 T. 1619/5827 (www.e-uyar.com)

¹⁸² Bknz: 4. HD. 02.05.2023 T. 1619/5827; 17. HD. 20.03.2019 T. 13902/3255; 17. HD. 27.02.2019 T. 11311/2206; 17. HD. 29.06.2015 T. 7716/9218 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁸³ **ESENER, T.** Türk Hukusunda Muvazaalı Muameleler, 1956; s: 55 - **FEYZİOĞLU, F. N.** Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (Yenilenmiş ve Genişletilmiş) 2. Bası , 1976, s: 196; **ATAMULU, İ.** Türk Borçlar Hukusunda Muvaza, 2017, s: 134 vd.

şartı”, muvazaaya dayalı açılan davalarda (TBK m. 19) ise (davacının) alacaklının **“hukuki yararı”** kapsamında kabul etmektedir.^{184 185}

İcra takibi kesinleşmemiş ise, İİK m. 277 vd.na göre açılan tasarrufun iptali davasına bakan mahkemenin alacağın kesinleşmesine ilişkin açılan davayı, örneğin itirazın iptali davasının kesinleşen kararını beklemesi gerekir. Benzer şekilde, TBK. m. 19’a dayalı olarak açılmış tasarrufun iptali davası sonunda alacaklı borçludan olan alacağını üçüncü kişinin malvarlığından elde etmeyi amaçladığından, alacaklının alacağının kesinleşmiş ve gerçek bir alacak olması bu davalarda da aranmaktadır.

Yüksek mahkeme;

√ *“Davacı alacaklının alacağının tahsili için **TBK 19’a dayalı olarak açtığı muvazaa nedeniyle iptal davasında, davacının hukukî yararının olması için, davalı borçlunun taşınmazının davalı üçüncü kişiye sattığı tarihte bir alacağının olmasının gerektiğini**”*¹⁸⁶

√ *“TBK m. 19 muvazaa hukuksal nitelemesine dayalı iptal davasının görülebilmesi içinde diğer dava koşullarının yanında **davacının borçludan alacaklı olması yani hukuki yararının olması gerektiğini**”*¹⁸⁷

√ *“Gerek TBK 19, gerekse İİK 277 vd.na dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davalarının görülebilmesi için, **davacının borçludan bir alacağının olması ve bu alacağın iptali istenilen işlemde önce doğmuş olması gerektiğini** ve bu nedenle takip dosyası ile ilgili olarak açılan itirazın iptali davasının (kesinleşen) sonucunun beklenmesi gerektiğini”*¹⁸⁸

√ *“TBK m. 19 gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal istemine ilişkin açılan davada, davacının muvazaalı işlem ile haklarının zarar uğratıldığı benimsenebilmesi için **davacının muvazaalı işlemde bulunandan alacaklı olması ve muvazaalı işlemin alacağının ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış bulunması gerektiğini**”*¹⁸⁹

√ *“TBK m. 19 uyarınca açılan davanın görülebilmesi içinde diğer dava koşullarının yanında **davacının borçlulardan alacaklı olması, yani davada hukuki yararının olması gerektiğini**”*¹⁹⁰

¹⁸⁴ Bknz: 4. HD. 29.11.2023 T. 621/12788, 4. HD. 08.11.2022 T. 6535/14166; 4. HD. 31.05.2021 T. 1479/2039; 4. HD. 13.10.2021 T. 19092/6804 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁵ **Doktrinde** “muvazaaya dayalı davanın davacının gerçek bir alacağı olmaması nedeniyle reddi durumunda davanın esastan reddine karar verilmesi gerekeceği” görüşü de ileri sürülmektedir (KURU, B. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s. 174; PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./SUNGURTEKİN ÖZKAN, M./ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku. C:3, 15. Bası, 2017, s: 618.

¹⁸⁶ Bknz: HGK. 15.06.2022 T. (17)4-370/951 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁷ Bknz: 4. HD 21.09.2022 T. 19277/10757

¹⁸⁸ Bknz: 4. HD. 22.11.2022 T. 1329/15214 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁹ Bknz: 17. HD. 15.03.2016 T. 13063/3261; İzmir BAM 4. HD. 15.05.2017 T. 439/450 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁰ Bknz: 17. HD. 20.03.2019 T. 13902/3255 (www.e-uyar.com)

√ “Mahkemece boşanma ve mal rejimi davalarının sonucunun bekletici mesele yapılarak, **davacının bir alacağının saptanması halinde** hisse devrinin muvazaalı olarak devredildiğine ilişkin iddianın TBK’nın 19. maddesi kapsamında değerlendirilmesi aksi durumda dava ön koşul yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini”¹⁹¹

√ “**Alacaklı** ve dolayısıyla **dava açmakta hukuki yararı olduğunu** ispat edenin iptal davası yerine genel muvazaa davası da açabileceğini”¹⁹²

√ “TBK 19 muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davasında davacının, **dava açmakta hukuki yararının bulunmasının zorunlu olduğunu**, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı hususunun, tarafların ticari defter, kayıt ve konuya ilişkin sunulacak tüm belgeler üzerinde mali müşavir bilirkişiye inceleme yaptırılıp alınacak rapor sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini”¹⁹³

√ “TBK. m. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptali istemine ilişkin davanın görülebilmesi için, diğer dava koşullarını yanında, **davacının, borçlulardan alacaklı olması gerektiğini**”¹⁹⁴

√ “Anayasanın 36. maddesiyle teminat altına alınan **dava hakkının ‘hukuki yarar’ ile sınırlı olduğunu**, HMK. 114/h’de hukuki yararın, davanın konusuna ilişkin dava şartlarından olduğunu ve davacının dava açmakta hukuken korunmaya değer bir yararının bulunması gerektiğini, **TBK m. 19 uyarınca açılan davada da davacının hukuki yararının bulunup bulunmadığının mahkemece re’sen araştırılacak hususlardan olduğunu**”¹⁹⁵

√ “TBK m. 19 uyarınca ‘dava konusu işlemlerin danışıklı (muvazaalı) yapıldığı iddiasına dayalı işlemin iptali’ istemine ilişkin açılan davalarda, **davacıların (borçlulardan alacaklı olmaları) hukuki yararlarının olması ve muvazaa olgusunun tesbiti için iptali istenilen işlemin borcun doğumundan sonra yapılması gerektiğini**”¹⁹⁶

√ “TBK’nın 19. maddesine göre dava açılabilmesi için davacıların **kesinleşmiş bir alacağının varlığının arandığını**, bu hususun davacının bu davadaki hukuki yararını ortaya koyacağını”¹⁹⁷

√ “TBK m. 19 uyarınca muvazaa nedeniyle açılan davada taşınmazın satışı işleminin iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi için **boşanma kararının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması gerektiğini**”¹⁹⁸

¹⁹¹ Bknz: İzmir BAM 24. HD. 01.11.2023 T. 2232/488; Bursa BAM 5. HD. 01.11.2021 T. 1265/1458; Bursa BAM 5. HD. 01.10.2021 T. 1268/1250 (www.e-uyar.com)

¹⁹² Bknz: 4. HD. 16.11.2020 T. 838/3926 (www.e-uyar.com)

¹⁹³ Bknz: Gaziantep BAM. 17. HD. 22.05.2017 T. 455/664 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁴ Bknz: 17. HD. 19.02.2020 T. 3916/1693 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁵ Bknz: 17. HD 6.02.2017 T. 23129/1053 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁶ Bknz: 17. HD. 03.07.2018 T. 2357/6670 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁷ Bknz: 4. HD. 24.03.2021 T. 1851/1397 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁸ Bknz: 17. HD. 25.06.2019 T. 17701/7854 (www.e-uyar.com)

√ “Eldeki davada davacı, dava konusu taşınmazın evlilik birliği içinde edinildiğini, davalının katılma ve katkı payı davası sonucu hükmedilecek alacağın tahsilini önlemek için muvazaalı olarak taşınmazı diğer davalıya devrettiğini belirtmiş, ancak mahkemece **katılma alacağı davasının sonuçlanması beklenerek**, bu dava sonucunda davacının bir alacağı olduğunun kesinleşmesi halinde TBK’nun 19. maddesi gereğince dava konusu taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun iptale tabi olup olmadığının mevcut delillere göre değerlendirilmesi ve varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini”¹⁹⁹

√ “TBK m. 19 gereğince açılan muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davasında, davacı tarafından davalı borçlu aleyhine açılan **dava sonucu beklenerek alacağın kesinleşmesi halinde**, borçlu tarafından diğer davalı üçüncü kişiye satışı yapılan dava konusu bağımsız bölümün dava dışı bir dördüncü kişiye devredildiği anlaşıldığından, dava dışı dördüncü kişinin de davaya dahil edilip, taraf teşkilinin sağlanması ve mevcut delillerin TBK’nun 19 maddesi gereğince değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini”²⁰⁰

√ “Davacıların, davalının maliki olduğu aracın karıştığı kazada murislerinin vefat etmesi nedeniyle davalı aleyhine genel mahkemede dava açtığı; davanın niteliği hakkında yanlışlığa düşüldüğü, bu dava için tasarrufun iptali davası için aranan şartların aranmadığı, **davacının açtığı tazminat davası sonucu beklenerek**, davacının talebi doğrultusunda BK 19. maddeye göre yargılamaya devam edilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini”²⁰¹

belirtmektedir.

Öyle ki, bir uyuşmazlıkta, “hakkında açılan tasarrufun iptali davası reddedilen üçüncü kişinin araçlarına ve gayrimenkullerine uzun süreli olarak haciz konulduğu anlaşıldığından, haksız hacze maruz kalan bu kişi lehine 20.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği, **‘alacağının gerçek bir alacak olduğunu’** ispat edemeyen davacı aleyhine, uyguladığı **haksız haciz nedeniyle mahkemece manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği**”²⁰² kabul edilmiştir.

VIII- TBK m. 19’a dayalı açılan davanın bedele dönüşmeyeceği (İİK m. 283/2)

TBK m. 19 uyarınca açılan dava İİK m. 283/2 uyarınca bedele dönüşmez. Anca dava sırasında dava konusu malın devri söz konusu ise, bu durumda HMK 125’teki prosedür işletilir. **Yüksek mahkeme** bu konuda;

√ “TBK m. 19’a dayalı muvazaalı işlemin iptaline ilişkin davalarda; İİK m. 283’ün, sadece ‘haciz ve satış isteme yetkisine’ yönelik kısmın kıyasen uygulanabileceğini, üçüncü kişinin tazminatla sorumlu tutulamayacağını- **Davacının, taşınmazın**

¹⁹⁹ Bknz: 4. HD. 13.10.2021 T. 19092/6804 (www.e-uyar.com)

²⁰⁰ Bknz: 4. HD. 27.09.2021 T. 1844/5539 (www.e-uyar.com)

²⁰¹ Bknz: 4. HD. 29.06.2021 T. 16208/3844 (www.e-uyar.com)

²⁰² Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. HD. 05.09.2022 T. 1145/1688 (www.e-uyar.com)

devir silsilesi içindeki tüm satışların muvazaalı olduğunu ispatlanması gerektiğini ve taşınmaz devir alan dava dışı kişilerin de davaya dahil edilmesi gerektiğini”²⁰³

√ “**TBK m. 19 gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı açılan iptal davasında, borçlu tarafından ilk satış yapılan şahıs ve varsa diğer satış yapılan şahıslarında davaya dahil edilip taraf teşkilinin sağlanması gerektiğini- Mahkemece** ”dava konusu aracı satın alanların son malike kadar isimleri belirlenmiş olarak, dahili dava sağlanması için süre verilmesi ve taraf teşkili sağlandıktan sonra ‘tüm kayıt malikleri’ yönünden muvazaa olgusu (TBK 19) araştırılarak var olduğunun saptanması halinde davanın kabulüne tümü yönünden muvazaanın varlığının ispatlanmaması halinde dava bedele dönüşmeyeceğinden reddine karar verilmesi gerektiğini”²⁰⁴

belirtmektedir.

Muvazaaya ilişkin açılan davanın bedele dönüşeceğine ilişkin bir düzenleme TBK m. 19’da yer almamaktadır. Buna karşın dava konusunun devrine ilişkin HMK m. 125 hükmünün muvazaaya dayalı davalarda uygulanmasına bir engel bulunmamaktadır. Buna göre davacı davasına davaya dava konusu mal veya hakkı devralana kişiye karşı devam edebilir (HMK m. 125/1-a). Davacının diğer seçimlik hakkı ise davasına dava konusu mal veya hakkı devralana kişiye karşı tazminat davası olarak devam etmektir (HMK m. 125/1-b). Yargıtayın muris muvazaasına dayalı açılan davalardaki uygulaması da bu şekildedir²⁰⁵.

IX- Muvazaa Davasında İspat

İİK m. 278-280’de yer verilen karineler davacı alacalıya tasarrufun iptali davasında üzerine düşen ispat yükünü yerine getirmek açısından kolaylık sağlamaktadır. Muvazaaya dayalı davada ise davacı iddiasını TMK m. 6 ve HMK m. 190 uyarınca iddiasını ispatla yükümlüdür²⁰⁶. İspat faaliyetine ilişkin bu genel kural muvazaa iddiasının yer aldığı davalarda da uygulanmaktadır.

İİK’nun 277 vd. maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davaları borçlunun yaptığı bazı işlemlerin muvazaalı olarak kabul edileceğine dair karineler içermektedir. Yukarıda ayrıntılı olarak incelediğimiz gibi, İİK’nun 278 ila 280. maddelerinde, ancak belirli koşullarda yapılan tasarrufların varlığı halinde alacaklı lehine karineler kabul etmiştir. Bu kadar ayrıntılı bir düzenleme içermeyen TBK’nun 19. maddesinde ise İİK’da yer alan karineler sayılmamıştır. Şüphesiz, alacaklı lehine İİK’nın 278 ila 280. maddelerinde yer alan karinelerin olduğu gibi TBK m. 19 uyarınca açılan davalara aktararak muvazaalı işlemin ispat edilebileceğini kabul etmek isabetli olmaz. Yüksek mahkeme de bu görüştedir. Örneğin, tapuda resmi olarak gösterilen satış bedelinin, malın gerçek değerinden düşük gösterilmesi tek başına muvazaanın ispatında yeterli

²⁰³ Bknz: 4. HD. 25.10.2021 T. 1890/7420 (www.e-uyar.com)

²⁰⁴ Bknz: 4. HD. 02.06.2021 T. 1984/2275 (www.e-uyar.com)

²⁰⁵ Bknz: 1. HD. 07.02.2019 T. 2388/742 (www.e-uyar.com)

²⁰⁶ FEYZİOĞLU, F. N. age. s: 210. 1. HD. 26.05.2005 T. 6029/6521, 1. HD. 11.04.2005 T. 3715/4338; 3. HD. 12.04.2017 T. 9180/5155 (www.e-uyar.com)

değildir²⁰⁷. Davalıların sosyal medyada arkadaş olmaları²⁰⁸, devralanın taşınmaz borç-lunun eşine vekalet vermek suretiyle satın alması²⁰⁹, kısa aralıklarla satış²¹⁰ olguları da benzer şekilde muvazaaya dayalı davanın kabulü için tek başına yeterli görülmemek-tedir. “Muvazaanın mevcut olup olmadığı hususunda, sağlıklı, adil ve doğru bir çö-züme ulaştırılabilmesi, davalılara yapılan temliklerin gerçek yönünün asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına gerekir.”²¹¹

Yüksek mahkeme bu konuda,

√ “Maaş haczinin muvazaalı olduğu iddiasının ileri sürüldüğü davada, mahke-mece, davanın TBK’nın 19. maddesinde düzenlenmiş muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun kabulü doğru ise de **ispat yükü yönünden genel ilkelere uygun olarak ispat yükünün davacıda olduğu** kabul edilerek uyumsuzluğun çözümlen-mesi gerektiğini”²¹²

√ “TBK. m. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptaline karar verilebilmesi için **sa-dece bedel farkının yeterli olmadığı**- İşlemin iki tarafının da fikir birliği içinde ol-ması gerektiğini”²¹³

√ “TBK. mad. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptali istemine ilişkin davada, ha-talı tespit ve eksik incelemeye dayalı olarak **İİK. mad. 277 vd. uyarınca değerlendirme yapılarak** davanın kabulüne karar verilmesinin **hatalı olduğunu**”²¹⁴

belirtmiştir.

İİK m. 278-280’de yer alan ve üçüncü kişinin iyiniyetli sayılmasına engel olan karineler dördüncü kişi yönünden aynı sonucu doğurmamaktadır. Örneğin, dava ko-nusu taşınmazı yarı fiyatından düşük bir bedelle devralan dördüncü kişi İİK m. 278/3-2 uyarınca kötünietli kabul edilmez²¹⁵. Benzer şekilde TBK m. 19’a dayalı davanın İİK’da öngörülen karineler nedeniyle kabulü mümkün değildir. Zira kanun koyucu, İİK’da yer alan karinelerin tasarruf tarihinden itibaren 5 yıl süre ile sınırlı olarak kul-lanılabilceğini, borçlu hakkında aciz vesikası sunulması şartına bağlı olarak kabul et-miş ve İİK m. 278 ve 279’da geriye doğru 1 ve 2 yıllık süreler öngörmüş, İİK m. 280’de ise belirli bir süre (5 yıl içinde) icra takibi başlatılmış olmasını aramıştır. Alacaklının herhangi bir süreye bağlı olmadan açabildiği muvazaa davalarında aynı kuralların ve karinelerin geçerli olacağını kabul etmek mümkün değildir. Bu nedenle, tasarrufun

²⁰⁷ Bknz: 17. HD. 28.05.2019 T. 10098/6878 (www.e-uyar.com)

²⁰⁸ Bknz: 4. HD. 29.11.2022 T. 3098/15780 (www.e-uyar.com)

²⁰⁹ Bknz: 17. HD. 04.09.2018 T. 3396/7374 (www.e-uyar.com)

²¹⁰ Bknz: 17. HD. 04.10.2016 T. 11563/8559 (www.e-uyar.com)

²¹¹ Bknz: 4. HD 22.02.2021 T. 1444/738 ; 4. HD. 25.02.2021 T. 893/836; 4. HD 21.12.2020 T. 842/4501 vb. (www.e-uyar.com)

²¹² Bknz: 4. HD. 24.02.2021 T. 1230/781 (www.e-uyar.com)

²¹³ Bknz: 17. HD. 28.05.2019 T. 10098/6878 (www.e-uyar.com)

²¹⁴ Bknz: 17. HD. 19.02.2020 T. 3916/1693; 5. İzmir BAM 5. HD. 09.01.2019 T. 2171/17 (www.e-uyar.com)

²¹⁵ Bknz: 4. HD. 03.10.2023 T. 4316/10175 (www.e-uyar.com)

iptali davalarında, davacının hangi Kanuna (TBK/İİK) dayalı olarak dava açtığı ve davalının borçlu ile işlem yapan kişi konumunda olup olmadığı ayrı bir önem taşır.

İİK 277 vd.nda yer alan karinelerin borçlu ile işlem yapan üçüncü kişiler yönünden geçerli olduğunu da ayrıca ifade edelim. Üçüncü kişiden sonra gelen davalılar hakkında davanın kabulüne karar verilmesi için bu kişilerin kötünietli olduklarının ayrıca ispata aranır.²¹⁶ Yani, İİK'ya göre açılan davalarda üçüncü kişiden sonra gelen davalılar ile TBK m. 19'a göre açılan davalarda borçlu ile işlem yapan davalının konumu bu açıdan benzerdir.

*

X- Bir OLAY'da;

Davacı (A. Y.), “alacaklı”,

Davalı (S. F.), “borçlu”,

Davalı (P. İ.) ise “üçüncü kişi” konumdadır.

• Davacı-alacaklı (A. Y.) vekili 06.11.2023 tarihli “dava dilekçesinde”, özetle,

- “... Müvekkili (A. Y.)’nin davalı-borçlu (S. F.)’dan **05.07.2015 düzenlenme, 01.10.2015 vade tarihli 874.488,00-TL tutarında aldığı bono** nedeniyle alacaklı olduğunu, davalı-borçlu (S. F.) aleyhine bu bonoya dayalı ... İcra Müdürlüğünün 2015/... sayılı dosyasında başlatılan icra takibi kesinleştikten sonra, davalı (S. F.)’ın (S. A. Ş.)’deki 850.000 hisselerine 28.10.2015 tarihinde haciz işlemi uygulandığını, davalı (S. F.)’ın (S. A. Ş.)’daki bu hisselerini diğer davalı (P. İ.) şirketine muvazaalı olarak devrettiğini, davalı (P. İ.)’nin hacze konu hisselerle ilgili **istihkak davası açtığını** ve ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/... E. sayılı dosyasında görülen davanın Yargıtay incelemesinden geçerek **(P. İ.) lehine kesinleştiğini**”,

- “**Davalılar arasında yapılan hisse devir işleminin muvazaalı olduğunu**, üzerinde 3 farklı haciz olan payın diğer davalı üçüncü kişi (P. İ.) tarafından devralınmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, davalı-borçlu (S. F.)’ın ‘hissesinin tümünü devrettikten sonra dava dışı (S. A. Ş.)’nin **yönetiminde aktif bir şekilde rol almaya devam ettiğini**, devir işleminin yapıldığı tarih 10.09.2015 olmasına karşın, davalı-borçlu (S. F.)’ın 24.02.2016, 05.05.2016, 17.5.2016 tarihinde dava dışı (S. A. Ş.)’nin YK ve GK toplantılarına katıldığını, bu durumun geçerli bir devir işlemi olmadığını ortaya koyduğunu”

- “1.494.816,00 TL **devir bedelinin banka aracılığıyla ödenmemesinin** hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, davalı-üçüncü kişi (P. İ.)’nin paravan bir şirket olduğunu, bu şekilde malî gücü olmadığını, devir işleminin resmî şekilde yapılmadığını, devir tarihinin geçmişe etkili olarak belirlendiğini, davalılar arasında varlığı iddia edilen pay devir sözleşmesi adî senet niteliğinde olduğundan ve bu senet resmî şekilde onaylanmadığından, senet üzerindeki tarihin üçüncü karşı ileri sürülmesinin mümkün

²¹⁶ Bknz: 17. HD. 02.12.2019 T. 2847/11391; 4. HD. 08.02.2022 T. 1807/1889 (www.e-uyar.com)

olmadığını, davalı-borçlu (S. F.)'in icra takibinin iptali için ... İcra Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davanın (2015/... E.) tarihinin 10.09.2015 olduğunu ve davalıların varlığını iddia ettiği devir işleminin yapıldığı tarihten sonra açtıkları bu davada davalı (S. F.)'in payı diğer davalı (P. İ.)'e devrettiğini söylemesi ve bu şekilde takibin iptalini istemesi kendisinden beklenirken **takibin iptali davasında bu devirden hiç bahsedilmediğini**, davalıların alacaklıdan mal kaçırmak için daha sonra payın devredildiği şeklinde iddiada bulunduklarını,

- “Davalı-borçlu (S. F.)'in borçlu olduğu icra takibinde dava dışı (S. A. Ş.)'ya pay haczi için gidildiğinde, haciz mahallinde pay devrine ilişkin herhangi yazılı bir sözleşme sunulmadığını, haciz esnasında hazır bulunan şirket çalışanının ‘...dava dışı (S. A. Ş.) ile dava dışı (A.) Mühendislik Plastikleri San ve Tic. A.Ş.’nin birlikte çalıştığını, (S. A. Ş.) yetkilisinin (S. F.) olduğunu...’ beyan ettiğini, gerçekten de şirkete ait defterlere bakıldığında muhasebe odasında (S. A. Ş.) ile (A.) Plastik şirketlerinin defterlerinin karışık olduğunu ve burada borçlu (S. F.)'a ait çok sayıda şahsi klasör olduğunun tutanağa geçirildiğini, haciz tutanağına icra memuru tarafından ‘...borçlunun (S. A. Ş.) Tekstil yetkilisi olduğu, şirkette borçluya ait çok sayıda şahsi sözleşmeler klasörü olduğu, borçlunun hissesine borç miktarı kadar haciz konulduğu haciz zaptının İİK 103 yerine geçmek üzere bırakıldığı...’ şeklinde tutanak tutulduğunu, **gerçekten pay devri olsaydı şirket çalışanının bu durumu icra memuruna söylemesinin hayatın olağan akışına uygun olacağını**, ancak bu yönde hiçbir beyanı olmadığının haciz zaptından anlaşıldığını”

-“ Davalıların muvazaalı hareket etmediği tespit edilse bile, devir sözleşmesinin her hâlükârda hükümsüz olduğunu, pay devrini onaylayan dava dışı (S. A. Ş.) şirketinin yönetim kurulunun seçiminin yapıldığı 29.06.2015 tarihli genel kurul kararının yok hükmünde olduğunun ... Hukuk Dairesi'nin 2017/... E, 2017/... K sayılı ilâmı ile tespit edildiğini ve bu yöndeki kararın kesinleştiğini, bu nedenle davalı-borçlu (S. F.) tarafından alınan dava dışı (S. A. Ş.) şirket hisse devrine ilişkin 10.09.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararının da geçersiz olduğunu, ve neticede organ boşluğu sebebiyle şirkete denetim kayyumu atandığını, devir işleminin dava dışı (S. A. Ş.)'nin kuruluş ana sözleşmesinin hisse devrine ilişkin maddelerine de uygun yapılmadığını, şirket ana sözleşmesine aykırı olarak yapılan hisse devir işlemleri hukuken yok hükmünde olduğunu”

-“İptal davasına konu pay devrinin İİK m. 280/3 kapsamında ticari işletmenin devri niteliğinde olduğunu, şirket pay devrinin İİK m. 280/3 hükmü kapsamında değerlendirilebileceği öğreti ve yargı kararlarında da isabetli bir şekilde ifade edildiğini, davalı-borçlu (S. F.)'in (S. A. Ş.)'daki payı 850.000 olup bu miktarın, toplam şirket hissesinin yarısına karşılık geldiğini ve bu yönüyle, İİK m. 280/3 hükmü dikkate alındığında davalılar arasında varlığı iddia edilen devir işleminin ticarî işletmenin önemli bir bölümünün devri anlamına geldiğini, İİK m. 280/3 hükmü ve Yargıtay kararları gereğince davalı (P. İ.)'nin şirket hissesini devralırken borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdıyla hareket ettiği karine olarak kabul edilmesi gerektiğini, TBK m. 19 hükmünde düzenlenen muvazaa sebebine dayalı olarak İİK m. 277 vd. hükümleri uyarınca tasarrufun iptali davası açılabilirliğini, buna göre, TBK'nun 19. maddesi gereğince

açılan davada, İİK'nun 283/1 maddesi kıyasen uygulanarak davalılar arasında gerçekleşen tasarrufun iptali ile davacının alacağı ve fer'ileriyle sınırlı olmak üzere dava konusu mal üzerinde davacıya haciz ve satış yetkisi verilmesi gerektiğini, davalılar arasında devir konusu yapılan pay icra yoluyla satılmış olup İİK m. 283/2 uyarınca davanın konusunun tazminat olduğunu, davalılar arasında devredildiği iddia edilen pay, ... İcra Müdürlüğü'nün 2015/... sayılı takip dosyasından icra yoluyla satıldığından ve bu pay müvekkil tarafından bedeli ödenerek iktisap edildiğinden, şimdi kendi elinde bulunan pay üzerinde alacaklı İİK m. 283/1 hükmü uyarınca kendisine haciz ve paraya çevrilmesi yetkisi verilmesini isteyemeyeceğine göre, burada İİK m. 283/2 hükmü gereği tazminat talep ettiklerini ve İİK m. 280/3 hükmü uyarınca getirilen kârine müvekkilleri lehine, davalılar aleyhine olduğundan, ihtiyatî haciz kararı verilebilmesi için gerekli olan yaklaşık ispat koşulu da sağlandığından, uygun bir teminat karşılığında müvekkilin alacağını karşılayacak ölçüde davalıların mal, hak ve alacakları üzerinde ihtiyatî haciz kararı verilmesi gerektiğini”

-“Neticede, 'davalıların alacaklıları zarara sokmak kastıyla muvazaalı yaptıkları hisse devir işlemlerinin TBK m. 19 uyarınca İPTALİNE, hissenin (icradan) satılması (ve alacaklarına mahsuben almaları) sebebiyle İİK m. 283/2 hükmü uyarınca İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'nün 2015/28253 sayılı dosyasındaki alacakla sınırlı olmak üzere, alacağımızın faiz ve fer'ileri ile yapılan takip masrafları da gözetilerek nakden tazmine karar verilmesini talep ettiklerini”

belirtmiştir.

- Davalı-borçlu (S. F.) vekili 13.12.2023 tarihli “cevap dilekçesinde”, özetle,

-“... ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/... E. sayılı dosyasında mahkemece, davacının alacaklı olduğu ... İcra Müdürlüğü 2015/... sayılı **icra takibinin** müvekkili yönünden tedbiren '**durdurulmasına**' karar verildiğini, söz konusu icra dosyasında, davacı-alacaklının zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapmadığını”,

-“... ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/... E. sayılı dosyası, ... İcra Hukuk Mahkemesi 2022/... E. ve 2022/... K. sayılı dosyası ile BAM ve Yargıtay kararı gözetildiğinde, davalı-üçüncü kişi (P. İ.) şirketinin açmış olduğu istihkak davasının kabulü ile sonuçlandığını ve kesinleştiğini ve bu dava ile **hacizli malın (şirketin hissesinin) üçüncü kişiye ait olduğunu kesinleştiğini...**”

-“Dava dışı (S. A. Ş.) Şirketi büyük çoğunluğu eşit şekilde 2 ortağa ait olan bir şirket olduğunu, bu iki ortaktan birinin davacı olduğunu, 10.4.2015 tarihine kadar davacı ile müvekkili arasında gerçekleşmiş hiçbir hukuki işlemin mevcut olmadığını, davacının şirkete gönderdiği 10.4.2015 tarihli ihtarname ile Şirket Yönetim Kurulundan istifa ettiğini beyan ettiğini ve davacının 13.4.2015 tarihinde de şirketin feshi davası açtığını, davacının bu davranışı ile 3 kişilik yönetim kurulunu çalışmaz hale getirerek Şirketi organsız bırakmak istediğini, davacının bu hukuki girişimlerinin gerçekleştiği tarihte iddia ettiği alacağın doğmamış olduğunu, (senet tanzim tarihinin 05.07.2015, senet vadesinin 01.10.2015 olduğunu, tanzim tarihinin geriye doğru 05.07.2015 olarak 10.9.2015 tarihinden önce gelmesine dikkat edilerek yazıldığını), davacının icra takibini 06.10.2015

tarihinde başlattığını, muvazaa iddiasında bulunan davacının iddialarının TMK 2/2 uyarınca hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu”

-“ Davacının 2013 yılında yetkili yönetim kurulu üyesi olduğu (S. A. Ş.) A.Ş. ve onun yurt dışı uzantısı durumundaki Alltec Unvestments şirketini devre dışı bırakmak üzere yurtdışında Cottex LLP isimli bir şirket kurduğunu, bu şirketin davacı (A. Y.) ve (S. A. Ş.) Şirketi çalışanı S. S. tarafından kurulduğunu, davacının Alltec Investments LLP şirketinin dolayısı ile (S. A. Ş.) Tekstil ve (A.) Mühendislik firmalarının önemli bir gelir kaynağını kasıtlı ve kötü niyetli olarak kendi kurmuş olduğu Cottex LLP şirketine kaydırması sonucunda gerek her iki firma ve gerekse müvekkili (S. F.)’ın şahsi olarak maddi ve manevi ciddi bir zarara uğratıldığını, 2013 yılının son aylarından itibaren işler ve kazancın müvekkil ve onun ortağı olduğu şirketlerden, davacının kurduğu şirketlere kaydırıldığını ve 2015 yılı sonuna gelindiğinde (S. A. Ş.)’nin işleri sıfırlandığını, söz edilen şirketlerin bilançoları ile davacı lehine ve müvekkil (S. F.) aleyhine nasıl bir aktarımın gerçekleştirildiği kanıtlanacağını, bu ekonomik çöküntü nedeniyle müvekkilinin, hem şirketini ve hem de kendi ekonomik durumunu kurtarmak adına 10.9.2015 tarihinde paylarını, üzerindeki hacizlerle birlikte devretmek zorunda kaldığını, davacının Nisan 2015 tarihinden başlayarak giriştiği (S. A. Ş.) Şirketi bünyesindeki eylemlerinin amacı; o tarihe kadar alt yapısı tamamen hazırlanmış olan iş potansiyelinin kaydırılması sonucu artık işlevi kalmayan (S. A. Ş.) Şirketi ile bağların hukuken koparılması olduğunu ve 13.4.2015 tarihinde, davacı şirketin feshi davası açmış olduğunu, bu vakıalar hakkında **İstanbul C. Savcılığı makamına sunulmuş bulunan bilirkişi raporunun** davacının eylemlerini ortaya koymakta olduğu sonuç kısmında, ‘(S. A. Ş.)’nin 02/03/2012 tarihli ve 2012/03 Sayılı Yönetim Kurulu kararında 150.000 USD bedel üzerinde yapılacak ticari işlemlerde (S. F.) ve (A. Y.)’nin müşterek imzasının bulunması gerekirken, **sözleşmelerde (A. Y.)’nin tek imzasının bulunduğu dolayısı ile yönetim kurul kararına aykırı hareket ettiği**, Şüpheli (A. Y.)’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu 2012-2015 yıllarında (S. A. Ş.) A.Ş.’de müşteri kaybı ve şirket zararına sebebiyet verdiği, TTK. 396. maddesinde anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağı hükümlerinin bulunduğu ve (A. Y.)’nin **TTK 396. maddesini ihlal ettiği**, **Müşteki (S. F.)’ın rekabet yasağına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi Şüpheli (A. Y.)’dan tazminat talep edebileceği gibi TCK 396’ya göre tazminat yerine yasağa aykırı hareket eden şüphelinin kendi adına yaptığı işlemlerin (S. A. Ş.) Tekstil Geri Dönüşüm A.Ş. adına yapılmış sayılmasını talep edebileceği...**” denildiği,

-“Davacının; müvekkil (S. F.) ve şirket aleyhine eylemlerinin, müvekkil nezdinde 2015 yılından itibaren bu kez **boşa tanzim edilmiş senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurularak** tahsile konulması ile devam ettiğini, davacının, müvekkilinin alacaklılarından mal kaçırmak gayesiyle paylarını devrettiğini iddia etmekte ise de **öncelikle davacının gerçek bir alacağının varlığını ön sorun olarak kanıtlaması gerektiğini**, davacının alacaklı olduğunu iddia ettiği tarihte hem kendi payları ve hem de müvekkil (S. F.) payları üzerinde Şubat 2015 den itibaren sıralı hacizler bulunduğunu, davacının bu hacizlerin varlığını muvazaaya karine olarak göstermekteyse de, kendi payları üzerinde haciz varken kendisi ile aynı durumda olan ortağı **müvekkili (S. F.)’a neden elden borç para verdiğinin mantıklı bir açıklaması olmadığını**, senet üzerinde yazılı

olan bedelin müvekkili (S. F.) paylarının nominal kıymetine eşit geldiğini, **davacının tamamen tasarlanmış bir plan ile hareket ederek, daha senedi tanzim ederken müvekkilinin payları üzerinde haciz uygulamak amacıyla hareket ettiğini**, davacı yönünden; kendi payları da hacizli iken üstelik de daha az miktarda bir borcu müvekkile vermesi mantık dışı olduğunu, davacının 10.04.2015 tarihinde Şirket Yönetim Kurulundan istifa ettiğini, 13.04.2015 tarihinde şirketin feshi davası açtığını ve bu tarihten sonra da dava konusu senedi tanzim ettiğini, davacının senet hakkındaki icra takiplerini bilmekte ve bu sorumluluklarından tamamen kurtulmak istediğini, hatta Şirket hakkında yürütülen bir icra takibinde Şirket araçlarından birinin muhafazasına engel olduğunu bu husustaki haciz tutanağı ekte sunduklarını”,

-“Müvekkili (S. F.)’ın payları üzerinde hacizlerin varlığının muvazaanın varlığına delalet etmeyeceğini, aynı hacizleriz davacı (A. Y.)’nın payları üzerinde de olduğunu, müvekkili (S. F.) paylarına haciz gelmiş ve acz içinde olan şirketten şahsi alacağını alma ihtimali de yok iken kendi ekonomik durumunu düzeltmek üzere paylarını devretmesinde muvazaa sayılabilecek bir yön bulunmadığını”

-“Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararlarında açık bir şekilde belirtildiği üzere, ‘anonim şirketlerde senede bağlanmamış çıplak payların devri için, taraflar arasında alacağın temlik hükümlerine (TBK m. 183) uygun olarak adi yazılı şekilde bir sözleşme yapılmasının ve devir işleminin şirkete karşı ileri sürülebilmesi için de pay defterine kaydedilmesinin gerektiğini’ ve bu nedenle **davacının pay devir sözleşmesinin resmi şekilde yapılmadığı ve geçersiz olduğuna ilişkin iddiasının yerinde olmadığını**”,

-“(S. A. Ş.) Şirketinin dava konusu muamelenin yapıldığı tarihteki yönetim kurulunun yetkisinin geçerliliği konusunda davacı (A. Y.)’nin açmış olduğu ‘yönetim kurulu kararının iptali’ istemli davanın ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/... E. ve 2016/... K. sayılı ilamı ile reddedildiğini ve kesinleştiğini, Kesin hüküm bulunan bir hususun yeniden dava konusu yapılmasının mümkün olmadığını, davacının pay devrini onaylayan yönetim kurulu kararının geçersizliğine dair itirazları tamamen afaki olduğunu”,

-“Davacının, müvekkili (S. F.) paylarının devrinin muvazaalı olduğu iddiasını kanıtlaması gerektiğini, tasarrufun iptali davasında ispat yükünün davacı alacaklı üzerinde olduğunu, alacaklının bu davada borçlunun mallarını kendisine zarar vermek maksadıyla 3. kişiye devrettiğini, malları devralan 3. kişinin de bu durumu bildiğini ispatlaması gerektiğini” ve “neticede davanın reddine karar verilmesini talep ettikleri”

belirtmiştir.

● Davalı-üçüncü kişi (P. İ.) vekili 03.01.2024 tarihli “cevap dilekçesinde”, özetle,

-“Davanın istinad ettiği gerekçeler nedeniyle çözümlenmesi gereken 3 sorun olduğu; bunların **a) Davacının alacağının var olup olmadığı, b) Davalılar arasındaki pay temlikinin alacaklılardan mal kaçırmak gayesi taşıyıp taşımadığı ve c) bu temlikin muvazaa unsurları taşıyıp taşımadığı** noktalarında toplandığını, özellikle ‘davacının alacağının varlığı’ hususunun ‘ön sorun’ niteliğinde olduğunu ve davacı tarafından kanıtlanarak öncelikle açıklığa kavuşturulması gerektiğini”,

- “Davacının, (S. F.) tarafından ‘beyaza atılan’ imza ile kendisine Şirket faaliyeti kapsamında kullanılmak üzere teslim edilmiş senedi çıkarına göre doldurup kullanarak, kendisini alacaklı konuma soktuğunu, az ortaklı şirketlerde; yetkili ortakların birlikte olmadığı zamanlarda özellikle bankalarla münasebette çift imzayı tamamlamak ve kullanılmak üzere Şirket merkezinde bu tarz evrak bulundurdıklarını, asıl davacının alacağının muvazaalı olduğunun anlaşıldığını, davacının; alacağının muvazaalı olmadığını yani davalı (S. F.) imzasını taşıyan senedin dayandığı ‘temel ilişkiyi’, bononun düzenlenme nedenini, tereddüte meydan bırakmayacak şekilde açıklayıp kanıtlamak zorunda olduğunu, bu hususun bu dava açısından dava şartı olduğunu, ön sorun olarak re’sen ele alınarak davacı tarafından kanıtlanması aksi halde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini Yargıtay istikrarlı içtihatları aynı doğrultuda olduğunu, bu anlamda borcun doğum tarihine ilişkin davacının ticari defterleri, banka hesapları üzerinde bir inceleme yapılması gerektiğini”

- “Davanın esasına ancak davacının alacağının gerçek olduğunun kanıtlanması durumunda girilebileceğini, davacı bu konuda ispat yükünü yerine getirirse, ayrı tarihte (S. F.)’dan alacaklı olduğunu iddia eden davacı (A. Y.)nın, doğrudan İİK 89 hükmüne dayanarak Şirket’teki (S. F.) alacağını haczetmek imkanına sahip iken bu yola gitmediğini, oysa; kendi alacağından (874.488.-) daha fazla bir rakam (1.494.816.-); (S. F.) alacağı olarak Şirket bünyesinde bulunduğunu, davacının da Şirket Yönetim Kurulu üyesi ve yetkili imza sahibi olduğunu, şirketin tüm muhasebesine hakim durumda olduğunu, bu yolla alacağını tahsile hiç tevessül etmemiş olmasının ‘hayatın akışına aykırı’ bir durum olduğunu, davacının; alacağını tahsil için istihkak davasına konu olan (S. F.) paylarının haczi girişimi dışında (S. F.)’ın mal varlığı araştırması, TAKBİS vb. yoluyla başka haciz girişimlerinde de bulunmadığını, bu hususun da davacının gerçek bir alacağının varlığı konusunda kuşku yaratan bir olgu olduğunu, davacının gerçek amacının (S. F.)’a ait şirket paylarının el değiştirmesini önlemek olduğunu; tasarruf işleminden sonra düzenlenen senet ile haciz işlemi yapıldığını, davacının gerçek bir alacağının mevcut olmadığını,

- “Davalı (S. F.)’ın Yönetim Kurulunda bir süre yer alması hususunun şirket bünyesinde davacı (A. Y.) tarafından Eylül 2015 tarihli temlik sözleşmesinden aylar önce başlatılan aksiyonlar nedeniyle müvekkili Şirket tarafından temlik sözleşmesi ile talep edildiğini, davacı şirketin organsız kalması ve Şirket yönetiminin kayyuma devredilmesi çabasıyla hareket ettiğinden, müvekkili Şirketin bu nedenle belirsiz olan ortamda işlere hakim olabilmek ve Şirketin organsız kalmasını önlemek amacıyla böyle bir talepte bulunmuş olmasının ‘basiretli’ bir tacirden beklenen bir hareket olduğunu”,

- “Davacının iddiasının aksine takibin iptaline ilişkin icra mahkemesinde görülen davada, hisselerin devrine dayanılması mahkemece dinlenmeyeceğinden, dikkate alınmayacak bir iddianın ileri sürülmesinin kimseden beklenemeyeceğini”,

- “Müvekkil üçüncü kişi şirketin paravan bir şirket olduğu iddiasının talihsiz bir iddia olduğunu, davacı (A. Y.)nın; Türkiye hudutları dahilinde (S. A. Ş.) şirketi dışında hiçbir ticari şirkette paydaş olmadığını, tüm ticari faaliyetinin; davalı tarafça sunulan cevap dilekçesi ve eklerinde yer alan COTTEX LLP isimli yurt dışında kurulmuş bir

Şirketten ibaret olduğunu, davacı (A. Y.) vekilinin ifadesi ile ‘paravan şirket’ olduğunu, bu durumda; 2015 yılında da geçerli olan bu durum nazara alınır; bir paravan şirket dışında ticareti olmayan (A. Y.)’nin, ortağı ve nizalı olduğu (S. F.)’a elden borç para vermesi hayatın olağan akışına aykırı bulunduğunu, müvekkili üçüncü kişi şirket’in davacının sahip olduğu şirket gibi yurt dışında kurulu bir şirket olduğunu, yurt dışındaki faaliyeti ve mal varlığı ise bu davanın konusu dışında olduğunu, 8 yılı aşkın süredir davacı tarafından açılmış davalar olmasa; Türkiye dahilinde de faaliyet göstererek ticaret yapmak amacıyla olduğunu; dava konusu şirket paylarını satın almış olması ile bu amacın açık olduğunu, geçen yıllarda gösterilemeyen faaliyetin müsebbibinin davacıdan başkası olmadığını”

- “Yetkili Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul ve Şirket pay defterine işlenmiş bir hususun; üçüncü şahıs durumundaki Müvekkil Şirket’e karşı ileri sürülemeyeceği, gerek istihkak davası gerekçeli kararı ve gerekse onama ilamında irdelenerek geçerliliği hükme bağlanmış bir konuya istinad edilmesinin nazara alınamayacağını, davalı vekili tarafından Yönetim Kurulu’ nun iptali talepli davanın reddine dair kesin hüküm dosyada bulunduğunu ve nedenle devir sözleşmesinin geçersizliğine ilişkin beyanların hukuki değeri bulunmadığını”

- “Temlik sözleşmesi ile devralınan Banka takip dosyaları sonlandırıldığını ve bu vesile ile hem (S. A. Ş.) A.Ş. ve hem de davacı (A. Y.) payları üzerindeki hacizler kalktığını, davacının bu işlemlerden zarara uğramadığını, davacının ‘alacak’ tutarındaki faiz kısmına da itiraz ettiklerini, neticede davanın reddine karar verilmesi gerektiğini”

belirtmiştir.

• Davanın görüldüğü ... Asliye Hukuk Mahkemesinin (E: 2023/...) 31.01.2024 tarihli öninceleme duruşmasında, özetle,

“...Uyuşmazlık konusunun; TBK’nın 19.maddesine dayalı tasarrufun iptali davası olduğu...” belirtilerek “...Tasarrufun iptali davalarında alacağın varlığı diğer söyleyişle **tasarrufta bulunan kişinin gerçek bir borcunun bulunmasının dava ön şartlarından olduğundan** ve takip borçlusundan hak iktisap eden 3. kişilerin **‘davanın takip borçlusundan alacaklı olmadığına’ ilişkin savunmasının araştırılmasında zorunluluk bulunduğu**ndan, davacı vekiline; **‘bonoya dayalı alacağının gerçek bir alacak olduğuna’ dair delillerini dosyaya ibraz etmek üzere 2 haftalık süre verilmesine...**” karar verilmiştir.

... Asliye Hukuk Mahkemesinin (E: 2023/...) 24.04.2024 tarihli duruşmasında, özetle,

“...(1) Davalı borçlu (S. F.) vekiline gelen yazı cevaplarını inceleyip beyanda bulunmak üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine, (2) İstanbul 31.İcra Mahkemesinin 2023/618 E. sayılı dosyasının akıbetinin mahkemesinden sorulmasına ve (3) 1 nolu ara karar gereğince verilen süre dolduğunda, tasarrufa konu hisselerin devir tarihi ve cebri satış tarihi itibarıyla gerçek değerinin tespiti için bilirkişi ara kararının celse arasında kurulmasına, bu ara kararın taraflara tebliğine...” karar verilmiştir.

... Asliye Hukuk Mahkemesinin (E: 2023/...) 9.10.2024 tarihli duruşmasında,
özetle,

“Tasarrufun iptali davalarında borçlu hakkında kesinleşmiş bir icra takibinin bulunmasının davanın ön şartlarından biri olduğu, davaya konu takipte borçlu (S. F.) yönünden icranın geri bırakılmasına karar verildiği, bununla birlikte verilen kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmakla, ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2023/... Esas sayılı dosyasında verilen kararın kesinleşmesinin mahkememiz dosyasında verilecek kararı doğrudan etkileyeceği kanaatine varılarak bu dosyanın mahkememiz dosyası için **bekletici mesele yapılmasına ve neticesinin beklenilmesine...**” karar verilmiştir...

XI- Dava (ve mütalâa) konusu uyuşmazlıkta;

Alacaklı (A. Y.), borçlu (S. F.) hakkında başlattığı bonoya dayalı icra takibinin kesinleştiği, davalı-borçlu (S. F.)’ın (S. A. Ş.) ...A.Ş.’deki (850.000) hisselerine 28.10.2015 tarihinde haciz işlemi uygulandığı, ancak davalı üçüncü kişi (P. İ.)’nin hacze konu hisselerle ilgili **istihkak davası açtığı** ve ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/... E. sayılı dosyasında görülen davanın Yargıtay incelemesinden geçerek davalı üçüncü kişi (P. İ.) **lehine kesinleştiğini** görülmektedir.

Davacı alacaklı (A. Y.) vekili, “davalı borçlu (S. F.)’ın (S. A. Ş.) ...A.Ş.’deki (850.000) hisselerini davalı üçüncü kişi (P. İ.)’ye muvazaalı olarak devrettiğini, ticari işletmenin önemli bir parçası niteliğindeki söz konusu hisse devir işleminin İİK m. 280/2 uyarınca iptali gerektiğini, neticede taraflar arasındaki bu tasarrufun TBK m. 19 uyarınca iptali ile icra takibine konu alacakları ile sınırlı olmak üzere davalıların nakden tazmine karar verilmesi gerektiğini” ileri sürmektedir.

Davalı borçlu (S. F.) vekili ise “ hisse devrinin muvazaalı olmadığını, icra takibine konu alacağın gerçek olmadığını, bu nedenle iptal davasının ön şart yokluğundan reddi gerektiğini, icra mahkemesince alacaklının alacağına takibe koyduğu icra takibinin geri bırakılmasına karar verildiğini, neticede davanın reddine karar verilmesi gerektiğini” savunmaktadır. Benzer nitelikteki savunmalar davalı üçüncü kişi (P. İ.) vekili tarafından da yapılmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRMEMİZ

XII- Taraflar arasındaki uyuşmazlık TBK m. 19’a dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Dava, tasarruf tarihinden yaklaşık 8,5 sene geçtikten sonra açılmıştır. Eğer davacı alacaklı İİK 277 vd. uyarınca bu davayı açmış olsaydı 5 yıllık hak düşürücü süre geçtiğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirdi.

Bilindiği gibi, gerek TBK m. 19 gerekse İİK m. 277 vd. uyarınca açılan davalarda, davacının amacı alacağın tahsili olduğundan Yüksek mahkeme²¹⁷ her iki davada da davacı alacaklının “dava konusu malın haciz ve satış yetkisini” elde edeceğini kabul etmektedir. Ancak bu husus, her iki davanın aynı şartlarda değerlendirileceği sonucunu doğurmamaktadır.

²¹⁷ Bknz: 4. HD. 09.10.2020 T. 1938/3267; 4. HD. 09.10.2020 T. 1938/3267 vb. (www.e-uyar.com)

Nasıl TBK m. 19 uyarınca açılan davalarda aciz vesikasının varlığı aranmazsa, her iki davanın inceleme koşulları ve dava şartları birbirinden farklıdır.

XIII-Davacının alacaklının alacağıın gerçekliği meselesi:

TBK m. 19 uyarınca açılan bir davayı ancak gerçek alacak sahibi alacaklı açabilir. Yüksek mahkeme bu hususu davacının hukuki yararı kapsamında değerlendirmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, her iki davalı da “davacı alacaklının bonoya dayalı icra takibi başlattığını, ancak gerçek bir alacağı olmadığını” ileri sürmektedir. Davalı borçlu vekili, “*davacı ile müvekkilinin dava dışı (S. A. Ş.) A.Ş. 'yi temsilen belirli bir meblağ üzerinde yapılacak ticari işlemlerde müşterek imzasının bulunması gerekirken, davacının tek imzası ile işlemler yaptığını, Şirket YK kararlarına aykırı hareket eden davacının (S. A. Ş.) A.Ş. 'de müşteri kaybı ve şirket zararına sebebiyet verdiğimi, rekabet yasağına aykırı hareket eden şüpheli (A. Y.)'dan tazminat yükümlülüğünün doğduğunu*” belirterek bu konuda “***İstanbul C. Savcılığına sunulmuş bulunan bilirkişi raporunun davacının eylemlerini ortaya koyduğu***” ileri sürmektedir. Davalıların cevap dilekçeleri incelendiğinde, ‘alacağın gerçek olmadığı’ iddiasının ciddi delilere dayalı yapıldığı görülmektedir.

Yukarıda²¹⁸ belirttiğimiz gibi, TBK m. 19 uyarınca açılan tasarrufun iptali davasının esasına ilişkin mahkemece değerlendirme yapılabilmesi için, davacının alacağıının gerçek bir alacak olduğunu ispatlaması gerekir. Bonoya dayalı icra takibinin kesinleşmiş olması, davalıların “takibe konu alacağın gerçek olmadığına” ilişkin savunmasının incelenmesine engel teşkil etmez.

Yüksek mahkemenin²¹⁹ de isabetli olarak kabul ettiği gibi, *gerek TBK 19, gerekse İİK 277 vd.na dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davalarının görülebilmesi için, davacının borçludan bir alacağının olması ve bu alacağın iptali istenilen işlem-den önce doğmuş olması gerekir. TBK 19 uyarınca dava açılabilmesi için davacının kesinleşmiş ve gerçek bir alacağının varlığının aranır (hukuki yarar).* Somut olayda davacı, bonoya dayalı alacağının gerçek bir alacak olduğunu ispat edemez ise, *davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekir.* Bu davalarda, ***alacaklının alacağının şeklen varlığının değil, gerçekliğinin*** ispat edilmesi gerekmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, yerel mahkemece isabetli olarak davacıya alacağın gerçekliği konusunda beyan vermek üzere iki haftalık kesin süre vermiştir. Verilen iki haftalık süre içinde davacı alacaklının bonoya dayanak alacağının gerçekliğini ispat edememesi durumunda davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekir.

Hemen belirtelim ki, davacıya bu sürenin verilmesi için, icra mahkemesince verilen bonoya dayalı icra takibinin icranın geri bırakılması kararının kesinleşmesinin beklenmemesi gerekir. Çünkü, davacı alacaklının bonoya dayalı başlattığı icra takibinin zamanaşımına uğraması farklı, takibe konu alacağın gerçek olması farklı bir

²¹⁸ Bknz: Yuk. Dipnot 79-98

²¹⁹ Bknz: Yuk. Dipnot 82-98

durumdur. Alacaklının icra takibinde süresinde işlem yapmış olduğu, yani icra takibi zamanaşımına uğramamış olduğu bir durumda da takibe konu alacağın gerçek olması nedeniyle açılan davanın reddine karar verilebilir.

XIV-Davacının tazminat istemi hakkındaki değerlendirmeler:

Öncelikle belirtelim ki, davacı, her ne kadar, alacağı nispetinde davalıların tazminata mahkum edilmesini talep etmişse de bu istem sonuç doğurmayacaktır. Birincisi, davalı üçüncü kişi vekili, tarafıma, “dava konusu şirket hisselerinin halen müvekkilliği davalı üçüncü kişi (P. İ.) adına kayıtlı olduğunu” ifade etmiştir. Bu durumda, davacı alacaklı, dava konusu şirket hisselerinin haciz ve satış yetkisini talep etmeliydi. İkincisi, **Yüksek mahkeme**²²⁰, “TBK m. 19 uyarınca açılan davaların İİK m. 283 uyarınca tazminata dönmeyeceğini, dava konusu mala dava tarihine kadar malik olan tüm kişilerin davada davalı olarak yer alması ve davacı tarafından tüm devirlerin muvazaalı olduğunun kanıtlanması gerektiğini, dava konusu şeyin dava sırasında devredilmesi durumunda ise HMK m. 125’in uygulama alanı bulacağını” kabul etmektedir. Üçüncüsü, davacının dilekçesinde belirttiği gibi dava konusu hisselerin davalının borcundan dolayı satılması durumunda ise, davalı üçüncü kişi ancak ihaleden artan bir bedel varsa bu oranda sorumlu tutulabilir. Son olarak, davalı borçlu hakkında icra takibi bulunduğu, davalı borçlu hakkında tekrar tazminata hükmedilmesinin mümkün olmadığını da belirtelim...

XV-Muvazaanın İİK hükümlerine göre değerlendirilemeyeceği:

TBK m. 19 uyarınca açılan davanın İİK m. 277-284 hükümlerine göre değerlendirilmesi mümkün değildir. Kanun koyucu İİK m. 277 vd. hükümlerinde öngörülen iptal istemlerinin ancak belirli bir dönemde ve belirli şartlar altında alacaklı lehine tayin edilen karineler kullanılarak sonuç doğuracağını düzenlemektedir. Buna göre, pek aşağı bir bedelle (misli, yarı yarıya fark ile) bir malın satılması ancak tasarrufun hacizden itibaren geriye doğru iki sene içinde yapılması durumunda iptale tabidir (İİK m. 278). Benzer şekilde bir borçlunun gerçek bir alacaklısına para ile ödemek yerine taşınmazını aracını devretmesi, ancak bu tasarrufun hacizden itibaren geriye doğru bir sene içinde yapılması durumunda iptale tabidir (İİK m. 279).

TBK m. 19 uyarınca açılan iptal davalarında, mahkeme davalılar arasında yapılan tasarrufun muvazaalı olup olmadığı konusunda araştırma yapmalıdır. Bu anlamda, İİK m. 280/3 uyarınca yapılan bir tasarrufun, söz konusu maddede öngörülen ilanlar gerçekleşmeden yapılması dava konusu işlemin muvazaalı olduğu anlamına gelmez. İİK m. 280 hükmü, elinde aciz vesikası olan alacaklının İİK hükümlerine dayalı tasarruf tarihinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü sürede açılan bir davada uygulanabilir. Yoksa, hak düşürücü süre geçtikten sonra TBK m. 19 uyarınca muvazaaya dayalı açılan bir davanın İİK m. 280 uyarınca veya diğer karinelerin yer verildiği İİK m. 278 ve 279 uyarınca değerlendirilmesi mümkün değildir²²¹.

²²⁰ Bknz: Yuk. Dipnot 99-101.

²²¹ Bknz: Yuk. Dipnot 102-110.

XVI-Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi,

- “TBK m. 19 uyarınca açılan iptal davalarında, **davacının** bu davayı açmakta hukuki yararının olduğunun kabulü için, öncelikle, **bonoya dayalı yaptığı icra takibine konu alacağının gerçek bir alacak olduğunu ispatlaması gerektiği**, bu nedenle yerel mahkemece verilen kesin sürede davacının alacağının gerçekliğini ispat edememesi durumunda **‘davanın ön koşul yokluğundan reddine’** karar verilmesi gerektiği”,

- “İcra mahkemesince ‘icranın geri bırakılması kararı’ verilmişse de alacağın gerçekliğinin irdelenmesi için bu kararın kesinleşmesinin beklenmemesi gerektiği, bu kararın ancak alacaklının alacağının gerçek olduğuna dair ispat yükünü yerine getirmesi durumunda beklenebileceği, çünkü, **davalıların ‘takibe konu alacağın gerçek olmadığını’, davacı alacaklının bonoya dayalı başlattığı icra takibi zamanasına uğramasaydı da iddia edebileceği**”,

- “Davacının dava konusu alacağının gerçek olduğunu ispatlaması ve icranın geri bırakılmasına ilişkin kesinleşen karara karşı genel mahkemede dava açan alacaklının lehine kesinleşen bir kararın mevcut olması durumunda, TBK m. 19 uyarınca açılan davanın esasına girilebileceği, bu durumda da, **uyuşmazlığın, İİK m. 278-280 uyarınca çözümlenemeyeceği, İİK’da yer alan karinelere ancak 5 yıllık hak düşürücü süre içinde İİK m. 277 vd. uyarınca açılan tasarrufun iptali davasında yararlanabileceği**, bu anlamda, **söz konusu uyuşmazlıkta İİK m. 280/3 hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı**, TBK m. 19 uyarınca açılan davada, davacının dava konusu devrin muvazaalı olarak yapıldığını ispat etmek zorunda olduğu, TBK m. 19 uyarınca açılan davaya uygun olmayan tazminat ve ihtiyati haciz taleplerinin de dava konusu malın halen üçüncü kişinin elinde olduğu gözetilerek değerlendirilmesi gerektiği”

görüşünde olduğumuzu bildiririz...08.10.2025

419) İcra Dosyasının Taraflarınca Düzenlenen Sulh Sözleşmesi, Protokol, Borç Tasfiye, İbra Sözleşmesi ve Taşınmaz Satış Sözleşmesi Uyarınca ‘Dosya Borcunun Sona Erdiği’ (TBK. m. 132) İddiası ile ‘Borçlu Bulunulmadığının Tespiti’ İçin Menfi Tespit Davası (İİK. m. 72) Açılabilir mi? Borçlunun Taşınmazları, Bankadaki Mevduatı ve Araçları Üzerine Konulmuş Olan Hacizlerin Kaldırılmış Olması, ‘Dosya Borcunun Ödendiğine’ Karine Teşkil Eder Mi?

I- Davacı vekilleri, 14.02.2025 tarihli “*dava dilekçesi*”nde özetle;

- Davalı-alacaklı tarafından müvekkilleri hakkında. İcra Dairesi’nde 2024/.... (Eski numaraları; 2009/....; 2022/....) sayılı takip dosyaları ile yapılmış olan icra takibine konu olan borcun, müvekkilleri tarafından davalı-alacaklıya devredilen (353) adet taşınmaz nedeniyle ödenmiş olduğundan, davalı-alacaklıya borçları bulunmadığının tespitini –İİK.m. 72 uyarınca- talep ettiklerini,

- Davalı-alacaklının 13.03.2007 tarihli sözleşmeye dayanarak 03.06.2009 tarihinde bu icra takibini başlatmış olduğunu ancak müvekkilleri ile davalı-alacaklı arasında yapılan 06.03.2013 tarihli SULH SÖZLEŞMESİ, PROTOKOL, BORÇ TASFİYE, İBRA SÖZLEŞMESİ ve TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ve bu sözleşmeler uyarınca yapılan TAŞINMAZ DEVİRLERİ nedeniyle, ‘takip konusu borcun tamamen tasfiye edilmiş olduğunu’, davalı-alacaklının buna rağmen kötüniyetle icra takibini sürdürmek istemesi nedeniyle bu menfi tespit davasını (İİK.m. 72) açmak zorunda kaldıklarını,

- Taraflar arasındaki ilişki “Yatırım Ortaklığı Sözleşmesi”ne dayandığından, taraflar “tacir” sıfatını taşıdığından ve taraflar arasındaki ilişki ticari nitelikte olduğundan, davanın ticaret mahkemesinde açılmış olduğunu,

- Dava açılmadan önce taraflar arasında yapılan a r a b u l u c u l u k görüşmelerinden -Bknz: Arabuluculuk Bürosu’nun 2022/.... Büro Dosya No ve 2022/.... Arabuluculuk Dosyası– bir sonuç elde edilmemiş olduğunu,

- Aşağıdaki resmi belgelerden, müvekkillerinin davalı-alacaklıya herhangi bir borçları kalmadığını ortaya koyduğunu;

- Taraflar arasındaki 06.03.2013 tarihli SULH SÖZLEŞMESİ, PROTOKOL, BORÇ TASFİYE, İBRA SÖZLEŞMESİ ve TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ uyarınca (353) adet taşınmazın davalı-alacaklı ile onun gösterdiği kişilere aynı gün devredilmiş olduğunu,

- 06.03.2013 tarihinde, adı geçen sözleşmeler uyarınca (353) taşınmaz dışında, VEKALET ÜCRETİ OLARAK bir adet dükkanın tapusunun karşı tarafa devredilmiş olduğunu,

- Tarafların adı geçen sözleşmeler uyarınca karşılıklı olarak ibralanmış olduklarını,

- Müvekkillerinin, takip konu borcun zamanaşımına uğramış olması nedeniyle, davalı-alacaklıya herhangi bir borcu bulunmadığını,

-Davalı-alacaklının, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/.... Esas sayılı dosyasındaki beyanından “ taraflar arasındaki ilişkinin yatırım ilişkisine dayalı bir yatırım ortaklığı” olduğu anlaşıldığından, bu ilişkiden doğan alacağın TBK.m. 147/4 uyarınca 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE tabi olduğunu, bu nedenle de müvekkillerinin davalı-alacaklıya borçları bulunmadığını,

-Taraflar arasındaki 06.03.2013 imza tarihli “SULH SÖZLEŞMESİ, PROTOKOL, BORÇ TASFİYE, İBRA SÖZLEŞMESİ ve TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ”nin -10. sayfasındaki- [TARAFLARIN KABUL, BEYAN ve DİĞER TAAHHÜTLERİ] başlıklı V. Bölümünde;

“BORÇLULAR, yukarıda III ve II. Maddeler altında açıklanan edimlerini aynen yerine getirdiği takdirde, taşınmazların ALICI veya bildireceği şirket adına tapuda devir ve tescil edildiği anda; İcra Müdürlüğü'nün 2009/.... Esas, İcra Müdürlüğü'nün 2010/.... Esas sayılı icra dosyasından ve. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/.... Esas sayılı dava dosyasından, Akbük'te ve Didim'de Arsa Alımına Dair Yatırım Sözleşmelerinden kaynaklanan hiçbir hak ve alacağının kalmayacağını, bu kapsamda bütün hak ve alacaklarının sona ereceğini, sözü edilen işbu icra dosyaları, dava dosyası ve sözleşmeler nedeniyle her ne ad altında olursa olsun BORÇLULAR'dan başkaca bir talebinin olmayacağını, BORÇLULAR'ı ibra etmiş olacağını ve buna ilişkin yazılı bir ibraname vereceğini;

Madde IV.1 'de üstlenmiş olduğu edimini (hacizlerin fekkini talep ve icra takipleri ile dava dosyasının takipsiz bırakılmasını) yerine getireceğini;

..... İcra Müdürlüğü'nün 2009/.... Esas sayılı dosyasında, hacizlerin fekkini talep etmeme ve dosyayı takipsiz bırakma yükümlülüğünü ihlal ederek gerek kendisinin ALACAKLI olarak, gerekse alacağını temlik etme suretiyle temlik alan üçüncü kişilerin herhangi bir işlem yapması ve bu işlem sonucunda BORÇLULAR'ın zarara uğraması halinde BORÇLULAR'ın uğradıkları zarar tutarında ALACAKLI'ya rücu etme haklarının bulunduğunu, BORÇLULAR'ın bu nedenle uğrayacakları her türlü zararı karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.”

denilmiş olduğunu,

-İbranın, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 132'ye göre ‘Taraflar arasında borcu sona erdiren bir tasarruf işlemi olup müvekkillerinin, alacaklı tarafından 06.03.2013 tarihinde ibra edildiğinden, sona eren bir borca ilişkin olan icra takibinin yenilenmesi talebinin zaten kabulünün mümkün olmadığını’, 6098 sayılı TBK. 'nın ‘Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı’ başlıklı Üçüncü Bölümünün ‘Sona Erme Halleri’ ilişkin Birinci Ayrımı altında düzenlenen ‘İbra’ başlıklı m.132 “Borcu doğuran işlem kanunen ve taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesi ile tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir” hükmünü haiz olup, gerek 15.12.2012 düzenleme, 06.03.2013 imza tarihli “Sulh, Borç Tasfiye ve Taşınmaz Satış Sözleşmesi” gerekse alacaklı R.M. W.’ın ibraya yetkili vekili Av. A. T. tarafından imzalanan ‘İbraname’ başlıklı belgede yer alan ve yukarıda detaylı olarak verdiğimiz hükümlerden de

anlaşılacağı üzere, müvekkillerinin, yenilenmek istenen icra dosyasına konu edilen borçtan, müvekkillerinin de kabulü ile 06.03.2013 tarihinde ibra edilmiş ve dolayısıyla takibe konu borcun 06.03.2013 tarihinde sona ermiş olduğunu,

-Burada alacaklı-davalının amacının ‘söz konusu yüksek miktarın müvekkillerinden, tahsil kabiliyetinin olması nedeniyle, icra dosyasından işlem yaparak müvekkilinden haciz baskısı altında kötüniyetle mükerrer tahsilat yapma çabası olduğunu,

-Tüm hacizleri kaldırılmış, SEKA’ya gönderilen yaklaşık 10 yıldır takip edilmeyen , zamanaşımına uğramış dosyada davalı alacaklının bir alacağının olmadığına açıkça ortada olduğunu,

-Davalı-alacaklının yabancı olup, yurt dışında nerede yaşadığının da belli olmadığını, haciz baskısı ile mükerrer ödeme yapılması durumunda, müvekkillerinden tahsil edilen yüksek miktartlı meblağın kendilerinden iade alınmasının da mümkün olmadığını,

• Sonuç olarak; “menfi tespit taleplerinin kabulü ile. İcra Müdürlüğü’nün 2024/.... (Eski numaraları; 2009/....; 2022/....) sayılı icra dosyasındaki borcun, taraflar arasındaki SULH SÖZLEŞMESİ, PROTOKOL, BORÇ TASFİYE, İBRA SÖZLEŞMESİ ve TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ile ek olarak sundukları deliller ve karşı tarafa devredilen (353) adet tapu devirleri nedeniyle, müvekkillerinin davalı-alacaklıya herhangi bir borçları bulunmadığının tespiti ile dava konusu takibin iptaline - %20’den aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatına da hükmedilerek- karar verilmesini...” talep etmişlerdir.

II- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

• Davalı-alacaklı tarafından,. İcra Müdürlüğü’nün –yeni numarası olan- 2024/.... sayılı takip dosyasına – Eski numaraları; 2009/....; 2022/.... – dayanılarak 03.06.2009 tarihinde, davacılar M. A. ve H. LTD. ŞT. hakkında icra takibinde bulunulmuştur.

• Yapılan icra takibinde; 2.200.000 EURO (asıl alacak) + 431.350 EURO (aylık %1,5 işlemiş faiz) = 2.631.350 EURO toplam alacağın, işleyecek %1,5 faizi ile –harca esas değer olarak 5.680.295 TL. gösterilip– borçlulara ‘Örnek No: 7 ÖDEME EMRİ’ gönderilmiştir...

• Takip kesinleştikten sonra 2013 yılında (06.03.2013 tarihinde) taraflar SULH SÖZLEŞMESİ, PROTOKOL, BORÇ TASFİYE, İBRA SÖZLEŞMESİ, TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ve düzenledikleri İBRA SÖZLEŞMELERİ ile dosya borcu ödenmiş ve borç tasfiye edilmiştir.

Bu sözleşmeler ile taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir.

• Gerçekten, adı geçen sözleşmeler uyarınca;

-(353) taşınmaza ait tapu, davalı-alacaklı ile onun belirttiği kişilere aynı gün devredilmiştir.

-Ayrıca; 06.03.2013 tarihinde, devri yapılan (353) adet taşınmaz dışında, (1) adet dükkan da, vekalet ücreti olarak karşı tarafa devredilmiştir.

-Taraflar arasındaki 06.03.2013 tarihli adı geçen sözleşmenin 10. sayfasında TA-RAFLARIN KABUL, BEYAN ve DİĞER TAAHHÜTLERİ başlıklı V. Bölümünde;

“BORÇLULAR, yukarıda III ve II. Maddeler altında açıklanan edimlerini aynen yerine getirdiği taktirde, taşınmazların ALICI veya bildireceği şirket adına tapuda gelir ve tescil edildiği anda;. İcra Müdürlüğü’nün 2009/.... Esas,. İcra Müdürlüğü’nün 2010/.... Esas sayılı icra dosyasından ve. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/.... Esas sayılı dava dosyasından, Akbük’te ve Didim’de Arsa Alımına Dair Yatırım Sözleşmelerinden kaynaklanan hiçbir hak ve alacağının kalmayacağını, bu kapsamda bütün hak ve alacaklarının sona ereceğini, sözü edilen işbu icra dosyaları, dava dosyası ve sözleşmeler nedeniyle her ne ad altında olursa olsun BORÇLULAR’dan başkaca bir talebinin olmayacağını, BORÇLULAR’ı ibra etmiş olacağını ve buna ilişkin yazılı bir ibraname vereceğini;

Madde IV.1’de üstlenmiş olduğu edimini (hacizlerin fekkini talep ve icra takipleri ile dava dosyasının takipsiz bırakılmasını) yerine getireceğini;

..... İcra Müdürlüğü’nün 2009/.... Esas sayılı dosyasında, hacizlerin fekkini talep etmeme ve dosyayı takipsiz bırakma yükümlülüğünü ihlal ederek gerek kendisinin ALACAKLI olarak, gerekse alacağını temlik etme suretiyle temlik alan üçüncü kişilerin herhangi bir işlem yapması ve bu işlem sonucunda BORÇLULAR’ın zarara uğraması halinde BORÇLULAR’ın uğradıkları zarar tutarında ALACAKLI’ya rücu etme haklarının bulunduğunu, BORÇLULAR’ın bu nedenle uğrayacakları her türlü zararı karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.”

denilmiştir...

• Borçlular vekilinin 05.02.2013 tarihli “müvekkillerine ait taşınmazlar üzerindeki hacizlerin İİK.m. 106 ve 110 uyarınca kaldırılmasına” ilişkin talebi üzerine,. İcra Müdürlüğü’nce 06.03.2013 tarihinde “borçluların taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına” karar verilmiştir.

Ayrıca; 27.08.2014 tarihinde “*takip borçlusunun taşınmazları üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılması için*” Diyarbakır Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere gönderilmiştir.

-Borçlular vekilinin talebi üzerine, “*Borçluların muhtelif bankalardaki (Yapı ve Kredi Bankası AŞ., Anadolubank AŞ., Akbank TAŞ., Denizbank AŞ., Finansbank AŞ., Garanti Bankası AŞ., İş Bankası AŞ., HSBC Bank AŞ., Halk Bankası AŞ., TC. Ziraat Bankası AŞ., Türk Ekonomi Bankası AŞ., Türkiye Vakıflar Bankası TAO.,) mevduatları üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılması için* 27.08.2014 tarihinde ilgili bankalara müzekkere gönderilmiştir.

-Borçlular vekilinin talebi üzerine *borçlular adına kayıtlı muhtelif plakalı (.....,,,,,)* araçlar üzerindeki hacizlerin kaldırılması için ilgili makama icra dairesince müzekkereler gönderilmiştir.

Dava konusu. İcra Dairesi'nin 2024/.... (Eski numaraları; 2022/....; 2009/....) sayılı takip dosyasının imhasına karar verilmiştir.

... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bilim Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu Başkanlığı'nın 28.01.2021 tarihli "İMHA KARARI" uyarınca icra dosyası SEKA'ya gönderilmiştir.

Ancak, daha sonra -..... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2022/.... Esas sayılı dosyasındaki 03.05.2023 tarihli yazışmalardan anlaşıldığı üzere- bu dosyanın imhasına karar verilmiştir.

• Borçlular vekili, İcra Hukuk Mahkemesi'ne 29.11.2022 tarihinde başvurarak "..... İcra Müdürlüğü'nün 2022/.... (Eski dosya no'su; 2009/....) sayılı icra takibinin –takibin kesinleşmesinden sonra- zamanaşımına uğramış olduğunu, ayrıca tarafların düzenledikleri 06.03.2013 tarihli 'SULH, BORÇ TASFİYE ve TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ' ve 'İBRANAME' başlıklı belgelerle birbirlerini ibra etmiş olduklarını ileri sürerek itfa nedeniyle 'takibin İİK.m. 71 uyarınca iptaline karar verilmesini' " istemiş, ilk derece mahkemesi olan. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 27.12.2023 T. ve E: 2022/...., K: 2023/.... sayılı kararı ile verilen "takibin iptaline" ilişkin karar, Bölge Adliye Mahkemesi, Hukuk Dairesi'nin 25.05.2024 tarih ve E: 2024/...., K: 2024/.... sayılı kararı ile "..... itfa itirazının İİK.m. 71/1 maddesinde açıklanan nitelikte bir belge veya alacaklının kabul beyanı ile kanıtlanması zorunludur...Davacının dayandığı belgenin adi yazılı belge niteliğinde olduğu ve altındaki imza davalı alacaklı tarafından ikrar edilmediğinden mahkemece 'borcun itfa edildiği iddiasının kabulü kararı' isabetsizdir. Somut olayda, ilamsız takibe konu olacak 13.03.2007 tarihli sözleşmeye dayalı olup, davacının dava dilekçesindeki alacağının sebebinin ortaklık sözleşmesi olduğu yönünde delil sunmamış olması, takip dosyası içerisinde de dayanak sözleşmesinin bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde, zamanaşımının on yıl olduğunun kabulü gerekmektedir.....Takip dosyasında, alacaklı tarafından 03.06.2009 tarihinde başlatılan takipte, ödeme emrinin davacılara 15.06.2009 tarihinde tebliğ edildiği, takibin kesinleşmesi üzerine alacaklı tarafça borçlular hakkında haciz talep edildiği ve en son dava tarihinden önce 15.03.2015 tarihinde haciz talep edildiği, icra takibinin on yıldan fazla işlemsiz bırakılmadığı, dolayısıyla takipte zamanaşımının gerçekleşmediği anlaşılmaktadır." gerekçesiyle "davalı vekilinin istinaf başvurunun kabulü ile HMK.'nın 353/1-b.2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin karar başlığında tarih ve sayısı belirtilen kararının KALDIRILMASINA, davanın REDDİNE....." karar verilmiştir.

..... Bölge Adliye Mahkemesi, Hukuk Dairesi'nin bu kararı, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 22.01.2025 tarih ve E: 2024/...., K: 2025/.... sayılı kararı ile onanarak, 22.01.2025 tarihinde kesinleşmiştir.

-Gerek **doktrinde** ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında** "icra hukuk mahkemele-rince İİK.m. 71 uyarınca verilen 'takibin iptali veya ertelenmesi (taliki) talebinin red-dine' dair kararların 'kesin hüküm' (HMK.m. 303) teşkil etmeyeceği" tereddütsüz kabul edilmektedir.

Gerçekten, **doktrinde** bu konuda;

√ “Takibin iptali kararı, maddi anlamda kesin hüküm (HMK. m. 303) teşkil etmez. Alacaklı, aynı alacak için genel mahkemede borçluya karşı bir alacak davası açabilir; bunun gibi takibin iptali talebi icra mahkemesi tarafından reddedilen borçlu genel mahkemede, alacaklıya karşı bir menfi tespit davası (veya borcu ödedikten sonra, istirdat davası) açabilir (m. 72)”²²²

√ “Bu davada, borçlu, icra mahkemesinin ‘takibin iptali’ kararına dayanılarak ‘kesin hüküm’ (HMK. m. 303) itirazında bulunamaz. Bunun gibi, icra mahkemesi tarafından takibin iptali istemi reddedilen borçlu, genel mahkemede alacaklı hakkında bir ‘menfi tespit’ ya da ‘geri alma’ davası (İİK. m. 72) açabilir.”²²³

√ “İddiasını, İİK.m. 71/T’deki belgelerle kanıtlayamayan borçlu menfi tespit davası açabilir.”²²⁴

√ “Takibin iptali kararı, maddi anlamda kesin hüküm (HMK.m. 303) teşkil etmez. Alacaklı aynı alacak için genel mahkemede borçluya karşı bir alacak davası açabilir. Bunun gibi, takibin iptali talebi icra mahkemesi tarafından reddedilen borçlu, genel mahkemede, alacaklıya karşı bir menfi tespit veya borcu ödedikten sonra istirdat davası açabilir. (m. 72)”²²⁵

√ “Takibin iptaline hükmeden mahkemenin bu kararı nihai olarak takibi sona erdirir ancak maddi anlamda kesin hüküm niteliğini taşımaz...”²²⁶

√ “Takibin iptali veya iptali isteminin reddi kararları maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz...”²²⁷

√ “Takibin iptali talebinin reddi kararı maddi anlamda kesin hüküm (HUMK.m. 237) teşkil etmez...Bu nedenle takibin iptali talebinin reddi sadece o takip için ve takiple sınırlı şekilde kesin hüküm oluşturur. Bu nedenle borçlu, genel mahkemelerde menfi tespit veya istirdat davası açabilir.”²²⁸

Yüksek mahkeme de, bu konudaki içtihatlarında;

√ “Eldeki ödeme itirazı, takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ait olmakla, itirazın yasal dayanağı İİK’nun 71. maddesi olup, itirazın süreye tabi olmayacağı, şikayet konusu yapılan itfa itirazı yönünden HMK’nun 303. maddesi anlamında kesin hüküm niteliğini taşımayacağını”²²⁹

²²² KURU, B. İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 2. Baskı, 2013, s: 342 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 1, 1988, s: 454

²²³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C: 1, 3. Baskı, 2014, s: 1247

²²⁴ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz (Menfi) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları, 4. Baskı, 2015, s: 36; 74

²²⁵ ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T./HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, 10. Baskı, 2024, s: 273

²²⁶ POSTACIOĞLU, İ.E./ALTAY, S. İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, 2010, s: 299

²²⁷ ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 11. Baskı, 2024, s: 348

²²⁸ BORAN, N. İcra Takibinin İptali ve Taliki, 2005, s: 86

²²⁹ Bknz: 12. HD. 29.09.2015 T. E:10722, K:22409 (www.e-uyar.com)

√ “İcra mahkemeleri kararlarının kendi aralarında kesin hüküm oluşturacağı- Aynı konu, aynı taraf ve aynı sebebe dayalı olarak derdest bir itiraz dosyasının bulun- ması halinde istemin reddine karar verilmesi gerektiğini”²³⁰

belirtmiştir...

• Davacı vekilleri 14.02.2025 tarihli “dava dilekçesi”nde, 15.12.2012 düzenleme ve 06.03.2013 imza tarihli “‘SULH, BORÇ TASFİYE, TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞ- MESİ’ ve ‘İBRANAME’, 06.03.2013 tarihli EK PROTOKOL vs. uyarınca tarafların birbirlerini karşılıklı olarak İBRA etmiş olduklarını belirterek, “müvekkillerinin da- valı-alacaklıya. İcra Müdürlüğü’nün 2024/.... (Eski numaraları 2009/....; 2022/.... olan) sayılı dosyadan dolayı ‘borçlu olmadığının tespitini’ –kötüniyet tazminatı ile bir- likte- istemişlerdir.

Dosyaya fotokopileri ibraz edilmiş olan bu sözleşmeler davalı-alacaklı adına – tam yetkili- vekili avukat A. T. tarafından imza edilmiştir...

‘Borcun sona erme halleri’ TBK. ’nun 131. ilâ 145. maddeleri arasında düzenlen- miştir. Buna göre; **ibra (TBK.m. 132)**, yenileme (TBK.m. 133), alacaklı ve borçlu sı- fatlarının birleşmesi (TBK.m. 135), ifa imkansızlığı (TBK.m. 136-138), takas (TBK.m. 139-145) borcu sona erdiren sebeplerdir.²³¹

Eski Borçlar Kanunumuz, borcu sona erdiren sebepler arasında ibraya yer ver- memiştir...Yeni TBK.nın 132. maddesinde bu eksiklik giderilerek ‘ibra’ da borçların ve borç ilişkisinin sona erme sebepleri arasına alınmıştır.²³²

İbra, borçluya borcu ifa etmeden borçtan kurtarma hususunda alacaklı ile borç- lunun anlaşmasıdır. Diğer bir anlatımla ibra; alacaklının borçlu ile yaptığı bir sözleşme ile alacağından vazgeçerek borçluyu borçtan kurtarmasıdır.²³³

Esas borç ibra ile sona erince, faiz borcu da sona erer.²³⁴

İbra borçlandırıcı bir işlem değil, bir tasarruf işlemidir. Zira bu sözleşmeyle ala- caklının, alacak hakkını kesin olarak ortadan kaldırmaktadır.²³⁵

Yüksek mahkeme de bu konudaki içtihatlarında;

√ “Türk hukukunda ibra sözleşmesi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup, kabul edilen Kanunun 132. mad- desinde ‘Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesi ile tama- men veya kısmen ortadan kaldırılabilir’ şeklinde kurala yer verilmiş olduğu –Alacaklı ve borçlunun aralarında mevcut bir borcu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya

²³⁰ Bknz: 12. HD. 13.12.2017 T. E: 2016/24652, K: 15484 (www.e-uyar.com)

²³¹ GÖRGÜN, Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. İcra ve İflas Hukuku, 5. Baskı, 2024, s: 380

²³² TURANBOY, K.N. İbra Sözleşmesi, 1998, s: 26 vd. – YAVUZ, N. Türk Borçlar Kanunu Şerhi, 2. Baskı, C: 1, s: 817 – KILIÇOĞLU, A.M. Borçlar Kanunu (Genel Hükümler), 19. Baskı, s: 856

²³³ YAVUZ, N. age., s: 817

²³⁴ OĞUZMAN, M.K./ÖZ, T. Borçlar Hukuku, s: 410

²³⁵ EREN, F./DÖNMEZ, Ü. Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C: 3, s: 2531

ve bu suretle borçlunun borçtan kurtulmasına yönelik sözleşmeye ‘ibra sözleşmesi’ denildiği”²³⁶

√ “İbranın borcun özel bir sona erme sebebi olup, alacaklının alacak hakkından vazgeçmesini ve bu surette borçlunun borcundan kurtulmasını sağlayan bir sözleşme olduğunu”²³⁷

√ “Taraflar arasında aktolunan ‘anlaşma protokolü, ibraname’ başlıklı sözleşme ile davalılar alacaklarını haricen aldıklarını, herhangi bir hak ve alacaklarının kalmadığını belirtmek suretiyle davacıları ibra etmiş olduklarından, taraflar arasındaki bu sözleşmenin ibra sözleşmesi olduğunun kabulü gerektiğini”²³⁸

√ “Tarafların birbirlerini ibra etmiş olmaları halinde, mahkemece ‘davanın kabulüne’, ‘dava konusu senet nedeniyle davacının borçlu olmadığının kabulüne’ karar verilmesi gerekeceğini”²³⁹

belirtmiştir...

Yine **yüksek mahkeme**; ‘borcun ödenmesine’, ‘alacaklıdan ibraname alınmasına’ r a ğ m e n, alacaklının takibe devam etmesi halinde “açılan menfi tespit davasının kabulüne (ve davacı borçlu lehine %20’den aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesi) gerekeceğini” aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

√ “Borç ödenip, alacaklı vekilinden ibraname alınmasına rağmen icra takibinin yenilerek haciz talep edilmesi üzerine borçlu tarafından açılan menfi tespit davasının kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”²⁴⁰

√ “Somut olayda borç ödenip davacı-borçlu ibra edildikten sonra takibin sonlandırılması gerekirken hacizler yapılarak takibe devam edilmesi halinde, borçlu tarafından açılan menfi tespit davasının kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”²⁴¹

√ “Borçlunun borcun tamamını fer’ileriyle birlikte ödemesi halinde, bu ödemeden diğer borçlunun da yararlanacağı ve bu sebeple açılan menfi tespit davasının kabulü ile davacıların takip dosyasında borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesi gerektiği, icra mahkemesine yapılan başvurunun süre yönünden reddedilmesinin kesin hüküm teşkil etmeyeceğini”²⁴²

belirtmiştir.

III- HUKUKİ DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

• Dava (ve mütalâa) konusu uyuşmazlıkta; davacıların vekilleri 14.02.2025 tarihli “dava dilekçesi”nde, “müvekkillerinin. İcra Müdürlüğü’nün 2024/.... (Eski dosya

²³⁶ Bknz: 7. HD. 22.09.2022 T. 5312/5422 (www.e-uyar.com)

²³⁷ Bknz: 6. HD. 01.02.2022 T. E: 2021/2982, K: 426 (www.e-uyar.com)

²³⁸ Bknz: 13. HD. 25.10.2010 T. E:5342, K:13830 (www.e-uyar.com)

²³⁹ Bknz: 11. HD. 13.12.2004 T. 2870/12241 (www.e-uyar.com)

²⁴⁰ Bknz: HGK. 20.12.2022 T. E:2022 (19) 11-1095, K: 2022/ 1768(www.e-uyar.com)

²⁴¹ Bknz: HGK. 07.06.2022 T. E: 2020/ (19) 11-297, K: 2022/835(www.e-uyar.com)

²⁴² Bknz: 19. HD. 16.04.2012 T. E:2011/15445, K:2012/6467 (www.e-uyar.com)

numaraları; 2009/....; 2022/....) sayılı dosyasından dolayı davalı-alacaklı R. M. W.’a borcu bulunmadığının tespiti talebini;

A-06.03.2013 imza tarihli SULH, BORÇ TASFİYE ve TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, 06.03.2013 tarihli EK PROTOKOL, 06.03.2013 tarihli İBRANAME’lere dayandırmış,

B-Takip dayanağı olan 13.03.2007 tarihli sözleşmeden doğan alacağın – taraflar arasında y a t ı r ı m o r t a k l ı ğ ı s ö z l e ş m e s i bulunduğundan- beş yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğunu, bu sürenin de geçmiş olduğunu ve yukarıda belirtilen SULH, BORÇ TASFİYE ve TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ile İBRA SÖZLEŞMELERİ nedeniyle “borcun ödenmiş (tasfiye edilmiş) olduğunu” belirtmiştir.

C-aa) Müvekkillerine ait taşınmazlar üzerindeki hacizlerin İİK.m. 106 ve 110 uyarınca kaldırılmış olduğunu,

bb) Müvekkillerine ait çeşitli Bankalardaki mevduatları üzerine konulmuş olan tüm hacizlerin kaldırılmış olduğunu,

cc) Müvekkillerine ait muhtelif plakalı araçlar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmış olduğunu,

b e l i r t e r e k, bu durumun -yerleşmiş Yargıtay içtihatları uyarınca- “takip konusu borcun ödendiğine karine teşkil ettiğini” ileri sürmüştür...

• Davacılar, bu davayı -04.02.2025 tarihinde- açmadan önce, 29.11.2022 tarihinde İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, *İcra Müdürlüğü’nün 2022/.... (Eski; 2009/....) sayılı icra takibinin kesinleşmesinden sonra –hem beş yıllık zamanaşımına uğradığı ve hem de taraflar arasındaki 06.03.2013 tarihli ‘SULH, BORÇ TASFİYE ve TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ’ ve ‘İBRANAME’ başlıklı belgelerle birbirlerini ibra etmiş olduklarından, takip konusu borcun tasfiye edilmiş olması nedeniyle İİK.m. 71 uyarınca takibin iptaline karar verilmesini*” talep etmişler, bu talepleri ilk derece mahkemesi olan. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 27.12.2023 tarih ve E: 2022/...., K: 2023/.... sayılı kararı ile kabul edilerek “*takibin iptaline*” dair verilen karar Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nin 15.05.2024 tarih ve E:, K: sayılı kararı ile “*olayda 5 yıl değil 10 yıllık zamanaşımının söz konusu olduğu ve itfa iddiasının İİK.m. 71/I uyarınca resmi belge ile ispat edilmemiş olması*” g e r e k ç e s i y l e KALDIRILMIŞ ve bu karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22.01.2025 tarih ve E: 2024/...., K: 2025/.... sayılı kararı ile onanarak, 22.01.2025 tarihinde kesinleşmiştir.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi; gerek **doktrinde**²⁴³ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında**²⁴⁴ “İİK.m. 71 uyarınca icra hukuk mahkemeleri tarafından verilen ‘*takibin iptaline*’ ya da ‘*takibin iptali talebinin reddine*’ ilişkin kararlar k e s i n

²⁴³ Bknz: Yuk. dipn. 1-7

²⁴⁴ Bknz: Yuk. dipn. 8, 9

h ü k ü m (HMKm.303) teşkil etmediğinden, davacılar tarafından davalı-alacaklı hakkında bu *menfi tespit davası* (İİK.m. 72) açılmıştır.

• **A-Davacı-borçlular;** dava dilekçesine ek olarak sundukları –ve tam yetkili alacaklı vekili Av. A. T. tarafından imza edilmiş olan - 06.03.2013 tarihli ‘SULH, BORÇ TASFİYE ve TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ uyarınca 06.03.2013 tarihinde hem (353) adet taşınmazın tapusunu davalı-alacaklı ile onun gösterdiği kişilere devretmişler ve hem de 06.03.2013 tarihinde VEKALET ÜCRETİ olarak (1) adet dükkânı davalı-alacaklıya devretmişlerdir...

Bu suretle, taraflar arasındaki İBRA SÖZLEŞMELERİ gereğince dava (ve takip) konusu olan. İcra Müdürlüğü’nün 2024/.... (Eski numaraları; 2022/....; 2009/....) sayılı dosyasındaki borç sona ermiştir...

Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi; “*Borcun sona erme sebeplerinden birisi de ‘ibra’ (TBK.m. 132) işlemidir.*²⁴⁵ Yeni TBK.m. 132’de “*Borç doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesi ile tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir.*” şeklinde tanımlanmış olan i b r a “*alacaklının borçluyu borçtan kurtarması sonucu, borcun son bulması*”dır.²⁴⁶

İbra, borçlandırıcı bir işlem değil, bir tasarruf işlemidir. Zira *bu sözleşme ile mevcut olan alacak hakkı tamamen ortadan kalkmaktadır.*²⁴⁷

Bu husus **yüksek mahkemenin** çeşitli içtihatlarında açık-seçik ifade edilmiştir.^{248 249}

Yine **yüksek mahkeme** “ ‘*borcun ödenmesine*’, ‘*alacaklıdan ibraname alınmasına*’ r a ğ m e n alacaklının takibe devam etmesi halinde ‘*açılan menfi tespit davasının kabulüne (ve davacı borçlu lehine %20’den aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesi) gerekeceğini*” pek çok içtihadında açıkça belirtmiştir...

C- Dava ve takip konusu icra dosyasının içeriğinden;

-Borçlu vekillerinin 05.02.2013 tarihli talepleri üzerine. İcra Müdürlüğü’nce 06.03.2013 ve 27.08.2014 tarihlerinde “*borçluların taşınmazları üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasına*” karar verilmiştir.

-Borçlu vekillerinin talebi üzerine, borçlunun muhtelif bankalardaki mevduatları üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasına 27.08.2014 tarihinde karar verilmiştir...

²⁴⁵ Bknz: Yuk. dipn. 10

²⁴⁶ Bknz: Yuk. dipn. 12

²⁴⁷ Bknz: Yuk. dipn. 14

²⁴⁸ Bknz: Yuk. dipn. 15, 16, 17, 18

²⁴⁹ Bknz: Yuk. dipn. 19, 20, 21

-Borçlu vekillerinin talebi üzerine, borçluların adına kayıtlı olan muhtelif plakalı araçlar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasına 25.09.2009 tarihinde karar verilmiştir.

Yüksek mahkeme, öteden beri verdiği tüm içtihatlarında “*taşınmaz kaydına konulan haciz şerhlerinin kaldırılmasına*” yönelik alacaklılar tarafından yapılan taleplerin ‘*alacağın haricen tahsil edildiğine*’ karine teşkil edeceğini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

√ “*‘Taşınmaz kaydına konulan haciz şerhinin kaldırılmasına’ yönelik talebin, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin yerleşik uygulamasına göre ‘Alacağın haricen tahsil edildiğine’ karine teşkil ettiği*”²⁵⁰

√ “*Somut olayda; borçlunun adına kayıtlı taşınmazlardan sadece ikisi üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olduğundan, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı*”²⁵¹

√ “*Borçlunun adına kayıtlı taşınmazlardan sadece biri üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için Harçlar Kanunu’nun 23. maddesine uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olduğu*”²⁵²

√ “*Alacaklının icra dairesine başvurarak, ‘borçlunun taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını’ talep etmesi halinde, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için (Harçlar Kanunu m. 23 uyarınca) tahsil harcının ödenmesi gerektiği ve bu durumda harcın sorumlusunun haczin kaldırılmasını isteyen alacaklı olduğu*”²⁵³

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak açıkladığımız nedenlerle;

İcra hukuk mahkemelerinin **İİK.m. 71** çerçevesinde vermiş oldukları “*takibin iffa nedeniyle ya da zamanaşımı nedeniyle iptali talebinin reddine*” ilişkin kararlar ‘kesin hüküm’ HMK.m. 303 teşkil etmediğinden²⁵⁴ borçlunun bu durumda ‘menfi tespit davası’ (İİK.m. 72) açmakta hukuki yararı bulunduğu²⁵⁵, somut uyuşmazlıkta davacıların “*icra takibinin kesinleşmesinden sonra takibin zamanaşımına uğradığı ve takip konusu borcun iffa edilmiş (ödenmiş) olması nedeniyle, İİK.m. 71 uyarınca*

²⁵⁰ Bknz: 12. HD. 21.03.2023 T. E: 2022/8978, K: 2023/1888 (www.e-uyar.com)

²⁵¹ Bknz: 12. HD. 08.03.2021 T. E: 2020/7534, K: 2515 (www.e-uyar.com)

²⁵² Bknz: 12. HD. 18.01.2021 T. E: 2020/5775, K: 408; Aynı doğrultuda: 12. HD. E: 2016/17731, K: 2017/9947; 12. HD. E: 2016/2206, K: 2017/13731; 12. HD. E: 2019/8322, K: 2020/5001 (www.e-uyar.com)

²⁵³ Bknz: 12. HD. 13.02.2019 T. E: 2018/5401, K: 2022 (www.e-uyar.com)

²⁵⁴ Bknz: Yuk. dipn. 22, 23

²⁵⁵ Bknz: Yuk. dipn. 1-7

takibin iptaline karar verilmesi isteminin reddine karar verilmiş olmasından sonra” açmış oldukları bu ‘menfi tespit davası’ nın (İİK.m. 72) dinlenme kabiliyeti bulunmaktadır.

Davacıların dosyaya sunmuş oldukları –ve tam yetkili alacaklı vekili Av. A. T. tarafından imza edilmiş bulunan - 06.03.2013 tarihli ‘SULH, BORÇ TASFİYE ve TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ ile 06.03.2013 tarihli ‘EK PROTOKOL’ ve ‘İBRA SÖZLEŞMELERİ’ uyarınca. İcra Müdürlüğü’nün 2024/.... (Eski numaraları; 2009/...., 2022/....) sayılı icra takibine konu olan borç –vekalet ücreti ile birlikte- (353 adet taşınmazın ve vekalet ücreti olan (1) dükkanın, davalı-alacaklılara devri suretiyle) ödenmiş olduğundan ve bu nedenle davacı borçlulara ait kaydına haciz konulmuş olan tüm taşınmazlar üzerindeki hacizler, borçluların bankalardaki mevduatları üzerindeki hacizler ile borçluların adlarına kayıtlı araçlar üzerindeki hacizler kaldırılmış olduğundan, borçlunun taşınır/taşınmazları üzerindeki hacizlerin kaldırılması -Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları uyarınca dosya borcunun ödendiğine karine teşkil ettiğinden “borcun sona erme sebepleri”nin belirtildiği TBK.m. 132 uyarınca “İbra, borcu sona erdiren sebeplerden olduğundan”, dava ve takip konusu dosya borcunun ödenmiş olduğu dosya içeriğinden anlaşılmakta olduğundan, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere hazırlamış olduğumuz “Uzman Görüşümüzü” (HMK.m. 293) muhterem mahkemenize saygıyla sunarız...12.08.2025

420) Davacı-Alacaklı Banka'nın Dayandığı Kredi Sözleşmesinin, Yıllar Önce Başlamış Bir Kredi İlişkisinin Devamı Niteliğinde Olması Halinde Dava Konusu Alacak "İlk Kredi Sözleşmesinin Düzenlendiği Tarihte" Doğmuş Sayılır mı?

I- Tasarrufun iptali davasının amacı²⁵⁶ ve hukuki niteliği²⁵⁷ : Hakkında "haciz" (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; "iflâs kararı verilen" (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

Malları üzerine haciz konulmasından (veya haklarında iflâs kararı verilmesinden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların - haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan "mal kaçırmak" (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım "hileli" işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların "*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*" yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara "*tasarrufun iptali davası*" denilen bir 'dava açma hakkı' tanınmıştır.

Tasarrufun iptali davasını, "*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, 'kural olarak' kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, 'borçlunun malvarlığından çıkardığı' dava konusu mal ve haklar üzerinde*

²⁵⁶ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Hukuku'nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 4 vd – DANIŞ, R.S. Tasarrufun İptali Davası, 2023, s: 22 vd.– MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, s: 39 vd. - UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2017, s: 44 vd.; 359 vd.; s: 1570 vd. - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, s:2 vd.; 14 vd.; 52 vd.; 88 vd.; 294 vd.; 324 vd.; 378 vd.; 405 vd.; 462 vd.; 506 vd.; 537 vd.; 655 vd.; 683 vd.; 776 vd.; 920 vd.; 1303 vd. – YARDIMCI, T.E. Tasarrufun İptali Davası, 2024, s: 17 – BAKIRCI, H.A. Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2022, s: 21 vd. – COŞKUN, M. Tasarrufun İptali ve İstihkak Davaları, 2022, s: 21

²⁵⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 3 vd. – DANIŞ, R.S. age., s: 27 vd. – MUŞUL, T age., s: 26 vd. - KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776-780) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s: 44 vd.; 359 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, s:2 vd.; 16 vd.; 141 vd.; 297 vd.; 379 vd.; 463 vd.; 683 vd.; 920 vd. - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkında Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yargıtay Der. Temmuz/1999, s: 217-241) (Tür. Not. Bir. Der. 1999/102, s: 1 vd.) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Der. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107) – YARDIMCI, T.E. age., s: 21 – BAKIRCI, H.A. age., s: 17 vd.

davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır” şeklinde tanımlayabiliriz.²⁵⁸

a) Tasarrufun iptali davasının amacı: Borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; “malları üzerine haciz konulmadan” veya “hakkında iflâs kararı verilmeden” önce) alacaklılarından mal kaçırmak kastıyla, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından çıkardığı dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının -sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.²⁵⁹ Yüksek mahkeme de içtihatlarında bu davanın amacını benzer ifadeler kullanarak anlatmıştır.²⁶⁰

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında «*tasarrufun iptali davasının amacı*» hakkında;

√ «*İcra ve İflas Kanunu’nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’*

²⁵⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 3 vd. - Benzer tanımlar için bknz: KURU, B. “Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)” (El Kitabı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. “İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufu işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufu işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır” (Tasarrufun İptali Davaları, s: 17) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. “İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir” (İcra ve İflâs Hukuku, 7.Bası, 2023, s: 715) - EROĞLU, O. “Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır” (Tasarrufun İptali Davası, 2020, s: 24; Islah, 2020, s:192) - BERKİN, N.M. “Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava” (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

²⁵⁹ MUŞUL, T. age. s: 23 - EROĞLU, O. age. s: 30 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAGASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 9.Baskı, 2023, s: 556 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku “El Kitabı”, 2. Baskı, 2013, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 11.Bası, 2013, s: 857 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2.Baskı, 2022 s: 17 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:40 - ÇAM, Ü.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2.Baskı, 2017, s:58 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfî Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 5. Baskı, 2019, s:887 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

²⁶⁰ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870; 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049; 17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079, Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536; 17. HD. 10.10.2018 T. 4073/8933 vb. (www.e-uyar.com)

nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»²⁶¹

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasına ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»²⁶²

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»²⁶³

şeklinde içtihatla bulunmuştur...

b) Tasarrufun iptali davasının hukuki niteliği: Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi iptal davası, «dava konusu malın aynına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava»dır.²⁶⁴ Yani bu dava sonunda, tasarrufa konu mal, alıcı (veya devir alan)nın

²⁶¹ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230

²⁶² Bknz: 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870

²⁶³ Bknz: 17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079

²⁶⁴ **UMAR, B.** age. s: 19 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 664 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, s: 3409 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **BERKİN, N.M.** İflâs Hukuku Rehberi, s: 111 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflâs Hukuku, s: 300 - **ÖNEN, T.** agm. s: 39 - **KURTOĞLU, S.** İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd. - **GÜRDÖĞAN, B.** İflâs Hukuku, s: 223 - **EROĞLU, O.** age. s: 33 vd. - **ESENER, T.** Muvazaalı Muameleler, s: 105 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** age. s: 557 - **YILMAZ, E.** Şerh, s: 1252 - **UYAR, T.** «Muvazaa» Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 716 vd. - **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C: 1, s: 254) - **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - **KORKUSUZ, R.** İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, s: 312 - **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - **KOVAN, H.** 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, s: 278 - **ÇETİN, H.E.** age. s: 18 - **ESENER, T.** age. s: 105 - **ÖZSUNAY, E.** age. s: 233 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, s: 1744 - **AKŞENER, S.H.** İptal Davaları, s: 27 - **AKKAYA, T.** «Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) - **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 17 - **ULUKAPI, Ö.** İcra ve İflâs Hukuku, s: 499 - **GÜNEREN, A.** İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, s: 1015 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptal Davaları, s: 49 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M.** age. s: 858, 878 - **YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D.** İcra ve İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2021 s: 671 - **MUŞUL, T.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 21 vd. - **KAZANCI, İ.T.** Tasarrufun İptali Davalarında İspat, s: 76 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4309 - **AKYAZAN, S.** Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) - **KARAMERCAN, F.** Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, s:158 - **YILMAZ, E.** age. s: 1203

malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... «Davanın kabulüne» karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar. Zaten «davanın kabulüne» karar veren mahkeme «...*dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya ‘aciz vesikasında belirtilen -eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmamışsa; icra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına*» ş e k l i n d e karar verir...

Yüksek mahkeme, iptal davalarının bu *niteliğini*, çeşitli içtihatlarında;

√ «*İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını*»²⁶⁵

√ «*İptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını*»²⁶⁶

√ «*Tasarrufun iptali, davaları mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp, şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunduğundan, asliye hukuk mahkemelerinin görevine girdiğini*»²⁶⁷

şeklinde ifade etmiştir.

II- Tasarrufun iptali davalarının konusu²⁶⁸ :

İİK. mad. 277/I’de; iptal davasının, «İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilirliği» belirtilmiştir (İİK. mad. 277).

- SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, s: 7 – ÇETİNEL, T. age, s: 9 – KURU, B./AYDIN, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», s: 489 – DANIŞ, R.S. age., s: 14 – KAZANCI, T. age., s: 30

²⁶⁵ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230

²⁶⁶ Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 13062/9065

²⁶⁷ Bknz: 17. HD. 09.04.2018 T. 8983/3951

²⁶⁸ UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, Cilt: 2, 2017, s: 362-377; s: 428-439; s: 759-790; s: 1072-1076; s: 1251-1257; s: 1433-1442; s: 1510 vd.; s: 1572 vd. - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, C:3, 2020, s: 51-86; s: 803-828 - UYAR, T. Tasarrufun İptal Davalarının Konusu (İBD. Temmuz-Ağustos/2017, s: 74-132) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s: 169-176) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Manisa Bar. Der. 2013, S: 125, s: 8-41) - UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 211-231) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Tür. Bar. Bir. Der. Eylül-Ekim/2008, s: 287-313) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri», «İptale Tâbi Tasarrufların Kapsamı» ve «Mahkemeye Aciz Vesikasının Sunulması» Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Çankaya Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Armağanı), 2020, C: 3, s: 3941-3978) - UYAR, T. Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek ‘Alacağın Temliki’ Tasarrufları (Legal Huk. Der. Mayıs/2017, s: 2411-2437) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) - UYAR, T. «Muvazaalı İcra Takipleri» (Borç İkrarları) ile «Borçlunun Süresi

Doktrinde²⁶⁹ «maddede kullanılmış bulunan ‘tasarruflar’ sözcüğünün hatalı olduğu» belirtilmiştir. Gerçekten, borçlunun «İİK. mad. 277 anlamında iptal edilebilen tasarrufları» sadece «malvarlığındaki bir hakka doğrudan etki yaparak, o hakkı başkasına nakleden veya sınırlayan, külfet yükleyen veya değiştiren veya sona erdiren hukukî işlemler» olarak tanımlanan²⁷⁰ -örneğin; borçlunun taşınır/taşınmaz malın başkasına devretmesi, taşınır/taşınmaz malları üzerinde rehin tesis etmesi, ticari işletmesini devretmesi vb. gibi- **tasarruf işlemlerinden** (tasarrufî muamelelerden) ibaret bulunmadığı gibi, tasarruf işlemlerinin ancak bir bölüm olarak dahil olduğu ve **doktrinde**²⁷¹ «hukukî bir sonuç doğurmak üzere yapılan irade beyanları» olarak tanımlanan «**hukukî işlem**»lerden de ibaret değildir. Bu madde gereğince iptali söz konusu olanlar, «hukukî işlem» kavramından daha geniş olan, onu da içeren ve **doktrinde**²⁷² «kendisine hukuk düzenince hukukî bir sonuç bağlanmış olan beşeri (insan) fiilleri» olarak

İçinde Zamanasımı İtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 282-295) - **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - **UYAR, T.** İİK.’nın 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (ABD. 2015/1, s: 369-397) – **AKKAYA, T.** «Alacaklılardan, Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (MİHDER, 2006/3, s:661-684) – **AKKAYA, T.** İcra ve İflâs Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar «İİK. m. 277-284» (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s:13-49) – **ÇETİNEL, T.** Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, s: 30 vd. – **GÜRDOĞAN, B.** İptal Davaları «İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer’e Sunulan Bildiri», 1963, s:38-42 – **OLGAÇ, S.** Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları (Dr. Recai Seçkin’e Armağan, 1974, s:457-480) – **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 31 vd. – **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ankara İktisadi ve Tîc. İlimler Ak. D. 1969, S:1, s:39-49) – **EROĞLU, O.** Tasarrufun İptali Davası, s: 147 vd.

²⁶⁹ **UMAR, B.** Türk İcra-İflas Hukuku’nda İptal Davası, 1963, s: 54 vd.

²⁷⁰ **TUHR, von.** Borçlar Hukuku, s: 189 - **SCHWARZ, A.B.** Borçlar Hukuku, s: 163 - **AYİTER, K.** Tasarruf Muameleleri, s: 13 - **OĞUZMAN, K./BARLAS, N.** Medenî Hukuk, s: 160 - **TEKİNAY, S.S.** Medeni Hukuk, s: 109 - **DURAL, M./SARI, S.** Özel Hukuk, s: 173 - **KARSLI, A.** İcra ve İflâs Hukuku, s: 541 - **SEROZAN, R.** Medeni Hukuk, s: 303

²⁷¹ **ATAAY, A.** Medeni Hukuk, s: 317 vd. - **OĞUZMAN, M.K.** Medeni Hukuk, s: 106 vd. - **ÖZSUNAY, E.** Medeni Hukuk, s: 318 vd. - **İMRE, Z.** Medeni Hukuk, s: 205 vd. - **ZEVLİLİLER, A./ACARBEY, M. B./GÖKYAYLA, K. E.** Medeni Hukuk, s: 131 vd. - **OĞUZMAN, K./BARLAS, N.** age. s: 166

²⁷² **ATAAY, A.** age. s: 310 vd. - **OĞUZMAN, M.K.** age. s: 99 - **ÖZSUNAY, E.** age. s: 319 - **İMRE, Z.** age. s: 207 - **ZEVLİLİLER, A./ACARBEY, M. B./GÖKYAYLA, K.E.** age. s: 129 - **DURAL, M./SARI, S.** age. s: 159

tanımlanan, **hukukî fiiller**'dir.²⁷³ ²⁷⁴ Nitekim kaynak yasanın Almanca metninde, bu konuda «*tasarruf*» değil «*hukukî fiil*» kavramı yer almaktadır.²⁷⁵ Bu nedenle, İİK. mad. 277 vd. geçen «tasarruf» kavramını, «*hukukî işlem*»leri, «*hukukî fiil*»leri de içerir şekilde, en geniş anlamıyla kabul etmek gerekir.²⁷⁶ Örneğin, borçlunun «*protesto çekmesi*», «*haksız bir ödeme emrine itiraz etmemesi*», «*zamanaşımı def'inde bulunmaması*», «*aleyhine açılan davayı kabul etmesi*», «*davadan feragat etmesi*», «*yeminden çekinmesi*», «*kanun yoluna başvurmadan kaçınması*», «**hukukî işlem**» olmadığı halde birer «**hukukî fiil**» sayılır ve iptal davasına konu yapılabilir.²⁷⁷ Nitekim, **İsviçre Federal Mahkemesi**;²⁷⁸ «*borçlunun anlaşmalı olarak hakkında icra takibine geçen alacaklının yaptığı takibe itiraz etmemesi yani 'itirazdan kaçınması' halinde, bu davranışa karşı, asıl alacaklıların iptal davası açabileceğine*» karar vermiştir. **Yargıtay** da -ileride ayrıntılı olarak, örnekler vererek belirteceğimiz gibi-, «*borçlunun 'muvazaalı olarak borçlanıp, kendisi hakkında takip yaptırıp, taşınmazlarını haciz ettirmesi işleminin, iptal davasına konu edilebileceğini*»²⁷⁹, «*'tasarruf' kavramı, borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri ve hukuki fiilleri de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin, 'tasarruf' kavramı içinde bulunduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararının bulunduğu*» belirtmiştir...

«*Haksız fiil*»²⁸⁰ teşkil eden eylemler de, tasarrufun iptali davasına konu teşkil edebilir...

²⁷³ **UMAR, B.** age. s: 54 vd. – **MUŞUL, T.** İpal Davaları, s: 33 vd. – **GÜRDOĞAN, B.** İflâs Hukuku, s: 222, dipn. 615 – **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 52 vd.) – **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, 2019, s: 124 – **KAZANCI, T.İ.** Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 34 – **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: IV, s: 3410 – **KARSLI, A.** İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, 2014, s: 541 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 – **UYAR, T.** İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 212) – **UYAR, T.** «Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)» ile «Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. 2014/3, s: 282-295) – **EROĞLU, O.** age. s: 40

²⁷⁴ **Yüksek mahkeme** de aynı doğrultuda içtihatla bulunmuştur: Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T.1405/120; 20.06.2013 T. 8604/9398 (www.e-uyar.com)

²⁷⁵ **UMAR, B.** age. s: 54 vd. – **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflâs Hukuku, 8. Bası, 2009, s: 295

²⁷⁶ **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, 1997, C: 4, s: 3410 – **KURU, B.** El Kitabı, s: 1398 – **KURU, B.** Ders Kitabı, s: 490 – **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 222 – **ÜSTÜNDAĞ, S.** a.g.e., s: 294 – **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof.Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, 2014, C: 1, s: 253) – **KAZANCI, İ.T.** a.g.e., s: 34 – **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009/3, s: 487) – **EROĞLU, O.** age. s: 40

²⁷⁷ **UMAR, B.** age. s: 54, dipn. 4 – **ÜSTÜNDAĞ, S.** age. s: 294 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 – **SARISÖZEN, M.S.** a.g.m., s: 233, dipn: 1 – **ARSLAN, A.S.** a.g.m., s: 255 – **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** İcra ve İflâs Hukuku'nda Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 10 – **BÖRÜ, L.** a.g.m., s: 487 – **GÜNEREN, A.** İcra ve İflâs Hukuku'nda Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 56 – **ERDÖNMEZ, G.** a.g.e. s: 124

²⁷⁸ Bknz: BGE. 65 III, s: 133 (Naklen; **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Bası, 2000, s: 762)

²⁷⁹ Bknz: 15. HD. 15.9.1990 T. 3485/3290

²⁸⁰ **YILDIRIM, M.K.** İcra ve İflâs Hukuku'nda İptal Davaları, 1995, s: 142 – **ERDÖNMEZ, G.** age. 1. Baskı, s: 99; 2. Baskı, s:125

Şu halde, borçlunun gerek «dava dışındaki», gerek -sulh, feragat, kabul gibi- «icra takibi içindeki» en geniş anlamı ile **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabilecektir.²⁸¹ Kısaca, borçlunun; «alacaklıları aleyhine malvarlığını azaltıcı nitelik taşıyan» her türlü -en geniş anlamı ile- **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabileceği gibi «malvarlığının artışını önleyici işlemleri» de (örneğin; borçlunun kendisine miras bırakanından gelecek mirası reddetmesi gibi) tasarrufun iptali davasına konu olabilir.^{282 283}

‘İptal davasına konu olan işlemler’²⁸⁴ -kural olarak- «maddi hukuk bakımından tamamen geçerli olan ve alacaklıları zarara sokan işlemler»dir²⁸⁵. U y g u l a m a d a e n sık karşılaşılan tasarrufun iptali davasına konu olabilen belli başlı işlemler şunlardır:

√ «Miraçılar arasında yapılmış olan ‘miras taksim sözleşmesi’»²⁸⁶

√ «Mirasçılar arasında yapılmış olan ‘rıza taksim sözleşmesi’»²⁸⁷

√ «Devredilen şirket hisseleri»,²⁸⁸

√ «Devredilen miras hisseleri»,²⁸⁹

√ «Tapuya şerh verilerek güçlendirilen satış vaadi sözleşmeleri»,^{290 291 292}

√ «Satılan taşınmazlar»,²⁹³

²⁸¹ ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 294

²⁸² SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 10 - COŞKUN, M. İçtihatlı İİK. C: 4, s: 4537

²⁸³ Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 6602/3146; HGK. 08.12.2010 T. 17-596/641

²⁸⁴ UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4314 vd. - UYAR, T. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3. Baskı, 2010, C: 11, s: 18691 vd. - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?» «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 370 vd.)

²⁸⁵ KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - MUŞUL, T. age. s: 20 vd. - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 533 - KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, s: 614 - UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, 4. Baskı, 2008, C: 3, s: 4314 vd. - PEKCANITEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S./ ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, s: 859 - GÜNEREN, A. a.g.e., s: 40 - KURTOĞLU, S. İcra ve İflas Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD., 1973/7-8, s: 776) - ULUKAPI, Ö. İcra ve İflas Hukuku, 2015, s: 497 - SARISÖZEN, M.S. a.g.m., s: 233, dipn: 5

²⁸⁶ Bknz: 17. HD. 06.07.2020 T. 4035/4370

²⁸⁷ Bknz: 17. HD. 13.05.2019 T. 4751/5978

²⁸⁸ Bknz: 17. HD. 19.4.2010 T. 2848/3607; 22.2.2010 T. 9772/1356; 12.11.2009 T. 8068/7497 vb.

²⁸⁹ Bknz: 17. HD. 23.2.2010 T. 9831/1437

²⁹⁰ Bknz: 17. HD. 03.05.2016 T. 4425/5341; 21.05.2013 T. 7284/7365; 22.2.2010 T. 10739/1362; 5.5.2008 T. 1637/2353; 15. HD. 30.9.2002 T. 3158/4300; 15.05.2002 T. 1010/2526; 15. HD. 26.01.1990 T. 5253/160; 13. HD. 29.09.1977 T. 3322/3948 vb.

²⁹¹ MUŞUL, T. age. s: 40 vd.

²⁹² UYAR, T. «Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi» Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları (İBD. Kasım-Aralık/2012, s:137-233)

²⁹³ Bknz: 17. HD. 15.2.2010 T. 503/1144

- √ «Boşanma protokolü uyarınca devredilen taşınır ve taşınmazlar»,^{294 295}
- √ «Havale işlemleri»,²⁹⁶
- √ «Borçlunun malvarlığının artışı önleyen işlemler»,²⁹⁷
- √ «Borçlunun, aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasını kabul etmesi»,²⁹⁸
- √ «Borçlunun, miras bırakandan kalan taşınmazlardan pay istemeyip, kendisine intikal edecek payları kardeşlerine devretmesi işlemi»,²⁹⁹
- √ «Üst yapı hakkının devrine ilişkin tasarruflar»,³⁰⁰
- √ «Hastane işletme ruhsatının devrine yönelik tasarruflar»,³⁰¹
- √ «Borçlunun, malvarlığını azaltıcı bir işlem olan bono düzenleme işlemi»³⁰²
- √ «Yapılan ipotek işlemleri»³⁰³
- √ «Borçluların, mirasın reddi konusundaki işlemleri»,^{304 305}
- √ «Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler»,³⁰⁶
- √ «Borçlu tarafından düzenlenmiş muvazaalı senetlerin iptali için»³⁰⁷
- √ «Nam-ı müstear (bedeli borçlu tarafından ödenip, üçüncü kişi adına kayıt ve tescil edilen şeyler) konusu işlemler»,^{308 309}

²⁹⁴ Bknz: 17. HD. 11.2.2010 T. 10940/1042; 24.3.2009 T. 4342/1702; 17.2.2009 T. 3448/733; 08.09.2014 T. 2006/11251; 11.02.2014 T. 13647/1487 vb.

²⁹⁵ Bu konuda ayrıca bknz: **KAZANCI, T.İ.** a.g.e., s: 244 vd. - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** a.g.e., s: 25 vd.

²⁹⁶ Bknz: 17. HD. 28.12.2009 T. 6547/8779

²⁹⁷ Bknz: 17. HD.11.03.2013 T. 6602/3146; 4.5.2009 T. 148/2805 vb.

²⁹⁸ Bknz: 17. HD. 14.4.2009 T. 5384/2350

²⁹⁹ Bknz: 17. HD. 14.2.2008 T. 4110/617

³⁰⁰ Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 7913/792

³⁰¹ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933; 11.04.2017 T. 2161/3948; 05.06.2014 T. 13391/8983; 05.06.2014 T. 6354/8985 vb.

³⁰² Bknz: 15. HD. 21.10.2004 T. 3131/5291

³⁰³ Bknz: 17. HD. 21.02.2017 T. 5280/11575

³⁰⁴ Bknz: 17. HD. 08.11.2016 T. 19558/10239; 28.02.2013 T. 4777/2421; 11.2.2008 T. 5540/513 vb.

³⁰⁵ **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** a.g.e., s: 43

³⁰⁶ Bknz: 15. HD. 15.05.2002 T. 1010/2526

³⁰⁷ Bknz: «Tasarruf kavramı 'borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri' ile ve 'hukuki fiillerini' de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin tasarruf kavramı içinde olduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararı bulunduğunun kabulü gerektiğini...» (17. HD. 28.01.2020 T. 1405/120)

³⁰⁸ Bknz: 17. HD. 17.12.2019 T. 669/12066; 25.11.2019 T. 3551/11086, 15.03.2017 T. 22269/2789; 24.05.2016 T. 11539/6283; 23.02.2016 T. 10807/2099; 23.02.2016 T. 11352/2105; 22.06.2015 T. 8287/8983; 15.06.2015 T. 3457/3457/8622; 01.06.2015 T. 19635/8006; 24.02.2015 T. 5559/3322; 18.11.2014 T. 10438/16219; 03.11.2014 T. 6147/14975; 21.05.2013 T. 7646/7370; 04.04.2013 T. 8194/4806; 26.03.2013 T. 72061/4179; 14.09.2009 T. 6101/5325; 5.11.2013 T. 12075/15090; 09.09.2013 T. 7129/11624; 18.03.2013 T. 6263/3521; 14.02.2013 T. 4164/1515; 08.05.2007 T. 2583/1574; 14. HD. 19.10.2001 T. 5932/6946; 15. HD. 29.4.1993 T. 2212/2029; 26.04.1984 T. 775/1466 vb.

³⁰⁹ **UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4332 vd. - **TOKTAŞ, M.** Kamu Alacaklarının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2009, s: 78 - **ÇOŞKUN, M.** İptal Davaları, s: 913 vd. - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** a.g.e, s: 30 - **ÇAM, U.M.** age. s:79

- √ «İnançlı işlemler»^{310 311}
- √ «Adi ortaklığın feshine ilişkin sözleşmeler»,³¹²
- √ «Borçlu tarafından yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi»³¹³,
- √ «Tapuya şerh verilmiş kira sözleşmeleri»,^{314 315}
- √ «Borçlunun, üçüncü kişideki alacağını kızına devretmesi işlemi»,³¹⁶
- √ «Ticari işletme rehnine konu olan mallar»³¹⁷
- √ «Borçlunun bir taşınır ya da taşınmaz malın başkasına bağışlaması»,
- √ «Borçlunun yemin etmekten kaçınması»,³¹⁸
- √ «Borçlunun kanun yoluna başvuru hakkını kullanmaktan kaçınması»,³¹⁹
- √ «Borçlunun tenkis davası açmaktan kaçınması»,^{320 321}
- √ «Borçlunun ticari işletmesini üçüncü bir kişiye devretmesi»,^{322 323}
- √ «Borçlunun taşınmazı üzerinde -gerçekte borçlu olmadığı halde- ipotek tesis etmesi»,³²⁴
- √ «Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi»,^{325 326}
- √ «Borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişi tarafından kendisi aleyhine açılan haksız davayı kabul etmesi»,³²⁷
- √ «Borçlunun zamanaşımı def'inde bulunmaması»,^{328 329}
- √ «Borçlunun icranın geri bırakılması (İİK. mad. 71) talebinde bulunmaması»,³³⁰

³¹⁰ BÖRÜ, L. a.g.m., s: 494 - KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 252, 266 vd. - TOKTAŞ, M. a.g.e., s: 82 - ÇETİN, H.E. age. s: 280 vd. – ÇAM, U.M. age. s:82

³¹¹ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 8538/2734; 17.02.2017 T. 10199/1109 vb.

³¹² Bknz: 13. HD. 3.5.1982 T. 2826/3119

³¹³ Bknz: 13. HD. 16.4.1974 T. 640/925

³¹⁴ Bknz: 17. HD. 07.04.2011 T. 335/3215

³¹⁵ MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 35

³¹⁶ Bknz: İİD. 4.11.1968 T. 9095/9886

³¹⁷ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23337/1446

³¹⁸ ERDÖNMEZ, G. a.g.e., s: 125, 147

³¹⁹ ERDÖNMEZ, G. a.g.e., s: 125, 147

³²⁰ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s. 42

³²¹ Bknz: 17. HD. 02.03.2015 T. 17841/3683

³²² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 546 vd.

³²³ Bknz: HGK. 13.11.2013 T. 17-297/155; 30.05.2007 T. 21-295/319; 17. HD. 30.06.2015 T. 5449/9348; 09.06.2015 T. 5703/8442; 08.06.2015 T. 7076/8297; 12.05.2015 T. 19970/7295; 29.11.2012 T. 10872/13291; 30.05.2012 T. 4133/7029; 26.04.2012 T. 2021/5218 vb.

³²⁴ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e, s: 1

³²⁵ GÜNEREN, A. a.g.e., s: 56, 80, 114 vd.- ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni Yargılama Hukuku, 7. Bası, 2000, s: 762 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4315 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 40 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488

³²⁶ Bknz: 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303; 24.06.2014 T. 17392/9848 vb.

³²⁷ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 39 - GÜNEREN, A. age. s: 56 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488 - ERDÖNMEZ, G. a.g.e, s: 140 vd.

³²⁸ GÜNEREN, A. a.g.e., s: 56 - SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 40 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488

³²⁹ Bknz: 17. HD. 24.06.2014 T. 17392/9848

³³⁰ Bknz: 17. HD. 24.06.2014 T. 17392/9848

- √ «Karşılıksız olarak yapılan ciro işlemi»,³³¹
- √ «Borçlunun aleyhine yapılan haksız takip nedeniyle menfi tesbit davası açmaması»³³²,
- √ «Kooperatif payının satışına ilişkin tasarruflar»,³³³
- √ «Teminat amacıyla yapılan temlikler»,³³⁴
- √ «Borçlunun kendisine miras yoluyla gelen malvarlığını 'resmi taksim sözleşmesi' ile diğer mirasçılara devretmesi»,^{335 336}
- √ «Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince borçlu yüklenici tarafından hak edilmiş taşınmazların, kendi üzerine alınmadan, arsa sahibi vasıtasıyla üçüncü kişiler adına tescilinin sağlanması işlemleri (tasarrufları)»,^{337 338}
- √ «Gizli tahsil ciro su»,³³⁹
- √ «Borçlunun itiraz sürelerinden vazgeçip takip konusu borcu kabul etmesi»,³⁴⁰
- 341
- √ «Cebri icra yoluyla yapılan satışlar»³⁴²
- √ «Alacağın -muvazaalı olarak yapılmış- temlik tasarrufları»,^{343 344}
- √ «Borçlunun muvazaalı borç ikrarında bulunması'nın (gerçekte borcu bulunmadığı halde güvendiği bir kişi -arkadaşı, akrabası, aynı iş kolunda çalışan bir kişi

³³¹ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 438

³³² Bknz: 17. HD. 02.03.2015 T. 17841/3683

³³³ Bknz: 17. HD. 16.04.2013 T. 6996/4145; 03.04.2014 T. 15293/4892; 27.01.2015 T. 13436/1098; 22.01.2015 T. 20240/723 vb.

³³⁴ KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 269 vd.

³³⁵ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 45

³³⁶ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 13444/3343; 13.05.2014 T. 2583/7531

³³⁷ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 52

³³⁸ Bknz: 17. HD. 28.05.2013 T. 3396/7849; 21.05.2013 T. 7646/7370; 16.03.2015 T. 18016/4287 vb.

³³⁹ KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 274 vd.

³⁴⁰ UYAR, T. a.g.m.(ABD. 2015/1, s: 370) - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. a.g.e., C: 3, s: 4315 - COŞKUN, M. İçtihatlı İİK. C: 4, s: 4638 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 40

³⁴¹ Bknz: 17. HD. 19.04.2016 T. 11699/4946; 15. HD. 13.06.2006 T. 1663/3523; 21.11.2006 T. 4991/6698; 17. HD. 04.11.2008 T. 3947/5089; 4. HD. 08.11.2007 T. 12753/13696; 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303

³⁴² Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 189 vd.

³⁴³ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 175 vd.

³⁴⁴ Bknz: 17. HD. 02.03.2020 T. 577/2386; 16.12.2019 T. 5508/11991; 04.12.2019 T. 3841/11462; 03.12.2019 T. 4057/11412; 13.11.2019 T. 915/10552; 01.10.2019 T. 851/8709; 08.04.2019 T. 16227/4264; 09.10.2018 T. 10604/8888; 17.09.2018 T. 3403/7852; 26.06.2018 T. 1610/6384; 11.10.2016 T. 18995/8786; 13.10.2015 T. 1313/10510; 04.05.2015 T. 20059/6441; 21.04.2015 T. 21344/6051; 24.03.2015 T. 19052/4805; 05.06.2014 T. 1044/9011; 13.02.2014 T. 14266/1605; 01.10.2013 T. 10340/13129; 09.04.2013 T. 7533/5111 vb.

vs.- lehine muvazaalı senet düzenleyip, bu senedi kendisi hakkında icraya koydurtması),^{345 346}

√ «Başkasının borcu için bir malın teminat olarak gösterilmesi»³⁴⁷

√ «Borçlunun, kendi borçlusunu ibra etmesi»³⁴⁸

√ «Başkasının borcunun ödenmesi»³⁴⁹

√ «Borçlunun yaptığı 'bağışlamalar' ve 'ivazsız (karşılıksız)' tasarruflar» (İİK. mad. 278/I,II),³⁵⁰

√ «Borçlunun 'bağışlama hükmünde sayılan' tasarrufları» (İİK. mad. 278/III),³⁵¹

√ «Borçlunun aciz halinde iken yaptığı tasarruflar» (İİK. mad. 279),³⁵²

√ «Borçlunun zarar verme kasdı ile yaptığı hileli tasarruflar» (İİK. mad.280)³⁵³

i ç i n, «tasarrufun iptali davası» açılabilir.

III- İİK.m. 278/III-2 uyarınca “Yapıldığı sırada borçlu aleyhine ivazlar arasında açık bir nisbetsizlik bulunan akitler hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir.”³⁵⁴

³⁴⁵ UYAR, T. «Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)» ile «Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edinmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 283 vd.) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (Ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 369-398) - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4315 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C: 1, s: 65 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 12, 36 - KURU, B. El Kitabı, s: 1398 - EROĞLU, O. age. s: 153 - AKŞENER, S.H. a.g.e., s: 96; 2. baskı, 2014, s: 118 - GÜNEREN, A. a.g.e., s: 80, 114 vd. - COŞKUN, M. İçtihatlı İİK. C: 4, s: 4638 - TOKTAŞ, M. age., s: 76 - KAPLAN, N. Güncel İçtihatlarla İcra ve İflas Hukuku Uygulama ve Uygulama Notları, 2014, s: 1401 - ÇAM, U.M. Kamu Alacağının korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2017, 2. Baskı, s:78

³⁴⁶ Bknz: 17. HD. 29.12.2016 T. 12281/12178; 08.11.2016 T. 19673/10240; 19.04.2016 T. 4439/5019; 24.12.2015 T. 7251/14929; 05.05.2015 T. 21179/6688; 14.04.2015 T. 19827/5866; 17.03.2015 T. 2203/4344; 04.11.2014 T. 7947/15062; HGK. 02.02.2014 T. 4/1016-436; 17. HD. 18.04.2013 T. 6634/5626; 4. HD. 09.05.2011 T. 3449/5298; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 17. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036; 24.01.2011 T. 1847/544; 26.10.2010 T. 5337/8808; 16.09.2008 T. 1246/4471; 15.04.2008 T. 1204/1936; 4. HD. 24.03.2010 T. 2797/3315; 11.03.2010 T. 15119/2684; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 31.05.2007 T. 4760/7445; 15. HD. 20.02.2002 T. 5385/865; 15.11.1999 T. 4175/4058; 15.09.1990 T. 3485/3290 vb.

³⁴⁷ Bknz: 15. HD. 13.12.1984 T. 3306/3923

³⁴⁸ Bknz: 17. HD. 12.12.2017 T. 9120/11580; 12.3.2013 T. 4282/1407 vb.

³⁴⁹ GÜNEREN, A. age. s: 330

³⁵⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4392 vd.

³⁵¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4398 vd.

³⁵² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4421 vd.

³⁵³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. a.g.e., C: 3, s: 4434 vd.

³⁵⁴ UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s: 7 vd.; s: 53-59; s: 123-130; s: 248-260 - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, s: 14-31; 505-535; 829-855; 999-1024; 1124-1164 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Son İki Yıl İçinde Yapılan Tasarruflar» ve «Taşınmazın, ‘Tapuda Gösterilen Satış Bedeli’ ile ‘Rayiç Bedeli’ Arasında Bir Mislini Aşan Fark Bulunması» Koşulu ile «Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının ‘Gerçek Bir Alacak Olması’ Koşulunun Uygulamada Yaratıldığı Sorunlar (Prof. Dr. N.M. Berkin Armanağı’nda yayımlanacak) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi» Konusunda Ortaya Çıkan

Buradaki «akit» terimi aldatıcıdır. Bunu «tasarruf işlemi» olarak anlamak gerekir.³⁵⁵ Çünkü, dava konusu olacak işlem, akit gereğince yapılan kazandırıcı işlemdir. Bu nedenle, gerek süre ve gerekse ivazların karşılaştırılması bakımından, 'kazandırıcı işlemin yapıldığı tarihteki değer' esas alınmalıdır.³⁵⁶

İvazlar arasındaki nisbetsizlik önemli olmalı ve tarafların yeterli bir dikkat ile anlayabilecekleri³⁵⁷ ölçüde bulunmalıdır. Fakat, ivazlar arasındaki bu nisbetsizliğin davalı tarafından bilinmiş olması aranmaz.³⁵⁸

• **Yüksek mahkemeye göre**³⁵⁹ «tasarrufa konu taşınmazın tapuda belirtilen (gösterilen) satış bedeli ile, taşınmazın tasarruf tarihindeki -serbest piyasa rayicine göre- belirlenen gerçek değeri arasında bir misli veya daha fazla fark bulunması halinde 'edimler arasında fahiş farkın bulunduğu'nun kabulü gerekir.» Bu hususun, yerinde keşif yapılarak ve bil ir k i ş i l e r d e n rapor' alınarak araştırılması gerekir.³⁶⁰

«İİK 278/III-2'deki bedeller arasındaki nisbetsizliğe ilişkin hüküm 'borçlu ile borçludan tasarrufa konu malı satın alan kişi arasındaki tasarruflarda' iptal nedeni olabileceğini, aynı malı üçüncü kişiden satın almış olan başka kişiler (dördüncü kişiler) hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu kişilerin ayrıca 'kötüniyetli oldukları' isbat edilmedikçe bu kişilere yapılan tasarrufun iptaline karar verilemez.»³⁶¹

Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S. 135, s: 517-575) - **UYAR, T.** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2017, s: 3497-3543) - **UYAR, T.** İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Terazi Huk. Der. Ağustos/2008, s: 93-109) - **UYAR, T.** Aynı Zamanı 'Hemşerisi' Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini 'Değerinin Çok Altında Bir Bedelle' Devrettikten (Tapuda 'Satış Şeklinde Gösterdikten) Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşe de -'Değerinin Çok Altında/Üstünde Bir Bedelle'- (4) Taşınmazın, Devreden (Tapuda 'Satış' Şeklinde Gösteren) Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Der. Ocak-Şubat-Mart, S: 73-75, s: 17-36) - **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, s: 4729-4801)

³⁵⁵ **KURU, B.** a.g.e. C: 4, s: 3430, dipn. 7 - **GÜRDOĞAN, B.** a.g.e. s: 227 - **EROĞLU, O.** age. s: 163

³⁵⁶ **UMAR, B.** a.g.e. s: 64 - **GÜRDOĞAN, B.** a.g.e. s: 227 - **EROĞLU, O.** age. s: 164 - **MUŞUL, T.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 336, 342

³⁵⁷ **ANSAY, S.Ş.** Hukuk, İcra ve İflas Usulleri, 7. Baskı, 1960, s: 328 - **ARAR, K.** İcra ve İflas Hükümleri, C:2, 1945, s: 224 - **GÜRDOĞAN, B.** a.g.e. s: 227 - **OLGAÇ, S.** a.g.m. s: 464, dipn. 28

³⁵⁸ **UMAR, B.** a.g.e. s: 67 - **GÜRDOĞAN, B.** a.g.e. s: 227 - **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C: 4, s: 3437 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1405 - **KARATAŞ, İ/ERTEKİN, E.** age. s: 142 - **YILDIRIM, M.K.** age. s: 184 - **AKKAYA, T.** agm. s: 28 - **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukuku, s: 1490 vd. - **EROĞLU, O.** s: 164 - **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 355 - **ÇETİNEL, T.** age. s:55

³⁵⁹ Bknz: 17. HD. 26.02.2020 T. 1259/2204; 25.02.2020 T. 28/2057; 24.02.2020 T. 3248/1997; 18.12.2019 T. 630/12171; 04.12.2019 T. 5676/11536; 11.11.2019 T. 3256/10445; 15.10.2019 T. 2250/9390; 25.09.2019 T. 18219/8474; 07.11.2017 T. 8470/10226; 13.03.2017 T. 1658/2646; 06.12.2016 T. 20393/11218; 14.05.2015 T. 1180/7403; 24.02.2015 T. 16719/3317; 10.04.2014 T. 19253/5395; 17.5.2011 T. 9509/4909; 21.3.2011 T. 7080/2515; 28.11.2008 T. 2522/5601; 25.11.2008 T. 2522/5601; 25.11.2008 T. 3755/5541; 18.11.2008 T. 2633/5370 vb.

³⁶⁰ Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 3788/11149; 25.11.2019 T. 5026/11078

³⁶¹ Bknz: 17. HD. 18.12.2019 T. 5386/12138; 11.02.2020 T. 4672/1252; 25.06.2019 T. 17506/7853; 25.02.2019 T. 1491/2008; 11.02.2019 T. 49/1269; 24.04.2018 T. 1701/4425; 08.03.2018 T. 14337/1693; 09.05.2017 T. 5034/5245; 28.03.2017 T. 2314/3316; 14.03.2017 T. 21348/2726; 17.03.2017 T. 1658/2646; 29.11.2016 T. 21972/11011; 16.02.2015 T. 21355/2768; 25.03.2014 T. 13512/4290; 13.01.2014 T. 15053/27; 14.03.2013 T. 6433/3311; 14.03.2013 T. 6439/3312;

Ayrıca belirtelim ki, **yüksek mahkeme** «*davalı borçlu ile üçüncü kişinin, tapuda düzenlenen resmi senette yazılı satış bedelinin gerçek satış bedeli olmadığını, tapudaki bedelin az harç ödenmesi için düşük gösterildiğini, gerçek satış bedelinin tapuda yazılı olandan daha yüksek olduğunu, yazılı delil ile (bankadaki hesap hareketleri ile) isbat edebileceğine*» dair olan görüşü **doktrinde**^{362 363} -haklı olarak- eleştirilmiştir...

• Tasarrufa konu taşınmaz üzerinde *ipotek* ya da *haciz* varsa, -bu takyidatların ‘alıcı-üçüncü kişi tarafından’ ödenmiş veya ödenecek olması koşuluyla- tapuda gösterilen satış bedeline, *ipotek bedeli* ya da *haciz tutarı* da ilave edilerek, ‘taşınmazın satış bedeli’ hesaplanır.^{364 365}

‘*Tasarrufun iptali davaları*’nda, dava konusu taşınmazın *s a t ı ş b e d e l i n i* -taşınmazın satış tarihindeki rayiç değeri ile mukayese etmek için- saptarken; tapuda satış bedeli olarak belirtilmiş olan miktara, varsa satıcının (borçlunun) banka hesabına yatırılmış olan paranın ve yine varsa çekle/senetle ödenmiş olan paranın eklenmesi gerekir. Tapu kaydı, ‘*resmi belge*’ niteliğinde olduğundan, burada gösterilen miktarın, ‘*satış bedeli*’ne dahil edilmesi için ayrıca bir belge/makbuz aranmaz. Belirtilen bu miktarlara (kalemlere), eğer tapu kaydı üzerinde ‘*ipotek*’ ya da ‘*haciz*’ varsa, bunların tutarı da, ‘*satış bedeli*’ne dahil edilir.

IV- «Alacaklılara zarar vermek kasdı ile yapılan (hileli) tasarruflardan dolayı» iptal (İİK. m. 280)³⁶⁶: İİK. mad. 280’de *malvarlığı, borçlarını ödemeye*

18.04.2012 T. 1901/4843; 9.7.2007 T. 649/2408; 15. HD. 13.2.2007 T. 7805/846; 3.2.2005 T. 7361/485; 16.12.2004 T. 4579/6562; 26.2.2004 T. 382/1061 vb.

³⁶² KURU, B. El Kitabı, s: 1405

³⁶³ Karş: MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s: 351 - EROĞLU, O. age. s: 165

³⁶⁴ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 311 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s: 333, 335, 336, 339 - EROĞLU, O. age. s: 156

³⁶⁵ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 5130/2451; 16.05.2019 T. 20021/6290; HGK. 20.11.2018 T. 17-141/1747; 17. HD. 07.11.2018 T. 11536/10230; 17. HD. 17.09.2018 T. 2838/7831; 21.02.2018 T. 12840/1173; İstanbul BAM. 9. HD. 15.02.2018 T. 732/206; İzmir BAM. 5. HD. 19.01.2018 T. 1462/181; 07.06.2016 T. 13700/6950; 07.04.2015 T. 19939/5487; 23.02.2016 T. 1607/2111; 10.03.2015 T. 18050/4044; 8. HD. 01.07.2014 T. 7981/10397; 30.06.2014 T. 5223/10235; 17. HD. 21.05.2014 T. 2123/7979; 08.05.2014 T. 2375/7246; 21.05.2013 T. 7646/7370; 15. HD. 23.09.1998 T. 3093/3514 vb.

³⁶⁶ UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, s: 803-828 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) – UYAR, T. ‘Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı,’ İptal «İİK. m. 280» (ABD – 2017/4 s: 307-364) – UYAR, T. Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisini, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de ‘Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle’, (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Huk. Der. Ocak-Şubat-Mart; S: 73-75, s: 17-36) - UYAR, T. İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı İptal (İBD. 2008/6 Kasım-Aralık, s: 2901-2929) - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s: 9-12; s: 59-61; s: 132-134; s: 267 vd. - s: 578 vd. – AKÇAR, H. Zarar Verme Kasdından Dolayı Tasarrufun İptali Davaları «Yargıtay Kararı İncelemesi» (Eskişehir Bar. D. 2012/2, s: 67-70) – AKKAYA, T. İcra ve İflas Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar «İİK. m. 277-284» (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s: 13-49) – AKŞENER, H. S. İ.Y.’nin 280. Maddesinde 4949 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme (Legal Huk. Dr. Eylül/2003, s: 2209-2212) – BÖRÜ, L. İcra ve İflas Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası «İİK. m.

yetmeyen borçlunun alacaklarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm³⁶⁷ (hileli) tasarrufların iptale tâbi olduğu belirtilmiştir.

• Maddenin kenar başlığında «zarar verme kasdından dolayı iptal» denilmiş ve maddenin metninde «hileli tasarruflar» deyimine yer verilmemiş ise de, maddenin içeriğinden, borçlunun geniş anlamda hileli tasarruflarının iptalinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.³⁶⁸ Bu hükmün kabul edilmesinin temelinde ‘alacaklıların müracaat edebilecekleri iptal sebeplerini, kanunda sayılanlarla sınırlı olmaktan çıkarma amacı vardır.³⁶⁹

Madde, 1.7.2003 tarihli 4949 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda bugünkü şeklini almıştır.³⁷⁰

• «Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kasdıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun ve zarar verme kasdının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir» (İİK. mad. 280/I, c:1).³⁷¹

280» (AÜHFD. 2009/3, s: 487-537) – KAYIŞ, F. Ticari İşletmenin Devrinde Bazı Sorunlu Noktalar ve Buna İlişkin Tespitler (Legal Huk. Der. S: 215, Kasım/2020, s: 5009-5060) – ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T. Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklarının Hüküm Ortağa Karşı Korunması («Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması» isimli Sempozyuma Sunulan Tebliğ, 2008) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukukî Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Dr. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

³⁶⁷ Buna karşın, İİK. 278’de «ivazsız tasarruflar ile bağışlama gibi kabul edilen tasarruflar»ın İİK 279’da ise «alacaklılara zarar veren belirli tasarruflar»ın iptali düzenlenmiştir. Bu nedenle, İİK. 280’de ‘genel bir iptal sebebi’ni düzenlediği söylenebilir (ERDÖNMEZ, G. age. s: 14 – CETİNEL, T. age. s: 63)

³⁶⁸ KURU, B. El Kitabı, s:1409 vd.

³⁶⁹ ERDÖNMEZ, G. age., s: 9

³⁷⁰ Bknz: 4949 sayılı Kanuna ait Hükümet Gerekçesi (UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 12, s: 19373)

³⁷¹ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s: 9-13; s: 59-75; s: 132-139; s: 267-272; s: 584-589 - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 14-31; 829-855; 877-919; 999-1024; 1124-1164 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) - UYAR, T. Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de ‘Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle’ (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında, Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Ocak-Şubat-Mart, S: 73-75, s: 17-36) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (İİK. 280; TBK. 19)» (ABD. 2015/1, s: 369-397) - UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Eylül/2018, s: 4729-4801)

Bu madde uyarınca, borçlunun *alacaklarına zarar verme kasdıyla yapmış olduğu hileli işlemlerin (tasarrufların) iptal edilebilmesi için*;^{372 373}

a) Borçlunun malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmemelidir. Burada ‘borca batıklık’ (borçlunun malvarlığının aktifinin pasifinden az olması) söz konusudur.³⁷⁴ Alacaklılardan bir ya da birkaçının yapmış olduğu icra takiplerinin sonuçsuz kalmış olması, bonoların protesto edilmiş olması, çeklerin karşılıksız çıkmış olması, borçlu hakkında geçici/kesin aciz belgesi düzenlenmiş olması, borçlunun konkordato ilan etmiş olması vb. durumlar, borçlunun ‘borca batık’ olduğunu gösterir.³⁷⁵

b) Borçlu, alacaklılarına zarar verme (mal kaçırma) kasdı ile üçüncü kişilerle tasarrufta (işlemden) bulunmuş olmalıdır. Eğer alacaklıya zarar veren tasarruf ‘ihmal suretiyle’ yapılırsa, bu tasarruf İİK m. 280’e göre iptal edilemez.³⁷⁶

Borçlunun ‘alacaklılara zarar verme kasdıyla hareket ettiği’ hususunun – yaklaşık ispat kurallarına göre – alacaklı tarafından ispat edilmesi gerekir.³⁷⁷

Bir borçlu eğer, alacaklılarına zarar vermek (alacaklarından mal kaçırmak) için, bir alacağını *gerçekte borçlu olmadığı üçüncü bir kişiye temlik ederse* bu temlik «hileli bir tasarruf» olarak bu maddeye göre iptale tabidir. Fakat, borçlu eğer, üçüncü bir kişideki alacağını -ödeme yerine geçmek üzere- *gerçekten borçlu olduğu üçüncü bir kişiye temlik ederse*, bu temlik bu madde (İİK. mad. 280) anlamında «iptale tabi bir tasarruf» niteliğinde sayılamaz. Çünkü, borçlu borcunu ‘nakit olarak’ ödeyebilir. Bu ödeme İİK. mad. 280’nin kapsamına girmez. Ya da borçlu ‘çek vererek’ de borcunu ödeyebilir. Bu ödeme de bu maddenin kapsamına girmez...

c) Borçlunun tasarrufta (işlemden) bulunduğu üçüncü kişiler iyiniyetli (MK. mad. 3) olmamalıdır. Borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun (yani; borçlunun malvarlığının borçlarını karşılamadığının) ve alacaklılarına zarar verme kasdının, borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişilerce -tasarruf tarihinde- bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emareler (karineler) olmalıdır. Yani, borçlu ile işlemde bulunan *üçüncü kişi, borçlunun kasdını biliyor olmalıdır.* Bu şartın gerçekleşmiş olması için, «tasarruftan yararlanan üçüncü kişinin, gereken dikkati gösterdiği takdirde, borçlunun durumunu ve işlemin mahiyetini anlayabilecek durumda olması» yeterlidir. Başka bir deyişle,

³⁷² MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, 2013, s: 1828 vd. - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s: 373 vd. - AKKAYA, T. İcra ve İflâs Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar (Eskişehir Bar. Der. Ekim/2006, s:40 vd.) - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptal Davaları, s:816 vd. - EROĞLU, O. age. s: 182 vd. - KAZANCI, T. İ. age s: 171 vd. - ÇETİNEL, T. age. s: 93 vd.

³⁷³ Bu konuda ayrıca bkznz: ERDÖNMEZ, G. age. s: 105 vd – YILDIRIM M. K. age. s: 161 vd. – ÇETİNEL, T. age. s: 64 vd.

³⁷⁴ UMAR, B. age. s: 81 – KURU, B. El Kitabı, s: 1410 – MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s: 373 – BÖRÜ, L. agm. s: 503 – UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal (ABD. 2017/4, s: 308) – ÇETİNEL, T. age. s: 93 – UMAR, B. Aciz Hali-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı ve Bu Yönden Yeni MK. Metninin Düştüğü Bir Yanlışlık (Yeditepe Ün. Huk. Fak. Der., 2004/1, s: 319 vd.) - EROĞLU, O. age. s: 182 vd. - YILDIRIM, K.M. age. s: 171 - ERDÖNMEZ, G. age. s: 76 vd.

³⁷⁵ GÜNEREN, A. age. s: 386 - EROĞLU, O. age. s: 184 vd.

³⁷⁶ UMAR, B. age. s: 55 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 173 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

³⁷⁷ ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

«üçüncü kişi, küçük bir soruşturma, dikkat veya gözlem ile borçlunun durumunu bilebilecek durumda ise», bu şart gerçekleşmiş kabul edilmelidir.³⁷⁸

Başka bir deyişle; İİK.'nın 278 ve 279. maddelerine dayanılarak 'tasarrufun iptali davası' açabilmesi için **doktrinde** «objektif şart» diye isimlendirilen «alacaklıların zarar görmesi» şartının gerçekleşmesi yeterli iken, 'zarar verme kasdından dolayı' iptal davası açılabilmesi için «sübjektif şart» denilen «borçlunun zarar verme kasdı ile bu kasdın üçüncü kişi tarafından bilindiği»nin de ispat edilmesi zorunludur.³⁷⁹

«Üçüncü kişinin kötünietli olduğu» hususunun, alacaklı tarafından –'yaklaşık ispat kuralları'na göre- yerine getirilmesi gerekir.³⁸⁰

V- Tasarrufun iptali davalarında yargılama usulü³⁸¹

§ İİK'na Göre Açılan İptal Davalarında Yargılama Usulü:

İptal davaları, diğer hukuk davaları gibi, *genel hükümlere göre* açılır.

• *Dava dilekçesinde*, dava konusu iptale tabi tasarrufun ne olduğu belirtilir. Ancak, bu tasarrufun İİK. mad. 278, 279 ve 280'den hangisinin kapsamına girdiği ve hangi hukukî sebeple iptal edileceğini saptamak hakimnin görevi olduğundan (HMK. mad. 33), dava dilekçesinde belirtilen *hukukî sebeple* hakim bağlı olmadığından, davanın «dava konusu tasarrufun iptal nedenini» yanlış belirtmiş olması ya da hiç belirtmemiş olması önem taşımaz.^{382 383}

Yüksek mahkeme, bu hususta (yani; «tasarrufun iptali» istemini içeren «dava dilekçeleri» ve «HMK. mad. 33» ile ilgili olarak);

√ «Davacı tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini»³⁸⁴

³⁷⁸ BERKİN, N. İflas Hukuku, 1972, s:511 - AKKAYA, T. agm., s: 42 - MUŞUL, T. age. s: 375

³⁷⁹ ERDÖNMEZ, G. age. s: 144

³⁸⁰ ALBAYRAK, N. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku'nda Yaklaşık İspat, 2013, s: 30 vd. – UYAR, T. Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan ... s: 310 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 98

³⁸¹ ÇETİNEL, T. age., s: 75 vd. - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflas Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s:50-28) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının "Usul"den ve "Esas"dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Bar. Dergisi'nde yayımlanacak) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü (Legal Huk. Der. Eylül/2008, s:3003-3020)

³⁸² UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, s:51-86; s:877-010 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s:139 vd.; s:767-772; s:1534-1536 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S:177, s:4449-4513)

³⁸³ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 4, s: 3546 - KURU, B. El Kitabı, s:1398; 1414 – KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2. Baskı, 2018, s:665 - ERDÖNMEZ, G. age., s:12 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4508 – EROĞLU, O. age., s:130 – MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s: 450

³⁸⁴ Bknz: 17. HD. 09.06.2020 T. 2699/3269

√ «Tasarrufun iptali davasında davacı tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini»³⁸⁵

√ «Davacı tarafından İİK'nun 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini»³⁸⁶

belirtmiştir.

•Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken «dava şartları»^{387 (*)};

Bilindiği gibi «dava şartı» 'davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan şartlar'dır.³⁸⁸

Yeni HMK.'nun 114. maddesinin **1. fıkrasında** 'dava şartlarının neler olduğu' (12) bent halinde sayılarak belirtildiği gibi; **2. fıkrasında** 'diğer kanunlarda yer alan dava şartlarının ilişkin hükümlerin saklı olduğu' açıklamıştır.

HMK.'nun 114. maddesinde (12) bent halinde sayılan –ve tüm davalar için geçerli olan- dava şartları «**genel dava şartları**», buna karşın HMK. m. 114/2'de belirtilen dava şartlarına ise, bazı davalar için öngörülmüş olduğu için «**özel dava şartı**» olarak nitelendirilir. Örneğin; İİK. m. 277/I-1'de öngörülen 'tasarrufun iptali davası açabilmek için kesin ya da geçici aciz belgesi ibraz etme zorluluğu', İİK. m. 69/II'de öngörülen 'borçtan kurtulma davası açabilmek için % 5 oranında teminat gösterme zorluluğu' birer «özel dava şartı'dır.³⁸⁹

Acaba HMK. m. 114'de öngörülenler dışında, yargı kararları ile başka «dava şartları» öngörülebilir. mi.? Çünkü u y g u l a m a d a , **yüksek mahkeme** (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi); **a)** 'İcra takibinin kesinleşmiş olması'nı, **b)** 'Alacaklının alacağı'nın gerçek bir alacak olması'nı, **c)** 'Davacının alacağının, dava konusu tasarruftan

³⁸⁵ Bknz: 17. HD. 09.06.2020 T. 708/3260

³⁸⁶ Bknz: 17. HD. 15.01.2019 T. 5727/104

³⁸⁷ **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018 s:4729-4801) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Taihi Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının «Usul»den ve «Esas»dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Barosu Dergisi'nde yayımlanacak)

³⁸⁸ **KURU, B.** Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C: 1, s: 375-398 – **KURU, B.** Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay'ın Hatırasına Armağan, 1964, s: 109-147) – **ARSLAN, R.** Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Medeni Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürkan Çelebican'a Armağan, 2011, s: 439-459) – **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** Medeni Usul Hukuku, 6. Baskı, s: 310 vd. – **PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M.** Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 4. Baskı, s: 243 vd. – **GÖRGÜN, Ş. İ.** Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, s: 144 vd. – **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 931-974) – **ÇETİNEL, T.** age. s: 75 vd. – **PEKCANİTEZ, H.** Pekcanitez Usul Hukuku, s: 925 vd.; 950 vd.

³⁸⁹ **ALBAYRAK, H.** agm. s: 934

önce doğmuş olması'nı, tasarrufun iptali davasının «**özel dava şartı**» olarak kabul etmekte ve açılmış olan tasarrufun iptali davasının bu şartlar gerçekleşmeden açılmış olduğunu, yargılamanın her aşamasında tesbit ettiği takdirde, kendiliğinden 'davanın usulden reddine' karar vermektedir.

Doktrinde³⁹⁰ «*HMK döneminde, 'dava şartları'nın neler olduğu HMK m. 114'de sayılarak belirtilmiş olduğundan, burada öngörülmemiş olan hususların Yargıtay içti-hatları ile kabul edilmesinin, kanun sistematığına uygun olduğunun düşünülmemeye-ceği*» ifade edilmiştir.

a) *Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması gerekir. (Kanımızca; İsviçre'de ve Almanya'da olduğu gibi bizde de bu husus İİK.'da -örneğin; İİK. mad. 277'de- ayrıca öngörülmemiş olduğu için, bu hususun doktrinde bazı hukukçularca ve uygulamada Yargıtay'ca «dava şartı» olarak kabul edilmesi isabetli değildir...)*³⁹¹

b) *'Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması' gerekir.*³⁹²

c) *'Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması' gerekir.*³⁹³

ç) *'Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi' (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.*³⁹⁴

• İptal davalarında yetki³⁹⁵ :

İcra ve İflâs Kanununda bu konuda açık özel bir hüküm bulunmadığından, HMK'nun genel hükümleri gereğince, iptal davası; *davalı-borçlu ya da üçüncü kişinin yerleşim yeri-nin bulunduğu yerde* (HMK. mad. 6; 7) açılabilir.³⁹⁶ Yani bu davalarda yetkili mahkeme *genel yetki kuralına* göre belirlenir.³⁹⁷

³⁹⁰ ALBAYRAK, H. agm. s: 937

³⁹¹ Ayrıntılı bilgi için bkz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 1183 - 1246

³⁹² Ayrıntılı bilgi için bkz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları., s: 767-794

³⁹³ Ayrıntılı bilgi için bkz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları s: 1170-1181

³⁹⁴ Ayrıntılı bilgi için bkz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. a Tasarrufun İptali Davaları, s: 1095-1170

³⁹⁵ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, s:920-969 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s:75 vd. – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Yetki İtirazı»nda Bulunma Şekli (İBD. 2019/3, s:50-70) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Yetki», «Görev», «Süre», «Harç», «Vekalet Ücreti» (Yargı Dünyası, Dr. Ağustos/2008, s. 13-22)

³⁹⁶ Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 12195/795; 30.01.2017 T. 23791/745; 13.12.2016 T. 17611/11523; 08.11.2016 T. 7159/10231; 04.10.2016 T. 9342/8541; 21.06.2016 T. 9114/613; 14.06.7383/7306 vb.

³⁹⁷ Bknz: 17. HD. 31.05.2017 T. 1959/6194; 13.12.2016 T. 17611/11523; 14.06.2016 T. 7383/7306; 12.05.2016 T. 6563/5833; 07.04.2016 T. 5336/4372 vb.

I- Haciz yolu ile takiplerde açılan iptal davalarında ve iflâs yolu ile takiplerde açılan iptal davalarında, «davalı» iki kişi olduğundan,³⁹⁸ dava bunlardan birinin ikametgâhının bulunduğu yerde açılabilir (HMK. mad. 7).³⁹⁹

Bu dava, *aynî* bir dava olmayıp *kişisel* bir dava olduğundan⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ konusu taşınmazlara ilişkin olsa bile, yine HMK. mad. 12 uygulanmaz, yani, «taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi» yetkili değildir.⁴⁰² ⁴⁰³

• İptal davalarında görev⁴⁰⁴

İİK. mad. 281’de, iptal davasının sadece «mahkemede» görüleceği belirtilmiştir. Şu halde, iptal davasının, genel hükümlere göre⁴⁰⁵ *asliye hukuk mahkemesinde* görülmesi gerekir (HMK. mad. 2/(1)).

Haciz yolu ile takiplerde; yeni HMK’nun yürürlüğe girdiği 1.10.2011 tarihinden sonra açılan iptal davaları *asliye hukuk mahkemesinde* (HMK. mad. 2) görülür.⁴⁰⁶

³⁹⁸ Ayrıntılı bilgi için bkznz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 1279 vd.

³⁹⁹ Bknz: 17. HD. 24.10.2017 T. 8411/9517; 31.01.2017 T. 12915/795; 29.2.2016 T. 1647/2359; 25.02.2016 T. 1088/2248; 12.05.2016 T. 6563/5833; 14.06.2016 T. 7383/7306 vb.

⁴⁰⁰ Ayrıntılı bilgi için bkznz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 19 vd.

⁴⁰¹ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 15.10.2018 T. 13062/9065; 04.10.2018 T. 5240/8614; 09.04.2018 T. 8983/3951; 05.04.2018 T. 17130/3875 vb.

⁴⁰² UMAR, B. age., s: 91 - KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 4, s: 3539 - KURU, B. El Kitabı, s: 1426 - PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age., s: 869 vd. - ÜSTÜN-DAĞ, S. İflas Hukuku, s: 300 - OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, C: 5, s: 6002 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4500 vd. - GÜRDOĞAN, B. İflas Hukuku, s: 242 - YILMAZ, E., İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s:1227 - TOKTAŞ, M. Kamu Alacaklarının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, s:139 - KARSLI, A. age., s: 550; OLGAC, S. İptal Davaları (Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, 1, 974, s: 474, dipn. 53) - SARISÖZEN, İ. İptal Davalarında Yargılama Usulü (ABD. 1977/3, s: 449) - ÖNEN, T. İptal Davaları (Ank. İk. ve Tic. İl. Ak. D. 1969/1, s: 45 vd.) - AKYAZAN, S. İnceleme ve Açıklamalar, s: 190 - KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Ad. D. 1989/6, s: 9 - Yasa D. 1989/8, s: 1038) - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, s: 1768 vd. - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. Tasarrufun iptali Davası s: 33 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali; Davaları, s: 155 vd. - EROĞLU, O. age., s:117 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, 3. Bası, s: 4500 vd.

⁴⁰³ Bknz: 31.01.2017 T. 12195/795; 13.12.2016 T. 17611/11523; 08.06.2015 T. 7455/8315; 10.02.2015 T. 14761/2452 vb.

⁴⁰⁴ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:920-969 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s:169-176) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s:77-79 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Yetki», «Görev», «Süre», «Harç», «Vekalet Ücreti» (Yargı Dünyası Der. Ağustos/2008, s:13-22) – UYAR, T. İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

⁴⁰⁵ MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s:163 – EROĞLU, O. age., s:122 – SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age., s:94 vd. – YILMAZ, E. age., 1228 – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, s:563 – KARSLI, A. age., s:117 – KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. Tasarrufun İptali Davaları, s: 208 – ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. İcra ve İflas Hukuku, 4. Baskı, 2021, s:738

⁴⁰⁶ Bknz: 17. HD. 02.10.2019 T. 17701/7854; 15.05.2019 T. 1856806132; 15.04.2019 T. 17930/4728; 10.10.2018 T. 2887/8934; 09.04.2018 T. 8983/3951; 13.03.2018 T. 13234/2256; 05.03.2018 T. 13480/1589 vb.

İptal davası «*asliye hukuk mahkemesi*» yerine «*icra mahkemesi*»nde açılırsa, icra mahkemesince; «*dava dilekçesinin görev yönünden reddine ve istek halinde görevli ... Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine*» şeklinde karar verilmesi gerekir.⁴⁰⁷

İptal davaları, niteliği itibarıyla *ticari dava* olmadığından, ticaret mahkemelerinin işbölümüne (iş alanına) girmez.⁴⁰⁸ Bu nedenle, yeni 6102 sayılı TTK'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra açılmış olan iptal davalarına *ticaret mahkemelerinde* bakılamaz.⁴⁰⁹

• İptal davalarının açılma süresi⁴¹⁰:

İptal davalarının bağlı olduğu (açılabileceği) süre İİK. mad. 284'de gösterilmiştir...

Bu maddeye göre, iptal davasının «*tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren*» beş sene içinde açılması gerekir.⁴¹¹

Bu süre tüm -yani; İİK. mad. 278, 279 ve 280'de öngörülen- iptal davalarında uygulanır.

Burada söz konusu olan süre «*hak düşürücü süre*»dir.⁴¹² Bu nedenle, dava açılırken bu süreye uyulup uyulmadığı, yani bu sürenin geçmiş olup olmadığı, mahkemece doğrudan doğruya gözetildiği gibi, davanın her aşamasında da taraflarca ileri sürülebilir.⁴¹³

⁴⁰⁷ Bknz: 27.09.2016 T. 8423/8293

⁴⁰⁸ KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 674 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, s: 3542 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4503

⁴⁰⁹ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 16364/178; 8.11.2016 T. 6139/10230; 27.09.2016 T. 8423/8293; 27.09.2016 T. 12117/8241; 07.04.2016 T. 5198/4376; 11.02.2016 T. 16983/1477; 27.09.2016 T. 9919/8234; 27.09.2016 T. 12117/8241; HGK. 10.02.2016 T. 17-289/129 vb. (Ancak (2) olayda **yüksek mahkeme** 'kooperatif hissesinin devri hakkında açılan (bknz: 23.HD.02.12.2019 T. 9408/5038) ve 'TTK. 380'e dayanan' (bknz: 17. HD. 6.11.2018 T. 10997/10152) tasarruf iptali davasının 'asliye ticaret mahkemesinde açılacağını' -kanımızca hatalı olarak belirtilmiştir...)

⁴¹⁰ UYAR, T. Hukuki Mütâlâalar, 3. Cilt, 2020, s: 920-969 - UYAR, T. Hukuki Mütâlâalar, 2. Cilt, 2017, s:79 vd. - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, s:190, s:4729-2801) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Açılabilme Süresi «İİK. 284» (Legal Huk. Der. Aralık/2019, s:5214-5230) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Yetki», «Görev», «Süre», «Harç», «Vekalet Ücreti» (Yargı Düny. Der. Ağustos/2008, s:13-22)

⁴¹¹ Bknz: 17. HD. 16.12.2019 T. 5102/11972; 19.11.2019 T. 4557/10794; 28.3.2011 T. 7348/2748; 28.3.2011 T. 7367/2750; 16.9.2008 T. 3156/4102; 20.3.2008 T. 5652/1358; 17.3.2008 T. 123/1249; 24.1.2008 T. 4046/272 vb.

⁴¹² KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s:674 - KURU B. İcra ve İflâs Hukuku, C:4, s:3543 - KURU, B. El Kitabı, s: 1428 - OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. age., C: 5, s: 6057 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, s: 869 - YILDIRIM, K. M. İptal Davaları, s:283 - EROĞLU, O. age., s:136 - YILMAZ, E. age, s:1253 - KARSLI, A. age., s:551 - MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, s: 1325 - ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs Hukuku s:302 - ALTAY, S. İflâs Hukuku, 2004, C: 1, s: 685 - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. İptal Davaları, s: 124 - BERKİN, N.M. İflâs Hukuku, s: 503 - UMAR, B. İptal Davası, s: 112 - KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Ad. D. 1989/6, s: 32 - Yasa D. 1989/8, s: 1057) - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptal Davaları, s: 314 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 413 s: 355 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:3, s: 4605 - COŞKUN, M. Tasarrufun İptali Davaları, s: 1073 - KAZANCI, T.İ. age., s: 122

⁴¹³ Bknz: 17. HD. 17.04.2017 T. 3407/4165; 15.03.2017 T. 22269/2789; 11.04.2017 T. 11746/3952; 11.04.2017 T. 11620/3956; 18.10.2016 T. 17449/9073; 24.05.2016 T. 14749/6338; 03.05.2016 T. 6353/5349; 12.04.2016 T. 10733/4618; 07.03.2016 T. 2251/2742; 16.02.2016 T. 7649/1742 vb.

•İptal davalarında harç⁴¹⁴:

Hacizdeki (yani; haciz yolu ile yapılmış olan) takiplerdeki iptal davalarında; «peşin harç» ile «karar ve ilam harcı» h a n g i d e ğ e r üzerinden hesaplanacaktır.?

Yüksek mahkeme⁴¹⁵ bugüne kadarki tüm içtihatlarında «‘takip konusu alacak miktarı’ ile ‘tasarruf konusu taşınır/taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek (piyasa rayiç değerinden) hangisi az ise’ onun üzerinden hesaplanacağını» belirtmiştir.

•Tasarrufun iptali davasının tarafları⁴¹⁶:

İptal davasının «kimler tarafından» açılabilceği, İİK. mad. 277’de, «kimlere karşı» açılabilceği ise İİK. mad. 282’de düzenlenmiştir.

A- DAVACI:⁴¹⁷ İptal davasının k i m l e r i n a ç a b i l e c e ğ i -yani; bu davada kimlerin «davacı sıfatı»nı taşıyabileceği- **İİK. mad. 277’de** sayılarak (tahdidi olarak)- belirtilmiştir. Burada belirtilen kişilerin dışındakilerin dava açma hakkı yoktur.

İptal davasını kimlerin açabileceği -yani, bu davada kimlerin «davacı sıfatı»nı taşıyabileceği- bu maddede -sayılarak (tahdidi olarak)- belirtilmiştir. Burada belirtilen kişilerin dışındakilerin dava açma hakkı yoktur.

Haciz yolu ile takiplerde, iptal davasını;⁴¹⁸

⁴¹⁴ **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Yetki», «Görev», «Süre», «Harç», «Vekalet Ücreti» (Yargı Dünyası Der. Ağustos 2008, s: 13-22).

⁴¹⁵ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 3331/2447; 12.02.2020 T. 777/1275; 18.12.2019 T. 4759/12139; 11.12.2019 T. 5694/11848; 02.12.2019 T. 5442/11339; 15.10.2019 T. 4943/9393; 05.03.2019 T. 10708/2453; İzmir BAM. 5.HD. 07.02.2018 T. 1463/186; 03.10.2018 T. 4186/8553; 27.03.2018 T. 15713/3307; 06.02.2018 T. 9029/651; 07.03.2017 T. 572/2455; 06.02.2017 T. 24899/1043; 30.01.2017 T. 23230/736; 24.01.2017 T. 22158/493; 16.01.2017 T. 22861/116; 20.12.2016 T. 17420/11725; 01.11.2016 T. 17062/9672; 10.05.2016 T. 15230/5693 vb.

⁴¹⁶ **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Prof. Dr. Hakan Pekcanitez Armağanı, 2015, C:1, s: 3005-3070)– **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Manisa Bar. Der. Ocak/2014, S: 126-127, s: 1-60)– **UYAR, T.** İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (İBD. Mart-Nisan/2011, s: 33-67) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Tarafları «İİK. mad. 277; 282» (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 2010, c: 2, s: 2243-2274)– **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, s: 4729-4801)

⁴¹⁷ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, s:51-86 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; s:1387-1394; s:1521-1530 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkı, Kötüye Kullanılabilir mi? Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkının Kötüye Kullanılmış Olmasının Yaptırımı Nedir? (Legal Huk. Der. Ekim/2015, S: 154, s: 195-215) – **UYAR, T.** Muvazaa (TBK 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, s:4729-4801) – **UYAR, T.** İİK.‘nın 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448) – **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin» (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s:369-397)

⁴¹⁸ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, s: 877-919– **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; 1387-1394; s:1521-1530 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri», «İptale Tabi

aa) Kesin (kat'i) aciz belgesi (İİK. mad. 143; 105/I) sahibi alacaklı açabilir.⁴¹⁹
420

bb) Geçici aciz belgesi (İİK. mad. 105/II) sahibi alacaklı açabilir.^{421 422 423}

• **Bir tasarrufun İİK. mad. 277 vd. göre iptal davasına konu olabilmesi için, «davacı-alacaklının alacağının doğumundan sonra yapılmış olması» gerekir mi?**⁴²⁴

İptal davasının dinlenebilmesi için ayrıca, «davacı-alacaklının alacağının, dava (iptal) konusu tasarruftan önce doğmuş olması» gerekli midir? Başka bir deyişle, davacı-alacaklı, «kendi alacağının doğum tarihinden önce yapılan tasarrufların iptalini» isteyemez mi?

Hemen belirtelim ki, **İsviçre (ve Alman) Hukukunda**⁴²⁵ «alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğması» tasarrufun iptali davasının bir 'ön şartı' olarak

Tasarrufların Kapsamı» ve «Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması» Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Ün. Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Şenel Armağanı), C: 3, 2020, s: 3941-3978] – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575) – **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – **UYAR, T.** İİK.'nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

⁴¹⁹ Ayrıntılı bilgi için bkznz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2082 vd.; 2682 vd. – **DANIŞ, R.S.** age., s: 88 vd.

⁴²⁰ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; 04.10.2018 T. 5240/8614; 13.03.2018 T. 12606/2252; 17.01.2018 T. 18904/170 vb.

⁴²¹ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, 920-969

⁴²² Ayrıntılı bilgi için bkznz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. C: 2, s: 2084 vd. – **DANIŞ, R.S.** age., s: 88 vd.

⁴²³ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 20.06.2019 T. 6162/7019; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; HGK. 30.04.2019 T. 17-1791/498; 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011; 10.04.2019 T. 4728/4472; 09.04.2019 T. 11037/4355; 04.03.2019 T. 11171/2346; 12.02.2019 T. 56/1292; 11.02.2019 T. 49/1269; 25.12.2018 T. 16643/12698; 05.12.2018 T. 7206/11758; 19.11.2018 T. 946/10870 vd. 17.09.2018 T. 507/7829 vb.

⁴²⁴ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Cilt, 2020, s:505-535; s:536-554; s:570-586 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Cilt, 2017, s:1080-1084; s:1394-1396; s:1398-1401; s:1511-1513; s:1519-1521 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Verilebilmesi» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575) – **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S:190, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Kefile Karşı veya Kefil Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında «Borcun Doğum Tarihi» Hangi Tarihtir? (İBD. 2019/4, s:15-37) – **UYAR, T.** Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin «Kıdem Tazminatı», «İhbar Tazminatı» ve «Diğer Sosyal Haklar» Davalı Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında, Bu Alacakların Doğum Tarihinin «İş Akdinin Feshedildiği Tarih» Değil «İşe Giriş Tarihi» Olduğuna Dair Yeni İçtihatlarının (Görüşünün) Düşündükleri (İBD. 2017/1, s:42-46) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının “Usul”den ve “Esas”dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Bar. Dergisi’nde yayımlanacak) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında «Borcun Doğum Tarihi» Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – **UYAR, T.** İİK'nun 280. Maddesi Uyarınca İptal Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

⁴²⁵ **YILDIRIM, K.M.** age. s:288 – **EROĞLU, O.** age. s:72

öngörülmemiştir... Orada, alacağın ‘tasarrufun yapıldığı tarihten önce veya sonra doğmasına bir önem atfedilmemektedir.’⁴²⁶

Bizim hukukumuzda ise bu konunun **doktrinde** tartışmalı olduğunu görüyoruz...⁴²⁷ Fakat **yüksek mahkemenin** (örneğin; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin⁴²⁸, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin⁴²⁹, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin⁴³⁰ ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun⁴³¹) bugüne kadarki tüm içtihatlarında “*tasarrufun iptali davasının açılabilmesi (ve davanın kabulüne karar verilebilmesi) için, davacı-alacaklının alacağına iptale konu tasarruftan önce doğmuş olması gerektiği*” ısrarla belirtilmiştir...

Yüksek mahkeme; “*kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacakların, kredi sözleşmesinin düzenlendiği tarihte doğmuş olacağını*” –bugüne kadarki tüm içtihatlarında- ısrarla belirtmiştir ve belirtmektedir...⁴³²

Yine **yüksek mahkeme** öteden beri “*eğer alacaklı-bankanın dayandığı kredi sözleşmesi yıllar önce başlamış bir kredi ilişkisinin devamı niteliğinde ise, alacağın ilk kredi sözleşmesinin düzenlendiği tarihte doğmuş sayılacağını*”⁴³³ ısrarla belirtmektedir...

Doktrinde⁴³⁴ de aynı görüşün ifade edilmiş olduğunu görüyoruz.

⁴²⁶ **ERDÖNMEZ, G.** age., s: 89

⁴²⁷ Ayrıntılı bilgi için bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 1184 vd.

⁴²⁸ Bknz: 13. HD. 25.06.1979 T. 3011/3730

⁴²⁹ Bknz: 15. HD. 10.3.2005 T. 6645/1365; 10.3.2005 T. 6646/1364; 14.12.2004 T. 5965/6501; 23.9.2004 T. 3966/4595; 23.6.2004 T. 367/3525; 24.2.2004 T. 306/960 vb.

⁴³⁰ Bknz: 17. HD. 16.10.2019 T. 2385/3454; 02.10.2019 T. 5952/8805; 19.09.2019 T. 19668/8266; 16.09.2019 T. 17716/8039; 18.06.2019 T. 11306/7721; 11.06.2019 T. 11566/7261; 21.05.2019 T. 13837/6449; 14.05.2019 T. 2378/6032; 08.05.2019 T. 7147/5714, 09.04.2019 T. 457/4362; 03.04.2019 T. 13905/4018; 04.12.2018 T. 2431/11656; 16.10.2018 T. 16979/9101; 09.10.2018 T. 9899/8826; 17. HD. 07.02.2017 T. 10199/1109; 31.01.2017 T. 16188/828; 17.01.2017 T. 5553/169; 16.01.2017 T. 22908/49; 13.12.2016 T. 19953/11507; 29.11.2016 T. 17507/11013; 22.11.2016 T. 14599/10736; 22.11.2016 T. 20934/10741; 22.11.2016 T. 18094/10755; 15.11.2016 T. 15606/10478; 1.11.2016 T. 19030/9654; 25.10.2016 T. 14959/9368; 26.12.2008 T. 4139/5808; 11.11.2008 T. 4984/5235; 6.11.2008 T. 1911/5139; 30.10.2008 T. 1899/4984 vb.

⁴³¹ Bknz: HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433; 16.09.2015 T. 2350/1759; 23.10.2013 T. 17-224/1478; 13.10.2010 T. 17-398/497; 14.02.2007 T. 4-79/77; 16.03.2005 T. 15-37/139; 01.12.2004 T. 15-553/624; 08.02.2004 T. 15-18/82; 30.10.2002 T. 15-849/861 vb.

⁴³² Bknz: Samsun BAM. 27.05.2019 T. 1161/1130; 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875; Samsun BAM. 1. HD. 30.01.2018 T. 197/209; 17. HD. 01.11.2013 T. 8951/14923; 17. HD. 12.10.2010 T. 5012/8161; 17. HD. 19.01.2019 T. 3224/10. Aynı doğrultuda: 17. HD. 04.10.2016 T. 9663/8542; 17. HD. 25.02.2016 T. 1648/2240; 17. HD. 24.02.2015 T. 14598/3346; 17. HD. 06.11.2012 T. 2454/12116; 17. HD. 12.10.2010 T. 5012/8161; 17. HD. 09.02.2009 T. 3224/10

⁴³³ Bknz: 17. HD. 06.03.2019 T. 2292/2547; 17. HD. 19.02.2019 T. 6312/1685; 15. HD. 11.07.2006 T. 2667/4335. Aynı doğrultuda: 4. HD. 21.09.2021 T. 1335/5124; 4. HD. 01.04.2019 T. 15235/3909; 17. HD. 20.12.2017 T. 8647/11899; 17. HD. 21.05.2019 T. 13412/6446; 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875; HGK. 16.09.2015 T. 2350/5759

⁴³⁴ **COŞKUN, M.** İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davası, Tasarrufun İptali, 8. Baskı, 2022, s: 1058 – **BAKIRCI, H.A.** Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2022, s: 92 – **DANIŞ, R.S.** Tasarrufun İptali Davası, 2023, s: 139 – **COŞKUN, M.** Tasarrufun İptali ve İstihkak Davaları, 2022, s: 155 – **MUŞUL, T.** Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021, s: 120 – **SERTKAYA, Ş./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 156 vd.

Yıllarca önce başlamış olan kredi ilişkilerinde, yapılmış olan kredi sözleşmelerinin tümüne '*müşterek borçlu ve müteselsil kefil*' olarak imzalamış olan kişilerin sorumluluğunun da '*ilk kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte doğmuş olduğu*'^{435 436} kabul edilmektedir...

B-DAVALI:

Haciz yolu ile yapılan takiplerde tasarrufun iptali davası ya İİK m. 277 vd. göre veya TBK m. 19'a göre –'muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davası' olarak açılır.

a) İİK. m. 277 vd. göre açılan tasarrufun iptali davaları: İİK'nun 282. maddesinde «*tasarrufun iptali davasının kimlar aleyhine*⁴³⁷ (kimlere karşı) açılacağı başka bir deyişle bu davalarda kimlerin «*davalı*» olabileceği düzenlenmiştir...

Bu takiplerde, aşağıdaki kimselerin d a v a l ı olarak gösterilmesi gerekir:

aa) «Asıl borçlu» ve «iptal konusu tasarruftan yararlanan üçüncü kişi» (yani; «*borçlu*» ve «*borçlu ile iptal konusu işlemi yapan veya kendisine borçlu tarafından bir ödemede bulunulan kimse*») (İİK. mad. 282, c: 1).⁴³⁸

bb) Asıl borçlu ve iptal konusu tasarruftan faydalanan kimsenin -miras reddetmemiş olan- «mirasçılar»ı⁴³⁹.

cc) «Kötüniyetli dördüncü kişi»ler (İİK. mad. 282, c: 2).⁴⁴⁰ Buradaki «dördüncü kişi»lerden maksat; «*lehine borçlu tarafından tasarrufta bulunulmuş olan -iptale tâbi-tasarrufu borçludan devralmış olan üçüncü kişiden devralmış olan kişiler*»dir. Bu

⁴³⁵ MUŞUL, T. age., s: 126 – COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, s: 1059

⁴³⁶ Bknz: 17. HD. 23.05.2018 T. 115/5391; HGK. 16.09.2015 T. E: 2013/17-2350, K: 2015/1759; 17. HD. 23.05.2018 T. 115/5391; 17. HD. 01.11.2013 T. 8951/14923

⁴³⁷ KAPLAN, H.A. Tasarrufun İptali Davası Borçlunun Mirasçılara Karşı Açılabilir mi? (Terazi Huk. D. Eylül/2013, s:30-36) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davası (Kimlere Karşı Açılabilir? (İBD. 2018/3, s:35-75) – UYAR, T. Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, s:4729-4801) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Prof. Dr. Hakan Pekcanitez Armağanı, 2015, C:1, s:3005/3070) – UYAR, T. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (İBD. Mart-Nisan/2011, s:33-67) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları «İİK. mad. 277; 282» (Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, 2010, C:2, s:2243-2274) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Manisa Bar. Der. Ocak/2014, S:126-127, s:8-60) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olan ve Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazı, Davalı Üçüncü Kişiden Satın Alan Dördüncü Kişinin, İyiniyetli Olup Olmamasının Doğurduğu Sonuçlar (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1721 – 1758)

⁴³⁸ Bknz: 17. HD. 08.05.2019 T. 18642/5721; 07.05.2019 T. 6160/5596; 06.05.2019 T. 19535/5559; 01.04.2019 T. 15030/3914; 25.12.2018 T. 16283/12713; 04.12.2018 T. 15476/11645; 05.11.2018 T. 6404/10082; 05.09.2018 T. 2870/7403; 18.04.2018 T. 17750/4237 vb.

⁴³⁹ Bknz: 17. HD. 24.12.2019 T. 1342/12402; 03.12.2019 T. 3571/11463; 05.09.2018 T. 2870/7403; 05.09.2018 T. 2870/7403; 16.01.2018 T. 12195/87; 30.01.217 T. 23230/736; 26.01.2016 T. 10110/945; 18.06.2015 T. 1022/8848; 07.04.2015 T. 19423/5514; 07.04.2015 T. 21100/5493; 26.03.2015 T. 19280/4858; 10.03.2015 T. 17900/4041; 15.04.2013 T. 10728/5449 vb.

⁴⁴⁰ Bknz: 17. HD. 02.04.2019 T. 14064/3930; 15.10.2018 T. 4016/9049; 05.09.2018 T. 2870/7403; 05.09.2018 T. 2870/7403; 19.02.2018 T. 8069/1094; 03.10.2017 T. 2175/8524; 19.06.2017 T. 296/6947; 27.02.2017 T. 23913/1993; 24.01.2017 T. 22158/493; 17.01.2017 T. 17284/170 vb.

kişilere karşı iptal davası açabilmesi için, «*bu kişilerin kötünîyetli oldukları*»nın -davacı alacaklı tarafından- ispat edilmesi gerekir.⁴⁴¹ «*Dördüncü kişilerin kötünîyetli olduğu*» davacı alacaklı tarafından her türlü kanıtla -«tanık» dahil- ispat edilebilir.

b) TBK. m. 19’a göre açılan tasarrufun iptali davalarında:

Yüksek mahkeme (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi) Bu davalarda ‘*borçlu*’ ve «zo-runlu dava arkadaşı» (HMK m. 59; 60) durumunda bulunan ‘*üçüncü kişi*’ –ve ölmüş- lerce; mirasçıları- yanında, dava konusu taşınır/taşınmazı ondan devralmış olan tüm (dördüncü, beşinci, altıncı vb.) kişilerin, açılmış olan tasarrufun iptali davalarında «**da-valı**» olarak gösterilmesini –eğer bu kişilerden bir veya birkaçı ‘davalı’ olarak gösterilmemişse, ‘*davaya dahil edilmelerini*’ istediğinden, davacıların bu ‘ilke kararı’na⁴⁴² uygun hareket etmeleri gerekmektedir.⁴⁴³

VI- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

a-Davacı A. A.Ş. vekili -24.08.2016 tarihinde harçlandırılmış olan- “*dava dilek-çesi*” özetle;

-“Müvekkili banka ile ‘asıl borçlu’ dava dışı V. DERİ ve TEKSTİL SAN. A.Ş. TİC. LTD. ŞT. arasında imzalanmış olan Genel Kredi Sözleşmelerinde davalılardan F. A.’nun ‘*müşterek borçlu ve müteselsil kefil*’ olarak imzasının bulunduğunu,

-Bu kredi sözleşmeleri uyarınca- borçlu şirkete kullandırılan kredinin ödenmesi üzerine davalı (kefil) F. A. aleyhine. İcra Müdürlüğü’nün 2016/..... sayılı takip dosyası ile takibe geçildiğini ancak bu takipte davalının takip konusu borcu karışılacak miktarda malına rastlanamadığını, bilakis davalının takipten önce sahip olduğu taşınmazlarını diğer davalılara devrederek mallarını kaçırmış olduğunun tespit edildiğini,

-İcra dosyasında mevcut olan haciz tutanaklarının –İİK.m. 105/II uyarınca- *ge-çici aciz vesikası* niteliğini taşıdığını,

- Davalı F. A. maliki bulunduğu;

•..... ili, ilçesi, Mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı, 761,84m2 yüzölçümlü kargir işhanının 60/3800 arsa paylı, zemin kat 13 bağımsız bölüm numaralı dükkanının tamamını 16.04.2015 tarihinde davalılardan M. A.’a 116.000. TL bedel ile;

•..... ili, ilçesi, Mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı, 761,84m2 yüzölçümlü kargir işhanının 60/3800 arsa paylı, zemin kat 14 bağımsız bölüm numaralı dükkanının tamamını 16.04.2015 tarihinde davalılardan M. A.’a 116.000. TL bedel ile;

⁴⁴¹Bknz: 17. HD. 17.03.2015 T. 879/4339; 14.03.2013 T. 6166/4065; 01.04.2013 T. 15317/4587; 17.05.2012 T. 5229/6274; 27.09.2010 T. 6295/7377; 08.07.2010 T. 698/6628 vb.

⁴⁴² Bknz: 17. HD. 29.06.2020 T. 2086/4056; 02.04.2019 T. 14064/3930; 19.03.2019 T. 3020/3190; 17.07.2018 T. 772/7256; 03.07.2018 T. 1995/6658; 20.06.2017 T. 11791/7010; 20.06.2017 T. 6509/7003 vb.

⁴⁴³ Bu uygulamanın eleştirisi için bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 991

•..... İli, ilçesi, Mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı, 761.84m2 yüzölçümlü kargir işhanının 40/3800 arsa payı, 1. kat 39 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamını 16.04.2015 tarihinde davalılardan M. A.'a 78.000.- TL. bedel ile;

•İstanbul İli, ilçesi, Mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı, 761.84m2 yüzölçümlü kargir işhanının 25/3800 arsa payı, 1. kat 40 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamını 16.03.2015 tarihinde davalılardan M. A.'a 50.000.-TL bedel ile;

•..... ili, İlçesi, Mahallesi, Mevkii, ada, ... parsel sayılı, 39.079m2 yüzölçümlü içerisinde üç adet kargir binası olan tarlanın tamamını 03.04.2015 tarihinde davalılardan N. M.' a 100.000.-TL bedel ile;

•..... ili, İlçesi, Mahallesi, Mevkii, ada, ... parsel sayılı, 7.239m2 yüzölçümlü tarlanın tamamını 03.04.2015 tarihinde davalılardan N. M.' a 16.000.-TL bedel ile;

•..... ili, İlçesi, Mahallesi, Mevkii, ada, ... parsel sayılı, 10.358m2 yüzölçümlü tarlanın tamamını 03.04.2015 tarihinde davalılardan N. M.'a 16.500.-TL bedel ile;

•..... ili, İlçesi, Mahallesi, Mevkii, ada, ... parsel sayılı, 18.007m2 yüzölçümlü tarlanın tamamını 03.04 2015 tarihinde davalılardan N. M.' a 40,000.-TL bedel ile;

•..... İli, İlçesi, Mahallesi, Mevkii, ... ada, ... parsel sayılı, **2632,81m2 yüzölçümlü arsanın tamamını 07.01.2015 tarihinde davalılardan R. A.'a 500.000.-TL bedel ile,**

devretmiş olduğunu,

-Davalı F. A.'nın maliki olduğu yukarıdaki taşınmazlarını, müvekkili ile kredi ilişkisi kurulmasından yani müvekkiline borçlandıktan sonra dava konusu taşınmazları devrettiği için, bu devir işlemlerinin iptalini istediklerini, bu nedenle bu davayı açtıklarını,

-İİK.'nın 277 vd.nda düzenlenmiş olan tasarrufun iptali davalarında *görevli mahkeme* asliye hukuk mahkemeleri olduğundan, bu davalarını asliye hukuk mahkemesinde açtıklarını, ayrıca tasarrufun iptali davaları taşınmazın aynı ile ilgili olmadığından, taşınmazlara ilişkin kesin *yetki kuralı* burada uygulanmadığından bu davalarını, *davalı-borçlu F. A. 'nın yerleşim yeri mahkemesi olan. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtıklarını,*

-Yerleşmiş Yargıtay içtihatları uyarınca; tasarrufun iptali davalarında *harcın 'ta-kip konusu alacak miktarı ile tasarruf konusu malın tasarruf tarihindeki değerinden hangisi az ise o değer üzerinden harç yatırılması gerektiğinden'* kendilerinin de bu kurala göre harca esas değeri belirleyip yatırdıklarını yani, *taşınmazların devir bedelleri üzerinden harcı yatırmış olduklarını,*

-Bu davalarını, yasada öngörülen biçimde 'borçlu' ile 'borçlu ile hukuki muamelede bulunan diğer davalılara' karşı açmış olduklarını, yani 'borçlu (kefil) F. A. ile

'borçlu ile hukuki muamelede bulunmuş olan' M. A., N. M. ve R. A.'a yöneltilmiş olduklarını,

-Takip konusu alacaklarını alamadıkları için borçludan tahsili için yapmış oldukları. İcra Müdürlüğü'nün 2016/..... sayılı takipten bir sonuç alamadıkları için bu icra dosyasında düzenlenen haciz tutanaklarının *geçici aciz belgesi* niteliğini taşıdığından bu belgeye dayanarak davalı F. A.'nın 07.01.2015 tarihinde yapmış olduğu devir tasarrufunun iptali için bu davayı açtıklarını,

-Bu davanın İİK.m. 284 uyarınca *beş yıllık hak düşürücü süre içinde* açılmış olduğunu,

-Müvekkili bankanın alacağının *Genel Kredi Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra* (yani alacakları doğduktan sonra) bu davayı açmış olduklarını,

-Davanın esasına ilişkin olarak;

• Dava konusu olayda, edimler arasında aşırı fark bulunduğundan, bu hususun yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile açıkça ortaya çıkacağından, İİK.'nun 278/III-2 maddesi uyarınca borçlunun tasarruflarının taşınmazlarını devir işlemlerinin iptaline karar verilmesi gerekeceğini,

• Dava konusu tasarrufların ayrıca, İİK.'nun 280/I-2 uyarınca da iptali gerektiğini,

b e l i r t m i ş t i r...

b- İlk derece mahkemesi olan -..... Bölge Adliye Mahkemesi'nin ... Hukuk Dairesi'nce verdiği karar kaldırılan- Asliye Hukuk Mahkemesi'nin T. ve E: 2016/..., K: 2021/... sayılı kararında; mahkemece '*dava dilekçesi*' ile davaya cevap veren tek davalı '*R. A. vekilinin cevap dilekçesi*' özetlendikten sonra "dava konusu. ili, ilçesi, mahallesi, mevkiinde bulunan, 213 ada 10 parsel sayılı taşınmazın davalı R. A.'a diğer davalı F. A. tarafından 07.01.2015 tarihinde, 500.000,00 TL bedel ile satılmış olduğunu, bu taşınmazın akit (tasarruf) tarihindeki rayiç değerinin bilirkişi heyetinin 27/06/2018 tarihli ek raporu ile 2.290.544,70 TL olduğunun belirlendiğini, bu suretle taşınmazın rayiç değerinin tapuda gösterilen bedelin dört katından fazla olduğunun bilirkişi raporundan anlaşılmış olduğunu, davalı R. vekilinin bilirkişi raporuna yönelik itirazının soyut ve gerekçesiz bulunduğundan yerinde görülmediği, tapudaki satış bedeli ile rayiç değeri arasında mislini aşan fark bulunduğundan buna göre İİK 278 maddesine göre satışın bağış hükmünde olduğu ve alacaklı yönünden iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığını,

Davalı R. A.'a satılan taşınmaz dışındaki dava konusu edilen diğer tüm taşınmazlar davanın devamı esnasında davalı M. A. ve N. M.'in borçlarından dolayı üçüncü şahıslara icra yolu ile satılmış olduğundan, davacılar vekili 'davayı üçüncü şahıslara karşı yöneltmeyeceklerini ve devredilen sekiz adet taşınmaz için açtıklarını davanın konusunun kalmadığını, davaya sadece. 213 ada, 10 parsel üzerinden devam edeceklerini' beyan ettiğinden davalılar M. A. ve N. M. hakkında, davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin hüküm tesisinin gerekmiş olduğunu,

Bu nedenlerle; ‘davanın kabulüne’,

1-‘Davalılardan M. ve N.’a yapılan satışlarla ilgili davanın konusu kalmadığından, bunlar hakkında karar verilmesine yer olmadığına’,

2-‘Davalı R. A. yönünden açılan davanın kabulü ile. Mahallesi. Mevkii, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın davalı R. A.’a satışına ilişkin 07/01/2015 tarihli satış işleminin davacı yönünden iptali ile davacıya bu taşınmaz üzerinde cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasına’ ”

ş e k l i n d e karar verilmiştir...

c- Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi, T. ve E: 2016/..., K: 2021/... sayılı kararında (taraf vekillerinin dilekçe özetleri ile ilk derece mahkemesi kararı özetlendikten sonra); “*Dosya kapsamından, davacı banka ile dava dışı V. Deri ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında, davalı borçlu F. A.’nın müşterek ve müteselsil kefaletiyle 05/05/2011 tarihli 3.000.000,00-TL miktarlı, 03/07/2012 tarihli 1.400.000,00-USD miktarlı ve 13/01/2015 tarihli 1.500.000,00-USD miktarlı genel kredi sözleşmelerinin düzenlendiği, davanın dayanağı.İcra Müdürlüğü’nün 2016/..... esas sayılı icra takip dosyasındaki alacağın ise, davalı borçlunun müteselsil kefaletiyle düzenlenen hangi sözleşmeden kaynaklandığının tespit edilmemiş olduğunun anlaşıldığını, oysa ki; iptali istenen tasarrufun tarihinin, borcun doğum tarihinden sonra olması, dava koşulu olup, mahkemece re’sen gözetilmesi gerektiğini, bu durumda mahkemece, konusunda uzman bir mali müşavir veya bankacı bilirkişinin görüşüne başvurulmak suretiyle (gerekirse davacı bankanın kayıtları da incelettirilmek suretiyle) takip konusu alacağın davalı borçlunun müteselsil kefaletiyle düzenlenen hangi kredi sözleşmesinden kaynaklandığı konusunda tüm tereddütleri giderecek nitelikte açık ve denetime imkan verecek bir rapor alınması, diğer bir ifade ile takip konusu alacağın, taraflar arasındaki hangi kredi sözleşmesinden kaynaklandığı, dolayısıyla takibe konu alacağın gerçekte hangi tarihte doğduğu konusunda duraksama oluşturmayacak bir biçimde belirleme yapılarak sonucuna göre dava koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi gerekirken, işin esasına girilerek istinaf incelemesine konu kararın verilmesinin hatalı olduğunu ”*

belirterek, “*ilk derece mahkemesi kararının HMK. ’nun 353/I-a/6. Maddesi hükmü uyarınca kaldırılmasına.... ”* karar vermiştir.

ç-İlk derece mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi’nin bu “*kaldırma kararı*”ndan sonra, dava dosyasını *bilirkişi incelemesi* yapılmak üzere bilirkişilere tevdi etmiştir.

A-13.06.2024 tarihli ‘*mali müşavir*’ Öğr.Gör. C. K. tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda sonuç olarak;

“...davalı R. A. taşınmazı 07.01.2015 tarihinde satın almıştır. Kredi ise 13.01.2015 tarihinde kullanılmıştır. İhtilafa konu edilen kredi bakiyesi de son kullanılan 13.01.2015 tarihli kredi ödenecek kalanına aittir. Davalı taşınmazı kredi

kullanılmadan yedi gün önce almıştır. Taşınmaz satışı ve kullanılan kredi sonrası şirket, 3.850.000 TL. olan sermayesini 6.300.000 TL.'sına çıkarmıştır.

Böylelikle davalı R. A.'ın taşınmazı, 13.01.2015 tarihinde son kullanılan 1.500.000 USD. krediden yedi gün önce alması ve bu kredinin %43'ünün ödenmiş olduğu, kalan 854.902,62 USD. kredi borç bakiyesinin 13.01.2015 tarihli kredi sözleşmesinden kaynaklandığı tespit edilmiş olup takdiri sayın mahkemeye ait olmak üzere saygıyla arz olunur.”

denilmiştir...

B- 27.10.2024 tarihli ‘bankacı’ O. K. ve smm Y. Y. tarafından düzenlenmiş olan bilirkişi heyeti raporunda sonuç olarak;

“Dava konusu uyuşmazlığa ilişkin davalı R. A. yönünden olmakla müşterek borçlu ve müteselsil kefalet imzası bulunan dava dışı V. Deri firmasına kat ihtar ile 116 Ek.kredi referansı yönünden 853.000,00 USD. kredi riskinin -her ne kadar tasarruf edimini 07.01.2015 tarihinden sonra olsa da- işbu kat ihtarına konu kredi riskinin bir yapılandırma kredi yapısı ile bağımsız bir kredi riski barındırmadığı ile dava dosyasına görevlendirme kapsamında yapılan inceleme ile 07.01.2015 tasarruf ediminden önce doğmuş;

- 94 Ek nolu referans yönünden dava dışı kredi borçlusunun 385.000,00 USD.
- 97 Ek nolu referans yönünden dava dışı kredi borçlusunun 135.000,00 USD.
- 100 Ek nolu referans yönünden dava dışı kredi borçlusunun 60.000,00 USD.
- 103 Ek nolu referans yönünden dava dışı kredi borçlusunun 100.000,00 USD.

Toplamda 680.000,00 USD. kredi riskinin tasarruf ediminde önce doğmuş olmakla, kat ihtarına konu 853.000,00 USD. kredi riskinin de –her ne kadar tasarruf edimi sonrasında kullanılmış 24.12.2015 tarihli bir kredi riski olsa da- yapılandırma kredisi olarak işbu 680.000,00 USD. kredi riskinin devamı niteliğinde bir kredi riski olduğu tespit edilmiştir.”

C- 27.05.2025 tarihli ‘akademisyen’ Prof.Dr. Ü. G., ‘akademisyen’ M. A. ile bankacı L. B. P. tarafından düzenlenmiş olan bilirkişi heyeti raporunda sonuç olarak;

“.... F. A.’nın doğan borçlardan dolayı sorumluluğu bulunduğu, banka tarafından yapılan yapılandırma ve yeni limit açılmasında yeniden müteselsil kefil olarak imzası bulunan F. A.’nın doğan borçlardan dolayı sorumluluğunun bulunduğu

görüş ve kanaatine ulaşılmıştır....

VII- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

•Bu dava, ö n c e “davacı” olarak A. AŞ. tarafından 24.08.2016 tarihinde açılmış, d a h a s o n r a, dava devam ederken davacı tarafından Z. LTD. ŞTİ.’ne dava konusu alacak devredilmiştir.

- A. AŞ. ile (asıl borçlu) V. LTD. ŞT. arasında;

- 05.05.2011 tarihli ve 3.000.000 TL. miktarlı,
- 03.07.2012 tarihli ve 1.400.000 USD. miktarlı,
- 03.07.2012 tarihli ve 3.000.000 TL. miktarlı,
- 13.01.2015 tarihli ve 1.500.000 USD. miktarlı

(4) adet Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış ve bu (4) sözleşmeyi de F. A. *müş-terek ve müteselsil kefil* olarak imza atmıştır.

• Asıl borçlu V. LTD. ŞT. hakkında Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından - 2015/... Esas sayılı dosyadan- tarihinde iflas kararı verilmiştir.

• Alacaklı banka, kredi borcunun ödenmemesi üzerine 27.04.2016 tarihinde (*kefil*) F. A.'na, Noterliği'nce 23553 yevmiye numaralı ihtarname keşide etmiştir.

• Kredi borcunun ödenmemesi üzerine A. AŞ., İcra Müdürlüğü'nün 2016/..... sayılı dosyası ile (kefil) F. A. hakkında icra takibinde bulunmuş, ancak kefil hakkında yapılan icra takibi sonucunda dosya borcunu karşılar taşınır/taşınmaz mala rastlanmaması ve kefil F. A.'nın muhtelif taşınmazlarını başka kişilere devretmiş olduğunun anlaşılması üzerine 24.08.2016 tarihinde;

- 1.F. A.
- 2.M. A.
- 3.N. M.
- 4.R. A.

aleyhine *tasarrufun iptali davası* açmıştır.

• Dava sırasında, davalı M. A. ve N. M.'a satılmış olan taşınmazların bu kişilerin borçlarından dolayı alacaklı olan kişilerin yaptıkları icra takibi sonucunda satılmış ve davacı Banka, 'satın alan kişilere davayı yöneltmeyeceğini' belirttiğinden, bu kişilere devredilmiş olan (8) adet taşınmaz için açılan tasarrufun iptali davası konusuz kaldırıldığından, ilk derece mahkemesi olan İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce "*davalı M. A. ve N. M. hakkında davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına*" şeklinde karar verilmiştir.

Diğer davalı R. A.'a ait "..... ili, ilçesi, mahallesi, mevkii, ... ada, ... parsel sayılı taşınmaza ilişkin satışın davacı yönünden iptali ile davacıya bu taşınmaz üzerinde cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasına" karar verilmiştir.

• İlk derece mahkemesi olan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tarihli "*davalı R. A. hakkında verilen davanın kabulüne*" ilişkin karar -yukarıda belirttiğimiz gibi- Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi'nin tarihli kararıyla hatalı bulunarak kaldırılmıştır.

Her ne kadar bu kararda; "... *takibe konu alacağın taraflar arasındaki hangi kredi sözleşmesinden kaynaklandığı, dolayısıyla takibe konu alacağın gerçekte hangi tarihte doğduğu konusunda duraksama oluşturmayacak bir biçimde belirleme yapılarak (konusunda uzman bir mali müşavir veya bankacı bilirkişinin görüşüne başvurulmak suretiyle) sonucuna göre karar verilmesi* " istenmişse de Yargıtay'ca öteden beri "*kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacakların kredi sözleşmesinin*

*düzenlendiği tarihte doğmuş olacağını*⁴⁴⁴ ve *“eğer alacaklı bankanın dayandığı kredi sözleşmesi yıllar önce başlamış bir kredi ilişkisinin devamı niteliğinde ise alacağın ilk kredi sözleşmesinin düzenlendiği tarihte doğmuş sayılacağını*⁴⁴⁵ ve *“yıllarca önce başlamış olan kredi ilişkilerinde, yapılmış olan kredi sözleşmelerinin tümüne ‘müşterek borçlu ve müteselsil kefil’ olarak imzalamış olan kişilerin sorumluluğunun da ‘ilk kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte doğmuş olduğunu’*⁴⁴⁶” israrla belirtmiş olduğundan, bu konunun -somut OLAY bakımından- ayrıca araştırılmasının önemi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü, dosyada fotokopileri bulunan –davacı bankanın dayandığı- 05.05.2011, 03.07.2012, 03.07.2012 ve 13.01.2015 tarihli (4) GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ’nin hepsinde davalı-kefil F. A.’nın imzası bulunduğu, **doktrindeki görüşler ve tüm Yargıtay içtihatları** gereğince, davalı (kefil) F. A.’nın, davacı-Banka’ya olan borcunun ilk GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ’nin imza edildiği 05.05.2011 tarihinde doğmuş olduğunda kuşku bulunmamaktadır...

NOT: Her ne kadar; bilirkişiler Ü. G., M. A. ve L. A. P. tarafından tarihli raporlarında “Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 15.11.2018 gün ve E: 2016/20198, K: 2018/5840 sayılı kararı⁴⁴⁷ ile ‘yapılandırma ile ilk kredi borcu sona ermekte ve yapılandırılan yeni kredi borcu bağımsız bir borç olarak doğmaktadır. Bu bakımdan eski kredi borcuna bağlı olarak verilmiş bulunan kefaletler de sona ermektedir. Bunun için, kefillerin yapılandırma ile oluşan yeni kredi borcunu da kefil olarak imza koymaları gerekmektedir.” “ş e k l i n d e bir açıklamada bulunmuşlarsa da bu açıklamanın dava konusu olan bu dosyadaki OLAY ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü; her şeyden önce bu karar (içtihat) bizim olayımızdaki gibi bir *tasarrufun iptali davası* ile ilgili olmayıp *itirazın iptali davasına* ilişkindir...Ayrıca bizim OLAY’ımızda davacı bankanın dayandığı dört GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ’nde (sözleşmeler dosya içinde mevcuttur) davalı-kefil F. A.’nın imzası bulunmaktadır...

• Davacı-alacaklı tarafından, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, tarihli dava konusu tasarruf hakkında bu dava -İİK.m. 284’de öngörülen 5 yıllık hak düşürücü süre içinde⁴⁴⁸- 24.08.2016 tarihinde açılmıştır.

Davanın açıldığı Asliye Hukuk Mahkemesi, bu dava bakımından yetkili⁴⁴⁹ ve görevli⁴⁵⁰ konumundadır.

Dava açılırken, dava konusu taşınmazların –daha düşük miktarda olduğundan⁴⁵¹- tapuda (resmi senette) gösterilen devir bedelleri dikkate alınarak *harç* yatırılmıştır...

Açılmış olan dava, hem ‘*borçlu*’ (kefil) ve hem de ‘*borçludan dava konusu taşınmazları devir almış olan üçüncü kişiler*’ aleyhine⁴⁵² (bu kişiler ‘davalı’ gösterilerek) açılmıştır.

⁴⁴⁴ Bknz: Yuk. dipn. 177

⁴⁴⁵ Bknz: Yuk. dipn. 178

⁴⁴⁶ Bknz: Yuk. dipn. 181

⁴⁴⁷ Bknz: (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁸ Bknz: Yuk. dipn. 155

⁴⁴⁹ Bknz: Yuk. dipn. 140

⁴⁵⁰ Bknz: Yuk. dipn. 149

⁴⁵¹ Bknz: Yuk. dipn. 159

⁴⁵² Bknz: Yuk. dipn. 182-183

Davacı-alacaklı, 'geçici aciz belgesi' İİK.m. 105/II niteliğindeki 'haciz tutanağı'na dayanarak bu davayı açmıştır.⁴⁵³

Nihayet; somut uyuşmazlıkta –yukarıda; 177, 178'de kısaca belirttiğimiz gibi dava konusu –kefil F. A. tarafından, davalı R. A.'a devredilmiş olan- (..... ili, ilçesi, ... ada, ... parsel sayılı) taşınmazın devir tarihi 07.01.2015, borçlu F. A.'nın Banka'ya olan borcunun doğum tarihi 05.05.2011 tarihli ilk GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ'nden sonraki bir tarihtir.

Yüksek mahkeme;

a) “Kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacakların, kredi sözleşmesinin düzenlendiği tarihte doğmuş olacağını” aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

√ “Davalı borçlu ile davacı banka arasında 30/06/2008,12/04/2010 ve 2/04/2011 tarihli sözleşmeler imzalandığı, borç genel kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte doğmuş sayılacağından, buna göre taraflar arasındaki borç ilişkisinin iptali istenen tasarruf tarihinden önce doğduğu”⁴⁵⁴

√ “İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığı- Kredi sözleşmesinin tanzim tarihi alacağın doğum tarihi sayılacağından, tasarrufun bu tarihten sonra gerçekleştiği; işin esasına girilerek İİK'nun 278.-279. ve 280.madde koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerektiği-”⁴⁵⁵

√ “Davacı banka ile davalı borçlu arasındaki ilişkinin bireysel kredi sözleşmesi ve kredi kartı sözleşmesi ile başladığı, kredinin kullanılarak bilahare hesabın kat edilmesinin alacağın kredinin kat edildiği tarihte doğduğunu göstermeyeceği, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin bu yoldaki kararlı uygulamalarında da alacağın kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte doğduğunun iptâl davaları bakımından kabul edildiği, dava konusu olayda iptâli istenen tasarrufun, bireysel-kredi kartı sözleşmesinin imzalanmasından sonra gerçekleştirildiği gözetilerek ve dosya kapsamında toplanan delillere göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, alacağın tasarruf tarihinden sonra doğduğu ve miktarının düşüklüğü görüşüyle yanılıklı değerlendirmeye davanın reddedilmesinin isabetsiz olduğu-”⁴⁵⁶

√ “Kredi sözleşmelerinde borcun doğumu hem asıl borçlu hem de kefiller açısından (gerek asıl borçluya, gerekse kefilin asile rücuu halinde) kredi sözleşme tarihinde doğacağından, Y... Bankası şubesinden anılan kredi sözleşmelerinin tarihleri net olarak sorularak sözleşme tarihlerinin iptali istenen tasarruftan önce olduğu takdirde davanın esasına girilerek İİK. 278, 279 ve 280. maddeler gereğince dava konusu tasarrufların iptale tabi olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-”⁴⁵⁷

√ “Tasarrufun iptali davalarında, yapılan satışta edimler arasında aşırı fark bulunup bulunmadığının belirlenmesi için davalı üçüncü kişi tarafından tapu kaydında

⁴⁵³ Bknz: Yuk. dipn. 163, 166, 167, 168

⁴⁵⁴ Bknz: SAMSUN BAM 27.05.2019 T. E: 1161, K: 1130 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵ Bknz: 17. HD. 05.04.2018 T. E: 2015/17130, K: 3875 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁶ Bknz: Samsun BAM 1. HD. 30.01.2018 T. E:197, K:209 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁷ Bknz: 17. HD. 01.11.2013 T. E:2013/8951, K:14923 (www.e-uyar.com)

ödendiği belirtilen miktara ayrıca üçüncü kişi tarafından ödendiği resmi şekilde kanıtlanan miktarın da eklenmesi gerekeceği-⁴⁵⁸

√ “Bankaya borçlu olanlar açısından borç kredi sözleşmesinin düzenlendiği anda doğmuş olduğundan, “borcun hesabın kat edildiği tarihte doğduğu” gerekçesiyle, açılan tasarrufun iptali davasının reddine karar verilemeyeceği-⁴⁵⁹

b) “Eğer alacaklı-bankanın dayandığı kredi sözleşmesi yıllar önce başlamış bir kredi ilişkisinin devamı niteliğinde ise, alacağın ilk kredi sözleşmesinin düzenlendiği tarihte doğmuş sayılacağını” aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

√ “Davacı alacaklı banka ile davalı borçlu arasındaki kredi ilişkisinin 23.05.2006 tarihli kredi genel sözleşmesi ile başladığı, 10.09.2010 ve 24.05.2012 de limit arttırımı yoluna gidildiği, 28.11.2006 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesinde de 09.02.2007 de ve 14.03.2008 de limit arttırımına gidildiği, 15.01.2013 de de kredi sözleşmesi imzalandığı, davalı borçlunun davacı alacaklı ile imzalanan tüm sözleşmelerde müştereken ve müteselsilen kefil olarak sözleşmeye imza attığı, sonrasında kredi sözleşmeleri imzalanmaya devam edildiği, davacı ile davalı borçlu arasındaki ticari ilişki başlangıcının dava konusu tasarruf tarihinden önceye dayandığı-⁴⁶⁰

√ “Kredi Genel Sözleşmeleri, cari hesap şeklinde işleyen sözleşmeler olduğundan Bankalar; Sözleşmenin geçerlilik süresi içinde ve sözleşmede kararlaştırılmış limit içinde vereceği krediyi sürekli tekrarladığından ve böylece kredi alan, aldığı krediyi zamanında ödemek suretiyle (yeniden sözleşme imzalamaya gerek duymaksızın) kredi isteyebileceği bu nedenle borcun ilk kredi sözleşmesi yapıldığı anda itibaren doğduğu-⁴⁶¹

√ “Davacı-bankanın takip konusu yaptığı kredi alacağının, borçlu ile yapılan (ilk) kredi sözleşmesinin yapıldığı tarihte doğmuş sayılacağı-⁴⁶²

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı şekilde yaptığımız a ç ı k l a m a ve atıfta bulunduğumuz doktrindeki b i l i m s e l g ö r ü ş l e r ile Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri'nin i ç t i h a t l a r ı doğrultusunda, “somut uyumsuzlukta dava konusu –..... ilçesi,. mahallesi,. mevkii, 213 ada, 10 parsel sayılı, taşınmaza ilişkin yapılmış olan- tasarrufun İİK.m. 278 çerçevesinde iptal edilmesi gerekeceği” görüşümüzü – takdir muhterem mahkemeye ait olmak üzere- saygılarımızla sunarız...05.07.2025

⁴⁵⁸ Bknz: 17. HD. 12.10.2010 T. E:5012, K:8161 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁹ Bknz: 17. HD. 19.1.2009 T. E:2008/3224, K:10 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁰ Bknz: 17. HD 06.03.2019 T. E: 2016/2292, K: 2547 (www.e-uyar.com)

⁴⁶¹ Bknz: 17. HD 19.02.2019 T. E: 2018/6312, K: 1685 (www.e-uyar.com)

⁴⁶² Bknz: 15. HD. 11.7.2006 T. E:2667, K:4335 (www.e-uyar.com)

421) İcra Müdürlüğünce, Başka Bir İcra Müdürlüğünün .../... Sayılı Dosyasında Yapılan İhalede Bir Usulsüzlük Bulunup Bulunmadığı ve İcra Hukuk Mahkemesinin ... Tarih ve E: .../..., K: .../... Sayılı Kararının İsabetli Olup Olmadığı Hakkında

I- Hangi nedenlerle, ihalenin bozulmasının –icra mahkemesinde- istenebileceği İİK. m. 134’te «bozulma nedenleri» teker teker belirtilerek gösterilmemiştir⁴⁶³. Sadece, ihalenin «Türk Borçlar Kanunu’nun 281. maddesinde yazılı», «satış ilanının tebliğ edilmemiş olması», «satılan malın esaslı niteliklerindeki hata» yahut «ihaledeki fesat (hile)» nedeniyle bozulabileceğine değinilmiştir.⁴⁶⁴

Doktrindeki⁴⁶⁵ gruplandırmaya uyarak, «ihalenin bozulma nedenleri»;

- a) «İhaleye fesat karıştırılmış olması»,
- b) «Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemlerle ilgili bozma nedenleri»,
- c) «İhalenin yapılması sırasında doğan –ihalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemlerle ilgili- bozma nedenleri»,
- d) «Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması» şeklinde sıralayabiliriz.

İcra ve İflas Kanununda öngörülmemiş olan usulsüzlükler ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülüp, icra mahkemesinden «ihalenin feshine karar verilmesi» istenemez.

⁴⁶³ UYAR, T. İhalenin Feshine Neden Olan Usulsüzlükler [“Basit Yargılama Usulü Kurallarına (HMK. 320/(2)) Uyulmaması” (Birden Fazla Borçlunun Aynı Vekille Temsil edilmesi Halinde Satış İlanının Her İki Borçlu Adına Bu Vekile Ayrı Ayrı Tebliğ Edilmemesi” “Kıymet Takdirine İlişkin Usulsüzlüklerin Daha Sonra İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Sürülmesi”] (Leges Hukuk Dergisi, 2019, S: 118, s: 11-27) – UYAR, T. İhalenin Feshini Gerektirmeyen Durumlar (Legal Huk. Der. Temmuz/2018, S: 187, s: 3313-3330) – UYAR, T. İhalenin bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Der. Ocak/2007, S: 5, s: 83-96) – UYAR, T. “İcra Emri”, “Kıymet Takdiri Raporu ve Satış İlanı” Kendisine Usulsüz Tebliğ Edilen Borçlu İhalenin Feshini Talep Edebilir mi? Nasıl? (Yargı Dünyası Der., Ekim/2022, S: 312, s: 29 vd.) – UYAR, T. İhalenin Feshine Neden Olabilecek/Olamayacak Hatalı İşlemler (Leges Huk. Der. Ekim/2018, S: 106, s: 13-31; (Kayseri Bar. Der. Temmuz/2019, S: 3, s: 44-46) – UYAR, T. İhalenin Feshine Neden Olabilecek Uyuşmazlıklar (Leges Huk. Der. Ekim/2019, S: 118, s: 11-28) – BULUR, A. İcra ve İflas Hukuku’nda Fesat Karıştırma ve Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Dayanan İhalenin Feshi Nedenleri (GÜHFD. 2007, C: 11, S: 1-2, s: 45-69) – YEŞİL-TEPE, A.Ö. İcra ve İflas Hukuku’nda İhalenin Feshi Sebepleri (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi) – EKECİK, Ş. Yargıtay Kararlarında Kıymet Takdirine Şikayetin İcra Mahkemesinde Reddinin İhalenin Feshi Sebebi Olarak Görülmesi (MİHDER., 2012, S: 2, s: 27-42) – ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 11. Baskı, 2024, s: 713 vd.

⁴⁶⁴ UYAR, T. İhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Dr. S:5, s:83-96

⁴⁶⁵ ARSLAN, R. İhale ve İhalenin Feshi, s:76 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:2, s:1430 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, s:701 vd. – POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, s:521 vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, s:284 vd. – PEKCANİTEZ, H./ATLAY, O./ÖZKAN, M.Ş./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 11. Bası, s:383 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, C.1, s:862 vd. – ALSANCAK, H. İcra ve İflas Hukukunda İhalenin Feshi Sebepleri, s:32 vd. – MUŞUL, T./MUŞUL, A.T. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s:1019-1027 – YEŞİL-TEPE, A.Ö. İcra İflas Hukukunda İhalenin Feshi Sebepleri, s:28 vd. – MUŞUL, T./MUŞUL, A.T. İcra ve İflas Hukuku «El Kitabı», s:1019 vd.

Örneğin; haczedilmezlik iddiası, ihalenin feshi sebepleri arasında İcra ve İflas Kanununda yer almamış olduğundan «ihalenin feshi sebebi» olarak ileri sürülemez.⁴⁶⁶

Usulüne uygun biçimde gerçekleşen ihaleden sonra;

√ İcra takibinin iptal edilmesi,

√ İcranın geri bırakılması,

√ Alacaklının takip dosyasından feragat etmesi,

ihalenin feshi nedeni sayılmaz. Zira bu durumlar, ihalenin feshi nedenleri arasında gösterilmemiştir.^{467,468}

Yargıtay’a göre “*borca itiraz nedenleri, takibin kesinleşmesinden sonra ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülemez*”

İhalenin dayanağı idari işlem –örneğin; TMSF yönetim kurulu kararı- iptal edilse bile ihale, yasal koşullara uygun olarak yapılsa bile geçerlidir.⁴⁶⁹

Yargıtay’a göre; icra emrinin vekil yerine asile tebliğ edilmesi, ihalenin feshini gerektirmez.⁴⁷⁰

İhale (artırma sonu) tutanağının içeriği ve gerçekliği konusunda uyuşmazlık yoksa yani, tutanağın sahteliği iddia edilmemiş yani tutanakta başka bir eksiklik yoksa *icra müdürünün imzasının eksik olması, ihalenin feshini gerektirmez*. Zira imza eksikliğinin giderilmesi mümkün olup ihaleye duyulan güven, yapılan masraf, harcanan emek ve zaman gözetildiğinde, ihalenin salt imza eksikliği nedeniyle feshedilmesi usul ekonomisi ilkesine aykırıdır.⁴⁷¹

Satışı yapılan taşınmaz için alacaklının daha önce açmış bulunduğu tasarrufun iptali davası sonucunda verilen kararın, *ihale tarihinden önce bölge adliye mahkemesi kararı ile kaldırılması* fesih nedeni değildir.⁴⁷²

Kaybolan artırma tutanağı için *ihya yoluna başvurulması mümkün olup, bu durum ihalenin feshi nedeni değildir*.^{473 474}

«İhalenin feshi nedeni olup olmayacağı» hususunda uygulamada duyulan tereddütleri, **yüksek mahkeme** çeşitli içtihatlarında irdeleyerek, konuya açıklık getirmiştir.

⁴⁶⁶ Bknz: 12. HD. 19.1.2012 T. 13757/866; 16.12.2008 T. 18545/22126; 23.1.2007 T. 23346-740; 1.12.2005 T. 2001/23718; 18.7.2005 T. 12104/15941; 29.4.2005 T. 5735/9319

⁴⁶⁷ Bknz: 12. HD. 26.05.2021 T. 4516/5474 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁸ Bknz: HGK. 06.07.2011 T. 12-108/505 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁹ Bknz: 12. HD. 17.04.2019 T. 1535/6685 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁰ Bknz: HGK. 25.02.2019 T. 12-5/86 (www.e-uyar.com)

⁴⁷¹ Bknz: 12. HD. 13.02.2020 T. 14355/1272 (www.e-uyar.com)

⁴⁷² Bknz: 12. HD. 24.09.2020 T. 3617/7563 (www.e-uyar.com)

⁴⁷³ Bknz: 12. HD. 06.02.2017 T. 195/1317 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴ ERCAN, İ. age., s: 747

Gerçekten, yüksek mahkeme;

√ «Mahkemece ihalenin feshi gerekçesi olarak kabul edilen diğer husus olan borcun haricen ödenmiş olmasının ihalenin fesih nedenleri arasında bulunmadığını»⁴⁷⁵

√ «Takip dayanağı senedin 'teminat senedi olup, sonradan doldurulduğu' gerekçesi ile takip alacaklısı hakkında resmî belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından açılan kamu davasının yargılamasının sürmesi nedeniyle mahkemece HUMK'nun 317. maddesine dayanılarak ihalenin feshine karar verilmiş ise de, bu olgunun fesih nedenleri arasında bulunmadığını»⁴⁷⁶

√ «Ödeme emrinin ve ödeme emri tebligatının iptal edilmiş olmasının ihalenin fesih nedeni olmadığını»⁴⁷⁷

√ «Borcun haricen ödenmiş olmasının ihalenin fesih nedenleri arasında bulunmadığını»⁴⁷⁸

√ «Hesap kat ihtarının kefile tebliğ edilmemiş olmasının ihalenin feshine neden olmayacağını»⁴⁷⁹

√ «Takibe dayanak ipotek belgesinde yazılı alacağın takip tarihinde muaccel olmadığı iddiasının ihalenin feshi sebebi olarak kabul edilemeyeceğini»⁴⁸⁰

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğünün, ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini»⁴⁸¹

√ «Haczedilmezlik iddiasının ihalenin feshi nedenleri arasında yer almadığını»⁴⁸²

√ «'Takibin iptali' veya açılan 'menfi tespit davası' sonucunda borçlunun borçlu olmadığı tespit edilmiş olmasının ihalenin feshine neden olmayacağını»⁴⁸³

√ «Borçlunun menfi tespit davasını kazanmış olmasının, ihalenin feshine neden olmayacağını»⁴⁸⁴

√ «Takip iptal edilse dahi, takip sonucunda gerçekleşen ihalenin geçerliliğini koruyacağını»⁴⁸⁵

√ «İİK'nun 100. maddesinde yer alan ve derece kararının (sıra cetvelinin) düzenlenmesine yönelik uyuşmazlıkların ihalenin feshi sebebi olarak kabul edilemeyeceğini»⁴⁸⁶

⁴⁷⁵ Bknz: 12. HD. 01.11.2012 T. 16982/31153

⁴⁷⁶ Bknz: 12. HD. 04.05.2012 T. 1157/15132

⁴⁷⁷ Bknz: 12. HD. 10.04.2012 T. 29203/11871

⁴⁷⁸ Bknz: 12. HD. 01.11.2012 T. 16982/31153

⁴⁷⁹ Bknz: 12. HD. 27.4.2006 T. 6204/9213

⁴⁸⁰ Bknz: 12. HD. 21.3.2006 T. 3097/5781

⁴⁸¹ Bknz: 12. HD. 24.1.2006 T. 23459/227

⁴⁸² Bknz: 12. HD. 18.7.2005 T. 12104/15941

⁴⁸³ Bknz: 12. HD. 07.10.2021 T. 6485/8600; 15.7.2005 T. 11944/15760; 12.4.2005 T. 4676/7906

⁴⁸⁴ Bknz: 12. HD. 9.3.2004 T. 835/5346; 2.6.2003 T. 10655/12732

⁴⁸⁵ Bknz: 12. HD. 5.3.2004 T. 27518/5025

⁴⁸⁶ Bknz: 12. HD. 26.1.2004 T. 24116/1361; 9.5.2003 T. 7748/10559

√ «Ödeme emri tebligatının usulsüzlüğünün, kesinleşen ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»⁴⁸⁷

√ «Takibin kesinleşmesinden sonra borca itiraz nedeni yapılabilecek hususların 'feshin nedeni' olarak kabul edilemeyeceğini»⁴⁸⁸

√ «İhalede önce kesinleşen nedenlere dayanarak ihalenin feshinin istenemeyeceğini»⁴⁸⁹

√ «Takibe itirazın kabul edilmesinin, ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»⁴⁹⁰

√ «Kesinleşen takibin dayanağı olan kredi sözleşmesinin yerel mahkemece iptal edilmiş olmasının, -satışın durdurulması yönünde bir karar verilemediği sürece- tek başına ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»⁴⁹¹

√ «İhale tarihinden sonraki nedenlere dayanılarak, ihalenin feshinin istenemeyeceğini»⁴⁹²

√ «Kesinleşmiş ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı uyarınca yapılmış olan ihalenin feshinin 'ortaklığın giderilmesi kararının dayandığı veraset ilamının iptal edilmiş olduğu' iddia edilerek istenemeyeceğini»⁴⁹³

√ «İstihkak iddiasına ve davasına konu olabilecek nedenlerle ihalenin feshi davası açılmayacağını»⁴⁹⁴

√ «İcra takibinin, ihaleden sonra -İİK. 71'e göre- iptal edilmiş olmasının ihalenin feshine neden olmayacağını»⁴⁹⁵

√ «'Borca itiraz' nedeni olabilecek olan hususların 'ihalenin feshi' nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini»⁴⁹⁶

√ «Alacağın muvazaalı olduğuna ilişkin iddia ile ihalenin feshi davası açılmayacağını»⁴⁹⁷

belirtmiştir...

III- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

A- Davacı (şikayetçi) (E.) Ltd. Şt. vekili 17.05.2021 tarihli **“ŞİKAYET DİLEKÇESİ”**nde özetle;

• 4. İcra Müdürlüğü'nün. ../... sayılı takip dosyasından yapılan ipotekli takip sonucunda, 06.05.2021 tarihinde gerçekleşen ihalede, müvekkiline ait (4) adet taşınmazın satılmış olduğunu, yapılan ihalelerin usul ve kanuna aykırı olduğunu,

⁴⁸⁷ Bknz: 12. HD. 3.10.2000 T. 13057/14191

⁴⁸⁸ Bknz: HGK. 17.2.1999 T. 12-82/86

⁴⁸⁹ Bknz: 12. HD. 14.7.2011 T. 34096/15724; 12.12.2011 T. 10833/31457; 17.12.1999 T. 15957/16748

⁴⁹⁰ Bknz: 12. HD. 14.4.1999 T. 4057/4744

⁴⁹¹ Bknz: 12. HD. 3.2.1999 T. 15240/657

⁴⁹² Bknz: 12. HD. 3.2.1998 T. 150/664

⁴⁹³ Bknz: 12. HD. 23.10.1997 T. 9983/11369

⁴⁹⁴ Bknz: 12. HD. 10.4.1994 T. 358/4713

⁴⁹⁵ Bknz: 12. HD. 16.3.1992 T. 2853/3114

⁴⁹⁶ Bknz: 12. HD. 28.9.1990 T. 9697/9249

⁴⁹⁷ Bknz: 12. HD. 27.9.1988 T. 9578/10444

- Ödeme (icra) emrinin müvekkiline, Tebligat Kanunu'na aykırı olarak tebliğ edilmiş olduğunu,

- Satış ilanının, bölgesel alanda yayın yapan (Y.) isimli gazetede yapılmış olduğunu, bu gazetenin tirajının 50.000'in altında olduğunu,

- İcra dosyasındaki takip dayanağı hesap kat ihtarnamesinin müvekkiline gönderilmemiş olduğunu,

- Kıymet takdir tutanak ve raporlarının müvekkiline gönderilmemiş olduğunu,

- Satış kararında bahsedilen “satış ilanı”nın, *‘ilan panosu’* ile *‘adliye divanhanesi’*’nde ilan edilmemiş olduğunu,

- -G. Belediyesi tarafından satış ilanının asıldığına dair tutanağın olmadığı,

- -İcra Dairesince ilan askı tutanağına asıldığına/indirildiğine dair tutanak olmadığı,

- İpotek veren (A. A.) isimli kişinin ihaleye katılımının önlenmiş olduğunu,

- İhaleden önce bir kişinin *“hukuki bir sorun bulunduğunu, bu konuda ihale yapıldıktan sonra ihalenin feshi ve tapu iptal davası açacağını”* bildirmesi üzerine kimi şahısların ihaleye girmekten vazgeçmiş olduklarını, dolayısıyla ihaleye fesat karıştırılmış olduğunu,

- Açık artırma tutanağında *“ihale yeri”* ve *“ihalenin başlama saatinin”* gösterilmemiş olduğunu,

- ... ada ve ... parselde kayıtlı iki taşınmazın ihale ilanında ‘yapı kullanma izin belgelerinin bulunmadığı’ belirtilmiş olmasına rağmen, ilgili taşınmazlarla ilgili imar barışı müracaatı yapıldığından ve bu husus yapı kullanma izin belgesi yerine geçtiğinden bu durumunun İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden bu hususun sorulmadan ihalenin gerçekleştirilmiş olmasının hatalı olduğunu,

- -Takip dayanağı icra emrinin iptaline karar verilmesini,

- -Dava konusu (4) adet taşınmazlara ilişkin ihalenin feshine karar verilmesini, istemiştir.

B- Davacı (şikayetçi) (E.) Ltd. Şt. vekili 16.06.2025 tarihli “İSTİNAF DİLEK-ÇESİ”nde özetle;

- İcra dosyasındaki *‘hesap kat ihtarnamesi’* nin müvekkiline tebliğ edilmemiş olmasından dolayı, müvekkiline *‘Örnek: 6 İcra Emri’* gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu, bunun ‘süresi şikayet’ sebebi olduğunu, yapılmış olan ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini,

- Takibin ilk başında gönderilen *‘Örnek: 6 İcra Emri’nin müvekkilinin adresinden taşınmış olması nedeniyle kendisine tebliğ edilememesi üzerine, zabıta marifetiyle adres araştırması yapılmadan Teb.K. m. 35’e göre tebligat yapılarak icra takibinin kesilştirilmiş olmasının, ihalenin feshini gerektireceğini,*

- İcra dosyasından ‘kıymet takdir tutanak ve raporları’nın tebliğ edilmemiş olmasının ve ‘yeniden kıymet takdiri yapılması için keşif yapılması kararından dönülmüş olması’nın hatalı olduğunu,

- Somut olayda (4) ihalenin de 06.05.2021 tarihinde gerçekleşmiş olduğunu, bu tarihin ‘pandemi dönemi’ne rastladığını, bu nedenle bu durumun mücbir sebep kabul edilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini,

- Satış ilanın ‘ilan panosu ile, adliye divanhanesinde asılmamış olması’nın ihalenin feshini gerektireceğini,

*G. Belediyesi tarafından satış ilanının asıldığına dair tutanağın olmadığı

- *İcra Dairesince ilan askı tutanağına asıldığına/indirildiğine dair tutanak olmadığı

- ‘Fesat iddiaları’nın araştırılmadan ihalenin feshi taleplerinin reddedilmiş olmasının usulsüz olduğunu,

- ... ada ve ... parselde kayıtlı iki taşınmazın ihale ilanında ‘yapı kullanma izin belgelerinin bulunmadığı’ belirtilmiş olmasına rağmen, ilgili taşınmazlarla ilgili imar barışı müracaatı yapıldığından ve bu husus yapı kullanma izin belgesi yerine geçtiğinden bu durumunun (İ.) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden bu hususun sorulmadan ihalenin gerçekleştirilmiş olmasının hatalı olduğunu,

- ‘İpotek veren sıfatını taşıyan (A. A.) isimli kişinin ihaleye katılmasının önlenmiş olması’nın usulsüz olduğunu,

- ‘Tanık (T. B.)’ün beyanlarının ihaleye fesat karıştırıldığı şeklinde değerlendirilmesinin ve bu nedenle ihalenin feshine karar verilmemesinin’ hatalı olduğunu,

- ‘İlan panosu’ ile ‘adliye divanhanesi’nde satışın ilan edilmemiş olmasının, ihalenin feshini gerektirdiğini,

- Açık artırma tutanağında ‘ihale yeri’ ve ‘ihalenin başlama saati’nin gösterilmemiş olmasının ihalenin feshini gerektirdiğini,

b e l i r t e r e k, “istinaf dilekçesindeki talepleri doğrultusunda, her (4) ihale hakkında ‘ihalenin feshine karar verilmesini’” talep etmiştir.

IV- a) Yukarıda özetlenen 17.05.2021 tarihli “şikayet (dava) dilekçesi”nde şikayetçi (E.) LİMİTED ŞT. tarafından ileri sürülen şikayet sebeplerini yerinde bulmayan yerel ... 6. İcra Hukuk Mahkemesi 18.01.2022 tarihli ve E: .../..., K: .../... sayılı ilk kararında;

“Yapılan incelemede davacı borçlu şirkete icra emrinin gönderildiği, tebliğ işleminin yapılamaması üzerine ticaret sicil müdürlüğünde kayıtlı adresine TK 35 madde kapsamında tebligat yapıldığı, ilk tebligatın adresin boş olması nedeniyle yapılamadığı ve TK 35 maddesinin uygulandığı bundan sonra kıymet takdir raporlarının borçluya TK 35 madde kapsamında tebliğ edildiği yine icra müdürlüğünce hazırlanan satış ilanın TK 35 madde kapsamında 09/03/2021 tarihinde tebliğ edildiği, dolayısıyla davacı vekilinin tebligat işlemlerine yönelik iddialarının yerinde bulunmadığı,

Yine dava konusu İzmir ili, G. ilçesi, K. Mah. 1654 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda bulunan 1 nolu bağımsız bölüm mesken için muhammen bedelin 950.000 TL olduğu ancak taşınmazın 1.450.000 TL bedelle yapıldığı, İzmir ili, G. İlçesi, M. K. mah. ... ada, ... parselde kayıtlı 9 nolu bağımsız bölümün muhammen bedelinin 530.000 TL olduğu ancak taşınmazın 720.000 TL bedelle satıldığı, İzmir ili, G. İlçesi, M. mahallesinde bulunan 2756 ada, ... parselde kayıtlı 6 nolu bağımsız bölümün muhammen bedelinin 2.000.000 TL olduğu, satışın 1.455.000 TL bedelle yapıldığı, İzmir ili, G. İlçesi, M. K. Paşa mah. ... ada, ... parselde kayıtlı 10 nolu bağımsız bölümün muhammen bedelinin 500.000 TL olduğu, ancak satışın 660.000 TL bedelle yapıldığı, dört adet taşınmazdan 6 nolu bağımsız bölüm hariç diğer taşınmazların muhammen bedelin üzerinde bedellerle satışının yapıldığı, 6 nolu bağımsız bölüm yönünden ise muhammen bedelin yarısı ile satış giderlerinin toplamından fazla bir bedelle satışın yapıldığı, dolayısıyla ihale açısından zarar unsurunun oluşmadığı, davacı yanın bu çerçevede ihalenin feshini talep etmekte hukuki yararının da bulunmadığı kaldı ki tebliğ işlemlerinin usulüne uygun yapıldığı basın ilan kurumundan verilen cevaba göre (Y.) Gazetesinin 2021 yılı mart ayı ortalamasının 50.343 adet olduğu, davacı yanın iddialarının da yerinde bulunmadığı anlaşılmakla...”

diyerek d a v a n ı n r e d d i n e karar vermiştir.

b) ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, 29.06.2022 Tarih ve E: .../..., K: .../... sayılı kararında;

“...ipotekli taşınmaz malikleri (A.) A. Ş., (A. A.) ve (Ö. P.) davada taraf olarak yer almamıştır. Takip borçluları ile ipotekli taşınmazın maliki arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğundan, ipotekli taşınmaz maliklerinin de davalı olarak gösterilmemesi hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğindedir. Mahkemece adı geçen ipotekli taşınmaz maliklerine şikayet dilekçesi ve duruşma günü usulüne uygun olarak tebliğ edilerek, taraf teşkilinin sağlanması, taraflara savunma imkanı tanınıp, varsa delillerin toplanması ve anılan eksiklikler giderildikten sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, yöntemine uygun taraf teşkili sağlanmadan karar verilmesi yerinde görülmemiştir.

Diğer taraftan, ihale bedelinin, ihale konusu malın tahmini değerinin üzerinde satılması halinde, kural olarak, davacının, ihalenin feshini istemekte hukuki yararının bulunmadığı sonucuna varılabilir. Ancak her ihalenin feshi isteminin bu gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru değildir.

İİK'nın 134/2 maddesi, Borçlar Kanunu'nun 226 (TBK'nın 281 maddesi) maddesinde düzenlenen hukuka ve ahlaka aykırı yollara başvurularda ihalenin yapılması halinde, her ilgilinin ihalenin feshini isteyebileceğini düzenlemektedir. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiası ile kıymet taktirine usulüne uygun itiraz edilmesi ve taşınmazın düşük değerle satıldığı iddiasının ispatı durumunda, yukarıda belirtilen ilke ve kurallara uyarınca ihalenin, malın tahmini bedelinin üzerinde satılması halinde bile ihalenin feshi gerekir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, diğer ihalenin feshi sebepleri yanında, ihale başlamadan önce taşınmazın eski ve gerçek maliki olduğunu bildiren kişinin ihale salonu önünde hukuki bir sorun olduğundan bahisle ihalenin feshi ve tapu iptal davası açacağını söylemesi nedeniyle ihaleye katılacak bazı kişilerin katılmaktan vazgeçtikleri, bu şekilde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasında da bulunmuş, tanık deliline dayandığını bildirmiştir. Mahkemece davacıya tanıklarının bildirmesi konusunda kesin süre verilerek, tanıkları dinlenip oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin davacının dayandığı deliller toplanarak değerlendirilmeden yapılmadan bir kısım taşınmazların muhammen bedellerinin üzerinde satılması nedeniyle zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü doğru olmamıştır.

Bunun yanında, muhammen bedelin üstünde satılmayan bağımsız bölüme ilişkin olarak, mahkemece muhammen bedelin yarısı ile satış giderleri toplamından fazla bir bedelle satılması nedeniyle davacının hukuki yararı bulunmadığı yönündeki kabulünde de isabet bulunmamaktadır.

Mahkemece yapılması gereken, usulüne uygun taraf teşkili de sağlandıktan sonra, dava dilekçesindeki tüm iddiaların ayrı ayrı değerlendirilmesi ve her biri yönünden somut olaya uygun, doyurucu gerekçeyle karar verilmesinden ibarettir.”

diyerek, “yerel mahkemece verilmiş olan ret kararının kaldırılmasına...” karar vermiştir.

c) ... 6. İcra Hukuk Mahkemesi, 21.02.2023 Tarih ve E: .../..., K: .../... sayılı ikinci kararında;

“...yeniden yapılan yargulamada; ipotekli taşınmazın tüm malikleri davaya dahil edilmiş, ipotekli taşınmaz maliklerine usulüne uygun dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra yanlarca gösterilen tüm kanıtların toplandığı,

Yapılan incelemede davacı borçlu şirkete icra emrinin gönderildiği, tebliğ işleminin yapılamaması üzerine ticaret sicil müdürlüğünde kayıtlı adresine TK 35 madde kapsamında tebligat yapıldığı, ilk tebligatın adresin boş olması nedeniyle yapılamadığı ve TK 35 maddesinin uygulandığı bundan sonra kıymet takdir raporlarının borçluya TK 35 madde kapsamında tebliğ edildiği yine icra müdürlüğünce hazırlanan satış ilanının TK 35 madde kapsamında 09/03/2021 tarihinde tebliğ edildiği, dolayısıyla davacı vekilinin tebligat işlemlerine yönelik iddialarının yerinde bulunmadığı,

Yine ... BAM 8. Hukuk Dairesinin kararında taşınmazın eski ve gerçek maliki olduğunu bildiren kişinin ihale salonu önünde hukuki bir sorun olduğundan ihalenin feshi ve tapu iptal davası açacağını söylemesi nedeniyle ihaleye katılacak bazı kişilerin katılmaktan vazgeçtikleri ve bu şekilde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasının mahkememizce tanıklar dinlenilerek değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı, bu amaçla tarafların tanık deliline dayanmış olmaları karşısında tanıklar adına davetiye tebliğ edildiği, davalı tanıklarının dinlendiği ve davalı tanıklarının genel olarak ihale saatinden önce salonun önüne geldikleri salonun önünde kalabalıkla birlikte

beklediklerini, ancak koridorda veya salonun önünde satılan yer için davalıktır tapu iptali davası açacağım gibi sözler sarf eden bir kişiyi duymadıklarını, saati geldiğinde herkesin salona geçtiğini, salon kalabalık olduğu için seyircileri kapının önüne aldıklarını, hatta tanıklardan (H. Ş.) 'in 3 taşınmaz için pey sürdüğünü bildirdiği, hatta tanık (F. H. M.)'in yeminli anlatımında ihale salonunun bulunduğu koridorun dar olması nedeniyle insanların sıkışık vaziyette beklediklerini ihale saatinden önce koridorda birilerini ikna etmeye çalışan veya katılımı engellemeye çalışan, tapu iptal davası açacağım gibi sözler söyleyen kişi veya bir gurubun orada bulunmadığını, ifade ettiği, davacı vekilinin tanık listesinde isimleri bulunan tanıklar adına davetiye gönderildiği davacı tanığı (T. B.) adına bizzat kendisine tebliğ işleminin yapıldığı, davacı tanığın (A. D.) yönünden ise TK 21/1 maddesine göre tebligatın yapıldığı, ancak davacı tanıklarının duruşmaya katılmadıkları bunun üzerine haklarında zorla getirme müzekkeresi düzenlendiği, tanıkların zorla getirme yazısına rağmen duruşmaya katılmadıkları duruşmanın yeniden ertelendiği, ikinci ertelemeden sonra 21/02/2023 günlü duruşmada davacı tanığı (T. B.)'ün duruşmaya katıldığı,

Davacı tanığının yeminli anlatımlarında; davacı firmadan alacaklı olduğunu, ihaleye katılmak üzere adliyeye geldiğini, ihaleye çıkan taşınmazlardan bir tanesi ile ilgilendiğini, davacı şirket temsilcisinin ihale salonunun önünde olduğunu, yanındaki iki, üç kişi ile konuştuklarını Mehmet İlhan'ın ben buraya dava açarım, alanın başına dert olurum, 3-4 sene dava bitmez sözlerini söylediğini, bunun için kendisinin ihaleye katılmaktan vazgeçtiğini, daha sonra ilgilendiği dairenin 1.700.000 TL ye satıldığını öğrendiğini, kendi kanaatine göre bu satışın çok düşük bir bedelle olduğunu belirttiği, davalı tarafların talepleri üzerine tanığa yeniden sorular sorulduğu ve ihale saatinde Mehmet İlhan'ın yanındaki kişilerden çekindiğini bunun için vazgeçtiğini, yine Mehmet İlhan isimli kişinin Atak Medikal diye başka bir firmasının olduğunu, bu firmaya kendisinin gayrimenkul sattığını, karşılığında çek aldığını, Mehmet İlhan'ın bankadan kredi kullanması nedeniyle taşınmaza ipotek tesis edildiğini ve kendisinin de buradaki kredi ilişkisine kefil olarak imza attığını bildirdiği,

Davacı tanığı (A. D.)'un 21/02/2023 günlü duruşmada da hazır bulunmadığı, Emniyet tarafından hazır edilemediği, davanın ihalenin feshine yöneldiği, söz konusu şikayetin takip hukuku bakımından ivedi işlerden olduğu, tanığa ise oturumlarda ulaşmanın mümkün olmadığı görülmekle söz konusu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verilmesi gerektiği,

Kaldı ki, davacı tarafın ihale salonunun önünde "ben buraya dava açarım, alanın başına dert olurum, 3-4 sene dava bitmez " sözlerini sarf etmesi nedeniyle ihaleye katılımın engellendiğini iddia ettiği, ancak tutanaklar kapsamında ihaleye çok sayıda katılımın olduğu, bütün icrai ihaleler bakımından ihalenin feshi davası açılmasının olası bulunduğu, ihalenin feshi davası açılacağı yönündeki konuşmaların katılımı engelleyecek olgular olarak değerlendirilemeyeceği, davacı tanığı (T. B.)'ün davacı şirket temsilcisinin yanındaki kişilerden çekindiğini ifade etmesine karşılık ihale günü kapının önünde bulunan davalı tanıklarının böyle bir konuşmanın olmadığını belirttikleri, hatta katılımcıların salonda rahatça bulunabilmeleri için seyircilerin salon

dışına alındığı, münferit biçimde davacı tanığın (T. B.)'ün çekincelerinin ihalenin sıhhatini engeller biçimde bir fesat iddiasını desteklemeye yeterli bulunmadığı..."

gerekçesiyle;

“•Davacı yanın İİK 134 maddesine dayalı şikayetinin REDDİNE,

•İİK 134 madde gereği ihale bedelinin %10 oranında 428,550-TL para cezasının davacıdan tahsiline,...”

karar vermiştir.

ç) ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, 11.07.2023 Tarih ve E: .../..., K: .../... sayılı kararında;

“...Dairemizin 2022/1380 E. 2022/1764 K. sayılı kaldırma kararında belirtildiği şekilde taraf teşkili eksiğinin giderildiği, davacının ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası doğrultusunda tanıklarını bildirmesi için süre verildiği, davacı tarafça iki tanık ismi bildirildiği, bunlardan bir tanesinin dinlendiği, ancak diğer tanığın ihzar yazısı uyarınca hazır edilememesi nedeniyle dinlenmesinden vazgeçilerek karar verildiği anlaşılmış, Somut durumda, 16/02/2023 tarihli duruşma ara kararı ile, tanık (A. D.) hakkındaki ihzar müzekkeresinin tekidine, cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği, bu yazıya tanığın adresinde bulunmadığı şeklinde cevap verildiği, davacı vekiline bu tanığın adresini bildirmesi için kesin süre verilmeksizin karar verildiği anlaşılmıştır. Anılan durum karşısında bu tanığın adresinde bulunmaması halinin tespiti halinde, HMK 240. maddesindeki prosedürün yerine getirilmesi suretiyle davacı tanığının dinlenilmesi ya da şartların oluşması halinde HMK 240/3. bendi gereğince tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesi gerekirken, bu usul yerine getirilmeden tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesi isabetli değildir.

Ayrıca, muhammen bedelinin altında satışı yapılan 2756 ada, 1, parsel, 6 nolu bağımsız bölüm yönünden dava dilekçesindeki diğer tüm fesih sebeplerinin de ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kabule göre de, 30/11/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 33. maddesi ile İcra ve İflas Kanununa eklenen geçici 18. maddenin son fıkrası gereğince uygulanması gereken aynı Kanunla değişik İİK'nın 134. maddesinin 5. fıkrasının 3. bendi uyarınca, icra mahkemesi işin esasına girerek talebin reddine karar verirse, ihalenin feshini talep edeni feshi istenen ihale bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkum eder. Kamu düzeni yönünden yapılan incelemeye göre, karar tarihi itibarıyla yürürlükte olan bu kanun değişikliği dikkate alınarak, ilk derece mahkemesince ihale bedelinin %10'una kadar takdir hakkı kullanılarak para cezası verilmesi gerekirken, hiç bir gerekçe belirtilmeksizin % 10 para cezasına hükmedilmesi de usul ve yasaya aykırıdır...”

diyerek “yerel mahkemece verilmiş olan ret kararının kaldırılmasına...” karar vermiştir.

d) ... 6. İcra Hukuk Mahkemesi, 06.02.2024 Tarih ve .../..., K: .../... sayılı üçüncü kararında;

“...Mahkememizce yeniden yapılan yargılamada yanlarca gösterilen tüm kanıtların toplandığı, davacı tanığı (A. D.)'a usulüne uygun davetiye tebliğ edildiği ancak tanığın 17/10/2023 günlü oturumda hazır bulunmadığı bunun üzerine davacı vekiline söz konusu tanığa ulaşılabilecek başkaca bir adresin bulunup bulunmadığı yönünde beyanda bulunmak üzere süre tanındığı ayrıca tanık yönünden zorla getirme yazısı düzenlendiği, ancak tanığın 21/11/2023 günlü oturumda da hazır bulunmadığı, zorla getirme yazısına duruşma tarihinde iş yerinde bulunmaması nedeniyle hazır edilemediği yönünde yanıt verildiği, bundan sonra davacı yana tanığa ulaşılabilmesi olanaklı bir adresi bildirmek üzere süre tanınmasına, aksi halde bu delille dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususunun ihtarına karar verildiği, davacı yanca bir adres bildirilmesi üzerine yeniden davetiye tebliğ edildiği ve tanığın 30/01/2024 günlü oturumda anlatımının alındığı, davacı tanığı (A. D.)'un yeminli anlatımlarında, ihale tarihinde saatinden önce salonun önünde hazır bulunduğunu, mal sahibi olduğunu bildiği Mehmet İlhan isimli kişinin " burası ahli mal, ben itiraz edeceğim, kimseye yar olmaz, girmeyin ihaleye " gibi sözler sarf ederek ortaya konuştuğunu, kendisinin (A.) Medikal Firması adına ihaleye vekaleten katılmak üzere geldiğini, bu firmanın sahibi olan (A. A.)'ın kendisinin aynı zamanda dayısı olduğunu, vekaleten katılacağı için sözlerden etkilenmediğini ve salona girdiğini, ancak kapının önünde salona girmeyip oradan ayrılan bir iki kişinin olduğunu, sonra pey sürmeye başladığını, ancak fiyatın kendilerine uygun olmadığı için kendisinin artırmadığını, ihale bitiminde oradan ayrıldığını beyan etmiştir.

Tanık anlatımlarının alındığı oturumda davacı vekilinin icra dosyasında borçluya başlangıçtan beri yapılan tebligatların hatalı olduğuna yönelik beyan ve açıklama dilekçesi sunduğu ayrıca, tebligatta adı geçen M. G. isimli kişinin tebliğ evrakındaki imzasını kabul etmediğine yönelik ifadesini de içeren dilekçesini Mahkememize sunduğu ve bu hususların araştırılmasını talep ettiği,

Yapılan incelemede davacı borçlu şirkete icra emrinin gönderildiği, tebliğ işleminin yapılamaması üzerine ticaret sicil müdürlüğünde kayıtlı adresine TK 35 madde kapsamında tebligat yapıldığı, ilk tebligatın adresin boş olması nedeniyle yapılamadığı, tebliğ evrakı üzerinde M. G. isimli kişinin muhatabın adresten ayrıldığı yönünde imzasız beyanın bulunduğu belirtilmiştir ancak tebligat memurunun tebliğ evrakı üzerine " adres boş görünümündedir" ibaresini gözlem olarak eklediği, dolayısıyla içerde herhangi bir kişi veya firmanın bulunmadığı, mekanın boş olduğu, taşınmaya veya adresten ayrılmış olmaya ilişkin bilginin yada bilgi sahibinin beyanının sonuca etkili bulunmadığı, bu nedenle TK 35 maddesinin uygulandığı bundan sonra kıymet takdir raporlarının borçluya TK 35 madde kapsamında tebliğ edildiği yine icra müdürlüğünce hazırlanan satış ilanının TK 35 madde kapsamında 09/03/2021 tarihinde tebliğ edildiği, dolayısıyla davacı vekilinin tebligat işlemlerine yönelik iddialarının yerinde bulunmadığı,

İhaleye fesat karıştırıldığına yönelik iddialar bakımından davacının beyanları alınmayan tanığı (A. D.)'un anlatımlarının alındığı, bu tanığın beyanlarında " burası ahlı mal ben itiraz edeceğim, kimseye yar olmaz, ihaleye girmeyin " gibi sözler sarf ederek ortaya konuştuğunu belirttiği, ancak bu sözlerin herhangi bir tehdit unsuru ihtiva eden sözler olmadığı, zira her ihaleden sonra açılması hukukten ihtimal dahilinde bulunan ihalenin feshi davasının açılacak olmasına ilişkin sözlerin yada ihaleye itiraz edileceğine ilişkin sözlerin ihaleye fesat karıştırma kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu sözlerin tehdit, korkutma yada yüksek oranda caydırıcılık özelliği bulunan sözler olmadığı, her ihaleden sonra tarafların ihalenin feshi davası açma hak ve ihtimallerinin söz konusu olduğu, dolayısıyla fesada yönelik iddianın kanıtlanamadığı, kaldı ki 3 adet taşınmazın muhammen bedelin üzerinde bir değer ile satıldığı ve zarar unsurunun oluşmadığı, muhammen bedelin altında satılan taşınmaz bakımından ise usulsüz tebligat veya ihaleye fesat karıştırılması gibi ihaleyi sakatlayan herhangi bir gerekçenin mevcut bulunmadığı anlaşılmış olması karşısında şikayetin reddine karar vermek gerekmektedir”

gerekçesiyle;

“ •Şikayetin REDDİNE,

•İİK 134/2 madde kapsamında ihale bedelinin %5 oranında 214.300-TL para cezasının davacıdan tahsiline,...”

karar vermiştir.

e) ... Bölge Adliye Mahkemesi, 8. Hukuk Dairesi, 03.05.2024 Tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararında;

“...somut olay değerlendirildiğinde her ne kadar davaya konu taşınmazlardan 2756 ada, 1 parsel, 6 nolu bağımsız bölüm dışında kalan taşınmazlar muhammen bedelin üstünde satılmışlarsa da değişen görüş ve uygulama çerçevesinde davaya konu tüm taşınmazlar yönünden davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü tüm fesih sebepleri teker teker değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekir. Kaldı ki ilk derece mahkemesi kararı incelendiğinde; Dairemizin 2. kaldırma kararında "muhammen bedelinin altında satışı yapılan 2756 ada, 1, parsel, 6 nolu bağımsız bölüm yönünden dava dilekçesindeki diğer tüm fesih sebeplerinin de ayrı ayrı değerlendirilmesi" gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen mahkemece bu hususa da riayet edilmediği ve bu taşınmaz yönünden dahi usulsüz tebligat ve fesat iddiaları dışındaki sebeplerin incelenmediği görülmektedir.

O halde mahkemece; öncelikle davacı tarafın her bir talebine (ve her bir talebine ilişkin olarak ileri sürdüğü sebeplere) ilişkin gerekli yargılama yapıldıktan sonra oluşacak sonuca göre, ihale alıcılarının takibin tarafı değil ve fakat üçüncü kişiler oldukları da nazara alınarak, davacı tarafın her bir talebi hakkında HMK 297/2 maddesi gereği ayrı ayrı hüküm kurulması gerekmektedir

Yukarıda açıklanan nedenlerle, kararın usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla davacının istinaf başvurusunun, esasa ilişkin diğer yönler incelenmeksizin, kabulü

ile HMK'nın 353/1-a/6 maddesi uyarınca kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekmiştir...”

diyerek, “yerel mahkemece verilmiş olan ret kararının kaldırılmasına...” karar vermiştir.

f) ... 6. İcra Hukuk Mahkemesi 29.04.2025 Tarih ve E: .../..., K: .../... sayılı dördüncü kararında;

“...Mahkememizce yeniden yapılan yargılamada yanlarca gösterilen tüm kanıtların toplandığı, davacı yanın iddia ve netice-i talebinin icra emrinin usulsüz tebliğ edildiğine yöneldiği, icra emri tebliğ tarihinin düzeltilmesini, usulüne aykırı düzenlenen icra emrinin iptalini, ihaleye konu 4 adet taşınmazın kıymet takdirine itirazlarının kabulüne ve davaya konu 4 adet taşınmazın ihalelerinin ayrı ayrı feshine yönelik bulunduğ, bu kapsamda ;

A- Davacı yanın icra emrinin tebliğ işleminin usulsüz olduğunu, icra emrini 07/05/2021 tarihinde öğrendiklerini bu nedenle öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ettiği,

Yapılan incelemede davacı borçlu şirkete icra emrinin gönderildiği, tebligatın fiziki olarak gönderildiği, davacının ise elektronik tebligat adresi bulunduğunu bildirmesi üzerine PTT İl Müdürlüğünden bu hususunun sorulduğu ancak davacı şirket adına mevcut UETS adresinin şirket yetkilisi tarafından aktif edilmediği için söz konusu hesaba e-tebligat iletilmesinin mümkün bulunmadığının bildirildiği, bu nedenle fiziki tebligat gönderilmesinde yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, bu fiziki tebliğ işleminin yapılamaması üzerine ticaret sicil müdürlüğünde kayıtlı adresine TK 35 madde kapsamında tebligat yapıldığı, ilk tebligatın adresin boş olması nedeniyle yapılamadığı, tebliğ evrakı üzerinde M. G. isimli kişinin muhatabın adresten ayrıldığı yönünde imzasız beyanın bulunduğu belirtilen ancak tebligat memurunun tebliğ evrakı üzerine "adres boş görünümündedir" ibaresini gözlem olarak eklediği, dolayısıyla içeride herhangi bir kişi veya firmanın bulunmadığı, mekanın boş olduğu, taşınmaya veya adresten ayrılmış olmaya ilişkin bilginin yada bilgi sahibinin beyanının sonuca etkili bulunmadığı, bu nedenle TK 35 maddesinin uygulandığı bundan sonra kıymet takdir raporlarının borçluya TK 35 madde kapsamında tebliğ edildiği yine icra müdürlüğünce hazırlanan satış ilanının TK 35 madde kapsamında 09/03/2021 tarihinde tebliğ edildiği, dolayısıyla davacı vekilinin tebligat işlemlerine yönelik iddialarının yerinde bulunmadığı, dolayısıyla usulsüz tebligat şikayetinin reddine karar verilmesi gerektiği,

B- Davacı yanın icra emrinin usulüne aykırı tebliğ edilmiş olması yanında icra emrinin iptaline yönelik isteminin söz konusu olduğu, ne var ki ihale tarihine kadar yöntemine uygun olarak yapılmış tebligatlara rağmen davacının kat ihtarının tebliği konusundaki şikayetlerini icra mahkemesi nezdinde uyuşmazlık konusu haline getirmediği, dolayısıyla söz konusu iddianın ihalenin feshi davasında irdelenmeyeceği, dolayısıyla icra emrinin iptaline ilişkin şikayetin reddine karar verilmesi gerektiği,

C- Yine davacı yanın netice-i talebinde İİK 128/a madde kapsamında taşınmazların kıymet takdir işlemine yönelik şikayetlerini Mahkememize taşıdığı, ancak davacının UETS adresinin aktif olmadığı, icra emrinin tebliğ edilememesi üzerine TK 35 maddesinin uygulandığı, bundan sonra kıymet takdir raporunun da davacı tarafa TK 35 maddesine göre tebliğ edildiği, ancak yine İİK 128/a maddesinde belirtilen yasal 7 günlük süre içerisinde davacının kıymet takdirine ilişkin işlemi icra mahkemesi nezdinde dava konusu etmediği, bu durumda kıymet takdirine yönelik 17/05/2021 tarihli başvurunun süresinde bulunmadığı anlaşılmış olması nedeniyle kıymet takdirine yönelik şikayetin süre aşımı nedeniyle reddi gerekeceği,

D- Davacı yanın netice-i talebinde ihale konusu 4 taşınmazın ihalelerinin ayrı ayrı feshine karar verilmesini talep ettiği, davacının tebliğ işlemlerini ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürdüğü, ilanın traji 50.000 üstünde bir gazetede yapılmadığını, satış ilanının ilan panosu ve adliye divanhaneğine asılmak suretiyle ilanına karar verilmesine rağmen bu işlemlerinin yapılmadığını, yine G. Belediye Başkanlığına ilan için müzekkere yazılmasına karşılık ilanının yapıldığına dair bir belgenin dosyada bulunmadığını, taşınmazlara yapı kayıt belgesi alınmış olmasına rağmen bu durumun satış ilanına işlenmediğini, ihale başlamadan evvel taşınmazın eski maliki olduğunu bildiren kişinin ihale salonunun önünde hukuki bir sorun olduğundan bahisle ihalenin feshi ve tapu iptal davası açacağını bildirerek katılımcı sayısını azalttığını bu hususun feshat sebebi olduğunu, ihale tutanağında başlama saatinin belirtilmediğini ileri sürdüğü,

1-Her ne kadar davacı yan tebliğ işlemlerinin ve satış ilanı tebliğinin usulüne aykırı olması hususunun ihalenin feshi sebebi olduğunu ileri sürmüş ise de, yukarıda açıklandığı üzere icra emri tebliğ işleminin usulüne uygun olduğu, kıymet takdir raporu tebliğ işleminin aynı yöntemle yapıldığı, bundan sonra satış ilanının da davacı yana TK 35 madde çerçevesinde tebliğ edildiği, tebliğ işlemlerinde yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, tebliğ işlemlerine dayalı feshi iddiasının yerinde bulunmadığı,

2- Gazete ilanına ilişkin iddiaların Mahkememizce değerlendirildiği, bu yönde basın ilan kurumuna yazı yazıldığı, kurum tarafından verilen cevabi yazıda (Y.) Gazetesinin Mart 2021 ayında günlük, fiili net satış ortalamasının 50.343 adet olduğunun bildirildiği, davacı ayrıca gazetenin bölgesel nitelikli bulunduğunu bildirmiş ise de, taşınmazların niteliği itibariyle çeşitli Yargıtay kararlarında vurgu yapıldığı gibi fabrika, otel gibi ulusal çapta ilanı gerekli kılabilecek bir nitelikte bulunmaları halinde bu hususunun dikkate alınması gerekeceği, dava konusu taşınmazların mahiyeti itibariyle trajin 50.000 nin üzerinde bir gazetede yapılmış olmasının yasal gereklilik için yeterli bulunduğu, dolayısıyla gazetenin bölgesel dağıtımli olup olmaması hususunun sonuca etkili bulunmadığı,

3- Satış ilanının askıdan indirildiğine dair tutanak düzenlenmediği iddia edilmiş ise de, İzmir 4 İcra Müdürlüğüne ait 26/05/2021 tarihli tutanakta 26/05/2021 tarihi itibariyle açık arttırma ilanının ilan panosundan indirildiğine dair tutanak başlığı altında tutanağın düzenlendiği, bu çerçevede söz konusu iddianın yerinde bulunmadığı,

4- Ayrıca satış ilanının G. Belediyesi tarafından ilan edilip edilmediğinde ilişkin dosyada belge bulunmadığının iddia edildiği, ancak icra dosyası kapsamında G. Belediye Başkanlığı tarafından verilen cevapta 08/04/2021 tarihli müzekkereye göre satış ilanının Belediye tarafından ilan edildiğine dair düzenlenen tutanağın dosyaya gönderildiği,

5- Kıymet takdir raporu kapsamında taşınmazlara ait tüm özelliklerin satış ilanına açıkça işlendiği, taşınmazlara ait bir nitelik veya vasfın satış ilanına eksik olarak yazılı bulunmadığı, dolayısıyla yapı kayıt belgesine ilişkin bilginin satış ilanında yer almadığına yönelik iddianın sonuca etkili bulunmadığı,

6- İhaleye fesat karıştırıldığına yönelik iddialar bakımından davacının beyanları alınmayan tanığı (A. D.)'un anlatımlarının alındığı, bu tanığın beyanlarında " ben ihale tarihinde, saatinden önce salonun önünde hazır bulundum. Salonun önünde yaklaşık 10-15 kişi vardı, bir ara mal sahibi olduğumu bildiğim Mehmet İlhan isimli kişi "burası ahlı mal, ben itiraz edeceğim, kimseye yar olmaz, girmeyin ihaleye" gibi sözler sarf ederek ortaya konuştu. Ben Ayis Medikal firması adına ihaleye vekaleten katılmak üzere gelmiştim. (Bu firmanın sahibi olan (A. A.) benim aynı zamanda dayım olur.) Vekaleten katılacağım için bu sözlerden etkilenmedim ve salona girdim, ancak kapının önünde salona girmeyip oradan ayrılan bir iki kişi oldu, bundan sonra pey sürmeye başlandı, fiyat bize uygun olmadığı için ben artırmadım. İhale bitiminde oradan ayrıldım. bilgim görgüm bundan ibarettir." şeklinde anlatımda bulunduğ,

Yine davacı tanığı (T. B.)'ün 21/02/2023 günlü duruşmada anlatımının alındığı, tanığın yeminli anlatımlarında; davacı firmadan alacaklı olduğunu, ihaleye katılmak üzere adliyeye geldiğini, ihaleye çıkan taşınmazlardan bir tanesi ile ilgilendiğini, davacı şirket temsilcisinin ihale salonunun önünde olduğunu, yanındaki iki, üç kişi ile konuştuklarını Mehmet İlhan'ın ben buraya dava açarım, alanın başına dert olurum, 3-4 sene dava bitmez sözlerini söylediğini, bunun için kendisinin ihaleye katılmaktan vazgeçtiğini, daha sonra ilgilendiği dairenin 1.700.000 TL ye satıldığını öğrendiğini, kendi kanaatine göre bu satışın çok düşük bir bedelle olduğunu belirttiği, davalı tarafların talepleri üzerine tanığa yeniden sorular sorulduğu ve ihale saatinde Mehmet İlhan'ın yanındaki kişilerden çekindiğini bunun için vazgeçtiğini, yine Mehmet İlhan isimli kişinin Atak Medikal diye başka bir firmasının olduğunu, bu firmaya kendisinin gayrimenkul sattığını, karşılığında çek aldığını, Mehmet İlhan'ın bankadan kredi kullanması nedeniyle taşınmaza ipotek tesis edildiğini ve kendisinin de buradaki kredi ilişkisine kefil olarak imza attığını bildirdiği,

Tanıkların " burası ahlı mal ben itiraz edeceğim, kimseye yar olmaz, ihaleye girmeyin " gibi sözler sarf ederek ortaya konuştuğunu belirttiği, ancak bu sözlerin herhangi bir tehdit unsuru ihtiva eden sözler olmadığı, zira her ihaleden sonra açılması hukuken ihtimal dahilinde bulunan ihalenin feshi davasının açılacak olmasına ilişkin sözlerin yada ihaleye itiraz edileceğine ilişkin sözlerin ihaleye fesat karıştırma kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu sözlerin tehdit, korkutma yada yüksek oranda caydırıcılık özelliği bulunan sözler olmadığı, her ihaleden sonra tarafların ihalenin feshi davası açma hak ve ihtimallerinin söz konusu olduğu, dolayısıyla fesada yönelik

iddianın kanıtlanamadığı, kaldı ki 3 adet taşınmazın muhammen bedelin üzerinde bir değer ile satıldığı ve zarar unsurunun oluşmadığı, muhammen bedelin altında satılan taşınmaz bakımından ise usulsüz tebligat veya ihaleye fesat karıştırılması gibi ihaleyi sakatlayan herhangi bir gerekçenin mevcut bulunmadığı,

7- İhale başlama saatinin tutanakta yer almadığı yönünde davacının iddialarının mevcut olduğu, ancak icra dosyası kapsamında mevcut olan ıslak imzalı tutanakların incelenmesinde açık artırma başlama saatinin ve ihale bitim saatinin tutanaklara yazılı bulunduğu, bu yöndeki iddianın yerinde bulunmadığı,..”

gerekçesiyle

“• Davacı yanın, icra emrinin tebliğ işleminin usulsüz olduğuna ilişkin şikayeti-nin REDDİNE,

• Davacı yanın, icra emrinin iptali isteminin REDDİNE,

• İİK 128/a madde kapsamında kalan kıymet takdirine yönelik şikayetin süre aşımı nedeniyle reddine,

• Dava konusu taşınmazların ihalelerinin feshine ilişkin şikayetin reddine,

• İhale bedelinin %5 oranında para cezasının (214.300-TL) davacıdan tahsi-line,” karar vermiştir.

Şikayetçi vekilinin Mahkemenin bu kararına yönelik verdiği 16/06/2025 ta-rihli istinaf dilekçesinde belirttiği hususlar, sırasıyla ve ayrı ayrı değerlendirilecek olursa;

1- ŞİKAYET (DAVA) DİLEKÇESİ’nin 3. maddesinde (ve İSTİNAF DİLEK-ÇESİ’nin 4. maddesinde); Hesap Kat ihtarnamesinin tebliğ edilmemiş olması sebe-biyle 6 örnek icra emrinin gönderilemeyeceği iddiasına yönelik olarak;

Davacı vekilinin “müvekkiline hesap kat ihtarnamesinin tebliğ edilmemiş olması nedeniyle kendisine ‘Örnek: 6 İcra Emri’ gönderilmesinin de hatalı olduğunu, yapılan ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini” ileri sürmesi isabetli değildir.

Gerçekten Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 16.03.2023 Tarih ve E: 1082, K: 1729 sa-yılı kararında açıkça “.... Hesap kat ihtarı tebliğ edilmeyen borçlular için ilamlı takip yoluna gidilemeyeceği iddiasının ‘borca itiraz’ niteliğinde olduğunu, bu konudaki iha-lenin feshi şikayetin dinlenemeyeceğini” belirtmiş olduğu gibi, somut olayda borçlu (E.) LİMİTED ŞT.’nin “hesap kat ihtarnamesinin kendisine tebliğ edilmemiş olması nedeniyle hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılamayacağı” konu-sundaki şikayeti ... 7. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 27.05.2025 T. ve E: ..., K: ... sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Hesap kat ihtarının tebliğ edilemediği iddiasının ihalenin feshi davasında dinlen-mesi mümkün olmamakla birlikte; Kaldı ki olayımızda kat ihtarının kredi sözleşme-sinde yer alan adrese tebliğ çıkarıldığı ancak bila döndüğü görülmüştür. Bu durumda

Yargıtay'ın yerleşik içtihatları gereğince kat ihtarnamesi “tebliğ edilmiş sayılacağından” her halükarda davacının bu iddiası isabetli değildir.

2- ŞİKAYET (DAVA) DİLEKÇESİ'nin 2. maddesinde (ve İSTİNAF DİLEKÇESİ'nin 4. maddesinde); İcra emrinin usulüne uygun gönderilmediği iddiasına yönelik olarak;

Davacı vekili “Ödeme emri”nin (NOT: Bu terim burada yanlış kullanılmış olup dosyada borçluya ÖDEME EMRİ değil İCRA EMRİ tebliğ edilmiş olduğundan, buradaki ‘ödeme emri’ sözcüğünü ‘icra emri’ olarak algılamak gerekir...) müvekkiline usulsüz tebliğ edilmiş olduğunu, bunun ihalenin feshine neden olacağını” bildirmişse de, icra (ödeme) emrinin borçluya usulsüz olarak tebliğ edilmiş olması, ihalenin feshine neden olamaz...

Yukarıda (s: 3’de dipnot 15’de ve s: 4’de dipnot 19’da ve s:4’de dipnot 25’de) **yüksek mahkeme** bu konudaki görüşünü açıkça belirtmiştir. Kaldı ki; 6. İcra Hukuk mahkemesi 26.06.2022 tarihli kararını 2. sayfasının son dan bir önceki paragrafında ve 24.02.2023 tarihli kararının üçüncü sayfasının ikinci paragrafında 16.02.2024 tarihli kararının üçüncü sayfasının son paragrafında 29.04.2025 tarihli kararının 3. sayfasının 3. paragrafında “*bu konuda usulsüz tebligat bulunmadığı*” belirtilmiştir.

Ayrıca şikayetçi, şikayet dilekçesinde icra emrinin usulüne uygun gönderilmediği ilişkin olarak sadece, zabıta araştırması yapılması gerekliliği üzerinde dururken , istinaf dilekçesinde iddialarını genişletmiştir.

Yargıtay’ın bugüne kadarki yerleşmiş içtihatları uyarınca; davacı, d a v a d i l e k ç e s i n d e dayanmadığı (ileri sürmediği) sebepleri, i s t i n a f d i l e k ç e s i n d e ileri süremez.

Nitekim **yüksek mahkeme** bu hususu, içtihatlarında aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

√ “İhalenin feshi istemine ilişkin şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen nedenlerin, istinaf incelemesinde dikkate alınamayacağı”

√ “Davacı borçlular vekili istinaf başvuru dilekçesinde, satış ilanının gösterilen adreste daimi evrak memuruna tebliğ edildiğini, bu tebligatta, tebliğ memuru tarafından, muhatabın adreste bulunup bulunmadığının araştırılıp tespit edilmediğini iddia etmiş ise de, dava dilekçesinde bu hususun ihalenin feshi nedeni olarak gösterilmediğinin anlaşıldığı, dolayısıyla dava dilekçesinde ileri sürülmeyen bu nedenin istinaf incelemesinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı”⁴⁹⁸

3- ŞİKAYET (DAVA) DİLEKÇESİ'nin 4. maddesinde (ve İSTİNAF DİLEKÇESİ'nin 5. maddesinde); Kıymet takdirine ilişkin itirazlarına yönelik olarak;

Yerel mahkeme olan ... 6. İcra Hukuk Mahkemesince (.../... Esas sayılı dosyada) davacının talebi kabul edilerek “ihale konusu taşınmazlara tekrar kıymet takdiri

⁴⁹⁸ Bknz: 12. HD. 22.09.2021 T. E: 6115, K: 7785 (www.e-uyar.com)

yapılması için mahallinde keşif yapılmasına” dair ara kararı verilmişse de, daha sonra davalı-alıcı (D. Ö.)’nun 21.02.2025 tarihli dilekçesi üzerine mahkemece bu (hatalı) ‘ara kararı’ndan dönülmüştür.

Gerçekten; icra dairesince kendisine takip konusu taşınmaza takdir edilen kıymet tebliğ edilen borçlu yedi günlük şikayet süresi içinde İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak şikayette (kıymet takdirine itirazda) bulunmaması halinde, icra dairesince takdir edilen kıymet kesinleşir ve taşınmaz bu kıymet üzerinden satışa çıkarılır.^{499 500} Somut olayda; kıymet takdirinin 16.12.2020 tarihinde yapıldığı ve **‘borçlunun bu kıymet takdirine karşı şikayet yoluna başvurmadiğı’** ... 4. İcra Müdürlüğü’nün. ./... sayılı dosyaya ilişkin olarak verdiği cevabi yazıdan açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle mahkemece “ihalede satılmış olan İzmir, G., M. mahallesi, 2756 ada, ... parselde kayıtlı, alıcı D. Ö. tarafından satın alınmış olan taşınmaza yeniden kıymet takdiri yapılmamış olması” isabetli olmuştur...⁵⁰¹

Davacı vekili, “kıymet takdir tutanak ve raporlarının kendisine tebliğ edilmediğini” ileri sürerek “ihalenin feshine karar verilmesini” istemişse de bahsedilen tutanak ve raporlar davacıya Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine uygun olarak tebliğ edilmiş olduğundan, bu hususa yönelik ihalenin feshi istemi de yerinde değildir.

4- ŞİKAYET (DAVA) DİLEKÇESİ’nin 5. maddesinde (ve İSTİNAF DİLEKÇESİ’nin 6. maddesinde); satış ilanının yayınlandığı gazeteye yönelik itirazlarına ilişkin olarak;

Davacı vekili, “04.03.2021 tarihli ‘satış kararı’nda satış ilanının, ilam panosu ile adliye divanhanesine asılmak ve Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede yayınlanmasına karar vermişse de olayda satış ilanının mahalli bir gazete olan (Y.) gazetesinde yayınlandığını” belirterek “ihalenin feshine karar verilmesini” istemiştir.

Somut OLAY’DA; ihalesinin feshi istenen (davalı D. Ö.) tarafından satın alınmış olan taşınmaz bir m e s k e n’dir. **Yüksek mahkeme**, öteden beri devam eden yerleşmiş

⁴⁹⁹ ERİŞİR, E. Taşınmaza Yapılan Kıymet Takdirine Karşı Şikayet Yoluna Başvurmuş ve Talebi Esastan Reddedilmiş Borçlu, Kıymet Takdirinin Usulsüzlüğünü İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülebilir mi? (Terazi Huk. Der., S:214, Haziran/2024, s:72 vd.)-GÜNEYSU, N. B. İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri, 2020, s:250-271-ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 11.Baskı, 2024, s:668-KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2.Baskı, 2013, s:661-UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3.Baskı1, C:2, 2014, s:2355-ARSLAN, R.İcra-İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s:110- MUŞUL, T./MUŞUL, A.T. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2024, s:985-GÖRGÜN, R.Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. İcra ve İflas Hukuku, 5.Baskı, 2024, s:325

⁵⁰⁰ 2 Bknz: 12.HD.18.01.2023 T. 12834/285;12.HD. 23.01.2023 T. 13281/386;12.HD. 24.01.2023 T. 13002/422 (ERİŞİR, E. agm. s:72)-HGK. 06.06.2020 T. 12-742/406; 12.HD. 12.11.2019 T. 12589/16404 (ERCAN, İ. age. s:668)-12.HD. 26.03.203 T. 5689/11500; 12.HD. 04.07.2012 T. 9666/23455; 12.HD. 03.11.2014 T. 27394/25753 (MUŞUL, T./MUŞUL, A.T.age.s:985)-12.HD. 04.07.2012 T. 9666/23455; 12.HD. 28.04.2003 T. 6221/9474 (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:2358)-12.HD. 21.01.2014 T. 35355/1252; 12.HD. 28.05.2013 T. 13300/19654 (GÖRGÜN, R.Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. age. s:325)- HGK. 17.03.1999 T. 12-161/148; 12.HD. 12.02.2018 T. 6973/1132; İZMİR BAM. 12.HD. 06.02.2017 T. 148/267 (GÜNEYSU, N. Bage. s:271)

⁵⁰¹ Bu konuda bknz: Dosyaya sunulmuş olan 21.02.2025 tarihli Hukuki Mütalâamız

içtihatlarında; “gazete ilanının tirajı yüksek ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede yapılması gereğinin her yöreden alıcı çıkabilecek nitelikteki otel, fabrika gibi benzeri yüksek değerli yerler için olduğunu” aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

√ “İhalede satılmış olan taşınmazın, her yöreden alıcı çıkabilecek otel, fabrika veya benzeri nitelikte bir taşınmaz olmaması halinde satış ilanının tirajı yüksek bir gazetede yapılmaması olmasının ihalenin feshine neden olmayacağı”⁵⁰²

√ “Satışı yapılan taşınmazın özellikleri dikkate alındığında, her yöreden alıcısı çıkabilecek otel, fabrika veya benzeri nitelikte bir mal olmaması, değeri itibariyle de ulusal bir gazetede ilanın zorunlu olmaması karşısında, satış kararında ulusal veya yerel gazete olduğu belirlenmeden yerel gazetede ilan yapıldığı gerekçesi ile ihalenin feshine karar verilmesinin hatalı olduğu”⁵⁰³

√ “Gazete ilanının tirajı yüksek ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede yapılması gereğinin, her yöreden alıcı çıkacak nitelikteki otel, fabrika gibi benzeri yüksek değerli yerler için olduğu”⁵⁰⁴

√ “Gazete ilanının tirajı yüksek ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede yapılması gereğinin, her yöreden alıcı çıkacak nitelikteki otel, fabrika benzeri yüksek değerli yerler için olduğu”⁵⁰⁵

ş e k l i n d e ifade edilmiştir.

Bu nedenle, davacı vekilinin bu yöne ilişkin fesih istemi yerinde değildir...

5- İSTİNAF DİLEKÇESİ’nin 8. maddesinde ; **Pandemi sebebiyle ihalenin feshedilmesi gerektiği iddiasına yönelik;**

Yargıtay’ın bugüne kadarki yerleşmiş içtihatları uyarınca; davacı, d a v a d i l e k ç e s i n d e dayanmadığı (ileri sürmediği) sebepleri, i s t i n a f d i l e k ç e s i n d e ileri süremez.

Nitekim **yüksek mahkeme** bu hususu, içtihatlarında aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

√ “İhalenin feshi istemine ilişkin şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen nedenlerin, istinaf incelemesinde dikkate alınamayacağı”⁵⁰⁶

√ “Davacı borçlular vekili istinaf başvuru dilekçesinde, satış ilanının gösterilen adreste daimi evrak memuruna tebliğ edildiğini, bu tebligatta, tebliğ memuru tarafından, muhatabın adreste bulunup bulunmadığının araştırılıp tespit edilmediğini iddia etmiş ise de, dava dilekçesinde bu hususun ihalenin feshi nedeni olarak

⁵⁰² Bknz: 12. HD. 10.01.2023 T. E: 12563, K: 36 (www.e-uyar.com)

⁵⁰³ Bknz: 12. HD. 06.06.2016 T. E: 14452, K: 15924; 02.12.2015 T. E: 28089, K: 30225; 12.11.2015 T. E: 25420, K: 27867 (www.e-uyar.com)

⁵⁰⁴ Bknz: 12. HD. 30.09.2004 T. E: 15982, K: 20566 (www.e-uyar.com)

⁵⁰⁵ Bknz: 12. HD. 27.05.2004 T. E: 9766, K: 13490 (www.e-uyar.com)

⁵⁰⁶ Bknz: 12. HD. 17.01.2023 T. E: 12674, K: 229 (www.e-uyar.com)

*gösterilmediğinin anlaşıldığı, dolayısıyla dava dilekçesinde ileri sürülmeyen bu nede-
nin istinaf incelemesinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı”⁵⁰⁷*

Bu nedenle; davacının 16.06.2025 tarihli İSTİNAF DİLEKÇESİ’nin (8) numaralı maddesinde bahsi geçen “*dava konusu ihalenin pandemi döneminde gerçekleşmiş olması nedenine dayalı istinaf sebebi*” daha önce ihalenin feshi dilekçesinde yer almadığı için bu aşamada değerlendirilemez...

6- ŞİKAYET (DAVA) DİLEKÇESİ’nin 8. maddesinde (ve İSTİNAF DİLEKÇESİ’nin 9. maddesinde);

Davacı vekili, her ne kadar “... *ada, 12 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin imar barışı ile ilgili başvuru yapıldığı ve bu hususun yapı kullanma izin belgesi yerine geçtiği yönünde*” bir fesih sebebi ileri sürmüştü de somut olayda, bu her taşınmaz yönünden ileri sürülemez. Kaldı ki, icra dosyası içerisinde imar barışı başvurusuna ilişkin belge bulunmamaktadır. İcra Müdürlüğünün resen bir araştırma yükümlülüğü yoktur. Kaldı ki; İcra Müdürlüğü 20/11/2020 tarihli yazısı üzerine G. Belediyesinin 28/12/2020 tarihli yazıları ekinde imar durumuna ilişkin yapı ruhsatları, yapı kullanma izin belgesi yazı cevapları dosyada mevcut olduğu görülmüştür.

7- ŞİKAYET (DAVA) DİLEKÇESİ’nin 9. maddesinde (ve İSTİNAF DİLEKÇESİ’nin 10. maddesinde);

Davacı vekili, “*İpotek maliki (A. A.) isimli kişinin ihaleye katılmasının önlenmiş olması nedeniyle, ihalenin feshine karar verilmesini*” istemişse de, bu talebi yerinde değildir.

Çünkü, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin ekte sunduğumuz 21.06.2021 T. E: 5611, K: 6653 sayılı kararında açıkça belirtildiği gibi; “*İpotekli taşınmaz maliki, İİK.m. 134 uyarınca ihalenin feshini isteme hakkına sahipse de, İİK.m. 129 vd. ve Daire’nin yerleşik içtihatlarına göre ihaleye katılamaz ve kendisine ihale yapamaz.*”...

8-ŞİKAYET (DAVA) DİLEKÇESİ’nin 10. maddesinde (ve İSTİNAF DİLEKÇESİ’nin 11. maddesinde);

Davacı vekilinin “*bir tanığın ((T. B.)’ün) ‘satışın yapılacağı icra dairesi önüne geldiğinde iki-üç kişinin konuşurken, ihaleden sonra ben dava açarım, alanın başına dert olurum, üç-dört sene dava bitmez dediğini duydum ve ihaleye katılmaktan vazgeçtim’* şeklindeki beyanının ihaleye fesat karıştırma olarak kabul edilmemiş olmasının” ihalenin feshi sebebi olarak değerlendirilmesini istemiş ancak, ... 6. İcra Hukuk Mahkemesi 21.02.2023 tarihli kararının 3. ve 4. sayfasında ve 06.02.2024 tarihli kararının son sayfasında ve 29.04.2025 tarihli kararının son sayfasında bu ifadeyi değerlendirek, “*bu olayın, ihaleye fesat karıştırmak olarak kabul edilemeyeceğini*” -kanıımızca da isabetli olarak- takdir etmiştir.

⁵⁰⁷ Bknz: 12. HD. 22.09.2021 T. E: 6115, K: 7785 (www.e-uyar.com)

9- ŞİKAYET (DAVA) DİLEKÇESİ'nin 6. maddesinde (ve İSTİNAF DİLEKÇESİ'nin 12. maddesinde);

Davacı vekili “İcra müdürlüğünün ‘satış kararı’nda, satışın ‘ilan panosu’ ile ‘adliye divanhanesi’nde asılmak suretiyle ilan edilmesine karar vermiş olmasına rağmen, somut olayda ‘adliye divanhanesi’nde ilanın yapılmamış olduğunu, ayrıca ‘ilan panosu’ndan ‘ilanın indirildiğine dair tutanağın bulunmadığını’ bildirerek, ‘ihalenin feshine karar verilmesini” istemişse de bu talebi yerinde değildir.

Gerçekten, yapılan ilanın ‘ilan panosu’nda hem asıldığına hem de indirildiğine dair tutanaklar dosyada mevcuttur.

Ayrıca; davacı vekilinin bahsettiği “Adliye Divanhanesi”, “İlan Panosu”nun diğer adıdır. Yani, adliyelerde “İlan Panosu”ndan ayrı bir ‘Adliye Divanhanesi’ bulunmamaktadır...

10- ŞİKAYET (DAVA) DİLEKÇESİ'nin 11. maddesinde (ve İSTİNAF DİLEKÇESİ'nin 13. maddesinde);

Davacı vekili “Açık artırma tutanağında ‘ihale yeri’ ve ‘ihalenin başlama saatinin gösterilmemiş olduğunu, bunun fesih nedeni teşkil ettiğini’ ileri sürmüşse de, davacı vekilinin bu iddiası da yerinde değildir. Gerçekten, ekte sunduğumuz ... 4. İcra Dairesi’nin 1. AÇIK ARTIRMA TUTANAĞI’nda görüleceği üzere;

Artırma tarihi: 06.05.2021

Artırma yeri: ... Adliyesi, G Blok, Zemin kat, No: 9, ...-...

Artırmanın başlama saati: 15.30

olarak açıkça belirtilmiştir.

SONUÇ: Buraya kadar yaptığımız ayrıntılı AÇIKLAMA, sunduğumuz İÇTİ-HATLAR ve ibraz ettiğimiz BELGELER uyarınca, 06.05.2021 tarihinde ... 4. İcra Dairesi’nce, 19. İcra Müdürlüğü’nün.../... sayılı dosyasında yapılmış olan ihalede bir *usulsüzlük* bulunmadığını, bu nedenle bu ihaleye yönelik fesih isteğinin yerinde olmadığını belirtir *Uzman Görüşümüzü* (HMK.m. 293), takdiri muhterem ... Bölge Adliyesi 8. Hukuk Dairesi’ne ait olmak üzere saygıyla sunarız...27.06.2025

422) Satışa Çıkarılan Taşınmazın Hisseli Olduğu ve Satılan Hissenin Ne Kadar Olduğunun Belirtilmediği Bir İhaleye Katılarak, Taşınmaza Değerinin Yaklaşık On Yedi Katı Bedelle Teklif Verip Satın Alan Alıcı, İhalenin Feshini İsteyebilir mi?

Hazırlanan *e-satış dosyasında*; taşınmazla ilgili gerek İLAN ve gerekse ŞART-NAME kısmında, “*taşınmazın hisseli olduğunun ve satılan hissenin ne kadar olduğu*”nun açıkça belirtilmeden satışa çıkarılmış olan taşınmaza, taşınmazın tamamının satışa çıkarılmış olduğunu sanarak, muhammen bedeli 138.180,00 TL. olan taşınmaza yaklaşık değerinin on yedi kat fazlasını teklif ederek 2.235.000,00 TL. + 236.217,15 TL. (KDV ve Damga vergisi) ödemiş olan alıcı; tamamı 703.13 metrekare olan taşınmazın 28/855 oranındaki hissesinin (yani; 23.03 metrekaresinin) satılmış olduğunu 29.04.2025 tarihinde tapuda taşınmazı devir alırken öğrenmiş olan alıcı, bu tarihten itibaren yedi gün içinde “*taşınmazın önemli niteliklerinde hataya düşürülmüş olduğunu*” ileri sürerek “*ihalenin feshini*” (İİK.m. 134) isteyebilir mi?

I-Hangi nedenlerle, ihalenin bozulmasının –icra mahkemesinde- istenebileceği⁵⁰⁸ İİK. m. 134’te «bozulma nedenleri» teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, ihalenin «*Türk Borçlar Kanunu’nun 281. maddesinde yazılı*», «*satış ilanının tebliğ edilmemiş olması*», «*satılan malın esaslı niteliklerindeki hata*» yahut «*ihaledeki fesat (hile)*» nedeniyle bozulabileceğine değinilmiştir.⁵⁰⁹

Doktrindeki⁵¹⁰ gruplandırmaya uyarak, «ihalenin bozulma nedenleri»;

a) «İhaleye fesat karıştırılmış olması»,

b) «Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemlerle ilgili bozma nedenleri»,

⁵⁰⁸ UYAR, T. İhalenin Feshine Neden Olan Usulsüzlükler [“Basit Yargılama Usulü Kurallarına (HMK. 320/(2)) Uyulmaması” (Birden Fazla Borçlunun Aynı Vekille Temsil edilmesi Halinde Satış İlanının Her İki Borçlu Adına Bu Vekile Aynı Aynı Tebliğ Edilmemesi” “Kıymet Takdirine İlişkin Usulsüzlüklerin Daha Sonra İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Sürülmesi”] (Leges Hukuk Dergisi, 2019, S: 118, s: 11-27) – UYAR, T. İhalenin Feshini Gerektirmeyen Durumlar (Legal Huk. Der. Temmuz/2018, S: 187, s: 3313-3330) – UYAR, T. İhalenin bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Der. Ocak/2007, S: 5, s: 83-96) – UYAR, T. “İcra Emri”, “Kıymet Takdiri Raporu ve Satış İlanı” Kendisine Usulsüz Tebliğ Edilen Borçlu İhalenin Feshini Talep Edebilir mi? Nasıl? (Yargı Dünyası Der., Ekim/2022, S: 312, s: 29 vd.) – UYAR, T. İhalenin Feshine Neden Olabilecek/Olamayacak Hatalı İşlemler (Leges Huk. Der. Ekim/2018, S: 106, s: 13-31; (Kayseri Bar. Der. Temmuz/2019, S: 3, s: 44-46) – UYAR, T. İhalenin Feshine Neden Olabilecek Uyuşmazlıklar (Leges Huk. Der. Ekim/2019, S: 118, s: 11-28) – BULUR, A. İcra ve İflas Hukuku’nda Fesat Karıştırma ve Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Dayanan İhalenin Feshi Nedenleri (GÜHFD. 2007, C: 11, S: 1-2, s: 45-69) – YEŞİL-TEPE, A.Ö. İcra ve İflas Hukuku’nda İhalenin Feshi Sebepleri, 2019 (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi) – EKECİK, Ş. Yargıtay Kararlarında Kıymet Takdirine Şikayetin İcra Mahkemesinde Reddinin İhalenin Feshi Sebebi Olarak Görülmesi (MİHDER., 2012, S: 2, s: 27-42)

⁵⁰⁹ UYAR, T. İhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Der. S:5, s:83-96)

⁵¹⁰ ARSLAN, R. İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s:76 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:2, 1990, s:1430 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, 2. Baskı, s:701 vd. – POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, s:521 vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, s:284 vd. – PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.Ş./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 11. Baskı, s:383 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, C.1, s:862 vd. – ALSANCAK, H. İcra ve İflas Hukukunda İhalenin Feshi Sebepleri, 2019, s:32 vd. (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi) – MUŞUL, T./MUŞUL, A.F. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s:1019-1027

c) «İhalenin yapılması sırasında doğan –ihalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemlerle ilgili- bozma nedenleri»,

d) «Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması» şeklinde sıralayabiliriz.

«İhalenin bozulma nedenleri»; bu nedenlerden yararlanabilecek olan «ilgililerin sıfatlarına göre» şöyle de sıralanabilir:

a- *Borçlunun ileri sürebileceği bozma nedenleri*: İhalenin bozulması daima borçlunun yararına sonuç doğurur. Çünkü, ihale ile borçlunun taşınır ya da taşınmaz malı, malvarlığından çıkmakta, varlığı azalmakta, ihalenin bozulması ile ise, elinden çıkan mal tekrar malvarlığına girmektedir.

İhalenin bozulması, bu şekilde borçlunun yararına sonuç doğuran işlem olduğundan, uygulamada borçluların «ihalenin bozulması» istemleri ile çok sık karşılaşmaktadır.

Borçlular, yukarıda incelediğimiz bozma nedenlerinden; «ihaleye fesat (yolsuzluk) karıştırılmış olması», «artırmaya hazırlık aşamasındaki bozma nedenleri» ve «ihalenin yapılması sırasındaki bozma nedenleri»ne dayanarak ihalenin bozulmasını isteyebilirse de, «ihalenin sonra» meydana çıkan «taşınmazın önemli niteliklerinde alıcıların hataya düşürülmüş olması» nedenine dayanarak, yapılan ihalenin bozulmasını isteyemezler.

b- *Alacaklının ileri sürebileceği bozma nedenleri*: İhale bedeli ile alacağı karşılanmış olan alacaklılar, kural olarak ihalenin bozulmasını isteyemezler. Çünkü, yapılan ihalenin bozulmasında yararları yoktur. Buna karşın, ihale bedeli ile alacağı kısmen ya da tamamen karşılanmamış olan alacaklılar, «borçlu gibi» ihalenin bozulmasını istemekte yarar sahibidirler.

c- *Alıcının ileri sürebileceği bozma nedenleri*: Taşınmazı ihalede satın almış olan alıcılar, tüm bozma nedenlerine dayanarak, ihalenin bozulmasını isteyebilir.

d- *Taşınmazın hissedarları ve taşınmaz üzerinde aynı hak sahibi bulunan kişilerin ileri sürebileceği bozma nedenleri*: Bu kişiler «alacaklılar» gibi, ihalenin bozulmasını isteyecekleri gibi, ayrıca «ikametgahları bilindiği halde, kendilerine satış ilanını tebliğ edilmemiş olduğunu» bildirerek (İİK. m. 127) de ihalenin bozulmasını isteyebilirler.

Yukarıda belirtilen tasnif dışında, ihalenin feshi sebeplerini «*kamu düzenine ilişkin olup olmamalarına göre*» de gruplandırabiliriz:⁵¹¹ «Kamu düzenine ilişkin (mutlak) fesih sebepleri»ne örnek olarak; kıymet takdiri tarihi ile satış tarihi arasında iki yıldan fazla süre geçmiş olması (İİK. m. 128/a-III) gösterebiliriz. Bu husus, fesih sebebi olarak şikayetçi tarafından bildirilmese bile, icra mahkemesi tarafından re'sen gözetilir... Buna karşın, satış ilanının usulsüz tebliği nisbi fesih sebebi olup, ancak fesih sebebi olarak şikâyet dilekçesinde yer verilmişse, mahkemece dikkate alınır.

⁵¹¹ KÖSE, Y. 7343 Sayılı Kanun İle İhalenin Feshi Şikayetinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (TAAD. S:53, , Ocak/2023, s:316)

İcra ve İflas Kanununda öngörülmemiş olan usulsüzlükler ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülüp, icra mahkemesinden «ihalenin feshine karar verilmesi» istenemez. Örneğin; haczedilmezlik iddiası, ihalenin feshi sebepleri arasında İcra ve İflas Kanununda yer almamış olduğundan «ihalenin feshi sebebi» olarak ileri sürülemez.^{512 513}

«İhalenin feshi nedeni olup olmayacağı» hususunda uygulamada duyulan tereddütleri, **yüksek mahkeme** çeşitli içtihatlarında irdeleyerek, konuya açıklık getirmiştir.

Gerçekten, **yüksek mahkeme**;

√ «Borçlunun ihalesi yapılan menkulün -finansal kiralama sözleşmesi yaptığı- üçüncü kişiye ait olduğunu iddia etmesinin ve üçüncü kişi tarafından da istihkak davası açılmış olmasının ihalenin feshi nedeni olmadığını»⁵¹⁵

√ «Mahkemece ihalenin feshi gerekçesi olarak kabul edilen diğer husus olan borcun haricen ödenmiş olmasının ihalenin fesih nedenleri arasında bulunmadığını»⁵¹⁶

√ «Takip dayanağı senedin 'teminat senedi olup, sonradan doldurulduğu' gerekçesi ile takip alacaklısı hakkında resmî belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından açılan kamu davasının yargılamasının sürmesi nedeniyle mahkemece HUMK'nun 317. maddesine dayanılarak ihalenin feshine karar verilmiş ise de, bu olgunun fesih nedenleri arasında bulunmadığını»⁵¹⁷

√ «Ödeme emrinin ve ödeme emri tebligatının iptal edilmiş olmasının ihalenin fesih nedeni olmadığını»⁵¹⁸

√ «İhale konusu midibüs hattı kullanımına ilişkin intifa hakkı üzerindeki haczin, haczedilmezlik nedeniyle iptal edildiği gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiğini; ancak fesih sebebi olarak kabul edilen bu olgunun, İİK. 134. Maddede yazılı fesih nedenleri arasında yer almadığını»⁵¹⁹

√ «Borcun haricen ödenmiş olmasının ihalenin fesih nedenleri arasında bulunmadığını»⁵²⁰

√ «Hesap kat ihtarının kefile tebliğ edilmemiş olmasının ihalenin feshine neden olmayacağını»⁵²¹

√ «Takibe dayanak ipotek belgesinde yazılı alacağın takip tarihinde muaccel olmadığı iddiasının ihalenin feshi sebebi olarak kabul edilemeyeceğini»⁵²²

⁵¹² Bknz: 12. HD. 19.1.2012 T. 13757/866; 16.12.2008 T. 18545/22126; 23.1.2007 T. 23346-740; 1.12.2005 T. 2001/23718; 18.7.2005 T. 12104/15941; 29.4.2005 T. 5735/9319 (www.e-uyar.com)

⁵¹³ Karş: BALKAN, Y. Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler, 2009, s:193, 194

⁵¹⁴ Karş: 12. HD. 2.12.1991 T. 5115/12593 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁵ Bknz: 12. HD. 11.03.2013 T. 4420/8403 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁶ Bknz: 12. HD. 01.11.2012 T. 16982/31153 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁷ Bknz: 12. HD. 04.05.2012 T. 1157/15132 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁸ Bknz: 12. HD. 10.04.2012 T. 29203/11871 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁹ Bknz: 12. HD. 19.01.2012 T. 13757/866 (www.e-uyar.com)

⁵²⁰ Bknz: 12. HD. 01.11.2012 T. 16982/31153 (www.e-uyar.com)

⁵²¹ Bknz: 12. HD. 27.4.2006 T. 6204/9213 (www.e-uyar.com)

⁵²² Bknz: 12. HD. 21.3.2006 T. 3097/5781 (www.e-uyar.com)

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğünün, ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini»⁵²³

√ «Haczedilmezlik iddiasının ihalenin feshi nedenleri arasında yer almadığını»⁵²⁴

√ «'Takibin iptali' veya açılan 'menfi tespit davası' sonucunda borçlunun borçlu olmadığına tespit edilmiş olmasının ihalenin feshine neden olmayacağını»⁵²⁵

√ «Borçlunun menfi tespit davasını kazanmış olmasının, ihalenin feshine neden olmayacağını»⁵²⁶

√ «Takip iptal edilse dahi, takip sonucunda gerçekleşen ihalenin geçerliliğini korumayacağını»⁵²⁷

√ «İİK'nun 100. maddesinde yer alan ve derece kararının (sıra cetvelinin) düzenlenmesine yönelik uyuşmazlıkların ihalenin feshi sebebi olarak kabul edilemeyeceğini»⁵²⁸

√ «Ödeme emri tebligatının usulsüzlüğünün, kesinleşen ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»⁵²⁹

√ «Takibin kesinleşmesinden sonra borca itiraz nedeni yapılabilecek hususların 'feshin nedeni' olarak kabul edilemeyeceğini»⁵³⁰

√ «İhalede önce kesinleşen nedenlere dayanarak ihalenin feshinin istenemeyeceğini»⁵³¹

√ «Takibe itirazın kabul edilmesinin, ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»⁵³²

√ «Kesinleşen takibin dayanağı olan kredi sözleşmesinin yerel mahkemece iptal edilmiş olmasının, -satışın durdurulması yönünde bir karar verilemediği sürece- tek başına ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»⁵³³

√ «Haczedilmezlik şikayetinin reddine ilişkin kararın onanmasından sonra, karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmasının, satışın yapılmasını durdurmayacağını (ve yapılan satışın feshine neden olmayacağını)»⁵³⁴

⁵²³ Bknz: 12. HD. 24.1.2006 T. 23459/227 (www.e-uyar.com)

⁵²⁴ Bknz: 12. HD. 18.7.2005 T. 12104/15941 (www.e-uyar.com)

⁵²⁵ Bknz: 12. HD. 15.7.2005 T. 11944/15760; 12.4.2005 T. 4676/7906 (www.e-uyar.com)

⁵²⁶ Bknz: 12. HD. 9.3.2004 T. 835/5346; 2.6.2003 T. 10655/12732 (www.e-uyar.com)

⁵²⁷ Bknz: 12. HD. 5.3.2004 T. 27518/5025 (www.e-uyar.com)

⁵²⁸ Bknz: 12. HD. 26.1.2004 T. 24116/1361; 9.5.2003 T. 7748/10559 (www.e-uyar.com)

⁵²⁹ Bknz: 12. HD. 3.10.2000 T. 13057/14191 (www.e-uyar.com)

⁵³⁰ Bknz: HGK. 17.2.1999 T. 12-82/86 (www.e-uyar.com)

⁵³¹ Bknz: 12. HD. 14.7.2011 T. 34096/15724; 12.12.2011 T. 10833/31457; 17.12.1999 T. 15957/16748 (www.e-uyar.com)

⁵³² Bknz: 12. HD. 14.4.1999 T. 4057/4744 (www.e-uyar.com)

⁵³³ Bknz: 12. HD. 3.2.1999 T. 15240/657 (www.e-uyar.com)

⁵³⁴ Bknz: 12. HD. 3.12.1998 T. 12894/13875 (www.e-uyar.com)

√ «İhale tarihinden sonraki nedenlere dayanılarak, ihalenin feshinin istenemeyeceğini»⁵³⁵

√ «Kesinleşmiş ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı uyarınca yapılmış olan ihalenin feshinin 'ortaklığın giderilmesi kararının dayandığı veraset ilamının iptal edilmiş olduğu' iddia edilerek istenemeyeceğini»⁵³⁶

√ «İstihkak iddiasına ve davasına konu olabilecek nedenlerle ihalenin feshi davası açılmayacağını»⁵³⁷

√ «İcra takibinin, ihaleden sonra –İİK. 71'e göre- iptal edilmiş olmasının ihalenin feshine neden olmayacağını»⁵³⁸

√ «'Borca itiraz' nedeni olabilecek olan hususların 'ihalenin feshi' nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini»⁵³⁹

√ «Alacağın muvazaalı olduğuna ilişkin iddia ile ihalenin feshi davası açılmayacağını»⁵⁴⁰

√ «Satış bedelinin alacaklılar arasında paylaştırılmasından doğan uyuşmazlığın ihalenin feshine neden olamayacağını»⁵⁴¹

Buna karşın;

√ «Haczedilen taşınırıların fabrikanın teferruatı (eklentisi) olmaları nedeniyle fabrikadan ayrı olarak haczedilemeyecekleri ve satılamayacakları (İİK. 83 c, MK. 686) iddiasının, 'ihalenin feshi' nedeni olarak –ihaleden sonra- ileri sürülebileceği»^{542 543}

√ «İİK. 170/I uyarınca 'imzaya itiraz' –'borca itiraz' gibi (İİK. 169)- satışı durdurduğundan, 'imzaya itiraz' hakkında icra mahkemesince verilen karar kesinleşmeden yapılan ihalenin feshi gerekeceğini»⁵⁴⁴

√ «Borçlunun borca ve imzaya itirazının satışı durduracağını (169, 170/I) eğer satış yapılmışsa –borca ve imzaya itiraz reddedilmiş dahi olsa- yapılan ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini»⁵⁴⁵

√ «Haczedilmezlik şikâyeti kesin olarak sonuçlanmadan yapılan ihalenin feshi gerekeceğini»⁵⁴⁶

⁵³⁵ Bknz: 12. HD. 3.2.1998 T. 150/664 (www.e-uyar.com)

⁵³⁶ Bknz: 12. HD. 23.10.1997 T. 9983/11369 (www.e-uyar.com)

⁵³⁷ Bknz: 12. HD. 10.4.1994 T. 358/4713 (www.e-uyar.com)

⁵³⁸ Bknz: 12. HD. 16.3.1992 T. 2853/3114 (www.e-uyar.com)

⁵³⁹ Bknz: 12. HD. 28.9.1990 T. 9697/9249 (www.e-uyar.com)

⁵⁴⁰ Bknz: 12. HD. 27.9.1988 T. 9578/10444 (www.e-uyar.com)

⁵⁴¹ Bknz: 12. HD. 24.2.1983 T. 419/1370 (www.e-uyar.com)

⁵⁴² Bknz: 12. HD. 13.12.2005 T. 21284/24819 (www.e-uyar.com)

⁵⁴³ Karş: 12. HD. 10.4.2003 T. 4484/7905 (www.e-uyar.com)

⁵⁴⁴ Bknz: 12. HD. 9.11.1995 T. 15248/15559 (www.e-uyar.com)

⁵⁴⁵ Bknz: 12. HD. 13.3.1995 T. 3524/3390; 22.11.1994 T. 14234/14746 (www.e-uyar.com)

⁵⁴⁶ Bknz: 12. HD. 4.10.1991 T. 2496/10097 (www.e-uyar.com)

√ «Tutuklu olan borçluya temsilci tayin etmesi için (İİK. m. 54 uyarınca) muhtıra gönderilip kendisine süre tanınmadan, hakkındaki takibe devam edilip haciz ve satış işlemi yapılamayacağını, eğer satış yapılmışsa ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini»⁵⁴⁷

√ «Ödeme emri tebligatının usulsüz olduğunu ileri sürerek tebliğ tarihinin düzeltilmesini sağlayan ve sonra borca itiraz ederek takibi durduran borçlunun, bundan sonra ileri süreceği ihalenin feshi isteminin kabulü gerekeceğini»⁵⁴⁸

√ «Satıştan önce ‘ilandaki usulsüzlük’ hakkında yapılan şikâyetin, icra mahkemesince kesin olarak reddedilmiş olmasının, satıştan sonra aynı hususun ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülmesini önlemeyeceğini»⁵⁴⁹

belirtmiştir...

II- ESASLI HATA NEDENİYLE İHALENİN BOZULMASI*

Alicının, satılan taşınmazın önemli niteliklerinde hataya düşürülmüş (düşmüş), olması –örneğin; satış ilanında taşınmazın yüzölçümünün olduğundan fazla gösterilmiş olması, taşınmazın imar durumunun hatalı gösterilmiş olması, taşınmazın iki odalı olduğu halde, şartnamede 3-4 odalı olarak gösterilmiş olması, taşınmazın sit alanı içinde kaldığının gizlenmiş olması vb.- ihalenin bozulmasına neden olur.

Kanunda, ihalenin bozulmasının neden olabilecek «esaslı (önemli) hata» kavramının içeriği belirtilmemiş olduğundan bunu saptamak için zorunlu olarak bilimsel ve yargısal içtihatlardan yararlanılacaktır. **Doktrinde**⁵⁵⁰ «eğer hata, iş hayatında (bu tür hukuki işlemlerde) geçerli dürüstlük kurallarına göre, malın alıcı tarafından artırmaya katılıp pey sürerken göz önünde tuttuğu (tutabileceği) belli özelliklere ilişkinse, esaslı (önemli) sayılmalıdır. İhale edilen malla ilgili olarak düşülen hata, bu nitelikte olması halinde, ihalenin feshi nedeni olmalıdır» denilmiştir.

Yüksek mahkeme de, çeşitli içtihatlarında;

√ «İki hektardan düşük marjinal tarım arazilerinde, birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu arazilerin ifraz edilemeyeceğini, paylarının üçüncü şahıslara satılamayacağını, devredilemeyeceğini veya rehnedilemeyeceğini (5403 s. K. m. 8), bu sebeple ihale sonrası tescil talebi reddedilen ihale alıcısının taşınmazın esaslı niteliklerinde hataya düşürülmüş olduğunun kabul edilmesi gerekeceğini»⁵⁵¹

⁵⁴⁷ Bknz: 12. HD. 14.12.1988 T. 3216/15441 (www.e-uyar.com)

⁵⁴⁸ Bknz: 12. HD. 25.5.1988 T. 4160/6674 (www.e-uyar.com)

⁵⁴⁹ Bknz: 12. HD. 17.11.1983 T. 7355/9042 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C:2, s:2351 vd. – ARSLAN, R. age. s:148. vd. – BULUR, A. agm. s:51 vd. – YEŞİLTEPE, A.Ö. age. s:107 vd. – ALSANCAK, H. age. s:155 vd. – BULUR, A. age. s:91 vd. – BULUR, A. age. s:91 vd. – ALSANCAK, H. age. s:155 vd. – ÇON, Ö. İhalenin Feshi, 2021, s:45 vd. – ŞANAL, G./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. İcra ve İflas Hukuku, s:312 – AŞIK, İ./ORUÇ, Y./TOK, O./SAÇAR, Ö.F. age. s:305 vd. – POLAT, A.A. age. s:935 vd. – BULUR, A. İcra ve İflas Hukuku'nda Fesat Karıştırma ve Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Dayanan İhalenin feshi Nedenleri (Gazi Üniv. Huk. Fak. Der. 2007, C:11, S: 1-2, s: 45-69)

⁵⁵⁰ ARSLAN, R. age. s:148 – Aynı görüşte: BULUR, A. agm. s:62 – ALSANCAK, H. age. s:157

⁵⁵¹ Bknz: 12. HD. 28.03.2013 T. 3170/11669 (www.e-uyar.com)

√ «İhaleye konu aracın servisinden, aracın büyük bir kaza geçirdiğini ve tamirat gördüğünü öğrendiğini, bunu önceden bilse idi satışa katılmayacağını bildirerek yapılan ihalenin feshini isteminin İİK. m. 134/6'da öngörülen 'satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya bilahare vakıf olunmasına' ilişkin bir iddia niteliğinde olduğunu»⁵⁵²

√ «İhaleye konu taşınmazla ilgili kıymet takdiri işleminde tapu kaydında ada no:131 ve miktar da 3134 m2 iken, sehven ada no: 313 ve miktarında 778 m2 olarak esas alınması sonucu arsanın toplam değerinin 411.840 TL olması gerekirken bu maddi hata ile 137.744 TL hesaplandığı anlaşıldığından açıklanan bu maddi hatanın esasa müessir olduğunun ve borçlu yönünden bir zarar da oluşturmuş olduğunun kabul edilmesi gerekeceğini»⁵⁵³

√ «Satışa konu hisse senetlerinin borsadaki işlem yasağı nedeniyle borsa dışı kaldığının ve ekonomik değer taşımadığının anlaşılması halinde yapılan ihalenin hata nedeniyle feshi gerekeceğini»⁵⁵⁴

√ «Gerçekte taşınmazın 1/2 hissesi satışa çıkarıldığı halde 'taşınmazın tamamının satışa çıkarıldığı' şeklinde bir düzenleme yapılmış olması halinde, tapu işlemi yapmak üzere başvuran alıcının, bu tarihten itibaren ihalenin feshini isteyebileceğini»⁵⁵⁵

√ «İcra müdürlüğünün yazısına göre, imar planında otopark olarak ayrılmış olan yerin satış ilamında '7 katlı inşaat yapımına müsait olduğu'nun belirtilmiş olmasının, hata nedeniyle ihalenin feshine yol açacağını»⁵⁵⁶

√ «Şartnamede 'satışa çıkarılan bilgisayarın ana işlem kartı ve bilgi depolarına parçasının bulunmadığı'nın açıklanmamış olmasının, hata nedeniyle; ihalenin feshine yol açacağını»⁵⁵⁷

√ «Alıcının 'satış ilanı'ndaki bilgi ile yetinebileceğini ve ayrıca 'tapu sicili'nde araştırma yapmak zorunda olmadığını, 'satış ilanı' ile 'tapu sicili'ndeki miktarın farklı (daha az) bulunması halinde, ihalenin feshi gerekeceğini»⁵⁵⁸

√ «Satılan taşınmazların ilan edilen imar durumu ile son imar durumu arasında müşteriyi yanıltıcı aykırılık (çelişki) bulunması halinde, «esaslı hata» nedeniyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini»⁵⁵⁹

√ «Alıcının «ihalede satın aldığı taşınmazın imar durumunun değişmiş olduğunu, sit alanı içinde kaldığını» ileri sürerek «esaslı hata» nedeniyle ihalenin feshini isteyebileceğini»⁵⁶⁰

⁵⁵² Bknz: 12. HD. 22.10.2013 T. 26598/32974 (www.e-uyar.com)

⁵⁵³ Bknz: 12. HD. 25.04.2013 T. 10261/15551 (www.e-uyar.com)

⁵⁵⁴ Bknz: 12. HD. 21.5.1998 T. 4709/5793 (www.e-uyar.com)

⁵⁵⁵ Bknz: 12. HD. 21.9.1995 T. 9745/11798 (www.e-uyar.com)

⁵⁵⁶ Bknz: 12. HD. 14.9.1993 T. 8129/13247 (www.e-uyar.com)

⁵⁵⁷ Bknz: 12. HD. 15.4.1993 T. 1569/5618 (www.e-uyar.com)

⁵⁵⁸ Bknz: 12. HD. 29.3.1989 T. 3170/4373 (www.e-uyar.com)

⁵⁵⁹ Bknz: 12. HD. 6.11.1985 T. 12296/9154 (www.e-uyar.com)

⁵⁶⁰ Bknz: 12. HD. 25.4.1983 T. 1783/3164 (www.e-uyar.com)

√ «Tellalın, satışa çıkarılan taşınmazın mahalle adını yanlış bağırması olmasının, ihalenin feshine neden olacağını»⁵⁶¹

√ «Satın alınan taşınmazın yüzölçümünün tapu kaydı, şartname ve ilanda belirtilenden daha az olduğunun anlaşılmasının, ihalenin hata nedeniyle feshine yol açacağını»⁵⁶²

√ «İstimlak edildiği» belirtilmeksizin ihalesi yapılan taşınmazın bu sebeple ihalesinin feshinin istenebileceğini»⁵⁶³

√ «Satın alınan çiftliğin askeri yasak bölge dahilinde kaldığının sonradan anlaşılmasının ihalenin hata nedeniyle feshine yol açacağını»⁵⁶⁴

belirtmiştir...

Buraya kadar belirtilen «hata nedeniyle ihalenin feshini» ancak bunu istemekte yararı bulunan alıcı isteyebilir. «Alıcı» dışındaki diğer «ilgililer» -örneğin; alacaklı ya da borçlu- bu nedenle ihalenin feshini isteyemezler. Bu konudaki istemlerinin «menfaat yokluğu» nedeniyle reddedilmesi gerekir.

III- Doktrinde, bu konuda;

√ «Alıcının, satılan malın esaslı niteliklerinde hataya (yanılmaya) 'TBK.m. 30-31' düşürülmüş (yanıltılmış) olması ihalenin feshi sebebidir.

Hata (yanılma), iş hayatında (bu tür hukuki işlemlerde) geçerli dürüstlük kuralına göre, malın alıcı tarafından artırmaya katılıp pey sürerken göz önünde tuttuğu (tutabileceği) belli özelliklere ilişkin ise, esaslı (hata-yanılma) sayılır ve ihalenin feshi sebebi teşkil eder; misaller:

-Satılan taşınmazın yüzölçümünün (artırma şartnamesinde) olduğundan fazla gösterilmiş olması,

-Artırma şartnamesinde taşınmazın imar durumunun yanlış gösterilmiş olması, ihalenin feshi sebebidir.. »⁵⁶⁵

√ «Alıcının, satılan taşınmazın önemli niteliklerinde hataya düşürülmüş (düşmüş) olması, ihalenin bozulmasına neden olur.

Kanun'da, ihalenin bozulmasına neden olabilecek 'esaslı (önemli) hata' kavramının içeriği belirtilmemiş olduğundan bunu saptamak için zorunlu olarak bilimsel ve yargısal içtihatlardan yararlanılacaktır.

Yüksek mahkeme de çeşitli içtihatlarında;

-Gerçekte taşınmazın ½ hissesi satışa çıkarıldığı halde, taşınmazın 'tamamının satışa çıkarıldığı' şeklinde bir düzenleme yapılmış olması halinde, tapu işlemi yapmak üzere tapuya başvuran alıcının, bu tarihten itibaren ihalenin feshini isteyebileceğini»⁵⁶⁶,

⁵⁶¹ Bknz: 12. HD. 19.1.1978 T. 41/134 (www.e-uyar.com)

⁵⁶² Bknz: İİD. 10.3.1958 T. 1461/1466 (www.e-uyar.com)

⁵⁶³ Bknz: İİD. 25.5.1953 T. 2485/2734 (www.e-uyar.com)

⁵⁶⁴ Bknz: İİD. 11.11.1950 T. 1941/4673 (www.e-uyar.com)

⁵⁶⁵ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 705 vd.

⁵⁶⁶ Bknz: 12. HD. 21.09.1995 T. 9745/11798 (www.e-uyar.com)

-Alicının satış ilanındaki bilgiyle yetinebileceğini ve ayrıca tapu sicilinde araştırma yapmak zorunda olmadığını, satış ilanı ile tapu sicilindeki miktarın farklı (daha az) bulunması halinde, ihalenin feshi gerekeceğini⁵⁶⁷,

-Satın alınan taşınmazın yüzölçümünün tapu kaydı, şartname ve ilanda belirtilenden daha az olduğunun anlaşılmasının, ihalenin hata nedeniyle feshine yol açacağını⁵⁶⁸

belirtmiştir...⁵⁶⁹

√ “Alicının, özellikle aldığı malın esaslı niteliklerinde yanıtlanmış olması ihalenin feshi nedenidir. Örneğin; taşınmazın metrekaresinin yanlış gösterilmesi veya şartnamede verilen bilgilerle taşınmazın gerçek durumunun birbirine uygun olmaması ihalenin feshini gerektirir...

İhaleye konu taşınmazın ilan edilen net alanı ile mevcut net alanı arasında müşteriyi yanıltıcı nitelikte ve önemli ölçüde fark bulunması durumunda, bu husus ihaleye katılımı etkiler. Zira, daha fazla alıcı çıkmasına ve taşınmazın daha yüksek bedelle satılmasına engel olabilecek bu farklılığın varlığı durumunda, satılan malın esaslı niteliklerinde hata söz konusu olur.”⁵⁷⁰

√ “Alicının, özellikle aldığı malın niteliklerinde yanıtlanmış olması feshi sebebidir. Örneğin; taşınmazın yüzölçümünün yanlış gösterilmesi veya şartnamede verilen bilgilerle taşınmazın gerçek durumunun birbirine uygun olmamasında, alıcı, hataya düşüğünü ileri sürerek ihalenin feshini talep edebilir.”⁵⁷¹

√ “Alicının, ihale edilen malın esaslı niteliklerinde yanıtlanmış olması ihalenin feshi sebebidir. Örneğin; satılacak taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, tapu kaydı (mevkii, yüzölçümü vs.) gibi önemli nitelikleri dosyada yazılır. Bu niteliklerin yazılmaması halinde bu durum ihalenin feshi sebebi teşkil eder. Bu hususlar, ihaleye katılarak pey süren kişinin, pey sürerken gözönünde tuttuğu veya tutacağı hususlardaki yanılmalarıdır.”⁵⁷²

√ “Alicının, malın esaslı niteliklerinde hataya düşmüş veya düşürülmüş olması ihalenin feshi sebebidir.

Örneğin; ilanda 3+1 olduğu ifade edilen taşınmazın gerçekte stüdyo daire niteliğini taşıması veya ilanda denize yüz metrelik mesafede bulunduğu yazılmış olan taşınmazın gerçekte yaylada yer alması hallerinde, malın esaslı niteliklerinde hata söz konusudur...”⁵⁷³

√ “Alicının, satılan malın esaslı niteliklerinde hataya düşmesi;

⁵⁶⁷ Bknz: 12. HD. 29.03.1989 T. 3170/4373 (www.e-uyar.com)

⁵⁶⁸ Bknz: İİD. 10.03.1958 T. 1461/1466 (www.e-uyar.com)

⁵⁶⁹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3. Baskı, 2014, s: 2350 vd.

⁵⁷⁰ ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 10. Baskı, 2023, s: 778

⁵⁷¹ PEKCANİTEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S./ ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı), 11. Baskı, 2024, s: 246 vd.

⁵⁷² RUHİ, C./ RUHİ, A.C. İcra ve İflas Hukuku'na Göre İhale, İhale Süreci, İhalenin Feshi, 7. Baskı, 2023, s: 103

⁵⁷³ ATALI, M./ ERMENEK, İ./ ERDOĞAN, E. İcra ve İflas Hukuku, 8. Baskı, 2024, s: 330

-Taşınmazın yüzölçümünün yanlış gösterilmiş olması,

-Şartnamede verilen bilgilerle taşınmazın gerçek durumunun birbirine uygun olmaması,

ihalenin feshi sebebidir.”⁵⁷⁴

√ “Alıcının, malın esaslı niteliklerinde yanıtlanmış olması;

Hacizli mal kendisine ihale edilen kişinin, malın önemli nitelikleri hakkında yanıtlanmış olması, ihalenin feshi nedenidir. Örneğin; ilanda satılan taşınmazın yüzölçümünün olduğundan fazla gösterilmiş, imar durumunun yanlış gösterilmiş olması, taşınmaz mal üç odalı olmasına rağmen satış şartnamesinde ve ilanda iki odalı olarak belirtilmiş olması, ilan ve artırma şartnamesinin tapu sicilinden farklı olması gibi. Bu durum satış şartlarını etkileyecek ve rağbeti azaltacak nitelikte olduğundan, ihalenin feshi nedeni olur.”⁵⁷⁵

IV- İHALENİN BOZULMASINI KİMLER İSTEYEBİLİR?*

İhalenin bozulması kimlerin isteyebileceği İİK. m. 134/II, III, IV ve X’da –sınırlı olarak belirterek- düzenlenmiştir.⁵⁷⁶

İhalenin bozulmasını «ihalenin bozulmasında hukuki yararı bulunan» kişiler isteyebilir.⁵⁷⁷ Bu husus kanunda «ihalenin feshini şikâyet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtemel olduğunu ispatla mecburdur» şeklinde belirtmiştir (İİK. m. 134/XI). Bu nedenle, ihalenin bozulması isteminde bulunan kimsenin, «ihalenin bozulma nedeni olarak ileri sürdüğü yolsuzluk sonucunda kendi yararının çığnemiş olduğunu» başka bir deyişle «yapılan ihaleden zarar

⁵⁷⁴ GÖRGÜN, L.Ş./ BÖRÜ, L./ KODAKOĞLU, M. İcra ve İflas Hukuku, 5. Baskı, 2024, s: 326 vd.

⁵⁷⁵ ARSLAN, R./ YILMAZ, E./ AYVAZ, S.T./ HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, 10. Baskı, 2024, s: 420 vd.

* UYAR, T. İhalenin Bozulmasını Kimler İsteyebilir “İY. m. 134/II” (Manisa Bar. Der. 2003/2 s:71-80) – UYAR, T. İhalenin Bozulması Davasının (Şikâyetinin) Tarafları (Terazi Huk. Der. Kasım/2006, S:3, s:27-30) – UYAR, T. “İhalenin Feshi” İstemini İçeren Dilekçede “Yurtiçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu” “İİK. m. 134/II, c:1” (İBD. Temmuz-Ağustos/2007, s:1561-568) UYAR, T. İhalenin feshinde “Hukuki Yarar” Koşulu (Bursa Bar. Der. Temmuz-Ağustos-Eylül/2022, s: 76-90) – ERDÖNMEZ, G. İcra ve İflas Hukuku’nda İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler (MİHDER., 2008, C: 4, S: 10, s: 357-407) – TOPAL, M. İhalenin Feshi, s: 317-370 – ASLAN, K. İhalenin Feshi Hakkında 7343 sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler ve Bunların Değerlendirilmesi (Ankara Hacı Bayram Veli Ün. Huk. Fak. Der. 2022/4, s: 4-8) – GÖKSU, M. İhalenin Feshi Talebinde Ceza, Harç ve Teminat Konularında 7343 sayılı Kanun’la Yapılan Değişikliklerin Bilhassa Hak Arama Hürriyeti ve Adalet Erişim Bakımından Değerlendirilmesi (Ankara Hacı Bayram Veli Ün. Huk. Fak. Der. 2023, S: 1, s: 113-150)

⁵⁷⁶ PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s:216 – TOPAL, M. age. s:317 vd. – ALSANCAK, H. age. s:176 – ATALI, M./NAMLİ, M. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Günleri Sempozyum-I, 1924, s:274

⁵⁷⁷ ARSLAN, R. age., s:161 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:2, s:1476 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s:714 – ÜSTÜNDAĞ, S. age., s:288 – POSTACIOĞLU, İ. age., s:523 – BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, s:352 – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age., s:232 – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, 2013, C:1, s:884

görmüş olduğunu» kanıtlaması gerekir.⁵⁷⁸ Çünkü, «*ihalenin feshi*» istemlerinde, “*zarar unsuru*”, “*hukuki yarar koşulu*” gibi, -**Yargıtay**’ın deyimiyle- bir «dava koşulu»dur.⁵⁷⁹

Her somut olayda (uyuşmazlıkta), ihalenin feshini isteyen kişinin *hukuki yararı*’nın bulunup bulunmadığı icra satışlarında icra mahkemesince (ortaklığın giderilmesi satışlarında sulh hukuk mahkemesince) *doğrudan doğruya* araştırılır.⁵⁸⁰

V- «İHALENİN BOZULMASI»NDA KİMLER ‘KARŞI TARAF’TIR?*

İhalenin bozulması dileğiyle icra mahkemesine ve –ortaklığın giderilmesi satışlarında- *sulh hukuk mahkemesi*’ne yapılan başvurularda dilekçede de «*karşı taraf*» olarak kim ya da kimler gösterilmelidir?⁵⁸¹

I- a) Ortaklığın giderilmesi ilamına dayanılarak –satış memurluğunca- yapılan ihaleler hakkında, sulh hukuk mahkemesine yapılan başvurularda; «*alıcı*» ile «*taşınmazın tüm hissedarları*»nın karşı taraf olarak gösterilmesi gerekir.⁵⁸²

Kuşkusuz; ihalenin feshini isteyen «*alıcı*» ise, «*karşı taraf*» olarak «*taşınmazın tüm hissedarları*»nı dilekçesinde göstermekle yetinecektir.

b) İcra memurluğunca yapılan ihaleler hakkında icra mahkemesine yapılan başvurularda, «*borçlu*» ve «*alıcı*» ile «*alacaklı*»nın karşı taraf olarak gösterilmesi gerekir.⁵⁸³ Yani; ihalenin feshini isteyen «*borçlu*» ise karşı taraf olarak dilekçesinde «*alıcı ve alacaklı*»yı, eğer «*alacaklı*» ihalenin feshini istiyorsa; «*borçlu*» ve «*alıcı*»yı, «*alıcı*» ihalenin feshini istiyorsa; «*alacaklı*» ve «*borçlu*»yu eğer “*üçüncü kişi*” ihalenin feshini istiyorsa “*borçlu*”, “*alacaklı*” ve “*alıcı*”yı karşı taraf olarak göstermelidir.⁵⁸⁴

Ayrıca uygulamadaki önemi nedeniyle belirtelim ki, kimi durumlarda –örneğin; *satış ilanının yasaya uygun düşmeyen biçimde düzenlenerek taşınmazın satışa çıkarılmış olması*⁵⁸⁵ ya da *satış ilanının şikayetçiye hatalı biçimde tebliği*⁵⁸⁶ halinde- «*alıcı*»nın yapılan şikâyetle «*karşı taraf*» olarak gösterilmemiş olması, «ihalenin feshine» karar verilmesine engel teşkil etmez.

Doktrinde her ne kadar «*ihalenin feshi isteminin ‘şikayet’ niteliğinde olduğu, şikayet edilen karşı taraf olarak, satışı yapmış olan icra dairesinin (veya ortaklığın*

⁵⁷⁸ Bknz: 12. HD. 7.7.2004 T. 12802/17900; 28.12.1983 T. 9833/11227; 29.11.1982 T. 8457-8802 (www.e-uyar.com)

⁵⁷⁹ Bknz: 12. HD. 27.12.2004 T. 22528/26985; 3.6.1986 T. 13134/6648; 28.4.1986 T. 3263/4750 (www.e-uyar.com)

⁵⁸⁰ Bknz: 12. HD. 25.3.1996 T. 3833/3977 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T. İhalenin Bozulması Davasının (Şikayetinin) Tarafları (Terazi Huk. Der. Kasım/2006, s:27-30)

⁵⁸¹ UYAR, T. İhalenin Bozulması Davasının (Şikayetinin) Tarafları (Terazi Huk. Der. Kasım/2006, s:27-30)

⁵⁸² Bknz: 12. HD. 18.10.2011 T. 21996/19163; 23.6.2003 T. 12217/14904; 10.6.2002 T. 1/402/12301; 4.6.2001 T. 8966/9932 (www.e-uyar.com)

⁵⁸³ Bknz: 12. HD. 3.3.2011 T. 22109/2485; 24.5.2011 T. 29241/10188; 23.9.2005 T. 13361/17857; 19.6.2000 T. 9791/10144; 4.4.2000 T. 3877/5090 (www.e-uyar.com)

⁵⁸⁴ Bknz: 12. HD. 29.11.2012 T.2 4771/35452 (www.e-uyar.com)

⁵⁸⁵ Bknz: 12. HD. 27.2.1986 T. 8512/2206 (www.e-uyar.com)

⁵⁸⁶ Bknz: 12. HD. 25.6.1985 T. 1040/6253 (www.e-uyar.com)

*giderilmesi satışlarında; satış memurunun) da karşı taraf olarak gösterilmesi gerektiği»^{587 588} ya da «ihalenin feshi isteminde (şikâyetinde) satışı yapan icra dairesinin gösterilmesi gerekli olmadığı gibi, ihalenin feshedilmesinde yararı olan ilgililerin de gösterilmesi zorunlu olmamalıdır»⁵⁸⁹ denilmişse de, **yüksek mahkeme**⁵⁹⁰ –yukarıda belirttiğimiz gibi- ihalenin feshinde yararı bulunan ilgililerin mutlaka «karşı taraf» olarak gösterilmesi gerektiği görüşündedir.*

Ancak, önemi nedeniyle tekrar belirtelim ki, dilekçede «karşı taraf»ın ‘*hatalı*’ ya da çok kez yapıldığı gibi; ‘*eksik*’ gösterilmiş olması ya da ‘*hiç gösterilmemiş olması*’ dilekçenin bu nedenle reddini gerektirmez, diğer ilgililerin de doğrudan doğruya icra mahkemesince (re’sen) duruşmaya katılmalarının sağlanması gerekir.⁵⁹¹

VI- İHALENİN BOZULMASI İSTEMİNİN BAĞLI OLDUĞU SÜRE*

İhalenin bozulmasını isteme süresi –*kural olarak- ihale tarihinden itibaren yedi gün’dür* (İİK. m. 134/II, c:1)

• TBK. m. 281’da öngörülen nedenlere dayanan ihalenin bozulması istemleri hakkında da –yani, arttırmaya fesat (yolsuzluk) karıştırılmış olması hallerinde de- bu süre uygulanır.⁵⁹² Böylece 538 sayılı Kanun ile -1965 yılında- yapılan değişiklikle, BK. m. 226’daki (şimdi; TBK. m. 281’deki) «on günlük süre», icra satışları bakımından «yedi gün»e indirilmiştir.

Yedi günlük şikâyet süresinin hesabında, İİK. m. 19/I gereğince, «ihale günü» hesaba katılmaz.⁵⁹³ Yedi günlük sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili izleyen çalışma gününün mesai saati sonuna kadar uzar (İİK. m. 9/III).⁵⁹⁴

Yüksek mahkeme;

- “27.10.2012 ve 28.10.2012 tarihlerinin resmî tatil olan cumartesi ve pazar günlerine rastladığı, ayrıca 29.10.2012 tarihinin ise Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle şikâyet süresinin, tatili takip eden ilk iş günü olan 30.10.2012 tarihinde biteceğinden, bu son tarihte yapılmış olan ihalenin feshine ilişkin şikâyetin süresinde yapıldığının kabul edilmesi gerekeceğini”⁵⁹⁵

⁵⁸⁷ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:2, s:1491, dipn. 873 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s:716, dipn. 32

⁵⁸⁸ Karş: ERCAN, İ. age. s:804

⁵⁸⁹ ARSLAN, R. age. s:183 vd.

⁵⁹⁰ Bknz: Yuk. dipn. 73

⁵⁹¹ Bknz: 12. HD. 31.1.2006 T. 24544/1024; 24.1.2005 T. 24048/864; 26.3.2002 T. 5030/6200 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T. İhalenin Bozulmasının Bağlı Olduğu Süre (İİK. m. 134/II, c:1, IV) (Yargı Düny. Ağustos/2001, s:9-12) – (Manisa Bar. D. Ekim/2006, S:99, s:73-80) – TOPAL, M. age. s: 299-317

⁵⁹² Bknz: 12. HD. 15.10.2012 T. 18626/29251; 27.09.2012 T. 1466/28254; 28.06.2012 T. 8525/23017; 25.06.2012 T. 6830/22108; 5.7.2004 T. 14783/17734; 23.3.2004 T. 2167/6833; 26.9.2002 T. 17606/18697 vb. (www.e-uyar.com)

⁵⁹³ Bknz: 12. HD. 17.3.2011 T. 23118/3725; İİD. 26.4.1963 T. 4878/5170 (www.e-uyar.com)

⁵⁹⁴ Bknz: 12. HD. 14.3.2011 T. 23970/3373; 5.7.2011 T. 33939/14401; 8.4.1999 T. 3998/4448; 16.6.1997 T. 6411/7026 (www.e-uyar.com)

⁵⁹⁵ Bknz: 12. HD. 22.10.2013 T. 24379/33046 (www.e-uyar.com)

- “7 günlük şikâyet süresinin son günü olan tarih, resmî tatil olan Ramazan Bayramının ikinci gününe; takip eden gün de Ramazan Bayramının üçüncü gününe rastladığı için şikâyet süresi, tatili takip eden ilk iş gününde biteceğinden söz konusu bu son tarihte yapılmış olan şikâyetin süresinde olduğunu”⁵⁹⁶

- “7 günlük şikâyet süresinin son günü tarih, resmî tatil olan Ramazan Bayramı’na; 11.09.2010 ve 12.09.2010 tarihleri ise resmî tatil olan cumartesi ve pazar günlerine rastladığı için şikâyet süresinin, tatili takip eden ilk iş günü tarihinde biteceğinden söz konusu bu son tarihte yapılmış olan şikâyetin süresinde olduğunu”⁵⁹⁷

- “7 günlük şikâyet süresinin son günü olan 19.11.2010 tarihi resmî tatil olan Kurban Bayramının ilk gününe; 20.11.2010 ve 21.11.2010 tarihleri ise resmî tatil olan cumartesi ve pazar günlerine rastladığı için şikâyet süresi, tatili takip eden ilk iş günü olan 22.11.2010 tarihinde biteceğinden söz konusu bu son tarihte yapılmış olan şikâyetin süresinde olduğunu,”⁵⁹⁸

belirtmiştir.

- Yedi günlük süre, kural olarak ihale tarihinden itibaren işlemeye başlar.⁵⁹⁹

Şu durumlarda, yedi günlük şikâyet süresi «ihale tarihinden» itibaren hesaplanmaz (İİK. m. 134/10).

a) «Kendisine satış ilanı tebliği gereken ilgiliye (İİK. m. 127) ilan usulüne uygun olarak tebliğ edilmemişse», bu kişi ihaleden haberdar olamayacağından, yedi günlük şikâyet süresi, “ihaleden itibaren” değil, «ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten» itibaren işlemeye başlar.⁶⁰⁰

Yüksek mahkeme;

√ «Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olmasının veya usulsüz tebliğ edilmesinin başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılacağı, şikâyetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup bu tarihin aksinin karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini»⁶⁰¹

√ «İİK. ’nun 134/6. maddesi gereğince satış ilanı tebliğ edilmemiş ise ihalenin feshine yönelik şikâyetin müddetinin öğrenme tarihinden (yeni 134/10’a göre “ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren bir seneyi geçemeyecektir”) itibaren başlayacağını»⁶⁰²

√ «İhalenin feshini isteyen haciz alacaklısı şikâyetçinin alacaklısı olduğu icra dosyasına gönderilen müzekkerede, taşınmazın ihale edildiğinin açıkça belirtildiği, bu

⁵⁹⁶ Bknz: 12. HD. 11.09.2012 T. 11022/25958 (www.e-uyar.com)

⁵⁹⁷ Bknz: 12. HD. 18.06.2012 T. 7335/20912 (www.e-uyar.com)

⁵⁹⁸ Bknz: 12. HD. 14.02.2012 T. 17665/3478 (www.e-uyar.com)

⁵⁹⁹ Bknz: Yuk. dipn. 84

⁶⁰⁰ Bknz: 12. HD. 24.3.2011 T. 22625/4499; 15.2.2011 T. 19640/710; 31.1.2006 T. 243570/1031; 7.7.2004 T. 13199/17943; 24.1.2000 T. 1313/2726; 27.12.1999 T. 16551/17410; 25.3.1999 T. 3906/4025 vb. (www.e-uyar.com)

⁶⁰¹ Bknz: 12. HD. 19.12.2013 T. 33852/40605 (www.e-uyar.com)

⁶⁰² Bknz: 30.10.2013 T. 28594/33585 (www.e-uyar.com)

müzekkerenin icra dosyasına girmesinden sonra ihalenin feshini isteyen şikayetçinin yenileme talebinde bulunduğu anlaşıldığından, bu durumda, ihalenin feshini isteyen şikayetçinin gönderilen usulsüz tebligat ve yapılan ihaleden en geç yenileme talebinde bulunduğu tarihi itibarıyla haberdar olduğunun kabulü ile yasal 7 günlük süre içerisinde ihalenin feshi isteminde bulunmadığından şikayetin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekeceği»⁶⁰³

√ «Şikayet dilekçesinde, 21.09.2012 tarihinde şikayet konusu edilen taşınmazın satışından haberdar olduğunu iddia eden şikayetçiye satış ilanı tebliğ edilmediği anlaşılmakla, ihale tarihi 03.08.2012, şikayet tarihi 27.09.2012 olduğu nazara alınarak ıttıla tarihinden itibaren 7 gün ve ihale tarihinden itibaren (ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren) 1 yıllık hak düşürücü sürede şikayet konusu yapıldığından mahkemece istemin süre aşımından reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»⁶⁰⁴

√ «İhalenin feshi isteminde bulunan şikayetçi borçlunun icra dairesine, 'yedie-mindeyken ölen bir hayvandan dolayı uğradığı zararının karşılanmasına' ilişkin olarak sunduğu dilekçesine dayanarak satıştan haberdar olduğundan bahsedilemeyeceğini»⁶⁰⁵

√ «Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneğinin borçluya tebliğ edilmesi gerekeceği, borçluya usulsüz de olsa ihaleye ilişkin olarak satış ilanı tebliği yapılmış olup, borçlunun tapu iptali ve tescil davasında davalı sıfatı ile yer alıp mahkemeden satışın tedbiren durdurulmasını talep ettiği ve bu nedenle şikayetçinin en geç bu tarih itibarıyla tebligattan ve dolayısı ile satış ilanından haberdar olduğu anlaşıldığından, borçlunun tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri sürerek ihalenin feshini isteyemeyeceği»⁶⁰⁶

√ «İİK.nun 134/2. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük süreden sonra, alacaklının icra mahkemesine başvurarak, ihalenin feshini istediği; başvuru, aynı maddenin 6. (şimdi; 10.) fıkrası kapsamında da olmadığından, mahkemece istemin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekeceği»⁶⁰⁷

√ «Menkul ihalesine ilişkin İİK.'nun 114. maddesinde sözü edilen ilanların yapılmadığı görüldüğünden ihale günü borçlunun ihaleyi öğrendiğinin kabul edilemeyeceği, bu konuda da mercii de tanık dinleme yoluyla ıttıla tarihinin saptanamayacağı, alacaklının öğrenme tarihine esas olmak üzere ileri sürdüğü 94/4 sayılı dosya celbedilerek borçlunun satışı öğrenip öğrenmediğinin tespiti ile hasıl olacak duruma göre şikayetin süresinde olup olmadığının belirlenmesinin, anılan dosyada öğrenme durumu yok ise borçlunun bildirdiği tarihin öğrenme tarihi olarak kabulünün gerekeceği»⁶⁰⁸

⁶⁰³ Bknz: 12. HD. 16.09.2013 T. 19863/28443 (www.e-uyar.com)

⁶⁰⁴ Bknz: 12. HD. 10.09.2013 T. 19845/27898 (www.e-uyar.com)

⁶⁰⁵ Bknz: 12. HD. 04.07.2013 T. 16916/25127 (www.e-uyar.com)

⁶⁰⁶ Bknz: 12. HD. 24.06.2013 T. 15634/23584 (www.e-uyar.com)

⁶⁰⁷ Bknz: 12. HD. 25.04.2012 T. 229/13770; 07.02.2012 T. 16772/2838 (www.e-uyar.com)

⁶⁰⁸ Bknz: HGK. 25.3.1998 T. 12-233/248 (www.e-uyar.com)

√ «Satış ilanınin usulsüz tebliği halinde ilgilinin «satıştan haberdar olduğunu bildirdiği tarih»in, «tebliğ tarihi» (satışı öğrenme tarihi) olarak kabulü gerekeceği»⁶⁰⁹

√ «Satış ilanınin, satıştan sonra tebliği halinde, satışa karşı şikâyet süresinin, satış ilanınin tebliğinden itibaren işlemeye başlayacağı»⁶¹⁰

belirtmiştir...

Satış ilanı ilgililere tebliğ edilmişse, artırma ilanındaki yolsuzluğa yönelik şikâyet için süre, artırma ilanınin tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.⁶¹¹ Ancak, satış ilanı tebliğ edilmesine rağmen, satıştan önceki hazırlık işlemlerindeki yolsuzluklar öğrenilmemiş olabilir. Bu taktirde, ihalenin bozulması için yedi günlük süre, en geç «ihalenin yapıldığı tarihten» (m. 134/II) itibaren başlar. Başka bir deyişle, *satışa hazırlık işlemlerindeki usulsüzlükleri, ilgililer en geç ihale günü öğrenmiş sayılırlar...*⁶¹² Ancak, ilgilinin «ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalından ilan edildiği tarihten itibaren en geç bir sene içinde» şikâyetinde bulunması gerekir.

b) Satılan taşınmazın «önemli niteliklerindeki hata» nedenine dayanılması halinde yedi günlük şikâyet süresi «hatanın öğrenildiği tarihten» itibaren işlemeye başlar.⁶¹³ Ancak, ilgilinin «ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalından ilan edildiği tarihten itibaren en geç bir sene içinde» şikâyetinde bulunması gerekir.

c) «İhalede fesat (yolsuzluk)» nedenine dayanılması halinde, yedi günlük şikâyet süresi, «fesadı (yolsuzluğu) öğrenme tarihinden» itibaren işlemeye başlar.⁶¹⁴ Ancak, ilgilinin «ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalından ilan edildiği tarihten itibaren en geç bir sene içinde» şikâyetinde bulunması gerekir...

Belirtilen bu üç durumda, şikâyet süresi «öğrenme tarihinden itibaren» başlamaktadır. Ancak, bu durumlarda ihalenin bozulması en geç «ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren» bir sene içinde istenmelidir (İİK. m. 134/X, c:2). Aksi takdirde, şikâyet dinlenmez.⁶¹⁵

Yukarıdaki durumlarda, ihalenin feshini isteyen mi, «fesih nedenini ne zaman öğrendiğini» ispat edecektir, yoksa, ihalenin feshedilmemesinde yararı bulunanlar mı, «fesih isteyen belirtiği öğrenme tarihinin doğru olmadığını» ispat edecektir? **Bir görüşe göre**⁶¹⁶ «fesih nedenini geç öğrendiğini bir olgu olarak ileri sürüp bundan kendi lehine sonuç (ihalenin feshini isteyebilme hakkını) çıkaran şikâyetçinin, iddiasını

⁶⁰⁹ Bknz: 12. HD.13.11.1995 T. 15759/15783; 18.11.1993T. 14144/18144; 16.11.1993 T. 14070/17972 (www.e-uyar.com)

⁶¹⁰ Bknz: 12. HD. 14.5.1976 T. 1453/6225 (www.e-uyar.com)

⁶¹¹ Bknz: 12. HD. 12.7.2011 T. 114/15406 (www.e-uyar.com)

⁶¹² Bknz: 12. HD. 27.9.2011 T. 1549/16725; 5.12.2005 T. 20507/24103; 12.2.1990 T. 7978/1038 (www.e-uyar.com)

⁶¹³ Bknz: 12. HD. 29.11.2012 T. 24946/35519; 07.02.2012 T. 16772/2838; 8.7.2011 T. 34091/14923; 29.6.1993 T. 7377/11757; 4.11.1991 T. 3621/11326 (www.e-uyar.com)

⁶¹⁴ Bknz: 12. HD. 8.7.2011 T. 34091/14923; 11.4.2002 T. 6443/7548; HGK. 4.10.2000 T. 12-1267/1246; 14.4.1999 T. 4415/4764 (www.e-uyar.com)

⁶¹⁵ Bknz: 12. HD. 12.11.10.2005 T. 15772/19684; 23.9.2004 T. 15494/20043; 28.1.2003 T. 28666/1308 (www.e-uyar.com)

⁶¹⁶ ÜSTÜNDAĞ, S. age., s:350, dipn. 943 – POSTACIOĞLU, İ. age., s:527, dipn. 108 – Ayrıca bknz: ARSLAN, R. age. s:178

(fesih nedenini geç öğrenmiş olduğunu) ispat etmesi gerekir», **diğer bir görüşe göre**⁶¹⁷ ise, «bu konuda ispat yükünün şikayetçiye düşmemesi gerekir. Tersine şikayetçinin bildirdiği fesih nedenini öğrenme gününe itirazı olan tarafın bu iddiasını ispat etmesi gerekir». **Yüksek mahkeme** önceleri «*fesih nedeninin geç öğrenildiğinin şikayetçiye ispat ettirilmesi gerektiğini*»⁶¹⁸ kabul etmişken daha sonra «*fesih nedeninin öğrenilme tarihinin icra mahkemesince doğrudan doğruya araştırılması ve varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini*»,⁶¹⁹ «İİK. 134/VII (şimdi; 134/X) gereğince şikâyet süresinin ‘öğrenme tarihi’nden itibaren işlemeye başladığı durumlarda, davalı tarafın ‘öğrenme tarihinin daha önce olduğunu’ ispat etme hakkına sahip olduğunu»⁶²⁰

belirtmiştir...

•Maddede belirtilen süreler «*hak düşürücü süre*» olduğundan^{621 622} hâkim tarafından *doğrudan doğruya* (re’sen) gözetilmesi gerekir.

• Nihayet bu konuyla ilgili olarak belirtelim ki 6.2.1984 T. E:1983/7, K:1984/3 sayılı İçt. Bir. Kararı gereğince, *ihalenin feshi istemine ilişkin dilekçenin harçlandırıldığı tarihte*, ihalenin feshi istenmiş sayılır.⁶²³ «Yedi gün»lük şikâyet süresinin –ve «bir senelik süre»nin geçip geçmediği bu tarihe göre saptanır...

VII- YARGILAMA YÖNTEMİ*

Gerek İcra ve İflas Kanunu’na göre (İİK. m. 134/II, c:1 V, VII ve gerekse diğer kanunlara göre (6183 s. K. m. 99; 5510 s. Kanun m. 88/IX) yapılan ihalelerin bozulmasına yönelik istemlerin nerede ve nasıl inceleneceği; ilgili kanunlarda özel olarak düzenlenmiştir.

⁶¹⁷ UMAR, B./YILMAZ, E. İspat Yüğü, 2. Baskı, 1980, s:81

⁶¹⁸ Bknz: 12. HD. 21.12.1971 T. 13317/13086 (www.e-uyar.com)

⁶¹⁹ Bknz: 12. HD. 6.11.2000 T.1 5639/16693; 9.11.1999 T. 12991/13825 (www.e-uyar.com)

⁶²⁰ Bknz: 12. HD. 10.3.1987 T. 7172/3305 (www.e-uyar.com)

⁶²¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C:2, s:2458 – ATALI, M./NAMLI, M. age., s:273 – TOPAL, M. age. s:299 – ARSLAN, R. age. s:180 – KURU, B. age. s:709 – MUŞUL, T./MUŞUL, A.F. age. s:1014 – AŞIK, İ./ORUÇ, Y./TOK, O./SAÇAR, Ö.F. İcra ve İflas Hukuku, 2. Baskı, 2023, s:308

⁶²² Bknz: 12. HD. 25.12.2012 T.23869/39758; 10.3.2011 T.1959/5282; 18.1.1994 T. 53/501; 28.9.1993 T. 10171/14225; 5.10.1992 T. 10233/14814 (www.e-uyar.com)

⁶²³ Bknz: 12. HD. 3.3.2006 T. 916/4211; 16.11.1999 T. 13815/14320; 6.5.1998 T. 4257/5097 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T. İhalenin Feshi Davalarında Yargılama Yöntemi “İİY. m. 134/II, c:1; V” (İzmir Bar. D. S:2001/4, s:87-100) (Bursa Bar. D. Eylül/2006, s:97-105) – UYAR, T. İhalenin bozulmasında Usul Kuralları (Bursa Bar. Der. S: 16, s: 17-19)

İhalenin feshi istekleri nerede incelenir?

A- Görevli mahkeme:

a) İcra ve İflas Kanununa göre yapılan ihalelerin bozulması, şikâyet yolu ile^{624 625} icra mahkemesinden istenir.^{626 627} (İİK. m. 134/II, c:1, V).

İhale ile satılan malın *mülkiyeti alıcıya* geçtiğinden (İİK. m. 134/I), 'icra memurunun yaptığı işlemi «şikâyet süresi içinde» değiştirebileceği ya da geri alabileceğine' ilişkin **-doktrinde⁶²⁸** ileri sürülen- görüş burada uygulanmaz. İhalenin bozulabilmesi için mutlaka icra mahkemesine şikâyet yoluyla başvurulması gerekir.

«Pazarlıkla satış»ın feshinin de «şikâyet yolu ile» *icra mahkemesinden* istenmesi gerekir

Mahkemelerin görevine ilişkin hükümler kamu düzeni ile ilgili olduğundan, doğrudan doğruya gözetilmeleri gerekir ve «görev» ve «yetki»ye dair uyumsuzluklarda öncelikle görev uyumsuzluğunun çözümlenmesi, yetki konusunda görevli mahkemenin karar vermesi gerekir. Örneğin; SSK' nun prim alacağının tahsili için -6183 sayılı yasa gereğince- yapılan takipte «alacaklı Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş mahkemesinde» açılması gereken ihalenin feshi davası, hatalı olarak aynı zamanda yetkisiz de olan icra mahkemesinde açılmışsa, icra mahkemesinin «*talebin yetki yönünden red-dine*» değil-«*uyumsuzluğun çözümünde iş mahkemesinin görevli olduğu*»ndan bahisle-«*görevsizlik kararı*» vermesi gerekir.⁶²⁹

b) «Ortaklığın giderilmesi» için yapılan ihalelere (satışlara) yönelik fesih isteklerinin *sulh hukuk mahkemelerine bildirilmesi* gerekir (HMK. m. 4/b)⁶³⁰

«Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı» gereğince yapılan satışta, «satış memurluğu» görevini icra memuru yapmış dahi olsa, ihalenin feshi (bozulması) davasının yine sulh hukuk mahkemesinde açılması gerekir.⁶³¹

⁶²⁴ Bknz: 12. HD. 26.9.2005 T. 13834/18124; 7.5.1987 T. 5575/6232; 24.10.2003 T. 16970/20839; 14.2.2000 T. 1403/2247; 7.10.1994 T. 11067/11885 (www.e-uyar.com)

⁶²⁵ Bu konuda ayrıca Bknz: AYDEMİR, D./ŞAYLAN, H.Z. age. s:15 – ARSLAN, K. agm. s:3 – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, 2007, s:3234 – PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s:242

⁶²⁶ Bknz: HGK. 21.12.2005 T. 12-714/765; 12. HD. 29.12.2011 T. 22826/31452; 31.5.2011 T. 30279/11216; 2.12.2005 T. 19789/23838 (www.e-uyar.com)

⁶²⁷ Bu konuda yazılacak dilekçe örneği için Bknz: UYAR, T. Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku, 1998, C:1, s:238 vd.

⁶²⁸ BERKİN, N. İcra Dairelerinin Faaliyetlerini Tanzim Eden Hükümler (İHFM. 1976/1-4, s:216) – BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, s:35 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:1, 1988, s:92 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, s:107 – ÜSTÜNDAĞ, S. age., s:52 – UYAR, T. İcra Hukukunda Şikâyet, 1991, s:545 – PEKCANİTEZ, H. İcra-İflas Hukukunda Şikâyet, 1986, s:77 vd.

⁶²⁹ Bknz: 12. HD. 23.09.1999 T. 11924/10732 (www.e-uyar.com)

⁶³⁰ Bknz: 12. HD. 10.12.2013 T. 32255/39353; 20.11.2012 T. 16796/33822; 11.09.2012 T. 12095/25785; 20.06.2012 T. 6815/21560; 21.11.2011 T. 7134/23141; 25.10.2005 T. 16746/20767; 12.4.2002 T. 6300/7665; 17.6.2005 T. 9251/13164 (www.e-uyar.com)

⁶³¹ Bknz: 12. HD. 20.11.2012 T. 16796/33822; 11.09.2012 T. 12095/25785; 20.06.2012 T. 6815/21560 (www.e-uyar.com)

«İhalenin feshi» istemiyle –yedi günlük süre içinde (İİK. m. 134/II, c:1)- sulh hukuk mahkemesi yerine icra mahkemesine başvurulursa, başvuru icra mahkemesinin –İİK. m. 134/VII uyarınca- ‘başvuru tarihinden itibaren on gün içinde’ *görevsizlik kararı* vererek «dosyanın istek halinde görevli Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine» -kesin olarak- karar vermesi⁶³² ve bundan sonra gerek görevsiz mahkemede (icra mahkemesinde) *ihalenin feshini istemiş olan şikayetçinin*⁶³³ ve gerekse –ihalenin feshi davasının bir an önce sonuçlandırılmasında hukuki yararı bulunan- *takip alacaklısı ile ihale alıcısı* –HMK m. 20 uyarınca- «dosyanın görevli (sulh hukuk) mahkemesine gönderilmesini» isteyebilir.

Eğer icra mahkemesinin vermiş olduğu «görevsizlik kararı»nın teliğinden itibaren iki hafta içinde davacı- şikayetçi tarafından «dosyanın görevli gönderilmesi» istenmezse, icra mahkemesi tarafından «*davanın açılmamış sayılmasına*» karar verilir (HMK. M. 20).⁶³⁴ İİK m. 134, f. 8 gereğince, masrafi gider avansından karşılanmak suretiyle görevsizlik ve yetkisizlik kararı veren mahkeme dosyayı re’sen görevli ve yetkili icra mahkemesine gönderir ve bu gönderme kararı da kesindir.

Ayrıca belirtelim ki; sulh hukuk mahkemesince verilen «ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı» uyarınca satılan taşınmaza ilişkin ihalenin feshi davası, satışın istinabe (talimat) yoluyla yapılmış olması halinde, istinabe olunan (talimat) yazılan satış memurluğunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde görülür. Mahkemenin bu yetkisi *kesin yetki* olduğundan, mahkemece doğrudan doğruya gözetilir...⁶³⁵

c) Kamu alacaklarından dolayı -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre- yapılan taşınmazlara ilişkin ihalelerin feshinin *icra mahkemesinden* istenmesi gerekirken (6183 s. K. m. 99)⁶³⁶, taşınmazlara ilişkin ihalelerin feshinin *idari yargı yerinden (vergi mahkemesinden)* istenmesi gerekir.⁶³⁷

ç) SSK’ nun prim alacağının tahsili için -6183 sayılı yasa gereği- yapılan **ta-kiplerdeki ihalenin feshi isteklerinin, alacaklı Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş mahkemesine bildirilmesi gerekir** (5510 s. Kanun m. 88/19)⁶³⁸

d) Fon’un 6183 sayılı Kanuna bağlı olmaksızın yaptığı satışlara yönelik ihalenin feshi davaları Fon’un merkezinin bulunduğu yerdeki *iare mahkemesinde* görülür.⁶³⁹

e) İflas idaresi tarafından yapılan satışlar da, icra mahkemesinde incelenir.⁶⁴⁰

⁶³² Bknz: 12. HD. 20.06.2012 T. 6815/21560; 2.12.2005 T. 19789/23838 (www.e-uyar.com)

⁶³³ Bknz: 12. HD. 10.4.180 T. 838/3346 (www.e-uyar.com)

⁶³⁴ Bknz: 12. HD. 2.12.2005 T. 19789/23838 (www.e-uyar.com)

⁶³⁵ Bknz: 12. HD. 29.5.1989 T. 3390/3684 (www.e-uyar.com)

⁶³⁶ Bknz: 12. HD. 23.12.2011 T. 29787/30288; 7.2.2006 T. 25346/1768; 24.10.2003 T. 16881/20852 (www.e-uyar.com)

⁶³⁷ Bknz: 12. HD. 24.10.2003 T. 16881/20852; 18.3.1999 T. 1769/3411 (www.e-uyar.com)

⁶³⁸ Bknz: 12. HD. 23.12.2011 T. 29787/30288; HGK. 31.3.2004 T. 12-198/193; 12. HD. 23.9.1999 T. 11924/10732 (www.e-uyar.com)

⁶³⁹ Bknz: 12. HD. 14.02.2012 T. 13662/3521 (www.e-uyar.com)

⁶⁴⁰ Bknz: 12. HD. 24.10.2003 T. 16970/20839 (www.e-uyar.com)

B- Yetkili mahkeme:

İhalenin bozulmasında yetkili icra mahkemesi «takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu» icra mahkemesidir. Satış, talimat ile yapılmışsa, -İİK. m. 360 gereğince- talimatla taşınmazı satan –yani; istinabe olunan- icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi, ihalenin bozulması istemini (şikayetini) incelemeye yetkili (ve görevli)dir.⁶⁴¹ İhalenin bozulması istemiyle kendisine başvuru icra mahkemesinin her şeyden önce kendisinin «yetkili» olup olmadığını kendiliğinden araştırması gerekir. Çünkü, İİK. m. 360 hükmü, kamu düzeni ile ilgilidir ve icra mahkemesinin bu yetkisi *kesin yetki*’dir.⁶⁴²

Kendisinin «yetkisiz» olduğunu saptayan icra mahkemesinin «dava dilekçesinin yetki yönünden reddine ve dosyanı yetkili İcra mahkemesine gönderilmesine» şeklinde karar vermesi gerekir,⁶⁴³ bunun yerine «istemini görev yönünden reddine»⁶⁴⁴ şeklinde karar veremez.

Yetkisiz icra mahkemesinin, kendisine hitaben verilmiş olan «ihalenin feshi» istemini içeren dilekçeyi, *yetkisizlik kararı* vermeden, başka bir icra mahkemesine göndermesi mümkün değildir.⁶⁴⁵

İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı resen görevli ve yetkili mahkemeye gönderir. Bu kararlar kesindir.» Bu hükümle ihalenin feshi konusunda, zaman kazanmak amacı ile, kötüniyetle yetkisiz icra mahkemelerine (veya görevsiz mahkemelere) başvurulması önlenmek istenmiştir.⁶⁴⁶

İcra mahkemesince «kesin olarak» verilen yetkisizlik (ya da görevsizlik) kararından sonra HMK. m. 20 uyarınca gerek –yetkisiz/görevsiz mahkemede «ihalenin feshini» istemiş olan- şikâyetçi ve gerekse –bu davanın bir an önce sonuçlanmasında hukuki yararı bulunan- *takip alacaklısı* ile *ihale alıcısı* dosyanın yetkili/görevli mahkemeye gönderilmesini isteyebilir.

Yüksek mahkeme;

√ «İİK’nun 134/IV. (şimdi; VII.) maddesi gereğince, ihalenin feshi davalarında verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararlarının kesin olduğu, HMK’nun 20. maddesine göre, verildiği anda kesin olan dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesinin istenmesinin zorunlu olduğunu, ancak verildiği anda kesin olan görevsizlik ve yetkisizlik kararları tarafından yokluğunda verilmiş ise, hak kaybına sebebiyet

⁶⁴¹ Bknz: 12. HD. 31.1.2005 T. 24749/1382; 3.12.2004 T. 20116/25072; 29.3.2004 T. 1784/7441 (www.e-uyar.com)

⁶⁴² UYAR, T. İcra Hukukunda Yetki – Görev ve Yargılama Usulü, 1983, s:118 – KURU, B. age. C:1, s:97 – KURU, B. El Kitabı, s:708 – PEKCANİTEZ, H. age. s:119 – ERCAN, İ. age. s:793

⁶⁴³ Bknz: 12. HD. 20.4.1999 T. 436/5076; 22.1.1998 T. 14576/403 (www.e-uyar.com)

⁶⁴⁴ Bknz: 12. HD. 20.1.1994 T. 342/613 (www.e-uyar.com)

⁶⁴⁵ Bknz: 12. HD. 27.05.1998 T. 5468/6080 (www.e-uyar.com)

⁶⁴⁶ Bknz: 12. HD. 19.12.2013 T. 33713/40655 (www.e-uyar.com)

verilmemesi bakımından, iki haftalık sürenin, tarafa tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlayacağını kabulü gerekeceğini»⁶⁴⁷

√ «Borçlu vekili yetkisizlik kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren HMK. Mad. 20'de öngörülen iki haftalık yasal süreden sonra, dosyanın yetkili icra mahkemesine gönderilmesi işlemi bulundugundan, mahkemece, kamu düzenine ilişkin olan bu hüküm nedeniyle ve HGk. 06.10.2004 T. 204/I-433 s. kararında benimsendiği gibi, aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, öncelikle HMK'nun 20. maddesi uyarınca re'sen davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekeceğini, bu husus gözetilmeksizin ihalenin feshi isteminin esasının incelenerek hüküm tesisinin usulsüz olacağını»⁶⁴⁸

√ « 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesi, 6183 sayılı Kanun'un 99. maddesine göre daha özel bir düzenleme olup, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesinin 16. fıkrası uyarınca prim ve diğer alacaklarının tahsili için 6183 sayılı Kanun uyarınca yaptığı icra takipleri nedeniyle gerçekleştirilen taşınmaz ihalelerinin feshine ilişkin şikayetler hakkında da aynı maddenin 19. fıkrası hükmünün uygulanması gerekeceği, bu durumda uyuşmazlığın çözümünde, alacaklı birimin bulunduğu yer İş Mahkemesi görevli ve yetkili olduğundan, İcra Mahkemesince; dava şartları arasında yer alan mahkemenin görevli olmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine, 6100 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince kararın kesinleşmesini müteakip 2 hafta içerisinde talepte bulunulduğunda dosyanın görevli ve yetkili İş Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi gerekeceği»⁶⁴⁹

b e l i r t m i ş t i r .

C-İhalenin feshi istekleri nasıl incelenir?

a) İhalenin feshi istekleri hakkında icra mahkemesinde (ya da; ortaklığın giderilmesi satışlarında, sulh hukuk mahkemesinde) duruşma yapılması zorunlu mudur? Yoksa, «evrak üzerinde» inceleme ile yetinilerek de karar verilebilir mi?

3494 sayılı Kanun ile-25.11.1988 tarihinde- İcra ve İflas Kanununun 134. maddesinde yapılan değişiklik sırasında «ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesinin talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmeseler bile gerekli kararı vereceği hükmü de maddeye eklenerek, ihalenin feshi talebinin çok kısa sürede karara bağlanabilmesi ve takibin süratle sonuçlandırılması mümkün hale getirilmektedir...» (İİK. m. 134/V) şeklindeki gerekçe ile⁶⁵⁰ tüm ihalenin feshi isteklerinin duruşmalı olarak incelenmesi zorunluluğu getirilmiştir.⁶⁵¹ **Yüksek mahkeme** buna rağmen kimi kararlarında⁶⁵² ihalenin feshi isteminin duruşmalı olarak

⁶⁴⁷ Bknz: 12. HD. 31.10.2013 T. 28075/33846 (www.e-uyar.com)

⁶⁴⁸ Bknz: 12. HD. 04.06.2013 T. 14452/20730 (www.e-uyar.com)

⁶⁴⁹ Bknz: 12. HD. 27.12.2023 T. 8878/9384 (www.e-uyar.com)

⁶⁵⁰ Bknz: 3494 sayılı Kanuna ait Hükümet Tasarısı Gerekçesi

⁶⁵¹ Bknz: 12. HD. 23.09.2013 T. 21724/29422; 07.06.2013 T. 14114/21350; 20.12.2012 T. 26925/38969; 11.09.2012 T. 10609/25894; 15.12.2011 T. 10554/28807; 9.6.2005 T. 8211/12342; 27.11.2000 T. 17969/18407; 19.10.1999 T. 11404/12472 (www.e-uyar.com)

⁶⁵² Bknz: 12. HD. 4.3.1996 T. 2965/3489; 26.3.1992 T. 10506/3772 (www.e-uyar.com)

incelenmesi gerekirse de, evrak üzerinde verilen kararın isabetli olduğu durumlarda, bu usuli hatanın bozma nedeni yapılamayacağını» belirtmiştir.

İki tarafın (ya da tarafların tümünün) duruşmaya gitmemeleri halinde, icra mahkemesince (sulh hukuk mahkemesince) «*dosyanın işleminden kaldırılmasına*» (HMK. m. 150) karar verilemez (İİK. m. 134/VI, c:1)⁶⁵³

b) İcra mahkemesi, İİK. m. 134/V, c:2 uyarınca «*ihalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hallerde*» duruşma yapmadan da karar verebilir. Örneğin; ihalenin feshi talebinin, İİK. m. 134/II'de öngörülme-yen bir kişi tarafından ileri sürülmüş olması, ihalenin feshini istemiş olan kişinin somut olayda hukuki yararının bulunmaması, somut olayda zarar unsurunun gerçekleşmemiş olması, icra mahkemesinin görevsiz/yetkisiz olması⁶⁵⁴, İİK. m. 134/IV'de öngörülen teminatın yatırılmamış olması, talebin süresi içinde ileri sürülmemiş olması, yurt içinde bir adres gösterilmemiş olması vb. durumlarında, ihalenin feshi talebi usulden reddedilebilir.⁶⁵⁵

b) İhalenin feshini istemiş olan kişinin yabancı gerçek veya tüzel kişi olması halinde -5718 s. MÖHUK. M. 48 uyarınca- *teminat göstermesi* gerektiğinden, davanın görülebilmesi için bu koşulun yerine getirilmiş olup olmadığı ihalenin feshi davasının açıldığı mahkemece doğrudan doğruya araştırılır.⁶⁵⁶

c) İhalenin bozulmasına ilişkin istekler hakkında, HMK'daki hükümler yani dava prosedürü (yöntemi) değil, İİK'daki şikâyetle ilişkin hükümler uygulanır.⁶⁵⁷ Bunun sonucu olarak da;

aa- «İhalenin feshi» istemi bir dava olmadığından –şikâyet yolu ile ileri sürüldüğünden- burada davacı ve davalı terimlerine değil «*şikâyet eden*» ve «*karşı taraf*» terimlerine yer verilmesi gerekir. Ancak uygulamada buna titizlikte uyulduğu söylenemez...

bb- İhalenin bozulması isteminde tüm ilgililerin «*karşı taraf*» olarak gösterilmemesi halinde, başvurunun –usul hukukundaki deyimle, «husumetin yanlış (noksan) yöneltmiş olması nedeniyle- davalarda olduğu gibi reddi gerekme-yip, tüm ilgililere davetiye gönderilip, duruşmaya katılmaları sağlanarak, ihalenin bozulması isteminin esasına girilip karar verilmesi gerekir. Örneğin, *icra satışlarında* «*borçlu*», «*alıcı*» ve «*alacaklı*»nın, *ortaklığın girilmesi satışlarında* da «*alıcı*» ile «*tüm hissedarlar*»ın karşı taraf olarak dilekçede gösterilmesi gerekir. Eğer bu hususa uyulmayarak, sadece «*alıcı*» karşı taraf olarak dilekçede gösterilmişse, mahkemece diğer ilgililer de davetiye gönderilerek, duruşmaya katılmaları sağlanır, yoksa başvuru –esasa girilmeden- «husumet yönünden» reddedilemez. Aynı şekilde, şikâyet

⁶⁵³ Bknz: 12. HD. 19.11.2013 T. 30454/36587; 22.11.2012 T. 24314/34405; 15.11.2011 T. 5246/22184; 13.6.2006 T. 10245/12677; 21.3.2006 T. 3119/5803; 27.10.2005 T. 17089/20999; 11.7.2005 T. 11611/15208 (www.e-uyar.com)

⁶⁵⁴ Bknz: 07.04.2022 T. 12136/4651; 30.11.2021 T. 5721/1785 (www.e-uyar.com)

⁶⁵⁵ KÖSE, Y. agm. s:328 – TOPAL, M. age. s:415

⁶⁵⁶ Bknz: 12. HD. 18.4.2005 T. 3711/8307 (www.e-uyar.com)

⁶⁵⁷ Bknz: 12. HD. 16.5.2011 T. 28895/9621; 27.3.1978 T. 2272/2746 (www.e-uyar.com)

(ihalenin feshi) dilekçesinde «alacaklı» ve «alıcı»nın isimlerinin yazılı olmaması, dilekçenin reddini gerektirmez...⁶⁵⁸

Yüksek mahkeme,⁶⁵⁹ «gerektiği gibi davaya dahil edilmeyen ilgililerin –yokluklarında- verilen kararı temyiz edebileceklerini» belirtmiştir.

cc- Her dava gibi, ihalenin feshi talebi de, ihalenin feshinde *hukuki yararı* bulunan kişilerce istenebilir...⁶⁶⁰

dd- Aralarında «zorunlu dava arkadaşlığı» bulunduğu için, hem «alıcı» ve hem de «alacaklı» (ortaklığın giderilmesi satışlarında; «tüm hissedarlar») hakkında ileri sürülen «ihalenin bozulması istemi»nin, bunlardan birisi tarafından kabulü diğerleri tarafından da kabul edilmiş sayılmasını gerektirmez.⁶⁶¹

Ancak, ihalenin bozulması istemi, tüm ilgililer –yani hem «alıcı» ve hem de «alacaklılar» «borçlu» (ve hissedarlar)- tarafından kabul edilmişse, bu durumda istem ve kabul doğrultusunda karar verilmesi gerekir.⁶⁶²

ee- İhalenin feshini isteyen şikayetçi, bu isteminden vazgeçerse, «istemden feragat nedeniyle» reddedilmesi gerekir mi? **Doktrinde,**⁶⁶³ «şikayetçinin ihalenin feshini isterken bir davacı gibi yalnız kişisel hakkının (yararının) tanınmasını değil, aynı zamanda bir cebri icra tasarrufu (kamusal tasarruf) olan artırma ve ihalenin yolsuz olduğu iddiasını öne sürdüğü, ihalenin yolsuz yapıldığına ilişkin iddianın aydınlatılmasında kamu yararı bulunduğu, şikayetin kabulü (ve ihalenin feshi) halinde bu kararın yalnız ihalenin feshini isteyen şikayetçi hakkında değil, bütün ilgililer hakkında sonuç doğuracağı» belirtilerek «ihalenin feshi isteminden vazgeçilmesi halinde icra mahkemesinin incelemesine son vermemesi gerektiği, buradaki vazgeçmenin HMK'nun 307. maddesi anlamında feragat sayılmayacağı» ileri sürülmüşse de, uygulamada bu görüşün taraftar bulmadığını ve icra mahkemelerinin açılan ihalenin feshi davalarını (daha doğrusu; ihalenin feshi isteklerini) «feragat nedeniyle» reddettiklerini görüyoruz... Nitekim **yüksek mahkeme**⁶⁶⁴ de, «şikayetçinin, ihalenin feshi davasından (şikayetinden) vazgeçmesinin, karşı tarafın (davalıların) onayına bağlı olmadan sonuç doğuracağını» belirtmiştir...

⁶⁵⁸ Bknz: 12. HD. 7.10.1994 T. 11067/11885 (www.e-uyar.com)

⁶⁵⁹ Bknz: 12. HD. 20.2.1986 T. 8346/2037 (www.e-uyar.com)

⁶⁶⁰ Ayrıntılı bilgi için bknz: Yuk. dipn. 68-72

⁶⁶¹ Bknz: 12. HD. 18.10.1993 T. 10456/15730; 2.2.1984 T. 12707/1006 (www.e-uyar.com)

⁶⁶² Bknz: 12. HD. 3.10.2011 T. 19526/17522; 18.10.2011 T. 21996/19163; 23.12.2002 T. 26369/27355; 17.4.2000 T. 5313/6103; 19.11.1999 T. 13468/14596 (www.e-uyar.com)

⁶⁶³ ARSLAN, R. age. s:192

⁶⁶⁴ Bknz: 12. HD. 21.3.2005 T. 2987/5866; 10.9.2002 T. 15496/16095; 22.3.200 T. 4449/5945 (www.e-uyar.com)

ff- Bir «dava» olmayıp, «şikâyet» niteliğinde bulunan ihalenin feshi yargılamasında –gerek **doktrinde**⁶⁶⁵ ve gerekse **uygulamada**⁶⁶⁶- asli m ü d a h a l e (HMK. m. 65) ile fer’i müdahalenin (HMK. m. 66-69) mümkün olmadığı belirtilmiştir...

gg- «İhalenin feshi» istemi üzerine icra mahkemesi –ortaklığın giderilmesi satışlarında; sulh hukuk mahkemesi- öncelikle «*ihalenin feshini isteyen İİK. 134/II’de öngörülen ve hukuki yarar sahibi kişilerden olup olmadığını*», «*ihalenin feshi isteminde karşı taraf olarak gösterilen kişilerin doğru kişiler olup olmadığını*», «*ihalenin feshinin süresinde istenmiş olup olmadığını*», «*kendisinin yetkili ve görevli mahkeme olup olmadığını*» inceler. Eğer bu konuda olumsuz bir kaniya ulaşırsa, başvuruyu usulden reddeder.⁶⁶⁷ Aynı şekilde, ihalenin feshini istemiş olan kişinin İİK. m. 134/II’de öngörülen kişilerden olmadığını saptarsa, «*şikâyetin, aktif husumet ehliyetinin yokluğu nedeniyle reddine*» karar verir.^{668 669}

İcra mahkemesi, -ortaklığın giderilmesi satışlarında; sulh hukuk mahkemesi- *başvurusunun usulden reddine neden olacak usulsüzlüklerin bulunmadığını saptadıktan sonra*, ihalenin feshi istemi –*şikâyet dilekçesinde ileri sürülen fesih nedenleri çerçevesinde*–⁶⁷⁰ esastan incelemeye başlar. Şikâyet dilekçesinde ileri sürülmeyen fesih nedenleri, duruşma sırasında ileri sürülemez ve⁶⁷¹ fesih nedenini inceleyen mahkemece fesih nedeni olarak kabul edilemez.⁶⁷²

hh- İhalenin feshi satış isteyen alacaklı, borçlu, resmi sicilde kayıtlı ilgililer ve sınırlı aynı hak sahipleri dışında kalan kişilerce talep edilmişse ihale bedeli üzerinden nispi harç yatırılacaktır. Bu harcın yarısı talep esnasında peşin olarak yatırılmalıdır. Talebin reddedilmesi halinde bakiye harç da ihalenin feshini talep edenden tahsil edilecektir. Talebin kabulü halinde de bu harç kimseye yüklenmeyecek ve istem halinde iade edilecektir. Harç yatırılması gereken hallerde eksik ve hiç yatırılmamışsa, genel dava kuramında olduğu gibi eksik harcın yatırılması mı için süre verilmeli midir? Kanaatimizce bu gibi durumlarda süre verilmesinden ziyade harcın özel bir dava şartı gibi değerlendirilerek eksik yatırılması halinde ihalenin feshi talebinin reddedilmesi daha doğru bir görüş olacaktır.

⁶⁶⁵ TOPAL, M. age. s:420 vd. – GÖRGÜN, Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. age. s:321 – ÜSTÜNDAĞ, Ü. Age. s:49 – PEKCANITEZ, H./SİMİL, F. age. s:271 vd. – KODAKOĞLU, M. Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, s:106 – KURU, B. El Kitabı, s:717 – ÇON, Ö. age. s:125 – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./SUNGURTEKİN, M.S./ÖZEKES, M. age. s:1092 – YEŞİLTEPE, A.Ö. age. s:127

⁶⁶⁶ Bknz: 12. HD. 20.05.2021 T. 3155/5044; 06.04.2022 T. 10862/4589; 02.12.2015 T.28131/30207 – 16.02.2015 T. 34226/2915; 25.04.2012 T. 375/14176; 21.03.2005 T. 2987/5866 (www.e-uyar.com)

⁶⁶⁷ «İhalenin feshi» davasına bakan mahkemeye, bu yetki-17.7.2003 tarihinde kabul edilmiş olan 4949 sayılı Kanunla, İİK’nun 134/III’de, «ihalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme re’sen evrak üzerinde inceleme yaparak en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir» şeklinde yapılan değişiklikle açıkça tanınmıştır.

⁶⁶⁸ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:2, s: 2439 vd.; s: 2439 vd.– UYAR, T. İİK. Şerhi, C:7, 2007, s:10438 vd.

⁶⁶⁹ Bknz: 12. HD. 7.4.1999 T. 3786/4349; 5.3.1998 T. 1778/2662 (www.e-uyar.com)

⁶⁷⁰ Bknz: 12. HD. 11.5.1987 T.4524/6306 (www.e-uyar.com)

⁶⁷¹ Bknz: 12. HD. 1.11.1994 T. 13037/13378; 8.11.1984 T. 11272/11552 (www.e-uyar.com)

⁶⁷² Bknz: 12. HD. 14.10.1986 T. 7517/11411; 4.12.1964 T. 14044/14024 (www.e-uyar.com)

ii- İcra mahkemesinde «ihalenin feshi» konusundaki şikâyet üzerine verilen kararlar istinaf mahkemesinin kararından sonra temyiz edildiğinde, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinde *evrak üzerinde*⁶⁷³ incelenir.

Yüksek mahkeme, «*şikâyet dilekçesinde fesih nedenlerinin incelenmesi*» konusyla ilgili olarak;

√ «*Mahkemece kesin süre verilen şikâyetlerde, kesin süreye riayet edilmemesi halinde borçlunun “bu hakkından sarfi nazar etmiş sayılacağı ve şikâyetin reddedileceği” açıkça ihtar etmediği durumda, geçerli bir kesin mehilden söz edilemeyeceği*»⁶⁷⁴

√ «*İhalenin feshi dilekçesinde ‘bodrum ve çekme katların değerlerinin bağımsız bölümlere katkı oranının belirtilmemiş olması’ hususunun şikâyet sebebi olarak ileri sürülmemiş olması halinde, icra mahkemesince bu hususun doğrudan doğruya gözetilerek ihalenin feshine karar verilemeyeceği*»⁶⁷⁵

√ «*«Muvazaa sebebiyle ihalenin feshi»nin istenmiş olması halinde, davacının «muvazaadan neyi kastettiğinin» kendisine sorulması gerekeceği*»⁶⁷⁶

√ «*Dilekçede «fesat iddiası»na yer verilmiş olması halinde, bunun icra mahkemesince (tetkik merciince) araştırılması gerekeceği*»⁶⁷⁷

√ «*Dava dilekçesinde öne sürülen ve «yargılama sırasında delilleri sunulacağı» belirtilen fesat iddiası üzerinde durulmadan, noksan inceleme ile karar verilemeyeceği*»⁶⁷⁸

ş e k l i n d e karar verilmiştir.

jj- Yaptığı duruşmalarda kural olarak «tanık» dinleyemeyen, bir tarafın diğer tarafa temin teklifinde bulunmasına izin vermeyen icra mahkemesi, ihalenin feshi davalarında, ileri sürülen fesih nedeninin niteliğine göre, *tanık dinlenebilir; keşif yapabilir; bilirkişi incelemesi yaptırabilir...*

D- İcra mahkemesi İİK.m. 134/V’de;

«*İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Ancak, ihalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hallerde duruşma yapılmadan da karar verilebilir. İcra mahkemesi;*

1. *Satış isteyen alacaklı, borçlu mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışında kalan kişilerce talep edilmesi nedeniyle,*

2. *Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle,*

⁶⁷³ Bknz: 12. HD. 9.12.2002 T. 23967/25907 (www.e-uyar.com)

⁶⁷⁴ Bknz: 12. HD. 18.05.2011 T. 28842/9887; 05.04.2012 T. 28077/11208 (www.e-uyar.com)

⁶⁷⁵ Bknz: 12. HD. 9.12.2002 T. 23967/25907 (www.e-uyar.com)

⁶⁷⁶ Bknz: 12. HD. 26.3.1986 T. 2845/3306 (www.e-uyar.com)

⁶⁷⁷ Bknz: 12. HD. 27.2.1986 T. 8642/2242 (www.e-uyar.com)

⁶⁷⁸ Bknz: 12. HD. 1.11.1984 T. 7304/11081 (www.e-uyar.com)

3. İşin esasına girerek,

*Talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni feshi istenen ihale bel-
delinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkûm eder.”*

Denilmiş olduğundan, 7343 sayılı Kanun’la yapılan yeni düzenleme gereğince
“*Talep edenin kim olduğuna ve işin esasına girilip girilmediğine göre*” ihalenin feshini
istemiş olan kimse hakkında p a r a c e z a s ı n a hükmedilecektir.⁶⁷⁹

VIII- Bir OLAY da; şikayetçi-alıcı (Ş) vekili, 05.05.2025 tarihli – “*ihalenin feshi
istemini içeren*”- ş i k a y e t d i l e k ç e s i n d e özetle;

“• Müvekkilinin ... Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin 2024/... sayılı dosya-
sında, dosya borçlusuna ait ‘... ili, ... ilçesi, ... mahallesi/köyü 3824 ada, 2 parsel’de
kayıtlı taşınmazın 2303/70313 hissesini, 17.04.2025 tarihli UYAP e-satış üzerinden
yapılan ihalede 2.235.000 TL. bedelle satın aldığını,

• UYAP e-satış sistemine bakıldığında, satış ilanı ekran görüntüsünde ‘*taşınmazın
hisseli olduğu*’ bilgisi bulunmadığını, ihale alıcısı müvekkilinin taşınmazın tam hisse-
sinin satıldığını zannederek ihaleye girip pey sürdüğünü, bu sebeple satışı yapılan ta-
şınmazın esaslı niteliklerinde hataya düşmüş olduğunu, ihale tamamlanarak vergi ve
tapu işlemlerinin yapıldığı 29.04.2025 tarihinde ‘*satın aldığı taşınmazın hisseli oldu-
ğunu*’ öğrendiğini, hataya düştüğünü öğrendiği 29.04.2025 tarihinden itibaren yasal
süresi içinde bu ihalenin feshi davasını açtığını, benzer uyuşmazlıkla ilgili olarak Yar-
gıtay HGK. 24.01.2024 T. E: 2022/12-331, K: 15 sayılı kararında da ‘*bu durumda da
ihalenin feshi davasının süresinde açılmış sayılacağına belirtildiğini*’,

• UYAP e-satış sisteminin ana ekranında yer alan açıklamaların kanuni şartları
taşınamaması nedeniyle müvekkilinin satışı yapılan taşınmazın esaslı niteliklerinde ha-
taya düşmesine sebep olduğunu, ‘*taşınmaz malların icra yoluyla satışını düzenleyen*’
İİK.m. 126/3’de açıkça ‘*satılacak şeyin cinsi, mahiyeti ve önemli vasıflarının satış ila-
nında yer alması gerektiğinin*’ öngördüğünü, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin
27.02.2018 T. ve E: 2016/28666, K: 2021 sayılı kararında da bu hususların açıkça be-
lirtilmiş olduğunu, somut uyuşmazlıkta UYAP e-satış ekranının ‘*hisse kısmı*’na bakıl-
dığında ‘*taşınmazın hisseli olduğunun ve ne kadar hissesinin satıldığına*’ ilişkin bir
açıklık yer almadığını, gerçekten;

-İhale ana ekranının satışa konu gayrimenkulle ilgili detay bilgilerinin yer aldığı
AÇIKLAMA kısmında;

“‘... ili, ... ilçesi, ... mahallesi/köyü 3824 ada, 2 parsel’” şeklinde bir bilgilendirme yer aldığını, bu açıklamanın ‘*taşınmazın tamamının satıldığı*’ izlenimini tereddütsüz şekilde ortaya koyduğunu, ‘*satılan taşınmazın hisseli olduğu*’ konusunda detay bir açıklama bulunmadığını,

-Satılan taşınmazla ilgili İLAN kısmında ve ŞARTNAME kısmında, ‘*taşınmazın hisseli olduğu*’ konusunda bir uyarı bulunmadığını,

⁶⁷⁹ ASLAN, K. agm. s: 17 vd. – TOPAL, M. age., s: 449 vd. – KÖSE, Y. agm. 330 vd. – ATALI, M./NAMLI, M. age. s: 285 vd. – GÖKSU, M. agm. s: 127-132

-Taşınmazın ihalesine ilişkin AÇIKLAMA kısmında yer alan *'11 cümle ve 144 adet kelimeden ibaret, taşınmazın değerini belirlemeye yönelik bilgilendirmede de, taşınmazın HİSSE bilgisinin yer almadığını'*, bu nedenle 'taşınmazın satışa sunulan kısmının 23.03 metrekare olduğunun 29.04.2025 tarihinde taşınmaz devir alınırken anlaşıldığını',

-Satışa sunulan taşınmazın muhammen bedeli 138.180 TL. olduğu halde, taşınmaza yaklaşık 17 katı teklif verilerek taşınmazın satın alınmış olduğunu, birçok kişinin 131 defa pey sürmek suretiyle ihale bedelinin yükseltildiğini, bu durum dahi taşınmazın muhammen bedelinin çok üstünde satılmış olmasının olayda *'objektif bir yanlışla'* bulunduğunu ortaya koyduğunu,

-İhale konusu satışta *'aşırı yararlanma (gabin)'* söz konusu olduğunu, taşınmazın tamamının 703.13 metrekare olup, satışa konu 28/855 tutarındaki hisse olduğunu, bunun da 23.03 metrekareye tekabül ettiğini, müvekkilinin 2.235.000 TL. bedel ve ayrıca KDV ve damga vergisi olarak da 236.217.15 TL. ödeyerek taşınmazın tamamını satın aldığını sanarak, 23.03 metrekarelik kısmında değerine 17 kat fazla bedel ödemiş bulunduğunu, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olup, müvekkilinin hataya düşürüldüğünü açıkça gösterdiğini , bu hususun tek başına ihalenin feshi sebebi olduğunu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 13.11.2018 T. ve E: 9263, K: 11321 sayılı kararında *'yaklaşık 10 kat fazla teklifte bulunmuş olan alıcının hatası nedeniyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğinin'* belirtilmiş olduğunu, yine benzer yönde Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 28.11.2022 T. E: 984, K: 12370 sayılı içtihadında da bu hususun tekrarlanmış olduğunu,

-Aynı gün aynı hatalı ilan ile yapılan ihalelerde *'ihale bedeli yatırılmayarak ihalenin feshine sebep olan satışların mevcut olduğunu'*,

-Somut olayda gerçekleşen satış, e-ihale yöntemiyle yapılmış olduğundan, yukarıda belirtilen hataların meydana gelmesine sebep olunmayacak şekilde satışın yapılmasının sağlanmasının gerektiğini,

-Belirtilen nedenlerle e-ihale usul ve esaslarına uygun bir satış yapılmamış olduğundan yapılmış olan ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”

belirtmiştir...

IX- Yerel mahkeme olan ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi 06.05.2025 T. ve E: 2025/..., K: 2025/... sayılı -*"ihalenin feshi davasının süreden (usulden) reddine"* ilişkin- kararında, özetle;

“Elektronik satış portalında yayımlanan açık artırma ilanında; taşınmazın tapu kaydına uygun şekilde, hisse oranı dahil tüm bilgilerin yer aldığı ve bu ilanın 10. maddesinde *'satışa katılanların bütün ekleri ile birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklarının'* belirtildiğini, yine artırma şartnamesinde de taşınmazın hisse oranı dahil tüm bilgilerin tapu kaydına uygun şekilde belirtildiği, davacının icra dosyasında taraf olmayan ihale alıcısı olduğu, taşınmaza 800.000,00 TL.’den başlamak üzere beş kez farklı miktarda teklif verdiği, Yargıtay kararlarında; *'satış ilanı ve satış şartnamesinin yasaya uygun olarak düzenlenmesi gerektiği'* nin belirtildiği, satış ilanı ve şartnamesinin de tapu kaydına ve İİK.’nun 114 vd. maddelerine uygun şekilde

düzenlendiğinin anlaşıldığı, elektronik satış portalında yayımlanan satış ilanında davacının iddialarını aksine, taşınmazın tapu kaydına uygun şekilde hisse bilgileri dahil tüm bilgilere yer verildiği, dolayısıyla davacının iddialarının dosya içeriği ile örtüşmediği, satılan malın esaslı vasıflarında herhangi bir hatanın olmadığına satış ilanı ve satış şartnamesinden açıkça anlaşıldığının, gerek Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 26.05.2021 tarih, E: 4516, K: 5474 sayılı ilamında ve gerekse Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin 15.04.2025 tarih, E: 432, K: 431 sayılı ilamında da belirtildiği üzere *'kamu düzeni yönünden yapılan değerlendirmede, satış memurluğunca açık artırma ilanının kesinleşen kıymet takdiri raporlarına uygun olarak hazırlandığı, satış ilamında taşınmaza ait tüm niteliklerin açıkça belirtildiği, satış ilamında herhangi bir eksiklik bulunmadığı, ihalenin elektronik ortamda ilan edildiği, taşınmazın kıymet takdirinin üzerinden iki yıllık süre geçmeden ihale edildiği, taşınmazın kıymet takdirinde belirlenen muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılarak davacıya ihale edildiği, dolayısıyla kamu düzeni açısından da herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, taşınmazın önemli niteliklerinde davacının hataya düşürülmüş olmasının dosya kapsamına göre söz konusu olmaması nedeniyle İİK'nun 134. maddesine göre ihalenin yapılmış olduğu 17.04.2025 tarihinden itibaren yedi günlük sürede ihalenin feshi davası açılması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.05.2025 tarihinde ihalenin feshi davası açıldığı anlaşılmakla, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden, davacının ihalenin feshi davasının süreden dolayı usulden reddine"* karar vermiştir.

X- Yerel mahkeme olan ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin –yukarıda sunulan “*taşınmazın önemli niteliklerinde davacının hataya düşürülmüş olmasının dosya kapsamına göre söz konusu olmaması nedeniyle"* şeklinde gerekçeyle- vermiş olduğu 06.05.2025 T. E: ..., K: ... sayılı kararı isabetli değildir.

Somut uyuşmazlıkta; davacı, muhammen bedeli 138.180,00 TL. olan taşınmaza yaklaşık on yedi katı teklif vererek satın almıştır. Satışa çıkarılan taşınmazın tamamı 703.13 metrekaaredir. Alıcı-davacı satışa konu taşınmazın 28/855 hisse olduğunu, bunun da 23.03 metrekaareye tekabül ettiğini 29.04.2025 tarihinde, taşınmazı tapuda devir alırken öğrenmiştir. Bu 23.03 metrekaare tutarındaki yer için davacı-alıcı; 2.235.000,00 TL. + KDV. ve Damga vergisi olarak; 236.217.15 TL. ödemiştir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (13.11.2018 T. E: 9263, K: 11321 sayılı kararında);

“İhaleye konu aracın muhammen bedeline (24.000 TL'ye) göre e-satış portalı üzerinden yapılan 151.110 TL'lik teklifin açıkça maddi hata olduğunun kabulü gerektiğini”

belirterek; muhammen bedelin yaklaşık on kat fazla teklifte bulunmuş olan alıcının hataya düşmüş olduğunu kabul ederek, icra mahkemesince “ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini” kabul ederek ‘ihalenin feshine’ karar verilmesi gerekeceğini belirtmiştir...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (28.11.2022 T. E: 984, K: 12370 sayılı kararında da) aynı hususu tekrarlamıştır...Bu nedenle, yerel mahkemenin “*somut olayda, davacının taşınmazın önemli niteliklerinde hataya düşürülmüş olmasının dosya kapsamına göre söz konusu olmadığı*” şeklinde değerlendirmesine katılmak mümkün olmamıştır...

Yukarıda⁶⁸⁰ belirttiğimiz gibi; “satılan taşınmazın ‘önemli niteliklerindeki hata’ nedenine dayanılması halinde, yedi günlük şikayet süresi ‘hatanın öğrenildiği tarihten’ itibaren işlemeye başlar. Ancak ilgilinin ‘ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç bir sene içinde’ şikayette bulunması” gerektiğinden, somut uyuşmazlıkta da şikayetçi (davacı). ..2025 tarihinde taşınmazı tapuda devir alırken, taşınmazın tamamını değil sadece taşınmazın 28/855 hissesini (23.03 metrekaresini) satın aldığını öğrenmiş ve yedi günlük şikayet süresi içinde 05.05.2025 tarihinde, g ö r e v l i⁶⁸¹ ve y e t k i l i⁶⁸² icra mahkemesine başvurarak yapılmış olan “ihalenin - “alıcının hataya düşürülmüş olması nedenine dayalı olarak”- feshine” karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme olan ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi, bu şikayeti duruşmalı olarak⁶⁸³ incelemesi gerekirken, ‘evrak üzerinde’ inceleyerek, sonuçta “ihalenin feshi isteminin reddine” –hatalı olarak- karar vermiştir.

Buraya kadar ayrıntılı olarak yaptığımız a ç ı k l a m a l a r ve atıfta bulunduğumuz i ç t i h a t l a r doğrultusunda, yerel mahkemenin “ihalenin feshi isteminin (usulden) reddine” ilişkin kararının isabetli olmadığını belirtiriz.13.06.2025

⁶⁸⁰ Bknz: Yuk. dipn. 105 civarı

⁶⁸¹ Bknz: Yuk. dipn. 116-119

⁶⁸² Bknz: Yuk. dipn. 133-138

⁶⁸³ Bknz: Yuk. dipn. 142-145

423) Borçlunun Üçüncü Kişiyi Taşınmazını Devretmesi Nedeniyle Açılan Tasarrufun İptali Davasında Araştırılacak Hususlar

Borçlunun üçüncü kişiyi taşınmazını devretmesi nedeniyle açılan tasarrufun iptali davasında;

a. Borçlu aciz halinde midir?

b. Borcun doğum tarihi nasıl belirlenmelidir, tasarruf borcun doğumundan sonra mı gerçekleşmiştir?

c. Alacaklının alacağının varlığı ve gerçekliği konusu nasıl değerlendirilmelidir?

d. Üçüncü kişinin, İİK m. 280/1 uyarınca borçlunun içinde bulunduğu durumu bilmesi gereken kişilerden olduğu kabul edilebilir mi?

*

I- Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği* ve Amacı:** Hakkında “haciz” (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsa; “iflâs kararı verilen” (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

Malları üzerine haciz konulmasından (veya haklarında iflâs kararı verilmesinden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan “mal kaçırmak” (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım “hileli” işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların “*alacaklılarından mallarını kaçırmak kastı ile*” yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile onlara “*tasarrufun iptali davası*” denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

* UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 3 vd. – DANIŞ, R.S. Tasarrufun İptali Davası, 2023, s: 27 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021, s: 26 vd. – KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776-780) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 44 vd.; 359 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 16 vd.; 141 vd.; 297 vd.; 379 vd.; 463 vd.; 683 vd.; 920 vd. – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkında Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yargıtay Der. Temmuz/1999, s: 217-241) (Tür. Not. Bir. Der. 1999/102, s: 1 vd.) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Der. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

** UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 4 vd. – DANIŞ, R.S. age., s: 22 vd. – MUŞUL, T. age., s: 39 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2017, s: 44 vd.; 359 vd.; s: 1570 vd. – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 14 vd.; 52 vd.; 88 vd.; 294 vd.; 324 vd.; 378 vd.; 405 vd.; 462 vd.; 506 vd.; 537 vd.; 655 vd.; 683 vd.; 776 vd.; 920 vd.; 1303 vd.

Tasarrufun iptali davasını, “bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kastıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, **sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için**, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘**borçlunun malvarlığından çıkardığı**’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır” şeklinde tanımlayabiliriz.⁶⁸⁴

II- Tasarrufun iptali davasının amacı: borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; “malları üzerine haciz konulmadan” veya “hakkında iflâs kararı verilmeden” önce) alacaklılarından mal kaçırmak kastıyla, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından çıkardığı dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının -sanki bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.⁶⁸⁵ Yüksek mahkeme de içtihatlarında bu davanın amacını benzer ifadeler kullanarak anlatmıştır.⁶⁸⁶

⁶⁸⁴ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 3 vd. - Benzer tanımlar için bkz: KURU, B. “Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)” (El Kitabı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. “İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır” (Tasarrufun İptali Davaları, s: 17) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. “İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir” (İcra ve İflâs Hukuku, 7.Bası, 2023, s: 715) - EROĞLU, O. “Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır” (Tasarrufun İptali Davası, 2020, s: 24; Islah, 2020, s:192) - BERKİN, N.M. “Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava” (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

⁶⁸⁵ MUŞUL, T. age. s: 23 - EROĞLU, O. age. s: 30 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAGASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 9.Baskı, 2023, s: 556 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 11.Bası, 2013, s: 857 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnancılı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2.Baskı, 2022 s: 17 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:40 - ÇAM, Ü.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2.Baskı, 2017, s:58 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 5. Baskı, 2019, s:887 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

⁶⁸⁶ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870; 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049; 17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079, Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536; 17. HD. 10.10.2018 T. 4073/8933 vb. (www.e-uyar.com)

III- Aciz belgesi, tasarrufun iptali davası için ‘*özel bir dava şartı*’dır.^{687 688}

İptal davasını kimlerin açabileceği İİK mad. 277’de belirtilmiştir. Buna göre *haciz yolu ile takiplerde*,⁶⁸⁹ iptal davasını;

a) *Kesin (kat’i) aciz belgesi* (İİK. mad. 143; 105/I) sahibi alacaklı açabilir.^{690 691}

b) *Geçici aciz belgesi* (İİK. mad. 105/II) sahibi alacaklı açabilir.^{692 693 694}

c) Ayrık olarak, kendisine karşı İİK. mad. 97/XVII’ye göre açılan⁶⁹⁵ “istihkak davası”nda, alacaklı; *aciz belgesi sunmadan*⁶⁹⁶ “karşılık dava” olarak da iptal davası açabilir.⁶⁹⁷

Dosya içeriğinden (Tapu Müdürlüğü’ne, Trafik Müdürlüğü’ne ve Bankalara yazılan haciz yazılarına verilen cevaplardan) borçlunun malvarlığının dosya borcunu karşılamayacağının açıkça anlaşıldığı durumlarda, dosya içeriği ‘*geçici aciz belgesi*’ sayılır.

⁶⁸⁷ KURU, B. El Kitabı, s:1418 – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s:537 – MUŞUL, T. İptal Davası, s:180 – EROĞLU, O. age. s:86 – ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:214, dipn. 238 – KURU, B. İstinaf, s:672 – YILMAZ, E. age. s:1208

⁶⁸⁸ Bknz: 17. HD. 08.04.2019 T. 16227/4264; 03.04.2019 T. 13056/4022; 01.04.2019 T. 15030/3914; 25.02.2019 T. 5604/1933; 26.12.2017 T. 1581/12138 vb.

⁶⁸⁹ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020), s: 877-919– UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; 1387-1394; s:1521-1530 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri», «İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı» ve «Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması» Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı C:3, 2020, s:3941-3981)– UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575)– UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – UYAR, T. İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

⁶⁹⁰ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2082 vd.; 2682 vd.

⁶⁹¹ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; 04.10.2018 T. 5240/8614; 13.03.2018 T. 12606/2252; 17.01.2018 T. 18904/170 vb. (www.e-uyar.com)

⁶⁹² UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 920-969.

⁶⁹³ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 2084 vd.

⁶⁹⁴ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 20.06.2019 T. 6162/7019; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 188778/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; HGK. 30.04.2019 T. 17-1791/498; 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011; 10.04.2019 T. 4728/4472; 09.04.2019 T. 11037/4355; 04.03.2019 T. 11171/2346; 12.02.2019 T. 56/1292; 11.02.2019 T. 49/1269; 25.12.2018 T. 16643/12698; 05.12.2018 T. 7206/11758; 19.11.2018 T. 946/10870 vd. 17.09.2018 T. 507/7829 (www.e-uyar.com)

⁶⁹⁵ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, 2006, s:8190 – UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davaları, 1994, s: 770 – KAZANCI, İ.T. age. s: 187 vd. – EROĞLU, O. age. 56/104 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:535 vd.

⁶⁹⁶ Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:12, 2009, s: 19670 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 4360 – EROĞLU, O. age. s:104 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:535 – KURU, B. El Kitabı, s:1415 – ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs, s:214

⁶⁹⁷ Bknz: 17. HD. 14.05.2018 T. 17250/4976; 8. HD. 16.01.2018 T. 12662/531; 17. HD. 22.05.2014 T. 16230/804; 28.06.2011 T. 1718/6117; 15. HD. 26.10.1988 T. 2869/3403; 27.10.1987 T. 2251/3709 (www.e-uyar.com)

Yüksek mahkeme “aciz belgesinin dava açılmadan önce alınmış olmasının zorunlu olmadığını, davadan önce veya davadan sonra başlamış bir icra takibine dayalı olarak, davadan sonra da düzenlenmiş olabileceğini (ve duruşmanın bitmesine kadar; hatta Yargıtay incelemesi aşamasında veya Yargıtay bozmasından sonraki duruşmalarda da mahkemeye ibraz edilebileceğini)”⁶⁹⁸ belirtmiştir...

Hemen belirtelim ki, **doktrinde**, aşağıda belirteceğimiz içtihatlarda kabul edildiği üzere, borçlu; kayıp ve adresi bilinmiyorsa, haciz için gidilen dosyadaki adresinden ayrılmış ve nereye gittiği bilinmiyorsa, sürekli adres değiştiriyorsa, bilinen adreslerinde yeterli veya hiç malına rastlanmamışsa, bu durumda da borçlu ‘kötü niyetli’ ve ‘aciz halinde’ sayılacağı isabetli olarak ifade edilmiştir.⁶⁹⁹

Yüksek mahkeme, tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için, davanın bir “ön şartı” olan aciz belgelerine (vesikalarına) ilişkin olarak;

√ “*Borçlu hakkında aciz vesikası alınmamakla birlikte, borçlu kayıp ve adresi saptanamıyorsa, saptanan ve bilinen adreslerinde de icraca, borçlunun haczi kabil malının bulunmadığı tespit edilmiş ise, bu takdirde aciz halinin gerçekleşmiş sayılacağı- İİK.'nin 105/2 maddesine göre haczi kabil mal bulunmaz ise haciz tutanağı İİK.'nin 143. maddesindeki aciz belgesi hükmünde olduğunu*”⁷⁰⁰

√ “*Borçlu hakkında aciz vesikası alınmamakla birlikte, borçlu kayıp ve adresi saptanamıyorsa, saptanan ve bilinen adreslerinde de icraca, borçlunun haczi kabil malının bulunmadığı tespit edilmiş ise, bu durumu tespit eden haciz tutanağının geçici aciz vesikası niteliğinde olduğunu*”⁷⁰¹

√ “*Aciz belgesinin tashihi karar aşamasında dahi sunulabileceğini- Borçlu adresinde haczedilen mallarının kıymeti gözetildiğinde, bu malların paraya çevrilmesi halinde takip konusu borcu karşılamayacağı açık olup, borçluya ait taşınmazlara yapılan kıymet takdirlerinin yapıldığı tarih itibarıyla, davacı alacaklının ve ondan önce taşınmazlarda haczi bulunan alacaklıların takip dosyalarındaki borç miktarı belirle-nerek davacının alacağını karşılama imkânı olup olmadığı, yani borçlunun aciz halinin mevcut olup olmadığı tespit edilmesi gerekirken, ‘geçici aciz belgesi sunulmadığı ve haczedilen malların paraya çevrilmediği’ gerekçesiyle tasarrufun iptali davasının reddinin hatalı olduğunu*”⁷⁰²

√ “*Borçlu davalının adresinde yapılan haciz işleminde borçluya ait haczi kabil menkul mal bulunamaması, davalı borçlu adına kayıtlı olduğu iddia edilen 3 araçta*

⁶⁹⁸ Bknz: 17. HD. 23.06.2016 T. 18055/7666; 17. HD. 11.03.2013 T. 5718/3199; 19.03.2013 T. 5119/3664; 14.03.2013 T. 5569/3301; 21.03.2013 T. 12347/3975; 14.03.2013 T. 5988/3307; 18.04.2012 T. 12788/4874; 19.01.201 2T. 1829/269; 31.01.2011 T. 6288/599; 23.12.2010 T. 3122/11438; 18.10.2010 T. 3843/8423; 04.10.2010 T. 3847/7702; 30.09.2010 T. 8378/7582; 23.09.2010 T. 2641/7568; 01.07.2010 T. 5069/6229; 08.06.2010 T. 2315/5299; 20.5.2008 T. 1919/2695; 18.3.2008 T. 113/1353; 17.3.2008 T. 357/1253; 27.9.2007 T. 3309/2815; 19.7.2007 T. 2982/2552; 15. HD.16.1.2007 T. 3981/62; 22.3.2006 T. 6110/1677; 2.5.2005 T. 7075/2686; 9.12.2004 T. 5440/6398; 3.11.2004 T. 5591/6591

⁶⁹⁹ KURU, B. El Kitabı, s:1417 – EROĞLU, O. age. s:92, 97 – AKİL, C. Aciz Belgesi, s:185.

⁷⁰⁰ Bknz: 4. HD 12.06.2023 T. 1967/7740 (www.e-uyar.com)

⁷⁰¹ Bknz: 17. HD. 12.12.2016 T. 21375/11434 (www.e-uyar.com)

⁷⁰² Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T. 4227/127 (www.e-uyar.com)

çokça haciz olması, yine borçlu adına kayıtlı ½ hisse üzerinde de dava dışı alacaklı tarafından 109.000 TL haciz konulduğunun anlaşılması, davacı ile davalı arasında görülen itirazın iptali davası neticesinde de davalı borçlunun borçlu olduğunun tespit edilmiş olması karşısında, haciz tutanağının ‘geçici aciz vesikası’ niteliğinde olduğunun kabulü gerektiğini”⁷⁰³

belirtmektedir.

IV- Borcun doğum tarihi meselesi: Yargıtay içtihatlarında⁷⁰⁴ -İsviçre ve Alman Hukuku’nun aksine⁷⁰⁵- tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için “davacı-alacaklının **alacağının, dava (iptal) konusu tasarruftan önce doğmuş olması gerektiği**” kabul edilmiştir.

Borç, taraflar (davacı-alacaklı ile davalı-borçlu) arasında, *bir taşınır/taşınmaz satışından, kredi sözleşmesinden, faturadan, senetten* vs. doğmuşsa, *borcun doğum tarihi* sırasıyla; satışın yapıldığı, faturanın düzenlendiği,⁷⁰⁶ kredi sözleşmesinin düzenlendiği,⁷⁰⁷ senedin düzenlendiği⁷⁰⁸ tarih sayılır. Ancak, son durumda yani; alacaklının bir senede (adi ya da kambiyo senedine) dayanarak takipte bulunmuş olması halinde, *kural olarak, “alacağın, senedin düzenlendiği tarihte doğduğu”* kabul edilir. Ancak, alacaklı “*senedin daha sonra düzenlendiğini, alacağın doğduğu asıl temel ilişkinin daha önce olduğunu*” iddia edebilir. Bu durumda, alacaklı bu iddiasını kanıtlarsa, “senedin düzenlendiği tarih” değil “taraflar arasında temel ilişkinin oluştuğu tarih” *borcun doğum tarihi* sayılır.⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ Yani, **borcun kaynağının kambiyo senedi olduğu hallerde, senedin düzenlenmesini gerektiren hukuki ve fiili ilişkinin başladığı tarihin** araştırılması ve sözü edilen bu ilişki daha önceki bir günde olmuşsa, bu ilişki tarihinin ‘borcun doğum tarihi’ olarak kabul edilmesi gerekir.

⁷⁰³ Bknz: 17. HD. 18.12.2019 T. 1542/12149 (www.e-uyar.com)

⁷⁰⁴ Bknz: 17. HD. 16.10.2019 T. 2385/9454; 02.10.2019 T. 5952/8805; 19.09.2019 T. 19668/8266; 16.09.2019 T. 17716/8039; 18.06.2019 T. 11306/7721; 11.06.2019 T. 11566/7261; 21.05.2019 T. 13837/6449; 14.05.2019

T. 2378/6032; 08.05.2019 T. 7147/5714; HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433; 16.09.2015 T. 2350/1759; 23.10.2013 T. 17-224/1478 vb. (www.e-uyar.com)

⁷⁰⁵ **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2009, 2. Baskı, s:89 – **YILDIRIM, K.M.** Tasarrufun İptali Davası, 1995, s:288 – **EROĞLU, O.** age., s:70

⁷⁰⁶ Bknz: 17. HD. 04.04.2011 T. 7105/3027; 15. HD. 14.10.2003 T. 4002/4750 (www.e-uyar.com)

⁷⁰⁷ Bknz: 17. HD. 05.03.2013 T. 4980/2718; 20.01.2011 T. 7945/229; 17.02.2010 T. 1210/1237; 09.02.2010 T. 8716/957; 19.01.2010 T. 6359/94; 10.12.2009 T. 66108/8208; 19.01.2009 T. 3224/10 (www.e-uyar.com)

⁷⁰⁸ Bknz: 17. HD. 01.04.2013 T. 8979/4519; 09.04.2013 T. 8333/5123; 08.05.2008 T. 371/2420; 10.03.2008 T. 4366/1138; 21.02.2008 T. 5184/770; HGK. 18.02.2004 T. 15-18/84; 15. HD. 29.01.2003 T. 6349/449; 16.05.2002 T. 2052/2586; 17. HD. 06.05.2008 T. 371/2420; 10.03.2008 T. 4366/1138 (www.e-uyar.com)

⁷⁰⁹ Bu konuda ayrıca bknz: **AKŞENER, H.S.** Borcun Doğum Anı ve Tasarrufun İptali Davaları Yönünden Önemi (Legal Huk. D. Aralık/2018, s:4007 vd.) - **KURU, B.** El Kitabı, s:1402 vd. – **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:420 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, 4. Baskı, C:2, s:1567

⁷¹⁰ Bknz: 17. HD. 16.10.2019 T. 2985/9454; 02.10.2019 T. 5952/8805; 16.09.2019 T. 17716/8039; 11.06.2009 T. 11566/7261; 20.03.2019 T. 13902/3255; 11.09.2018 T. 2770/7624; 05.09.2018 T. 2870/7403; 24.05.2018 T. 630/5465; 15.05.2018 T. 17101/5044; 21.02.2018 T. 12253/1199; 19.02.2018 T. 8069/1094 vb. (www.e-uyar.com)

Kredi sözleşmesinden kaynaklanan borçlar nedeniyle açılan tasarrufun iptali davalarında borcun, ‘kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte’ doğmuş olduğu kabul edilir. Eğer bu kredi sözleşmesi, yıllar önce başlamış bir kredi ilişkisinin devamı niteliğinde ise *uygulamada “kredi borcunun ilk kredi sözleşmesi tarihinde doğduğu”* kabul edilmektedir.⁷¹¹

‘İhbar tazminatı’, ‘kıdem tazminatı’ gibi işçinin alacağının işe giriş tarihine göre hesaplandığı durumlarda, tasarrufun iptali davası bakımından *“işçinin alacağının (işverenin borcunun) işe giriş tarihinde doğduğu”* benimsenmektedir.^{712 713 714}

İlama dayalı alacakların -kural olarak- ‘mahkemece davanın kabul edildiği (alacağa hükmedildiği) tarihte’ değil ‘mahkemede davanın açıldığı tarihte’ doğduğu kabul edilir.

‘Haksız fiile dayalı “tazminat davalarında da borcun tarihi ‘davanın açıldığı ve davanın sonuçlandığı tarih’ olmayıp ‘haksız fiilin işlendiği Tarih’ tir.”^{715 716}

Üçüncü bir kişinin, borcun borcuna ‘kefil’ olmuş olması halinde, kefil yönünden borcun doğum tarihi, “kefil olunma tarihi” değil, *“alacaklı ile asıl borçlu arasında daha önce imzalanmış olan sözleşme tarihi”*dir.⁷¹⁷

Uygulamada özellikle kambiyo senedine (bono’ya ya da çek’e) dayalı icra takiplerinde, alacağını borçlusundan tahsil edememiş alacaklılar tarafından açılan tasarrufun iptali davalarında, icra takibi bono’ya dayanıyorsa -kural olarak- borcun, *bononun tanzim tarihinde, çek’e dayanıyorsa -çek’in “keşide tarihi”nde değil- çekin bankaya, takas odasına ibraz edildiği tarihte* doğduğu kabul edilir. **Yüksek mahkemenin**⁷¹⁸ içtihatları da bu doğrultudadır.

Yüksek mahkeme, tasarrufun iptali davalarında borcun doğum tarihi konusunda,

√ *“Davalı borçlunun evlendikten sonra Kazakistan’a gittiği, başka bir bayanla yaşayıp, çocuğunun olduğu sabit olup, haksız fiil niteliğinde olan bu eylemler boşanma kararına gerekçe olduğuna göre borcun doğumunun boşanma davasının açıldığı tarihten önce olduğunu”*⁷¹⁹

⁷¹¹ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 156 vd.

⁷¹² SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 157

⁷¹³ Aynı doğrultuda: 17. HD. 25.05.2015 T. 21071/7629; 10.07.2008 T. 2790/3912 (www.e-uyar.com)

⁷¹⁴ Karş: 15. HD. 21.10.1993 T. 2949/4135 (www.e-uyar.com)

⁷¹⁵ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 157

⁷¹⁶ Bknz: 17. HD. 29.06.2015 T. 7716/9218; 23.03.2015 T. 3460/4631; 12.03.2015 T. 18146/4159; 13.01.2015 T. 14349/224; 21.10.2014 T. 11132/13891 vb. (www.e-uyar.com)

⁷¹⁷ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 157

⁷¹⁸ Bknz: 17. HD. 13.04.2010 T. 710/3424; 19.10.2008 T. 5251/6528; 03.06.2008 T. 858/3001; 15. HD. 22.09.2008 T. 4491/5508; 17. HD. 10.04.2008 T. 5292/1831; 06.05.2008 T. 371/2420; 10.03.2008 T. 4366/1138; 13. HD. 27.03.2002 T. 528/1437; 15. HD. 14.02.2002 T. 5714/30; 263.10.2004 T. 3310/5282 (www.e-uyar.com)

⁷¹⁹ Bknz: 17. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/11311, K: 2206 (www.e-uyar.com)

√ “Davacı yanın alacağı her ne kadar kambiyo senedine bağlanmış ise de **bu kambiyo senedinin vücuda gelmesine yol açan ilişkinin hisse devir sözleşmesi olduğundan sözleşme tarihinin** davacı yanın alacağının bu tarihte doğduğu- Davaya konu tasarruflar da bu tarihten sonra yapıldığından tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olması şartının yerine geldiğini”⁷²⁰,

√ “Faktöring sözleşmesinden kaynaklanan borcun, **çekin ‘keşide’ tarihinde değil, faktöring sözleşmesinin imzalandığı tarihte** doğmuş sayılacağını”⁷²¹,

√ “Davacı-bankanın takip konusu yaptığı kredi alacağının, **borçlu ile yapılan (ilk) kredi sözleşmesinin yapıldığı tarihte** doğmuş sayılacağını”⁷²²

√ “Davacı ile davalı arasında eser sözleşmesi yapıldığından, davalı tarafından yaptırılan ek iş ve imalatların bedeli için davacı tarafından tanzim edilen **‘fatura tarihinin’ değil, taraflar arasında önceden yapılan sözleşmenin** borcun doğum tarihi olarak esas alınması gerektiğini”⁷²³,

√ “Genel kredi sözleşmesinin akdedildiği tarih, sadece sözleşmenin asıl borçlusu yönünden değil kefil bakımından da geçerli olduğundan, tasarrufun iptali davasında, kredi borcunu ödeyen davacı **‘kefil’ ile davalı ‘asıl kredisi borçlusu’ arasındaki borcun doğumunun kredi sözleşmesinin imzalandığı tarih olduğunu**”⁷²⁴

√ “Tasarrufun iptali davasında kredi kartından kaynaklanan alacakla ilgili olarak borcun doğum tarihinin **kredi kartı sözleşmesinin yapıldığı tarih** olduğunu”⁷²⁵

√ “Tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklanan borcun **sözleşmenin imzalandığı tarihte** doğduğunu”⁷²⁶

√ “Alacağın, **bononun tanzim tarihinden önce doğmuş olmasının her zaman mümkün olduğunu**- Davacı banka, borçlu davalı ile bononun tanzim tarihinden önce aralarında kredi ilişkisi olduğunu bildirmiş olup sunduğu kredi sözleşmesinde davacı ile davalı borçlunun da aralarında bulunduğu kişilerle genel finansman sözleşmesi yapıldığı ve borcun kaynağını oluşturan hukuki ilişkinin bu sözleşme olduğu anlaşıldığından, **kredi sözleşmesi tarihine göre borcun tasarruf tarihinden önce doğduğunun kabulü gerektiğini**”⁷²⁷

√ “Davacı taraf, ‘davalıdaki alacağının taşeron sözleşmesinin akdedildiği tarihte doğduğunu’ iddia etmiş olup, gerçekten de dosya kapsamında yer alan **taşeron sözleşmesine göre, davacı ile borçlu davalının dava dışı şirkete karşı öğrenci yurdu yapım işinin gerçekleştirilmesine dair taşeron olarak borç altına girdikleri, daha sonra aralarında protokol düzenleyerek, öğrenci yurdu inşaatı işini üstlenen**

⁷²⁰ Bknz: İstanbul BAM 8. HD 21.10.2021 T. 672/1601; 17. HD 15.05.2018 T. 17101/5044 (www.e-uyar.com)

⁷²¹ Bknz: 17. HD 18.05.2009 T. 4080/3304 (www.e-uyar.com)

⁷²² Bknz: 15. HD 13.10.2004 T. 3162/4726 (www.e-uyar.com)

⁷²³ Bknz: 17. HD 21.01.2019 T. 8326/431 (www.e-uyar.com)

⁷²⁴ Bknz: 4. HD. 19.12.2022 T. 468/17275; HGK 9.11.2021 T. (17)8-85/1372 (www.e-uyar.com)

⁷²⁵ Bknz: 17. HD 6.05.2019 T. 19840/5554 (www.e-uyar.com)

⁷²⁶ İzmir BAM 5. HD 17.01.2019 T. 1017/69 (www.e-uyar.com)

⁷²⁷ Bknz: 17. HD 7.02.2013 T. 15671/1174; 17. HD 25.02.2016 T. 1648/2240 (www.e-uyar.com)

taşeronlar davalı ve davacının taşeron sözleşmesini feshettikleri ve davalı borçlunun borcunu davacıya ödeyeceği ve bu borca karşılık da davacının icra takiplerine konu ettiği bonoları verdiğinin’ belirtildiğini- Davacı alacaklı ve davalı borçlu, dava dışı şirkete karşı birlikte borç altına girmiş olup, davacının fazladan ifa ettiği miktar oranında alacaklının haklarına halef olduğundan **alacağının doğum tarihinin, taşeron sözleşmesinin düzenlendiği tarih olduğu- Borcun ‘senet’ ve ‘protokol tarihinde’ doğduğunun kabul edilemeyeceğini**.⁷²⁸

√ “Mahkemece ‘dava konusu alacağın dayanağı olan ilamın kesinleşme tarihinin, tapudaki tasarruf işlemlerinden sonra olduğu’ gerekçesiyle davanın reddinin hatalı olduğunu, **ilamın dayanağı olan sözleşme, tasarruftan önce olduğundan nam-ı müstear iddialarının mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini**”⁷²⁹

√ “Davalı borçlunun alacaklıya olan borcu, davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında imzalanan sözleşmeye dayalı olduğundan, davacı ile davalı borçlu arasındaki borcun da tasarruf tarihlerinden önce doğduğu, **‘sözleşme’ tarihi yerine ‘daire teslim tarihi’ gözetilerek değerlendirme yapılamayacağını**”⁷³⁰

√ “Çeklerin ileri tarihli olarak düzenlenmesi ticari yaşam içinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu- Dava konusu **araç satışının, çekten yaklaşık 20 gün kadar önce yapılması**, bu kısa süre içinde borçlu üçüncü kişiye ticari emtiasının çok büyük bir bölümünü de devretmesi ve aynı gün içinde üçüncü kişiye dava konusu aracın yanı sıra üç aracın daha satılmış olması karşısında, -dairemizin bir süredir istikrar kazanan uygulaması göre- yapılan satışın borcun doğumundan sonra alacaklıdan mal kaçırma-ya yönelik danişıklı işlem niteliğinde bulunduğunun kabulü gerekeceğini”⁷³¹

√ “Davacı banka ile davalı borçlu arasında imzalanan **kredi sözleşmesinin tarihinin borcun doğum tarihi** olarak kabul edilmesi gerekeceği, bunun yerine borcun doğumunun **hesap kat’ının gerçekleştirildiği tarih olarak kabul edilemeyeceğini**”⁷³²

√ “Kefil tarafından açılan tasarrufun iptali davasında, borcun doğum tarihi olarak **kefil tarafından borcun ödendiği tarihin değil, asıl borçlanma tarihi olan kredi sözleşmesi tarihinin** esas alınacağını”⁷³³

√ “Davacı alacaklının, borcun doğumunun takip dayanağı bononun düzenleme veya çekin keşide tarihinden önce gerçekleştiğini ileri sürmesi halinde, mahkemece alacaklıya bu konuda kanıt sunma olanağı verilmesi, **senedin düzenlenmesine neden olan temel ilişki araştırılarak borcun gerçek doğum tarihi tespit edilmesi** gerektiğini”⁷³⁴

belirtmiştir.

⁷²⁸ Bknz: 4. HD 3.04.2023 T. 859/4794 (www.e-uyar.com)

⁷²⁹ Bknz: 17. HD 15.03.2017 T. 22269/2789 (www.e-uyar.com)

⁷³⁰ Bknz: 17. HD 8.05.2019 T. 7147/5714 (www.e-uyar.com)

⁷³¹ Bknz: 17. HD 16.05.2013 T. 5684/7121 (www.e-uyar.com)

⁷³² Bknz: 17. HD 6.11.2012 T. 2454/12116 (www.e-uyar.com)

⁷³³ Bknz: HGK 16.09.2015 T. 17-2350/1759 (www.e-uyar.com)

⁷³⁴ Bknz: 17. HD 13.05.2014 T. 834/7526 (www.e-uyar.com)

V- Tasarrufun iptali davalarında davacının, davalı-borçludaki alacağının *gerçek bir alacak olması gerekir.*

İptal davalarında, “davacının, davalılardan borçluda bir alacağının bulunması” ve “davacının; borçlu hakkında yaptığı icra takibinden bir sonuç elde edilmemiş -yani alacağın kısmen-tamamen tahsil edilmemiş- olması” gerekir.^{735 736}

Yüksek mahkeme, bu konu ile ilgili olarak;

√ “Davalı 3. kişi vekili, ‘borçlunun, eşini dava konusu taşınmaz için öldürdüğünü, takip konusu senedin ve takibin muvazaalı’ olduğunu belirterek ‘davacının, borçludan alacaklı olmadığını’ ileri sürdüğünden, mahkemece öncelikle **davacı ile davalı borçlu arasındaki akrabalığın tespiti** ile davacıdan takip konusu alacağa ilişkin **temel ilişki konusundaki delillerinin sorularak toplanması** ve ceza dosyası da incelemeye takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini”⁷³⁷

√ “Borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olmasının, her zaman takip konusu alacağın gerçek bir alacak, yani davacının gerçekten alacaklı, borçlunun da gerçekten borçlu olduğunu göstermeyeceğini, davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının mahkemece res’en değerlendirilmesi gerektiğini- Mahkemece, **borçlu şirket ile davacı alacaklı arasındaki takip konusu çek düzenlenmesini gerektirecek bir alacak borç ilişkisinin bulunup bulunmadığı, gerekirse tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi** yapılarak, alacağın gerçek olduğunun tesbiti halinde, aciz hali var ise şimdiki gibi davanın kabulüne, aksi durumda davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini”⁷³⁸

√ “Dava koşulları yönünden dosya incelendiğinde, davacının alacağının 20.1.2012 tanzim 25.4.2012 vadeli senetle doğduğu; borçlu hakkındaki **takibin kesinleştiği, alacağın gerçek olduğu**; 7.8.2012 tarihli haciz tutanağının İİK. mad. 105 kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu; iptali istenen tasarrufun ise takip konusu alacaklardan sonra 3.05.2012 tarihinde yapıldığı; davanın süresinde açıldığı anlaşıldığından dava ön koşullarının gerçekleştiği; davalıların kardeş olması nedeniyle dava konusu tasarrufun İİK. mad. 278/3-1, 280/1 ve borca mahsuben devredilmesi nedeniyle İİK. mad. 279 gereğince iptale tabi olması nedeniyle dava konusu taşınmazın 1/4 satışına ilişkin 3.05.2012 tarihli tasarrufun davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğini”⁷³⁹

belirtmiştir.

VI- Tasarrufun İptali Davasının Konusu*: İİK.m. 277/1’de; “iptal davasının, İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılacağı” belirtilmiştir:

⁷³⁵ Bknz: 15. HD. 24.05.1989 T. 4546/2485 (www.e-uyar.com)

⁷³⁶ UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 12, s: 18879 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 3, s:

⁷³⁷ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 18010/9337 (www.e-uyar.com)

⁷³⁸ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282 (www.e-uyar.com)

⁷³⁹ Bknz: 17. HD. 23.02.2016 T. 10575/2094 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 362-377; s: 428-439; s: 759-790; s: 1072-1076; s: 1251-1257; s: 1433-1442; s: 1510 vd.; s: 1572 vd. - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020,

VII- Yapıldığı sırada borçlu aleyhine ivazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunan akitler (İİK. m. 278/III-2) hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir. (*)

Buradaki “*akit*” terimi aldatıcıdır. Bunu “*tasarruf işlemi*” olarak anlamak gerekir.⁷⁴⁰ İvazlar arasındaki *oransızlık (nispetsizlik)* önemli olmalı ve tarafların yeterli bir dikkat ile anlayabilecekleri⁷⁴¹ ölçüde bulunmalıdır. Fakat, ivazlar arasındaki bu oransızlığın davalı tarafından *bilinmiş olması* aranmaz.⁷⁴²

Yüksek mahkemeye göre⁷⁴³ “*tasarrufa konu taşınmazın tapuda belirtilen (gösterilen) satış bedeli ile, taşınmazın tasarruf tarihindeki -serbest piyasa rayicine göre- belirlenen gerçek değeri arasında bir misli veya daha fazla fark bulunması halinde*

s: 51-86; s: 803-828 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptal Davalarının Konusu (İBD. Temmuz-Ağustos/2017, s: 74-132) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s: 169-176) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Manisa Bar. Der. 2013, S: 125, s: 8-41) - **UYAR, T.** İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 211-231) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Tür. Bar. Bir. Der. Eylül-Ekim/2008, s: 287-313) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri”, “İptale Tâbi Tasarrufların Kapsamı” ve “Mahkemeye Aciz Vesikasının Sunulması” Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Çankaya Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Armağanı), 2020, C: 3, s: 3941-3978) - **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek ‘Alacağın Temliki’ Tasarrufları (Legal Huk. Der. Mayıs/2017, s: 2411-2437) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) - **UYAR, T.** “Muvazaalı İcra Takipleri” (Borç İkrarları) ile “Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmamasının” Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 282-295) - **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - **UYAR, T.** İİK.’nın 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (ABD. 2015/1, s: 369-397) - **AKKAYA, T.** “Alacaklılardan, Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (MİHDER, 2006/3, s:661-684) - **AKKAYA, T.** İcra ve İflâs Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar “İİK. m. 277-284” (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s:13-49) - **ÇETİNEL, T.** Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, s: 30 vd. - **GÜRDOĞAN, B.** İptal Davaları “İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer’e Sunulan Bildiri”, 1963, s:38-42 - **OLGAÇ, S.** Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları (Dr. Recai Seçkin’e Armağan, 1974, s:457-480) - **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 31 vd. - **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ankara İktisadi ve Tic. İlimler Ak. D. 1969, S:1, s:39-49) - **EROĞLU, O.** Tasarrufun İptali Davası, s: 147 vd.

⁷⁴⁰ **KURU, B.** age. C: 4, s: 3430, dipn. 7 - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 227 - **EROĞLU, O.** age. s: 163

⁷⁴¹ **ANSAY, S.Ş.** age. s: 328 - **ARAR, K.** age. s: 224 - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 227 - **OLGAÇ, S.** a.g.m. s: 464, dipn. 28

⁷⁴² **UMAR, B.** age. s: 67 - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 227 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, s: 3437 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1405 - **KARATAŞ, İ/ERTEKİN, E.** age. s: 142 - **YILDIRIM, M.K.** age. s: 184 - **AKKAYA, T.** agm. s: 28 - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, s: 1490 vd. - **EROĞLU, O.** s: 164 - **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 355 - **ÇETİNEL, T.** age. s:55

⁷⁴³ Bknz: 17. HD. 26.02.2020 T. 1259/2204; 25.02.2020 T. 28/2057; 24.02.2020 T. 3248/1997; 18.12.2019 T. 630/12171; 04.12.2019 T. 5676/11536; 11.11.2019 T. 3256/10445; 15.10.2019 T. 2250/9390; 25.09.2019 T. 18219/8474; 07.11.2017 T. 8470/10226; 13.03.2017 T. 1658/2646; 06.12.2016 T. 20393/11218; 14.05.2015 T. 1180/7403; 24.02.2015 T. 16719/3317; 10.04.2014 T. 19253/5395; 17.5.2011 T. 9509/4909; 21.3.2011 T. 7080/2515; 28.11.2008 T. 2522/5601; 25.11.2008 T. 2522/5601; 25.11.2008 T. 3755/5541; 18.11.2008 T. 2633/5370 vb. (www.e-uyar.com)

‘edimler arasında fahiş farkın bulunduğu kabul edilir.’ Bu hususun, yerinde keşif yapılarak ve bilirkişilerden rapor’ alınarak araştırılması gerekir.⁷⁴⁴

Edimler arasında fahiş farkın bulunduğu hallerde üçüncü kişinin iyi niyet iddiasının dinlenemez. Taşınmazın tasarruf tarihindeki bilirkişilerce belirlenen gerçek değerinin ödendiğinin resmi nitelikte, yasal ve inandırıcı delillerle kanıtlanması gerekir.⁷⁴⁵

Yüksek mahkeme, bu hükümle ilgili içtihatlarında;

√ “Dava konusu tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olduğu, haciz tutanağının İİK’nun 105. madde kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu, dava konusu taşınmazın **tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değeri arasında misli fark** bulunduğunu, davalı 3. kişinin borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olduğu, davanın davacı tarafından bedele çevrilmesine göre dava konusu tasarrufun İİK’nun 278/3-2 ve 280/1 maddeler gereğince iptale tabi bulunduğunu”⁷⁴⁶

√ “Aciz halinde olduğu belgelenen borçlu şirket tarafından borcun doğumundan sonra davalıya **14.000,00 TL** bedel ile satılan dava konusu taşınmazın gerçek değeri **51.000,00 TL** olarak belirlendiğinden ivazlar arasındaki **fahiş fark** nedeniyle İİK’nun 278/3-2 maddesi gereğince yapılan tasarrufun bağış niteliğinde olup iptale tabi olduğunu”⁷⁴⁷

√ “Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen **rayiç değeri arasında misli fark** bulunması, davalının borçlu davalının durumunu ve amacını bilen kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufun iptale tabi olduğunu, davalının dava konusu taşınmazı elden çıkardığından ve hakkındaki dava bedele dönüştürüldüğüne ilişkin yerel mahkemece verilen kabul kararının haciz tutanağının İİK’nun 105. maddesi kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olması ve dava konusu tasarrufun İİK’nun 278/3-2, 279/2 ve 280/1. maddelere göre iptale tabi bulunması karşısında davanın kabulü gerektiğini”⁷⁴⁸

√ “İİK. mad. 278/2 uyarınca, edimler arasındaki **aşırı farkın bağışlama hükmünde sayılıp** yapılan tasarrufun iptale tabi olduğu ve bu durumda 3.kişinin iyi niyet iddiasının dinlenemeyeceğini”⁷⁴⁹

√ “Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değeri arasında **misli fark bulunması**, davalıların kardeş olması nedeniyle dava konusu tasarrufun 6183 s.K. mad. 28/1,2 ve 30 gereğince iptale tabi olduğunu”⁷⁵⁰

√ “Tasarrufa konu taşınmazların **tapudaki satış bedeli 9.000 TL** olarak gösterilmesine karşın tasarruf tarihindeki **gerçek değerinin 69.244,00 TL** olduğu bilirkişi

⁷⁴⁴ Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 3788/11149; 25.11.2019 T. 5026/11078 (www.e-uyar.com)

⁷⁴⁵ Bknz: 17. HD. 04.12.2019 T. 5676/11536 (www.e-uyar.com)

⁷⁴⁶ Bknz: 17. HD. 06.12.2016 T. 22808/11209 (www.e-uyar.com)

⁷⁴⁷ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 21972/11011 (www.e-uyar.com)

⁷⁴⁸ Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 14882/8282 (www.e-uyar.com)

⁷⁴⁹ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 9098/6277 (www.e-uyar.com)

⁷⁵⁰ Bknz: 17. HD. 17.05.2016 T. 14476/6007 (www.e-uyar.com)

raporu ile tespit edildiği, İİK'nun 278/III-2. maddesinde akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitlerin bağışlama hükmünde sayılacağı ve iptale tabi olduğunu"⁷⁵¹

√ “Davacı alacaklı İdarenin, satışın mal kaçırma kasdı ve muvazaalı olarak düşük bedelle yapıldığını iddia ederek bu satışın iptaline karar verilmesini istediği, İİK'nin 278/III-2. maddesinde akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre **borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitlerin bağışlama hükmünde olacağının öngörüldüğünü**”⁷⁵²

√ “Bilirkişi tarafından belirlenen **rayiç bedel ile satış değeri arasında misli fark bulunması halinde, yapılan tasarrufun İİK. mad. 278/3-2 gereğince iptale tabi olduğunu**”⁷⁵³

belirtmiştir...

VIII- “Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflar (İİK. m. 280) hakkında” tasarrufun iptali davası açılabilir.*

İİK. m. 280’de *malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmeyen borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm*⁷⁵⁴ (hileli) tasarrufların iptale tâbi olduğu belirtilmiştir. Maddenin kenar başlığında “*zarar verme kasdından dolayı iptal*” denilmiş ve maddenin metninde “*hileli tasarruflar*” deyimine yer verilmemiş ise de, maddenin içeriğinden, *borçlunun geniş anlamda hileli tasarruflarının iptalinin*

⁷⁵¹ Bknz: 17. HD. 14.05.2015 T. 1180/7403 (www.e-uyar.com)

⁷⁵² Bknz: 17. HD. 19.03.2015 T. 19275/4420 (www.e-uyar.com)

⁷⁵³ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 16719/3317 (www.e-uyar.com)

* **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 803-828 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) – **UYAR, T.** ‘Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı, ’ İptal “İİK. m. 280” (ABD – 2017/4 s: 307-364) – **UYAR, T.** Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de ‘Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle’, (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Huk. Der. Ocak-Şubat-Mart; S: 73-75, s: 17-36) - **UYAR, T.** İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - **UYAR, T.** Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı İptal (İBD. 2008/6 Kasım-Aralık, s: 2901-2929) - **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 9-12; s: 59-61; s: 132-134; s: 267 vd. - s: 578 vd. – **AKÇAR, H.** Zarar Verme Kasdından Dolayı Tasarrufun İptali Davaları “Yargıtay Kararı İncelemesi” (Eskişehir Bar. D. 2012/2, s: 67-70) – **AKKAYA, T.** İcra ve İflas Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar “İİK. m. 277-284” (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s: 13-49) – **AKŞENER, H. S.** İY. ’nin 280. Maddesinde 4949 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme (Legal Huk. Dr. Eylül/2003, s: 2209-2212) – **BÖRÜ, L.** İcra ve İflas Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası “İİK. m. 280” (AÜHFD. 2009/3, s: 487-537) – **KAYIŞ, F.** Ticari İşletmenin Devrinde Bazı Sorunlu Noktalar ve Buna İlişkin Tespitler (Legal Huk. Der. S: 215, Kasım/2020, s: 5009-5060) – **ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T.** Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklılarının Hüküm Ortağa Karşı Korunması (“Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması” isimli Sempozyuma Sunulan Tebliğ, 2008) – **YAVUZ, N.**

⁷⁵⁴ Buna karşın, İİK. 278’de “*ivazsız tasarruflar ile bağışlama gibi kabul edilen tasarruflar*”ın İİK. 279’da ise “*alacaklılara zarar veren belirli tasarruflar*”ın iptali düzenlenmiştir. Bu nedenle, İİK. 280’de ‘genel bir iptal sebebi’ni düzenlediği söylenebilir (**ERDÖNMEZ, G.** age. s: 14 – **CETİNEL, T.** age. s: 63)

amaçlandığı anlaşılmaktadır.⁷⁵⁵ Bu hükmün kabul edilmesinin temelinde ‘alacaklıların müracaat edebilecekleri iptal sebeplerini, kanunda sayılanlarla sınırlı olmaktan çıkarma amacı vardır.’⁷⁵⁶

“*Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kasdıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun ve zarar verme kasdının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir*” (İİK. mad. 280/I, c:1).⁷⁵⁷

Bu madde uyarınca borçlunun yaptığı tasarrufların iptal edilebilmesi için;

aa- Borçlunun malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmemelidir. Burada ‘*borca batıklık*’ (borçlunun malvarlığının aktifinin pasifinden az olması) söz konusudur.⁷⁵⁸

bb- Borçlu, alacaklılarına zarar verme (mal kaçırma) **kasdı ile** üçüncü kişilerle tasarrufta (işlemden) bulunmuş olmalıdır. Eğer alacaklıya zarar veren tasarruf ‘*ihmal suretiyle*’ yapılırsa, bu tasarruf İİK m. 280’e göre iptal edilemez.⁷⁵⁹

Borçlunun ‘alacaklılara zarar verme kasdıyla hareket ettiği’ hususunun alacaklı tarafından -yaklaşık ispat kurallarına göre- ispat edilmesi gerekir.⁷⁶⁰

cc- Borçlunun tasarrufta (işlemden) bulunduğu üçüncü kişiler iyiniyetli (TMK. mad. 3) olmamalıdır. Borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun (yani; borçlunun malvarlığının borçlarını karşılamadığının) ve alacaklılarına zarar verme kastının, borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişilerce -tasarruf tarihinde- bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emareler (karineler) olmalıdır. Yani, borçlu ile işlemde bulunan *üçüncü kişi, borçlunun kastını* biliyor olmalıdır. Bu şartın gerçekleşmiş olması için, “*tasarruftan yararlanan üçüncü kişinin, gereken dikkati gösterdiği takdirde,*

⁷⁵⁵ KURU, B. El Kitabı, s:1409 vd.

⁷⁵⁶ ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2.Bası, 2019, s: 9

⁷⁵⁷ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 9-13; s: 59-75; s: 132-139; s: 267-272; s: 584-589 - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 14-31; 829-855; 877-919; 999-1024; 1124-1164 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) - UYAR, T. Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de ‘Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle’ (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında, Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Ocak-Şubat-Mart, S: 73-75, s: 17-36) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? “İİK. 280; TBK. 19” (ABD. 2015/1, s: 369-397) - UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Eylül/2018, s: 4729-4801)

⁷⁵⁸ UMAR, B. age. s: 81 – KURU, B. El Kitabı, s: 1410 – MUŞUL, T. Davaları, s: 373 – BÖRÜ, L. agm. s: 503 – UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal (ABD. 2017/4, s: 308) – ÇETİNEL, T. age. s: 93 - UMAR, B. Aciz Hali-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı, s: 319 - EROĞLU, O. age. s: 182 vd. - YILDIRIM, K.M. age. s: 171 - ERDÖNMEZ, G. age. s: 76 vd.

⁷⁵⁹ UMAR, B. age. s: 55 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 173 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

⁷⁶⁰ ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

borçlunun durumunu ve işlemin mahiyetini anlayabilecek durumda olması” yeterlidir. Başka bir deyişle, “üçüncü kişi, küçük bir soruşturma, dikkat veya gözlem ile borçlunun durumunu bilebilecek durumda ise”, bu şart gerçekleşmiş kabul edilmelidir.⁷⁶¹

dd- “Üçüncü kişinin kötünîyetli olduğu” hususunun, alacaklı tarafından -yaklaşık ispat kurallarına göre- yerine getirilmesi gerekir.⁷⁶²

Doktrinde⁷⁶³ “İİK. ’nun 280. maddesinde düzenlenmiş olan iptal sebebinin bir ‘genel iptal sebebi’, İİK. ’nun 278 ve 279. maddelerinde düzenlenmiş olan iptal sebeplerinin ise ‘özel iptal sebebi’ olduğu, 278 ve 279. maddelerde öngörülen koşulların gerçekleşmemesi durumunda, bu maddelere göre tasarrufun iptali davası açamayan alacaklıların 280. maddeye göre dava açabilecekleri” belirtilmiştir. Hatta **doktrinde⁷⁶⁴** “280. maddenin, İİK. 278 ve 279’da yer alan tüm iptal sebeplerini kapsadığı, 278 ve 279. maddenin uygulandığı hallerde dahi, İİK. mad. 280’e dayanılarak iptal davası açılabilir” ileri sürülmüştür...

Yüksek mahkeme⁷⁶⁵ öteden beri -İİK. mad. 278 ve 279’da olduğu gibi- “İİK. mad. 280’de iptal edilebilecek tüm tasarrufların sayılarak belirtilmemiş olduğundan, dava dilekçesinde İİK. ’nun 278, 279 ve 280. maddelerinden hangisine dayanıldığıının belirtilmiş olmasının zorunlu olmadığını, dilekçede bu maddelerden birisi gösterilmiş olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmadığını, kendiliğinden olayı ayrı ayrı İİK. mad. 278, 279 ve 280 bakımından değerlendirerek uyumsuzluğu çözüme kavuşturması gerekeceğini” belirtmektedir...

• Davalı-borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin iddia ve savunmalarında “*hayatın olağan akışına aykırılık*” bulunması halinde, bu tutarsız iddia ve savunmalar, taraflar arasında yapılmış olan tasarrufların iptaline neden olur. “*Hayatın olağan akışı*” kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçülerden ve prensiplerden birisidir. Buna göre insanların genelinin, sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar “*hayatın olağan akışı*” kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukuki problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır.⁷⁶⁶

“*Hayatın olağan akışı*” kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukuki problemlerin çözülmesinde bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay “*hayatın olağan akışı*” kriterini, “*olayların sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi*” şeklinde anlamaktadır. Söz gelimi “*bir ikrarının delil değerinin ortaya konulması için diğer şartların*

⁷⁶¹ BERKİN, N. age. s:511 - AKKAYA, T. İptale Tâbi Tasarruflar, s: 42 - MUŞUL, T. age. s: 375

⁷⁶² ALBAYRAK, N. Yaklaşık İspat, s: 30 vd. – UYAR, T. Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan ... s: 310 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 98

⁷⁶³ UMAR, B. age. s: 81 - ERDÖNMEZ, G. age. s: 12 - KAZANCI, T.İ. age. s: 169 vd.

⁷⁶⁴ UMAR, B. age. s: 82

⁷⁶⁵ Bknz: 17. HD. 06.02.2018 T. 19595/652; 26.12.2017 T. 11117/12137; 19.12.2017 T. 12602/11840; 31.05.2017 T. 5927/6179; 25.05.2015 T. 1821/7610; 25.5.2009 T. 785/3563 vb. (www.e-uyar.com)

⁷⁶⁶ DEMİR, A. agm. s: 129

yanında hayatın olağan akışına uygun düşüp düşmediğinin de araştırılması gerektiği” ifade edilmektedir.⁷⁶⁷

“Hayatın olağan akışı” kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda, “aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine” olduğundan, hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter niteliğini taşımaktadır.

Sonuç olarak “hayatın olağan akışı” kriteri, mevcut hukukumuzda hukukçuların hemen her alanda uygulayabildikleri, onların işlerini kolaylaştıran önemli bir prensiptir.⁷⁶⁸ Hangi olayların ‘hayatın olağan akışına aykırı olduğu’ tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından takdir edilecektir.⁷⁶⁹

Yüksek mahkeme, -kanımızca da isabetli olarak-,

√ “İptal davalarında, borçlu ile işlemde bulunan davalı -üçüncü kişilerin, ‘dava konusu taşınırları/taşınmazları satın alabilecek mali güce sahip olup olmadıkları’nın mahkemece araştırılması gerekeceğini”⁷⁷⁰

belirtmiştir.

Yüksek mahkeme, borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin “borçlunun mâli durumunu ve alacaklılarına zarar verme kastını bildiği” konusunda (yani; İİK. Mad. 280/I kapsamındaki konularla ilgili olarak);

√ “Davalı üçüncü kişinin ‘**borçluyu tanıdığı**, arkadaşı olduğu, onun zor durumda olması nedeniyle evinde bulunan paraları verdiğini’ **beyan etmesi karşısında**, tanışıklık ispatlanıp İİK m. 280 şartları oluştuğunu”⁷⁷¹

√ “Borsa kayıtlarından davalılar arasında 2010-2011-2012 yıllarına ait ticari ilişkilerinin olduğu, davaya konu **satış işleminden önce birbirini tanıdıkları**, dolayısıyla asıl borçlunun davalının durumunu bildiği anlaşılmış olduğundan davanın kabulüne karar verileceğini- Davalıların aynı ilçede yaşadıkları, borçlunun durumunu bilen veya bilmesi gereken kişi olduğu anlaşıldığından tasarrufun iptali davasının kabul edileceğini”⁷⁷²

√ “Dava konusu şirket hisselerini devralan borçlunun kardeşi ve yeğeninin borçlunun mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğu- Dava konusu taşınmaz devralan davalı üçüncü kişi ile davalı borçlunun 1997 yılından beri **aynı spor kulübü derneğine üye oldukları**, 2004 - 2006 tarihleri arasında beraber derneğin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıkları, SGK kayıtlarına göre **her ikisinin de at yetiştiriciliği işi yaptıkları** anlaşıldığından borçlunun mali durumu ile

⁷⁶⁷ DEMİR, A. agm. s:130

⁷⁶⁸ DEMİR, A. agm. s:133

⁷⁶⁹ ERDÖNMEZ, G. age. s:197

⁷⁷⁰ Bknz: 15. HD. 23.01.2007 T. 6400/235; 17. HD. 28.01.2008 T. 5538/339; 15. HD. 08.04.1993 T. 1572/1646; 17. HD. 14.04.2008 T. 1112/1914; 17.04.2008 T. 362/2022; 04.11.2008 T. 2340/5093; 23.10.2008 T. 1876/4835; 07.04.2011 T. 9155/3212; 22.11.2010 T. 10925/9928; 26.10.2010 T. 5342/8805; 01.07.2010 T. 2225/6230 (www.e-uyar.com)

⁷⁷¹ Bknz: 4. HD. 05.11.2024 T. 488/10435 (www.e-uyar.com)

⁷⁷² Bknz: 4. HD. 15.05.2024 T. 13305/4721 (www.e-uyar.com)

alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunu ve devredilen taşınmaz bini-
cilik tesisinin ticari işletme devri niteliğinde olduğunu”⁷⁷³

√ “Dava konusu taşınmazı devralan davalı 3. kişi şirket yetkilisi ile davalı borçlu
şirket yetkilisinin kardeşinin evli olduğu, şirketlerin aynı sektörde faaliyet gösterdiği
ve davalılar arasında **ticari ilişki bulunduğu** anlaşılmakta olup, bu durumda davalı
3. kişi şirketin davalı borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebi-
lecek kişilerden olduğunun anlaşılmasına göre usul ve kanuna uygun olduğunu”⁷⁷⁴

√ “Dava konusu taşınmazı devreden davalı borçlu şirket ile devralan davalı 3.
kişinin ortağı olduğu şirket arasında **ticari ilişki** olup İİK'nin 280/1 maddesi gere-
ğince davalı 3. kişinin davalı borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını
bilebilecek kişilerden olduğunu”⁷⁷⁵

√ “Dava konusu gayrimenkulün tasarruf tarihindeki gerçek değeri ile tapuda
gösterilen değeri arasında misli aşan fark olduğunun anlaşılmasına, gerçek bedelinin
ödediğinin de ispat edilememiş olmasına, **davalı borçlu şirketin yetkilisi ile davalı 3.
kişinin aynı ilçede, aynı mahallede ikamet ettiğinin** belirlenmesine göre mahkemece
verilen “davanın kabulüne” ilişkin kararda isabetsizlik bulunmadığını”⁷⁷⁶

√ “Borçlu şirket yetkilisi ile üçüncü kişi akraba olduğundan, üçüncü kişinin
borçlu şirketin mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğu ve bu nedenle tasarru-
fun iptali davasının kabulü gerektiğini”⁷⁷⁷

√ “Davalı üçüncü kişi, davalı **borçlu şirketin yetkilisinin yeğeni** olduğundan,
tasarrufun, İİK. mad. 280 gereğince iptale tabi olduğunu”⁷⁷⁸

√ “Mahkemece aldırılan bilirkişi raporu doğrultusunda, her ne kadar taşınmaza
ilişkin satış bedelinin rayice uygun olmasından dolayı ortada **bedel farkı bulunmasa
da**; dosya kapsamındaki nüfus kayıtlarına göre **davalı borçlu şirketi temsile yetkili
olan kişinin; davalı 3. kişinin amcası olduğu** anlaşıldığından, davalı 3. kişinin davalı
borçlunun İİK 280. madde kapsamında alacaklıya zarar verme kastıyla taşınmazını
sattığını bilebilecek kişilerden olup olmadığının değerlendirilmesi ve sonucuna göre
karar verilmesi gerekeceğini”⁷⁷⁹

√ “Borçlu ile davalı 3. kişi daha **önceden ortak olduklarından** davalının borçlu
şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunun an-
laşıldığını”⁷⁸⁰

√ “İptali istenen tasarrufların takip konusu borçtan sonra yapıldığı, diğer dava
koşullarının da gerçekleştiği, davalıların **borçlu şirket ortaklarının eş ve çocukları ile
de arkadaş olmaları** gibi maddi ve hukuki olgular göz önüne alındığında davalı 4.

⁷⁷³ Bknz: 4. HD. 19.03.2024 T. 2636/2911 (www.e-uyar.com)

⁷⁷⁴ Bknz: 4. HD. 19.03.2024 T. 2539/2909 (www.e-uyar.com)

⁷⁷⁵ Bknz: 4. HD. 15.01.2024 T. 4675/363 (www.e-uyar.com)

⁷⁷⁶ Bknz: 4. HD. 17.05.2023 T. 1682/6552 (www.e-uyar.com)

⁷⁷⁷ Bknz: 4. HD. 25.10.2022 T. 1155/13027; 17. HD. 24.03.2021 T. 367/3183 (www.e-uyar.com)

⁷⁷⁸ Bknz: 17. HD. 05.10.2020 T. 567/5065 (www.e-uyar.com)

⁷⁷⁹ Bknz: 17. HD. 01.06.2020 T. 881/2980 (www.e-uyar.com)

⁷⁸⁰ Bknz: 4. HD. 05.02.2024 T. 16727/1035 (www.e-uyar.com)

kişilerin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarruflarında davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğini”⁷⁸¹

√ “**Borçlunun oğlunun ortağı olan davalının**, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu bilebilecek şahıslardan olduğunu”⁷⁸²

√ “Tapuda yapılan satış işleminde **üçüncü kişinin vekili** olarak hareket eden kişi ile **satın alan davalının bir dönem aynı iş yerinde çalıştığı** ve sözü geçen satış işleminde davalının vekili olarak işlem yapan kişinin diğer davalı şirketinin temsilcisinin eşinin kardeşi ve aynı zamanda şirketinin eski ortağı olduğu, devralan 4. ve 5. kişi olan davalının ödeme belgesi sunmamış olmasına göre kötü niyetlerinin ispatlanmış olacağı- Başka bir alacaklı tarafından aynı tasarrufların iptali için aynı davalılar aleyhine açılan davanın emsal ve kuvvetli delil nitelikteki olduğunu”⁷⁸³

√ “**Davalı üçüncü kişinin eşi ile borçlunun eşi aynı dönem milletvekili ve çalışma arkadaşı** olup, taşınmazı satın aldıktan 4 ay gibi kısa bir süre sonra yine borçluların dünürü aynı zamanda komşusu olan bir başka kişiye, onun da daha sonra borçluların torununa sattığı uyumsuzlukta, davalıların İİK 280/1 gereğince borçluların içinde bulundukları mali durumu bildikleri veya bilmeleri gereken şahıslardan olup olmadıklarının değerlendirilmesi gerektiği- Borçluların oğullarının kayınbiraderi, davalının oğlu ile aynı dönemde mülkiye müfettişi ve eşi ile sosyal medyada (facebook) arkadaş olduğundan, İİK’nın 280/1. maddesi gereğince borçluların içinde bulundukları mali durumu bildiği veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini”⁷⁸⁴

√ “**Davalı 4. kişi konumundaki şirketin yetkilisinin davalı üçüncü kişiden önce den at aldığı, şirket yetkilisine ait atlar ile davalı borçluya ait atların aynı çalıştırıcı tarafından çalıştırıldığı** gözetildiğinde, davalı 4. kişi konumunda olan şirketin at yetiştiriciliği yapan davalı borçlunun durumunu bilen ve bilmesi gereken kişilerden olduğu- Dava ve tasarrufa konu malı elinde bulunduran şahsın kötü niyetli olduğunun kanıtlanamaması halinde, dava tümünden reddedilmeyip borçlu ile tasarrufta bulunan şahıs tasarrufa konu malı elinden çıkardıkları tarihteki gerçek değeri oranında ve alacak miktarı ile sınırlı olarak tazminata mahkûm edilmeleri gerektiğini”⁷⁸⁵

√ “**Üçüncü kişi** konumundaki davalı, **borçlu davalının ortağı olduğu şirkette çalıştığından**, aralarındaki işçi-işveren ilişkisi nedeniyle, üçüncü kişinin, borçlu davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunu”⁷⁸⁶

√ “**Davalı üçüncü kişinin, borçlunun kefili olan ve bu kefaletten dolayı borçlunun borcunu ödeme tehdidi ile karşı karşıya kalan dava dışı...Ltd. Şti’nin çalışanı olması**, aynı gün borçlu ve akrabalarına ait üç taşınmazın satın alınması ve satışa

⁷⁸¹ Bknz: 17. HD. 09.03.2021 T. 464/2424 (www.e-uyar.com)

⁷⁸² Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 3692/11645 (www.e-uyar.com)

⁷⁸³ Bknz: 4. HD. 05.03.2024 T. 2181/2444 (www.e-uyar.com)

⁷⁸⁴ Bknz: 4. HD. 30.11.2021 T. 1673/9438 (www.e-uyar.com)

⁷⁸⁵ Bknz: 4. HD. 13.10.2021 T. 1798/6762 (www.e-uyar.com)

⁷⁸⁶ Bknz: 17. HD. 09.10.2019 T. 393/9197 (www.e-uyar.com)

rağmen borçlunun bu taşınmazlardan birinde oturmaya devam etmesi olguları birlikte değerlendirildiğinde, satışın borçlunun alacaklılarını ızzar kastı ile yapıldığının sabit bulunmasına göre davanın kabulü gerektiğini”⁷⁸⁷

√ “Davalı. ..'in **borçlunun çalışanı**, diğer davalı. ..'un babası olduğu, ..'un tasarruf tarihinde 19 yaşında olduğu, dava konusu 17.8.2011 tarihli tasarruf işlemlerinde davalı. ..'in borçlunun vekili olarak devir işlemlerini yaptığı dolayısıyla davalı ... ve. ..'un borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufların İİK'nun 278/1 ve 280/1 maddeler gereğince iptale tabi olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesinin yerinde olduğunu”⁷⁸⁸

√ “**Borçlunun durumu hakkında bilgi sahibi olan ve alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken yakınlıkta davalılar** aleyhine açılan iptal davasına konu tüm devir işlemlerin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini”⁷⁸⁹

√ “**Aynı sektörde faaliyet gösteren** ve borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğu anlaşılan 4. kişi hakkında da tasarrufun iptali davasının kabulünün isabetli olduğunu”⁷⁹⁰

√ “**Davalı üçüncü kişinin müdürü olduğu dava dışı şirkette borçlulardan birinin hissedar olduğu**, diğer borçlunun ise diğer bazı ortaklara vekâleten genel kurula katıldığı ve aynı iş kolunda faaliyette bulduklarından borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiği ve bilmesi gereken şahıslardan olduğu ve bu durumda İİK. mad. 280 uyarınca tasarrufların iptaline karar verilmesi gerektiğini”⁷⁹¹

√ “Dava konusu araç davalı borçlu şirket tarafından üçüncü kişiye, onu tarafından da dördüncü kişiye satılmış, **üçüncü kişinin borçlu ile aynı iş hanında faaliyette bulunduğunu**, diğer davalı dördüncü kişinin de hem iş yeri hem de oturduğu yer olarak borçluların **komşuları olduğu**nu iddia edildiğinden, belirtilen firma kayıtlarının getirtilerek borçlu ile aynı faaliyet alanında iş yapıp yapmadığı, borçlular ile aynı iş hanında faaliyette bulunup bulunmadığı ve dördüncü kişinin de borçluların komşusu olup olmadığı araştırılarak İİK. mad. 280 kapsamında borçluların mali durumları ve alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini”⁷⁹²

√ “Taşınmazın tapudaki satış bedeli ile rayiç değeri arasında ipotekler dikkate alındığında fahiş bedel farkı olmamakla birlikte davalı **üçüncü kişinin, borçlu ile aynı alanda faaliyette oldukları ve borçluyu eskiden beri tanıdığı** yönündeki açıklamaları karşısında borçlunun mali durumu hakkında bilgi sahibi olduğunun anlaşılmış olduğundan dava konusu taşınmazın davalı üçüncü kişi tarafından satın alınmasından 6

⁷⁸⁷ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 17073/11003 (www.e-uyar.com)

⁷⁸⁸ Bknz: Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 16506/8288 (www.e-uyar.com)

⁷⁸⁹ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 4107/1451 (www.e-uyar.com)

⁷⁹⁰ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933 (www.e-uyar.com)

⁷⁹¹ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23898/1459 (www.e-uyar.com)

⁷⁹² Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23903/1462 (www.e-uyar.com)

gün sonra dava dışı Esnaf ve Sanatkârlar Odasına satılması mal kaçırma amacına yönelik olduğundan iptali gerektiğini”⁷⁹³

√ “Davalıların savunmalarından dava konusu taşınmaz devirlerinin borca mahsuben yapıldığı anlaşıldığından dava konusu dört adet taşınmaz hisse devrine ilişkin davalılar arasındaki 04.04.2011 tarihli tasarrufun İİK’nun 279/1-2. maddesi gereğince (borca mahsuben yapılan taşınmaz devrinin mutat ödeme olmaması nedeniyle) ve yine davalının borçlunun kefilî olması, aynı işkolunda çalışmaları nedeniyle davalının, borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK’nun 280/1 madde gereğince 09.09.2011 tarihli aciz belgesinde belirtilen alacak miktarıyla sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğini”⁷⁹⁴

belirtmiştir.

*

IX- Bir olayda;

Davacı (A) A.Ş., “alacaklı”,

Davalı (B) , “borçlu”,

Davalı (Ü) ise “üçüncü kişi” konumdadır.

- Davacı-alacaklı (A) A.Ş vekili 05.11.2024 tarihli “dava dilekçesinde”, özetle,

- “Müvekkili şirket ile (dava dışı) (C) Ltd. Şti. arasında **01.07.2020** ve **20.01.2023** tarihlerinde standart **hazır beton sözleşmesi imzalandığını**, bu sözleşmelere istinaden müvekkilinin cari hesap açılmak suretiyle hazır beton verildiğini, **davalı-borçlu (B)** ve **(davalı-üçüncü kişi (Ü) ’nün babası olan (D) ’nin (C) Şirketi’nin ‘yetkilileri’ olduğunu**, aynı zamanda; **davalı-borçlu (B) ’nin** her iki sözleşmede, üçüncü kişinin babası olan (D) ’nin ise 2020 tarihli sözleşmede **‘garantör’** olarak yer aldıklarını, beton ticareti sırasında, davalı-borçlu (B) ’nin avalist, dava dışı (C) Şirketinin keşideci olarak yer aldığı çeklerin müvekkilleri lehine keşide edildiğini, çeklerin karşılıksız çıkması üzerine, İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi’nin , İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi’nin , İstanbul Anadolu 8. İcra Dairesi’nin , İstanbul Anadolu 25. İcra Dairesi’nin ve İstanbul Anadolu 1. İcra Dairesi’nin sayılı icra dosyalarında davalı-borçlu (B) aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalı borçlu (B) ’nin İstanbul Sancaktepe’de bulunan **dava konusu taşınmazı 08.02.2023** tarihinde davalı üçüncü kişi (Ü) ’ye devrettiğini”,

- “**Davalı-borçlu (B)** ve **(davalı-üçüncü kişi (Ü) ’nün babası olan (D) ’nin**, dava dışı **borçlu (C) Şirketinin yetkilisi** olduklarını, davalı üçüncü kişi (Ü) ’nün, dava dışı (C) Şirketi adına çek teslim ettiğini, tasarruf tarihinde 20 yaşında olan davalı üçüncü kişinin dava konusu taşınmazı alacak **ekonomik gücünün olmadığını**, bu nedenle, dava konusu taşınmaz devrinin TBK m. 19 uyarınca iptale tabi olduğunu”,

- “Dava konu tasarrufun İİK m. 277 vd. uyarınca iptale tabi olduğunu, **davalı üçüncü kişi Ayşenur Kutur’un, davalı borçlunun içinde bulunduğu durumu**

⁷⁹³ Bknz: 17. HD. 12.04.2016 T. 9909/4624 (www.e-ucar.com)

⁷⁹⁴ Bknz: 17. HD. 29.09.2015 T. 978/9814 (www.e-ucar.com)

bilebilecek konumda olduğunu (İİK m. 280), ayrıca düşük bedelle yapılan bu tasarrufun İİK m. 278/2 uyarınca iptale tabi olduğunu”,

-“Dava konu taşınmaz üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini ve icra takip dosyalarındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere dava konusu taşınmaz üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmesi talep ettiklerini”

belirtmiştir.

● Mahkemenin ‘tasarrufun iptali isteminin hangi hukuki sebebe dayandırıldığına’ ilişkin kendisine 1 haftalık kesin süre vermesi üzerine, davacı vekili, 30.01.2025 tarihli beyan dilekçesinde, özetle, “...açmış oldukları **davada İİK m. 277 vd.na dayandıklarını**...” belirtmiştir.

● Davalı borçlu ve davalı üçüncü kişi aynı vekille temsil edilmektedir. Davalılar vekili 16.12.2024 tarihli cevap dilekçesinde, özetle,

-“Davacının iddialarını somutlaştırmamış olması sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmesi aksi taktirde taleplerin açıklanması için davacıya kesin süre verilmesi gerektiğini”,

-“Alacağın çeklere dayandığını ve **alacağın tasarruftan sonra doğduğunu**, bu nedenle davanın ön şart yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini, çeklerin basım tarihlerinin dahi borcun doğumundan sonra olduğunu”,

-“Takip dayanağı 20.01.2023 tarihli sözleşme, tasarruftan önce akdedilmiş olsa da **usulüne uygun bir garanti sözleşmesi olmadığından**, tasarrufun iptali davasının da dinlenemeyeceğini, Y. HGK. 14.09.2021 T. (17)4-2773/987 s. kararında belirtildiği gibi alacak söz konusu olmadığından eldeki davanın da dinlenmesinin mümkün olmadığını, **tasarrufun iptali davalarında, tasarruftan önce doğmuş ve geçerli bir borç ilişkisinin dava ön şartı olduğunu**”,

-“20.01.2023 tarihli sözleşmenin taraflar arasındaki borcun doğumunun önceki bir tarihte olduğuna ispata yeter olmadığını, davacı ile davalı borçlu ve onun yetkili olduğu dava dışı şirket arasında bir cari hesap mutabakatı ve ilişkisi bulunmadığını”,

-“Borcun doğumunun çeklerin keşide tarihinden önceki bir tarihe dayandığının kabul edilmesi halinde; alacaklı ile borçlunun yetkilisi olduğu dava dışı şirket arasındaki ticari alışveriş gereği, **alacaklı tarafından borçluya satılan mallara ilişkin olarak ne zaman ve nasıl bir ödeme yapılışı**, takip konusu çeklerin hangi tarihli satış ve çeke ilişkin olarak verildiğinin tespiti, bu çeklerin ibraz edilen sözleşmelerin ödemelerine karşılık verilmediğinin anlaşılması halinde ise davanın reddine karar verilmesi gerektiğini”,

-“Davalı borçlu hakkında alınmış **kesin veya geçici aciz vesikası bulunmadığından** dava şartı yokluğundan davanın reddi gerektiğini, dava haciz için gidilen adresin de müvekkili borçlunun eski adresi olduğunu, hacze gidilen adreslerde başka kişiler yaşadığını”,

-“Dava konusu taşınmazı üçüncü kişi kullanmakta olduğundan ortada muvazaa (TBK m 19) olmadığını, **taşınmazın yeni maliki üçüncü kişi, (C) Şti'nin ortaklarının**

birinin kızı olsa da devrin şirket ya da şirket ortağı olan babası ile ilgisinin olmadığını, devrin taşınmazın tek maliki olan (borçlu) (B) tarafından yapıldığını

-“Davalı üçüncü kişinin iddia edildiği gibi, babasının şirketinin alacaklılarından mal kaçırma amacıyla hareket etmiş olsaydı çok önceden bu taşınmazın devredileceğini, iptali istenen tasarrufun gerçekleştiği tarihlerde borçlu (B) ve şirketim mali durumunun yerinde olduğunu”,

-“Davalı üçüncü kişi (Ü) ’nün davacı şirkete teslim etmiş olduğu çekin icra takibine konu çek olmadığını, söz konusu çekin ödemesinin yapıldığını, **davalı üçüncü (Ü) ’nün babasının şirketinde tecrübe kazanmak amacıyla bir dönem çalıştığını, bu süreçte birçok farklı firmaya çek ve para teslim etmiş olduğunu, davalı üçüncü kişinin, babasının ortaklarından olduğu ve bir dönem çalıştığı şirketin çekini davacıya teslim etmesinin muvazaa iddiasını ispata yeter olmadığını, davalı üçüncü kişinin devir tarihi itibarıyla gelir durumunun yerinde olduğunu**”,

-“Devir tarihi itibarıyla davalı borçlunun yetkilisi olduğu (C) Şti'nin mali probleminin olmadığını ve **İİK m. 280 şartlarının oluşmadığını, davalı üçüncü kişi (Ü) ’nün de İİK m. 280 uyarınca borçlunun mali durumunu ve alacaklıları zarara uğratma kastını bildiği farz edilen kişilerden olmadığını, davacının soyut beyanlarının ispata yeter olmadığını**”,

-“Davalı üçüncü kişinin taşınmaz bedelini, bir kısmı elden bir kısmı havale yoluyla olmak üzere peyder pey ödediğini, bu konuda tanık dinlenmesini istediklerini, tapuda gösterilen bedelin belediye rayici olduğunu, üçüncü kişinin 1.500.000,00 TL. olan satış bedelini, borçluya taksitler halinde ödemiş olduğunu, **davalı borçlunun banka hesaplarına ve davalı borçluya nakit verilen paralar gözetildiğinde ivazsız bir satıştan söz edilemeyeceğini**”

belirterek “davanın reddine” karar verilmesini talep etmiştir.

● Davacı-alacaklı (A) A.Ş. Şirketi vekili 06.01.2025 tarihli dilekçesinde, özetle;

-“Çekin bir ödeme aracın olduğunu, müvekkillerinin nakit karşılığı çek alan bir şirket olmadığını, **davacı şirket ile davalı borçlu (B) ve diğer davalı üçüncü kişi (Ü) ’nün babası (D) ’nin ortak şirket yetkilisi oldukları dava dışı (C) Şirketi arasında 01.07.2020 ve 20.01.2023 tarihli standart hazır beton sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmelere istinaden cari hesap açılarak hazır beton verildiğini**”,

-“**Davalı borçlu (B) ’nin her iki sözleşmede de garantör, üçüncü kişi davalı (Ü) ’nün babasının ise 01.07.2020 tarihli sözleşmeden garantör olduğunu, davalı (B) ’nin (C) Şirketini temsilen birçok çek keşide ettiğini ve bu çeklere aynı zamanda davalı borçlu (B) tarafından aval cirosu verildiğini**”

-“**Borcu doğuran olayın, taraflar arasındaki ticari ilişkinin başladığı sözleşme imzalanma tarihleri olduğunu, Yargıtay içtihatlarının da bu şekilde olduğunu**”

-“Garanti sözleşmesinin geçersiz olduğu ileri sürülmüşse de, **icra takibinin kesinleşmiş olduğunu ve borçlu tarafından açılan bir menfi tespit davası da bulunmadığını, kaldı ki garantörlüğün kefaletten farklı bir kurum olduğunu, TBK m. 128’de garanti sözleşmesinin geçerliliği herhangi bir şekle tabi tutulmadığı gibi, verilen**

garantinin belli bir limitle bağlanması da öngörülmediğini, **davalı borçlunun sözleşmeye garantör sıfatı ile imza attığını, garantörlüğe ilişkin iddiaların kötü niyetli olduğunu**, müvekkili şirketin de garantörlüğün verilmesi ile beton sevkiyatını gerçekleştirdiğini”,

-“**Borçlunun aciz halinde olduğunu**, haciz işlemi için borçlunun geçerli mernis adresine gidildiğini, borçlu vekili 'borçlunun taşındığı ve hacze gidilen adresin borçluya ait olmadığını' ileri sürmüştü de, borçlunu yeni adresinin bildirilmemiş olduğunu, kaldı ki **davalı vekili tarafından sunulan vekâletnamede dahi borçlunun adresi olarak hacze gidilen adresin yer aldığını, hacizli mallara ilişkin takyidatlardan görüleceği üzere, davacı şirketten önce başkaca ve yüksek bedelli hacizler bulunduğunu, ilk sıradaki haciz alacaklısının satış işlemlerine devam ettiğini**”,

-“**Davalı üçüncü kişinin**, aynı zamanda şirket çalışanı olduğu ve çek teslimlerinde imzalarının bulunduğu düşünüldüğünde, **borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden olduğunu**, davalı üçüncü kişinin babasının 2020 yılına ait beton sözleşmesine garantör olduğunu, davalı borçlunun ise her iki sözleşmede garantör olarak yer aldığını, 'davalı üçüncü kişinin tecrübe edinmek için babasının şirketi olan (C) şirketinde çalıştığı' belirtildiğinden, **İİK m. 280 gereğinde, davalı üçüncü kişinin borçlunun alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olduğunu**”,

-“**Taşınmaz devrinin belediye rayicinden yapıldığı, sonrasında, borçluya elden ve bankadan ödeme yapıldığı belirtilmişse de bu ödemelere itibar edilemeyeceği ve henüz dosyaya sunulmayan ödemelerin tasarrufa konu taşınmaz için yapıldığının ispatı gerektiğini**”

belirtmiştir.

• Mali müşavir bilirkişi (C.A) , 07.01.2025 tarihli bilirkişi raporunda, özetle, “...Tasarruf tarihi olan 08.02.2023 tarihinde takibe konu edilen çeklerin hiç birisinin bu tarihte davacı alacaklı (A) A.Ş. 'nin alacağı olarak doğmadığını, bu tarih itibarıyla davacı şirketin, (dava dışı) borçlu (C) Ltd. Şirketi'nden beton alımından kaynaklı cari hesap alacağının 2.970.048,20 TL olduğunu taraflar arasında **beton satış sözleşmesine dayalı bir ticari ilişkinin varlığının tespit edildiğini**, davacı tarafından **takibe konu edilen çeklerin, davacı ile (C) Ltd. arasında imzalanan beton satış sözleşmelerinden kaynaklanan beton satış faturaları bedeli olarak alındığını**, alınan çeklerin alış tarihleri itibarıyla davacı ticari defterlerinde (C) Ltd. Şirketi cari hesabından mahsup edildiğini, çeklerin, çek alım bordrolarında beton satışına istinaden alındığının belirtildiği, başka hesaba ilişkin olmadığını...” belirtmiştir.

• Davacı-alacaklı (A) A.Ş. vekili 06.01.2025 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesinde, özetle;

“Bilirkişi raporunda 'davacı tarafından takibe konu edilen çeklerin davacı ile (C) Şirketi arasında imzalanan beton satış sözleşmelerinden kaynaklanan beton satış faturaları bedeli olarak alındığı, alınan çeklerin alış tarihleri itibarıyla davacı ticaret defterlerinde (C) Şirketi cari hesabından mahsup edildiğini, çek alım bordrolarında beton satışına istinaden alındığının belirtildiğini, baka hesaba ilişkin olmadığının' belirtildiğini; her ne kadar tasarruf tarihi olan 08.02.2023 tarihinde takibe konu edilen

çeklerin müvekkilleri şirketin alacağı olarak doğmadığı belirtilmişse de, bilirkişi raporundaki yukarıda belirtilen tespit karşılığında, **çeklerin cari hesaba istinaden verildiğinin ve tasarruf tarihi itibarıyla müvekkili şirketin cari hesap alacağının bulunduğu ve taraflar arasında beton satış sözleşmesine dayalı bir ticari ilişkinin varlığının tespit edildiğini**” belirtmiştir.

● Davalılar vekili, 24.01.2025 tarihli bilirkişi raporuna karşı itiraz dilekçesinde, özetle,

“Takibe konu **çeklerin basım tarihleri ile keşide tarihlerinin tasarruf tarihinden sonra olduğu, taraflar arasında bir cari hesap sözleşmesi bulunmadığı**, davacının müvekkillerinden olan alacağının tasarruf tarihinden önce doğmuş olamayacağını”,

“Alacaklı ile borçlu (B) ’nin yetkilisi olduğu şirket arasında herhangi bir cari hesap ilişkisi bulunmadığını, **icra takiplerinde de cari hesap ilişkisine dayanılmadığını**, tasarruf tarihinden sonra çeklere dayalı icra takibi başlatıldığını ve eski tarihli sözleşmelere dayanıldığını, borçlu (B) ’nin yetkilisi olduğu şirketin davacıdan hazır beton aldıkça çek ya da nakit yolla ödeme yaptığını, açık hesap usulü çalışmadığını, vadeli çek durumunun hiç bir zaman söz konusu olmadığını, davacının da sözleşmeye dayalı icra takibi yapmadığını, **davacının sözleşmesel her hangi bir talepte bulunmadığını**, takiplerin çeke dayalı olarak başlatıldığını, kaldı ki cari hesabın 30.09.2023 tarihine kadar sorunsuz şekilde işlem gördüğünün belirtildiğini, tasarruf tarihinde borçlu (B) ’nin yetkili olduğu şirketin davacıya cari hesapta borçlu oldu kabul edilse bile, bu borcun satış sözleşmesinden kaynaklandığının tespiti ve ilerleyen dönemde bu sözleşme için herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerektiğini”

“Hazır beton sözleşmesinin geçersiz olduğunu, **borçlu (B) bu sözleşmeye garantör sıfatıyla imza atmış olsa da ortada usulüne uygun akdedilmiş bir garanti sözleşmesinin varlığından söz edilemeyeceğini**, Y. HGK. 14.09.2021 T. (17)4-2773/987 s. kararında belirtildiği gibi alacak söz konusu olmadığından eldeki davanın da dinlenmesinin mümkün olmadığını, **tasarrufun iptali davalarında, tasarruftan önce doğmuş ve geçerli bir borç ilişkisinin dava ön şartı olduğunu**”,

“Bilirkişi tarafından davacının takiplere konu alacağının davanın dayanağı olan hazır beton sözleşmelerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin yeterli bir değerlendirmeye yapılmadığını, davacının dayandığı beton sözleşmelerinin döküm sahalarının sözleşmede açık bir şekilde gösterildiğini, **çeklerin bu beton sözleşmelerinin karşılığı olarak verilip verilmediğinin irdelenmediğini**”,

“08.02.2023 tarihi itibarıyla davacının borçlu (B) ’den 2.970.048,20 TL alacaklı olduğuna ilişkin yapılan hesaplamasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, **borçlu (B) ’nin yetkilisi olduğu şirketin davacı tarafa verdiği kambiyo senetlerinin tasarruf tarihinden çok sonra gerçekleştirilen farklı bir beton alımı için teslim edildiğini**, davacının sözleşmeye konu alacağının müvekkil tarafından ödendiğini, M.31757 numaralı hazır beton sözleşmesinden kaynaklanan her hangi bir alacak bulunmadığını”

belirtmiştir.

X- Dava (ve mütalâa) konusu uyuşmazlıkta;

Alacaklı (A) A.Ş. , borçlu (B) hakkında başlattığı beş icra takibinin de kesinleştiği, bu icra takiplerinden üçünün kambiyo senedine (çeke) dayalı, birinin ise beton satış sözleşmesine dayalı olduğu, icra takiplerinde borçlunun mevcut adresinde hacze gidildiği, borçlunun hacze kabil mallarının bulunması amacıyla taşınır ve taşınmazları ile banka hesaplarının sorgulandığı, (bu icra takip işlemlerinin icra takiplerinde ayrı ayrı gerçekleştirildiği), icra takibinden sonuç alınmaması üzerine, borçlu (B)' nin yetkilisi/ortağı olduğu şirkette bir dönem çalışan (ve aynı zamanda bu şirketin diğer ortağı/yetkilisinin kızı olan) üçüncü kişi diğer davalı (Ü)' ye taşınmazını devrettiği görülmektedir.

Davacı alacaklı vekili, “*davalı borçlu ile üçüncü kişi arasında gerçekleşen bu taşınmaz satışına ilişkin tasarrufun İİK m. 277 vd. uyarınca iptali gerektiğini*” iddia etmektedir.

Davalı borçlu ile üçüncü kişinin vekili ise “*bu tasarrufun iptaline karar verilmeyeceğini, çünkü ‘tasarrufun borcun doğumundan önce gerçekleştiğini’, ‘borçlunun aciz halinde olmadığını’, ‘alacağın gerçekliğine ilişkin şartın sağlanmadığını’, tüm bunlar kabul edilse dahi ‘üçüncü kişinin, İİK m. 280 anlamında borçlunun içinde bulunduğu durumu bilen kişilerden sayılamayacağını’*” savunmaktadır.

XI- Davalı borçlu (B)' nin “aciz haline” ilişkin değerlendirmemiz:

Davacı-alacaklı (A) A.Ş' nin, davalı-borçlu (B) hakkında başlattığı beş ayrı icra takibi bulunmaktadır. Tasarrufun iptali davası, bu beş icra takibinde elde edilemeyen alacağın tahsili nedeniyle açıldığından, aciz haline ilişkin dava şartının beş icra takibi yönünden de ayrı ayrı oluşması gerekmektedir.

Davacı alacaklı (A) A.Ş' nin davalı borçlu (B) hakkında başlattığı icra takipleri şunlardır:

1. İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi'nde başlatılan sayılı icra takibi, 01.10.2023 keşide tarihli, 750.000,00 TL bedelli çek nedeniyle (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlatılmıştır.

2. İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi'nin sayılı icra takibi, 05.11.2023 keşide tarihli, 1.000.000,00 TL bedelli çek nedeniyle (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlatılmıştır.3. İstanbul Anadolu 8. İcra Dairesi'nin sayılı icra takibi, 05.11.2023 keşide tarihli, 1.00.000,00 TL bedelli çek nedeniyle (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlatılmıştır.

4. İstanbul Anadolu 25. İcra Dairesi'nin sayılı icra takibi, 31.12.2023 keşide tarihli, 1.000.000,00 TL bedelli çek nedeniyle (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlatılmıştır.

5. İstanbul Anadolu 1. İcra Dairesi'nin sayılı icra takibi ise 20.01.2023 tarihli, M.31757 işaret numaralı Hazır Beton Sözleşmesine dayalı olarak, 7.915.173,90 TL'lik asıl alacak tutarı gösterilerek (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlamıştır.

İcra takiplerinin tamamı kesinleşmiş olup alacaklı yukarıda belirtilen icra takip dosyalarında, borçlunun bilinen adreslerinde haciz işlemi gerçekleştirmek istediğinde, borçlunun bu adresi (mernis adresini) terk ettiği, borçlunun başkaca bir adresinin bulunmadığı, borçlunun banka hesaplarında para bulunmadığı, adına kayıtlı araca rastlanmadığı, hacizli mallara ilişkin takyidatlardan görüleceği üzere, davacı alacaklı şirketten önce başkaca ve yüksek bedelli hacizler bulunduğu ve ilk sıradaki haciz alacaklısının satış işlemlerine devam ettiği anlaşılmaktadır. BU KISIM, İCRA DOSYASINDA YAPILAN İCRA TAKİP İŞLEMLERİ İSTENECEK

Yukarıda⁷⁹⁵ ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, Yüksek mahkeme, borçlunun bilinen adresinde yapılan hacizde hacze kabil malının bulunmaması veya borçlunun bilinen adresini terk etmesi ve borçlunun haczedilecek bir malının bulunması adına yapılan tapu, trafik vb. sorgulamalardan herhangi bir sonuç alınamaması durumunda, “*borçlunun aciz halinde olduğunun*” kabulü gerektiğini belirtmektedir. Borçlunun haczedilen bir malının, önceden başka alacaklılar tarafından haczedilmiş olması nedeniyle, davacı alacaklının alacağını haczettiği bu maldan karşılamayacağı durumlarda da “borçlu hakkında aciz vesikası sunulmadığı” gerekçesiyle “tasarrufun iptali davasının reddine” karar verilemez.

Bu nedenle borçlu (B)’nin aciz hali içine olduğu ve tasarrufun iptali davaları yönünden aranan bu şartın somut olayda gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır...

XII- Davacının, alacaklı (A) A.Ş.’nin alacağını gerçek olup olmadığına ilişkin değerlendirmemiz:

Davacı alacaklı borçlu (B) hakkında başlattığı beş icra takibinin dördünde çeklere, birinde ise “hazır beton sözleşmesine” dayanmaktadır.

Somut olayda,

-“Davalı borçlu (B)’nin, dava dışı (C) Şirketi’nin yetkilisi olduğu”,

- “Davacı şirket ile dava dışı (C) Şirketi arasında hazır beton ticaretine dayalı bir ilişki bulunduğu, taraflar arasında 01.07.2020 ve 20.01.2023 tarihlerinde standart hazır beton sözleşmeleri düzenlendiği, buna göre (A) A.Ş.’nin ‘satıcı’, (C) Şirketi’nin ise alıcı (müşteri) konumunda olduğu, davalı borçlu (B)’nin her iki sözleşmede “garantör” sıfatıyla imzasının bulunduğu ve takibe konu çeklerde (dava dışı) (C) Şirketi’nin ‘keşideci’, davalı borçlu (B)’nin ‘avalist’, davacı (A) A.Ş.’nin ise ‘lehdar’ sıfatıyla yer aldığı, takibe konu çeklerin karşılıksız çıktığı ve bunun üzerine alacaklının icra takiplerine geçtiği, tüm icra takiplerinin kesinleştiği, takip borçlularının kambiyo senedine dayalı başlatılan dört icra takibine ve sözleşmeye dayalı icra takibine herhangi bir itirazının olmadığı gibi, borcun bulunmadığına ilişkin menfi tespit davası da açılmadığı”

uyuşmazlık konusu değildir.

Davalılar vekili, “...*usulüne uygun bir garanti sözleşmesi olmadığından, tasarrufun iptali davasının da dinlenemeyeceğini, YHGK. 14.09.2021 T. (17)4-2773/987 s. kararında belirttiği gibi alacak söz konusu olmadığından eldeki davanın da dinlenmesinin mümkün olmadığını...*” ileri sürmektedir.

⁷⁹⁵ Bknz: Yuk. Dipnot 4-20 arası.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2021 yılına ait söz konusu kararında belirtildiği gibi, “İİK m. 277 vd.na göre açılan tasarrufun iptali davalarında takip borçlusundan hak iktisap eden üçüncü kişilerin, davacının takip borçlusundan alacaklı olmadığına ilişkin savunmasının araştırılması gerekir...Tasarrufta bulunurken borçlu olmayan kötü niyetli kişilerin, malvarlığındaki bir unsuru iyi niyetli üçüncü kişilere devrettikten sonra hileli işbirliği hâlinde olduğu kimselere eski tarihli borç senedi vererek elinden çıkardığı malları iptal davası yoluyla dolaylı olarak geri alması dahi imkân dâhiline sokulabileceği göz önüne alındığından kanun koyucu alacağın şeklen varlığını yeterli görmemiştir.”

Söz konusu HGK içtihadına konu olan olayda, yüksek mahkeme, “borcun dayanağı olan bonoda bedelin nakden ahzolunduğu bildirildiğine göre, 110.000 TL tutarındaki paranın hangi bankadan ödendiği, davacının bu kadar yüksek miktardaki bir parayı ödünç verebilecek ekonomik durumu olup olmadığının soruşturulması, gerektiğinde davacı ile borçlu davalının ekonomik ve mali durumlarının araştırılması; şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa aciz hâlinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi, ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği- Ayrıca, takip konusu bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında iki yıllık bir sürenin ve vade tarihinden takip tarihine kadar da iki yıla yakın bir sürenin bulunması nedenleri üzerinde durulması gerektiği” belirtilmiştir.

Dava ve (mütalâa) konusu olayda ise, “davacının dava dışı borçlu şirket ile ticari bir alışveriş işinde olduğu, davalı borçlu (B)’ nin de müşteri (alıcı) konumunda olan dava dışı borçlu (C) Şirketi’nin üstlendiği edimi yerine getireceğini ‘garantör’ sıfatıyla garanti ettiği, üstelik dava dışı borçlu (C) Şirketi’nin bu ilişki nedeniyle keşide ettiği çeklerde davalı borçlu (B)’ nin ‘avalist’ olarak yer aldığı gözetildiğinde, **davacı-alacaklı (A) A.Ş’ nin, davalı borçlu (B) den olan alacağının gerçek olduğu**, davalı borçlu (B)’ nin ‘hazır beton sözleşmeleri nedeniyle garantörlük sıfatı bulunmadığına’ yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği” anlaşılmaktadır.

XIII- Davacı alacaklı (A) A.Ş’ nin alacağının, iptali istenen tasarruftan önce doğup doğmadığına ilişkin değerlendirmemiz:

Somut uyuşmazlıkta, davalı borçlu (B) taşınmazını, davalı üçüncü kişi (Ü)’ ye **08.02.2023** tarihinde devretmiştir.

Davacı alacaklı vekili, “...Müvekkili şirket ile (dava dışı (C) Ltd. Şti. arasında **01.07.2020** ve **20.01.2023** tarihlerinde standart **hazır beton sözleşmesi imzalandığını**, icra takibine konu (dört icra takibinde dayanan) çeklerin de bu nedenle düzenlendiği, bir icra takibinde de sözleşmeye dayanıldığı, davalı borçlunun dava dışı borçlu şirketin alıcı sıfatıyla üstlendiği edimler için düzenlenen sözleşmelerde ‘garantör’ sıfatının bulunduğunu ve icra takibine konu çeklerde de ‘avalist’ olarak yer aldığını, bu nedenle dava konusu tasarrufun davalının borcunun doğumundan sonra olduğunu...” ileri sürmektedir.

Davalılar vekili ise, “...**20.01.2023** tarihli sözleşmenin taraflar arasındaki borcun doğumunun önceki bir tarihte olduğuna ispata yeter olmadığını, davacı ile davalı borçlu ve onun yetkili olduğu dava dışı şirket arasında bir cari hesap mutabakatı ve

ilişkisi bulunmadığını, borcun doğumunun çeklerin keşide tarihinden önceki bir tarihe dayandığının kabul edilmesi halinde; alacaklı ile borçlunun yetkilisi olduğu dava dışı şirket arasındaki ticari alışveriş gereği, alacaklı tarafından borçluya satılan mallara ilişkin olarak ne zaman ve nasıl bir ödeme yapılığ, takip konusu çeklerin hangi tarihli satış ve çeke ilişkin olarak verildiğinin tespiti ile bu çeklerin ibraz edilen sözleşmelerin ödemelerine karşılık verilmediğinin anlaşılması halinde ise davanın reddine karar verilmesi gerektiğini” iddia etmektedir.

Yukarıda⁷⁹⁶ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, iptal davalarında aranan ‘borcun tasarruftan önce doğması’ şartı, kanunumuzda ve İsviçre ile Alman Hukukunda yer almamasına karşın, Yargıtay içtihatlarında kabul edilmiş bir şarttır. Yüksek mahkeme ‘borcun, tasarruftan önce doğması gerektiğini’ kabul etmekle birlikte, burada bahsi geçen borcun doğumu, borçlar hukuku anlamında, borcun alacaklı tarafından borçludan istenebileceği zamanı ifade etmemektedir.

Yüksek mahkeme kanunda öngörülmemiş bir hususu “dava şartı” olarak kabul etmekle birlikte, örneğin;

- Kambiyo senedine dayalı icra takibi başlatan ve bu takip nedeniyle alamadığı alacağı için tasarrufun iptali davası açan alacaklının, *kambiyo senetlerinin borçlu ile arasında daha önce başlamış olan bir ilişki nedeniyle düzenlendiğini* kanıtlaması ve *bu ilişkinin iptali istenen tasarruftan önceye dayanması* durumunda, kambiyo senedinin ‘keşide tarihinde’ değil, alacaklı ile borçlu arasındaki ticari, akdi vs. ilişkinin başladığı tarihte (‘sözleşmenin yapıldığı’ tarihte),

- Borcun, banka kredi kartı borcunun ödenmediği tarihte değil, banka kredi kartına ilişkin sözleşmenin düzenlendiği tarihte,

- Boşanmadan kaynaklı alacaklara dayalı açılan tasarrufun iptali davalarında boşanma davası tarihinde değil, boşanmaya neden olan aldatma vs. gibi haksız eylemlerin işlendiği tarihte,

- Kefilin, asıl borçlunun borcunu ödemesi durumunda, kefilin asıl borçludan olan alacağının, kefilin ödeme tarihinde değil, kefalet hükümlerinin yer aldığı sözleşmenin yapıldığı tarihte,

- ‘İhbar tazminatı’, ‘kıdem tazminatı’ gibi alacaklar yönünden, işçinin iş akdinin sonlandığı tarihte değil, *işçinin işe giriş tarihinde*

“borcun doğmuş sayılacağını” kabul etmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, davacı alacaklı şirket ile dava dışı borçlu şirket arasında **01.07.2020** ve **20.01.2023** tarihi iki sözleşme yapıldığı, davalı borçlunun hem bu sözleşmelerde garantör sıfatıyla yer aldığı, hem de dava dışı borçlu şirket tarafından keşide edilen çeklerde davalı borçlunun avalist olarak yer aldığı, icra takibine konu çeklerin taraflar arasındaki ‘hazır beton sözleşmesi’ nedeniyle düzenlendiği, borçlu ile alacaklı arasında başka bir ilişki bulunmadığının da bilirkişi tarafından tespit edildiği, davalı borçlu ile dava dışı şirket ve davacı alacaklı arasında başka bir ilişki olduğunun

⁷⁹⁶ Bknz: Yuk Dipnot 21 vd.

da iddia edilmediği gözetildiğinde, borcun **08.02.2023** tarihli tasarruftan önce doğduğu kabul edilmelidir.

XIV- Davalı üçüncü kişinin İİK m. 280 uyarınca iyi niyet iddiasına bulunup bulunamayacağı ve tasarrufun iptale konu olup olmadığına ilişkin değerlendirmemiz:

Davalı borçlu (B), dava dışı borçlu şirket (C) Şirketin yetkilisi olup hazır beton ilişkisi nedeniyle gerek dava dışı şirket gerekse davalı (B), davacı alacaklıya karşı borçlu durumdadır.

a. Davalı üçüncü kişi davalı üçüncü kişi (Ü), dava dışı borçlu şirkette bir dönem çalıştıktan ve şirket adına çek teslim ettiğinden,

b. Davalı üçüncü kişinin babası, dava dışı borçlu şirkette, davalı borçlu ile birlikte yetkili sıfatına sahip olduğundan,

c. Davalılar vekili “*Davalı üçüncü kişi (Ü)’ nün davacı şirkete teslim etmiş olduğu çekin icra takibine konu çek olmadığını, söz konusu çekin ödemesinin yapıldığını, davalı üçüncü kişi (Ü)’ nün babasının şirketinde tecrübe kazanmak amacıyla bir dönem çalıştığını, bu süreçte birçok farklı firmaya çek ve para teslim etmiş olduğunu, davalı üçüncü kişinin, babasının ortaklarından olduğunu*” belirttiğinden,

Yukarıda⁷⁹⁷ örneğini sunduğumuz içtihatlar gereği, “Davalı üçüncü kişi (Ü)’ nün, İİK. m. 280/1 gereğince davalı borçlu (B)’ nin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunu” kabul etmek gerekir.

Davacı alacaklı vekilinin İİK m. 277 vd.’na dayalı olarak tasarrufun iptali isteminde bulunduğu somut uyumsuzlukta,

“Davacının sunmuş olduğu hazır beton sözleşmeleri gözetildiğinde, davacı alacaklının alacağının gerçek olduğu, davalıların ‘alacağın gerçek olmadığı’ iddiasının geçerli ve iyiniyetli olmadığı, dava konusu tasarrufun borcun doğumunda sonra gerçekleştiği, davalı borçlunun aciz halinin gerçekleşmiş olduğu, borçlunun adresini terk etmiş olması nedeniyle ‘aciz halinde olmadığının’ kabul edilemeyeceği ve davalı üçüncü kişinin, davalı borçlunun mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğu ve bu nedenle İİK m. 280/1 gereğince tasarrufun iptale tabi olduğunun kabulü” isabetli olacaktır. 20.05.2025

⁷⁹⁷ Bknz: Yuk. Dipnot 88 vd.

424) Hazırlanan e-satış Dosyasında; Taşınmazla İlgili Gerek İlan ve Gerekse ŞARTNAME Kısımında, “Taşınmazın Hisseli Olduğunun ve Satılan Hissenin Ne Kadar Olduğu”nun Açıkça Belirtilmeden Satışa Çıkarılmış Olan Taşınmaza, Taşınmazın Tamamının Satışa Çıkarılmış Olduğunu Sanarak, Muhammen Bedeli 138.180,00 TL. Olan Taşınmaza Yaklaşık Değerinin On Yedi Kat Fazlasını Teklif Ederek 2.235.000,00 TL. + 236.217,15 TL. (KDV ve Damga Vergisi) Ödemiş Olan Alıcı; Tamamı 703.13 Metrekare Olan Taşınmazın 28/855 Oranındaki Hissesinin (Yani; 23.03 Metrekaresinin) Satılmış Olduğunu 29.04.2025 Tarihinde Tapuda Taşınmazı Devir Alırken Öğrenmiş Olan Alıcı, Bu Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde “Taşınmazın Önemli Niteliklerinde Hataya Düşürülmüş Olduğunu” İleri Sürerek “İhalenin Feshini” (İİK. m. 134) İsteyebilir mi?

I-Hangi nedenlerle, ihalenin bozulmasının –icra mahkemesinde- istenebileceği* İİK. m. 134’te «bozulma nedenleri» teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, ihalenin «Türk Borçlar Kanunu’nun 281. maddesinde yazılı», «satış ilanının tebliğ edilmemiş olması», «satılan malın esaslı niteliklerindeki hata» yahut «ihaledeki fesat (hile)» nedeniyle bozulabileceğine değinilmiştir.⁷⁹⁸

Doktrindeki⁷⁹⁹ gruplandırmaya uyarak, «ihalenin bozulma nedenleri»;

a) «İhaleye fesat karıştırılmış olması»,

b) «Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemlerle ilgili bozma nedenleri»,

c) «İhalenin yapılması sırasında doğan –ihalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemlerle ilgili- bozma nedenleri»,

* UYAR, T. İhalenin Feshine Neden Olan Usulsüzlükler [“Basit Yargılama Usulü Kurallarına (HMK. 320/(2)) Uyulmaması” (Birden Fazla Borçlunun Aynı Vekille Temsil edilmesi Halinde Satış İlanının Her İki Borçlu Adına Bu Vekile Aynı Aynı Tebliğ Edilmemesi” “Kıymet Takdirine İlişkin Usulsüzlüklerin Daha Sonra İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Sürülmesi”] (Leges Hukuk Dergisi, 2019, S: 118, s: 11-27) – UYAR, T. İhalenin Feshini Gerektirmeyen Durumlar (Legal Huk. Der. Temmuz/2018, S: 187, s: 3313-3330) – UYAR, T. İhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Der. Ocak/2007, S: 5, s: 83-96) – UYAR, T. “İcra Emri”, “Kıymet Takdiri Raporu ve Satış İlanı” Kendisine Usulsüz Tebliğ Edilen Borçlu İhalenin Feshini Talep Edebilir mi? Nasıl? (Yargı Dünyası Der., Ekim/2022, S: 312, s: 29 vd.) – UYAR, T. İhalenin Feshine Neden Olabilecek/Olamayacak Hatalı İşlemler (Leges Huk. Der. Ekim/2018, S: 106, s: 13-31; (Kayseri Bar. Der. Temmuz/2019, S: 3, s: 44-46) – UYAR, T. İhalenin Feshine Neden Olabilecek Uyuşmazlıklar (Leges Huk. Der. Ekim/2019, S: 118, s: 11-28) – BULUR, A. İcra ve İflas Hukuku’nda Fesat Karıştırma ve Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Dayanan İhalenin Feshi Nedenleri (GÜHFD. 2007, C: 11, S: 1-2, s: 45-69) – YEŞİL-TEPE, A.Ö. İcra ve İflas Hukuku’nda İhalenin Feshi Sebepleri, 2019 (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi) – EKECİK, Ş. Yargıtay Kararlarında Kıymet Takdirine Şikayetin İcra Mahkemesinde Reddinin İhalenin Feshi Sebebi Olarak Görülmesi (MİHDER., 2012, S: 2, s: 27-42)

⁷⁹⁸ UYAR, T. İhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Der. S:5, s:83-96)

⁷⁹⁹ ARSLAN, R. İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s:76 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:2, 1990, s:1430 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, 2. Baskı, s:701 vd. – POSTA-CIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, s:521 vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, s:284 vd. – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.Ş./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 11. Bası, s:383 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, C.1, s:862 vd. – ALSANCAK, H. İcra ve İflas Hukukunda İhalenin Feshi Sebepleri, 2019, s:32 vd. (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi) – MUŞUL, T./MUŞUL, A.F. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s:1019-1027

d) «Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması» şeklinde sıralayabiliriz.

«İhalenin bozulma nedenleri»; bu nedenlerden yararlanabilecek olan «ilgililerin sıfatlarına göre» şöyle de sıralanabilir:

a- Borçlunun ileri sürebileceği bozma nedenleri: İhalenin bozulması daima borçlunun yararına sonuç doğurur. Çünkü, ihale ile borçlunun taşınır ya da taşınmaz malı, malvarlığından çıkmakta, varlığı azalmakta, ihalenin bozulması ile ise, elinden çıkan mal tekrar malvarlığına girmektedir.

İhalenin bozulması, bu şekilde borçlunun yararına sonuç doğuran işlem olduğundan, uygulamada borçluların «ihalenin bozulması» istemleri ile çok sık karşılaşılmaktadır.

Borçlular, yukarıda incelediğimiz bozma nedenlerinden; «ihaleye fesat (yolsuzluk) karıştırılmış olması», «artırmaya hazırlık aşamasındaki bozma nedenleri» ve «ihalenin yapılması sırasındaki bozma nedenleri»ne dayanarak ihalenin bozulmasını isteyebilirse de, «ihalenin sonra» meydana çıkan «taşınmazın önemli niteliklerinde alıcıların hataya düşürülmüş olması» nedenine dayanarak, yapılan ihalenin bozulmasını isteyemezler.

b- Alacaklının ileri sürebileceği bozma nedenleri: İhale bedeli ile alacağı karşılanmış olan alacaklılar, kural olarak ihalenin bozulmasını isteyemezler. Çünkü, yapılan ihalenin bozulmasında yararları yoktur. Buna karşın, ihale bedeli ile alacağı kısmen ya da tamamen karşılanmamış olan alacaklılar, «borçlu gibi» ihalenin bozulmasını istemekte yarar sahibidirler.

c- Alıcının ileri sürebileceği bozma nedenleri: Taşınmazı ihalede satın almış olan alıcılar, tüm bozma nedenlerine dayanarak, ihalenin bozulmasını isteyebilir.

d- Taşınmazın hissedarları ve taşınmaz üzerinde aynı hak sahibi bulunan kişilerin ileri sürebileceği bozma nedenleri: Bu kişiler «alacaklılar» gibi, ihalenin bozulmasını isteyecekleri gibi, ayrıca «ikametgahları bilindiği halde, kendilerine satış ilanını tebliğ edilmemiş olduğunu» bildirerek (İİK. m. 127) de ihalenin bozulmasını isteyebilirler.

Yukarıda belirtilen tasnif dışında, ihalenin feshi sebeplerini «*kamu düzenine ilişkin olup olmamalarına göre*» de gruplandırabiliriz:⁸⁰⁰ «Kamu düzenine ilişkin (mutlak) fesih sebepleri»ne örnek olarak; kıymet takdiri tarihi ile satış tarihi arasında iki yıldan fazla süre geçmiş olması (İİK. m. 128/a-III) gösterebiliriz. Bu husus, fesih sebebi olarak şikayetçi tarafından bildirilmese bile, icra mahkemesi tarafından re'sen gözetilir... Buna karşın, satış ilanının usulsüz tebliği nisbi fesih sebebi olup, ancak fesih sebebi olarak şikâyet dilekçesinde yer verilmişse, mahkemece dikkate alınır.

İcra ve İflas Kanununda öngörülmemiş olan usulsüzlükler ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülüp, icra mahkemesinden «ihalenin feshine karar verilmesi»

⁸⁰⁰ **KÖSE, Y.** 7343 Sayılı Kanun İle İhalenin Feshi Şikayetinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (TAAD. S:53, Ocak/2023, s:316)

istenemez. Örneğin; haczedilmezlik iddiası, ihalenin feshi sebepleri arasında İcra ve İflas Kanununda yer almamış olduğundan «ihalenin feshi sebebi» olarak ileri sürülemez.^{801 802 803}

«İhalenin feshi nedeni olup olmayacağı» hususunda uygulamada duyulan tereddütleri, **yüksek mahkeme** çeşitli içtihatlarında irdeleyerek, konuya açıklık getirmiştir.

Gerçekten, **yüksek mahkeme**;

√ «Borçlunun ihalesi yapılan menkulün -finansal kiralama sözleşmesi yaptığı- üçüncü kişiye ait olduğunu iddia etmesinin ve üçüncü kişi tarafından da istihkak davası açılmış olmasının ihalenin feshi nedeni olmadığını»⁸⁰⁴

√ «Mahkemece ihalenin feshi gerekçesi olarak kabul edilen diğer husus olan borcun haricen ödenmiş olmasının ihalenin fesih nedenleri arasında bulunmadığını»⁸⁰⁵

√ «Takip dayanağı senedin 'teminat senedi olup, sonradan doldurulduğu' gerekçesi ile takip alacaklısı hakkında resmî belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından açılan kamu davasının yargılamasının sürmesi nedeniyle mahkemece HUMK'nun 317. maddesine dayanılarak ihalenin feshine karar verilmiş ise de, bu olgunun fesih nedenleri arasında bulunmadığını»⁸⁰⁶

√ «Ödeme emrinin ve ödeme emri tebligatının iptal edilmiş olmasının ihalenin fesih nedeni olmadığını»⁸⁰⁷

√ «İhale konusu midibüs hattı kullanımına ilişkin intifa hakkı üzerindeki haczin, haczedilmezlik nedeniyle iptal edildiği gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiğini; ancak fesih sebebi olarak kabul edilen bu olgunun, İİK. 134. Maddede yazılı fesih nedenleri arasında yer almadığını»⁸⁰⁸

√ «Borcun haricen ödenmiş olmasının ihalenin fesih nedenleri arasında bulunmadığını»⁸⁰⁹

√ «Hesap kat ihtarinin kefile tebliğ edilmemiş olmasının ihalenin feshine neden olmayacağını»⁸¹⁰

√ «Takibe dayanak ipotek belgesinde yazılı alacağın takip tarihinde muaccel olmadığı iddiasının ihalenin feshi sebebi olarak kabul edilemeyeceğini»⁸¹¹

⁸⁰¹ Bknz: 12. HD. 19.1.2012 T. 13757/866; 16.12.2008 T. 18545/22126; 23.1.2007 T. 23346-740; 1.12.2005 T. 2001/23718; 18.7.2005 T. 12104/15941; 29.4.2005 T. 5735/9319 (www.e-uyar.com)

⁸⁰² Karş: BALKAN, Y. Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler, 2009, s:193, 194

⁸⁰³ Karş: 12. HD. 2.12.1991 T. 5115/12593 (www.e-uyar.com)

⁸⁰⁴ Bknz: 12. HD. 11.03.2013 T. 4420/8403 (www.e-uyar.com)

⁸⁰⁵ Bknz: 12. HD. 01.11.2012 T. 16982/31153 (www.e-uyar.com)

⁸⁰⁶ Bknz: 12. HD. 04.05.2012 T. 1157/15132 (www.e-uyar.com)

⁸⁰⁷ Bknz: 12. HD. 10.04.2012 T. 29203/11871 (www.e-uyar.com)

⁸⁰⁸ Bknz: 12. HD. 19.01.2012 T. 13757/866 (www.e-uyar.com)

⁸⁰⁹ Bknz: 12. HD. 01.11.2012 T. 16982/31153 (www.e-uyar.com)

⁸¹⁰ Bknz: 12. HD. 27.4.2006 T. 6204/9213 (www.e-uyar.com)

⁸¹¹ Bknz: 12. HD. 21.3.2006 T. 3097/5781 (www.e-uyar.com)

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğünün, ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini»⁸¹²

√ «Haczedilmezlik iddiasının ihalenin feshi nedenleri arasında yer almadığını»⁸¹³

√ «'Takibin iptali' veya açılan 'menfi tespit davası' sonucunda borçlunun borçlu olmadığına tespit edilmiş olmasının ihalenin feshine neden olmayacağını»⁸¹⁴

√ «Borçlunun menfi tespit davasını kazanmış olmasının, ihalenin feshine neden olmayacağını»⁸¹⁵

√ «Takip iptal edilse dahi, takip sonucunda gerçekleşen ihalenin geçerliliğini korumayacağını»⁸¹⁶

√ «İİK'nun 100. maddesinde yer alan ve derece kararının (sıra cetvelinin) düzenlenmesine yönelik uyuşmazlıkların ihalenin feshi sebebi olarak kabul edilemeyeceğini»⁸¹⁷

√ «Ödeme emri tebligatının usulsüzlüğünün, kesinleşen ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»⁸¹⁸

√ «Takibin kesinleşmesinden sonra borca itiraz nedeni yapılabilecek hususların 'feshin nedeni' olarak kabul edilemeyeceğini»⁸¹⁹

√ «İhalede önce kesinleşen nedenlere dayanarak ihalenin feshinin istenemeyeceğini»⁸²⁰

√ «Takibe itirazın kabul edilmesinin, ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»⁸²¹

√ «Kesinleşen takibin dayanağı olan kredi sözleşmesinin yerel mahkemece iptal edilmiş olmasının, -satışın durdurulması yönünde bir karar verilemediği sürece- tek başına ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»⁸²²

√ «Haczedilmezlik şikayetinin reddine ilişkin kararın onanmasından sonra, karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmasının, satışın yapılmasını durdurmayacağını (ve yapılan satışın feshine neden olmayacağını)»⁸²³

⁸¹² Bknz: 12. HD. 24.1.2006 T. 23459/227 (www.e-uyar.com)

⁸¹³ Bknz: 12. HD. 18.7.2005 T. 12104/15941 (www.e-uyar.com)

⁸¹⁴ Bknz: 12. HD. 15.7.2005 T. 11944/15760; 12.4.2005 T. 4676/7906 (www.e-uyar.com)

⁸¹⁵ Bknz: 12. HD. 9.3.2004 T. 835/5346; 2.6.2003 T. 10655/12732 (www.e-uyar.com)

⁸¹⁶ Bknz: 12. HD. 5.3.2004 T. 27518/5025 (www.e-uyar.com)

⁸¹⁷ Bknz: 12. HD. 26.1.2004 T. 24116/1361; 9.5.2003 T. 7748/10559 (www.e-uyar.com)

⁸¹⁸ Bknz: 12. HD. 3.10.2000 T. 13057/14191 (www.e-uyar.com)

⁸¹⁹ Bknz: HGK. 17.2.1999 T. 12-82/86 (www.e-uyar.com)

⁸²⁰ Bknz: 12. HD. 14.7.2011 T. 34096/15724; 12.12.2011 T. 10833/31457; 17.12.1999 T. 15957/16748 (www.e-uyar.com)

⁸²¹ Bknz: 12. HD. 14.4.1999 T. 4057/4744 (www.e-uyar.com)

⁸²² Bknz: 12. HD. 3.2.1999 T. 15240/657 (www.e-uyar.com)

⁸²³ Bknz: 12. HD. 3.12.1998 T. 12894/13875 (www.e-uyar.com)

√ «İhale tarihinden sonraki nedenlere dayanılarak, ihalenin feshinin istenemeyeceğini»⁸²⁴

√ «Kesinleşmiş ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı uyarınca yapılmış olan ihalenin feshinin 'ortaklığın giderilmesi kararının dayandığı veraset ilamının iptal edilmiş olduğu' iddia edilerek istenemeyeceğini»⁸²⁵

√ «İstihkak iddiasına ve davasına konu olabilecek nedenlerle ihalenin feshi davası açılmayacağını»⁸²⁶

√ «İcra takibinin, ihaleden sonra –İİK. 71'e göre- iptal edilmiş olmasının ihalenin feshine neden olmayacağını»⁸²⁷

√ «'Borca itiraz' nedeni olabilecek olan hususların 'ihalenin feshi' nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini»⁸²⁸

√ «Alacağın muvazaalı olduğuna ilişkin iddia ile ihalenin feshi davası açılmayacağını»⁸²⁹

√ «Satış bedelinin alacaklılar arasında paylaştırılmasından doğan uyuşmazlığın ihalenin feshine neden olamayacağını»⁸³⁰

Buna karşın;

√ «Haczedilen taşınırıların fabrikanın teferruatı (eklentisi) olmaları nedeniyle fabrikadan ayrı olarak haczedilemeyecekleri ve satılamayacakları (İİK. 83 c, MK. 686) iddiasının, 'ihalenin feshi' nedeni olarak –ihaleden sonra- ileri sürülebileceği»^{831 832}

√ «İİK. 170/I uyarınca 'imzaya itiraz' –'borca itiraz' gibi (İİK. 169)- satışı durdurduğundan, 'imzaya itiraz' hakkında icra mahkemesince verilen karar kesinleşmeden yapılan ihalenin feshi gerekeceğini»⁸³³

√ «Borçlunun borca ve imzaya itirazının satışı durduracağını (169, 170/I) eğer satış yapılmışsa –borca ve imzaya itiraz reddedilmiş dahi olsa- yapılan ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini»⁸³⁴

√ «Haczedilmezlik şikâyeti kesin olarak sonuçlanmadan yapılan ihalenin feshi gerekeceğini»⁸³⁵

⁸²⁴ Bknz: 12. HD. 3.2.1998 T. 150/664 (www.e-uyar.com)

⁸²⁵ Bknz: 12. HD. 23.10.1997 T. 9983/11369 (www.e-uyar.com)

⁸²⁶ Bknz: 12. HD. 10.4.1994 T. 358/4713 (www.e-uyar.com)

⁸²⁷ Bknz: 12. HD. 16.3.1992 T. 2853/3114 (www.e-uyar.com)

⁸²⁸ Bknz: 12. HD. 28.9.1990 T. 9697/9249 (www.e-uyar.com)

⁸²⁹ Bknz: 12. HD. 27.9.1988 T. 9578/10444 (www.e-uyar.com)

⁸³⁰ Bknz: 12. HD. 24.2.1983 T. 419/1370 (www.e-uyar.com)

⁸³¹ Bknz: 12. HD. 13.12.2005 T. 21284/24819 (www.e-uyar.com)

⁸³² Karş: 12. HD. 10.4.2003 T. 4484/7905 (www.e-uyar.com)

⁸³³ Bknz: 12. HD. 9.11.1995 T. 15248/15559 (www.e-uyar.com)

⁸³⁴ Bknz: 12. HD. 13.3.1995 T. 3524/3390; 22.11.1994 T. 14234/14746 (www.e-uyar.com)

⁸³⁵ Bknz: 12. HD. 4.10.1991 T. 2496/10097 (www.e-uyar.com)

√ «Tutuklu olan borçluya temsilci tayin etmesi için (İİK. m. 54 uyarınca) muhtıra gönderilip kendisine süre tanınmadan, hakkındaki takibe devam edilip haciz ve satış işlemi yapılamayacağını, eğer satış yapılmışsa ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini»⁸³⁶

√ «Ödeme emri tebligatının usulsüz olduğunu ileri sürerek tebliğ tarihinin düzeltilmesini sağlayan ve sonra borca itiraz ederek takibi durduran borçlunun, bundan sonra ileri süreceği ihalenin feshi isteminin kabulü gerekeceğini»⁸³⁷

√ «Satıştan önce ‘ilandaki usulsüzlük’ hakkında yapılan şikâyetin, icra mahkemesince kesin olarak reddedilmiş olmasının, satıştan sonra aynı hususun ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülmesini önlemeyeceğini»⁸³⁸

belirtmiştir...

II- ESASLI HATA NEDENİYLE İHALENİN BOZULMASI*

Alicının, satılan taşınmazın önemli niteliklerinde hataya düşürülmüş (düşmüş), olması –örneğin; satış ilanında taşınmazın yüzölçümünün olduğundan fazla gösterilmiş olması, taşınmazın imar durumunun hatalı gösterilmiş olması, taşınmazın iki odalı olduğu halde, şartnamede 3-4 odalı olarak gösterilmiş olması, taşınmazın sit alanı içinde kaldığının gizlenmiş olması vb.- ihalenin bozulmasına neden olur.

Kanunda, ihalenin bozulmasının neden olabilecek «esaslı (önemli) hata» kavramının içeriği belirtilmemiş olduğundan bunu saptamak için zorunlu olarak bilimsel ve yargısal içtihatlardan yararlanılacaktır. **Doktrinde**⁸³⁹ «eğer hata, iş hayatında (bu tür hukuki işlemlerde) geçerli dürüstlük kurallarına göre, malın alıcı tarafından artırmaya katılıp pey sürerken göz önünde tuttuğu (tutabileceği) belli özelliklere ilişkinse, esaslı (önemli) sayılmalıdır. İhale edilen malla ilgili olarak düşülen hata, bu nitelikte olması halinde, ihalenin feshi nedeni olmalıdır» denilmiştir.

Yüksek mahkeme de, çeşitli içtihatlarında;

√ «İki hektardan düşük marjinal tarım arazilerinde, birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu arazilerin ifraz edilemeyeceğini, paylarının üçüncü şahıslara satılamayacağını, devredilemeyeceğini veya rehnedilemeyeceğini (5403 s. K. m. 8), bu sebeple ihale sonrası tescil talebi reddedilen ihale alıcısının taşınmazın esaslı niteliklerinde hataya düşürülmüş olduğunun kabul edilmesi gerekeceğini»⁸⁴⁰

⁸³⁶ Bknz: 12. HD. 14.12.1988 T. 3216/15441 (www.e-uyar.com)

⁸³⁷ Bknz: 12. HD. 25.5.1988 T. 4160/6674 (www.e-uyar.com)

⁸³⁸ Bknz: 12. HD. 17.11.1983 T. 7355/9042 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C:2, s:2351 vd. – ARSLAN, R. age. s:148. vd. – BULUR, A. agm. s:51 vd. – YEŞİLTEPE, A.Ö. age. s:107 vd. – ALSANCAK, H. age. s:155 vd. – BULUR, A. age. s:91 vd. – BULUR, A. age. s:91 vd. – ALSANCAK, H. age. s:155 vd. – ÇON, Ö. İhalenin Feshi, 2021, s:45 vd. – ŞANAL, G./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. İcra ve İflas Hukuku, s:312 – AŞIK, İ./ORUÇ, Y./TOK, O./SAÇAR, Ö.F. age. s:305 vd. – POLAT, A.A. age. s:935 vd. – BULUR, A. İcra ve İflas Hukuku'nda Fesat Karıştırma ve Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Dayanan İhalenin feshi Nedenleri (Gazi Üniv. Huk. Fak. Der. 2007, C:11, S: 1-2, s: 45-69)

⁸³⁹ ARSLAN, R. age. s:148 – Aynı görüşte: BULUR, A. agm. s:62 – ALSANCAK, H. age. s:157

⁸⁴⁰ Bknz: 12. HD. 28.03.2013 T. 3170/11669 (www.e-uyar.com)

√ «İhaleye konu aracın servisinden, aracın büyük bir kaza geçirdiğini ve tamirat gördüğünü öğrendiğini, bunu önceden bilse idi satışa katılmayacağını bildirerek yapılan ihalenin feshini isteminin İİK. m. 134/6'da öngörülen 'satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya bilahare vakıf olunmasına' ilişkin bir iddia niteliğinde olduğunu»⁸⁴¹

√ «İhaleye konu taşınmazla ilgili kıymet takdiri işleminde tapu kaydında ada no:131 ve miktar da 3134 m2 iken, sehven ada no: 313 ve miktarında 778 m2 olarak esas alınması sonucu arsanın toplam değerinin 411.840 TL olması gerekirken bu maddi hata ile 137.744 TL hesaplandığı anlaşıldığından açıklanan bu maddi hatanın esasa müessir olduğunun ve borçlu yönünden bir zarar da oluşturmuş olduğunun kabul edilmesi gerekeceğini»⁸⁴²

√ «Satışa konu hisse senetlerinin borsadaki işlem yasağı nedeniyle borsa dışı kaldığının ve ekonomik değer taşımadığının anlaşılması halinde yapılan ihalenin hata nedeniyle feshi gerekeceğini»⁸⁴³

√ «Gerçekte taşınmazın 1/2 hissesi satışa çıkarıldığı halde 'taşınmazın tamamının satışa çıkarıldığı' şeklinde bir düzenleme yapılmış olması halinde, tapu işlemi yapmak üzere başvuran alıcının, bu tarihten itibaren ihalenin feshini isteyebileceğini»⁸⁴⁴

√ «İcra müdürlüğünün yazısına göre, imar planında otopark olarak ayrılmış olan yerin satış ilamında '7 katlı inşaat yapımına müsait olduğu'nun belirtilmiş olmasının, hata nedeniyle ihalenin feshine yol açacağını»⁸⁴⁵

√ «Şartnamede 'satışa çıkarılan bilgisayarın ana işlem kartı ve bilgi depolarına parçasının bulunmadığı'nın açıklanmamış olmasının, hata nedeniyle; ihalenin feshine yol açacağını»⁸⁴⁶

√ «Alıcının 'satış ilanı'ndaki bilgi ile yetinebileceğini ve ayrıca 'tapu sicili'nde araştırma yapmak zorunda olmadığını, 'satış ilanı' ile 'tapu sicili'ndeki miktarın farklı (daha az) bulunması halinde, ihalenin feshi gerekeceğini»⁸⁴⁷

√ «Satılan taşınmazların ilan edilen imar durumu ile son imar durumu arasında müşteriyi yanıltıcı aykırılık (çelişki) bulunması halinde, «esaslı hata» nedeniyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini»⁸⁴⁸

√ «Alıcının «ihalede satın aldığı taşınmazın imar durumunun değişmiş olduğunu, sit alanı içinde kaldığını» ileri sürerek «esaslı hata» nedeniyle ihalenin feshini isteyebileceğini»⁸⁴⁹

⁸⁴¹ Bknz: 12. HD. 22.10.2013 T. 26598/32974 (www.e-uyar.com)

⁸⁴² Bknz: 12. HD. 25.04.2013 T. 10261/15551 (www.e-uyar.com)

⁸⁴³ Bknz: 12. HD. 21.5.1998 T. 4709/5793 (www.e-uyar.com)

⁸⁴⁴ Bknz: 12. HD. 21.9.1995 T. 9745/11798 (www.e-uyar.com)

⁸⁴⁵ Bknz: 12. HD. 14.9.1993 T. 8129/13247 (www.e-uyar.com)

⁸⁴⁶ Bknz: 12. HD. 15.4.1993 T. 1569/5618 (www.e-uyar.com)

⁸⁴⁷ Bknz: 12. HD. 29.3.1989 T. 3170/4373 (www.e-uyar.com)

⁸⁴⁸ Bknz: 12. HD. 6.11.1985 T. 12296/9154 (www.e-uyar.com)

⁸⁴⁹ Bknz: 12. HD. 25.4.1983 T. 1783/3164 (www.e-uyar.com)

√ «Tellalın, satışa çıkarılan taşınmazın mahalle adını yanlış bağırması olmasının, ihalenin feshine neden olacağını»⁸⁵⁰

√ «Satın alınan taşınmazın yüzölçümünün tapu kaydı, şartname ve ilanda belirtilenden daha az olduğunun anlaşılmasının, ihalenin hata nedeniyle feshine yol açacağını»⁸⁵¹

√ «İstimlak edildiği» belirtilemeksizin ihalesi yapılan taşınmazın bu sebeple ihalesinin feshinin istenebileceğini»⁸⁵²

√ «Satın alınan çiftliğin askeri yasak bölge dahilinde kaldığının sonradan anlaşılmasının ihalenin hata nedeniyle feshine yol açacağını»⁸⁵³

belirtmiştir...

Buraya kadar belirtilen «hata nedeniyle ihalenin feshini» ancak bunu istemekte yararı bulunan alıcı isteyebilir. «Alıcı» dışındaki diğer «ilgililer» -örneğin; alacaklı ya da borçlu- bu nedenle ihalenin feshini isteyemezler. Bu konudaki istemlerinin «menfaat yokluğu» nedeniyle reddedilmesi gerekir.

III- Doktrinde, bu konuda;

√ «Alıcının, satılan malın esaslı niteliklerinde hataya (yanılmaya) 'TBK.m. 30-31' düşürülmüş (yanıtılmış) olması ihalenin feshi sebebidir.

Hata (yanılma), iş hayatında (bu tür hukuki işlemlerde) geçerli dürüstlük kurallarına göre, malın alıcı tarafından artırmaya katılıp pey sürerken göz önünde tuttuğu (tutabileceği) belli özelliklere ilişkin ise, esaslı (hata-yanılma) sayılır ve ihalenin feshi sebebi teşkil eder; misaller:

-Satılan taşınmazın yüzölçümünün (artırma şartnamesinde) olduğundan fazla gösterilmiş olması,

-Artırma şartnamesinde taşınmazın imar durumunun yanlış gösterilmiş olması, ihalenin feshi sebebidir..»⁸⁵⁴

√ «Alıcının, satılan taşınmazın önemli niteliklerinde hataya düşürülmüş (düşmüş) olması, ihalenin bozulmasına neden olur.

Kanun'da, ihalenin bozulmasına neden olabilecek 'esaslı (önemli) hata' kavramının içeriği belirtilmemiş olduğundan bunu saptamak için zorunlu olarak bilimsel ve yargısal içtihatlardan yararlanılacaktır.

Yüksek mahkeme de çeşitli içtihatlarında;

⁸⁵⁰ Bknz: 12. HD. 19.1.1978 T. 41/134 (www.e-uyar.com)

⁸⁵¹ Bknz: İİD. 10.3.1958 T. 1461/1466 (www.e-uyar.com)

⁸⁵² Bknz: İİD. 25.5.1953 T. 2485/2734 (www.e-uyar.com)

⁸⁵³ Bknz: İİD. 11.11.1950 T. 1941/4673 (www.e-uyar.com)

⁸⁵⁴ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 705 vd.

-Gerçekte taşınmazın ½ hissesi satışa çıkarıldığı halde, taşınmazın 'tamamının satışa çıkarıldığı' şeklinde bir düzenleme yapılmış olması halinde, tapu işlemi yapmak üzere tapuya başvuran alıcının, bu tarihten itibaren ihalenin feshini isteyebileceğini⁸⁵⁵,

-Alıcının satış ilanındaki bilgiyle yetinebileceğini ve ayrıca tapu sicilinde araştırma yapmak zorunda olmadığını, satış ilanı ile tapu sicilindeki miktarın farklı (daha az) bulunması halinde, ihalenin feshi gerekeceğini⁸⁵⁶,

-Satın alınan taşınmazın yüzölçümünün tapu kaydı, şartname ve ilanda belirtiden daha az olduğunun anlaşılmasının, ihalenin hata nedeniyle feshine yol açacağını⁸⁵⁷

belirtmiştir...⁸⁵⁸

√ "Alıcının, özellikle aldığı malın esaslı niteliklerinde yanıtlanmış olması ihalenin feshi nedenidir. Örneğin; taşınmazın metrekaresinin yanlış gösterilmesi veya şartnamede verilen bilgilerle taşınmazın gerçek durumunun birbirine uygun olmaması ihalenin feshini gerektirir...

İhaleye konu taşınmazın ilan edilen net alanı ile mevcut net alanı arasında müşteriyi yanıltıcı nitelikte ve önemli ölçüde fark bulunması durumunda, bu husus ihaleye katılımı etkiler. Zira, daha fazla alıcı çıkmasına ve taşınmazın daha yüksek bedelle satılmasına engel olabilecek bu farklılığın varlığı durumunda, satılan malın esaslı niteliklerinde hata söz konusu olur."⁸⁵⁹

√ "Alıcının, özellikle aldığı malın niteliklerinde yanıtlanmış olması fesih sebebidir. Örneğin; taşınmazın yüzölçümünün yanlış gösterilmesi veya şartnamede verilen bilgilerle taşınmazın gerçek durumunun birbirine uygun olmamasında, alıcı, hataya düştüğünü ileri sürerek ihalenin feshini talep edebilir."⁸⁶⁰

√ "Alıcının, ihale edilen malın esaslı niteliklerinde yanıtlanmış olması ihalenin feshi sebebidir. Örneğin; satılacak taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, tapu kaydı (mevkii, yüzölçümü vs.) gibi önemli nitelikleri dosyada yazılır. Bu niteliklerin yazılmaması halinde bu durum ihalenin feshi sebebi teşkil eder. Bu hususlar, ihaleye katılarak pey süren kişinin, pey sürerken gözönünde tuttuğu veya tutacağı hususlardaki yanılmalarıdır."⁸⁶¹

√ "Alıcının, malın esaslı niteliklerinde hataya düşmüş veya düşürülmüş olması ihalenin feshi sebebidir.

Örneğin; ilanda 3+1 olduğu ifade edilen taşınmazın gerçekte stüdyo daire niteliğini taşıması veya ilanda denize yüz metrelik mesafede bulunduğu yazılmış olan

⁸⁵⁵ Bknz: 12. HD. 21.09.1995 T. 9745/11798 (www.e-uyar.com)

⁸⁵⁶ Bknz: 12. HD. 29.03.1989 T. 3170/4373 (www.e-uyar.com)

⁸⁵⁷ Bknz: İİD. 10.03.1958 T. 1461/1466 (www.e-uyar.com)

⁸⁵⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3. Baskı, 2014, s: 2350 vd.

⁸⁵⁹ ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 10. Baskı, 2023, s: 778

⁸⁶⁰ PEKCANİTEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S./ ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı), 11. Bası, 2024, s: 246 vd.

⁸⁶¹ RUHİ, C./ RUHİ, A.C. İcra ve İflas Hukuku'na Göre İhale, İhale Süreci, İhalenin Feshi, 7. Baskı, 2023, s: 103

*taşınmazın gerçekte yaylada yer alması hallerinde, malın esaslı niteliklerinde hata söz konusudur...*⁸⁶²

√ “Alicının, satılan malın esaslı niteliklerinde hataya düşmesi;

-Taşınmazın yüzölçümünün yanlış gösterilmiş olması,

-Şartnamede verilen bilgilerle taşınmazın gerçek durumunun birbirine uygun olmaması,

*ihalenin feshi sebebidir.*⁸⁶³

√ “Alicının, malın esaslı niteliklerinde yanıltılmış olması;

*Hacizli mal kendisine ihale edilen kişinin, malın önemli nitelikleri hakkında yanıltılmış olması, ihalenin feshi nedenidir. Örneğin; ilanda satılan taşınmazın yüzölçümünün olduğundan fazla gösterilmiş, imar durumunun yanlış gösterilmiş olması, taşınmaz mal üç odalı olmasına rağmen satış şartnamesinde ve ilanda iki odalı olarak belirtilmiş olması, ilan ve artırma şartnamesinin tapu sicilinden farklı olması gibi. Bu durum satış şartlarını etkileyecek ve rağbeti azaltacak nitelikte olduğundan, ihalenin feshi nedeni olur.*⁸⁶⁴

IV- İHALENİN BOZULMASINI KİMLER İSTEYEBİLİR*?

İhalenin bozulması kimlerin isteyebileceği İİK. m. 134/II, III, IV ve X’da –sınırlı olarak belirterek- düzenlenmiştir.⁸⁶⁵

İhalenin bozulmasını «ihalenin bozulmasında hukuki yararı bulunan» kişiler isteyebilir.⁸⁶⁶ Bu husus kanunda «ihalenin feshini şikâyet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtemel olduğunu ispatla mecburdur»

⁸⁶² ATALI, M./ ERMENEK, İ./ ERDOĞAN, E. İcra ve İflas Hukuku, 8. Baskı, 2024, s: 330

⁸⁶³ GÖRGÜN, L.Ş./ BÖRÜ, L./ KODAKOĞLU, M. İcra ve İflas Hukuku, 5. Baskı, 2024, s: 326 vd.

⁸⁶⁴ ARSLAN, R./ YILMAZ, E./ AYVAZ, S.T./ HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, 10. Baskı, 2024, s: 420 vd.

* UYAR, T. İhalenin Bozulmasını Kimler İsteyebilir “İİY. m. 134/II” (Manisa Bar. Der. 2003/2 s:71-80) – UYAR, T. İhalenin Bozulması Davasının (Şikayetinin) Tarafları (Terazi Huk. Der. Kasım/2006, S:3, s:27-30) – UYAR, T. “İhalenin Feshi” İstemini İçeren Dilekçede “Yurtiçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu” “İİK. m. 134/II, c:1” (İBD. Temmuz-Ağustos/2007, s:1561-568) – UYAR, T. İhalenin Feshinde “Hukuki Yarar” Koşulu (Bursa Bar. Der. Temmuz-Ağustos-Eylül/2022, s: 76-90) – ERDÖNMEZ, G. İcra ve İflas Hukuku’nda İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler (MİHDER., 2008, C: 4, S: 10, s: 357-407) – TOPAL, M. İhalenin Feshi, s: 317-370 – ASLAN, K. İhalenin Feshi Hakkında 7343 sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler ve Bunların Değerlendirilmesi (Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. Huk. Fak. Der. 2022/4, s: 4-8) – GÖKSU, M. İhalenin Feshi Talebinde Ceza, Harç ve Teminat Konularında 7343 sayılı Kanun’la Yapılan Değişikliklerin Bilhassa Hak Arama Hürriyeti ve Adalet Erişim Bakımından Değerlendirilmesi (Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. Huk. Fak. Der. 2023, S: 1, s: 113-150)

⁸⁶⁵ PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s:216 – TOPAL, M. age. s:317 vd. – ALSANCAK, H. age. s:176 – ATALI, M./NAMLİ, M. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Günlere Sempozyumu-I, 1924, s:274

⁸⁶⁶ ARSLAN, R. age., s:161 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:2, s:1476 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s:714 – ÜSTÜNDAĞ, S. age., s:288 – POSTACIOĞLU, İ. age., s:523 – BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, s:352 – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age., s:232 – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, 2013, C:1, s:884

şeklinde belirtmiştir (İİK. m. 134/XI). Bu nedenle, ihalenin bozulması isteminde bulunan kimsenin, «ihalenin bozulma nedeni olarak ileri sürdüğü yolsuzluk sonucunda kendi yararının çiğnenmiş olduğunu» başka bir deyişle «yapılan ihaleden zarar görmüş olduğunu» kanıtlaması gerekir.⁸⁶⁷ Çünkü, «ihalenin feshi» istemlerinde, “zarar unsuru”, “hukuki yarar koşulu” gibi, -Yargıtay’ın deyimiyle- bir «dava koşulu»dur.⁸⁶⁸

Her somut olayda (uyuşmazlıkta), ihalenin feshini isteyen kişinin *hukuki yararı*’nın bulunup bulunmadığı icra satışlarında icra mahkemesince (ortaklığın giderilmesi satışlarında sulh hukuk mahkemesince) *doğrudan doğruya* araştırılır.⁸⁶⁹

V- «İHALENİN BOZULMASI»NDA KİMLER ‘KARŞI TARAF’TIR?*

İhalenin bozulması dileğiyle icra mahkemesine ve –ortaklığın giderilmesi satışlarında- *sulh hukuk mahkemesi*’ne yapılan başvurularda dilekçede de «*karşı taraf*» olarak kim ya da kimler gösterilmelidir?⁸⁷⁰

I- a) Ortaklığın giderilmesi ilamına dayanılarak –satış memurluğunca- yapılan ihaleler hakkında, sulh hukuk mahkemesine yapılan başvurularda; «*alıcı*» ile «*taşınmazın tüm hissedarları*»nın karşı taraf olarak gösterilmesi gerekir.⁸⁷¹

Kuşkusuz; ihalenin feshini isteyen «*alıcı*» ise, «*karşı taraf*» olarak «*taşınmazın tüm hissedarları*»nı dilekçesinde göstermekle yetinecektir.

b) İcra memurluğunca yapılan ihaleler hakkında icra mahkemesine yapılan başvurularda, «*borçlu*» ve «*alıcı*» ile «*alacaklı*»nın karşı taraf olarak gösterilmesi gerekir.⁸⁷² Yani; ihalenin feshini isteyen «*borçlu*» ise karşı taraf olarak dilekçesinde «*alıcı ve alacaklı*»yı, eğer «*alacaklı*» ihalenin feshini istiyorsa; «*borçlu*» ve «*alıcı*»yı, «*alıcı*» ihalenin feshini istiyorsa; «*alacaklı*» ve «*borçlu*»yu eğer “*üçüncü kişi*” ihalenin feshini istiyorsa “*borçlu*”, “*alacaklı*” ve “*alıcı*”yı karşı taraf olarak göstermelidir.⁸⁷³

Ayrıca uygulamadaki önemi nedeniyle belirtelim ki, kimi durumlarda –örneğin; *satış ilanının yasaya uygun düşmeyen biçimde düzenlenerek taşınmazın satışa çıkarılmış olması*⁸⁷⁴ ya da *satış ilanının şikayetçiye hatalı biçimde tebliği*⁸⁷⁵ halinde-

⁸⁶⁷ Bknz: 12. HD. 7.7.2004 T. 12802/17900; 28.12.1983 T. 9833/11227; 29.11.1982 T. 8457-8802 (www.e-uyar.com)

⁸⁶⁸ Bknz: 12. HD. 27.12.2004 T. 22528/26985; 3.6.1986 T. 13134/6648; 28.4.1986 T. 3263/4750 (www.e-uyar.com)

⁸⁶⁹ Bknz: 12. HD. 25.3.1996 T. 3833/3977 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T. İhalenin Bozulması Davasının (Şikayetinin) Tarafları (Terazi Huk. Der. Kasım/2006, s:27-30)

⁸⁷⁰ UYAR, T. İhalenin Bozulması Davasının (Şikayetinin) Tarafları (Terazi Huk. Der. Kasım/2006, s:27-30)

⁸⁷¹ Bknz: 12. HD. 18.10.2011 T. 21996/19163; 23.6.2003 T. 12217/14904; 10.6.2002 T. 1/402/12301; 4.6.2001 T. 8966/9932 (www.e-uyar.com)

⁸⁷² Bknz: 12. HD. 3.3.2011 T. 22109/2485; 24.5.2011 T. 29241/10188; 23.9.2005 T. 13361/17857; 19.6.2000 T. 9791/10144; 4.4.2000 T. 3877/5090 (www.e-uyar.com)

⁸⁷³ Bknz: 12. HD. 29.11.2012 T.2 4771/35452 (www.e-uyar.com)

⁸⁷⁴ Bknz: 12. HD. 27.2.1986 T. 8512/2206 (www.e-uyar.com)

⁸⁷⁵ Bknz: 12. HD. 25.6.1985 T. 1040/6253 (www.e-uyar.com)

«alıcı»nın yapılan şikâyetle «karşı taraf» olarak gösterilmemiş olması, «ihalenin feshine» karar verilmesine engel teşkil etmez.

Doktrinde her ne kadar «ihalenin feshi isteminin 'şikâyet' niteliğinde olduğu, şikâyet edilen karşı taraf olarak, satışı yapmış olan icra dairesinin (veya ortaklığın giderilmesi satışlarında; satış memurunun) da karşı taraf olarak gösterilmesi gerektiği»^{876 877} ya da «ihalenin feshi isteminde (şikâyetinde) satışı yapan icra dairesinin gösterilmesi gerekli olmadığı gibi, ihalenin feshedilmesinde yararı olan ilgililerin de gösterilmesi zorunlu olmamalıdır»⁸⁷⁸ denilmişse de, **yüksek mahkeme**⁸⁷⁹ –yukarıda belirttiğimiz gibi- ihalenin feshinde yararı bulunan ilgililerin mutlaka «karşı taraf» olarak gösterilmesi gerektiği görüşündedir.

Ancak, önemi nedeniyle tekrar belirtelim ki, dilekçede «karşı taraf»ın 'hatalı' ya da çok kez yapıldığı gibi; 'eksik' gösterilmiş olması ya da 'hiç gösterilmemiş olması' dilekçenin bu nedenle reddini gerektirmez, diğer ilgililerin de doğrudan doğruya icra mahkemesince (re'sen) duruşmaya katılmalarının sağlanması gerekir.⁸⁸⁰

VI- İHALENİN BOZULMASI İSTEMİNİN BAĞLI OLDUĞU SÜRE*

İhalenin bozulmasını isteme süresi –*kural olarak- ihale tarihinden itibaren yedi gün'dür* (İİK. m. 134/II, c:1)

• TBK. m. 281'da öngörülen nedenlere dayanan ihalenin bozulması istemleri hakkında da –yani, artırmaya fesat (yolsuzluk) karıştırılmış olması hallerinde de- bu süre uygulanır.⁸⁸¹ Böylece 538 sayılı Kanun ile -1965 yılında- yapılan değişiklikle, BK. m. 226'daki (şimdi; TBK. m. 281'deki) «on günlük süre», icra satışları bakımından «yedi gün»e indirilmiştir.

Yedi günlük şikâyet süresinin hesabında, İİK. m. 19/I gereğince, «ihale günü» hesaba katılmaz.⁸⁸² Yedi günlük sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili izleyen çalışma gününün mesai saati sonuna kadar uzar (İİK. m. 9/III).⁸⁸³

Yüksek mahkeme;

- “27.10.2012 ve 28.10.2012 tarihlerinin resmî tatil olan cumartesi ve pazar günlerine rastladığı, ayrıca 29.10.2012 tarihinin ise Cumhuriyet Bayramı olması

⁸⁷⁶ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:2, s:1491, dipn. 873 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s:716, dipn. 32

⁸⁷⁷ Karş: ERCAN, İ. age. s:804

⁸⁷⁸ ARSLAN, R. age. s:183 vd.

⁸⁷⁹ Bknz: Yuk. dipn. 73

⁸⁸⁰ Bknz: 12. HD. 31.1.2006 T. 24544/1024; 24.1.2005 T. 24048/864; 26.3.2002 T. 5030/6200 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T. İhalenin Bozulmasının Bağlı Olduğu Süre (İİK. m. 134/II, c:1, IV) (Yargı Düny. Ağustos/2001, s:9-12) – (Manisa Bar. D. Ekim/2006, S:99, s:73-80) – TOPAL, M. age. s: 299-317

⁸⁸¹ Bknz: 12. HD. 15.10.2012 T. 18626/29251; 27.09.2012 T. 1466/28254; 28.06.2012 T. 8525/23017; 25.06.2012 T. 6830/22108; 5.7.2004 T. 14783/17734; 23.3.2004 T. 2167/6833; 26.9.2002 T. 17606/18697 vb. (www.e-uyar.com)

⁸⁸² Bknz: 12. HD. 17.3.2011 T. 23118/3725; İİD. 26.4.1963 T. 4878/5170 (www.e-uyar.com)

⁸⁸³ Bknz: 12. HD. 14.3.2011 T. 23970/3373; 5.7.2011 T. 33939/14401; 8.4.1999 T. 3998/4448; 16.6.1997 T. 6411/7026 (www.e-uyar.com)

nedeniyle şikâyet süresinin, tatili takip eden ilk iş günü olan 30.10.2012 tarihinde biteceğinden, bu son tarihte yapılmış olan ihalenin feshine ilişkin şikâyetin süresinde yapıldığının kabul edilmesi gerekeceğini”⁸⁸⁴

- “7 günlük şikâyet süresinin son günü olan tarih, resmî tatil olan Ramazan Bayramının ikinci gününe; takip eden gün de Ramazan Bayramının üçüncü gününe rastladığı için şikâyet süresi, tatili takip eden ilk iş gününde biteceğinden söz konusu bu son tarihte yapılmış olan şikâyetin süresinde olduğunu”⁸⁸⁵

- “7 günlük şikâyet süresinin son günü tarih, resmî tatil olan Ramazan Bayramı’na; 11.09.2010 ve 12.09.2010 tarihleri ise resmî tatil olan cumartesi ve pazar günlerine rastladığı için şikâyet süresinin, tatili takip eden ilk iş günü tarihinde biteceğinden söz konusu bu son tarihte yapılmış olan şikâyetin süresinde olduğunu”⁸⁸⁶

- “7 günlük şikâyet süresinin son günü olan 19.11.2010 tarihi resmî tatil olan Kurban Bayramının ilk gününe; 20.11.2010 ve 21.11.2010 tarihleri ise resmî tatil olan cumartesi ve pazar günlerine rastladığı için şikâyet süresi, tatili takip eden ilk iş günü olan 22.11.2010 tarihinde biteceğinden söz konusu bu son tarihte yapılmış olan şikâyetin süresinde olduğunu,”⁸⁸⁷

belirtmiştir.

• Yedi günlük süre, *kural olarak ihale tarihinden itibaren işlemeye başlar*.⁸⁸⁸

Şu durumlarda, yedi günlük şikâyet süresi «*ihale tarihinden*» itibaren hesaplanmaz (İİK. m. 134/10).

a) «Kendisine satış ilanı tebliği gereken ilgiliye (İİK. m. 127) *ilan usulüne uygun olarak tebliğ edilmemişse*», bu kişi ihaleden haberdar olamayacağından, yedi günlük şikâyet süresi, “*ihaleden itibaren*” değil, «*ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten*» itibaren işlemeye başlar.⁸⁸⁹

Yüksek mahkeme;

√ «*Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olmasının veya usulsüz tebliğ edilmesinin başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılacağı, şikâyetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup bu tarihin aksinin karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini*»⁸⁹⁰

√ «*İİK. ’nun 134/6. maddesi gereğince satış ilanı tebliğ edilmemiş ise ihalenin feshine yönelik şikâyetin müddetinin öğrenme tarihinden (yeni 134/10’a göre*

⁸⁸⁴ Bknz: 12. HD. 22.10.2013 T. 24379/33046 (www.e-uyar.com)

⁸⁸⁵ Bknz: 12. HD. 11.09.2012 T. 11022/25958 (www.e-uyar.com)

⁸⁸⁶ Bknz: 12. HD. 18.06.2012 T. 7335/20912 (www.e-uyar.com)

⁸⁸⁷ Bknz: 12. HD. 14.02.2012 T. 17665/3478 (www.e-uyar.com)

⁸⁸⁸ Bknz: Yuk. dipn. 84

⁸⁸⁹ Bknz: 12. HD. 24.3.2011 T. 22625/4499; 15.2.2011 T. 19640/710; 31.1.2006 T. 243570/1031; 7.7.2004 T. 13199/17943; 24.1.2000 T. 1313/2726; 27.12.1999 T. 16551/17410; 25.3.1999 T. 3906/4025 vb. (www.e-uyar.com)

⁸⁹⁰ Bknz: 12. HD. 19.12.2013 T. 33852/40605 (www.e-uyar.com)

“ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren bir seneyi geçemeyecektir”) itibaren başlayacağını»⁸⁹¹

√ «İhalenin feshini isteyen haciz alacaklısı şikayetçinin alacaklısı olduğu icra dosyasına gönderilen müzekkerede, taşınmazın ihale edildiğinin açıkça belirtildiği, bu müzekkerenin icra dosyasına girmesinden sonra ihalenin feshini isteyen şikayetçinin yenileme talebinde bulunduğu anlaşıldığından, bu durumda, ihalenin feshini isteyen şikayetçinin gönderilen usulsüz tebligat ve yapılan ihaleden en geç yenileme talebinde bulunduğu tarihi itibarıyla haberdar olduğunun kabulü ile yasal 7 günlük süre içerisinde ihalenin feshi isteminde bulunmadığından şikayetin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekeceği»⁸⁹²

√ «Şikayet dilekçesinde, 21.09.2012 tarihinde şikayet konusu edilen taşınmazın satışından haberdar olduğunu iddia eden şikayetçiye satış ilanı tebliğ edilmediği anlaşılmakla, ihale tarihi 03.08.2012, şikayet tarihi 27.09.2012 olduğu nazara alınarak ıttıla tarihinden itibaren 7 gün ve ihale tarihinden itibaren (ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren) 1 yıllık hak düşürücü sürede şikayet konusu yapıldığından mahkemece istemin süre aşımından reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»⁸⁹³

√ «İhalenin feshi isteminde bulunan şikayetçi borçlunun icra dairesine, ‘yedie-mindeyken ölen bir hayvandan dolayı uğradığı zararının karşılanmasına’ ilişkin olarak sunduğu dilekçesine dayanarak satıştan haberdar olduğundan bahsedilemeyeceğini»⁸⁹⁴

√ «Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneğinin borçluya tebliğ edilmesi gerekeceği, borçluya usulsüz de olsa ihaleye ilişkin olarak satış ilanı tebliği yapılmış olup, borçlunun tapu iptali ve tescil davasında davalı sıfatı ile yer alıp mahkemeden satışın tedbiren durdurulmasını talep ettiği ve bu nedenle şikayetçinin en geç bu tarih itibarıyla tebligattan ve dolayısı ile satış ilanından haberdar olduğu anlaşıldığından, borçlunun tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri sürerek ihalenin feshini isteyemeyeceği»⁸⁹⁵

√ «İİK.nun 134/2. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük süreden sonra, alacaklının icra mahkemesine başvurarak, ihalenin feshini istediği; başvuru, aynı maddenin 6. (şimdi; 10.) fıkrası kapsamında da olmadığından, mahkemece istemin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekeceği»⁸⁹⁶

√ «Menkul ihalesine ilişkin İİK.'nun 114. maddesinde sözü edilen ilanların yapılmadığı görüldüğünden ihale günü borçlunun ihaleyi öğrendiğinin kabul edilemeyeceği, bu konuda da mercii de tanık dinleme yoluyla ıttıla tarihinin saptanamayacağı, alacaklının öğrenme tarihine esas olmak üzere ileri sürdüğü 94/4 sayılı dosya celbedilerek borçlunun satışı öğrenip öğrenmediğinin tespiti ile hasıl olacak duruma göre

⁸⁹¹ Bknz: 30.10.2013 T. 28594/33585 (www.e-uyar.com)

⁸⁹² Bknz: 12. HD. 16.09.2013 T. 19863/28443 (www.e-uyar.com)

⁸⁹³ Bknz: 12. HD. 10.09.2013 T. 19845/27898 (www.e-uyar.com)

⁸⁹⁴ Bknz: 12. HD. 04.07.2013 T. 16916/25127 (www.e-uyar.com)

⁸⁹⁵ Bknz: 12. HD. 24.06.2013 T. 15634/23584 (www.e-uyar.com)

⁸⁹⁶ Bknz: 12. HD. 25.04.2012 T. 229/13770; 07.02.2012 T. 16772/2838 (www.e-uyar.com)

şikâyetin süresinde olup olmadığının belirlenmesinin, anılan dosyada öğrenme durumu yok ise borçlunun bildirdiği tarihin öğrenme tarihi olarak kabulünün gerekeceği»⁸⁹⁷

√ «Satış ilanının usulsüz tebliği halinde ilgilinin «satıştan haberdar olduğunu bildirdiği tarih»in, «tebliğ tarihi» (satışı öğrenme tarihi) olarak kabulü gerekeceği»⁸⁹⁸

√ «Satış ilanının, satıştan sonra tebliği halinde, satışa karşı şikâyet süresinin, satış ilanının tebliğinden itibaren işlemeye başlayacağı»⁸⁹⁹

belirtmiştir...

Satış ilanı ilgililere tebliğ edilmişse, artırma ilanındaki yolsuzluğa yönelik şikâyet için süre, artırma ilanının tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.⁹⁰⁰ Ancak, satış ilanı tebliğ edilmesine rağmen, satıştan önceki hazırlık işlemlerindeki yolsuzluklar öğrenilmemiş olabilir. Bu taktirde, ihalenin bozulması için yedi günlük süre, en geç «ihalenin yapıldığı tarihten» (m. 134/II) itibaren başlar. Başka bir deyişle, satışa hazırlık işlemlerindeki usulsüzlükleri, ilgililer en geç ihale günü öğrenmiş sayılırlar...⁹⁰¹ Ancak, ilgilinin «ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalından ilan edildiği tarihten itibaren en geç bir sene içinde» şikâyetinde bulunması gerekir.

b) Satılan taşınmazın «önemli niteliklerindeki hata» nedenine dayanılması halinde yedi günlük şikâyet süresi «hatanın öğrenildiği tarihten» itibaren işlemeye başlar.⁹⁰² Ancak, ilgilinin «ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalından ilan edildiği tarihten itibaren en geç bir sene içinde» şikâyetinde bulunması gerekir.

c) «İhalede fesat (yolsuzluk)» nedenine dayanılması halinde, yedi günlük şikâyet süresi, «fesadı (yolsuzluğu) öğrenme tarihinden» itibaren işlemeye başlar.⁹⁰³ Ancak, ilgilinin «ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalından ilan edildiği tarihten itibaren en geç bir sene içinde» şikâyetinde bulunması gerekir...

Belirtilen bu üç durumda, şikâyet süresi «öğrenme tarihinden itibaren» başlamaktadır. Ancak, bu durumlarda ihalenin bozulması en geç «ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren» bir sene içinde istenmelidir (İİK. m. 134/X, c:2). Aksi takdirde, şikâyet dinlenmez.⁹⁰⁴

Yukarıdaki durumlarda, ihalenin feshini isteyen mi, «fesih nedenini ne zaman öğrendiğini» ispat edecektir; yoksa, ihalenin feshedilmemesinde yararı bulunanlar mı,

⁸⁹⁷ Bknz: HGK. 25.3.1998 T. 12-233/248 (www.e-uyar.com)

⁸⁹⁸ Bknz: 12. HD.13.11.1995 T. 15759/15783; 18.11.1993T. 14144/18144; 16.11.1993 T. 14070/17972 (www.e-uyar.com)

⁸⁹⁹ Bknz: 12. HD. 14.5.1976 T. 1453/6225 (www.e-uyar.com)

⁹⁰⁰ Bknz: 12. HD. 12.7.2011 T. 114/15406 (www.e-uyar.com)

⁹⁰¹ Bknz: 12. HD. 27.9.2011 T. 1549/16725; 5.12.2005 T. 20507/24103; 12.2.1990 T. 7978/1038 (www.e-uyar.com)

⁹⁰² Bknz: 12. HD. 29.11.2012 T. 24946/35519; 07.02.2012 T. 16772/2838; 8.7.2011 T. 34091/14923; 29.6.1993 T. 7377/11757; 4.11.1991 T. 3621/11326 (www.e-uyar.com)

⁹⁰³ Bknz: 12. HD. 8.7.2011 T. 34091/14923; 11.4.2002 T. 6443/7548; HGK. 4.10.2000 T. 12-1267/1246; 14.4.1999 T. 4415/4764 (www.e-uyar.com)

⁹⁰⁴ Bknz: 12. HD. 12.11.10.2005 T. 15772/19684; 23.9.2004 T. 15494/20043; 28.1.2003 T. 28666/1308 (www.e-uyar.com)

«fesh isteyenin belirttiği öğrenme tarihinin doğru olmadığını» ispat edecektir? **Bir görüşe göre**⁹⁰⁵ «fesh nedenini geç öğrendiğini bir olgu olarak ileri sürüp bundan kendi lehine sonuç (ihalenin feshini isteyebilme hakkını) çıkaran şikâyetçinin, iddiasını (fesh nedenini geç öğrenmiş olduğunu) ispat etmesi gerekir», **diğer bir görüşe göre**⁹⁰⁶ ise, «bu konuda ispat yükünün şikâyetçiye düşmemesi gerekir. Tersine şikâyetçinin bildirdiği fesh nedenini öğrenme gününe itirazı olan tarafın bu iddiasını ispat etmesi gerekir». **Yüksek mahkeme** önceleri «fesh nedeninin geç öğrenildiğinin şikâyetçiye ispat ettirilmesi gerektiğini»⁹⁰⁷ kabul etmişken daha sonra «fesh nedeninin öğrenilme tarihinin icra mahkemesince doğrudan doğruya araştırılması ve varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»,⁹⁰⁸ «İİK. 134/VII (şimdi; 134/X) gereğince şikâyet süresinin ‘öğrenme tarihi’nden itibaren işlemeye başladığı durumlarda, davalı tarafın ‘öğrenme tarihinin daha önce olduğunu’ ispat etme hakkına sahip olduğunu»⁹⁰⁹

belirtmiştir...

• Maddede belirtilen süreler «hak düşürücü süre» olduğundan^{910 911} hâkim tarafından doğrudan doğruya (re’sen) gözetilmesi gerekir.

• Nihayet bu konuyla ilgili olarak belirtelim ki 6.2.1984 T. E:1983/7, K:1984/3 sayılı İçt. Bir. Kararı gereğince, *ihalenin feshi istemine ilişkin dilekçenin harçlandırıldığı tarihte*, ihalenin feshi istenmiş sayılır.⁹¹² «Yedi gün»lük şikâyet süresinin –ve «bir senelik süre»nin geçip geçmediği bu tarihe göre saptanır...

VII- YARGILAMA YÖNTEMİ*

Gerek İcra ve İflas Kanunu’na göre (İİK. m. 134/II, c:1 V, VII ve gerekse diğer kanunlara göre (6183 s. K. m. 99; 5510 s. Kanun m. 88/IX) yapılan ihalelerin bozulmasına yönelik istemlerin nerede ve nasıl inceleneceği; ilgili kanunlarda özel olarak düzenlenmiştir.

⁹⁰⁵ ÜSTÜNDAĞ, S. age., s:350, dipn. 943 – POSTACIOĞLU, İ. age., s:527, dipn. 108 – Ayrıca bkznz: ARSLAN, R. age. s:178

⁹⁰⁶ UMAR, B/YILMAZ, E. İspat Yüğü, 2. Baskı, 1980, s:81

⁹⁰⁷ Bknz: 12. HD. 21.12.1971 T. 13317/13086 (www.e-uyar.com)

⁹⁰⁸ Bknz: 12. HD. 6.11.2000 T.1 5639/16693; 9.11.1999 T. 12991/13825 (www.e-uyar.com)

⁹⁰⁹ Bknz: 12. HD. 10.3.1987 T. 7172/3305 (www.e-uyar.com)

⁹¹⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C:2, s:2458 – ATALI, M./NAMLİ, M. age., s:273 – TOPAL, M. age. s:299 – ARSLAN, R. age. s:180 – KURU, B. age. s:709 – MUŞUL, T./MUŞUL, A.F. age. s:1014 – AŞIK, İ./ORUÇ, Y./TOK, O./SAÇAR, Ö.F. İcra ve İflas Hukuku, 2. Baskı, 2023, s:308

⁹¹¹ Bknz: 12. HD. 25.12.2012 T.23869/39758; 10.3.2011 T.1959/5282; 18.1.1994 T. 53/501; 28.9.1993 T. 10171/14225; 5.10.1992 T. 10233/14814 (www.e-uyar.com)

⁹¹² Bknz: 12. HD. 3.3.2006 T. 916/4211; 16.11.1999 T. 13815/14320; 6.5.1998 T. 4257/5097 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T. İhalenin Feshi Davalarında Yargılama Yöntemi “İİY. m. 134/II, c:1; V” (İzmir Bar. D. S:2001/4, s:87-100) (Bursa Bar. D. Eylül/2006, s:97-105) – UYAR, T. İhalenin bozulmasında Usul Kuralları (Bursa Bar. Der. S: 16, s: 17-19)

İhalenin feshi istekleri nerede incelenir?

A- Görevli mahkeme:

a) İcra ve İflas Kanununa göre yapılan ihalelerin bozulması, şikâyet yolu ile^{913 914} icra mahkemesinden istenir.^{915 916} (İİK. m. 134/II, c:1, V).

İhale ile satılan malın *mülkiyeti alıcıya* geçtiğinden (İİK. m. 134/I), ‘icra memurunun yaptığı işlemi «şikâyet süresi içinde» değiştirebileceği ya da geri alabileceğine’ ilişkin **-doktrinde⁹¹⁷** ileri sürülen- görüş burada uygulanmaz. İhalenin bozulabilmesi için mutlaka icra mahkemesine şikâyet yoluyla başvurulması gerekir.

«Pazarlıkla satış»ın feshinin de «şikâyet yolu ile» *icra mahkemesinden* istenmesi gerekir

Mahkemelerin görevine ilişkin hükümler kamu düzeni ile ilgili olduğundan, doğrudan doğruya gözetilmeleri gerekir ve «görev» ve «yetki»ye dair uyumsuzluklarda öncelikle görev uyumsuzluğunun çözümlenmesi, yetki konusunda görevli mahkemenin karar vermesi gerekir. Örneğin; SSK’ nun prim alacağının tahsili için -6183 sayılı yasa gereğince- yapılan takipte «alacaklı Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş mahkemesinde» açılması gereken ihalenin feshi davası, hatalı olarak aynı zamanda yetkisiz de olan icra mahkemesinde açılmışsa, icra mahkemesinin «*talebin yetki yönünden red-dine*» değil-«*uyumsuzluğun çözümünde iş mahkemesinin görevli olduğu*»ndan bahisle-«*görevsizlik kararı*» vermesi gerekir.⁹¹⁸

b) «Ortaklığın giderilmesi» için yapılan ihalelere (satışlara) yönelik fesih isteklerinin *sulh hukuk mahkemelerine bildirilmesi* gerekir (HMK. m. 4/b)⁹¹⁹

«Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı» gereğince yapılan satışta, «satış memurluğu» görevini icra memuru yapmış dahi olsa, ihalenin feshi (bozulması) davasının yine sulh hukuk mahkemesinde açılması gerekir.⁹²⁰

⁹¹³ Bknz: 12. HD. 26.9.2005 T. 13834/18124; 7.5.1987 T. 5575/6232; 24.10.2003 T. 16970/20839; 14.2.2000 T. 1403/2247; 7.10.1994 T. 11067/11885 (www.e-uyar.com)

⁹¹⁴ Bu konuda ayrıca Bknz: AYDEMİR, D./ŞAYLAN, H.Z. age. s:15 – ARSLAN, K. agm. s:3 – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, 2007, s:3234 – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s:242

⁹¹⁵ Bknz: HGK. 21.12.2005 T. 12-714/765; 12. HD. 29.12.2011 T. 22826/31452; 31.5.2011 T. 30279/11216; 2.12.2005 T. 19789/23838 (www.e-uyar.com)

⁹¹⁶ Bu konuda yazılacak dilekçe örneği için Bknz: UYAR, T. Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku, 1998, C:1, s:238 vd.

⁹¹⁷ BERKİN, N. İcra Dairelerinin Faaliyetlerini Tanzim Eden Hükümler (İHFM. 1976/1-4, s:216) – BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, s:35 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:1, 1988, s:92 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, s:107 – ÜSTÜNDAĞ, S. age., s:52 – UYAR, T. İcra Hukukunda Şikâyet, 1991, s:545 – PEKCANITEZ, H. İcra-İflas Hukukunda Şikâyet, 1986, s:77 vd.

⁹¹⁸ Bknz: 12. HD. 23.09.1999 T. 11924/10732 (www.e-uyar.com)

⁹¹⁹ Bknz: 12. HD. 10.12.2013 T. 32255/39353; 20.11.2012 T. 16796/33822; 11.09.2012 T. 12095/25785; 20.06.2012 T. 6815/21560; 21.11.2011 T. 7134/23141; 25.10.2005 T. 16746/20767; 12.4.2002 T. 6300/7665; 17.6.2005 T. 9251/13164 (www.e-uyar.com)

⁹²⁰ Bknz: 12. HD. 20.11.2012 T. 16796/33822; 11.09.2012 T. 12095/25785; 20.06.2012 T. 6815/21560 (www.e-uyar.com)

«İhalenin feshi» istemiyle –yedi günlük süre içinde (İİK. m. 134/II, c:1)- sulh hukuk mahkemesi yerine icra mahkemesine başvurulursa, başvuru icra mahkemesinin –İİK. m. 134/VII uyarınca- ‘başvuru tarihinden itibaren on gün içinde’ *görevsizlik kararı* vererek «dosyanın istek halinde görevli Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine» -kesin olarak- karar vermesi⁹²¹ ve bundan sonra gerek görevsiz mahkemede (icra mahkemesinde) *ihalenin feshini istemiş olan şikayetçinin*⁹²² ve gerekse –ihalenin feshi davasının bir an önce sonuçlandırılmasında hukuki yararı bulunan- *takip alacaklısı ile ihale alıcısı* –HMK m. 20 uyarınca- «dosyanın görevli (sulh hukuk) mahkemesine gönderilmesini» isteyebilir.

Eğer icra mahkemesinin vermiş olduğu «görevsizlik kararı»nın teliğinden itibaren iki hafta içinde davacı- şikayetçi tarafından «dosyanın görevli gönderilmesi» istenmezse, icra mahkemesi tarafından «*davanın açılmamış sayılmasına*» karar verilir (HMK. M. 20).⁹²³ İİK m. 134, f. 8 gereğince, masrafi gider avansından karşılanmak suretiyle görevsizlik ve yetkisizlik kararı veren mahkeme dosyayı re’sen görevli ve yetkili icra mahkemesine gönderir ve bu gönderme kararı da kesindir.

Ayrıca belirtelim ki; sulh hukuk mahkemesince verilen «ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı» uyarınca satılan taşınmaza ilişkin ihalenin feshi davası, satışın istinabe (talimat) yoluyla yapılmış olması halinde, istinabe olunan (talimat) yazılan satış memurluğunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde görülür. Mahkemenin bu yetkisi *kesin yetki* olduğundan, mahkemece doğrudan doğruya gözetilir...⁹²⁴

c) Kamu alacaklarından dolayı -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre- yapılan taşınmazlara ilişkin ihalelerin feshinin *icra mahkemesinden* istenmesi gerekirken (6183 s. K. m. 99)⁹²⁵, taşınmazlara ilişkin ihalelerin feshinin *idari yargı yerinden (vergi mahkemesinden)* istenmesi gerekir.⁹²⁶

ç) SSK’ nun prim alacağının tahsili için -6183 sayılı yasa gereği- yapılan **ta-kiplerdeki ihalenin feshi isteklerinin, alacaklı Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş mahkemesine bildirilmesi gerekir** (5510 s. Kanun m. 88/19)⁹²⁷

d) Fon’un 6183 sayılı Kanuna bağlı olmaksızın yaptığı satışlara yönelik ihalenin feshi davaları Fon’un merkezinin bulunduğu yerdeki *iare mahkemesinde* görülür.⁹²⁸

e) İflas idaresi tarafından yapılan satışlar da, icra mahkemesinde incelenir.⁹²⁹

⁹²¹ Bknz: 12. HD. 20.06.2012 T. 6815/21560; 2.12.2005 T. 19789/23838 (www.e-uyar.com)

⁹²² Bknz: 12. HD. 10.4.180 T. 838/3346 (www.e-uyar.com)

⁹²³ Bknz: 12. HD. 2.12.2005 T. 19789/23838 (www.e-uyar.com)

⁹²⁴ Bknz: 12. HD. 29.5.1989 T. 3390/3684 (www.e-uyar.com)

⁹²⁵ Bknz: 12. HD. 23.12.2011 T. 29787/30288; 7.2.2006 T. 25346/1768; 24.10.2003 T. 16881/20852 (www.e-uyar.com)

⁹²⁶ Bknz: 12. HD. 24.10.2003 T. 16881/20852; 18.3.1999 T. 1769/3411 (www.e-uyar.com)

⁹²⁷ Bknz: 12. HD. 23.12.2011 T. 29787/30288; HGK. 31.3.2004 T. 12-198/193; 12. HD. 23.9.1999 T. 11924/10732 (www.e-uyar.com)

⁹²⁸ Bknz: 12. HD. 14.02.2012 T. 13662/3521 (www.e-uyar.com)

⁹²⁹ Bknz: 12. HD. 24.10.2003 T. 16970/20839 (www.e-uyar.com)

B- Yetkili mahkeme:

İhalenin bozulmasında yetkili icra mahkemesi «takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu» icra mahkemesidir. Satış, talimat ile yapılmışsa, -İİK. m. 360 gereğince- talimatla taşınmazı satan –yani; istinabe olunan- icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi, ihalenin bozulması istemini (şikayetini) incelemeye yetkili (ve görevli)dir.⁹³⁰ İhalenin bozulması istemiyle kendisine başvurulmuş icra mahkemesinin her şeyden önce kendisinin «yetkili» olup olmadığını kendiliğinden araştırması gerekir. Çünkü, İİK. m. 360 hükmü, kamu düzeni ile ilgilidir ve icra mahkemesinin bu yetkisi *kesin yetki*’dir.⁹³¹

Kendisinin «yetkisiz» olduğunu saptayan icra mahkemesinin «dava dilekçesinin yetki yönünden reddine ve dosyanı yetkili İcra mahkemesine gönderilmesine» şeklinde karar vermesi gerekir,⁹³² bunun yerine «istemin görev yönünden reddine»⁹³³ şeklinde karar veremez.

Yetkisiz icra mahkemesinin, kendisine hitaben verilmiş olan «ihalenin feshi» istemini içeren dilekçeyi, *yetkisizlik kararı* vermeden, başka bir icra mahkemesine göndermesi mümkün değildir.⁹³⁴

İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı resen görevli ve yetkili mahkemeye gönderir. Bu kararlar kesindir.» Bu hükümle ihalenin feshi konusunda, zaman kazanmak amacı ile, kötüniyetle yetkisiz icra mahkemelerine (veya görevsiz mahkemelere) başvurulması önlenmek istenmiştir.⁹³⁵

İcra mahkemesince «kesin olarak» verilen yetkisizlik (ya da görevsizlik) kararından sonra HMK. m. 20 uyarınca gerek –yetkisiz/görevsiz mahkemede «ihalenin feshini» istemiş olan- şikâyetçi ve gerekse –bu davanın bir an önce sonuçlanmasında hukuki yararı bulunan- *takip alacaklısı* ile *ihale alıcısı* dosyanın yetkili/görevli mahkemeye gönderilmesini isteyebilir.

Yüksek mahkeme;

√ «İİK’nun 134/IV. (şimdi; VII.) maddesi gereğince, ihalenin feshi davalarında verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararlarının kesin olduğu, HMK’nun 20. maddesine göre, verildiği anda kesin olan dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesinin istenmesinin zorunlu olduğunu, ancak verildiği anda kesin olan görevsizlik ve yetkisizlik kararları tarafından yokluğunda verilmiş ise, hak kaybına sebebiyet

⁹³⁰ Bknz: 12. HD. 31.1.2005 T. 24749/1382; 3.12.2004 T. 20116/25072; 29.3.2004 T. 1784/7441 (www.e-uyar.com)

⁹³¹ UYAR, T. İcra Hukukunda Yetki – Görev ve Yargılama Usulü, 1983, s:118 – KURU, B. age. C:1, s:97 – KURU, B. El Kitabı, s:708 – PEKCANİTEZ, H. age. s:119 – ERCAN, İ. age. s:793

⁹³² Bknz: 12. HD. 20.4.1999 T. 436/5076; 22.1.1998 T. 14576/403 (www.e-uyar.com)

⁹³³ Bknz: 12. HD. 20.1.1994 T. 342/613 (www.e-uyar.com)

⁹³⁴ Bknz: 12. HD. 27.05.1998 T. 5468/6080 (www.e-uyar.com)

⁹³⁵ Bknz: 12. HD. 19.12.2013 T. 33713/40655 (www.e-uyar.com)

verilmemesi bakımından, iki haftalık sürenin, tarafa tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlayacağını kabulü gerekeceğini»⁹³⁶

√ «Borçlu vekili yetkisizlik kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren HMK. Mad. 20'de öngörülen iki haftalık yasal süreden sonra, dosyanın yetkili icra mahkemesine gönderilmesi işlemi bulundugundan, mahkemece, kamu düzenine ilişkin olan bu hüküm nedeniyle ve HGk. 06.10.2004 T. 204/I-433 s. kararında benimsendiği gibi, aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, öncelikle HMK'nun 20. maddesi uyarınca re'sen davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekeceğini, bu husus gözetilmeksizin ihalenin feshi isteminin esasının incelenerek hüküm tesisinin usulsüz olacağını»⁹³⁷

√ « 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesi, 6183 sayılı Kanun'un 99. maddesine göre daha özel bir düzenleme olup, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesinin 16. fıkrası uyarınca prim ve diğer alacaklarının tahsili için 6183 sayılı Kanun uyarınca yaptığı icra takipleri nedeniyle gerçekleştirilen taşınmaz ihalelerinin feshine ilişkin şikayetler hakkında da aynı maddenin 19. fıkrası hükmünün uygulanması gerekeceği, bu durumda uyuşmazlığın çözümünde, alacaklı birimin bulunduğu yer İş Mahkemesi görevli ve yetkili olduğundan, İcra Mahkemesince; dava şartları arasında yer alan mahkemenin görevli olmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine, 6100 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince kararın kesinleşmesini müteakip 2 hafta içerisinde talepte bulunulduğunda dosyanın görevli ve yetkili İş Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi gerekeceği»⁹³⁸

b e l i r t m i ş t i r .

C-İhalenin feshi istekleri nasıl incelenir?

a) İhalenin feshi istekleri hakkında icra mahkemesinde (ya da; ortaklığın giderilmesi satışlarında, sulh hukuk mahkemesinde) duruşma yapılması zorunlu mudur? Yoksa, «evrak üzerinde» inceleme ile yetinilerek de karar verilebilir mi?

3494 sayılı Kanun ile-25.11.1988 tarihinde- İcra ve İflas Kanununun 134. maddesinde yapılan değişiklik sırasında «ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesinin talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmeseler bile gerekli kararı vereceği hükmü de maddeye eklenerek, ihalenin feshi talebinin çok kısa sürede karara bağlanabilmesi ve takibin süratle sonuçlandırılması mümkün hale getirilmektedir...» (İİK. m. 134/V) şeklindeki gerekçe ile⁹³⁹ tüm ihalenin feshi isteklerinin duruşmalı olarak incelenmesi zorunluluğu getirilmiştir.⁹⁴⁰ **Yüksek mahkeme** buna rağmen kimi kararlarında⁹⁴¹ ihalenin feshi isteminin duruşmalı olarak

⁹³⁶ Bknz: 12. HD. 31.10.2013 T. 28075/33846 (www.e-uyar.com)

⁹³⁷ Bknz: 12. HD. 04.06.2013 T. 14452/20730 (www.e-uyar.com)

⁹³⁸ Bknz: 12. HD. 27.12.2023 T. 8878/9384 (www.e-uyar.com)

⁹³⁹ Bknz: 3494 sayılı Kanuna ait Hükümet Tasarısı Gerekçesi

⁹⁴⁰ Bknz: 12. HD. 23.09.2013 T. 21724/29422; 07.06.2013 T. 14114/21350; 20.12.2012 T. 26925/38969; 11.09.2012 T. 10609/25894; 15.12.2011 T. 10554/28807; 9.6.2005 T. 8211/12342; 27.11.2000 T. 17969/18407; 19.10.1999 T. 11404/12472 (www.e-uyar.com)

⁹⁴¹ Bknz: 12. HD. 4.3.1996 T. 2965/3489; 26.3.1992 T. 10506/3772 (www.e-uyar.com)

incelenmesi gerekirse de, evrak üzerinde verilen kararın isabetli olduğu durumlarda, bu usuli hatanın bozma nedeni yapılamayacağını» belirtmiştir.

İki tarafın (ya da tarafların tümünün) duruşmaya gitmemeleri halinde, icra mahkemesince (sulh hukuk mahkemesince) «*dosyanın işleminden kaldırılmasına*» (HMK. m. 150) karar verilemez (İİK. m. 134/VI, c:1)⁹⁴²

b) İcra mahkemesi, İİK. m. 134/V, c:2 uyarınca «*ihalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hallerde*» duruşma yapmadan da karar verebilir. Örneğin; ihalenin feshi talebinin, İİK. m. 134/II'de öngörülme-yen bir kişi tarafından ileri sürülmüş olması, ihalenin feshini istemiş olan kişinin somut olayda hukuki yararının bulunmaması, somut olayda zarar unsurunun gerçekleşmemiş olması, icra mahkemesinin görevsiz/yetkisiz olması⁹⁴³, İİK. m. 134/IV'de öngörülen teminatın yatırılmamış olması, talebin süresi içinde ileri sürülmemiş olması, yurt içinde bir adres gösterilmemiş olması vb. durumlarında, ihalenin feshi talebi usulden reddedilebilir.⁹⁴⁴

b) İhalenin feshini istemiş olan kişinin yabancı gerçek veya tüzel kişi olması halinde -5718 s. MÖHUK. M. 48 uyarınca- *teminat göstermesi* gerektiğinden, davanın görülebilmesi için bu koşulun yerine getirilmiş olup olmadığı ihalenin feshi davasının açıldığı mahkemece doğrudan doğruya araştırılır.⁹⁴⁵

c) İhalenin bozulmasına ilişkin istekler hakkında, HMK'daki hükümler yani dava prosedürü (yöntemi) değil, İİK'daki şikâyetle ilişkin hükümler uygulanır.⁹⁴⁶ Bunun sonucu olarak da;

aa- «İhalenin feshi» istemi bir dava olmadığından –şikâyet yolu ile ileri sürüldüğünden- burada davacı ve davalı terimlerine değil «*şikâyet eden*» ve «*karşı taraf*» terimlerine yer verilmesi gerekir. Ancak uygulamada buna titizlikte uyulduğu söylenemez...

bb- İhalenin bozulması isteminde tüm ilgililerin «*karşı taraf*» olarak gösterilmemesi halinde, başvurunun –usul hukukundaki deyimle, «husumetin yanlış (noksan)» yöneltmiş olması nedeniyle- davalarda olduğu gibi reddi gerek-meyip, tüm ilgililere davetiye gönderilip, duruşmaya katılmaları sağlanarak, ihalenin bozulması isteminin esasına girilip karar verilmesi gerekir. Örneğin, *icra satışlarında* «*borçlu*», «*alıcı*» ve «*alacaklı*»nın, *ortaklığın girilmesi satışlarında* da «*alıcı*» ile «*tüm hissedarlar*»ın karşı taraf olarak dilekçede gösterilmesi gerekir. Eğer bu hususa uyulmayarak, sadece «*alıcı*» karşı taraf olarak dilekçede gösterilmişse, mahkemece diğer ilgililer de davetiye gönderilerek, duruşmaya katılmaları sağlanır, yoksa başvuru –esasa girilmeden- «husumet yönünden» reddedilemez. Aynı şekilde, şikâyet

⁹⁴² Bknz: 12. HD. 19.11.2013 T. 30454/36587; 22.11.2012 T. 24314/34405; 15.11.2011 T. 5246/22184; 13.6.2006 T. 10245/12677; 21.3.2006 T. 3119/5803; 27.10.2005 T. 17089/20999; 11.7.2005 T. 11611/15208 (www.e-uyar.com)

⁹⁴³ Bknz: 07.04.2022 T. 12136/4651; 30.11.2021 T. 5721/1785 (www.e-uyar.com)

⁹⁴⁴ KÖSE, Y. agm. s:328 – TOPAL, M. age. s:415

⁹⁴⁵ Bknz: 12. HD. 18.4.2005 T. 3711/8307 (www.e-uyar.com)

⁹⁴⁶ Bknz: 12. HD. 16.5.2011 T. 28895/9621; 27.3.1978 T. 2272/2746 (www.e-uyar.com)

(ihalenin feshi) dilekçesinde «alacaklı» ve «alıcı»nın isimlerinin yazılı olmaması, dilekçenin reddini gerektirmez...⁹⁴⁷

Yüksek mahkeme,⁹⁴⁸ «gerektiği gibi davaya dahil edilmeyen ilgililerin –yokluklarında- verilen kararı temyiz edebileceklerini» belirtmiştir.

cc- Her dava gibi, ihalenin feshi talebi de, ihalenin feshinde *hukuki yararı* bulunan kişilerce istenebilir...⁹⁴⁹

dd- Aralarında «zorunlu dava arkadaşlığı» bulunduğu için, hem «alıcı» ve hem de «alacaklı» (ortaklığın giderilmesi satışlarında; «tüm hissedarlar») hakkında ileri sürülen «ihalenin bozulması istemi»nin, bunlardan birisi tarafından kabulü diğerleri tarafından da kabul edilmiş sayılmasını gerektirmez.⁹⁵⁰

Ancak, ihalenin bozulması istemi, tüm ilgililer –yani hem «alıcı» ve hem de «alacaklılar» «borçlu» (ve hissedarlar)- tarafından kabul edilmişse, bu durumda istem ve kabul doğrultusunda karar verilmesi gerekir.⁹⁵¹

ee- İhalenin feshini isteyen şikayetçi, bu isteminden vazgeçerse, «istemden feragat nedeniyle» reddedilmesi gerekir mi? **Doktrinde,**⁹⁵² «şikayetçinin ihalenin feshini isterken bir davacı gibi yalnız kişisel hakkının (yararının) tanınmasını değil, aynı zamanda bir cebri icra tasarrufu (kamusal tasarruf) olan artırma ve ihalenin yolsuz olduğu iddiasını öne sürdüğü, ihalenin yolsuz yapıldığına ilişkin iddianın aydınlatılmasında kamu yararı bulunduğu, şikayetin kabulü (ve ihalenin feshi) halinde bu kararın yalnız ihalenin feshini isteyen şikayetçi hakkında değil, bütün ilgililer hakkında sonuç doğuracağı» belirtilerek «ihalenin feshi isteminden vazgeçilmesi halinde icra mahkemesinin incelemesine son vermemesi gerektiği, buradaki vazgeçmenin HMK'nun 307. maddesi anlamında feragat sayılmayacağı» ileri sürülmüşse de, uygulamada bu görüşün taraftar bulmadığını ve icra mahkemelerinin açılan ihalenin feshi davalarını (daha doğrusu; ihalenin feshi isteklerini) «feragat nedeniyle» reddettiklerini görüyoruz... Nitekim **yüksek mahkeme**⁹⁵³ de, «şikayetçinin, ihalenin feshi davasından (şikayetinden) vazgeçmesinin, karşı tarafın (davalıların) onayına bağlı olmadan sonuç doğuracağını» belirtmiştir...

⁹⁴⁷ Bknz: 12. HD. 7.10.1994 T. 11067/11885 (www.e-uyar.com)

⁹⁴⁸ Bknz: 12. HD. 20.2.1986 T. 8346/2037 (www.e-uyar.com)

⁹⁴⁹ Ayrıntılı bilgi için bknz: Yuk. dipn. 68-72

⁹⁵⁰ Bknz: 12. HD. 18.10.1993 T. 10456/15730; 2.2.1984 T. 12707/1006 (www.e-uyar.com)

⁹⁵¹ Bknz: 12. HD. 3.10.2011 T. 19526/17522; 18.10.2011 T. 21996/19163; 23.12.2002 T. 26369/27355; 17.4.2000 T. 5313/6103; 19.11.1999 T. 13468/14596 (www.e-uyar.com)

⁹⁵² ARSLAN, R. age. s:192

⁹⁵³ Bknz: 12. HD. 21.3.2005 T. 2987/5866; 10.9.2002 T. 15496/16095; 22.3.200 T. 4449/5945 (www.e-uyar.com)

ff- Bir «dava» olmayıp, «şikâyet» niteliğinde bulunan ihalenin feshi yargılamasında –gerek **doktrinde**⁹⁵⁴ ve gerekse **uygulamada**⁹⁵⁵- asli m ü d a h a l e (HMK. m. 65) ile fer’i müdahalenin (HMK. m. 66-69) mümkün olmadığı belirtilmiştir...

gg- «İhalenin feshi» istemi üzerine icra mahkemesi –ortaklığın giderilmesi satışlarında; sulh hukuk mahkemesi- öncelikle «*ihalenin feshini isteyen İİK. 134/II’de öngörülen ve hukuki yarar sahibi kişilerden olup olmadığını*», «*ihalenin feshi isteminde karşı taraf olarak gösterilen kişilerin doğru kişiler olup olmadığını*», «*ihalenin feshinin süresinde istenmiş olup olmadığını*», «*kendisinin yetkili ve görevli mahkeme olup olmadığını*» inceler. Eğer bu konuda olumsuz bir kaniya ulaşırsa, başvuruyu usulden reddeder.⁹⁵⁶ Aynı şekilde, ihalenin feshini istemiş olan kişinin İİK. m. 134/II’de öngörülen kişilerden olmadığını saptarsa, «*şikâyetin, aktif husumet ehliyetinin yokluğu nedeniyle reddine*» karar verir.^{957 958}

İcra mahkemesi, -ortaklığın giderilmesi satışlarında; sulh hukuk mahkemesi- *başvurusunun usulden reddine neden olacak usulsüzlüklerin bulunmadığını saptadıktan sonra*, ihalenin feshi istemi –*şikâyet dilekçesinde ileri sürülen fesih nedenleri çerçevesinde*-⁹⁵⁹ esastan incelemeye başlar. Şikâyet dilekçesinde ileri sürülmeyen fesih nedenleri, duruşma sırasında ileri sürülemez ve⁹⁶⁰ fesih nedenini inceleyen mahkeme fesih nedeni olarak kabul edilemez.⁹⁶¹

hh- İhalenin feshi satış isteyen alacaklı, borçlu, resmi sicilde kayıtlı ilgililer ve sınırlı aynı hak sahipleri dışında kalan kişilerce talep edilmişse ihale bedeli üzerinden nispi harç yatırılacaktır. Bu harcın yarısı talep esnasında peşin olarak yatırılmalıdır. Talebin reddedilmesi halinde bakiye harç da ihalenin feshini talep edenden tahsil edilecektir. Talebin kabulü halinde de bu harç kimseye yüklenmeyecek ve istem halinde iade edilecektir. Harç yatırılması gereken hallerde eksik ve hiç yatırılmamışsa, genel dava kuramında olduğu gibi eksik harcın yatırılması mı için süre verilmeli midir? Kanaatimizce bu gibi durumlarda süre verilmesinden ziyade harcın özel bir dava şartı gibi değerlendirilerek eksik yatırılması halinde ihalenin feshi talebinin reddedilmesi daha doğru bir görüş olacaktır.

⁹⁵⁴ TOPAL, M. age. s:420 vd. – GÖRGÜN, Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. age. s:321 – ÜS-TÜNDAÇ, Ü. Age. s:49 – PEKCANİTEZ, H./SİMİL, F. age. s:271 vd. – KODAKOĞLU, M. Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, s:106 – KURU, B. El Kitabı, s:717 – ÇON, Ö. age. s:125 – PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./SUNGURTEKİN, M.S./ÖZEKES, M. age. s:1092 – YEŞİL-TEPE, A.Ö. age. s:127

⁹⁵⁵ Bknz: 12. HD. 20.05.2021 T. 3155/5044; 06.04.2022 T. 10862/4589; 02.12.2015 T.28131/30207 – 16.02.2015 T. 34226/2915; 25.04.2012 T. 375/14176; 21.03.2005 T. 2987/5866 (www.e-uyar.com)

⁹⁵⁶ «İhalenin feshi» davasına bakan mahkemeye, bu yetki-17.7.2003 tarihinde kabul edilmiş olan 4949 sayılı Kanunla, İİK’nun 134/III’de, «ihalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme re’sen evrak üzerinde inceleme yaparak en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir» şeklinde yapılan değişiklikle açıkça tanınmıştır.

⁹⁵⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:2, s: 2439 vd.; s: 2439 vd.– UYAR, T. İİK. Şerhi, C:7, 2007, s:10438 vd.

⁹⁵⁸ Bknz: 12. HD. 7.4.1999 T. 3786/4349; 5.3.1998 T. 1778/2662 (www.e-uyar.com)

⁹⁵⁹ Bknz: 12. HD. 11.5.1987 T.4524/6306 (www.e-uyar.com)

⁹⁶⁰ Bknz: 12. HD. 1.11.1994 T. 13037/13378; 8.11.1984 T. 11272/11552 (www.e-uyar.com)

⁹⁶¹ Bknz: 12. HD. 14.10.1986 T. 7517/11411; 4.12.1964 T. 14044/14024 (www.e-uyar.com)

ii- İcra mahkemesinde «ihalenin feshi» konusundaki şikâyet üzerine verilen kararlar istinaf mahkemesinin kararından sonra temyiz edildiğinde, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinde *evrak üzerinde*⁹⁶² incelenir.

Yüksek mahkeme, «*şikâyet dilekçesinde fesih nedenlerinin incelenmesi*» konusyla ilgili olarak;

√ «*Mahkemece kesin süre verilen şikâyetlerde, kesin süreye riayet edilmemesi halinde borçlunun “bu hakkından sarfi nazar etmiş sayılacağı ve şikâyetin reddedileceği” açıkça ihtar etmediği durumda, geçerli bir kesin mehilden söz edilemeyeceği*»⁹⁶³

√ «*İhalenin feshi dilekçesinde ‘bodrum ve çekme katların değerlerinin bağımsız bölümlere katkı oranının belirtilmemiş olması’ hususunun şikâyet sebebi olarak ileri sürülmemiş olması halinde, icra mahkemesince bu hususun doğrudan doğruya gözetilerek ihalenin feshine karar verilemeyeceği*»⁹⁶⁴

√ «*«Muvazaa sebebiyle ihalenin feshi»nin istenmiş olması halinde, davacının «muvazaadan neyi kastettiğinin» kendisine sorulması gerekeceği*»⁹⁶⁵

√ «*Dilekçede «fesat iddiası»na yer verilmiş olması halinde, bunun icra mahkemesince (tetkik merciince) araştırılması gerekeceği*»⁹⁶⁶

√ «*Dava dilekçesinde öne sürülen ve «yargılama sırasında delilleri sunulacağı» belirtilen fesat iddiası üzerinde durulmadan, noksan inceleme ile karar verilemeyeceği*»⁹⁶⁷

ş e k l i n d e karar verilmiştir.

jj- Yaptığı duruşmalarda kural olarak «tanık» dinleyemeyen, bir tarafın diğer tarafa temin teklifinde bulunmasına izin vermeyen icra mahkemesi, ihalenin feshi davalarında, ileri sürülen fesih nedeninin niteliğine göre, *tanık dinlenebilir; keşif yapabilir; bilirkişi incelemesi yaptırabilir...*

D- İcra mahkemesi İİK.m. 134/V’de;

“İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Ancak, ihalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hallerde duruşma yapılmadan da karar verilebilir. İcra mahkemesi;

1. *Satış isteyen alacaklı, borçlu mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışında kalan kişilerce talep edilmesi nedeniyle,*

2. *Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle,*

⁹⁶² Bknz: 12. HD. 9.12.2002 T. 23967/25907 (www.e-uyar.com)

⁹⁶³ Bknz: 12. HD. 18.05.2011 T. 28842/9887; 05.04.2012 T. 28077/11208 (www.e-uyar.com)

⁹⁶⁴ Bknz: 12. HD. 9.12.2002 T. 23967/25907 (www.e-uyar.com)

⁹⁶⁵ Bknz: 12. HD. 26.3.1986 T. 2845/3306 (www.e-uyar.com)

⁹⁶⁶ Bknz: 12. HD. 27.2.1986 T. 8642/2242 (www.e-uyar.com)

⁹⁶⁷ Bknz: 12. HD. 1.11.1984 T. 7304/11081 (www.e-uyar.com)

3. İşin esasına girerek,

*Talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni feshi istenen ihale bel-
delinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkûm eder.”*

Denilmiş olduğundan, 7343 sayılı Kanun’la yapılan yeni düzenleme gereğince
“*Talep edenin kim olduğuna ve işin esasına girilip girilmediğine göre*” ihalenin feshini
istememiş olan kimse hakkında p a r a c e z a s ı n a hükmedilecektir.⁹⁶⁸

VIII- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta, şikayetçi-alıcı YAVUZ SAMUR
vekili, 05.05.2025 tarihli –“*ihalenin feshi istemini içeren*”- ş i k a y e t d i l e k ç e s i
n d e özetle;

“• Müvekkilinin Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin 2024/200 sayılı dos-
yasında, dosya borçlusuna ait ‘*Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya mahallesi/köyü 3824
ada, 2 parsel*’de kayıtlı taşınmazın 2303/70313 hissesini, 17.04.2025 tarihli UYAP e-
satış üzerinden yapılan ihalede 2.235.000 TL. bedelle satın aldığı,

• UYAP e-satış sistemine bakıldığında, satış ilanı ekran görüntüsünde ‘*taşınmazın
hisseli olduğu*’ bilgisi bulunmadığını, ihale alıcısı müvekkilinin taşınmazın tam hisse-
sinin satıldığını zannederek ihaleye girip pey sürdüğünü, bu sebeple satışı yapılan ta-
şınmazın esaslı niteliklerinde hataya düşmüş olduğunu, ihale tamamlanarak vergi ve
tapu işlemlerinin yapıldığı 29.04.2025 tarihinde ‘*satın aldığı taşınmazın hisseli oldu-
ğunu*’ öğrendiğini, hataya düştüğünü öğrendiği 29.04.2025 tarihinden itibaren yasal
süresi içinde bu ihalenin feshi davasını açtığını, benzer uyuşmazlıkla ilgili olarak Yar-
gıtay HGK. 24.01.2024 T. E: 2022/12-331, K: 15 sayılı kararında da ‘*bu durumda da
ihalenin feshi davasının süresinde açılmış sayılacağına belirtildiğini*’,

• UYAP e-satış sisteminin ana ekranında yer alan açıklamaların kanuni şartları
taşınamaması nedeniyle müvekkilinin satışı yapılan taşınmazın esaslı niteliklerinde ha-
taya düşmesine sebep olduğunu, ‘*taşınmaz malların icra yoluyla satışını düzenleyen*’
İİK.m. 126/3’de açıkça ‘*satılacak şeyin cinsi, mahiyeti ve önemli vasıflarının satış ila-
nında yer alması gerektiğinin*’ öngördüğünü, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin
27.02.2018 T. ve E: 2016/28666, K: 2021 sayılı kararında da bu hususların açıkça be-
lirtilmiş olduğunu, somut uyuşmazlıkta UYAP e-satış ekranının ‘*hisse kısmı*’na bakıl-
dığında ‘*taşınmazın hisseli olduğunun ve ne kadar hissesinin satıldığına*’ ilişkin bir
açıklık yer almadığını, gerçekten;

-İhale ana ekranının satışa konu gayrimenkulle ilgili detay bilgilerinin yer aldığı
AÇIKLAMA kısmında;

“*Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya mahallesi, 3814 ada, 2 parsel*” şeklinde bir
bilgilendirme yer aldığını, bu açıklamanın ‘*taşınmazın tamamının satıldığı*’ izlenimini
tereddütsüz şekilde ortaya koyduğunu, ‘satılan taşınmazın hisseli olduğu’ konusunda
detay bir açıklama bulunmadığını,

-Satılan taşınmazla ilgili İLAN kısmında ve ŞARTNAME kısmında, ‘taşınmazın
hisseli olduğu’ konusunda bir uyarı bulunmadığını,

⁹⁶⁸ ASLAN, K. agm. s: 17 vd. – TOPAL, M. age., s: 449 vd. – KÖSE, Y. agm. 330 vd. – ATALI,
M./NAMLI, M. age. s: 285 vd. – GÖKSU, M. agm. s: 127-132

-Taşınmazın ihalesine ilişkin AÇIKLAMA kısmında yer alan *'11 cümle ve 144 adet kelimeden ibaret, taşınmazın değerini belirlemeye yönelik bilgilendirmede de, taşınmazın HİSSE bilgisinin yer almadığını'*, bu nedenle 'taşınmazın satışa sunulan kısmının 23.03 metrekare olduğunun 29.04.2025 tarihinde taşınmaz devir alınırken anlaşıldığını',

-Satışa sunulan taşınmazın muhammen bedeli 138.180 TL. olduğu halde, taşınmaza yaklaşık 17 katı teklif verilerek taşınmazın satın alınmış olduğunu, birçok kişinin 131 defa pey sürmek suretiyle ihale bedelinin yükseltildiğini, bu durum dahi taşınmazın muhammen bedelinin çok üstünde satılmış olmasının olayda *'objektif bir yanlışla'* bulunduğunu ortaya koyduğunu,

-İhale konusu satışta *'aşırı yararlanma (gabin)'* söz konusu olduğunu, taşınmazın tamamının 703.13 metrekare olup, satışa konu 28/855 tutarındaki hisse olduğunu, bunun da 23.03 metrekareye tekabül ettiğini, müvekkilinin 2.235.000 TL. bedel ve ayrıca KDV ve damga vergisi olarak da 236.217.15 TL. ödeyerek taşınmazın tamamını satın aldığını sanarak, 23.03 metrekarelik kısmında değerine 17 kat fazla bedel ödemiş bulunduğunu, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olup, müvekkilinin hataya düşürüldüğünü açıkça gösterdiğini , bu hususun tek başına ihalenin feshi sebebi olduğunu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 13.11.2018 T. ve E: 9263, K: 11321 sayılı kararında *'yaklaşık 10 kat fazla teklifte bulunmuş olan alıcının hatası nedeniyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğinin'* belirtilmiş olduğunu, yine benzer yönde Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 28.11.2022 T. E: 984, K: 12370 sayılı içtihadında da bu hususun tekrarlanmış olduğunu,

-Aynı gün aynı hatalı ilan ile yapılan ihalelerde *'ihale bedeli yatırılmayarak ihalenin feshine sebep olan satışların mevcut olduğunu'*,

-Somut olayda gerçekleşen satış, e-ihale yöntemiyle yapılmış olduğundan, yukarıda belirtilen hataların meydana gelmesine sebep olunmayacak şekilde satışın yapılmasının sağlanmasının gerektiğini,

-Belirtilen nedenlerle e-ihale usul ve esaslarına uygun bir satış yapılmamış olduğundan yapılmış olan ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”

belirtmiştir...

IX- Yerel mahkeme olan Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi 06.05.2025 T. ve E: 2025/227, K: 2025/243 sayılı -“*ihalenin feshi davasının süreden (usulden) reddine*” ilişkin- kararında, özetle;

“Elektronik satış portalında yayımlanan açık artırma ilanında; taşınmazın tapu kaydına uygun şekilde, hisse oranı dahil tüm bilgilerin yer aldığı ve bu ilanın 10. maddesinde *'satışa katılanların bütün ekleri ile birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklarının'* belirtildiğini, yine artırma şartnamesinde de taşınmazın hisse oranı dahil tüm bilgilerin tapu kaydına uygun şekilde belirtildiği, davacının icra dosyasında taraf olmayan ihale alıcısı olduğu, taşınmaza 800.000,00 TL.'den başlamak üzere beş kez farklı miktarda teklif verdiği, Yargıtay kararlarında; *'satış ilanı ve satış şartnamesinin yasaya uygun olarak düzenlenmesi gerektiği'* nin belirtildiği, satış ilanı ve şartnamesinin de tapu kaydına ve İİK.'nun 114 vd. maddelerine uygun şekilde

düzenlendiğinin anlaşıldığı, elektronik satış portalında yayımlanan satış ilanında davacının iddialarını aksine, taşınmazın tapu kaydına uygun şekilde hisse bilgileri dahil tüm bilgilere yer verildiği, dolayısıyla davacının iddialarının dosya içeriği ile örtüşmediği, satılan malın esaslı vasıflarında herhangi bir hatanın olmadığına satış ilanı ve satış şartnamesinden açıkça anlaşıldığının, gerek Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 26.05.2021 tarih, E: 4516, K: 5474 sayılı ilamında ve gerekse Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin 15.04.2025 tarih, E: 432, K: 431 sayılı ilamında da belirtildiği üzere *'kamu düzeni yönünden yapılan değerlendirmede, satış memurluğunca açık artırma ilanının kesinleşen kıymet takdiri raporlarına uygun olarak hazırlandığı, satış ilamında taşınmaza ait tüm niteliklerin açıkça belirtildiği, satış ilamında herhangi bir eksiklik bulunmadığı, ihalenin elektronik ortamda ilan edildiği, taşınmazın kıymet takdirinin üzerinden iki yıllık süre geçmeden ihale edildiği, taşınmazın kıymet takdirinde belirlenen muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılarak davacıya ihale edildiği, dolayısıyla kamu düzeni açısından da herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, taşınmazın önemli niteliklerinde davacının hataya düşürülmüş olmasının dosya kapsamına göre söz konusu olmaması nedeniyle İİK'nun 134. maddesine göre ihalenin yapılmış olduğu 17.04.2025 tarihinden itibaren yedi günlük sürede ihalenin feshi davası açılması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.05.2025 tarihinde ihalenin feshi davası açıldığı anlaşılmakla, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden, davacının ihalenin feshi davasının süreden dolayı usulden reddine"* karar vermiştir.

X- Yerel mahkeme olan Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin –yukarıda sunulan *"taşınmazın önemli niteliklerinde davacının hataya düşürülmüş olmasının dosya kapsamına göre söz konusu olmaması nedeniyle"* şeklinde gerekçesiyle- vermiş olduğu 06.05.2025 T. E: 227, K: 243 sayılı kararı isabetli değildir.

Somut uyuşmazlıkta; davacı, muhammen bedeli 138.180,00 TL. olan taşınmaza yaklaşık on yedi katı teklif vererek satın almıştır. Satışa çıkarılan taşınmazın tamamı 703.13 metrekaaredir. Alıcı-davacı satışa konu taşınmazın 28/855 hisse olduğunu, bunun da 23.03 metrekaareye tekabül ettiğini 29.04.2025 tarihinde, taşınmazı tapuda devir alırken öğrenmiştir. Bu 23.03 metrekaare tutarındaki yer için davacı-alıcı; 2.235.000,00 TL. + KDV. ve Damga vergisi olarak; 236.217.15 TL. ödemiştir. **Yargıtay 12. Hukuk Dairesi** (13.11.2018 T. E: 9263, K: 11321 sayılı kararında);

"İhaleye konu aracın muhammen bedeline (24.000 TL'ye) göre e-satış portalı üzerinden yapılan 151.110 TL'lik teklifin açıkça maddi hata olduğunun kabulü gerektiğini"

belirterek; muhammen bedelin yaklaşık on kat fazla teklifte bulunmuş olan alıcının hataya düşmüş olduğunu kabul ederek, icra mahkemesince "ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini" kabul ederek 'ihalenin feshine' karar verilmesi gerekeceğini belirtmiştir...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (28.11.2022 T. E: 984, K: 12370 sayılı kararında da) aynı hususu tekrarlamıştır...Bu nedenle, yerel mahkemenin *"somut olayda, davacının taşınmazın önemli niteliklerinde hataya düşürülmüş olmasının dosya kapsamına göre söz konusu olmadığı"* şeklinde değerlendirmesine katılmak mümkün olmamıştır...

Yukarıda⁹⁶⁹ belirttiğimiz gibi; “satılan taşınmazın ‘önemli niteliklerindeki hata’ nedenine dayanılması halinde, yedi günlük şikayet süresi ‘hatanın öğrenildiği tarihten’ itibaren işlemeye başlar. Ancak ilgilinin ‘ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç bir sene içinde’ şikayette bulunması” gerektiğinden, somut uyuşmazlıkta da şikayetçi (davacı) 29.04.2025 tarihinde taşınmazı tapuda devir alırken, taşınmazın tamamını değil sadece taşınmazın 28/855 hissesini (23.03 metrekaresini) satın aldığını öğrenmiş ve yedi günlük şikayet süresi içinde 05.05.2025 tarihinde, g ö r e v l i⁹⁷⁰ ve y e t k i l i⁹⁷¹ icra mahkemesine başvurarak yapılmış olan “ihalenin - “alıcının hataya düşürülmüş olması nedenine dayalı olarak”- feshine” karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme olan Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi, bu şikayeti duruşmalı olarak⁹⁷² incelemesi gerekirken, ‘evrak üzerinde’ inceleyerek, sonuçta “ihalenin feshi isteminin reddine” –hatalı olarak- karar vermiştir.

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak yaptığımız a ç ı k ı l a m a l a r ve atıfta bulunduğumuz i ç t i h a t l a r doğrultusunda, yerel mahkemenin “ihalenin feshi isteminin (usulden) reddine” ilişkin kararının isabetli olmadığını, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve şikayetçi vekili Av. Osman Selçuk Ayçiçek tarafından ilgili istinaf mahkemesi dosyasına “Uzman Görüşü” (HMK.m. 293) olarak ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur...14.05.2025

⁹⁶⁹ Bknz: Yuk. dipn. 105 civarı

⁹⁷⁰ Bknz: Yuk. dipn. 116-119

⁹⁷¹ Bknz: Yuk. dipn. 133-138

⁹⁷² Bknz: Yuk. dipn. 142-145

425) Davacı-Borçluya Ait Taşınmazın, Temlik Alacaklısı Şirkete Alacağına Mahsuben İhale Edilmesi, “Yolsuz Tescil” Olarak Değerlendirilebilir mi?⁹⁷³

I- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

(G.) A.Ş., davacı (borçlu),

(M.) Ltd. Şti., davalı (temlik alan-alacaklı/alıcı),

(T.), davalı (temlik eden),

(B.) A.Ş., davalı (temlik alan ve sonra temlik eden),

(M. Y.) davalı (temlik alan) konumundadır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, D. İcra Müdürlüğünün 2014/675 Talimat sayılı dosyasında, davacı borçlu (G.) Şirketi’ne ait taşınmazın, takip alacaklısı (temlik alan) (M.) Şirketine -alacağına mahsuben- ihale edilmesinin “yolsuz tescil” sayılıp sayılma-yacağına ilişkindir.

Davacı (G.) Şirketi, -önceden açtığı ve feragat ettiği- “ihalenin feshi” davasında dayandığı sebeplerin bir kısmına, “yolsuz tescil” nedeniyle açtığı uyuşmazlık konusu davada da dayandığından, önce, “ihalenin feshi” davasına ilişkin sürece değinmenin yararlı olacağını düşünüyoruz:

II- İhalenin Feshi Davasına İlişkin Süreç:

Davacı-borçlu (G.) Şirketine ait, D. ilçesi, Ç. Mah. B. Yurdu mevkiinde bulunan tapunun 2419 no’lu parselinde kayıtlı, 29.144.26 metrekare miktarındaki ‘arsa’ niteliğindeki taşınmaz, D. İcra müdürlüğünün 2014/675 Talimat sayılı dosyasından, 02.06.2016 tarihinde yapılan *birinci açık artırmasında*, takip alacaklısı (M.) Şirketi tarafından, ‘alacağına mahsuben’ satın alınmıştır.

İhaleye konu taşınmaza icra dairesince *takdir edilen satışa esas olan kıymet, 7.286.065,00 TL* ve bu satışta yapılan *satış ve paylaştırma masrafı: 3.701,20 TL*’dir. Alacaklı (M.) Ltd. Şti.’ne bu taşınmaz -alacağına mahsuben- **3.649.500,00 TL**’ye ihale edilmiştir.

III- İhalenin Feshi Davasında İlk Derece Mahkemesinin Verdiği Karar:

Borçlu (G.) Şirketi tarafından açılan ihalenin feshi davası üzerine; **D. İcra Hukuk Mahkemesinin 06.09.2016 T. ve 149/245 s. aşağıdaki kararı** ile “ihalenin feshi talebinin reddine” karar verilmiştir:

“...Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;

-‘Müvekkili şirket aleyhine İ. 5. İcra Müdürlüğünün 2016/21367 sayılı dosyasından muvaazaalı ve yok hükmündeki takip neticesinde, D. İlçesi Ç. Mahallesi B. Yurdu mevkiinde kain 2419 parsel sayılı taşınmazının D. İcra Müdürlüğünün 2014/675 talimat sayılı dosyasından 02/06/2016 tarihinde dosya alacaklısına yapılan ihalenin muvaazaalı ve yok hükmünde olması sebebiyle feshinin gerektiğini’,

⁹⁷³ Bu mütalâa Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

- ‘İİK.nun 150/e maddesi uyarınca süresi içinde satış istenmediği için takibin birden fazla kez düşmüş olduğunu’ (Tapu iptali ve tescil istemli davada da bu sebebe dayanılmaktadır),

- ‘Kıymet taktir raporunun 2 yıllık süresinin geçmiş olduğunu’ (Tapu iptali ve tescil istemli davada da bu sebebe dayanılmaktadır),

- ‘Satış ilanı tebliğinin usulsüz olduğunu, satış ilanının adliye divanhanesinde asılmadığını ve belediyede ilan edilmediğini’

- ‘Alacaklı ihale alıcısına ihale bedelini yatırmaması için süre verilmesinin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu’ (Tapu iptali ve tescil istemli davada da bu sebebe dayanılmaktadır),

belirterek ‘ihalenin feshine’ karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili ‘davanın reddini’ savunmuştur...

...İİK.’nun 134.maddesinde ihalenin fesih nedenleri açıkça gösterilmemiştir. Sadece ‘*ihalenin BK.’nun 226.maddesinde yazılı sebeplerde dahil olmak üzere*’, ‘*satış ilanının tebliğ edilmemiş olması*’, ‘*satılan malın esaslı niteliklerindeki hata*’ ve ‘*ihaledeki fesat*’ nedenleri ile ihalenin feshedileceğine değinilmiştir.

İhalenin fesih nedenleri gerek **doktrinde** ve gerekse **Yargıtay uygulamasında**;

1-İhaleye fesat karıştırılmış olması,

2-Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,

3-İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,

4-Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması, ş e k l i n d e sıralanmıştır....

Davacı taraf, “İ. İcra Müdürlüğü 2016/21367 sayılı dosyası üzerinden D. İcra Müdürlüğü 20147675 Tal. sayılı dosyası ile yapılan 02.06.2016 tarihli ihalenin İİK 150/3 bendi uyarınca süresinde satış istenmediği için takip düştüğünden yok hükmünde olduğunu” iddia etmektedir. Ancak ihale dosyası incelendiğinde: **dava konusu icra takibinin 17.02.1993 tarihli olduğu, takip tarihinde yürürlükte olan İİK 150/e bendi uyarınca “icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren iki yıllık üzere içerisinde taşınmazın satışını istenmesi gerektiği”, icra emrinin borçluya 25.02.1993 tarihinde tebliğ edildiği, davalının 15.08.1994 tarihinden satış talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin içtihatlarına; satış talebi için öngörülen iki yıllık sürenin hesabında ilk satış tarihi esas alınmalıdır.** Her ne kadar dava konusu icra dosyasında mahkemece satış durdurulmuş olup, alacaklı tarafından sonradan yeni satış talebinde bulunulmuş olsa da **ilgili içtihatlar göz önünde bulundurulduğunda, davacının “süresinde olmayan satış talebi iddiası”na itibar edilmemiştir...**

İİK. 128/a-3 bendi uyarınca “*kesinleşen kıymet takdirinin üzerinden iki yıl geçmedikçe*” yeni bir kıymet takdiri istenemez. **Kıymet tarihi için esas alınması gereken tarih, kıymet takdirine ilişkin yapılan keşfin tarihidir. Dava konusu icra dosyasında keşif 02.06.2014 tarihinde yapılmış olup, iki yıllık sürenin son günü olan**

02.06.2016 tarihinde ihale yapılmıştır. Bu itibarla son günü de olsa, İİK 128/a-3 uyarınca ihale süresindedir.

Davacı taraf “satış ilanının tebliğinin usulsüz olduğunu” iddia etmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 11. ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddeleri uyarınca; vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Tebligat Kanunu'nun 17. maddesinde de “Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde, tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine... yapılır.” hükmüne yer verilmiş olup; Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 26. maddesinin 2. fıkrasında ise; “Muhatabın işyerinde bulunmaması halinde tebliğ, aynı yerde sürekli olarak çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır. **Satış ilanının borçlu vekili olan Av. (N. B.)'e “muhatap avukat iş takibi için dışarıda olduğundan adreste daimi çalışan olduğunu beyan eden (G. T.)'e 18.05.2016 tarihinde tebliğ edildiği” dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan tebligat usule uygundur.**

İhaleye ilişkin D. İcra Müdürlüğü 2014/675 Tal. dosyasına ait “**satış ilanının icra dairesine ait özel ilan tahtasına asıldığına**” ilişkin **27.04.2016 tarihli tutanak** ve aynı dosyaya ilişkin **D. Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait 02.05.2016 tarihli ilan tutanağından gerekli ilanların yapıldığı** anlaşıldığından, davacının bu yöndeki iddialarına itibar edilmemiştir.

Davacı taraf, “ihale sonrasında davalıya ödeme için on günlük süre verilmiş olmasının hukuka aykırı olduğunu” iddia etmiş olsa da **İİK 130. maddesi ve davacının bu iddiasında hukuki yararı olmadığı** gerekçesiyle, bu hususun ihalenin feshi sebebi yapılamayacağına kanaat getirilmiştir.

Davacının, ihalenin feshine ilişkin olarak sunduğu son sebep olan “kıymet takdir raporu kesinleşmeden ihalenin yapılamayacağı” hususu değerlendirildiğinde; ‘*Kıymet takdirine itiraz edilmesine rağmen satışın yapılmış olması, mahkemece satışın durdurulmasına karar verilmediği sürece, tek başına ihalenin feshi nedeni olamaz.*’ (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/31748 E, 2016/2650 K). Davacı taraf, **kıymet takdirine itiraz etmiş, itirazı süresinde olmadığından, D. İcra Hukuk Mahkemesi 2016/47 E 2016/120 K sayılı ilamı ile 24.06.2016 tarihinde kesin olarak reddedilmiştir.**

IV-İhalenin Feshi Davasında Bölge Adliye Mahkemesinin Verdiği Karar:

Borçlu tarafından bu karara karşı 03.10.2016 tarihinde *istinaf başvurusunda* bulunulması üzerine **Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, 27.01.2017 T. ve 53/153 s. aşağıdaki kararı** ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vermiştir:

“...Somut olayda; dava konusu icra takibinin 17.02.1993 tarihli olduğu, takip tarihinde yürürlükte olan İİK 150/e bendi uyarınca icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren iki yıllık süre içerisinde taşınmazın satışını istenmesi gerektiği, icra emrinin borçluya 25.02.1993 tarihinde tebliğ edildiği, davalının 15.08.1994 tarihinden satış talebinde bulunduğu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin değişen içtihatlarında; satış talebi için öngörülen iki yıllık sürenin hesabında ilk satış tarihi esas alınması gerektiğinin

belirtildiğini, her ne kadar dava konusu icra dosyasında mahkemece satış durdurulmuş, alacaklı tarafından sonradan yeni satış talebinde bulunulmuş olsa da, ilgili içtihatlar göz önünde bulundurulduğunda, **davacının süresinde olmayan satış talebi iddiasının yerinde olmadığı**, İİK. 128/a-3 bendi uyarınca kesinleşen kıymet takdirinin üzerinden iki yıl geçmedikçe yeni bir kıymet 'takdirinin istenemeyeceği, kıymet tarihi için esas alınması gereken tarihin, kıymet takdirine ilişkin yapılan keşfin tarihi olduğu, dava konusu icra dosyasındaki keşfin 02.06.2014 tarihinde yapılmış olduğu, **iki yıllık sürenin son günü olan 02.06.2016 tarihinde ihalenin yapıldığı, bu itibarla son günü de olsa İİK 128/a-3 uyarınca ihale süresinde olduğu**, 'satış ilanının belediyede usulüne uygun ilan edilmediği' bildirilmiş ise de; 27/04/2016 tarihli satış kararında 'Belediyede ilan yapılması yönünde karar verilmediğinden, yapılan belediye ilanı usulüne uygun olmasa bile, bunun ihalenin feshi sebebi yapılmasının mümkün olmayacağı, 'satış ilanının adliye divanhanesinde asılmadığı' bildirilmiş olup, aynı adliye içerisindeki icra müdürlüğünün özel ilan tahtasına ilan metninin asıldığı anlaşıldığından bu hususun ihalenin feshi olarak ileri sürülemeyeceği, 'kıymet takdiri kesinleşmeden ihalenin yapıldığı' belirtilmiş ise de, dosya arasına alınan D. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/47 E., 2016/120 K. sayılı ve 24/06/2016 tarihli kararı incelendiğinde 'dava süresinde açılmadığından kesin olarak reddine karar verildiği, kararın doğru olduğu', ihale tarihinden sonra karar verilmiş ise de, dava süreden reddedildiğinden, bu ihalenin feshini gerektirmeyeceği, **istinaf dilekçesinde gösterilen istinaf sebepleri verinde değil ise de**; HMK 355 maddesi kapsamında kamu düzenine aykırılık nedeniyle resen yapılan incelemede; 'ihale' yan başlıklı İİK. 129/1 maddesinde '...Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin %50'sini bulması ve satış isteyen alacağına rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaşılması masraflarını aşması gerekir' düzenlemesinin getirildiği, **ihalenin feshi istenen taşınmazın muhammen bedelinin 7.286.065,00 TL olduğu, taşınmazın, yapılan ihale ile alacağı mahsuben alacaklı (M.)....Ltd. Şt.'ye 3.649.500,00 TL'ye ihale edildiği, muhammen bedelin 1/2'sinin 3.643.032,50 TL olduğu, ihale bedeli ile muhammen bedelin 1/2'si arasındaki farkın 6.467,50 TL olduğu, taşınmaz üzerinde 1. dereceden ipoteki bulunan Ziraat Bankası A.Ş.'nin, İ. icra müdürlüğünün 22/4/2016 tarihli yazısı gereğince, ipotek bedelinin 7.500,00 TL olduğu, ipotekli taşınmazın satışına banka alacağı karşılanmak kaydıyla muvafakatinin bulunduğu bildirildiği, satış ve paylaşım giderlerinin incelenmesinde 690,00 TL keşif gideri, 427,00 TL posta ve tebligat gideri, 2.584,20 TL gazete ilan gideri olmak üzere toplam 3.701,20 TL, satış ve paylaşım gideri yapıldığı, Ziraat Bankasının rüçhanlı alacağı ile satış ve paylaşım giderlerinin toplamının 11.201,20 TL olduğu ihalenin en az 3.654.233,70 TL'ye yapılmasının gerekeceği, buna karşın ihalenin 3.649.500,00 TL'ye yapıldığı dolayısıyla ihale bedelinin rüçhanlı alacağı ile paraya çevrilme ve paraların paylaşılması giderini karşılamadığı görülmekle, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesince 'davanın reddine' karar verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, 'davanın kabulüne ve ihalenin feshine' karar verilmiştir...."**

Bölge Adliye Mahkemesince verilen yukarıdaki -hatalı- 'ihalenin feshi kararı', davalı-alıcı/alacaklı şirket tarafından temyiz edilmiş ve bu aşamada, her nedense,

davalı-borçlu ‘ihalenin feshi davasından’ ‘feragat’ etmiştir. Bu nedenle verilen ‘ihalenin feshi’ kararının hatalı olup olmadığı Yargıtay denetiminden geçmeden, ihalenin kesinleşmesi neticesinde ihale konusu taşınmaz alıcı/alacaklı şirket adına tescil edilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin ve doktrindeki tüm görüşlere ters düşen bir gerekçeyle ‘ihalenin feshine’ karar vermesi üzerine, davalı alacaklı/alıcı şirket vekilinin tarafımıza başvurduğunu ve Yargıtay 12. HD’ne sunulmak üzere tarafımızca bir ‘hukuki mütalâa’ (HMK.m. 293) yazılmış olduğunu ayrıca belirtelim.... Davacı-borçlu, Bölge Adliye Mahkemesi’nin ‘ihalenin feshi davasının kabulüne’ ilişkin karar vermesine karşın, davasından feragat etmiştir. Bu nedenle, söz konusu ihalenin sıhhatli olup olmadığı, Bölge Adliye Mahkemesi ve yerel mahkeme kararlarından hangisinin isabetli olduğu, hazırlamış olduğumuz önceki hukuki mütalâanın kabul görüp görmediği soruları cevapsız kalmıştır...

V- Yolsuz Tescil Nedeniyle Açılan Davadaki Süreç:

İhalenin kesinleşmesinden sonra, davacı (G.) Şirketi, “*yolsuz tescil*” nedeniyle “ihale konusu taşınmazın tapusunun iptali ile tekrar kendi adlarına tescili” için asliye hukuk mahkemesinde eldeki davayı açmıştır. Yerel mahkeme, “davanın reddine” karar verilmesi gerektiğini belirtmişse de istinaf istemi üzerine, ilgili bölge adliye mahkemesi “*işin esasına girilmesi gerektiğini*” belirterek “yerel mahkeme kararının kaldırılmasına” karar vermiştir.

VI- Yolsuz tescil nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemli somut uyuşmazlıkta;

Davacı (G.) Şirketi vekili dilekçelerinde, özetle,

-“Müvekkili şirkete ait Hatay ili, D. İlçesi Ç. Mahallesi B. Yurdu mevkiinde kain 2419 parsel sayılı taşınmazın, İ. İcra Müdürlüğünün 2016/21367 sayılı dosyasından, ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla’ kanuna ve kamu düzenine aykırı muvaazaalı ve yok hükmündeki takip sonucunda, D. İcra Müdürlüğünün 2014/675 Talimat sayılı dosyasından 02.06.2016 tarihinde yapılan muvaazaalı ihale sonucunda satıldığını”,

-“İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ihtiva etmediğini, ipoteklerin üst sınır ipoteği olduğunu, doktrinde kabul edildiği üzere, ‘üst sınırı aşan kısmın teminattan yararlanamayacağını ve adi alacak olarak genel hükümlere göre takibe konu edilebileceğini, üst sınırı aşar şekilde yapılan takibe itiraz edilmese de bu durumun değişmeyeceğini ve süresiz şikayet yoluna başvurulabileceğini’, Y.12.HD. içti-hatları uyarınca da, bu konunun ‘süresiz şikayete’ tabi olduğunun belirtildiğini, ipotek belgelerinde de ipoteğin ‘teminat ipoteği’ olduğunun öngörüldüğünü ve ‘... Bankanın ...doğmuş ve doğacak borçları...’ denildiğinden, söz konusu ipoteğin üst sınır ipoteği olduğunu, genel kredi sözleşmesi ilgili maddelerinden de sözleşme kurulduğundan, müvekkili şirketin davalı bankaya henüz doğmuş bir borcunun bulunmadığının belgelenmiş olduğunu, Noter kanalı ile gönderilen ihtarname de kat edilerek, istenen alacak miktarı 3.839,06 TL olduğunu ve 6.000 TL olarak tesis edilen ipotek miktarından az olduğunu, ipoteklerin tesisi anında bir alacak bulunmadığını ve açılacak krediler sebebiyle ileride doğabilecek alacaklar için belirli bir limitle tesis edildikleri sabit olan ipoteklerin üst sınır ipoteği olduğunu, bu takip sonucunda davalılara anapara, faiz ve masraflar olarak ödenecek azami tutarın, ipotek miktarı olan 6.000 TL ile sınırlı olduğunu, İ. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 22.02.2026 T 88/93 s. kararı ile ‘ipoteğin üst sınır ipoteği

olduğuna ve dosya alacağının 6.000 TL'yi aşamayacağına' karar verdiğini ve icra müdürlüğünün buna uygun olarak 16.11.2017 tarihli derece kararı ile davalı (M. Y.)'e 6.000 TL. ödeme yapmış olduğunu”,

-“Davalıların A. 9. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5313 sayılı dosyasından, aynı GKS, ihtarname ve ipotek belgelerine dayanmak suretiyle 6.000 TL'lik bir başka 'ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla' takip başlattıklarını, bu durumun, aynı ipotek alacağı için davalıların, biri İ. İcra Müdürlüğünün 2016/21367 sayılı dosyası, diğeri A. 9. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5313 sayılı dosyası olmak üzere, iki ayrı dosyadan mükerrer takip yaptıklarını gösterdiğini, 20.03.2024 tarihinde A. 9. İcra Müdürlüğü'ne başvuran davalıların, 2013/5313 sayılı 'ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla' yapılan takip dosyasındaki alacaklarının tamamını (M. Y.)'den, takip alacaklısı diğer davalı (R.) A.Ş. adına haricen tahsil ettiklerini bildirdiklerini ve aynı tarihli icra müdürlüğü kararı ile bu dosyanın kapatılmış olduğunu, ... toplam 6.000 TL tutarındaki 3 adet üst sınır ipoteğinin, ödeme nedeniyle konusuz kaldığı için, dava konusu İ. İcra Müdürlüğünün 2016/21367 sayılı 'ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla' yapılan takip dosyasının yasa gereği 20.03.2024 tarihinde işleminden kaldırılması gerektiğini ve bu sebeple bu dosyadaki bütün işlemlerin ve ihalenin mutlak butlan ile batıl olduğunu ve yolsuz tapu teskilinin iptali gerektiğini”

-“Davalı (M. Y.)'in ...temlik sözleşmesine istinaden aynı alacak için, genel haciz yoluyla 8.447,35 TL'lik üçüncü defa olmak üzere, mükerrer takip yapmış olduğunu”

- “...6.000 TL'lik üst sınır ipoteği olmasına rağmen, usul ve yasaya aykırı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takipte icra emri gönderildiğini...”

-“Müvekkillerine gönderilen hesap kat ihtarının usulüne uygun tebliğ edilmediğini, (doğrudan müvekkillerinin sekreterine yapılan tebligatın usulsüz olduğunu)” ve bu nedenle İİK m. 150/ı uyarınca icra emri gönderilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu”,

-“Takip dayanağı belgelerin icra dairesine sunulmadığını”,

-“Alacaklının faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15 gün içinde hesap özetlerini noter kanalıyla müvekkiline göndermediğini, bu nedenle takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcunu ihtiva etmediğinden ve usulüne uygun kat ihtarı tebliğ edilmediğinden, ödeme emri yerine icra emri gönderilmesinin usulsüz olduğunu”,

-“İcra emri tebliği (doğrudan müvekkillerinin sekreterine yapılan tebligatın) usulsüz olduğundan, takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“Faize faiz istenerek yapılan takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“Davalının talep ettiği faizin yasal dayanağı olan belgeleri takip talebi ve ödeme emrinin ekine eklenmesinin kanuna aykırı olduğunu”,

-“İİK m. 150/e uyarınca icra takibi düştüğünden, takibin yok hükmünde olduğunu”,

-“Takip konusu alacağın zamanaşımına uğramış olduğunu, muaccel bir alacak olmadığından yapılan takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“İhale edilen taşınmaz KDV’den istisna olduğu halde, %18 KDV’li olarak ihale edilmesinin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“Eksik teminat ile ihaleye katılan davalıya yapılan ihalenin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“İhale bedeli, rüçhanlı alacaklar ile paraya çevrilme ve paylaştırma giderlerini karşılamadığından, yapılan ihalenin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-İhale bedeli, verilen süre içinde ödenmediğinden, yapılan ihalenin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

“-Davalılar (M. Y.) ve (M.) Şirketi ile dava dışı (H. B.)’in aynı vekiller aracılığı ile hukuku kullanmak suretiyle müvekkili şirketi zarara uğratmak ve kıymetli taşınmazına el koymak ve ihale bedelini aralarında paylaşmak adına ihaleye fesat karıştırılmasına sebep olan, danışıklı ve hileli işlemleri hep birlikte yaptıklarını” iddia ederek “davalı (M.) adına illetten yoksun ve yolsuz yapılan tapu tescillerinin iptali ile müvekkili adına tescil edilmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise, sürüm bedellerinin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline” karar verilmesini talep etmiştir.

VII- Davalı (M.) Şirketi vekili dilekçelerinde, özetle,

-“Davacının, ihale sürecindeki yolsuzluklar nedeniyle, cebri icra yoluyla yapılan satıştan edinilen mülkiyet hakkının iptalini talep ettiğini”,

-“Davacı-borçlu adına kayıtlı taşınmazın ihalesinin, D. İcra Müdürlüğü’nün 2014/675 Talimat sayılı dosyasından müvekkiline yapıldıktan sonra, davacı-borçlu tarafından D. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/149 Esasına kayıtlı ‘ihalenin feshi’ davası açıldığını ve ‘davanın reddine’ karar verilmesi üzerine yapılan istinaf incelemesi neticesinde ‘ihalenin feshine’ karar verildiğini ve kararın temyiz edilmesi üzerine, temyiz aşamasındayken davacının davasından feragat etmiş olduğunu”,

-“Cebri icra ile edinilen taşınmaz mülkiyetini sonsuza kadar muallakta bırakacak bu tür bir davanın açılabilmesinin mümkün olmadığını, ihale sürecindeki ve bundan önceki icra muamelelerine yönelik olarak ‘şikayet’ müessesesini kullanmayan veya başvurduğu kanun yollarından feragat ederek, mevcut durumu kabullenen tarafın, meydana gelen sonuçtan kendi yararına fayda sağlamaya çalışmasının açıkça ‘hakkın kötüye kullanılması’ niteliğinde olduğunu”,

-“Davacı tarafın uzun uzadıya anlattığı, ‘bir kısım icra dosyalarındaki alacakların mükerrer olduğu’, ‘bir kısım alacak dosyalarındaki alacakların mevcut olmadığı’, ‘icra dosyalarındaki alacak miktarlarının yanlış hesaplandığı’ iddialarını öncelikle bu konulara hasren açacağı davalarda ispat etmesi gerektiğini, mevcut davanın bir menfi tespit davası olmadığını, eldeki davadaki iddiaların değerlendirilebilmesi için, davacının öncelikle dava konusu ettiği, borç miktarına veya borcun mevcut olmadığına ilişkin beyanlarını görevli ve yetkili mahkemede açacağı bir davada karar altına alması gerektiğini, bunun gibi, ihale sürecine dahi dahil olmayan, davadan 26 yıl önce tebliğ edilen

‘hesap kat ihtarının usulsüz tebliğ edildiği’ iddiası dinlenilebilir nitelikte olmadığını, icra hukukunda itirazı süreye tabi kılınan bu türden iddiaların, ilgili mahkemesine şikayet yoluyla sunulmaksızın kesinleşmesinden sonra, takibin kesinleşmediği iddiasında bulunma imkanı bulunmadığını, ilgili mahkemeye iddia konusu hakkında açılacak bir davada verilecek ‘takibin iptali’ yönündeki kararın, ihale sürecini etkileyecek mahiyette olacağını, sıkça tekrar edilen ‘muvazaalı’ ve ‘yok hükmündedir’ ifadeleri ile biten davacı iddialarının hukuki mesnedi ve dava konusu ile ilgisi bulunmadığını, hesap kat ihtarının, ödeme emrinin, hesap özetlerinin usulüne uygun tebliğ edilip edilmediğinin ilgili icra hukuk mahkemesinde incelenerek karara bağlanması gereken hususlar olduğunu, tebligat usulsüz dahi olsa, muhatabın muttali olduğu tarihin tebliğ tarihi sayılacağını da dikkate alınması gerektiğini, takip sürecinde, kıymet takdirine, borç miktarına ve sonuçta yapılan ihaleye ilişkin davalar açan davacının, bu hususlara yeni muttali olduğu iddiasının da bulunmadığını”,

-“Davacı tarafın, yine uzun uzadıya takibin düştüğü, ne anlama geliyorsa ‘YOK’ hükmünde olduğu iddialarını sıralamakta, pek çok eski tarihli, olayla ilgisiz veya değişen içtihatları dayanak göstermekte olduğunu, İ. 1. İcra Müdürlüğü’nün 1993/462 sayılı dosyası ile başlayan icra takibinde, icra emrinin borçluya 25.02.1993 tarihinde tebliğ edilmiş olduğunu ve buna göre, alacaklının 25.02.1995 tarihine kadar satış talebinde bulunması ve bu müddet içerisinde satış giderlerini ödemiş olması gerekmekte olup, başkaca incelenmesi gereken bir husus bulunmadığını, kıymet takdirinin kesinleşmesi üzerine 24.08.1994 tarihinde satış talebinde bulunulmuş ve 25.08.1994 tarihinde de satış avansının dosyaya ödenmiş olduğunu, ilk satış talebi ve satış avansının yatırıldığı tarihin ‘2 yıllık satış isteme süresi’ içerisinde olduğunu, icra müdürlüğünce, D. İcra Tetkik Mercii’nin 1994/37-44 Karar sayılı kararında *“ihalesi yapılacak taşınmazın üzerinde bulunan teferruatlarının birlikte satılmasının mümkün olmadığına karar vermesi”* karşısında, satışın yeniden şartname hazırlanmak üzere düşürülmesine karar verilmiş olduğunu ve bu kararın satışta süreleri etkileyen bir yönü bulunmadığını, alacaklının, takibe konu ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren yürürlükte bulunan İİK 150/e maddesindeki 2 yıllık satış isteme süresinde avansı da yatırılmak üzere satış talebinde bulunması gerektiğini, bunun dışında, sonraki aşamalarda takibin yenilenmesi, yeniden satış istenmesi gibi durumlarda, satışın süresinde talep edilip edilmediğinin incelenmesine yer olmayacağını, Yargıtay içtihatlarında da ‘ilgili maddede düzenlenen bir ve iki yıllık sürelerin hesabında ödeme-icra emrinin tebliğinden itibaren ilk satış talep tarihinin esas alındığının belirtildiğini (Bknz: 12. HD. 02.06.2015 T. 12585/15074; 19.04.2016 T. 4508/1157; 28.04.2015 T. 9862/11527; 16.06.2015 T. 12017/16650)”,

-“12. HD.’nin 28.03.2016 T. ve 32397/8972 sayılı içtihadı uyarınca ‘ancak gerek süreli gerek süresiz şikayetin icra takibi sonuçlanıncaya kadar, yani infaz oluncaya kadar mümkün olduğunu, takip sonuçlandıktan sonra o takibe ilişkin bir işleme karşı süresiz şikayet yoluna başvurulamayacağını”,

-“Davacının ihale alıcısından KDV alınmaması gerektiğine ilişkin beyanlarının da, ihale sürecine hazırlık işlemine yönelik olduğunu, ihalede KDV alınmaması gerektiği halde kendilerince ödenmiş olmasının, davacının menfaatini etkileyen bir husus

olmadığını, ihaleye katılımı etkilediği iddiasının da tutarlı olmadığını, defalarca ihale edilen taşınmaza hiçbir arttırmada müvekkilden başka pay süren olmadığını”,

-“7.500,00 TL ipotek bedelinin muhammen bedelin üzerine eklenmesi gerekmediğini, zira 3.646.733,70 TL olan ihale başlangıç bedelinin, 7.500,00 TL’den daha büyük olduğunu ve ipotek alacağının bu bedel içerisinden ödeneceğini, kanunun amacının rüçhanlı alacaklıların alacağının karşılanması olduğunu ve ihalenin 3.649.500,00 TL üzerinden yapıldığını, ihale bedelinin, hem muhammen bedelin yüzde ellisini, hem paraya çevirme ve paylaşırma masraflarını, hem de rüçhanlı alacaklının alacaklarını karşılamakta olduğunu, belediyenin emlak vergisi alacağının ise rüçhanlı alacak olmayıp, kanunun rüçhanlı alacaklılardan kastının ipotek alacaklıları olduğunu”,

-“İhale süreci ile ilgili danışıklılık, hileli işlem ve muvazaa iddialarının, davacının her zamanki iftiralardan ibaret olup, mahkemeleri yanıltmak gayesiyle öne sürülen mesnetsiz ifadeler olduğunu, savunma sınırları içerisinde kalmak ve hukuki olmak kaydıyla, davacı tarafın her iddiasına cevap verileceğini ancak dilekçelerdeki üslubun bu sınırları aşmamasına gayret etmek gerektiğini, davacı tarafın şirketin mevcut durumundan faydalanarak, bir şekilde gelir elde etme gayretiyle resmi makamları ve bu arada icra müdürlüklerini nasıl yanılttıkları bilgileri dahilinde olmakla birlikte, davacı tarafın aksine, dava konusu ile ilgili olmayan hususlarla mahkemenizi meşgul etme hakları bulunmadığından, burada zikredilmeyeceğini”,

-“Eksik harcın ikmal edilmesi ve harç eksikliği tamamlanmadan yargılamaya devam edilmemesi gerektiğini”,

-“Davacı dilekçelerinde davaya dayanak gösterilen, A. 9. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5313 esas sayılı dosyasında davalı müvekkilinin taraf bulunmadığını, ihale alıcısı olan müvekkilinin, İ. 1. İcra Müdürlüğünün 1993/462 sayılı dosyası ile birlikte, davacının borçlusu olduğu dosyaları temlik alan (M. Y.)’den temlik aldığını, temlik alınan icra dosyaları arasında A. 9. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5313 sayılı dosyası bulunmadığını, bu hususun ihalenin yapıldığı dosya içerisinde mevcut temlikname ile sabit olduğunu, yani, üçüncü kişi konumunda bulunan müvekkilinin işlemin tarafı olmadığını, ayrıca, icra dosyası içerisinde yer alan Beyoğlu 18. Noterliği’nin 18/04/2014 tarih ve 09602 yevmiye numaralı ‘Alacağın Temlik Sözleşmesi’ incelendiğinde görüleceği üzere; A. 9. İcra Dairesinin 2013/5313 sayılı dosyası ile ihalenin yapıldığı İ. İcra Dairesinin 2016/21623 sayılı dosyanın, temlik alacaklısı (M. Y.)’e devredilen dosyalar arasında yer almakta olduğunu, doğal olarak dosyaların temlik bedellerinin alacaklıya ödenmiş olduğunu ve ancak bu sayede dosyaların kendisine devredildiğini, yani, A. 9. İcra Dairesinin 2013/5313 sayılı dosyası dışındaki tüm dosya alacaklarının temlik eden (R.) A.Ş.’ye ödenmiş olduğunu, yapılan bu ödemelerin, ‘alacağın tahsil’ amacıyla değil, ‘temlik bedeli’ olarak yapıldığını, borçlu tarafından dosyalara yapılan bir ödeme söz konusu olmadığından, temlik işlem nedeniyle yapılan ödemelerin borcu sona erdiren bir hükmünün de bulunmadığını, alacağın ve icra dosyasının temlik edilmiş olması nedeniyle, dosyada taraf ve tasarruf ehliyeti kalmamış olan temlik eden vekilinin, icra dosyasına sunduğu beyanların da hukuki bir geçerliliğinin bulunmadığını, aynı şekilde, A. 9. İcra Müdürlüğünün dosyayı ‘haricen tahsil’ nedeniyle kapatmış olmasının da bir hükmü ve geçerliliğinin bulunmadığını”,

-“Temlik alan alacaklının daha sonra İ. İcra Müdürlüğündeki dosyayı müvekkiline temlik etmiş olduğunu, Adana İcra Müdürlüğü'ndeki dosya alacağına ilişkin temlikli bir işlem yapılmamış olduğunu”,

-“İhale ve teminat bedelinin eksik ve süresinde ödenmediğine ilişkin beyanların da dosya içeriğine uygun düşmeyen ifadeler olduğunu, ihaleye ‘alacağa karşılık’ iştirak edilmiş olup, ihale tarihindeki alacak miktarları kadar teminat ödemekten muaf olmaları ve ihale bedelinden alacaklarının mahsup edilmesinin kanun ve içtihatlar gereği olduğunu, ihale sürecinden sonra, alacaklı olunan dosyalar ile ilgili ‘takibin iptaline’ karar verilmiş olsa da bu durumun ihalenin sıhhatini etkileyen bir husus olmadığını, ihale bedelinin müvekkili tarafından süresinde ödenmiş olduğunu ve icra müdürlüğünce alacaklarının bu bedelden mahsup edilmiş olduğunu, hatta, tescil için sıra cetvelinin kesinleşmesi gerektiğinden, bu süreyi beklemek istemeyen müvekkilinin, ihalede alacağına mahsup edilen ihale bedelini de icra dosyasına yatırarak tescil işlemini sağlamış olduğunu”

belirtmiştir.

VIII- Bilindiği gibi, hukuken geçerli bir iktisap sebebine dayanmaksızın gerçekleştirilen tescil, lehine tescil yapılan kişinin mülkiyet hakkını kazanması sonucunu doğurmaz, bu durumda tescil yolsuz olur. Yani, *tescilin gerçek hak sahipliği durumuna uygun olmadığı durumlarda, bu tescil, yolsuz bir tescildir.*⁹⁷⁴ TMK m. 1024/2 hükmü, “bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan” veya “hukukî sebepten yoksun” bulunan tescilin yolsuz olduğunu düzenlemektedir. Örneğin, ilgilinin, tescil anında *ayırt etme gücüne sahip olmaması* yapılan tescili doğrudan sakatlar.⁹⁷⁵

Somut olayda olduğu gibi, ihalenin feshi davası açan ve bu davada aleyhine hüküm kurulan borçlunun, genel mahkemede *yolsuz tescil* nedenine dayalı ‘ihalenin iptali’ ile ‘ihale konusu taşınmazın tekrar kendi adına tescilini’ talep edip edemeyeceği uygulamada ve doktrinde tartışma konusu olmuştur.

Doktrinde çoğunluk görüşe göre, borçlu, bu durumda sadece ihalenin feshi isteminde bulunabilir, daha sonra tapu iptali ve tescil davası açması mümkün değildir. Yani, *“icra hukuk mahkemesinin ‘ihalenin feshi talebinin reddine’ ilişkin kararlarının kesin hüküm (HMK. m. 303) teşkil eder*⁹⁷⁶. İhalenin feshi davasına bakan icra

⁹⁷⁴ TEKİNAY, S. S./AKMAN, S./BURCUOĞLU, H./ALTOP, A. Tekinay Eşya Hukuku, 5. Bası, 1989, s: 348, 410; OĞUZMAN, M. K./SELİÇİ, Ö./OKTAY Ö. S. Eşya Hukuku, 21. Baskı, 2018, s: 259; ÜSTÜNDAĞ, S. Tapu Kütüğünün Tashihi Davası, 1959, s: 43; NOMER, H./ERGÜNE, M. S., Eşya Hukuku, 8. Bası, 2020, s: 179; KURT, E. Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, 2004 s. 31; ÖZDEMİR, H./BİLDİR, M. Borçlunun İhale Alıcısına Karşı Tapu Sicilinin Düzeltilmesini Talep Etmesinin Yerindeligi, İzmir Barosu Dergisi, Ağustos 2022, s. 64.

⁹⁷⁵ ÖZDEMİR, H./BİLDİR, M. age. s. 64. – SİRMEN, A.L. Eşya Hukuku, 5. Baskı, 2017, s: 225 – ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 10. Baskı, 2023, s: 819

⁹⁷⁶ KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013 s:722 – ARSLAN, R./YILMAZ, E./TAŞPINAR AYYAZ, S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, s:353 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2014, 3. Baskı, C:2, C:1, s:403; C:3, s:5093 – MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 2016, s:506 – ARSLAN, R. Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, 1977, s:66 – PEKCANITEZ, H./SİMİL, C. İcra ve İflas Hukukunda Şikayet, 2. Baskı, 2017, s:452 - DOMANIÇ, H. Hukukta Kaziyyei Muhkeme ve

mahkemesi diğer hukuk mahkemelerinin sahip olduğu yetkiden daha fazlasına sahip olduğu gibi, *tarafaların ikrarıyla bağlı olmadan, taraflardan ayrı olarak kendiliğinden araştırma yaparak yargılamayı yürütebilmektedir*, yani Yargıtayın kabul ettiğinin aksine *ihalenin feshi istemine bakan icra mahkemesinin bu konuda yaptığı inceleme, şekilci ve yüzeysel değildir...*⁹⁷⁷ İhalenin feshi davasından sonra borçluya tapu iptali tescil davası açma imkânı tanınması *cebrî artırmaları imkânsız kılabilir*.⁹⁷⁸ Aksi görüşün kabul edilmesi durumunda, *hukukî güvenlik ilkesi ihlal edilir, icra mahkemesinin karar verme yetkisinin genel mahkemeye devredilmesi, görev kurallarına ve tabîi hâkim ilkesine aykırılık oluşturur*.⁹⁷⁹

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, doktrindeki görüşlere paralel olarak, “*icra hukuk mahkemesinin ‘ihalenin feshi talebinin reddine’ ilişkin kararlarının kesin hüküm teşkil edeceğini*” kabul etmektedir.⁹⁸⁰ Buna karşın tapu iptali ve tescil nedenine dayalı davaları temyizden inceleyen **Yargıtay 1. Hukuk Dairesi** /ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu)⁹⁸¹, ihalenin feshini talep etmeden veya ihalenin feshi talebi reddedilmiş olsa bile ihale alıcısına karşı yolsuz tescil nedenine dayalı dava açılabilceği görüşündedir.

IX- Somut uyuşmazlıkta; davacının icra mahkemesine yaptığı başvuru sonucunda verilen kararı istinaf mahkemesi olarak inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince “ihalenin feshi isteminin kabulüne” karar verdiğini belirtmiştik. Bölge Adliye Mahkemesince lehine verilen karara karşın, davacının bu davasından feragat etmesi düşündürücüdür... Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararı davalı (alacaklı/alıcı) tarafından temyiz edilmişse de, -temyiz incelemesi yapılmadan- davacı borçlunun feragati nedeniyle ‘davanın reddine’ karar verilmiştir.

Bilindiği gibi, *feagat, kesin hüküm gibi sonuç doğurur* (HMK m. 311). Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun⁹⁸² belirttiği üzere, “Davadan feragat ile dava konusu uyuşmazlık esastan sona ermiş olur, bu nedenle mahkeme henüz feragat nedeniyle davanın reddine karar vermemiş olsa bile davacı feragatten dönemez; feragati ile bağlıdır. Feragat, ıslah yolu ile dahi hükümsüz kılınmaz... Ancak irade bozukluğu hâllerinde feragatin iptali istenebilir.”

Davalı alacaklı/alıcının, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin İİK’nun 129. maddesine dayalı olarak verdiği hatalı kararı temyiz etmesi üzerine, davacı, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin bu kararı büyük ihtimalle bozacağı düşüncesiyle ve ihale bedeli olan **3.649.500,00 TL’nin %10’u oranında para cezası ile** karşı karşıya kalmamak adına ihalenin feshi davasından feragat etmiş olabilir.... Anayasa Mahkemesi 22.11.2012 T. 68/182 s. kararı ile “İİK’nun 134. maddesinin ikinci fıkrasında ihalenin

Nisbi Tesiri, 1964, s:18 – **COŞKUN, M.** Açıklamalı-İçtihatlı İİK. 2016, C:2, 5. Baskı, s: 2759 – **ERCAN, İ.** age., s:827

⁹⁷⁷ **SİRMEN, L./TAŞPINAR-AYVAZ, S.** Yargıtay Kararlarına Göre İhale Feshedilmeksizin Sicilin Düzeltilmesi Davası Açılması, Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri, Ed. Tuğçe Tuzcuoğlu, A. Hulki Cihan, 2019, s: 519.

⁹⁷⁸ **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 5. Baskı, Ankara, s: 325.

⁹⁷⁹ **ÖZDEMİR, H./BİLDİR, M.** age. s. 85 vd.

⁹⁸⁰ Bknz: 12. HD. 06.12.2018 T. 12146/12974; 22.02.2016 T. 33299/4629; 24.05.2011 T. 11807/10306 vb. (www.e-uyar.com)

⁹⁸¹ Bknz: HGK. 17.10.2019 T. 1-1279/1070 (www.e-uyar.com)

⁹⁸² Bknz: HGK. 22.03.2023 T. (14)7-462/247 (www.e-uyar.com)

feshi davasının reddi halinde öngörülen -ihale bedelinin- yüzde onu oranındaki para cezasının Anayasa'ya aykırı olmadığını" belirtmiştir. Bu durumda, borçlunun, tekrar, genel hükümlere dayalı yolsuz tescil davası açabilmesinin mülkiyet hakkının korunması ilkesine bağlamak ne kadar isabetli olur tartışmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, mülkiyet hakkı, sadece dava konusu taşınmazın eski maliki değil, son maliki açısından da korunması gereken bir haktır. Nitekim, ihale alıcısı (M.) Şirketi temlik alacaklısı konumunda olup, davacı borçlu şirketin (temlik eden) bankaya ve dolayısıyla davalı şirkete borcu bulunduğu sabittir. Davalı şirket muvazaaya dayanmayan gerçek bir alacağı temlik alıp daha sonra dava konusu taşınmazı ihalede (alacağına mahsuben) satın almıştır. Yargıtay, doktrindeki görüşlerin aksine ihalenin feshi isteminin reddinden sonra yolsuz tescil nedeniyle dayalı tapu iptali tescil davasının açılabilceği görüşünderse de, somut uyuşmazlıkta, **ihalenin feshi isteminden kendi özgür iradesiyle feragat eden, yani, ihalenin feshine ilişkin uyuşmazlığın esastan sona ermesine neden olan davacı şirketin**, tekrar aynı sebeplerle, bu kez asliye hukuk mahkemesinde ihalenin iptalini talep edebileceğini kabul etmek ne *usul ekonomisi*, ne *hukuki güvenlik ilkesi* ne de *mülkiyet hakkının korunması* ilkesiyle bağdaşmaz.

Aşağıda, davacı borçlu şirketin dayandığı, tescili yolsuz hale getirdiğini iddia ettiği, "ihalenin feshi/iptali" sebeplerini incelemeye çalışacağız:

XI- "İhale bedelinin rüçhanlı alacaklar ile paraya çevrilme ve paylaşırma giderlerini karşılamadığı" iddiası:

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın gerek "**birinci artırmada**" ve gerekse "**ikinci artırmada**" ihale edilebilmesi için, teklif edilen bedelin hem taşınmazın kıymetinin % 50'sini ve hem de ipotek bedelini karşılaması gerekir mi?

Gerek **doktrinde** ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında** "bunlardan hangisi fazla ise, teklif edilen bedelin sadece taşınmazın kıymetinin yüzde ellisini veya ipotek bedelini karşılaması (ve ayrıca satış ve paylaşırma masraflarını da karşılaması) yeterli olacağı, ayrıca teklif edilen bedelin hem taşınmazın kıymetinin yüzde ellisini ve hem de ipotek bedelini birlikte karşılaması gerekmeyeceği" belirtilmektedir.

Doktrinde bu konuya ilişkin görüşler şu şekilde ifade edilmiştir:

"Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın "**birinci artırmada**" ihale edilebilmesi için, teklif edilen bedelin hem taşınmazın kıymetinin % 50'sini ve hem de ipotek bedelini karşılaması gerekmez. Bunlardan hangisi fazla ise, onu karşılaması yeterlidir..."⁹⁸³

"...İhalenin yapılabilmesi için satış bedelinin malın tahmin edilen değerinin yüzde ellisini veya satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılardan

⁹⁸³ UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. a.g.e., C:2, s: 2268 - UYAR, T. İcra Hukukunda İhale ve İhalenin Bozulması, 3. Baskı, 2002, C: 1, s: 592 vd. - UYAR, T. İcra Hukukunda İhale ve İhalenin Bozulması, 2. Baskı, 1988, s: 330 vd. - UYAR, T./KALE, S./UYAR, C. İhale ve İhalenin Feshi, 2025, s: 448

hangisi fazla ise onu karşılması, ayrıca her iki durumda da satış ve paylaştırma giderlerini karşılması gerekir..."⁹⁸⁴

"Birinci artırmada taşınmazın ihale edilebilmesi için, artırma bedelinin muhammen kıymetin yüzde ellisi ile rüçhanlı alacakların ve satış ve paylaştırma masraflarının toplamını geçmesi şart değildir. Artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde ellisini bulmuş ve bu bedel rüçhanlı alacaklar toplamından satış ve paylaştırma masraflarını karşılıyor ise, taşınmaz muhammen kıymetin en az yüzde ellisini teklif etmiş olan kişiye (alıcıya) ihale edilir."⁹⁸⁵

"Yargıtayın benimsediği ve bizim de katıldığımız bir görüşe göre, mahcuz taşınmazın icra müdürü tarafından tahmin ve takdir edilen (muhammen) kıymetinin % 50'si ile alacağı, satışı isteyen alacaklının alacağına nazaran rüçhanlı olan alacaklıların, taşınmaz ile temin edilmiş muaccel alacakları toplamı karşılaştırılır. Bu iki kalemden hangisi daha fazla ise ona, taşınmazın paraya çevirme ve paylaştırma masrafları eklenir. Bulunan bu miktar, birinci artırmada ihalenin yapılabilmesi için teklif edilmesi gereken en düşük bedel olup, buna asgari ihale bedeli denir. Diğer bir deyişle, artırmada teklif edilen en yüksek peye ihalenin yapılabilmesi için, bu peyin karşılması gereken en düşük meblağ, asgari ihale bedeli olup, en yüksek pey bu miktardan az ise ihale yapılamaz."^{986 987}

"...Birinci artırmada taşınmazın ihale edilebilmesi için, artırma bedelinin taşınmazın muhammen (tahmin olunan) değerinin yüzde ellisini bulmuş olması ve bu bedelin rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olması ve satış ile paylaştırma masraflarını karşılıyor olması halinde taşınmaz, tahmini değer en az yüzde ellisini teklif etmiş olan kişiye (alıcıya) ihale edilir."⁹⁸⁸

Doktrinde aynı doğrultudaki diğer görüşler için bkz: **KARSLI, A.** İcra ve İflas Hukuku, 3. Baskı, 2014, s: 341; **ERTURGUT, M.** İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, 2000, s:102; **COŞKUN, M.** Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, 5. Baskı, C:2, 2016, s: 2611; **KARMIŞ, E.** Satış, Satışın İptali, C:2, 2015, s: 976 vb.

Yüksek mahkeme de bu konuda,

"İhale bedelinin satışa konu taşınmazın *muhammen değerinin % 50'si* ile o mal ile güvence altına alınan ve satış isteyen *alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından hangisi fazla* ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiğini"⁹⁸⁹

⁹⁸⁴ **PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / ÖZEKES, M.** a.g.e., s: 364 - **PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / ÖZEKES, M.** İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı), 3. Bası, 2016, s: 261

⁹⁸⁵ **KURU, B. / ARSLAN, R. / YILMAZ, E.** İcra ve İflas Hukuku, 27. Baskı, 2013, s: 335

⁹⁸⁶ **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, C:1, 2013, s: 833 vd.

⁹⁸⁷ **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 2016, s: 138

⁹⁸⁸ **ARSLAN, R. / YILMAZ, E. / AYVAZ, S. T.** İcra ve İflas Hukuku, 2. Baskı, 2016, s: 326

⁹⁸⁹ Bknz: 12. HD. 19.01.2023 T. 12919/317. Ayrıca bkz: 12. HD. 29.05.2024 T. 3341/5505 (www.e-uyar.com)

“İİK 129/2 hükmünden anlaşılması gerekenin, satış bedelinin muhammen bedelin %40’ı ile paraya çevirme ve paylaşırma masraflarını karşılaması ve var ise ayrıca da rüçhanlı alacağın üzerinde olmasının yeterli olacağı, yasadan amaçlananın bu olduğu belirgin olduğu halde, **satış bedelinin, hepsinin toplamı üzerinden olması gerekmediğini**”⁹⁹⁰

“İİK. 129/II uyarınca, taşınmazın ikinci ihale günü satılabilmesi için, artırma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin=ileri sürülen en yüksek peyin) taşınmazın tahmin edilen değerinin % 40’ını bulması, satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa, onların toplamından fazla olması ve ayrıca paraya çevirme ve paylaşırma masraflarını da karşılaması gerekeceğini (yoksa; **artırma bedelinin bunların hepsinin toplamından fazla olması gerekmediğini**)”⁹⁹¹

belirtmektedir.

Yargıtayın bu konuya ilişkin içtihatlarında **ve doktrindeki** görüşlerde belirtildiği gibi; “üzerinde satışı istemiş olan alacaklı dışında, üçüncü bir kişi lehine ipotek bulunan bir taşınmazın ‘gerek birinci ve gerekse ikinci artırmada’ icra dairesince satılabilmesi için, teklif edilen (ileri sürülen) en yüksek peyin **hem ‘taşınmazın kıymetinin yüzde ellisini’ ve hem de ‘taşınmazın üzerindeki ipotek miktarını’** (ve ayrıca satış/paylaşırma masraflarını) karşılması gerekmeyip; satışın yapılabilmesi için, ileri sürülen en yüksek peyin ‘**taşınmazın kıymetinin yüzde ellisi**’ ile ‘**taşınmazın üzerinde bulunan ipotek miktarı**’ndan hangisi fazla ise bunu ve ‘satış/paylaşırma masrafları’nı karşılaması yeterlidir.

Bu nedenle somut olayda; takdir edilen kıymeti 7.286.065,00 TL olan dava konusu taşınmazın -yapılan birinci artırmada- ipotek bedelinden (7.500,00 TL’den) daha yüksek olan ve *taşınmazın değerinin yüzde ellisi* olan 3.643.032,50 TL ile 3.701,20 TL olan *satış ve paylaşırma giderlerini* karşılayan **3.649.500,00 TL**’ye ihale edilmiş olmasında İİK.’nün 129/I,c:3 maddesine aykırılık bulunmamaktadır. Sonuç olarak, ihale İİK m. 129’a ve karşılama prensibine uygun yapıldığından, bu iddiaya dayalı “*yolsuz tescil*” istemi yerinde değildir.

XI- Usulsüz Tebligat İddiaları ve Buna Bağlı Diğer İddialar:

İcra ve iflas işlerinde tebligat konusu, hem İİK. mad. 21’de ve hem de İİK. mad. 57’de düzenlenmiştir. Her iki maddede de “icraya ait tebliğlerde, Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı” belirtilmiştir.

Tebliğat, usulsüz de yapılmış olsa, hükümsüz sayılmaz. Usulsüz tebligata rağmen, muhatap bunu öğrenmişse, tebliğ geçerli sayılır. Bu durumda, muhatapın belirttiği tarih, “tebliğ tarihi” olarak kabul edilir (Teb. K. mad. 32/II, Teb. Tüz. mad. 51/II; Teb. Yön. mad. 53/II). Muhatap, usulsüz tebligatı öğrenmemişse, tebligat yapılmamış sayılır (Teb. Tüz. mad. 51; Teb. Yön. mad. 53). Muhatapın usulsüz tebliği öğrenip öğrenmediği ve öğrenmişse bunun tarihi, başka bir belge yoksa, muhatapın beyanına göre tespit edilir.⁹⁹²

⁹⁹⁰ Bknz: 12. HD. 20.01.2014 T. 35291/1176 (www.e-uyar.com)

⁹⁹¹ Bknz: 12. HD. 27.1.2006 T. 23749/1144 (www.e-uyar.com)

⁹⁹² Bknz: 12. HD. 13.12.2011 T. 11117/28597; 03.11.2011 T. 5109/21341; 24.02.2011 T. 20011/1874; 22.02.2011 T. 20858/1421; 15.09.1992 T. 2966/10311 (www.e-uyar.com)

Tebliğatın usulsüzlüğü nedeniyle -7 günlük şikayet süresi içinde⁹⁹³ şikayet yoluna başvuran muhatap en geç “şikayet tarihinde tebligatı öğrenmiş” sayılacağından, o tarihte usulsüz tebligat, geçerli tebligata dönüşür. Bu bakımdan, tebliğ ile başlaması gereken süreler, şikayet tarihinden itibaren işlemeye başlayacağından, tebligatın usulsüzlüğünü ileri sürerek, iptalini isteyen muhatapın aynı zamanda takip ya da borca karşı ileri süreceği itirazlarını da birlikte ileri sürmesi gerekir. Çünkü, takip ya da borca karşı ileri süreceği itirazları bildirme süresi, “usulsüz tebligatın iptali” tarihinden değil, “usulsüz tebligatı öğrendiği” tarihten itibaren işlemeye başlamıştır.⁹⁹⁴

Yüksek mahkeme bu konuda;

-“Usulsüz tebliğ işlemini öğrenen muhatapın, bu tebliği öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde şikayet yolu ile tebligatın usulsüzlüğünü icra mahkemesi önüne getirmesinin gerekli olduğunu”⁹⁹⁵

-“7201 sayılı Kanunu'nun 32. maddesi gereğince tebligatın usulsüz olması halinde muhatapı tebliğden haberdar olmuş ise muteber sayılacağından, kıymet takdiri tebliğ işlemi usulsüz olsa bile borçlu öğrendiği tarihten itibaren yasal sürede kıymet takdirine itiraz etmediğinden kıymet takdirinin kesinleşmiş olacağını”⁹⁹⁶

-“Komşunun, apartman görevlisi veya yöneticisi gibi kimselerin muhatapın işe gittiği ‘çarşıya çıktığı’ gibi beyanlarının muhatapın tebliğ adresinden geçici olarak ayrıldığını kabul etmek için yeterli olduğunu- Tebligat, Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak yapılmış olup mevzuatta haber verilen komşunun adresinin yazılacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından usulsüz tebliğ şikayetinin reddine karar verilmesi gerekeceğini”⁹⁹⁷

-“Usulsüz tebliğ işlemini öğrenen muhatapın bu tebliği öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde şikayet yolu ile tebligatın usulsüzlüğünü icra mahkemesi önüne getirmesi gerektiği ve muhatapın, şikayet dilekçesinde öğrenme tarihi bildirmemiş ise, en geç şikayet tarihinde usulsüz tebligatı öğrendiğinin kabulü gerektiğini”⁹⁹⁸

-“Borçlu vekilinin icra memurluğuna başvurarak, ödeme emri, takip konusu çek ve ödeme emrinin tebliğine ilişkin bütün tebliğ mazbatalarının fotokopilerini talep ettiği ve şikayet dilekçesinde sadece ödeme emri tebliğ işlemini şikayet konusu yaptığı ve 103 davetiyesi tebliğ işleminin usulsüzlüğüne yönelik bir iddiada bulunmadığı ancak duruşmada 103 davetiyesinin tebliğinin usulsüz olduğunu ileri sürdüğü görülmekle, en geç anılan davetiyesinin tebliğ edildiği tarihte takibi öğrendiğinin kabulü ile şikayetin süre aşımı nedeniyle reddi gerektiğini”⁹⁹⁹

-“Borçlu vekili tarafından ‘kıymet takdirinin düşük takdir edildiği, bilirkişi raporunun usulsüz tebliğ edildiği’ belirtilmişse de davacı borçlunun en geç usulüne uygun

⁹⁹³ Bknz: 12. HD. 26.09.2011 T. 1751/16673; 29.09.2011 T. 919/17102; 30.03.2001 T. 4560/5511; 02.10.2000 T. 12885/14033; 24.04.2000 T. 6047/6613 vb.

⁹⁹⁴ **OSKAY, M.** Tebligat Hukuku ile İlgili Sorunlar (Yarg. D. 1995/4) s:507

⁹⁹⁵ Bknz: 12. HD. 19.09.2018 T. 8016/8367 (www.e-uyar.com)

⁹⁹⁶ Bknz: 12. HD. 21.11.2012 T. 23933/34157 (www.e-uyar.com)

⁹⁹⁷ Bknz: 12. HD. 09.09.2024 T. 1667/6913 (www.e-uyar.com)

⁹⁹⁸ Bknz: 12. HD. 26.12.2017 T. 25802/16211 (www.e-uyar.com)

⁹⁹⁹ Bknz: 12. HD. 05.07.2017 T. 4877/10182 (www.e-uyar.com)

olarak tebliğ edilmiş olan satış ilanının tebliği ile birlikte kıymet taktirinden haberdar olduğu, İİK m. 16/1 uyarınca yasal yedi günlük sürede icra mahkemesi nezdinde şikayet yoluna başvurmadağı anlaşıldığından, bu hususun artık ihalenin feshi nedeni olarak incelenip dinlenilmesine imkan olmadığı”¹⁰⁰⁰

-“Kıymet takdir raporunun usulsüz tebliği şikayetin de usulüne uygun satış ilanı tebliğinden itibaren süresi içinde şikayet edilmediği anlaşıldığından, ihalenin feshi isteminin reddi gerektiğini”¹⁰⁰¹

belirtmektedir...

Somut uyuşmazlıkta; (ihalenin feshi istemine bakan ilk derece mahkemesi ile bölge adliye mahkemesinin kabulünde olduğu üzere) **satış ilanı, borçlu şirketin avukatına Tebligat Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.** İİK m. 127 uyarınca, taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (varsa vekiline) tebliğ edilmelidir.¹⁰⁰² Vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur (7201 sayılı Tebligat Kanunu m. 11; Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 18). Satış ilanı borçlu şirkete (vekiline) usulüne uygun tebliğ edilmiş olduğu gibi, borçlu şirketin icra mahkemesine süresinden sonra yapmış olduğu kıymet takdirine itiraz başvurusu da bulunmaktadır. Tüm bunlara karşın, borçlu şirket 'icra emri tebliğinin usulüz olduğuna' dair icra mahkemesine başvurmamıştır... Yukarıda belirttiğimiz gibi, tebligatın usulsüzlüğü nedeniyle -7 günlük şikayet süresi içinde¹⁰⁰³ şikayet yoluna başvuran muhatap en geç “şikayet tarihinde tebligatı öğrenmiş” sayılacağından, o tarihte usulsüz tebligat geçerli tebligata dönüşür. Bu nedenle, somut olayda, **borçlu şirket vekiline tebligat yapıldığında (veya, eğer daha erken ise, borçlu şirketin kıymet takdirine ilişkin şikayette bulunduğu tarihte) önceki tebligatlar usulsüz olsa da geçerli hale gelmiştir.**

Somut uyuşmazlıkta, örneğin; “grafoloji ve sahtecilik uzmanlarından aldırılan bilirkişi raporuna göre, ödeme emri tebliğ mazbatasındaki imzanın davacı elinden çıkmadığı kanaatinin bildirildiği, davalının 2 adet muvaazalı borç senedi düzenleyerek davacı aleyhine icra takibi başlattığı ve icra takibinde davalıya çıkarılan tebligatların usulüne uygun olmadığı uyuşmazlıkta; cebri ihale ile devralan davalılar adına oluşan kaydın hukuki temelden yoksun olup, yolsuz tescil niteliğinde bulunduğunu, davalı ve oğlu olan diğer davalının yolsuz tescili bilen ve bilmesi gereken kişi konumunda bulunduğunu ve TMK m. 1023'ün korumasından yararlanamayacağı”¹⁰⁰⁴ iddia ve ispat edilseydi, davacının yolsuz tescile dayalı iddiaları dinlenebilirdi. Oysa, somut olayda, en geç, davacı borçlu şirket vekiline yapılan tebligat ile icra takibine ilişkin tüm tebligatlar geçerli hale gelmiş olup borçlu şirket bu konuda icra mahkemesine usulsüz tebligat şikayetine ilişkin başvuruda bulunmayı tercih etmemiştir.

¹⁰⁰⁰ Bknz: 12. HD. 25.01.2023 T. 12914/487 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁰¹ Bknz: 12. HD. 18.01.2023 T. 12916/286 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁰² Bknz: 12. HD. 08.11.2023 T. 4267/7263; 12. HD. 27.09.2022 T. 8343/9379 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁰³ Bknz: 12. HD. 26.09.2011 T. 1751/16673; 29.09.2011 T. 919/17102; 30.03.2001 T. 4560/5511; 02.10.2000 T. 12885/14033; 24.04.2000 T. 6047/6613 vb.

¹⁰⁰⁴ Bknz: 1. HD 1.10.2019 T. 5930/4918 (www.e-uyar.com)

Davacı borçlu şirketin “icra emrinin usulsüz tebliğ edildiğine” ilişkin usul ve yasa uygun bir başvurusu olmadığı gibi, ihalenin hazırlık aşamasında sessiz kaldığı şikayet konusu yapmadığı, icra hukukuna ilişkin diğer iddialarının dinlemesi de mümkün değildir. Bu anlamda, davacı borçlu şirket, “*faize faiz istenerek yapılan takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu*” iddia etmişse de, **Yargıtayın** kabul ettiği gibi, “işlemiş faizin fahiş olup olmadığı hususu takibin şekline göre *itiraz veya şikayet* konusu yapılmalıydı”.¹⁰⁰⁵ Gerçekten **Yüksek mahkeme** “borçlunun yetkiye, borca ve faize ilişkin itirazlarını İİK m. 62/1 uyarınca, takibin şekline göre, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra müdürlüğüne yapılması gerektiğini, ancak ihtar gönderilmeyerek borcun muaccel olmadığına, takip koşulunun oluşmadığına yönelik iddiaların ise İİK m. 16 uyarınca şikayet niteliğinde olup icra mahkemesince incelenmesi gerekeceğini”¹⁰⁰⁶ belirtmektedir.

Davacı borçlu şirket vekili; “takip dayanağı belgelerin icra dairesine sunulmadığını” belirtmişse de, bu iddialara dayalı olarak yolsuz tescil nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemli açılan davanın dinlenemeyeceği kanısındayız. Çünkü bu iddianın şikayet mercii ve süresi bellidir: **Yüksek mahkeme** bu konuda;

-“İİK m. 58’e dayalı olarak takip dayanağı belgenin takip dosyasına sunulmadığına ilişkin iddianın İİK m. 16 gereğince 7 günlük şikayet süresine tabi olduğunu”¹⁰⁰⁷

-“Belge aslı veya suretinin icra kasasında bulunmadığı ve borçluya tebliğ edilmediğine dair İİK. m. 58/III’den kaynaklanan şikayetin, 7 günlük süreye tabi bulunduğunu”¹⁰⁰⁸

-“Alacak belgesine dayalı olarak yapılan ilamsız takipte belgedeki imzaya ve bu imzanın şirket yetkilisine ait olmadığına yönelik yasal süresi içerisinde herhangi bir itiraz ve takip dayanağı belgenin kendilerine gönderilmediğine ilişkin şikayette bulunulmadığından bilahare itirazın kaldırılması yargılaması sırasında belgeye yönelik itirazda bulunulamayacağını”¹⁰⁰⁹

-“Takip dayanağı belgelerin ödeme emrinin ekine eklenmemesi üzerine ödeme emrinin iptali istemiyle icra mahkemesine şikayette bulunulmaması halinde bu hususun itirazın kaldırılması aşamasında değerlendirilemeyeceğini”¹⁰¹⁰

-“İcra takibinin dayanağı olan belgenin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmediğine ilişkin şikayetin ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde yapılması gerekeceğini”¹⁰¹¹

belirtmektedir.

¹⁰⁰⁵ Bknz: 12. HD. 03.06.2024 T. 670/5731 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁰⁶ Bknz: 12. HD. 14.03.2024 T. 5473/2502 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁰⁷ Bknz: 12. HD. 30.03.2023 T. 9312/2205 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁰⁸ Bknz: Bknz: 12. HD. 12.12.2011 T. 10446/31362 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁰⁹ Bknz: 12. HD. 24.09.2012 T. 10574/27430; 16.10.2012 T. 12192/29667 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹⁰ Bknz: 12. HD. 17.09.2012 T. 8764/26542 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹¹ Bknz: 12. HD. 02.04.2012 T. 25853/10564; 12.06.2012 T. 4123/20128; 27.11.2012 T. 14314/35198; 22.11.2012 T. 16725/34389 (www.e-uyar.com)

Yüksek mahkemenin bu içtihatları gözetildiğinde, **davacının yapması gereken bu konuda süresinde icra mahkemesine şikayet yoluna başvurmak**tı. Yoksa, söz konusu icra takibi kesinleştikten ve ihale gerçekleştirildikten sonra, bu iddia ne ihalenin feshi sebebi olabilir ne de ihale neticesinde yapılan tescil, bu nedenle yolsuz hale gelir.

Benzer şekilde, davacı borçlu şirket bugüne kadar, “kendisine gönderilen hesap kat ihtarinin usulüne uygun tebliğ edilmediğini ve bu nedenle İİK m. 150/ı uyarınca icra emri gönderilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu” veya “ipoteğin türü nedeniyle icra emri gönderilemeyeceği” iddiasıyla icra mahkemesine herhangi bir başvuruda bulunmamıştır. Oysa borçlu şirket bu konuda bir başvuruda bulunsaydı ve iddiasının isabetli olduğu ortaya çıksaydı, ihalenin durdurulması mümkündü¹⁰¹². Buna karşın, süresinde yapılmayan başvurunun dinlenmeyeceği de açıktır. **Yüksek mahkeme** de aynı görüştedir: ‘**Hesabın kat edilmesine yönelik iddia, ayrı bir şikayet konusu olup fesih nedeni olmaz**’.¹⁰¹³

Yeri gelmişken, İcra ve İflas Kanunumuzun alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesine hizmet eden 363 ve 364. maddelerine değinmekte fayda görüyoruz: “İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz” (İİK m. 363/IV, c.1). “Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.” (İİK m. 364/III). Borçlu, ihalenin feshi davasından ve yolsuz tescil davasından önce yapacağı başvurular ile icra hukukuna yönelik hatalı olduğunu düşündüğü hususları gündeme getirebilir, bu konudaki başvuruları ciddiye alındığında *icra takibinin* veya *satışın durdurulmasını* sağlayabilirdi.

Yüksek mahkeme bu konuda,

“Şikayetçi borçluların icra mahkemesine başvurusu, sair nedenlerin yanı sıra ‘takibin mükerrer olduğu’ iddiasına dayalı ‘takibin iptali’ istemli şikayet olup, bu kararın istinaf başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılmasının İİK m. 363/4’ e aykırılık teşkil edeceğini”¹⁰¹⁴

“Takibe itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilmeyeceğini”¹⁰¹⁵

belirtmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, icra takibinin tarafları, icra mahkemesine şikayet yoluna başvurmamış, kesinleşen icra takibinde dava konusu taşınmaza yapılan kıymet takdirinin de kesinleşmesi üzerine gerekli ilanlar yapıldıktan sonra cebri ihale gerçekleştirilmiştir.

İhale hazırlık aşamasında sessiz kalan taraflar, daha sonra bu dönemde var olduğunu düşündükleri bir eksiklik veya hata nedeniyle ‘ihalenin feshini’ talep edemez. **Yüksek mahkeme** örneğin, KDV konusunda, “KDV oranı ile satış ilanına dair iddiaların satışa hazırlık aşamasına ilişkin olup ihale öncesi satışa hazırlık işlemlerine ilişkin olarak şikayet konusu edilmediği müddetçe ihalenin feshi davasında öne sürülmesi

¹⁰¹² Bknz: 12. HD. 13.06.2024 T. 3295/6351 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹³ Bknz: Bknz: 12. HD. 19.01.2023 T. 12917/318 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹⁴ Bknz: 12. HD. 04.12.2024 T. 4961/10234 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹⁵ Bknz: 12. HD. 14.03.2024 T. 847/2501; 12. HD. 29.02.2024 T. 474/1988 (www.e-uyar.com)

halinde ihalenin feshine karar verilmesinin mümkün olmadığını¹⁰¹⁶ birçok kararında açıkça belirtmektedir. Bu konuda bir hata olduğu düşünülüyordusa davacı borçlu veya davalı alacaklı satıştan önce icra dairesine veya icra mahkemesine başvurmalıydı...

XII- İİK m. 150/3 uyarınca icra takibi düştüğünden, takibin yok hükmünde olduğu iddiası:

Bu konuda, (ihalenin feshi davasına bakan) icra mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi, “dava konusu icra takibinin 17.02.1993 tarihli olduğunu, takip tarihinde yürürlükte olan İİK m. 150/e bendi uyarınca icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren iki yıllık üzere içerisinde taşınmazın satışını istenmesi gerektiği, icra emrinin borçluya 25.02.1993 tarihinde tebliğ edildiğini, davalının 15.08.1994 tarihinden satış talebinde bulunduğunu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin içtihatlar uyarınca satış talebi için öngörülen iki yıllık sürenin hesabında ilk satış tarihi esas alınması gerektiğini, bu nedenle davacının süresinde olmayan satış talebi iddiasına itibar edilmediğini” belirtmiştir.

Gerçekten **Yargıtay** bu konuda;

-“İİK. mad.150/e uyarınca ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren iki sene (şimdi; bir sene) içinde istenmesi satışın istenmesi gerektiğini- İki (şimdi; bir) yıllık sürenin hesabında, ödeme ya da icra emrinin tebliğinden itibaren ilk satış talebinin tarihi esas alınacağını”¹⁰¹⁷

-“İlk satış talebinin yasal süresinde yapılması halinde, İİK. mad. 150/e uyarınca takibin düşmesinin söz konusu olmadığını”¹⁰¹⁸

-“Örnek 6 numaralı ödeme emrinin tebliğ edilmesi üzerine, taşınmazın satışının istenmesi ve satış kararı verildikten sonra ihalenin feshi davasının açıldığı somut olayda; ilk satış talebi yasal süresinde yapıldığına ve satış talebinin geri alınması da söz konusu olmadığına göre, sonraki satış talebinin bir yıllık sürede olmaması sonuca etkili olmayıp, yasada belirtilen sürenin satış talebi için öngörülmesi karşısında; satışın aynı süre içerisinde yapılmamış olmasının, usulüne uygun satış talebini ortadan kaldırmadığı gibi takibin İİK'nun 150/e maddesi gereğince düşmesi sonucunu da doğurmayacağını”¹⁰¹⁹

belirtmektedir.

Belirtilen nedenlerle, davacı borçlu şirketin, **İİK m. 150/3 uyarınca icra takibi düştüğünden, takibin yok hükmünde olduğu iddiası** da dinlenemez.

XIII- Eksik teminat ile ihaleye katılan davalıya yapılan ihalenin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğu iddiası:

Bilindiği gibi, ihaleye kural olarak *teminat* karşılığında katılınabilir. Ancak, ihaleye katılan kişinin ihale konusu taşınmaz üzerinde haczi/ipoteği bulunması halinde

¹⁰¹⁶ Bknz: 12. HD. 17.01.2023 T. 12860/254; 12. HD. 30.03.2023 T. 106/2221; 12. HD. 17.01.2023 T. 7675/249 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹⁷ Bknz: 12. HD. 15.11.2016 T. 20412/23565 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹⁸ Bknz: 12. HD. 07.11.2016 T. 28669/23049 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹⁹ Bknz: 12. HD. 22.10.2020 T. 7008/9085 (www.e-uyar.com)

veya ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı yapılan satışlarda paydaşın ihaleye katılması durumunda teminat göstermeden ihaleye katılım mümkündür.

Yüksek mahkeme bu konuda,

-“Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat göstermesi gerektiğini, ancak satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı belirtilen oran nispetinde ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca teminat aranmayacağını”¹⁰²⁰

-“Haciz koydurmuş alacaklı bir kişi ise veya birden fazla kişi olmasına rağmen alacağı ilk sırada ise, bu durumda alacağının, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde yirmisi kadar veya ondan fazla olması halinde artırmaya katılabilmek için teminat göstermekle yükümlü olmadığını”¹⁰²¹

-“Şikayetçinin ihale konusu taşınmaz üzerindeki hisse oranına göre teminat yatırmadan ihaleye katılabileceğini”¹⁰²²

belirtmektedir.

Alacaklı (veya paydaş) olandan (alacağı/payı oranında) teminat aranmaması ihale kurumunun doğası gereğidir. Zaten alacağı (payı) olan bir kimseden bunu elde etmesi için ayrıca teminat aranması hakkaniyetli olmaz. Somut uyuşmazlıkta, davalı şirket alacağı ve taşınmaz üzerindeki ipoteği nedeniyle teminat aranmaksızın ihaleye kabul edilmiştir. Bu nedenle **davacı borçlu şirketin, ‘davalı şirketin yapılan ihaleye eksik teminat ile katıldığı’ iddiası gerçek dışıdır.**

XIV- İhale bedelinin verilen süre içinde ödenmediği iddiası:

“Alıcı, aynı zamanda borçludan “alacaklı” ise, kendi alacağı ile yatırmak zorunda olduğu ihale bedelini takas edebilir.^{1023 1024} Alacağına mahsuben satışa konu taşınmazları ihalede satın almış olan alacaklıya, icra müdürlüğünce “ihale bedelini nakit olarak yatırması” için süre verilmesi halinde, alacaklı bu hatalı işleme karşı süresiz şikayet yoluna başvurabilir.”¹⁰²⁵

Yüksek mahkeme bu konuyla ilgili olarak;

“Satış bedelinin kural olarak peşin yatırılması gerekirse de, alıcıya 10 günü geçmemek üzere bir süre tanınabileceğini”¹⁰²⁶ ve

¹⁰²⁰ Bknz: 12. HD. 11.11.2014 T. 26425/26722 (www.e-uyar.com)

¹⁰²¹ Bknz: 12. HD. 19.10.2023 T. 2217/6432; 12. HD. 24.11.2015 T. 28060/29142 (www.e-uyar.com)

¹⁰²² Bknz: 12. HD. 01.12.2022 T. 9787/12655 (www.e-uyar.com)

¹⁰²³ ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, 2. Baskı, 2013, s: 276 – ERTURGUT, M. İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, 2000, s: 125 – KURU, B. El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 587 – GÖKÇE, Z. Tüm Yönleriyle İzalei Şuyu Dava ve Takipleri, s: 733 vd.

¹⁰²⁴ Bknz: 12. HD. 03.10.2011 T. 1447/17439; 17.03.2011 T. 23110/3731; 14.11.2011 T. 6038/22716; 10.03.2011 T. 580/3176; 24.02.2011 T. 32824/1842; 13.12.2004 T. 21794/25796; 28.09.2004 T. 18538/20389; 10.04.2003 T. 4645/7837 (www.e-uyar.com)

¹⁰²⁵ Bknz: 12. HD. 17.03.2011 T. 23110/3731; 31.05.2001 T. 9157/9712 (www.e-uyar.com)

¹⁰²⁶ Bknz: 12. HD. 04.11.2013 T. 25955/34449 (www.e-uyar.com)

“Haciz kaydındaki alacaklının, ihale alıcısı olması durumunda, alacağına mahsuben, satış bedelini ödemekten kaçınabileceğini, sıra cetveli yapılarak oluşturulan hesap tablosunda, alıcı-alacaklı aleyhine fark doğduğunda, bu farkın ödenmesi hususunun alıcıya bildirilmesi gerekeceğini, muhtıraya rağmen bu miktarın ödenmemesi halinde ihalenin feshi gerekeceğini”¹⁰²⁷

Davacı borçlu şirket, ‘ihale sonrasında davalı alacaklı/alıcı şirkete ödeme için on günlük süre verilmesi nedeniyle ihalenin usul ve yasaya aykırı olduğunu’ ileri sürmüşse de ihalenin feshi istemine bakan yerel mahkemenin de kabul ettiği gibi, İİK m. 130 uyarınca bu uygulamanın isabetli olduğu ve davacı borçlu şirketin bu iddiasında hukuki yararı olmadığı açıktır. Üstelik, alacağına mahsuben gerçekleşen ihalelerde, kimi zaman, alıcı alacaklının yatırması gereken ihale bedeli sıra cetveli kesinleştikten sonra ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, ihale bedelinin yatırılması 10 günlük süreden sonra mümkün olabilmektedir...

Belirtilen nedenlerle, ihale bedelinin verilen süre içinde ödenmediği iddiası ile ihale sonrası yapılan tescilin yolsuz olduğu ileri sürülemez.

XV- Takip konusu alacağın zamanaşımına uğramış olduğu, muaccel bir alacak olmadığından yapılan takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğu iddiaları:

Yüksek mahkeme, “ipotekle güvence altına alınmış olan alacağın zamanaşımına uğramayacağını”¹⁰²⁸ ve Fon alacağı yönünden geçerli olan zamanaşımı süresi temlik kapsamında olup, dosya alacaklarını temellük eden alacaklı yönünden de uygulanması gerektiğini”¹⁰²⁹ belirtmektedir.

Borçlu, icra emrinin tebliğinden önceki dönemde, ilamın zamanaşımına uğradığını ileri sürüyorsa, icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren “7 gün içinde” (İİK. m. 33/I) buna karşın, icra emrinin tebliğinden sonraki dönemde gerçekleşmiş zamanaşımına dayanarak¹⁰³⁰, icranın geri bırakılmasını istiyorsa “her zaman” (İİK. m. 71/II; 33/II)¹⁰³¹ -daha doğrusu; ilamın icrasının bitmesine (takibin son bulmasına) kadar- bu iddiasını -takip dayanağı- ilam ile kanıtlayabilir. İİK m. 149/a göndermesi ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takiplerinde de uygulanması gereken İİK m. 33/1, 2 ve 4 uyarınca, itfa, imhal ve zamanaşımı nedenlerine dayalı olarak icra mahkemesinden icranın geri bırakılması istenebilir.¹⁰³²

¹⁰²⁷ Bknz: 12. HD. 19.12.2011 T. 12971/30398; 12. HD. 14.11.2011 T. 6038/22716; 12. HD. 01.11.2011 T. 4870/21056; 12. HD. 03.10.2011 T. 1447/17439; 12. HD. 17.03.2011 T. 23110/3731; 12. HD. 10.03.2011 T. 580/3176 (www.e-uyar.com)

¹⁰²⁸ Bknz: 3. HD. 14.02.2012 T. 19480/3485; 12. HD. 14.06.1993 T. 4123/10678; 12. HD. 25.11.1985 T. 4445/10035; HGK. 18.01.1969 T. TD.-1199/43 (www.e-uyar.com)

¹⁰²⁹ Bknz: 12. HD. 28.03.2012 T. 25917/10013; 12. HD. 27.03.2012 T. 24703/9654 (www.e-uyar.com)

¹⁰³⁰ UYAR, T. Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması (Yargı Düny. Mayıs/2004, s:9-13)

¹⁰³¹ Bknz: 12. HD. 26.01.2012 T. 31917/1743; 27.02.2012 T. 19473/5124; 24.12.2012 T. 20877/39443; 13.09.2012 T. 7759/26404; 25.12.2012 T. 30769/39685; 13.09.2012 T. 18980/26231; 30.10.2012 T. 21899/30742; 21.01.2013 T. 32133/1383; 08.10.2012 T. 24350/28595; 17.10.2012 T. 20827/29932; 19.06.2012 T. 12830/21228; 13.03.2012 T. 23210/7693; 15.03.2004 T. 358/5941; 23.02.2004 T. 26883/3648; 19.02.2004 T. 25654/3269 (www.e-uyar.com)

¹⁰³² Bknz: 12. HD. 02.05.2011 T. 27773/8099 (www.e-uyar.com)

Somut olayda, “şirketin alacağı zamanaşımına uğramadığı” gibi “alacağın muaccel olmadığına” dair davacı-borçlunun iddiaları da isabetli değildir. Davacı borçlu şirketin bu konuda da icra mahkemesine usulüne uygun bir başvuruda bulunmadığını ayrıca belirtelim. Belirtilen nedenlerle, bu konudaki iddianın da tescilin yolsuz olmasına yol açması mümkün gözükmemektedir.

XVI- “Borcun bulunmadığı, ödendiği, mükerrer takip yapıldığı” şeklinde iddialar:

Sözcük anlamı “söndürmek” olan “*itfa*”, hukuki bir kavram olarak “borcun herhangi bir nedenle ödenip sona erdirilmesini” belirtir. Borcu sona erdiren, ödeme, takas, tecdit (yenilenme), alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi gibi hukuki sebepleri “itfa” kavramı içinde düşünmek gerekir.^{1033 1034}

Belirtilen “*itfa sebepleri*”nin, borçlu tarafından belirli belgelerle kanıtlanması gerekir. Gerçekten; a) İcra emrinin tebliğinden önceki devreye ait itfa iddiasının: 1- Yetkili mercilerce re’sen yapılmış ya da usulüne göre onaylanmış 2- İcra dairesinde ya da icra mahkemesinde veya mahkeme önünde kabul olunmuş (ikrar edilmiş) belgelerle kanıtlanması, b) İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede gerçekleşen itfa iddiasının da 1- Noterce re’sen -düzenleme suretiyle- yapılmış ya da onaylanmış belgelerle, 2- İcra tutanağıyla kanıtlanması gerekir. İkinci varsayımda, “imzası alacaklı tarafından kabul (ikrar) edilen belgeler”e yer verilmemişse de, bu belgeleri de buraya dahil saymak gerekir.^{1035 1036}

Yüksek mahkeme,

“Alacağı temlik ederek artık alacaklı sıfatı kalmayan bankanın ipotekten kaynaklı hak ve alacağının bulunmadığına dair cevabi yazısına itibar edilerek, ‘dosya borcunun itfa edildiğinin’ kabul edilemeyeceğini”¹⁰³⁷

“Temlik eden bankanın tasarruf yetkisi sona erdikten sonra bildirdiği yazıya itibar edilemeyeceğini”¹⁰³⁸

“Takip dosya alacağının tüm ferileriyle birlikte borçlu cirantaya temlikinin ‘itfa’ sonucunu doğurmayacağını”¹⁰³⁹

“Takip alacağının temlik edilmesinden sonra, temlik eden önceki alacaklının ceza dosyasına vermiş olduğu ifadesinin, İİK. m. 71 kapsamında itfaya yönelik beyan olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığını”¹⁰⁴⁰

belirtmektedir.

¹⁰³³ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:3, 1993, s:2282 – KARACA, A. İlamlı İcra Tatbikatı, 1949, s:222 – AZMİ, S. / İZZET, N. İcra ve İflas Kanunu Esasları ve Şerhi, 1933, s:68 – ÜSTÜNDAĞ, S. age., s:367

¹⁰³⁴ Bknz: 12. HD. 29.03.2010 T. 25503/7263 (www.e-uyar.com)

¹⁰³⁵ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:3, s:2284 – AKYAZAN, S. İcra ve İflas Kanunundaki Yeni Değişik Hükümler Üzerinde İnceleme ve Açıklamalar. 1965, s:16

¹⁰³⁶ Bknz: 12. HD. 20.09.2011 T. 1175/16112; 12.06.1990 T. 13571/7328 (www.e-uyar.com)

¹⁰³⁷ Bknz: 12. HD. 27.09.2021 T. 3680/7956 (www.e-uyar.com)

¹⁰³⁸ Bknz: Bknz: 12. HD. 25.02.2016 T. 819/5256 (www.e-uyar.com)

¹⁰³⁹ Bknz: 12. HD. 19.12.2024 T. 5914/10850 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁴⁰ Bknz: 12. HD. 24.02.2016 T. 28055/5095 (www.e-uyar.com)

Somut uyuşmazlıkta, davalı alacaklı şirket temlik alacaklısı konumundadır. Davacı borçlu şirketin ise elinde borçlu olmadığına dair bir menfi tespit ilamı bulunmadığı gibi, mükerrer takip yapıldığına ilişkin bir başvurusu, takibe konu borcun ödendiğine dair bir dekont vs. de bulunmamaktadır. Davacı borçlu şirket “temlik eden alacaklının icra dosyasına yaptığı bir bildirim nedeniyle borcunun sonlandığını” iddia etmektedir. Oysa, temlik işleminin gerçekleşmesi için ödenen para, dosya borcuna mahsuben yapılmış bir ödeme olarak kabul edilemez.

Bilindiği gibi, HMK m. 29 hükmü, taraflara dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü getirmiştir. Eğer davacı şirket borcunu ödeseydi, itfa nedeniyle icra takip dosyasının kapanması mümkün olurdu. Ancak alacağı temlik alanın, ödediği temlik bedelinin ‘borca mahsuben yapıldığını’ kabul etmek mümkün değildir. Somut uyuşmazlıkta, borçlu tarafından veya onun adına icra dosyalara yapılan bir ödeme söz konusu olmadığından, temlik işlem nedeniyle yapılan ödemelerin borcu sonlandırmak amacıyla yapıldığı iddia edilemez. Bu anlamda, temlik eden vekilinin, temlik bedeli olarak aldığı ödemeyi değerlendirirken yanlış ifadeler kullanması ve ilgili İcra Müdürlüğünün (A. 9. İcra Müdürlüğünün) icra takip dosyasını ‘haricen tahsil’ nedeniyle kapatmış olması da bir sonuç doğurmaz....

XVII- “Danışıklı, hileli işlemlerle ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası”:

“Bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini taraflar ispat etmelidir. Bir davada ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı konusu 4721 sayılı Kanun'un ‘İspat yükü’ başlıklı 6. maddesinde ‘*Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür*’ şeklinde düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 190. maddesine göre de ‘*İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir*’.¹⁰⁴¹

Açıklanan bu genel hükümler uyarınca, davalıların hileli ve danışıklı işlemler yaparak ihaleye fesat karıştırdıklarına dair *soyut iddialara* itibar edilmesi mümkün değildir.

Yüksek mahkeme, öteden beri, “Davacı tarafından dava dilekçesinde öne sürülen ihaleye fesat karıştırdığı yönündeki beyan soyut iddiadan ileri geçmediğinden, ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekeceğini”¹⁰⁴² belirtmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, işbirliği içinde ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen davalıların bunu nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin ciddi bir iddia ortaya konulmamıştır. Örneğin, davalıların ceza davası nedeniyle kesinleşen bir dolandırıcılık eylemi neticesinde gerçekleştirilen bir ihale yapıldığından yolsuz tescil iddiası dinlenebilirdi...¹⁰⁴³

¹⁰⁴¹ Bknz: HGK 12.07.2023 T. 1-249/747 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁴² Bknz: 12. HD. 13.02.2023 T. 13568/797; 12. HD. 09.04.2019 T. 2712/5930; 12. HD. 22.03.2016 T. 3764/8344 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁴³ Bknz: 1. HD 13.02.2019 T. 4757/914 (www.e-uyar.com)

Sonuç: Davacı-borçlunun, mülkiyet hakkını korumak adına açtığı “ihalenin feshi davası” reddedildikten sonra da *yolsuz tescil* nedenine dayalı “ihalenin iptalini” isteyebileceği kabul edilse de, somut uyumsuzlukta;

- Satış ilanı kendisine usulüne uygun (vekiline Teb. K. m. 17 uyarınca) tebliğ edilen davacı-borçlu şirketin, süresinde usulsüz olduğunu iddia ettiği diğer tebligatlara karşı şikayet yoluna başvurmamış olması nedeniyle, icra takibinde yapılan tüm tebligatların geçerli hale gelmiş olduğu; davacı-borçlu şirketin bugüne kadar icra emrini iptali, borcu olmadığına tespiti için menfi tespit, diğer icra dosyasının ‘infazen kapatılması’ nedeniyle borcun sonlandığı iddialarına dayalı şikayet vb. hukuki yollara da başvurmamış olduğu, ‘itfa’ nedeniyle borcun sonlandığı iddiasına dayanak yaptığı ödeme, aslında alacağın temlik için yapılan bir ödeme olduğundan bu iddianın dinlenmesinin mümkün olmadığı (HMK. m. 29), yani “icra takiplerinden birinin infaz edilmesi nedeniyle, ihaleye konu icra dosyasındaki alacağın da sonlandığına” ilişkin iddianın yerinde olmadığı,

- Takip dayanağı belgelerin dosyaya eksik sunulduğu, hesap özetlerinin borçluya tebliğ edilmemiş olduğu, faize faiz istendiğine ilişkin vs. şikayetlerin süresinde icra mahkemesine yapılmamış olduğu,

- İhale ve ihaleye hazırlık sürecinde herhangi bir usulsüzlüğün tespit edilmediği, satışın İİK m. 150/e uyarınca süresinde istenmiş olduğu, icra hukukunda ihalenin sağlıklı gerçekleşmesi için icra takibinin taraflarına şikayet hakkı tanındığı ancak burada önemli olan hususun süresinde şikayet yoluna başvurmak olduğu, davacı-borçlunun KDV konusunda ihaleye hazırlık aşamasında sessiz kalıp sonradan bu iddiaya dayanmasının mümkün olmadığı, alacağa mahsuben ihaleye giren alacaklıdan teminat aranmamasının yerinde olduğu, ihale bedelinin İİK. m 129’a uygun şekilde hesaplandığı (ihale bedelinin, karşılama prensibine aykırı olmadığı), ihale bedelinin iddia edilen aksine süresinde yatırılmış olduğu,

- İhaleye fesat karıştırıldığı iddialarının ise ispat edilememiş olduğu,

anlaşıldığından, “*yolsuz tescil*” nedenine dayalı açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumuzu, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davacı-alacaklı (M.) Şirketine vekili Av. Mehmet Ümit Hasanca tarafından ilgili mahkemeye “*uzman görüşü*” (HMK. m. 293) olarak ibraz edilmek üzere, saygıyla sunulur... 30.04.2025

426) İİK. m. 89 Uyarınca Üçüncü Kişiye Gönderilen Haciz İhbarnamesinde “Neyin Haczedildiği” Hususunun Ne Şekilde Gösterilmesi Gerekeceği

Bir olayda;

-Alacaklı (S) Tic Ltd. Şti. vekili, takip borçlusu (E) Tic. Ltd. Şti. hakkında İcra Müdürlüğünün 2024/..... sayılı takip dosyasının kesinleşmesi üzerine, takip borçlusunun alacaklı bulunduğu üçüncü kişi (B) Tic. Ltd. Şti. ‘ne (önce) 22.11.2024 tarihinde ‘birinci haciz ihbarnamesi’ göndermiştir.

-Üçüncü kişiye gönderilen “Örnek No: 20 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ” nin “Haczin neye ilişkin olduğu, hangi miktar için yapıldığı” başlıklı dördüncü maddesinin karşısına “TÜM HAK VE ALACAKLAR, “Alacak miktarı ile haciz ve giderler” başlıklı beşinci maddesinin karşısına; 16.600.866,10 TL yazılmıştır.

Haciz ihbarnamesini alan şikayetçi - borçlu vekili, 15.02.2025 tarihinde İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE (süresiz) şikayette bulunarak;

“Müvekkili şirkete gönderilen her üç haciz ihbarnamesinin de gerekli şekil şartlarını haiz olmadığından geçersiz olduklarını, hukuki sonuç doğurmayacaklarını” belirterek “gönderilen haciz ihbarnamelerinin iptaline karar verilmesini”

talep etmiştir.

-Şikâyet konusu yaptığı her üç HACİZ İHBARNAMELERİ’ nin “İİK. ’nun 89.maddesi ile İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 42. ve 43. maddelerinde yazılı şekil şartlarını taşımadığını” belirtmiştir.

*

İNCELEME:

• Şikayet dilekçesinde belirtilen; “birinci haciz ihbarnamesi” başlıklı İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 42.maddesinin 2.fikrasında;

“Bu ihbarname, dosya numarasını, üçüncü kişinin adını , soyadını ve adresini, alacaklının, borçlunun, varsa vekillerinin adını, soyadını ve adreslerini, alacak tutarı ile faiz ve giderler, **haczin neye ilişkin olduğu, haczin hangi miktar için yapıldığı hakkındaki bilgileri içerir**”

denilmiştir.

• Şikayet dilekçesinde belirtilen; “ikinci haciz ihbarnamesi” başlıklı İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 43.maddesinin 1.fikrasında;

“İkinci haciz ihbarnamesinde, 42.maddenin 2.fikrasındaki bilgiler yer alır...”

denilmiştir.

• Şikayet dilekçesinde belirtilen; “üçüncü haciz ihbarnamesi” başlıklı İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 44.maddesinin 1.fikrasında;

“Üçüncü haciz ihbarnamesinde, bu yönetmeliğin 42’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki bilgiler yer alır...”

denilmiştir.

• Somut uyuşmazlıkta alacaklı (S) Tic Ltd. Şti. vekili, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin belirtilen 42.maddesinin ikinci fıkrası ve 43.maddesinin birinci fıkrası ile 44.maddesinin birinci fıkraları uyarınca, üçüncü kişi, (B) Tic. Ltd. Şti.’ye gönderilmesini sağladığı haciz ihbarnamelerinde dördüncü ve beşinci maddelerinin karşılığını “TÜM HAK VE ALACAKLAR -16.600.866,10 TL” olarak doldurmuştur.

Alacaklı vekilinin, haciz ihbarnamelerini bu şekilde doldurup üçüncü kişiye gönderilmesini sağlamakta bir *usulsüzlük* bulunmamaktadır.

Üçüncü kişiye gönderilen her üç ihbarnamede de **alacak miktarı**; 16.600.866,10 TL olarak belirtilmiştir.

Yüksek Mahkeme (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) da “haciz ihbarnamelerinin bu şekilde doldurularak gönderilmesi gerektiğini” belirtmiştir.^{1044 1045 1046}

• **Doktrinde**¹⁰⁴⁷ “kanunda (İİK. m. 89/I) öngörülmeyp, İİK. Yönetmeliğinde (m. 42/II) belirtilen ‘**haciz ihbarnamesinde, haczin neye ilişkin olduğunun belirtilmesi**’ koşulunu fazla sert yorumlamamak gerektiği, **yüksek mahkemenin** de ‘borçlunun üçüncü kişideki alacağının miktar olarak net/belirli olmasa da, üçüncü kişiye haciz ihbarnamesi gönderilebileceğini benimsediği” belirtilmiştir.

• U y g u l a m a d a haciz ihbarnameleri -davalı alacaklı vekilinin yaptığı gibi- doldurulup üçüncü kişilere gönderilmektedir.

Buraya kadar yaptığımız a ç ı k l a m a ve atıfta bulunduğumuz i ç t i h a t l a r uyarınca, davalı- alacaklı vekili tarafından, şikayetçi (borçlu) (B) Tic. Ltd. Şti’ne, İcra Müdürlüğünün 2024/..... sayılı takip dosyasından gönderilmesi sağlanan “Haciz İhbarnameleri” nde ‘*şekil şartları*’ bakımından bir usulsüzlük bulunmamaktadır. 20.04.2025

¹⁰⁴⁴ Bknz: 12.HD. 30.04.2024 T. E:2023/8144, K:4052 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁴⁵ Bknz: HGK. 25.05.2021 T. E:2018/164, K:2021/613 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁴⁶ Bknz: HGK. 17.04.2019 T. E:2017/12-725, K:470 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁴⁷ **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C:1, 1988, s:694-**UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3.Baskı, C:2, 2014, s:1748-**ER, G.** Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, 2009, s:12-**UYAR, T.** Kıymetli Evraka Bağlanmamış Alacakların Haczi(DEÜHFD. Muhtittin Alam Armağanı, 1983, s:205 vd.)-**ARSLAN, R.** Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi(Recai Şeçkin’e Armağan, 1974), s:98-**İYİLİKLİ, A.C.** Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, 2011, s:13- **KURU, B.** Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2002, s:23-**AKİL, C.** Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, 2013, s:56-**YAVAŞ, M.** Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, 2005, s:24 vd.-

427) İcra Müdürlüğü veya Ortaklığın Giderilmesi Dosyalarında Satış Müdürlüğü Tarafından Satışı Yapılan Taşınmazların Üzerinde, Satış Anında Bulunan -Buğday, Arpa, Mısır, Ay Çiçeği, Çim Gibi- Tek Yıllık Bitkilerin Mülkiyeti Kime Ait Olur? Bu Bitkilerin Borçluya veya Hissedara Ait Olması (Bu Kişiler Tarafından Yetiştirilmiş Olması) ile İcarla Tarlayı Tutmuş Olan Üçüncü Bir Kişi Tarafından Bu Bitkilerin Ekilmiş Olması Durumunda Fark Yaratır mı? Bu Durumun Hem Hukuki Hem de Cezai Sonuçları Nedir?

A- I- TMK.m. 684/II'de, b ü t ü n l e y i c i p a r ç a (tamamlayıcı parça = ayrılmaz parça = mütemmim cüz) “yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan v e o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parça” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımlamaya göre; ‘bir şeyin, başka bir şeyin bütünleyici parçası olabilmesi (sayılabilmesi) için’ şu şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir:^{1048 1049}

- 1- Asıl şeyle harici (dış) bağıllık,
- 2- Asıl şeyle dahili (iç) bağıllık,
- 3- Bağıllığın devamlı olması,
- 4- Yerel âdetlere uygunluk. (Yani; ‘bütünleyici parça’ ile ‘asıl şey’ arasındaki dış ve iç bağıllık, yerel âdetlere göre de mevcut olmalıdır.)

II- Ancak, ayrıca belirtelim ki; bazı şeyler, bütünleyici parça sayılabilmek için – az önce belirtilen- gerekli şartların mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, Kanun (TMK.m. 685, 718/II) tarafından ‘bütünleyici parça’ sayılmıştır.¹⁰⁵⁰

a) Doğal ürünler: TMK.m. 685/I’e göre; “Bir şeyin maliki, onun ürünlerinin de maliki olur.”

TMK.m. 685/II’ye göre “Ürünler, dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukuki ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir.”

TMK.m. 685/III’e göre “Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır.”

b) Arazi üzerindeki binalar, ağaçlar ve kaynaklar: TMK.m. 718/II’ye göre “Arazi üzerindeki mülkiyetin kapsamına –yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere- yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girer.” Bu sebeple, arzun maliki bunlara da malik olur.

¹⁰⁴⁸ Ayrıntılı bilgi için bkz: Oğuzman, M.K./ Seliçi, Ö./ Özdemir, S.O. Eşya Hukuku, 24. Bası, 2022, s: 330 vd. – Ertaş, Ş. Eşya Hukuku, 15. Baskı, 2020, s: 226 vd. – Akipek, J.G./ Akıntürk, T. Eşya Hukuku, 2009, s: 51 vd. – Sirmen, A.L. Tablolarla Eşya Hukuku, 2022, s: 62- Sirmen, A.L. Eşya Hukuku, 5. Baskı, 2017, s: 259 vd.

¹⁰⁴⁹ Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında “nelerin bütünleyici parça” sayılacağını/sayılmayacağını belirtmiştir. Bu içtihatlar için bkz: Uyar, T. Türk Medeni Kanunu (Gerekçeli-İçtihatlı), 2003, C: 12, s: 418-486; Uyar, T./Uyar, A./Uyar, C. Türk Medeni Kanunu (Bibliyografyalı-Gerekçeli-İçtihatlı), 2019, C: 26, s: 480-488

¹⁰⁵⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz: Oğuzman, M.K./ Seliçi, Ö./ Özdemir, S.O. age., s: 335 vd. – Ertaş, Ş. Age., s: 228 vd. – Akipek, J.G./ Akıntürk, T. age., s: 570 vd. – Sirmen, A.L. age., s: 265 vd.

III- Bütünleyici parçaların hukuki durumu (Bütünleyici parça olmanın sonuçları) “TMK.m. 684”: TMK.m. 684/I uyarınca; “Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur.”

Bu kuraldan şu üç önemli sonuç doğar¹⁰⁵¹:

- 1) Asıl şey üzerinde bulunan aynı haklar, bütünleyici parçaları da kapsar.
- 2) Bütünleyici parça üzerinde daha önce mevcut olan aynı haklar sona erer.
- 3) Bütünleyici parça, asıl şeyden ayrı olarak temlik tasarruflara konu olamaz.

IV- Yüksek mahkeme; “taşınmazların ihalede üzerindeki bütünleyici parçalarla birlikte satılmış sayılacağını, böylece taşınmaza malik olan kimsenin (alıcının), bütünleyici parçanın da maliki olacağını” çeşitli içtihatlarında açık-seçik -aşağıdaki şekilde- belirtmiştir.

√ “İhale edilen menkullerin mütemmim cüz (bütünleyici parça) niteliğinde olması halinde, mütemmim cüz, asıl taşınmazdan ayrı olarak tasarruf işlemine konu olamayacağı.”-.....

TMK'nun 684. maddesi hükmüne göre; mütemmim cüz (bütünleyici parça) niteliğindeki şeyler, bütünden ayrı haczedilemez. Eklentinin ise, kural olarak taşınmazdan ayrı haczi mümkündür. Çünkü eklentinin taşınmaz yok edilmeden, zarara uğratılmadan veya yapısı değiştirilmeden ondan ayrılması mümkündür.

Bu hüküm uyarınca, haczedilen ve ihale edilen menkullerin mütemmim cüz niteliğinde olması halinde, mütemmim cüz, asıl taşınmazdan ayrı olarak tasarruf işlemine konu olamayacağından, alacaklının satış talebi ile söz konusu taşınmazın ihale kapsamı dışında bırakılması ve icra müdürlüğünce bu talep doğrultusunda işlem yapılması mümkün değildir.

12. HD. 05.06.2017 T. E: 2016/30802, K: 8734 (www.e-uyar.com)

√ Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde bina, ağaç gibi muhdesat varsa bunlar arzın mütemmim cüz-ü sayıldığından, arzla birlikte satışına karar verileceği –I-Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz üzerinde bina, ağaç vesaire gibi muhdesat varsa bunlar MK. 619. maddesi uyarınca arzın mütemmim cüz-ü sayıldığından arzla birlikte satışına karar verilir...

6. HD. 4.2.2002 T. E: 574, K: 633 (Yasa D. 2002/6, s: 738) (www.e-uyar.com)

II- Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Urfa Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 20.2.2001 gün ve 1999/2026, 2001/80 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili

¹⁰⁵¹ Ertaş, Ş. age., s: 229 - Oğuzman, M.K./ Seliçi, Ö./ Özdemir, S.O. age., s: 338 vd. - Akipek, J.G./ Akıntürk, T. age., s: 58 vd. - Sirmen, A.L. age., s: 263 vd.

tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 31.5.2001 gün ve 2001/4318-4509 sayılı ilamı ile; (... Dava, 1 parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hükmü davacı vekili reddi hakim talebinin reddine ve esasa ilişkin olarak temyiz etmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere, satış kararı verilmesinde, reddi hakim talebinin reddine karar verilmesinde bir usulsüzlük olmamasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz üzerinde bina ağaç ve saire gibi muhdesat varsa bunlar MK.619. maddesi uyarınca arzın mütemmim cüz-ü sayıldığından arzla birlikte satışına karar verilir. Ancak bunların bir kısım paydaşlara aidiyetine ilişkin tapuda şerh varsa veya bu hususta tüm paydaşlar ittifak ediyorsa o takdirde değerlere göre oran kurulması ve satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması gerekir. Oran kurulurken muhdesatın ya arzın dava tarihi itibarıyla ayrı ayrı değeri takdir ettirilir, bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri saptanır, bulunan tüm değer muhtesat bedeline ve arzın kıymetine ayrı ayrı oranlanarak yüzde itibarıyla ne kadarının muhdesata ne kadarının arza isabet ettiği belirlenir. Satış bedelinin dağıtımında da, bulunan bu yüzde nisbetler gözönünde tutularak muhdesata isabet eden kısmın sadece muhdesat sahibine veya payları nisbetinde sahiplerine, arza isabet eden kısmında payları oranında tüm paydaşlara verilmesi icap eder.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere, çekişmeli taşınmaz üzerinde davacıya aidiyeti tartışmasız olan ve fiilen kullanılan binanın ekonomik bir değer taşımasına ve yıkım halinde diğer paydaşların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre dava açma hakkına sahip bulunmalarına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

HGK. 26.11.2001 T. E: 6-1166, K: 1164 (www.e-uyar.com)

✓ Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde; bina, ağaç gibi muhdesatın bulunması halinde, MK. 684 uyarınca bunlar arzın ayrılmaz parçası sayıldığından, arzla birlikte satışına karar verilmesi gerekeceği, ancak bunların bir kısım paydaşlara aidiyetine ilişkin tapuda şerh bulunması veya tüm paydaşların bu konuda anlaşmış olmaları halinde, “değerlere göre oran kurularak, satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması” gerekeceği-.... Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz üzerinde bina, ağaç vesaire gibi muhtesat varsa bunlar MK.619. maddesi uyarınca arzın mütemmim cüz-ü sayıldığından arzla birlikte satışına karar verilir. Ancak bunların bir kısım paydaşlara aidiyetine ilişkin tapuda şerh varsa veya bu hususta tüm paydaşlar ittifak ediyorsa o takdirde değerlere göre oran kurulması ve satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması gerekir. Oran kurulurken muhtesatın ve arzın dava tarihi itibarıyla ayrı ayrı değeri takdir ettirilir, bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri saptanır, bulunan tüm değer muhtesat bedeline ve arzın kıymetine ayrı ayrı oranlanarak yüzde itibarıyla ne kadarının muhtesata

ne kadarının arza isabet ettiği belirlenir. Satış bedelinin dağıtımında da bulunan bu yüzde nisbetler gözönünde tutularak muhtesata isabet eden kısmın sadece muhtesat sahibine veya payları nisbetinde sahiplerine arza isabet eden kısmında payları oranında tüm paydaşlara verilmesi icap eder.

Muhdesatın arzın paydaşlarına değil de 3. şahsa aidiyetinin anlaşılması halinde bu şahsın muhtesat nedeniyle davaya dahil etme ve ona satış bedelinden pay verme mümkün değildir.

Olayımızda: Dava konusu taşınmaz üzerinde mevcut muhdesatların davacı H.İ.K. ile davalılardan Y.G.'ye ait olduğu, taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Mahkemecede mahallinde yapılan keşifte, arz ve muhtesat değerleri belirlenip bilirkişilerce oran kurdurulduğuna göre, 'satış bedelinin bu oran nisbetinde taraflara dağıtılmasına' karar verilmesi gerekirken, bundan zühul olunması hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

6. HD. 10.12.1998 T. E: 10597, K: 11173 (Bursa Bar. D. Ekim/2000, s: 88) (www.e-uyar.com)

Aynı doğrultuda:

6. HD. 26.10.1987 T. E: 4569, K: 10306 (Yasa D. 1988/5, s: 688 vd.)

6. HD. 13.10.1987 T. E: 3705, K: 9733 (Yasa D. 1988/5, s: 686 vd.)

6. HD. 9.10.1987 T. E: 3579, K: 9577 (Yasa D. 1988/5, s: 685)

6. HD. 5.5.1997 T. E: 3947, K: 4076 (Yargı D. 1997/8, s: 91)

6. HD. 25.2.1997 T. E: 1182, K: 1520 (Yargı D. 1997/3, s: 77)

6. HD. 2.10.1996 T. E: 8069, K: 8227 (Yargı D. 1996/11, s: 47)

6. HD. 30.9.1996 T. E: 7788, K: 8082 (Yasa D. 1997/2, s: 235)

6. HD. 27.1.1992 T. E: 1991/16283, K: 914 (Yasa D. 1992/1, s: 107)

6. HD. 10.4.1991 T. E: 4700, K: 5140 (Yasa D. 1991/10, s: 1381)

6. HD. 5.4.1991 T. E: 4051, K: 4901 (Yasa D. 1991/11, s: 1511)

6. HD. 9.11.1990 T. E: 13393, K: 13789 (Kararlar D. 1991/4, s: 85)

6. HD. 30.3.1990 T. E: 4565, K: 4853 (Yasa D. 1990/8, s: 1123)

6. HD. 24.11.1989 T. E: 16131, K: 18165 (Yasa D. 1990/9, s: 1271)

6. HD. 23.11.1989 T. E: 16036, K: 18055 (Yasa D. 1991/10, s: 1375)

6. HD. 23.12.1988 T. E: 15051, K: 20435 (Yasa D. 1989/3, s: 384 vd.)

6. HD. 18.11.1987 T. E: 6937, K: 11663 (Yasa D. 1988/9, s: 1263)

√ **“İhalede satışa çıkarılan arsayı satın alan müşterinin, üzerindeki eklenti ve yapılara da arsa ile birlikte malik olacağı”**—15 parsel numaralı taşınmazın, ortaklığın giderilmesi suretiyle satışına karar verilmiş ve yapılan açık artırmada

müştekiye ihale olunmuştur. *Arsayı satın alan üzerindeki mütemmim cüze, teferruata ve muhtesata da, arza bağlı olarak sahip olur.* Evrak arasında mevcut ortaklığın giderilmesi davasına ait dosyada ve verilen ilamda S. D. de taraf olup, yapılan bilirkişi tetkikatında «15 parselin, bahçe ve üzerindeki iki evden ibaret bulunduğu» tesbit edildiği, satış ilanında da 15 parselin «üzerindeki iki evle birlikte satışa çıkarıldığı» nazara alınmadan, şikayetin reddolunması isabetsizdir.

12. HD. 28.6.1984 T. E: 5660, K: 8229 (www.e-uyar.com)

√ **“Taşınmaz üzerindeki ambarın, taşınmazın ayrılmaz parçası sayılacağı, bu nedenle taşınmazla birlikte satılarak ortaklığın giderilmesi gerekeceği”** -Dava evrakı münderecatıyla, tarafların iddia ve savunmalarına hükmün dayandığı gerekçelere ve dava konusu anbarın arzın mütemmim cüz’ü niteliğinde bulunduğu ve telef, tahrip yahut tağyir edilmeden arzdan ayrılamayacağının keşfen tesbit edilmesine ve bu nedenle de MK.nun 654. maddesi gereğince kulübe ve baraka gibi hafif binalardan olduğu kabul edilemeyeceğine binaen yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının red-diyle usul ve kanuna uygun olan hükmün (ONANMASINA)...

6. HD. 20.3.1980 T. E: 1979/11085, K: 2668 (YKD. 1980/10, s: 1360 vd.) (www.e-uyar.com)

√ **“Bir taşınmazı satın alan kişinin, o taşınmazın ayrılmaz parçaları ile teferruatının da maliki olacağı, yasada “cebri satış” ve “ihtiyari satış” yönünden bir ayrımın öngörülmemiş olduğu”** -Satış sözleşmesinde, mütemmim cüz ve tabii semerelerin ve teferruatın satıştan ayrık tutulduğu konusunda açık bir kayıt var olmadıkça, Medenî Yasanın 619 ila 621. maddeleri hükümlerince bir taşınmazı satışla iktisap eden kişi onun üzerinde bulunan mütemmim cüzlerle semereler ve teferruatına da malik olur. Yasa hükümleri cebri ihale ya da ihtiyari satış arasında bu konuda bir ayrım yapmamıştır. Davalılar ve karşılık davacılar İ. ve İlhami davacı ve karşılık davalı E.’in paydaş oldukları ve oğlu Ü. ile birlikte ekmiş bulundukları taşınmazı, şüyuun giderilmesine ilişkin ilama dayanılarak satış memuru tarafından yapılan cebri ihale sonunda satın almışlardır... O halde davalı ve karşılık davacı İ. ve İlhami’nin taşınmazı ürünleri ile birlikte satın aldıklarını kabul zorunludur. Bu bakımdan davalı ve karşılık davacı İ. ve İlhami’nin davacı ve karşılık davalı E. ve Ü.’in malvarlığı aleyhine bir haksız iktisapta bulunduklarından söz edilemez. Yazılı düşüncelerle yerel mahkemenin bu konuya ilişkin gerekçesi doğrudur. Ne var ki, davalı İ. ve İlhami tedbir dosyasında mevcut olan 6.7.1976 günlü (ve davacı E. ve Ü.’a) ulaşan dilek-çede mevcut açık irade beyanında, davacı E. ve Ü.’in katlandığı faydalı ve zaruri masrafları ödeyeceği belirtilmiştir. Bu beyan, davanın bir bölümünün ödenmesi yolunda bir ikrar niteliğindedir ve ikrarda bulunan İlhami ve İ.’ı bağlar. Mahkemenin bu ikrar karşısında davacı E. ve Ü.’in katlandığı zaruri ve faydalı giderleri tesbit ettirip, bu giderlerle sınırlı olmak üzere davacı E. ve Ü.’in yararına karar vermesi ve karşılık davanın bu bölümü ile sınırlı olmak üzere isteği reddetmesi gerekirken, bu irade beyanı üzerinde durulmaksızın ve bu konuda tartışma yapılmaksızın karar verilmiş olması bozmayı gerektirir.

4. HD. 2.10.1978 T. E: 1977/11822, K: 10831 (İKİD. S: 218, s: 6695 vd.) (www.e-uyar.com)

√ **“MK. 684 vd. göre; bir taşınmaz üzerindeki ayrılmaz parçaların (semerele-
rin, eklentilerin, muhdesatın) o taşınmazın malikine ait sayılacağı-”-YAR. 4. HD.**
KARARI: Dosyadaki yazılan kararın dayandığı delillerle kanunî gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir yolsuzluk görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasını kapsayan 24.5.1966 gün ve 4586/5991 sayılı ilâmın karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi dâvalı vekili tarafından istenilmekle yeniden incelenerek; dâvalı idare tarafından uyumsuzluk konusu orman mallarının kesildiği yerin Devlet ormanı olması itibariyle haksız elde edilen muhdes tapunun hüküm ifade etmediği görüşü ile elatmanın önlenmesi dâvası açıldığı ileri sürülerek ortada bulunan bekletici sorun çözümlenmeden sonuca ulaşılamıyacağı savunulmuştur. Ağaçların kesildiği yerin kime ait olacağı sonuçlanacak o dâva sonunda belirecek ve taşınmaz malın mülkiyeti ile birlikte mütemmim cüz’ü niteliğindeki ağaçların, akibeti böylece belirecektir. O halde, cezada verilmiş beraat kararının kasıtsızlığa dayandığı gözetilerek bekletici sorun çözümlenmeden verilen hüküm bozulmak gerekir. Bu yönü amaç tutan karar düzeltme dileği Usulün 440. maddesine uygun olmakla kabul edilmek ve onama kararı kaldırılmak gerektir.

Karar düzeltme dileğinin Usulün 440 ncı maddesi hükmünce kabulüne ve onama kararının Usulün 442 nci maddesi hükmünce kabulüyle onama kararının kaldırılmasına, temyiz olunan kararın gösterilen nedenle bozulmasına karar verilmiştir.

YAR. HGK. KARARI: Dava, 6831 sayılı Yasa’nın 43 üncü maddesine dayanmakla beraber, gerçekte taşınır mal mülkiyetine istihkak dâvasıdır. İleri sürülüşe göre, dâvacı tapulu yerinde bulunan çam ağaçlarının kesilmesi için dâvalı idareden izin almış, ağaçlar verilen izne göre kesilip damgalanmış, fakat, idare sonradan tek taraflı bir işlemle kesim iznini geri alıp ağaçlara elkoyarak bunları satmış olması nedeniyle, bu taşınır malların mülkiyeti böylece sona erdirilmiş olmakla, değeri 3000 liranın ödetilmesi istenmektedir. Savunmada kesim izni verilmesinden önce dâvacının tapusunun iptali ve bu yere elatmanın önlenmesi dâvasının açılmış ve görülmekte olup henüz sonuca bağlanmadığından ağaçların kesildiği taşınmazın mülkiyeti konusundaki uyumsuzluğun bekletici sorun sayılması gerektiği ileri sürülüp yanlışlıkla verilen kesim izninin geri alındığı bildirilmektedir.

Gerçekten Medenî Yasanın 619 ve sonraki maddeleri hükmünce bir taşınmaz mal üzerindeki mütemmim cüzler, semereler, teferruat ve muhtesat o malın malikinin mülkü olur. O halde taşınmazın (zilyetliğin) 4685 sayılı yasaya göre kamulaştırılmış yerlerden olup olmadığı, olsa bile geri verilmesi gereken yerlerden bulunup bulunmadığı ve sonunda dâvacı adına 1951 yılında açılmış hasımsız bir dâva ile verilen karar sonunda dâvacı adına 1951 yılında açılmış hasımsız bir dâva ile verilen karar sonunda ihdas edilen bir tapu ile ayın hakkının varlığı ileri sürüldüğüne göre, bunun iptali gerekip gerekmediği ayrı bir dâva konusu edilmiş bulunması karşısında bu yerlerden kesilmiş bulunması karşısında bu yerden kesilmiş mütemmim cüz niteliğindeki ağaçların mülkiyeti de ancak bu dâva sonunda belirmiş olacaktır. Bekletici sorun, aslında dâvayı inceleyen mahkemenin görevi içinde bulunmayan ve dâvayı kapsayan uyumsuzluğun çözümlenmesi yönünü sağlayan ön sorunun görevli olan o merci tarafından çözümlenmesine değin, mahkemenin esas uyumsuzluğu çözmesi için beklemesi gereken sorundur. Aslında böyle bir mütemmim cüzün mülkiyeti sorunu incelenirken mahkeme buna

bağlı bir ön sorun olarak yerin mülkiyeti uyuşmazlığını da çözümleyebilirse de, taraflar bu dâvada böyle bir çözüme gidilmesini ileri sürmedikleri gibi dâvacı, dâva dilekçesinde taşınmaza ilişkin dâvanın görülmekte olduğunu, o dâvanın daha önce açılmış bulunduğunu benimsemiş ve bu yönün doğruluğu incelenen dosya ile de anlaşılmıştır. O halde, orman idaresinin kesim iznini geri almış olmasının haklılığı o dâvanın sonunda belireceği düşünülerek dâvanın yenilenmesi için taraflara önel vermesi ve o dâvada belirecek kesin sonuca göre bu dâvadaki uyuşmazlığı çözümlemesi zorunludur. Bu nedenlerle mahkemece “zararı işleyen kimsenin iyiniyetli olması halinde ödeme sorumluluğu altına girmeyeceği, iznin ve sonunda kesilen ağaçların geri alınmağa kalkışılmasının idarenin yanlış işlemine dayandığı, elatmanın önlenmesi ve tapu iptali dâvasının sonucunun idarenin iznine dayanan kesim nedeniyle açılan tazminat dâvasına etkili olmayacağı, ceza mahkemesinin dâvacı hakkında kanıtsızlık nedeniyle beraat kararı verilmesi” esasına dayanan direnme kararı, yanlış hukuki görüşe dayanıp açıklanan ilkelere aykırı olduğundan bozulmalıdır.

HGK. 7.4.1971 T. E: 1967/4-373, K: 224 (ABD. 1971/6, s: 914 vd.) (www.e-uyar.com)

√ “**Arz (arazi/arsa) ve ayrılmaz parçaların ayrı ayrı satılamayacağı**” -Aynı tapu senedi muhteviyatı gayrimenkul bir kül teşkil edip arz ve mütemmim cüzler yek diğerinden tefrik olunmak, ayrı satış işlemlerine konu yapılamaz. Bu esas gözönünde tutulmadan, mütemmim cüzler tefrik edilerek, yalnız arzın satılması, kanuna ve infazı istenen şuyun izalesi ilâmı hükmüne aykırıdır. Bu ve kararda yazılı sair gerekçeler karşısında varit olmayan temyiz itirazlarının reddiyle merci kararının İİK.nun 366 ve HUMK.nun 438 inci maddeleri uyarınca onanmasına...

İİD. 4.11.1966 T. E: 10749, K: 10907 (RKD. 1967/4, 2/2, s: 122) (www.e-uyar.com)

√ “**Tabii semerelerin de, taşınmaz maldan ayrılmadıkça, asıl şeyin tamamlayıcı parçası oldukları**”-Davacı, kendisine ait bir söğüt ağacını kökünden ve iki söğüt ağacının da dallarını keserek 50 liralık zarar verdiklerinden 84.39 lira tesbit masrafı ile birlikte 134.39 liranın davalılardan tahsilini istemiş; davalılar, buna karşılık, söğüt ağaçlarının kendilerine ait olduğunu savunmuşlardır. Mahkeme ağaçların mülkiyetinin kime ait olduğunu incelemiş ve sonuçta davacının söz konusu ağaçların mülkiyetinin kendisine aidiyetini ispat edemediğinden bahisle davayı reddetmiştir. Medenî Kanunun 619 uncu maddesi gereğince, taşınmaz bir malın maliki olan kimse, o şeyin bütün mütemmim cüzlerine de malik olur. Tabii semereler dahi taşınmaz maldan ayrılmadıkça asıl şeyin mütemmim cüzüdür. Bu itibarla taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözülmesi için, söz konusu ağaçların üzerinde bulunduğu yerin mülkiyetinin kime ait olduğunun tesbiti ve sonucuna göre ağaçlara ilişkin tazminat isteği hakkında bir karar verilmesi gerekir.

3. HD. 13.9.1963 T. E: 7176, K: 6386 (KARAHASAN, M.R. Türk Eşya Hukuku,1991, C: 3, s: 496) (www.e-uyar.com)

V- Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız TMK.m.684/1’de “*Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur*” ş e k l i n d e ifade edilmiş olan kural “Mülkiyet Hukuku”nun (TMK.m. 683 vd.) temel hükmüdür. Bazı durumlarda

(uyuşmazlıklarda), bu kuralın istisnalarına -uyuşmazlığın niteliği gereği- yer verilmiştir. Örneğin;

a- Kiraladığı başkasına ait tarlada yetiştirdiği (buğday, kavun, karpuz, çim vb. gibi) tek yıllık (mevsimlik) ürünlerin tarla sahibinin alacaklıları tarafından h a c i z edilmesi üzerine, kiracı, yetiştirdiği ürünler hakkında *istihkak iddiasında* (İİK.m. 96) bulunup, *istihkak davası* (İİK.m. 97) açarak ‘haczedilen ürünlerin kendisine ait olduğunu’ bildirebilir.^{1052 1053}

b- Tasarrufun iptali davasına konu olan taşınmazı borçludan devir (satın) almış olan üçüncü kişi, bu taşınmaza bir takım ilaveler yapmışsa –örneğin; tek katlı olan taşınmazı yıkıp 3-4 katlı bir bina inşa etmişse; satın aldığı fabrikaya yeni depolar eklemişse; satın aldığı tarlayı sebze/meyve bahçesi veya bağ haline getirmişse; mahkemece dava sonunda “*tüm taşınmaz hakkında davacı/alacaklıya cebri icra (satış) yetkisi*” verilmeyip, sadece borçlunun üçüncü kişiye devrettiği sıradaki taşınmazın bulunduğu hali üzerinde cebri icra (satış) yetkisi tanınması gerekir...^{1054 1055}

VI- Cebri icra yoluyla –İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca- icra dairelerince ve sulh hukuk mahkemelerince verilen “ortaklığın satış suretiyle giderilmesi”ne ilişkin kararlar uyarınca, satış memurluklarınca yapılan “açık artırma suretiyle satışlarda”;

• Alıcı “ihale” ile, artırmada pey sürdüğü taşınmazın mülkiyetini kazanır (İİK.m. 134/I).

İhale ile taşınmazın mülkiyetinin alıcıya geçmesi, hem İcra ve İflas Kanunu (m. 134/I) ve hem de Türk Medeni Kanunu (m. 705); Tapu Sicil Tüz. (m. 19/5) hükümleri gereğidir.¹⁰⁵⁶ Alıcı, sadece taşınmazın satış memuru tarafından kendisine “ihale edilmesi ile” -ayrıca, tapuya tescil işlemine gerek kalmaksızın¹⁰⁵⁷- taşınmazın mülkiyetini kazanır (TBK.m. 279/III). Mülkiyeti “tescilden önce” kazanmış olan alıcının, satın aldığı taşınmazın adına tescilini isteme hakkı da herhangi bir süreye bağlı değildir.

Mülkiyet “ihale” ile alıcıya geçtiğinden, ihale tarihinden sonraki yarar (nef’i) ve zarar (hasar) da alıcıya ait olur.¹⁰⁵⁸ Bu nedenle taşınmazı ihalede satın almış olan alıcı, taşınmazı işgal eden üçüncü kişiden ihalenin kesinleşmesi tarihinden değil “ihale

¹⁰⁵² Uyar, T./Uyar, A./Uyar, C. İİK. Şerhi, C:2, 2014, s: 1833 vd.

¹⁰⁵³ Bknz: 12. HD. 12.05.2003 T. 3534/4550 (www.e-uyar.com) – HGK. 12.01.1966 T. E: İc.İf. 76, K: 4 (İKİD. S: 68, s: 4744; RKD. 1966, 2/1, s: 14) (www.e-uyar.com)

¹⁰⁵⁴ Uyar, T./Uyar, A./Uyar, C. İcra ve İflas Hukuku2nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 1378

¹⁰⁵⁵ Bknz: 17. HD. 23.12.2019 T. 4259/12299 (www.e-uyar.com) – 17. HD. 14.03.2017 T. 8538/2734 (www.e-uyar.com) – 17. HD. 10.03.2015 T. 16716/4095 (www.e-uyar.com) – 17. HD. 20.01.2011 T. 9715/217 (www.e-uyar.com) – 17. HD. 16.03.2010 T. 906/2308 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁵⁶ Bknz: 12. HD. 04.03.2013 T. 32029/6916; 13.03.2013 T. 32809/9083; 10.10.2011 T. 1003/19402; 16.12.2005 T. 21619/25231; 06.02.1980 T. 9920/935; 21.03.1996 T. 3310/3884 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁰⁵⁷ Bknz: 12. HD. 30.04.1990 T. 9993/4734; 1. HD. 05.03.1987 T. 18/1762; 12. HD. 15.09.1986 T. 13436/8952 vb.

¹⁰⁵⁸ Bknz: 3. HD. 27.09.2005 T. 7582/911; 4. HD. 25.03.1980 T. 1382/3932; 02.10.1978 T. 11822/10831 (www.e-uyar.com)

tarihinden itibaren” ecrimisil istemeye hak kazanır.¹⁰⁵⁹ Aynı şekilde, taşınmazın kiralarını, kiracıdan peşin olarak almış bulunan eski malik, alıcıya karşı “*ihale tarihinden itibaren*” işleyecek döneme ait kiralardan sorumlu olur.¹⁰⁶⁰

Ayrıca belirtelim ki; ihale edilen taşınmazda kiracı varsa, ihale tarihinden sonra ihale kesinleşinceye kadar kiracının kira paralarını icra dairesine ödemesi (İİK.m. 92/II), ihale kesinleşince de icra dairesinin bu paraları alıcıya vermesi gerekir.

•Yukarıda belirtilen sonuçları doğuran ihalenin (açık artırmanın) “*hususî hukuk (Borçlar Hukuku) sahasına giren bir satım sözleşmesi*” olmayıp, bir “*kamu hukuku işlemi (tasarrufu)*” olduğu bugün gerek **doktrinde**¹⁰⁶¹ ve gerekse **uygulamada**¹⁰⁶² kabul edilmektedir.¹⁰⁶³

• İhale –yedi gün içinde- şikayet yolu ile “*ihalenin bozulması isteminde bulunulmaması ile*” ya da “*yapılan şikayetin reddine ilişkin kararın kesinleşmesi ile*” kesinleşir. İhalenin kesinleşmesi ile; şu sonuçlar ortaya çıkar:

a-İhale bedeli, alacaklıya ödenir: (İİK.m. 134/IX, c: 1)

b-Satılan taşınmazın –üzerindeki (tapun kaydındaki) her türlü haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir gibi her türlü kayıtlardan arınmış (ari) olarak –alıcı adına tescili için tapuya yazı yazılır. (İİK.m. 135/I)

c-Borçlu yatırılan ihale bedeli oranında borcundan kurtulur (İİK.m. 9).

d-Taşınmaz borçlu ya da başkaları tarafından işgal edilmekte ise icra memuru tarafından boşaltılarak alıcıya teslim edilir (İİK.m. 135/II).

e-İhalenin kesinleşmesi ile, alıcı, ‘katma değer vergisi’ ile ‘damga vergisi’ni ödemekle yükümlü hale gelir (İİK.m. 114/VII; 126/I).

f-İhalenin kesinleşmesinin başka bir sonucu da; ihale bedelinin bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi halinde icra dairesince bir ‘sıra cetveli’ düzenlenmesidir.¹⁰⁶⁴ (İİK.m. 140-142

¹⁰⁵⁹Bknz: 3. HD. 27.09.2005 T. 7582/911; 28.09.1999 T. 9762/9915; 12. HD. 21.03.1986 T. 3310/3884; HGK. 22.03.1978 T. 6-3513/2531 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁶⁰ Bknz: 11.HD. 12.05.1981 T. 2117/2366; 4. HD. 23.02.1973 T. 7042/1910 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁶¹ Von Tuhr, A. Marten, F. Funk (Naklen: Olgaç, S. Gayrimenkullerin Cebri Satışları “Ord. Prof. Dr. S.Ş. Ansay’ın Hatırasına Armağanı, 1964, s: 300” – Üstündağ, S. İcra Hukuku’nun Esasları, 8. Bası, 2004, s: 243 vd. – Ansay, S.Ş. Hukuk, İcra-İflas Ususlleri, 1960, s: 160 – Esmaer, G. Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri, s: 342 - Arslan R. İcra-İflas Hukuku’nda İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s:57 vd. – Belgesay, M.R. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 4. Baskı, s: 270 – Umar, B. İcra ve İflas Hukuku’nu Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, 1973, s: 203 – Tandoğan, H. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C: I-1, 6. Baskı, s: 93 vd.

¹⁰⁶² İÇT.Bir.K. 26.06.1953 T. 14/6; 4. HD. 25.03.1980 T. 1383/3932 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁶³ Bu konuda ayrıca bknz: Uyar, T./Uyar, A./Uyar, C. İİK. Şerhi, C:2, 2014, s: 2488

¹⁰⁶⁴ Ayrıntılı bilgi için bknz: Uyar, T./Kale, S./Uyar, C. İhale ve İhalenin Feshi, 2025, s: 715 vd. – Uyar, T./Uyar, A./ Uyar, C. İİK. Şerhi, C:2, s: 2489 vd. – Görgün, L.Ş./Börü, L./Kodakoğlu, M. İcra ve İflas Hukuku, 5. Baskı, 2024, s: 336 vd. – Atalı, M./Ermenek, İ./Erdoğan, E. İcra ve İflas Hukuku, 8. Baskı, 2024, s: 338 vd. – Alsancak, H. İcra ve İflas Hukuku’nda İhalenin Feshi Sebepleri, 2019 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s: 193 vd.) – Muşul, T. İcra ve İflas Hukuku’nda İhale ve İhalenin Feshi, 2016, 495 vd. – Uyar, T. İcra Hukuku’nda İhale ve İhalenin Bozulması, 3. Baskı, C:2, 2002, s: 1483 vd.

VII- Mütalâa konusu uyumsuzlukta;

• Dava konusu tapuda E. ili, İ. ilçesi, K. köyü, 136 ada, 3 parselde kayıtlı 23.433.59 metrekare miktarındaki - “*Kalıp Çim Yetiştiriciliği*” tarımına müsait- taşınmaz, dosyada yer alan Açık Artırma Şartnamesi çerçevesinde, İpsala Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü’nün 2024/31 E. sayılı dosyasından satışa çıkarılmış, e-satış yoluyla 29.01.2025 tarihinde (U.) LİMİTED ŞİRKETİ’ne 1.633.036.00 TL.’ye ihale edilmiştir (İhale Sonuç Tutanağı).

• İhalenin akabinde 01.02.2025 tarihinde, satış bedeli alıcı şirket tarafından dosyaya ödenmiş, 06.01.2025 tarihinde satış müdürlüğünden “*tescil yazısı*” alınmıştır.

• 10.01.2025 tarihinde taşınmaz alıcı şirket adına tapuda tescil edilmiştir.

• 16.01.2025 tarihinde satın alınan taşınmazın, (T.) A.Ş. tarafından kullanıldığı öğrenilmiş, bunun üzerine kendisine ihtarname çekilerek “*İhtarnamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmesi*” bildirilmiştir.

• Taşınmazın, üzerindeki çimleri ekmiş olanlarca (yani; (T.) A.Ş. tarafından) terk edilmemesi üzerine, ihale sonucu mülkiyeti kazanmış olan şirket “*taşınmazın sınırlarının belirlenerek kendisine teslim edilmesi için*” Satış Müdürlüğü’ne başvurmuş, 28.02.2025 tarihinde Satış Müdürlüğünce talebin gereği yerine getirilmiş, taşınmazın sınırları harita mühendisi bilirkişi marifetiyle tespit edilmiş, kazık çakılmak suretiyle taşınmaz alıcı şirkete teslim edilmiştir.

Bu esnada alıcı şirketin taşınmazın mülkiyetinden kaynaklanan mülkiyet hakkını fiilen kullanması engellendiği için, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/346 Soruşturma No’lu dosyası üzerinden alıcı şirket tarafından taşınmazı işgal etmekte olan (T.) A.Ş. hakkında şikâyetle bulunulmuştur.

• Satış müdürlüğünün yaptığı tespit ve teslim işlemi sırasında taşınmazda ‘çim ekili olduğu’nun öğrenilmesi üzerine, alıcı şirket “*bu ekili çimlerin kendilerinin mülkiyetine dahil olduğu*” düşüncesiyle, bu ürünlerin, ürünleri eken tarafından hasat edilmesi halinde “*ürün bedellerinin (değerlerinin) tahsili amacıyla tazminat davası açma düşüncesinde olduklarını*” ifade etmiştir...

VIII- Somut uyumsuzlukta;

Yukarıda açıkladığımız gerek TMK.m. 684, 685 ve 718/II’deki ve gerekse İİK.m. 134’deki ilkeler çerçevesinde, sulh hukuk mahkemesinin, açılan “ortaklığın giderilmesi davası” sonucunda verdiği *satış kararı* uyarınca, Satış Müdürlüğü’nce –İİK.m. 134 vd.na göre- yapılan ihale sonucunda 29.01.2025 tarihinde kendisine 1.633.036,00 TL. bedelle dava konusu 23.433.59 metrekare miktarındaki “*çim ekili tarla*” ihale edilmiş olan alıcı (U.) TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, bu tarlanın mülkiyetini, üzerinde ekili bulunan çimlerle birlikte kazanmıştır.

İhale edilen tarla üzerinde ekili bulunan çimlerin *borçlu* ya da *hissedar* veya *tarlayı icarla tutmuş olan üçüncü kişiler tarafından*¹⁰⁶⁵ *yetiştirilmiş olması* önem taşımaz.

¹⁰⁶⁵ Kuşkusuz, bu durumda üçüncü kişiler yaptıkları masrafları borçlu- taşınmaz malikinden talep edebilirler.

Çünkü, tarla üzerinde ekili bulunan çimler "*tarlanın bütünleyici parçası*" (TMK.m. 684/II) niteliğinde olduğundan, TMK.m. 684/I uyarınca "*Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olduğu*"ndan, TMK.m. 685/I uyarınca "*Bir şeyin maliki onun ürünlerinin de maliki olduğu*"ndan ve TMK.m. 718/II uyarınca da "*Arazi üzerindeki mülkiyetin kapsamına bitkiler de girdiği*"nden, Yargıtay içtihatları uyarınca "*Taşınmazların, ihalede üzerindeki bütünleyici parçalarla birlikte satılmış sayılacağı*"ndan¹⁰⁶⁶ somut olayda yapılan ihalede "*çimli tarla*"yı satın almış olan alıcı UZMAN TAŞINMAZ YATIRIMLARI OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, satın aldığı tarlada ekili bulunan çimlerin de maliki olmuştur...

B- Mütalâa konusu uyuşmazlıkta; ihalede üçüncü kişi (U.) LİMİTED ŞİRKETİ'ne satılmış olan "*çim ekili tarla*"yı işgale devam ederek, teslim etmekten kaçınan kişilerin (yani; (T.) A.Ş.'nin) bu davranışının bir cezai yaptırımını yok mudur?

• Bu konuda, ilk olarak **İİK.m.342**'de düzenlenmiş olan "*İcra dairesince teslim edilen taşınmaza tekrar girme suçu*"* akla gelirse de, bu suçun oluşabilmesi için; **a)** Mahkemeden "taşınmazın tahliye ve teslimine ilişkin bir ilam alınıp, İİK.m. 26 uyarınca bu ilam infaz edilmiş olmalı v e y a İİK.m. 135/II uyarınca taşınmazda bulunan kişi, taşınmazdan çıkarılmış olmalı ve **b)** Taşınmazdan çıkarılmış olan kimse, haklı bir neden olmaksızın tekrar taşınmaza -taşınmazı zapt ve işgal amacıyla (kasdıyla)- girmiş olmalıdır.^{1067 1068}

•Somut olayda uygulanacak hüküm **TCK.m. 154**'de düzenlenmiş olan "*Hakkı olmayan yere tecavüz suçu*"*** dur.

Bu suç, bu konuda yazılan eserlerde şu şekilde –özetle- açıklanmıştır:

-“154. maddenin birinci fıkrasında tanımlanan suç, bir hakka dayanmaksızın başkasına yani özel kişilere ait taşınmaz malın veya eklentilerinin malikmiş gibi tamamen veya kısmen ‘işgal edilmesi’ veya ‘sınırlarının değiştirilmesi’ veya ‘sınırlarının bozulması’ yahut herhangi bir suretle hak sahibinin bunlardan kısmen veya tamamen ‘yararlanmasına engel olunması’ ile oluşmaktadır.

¹⁰⁶⁶ Bknz: Yuk. s: 2; AÇIKLAMA: IV

* **İİK. madde 342** –“İcra dairesi marifetiyle alacaklıya veya alıcıya teslim edilen bir taşınmaza veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 290. maddesi mucibince umumi hükümler dairesinde cezalandırılır.”

¹⁰⁶⁷ Uyar, T./Uyar, A./Uyar, C. İİK. Şerhi 3. Baskı, C:3, 2014, s: 4940 vd. – Uyar, T. İcra ve İflas Hukuku’nda Suç Sayılan Fiiller (İcra-İflas Suçları), 1987, s: 322 vd. – Kürtül, M./Öztemiz, S. İcra ve İflas Suçları, 2023, 3. Baskı, s: 647 vd. – Coşkun, M. İcra-İflas Suçları, Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü, 8. Baskı, 2025, s: 243 vd. – Ercan, İ. İcra ve İflas Suçları, 4. Baskı, 2023, s: 573 vd. – Kürtül, M. İcra ve İflas Suçları, 2. Baskı, 2014, s: 446 vd.

¹⁰⁶⁸ Bknz: CGK. 03.07.2018 T. 9-185/332 ; 16. HD. 27.12.2006 T. 4830/8339 ; 16. HD. 12.10.2006 T. 4397/6539 ;16. HD. 15.10.2003 T. 7366/9203 ; 12. HD. 24.12.2019 T. 2019/13614 ; 8. CD. 06.02.2020 T. 1332/9187 ; CGK. 03.07.2018 T. 185/332 ; CGK. 24.01.2019 T. 4/46; 16. HD. 16.11.2011 T. 5918/7297; 16. HD. 17.06.2008 T. 3168/4449

** **TCK. madde 154-(1)** –“Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan yarar görenin şikayeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilir.”

Suçun oluşması için, aleyhine suç işlenen kişinin taşınmaz malın maliki olması zorunlu olmayıp, suça konu olan taşınmaz mal veya eklentilerinde ‘hak sahibi’ (zilyedi) olması yeterlidir. Lügat anlamı itibariyle ‘zilyet’; bir malı bir gayrimenkulü yerinde tutan, bu malı, sahibi kendi olsun veya olmasın kullanmakta bulunan kimsedir. Kişinin bir malın zilyedi sayılabilmesi için o mal üzerinde hakimiyet kurmuş olması gerekir. Zilyetlik, hak sahibine Medeni Kanun’un 981.-983. maddelerinde öngörülen hakları sağlar. Ceza hukukunda zilyetlik, mal üzerinde fiili egemenliğinin başkasının nezaretine tabi olmadan özerk olarak kullanılabilmesidir. Malı, her ne suret ve sebeple olursa olsun özerk bir şekilde yedinde bulundurmak niyetine sahip olan kimse, ceza hukuku bakımından zilyet sayılır.

154. maddenin birinci fıkrasındaki değişiklikten sonra suç tanımında dikkati çeken diğer bir husus, yalnızca özel kişilere ait taşınmazların malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal edilmesi, sınırlarının değiştirilmesi, bozulması yahut herhangi bir suretle hak sahibinin malından kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunmasının da suç haline getirilmiş olmasıdır.

154. maddenin 1. fıkrasında tanımlanan suçun işgal suretiyle oluşabilmesi için, başkasına ait taşınmaz malın veya eklentisinin malikmiş gibi kısmen veya tamamen işgal edilmesi fiilinin ‘bir hakka dayanmaksızın’ gerçekleştirilmiş olması gerekir. Fail, işgal fiilini yasal olarak tanınan bir hakkına dayalı olarak gerçekleştirdiği takdirde bu suç oluşmaz...Önemli olan failin, bu fiili bir hakka dayanmaksızın işlemesi ve taşınmaz mal veya eklentisinde, malikmiş gibi tasarrufta bulunarak hak sahibinin (malikinin veya zilyedinin) bu maldan kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olmasıdır...”¹⁰⁶⁹

-“TCK.’nın 154. maddesinde “hakkı olmayan yere tecavüz suçu”nda korunan hukuki yarar, mülkiyet hakkıdır. Taşınmaz mülkiyetinin kapsamı ve özellikleri, Türk Medeni Kanun’un 683. vd. maddeleriyle, aynı kanunun 704. vd. maddelerinde belirlenmiştir. Buna göre taşınmaz mülkiyeti, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki arz katmanını da kapsar. Bitkiler ve kaynaklar da bu mülkiyet hakkının kapsamındadır. Bu durumda anılan suçta, taşınmazın yerin altına ve yukarıya doğru geniş bir alan kurulmaktadır...Taşınmaz üzerinde bir hakka dayanarak zilyet olan kimse, şahsi hakkının süresi dolmasına karşın, bu taşınmazda şağil olarak bulunmaya devam ederse, bu kişi de anılan suçun faili olabilir...”

Maddenin birinci fıkrasındaki suçun mağduru taşınmaz veya eklentinin maliki olan gerçek kişidir. Bu nedenle, şikayet hakkını kullanacak kişinin belirlenmesi amacıyla malikin bulunması gerekir...

Maddenin birinci fıkrasında; özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal etme veya sınırlarını değiştirme veya bozma veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olma eylemi suçun hareket unsuru olarak belirlenmiştir...

¹⁰⁶⁹ Parlar, A. Özet İçtihatlarla Açıklamalı Teori ve Uygulamada TCK. El Kitabı, 2015, s: 739 vd. – Parlar, A. Türk Ceza Kanunu Şerhi, 2015, C: 2, s: 1757 vd.

Taşınmaza doğrudan doğruya müdahale, taşınmaza girilmesi ve taşınmazın kullanılması, ekilip biçilmesi, duvar örülmesi, yol geçirilmesi, ağaç dikilmesi, tel örgü çekilmesi gibi eylemlerle olmaktadır.

Eylemin maddede düzenlenen anlamda ‘işgal’ olarak nitelendirilmesi için malikmiş gibi işgalde bulunulmuş olması gerekir.

İşgalin, taşınmazın tamamında olması zorunda değildir. Taşınmazın bir kısmının işgal edilmesi bile suçun oluşması için yeterlidir (8. CD. 28.01.2013 T. 13942/3317).

‘İşgal’ ve ‘yararlanmaya engel olma’ eylemleri temadi eden eylemlerdendir. Bu nedenle maddenin birinci fıkrasındaki suç, işgal etmek veya yararlanmaya engel olmak suretiyle işlenirse, suç, eylemin yapılması ile oluşur ancak işgal veya yararlanmaya engel olma halinin sona ermesiyle biter...”¹⁰⁷⁰

–“Birinci fıkra bahsedilen işgal etmek, başka bir kimsenin toprağına el koymak, yönetimi altına almak, onun yararlanmasına son vermek için fiili müdahalede bulunmak anlamındadır. Bir işgalin, bu madde kapsamında değerlendirilmesi için malikmiş gibi geçici olarak değil sürekli kalmak amacıyla el konulmuş olması gerekir.

Bu suçun oluşması için, failin bir hakka dayanmadan bu fiili işlemesi gerekir.

Bu suç sırf hareket suçudur. Suçun tamamlanması için herhangi bir sonucun meydana gelmesine gerek yoktur. Bu suç mütemadi bir suçtur...”¹⁰⁷¹

Somut uyuşmazlıkta; şikayet eden (U.) Limited Şirketi vekili Av. (D. S. U.)’un şikâyet dilekçesinde belirtilen şüpheliler; (T.) A.Ş. müdürü (M. F. G.)’in, (T.) A.Ş.’nin İpsala yetkilisi (S.)’ın, köy muhtarı (S. A.)’ın ve (E.)’in eylemleri, yukarıda yer verilen TCK.m. 154’deki “Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu”nun unsurlarını oluşturduğundan, takdiri İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olmak üzere, bu kişiler hakkında adı geçen suçtan dolayı kamu davası açılmasının isabetli olacağına dair “*Uzman Görüşü*”müz (HMK.m. 293) saygıyla ilişikte sunulmuştur...17.04.2025

¹⁰⁷⁰ Yaşar, O./Gökcan, H.T./Artuç, M. Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, ‘. Baskı, C:4, 2014, s: 4965 vd.

¹⁰⁷¹ Gerçekler, E. Yorumlu ve Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, C: 2, 2011, s: 1840 vd.

428) Açtığı “Tasarrufun İptali Davası”na İlişkin Dilekçede Belirttiği İcra Takip Dosyasının Usuli Nedenlerle İptalinden Sonra Yaptığı Yeni İcra Takibinin Kesinleşmesi Üzerine, Davacı-Alacaklı, Kesinleşen Yeni Takip Dosyasını Mahkemeye Bildirerek, Bu Yeni Dosyasındaki Alacağı ile Sınırlı Olarak Davalı-Borçlu ile Diğer Davalı-Üçüncü Kişi Arasındaki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesini İsteyebilir mi?

I- Tasarrufun iptali davası; *“bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflas kararı verilmesinden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı - alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘ borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı - alacaklıya cebri icra yetkisi tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır”*¹⁰⁷².

Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için birtakım *“dava şartları”*¹⁰⁷³’nın gerçekleşmiş olması gerekir.

Bilindiği gibi *“dava şartı”* *‘davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan şartlar’*dir.¹⁰⁷⁴

Yeni HMK.’nın 114. maddesinin **1. fıkrasında** *‘dava şartlarının neler olduğu’* (12) bent halinde sayılarak belirtildiği gibi; **2. fıkrasında** *‘diğer kanunlarda yer alan dava şartlarının ilişkin hükümlerin saklı olduğu’* açıklamıştır.

HMK.’nın 114. maddesinde (12) bent halinde sayılan -ve tüm davalar için geçerli olan- dava şartları **“genel dava şartları”** (HMK. m. 114/1), buna karşın HMK. m. 114/2’de belirtilen dava şartlara ise, bazı davalar için öngörülmüş olduğu için **“özel dava şartı”** olarak nitelendirilir. Örneğin; İİK. m. 277/I-1’de öngörülen *‘tasarrufun iptali davası açabilmek için kesin ya da geçici aciz belgesi ibraz etme zorunluluğu’*,

¹⁰⁷² UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s.3 vd.

¹⁰⁷³ UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018 s:4729-4801) – UYAR, T. Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Taihi Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının “Bedele Dönüşmesi” (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas “Gerçek Değer”in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının “Usul”den ve “Esas”dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Barosu Dergisi’nde yayımlanacak)

¹⁰⁷⁴ KURU, B. Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C: 1, s: 375-398 – KURU, B. Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, 1964, s: 109-147) – ARSLAN, R. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Medeni Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürkan Çelebicin’a Armağan, 2011, s: 439-459) – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. Medeni Usul Hukuku, 6. Baskı, s: 310 vd. – PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 4. Baskı, s: 243 vd. – GÖRGÜN, Ş. İ. Medeni Usul Hukuku, 3. Bası, s: 144 vd. – ALBAYRAK, H. Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 931-974) – ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruf Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 75 vd. – PEKCANİTEZ, H. Pekcanitez Usul Hukuku, 2017, s: 925 vd.; 950 vd.

İİK. m. 69/II'de öngörülen 'borçtan kurtulma davası açabilmek için % 5 oranında teminat gösterme zorunluluğu' birer "özel dava şartı"dır.¹⁰⁷⁵

Acaba HMK. m. 114'te öngörülenler dışında, yargı kararları ile başka "dava şartları" öngörülebilir. mi? Çünkü uygulamada, **yüksek mahkeme** (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi); **a) 'İcra takibinin kesinleşmiş olması'nı, b) 'Alacaklının alacağının gerçek bir alacak olması'nı, c) 'Davacının alacağının, dava konusu tasarruftan önce doğmuş olması'nı,** tasarrufun iptali davasının "**özel dava şartı**" olarak kabul etmekte ve açılmış olan tasarrufun iptali davasının bu şartlar gerçekleşmeden açılmış olduğunu, yargılamanın her aşamasında tesbit ettiği taktirde, kendiliğinden 'davanın usulden reddine' karar vermektedir.

Doktrinde¹⁰⁷⁶ "HMK döneminde, 'dava şartları'nın neler olduğu HMK m. 114'te sayılarak belirtilmiş olduğundan, burada öngörülmemiş olan hususların Yargıtay içtihatları ile kabul edilmesinin, kanun sistematığına uygun olduğunun düşünülmemeyeceği" ifade edilmiştir.

U y g u l a m a d a kabul edilen dava şartları nelerdir?

a) Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması gerekir.¹⁰⁷⁷

b) 'Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması' gerekir.¹⁰⁷⁸

c) 'Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi' (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.¹⁰⁷⁹

¹⁰⁷⁵ ALBAYRAK, H. agm. s: 934

¹⁰⁷⁶ ALBAYRAK, H. agm. s: 937

¹⁰⁷⁷ Ayrıntılı bilgi için bkz: UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C. age. s:1183-1246 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 2. Baskı, 2013, s:1402 vd. – DANIŞ, R.S. Tasarrufun İptali Davası, 2023, s.90 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021, s:730 vd. – MUŞUL, T. / MUŞUL, A. T. İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 2024, s:1265 – SERTKAYA, A.Ş./ KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s:156 vd. – ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 11. Baskı, 2024, s:1624 vd. – BAKIRCI, H. A. Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2. Baskı, 2023, s: 89 vd. – IŞIK, S. İcra ve İflas Hukukunda İvazsız Tasarrufların İptali, 2024, s: 117 vd.

¹⁰⁷⁸ Ayrıntılı bilgi için bkz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:767-794 – IŞIK, S. age. s:101 vd. – YARDIMCI, T.E. Tasarrufun İptali Davası, 2024, s: 129 vd. – BAKIRCI, H. A. age. s:72 vd. – ERCAN, İ. age. s: 1612 vd. – SERTKAYA, A. Ş. / KUL, S. age. s:175 vd. – MUŞUL, T./ MUŞUL, A. T. age. s:1264 – MUŞUL, T. age. s: 730 vd. – DANIŞ, R.S. age. s:121 vd.

¹⁰⁷⁹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s: 1095-1170 – KURU, B. age. s:1415 vd. – DANIŞ, R.S. age. s:92 vd. – MUŞUL, T. age. s: 732 vd. – MUŞUL, T./ MUŞUL, A. T. age. s: 1265 vd. – SERTKAYA, A. Ş. / KUL, S. age. s:206 vd. – ERCAN, İ. age. s: 1626 vd. – BAKIRCI, H.A. age. s: 112 vd. – YARDIMCI, T. E. Tasarrufun İptali Davası, 2024, s:133 vd. – IŞIK, S. age. s: 122 vd.

ç) ‘*Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin^{1080 1081} ve alacağın^{1082 1083} kesinleşmiş olması*’ gerekir.¹⁰⁸⁴

Ayrıca belirtelim ki; tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için “*dava tarihinden önce veya sonra*”^{1085 1086} davacı- alacaklı tarafından yapılmış ve kesinleşmiş bir icra takibi bulunması gerekir.

İptal davası mutlaka bir icra takibine dayalı olarak açıldığı ve dava sonucunda davacıyı haklı bularak “*davanın kabulüne*” karar verecek duruma gelen mahkemenin “*davacı- alacaklının.... sayılı icra takibine konu alacağını eklentileriyle birlikte karşılayacak miktarla sınırlı olarak dava konusu taşınmaz - taşınır üzerinde davacı - alacaklıya cebri icra yetkisi (haciz ve satış isteme yetkisi) tanınmasına...*” şeklinde karar vermesi gerekeceğinden¹⁰⁸⁷, yargılama sona ermeden, davacı - alacaklı tarafından, davalılardan borçlu hakkında yapılmış ve kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması gerekir. Eğer icra takibi herhangi bir nedenle -örneğin; dava ve mütalâa konusu uyumsuzlukta olduğu gibi; davacı-alacaklının borçlu hakkında yapmış olduğu yabancı para alacağına dayalı icra takibi, takip talebinde takip konusu yabancı para alacağının Türk parası karşılığı gösterilmediğinden- iptal edilmişse, tasarrufun iptali davası da konusuz kalır ve mahkemece tasarrufun iptal davasının “*konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı*” şeklinde karar verilir.^{1088 1089} Ancak davacı - alacaklı, borçlu hakkında yeni bir takip yapar ve bu takip kesinleşirse,

¹⁰⁸⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s: 1171 vd. – KURU, B. age. s:1416 – DANIŞ, R.S. age. s:117 – ALBAYRAK, H. agm. s:938, 941 – SERTKAYA, A. Ş. / KUL, S. age. s: 190 vd.; 195 vd. – EROĞLU, O. Açıklamalı- İctihatlı Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması, 2. Baskı, 2020 , s: 76 – MUŞUL, T. age. s: 732 – IŞIK, S. age. s: 107 – KARATAŞ, İ. / ERTEKİN, E. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 1998, s:71 vd. – GÜNEREN, A. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:403 – ERDÖNMEZ, G. age. s:48 – BAKIRCI, H.A. age. s:107 vd. – MUŞUL, T./ MUŞUL, A. T. age. s: 1264 vd. – ERCAN, İ. age. s: 1626

¹⁰⁸¹ Bknz: 17. HD. 23.02.2010 T. 10319/1442 – 17. HD. 31.10.2013 T. 11755/14621 – 17 HD. 24.09.2013 T. 8620/12713 – 17 HD. 29.09.2009 T. 3072/5789 – HGK. 28.03.2012 T. 17-25/241 – 4 HD. 02.07.2013 T. 7656/10498 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁸² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s: 1178 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK Şerhi, 2014, C:3, s:4392 – GÜNEREN, A. age. s:398 – SERTKAYA, A. Ş. / KUL, S. age. s: 190 – ERCAN, İ. age. s:1626

¹⁰⁸³ 17. HD. 16.03.2015 T. 4691/4288 – 17. HD. 06.04.2015 T. 17991/5395 – 17. HD. 07.05.2015 T. 19279/6817 – 17. HD. 29.09.2015 T. 978/9814 – 17.HD. 29.09.2015 T. 3072/5789 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁸⁴ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:1170-1181

¹⁰⁸⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:1171 – GÜNEREN, A. age. s:403 – SERTKAYA, A. Ş. / KUL, S. age. s:195 – EROĞLU, O. Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması, 2. Baskı, 2020, s:178 – DANIŞ, R.S. age. s: 120 – IŞIK, S. age. s: 108 vd. – BAKIRCI, H.A. age. s: 108

¹⁰⁸⁶ Bknz: 17. HD. 29.09.2009 T. 3072/5789 – 4. HD. 02.07.2013 T. 7656/10498 – HGK. 28.03.2012 T. 17-25/241 – HGK. 30.03.2016 T. 17-843 – HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433 – 17. HD. 27.06.2018 T. 4888/6487 –12.05.2015 T. 20399/7300 – 23.09.2014 T. 4561/12417 –11.03.2013 T. 5718/3199 – 11.03.2013 T. 6602/3146 – 11.03.2013 T. 6649/3148 – 19.02.2013 T. 4326/1955 – 08.05.2012 T. 1603/5902 – HGK. 28.03.2012 T. 17-25/241 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁰⁸⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK Şerhi, C:3, s:4362

¹⁰⁸⁸ YARDIMCI, T. E. age. s: 221

¹⁰⁸⁹ Bknz: 17. HD. 29.09.2009 T. 3072/5789 (www.e-uyar.com)

mahkemece bu yeni takip dosyasına atıfta bulunarak, “davanın kabulü doğrultusunda” karar verilir, yoksa mahkemece “davanın reddine” karar verilemez...

Yüksek mahkeme, “tasarrufun iptali davası açmış olan davacı - alacaklının dava dilekçesinde belirttiği ilk takibin iptalinden sonra yeniden borçlu hakkında icra takibi yapıp, takibin kesinleşmesinden sonra, mahkemece ‘davanın reddine’ karar verilemeyeceğini” aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

“Önceki icra takibi iptal edilmişse de, davacının yeni bir icra takibi yapabileceği, icra takibinin, tasarrufun iptali için açılan dava tarihinden sonra yapılmasının önemli olmadığı; yargılama aşamasında borçlular hakkında icra takibinin varlığının yeterli olduğu-

“...Uyuşmazlık; İİK.nun 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine aittir.

Mevcut davanın dayanağı A. 12. İcra Müdürlüğünün 1999/3532 sayılı takip dosyasıdır. Takibe itiraz edildiğinden “itirazın iptali davası” açılmış, bu dava da derdest bulunmaktadır. Daha önceden 1998/7715 sayılı icra takibinin, uygulanan icra prosedürü sonucu iptal edilmesi, davacı alacaklının yeni bir icra takibi yapmasına engel değildir. İcra takibinin, dava tarihinden sonra yapılmasının da önemi yoktur. Önemli olan, yargılama aşamasında borçlular hakkında icra takibinin varlığıdır.

Bu açıklamaların ışığında mahkemece; (ikinci) icra takibine itiraz edildiğinden, “itirazın iptali davası sonucunun beklenmesi”, alacaklı lehine kesinleşmesi halinde, tarafların delillerinin toplanması suretiyle çekişmenin giderilmesi gerekirken davanın yazılı bazı gerekçelerle reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir...”

15. HD. 18.11.2003 T. E: 5510, K: 5515 (www.e-uyar.com) (İŞİK, S. İcra ve İflas Hukukunda İvazsız Tasarrufların İptali Davası, 2024, s:109, dipn:492; SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s:205).

II- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

- Davacı - alacaklı P. E. tarafından, borçlu C. Ç. aleyhine, İ. 21. İcra Müdürlüğünün 2021/20634 sayılı dosyası ile -30.04.2021 düzenleme ve 04.06.2021 vade tarihli **3.000.000 TL** bedelli- bonoya dayalı olarak takip yapılmıştır. Takibin semeresiz kalması sonucunda “aciz vesikası” yerine geçen “haciz tutanağı” düzenlenmiştir.

- Aynı alacaklı tarafından İ. 13. İcra Müdürlüğünün 2022/12828 sayılı dosyası ile 15.10.2020 düzenleme ve 29.03.2022 vade tarihli **450.000 USD** bedelli bonoya dayalı ayrı bir takip yapılmış, takibin semeresiz kalması üzerine “aciz vesikası” yerine geçen “haciz tutanağı” düzenlenmiştir.

- Borçlunun, dört adet taşınmazdan birini 16.10.2020 tarihinde bir üçüncü kişiye, diğer üç taşınmazını da 15.01.2021 tarihinde aynı gün ve peş peşe yevmiye numaralı işlemlerle diğer bir üçüncü kişiye sattığının tespit edilmesi üzerine, Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/118 Esas sayılı dosyası ile İİK 277 vd. maddelerine dayalı bir “tasarrufun iptali davası” açılmıştır.

- Yapılan yargılama sırasında “taşınmaz devirlerinin değerinin çok altında yapıldığını” belirtir bilirkişi raporu alınmış, dosya karar aşamasına gelmişken, taşınmazlar üzerinde mahkemece konulan ihtiyati hacizlere rağmen taşınmaz dördüncü kişilere devredilmiş ve bu dördüncü kişiler de davaya dahil edilmiştir.

- Dördüncü kişilerden birinin vekili tarafından, İ. 13. İcra Müdürlüğünün 2022/12828 sayılı dosyasında yapılmış olan takipte “*takip konusu yabancı para (dolar) alacağının Türk parası ile karşılığının ve harca esas değerinin belirtilmediği*” gerekçesiyle -icra hukuk mahkemesinde- “*takibin iptali*” talepli şikayet başvurusunda bulunulmuş, mahkemece “icra takibinde taraf olmadıkları” gerekçesiyle “aktif husumet yokluğu” nedeniyle “*şikayetin reddine*” karar verilmiştir...

- Bunun üzerine borçlu vekili tarafından aynı gerekçeyle şikayet yoluna başvurulmuş ve İstanbul 46. İcra Mahkemesinin 2023/511 E. ve 2023/569 K. sayılı ilamı ile “*takibin iptaline*” karar vermiştir.

- Alacaklının istinaf başvurusu üzerine İstanbul BAM. 23. HD. tarafından 2023/2570 E. ve 2024/298 K. sayılı ilamı ile “*alacaklının 08.04.2022 tarihinde icra dosyasına sunduğu yazılı taleple; ‘UYAP üzerinden açılan takipte, fiili ödeme tarihindeki kurdan tahsil edilmek üzere, UYAP portalının yaptığı harç hesaplaması dikkate alınarak (04.04.2022 tarihli kur: 14.7093) harca esas takip tutarı 636.590,00 TL üzerinden gerekli harçlar internet üzerinden ödenerek icra takibi yapılmış olmakla borçluya/borçlulara masrafi, yatırılan masraf avansından karşılanmak suretiyle hızlı posta ile ödeme emrinin tebliğ ederim’ şeklinde istemde bulunulduğu, talebin icra müdürlüğünce kabul edildiği, ancak yeni bir ödeme emri düzenlenmediği ve borçlulara tebliğ edilmediği, takip talebindeki eksiklik giderilmiş ise de, ödeme emrinin düzeltilmemiş olduğu anlaşılmıştır. O halde, borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden, takip talebindeki eksiklikler giderildiğinden ancak ödeme emrindeki İİK’nun 58/3. maddesinde yazılı eksiklikler giderilmediğinden, yalnızca ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verilmesi gerekirken, ‘takibin iptaline’ karar verilmesi doğru değildir.*” ş e k l i n d e k i gerekçe ile, ‘*takibin iptali kararının kaldırılmasına ve ödeme emrinin iptaline*’ karar verilmiştir.

- Borçlu vekilinin temyiz başvurusu üzerine, daha önceki sayısız kararların tersine, Yargıtay 12. HD. tarafından 2024/3559 E., 2024/5598 K. sayılı ilam ile “*...HMK’nun 445.maddesi ile HMK’nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre; elektronik ortamda açıklanan UYAP kayıtları asıldır. Somut olayda kayıtlı olan 04.04.2024 tarihli takip talebinde toplam 451.181,25 USD alacağının tahsili talep edilmekle birlikte, yabancı para alacağının TL karşılığı gösterilmediği gibi, harca esas değerinin de TL olarak yazılı olmadığı anlaşılmaktadır...*” ş e k l i n d e k i gerekçe ile istinaf mahkemesi kararı bozulmuş ve ilgili İstanbul BAM tarafından bozma ilamına uyularak davacının istinaf başvurusu reddedilmiştir.

- Bononun zamanaşımına uğraması tehlikesi bulunduğundan, bu karara karşı davacı- alacaklı tarafından temyiz yoluna başvurulmamış, kararın kesinleşmesi üzerine “*tahsilde tekerrür olmamak üzere*”, İstanbul 24. İcra Müdürlüğünün 2024/2758 sayılı dosyası ile aynı bonoya dayalı olarak *yeni bir icra takibi* başlatılmış ve *aciz vesikası* yerine geçmek üzere *haciz tutanağı* düzenlenmiştir.

- Tasarrufun iptali davasına bakan mahkemeye, '*takibin iptal edildiği, yeneden başlatılan takibin kesinleşerek **aciz vesikasının alındığı***' bildirilerek, daha önce verilen 'ihtiyati haczin' yeni başlatılan dosyadan da infaz edilmesi için davacı tarafından talepte bulunulmuş ancak mahkemece bu yönde bir karar verilmemiştir...

- 6100 sayılı HMK'nun 114. maddesinde "*dava şartları*", "115. maddesinde ise "*dava şartlarının incelenmesi*" konuları düzenlenmiştir. Dava şartları, dava açılmasından hükmün verilmesine kadar var olmalıdır. Davanın açıldığı anda var olan bir dava şartı (mesela hukuki yarar) sonradan ortadan kalkarsa, o zaman dava (esastan değil), dava şartı yokluğundan (usulden) reddedilir. Bir dava şartının noksan olmasına rağmen esasa girilmiş ve dava sırasında o dava şartı noksanlığı ortadan kalkmış (giderilmiş) ise, hüküm anında bütün dava şartları tamam olduğundan, davanın esası hakkında karar verilir, yani dava, '*dava şartının başlangıçta noksan olduğu*' gerekçesiyle usulden reddedilemez (HMK. m. 115/III). Çünkü hüküm anında bütün dava şartları tamamdır (KURU, B. age. s:1391-1392).

"Yapılan bu açıklamalar kapsamında, somut uyuşmazlık ele alındığında; davacı yan tarafından 6183 sayılı kanuna dayalı olarak yapılan takip iptal edilmiş, açılan tasarrufun iptali davasının devamı sırasında 2004 sayılı İİK hükümlerine dayalı olarak takibe geçilmiş ve davalı tarafından yapılan takibe itiraz edilmesi üzerine davacı tarafından 'itirazın iptali davası' açılmıştır. Uygulama ve doktrin tarafından yukarıda da belirtildiği gibi; **tasarrufun iptali davasında borçlu hakkında kesinleşmiş bir icra takibi bulunması dava şartı** olarak kabul edilmekte olup, bu niteliğinden ötürü **söz konusu dava şartı noksanlığının giderilmesi iptal davasına ilişkin yargılama aşamasında da mümkündür**. Somut uyuşmazlıkta da davacı yan, tasarrufun iptali davası sırasında takibe geçmiş ve davalı tarafından takibe itiraz edilmesi üzerine, itirazın hükümden düşürülmesi için davacı yan tarafından 'itirazın iptali davası' açılmış olması bakımından, artık söz konusu dava şartının varlığı ya da yokluğu itirazı iptali davasının sonucuna göre belirlenecektir." (YHGK 30.03.2016 T. E:2014/17-843, K:433)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir başka uyuşmazlıkta şu hususları belirtmiştir:

"...Mahkemece, 'davacı tarafın yaptığı **ilk takipte** borcun ödenmiş olmasından dolayı **aciz halinin kalktığı, ikinci takipte haciz yapılmadığı** ve takibin dayanağı olan ilamın da temyizden dönmediği ayrıca davacı alacağının da kesinleşmemiş olduğu' gerekçesiyle 'davanın reddine' karar verilmiş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir...

Dava İİK.nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Davacı F. ile borçlu davalı Ş.'ün evlilik birliğini sona erdiren boşanma davası 15.01.2004 günü açılmış, bu davanın açılması ile birlikte Türk Medeni kanunun ilgili hükümleri uyarınca F. evlilik birliği içinde edinilmiş taşınmazla ilgili olarak katkı payı alacağı davası açmıştır. Dosya içinde bulunan Yargıtay onama ilamına göre davacının hem konfeksiyon atölyesindeki çalışması hem ziynet eşyalarını vermesi hem de 743 sayılı Türk Kanuni Medenisinin 152. maddesi hükmüne göre, katkı oranının bulunduğu kesinleşmiştir. Davacının söz konusu katkıyı evlilik birliği içinde yaptığı ve açtığı davaya konu alacağının da tasarruftan önce doğduğunun kabulü gerekir. **Davanın reddine dair verilen karar sonrası dosyaya giren katkı payı alacağı ilamının,**

29.09.2009 tarihinde kesinleştiği ve bu ilama dayalı olarak başlatılan Bursa 3. İcra Müdürlüğünün 2007/... sayılı icra dosyasında borçlu aleyhinde alınmış 19.10.2009 tarihli kesin aciz belgesi de dosyaya eklenmiştir. Hal böyle olunca Mahkemece davanın alacaklı olduğu Bursa 3. İcra Müdürlüğünün 2007... sayılı icra dosyasına özgü olarak işin esasına girilerek davanın diğer şartlarının araştırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.” (HGK. 28.03.2012 T. E: 17-25, K: 241)

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi aynı doğrultuda, aşağıdaki şekilde karar vermiştir:

“...Dava İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Bu tür davaların dinlenebilmesi için borçlu hakkında yapılmış icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılması, gerçek bir alacağın bulunması ve borçlu hakkında düzenlenmiş kat'i (İİK 143.madde) veya geçici aciz (İİK 105.madde) belgesinin bulunması zorunlu bulunan **icra takibinin, dava tarihinden önce yapılmış olması bir zorunluluk olmadığından icra takibinin dava tarihinden sonra yapılmasının bir önemi yoktur. Önemli olan yargılama aşamasında borçlu hakkında icra takibinin varlığıdır.** (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 28.3.2012 gün ve 2012/17-25, 11/241 sayılı kararı ve 15.H.D.18.11.2003 T.5510E-5515 K. sayılı kararları da aynı doğrultudadır.

... Somut olayda takip konusu alacak 18.11. 2008 tanzim, 10.7.2009 vade tarihli bonoya dayalıdır. A.an bono ile ilgili 1.4.2009 tarihinde alınan ihtiyati haciz kararına istinaden 13.4.2009 tarihinde 2009/2441 sayılı dosya ile davalı borçlular hakkında icra takibi başlatılmış, davalı borçluların ihtiyati haciz kararına itirazları sonucu 15.2.2010 tarihinde kesinleşen mahkeme kararı ile ihtiyati haczin kaldırılmasına, 28.2.2011 tarihinde kesinleşen karar ile de **borçlular hakkındaki takibin iptaline karar verilmiştir.** Bunun üzerine, **davacı** alacaklı tarafından eldeki dava sırasında davalı borçlular aleyhine takip konusu bonoya istinaden 11.4.2011 tarihinde 2011/5623 sayılı dosya ile **yeni takip başlatılmış** davalı borçlular hakkındaki takip kesinleşmiş ve 7.10.2011 ve 20.9.2011 tarihlerinde de menkul hacizleri yapılmıştır. O halde eldeki **dava sırasında davalı borçlular aleyhine başlatılan ve kesinleşen takip bulunduğu**ndan, mahkemenin ‘borçlular hakkındaki icra takibinin iptal edildiği ve iptal kararının kesinleştiği, davacının takip konusu senede istinaden aldığı ihtiyati haciz kararının kaldırıldığı ve hükmün kesinleştiğini’ gerekçe gösterip **dava koşulu yokluğundan davayı reddetmesi isabetli görülmüştür...**” (17. HD. 19.02.2013 T. E: 2012/4326, K: 1955)

*

III- Mütalâa (ve dava) konusu uyumsuzlukta; davalı-borçlu ile diğer davalıların (dava konusu taşınmazları satın alan üçüncü kişilerin) “birbirlerini tanıyıp arkadaş oldukları ve hepsinin inşaat işiyle uğraştıkları” dosya içeriğinden anlaşıldığından, bu durum, onların İİK. m. 280/I’n kapsamında bulunduklarını ortaya koyduğundan, bu mütalâada, İİK. m. 280’in de tahlil ve değerlendirilmesinin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

- “Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı” İptal^(*) konusu, İİK.m.280’de düzenlenmiştir.

Bu madde de *malvarlığı*, “*borçlarını ödemeye yetmeyen borçlunun alacaklarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm¹⁰⁹⁰(hileli) tasarrufların iptale tâbi olduğu*” belirtilmiştir.

Maddenin kenar başlığında “*zarar verme kasdından dolayı iptal*” denilmiş ve maddenin metninde “*hileli tasarruflar*” deyimine yer verilmemiş ise de, maddenin içeriğinden, *borçlunun geniş anlamda hileli tasarruflarının iptalinin* amaçlandığı anlaşılmaktadır.¹⁰⁹¹ Bu hükmün kabul edilmesinin temelinde ‘alacaklıların müracaat edebilecekleri iptal sebeplerini, kanunda sayılanlarla sınırlı olmaktan çıkarma amacı vardır.¹⁰⁹²

“*Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kasdıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun ve zarar verme kasdının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir*” (İİK. mad. 280/I, c:1).¹⁰⁹³

(*) UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 803-828 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) – UYAR, T. ‘Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı, İptal «İİK. m. 280» (ABD – 2017/4 s: 307-364) – UYAR, T. Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de ‘Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle’, (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Huk. Der. Ocak-Şubat-Mart; S: 73-75, s: 17-36) - UYAR, T. İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı İptal (İBD. 2008/6 Kasım-Aralık, s: 2901-2929) - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 9-12; s: 59-61; s: 132-134; s: 267 vd. - s: 578 vd. – AKÇAR, H. Zarar Verme Kasdından Dolayı Tasarrufun İptali Davaları «Yargıtay Kararı İncelemesi» (Eskişehir Bar. D. 2012/2, s: 67-70) – AKKAYA, T. İcra ve İflas Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar «İİK. m. 277-284» (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s: 13-49) – AKŞENER, H. S. İY.’nin 280. Maddesinde 4949 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme (Legal Huk. Dr. Eylül/2003, s: 2209-2212) – BÖRÜ, L. İcra ve İflas Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009/3, s: 487-537) – KAYIŞ, F. Ticari İşletmenin Devrinde Bazı Sorunlu Noktalar ve Buna İlişkin Tespitler (Legal Huk. Der. S: 215, Kasım/2020, s: 5009-5060) – ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T. Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklarının Hüküm Ortaya Karşı Korunması («Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması» isimli Sempozyuma Sunulan Tebliğ, 2008) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukukî Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Dr. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

¹⁰⁹⁰ Buna karşın, İİK. 278’de «*ivazsız tasarruflar ile bağışlama gibi kabul edilen tasarruflar*»ın İİK 279’da ise «*alacaklılara zarar veren belirli tasarruflar*»ın iptali düzenlenmiştir. Bu nedenle, İİK. 280’de ‘genel bir iptal sebebi’ni düzenlediği söylenebilir (ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, 2019, s: 14 – ÇETİNEL, T. age. s: 63)

¹⁰⁹¹ KURU, B. El Kitabı, s: 1409 vd.

¹⁰⁹² ERDÖNMEZ, G. age., s: 9

¹⁰⁹³ UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 9-13; s: 59-75; s: 132-139; s: 267-272; s: 584-589 - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 14-31; 829-855; 877-919; 999-1024; 1124-1164 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) - UYAR, T. Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de ‘Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle’ (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında, Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Ocak-Şubat-Mart, S: 73-75, s: 17-36) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin)

Bu madde uyarınca, borçlunun *alacaklarına zarar verme kasdıyla yapmış olduğu hileli işlemlerin (tasarrufların)* iptal edilebilmesi için,^{1094 1095}

a) Borçlu aleyhine tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde ‘haciz’ veya ‘iflâs’ yolu ile takipte bulunulmuş olmalıdır (İİK. mad. 280/I, c: 2).

b) Borçlunun malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmemelidir. Burada ‘borca batıklık’ (borçlunun malvarlığının aktifinin pasifinden az olması) söz konusudur.¹⁰⁹⁶ Alacaklılardan bir ya da birkaçının yapmış olduğu icra takiplerinin sonuçsuz kalmış olması, bonoların protesto edilmiş olması, çeklerin karşılıksız çıkmış olması, borçlu hakkında geçici/kesin aciz belgesi düzenlenmiş olması, borçlunun konkordato ilan etmiş olması vb. durumlar, borçlunun ‘borca batık’ olduğunu gösterir.¹⁰⁹⁷

c) Borçlu, alacaklılarına zarar verme (mal kaçırma) kasdı ile üçüncü kişilerle tasarrufta (işlemden) bulunmuş olmalıdır. Eğer alacaklıya zarar veren tasarruf ‘ihmal suretiyle’ yapılırsa, bu tasarruf İİK m. 280’e göre iptal edilemez.¹⁰⁹⁸

Borçlunun ‘alacaklılara zarar verme kasdıyla hareket ettiği’ hususunun – yaklaşık ispat kurallarına göre – alacaklı tarafından ispat edilmesi gerekir.¹⁰⁹⁹

ç) Borçlunun tasarrufta (işlemden) bulunduğu üçüncü kişiler iyiniyetli (MK. mad. 3) olmamalıdır. Borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun (yani; borçlunun malvarlığının borçlarını karşılamadığının) ve alacaklılarına zarar verme kasdının, borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişilerce -tasarruf tarihinde- bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emareler (karineler) olmalıdır. Yani, borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişi, borçlunun kasdını biliyor olmalıdır. Bu şartın gerçekleşmiş olması için, “tasarruftan yararlanan üçüncü kişinin, gereken dikkati gösterdiği takdirde, borçlunun durumunu ve işlemin mahiyetini anlayabilecek durumda olması” yeterlidir. Başka bir deyişle,

Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 369-397) - UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Eylül/2018, s: 4729-4801)

¹⁰⁹⁴ MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2013, C: 2, s: 1828 vd. - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s: 373 vd. - AKKAYA, T. İptale Tabi Tasarruflar, (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s:40 vd.) - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptal Davaları, 2012, s:816 vd. - EROĞLU, O. Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davası, 2. Baskı, 2020, s: 182 vd. - KAZANCI, T. İ. Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 171 vd. - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kasdı İle Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali davaları, 2020, s: 93 vd.

¹⁰⁹⁵ Bu konuda ayrıca bkzn: ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kasdı İle Yapılan Tasarrufların İptali, ‘. Bası, 2019, s: 105 vd - YILDIRIM M. K. İcra ve İflâs Hukuku’nda İptal Davaları, 1995, s: 161 vd. - ÇETİNEL, T. age. s: 64 vd.

¹⁰⁹⁶ UMAR, B. Türk İcra-İflâs Hukuku’nda İptal Davası, 1963, s: 81 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku (El Kitabı), 2. Baskı, 2013, s: 1410 - MUŞUL, T. Davaları, s: 373 - BÖRÜ, L. İcra ve İflâs Hukuku’nda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası (A.Ü.H.F.D., 2009/3), s: 503 - UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal (ABD. 2017/4, s: 308) - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kasdı İle Yapılan tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali davaları, 2020, s: 93 - UMAR, B. Aciz Hali-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı, s: 319 - EROĞLU, O. age. s: 182 vd. - YILDIRIM, M.K.. age. s: 171 - ERDÖNMEZ, G. age. s: 76 vd.

¹⁰⁹⁷ GÜNEREN, A. age. s: 386 - EROĞLU, O. age. s: 184 vd.

¹⁰⁹⁸ UMAR, B. age. s: 55 - ERDÖNMEZ, G. age. s: 173 - ÇETİNEL, T. age. s: 95

¹⁰⁹⁹ ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 - ÇETİNEL, T. age. s: 95

“üçüncü kişi, küçük bir soruşturma, dikkat veya gözlem ile borçlunun durumunu bilebilecek durumda ise”, bu şart gerçekleşmiş kabul edilmelidir.¹¹⁰⁰

“Üçüncü kişinin kötünietli olduğu” hususunun, alacaklı tarafından -‘yaklaşık ispat kuralları’na göre- yerine getirilmesi gerekir.¹¹⁰¹

Yüksek mahkeme, borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin “borçlunun mâli durumunu ve alacaklılarına zarar verme kasdını bildiği” konusunda -yani, İİK. mad. 280/1 kapsamındaki- konularla ilgili olarak;

√ “Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile rayiç değeri arasında önemli oransızlık olduğu gibi, davalı borçlu ile diğer üçüncü kişilerin birbirini yakından tanıdıklarından İİK’nun 280/1. maddesine göre de tasarrufun iptal edilmesi gerektiğini”¹¹⁰²

√ “Davalılar arasında arkadaşlık, iş ortaklığı bulunduğunu birbirlerini uzun yıllardan beri tanıdıklarını ve alacaklıları zarara sokmak kastıyla yapılan tasarrufların iptaline ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olması nedeniyle onanması gerektiğini”¹¹⁰³

√ “3 adet taşınmazın aynı gün satın alınması ve davalıların aynı alanda mesleki faaliyette bulunmaları nedeniyle davalı 3. kişinin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK’nun 280/1 maddesi gereğince tasarrufların iptale tabi bulunduğunu”¹¹⁰⁴

√ “Davalıların arkadaş olmaları nedeniyle davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğu, dolayısıyla dava konusu tasarrufun İİK. mad. 280/1 kapsamında iptale tabi olduğunu”¹¹⁰⁵

√ “Davalıların birbirlerini tanıdıkları kabullerinde olup, dosyada dinlenen tanık beyanları ile de sabit olduğu, dosyaya sunulan deliller birlikte değerlendirildiğinde, taşınmazları devralanın diğer borçlu davalının durumunu ve kastını bilecek kişilerden olduğu, ödeme hususunun da ispat edilemediği görülmekle, İİK’nun 280/1 maddesi gereğince de tasarrufun iptale tabi olduğunu”¹¹⁰⁶

√ “Davalı borçlunun aynı günde 19 adet taşınmaz sattığı bu taşınmazlardan üçünü davalıya, beşini davalı ile aynı soyadını taşıyan kişilere satıldığı, yine takip dosyasındaki ihalede dava konusu takip borçlularına ait iki taşınmazın icra ihalesi sonucu davalı tarafından alındığı, borçlu ile davalının aynı ilçe, köy ve ciltte nüfusa kayıtlı olduğu, faaliyet yerleri farklı olsa da faaliyet alanlarının aynı olması gibi maddi ve hukuki olgular gözönüne alındığında davalının İİK’nun 280/1 maddesi kapsamında

¹¹⁰⁰ BERKİN, N. İflâs Hukuku, 1972, s:511 - AKKAYA, T. İptale Tâbi Tasarruflar, s: 42 - MUŞUL, T. age. s: 375

¹¹⁰¹ ALBAYRAK, H. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku’nda Yaklaşık İspat, 2013, s: 30 vd. – UYAR, T. Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan ... s: 310 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 98

¹¹⁰² Bknz: 17. HD. 10.12.2019 T. 3905/11724 (www.e-uyar.com)

¹¹⁰³ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 4702/11648 (www.e-uyar.com)

¹¹⁰⁴ Bknz: 17. HD. 12.02.2018 T. 10637/843 (www.e-uyar.com)

¹¹⁰⁵ Bknz: Ankara BAM. 26. HD. 09.02.2018 T. 532/190 (www.e-uyar.com)

¹¹⁰⁶ Bknz: İzmir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/158 (www.e-uyar.com)

*borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerektiğini*¹¹⁰⁷

√ “Davacı tanıkların beyanından ‘davalıların arkadaş olduğu, davalı ve 3. kişinin borçlunu durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunu (İİK. mad. 280)- ‘Davalının borçlunun kuyumculuk yaptığı ilçede bir mahallede muhtar olduğu, yine davalının dava konusu taşınmaz komşu üç parselin maliki olması nedeniyle borçlunun taşınmaz komşusu olduğu, davacı tanık beyanlarına göre borçlunun arkadaş olduğu ve satış sonrası diğer davalılarla birlikte anlaşmak amacıyla davacının evine gidip görüştüğü, yine kendi beyanından yargılama sırasında borçlu ile görüştüğü’ olguları birlikte değerlendirildiğinde davalının borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü ve dolayısıyla tasarrufun da İİK. mad. 280/1 gereğince iptali gerektiğini”¹¹⁰⁸

√ “Davalının borçlu şirket ile aynı işkolunda faaliyette bulunan şirketin ortağı olduğu, İİK. mad. 280. maddesi gereğince borçlunun mali durumunu bilen veya bilmesi gereken şahıslardan olduğunu”¹¹⁰⁹

√ “Aynı sektörde faaliyet gösteren ve borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğu anlaşılan 4. kişi hakkında da tasarrufun iptali davasının kabulünün isabetli olduğunu”¹¹¹⁰

√ “Mahkemece, davalının borçlu ile aynı iş kolunda faaliyette bulunduğu, davalının diğer davalının akraba oldukları, bu nedenle davalının borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğu ve davalının taşınmaz gerçek değerinin çok altında fiyatla satın aldığı gerekçesi ile dava konusu taşınmaz bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesinin yerinde olduğunu”¹¹¹¹

belirtmiştir.

- Borçlunun, alacaklılarına zarar verme kasdı ile yaptığı (hileli) tasarrufların iptal edilebilmesi için; az önce belirttiğiniz emarelerin (karinelerin) varlığı davacı-alacaklı tarafından¹¹¹² *her türlü delille*¹¹¹³ - özellikle; yaşam deneyi kuralları ile, hayatın olağan

¹¹⁰⁷ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 11030/166 (www.e-uyar.com)

¹¹⁰⁸ Bknz: 17. HD. 16.01.2017 T. 2286/116 (www.e-uyar.com)

¹¹⁰⁹ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 25136/2419 (www.e-uyar.com)

¹¹¹⁰ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933 (www.e-uyar.com)

¹¹¹¹ Bknz: 17. HD. 12.09.2017 T. 5777/7645 (www.e-uyar.com)

¹¹¹² Bknz: 17. HD. 31.03.2011 T. 2459/2907; 16.02.2011 T. 5347/998; 22.5.2008 T. 2023/2766; 15. HD. 5.7.2006 T. 2786/4194; HGK. 21.12.2005 T. 15-625/736; 15. HD. 25.6.2003 T. 2619/3490; 9.6.2003 T. 441/3358; 18.9.2002 T. 3826/3946; 13.4.2004 T. 1152/2104; 11.5.2000 T. 532/2327; 6.4.1994 T. 260/2072; 21.11.1989 T. 2793/4876 vb. (www.e-uyar.com)

¹¹¹³ Bknz: 17. HD. 17.05.2011 T. 9509/4909; 21.5.2009 T. 1786/3457; 4.3.2010 T. 10307/1887; 14.5.2009 T. 1293/3131; 9.4.2009 T. 2083/2224; 16.9.2008 T. 1215/4098; 22.5.2008 T. 2023/2766 vb. (www.e-uyar.com)

akışı ile^{1114 1115} - ispat edilebilir. Burada “*tam ispat*” aranmayıp, “*yaklaşık ispat*”¹¹¹⁶ kuralları ile yetinilir.¹¹¹⁷

Ayrıca önemi nedeniyle belirtelim ki; “*vakıa ve karinelerden olayda iyiniyet iddiasında bulunamayacak durumu belirilmiş olan kimsenin kötünüyetinin, diğer tarafa isbat ettirilmesine gerek bulunmadığı*”ndan;¹¹¹⁸ davalı (borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin (ya da, üçüncü kişi ile işlemde bulunmuş olan dördüncü kişinin) “*iyiniyet iddiasında bulunamayacak konumda olması halinde*” bu kişilerin “*kötünüyetli oldukları*”nın ayrıca davacı tarafından kanıtlanmasına gerek yoktur.

- **Doktrinde**¹¹¹⁹ -oybirliği ile- “*ispat yükünün, hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düştüğü*” kabul edilmekte olduğu gibi, **Yargıtay** da bu

¹¹¹⁴ **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2. Baskı, 2018, s: 669 – **KURU, B.** El Kitabı, s:1410 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, 2014, C: 3, s: 4436

¹¹¹⁵ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 11030/166; 06.12.2016 T. 2847/11210; 15.11.2016 T. 17928/10506; 25.10.2016 T. 18523/9342; 14.10.2016 T. 14167/8533; 27.09.2016 T. 12977/8287 vb. (www.e-uyar.com)

¹¹¹⁶ Ayrıntılı bilgi için bknz: **ALBAYRAK, H.** Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukunda Yaklaşık İspat, s:63 vd. – **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** Medeni Usul Hukuku, 6. Baskı, 2020, s:585 vd. – **PEKCANİTEZ, H.** Medeni Usul Hukuku «Pekcantez Usul», C:2, 2015, s:1720

¹¹¹⁷ **PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M.** age. s: 866 - **AKKAYA, T.** agm. s:44

¹¹¹⁸ Bknz: İct. Bir. K. 14.02.1951 T. 17/1 (www.e-uyar.com)

¹¹¹⁹ **TAŞPINAR, S.** Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımında Rolü (AÜHFD. 1996/1-4, s: 551) - **ALANGOYA, Y.** «Hayatın Olağan Akışı» (N. Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, 2004, s: 523) - **KURU, B.** Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, s: 1989 - **POSTACIOĞLU, İ.** Medeni Usul Hukuku, s: 537 - **UMAR, B./YILMAZ, E.** İspat Yükü, s: 60 - **BERKİN, N.** Medeni Usul Hukuku Rehberi, 1980, s: 172 - **ANSAY, S.Ş.** Hukuk, İcra ve İflâs Usulleri, 7. Baskı, 1960, s: 248 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Bası, 2000, s: 616 vd. - **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 352

(*) **ALANGOYA, Y.** «Senete Karşı Senetle İspat» Kural ve «Hayatın Olağan Akışı» Kavramı (Prof. N. Koca Yusufpaşaoğlu, Armağan, 2004, s: 521-531) – **DEMİR, A.** Yargıtay İçtihatlarındaki «Hayatın Olağan Akışı» Kriteri ve İslam Hukukundaki, «Zahiri Kal Delili» (Terazi Huk. Dr. Aralık/2008, s: 129-133) – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 87-124; s: 505-535; s: 747-759; s: 776-802; s: 877-919; s: 999-1024- **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 11-13; s: 65-71; s: 134-139; s: 269-272; s: 381-382; s: 576-578; s: 1086-1089; s: 1097 vd. ; s: 1159 vd. – **UYAR, T.**, Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, S. 169-176) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Alacağın Gerçek Olması» ve «Hayatın Olağan Akışına Uygunluk» Koşullarının Uygulamada Yaratdığı Sorunlar (Legal Huk. Dr. Ocak/2020, s: 267-302) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri» (İİK. 280/III), «İptal Tabi Tasarrufların Kapsamı» (İİK. 278, 279, 280) ve «Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması» (İİK. 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Ceren Damar Şenel Armağanı, C:3, 2020, s: 3941-3978) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasında Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) – **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasında Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, S: 190, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz 2017, s: 497-543) – **UYAR, T.** Muvazaa Nedeniye Dayalı Tasarrufun İptal Davalarının (İİK. m. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. S: 139, Temmuz/2014, s: 175-187) – **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası» Açılabilir Mi.? (ABD. S: 2015/1, s: 369-397) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. m.

konuya ilişkin içtihatlarında öteden beri ‘doktrindeki görüş doğrultusunda’ içtihatla bulunmuştur.

- Davalı-borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin iddia ve savunmalarında “*hayatın olağan akışına aykırılık*”(*) bulunması halinde, bu tutarsız iddia ve savunmalar, taraflar arasında yapılmış olan tasarrufların iptaline neden olur.

- Borçluya ait taşınırları/taşınmazları satın alan üçüncü kişilerin alım (mali) gücünün bulunmaması,

- Borçlunun aynı gün birden fazla taşınmazını satması,

- Üçüncü kişinin, borçluya ait çok sayıda (örneğin; üç/dört adet) taşınmazı/aracı satın alması tasarrufun iptali davalarında dikkate alınması gereken hayat olaylarıdır.

Yüksek mahkeme; bu konuda,

√ “*Davalı üçüncü kişilerin aynı gün borçluya ait üç taşınmazı satın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu*”;

√ “*Borçluya ait farklı vasıflardaki 7 adet taşınmazın aynı gün aynı kişiye satışı hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, üçüncü kişinin borçlunun mal kaçırma kasını bildiğinin varsayılacağını*”¹¹²⁰

√ “*Davalı borçlunun aynı günde 19 adet taşınmaz sattığı bu taşınmazlardan üçünü davalıya, beşini davalı ile aynı soyadını taşıyan kişilere satıldığı, yine takip dosyasındaki ihalede dava konusu takip borçlularına ait iki taşınmazın icra ihalesi sonucu davalı tarafından alındığı, borçlu ile davalının aynı ilçe, köy ve ciltte nüfusa kayıtlı olduğu, faaliyet yerleri farklı olsa da faaliyet alanlarının aynı olması gibi maddi ve hukuki olgular gözönüne alındığında davalının İİK’nun 280/1 maddesi kapsamında borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerektiği; yine borçlu vekilinin savunmasında diğer davalının satış bedelinin 25.000 TL’sini banka aracılığıyla ödediğini, kalan 12.715,30 TL’nin de takip borçlusu şirketin borcuna mahsup edildiğini belirttiğinden diğer davalının da borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek durumda olduğunun kabulü gerektiğinden dava konusu tasarrufların İİK’nun 280/1 maddesi gereğince davacının alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekeceğini*”¹¹²¹

√ *Borçlunun aynı gün birden fazla taşınır/taşınmazını satmasının hayatın olağan akışını aykırı olduğunu* “¹¹²²,

283/II) Halinde Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. Nisan/2018, S: 184, s: 1739-1758)

¹¹²⁰ Bknz: İzmir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/158 (www.e-uyar.com)

¹¹²¹ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 11030/166 (www.e-uyar.com)

¹¹²² Bknz: 17. HD. 25.06.2019 T. 15223/7846; 27.03.2019 T. 12327/3706; HGK. 19.03.2019 T. 17-2697/318; 17. HD. 12.12.2018 T. 10637/843; İzmir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/158; 17. HD. 14.02.2017 T. 23919/1454; 17.01.2017 T. 11030/166; 06.12.2016 T. 2847/11210; 29.11.2016 T. 17073/11003; 04.10.2016 T. 14167/8533; 07.06.2016 T. 13025/6947; 24.05.2016 T. 12160/6293; 24.05.2015 T. 19456/7760; 01.07.2014 T. 7488/10391; 29.04.2014 T. 6691/6499; 16.05.2013 T. 5684/7121 vb. (www.e-uyar.com)

√ “*Borçluya ait farklı vasıflardaki 7 adet taşınmazın aynı gün aynı kişiye satışı hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, üçüncü kişinin borçlunun mal kaçırma kastını bildiğinin varsayılacağını*”¹¹²³

√ “*Davalı 3. kişinin aynı gün davalı borçludan üç taşınmaz alıp bunları on üç gün sonra diğer davalıya satması ve davalının iki taşınmazı borçlunun kardeşi davalıya satmış olması, davalıların borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olması nedeniyle, dava konusu tasarrufların İİK. mad. 280/1 gereğince iptale tabi olduğunu*”¹¹²⁴

√ “*Borçlunun bir gün ara ile sekiz adet taşınmazını davalı 3. kişiye devretmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını; davalı üçüncü kişinin bu durumda davalı borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerektiğini*”¹¹²⁵

belirtmektedir...

- “*Borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla yaptığı tüm (hileli) tasarrufların iptali davalarında*”, borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin, ‘borçlunun mâli durumunu ve zarar verme kasdını bildiğine’ dayanak teşkil eden emarelerden bir diğeri ise, “*borçlu ile üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyet göstermesi*”dir.^{(*) 1126}

Borçlunun tasarrufta bulunduğu (taşınır ve taşınmaz mallarını devrettiği, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarını temlik ettiği) üçüncü kişinin, “*borçlu*” ile **aynı sektörde (işkolunda)** -örneğin; inşaat sektöründe, tekstil sektöründe, özel hastane işletme sektöründe, ilaç sektöründe, basın sektöründe, petrol işletmeciliği sektöründe, turizm ve otelcilik sektöründe, taşımacılık sektöründe, gıda sektöründe, tarım sektöründe, emlak sektöründe vb. çalışıyor olmaları veya “*borçlu*” ile “*üçüncü kişi*” arasında taşeronluk ilişkisi bulunması halinde- “*üçüncü kişi*”nin “*borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve alacaklılarına zarar verme kastını bilmediğini*” ileri sürmesi hayatın olağan akışına aykırı bulunacağından, yüksek mahkeme öteden beri verdiği bütün kararlarında bu durumda, “*borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini*” istikrarlı bir şekilde belirtmiştir.

Gerçekten, yüksek mahkeme;

√ “*İİK’nun 280/1 maddesi gereğince aynı sektörde faaliyette bulunan davalı şirketin, borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiğinin de kabulü ile dava konusu gemi satışına ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini*”¹¹²⁷ (Aynı doğrultuda : Antalya BAM. 4. HD. 20.02.2018 T. 1303/189; 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933; 17. HD. 07.03.2017 T. 25136/2419; 17. HD. 07.03.2017 T. 23902/2418).

√ “*Taşınmazın çok kısa zaman aralığı ile ikinci kez devredilmiş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve alacaklıdan mal kaçırma saikini ortaya koyduğu, yapılan resmi satışta davalı üçüncü kişinin, diğer satıştaki üçüncü kişinin vekili sıfatı ile*

¹¹²³ Bknz: İzmir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/58 (www.e-uyar.com)

¹¹²⁴ Bknz: 17. HD. 26.05.2015 T. 19456/7760 (www.e-uyar.com)

¹¹²⁵ Bknz: 17. HD. 11.02.2014 T. 13602/1486 (www.e-uyar.com)

¹¹²⁶ ERDÖNMEZ, G. age. s: 225 vd.

¹¹²⁷ Bknz: 17. HD. 29.06.2020 T. 4212/4098 (www.e-uyar.com)

vekaleten işlemin tarafı olduğu, borçlular ile üçüncü kişi arasında yapılan protokolün de, 'borçluların, alacaklısından mal kaçırma saikini' ve 'alıcının, borçluların acz içinde olduğunu bilebilecek durumda olduğunu' gösterdiğinden, söz konusu tasarrufların İİK mad. 278/2- 3. ile 280 gereğince iptali gerektiğini"¹¹²⁸

belirtmektedir.

Borçlunun aynı gün birden fazla taşınmazını -aynı kişiye veya farklı kişilere- satması; **Yargıtayca** "hayatın olağan akışına uygun düşmeyen" işlemler olarak kabul edilmektedir.¹¹²⁹ Örneğin; bu içtihatlarda;

√ "Borçlunun bir gün ara ile sekiz adet taşınmazını davalı 3. kişiye devretmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı; davalı üçüncü kişinin bu durumda davalı borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerektiği"¹¹³⁰

√ "Davalının diğer kardeşi ile birlikte aynı gün 8 bağımsız bölüm satın alması ve borçlular ile aynı cadde üzerinde ticari faaliyette bulunması sebebiyle borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğu"¹¹³¹

belirtilmektedir...

- Tasarrufun iptali davalarında, borçlu ile işlemde bulunmuş olan **davalı üçüncü kişinin "dava konusu taşınmazları/taşınırları satın alabilecek parasal (mâli) güce sahip olup olmadığı"** ya da borçluya borç para verdiğini iddia ederek icra takibinde bulunmuş olan davalı üçüncü kişinin, borçluya gerçekten bu miktardaki parayı borç verebilecek parasal (mâli) gücü bulunup bulunmadığı" mahkemece araştırılabilir mi?(*)

Yüksek mahkeme, -kanımızca da isabetli olarak- bu soruya aşağıdaki şekilde "olumlu" cevap vermiştir. Gerçekten **yüksek mahkeme**, bu konuyla ilgili olarak;

√ "Tasarrufun 1. derecede yakın akrabalar arasında yapılması ve en son maliki olan davalıların henüz 20-22 yaşlarında öğrenci olup taşınmazı almaya yetecek ekonomik güçlerinin bulunmaması, taşınmazın akit tarihindeki değeri ile keşfen belirlenen değeri arasında misli fark bulunması nedenleriyle tasarrufun iptale tabi olduğunu"¹¹³²

√ "Davacının "borçlunun 12 günlük oğlunun böyle bir taşınmazı alım gücünün olmayacağından bedelinin borçlu tarafından ödendiğini" iddia ettiği, davalıların ise

¹¹²⁸ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 2138/11411 (www.e-uyar.com)

¹¹²⁹ SERTKAYA, A. Ş. /KUL, S. İcra ve İflas Hukuku'nda Tasarrufun İptali davaları, 2016, s: 352

¹¹³⁰ Bknz: 17. HD. 11.02.2014 T. 13602/1486 (www.e-uyar.com)

¹¹³¹ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23919/1454 (www.e-uyar.com)

(*) UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s:169-176) – UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S:190, s:4729-2801) – UYAR, T. Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2017, s:497-543) – UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve icra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (ABD. 2015/1, s:369-397) – UYAR, T. İİK'nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:272 vd.; 391 vd.; 1098 vd.; 1158 vd.

¹¹³² Bknz: 17. HD. 25.12.2019 T. 671/12476 (www.e-uyar.com)

“taşınmazın babaannesi tarafından bedeli ödendiği ve torununa bağış yaptığını” ileri sürdüğü, borçlunun oğlu adına olan taşınmazın borçlu tarafından alındığı, davacı tarafından kesin ve güçlü delillerle ispat edilemediğinden, tasarrufun iptali davasının reddi gerektiğini”¹¹³³

√ “İptal davalarında, borçlu ile işlemde bulunan davalı -üçüncü kişilerin, ‘dava konusu taşınırları/taşınmazları satın alabilecek mali güce sahip olup olmadıkları’ nın mahkemece araştırılması gerekeceğini”¹¹³⁴

belirtmiştir...

Sonuç: Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

a) Yukarıda¹¹³⁵ belirttiğimiz gibi; “tasarrufun iptali davalarında, davanın kabul edilebilmesi için, ‘*takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması*’ dava şartlarındandır”.

Somut uyuşmazlıkta, borçlunun iptal edilmesi istenen tasarrufları, 16.10.2020 ve 15.01.2021 tarihlidir. Borçlu hakkında yapılan ilk icra takibi, 3.000.000 TL bedelli ve 30.04.2021 düzenleme tarihli bonoya dayalı olarak İst. Anadolu 21. İcra Müdür-lüğü’nün 2021/20634 sayılı dosyası ile yapılmıştır. Ancak, bu bono, daha önceki bir bononun değiştirilmesi suretiyle düzenlenmiş olduğundan ve borçlu tarafından “bor-cun doğum tarihinin 15.10.2020 olduğuna dair” bir belge düzenlenip, alacaklıya veril-miş olduğundan, bu icra takibindeki borcun, 15.10.2020 tarihinde doğmuş olduğunun kabulü gerekecektir... Borçlu hakkında yapılan ikinci icra takibi, 15.10.2020 tarihli, 450.000 USD bedelli bonoya dayalı olarak İ. 13. İcra Müdürlüğünün 2022/12828 sayılı dosyası ile yapılmıştır.

Sonuç olarak somut uyuşmazlıkta, borçlu tarafından yapılan tasarrufların tarihi; 16.10.2020 ve 15.01.2021 olduğundan, borçlunun borcunun doğum tarihi ise; 15.10.2020 olduğundan, yani; borçlu, borçlandıktan (borçlunun borçlarının doğum ta-rihinden) s o n r a tasarrufta bulunmuş olduğundan, başka bir deyişle, davanın kabulü için gerçekleşmesi gereken “takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğ-muş olması” şartı (dava şartı) gerçekleşmiş olduğundan, mahkemece “*davanın ka-bulü*” ne karar verilmesi isabetli olacaktır.

b) Yukarıda atıfta bulunduğumuz içtihatlar uyarınca; davalı üçüncü kişilerin, “dava konusu taşınmazları satın alma gücüne sahip olup olmadıkları” hususunun da mahkemece araştırılması önem taşımaktadır. Somut uyuşmazlıkta, kimi üçüncü kişile-rin satın alma tarihinde 20-22 yaşlarında olduğu dosya içeriğinden anlaşıldığından, bu kişilerin dava konusu taşınmazları satın alabilecek mali güce olması gerektiği, mahke-mece yapılacak araştırmada, üçüncü kişilerin dava konusu taşınmazları alabilecek mali güce sahip olmadıklarının tespit edilmesi durumunda, tasarrufun iptali davasının bu nedenle de kabulü gerekecektir.

¹¹³³ Bknz: 17. HD. 30.01.2018 T. 17118/401 (www.e-uyar.com)

¹¹³⁴ Bknz: 15. HD. 07.04.2011 T. 9155/3212; 22.11.2010 T. 10925/9928; 26.10.2010 T. 5342/8805; 01.07.2010 T. 2225/6230; 04.11.2008 T. 2340/5093; 23.10.2008 T. 1876/4885; 17.04.2008 T. 362/2022; 14.04.2008 T. 1112/1914; 28.01.2008 T. 5538/339; 15. HD. 23.01.2007 T. 6400/235; 08.04.1993 T. 1572/1646 vb. (www.e-uyar.com)

¹¹³⁵ Bknz: Yuk.dipn.4.

c) Borçludan sonra gelen davalılar yönünden, yapılan değerlendirme;

-**Üçüncü kişi Y. D.’in**, aynı gün borçluya ait birden fazla taşınmazı satın alması, bu taşınmazların birinde, devir tarihinden sonra davalı borçlunun ikamet etmeye devam etmesi, davalı Yavuz Dünder’in taşınmazlardan birini ipotekle yükümlü satın alması, davalı Yavuz Dünder’in bir taşınmazı (villa) sattığı dördüncü kişi **Ö. S. Y.** ile borçlunun aynı şirkette (G. Ltd. Şti.’nde) ortak olmaları ve devirlerin düşük bedelle yapılmış olması nedenleriyle üçüncü kişi Y. D. ve dördüncü kişi Ö. S. Y. hakkında açılan davanın İİK m. 280/1 uyarınca kabulü gerektiği,

Davalı üçüncü kişi Y. D.’in taşınmazlardan birini devrettiği **dördüncü kişi O. S.** ile borçlu C. Ç. arasında önceden taşınmaz satışı bulunması, dördüncü kişi Orhan’ın da bu taşınmazı Y. D. ile aynı suçtan yargılanan ve daha önce C. Ç. ile arasında taşınmaz satışı olan M. A.’nın akrabası olan **beşinci kişi R. A.’ya** devretmesi, karşısında, dördüncü kişi O. S. ve beşinci kişi R. A. hakkında açılan davanın İİK m. 280/1 uyarınca kabulü gerektiği,

- **Davalı üçüncü kişi M. Ç.’nin**, davalı borçludan birden fazla taşınmaz satın alması (dava konusu borçluya ait -üzerinde ipotek bulunmayan- bir taşınmaz alıp ardından ipotekle yükümlü bir başka taşınmaz daha satın alıp daha sonra borçluya iade etmesi, cevap dilekçesinde bu konuda verilen çelişkili ifadeler ile tanık beyanlarının aksine davalı M. Ç.’nin üzerinde ipotek bulunan taşınmazı davacıya iade etmesi, taşınmazların düşük bedelle alınması, mahkemece (satıştan iki yıl sonra) yapılan keşifte burada halen borçlu ikamet ettiğinin tespit edilmesi ve üçüncü kişi M. Ç.’den taşınmazı satın alan **dördüncü kişi A. E.’nin** bu taşınmazı *tasarrufun iptali davası nedeniyle konulan ihtiyati hacizle yükümlü olarak* satın alması karşısında, üçüncü kişi M. Ç. ve dördüncü kişi A. E. hakkında açılan davanın İİK m. 280/1 uyarınca kabulü gerektiği

sonuçlarına varılmıştır.

d) Somut uyuşmazlık; dava dilekçesinde, tasarrufun iptali davasının dayanağı olan icra takibinin iptali üzerine -aynı alacak için- yapılan yeni (ikinci) icra takibinin kesinleşmesi üzerine, yine yukarıda¹¹³⁶ tam metnini sunduğumuz **Yüksek mahkemenin**, istikrarlı içtihatları (HGK 30.03.2016 T. 17-843/433; HGK. 28.03.2012 T. 17-25/241; 17. HD. 19.02.2013 T. 4326/1955; 15 HD. 18.11.2003 T. 5510/5515) uyarınca, mahkemece; **aa)** Alacaklı tarafından “İ. 24. İcra Müdürlüğünün 2024/2758 sayılı dosyası ile yapılan yeni (ikinci) icra takibinde belirtilen dosyadaki alacağı ve eklentileri ile sınırlı olarak”, dava konusu tasarrufların iptaline karar verilmesi isabetli olacaktır. **bb)** İ. 21. İcra Müdürlüğünün 2021/20634 sayılı dosyadaki alacağı ve eklentileri ile sınırlı olarak borçlunun 16.10.2020 tarihinde yaptığı (1) tasarruf ile, 15.01.2021 tarihinde yaptığı (3) tasarrufun iptaline, davacı - alacaklıya bunlar için haciz ve satış yetkisi tanınmasına” karar verilmesinin isabetli olacağı,

takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere, alacaklı vekili Av. A. E. tarafından “uzman görüşü” (HMK m.293) olarak, Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/118 E. sayılı dosyasına ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur. 27.03.2025

¹¹³⁶ Bknz s:4, § 2

429) a) Takip Konusu Yapılmayan [“İcra Dosyasına Sunulup, Bir Örneği Borçluya Ödeme Emri ile Birlikte Gönderilmeyen (İİK 58/III; 61/I)] Belgeye/Senede Dayanılarak ‘İtirazın İptali Davası’ (İİK 67) Açılabilir mi? b) Takip Konusu “Kambiyo Senedi”ne Dayalı Olarak Taraflarca Düzenlenmiş Olan -ve Takip Konusu Senedin Takip Konusu Yapılma Koşullarını Belirten- “Protokol”de Öngörülen Koşullar Gerçekleşmeden, Alacaklı, Aynı Alacak Hakkında “Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takip” te Bulunabilir mi?

I – Gerek doktrinde¹¹³⁷ gerekse **Yargıtay içtihatlarında**¹¹³⁸; *hukuki niteliği* – bir e d a d a v a s ı ya da t e s p i t d a v a s ı olup olmadığı konusunda – tartışmalı olan, İİK m.67’de düzenlenmiş bulunan “itirazın iptali davası” ‘*takip hukuku alanında doğrudan sonuçlar doğuran, kendisine özgü (sui generis) bir dava*’dır.¹¹³⁹ Bu dava; “borçlunun itirazının hükümsüz kılınarak itiraz ile duran ilamsız takibe konu olan alacağın varlığının saptanarak, icra takibinin devam etmesine (ve bu suretle, takip konusu alacağın borçludan alınmasını) sağlamak amacı ile” açılır.¹¹⁴⁰

II- Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerde, borçlunun gönderilen – ÖRNEK NO:7 – Ödeme Emri’ne süresinde (yedi gün içinde) itiraz etmesi üzerine, takibin durmasından (İİK. m. 66/I) sonra, İİK. m. 68-68/a’daki belgelerden birine sahip olmayan alacaklı, “ itirazın giderilmesi” ni sağlayabilmek için, - itirazın kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde - “itirazın iptali davası” (İİK m.67) açabilir.¹¹⁴¹

Genel haciz yolu ile takiplerde, alacaklının İİK. m. 58/II-4 uyarınca; “*senet, senet yoksa borcun sebebini*” belirtmesi ve İİK.m. 58/III uyarınca;

a- Alacak senede bağlı ise; senedin özetinin takip talebinde belirtilmesi gerekir.

aa- Senet, kambiyo senedi niteliğinde ise; senedin aslının ve borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi ile birlikte icra dairesine verilmesi gerekir (İİK. m.167/II).

¹¹³⁷ **YILMAZ, E.** İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği (Prof. Dr. Saim Üstündağ Armağanı, 2009, s:597 vd.) – **ARSLAN, R./ YILMAZ, E. / AYVAZ, S.T/ HANAĞASI, E.** İcra ve İflas Hukuku, 10. Baskı, 2014, s:217 – **ATALI, M./ ERMENEK, İ./ ERDOĞAN, E.** İcra ve İflas Hukuku, 8. Baskı, 2014, s:149 vd. – **GÖRGÜN, L.Ş/ BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M.** İcra ve İflas Hukuku 5. Baskı, 2024, s:99 vd. – **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 2. Baskı, 2013, s:248 – **MUŞUL, T. / MUŞUL, A.T.** İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 2024, s:251 – **ÇAVDAR, S.** İtirazın İptali, Borçtan Kurtarma, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 2007, s. 1 vd. – **COŞKUN, B.** İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 9. Baskı, 2023, s:19 vd. – **DEYNEKLİ, A./ KISA, S.** İtirazın İptali Davaları, 3. Baskı, 2013, s:81 vd. – **YILDIRIM, M.K./ YILDIRIM, N.D.** İcra ve İflas Hukuku, 8. Baskı, 2021, s:127 vd. – **UYAR, T.** İtirazın İptali Davası ile Tahsil (Eda) Davası “ İİK 67”, 4. Baskı, 2021, s:10 vd. – **UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C.** İİK. Şerhi, 3. Baskı, 2014, C:1, s:1001 vd. – **POLAT, A.A.** İcra ve İflas Davaları, 2021, s:202 vd.

¹¹³⁸ Bknz: HGK. 29.06.2022 T. 19-445/1077; HGK. 23.09.2020 T. 4-1444/666; 15. HD. 07.10.2019 T. 489/3804; HGK. 23.05.2018 T. 19-910/1111; HGK. 11.02.2020 T. 2076/117; HGK. 13.05.2015 T. 19-2244/1342; 11. HD. 12.05.1997 T. 3062/3494; 19. HD. 15.11.1994 T. 1553/10901; 11. HD. 15.03.1988 T. 7571/1612 ; 4. HD. 28.12.1970 T. 9715/9875 vb. (www.e-uyar.com)

¹¹³⁹ **GÖRGÜN, L.Ş/ BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M.** age. s:100 – **YILMAZ, Y.Y.** Ticari Nitelikteki Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili için Açılan İtirazın İptali Davaları, 2014, s:2

¹¹⁴⁰ **UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C.** age. C:1, s:1001 – **UYAR, T.** İcra Hukukunda Haciz, 2. Baskı, 1990, s:207.

¹¹⁴¹ **DEYNEKLİ, A./ KISA, S.** age, s:80.

bb- Senet, adi senet ise; senedin aslının ve borçluların sayısından bir fazla örneğinin icra dairesine verilmesi gerekir. (İİK m.58/III)

Bu hükmün amacı, alacaklının takibine dayanak yaptığı belgeyi borçlunun incelemesine hazır olarak bulundurmaktır.¹¹⁴²

b- Alacak senede bağlı değilse; takip talebinde borcun sebebinin – satılan mal bedelinin, ödünç alınan para gibi- belirtilmesi gerekir.¹¹⁴³

III- Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerde; alacaklının “ takip talebi” üzerine, borçluya “ Örnek No:7” ÖDEME EMRİ gönderilir.

Takip talebinde (İİK m.58/II-4) bulunan “*senet, senet yoksa borcun sebebi*” ay-
nen ÖDEME EMRİ’ne geçirilir.¹¹⁴⁴

Borçluya gönderilen - Örnek No:7 - ÖDEME EMRİ’nin, “takip talebi” ile uyumlu olması gerekir.^{1145 1146}

IV- Mütalâa ve dava konusu uyumsuzlukta;

– Alacaklı (M. A. U.), borçlu (M. F. U.) hakkında, İ. 22. İcra Müdürlüğünde (Dos. No:2025/1571) “genel haciz yolu ile ilamsız takip” te bulunarak, borçluya (Örnek No:7) ÖDEME EMRİ göndertip, takip konusu 2.965.134,72 TL’nin ödenmesini istemiştir.

– Alacaklı TAKİP TALEBİ’nde (Örnek No:1) ve ÖDEME EMRİ’nde (Örnek No:7) “*takip dayanağı*” olarak 02.10.2020 düzenleme tarihli (ve 81.690 USD doları bedelli) senedi göstermiş, ancak bu senedin onaylı suretini icra dairesine verip, borçlu (M. F. U.)’a göndermemiştir.

– Alacaklı, 03.03.2024 tarihli – açtığı “İtirazın İptali” davasına ilişkin – DAVA DİLEKÇESİ’nde ise; - dilekçenin SUBUT DELİLLERİ kısmında;

- a) İ. 22. İcra Dairesi’nin 2025/1571 sayılı dosyasına,
 - b) 02.10.2010 düzenleme ve 81.690 USD dolar bedelli senede,
 - c) Borç sözleşmesine (Protokole),
 - ç) Tanık beyanlarına,
 - d) Nüfus kayıtlarına,
 - e) Bilirkişi incelemesine,
- dayanmıştır.

¹¹⁴² Bknz: 12. HD. 31.10.1997 T. 11453/11904

¹¹⁴³ KURU, B. age. s:202 vd. - UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C. age. C:1, s:911 vd. – YILMAZ, E. İİK Şerhi, 2016, s:316 vd. – ÜLKÜ, N.G. İcra Hukukunda Ödeme Emri, 2008, s: 65 vd. – UYAR, T. Haciz Yolu ile Takiplerde Takip Talebinin İçeriği (İzmir Bar. D. 2000/1-4, s:9 vd. - MUŞUL, T. / MUŞUL, A.T, age, s:199 vd. -

¹¹⁴⁴ UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C. age. C:1, s:926, dpn.7

¹¹⁴⁵ ÖZKAN, Y. age, s:69 vd. – ÜLKÜ, N.G. age, s:114 vd. – ERCAN, İ. age, s:213.

¹¹⁴⁶ Bknz: HGK. 17.06.2021 T. 1299/779

Davacı; TAKİP TALEBİ’nde ve ÖDEME EMRİ’nde dayanıp, bir örneğini Örnek No:7 ÖDEME EMRİ ile birlikte davalı – borçluya göndermediği belgeye/ senede dayanarak, İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK m.67) açamaz!...

Çünkü, **itirazın iptali davaları, icra takibine sıkı sıkıya bağlı davalar olduğundan takip konusu yapılmayan (icra dosyasına sunulup, bir örneği borçluya ödeme emri ile birlikte gönderilmeyen “İİK. m.58/ III; 61/I” belgeye/senede dayanılarak, itirazın iptali davası açılmaz.**

Bu husus – yani; *icra takibinde dayanılmayan belgeye/senede dayanılarak itirazın iptali davası açılmayacağı* – gerek **doktrinde**¹¹⁴⁷ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında** açık ve kesin biçimde belirtilmiştir.

Gerçekten **yüksek mahkeme;**

✓ “İtirazın iptali davasının, icra takibine sıkı sıkıya bağlı bir dava olduğunu”¹¹⁴⁸

✓ “İtirazın iptali davaları icra takibine sıkı sıkıya bağlı olduğundan, alacaklının takipte dayandığı belgeler dışında başka belgelere göre alacağının tespit edilmesinin bu davada mümkün olmadığı”¹¹⁴⁹

✓ “İtirazın iptali davalarında, alacaklının takipte dayanmadığı belgeler dışında başka belgelere dayanamayacağını”¹¹⁵⁰

✓ “İtirazın iptali davalarının, icra takibine sıkı sıkıya bağlı davalardan olduğunu”¹¹⁵¹

✓ “İtirazın iptali davalarının, icra takibine sıkı sıkıya bağlı davalardan olduğunu”¹¹⁵²

✓ “İtirazın iptali davası icra takibine sıkı sıkıya bağlı bir dava olduğundan, takibe konu yapılmamış olan faturalar yönünden itirazın iptali davası açılmayacağını”¹¹⁵³

✓ “İtirazın iptali davalarının, icra takibine sıkı sıkıya bağlı davalardan olduğunu”¹¹⁵⁴

✓ “ İtirazın iptali davaları icra takibine bağlı davalar olup; konusu, davacı tarafından takibe konu edilip de, davalı tarafından itiraz edilen alacaktan ibaret olduğu ve

¹¹⁴⁷ DEYNEKLİ, A./ KISA, S. age, s:265 – PEKCANITEZ, H./ ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku “Ders Kitabı”, 11. Bası, 2024, s:119, dpn:12 – ERCAN, İ. age, s:236 – MUŞUL, T./ MUŞUL, A.T. age, s:252; 255 – POLAT, A.A. age, s:368 – GÖRGÜN, L.Ş. / BÖRÜ, L. / KODAKOĞLU, M. age, s:100 – COŞKUN, M. age, s:24.

¹¹⁴⁸ Bknz: HGK. 21.09.2021 T. E:3-972, K:1057

¹¹⁴⁹ Bknz: HGK. 17.06.2021 T. E:2017/1299, K:779

¹¹⁵⁰ Bknz: HGK. 11.02.2020 T. E:2017/19-2076, K:117

¹¹⁵¹ Bknz: 22. HD. 05.12.2019 T. E:2017/25476, K:22602

¹¹⁵² Bknz: 19. HD. 02.10.2018 T. E:2017/3782, K:4678

¹¹⁵³ Bknz: 19. HD. 23.01.2017 T. E:2016/9061, K:316

¹¹⁵⁴ Bknz: 19. HD. 12.05.2016 T. E.1227/ K:8824

bu nedenle itirazın iptali davalarında mahkemenin, takip talebindeki talep ve takip dayanağı ile bağlı olduğunu”¹¹⁵⁵

✓ “ İtirazın iptali davasının, itiraz üzerine duran ilamsız icra takibinin devamını amaçlayan ve dayanağı olan icra takibine sıkı sıkıya bağlı olan bir dava türü olduğu – Alacaklının, takibinde dayanmadığı bir belgeye itirazın iptali davasında ispat vasıtası olarak dayanamayacağını”¹¹⁵⁶

✓ “ Alacaklının süresi içinde ancak takip talebinde gösterilen belgeye dayanarak itirazın iptali davası açabileceğini”¹¹⁵⁷

✓ “ Davacı, davalı aleyhine başlattığı icra takibinde takip dayanağı olarak - ‘borç miktarı’, borçluya ödenen değişik tarihlerdeki alacakların toplamı – olarak gösterilmiş herhangi bir yazılı belgeye dayanmadığı, davacı, yargılama aşamasında bir kısım te-diye makbuzları ibraz etmiş olup alacaklı -davacı- itirazın iptali davasını açarken, takipte dayanak olarak göstermediği delillere dava aşamasında dayanamayacağını”¹¹⁵⁸

✓ “Alacaklının, süresi içinde ancak takip talebinde gösterilen belgeye dayanarak itirazın iptali davası açabileceğini”¹¹⁵⁹

b e l i r t m i ş t i r .

V- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta; taraflar bir PROTOKOL düzenleyip, bu PROTOKOL’de;

-Davacı (M. A. U.) tarafından -davacının yeğeni olan- davalı (M. F. U.)’a ‘okul dönemi için, fakülte bitinceye kadar’ kredi olarak verilen para (okul taksitleri) için 2018 vadeli bir adet 81.690 USD. bedelli bir bono düzenlendiği,

-Davacı (M. A. U.)’ın; 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 yıllarına ait okul taksitlerinin yarısını ödeyeceği,

-Davalı (M. F. U.)’ın malvarlığı 1.000.000 USD. üzerine çıkarsa, okul döneminde alınan ve senette belirtilen miktarın (81.690 USD.) (M. A. U.)’a veya onun bildireceği üçüncü kişiye ödeneceği,

-Davalı (M. F. U.)’ın -not durumu veya devamsızlığı nedeniyle- okuldan atılması halinde, senette belirtilen borç miktarı, senedin vade tarihinde davacı (M. A. U.)’a ödeneceği,

-Davacı (M. A. U.)’ın ölmesi halinde, kızı M. A. U. ile M. S. B. U.’a –ihtiyaç bildirirlerse- borcun onlara ödeneceği, ihtiyaç bildirmezlerse AKYAZI veya AKYAKA Vakfına ödeme yapılacağı,

öngörülmüştür.

¹¹⁵⁵ Bknz: 15. HD. 11.05.2015 T. E:4791/ K:2456

¹¹⁵⁶ Bknz: 19. HD. 06.03.2012 T. E:11735/ K: 3544

¹¹⁵⁷ Bknz: HGK. 14.12.2011 T. E:19-617/ K:749

¹¹⁵⁸ Bknz: 13. HD. 24.06.2009 T. E:3274 / K:8730

¹¹⁵⁹ Bknz: HGK. 03.05.2006 T. E:19-260- K:251

NOT: 1- Davacı (M. A. U.), PROTOKOL'ÜN 2. maddesinde öngörülen “2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 yıllarına ait okul taksitlerinin yarısını” öde-memiştir.

2- Taraflar arasındaki PROTOKOL'ün son cümlesinde bahsedilen (öngörülen); davacı (M. A. U.)'ın ölmesi halinde, davalı (M. F. U.) tarafından ödenecek paranın verileceği “**Akyazı veya Akyaka Vakfı**” FETÖ ¹¹⁶⁰ teşkilatı ile iltisakının sabit olması nedeniyle KHK. İle kapatılmıştır.

Yukarıda belirtilen PROTOKOL'ün –özellikle; 2. maddesinde-

a)Davalı (M. F. U.)'ın gelir durumu yüksek olmazsa davacı (M. A. U.)'a ödeme yapmayacağı,

b)Davalı (M. F. U.)'ın malvarlığı 1.000.000 USD. üzerine çıkarsa, okul döne-minde alınan ve senette belirtilen (81.690 USD. tutarındaki) miktarı ödemeyeceği,

a ç ı k ç a belirtilmiş olduğundan ve davacı (M. A. U.), dosyaya “davalı (M. F. U.)'ın malvarlığının 1.000.000 USD. üzerine çıktığına” dair herhangi bir kanıt sunma-mış olduğundan, davalı-borçlu (M. F. U.)'ın İ. 22. İcra Müdürlüğü'nün 2025/1571 sa-yılı takip dosyasına süresi içinde -24.02.2025 tarihinde- yaptığı itiraz isabetlidir.

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz nedenlerle;

¹¹⁶⁰ “**AKYAZILI ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM VAKFI**” ve “**AKYAKA VAKFI**”

“*İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan Ak-yazılı Orta ve Yüksek Öğretim Vakfı, Akyaka Vakfı, Muzaffer Tuzcuoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ile Türkiye Öğretmenler Vakfına yönelik hazırlanan ve İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 iddianamede, FETÖ/PDY'nin dernek ve vakıflar üzerinden nasıl örgütlendiği anlatılırken, örgütün dini, millî ve insani söylemlerde bulunarak sivil toplum örgütlenmesini teşvik eden dernek ve vakıf-larla ilgili yasal düzenlemeleri suistimal ettiğine vurgu yapıldı.*

Toplanan paralar örgütün finansmanında kullanılmış

Dernek ve vakıfların vergi muafiyetine sahip olması ve sıkı bir denetim mekanizmasına sahip olma-ması nedeniyle örgütün bazı dernek ve vakıfları ele geçirdiği, bunlar üzerinden örgütlenen FETÖ'nün halka şirin görünen faaliyetlerde bulunarak propaganda yaptıklarına dikkat çekilen iddianamelerde, insanların dini duygularını sömürerek aidat, burs, yardım, sadaka ile bağış adı altında toplanan paraların örgütün finansmanında kullanıldığı ifade edildi. Bu paralarla vakıflara bağlı taşınmazları kendi mensuplarına tahsis ederek “eğitim seferberliği” adı altında zeki öğrencileri örgüte devşirdik-lerine değinilen iddianamelerde, vakıflara ait gayrimenkullerin FETÖ/PDY ile bağlantılı olan ku-rumlara düşük bedellerle kiralandığına değinildi.

4 vakıftan 10 milyon 500 bin liralık zarar

Vakıf müfettişlerince düzenlenen denetim raporlarına yer verilen iddianamelerde, 2010-2016 ara-sında Akyazılı Orta ve Yüksek Öğretim Vakfı, Akyaka Vakfı, Muzaffer Tuzcuoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ile Türkiye Öğretmenler Vakfının iştirak halinde hareket eden yöneticilerinin, vakıflarına ait taşınmazların düşük bedellerle örgütle bağlantılı kurum ve derneklere kiralanması nedeniyle **10 mil-yon 500 bin lira zarara uğrattığına** yer verildi.”

<https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/etonun-vakiflari-10-5-milyon-lira-zarar-ettirilmis/820037>

Protokolün 1. maddesinde gösterileceği belirtilen ve son maddesinde açıkça zikredilen vakıfla-rın KHK ile kapatıldığı, FETÖ iltisakının sabit olduğu, anılı vakıflara bağış talebinde bulunul-masının da davacı tarafça anılı vakıflara ödeme yapılmasının da 6415 sayılı Terörizmin Fi-nansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Terörizmin Finansmanı suçu ve TCK kapsamında Örgüte Yardım suçu kapsamına gireceği açıktır.

1-Hem, itirazın iptali davaları icra takibine sıkı sıkıya bağlı davalar olduğundan, takip konusu yapılan (icra dosyasına sunulup bir örneği borçluya ödeme emri ile birlikte gönderilmeyen “İİK.m. 58/III; 61/I”) belgeye/senede dayanılarak itirazın iptali davası açılmayacağından¹¹⁶¹,

II- Hem de, takip konusu 81.690 USD. bedelli senetle ilgili olarak, taraflarca imzalanmış olan PROTOKOL’ün 2. maddesinde öngörülen –davalı M. F. U.’ın mal-varlığı miktarı (mali durumu) ile ilgili- koşulun gerçekleştiği davacı (M. A. U.) tarafından kanıtlanmamış olduğundan ayrıca PROTOKOL’ün son cümlesinde öngörülen davalı (M. F. U.) tarafından paranın yatırılacağı (ödeneceği) yer olan “**Akyazı ve Ak-yaka Vakfı**” FETÖ teşkilatı ile iltisakının sabit olması nedeniyle KHK. İle kapatılmış olduğundan,¹¹⁶² bu PROTOKOL’den kaynaklanan borcun geçerliliği –TBK.m. 27 uyarınca- tartışılabilir hale gelmiş olduğu, takdiri muhterem mahkemenize ait olmak üzere hazırlamış olduğumuz hukuki mütalâamızı, davalı vekili Av. N. Y. U. tarafından “*uz-man görüşü*” (HMK.m. 293) olarak İ. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/82 Esas sayılı dosyasına ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur...24.03.2025

¹¹⁶¹ Bknz: Yuk. dipn. 11-23

¹¹⁶² Bknz:Yuk. dipn. 24

430) Hakkında Yapılan İcra Takibinin Kesinleşmesi Üzerine, İcra Müdürlüğünce Haczedilen Taşınmaza Takdir Edilen Kıymet Kendisine Bildirilen Borçlu, Yedi Günlük İtiraz (Şikâyet) Süresi İçinde, İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Hukuk Mahkemesine “Kıymet Takdirine İtiraz (Şikâyet) Davası” Açmaması Hâlinde, Yapılan İhalenin Feshini “Kıymet Takdirinin İcra Müdürlüğünce Hatalı (Eksik) Takdir Edilmiş Olduğunu” İleri Sürerek İsteyebilir mi?

- Şikayetçi-borçlu vekili Av. (R. T.) 17.05.2021 tarihli “*şikayet dilekçesi*” nde özetle;

“- Müvekkili borçlu (E.) LTD. ŞTİ hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla alacaklı-banka (ODEA BANK AŞ.) tarafından yapılan icra takibinin usulsüz olarak kesinleştirildiğini ve 06.05.2021 tarihinde yapılan ihale ile müvekkiline ait dört adet taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini,

-İcra dosyasında müvekkiline yapılan tebligatların usulsüz olduğunu ödeme emrini, müvekkilinin adresinden taşındığından bahisle iade edilmesi sonrasında zabıta marifetiyle adres araştırması yapılmadan doğrudan doğruya sicil adresine TEB. K. m. 35 gereğince icra emrinin gönderildiğini, sonraki tebligatların da ‘kapıya yapıştırılmak suretiyle’ gerçekleştirildiğini,

-Müvekkili şirketin elektronik tebligat adresi olmasına rağmen tebligatların doğrudan doğruya TEB. K. m. 35 uyarınca yapılmış olmasının usulsüz olduğunu,

-Satış ilanının usulsüz tebliğinin başlı başına fesih sebebi olduğunu, müvekkilinin ihaleden 17.05.2021 tarihinde haberdar olduğunu,

-Müvekkil şirkete kat ihtarnamesi tebliğ edilmeden 6 örnek icra emri gönderilmesinin usüle aykırı bulunduğunu,

-Müvekkiline kıymet takdirine ilişkin tutanak ve raporların tebliğ edilmeden ihalenin gerçekleştirildiğini, bu nedenle kıymet takdirine itiraz ettiklerini,

-04.03.2021 tarihli satış kararında, satış ilanının ‘ilan panosu ile adliye divanhanesine asılmak ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazete ile yayınlattırmak suretiyle yapılmasına’ karar verildiğini, ilanın 13.03.2021 tarihinde (Y. A.) Gazetesinde yapıldığını, gazetenin tirajının 50.000 üstünde olması gerektiğini, (Y. A.) Gazetesinin tiraj durumunun mahkemece soruşturulması gerektiğini,

-İcra dosyasında ‘adliye divanhanesinde ilanın yapıldığına’ ilişkin bir tutanak bulunmadığını, satış ilanının belediyede hangi vasıta ile ilan edildiğinin sorulmasını, taşınmazların yapı kullanma izin belgelerinin sorulmasını,

-İpotek veren (A. A.)’ın ihaleye sokulmadığını, bunun sunucunda rekabet ortamı oluşmadığını,

-İhale başlamadan önce taşınmazın eski ve gerçek maliki olduğunu bildiren kişinin ‘ihalenin feshi ve tapu iptal davası açacağını’ orada bulunanlara bildirmekle kimi katılımcı adayların ihaleye bu sözler nedeniyle girmekten vazgeçtiğini, bunun fesat sebebiyle ihalenin feshini gerektireceğini,

-İhalelerin saatinde başlamamış olması ve bu durumun tutanağa yansıtılmamış olması nedeniyle ihalelerin sakatlandığını ...vs.”

ilerisürmüştür.

•Davalı-alıcı vekili Av. Ş. D. Ö., 13.03.2024 tarihli dilekçesinde şikayetçi vekilinin ileri sürdüğü şikayet sebeplerine ilişkin olarak verdiği cevaplarında;

“-Davacının dava dilekçesinde belirttiği itirazların ihalenin feshini gerektirir nitelikte olmadığını, tamamen davayı sürüncemede bırakarak ihaleye konu dört taşınmazını kullanmaya devam etmek amacı taşıdığını, davacının gerekçesinde ileri sürdüğü fesih sebeplerini tek tek aşağıda belirttiklerini,

a-‘Davacının, müvekkil şirketinin UETS adresi olmasına rağmen Teb. K. m. 35’e göre tebligat yapılmasının hukuka uygun olmadığına dair itirazının yerinde olmadığını’ :

Sayın mahkemece, PTT’ye davacı şirketin UETS adresinin olup olmadığı var ise aktif olup olmadığı hususları sorulmuş ve cevabi yazıda ‘şirket yetkilisi tarafından bu adres hiç aktif edilmediğinden, e- tebligat yapılabilmesinin mümkün olmadığı’nın bildirildiği, davacı tarafın buna rağmen ‘UETS adresine tebligat yapılmamış olduğu’nu ihalenin feshi sebebi olarak sürmesinin kabul edilemeyeceği, bu bakımdan dosyada şikayetçi tarafa yapılan tebligatın usulüne uygun olduğu ve ‘kendilerine yapılan tebligatın usulsüz olduğunu’ ileri sürmeleri tamamen kötü niyetli bir davranış olduğu,

b-‘Kat İhtarnamesinin şirkete tebliğ edilmemesi sebebiyle 6 örnek icra takibi yapılamayacağına’ dair itirazları da yerinde olmadığı;

Çünkü dosyada ‘takibin iptaline’ yönelik bir sebep olsa dahi, ihale öncesi açılmış bir dava ve verilmiş bir tedbir kararı bulunmadığından, yapılmış olan ihalede usulsüzlük bulunmadığından bu hususun ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülemeyeceği,

c-‘Kıymet Takdir raporlarının tebliğinin usulüne uygun olmadığı’ iddiasının yerinde olmadığı;

Davacının ‘taşınmazların değerinin düşük belirlendiğine’ dair bir itirazın icra dosyasında mevcut olmadığı, bu nedenle, bu aşamada ‘satış bedellerinin artık düşük kaldığına’ dair itirazının dinlenemeyeceği, somut olayda dört taşınmazdan üç tanesi değerinin üstünde bir bedelle satılmış, dördüncü taşınmazın ise yasal sınırlar içerisinde müşteri bulmuş olduğu, kıymet takdiri raporları da davacının UETS adresi kapalı olduğundan, TEB. K. m. 35’e uygun olarak borçluya yapılmış ve kıymet takdirinin kesinleşmiş olduğu,

d-‘Satış ilanının tirajı 50.000 TL üzerinde bir gazetede yapılması gerektiğine dair’ itirazın da varit olmadığı;

Borçlunun bu itirazının da yerinde olmayıp, satış ilanının yayımlandığı (Y. A.) gazetesinin tirajının 50.000 TL üzerinde olduğunun mahkemeye verilen cevapta bildirilmiş olduğu,

e-‘Satış ilanının, ilan askı tutanağından indirilme tutanağının dosyada mevcut olmadığına’ dair iddia;

Dosya içeriğinden, 04.03.2021 tarihinde icra müdürlüğünce satış ilanı, ilan panosuna asıldığı ve bu tutanağın 26.05.2021 tarihinde indirildiğine dair tutanağın dosyada mevcut olduğu,

f-‘Satış kararında G. Belediyesine yazı yazılarak, satış ilanının belediyede ilan edilip edilmediği’ hususuna ilişkin dosyada belge bulunmadığına dair itiraz;

Bu hususa yönelik itirazın da yerinde olmadığı, icra müdürlüğü tarafından G. Belediyesine müzekkere yazılarak sorulan soruya belediyece verilen cevapta ‘ilan edilmesi istenen hususun ilan edildiğine’ dair tutanak düzenlenerek dosyaya gönderilmiş olduğundan, bu husustaki şikâyet sebebinin de yerinde olmadığı,

g-‘İhale ilanında yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı yazılmış olmasına rağmen imar barışı müracaatının yapılp yapılmadığı hususunun Çevre Bakanlığına sorulması gerektiğine dair itiraz’ ;

İcra müdürlüğü, G. Belediyesine yazı yazarak, taşınmazların son durumu, yapı kullanma izin belgesi, tasdikli proje gibi gerekli hususları sormuş, cevabi yazıya göre de kıymet takdiri işlemi yapılmış olduğundan, buna yönelik fesih sebebinin de yerinde olmadığı,

h-‘İpotek veren davalı-borçlu (A. A.)’ın ihaleye kabul edilmemesinin doğru olmadığına dair itiraz’ ;

(A. A.) isimli kişi, ipotek sahibi olup, icra takibinde borçlu sıfatıyla yer aldığından kendisinin ihaleye katılmaması kanun gereği olduğundan şikâyetçi tarafın bu hususa yönelik fesih sebebinin de yerinde bulunmadığı,

ı-Davacının ‘ihale salonu önünde bir kişinin ihalenin feshi ve tapu iptal davası açılacağını bildirerek ihaleye fesat karıştırdığı’ iddiasının da yerinde olmadığı;

Çünkü tanık olarak dinlenen ve ihale sürecini yöneten icra müdür yardımcısı ‘katılımın hayli yüksek olduğunu ve salon içinde/dışında bir tartışma yaşanmadığını’ açıkça bildirmiş olduğundan, bu hususa yönelik şikâyet sebebinin de yerinde bulunmadığı, davacının tanık olarak dinlettiği Aycan Dorum isimli kişi ipotek veren-borçlu (A. A.)’ın yeğeni olduğundan beyanına itibar edilemeyeceğini,

i-Davacının ‘ihale açık artırma tutanağında, açıkça ihale yeri ve ihalenin başlama saatinin gösterilmemiş olması, saatinde ihaleye başlanmadığı ve bu hususların tutanağa yazılmadığı’na dair hususların da varit olmadığı ;

Bu hususların hepsi dosyada ve ihale tutanağında mevcut olduğundan şikâyetçi tarafın buna yönelik fesih sebeplerinin de yerinde bulunmadığı,

Davalı-alıcı vekili bu hususları cevap olarak ileri sürüp ‘ihalenin feshi talebinin reddine’ dair verilen kararın onanmasını dilekçesinde bildirmiştir.

Ayrıca davalı-alıcı vekili ‘şikâyet sebeplerinin yerinde olmadığına’ dair verdiği cevapları teyit eden hususları olarak mahkeme dosyasına sunmuştur.

• İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi şikayetçi tarafın ihalenin feshi talebini, vermiş olduğu 18.01.2022 tarihli ve 2021/274 E., 2022/32 K. sayılı ilk kararında reddetmiştir.

Bu red kararında;

-“Davacı-borçlunun ticari sicil müdürlüğünde kayıtlı adresinde Teb. K. m. 35 kapsamında icra emrine dair tebligat yapıldığı, bu adresin boş olması sebebiyle, Teb. K. mad. 35’in uygulandığı, bundan sonra kıymet takdir raporlarının yine satış ilanının borçlu şirkete tebliğ edildiği, dolayısıyla tebligat işlemlerinde bir usulsüzlük bulunmadığı, taşınmazların muhammen bedellerinin üzerinde bir bedelle satıldığı, sadece 2756 ada, 1 parsel ve 6 nolu bağımsız bölümün yasal sınırlar içinde ihalesinin gerçekleştiği, davacı tarafın ihalenin feshini istemekte hukuki yararlarının bulunmadığı, satış ilanının yer aldığı (Y. A.) gazetesinin tirajının da 50.343 adet olduğu, bu bakımdan davacı yanın bu konudaki iddialarının da yerinde olmadığı”

belirtilmiştir.

Davacı tarafın istinaf başvurusu üzerine İzmir BAM. 8.Hukuk dairesi 29.06.2022 tarih ve 2022/1380 E., 2022/1764 K. sayılı 1.kaldırma kararında;

“-İhalenin feshi istemi ile açılan davada ipotekli taşınmaz maliklerinin davada taraf olarak gösterilmediklerini, zorunlu takip arkadaşı durumunda bulunan bu kişilerin de davalı olarak davada gösterilmemesi hukuki dinlenilme haklarının ihlali niteliğinde olduğunu,

-İhale bedelinin ihale konusu malın tahmini değerinin üzerinde satılması halinde kural olarak davacının, ihalenin feshini istemekte hukuki yararının bulunmadığı sonucuna varılabileceği ancak her ihalenin feshi isteminin bu gerekçeyle reddedilmesinin doğru olmadığını,

-İhaleye fesat karıştırıldığı iddiası ile kıymet takdirine usulüne uygun itiraz edilmesi ve taşınmazın düşük değerle satıldığı iddiasının ispatı durumunda ihalenin, malın tahmini bedelinin üzerinde satılması halinde bile ihalenin feshi gerekeceğini,

-Taşınmazın eski ve gerçek maliki olan kişinin ihale salonu önünde ‘hukuki bir sorun olduğundan bahisle ihalenin feshi ve tapu iptal davası açacağını söylemesi’ nedeniyle ihaleye katılacak bazı kişilerin vazgeçmelerinin, ‘ihaleye fesat karıştırılması’ niteliğinde olduğundan, bu hususun mahkemece araştırılması gerekeceğini,

-Muhammen bedelin üstünde satılmayan bağımsız bölüme ilişkin olarak mahkemece ‘muhammen bedelin yarısı ile satış giderleri toplamından fazla bir bedelle satılması nedeniyle davacının hukuki yararı bulunmadığı’ yönündeki kabulde de isabet bulunmadığını,

-Mahkemece dava dilekçesindeki tüm iddiaların ayrı ayrı değerlendirilmesi, her biri yönünden somut olaya uygun doyurucu gerekçelerle karar verilmesi gerekeceğini,”

bildirilerek ‘İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 274/32 sayılı kararına kaldırılmasına’ karar verilmiştir.

- İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi 21.02.2023 tarih ve 2022/484 E., 2023/151K. sayılı kararında özetle;

“-Mahkemece yeniden yapılan yargılamada; ipotekli taşınmazın tüm ilgililerinin davaya dahil edildiği, kendilerine usulüne uygun dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ edildiği,

-Davacı-borçlu şirkete icra emrinin tebliğ işlemi yapılamaması üzerine, Ticaret Sicilinde kayıtlı adresine TEB. K. m. 35 uyarınca tebligat yapıldığı, daha sonra kıymet takdiri raporlarının borçluya aynı şekilde tebliğ edildiği, icra müdürlüğünce hazırlanan satış ilanın TEB. K. m. 35 kapsamında davacıya 09.03.2021 tarihinde tebliğ edildiği,

-İzmir BAM. 8. Hukuk dairesinin kararında bahsi geçen ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasının mahkemece tanıklar dinlenerek değerlendirildiği, tanıkların ifadelerinin fesat iddiasını desteklemeye yeterli bulunmadığı,”

görüldükçe, ‘ihalenin feshi şikayetin reddine’ karar verilmiştir.

- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 11.07.2023 tarih ve 2023/1646 E., 2023/1962 K. sayılı kararında özetle;

“-Dinlenmesine karar verilen tanığın adresinde bulunamaması halinde, bu tanığın adresini bildirmesi için davacıya kesin süre verilmesi gerekirken buna uyulmamış olması,

-Muhammen bedelin altında satışı yapılan 2756 ada, 1 parsel ve 6 nolu bağımsız bölüm yönünden dava dilekçesindeki tüm fesih sebeplerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği,

-İİK. m. 134 fıkra beşin, üçüncü bendi uyarınca ‘icra mahkemesinin işin esasına girilerek talebin reddine karar verirse, ihalenin feshini talep edeni, feshi istenen ihale bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına’ mahkum etmesi gerekirken, kamu düzeni ile ilgili bu husus göz ardı edilerek, ilk derece mahkemesince ‘ihale bedelinin yüzde onuna kadar takdir hakkı kullanılarak para cezası verilmesi gerekirken, hiçbir gerekçe belirtmeksizin yüzde on para cezası hükmedilmesi’nin usul ve yasaya aykırı olduğu’,

belirtilerek, yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

- İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi 06.02.2024 tarih ve 2023/621 E. , 2024/56 K. sayılı kararında özetle;

“-Daha önceki duruşmalarda dinlenemeyen tanık Aycan DORUM’un duruşmaya gelmesinin sağlandığı ve tanık ifadesinde ‘ihale tarihinde mal sahibi olduğu belirtilen Mehmet İLHAN isimli kişinin ‘burası ahlı mal, ben itiraz edeceğim, kimseye yar olmaz, ihaleye girmeyin’ gibi sözler sarfettiği de, kendisinin bundan etkilenmeyip ihaleye vekaleten girmek üzere geldiğini, firma sahibi (A. A.)’ın kendisinin aynı zamanda dayısının olduğunu, ancak fiyatın kendilerine uygun olmadığı için kendisinin artırmaya katılmadığını’ beyan ettiği,

-Davacı borçlu şirkete gönderilen icra emrinin tebliğ edilememesi üzerine, Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı adresine TEB. K. m. 35 kapsamında tebligat yapıldığını,

daha sonra kıymet takdiri raporlarının, satış ilanının TEB. K. m. 35 kapsamında aynı adrese gönderildiğini, tebligat işlemlerine yönelik itirazların yerinde olmadığını,

-İhaleye fesat karıştırıldığına ilişkin sözlerin fesat niteliğinde değerlendirilmeyeceği, bu sözlerin tehdit, korkutma ya da yüksek oranda caydırıcılık özelliği bulunan sözler olmadığını dolayısıyla fesada yönelik iddianın kanıtlanmadığını, kaldı ki üç taşınmazın muhammen bedelin üzerinde satıldığını, muhammen bedelin altında satılan taşınmaz bakımından ise, ‘usulsüz tebligat ve ihaleye fesat karıştırılması’ gibi ihaleyi sakatlayan herhangi bir gerekçenin mevcut bulunmadığının anlaşılması karşısında, “

‘şikayetin reddine’ karar vermek gerektiği açıklanmıştır.

• İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi 03.05.2024 tarih ve 2024/682 E., 2024/1192 K. sayılı kararında özetle;

“ -Davacı vekilinin dava dilekçesinde ihalenin feshi yanında, icra emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesi ve usulüne uygun düzenlenen icra emrinin iptali ile kıymet takdirine itirazda bulunmuş ancak kararda bu istemler hakkında olumlu veya olumsuz bir değerlendirme yapılmayarak hüküm kurulmuş olmasının usul ve yasaya aykırı bulunduğu,

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesince görüş değişikliğine gidilmek suretiyle ihale edilen malın muhammen bedelin üstünde bir bedelle satılmış olmakla beraber yapılan usulsüzlüğün malın daha yüksek bedelle satılmasını önlemiş olması halinde, malın daha yüksek bedelle satılamamış olmasından zarar görmüş olan ilgilinin ihalenin feshini istemekte hukuki yararı bulunduğu kabulü gerekeceğini,

-Davaya konu taşınmazlarda 2756 ada, 1 parsel, 6 nolu bağımsız bölüm dışında kalan taşınmazların muhammen bedelin üstünde satılmış olmaları, davacının ileri sürdüğü tüm fesih sebeplerinin teker teker değerlendirilmek suretiyle karar verilmesini engellemeyeceğinden mahkemece bu hususa riayet edilmemiş olmasının usulsüz olduğu,

-Davacı tarafın her bir talebi hakkında HMK. m. 297/2 gereğince ayrı ayrı hüküm kurulması gerekirken, ona uyulmamış olmasının usul ve yasaya aykırı bulunduğu,”

belirtilerek, İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 621/56 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

• İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi 11.02.2025 tarihli duruşmada;

“ (İlk) kıymet takdirinin yapıldığı 01.09.2020 tarihinde ve ihale tarihi olan 06.05.2021 tarihi itibarıyla ihale konusu taşınmazların bedellerinin tespiti için taşınmazların başında keşif yapılmasına, keşfin 04.03.2025 tarihinde saat 13:35’den sonra yapılmasına”

karar vermiştir.

*

Mütâala (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

• İzmir 4. İcra Müdürlüğünün 2019/16159 sayılı takip dosyasının kesinleşmesi sonucunda 06.05.2021 tarihinde yapılan ihalede; borçlu (E.) LTD. ŞTİ’ ne ait

Maltepe Mah., 2756 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz, 2.000,00 TL kıymet takdir edilmişken, birinci artırmada 1.455,000,00 TL bedelle, alıcı S. D. Ö.'na ihale edilmiştir.

• İzmir 4. İcra Müdürlüğünün 20.02.2025 tarihli cevabi yazısından “*dava konusu 2756 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza, icra müdürlüğünün, 2019/16159 sayılı dosyasından 16.12.2020 tarihinde, 2.000,00 TL olarak takdir edilen kıymete karşı, borçlu tarafından şikayet yoluna gidilmediği*” belirtilmiştir.

• Davacı-borçlu 17.05.2021 tarihli dava (şikayet) dilekçesinde (sayfa:2, paragraf:4’te) “*kıymet takdir ve tutanaklarının müvekkiline tebliğ edilmediğini, bu yönüyle kıymet takdirine itiraz ettiklerini, bu nedenle de ihalenin feshine karar verilmesini*” bildirmişse de;

a) İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 06.02.2024 tarihli 3. İHALENİN FESHİ

TALEBİNİN REDDİ KARARINDA (sayfa:3, son paragraf’da) “*kıymet takdir raporlarının Teb. K. m. 35’e göre 09.03.2021 tarihinde tebliğ edildiği, bu nedenle davacı vekilinin tebligat işlemlerine yönelik iddialarının yerinde olmadığı*” belirtilmiştir.

b)“*Borçlu tarafından İcra Müdürlüğünce takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun taşınmazlarına takdir edilen kıymete yedi günlük şikayet süresi içinde, şikayet edilmemesi halinde bu kıymetin kesinleşeceği ve daha sonra bu hususun ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülemeyeceği ancak borçlu tarafından icra müdürlüğünün kıymet takdiri işlemine yedi gün içinde şikayette bulunulması halinde, İcra mahkemesince verilecek kararın kesin olacağı, fakat bu kararın daha sonra ihalenin feshi davası sırasında tartışılabileceği*” gerek **doktrinde**¹¹⁶³ ve gerekse **Yargıtay İçtihatlarında**¹¹⁶⁴ öteden beri kabul edilmektedir. Örneğin; Hukuk Genel Kurulunun 22.05.2024 T. E:2023/12-681, K:2024/269 sayılı kararında; “*İcra müdürlüğünün kıymet takdiri işlemine (raporuna) karşı, icra mahkemesinde süresinde (yedi gün içinde) şikayet yoluna başvurmayan ilgilinin (mesela:borçlunun), kıymet takdirinin usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshini isteyemeyeceği, buna karşılık icra müdürlüğünün kıymet takdiri işlemine karşı yedi gün içinde şikâyet yoluna başvurulmuş ise, icra müdürlüğünün ve icra*

¹¹⁶³ **ERİŞİR, E.** Taşınmaza Yapılan Kıymet Takdirine Karşı Şikayet Yoluna Başvurmuş ve Talebi Esastan Reddedilmiş Borçlu, Kıymet Takdirinin Usulsüzlüğünü İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülebilir mi? (Terazi Huk. Der., S:214, Haziran/2024, s:72 vd.)-**GÜNEYSU, N. B.** İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri, 2020, s:250-271-**ERCAN, İ.** Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 11.Baskı, 2024, s:668-**KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2.Baskı, 2013, s:661-**UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3.Baskı, C:2, 2014, s:2355-**ARSLAN, R.**İcra-İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s:110-**MUŞUL, T./ MUŞUL, A.T.** İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2024, s:985-**GÖRGÜN, R.Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M.** İcra ve İflas Hukuku, 5.Baskı, 2024, s:325

¹¹⁶⁴ **Bknz:** 12.HD.18.01.2023 T. 12834/285;12.HD. 23.01.2023 T. 13281/386;12.HD. 24.01.2023 T. 13002/422 (**ERİŞİR, E.** agm. s:72)-HGK. 06.06.2020 T. 12-742/406; 12.HD. 12.11.2019 T. 12589/16404 (**ERCAN, İ.** age. s:668)-12.HD. 26.03.203 T. 5689/11500; 12.HD. 04.07.2012 T. 9666/23455; 12.HD. 03.11.2014 T. 27394/25753 (**MUŞUL, T./MUŞUL, A.T.**age.s:985)-12.HD. 04.07.2012 T. 9666/23455; 12.HD. 28.04.2003 T. 6221/9474 (**UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. s:2358)-12.HD. 21.01.2014 T. 35355/1252; 12.HD. 28.05.2013 T. 13300/19654 (**GÖRGÜN, R.Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M.** age. s:325)-HGK. 17.03.1999 T. 12-161/148; 12.HD. 12.02.2018 T. 6973/1132; İZMİR BAM. 12.HD. 06.02.2017 T. 148/267 (**GÜNEYSU, N. B.** age. s:271)

mahkemesinin yapmış olduğu kıymet takdirinin usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshinin talep edilebileceği”¹¹⁶⁵

belirtilmiştir.

SONUÇ: Buraya kadar yukarıda arzettiğimiz nedenlerle; icra dairesince kendisine takip konusu taşınmaza takdir edilen kıymet tebliğ edilen borçlu, yedi günlük şikayet süresi içinde, takdir edilen kıymete İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak itirazda(şikayette) bulunmaması halinde, icra dairesince takdir edilen kıymetin kesinleşeceği ve taşınmazın bu kıymet üzerinden satışa çıkarılacağı, yukarıda sunduğumuz içtihatlar¹¹⁶⁶ ve doktrinde ileri sürülen görüşler¹¹⁶⁷ doğrultusunda borçlunun “*taşınmaza takdir edilen kıymetin az olması nedeniyle ihalenin feshini isteyemeyeceği*”nden mütalâa ve dava konusu uyuşmazlıkta İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 11.02.2025 tarihli duruşmada “dava konusu taşınmazın gerek ilk kıymet takdirinin yapıldığı 01.09.2020 ve ihale tarihi olan 06.05.2021 tarihi itibarıyla yeniden kıymetlerinin takdir edilmesi” konusundaki kararının hatalı, usul ve yasaya aykırı olduğuna dair hukuki mütalâamızı, Av. Ş. D. Ö. tarafından İzmir 6.İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/229 sayılı dosyasına “uzman görüşü” (HMK.m. 293) olarak ibraz edilmek üzere saygıyla sunarız.**21.02.2025**

¹¹⁶⁵ **Bknz:** HGK. 22.05.2024 T. E:2023/12-581, K:2024/269 (www.e-uyar.com)

¹¹⁶⁶ **Bknz:** Yuk. dipn. 2

¹¹⁶⁷ **Bknz:** Yuk. dipn. 1

431) Alacaklı Tarafından -İİK. m. 89 Uyarınca- Üçüncü Kişiye Gönderilen Haciz İhbarnamesinin 4. Maddesinin Karşısında “Tüm Hak ve Alacaklar (2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereği Yardım Ödemeleri ile Yardım Ödemelerinin Yapıldığı Yardım Hesapları Hariç) ve 5.5. Maddesinin Karşısında 16.600.866,10 TL” Yazılmasının Geçerli Olup Olmadığı ve Bu Durumun “Gönderilen Gerek Birinci, Gerek İkinci ve Gerekse Üçüncü Haciz İhbarnamelerinin İptaline” Neden Olup Olmayacağı

Mütalâa (ve şikâyet) konusu uyuşmazlıkta;

-Alacaklı S. Ltd. Şti. vekili Av. S. K., takip borçlusu E. Ltd. Şti. hakkında Gazi-antep İcra Müdürlüğünün 2024/112462 sayılı takip dosyasının kesinleşmesi üzerine, takip borçlusunun alacaklı bulunduğu üçüncü kişi B. Ltd. Şti. ‘ne (önce) 22.11.2024 tarihinde ‘birinci haciz ihbarnamesi’ göndermiştir.

-Üçüncü kişiye gönderilen “Örnek No: 20 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ” nin “Haczin neye ilişkin olduğu, hangi miktar için yapıldığı” başlıklı dördüncü maddesinin karşısına “TÜM HAK VE ALACAKLAR (2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereği Yardım Ödemeleri İle Yardım Ödemelerinin Yapıldığı Yardım Hesapları Hariç)”, “Alacak miktarı ile haciz ve giderler” başlıklı beşinci maddesinin karşısına; 16.600.866,10 TL yazılmıştır.

Haciz ihbarnamesini alan şikâyetçi - borçlu vekili Av. Y. A., 15.02.2025 tarihinde GAZİANTEP İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE (süresiz) şikâyetle bulunarak;

“Müvekkili şirkete gönderilen her üç haciz ihbarnamesinin de gerekli *şartlarını haiz olmadığından geçersiz olduklarını, hukuki sonuç doğurmayacaklarını*” belirterek “gönderilen haciz ihbarnamelerinin iptaline karar verilmesini”

talep etmiştir.

-Şikâyet konusu yaptığı her üç HACİZ İHBARNAMELERİ’nin “İİK. ’nun 89.maddesi ile İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 42. ve 43. maddelerinde yazılı *şekil şartlarını taşımadığını*” belirtmiştir.

*

İNCELEME:

- Şikâyet dilekçesinde belirtilen; “birinci haciz ihbarnamesi” başlıklı İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 42.maddesinin 2.fıkrasında;

“Bu ihbarname, dosya numarasını, üçüncü kişinin adını , soyadını ve adresini, alacaklının, borçlunun, varsa vekillerinin adını, soyadını ve adreslerini, alacak tutarı ile faiz ve giderler, **haczin neye ilişkin olduğu, haczin hangi miktar için yapıldığı hakkındaki bilgileri içerir**”

denilmiştir.

- Şikâyet dilekçesinde belirtilen; “ikinci haciz ihbarnamesi” başlıklı İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 43.maddesinin 1.fıkrasında;

“İkinci haciz ihbarnamesinde, 42.maddenin 2.fıkrasındaki bilgiler yer alır...”
denilmiştir.

• Şikayet dilekçesinde belirtilen; “üçüncü haciz ihbarnamesi” başlıklı İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 44.maddesinin 1.fıkrasında;

“Üçüncü haciz ihbarnamesinde, bu yönetmeliğin 42’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki bilgiler yer alır...”
denilmiştir.

• Somut uyuşmazlıkta alacaklı S. Ltd. Şti. vekili Av. S. K., İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin belirtilen 42.maddesinin ikinci fıkrası ve 43.maddesinin birinci fıkrası ile 44.maddesinin birinci fıkraları uyarınca, üçüncü kişi, B. Ltd. Şti.’ye gönderilmesini sağladığı haciz ihbarnamelerinde dördüncü ve beşinci maddelerinin karşılığını “TÜM HAK VE ALACAKLAR (2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereği Yardım Ödemeleri İle Yardım Ödemelerinin Yapıldığı Yardım Hesapları Hariç) -16.600.866,10 TL” olarak doldurmuştur.

Alacaklı vekilinin, haciz ihbarnamelerini bu şekilde doldurup üçüncü kişiye gönderilmesini sağlamakta bir *usulsüzlük* bulunmamaktadır.

Üçüncü kişiye gönderilen her üç ihbarnamede de **alacak miktarı**; 16.600.866,10 TL olarak belirtilmiştir.

Yüksek Mahkeme (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) da “ haciz ihbarnamelerinin bu şekilde doldurularak gönderilmesi gerektiğini” belirtmiştir.^{1168 1169 1170}

• **Doktrinde**¹¹⁷¹ “kanunda (İİK. m. 89/I) öngörülmeyp, İİK. Yönetmeliğinde (m. 42/II) belirtilen ‘**haciz ihbarnamesinde, haczin neye ilişkin olduğunun belirtilmesi**’ koşulunu fazla sert yorumlamamak gerektiği, **yüksek mahkemenin** de ‘borçlunun üçüncü kişideki alacağının miktar olarak net/belirli olmasa da, üçüncü kişiye haciz ihbarnamesi gönderilebileceğini benimsediği” belirtilmiştir.

• U y g u l a m a d a haciz ihbarnameleri -davalı alacaklı vekili Av. S. K. gibi- doldurulup üçüncü kişilere gönderilmektedir.

¹¹⁶⁸ Bknz: 12.HD. 30.04.2024 T. E:2023/8144, K:4052 (www.e-uyar.com)

¹¹⁶⁹ Bknz: HGK. 25.05.2021 T. E:2018/164, K:2021/613 (www.e-uyar.com)

¹¹⁷⁰ Bknz: HGK. 17.04.2019 T. E:2017/12-725, K:470 (www.e-uyar.com)

¹¹⁷¹ **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C:1, 1988, s:694-**UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3.Baskı, C:2, 2014, s:1748-**ER, G.** Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, 2009, s:12-**UYAR, T.** Kıymetli Evraka Bağlanmamış Alacakların Haczi(DEÜHFD. Muhtittin Alam Armağanı, 1983, s:205 vd.)-**ARSLAN, R.** Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi(Recai Şeçkin’e Armağan, 1974), s:98-**İYİLİKLİ, A.C.** Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, 2011, s:13- **KURU, B.** Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2002, s:23-**AKİL, C.** Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, 2013, s:56-**YAVAŞ, M.** Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, 2005, s:24 vd.-

SONUÇ: Buraya kadar yaptığımız a  ı k l a m a ve atıfta bulunduğumuz i  t i - h a t l a r uyarınca, davalı- alacaklı vekili tarafından, şikayetçi (borçlu) B. Ltd. Şti’ne, Gaziantep İcra Müdürlüğünün 2024/112462 sayılı takip dosyasından gönderilmesi sağlanan “Haciz İhbarnameleri” nde ‘*şekil şartları*’ bakımından bir usulsüzlük bulunmadığını belir- tir hukuki mütâalamızı, Gaziantep 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2025/93 E. sa- yılı dosyasına “*uzman görüşü*” (HMK m.293) olarak, alacaklı vekili Av. S. K. tarafından ibraz edilmek üzere saygıyla sunarız. **20.02.2025**

432) a) Tasarrufun İptali Davaları İçin İİK m. 284’te Öngörülen 5 Yıllık Hak Düşürücü Süre İflasın Ertelenmesi Davası Sırasında (Davalı-Borçlu Hakkındaki Takip Yasağına İlişkin İhtiyati Tedbir Boyunca) İşler mi? b) Gerçek Bir Alacağına Karşılık Borçlusundan Taşınmaz Devralan Davalı Üçüncü Kişi ile Davalı Borçlu Arasındaki Bu İşlem Muvazaalı Sayılır mı, Bu Durumda Taşınmazını Devreden Davalı-Borçlunun Bir Başka Alacaklısı TBK m. 19’a Dayalı Olarak Bu İşlemin İptali İçin Dava Açabilir mi?*

I- Tasarrufun iptali davalarının “hukuki niteliği” ve “amacı”*** :** Hakkında “haciz” (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; “iflâs kararı verilen” (İİK. m. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

“Malları üzerine haciz konulması”ndan (veya haklarında iflâs kararı verilmesi”nden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan “mal kaçırmak” (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım “hileli” işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak, malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların “*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*” yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara “*tasarrufun iptali davası*” denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

İİK’nun 277 ila 284. maddeleri arasında düzenlenen “tasarrufun iptali davası”nı “*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya haklarında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından*

* Bu mütalâa Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

** KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776-780) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 44 vd.; 359 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 16 vd.; 141 vd.; 297 vd.; 379 vd.; 463 vd.; 683 vd.; 920 vd. - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkında Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yargıtay Der. Temmuz/1999, s: 217-241) (Tür. Not. Bir. Der. 1999/102, s: 1 vd.) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Der. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

*** UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2017, 2. Baskı, s: 44 vd.; 359 vd.; s: 1570 vd. - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 14 vd.; 52 vd.; 88 vd.; 294 vd.; 324 vd.; 378 vd.; 405 vd.; 462 vd.; 506 vd.; 537 vd.; 655 vd.; 683 vd.; 776 vd.; 920 vd.; 1303 vd.

çıkardığı' dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya 'cebri icra yetkisi' tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır" şeklinde tanımlayabiliriz.^{1172 1173}

Tasarrufun iptali davalarının amacı ise; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; *"malları üzerine haciz konulmadan"* veya *"hakkında iflâs kararı verilmeden"* önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının, sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi, cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini, bu malın haciz ve satışını isteyerek, sağlamaktır.^{1174 1175}

İptal davasının, davacı-alacaklı lehine sonuçlanması halinde, dava konusu mal tekrar borçlunun malvarlığına (mülkiyetine) dönmez. Yani, borçlunun yapmış olduğu hileli işlem *"maddi hukuk bakımından"* iptal edilmez, hükümsüz hale getirilmez. Sadece yapılan hileli işlem *"alacaklı bakımından"* hüküm ifade etmez.

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında *"tasarrufun iptali davasının amacı"* hakkında; *"İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına"*

¹¹⁷² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 4

¹¹⁷³ Benzer tanımlar için bknz: KURU, B. "Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)" (El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. "İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır" (Tasarrufun İptali Davaları, 2021, 3. Baskı, s: 21) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. "İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvuru- lan yola tasarrufun iptali davası denir" (İcra ve İflâs Hukuku, 3. Bası, 2020, s: 715) - EROĞLU, O. "Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır" (Tasarrufun İptali Davası, 2. Baskı, 2020, s: 24; 4. Baskı, 2020, İslah, s:192) - BERKİN, N.M. "Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava" (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

¹¹⁷⁴ MUŞUL, T. age. s: 39 vd. - EROĞLU, O. age. s: 30 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, s: 556 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 11. Bası, 2013, s: 857 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, 2016, s: 17 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:40 - ÇAM, Ü.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2009, s:58 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 2019, s: 887 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

¹¹⁷⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 3 vd.

*aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu"*¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ belirtmiştir.

II- Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken "dava şartları"*;

a) '*Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması*' gerekir.

b) '*Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması*' gerekir.

c) '*Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması*' gerekir.

ç) '*Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi*' (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.

Belirtilen bu dava şartlarından herhangi birisinin veya birden fazlasının dava konusu olayda gerçekleşmemiş olması halinde, mahkemece "*ön koşul yokluğu nedeniyle tasarrufun iptali davasının reddine*" karar verilir.¹¹⁷⁸

III- Tasarrufun iptali davalarının konusu*: İİK. m. 277/1'de; iptal davasının, "İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılacağı" belirtilmiştir (İİK. m. 277).

¹¹⁷⁶ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

¹¹⁷⁷ Aynı doğrultuda bknz: Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536, 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049, 17. HD. 10.10.2018 T. 4073/8933, 17. HD. 09.10.2018 T. 8503/8819, 17. HD. 17.09.2018 T. 4747/7826, İzmir BAM. 5. HD. 18.04.2018 T. 55/585, 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:6 vd.)

* UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018 s:4729-4801) – UYAR, T. Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının "Bedele Dönüşmesi" (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas "Gerçek Değer" in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758).

¹¹⁷⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 749 vd.

* UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 362-377; s: 428-439; s: 759-790; s: 1072-1076; s: 1251-1257; s: 1433-1442; s: 1510 vd.; s: 1572 vd. - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 51-86; s: 803-828 - UYAR, T. Tasarrufun İptal Davalarının Konusu (İBD. Temmuz-Ağustos/2017, s: 74-132) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s: 169-176) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Manisa Bar. Der. 2013, S: 125, s: 8-41) - UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 211-231) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Tür. Bar. Bir. Der. Eylül-Ekim/2008, s: 287-313) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında "Ticari İşletmenin Devri", "İptale Tâbi Tasarrufların Kapsamı" ve "Mahkemeye Aciz Vesikasının Sunulması" Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Çankaya Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Armağanı), 2020, C: 3, s: 3941-3978) - UYAR, T. Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek 'Alacağın Temliki' Tasarrufları (Legal Huk. Der. Mayıs/2017, s: 2411-2437) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) - UYAR, T. "Muvazaalı İcra Takipleri" (Borç İkrarları) ile "Borçlunun Süresi İçinde Zamanasını İtirazında Bulunmaması"nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 282-295) - UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - UYAR, T. İİK.'nin 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve

IV- Tasarrufun iptali davalarının açılma süresi (hak düşürücü süre)*: İİK. m. 284'e göre, iptal davasının "*tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren*" beş sene içinde açılması gerekir.¹¹⁷⁹ Bu süre tüm -yani; İİK. m. 278, 279 ve 280'de öngörülen- iptal davalarında uygulanır. Ancak hemen belirtelim ki, "*tasarruf*" tarihi ile "*haciz*", "*aciz*" yahut "*ıflâs*" tarihi arasında İİK m. 278/II'deki durumlarda *iki sene*,¹¹⁸⁰ İİK. 279/I'deki durumlarda *bir sene*¹¹⁸¹ geçmişse, İİK. m. 284'teki süre dolmamış bile olsa, iptal davası açılamaz.¹¹⁸² Çünkü; İİK. m. 278/II ve 279/I'deki "iki yıllık" ve "bir yıllık" süreler, "*tasarrufun iptale tâbi olup olmadığını*" saptamada rol oynar. İİK. m. 284'teki 'beş yıllık süre' ise, "*İİK. m. 278/II ve 279/I'deki süreler içinde yapıldığı için, iptale tâbi olan bir tasarrufun iptal edilebilmesi için açılacak davanın en geç hangi tarihte kadar açılabilirliğini*" belirtir. Bu nedenle, eğer tasarruf, İİK. m. 278/II ve 279/I'de öngörülen sürelerden önce yapılmış olduğu için iptale tâbi değilse, artık İİK. m. 284'teki sürenin uygulanması söz konusu olmaz.¹¹⁸³ Çünkü, iptali mümkün bir tasarruf yoktur ki, iptal davası açılabilsin!..

Mahkemece "*İİK'nun 278. maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin geçtiği*" (yani; *tasarrufun son iki yıl içinde yapılmamış olduğu*) saptansa da, ayrıca "*İİK'nun 284. maddesinde öngörülen beş yıllık sürenin de geçmiş olup olmadığı*" araştırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.¹¹⁸⁴

İcra Takibinin "Muvazaalı Olduğu" İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından "Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (ABD. 2015/1, s: 369-397) – **AKKAYA, T.** "Alacaklılardan, Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (MİHDER, 2006/3, s:661-684) – **AKKAYA, T.** İcra ve İflâs Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar "İİK. m. 277-284" (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s:13-49) – **ÇETİNEL, T.** Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, s: 30 vd. – **GÜRDOĞAN, B.** İptal Davaları "İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer'e Sunulan Bildiri", 1963, s:38-42 – **OLGAÇ, S.** Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları (Dr. Recai Seçkin'e Armağan, 1974, s:457-480) – **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 31 vd. – **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ankara İktisadi ve Tic. İlimler Ak. D. 1969, S:1, s:39-49) – **EROĞLU, O.** Tasarrufun İptali Davası, s: 147 vd.

* **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 920-969 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:79 vd. – **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, s:190, s:4729-2801) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Açılabilme Süresi "İİK. 284" (Legal Huk. Der. Aralık/2019, s:5214-5230) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında "Yetki", "Görev", "Süre", "Harç", "Vekalet Ücreti" (Yargı Düny. Der. Ağustos/2008, s:13-22)

* **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 920-969 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:79 vd. – **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, s:190, s:4729-2801) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Açılabilme Süresi "İİK. 284" (Legal Huk. Der. Aralık/2019, s:5214-5230) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında "Yetki", "Görev", "Süre", "Harç", "Vekalet Ücreti" (Yargı Düny. Der. Ağustos/2008, s:13-22)

¹¹⁷⁹ Bknz: 17. HD. 16.12.2019 T. 5102/11972; 19.11.2019 T. 4557/10794; 28.3.2011 T. 7348/2748; 28.3.2011 T. 7367/2750; 16.9.2008 T. 3156/4102; 20.3.2008 T. 5652/1358; 17.3.2008 T. 123/1249; 24.1.2008 T. 4046/272 vb. (www.e-uyar.com)

¹¹⁸⁰ Ayrıntılı bilgi için bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:12, 2009, s:19155 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4393 vd.

¹¹⁸¹ Ayrıntılı bilgi için bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:12, s:19341 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4423 vd.

¹¹⁸² Bknz: 17. HD. 12.04.2016 T. 10733/4618; 16.02.2016 T. 7649/1742; 15.04.2013 T. 3615/5453 vb. (www.e-uyar.com)

¹¹⁸³ Bknz: 13. HD. 23.9.1974 T. 2101/2073 (www.e-uyar.com)

¹¹⁸⁴ Bknz: 17. HD. 26.9.2008 T. 2841/4334 (www.e-uyar.com)

İİK. m. 284'te öngörülen bu süre "*hak düşürücü süre*"dir.¹¹⁸⁵ Bu nedenle, dava açılırken bu süreye uyulup uyulmadığı, yani bu sürenin geçmiş olup olmadığı, mahkemece doğrudan doğruya gözetildiği gibi, davanın her aşamasında da taraflarca ileri sürülebilir.¹¹⁸⁶ **Yüksek mahkeme de** "*İİK. m. 284 uyarınca tasarrufun iptali davalarının tasarruf tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılması gerektiği*"¹¹⁸⁷ birçok içtihadında belirtmektedir.

İflâsın ertelenmesi (sürecinin ve) kararının etkileri: İflâsın ertelenmesi kararının en önemli etkisi; "*Hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilen şirket ya da kooperatife karşı yeni takip yapılamaması ve daha önce başlamış olan takiplerin durması*"dır. Bu husus kanunda "*iflâsın ertelenmesi kararı üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacağı ve evvelce başlamış olan takiplerin duracağı*"¹¹⁸⁸ şeklinde belirtilmiştir (İİK. m. 179b/I, c:1).¹¹⁸⁹

Dava açılması bir takip işlemi olmadığından, erteleme süresi içinde erteleme talep eden aleyhine dava açılabilir ve açılmış davalara devam edilebilir.¹¹⁹⁰

Yüksek mahkeme de bu konu ile ilgili olarak;

√ "*İflâsın ertelenmesi kararı ile verilecek ihtiyati tedbirlerin İİK'nun 179/b maddesinde gösterildiğini, maddi hukuka ilişkin tedbir verilmesinin mümkün olmadığını, ancak bir kısım takip işlemlerine yönelik tedbir verilebileceğini ve bu ilkeye aykırı olarak tasarrufun iptali davalarında verilen ilamların infazının durdurulması yönündeki tedbirlerin hatalı olduğunu*"¹¹⁹¹

¹¹⁸⁵ KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, s:674 – KURU B. İcra ve İflas Hukuku, C:4, s:3543 - KURU, B. El Kitabı, s: 1428 - OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, C: 5, s: 6057 - PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, s: 869 - YILDIRIM, K. M. İptal Davaları, s:283 – EROĞLU, O. Tasarrufun İptali Davası, s:136 – YILMAZ, E. İİK. Şerhi, s:1253 – KARSLI, A. İcra ve İflas Hukuku, s:551 - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, s: 1325 - ÜSTÜNDAĞ, S. İflas Hukuku s:302 - ALTAY, S. İflas Hukuku, C: 1, s: 685 - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. İptal Davaları, s: 124 - BERKİN, N.M. İflas Hukuku, s: 503 - UMAR, B. İptal Davası, s: 112 - KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Ad. D. 1989/6, s: 32 - Yasa D. 1989/8, s: 1057) - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptal Davaları, s: 314 - MUŞUL, T. İptal Davaları, 413 s: 355 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:3, s: 4605 - COŞKUN, M. Tasarrufun İptali Davaları, s: 1073 - KAZANCI, T.İ. Tasarrufun İptali Davalarında İspat, s: 122

¹¹⁸⁶ Bknz: 17. HD. 17.04.2017 T. 3407/4165; 15.03.2017 T. 22269/2789; 11.04.2017 T. 11746/3952; 11.04.2017 T. 11620/3956; 18.10.2016 T. 17449/9073; 24.05.2016 T. 14749/6338; 03.05.2016 T. 6353/5349; 12.04.2016 T. 10733/4618; 07.03.2016 T. 2251/2742; 16.02.2016 T. 7649/1742 vb. (www.e-uyar.com)

¹¹⁸⁷ Bknz: 17. HD. 24.10.2019 T. 17484/10009; 17. HD. 16.12.2019 T. 5102/11972 (www.e-uyar.com)

¹¹⁸⁸ Ayrıntılı bilgi için bknz: ÜSTÜN, Ü. S. Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı, 2013, s:217 vd. - ÖZKAN, Ö. İflâsın Ertelenmesi Kararının Alacaklılar ve Kamu İdaresi Arasında Etkileri (Sayıştay D. S:69, s:113) - TOMBALOĞLU, L. Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü, 2011, s:349

¹¹⁸⁹ Bknz: 12. HD. 31.05.2012 T. 792/18773 (www.e-uyar.com)

¹¹⁹⁰ KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, s: 551 - KURU, B. El Kitabı, s: 1179

¹¹⁹¹ Bknz: 23. HD. 28.11.2014 T. 2215/7642 (www.e-uyar.com)

√ “İcra İflas Kanunu’nun 179/b maddesi iflasın ertelenmesi talebinin icra takiplerine yönelik uygulamayı düzenlemiş olup iflas davası dışındaki davalar yönünden uygulanamayacağını, bu maddenin erteleme süresi içinde takip işlemi yapılamayacağından söz ettiğini, **itirazın iptali davası açılmasının bir takip işlemi olmadığını ve erteleme süresi içinde iflas davası hariç dava açılabileceğini veya açılmış davalara devam olunabileceğini**”¹¹⁹²

√ “İflasın ertelenmesi kararının verilmesinden sonra borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takibin yapılamayacağını, önce-sinde başlamış bir takip varsa, başlayan takiplerin duracağını, iflasın ertelenmesi veya tedbir kararının verilmesinden önce başlatılan takip nedeniyle açılan **itirazın kaldırılması, itirazın iptali ya da menfi tespit davalarına iflasın ertelenmesi (ya da tedbir) kararının etki etmeyeceğini**”¹¹⁹³

√ “İflasın ertelenmesi üzerine borçlu hakkında ‘hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur’ ise de, iflasın ertelenmesinden önce yapılan (veya tedbiren durdurulan) takiplere ilişkin olarak açılan iflas davası dışındaki, **itirazın iptali, borçtan kurtulma gibi takiplere ilişkin davalara, dava bir takip işlemi olmadığından erteleme süresi içinde devam edilebileceğini**, ancak bu davalar sonucunda verilen ilama dayanarak takip yapılamayacağını”¹¹⁹⁴

√ “İflasın ertelenmesi talebinde bulunulması ve icra takiplerinin İİK’nun 179/b maddesi gereğince durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesinin, **borçlu hakkında itirazın kaldırılması davası açılmasına veya açılan davanın yürütülmesine engel teşkil etmeyeceğini**”¹¹⁹⁵

√ “İcra takibinin başlamasından sonra iflasın ertelenmesi kararı ile verilen tedbir kararının, davalı hakkındaki **itirazın kaldırılması ve tahliye davasını etkilemeyeceğini** (bu davaların görüleceği) ancak, bu davalar sonunda verilen kararların infaz edilemeyeceğini”¹¹⁹⁶

√ “İflasın ertelenmesi üzerine borçlu hakkında -kural olarak- hiçbir icra takibi yapılamayacağını ve evvelce yapılmış olan takipler duracağından iflasın ertelenmesinden önce yapılan veya tedbiren durdurulan takiplere ilişkin olarak açılan **iflas davası dışındaki itirazın iptali, borçtan kurtulma gibi davalara erteleme süresi içinde devam edilebileceğini** ancak bu davalar sonunda verilen ilama dayalı olarak takip yapılamayacağını”¹¹⁹⁷

belirtmiştir.

¹¹⁹² Bknz: 19. HD. 05.02.2018 T. 15708/384 (www.e-uyar.com)

¹¹⁹³ Bknz: 6. HD. 08.05.2014 T. 4045/6021; 6. HD. 04.03.2014 T. 2279/2426; 6. HD. 30.10.2013 T. 4740/14425; 6. HD. 25.03.2014 T. 2477/3643 (www.e-uyar.com)

¹¹⁹⁴ Bknz: Bknz: 6. HD. 20.03.2014 T. 2250/3425; 6. HD. 12.03.2014 T. 2263/2959 (www.e-uyar.com)

¹¹⁹⁵ Bknz: 12. HD. 21.10.2013 T. 23624/32700 (www.e-uyar.com)

¹¹⁹⁶ Bknz: 6. HD. 11.09.2013 T. 10780/12204; 24.01.2013 T. 17242/882; 24.01.2013 T. 17241/830 (www.e-uyar.com)

¹¹⁹⁷ Bknz: 6. HD. 13.03.2013 T. 1212/4368; 04.03.2013 T. 19907/3633; 26.12.2012 T. 12779/17408; 19.12.2012 T. 15785/16930; 15.11.2012 T. 9127/14930 (www.e-uyar.com)

Yukarıda yer alan içtihatlarda da belirtildiği gibi, kanunda sadece “erteleme süresi içinde takip açılmayacağı”ndan söz edildiğinden (İİK. m. 179b/I, c:1), erteleme süresi içinde, borçluya karşı dava açılabilir ve açılmış davalara devam edilebilir... Bu nedenle, **iflâs erteleme süreci içinde, mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararıyla takipler durmaktaysa da bu durum tasarrufun iptali davası açılmasına engel olmadığından**, hak düşürücü sürenin de işlemeye devam ettiği kabul edilmelidir.

V-‘Muvazaa (TBK. m. 19) nedenine dayalı’ tasarrufun iptali davalarının özellikleri ve sonuçları:

Bilindiği gibi, “ *tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile gerçek durumu onlardan gizleyerek kendi gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan bir hususta anlaşmalarına* ” ‘muvazaa’ ve bu şekilde yapılan işlemlere de ‘muvaazaal işlemler’ denilir.¹¹⁹⁸ Başka bir deyişle, muvazaa; “*açıklanan beyanlarının gerçek maksatlarına uymadıklarını bildikleri halde, âkitlerin (tarafların) kastettikleri durumdan başka bir ilişkide kendilerini anlaştırmış gibi göstermeleri hali*”,¹¹⁹⁹ “tarafların üçüncü kişiler aldatmak amacıyla kendi gerçek iradelerine uymayan haksız eylem niteliğinde anlaşmaları”dır.¹²⁰⁰ Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi, “muvazaalı bir hukuki işlem”den bahsedilmek için; a) Tarafların iradeleri ile beyanları arasında isteyerek yaratılmış bir uygunsuzluk, b) Üçüncü kişileri aldatmak (muvazaa) niyeti, c) Taraflar arasında gizli işlemi yaratan muvazaa sözleşmesi bulunmalıdır.

“**Muvazaa davası**” -daha doğrusu; yapılan işlemin muvazaa nedeniyle hükümsüz olduğunu belirtmek için açılan tesbit davası- ile “*iptal davası*” güttükleri amaç bakımından birbirlerine yaklaşırlarsa da, gerçekte, nitelikleri, koşulları, doğurduğu sonuçlar bakımından birbirinden farklıdırlar.

¹¹⁹⁸ Ayrıntılı bilgi için bkz: OĞUZMAN, K./SELİÇİ, Ö./OKTAY, S. Eşya Hukuku, 2015, s: 373 - OĞUZMAN, K./ÖZ, T. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 2016, s: 127 vd. - ESENER, T. age. s: 7; Borçlar Hukuku, s: 83 - FEYZİOĞLU, F. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler). C: 1, 1976, s: 187 - TEKİNAY, S. S. Borçlar Hukuku, 1993, 358 - ÖNEN, T. Borçlar Hukuku, s: 45 - REİSOĞLU, S. Borçlar Hukuku, s: 48 - İNAN, A. N. Borçlar Hukuku, s: 178 - TEKİL, F. Borçlar Hukuku, s: 70 - ÖZSUNAY, E. Borçlar Hukuku, 1995, s: 92 - BAŞTUĞ, İ. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), s: 93 - AYBAY, A. Borçlar Hukuku Dersleri, s: 46 - KAYNAR, R. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 1975, s: 34 - SAYMEN, F. H./ELBİR, H. K. Türk Borçlar Hukuku (Umumi Hükümler), 1963, s: 249 - TUNÇOMAĞ, K. Türk Borçlar Hukuku, 1976, C: 1, s: 291 - KURAK, N. Muvazaa ve Yargıtay Kararları (Adalet D. 1989/4, s: 37 vd.) - SARIGÖLLÜ, E. Muvazaa (ABD. 1989/4, s: 665 vd.) - POSTACIOĞLU, İ. Nam-ı Müstear Meselesi, Vekalet ve İtimat Mukavelesi ile Muvazaanın Karşılıklı Münasebetleri (İHFM. 1947, S: 3, s: 1021) - POSTACIOĞLU, İ. Gayrimenkullerin Ferağına Müttaallık Aktitlerde Şekle Riayet Mecburiyeti, s: 114 - ÖZSUNAY, E. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, 1968, s: 219 - UYGUR, T. Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, 2003, C: 1, 2003, s: 728 - KILIÇOĞLU, A. M. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 19. Bası, 2015, s: 181 - KARAHASAN, M. R. Türk Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), C: 1, 2004, s: 203 - EREN, F. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 1990, s: 315 vd. - OĞUZMAN, K./ÖZ, T. age. s: 108 vd. - OĞUZMAN, K./SELİÇİ, Ö./OKTAY, S. age. s: 301 - AKKAYA, T. agm. s: 666 - YAVUZ, N. age. s: 3 - ÇETİN, E.H. age. s: 141 vd. - YAVUZ, N. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, C: 1, 2. Baskı, s: 204; 207 - UYGUR, T. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, C: 1, 2012, s: 279

¹¹⁹⁹ Bknz: İçt. Bir. K. 07.10.1953 T. 8/7 (RG. No: 8569; (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları “Yargıtay Yayınları” C: IV, Hukuk Bölümü, s: 516 vd.) (www.e-uyar.com)

¹²⁰⁰ Bknz: 4. HD. 13.03.2008 T. 7208/3253; 09.04.2007 T. 2654/4665 (www.e-uyar.com)

Konumuz bakımından önem taşıdığı için niteliğini belirtmeye çalıştığımız “muvazaalı işlemler” hakkında, İİK. m. 277 vd. göre “iptal davası açılmayacağı” **doktrinde** genellikle belirtilmesine rağmen, **kanımızca** -biraz sonra değineceğimiz Yargıtay’ın bu konudaki içtihatlarındaki görüşe de katılarak- “muvazaalı işlemler hakkında iptal davası açılabileceğini- kabul eden görüş daha doğrudur. **Yüksek mahkemenin** son görüşü; *alacaklının takibine maruz kalan borçlunun borcu ödememek için ‘muvazaalı olarak malvarlığını elinden çıkardığını iddia ederek’ üçüncü kişiye karşı TBK m. 19 hükmüne dayalı olarak dava açılabilmesi, muvazaalı işlemin ispatı halinde, mahkemece İİK m. 283/I kıyasen uygulanarak, tapunun iptali ile borçlunun adına tesciline gerek olmadan davacı alacaklının alacağını alabilmesine imkan sağlayacak şekilde davaya konu taşınmazın haciz veya satışını isteyebilmesi yönünde karar verilmesi gerektiği*”¹²⁰¹ şeklindedir.

Davacının, tasarrufun iptalini TBK m. 19 uyarınca istemesi halinde, **Yüksek mahkeme** bu davayı, “*TBK’nın 19. maddesine dayalı olarak açılan iptal davası*” olarak nitelendirmektedir. Bu davada,

a) Davacı-alacaklının, (davalı)-‘borçlu’ ve onunla işlemde bulunmuş olan (davalı)- ‘üçüncü kişi’ (ve bu kişiden dava konusu taşınırı/taşınmazı devralmış olan diğer “tüm” ‘dördüncü’, ‘beşinci’ vs. kişiler) aleyhine (TBK 19 uyarınca) “*tasarrufun iptali davası*” açılabilmesi (ve bu davanın davacı-alacaklı lehine sonuçlanabilmesi) için; öncelikle davacının hukuki yararının olması gerekir.

Davacı-alacaklının, bu davayı açmakta ‘*hukuki yararı*’ bulunduğunun kabul edilebilmesi (yani; davacı-alacaklının, borçlunun bu muvazaalı “danişıklı” (tasarrufundan) zarar gördüğünün kabul edilebilmesi) için ise,

aa- Alacaklının ‘borçlu’da (gerçek) bir alacağının bulunması¹²⁰² ve

bb- Borçlu tarafından, bu **alacağın tahsilini önlemek için**, muvazaalı (danişıklı) bir tasarruf (işlem) yapılmış olmalıdır.¹²⁰³

b) İİK 277 vd.’na göre açılan davalarda olduğu gibi, TBK 19’a dayalı muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davasında da **alacağın doğumunun, iptali istenen tasarruftan önce** olması halinde davanın esasına girilir.¹²⁰⁴

c) “Muvazaa” sebebine dayalı tasarrufun iptali davalarında; davacı-alacaklının, davalı-borçlu hakkında ‘*icra takibi*’ne geçmesi ve mahkemeye ‘*aciz belgesi*’ sunmasına gerek yoktur.¹²⁰⁵

¹²⁰¹ Bknz: 4. HD. 08.11.2022 T. 6535/14166; HGK. 10.02.2016 T. 17-2389/129; 03.05.2000 T. 4-823/851 (www.e-uyar.com)

¹²⁰² Bknz: 4. HD. 08.11.2022 T. 6535/14166; HGK. 15.06.2022 T. (17)4-370/951 (www.e-uyar.com)

¹²⁰³ Bknz: 17. HD. 14.10.2020 T. 937/55667; 07.10.2020 T. 617/5184; 29.06.2020 T. 2086/4056; 19.02.2020 T. 3916/1693; 25.12.2019 T. 3373/12468; 25.11.2019 T. 4106/11047; 18.06.2019 T. 13513/7716; 13.05.2019 T. 19287/5985; 06.05.2019 T. 19737/5557; 15.04.2019 T. 18256/4779; 08.04.2019 T. 14242/4305 vb. (www.e-uyar.com)

¹²⁰⁴ Bknz: 17. HD. 23.06.2015 T. 3462/9065 (www.e-uyar.com)

¹²⁰⁵ Bknz: 17. HD. 14.10.2020 T. 937/5567; 25.12.2019 T. 3373/12468; 25.11.2019 T. 4106/11047; 13.05.2019 T. 19287/5985; 02.04.2019 T. 14064/3930; 20.03.2019 T. 13902/3255; 16.10.2018 T. 5102/9156; 03.07.2018 T. 2357/6670; 22.05.2018 T. 19401/5330; 26.09.2017 T. 7033/8145;

ç) TBK. m. 19'a dayalı tasarrufun iptali davası ile, '*borçlunun yaptığı tasarruf işlemlerinin hiç yapılmamış olduğunun tesbiti*' amaçlanır.¹²⁰⁶ Hemen belirtelim ki, davacının muvazaa iddiasının kanıtlanması halinde, iddianın, taşınmazın aynına ilişkin olmayıp, alacağın tahsiline yönelik olması nedeniyle -*İİK. m. 283/I ve II* kıyasen uygulanarak '*iptal ve tescile gerek olmaksızın davacının dava konusu taşınmazın (ve taşınırın) haciz ve satışını isteyebilmesi*' yönünde hüküm kurulması gerekecektir.¹²⁰⁷

Yüksek mahkeme, bazı içtihatlarında¹²⁰⁸ '*muvazaa (TBK. m. 19) nedenine dayalı tasarrufun iptali davalarının bedele dönüşeceğini*', bazı içtihatlarında ise aksi görüşü¹²⁰⁹ kabul etmiştir. Mütalâa konusu uyumsuzluk açısından önem arz etmediğinden, bu farklı içtihat (ve tartışmalara) ayrıntılı olarak değinilmeyecektir.

d) Mahkemece, yargılama usulleri farkı olan bir davayı hem '*tasarrufun iptali*' (*İİK.m.277 vd.*) ve hem de '*muvazaa*' (*TBK. m. 19*) nedenine dayanılarak sonuçlandırılmaz (hüküm verilemez).¹²¹⁰ **Yüksek mahkeme**, bir dönem¹²¹¹ *bu davalarının terditli olarak açılmayacağını* kabul etmişse de, daha sonra¹²¹² bu görüşü terk etmiştir.

e) *HMK. m.33* uyarınca hakim, Türk hukukunu kendiliğinden uygulamak zorunda olup, bir davada olayları belirtmek ve açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme ise hakime ait olduğundan, olayın dava dilekçesindeki ileri sürülüş şekline ve tarafların yargılama sırasındaki sözlü ve yazılı açıklamalarına göre, açılmış olan davayı hakim, '*TBK. m.19'a göre "muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davası"* olarak nitelendirebilir.¹²¹³

07.05.2016 T. 14573/6009; 08.06.2016 T. 12952/2876; 23.02.2016 T. 11349/2104 vb. (www.e-uyar.com)

¹²⁰⁶ Bknz: 17. HD. 14.10.2020 T. 937/5567; 25.12.2019 T. 3373/12468; 25.11.2019 T. 4106/11047; 19.03.2019 T. 3020/3190; 22.01.2019 T. 4902/477; 16.10.2018 T. 5102/9156; 03.07.2018 T. 2357/6670; 20.06.2017 T. 6509/7003; 17.04.2017 T. 3673/4077; 17.05.2016 T. 14573/6009; 08.03.2016 T. 12952/2876; 09.02.2016 T. 13032/1346 vb. (www.e-uyar.com)

¹²⁰⁷ Bknz: 4. HD. 22.03.2021 T. 510/1343; 17. HD. 14.10.2020 T. 937/5567; 07.10.2020 T. 617/5184; 25.11.2019 T. 4106/11047; 18.06.2019 T. 13513/7716; 02.04.2019 T. 14064/3930; 20.03.2019 T. 13902/3255; 24.12.2018 T. 7645/12628; 27.11.2018 T. 14667/11317; 11.10.2017 T. 4818/8842; 26.09.2017 T. 7033/8145; 17.04.2017 T. 3673/4077; 17.05.2016 T.14573/6009; 08.03.2016 T. 12952/2876 vb. (www.e-uyar.com)

¹²⁰⁸ Bknz: 4. HD. 08.02.2022 T. 1323/1886 (www.e-uyar.com)

¹²⁰⁹ Bknz: 4. HD. 25.10.2021 T. 1890/7420; 4. HD. 02.06.2021 T. 1984/2275; 17. HD. 25.12.2019 T. 3373/12468; 13.05.2019 T. 19287/5985; 06.05.2019 T. 19737/5557; 15.04.2019 T. 18256/4779; 02.04.2019 T. 14064/3930; 03.07.2018 T. 1995/6658 vb. (www.e-uyar.com)

¹²¹⁰ Bknz: 17. HD. 14.10.2020 T. 937/5567 vb. (www.e-uyar.com)

¹²¹¹ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 5949/2455 (www.e-uyar.com)

¹²¹² Bknz: 4. HD. 19.09.2022 T. 1224/10513 (www.e-uyar.com)

¹²¹³ Bknz: 17. HD. 06.05.2019 T. 19737/5557; 02.04.2019 T. 14064/3930; 15.04.2019 T. 18256/4779; 19.03.2019 T. 3020/3190; 06.03.2019 T. 11290/2566; 25.02.2019 T. 10467/1972; 22.01.2019 T. 4903/477; 24.12.2018 T. 7645/12628; 16.10.2018 T. 5102/9156; 22.05.2018 T. 19449/5336; 18.04.2018 T. 17759/4283; 29.11.2017 T. 11770/11056; 11.10.2017 T. 4818/8842; 20.06.2017 T. 11791/7010; 20.06.2017 T. 6509/7003; 24.05.2016 T. 2682/6341; 17.05.2016 T. 14573/6009; 08.03.2016 T. 12952/2876 vb. (www.e-uyar.com)

f) TBK. m. 19'a dayalı tasarrufun iptali davasında, İİK. m. 284 hükmü uygulanmaz, bu davalar, *"beş yıllık hak düşürücü süre"*ye tâbi olmadan açılabilir...^{1214 1215}

VI- İİK 277. vd.'ndaki karinelerin 'muvazaa (TBK. m. 19) nedenine dayalı' tasarrufun iptali davalarında uygulanabilirliği hakkında:

Bilindiği gibi, İİK m. 277 vd. uyarınca açılan iptal davalarında, davacı-alacaklı, bu maddelerde düzenlenmiş karinelere dayanarak yararlanır.

Bu karinelere dayanarak, borçlunun, kendi verdiği şeyin değerine göre ivaz (karşılık) olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler ivazsız (karşılıksız) sayılması ve bu nedenle iptale tabi olmasıdır (İİK. m. 278/3-2).

Örneğin, davalı-borçlu, gerçek değeri 51.000 TL olan taşınmazını davalı-üçüncü kişiye 14.000 TL. karşılığında devrederse, ivazlar arasındaki fahiş (misli) fark nedeniyle yapılan bu tasarrufun bağış niteliğinde olup (sadece bu nedenle) iptale tabi olduğunu kabul edilir.¹²¹⁶ Bu durumda, davacı-alacaklının başka bir şey ispat etmesi aranmaz. Ancak İİK. m. 277 vd. uyarınca dahi, davacı-alacaklı bu davayı tasarruf tarihinden itibaren beş yıllık hak düşürücü sürede açmak zorundadır. Tasarruf (devir) (işlem) tarihinden 5 yıl 1 gün sonra bu dava açılmaz.

Üstelik bu tasarruf, geriye doğru, borçlunun mal kaçırma şüphesinin olduğu (2 yıllık bir) bir dönemde yapılması halinde iptal edilir. **Doktrinde**¹²¹⁷ bu dönem şüpheli dönem olarak adlandırılmıştır. Kanunda, bu dönem, hacizden (veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden) (veya iflâsın açılmasından) itibaren geriye doğru iki sene olarak belirlenmiştir (İİK. m. 278/1). Tasarruf, ancak, borçlunun mal kaçırma şüphesinin olduğu (2 yıllık) bu dönemde yapılması halinde iptal edilir. Örneğimizdeki olayda, 14.000 TL bedel ile yapılan taşınmaz devri 02.07.2010 tarihinde, davalı-borçlunun adresindeki haciz ise 24.01.2014 tarihinde yapılsaydı, taşınmazın devir tarihindeki gerçek değeri 51.000 TL olmasına karşın, bu defa, mahkemenin bedel farkı gerekçesinin dayanağı olan İİK m. 278/3-2 hükmünün somut olayda uygulanması mümkün olmaz ve tasarruf bu nedenle iptal edilemezdi.¹²¹⁸

Yani, İİK m. 277 vd.'nda alacaklı lehinde kabul edilen karineler belli sürelerle sınırlandırılmıştır. Davanın açılması tasarruf tarihinden itibaren beş yıllık hak düşürücü süre ile sınırlandırılmış ve tasarrufun da geriye doğru bir (İİK. m. 279/1) ve iki (İİK. m. 278/1) yıllık sürelerde yapılması (kimi karinelerin çalışması için) şart koşulmuştur.

Bu karineler, borçlu ile üçüncü kişi arasında yapılan tasarruflar yönünden kabul edilmiştir. Örneğin, dördüncü kişi konumundaki davalı yönünden ivazlar arasındaki

¹²¹⁴ Bknz: 17. HD. 18.10.2019 T. 449/9055; 01.04.2019 T. 6592/3886; HGK. 17.01.2019 T. 17-2051/19; 17. HD. 17.12.2018 T. 19086/12264; 13.11.2018 T. 10996/10498 vb. (www.e-uyar.com)

¹²¹⁵ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:409 vd.

¹²¹⁶ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 21972/11011 (www.e-uyar.com)

¹²¹⁷ ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2019, s: 105 vd. - KAZANCI, T.İ. age. s: 125 vd.

¹²¹⁸ Bknz: 17. HD. 06.02.2018 T. 6791/639 (www.e-uyar.com)

fahiş fark ise yeterli olmaz, dördüncü kötü niyetinin davacı alacaklı tarafından ispatlanmış olmasının gerekir.¹²¹⁹

“Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler” başlıklı TBK’nun 19. maddesi, “muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil (tazminat) davalarında” ve -her geçen on yılda daha da artarak- alacaklıların açtığı “muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davalarında” sıkça başvurulmuş bir maddedir.

TBK 19’a dayalı açılan davalara, İİK’da öngörülen karineleri olduğu gibi aktararak uygulamak elbette hatalı (ve hakkaniyetsiz) olur. Hak düşürücü süreye tabi olmadan (her zaman) açılabilen muvazaa nedenine dayalı davalarda bu karinelerin olduğu gibi kabul edilmesi *işlem emniyeti* bakımından da mümkün olmamalıdır. Alacaklının, borçlunun yaptığı bir hukuki işlemin (örneğin, bir taşınmaz devrinin) kendisi yönünden hukuken geçersiz olduğunu süreyi tabi olmaksızın ileri sürmesi mümkündür. Ancak bu durumda, davacı TBK m. 19 uyarınca ileri sürdüğü muvazaa iddiasını usulüne uygun şekilde ispatlamalıdır. Nasıl İİK’da sayılan karineler, sadece borçluyla işlem yapan üçüncü kişi yönünden kabul edilmiş, onunla işlem yapan dördüncü kişi için ise yeterli görülmemiş, dördüncü kişinin kötü niyetinin davacı alacaklı tarafından ayrıca ispatlanmış olması¹²²⁰ kabul edilmişse, TBK m. 19’a göre açılan davada da davacı-alacaklı, davalı üçüncü kişinin, davalı-borçlu ile muvazaalı bir işlemde bulunarak alacaklılarından mal kaçırma amacında olduğunu ispatlamalıdır.

Yüksek mahkeme, TBK 19’a dayalı olarak açılan iptal davalarında,

- Davacının alacağının gerçek olması ve alacağın iptali istenilen işlemden önce doğmuş olması hususunda;

√ “Davacı alacaklının yargılamanın başından itibaren alacağın dayanağı hakkında somut bir açıklama yapmadığı, davacının delil olarak sunduğu defter içeriğindeki yazıların her zaman düzenlenebilecek nitelikte olduğu, **bonodaki miktarın olağanın dışında yüksek olduğu, uzun süre tahsil yoluna gidilmediği, defterde yazılı meblağların borç verildiğine dair banka kaydı gibi somut bir delil ibraz edilmediği** gözetildiğinde, **alacağın gerçek olduğunu ispat külfeti üzerinde bulunan davacının alacağın gerçek olduğunu ispat ettiğinden bahsedilemeyeceğini, bu durumda özel dava şartı yokluğu sebebiyle TBK 19 uyarınca açılan davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiğini**”¹²²¹

√ “Gerek TBK 19, gerekse İİK 277 vd.na dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davalarının görülebilmesi için, **davacının borçludan bir alacağının olması ve bu alacağın iptali istenilen işlemden önce doğmuş olması gerektiğini**”¹²²²

√ “Davacı alacaklının alacağının tahsili için **TBK 19’a dayalı olarak açtığı davada, davacının hukukî yararının olması için davalı borçlunun taşınmazının davalı**

¹²¹⁹ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 21972/11011 (www.e-uyar.com)

¹²²⁰ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 21972/11011 (www.e-uyar.com)

¹²²¹ Bknz: 4. HD. 28.02.2023 T. 23513/4038 (www.e-uyar.com)

¹²²² Bknz: Bknz: 4. HD. 22.11.2022 T. 1329/15214; Adana BAM 1. HD. 12.11.2020 T. 466/1153; Konya BAM 3. HD. 15.10.2020 T. 688/920; Adana BAM 1. HD. 02.06.2020 T. 1886/530; 17. HD. 08.10.2019 T. 449/9055 (www.e-uyar.com)

üçüncü kişiye sattığı tarihte bir alacağının olmasının gerektiğini- Mahkemece davalının "takibe konu kira borcunun ödendiğine" ilişkin savunması üzerinde durularak davacıların miras bırakanı (kirayaveren) ile (kira borcuna kefil) davalı borçlu ve dava dışı asıl kiracı şirketin banka kayıtları ile ticarî defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp dava konusu satış işleminin yapıldığı tarihe kadar ödenmemiş kira borcunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiğini"¹²²³

√ "TBK 19 uyarınca açılan muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davasında, davalı 3. kişi, davalı borçlunun uzak akrabası olup, yapılan malvarlığı araştırmasında, davalı 3. kişinin kırtasiye işlettiği, aylık gelirinin 5.000,00 TL civarında olduğu, 3 adet aracının olduğu, kendisine ait evde ikamet edip, kira vermediği belirtildiğinden, **davalı borçluya icra takibine konu edilen borcu verebilecek durumda olduğu da anlaşıldığından, dava konusu icra takibinin muvazaalı yapıldığı ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmesi gerektiğini**"¹²²⁴

- **TBK 19'a dayalı açılan davalarda yargılama usulü ve ispat hususunda;**

√ "**Yargılama usulleri farklı olan bir davanın hem İİK 277 vd. hem de TBK 19'a dayalı olarak değerlendirilerek davanın kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğu-** Dava İİK 277 vd.'na göre açıldıysa, tasarrufun iptali (aciz vesikası alınıp alınmadığı, diğer dava şartlarının olup olmadığı) dava şartlarının olup olmadığının; **TBK 19'a göre açıldıysa bu dava şartlarının olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini**"¹²²⁵

√ "İİK'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davaları ile TBK'nun 19. maddesine dayalı olarak açılan danişik (muvazaa) davaları bir benzerlik görülmekte ise de, amaç ve **hukuki nitelik olarak birbirinden farklı olduğunu**"¹²²⁶

√ "Borçlu tarafından borcun doğumundan sonra oğluna yapılan hisse satışlarından sonra, **davalı-üçüncü kişi oğul tarafından devir yapılmadığından, TBK. m. 19 uyarınca açılan davada, bu satışların muvazaalı olduğunun kabulüne karar verilmesi gerektiğini-** Borçlu tarafından önce oğluna, üçüncü kişi oğlu tarafından da, borçlu ve üçüncü kişinin muhasebecisi olan, taşınmazların bulunduğu yerde oturan ve apartman yöneticiliği yapan dördüncü kişiye devredilen bağımsız bölümler yönünden de davanın kabulü ile davacıya haciz ve satış isteme yetkisi verilmesi gerektiğini"¹²²⁷

√ "TBK. m. 19 gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal istemine ilişkin davada, borçlu ile davalı eşi arasındaki **satış işleminin bedelsiz ve mal kaçırma amacıyla yapıldığı anlaşıldığından ve diğer tasarruf yönünden ise satış bedelinin ödendiğinin ispatlanamamış olduğundan, tasarrufların iptali gerektiğini**"¹²²⁸

¹²²³ Bknz: HGK. 15.06.2022 T. (17)4-370/951 (www.e-uyar.com)

¹²²⁴ Bknz: 17. HD. 01.03.2021 T. 1059/2034 (www.e-uyar.com)

¹²²⁵ Bknz: 17. HD. 14.10.2020 T. 937/5567 (www.e-uyar.com)

¹²²⁶ Bknz: 17. HD. 15.12.2014 T. 5780/18433 (www.e-uyar.com)

¹²²⁷ Bknz: 17. HD. 24.12.2019 T. 5456/12399 (www.e-uyar.com)

¹²²⁸ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 10286/1728 (www.e-uyar.com)

√ “TBK’nun 19. maddesine dayalı olarak açılan danışıklı işlemin iptaline ilişkin davada, asıl amacın alacağın tahsilini sağlamak olduğunu, 1942 doğumlu ve **herhangi bir işi olmayan, yetim aylığı alan davalının 5.300.000,00 TL değerindeki bir fabrika binasını, satın alıp borçlu şirkete kiraya vermesi**, daha sonra da dördüncü kişi firmasının 2012 yılı Haziran ayında aldığı ihale nedeni ile acil ihtiyacı olan dava konusu fabrika binası ve depolarını, tapuda satın almadan yaklaşık 2 ... öncesinden başlamak üzere, teminat dahi almadan davalı üçüncü kişiye ödemeler yapması **hayat deneyimlerine uygun olmadığı** gibi yapılan her iki satışında mal kaçırma amacı ile yapıldığı muvazaalı olduğunun kabulü gerekeceğini”¹²²⁹

√ “TBK. m. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptaline karar verilebilmesi için **sa-dece bedel farkının yeterli olmadığını**, üçüncü kişilerin kötüniyeti ispatlanmadığında, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerektiğini”¹²³⁰

√ “**Davalıların eşlerinin aynı okulda okudukları ve bu tanışıklık seviyesinin**, davalının diğer davalıların mali durumu ile ızzar kastından haberdar olacağını ortaya koymaya yeterli olmadığını, bu durumun, İİK 277 vd maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali koşullarının oluştuğu ispat edilemediği gibi **TBK 19. madde uyarınca muvazaa iddiası da ispatlanamadığını**”¹²³¹

√ “Davalı aleyhine davacı taraftan önce takip başlatıldığı ve haciz işlemi uygulandığı anlaşılmakla, **davacı tarafından davalılar arasındaki takibe konu alacağın ve haczin muvazaalı olduğu ispatlanamadığını**”¹²³²

√ “**Danışıklığa dayalı olarak açılan davanın kabulü için, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki işlem gibi üçüncü kişi ve sonrasındaki kişilerinde kötü niyetli ve işlemin danışıklı olması gerektiğini-** Davalının kötü niyetli ve mal kaçırma amacı ile işlem yaptığı ispatlanamadığı, taşınmaz için çektiği anlaşılan kredi miktarına göre taşınmazın gerçek değeri ile alış bedeli arasında fahiş bir farkta bulunmadığı, davalı yönünden ‘danışıklılık iddiası’ ispat edilemediğinden, bu şahıs yönünden işlem geçerli olup, bir bütün olarak ispat edilemediğinden davanın reddi gerektiğini”¹²³³

- **Muvazaa olgusu ile ilgili olarak;**

√ “Davalı bankanın, üzerinde 1. dereceden ipoteği bulunan taşınmazı kredi borcuna karşılık satın alması durumunda, **taşınmaz satışı iptal edilse dahi ipotek devam edecek olduğundan, borçlunun muvafakati ile alacağına karşılık devir almasında mal kaçırma olgusu olmadığını-** İpotek dikkate alındığında taşınmazın satış bedeli ile gerçek değeri arasında önemli bir oransızlık da bulunmadığından, muvazaa olgusu ispatlanmadığından açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini”¹²³⁴

√ “Araçların keşfen belirlenen rapor ile tespit olan satış tarihi itibarıyla gerçek değerleri dikkate alındığında orantısızlığın bulunmadığı, davalı borçlu şirketin ‘şenet

¹²²⁹ Bknz: 4. HD. 03.05.2023 T. 2761/5866 (www.e-uyar.com)

¹²³⁰ Bknz: 17. HD. 28.05.2019 T. 10098/6878 (www.e-uyar.com)

¹²³¹ Bknz: Trabzon BAM 3. HD. 26.03.2021 T. 240/251 (www.e-uyar.com)

¹²³² Bknz: Bknz: 4. HD. 14.09.2022 T. 6629/10185(www.e-uyar.com)

¹²³³ Bknz: 17. HD. 15.12.2014 T. 5780/18433 (www.e-uyar.com)

¹²³⁴ Bknz: 4. HD. 22.03.2022 T. 20837/5519; 4. HD. 04.10.2021 T. 1453/5998; 17. HD. 03.02.2020 T. 378/348 (www.e-uyar.com)

vadesi gelmeden araçların bedelini ödeyemeyeceği gerekçesiyle araçların mülkiyetinin diğer davalı şirkete ait olduğunu' beyan etmesinin, **muvaaza iddiasını ispatlamaya yeterli olmadığını**"¹²³⁵

√ "Dava konusu **taşınmazın/taşınırın kısa sürelerle el değiştirmesinin, tek başına 'yapılan tasarrufların muvaazaal olduğu' anlamına gelmeyeceğini**, muvaaza durumunun başka delillerle de ispatının gerekeceğini"¹²³⁶

√ "Bilirkişi heyet raporuna göre, davalılar arasında ticari ilişki olduğu, senet düzenleme tarihinde davalı üçüncü kişi şirketin, davalı borçludan (6.939,74 TL) alacaklı olduğu, davalı üçüncü kişinin davalı borçlu aleyhine (326.500,00 TL'lik) takip yaptığı, her ne kadar davalıların defterleri usulüne uygun tutulmamış olsa da, davalı 3. kişinin takibe konu ettiği (326.500,00 TL) alacağın nereden kaynaklandığını tespit etmek üzere, dosyaya ibraz edilen faturalarda incelenerek bilirkişi heyetinden ek rapor alınarak alınacak rapora göre karar verilmesi gerekirken faturalar incelenmeksizin ve **davalı üçüncü kişi şirket tarafından yapılan icra takibindeki senedin dayanağının ne olduğu belirlenmeksizin eksik incelemeye dayalı olarak** (muvaazaal senet düzenlenmiş olması hususunu ispat edememiş olması nedeniyle davanın reddine) karar verilmesinin doğru olmadığını"¹²³⁷

√ "Mahkemece, davalının emekli olduğu aylık 1.000,00 TL gelirin bulduğu, diğer davalının ise 1.750.00 TL gelirin bulduğu, icra dosyasına konu bononun her zaman düzenlenmesinin mümkün olduğu davalıların aynı iş yerinde çalışan arkadaş oldukları, belirtilen takip dosyasında maaş haczi ve tapu kaydına haciz konulmasından sonra **aradan geçen süreye rağmen alacağın tahsiline yönelik başkaca icrai bir işlemin yapılmadığı** hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde icra dosyasındaki icra takibinin muvaazaal olduğunu, davacının alacağını tahsil etmesini engellemek amacı taşıdığı kanaatine varıldığından bahisle tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verileceğini"¹²³⁸

√ "Taraflar arasında aynı köylü olmaları nedeniyle **hemşerilik ilişkisi** olduğu, taşınmazların gerçek rayiç değerleriyle tapudaki devir fiyatları arasında **fahiş fark** bulunduğu, tapuda haciz şerhi olduğu halde satın alındığı ve **20 adet taşınmazın aynı günlerde devredildiği** hususları gözetildiğinde; taraflar arasındaki satış işlemlerinin muvaazaal olması nedeniyle tasarrufun iptaline karar verilmesi gerektiğini"¹²³⁹

√ "Davalıların komşu olmalarının, başka delillerce doğrulanmadığı sürece kötü niyetli olduklarının kabulü için yeterli olmadığını- Ödeme belgelerinden, birbirini teyit eden dekontlardan da bedeller arasında **fahiş farkın** bulunmadığı, satış bedelinin ödendiğinin banka kayıtları ve diğer belgeler ile kanıtlandığı anlaşıldığından, İstanbul gibi büyük bir kentte aynı apartmanda oturan ve aralarında arkadaşlık, yakın komşuluk ilişkisi bulunmayan satıcı ile alıcının birbirlerinin maddi durumunu bilebilecek oranda tanışık olmalarının kendilerinden beklenemeyeceğinden, tasarrufun sırf bu

¹²³⁵ Bknz: 4. HD. 08.11.2021 T. 18728/8406 (www.e-uyar.com)

¹²³⁶ Bknz: 17. HD. 12.11.2020 T. 1287/7036 (www.e-uyar.com)

¹²³⁷ Bknz: 17. HD. 24.06.2020 T. 792/3893 (www.e-uyar.com)

¹²³⁸ Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 641/1633 (www.e-uyar.com)

¹²³⁹ Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T. 3773/125 (www.e-uyar.com)

nedenle iptal edilemeyeceğini- Davalı alıcının aynı apartmanda kendisine ait daire-sinde oturuyor olduğu ve satın aldığı tasarrufa konu taşınmaza taşındıktan sonra ilk oturduğu daireyi kiraya verdiği, **davalı satıcının, taşınacağını belirttiği adresteki ta-dilatların bitmemiş olması sebebiyle kira bedelini ödeyerek bir süre daha oturmaya devam etmek istemesi ve bu nedenle de sattığı evde altı ay kadar oturmasının muva-zaanın varlığını göstermeyeceğini**”¹²⁴⁰

√ “KDV alacağının temlik işleminin iptaline yönelik açılan davanın reddi gerek-tiği- KDV iadesi alacağının tamamı üzerinden temlikname yerine, daha düşük miktar üzerinden temlikname tanzim edilmesinin, bu şekilde bir imkan varken yüksek bir meb-lağdan vazgeçerek, **alacaklılarından daha düşük miktarda nakit para kaçırılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu**, bu durumun dahi davalılar arasındaki işle-min **muvaazalı olmadığı kanısını oluşturduğunu**”¹²⁴¹

√ “(Boşanma davasındaki maddi, manevi tazminat talebi ile ziynet eşyası, katkı payı, katılım payı, değer artış payından doğan) **Alacakların karşılığında yapılan de-virlerin amacının davacıdan mal kaçırmak olmadığını, muvazaaya dayalı açılan da-vanın reddi gerektiğini**”¹²⁴²

belirtmiştir...

*

VII- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Davacı (alacaklı) P. A.Ş. vekili, 21.08.2020 tarihli “dava dilekçesi”nde özetle;

- “Müvekkillerinin davalı A. A.Ş. ’den **3.309.848,38 USD** alacaklı olduğunu, (bu alacağın 1.850.000,00 USD ’lik kısmı için 3 adet çekin müvekkillerine teslim edil-diğini, kalan 1.459.848,38 USD ’lik kısmının ise cari hesap alacağına dayandığı ve bu miktar için hesap mutabakatı bulunduğunu)”

- “Davalı A. A.Ş. ’nin 14.01.2015 tarihinde Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahke-mesi ’nin 2015/30 E. sayılı dosyasında iflasın ertelenmesi davası açtığını ve **15.01.2015 tarihinde** dosyada ‘...yapılmış ve yapılacak icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının durdurulmasına... ’ dair tedbir kararı verildiğini, bu nedenle alacaklarının takibine ilişkin zamanaşımı sürelerinin durduğunu, iflas erteleme dava-sında asli müdahale taleplerinin kabul edildiğini ve 10.10.2019 tarihinde anılan mah-kemenin 2015/30 E. ve 2019/498 s. kararı ile ‘...iflas erteleme talebinin reddi ile tedbir kararlarının kaldırılmasına... ’ karar verildiğini”,

- “Alacaklarının tahsili için Bakırköy 3. İcra Dairesi ’nin 2020/1186 sayılı icra dosyasında kambiyo senedine dayalı başlattıkları icra takibinin kesinleştiğini, Bakır-köy 3. İcra Dairesi ’nin 2020/322 sayılı icra dosyasında cari hesap alacağının tahsili için başlattıkları icra takibinin ise faiz alacağına yapılan kısmi itiraz dışında kesinleş-tiğini, dosyada geçici aciz vesikasına ilişkin haciz tutanaklarının mevcut olduğunu”,

¹²⁴⁰ Bknz: HGK. 08.10.2019 T. 17-2248/998 (www.e-uyar.com)

¹²⁴¹ Bknz: 17. HD. 28.05.2019 T. 9574/6870 (www.e-uyar.com)

¹²⁴² Bknz: İzmir BAM 24. HD. 05.06.2024 T. 883/979 (www.e-uyar.com)

- “Davalılar arasında **organik bağ** bulunduğunu, **muvazaa** içerisinde olduklarını ve **alacaklılarından mal kaçırmak için taşınmaz devirleri yapmış olmaları** nedeniyle bu tasarrufların iptali gerektiğini”

- “Davalı A. A.Ş. ’nin Rusya ve Ukrayna gibi turizm pazarlarında Türkiye’de tatil programı satışı yapan Tez Tur’a ait bir işletme olduğunu, 2014 yılında yaşadıkları finansal kriz nedeniyle bu şirketin müvekkili dahil bir çok alacaklısına borçlarını ödemediklerini ve bu nedenle iflas erteleme talebinde bulunduklarını, **diğer davalı (üçüncü kişi) G.A.Ş ve (dava dışı) K. A.Ş. ’nin grup şirketi olduğunu** ve bu şirketlerin davalı A. A.Ş. ile **organik bağ**ı olan ve **birlikte hareket eden şirketler olduğunu, aynı sektörde faaliyet göstermelerine karşın A. A.Ş. ile bu şirketler arasında incoming sözleşmeleri yapıldığını, A. A.Ş. iflas erteleme talep ettiğinden, esasen bu şirket tarafından yapılması gereken işlerin diğer davalılar üzerinden yapıldığını, bu hususun elde edilen kazancın da alacaklılardan kaçırıldığını** ispata yeter olduğunu ve TMK 2’ye aykırılık teşkil ettiğini, bir başka alacaklı tarafından yapılan haciz tutanağından A. A.Ş. adresinde K. bünyesinde çalışan işçilerin olduğunu tespit edildiğini”,

- “Davalılar arasında yapılan tasarrufun **gerçek bir tasarruf olmadığını, muvazaalı olduğunu, davalı G.A.Ş.’nin diğer davalı A. A.Ş. ’nin mali durumunu bildiğini ve alacaklılarına alacağını almasına mani olmak için mevcut malvarlığını eksilttiğini, bedellerin olması gereken miktarda olmadığını, A. A.Ş. ’nin muvazaalı işlem ile tasarrufta bulunup mevcudunu azalttığını ve alacaklıların alacağını almasını engellemek için yaptığını bu işlemlerden sonra iflas erteleme talebinde bulunduğunu**”,

- “Malvarlığı borçlarına yetmeyen borçlunun alacaklarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm işlemlerin, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesi gerektiren açık emareler bulunduğu hallerde iptal edilebileceğini, ‘Ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını devir veya satın alan yahut bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, borçlunun alacaklılarını ızzar kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızzar kasdıyla hareket ettiğinin kabul olunduğunu (İİK 280)”

- “Belirtilen nedenlerle, **öncelikle TBK 19** gereğince, davalı borçlu A. A.Ş. ile davalı G.A.Ş arasındaki temlik sözleşmesinin alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı ve hileye dayalı gayrimenkullere yönelik tasarrufların geçersizliğinin tespit ve kabulü ile **davalı şirketlerin borçlardan müstereken ve müteselsilen sorumluluğu olduğunu kabulü ile bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde İİK 277 vd. uyarınca anılan tasarrufların iptaline ve dava konusu taşınmazlar üzerinde müvekkillerine cebri icra yetkisi tanınmasına, karar verilmesini ve ayrıca muvazaa ve hileye dayalı tasarruflar nedeniyle dava konusu taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konulmasına bu talepleri kabul edilmez ise, İİK 281/II gereğince dava konusu taşınmazların kaydına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep ettiklerini (dava konusu taşınmazların değeri belirlenene dek dava değerini şimdilik 10.000 TL olarak gösterdiklerini)**

belirtmiştir.

Davalı (üçüncü kişi) G.A.Ş. vekili, 15.09.2020 tarihli “cevap dilekçesi”nde özetle;

- “İptali istenen tasarrufların 10.10.2012, 17.12.2014 ve 19.12.2014 tarihlerinde yapıldığını, davanın ise çok sonra, 05.08.2020 tarihinde açıldığını, yani iptal davasının 5 yıllık **hak düşürücü süreden sonra açıldığını**, kaldı ki, **tasarruf tarihi ile haciz ve aciz tarihi arasında iki sene geçtiğinden**, İİK 284’teki beş yıllık hak düşürücü süre geçmemiş olsa bile davanın reddi gerektiğini, **iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir kararının da tasarrufun iptali davası açılmasına engel olmadığını**, davanın zamanaşımı nedeniyle reddi gerektiğini”,

- “Dava dilekçesinde TBK 19’a dayanıldığından, davanın taşınmazların bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerektiğini, (alacak miktarı ile tasarrufa konu taşınmazların değerinden hangisi az ise o miktara göre) harcın tamamlattırılmasına karar verilmesi gerektiğini”

- “Müvekkili şirketin Türkiye’nin en büyük turizm yatak kapasitesine sahip şirketi olduğunu, kulaktan dolma bilgiler ve kurgulanan bir senaryo doğrultusunda müvekkilinin ticari itibarını zedelemek adına bu davanın açıldığını, dava dilekçesinde iddia edilenin aksine yapılan tasarrufların alacaklılara zarar vere kastıyla yapılmadığını, **müvekkili şirketin de davalı A. A.Ş.’den alacaklı olduğunu**”,

- ‘Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile gerçek durumu onlardan gizleyerek kendi gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan bir hususta anlaşmalarına’, ‘muvazaa’ ve ‘bu şekilde yapılan işlemlere de muvazaalı işlemler’ denildiğini, muvazaalı bir hukuki işlemde bahsedebilmek için; a) Tarafların iradeleri ile beyanları arasında isteyerek yaratılmış bir uygunsuzluk, b) Üçüncü kişileri aldatmak (muvazaa) niyeti, c) Taraflar arasında gizli işlemi yaratan ‘muvazaa sözleşmesi’ bulunması gerektiğini, davacının bu iddialarını ispatla yükümlü olduğunu”,

- “Davalı (borçlu) A. A.Ş. ’nin yıllardır Türkiye’ye Rus turist temin eden bir incoming şirketi olduğunu, müvekkil şirketin, Rus turistlerin temini için diğer incoming şirketleri ile birlikte olduğu gibi davalı A. A.Ş. ile de çalıştığını ve müvekkili şirket ile davalı A. A.Ş. arasındaki ticari ilişkinin esasen turist temini amaçlı olduğunu, **müvekkilinin davalı A. A.Ş. ’nin alacaklılarına zarar verme şeklinde bir amaca sahip olmasının mümkün olmadığını**”,

- “Gerçek bir satış işleminin muvazaalı kabul edilemeyeceğini, muvazaa iddiasının açısından, tarafların satış işleminin kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmasını istediklerinin de açık olduğunu, bu durumun ticari defter ve kayıtların incelenmesiyle de ortaya çıkacağını, mahkemece yaptırılacak inceleme üzerine de görüleceği üzere, **müvekkil şirket ile davalı A. A.Ş. arasında yıllara dayanan ticari ilişki bulunmakta iken**, iflas erteleme davasındaki kayyım raporları ile de sabit olduğu üzere, davalı A. A.Ş. ’nin 2014 yılından itibaren ödemelerini yapmakta güçlüğü düştüğünü, **davacının, iflas erteleme davasından yaklaşık 2,5 yıl önce yapılan satış işlemlerinin de muvazaalı olduğunun iddia edildiğini**, Antalya ili Aksu İlçesi, K. Mah. 2484 Ada 1 Parsel’de kayıtlı taşınmazdaki 6-13-16 nolu bağ. bölüm olan taşınmazlarda müvekkil şirketin yatırım politikaları çerçevesinde fatura karşılığı bedelleri A. firmasının müvekkil şirkete olan borcundan mahsup edilmek kaydı ile 10.10.2012 tarihinde satın

aldığını, satın alma işlemine ilişkin faturalar, tapu senedi, resmi senedin dosyaya sunulduğunu, A. firmasından alacak carisinden mahsup edilen bedellerin piyasa şartlarına uygun olduğunu, söz konusu ödemelerin Dolar kuru üzerinden yapılan hesap ile ödendiğini, satıştan 4 yıl sonra 31.05.2016 tarihli Gayrimenkul Değerlendirme Raporu'nda taşınmazların her birinin mevcut durumu ile 2.300.000,00 TL değerinde olduğunu tespit edildiğini, raporda açıkça Mayıs 2016'da villaların hali hazırda %70 inşaat seviyesinde natamam olduğunu belirtildiğini, yani, müvekkil şirketin söz konusu taşınmazları 4 yıl önce ve inşaatın %70'den daha az kısmı tamamlanmış şekilde satın aldığını ve bu satış tarihindeki dolar kuru üzerinden yapılan satışın TL olarak mahsup edilen fatura bedellerinin piyasa şartlarına uygun olduğunu, davalı A. A.Ş.'nin bahsedilen ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait arazide kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince 30-40 adet taşınmazın malikiyken muhtelif tarihlerde yaptığı satışlarla bu villaların tamamını devrettiğini, müvekkil şirket ile birlikte davalı A. A.Ş.'nin ticari ilişki içinde olduğu bir çok şirket ve şahsın A. A.Ş.'nin villalarını satın aldığını, müvekkil şirketin bu alıcılardan biri olduğunu, dava konusu yapılan tasarrufların ardından diğer davalı A. A.Ş.'nin ticari hayatını devam ettirdiğini, ticareti terk etmediğini”,

- “Dava konusu tasarruflarda tarafların iradeleri ile beyanları arasında uygun-suzluk olmadığını, ... **davalı borçlu A.... A.Ş. ile müvekkili arasında gerçek bir alacak-borç ilişkisi olduğunu ve satışların da bu gerçek borç için yapıldığının, taşınmaz satış bedellerinin olması gerekenin altında olduğu iddiasının yersiz olduğunu**..., taşınmaz satış bedellerinin yapıldığı tarih itibarıyla piyasa rayiçleriyle örtüştüğünü, bunun Gayrimenkul Değerlendirme Raporları ile de doğrulandığını..., kayıym raporlarında görüleceği üzere, davalı A.... A.Ş. ile dava dışı K. Global A.Ş. arasındaki incoming sözleşmesinin ticari hayatın bir gereği olduğunu,**davalı-borçlunun adresinde haciz işlemi yapılmadığını, başka bir adreste haciz yapıldığını**, ...dosyada aciz belgesi bulunmadığı gibi, iflas erteleme davasında ‘A.... A.Ş.'nin öz varlığının 109.985.506,27 TL olduğunu’ belirtildiğini yani ‘borca batık durumda olmadığını’ tespit edildiğini, davacının iddialarının asılsız gazete haberlerine dayandığını, dava konusu tasarrufların alacağın doğumundan önce yapıldığını, tasarrufun iptali davalarında ihtiyati tedbir verilemeyeceğini vb.”

belirtmiştir....

Davacı (alacaklı) P. ... A.Ş. vekili, 09.10.2020 tarihli “cevaba cevap dilekçesi”nde özetle,

- “TBK 19 uyarınca açılan davalarda hak düşürücü süre bulunmadığını, İİK. 277 vd. 'na dayalı açılan davalarda ise İİK 179/b gereğince, takibe girilemediği için aynı zamanda işleyecek tüm sürelerin de duracağını, yani, **iflasın ertelenmesi talebiyle açılan davada verilen 15.10.2015 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile 10.10.2019 tarihli nihai karar arasında tüm sürelerin durmuş olduğunu, bu nedenle davanın süresinde açılmış olduğunu**”,

- “Davalı A. A.Ş.'nin yerleşim yeri Bakırköy olduğundan, yetki itirazının yersiz olduğunu ve taşınmazların devir anındaki gerçek değerinin tespiti mümkün olmadığından şu aşamada harç ikmal edilmesinin mümkün olmadığı”,

- “Kesin veya geçici aciz vesikası yargılama sırasında da sunulabileceğinden dava şartı eksikliğinin bulunmadığını”,

- “Davalı G. ... A.Ş. ve dava dışı K. A.Ş.'nin birlikte aynı grup şirketleri olduğunu, bu durumda davalı A. A.Ş. ile organik bağı olan ve birlikte hareket eden şirketler olduklarını, davalının aynı sektörde faaliyet göstermesine rağmen, A. A.Ş. ile bu şirketler arasında incoming sözleşmeleri yapılmasının organik bağı gösterdiğini, yani davalı A... A.Ş. iflas erteleme talep ettiğinden, esasen bu şirket tarafından yapılması gereken işlerin diğer davalılar üzerinden yapılarak elde edilen kazancın alacaklılarından çıkarıldığını”,

- “İflas erteleme dosyası, incoming sözleşmeleri, kayyum raporları, BA/BS belgeleri, SGK kayıtları, ticari defterlerin incelenmesi ve Antalya 1. İcra Müd.'nün 2018/9230 sayılı dosyasında yer alan 12.12.2019 tarihli haciz tutanağı incelendiğinde, (ihtiyati haciz niteliğinde) ihtiyati tedbir taleplerinin de kabulü gerektiğini”

belirtmiştir.

Davalı (üçüncü kişi) G....A.Ş. vekili, 21.10.2020 tarihli “ikinci cevap dilekçesi”nde özetle;

- “Dava konusu tasarrufların yapıldığı tarihler dikkate alındığında, **5 yıllık hak düşürücü sürenin** ve haciz tarihinden önde **geriye doğru 1 yıllık sürenin geçmiş olduğunu**, iflasın ertelenmesi davasındaki ihtiyati tedbir kararı icra takiplerine ilişkin olduğundan, dava açma sürelerinin de iflas erteleme süresi boyunca işlemeye devam ettiğini”,

- “Davacı davasını TBK 19 uyarınca açılan tapu iptali ve tescil davası olarak nitelendirdiğinden, taşınmazların bulunduğu yer mahkemelerinin yetkili olduğunu”,

- “Dosyaya aciz vesikası sunulmadığı gibi, haciz yapılan adreslerin davalı borçlu A. A.Ş. ile ilgisi de bulunmadığından, davanın dava şartı yokluğundan reddi gerektiğini”,

- “İflas erteleme davasında verilen gerekçeli kararda açıkça ‘...davalı borçlu A. ... A.Ş.'nin öz varlığının 109.985.506,29 TL olduğu...’ belirtildiğinden, **davalı borçlu A. ...A.Ş.'nin borca batık olmadığını**”,

- “Başka bir icra takibinde alınan aciz belgesine dayanarak, alacağın talep edildiği icra dosyasında hiçbir haciz işlemi yapmadan iptal davası açılmayacağını”,

- “Davalı borçlu A. ... A.Ş.'nin müvekkiline olan borcu kapatmak için satış işlemlerini yaptığını, taraflar arasında gerçek bir alacak-borç ilişkisi olduğunu, bu nedenle kötü niyet ve muvazaadan söz edilemeyeceğini, davacının iddialarını ispat etmesi gerektiğini”,

- “Gerek davalı borçlu A. ... A.Ş. gerekse dava dışı K.... A.Ş. ile müvekkili arasında organik bağ bulunmadığını, . **borcun tasarruflardan sonra doğduğunu**, tasarrufun iptali davalarında ihtiyati tedbir kararı verilmesinin mümkün olmadığını, belirtilen nedenlerde davanın reddi ile davacının %20'den aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatı ile sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerektiğini,

belirtmiştir.

18.11.2021 tarihli “mali bilirkişi raporu”nda özetle,

- “Davalı borçlu A. ... A.Ş. ’nin 2011 ila 2020 takvim yılına ait ticari defterleri incelendiğinde, usulüne uygun tutulan defterlerin davalı lehine delil vasfını haiz olduğu, davacı P. . A.Ş. ile davalı borçlu A. ... A.Ş arasındaki ticari ilişkinin 2012’de başladığı, dava konusu 28.08.2015 teslim tarihli 30.09.2015 ticari defter kayıtlı 500.000 USD bedelli çekin, 25.09.2015 teslim tarihli 30.09.2015 ticari defter kayıt tarihli 350.000 USD bedelli çekin ve 30.10.2015 teslim tarihli 30.10.2015 ticari defter kayıt tarihli 1.000.000 USD bedelli çekin (toplam 3 adet çekin) davalı ticari defterlerinde kayıt altına alındığı, cari hesap alacağı olarak ise icra takibine konu 1.459.848,59 USD olmak üzere, davalı şirketin davacı şirkete toplamda 3.309.848,59 USD borçlu olduğunun davalı borçlu A. ... A.Ş. ’nin kayıt ve defterlerinden tespit edildiği

- Davalı borçlu A. ... A.Ş. ile diğer davalı G....A.Ş. arasındaki ticari ilişkinin de 2012 yılında başladığı, dava konusu ve satışı gerçekleştirilen taşınmazlara ait 17.12.2014 tarihli 5.000.000,00 TL bedelli ve 19.12.2014 tarihli 10.000.000,00 TL bedelli toplam 15.000.000,00 TL tutarın davalı borçlu şirket tarafından diğer davalı G. ... A.Ş.’nin cari hesap alacağına mahsuben ödeme yapıldığının davalı borçlu A. ... A.Ş. ’nin kayıt ve defterlerinden tespit edildiği

belirtmiştir.

Davalı üçüncü kişi G. A.Ş. vekili 04.12.2021 tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarını içerir dilekçede, “...davacının davalı borçlu şirketten olan ve icra takibine konu alacağın doğum tarihi ile alacağın miktarının (her iki icra dosyası yönünden ayrı ayrı) tespiti gerektiğini...” belirtmiştir.

Terditli iptal davasına bakmakta olan Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin-03.02.2021 tarihli ön inceleme duruşmasında, “...davalı A. ... A.Ş. hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/405 E. sayılı dosyasında açılan iflas davası açıldığı ve davalı A. ... A.Ş. ’nin de Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/30 E. sayılı dosyasında iflasın ertelenmesi davası talepli dava açtığı anlaşıldığından, anılan dosyaların akıbetlerinin öğrenilmesine...” karar verildiği, 14.12.2021 tarihli duruşmada ise, “...davacı tanıklarının dinlendiği bu tanık beyanlarında ‘G. ... A.Ş. ve (dava dışı) K. A.Ş.’nin 3 kardeşe ait 2 şirket olduğu, bu 2 şirketin birlikte çalıştığı ve 2015 yılının başında bu iki şirketin davalı A.... A.Ş ile birleştiği, birleşmeden sonra da araçları, arsaları, otelleri karşılıklı birbirlerine devrettikleri, çalışan personelin bir kısmının G. ... A.Ş’ye geçtiği, her iki şirketin iç içe çalıştığı, daha sonra 2015 yılında davalı A. ... A.Ş. ’nin iflas erteleme talebinde bulunduğu, bu süreçte de A. A.Ş ’den Taner K.’in borçlularla ve kendileriyle görüştüğü’ ve ‘davalı A.. A.Ş’nin alacaklarla olan sıkıntısının 2015 yıllarında başladığı, alacaklılarına ödeme yapmamak adına, davalı A. ... A.Ş nin diğer davalı G. ...A.Ş’ye gayrimenkullerini, araçlarını, şirketlerini devrettiği, davalı A. A.Ş’nin diğer davalı şirketle iş ortaklığı kurarak bir takım gayrimenkul ve araçlarını, şirketlerini davalı GALERİ A.Ş devretmeye başladığı’ ifadelerine yer verildiği ve 28.10.2021 tarihinde ‘davalı A. ... A.Ş. ’nin iflasına’ karar verilen Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/689 E. sayılı dosyasının kesinleşip kesinleşmediğinin ve (Bakırköy 1. İcra Dairesi’nin 2021/166 iflas sayılı dosyasında) 2. alacaklılar

toplantısının yapılp yapılmadığının tespiti ile icra takibine konu alacakların tespiti için bilirkişiden ek rapor alınmasına...” karar verildiği görülmüştür.

Davalı üçüncü kişi G. A.Ş. vekili 24.01.2022 tarihli tanık beyanlarına karşı itirazlarını içerir dilekçesinde, özetle, “ ...Tanık beyanlarının soyut ve gerçeğe aykırı olduğunu, tanıkların müvekkil şirketi ile davalı borçlu şirket arasında iddia edildiği şekilde bir ticari ilişkiyi bilmelerinin de mümkün olmadığını, davalı A. ... A.Ş. ile müvekkil şirket arasında geçmiş yıllara dayalı ticari ilişki olduğunu ve bu hususun ticari defterleri sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve dosyada mevcut sözleşmeler, mutabakatlar, cari hesap dökümleri, faturalar ve diğer yazılı belgelerle ile sabit olduğunu vs...” belirtmiştir.

17.01.2022 tarihli “mali bilirkişi raporu”nda özetle,

- Davacı P. A.Ş. ve davalı G. ... A.Ş. 'nin ticari defterleri üzerinde yapılan incelemede, davacı ile davalı A. ... A.Ş. arasındaki ticari ilişkinin 2012 yılında başladığı ve 31.12.2021 tarihine kadar devam ettiği,

- 2484 ada 1 parsel 6-13-16 nolu taşınmazların devir tarihi itibarıyla, devir tarihi itibarıyla davalı A. ... A.Ş. 'nin davacı P. A.Ş.'ye 61.178,46 TL karşılığı 34.279,42 USD borcunun olduğunu, yapılan avans ödemeleri nedeniyle borcun doğum tarihinin ödemelerin yapıldığı 08.06.2012 ve 23.07.2012 tarihleri olduğunun kabul edilebileceği,

- Bakırköy 3. İcra Dairesi'nin 2020/1186 nolu dosyasına konu 28.08.2015 keşide tarihli ve 500.000 USD ve 25.09.2015 tarihli ve 350.000 USD bedelli çekin 10.10.2014 tarihinde ve 30.10.2015 tarihli ve 1.000.000 USD bedelli çekin 25.11.2014 tarihinde davacıya teslim edildiğini ve bu çeklerin tamamının karşılıksız çıktığının davacının ticari defterinde kayıtlı olduğu,

- Dava konusu 238 ada 7 parsel ve 6124 ada 2 parsellerin devir tarihi itibarıyla davalı A. ... A.Ş. 'ni davacı şirkete 7.561.044,22 TL karşılığı olarak 3.310.323,17 USD borçlu olduğunu, borcun doğum tarihinin çeklerin davalıya teslim tarihi olduğunun kabul edilmesi halinde, 1.850.000 USD çek için borcun doğum tarihinin 10.10.2014-25.11.2014 tarihleri olduğunun kabul edilebileceği,

- Takip tarihi itibarıyla davalı A.... A.Ş. 'nin davacı şirkete 19.048.508,41 TL karşılığı 3.309.848,38 USD borçlu olduğu, bu borcun Bakırköy 3. İcra Dairesi'nin 2020/1186 nolu dosyasına konu olan davalı A. ... A.Ş. 'den teminat olarak alınan ve karşılıksız çıkan toplam 1.850.000 USD bedelli çeklerin tahsili yoluna gidilmesi nedeniyle karşılanabileceği, kalan 1.459.848,38 USD tutarının Bakırköy 3. İcra Dairesi'nin 2020/322 sayılı icra dosyasına konu olan cari hesap borcundan yani davalıya avans olarak verilen çek ödemelerinden kaynakladığı,

- Davalı G. ... A.Ş. 'nin ticari defterlerinin de TTK 64'e uygun olduğunu, her iki davalı arasında ticari ilişki bulunduğu,

- 2484 ada 1 parsel 6-13-16 nolu taşınmazların satışı için, 10.10.2012 tarihinde KDV dahil toplam 996.567,38 USD tutarında 3 adet fatura düzenlendiği, satış bedeli olarak 10.10.2012 keşide tarihli 75.000 USD ve 21.04.2013 tarihli 925.000 USD olmak üzere toplam 1.000.000 usd tutarında iki adet çekin 10.10.2012 fatura/satış

tarihinde davalı G. . A.Ş. tarafından diğer davalı A. A.Ş.'ye teslim edildiği, ilgili çeklerin bankadan ödendiği,

- 238 ada 7 parsel nolu taşınmazın satış bedelinin 17.12.2014 tarihli fatura ile KDV dahil 5.000.000,00 TL olduğu,

-6124 ada 2 parsel nolu taşınmazın satış bedelinin 19.12.2014 tarihli fatura ile KDV dahil 10.000.000,00 TL olduğu,

-238 ada 7 parsel ve 6124 ada 2 parsel nolu taşınmazların toplam 15.000.000,00 TL satış bedelinin 31.12.2014 tarihli 16.155 nolu kayıt ile davalı G. ... A.Ş.'nin diğer davalı A. . A.Ş'den alacağından mahsup edildiği

belirtmiştir.

Davalı üçüncü kişi G. A.Ş. vekili 10.02.2022 tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarını içerir dilekçede özetle “...davacının cari hesabını ayrı bir hesapta tutmadığından ticari defterlerini usulüne uygun düzenlemediğini, Usulüne uygun tutulmamış defterlerin karşı yan lehine delil vasfına haiz olmadığını ve denetlenebilirliğinin bulunmadığını, davacının ticari defterlerini başka bir şirket olan A. A.Ş'nin kayıtları üzerinden açıklamasının mümkün olmadığını, davalı A. . A.Ş'nin ticari defterlerini ibraz etmediğini, Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise Antalya ili Aksu İlçesi K. Mahallesi 2484 Ada 1 Parsel 6-13-16 Nolu taşınmazların devir tarihinden sonrada davacı ile davalı A. A.Ş'nin arasındaki devam eden ticari ilişkinin var olduğunu, davacı şirketin tür değişikliği öncesinde de faturaların kesildiğini, 10.10.2012 tarihi itibarıyla davalı A. . A.Ş bünyesinde tutarın kesinleşmesi ve vadesi gelmiş bir borç olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davacı şirketin ticari defterlerinde avans olarak gösterdiği 09.10.2014 tarihli 250.000,00 USD tutarlı üç çekin keşide tarihinin dava konusu satış tarihlerinden çok sonra olduğunu, taşınmazın satış tarihinin 19.12.2014 olduğu ancak çeklerin 22.12.2014, 20.01.2015 ve 20.02.2015 tarihinde tahsil edildiğini ve ödemenin satış tarihinde dahi yapılmadığını ancak bilirkişi hesaplamasında bu hususun dikkate alınmadığını, 30.10.2015 tarih 1.000.000,00 USD tutarlı teminat çekinin 25.11.2014 tarihinde ve 28.08.2015 tarihli 500.000,00 USD tutarlı ve 25.09.2015 tarih 350.000,00 USD tutarlı teminat çekinin 10.10.2014 tarihinde kayıtlı olduğunu ancak kayıt tarihinin teslim tarihi ve borcun doğum tarihi olarak kabul edilemeyeceğini, bilirkişinin borcun doğumu tarihinin satıştan çok önce olduğunu belirten görüşünün hukuka aykırı olduğunu, takip konusu çeklerin teminat çekin olduğunu, müvekkili ile borçlu şirket arasındaki ilişkinin 2007 yıllarına dayandığı ve bilirkişilerce bu hususun dikkate alınmadığı, Müvekkil şirket ile davalı borçlu şirket arasında gerçek bir ticari alacak ilişkisi bulunduğunu, bilirkişi ek raporunda; icra takibine konu alacakların doğum tarihinin tespit edilmediğini, çeklerin teslim alındığı tarihinde davalı A. A.Ş'nin de borçlu olduğu miktar tespit edilse de icra takibine konu borcun doğum tarihinin bilirkişilerce tespit edilmediğini, ... **bilirkişilerce ne 'borcun doğum tarihinin' ne de 'borcun hukuki nedeninin' açıkça tespit edilmediğini**, Müvekkil şirketin, takip konusu borcun doğum tarihinde çok önce taşınmazları aldığını, İflas kararının kesinleşmesi ile ikinci alacaklılar toplantısında on gün sonrasına kadar durdurulması gerektiğini...” belirtmiştir.

23.03.2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle “G. Mahallesi 6124 Ada 2 Parselde kayıtlı taşınmazın 19.12.2014 edinim tarihi itibarıyla değerinin 9.900.000 TL., K. Mahallesi 2484 Ada 1 Parsel, B Blok, 6 Nolu Bağımsız Bölünde kayıtlı taşınmazın 01.07.2021 edinim tarihi itibarıyla değerinin 3.465.000 TL, 10.10.2012 edinim tarihi itibarıyla değerinin 852.225,00 TL., K. Mahallesi 2484 Ada 1 Parsel, B Blok, 13 Nolu Bağımsız Bölünde kayıtlı taşınmazın 10.10.2012 edinim tarihi itibarıyla değerinin 9.12.2014 edinim tarihi itibarıyla değerinin 852.225,00 TL., K. Mahallesi 2484 Ada 1 Parsel, B Blok, 16 Nolu Bağımsız Bölünde kayıtlı taşınmazın 27.04.2021 edinim tarihi itibarıyla değerinin 4.170.000 TL, 10.10.2012 edinim tarihi itibarıyla değerinin 1.136.300,00 TL olarak belirlendiği” belirtilmiştir.

Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 30.03.2021 T. 504/202 sayılı kararı ile “...A.. A.Ş. ile (aralarında K. ... A.Ş. ve G. ... A.Ş.de bulunan) davalı şirketler arasında organik bağ bulunması nedeniyle tüzel kişilik perdesinin aralanması/çapraz aralanması teorisine dayanılarak açılan alacak davasında asıl borçlu şirket olan ... A.... A.Ş.’den alacağın tahsili yönünde herhangi bir işlem yapılmadan, onunla arasında organik bağ bulunduğu ileri sürülen davalı şirketlerden tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisine dayalı olarak alacak talep edilemeyeceği” belirtilerek “davanın reddine” karar verilmiştir. Bu kararı isabetli bulan Antalya BAM. 11. HD.’nin 17.07.2023 T. 2042/1368 sayılı kararı ile de özetle, “...K.. . A.Ş. ile A. ... A.Ş. arasında yapılan işlemlerin ticari hayatın olağan akışına uygun olduğu, yapılan işlemlerin iflasın ertelenmesi davasının görüldüğü Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce (2015/30 E.) atanan kayımların onayı dahilinde yapıldığı, ...Bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere, davalı K.. . A.Ş. ve davalı G. ... A.Ş. ile A. ... A.Ş. ve diğer davalı şirketler arasında tüzel kişilik perdesinin aralanmasını gerektirir bir durum bulunmadığı gibi aralarında organik bağ bulunmadığı, devir işlemlerinde muvazaa ve mal kaçırma kastını gösterir herhangi bir delil bulunmadığı...” belirtilerek “istinaf isteminin reddine” karar verilmiştir.

İflasın ertelenmesi davasının görüldüğü Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/30 E. sayılı dosyasında yer alan 28.05.2015 tarihli Kayyım Heyeti Raporu’nda “K. A.Ş. ile yapılması planlanan Incoming İşbirliği Sözleşmesi’nin irdelendiği...” ve 07.10.2019 tarihli Kayyım Heyeti Raporu’nda da “...Önceden 10 yıl kadar faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren A... A.Ş.’nin 2014 yılından itibaren turistleri konaklattığı otellere ödemesi gereken meblağları ödemekte güçlük yaşadığı, Türkiye’ye yönelik operasyonlarını yönetmekte zorlanmaya başladığı, daha önce A. ... A.Ş.’ye oda rezervasyonu yapan otellerin bunları yapmamaya başladığı, bunun üzerine A. ... A.Ş.’nin 2015 yılından itibaren Akdeniz Bölgesinde yaklaşık 18bin yatak kapasitesine sahip K. Global ... A.Ş. ile incoming (konaklama, transfer, rehber hizmetleri sağlama) sözleşmesi yaptığını, bu sözleşmenin en son 01.08.2018 tarihinde olmak üzere her yıl yenilendiği, buna göre, otellerden konaklama için oda temin etme, turistlerin havaalanından otele ve otele havaalanı transferini, rehber hizmetlerini bedeli karşılığında K. A.Ş.’nin üstlendiği...” ifade edilmiştir.

-HUKUKİ DEĞERLENDİRMEMİZ-

VIII- Dava (ve mütâlâa) konusu uyuşmazlıkta;

Davacı-alacaklı, “P. Turizm Tekstil Taş. San. ve Tic. A.Ş.”,

Davalı-borçlu, “A. Grup Tur. İşletmeleri A.Ş.”,

Davalı-üçüncü kişi ise, “G. Kristal Turizm İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş.”dir.

Somut uyuşmazlıkta, davalılar arasında yapılan ve iptali istenen “taşınmaz devir tarihlerinin”, “10.10.2012”, “17.12.2014” ve “19.12.2014”,

Davalı borçlu şirketin “iflas erteleme başvuru tarihi” ile hakkında verilen “icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının durdurulmasına” ilişkin “tedbir kararının tarihinin” “15.01.2015”, “iflas erteleme talebinin reddi ile “tedbir kararlarının kaldırılmasına dair karar tarihinin” ise “10.10.2019”,

Davacı alacaklının, davalı borçludan talep ettiği “alacak tutarının” “3.309.848,38 USD” ve bunun tahsili için davalı-borçlu aleyhine başlattığı “icra takiplerinin tarihlerinin”, Bakırköy 3. İcra Dairesi’nin 2020/1186 sayılı icra dosyasındaki kambiyo takibinin, “17.01.2020” ve Bakırköy 3. İcra Dairesi’nin 2020/322 sayılı icra dosyasında cari hesap alacağının tahsili için genel haciz yoluyla başlatılan icra takibinin ise “09.01.2020”, 2020/1186 sayılı icra dosyasında ihtiyati haciz kararının icrasının istendiği tarihin (takip tarihi olan) “17.01.2020”, 2020/322 sayılı icra dosyasında ise haciz talep tarihin “20.02.2020”,

“Tasarrufun iptali davasının açılma tarihinin” “21.08.2020”,

Davalı borçlu şirketin (Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/689 E. sayılı dosyasında) verilen “iflas kararının tarihinin” ise “28.10.2021”

olduğu görülmektedir.

IX- “Terdit” sözcüğünün bir anlamı da ‘bir fikri, iki ihtimalle anlatma’dır.¹²⁴³ **Doktrinde**, davaların ayrıma tabi tutulurken, mahkemeden istenen hukukî korumaya ve davacının dava dilekçesindeki talep sonucunun mahiyeti ve sayısının dikkate alınacağı belirtilmektedir. Mahkemeden istenen hukukî korumaya göre; davalar; “eda davası”, “tespit davası” ve “inşai dava” olarak ayrılır. Talep sonucu bakımından ise bu ayrım, “kısmî dava”, “davaların yığılması”, “terditli dava”, “seçimlik dava” ve “mütelahtık” dava şeklinde yapılmaktadır.¹²⁴⁴

¹²⁴³ **KILINÇ, A.** Bir Yargıtay Kararı Işığında Terditli Dava Ve Terditli Davada Hüküm Konusunun İncelenmesi, AÜHFD, 2020, S: 69, s: 546, **TUTUMLU, M. A.** Terditli Davada Karar Oluşturulurken Gözetilmesi Gereken Unsurlar, Terazi Huk. D., 2023, C: 18, S: 198, s: 143.

¹²⁴⁴ **KILINÇ, A.** age. s: 548, **ARSLAN R./YILMAZ E./TAŞPINAR, A. S./HANAĞASI, E.** Medenî Usûl Hukuku, 4. Baskı, 2018, s: 293, 306-310; **BUDAK, A./KARAASLAN, V.** Medenî Usûl Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı, 2018, s. 135, 140; **BULUT, U.** Medenî Usûl Hukukunda Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi), 2017 s. 10; **KARSLI, A.** Medenî Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, 6100 sayılı HMK hükümlerine göre Yargıtay Kararları İşlenmiş ve gözden geçirilmiş 2. Baskı, 2011, s: 334; **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 2017, s: 146-154, 154-161; **PEKCANITEZ, H.** Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, 2017, s. 960, 988; **TOPALOĞLU, A.** Terditli Davalar Açısından HMK’nın Görev Hükümlerinin Değerlendirilmesi, İzmir Bar. D. S: 1, 2014, s: s. 65-66.

Buna göre, birden fazla, talep değişik şekillerde ileri sürdüğünde, talep sonucu bakımından bir birleşme söz konusu olur. Bu ayrımda, davalar, “objektif dava birleşmesi” üst başlığı altında, “davaların yığılması”, “terditli dava”, “seçimlik dava” olarak yer alır.¹²⁴⁵

HMK m. 111/1’de terditli davanın koşulları, **a. Davacının** (aynı davalıya karşı dava dilekçesi ile ileri sürdüğü) *birden fazla talebi arasında aslilik ferilik ilişkisi kurması* ve **b. Talepler arasında hukukî veya ekonomik bir bağlantının bulunması** şeklinde ifade edilmiştir.

HMK m. 110’un kıyasen uygulanarak, terditli davada da taleplerin tümünün aynı yargı çeşidi içerisinde yer alması ve talepler bakımından ortak görevli ve yetkili bir mahkemenin bulunması koşulunun aranması gerektiği ileri sürülmektedir.¹²⁴⁶

HMK m. 111/2 de “*Mahkeme, davacının asli talebinin esastan reddine karar vermedikçe, fer’i talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz*” denilmiş olup, “asli talebin usulden reddi durumunda yargılamanın nasıl devam edeceğine” ise verilmemiştir. Yüksek mahkemenin de kabul ettiği gibi, “*Terditli davalardaki taleplerden biri asıl taleptir; ikincisi fer’i taleptir. Davacı, ilk önce asıl talep hakkında karar verilmesini ister, yardımcı talebini ise asıl talebin reddedilmesi ihtimali için yapar. Mahkeme de, davacının asıl talebinin esastan reddine karar vermedikçe, fer’i talebi inceleyemez ve karara bağlayamaz.*”¹²⁴⁷

İptal davasının, “TBK 19’a dayalı olarak muvazaalı işlemin iptali”, bu ‘asli talep’ kabul edilmediği taktirde, “İİK 277 vd. uyarınca tasarrufun iptali davası” şeklinde “terditli olarak” açılıp açılmayacağı da tartışmalıdır.

Yüksek mahkeme bir uyuşmazlıkta “ayrı usullere tabi TBK’nun 19. maddesine dayalı muvazaalı işlemin iptali davası ile tasarrufun iptali davasının terditli olarak talep edilemeyeceğini” belirtmiştir.¹²⁴⁸ Yüksek mahkemenin bu konuda verdiği farklı içtihatlar bulunmaktadır. Doktrinde de bu konunun tartışıldığı görülmektedir.¹²⁴⁹

Somut uyuşmazlıkta davanın terditli olarak açılabilmesi kabul edilirse, davacının “*TBK 19 gereğince davalı borçlu A....A.Ş. ile davalı (üçüncü kişi) G....A.Ş. arasındaki temlik sözleşmesinin alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı ve hileyle dayalı gayrimenkullere yönelik tasarrufların geçersizliğinin tespit ve kabulü ile davalı şirketlerin borçlardan müştereken ve müteselsilen sorumluluğu olduğunu kabulüne*” ilişkin “asli talebinin” öncelikle incelenmesi gerekir.

¹²⁴⁵ AKSOY, E., Objektif Dava Birleşmesi, TBBD. 2015, S: 117, s: 204 vd.; BULUT, U. age. s: 10-11, 16; MUŞUL, T. Medenî Usûl Hukukunda Terdit İlişkileri, 2009, 2. Baskı (Tıpkı Basım), s. 103.; PEKCANITEZ, H. age. s: 1092.

¹²⁴⁶ Bu konuda ayrıntılı bilgi ve doktrindeki görüşler için bkz: KILINÇ, A. age. s: 553.

¹²⁴⁷ Bknz: 2. HD. 21.03.2022 T. 8596/2625 (www.e-uyar.com)

¹²⁴⁸ Bknz: 17. HD. 3.03.2020 T. 5949/2455 (www.e-uyar.com)

¹²⁴⁹ “Davanın terditli olarak açılmayacağı” görüşü için bkz: MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021. s.163 vd.- “Davanın terditli olarak açılabilmesi” görüşü için bkz: UMAR, B. age. s: 16 – “Asli talep olan (İİK 277 vd.na dayalı) tasarrufun iptali isteminin esastan reddi halinde, fer’i talep olarak (TBK 19’a dayalı) muvazaanın ileri sürülemeyeceği” konusunda bkz: KAZANCI, T.İ. age. s: 241 vd.

a- Davacının, TBK m. 19'e dayalı olarak iptal davası açmakta 'hukuki yararı' olduğunun kabul edilebilmesi için davacının, davalı-borçludan gerçek bir alacağının bulunması gerekir.¹²⁵⁰

Davacı P....A.Ş.'nin, iddia ettiği gibi, davalı A....A.Ş.'den 3.309.848,38 USD tutarında gerçek bir alacağının olmaması halinde, davacının, TBK m. 19 uyarınca açtığı davanın "hukuki yarar yokluğundan reddine" karar verilmesi gerekir. Borçlu hakkında yapılan icra takiplerinin kesinleşmiş olması alacağın gerçek olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle aralarında ticari ilişki nedeniyle, davacı P....A.Ş.'nin, davalı A....A.Ş.'den gerçekte ne kadar alacaklı olduğunun tespiti önem taşır.

Davacı P.... A.Ş., önce 3 adet çek dayalı kambiyo takibi (Bakırköy 3. İcra Dairesi'nin 2020/1186 sayılı icra dosyası), daha sonra genel haciz yolu ile icra takibi (Bakırköy 3. İcra Dairesi'nin 2020/322 sayılı icra dosyası) başlatmıştır.

2020/1186 sayılı icra dosyasında 1.850.000 USD, 2020/322 sayılı icra dosyasında ise (bakiye) 1.459.848,38 USD alacağın talep edildiği görülmektedir. Aralarındaki cari hesap gereği, davacı P. A.Ş.'nin davalı-borçludan **3.309.848,38 USD. tutarında gerçek bir alacağı olup olmadığı** (davacının kendisine verilen çek bedelleri toplamı olan **1.850.000 USD + 1.459.848,38 USD toplamı = 3.309.848,38 USD.** kadar alacaklı olup olmadığı) usulünce incelenmesi gerekir. Bunun için de, alacağın ve çeklerin sadece davacının kendi hakimiyet alanındaki ticari defterlerde kayıtlı olması yetmez. Bilirkişinin, raporunu, davacı P.... A.Ş. ile davalı A....A.Ş.'nin ticari defterlerini ve diğer muhasebe evraklarını inceleyip hazırlaması gerekir. Böylece davalı borçlu şirketin, davacı şirkete teslim ettiği 1.850.000 USD bedelli çeklere dayalı olarak yapılan icra takibi ile sonraki takibin "aynı alacaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı", "alacağın gerçek miktarı" gibi konular da aydınlatılmış olur.

b- İİK 277 vd.'na göre açılan davalarda olduğu gibi, TBK 19'a dayalı muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davalarında da, alacağın doğumunun, iptali istenen tasarruftan önce olması gerekir. Doktrindeki tartışmalara karşın, bugün için uygulamada **"TBK 19'a dayalı davalarda da bu koşulun gerçekleşmemesi halinde, davanın reddi gerektiği"** kabul edilmektedir.¹²⁵¹

Yani, davacı P....A.Ş.'nin, davalı A....A.Ş.'den gerçek bir alacağının olduğunun tespit edilmesi halinde, bu kez, **"alacağın doğum tarihi"** incelenmelidir. Alacağın doğum tarihinin tespiti hususunda, bilirkişi, yapacağı incelemede davacı ile davalı-borçlu arasındaki ticari ilişkinin ne zaman başladığını tespit edebilir. Böylece hakime bu konuda yardımcı olur. Ancak, alacağın doğum tarihini, -Yüksek mahkemenin dikkat ettiği kriterlere göre- hakim tespit edebilir. Bu hususun (şartın) tespiti bilirkişinin görev alanıdır.

Davacı-alacaklının alacağı, tasarruf tarihlerinden (10.10.2012, 17.12.2014 ve 19.12.2014) önce doğmuşsa, mahkemece, davalılar arasındaki taşınmaz devirlerinin, tespit edilen gerçek alacak tutarında, muvazaalı olup olmadığı incelenebilir.

¹²⁵⁰ Bknz: Yuk Dipnot 33 vd.

¹²⁵¹ Bknz: Yuk. Dipnot 33, 48 vd.

c- “Muvazaa” sebebine (TBK 19’a) dayalı tasarrufun iptali davalarında; davacı alacaklının, davalı-borçlu hakkında ‘icra takibi’ne geçmesi ve mahkemeye ‘aciz belgesi’ sunmasına gerek olmadığından ve bu dava hak düşürücü süreye tabi olmadan açıldığından, mahkemece, davacının “muvazaa iddiasının” yerinde olup olmadığına incelenmesi ve neticede davacının dava konusu taşınmazların haciz ve satışını isteyebilmesi’ yönünde -kıyasen İİK. m. 283/I ve II uyarınca- ‘iptal ve tescile gerek olmaksızın hüküm kurulup kurulmayacağına incelenmesi gerekir.

Davacı her ne kadar “...muvazaalı ve hileye dayalı gayrimenkullere yönelik tasarrufların geçersizliğinin tespit ve kabulü ile davalı şirketlerin borçlardan müştereken ve müteselsilen sorumluluğu olduğunu kabulüne...” karar verilmesini talep etmişse de, bu mümkün değildir. Açılan davada, davacının alacağı “dava konusu” değildir. Davacının alacağı ile devre konu taşınmaz değerlerinden düşük olan dava değerinin belirlenmesinde önem taşır. Yoksa, davacı, alacağından, davalıların birlikte sorumlu olduğu iddiasında ise davasını TBK 202’ye dayandırabilir veya perdenin kaldırılması teorisine dayalı olarak açabilirdi. Hukuki nitelendirme (HMK 33) hâkime ait olmak kaydıyla, biz incelememizi Yüksek mahkemenin de kabul ettiği üzere, “davacı, dava konusu taşınmazların haciz ve satış yetkisini” talep etmiş gibi yapmaktayız.¹²⁵²

Yukarıda¹²⁵³ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, ‘muvazaa (TBK. m. 19) nedenine dayalı’ tasarrufun iptali davalarında, davacı iddialarını ispat etmekle yükümlü olup **İİK 277. vd.’ndaki karinelerin TBK m. 19’a dayalı davaya transfer edilmesi mümkün değildir.** İİK’nda öngörülen karineler, borçlunun mal kaçırma şüphesinin olduğu şüpheli bir dönem gözetilerek, tasarruf tarihinden itibaren beş yıllık hak düşürücü sürede açılan bir dava için kabul edilmiştir. Örneğin, tapuda resmi olarak gösterilen satış bedelinin, malın gerçek değerinden düşük gösterilmesi tek başına muvazaanın ispatında yeterli değildir¹²⁵⁴. Davalıların sosyal medyada arkadaş olmaları¹²⁵⁵, devralanın taşınmaz borçlunun eşine vekalet vermek suretiyle satın alması¹²⁵⁶, kısa aralıklarla satış¹²⁵⁷ olguları da benzer şekilde muvazaaya dayalı davanın kabulü için tek başına yeterli görülmemektedir. **Hak düşürücü süreye tabi olmadan TBK 19’a göre açılan davada, davacı muvazaa iddiasını somut olayın özelliklerine göre kanıtlamakla yükümlüdür.**

Başka bir deyişle, davacı davalı şirketlerin, gerçek amacının birlikte hareket ederek alacaklılardan mal kaçırma olduğunu, taşınmaz devirlerinin ise bu amaç gizlenerek muvazaalı olduğunu ispat etmelidir.

¹²⁵² Bknz: 4. HD. 25.10.2021 T. 1890/7420 (www.e-uyar.com)

¹²⁵³ Bknz: Yuk. VI-

¹²⁵⁴ Yargıtay 17. HD. 28.05.2019, 10098/6878, E-Uyar [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: <https://www.e-uyar.com> (Erişim Tarihi: 18.03.2024).

¹²⁵⁵ Yargıtay 4. HD. 29.11.2022, 3098/15780, E-Uyar [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: <https://www.e-uyar.com> (Erişim Tarihi: 18.03.2024).

¹²⁵⁶ Yargıtay 17. HD. 04.09.2018, 3396/7374, E-Uyar [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: <https://www.e-uyar.com> (Erişim Tarihi: 18.03.2024).

¹²⁵⁷ Yargıtay 17. HD. 04.10.2016, 11563/8559, E-Uyar [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: <https://www.e-uyar.com> (Erişim Tarihi: 18.03.2024).

Somut uyuşmazlıkta, TBK 19'a dayalı asli istem yönünden,

- Aralarında uzun yıllardır ticari ilişki bulunan davalı-üçüncü kişi G. ... A.Ş.'nin davalı-borçlu A....A.Ş.'den alacaklı olduğu ve bu alacağının gerçek olduğu,

- Dava konusu taşınmaz devirlerinin, davalı-üçüncü kişi G. ... A.Ş.'nin davalı-borçlu A....A.Ş.'den olan alacağına mahsuben yapıldığı ve taşınmazların devir tarihindeki gerçek değeri ile davalı-üçüncü kişinin alacağı arasında oransızlık bulunmadığı,

- Davalı-üçüncü kişi G. ... A.Ş.'nin dava konusu taşınmaz devirleri tutarında ticaret yapacak mali güce sahip olduğu,

- Incoming sözleşmelerinin tarafların iştiğal ettiği ticari hayatın olağan bir uygulaması olduğu, davalı-borçlu şirketin iflasın ertelenmesi sürecinde düzenlenen kayyım raporlarında gözetildiğinde bu sözleşmelerin muvazaalı olarak yapıldığı konusunda bir delil bulunmadığı,

- Dosyada yer alan Antalya BAM. 11. HD.'nin 17.07.2023 T. 2042/1368 sayılı kararı gözetildiğinde, bir başka alacaklının perdenin kaldırılması teorisine dayalı açtığı davada, 'K... A.Ş. ile A. ... A.Ş. arasında yapılan işlemlerin ticari hayatın olağan akışına uygun olduğu, yapılan işlemlerin iflasın ertelenmesi davasının görüldüğü atanan kayyımların onayı dahilinde yapıldığı, davalı K... A.Ş. ve davalı G. ... A.Ş. ile A. ... A.Ş. ve diğer davalı şirketler arasında tüzel kişilik perdesinin aralanmasını gerektirir bir durum bulunmadığı, aralarında organik bağ bulunmadığı, devir işlemlerinde muvazaa ve mal kaçırma kastını gösterir herhangi bir delil bulunmadığı" tespitlerinin yer aldığı,

- Davacının sunduğu delillerin ve tanık anlatımlarının borçlu ile davalı üçüncü kişi arasındaki tasarrufların mal kaçırma amacıyla yapıldığını, (aslında davalı-üçüncü kişinin değil davalı-borçlunun incoming sözleşmelerinden gelir elde ederek sakladığını vs.), taşınmaz devirlerinin bedelsiz olduğunu, asıl amacın alacaklıların alacağına kavuşmaması olduğunu kanıtlamaya yeterli olmadığı,

- Davalıların daha fazla taşınmaz devri yaparak mal kaçırması mümkünken bu yola gidilmemesinin dahi davalılar arasındaki işlemin muvazaalı olmadığı kanısını oluşturduğu¹²⁵⁸

- Yüksek mahkemenin de kabul ettiği üzere, benzerlik taşısa da, İİK m. 277 vd. uyarınca açılan tasarrufun iptali davaları ile TBK m. 19'e dayalı olarak açılan danışık (muvazaa) davalarında **farklılar olduğu**, örneğin, TBK 19'a göre açılan davalarda **sa-dece bedel farkının yeterli olmadığı**, üçüncü kişilerin kötüniyeti ve muvazaa iddiası ispatlanmadığında, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerektiği

görüşüne varılmıştır...

X- Davacının asli talebinin *kabul edilmemesi halinde* fer'i talebi ise “...İİK 277 vd. uyarınca anılan tasarrufların iptaline ve dava konusu taşınmazlar üzerinde müvekkillerine cebri icra yetkisi tanınmasına, karar verilmesi” şeklindedir.

¹²⁵⁸ Bknz: 17. HD. 28.05.2019 T. 9574/6870 (www.e-uyar.com)

Yukarıda¹²⁵⁹ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, dava açılması bir takip işlemi olmadığından, iflas erteleme süresi içinde erteleme talep eden aleyhine dava açılabilir ve açılmış davalara devam edilebilir.

Bu nedenle, tasarruf tarihleri dikkate alındığında, 5 yıllık hak düşürücü süreden sonra açılan tasarrufun iptali davasının da reddine karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Buraya kadar yaptığımız ayrıntılı açıklama ve atıfta bulunduğumuz Yargıtay içtihatları doğrultusunda;

a. Mahkemece davanın *terditli olarak açılamayacağı* görüşünün kabul edilmesi durumunda, davanın usulden reddine,

b. Mahkemece davanın *terditli olarak açılabileceği* görüşünün kabul edilmesi durumunda ise,

aa. “Gerçek bir alacağına karşılık borçlusundan taşınmaz devralan davalı-üçüncü kişi ile davalı-borçlu arasındaki bu işlem muvazaalı sayılmayacağı, davacı-alacaklı ‘muvazaaya dayalı iddiasını’ kanıtlayamadığından, TBK 19’a dayalı ‘asli talebin’ reddine”,

bb. “Tasarrufun iptali davaları için İİK 284’te öngörülen 5 yıllık hak düşürücü süre iflasın ertelenmesi sürecinde işlemeye devam edeceğinden, İİK 277 vd.na göre açılan davanın da süreden reddine (‘fer’i talebin’ de reddine)” karar verilmesi gerektiği

görüşünde olduğumuzu takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı-üçüncü kişi G. A. Ş. vekili Av. O. Y. tarafından mahkemeye “*uzman görüşü*” (HMK. m. 293) olarak ibraz edilmek üzere, saygıyla sunulur...06/01/2025

¹²⁵⁹ Bknz: Yuk Dipnot 17 vd.

433) a- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerde, Alacaklının “Takip Talebi”nde ‘Asıl Borçlu’ Yanında ‘İpotekli Taşınmazı Devralan Üçüncü Kişi’yi -‘Zorunlu Takip Arkadaşı’ Sıfatıyla- Borçlu Olarak Göstermiş Olması Halinde, Bu Kişinin, “Taşınmazı Kimden Devralmış Olduğunu”da Belirtmesi Gerekir Mi? b- İpotekli Takiplerde, Takip Konusu İpotekli Taşınmazı Devralmış Olan Üçüncü Kişinin Sorumluluğunun Kapsamı Nedir? c- Alacaklı, Hangi Durumlarda “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip” Yapararak Borçluya “Örnek 6 İcra Emri” Gönderilmesini Talep Edebilir? d- İpotek Akit Tablosunda Yer Alan “Bilâfaiz” (Faizsiz) Sözcüğünün Anlamı Nedir? Böyle Bir Durumda Alacaklı, Borçludan/ Borçlulardan Hiç Mi Faiz İsteyemez? e- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerde, Takip Dayanağı Belgenin İcra Emri/Ödeme Emri ile Birlikte Borçluya Gönderilmesi Gerekir Mi? İcra ve İflâs Kanunu’nda ya da İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Böyle Bir Zorunluluk Öngörülmüş Müdür? f- İpotek Akit Tablosunda; İpoteğin “20.11.2024 (Tarihine Kadar) Süre ile” Tesis Edilmiş Olduğunun Belirtilmiş Olması Halinde, Alacaklı Ne Zaman İpotekli Takipte Bulunabilir?

A-Şikayetçi-borçlu (ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişi), şikayet dilekçesinde “*hakkında yapılmış olan icra takibinde, kendisinin ipotekli taşınmazı ‘asıl borçlu R. P.’den değil, onun taşınmazı devrettiği M. E.’ndan devralmış olduğunu, bunun takip talebinde yanlış ifade edilmiş olduğunu, bu hususun takibin iptalini gerektirdiğini*” ileri sürmüştür.

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde;

A l a c a k l ı ; lehine ipotek tesis edilen kimsedir. Somut uyuşmazlıkta bu kişi A. A.’DIR. Bu konuda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

B o r ç l u ; alacaklı olan kişiye borcundan dolayı taşınmazı üzerinde ipotek tesis eden kimsedir. Bu kişi de somut uyuşmazlıkta R. P.’dir.

‘Asıl borçlu’ R. P., daha sonra üzerinde lehine ipotek bulunan bu taşınmazını, M. E.’na, o kişi de M. B.’a devretmiştir...

Bu kişilerin yani M. E. ile M. B., her ikisi de alacaklı A. A.’ya karşı müteselsilen “*taşınmaz maliki*” sıfatıyla sorumludurlar. Haklarında yapılan icra takibinde de b o r ç l u s ı f a t ı y l a yer alırlar.

İpotekli takiplerde alacaklı, İİK. m. 149/I uyarınca hem ‘*asıl borçlu*’ ya ve hem de ‘*taşınmazı mülkiyeti üçüncü bir kişiye geçmişse, bu kişiye*’ birer icra emri göndermek zorunda olduğu için, somut uyuşmazlıkta da alacaklı A. A. -Şanlıurfa İcra Dairesinin 2024/..... sayılı dosyasında- yaptığı icra takibinde hem ‘*asıl borçlu*’ R. P.’i ve hem de ipotekli taşınmazı kendisinden önceki kişiden (yani; M. E.’ndan) devralmış olan ve halen, taşınmaz adına kayıtlı bulunan M. B.’a borçlu sıfatıyla İİK. 149/I uyarınca birer ‘icra emri’ göndermiştir.

Alacaklı A. A., icra takibinden önce de –‘zorunlu takip arkadaşı’- durumunda bulunan her iki borçluya 11.11.2024 tarihinde birer İHTARNAME göndererek “ipotekli borçlarını ödemelerini” bildirmiştir.

Bu nedenle, şikayetçi-borçlu (ipotekli taşınmazı devralmış olan ve taşınmaz hala üzerinde kayıtlı bulunan üçüncü kişi) M. B.'in "*kendisinin borçlu sıfatını taşımadığı*" şeklindeki itirazı yerinde değildir. Çünkü bu kişi, İHTARNAME' de ve İCRA EMRİ'nde belirtilen borçtan sorumludur. (Ancak; aşağıdaki paragrafta açıklayacağımız gibi; taşınmaz maliki üçüncü kişi M. B.'in sorumluluğu sadece ipotekli taşınmazla sınırlı olduğundan ve ipotekli taşınmazın dışında şahsi sorumluluğu söz konusu olmadığı halde, asıl borçlu R. P. ise ipotekli taşınmazın satılması halinde alacaklı A. A.'ya karşı bütün malvarlığı ile (şahsen) sorumlu olmaya devam eder...)

Ne *İcra ve İflas Kanunu*'nda (İİK. m. 148, 149 vd) ve ne de *İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde*, "takip talebi"nde ve "icra emri" nde hakkında takip yapılan borçlunun "asıl borçlu" ya da "ipotekli taşınmazı devralan üçüncü kişi taşınmaz maliki" olduğunu açıkça belirtilmesi zorunluluğu öngörülmemiştir.... Bu husus, herkese -ilgili olmak kaydıyla- açık bulunan tapu kayıtlarının incelenmesi halinde kolaylıkla öğrenilebilir...

*

B- İpotekli takiplerde, ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişi, 'asıl borçlu' gibi borçtan şahsen sorumlu olmayıp sadece ipoteğe konu borcun ödenmemesi halinde taşınmazın satılmasına katlanmak ve taşınmazın satış bedeli ile ipotekli borcun tamamen karşılanmaması halinde, alacaklıya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu husus aşağıdaki Yargıtay'ın içtihatlarında da, açıkça belirtilmiştir:

✓ "*İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin sorumluluğunun, ipotekli taşınmaz ile sınırlı olduğu*"¹²⁶⁰

✓ "*İpotek veren 3. kişi yönünden borç muaccel hale getirilmediği takdirde, onun hakkında takip başlatılamayacağı*"¹²⁶¹

✓ "*Taşınmaz maliki üçüncü kişinin, aynı zamanda ipotek akdinin dayanağı olan kredi sözleşmesinde 'müteselsil kefil' olmasının, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte kişinin 'ipotek limiti ile sorumlu olduğu' ilkesini değiştirmeyeceği*"¹²⁶²

✓ "*Taşınmaz maliki üçüncü kişinin -alacaklıya karşı- sorumluluğunun, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile taşınmazın satılması ile sona ereceği, aldığı 'rehin açığı belgesi'ne dayanarak alacaklının taşınmaz maliki hakkında takipte bulunamayacağı*"¹²⁶³

Görüldüğü gibi; ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişinin sorumluluğunun, ipotekle sınırlı olması, alacaklı tarafından onun hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasına engel teşkil etmez...

C- Şikayetçi-borçlu (ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişi) şikayet dilekçesinde "*alacaklı tarafından -Şanlıurfa İcra Dairesinin 2024/..... sayılı dosyada-*

¹²⁶⁰ Bknz: 12.HD. 18.02.2016 T. 27301/4516 (www.e-uyar.com)

¹²⁶¹ Bknz: 12. HD. 08.06.2010 T. 2662/14487 (www.e-uyar.com)

¹²⁶² Bknz: 12. HD. 6.10.2009 T. E:9414, K:18089 (www.e-uyar.com)

¹²⁶³ Bknz: 11. HD. 25.4.1984 T. 2244/2365 (www.e-uyar.com)

ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip (İİK. m. 149) yapıp, borçluya ‘örnek: 6, İCRA EMRİ’ gönderilmiş olmasının hatalı olduğunu, bu nedenle takibin iptaline karar verilmesi gerektiğini” belirtmişse de bu şikayet sebebi yerinde değildir.

Gerçekten, alacağı ipotekle (İİK. m. 23/1) güvence altına alınmış olan alacaklı, şu üç durumda «**ipoteğin ilamlı takip yolu ile paraya çevrilmesi**» isteminde bulunabilir:

1) «Alacak» veya «ipotek hakkı» veya «her ikisi» bir ilâm ya da ilâm niteliğindeki (İİK. m. 38) bir belgede tesbit edilmişse (İİK. m. 150/h),

2) «İpotek akit tablosu» kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içeriyorsa (İİK. m. 149),

3) İpotek akit tablosu «kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını» içermese dahi, «borçlu câri hesap veya kısa, orta, uzun vâdeli kredi şeklinde işleyen ‘nakdî veya ‘gayrinakdî bir kredi’yi kullandıran taraf, borçluya (krediyi kullanan tarafa), ‘câri hesabın kesilmesine’, ‘kısa, orta, uzun vâdeli kredi hesabının muaccel kılınması’na ilişkin hesap özeti’nin veya ‘gayri nakdî kredinin ödenmesi olması’ nedeniyle tazmin talebi’nin noter marifetiyle gönderildiğine dair, noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse (İİK. m. 150i).¹²⁶⁴

Somut uyuşmazlıkta; alacaklı A. A., Şanlıurfa İcra Dairesinin 2024/..... sayılı icra dosyasında, 18.11.2024 tarihinde “takip talebi”nde bulunurken, icra dosyasına ibraz ettiği İPOTEK BELGESİ’nin ikinci sayfasında açıkça;

“Aşağıdaki hususlarda (tarafklar) anlaşmışlardır:

Tarafklarca, tapu kütüğü ve elektronik ortamda kayıtları incelenen ve yukarıda özellikleri belirtilen KAB Mah., 107 ada, 1 parselin tamamı R. P. adına kayıtlıyken, bu defa adı geçen A. A.’dan aldığı 12.000.000,00 TL (on iki milyon TL) bedel mukabilinde, diğer kredi için A. A. lehine **1.derecede, faizsiz ve 20.11.2024 süre ile ipotek tesis ettiğini** ve ipotek alacaklısı A. A. bizzat bu ipoteği A. A. lehine aynı bedel ve şartlarla kabul ettiğini... birlikte ifade ve beyan ettiler...”

denilmiştir.

Yani, “bu ipoteğin, R. P.’in, A. A.’dan aldığı 12.000.000,00 TL bedel mukabilinde tesis edildiği” açıkça belirtilerek, bu ipoteğin bir “anapara ipoteği” olduğu açıklanmıştır.

Anapara ipoteklerinin paraya çevrilme şekli “*ipoteğin ilamlı takip yoluyla paraya çevrilmesi (İİK. m. 149) olduğundan, somut olayda yapılmış olan takip şeklinde hatalı bir yön bulunmamaktadır...*¹²⁶⁵

*

¹²⁶⁴ Ayrıntılı bilgi için bkz: KURU, B. İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 2013, 2.Baskı, s:1008 vd- UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:2, 2014, s:2752- ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 11.Baskı, 2024, s:1225 vd.

¹²⁶⁵ ATAMULU, İ. Türk Hukukunda Anapara İpoteği, 2023, s:391 vd.

D-Şikayetçi-borçlu (ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişi) vekili, şikayet dilekçesinde “müvekkilinin alacağın tamamından sorumlu olmadığı gibi, icra emrinde belirtilen faize yönelik de bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zira ipotek belgesinde de ipoteğin faizsiz olduğu hususu geçmektedir.”

ş e k l i n d e beyanda bulunmuştur.

Şikayetçi vekilinin ileri sürdüğü bu şikayet sebebi de yerinde değildir. Gerçekten; ipotek “*faizsiz (bila faiz)*” olarak kurulmuşsa, alacaklı, vade tarihine kadar faiz isteyemez, fakat vadeden itibaren faiz isteyebilir.¹²⁶⁶ Örneğin, uygulamada görüldüğü gibi “altı ay ya da bir yıl vade ile faizsiz” olarak kurulan bir ipotekte, alacaklı, “altı ay (bir yıl) sonra vade tarihinden itibaren faiz isteyebilir...” Borçlu, *sözleşme ve akit tablosunda* öngörülen faiz oranına göre gecikme faizini ödemekle yükümlüdür, bu orana (miktar) itiraz edemez.

İcra müdürü (yardımcısı) “vade tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar işleyecek faizleri” hesaplayıp, asıl alacağa (anaparaya) ekler.¹²⁶⁷

İpotek belgesinde bir vade öngörülmemiş ve borçluya ihtar çekilmek suretiyle borç muaccel hale getirilmemişse alacaklı, ancak takip tarihinden itibaren faiz isteyebilir.¹²⁶⁸

Yüksek mahkeme “bila faiz” konusunda;

√ «Taraflar arasında, ipotek akit tablosunda; bila faiz ve 28 ay süreli ipotek tesis edilmiş olması halinde, belirlenen 28 aylık sürenin sonundan itibaren ancak yasal faiz talep edilebileceğini, ipotek belgesinde belirlenen sürenin sonundan itibaren ipoteğe konu borca ilişkin ticari faiz istenebileceği yönünde ayrık bir düzenleme bulunmadığından, mahkemece; yasal dayanağı bulunmadığı halde, ticari faiz istenebileceğinin kabulünün isabetsiz olduğunu»¹²⁶⁹

√ “Mahkemece, sıra cetvelinde ilk sırada yer alan alacağa ilişkin ipotek resmi senedinde karz ipoteğinin bir yıl müddetle bila faiz olarak tesis edildiği, ipoteğin bir yıl süreli olmasının bir yıl sonunda tahsili için takibe konu edilebileceğini ve faizsiz tesis edilmesinin ise bir yıl için faiz talep edilebileceğini ifade ettiğini- Sıra cetvelinde kendisine pay ayrılması için 1. derecede ipotek alacaklısının icra takibine geçmesine gerek bulunmadığı, bu nedenle düzenlenen sıra cetvelinde usul ve yasaya aykırı yön bulunmadığını”¹²⁷⁰

√ «Karz ipoteğinin tapu sicilinin rehinler hanesinde yazılı olan alacak miktarını, takip giderlerini yasal sınırlamalara uyularak geçen günlerin faizlerini teminat altına aldığı, talep konusu ipotek akit tablosu içeriği incelendiğinde, ipoteğin alınan borca karşılık olarak 10.10.1989 tarihinde ödenmek üzere bilâ faizsiz tesis edildiği anlaşılan uyumsuzlukta, alacaklının ipoteğin fekki için ana paranın dışında takip masraflarını ve

¹²⁶⁶ UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. age., C:2, s:2233 vd.- ERCAN, İ. age. s:1214-1233- DEY-NEKLİ, A. İcra ve İflas Hukukunda İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2013, s:155

¹²⁶⁷ 12.HD. 28.09.1988 T. 7684/10477 (www.e-uyar.com)

¹²⁶⁸ DEYNEKLİ, A. age. s:102 vd- ERCAN, İ. age. s:1214s

¹²⁶⁹ Bknz: 8. HD. 22.11.2013 T. 10988/17485 (www.e-uyar.com)

¹²⁷⁰ Bknz: 23. HD 24.12.2012 T. 5688/7607 (www.e-uyar.com)

geçen günlerin faizlerini de isteyebileceğini, borçlunun bu şekilde hesap edilen borcu depo ederek, MK. mad. 883. ve İİK. mad. 153 gereğince, ipoteğin terkin için icra dairesine doğrudan başvurulabileceğini, bu durumda, mahkemece ait tablosunda yer alan 10.10.1989 tarihine kadar ki sürenin faiz ödenmeden geçecek zamanı ifade ettiğini, bu dönemin geçmesinden sonra, talep tarihine kadar ana para ve hesaplanacak (yasal faizin) eklentilerinin ödenmesi halinde ipoteğin kaldırılmasına karar verilebileceğini, 10.10.1989 tarihinden icra müdürlüğüne başvuru tarihine kadarki süre için yasal faizin hesaplatılıp, dosyaya depo ettirildikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»¹²⁷¹

√ «Kesin borç (karz) ipoteğinin ilam niteliğinde olduğu, bu takibe ilişkin itiraz ve şikayetler hakkında ilamlı takibe ilişkin hükümler uygulanacağını, borçlunun ta kipte istenen faiz ve oranının fahiş talep edildiğine ilişkin olduğundan, bu şikayetin ilama aykırılık nedenine dayalı olduğunda süreye tabi olmadığı, bu durumda, mahkemece takibin henüz sonlanmadığı ve takip dayanağı ipotek resmi senesinde, ‘taşınmazın ... TL bedelle bila faiz ve fekki bildirilinceye kadar süreyle ipotek tesis edildiği’ nazara alınarak, takipten öncesi için ihtarla borçluya verilen sürenin dolmasıyla temerrüdün oluştuğu -borcun istenebilir hale geldiği- ve bu tarihten itibaren 3095 s. K. mad. 1’e göre yasal faiz istenebileceği, takip tarihinden sonrası için de değişen oranlarda yasal faizin talep edilebileceği dikkate alınarak, borçlunun faize yönelik itirazının esasının incelenmesi gerekeceğini»¹²⁷²

√ «İpotek akit tablosundaki ‘fekki (kaldırılması) bildirilinceye kadar müddetle ve bila faiz’ açıklamasının, mevcut alacağa faiz istenebilmesinin, bir bildirimle borçlunun temerrüde düşürülmesi gerektiği şartına bağlandığını ifade edeceğini; bu durumda borçlunun ‘ihtar’ ile temerrüde düşeceği ve alacaklının ihtar tarihinden itibaren geçmiş günler faizi isteyebileceği; borçluya icra (ödeme) emri tebliğ ettirmiş olan alacaklı vekilinin bu suretle ödeme talebini en ciddi ve en etkili biçimde borçluya iletmış olacağını ve alacaklının birinci takibin icra (ödeme) emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren faizi ile birlikte ipotekli alacağını isteyebileceğini, önceki takibin düşmüş olmasının da ihtar yerine geçmesine engel teşkil etmeyeceğini»¹²⁷³

√ «İpoteğin ‘bir yıl (altı ay) müddetle (vâde ile) faizsiz’ olarak kurulmuş olması halinde, alacaklının belirtilen bir yıl süre geçtikten sonra «temerrüt faizi» talep edebileceğini»¹²⁷⁴

√ «İpotek akdinin ‘faizsiz’ olarak kurulmuş olması halinde, ‘vade tarihine kadar faiz istenemeyeceği, ancak vadeden sonra faiz istenmesinin mümkün olduğu’ yolundaki ilkenin, taraflarca ipotek akit tablosunda ‘vade tarihinden ipoteğin kaldırılacağı tarihe kadar da faiz istenemeyeceği’nin kararlaştırılmamış olması halinde geçerli olacağını»¹²⁷⁵

¹²⁷¹ Bknz: 8. HD. 13.12.2012 T. 11984/12285 (www.e-uyar.com)

¹²⁷² Bknz: 8. HD. 27.12.2012 T. 11985/13243 (www.e-uyar.com)

¹²⁷³ Bknz: 12. HD 30.03.2009 T. E: 2008/26950, K: 7097 (www.e-uyar.com)

¹²⁷⁴ Bknz: 12. HD. 10.03.2006 T. 1342/5004; 10.10.2005 T. 15879/19438; 06.05.2002 T. 8430/9545 vb. (www.e-uyar.com)

¹²⁷⁵ Bknz: 12. HD. 20.02.2006 T. 26399/3037 (www.e-uyar.com)

√ «Faizsiz ve süresiz olarak kurulmuş olan ipoteklerde, borcun muaccel hale gelmesinin borçlunun temerrüde düşürülmesine bağlı olduğunu, bu durumda borçlunun ihtar ile temerrüde düşeceği ve alacaklının ihtardan itibaren temerrüt faizi isteyebileceğini- Daha önce alacaklının ihtar göndermemiş olması halinde, borçlunun ödeme emrinin kendisine tebliği ile temerrüde düşeceğini ve bu tarihten itibaren temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacağını»¹²⁷⁶

√ "İpoteğin faizsiz (bila faiz) olarak kurulmuş olmasının, vâde tarihine kadar alacaklının faiz istemesini önleyeceğini, fakat vâdeden itibaren faiz istemesini önlemeyeceğini"¹²⁷⁷

√ "İpoteğin faizsiz (bilafaiz) olarak kurulmuş olmasının, vâde tarihine kadar alacaklının faiz istemesini önleyeceği, fakat vâdeden itibaren faiz istemesini önlemeyeceğini"¹²⁷⁸

√ «İpoteğin faizsiz (bilafaiz) olarak kurulmuş olmasının, vâde tarihine kadar alacaklının faiz istemesini önleyeceği, fakat vâdeden itibaren faiz istemesini önlemeyeceğini»¹²⁷⁹

belirtmiştir...

Bu nedenle, şikayet dilekçesinde bu konuda ileri sürülen şikayet sebebi yerinde değildir.

E-İpotekli takiplerde, 'takip dayanağı belgenin bir suretinin ya da fotokopisinin borçluya gönderilmesi gerektiğine' dair -kambiyo senetlerine dayalı haciz yoluyla takiplerde olduğu gibi (İİK. m. 168/I)- İİK. m. 148, 149 vd.'nda açık bir hüküm bulunmadığından, ipotek akit tablosu vb. belgelerin birer örneğinin borçluya gönderilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Nitekim Yargıtayımız da bu hususu aşağıdaki kararlarında açıkça belirtmiştir:

✓ "İİK'nın 68/b, 149, 150/ı. maddeleri kapsamında ilamlı takip yapılarak davacılar hakkında icra emri düzenlenmesinde yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, takip dayanağı belgelerin icra emri ile birlikte borçluya tebliğinin zorunlu olmadığı"¹²⁸⁰

✓ "İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takiplerde, takip dayanağı belgenin, icra emri ile birlikte, borçluya gönderilmesi yönünde yasal bir zorunluluk bulunmadığı"¹²⁸¹

✓ "Şikayete konu takibin, İİK'nın 149.maddesinde düzenlenen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip olduğu - İlamlı takiplerde takip dayanağı belgenin icra emri ile birlikte borçluya gönderilmesi gerektiği yönünde bir yasal zorunluluk bulunmadığı"¹²⁸²

¹²⁷⁶ Bknz: 12. HD. 25.11.2005 T. 18517/23240; 11.07.2005 T. 11402/15031 (www.e-uyar.com)

¹²⁷⁷ Bknz: 12. HD. 5.2.1993 T. E: 1992/13080, K: 1996 (www.e-uyar.com)

¹²⁷⁸ Bknz: 12. HD. 27.11.1986 T. E: 5481, K: 13093 (www.e-uyar.com)

¹²⁷⁹ Bknz: 12. HD. 15.01.2004 T. 23019/231; 27.11.1986 T. 5481/13093 (www.e-uyar.com)

¹²⁸⁰ Bknz: 12. HD. 22.05.2023 T. 11528/ 3571 (www.e-uyar.com)

¹²⁸¹ Bknz: 12.HD. 27.04.2015 T. 2083/11349 (www.e-uyar.com)

¹²⁸² Bknz: 12. HD. 11.09.2014 T. 22314/21002 (www.e-uyar.com)

✓ “Takibin İİK'nun 149. maddesinde düzenlenen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip olduğu - İlamlı takiplerde takip dayanağı belgenin icra emri ile birlikte borçluya gönderilmesi gerektiği yönünde bir zorunluluk bulunmadığı”¹²⁸³

✓ “İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takiplerde, takip dayanağı belgenin icra emri ile birlikte borçluya gönderilmesi gerektiği yönünde bir yasal zorunluluğun bulunmadığı”¹²⁸⁴

Belirtilen nedenlerle; şikayet dilekçesinde yer alan bu konuya ilişkin ‘şikayet sebebi’ yerinde değildir...

F-İpotek akit tablosunda; ipoteğin “20.11.2024 (tarihine kadar) süre ile” tesis edilmiş olduğunun belirtilmiş olması, bu ipoteğin bir ‘sürelî ipotek’ olduğunu gösterir.

İpotek, s ü r e s i z (fekki bildirilinceye kadar)¹²⁸⁵ ya da s ü r e l i (iki yıl/bir yıl/altı ay/üç ay vb.) müddetle kurulabilir.¹²⁸⁶

TMK.m. 883’e göre -7181 sayılı 04.07.2019 tarihli Torba Kanunu’nun 19. maddesi ile- 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan şu fıkra -ikinci fıkra olarak eklenmiştir:

“İpotek sürelî olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması halinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir.”

Bu yeni düzenleme uyarınca, i p o t e k s ü r e s i sona erince ipotek de (ipoteğin teminat fonksiyonu da) sona ermektedir.

İpotek süresinin sona ermesi üzerine, taşınmaz maliki, taşınmazı ile asıl alacağa güvence sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş olur.¹²⁸⁷

İpoteğin süreye bağlı olarak kurulmuş olduğu durumlarda, ipoteğin türü -yani; ipotek ister ‘anapara ipoteği’ ister ‘üst sınır ipoteği’ olsun, öngörülen sürenin dolması ile ipotek de sona erer.¹²⁸⁸

İpoteğin “sürelî olarak” kurulmuş olması halinde, alacaklı bu ipoteğe (ipotek akit tablosuna) dayanarak n e z a m a n icra takibi yapabilir ?

Uygulamada çok önem taşıyan bu konuda bir belirsizliğin hakim olduğunu görüyoruz. Gerçekten “ipoteğin belirli bir süre için kurulmuş olması halinde,” bu sürenin sonunda ipotek -eğer icra takibine konu edilmezse ve borç da ödenmezse- kendiliğinden sona erer ve alacaklı artık ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapma hakkını kaybeder mi?

¹²⁸³ Bknz: 8.HD. 23.11.2012 T. E:8195, K:11016 (www.e-uyar.com)

¹²⁸⁴ 8. HD. 17.04.2012 T. E:2684, K:2890 (www.e-uyar.com)

¹²⁸⁵ Bknz: 12.HD. 12.04.2023 T. E:2022/9195 K:2597 (www.e-uyar.com)

¹²⁸⁶ ÇETİNER, B. Taşınmaz Teminatı, 2015, s:265-ACAR, F. age. s:205-ÜNVER, E. Sürelî İpotek ve Sona Ermesi (TMK.m. 883/2 Hükmünün İncelenmesi), 2023, s:93

¹²⁸⁷ ŞAHİN, G.Ö. age. s:292

¹²⁸⁸ ATAMOĞLU, İ. age. s:356

Uygulamada -yakın zamana kadar- çok önem taşıyan bu konu hakkında **Yargıtay'ın iki dairesi** arasında ciddi bir görüş ayrılığı bulunmaktadır:

(Kapatılan) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi¹²⁸⁹ -“sıra cetveli” ne ilişkin uyuşmazlıkları temyizen incelendiği dönemde- *“ipoteke akit tablosunda -iki yıl, bir yıl, altı ay, üç ay gibi- bir süre belirtilmiş olması halinde, bu sürenin geçmesi ile -yani, bu süre içinde, alacaklı tarafından borçlular hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılmamış ya da bu süre geçtikten sonra takip yapılmış olması halinde- ipoteğin sona ereceğini (düşeceğini), ipotekli taşınmaz süresi içinde takip yapmamış olan alacaklıya sıra cetvelinde pay ayrılamayacağını”* belirtmişken, **Yargıtay 12. Hukuk Dairesi**¹²⁹⁰ *“ipoteke akit tablosunda belirtilen sürenin vadeyi, faiz ödemededen geçecek zamanı ifade ettiğini ve bu süre dolmadan alacaklının takipte bulunamayacağını”* belirtmişti...¹²⁹¹

İki yüksek Daire arasındaki görüş farkı, bu konunun TMK’da açıkça düzenlenmemiş olmasından ve doktrindeki görüş ayrılığından kaynaklanmakta idi....

Görüldüğü gibi; kanunda *“ipoteğin süreli olarak kurulması halinde, bu sürenin geçmesi ile -borç ödenmiş olsun olmasın- ipoteğin -tıpkı bir intifa hakkının veya kira süresinin dolmasında olduğu gibi- sona erip ermeyeceği açıkça düzenlenmemiş olduğundan, bu görüş ayrılıkları doğmuştu... Halbuki diğer bir “sınırlı ayni hak” olan “intifa hakkı”nın “sürenin dolması ile” sona ereceği”* TMK. m. 796/II’de açıkça öngörülmüştür.

Eşya hukuku doktrininde **bir kısım hukukçular**¹²⁹² sadece TMK’nun 858. (eski 843 sayılı MK’nun 773.) maddesini tekrarlayarak *“ipoteğin a) tescilin terkinin ile; b) taşınmazın tamamen yok olması ile sona ereceğini ve ‘kamulaştırmaya ilişkin kanun hükümlerinin saklı olduğunu’* belirtmişlerken **bir kısım hukukçular ise** ¹²⁹³*“açıkça -belirli bir süre için kurulmuş olan ipoteğin süresinin dolması ile kendiliğinden; hem maddi hem de şekli bakımından- sonra ereceğini, intifa hakkının sona ermesine ilişkin TMK’nun 796/II. maddesini kıyasen uygulayarak belirtmişlerdi.*¹²⁹⁴

¹²⁸⁹ Bknz: 19. HD. 22.09.2010 T. 6497/10143; 22.04.2009 T. 3565/3497; 08.04.2009 T. 2201/2861; 17.04.2003 T. 10571/4064 (www.e-uyar.com)

¹²⁹⁰ Bknz: 12. HD. 11.10.2012 T. 22973/29022; 25.04.2011 T. 26745/7357; 21.04.2005 T. 4803/8569; 16.05.2003 T. 8135/11219 (www.e-uyar.com)

¹²⁹¹ Bu konuda ayrıca bknz: **ŞAHİN, G.Ö.** age, s:290 vd.-**ATAMULU, İ.** age, s:355- **ŞENER, Y.S.** Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması, 2010, s:169 vd.

¹²⁹² **GENÇCAN, Ö.U.** Türk Medeni Kanunu, C: 3, 2. Baskı, 2007, s: 4413 - **KARAHASAN, M.R.** Türk Eşya Hukuku, C: 2, 2007, s: 220 vd. - **DAVRAN, B.** age, s: 47 - **SAYMEN, F.H./ELBİR, H.K.** age, s: 529 vd. - **OLGAÇ, S.** İhtihatlarla Türk Medeni Kanun Şerhi, 1975, 3. Baskı, s: 751- **ÇETİNER, B.** age, s:263- **ŞENER, Y.S.** age, s: 169 vd.

¹²⁹³ **OĞUZMAN, M.K./SELİÇİ, Ö./ÖZDEMİR, S.O.** Eşya Hukuku, 15. Bası, 2012, s: 903;24.Bası, 2022, s:1058 - **HELVACI, İ.** Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, 2008, s: 409 - **ESENER, T./GÜVEN, K.** Eşya Hukuku, 2008, 4. Baskı, s: 463 - **ERTAŞ, Ş.** age, s: 583 - **ALTAY, S./ESKİOCAK, A.** age, s: 162 - **GÜRSOY, K.T./EREN, F./CANSEL, E.** Türk Eşya Hukuku, 1978, s: 1052 - **AYAN, M.** Eşya Hukuku, III, Sınırlı Ayni Haklar, 2. Baskı, 2000, s: 174 - **KÖPRÜLÜ, B./KANETİ, age.**

s: 174 - **ŞENER, Y.S.** age, s:169 - **KARAHACIOĞLU, A.H./DOĞRUSÖZ, E./ALTIN, M.** Türk Hukukunda Rehin, 1996, 126 - **ÖĞÜTÇÜ, T./DOĞRUSÖZ, E.** age, 167 vd.

¹²⁹⁴ Bu konuda ayrıca bknz: **ATAMULU, İ.** age, s:355 vd.

Yargıtay 1. Başkanlığı «*sürelî ipotekler*» konusundaki bu içtihat uyuşmazlığının içtihadı birleştirme yoluyla çözümlenmesi için 24.09.2010 tarihinde yapılan başvuruyu 12.01.2011 tarihinde «*kararlar arasında içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilecek oranda aykırılık, karar ve uygulamalarda istikrar kazanmış bir farklılık bulunmadığı*» gerekçesi ile reddedilmişti. Aynı konuda 15.03.2011 tarihinde yapılan başvuruda yine Yargıtay 1. Başkanlığınca 29.03.2011 tarihinde reddedilmişti.

İpotekle güvence altına alınan borcun sona ermesi halinde, tapuda «ipotek kaydının silinmesi için», maddi hukukun (MK. m. 883) «taşınmaz malikine» -ve korunmaya diğer hukuki yararının bulunması halinde, malik olmayan borçluya-¹²⁹⁵ tanıdığı bu «dava hakkı» dışında, İcra ve İflâs Hukuku da (İİK. m. 153), borçluya -icra mahkemesine başvurarak- «ipotek kaydının silinmesini» talep etme hakkını tanımıştır.¹²⁹⁶

Somut uyuşmazlıkta, takip dayanağı ipotek akit tablosunda açıkça; **“ipoteğin 20.11.2024 (tarihine kadar) süre ile tesis edildiği”** belirtilmiş olduğundan, bu ipoteğin -TMK m. 883/II uyarınca- en geç “ipoteğin sona erme tarihi olan 20.11.2024 tarihinden itibaren 30 gün içinde” takip konusu yapıp tapuya İİK. m. 150/c şerhinin konulması gerekeceğinden, somut olayda da bu ipoteğe dayalı olarak, alacaklı A. A. 18.11.2024 tarihinde takip yapmış olduğundan, yapılmış olan bu ipotekli takip sürecinde yapılmıştır....

SONUÇ: Buraya kadar yaptığımız ayrıntılı açıklama ve atıfta bulunduğumuz Yargıtay içtihatları uyarınca, “şikayet dilekçesinde ileri sürülen tüm şikayet sebeplerinin yerinde olmadığını” belirtir “uzman görüşü”müzü (HMK. m. 293), Şanlıurfa İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/..... sayılı dosyasına davalı-alacaklı A. A. tarafından ibraz edilmek ve takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere saygıyla sunarız... 12/12/2024

¹²⁹⁵ Bknz: 4. HD. 23.02.1965 T. 14552/994.(www.e-uyar.com)

¹²⁹⁶ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:2, s:2896 vd.

434) 23 Yaşında, Üniversite Mezunu, Yüksek Lisans Sahibi, Ayrıca Aldığı Burs ile İtalya’da Eğitim Görmüş ve Bekar Bir Bayan Olan Davacı, Kendisinden 20 Yaş Büyük, Bekar ve Eskiden Subay Olan Davalı ile 2010-2019 Yılları Arasında Birliktelik Yaşamış, Bu Süre Zarfında Yurt İçinde ve Yurt Dışında Birlikte Tatile Gitmiş, Davalı Tarafından Davacıya ‘Ev ve Araba’ Alınmış, 2021 Yılı Ortalarında Başka Bir Erkek Arkadaş Edinmiş Olan Davacı, Davalıdan Ayrılmak İstemiş ve Davalının Düzenleyip İmza Etmesi İçin –Şoförü Vasıtasıyla- Gönderilmiş Olan 15.10.2020 Tarihli BORÇ ÖDEME SÖZLEŞMESİ ile 15.10.2020 Tanzim Tarihli, 200.000 USD. Bedelli Bono’yu -Kendi Arabasının İçinde ve Tek Başına- İmzalayıp Davalının Şoförüne Teslim Etmiştir, Bu Olayda Açılan Menfi Tespit Davasında Ne Şekilde Karar Verilmesi Gerekir?

Bu olaydan sonra taraflar birkaç kez bir araya gelmişler, birlikte seyahate çıkmışlar ve kararlaştırdıkları tarihte senet bedelini davacının ödememesi üzerine, senet davalı tarafından 30.09.2021 tarihinde icraya konulmuş ve bu takip kesinleşmiştir.

Düzenlediği 15.10.2020 tanzim tarihli senedin, davalı-alacaklı tarafından 30.09.2021 tarihinde icraya konulmasından sonra;

-İcra dosyasından gönderilen “*ödeme emri*”, 11.10.2021 tarihinde –muhtara bırakılmak suretiyle- borçluya tebliğ edilmiş,

-Borçlunun “*ödeme emrinin kendisine usulüne uygun tebliğ edilmediği*” konusundaki, 26.10.2021 tarihli şikayeti, ... İcra Hukuk Mahkemesi’nce (Dosya No: 2021/... Esas) “*süresi içinde şikayette bulunulmadığı*” gerekçesiyle reddedilmiştir.

-Davacı-borçlu 15.10.2021 tarihinde ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nde (Dosya No: 2021/... Esas) “*tehdit ve ikrah nedenine dayalı menfi tespit davası*” açmış olup, duruşması 26.04.2023 tarihinde.

-Davacı-borçlu davalı-alacaklı hakkında ... Cumhuriyet Savcılığı’na 05.11.2021 tarihinde (2) ayrı *şikayette* bulunmuştur. Bu şikayetler üzerine, davalı alacaklı hakkında –asliye ceza mahkemesinde- (2) ceza davası açılmıştır:

a) Birinci ceza davası; ... Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2022/... Esasına kayıtlı olup; duruşması 18.05.2023 tarihinde.

b) İkinci ceza davası; ... Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2023/... Esasına kayıtlı olup; duruşması 06.06.2023 tarihinde.

Davacı-borçlu bu dosyalar için 15.11.2021 tarihinde ifade vermiştir.

Not: Davacı-borçlunun şikayeti üzerine, ... Ağır Ceza Mahkemesi’nde (Dosya No: 2023/... Esas, 2023/... Karar) açılan ceza davasında “*görevsizlik kararı*” verilecek, dosya ... Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

Bu durumda; ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce hangi koşulların gerçekleşmesi halinde açılmış olan menfi tespit davasının “*kabulüne*” ya da “*reddine*” karar verilmesi gerekecektir?

İcra ve İflas Kanunu'nun 72. maddesi*, "*icra hukuku bakımından borçlu durumuna düştüğü halde maddi hukuk bakımından 'aslında borçlu olmadığını' ileri süren borçluya, 'borçlu olmadığını genel hükümlere göre tespit ettirme' olanağını vermek amacıyla*" kabul edilmiştir. Maddede, bu amaçla, borçluya *iki olanak* tanınmıştır. *Birinci olanak*, borçlunun henüz "*borcunu ödemedi*" açabileceği *olumsuz (=menfi) tesbit davası*, *ikinci olanak* ise, "*borcu ödedikten sonra*" açabileceği *geri alma (=istirdat) davası*'dır.

I- Menfi tespit davası, borçlunun «borçlu olmadığını» kanıtlamak için -icra takibinden önce veya sonra- açtığı bir davadır. Bu dava, borçlu tarafından, henüz borç ödenmeden açılır. Borçlu, «*icra takibinden önce*» veya «*hakkında yapılmış olan ve kesinleşen takip nedeniyle*» takip hukuku bakımından borçlu duruma düştüğü halde, «*maddi hukuk bakımından takip konusu yapılan alacağın borçlusu bulunmadığını*» tespit için bu davayı açar.¹²⁹⁷

Borçlu -icra takibinden önce veya sonra- *borçlu olmadığını* tespit için bu davayı açabilirse de (mad. 72/I), icra takibinden önce «*alacaklıya ne kadar borçlu bulunduğunu* tespit ettirmek için» bu davayı açamaz.

İcra ve İflâs Kanununda, olumsuz tespit davasının tanımı yapılmadan, sadece «*Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir*» denilerek (İİK. mad. 72/I), davanın -«açılma zamanı» bakımından- çeşitlerine değinilmiştir.

Menfi tespit davası *her zaman* -ve borç ödenmeden, borç ödeninceye kadar- açılabilir. Yani, İcra ve İflâs Kanununda bu davanın açılabilmesi bir *zaman dilimi* öngörülmemiş olduğundan, taraflar arasındaki hukuki ilişki devam ettiği sürece menfi tespit davası açılabilir.¹²⁹⁸ Başka bir deyişle, bütün *tespit davaları* gibi, menfi tespit davası da zamanaşımına bağlı değildir.¹²⁹⁹ Ancak bu dava, *icra takibi sona ermeden* açılabilir...¹³⁰⁰

Borçlu, *en geç borç ödeninceye kadar geçecek olan süre içinde* -kural olarak- istediği zaman bu davayı açabilir. Ancak, menfi tespit davasında dayanan hukukî sebebin ileri sürülebilmesini maddi hukuk bir süre ile sınırlandırmışsa, borçlu-davacının bu süreye uyararak, bu süre içinde menfi tespit davasını açması gerekir. Aksi takdirde açılan dava -esasa girilmeden- «süre aşımı»ndan ret edilir. Örneğin; «*hata*»,¹³⁰¹ «*hile*»¹³⁰² veya «*ikrah*» (tehdit)¹³⁰³ sonucunda imzaladığı sözleşme ya da senetten

¹²⁹⁷ UYAR, T. Olumsuz Tespit Davalarının Niteliği (Tür. Bar. Bir. D. S:126, Mayıs/2005, s:142-144)

¹²⁹⁸ MUŞUL, T. **İcra ve İflas Hukuku'nda** Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 3. Baskı, 2020, s: 22

¹²⁹⁹ KURU, B. Tespit Davaları, 1963, s: 166

¹³⁰⁰ TÜRK, A. Maddi Hukuk ve İcra-İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, 2006, s: 56

¹³⁰¹ Bknz: 19. HD. 06.05.2010 T. 7475/5564; 14.03.2012 T. 12533/4073; 09.02.2004 T. 4321/897 vb. (www.e-uyar.com)

¹³⁰² Bknz. 19. HD. 14.03.2012 T. 12533/4073; 31.01.2012 T. 7012/1180; 03.06.2011 T. 14029/8829; 06.05.2010 T. 7475/5564 vb. (www.e-uyar.com)

¹³⁰³ Bknz: 19. HD. 05.06.2014 T. 13475/10569; 14.04.2010 T. 6454/4413; 11.02.2010 T. 3697/1383; 09.02.2010 T. 3038/1194; 27.06.2007 T. 2238/6806 vb. (www.e-uyar.com)

dolayı borçlu olmadığının tespitini isteyen kişinin, *hatanın ve hilenin*^{1304 1305} *anlaşıldığı (öğrenildiği), ikrahın (tehdidin)*^{1306 1307} *ortadan kalktığı tarihten itibaren* bir yıl içinde «borçlu olmadığı» hususunu alacaklı tarafa bildirmesi gerekir (TBK. mad. 39/I).

Bu bildirimin mutlaka “*menfi tespit davası*” açılarak yapılmış olması zorunlu değildir. Borçlu “*‘hata’, ‘hile’ ya da ‘ikrah’ nedeniyle borçlu olmadığını*” bir yıl içinde karşı tarafa (alacaklıya) –örneğin; ispat kolaylığı bakımından *noter ihtarnamesi ile*¹³⁰⁸ bildirdikten, karşı taraf (alacaklı) hakkında *Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğundan* -ve bir yıl geçtikten sonra da- *menfi tespit davası* açabilir.^{1309 1310}

Yasada öngörülen *bir yıllık süre hak düşürücü süre* olduğundan¹³¹¹ borçlunun -ister *dava şeklinde* ister *davadan önce- “borçlu olmadığı”* hususunun alacaklı tarafa bu süre içinde bildirmiş olup olmadığı, menfi tespit davasına bakan mahkeme tarafından doğrudan doğruya araştırılır.^{1312 1313} Buradaki bu bir yıllık süre “*hak düşürücü süre*”dir.¹³¹⁴

II- Olumsuz (menfi) tespit davası h a n g i d u r u m l a r d a v e h a n g i n e d e n l e r e d a y a n ı l a r a k a ç ı l ı b ı l ı r ?¹³¹⁵

√ Borçlu, alacaklı tarafından ödenmesi talep edilen senedin;

√/√ *Ödendiğini ancak senedin kendisine alacaklı tarafından iade edilmediğini,*
^{1316 1317}

¹³⁰⁴ Bknz: 19. HD. 30.06.2011 T. 14029/8829; 13. HD. 08.06.1999 T. 4522/4669; HGK. 07.02.1988 T. 1-767/987 vb. (www.e-uyar.com)

¹³⁰⁵ UYGUR, T. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, C:1, 2012, s: 364 – YAVUZ, N. Borçlar Hukuku El Kitabı, 2018, s: 201 – EREN, F./DÖNMEZ, Ü. Eren Borçlar Hukuku Şerhi, 2022, C: 1, s: 921 vd. – OĞUZMAN, M.K./ÖZ, M.T. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 2020, 18. Bası, C: 1, s: 124 vd. – AYAN, S. İstanbul Şerhi (Türk Borçlar Kanunu), 2017, C: 1, s: 422

¹³⁰⁶ Bknz: 19. HD. 11.07.2012 T. 6338/11554; 06.05.2010 T. 7475/5564; 09.02.2010 T. 3038/1194 vb. (www.e-uyar.com)

¹³⁰⁷ UYGUR, T. age., s: 364 – YAVUZ, N. age., s: 202 vd. – EREN, F./DÖNMEZ, Ü. age., s: 922 – OĞUZMAN, M.K./ÖZ, M.T. age., s: 125 – AYAN, S. age., s: 424 vd.

¹³⁰⁸ Bknz: 13. HD. 01.02.1989 T. 5415/512

¹³⁰⁹ Bknz: 19. HD. 14.04.1992 T. 998/1309; 11. HD. 26.11.1990 T. 9495/7574

¹³¹⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2014, C: 1, 3. Baskı, s: 1380

¹³¹¹ Bknz: 19. HD. 18.09.2002 T. 7714/5851; 3. HD. 08.06.1999 T. 4522/4669

¹³¹² FEYZİOĞLU, F.N. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, C: 1, 1976, s: 176) – OĞUZMAN, M.K. Borçlar Hukuku Dersleri, C: 1, s: 88 – REİSOĞLU, S. Borçlar Hukuku, c: 1, s: 67 – VELİ-DEDEOĞLU, H.V./ ÖZDEMİR, R. Türk Borçlar Kanunu Şerhi, 1987, 79. – UYGUR, T. Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, 2003, C: 1, s: 238

¹³¹³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C: 1, s: 1380 vd.

¹³¹⁴ OĞUZMAN, M.K./ÖZ, M.T. age., C: 1, s: 130 vd. – EREN, F./DÖNMEZ, Ü. age., C: 1, s: 922 vd.

¹³¹⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz (Menfi) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları, 4. Baskı, 2015, s: 16 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C: 1, s: 1268 vd.; s: 1287 vd.

¹³¹⁶ Bknz: 19. HD. 24.04.2014 T. 4926/7881; 10.12.2013 T. 16143/19668; 21.05.2012 T. 1939/8559; 07.05.2012 T. 1898/7664; 16.04.2012 T. 15500/6469; 05.04.2012 T. 13642/5740; 02.02.2012 T. 10101/1407 vb. (www.e-uyar.com)

¹³¹⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 16; 145 – TANERİ, G. Uygulama Örnekleriyle Menfi Tespit Davası, 2021, s: 22 vd. – KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016, s: 186 – TÜRK, A. age., s: 164 vd. – YAVUZ, N. age., s: 31

✓✓ *Sahte olduğunu, senette tahrifat bulunduğunu,* ^{1318 1319}

✓✓ *Anlaşmaya aykırı doldurulduğunu,* ^{1320 1321}

✓✓ *Teminat senedi olduğunu,* ^{1322 1323}

✓✓ *Şekil noksanlığı nedeniyle, senedin kambiyo senedi niteliğini taşımadığını,*
^{1324 1325}

✓✓ *Ayırdetme gücü (temyiz kudreti) yokluğu nedeniyle geçersiz olduğunu,* ^{1326 1327}

¹³¹⁸ Bknz: 19. HD. 25.04.2012 T. 16400/6956; 18.04.2012 T. 15945/6609; 16.04.2012 T. 15572/6477; 12.04.2012 T. 85/6295; 18.01.2012 T. 8279/433; 30.11.2010 T. 6190/13489; 02.11.2010 T. 5431/12306; 27.01.2014 T. 35441/1901; 21.04.2014 T. 9285/11622; 14.01.2014 T. 17400/1144; 30.05.2012 T. 1267/9177; 09.05.2012 T. 2380/7831; 26.04.2012 T. 15911/7048; 12.10.2010 T. 8634/11178; 07.07.2010 T. 5719/8618; 07.07.2010 T. 3645/278; 20.01.2010 T. 3465/278; 16.04.2007 T. 1634/3911 (www.e-uyar.com) – Aynı doğrultuda: 19. HD. 06.12.1993 T. 8319/4038 (YAVUZ, N. age., s: 286); 19. HD. 10.02.2006 T. 6713/1244 (ÇAVDAR, S. İtirazın İptali, Borçtan Kurtulma, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 2007, s: 835 vd.)

¹³¹⁹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 16; 206 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290 – TANERİ, G. age., s: 22 – CEYLAN, N. Kambiyo Senedine Dayalı Olarak Açılan Menfi Tespit Davası, 2022, s: 165 vd. – KURU, B. age., s: 187 – TÜRK, A. age., s: 158 vd. – MUŞUL, T. age., s: 92; 145 vd. – YAVUZ, N. age., s: 286

¹³²⁰ Bknz: 19. HD. 22.02.2012 T. 10933/2657; 23.06.2011 T. 11877/6797; 16.12.2010 T. 4415/14431; 1.12.2010 T. 4798/13625; 26.10.2010 T. 1816/11995; 20.09.2010 T. 422/9992; 03.06.2010 T. 9642/6934; 11.05.2010 T. 8505/5852; 10.05.2010 T. 9911/5684; 24.02.2010 T. 4642/1876; 16.03.2007 T. 10723/2652; 16.10.2006 T. 3539/9825; 20.06.2005 T. 3374/6850 vb. (www.e-uyar.com) – Aynı doğrultuda: 19. HD. 29.05.2001 T. 133/4147 (YAVUZ, N. age., s: 441 vd.); 19. HD. 02.03.2001 T. 7246/1674 (YAVUZ, N. age., s: 678 vd.) – 30.03.2004 T. 5431/3608 (ÇAVDAR, S. age., s: 838 vd.)

¹³²¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 16; 357 – TANERİ, G. age., s: 22 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku'nda Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası, 2003, s: 15

¹³²² Bknz: 19. HD. 29.05.2014 T. 6238/10025; 27.03.2014 T. 1771/6020; 6.03.2014 T. 7136/4464; 29.01.2014 T. 15852/2180; 28.06.2012 T. 3643/10778; 6.06.2012 T. 1981/9625; 21.05.2012 T. 1927/8557; 16.05.2012 T. 2103/8281 vb. (www.e-uyar.com); Aynı doğrultuda: 19. HD. 19.01.2004 T. 9312/178 (ÇAVDAR, S. age., s: 836) –; 19. HD. 20.04.2004 T. 2042/4597 (ÇAVDAR, S. age., s: 842 vd.); 05.04.2002 T. 8102/2565 (YAVUZ, N. age., s: 529)

¹³²³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 16; 318 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1305 vd.; 1341 vd. – TÜRK, A. age., 140 vd.

¹³²⁴ Bknz: 19. HD. 10.06.2014 T. 8019/10774; 20.05.2014 T. 12506/9484; 13.05.2014 T. 11786/9065; 21.01.2014 T. 18024/1571; 13.01.2014 T. 16400/1008; HGK. 9.10.2013 T. 19-1119/1459 vb. (www.e-uyar.com); Aynı doğrultuda: 19.HD. 22.10.1993 T. 6984/6910 (YAVUZ, N. age., s: 283)

¹³²⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 16; 354 vd.; 365 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1318 – CEYLAN, N. age., s: 165 vd. – TANERİ, G. age., s: 22 – TÜRK, A. age., s: 147, 149 – YAVUZ, N. age., s: 283

¹³²⁶ Bknz: 19. HD. 24.06.2014 T. 8023/11666; 30.09.2013 T. 10698/14990; 28.01.2010 T. 2963/707; 25.01.2010 T. 3184/509; 11. HD. 23.02.1981 T. 915/771; 11. HD. 11.06.1990 T. 3436/4655 (www.e-uyar.com); Aynı doğrultuda: 19. HD. 03.03.2003 T. 4632/1661 (YAVUZ, VN. age., s: 525 vd.)

¹³²⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 16; 126 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290 – TÜRK, A. age., s: 87 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, s: 186 – MUŞUL, T. age., s: 93 – YAVUZ, N. age., s: 525 vd.

- ✓✓ Karşılıksız (bedelsiz) olduğunu, ^{1328 1329}
- ✓✓ Hatır senedi (muvazaalı) olduğunu, ^{1330 1331}
- ✓✓ Hata sonucu düzenlendiğini, ^{1332 1333}
- ✓✓ Mücbir sebep sonucu düzenlendiğini, ^{1334 1335}
- ✓✓ Hile sonucu düzenlendiğini, ^{1336 1337}
- ✓✓ İkra (tehdit, korkutma) sonucu düzenlendiğini, ^{1338 1339 1340}

¹³²⁸ Bknz: 19. HD. 13.02.2012 T. 6435/2012, 01.02.2012 T. 7936/1319; 05.05.2011 T. 12830/6197; HGK. 05.12.2007 T. 11-934/945; 05.07.2007 T. 1081/7115; HGK. 12.10.2005 T. 19-488/567 (www.e-uyar.com)

¹³²⁹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 16; 126 vd. – UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1286 vd. - TANERİ, G. age., s: 22 – CEYLAN, N. age., s: 165 vd.

¹³³⁰ Bknz: 19. HD. 23.01.2012 T. 6836/637; 14.09.2010 T. 2759/9687; 05.04.2010 T. 5625/3876; 17.06.2010 T. 600/7719 (www.e-uyar.com); Aynı doğrultuda: 19. HD. 10.03.2004 T. 4721/2522 (ÇAVDAR, S. age., s: 836 vd.; 19.HD. 07.06.2004 T. 11533/6852 (ÇAVDAR, S. age., s: 839 vd.))

¹³³¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 16; 130; 229 vd. – UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1286 vd. - TÜRK, A. age., s: 164 – KURU, B. age., s: 187 – TANERİ, G. age., s: 22

¹³³² Bknz: 19. HD. 11.02.2010 T. 6755/1295; 16.03.2007 T. 10714/2649; 4. HD. 13.01.1978 T. 12924/304 (www.e-uyar.com)

¹³³³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 16; 126; 267 – UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290 - TÜRK, A. age., s: 92 vd.; 163 vd. – KURU, B. age., s: 186 – MUŞUL, T. age., s: 93 - YAVUZ, N. age., s: 30

¹³³⁴ Bknz: 19. HD. 25.10.2002 T. 4558/6953 (www.e-uyar.com)

¹³³⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17

¹³³⁶ Bknz: 19. HD. 24.06.2014 T. 8023/11666; 02.02.2012 T. 15557/1403; 31.01.2012 T. 7012/1180; 30.06.2011 T. 14029/8829; 14.04.2010 T. 6783/4403; 11.02.2010 T. 6755/1295; 12.10.2009 T. 12154/9165; 16.03.2007 T. 10714/2649 (www.e-uyar.com)

¹³³⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17; 126; 368 vd. – TÜRK, A. age., s: 92 vd. 163 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, s: 186 - MUŞUL, T. age., s: 93 - YAVUZ, N. age., s: 30

¹³³⁸ Bknz: 19. HD. 05.06.2014 T. 13475/10569; 30.09.2013 T. 10698/14990; 19.04.2012 T. 25/6728; 13.02.2012 T. 6592/2023; 07.12.2010 T. 3407/13909; 23.11.2010 T. 12450/13146; 14.04.2010 T. 6454/4413; 10.02.2010 T. 6354/1217; 11.02.2010 T. 6755/1295; 10.02.2010 T. 4891/1285; 09.02.2010 T. 3038/1194; 27.06.2007 T. 2238/6806; 16.03.2007 T. 10714/2649; 17. HD. 07.04.2008 T. 92/1756; 19. HD. 01.10.1999 T. 2898/5464; 4. HD. 13.01.1978 T. 12924/304 (www.e-uyar.com); Aynı doğrultuda: 19. HD. 14.07.2006 T. 227/7654 (ÇAVDAR, S. age., s: 969)

¹³³⁹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17; 126; 313 vd. – UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290, 1301 vd. - TÜRK, A. age., s: 92 vd.; 160; 163 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, s: 186 - MUŞUL, T. age., s: 93 vd. - YAVUZ, N. age., s: 30

¹³⁴⁰ “Korkutma; kişinin kendisi veya yakınlarının kişilik yahut malvarlıklarının yakın ve ciddi bir tehlikeye uğrayacağından bahisle, sözleşme kurmaya yönelik irade beyanının açıklattırılmasıdır. Korkutma hali; maddi-mutlak cebir ve manevi cebir olarak ikiye ayrılır. Doktrinde; korkutma sonucunda imzanın zorla atırılması (maddi cebir) halinin oluşması durumunda, borçluya isnat edilecek hiçbir durum olmadığı için bunun mutlak def’i olduğu, buna karşın; zorla attırma haline varmayıp manevi cebir altında atılan imza halinde ise hata ve hile gibi sakatta olsa açıklanmış bir iradenin mevcudiyeti dolayısıyla nispi def’i olduğu ileri sürülmektedir. Yargıtay ise; korkutmaya dayanan irade bozukluğunu, hiçbir ayırım yapmadan mutlak def’ilerden saymaktadır...” (CEYLAN, N. age., s: 176) – “Korkutma durumunda sakatlık; iradenin oluşumu aşamasındadır. Yoksa, irade ile beyan arasında bir uyumsuzluk yoktur. Korkutma nedeniyle sözleşmenin iptal edilebilmesi için birinci

√√ *Gabin sonucu düzenlendiğini,* ^{1341 1342}

√√ «*Şirket (kooperatif) adına senedi düzenlenmiş olan kişinin tek başına senet düzenleme yetkisinin bulunmadığını*» ^{1343 1344}

√√ «*Satın alınan malın ayıplı çıktığını ileri sürerek, bu mal karşılığında verilmiş olan senedin geçersiz kaldığını*» ^{1345 1346}

√√ «*İhtiyati haciz sırasındaki borcu kabul beyanının ‘manevi cebir’ altında yapıldığını, bu nedenle geçersiz olduğunu*» ^{1347 1348}

√√ «*Cezai şart karşılığında düzenlenmiş olduğunu*» ^{1349 1350}

√√ «*İrade fesadı nedeniyle geçersiz olduğunu*» ^{1351 1352}

√√ «*Kumar ve bahis borcu karşılığı düzenlenmiş olması nedeniyle geçersiz olduğunu*» ^{1353 1354}

√√ «*Ahlâk ve adaba aykırılık nedeniyle geçersiz olduğunu*» ^{1355 1356}

koşul; korkutmanın hukuka aykırı bir nitelik taşımasıdır. İkinci koşul ise korkutmanın ciddi olmasıdır. Korkutmada ileri sürülen tehlike karşı tarafın veya yakınlarının malına, vücut bütünlüklerine, şeref, haysiyet ve sır alanı gibi kişilik haklarına yönelebilir. Son koşul ise, korku yaratan eylem ile sözleşmenin yapılması arasında uygun nedensellik bağı bulunmasıdır...” (TÜRK, A. age., s: 95)

¹³⁴¹ Bknz: 19. HD. 17.12.2009 T. 11154/11965; 14.07.2005 T. 4985/7980; 22.10.2007 T. 3638/9061; 24.09.2007 T. 4862/8033; 09.07.2004 T. 11504/8245; 06.05.2004 T. 6396/5236; 09.02.2004 T. 4611/900 (www.e-uyar.com)

¹³⁴² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17 – TÜRK, A. age., s: 96 vd.

¹³⁴³ Bknz: 19. HD. 26.05.2014 T. 5790/9812; 08.04.2012 T. 12558/6569; 16.04.2012 T. 15319/6448; 09.02.2012 T. 9259/1805; 11.11.2010 T. 3982/12894 vb. (www.e-uyar.com)

¹³⁴⁴ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17; 126

¹³⁴⁵ Bknz: 19. HD. 15.05.2014 T. 5631/9295; 14.03.2012 T. 11463/4054; 16.02.2012 T. 9778/2319; 03.11.2011 T. 11367/13780; 15.09.2010 T. 2797/9767; 10.02.2010 T. 13021/1274 vb. (www.e-uyar.com)

¹³⁴⁶ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1312 vd., 1345 vd.

¹³⁴⁷ Bknz: 19. HD. 21.05.2014 T. 5481/9552; 23.01.2014 T. 15581/1855; 01.12.2011 T. 4784/15080; 30.09.2010 T. 1151/10474; 11.02.2010 T. 3697/1383 vb. (www.e-uyar.com)

¹³⁴⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17

¹³⁴⁹ Bknz: 19. HD. 21.01.2014 T. 17389/1600; HGK. 27.03.2013 T. 13-821/409 (www.e-uyar.com)

¹³⁵⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1310 vd. - TANERİ, G. age., s: 22

¹³⁵¹ Bknz: 19. HD. 14.03.2012 T. 12533/4673 (www.e-uyar.com)

¹³⁵² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290, 1301 vd., 1325 vd., 1338 vd. - CEYLAN, N. age., s: 165 vd.

¹³⁵³ Bknz: 19. HD. 06.02.2012 T. 5852/1591; 13. HD. 28.09.1998 T. 6023/7127; 11. HD. 22.01.1998 T. 10462/253 (www.e-uyar.com); Aynı doğrultuda: 19. HD. 09.05.2006 T. 2181/5137 (YAVUZ, N. age., s: 296 VD.)

¹³⁵⁴ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 17; 126 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290 - TANERİ, G. age., s: 22 - TÜRK, A. age., s: 85 - YAVUZ, N. age., s: 296 vd.)

¹³⁵⁵ Bknz: 19. HD. 23.05.2012 T. 1229/8726; 11. HD. 26.06.1990 T. 4968/5149; 12.05.1988 T. 3880/3251; 13.05.1986 T. 2584/2899; 20.10.1987 T. 3221/5503; HGK. 05.03.1986 T. 11-832/199; 13.03.1984 T. 1486/1428; 31.05.1982 T. 2731/2633 (www.e-uyar.com)

¹³⁵⁶ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 18 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290, 1339 vd. - YAVUZ, N. age., s:165

√√ «Başlık parası olarak verildiğini»^{1357 1358}

√√ “Hava parası olarak düzenlendiğini”¹³⁵⁹

√√ “Ehliyetsizlik nedeniyle sebebin iptali gerektiğini”^{1360 1361}

√√ “Senedi düzenleyenin temsil yetkisi bulunmaması nedeniyle senedin iptali gerektiğini”¹³⁶²

√√ “Medeni Kanun’un 23. maddesi gereğince hukuka aykırı olması nedeniyle senedin iptali gerektiğini”¹³⁶³

√√ “İhaleye katılmayı önlemek amacıyla düzenlenmiş olması nedeniyle senedin geçersiz olduğunu”^{1364 1365}

√√ “Kaçırılan kızın evlenmesine rıza göstermesi için verilmiş olması nedeniyle senedin geçersiz olduğunu (TBK.m. 27)”^{1366 1367}

√√ “İbra nedeniyle borçlu bulunulmadığını”^{1368 1369}

√√ “Takas nedeniyle borçlu bulunulmadığını”^{1370 1371}

√√ “Alacağın muaccel olmaması veya borçluya alacaklı tarafından süre verilmiş olması nedeniyle borçlu olunmadığını”¹³⁷²

√√ “Kambiyo senedinin zamanaşımına uğramış olduğunu”¹³⁷³

√√ “Senedin rıza hilafına elden çıkmış olmasını”¹³⁷⁴

bildirerek «olumsuz tespit davası» açabilir.

¹³⁵⁷ Bknz: 19. HD. 01.02.2012 T. 7658/1294 (www.e-uyar.com)

¹³⁵⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 18; 316 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1339 vd. -TANERİ, G. age., s: 22

¹³⁵⁹ TÜRK, A. age., s: 84, 85

¹³⁶⁰ TÜRK, A. age., s: 154 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 340 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290, 1311 vd. - YAVUZ, N. age., s: 525

¹³⁶¹ Bknz: 19. HD. 03.03.2003 T. 4632/1661 (YAVUZ, N. age., s: 525 vd.)

¹³⁶² TÜRK, A. age., s: 155 vd. – CEYLAN, N. age. s: 165 vd. – TANERİ, G. age., s: 22 vd.

¹³⁶³ TÜRK, A. age., s: 82 vd.

¹³⁶⁴ Bknz: 11. HD. 18.01.1984 T. 5698/109 (www.e-uyar.com)

¹³⁶⁵ TÜRK, A. age., s: 85

¹³⁶⁶ Bknz: 11. HD. 11.10.1982 T. 3928/3819 (www.e-uyar.com)

¹³⁶⁷ TÜRK, A. age., s: 85 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 126

¹³⁶⁸ HGK. 30.06.2004 T. 9-380/401 (www.e-uyar.com)

¹³⁶⁹ TÜRK, A. age., s: 99 vd.

¹³⁷⁰ Bknz: 11. HD. 24.11.1975 T. 5197/6702 (www.e-uyar.com)

¹³⁷¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları., s: 126 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, s: 187 – TÜRK, A. age., s: 100 vd. - MUŞUL, T. age., s: 144 - YAVUZ, N. age., s: 31

¹³⁷² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 126 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290 - TÜRK, A. age., s: 102 vd.

¹³⁷³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 126 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s:1291 - TÜRK, A. age., s: 147 - CEYLAN, N. age., s: 165 vd.

¹³⁷⁴ TÜRK, A. age., s: 161 vd. – CEYLAN, N. age., s: 65 vd.

√ İpoteğin iptali (terkini, fekki) talebiyle açılan davanın menfi tespit davası olduğunu^{1375 1376}

√ Satın alınan malın ayıplı çıkmış olması halinde bu mal karşılığında verilmiş olan senedin geçersizliğinin tespiti için menfi tespit davası açılabilceği¹³⁷⁷

√ Senedin kaybolduğu ya da çalındığı iddiasıyla menfi tespit davası açılabilceği¹³⁷⁸

√ İhtiyati haciz sırasındaki borcu kabul beyanının manevi cebir altında yapılmış sayılacağı, bu nedenle geçersiz olacağından bu konuda menfi tespit davası açılabilceği¹³⁷⁹

√ Yasal süresi içinde bankaya ibraz edilmeyen çeklerin geçersizliği hakkında menfi tespit davası açılabilceği¹³⁸⁰

√ İİK.m. 89 uyarınca gönderilen haciz ihbarnameleri üzerine menfi tespit davası açılabilceği¹³⁸¹

√ Resmi şekilde yapılmadığı için geçerli olmayan tapulu taşınmazlara ilişkin satışlarda, satış bedeli olarak düzenlenen senetlerin geçersizliği ile ilgili olarak menfi tespit davası açılabilceği¹³⁸²

√ Ahlaka, adaba ve kamu düzenine aykırılık iddiası ile ilgili olarak menfi tespit davası açılabilceği¹³⁸³

√ Nafaka borcunun bulunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılabilceği¹³⁸⁴

√ Kefil olan davacının sorumluluğunun sözleşme süresi ile sınırlı olduğunun tespiti için menfi tespit davası açılabilceği^{1385 1386}

belirtilmiştir...

¹³⁷⁵ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku., s: 187 – TÜRK, A. age., s: 180 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları., s: 135; 219 – MUŞUL, T. age., s: 93; 135 vd.

¹³⁷⁶ Bknz: 19. HD. 19.01.2006 T. 3260/173 (ÇAVDAR, S. age., s: 925 vd.)

¹³⁷⁷ TANERİ, G. age., s: 22 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 343 vd.

¹³⁷⁸ TANERİ, G. age., s: 22 vd.

¹³⁷⁹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 137

¹³⁸⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 316 - UYAR, T./ UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1303

¹³⁸¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 331 vd. - UYAR, T./ UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1308 - YAVUZ, N. age., s: 372 vd.; 378; 426; 438 vd.; 442 vd. – ÇAVDAR, S. age., s : 853 vd.

¹³⁸² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 363 vd. - UYAR, T./ UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s:1312, 1321 vd.

¹³⁸³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları , s: 384 vd. - UYAR, T./ UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:1, s: 1290, 1303 vd., 1339 vd.

¹³⁸⁴ YAVUZ, N. age., s: 458 vd.; 464 vd.

¹³⁸⁵ Bknz: 3. HD. 01.03.2001 T. 1477/2000 (YAVUZ, N. age., s: 579 vd.)

¹³⁸⁶ YAVUZ, N. age., s: 579 vd.

III-Bir davada hüküm verilmesi, başka bir davada incelenmekte ve kesin olarak karara bağlanacak olan hukukî ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise, mahkeme o davanın sonuçlanmasını beklemek üzere yargılamayı erteleyebilir, başka bir deyişle, o davanın sonuçlanmasını kendi bakmakta olduğu dava için *bekletici sorun* yapabilir (HMK.m. 165/I)¹³⁸⁷ Yasalarda (örneğin; Anayasa mad. 151; Uy. Mah. K. mad. 19/1; İİK. mad. 68/IV vb.) açıkça öngörülmüş olan *bekletici sorun* halleri dışında, bir sorunu *bekletici sorun* yapmak mahkeme için zorunlu olmayıp ihtiyaridir. Mahkeme takdir hakkını kullanarak bir sorunu «*bekletici sorun*» yapıp o sorunun diğer mahkemede çözümlenmesini bekleyeceği gibi, o sorunu «ön sorun» olarak kendisi de inceleyebilir.¹³⁸⁸

Bazı durumlarda hakim *‘bekletici sorun’* yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumlar dışında ise hakim bir sorunun *‘bekletici sorun’* yapma konusunda takdir hakkı bulunmaktadır.¹³⁸⁹ Hakim *‘bekletici sorun’* yapma zorunluluğunun mutlaka kanun tarafından açıkça öngörülmüş olması gerekir...¹³⁹⁰ Zorunlu *‘bekletici sorun’* halleri dışında, hukukumuzda *bekletici sorun* yapmak ihtiyaridir.¹³⁹¹

Hukuk mahkemesinde görülmekte olan bir dava (hukuk davası) ile ceza mahkemesinde görülmekte olan bir dava (ceza davası) arasında bağlantı varsa, hukuk mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını (hukuk davası gibi) *bekletici sorun* yapabilir. Fakat bu halde hukuk mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını mutlaka *‘bekletici sorun’* yapmak zorunda değildir. Hukuk mahkemesindeki tahkikat (ceza davasına oranla) daha ileri bir aşamada ise, hukuk mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını beklemeden davaya devam eder. Buna karşılık ceza mahkemesindeki tahkikat (hukuk davasına oranla) daha ileri bir aşamada ise ve ceza davasında verilecek kararın hukuk mahkemesini bağlaması ihtimali varsa, hukuk mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını (hukuk davası için) *bekletici sorun* yapmalıdır.¹³⁹²

Borçlu, hukuk mahkemesinde “*takip dayanağı belgenin sahte olduğu*” iddiasıyla ‘*menfi tespit davası*’ açabilir. Bu durumda ceza mahkemesinin vereceği karar, hukuk mahkemesini bağlayacağından (hukuk mahkemesinde ‘*kesin delil*’ teşkil edeceğinden, sahtelik (menfi tespit) davasına bakan hukuk mahkemesinin, ceza mahkemesindeki sahtecilik davasının sonuçlanmasını beklemesi, “*bekletici sorun*” yapması gerekir.¹³⁹³

Hukuk ve ceza davalarının konuları, tarafları ve amaçları farklı olduğundan, ceza mahkemesi kararı da hukuk mahkemesi (davası) için kural olarak ‘*kesin hüküm*’ teşkil etmez. Bu kuralın bir istisnası vardır: Ceza mahkemesi bir senedin sahte olduğunu tespit ederek *sahtecilik suçunu* (TCK.m. 197-212) işleyeni cezaya mahkum ederse, bu

¹³⁸⁷ KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:III, 2001, s:3207 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, s: 477

¹³⁸⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 861 vd.- UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:2, s: 1456 vd.

¹³⁸⁹ ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T. Medeni Usul Hukuku, 7. Baskı, 2021, s: 524 vd.

¹³⁹⁰ TANRIVER, S. Medeni Usul Hukuku, C: 1, 2016, s: 720

¹³⁹¹ ÖZEKES, M.;PEKCANİTEZ, Usul, C:II, 15. Bası, s: 1414 vd.

¹³⁹² ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T./HANAĞASI, E. Medeni Usul Hukuku, 8. Baskı, 2022, s: 552

¹³⁹³ KURU, B. Menfi Tespit ve İstirdat Davası, s: 22

karar hukuk mahkemesinde ‘*kesin hüküm*’ teşkil eder. Yani, artık hukuk mahkemesinde o senet için *sahtecilik davası* açılmaz.

Buna karşılık, sahtecilik davasına bakan ceza mahkemesi sanığın beraatine karar verirse, bu *beraat kararı* hukuk mahkemesinde (kural olarak) kesin hüküm teşkil etmez; yani, hukuk mahkemesinin senedin sahteliğini incelemesini engellemez (HMK.m. 214/2).¹³⁹⁴

“*Sahtelik iddiası*”na dayalı hukuk davalarında, ceza mahkemesinde görülmekte olan sahtecilik davasının sonucu beklenir.¹³⁹⁵

Hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinin verdiği ‘*mahkumiyet kararı*’ ve oradaki ‘*maddi vaka tespitleri*’ ile bağlıdır (TBK.m. 74).¹³⁹⁶ Ancak; TBK.m. 39 uyarınca ‘*yanılma*’ (TBK.m. 30 vd.) veya ‘*aldatma*’ (TBK.m. 36) ve ‘*korkutma*’ (TBK.m. 37 vd.) sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği tarihten ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse sözleşmeyi onamış sayılacağından, borçlu bu maddede öngörülen **bir yıldan sonra** ‘*Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunur*’ ve/veya ‘*menfi tespit davası açarsa*’, bu şikayet üzerine ceza mahkemesince alacaklı hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olsa dahi, bu karar, menfi tespit davasına bakan hukuk mahkemesini bağlamaz. Hukuk mahkemesince bu durumda “*açılan menfi tespit davasının süre aşımı nedeniyle reddine*” karar verilmesi gerekir. Çünkü, TBK.m. 39’daki ‘bir yıllık süre’ “*hak düşürücü süre*”dir...¹³⁹⁷

Türk hukukunda kural olarak ‘*bekletici sorun*’ yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu husus mahkemenin taktirindedir.¹³⁹⁸

Bir sorunun ‘*bekletici sorun*’ sayılması, yasa tarafından öngörülmüşse, mahkeme bu tür sorunu kendisi çözümleyemez.¹³⁹⁹

U y g u l a m a d a; *sahtecilik, dolandırıcılık, bedelsiz kalmış senedi/çeki kullanma, nitelikli dolandırıcılık, zorla ve tehditle senet imzalatma, ikrah ve tehditle senet düzenleme, güveni kötüye kullanma* s u ç l a r ı ile ilgili ceza davalarının sonuçları hukuk mahkemelerinde açılmış olan menfi tespit davalarında (İİK.m. 72) “*bekletici sorun*” yapılmaktadır.¹⁴⁰⁰

Yüksek mahkeme “*bekletici sorun*” yapılmasını istediği konularla ilgili olarak;

√ “*Ceza yargılaması sonunda tesis edilecek hüküm ile ‘davalının bedelsiz senedi kullandığı iddiasına yönelik bir maddi vak’a tespiti yer aldığı taktirde’ bu maddi olgunun tespiti hukuk hakimini bağlayacağından, hukuk mahkemesince ceza davasının sonucunun beklenilmesi, bundan sonra maddi olguların nasıl gerçekleştiğinin*

¹³⁹⁴ MUŞUL, T. age., s: 166 vd.

¹³⁹⁵ YILMAZ, E. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C: 3, 4. Baskı, s: 3214

¹³⁹⁶ YILMAZ, E. age., C:3, s: 3259

¹³⁹⁷ Bknz: Yuk. dipn. 18

¹³⁹⁸ PEKCANİTEZ, H. Medeni Usul Hukuku, 2000, s: 280

¹³⁹⁹ ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin Medeni Usul Hukuku El Kitabı, 4. Baskı, 2019, s: 525

¹⁴⁰⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 832 vd.

saptanması, tarafların talepleri de gözetilerek uyumsuzluğun medeni hukuk kurallarına göre çözümlenmesi gerekeceğini”¹⁴⁰¹

√ “Dosya kapsamında bulunan davacı şirketin ve katılan davalıların sanık sıfatıyla resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan yapılan yargılamada verilen karar örneğinden; ‘dava konusu bono nedeniyle davalı-sanıkların resmi belgede sahtecilik suçundan oybirliği ile cezalandırılmalarına, dolandırıcılık suçundan oy çokluğu ile cezalandırılmalarına’ hükmedildiği, ancak kararın henüz kesinleşmediği görülmüş olup, 818 sy. BK’nun 53. (yeni TBK.’nun 74.) maddesi gereği ceza hakimisi tarafından tespit edilen maddi vakta, hukuk hakimini bağlayacağından, mahkemece anılan ceza dosyasının sonucunun kesinleşmesinin beklenilmesi gerekeceğini”¹⁴⁰²

√ “Dava konusu senetle ilgili olarak davalının yargılandığı ceza davasında sahtecilik ve bedelsiz çeki kullanmak suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, ancak verilen kararın temyiz edilmesi nedeniyle dosyanın halen Yargıtay’da olduğu dosya içeriğinden anlaşılmakta olup, ceza mahkemesince verilecek maddi olayı saptayan kararların hukuk hakimini bağlayacağı gözetilerek, sözü edilen ceza mahkemesi kararının kesinleşmesi beklenerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”¹⁴⁰³

√ “Davacının, davaya konu kambiyo senedindeki imzayı inkar etmiş olduğu davada, mahkemece hükme esas alınan imza incelemesi raporları, davalının resmi belgede sahtecilik suçundan yargılandığı ceza ve icra hukuk mahkemesindeki dava dosyalarından aldırılmış raporlar, ceza mahkemesi kararının temyiz incelemesinde olup, henüz kesinleşmediği dosya kapsamından anlaşıldığı gibi, icra mahkemesi kararları da takip hukuku yönünden bağlayıcı olup, maddi hukuk anlamında kesin hüküm teşkil etmemekte olduğundan, mahkemece, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesi beklenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”¹⁴⁰⁴

√ “Davaya konu bonoyla ilgili olarak davacı yanın şikayeti üzerine davalı şirket yetkilisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması üzerine yapılan yargılama kapsamında, ceza tahkikatı sırasında, biri hazırlık tahkikatında diğeri ise ceza davasının yargılaması sırasında olmak üzere iki kez imza incelemesi yaptırıldığı ve bu incelemeler sonucunda alınan raporların birbirine aykırı sonuçlar içerdiği, ceza mahkemesinin beraat kararları hukuk hakimini bağlamaz ise de, maddi vakayı saptayan kararları hukuk hakimini bağlayacağından, somut olayda ceza mahkemesi kararının kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılması; kesinleşmemiş ise kesinleşmesinin beklenmesi veya mahkemece yeniden imza incelemesi yaptırılması gerekeceğini”¹⁴⁰⁵

√ “Mahkemece, BK. 53 ‘Hakim, kusur olup olmadığına yahut haksız fiilin failinin temyiz kudretine haciz bulup bulunmadığına karar vermek için ceza hukukunun mesuliyete dair hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza mahkemesinden verilen beraat kararıyla da mukayyet değildir...’ maddesi (yeni Türk Borçlar Kanunu m. 74) kapsamında, ceza davasında saptanacak maddi olaylar, hukuk hakimini bağlayacağından

¹⁴⁰¹ Bknz: HGK. 21.03.2019 T. 19-1635/333 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁰² Bknz: 19. HD. 28.05.2014 T. 13007/9934 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁰³ Bknz: 19. HD. 22.05.2014 T. 6221/9708 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁰⁴ Bknz: 19. HD. 15.04.2014 T. 4451/7311 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁰⁵ Bknz: 19. HD. 09.04.2014 T. 4560/6809 (www.e-uyar.com)

ve bu bağlamda belirtilen bu ceza davasında yapılan yargılama sonucunda verilecek karar, menfi tespit davasının neticesini etkileyeceğinden, dava konusu çekle ilgili ceza davasının kesinleşmesinin beklenmesi gerekeceğini¹⁴⁰⁶

√ “Davalı hakkında davaya konu bonoya ilişkin olarak resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı açılan davada verilen kararın temyiz edilmiş olması nedeniyle dosyanın halen Yargıtay’da olduğu ve temyiz incelemesinin sonuçlanmadığı dosya içeriğinden anlaşılmakta olduğu, bu durumda ceza mahkemesinin olası bir mahkumiyet kararının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 74’üncü maddesi uyarınca hukuk hâkimini bağlayacağı gözetilerek, söz konusu ceza davasının sonucunun Hukuk Muhakemeleri Kanunun 165/1 hükmü uyarınca bekletici mesele yapılması ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi gerekeceğini¹⁴⁰⁷

√ “İcra takibine konu davacının keşidecisi, davalının lehtarı olduğu bonodaki borçlu imzasının sahte olduğu, davacının imzasının taklit edilerek atıldığı, davacının bir anlık hatası sonucu veya hile ile arsa alım satımı sırasında dava dışı şahıs tarafından alınan bono nedeniyle davalıya borçlu olmadığı iddiasıyla açılan menfi tespit istemine ilişkin davada, uyuşmazlık konusu bono hakkında ceza davası açıldığından, ceza davasının sonucu beklenilmeden karar verilemeyeceğini¹⁴⁰⁸

√ “Dava konusu bonodaki imzanın bono borçluları olan davacıların bilgisi ve rızası dışında tahrif edildiğinin anlaşıldığı menfi tespit davasının açılan ceza davasının kesinleşmemesi sebebiyle bekletici mesele yapılması gerekeceğini¹⁴⁰⁹

√ “Hukuk hakimi ceza davasında verilecek mahkumiyet kararı ile bağlı olup, be-
raat kararı verilmesi halinde ise ceza hakiminin sabit kabul ettiği olgularla bağlı ol-
duğu, bu nedenle davalı hakkında sahtecilikle ilgili açılan ceza davasının bekletici me-
sele yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini¹⁴¹⁰

√ “Davalı aleyhine sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından açılan dava bulun-
duğu ve halen derdest olduğundan; TBK’nun 74. maddesi gereğince ceza davasının
sonucunun beklenilmesinin gerekeceğini¹⁴¹¹

√ “Davalının resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine
karar verildiği dosya içerisinde mevcut ceza mahkemesi kararından anlaşıldığından,
mahkemece B.K. ’nun 53. (yeni TBK. ’nun 74.) maddesi gözetilerek ceza kararının ke-
sinleşmesi beklenerek uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekeceğini¹⁴¹²

√ “Sahtecilik mutlak defilerden olduğundan herkese karşı ileri sürülebilir. Ceza
mahkemesinin maddi vakıayı saptayan kesinleşmiş kararları BK’nun 53. (TBK. ’nun
74.) maddesi uyarınca hukuk hakimini bağlayacağından mahkemece davaya konu se-
netle ilgili ceza davasının sonucu beklenerek varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir

¹⁴⁰⁶ Bknz: 19. HD. 02.04.2014 T. 3686/6441 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁰⁷ Bknz: 19. HD. 01.04.2014 T. 1545/6186 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁰⁸ Bknz: 19. HD. 12.03.2014 T. 7353/4725 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁰⁹ Bknz: 19. HD. 07.01.2014 T. 18126/678 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹⁰ Bknz: 6. HD. 16.01.2014 T. 15801/354 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹¹ Bknz: 19. HD. 02.12.2013 T. 3440/19125; 02.12.2013 T. 15556/19141 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹² Bknz: 19. HD. 05.03.2012 T. 10512/3394 (www.e-uyar.com)

karar verilmesi gerekirken ceza davasının sonucunun beklenmesine gerek bulunmadığı gerekçesi ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olmasının doğru görülmeceğini”¹⁴¹³

√ “BK’nun 53. (yeni TBK’nun 74.) maddesi uyarınca ceza mahkemesince saptanan maddi vakıalar hukuk hakimini de bağlayacağından mahkemece davacının müşteki olduğu ceza mahkemesinde ‘dolandırıcılık ve sahtecilik’ suçundan açılan dava sonucunun beklenilerek tüm delillerin birlikte değerlendirilip bir karar verilmesi gerekeceğini”¹⁴¹⁴

√ “Davalılar aleyhinde resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından açılan davaların sonuçlarına uygun karar verilmesi gerekeceğini”¹⁴¹⁵

√ “Davalı aleyhine ceza mahkemesinde açıldığı bildirilen ‘dolandırıcılık suçu’ ile ilgili ceza davası sonucunun bekletici mesele yapılarak, tüm sonuçların birlikte değerlendirilip sonuca gidilmesi gerekeceğini”¹⁴¹⁶

√ “Davacının şikayeti üzerine, davalı hakkında açılmış olan nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin ceza davasının sonucunun -ceza mahkemesinin olası mahkumiyet kararı, TBK’nun 74. maddesi uyarınca hukuk hakimini bağlayacağından- HMK’nun 165. maddesine göre ‘bekletici mesele’ yapılması gerekeceğini”¹⁴¹⁷

√ “İmza inkarına dayalı menfi tespit davasında bonolardaki imzanın davacının eli ürünü olup olmadığı konusunda hukuk ya da ceza mahkemesi tarafından alınmış bir rapor olmadan savcılık aşamasında alınan yetersiz rapora dayanılarak ve açılan ceza davasının sonucu beklenmeden karar verilmemesi gerekeceğini”¹⁴¹⁸

√ “Taraflar arasındaki menfi tespit davasında, mahkemece dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçunun ceza yargılaması sonunda verilen hükmün kesinleşmesi de beklenerek varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir hüküm kurulmak gerekeceğini”¹⁴¹⁹

√ “TBK. m. 74 uyarınca maddi vakıayı saptayan ceza mahkemesi kararları hukuk hakimini bağlayacağından, ağır ceza mahkemesinde bono hakkında ‘sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık’ iddiası ile açılan davanın sonucu neticelenmeden, görülmekte olan menfi tespit davasında, ağır ceza davasının sonucunun, hüküm kurmak için beklenmesinin gerekeceğini”¹⁴²⁰

√ “Uyuşmazlık konusu bono nedeniyle davalı Ö.A. hakkında bedelsiz senedi kullanma ve dolandırıcılık suçundan dolayı dava açıldığı ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabulüyle sanık hakkında kovuşturmaya başlanmasına karar verildiği, bu durumda hukuk mahkemesi tarafından ceza davasının sonucunun

¹⁴¹³ Bknz: 19. HD. 24.01.2012 T. 7286/752 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹⁴ Bknz: 19. HD. 23.01.2012 T. 1864/628 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹⁵ Bknz: 19. HD. 13.12.2011 T. 14809/15706 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹⁶ Bknz: 19. HD. 28.11.2011 T. 11908/14797 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹⁷ Bknz: 19. HD. 12.10.2011 T. 3476/12405 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹⁸ Bknz: 19. HD. 09.06.2011 T. 13568/7702 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹⁹ Bknz: 19. HD. 16.03.2011 T. 1426/3360 (www.e-uyar.com)

¹⁴²⁰ Bknz: 19. HD. 07.12.2010 T. 3453/13911 (www.e-uyar.com)

beklenerek tüm delillerin birlikte değerlendirilmek suretiyle karar verilmesinin gerekeceğini”¹⁴²¹

√ “Dava konusu senette lehtar olarak görünen davalı hakkında zorla senetler imzalatmak suçundan davalar açıldığı ve bu davaların derdest olduğu görülmüştür. Davacı da C. Savcılığında vermiş olduğu ifadede ‘senedin kendisinden zorla ve tehditle alındığı’ yönünde ifade vermiştir. Bu durumda mahkemece adı geçen ceza mahkemesindeki devam eden dava dosyaları ile davamızın konusunu oluşturan senedin ilgisinin saptanması halinde ilgili ceza davasının sonucunun beklenip bir karar verilmesi gerekeceğini”¹⁴²²

√ “Senedin sahteliği ile ilgili mahkemece inceleme yapılırken aynı senetle ilgili açılmış ceza davası varsa; BK’nun 53. maddesi (TBK. md. 74) gereği ceza mahkemesindeki davanın sonucunun ve verilecek kararın kesinleşmesinin bekleneneği ve buna göre bir karar verileceğini”¹⁴²³

√ “Dava konusu senetler hakkında ceza mahkemesinde açıldığı bildirilen ‘sah-tecilik suçu’ ile ilgili ceza davası sonucunun, olumsuz tespit davasında ‘bekletici sorun’ yapılması gerektiğini”¹⁴²⁴

√ “Dava konusu senedin ikrah ve tehditle alındığı’ iddiasıyla davalı - alacaklılar hakkında açılmış olan ceza davasının sonucunun, olumsuz tespit davasına bakan mahkemece bekletici mesele yapılması gerekeceğini”¹⁴²⁵

√ “Davalı alacaklı hakkında, davacı - borçlunun şikâyeti üzerine ceza mahkemesinde ‘güveni kötüye kullanma’ suçu ile ilgili ceza davası sonucunun olumsuz tespit davasında bekletici mesele yapılması gerektiğini”¹⁴²⁶

√ “Davada delil olarak dayanan yazılı belgenin ‘zorla alındığı’ iddiasıyla yapılan şikâyet üzerine ceza mahkemesinde açılan davanın sonucunun, olumsuz tespit davasına bakan mahkemece bekletici mesele sayılması gerekeceğini”¹⁴²⁷

√ “Sanık hakkında, asliye ceza mahkemesinde dolandırıcılık suçundan dolayı kamu davası açıldığı anlaşıldığından, BK.m. 53 uyarınca bu davanın sonucunun beklenilmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini”¹⁴²⁸

belirtmiştir...

Buna karşın **yüksek mahkeme**^{1429 1430} “genel hükümler uyarınca açılan menfi tespit davalarının sonucunun, takip hukukuna göre ve basit yargılama usulüne göre

¹⁴²¹ Bknz: 19. HD. 07.07.2010 T. 2112/8587 (www.e-uyar.com)

¹⁴²² Bknz: 19. HD. 12.02.2010 T. 2966/1334 (www.e-uyar.com)

¹⁴²³ Bknz: 19. HD. 28.01.2010 T. 3615/727 (www.e-uyar.com)

¹⁴²⁴ Bknz: 19. HD. 13.09.1996 T. 10034/7762; 11. HD. 12.06.1990 T. 2024/4693 (www.e-uyar.com)

¹⁴²⁵ Bknz: 19. HD. 30.06.1993 T. 5865/4771; 11. HD. 26.05.1987 T. 2834/3499 (www.e-uyar.com)

¹⁴²⁶ Bknz: 19. HD. 28.11.2006 T. 5321/11274; 11. HD. 09.06.1987 T. 2616/3422 (www.e-uyar.com)

¹⁴²⁷ Bknz: 11. HD. 10.02.1987 T. 7366/675 (www.e-uyar.com)

¹⁴²⁸ Bknz: 3. HD. 07.12.2020 T. 10905/11410 (www.e-uyar.com)

¹⁴²⁹ Bknz: 12. HD. 14.09.2015 T. 10540/20832; 12. HD. 19.02.2015 T. 26221/3195; 12. HD. 26.01.2015 T. 27422/1726; 12. HD. 04.07.2006 T. 11878/14654; 12. HD. 16.01.2007 T. 24277/255 (www.e-uyar.com)

¹⁴³⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz Tespit Davaları, s: 844 – MUŞUL, T. age., s: 343

uyuşmazlıkların çözümlendiği kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde bekletici mesele yapılamayacağını” ifade etmiştir...

Fakat; «diğer bir mahkemede açılmış bulunan menfi tespit davası sonucunda ve-rilecek kararın (İİK. mad. 72/IV, V), itirazın iptali davası (İİK. mad. 67) bakımından» bekletici mesele yapılması gerektiği gibi¹⁴³¹ «tasarrufun iptaline karar verilebilmesi için, takip konusu alacağın varlık ve miktarının da kesinleşmesi gerektiğinden, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemenin, olumsuz tespit davasının sonucunu» bekletici mesele yapması isabetli olur.¹⁴³²

IV- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

● Davalı-alacaklı (S. Ç.), davacı-borçlu (A. S.) hakkında dava ve takip konusu 200.000 USD. bedelli 15.10.2020 tanzim tarihli bonoya dayalı olarak 30.09.2021 tarihinde ... İcra Dairesi'nde takipte bulunarak; “200.000 USD. asıl alacak + 600 USD. komisyon = 200.600 USD.’nin fiili ödeme tarihindeki tutarının tahsilini talep etmiştir (Dosya No: 2021/17561).

Takibin kesinleşmesinden sonra borçluya ait ... plakalı araç icra dairesince 587.000 TL.’ye alıcı Sesa Motorlu Araçlar ve Otomotiv İnş. Tic. Ltd. Şt.’ye satılmıştır...

İcra dosyasından başkaca bir tahsilat yapılamamıştır.

● Davacı-borçlu (A. S.) vekili vasıtasıyla ... İcra Hukuk Mahkemesi’nde “yetki itirazlarının kabulü ve takibin ve ödeme emrinin iptali ile yargılama sonuna kadar – bihakkın ya da uygun bir teminat karşılığında- TAKİBİN DURDURULMASINA karar verilmesini” talep etmiştir. (Dosya No: ... İcra Hukuk Mahkemesi 2021/... Esas).

Davalı-alacaklı (S. Ç.) 02.11.2021 tarihli “cevap dilekçesi”nde;

-Davacı borçlunun vekili özetle; ”müvekkili alacaklı tarafından davacı borçluya hile ve tehdit yoluyla dayanak senedin ve sözleşmenin imzalatırılmadığını, davacının iddialarında gerçeklik payı bulunmadığını, dava konusu senedin dayanağı olan 15.10.2020 tarihli SÖZLEŞME’nin davacı borçlu tarafından kendi iradesiyle imzalanmış olduğunu, bu sözleşmede davacı borçlunun müvekkiline olan borcunu kabul ettiğini, herhangi bir baskı ve tehdide maruz kalmadan davacının gerek bu sözleşmeyi ve gerekse dava konusu senedi imzalandığını vs....” bildirerek “açılmış olan davanın reddine ve yaptıkları icra takibinin devamına karar verilmesini” talep etmiştir.

... İcra Hukuk Mahkemesi’nin, davacının “ihtiyati tedbir talebinin reddine” karar vermesi üzerine, bu kararı davacı taraf 26.10.2021 tarihli dilekçesi ile istinaf etmiş, ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi, E: 2022/... sayılı kararıyla 07.02.2022 tarihinde davacının talebini reddetmiştir.

● Davacı-borçlu (A. S.) davalı-alacaklı (S. Ç.) hakkında ... Asliye Ticaret Mahkemesi’ne vekili vasıtasıyla başvurarak “15.10.2020 düzenleme tarihli 200.000 USD. bedelli –davalı alacaklı tarafından. ... İcra Dairesi’nin 2021/... Esas sayılı icra dosyasında takibe konulmuş olan- senedin ikrah ve tehdit altında imzalatılmış olması

¹⁴³¹ Bknz: 13. HD. 18.05.2005 T. 3293/8584 (www.e-uyar.com)

¹⁴³² KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 374

nedeniyle kambiyo senedi niteliğini kaybetmiş olduğundan hükümsüzlüğünün tespitine, senedin iptaline, terditli olarak da bu senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine bihakkin ya da tayin edilecek teminat karşılığında takibin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini” istemiştir.

Davacı vekili “*dava dilekçesi*”nde özetle;

“-Davaya konu senedin (bononun), müvekkili ile davalı arasında 15.10.2020 tarihinde imzalanan sözleşmeye istinaden verildiğini, bu sözleşmenin hukuken geçerli bir sözleşme olmadığını, davalının müvekkiline uyguladığı duygusal şiddet ve tehditler sonucunda müvekkilinin bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldığını, senedin de gayri ahlaki şarta bağlı olduğunu, bu nedenle bu senedin de hükümsüz olduğunu müvekkilinin davalıya herhangi bir borcu bulunmadığını,

-Davacı ile davalının bir dönem duygusal birliktelik yaşadıklarını, müvekkilinin 23 yaşında olduğunu, davalının müvekkilinin iş vereni olarak nüfuz sahibi olduğu bir dönemde davalının zorlaması sonucunda (davalının müvekkilinden 20 yaş kadar büyük olduğunu) her ikisi de bekar olan tarafların birliktelik yaşadıklarını, müvekkilinin iyi eğitim aldığını, iktisat mezunu olduğunu ayrıca Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden yüksek lisansı bulunduğunu, burs ile gittiği İtalya’da eğitim aldığını, tarafların bir süre sonra ayrıldıklarını, ancak davalının kendisi ile görüşmeye devam arzusunda bulunduğunu, müvekkilinin peşini bırakmadığını, zaman zaman müvekkiline mesajlar göndermeye ve psikolojik şiddet göstermeye devam ettiğini,

-Davalının, müvekkilini rahat bırakması için bizzat kendi el yazısı ile düzenlediği sözleşmeyi ve bonoyu müvekkilime imzalatırdığını, taraflar arasında geçen whatsapp mesajlarını dava dilekçesi içinde mahkemenin bilgisine sunduğunu, bu mesajların etkisiyle müvekkilinin davalının düzenlediği dava konusu sözleşme ile bonoyu imzalamak zorunda kaldığını”

b e l i r t e r e k “*ceza şikayeti, maddi ve manevi tazminat talepleri ile munzam zarar tazminatına ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 15.10.2020 düzenleme tarihli 200.000 USD. bedelli bononun ikrah ve tehdit altında imzalatılması nedeniyle hükümsüzlüğünün tespitine, senedin iptaline, terditli talepleri olarak da müvekkilinin bu senet nedeniyle borçlu olmadığının tespitine, senedin icraya konulması halinde davalı aleyhine %40’tan az olmamak kaydıyla kötüniyet tazminatına hükmedilmesine, bihakkin ya da tayin edilecek uygun bir teminat karşılığında senedin ciro edilmesi ve takibin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir kararı verilmesini vs.....” talep etmiştir.*

• Davalı vekili “*cevap dilekçesi*”nde özetle;

“-Davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü üzere ‘davalı alacaklı müvekkilinin baskı, hile ve tehdit yoluyla davacı taraftan icra takibine konu senedi aldığına ve senede dayanak olarak gösterilen sözleşmeyi düzenlettirdiğine’ ilişkin iddialarının hukuki dayanağı ve geçerlilik payının bulunmadığını, davacı tarafın müvekkiline senette yazılı miktar nispetinde borçlu olduğunu, hiçbir baskı ve tehdit altında kalmaksızın söz konusu senet ve belgeyi tamamen kendi iradesiyle imza ettiğini,

-Davacı borçlu aleyhine ... İcra Müdürlüğü'nün 2021/... sayılı dosyası ile icra takibinde bulunduklarını sözleşmenin düzenlendiği, ve senedin keşide edildiği 15.10.2020 tarihinden bu yana bir senelik süre geçmesine rağmen davacının savcılık makamına bu senet hakkında şikayette bulunmadığını,

-Davacı tarafın dava dilekçesinde belirttiği ve delil olarak sunduğu taraflar arasındaki iletişim kayıtlarında yer alan konuların icra takibine konu edilmiş bulunan senede dayalı borç/alacak ilişkisi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, davacı tarafın dava dilekçesindeki iddialarına dayanak olarak gösterdiği mesajlardan sonra da davacının davalı müvekkili ile gayet samimi bir şekilde iletişim kurmaya çalıştığını, davacının müvekkili tarafından icra takibine konu yaptığı senette yer alan borcundan kurtulmak için bir takım maddi ve hukuki gerçeğe aykırı iddialar ile bu davayı açtığını,

-Davacı tarafın bu süreçte, davalı müvekkiline bedeli karşılığında kendi firması üzerinden mal sattığını, bu hususun davacı tarafından düzenlenmiş sevk irsaliye faturaları, ihale edilen mallarla ilgili teslim tutanaklarının taraflar arasındaki ticari ilişkinin kanıtı olduğunu,

-Davacının iddia ettiği gibi baskı ve tehdit yoluyla senet imzalamak zorunda kalan bir kişinin, iddia ettiği baskı ve tehditlere maruz kalıp kendisine yönelik bu eylemleri gerçekleştiren kişiyle iletişim kurup ticaret yapmaya devam etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

-Davalı-alacaklı müvekkilinin geçmişinde subaylık mesleği bulunduğunu, bugüne kadar hiçbir suça karışmamış olduğunu ve sabıkası bulunmadığını, davacı borçluya silah gösterme ya da tehdit etme gibi bir eylemde bulunmadığını,

-Davalı alacaklı müvekkili tarafından davacı borçlu aleyhine başlatılan ... İcra Müdürlüğü'nün 2021/... sayılı kambiyo senetlerine mahsus takipteki ödeme emrinin 11.10.2021 tarihinde davacının ikametgah adresine tebliğe gönderildiğini ancak davacı borçlunun bu adreste bulunmaması üzerine usulüne uygun bir şekilde apartman yöneticisinden davacının nerede bulunduğu sorulduktan sonra tebligat işleminin haber kağıdının borçlunun ikametgah adresinin kapısına yapıştırılarak ödeme emrinin mahalle muhtarlığına teslim edildiğini,

-Davacı borçlu tarafından eksik harç yatırıldığını, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, %40'tan aşağı olmamak üzere davacının müvekkiline tazminat ödemesi gerektiğini vs...”

b e l i r t e r e k “davanın reddine karar verilmesini” talep etmiştir.

● Davaya bakan ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce (Dosya No: 2021/... Esas) 16.02.2022 tarihli birinci celsede; “ceza dosyasındaki iddianamenin kapsamı ve şikayet dilekçesi kapsamı gözönünde bulundurularak, ceza dosyasındaki maddi olayın tespitinin mahkemeyi bağlayacağı” dikkate alınarak ‘ceza dosyasının sonuçlanmasının şimdilik bekletici mesele yapılmasına’ karar verilmiştir.

● Şikayetçi (A. S.) vekili 25.05.2022 tarihli –... Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne- sunduğu dilekçesiyle;

“-Şüpheli (S. Ç.) hakkında “yağma”, “bedelsiz senedi kullanma”, “intihara sürüklenme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından dolayı kamu davası açılması istemiyle ... Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet üzerine 10.01.2022 tarihinde ... Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA” karar verildiğini, bu karara karşı -15 günlük yasal süresi içinde- ... sulh Ceza Hakimliği’ne ‘itiraz yolu’na başvurduklarını,

- ... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş olan 10.01.2022 tarihli bu kararın eksik soruşturmayla dayalı olarak verilmiş olduğunu,

-Dilekçe ekinde sunduğu taraflar arasındaki telefon görüşmelerini belirten whatsapp mesajlarının içeriğinden şüpheliye isnat ettikleri suçların sabit olduğunu, bu mesajların dikkatlice değerlendirilmesi halinde şüpheli hakkında belirtilen suçlardan dolayı kamu davası açılması gerekeceğini”

i f a d e e t m i ş t i r...

-.... Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/... D. İş sayılı kararı ile “isnat edilen suçların oluştuğu hususunda yeterli şüphe bulunduğu” gerekçesiyle şikayetçinin itirazı kabul edilerek “itiraz konusu kararın kaldırılmasına” karar verilmiştir.

-... Cumhuriyet Başsavcılığı düzenlediği iddianame ile 12.01.2023 tarihinde ... Ağır Ceza Mahkemesi’ne şüpheli (S. Ç.)’nin TCK. 148/2.a delaletiyle 148/1, 134/2-1 Cümle, 134/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca “mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçlarından dolayı şüphelinin cezalandırılmasını istemiştir.

-... Ağır Ceza Mahkemesi’nce “CMK.’nın 175. maddesine göre İDDİANAME-NİN KABULÜNE sanık hakkında KOVUŞTURMAYA BAŞLANMASINA 16.01.2023 tarihinde karar verilmiştir.(Dosya No: 2023/... Esas)

-... Ağır Ceza Mahkemesi 09.01.2023 tarihinde a) “5271 sayılı CMK.’nın 4; 5235 sayılı Yasa’nın 11, 12. maddeleri gereğince MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞİNE, ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NİN GÖREVLİ OLDUĞUNA”, b) Karar kesinleştiğinde sanık hakkında 5237 sayılı ‘TCK.’nin 107/2 maddesi delaletiyle TCK.’nin 107/1. maddesindeki şantaj’ ve ‘TCK.’nin 134/2-1. cümle, 134/1 özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından kovuşturma yapılması için dosyanın görevli ve yetkili ... Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine” karar vermiştir (Dosya No: ... Ağır Ceza Mahkemesi, Esas: 2023/..., Karar: 2023/...).

-Sanık (S. Ç.)’ne isnat edilen; “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçlarından dolayı ... Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilmiş olan ‘görevsizlik kararı’na müşteki (A. S.) vekilince yapılmış olan ‘itiraz’ hem ... Ağır Ceza Mahkemesi’nce 09.02.2023 tarihinde, ... Ağır Ceza Mahkemesi’nce de 21.02.2023 tarihinde reddedilerek kesinleşmiştir.

-Sanık (S. Ç.) hakkında mağdurun “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçlarından dolayı ... Asliye Ceza Mahkemesi’nde

açılmış olan davanın (2023/... Esas) duruşması 06.06.2023 tarihinde görülmeye başlanacaktır.

● Şikayetçi (A. S.) vekili 07.01.2021 tarihinde ... Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şüpheli (S. Ç.) hakkında “*kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme*”, “*iftira*”, “*hakaret*” ve “*özel hayatın gizliliğini ihlal*” suçlarından dolayı cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep etmiştir.

Uzun yıllar aralarında gönül ilişkisi bulunan şikayetçi ile şüpheli arasındaki telefon konuşmalarını karşılıklı atılan whatsapp mesajlarını delil olarak sunarak, şüpheliye isnat ettiği suçların oluştuğunu iddia etmiştir.

-... Cumhuriyet Başsavcılığı 10.01.2022 tarihinde – “*Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek*”, “*Başkasını Bir Malı Teslime veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma*” suçlarından dolayı- “*şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına*” karar vermiştir.

-... Sulh Ceza Mahkemesi 02.11.2022 tarihinde; ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10.01.2022 tarihli “*kovuşturmaya yer olmadığına*” dair kararının kaldırılmasına karar vermiştir (Dosya No: 2022/... D. İş.).

-Yine ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, “*Cinsel Taciz*”, “*Şantaj*”, “*Tehdit*” ve “*Silahla Tehdit*” suçlarından dolayı şüpheli (S. Ç.) hakkında 10.01.2022 tarihinde iddianame düzenlenerek ... Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştur.

-... Ağır Ceza Mahkemesi (Dosya No: 2022/... Esas) 19.01.2022 tarihinde sanık (S. Ç.) hakkında düzenlenmiş olan “*İDDİANAMENİN KABULÜNE,sanık hakkında KOVUŞTURMAYA BAŞLANMASINA*” karar vermiştir.

-... Asliye Ceza Mahkemesi'nce “*Müşteki (A. S.) ile sanık (S. Ç.) arasındaki telefon konuşmalarının dökümünün çıkarılması*” konusunda bilirkişi (O. Ç.)'den rapor alınmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi (O. Ç.) bu konuda hazırladığı raporunu mahkeme dosyasına sunmuştur.

*

Somut olayda;

● Davacı ‘*dava dilekçesi*’nde; “*ikrah ve tehdit sonucunda ‘dava konusu senet nedeniyle’ borçlu olmadığıнын tespitini*” talep etmiştir.

Nedir “*ikrah ve tehdit*” (korkutma)?

TBK.m. 38'de* düzenlenmiş olan k o r k u t m a; **doktrin**de “*Hukuka aykırı şekilde yapılan tehditle, istenilen irade beyanında bulunmadığı taktirde, bir kimsede bir kötülüğe maruz kalacağı kanısı uyandırılması, o kimsenin korkutulmasıdır*”¹⁴³³ ya da “*Bir kimsenin, diğer tarafı sözleşme yapmaya sevk etmek amacıyla bilerek onda korku yaratmasına veya mevcut bir korkudan yararlanmasına korkutma denir*”¹⁴³⁴ şeklinde tanımlanmıştır.

¹⁴³³ OĞUZMAN, M.K./ÖZ, M.T. age., C: 1, s: 119

¹⁴³⁴ EREN, F./DÖNZMEZ, Ü. age., C: 1, s: 901

Korkutmanın koşulları (unsurları); **a)** “İradesi sakatlanan taraf bir tehdide maruz kalmış olmalıdır, **b)** Yapılan tehdit, ağır ve yakında gerçekleşecek bir tehdidin mevcut olduğu kanısını uyandırmalıdır. **c)** Tehditte belirtilen tehlike, karşı tarafın şahsına veya yakınlarına yönelik olmalıdır. **ç)** Tehdit, hukuka aykırı olmalıdır. **d)** Sözleşme, tehdidin yarattığı korku sonucu yapılmış olmalıdır” şeklinde ifade edilmiştir.¹⁴³⁵

Dava konusu uyuşmazlıkta, dosya içeriğinden; davacı-borçlunun ‘dava konusu senedi’ ve ‘borç ödeme sözleşmesi’ başlıklı belgeyi 15.10.2020 tarihinde “Kadıköy vapur iskelesi önünde, park ettiği özel arabası içinde tek başına otururken imzaladığı, daha sonra bunları, kendisine getiren davalı-alacaklının şoförüne teslim ettiği” anlaşılmaktadır. Yani bu belgeler, davacı borçlu tarafından imzalanırken, davalı alacaklı orada bulunmamaktaydı...

Davacı-borçlunun, dava konusu ‘senet’ ve ‘borç ödeme sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra birkaç kez davalı alacaklının evine gittiği, birlikte yemek yedikleri, birlikte seyahate çıktıkları ifade edilmiştir...

• Dava konusu ‘senedi’ ve ‘borç ödeme sözleşmesini’ tehdit altında imzaladığını iddia eden davacı borçlu, bu konuda hemen mahkemeye başvurup ‘menfi tespit davası’ açmamış olduğu gibi, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurup davalı-alacaklı hakkında ‘şikayette’ de bulunmamıştır...

Davacı borçlu, 30.09.2021 tarihinde davalı-alacaklı tarafından dava konusu senedin ... İcra Müdürlüğü’nde icraya konulmasından sonra 15.10.2021 tarihinde, ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nde menfi tespit davası açmıştır.

Yukarıda¹⁴³⁶ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi; TBK.m. 39/I uyarınca, “tehdit (korkutma) nedeniyle verilmiş olan senetten dolayı borçlu olunmadığına ilişkin menfi tespit davasının ‘korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde’ açılması” gerekir.

Davacı-borçlu “**davalı alacaklının kendisine yönelik tehdit (korkutma) eyleminin ‘2019 yılının Kasım veya Aralık ayında’ ve ‘2020 yılının Ocak ayında’ gerçekleştiğini**” –... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021/... Soruşturma No’lu dosyasındaki 15.11.2021 tarihli İFADE TUTANAĞI’NDA- belirtmiştir.

Bu durumda; davacı-borçlu tarafından “yanılma veya aldatma sebebiyle ya da **korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde** sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse sözleşmeyi onamış sayılır.” şeklinde TBK.m. 39/I uyarınca;

a) Ya; dava konusu senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti için ‘menfi tespit davası’ (İİK.m. 72) açması (yani; olayda *tehdit eylemi -davacının kendi ifadesine göre- 2019 yılının Kasım veya Aralık ayında ve 2020 yılının Ocak ayında* gerçekleşmiş

¹⁴³⁵ OĞUZMAN, M.K./ÖZ, M.T. age., C: 1, s: 120 vd. – EREN, F./DÖNMEZ, Ü. age., C: 1, s: 903 vd.

¹⁴³⁶ Bknz: Yuk. dipn. 12-18;101

olduğundan, menfi tespit davasının Ocak/2021 tarihinde açılmış olması gerekirken ve buradaki bir yıllık süre ‘hak düşürücü süre’ olduğu halde¹⁴³⁷, menfi tespit davası 15.10.2021 tarihinde açılmış olduğundan, bu davanın. 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce (Dos. No: 2021/653 Esas) “süre aşımı nedeniyle reddedilmesi” gerekecektir...

b) Ya da; yukarıda¹⁴³⁸ belirttiğimiz gibi; davacı-borçlu “tehdit eyleminden itibaren bir yıl içinde dava konusu senetten dolayı borçlu olmadığını” –bir yıl içinde- C.Savcılığı’na şikayette bulunduktan sonra da ‘menfi tespit davası’ (İİK.m. 72) açarak bildirebilir.

Somut olayda davacı-borçlunun, davalı-alacaklı hakkındaki C.Savcılığı’na yaptığı (2) şikayetin de tarihi 05.11.2021’dir. Bu şikayetler sonucunda, davalı-alacaklı hakkında, ... Asliye Ceza Mahkemesi’nde (Dosya No: 2022/...) ve ... Asliye Ceza Mahkemesi’nde (Dosya No: 2023/... Esas) ‘ceza davaları’ açılmış ve yargılamaları devam etmektedir.

Menfi tespit davasına bakan ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin “tehdit altında düzenlendiği” iddia edilen dava konusu 15.10.2020 tanzim tarihli senede yönelik menfi tespit davasını “süre aşımı nedeniyle” reddetmesi gerekecektir. Çünkü davacı-borçlu, ... Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na tehdit tarihinden (Ocak/2020) bir yıldan fazla süre geçtikten sonra (05.11.2021 tarihinde) başvurmuştur. Yani, davacı-borçlu TBK.m. 79/I uyarınca “dava konusu senetle bağlı kalmak istemediği” konusundaki iradesini, bir yıllık süre geçtikten sonra bildirmiştir...

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz nedenlerle;

“Tehdit ve ikrah nedeniyle geçersiz olduğu” iddia edilerek iptali istenen dava konusu 15.10.2020 tanzim tarihli bonoya yönelik tehdit eyleminin (2019 yılının Kasım veya Aralık ayında) ve (2000 yılının Ocak ayında) gerçekleştiği bizzat davacı tarafından –... Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki 15.11.2021 tarihindeki İFADE TUTANAĞINDA- belirtilmiş olduğundan, menfi tespit davasının TBK.m. 39/I uyarınca bir yıllık ‘hak düşürücü süre’ içinde açılmış olması gerekirken, bir yıldan çok sonra 15.10.2021 tarihinde açılmış olduğundan (ve yapıldığı iddia edilen tehdit eylemi hakkında C.Savcılığı’na yapılan şikayet tarihi de, tehdit olayından bir yıldan daha fazla süre geçtikten sonra -05.11.2021 tarihinde- yapılmış olduğundan),

açılmış olan menfi tespit davasının “süre aşımı nedeniyle” reddine karar verilmesi” gerekeceğini belirten hukuki mütalâamızı (HMK.m. 293), takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı vekili Av. (B. B.) tarafından ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/... Esas sayılı dosyasına ibraz edilmek üzere saygıyla sunarız...10.04.2023

¹⁴³⁷ Bknz: Yuk. dipn. 15, 101

¹⁴³⁸ Bknz: Yuk. dipn. 13, 14

435) Bankanın İİK m. 150/1 Uyarınca, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Başlatmadan Önce Alacağını ‘Banka’ ya da ‘Finans (Kredi) Kurumu’ Niteliğinde Olmayan Bir Şirkete Temlik Etmesi Halinde, Temlik Alacaklısı Bu Şirket de İİK m. 150/1 Uyarınca İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapma Hakkına Sahip midir? Temlik Alacaklısı Bu İcra Takibinden Sonra Aldığı Rehin Açığı Belgesine (İİK. m. 152) Dayalı Olarak, İpotek Veren Üçüncü Hakkında ‘İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi’ Yapabilir mi? İpotek Akit Senedi İncelendiğinde, İpotek Veren Üçüncü Kişinin Sorumluluğunun Kapsamı Nedir? İpotek Veren Üçüncü Kişinin Açtığı Menfi Tespit Davasında (İİK. m. 72) Bu Hususlar Nasıl Değerlendirilir ve Önceden İcra Mahkemesine Yapılan Başvuruların Etkisi Nedir?

I- Doktrinde; “Rehnin satış isteğinin alacağına derece itibariyle rüçhanı (önceliği) olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından dolayı satılamazsa (İİK. m.150/g; 115/3; 129/3) ya da satılıp da satış bedeli takip yapmış olan rehinli alacaklının alacağına yetmezse, rehin alacaklısına ilk halde bütün alacağı, ikinci halde ise geri kalan (karşılanamayan) alacağı için verilen belge”¹⁴³⁹, “Yeterli bir bedel verilmemesinden dolayı satış mümkün olmaz veya yapılan satışta elde edilen bedel alacaklının alacağını karşılamaya yetmemesi halinde rehinli alacaklıya verilen belge”¹⁴⁴⁰, “Alacağı, rehinle güvence altına alınan alacaklının alacağının tamamen veya kısmen ödenmediğini gösteren bir belge”¹⁴⁴¹ şeklinde, Yargıtay’ca da “rehnin satılıp da satış bedelinin alacağın tamamını karşılamaması veya hiç satılamaması halinde verilen belge”¹⁴⁴² şeklinde tanımlanmış olan ‘rehin açığı belgesi’, İİK. m.152¹⁴⁴³’de düzenlenmiştir.¹⁴⁴⁴

Bu belge, icra dairesi tarafından düzenlenen ve rehlin borcu karşılamadığını gösteren¹⁴⁴⁵ onaylı resmi bir belgedir. Bu belge maddi anlamda gerçek bir borç ikrarı taşımayan ve etkisini takip hukuku bakımından gösteren bir takip hukuku belgesidir.

¹⁴³⁹ KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 3, 1993, s: 2482 – ARSLAN, R. / YILMAZ, E. / AYVAZ, S. T. / HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2022, s: 543 vd.

¹⁴⁴⁰ ANSAY, S. S. Hukuk, İcra ve İflâs Hükümleri, 1960, s: 183

¹⁴⁴¹ UYAR, T. İcra Hukukunda Rehlin Paraya Çevrilmesi, 1984, s: 152 – UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. İcra İflâs Hukuku Şerhi, C: 2, 2014, s: 2892 – ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, 8. Baskı, 2004, s: 332

¹⁴⁴² Bknz: 12. HD. 24.10.2016 T. 4813/22071 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁴³ İİK. m.152: “Rehin, satış isteyen alacağına derece itibariyle rüçhanı olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından dolayı satılamazsa veya satılıp da tutarı takip olunan alacağı yetmezse, alacaklıya bütün veya geri kalan alacağı için bir belge verilir. Alacağı irat senedinden veya bir taşınmaz mükellefiyetinden doğmayan alacaklı, bu suretle tahsil edemediği alacağı için borçlunun sıfatına göre iflâs veya haciz yoluna gidebilir. Alacaklı, satış yapılmamışsa artırma gününden, satış yapılması halinde satışın kesinleşmesi tarihinden itibaren bir sene içinde haciz yolu ile takip talebinde bulunursa yeniden icra veya ödeme emri tebliğine lüzum yoktur.

Rehin açığı belgesi, borç ikrarını mutazammın senet mahiyetindedir.”

¹⁴⁴⁴ KORKMAZ, D. N. İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi, 2019, s: 74

¹⁴⁴⁵ GÜRDOĞAN, B. İcra-İflâs Takiplerinde Borçlunun Tamamen veya Kısmen Aczini Tespit Eden Vesikalar (BATİDER, C: 2, 1, 1963, s: 33 – GÜRDOĞAN, B. Türk-İsviçre İcra ve İflâs Hukukunda Rehlin Paraya Çevrilmesi, 1967, s: 93 – ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 332 – ÖZTEK, S. İcra ve İflâs

Bu belgenin düzenlenebilmesinin şartları; **a)** alacaklı tarafından borçlu hakkında “*rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip*” (İİK. m.148 vd.) yapılmış olması, **b)** bu takipte “*rehnin paraya çevrilememesi veya paraya çevrilip de paraların paylaştırılmasından (veya tek bir alacaklı varsa alacaklıya yapılan ödemeden) sonra rehnin, takip konusu alacağı karşılamamış olması*” gereklidir.^{1446 1447}

Rehin açığı belgesi; rehnin, alacağı karşılamadığının kesin olarak anlaşılması durumunda alacaklıya verilen belgeyi ifade etmektedir. Burada rehin paraya çevrilmiş ve açık miktarı kesinleşmiş olduğundan verilen belgeye (geçici rehin açığı belgesinin karıştı olarak) ‘kesin rehin açığı belgesi’ denilmektedir.¹⁴⁴⁸

II- Alacaklı, bu belgeye dayanarak borçlusu hakkında -geri kalan (karşılanmayan) alacağı için- ‘*haciz*’¹⁴⁴⁹ veya ‘*iflâs*’ yoluyla takibe geçebilir. (İİK. m. 152/II) Rehnin, *üçüncü bir kişi tarafından verilmişse*; bu belgeye dayanarak, üçüncü kişi hakkında takip yapılamaz. Çünkü, üçüncü kişinin sorumluluğu, verdiği rehinle sınırlıdır.¹⁴⁵⁰ Yüksek mahkeme de bu hususu pek çok kararında açıkça belirtmiştir.

Gerçekten, **Yüksek mahkeme,**

√“*İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin sorumluluğunun ipotekli taşınmaz ile sınırlı olduğu; bu nedenle, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla taşınmazın satılması halinde sorumluluğu kalmayacağından, bir diğer anlatımla borçtan şahsen sorumluluğu söz konusu olmadığından, hakkında İİK.'nin 152.maddesi uyarınca rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceğini*”¹⁴⁵¹

√“*İİK.'nin 152. maddesi uyarınca düzenlenen rehin açığı belgesinin sadece borçlu hakkında geçerli olup, borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotek maliki üçüncü kişi için uygulanmasına yasal olanak bulunmadığı, bu husus kamu düzenine ilişkin*

Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası “İİK. m.143; m.251”, 1994, s: 37 – **İŞİK, M.** İcra ve İflâs Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2018, s: 33

¹⁴⁴⁶ **UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C.** İİK Şerhi, C: 2, 2014, s: 28-92 – **UYAR, T.** Gerekçeli-İçtihatlı İİK. Şerhi, C: 8, 4. Baskı, 2010, s: 12614 – **KORKMAZ, D. N.** age. s: 85; 88 vd.

¹⁴⁴⁷ Bknz: 12. HD. 04.05.2012 T. 10983/15174 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁴⁸ **OLGAÇ, S. C.** Rehin Açığı Belgesi ve Hükümleri (Terazi Huk. Der., C: 11, S: 113, Ocak/2016, s: 112 vd.) – **PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / ÖZEKES, M.** İcra ve İflâs Hukuku, 11. Bası, 2013, s: 508 vd. – **ARSLAN, R. / YILMAZ, E. / AYVAZ, S. T. / HANAĞASI, E.** age. s: 544 – **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2013, s: 1027 – **ÖZBAY, İ. / ÇELİK, F.** İcra ve İflâs Hukukunda Rehin Açığı Belgesi [Türkiye Adalet Akademisi Der. (T. A. A. D.)], C: 9, S: 34, Nisan/2018, s: 11

¹⁴⁴⁹ Bknz: 12 HD. 21/12/1982 T. 9196/9741 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁵⁰ **OĞUZMAN, M. K. / SELİÇİ, Ö. / ÖZDEMİR, S. O.** Eşya Hukuku, 2020, 22. Bası, s: 1102 – **UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, s: 2893 – **OLGAÇ, S. C.** agm. s: 112 vd. – **YAĞCI, M. O.** Rehin Açığı Belgesi, (Yeditepe Huk. Fak. Der., S: 2, Ocak/2017, s: 319) – **ÖZBAY, İ. / ÇELİK, F.** agm. s: 25 – **DEYNEKLİ, A.** İcra ve İflâs Hukukunda İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2013, s: 49; 232 – **ÇELİK, Y. E.** Türk Hukukunda Üst Sınır İpoteği ve Uygulaması, 2021, s: 133 – **ERCAN, İ.** Uygulamacılar İçin İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 9. Baskı, 2022, s: 1161 – **ALTAY, S. / ESKİOCAK, A.** Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni, 2007, s: 232 – **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 103 – **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, 2017, s: 379 – **AKİPEK, J. G. / AKINTÜRK, T.** Eşya Hukuku, 2009, s: 788

¹⁴⁵¹ Bknz: 12. HD. 17.12.2018 T. 15425/13566 (www.e-uyar.com)

emredici düzenleme olmakla mahkemece maddi hataya dayalı ilk bozma kararına uyulmuş olması alacaklı lehine usuli kazanılmış hak doğurmayacağını”¹⁴⁵²

√“İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin sorumluluğu, ipotekli taşınmaz ile sınırlı olduğundan, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla taşınmazın satılması halinde sorumluluğu kalmayacağı ve hakkında İİK. mad. 152 uyarınca rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği, rehin açığı belgesi ile ancak asıl borçlu aleyhine takip yapılması mümkün olup, borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin mal varlığına başvurulamayacağını”¹⁴⁵³

√“Alacaklının, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlattığı takipte, borçlu, taşınmazın asıl borçlunun borcuna karşılık ipotek eden malik olarak üçüncü kişi konumunda olup, icra dosyasında yapılan ihale sonucu, taşınmazın borç bedelini tam karşılamadığı anlaşılmakla İİK.’nin 152. maddesi gereğince rehin açığı belgesinin asıl ipotek borçlusu adına düzenlenmesi gerekeceğini”¹⁴⁵⁴

√“Borçlunun, rehin açığı belgesine dayalı olarak konan haczin kaldırılması şikayetini inceleme yetkisinin, haciz işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu mahkemeye ait olduğu- Alacaklının, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlattığı takipte, borçlu, taşınmazın asıl borçlunun borcuna karşılık ipotek eden malik olarak üçüncü kişi konumunda olup, icra dosyasında yapılan ihale sonucu, taşınmazın ipotek borç bedelini tam karşılamadığı anlaşılmakla İİK. mad. 152 gereğince ‘kesin rehin açığı belgesi’ nin asıl ipotek borçlusu adına düzenlenmesi gerektiği, üçüncü kişinin bu borçtan sorumluluğu taşınmazının ihale bedeli ile sınırlı olduğunu”¹⁴⁵⁵

√“İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin sorumluluğu, ipotekli taşınmaz ile sınırlı olduğundan hakkında İİK.’nin 152. maddesi uyarınca rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği ve rehin açığı belgesi ile ancak asıl borçlu aleyhine takip yapılması mümkün olduğundan, borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin mal varlığına başvurulamayacağını”¹⁴⁵⁶

√“TMK hükümlerine göre gayrimenkul ipoteği veren malik üçüncü kişinin alacaklıya karşı sorumluluğunun, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla gayrimenkulün satılması ile sona ereceğini”¹⁴⁵⁷

√“TMK hükümlerine göre gayrimenkul ipoteği veren malik üçüncü kişinin alacaklıya karşı sorumluluğu, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla gayrimenkulün satılması ile sona erdiğinden, İİK.’nin 150/f ve 152. maddelerinde yer verilen rehin açığı belgesi ile sadece borçlu aleyhine takip yapılabileceği, rehin açığı belgesi borçtan şahsen (kefil veya müşterek borçlu olarak) sorumlu olmayan ipotek veren aleyhinde düzenlenemeyeceği ve bu belge ile üçüncü şahıs ipotek veren aleyhinde takip yapılamayacağını”¹⁴⁵⁸

¹⁴⁵² Bknz: 12. HD. 19.04.2016 T. 31460/11537 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁵³ Bknz: 12. HD. 18.02.2016 T. 27301/4516 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁵⁴ Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 1663/12492 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁵⁵ Bknz: 12. HD. 10.03.2015 T. 2979/5357 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁵⁶ Bknz: 12. HD. 28.01.2015 T. 28490/2150 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁵⁷ Bknz: 8. HD. 25.02.2013 T. 14657/2658 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁵⁸ Bknz: 8. HD. 12.10.2012 T. 7851/9057 (www.e-uyar.com)

√“İpotek veren üçüncü kişinin sorumluluğunun satış bedeli ile sınırlı olduğu, satış bedeli ile karşılanamayan miktarın ipotek veren üçüncü kişiden istenemeyeceğini”¹⁴⁵⁹

√“İİK. 152 uyarınca alacaklının, almış olduğu ‘kesin rehin açığı belgesi’ne dayanarak asıl borçlu hakkında, sıfatına göre ‘haciz’ ya da ‘iflas’ yolu ile takipte bulunabileceği; sorumluluğu ipotekli taşınmaz ile sınırlı olan ipotek veren üçüncü kişi hakkında, takip yapamayacağını”¹⁴⁶⁰

√“Taşınmaz maliki üçüncü kişinin -alacaklıya karşı- sorumluluğunun, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile taşınmazın satılması ile sona ereceği, aldığı ‘rehin açığı belgesi’ne dayanarak, alacaklının taşınmaz maliki hakkında takipte bulunamayacağını”¹⁴⁶¹

√“Taşınmaz maliki üçüncü kişinin -alacaklıya karşı- sorumluluğunun, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile taşınmazın satılması ile sona ereceği, aldığı ‘rehin açığı belgesi’ne dayanarak alacaklının taşınmaz maliki hakkında takipte bulunamayacağını”¹⁴⁶²

ifade etmiştir.

III- “Rehin açığı belgesi”; ‘borçlu’ hakkında düzenlenecekken, ‘taşınmaz maliki üçüncü kişi’ hakkında düzenlenmişse, düzenlenen kesin rehin açığı belgesinin s ü r e s i z olarak yapılacak şikayet ile iptali sağlanabilir.^{1463 1464}

‘Rehin açığı belgesi’ iptal edilince, bu belgeye dayalı olarak yapılan işlemlerin de iptali gerekir.^{1465 1466}

IV- Bilindiği gibi; “ipotek, ipotek hakkı sahibinin alacağını tahsil kabiliyetini kuvvetlendiren borçlu ya da üçüncü bir kişiye ait taşınmaz üzerinde kurulan ve kıymetli evraka bağlanamayan sınırlı bir ayni hak”tır. Buna göre; ipotek, alacaklının alacağını tahsil edememesi halinde, alacaklıya bu hakka dayanarak taşınmazın icra organları vasıtasıyla satılarak, satış bedelinden öncelikle alacağını tahsil edebilme hakkı tanır.¹⁴⁶⁷

TMK.’nin 851 ve 881. madde hükümlerine göre; ipotek, miktarı belli ya da ile-ride belli olacak, mevcut bir alacak için kurulabileceği gibi, miktarı belli ya da belirsiz, henüz doğmamış ancak doğması kesin veya muhtemel bir alacak için de kurulabilir. Bu kapsamda, bir taşınmaz üzerinde ipotek kurulabilmesi için kuruluş aşamasında bir alacağın var olması gerekmediği gibi alacağın miktarının da belirli olması şart değildir.¹⁴⁶⁸

¹⁴⁵⁹ Bknz: 12. HD. 31.03.1994 T. 3653/4346 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁶⁰ Bknz: 12. HD. 23.09.1994 T. 10354/11065 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁶¹ Bknz: 12. HD. 31.05.1994 T. 4784/8945 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁶² Bknz: 11. HD. 25.04.1984 T. 2244/2365 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁶³ KORKMAZ, D. N. age. s: 183 vd.; 185 – OLGAC, M. O. agm. s: 322

¹⁴⁶⁴ Bknz: 8. HD. 12.10.2012 T. 7851/9057 – 12. HD. 19.04.2016 T. 31460/11537 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁶⁵ KORKMAZ, D. N. age. s: 184 – MUŞUL, T. age. s: 379

¹⁴⁶⁶ Aynı doğrultuda: 12. HD. 18.04.2017 T. 13977/5962 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁶⁷ ÇELİK, Y. E. age. s: 15 – OĞUZMAN, M. K. / SELİÇİ, Ö. / ÖZDEMİR, S. O. age. s: 1094 vd.– ERTAŞ, Ş. Eşya Hukuku, 15. Baskı, 2020, s: 597 vd.

¹⁴⁶⁸ ÖZCAN, D. Türk Hukukunda Üst Sınır İpoteği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2000, s: 4

Üst sınır ipoteğinde kuruluş aşamasında alacağın miktarı belli olmadığından, belirliliğin sağlanması açısından taraflar, anapara, faiz, takip giderleri vb. gibi, alacaklının tüm istemlerini karşılayacak şekilde taşınmazın en fazla ne miktarı için teminat teşkil edeceğini ipotek sözleşmesi ile kararlaştırabilirler. Daha sonra, sözleşme ile belirlenen bu teminat miktarı, tapu sicilinin şerhler hanesine yazılarak tescil edilir. Böylelikle, alacak hakkının ileride belli olacak miktarı ne olursa olsun, taşınmaz, en fazla alacağın tapu kütüğünde gösterilmiş miktarı kadar teminat teşkil eder ve belirlilik ilkesi sağlanmış olur.¹⁴⁶⁹

İpoteğin bir üçüncü kişi tarafından gösterilmesi yani borçlu dışındaki bir kişinin taşınmazı üzerinde ipotek kurulması mümkün olduğu gibi (TMK. m.881/I), borçluya ait ipotekli taşınmazın bir üçüncüye kişiye devri halinde de, borçlu ile ipotekli taşınmazın maliki farklı kişiler olacaktır. (TMK. m.888/I)¹⁴⁷⁰

V- İİK.'nın 150/ı maddesiyle sadece “*banka ve finans (kredi) kurumları*” tarafından hangi durumlarda -Örnek No: 6 (Eski; Örnek: 151)- gönderilerek borçlular hakkında “*İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE -İLAMLI- TAKİP*”te bulunularak, borçluya “*İCRA EMRİ*” yollanabileceği düzenlenmiştir...

Bu maddede, *noterden gönderilen “hesap özeti”, “tazmin talebi” ya da “ödeme ihtarı”na dayanılarak nasıl “ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip” yapılabileceği* açıklanmıştır.¹⁴⁷¹

Hemen belirtelim ki, **yüksek mahkeme** önceki kararlarında “İİK. 150/ı uyarınca, ‘örnek 6 icra emri emri’ gönderilerek takip yapılabilmesi için, alacaklının (krediyi kullandıran tarafın) ‘banka’ ya da ‘finans (kredi) kurumları’ olmasının gerekmediğini, yasada böyle bir kısıtlamanın öngörülmemiş olduğunu; bu maddenin ‘cari hesap’ veya ‘kısa - orta - uzun vadeli krediler’ için de uygulanabileceğini” ifade etmişti... (Bknz: 12. HD. 30.06.2003 T. 13467/15599*; 25.03.2003 T. 3782/6325**) Ancak daha sonra **yüksek mahkeme** -isabetli olarak- bu görüşünden dönerek “*İİK.’nin 150/ı maddesinde yer verilen ‘borçlu cari hesap şeklinde işleyen krediyi kullandıran taraf’ın ancak bir ‘banka’ ya da ‘kredi veren kuruluş’ olabileceğini*”¹⁴⁷² belirtmiştir...¹⁴⁷³

¹⁴⁶⁹ AKİPEK, J. Türk Eşya Hukuku (Mahdut Ayni Haklar), 1974, s: 192 – ÇELİK, Y. E. age. s: 16

¹⁴⁷⁰ BUDAK, A. C. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2009, s: 99

¹⁴⁷¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: DEYNEKLİ, A. age. s: 172-192 – YÜCEL, M. T. age. 281-353 – BUDAK, A. C. age. s: 165-177 – ARSLAN, R. agm. 187-206 – ARSLAN, R. İcra ve İflâs Kanunu’nun 68/b ve 150/ı Maddelerinde Düzenlenen Kuralların Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar (Bankacılar Dergisi, S: 27, 1998, s: 76-85) – MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, 2013, 6. Baskı, C: II, s: 1031 vd. – ÖKTEMER, S. İcra ve İflâs Kanunu’nun 68/b ve 150/ı Maddelerine İlişkin Uygulama (Yarg. Der. C: 23, 1997, S: 1-2, s: 155-170)

¹⁴⁷² Bknz: 12. HD. 09.07.2012 T. 18021/23873; 8. HD. 17.04.2012 T. 2662/2959 (www.e-uyar.com) – 12. HD. 01.06.2004 T. 10327/13939; 12. HD. 21.02.2006 T. 380/3100 (YÜCEL, M. T. Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi, 2010, s: 295, Dipn. 53)

¹⁴⁷³ Aynı görüşte: BUDAK, A. C. age. s: 165 – TERCAN, E. Takip Hukuku Açısından Cari Hesap ve Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Sözleşmeleri (Tür. Not. Bir. Huk. Der., 1995, S: 85, s: 40-47) – ARSLAN, R. İcra ve İflâs Kanunu’nun 68/b ve 150/ı Maddelerinin Banka Alacaklarının Tahsiline Getirdiği Kolaylıklar (Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, 1993, s: 193) – ÖKTEMER, S. İcra ve İflâs Kanunu’nun Yeni Hükümleri Hakkında Düşünceler (Tür. Not. Bir. Huk. Der., 1989, S: 62, s: 18) – TERCAN, E. İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Kredi Kuruluşlarının Özel Durumu (1994, BATİDER, C: 17, S: 4, s: 90)

Yüksek mahkeme, bugün için, istikrarla, “Bankanın krediden kaynaklanan alacağını, tüm teminatları ile birlikte **takip tarihinden önce temlik sözleşmesi devrettiği temlik alanın kredi veren kuruluş (banka) niteliğini haiz olmadığından anlaşılması halinde, taraflar arasında İİK. 'nun 150/ı maddesinde açıklanan koşullarda cari hesap ve kredi ilişkisi söz konusu olmadığından icra emri gönderilmesine olanak tanıyan anılan maddenin uygulanamayacağını ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi yapılmasının mümkün olmadığını**”¹⁴⁷⁴ belirtmektedir. Bu nedenle temlikin, İİK 150/ı uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapıldıktan sonra mı, yoksa takipten önce mi yapıldığı önem taşımaktadır.

İİK 150/ı uyarınca, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapma imkanına sahip bankanın, *takibe geçmeden önce alacağını kredi veren kuruluş (banka) niteliğinde olmayan bir kimseye temlik etmesi halinde*, temlik alanın İİK 150/ı maddesinden yararlanma imkanı da olmayacak ve bu hususun mahkemece de re’sen dikkate alınması gerekecektir.¹⁴⁷⁵

VII- Rehin açığı belgesi ve bu belgeye dayanılarak başlatılan icra takibi nedeniyle borçlu *menfi tespit davası* açabilir. **Doktrinde** de ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte borçlunun menfi tespit davası açabileceği kabul edilmektedir.¹⁴⁷⁶ Borçlunun ‘rehin açığı belgesinin ve buna dayalı olarak başlatılan icra takibinin iptali sebebiyle daha önce icra hukuk mahkemesine yaptığı başvurunun aleyhine neticelenerek kesinleşmesi de bu durumu değiştirmez. Çünkü, dar yetkili mahkeme olarak kabul edilen icra mahkemesince verilen kararlar *maddi anlamda kesin hüküm* (HMK. m. 303) teşkil etmez.

Yüksek mahkeme de,

√ “*İcra hukuk mahkemesi kararlarının maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyeceğini ve icra mahkemesinde yapılan bilirkişi incelemesinin, genel yetkili mahkemede kesin delil olarak kabul edilemeyeceğinden, bu bilirkişi raporuna dayanılarak, menfi tespit davasına bakan mahkemece karar verilemeyeceğini*”¹⁴⁷⁷

¹⁴⁷⁴ Bknz: 12. HD. 12.01.2023 T. 7854/137; 12. HD. 12.01.2023 T. 12575/133; 12. HD. 25.10.2016 T. 17485/22218; 12 HD. 02.05.2017 T. 2090/6916; 12. HD. 24.03.2015 T. 28670/6983; 12. HD. 25.10.2016 T. 25623/22152 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁷⁵ Bknz: 12. HD. 12.01.2023 T. 7854/137; 12. HD. 12.01.2023 T. 12575/133; 12. HD. 25.10.2016 T. 17485/22218; 12 HD. 02.05.2017 T. 2090/6916; 12. HD. 24.03.2015 T. 28670/6983; 12. HD. 25.10.2016 T. 25623/22152 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁷⁶ **TÜRK, A.** Maddi Hukuk ve İcra-İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, 2006, s: 178 – **BERKİN, N.** Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, 1980, s: 135 vd, 139, **KURU, B.** Tespit Davaları, 1988, s: 200 vd. – **POSTACOĞLU, İ.** İcra ve İflas Kanunundaki Muaddel Hükümlere Göre Menfi Tespit Davası, (İHFM. S: 2-4, 1967, s: 829, **UYAR, T.** İcra Hukukunda İlamlı Takipler, 1983, s: 184 – **ÜSTÜNDAĞ, S.** İcra Hukuku Esasları, 7. Bası, 2000, s: 416 vd.

¹⁴⁷⁷ Bknz: 19. HD. 28.05.2018 T. 1628/2995; 19. HD. 25.09.2018 T. 18788/4456; 19. HD. 11.09.2018 T. 18740/3993; 19. HD. 20.03.2018 T. 15146/1366; 19. HD. 5.12.2016 T. 4068/15449; 19. HD. 12.02.2014 T. 15783/2829; 19. HD. 24.04.2014 T. 3956/7866 (www.e-uyar.com)

√ “İcra hukuk mahkemesi kararları takip hukukuna ilişkin olup ihalenin feshi ve istihkak davaları dışındaki icra hukuk mahkemesi kararlarının maddi hukuk açısından açılan menfi tespit davalarında kesin hüküm oluşturmayaacağı”¹⁴⁷⁸

√ “Mahkemece, her ne kadar açılan menfi tespit davası aynı icra takibinden dolayı daha önce taraflar arasında görülen itirazın kaldırılması davasında verilen kararın kesinleştiği gerekçesiyle reddedilmişse de dar yetkili icra mahkemesinin verdiği karar genel mahkeme için kesin hüküm oluşturmayaacağından, tarafların tüm delilleri toplandıktan sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini”¹⁴⁷⁹

√ “Dar yetkili icra hukuk mahkemesince verilecek kararın kesin hüküm niteliğinin bulunmadığını bu nedenle davacı tarafın menfi tespit davası açmakta hukuki yararının bulunduğu kabulünün gerekeceğini”¹⁴⁸⁰

√ “İcra mahkemesinde verilen karar temyiz edilmeksizin kesinleşse de icra mahkemesince verilen kararın genel mahkeme yönünden kesin hüküm oluşturmayaacağı”¹⁴⁸¹

√ “Dar yetkili icra mahkemesinin verdiği karar genel mahkeme için kesin hüküm oluşturmadağını, mahkemece, kiralayan davalının kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, süresi ve kira miktarı konusunda delilleri toplandıktan sonra sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini”¹⁴⁸²

√ “Dava konusu taşınmazın davacı tarafından davalıdan kiralandığının, mahkeme ilamı ile sabit olduğu kabul edilmiş ise de; İcra Mahkemelerince verilen kararların genel mahkemeler için kesin hüküm teşkil etmediğini”¹⁴⁸³

belirtmiştir...

VIII- Bilindiği gibi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 20-25. maddelerinde arasında genel işlem koşulları düzenlenmiştir. Genel işlem koşullarına ilişki hükümlerin, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TBK’nun yürürlük tarihinden önceki işlem ve sözleşmelerde uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu olmuştur.

6101 sayılı Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Geçmişe etkili olmama” başlıklı 1. maddesi “Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse, kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bu fiil ve işlemlere ilişkin olarak gerçekleştirilecek temerrüt, sona erme ve tasfiye, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.” şeklindeyen;

6101 sayılı Kanun’un “Geçmişe etkili olma” / “I. Kamu düzeni ve genel ahlâk” başlıklı 2. maddesi ise “Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlâka

¹⁴⁷⁸ Bknz: 19. HD. 4.04.2017 T. 9504/2732; 19. HD. 27.04.2016 T. 744/7649; 19. HD. 15.01.2014 T. 18419/1177 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁷⁹ Bknz: 6. HD. 05.03.2015 T. 7417/2285 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁸⁰ Bknz: 19. HD. 20.02.2014 T. 17587/3337 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁸¹ Bknz: 6. HD. 12.01.2015 T. 5102/30 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁸² Bknz: 6. HD. 26.02.2014 T. 1095/2108 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁸³ Bknz. 6. HD. 27.01.2014 T. 7155/921 (www.e-uyar.com)

ilişkin kuralları, gerçekleştirikleri tarihe bakılmaksızın, bütün fiil ve işlemlere uygulanır.” şeklindedir.

818 sayılı eski Borçlar Kanunu döneminde de, henüz genel işlem koşullarına ilişkin bir düzenlenmenin bulunmamasına karşın, Yargıtay’ın dürüstlük kuralı, kamu düzeni, kişilik hakları ve genel ahlak kriterlerini kullandığı,¹⁴⁸⁴ Türk-İsviçre hukukundaki baskın görüşe göre de, *“özel düzenleme olmayan hallerde, genel işlem koşulu denetimi bakımından en uygun kriterinin kamu düzenine aykırılık olduğu”*¹⁴⁸⁵ belirtilmektedir.

Yüksek mahkeme ise genel işlem şartlarına ilişkin denetim geçmişe etkili olup olmayacağı yönünde farklı içtihatlar oluşturmuştur.¹⁴⁸⁶ Bazı Daireler geçmişe etkili uygulamayı uygun görürken¹⁴⁸⁷, bazı Daireler aksi görüştür.¹⁴⁸⁸

Doktrinde¹⁴⁸⁹ *“her türlü sözleşme ilişkisinde uygulama alanı bulabilen özellikle sosyal adaleti temin etmeyi amaçlayan emredici niteliğe sahip düzenleme oldukları”* da tereddütsüz ifade edilmiş olduğundan, 818 sayılı eski Borçlar Kanunu döneminde düzenlenmiş sözleşmelerde yer alan hükümlerin de genel işlem koşulu niteliğinde olup olmadıklarının denetlenmesi, bu denetim yapılmasa bile, dürüstlük kuralına, kamu düzenine aykırı olmaları halinde geçerli kabul edilmemeleri isabetli olacaktır...

*

IX- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta, davacı (H. E.) vekili, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2022/703 E. sayılı dosyasında görülen menfi tespit davasında sunduğu ‘dava dilekçesi’nde, özetle;

- “Davalı Tasfiye Halinde (E.) A.Ş ile dava dışı (G.) Bankası arasında kredi sözleşmesi düzenlendiğini, kredi ilişkisinin tarafı olmayan ve doğacak borçtan şahsen sorumlu olmayan müvekkilleri davacı (H. E.)’nin de, ağabeyinin şirketi olan Tasfiye

¹⁴⁸⁴ Bknz: HGK. 04.12.1996 T. 3-717/850; 3. HD. 18.3.1996 T. 1734/2495; 13. HD. 2.6.1998 T. 4263/6098; 3. HD. 7.4.2008 532/5974; 13 HD. 7.4.1921 T. 519/2513; 13. HD. 18.11.1981 T. 6416/7369; 11. HD. 20.11.1981 T. 4303/4920 (AYDOĞDU, M. Genel İşlem Koşulları Şerhi, 2018, s: 320)

¹⁴⁸⁵ AYDOĞDU, M. age. s: 320 – ATAMER, Y. Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, s: 203 vd. – BAŞALP, N. Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hakimın Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetimi Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Prof Dr. Şener Akyol’s Armağan, s: 234, HAVUTÇU, A. Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartına Karşı Korunması, 2003, s: 213, KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SE-ROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C: I, 2008, s: 255 vd.

¹⁴⁸⁶ AYDOĞDU, M. age. s: 321

¹⁴⁸⁷ Bknz: 6 HD. 22.01.2013 T. 14780/629; 13. HD. 29.4.2014 T. 13315/13503; 6 HD. 05.03.2013 T. 691/3827; 13. HD. 05.03.2013 T. 3676/5247 vb. (AYDOĞDU, M. age. s: 321)

¹⁴⁸⁸ Bknz: 11. HD. 26.11.2012 T. 16385/19174; 19. HD. 13.2.2013 T. 14777/2711; 11. HD. 22.10.2012 T. 14299/16795 vb. (AYDOĞDU, M. age. 321)

¹⁴⁸⁹ ERSÖZ, O. Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı ve Tacirler Hakkında Uygulanması (İst. Aydın Üniv. Huk. Fak. Der. 2017, S: 1, s: 69-104) – REİSOĞLU, S. Türk Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 2014, s:75- ANTALYA, G. Türk Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) C:1, 2016, s: 402- YENİOCAK, U. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler, 2011, s:27

Halinde (E.) A.Ş.'nin kullanacağı kredinin teminatını teşkil etmek üzere, 'Kadıköy, ... Pafta, ... ada, ... parsel'de bulunan 2/20 arsa paylı ... kat ... numaralı taşınmazı' üzerinde, banka lehine 12.1.2011 tarih 995 yevmiye ile 650.00 Avro üst limitli teminat ipoteği tesis ettiğini, benzer şekilde, aynı kredi için davacının ablası olan (dava dışı) (S. E.)'nin Kadıköy, ... Mah., ... Pafta, ... ada, ... parsel, 16 no'da kayıtlı taşınmazını, davacının annesi dava dışı (E. E.)'nin de Kadıköy, ... Mah., ... Pafta, ... ada, ... parsel, 13 no'da kayıtlı taşınmazını aynı içerikli ipotek akit tabloları ile rehnettiğini, ipotek verenlerin üçünün de kredi ilişkisinin tarafı olmayan ve borçtan şahsen sorumlu olmayan üçüncü kişiler olduğunu, tesis edilen ipoteklerin nitelikleri itibarıyla 'borçtan şahsen sorumlu olmayan 3. kişilerin kendi taşınmazlarını 3. kişi yararına ayrı ayrı rehnemeleri' biçimindeki 'azami meblağ' ipotekleri olduğunu, krediyi kullandıran (G.) Bankası'nın, tahakkuk eden kredi alacağını ve alacağı temin eden ipotek haklarını Kadıköy 27. Noterliği'nin 4.12.2013 tarih ve 38433 sayılı temlikname ile davalı (D.) San Ve Tic A.Ş.'ne temlik ettiğini",

- "Alacağı temlik alan davalı (D.) A.Ş.'nin ipotek verenlerin borçtan şahsen sorumlu olmadıklarını ve başkasının borcu için kendi taşınmazını ipotek veren 3. kişiler olduğunu bildiğini ve alacağı da bu bilinçle temlik aldığı için, alacağı devir aldıktan sonra, davacı ve diğer ipotek verenlere, TMK. 887 kapsamında, Beyoğlu ... Noterliği'nin 25.7.2017 tarih ve ..., ..., ... sayılı ihtarlarını gönderdiğini, bu ihtarnamelede de (başlık ve 4. maddede) ipotek verenleri açıkça borçtan şahsen sorumlu olmayan ve *başkasının borcu için kendi taşınmazını ipotek eden 3. kişiler* olarak muhatap aldığını",

- İpotek veren 3. kişinin sorumluluğunun taşınmaz ile sınırlı olup, -şayet ipotek limiti dahilinde borcu ödeyip taşınmazını ipotekten kurtarma yolunu tercih etmez ise- 'taşınmazının satışına katlanmak' dışında bir yükümlülüğü olmadığından, ihtar alan davacı ve diğer ipotek verenlerin, ipotek ettikleri taşınmazlarının sorumlu olduğu borç miktarının kendilerince ödenebilecek miktarı ve taşınmaz değerlerini aşması nedeniyle, taşınmazlarının satışına katlandığını",

- "Davalı (D.) A.Ş.'nin borçtan sorumlu olmayan 3. kişilere yapılacak ihtar düzenleyen TMK 887 gereğince gönderdiği ihtarnameleleri takiben, ipotek verenlerden davacı (H. E.) aleyhine Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/..., (S. E.) aleyhine Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/..., (E. E.) aleyhine Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/... sayılı dosyaları ile 'rehnin paraya çevrilmesi' yoluyla icra takibi başlattığını, üstelik davalı alacaklı (D.) AŞ kredi kuruluşu olmamasına rağmen ilamlı takip başlatıldığını ve bu takiplerde ipotek verenlerin taşınmazlarını ayrı ayrı satışa çıkararak alacağına mahsuben satın aldığını",

- Davalı (D.) A.Ş.'nin satıştan sonra ihale bedelinin borcu karşılamadığı gerekçesiyle satış gerçekleştiren icra dairesinden, her dosya için ayrı ayrı rehin açığı belgeleri aldığını, düzenlenen rehin açığı belgelerinde davacı ve diğer ipotek verenlerin, borçtan şahsen de sorumlumuş gibi 'asıl borçlu' ile birlikte 'şahsi borçlu' olarak gösterildiğini, taşınmazlar farklı dosyalardan da olsa aynı borç için satıldığı halde, her bir rehin açığı belgesinde bakiye borcun sadece o dosyadan yapılan satış bedeli düşülmek suretiyle belirlendiğini, rehin açığı miktarının belirlenmesinde mutlak etkili olan ve aynı borç için verilmiş diğer taşınmaz ve araç rehinlerinden ise hiç bahsedilmediğini",

- “Davalı (D.) A.Ş.’nin, rehin açığı belgelerine istinaden davacı (H. E.) hakkında Anadolu ... İcra Müdürlüğü’nün 2018/..., (S. E.) hakkında Anadolu ... İcra Müdürlüğü’nün 2018/... ve (E. E.) hakkında Anadolu ... İcra Müdürlüğü’nün 2018/15902 sayılı dosyalarında ilamlı icra takipler başlatması üzerine, davacı ve diğer ipotek verenlerin, alınan rehin açığı belgelerinin ve buna dayalı takiplerin iptali talebiyle icra mahkemesinde ayrı ayrı davalar açtığını, bu davalarda davalı (D.) A.Ş.’nin ipotek akit tablosunun 4. maddesindeki ‘ipotek veren/ler ipotek kapsamında kullandırılan kredilerden kaynaklanan borçlarının alacaklı bankaya ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ... kabul ve taahhüt ederler’ biçimindeki ibareyi gerekçe göstererek ipotek verenlerin borca şahsen kefil olduklarını iddia ettiğini, (S. E.)’nin açtığı davalarda, ‘ipotek verenin sorumluluğunun taşınmaz ile sınırlı olduğu ve rehin açığı belgesinin ancak asıl borçlu hakkında düzenlenebileceği’ gerekçesiyle, Anadolu ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/... E. sayılı dosyasında ‘rehin açığı belgesinin iptaline’, ... İcra Mahkemesi’nin de 2018/... E. sayılı dosyasında ‘takibin iptaline’ karar verdiğini ve söz konusu kararların istinaf ve temyiz aşamasından geçerek kesinleştiğini; (E. E.)’nin açtığı davalarda ‘ipotek verenin sorumluluğunun taşınmaz ile sınırlı olduğu ve rehin açığı belgesinin ancak asıl borçlu hakkında düzenlenebileceği’ gerekçesiyle, ... İcra Mahkemesi’nin 2021/... E. sayılı dosyasında ‘rehin açığı belgesinin iptaline’, ... İcra Mahkemesi’nin 2019/... E sayılı dosyasında da ‘hem rehin açığı belgesi, hem de takibin iptaline’ karar verildiğini, bu dosyalarında halen istinaf incelemesinde olduğunu, müvekkilleri davacı (H. E.)’nin açtığı davalarda ise, bir dizi hukuki hata yaşanarak, (H. E.)’nin ‘rehin açığı belgesi ve buna dayalı Anadolu ... İcra 2018/... sayılı takibin iptali” talebiyle açtığı davada, ... İcra Mahkemesi’nin 2018/... E sayılı dosyasında önce -evrak üzerinden inceleme yaparak- ‘rehin açığı belgesinin iptaline, takip iptali isteği ayrı dava olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına’ karar verildiğini, bu kararın istinaf edilmesi üzerine ... BAM 20. HD’nin 2018/... E. sayılı dosyasında, ‘hukuki dinlenilme hakkının kullandırılmadığı ve somut olarak da şikayetçinin borca şahsen de kefil olduğu iddiasının incelenmesi gerektiği’ gerekçesiyle kararın usulen kaldırıldığını, istinaf kararında sadece ‘şahsi kefalet iddiasının araştırılması gerektiğine’ işaret edilmişse de, davacının o tarihteki vekili bu konuyla ilgili bir itiraz ve başvuruda bulunmadığı gibi, kaldırma kararından sonra ... İcra Mahkemesi de, olayda ‘daha evvel açılmış olan ... İcra mahkemesi davasındaki talep birliği nedeniyle derdestlik bulunduğunu’ ve ‘kaldırma kararında esasa ilişkin bir inceleme ve hüküm bulunmadığını’ atlayarak, 2019/... E sayısı ile ‘davacıyı borca şahsen de kefil olmuş kabul etmek suretiyle’, ipotek limiti olan 650.000 Avro’dan (diğer ipotekli taşınmazların da aynı borç için satıldıklarını dahi dikkate almaksızın) sadece şikayetçinin taşınmazının ihale bedelini düşükten sonra, ‘rehin açığı belgesinin miktar yönünden 495.286, 32 Euro olarak düzeltilmesine’ karar verdiğini ve vekilin bu kararı istinaf etmemesi nedeniyle kararın şeklen kesinleşmiş olduğunu”,

- “(H. E.)’nin tamamen aynı talepleri içeren ilk açılan davasını inceleyen Anadolu ... İcra Mahkemesi’nin 2018/... E. sayılı dosyada ‘takibin iptaline, rehin açığı belgesinin iptali ayrı dava konusu olduğundan, bu konuda karar verilmesine yer olmadığına’ hükmettiğini, bu kararın istinaf edilmesi üzerine, İstanbul BAM ... HD’nin 2019/... E. sayılı dosyası ile ‘davacının takip iptali yanında rehin açığı belgesinin iptali yönünde bir talebi de bulunduğu ve bunun da karara bağlanması gerektiği’ gerekçesiyle kaldırıldığını, dosyayı yeniden ele alan ... İcra Mahkemesi’nin bu defa 2021/... E sayılı

kararı ile ve BAM kararı doğrultusunda her iki talebi de karara bağlamak suretiyle ‘davacının ipotek verenin 3. kişi olduğu, İİK’nun 152. maddesi uyarınca da düzenlenen rehin açığı belgesinin sadece borçlu hakkında geçerli olduğu, borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotek maliki 3. kişi için uygulanmasına yasal olanak bulunmadığı, bir başka anlatımla ipotek borçlusunun borçtan sorumluluğunun ipotekli taşınmazın ihale bedeli ile sınırlı olduğu ve satıştan sonra başkaca bir yükümlülüğü kalmayacağı” gerekçesi ile hem rehin açığı belgesinin hem de takibin iptaline karar verdiğini’, davalının bu kararı da istinaf etmesi üzerine, ilk iptal kararını ‘rehin açığı belgesinin iptali talebi hakkında da bir karar verilmesi gerektiği’ gerekçesi ile kaldırmış olan İstanbul BAM 23. HD’nin 2021/... E. sayılı kararı ile, ilk kararı ile çelişecek ve evvelce bozmadığı takip iptali kararını da kapsayacak şekilde, ‘rehin açığı belgesinin 495.286, 32 Euro olarak düzeltilmesine ilişkin. ... İcra mahkemesi kararının kesinleştiği, bu nedenle de rehin açığı belgesinin iptali isteğinin reddine ve takibin de sadece 495.286, 32 Euro’yu aşan kısım bakımından iptaline karar verilmesi gerektiği” gerekçesiyle kararı kaldırdığını, söz konusu kararı temyiz ettiklerinden, dosyanın halen Yargıtay’da olduğunu,”

- “Davacı müvekkillerinin, ipotek veren 3. kişi olup kefaleti de olmadığından borçtan şahsen sorumlu olmadığını, kredi sözleşmesine asıl ya da kefil olarak taraf olmadığını, bu nedenle sorumluluğu ipotek ettiği taşınmazın satışı ile sona erdiğini, davacının borçtan sorumlu olmaksızın ipotek verdiğinin temliknameden de anlaşıldığını, borcun tek sorumlusunun asıl borçlu olduğunu, devir konusu alacağın güvencesinin temliknamede zikredilen ipotekler ve araç rehinlerinden ibaret olduğunu, kefalet vb, şahsi teminattan söz edilmediğini ve davalının alacağı temellük ederken, devir aldığı alacak için verilmiş şahsi teminat olmadığını bilmekte olduğunu, davalının bu nedenle, temlikten sonra, davacı ve diğer ipotek verenler hakkında, borçtan sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz maliklerine yapılacak ihtarı düzenleyen TMK. 887 gereğince işlem yaptığını ve gönderdiği ihtarlarda ‘davacı ve diğer ipotek verenleri açıkça ipotek veren 3. kişi’ olarak gösterdiğini, rehin açığı belgesi alma gereği duyduğunda ise, ipotek akit tablosunun 4. maddesini gerekçe göstererek ‘kefalet’ iddiasında bulunduğunu, davacının, davalıya temlik edilen kredi taahhütnamesinde yada diğer herhangi bir belgede herhangi bir kefalet beyanı olmadığını, tapuda düzenlenen ipotek sözleşmesinin de kefalet işlemi değil, ipotek tesis işlemi olduğunu, ipotek belgesinde dahi işlem tanımını ‘ipotek tesisi’ olarak belirtildiğini, ipotek verenlerin ‘borca kefil’ olmak için değil, sadece ipotek vermek için tapuya gittiğini ve bu amaçla imza attığını, imza ettikleri ipotek sözleşmesinin de ‘ipotek kapsamındaki hak ve borçları’ düzenlediğini, ipotek belgesinin 4. maddesinde de herhangi bir kefalet ibaresi geçmediği gibi, maddede bahsi geçen ‘müşterek ve müteselsil sorumluluk’ ibaresinin, kredi borçlusunun sorumlu olduğu tutarla ilgili değil, ipotek verenlerin ipotek kapsamında doğacak olan kendi borçlarıyla ilgili olduğunu, ipotek verenlerin ipotek kapsamında doğacak kendi borçları ise ya ipotek limitini ödemek ya da taşınmazın satışına katlanmak olduğunu, esasen 4. madde bir bütün olarak okunduğunda, bu maddenin ipotek verenlerin ‘ipotekten doğan’ sorumluluklarının kapsamı ile ilgili bir düzenleme olduğunun görüleceğini, 4. maddenin aynen *‘İPOTEK VEREN/LER ipotek kapsamında kullandırılan kredilerden kaynaklanan BORÇLARININ alacaklı bankaya ÖDENMESİNDEN müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını, ayrıca ipotek veren/ler, ipotek kapsamındaki gayrimenkullerdeki bir veya bir kısmı üzerindeki ipoteğin fek edilmesi halinde, diğer*

gayrimenkuller üzerindeki ipoteğin, fek edilmesi halinde, diğer banka 'ca kısmi fek işlemi için ayrıca muvaffakatlarının alınmasına yer olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder/ler' şeklinde olduğunu, burada 'kefalet beyanı' olmadığı gibi, ipotek verenlerin bankaya ödemeleri gerektiğinden bahsedilen borcun asıl borçlunun ödemesi gereken toplam tutar olduğuna dair bir anlam da bulunmadığını, aksine ipotek verenlerin ödeyecekleri öngörülen borcun ipotek verenlerin ipotek kapsamında doğacak kendi borçları olduğu "BORÇLARININ" ibaresinden de anlaşıldığını, ipotek verenlerin kendi borçlarının ise limit dahilinde 'ipotek bedelini ödeyerek taşınmazı ipotekten kurtarmak ya da taşınmazın satılmasına katlanmak' şeklindeki seçimlik bir borç olduğunu",

- "Öte yandan 4. maddenin bankanın genel işlem koşulu olup, olaya özel de olmadığını, ipotek belgesinin 4. maddesi tip bir ipotek işlemi için önceden hazırlanmış ve tapu dairesine verilerek ipotek akit tablosuna geçirilmiş tip sözleşmedeki metin olup, olaya özel olmadığı gibi, asıl borçlunun borcuna ilişkin de olmadığını, ipotek senedinin 8. maddesinde, ipotek verenin sorumluluğunun, 'ipotek ettiği taşınmazın mütemmim cüz ve teferruatı ile birlikte satılmasını kabul etmek' biçiminde olacağının açıkça ve ayrıca ifade edildiğini, ipotek belgesinde TBK.583 ve 584. maddelerde yazılı geçerlik koşulları bulunmadığı gibi, kefalet beyanı olduğu iddia edilen 4. maddede kefalet limitini belirtecek bir rakam da olmadığını, yapılan işlemin gerçekten de kefalet verme işlemi olması durumunda dahi kefaleti geçersiz kılacak şekilde ifadeler kullanıldığını, 4. maddedeki 'müşterek müteselsil sorumluluk' ibaresinin, asıl borçlunun bankaya karşı doğacak borçlarını değil, ipotek verenlerin bankaya karşı ipotek kapsamında doğacak borçlarına ilişkin olduğunu",

- "Davacı ile tamamen aynı içerikteki akit tablosu ile ipotek vermiş olan (S. E.) hakkında düzenlenen rehin açığı belgesi ve buna dayalı takibin iptali davasında, 'ipotek verenin sorumluluğunun taşınmaz ile sınırlı olduğu' gerekçesiyle verilen 'rehin açığı belgesinin iptali' kararı" ile "takip iptali kararının Yargıtay denetiminden de geçerek ayrı ayrı kesinleştiğini, yani, 'ipotek belgesinin 4. maddesindeki ifadenin bir kefalet olmadığı, ipotek verenin borçtan şahsen sorumlu olmadığı ve hakkındaki rehin açığı belgesinin de buna dayalı takibin de iptali gerektiği' hususunun açıklığa kavuşturulduğunu",

- "Davacının banka ya da kredi kuruluşu olmaması sebebiyle, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi yapılmasının da mümkün olmadığını, bu konudaki şikayetlerin süresiz şikayete tabi tutulması da kamu düzenine aykırılık nedeniyle olduğundan, davacı aleyhine düzenlenen rehin açığı belgelerinin ve buna dayalı icra takiplerin de salt bu nedenle iptali gerektiğini"

- "Davacı aleyhindeki takiplere dayanak yapılan rehin açığı belgelerinin, tüm rehinlerin birlikte satılmalarını emreden TMK'nın 873/3 deki emredici kurala aykırı olması nedeniyle de geçersiz olduğunu" belirterek

- "...Davacının ipotek veren sıfatıyla sorumluluğunun ipotekli taşınmazın satışı ile sona ermiş olduğunun ve davalılardan (D.) San Ve Tic A.Ş.'ne şahsen borçlu olmadığının tesbitine, Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/27488 sayılı dosyasından 689.193, 24 € + 226, 34 TL tutarlı olarak düzenlenmiş ve sonradan Anadolu ... İcra Mahkemesince 495.286, 32 Euro olarak düzeltilmiş olan tarihsiz ilk rehin açığı

belgesinin ve buna dayalı olarak Anadolu ... İcra 2018/... sayısı ile yapılmış takibin davacı yönünden iptaline, Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/... sayılı dosyasından 24.12.2021 tarihinde mükerrer olarak düzenlenmiş 495.286, 32 Euro tutarlı ikinci rehin açığı belgesinin ve buna dayalı olarak Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2021/... sayılı dosyası ile yapılan mükerrer takibin davacı yönünden iptaline, davalı (D.) A.Ş.'nin davacı aleyhine yaptığı takiplerde haksız ve kötü niyetli olması sebebiyle, ayrı ayrı her iki takip tutarının %20'sinden az olmamak üzere belirlenecek kötü niyet tazminatının dava tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalı (D.) A.Ş.'den tahsiline karar verilmesini..." talep etmiştir.

X- Davalı (D.) A.Ş. vekili İstanbul Anadolu ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/... E. sayılı dosyasında görülen menfi tespit davasında sunduğu 'cevap dilekçesi'nde özetle,

- "Dava değerine ve eksik harca ilişkin itirazları ile birlikte davaya bakmaya görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğunu, davanın zamanaşımı nedeniyle davanın reddi gerektiğini",

- "(G.) Bankası A.Ş. tarafından kredi borçlusunu üçüncü kişi lehine kullandırılan krediden doğan banka alacaklarının müvekkil şirketçe alacaklı bankaya ödenerek, bahse konu alacakların ile alacağın teminatını teşkil eden teminatların tümünün Kadıköy ... Noterliği 38433 yevmiye numaralı ve 04.12.2013 tarihli temlik sözleşmesi doğrultusunda müvekkilleri (D.) A.Ş.'nin temlik aldığını, temlik sözleşmesi uyarınca tapuda o tarihte davacı adına kayıtlı 'Kadıköy İli, ... Mahallesi, ... Pafta, ... Ada, ... Parselde kain, 7 numaralı bağımsız bölüm' üzerine, alacağa teminat olarak 12.01.2011 tarih ve 955 yevmiye numarasıyla birinci dereceden 650.000, 00 € bedelli verilen anapara ipoteki temlik olunan teminatlar kapsamında olduğunu, temlik sözleşmesine konu edilen borç miktarı müvekkil şirketçe bankaya yatırılmış olmasına rağmen, taahhüt edilen bedel ödenmediğinden davacı ve üçüncü kişi niteliğindeki kredi borçlusuna karşı önce Beyoğlu ... Noterliğinin 25.07.2017 tarihli 16221 yevmiye nolu ihtarnamesi gönderildiğini, davacı ile diğer borçlu şirketçe süresi içerisinde ödeme yapılmadığından, İstanbul Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/... sayılı dosyasından 'ipotekiğin paraya çevrilmesi yoluyla takip' başlatıldığını ve takibe konu alacak süresinde ödenmediği için ipotekli taşınmazın ihale yoluyla satışa çıkarıldığını, ihale neticesinde taşınmaz satış bedeli alacağı karşılamaya yetmediğinden, ipotekli taşınmazın satış işlemlerinden sonra, bakiye alacağın tahsili işlemlerinin devamı amaçlı icra dosyasından 'rehin açığı belgesi' talep ettiklerini, İstanbul Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/... E. sayılı dosyasından hazırlanan kesin rehin açığı belgesinin; kredi borçlusunu üçüncü kişiyle birlikte, ipotek senedi içeriğiyle de sabit olduğu üzere borçtan şahsen sorumlu ipotek veren davacı hakkında düzenlendiğini, Kesin Rehin Açığı Belgesi İstanbul Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2018/... E. sayılı dosyasından icra takibine konu edildiğini ve bunun üzerine davacı tarafça 'İstanbul ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/... E. sayılı dosyası kapsamında düzenlenen rehin açığı belgesinin iptali' ve 'İstanbul Anadolu ... İcra Müdürlüğü 2018/... E. sayılı dosyasından yürütülen takibin iptali" istemiyle İstanbul Anadolu ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/... (eski no:2018/...) E. sayılı dosyasından dava açıldığını, yargılama neticesinde kesin rehin açığı belgesinin iptali yönünden hüküm tanzim edilmesi ve istinaf başvurusu üzerine, İstanbul BAM ... Hukuk

Dairesinin 2018/1898 E. ve 2019/... K. sayılı kararıyla "ipotek resmi senedinin dördüncü maddesiyle lehine ipotek verdiği firmanın borçları için, senetteki ipotek limiti kadar müşterek borçlu müteselsil kefil olduğunu da kabul etmiştir" gerekçesinden hareketle kararının kaldırılmasına hükmedildiğini, bunun üzerine, Anadolu ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/... E. ve 2020/... K. sayılı kararı ile 'kesin rehin açığı belgesindeki borçtan dolayı davacının sorumluluğunun 495.286, 32 € olduğunun tespitiyle rehin açığı belgesinin buna göre düzeltilmesine' karar verildiğini, hükme karşı taraflarca istinaf kanun yolu başvurusu yapılmadığından kararın kesinleştiğini, ilama dayalı olarak kesinleşmiş rehin açığı belgesi yönünden menfi tespit isteminin ancak rehin açığı belgesinden sonra ödeme yapılması halinde mümkün olduğunu, ilama dayalı borcun ifa edildiği ancak kesin delillerle kanıtlanabileceğini, ipotek üzerinden 10 yıl geçtikten sonra borçlu olmadığına dair şekli itirazların zamanaşımına uğradığını, rehin açığı belgesi de ilam niteliğinde olduğundan kesinleşmiş belgenin doğruluğu/yanlışlığı yeni bir menfi tespit davasıyla tartışılmayacağını, aynı taraflar arasında, aynı konuda, aynı hukuki sebebe dayanılarak yeni bir dava açılmayacağını",

- "Kesinleşmiş mahkeme ilamına dayanan 24.12.2021 tarihli Rehin açığı belgesinin ve buna dayalı takibin iptal edilmesi hukuken mümkün olmadığını, süresi içerisinde istinaf yoluna başvurmamaya kusurlu davranışın davacının kendisi olduğunu, kabul anlamına gelmemekle birlikte, bu aşamada kimsenin kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemeyeceğini, aynı konuda aynı taraflar arasında Anadolu ... İcra hukuk Mahkemesinin 2019/... E. 2020/... K. sayılı 02/12/2020 günlü kararı kesinleştiğinden, aynı dava sebebine dayanılarak huzurdaki dosyadan dava açılması usulden reddi gerektiğini, geline süreçte Mahkemelerce oluşturulan kararlar uyarınca başlatılan ilamlı takip dosyalarının infazını engelleyecek şekilde hüküm oluşturulmasının Anayasa Mahkemesinin de vurguladığı gibi hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine açıkça aykırılık teşkil edeceğini, davacının daha evvel yargılamalara konu edilmiş istemlerinin tekrar huzurdaki dava ile yargılamaya taşınmasının hukuken kabul edilemeyeceğini",

- "Davacının 'borçtan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğuna' dair iradesinin dikkatli biçimde nazara alınması gerektiğini, ... Kadıköy Tapu Müdürlüğü huzurunda 12.01.2011 tarih ve 955 yevmiye numarasıyla detayları izah olunan taşınmaz üzerinde birinci dereceden ipotek tesis edilmiş olmakla birlikte; senet muhtevası incelendiğinde, Resmi senet muhteviyatının 3 nolu şartının 'İpotek verenler ipotek kapsamındaki borçların muaccel hale gelmesi halinde; alacaklı bankanın yabancı para alacağını kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden ve bu sözleşmede yazılı akdi faiz oranının yüzde elli fazlası üzerinden temerrüt faizi ve eklentileri ile birlikte geri isteyebileceğini, yasal takip zorunluluğu doğduğu takdirde, icra takip harç ve masraflarının tahsil ve cezaevi harcının, yargılama giderlerinin, yürürlükte olan asgari avukatlık ücretinin üç katı oranında avukatlık ücretinin de bu ipoteğin kapsamı içinde olduğunu, kabul beyan ve taahhüt ederim' şeklinde, resmi senet muhteviyatının 4 nolu şartının ise 'İpotek veren/ler, ipotek kapsamında kullandırılan kredilerden kaynaklanan borçlarının, alacaklı Banka'ya geri ödenmesinden, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını, ayrıca ipotek veren/ler, ipotek kapsamındaki gayrimenkullerdeki bir veya bir kısmı üzerindeki ipoteğin, fek edilmesi halinde, diğer gayrimenkuller üzerindeki ipoteğin, resmi senetteki şartlarla aynen devam edeceğini, Banka'ca kısmi fek işlemi için ayrıca muvafakatlarının alınmasına yer olmadığını kabul, beyan ve taahhüt

eder/ler' şeklinde düzenlendiğini, senet metninde de sabit olduğu üzere davacının; üçüncü kişi lehine kullandırılan kredi borcunun alacaklı bankaya geri ödenmesi hususunda müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu açık ve şüpheden uzak biçimde 12.01.2011 tarihinde kabul ettiklerini, ipoteğin tesis edildiği 12.01.2011 tarihinde, 818 sayılı Borçlar Kanununda ya da sair mevzuatta davacı kefaletinin geçerliliğini etkileyen veya engelleyen bir hüküm bulunmadığından, tesis edilen ipoteğin geçerli olduğunun kabulü gerektiğini, 'Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse, kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.' şeklindeki 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 'Geçmiş Etkili Olmama Kuralı' başlıklı 1. maddesi de gözetildiğinde, 12.01.2011 tanzim tarihli kefalet sözleşmesine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun uygulanması hukuka aykırıyken, işbu tarih itibarı ile 818 sayılı Borçlar Kanunun uygulama alanı bulması gerektiğini",

- "4. madde bankanın genel işlem koşulu olduğu, bankaların ipotek senedinde yer alacak şartları önceden kendilerinin hazırlayıp senede geçirilmesi için tapu müdürlüğüne verdiklerine dair iddianın hukuki temelden yoksun olduğunu, ipotek senedi resmi makam huzurunda taraflarca düzenlenen senet niteliğinde olup, taraflardan birinin aynı nitelikteki kişilerle akdettiği sözleşmelere uygulanacak genel işlem şartları ipotek senedi yahut kefalet sözleşmesinde uygulama alanı bulamayacağını",

- "Geçerli nitelikte tanzim edilen kefalet sözleşmesi doğrultusunda kendisi hakkında da rehin açığı belgesi düzenlenebileceğinin farkında olan davacı tarafın, muhtelif iddialarla kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğu yahut kefalet iradesinin olmadığı yönünde mahkemeyi yanıltma çabasında olduğunu",

- İİK'nın 150/f bendi ve 152. maddesinde düzenleme bulan rehin açığı belgesinin, borçlu ile birlikte borçtan şahsen sorumlu olan ipotek veren aleyhinde tanzim edilebileceğini ve bu belge ile ipotek veren aleyhinde ayrı bir takip yapılabileceğini, ipotek senedindeki kefalet kaydının usul ve esasen geçerli olduğunu ve davacının ipotek veren sıfatının yanında ipotek kapsamında kullandırılan kredi borcundan 'müşterek ve müteselsil sorumluluk' ibaresiyle şahsen de sorumlu olduğunu, borçtan şahsen sorumluluğu resmi senetle sabit kılınan davacı bakımından ipotekli taşınmazın satılmasından sonra rehin açığı belgesi düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını",

- "Alacağın temlikî sözleşmesi ile (G.) Bankası A.Ş.'nin tüm hak ve alacakları müvekkile devredildiğinden, bankanın başlatarak yürütebileceği takibin müvekkil tarafından ilamlı takip olarak yürütülmesi ve borçluya ve ipotekli taşınmaz malikine icra emri gönderilmesinin hukuka uygun olduğunu, yasada kredi kurumları ile ilgili özel bir düzenleme mevcut ise de, ilamlı takibin salt banka tarafından uygulanacağına dair bir koşul bulunmadığını, bu bağlamda ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibi başlatmadan evvel kredi borçlusuna karşı önce Beyoğlu ... Noterliğinin 25.07.2017 tarihli 16221 yevmiye nolu ihtarnamesi gönderildiğini ve temlik sözleşmesi ile ihtarname doğrultusunda davacıya karşı İstanbul Anadolu ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/... sayılı dosyasından takip başlatıldığını ve borcun tamamı tahsil edilemediğinden rehin açığı belgesi düzenlendiğini, takibe konu rehin açığı belgesinin, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra şeklinde başlatılarak kesinleşen İstanbul Anadolu ... İcra

Müdürlüğünün 2017/... sayılı dosyasından düzenlenmiş olduğunu ve bu aşamada davacının söz konusu iddialarına itibar edilemeyeceğini”,

- ... Kadıköy Tapu Müdürlüğünce ipotek konusu taşınmaz üzerinde 12.01.2011 tarihinde 955 Yevmiye No ile 1. Derecede tesis edilen ipoteğin limit ipoteği olduğuna dair herhangi bir ibare ya da muhteviyat bulunmadığını, tapu kütüğüne tescil edilen bedelin üst sınırı olduğuna dair resmi senet içeriğinde herhangi bir ibare bulunmadığını” belirtmek

- “...Davanın reddine, davacı hakkında takip konusu olacağın %20’den aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacıya yüklenmesine karar verilmesini...” talep etmiştir.

XI- Yukarıda¹⁴⁹⁰ belirttiğimiz gibi, gerek doktrinde gerek yüksek mahkemenin içtihatlarında açıkça ifade edildiği gibi, İİK 150/1 uyarınca, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapma imkanına sahip bankanın takibe geçmeden önce alacağını kredi veren kuruluş (banka) niteliğinde olmayan bir kimseye temlik etmesi halinde, temlik alan İİK 150/1 maddesinden yararlanamaz.¹⁴⁹¹

Yüksek mahkeme, yerleşmiş içtihatlarında¹⁴⁹², “Bankanın, genel kredi sözleşmesine istinaden borçlu şirkete kullandığı kredilerden kaynaklanan alacaklarını, takip tarihinden önce alacaklılara teminatları ile birlikte temlik etmesi halinde, kredi veren kuruluş (banka) olmadığı anlaşılan temlik alacaklılarının, İİK 150/1 uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapma olanağı olmadığını, temlik alacaklıların ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi yapmaları halinde bu hususun süresiz şikayete konu edilebileceği gibi, mahkemece de re’sen dikkate alınması gerektiğini” kabul etmektedir.

Somut olayda, davalı alacaklı (D.) A.Ş., asıl alacaklı (G.) Bankası’ndan borçlu hakkında yapmış olduğu icra takibindeki alacağını temlik alarak bu icra takibine bulunduğu yerden devam etmemiştir.¹⁴⁹³ Aksine, davalı (D.) A.Ş., alacağı bankadan temlik aldıktan sonra, kendisi İİK. m. 150/1 uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yaparak borçlunun ipotekli taşınmazının paraya çevrilmesini sağlamış ve alacağını tahsil etmiştir. Halbuki, İİK. m. 150/1 uyarınca, temlik alacaklısının, ipotek veren kişi hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapabilmesi için *‘banka’* ya da *‘finans (kredi) kurumu’* olması, ya da banka icra takibine geçtikten sonra (icra dosyası ile birlikte) alacağı temlik alması gerekirdi. Davalı alacaklı (D.) A.Ş. bu konumda olmadığından, davacı (H. E.) hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapamaz. Alacağın temlik sözleşmesi ile (G.) Bankası A.Ş.’nin tüm hak ve alacaklarını devretmiş olması da, temlik alacaklısı (D.) AŞ.’nin İİK. m. 150/1 uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapabileceği anlamına gelmez.

¹⁴⁹⁰ Bknz: Yuk dipnot 34, 35, 36,

¹⁴⁹¹ Bknz: 12. HD. 12.01.2023 T. 7854/137; 12. HD. 12.01.2023 T. 12575/133; 12. HD. 25.10.2016 T. 17485/22218; 12 HD. 02.05.2017 T. 2090/6916; 12. HD. 24.03.2015 T. 28670/6983; 12. HD. 25.10.2016 T. 25623/22152 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁹² Bknz: 12. HD. 12.01.2023 T. 7854/137; 12. HD. 12.01.2023 T. 12575/133; 12. HD. 25.10.2016 T. 17485/22218; 12 HD. 02.05.2017 T. 2090/6916; 12. HD. 24.03.2015 T. 28670/6983; 12. HD. 25.10.2016 T. 25623/22152 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁹³ Bknz: 12. HD. 09.07.2020 T. 11762/6746 (www.e-uyar.com)

Bu durumda, davalı alacaklı (D.) A.Ş.’nin İİK. 150/1 uyarınca davacı borçlu (H. E.) hakkında İstanbul Anadolu ... İcra Müdürlüğü’nün 2017/... sayılı dosyasında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatılması usulsüz olduğu gibi, bu icra takibinden sonra aldığı rehin açığı belgesi ve rehin açığı belgesine dayalı olarak ‘İstanbul Anadolu ... İcra Müdürlüğü’nün 2018/... sayılı dosyasında başlattığı icra takibi de usulsüzdür.

Yukarıda¹⁴⁹⁴ ayrıntılı olarak izah ettiğimiz gibi, icra mahkemesi kararları *maddi anlamda kesin hüküm* (HMK. m. 303) teşkil etmediğinden ve davacının bu konuda genel mahkemede İİK m. 72 uyarınca menfi tespit davası açması mümkündür.

XII- Taraflar arasındaki ipotek akit tablosunun;

3. maddesi “...İpotek verenler ipotek kapsamındaki borçların muaccel hale gelmesi halinde; alacaklı bankanın yabancı para alacağını kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden ve bu sözleşmede yazılı akdi faiz oranının yüzde elli fazlası üzerinden temerrüt faizi ve eklentileri ile birlikte geri isteyebileceği...” şeklinde,

4. maddesi, “İpotek veren/lerin, ipotek kapsamında kullandırılan kredilerden kaynaklanan borçlarının alacaklı bankaya ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları” şeklinde

8. maddesi ise “*ipotek verenin sorumluluğunun ipotek ettiği taşınmazın mütemim cüz ve teferruatı ile birlikte satılmasını kabul etmek olduğu*” şeklinde

düzenlenmiştir.

Davacı (H. E.)’nin icra mahkemesine yaptığı başvuru üzerine, Anadolu ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/... E. 2020/... K. sayılı kararı ile ‘*kesin rehin açığı belgesindeki borçtan dolayı davacının sorumluluğunun 495.286, 32 € olduğunun tespitiyle rehin açığı belgesinin buna göre düzeltilmesine*’ karar verilmiş ve tarafların kararı istinaf etmemesi üzerine anılan karar kesinleşmiştir. Davacı (H. E.)’nin yaptığı ve İstanbul Anadolu ... İcra Mahkemesi’nin 2021/... E. (önceki E: 2018/...) sayılı dosyasında görülen diğer başvuru da yerel mahkemenin davacı lehine vermiş olduğu kararın istinaf edilmesi üzerine, İstanbul BAM ... HD. 2021/... E. sayılı dosyada, ‘*rehin açığı belgesinin 495.286, 32 Euro olarak düzeltilmesine ilişkin Anadolu ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/... E. 2020/... K. sayılı kararı kesinleştiğinden, rehin açığı belgesinin iptali isteğinin reddine ve takibin de sadece 495.286, 32 Euro’yu aşan kısım bakımından iptaline karar verilmesi gerektiğine*’ karar vermiştir. Bu karar davacı borçlu (H. E.) tarafından temyiz edilmiş olup halen kesinleşmemiştir.

Buna karşın, -davacı (H. E.) ile aynı konumda olan- **ipotek veren (S. E.)’nin icra mahkemesine yaptığı başvuru sonucunda** “*dayanak resmi senette, ‘ipotek verenlerin, ipotek kapsamında kullandırılan kredilerden kaynaklanan borçlarının müşterek ve müteselsilen sorumlu olduklarının belirtildiğini, bu nedenle ipotek verenin sorumluluğunun ipotek bedeli ile sınırlı olduğunu ve davacı 3. kişi, ipotek verenin sorumluluğunun da söz konusu parselin satılması ile sona erdiğini, davacı 3. şahsın, ipotekten ayrı olarak alacaklıya ‘şahsen’ kefil veya müteselsil borçlu olduğuna dair ne icra*

¹⁴⁹⁴ Bknz: Yuk dipnot 39-45

dosyasında ne de yargılama dosyasında herhangi bir belge olmadığından ve ipotek üçüncü kişi tarafından verilmiş olup, takip sonunda borç tamamen ödenmemiş ise, rehin açığı belgesi ancak asıl borçlu hakkında düzenlenebileceğinden, üçüncü kişi hakkında rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceğini” belirten İstanbul BAM ... HD.’nin 01/10/2019 T. .../... s. kararı (Yargıtay 12. HD.nin 13585/... s. kararı ile onanarak) kesinleşmiştir. (S. E.)’nin icra mahkemesine yaptığı diğer başvurunun istinaf edilmesi üzerine “...İİK 152 gereğince ipotekli taşınmaz malikinin sorumluluğunun taşınmazla sınırlı olduğu, **taşınmazın satılması halinde malikin sorumluluğunun sona ereceği, taşınmaz maliki aleyhine rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği...**” gerekçeleriyle ‘takibin iptaline’ dair verilen İstanbul BAM ... HD. 12.07.2019 T. .../... s. kararı ise henüz kesinleşmemiştir.

Benzer şekilde, (E. E.)’nin açtığı davalarda, ‘ipotek verenin sorumluluğunun taşınmaz ile sınırlı olduğu ve rehin açığı belgesinin ancak asıl borçlu hakkında düzenlenebileceği’ gerekçesiyle, İstanbul Anadolu ... İcra Mahkemesi’nin 2021/... E. sayılı dosyasında “rehin açığı belgesinin iptaline”, İstanbul Anadolu ... İcra Mahkemesi’nin 2019/... E sayılı dosyasında da ‘hem rehin açığı belgesi, hem de takibin iptaline’ karar verilmiştir.

Yukarıda¹⁴⁹⁵ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, **ipotek, üçüncü kişi konumunda davacı (H. E.) tarafından verildiğinden, rehin açığı belgesine dayanarak onun hakkında takip yapılması isabetli değildir. Çünkü, üçüncü kişi davacı (H. E.)’nin sorumluluğu, verdiği rehinle sınırlıdır.**

Davacı (H. E.)’nin ‘rehin açığının belgesi’ ve ‘icra takibinin iptali’ nedeniyle icra mahkemesine yaptığı başvurular aleyhine sonuçlanmış ve bunlardan biri kesinleşmiş olsa da, aynı konumunda olan diğer üçüncü kişi ipotek verenlerin yaptığı başvuruların lehlerine sonuçlandığı (ve bunlardan ipotek veren (S. E.)’nin yaptığı başvurunun Yargıtay incelemesinden de geçerek kesinleştiği) görülmektedir.

İpotek veren üçüncü kişilerin yapmış olduğu başvurular incelendiğinde, -Yargıtay 12. HD.’nin temyiz incelemesinden geçerek kesinleşen kararında belirtildiği gibi- **“ipotek verenin sorumluluğunun ipotek bedeli ile sınırlı olduğu ve davacı 3. kişi, ipotek verenin sorumluluğunun taşınmazının satılması ile sona ereceği, davacı 3. şahsın, ipotekten ayrı olarak alacaklıya ‘şahsen’ kefil veya müteselsil borçlu olduğunun kabul edilemeyeceği, takip sonunda borç tamamen ödenmemiş ise, rehin açığı belgesinin ancak asıl borçlu hakkında düzenlenebileceğinden, üçüncü kişi hakkında rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği”** ve bu nedenle de “‘takibin iptaline karar verilmesi’ gerektiğini” kabul etmek isabetli olacaktır.

Somut olayda; davalı-alacaklı taraf, taraflar arasında ‘ipotek akit tablosu’nun 4. maddesindeki; **“İPOTEK VEREN/LER ipotek kapsamında kullandırılan kredilerden kaynaklanan borçlarının alacaklı bankaya ödenmesinden müstereken ve müteselsilen sorumludur.**” ş e k l i n d e k i ifadeye dayanarak; **“ipotek veren davacının, takip (ve dava) konusu borçtan da sorumlu olduğunu”** ileri sürmüşse de, bu madde ve ipotek akit tablosundan diğer maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, ipotek akit tablosunun 8. maddesinde kabul edildiği üzere, davacı (H. E.)’nin ipotek veren olarak

¹⁴⁹⁵ Bknz: Yuk dipnot 12-24

sorumluluğunun ipotek ettiği taşınmazın -mütemmim cüz ve teferruatı ile birlikte- satılmasına katlanmakla sınırlı olduğunu kabul etmek gerekecektir.

Kaldı ki, -‘kamu düzeni ile ilgili emredici hüküm’ niteliğindeki- hükümler, 6101 s. K. m. 2. uyarınca TBK’nun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kurallar gerçekleştirildikleri tarihe bakılmaksızın bütün fiil ve işlemlere uygulanacağından, ipotek akit tablosunda ‘üçüncü kişi ipotek verenin, taşınmazının satılmasına karşın asıl borçlunun borcunun karşılanmaması halinde, satışına katlandığı taşınmazı dışındaki tüm malvarlığı ile birlikte borcun tamamından sorumlu olacağına’ dair hükmün, ‘genel işlem şartı’ ve ‘kamu düzenine aykırı olması’ nedeniyle geçersiz sayılması isabetli olacaktır.

SONUÇ: Mütalâa (ve dava) konusu uyumsuzlukta,

- İİK 150/ı uyarınca, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla *ilamlı icra takibi* yapma imkanına sahip (G.) Bankası alacağını -*henüz takibe geçmeden*- davalı (D.) A.Ş.‘ye temlik ettiğinden ve temlik alan (D.) A.Ş. kredi veren kuruluş (banka) niteliğinde olmadığından, davalı alacaklı (D.) A.Ş.‘nin İİK. 150/ı uyarınca davacı borçlu (H. E.) hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatılmasının usulsüz olduğu ve bu icra takibinden sonra aldığı rehin açığı belgesi ve rehin açığı belgesine dayalı olarak dosyasında başlattığı icra takibinin de usulsüz olduğu, bu konuda aleyhine -istinaf edilmediği için- kesinleşmiş bir icra mahkemesi kararı bulunsa da, ‘maddi anlamda kesin hükümden’ söz edilmeyeceğinden ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibine karşı menfi tespit davası açılabilmesi¹⁴⁹⁶ de gözetilerek, davacının bu konuda genel mahkemede açtığı menfi tespit davasının kabulü gerektiği,

Davacı ile aynı konumda olan diğer üçüncü kişi ipotek verenlerin icra mahkemesine yaptıkları başvurularda “*resmi senette yer alan ifadeler gözetildiğinde, ipotek veren 3. şahısların, ipotekten ayrı olarak alacaklıya ‘şahsen’ kefil veya müteselsil borçlu olarak kabul edilmemesi gerektiği, ipotek üçüncü kişi tarafından verilmiş olup, takip sonunda borç tamamen ödenmemiş ise, rehin açığı belgesi ancak asıl borçlu hakkında düzenlenebileceğinden, üçüncü kişi hakkında rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği*” ve “*İİK 152 gereğince ipotekli taşınmaz malikinin sorumluluğunun taşınmazla sınırlı olduğu, taşınmazın satılması halinde malikin sorumluluğunun sona ereceği, taşınmaz maliki aleyhine rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceğinden buna ilişkin ‘takibin iptaline’ dair verilen (biri kesinleşmiş) kararlardaki gerekçelerin isabetli olduğu, bu nedenle, ipotek akit tablosunun 2, 4, 8. maddeleri gözetildiğinde dahi, menfi tespit davasının davacısı (H. E.)’nin ipotek veren olarak sorumluluğunun ipotek ettiği taşınmazın -mütemmim cüz ve teferruatı ile birlikte- satılmasına katlanmakla sınırlı olduğu, kaldı ki, ipotek akit tablosunda ‘üçüncü kişi ipotek verenin, taşınmazının satılmasına karşın, asıl borçlunun borcunun karşılanmaması halinde, tüm malvarlığı ile birlikte borcun tamamından müteselsilen sorumlu olacağına’ anlamına gelecek bir hükmün, ‘genel işlem şartı’ ve/veya ‘kamu düzenine aykırı olması’ nedeniyle geçersiz sayılması gerektiği görüşünde olduğumuz takdirde muhterem mahkemeye ait olmak ve davacı (H. E.) vekili Av. ... tarafından, İstanbul Anadolu ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2022/... Esas nolu dosyasına sunulmak üzere, hazırladığımız ‘hukuki mütalâa’ımızı (HMK. mad. 293) saygıyla sunarız. 03.04.2023*

¹⁴⁹⁶ Bknz: Yuk dipnot 38

436) “Muvazaa” (ve “Yolsuz Tescil”) Nedenine Dayalı Tescil İsteminin, “Tasarrufun İptali Davası” (İİK. m. 277 vd.) Olarak mı Yoksa “Tapu İptali ve Tescil Davası” (TMK. m. 1025) Olarak mı Nitelendirilmesi Daha İsabetli Sayılır?

A- ‘Tasarrufun iptali davası’nın (İİK. m.277 vd.) hukuki niteliği* ve amacı**:

I- Hakkında «haciz» (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. m. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

«Malları üzerine haciz konulması»ndan (veya haklarında iflâs kararı verilmesi»nden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan «mal kaçırmak» (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım «hileli» işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların «*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*» yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara «*tasarrufun iptali davası*» denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

«Tasarrufun iptali davası»nı «*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır*» ş e k l i n d e tanımlayabiliriz.¹⁴⁹⁷

* **KURTOĞLU, S.** İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776-780) – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 44 vd.; 359 vd. – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 16 vd.; 141 vd.; 297 vd.; 379 vd.; 463 vd.; 683 vd.; 920 vd. – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – **YAVUZ, N.** Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkında Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yargıtay Der. Temmuz/1999, s: 217-241) (Tür. Not. Bir. Der. 1999/102, s: 1 vd.) – **YAVUZ, N.** Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Der. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

** **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2017, s: 44 vd.; 359 vd.; s: 1570 vd. – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 14 vd.; 52 vd.; 88 vd.; 294 vd.; 324 vd.; 378 vd.; 405 vd.; 462 vd.; 506 vd.; 537 vd.; 655 vd.; 683 vd.; 776 vd.; 920 vd.; 1303 vd.

¹⁴⁹⁷ **UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C.** İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 3 vd. – Benzer tanımlar için Bknz: **KURU, B.** «Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)» (El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs

II- Bu davanın amacı; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; «malları üzerine haciz konulmadan» veya «hakkında iflâs kararı verilmeden» önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun mal-varlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının -sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.¹⁴⁹⁸

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında «tasarrufun iptali davasının amacı» hakkında;

√ «İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağını tahsilini sağlamak olduğunu»¹⁴⁹⁹

√ «Davacının tasarrufun iptali istemine ilişkin bu davayı açmaktaki amacının takibe koyduğu alacağın tahsili olduğundan, davanın kabulüne karar verildiğinde, davacının bu alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak dava konusu edilen tüm taşınmazlar

Hukuku, 2016, s: 663) - **MUŞUL, T.** «İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır» (İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021 s: 21) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** «İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir» (İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2022, s: 725) - **EROĞLU, O.** «Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır» (Tasarrufun İptali Davası, 3. Baskı, 2022, s: 28; İslah, 2021, s: 192) - **BERKİN, N. M.** «Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava» (İflâs Hukuku, 4. Bası, 1972, s: 489)

¹⁴⁹⁸ **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflas Hukuku, 8. Baskı, 2009, s: 289 - **MUŞUL, T.** age. s: 39 - **EROĞLU, O.** age. s: 34 - **YILMAZ, E.** İcra ve İflas Hukuku Şerhi, 2016, s: 1203 - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2022, s: 688 vd. - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 726 - **GÖRGÜN, L. Ş. / BÖRÜ, L. / KODAKOĞLU, M.** İcra ve İflas Hukuku, 3. Baskı, 2022, s: 246 - **PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, S. M. / ÖZEKES, M.** İcra ve İflas Hukuku, 11. Baskı, 2013 s: 857 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - **ÇETİN, H. E.** Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2. Baskı, 2022 s: 17 - **GÜNEREN, A.** İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2012, s: 40 - **ÇAM, Ü. M.** Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s:58 - **COSKUN, M.** Tasarrufun İptali ve İstihkak Davaları, 2022, s: 23 - **ÇETİNEL, T.** Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29 - **ERCAN, İ.** Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 9. Baskı, 2022, s: 1477 - **KAPLAN, N.** İçtihatlı - Açıklamalı - Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 5. Baskı, 2022, s: 764 - **SERTKAYA, A. Ş. / KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - **KURU, B. / AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku "Ders Kitabı", 6. Baskı, 2021, s: 488

¹⁴⁹⁹ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

yönünden şartları oluşması halinde tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile 'dava konusu edilen taşınmazlardan sadece bir tanesinin davacının alacağını karşılayacağı' düşüncesiyle, yalnızca bir taşınmaz yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesinin doğru olmadığını»¹⁵⁰⁰

√ «İster, İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davaları olsun, ister BK'nun 19. maddesine dayalı olarak açılan muvazaa işlemin iptali davası olsun amaç, alacaklının alacağını tahsilini sağlamak olduğundan davacının, davası sabit olduğu takdirde, İİK. 283/1 maddesinin kıyas yolu ile uygulanması sağlanarak, satışın takip konusu alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak iptali gerektiği, mahkemece 'tapunun iptali ile borçlu adına tesciline' karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu»¹⁵⁰¹

belirtmiştir.

Aynı doğrultuda:

17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870 (www.e-uyar.com)

17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079 (www.e-uyar.com)

Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536 (www.e-uyar.com)

17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049 (www.e-uyar.com) vb.¹⁵⁰²

III- Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi iptal davası «dava konusu malın aynına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava»dır.¹⁵⁰³ Yani bu dava sonunda, tasarrufa

¹⁵⁰⁰ Bknz: 17. HD. 17.09.2018 T. 4747/7826 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁰¹ Bknz: 17. HD. 06.02.2018 T. 6972/643 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁰² UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. age. s: 6 vd.

¹⁵⁰³ KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 664 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 3. Baskı, 1997, s: 3409 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - BERKİN, N.M. İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - ÜSTÜNDAĞ, S. age., s: 302 - ÖNEN, T. İptal Davaları (Ank. İk. Tic. İl. Ak. Der. 1969/1 s: 39) - KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd.) - GÜRDOĞAN, B. İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - EROĞLU, O. age. s: 39 vd. - ESENER, T. Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - BÖRÜ, L. İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 690 - YILMAZ, E. age. s: 1203 - UYAR, T. «Muvazaâ» Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - GÖRGÜN, L. Ş. / BÖRÜ, L. / KODAKOĞLU, M. age. s: 646 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 vd. - ARSLAN, A. S. Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, C: 1, s: 254) - ALBAYRAK, H. Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015, S: 4, s: 933 - KORKUSUZ, R. İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, s: 312 - ALBAYRAK, H./AĞAR, S. Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - KOVAN, H. 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - ÇETİN, H. E. age. s: 18 - ESENER, T. age. s: 105 - ÖZSUNAY, E. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnancı Muameleler, 1968, s: 233 - KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, 6. Baskı, 2013, s: 1744 - AKŞENER, S. H. İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları, 2. Baskı, 2007, s: 27 - AKKAYA, T. «Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi,

konu mal, alıcı (veya devir alan)nın malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... «Davanın kabulüne» karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar. Zaten «davanın kabulüne» karar veren mahkeme «...dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya ‘aciz vesikasında belirtilen - eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmamışsa; icra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına» şeklinde karar verir...

Yüksek mahkeme, iptal davalarının bu *niteliğini*, çeşitli içtihatlarında;

√ «İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»¹⁵⁰⁴

√ «Tasarrufun iptali, davaları mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp, şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunduğundan, asliye hukuk mahkemelerinin görevine girdiğini»¹⁵⁰⁵

√ «Tasarrufun iptali davasının taşınmazın aynına yönelik aynı bir dava olmadığı, alacağın tahsiline yönelik şahsi nitelikte bir dava olduğunu»¹⁵⁰⁶

belirtmiştir.

Aynı doğrultuda:

17. HD. 15.10.2018 T. 13062/9065 (www.e-uyar.com)

17. HD. 04.10.2018 T. 5240/8614 (www.e-uyar.com)

17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (www.e-uyar.com)

17. HD. 27.02.2018 T. 12044/1388 (www.e-uyar.com) vb.¹⁵⁰⁷

2006/3, s: 672) – **KARATAŞ, İ. / ERTEKİN, E.** age. s: 17 - **ULUKAPI, Ö.** İcra ve İflâs Hukuku, 2015, s: 499 - **GÜNEREN, A.** İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 1015 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptal Davaları, s: 49 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M.** age. s: 858, 878 - **YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D.** İcra ve İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2021, s: 671 - **MUŞUL, T.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 26 vd. - **KAZANCI, İ.T.** Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, 2014, s: 4309 - **AKYAZAN, S.** Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) – **KARAMERCAN, F.** Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, 2. Baskı, 2020, s: 158 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** age. s: 7 – **ÇETİNEL, T.** age, s: 26 vd. – **KURU, B./AYDIN, B.** age. s: 489 – **ERCAN, İ.** age. s: 1478 – **KAPLAN, N.** age. s: 764

¹⁵⁰⁴ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁰⁵ Bknz: 17. HD. 09.04.2018 T. 8983/3951 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁰⁶ Bknz: 17. HD. 20.06.2017 T. 5549/7016 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁰⁷ **UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C.** age. s: 19 vd.

* **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, s: 4729 -

IV- Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken «dava şartları»^(*);

Bilindiği gibi «dava şartı» ‘davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan şartlar’dır.¹⁵⁰⁸

Yeni HMK.’nın 114. maddesinin **1. fıkrasında** ‘dava şartlarının neler olduğu’ (12) bent halinde sayılarak belirtildiği gibi; **2. fıkrasında** ‘diğer kanunlarda yer alan dava şartlarının ilişkin hükümlerin saklı olduğu’ açıklamıştır.

HMK.’nın 114. maddesinde (12) bent halinde sayılan –ve tüm davalar için geçerli olan- dava şartları «**genel dava şartları**», buna karşın HMK. m. 114/2’de belirtilen dava şartlarına ise, bazı davalar için öngörülmüş olduğu için «**özel dava şartı**» olarak nitelendirilir. Örneğin; İİK. m. 277/I-1’de öngörülen ‘tasarrufun iptali davası açabilmek için kesin ya da geçici aciz belgesi ibraz etme zorunluluğu’, İİK. m. 69/II’de öngörülen ‘borçtan kurtulma davası açabilmek için %5 oranında teminat gösterme zorunluluğu’ birer «özel dava şartı’dır.¹⁵⁰⁹

Acaba HMK. m. 114’de öngörülenler dışında, yargı kararları ile başka «dava şartları» öngörülebilir mi.? Çünkü uygulamada, **yüksek mahkeme** (Yargıtay 4. ve 17. Hukuk Dairesi); **a) ‘İcra takibinin kesinleşmiş olması’**nı, **b) ‘Alacaklının alacağının gerçek bir alacak olması’**nı, **c) ‘Davacının alacağının, dava konusu tasarruftan önce doğmuş olması’**nı, tasarrufun iptali davasının «**özel dava şartı**» olarak kabul etmekte ve açılmış olan tasarrufun iptali davasının bu şartlar gerçekleşmeden açılmış olduğunu, yargılamanın her aşamasında tesbit ettiği takdirde, kendiliğinden ‘davanın usulden reddine’ karar vermektedir.

“Tasarrufun iptaline” karar verilebilmesi için;

a) Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması gerekir.

b) ‘Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması’ gerekir.

c) ‘Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması’ gerekir.

4801) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Taihi Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının «Usul»den ve «Esas»dan Reddine Neden Olan Durumlar (Leges Huk. Der. S: 128, s: 13-32)

¹⁵⁰⁸ **KURU, B.** Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C: 1, 2020, s: 375-398 – **KURU, B.** Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, 1964, s: 109-147) – **KURU, B. / AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 7. Baskı, 2022, s: 209 vd. - **ARSLAN, R.** Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Medeni Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürhan Çelebicin’a Armağan, 2011, s: 439-459) – **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAGASI, E.** Medeni Usul Hukuku, 8. Baskı, 2022, s: 332 vd. – **PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M.** Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 4. Baskı, 2015, s: 243 vd. – **GÖRGÜL, Ş. L.** Medeni Usul Hukuku, 3. Bası, 2014, s: 144 vd. – **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 931-974) – **ÇETİNEL, T.** age. s: 75 vd. – **PEKCANİTEZ, H.** Pekcanitez Usul Hukuku, 15. Bası, 2017, s: 925 vd.; 950 vd. – **ERCAN, İ.** Uygulamacılar İçin Medeni Usul Hukuku El Kitabı, 4. Baskı, 2019, s: 377 vd.

¹⁵⁰⁹ **ALBAYRAK, H.** agm. s: 934

ç) ‘Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi’ (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.

Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak; ‘hangi durumlarda’ «iptal davasının önkoşul yokluğu nedeniyle reddine» karar verileceğini;

√ «Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi açısından ön koşul ve özel dava şartı niteliğindeki “tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılması” koşulunun gerçekleşmediği benimsenerek, davanın, “dava şartı yokluğu” nedeniyle usulden reddine karar verilmesinin isabetli olduğunu»¹⁵¹⁰

√ «Mahkemece davanın her iki taşıma yönünden de dava ön koşulu yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini- Dava ön koşulları kamu düzenine ilişkin olup, resen araştırılması gerektiğini ve bu durumun temyiz edenin sıfatına bakılmaksızın bozma nedeni olduğunu»¹⁵¹¹

√ «Bu tür davaların dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK. ’nun 277 md) bulunması gerekeceğini, bu ön koşulların bulunması halinde ise İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerekeceğini, dava dayanağı İcra Müdürlüğü’nün sayılı dosyasından takip yapıldığı ve takibin kesinleştiği ancak borçlu adresinde yapılmış bir haciz olmadığı gibi, sonradan kesin aciz belgesi de sunulmadığından, davanın ‘ön koşul yokluğundan reddine’ karar verilmesi gerekeceğini»¹⁵¹²

√ «Bu tür davaların dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması gerekeceğini- Bu ön koşulların bulunması halinde ise İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. İcra Müdürlüğü’nün dosyasından yapılan takip sonucu borçlunun takip adresi olan yerde hiç haciz yapılmadığı, ödeme emrinin tebliğ edildiği ve aynı zamanda borçlunun mernis adresi olan adresine 11.07.2013 tarihinde hacze gidildiğinde, borçlunun babasının ‘burada kardeşinin oturduğunu’, söylenmesi üzerine, adrese girilmeden dönüldüğü, bu adrese yapılan tebligatları borçlu adına babası tebliğ aldığından, 11.07.2013 tarihli haciz tutanağının İİK’nun 105. madde niteliğinde bir belge olduğundan söz edilemeyeceğini, bu durumda, davanın ‘ön koşul yokluğundan reddine’ karar verilmesi gerekeceğini»^{1513 1514}

belirtmiştir.

¹⁵¹⁰ Bknz: 17. HD. 24.02.2020 T. 1477/1994 (www.e-uyar.com)

¹⁵¹¹ Bknz: 17. HD. 04.10.2018 T. 5240/8614 (www.e-uyar.com)

¹⁵¹² Bknz: 17. HD. 06.06.2017 T. 7321/6418; 17. HD. 16.05.2017 T. 6610/5517 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁵¹³ Bknz: 17. HD. 02.05.2017 T. 4541/4926 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁵¹⁴ UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. age. s: 749 vd.

V- İptal davalarının bağlı olduğu (açılabileceği) süre İİK. mad. 284'de gösterilmiştir...*

Bu maddeye göre, iptal davasının «tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren» beş sene içinde açılması gerekir.¹⁵¹⁵

Bu süre tüm -yani; İİK. m. 278, 279 ve 280'de öngörülen- iptal davalarında uygulanır.

Burada söz konusu olan süre «hak düşürücü süre»dir.¹⁵¹⁶ Bu nedenle, dava açılırken bu süreye uyulup uyulmadığı, yani bu sürenin geçmiş olup olmadığı, mahkemece doğrudan doğruya gözetildiği gibi, davanın her aşamasında da taraflarca ileri sürülebilir.^{1517 1518}

B- 'Yolsuz tescil' (TMK. m.1024; 1025) ve 'muavazaa' (TBK. m.19) sebebine dayalı 'tapu iptali ve tescil' davasının hukuki niteliği ve amacı:

I- Tapu kütüğüne bir tescilin yapılabilmesi için, gerekli olan ilk şart geçerli bir hukuki sebebin varlığıdır... Tescilin geçerli olabilmesi, mutlaka bir hukuki sebebe dayanmasına bağlıdır.¹⁵¹⁹

Tescil haklı bir sebebe dayandıkça mutlak olarak hüküm ifade eder ve çürütülemez. Şayet haklı bir sebep olmaksızın tescil yapılmış ise veya tescilin dayandığı sebep tarafları bağlayıcı bir nitelik taşımıyorsa zarara uğrayan taraf tescilin terkinin (silinmesi) için bir dava açabilir (TMK. m.1025/I).¹⁵²⁰

* UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 920-969 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 79 vd. – UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, s:190, s:4729-2801) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Açılabilme Süresi «İİK. 284» (Legal Huk. Der. Aralık/2019, s: 5214-5230) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Yetki», «Görev», «Süre», «Harç», «Vekalet Ücreti» (Yargı Düny. Der. Ağustos/2008, s: 13-22)

¹⁵¹⁵ Bknz: 17. HD. 16.12.2019 T. 5102/11972; 19.11.2019 T. 4557/10794; 28.3.2011 T. 7348/2748; 28.3.2011 T. 7367/2750; 16.9.2008 T. 3156/4102; 20.3.2008 T. 5652/1358; 17.3.2008 T. 123/1249; 24.1.2008 T. 4046/272 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁵¹⁶ KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, s: 674 – KURU B. İcra ve İflas Hukuku, C:4, s: 3543 – KURU, B. El Kitabı, s: 1428 – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, C: 5, 2007, s: 6057 – PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, s: 869 – YILDIRIM, K. M./YILDIRIM, N. D. age, s: 678 vd. – EROĞLU, O. age. s: 141 vd. – YILMAZ, E. age. s:1253 – KARSLI, A. İcra ve İflas Hukuku, 4. Baskı, 2022, s:877 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, s: 1325 – ÜSTÜNDAĞ, S. İflas Hukuku s:302 – ALTAY, S. İflas Hukuku, 2004, C: 1, s: 685 – KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. age. s: 124 – BERKİN, N.M. İflas Hukuku, s: 503 – UMAR, B. İptal Davası, s: 112 – KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Ad. D. 1989/6, s: 32 – Yasa D. 1989/8, s: 1057) – GÜNEREN, A. Tasarrufun İptal Davaları, s: 314 vd. – MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 689 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:3, Üçüncü Baskı, 2006, s: 4605 – COŞKUN, M. age. s: 422 vd. – KAZANCI, T.İ. age. s: 122

¹⁵¹⁷ Bknz: 17. HD. 17.04.2017 T. 3407/4165; 15.03.2017 T. 22269/2789; 11.04.2017 T. 11746/3952; 11.04.2017 T. 11620/3956; 18.10.2016 T. 17449/9073; 24.05.2016 T. 14749/6338; 03.05.2016 T. 6353/5349; 12.04.2016 T. 10733/4618; 07.03.2016 T. 2251/2742; 16.02.2016 T. 7649/1742 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁵¹⁸ UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. age. s: 654 vd.

¹⁵¹⁹ AKİPEK, J. G. / AKINTÜRK, T. Eşya Hukuku, 2009, s: 288

¹⁵²⁰ SAYMEN, F. H. / ELBİR, H. K. Türk Eşya Hukuku Dersleri, 1963, s: 180

“Yolsuz tescil” in yani ‘haklı bir sebebe dayanmayan tescil’ in ne olduğunu bizzat TMK. m.1024/II;

“Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur.”

şeklinde tanımlamıştır.

Doktrinde “yolsuz tescil” konusunda;

√ “Hukuki sebebin geçerli olup olmadığının araştırılması tapu memurunun görevine girer. Tapu memurunun bu görevini yerine getirmemiş veya hukuki sebebin geçerli olmadığını anlayamamış olması, hukuki işlemi ve yapılan tescilin geçersizliğini değiştirmez, yani bunları geçerli bir işlem ve tescil durumuna sokmaz. Bu halde ‘**yolsuz tescil**’ in varlığından söz edilir. Her ilgili ‘hukuki sebebin geçerli olmadığını’ ileri sürmek suretiyle söz konusu yolsuz tescilin düzeltilmesini isteyebilir (TMK. m.1025). Ancak tescile iyi niyetle dayananları koruyan TMK. m.1023 hükmü bu durumlarda saklıdır.

Hukuki sebebe dayanmayan tescil ‘haksız bir tescil’ dir. Bunun sonucunda aynı hakkını kaybetmiş olan kimse uğradığı zararını devlete de tazmin ettirebilir. Aynı hükümler, ‘geçerli olmayan bir hukuki işleme dayanan tesciller’ hakkında da uygulanır.

Hukuki sebep, sadece tescilin yapıldığı anda değil, fakat bütün tescil süresince geçerli olarak kalmalıdır. Zira tescil, sadece yapıldığı anda değil fakat kütük üzerinde devam ettiği sürece önemlidir, yani hukuki sebep, tescil yapıldıktan sonra onun bütünleyici bir parçasını oluşturur...

Tescilin geçerli bir aynı hak kurabilmesi için, bütün şartlarının tam olması gereklidir; bunlar da ‘geçerli bir hukuki sebep’, ‘tescil istemi’ ve ‘istemde bulunanın tasarruf yetkisi’ dir. Ancak bu şartlar altındadır ki, tescil ile aynı hakkın durumunda geçerli surette ve herkese karşı hüküm ifade eden bir değişiklik meydana gelmiş olur. Bu şartlardan herhangi birinin eksik veya geçersiz olması, aynı hakkın kurulmasını, devredilmesini veya ortadan kalkmasını engeller. Bu itibarlardır ki tescilin doğurduğu olumlu hükümler de nisbi hükümlerdir. Çünkü bütün asli şartları eksik olmaksızın yapılmış olan bir tescil, maddi hukuk bakımından etkilerini aynı haklar üzerinde göstermeyen, sadece şeklen mevcut olan bir tescildir. Yani böyle bir tescilin yapılmış olması, kural olarak, aynı hak sahipliği durumunda bir değişiklik yaratmaz. Bu durumlarda tescil ancak şeklen mevcuttur. Böyle bir tescil, geçerli olmayan ve dolayısıyla da maddi hukuk alanında herhangi bir değişiklik meydana getirmeyen bir ‘**yolsuz tescil**’ dir. Her ilgili bu yolsuz tescilin ortadan kaldırılması için istemde bulunabilir (TMK. m.1025).

Bir tapu sicili işleminin geçerli olabilmesi için, bu işlemin yetkili kişinin yazılı istemi üzerine yapılmış olması gerekir. Eğer, işlem yetkili olmayan bir kişinin istemi üzerine yazılmışsa ya da istemde bulunan kişinin tasarruf yetkisi mevcut değilse yapılan bu işlem de geçerli olmaz.

İşte bütün bu durumlarda geçerli olmayan bir tescilden veya TMK. m.1024 hükmündeki ifadeyle **yolsuz tescilden**, **yolsuz bir tapu sicili işleminden** söz edilir.

*Yolsuz işlemin (tescil, terkin, tadil, şerh veya beyan) ne demek olduğu, TMK. m.1024 hükmünden anlaşılr. **Yolsuz işlem (tescil)**, hiçbir hukuki sebebi bulunmayan, geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan ve tescil isteminde bulunulmadan yapılmış olan tescillerdir. Örneğin; şekil eksikliği veya içeriğinin TBK. m.20 hükmüne aykırı bulunması nedeniyle hükümsüz olan bir hukuki işleme dayanan tesciller ile tasarruf yetkisi bulunmayan bir kimsenin istemine dayanılarak yapılan tesciller böyledir. Tescil istemine dayanmadan yapılan tesciller de haksız ve dolayısıyla **yolsuz tescillerdendir** (TMK. m.1013/I).*

Yolsuz tescil**, sadece şeklen mevcut olan, maddi ve gerçek durumu yansıtmayan ve taraf olanları bağlamayan tescildir. **Yolsuz tescil**, bu niteliği itibariyle de taraflar arasında mülkiyet durumu bakımından bir değişiklik yaratmayan bir tescildir, yani **yolsuz tescile dayanan kimse, mülkiyet hakkını geçerli olarak kazanmış olamaz.¹⁵²¹

√ “**Yolsuz tescilden** kasıt; geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan tescillerdir (TMK. m.1025). TMK. m.1024/2. f. yolsuz tescili ‘bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tesciller’ olarak tanımlamaktadır. Bu hukuki sebep, şekil eksikliği nedeniyle geçersizliğinden doğabileceği gibi tescil talebinde bulunanın tasarruf ehliyeti veya yetkili olmamasından da kaynaklanabilir...

TMK. m.1024/2. fıkraya göre yolsuz tescil ‘bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan’ tescil işlemleridir...”¹⁵²²

√ “**Yolsuz tescilden** kasıt, TMK. m.1024/II’de ifade edildiği gibi ‘bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan’ tescildir.

Tescil, geçerli bir hukuki işleme dayanmadığı veya hukuki sebepten yoksun olduğu için baştan yolsuz tescil olabileceği gibi, sicil dışı kazanımlar sonucu sonradan da yolsuzlaşmış olabilir. Ancak her iki durumda da TMK. m.1023’ün uygulanması mümkündür...”¹⁵²³

√ “Geçerli bir hukuki nedene dayanmayan tescillere kanunumuz ‘**yolsuz tescil**’ adını vermiştir.

Yolsuz tescil ‘konusunda kanunlarımızın değişik yerlerinde değişik deyimler kullanılmıştır. Gerçekten; MK. m.932’de ‘yolsuz tescil’, ‘haksız veya lüzum ifade etmeyen tescil’, MK. m.933’te ‘haklı bir sebep olmaksızın yapılan tescil’, TMK. m.1024’te ‘yolsuz tescil’, TMK. m.1025’te ‘yolsuz tescil’ deyimlerine yer verilmiştir.”¹⁵²⁴

√ “**Tescil**, hukuki sebepten yoksun ya da geçerli bir hukuki sebebe dayanmıyorsa tescil yolsuz sayılır ve herhangi bir ayni hakkın devri söz konusu olmaz, yani taşınmaz üzerindeki bir ayni hakta değişiklik yapılmış sayılmaz. Örneğin mahkeme kararı kesinleşmeden tapuda tescil işlemi yapılması sonucu oluşan tescil yolsuzdur.

¹⁵²¹ AKİPEK, J. G. / AKINTÜRK, T. age. s: 290 vd.

¹⁵²² ERTAŞ, Ş. Eşya Hukuku, 15. Baskı, 2020, s: 163; 187

¹⁵²³ SİRMEN, A. L. Eşya Hukuku, 5. Baskı, 2017, s: 198 – SİRMEN, A. L. Tablolarla Eşya Hukuku, 2022, s: 57 – SİRMEN, A. L. Tablolarla Eşya Hukuku, 2022, s: 57

¹⁵²⁴ GÜRİSOY, K. T. / EREN, F. / CANSEL, E. Türk Eşya Hukuku, 1978, s: 323 vd.

Tescil illi (nedene bağlı) bir tasarruf işlemi olduğundan, esas teşkil eden işlem geçersiz ise, buna dayanan tescil de geçersizdir. Örneğin ehliyetsiz bir kişinin yaptığı taşınmaz satışı işlemi geçersiz olduğundan, tescil de geçersizdir ve alıcı iyi niyetle olsa dahi taşınmazı iktisap etmiş sayılmaz. Örneğin;

- *Muvazaalı bir işleme (TBK. m.19) dayanılarak yapılan tescil, baştan itibaren yolsuz bir tescildir.*¹⁵²⁵ denilmiştir.

Yüksek mahkeme de bu konuda;

- *"Taşınmazı tapuda devralanın, taşınmaz mülkiyetini kazanabilmesi "sebebe bağıllık ilkesi" gereğince, ancak tescilin geçerli bir hukuki sebebinin varlığına bağlı olduğu, eğer tescil haklı ve geçerli bir hukuki sebebe dayanmaksızın yapılmışsa bu tescilin 'yolsuz tescil' sayılacağı ve bu yüzden aynı hakkı zedelenen kimsenin, tapu sicilinin düzeltilmesini isteyebileceğini"*¹⁵²⁶

- *"Tapu kaydındaki tescilin geçerli bir hukuki sebebinin bulunması gerektiğinde kuşku olmadığı; ayrıca, tapu kaydının iptal ve tescilini isteme hakkı kural olarak kayıt maliki ve onun mirasçılarına ait olup, böyle bir davanın açılmasında davacının hukuki yararının bulunması gerektiği; davacının dava hakkına sahip olması dava açabilmesi için yeterli olmadığı, bundan başka davacının dava açmakta hukuki yararının da bulunması gerektiği, yani dava hakkının hukuki yarar ile sınırlı olduğunu, bu tür davaların mülkiyet hakkına dayalı olarak her zaman açılabilceği kuşkusuz olduğunu, ihalenin feshi isteğinin reddedilmiş olması keyfiyeti temelde yolsuz tescil nedenini ortadan kaldırmayacağını"*¹⁵²⁷

- *"Medeni Kanun'un mülkiyet hakkının doğumunu, nedene bağlı bir hukuksal işlem olarak kabul ettiğini, yolsuz tescilin, üst kavram olarak gerek kazanma nedenine dayanmayan haksız tescilleri ve gerekse dayandığı kazanma nedenini geçerli olmayan tescilleri kapsadığını"*¹⁵²⁸

belirtmiştir.

II- Taşınmazın tescil işlemi muvazaalı bir işleme dayanıyorsa, yapılan tescil 'yolsuz tescil' (TMK. m.1024, 1025) teşkil edeceğinden, 'tapu iptali ve tescil davası'na konu teşkil edebilir (TMK. m.1025/2).

*Bilindiği gibi; muvazaa kısaca, 'irade ve beyan arasında istenerek meydana getirilen uygunsuzluktur' şeklinde tarif edilebilir. Daha geniş bir tanımlama yapmak gerekirse; ' tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla ve fakat gerçek iradelerine uymayan, aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır. '*¹⁵²⁹

İşlemin muvazaalı olmaması, hukuki işlemlerin hüküm ifade etmesi için aranan genel şartlardan birisidir. Tarafların, üçüncü kişileri aldatmak ve onlar için gerçeğe

¹⁵²⁵ HAVUTCU, A. / AKINCI, M. / DİNÇ, M. Gayrimenkul Davaları, Cilt 2, 2019, s: 1586 vd.

¹⁵²⁶ 1. HD. 02.02.2016 T. E: 2014/6311 K: 1035 (www.e-uyar.com)

¹⁵²⁷ 1. HD. 25.06.2015 T. E: 2014/10960 K: 9475 (www.e-uyar.com)

¹⁵²⁸ HGK. 27.10.2010 T. E: 489 K: 539 (www.e-uyar.com)

¹⁵²⁹ ÖZKAYA, E. Açıklamalı – İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 8. Baskı, 2020, s: 177

uymayan bir görünüm yaratmak amacıyla bilerek ve isteyerek, gerçek iradelerine uymayan beyanlarda bulunmaları halinde **muvaazaa (danışıklı işlem)** söz konusu olur. Bir hukuki işlemde (sözleşmede) muvaazaa halinde ‘ tarafların yaptıkları işlemin hiç hüküm doğurmaması ya da görünüşteki işlemde başka bir hukuki işlemin hükümleri doğurması ’ hususunda anlaşmaları gerekmektedir. Hukuki işlemin muvazaalı olması, hukuki işlemin hüküm ifade etmesi için gereken şartı taşımadığını ortaya koyar. İşlemin ‘ muvazaaa sebebiyle hükümsüz olduğu ’ gerek taraflar ve gerekse üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilir. Hâkim, önündeki dava dosyasından işlemin muvazaalı olduğunu anlarsa, muvazaayı kendiliğinden göz önüne alması gerekmektedir. Muvazaalı işlem, baştan itibaren hukuki sonuç doğurmadığı için, taraflar arasındaki herhangi bir borcun ya da alacak hakkının doğmasına teşkil etmediği gibi, tarafların sözleşmeden doğan borcu ifa etmeleri veya icazet vermek suretiyle geçerli hale geçirmeleri mümkün değildir. Taşınmazın muvazaalı bir işleme dayanılarak üçüncü bir kişi adına tescil edilmesi halinde **yolsuz tescil** söz konusu olacağından gerçek hak sahibi, ‘ tapu sicilinin düzeltilmesi davası ’ ile kütükteki yolsuz kaydın düzeltilmesini talep edebilir.¹⁵³⁰

Doktrinde bu konuda;

√ “Taşınmazın devri taahhüdü muvazaalı bir işlem olabilir. **Muvazaalı** hukuki işlemler hükümsüzdür. Taşınmaz mülkiyetinin devrini gerektiren hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü hakkında söylenen tüm hususlar burada da aynen geçerlidir. Muvazaayı, taraflar ya da muvazaalı işlemin hükümsüzlüğünü ileri sürmekte menfaati olan üçüncü kişiler ileri sürebilir. Bu kişiler, genellikle **muvazaalı** sözleşmeyle aldatılmak, hakları çiğnenmek istenen kişilerdir...

Türk ve İsviçre hukukunda egemen olan görüş, bu durumda gizli ve taraflarca istenen işlemin geçerli olmadığını kabul eder.”¹⁵³¹

√ “Tescilin dayandığı kurucu unsurların eksik veya sakat olması, TMK. m.1024’ün ifadesi ile bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanması veya hukuki sebepten yoksun olması yüzünden meydana gelmiş ise; örnek olarak tescil geçerli bir hukuki sebebe dayanmıyorsa (şekil noksanı, ehliyetsizlik, **muvaazaa**, sahte vekaletnameye dayanılarak tescil yapılması vs.) veya talep geçerli değilse, bu takdirde bu tescil ile aynı hakkı zedelenen kimselerin TMK. m.1025’e göre kaydın düzeltilmesi için dava hakları vardır. Doktrin ve uygulamada bu dava ‘Tapu kaydının düzeltilmesi (tashihi) davası’ adı ile anılmaktadır. Bu dava yolsuz terkin ve değiştirmeler için de aynı şekilde uygulanır. Keza gereğince yolsuz şerh ve beyanlar için de kaydın düzeltilmesi davası açılabilceği kabul edilmektedir.

Bu hususta TMK. m.1025/I ‘bir aynı hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise bu yüzden aynı hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir’ hükmünü taşımaktadır.

¹⁵³⁰ **ARIDEMİR, A. G.** Eşlerden Birinin Üçüncü Kişiyle Yaptığı Muvazaalı İşlemlerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine İlişkin TMK. md. 229 Hükmü Çerçevesinde Değerlendirilmesi (İstanbul Hukuk Mecmuası, Yıl: 2018, S: 76/2, s: 458 vd.)

¹⁵³¹ **AKİPEK, J. G. / AKINTÜRK, T.** age. s: 469 vd.

Bilindiği gibi bir sözleşmede **muvazaa**, tarafların yaptıkları sözleşmenin hiç hüküm doğurmaması veya görünüşteki sözleşmeden başka bir sözleşmenin hükümlerini doğurması hususunda anlaşmalarıdır. Böylece taraflar, dışarıya (üçüncü kişilere) karşı, aslında yapmak istemedikleri beyanlarıyla meydana gelen sözleşmeyi yapmış görünmeyi, fakat gerçekte yaptıkları sözleşmenin ya hiç sonuç doğurmamasına veya başka bir sözleşmenin sonuçlarını meydana getirmesini arzu etmekte ve bu hususta anlaşmaktadırlar. Her iki halde de muvazaa anlaşması gerekli olup, bu anlaşmanın üçüncü kişileri aldatma kastıyla yapılması gerekir.”¹⁵³²

√“Tescilin hukuki sebebinin; irade fesadı, **muvazaa** veya gabin ile geçersizliğinde de ‘**yolsuz tescil**’ söz konusu olur.”¹⁵³³

√“Tescil, yapıldığı andan itibaren yolsuz bir tescil olabilir. Örneğin; ayni hakkın bir hukuki işleme dayanılarak tescille kazanıldığı durumlarda, hukuki sebebin kaynağı borçlandırıcı işlemde (satış, bağışlama vs. sözleşmesinde) ehliyetsizlik, şekil noksanlığı, **muvazaa** gibi bir geçersizlik sebebi varsa tasarruf işlemini meydana getiren tescil isteminde bir geçersizlik nedeni bulunmasa da, sebebe bağlılık ilkesi gereğince, borçlandırıcı işlemdeki geçersizlik, tasarruf işlemini de geçersiz kıldığından, yapılan tescil yolsuzdur. Böyle bir tescil ayni hak kazandırmaz.

Tescilin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı yolsuz olması durumunda, kanunun öngördüğü düzeltme yolu TMK. m.1025/1’de ifadesini bulan mahkeme kararıyla düzeltmedir...”¹⁵³⁴

√“Haklı bir sebebe dayanmayan bir tescilin düzeltilmesi nedeni taşınmazlarda ayni hakların kazanılmasının bir hukuki sebebe dayanmasının zorunlu olması (illi olması) kuralının bir sonucudur (TMK. m.1025). TMK. 1025. maddesiyle ‘taşınmazlara ilişkin ayni hakların kazanılmasının sebebe bağlı olduğunu’ ifade etmiştir. Haklı sebebin olmayışı muhtelif şekillerde gözükür:

a).....

b).....

c) **Muvazaalı işlemler**; muvazaa halleri, yani yapılan bir akdin tarafların gerçek iradelerine uygun düşmemesi hali **yolsuz tescillerin** başında gelir. Zira, tarafların resmi şekle uyarak yaptıkları işlem, gerçekte onlar tarafından arzu edilmemiştir; yani muvazaa hali vardır (TBK. m.19); onlar tarafından gerçekte arzu edilmiş olan sözleşme de, gerekli şekle uyulmadan yapıldığı için geçersizdir.”¹⁵³⁵

√“Ayni haklar tescil ile doğmakla beraber, tescilin ayni hüküm ve sonuç meydana getirebilmesi için, geçerli bir hukuki sebebe dayanması lazımdır. Bu bakımdan tescil, sebebe bağlı (illi) bir tasarruf muamelesidir.

Tescil sebebe bir muamele olduğuna göre, sırf tescilin yapılmış olması kazanma sebebindeki sakatlığı gidermez... Hukuki sebep geçerli değil veya tescil talebinde

¹⁵³² OĞUZMAN, K. M. / SELİÇİ, Ö. / ÖZDEMİR, S. Eşya Hukuku, 22. Baskı, 2020, s: 429 vd.

¹⁵³³ ERTAŞ, Ş. age. s: 163

¹⁵³⁴ SİRMEN, A. L. age. s: 226 vd.

¹⁵³⁵ GÜRSOY, K. T. / EREN, F. / CANSEL, E. age. s: 326 vd.

bulunulmamışsa, tescile rağmen aynı hakkın durumunda bir değişiklik meydana gelmez. İşte, gerçek hak durumuna uygun olmayarak yapılmış olan tescil **yolsuz tescildir**. Tescil yolsuz ise, yani haklı ve geçerli bir hukuki sebebe dayanmıyorsa örneğin tescil bir hukuki sebebe dayanmadığı halde yanlışlıkla yapılmış veya hukuki sebep ‘mutlak butlan’ ile veya şekil noksanı, ehliyetsizlik, irade fesadı, **muvazaa**, temsilcinin vekaletnamesinin sahte oluşu gibi sebeplerle geçerli değilse ve nihayet tescile esas teşkil eden hakkı kuran kimsenin tasarruf yetkisi yoksa, bu tescil sebebiyle aynı hakları haledar olan kimse kendisi ile muameleye girişmiş olan diğer tarafa karşı kaydın terkinini veya değiştirilmesini isteyebilir (TMK. m.1025).”¹⁵³⁶

√“Tapu sicili, haklı ve hukukî geçerli bir nedene dayanmıyorsa ya da tescile dayanak hukuki sebep (esas alınan satış, bağış gibi sözleşmeler) ehliyetsizlik, biçim eksikliği, irade fesadı, **muvazaa**, temsilci vekaletinin sahte olması gibi nedenlerle geçerli değilse yapılan tescil yolsuzdur. Buna ‘tescilde yolsuzluk’ denilmektedir. Keza hukukî geçerli bir tescil, yolsuz olarak sicilden terkin olunmuşsa veya değiştirilmiş ise buna da ‘yolsuz terkin ve değiştirme’ denilmektedir.

Yolsuz tescil, terkin veya değiştirme nedeniyle aynı hakkı zedelenmiş olan kişi, tapu sicilindeki yolsuzluğun düzeltilmesini dava edebilir. Bu tür davanın dayanağı TMK. m.1025 olup, davada yolsuzluğun giderilmesi ve gerçek hak durumunu belirten bir tapu kaydının tesis edilmesi amaçlanmıştır. Bu tür davanın konusu, gerçek hak durumunu belirtmeyen yolsuz tescil, terkin ve değiştirmelerdir...”¹⁵³⁷

√“**Muvazaaya** dayalı tapu iptali ve tescil davalarında, muvazaanın ispatı bakımından, işlemin tarafı olmayan eş ve mirasçıları ‘üçüncü kişi’ durumunda olduğundan, yazılı delil ile ispat zorunluluğu altında olmayıp. İddia sahibi, iddiasını her türlü delille ispatlayabilir (HMK. md. 203/I-d).

.....

Katılma alacağı davasındaki menfaati dolayısıyla, katılma alacaklısı olan eşin, ‘tapu sicilinin düzeltilmesi davası’ açmakta hukuki menfaati bulunmaktadır.

.....

Tapu sicilinin düzeltilmesi davasında, işlemin **muvazaalı** işlem olduğunda kanaat getirilmişse, işleme konu olan malvarlığı değeri, devreden eşin edinilmiş malı olarak, tasfiye sırasındaki değeri ile artık değerinin hesabında yer almalı ve diğer eşin katılma alacağı hesaplanmalıdır.

.....

‘Tapu sicilinin düzeltilmesi davası’nın kararının kesinleşmesinden sonra ‘katılma alacağı davası’ açılması ve bu davada kazanılması halinde edinilmiş mal (taşınmaz), devreden eşin malvarlığında yer alacak ve mal rejiminin tasfiyesinde, malın tasfiye sırasındaki değeri esas alınarak diğer eşin katılma alacağı hesaplanacaktır.

.....

¹⁵³⁶ ESENER, T. / GÜVEN, K. age. s: 134

¹⁵³⁷ HAVUTCU, A. / AKINCI, M. / DİNÇ, M. age. s: 1561

Taşınmazın muvazaalı bir işleme dayanılarak üçüncü kişi adına tesis edilmesi halinde, yolsuz tescil söz konusu olacağından, gerçek hak sahibi 'tapu sicilinin düzeltilmesi davası' ile kütükteki yolsuz kaydın düzeltilmesini talep edebilir.

Katılma alacaklısı, önce 'tapu sicilinin düzeltilmesi davası' açmış ve davanın kabulüne karar verilmiş, daha sonra ise; 'katılma alacağı davası' açmış olabilir...¹⁵³⁸

denilmiştir.

Yüksek mahkeme de bu konuda;

- "Muvazaa nedeniyle tapı iptal ve tescil talebinin kabulü gerekirken davanın reddinin doğru olmadığını,¹⁵³⁹

- "Muvazaa nedenine dayalı, tapu iptali ve tescil isteklerinde bir aynı hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişinin bu tescile dayanamayacağını,¹⁵⁴⁰

- "Muvazaa nedenine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucunda, verilen kararların 'yenilik doğurucu' değil, 'açıklayıcı' nitelik taşıdığı, bu suretle oluşan kararlara konu işlemlerin yapıldıkları tarihten itibaren butlanla malul olup yapılmamış sayılacağı ve iptal hükmünün geriye etkili olarak sonuç doğuracağını,¹⁵⁴¹

- "Muvazaaya dayalı tapu tescil işlemlerinde olduğu gibi, tescil işleminin gerçek hakkın kapsamını göstermemesi nedeniyle, yapılan tescil işleminin yolsuz tescil sayılacağı ve bu tescilin yolsuzluğundan dolayı hukuki bir sonuç doğuramayacağını"¹⁵⁴²

belirtmiştir.

III- Tapu sicilindeki tescilin "yolsuz tescil" (TMK. m.1024) olduğunu, bu nedenle, bu tescilin iptalini, bunu talep etmekte 'hukuki yarar' ı [HMK. m.114/(1)-h] bulunan kişiler 'tapu iptali ve tescil davası' açabilirler.

Doktrinde bu konuda;

√"TMK. tescilin yolsuzluğunun meydana geliş tarzına göre, tapu sicilinin düzeltilmesi hususunda değişik imkanlar kabul etmiş bulunmaktadır. Bunlar ' tarafların anlaşması', 'tapu memurunun re'sen düzeltmesi' ve 'mahkeme kararı ile düzeltme' yollarıdır.

Tescilin dayandığı kurucu unsurların eksik veya sakat olması, TMK. m.1024'ün ifadesiyle 'bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanması veya hukuki sebepten yoksun olması' yüzünden meydana gelmiş ise örnek olarak tescil geçerli bir hukuki sebebe

¹⁵³⁸ ARIDEMİR, A. G. age. s: 462 vd.

¹⁵³⁹ 15. HD. 14.06.2021 T. E: 4618, K: 2700 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁴⁰ 1. HD. 14.04.2021 T. E: 2020/1097, K: 2241 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁴¹ 1. HD. 10.11.2015 T. E: 2014/10781, K: 12895 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁴² 1. HD. 06.04.1995 T. E: 4047, K: 5137 (YKD. 1995/9, s: 1365) (www.e-uyar.com)

dayanmıyorsa, (şekil noksanı, ehliyetsizlik, **muvaazaa**, sahte vekaletnameye dayanılarak tescil yapılmışsa vs.) veya talep geçerli değilse, bu takdirde bu tescil ile aynı hakkı zedelenen kimselerin TMK. m.1025'e göre kaydın düzeltilmesi için dava hakları vardır. Doktrin ve uygulamada bu dava 'tapu kaydının düzeltilmesi (tashihi) davası' adıyla anılmaktadır. Bu dava, yolsuz terkin ve değiştirmeler için de aynı şekilde uygulanır. Keza, 'yolsuz şerh ve beyanlar' için de kaydın düzeltilmesi davası açılabileceği kabul edilmektedir.

Bu hususta TMK. m.1025/I 'bir aynı hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bu tescil yolsuz olarak terkin olunmuş veya değiştirilmiş ise, bu yüzden aynı hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.' hükmünü taşımaktadır...¹⁵⁴³

√Düzeltilme davasının **niteliği** konusunda çoğunlukla doktrinde "bu davanın bir tespit davası olduğu ve mahkeme kararının tescilin yolsuzluğunu tespit edeceği ve davanın bu karara dayanarak yolsuz tescilin düzeltebileceği" kabul edilmektedir.¹⁵⁴⁴

√“ ‘Tapu kütüğünün düzeltilmesi davası’ – yani uygulamadaki adıyla ‘tapu iptali ve tescil davası’ – bir aynı hakka dayandığı ölçüde **zamanaşımı ve hak düşürücü** süreye bağlı değildir... ”¹⁵⁴⁵

√“Yolsuz tescilin düzeltilmesi davası mülkiyet hakkını veya bir sınırlı aynı hakka dayandığından – TMK. m.712 hükmü saklı kalmak üzere – **zamanaşımına** uğramaz. ”¹⁵⁴⁶

√“Sicilin düzeltilmesi davası, taşınmazda aynı hak sahibi olan kişinin bu hakkını koruyan bir dava olduğundan, **aynı** bir davadır. Bu nedenle, sicil düzeltilmesi davası, aynı hak sürdüğü sürece açılabilir... ”¹⁵⁴⁷ belirtilmiştir.

Yüksek mahkeme, bu konudaki içtihatlarında;

- “Kural olarak yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı olarak açılan davaların hiçbir **zamanaşımı veya hak düşürücü süreye** tabi olmaksızın her zaman için açılabilirliği, ”¹⁵⁴⁸

- “Yolsuz tescile ilişkin tapu iptali ve tescil istemli davaların **zamanaşımı ve hak düşürücü süreye** tabi olmadığını, taşınmazların keşfen belirlenen değer üzerinden ek-sik harç tamamlanmış olduğundan, bu değer gözetilerek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğini, ”¹⁵⁴⁹

- “Yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin taşınmazın aynına yönelik davanın, hiçbir **zamanaşımı veya hak düşürücü süreye** tabi

¹⁵⁴³ OĞUZMAN, M. K. / SELİÇİ, Ö. / ÖZDEMİR, S. O. age. s: 298

¹⁵⁴⁴ OĞUZMAN, M. K. / SELİÇİ, Ö. / ÖZDEMİR, S. O. age. s: 302 – ÜSTÜNDAĞ, S. Tapu Kütüğünün

Tashihi Davası, 1959, s: 38 vd. – SİRMEN, A. L. age. s: 228 – HATEMİ, H. / SEROZAN, R. / ARPACI, A. Eşya Hukuku, 1991, s: 74; 465

¹⁵⁴⁵ HATEMİ, H. / SEROZAN, R. / ARPACI, A. age. s: 467

¹⁵⁴⁶ ESENER, T. / GÜVEN, K. age. s: 135

¹⁵⁴⁷ SİRMEN, A. L. age. s: 229

¹⁵⁴⁸ 1. HD. 04.02.2016 T. E: 2015/12628, K: 1165 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁴⁹ 1. HD. 24.03.2014 T. E: 2014/4999, K: 4077 (www.e-uyar.com)

olmayacağını, Zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin isabetli olmadığını, ¹⁵⁵⁰ belirtmiştir.

C- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta, tarafların beyanları ve yerel mahkeme kararının gerekçesi:

I- Davacı (S. T.) vekili Av. ... 16.10.2020 tarihli “dava dilekçesi”nde özetle;

- “Müvekkili ile davanın ihbar edildiği (S. A.)’nın 18.11.1978 tarihinde evlenmiş olduklarını ve taraflar arasında 2005 yılında açılmış olan boşanma davalarının sürdüğünü ve İstanbul ... Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma davası ve karşılıklı davanın sonuçlandığını ve halen istinaf incelemesinde olduğunu, taraflar arasında 3. kez açılan anlaşmalı boşanma davası sırasında davalı eşinin iradesini sakatlayarak ve kendisine 500.000,00 TL’lik bir senet verip düzenledikleri protokol sonucunda anlaşmalı şekilde boşanmalarını sağladığını, ”

- “İhbar edilen (S. A.)’nın 06.03.2015 tarihinde kendi adına kayıtlı İzmir – ..’de bulunan taşınmazını satıp 09.03.2015 tarihinde Muğla – ...’da bulunan (1) ve (2) parselde kayıtlı 2 parça arsa vasfındaki taşınmazı evlilik dışı ilişki yaşadığı davalı (D. Ç.) adına satın aldığını, daha sonra bu iki parselin yanındaki (13) no’lu parseli de oğlu (E. E. A.)’nın satın aldığını ve bu üç parselin birleştirilerek (16) numaralı parselin oluşturulduğunu, ”

- “İhbar edilen (S. A.)’nın müvekkiline vermiş olduğu 500.000,00 TL’lik bonoyu da vadesinde ödemediğini, bu kişi tarafından müvekkilinin iradesi sakatlanarak düzenlenmiş bulunan ve ‘edinilmiş mallara katılma alacağı talebinden feragat ettiği’ ifadesini içeren protokolden döndüğünü 22.09.2020 tarihinde (S. A.)’ya Noter aracılığıyla bildirdiğini, ”

- “Boşanma kararı istinaf aşamasındayken müvekkilinin yeni bir dava ile (S. A.)’dan anlaşmalı olarak boşandığını ‘doğmamış haktan feragat etmek mümkün olmadığı’ndan ve mal rejimi sona ermeden mal rejiminden kaynaklanan alacaklarından feragat edilmesinin de hukuka uygun olmadığını, bu nedenle edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan alacaklarına ilişkin olarak dava açma hakkını müvekkilinin saklı tuttuğunu, ” ‘açmış oldukları bu davanın kabulü halinde (S. A.)’nın malvarlığında olacak artışın kendisinin edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan alacağının arttıracığını, bu nedenle bu davayı açmakta hukuki yararlarının bulunduğunu, ’

- “Kötü niyetle yapılan muvazaalı işlemlerin TMK’nın 2. maddesinde yer alan dürüst davranma ilkesiyle bağdaşmadığını ve hukuk düzeni tarafından müvekkilinin korunduğunu, davalı ile evlilik dışı ilişki yaşamış olan ihbar edilen (S. A.)’nın (D. Ç.) adına alınan taşınmazın tüm parasını ödediğini, (S. A.)’nın müvekkilinin katılma alacağını azaltmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu, HMK. m.203/1(d) uyarınca senetle ispat zorunluluğunun bir istisnası olarak olaydaki muvazaa iddiasının üçüncü kişi durumunda kalan müvekkili tarafından senet dışındaki delillerle ispat edilebileceğini, ”

¹⁵⁵⁰ 1. HD. 11.02.2015 T. E: 2014/2961, K: 1888 (www.e-uyar.com)

- “Göçek’te alınan arsa üzerinde inşa edilen ve tapuda davalı adına kayıtlı olan villanın tüm masraflarını ihbar edilen (S. A.) tarafından yatırıldığını, çünkü davalının böyle bir masraf yapacak gelirin bulunmadığını,”

- “Davalının, dava konusu taşınmazdaki 2/3 hissesi üzerine mahkemece ‘ihtiyati tedbir’ ve ‘davalıdır şerhi’ konulmasını,”

talep ettiklerini bildirmiştir.

II- Davalı (D. Ç.) vekili – tarihsiz – “cevap dilekçesi”nde özetle;

- “Dava dilekçesinde dava konusu taşınmazın değerinin 350.000,00 TL olarak gösterilmişse de bu taşınmazın gerçek değerinin 1.750.000,00 TL düzeyinde olduğunu, bu nedenle eksik harcın tamamlanmasının gerektiğini,”

- “Müvekkilinin dava konusu taşınmazı satın alacak ekonomik güce sahip olduğunu, iki arsanın tevhibi sonucunda oluşan (16) no’lu parsel üzerinde iki katlı bir villa yapımı konusunda (V. D.) isimli müteahhitle anlaştığını ve bu villaya ilişkin tanzim olunan 03.08.2018 tarihli ‘yapı kullanma izin belgesi’ nin müvekkili adına olduğunu,”

- “Müvekkilinin eski eşinden anlaşmalı olarak boşandığını ve boşanma tarihi itibarıyla normal takıları haricinde 150 adet kadar cumhuriyet altını ile bir adet Toyota marka aracı müvekkilinden aldığını,”

- “Müvekkilinin 2001-2020 yılları arasında 4 farklı şirkette departman yöneticisi sıfatıyla aktif olarak çalıştığını, en son 2010 yılında ihbar olunan (S. A.)’ya ait anonim şirkette çalışmaya başlamış olup, 2020 Ağustos ayı itibarıyla buradan ayrıldığını, kendisine fiilen daha yüksek maaş verilmesine rağmen müvekkilinin maaşının şirkette 3.800,00 TL olarak gösterildiğini,”

- “Müvekkilinin 2003 yılında ... Fuar ve Sergi Alanı bir stand satın alıp bunu 2016/Mart ayına kadar kiraya vermek suretiyle sabit gelir elde ettiğini ve bu stand alanını 23.03.2016 tarihinde (İ. Y.) isimli kişiye 80.000,00 TL karşılığında devrettiğini, bu yolda elde ettiği gelir ile binanın yapım masraflarını karşıladığını,”

- “Müvekkilinin taşınmaz satış bedeline mahsuben 09.03.2015 tarihinde (H. D.) isimli kişiye banka kanalı ile 64.000,00 TL ödeme yaptığını, yine müvekkilinin bakiye taşınmaz satış bedelinin ödenmesi amacıyla (Y.) Bankası ... Şubesi nezdinde bulunan 260.000,00 TL’yi (Y.) Bankası Fethiye Şubesi’ne havale olarak gönderdiğini, tapuda taşınmaz devir işlemlerinin tamamlanması akabinde ise bakiye taşınmaz satış bedelini 09.03.2015 tarihinde bankada satıcı (H. D.)’ye ödediğini,”

- “Gerek taşınmazın satın alınmasına ve gerekse taşınmaz üzerinde yapılan villa niteliğindeki binaya ilişkin giderlerin tamamının müvekkili tarafından ödendiğini, bunlara ilişkin banka dekontlarını ilişikte sunduklarını,”

- “Davacı taraf ile ihbar olunan taraf arasında 2005 yılından beri devam eden boşanma davalarının 16.10.2019 tarihinde boşanma ile sonuçlandığını ve bu boşanma ilamının 11.11.2019 tarihinde istinaf yoluna başvurulmaksızın kesinleşmiş olduğunu,”

- “Davacı tarafın ihbar olunanla arasındaki evlilikten kaynaklanan değer artış payına ilişkin alacağından feragat etmiş olduğundan artık bu mal rejiminden kaynaklı

katkı ve değer artış payını dava etme hakkının bulunmadığını, ihbar edilen (S. A.) ile davacı tarafın 01.02.2013 tarihinden beri bir araya gelmediklerini,”

- “Dava konusu taşınmazın müvekkili tarafından 2015 yılında satın alındığını, davalı tarafta müvekkili adına kayıtlı taşınmazdaki müvekkilinin 2/3 hissesinin ihbar olunan (S. A.) adına tescili talep edilmiş ise de bu talebin hukuka aykırı olduğunu, müvekkili adına tescil edilmiş olan taşınmazın muvazaalı işleme dayandığının ileri sürülmesinin de hukuki dayanaktan yoksun olduğunu,”

belirterek ‘davanın reddine’ karar verilmesini bildirmiştir.

III- İhbar edilen (S. A.) vekili Av. ... 27.11.2020 tarihli “cevap dilekçesi”nde özetle;

- “Müvekkili tarafından dava konusu iki parsel maliki (H. D.) isimli kişiye önce 5.000,00 TL – 6.000,00 TL civarında bir kaparo gönderildiğini, sonrasında 260.000,00 TL ve 64.000,00 TL olmak üzere bu iki parsel için toplam 330.000,00 TL ödendiğini,”

- “Taşınmazların satın alındığı tarihte müvekkillerinin evli olduğu için ve o tarihte eşi kendisinden fahiş tazminatlar talep ettiğinden, eşinin bu taşınmaz üzerinde hak iddia etmemesini sağlamak için evlilik dışı ilişki yaşadığı davalı (D. Ç.) adına bu iki parselin tescilinin yaptırıldığını davalının gerek bu arsalar ve gerekse üzerine yaptırılan villanın yapımına hiçbir katkısı olmadığını eşi ile boşanma davasını kesinleşmesi sonrasında bu taşınmazların tapusunun müvekkili adına devredileceği sözünü müvekkilinin davalı (D. Ç.)’den aldığını böylece yazılı olmasa da sözlü anlamda (D. Ç.) ile (S. A.) arasında inanç sözleşmesi kurulduğunu, daha sonra bu iki parsel yanındaki parselin oğlu (E. E. A.) tarafından satın alındığını ve bu parsel ile önceki iki parselin birleştirildiğini, villanın yapım giderlerinin (A.)Alüminyum San. ve Tic. A. Ş. tarafından karşılandığını,”

- “Müvekkili (S. A.) ile davacı (S. T.)’nin boşanmış olduklarını ve tüm alım bedelinin müvekkili tarafından ödendiğini ve bedelsiz olarak aralarında yaptıkları sözlü inşaat sözleşmesi gereği müvekkilinin taşınmaz hissesinin kendine devrini isteyince davalı (D. Ç.)’nin önceki verdiği sözde durmayıp bir bedel karşılığında bunu yapabileceğini ifade etmesi üzerine müvekkili ile (D. Ç.)’nin ilişkisinin sona erdiğini,”

- “Dava konusu taşınmazın iki parselinin alım bedelinin 330.000,00 TL olup 6.000,00 TL kaporanın satıcı (H. D.)’ye müvekkili tarafından ödendiğini, 260.000,00 TL’lik kısmın ise müvekkilinin İzmir/... ilçesindeki adına kayıtlı taşınmazın satışından gelen para ile karşılandığını, geri kalan 64.000,00 TL’nin ise 09.03.2015 tarihinde müvekkili tarafından davalı (D. Ç.)’nin hesabına EFT yapıldığını tanık ifadelerinden de anlaşılacağı üzere bu bankaya ait hesap hareketlerinin celbi halinde bu iki parsel arsanın alım bedelinin müvekkili tarafından karşılandığının sabit olacağına,”

- “Müvekkilinin hissedar olduğu (A.) Alüminyum San. Ve Tic. A. Ş.’de davalı (D. Ç.)’nin aylık 3.800,00 TL karşılığı sekreter konumunda çalışan bir kişi olduğunu, bu denli değerli bir mülkün arsasına alabilecek, üstüne 600.000 Euro değerinde bir villa yapabilecek bir gelirinin bulunmadığını,”

- “Davalı (D. Ç.)’nin kendisine gösterilen güveni kötüye kullandığını ve inanc sözleşmesine aykırı davrandığını bu konudaki tüm gider ve masrafların müvekkili tarafından karşılandığını, ”

belirterek “dosyadaki deliller doğrultusunda sayın mahkemece ihtilaf konusunda adil bir karar verilmesini” bildirmiştir.

IV- Dosyada mevcut 28.06.2021 tarihli BİLİRKİŞİ RAPORU’nda “*dava konusu parsel üzerinde bir adet mesken, bir adet yüzme havuzu ve taşınmazın etrafını çevreleyen bahçe duvarının bulunduğu, bu parselin 2.250m² yüzölçümündeki arsa üzerine inşa edilmiş ve (E. E. A.) adına 1/3 ve (D. Ç.) adına 2/3 oranında hisseli olarak tapu kütüğüne tescil edilmiş bulunduğu*” belirtilmiştir.

V- Yine dosya içeriğinde bulunan 17.08.2021 tarihli ‘Gayrimenkul Değerleme Uzmanı’ düzenlenmiş olan raporda dava konusu taşınmazın değeri gerek 06.08.2015 gerekse 01.04.2021 keşif tarihi itibarıyla ayrı ayrı belirtilmiştir.

Dosyada bulunan bilirkişi raporlarına;

(a) İhbar edilen (S. A.) tarafından 25.08.2021 tarihli dilekçeyle; (b) Davacı (S. T.) tarafından – tarihsiz – dilekçeyle itiraz edilmiştir.

VI- Dosyada ifadesi bulunan tanıklara karşı;

(a) Davalı (D. Ç.) tarafından – tarihsiz – dilekçeyle; (b) İhbar edilen (S. A.) tarafından 16.11.2022 tarihli dilekçeyle; (c) Davacı (S. T.) tarafından 28.11.2022 tarihli dilekçeyle itiraz edilmiştir.

VII- Yerel mahkeme olan Fethiye ... Asliye Hukuk Mahkemesince açılmış olan davanın 30.01.2023 tarihli oturumda (8. oturumda) ‘aşağıdaki gerekçe ile “*hukuki yarar yokluğu*” sebebiyle reddine karar verilmiştir:

“*Dava TBK’nun 19 maddesinde düzenlenen **muvaaza hukuksal nedenine dayalı tapu iptali** istemine ilişkindir.*

*Bir davada öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirilmesini yapmak, uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakimın doğrudan görevidir. (HMK’nun madde 33) Somut olayda dava dilekçesindeki ileri sürüş biçimine göre dava **hukuksal nitelikçe Türk Borçlar Kanununun 19. Maddesinin özüne ve sözüne uygun muvaazaaya nedeniyle iptal istemine ilişkindir.** Kural olarak 3.kişiler danışıklı işlem nedeniyle hakları zarara uğratıldığı takdirde tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilir. Çünkü danışıklı bir hukuki işlem ile 3.kişilere zarar verilmesi onlara karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğindedir. Ancak 3.kişinin danışıklı işlem ile haklarının zarara uğratıldığının benimsenebilmesi için onun danışıklı işlemde bulunandan alacaklı olması ve danışıklı işlemin alacağının ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış bulunması gerekir. **Davacının bu davadaki amacı alacağını tahsil edebilmek için muvaaza nedeniyle temelde geçersiz olan işlemin hükümsüzlüğünü sağlamaktır.** Muvazaaya dayalı davalarda davacının icra takibine geçmesi ve aciz belgesi almasına gerek yoktur. **Davacının iddiasını kanıtlaması halinde iddianın, alacağın tahsiline yönelik bulunduğu da gözetilerek İİK 283/1***

maddesi kıyasen uygulanarak iptal ve tescile gerek olmaksızın davacıya haciz ve satış isteyebilmesi yönünden hüküm kurulması gerekecektir.

Emsal nitelikteki Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 18/02/2013 tarih, 2016/9915 Esas ve 2019/1668 Karar sayılı ilamında ise “3.kişinin danışıklı işlem ile haklarının zarara uğratıldığıının benimsenebilmesi için onun danışıklı işlemde bulunandan alacaklı olması ve danışıklı işlemin alacağının ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış bulunması gerekir.

Başka bir Yargıtay kararında ise ‘Tasarrufun TBK’nın 19. maddesi gereğince iptale tabi olmadığıının mevcut delillere göre değerlendirilmesi, iptale tabi olması halinde davacı yararına hükmedilecek katkı payı alacağı ve fer’ileriyle sınırlı olarak İİK’nın 283/1. Maddesinin kıyasen uygulanarak davacıya haciz ve satış yetkisi verilmesinden ibarettir. Aksi durumda yani davacının katkı payının olmadığıının saptanması halinde ise her iki dava yönünden de davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir’ yönünde karar verilmiştir (Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2014/18838 karar sayılı ilamı).

Emsal Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere **TBK’nın 19. maddesi uyarınca muvazaa hukuksal olgusuna dayanılarak iptal davası açılabilmesi için davacının tasarrufu yapan kişiden bir alacağı bulunması dolayısıyla dava açmakta hukuki yararı bulunması gerekir.**

HMK’nın 114/1-h bendi uyarınca **hukuki yarar** dava şartıdır. HMK’nın 115/2 maddesi uyarınca, dava şartı noksanlığının tespit edilmesi halinde davanın usulden reddine karar verilir.

Somut uyuşmazlıkta; davacı (S. T.) ile ihbar olunan 3.kişi (S. A.)’nin İstanbul ... Aile Mahkemesi’nin E: 2016/..., K: 2018/... sayılı dava dosyası üzerinden nafaka ve tazminat talepli boşanma davası açtıkları, dava devam ederken tarafların İstanbul ... Aile Mahkemesi’nin 2019/... Esas, 2019/... Karar sayılı dosya üzerinden anlaşmalı olarak boşandıkları verilen kararın 11.11.2019 tarihinde kesinleşmiş olduğu, ... Aile Mahkemesi’nin E: 2016/..., K: 2018/... sayılı dava dosyası üzerinden açılan davanın ise İstanbul BAM ... Hukuk Dairesi’nin 2020/... Esas, 2021/... Karar sayılı ilamı ile (**konusuz kalmış olduğundan** karar verilmesine yer olmadığına) karar verildiği ve kararın bu şekilde kesinleştiği, **davacı tarafın ihbar olunan 3.kişi (S. A.) aleyhine başlatılmış herhangi bir icra takibi olmadığı anlaşılmıştır.** Bu durumda **karar tarihi itibarıyla davacının kesinleşmiş bir alacağı bulunmadığından** eldeki davanın **hukuki yarar** yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmektedir.”¹⁵⁵¹

VIII- Yerel Fethiye ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen gerekçe ile davacı (S. H.) tarafından açılmış olan “**davalı (D. Ç.) adına kayıtlı olan – Muğla ili, Fethiye ilçesi, ... Mahallesi, ... mevkiinde bulunan, ... ada, 16 parsel no’lu – ‘taşınmazın 2/3 payı hakkında tapu iptali ve tescil kararı verilmesi’**” konusundaki talebini “**tasarrufun iptali talebi**” olarak değerlendirmesi hatalı olmuştur.

¹⁵⁵¹ Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 30.01.2023 T. E: 2020/330, K: 2023/78

Davacının “*davalıdaki alacağı nedeniyle davalının tasarrufta bulunduğu (başkasına devrettiği) herhangi bir taşınmazdaki payı üzerinde kendisine cebri icra yetkisi tanınması*” konusunda bir talebi bulunmamakta, davacı açıkça “***tamamı davalı adına – yolsuz olarak – kayıtlı bulunan taşınmazın 2/3 payının kendi adına tescili için bu davayı açtığını***” dava dilekçesinde açıklamıştır.

Yukarıda¹⁵⁵² ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi; “*yolsuz tescil*” (TMK. m.1024; 1025) ve “*muvazaa*” (TBK. m.19) *sebebine dayalı tapu iptali ve tescil davasının* bütün koşulları somut olayda gerçekleşmiş olmasına rağmen, mahkemece bu hususun göz ardı edilerek “*davanın reddine*” karar verilmiş olması isabetli olmamıştır...

Takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davacı vekili Av. ... tarafından Fethiye ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... Esas sayılı dosyasına “*uzman görüşü*” (HMK. m.293) olarak ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur... 23/3/2023

¹⁵⁵² Bknz. Yuk. Dipn. 23/54

437) Muvazaalı Borç Senetleri (Bonolar) ve Bunlara Dayalı Olarak Yapılmış Olan İcra Takipleri Hakkında “Muvazaa Nedeniyle (TBK. m. 19) Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi? Nasıl?

I- Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği* ve Amacı:** Hakkında “haciz” (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâta; “iflâs kararı verilen” (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

“Malları üzerine haciz konulması”ndan (veya haklarında iflâs kararı verilmesi”nden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan “mal kaçırmak” (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım “hileli” işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların “*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*” yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara “*tasarrufun iptali davası*” denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

“Tasarrufun iptali davası”nı “*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır*” şeklinde tanımlayabiliriz.¹⁵⁵³

¹⁵⁵³ Benzer tanımlar için Bknz: **KURU, B.** “Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)” (İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Bası, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016, s: 663) - **MUŞUL, T.** “İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır” (Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021, s: 21) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** “İcra ve İflas takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir” (İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, 2022, s: 725) - **EROĞLU, O.** “Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır” (Tasarrufun İptali Davası, 3.Baskı, 2022, s: 24; Islah, 4. Baskı, 2021, s:192) - **BERKİN, N.M.** “Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava” (İflâs Hukuku, 4. Baskı, 1972, s: 489)

II- Bu davanın *amacı*; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; “*malları üzerine haciz konulmadan*” veya “*hakkında iflâs kararı verilmeden*” önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının -sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- yeniden alacaklının cebri icra alanına çekerek, cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.¹⁵⁵⁴

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında “*tasarrufun iptali davasının amacı*” hakkında;

√ “*İcra ve İflâs Kanunu’nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nede- niyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu*”¹⁵⁵⁵

belirtmiştir.

Aynı doğrultuda bknz: 17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079; Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536; 17. HD. 10.10.2018 T. 4073/8933; 17. HD. 09.10.2018 T. 8503/8819 (www.e-uyar.com)

III-Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi *iptal davası*, “*dava konusu malın ay- nına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava*”dır.¹⁵⁵⁶ Yani bu dava sonunda, tasarrufa

¹⁵⁵⁴ MUŞUL, T. age. s: 23 - EROĞLU, O. age. s: 30 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2022, s: 688 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 11. Baskı, 2013, s: 857; Ders Kitabı, 2022, 9. Baskı, s: 586 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2016, s: 5 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2012, s:40 - ÇAM, Ü.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s:58 -BAKIRCI, H. A. Tasarrufun İptali Davaları ve Muvazaa Davaları, 2022, s: 21 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 6. Baskı, 2020, s:915 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29 - DANIŞ, R.S. Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2022, s: 5 vd. - KAPLAN, N. İçtihatlı Açıklamalı Uygulamalı İİK Şerhi 5. Baskı, 2022, s: 764

¹⁵⁵⁵ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870; 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049

¹⁵⁵⁶ UMAR, B. age. s: 19 - KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 664 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3409 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - BERKİN, N.M. İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2009, s: 300 - ÖNEN, T. agm. s: 39 - KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd. - GÜRDOĞAN, B. İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - EROĞLU, O. age. s: 33 vd. - ESENER, T. Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - BÖRÜ, L. İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal “İİK. m. 280” (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 680 - YILMAZ, E. age. s: 1252 - UYAR, T. “Muvazaa” Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 vd. - ARSLAN, A.S. Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma

konu mal, alıcı (veya devir alan)nın malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haczettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... “Davanın kabulüne” karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar. Zaten “davanın kabulüne” karar veren mahkeme “...dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya ‘aciz vesikasında belirtilen - eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmamışsa; icra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına” şeklinde karar verir...

Yüksek mahkeme, iptal davalarının bu *niteliğini*, çeşitli içtihatlarında;

√ “İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını”¹⁵⁵⁷

√ “Tasarrufun iptali, davaları mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp, şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunduğundan, asliye hukuk mahkemelerinin görevine girdiğini”¹⁵⁵⁸

√ “İİK. 277 ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptal davalarında, davacının bu davadaki amacının, yaptığı icra takibi nedeniyle alacağını tahsil edebilmek için yapılan taşınmaz satışının kendisi yönünden geçersizliğini sağlamak

Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C: 1, s: 254) - **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - **KORKUSUZ, R.** İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, 2004, s: 312 - **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - **KOVAN, H.** 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - **ÇETİN, H.E.** age. s: 18 - **ÖZSUNAY, E.** age. s: 233 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, 6. Baskı, s: 1744 - **AKŞENER, S.H.** İptal Davaları, s: 27 - **AKKAYA, T.** “Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) - **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** Tasarrufun İptali Davaları, 1998, s: 17 - **ULUKAPI, Ö.** İcra ve İflâs Hukuku, 2015, s: 499 - **GÜNEREN, A.** İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2012, s: 1015 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptal Davaları, 3. Baskı, 2012, s: 49 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M.** age. s: 858, 878; Ders Kitabı, s: 586 - **YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D.** İcra ve İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2021, s: 671 - **MUŞUL, T.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 21 vd. - **KAZANCI, İ.T.** Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, 2014, s: 4309 - **AKYAZAN, S.** Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) - **KARAMERCAN, F.** Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, s:158 - **YILMAZ, E.** age. s: 1203 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** age. s: 7 - **ÇETİNEL, T.** age. s: 9 - **KURU, B./AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku “Ders Kitabı”, 6. Baskı, 2021, s: 489 - **DANIŞ, R.S.** Tasarrufun İptali Davası, 2022, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) s: 14 - **GÜNAY, E.** Tasarrufun İptali Davası (Borçlu Muvazaası), 6. Baskı, 2021, s: 23 - **YALÇIN, E.** Tasarrufun İptali Davasında İspat, 2021, s: 15

¹⁵⁵⁷ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁵⁸ Bknz: 17. HD. 09.04.2018 T. 8983/3951 (www.e-uyar.com)

olduğunu, davacının bu hakkının aynı değil şahsi sonuç doğurduğunu, davada tasarrufun iptali sebeplerinin olması halinde ‘iptal ve tescil olmaksızın, taşınmazın haciz ve satışına’ karar verilmesi gerektiğini”¹⁵⁵⁹

belirtmiştir.

Aynı doğrultuda bkz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2397/10196; 17. HD. 15.10.2018 T. 13062/9065; 17. HD. 04.10.2018 T. 5240/8614; 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (www.e-uyar.com)

IV- Tasarrufun iptali davalarının konusu*: İİK. mad. 277/I’de; iptal davasının, “İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılacağı” belirtilmiştir (İİK. mad. 277).

“Borçlunun muvazaalı borç ikrarında bulunması”nın (gerçekte borcu bulunmadığı halde güvendiği bir kişi -arkadaşı, akrabası, aynı iş kolunda çalışan bir kişi vs.- lehine muvazaalı senet düzenleyip, bu senedi kendisi hakkında icraya koydurması), tasarrufun iptali davasına konu olabilir.¹⁵⁶⁰

Gerek **doktrinde**¹⁵⁶¹ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında**¹⁵⁶² bu konuda hiç te reddüt bulunmamaktadır. Bu konuda:

a) Doktrinde;

√ *“Buradaki (İİK m.277’deki) tasarruftan maksat, borçlunun alacaklarına zarar vermek için üçüncü kişilerle (veya üçüncü kişiler lehine) yapmış olduğu tasarruf*

¹⁵⁵⁹ Bknz: 17. HD. 20.12.2017 T. 6676/11897 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁶⁰ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 42 – **UYAR, T.** İcra ve İflas Hukuku’na İlişkin Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 305, 328, 1308 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 368, 377, 902 vd., 1496 vd., 1573 vd. – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 1. Baskı, 2014, s: 46, 191 vd., 223 vd. 684 vd.

¹⁵⁶¹ **UYAR, T.** “Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)” ile “Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması”nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 283 vd.) – **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? “İİK. 280; TBK. 19” (ABD. 2015/1, s: 369-398) – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4315 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, 2011, 4. Baskı, C: 1, s: 65 – **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** a.g.e., s: 12, 36 – **KURU, B.** El Kitabı, s: 1398 – **EROĞLU, O.** age. s: 153 – **AKŞENER, S.H.** a.g.e., s: 96; 2. Baskı, 2014, s: 118 – **GÜNEREN, A.** age. s: 80, 114 vd. – **ÇOŞKUN, M.** İctihatlı İİK. C: 5, 7. Baskı, 2021, s: 6050 vd. – **TOKTAŞ, M.** Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, Peçeeme ve Muvazaalı İşlemler, 2009, s: 76 – **KAPLAN, N.** Uygulama Notları, s: 1401 – **ÇAM, U.M.** Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s:72 vd.

¹⁵⁶² Bknz: 17. HD. 29.12.2016 T. 12281/12178; 08.11.2016 T. 19673/10240; 19.04.2016 T. 4439/5019; 24.12.2015 T. 7251/14929; 05.05.2015 T. 21179/6688; 14.04.2015 T. 19827/5866; 17.03.2015 T. 2203/4344; 04.11.2014 T. 7947/15062; HGK. 02.02.2014 T. 4/1016-436; 17. HD. 18.04.2013 T. 6634/5626; 4. HD. 09.05.2011 T. 3449/5298; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 17. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036; 24.01.2011 T. 1847/544; 26.10.2010 T. 5337/8808; 16.09.2008 T. 1246/4471; 15.04.2008 T. 1204/1936; 4. HD. 24.03.2010 T. 2797/3315; 11.03.2010 T. 15119/2684; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 31.05.2007 T. 4760/7445; 15. HD. 20.02.2002 T. 5385/865; 15.11.1999 T. 4175/4058; 15.09.1990 T. 3485/3290 vb. (www.e-uyar.com)

işlemleridir. Bu tasarruf işlemlerini en geniş şekilde anlamak gerekir; buradaki tasarruf (veya tasarruf işlemi) kavramı, hukuki işlem kavramından daha geniştir. Mesela; borçlunun alacaklarına zarar vermek için taşınır veya taşınmaz mallarını, maden sahalarını üçüncü kişilere devretmiş olması, taşınmazını ipotek etmiş olması, **borç ikrarında (tanınmasında) bulunması**, alacağını temlik etmesi, ticari işletmesini, marka hakkını devretmesi, miras reddetmiş olması gibi...¹⁵⁶³

√ “...Diğer yandan borçlunun danışıklı işlemlerini İİK’nin 277 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan tasarrufun iptali davasına konu olabileceği gerek doktrin gerekse yargı kararları ile kabul edilmiştir. Örnek verecek olursak borçlu, kendisine ait malvarlığını alacaklılarından kaçırmak amacıyla kendisine yakın bir arkadaşına veya akrabasına devretmesi, **yine aynı kişilere borçlu olmadığı halde bu kişiler lehine çek veya bono düzenleyerek kendisini borçlandırmayı ve kendi aleyhine icra takibi yaptırması** muvazaalı bir işlem olup, tasarrufun iptali davasına konu olur...¹⁵⁶⁴

√ “Borçlunun muvazaalı borç ikrarında bulunması”nın (gerçekte borcu bulunmadığı halde güvendiği bir kişi -arkadaşı, akrabası, aynı iş kolunda çalışan bir kişi vs.- lehine muvazaalı senet düzenleyip, bu senedi kendisi hakkında icraya koydurtması) da, tasarrufun iptali davasına konu teşkil eder”.¹⁵⁶⁵

√ “İptal davasına konu işlemler - kural olarak – maddi hukuk bakımından tamamen geçerli olan ve alacaklıları zarara sokan işlemlerdir. Örneğin; devredilen şirket hisseleri, bedeli borçlu tarafından ödenip üçüncü kişi adına kayıt ve tescil edilen şeyler, alacağın temlik işlemleri**borçlunun borç ikrarında bulunması**, borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi , **takibe konu borcu kabul etmesi** vs. için iptal davası açılabilir....¹⁵⁶⁶

√ “İİK m. 277’ de sadece tasarrufi işlemlerin iptale tabi olduğu belirtilmiş ve bunun tayin edilmesi hakim takdirine bırakılmıştır. Hakim bunu takdir ederken elindeki genel ölçüt, işlemin tasarrufi olup olmadığı hususudur. Örneğin, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarını üçüncü şahıslara devretmesi, taşınmazını ipotek etmesi, **borç ikrarında bulunması**, alacağının temlik etmesi, ticari işletmesini devretmesi gibi işlemler tasarrufi işlemlerdir...¹⁵⁶⁷

√ “Borçlu ile alacaklı arasındaki danışıklı sözleşme uyarınca, borçlunun borçlu olmadığı kişiye yazılı bir borç belgesi düzenleyerek verdiği bu belgeyi alan kişinin, alacaklıymış gibi icra takibine giriştiği ya da borç belgesi olmaksızın ilamsız icra takibine başladığı, **borçlu tarafından borcun icrada kabul edildiği veya sesiz kalınarak takibin kesinleşmesinin sağlanarak gerçekte üçüncü kişiye ait bir mal üzerine kısa sürede haciz konulmasının sağlandığı** uygulamada görülmektedir.

Bu durumda, davacı, danışıklı sözleşmenin tarafı olmadığından, danışık iddiasını yemin dahil her türlü kanıtla ispatlayabilir (TMK.m.6)”¹⁵⁶⁸

¹⁵⁶³ KURU, B. El Kitabı, s: 139

¹⁵⁶⁴ SERTKAYA, A. Ş./KUL, S. age.s:12

¹⁵⁶⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. 7. Baskı, s: 42

¹⁵⁶⁶ UYAR, T. İİK’nun 280.Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD 2014/3 s:416)

¹⁵⁶⁷ AKŞENER, H. S. age, 2002, s:96

¹⁵⁶⁸ GÜNEREN, A. age. s:80

√ “Borçlunun, alacaklıları aleyhine malvarlığını azaltıcı nitelik taşıyan her türlü hukuki işlemleri iptal davasına konu olabilir. Örneğin; borçlunun bir taşınır ya da taşınmaz malını bağışlaması, **borç ikrarında bulunması**, anlaşmalı boşanma sonucunda düzenlenen boşanma protokolü uyarınca, boşanan eşe devredilen taşınmazlar hakkındaki devrin iptali, alacağın temlikinin iptali, şirket hisselerinin devredilmesi, **borçlunun bonoya dayalı takipte itiraz süresinden feragat ederek aleyhindeki takibi kesinleştirmesi** gibi işlemler, iptal davasına konu olabilir”¹⁵⁶⁹

denilmiştir.

b) Yüksek mahkeme (Yargıtay 12, 13, 15, 4 ve 17. Hukuk Dairesi);

A) Yargıtay 12. Hukuk Dairesi bu konudaki içtihatlarında;

√ “Muvazaalı borç ikrarlarının, iptal davasına konu edilebileceğini”¹⁵⁷⁰,

B) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi bu konudaki içtihatlarında;

√ “Muvazaalı borç ikrarının (borçlanmanın) iptal davasına konu olabileceğini”¹⁵⁷¹

C) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi bu konudaki içtihatlarında;

√ “‘Muvazaalı’ borç ikrarı ve takip hakkında İİK’nun 277 vd. göre iptal davası açılabilir”¹⁵⁷²

√ “‘Borçlunun muvazaalı olarak diğer davalı üçüncü kişiye borçlandığı’ ileri sürülerek, bu borç senedinin iptali istemiyle İİK. 277 vd. göre dava açılabilir”¹⁵⁷³

√ “Muvazaalı işlemler hakkında iptal davası açılabilir”¹⁵⁷⁴

√ “‘Borçlunun ‘muvazaalı olarak kardeşine borçlanıp, kendisi hakkında takip yaptırıp taşınmazlarını haczettirmesi’ işleminin iptal davasına konu edilebileceğini”¹⁵⁷⁵

Ç) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bu konudaki içtihatlarında;

√ “TBK’nun 19. maddesinde düzenlenmiş bulunan davaya konu işlemin, danışıklı (muvazaalı) yapıldığı iddiasına dayalı icra takibinin iptali istemine ilişkin davada kural olarak üçüncü kişilerin, danışıklı işlem (muvazaalı muamele) sebebiyle hakları zarara uğratıldığı takdirde tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilecekleri, çünkü danışıklı bir hukuki işlemle üçüncü kişilere zarar verilmesinin, onlara karşı işlenmiş bir ‘haksız eylem’ niteliğinde olduğu, ancak, üçüncü kişilerin danışıklı işlemle haklarının zarara uğratıldığının benimsenebilmesi

¹⁵⁶⁹ COŞKUN, M. age. C:5 s: 6038

¹⁵⁷⁰ Bknz: İİD. 9.6.1966 T. 8057/8007 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁷¹ Bknz: 13. HD. 13.2.1978 T. 5021/535 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁷² Bknz: 15. HD. 20.2.2002 T. 5385/865; 15.11.1999 T. 4175/4058 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁷³ Bknz: 15. HD. 24.10.1994 T. 3652/6122; 5.4.1994 T. 1516/2040 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁷⁴ Bknz: 15. HD. 5.3.1992 T. 917/1106; 14.11.1990 T. 4381/11547 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁷⁵ Bknz: 15. HD. 15.9.1990 T. 3485/3260 (www.e-uyar.com)

*için onların, danışıklı işlemde bulunandan alacakları bulunmalı ve danışıklı işlemin o alacağın ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış olması gerektiğini*¹⁵⁷⁶

√ “‘Danışıklı’ (muvazaalı) yapılmış olan icra takibinin (işleminin) iptali iste-
miyle açılmış olan tasarrufun iptali davasında mahkemece ‘... hakkında ... icra mü-
dürlüğünün ... sayılı dosyasında yapılmış olan icra takibinin, davacının, davalılardan
... hakkında ... icra müdürlüğü’nün ... sayılı dosyasında yaptığı icra takibinin geçersiz
bulunduğunun tespitine’ ya da ‘danışıklı olduğu saptanan icra takibinin iptaline gerek
kalmaksızın, davalılar arasındaki icra takibinin davacı yönünden geçersiz olduğunun
tespitine’ şeklinde karar verilmesi gerekeceğini”¹⁵⁷⁷

√ “‘Muvazaalı’ borç ikrarının (ve icra takibinin) iptali için tasarrufun iptali da-
vası açılabilceğini- Mahkemece, ‘davalı borçlunun defterlerine takibe konu bononun
kaydının yapılmadığını, bu şekildeki bir bononun her zaman düzenlenebileceği’ ge-
rekçesiyle ‘açılan tasarrufun iptali davasının kabulüne’ ilişkin olarak verilmiş kararda
isabetsizlik bulunmadığını”¹⁵⁷⁸

√ “İİK. 277 vd. ve BK. 18’e (şimdi; TBK. 19’a) göre ‘muvazaa’ nedeniyle iptal
davası açılabilceğini”¹⁵⁷⁹

√ “Danışıklı (muvazaalı) olan bir hukuki işlem ile üçüncü kişiye zarar verilme-
sinin, ona karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğinde olduğunu, üçüncü kişinin danı-
şıklı (muvazaalı) işlem ile haklarının zarar gördüğünün benimsenebilmesi için, onun
danışıklı işlemde bulunanda bir alacağının var olması ve bu alacağın ödenmesini ön-
lemek amacıyla danışıklı işlemin yapılmış olması gerektiğini”¹⁵⁸⁰

√ “Muvazaalı icra takibinin iptali için iptal davası açılabilceğini”¹⁵⁸¹

D) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi bu konudaki içtihatlarında;

√ “Muvazaalı icra takibinin alacaklı yönünden iptalinin dava edilebilece-
ğini”¹⁵⁸²

√ “Davalı-üçüncü kişinin borçlu hakkında yaptığı icra takibinde, ödeme emrinin
bizzat dairede teslim alınıp ‘itiraz süresinden feragat edildiği’ ve maaş kesintisi için
kuruma maaş haczi gönderildiği, başka hiçbir işlem yapılmadığı anlaşıldığından, ala-
caklının açtığı tasarrufun iptali davasının kabulü ile davalılar arasındaki icra takibi-
nin muvazaalı olduğu anlaşıldığından, ‘davacı bankanın icra takibinin maaş haczinde
ilk sıraya alınmasına, davalı üçüncü kişinin açtığı icra dosyasında kesilen ve ihtiyati
haciz nedeniyle ödenmeyen paraların davacı bankanın icra takip dosyasına aktarıl-
masına’ karar verilmesinin isabetli olduğunu”¹⁵⁸³

¹⁵⁷⁶ Bknz: 4. HD. 26.09.2011 T. 9810/9599 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁷⁷ Bknz: 4. HD. 09.05.2011 T. 3449/5298 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁷⁸ Bknz: 4. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁷⁹ Bknz: 4. HD. 24.3.2010 T. 2797/3315; 11.3.2010 T. 15119/2684; 13.7.2009 T. 7584/9369 vb.
(www.e-uyar.com)

¹⁵⁸⁰ Bknz: 4. HD. 12.5.2009 T. 12633/6745 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁸¹ Bknz: 4. HD. 24.3.2010 T. 2797/3315; 11.3.2010 T. 15119/2684; 1.5.2008 T. 2996/6066;
8.11.2007 T. 12753/13696; 31.5.2007 T. 4760/7445 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁵⁸² Bknz: 17. HD. 15.06.2020 T. 4209/3420 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁸³ Bknz: 17. HD. 24.02.2020 T. 3151/1992 (www.e-uyar.com)

√ “TBK. mad. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptali istemine ilişkin davada, hatalı tespit ve eksik incelemeye dayalı olarak İİK. mad. 277 vd. uyarınca değerlendirme yapılarak davanın kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğunu”¹⁵⁸⁴

√ “Davalı borçlu hakkında muvazaalı olarak senede dayalı icra takibi açan eski öğrencisi davalı-üçüncü kişinin, borçlunun maaşına başka haciz koydurması halinde, açılan tasarrufun iptali davasının kabulü ile ‘muvazaalı icra takibinin, davacının icra takibine konu ettiği alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere iptaline’ karar verilmesinin isabetli olduğunu”¹⁵⁸⁵

√ “Davalı-üçüncü kişinin borçlu hakkında yaptığı icra takibinde, ödeme emrinin bizzat dairede teslim alınıp ‘itiraz süresinden feragat edildiği’ ve maaş kesintisi için kuruma maaş haczi gönderildiği, başka hiçbir işlem yapılmadığı, anlaşıldığından, alacaklının açtığı tasarrufun iptali davasının kabulü ile davalılar arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğu anlaşıldığından, ‘davacı bankanın icra takibinin maaş haczinde ilk sıraya alınmasına, davalı üçüncü kişinin açtığı icra dosyasında kesilen ve ihtiyati haciz nedeniyle ödenmeyen paraların davacı bankanın icra takip dosyasına aktarılmasına’ karar verilmesinin isabetli olduğunu”¹⁵⁸⁶

√ “Davalı-borçlunun düzenlendiği ‘bononun ve bonoya dayalı yapılan icra takibi ile hacizlerin iptaline’ ilişkin davanın ‘muvazaa (TBK. mad. 19) nedeniyle tasarrufun iptali davası’ olarak kabulü gerektiğinden, davada aciz vesikası gerekmediğini”¹⁵⁸⁷

√ “Borçlunun maaşının üzerine konulan hacizden ‘bu davalının alacağının muvazaalı olduğu’ iddiasıyla TBK’nun 19. maddesine dayalı olarak ‘muvazaalı işlemin iptaline’ ilişkin dava açılabilirliğini”¹⁵⁸⁸

√ “Muvazaalı icra takibi ve haciz işlemlerinin iptali istemiyle açılan davada, davalının, borçluya ait banka hesabına değişik miktarlarda para havaleleri gerçekleştirdiği, alacaklı olduğu icra takibinin başladığı tarihlerde bu hesapta aktif ve para hareketlerinin bulunduğu halde, bu hesap üzerinden haciz talebinde bulunmadığı, davalıların akrabalık ve yakın arkadaşlık ilişkisi içinde bulundukları, davaya konu ev eşyalarının haciz ve satışını önlemek amacıyla muvazaalı icra takibi yapmak sureti ile öncelikle ev eşyalarının haczi ve satışı gerçekleştirerek, ihalede alınıp yine borçlunun kullanımına bırakıldığı anlaşıldığından, davanın kabulüne karar verilmesinin isabetli olduğunu”¹⁵⁸⁹

√ “Davalı borçlunun alacaklılarından mal kaçırma amacıyla verdiği muvazaalı senedin ve bunun için yapılan icra takibinin iptali konusunda tasarrufun iptali davası açılabilirliğini”¹⁵⁹⁰

¹⁵⁸⁴ Bknz: 17. HD. 19.02.2020 T. 3916/1693 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁸⁵ Bknz: 17. HD. 29.01.2020 T. 1762/244 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁸⁶ Bknz: 17. HD. 02.12.2019 T. 4963/11333 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁸⁷ Bknz: 17. HD. 02.12.2019 T. 5431/11337 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁸⁸ Bknz: 17. HD. 06.05.2019 T. 19737/5557 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁸⁹ Bknz: 17. HD. 28.02.2017 T. 18018/2119 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁹⁰ Bknz: 17. HD. 29.12.2016 T. 12281/12178 (www.e-uyar.com)

√ “Borçlunun ‘muvazaalı takipler yaptırarak, adına tesciline karar verilen taşınmazlar üzerine koydurduğu (muvazaalı) hacizlerin hükümsüz sayılması için yapılan takiplerin iptali’ istemiyle açılan tasarrufun iptali davası sonucunda, mahkemece ‘davalı borçlunun diğer üçüncü kişiler ile anlaşarak hakkında yaptırdığı takiplerin muvazaalı olması nedeniyle iptaline’ dair verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığını”¹⁵⁹¹

√ “Borcun doğum tarihinden sonra borçlunun kardeşi olan davalı üçüncü kişi tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlatıldığı, borçluya ödeme emri tebliğ edildiği, takibin ödeme emrine itiraz edilmemesi nedeniyle kesinleştiği ve üzerine haciz konulan, bilirkişi tarafından kıymet takdir edilen borçluya ait taşınmazın ihalede alacağa mahsuben takip alacaklısına (davalıya) ihale edildiği ve ihalenin kesinleştiği anlaşıldığından, olayların gelişim biçimi, tarafların kardeş olmaları, bilirkişice değer biçilen taşınmazın rayiciden çok düşük bedelle icradan satın alınması, icra dayanağı olan bononun her zaman düzenlenmesinin ve istenilen tarihte icraya konulmasının mümkün olması karşısında, kardeş olan davalılar arasındaki bono tanzimi ve icra takibi işlemlerinin davacı alacaklının alacağını engellemeye yönelik ve muvazaalı olduğundan, açılan tasarrufun iptali davasının da kabulü gerekeceğini”¹⁵⁹²

√ “Davalı-üçüncü kişi lehine düzenlenen muvazaalı senedin ve yapılan icra takibinin iptali amacıyla açılan tasarrufun iptali davasında, davacının amacı alacağını tahsil etmek olduğundan -İİK.nun 283/I maddesi kıyasen uygulanarak- ‘dava konusu muvazaalı senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra takibinin -davacının dava konusu alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak- iptaline’ karar verilmesi gerekeceğini”¹⁵⁹³

√ “Dava konusu senetler ile bu senetlere dayalı olarak yapılan icra takibinin iptal edilmesi halinde, muvazaalı takip sonucu davalının anılan dosyadan yaptığı tahsilatların davacıya iadesi gerekeceği ve borçlunun taşınmazı üzerindeki haczi de kalkmış olacağından, davacının haciz sırasının da değişeceğini- ‘Tasarruf’ kavramı borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikte hukuki işlemleri ve hukuki fiillerini de içerdiğinden, davalılar arasındaki ‘senet düzenleme’ fiilinin de tasarruf kavramı içinde olduğunu ve davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararının bulunduğunu”¹⁵⁹⁴

√ “TBK. 19’a dayalı muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkin davada, icra takibi nedeniyle alacağın tahsili için yapılan taşınmaz satışının geçersizliğinin sağlanmak istendiğini, bunun aynı değil şahsi sonuç doğurduğunu, davada muvazaanın ispatı halinde tapunun iptaline değil (kıyasen İİK. 283/I uyarınca) ‘iptal ve tescil olmaksızın, dava konusu taşınmazın davalılar arasındaki satış işlemine ilişkin tasarrufun iptali ile davacı alacaklıya icra dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak haciz ve satış yetkisi verilmesine’ karar verilmesi gerektiğini”¹⁵⁹⁵

¹⁵⁹¹ Bknz: 17. HD. 07.04.2016 T. 19802/4371 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁹² Bknz: 17. HD. 24.12.2015 T. 7251/14929 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁹³ Bknz: 17. HD. 05.05.2015 T. 21179/6688 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁹⁴ Bknz: 17. HD. 14.04.2015 T. 19827/5866 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁹⁵ Bknz: 17. HD. 13.04.2015 T. 5080/5723 (www.e-uyar.com)

√ “İİK. 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen iptal davası açma hakkının, davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmadığını - TBK. mad. 19 gereğince muvazaalı senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra takibinin iptali istemine ilişkin davada, davalı borçlu ile davalı üçüncü kişi arasındaki senedin ve bu senede istinaden yapılan icra takibinin muvazaalı olduğu anlaşıldığından, tasarrufun iptali davasının kabulü ile dava konusu senedin ve icra takibinin davacıların alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak iptaline, icra takip dosyasından davalıya yapılan ödemelerin tahsili ile davacılara (takip konusu alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak) ödenmesine karar verilmesi gerektiğini”¹⁵⁹⁶

√ “Borçlu şirketin muvazaalı olarak diğer davalıya senet verdiği ve icra takibi yaptırdığı, bu durumda muvazaalı icra takip dosyasının iptali gerekeceğini”¹⁵⁹⁷

√ “Davacıların amacı kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri taşınmazlar üzerine muvazaalı icra takibi sonucu konulan hacizlerin kaldırılmasını sağlamak olduğundan, olaylara uygulanarak kanun hükmünü bulmak ve vakıaların hukuki sebebini tayin ederek kanunları kendiliğinden uygulamakla görevli olan hakim somut olayı değerlendirirken, uygulanacak kanun hükmü olarak davacılar tarafından yapılan bir icra takibi bulunmaması nedeniyle –daha özel nitelikteki- İİK. mad. 277 vd.na göre değil, maddi olguya uygun TBK. mad. 19’e göre inceleme yapılması gerekeceğini”¹⁵⁹⁸

√ “İcra takibinin muvazaalı olması nedeniyle açılan tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verilmesi halinde, üçüncü kişi davalı tarafından muvazaalı icra takibi sonucunda tahsil edilen ‘.... TL.nin davacı alacaklının alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine...’ şeklinde karar verilmesi gerekeceğini”¹⁵⁹⁹

√ “‘Danışıklı’ (muvazaalı) yapılmış olan icra takibinin (işleminin) iptali istemiyle açılmış olan tasarrufun iptali davasında mahkemece, bu konuda yol gösterici nitelikte olan İİY’nin 283. maddesi gereğince ‘danışıklı olduğu saptanan icra takibinin iptaline gerek kalmaksızın davalılar arasındaki icra takibinin davacı yönünden geçersiz olduğunun tespitine’ karar verilmesi gerekirken ‘icra takibinin iptali ile bu icra takibine dayanılarak konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiş olması’nın usul ve yasaya uygun düşmeyeceğini”¹⁶⁰⁰

√ “‘Muvazaalı’ borç ikrarının (ve icra takibinin) iptali için tasarrufun iptali davası açılabilirliğini- Alacaklının (davacının), kendisi tarafından yapılan icra takibini etkisiz bırakmak amacıyla borçlu-davalının danışıklı olarak senet düzenleyip aleyhine yaptırdığı icra takibinin iptali için açtığı tasarrufun iptali davasının mahkemece ‘hukuki yarar yokluğu’ nedeniyle reddine karar verilemeyeceğini”¹⁶⁰¹

√ “Davalı borçlu ile damadı için kişi arasındaki dokuz adet taşınmaz satışı ve sonrasında üçüncü kişinin muvazaalı borç senedi ile hakkında icra takibi yaptırarak

¹⁵⁹⁶ Bknz: 17. HD. 04.11.2014 T. 7947/15062 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁹⁷ Bknz: 17. HD. 08.05.2014 T. 2587/7249 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁹⁸ Bknz: 17. HD. 19.09.2013 T. 8492/12445 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁹⁹ Bknz: 17. HD. 18.04.2013 T. 6534/5626 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁰⁰ Bknz: 17. HD. 24.01.2011 T. 1847/544 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁰¹ Bknz: 17. HD. 26.10.2010 T. 5337/8808 (www.e-uyar.com)

taşınmazlara haciz konulmasına ilişkin tasarrufların iptalinin talep edilebileceğini”¹⁶⁰²

√ “‘Borçlu şirket tarafından, diğer davalı şirkete muvazaalı borç senedi verilerek yapılan muvazaalı takip sonucunda, borçlunun alacakları üzerine konulan haczin muvazaalı olduğu’ iddia edilerek ‘hacizlerin kaldırılması ve yapılan icra takibinin iptali’ istemiyle açılan davada tarafların ticari defterleri üzerinde yatırılan bilirkişi incelemesi ile ‘davalı şirketlerin ekonomik büyüklüklerinin, borç miktarı ile orantılı olmadığı’ sonucuna varılması halinde, açılan tasarrufun iptali davasının kabulü gerekeceğini”¹⁶⁰³

√ “Kural olarak üçüncü kişilerin, muvazaalı muamele (icra takibi) nedeniyle hakları zarara uğratıldığı takdirde, tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilecekleri, çünkü; muvazaalı bir hukuki işlem ile üçüncü kişilere zarar verilmesi, onlara karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğinde olduğu, ancak, üçüncü kişilerin muvazaalı işlem (icra takibi) ile haklarının zarara uğratıldığı benimsenebilmesi için, onların, muvazaalı işlemde bulunandan alacakları bulunması ve muvazaalı işlemin o alacağın ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış bulunması gerekeceğini”¹⁶⁰⁴

√ “Borçlunun, arkadaşı olan üçüncü kişiye danışıklı olarak bono düzenlediğinin anlaşılması ve aleyhine yapılan icra takibi üzerine ödeme emrini icra dairesine başvurarak alıp borcu kabul etmiş olması nedeniyle mahkemece ‘icra takibinin iptali’ doğrultusunda verilmiş olan kararın isabetli olduğu; takibin iptali ile amaç gerçekleştirilmediğinden, ayrıca ‘takip konusu bononun da iptaline’ karar verilmesi gerekmeyeceğini”¹⁶⁰⁵

√ “‘Muvazaalı’ borç ikrarının (ve icra takibinin) iptâli için tasarrufun iptali davası açılabilirliğini- Alacaklısından mal kaçırma amacına yönelik bir borç ilişkisi yaratarak, borçlunun kendisi hakkında takip yaptırabileceği, bu gibi hallerde mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı takiplere karşı tasarrufun iptali davası açılabilirliğini”¹⁶⁰⁶

√ “‘Muvazaalı’ icra takibinin iptâli için tasarrufun iptâli davası açılabilirliğini- Borçlunun, kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz etmeyip, takip konusu borcu kabul edip, hakkındaki takibi kesinleştirilip, üzerine haciz konması için taşınmazlarına ait tapu kaydı bilgilerini alacaklıya vermesinin, davacı alacaklının alacağının tahsilini engellemek amacıyla yapılmış muvazaalı bir işlem olması nedeniyle iptali gerekeceğini”¹⁶⁰⁷

√ “Muvazaalı borç ikrarının (ve icra takibinin) iptâli için tasarrufun iptali davası açılabilirliğini; bu dava sonucunda mahkemece ‘davalılar arasındaki icra takibinden

¹⁶⁰² Bknz: 17. HD. 12.05.2009 T. 2265/3087 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁰³ Bknz: 17. HD. 20.01.2009 T. 2655/86 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁰⁴ Bknz: 17. HD. 28.9.2009 T. 6788/5741 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁰⁵ Bknz: 17. HD. 04.11.2008 T. 3947/5089 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁰⁶ Bknz: 17. HD. 16.09.2008 T. 1246/4471 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁰⁷ Bknz: 4. HD. 01.05.2008 T. 2996/6066 (www.e-uyar.com)

ibaret tasarrufun iptaline, davacı tarafa icra takip yetkisi tanınmasına' biçiminde karar verilmesi gerekeceğini”¹⁶⁰⁸

√ “Bononun, borçlu davalının davalı bankaya zarar vermesi nedeniyle işten el çektirildikten sonra düzenlendiği, tarih ve vadesinin çok önce düzenlenmiş gibi gösterildiği, davacı ile borçlunun takip dayanağı bonoyu ve icra takibini danışıklı olarak gerçekleştirdikleri anlaşıldığından, davanın kabulü gerekeceğini”¹⁶⁰⁹

belirtmiştir.

V- Davacının, iptal davası açabilmek (ya da açtığı davanın görülmesini sağlayabilmek) için -kural olarak¹⁶¹⁰ aciz belgesi alıp, mahkemeye vermek zorunda olması¹⁶¹¹, borçlu hakkında, ‘iptal davası açılmadan *ö n c e* veya *iptal davasından s o n r a* (dava sırasında)’¹⁶¹² alacaklı tarafından icra takibi yapılmış olmasını zorunlu kılmaktadır. Gerçekten, “aciz belgesi” -ya da “aciz belgesi niteliğindeki haciz tutanağı” -icra takibi sırasında ya da icra takibi sonunda verildiğinden, borçlusu hakkında icra takibinde bulunmamış olan alacaklıya, “aciz belgesi” verilmesi düşünülemez.

Nitekim, yüksek mahkeme;

√ “Tasarrufun iptali davasında varlığı zorunlu olan icra takibini dava tarihinden önce yapılmış olması gerekmeyişi, icra takibinin dava tarihinden sonra yapılmış olmasına bir önemi bulunmadığı, önemli olanın yargılama aşamasında borçlu hakkında icra takibinin var olması gerektiğini”¹⁶¹³

√ “Borçlu hakkında düzenlenmiş kat’i veya geçici aciz belgesinin bulunması zorunlu bulunan icra takibinin, dava tarihinden önce yapılmış olmasının tasarrufun iptali davaları yönünden bir zorunluluk olmadığı, icra takibinin dava tarihinden sonra da açılabilirliğini”¹⁶¹⁴

belirtmiştir.

¹⁶⁰⁸ Bknz: 17. HD. 15.04.2008 T. 1204/1936 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁰⁹ Bknz: 17. HD. 13.03.2008 T. 4319/1243 (www.e-uyar.com)

¹⁶¹⁰ TBK. mad. 19’a dayalı tasarrufun iptali davaları hariç (Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR/C. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, C:2, s:2970 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C: 3, s: 4361)

¹⁶¹¹ Bknz: 17. HD. 23.06.2016 T. 18039/7665; 24.05.2016 T. 10742/6335; 30.03.2015 T. 2487/5063; 18.04.2012 T. 12788/4874 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁶¹² Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 5718/3199; 19.02.2013 T. 4326/1955; 26.11.2012 T. 6703/13012; 15. HD. 18.11.2003 T. 5510/5515 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁶¹³ Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 5718/3199 (www.e-uyar.com)

¹⁶¹⁴ Bknz: 17. HD. 19.02.2013 T. 4326/1955 (www.e-uyar.com)

Bu nedenle tasarrufun iptali davasının d i n l e n e b i l m e s i i ç i n “dava tarihinden ö n c e veya s o n r a”^{1615 1616} (yargılama sırasında) davacı-alacaklı tarafından yapılmış ve kesinleşmiş bir i c r a t a k i b i bulunması gerekir.^{1617 (*)}

‘İcra takibinin kesinleşmiş olması’ndan kastedilen, “tasarrufun iptali davasının konusu olan alacak takibi’nin ‘kesin haciz aşaması’na gelmiş ve takibin iptal edilememiş olması”dır.¹⁶¹⁸

Doktrinde¹⁶¹⁹ ‘icra takibinin kesinleşmiş olması’nın, “tasarrufun iptali davaları bakımından, HMK. m. 114’de öngörülmemiş fakat ‘Yargıtay içtihatları ile kabul edilmiş bir özel dava şartı” olduğu belirtilmiştir...¹⁶²⁰

İptal davası mutlaka bir icra takibine dayalı olarak açıldığı ve dava sonucunda davacıyı haklı bularak “davanın kabulüne” karar verecek duruma gelen mahkemenin “davacı-alacaklının. ... sayılı icra takibine konu alacağını eklentileri ile birlikte karşılayacak miktarla sınırlı olarak dava konusu taşınmaz/taşınır üzerinde davacı-alacaklıya cebri icra yetkisi (haciz ve satış isteme yetkisi) tanınmasına....” ş e k l i n d e karar vermesi gerekeceğinden¹⁶²¹ yargılama sona ermeden, davacı-alacaklı tarafından davalılardan borçlu hakkında yapılmış ve kesinleşmiş bir i c r a t a k i b i n i n bulunması gerekir.

Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak;

√ “Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine açılan icra takipleri kesinleşmediğinden, dava koşulu gerçekleşmediğinden bahisle tasarrufun iptali davanın reddine karar verilmesinin isabetli olduğunu”¹⁶²²

¹⁶¹⁵ GÜNEREN, A. age, s:403

¹⁶¹⁶ Bknz: HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433; 17. HD. 27.06.2018 T. 4888/6487; 12.05.2015 T. 20399/7300; 23.09.2014 T. 4561/12417; 11.03.2013 T. 5718/3199; 11.03.2013 T. 5718/3199; 11.03.2013 T. 6602/3146; 11.03.2013 T. 6649/3148; 19.02.2013 T. 4326/1955; 08.05.2012 T. 1603/5902; HGK. 28.03.2012 T. 17-25/241 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁶¹⁷ GÜNEREN, A. age, s:403 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 4. Baskı, 2011, C:2, s:1558 - KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları, (Ad. D. 1989/6, s:23 vd. - Yasa D. 1989/8, s:1050 vd.) - ŞİMŞEK, E. İcra ve İflas Kanunu (Açıklamalar-İçtihatlar) 1989, s:852 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age, s: 195 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4361 - EROĞLU, O. age, s:78 vd. - KURU, B. El Kitabı, s:1416 - ÇETİN, H.E. age, s:14 vd. - KARSLI, A. age, s: 871 - GÜNAY, E. age, s: 87

(*) ÖZTEK, S. Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yargıtay’ın Bu sorunlara İlişkin Uygulaması (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, 2003, s:319-333) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575) - UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175/187) - UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:1246-1249

¹⁶¹⁸ ALBAYRAK, H. Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 938)

¹⁶¹⁹ ALBAYRAK, H. agm. s: 931-938 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age., s: 190 - KURU, B. El Kitabı, s: 1416 - DANIŞ, R.S. age., s: 99

¹⁶²⁰ Bu konuda ayrıca Bknz: UYAR, T./ UYAR, A. / UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:751

¹⁶²¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4362

¹⁶²² Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 4982/1635 (www.e-uyar.com)

√ “Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için borçlu hakkındaki takibin kesinleşmiş olmasının gerekli olduğunu”¹⁶²³

√ “Tasarrufun iptali davalarının görülebilmesi için diğer dava koşullarının yanında geçerli ve kesinleşmiş bir takibin varlığı da ön koşul olup, dava geçerli bir takibin olmadığından bahisle red edildiğine göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/2. maddesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekeceğini”¹⁶²⁴

belirtmiştir.

“Muvazaa nedeni”ne (TBK. mad. 19) dayalı tasarrufun iptali davalarında, davacı-alacaklının “aciz vesikası ibraz etmeden” ve “borçlu hakkında icra takibi yapılıp ve bu takibin ve alacağının kesinleşmesini beklemeden” tasarrufun iptali davası açabileceği tereddütsüz kabul edilmektedir.

Yüksek mahkeme bu konudaki içtihatlarında açık-seçik;

√ “Muvazaaya dayalı davalarda davacının icra takibine geçmesi ve aciz belgesi almasına gerek olmadığını- İİK 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen iptal davası açma hakkının davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmadığını”¹⁶²⁵

√ “TBK’nun 19 maddesi gereğince açılan muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davalarında icra takibi ve aciz belgesi bulunma zorunluluğunun olmadığını”¹⁶²⁶

√ “Muvazaaya dayalı iptal davasında icra takibine geçilmesi ve aciz belgesi alınmasına gerek olmadığını”¹⁶²⁷

√ “Danışıklı (muvazaalı) olan bir hukuki işlem ile üçüncü kişiye zarar verilmesinin, ona karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğinde olduğunu, üçüncü kişinin danışıklı (muvazaalı) işlem ile haklarının zarar gördüğünün benimsenebilmesi için, onun danışıklı işlemde bulunanda bir alacağının var olması ve bu alacağın ödenmesini önlemek amacıyla danışıklı işlemin yapılmış olması gerektiğini- Bu davanın dinlenebilmesi için davacı-alacaklının ayrıca ‘aciz belgesi’ne dayanmak zorunda olmadığını”¹⁶²⁸

belirtmiştir.

VI- Tasarrufun iptali davalarında, borçlu ile işlemde bulunmuş olan davalı üçüncü kişinin “dava konusu taşınmazları/taşınırıları satın alabilecek parasal (mâli) güce sahip olup olmadığı” ya da borçluya borç para verdiğini iddia ederek icra takibinde bulunmuş olan davalı üçüncü kişinin, borçluya gerçekten bu miktardaki parayı

¹⁶²³ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 18294/168 (www.e-uyar.com)

¹⁶²⁴ Bknz: 17. HD. 29.03.2016 T. 9814/3927 (www.e-uyar.com)

¹⁶²⁵ Bknz: 17. HD. 04.11.2014 T. 8340/15066 (www.e-uyar.com)

¹⁶²⁶ Bknz: 17. HD. 04.11.2014 T. 11472/15070 (www.e-uyar.com)

¹⁶²⁷ Bknz: 17. HD. 09.04.2013 T. 7539/5112 (www.e-uyar.com)

¹⁶²⁸ Bknz: 4. HD. 12.05.2009 T. 12633/6745; 17.03.2008 T. 6100/3475 (www.e-uyar.com)

*borç verebilecek parasal (mâli) gücü bulunup bulunmadığı” mahkemece araştırılabilir mi?*¹⁶²⁹

Yüksek mahkeme, -kanımızca da isabetli olarak- bu soruya aşağıdaki şekilde “olumlu” cevap vermiştir. Gerçekten **yüksek mahkeme**, bu konuyla ilgili olarak;

√ “*Tasarrufun 1. derecede yakın akrabalar arasında yapılması ve en son maliki olan davalıların henüz 20-22 yaşlarında öğrenci olup taşınmazı almaya yetecek ekonomik güçlerinin bulunmaması, taşınmazın akit tarihindeki değeri ile keşfen belirlenen değeri arasında misli fark bulunması nedenleriyle tasarrufun iptale tabi olduğunu*”¹⁶³⁰

√ “*Dava konusu taşınmazın davalı-borçlu şirket malvarlığı ile bir ilgisi olmadığı kabul edilmişse de, taşınmazın borçlu şirket yetkilisinin eşi adına tescil ettirildiği ileri sürüldüğünden, asıl borçlu şirketin %95 hissedarının davalı üçüncü kişinin eşi, %5 hissedarının ise davacı üçüncü kişinin babası olduğu gözetilerek, üçüncü kişinin, dava konusu taşınmazları satın alabilecek ekonomik gücü olup olmadığı, taşınmazların aslında eşi veya babası tarafından, davalı üçüncü kişi adına alınıp alınmadığının araştırılarak, sonucuna göre davalı üçüncü kişi, elinden çıkarmış olduğundan, davacıdan İİK. mad. 282 gereği satın alan şahsı davaya dahil edip etmeyeceği, yoksa davasını bedele dönüştürüp dönüştürmeyeceği sorularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini*”¹⁶³¹

√ “*Dava konusu taşınmazın, davalı-borçlu şirket malvarlığı ile bir ilgisi olmadığı kabul edilmişse de, ‘taşınmazın, borçlu şirket yetkilisinin eşi adına tescil ettirildiği’ ileri sürüldüğünden, asıl borçlu şirketin %95 hissedarının davalı üçüncü kişinin eşi, %5 hissedarının ise davacı üçüncü kişinin babası olduğu gözetilerek, üçüncü kişinin, dava konusu taşınmazları satın alabilecek ekonomik gücü olup olmadığı, taşınmazların aslında eşi veya babası tarafından, davalı üçüncü kişi adına alınıp alınmadığının araştırılarak, sonucuna göre davalı üçüncü kişi, elinden çıkarmış olduğundan, davacıdan ‘İİK. mad. 282 gereği satın alan şahsı davaya dahil edip etmeyeceği, yoksa davasını bedele dönüştürüp dönüştürmeyeceği’ sorularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini*”¹⁶³²

√ “*Davacı, ‘borçlunun mal kaçırmak için bedelini ödeyerek satın aldığı taşınmazı ekonomik gücü olmayan kardeşi adına tapuda tescil ettirdiğini’ ileri sürerek ‘tasarrufun iptali’ni talep etmiş olduğundan, mahkemece ‘dava konusu alacağın dayanağı olan ilamın kesinleşme tarihinin, tapudaki tasarruf işlemlerinden sonra olduğu’*

¹⁶²⁹ UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s:169-176) – UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S:190, s:4729-2801) – UYAR, T. Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2017, s:497-543) – UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve icra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (ABD. 2015/1, s:369-397) – UYAR, T. İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:272 vd.; 391 vd.; 1098 vd.; 1158 vd.

¹⁶³⁰ Bknz: 17. HD. 25.12.2019 T. 671/12476 (www.e-uyar.com)

¹⁶³¹ Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 3551/11086 (www.e-uyar.com)

¹⁶³² Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 3551/11086 (www.e-uyar.com)

gerekçesiyle davanın reddinin hatalı olduğu; ilamın dayanağı olan sözleşme, tasarruftan önce olduğundan ve bu taşınmazların satın alım tarihlerine göre takibin süresinde yapıldığı, haciz tutanağı düzenlendiği ve İİK. mad. 105 uyarınca, borçlunun aciz halinin olduğu görüldüğünden, gayrimenkullerin adına tescili tarihinde davalı üçüncü kişinin bu taşınmazları gerçek değerlerine göre satın almaya ekonomik gücünün yeterli olup olmadığı ve nam-ı müstear hususunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini”¹⁶³³

√ “Davalının diğer kardeşi ile birlikte aynı gün 8 bağımsız bölüm satın alması ve borçlular ile aynı cadde üzerinde ticari faaliyette bulunması sebebiyle borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğunu”¹⁶³⁴

√ “Mahkemece alınan bilirkişi raporunda taşınmazı satan şahısların mameleklerinde bir artış olmadığı gibi satın alan şahısların da alım gücünün olmadığı belirtildiğinden, zaten müteahhit olan borçlunun tüm taşınmazları kızı, eşi ve yakın akrabaları adına tescilinin de yaşam deneyimlerine uygun olmadığı anlaşıldığından bu taşınmazlar yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”¹⁶³⁵

√ “Mahkemece alınan bilirkişi raporunda taşınmazı satan şahısların mameleklerinde bir artış olmadığı gibi satın alan şahısların da alım gücünün olmadığı belirtildiğinden, zaten müteahhit olan borçlunun tüm taşınmazları kızı, eşi ve yakın akrabaları adına tescilinin de yaşam deneyimlerine uygun olmadığı anlaşıldığından bu taşınmaz yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”¹⁶³⁶

√ “Davalının kardeşine yapılan tasarrufun bağışlama hükmünde olduğu ve alacaklılardan mal kaçırma nedeniyle yapıldığından iptale tabi olduğu yönündeki karar isabetli ise de, diğer davalılarla ilgili taşınmazı üçüncü kişiden satın alan kişinin borçlu ya da kardeşi ile arasında kirvelikten dolayı tanıdıklık olup olmadığı üzerinde durulmaması, son malike satış yapıldıktan sonra dahi taşınmazda uzun süredir borçlunun oturmaya devam ettiği hususunun gözetilmemesi ve son malikin taşınmazı alabilecek ekonomik güce sahip olmadığı yönündeki tanık beyanları ile birlikte değerlendirme yapılarak tasarrufların iptale tabi olup olmadıkları üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilemeyeceğini”¹⁶³⁷

√ “Davaya konu aracın satış bedelinin 3. kişi durumundaki davalı tarafından ödendiğinin ispat edilemediği” gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de, tasarrufun iptali davasında, davalının uzun yıllar çalışmış olduğu ve dava konusu aracı kendi geliriyle satın almış olabileceği açıksa, bu durumun aksinin davacı tarafından ispatlanması gerekeceğini”¹⁶³⁸

√ “Davalı borçlunun, dava konusu araçları parasını kendi vererek diğer oğlu adına satın almasına ilişkin tasarrufların, namı müstear şeklinde muvazaalı yapıldığı gerekçesi ile iptal edilebileceğini, borçlunun oğlunun tasarrufların yapıldığı sırada

¹⁶³³ Bknz: 17. HD. 15.03.2017 T. 22269/2789 (www.e-uyar.com)

¹⁶³⁴ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23919/1454 (www.e-uyar.com)

¹⁶³⁵ Bknz: 17. HD. 05.04.2016 T. 12040/4257 (www.e-uyar.com)

¹⁶³⁶ Bknz: 17. HD. 05.04.2016 T. 11974/4256 (www.e-uyar.com)

¹⁶³⁷ Bknz: 17. HD. 09.06.2014 T. 4544/9210 (www.e-uyar.com)

¹⁶³⁸ Bknz: 17. HD. 09.12.2013 T. 15485/17309 (www.e-uyar.com)

gerek sigortalılık başlangıcı gerekse işe başlama tarihi nazara alındığında, iptale tabi tasarrufların bedelini ödeyebilecek ekonomik güce sahip olduğunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, borçlunun mamelekinden çıkan para ile üçüncü kişinin mal-varlığına giren artışların da tasarrufun iptaline konu olabileceğini, tanık beyanlarının tek başına iyiniyet ve ekonomik durumun ispatında yeterli olmadığını”¹⁶³⁹

√ “Davalı borçlunun, diğer borçlu davalının yanında ücretli olarak çalışan bir kişi olduğu, dava konusu taşınmazı satın alabilecek maddi durumunun bulunmadığı, taşınmazın davalı borçlunun talimatı doğrultusunda davalı üçüncü kişiye sattığı, üçüncü kişi olan davalının borçlu davalılar aleyhine icra takibi yaptığı, dolayısıyla tasarruf tarihinden öncesine ait ticari ilişkilerinin olduğu, taşınmaz üzerinde bulunan ipotek bedelinin de tamamen ödenip ödenmediği yeterince araştırılmadığı anlaşıldığında, mahkemece borçlu davalılar arasındaki ilişkinin araştırılması, üçüncü kişi davalının borçlu davalılar aleyhine yaptığı icra takipleri gözönüne alınarak aralarında daha önce başlayan ticari ilişki olup olmadığı ve bu nedenle borçluların mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olmayacağını karar yerinde tartışılması ve bu konuda İİK. mad. 280’in uygulama yeri olup olmadığının tartışılması gerekeceğini”¹⁶⁴⁰

√ “Davalı üçüncü kişi, dava konusu taşınmazı babasından kalan mirastan elde ettiği para ile satın aldığını savunarak mirasçılar arasında yapılan miras devir senedi başlıklı bir belge ibraz etmişse de, mahkemece davalı tarafından sunulan miras devir senedinde yazılı taşınmazların tapu kayıtlarının getirtilerek taşınmazların kime ait oldukları, kimden kime kaldıkları, satılıp satılmadıkları, davalıya bu taşınmazlardan dolayı kalan para olup olmadığı, ayrıca miras kalmış ise hangi tarihte kaldığının saptanması, yine davalının tasarruf tarihindeki ekonomik durumunun ayrıntılı olarak araştırılması ondan sonra toplanan ve toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasil olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini, bu araştırmalar yapılmadan ‘muvaazanın kanıtlanamaması’ nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin hatalı olacağını”¹⁶⁴¹

√ “İptal davalarında, borçlu ile işlemde bulunan davalı -üçüncü kişilerin, ‘dava konusu taşınır/taşınmazları satın alabilecek mali güce sahip olup olmadıkları’nın mahkemece araştırılması gerekeceğini”¹⁶⁴²

belirtmiştir...

VII- Davalı-borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin iddia ve savunmalarında “*hayatın olağan akışına aykırılık*” bulunması halinde, bu tutarsız iddia ve savunmalar, taraflar arasında yapılmış olan tasarrufların iptaline neden olur.

¹⁶³⁹ Bknz: 17. HD. 09.09.2013 T. 7129/11624 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁴⁰ Bknz: 17. HD. 23.05.2013 T. 5840/7545 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁴¹ Bknz: 17. HD. 29.11.2012 T. 12777/13299 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁴² Bknz: 15. HD. 07.04.2011 T. 9155/3212; 22.11.2010 T. 10925/9928; 26.10.2010 T. 5342/8805; 01.07.2010 T. 2225/6230; 04.11.2008 T. 2340/5093; 23.10.2008 T. 1876/4885; 17.04.2008 T. 362/2022; 14.04.2008 T. 1112/1914; 28.01.2008 T. 5538/339; 15. HD. 23.01.2007 T. 6400/235; 08.04.1993 T. 1572/1646 vb. (www.e-uyar.com)

“Hayatın olağan akışına aykırılık”¹⁶⁴³ ne demektir? “Hayatın olağan akışı” kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçülerden ve prensiplerden birisidir. Buna göre insanların genelinin, sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar “hayatın olağan akışı” kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukuki problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır.¹⁶⁴⁴

Başka bir deyişle; tecrübe (hayatın olağan akışı) kuralları “hayatta sık tekrar eden, tekrarlanması ihtimal dahilinde olan olayların veya bilimsel ve teknik bilgilerin oluşturduğu ve kendilerini oluşturan somut olaylardan bağımsız hale gelmiş kurallar”dır; vak’a tespitinde, hukukun olaya uygulanmasında, hakimın bir değer hükmü vermesinde, delillerin değerlendirilmesi ve bir delilin ispat değerinin saptanmasında, muhtevası belli olmayan kuralların (kötüniyet gibi) uygulanmasında önemli rol oynar.¹⁶⁴⁵

“Hayatın olağan akışı” kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukuki problemlerin çözülmesinde bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay “hayatın olağan akışı” kriterini, “olayların sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi” şeklinde anlamaktadır. Söz gelimi “bir ikrarının delil değerinin ortaya konulması için diğer şartların yanında hayatın olağan akışına uygun düşüp düşmediğinin de araştırılması gerektiği” ifade edilmektedir.¹⁶⁴⁶

“Hayatın olağan akışı” kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda, “aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine” olduğundan,

¹⁶⁴³ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 87-124, s: 505-535; s: 747-759; s: 776-802; s: 877-919; s: 999-1024 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 8-13; s: 65-71; s: 134-139-269-272; s: 381-382; s: 56-578; s: 1086-1089; s: 1097 vd.; s: 1159 vd. – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s: 169-176) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Alacağın Gerçek Olması” ve “Hayatın Olağan Akışına Uygunluk” Koşullarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Legal Huk. Der. Ocak/2020, S: 267-309) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri” (İİK. 280/III), “İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı” (İİK. 277 vd.) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Üniv. Huk. Fak. Der. (Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı), 2020, C: III, s: 3941-3978]] – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) – **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davacısına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2017, s: 3497-3543) – **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) – **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi.? “ (ABD. 2015/1, S: 369-397) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında “Borcun Doğum Tarihi” Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının “Bedele Dönüşmesi” (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas “Gerçek Değer”in Hesaplama Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S: 184, s: 1739-1758)

¹⁶⁴⁴ **DEMİR, A.** Yargıtay İçtihatlarındaki Hayatın Olağan Akışı Kriteri (Terazi Hukuk Der. Aralık/2008, S: 28, s: 129 -133)

¹⁶⁴⁵ **ALANGOYA, Y.** Senede Karşı Senetle İspat Kuralı ve Hayatın Olağan Akışı Kavramı” (Prof. Dr. Necip Kocayusufoğlu İçin Armağan, 2004, s. 521-532)

¹⁶⁴⁶ **DEMİR, A.** agm. s:130

hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter niteliğini taşımaktadır.

Sonuç olarak “*hayatın olağan akışı*” kriteri, mevcut hukukumuzda hukukçuların hemen her alanda uygulayabildikleri, onların işlerini kolaylaştıran önemli bir prensiptir.¹⁶⁴⁷ Hangi olayların ‘*hayatın olağan akışına aykırı olduğu*’ tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından takdir edilecektir.¹⁶⁴⁸

Uygulamada; tasarrufun iptali davalarında şu işlemler ‘**hayatın olağan akışına aykırı**’ olarak kabul edilmektedir.¹⁶⁴⁹

- Borçlunun, taşınmazı satın aldıktan çok kısa bir süre sonra elinden çıkarmış olması,
- Dava konusu taşınır/taşınmaz rayiç değerinin çok üstünde bir bedelle satılmış olması (yukarı doğru aşırı oransızlık),
- Borçlunun taşınırını/taşınmazını satın alan üçüncü kişinin, borçlunun yakını (hısımları) olması,
- Borçlunun elinden çıkardığı taşınmazda oturmaya devam etmesi,
- Taşınmazın halen borçlunun (boşandığı eşi, annesi, kızı vb.) tarafından kullanılıyor olması,
- Borçlunun sattıktan sonra, aracını kullanmaya devam etmesi,
- Üçüncü kişinin, borçlunun komşusu, vekili, avukatı, mali müşaviri olması,
- Takip konusu borcun, borçlu tarafından -ödeme emri icra dairesinde teslim alınarak takip konusu borcun kabul edilip, takibin kesinleştirilmesi,
- Borçluya ait taşınır/taşınmazları satın alan üçüncü kişilerin alım (mali) gücünün bulunmaması,
- Borçlunun aynı gün birden fazla taşınmazını satması,
- Üçüncü kişinin, borçluya ait çok sayıda (örneğin; üç/dört adet) taşınmazı/aracı satın alması.

Yüksek mahkeme de, bu konuda,

√ “*Davalı borçluların 7 adet parseli üzerinde otel ve müstemilatları ile noter kanalı ile diğer davalı şirkete devrettiği, hisse satış tarihlerinin aynı gün ve birbirini takip eden yevmiyelerle aynı noterden yapıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; mal kaçırma kasdının yanında tüm parsellerin devredilmesi sebebi ile İİK. mad. 280/son uyarınca tasarrufların iptale tabi olduğunu*”¹⁶⁵⁰

¹⁶⁴⁷ DEMİR, A. agm. s:133

¹⁶⁴⁸ ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kasdı ile Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, 2019, s:197

¹⁶⁴⁹ SERTKAYA, A. Ş. /KUL, S. age. s: 352

¹⁶⁵⁰ Bknz: 17. HD. 27.03.2019 T. 12327/3706 (www.e-uyar.com)

√ “Borçlunun aynı gün içinde on yedi araçtan on adedini davalıya, yedi aracı da davalı şirkete devretmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını ve İİK’nın 280. Maddesinde öngörülen yasal ve fiili kriterler gereği davalının borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğundan kabulünün de zorunlu olduğunu”¹⁶⁵¹

√ “3 adet taşınmazın aynı gün satın alınması ve davalıların aynı alanda mesleki faaliyette bulunmaları nedeniyle davalı 3.kişinin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK’nın 280/1 maddesi gereğince tasarrufların iptale tabi bulunduğunu”¹⁶⁵²

√ “Borçluya ait farklı vasıflardaki 7 adet taşınmazın aynı gün aynı kişiye satışı hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, üçüncü kişinin borçlunun mal kaçırma kasını bildiğinin varsayılacağı”¹⁶⁵³

√ “Davalının diğer kardeşi ile birlikte aynı gün 8 bağımsız bölüm satın alması ve borçlular ile aynı cadde üzerinde ticari faaliyette bulunması sebebiyle borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğunu”¹⁶⁵⁴

√ “Davalı borçlunun aynı günde 19 adet taşınmaz sattığı bu taşınmazlardan üçünü davalıya, beşini davalı ile aynı soyadını taşıyan kişilere satıldığı, yine takip dosyasındaki ihalede dava konusu takip borçlularına ait iki taşınmazın icra ihalesi sonucu davalı tarafından alındığı, borçlu ile davalının aynı ilçe, köy ve ciltte nüfusa kayıtlı olduğu, faaliyet yerleri farklı olsa da faaliyet alanlarının aynı olması gibi maddi ve hukuki olgular gözönüne alındığında davalının İİK’nın 280/1 maddesi kapsamında borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerektiği; yine borçlu vekilinin savunmasında diğer davalının satış bedelinin 25.000 TL’sini banka aracılığıyla ödediğini, kalan 12.715, 30 TL’nin de takip borçlusu şirketin borcuna mahsup edildiğini belirttiğinden diğer davalının da borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek durumda olduğunun kabulü gerektiğinden dava konusu tasarrufların İİK’nın 280/1 maddesi gereğince davacının alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekeceğini”¹⁶⁵⁵

√ “Takip konusu borcun kredi sözleşmesinden doğmasına, haciz tutanaklarının İİK’nın 105 maddesi kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olup bunun dışında - (borç tasfiye protokolü gereğince on bankaya 21.153.996, 48 Euro borcu bulunan)- davalı borçlunun aciz halinde olduğunun anlaşılmasına karşısında, davalı borçlunun aynı gün davalıya yirmi adet, bir gün ara ile diğer davalıya yedi adet taşınmaz satın davalı 3. kişinin satın aldığı taşınmazlar için satıştan 22-23 gün önce 100.000 Doları davalı borçluya elden ödemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve mevcut durumun davalılar tarafından borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunu gösterdiği, davalı borçlunun davalı 3.kişinin amcasının torunu olması nedeniyle bu davalının borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması

¹⁶⁵¹ Bknz: HGK. 19.03.2019 T. 17-2697/3186 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁵² Bknz: 17. HD. 12.02.2018 T. 10637/843 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁵³ Bknz: İzmir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/158 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁵⁴ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23919/1454 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁵⁵ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 11030/166 (www.e-uyar.com)

nedeniyle bu davalı ile yapılan dava konusu tasarrufların da İİK'nun 280/1.madde gereğince iptale tabi bulunduğunu”¹⁶⁵⁶

√ “Davalı üçüncü kişinin borçlunun komşusu, diğer davalı 3. Kişinin ise borçlunun vekili olduğu aynı gün borçlu tarafından davalı 3. Kişiye sekiz araç, diğer davalı 3. Kişiye farklı iki günde o araç satılmış olması nedeniyle davalı 3. Kişilerin borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olması ve bu durumun ticari işletmenin kısmen devri mahiyetinde olması nedeniyle reddedilen araçlar yönünden de davanın İİK'nun 280. Maddesi gereğince kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”¹⁶⁵⁷

√ “Borçlunun aynı gün birden fazla taşınır/taşınmazını satmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını”¹⁶⁵⁸

√ “Davalı üçüncü kişinin, borçlunun kefili olan ve bu kefaletten dolayı borçlunun borcunu ödeme tehdidi ile karşı karşıya kalan dava dışı...Ltd. Şti'nin çalışanı olması, aynı gün borçlu ve akrabalarına ait üç taşınmazın satın alınması ve satışa rağmen borçlunun bu taşınmazlardan birinde oturmaya devam etmesi olguları birlikte değerlendirildiğinde, satışın borçlunun alacaklılarını ızzar kastı ile yapıldığının sabit bulunmasına göre davanın kabulü gerektiğini”¹⁶⁵⁹

√ “Davalıların aynı gün 3 adet taşınmazı çok düşük bedellerle satın alması ve tanık beyanlarına göre satışın muvazaalı olduğunun anlaşılmış bulunmasına göre davanın kabulü gerektiğini”¹⁶⁶⁰

belirtmiştir.)

Yüksek mahkeme; borçlu tarafından yapılan işlemin ‘hayatın olağan akışına aykırı’ olması halinde, yapılmış olan tasarrufların iptaline karar verilmesi gerektiğini belirtmektedir.¹⁶⁶¹

VIII- Her dava gibi, tasarrufun iptali davası da, ancak “davanın açıldığı anda” bu davayı açmakta *hukuki yararı* bulunan kişiler (alacaklılar) tarafından açılabilir (HMK. mad. 114/(1)-h).

Tasarrufun iptali davasında davacı alacaklının, alacağını elde edememiş olması, borçlunun malvarlığını eksiltten fiil ve işlemleri sebebiyle yapacağı cebri icra işlemleri

¹⁶⁵⁶ Bknz: 17. HD. 06.12.2016 T. 2847/11210 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁵⁷ Bknz: 17. HD. 05.10.2016 T. 14167/8533 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁵⁸ Bknz: 17. HD. 27.03.2019 T. 12327/3706; HGK. 19.03.2019 T. 17-2697/318; 17. HD. 12.12.2018 T. 10637/843; İzmir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/158; 17. HD. 14.02.2017 T. 23919/1454; 17.01.2017 T. 11030/166; 06.12.2016 T. 2847/11210; 29.11.2016 T. 17073/11003; 04.10.2016 T. 14167/8533; 07.06.2016 T. 13025/6947; 24.05.2016 T. 12160/6293; 24.05.2015 T. 19456/7760; 01.07.2014 T. 7488/10391; 29.04.2014 T. 6691/6499; 16.05.2013 T. 5684/7121 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁵⁹ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 17073/11003 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁶⁰ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 12160/6293 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁶¹ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 5130/2451; 23.12.2019 T. 14/12349; 17.12.2019 T. 4617/12059; 03.12.2019 T. 2138/11411; 27.11.2019 T. 3788/11149; 25.12.2018 T. 5178/12710; Ankara BAM. 26. HD. 09.02.2018 T. 532/190; İzmir BAM. 5 HD. 01.02.2018 T. 1183/58; 17. HD. 30.01.2018 T. 17118/401 vb. (www.e-uyar.com)

ile elde etmesine de imkan bulunmaması dolayısıyla zarara uğramış olması halinde hukuki yararının bulunduğu kabul edilecektir.¹⁶⁶²

Tasarrufun iptali davasında da davacının davayı açmaktaki hukuki yararı, davanın açıldığı anda bulunmalı ve davacı alacaklı, alacağına kavuşmak için mahkeme tarafından verilecek tasarrufun iptali kararına muhtaç olmalıdır.¹⁶⁶³

Yüksek mahkeme, bu hususu çeşitli içtihatlarında açıkça belirtmiştir. Gerçekten;

√ “*Tasarruf kavramı borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikte hukuki işlemleri ve hukuki fiilleri de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin tasarruf kavramı içinde olduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararının bulunduğu kabulü gerektiğini*”¹⁶⁶⁴

√ “*Davalı-borçludan bir alacağı olan davacının, tasarrufun iptali davası açmakta hukuki yararı bulunacağını*”¹⁶⁶⁵

√ “*Davacı tarafından "davalı borçlunun diğer davalı lehine düzenleyip icra tabikine konu yaptığı 3 adet senedin mal kaçırmak amacına ve muvazaaya dayandığı" ileri sürülerek iptali için tasarrufun iptali davası açılabilmesi- Tasarruf kavramı, borçlunun mal varlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri ve hukuki fiilleri de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin 'tasarruf kavramı' içinde olduğu, davacının bu tasarrufun iptal ettirmekte hukuki yararının bulunduğu*”¹⁶⁶⁶

√ “*Mahkemece borcun ödenmesi nedeniyle davacının hukuki yararının bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise de verilen karar yapılan araştırma ve inceleme hükmü vermeye yeterli bulunmadığını- Dosya kapsamından takibe konu edilen alacağın yargılama sırasında tahsil edildiği anlaşılmakta olup, dava açıldığı tarihte borç bulunduğu göre dava tarihi itibarıyla hukuki yararın bulunduğu*”¹⁶⁶⁷

√ “*Gerek muvazaa (TBK. mad. 19) hukuksal nedenine dayalı iptal davalarında gerekse İİK. mad. 277 vd uyarınca açılan tasarrufun iptali davalarında; davacının, davayı açmakta hukuki yararının bulunması gerektiğini (HMK. mad. 114/h)*”¹⁶⁶⁸

√ “*İİK. 'nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca, davacının tasarrufun iptali davası açmasında hukuki yararının bulunduğu tartışmasız olduğu, ancak, eldeki davanın aile mahkemesine değil görevli ve yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılıp görüldüğünün gerektiği, görevin kamu düzenine ilişkin olduğu ve yargılamanın her aşamasında resen göz önünde tutulmasının gerekeceğini*”¹⁶⁶⁹

¹⁶⁶² KAZANCI, T. age. s: 72

¹⁶⁶³ GÜNEREN, A. age. s: 346 – DANIŞ, R. S. age., s: 316

¹⁶⁶⁴ Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T. 1405/120 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁶⁵ Bknz: 17. HD. 25.12.2019 T. 3012/12469 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁶⁶ Bknz: 17. HD. 14.04.2015 T. 19827/5866 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁶⁷ Bknz: 17. HD. 13.02.2014 T. 20342/1608 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁶⁸ Bknz: 17. HD. 08.07.2013 T. 1053/10938 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁶⁹ Bknz: 8. HD. 17.09.2012 T. 7485/7479 (www.e-uyar.com)

√ “ ‘Muvazaalı’ borç ikrarının (ve icra takibinin) iptali için tasarrufun iptali davası açılabilceğini- Alacaklının (davacının), kendisi tarafından yapılan icra takibini etkisiz bırakmak amacıyla borçlu-davalının danışıklı olarak senet düzenleyip aleyhine yaptırdığı icra takibinin iptali için açtığı tasarrufun iptali davasının mahkemece “hukuki yarar yokluğu” nedeniyle reddine karar verilemeyeceğini”¹⁶⁷⁰

belirtmiştir.

IX- Bir tasarrufun İİK. mad. 277 vd. göre iptal davasına konu olabilmesi için, “davacı-alacaklının alacağının doğumundan sonra yapılmış olması” gerekir mi?¹⁶⁷¹

İptal davasının dinlenebilmesi için ayrıca, “davacı-alacaklının alacağının, dava (iptal) konusu tasarruftan önce doğmuş olması” gerekli midir? Başka bir deyişle, davacı-alacaklı, “kendi alacağının doğum tarihinden önce yapılan tasarrufların iptalini” isteyemez mi?

Hemen belirtelim ki, **İsviçre (ve Alman)**¹⁶⁷² **Hukukunda** “alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğması” tasarrufun iptali davasının bir ‘ön şartı’ olarak ön görülmemiştir... Orada, alacağın ‘tasarrufun yapıldığı tarihten önce veya sonra doğmasına bir önem atfedilmemektedir.’¹⁶⁷³

Bizim hukukumuzda ise bu konunun **doktrinde** tartışmalı olduğunu görüyoruz.¹⁶⁷⁴ Ancak, **yüksek mahkeme (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi)**¹⁶⁷⁵, **17. Hukuk**

¹⁶⁷⁰ Bknz: 17. HD. 26.10.2010 T. 5337/8808 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁷¹ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:505-535; s:536-554; s:570-586 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:1080-1084; s:1394-1396; s:1398-1401; s:1511-1513; s:1519-1521 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilebilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575) – **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S:190, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Kefile Karşı veya Kefil Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında “Borcun Doğum Tarihi” Hangi Tarihtir? (İBD. 2019/4, s:15-37) – **UYAR, T.** Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin “Kıdem Tazminatı”, “İhbar Tazminatı” ve “Diğer Sosyal Haklar” Davalı Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında, Bu Alacakların Doğum Tarihinin “İş Akdinin Feshedildiği Tarih” Değil “İşe Giriş Tarihi” Olduğuna Dair Yeni İçtihatlarının (Görüşünün) Düşündükleri (İBD. 2017/1, s:42-46) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının “Usul”den ve “Esas”dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Bar. Dergisi’nde yayımlanacak) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında “Borcun Doğum Tarihi” Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının “Bedele Dönüşmesi” (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas “Gerçek Değer”in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – **UYAR, T.** İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptal Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

¹⁶⁷² **YILDIRIM, K.M.** İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, 1995, s:288 – **EROĞLU, O.** age. s:76

¹⁶⁷³ **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 89

¹⁶⁷⁴ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 1184 vd.

¹⁶⁷⁵ Bknz: 15. HD. 10.3.2005 T. 6645/1365; 10.3.2005 T. 6646/1364; 14.12.2004 T. 5965/6501; 23.9.2004 T. 3966/4595; 23.6.2004 T. 367/3525; 24.2.2004 T. 306/960 vb. (www.e-uyar.com)

Dairesi¹⁶⁷⁶, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu¹⁶⁷⁷) öteden beri “*İİK.m. 277 vd. göre açılmış olan tasarrufun iptali davalarının açılabilmesi için, davacı-alacaklının mutlaka iptale konu tasarruftan önce doğmuş olması gerektiğini*” ısrarla belirtmiştir.

Buna karşın **yüksek mahkeme¹⁶⁷⁸** TBK.m. 19 uyarınca “*muvazaa nedeniyle yapılmış olan tasarrufun iptali davası açılabilmesi için tasarrufun ne zaman yapıldığının önem taşımadığını, yani alacaklının alacağı ister tasarruftan önce ister tasarruftan sonra doğmuş olsun, mahkemece yapılmış olan tasarrufun iptaline karar verilebileceğini*” belirtmiştir.

X- İptal davasını kimlerin açabileceği -yani; bu davada kimlerin “davacı sıfatı”nı¹⁶⁷⁹ taşıyabileceği- İİK. mad. 277¹⁶⁸⁰ de sayılarak (tahdidi olarak)- belirtilmiştir. Burada belirtilen kişilerin dışındakilerin dava açma hakkı yoktur.

Haciz yolu ile takiplerde, iptal davasını;¹⁶⁸¹

aa) Kesin (kat’i) aciz belgesi (İİK. mad. 143; 105/I) sahibi alacaklı açabilir.

bb) Geçici aciz belgesi (İİK. mad. 105/II) sahibi alacaklı açabilir.

¹⁶⁷⁶ Bknz: 17. HD. 16.10.2019 T. 2385/3454; 02.10.2019 T. 5952/8805; 19.09.2019 T. 19668/8266 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁶⁷⁷ Bknz: HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433; 16.09.2015 T. 2350/1759; 23.10.2013 T. 17-224/1478; 13.10.2010 T. 17-398/497; 14.02.2007 T. 4-79/77; 16.03.2005 T. 15-37/139; 01.12.2004 T. 15-553/624; 08.02.2004 T. 15-18/82; 30.10.2002 T. 15-849/861 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁶⁷⁸ Bknz: 4. HD. 22.03.2021 T. 1254/1330; İstanbul BAM. 9. HD. 10.11.2021 T. 2593/1893 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁷⁹ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:51-86 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; s:1387-1394; s:1521-1530 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkı, Kötüye Kullanılabilir mi? Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkının Kötüye Kullanılmış Olmasının Yaptırımı Nedir? (Legal Huk. Der. Ekim/2015, S: 154, s: 195-215) – **UYAR, T.** Muvazaa (TBK 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, s:4729-4801) – **UYAR, T.** İİK.’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448) – **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin” (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? “İİK. 280; TBK. 19” (ABD. 2015/1, s:369-397)

¹⁶⁸⁰ **İptal davası ve davacılar**

MADDE 277- “İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmettirmektir. Bu davayı aşağıdaki şahıslar açabilirler.

1- Elinde muvakkat yahut kat’i aciz vesikası bulunan her alacaklı,

2- İflâs idaresi yahut 245. madde ve 255. maddenin 3. fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendileri.”

¹⁶⁸¹ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 877-919– **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; 1387-1394; s:1521-1530 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri”, “İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı” ve “Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması” Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Üniv. Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Şenel Armağanı), C: 3, 2020, s: 3941-3978] – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575)– **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – **UYAR, T.** İİK.’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

“Muvazaa (TBK.m. 19) nedenine dayalı tasarrufun iptali davaları”nın ise ‘aciz belgesi ibraz edilmesine gerek kalmadan alacaklılar tarafından açılabilceğini’ **yüksek mahkeme**^{1682 1683} açık ve kesin olarak belirtmiştir.

XI- Hakim, iptal edilmesi istenen tasarruf konusu mallar hakkında davacının istemi üzerine -davacının alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak¹⁶⁸⁴ -uyuşmazlığın niteliğine göre- *ihtiyati haciz* kararı verebilir (İİK. mad. 281/II).^{1685 1686}

a) “*Borçlunun muvazaalı borç ikrarında bulunması (gerçekte borcu bulunmadığı halde güvendiği bir kişi –arkadaşı, akrabası, aynı iş kolunda çalışan bir kişi vs.- lehine muvazaalı senet düzenleyip, bu senedi kendisi hakkında icraya koydurması) halinde, gerçek alacaklıları tarafından açılan tasarrufun iptali davalarında öncelikle mahkemece –davacının talebi üzerine- “yapılmış olan muvazaalı icra takibinin veya bu takip sonucunda yapılacak olan satışın durdurulmasına” ‘ihtiyati haciz niteliğinde ihtiyati tedbir kararı’ verilmesi, mahkemece bu doğrultuda bir karar verilmemesi halinde, açılmış olan “muvazaalı borç ikrarına (senedine) dayalı icra takibinin iptali” konusun-
daki tasarrufun iptali davasının bir anlam ve amacı kalmaz...*

b) **Yüksek mahkeme** kimi kararlarında¹⁶⁸⁷ “*icra takibinden sonra açılan menfi tespit davalarında ‘nasıl icra takibinin durdurulmasına karar verilemeyip, sadece icra dosyasına borçlu tarafından yatırılacak dosya borcunun alacaklıya ödenememesine’ karar veriliyorsa (İİK m. 72/III, c:2), burada da ‘tüm icra takibindeki bedelin teminat olarak yatırılması halinde, mahkemece satış işleminin durdurulmasına’ karar verilebileceğini*” belirttiğinden, bu içtihat uyarınca, davacının mahkemeye icra takibine konu alacak miktarını teminat olarak yatırması halinde, mahkemece ‘*satış işleminin durdurulmasına*’ karar verilmesi gerekecektir.

XII-“Muvazaalı ‘borç ikrarı’nın ‘senet düzenlenmesi’nin ve bunlara dayalı olarak yapılan ‘muvazaalı icra takibi’nin iptaliyle yapılmış olan (muvazaalı) takipte konulmuş olan ‘hacizlerin kaldırılması’” istemiyle açılan tasarrufun iptali davasının mahkemece yerinde görülmesi (kabul edilmesi) halinde ne şekilde karar verilmesi gerekecektir?

¹⁶⁸² Bknz: 4. HD. 28.03.2011 T. 2023/3257; 14.03.2011 T. 717/2586; 28.02.2011 T. 3088/2012; 08.03.2011 T. 407/2480; 17.03.2008 T. 6100/3475; 17.03.2008 T. 1813/3444; 21.02.2008 T. 5775/2100 vb. (UYAR, T. İcra ve İflas Hukuku’na İlişkin Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 379

¹⁶⁸³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları., s: 1097

¹⁶⁸⁴ Bknz: 17. HD. 14.10.2019 T. 175/9302; 09.10.2019 T. 393/9197; 01.10.2019 T. 979/8710; 23.09.2019 T. 12885/8379; 16.09.2019 T. 15616/8043; 16.09.2019 T. 13953/8047; 25.06.2019 T. 17506/7853; 18.06.2019 T. 12796/7713; 20.05.2019 T. 8955/6312; 14.05.2019 T. 9240/6025 vd. (www.e-uyar.com)

¹⁶⁸⁵ AKŞENER, H.S. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Haciz (Legal Huk. Der. Ağustos/2013, s: 115-121) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 140-169; s: 1124-1164 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 273-278; s: 387-392 – UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davası (İİK. 277 vd.) ve İtirazın İptali Davası (İİK. 67) Sırasında Konulan “İhtiyati Haciz” Ne Zaman ve Nasıl Kesin Hazce Dönüşür.? (Legal Huk. Der. 2017/Şubat, s: 751-755)

¹⁶⁸⁶ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları., s: 836 vd.

¹⁶⁸⁷ Bknz: 17. HD. 16.12.2014 T. 18921/18813 (www.e-uyar.com)

a) Eğer bu muvazaalı takip sonucunda, üçüncü kişi tarafından herhangi bir para tahsil edilmemişse, **yüksek mahkeme** önceleri bu durumda;

- “.....hakkındaİcra Müdürlüğü’nünsayılı dosyasında yapılmış olan icra takibinin geçersiz olduğunun tesbitine” ya da;

- “.....danışıklı olduğu saptanan icra takibinin iptaline gerek kalmaksızın davalılar arasındaki icra takibinin davacı yönünden geçersiz olduğunun tesbitine”

şeklinde karar verilmesini istemişken¹⁶⁸⁸ daha sonra -yakın zamana kadar bu kararları temyizden inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi- bu durumda;

- “....takip konusu bononun muvazaalı olduğu belirtilerek muvazaa nedeniyle icra takibi ve bu takibe konu bononun iptali talebiyle açılan davada, dava konusu icra takibinin ve bu takibe esas hacizlerin muvazaa nedeniyle iptaline....”¹⁶⁸⁹

- “....davalılar arasındaki borçlanma ilişkisinin muvazaalı olduğu anlaşıldığından, davanın kabulü ile takip ve dava konusu olan bononun ve bu bonodan dolayı yapılan takip muvazaalı olduğundan iptaline, takip dosyası ile yapılmış haciz ve diğer işlemlerin iptaline....”¹⁶⁹⁰

- “.....dava konusu muvazaalı senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra takibinin davacının dava konusu alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak iptaline.....”¹⁶⁹¹

‘şeklinde karar verilmesi gerekeceğini’ belirtmektedir.

b) Eğer bu muvazaalı takip sonucunda üçüncü kişi tarafından herhangi bir tahsilat yapılmışsa (para alınmışsa);

- “....dava konusu takibin muvazaalı olduğunun anlaşılması halinde, İİK.m. 283 kıyasen uygulanarak anılan takip dosyasının alacaklısının yaptığı tahsilatların dava-cıya iadesi gerekeceğini...”¹⁶⁹²

- “.....dava konusu senedin ve icra takibinin davacının alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak iptaline,sayılı takip dosyasından davalı’ya yapılan ödemelerin tahsili ile davacıya takip konusu alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak ödenmesine....”¹⁶⁹³,

- “....üçüncü kişi davalı tarafından muvazaalı icra takibi sonucunda tahsil edilenliranın davacı alacaklının alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak bu davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine.....”¹⁶⁹⁴

şeklinde karar verilmesi gerektiğini belirtmektedir.¹⁶⁹⁵

¹⁶⁸⁸ Bknz: 4. HD. 26.09.2011 T. 9810/9599; 09.05.2011 T. 3449/5298; 24.01.2011 T. 1847/544 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁸⁹ Bknz: 17. HD. 02.12.2019 T. 5431/11337 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁹⁰ Bknz: 17. HD. 12.02.2013 T. 16340/1418 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁹¹ Bknz: 17. HD. 05.05.2015 T. 21179/6688 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁹² Bknz: 17. HD. 04.04.2019 T. 17316/4158 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁹³ Bknz: 17. HD. 04.11.2014 T. 7947/15062 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁹⁴ Bknz: 17. HD. 18.04.2013 T. 6534/5626 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁹⁵ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 1269 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 393

XIII- Yüksek mahkeme (özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin oluşturduğu son “ilke kararlarında”,

a- *Senet lehtarlarının “senet borçlusuna elden borç olarak verdikleri para karşılığında, bu senedin borçlular tarafından düzenlenip kendilerine teslim edildiği” şeklindeki açıklamalarına değer vermediğini “günümüzde, bir kimsenin başka birisine yüksek miktarda elden para vermesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, her türlü ödemenin ticari teamüller uyarınca bankalar vasıtasıyla yapılması gerektiğini, yani,*

√ “900.000,00 TL. gibi, davacının mali durumu ile izah edilemeyecek yüksek meblağı, herhangi bir teminat almaksızın elden verdiği iddiasının hayatın olağan akışına (genel hayat tecrübelerine) aykırı olduğunu, 2009 tarihi itibarıyla 900.000,00 TL. miktarında bir paranın genellikle banka aracılığıyla el değiştireceğini”¹⁶⁹⁶

√ “Borcun dayanağı olan bonoda ‘bedelin nakden ahzolanduğu’ bildirildiğine göre, 110.000,00 TL. tutarındaki paranın hangi bankadan ödendiğinin..... soruşturulması gerektiğini”¹⁶⁹⁷

√ “Dava konusu alacağın dayanağı olan senetlerin, elden verilen nakit meblağlara istinaden düzenlendiği iddia edilmiş ise de, senetlere konu meblağların yüksekliği gözetildiğinde, elden nakit olarak davalı borçluya teslim edilmesi, hayatın olağan akışına uygun görülmediğini”¹⁶⁹⁸

b- Borçlulara borç para verdiği iddia ederek, onlar hakkında icra takibinde bulunmuş olan alacaklıların, **borç verdikleri parayı gerçekten verebilecek mali güçlerinin bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini, yani,**

√ “...Davacının mali durumu ile izah edilemeyecek yüksek meblağı herhangi bir teminat almaksızın elden verdiği iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,”¹⁶⁹⁹

√ “...Davacının bu kadar (110.000,00 TL.) yüksek miktardaki bir parayı ödünç verebilecek ekonomik durumu olup olmadığının soruşturulması, gerektiğinde davacı ile borçlu davalının ekonomik ve mali durumlarının araştırılması gerektiğini”¹⁷⁰⁰

√ “...Davacının, davanın dayanağı olan senetlere konu nakit parayı verebilecek durumu olup olmadığının belirlenmesini teminen, ne iş yaptığını ve mali durumunun araştırılması....dava konusu alacağın dayanağı olan senetlerin düzenlenme tarihlerindeki hem şahıs ve hem de şirket adına para girişi olup olmadığının ilgili bankalardan araştırılması gerektiğini”¹⁷⁰¹

belirtmiştir.

*

¹⁶⁹⁶ Bknz: HGK. 18.06.2019 T. E: 2017/19-827, K: 689 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁹⁷ Bknz: HGK. 14.09.2021 T. E: 2017/(17)4-2773, K: 987 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁹⁸ Bknz: 4. HD. 16.06.2021 T. E: 1143, K: 3147 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁹⁹ Bknz: HGK. 18.06.2019 T. E: 2017/19-827, K: 689 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁰⁰ Bknz: HGK. 14.09.2021 T. E: 2017/(17)4-2773, K: 987 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁰¹ Bknz: 4. HD. 16.06.2021 T. E: 1143, K: 3147 (www.e-uyar.com)

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

√ Davacı-alacaklı (A.), 09.12.2022 tarihinde borçlular (B.) ve (C.) hakkında, İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi'nin 2022/21724 sayılı dosyasında başlattığı icra takibinde, 603.395.00 Euro (=11.851.341.53 TL.) alacağın tahsili için borçlulara - 12.12.2015 tarihli Sözleşme'ye dayalı olarak- "*Örnek No:7 Ödeme Emri*" gönderilmesini sağlamıştır. Ödeme emrini alan her iki borçlunun da "*borca itiraz*"da bulunması üzerine, icra müdürlüğünce 21.12.2022 tarihinde borçlu (C.)'nin, 28.12.2022 tarihinde de borçlu (B.)'nin -itirazların süresi içinde yapılmış olmaları halinde- İİK.m. 66 uyarınca TAKİBİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

√ Davacı-alacaklı, borçlu (B.)'nin 12.12.2016 tanzim ve 12.11.2018, 12.12.2018, 12.01.2019 ve 12.02.2019 vade tarihli (4) adet '*bono*' düzenleyip, alacaklı gösterdiği (D.) tarafından aleyhine İstanbul 1. İcra Müdürlüğü'nün 2021/2971 sayılı dosyası ile (4x60.000 USD = 240.000 USD)'nin ödenmesi istemiyle icra takibi yaptırdığını, muvazaalı borç ikrarında bulunduğunu, Göcek ve Ataşehir'de bulunan (2) taşınmazının tapu kaydına haciz koydurduğunu öğrenmesi üzerine, '*alacaklı*' konumundaki '*üçüncü kişi*' (D.) ve '*borçlu*' konumundaki (B.) aleyhine TBK. m. 19 uyarınca "*muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davası*" açmaya karar vermiştir...

Yukarıda¹⁷⁰² belirttiğimiz gibi;

*"Borçlunun muvazaalı borç ikrarında bulunması"nın (gerçekte borcu bulunmadığı halde güvendiği bir kişi -arkadaşı, akrabası, aynı iş kolunda çalışan bir kişi vs.- lehine muvazaalı senet düzenleyip, bu senedi kendisi hakkında icraya koydurtması), tasarrufun iptali davasına konu olabilir.*¹⁷⁰³

Yine yukarıda¹⁷⁰⁴ ifade ettiğimiz gibi;

Tasarrufun iptali davasının d i n l e n e b i l m e s i i ç i n "dava tarihinden önce veya sonra"^{1705 1706} (yargılama sırasında) davacı-alacaklı tarafından yapılmış ve kesinleşmiş bir i c r a t a k i b i bulunması gerekir.^{1707(*)}

¹⁷⁰² Bknz: Yuk. dipn. 11-57

¹⁷⁰³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 42 – UYAR, T. İcra ve İflas Hukuku'na İlişkin Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 305, 328, 1308 - UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 363, 377, 393, 405, 408, 772 vd. 1436 vd.- UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 1. Baskı, 2014, s: 52, 54, 72, 73, 76, 219

¹⁷⁰⁴ Bknz: Yuk. dipn. 70 vd.

¹⁷⁰⁵ GÜNEREN, A. age, s:403

¹⁷⁰⁶ Bknz: HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433; 17. HD. 27.06.2018 T. 4888/6487; 12.05.2015 T. 20399/7300; 23.09.2014 T. 4561/12417; 11.03.2013 T. 5718/3199; 11.03.2013 T. 5718/3199; 11.03.2013 T. 6602/3146; 11.03.2013 T. 6649/3148; 19.02.2013 T. 4326/1955; 08.05.2012 T. 1603/5902; HGK. 28.03.2012 T. 17-25/241 vb. (www.e-uyar.com)

¹⁷⁰⁷ GÜNEREN, A. age. s:403 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 4. Baskı, C:2, s:1558 - KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları, (Ad. D. 1989/6, s:23 vd. - Yasa D. 1989/8, s:1050 vd.) - ŞİMŞEK, E. age. s:852 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, s: 195 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4361 – EROĞLU, O. age. s:81 vd. – KURU, B. El Kitabı, s:1416 – ÇETİN, H.E. age. s:14 vd. – KARSLI, A. age. s: 871 (*) ÖZTEK, S. Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yargıtay'ın Bu sorunlara İlişkin Uygulaması (Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, 2003, s:319-333) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında "Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi" Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar

“Muvazaa nedeni”ne (TBK. mad. 19) dayalı tasarrufun iptali davalarında, davacı-alacaklının “aciz vesikası ibraz etmeden” ve “borçlu hakkında icra takibi yapıp ve bu takibin ve alacağının kesinleşmesini beklemeden” tasarrufun iptali davası açabileceği tereddütsüz kabul edilmektedir.¹⁷⁰⁸

Ancak, açılacak olan tasarrufun iptali davasına devam edilebilmesi için “davacının takip konusu alacağının kesinleşmiş olması” gerektiğinden, mahkemece, alacaklının borçlu hakkında açacağı ‘itirazın iptali’ (İİK.m. 67) ya da ‘itirazın kaldırılması’ (İİK.m. 68, 68a) davalarının kesinleşmesinin ‘bekletici mesele’ (HMK.m. 165) yapılması gerekecektir.¹⁷⁰⁹

Yukarıda¹⁷¹⁰ belirttiğimiz gibi; “borçluya borç para verdiğini iddia ederek icra takibinde bulunmuş olan davalı üçüncü kişinin, borçluya gerçekten bu miktardaki parayı borç verebilecek parasal (mali) gücü bulunup bulunmadığının” mahkemece araştırılması gerekir.

Bu nedenle davalı-üçüncü kişi (D.)’nin; davalı-borçlu (B.)’ye borç olarak verdiğini iddia ettiği 240.000 USD.’yi nereden ve nasıl temin ettiğini (hangi bankadaki hesabından çektiğini) mantıklı/tutarlı bir şekilde açıklaması gerekir. Hakkında C.Savcılığı’na yapılan şikayet üzerine “bu paraları düğünde takılan takılardan elde ettiği” şeklindeki açıklaması, inandırıcı bir açıklama olarak kabul edilemez...

Davacı vekili tarafından ‘borçlunun oğlunun arkadaşı olduğu’ belirtilen davalı (D.); “takibe konu senetlerin düzenlendiği tarihte, davalı-borçlu (B.)’ye 240.000 USD. borç para verebilecek bir ekonomik gücünün bulunduğunu” ispat etmekle yükümlüdür...

Davalı-üçüncü kişi (D.)’nin ekonomik durumu, davalı-borçlu (B.)’ye 240.000 USD. miktarında borç para vermeye müsait olmadığından, ‘hayatın olağan akışı’na aykırı bu durum nedeniyle,¹⁷¹¹ ... İcra Müdürlüğü’nde başlatılan 2021/... sayılı icra takibinin de iptaline karar verilmesi gerekir.

√ Davacı alacaklının alacağı 12.12.2015 tarihli sözleşmeye dayanmaktadır. Davacı alacaklının alacağı, muvazaalı alacak yaratarak işlem yapan üçüncü kişinin icra takibinden öncedir. Yani, davacı alacaklının alacağının doğum tarihi, iptali istenilen tasarruf tarihinden öncedir. Kaldı ki, 4. HD. son dönemde, TBK 19’a göre açılan davalarda, bu davayı açmakta ‘hukuki yararı’ bulunan¹⁷¹² davacının, alacağı ne zaman (tasarruftan önce veya sonra¹⁷¹³ yani; davalı-üçüncü kişinin davalı borçlu hakkında yaptığı icra takibinden önce veya sonra) doğmuş olursa olsun, muvazaalı icra takibinin iptaline karar verilmesini isteyebileceğini belirtmektedir.

(Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575) – UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175/187) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:1246-1249

¹⁷⁰⁸ Bknz: Yuk. dipn. 73 vd.

¹⁷⁰⁹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 1178 vd.

¹⁷¹⁰ Bknz: Yuk. dipn. 77 vd.

¹⁷¹¹ Bknz: Yuk. dipn. 91 vd.

¹⁷¹² Bknz: Yuk. dipn. 110 vd.

¹⁷¹³ Bknz: Yuk. dipn. 126

√ Davacı “*muvaaza nedenine (TBK.m. 19) dayalı olarak tasarrufun iptali davası*” açmış olduğundan¹⁷¹⁴ kendisinden ‘*kesin veya geçici aciz belgesi*’ (İİK.m. 277/I-1) ibraz etmesi istenemez.

**

SONUÇ: Buraya kadar yaptığımız ayrıntılı a ç ı k l a m a ve atıfta bulunduğumuz i ç t i h a t l a r doğrultusunda, yukarıda belirttiğimiz gibi;

- “***Borçlunun muvaazaalı borç ikrarında bulunması*** (gerçekte borcu bulunmadığı halde güvendiği bir kişi -arkadaşı, akrabası, aynı iş kolunda çalışan bir kişi vs.- lehine ***muvaazaalı senet düzenleyip, bu senedi kendisi hakkında icraya koydurtması***), tasarrufun iptali davasına konu olabilir.¹⁷¹⁵

- “*Muvaaza nedeni*”ne (TBK.m. 19) dayalı tasarrufun iptali davalarında ***davacı-alacaklının ‘aciz vesikası’ ibraz etmesine (İİK.m. 277/I-1) gerek bulunmadığı***¹⁷¹⁶ gibi, “*borçlu hakkında icra takibi yapıp, bu takibin ve alacağının kesinleşmesini beklemeden*”¹⁷¹⁷ de, davacı-alacaklı tasarrufun iptali davası açabilir.

- Tasarrufun iptali davalarında, borçlu ile işlemde bulunmuş olan (borçluya 12.11.2016 tanzim tarihli ve 12.11.2018 vadeli, 12.12.2018 vadeli, 12.01.2019 vadeli, 12.02.2019 vadeli her biri 60.000 USD. bedelli bonolar karşılığında toplam 240.000 USD. tutarında) ***borç para verdiğini iddia ederek*** –İstanbul ... İcra Dairesi’nin 2021/2971 sayılı dosyasında- icra takibinde bulunup, borçlu (B.)’ye Örnek No: 10 Ödeme Emri göndermiş olan davalı-3. kişi (D.)’nin ***icra takibinde bulunduğu 20.02.2021 tarihinde borçluya gerçekten bu miktardaki parayı borç verebilecek parasal (mali) gücünün bulunması gerekir.***¹⁷¹⁸

-Tasarrufun iptali davalarında, davalı (alacaklı-üçüncü kişi) borç olarak davalı-borçluya verdiği p a r a n ı n –somut uyuşmazlıkta; 240.000 USD.’nin k a y n a ğ ı n ı mahkemeye açıklamak zorundadır. Bu konuda ***Yüksek mahkeme*** de,

√ “*Davalı üçüncü kişinin, davalı borçlu hakkında başlattığı icra takibindeki alacağın kaynağının ne olduğunu, gerçekten böyle bir alacağının olup olmadığını, borçlu ile aralarında herhangi bir ticari veya hukuki ilişki bulunup bulunmadığını bildirmek (açıklamak) zorunda olduğunu*”¹⁷¹⁹

√ “*Muvaazaalı icra takibinin iptali için davada, davalı-üçüncü kişi; senet alacağının kaynağını bildirmemiş olduğundan, davalı üçüncü kişiden alacağının hangi nedenden doğduğunun sorulması gerekeceğini*”¹⁷²⁰

√ “*Takip ve dava konusu bononun düzenlenme nedenini, davalılar tereddüde yer vermeyecek şekilde açıklayıp kanıtlayamamış olduklarından, mahkemece davacının ‘muvaazaalı olarak icra takibinin yapıldığına’ ilişkin iddiası kabul edilerek muvaazaalı*

¹⁷¹⁴ Bknz: Yuk. dipn. 130, 131

¹⁷¹⁵ Bknz: Yuk. dipn.18-57

¹⁷¹⁶ Bknz: Yuk. dipn. 130 vd.

¹⁷¹⁷ Bknz: Yuk. dipn. 156

¹⁷¹⁸ Bknz: Yuk. dipn. 77 vd.

¹⁷¹⁹ Bknz: 4. HD. 28.06.2021 T. 14932/3736 (www.e-uyar.com)

¹⁷²⁰ Bknz: 17. HD. 01.07.2010 T. 2225/6230 (www.e-uyar.com)

olarak düzenlendiği anlaşılan bonoyla yapılmış olan icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekeceğini”¹⁷²¹

belirtmiştir.

- Somut uyuşmazlıkta; davalı (alacaklı) – üçüncü kişi (D.) –... Polis Merkezi Amirliği’nce alınan 14.09.2021 tarihli ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI’nda; “.....(B) ’ye 2016 yılındaki düğününden sonra 12.11.2016 tarihinde, 240.000 USD. ’ı **elden nakit olarak verdim.** (O tarihte, 750.000 TL. civarındaydı.)kâr amacı gütmeksizin, arkadaşımın annesi olduğu için parayı verdim. **Söz konusu para da düğünde takılan ziynet ve nakit paralardı.....**” ş e k l i n d e beyanda bulunmuştur.

a) Mahkemece; davalı-üçüncü kişi (D.)’nin 240.000 USD.’ı ‘*borç olarak*’ davalı-borçlu (B)’ye verip, karşılığında (4) adet 60.000 USD.’lık senetleri aldığı 12.11.2016 tarihinde, bu miktardaki parayı davalı-borçlu (B.)’ye verebilecek durumda olup olmadığının, o tarihte ne iş yaptığının, ne kadar vergi ödediğinin araştırılması gerekecektir...

Yüksek mahkeme bu hususu çeşitli kararlarında açıkça belirtmiştir.¹⁷²²

b) Davalı-üçüncü kişinin “*söz konusu 240.000 USD. ’ı (750.000 TL. ’nı) 2016 yılında yapılan düğününde takılan ziynet ve nakit paralar olduğunu*” ifade etmesi de inandırıcı/mantıklı bir açıklama değildir.

c) Yukarıda belirttiğimiz gibi; davalı-üçüncü kişi (D.)’nin 14.09.2021 tarihli ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI’nda 240.000 USD. tutarındaki parayı “*davalı-borçlu (B) ’ye elden verdiğini*” belirtmiş olmasının da bir değeri yoktur. Çünkü; **bu tür büyük miktardaki ödemelerin** –Yargıtay içtihatlarına göre- mutlaka banka vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.¹⁷²³

ç) Ayrıca davalı-alacaklı (üçüncü kişi) (D.)’nin , kendisinden hiçbir teminat almadan, ¹⁷²⁴ bu kadar yüksek miktardaki parayı, diğer davalı-borçlu (B.)’ye ‘*borç olarak vermesi*’ hayatın olağan akışına aykırı olduğu için¹⁷²⁵ kabul edilemez.

d) Davalı-alacaklı (üçüncü kişi) (D.)’nin, ‘*davalı-borçlu (B.) ’nin oğlunun çok sâ-mimi çocukluk arkadaşı olması*’da –yukarıda belirttiğimiz diğer bulgularla birlikte- bu kişiler arasındaki 240.000 USD.’lık icra takibinin muvazaalı olduğunu göstermektedir...

-Somut uyuşmazlıkta; davacı-alacaklı (A.)’nin, dava konusu (4) adet muvazaalı senede dayalı olarak ... İcra Dairesi’nin 2021/... sayılı dosyası ile yapılmış olan icra takibinin iptalini istemekte *hukuki yararı* [HMK. m. 114/(1)-h] bulunduğundan, yüksek mahkemenin bu konudaki içtihatları¹⁷²⁶ doğrultusunda, açılmış olan (TBK 19’a dayalı) tasarrufun iptali davasının görülmesi gerekir.

¹⁷²¹ Bknz: 17. HD. 27.10.2011 T. 8368/9869 (www.e-uyar.com)

¹⁷²² Bknz: Yuk. dipn. 78-90

¹⁷²³ Bknz: Yuk. dipn. 144-146

¹⁷²⁴ Bknz: HGK. 18.06.2019 T. E: 2017/19-827, K: 689 (www.e-uyar.com) – Adana BAM 1. HD. 02.01.2020 T. E: 2019/1298, K: 1 (www.e-uyar.com)

¹⁷²⁵ Bknz: Yuk. dipn. 92 vd.

¹⁷²⁶ Bknz: Yuk. dipn. 112 vd.

- ‘Dava dilekçesi’ üzerine mahkemece ö n c e l i k l e davacının “yapılmış olan muvazaalı icra takibinin ve bu takip sonucunda yapılacak olan satışın durdurulması” konusundaki ‘ihtiyati tedbir talebi’ni değerlendirip -önerdiğimiz doğrultuda¹⁷²⁷- “yapılmış olan muvazaalı icra takibinin veya bu takip sonucunda yapılacak olan satışın durdurulmasına” veya “uygun görülecek teminatın (teminat mektubunun) dosyaya yatırılması halinde, taşınmazın davalı-üçüncü kişi (D.) tarafından ... İcra Dairesi’nin 2021/... sayılı dosyasından yapılan takip sonucunda satılması halinde ‘dosyaya yatırılacak satış bedelinin alacaklı (D.)’ye (vekili Av. (E.)’ye) ödenmemesi”¹⁷²⁸ konusunda ‘tedbir kararı’ verilmesi gerekecektir.

Mahkemece d a h a s o n r a -yargılama sonucunda- yukarıda ¹⁷²⁹ belirttiğimiz şekilde; “... dava konusu muvazaalı senetlerin ve bu senetlere dayalı olarak yapılmış olan icra takibi ile bu takip nedeniyle konulmuş olan hacizlerin - davacı alacaklının dava konusu alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- iptaline ...” karar verilmesi, **kani-mızca** isabetli olacaktır. 19.01.2023

¹⁷²⁷ Yuk. Dipnot 134 – 135 arası

¹⁷²⁸ Bknz: 17. HD. 29.11.2012 T. 14643/13303 (www.e-uyar.com); Bknz: 17. HD. 16.12.2014 T. 18921/18813 (www.e-uyar.com)

¹⁷²⁹ Bknz: Yuk. dipn. 137 vd.

438) a) Yabancı Para Alacağına Dayalı Takiplerde, Takip Konusu Yabancı Para Alacağının “Takip Talebinde Türk Parası Karşılığı Gösterilmeden, İcra Takibi Yapılabilir mi” (İİK. m.58/II-3; 167/II)? b) Mahkemece İhtiyati Haczin “Ne Miktar Alacak İçin Konulduğu” (İİK. m.260/2) Belirtilmeden İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir mi? Bu Şekilde Verilen İhtiyati Haciz Kararı İnfaz Edilebilir mi?

a) Yapılan icra takiplerinde, *alacağın aslının yabancı para olması halinde* –örneğin; olayda olduğu gibi alacaklının 442.918, 36 USD’nin takip konusu yapmış olması halinde– takip talebinde yabancı para alacağının Türk parası olarak karşılığının gösterilmesi gerekir.¹⁷³⁰ Bu husus kamu düzeni ile ilgili olup icra müdürünce re’sen dikkate alınır ve borçlu tarafından *süresiz şikayet konusu* yapılır.

Yüksek mahkeme (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi) bu konudaki tüm içtihatlarında;

√ “*Hem takip talebinde hem de ödeme emrinde yabancı para alacağının TL karşılığının gösterilmediğinin anlaşıldığı, takip talebindeki ve ödeme emrindeki bu noksanlık kamu düzeni ve devletin hükümlerlik hakları ile ilgili olup, süresiz şikayet nedeni olduğu gibi, mahkemece de, takibin her safhasında doğrudan doğruya göz önünde tutulması gerekeceğini, o halde mahkemece takibin iptaline karar verilmesi gerekeceğini*”¹⁷³¹

√ “*Alacaklının, yabancı para alacağının TL karşılığını, takip talebinde göstermek zorunda olduğunu ve buna bağlı olarak bu zorunluluğun ödeme emrinde de yerine getirilmesi gerektiğini - Kamu düzeni ile ilgili bu hususun takibin her safhasında re’sen göz önünde tutulması gerektiğini*”¹⁷³²

√ “*İlamda hükmedilen yabancı para alacağının da -İİK. 58/II-3 uyarınca- Türk parası karşılığının hem takip talebinde ve hem de icra emrinde gösterilmesi gerekeceği, eğer takip talebinde bu husus yerine getirilmemişse «talebin iptaline» (eğer sadece icra emrinde bu husus yerine getirilmemişse «icra emrinin iptaline»), icra mahkemesince (süresiz) şikayet üzerine veya doğrudan doğruya karar verileceğini*”¹⁷³³

√ “*Hem takip talebinde ve hem de borçluya gönderilen ödeme emrinde takip konusu yabancı para alacağının Türk parası ile tutarının gösterilmemiş olması halinde, kamu düzeninden olan bu hususun icra mahkemesince doğrudan doğruya gözetilerek «takibin iptaline» karar verilmesi gerekeceğini*”¹⁷³⁴

belirtmiştir.

Aynı doğrultuda:

12 HD. 17.10.2006 T. 16585/19515 (www.e-uyar.com)

12 HD. 23.06.2003 T. 12014/14948 (www.e-uyar.com)

¹⁷³⁰ UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3. Baskı, Bilge Yayınevi, 2014, C: 1, s: 885

¹⁷³¹ 12. HD. 20.05.2021 T. E: 437, K: 5050 (www.e-uyar.com)

¹⁷³² 12. HD. 09.05.2017 T. E: 2016/15280, K: 7466 (www.e-uyar.com)

¹⁷³³ 12. HD. 27.12.2007 T. E:20584, K:24364 (www.e-uyar.com)

¹⁷³⁴ 12. HD. 30.01.2007 T. E: 2006/23502, K: 1423 (www.e-uyar.com)

12 HD. 25.02.2003 T. 1101/3522 (www.e-uyar.com)

12 HD. 18.02.2003 T. 298/2774 (www.e-uyar.com)

12 HD. 17.10.2002 T. 19558/21113 (www.e-uyar.com)

12 HD. 26.02.2002 T. 29/3953 (www.e-uyar.com)

12 HD. 14.02.2002 T. 14142/3275 (www.e-uyar.com)

12 HD. 21.01.2000 T. 17262/505 (www.e-uyar.com)

12 HD. 29.04.1999 T. 5114/5592 (www.e-uyar.com)

12 HD. 22.10.1997 T. 8955/9997 (www.e-uyar.com)

Bir uyuşmazlıkta, alacaklı ... , İcra Dairesinin ... sayılı takip dosyasında, borçlular hakkında yaptığı icra takibinde, Örnek No:1 TAKİP TALEBİNDE “takip konusu toplam alacağın miktarını 442.918, 36 USD” olarak belirtmiş, **bunun Türk parası tutarının ne kadar olduğunu ise belirtmemiştir**. Bu nedenle yapılmış olan bu takip, İİK. m.58/II-3 ve 167/II’nin emredici hükümlerine aykırı olduğundan, süresiz olarak yapılacak şikayet üzerine iptale mahkum bir takiptir. (Eğer bu takipte, TAKİP TALEBİNDE “*takip konusu yabancı para alacağının –yani; 442.918, 36 USD’nin- Türk parası karşılığı gösterilmiş, buna karşın borçlulara gönderilen ‘Örnek No: 7 ÖDEME EMRİ’nde takip konusu yabancı para alacağının Türk parası karşılığı gösterilmemiş olsaydı, bu durumda sadece ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verilmesi gerekecekti...*”)

Somut uyuşmazlıkta; buraya kadar yaptığımız açıklamalar ve sunduğumuz konuya ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin içtihatları doğrultusunda, alacaklı ... tarafından borçlular; ... hakkında ... İcra Dairesi’nin ... sayılı dosyasında yapılmış olan icra takibi emredici hüküm niteliğindeki İİK’nun m.58/II-3; 167/II hükümlerine aykırı olduğundan, borçlular tarafından yapılacak “*süresiz şikayet*”in kabul edilerek, “*takibin iptaline*” karar verilmesi isabetli olacaktır...

b) İİK. m.260’da “ihtiyati haciz kararının muhtevası” ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Gerçekten İİK. m.260/I-2’de “*Haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne miktar alacak için konulduğu*”nun ihtiyati haciz kararında açıkça belirtilmesi gerekir. Aksi takdirde mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının infaz kabiliyeti olamaz.

Mahkemece verilecek ihtiyati haciz kararında “*ne miktar alacak için konulduğu*” hususunun, kararda açıkça belirtilmesi gerektiği, bu konuda yazılan tüm eserlerde¹⁷³⁵ açık seçik belirtilmiştir...

¹⁷³⁵ Bknz: UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. age. C: 3, s: 4007 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, 2013, s: 1044 vd. – KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, Legal Yayınevi, 2016, s: 473 – ARSLAN, R. / YILMAZ, E. / TAŞKIRAN-AYVAZ, S. / HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınevi, 2022, 8. Baskı, s: 550 – GÖRGÜN, Ş. / BÖRÜ, L. / KODAKOĞLU, M. İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınevi, 2022, 3. Baskı, s: 440 – AŞIK, İ. / ORUÇ, Y. / TOK, O. / SAÇAR, Ö. F. İcra ve İflas Hukuku, Seçkin Yayınevi, 2022, s: 492 – YILMAZ, E. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Yetkin Yayınevi, 2016, s: 1118 – OSKAY, M. / KOÇAK, C. / DEYNEKLİ, A. / DOĞAN, A. İİK Şerhi, Turhan Kitabevi, 2007, C: 4, s: 5386 – GÜNAY, E. Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, 2021, s: 310 – ATALI, M. / ERMENEK, İ. / ERDOĞAN, E. İcra ve İflas Hukuku, 6.

Mahkemece “*ne miktar alacak için ihtiyati haciz kararı verildiği, ihtiyati haciz kararında belirtilmemiş*” olduğu halde, icra dairesince müzekkere ile ihtiyati haciz kararını vermiş olan mahkemeden “*alacak miktarı*”nın sorulması üzerine, mahkeme tarafından “*ihtiyati haciz kararının 400.000 Dolar için verildiği*”nin belirtilmiş olması, ihtiyati haciz kararını geçerli hale getirmez.

İcra dairesince, geçersiz olan bu ihtiyati haciz kararının infaz edilip, borçlulara ait her biri 2 milyon TL değer taşıyan 15 araç üzerine haciz konulması hatalı (yasaya aykırı) olmuştur...

Bu nedenle; borçlular tarafından, alacaklı hakkında yapılacak “*süresiz şikayet*”in, İİK. m.260 ve İİK. m. 16 uyarınca iptaline karar verilmesi isabetli olacaktır... 28.12.2022

439) a) İcra Dairesince Yapılan Açık Artırmada 14.323.000,00 TL.'na İhale Edilmiş Olan Taşınmazın İhale Öncesi Kesinleşmiş Olan Kıymetinin (Muhammen Bedelinin) 11.547.677,00 TL. Olması Halinde, Bu Kıymete Süresi İçinde İtirazda Bulunmamış Olan Bir Alacaklı, Yapılmış Olan İhalenin Feshini İstemekte H u k u k i Y a r a r Sahibi midir? Bu Kişi Tarafından Açılmış Olan İhalenin Feshi Davasının (Şikayetinin) 'Hukuki Yarar Yokluğu Nedeni ile' [HMK.m. 114/(1)-h] Reddedilmesi Gerekir mi? b) İcra Dairesince Yapılan Açık Artırmalara, 'Kesin' Fakat 'Bir Ay Süreli' Teminat Mektubu Getirilerek Katılmak Mümkün müdür?

Hangi nedenlerle, ihalenin bozulmasının -icra mahkemesinde- istenebileceği İİK. m. 134'de «bozulma nedenleri» teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, ihalenin «Türk Borçlar Kanununun 281. maddesinde yazılı», «satış ilanının tebliğ edilmemiş olması», «satılan malın esaslı niteliklerindeki hata» yahut «ihaledeki fesat (hile)» nedeniyle bozulabileceğine değinilmiştir.¹⁷³⁶

I- Doktrindeki¹⁷³⁷ gruplandırmaya uyarak, «ihalenin bozulma nedenleri»ni;

a) «İhaleye fesat karıştırılmış olması»,

b) «Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemlerle ilgili bozma nedenleri»,

c) «İhalenin yapılması sırasında doğan -ihalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemlerle ilgili- bozma nedenleri»,

d) «Alicının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması» şeklinde sıralayabiliriz.

II- «İhalenin bozulma nedenleri»; bu nedenlerden yararlanabilecek olan «ilgilerin sıfatlarına göre» şöyle de sıralanabilir:

a- Borçlunun ileri sürebileceği bozma nedenleri: İhalenin bozulması daima borçlunun yararına sonuç doğurur. Çünkü, ihale ile borçlunun taşınır ya da taşınmaz malı, malvarlığından çıkmakta, varlığı azalmakta, ihalenin bozulması ile ise, elinden çıkan mal (lar) tekrar malvarlığına girmektedir.

¹⁷³⁶ UYAR, T. İhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Der. S: 5, s: 83-96)

¹⁷³⁷ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El kitabı, 2. Baskı, s: 701 vd. – KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016, s: 316 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3. Baskı, C: 2, s: 2335 vd. – POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, s: 521 vd. – ÜS-TÜNDAĞ, S. İcra Hukuku'nun Esasları, 8. Bası, 2004, s: 284 vd. – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AY-VAZ, S.T./HANAGASI, E. İcra ve İflas Hukuku, 7. Baskı, 2021, s: 349 vd. – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, 2007, C: 3, s: 3235 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku'nda İhale ve İhalenin Feshi, 2016, s: 336 vd. – YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. İcra ve İflas Hukuku, 8. Baskı, 2021, s: 303 vd. – ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. İcra ve İflas Hukuku, 4. Bası, 2021, s: 316 vd. – ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 9. Baskı, 2022, s: 680 vd. – GÖRGÜN, L.Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. İcra ve İflas Hukuku, 2022, s: 234 vd. – COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, C: 2, 5. Baskı, 2016, s: 2696 vd. – ARSLAN, R. İhale ve İhalenin feshi, 1984, s: 76 vd.

İhalenin bozulması, bu şekilde borçlunun yararına sonuç doğuran işlem olduğundan, uygulamada borçluların «ihalenin bozulması» istemleri ile çok sık karşılaşmaktadır.

Borçlular, yukarıda incelediğimiz bozma nedenlerinden; «ihaleye fesat (yolsuzluk) karıştırılmış olması», «artırmaya hazırlık aşamasındaki bozma nedenleri» ve «ihalenin yapılması sırasındaki bozma nedenleri»ne dayanarak ihalenin bozulmasını isteyebilirse de, «ihalenin sonra» meydana çıkan «taşınmazın önemli niteliklerinde alıcıların hataya düşürülmüş olması» nedenine dayanarak, yapılan ihalenin bozulmasını isteyemezler.

b- Alacaklının ileri sürebileceği bozma nedenleri: İhale bedeli ile alacağı karşılanmış olan alacaklılar, *kural olarak* ihalenin bozulmasını isteyemezler. Çünkü, yapılan ihalenin bozulmasında yararları yoktur. Buna karşın, ihale bedeli ile alacağı kısmen ya da tamamen karşılanmamış olan alacaklılar, «borçlu gibi» ihalenin bozulmasını istemekte yarar sahibidirler.

c- Alıcının ileri sürebileceği bozma nedenleri: Taşınmazı ihalede satın almış olan alıcılar, tüm bozma nedenlerine dayanarak, ihalenin bozulmasını isteyebilirler.

d- Taşınmazın hissedarları ve taşınmaz üzerinde aynı hak sahibi bulunan kişilerin ileri sürebileceği bozma nedenleri: Bu kişiler «alacaklılar» gibi, ihalenin bozulmasını isteyecekleri gibi, ayrıca «ikametgahları bulunduğu halde, kendilerine satış ilanını tebliğ edilmemiş olduğunu» bildirerek (İİK. m. 127) de ihalenin bozulmasını isteyebilirler.

III-İhalenin bozulması kimlerin isteyebileceği İİK. m. 134/II ve VIII’de düzenlenmiştir.¹⁷³⁸

İhalenin bozulmasını «*ihalenin bozulmasında hukuki yararı bulunan*» kişiler isteyebilir.¹⁷³⁹ Bu husus kanunda «*ihalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur*» şeklinde belirtmiştir (İİK. mad. 134/XI). Bu nedenle, ihalenin bozulması isteminde bulunan kimsenin, «*ihalenin bozulma nedeni olarak ileri sürdüğü yolsuzluk sonucunda kendi yararının çiğnenmiş olduğunu*» başka bir deyişle «*yapılan ihaleden zarar görmüş olduğunu*» kanıtlaması gerekir.¹⁷⁴⁰ Çünkü, «ihalenin feshi» istemlerinde, “zarar

¹⁷³⁸ UYAR, T. İhalenin Bozulmasını Kimler İsteyebilir? “İİ.Y. mad. 134/II” (Manisa Bar. Der. 2003/2, s: 71-80) – UYAR, T. İhalenin Bozulması Davasının (Şikayetinin) Tarafları (Terazi Huk. Der. Kasım/2006, S: 3, s: 27-30) – UYAR, T. “İhalenin Feshi” İstemini İçeren Dilekçede “Yurt İçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu” “İİK. mad. 134/II, c: 1” (İBD. Temmuz/Ağustos, 2007, s: 1561 – 1568)

¹⁷³⁹ ARSLAN, R. age., s: 161 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C: 2, s: 2436 vd. – KURU, B. El Kitabı, s: 714 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 1476 – ÜSTÜNDAĞ, S. age., s: 288 – POSTACIOĞLU, İ. age., s: 523 – BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, s: 352 – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 11. Bası, 2013, s: 232 – MUŞUL, T. age., s: 409 – ÇON, Ö. İhalenin Feshi, 2021, s: 119 vd. – POLAT, A.A. İcra ve İflas Davaları, 2021, s: 950 vd. – ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 9. Baskı, 2022, s: 712 vd.

¹⁷⁴⁰ Bknz: 12. HD. 07.07.2004 T. 12802/17900; 28.12.1983 T. 9833/11227; 29.11.1982 T. 8457/8802 (www.e-uyar.com)

unsuru”, “*hukuki yarar koşulu*” gibi, **-Yargıtay**’ın deyimiyle- bir «dava koşulu»dur (HMK.m. 114/(1)-h)¹⁷⁴¹.

Her somut olayda (uyuşmazlıkta), ihalenin feshini isteyen kişinin ‘*hukuki yararı*’nın bulunup bulunmadığı, icra satışlarında icra mahkemesince (ortaklığı giderilmesi satışlarında; sulh hukuk mahkemesince) *doğrudan doğruya* araştırılır.¹⁷⁴²

İhalenin feshi davalarında (şikayetlerinde) söz konusu olan “*hukuki yarar*” konusunda **doktrinde**;

√ “İhalenin feshini isteyebilecek kişilerin, somut bir olayda ihalenin feshini isteyebilmesi için, ihalenin feshinde **hukuki yararı** (menfaati) bulunması şarttır (dava şartı). Yani, ihalenin feshini isteyen kişinin somut bir ihalenin feshi sebebine (yolsuzluğa) dayanması ve bu yolsuzluk nedeniyle menfaatinin ihlal edilmiş (zarar görmüş) olması gerekir. Kanun bu hukuki yarar şartını şu şekilde düzenlemektedir: ‘İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur’ (m. 134, VIII).

İhalenin feshini isteyen kişinin, ihalenin feshinde hukuki yararı bulunmasına misaller:

Satılan malın muhammen bedelinin üstünde bir bedelle satılmış olması halinde ihalenin feshini istemekte (kural olarak) hukuki yararı yoktur. (misal; 12. HD. 21.06.2012, 6574/21987; 12. HD. 29.09.2009, 8408/17394....)”¹⁷⁴³

√ “Kanun’da sınırlı sayıda belirtilen ilgililerin (m. 134/f.2, cüm.1), ihalenin feshini isteyebilmeleri için, ihalenin feshini istemekte hukuki menfaati (hukuki yararı) mevcut olmalıdır.¹⁷⁴⁴ İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili¹⁷⁴⁵ vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin zarara uğradığını ispat etmelidir (m. 134/8).¹⁷⁴⁶ Yargıtay, hukuki yararın varlığının dava şartı [HMK.m. 114/(1), h] olup, icra mahkemesince re’sen (kendiliğinden) dikkate alınacağını içtihat etmiştir.¹⁷⁴⁷

Taşınmazın muhammen bedelinin yüzde yüzünün üzerinde bir bedelle ihale edilmesi (ihale bedelinin, muhammen bedelden fazla olması) halinde, İİK.m. 134/f.8’deki ‘zarar unsuru’ oluşmayacağı için, müştekinin ‘ihalenin feshi talebinin reddine’ karar verilmesi gerekir.”^{1748 1749}

√ “İİK.m. 134/7 hükmüne göre ‘ihalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur’. Bu hüküm uyarınca, yukarıda ihalenin feshini isteme hakkı olduğu belirtilen kişilerin

¹⁷⁴¹ Bknz: 12. HD. 27.12.2004 T. 22528/26985; 03.06.1986 T. 13134/6648; 28.04.1986 T. 3263/4750 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁴² Bknz: 12. HD. 23.06.1996 T. 3833/3977 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁴³ KURU, B. El Kitabı, s: 714, dipn: 293

¹⁷⁴⁴ Bknz: 12. HD. 20.10.2008 T. E: 2008/10140, K: 2008/17773 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁴⁵ Bknz: 12. HD. 17.05.1993 T. E: 3705, K: 9116 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁴⁶ Bknz: 12. HD. 25.06.2014 T. E: 16088, K: 18821 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁴⁷ Bknz: 12. HD. 30.10.2014 T. 20966/25477

¹⁷⁴⁸ Bknz: 12. HD. 15.12.2014 T. 31756/30329; 21.06.2012 T. 6574/21987 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁴⁹ MUŞUL, T. age., s: 409 vd.

bu haklarını kullanıp ihalenin feshini isteyebilmeleri için, ihalenin feshinde hukuki yararlarının bulunması gerekir...

Bu bakımdan, örneğin her ne kadar satış ilanının tebligat usulsüzlüğü, İİK. 127. maddesi gereğince tek başına ihalenin feshi nedeni ise de, yerleşik Yargıtay uygulamasına göre satış bedelinin muhammen bedelin üstünde olması halinde, ‘zarar unsuru’ oluşmaz...’’¹⁷⁵⁰

√ “Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre; satış bedelinin, muhammen bedelin aynısı veya üzerinde olması durumunda ihalede ‘zarar unsuru’ gerçekleşmez.¹⁷⁵¹ Yani ihale bedelinin, en az muhammen bedel kadar olması durumunda, şikayet edenin süresinde ve usulüne uygun kıymet takdirine itirazı da yoksa, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Bu durumda, şikayetçinin ihalenin feshini istemekte hukuksal yararı bulunmadığından (İİY.m. 134/XI), mahkemece işin esasına girilmeksizin ‘istemin usulden reddi’ gerekir.¹⁷⁵² Örneğin; i-hale konusu taşınmazın muhammen bedeli 250.000,00 TL. ve satış bedeli 220.000,00 TL. ise ihale bedeli, muhammen bedelin altında olduğundan ‘zarar unsuru’ gerçekleşmiştir.¹⁷⁵³ Ancak, ihale konusu taşınmazın muhammen bedeli 300.000,00 TL. ve ihale bedeli 400.000,00 TL. ise, bu durumda ihale bedeli, muhammen bedelin üzerinde olduğundan, ihaleye konu taşınmaz yönünden ‘zarar unsuru’ gerçekleşmemiş olup, şikayet edenin, ihalenin feshini istemekte hukuksal yararı yoktur. Yargılama koşulu eksikliği nedeniyle, şikayetin ‘usulden reddine’ karar verilmesi gerekir.^{1754 1755}

denilmiştir...

İhalenin feshi davalarında (şikayetlerinde) söz konusu olan “hukuki yarar” konusunda **yüksek mahkeme (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi);**

- “İhalenin fesi davasından feragat eden şikayetçi haciz alacaklısının % 10 para cezasıyla sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekirse de, muhammen bedellerinin üzerinde satışı yapılan taşınmazlar bakımından ‘zarar unsuru’ nun gerçekleşmediğinden şikayetçinin bu taşınmazlar yönünden ihalenin feshini istemekte hukuki yararı bulunmadığının kabulü ile para cezasına hükmedilmemesi gerektiğini”¹⁷⁵⁶

- “ 17.228, 40 TL. muhammen bedelli taşınmazın 38.600.00 TL’ye satıldığını ve dolayısıyla satış bedelinin taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde olduğunu, şikayet dilekçesinde de kıymet takdiri tebliğ işlemine usulünce yapılmış bir şikayetin de bulunmadığının anlaşıldığını, her ne kadar satış ilanı tebligat usulsüzlüğü İİK 127. maddesi gereğince tek başına ihalenin feshi nedeni ise de yerleşik Yargıtay uygulamasına göre satış bedelinin, muhammen bedelin üstünde olması halinde zarar unsuru

¹⁷⁵⁰ POLAT, A.A. age., s: 950 vd.

¹⁷⁵¹ Bknz: 12. HD. 17.09.2020 T. 3330/7155; 25.02.2020 T. 850/1772

¹⁷⁵² Bknz: 12. HD. 08.11.2018 T. 1173/11128; 06.10.2015 T. 20042/23285

¹⁷⁵³ Bknz: 12. HD. 17.09.2020 T. 3330/7155

¹⁷⁵⁴ Bknz: 12. HD. 25.02.2020 T. 850/1772; 30.11.2015 T. 28792/29744; 05.10.2015 T. 20047/22959 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁵⁵ ERCAN, İ. age., s: 712

¹⁷⁵⁶ Bknz: 12. HD. 05.07.2018 T. 8251/7464 (www.e-uyar.com)

*oluşmayacağından, İİK'nun 134/8. maddesi hükmü gereğince anılan taşınmaza ilişkin davada hukuki yarar koşulunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekeceğini*¹⁷⁵⁷

-“ Şikayetçi borçlu vekili satış ilanı tebligatının usulsüz olduğunu açıkça ileri sürmediği halde, mahkemece borçlunun, şikayet dilekçesinde dayandığı vakıaların dışına çıkılıp, kamu düzeniyle ilgili olmayan, re'sen dikkate alınacak hususlar kapsamında da bulunmayan; "satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesi" nede-nine dayalı olarak ihalenin feshine karar verilmesinin doğru olmadığını- Satış bedelinin taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde anlaşıldığından, borçlunun açık bir fesat iddiası da bulunmadığından 'zarar unsuru' gerçekleşmemiş olup, ihalenin feshini istemekte hukuki yararının olmadığını¹⁷⁵⁸

-“ Satış bedelinin, muhammen bedelin üzerinde olması halinde, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekeceğini, bu durumda şikayetçinin ihalenin feshini istemekte hukuki yararının bulunmadığını¹⁷⁵⁹

-“ Mahkemece, ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazlar konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, taşınmazın tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine, muhammen bedelin altında olması halinde ise, 'zarar unsuru' oluşmayacağından ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekeceğini¹⁷⁶⁰

-“ Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre, satış bedelinin, muhammen bedelin üstünde olması halinde, ihalede 'zarar unsuru'nun gerçekleşmediğinin kabulü gerektiğini- İcra müdürlüğünce, satış ilanının ulusal gazetede yayımlanmasına karar verildiğini ve buna bağlı olarak ilanın yapıldığını, bu halde satışın ayrıca mahalli gazetede ilanı gerekmediğini- İlanın yetersiz olduğu hususu şikayet konusu yapılmadığı halde, mahkemece re'sen nazara alınarak, bu husus gerekçe gösterilerek ihalenin feshine karar verilemeyeceğini- Birden fazla taşınmazın aynı ilanla satışa çıkarılması halinde, toplam paraya çevirme giderinden satışı yapılan her taşınmaza isabet eden miktar, oranlama suretiyle tespit edilerek, ayrıca müstakil harcamalar var ise bedele eklene-rek, oluşacak sonuca göre İİK'nun 129. maddesindeki koşullara uygun şekilde satışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi gerektiğini¹⁷⁶¹

-“ Şikayetçinin ihalenin feshi istemi 'zarar unsuru' yokluğu nedeniyle ve işin esasına girilmeden reddedileceğinden, aleyhine ihale bedelinin %10'u oranında para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerek-mekle beraber anılan yanlışlığın giderilmesi, yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, kararın düzeltilerek onanması gerekeceğini¹⁷⁶²

¹⁷⁵⁷ Bknz: 12. HD. 17.01.2018 T. 8479/203 (www.e-uyar.com) (POLAT, A.A. age., s: 951)

¹⁷⁵⁸ Bknz: 12. HD. 03.05.2017 T. 29501/7015 (www.e-uyar.com) (RUHİ, C./RUHİ, A.C. İcra ve İflas Kanunu'na Göre İhale Süreci ve İhalenin Feshi, 2019, s: 458 vd.)

¹⁷⁵⁹ Bknz: 12. HD. 07.04.2016 T. 4412/10380 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁶⁰ Bknz: 12. HD. 13.10.2016 T. 21774/21347 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁶¹ Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 8530/12573 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁶² Bknz: 12. HD. 15.12.2014 T. 31756/30329 (www.e-uyar.com)

-“ Borçlu tarafından kıymet takdirine itiraz edilmediği de gözetildiğinde zarar unsuru gerçekleşmemiş olup, borçlunun ihalenin feshini istemekte hukuki yararı bulunmadığını- Mahkemece istemin bu nedenle reddi yerine, işin esasının incelenerek sonuca gidilmesi yerinde değil ise de sonuçta istem reddedildiğinden, mahkeme kararının sonucu itibariyle doğru olduğunu; ancak bu durumda İİK'nun 134/2. maddesi uyarınca işin esasına girilemeyeceğinden borçlu aleyhine para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, kararın düzeltilerek onanması gerekeceğini”¹⁷⁶³

-“ Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre satış bedelinin muhammen bedelin yüzde yüzünün üstünde olması halinde ‘zarar unsuru’ oluşmayacağından, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğini”¹⁷⁶⁴

-“ ‘İhalenin feshine karar verilmesi’ konusundaki talebin kabul edilebilmesi için, şikayet yoluyla ihalenin feshini isteyen kişinin “yolsuzluk neticesinde kendi menfaatinin ihlal edilmiş olduğunu” isbat etmesi gerekeceğini; yerleşik Yargıtay uygulamasına göre “satış bedelinin muhammen bedelin üstünde olması halinde, ‘zarar unsuru’nun oluşmadığı” kabul edildiğinden, bu gibi durumlarda “ihalenin feshi talebinin reddine” karar verilmesi gerekeceğini”¹⁷⁶⁵

belirtmiştir...

Aynı doğrultuda:

-12. HD. 22.10.2020 T. 7107/9082 (ERCAN, İ. age., s: 712, dipn. 2432)

-12. HD. 17.09.2020 T. 3330/7155 (ERCAN, İ. age., s: 712, dipn. 2428)

-12. HD. 25.02.2020 T. 850/1772 (ERCAN, İ. age., s: 712, dipn. 2428)

-12. HD. 07.03.2019 T. 13353/3801 (COŞKUN, M. age., 7. Baskı, C: 3, 2021, s: 3320)

-12. HD. 27.12.2018 T. 8146/14353 (COŞKUN, M. age., 7. Baskı, s: 3321)

-12. HD. 08.11.2018 T. 1173/11128 (ERCAN, İ. age., s: 712, dipn. 2429)

-12. HD. 19.02.2018 T. 5797/1494 (COŞKUN, M. age., 7. Baskı, s: 3322)

-12. HD. 17.01.2018 T. 8479/203 (COŞKUN, M. age., 7. Baskı, s: 3322)

-12. HD. 15.01.2018 T. 28527/62 (COŞKUN, M. age., 7. Baskı, s: 3321)

-12. HD. 01.03.2016 T. 34437/5831 (ERCAN, İ. age., s: 713, dipn. 2435)

-12. HD. 06.10.2015 T. 20042/23285 (ERCAN, İ. age., s: 712, dipn. 2429)

-12. HD. 26.02.2015 T. 375/4094 (COŞKUN, M. age., 7. Baskı, s: 3322)

-12. HD. 27.01.2015 T. 34118/2006 (COŞKUN, M. age., 7. Baskı, s: 3323)

¹⁷⁶³ Bknz: 12. HD. 18.11.2014 T. 29552/27560 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁶⁴ Bknz: 12. HD. 30.10.2014 T. 21529/25573 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁶⁵ Bknz: 12. HD. 21.06.2012 T. 6574/21987 (www.e-uyar.com)

- 12. HD. 27.01.2015 T. 34835/1927 (COŞKUN, M. age., 7. Baskı, s:3323)
- 12. HD. 25.02.2013 T. 33602/5611 (COŞKUN, M. age., 7. Baskı, s:3323)
- 12. HD. 03.05.2017 T. 25085/7036 (RUHİ, C./RUHİ, A.C. age., s: 458)
- 12. HD. 16.04.2015 T. 5217/9908 (KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, s: 323, dipn. 39)
- 12. HD. 30.03.2015 T. 5365/7635 (CON, Ö. age., s: 119, dipn. 347)
- 12. HD. 13.11.2014 T. 27089/27227 (GÖRGÜN, Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. age., s: 242, dipn. 315)
- 12. HD. 15.12.2014 T. 31756/30329 (MUŞUL, T. age., s: 412)
- 12. HD. 18.11.2014 T. 29552/27560 (MUŞUL, T. age., s: 413)
- 12. HD. 30.10.2014 T. 21529/25573 (MUŞUL, T. age., s: 413)
- 12. HD. 21.06.2012 T. 6574/21987 (KURU, B. El Kitabı, s: 714, dipn. 293)
- 12. HD. 29.09.2019 T. 8408/17394 (MİHDER, S: 2010/2, s: 384 vd.)

IV-İcra ve İflas Kanunu'na göre yapılmakta olan ihalelere katılmak isteyen kişilerin, icra dairesine “**kesin**” ve “**süresiz**” **teminat mektubu** tevdi etmeleri zorunludur.

Bu husus 7343 sayılı Kanun'un 14. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu'nun 114/VI-3 maddesinde açıkça;

*“Gösterilecek teminatın teminat mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar, satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda **kesin ve süresiz** banka teminat mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu olduğu”*

ş e k l i n d e belirtilmiştir...

Ayrıca bu konuda düzenlenmiş olan **Yönetmelik'in** “*tanımlar*” başlıklı 3. maddesinin (1-e) fıkrasında;

*“Teminat mektubu: 19.10.2015 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesinde tanımlanan bankalarca verilen **kesin ve süresiz** teminat mektubunu”*

ifade ettiği belirtilmiştir.

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

-Dava konusu taşınmaz, asıl takibin yapıldığı İstanbul ... İcra Dairesi'nin 2010/... sayılı dosyasından, Silivri İcra Dairesi'nin 2010/... sayılı Talimat dosyasına gönderilen '*satış talimatı*' üzerine kesinleşen 11.547.677,00 TL. muhammen bedeli üzerinden satışa çıkarılmış ve 10.08.2022 tarihinde yapılan 1. ihale gününde, 14.323.000,00 TL. en yüksek teklifte bulunan (alıcı) (M.) Şt.'ne ihale edilmiştir.

-10.08.2022 tarihinde yapılan ihaleye (alacaklı) (G.) Tic. Ltd. Şt. “*k e s i n*” fakat “*b i r a y s ü r e l i*” – 2.310.000,00 TL. tutarında, muhammen bedelin %20'si

oranında- bir ‘*teminat mektubu*’ getirerek ihaleye katılmak istemişse de –satışı yapacak olan- Silivri İcra Müdürlüğü, bu teminat mektubunun ‘*kesin*’ fakat ‘*bir ay süreli*’ olması (yani; teminat mektubunun ‘*süresiz olmaması*’) nedeniyle, aşağıdaki gerekçe ile, bu şirketin ihaleye katılma talebini reddetmiştir:

“*Teminat mektubu incelendiğinde; mektubun 30 gün süreli olarak düzenlendiği, süresiz olmadığı, 30 gün ve daha fazla süreli teminat mektubu uygulamasının Kamu İhale Kanunu ve sözleşmeleri için, kamu tarafından yapılan ihalelerde geçici teminat alımında gözönüne alınabileceği, bu uygulamanın İcra ve İflas Kanunu ve dairelerinde geçerli olmadığı, teminat mektubunun süresiz olması gerektiği, bu nedenle kanun koyucunun da bu yerleşik teamül ve uygulamaya binaen, 24.11.2021 tarihinde 7343 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu’nun 114. maddesinde yapılan değişiklikle, 3. fıkrasında ‘3. Gösterilecek teminatın teminat mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş gününün mesai saati bitimine kadar satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz teminat mektubunu, satışa yapan icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu olduğu’* denilmek suretiyle, kamu düzenini ilgilendiren bu durumu yasal mevzuat altına aldığı, süreli teminat mektubu ile ihaleye iştirak ve ihalenin bu mektubu sunan kişiler üzerinde kalması ve kalan tutarın yatırılmaması halinde, İİK.m. 133/2 kapsamında yapılacak işlemlerde, bu işlemlerin 30 günden fazla sürmesi ve devamındaki hukuki sürecin ne kadar süreceğinin öngörüsünün mümkün olmadığı, kamunun ve tarafların telafisi imkansız zararlarına yol açabileceği değerlendirildiğinden, talebin reddine karar verildi.”

-Şikayetçi (G.) Tic. Ltd. Şt. vekili, ihalenin feshi şikayeti hakkında karar verecek olan Silivri 1. İcra Hukuk Mahkemesi’ne (Dosya No: 2022/... Talimat) verdiği ‘*ihalenin feshi*’ dilekçesinde ‘ihalenin feshi sebebi’ olarak (özetle);

- İhale şartnamesinde, istenen teminat mektubunun %20 oranında belirtilmiş olmasının yasaya aykırı olduğunu (bunun %10 oranında olması gerektiğini),

- ‘*Satış şartnamesi*’ ile ‘*satış ilanı*’nda teminat mektubunun “süresiz” ve “kesin” olması gerektiğinin öngörülmemiş olduğunu, icra müdürlüğünün ‘*yerleşik uygulama ve teamül gereği*’ teminat mektuplarının hep ‘*süresiz ve kesin olarak istendiği*’ konusundaki gerekçesinin yerinde olmadığını,

- Kıymet takdirinin yapıldığı tarih ile ihalenin yapıldığı güne kadar geçen zamanda taşınmazın değer kazandığını, bu nedenle taşınmazın gerçek değerinin çok altında bir bedelle ihale edilmiş olduğunu,

b e l i r t e r e k, ‘usule aykırı olarak yapılmış olan ihalenin feshine karar verilmesini’ talep etmiştir...

-Davalı-alacaklı T. Bankası. ... vekili, Silivri 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2022/241 Esas sayılı dosyasına verdiği ‘*cevap dilekçesi*’nde özetle;

- Kesinleşen dava (ihale) konusu taşınmazın kıymet takdirinin (muhammen bedelinin) **11.547.677,00 TL.** olup, yapılan –birinci- ihalede, **14.323.000,00 TL.**’na –yani; muhammen bedelinin üstünde bir bedelle- ihale edilmiş olduğunu, yerleşik Yargıtay uygulamasına göre bu ihalede ‘*zarar unsuru*’ gerçekleşmemiş olduğundan,

davacı-alacaklının böyle bir ihalenin feshini istemekte ‘*hukuki yararı*’nın bulunmadığını (doktrindeki görüşlerin ve Yargıtay uygulamasının bu doğrultuda olduğunu),

- “*Sürelî teminat mektubu*” ile ihaleye girilmesinin hukuken mümkün olmadığını, ayrıca İİK.m. 114/VI-3’de açıkça ‘*kesin ve süresiz teminat mektubu*’ndan bahsedildiğini,

- Ayrıca, bu konudaki Yönetmelik’in 6-c maddesinde de “*kesin ve süresiz teminat mektubu*”na atıf yapılmış olduğunu,

- Davacı tarafa ‘*satış ilanı*’nın usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olduğunu, satış ilanında gördüğü noksanlık ve yasaya aykırılıkları 7 gün içinde şikayet yolu ile icra hukuk mahkemesine bildirmesi gereken davacının, bu yola başvurmadan bunları, ‘*ihalenin feshi sebebi*’ olarak ileri süremeyeceğini,

belirtmiştir...

*

Somut olayda;

- Davacı (şikayetçi) (G.) Tic. Ltd. Şt.’nin, 10.08.2022 tarihinde yapılmış olan ‘*ihalenin feshini*’ talep etmekte h u k u k i y a r a r ı bulunmamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi; gerek **doktrinde**¹⁷⁶⁶ ve gerekse uygulamada **Yargıtay içtihatlarında**¹⁷⁶⁷ açık ve kesin biçimde taşınmazın kesinleşen kıymetinin (muhammen bedelinin) üstünde satılmış (ve şikayetçinin, yapılan kıymet takdirine süresi için itiraz etmemiş) olması halinde, İİK.m. 134/XI’de öngörülen ‘*zarar unsuru*’nun gerçekleşmemiş olacağını, ‘ihalenin feshi’ şikayetlerinde, ‘*zarar unsuru*’nun ‘*hukuki yarar*’ koşulu gibi ‘*dava koşulu*’ [HMK.m. 114/(1)-h]¹⁷⁶⁸ olduğunu,

- Yukarıda¹⁷⁶⁹ ifade ettiğimiz gibi; İcra ve İflas Kanunu’na göre yapılmakta olan ihalelere katılmak isteyenlerin mutlaka icra dairesine ‘*kesin*’ ve ‘*süresiz*’ *teminat mektubu* ibraz etmeleri gerektiğini, bu hususun hem İİK.m. 114/VI-3’de ve hem de ilgili Yönetmeliğin 3/(1)-e maddesinde açıkça öngörülmüş olduğunu,

Takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı-alıcı (M.) Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şt. vekili Av. Dr. ... tarafından Silivri ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2022/... Esas sayılı dosyasına “*uzman görüşü*” (HMK.m. 293) olarak ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur....12.09.2022

¹⁷⁶⁶ Bknz: Yuk. dipn. 8-20

¹⁷⁶⁷ Bknz: YUk. dipn. 21-30

¹⁷⁶⁸ Bknz: Yuk. dipn. 6

¹⁷⁶⁹ Bknz: Yuk. AÇIKLAMA: IV (s:7 vd.)

440) “Takip Talebi”ne (İİK.58) Uygun Olarak -İcra Dairesince-Düzenlenmesi Gereken “Ödeme Emri”nin (İİK.60) Bu Şekilde Düzenlenmemesi -Örneğin; “Takip Talebi”Nde ‘Borcun Sebebi’ Belirtilmiş Olduğu Halde, “Ödeme Emri”nde ‘Borcun Sebebi’ Hakkında Bir Açıklama Bulunmaması’ Halinde, Borçlu “Süresiz Şikâyet” Yoluyla -İcra Hukuk Mahkemesinden- ‘Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesini’ İsteyebilir mi?

I- Alacaklının ‘ilamsız icra’ (İİK. m.42 vd.) takibinde bulunabilmesi için, alacağının herhangi bir belgeye dayanmasına ihtiyaç yoktur.¹⁷⁷⁰... Bununla birlikte;

a) Takip konusu alacak bir senede dayanıyor olabilir. Bu taktirde, takip talebinde bu senedin tarih ve özetinin belirtilmesi gerekir (İİK.m. 58/II-4); İİK. Yön m. 20/III, c:2)

Yüksek mahkeme; “*alacağın bir senede dayanıyor olması halinde, borcun sebebinin ayrıca ödeme emrinde gösterilmemiş olmasının, ödeme emrinin iptalini gerektirmeyeceği*” görüşündedir.¹⁷⁷¹

b) Eğer, takip konusu alacak bir senede dayanmıyor ise, borcun sebebinin takip talebinde belirtilmesi gerekir (İİK m. 58/II-4; İİK: Yön. m.20/III, c:2).

II- “Ödeme emri”nin, icra dairesi tarafından “takip talebi”ne uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Örneğin; ‘Takip talebinde takip dayanağı alacağın (borcun) sebebi gösterilmiş olduğu halde, ‘ödeme emri’nde, alacağın (borcun) sebebinin belirtilmemiş olması¹⁷⁷² ya da ‘takip talebi’nde “şirket” borçlu olarak belirtildiği halde ‘ödeme emri’nde, borçlunun “şahsen borçlu” olarak gösterilmiş olması¹⁷⁷³ “*ödeme emrinin iptaline*” neden olur.

Bu husus ‘*kamu düzeni*’ni ilgilendirdiğinden -‘şikâyet konusu işlemin kamu düzenine aykırı olması halinde, şikâyet süreye bağlı olmadan yapılabileceğinden’-¹⁷⁷⁴ borçlu tarafından ‘*süresiz şikâyet yolu ile*’ İcra Hukuk Mahkemesine başvurularak “*ödeme emrinin iptaline karar verilmesi*” talep edilebilir.

Bu konuda;

a) Doktrinde;

√ “*Ödeme emri, bir icra takibinde borçluya karşı yapılan icra takip işlemlerinden birincisidir. İcra dairesinin icra takip işlemleri, ödeme emri ile başlar ve ödeme emri bundan sonraki icra takip işlemlerinin şartıdır. Borçlu, kendisine karşı icra takibinin yapıldığını, ilk defa ödeme emri (tebliği) ile öğrenir...*

¹⁷⁷⁰ ÜLKÜ, N.G. İcra Hukukunda Ödeme Emri, 2008 , s:65

¹⁷⁷¹ UYAR, T. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:3, 2.Baskı , 2004 , s:3816

¹⁷⁷² Bknz: 12 HD. 20.05.2017 T. 16026/8358 (www.e-uyar.com); 12. HD. 08.02.2016 T. 25811/2971 (www.e-uyar.com); 12. HD. 18.02.2013 T. 27681/4724 (www.e-uyar.com); 12. HD. 31.01.2013 T. 26755/3006 (www.e-uyar.com); 19 HD. 12.12.2011 T. 14052/15583 (www.e-uyar.com); 12. HD. 03.12.1998 T. 13250/13855

¹⁷⁷³ Bknz:12. HD. 26.09.1998 T. 13144/12135 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁷⁴ UYAR, T. İcra Hukukunda Şikâyet, Baskı:2, 1991, s:548-PEKCANITEZ, H. / SİMİL, C İcra-İflas Hukukunda Şikâyet, 2.Bası, 2017, s:146 vd

Ödeme emrinde; senet veya senet yoksa borcun sebebinin yazılması gerekir.

Borçluya tebliğ edilen ödeme emri ekinde, takip dayanağı belge örneği gönderilmemiş ise, borçlunun şikayeti üzerine, icra mahkemesi, ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verir...¹⁷⁷⁵

√ “Ödeme emri, icra müdürü tarafından, alacaklının ‘takip talebi’ne uygun olarak düzenlenir. Ödeme emrinin, takip talebine aykırı olarak düzenlenmiş olması halinde ‘takibin iptaline’ değil- ‘ödeme emrinin iptaline’ ‘süresiz şikayet’ yoluyla yapılacak başvuruya üzerine -icra hukuk mahkemesince- karar verilir. Bu durumda –yani; icra müdürünün ödeme emrini, takip talebine uygun düzenlememiş olmasından dolayı, alacaklıya kusur yüklenemeyeceğinden- ‘ödeme emrinin iptaline’ karar veren icra hukuk mahkemesi, ayrıca alacaklı aleyhine ‘yargılama gideri’ne ve ‘vekalet ücreti’ne hükmedemez...¹⁷⁷⁶

√ “Ödeme emri, borçluya icra dairesi tarafından takip talebinden belirtilen borcun ödenmesi veya bu konuda itirazlarını bildirmesi amacı ile yapılan resmi bir çağrı ve uyarıdır. Ödeme emrinin kendisine tebliği ile borçlu takip talebinden resmen ilk defa haberdar edilmiş veya borcu ödemek ya da itirazlarını bildirmek olanağına kavuşmuş olur. Bu niteliği ile ödeme emri, icra takibinin temel koşulunu oluşturur.

Ödeme emrinde bulunması gereken kayıtların eksikliği halinde, şikayet üzerine ödeme emri iptal olur.”¹⁷⁷⁷

√ “Borçluya ödeme emrinin gönderilmemiş olması veya gönderilmiş olmamakla birlikte, kanunun öngördüğü ihtarları içermemesi durumunda, yapılan takip işlemlerinin iptali, borçlu tarafından süresiz şikayet yoluyla istenebilir.

Takip talebine aykırı olarak düzenlenen bir ödeme emri, borçlunun süresiz şikayeti üzerine iptal edilebilir.

Takip dayanağı senedin veya senet yok ise borcun sebebinin ödeme emrine’de yazılması gerekir ödeme emrinde, alacak senede dayatıyor ise senedin, aksi taktirde takip konusu olacak sebebinin belirtilmemiş olması durumunda, borçlu, şikayet yolu ile icra mahkemesinden ödeme emrinin iptal edilmesini isteyebilir...¹⁷⁷⁸

√ “Ödeme emrinde unsurların noksan bulunması, ödeme emrini kendiliğinden batıl saydırmaz. Bu noksanlardan dolayı ödeme emrinin iptali ancak şikayet yolu ile (İİK m. 16) dermiyan edilebilir. Tetkik merci, şikayeti kabul ederse ödeme emrini iptal eder ve icra dairesine, noksan unsurları alacaklıdan sorduktan sonra yeni bir ödeme emri tanzim ve tebliğ etmesini emreder. ...¹⁷⁷⁹

√ “Alacaklının usulüne uygun olarak sunmuş olduğu takip talebi sonrasında düzenlenecek olan ödeme emrinde hangi hususlara yer verileceği İcra v e İflas

¹⁷⁷⁵ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, 2.baskı, s: 213 vd.

¹⁷⁷⁶ UYAR, T/ UYAR, A / UYAR.C İcra ve İflas Hukuku Şerhi, 3.Baskı , 2014, C:1, s: 930 vd.

¹⁷⁷⁷ DEYNEKLİ, A/ KISA, S. İtirazın İptali Davaları, 3.Baskı, 2013, s:52

¹⁷⁷⁸ ÜLKÜ, N.G. İcra Hukukunda Ödeme Emri, 2008, s:114 vd.

¹⁷⁷⁹ KURU, B. Makaleler, 2006, s:534 vd.

Kanununun 60. Maddesi ile İcra ve İflas Kanunun Yönetmeliğinin 29. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

√“Takip dayanağı senet, senet yoksa borcun sebebi takip talebine eklenmez, eğer takip senede dayanıyor ise senet bilgileri yazılır, eğer takip senede dayanmıyor ise, bu durumda borcun sebebi açıkça belirtilmelidir...”

*Takip senede dayanıyor ise senet bilgisi, dayanmıyor ise borcun sebebinin ödeme emrinde yazılması gerekir...*¹⁷⁸⁰

√“Takip talebi üzerine ödeme emrinin hazırlanması ve borçluya gönderilmesi icra müdürünün görevidir.

Takip talebini alan icra müdür, takip talebinin kanunda öngörülen şartları taşıdığını tespit ederse ödeme emrini düzenleyecektir. Buna karşı takip talebi kanunda öngörülen şartları taşımıyorsa takip talebi kabul edilmez (m.60/1).

*Ödeme emri, takip talebine uygun olarak düzenlenir. Ödeme emrinin takip talebine uygun olmaması şikayet sebebi teşkil eder...*¹⁷⁸¹

√“Ödeme emri, icra dairesinin takip talebinde borçlu olarak gözüken kişiye gönderdiği ve eğer borçluysa borcunu ödemesini, borçlu değilse itiraz etmesini iptal eden icra takip işlemidir.

*Alacak senede dayanıyorsa senedin, senede dayanmıyorsa borcun nedeninin takip talebinde yer alması gerektiğinden alacak senede dayanmıyorsa borcun nedeninin ödeme emrinde gösterilmesi gerekir. (İİY. m.60, 58/2-4)...*¹⁷⁸²

b) Yüksek mahkeme;

- “Ödeme emrinin takip talebine aykırı olarak düzenlenmesi halinde, borçlu yönünden geçerli bir ödeme emrinin varlığından söz edilemeyeceği ve bu durumda, borçlunun bu konuda süresiz olarak şikayet yoluna başvurabileceğini-”¹⁷⁸³

- “Borcun sebebinin, takip talebi ile ödeme emrinde gösterilmediği anlaşıldığından, mahkemece, takibin iptaline karar verilmesi gerekeceğini-”¹⁷⁸⁴

- “Alacak senede dayanmıyorsa, borcun sebebinin ödeme emrinde de gösterilmesi gerekeceğini-”¹⁷⁸⁵

- “İİK.nun 60. maddesi uyarınca, ödeme emrinin takip talebine uygun olarak düzenlenmesi zorunlu olduğu- Bu husus bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olup İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca süresiz şikayete tabi olduğunu-”¹⁷⁸⁶

¹⁷⁸⁰ RUHİ, C/RUHİ, A. C. İlamsız İcra Takibi, 2022, s:38 vd.

¹⁷⁸¹ AŞIK, İ./ ORUÇ, Y./ TOK, O./ SAÇAR, Ö. F. İcra ve İflas Hukuku, 2022, s:100 vd.

¹⁷⁸² ERCAN, İ. Uygulamacılar için İcra ve İflas El Kitabı, 9. Baskı, 2022, s:224

¹⁷⁸³ Bknz: 12. HD. 15.03.2022 T. E: 2021/10514, K: 3309 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁸⁴ Bknz: 12. HD. 30.05.2017 T. E: 2016/16026, K: 8358 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁸⁵ Bknz: 12. HD. 08.02.2016 T. E: 2015/25811, K: 2971 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁸⁶ Bknz: 12. HD. 18.02.2013 T. E: 2012/27681, K: 4724 (www.e-uyar.com)

- “Alacaklının takip talebini vermesinden sonra, İİK. mad. 60 gereğince icra dairesinin buna uygun ödeme emri düzenlemek zorunda olduğu, bu hususun süresiz şikayete tabi olduğunu-”¹⁷⁸⁷

- “Ödeme emrinin takip talebine uygun düzenlenmesi gerekli olduğunu-”¹⁷⁸⁸

- “Takip talepnamesinin alacaklı tarafından düzenlenerek icra dairesine tevdi olunacağı; takip hukuku açısından bu talepnamenin dava dilekçesi niteliğinde olduğu - Ödeme emri düzenlenmesinin icra dairesinin yetkisinde olup, icra dairesinin takip talebine tümüyle uygun bir ödeme emri düzenlemek zorunda olduğunu-”¹⁷⁸⁹

- “İcra müdürünün takip talepnamesine uygun olarak ödeme emrini düzenlemekle yükümlü olduğu- Ödeme emrinde ‘şahsen’ borçlu olmayan kişinin ‘şahsen’ borçluymuş gibi gösterilemeyeceği- Bu itibarla S.’nin şikayetin kabulü ile, ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekeceğini-”¹⁷⁹⁰

belirtmiştir...

III- ‘Ödeme emrinin’, ‘takip talebi’ne uygun düzenlenmemiş olması ve icra hukuk mahkemesince borçluya gönderilen ödeme emrinin iptal edilmiş olması halinde ‘itirazın iptali davası’na bakan mahkemece ‘dava koşulu oluşmamış olması nedeniyle’ (dava şartı yokluğu nedeniyle) ‘itirazın iptali davasının reddine şeklinde karar verilmesi gerekecektir.’¹⁷⁹¹

IV- Mütalâa (ve dava) uyumsuzlukta;

-Alacaklı (Ö. Ö.), Borçlu (D.) San. ve TİC. LTD. ŞT. Hakkında, Karşıyaka ... İcra Müdürlüğünde -05.08.2015 tarihinde- yaptığı “genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi”nde 3.405.500TL alacağının ödenmesini kabul etmiştir.

-Alacaklı, Örnek No:1 TAKİP TALEBİ’nde; alacağının sebebini;

“İzmir İli ... İlçesi, Çakmaklı Köyünde bulunan tapunun 1288 parsel numarasına kayıtlı arazinin 1. Derece arkeolojik sit kapsamından, 3. Derece arkeolojik sit kapsamına düşürülmesi işi için (1.000.000 +225.000 USD ücret ve KDV karşılığı 15.09.2007 tarihli anlaşmaya istinaden)”

şeklinde belirtmiştir.

-... İcra Dairesince, borçlu (D.) San. ve TİC. LTD. Şt’ne 22.10.2015 tarihinde gönderilen Örnek No:7 ÖDEME EMRİ’nde;

“Alacak miktarı”nın 3.405.500 TL olduğu belirtilmiş ancak bu alacağın dayanağı olarak herhangi bir belge gösterilmediği gibi, alacağın sebebi açıklanmamıştır.

Bu suretle; borçluya “takip talebi”ne uygun bir “ödeme emri” düzenleyip göndermekle yükümlü olan ... İcra Dairesi bu yükümlülüğünü ihlal etmiştir... Çünkü;

¹⁷⁸⁷ Bknz: 12. HD. 31.01.2013 T. E:2012/26755, K:3006 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁸⁸ Bknz: 19. HD. 12.12.2011, E:14052, K: 15583 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁸⁹ Bknz: 12. HD. 3.12.1998 T. E: 13250, K: 13855 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁹⁰ Bknz: 12. HD. 26.09.1998 T. E:13144, K:1998/12135 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁹¹ Bknz: 19 HD. 12.11.2018 T.112/5686 (www.e-uyar.com) – 19HD. 25.10.2017 T. 8103/7286 (www.e-uyar.com)

somut olayda borçlu (D.) San. ve TİC. LTD. Şt. Hakkında yapılmış olan icra takibi her hangi bir senede belgeye dayanmamaktadır. Yukarıda¹⁷⁹² belirttiğimiz gibi; ‘takip talebi’nde takip dayanağı alacağın (borcun) sebebi gösterilmiş olduğu halde, borçluya gönderilen ‘ödeme emri’nde, alacağın (borcun) sebebinin belirtilmemiş olması “*ödeme emrinin iptaline*” neden olur. Bu husus kamu düzenini ilgilendirdiğinden¹⁷⁹³ borçlu “*süresiz şikayet yolu ile*” “*kendisine gönderilen ödeme emrinin iptalini*” isteyebilir...

Takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve şikayetçi-borçlu vekili Av. ... tarafından ... İcra Hukuk Mahkemesine “*uzman görüşü*” (HMK. m.293 olarak) ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur. 02.12.2022

¹⁷⁹² Bknz: Yuk. dipn. 3

¹⁷⁹³ Bknz: Yuk. dipn. 5

441) İcra Dairesince, Bilirkişilere ‘Kıymet Takdiri’ Yaptırılmamış Taşınır ve Taşınmazların Açık Arttırma Suretiyle Satışa Çıkarılması Mümkün müdür?

I- Kıymet takdirinin konusunu, borçlunun haczi caiz malları oluşturmaktadır. Haczin konusu ise, borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki alacakları ve diğer mal varlığı haklarıdır.¹⁷⁹⁴ Kıymet takdirinin konusu, aslında haciz aşamasında belirlenmektedir. Haciz aşamasında, öncelikle eşyanın haczinin caiz olup olmadığı tespit edilmekte, daha sonra ise söz konusu malın kıymeti belirlenmektedir... Kıymet takdirinin konusunu, haczi caiz ve kıymetinin takdir edilmesi gereken mallar oluşturmaktadır...

İcra ve İflas Kanunu, taşınır veya taşınmaz kavramını tanımlamamaktadır. Taşınır ve taşınmaz mal kavramları temel olarak Türk Medeni Kanunu’nda yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 3. Bölümü’nde *taşınır mülkiyeti* düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 762. maddesine göre taşınır mülkiyetinin konusunu *‘nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kavramına girmeyen doğal güçler’* oluşturmaktadır. Taşınır mülkiyetinin konusunu oluşturan taşınır eşya, “aslına zarar vermeksizin nitelikleri itibarıyla kendi gücüyle veya başka bir güç sayesinde bir yerden bir yere taşınabilen eşya” olarak ifade edilmektedir.¹⁷⁹⁵

Taşınmaz mülkiyeti; Türk Medeni Kanunu’nun 4. Kitap, 1. Kısım, 2. Bölümü’nde düzenlenmiştir. Kanun’un 704. maddesine göre *taşınmaz mülkiyetinin konusunu*; arazi, tapu kütüğüne ayrı sayfa kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler oluşturmaktadır. Türk Medeni Kanunu bakımından 704. maddede sayılanlar dışındakiler ‘taşınmaz eşya’ olarak kabul edilmemektedir...

Kıymet takdirine konu olan taşınmaz üzerinde, borçlunun *tek başına* mülkiyet hakkı bulunabileceği gibi, *elbirliği veya paylı mülkiyet* de söz konusu olabilir.

Elbirliği veya paylı mülkiyet halinde kıymet takdirine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. KURU, B.; elbirliği mülkiyetinde haczin konusunu, *‘borçlunun elbirliği ilişkisinin son bulması halinde, hissesine düşecek olan tasfiye payı olduğunu’* ifade etmektedir.¹⁷⁹⁶ Bu nedenle, elbirliği ile mülkiyet halinde kıymet takdirinin, taşınmazın tamamı dikkate alınarak yapılması gerekir.¹⁷⁹⁷

Kıymet taktirinin konusunu sadece ‘taşınmaz olarak değerlendirmek mümkün değildir. Taşınmazın hukuki niteliği, eklenti, bütünleyici parça veya teşvikli mal gibi unsurların da dikkate alınması gerekir. İcra dairesi ve bilirkişi, kıymet taktiri sırasında bu unsurları gözden kaçırmamalıdır. Aksi bir uygulama takip sürecini uzatacağı gibi, mülkiyet hakkının ihlaline de neden olacaktır.

¹⁷⁹⁴ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, 2. Baskı, s: 426-ARSLAN, R./YILMAZ, E. /AYVAZ, T. S./HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, 5. Baskı, 2018 s: 249

¹⁷⁹⁵ OĞUZMAN, M. K./SELİÇİ, Ö./ÖZDEMİR, O. S. Eşya Hukuku, 2011, s: 587 - SEROZAN, R. Taşınır Eşya Hukuku, 2002, s: 183

¹⁷⁹⁶ KURU, B. age. s:453

¹⁷⁹⁷ GÜNEYSU, N. B. İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri, 2020 s:77 vd.

Bütünleyici parça üzerinde kıymet takdirine ilişkin olarak İcra ve İflas Kanunu'nda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Bütünleyici parça, “yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parça” olarak tanınmaktadır (TMK.m.684)... Bütünleyici parçanın, taşınmazdan ayrı haciz edilip satılması mümkün değildir... Bütünleyici parça niteliğindeki, malların kıymeti taşınmazla birlikte takdir edilmelidir... Yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler veya kaynaklar da mülkiyetin kapsamına girmektedir (TMK. m.718/II), yine doğal ürünler de ayrılınca kadar asıl şeyin bütünleyici parçası olarak kabul edilmektedir (TMK. m. 685). Bütünleyici parçanın hukuki durumu, “bir şeye malik olan kimse kural olarak, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur.” (TMK. m.685) şeklinde ifade edilmektedir.¹⁷⁹⁸

II- Haciz aşamasında kıymet takdiri kim tarafından yapılacağı İcra ve İflas Kanun'un 87. maddesinde; “*Haczi yapan memur, haczi yaptığı malın kıymetini takdir eder. İcabında ehli vukufa müracaat edebilir.*” şeklinde düzenlenmiştir.

Kıymet takdiri güç bir iştir, kıymetin düşük ya da yüksek tutulması duruma göre alacaklı veya borçluya şikâyet hakkı verir. Şikâyet üzerine, icra mahkemesinin vereceği karar kesindir; *istinaf / temyiz* edilemez (İİK. m.363).¹⁷⁹⁹

III- Türkiye’de bilirkişi değerlendirme kurullarının, değerlendirme sırasında dikkat edecekleri hususlara ilişkin bir kanun, yönetmelik veya benzeri bir yasal düzenleme bulunmamaktadır ancak, Kamulaştırma Kanununun 11. maddesinde taşınmazın cins ve nev’ini, yüzölçümünü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, varsa vergi beyanını, kamulaştırılma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet taktirini, arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri, arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre, satış değerini, yapılarda resmi birim fiyatını ve yıpranma payı ve diğer objektif ölçülerin de kıymet taktirinde dikkate alınacağı düzenlenmiştir.¹⁸⁰⁰

Doktrinde; bilirkişilerin taktir edeceği değerin ‘o şeyin piyasa değeri’ olduğu belirtilmektedir. İcra hukuku anlamında, kıymet taktiri bakımından taşınmazın/ taşınmazın gerçek değerinin tespiti, alacaklı/borçlu, üçüncü kişilerin menfaatini korumak amacıyla yöneliktir. İsviçre Federal Mahkemesi Kararlarında *piyasa değeri* “normal şartlar altında söz konusu bölgede aynı veya benzer, yer ve özellikteki taşınmaz malların ortalama fiyatı” olarak tanımlanmıştır.¹⁸⁰¹

Taşınmazın değerinin belirlenmesinde; *tapu belgesi, kadastro çapı, bayındırlık durum belgesi, mimari proje, vaziyet planı, numaralama belgesi, yapım belgesi, yapı yeri uygulama krokisi, yapı kullanma belgesi, turizm yatırım işletme belgesi ve üretim*

¹⁷⁹⁸ OĞUZMAN, M.K./ SELİÇİ, Ö./ ÖZDEMİR, O.S. age. s:244 vd.

¹⁷⁹⁹ UYAR, T./ UYAR, A. / UYAR, C İcra ve İflas Kanunu Şerhi C:2, 2014, s:172

¹⁸⁰⁰ YARDIMCI, T. E. Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelinin Tespitine Yönelik Yargıtay Kararının Bilirkişi Tarafından Değerlendirilmesi (MİHDER, CİLT:14 SAYI:40, 2018/2, s:429)-GÜNEYSU, N. B. age. s:151

¹⁸⁰¹ GÜNEYSU N. B. age. s:154

*gücü belgesi dikkate alınacak belgelerdendir.*¹⁸⁰² **Doktrinde de;** taşınmazın katma değer vergisini belirlemeye yetecek unsurları çatı üzerinde bina olup olmadığı, üzerinde bina varsa faydalı alanın kaç metre kare olduğu, eklentilerin durumu, taşınmazın kullanışa elverişliliği, arsanın imar durumu, arsanın alt ve üstündeki yedek parçalar, taşınmaz bahçe ise bahçenin verimliliği, taşınmazın çevresinin özellikleri ve taşınmazın üzerinde yer alan mükellefiyetler, taşınmazın kıymet takdirinde değeri belirleyen faktörlerdendir.¹⁸⁰³

Yargıtay “taşınmazın bayındırlık birim fiatları dikkate alınarak taşınmazın kıymetinin belirlenmesi halinde, taşınmazın gerçek değerinin belirlenmediği, kıymetin رایچه göre mahalli bilirkişiye yaptırılmasını ifade etmektedir.”¹⁸⁰⁴

IV- Mütalâa (ve dava) konusu uyumsuzlukta;

... İcra Dairesi'nin 2017/... Talimat nolu icra dosyasında hazırlanan “Taşınmazın Elektronik Satış Ortamında Açık Artırma İlanı” aşağıdaki şekildedir:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri: Satış konusu taşınmazın ... Mahalle, ... Bulvarı, No:36 Kemer ANTALYA açık adresinde konumlu (P.) Hotel olduğu, taşınmaz turizm bölgesinde yer almakta olduğu, yakın çevresinde 5 yıldızlı turistik tesisler, ticari üniteler ve özel hastane bulunduğu bölgede altyapı, ulaşım ve güvenlik problemi bulunmamakta olduğu, deniz ile arasında yapılaşmaya açık başka bir parsel olmaması nedeni ile denize sıfır konumda olan taşınmaz kus uçuşu olarak ... Hastanesi'ne 50 m, Kemer-1 Girişi'ne 610 m, Dörtöy Bulvarı'na 1, 67 km, Kemer İlçe Merkezi 'ne 2, 30 km., ... Merkezi'ne (... Meydanı) 32, 70 km. Mesafede olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Ana Taşınmazın Özellikleri: Taşınmazın konumlu olduğu 464 ada 2 parsel 11.140, 00 m² yüzölçümüne sahip olduğu, parsel batıda ... Bulvarı, güneyde kısmen imar yolu ve komsu parsel, diğer cephelerde ise komsu parseller ile sınırlı olduğu, parsel üzerinde 11.07.2006 tarih ve 10668 sayılı Turizm İşletmesi Belgesine göre 5 yıldızlı olan (P.) Hotel bulunmakta olduğu, satış konusu yapı ayrık nizamda betonarme karkas tarzda bodrum, zemin, 3 normal kat ve çatı kat olarak inşa edildiği, vaziyet planına göre yerleşim; otel binası, yüzme havuzu, yeşil alanlar, açık otopark, yapay şelale ve güvenlik binası şeklinde olduğu, mimari projesine göre yapının -2, 50 kotu bodrum katında; 694, 15 m² çarşı, 522, 35 m² sergi salonu, SPA merkezi, masaj odaları, bay-bayan soyunma odaları, buhar odası, sauna, Türk Hamamı, VIP hamam, fitness center, dinlenme kısmı, vitamin bar ve resepsiyon, doktor odası, idari bölümler ve teknik hacimler, trafo, 211, 65 m² mutfak, bay-bayan kuaför, bay-bayan-engelli WC'leri 117, 60 m² çok amaçlı salon, 282, 05 m² restaruant 184, 05 m² fuaye, asansörler ve merdivenler, yangın merdiveni, +2, 00 kotu zemin katında; otel girişi, lobi, resepsiyon, halkla ilişkiler, ön büro, bina otomasyon, satış pazarlama müdür ve yardımcısı, bagaj odası, kat ofisleri, bay-bayan-engelli WC, oturma salonu ve lobi bar, pasta ve içki salonu, banyolu-balkonlu konukluma odaları, asansörler ve merdivenler, yangın merdiveni, açık teras alanları, açık yüzme havuzu, +6, 50, +9, 50 ve +12, 50 kotu normal

¹⁸⁰² **ÖZER, F** Taşınmaz Değerlemesi, 2011 s: 326 vd.

¹⁸⁰³ **ASLAN, E. K.** İcra ve İflas Hukukunda Açık Arttırma Yolu İle Paraya Çevrilmesi, 2004, s: 96

¹⁸⁰⁴ Bknz:21.09.1996 T. E: 9142, K: 10432 (www.e-uyar.com)

katların her birinde; koridor, kat ofisleri, asansörler ve genel merdiven, yangın merdiveni, banyolu-balkonlu konaklama odaları, +15, 50 kotu çatı katında; koridor; kat ofisleri, asansörler ve genel merdiven, yangın merdiveni, banyolu-balkonlu konaklama odaları, 289, 80 m² depo alanı, bulunmakta olduğu, Kesif sırasında mahalde yapılan incelemelere göre taşınmaz bodrum, zemin, 3 normal kat ve çatı katından oluşmakta olduğu, mahalde bodrum katla; kazan dairesi, çamaşırhane, soğuk odalar, mutfaklar, çamaşırhane, toplantı salonları, SPA, hamam ve kapalı yüzme havuzu, dükkanlar, restaurant, zemin katta; loby, idari bürolar, restaurant, konaklama odaları, normal katlarda ve çatı katında konaklama odaları mevcut olduğu, bahçede açık yüzme havuzu, kaydıraklar, iskele, alakart restoran, snack bar, güneşleme alanları ve kids Club bulunmakta olduğu, Otel ana binasında; genel mekanlar mermer kaplı; duvarlar sıvalı ve saten alçı üzeri plastik boyalı olduğu, dış cephe sıvalı ve akrilik boyalı olduğu, Konaklama odalarının zemini laminat parke, banyo zemin-duvar ve balkon zeminleri seramik kaplı olduğu, odalarda merkezi klima sistemi, mini bar, yemek masası, emanet kasa, LCD TV, telefon, dolap, puf, masa ve sandalye ile banyoda kabinli duş teknesi, klozet, lavabo ve saç kurutma makinası bulunmakta olduğu, pencere doğramaları alüminyumdan mamul ve ısıcamlı olduğu, ilgili belediyesinde yapılan incelemeye göre taşınmaza ait 29.12.2006 tarih ve 210 nolu yapı ruhsatı (yeni yapı); 09.10.2007 tarih ve 59 nolu yapı ruhsatı (yenileme); 18.12.2007 tarih ve 89 nolu yapı kullanma izin belgesi mevcut olduğu, yapı kullanma izin belgesine göre taşınmaz toplam 11.100 m² kullanım alanlı olduğu, Kemer Belediyesi'nden alınan bilgiye göre 464 ada 2 parsel turizm konaklama tesisi lejantlı olup ayrık nizam, KAKS.:0.40 yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Elektrik Teçhizatı Yönüyle Değerlendirme: Otelin elektrik devrelerinin, cihazlarının, tüm elektrikle çalışan koruma ve güvenlik devrelerinin, asansörlerinin, ışık, görüntü cihazları neler olduğu aşağıya çıkarılmıştır.

Otelin genel incelemesinde: Otel Resepsiyon bölümü, lobi, odalar, idari bölümler, restaurantlar, barlar, açık yüzme havuzları, mutfak, anfı tiyatro, kazan dairesi, çamaşırhane, trafo ve jeneratör bölümleri, teknik ofis ve atölye, havuz bar, giriş kontrol ünitesi hamam, sauna, kongre merkezi, bahçe tanzimi ve aydınlatması yapılmış, çiçeklendirme ağaçlandırılması yapılmış bahçeden oluşmakta olduğu, resepsiyon aydınlatması özel armatürlerle yapılmış olduğu, ısıtma ve soğutma merkezi tip klimalarla yapılmakta olup buna ait tesisat mevcut olduğu, odalarda özel abajur aplik armatürlerle, banyolarda spot tipi armatürlerle aydınlatılmış, banyolarda sabit tipte fön makineleri el telefonu ve aspiratörler kullanılmış olduğu, odalarda telefon tesisatı ve televizyon tesisatı, yangın ihbar dedektörleri, odalar kullanılmadığı zaman enerjiyi kesen enerjisaver sistemi, mini bar, elektronik şifreli mini kasalar, ısıtma ve soğutma merkezi tip klimalarla yapılmakta olduğundan buna ait tesisat mevcut olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Genel mekanlar kat koridorlarında kamera sistemi mevcut olduğu, idari Ofislerin olduğu bölümde dekoratif armatürler kullanılmış olduğu, Otelde network sistemi ve UPS bulunmakta olduğu, kazan dairesi ve çamaşırhane bölümünde ısıtmayı ve sıcak suyu sağlayan ekipmanlar vs. bunların tesisatı var olduğu, aydınlatması sıva üstü tesisat ve floresan armatürlerle yapılmıştır. Kazan dairesinde ve çamaşırhanede kuvvet

tesisatı mevcut olduğu, Trafo binasında I adet 1000 kVA'lık trafo, salt malzemeleri, ana enerji merkezi, dizel elektrojen grupları mevcut olduğu. Havuz bar kısmında restaurant ve kafeterya bulunmakla olup tesisatı sıva üstü olarak yapılmış ve özel armatürler kullanılmış olduğu, havuzlara ait makine ve ekipmanlar etans tesisat kullanılarak beslenmekte olup bu ekipmanlara ait tablolar ve tablo içi malzemeler mevcut olduğu, giriş kontrol bekçi kulübesinde aydınlatma, telefon tesisatı ve ana giriş kapısını açmaya yarayan elektrikli kapı tesisatı mevcut olduğu, E.N.H. ve trafo postası ile enerji merkezi: Otelin enerjisi Tedas'a ait 31, 5 kV enerji hattından alınmakta olup otelde kendisine ait müstakil olarak tesis edilmiş 1000 kVA'lık kuru tipte trafolu, giriş, ölçü, koruma hücreli I adet modüler Gauss-HMH 30 markalı trafo postası ve bu trafo postalarına ait salt malzemeleri ile kablo ve bara tesisi bulunmakta olduğu, Trafo postasında kompanzasyon tesisi ve buna ait müstakil kompanzasyon panosu bulunmakta olduğu, dizel elektrojen grupları: Otelin kendisine ait, enerji kesilmesinde kullanılmak ve yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere tesis ettiği Aksa markalı elektrik kesilmesinde otomatik olarak kendiliğinden devreye girebilecek şekilde dizayn edilmiş 2 adet 400 kVA'lık dizel elektrojen grubu (dizel jeneratör) bulunmakta olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Asansörler: Otel blogunda 2 adet 8 kişilik 6 duraklı tam otomatik kat ve kabin kapılı, 1 adet 8 kişilik 5 duraklı tam otomatik kat ve kabin kapılı, 1 adet 8 kişilik 2 duraklı tam otomatik kat ve kabin kapılı olmak üzere 4 adet müşteri asansörleri, yine paslanmaz çelik kapı ve kabinli, otomatik kabin ve kat kapılı 6 duraklı servis asansörleri mevcut olduğu, TV yayın sisteminin

Otelin tamamında televizyon yayını izlemeye elverişli Tecnolive-tecnoset markalı uydu yayın sistemi mevcut olduğu, Telefon Santralı ve sisteminin otelde tüm mahallerde kullanılmak üzere tesis edilmiş telefon sistemi ve elektronik telefon santralı mevcut olduğu, Çamaşırhane - Mutfak - Kazan dairesi kuvvet tesisatının çamaşırhanedeki çamaşır, kurutma makinalarına, mutfakta soğuk odalara ve mutfak makinalarına, kazan dairesinde kazanlara ve ısıtma sistemlerine enerji sağlayan Nyy ve Nym kabloların kullanıldığı tesisat ve bu makinalara kumanda eden ve korumayı sağlayan panolarla pano içi otomatik salterler termik- kontaktörler mevcut olduğu, Çevre Aydınlatmasının, otelin tamamının çevresinin ve Otelin bahçesinin dekoratif ve güvenlik aydınlatmasını sağlayan özel aydınlatma direkleri ve özel aydınlatma armatürlerinden oluşan çevre aydınlatmasını sağlayan aydınlatma sistemi mevcut olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Anfi Tiyatro aydınlatma ve ses tesisatının otelin bünyesinde bahçede yer alan anfi tiyatrodaki ses, ışık, görüntü sistemi, audio mikser, hoparlör sistemleri, muhtelif boyda tepegöz, disko efekt ışıklandırma sistemi bunlara bağlı özel aydınlatma armatürleri ile projektörlerle yapılmış anfi tiyatronun aydınlatması mevcut olduğu, Havuz tesisatının oteldeki havuzlara ait mekanik tesisat gruplarını besleyen ve kumanda eden kablo ve tablo içi salt malzemeleri mevcut olduğu, toplantı salonlarının aydınlatma için tavanda özel armatürler, özel ses ve müzik yayın sistemi ve sahne aydınlatması sistemi, dedektörlü yangın alarm sistemi mevcut olduğu, Yangın ihbar sisteminin odalarda ve tüm genel mahallerde tavanlarda yangın ihbar dedektörleri ve bu dedektörlere kumanda eden Maxlogic markalı analog adresli yangın ihbar santrali bulunmakta

olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Otelin kıymet tarihi itibarıyla kullanılan bir tesis olması, amortisman ve yıpranma düşüldükten sonraki elektrik tesisatıyla ilgili değerinin 8.000.000.-TL olduğu görüşüne varılmış olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Makine Tesisatı Yönüyle Değerlendirme: Otelin genelinde pıssu, temizsu tesisatı, ısıtma-soğutma, havalandırma tesisatı ile konaklama odalarında bulunan banyoda duş, klozet ve lavabo var olduğu, Isıtma-soğutma, havalandırma makinelerinin, otel merkezi sistem ısıtma-soğutma, havalandırma sistemine sahip olduğu, ısıtma soğutma sistemi dış üniteleri kapasitenin yeterli gelmemesinden dolayı 2018 yılında güncellenerek kapasiteleri arttırılmış olduğu, ısıtma soğutma makineleri dış ünitelerinin 2 adedi binanın çatı terasında, 1 adedi 1. kat terasta bulunmakta olduğu, merkezi havalandırma fanları bina arka cephesinde bulunmakta olduğu, kesif esnasında bina kapalı ortak alanlarında bulunan İç ünitelerin temizlik maksadıyla söküldüğü görülmüş olduğu, ayrıca bina ortak alanlarında ve personel kısımlarında 10 adet çalışır halde split klima bulunmakta olduğu, makine dairesi: makine dairesinde ısı kazanı, su yumuşatma sistemi, hidrofor sistemi, ısı eşanjörü, sıcak su deposu ve yangın tesisatı var olduğu, kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu ve kaydırak havuzunda, havuz pompaları, kum filtre tankları, sistemi ve tesisatı ile kaydırak su pompa sistemi var olduğu, restoran kısmında, ana restoran, a la carte restoran, snack bar olmak üzere toplamda üç birim bulunmakta olduğu., ayrıca depolar, erzak saklama odaları, soğuk odalar(6 adet), mutfak pişirme, kasaphane; pastane, diğer kısımlar, endüstriyel mutfak ekipmanları var olduğu, asansörler: otel içerisinde 1 adet 6 duraklı, 2 adet 5 duraklı, 2 adet 2 duraklı olmak üzere toplamda 5 adet asansör mevcut olduğu, asansörlerden 1 adet 5 duraklı ve 1 adet 2 duraklı çalışmamakta olduğu, (elektrik kısmında fiyatlandırılmış olduğu,) SPA Merkezi ve Fitness salonunda, içinde 2 adet hamam, 8 adet masaj odası, sauna, fitness ekipmanları(3 adet bisiklet, 3 adet koşu bandı, omuz, göğüs, baldır, vb. egzersiz üniteleri, çalışma sehpaları, muhtelif ağırlıklar) var olduğu, endüstriyel temizlik makinelerinde 3 adet kombomat, 1 adet vakum, 1 adet cila ve 1 adet yaprak toplayıcı mevcut olduğu, otelin kıymet tarihi itibarıyla kullanılan bir tesis olması, amortisman ve yıpranma düşüldükten sonraki mekanik tesisatıyla birlikte makine ve ekipmanların toplam değerinin 10.500.000.-TL olduğu görüşüne varıldığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Zirai Muhdesat Yönüyle Değerlendirme: Parselde bulunan ağaçlar değerlendirilirken cinsi, yaşı, ekonomik ömürleri, gelişmişlik durumları, kültürel bakımlarının yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatları kullanılarak rayiç bedelleri hesaplanmış olduğu, hesaplamalarda ayrıca Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2020 ağaç rayiç değerlerinden ve piyasa rayiçlerinden yararlanılmış olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Bauhinia veriagata cinsi (16-20 yas, 1 adet, birim fiyatı, 7000 TL, toplam fiyatı 7000 TL)

Ficus macrocarpa bonsai cinsi (8-10 yas, 3 adet, birim fiyatı, 5000 TL, toplam fiyatı 15000 TL)

Ficus nitida cinsi (10-12 yas, 13 adet, birim fiyatı, 1000 TL, toplam fiyatı 13000 TL)

Ficus nitida cinsi (18-20 yas, 68 adet, birim fiyatı, 1500 TL, toplam fiyatı 102000 TL)

- Scas cinsi (8-10 yas, 33 adet, birim fiyatı, 1000 TL, toplam fiyatı 33000 TL)
- Hibiscus cinsi (5-7 yas, 5 adet, birim fiyatı, 100 TL, toplam fiyatı 500 TL)
- Pitosporum cinsi (7-8 yas, 770 adet, birim fiyatı, 100 TL, toplam fiyatı 77000TL)
- Bougainvillea mini thai cinsi (8-10 yas, 2 adet, birim fiyatı, 1000 TL, toplam fiyatı 2000 TL)
- Limon cinsi (12-15 yas, 6 adet, birim fiyatı, 1006 TL, toplam fiyatı 6036 TL)
- Pulmeria rubra cinsi (10-12 yas, 3 adet, birim fiyatı, 1000 TL, toplam fiyatı 3000 TL)
- Cupresus macrocarpa cinsi (8-10 yas, 19 adet, birim fiyatı, 750 TL, toplam fiyatı 14250 TL)
- Böugainvillea glabra cinsi (12-15 yas, 3 adet, birim fiyatı, 500 TL, toplam fiyatı 1500 TL)
- Cupressus macrocarpa cinsi (12-15 yas, 66 adet, birim fiyatı, 600 TL, toplam fiyatı 39600 TL)
- Avokado cinsi (5-7 yas, 6 adet, birim fiyatı, 511 TL, toplam fiyatı 3066 TL)
- Avokado cinsi (8-10 yas, 1 adet, birim fiyatı, 601 TL, toplam fiyatı 601 TL)
- Avokado cinsi (25-30 yas, 1 adet, birim fiyatı, 750 TL, toplam fiyatı 750 TL)
- Zeytin cinsi (25-30 yas, 3 adet, birim fiyatı, 1189 TL, toplam fiyatı 3567 TL)
- Araucaria heterophylla cinsi (18-20 yas, 1 adet, birim fiyatı, 1.00,00 TL, toplam fiyatı 1000 TL)
- A. Heterophylla cinsi (5-7 yas, 1 adet birim fiyatı 300 TL toplam fiyatı 300 TL)
- Kızıl Çam cinsi (35-40 yas, 7 adet, birim fiyatı, 800 TL, toplam fiyatı 5600 TL)
- Nar cinsi (8-20 yas, 5 adet, birim fiyatı, 362 TL, toplam fiyatı 1810 TL)
- Portakal cinsi (12-15 yas, 12 adet, birim fiyatı, 1024 TL, toplam fiyatı 12288 TL)
- Andız cinsi (22-25 yas, 2 adet, birim fiyatı, 600 TL, toplam fiyatı 1200 TL)
- Palmiye cinsi (18-20 yas, 5 adet, birim fiyatı, 2000 TL, toplam fiyatı 10000 TL)
- Hurma cinsi (12-15 yas, 1 adet, birim fiyatı, 1500 TL, toplam fiyatı 1500 TL)
- Yukka cinsi (8-10 yas, 10 adet, birim fiyatı, 350 TL, toplam fiyatı 3500 TL)
- Keçiboynuzu cinsi (30-35 yas, 2 adet, birim fiyatı, 322 TL, toplam fiyatı 644 TL)
- Okalipthus cinsi (30-35 yas, 4 adet, birim fiyatı, 1500 TL, toplam fiyatı 6000 TL)
- Wisteria sinensis cinsi (5-7 yas, 1 adet, birim fiyatı, 100 TL, toplam fiyatı 100 TL)
- Elma cinsi (12-15 yas, 1 adet, birim fiyatı, 658 TL, toplam fiyatı 658 TL)
- Palmiye cinsi (18-20 yas, 6 adet, birim fiyatı, 2000 TL, toplam fiyatı 12000 TL)
- Cactaceae cinsi (5-7 yas, 7 adet, birim fiyatı, 150 TL, toplam fiyatı 1050 TL)

Aleovera cinsi (5-7 yas, 3 adet, birim fiyatı, 150 TL, toplam fiyatı 450 TL)

Callistemon citrinum cinsi (5-7 yas, 1 adet, birim fiyatı, 250 TL, toplam fiyatı 250 TL)

Ligistrum sp. çit bitkisi cinsi (5-6 yas, 200 adet, birim fiyatı, 100 TL, toplam fiyatı 20000 TL) TOPLAM 400.220,00 TL

I adet sondaj 60 mt derinlikli yıpranma payı düşüldükten sonraki değerinin 20.000,00 TL olduğu ve toplam zirai muhdesat değerinin 400.220 TL + 20.000 TL olmak üzere 420.220 TL olduğu hesap edilmiş olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Bilirkişi tarafından yapılan arz (zemin) değeri yönüyle yapılan değerlendirmede taşınmazın konumlu olduğu parselin değerinin tespiti için Kemer Mahallesi 322 ada 12 parsel kıyası emsal olarak seçildiği, Aşağıdaki tabloda emsal olarak seçilen taşınmazın temel bilgileri ve kıyası emsal olarak seçilme nedenleri verilmiştir.

Yukarıda sunulan mukayese tablosundan hareketle satış konusu taşınmazın konumlu olduğu parselin arz değeri ; $11.140 \text{ m}^2 \times 14.719 \text{ TL/m}^2 = 163.969.660 \text{ TL}$ olarak hesap ve takdir edilmiş olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

İnşai değer yönüyle yapılan değerlendirme: Parsel üzerindeki yapı, yapı kullanma izin belgesine göre yaklaşık 15 yıllık olduğu, aşınma paylarını gösterir cetvele göre %15 oranında yıpranma payı düşülerek hesap yapıldığı, Turizm İşletmesi Belgesi'ne göre tesis 5 yıldızlı olduğu, 5 yıldızlı turizm tesisleri yapı yaklaşık birim maliyet cetveline göre 5.Sınıf C Grubu yapılar sınıfına girdiği, 5C yapı sınıfı 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti 4.000 TL/m^2 olduğu, Buradan hareketle tesisin değeri $11.100 \text{ m}^2 \times [4.000 \text{ TL/m}^2 \times (1-0, 15)] = 37.740.000 \text{ TL}$ olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Fiyatlandırma: Taşınmazın nihai değeri ise yukarıdaki başlıklar altında hesap edilen kalemlerin toplamı olup aşağıdaki icmalde sunulduğu şekilde olduğu,

Elektrik Teçhizat Değeri: 8.000.000 TL, Mekanik Tesisat İle Makine ve ekipman Değeri: 10.500.000,00 TL, Zirai Muhdesat Değeri: 420.220 TL, Arz (Zemin) Değeri: 163.969.660 TL, İnşai Değer 37.740.000 TL TOPLAM ~220.630.000 TL,

İcra Dairesi'nin 20221/54 Talimat dosyasında bulunan 23.03.2021 sorgu tarihli tapu kaydına göre taşınmazın hissedarlarına payları oranında düşen değerlerin şu şekilde olduğu: (Ç.) Tic. Aş. (1/2 hisse) = 110.315, 000 TL, (İ.) San. ve Tic. Aş. (1/2 hisse) = 110.315.000 TL bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Sonuç olarak rapor içeriğinde özellikleri belirtilen Antalya ili, Kemer İlçesi, ... Mahallesi, ... ada ... parselde konumlu turistik tesisin, ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/... Esas sayılı dosyasından verilen karar gereği değerinin 220.630.000TL (İki Yüz Yirmi Milyon Altı Yüz Otuz Bin Türk Lirası) olduğu tespit edildiği ve bu karara istinaden. ..İcra Dairesinin 2017/... talimat sayılı dosyasından taşınmaz 220.630.000TL (İki Yüz Yirmi Milyon Altı Yüz Otuz Bin Türk Lirası) bedelle satışa çıkarılmıştır. 1/2 hisseye sahip (Ç.) Tic. A.Ş. payına karşılık gelen miktarın 110.315.000 TL olduğu, 1/2 Hisseye sahip (İ.) San. ve Tic. AŞ. payına karşılık gelen miktarın 110.315.000 TL olduğu; görüş ve kanaatine varıldığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Antalya İli Kemer İlçesi ... Mahallesi ... ada ... parsel sayılı taşınmaz 29.06.2018 tarihli şerhli teferruat listedir. Tapudan teferruat listesi hakkında detaylı bilgi edinilebilir.

MIN TURİZM LTDİ STL DEMİRBAS LİSTESİ

SIRA - DEMİRBAS KODU - DEMİRBAS İSMİ - SATICI İSMİ - ALIS TARİHİ - ALIS MİKTARI - ALIS FİYATI

1 -FBD00001 - SCOTSMAN MV450 BUZ YAPMA MAKİNASI - 0075589-590 NL MARPA - **31.10.2007** - 1 - 9.803,00 TL

2 -FBD00002 - TEZGAH TIPI BUZ DOLABI 3 KAPILI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007**- 1 - 6.241,00 TL

3 -FBD00003 - SOGUK AÇIK BÜFE ÜNİTESİ - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 4 - 29.259,00 TL

4 -FBD00004 -- CRYSTAL MAKARNA PİSİRME MAKİNASI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 5.557,00 TL

5 -FBD00006 - ZANUSSI BULASIK YIKAMA MAKİNASI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 8.924,00 TL

6 -FBD00007 - CRYSTAL NTV TEZ.TIPI BUZDOLABI 3 KAPILI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 2 - 12.482,00 TL

7 -FBD00008 - ZANUSSI BULASIK YIKAMA MAKİNASI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 6.849,00 TL

8 -FBD00009 - SCOTSMAN MV450 BUZ YAPMA MAKİNASI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 6.323,00 TL

9 -FBD00010 - CRYSTAL 260NTV BAR TIP YATIK BUZDOLABI - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 6.313,00 TL

10 - FBD00011 - SICAK AÇIK BÜFE ÜNİTESİ - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 10.411,00 TL

11 -FBD00012 - SICAK AÇIK BÜFE ÜNİTESİ- 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 5.020,00 TL

12 -FBD00013 - SICAK AÇIK BÜFE ÜNİTESİ - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 2 - 14.732,00 TL

13 -FBD00014 -SICAK AÇIK BÜFE ÜNİTESİ - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 5.556,00 TL

14 -FBD00016 - SICAK AÇIK BÜFE ÜNİTESİ - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 2 - 8.898,00 TL

15 -FBD00017 - SICAK AÇIK BÜFE ÜNİTESİ - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 2 - 10.677,00 TL

16 -FBD00018 - SOGUK SALATA ÜNİTESİ - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 7.816,00 TL

17 -FBD00019 - ZANUSSI BULASIK YIKAMA MAKINASI - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 7.476,00 TL

18 -FBD00020 - CRYSTAL 260NTV BAR TIP YATIK BUZDOLABI - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 6.314,00 TL

19 -FBD00023 - ÇALISMA TEZGAHI TABAN RAFSIZ - 0075665-66-67-68-69 - **15.11.2007** - 1 - 695,00 TL

20 -FBD00026 - 051553 NL FT ILE 15 AD.BAR SANDALYE - GALERI KRISTAL FT - **25.04.2008** - 8 - 3.015,00 TL

21 -FBD00032 - ÇAYCI - PRESTIJ PAZARLAMA - **11.11.2008** - 1 - 115,00 TL

22 -FBD00039 - KOLTUK PLASTIK YESİL - ANOTEK TIÇ.AS. - **28.07.2009** - 25 - 825,00 TL

23 -FBD00058 - SHOW ÜNİTESİ TABAN RAFLI - OTESAN TUR.SAN.LTD - **04.03.2010** - 1 - 2.974,00 TL

24 -FBD00059 - DAVLUMBABAZ DUVAR TIPI(BÜFE İÇİN) -OTESAN TUR.SAN.LTD - **04.03.2010** - 1 - 3.294,00 TL

25 -FBD00060 - SOGUK AÇIK BÜFE SALAD BAR - OTESAN TUR.SAN.LTD - **04.03.2010** - 1 - 3.477,00 TL

26 -FBD00062 - SHOW OCAGI İKİLİ - OTESAN TUR.SAN.LTD - **04.03.2010** - 1 - 439,00 TL

27 -FBD00064 - PLEYT YARI OLUKLU LPGLİ FIRIN(BÜFE) -OTESAN TUR.SAN.LTD - **04.03.2010** - 1.253,00 TL

28 -FBD00676 - KRISTAL ÇAY MAK.50 LT - GALERI KRISTAL - **06.04.2015** - 1 - 360,00 TL

29 -FBD00677 - KRISTAL ÇAY MAK.22 LT - GALERI KRISTAL - **06.04.2015** - 1 -240,00 TL

30 -FBD00751 - ORDÖVR TABAK ARASI 100 TABAKLIK - GALERI KRISTAL - **13.04.2015** - 1 - 1.050,00 TL

31 -FBD00761 - PREMIX BIRA SIFON TEZGAHI PANJUR KAPAKLI - KRISTAL ENDÜSTRİYEL - **14.04.2015** - 1 - 1.690,00 TL

32 -FBD00762 - CRYSTAL CHM 260 S TEZGAH TIPI BUZDOLABI - KRISTAL ENDÜSTRİYEL - **14.04.2015** - 1 - 2.586,00 TL

33 -FBD763 - ÇALISMA TEZGAHI DOLAPLI ARA RAFLI KAPAKLI - KRISTAL ENDÜSTRİYEL - **14.04.2015** - 1 - 1.292,00 TL

34 -FBD00764 - TEK EVYELİ TEZGAH TABAN RAFSIZ ÖNÜ KAPAKLI - KRISTAL ENDÜSTRİYEL - **14.04.2015** - 1 - 1.023,00 TL

35 -FBD00768 - KRISTAL HAVUZLU BOS TOP. 2 KAT PASLANMAZ - GALERI KRISTAL - **29.04.2015** - 2 - 1.910,00 TL

36 - FBD00791 - ET ÇÖZDÜRME ARABASI 5 KATLI - OTE-SAN TURİZM - **21.05.2015** - 1 - 1.750,00 TL

37 -FBD00796- BAR BLENDER 908 HAMILTON BEACH - OTE-SAN TURİZM - **30.05.2015** - 1 - 631,00 TL

38 -FBD00806 - HAVUZLU BOS TOPLAMA ARABASI - DMR TARIM LTD.STI. - **09.07.2015** - 1 - 710,00 TL

39 -FBD00807 - MAMA SANDALYESİ RUBBER YESİL - OTE-SAN TURİZM - **14.07.2015** - 4 - 1.400,00 TL

40 -FBD00809 - ÇAYYAP ÇAY OTOMATI 350 BDR -OTE-SAN TURİZM - **10.10.2015** - 2 - 1.217,00 TL

41 -GIM 00001 - 252262 NL FT.28, 5/36 Kw 1000KWA Güç TRAFOSU - GİRİSİM ELEKTRİK - **23.07.2007** - 1 - 60.720,00 TL

42 -GIM00002 - 574762 NL ANKE ASANSÖR FT BEDELİ - 574762 - NL ANKE ASANSÖR - **02.08.2007** - 5 - 304.000,00 TL

43 -GIM00003 - 056689 NL FT 8 ADET SOĞUK ODA - MTG END.MUTFAK - **03.08.2007** - 8 156.000,00 TL

44 -GIM00004 - 280 AD. TERMOSTAT ODALAR İÇİN - 280 AD. TERMOSTAT ODA - **22.08.2007** - 198 - 4.822,00 TL

45 -GIM00005 - 25794 NL FT İLE FANCOIL CİHAZLARI - TC TARKAN CÜNEYİT GR - **16.08.2007** - 280 147.101,00 TL

46 -GIM00006 - 25813 NL FT İLE FANCOIL CİHAZLARI - TC TARKAN CÜNEYİT GR - **28.08.2007** - 22 - 21.866,00 TL

47 -GIM00007 - 101362 NL FT İLE FANCOIL CİHAZLARI - AKFEL PAZ.AIRFELK - **19.10.2007** - 39 - 60.361,00 TL

48 -GIM00008 - 549270 NL FT İLE SU FİLTREASYON SİS - ESİLİ PWG SU ARATMA - **24.08.2007** - 1 - 14.000,00 TL

49 -GIM00009 - 5 ADET DALGIÇ POMPA - 5 ADET DALGIÇ POMPA - **10.09.2007** - 5 - 847,00 TL

50 -GIM00010 - 20 AD.ZENİT DRENAJ POMPASI - 20 AD. ZENİT DRENAJ P - **06.09.2007** - 4 - 16.002,00 TL

51 -GIM00013 - 13 AD. SİRKÜLASYON POMPASI - 47055 NL MEG.MÜH.FT - **29.08.2007** - 13 - 36.930,00 TL

52 -GIM00014 - 1 AD.İKİ POMPALI HİDRAFİR(3004) - 1 AD.İKİ POMPALI Hİ. - **01.08.2007** - 1 - 3.386,00 TL

53 -GIM00015 - 1 AD. İKİ POMPALI HİDRAFOR (3005) - 47043 NL MEGA MÜH. FT - **01.08.2007** - 1 - 2.781,00 TL

54 -GIM00016 - 2 AD. DENGE TANKI - 47043 NL MEGA MÜH. FT - **01.08.2007** - 2 - 1.340,00 TL

55 -GIM00019 - DIK TIP SERPANTINLI BOYLER - 0198310 NL TEKNO-SAN - **23.08.2007** - 5 - 35.000,00 TL

56 -GIM00020 - 11 AD.ELKT.PANO(TRAFO+ANADAGI-TIM+ÇAM.HANE+KAZAN DA) - 004252 NL INTIZAM EL - **31.12.2007** - 11 - 59.870,00

TL

57 -GIM00021 - DALGIÇ POMPA - 83582 FT HAVI ELEKTR - **28.12.2006** - 1 - 3.950,00 TL

58 -GIM00022 - 9 AD.ELKT.PANOSU - 9 AD.ELKT.PANOSU - **31.12.2007** - 9 - 40.888,00 TL

59 -GIM00024 - 25860 NL TC DROUP FT.2ADET FANCOIL - TC GROUP - **03.01.2008** - 2 - 823.0,00 TL

60 -GIM00025 - 079252 NL KESIT ENRJ.FT 7 AD.ISI POM - KESIT ENERJİ - **02.04.2008** - 7 - 97.062,00 TL

61 -GIM00026 - 112807 NL FT BUHAR KAZANI BEDEL, - TULUKLAR TIÇ. - **16.06.2008** - 1 - 1.350,00 TL

62 -GIM00027 - 522114 FT YANGIN TÜPÜ VE CİH - SAGLAM YANGIN - **28.06.2008** - 68 - 4.391,00 TL

63 - GIM00028 - 1011162 NL FT ILE SU ARITMA MAK. - CENDER GROUP FT - **08.05.2008** - 1 - 1.271,00 TL

64 -GIM00030 - 35042 NL FT ILE SIS MAKINASI +HOP+KONTROL MA-SASI - STAR SISTEM DESTEK - **16.06.2008** - 1 - 3.3390,00 TL

65 - GIM00031 - 079253 NL FT ILE 2 ADET ISI POMPASI - KESIT ENERJİ - **11.07.2008** - 2 - 32.497,00 TL

66 -GIM00032 - 79255 NL FT ILE ISI POMPASI PANOSU - KESIT ENERJİ - **25.09.2008** - 1 - 828,00 TL

67 -GIM00033 - 853641 NL FT ILE ÇAMASIR YIKAMA MK. - TOLKAR MAKİNA - **11.09.2008** - 1 - 13.500,00 TL

68 -GIM00034 - 853641 NL FT ILE ÇAMASIR SIKMA - TOLKAR MAKİNA - **11.09.2008** - 1 - 5.500,00 TL

69 -GIM00052 - AQALINE UV ES 160 SU ARITMA CİHAZI - ESLİ ENST.ÜR.LTD.STİ. - **23.07.2009** - 1 - 10.868,00 TL

70 -GIM00053 - MIXER(BEHRINGER XENYX 1832FX)-SESSİST. - OBATLI SES ISIK SIST. - **25.03.2010** - 1 - 541,00 TL

71 -GIM00054 - HOPERLÖR(MACKIESRM450) - OBATLI SES ISIK SIST. - **25.03.2010** - 1 - 3.080,00 TL

72 -GIM00055 - MIKROFON (KRU 102/99H UHF) - OBATLI SES ISIK SIST. - **25.03.2010** - 1 - 353,00 TL

73 -GIM00056 - MIKROFON TELSİZ (KRU 481/7) - OBATLI SES ISIK SIST - **25.03.2010** - 1 - 370,00 TL

74 -GIM00057 - YANGIN SÖNDÜRÜCÜ İTHAL BIOVERSALLI 6 LT - AK-YILDIZ YANGIN - **26.04.2013** - 40 - 5.517, 00

75 -GIM00058 - YANGIN ALARM SISTEMI - AKYILDIZ YANGIN - **10.06.2013** - 1 - 12.467,00 TL

76 -GIM00059 - SWITCH 24X10/100/1000 JE006A SERVER - NETCOM TEKNOLOJİ MAR - **08.04.2013** - 3 - 1.569,00 TL

77 -GIM00066 - TRADITION 2250 DİKİS MAKİNASI - AKYÜZ MAKİNA - **22.11.2014** - 1 - 375,00 TL

78 -GIM00067 - GENERATORE GAHP-A AR ISI POMPASI - TARGAZ ENERJİ - **01.08.2015** - 1 - 53.874,00 TL

79 -GIM00068 - BMS SES ISIK ROF ART 715 A MK 1400W - 320-01-02-0056 - **03.05.2016** - 2 - 3.729,00 TL

80 -GM0001 - MASA - SONER MİMARLIK - **01.09.2007** - 20 - 9.100 TL

81 -GM0002 - MASA - SONER MİMARLIK - **04.09.2007** - 8 - 3.640,00 TL

82 -GM0003 -MASA - SONER MİMARLIK - **15.09.2007** - 21 - 9.555,00 TL

83 -GM0004 - MASA - SONER MİMARLIK - **17.10.2007** - 17 - 7.735,00 TL

84 -GM0005 - MASA - SONER MİMARLIK - **17.09.2007** - 2 - 910,00 TL

85 -GM0006 - MASA - SONER MİMARLIK - **19.09.2007** - 2 - 910,00 TL

86 -GM0007 - HAVUZ SEHPA - SONER MİMARLIK - **03.09.2007** - 30 - 1.950,00 TL

87 -GM0008 - SEHPA HAVUZ - SONER MİMARLIK - **01.01.2007** - 15 - 975,00 TL

88 -GM0009 - SEHPA HAVUZ - SONER MİMARLIK - **06.09.2007** - 5 - 325,00 TL

89 -GM0010 - SEHPA HAVUZ - SONER MİMARLIK - **19.09.2007** - 10 - 650,00 TL

90 -GM0011 - SEHPA HAVUZ - SONER MİMARLIK - **17.09.2007** - 10 - 650,00 TL

91 -GM0012 - SEHPA HAVUZ - SONER MİMARLIK - **17.09.2007** - 20 - 1.300,00 TL

92 -GM0013 - SEHPA HAVUZ - SONER MİMARLIK - **26.09.2007** - 20 - 1.300,00 TL

93 -GM0014 - SEHPA HAVUZ - SONER MİMARLIK - **01.10.2007** - 20 - 1.300,00 TL

94 -GM0015 - SEHPA HAVUZ - SONER MİMARLIK - **10.11.2007** - 20 - 1.300,00 TL

95 -GM0016 - AD.RES.ÖN.OTURMA - SONER MIMARLIK - **06.09.2007** - 7 - 13.650,00 TL

96 -GM0017 - RES.ÖN.OTURMA KOLTUK - SONER MIMARLIK - **06.09.2007** - 7 - 13.650,00 TL

97 -GM0018 - 138181 NL FT ILE GEN.MEK.DEMIRBAS - YETISENLER DAY.TÜK.L - **22.07.2008** - 1 - 466,00 TL

98 -GM0019 - RES.ÖN OTURMA KOLTUK - SONER MIMARLIK - **22.09.2007** - 2 - 3.900,00 TL

99 -GM0020 - 056468 NL FT GENEL MEKAN ÖRTÜSÜ - PIRAMIT REKLAM - **30.06.2008** - 100 - 3.833,00 TL

100-GM0021 - 443386 NL FT. 102 AD. SANDALYE - SONER MIMARLIK - **21.09.2007** - 102 - 17.238,00 TL

101-GM0022 - GEN.MEK.DUVAR AYDINLATMA SIS+PANOSU - UNIKOM ELKT. - **30.06.2008** - 8 - 4.270,00 TL

102-GM0023 - 443387 - NL FT 25 AD. SANDALYE - SONER MIMARLIK - **22.09.2007** - 25 - 4.225,00 TL

103-GM0024 - 443389 NL FT 40 AD. SANDALYE - SONER MIMARLIK - **25.09.2007** - 40 - 6.760,00 TL

104-GM0025 - 18/01-448604 NL SAHIN MÖBL.FT YAT.HES.VIRMAN 3 DOL - SAHIN MÖBLE FT - **01.01.2007** - 4 - 3.000,00 TL

105-GM0026 - 10/06-243347 NL FT YAT.HES.KAT SERVİS ARABASI - ER-TUGRUL TEM. - **30.06.2008** - 7 - 1.910,00 TL

106-GM0027 - 443395 NL FT 24 AD. SANDALYE - SONER MIMARLIK - **26.09.2007** - 24 - 4.056,00 TL

107-GM0028 - 443398 NL FT 20 AD. SANDALYE - SONER MIMARLIK - **01.10.2007** - 20 - 3.380,00 TL

108-GM0029 - 443400 NL FT 20 AD. SANDALYE - SONER MIMARLIK - **03.10.2007** - 20 - 3.380,00 TL

109-GM0030 - 07/01-443479 NL FT RESEPSİYON BANKOSU - SONER MIMARLIK - **30.06.2008** - 1 - 101.400,00 TL

110-GM0031 - 443399 NL FT 20 AD SANDALYE - SONER MIMARLIK - **02.10.2007** - 50 - 8.450,00 TL

111-GM0032 - 04/01-443474 NL FT 50 AD.ÇOK AM.SANDALYE - SONER MIMARLIK - **30.06.2008** - 50 - 8.450,00 TL

112-GM0033 - 03/01-443473 NL FT 50 AD.ÇOK AM.SALON SANDALYE - SONER MIMARLIK - **01.01.2007** - 50 - 8.450,00 TL

113-GM0034 - 02/01-443472 NL FT ILE LOBY BAR SANDALYESİ - SONER MIMARLIK - **30.06.2008** - 20 - 5.000,00 TL

114 -GM0035 - 02/01-443472 NL FT ILE RES.ÖN.AHS.SEHPA - SONER MIMARLIK - **30.06.2008** - 8 - 8.840,00 TL

115-GM0036 - 837012 NL PLASTIK MASA VE AYAGI - TORAMAN OGULLARI - **07.06.2008** - 10 - 1.180,00 TL

116-GM0037 -443403 NL FT 5 ADET SANDALYE - SONER MIMARLIK - **16.10.2007** - 5 - 845,00 TL

117-GM0038 - 75463 NL FT VERZALIT MASA VE AYAGI - RIVYERA TEKSTİL FT - **01.01.2007** - 20 - 2.000,00 TL

118-GM0039 - 443405 NL FT SANDALYE 64 ADET - SONER MIMARLIK - **18.10.2007** - 64 - 10.816,00 TL

119-GM0040 - 75462 NL FT RIVYERA TEK. 80 AD. PLASTIK SANDALYE - RIVYERA TEKSTİL FT - **03.03.2008** - 80 - 3.680,00 TL

120-GM0041 - 8153 NL FT ILE PLASTIK SENZLOG - YÜCEL BÜRO MOB. FT - **01.03.2008** - 60 - 2.400,00 TL

121-GM0042 - 443404 NL FT 1.SINIF LOKANTA MASA - SONER MIMARLIK - **17.10.2007** - 10 - 4.550,00 TL

122-GM0043 - 20091 NL FT 64 PAR ISIK SIS.ALIM - BOR MÜZİK ALETLERİ - **02.06.2008** - 8 - 636,00 TL

123-GM0044 - 443420 NL FT 1.SINIF LOKANTA MASA - SONER MIMARLIK - **12.11.2007** - 20 - 9.100,00 TL

124-GM0045 - 865902 NL FT KANDIL KULE HASAP - EKİPHAN TİC. - **01.01.2007** - 60 - 600,00 TL

125-GM0046 - 837116 NL FT ILE SANDALYE +MASA - TOROMAN OGULLARI - **25.06.2008** - 30 - 504,00 TL

126-GM0047 - 075698 NL FT ILE VERZALIT MASA SANDALYE - RIVYERA TEKSTİL FT - **29.05.2008** - 60 - 2.840,00 TL

127-GM0048 - ORJ.BEYAZ PLASTIK SENZLOG - YÜCEL BÜRO MİM.FT - **24.05.2008** - 80 - 2.000,00 TL

128-GM0049 - PLASTIK MASA+SANDALYE FT BEDELİ - RIVYERA TEKSTİL FT - **23.05.2008** - 91 - 6.280,00 TL

129-GM0050 - 24 ADET PLASTIK SANDALYE +6 AD.MASA - RIVYETA TEKSTİL FT - **10.05.2008** - 30 - 1.740,00 TL

130-GM0051 - 2 AD.RIO YUVARLAK SEMSİYE - RIVYERA TEKSTİL FT. - **10.05.2008** - 2 - 1.820,00 TL

131-GM0052 - 178 AD.SIESTA HASIR KOLTUK +SEHPA - GALERİ KRİSTAL - **06.05.2008** - 178 - 2.186,00 TL

132-GM0053 - 8186 NL FT ILE 60 AS.PLASTIK KOLTUK+SEHPA - YÜCEL BÜRO MOB.FT - **02.05.2008** - 60 - 728,00 TL

133-GM0054 - 8186 NL FT ILE 150 AD. PLASTIK SENZLOG - YÜCEL BÜRO MOB FT - **02.05.2008** - 150 - 6.000,00 TL

134-GM0055 - 8177 NL FT ILE 24 AD.PLAJSEMS+BIDONU - YÜCEL BÜRO MOB. FT - **25.04.2008** - 24 - 1.860,00 TL

135-GM0056 - 8177 NL FT ILE 40 AD.SENZLOG ALIMİ - YÜCEL BÜRO MOB.FT - **25.04.2008** - 100 - 4.000,00 TL

136-GM0057 - 8156 NL FT YÜC.BÜR.MOB.FT PLASTIK SENZLOG ALIMİ - YÜCEL BÜRO MOB. FT - **11.03.2008** - 100 - 4.000,00 TL

137-GM0058 - 443427 NL FT 1.SINIF LOKANTA MASASI - SONER MİMARLIK - **26.11.2007** - 20 - 9.100,00 TL

138-GM0059 - 443431 NL FT 1.SINIF LOK.MASA - SONER MİMARLIK - **26.11.2007** - 20 - 9.100,00 TL

139-GM0060 - 443448 NL FT 1.SINIF LOK.MASA - SONER MİMARLIK - **14.12.2007** - 30 - 13.650,00 TL

140-GM0061 - 443550 NL FT ILE SIFONYER - SONER MİMARLIK - **23.02.2008** - 1 - 5.610,00 TL

141-GM0063 - 443457 NL FT 1.SINIF LOK.MASA - SONER MİMARLIK - **17.12.2007** - 20 - 9.100,00 TL

142-GM0064 - 443404 NL FT 1.SINIF LO.SANDALYE - SONER MİMARLIK - **17.10.2007** - 20 - 3.380,00 TL

143-GM0065 - 443405 NL FT 1.SINIF LOK.SANDALYE - SONER MİMARLIK - **18.10.2007** - 24 - 4.056,00 TL

144-GM0066 - 443410 BL FT 1.SINIF LOKANTA SANDALYE - SONER MİMARLIK - **25.10.2007** - 12 - 2028 TL

145-GM0067 - 443412 NL FT 1.SINIF LOK.SANDALYE - SONER MİMARLIK - **31.10.2007** - 40 - 6.760,00 TL

146-GM0068 - 443409 NL FT 1.SINIF LOK.SANDALYE - SONER MİMARLIK - **22.10.2007** - 14 - 2.366,00 TL

147-GM0069 - 443424 NL FT 1.SINIF LOKANTA SANDALYE - SONER MİMARLIK - **24.11.2007** - 13 - 2.197,00 TL

148-GM0070 - 443431 NL FT 1.SINIF LOKANTA SANDALYE - SONER MİMARLIK - **26.11.2007** - 17 - 2.873,00 TL

149-GM0071 - 443464 NL FT 1.SINIF LOKANTA SANDALYE -SONER MİMARLIK - **25.12.2007** - 25 - 4.225,00 TL

150-GM0072 - 443550 NL FT ILE SIFONYER - SONER MİMARLIK - **23.02.2008** - 1 - 5.610,00 TL

151-GM0073 - 443465 NL FT 1.SINIF LOKANTA SANDALYE - SONER MİMARLIK - **26.12.2007** - 25 - 4.225,00 TL

152-GM0075 - 443462 NL FT 1.SINIF LOKANTA SANDALYE - SONER MİMARLIK - **24.12.2007** - 10 - 1.690,00 TL

153-GM0076 - 48696 NL FT 49 ADET AHSAP SENZLOG - NAMTAS ORMN.ÜRÜNLERİ - **15.02.2008** - 1 - 17.150,00 TL

154-GM0077 - 443404 NL FT AÇIK YEM.TER.MASA - SONER MİMARLIK - **17.10.2007** - 13 - 5.915,00 TL

155-GM0078 - 443467 NL FT BAR SANDALYESİ - SONER MİMARLIK - **27.12.2007** - 6 - 900,00 TL

156-GM0079 - 443406 NL FT AÇIK YEM.TER.MASA - SONER MİMARLIK - **19.10.2007** - 10 - 4.550,00 TL

157-GM0080 - 443407 NL FT ÇOK AMAÇLI SALON MASA - SONER MİMARLIK - **20.10.2007** - 24 - 10.920,00 TL

158-GM0081 - 443410 NL FT AÇIK YEM.TER.MASA - SONER MİMARLIK - **25.10.2007** - 7 - 3.185,00 TL

159-GN0082 - 443384 NL FT 3 AD.ÇOK AM.SALON MASASI - SONER MİMARLIK - **17.09.2007** - 1 - 455,00 TL

160-GM0083 - 443412 NL FT AÇIK YEM.TER.MASA - SONER MİMARLIK - **31.10.2007** - 10 - 4.550,00 TL

161-GM0084 - 443406 NL FT AHSAP DINLENME BANKOSU - SONER MİMARLIK - **19.10.2007** - 1 - 1.250,00 TL

162-GM0085 - 443462 NL FT AÇIK YEM.TER.MASA - SONER MİMARLIK - **24.12.2007** - 10 - 4.550,00 TL

163-GM0086 - 443404 NL FT PASTA VE İÇKİ SAL.MASA - SONER MİMARLIK - **17.10.2007** - 7 - 2.450,00 TL

164-GM0087 - 443465 NL FT PASTA VE İÇKİ SAL.SANDALYE - SONER MİMARLIK - **26.12.2007** - 25 - 4.225,00 TL

165-GM0088 - 443427 NL FT PASTA VE İÇKİ SALONU SANDALYE - SONER MİMARLIK - **26.11.2007** - 25 - 4.225,00 TL

166-GM0089 - 443462 NL FT PASTA İÇKİ SAL.MASA - SONER MİMARLIK - **24.12.2007** - 10 - 3.500,00 TL

167-GM0090 - 443404 NL FT PASTA VE İÇKİ SALONU SANDALYESİ - SONER MİMARLIK - **17.10.2007** - 25 - 4.225,00 TL

168-GM0091 - HALI GARDEN - ÇOBAN MEFRUSAT LRD - **11.03.2009** - 1 - 2.570,00 TL

169-GM0092 - PERDE-POLYESTER - ZORLU TEKSTİL TIC. - **27.05.2009** - 20 - 1.112,00 TL

170-GM0094 - PHIRFIRTEX SEJLONG MİNDERİ - RİVYERA TEKSTİL - **25.05.2010** - 100 - 5.500,00 TL

171-GM0095 - PHIRFIRTEX SEJLONG MINDERI - RIVTERA TEKSTİL - **25.05.2010** - 150 - 8.250,00 TL

172-GM0098 - ZAMBAK MONOBLOK SEHBA - TORAMAN DAY.TÜK. - **30.07.2010** - 30 - 305,00 TL

173-GM0100 - AHSAP SANDALYE - TORAMAN - **19.05.2010** - 10 - 703,00 TL

174-GM0101 - HAVA PERDESI FREDOR FM 1212 - HAS KLIMA - **13.04.2011** - 2 - 670, 00 RL

175-GM0102 - HAVA PERDESI FREDOR FM 1215 - HAS KLIMA - **13.04.2011** - 1 - 400,00 TL

176-GM0103 - SEZLONG BEYAZ - TORAMANOGULLARI MOBI - **14.05.2011** - 60 - 3.300,00 TL

177-GM0104 - SEHPA BEYAZ MONOBLOK - TORAMANOGULLARI MOBI - **14.05.2011** - 30 - 360,00 TL

178-GM0105 - KATLANIR SANDALYE - ZEKE USTA MOBİLYA - **07.06.2011** - 20 - 500,00 TL

179-GM0106 - KOLTUK - ZEKE USTA MOBİLYA - **07.06.2011** - 1 - 65,00 TL

180-GM0107 - SERVİS ARABASI - ZEKE USTA MOBİLYA - **07.06.2011** - 1 - 200,00 TL

181-GM0108 - BÜYÜK FİSKOS - ZEKE USTA MOBİLYA - **07.06.2011** - 1 - 60,00 TL

182-GM0110 - MARKİZ - ZEKE USTA MOBİLYA - **07.06.2011** - 1 - 50,00 TL

183-GM0111 - AKVARYUM KALIN CAM 200*60*80 - CAM-SAN CAM SAN - **14.06.2011** - 1 - 1.017,00 TL

184 - GM0112 - PERDE POLYESTER KUMAS - ZORLU HOME&TEKS. - **21.06.2011** - 72 - 2.900,00 TL

185-GM0117 - SANDALYE - ZEKE USTA MOBİLYA - **23.06.2011** - 100 - 2.300,00 TL

186-GM0120 - OYUN PARKI POBETTO - KAVACIK BEYAZ ESYA H - **29.08.2011** - 2 - 356,00 TL

187-GM0123 - AYDINLATMA DİREGİ ALİMİNYUM DÖKÜM - PARK GARDEN AYDINLAT - **18.04.2012** - 3 - 1.875,00 TL

188-GM0124 - LAMBA YUVARLAK AVİZE - YİĞİT AYDINLATMA - **08.06.2012** - 8 - 1.600,00 TL

189-GM0125 - STEP TAHTASI - ANIMATION FUNB WORKD - **11.06.2012** - 20 - 1.000,00 TL

190-GM0128 - SEHPA BEYAZ MONOBLOK ZAMBAK - TORAMANO-GULLARI MOBI - **25.04.2012** - 75 - 938,00 TL

191-GM0129 - SEZLONG BEYAZ AQUA - TORAMANOGULLARI MOBI - **24.04.2012** - 200 - 11.100,00 TL

192-GM0130 - KAPI OTOMATİK FOTOSELLİ - EDESSA YAPI OTOM KAP. - **26.06.2012** - 2 - 7.500,00 TL

193-GM0132 - SANDALYE SISTINA CAFE - RIVYERA - **17.07.2022** - 8 - 640,00 TL

194-GM0133 - KAMERA LG 1/3 4 MM - TEKNOLOJİ MARKET - **13.10.2012** - 2 - 590,00 TL

195-GM0134 - ÇERÇEVE - ÇEVİKEL ÇERÇEVE - **22.04.2013** - 1 - 700,00 TL

196-GM0137 - TUFTING HALI - Tekay Otel Donanımları Tic.SAn.Ltd.Sti. - **03.03.2014** - 1 - 39.342,00 TL

197-GM0139 - LIVE KOÇAKLI SANDALYE - ZEG DESIGN - **18.03.2014** - 50 - 3.500, 00 TR

198-GM0149 - HASIR MASA50*50 - BAYRAKLAR DEKORASYON - **07.05.2014** - 5 - 250,00 TL

199-GM0158 - MASA 170*220 - ÇAMLICA YAPI MARKET - **25.06.2014** - 2 - 1.753,00 TL

200-GM0160 - SEZLONG MINDERİ IMPERTEX - TORAMANOGULLARI - **23.07.2014** - 30 - 2.100,00 TL

201-GM0161 - FREDOOR HAVA PERDESİ 120 CM - KÜRESEL TEKNİK - **01.08.2014** - 2 - 520,00 TL

202-GM0162 - FREDOOR HAVA PERDESİ 200 CM - KÜRESEL TEKNİK - **01.08.2014** - 1 - 448,00 TL

203-GM0163 - 1/3 " 520 TVL MINI DOME KAMERA- TEKNOLOJİMARKET.COM - **05.08.2014** - 10 - 2.742,00 TL

204-GM0164 - SANDALYE - 170*220 - ÇAMLICA YAPI MARKET - **12.08.2014** - 1 - 330,00 TL

205-GM0165 - SERVANT 170*220 - ÇAMLICA YAPI MARKET - **12.08.2014** - 1 - 450,00 TL

206-GM0166 - 6 LT ABC İTHAL BİVERSALLI YAN.SÖN.CİHAZI - AKYILDIZ YANGIN - **23.08.2014** - 7 - 1.319,00 TL

207-GM0167 - UBNT UNIFI LONG RANGE-3 MODEM - **15.08.2014** - 12 - 2.595,00 TL

208-GM0168 - BEKO INVERTER 12000 KLİMA - YETİSENLER DAY.TÜK.M - **25.10.2014** - 3 - 3.559,00 TL

209-GM0169 - PUNTO VIVA LAVABO BATARYASI - GÜVERCİNLER İN-SAAT - **12.11.2014** - 35 - 1.400,00 TL

210-GM0173 - SEHPA - ERKUL KİSMET MOB. - **24.12.2014** - 25 - 4.125,00 TL

- 211-GM0174 - SEHPA - ERKUL KISMET MOB - **24.12.2014** - 8 - 960,00 TL
- 212-GM0182 - YUVARLAK OTURMA GRUBU - DERSA MOBİLYA - **05.02.2015** - 1 - 5.500,00 TL
- 213-GM0183 - BENC - DERSA - **05.02.2015** - 4 - 1.000,00 TL
- 214-GM0184 - BERJER KOLTUK - DERSA MOBİLYA - **05.02.2015** - 12 - 2.700,00 TL
- 215-GM0185 - KOLLU SANDALYE- DERSA MOBİLYA - **05.02.2015** - 22 - 3.300,00 TL
- 216-GM0186 - 2'LI KANEPE - DERSA MOBİLYA - **05.02.2015** - 2 - 500,00 TL
- 217-GM0187 - KOLTUK TAKIMI - DERSA MOBİLYA- **05.02.2015** - 1 - 700,00 TL
- 218-GM0188 - KOLLU SANDALYE - DERSA MOBİLYA - **27.02.2015** - 4 - 1.400,00 TL
- 219-GM0189 - POLYESTER TÛL - MURAT BAYKAL - **17.03.2015** - 275 - 3.438,00 TL
- 220-GM0190 - ZEBRA PERDE (291.1M) - AYZIN INSAAT - **18.03.2015** - 1 - 10.189,00 TL
- 221-GM0196 - LG 42 LB620 TV - METRO GROSSMARKET - **04.04.2015** - 1 - 1.169,00 TL
- 222-GM0200 - FANTUM PROCART 430 TEMİZLİK ARABASI - DETAY TEMİZLİK - **27.04.2015** - 5 - 5.466,00 TL
- 223-GM0201 - KÖSE TAKIMI - DERSA MOBİLYA - **23.04.2015** - 1 - 1.500,00 TL
- 224-GM0202 - KOLLU SANDALYE - DERSA MOBİLYA - **23.04.2015** - 5 - 750,00 TL
- 225-GM0203 - MODÜLATÖR - ÇAĞLAR ELEKTRONİK - **23.04.2015** - 1 - 1.720,00 TL
- 226-GM0204 - GÖLGELİK SUİT - YEDİTEPE TEKNİK - **22.04.2015** - 528 - 4.752,00 TL
- 227-GM0205 - ALUMİNYUM DOKUM KOL+GRİF+OPAL GLOP - PARK GARDEN - **21.04.2015** - 20 - 3.200,00 TL
- 228-GM0206 - RATTAN KOLTUK BEJ - METROGROSS MARKET - **04.04.2015** - 320 - 21.248,00 TL
- 229-GM0207 - 40*40*25 CM KARE KAÜÇUK (42 M) - TAUNA PARK - **21.05.2015** - 1 - 1.890,00 TL
- 230-GM0208 - ZIP ZIP DENİZ ATI - TUANA PARK - **21.05.2015** - 2 - 1.100,00 TL

231-GM0209 - TEKLI TAHTERAVELLI - TUANA PARK - **21.05.2015** - 1 - 650,00 TL

232-GM0210 - 150 CM DÜZ KAYDIRAK - TUANA PARK - **21.05.2015** - 1 - 650,00 TL

233-GM0211 - AHSAP AYAK İÇİN FLANS - TUANA PARK - **21.05.2015** - 8 - 371,00 TL

234-GM0212 - LILY BAR SANDALYESİ BEYAZ - Toramanogulları Mobilya Tük.Mal.San:tic.Ltd.Sti. - **02.06.2005** - 8 - 1.600,00 TL

235-GM0213 - PIKNIK MASASI - NASREDDİN ORMAN ÜRÜN - **15.04.2015** - 14 - 2.020,00 TL

236-GM0214 - HAVUZ ÖNÜ GÖLGELİK JÜT - KUZAY TIC - **23.05.2015** - 2 - 750,00 TL

237-GM0215 - HAMAM SAUNA KAZANI - SAGLAM END. - **28.05.2015** - 1 - 1.850,00 TL

238-GM0216 - ÇÖP KONTEYNİRİ 770 LT YESİL - DETAY TEMİZLİK - **23.06.2015** - 3 - 1.425,00 TL

239-GM0217 - FANTOM PROCART 430 TEMİZLİK ARABASI - DETAY TEMİZLİK - **02.07.2015** - 2 - 2.288,00 TL

240-GM0213 - WT 1142 HDX 1000 TVL HD CMOS 2.8 12 MM TK 950 8 CH - 320-01-19-0030 - **06.05.2016** - 11 - 2.219,00 TL

241-GID0001 - GÜVENLİK KAMERASI KONTROL SİSTEM - TEKNOLOJİ MARKET VE AR TIN TEKNOLOJİ - **0108.2007-05.05.2018** - 1 -

50.000,00 TL

242-GID0002 - YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ - TEKNOLOJİ MARKET - **01.08.2007** - 1 - 49.000,00 TL

243-GID0003 - TELEFON SANTRAL - KAREL AS. - **26.12.2007** - 1 - 16.200,00 TL

244-GID0008 - SERVER BİLGİSAYAR - IOMA GÜV.F - **14.12.2007** - 1 - 3.724,00 TL

245-GID0009 - MOBİL GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMİ - AKON ELKTR - **21.12.2007** - 1 - 13.570,00 TL

246-GID0013 - 49 301 BS LCD TV. - KARAMANLAR DAYANIKLI - **21.12.2007** - 407,00 TL

247-GID0017 - SU ARITMA MAKİNASI - CENDER FT - **05.03.2008** - 1 - 1.271,00 TL

248-GID0019 - YATIK KIRLI ARABASI - TULUKLAR - **11.03.2008** - 7 - 1.573,00 TL

249-GID0020 - FITNES ALETLERİ ALIMI - TULUKLAR - **11.03.2008** - 5 - 1.085,00 TL

250 - GID0026 - PLASTIK MASA SANDALYE - NL EDU JUNIOR FT - **15.05.2008** - 17 - 1.138,00 TL

251-GID0027 - GÜÇ KAYNAGI ALIM BEDELI - AC/DC FT BEDELI - **15.05.2008** - 7 - 2.584,00 TL

252-GID0028 - HAVA PERDESİ ALIM BEDELI - HAS.KLIMA FT - **26.06.2008** - 2 - 620,00 TL

253-GID0031 - ELKT.SÜPÜRGESİ - ARPAL KIMYA AS. - **02.07.2008** - 1 - 350,00 TL

254-GID0034 - GD 910 ELEKTIRIKLI SÜPÜRGE - BULKAR TEM.ÜRN.LTD.S _ **13.02.2009** - 1 - 422,00 TL

255-GID0035 - UYDU ANTEN SİSTEMİ (Genel otel tüm miz) - ZAMAN ELEKTRONİK - **20.01.2009** - 1 - 25.000,00 TL

256-GID0042 - STUDIO DENOX HOPARLÖR - STAR ELEKTRONİK - **02.06.2010** - 3 - 216,00 TL

257-G, D0043 - INTROX AV-8000 ANFI - STAR ELEKTRONİK - **02.06.2010** - 1 - 131,00 TL

258-GID0044 - LASER 3 M ÇANAK ANTEN - ISSE ELEKTRİK ELEKTR _ **18.06.2010** - 1 - 1.907,00 TL

259-GID0045 - SONY 480 TV LINE 35 MT G GÖRÜS - IOMA ELEKTRONİK - **19.05.2010** - 5 - 321,00 TL

260-GID0046 - 1/3 SHERP 420 TV LINE DOME EKO - IOMA ELEKTRONİK - **19.05.2010** - 2 - 91,00 TL

261-GID0050 - PELSİN PROJKTÖR SOGUK BEYAZ - UNIKOM - **28.06.2010** - 1 - 330,00 TL

262-GID0051 - PELSİN PROJKTÖR YESİL - UNIKOM - **28.06.2010** - 1 - 330,00 TL

263-GID0055 - RESOL MASTER SEZLONG BEYAZ - RIVYERA TEKSTİL - **07.07.2010** - 30 - 1.890,00 TL

264-GID0056 - RESOL MASTER SEZLONG BEYAZ - RIVYERA TEKSTİL - **08.07.2010** - 20 - 1.260, 0 T0L

265-GID0057 - RESOL MASTER SEZLONG BEYAZ - **08.07.2010** - 20 - 1.260,00 TL

266-GID0081 - PRIMERGY RX300S5-26743 SERVAR - AKUA BILGISA-YAR - **03.02.2011** - 1 - 2.765,00 TL

267-GID0088 - KAMERA SIS.16 KANAL 200 LPS STAND ALONE DV - TEKNOLOJİ MARKET - **14.05.2011** - 1 - 1.985,00 TL

268-GID0089 - KAMARA SİSTEMİ 1/3 650 TVL 0, 00002 LUX D&D - TEK-NOLOJİ MARKET - **14.05.2011** - 6 - 1.572,00 TL

269-GID0090 - KAMERA SISTEMI 3, 5-8AUTO IRIS LENS - TEKNOLOJİ MARKET - **14.05.2011** - 6 - 271,00 TL

270-GID0091 - DEDANTÖR - KAPTAN TİCARET TÜP-S - **14.05.2011** - 1 - 45,00 TL

271-GID0092 - DEDANTÖR - KAPTAN TİC. - **12.05.2011** - 2 - 56,00 TL

272-GID0104 - YANGIN HORTUMU ARABALI - SİPER YANGIN - **09.09.2011** - 1 - 440,00 TL

273-GID0105 - YANGIN HORTUMU ARABASI - SİPER YANGIN - **19.08.2011** - 2 - 750,00 TL

274-GID0106 - YANGIN DOLABI 30MT HORTUMLU - SİPER YANGIN - **19.08.2011** - 1 - 325,00 TL

275-GID0107 - YANGIN EKİPMANİ(BALTA KÜREK KAZMA KANCA SİS BASLIĞI) - SİPER YANGIN - **19.08.2011** - 1 - 140,00 TL

276-GID0108 - BUHAR MAKİNASI VE APARATI - BULKAR TEMİZLİK - **05.08.2011** - 1 - 2.797,00 TL

277-GID0110 - CİLA MAKİNESİ VE APARATLARI - BULKAR TEMİZLİK - **05.08.2011** - 1 - 10, 550,00 TL

278-GID0112 - SU MONİTÖRÜ DÜZ NAMLULU 2, 5 INC - AY YILDIZ YANGIN - **26.08.2011** - 3 - 1.950,00 TL

279-GID0113 - YANGIN EKİPMAN DOLABI - KOÇYIGİT BÜROSAN OFİ - **24.09.2011** - 1 - 381,00 TL

280-GID0114 - KILIF HOPERLÖR SOFT CASE1512/Z - BATI MÜZİK MARKET - **08.08.2011** - 2 - 200,00 TL

281-GID0115 - KILIF HOPERLÖR SOFT CASE 180/Z - BATI MÜZİK MARKET - **08.08.2011** - 2 - 270,00 TL

282-GID0116 - KILIF HOPERLÖR SOFT CASE 450 - BATI MÜZİK MARKET - **03.05.2011** - 2 - 180,00 TL

283-GID0117 HORTUM YANGIN - SİPER YANGIN - **09.09.2011** - 1 - 65,00 TL

284-GID0118 - YANGIN ALARM SISTEMI - AKKAR YANGIN - **10.10.2011** - 1 - 1.579,00 TL

285-GID0124 - SEHPA ÜÇGEN DUNBLE PROYEUS - ÖZBEK SPOR - **24.03.2011** - 1 - 297,00 TL

286-GID0125 - SAÇ KURUTMA MAKİNASI HORTUMU GDC-150-15 - KLEO DAYANIKLI TÜKET - **24.03.2012** - 2 - 356,00 TL

287-GID0126 - YANGIN ALARM SISTEMI - AKKAR YANGIN - **10.03.2012** - 1 - 2.364,00 TL

288-GID0127 - UYDU ALICI NEXT YE-5000 FTA - STAR ELEKTRONİK - **23.03.2012** -1 - 59,00 TL

289-GID0128 - PVC KAPLAMA MAKINASILAMINASYONU - OFIS KIR-TASIYE - **15.02.2012** - 1 - 175,00 TL

290-GID0129 - ÇIT KESICI BENZİNLİ - METRO GROS MARKET - **05.04.2012** - 1 - 339,00 TL

291-GID0130 - KAMERA MINI DOME D&N1/3"520TVL - TEKNOLOJİ MARKET - **04.05.2012** - 10 - 2.218,00 TL

292-GID0131 - ARABALI YANGIN HORTUMU 60 MT - SİPER YANGIN - **02.06.2012** - 2 - 900,00 TL

293-GID0132 - YANGIN ALARM SİSTEMİ - AKKAR YANGIN - **16.05.2012** - 1 - 1.056,00 TL

294-GID0133 - SÜPÜRGE ELEKTRİKLİ PHILIPS FC8452 - METRO GROS MARKET - **15.05.2012** - 3 - 582,00 TL

295-GID0139 - YATAK MASAJ - VİZYON MOB. DÖSEME - **19.04.2013** - 5 - 1.525,00 TL

296-L00002 - TELEVİZYON 19" LCD TV DEĞİŞİK MARKALAR - TULUKLAR OT.EKİPMANL. - **12.12.2007** - 198 - 93, 586,00 TL

297-L00003 - OTEL TİPİ SAÇ KURUTMA MAKİNASI - TULUKLAR OT.EKİPMANL. - **12.12.2007** - 210 - 7.131,00 TL

298-L00004 - MINİBAR TEZGAH ALTI BUZDOLABI - TULUKLAR OT.EKİPMANL. - **12.12.2007** - 210 - 58.994,00 TL

299-L00005 - SPLIT KLİMA İÇ DİŞ ÜNİTE 24000 BTU - TULUKLAR OT.EKİPMANL. - **12.12.2007** - 20 - 44.920,00 TL

300-L00006 - ELEKTRONİK SİFRE KASA - TULUKLAR OT. EKİPMANL - **28.11.2007** - 210 - 25.245,00 TL

301-L00007 - KOSU BANDI - TULUKLAR OT. EKİPMANL - **28.11.2007** - 2 - 18.000,00 TL

302-L00009 - CİLA MAKİNASI - TULUKLAR OT. EKİPMANL - **28.11.2007** - 1 - 3.600,00 TL

303-L00010 - KAT SERVİS ARABASI TAHİTİ AHS. - TULUKLAR - **28.11.2007** - 15 - 11.475,00 TL

304-L00011 - YÜK TASİMA ARABASI - TULUKLAR - **28.11.2007** - 5 - 5.400,00 TL

305-L00012 - BELBOY ARABASI - TULUKLAR - **28.11.2007** - 2 - 4.050,00 TL

306-L00013 - DEPO TİPİ DİK DOLAP - TULUKLAR - **28.11.2007** - 2 - 9.900,00 TL

307-L00014 - MASA ÜSTÜ TELEFON - TULUKLAR - **28.11.2007** - 225 - 14.175,00 TL

308-L00015 - BANYO TELEFONU TUSLU - TULUKLAR - **28.11.2007** - 170 - 9.792,00 TL

309-L00016 - BANKET ARABASI ISITICILI - TULUKLAR - **28.11.2007** - 2 - 8.100,00 TL

310-L00017 - ÇALIŞMA TEZGAHI TABAN RAFLI - TULUKLAR - **28.11.2007** - 2 - 4.500,00 TL

311-L00018 - ORTATIP FİLTRELİ DAVLUMBAZ - TULUKLAR - **28.11.2007** - 1 - 4.034,00 TL

312-L00019 - DIKEY BISİKLET - TULUKLAR - **28.11.2007** - 3 - 12.690,00 TL

313-L00020 - YATAY BISİKLET - TULUKLAR - **28.11.2007** - 2 - 9.900,00 TL

314-L00021 - TÜM VUCUT ÇALISTIRICI - TULUKLAR - **28.11.2007** - 3 - 27.000,00 TL

315-L00022 - STEP CİHAZI - TULUKLAR - **28.11.2007** - 1 - 4.320,00 TL

316-L00023 - MINIBAR KABINI ODALARA AHSAP - TULUKLAR - **28.11.2007** - 210 - 99.198,00 TL

317-L00024 - LOBBY BAR LANKOSU - TULUKLAR - **28.11.2007** - 1 - 39,600 TL

318-L00025 - STAND-BY 440 KVA OT.KABINLI JENARATÖR (79930, 01 e) - ENA JENARATÖR - **14.11.2007** - 2 - 137.919,00 TL

319-L00026 - SİRKÜLASYON POMPASI VE INVERTÜRÜ - RAYMENT ENERJİ - **06.03.2012** - 4 - 44.066,00 TL

320-L00027 - SU KAYNAKLI ISI POMPASI CİHAZI - RAYMENT ENERJİ - **20.02.2012** - 1 - 77.930,00 TL

321-L00028 - 1300866103 NL FINANS KIRALAMA SÖZLESMESİ - IS FINANSAL AS. - **18.04.2014** - 1 - 258.027,00 TL

322-L00029 - 150032601 NOLU IS FINANSAL (ISI POMPASI) - IS FINANSAL A.S. - **10.04.2015** 1 133.610,00 TL

323-MT00219 - CEZVE N.2 BAKIR - OTESAN * **02.06.2010** - 1 - 7,00 TL

324-MT00001 - ZANUSSI BULASIK YIKAMA MK. KONVEYÖRLÜ - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 25.233,00 TL

325-MT00003 - CRYSTAL BIÇAK STERİLİZÖRÜ ELEKT. - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 3.269,00 TL

326-MT00004 - CRYSTAL ET KIYMA MAKINASI - 0075589-590 NL MAKPA **31.10.2007** - 1 - 5.709,00 TL

327-MT00005 - CRYSTAL 2 AÇIK ATES OCAK GAZLI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 4.725,00 TL

328-MT00006 - CRYSTAL FRITÖZ ELEKTRIKLI - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 4.756,00 TL

329-MT00007 - ZANUSSI BUH.KONVEKTÖRLÜ FIRIN ELKT. - 0075589-
590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 17.962,00 TL

330-MT00008 - KUTU TIPI DAVLUMBABAZ FİLTRELİ - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 4.936,00 TL

331-MT00009 - CRYSTAL BİÇAK STERİLİZÖRÜ ELEKT - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 3.269,00 TL

332-MT00010 - CRYSTAL SALAMANDER ELEKT.ASANSÖR - 0075589-
590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 4.050,00 TL

333-MT00011 - CRYSTAL BİÇAK STERİLİZÖRÜ ELEKT. - 0075589-590
NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 3.269,00 TL

334-MT00012 - R.COUPÉ EL BLENDİRİ ELEKTİRİKLI - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 3.822,00 TL

335-MT00013 - ZANUSSI DEVRİLİR TAVA GAZLI - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 11.928,00 TL

336-MT00014 - ZANUSSI HIZLI PISIRME TENCERESİ - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 14.447,00 TL

337-MT00015 - ZANUSSI BUH.KONVEKTÖRLÜ FIRIN ALAKT. - 0075589-
590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 22.089,00 TL

338-MT00016 - KUTU TIPI DAVLUMBABAZ FİLTRELİ - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 5.782,00 TL

339-MT000160 - SOS KEPÇE - OTESAN - **27.04.2010** - 10 - 18,00 TL

340-MT00017 - YER OCAGI ÇİFT YANISLI GAZLI - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 3.631,00 TL

341-MT00018 - CRYSTAL 2 AÇIK ATES OCAK GAZLI - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 2 - 9.744,00 TL

342-MT00019 - CRYSTAL FRITÖZ ELEKTRIKLI - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 6.609,00 TL

343-MT00020 - KUTU TIPI DAVLUNMAZ FİLTRELİ - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 7.790,00 TL

344-MT00021 - CRYSTAL SANZUMANLI MIKSER 40 LT - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 8.083,00 TL

345-MT00022 - CRYSTAL HAMUR YOGURMA MAK. - 0075589-590 NL
MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 8.737,00 TL

346-MT00023 - 2 AÇIK ATES OCAK LPG'LI - 0075589-590 NL MAKPA -
31.10.2007 - 1 - 6.226,00 TL

347-MT00024 - ZANUSSI BUH. KONVEKTÖRLÜ FIRIN ELEKT. - 0075589-
590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 13.545,00 TL

348-MT00025 - CRYSTAL 370 NTV TEZGAH TIPI BUZ DOLABI 3 KAPILI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 6.302,00 TL

349-MT00026 - KUTU TIP DAVLUMBAZ FİLTRELI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 5.313,00 TL

350-MT00028 - R.COUPÉ SEBZE DOGRAMA MAKİ - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 6.307,00 TL

351-MT 00029 - PİDE FİRİNİ LPG'LI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 7.549,00 TL

352-MT00030 - TAG 270 NTV TEZGAH TIP BUZDOLABI 2 KAPILI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 5.753, 000 TL

353-MT00031 - CRYSTAL 4 AÇIK OCAK GAZLI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 6.081,00 TL

354-MT00032 - CRYSTAL FRİTÖZ ELEKTRİKLI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** V- 1 - 6.112,00 TL

355-MT00033 - KUTU TIPI DAVLUMBAZ FİLTRELI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 5.841,00 TL

356-MT00034 - CRYSTAL TEZGAT TIP BUZDOLABI 3 KAPILI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 6.302,00 TL

357-MT00035 - CRYSTAL TEZGAH TIPI BUZDOLABI 3 KAPILI - 0075589-590 NL MAKPA - **31.10.2007** - 1 - 6.241,00 TL

358-MT00036 - KUTU TIPI DAVLUMBAZ FİLTRELI - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 4.083,00 TL

359-MT00037 - DUVAR TIPI FİLTRELI DAVLUMBAZ - 00075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 4.953,00 TL

360-MT00038 - CRYSTAL SALAM DİLİMLEME MAKİNASI - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 5.100,00 TL

361-MT00040 - SICAĞ BANKET ARABASI ELEKT. - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 7.085,00 TL

362-MT00041 - CRYSTAL TEK AÇIK ATESLİ OCAK GAZLI - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 2 - 12.005,00 TL

363-MT00042 - CRYSTAL GAZLI PLEYT SET ÜSTÜ - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 6.453,00 TL

364 -MT00043 - CRYSTAL BİÇAK STERİLİZÖRÜ ELEKT. - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 3.150,00 TL

365-MT00044 - CRYSTAL GAZLI PLEYT SET ÜSTÜ - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 5.875,00 TL

366-MT00045 - DUVAR TIPI FİLTRELI DAVLUMBAZ - 0075650 NL MAKPA KRI - **10.11.2007** - 1 - 4.084,00 TL

367-MT00046 - BULASIK MAKINASI GIRIS TEZGAHI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 3 - 2.685,00 TL

368 - MT00047 - BULASIK ALMA TEZGAHI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 3 - 3.794,00 TL

369-MT00000048 - BULASIK MAKINASI ÇIKIS TEZGAHI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 3 - 2.274,00 TL

370-MT00048 - ZANUSSI ÖN YIKAMA DUS - ZANUSSI ÖN YIKAMA DUS - **15.11.2011** - 3 - 2.104,00 TL

371-MT00050 - CRYSTAL DEMONTE ISTIF RAFI 4 KATLI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 45 - 41.459,00 TL

372 - MT00051 - KROM NIKEL YER IZGARASI 94, 5*30 - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 3 - 1.904,00 TL

373-MT00052 - KROM NIKEL YER IZGARASI 162, 5*30 - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 1 - 731,00 TL

374-MT00053 - ÇALISMA TEZGAHI DOLAPLI ARA RAFLI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 9 - 9.535,00 TL

375-MT00054 - DUVAR DOLAPLI ARA RAFLI KAPAKLI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 1 - 1.165,00 TL

376-MT00055 - KROM NIKEL YER IZGARA 50*30 - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 13 - 7.405,00 TL

377-MT00056 - CRYSTAL SDT 50 EL YIKAMA EVYESI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 4 - 2.808,00 TL

378-MT00057 - ÇİFT KÜVETLİ TEZGAH - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 3 - 3.003,00 TL

379-MT00058 - ÇALISMA TEZGAHI TABAN RAFLI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 12 - 10.517,00 TL

380-MT00059 - TEK SIRA DUVAR RAFI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 11 - 6.075,00 TL

381-MT00060 - ET KÜTÜĞÜ - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 1 - 965.00 TL

382-MT00061 - ÇALISMA TEZGAHI POLI ILETEN TABANLI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 3 - 3.496,00 TL

383-MT00062 - ET ÇÖZDÜRME ARABASI 6 KATLI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 1 - 1.675,00 TL

384-MT00063 - CRYSTAL ARA TEZGAH SET ÜSTÜ - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 4 - 3.812,00 TL

385-MT00064 - KROM NIKEL YER IZGARASI 30*30 - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 3 - 1.650,00 TL

386-MT00065 - KROM NIKEL YER IZGARASI 207*30 - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 2 - 1.588,00 TL

387-MT00066- TEK KÜVETLİ TEZGAK KAPAKLI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 7 - 6.284,00 TL

388-MT00067 - ÇALIŞMA TEZGAHI MERMER TABLALI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 3 - 2.833,00 TL

389-MT00068 - UN SEKER ARABASI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 5 - 3.725,00 TL

390-MT00069 - KAZAN TENCERE YIKAMA EVYESİ - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 1 - 1.032,00 TL

391-MT00070 - KEPÇE ASKI BORUSU - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 2 - 970,00 TL

392-MT00071 - ISTIF RAFI 4 KATLI PERFORE TABLALI - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 1 - 1.180,00 TL

393-MT00072 - KROM NIKEL YER IZGARA 74, 5*30 - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 1 - 607,00 TL

394-MT00073 - ÜÇ KÜVETLİ TEZGAH - MAKPA KRISTAL - **15.11.2007** - 1 - 1.194,00 TL

395-MT00074 - SEBZE YIKAMA VE SÜZME TEZGAHI - MAKPA KRISTAL - **01.01.2007** - 1 - 1.196,00 TL

396-MT00083 - 75652 NL FT VITRİN TIPI NÖTR.TESHİR DOL. - MAKPA KRISTAL FT- **29.04.2008** - 1 - 4.234,00 TL

397-MT00084 - 76562 - NL FT İLE VITRİN TIPI BUZDOLABI - MAKPA KRISTAL FT- **29.04.2008** - 1 - 8.123,00 TL

398-MT00085 - 76562 NL FT İLE KUMPIR FIRINI SET ÜSTÜ 3 GÖZLÜ - MAKPA KRISTAL FT - **29.04.2008** - 1 - 1.018,00 TL

399-MT00086 - 76562 NL FT İLE STERİL BİÇAK DOLABI - MAKPA KRISTAL FT - **29.04.2008** - 1 - 351,00 TL

400-MT00087 - 76562 NL FT İLE STERİL BİÇAK DOLABI - MAKPA KRISTAL FT - **29.04.2008** - 1 351,00 TL

401-MT00088 - 76562 NL FT İLE OTOMATİK LAHVECİ TAK. - MAKPA KRISTAL FT - **29.04.2008** - 1 - 1.012,00 TL

402-MT00089 - 052635 NL FT İLE GAST KÜVET - GALERİ KRISTAL - **02.05.2008** - 1 - 1.920,00 TL

403-MT00090 - 053041 NL FT İLE MUTFAK DEM.ALIMI - GALERİ KRISTAL - **04.05.2008** - 1 - 3.269,00 TL

404-MT00091 - 54020 NL FT İLE CAM PORS.MALZ. ALIMI - GALERİ KRISTAL - **06.05.2008** - 1 - 1.725,00 TL

405-MT00092 - 55671-72-73-74 NL FT İLE CAM PORS.YRD.MLZ.ALIMI - GALERİ KRİSTAL - **14.05.2008** - 1 - 3.301,00 TL

406-MT00093 - 76510 NL FT BALIK TESHİR ÜNİTESİ - MAKPA KRİSTAL FT. - **20.05.2008** - 1 - 2.050,00 TL

407-MT00095 - 285912 NL FT İLE ET ASKİ ARABASI - VERVE TULUK-LAR - **05.06.2008** - 1 - 1.200,00 TL

408-MT00096 - 77207 NL FT İLE EKMEK KIZARTMA MAKİNASI - MAKPA KRİSTAL - **17.06.2008** - 1 - 1.373,00 TL

409-MT00099 - BALIK TEZGAHI - KADIOĞLU ENDÜSTRİYEL - **25.10.2008** - 1 - 800,00 TL

410-MT00100 - ANKASTRE FIRINLI OCAK - PRESTİJ PAZARLAMA - **11.11.2008** - 1 - 500,00 TL

411-MT00101 - TENCERE SETİ - PRESTİJ PAZARLAMA - **11.11.2008** - 1 - 185,00 TL

412-MT00102 - MUTFAK TOST MAKİNASI VE ROBOT ALIMI - PRESTİJ PAZARLAMA - **11.11.2008** - 2 - 207,00 TL

413-MT00104 - FIRINKAPI+KASE+KAYIK TAB+TEBSİ SEF KASE - OTE-SAN OTEL EKİPMNL- **13.03.2009** 43 - 1.212,00 TL

414-MT00105 - PASTA MANKENİ 5 KATLI - OTESAN OTEL EKİPMNL- **17.03.2009** - 1 - 150,00 TL

415-MT00106 - FIRINKABI YAYVAN KASE - OTESAN OTEL EKİPMNL - **26.03.2009** - 8 - 456,00 TL

416-MT00107 - KAYIK TABAK SERENAT - OTESAN OTEL EKİPMNL - **31.03.2009** - 4 - 136,00 TL

417-MT00275 - ARABA KAPAKLI 4 GÖZLÜ UN SEKER - SELF OTEL EKİPMANLAR - **15.02.2012** - 2 - 3.105,00 TL

418-MT00277 - MİKSER ROBOT COUPE CMP 450 COMBI ULTRA - SELF OTEL EKİPMANLAR - **02.04.2012** - 1 1.443,00 TL

419-MT00298 - HAVA PERDESİ 120 CM - HAS KLİMA - **27.07.2013** - 2 - 636,00 TL

420-MT00317 - HAMUR YOGURMA MAKİNASI - FAY ENDÜSTRİYEL - **12.08.2015** - 1 - 1.550,00 TL

421-MT00318 - KAZAN KAYNATMA TENCERE KROM - FAY END. - **10.09.2015** - 1 - 2.500,00 TL

422-MT0304 - DAVLUMBAZ MANGAL - ÜÇGEN KUY.END.MUTFAK - **20.08.2014** - 1 - 1.059,00 TL

423-MT0305 - AL 434 SX SILVER BULASIK MAKİNASI - NİZAM MO-BİLYA - **26.01.2015** - 1 - 720,00 TL

424-MT0306 - HORECA SELECT HRC500 BULASIK MAK. - METRO GROS MARKET - **11.03.2015** - 1 - 1.941,00 TL

425-MT0307 - HRC500B BARDAK YIKAMA MAKINASI - METRO GROS MARKET - **11.03.2015** - 1 - 1.361,00 TL

426-MT0308- DAVLUMBAZ ASPIRATÖRÜ - FERMAK ISITMA - **19.03.2015** - 1 - 5.085,00 TL

427-MT0311 - TEPSE TASIMA ARABASI - DMR TARIM LTD.STI. - **11.06.2015** - 1 - 514,00 TL

428-OD00001 - BILGISAYAR - TEKNOLOJI MARKET - **05.02.2008** - 2 - 2.967,00 TL

429-OD00002 - BILGISAYAR - ÜSTÜNDAG BILGISAYAR - **13.02.2008** - 3 - 3.729,00 TL

430-OD00003 - BILGISAYAR - ÜSTÜNDAG BILGISAYAR - **20.02.2008** - 1 - 738,00 TL

431-OD00004 - FUJITSI SIEMENS BILGISAYAR - TAS BILGISAYAR TEK.N - **25.02.2008** - 1 - 846,00 TL

432-OD00005 - 21 ADET DILSIZ USAK ALIM BEDELI - IKRAM MOBILYA FT - **27.02.2008** - 21 - 1.864,00 TL

433-OD00009 - 10990 NL FT ILE YAZICI VE BILGISAYAR ML. - ÜSTÜNDAG BILGISAYAR - **13.05.2008** - 1 - 595,00 TL

434-OD00010 - 9361 NL FT BEDELLI OFIS KOLTUK ALIM - PRESTIJ PAZARLAMA - **01.05.2008** - 1 - 1.292,00 TL

435-OD00013 - 2327 NL FT ILE OFIS BÜRO MON ALIM - PRESTIJ PAZARLAMA - **17.06.2008** - 19 - 2.687,00 TL

436-OD00014 - 838615 NL FT ILE OFIS BÜRO KOLTUK ALIM - ALTUNGÖK MOBILYA - **10.03.2008** - 21 - 1.569,00 TL

437-OD00015 443850 NL FT ILE OFIS BÜRO MOBILYALARI - SONER MİMARLIK - **02.09.2008** - 1 - 11.255,00 TL

438-OD00016 - BILGISAYAR - ÜSTÜNDAG - **07.11.2008** - 1 - 896,00 TL

439-OD00021 - KOLTUK MÜDÜR - BÜRO TIME OFIS MOB. - **25.02.2009** - 2 - 170,00 TL

440-OD00022 - MONITOR BILGISAYAR - ÜSTÜNDAG TICARET - **05.03.2009** - 3 - 772,00 TL

441-OD00023 - BILGISAYAR - ÜSTÜNDAG BILGISAYAR - **05.03.2009** - 2 - 2.532,00 TL

442-OD00025 - SESSISTEMI SET - ÜSTÜNDAG TICARET - **12.03.2009** - 1 - 1.395,00 TL

443-OD00031 - METRO GROS MARKET - **08.12.2009** - 1 - 881,00 TL

444-OD00034 - EVM 200 ROBOT OPORATÖR - DATACOM TELOKOMINIK - **25.05.2010** - 1 - 1.100,00 TL

445-OD00035 - PARA KASASI - GIDERSAN - **01.10.2010** - 1 - 450,00 TL

446-OD00037 - KABINET - TEKNOLOJI MARKET - **18.05.2011** - 1 - 765,00 TL

447-OD00042 - KAMERA KABINI - TEKNO MARKET - **29.08.2011** - 1 - 42,00 TL

448-OD00055 - KOLTUK MÜDÜR MONAKO - BÜROSAN BÜRO MOB. - **21.02.2012** - 1 - 551,00 TL

449-OD00060 - MASA BILGISAYARI - KAVACIK BEYAZ ESYA - **20062012** - 1 - 212,00 TL

450-OD00061 - KOLTUK SEKRETER - KAVACIK BEYAZ ESYA - **20.06.2012** - 1 - 110,00 TL

451-OD00062 - KAYIT CIHAZI - TEKNOLOJI MARKET - **04.10.2012** - 1 - 2.025,00 TL

452-OD00069 - YAMAHA MG 124CX - Isse Elektrik Elektronik Ltd.sti. - **07.04.2014** - 1 - 370,00 TL

453-OD00070 - BEHRINGER 1832 FX - Isse Elektrik Elektr - **07.04.2014** - 1 - 406,00 TL

454-OD00071 - MACKINE SWA 18012 - Isse Elektrik Elektronik Ltfd. Sti. - **07.04.2014** - 2 - 492,00 TL

455-OD00072 - SOUND PACIFIC 15"2 WAY - Isse Elektrik Elektronik Ltfd. StI - **07.04.2014** - * 2 - 342,00 TL

456-OD00073 - RFC ART 32JA 15" ACTVE SP - Isse Elektrik Elekt. - **07.04.2014** - 2 - 402,00 TL

457-OD00074 - MACKIE SA/15212 15" ACTIVE - Isse Elektrik Elektronik Ltfd. StI - **07.04.2014** - 2 - 385,00 TL

458-OD00075 - 12"2 WAY SPEAKER - Isse Elektrik Elektronik Ltfd. StI - **07.04.2014** - 2 - 377,00 TL

459-OD00076 - MOVING HEAD 250W - Isse Elektrik Elektronik Ltfd. StI - **07.04.2014** - 1 - 257,00 TL

460-OD00077 - RCF 8002 AS SUBWOOFER - Isse Elektrik Elektronik Ltfd. St. - **07.04.2014** - 1 - 274,00 TL

461-OD00079 - BILGISAYAR KASASI - NETCOM BILGISAYAR - **30.04.2014** - 8 - 7.468,00 TL

462-OD00080 - BILG.GÜVENLİK PROGRAMI - DONBİL BILG. - **29.04.2014** - 1 - 3.410,00 TL

463-OD00081 - EPSON EB-W18 PROJEKSİYON CIHAZI - ADIYAMAN VIZYON - **29.04.2014** - 1 - 1.101,00 TL

464-OD00085 - GOLDSIT OFIS KOLTUGU - METRO GROSMARKET -
06.03.2014 - 1 - 195,00 TL

465-OD00088 - MITO DM-112 12 KAMAL DEC MIXER - Star Elektronik Nihat Çilbiroglu - **09.05.2014** - 1 - 1.000,00 TL

466-OD00089 - WM-92UE HAND MICROFON - Star Elektronik Nihat Çilbiroglu - **09.05.2014** - 1 - 470,00 TL

467-OD00104 - BILGI ISL.ODADI BILG.MALZ ALIMI - PROTALYA BILISIM - **17.03.2015** - 1 - 9.714,00 TL

468-OD00106 - MT-6 AKTIF HOPARLÖR - STAR ELEKTRONIK -
10.04.2015 - 4 - 540,00 TL

469-OD00107 - 150W ANFI TRAFOLU BEST - STAR ELEKTRONIK -
10.04.2015 - 1 - 305,00 TL

470-ODA00001 - TURBO 120 ASPRATÖR - ISISAN AS. - **09.06.2007** - 160 -
4.180,00 TL

471-ODA00003 - HAVLU-ÇARSAF-ALEZ-VS.TESKİTİL ÜRN. - KOCABIYIKOGLU TEKST VE DİGER FİRMALAR - **03.08.2007** - 1 - 511.005, 00

TL

472-ODA00004 - YATAK BAZALI - ALTERNATİF HOME - **03.08.2007** - 225 -
133.497,00 TL

473-ODA00005 - HALI - EMEL HALIC - **03.08.2007** - 77 - 320.040,00 TL

474-ODA00006 - AHSAP SANDALYE (BALKON) - NAMTAS FT -
24.08.2007 - 250 - 18.500,00 TL

475-ODA00007 - AHSAP SANDALYE (BALKON) - NAMTAS FT -
24.08.2007 - 250 - 18.500,00 TL

476-ODA00008 - AHSAP SANDALYE (BALKON) - NAMTAS FT -
25.08.2007 - 250 - 18.500,00 TL

477-ODA00009 - AHSAP SANDALYE (BALKON) - NAMTAS FT -
27.08.2007 - 250 - 18.500,00 TL

478-ODA00010 - GARDROP AHSAP DOLAP - HÜRMETAL F. - **02.08.2007** -
41 - 39.975,00 TL

479-ODA00011 - GARDROP AHSAP DOLAP - HÜRMETAL F - **02.08.2007** -
41 - 39.975,00 TL

480-ODA00012 - AHSAP DOLAP (GARDROP) - HÜRMETAL F - **10.08.2007** -
75 - 73.125,00 TL

481-ODA00013 - BAVULLUK AHSAP - HÜRMETAL F - **17.08.2007** - 157 -
61.230,00 TL

482-ODA00014 - YATAKBASI AHSAP - HÜRMETAL F - **17.08.2007** - 157 -
91.060,00 TL

483-ODA00015 - KOMIDIN AHSAP - HÜRMETAL - **20.08.2007** - 314 - 80.070,00 TL

484-ODA00016 - MAKYAJ MASASI AHSAP - HÜRMETAL - **20.08.2007** - 157 - 141.300,00 TL

485-ODA00017 - YEMEK MASASI ODALARDA - HÜRMETAL F - **11.09.2007** - 157 - 30.615,00 TL

486-ODA00018 - ODA SANDALYE - HÜRMETAL F - **03.12.2007** - 481 - 37.037,00 TL

487-ODA00019 - PLASTİK SEHPA - GALERİ KRİSTAL FTBED - **29.03.2008** - 170 - 1.729,00 TL

488-ODA00020 - HÜRMETAL ÇELİK ESYA SAN.FT - HÜRMETAL ÇELİK ESYA - **01.03.2008** - 32 - 12.800,00 TL

489-ODA00021 - TEK KISILIK BAZA - HÜRMETAL ÇELİK ESYA - **30.06.2008** - 85 - 32.419,00 TL

490-ODA00022 - OTEL TEKSTİLİ (HAVLU-BORNOZ) - ZORLU TEKSTİL - **23.05.2008** - 1 - 3.800,00 TL

491-ODA00023 - OTEL TEKSTİL - ZORLU TEKSTİL - **23.05.2008** - 1 - 24.806,00 TL

492-ODA00024 - OTEL TEKSTİK ÜRN. - ZORLU TEKSTİL - **23.05.2008** - 1 - 12.638,00 TL

493-ODA00026 - AHSAP DOLAP - HÜRMETAL ÇELİK ESYA - **30.06.2008** - 1 - 16.000,00 TL

494-ODA00027 - AHSAP DOLAP - HÜRMETAL ÇELİK ESYA - **30.06.2008** - 1 - 18.500,00 TL

495-ODA00028 - AHSAP DOLAP - HÜRMETAL ÇELİK ESYA - **30.06.2008** - 1 - 20.800,00 TL

496-ODA00029 - TIK. AHSAP VE ANVI SANDALYELERİ KOLTUK - GALERİ KRİSTAL FTBED - **07.03.2008** - 300 - 35.000,00 TL

497-ODA00092 - DATACOM TELEKONOMİK - METRL - **11.06.2010** - 1 - 339,00 TL

498-ODA00095 - ENERGY SAVER YUVA 125 KHZ - ETS ELEKTRONİK - **15.07.2010** - 180 - 3.900,00 TL

499-ODA00096 - ENERGY SAVER YUVA 125 KHZ - ETS - **15.07.2010** - 40 - 1.200,00 TL

500-ODA00246 - 160*200 H.COMFORT SL TEK YATAK - GALERİ KRİSTAL - **24.02.2015** - 280 - 1.120,00 TL

501-ODA00248 - 90*200 COMFORT SL TEK YATAK İSTİKBAL - GALERİ KRİSTAL - **17.03.2015** - 155 - 26.350,00 TL

502-TPS002 - EPSON PROJEKSİYON CİHAZI - AVTA ELEKTRONİK - **12.10.2015** - 1 - 1.795,00 TL

503-YY00006 - 682835 NL FT AÇIKHAVUZ+ÇOCUK HAVUZU FILTRAS-
YONU ELK MOTORU - GEMAB KIMYA-AYDIN OT - **03.08.207** - 1 -

92.923,00 TL

504-YY00007 - 682835 NL FT AÇIKHAVUZ+ÇOCUK HAVUZU FILTRAS-
YONU ELK MOTORU - GEMAB KIMYA-AYDIN OT -* **03.08.2007** -

1 - 20.827,00 TL

505-SBMT0031 - TOST MAKINASI - OTESAN - **31.08.2010** - 1 - 430,00 TL

506-SBMT0034 - 106 LCD TV BEKA - PRESTIJ PAZ. - **31.08.2010** - 3 -
5.720,00 TL

507-SBMT0035 - OTURMA GRUBU - PRESTIJ PAZ. - **31.08.2010** - 3 -
3.814,00 TL

508-SBMT0036 - SETÜSTÜ OCAK INOX - PRESTIJ PAZ. - **31.08.2010** - 2 -
331,00 TL

509-SBMT0037 - KAMEPE - PRESTIJ PAZ. - **31.08.2010** - 7 - 2.847,00 TL

510-SBMT0040 - KLIMA MITSUBISHI SALON TIPI İÇ VE DİS ÜNİTE -
ÖZMAKLAR - **08.05.2012** - 1 - 9.746,00 TL

511-SBMT0058 - BISTRO MUTFAK DEMİRBASLARI - OTESAN -
26.05.2012 - 1 - 487,00 TL

512-SBMT0059 - BISTRO MUTFAK DEMİRBAS - OTESAN - **26.05.2012** - 1
- 353,00 TL

513-SBMT0060 - BISTRO MUTFAK DEMİRBAS - OTESAN - **29.05.2012** - 1
- 1.089,00 TL

514-SBMT0061 - BISTRO DEMİRBAS - OTESAN - **01.06.2012** - 1 - 49,00 TL

83853 - LAVOR EVO (COMBINAT MAKİNA) GALAKSİ PROF - **18.04.2018**
- 1 - 21.157,00 TL

515-HAVA KAYNAKLI İSİ POMPASI 36KW - ABA İSİ - **15.05.2017** - 1 -
53.450, 69 TL

516-PHİNZ-DJES PASRW 5005-V 130KW HKİP - DOĞAL JEOTERMAL
ENERJİ SİSTEMLERİ LTD.STİ. - **21.03.2018** - 2 - 208.000,00 TL

TOPLAM = 6.336.699, 69 TL

Adresi: ... Mahalle, ... Bulvarı, No: ... Kemer/Antalya

Yüzölçümü: 11.140, 00 m2

İmar Durumu: Antalya ili, Kemer İlçesi, ... Mahallesi ... mevkii ... ada ...
parsel üzerinde yer alan otel binası için 29.12.2006 tarih 2006/... sayılı yapı ruhsatı
09.10.2007 tarih 2007/... sayılı yenileme ruhsatı ve 18.12.2007 tarih 2007/... sayılı

yapı kullanma izin belgesi tanzim edildiği 06.06.2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli imar planında otel alanında kalmakta olduğu Kemer ... Mahalle ... ada ... parsel düzenlenen kaçak yapı tutanak ve encümen kararının mevcut olduğu Kemer Belediyesinin yazı cevabında belirtilmiştir.

Kıymeti: 220.630.000,00 TL

KDV Oranı: %18

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu kaydındaki gibi olmakla, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/... Esas sayılı dosyasından ve ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/... Esas sayılı dosyalarından ihtiyati tedbir şerhi bulunduğu ve cebri icra ile satışa engel teşkil etmediği bildirilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Satışa esas 5 katlı betonarme otel binası ve arsasına ait tapu takiydatı üzerinde 6785 sayılı kanunun 1605 sayılı kanunla değişik 42 mad. gereğince düzenlemeye tabi olduğu, imar planında turizm tesis alanı, rekreasyon alanı, kentsel servis alanı, ticaret hizmet alanı gibi konut dışı alan olduğu, diğer (Konusu Turizm Tesis alanı) olduğu ve 3194 sayılı kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırı olduğuna dair şerhler bulunmakta olduğu tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.	Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati: 07/12/2022 - 11:00
		Bitiş Tarih ve Saati: 14/12/2022 - 11:00
2.	Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati: 11/01/2023 - 11:00
		Bitiş Tarih ve Saati: 18/01/2023 - 11:00

Satış şartları:

1-Birinci ve ikinci artırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uvap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı'nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyen alıcının alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaşırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2-Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3-Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya

yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4-Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5-Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya

6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7-İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

8-İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

9-Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

10-Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

11-Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

28/09/2022

.....
İcra Müdür Yardımcısı

(516) parça taşınır malların icra dairesince kıymet taktiri yaptırılmadan satışa çıkarılmıştır: (Bu listede belirtilen değerler, taşınır malların satış öncesi icra dairesince taktir edilen değerleri olmayıp, bu taşınırın alışı fiyatlarıdır):

Satışa çıkarılan. ..İcra Dairesinin 2017/... Talimat sayılı icra dosyasındaki ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

*

V-İCRA DAİRESİNCE SATIŞTAN ÖNCE KİYMET TAKDİRİ YAPILMADAN SATIŞA ÇIKARILMIŞ OLAN DEMİR BAŞ LİSTESİ:

Talimat İcra Dairesi olan. ..İcra Dairesi, satışa çıkardığı (P.) Hotel ile birlikte “(516 adet) “Demirbaş Listesi”nde yer alan taşınırlardan hiç birisinin “rayiç kıymetini” bilirkışıye hesaplatmadan, bunların OTEL’e alındıkları tarihteki ‘alış fiyatlarını rayiç bedel olarak “satış ilanı” nda belirtir satışa çıkarmıştır.

Otel ile birlikte satışa çıkarılmış olan bu demirbaşların otel tarafından alınmış oldukları tarihler; 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 ve (1 taşınır 2017), (2 taşınır 2018 yılında satın alınmıştır.)

Hâlbuki bu taşınırların OTEL ile birlikte satılacakları tarih; 07.12.2022 – 14.12.2022

“BİRİNCİ ARTIRMA”; “11.01.2023- 18.01.2023” “İKİNCİ ARTIRMA”dır. Yani bu taşınırlar 2022-Aralık / 2023-Ocak ayında, satın alındıkları 2007-2015 yıllarındaki alış fiyatları üzerinden -gerçek değerinin çok altında bir bedel ile- satışa çıkarılmışlardır!...

SONUÇ: Yukarıda belirtildiği gibi; dava konusu uyuşmazlıkta,. ..İcra Dairesinin 2017/513 Talimat sayılı dosyasında satışa çıkarılan otelin demirbaş listesinde yer alan (516) kalem taşınır malların satış öncesi içinde hiç kıymeti taktir edilmeksizin -bu taşınırların sadece 2007-2015 yıllarındaki alış fiyatları satış ilanında belirtilerek- bunların da otelle birlikte satışa çıkarılmış olması hatalı olup, öncelikle “yapılacak olan satışın durdurulması” ve İcra Dairesince (516) taşınır malın kıymetinin taktir edilip, taraflara tebliğ edildikten sonra, bu kıymet taktirinin kesinleşmesini müteakip, yeni satış günü tayin edilmesi gerekeceği, taktiri muhterem mahkemeye olmak ve şikayetçi vekili Avukat O.Y tarafından ilgili İcra Hukuk Mahkemesine “uzman görüşü” (HMK. m.293) olarak ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur.08.11.2022

442) İlamlı Takiplerde, On Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olan İlamlı Takipteki Alacağın ‘Alacaklının Borçluda Alacağı Bulunduğunu Def’i Yoluyla Mahkemeye Bildirmesi’ (Takas/Mahsup) Talebinde Bulunması Zamanaşımını Keser mi? (TBK.m. 154 (1)-2)

I- Bilindiği gibi “mahkeme kararının taraflardan her birine verilen ‘hüküm örneği’ne *il a m*” denir (HMK.m. 301/2)^{1805 1806}.

İlamlı icra takibinin kısa zamanda sonuçlanabilmesi için, ilamın (yani; ilamdaki alacağın) *z a m a n a ş ı m ı n a* uğramamış olması gerekir. Eğer ilam zamanaşımına uğramış ise, borçlu, icra mahkemesinden ‘*icranın geri bırakılmasını*’ isteyebilir (İİK.m. 33, 33a)¹⁸⁰⁷.

İlama dayanan takip, son işlem üzerinden *o n y ı l* geçmekle, zamanaşımına uğrar (İİK.m. 39/I^{1808 1809}; TBK.m. 156/II¹⁸¹⁰)

İlam, verildiği tarihten itibaren *o n y ı l* içinde borçluya tebliğ edilirse, bu tebliğ tarihinden itibaren *yeni bir o n y ı l l ı k* zamanaşımı süresi işlemeye başlar (TBK.m. 157/II)¹⁸¹¹.

Alacaklı, ilamı on yıllık zamanaşımı süresi içinde icraya koyar ve fakat bu ilamlı icra takibini on yıl süre ile takipsiz bırakırsa, ilam yine zamanaşımına uğrar. Çünkü, ilama dayanan takip, son icra işlemi üzerinde on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (İİK.m. 39/I). Alacaklı on yıl geçtikten sonra ilamlı icra takibine devam etmek isterse, borçlu, icra mahkemesinden ‘*zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesini*’ isteyebilir (İİK.m. 33/II)¹⁸¹².

II-Borçlu, icra emrinin tebliğinden sonraki bir dönemde ‘*ilamlın zamanaşımına uğramış olduğu*’ iddiasında ise, bu zamanaşımı itirazını *her zaman* ileri sürebilir (İİK.m. 33/II)¹⁸¹³.

Borçlunun ‘*ilamın zamanaşımına uğramış olduğunu*’ ispat etmesi üzerine, ‘*zamanaşımının kesildiğini*’ (TBK.m. 154, 157) veya ‘*zamanaşımının durduğunu*’ (TBK.m. 153) *i s p a t y ü k ü* alacaklıya düşer. Alacaklı ‘*icranın geri bırakılması*

¹⁸⁰⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Bası, 2013, s: 892 – KURU, B./AYDIN, B. İstinaf sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 4. Baskı, 2020, s: 295 – ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 8. Baskı, 2021

¹⁸⁰⁶ “İlam yalnızca ‘*ilk derece mahkemelerinin kararları*’ için kullanılan bir terimdir. Yargıtay’ın kararları için ‘*karar*’ teriminin kullanılması önerilmektedir (TANRIVER, S. İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, 1996, s: 40)

¹⁸⁰⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C: 1, 3. Baskı, 2014, s: 649 vd.

¹⁸⁰⁸ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 765 vd.

¹⁸⁰⁹ Bknz: HGK. 09.02.2021 T. E: 2017/12-351, K: 57; 8. HD. 28.04.2014 T. E: 2014/7796, K: 8478; 8. HD. 24.11.2016 T. E: 19519, K: 16006; 11. HD. 08.12.2016 T. E: 13307, K: 9434; 12. HD. 16.11.2020 T. E: 5470, K: 9801 (www.e-uyar.com); 12. HD. 29.03.2011 T. E: 24194, K: 4951; 12. HD. 10.03.2011 T. E: 903, K: 3139 (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C:1, s: 767, dipn. 15)

¹⁸¹⁰ İİK.’nın 39. maddesi; EBK.m. 135/II ve TBK.m. 156/II’ye paralel olarak konulmuş olup, onun bir tekrardan ibarettir...

¹⁸¹¹ KURU, B. El Kitabı, s: 911 – KURU, B./AYDIN, B. age., s: 300 – ERCAN, İ. age., s: 998

¹⁸¹² KURU, B. El Kitabı, s: 911

¹⁸¹³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C: 1, s: 652

kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde, zamanaşımının gerçekleşmediğini ispat için genel mahkemelerde dava açabilir¹⁸¹⁴. Aksi taktirde ‘ilamın zamanaşımına uğradığı’ hususu ‘kesin hüküm’ (HMK.m. 303) oluşturur (İİK.m. 33a/II)¹⁸¹⁵.

İcra mahkemesince ‘*zamanaşımı itirazının kabulüne*’ karar verilmesi ile icra takibi son bulur. Ancak bunun için alacaklının İİK.m. 33a-II’ye göre yedi gün içinde dava açıp açmayacağı beklenmelidir. Dava için öngörülen yedi günlük sürenin bitimine kadar icra takibi olduğu yerde durur. Alacaklı, bu süre içinde dava açarsa, bu davanın sonucuna kadar takip durmaya devam eder. Alacaklı, bu davada haklı çıkar ise, duran icra takibine devam edilir. Alacaklı haksız çıkar veya yedi gün içinde dava açmazsa icranın geri bırakılması kararı, takibin iptaline ilişkin sonuçları doğurur. Başka bir anlatımla; dosyada mevcut hacizler kalkar^{1816 1817}.

III-İcra mahkemesinin İİK.m. 33, 33a çerçevesinde vereceği; ‘*kabul*’ ya da ‘*ret*’ kararlarına karşı yasa yoluna başvurulabilir. Ancak ‘*geri bırakma isteminin reddi*’ durumunda istinaf veya temyiz yoluna başvurabilmek için borçlunun istinaf veya temyiz süresinde *teminat* da göstermesi gerekir (İİK.m. 33/III, IV). Borçlunun yeterli malı haczedilmişse veya borçlunun istemi üzerine istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde *yeterli malı haczedilmişse*, teminat göstermeye gerek yoktur¹⁸¹⁸.

IV-İcra mahkemesi, yapacağı inceleme sonucunda; ‘ilamın zamanaşımına uğramadığına’/ ‘zamanaşımı itirazının haksız olduğuna’ kanaatine varırsa, “borçlunun zamanaşımı itirazının (icranın geri bırakılması talebinin) reddine” (icranın devamına) karar verir. Bu halde, borçlunun icra mahkemesinden icranın geri bırakılması istemiyle (zamanaşımı itirazı ile) esasen durmamış olan ilamlı icra takibine sonuna kadar devam edilir; yani borçlunun malları haczedilir, satılır ve bedelinden alacaklının alacağı ödenir. Borçlu, zamanaşımına uğramış olan ilamdaki borcu (zamanaşımı itirazına rağmen) ödemek zorunda kaldığı iddiasında ise, alacaklıya karşı genel mahkemede istirdat davası açabilir (İİK.m. 33a-III; İİK.m. 33/IV; İİK.m. 72/VII)¹⁸¹⁹.

İcra mahkemesi, yukarıdaki şekilde yapacağı inceleme sonucunda, ‘*ilamın zamanaşımına uğramış olduğu*’ kanısına varırsa, “*icranın geri bırakılmasına*” (zamanaşımı itirazının kabulüne) karar verir. Bu halde ‘*ilamın zamanaşımına uğramış olduğu*’ kanısına varan icra mahkemesi, İİK.m. 33a hükmünde açıkça yazılı olduğu gibi, ‘*icranın geri bırakılmasına*’ karar verir, ‘*takibin iptaline*’ karar veremez¹⁸²⁰.

¹⁸¹⁴ Alacaklının genel mahkemede açacağı bu dava bir ‘*alacak davası*’ olmayıp, ‘*zamanaşımının gerçekleşmediğine/zamanaşımının kesildiğine ilişkin bir dava*’dır. (OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./ DOĞAN, A. İİK. Şerhi, C:1, 2007, s: 619)

¹⁸¹⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C:1, s: 680

¹⁸¹⁶ ERCAN, İ. age., s: 1023

¹⁸¹⁷ Bknz: 12. HD. 09.11.2015 T. E: 2015/15611, K: 2015/27337 (www.e-uyar.com)

¹⁸¹⁸ ERCAN, İ. age., s: 1024

¹⁸¹⁹ KURU, B. El Kitabı, s: 952

¹⁸²⁰ KURU, B. age., s: 953

V-Takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde alacağın zamanaşımına uğraması mümkündür. Alacağın bağlı olduğu zamanaşımı, takiple ilgili *son işlem* tarihinden itibaren işlemeye başlar^{1821 1822}.

Takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde ilamın zamanaşımına uğraması halinde mahkemece '*icranın geri bırakılmasına*' karar verilmesi gerekir. '*Takibin iptaline*' karar verilmesi doğru değildir^{1823 1824}.

Borçlunun '*zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını*' icra mahkemesinden istemesi halinde İİK.m. 33/a hükmü uygulanacağından, borçlu '*zamanaşımı def'ini*' -İİK.m. 71/I'de sayılan belgelere dayanmaksızın- doğrudan doğruya takip dosyası ile, alacaklı da '*zamanaşımının kesildiğini*' (TBK.m. 154, 157) ya da '*zamanaşımının tatile uğradığını*' (TBK.m. 153) aynı şekilde *resmi belgelerle* kanıtlayabilir.

VI-Bu vesileyle uygulamadaki önemi nedeniyle hemen belirtelim ki; Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu'nda gerek *zamanaşımı süreleri* ve gerekse *zamanaşımını kesen sebepler* birbirinden farklı biçimde düzenlenmiştir:

a-Türk Ticaret Kanunu'na göre -kambiyo senetlerine dayalı takipler bakımından- zamanaşımı süreler şu dört halde kesilir¹⁸²⁵;

1-Dava açılması,

2-İcra takibinde bulunulması,

3-Davanın ihbar edilmesi,

4-Alacağın iflas masasına bildirilmesi (TTK.m. 750).

b-Türk Borçlar Kanunu'na göre (m. 154) '*zamanaşımı, aşağıdaki durumlarda kesilir*':

1-Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş ve kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin vermiş veya kefil göstermişse,

2-Alacaklı, dava veya *def'i* yoluyla mahkemeye veya hakeme *başvurmuşsa*, *icra takibinde bulunmuşsa* ya da iflas masasına *başvurmuşsa*.

VII-Doktrinde TBK.m. 154/2 hakkında;

√ "*Belirli sebeplerin varlığı halinde zamanaşımı kesilir (TBK. 154; eBK. 133) ve zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar (TBK. 156/I; eBK. 135/I). Zamanaşımını kesen sebepler TBK. 154'de (eBK. 133) iki bent halinde ve TBK. 157'de (eBK. 136) sayılmıştır...*

¹⁸²¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C:1, s: 1249

¹⁸²² Bknz: 12. HD. 28.03.2013 T. E: 1989, K: 11966 (www.e-uyar.com); 12. HD. 17.09.2004 T. E: 15319, K: 19499; 12. HD. 16.02.2004 T. E: 2558; K: 2922 (www.e-uyar.com)

¹⁸²³ OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. age., C:1, s: 618

¹⁸²⁴ Bknz: 12. HD. 03.05.2005 T. E: 6425, K: 9563 (OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. age., C:1, s: 623 vd.)

¹⁸²⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C:1, s: 1254 vd.

Zamanaşımı bir dava veya def'i sonucu kesilmişse, yargıla süresince tarafların yargılamaya ilişkin her bir işlemiyle veya hakim –veya hakemin- her bir tasarruf veya kararıyla birlikte (TBK. 157/I'de hakim sadece kararı belirtilmiş; eBK. 136/I'de; 'hakimin her emir ve hükmünden itibaren'),

Zamanaşımı icra takibi sonucu kesilmişse, her bir icra takip işlemi ile birlikte (TBK. 157/II; eBK. 136/II),

zamanaşımı kesilir ve o andan itibaren yeniden işlemeye başlar...

Zamanaşımının kesilmesinden sonra işlemeye başlayacak zamanaşımı süresi, kesilen zamanaşımı süresinin aynısıdır...İlamın icraya konması ile birlikte ve her bir icra işlemi ile birlikte zamanaşımı yeniden kesilir (TBK. 154/II, 157/II; eBK. 133/2; 136/II) ve son işlem üzerinden on yıl geçmekle ilamdaki alacak zamanaşımına uğrar (İİK. 39/I)...¹⁸²⁶

√ “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 154. maddesi, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 133. maddesini karşılamaktadır.

Metinde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur...

6098 sayılı TBK.’nin 154. maddesi nedeniyle incelenen (zamanaşımının durmasında) yeni bir süre söz konusu değilken (zamanaşımının kesilmesiyle), ‘kural olarak yeni bir süre’ işlemeye başlar...

Medeni hukuk anlamında ‘def’i’, davalının borçlu bulunduğu edimi, özel bir nedene dayanarak yerine getirmekten kaçınmasına imkan veren bir haktır.

Alacaklının, davacı olarak değil, fakat aleyhine açılmış bir davaya karşı bu alacağını def’an (örneğin takas veya ödemezlik def’inde bulunmak gibi) ileri sürmesi ve karşılık dava açması da zamanaşımının kesilmesi için yeterlidir...¹⁸²⁷

√ “BK.m. 154 b.2 ‘alacaklı.....def’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa.....’ zamanaşımının kesileceğini kabul etmiştir.

Yasa, bu düzenlemesi ile, alacaklının dava açma yerine kendisine karşı açılmış olan bir davada alacağının varlığını def’i olarak ileri sürmüşse zamanaşımının kesileceğini öngörmüştür...

Zamanaşımının kesilmesi halinde, kesilmeye yol açan sebep ortadan kalktığı tarihten itibaren zamanaşımı kaldığı yerden değil yeni baştan işlemeye başlayacaktır....¹⁸²⁸

√ “Zamanaşımının kesilmesi demek, işlemeye başlayan zamanaşımı süresinin, ortaya çıkan bir nedenle (tarafların eylemleriyle ya da yargıcın veya icra memurunun usul işlemleriyle) son bulması nedenlerin ortadan kalkmasıyla birlikte yeni baştan

¹⁸²⁶ NÖMER, H. N. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 17. Bası, 2020, s: 471

¹⁸²⁷ UYGUR, T. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, C: 1, 2012, s: 982 vd.

¹⁸²⁸ KILIÇOĞLU, A. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 19. Bası, 2015, s: 907 vd.

(sıfırdan) işlemeye başlamasıdır. Bu durum ‘zamanaşımı kesilmiş olunca, kesilmeden başlayarak yeni bir süre işlemeye başlar’ biçiminde kanunda açıklanmıştır.

Zamanaşımının kesilmesiyle daha önce işlemiş olan süre ortadan kalkar, sanki hiç işlememiş gibi bir sonuç doğurur. Böylece kesilme sonunda zamanaşımı süresi uzamış olur, yeni süre, kesilmeden sonra yeniden işlemeye başlar. Bu süre, kesilen ilk süre kadardır. Kesilen süre, beş yıl veya on yıl ise kesilmeden sonra yeniden işlemeye başlayan süre de beş yıl veya on yıl olur.

Borçlu tarafından açılmış bir davada, alacaklının, alacağına def’i biçiminde ileri sürmesi TBK. 154/II uyarınca zamanaşımı kesilir (Bknz: 4. HD. 07.02.1989 gün ve 5560/9416 sayılı kararında ‘BK.m. 133 hükmüne göre zamanaşımının kesilmesi için alacaklının mutlaka dava yoluyla mahkemeye başvurması gerekli olmayıp borçlu tarafından açılmış bir davada –somut olaydaki uyumsuzlukta olduğu gibi- alacağını def’i yoluyla ileri sürmüş olması da yeterlidir’ (M.R. KARAHASAN, Türk Borçlar Hukuku, C:3, s: 1169 vd.)¹⁸²⁹

√ “Zamanaşımın kesilmesinden amaç, kanunen belirli bazı olayların gerçekleşmesi üzerine, işlemekte olan zamanaşımının işlemiş kısmının hiçbir etkisi kalmamasıdır (Yılmaz Ergenekon; Türk Borçlar Hukukunda Müruruzamanın Kat’ı, 1960, s: 9). Zamanaşımını kesen olaydan itibaren yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar...”

√ “Zamanaşımını kesen alacaklının eylemlerinden (TBK mad. 154/b.2) maksat; alacaklının alacağını isteme bakımından yaptığı adli işlemlerdir. Alacaklı, alacağı için mahkemeye veya hakeme dava veya def’i yoluyla başvurmuşsa, icra takibinde bulunmuşsa, iflas masasına başvurmuşsa zamanaşımı kesilir...”¹⁸³⁰

√ “Alacaklının ‘Def’i Davası’ zımında mahkemeye müracaat etmesi: medeni hukuk anlamında ‘def’i davalının bulunduğu edimi, özel bir nedene dayanarak yerine getirmekten kaçınmasına imkan veren bir haktır.

Alacaklının davacı olarak değil, fakat aleyhine açılmış bir davaya karşı bu alacağını def’an (örneğin takas veya ödemezlik def’inde bulunmak gibi) ileri sürmesi veya karşılık dava açması da zamanaşımının kesilmesi için yeterlidir...”¹⁸³¹

√ “Yargıtay’ın konu ile ilgili bir kararında ‘Zamanaşımının kesilmesi için alacaklının mutlaka dava açması gerekli değildir. Borçlu tarafından açılan bir davada, alacağın def’i olarak ileri sürülmesi yeterlidir.’ denilmiştir...”¹⁸³²

Aynı doğrultuda:

- **EREN, F./DÖNMEZ, Ü.** Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C: 3, 2022, s. 2682 vd.
- **ÖZKAYA, E.** Özel Hukukumuzda Zamanaşımı Bir Hak Düşürücü Süredir, 2012, s. 278 vd.
- **EREN, F.** Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 19. Baskı, 2015, s. 1294

¹⁸²⁹ ÇELİK, Ç.A. Tazminat ve Alacaklarda Sorumluluk ve Zamanaşımı, 2012, s: 120 vd.

¹⁸³⁰ YAVUZ, N. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, 2. Baskı, C: 1, s. 903 vd.

¹⁸³¹ UYGUR, T. Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, C: 4, 2003, s. 4181

¹⁸³² GÜNAY, C. İ. Türk Borçlar Kanunu Şerhi, 2. Baskı, s. 543

- **OĞUZMAN, M. K./Öz, M. T.** *Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), C: 1, 18. Bası, s. 640 vd.*
- **KOSTAKOĞLU, C.** *Gerekçeli ve Açıklamalı Yeni Türk Borçlar Kanunu, 2011, s. 217 vd.*
- **YAVUZ, N.** *Borçlar Hukuku (El Kitabı), 2018, s. 497*

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

- *Davacı vekili, 25.02.2022 tarihli “dava dilekçesi”nde özetle;*

- “Davalıların kooperatife karşı açmış olduğu ‘alacak davası’nda Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2007/..., K:2009/... sayılı kararıyla bir miktar paranın davacılar ödenmesine karar verildiğini, bu kararın kesinleştiğini, davalıların İzmir 24. İcra Müdürlüğü’nün 2009/... sayılı dosyası ile 13.11.2009 tarihinde ilamlı icra takibinde bulunduğunu, ilamlı takiplerin İİK m.39/I uyarınca son muamele tarihinden itibaren zamanaşımına uğradığını, somut olayda da icra emrinin müvekkillerine tebliğ tarihinden 10 seneden fazla süre geçtiğini dolayısıyla takibin zamanaşımına uğradığını, bu hususun ‘her zaman’ icra mahkemesinde ileri sürülebileceğini,

- Öncelikle takibin tedbiren durdurulmasına daha sonra da icranın geri bırakılmasına karar verilmesini”

talep ve dava etmiştir.

- *Davalı vekili 18.03.2022 tarihli “cevap dilekçesi”nde özetle;*

- “Dava konusu olayda takip ve ilam zamanaşımını kesen birçok taraf, hâkim, mahkeme, icra işlem ve kararı bulunduğunu bu nedenle zamanaşımını kesen nedenlerden dolayı olayda 10 yıllık zamanaşımı süresinin gerçekleşmediğini,

- Davacı tarafın defalarca borç ikrarında bulunarak, zamanaşımı def’inde bulunma hakkından feragat ettiğini, borçlu vekili tarafından borcun ödenmesi için Dolar ve Türk Lirası banka hesaplarımız istenmiş, borçlu vekili, 09.02.2022 tarihli borç hesaplama talebini içerir dilekçeyi icra müdürlüğüne sunmuş, yine kendilerince 11.02.2022 tarihli taleple icra müdürlüğünden borcun hesaplanması istenmiş ve yapılacak bilirkişi incelemesi için 700,00 TL avansın icra müdürlüğüne yatırıldığını bildirmiş,

- Davacı borçlunun açıkça borç ikrarı ve ödemeye yönelik taleplerine rağmen daha sonra zamanaşımı itirazında bulunmasının dürüstlük kurallarına aykırı ve çelişkili davranış yasağına girdiğini, bu nedenle davacının taleplerinin reddi gerektiğini ifade etmiş,

- Borçlunun TBK 154/1 uyarınca borç ikrarında bulunmasının ve TBK 154/2 uyarınca alacaklının alacak iddiası ve takas def’inin zamanaşımını kestiğini,

- Davacı borçlu tarafından açılan her davanın aynı zamanda bir ‘borç ikrarı’, kendilerince verilen cevaplarda yer alan beyanların ‘alacak iddiası ve takas def’i’ niteliğinde olduğundan bunların zamanaşımını kestiğini,

- Taraflar arasında sürekli bir ‘borç ikrarı’ ve ‘alacak iddiası’ bulunduğundan zamanaşımı süresinin dolmadığını”

İleri sürerek, ‘haksız ve kötünietli olarak açılmış olan davanın reddine karar verilmesini’ istemiştir.

- İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesi 28.04.2022 T. ve E:..., K:... sayılı kararında;

“Takip konusu alacağa yönelik, İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesinin ... sayılı dosyası ile ‘işlemiş faiz miktarına’ itiraz edildiği ve mahkeme kararının 15.10.2010 tarihinde kesinleştiği, yine takibini mükerrer olduğundan bahisle 14.09.2010 tarihinde takibin iptali istemli İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/... E. 2010/... K. Sayılı davasının açıldığı, bu kararın 25.03.2012 tarihinde kesinleştiği, her iki dava ve takip konusu ilamdaki alacağın bir kısmından borçlu olmadıklarına ilişkin 13.12.2010 tarihinde ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1/39 sayılı menfi tespit davası açıldığı ve davanın 30.03.2011 tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla, belirtilen davaların zamanaşımını kestiği ve böylece 10 yıllık zamanaşımının dolmadığının kabulü ile”, ‘şikayetin reddine’ karar vermiştir.

- İzmir BAM ... HD E:..., K:... sayılı kararında özetle;

- “...icra hukuk mahkemelerinin tedbir talebi hakkında verdiği ara kararları ve tedbire itiraz hakkında verdiği ara kararları, HMK’nın 389 vd. maddeleri kapsamında olmayıp, İcra ve İflas Kanununda özel olarak düzenlenmiş, takip hukukuna özgü kararlardır. Bu nedenle icra mahkemesinin takip hukukuna yönelik olarak tehiri icra kararı alabilmek için yatırılan teminatın alacaklıya ödenmemesine yönelik verdiği 09.05.2022 tarihli tedbir kararı ile bu karar karşı itirazı reddine ilişkin 17.05.2022 tarihli karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulamayacağından, davalının istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir...”

gereğesiyle ‘davacının istinaf başvurusunun kabulüne’ karar vermiştir.

*

Somut olayda;

(a) Davalı-alacaklılar vekili ... Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan 2010/... Esas sayılı davanın 17.01.2012 tarihli duruşmasının 7. celsesinde;

“Gelen yazıya bir itirazımız yoktur. Davacı taraftan alacaklı durumdayız. İcra takibi bu nedenle yapılmıştır. 28.04.2011 tarihli rapora itirazlarımız doğrultusunda ve karşı tarafın eksik iş ve imalatları nedeniyle takas talebimiz ve mahsup talebimiz bulunduğu ve ayrıca ilgili icra dosyasındaki alacağımızda dikkate alınarak, karşılıklı alacak ve borç ilişkisi yönünden bilirkişi raporunun eksik olduğunu düşünüyoruz. Ek bilirkişi raporu veya yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyorum.”

şeklinde açıklamada bulunmuştur.

(b) Yine davalı-alacaklılar vekili 11.03.2013 tarihli Yargıtay (..) Hukuk Daire Başkanlığına gönderilmek üzere yazdığı temyiz dilekçesinde;

“Dosyadaki delillerden de açıkça görüleceği üzere, **müvekkillerin** müteahhit sıfatıyla davacı kooperatiften kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan **alacakları mevcuttur**. Bu alacaklarımızı (2) ana grupta toplarsak bunlar;

- Davacı aleyhine açılıp sonuçlanan, **teslimde temerrüt ve ayıpla imalat sebebiyle meydana gelen zararlarımıza ilişkin kesinleşmiş ve icra takibine konu olmuş ve halen ödenmeyen yaklaşık 70.000,00 TL civarı alacaklarımız**,

- İlk davada davacı müteahhit kooperatifin henüz kendilerine ait blokların inşaatı bitmediğinden, **mecburen saklı tuttuğumuz** ve sözleşme ve ana taşınmazın belediyeden tasdikli proje ve vaziyet planı gereğince **yapılması gereken site havuzunun ve bahçe peyzajının halen hiç yapılmaması nedeni ile doğan alacaklarımız bulunmaktadır**.

Bu alacaklarımızı, süresi içinde verdiğimiz ‘cevap dilekçemiz’de TAKAS DEF’İ olarak ileri sürmüş ve keşif ve bilirkişi incelemesi ile özellikle EKSİK İŞLERİN HE-SAPALNMASI talep edilmiştir. Hemen belirtelim ki, **bu alacaklarımızın toplamı**, davacının tescilini talep ettiği bağımsız bölümlerin-de değerinden fazladır...”

şeklinde açıklamada bulunmuştur.

(c) Davalı-alacaklılar vekili 04.05.2015 tarihli ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/... Esas sayılı dosyasına verdiği “bilirkişi raporu hakkında beyan dilekçesi”nde;

-“**Takas alacağımızın içinde** taraflar arasında daha önce sonuçlana ve ilamlı icraya konu müvekkillerin aynı inşaatta ‘ayıplı işler ve gecikme tazminatı alacakları’ ve o davada saklı tutulan ve bilirkişi raporuna göre hesaplanmış 5.328 Dolar ve faizi alacakları da vardır. Bu hususlar bilirkişi raporunda değerlendirilmemiştir. Bu alacaların herhalde mahkemece hesaplanması ve değerlendirilmesi mümkün olduğundan **ilgili dava ve icra dosyaları üzerinden hesap yapılarak davacıya bunlarında ödetilmesini talep ediyoruz**. Çünkü taraflar arasında tam bir tasfiyenin gerçekleştirilmesi yani davacının hak kazandığı bağımsız bölümlerin adına tescil edilebilmesi için, **arsa sahibi müvekkillere tüm borçlarını ödemesi gerekmektedir**. Sayın mahkemenize saygı ile sunulur.”

şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Alacaklı vekilinin dosya içerisinde bulunan yukarıdaki ‘yazılı beyan’ ve ‘dilekçeleri’nden, davacı-borçludaki alacağını def’i yoluyla mahkemeye sunarak, bunların hüküm altına alınmasını açıkça bildirmiş olduğundan, TBK m.154/2 uyarınca bu beyanları ile borçlu hakkında yapmış olduğu ilama dayalı alacağının bağlı olduğu zamanışının kesilmesine neden olduğundan, borçlunun “10 yıllık zamanışımı süresinin dolduğu” şeklindeki talebinin reddine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ‘hukuki mütalâamızı’ (uzman görüşümüzü) “HMK m.293”, takdiri muhterem Heyetinize ait olmak üzere saygı ile sunarız.26.10.2022

443) 500.000,00 TL Bedelli Senet Borcuna Mahsuben Senet Alacaklısına (Lehtara) 195.000,00 TL Ödemede Bulunmuş Olan Senet Borçlusu; Daha Sonra “Bu Senetten Dolayı -Senetteki Alacağı Devralmış Olan- Takip Alacaklısına, Hiç Borcu Bulunmadığının Tespiti İçin” ‘Menfi Tespit Davası’ (İİK m. 72) Açabilir mi?

Hukukumuzda «senede karşı senetle ispat kuralı» ya da kanunun deyiimiyle «senede karşı tanıkla ispat yasağı» HMK. mad. 201’de (HUMK. mad. 290’da) düzenlenmiştir. Bu kurala göre; «senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve *senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler -2022 tarihi itibarıyla- altı bin altı yüz kırk Türk Lirasından az miktar olsa bile, tanıkla ispat olunamaz*¹⁸³³.

Doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında; «*hayatın olağan akışı ölçütünün HMK. ’nun 201. (HUMK. ’nun 290.) maddesinin istisnalarından biri olduğu*» açık ve kesin bir biçimde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

aa- Doktrinde bu konuda; “*hayatın olağan akışına aykırılık*” kriteri pek çok ‘bilimsel makale’ye konu olmuştur¹⁸³⁴.

♦ √ “İspat yükü açısından ‘*hayatın olağan akışı*’ kavramı, ‘fiili karineler’ kapsamında mütalaa edilmektedir¹⁸³⁵. Fiili karineler, herhangi bir hukuk kuralı bağlantılı olmaksızın, hâkimin hayat konusunda sahip olduğu tecrübe kurallarından yararlanmak suretiyle belli olmayan olaylar hakkında sonuç çıkarmasına yöneliktir. Bu haliyle, ‘fiili karineler’ hayat tecrübelerinden ortaya çıkan kurallara dayanmaktadır.

Fiili karine lehine olan taraf, o vakıayı ispat etmiş sayılır. Karşı taraf fiili karinenin aksini ispat edebilir¹⁸³⁶. Bazı HMK hükümlerinde (HMK m. 38/2, 41/1-b, 97, 203/1-e, 264/1) yer alan “emare” ibaresi, fiili karineleri ifade etmek üzere kullanılmıştır¹⁸³⁷.

¹⁸³³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: YAVAŞ, M. Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları İle Bu Kuralın İstisnaları, 2009, s:363 vd. – KARSLI, A. Medeni Muhakeme Hukuku, 2012, s:596 – YILMAZ, E. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2021, C:3, s:3700 vd. – ALANGOYA, Y./YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. Medeni Usul Hukuku Esasları, 2011, s:393 vd. – KURU, B. Medeni Usul Hukuku “El Kitabı”, 2020, C:2, s:716 vd. – GÖZÜTOK, Z./ALBAYRAK, A. Alfabetik Medeni Usul El Kitabı, 2021, s:694 vd.

¹⁸³⁴ TAŞPINAR, S. Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü” (AÜHFD, 1996, Cilt 45, S. 1 – 4, s. 536)- BAŞÖZEN, A. Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspatı, 2010, s. 70 - UMAR, B./YILMAZ, E. İspat Yükü, 1980, s. 165 vd. – GÖKSOY, Y.C. agm., s: 543 - UYAR, T. Çek Hamili Hakkında Keşideci Tarafından ‘Dava Konusu Çekin Teminat Çeki Olduğu İddiasıyla’ Açılan Menfi Tespit Davasının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (İBD. 2020/6, s:15-29 – UYAR, T. Takibe Konu Edilmiş Senedin ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırılık’ ve ‘Tefecilik Suçuna Konu Olması’ Nedenleriyle İptali (Legal Huk. Der. Temmuz/2016, s:3657-3672) – UYAR, T. ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu’ Gereğiyle ‘Bir Senedin İptaline’ Karar Verilebilir Mi? (Legal Huk. Der. Temmuz/2015, s:195-201) – DEMİR, A. Yargıtay İçtihatlarındaki ‘Hayatın Olağan Akışı’ Kriteri ve İslam Hukuku’ndaki ‘Zahiri Hal Delili’ (Terazi Der. Aralık/2008, S:28, s:129-133 – ALAN-GOYA, Y. ‘Senede Karşı Senetle İspat’ Kuralı ve ‘Hayatın Olağan Akışı’ Kavramı (Prof. Dr. N. Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, 2004, s:521-531) – GÖKSOY, Y.C. agm., s: 539-562

¹⁸³⁵ TAŞPINAR, S. agm. s:536 - BAŞÖZEN, A. Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara, 2010, s. 70 - UMAR, B./YILMAZ, E. İspat Yükü, 1980, s. 165-166.

¹⁸³⁶ KURU, B. Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2018, s. 239.

¹⁸³⁷ KURU, B. age., s. 240.

Yargıtay kararlarında, hayat tecrübe kurallarına (yaşam deney kurallarına) sıklıkla başvurulmakta ve bu konuda ‘*hayatın olağan akışı*’ kavramı kullanılmaktadır¹⁸³⁸. Söz konusu kararlarda, genellikle ‘fiili karinelerin, ispat yükünü karşı tarafa geçirdiği’ kabul edilmekte ve normal durumun aksini iddia eden tarafın bunu ispat yükü altında olduğu görüşü benimsenmektedir¹⁸³⁹. Bu çerçevede, ‘*hayatın olağan akışı*’ kavramından kaynaklanan fiili karineler, çeşitli hukuk dallarına ilişkin Yargıtay kararlarında, ispat yükünün belirlenmesine yönelik olarak uzun yıllardan beri kabul görmektedir. Uygulamada Yargıtay tarafından geliştirilen ‘*hayatın olağan akışı*’ veya ‘*güçlü delil*’ gibi kavramlar vasıtasıyla, senetle ispat kuralından doğan ispat güçlüklerinin aşılmasına gayret edilmektedir¹⁸⁴⁰.

Davanın dayandığı maddi vakıalar ile bunların meydana getirdiği emareler bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının ‘borçlu olmadığı’ yönündeki iddiaları, genel yaşam tecrübelerine göre anlaşılabilir ve kabul edilebilir olduğu halde, sadece ‘senede karşı kesin delillerle ispat yükünün yerine getirilmediği’ gerekçesiyle davanın reddedilmesi, maddi gerçeğin göz ardı edilmesine yol açar. Böyle bir yaklaşım, somut olay adaletine aykırı sonuçlar meydana getirir. Bu bakımdan, menfi tespit davalarında kambyo senetlerine karşı ileri sürülen temel borç ilişkisine yönelik bedelsizlik iddialarının ispatında, mahkemelerin genel hayat tecrübelerine göre herkes tarafından açıkça anlaşılabilen emare delillerini dikkate almasına imkan tanınmalıdır...

Kambyo senetlerine dayalı menfi tespit davalarında ispat konusunda Yargıtay, genellikle senede karşı senetle ispat kuralına dayalı olarak katı bir yaklaşım göstermektedir. Şöyle ki, dava tarafları arasında kambyo senedi düzenlenmesini olası kılan herhangi bir ticari ya da hukuki ilişkinin bulunmaması, kambyo senedi borçlusunun ekonomik durumuna nazaran mümkün olamayacak kadar büyük miktarlarda borç altına girmesi, borçlunun ekonomik ve sosyal konumu ile bağdaşmayacak bir şekilde kambyo senedi ile borçlanması ve normallik ölçütünü esas alan benzeri emarelere dayandırılan menfi tespit talepleri, Yargıtay tarafından soyutluk ilkesi ve senede karşı senetle ispat kuralı gerekçe gösterilerek genellikle isabetli bulunmamaktadır.¹⁸⁴¹

¹⁸³⁸ **GÖKSOY, Y.C.** agm., s: 543, dipn: 8 (Nitekim Yargıtay da kararlarında tecrübe (yaşam deneyi) kurallarına dayanmakta ve bu konuda genellikle “*hayatın olağan akışı*” kavramını kullanmaktadır “Hukuk Genel Kurulunun 21.04.1982 tarihli ve 1979/4-1528 E., 1982/412 K.; 17.12.2003 tarihli ve 2003/13-787 E., 2003/774 K.; 06.06.2007 tarihli ve 2007/2-331 E., 2007/332 K.; 08.12.2010 tarihli ve 2010/19-590 E., 2010/640 K.; 12.09.2012 tarihli ve 2012/8-365 E, 2012/561 K.; 28.03.2014 tarihli ve 2013/21-2219 E., 2014/411 K. sayılı kararları” “Y. HGK, 18.6.2019, E. 2017/19-827, K. 2019/689” Bknz: www.kazanci.com.tr)

¹⁸³⁹ **GÖKSOY, Y.C.** agm., s: 544, dipn: 9 (Gerçekten de, olağan bir duruma dayanan tarafın, bu iddiasını kanıtlama yükümlülüğü altında olmadığı, ispat yükünün, normal durumun aksini iddia eden tarafın üzerinde olduğu; başka bir anlatımla, belli olaylardan, belli olmayan bir olay için çıkarılabilen durumlara dayalı fiili karine lehine olan tarafın, ispat yükü altında bulunmadığı, karinenin aksini kanıtlama yükümünün bunu iddia edenin üzerinde olduğu, yargılama hukukunun temel ilkelerinden biridir... “10. HD, 20.10.2009, E. 2009/8955, K. 2009/15860”. Bu karar hakkında bkz. **GÖKSU, M.** 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Senetle İspat Kuralları ve Bunların İstisnaları “Hacettepe Hukuk Fak. Dergisi, 1(1) 2011, s. 53–65, s. 63”)

¹⁸⁴⁰ **ÇİFTÇİ, P.** Medeni Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırları, 2018, s. 371.

¹⁸⁴¹ **GÖKSOY, Y.C.** agm, s:545

Uygulamada kambiyo senetlerinin soyutluğu ilkesi kötüye kullanılmak suretiyle, gerçek ve geçerli hiçbir dayanağı olmayan borçların yaratılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Böyle hallerde, borçlunun elinde kambiyo senedine karşı ispat aracı olarak kullanabileceği temel borç ilişkisine dair düzenlenmiş bir senedin genellikle bulunmadığı göz önünde tutulduğunda, ancak ‘hayatın olağan akışı’ kavramına dayalı olarak böyle kötüye kullanmaların engellenmesi mümkün olabilecektir. Böylelikle, maddi gerçeğin şekil kurallarına feda edilmesinin de önüne geçilmesi sağlanacaktır.”¹⁸⁴²

◆ √ “...Bütün ilim adamlarının birleştiği ve Yargıtay’ın tatbikâtında, kararlılıkla belirtilen kritere göre; ‘ispat yükü, hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer’, ‘hayatın olağan akışı HMK md.201’in istisnalarından birini teşkil eder.’... Hayatın olağan akışı kriteri ile bedelsizlik iddiası karşısında senetle ispat kuralının ne şekilde aşılabileceğine ilişkin tespitlerine iki noktada mesafeli yaklaşmaktayız.

Bunlardan *ilki*, senetle ispat kuralına ilişkin HMK md. 200 ve 201’in lafzından ne anlaşılması gerektiği, ikincisi ise bedelsizlik iddiasında temel borç ilişkisinden hareketle yapılan ihtilâfın nitelendirilmesidir.

HMK md. 200’ün kenar başlığı “senetle ispat zorunluluğu” dur. Doğrusu, diğer bir deyişle HMK md. 200’den ne anlaşılması gerektiğine ilişkin başlık, “kesin delillerle ispat zorunluluğu” dur. Kambiyo ilişkisinde esasında temel bir borç ilişkisinin maddî hukuk bakımından mevcut olmadığına ilişkin bedelsizlik iddiasının da sadece kesin delil olan senetle değil, diğer delillerle yani yemin (HMK md. 224 vd.), kesin hüküm (HMK md.303) ve kesin delil etkisini haiz ikrar (HMK md. 188) ile de ispatı muteberdir. Bu noktada, kıymetli evrakın bedelsizliğine ilişkin bir iddia veya savunmada HMK md.222 normuna uygun ticarî defterler de kesin delil niteliğindedir. Şu hâlde, en tipik ve en çok rastlanan kesin delil olan senet yerine diğer kesin deliller de HMK md.200-201 kapsamında yer alır. Bu hususu burada hatırlatmaktaki amacımız şudur: Bir kambiyo senedine bağlı alacak karşısında temel borç ilişkisini tartışan borçlu kimsenin sadece senet ibraz edebileceği değil (HMK md. 201), elinde savunmasına mesnet bir senet olmasa dahi sair kesin delillerle savunmasını ispat edebileceği, bir alacak hakkının doğmadığı savunmasını dahi sadece senet değil, kesin bir delil ile ispat etmesi zorunluluğudur. Bu nedenle, senetle ispat kuralını ve senede karşı senetle ispatla zorunluluğunu aşmak ve hayatın olağan akışı kriterini tatbik etmek adına; “kambiyo ilişkisinden doğan borca değil, temel borç ilişkisinden doğan borca ilişkin davalardaki ispat yükünün de senetten bağımsız olan temel borç ilişkisine göre belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla, temel borç ilişkisi senet haricinde ve senetten bağımsız olarak var olduğu için, bu ilişkiye yönelik bedelsizlik iddiasının aslında senede karşı ileri sürülen bir iddia olmadığı göz önünde tutularak, bu iddianın ispatında senede karşı senetle ispat kuralından bağımsız olarak genel hayat tecrübelerinden çıkarılan fiili karinelerden yararlanılmasının mümkün olduğu kabul edilmelidir” şeklindeki yaklaşım¹⁸⁴³ isabetli değildir. Çünkü ne kambiyo ilişkisinden doğan (salt senette mündemiç)

¹⁸⁴² GÖKSOY, Y. C. agm. s:558 vd.

¹⁸⁴³ GÖKSOY, Y.C. agm. s.552-553.

borç ne de temel borç ilişkisine dayanılarak tartışılacak olan bu borç ispat bakımından bir farklılık yaratır. Kısaca, kambiyo ilişkisinden doğan borcun ya da temel borç ilişkisinden hareketle tartışılacak olan aynı borcun, yine de borçlu tarafından aksi senetle ve daha doğrusu – HMK md. 200’ün aradığı meblağ sınırı çerçevesinde – kesin delille ispatı yine aranacaktır. Hâl böyle olunca, bu şekilde bir ayırım yapmak suretiyle hayatın olağan akışı kavramının önünü açmak mümkün görünmemektedir.

Söz konusu görüşe, mesafeli yaklaştığımız *ikinci nokta* ise şudur: Tatbikâta, kambiyo senetlerinde, senedin doğumuna neden olan temel ilişkinin hiç bulunmadığı – örneğin hatır senedi olduğu-, tamamen veya kısmen ifa edilmediği yahut da iradeyi bozan nedenlerle sakatlandığı hâllerde olduğu gibi senedin tanzim edilmesine veya devredilmesine mesnet olan hukukî nedenin hiç bulunmaması, tamamen ya da kısmen ortadan kalkması yahut da hükümsüz olması gibi hâllerde iptal davası veya bedelsizlik davası adı altında dava açılmaktadır¹⁸⁴⁴. Bu tür davaların, teknik anlamda nitelendirilmesinde ve hukukî sebebinin belirlenmesinde sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümlerin (TBK md. 77 vd.) değil¹⁸⁴⁵, tipik menfî tespit davası, (İİK md. 72) nitelendirilmesiyle birlikte tatbik kabiliyeti bulacağı gerek öğretide gerekse Yargıtay kararlarında kabul görmektedir¹⁸⁴⁶. Şu hâlde, Yargıtay’ın öğretide de destek bulan müstakar kararları karşısında, “temel borç ilişkisine yönelik bedelsizlik iddiası ve menfî tespit davası kabul edildiği takdirde, davacı- borçlunun sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca senede bağlı borcu ödemekten kaçınma hakkı doğacaktır” ve “genel hayat tecrübelerinden çıkarılan fiili karinelere yararlanılmasının mümkün olabileceği” şeklindeki yaklaşımın¹⁸⁴⁷ hayatın olağan akışı kriterinin tatbikini zorlaştırdığı görülmektedir... Öğretide; kambiyo senetlerine karşı ileri sürülen bedelsizlik iddialarının ispatında “genel hayat tecrübelerinden kaynaklanan fiili karinelere” başvurulması hususunda ihtiyatlı yaklaşılması, senet borçlusu ile lehtarı arasında herhangi bir ticarî ya da hukukî ilişki bulunmaması temelinde senedin bedelsiz olduğunu kabul etmeye yeteli olmadığı, o itibarla, kambiyo senedinin tarafların ticarî defterinde kayıtlı olmamasının, bedelsizlik iddiasına yönelik bir “fiili karine” olarak mütâlâa edilemeyeceği belirtilmektedir. Müteakip cümlelerde, aksine bir görüşün, mücerretlik/soyutluk ilkesinin tamamen devre dışı bırakılması sonucunu doğuracağı ve dolayısıyla, kambiyo senetlerine ilişkin bedelsizlik iddiasının ispatı bakımından “hayatın olağan akışına dayanan bir fiili karinenin” ancak genel hayat tecrübelerine açık şekilde aykırı olan hâllerin mevcut olduğunda kabul edilebileceği ifade edilmektedir¹⁸⁴⁸.... Kanımızca, çok farklı tanımlara tâbi tutulabilecek bu kavramdan anlaşılması gereken; ‘hukuk mantığı ve tefsiri dahilinde makul ve makbul vakıalara tezat teşkil edecek tüm vakıalar zincirinde, ehil bir insanın hafsalasının kaldıramayacağı ve kabul edemeyeceği, silsileyi felce

¹⁸⁴⁴ ÜLGEN, H./HELVACI, M./KENDİGELEN, A./ KAYA, A. Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Baskı, 2013, s. 52, 86, 144.

¹⁸⁴⁵ Karş: İNAN, N. age. s:130 vd. - Göksoy, Y.C. agm. s:552 vd.

¹⁸⁴⁶ ÜLGEN, H./KENDİGELEN, A./KAYA, A. age s:52vd-POROY, R./TEKİNALP, Ü. Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 21. Baskı, 2013, s.261-262. Ayrıca bkz. 11. HD., 25/12/1990, 8061/8419;11. HD., 30/04/1991, 848/2751;11. HD., 16/04/1992, 8046/122: POROY/ TEKİNALP, s. 262 dn. 254.

¹⁸⁴⁷ GÖKSOY, Y.C. agm s: 553

¹⁸⁴⁸ GÖKSOY, Y. C. agm. s:553.

uğratan halkaların tamamının üst başlığı hayatın olağan akışına aykırılık' olarak telâkki edilebilir..."¹⁸⁴⁹

◆√ “ Karine, henüz yeterince aydınlatılamamış, karışık ve karanlık bir kavramdır.

Karine, adaletin işlemesine yarayan teknik bir yöntemdir. İspat sorununu daha kolay çözmeye yardımcı olur. Karine, bir kesinlik aracı, hukuk kuralının oluşması için gerekli öğelerin sayısını azaltabilmeyi olanaklı kılan bir yoldur. Sadeleştirici ve kolaylaştırıcı bir indirgeme aracıdır. Varsayımdan daha güçlüdür. Temelinde bir olasılık veya bilgi görgü düşüncesi yatar. AYM olayların tekrarı karinenin dayanağıdır. Aynı zamanda karine, bilinen bir olaydan bilinmeyen bir olay hakkında sonuç çıkacak şekilde bir düşünüş biçimidir de denilebilir.¹⁸⁵⁰

Karinenin gerçekten zor ve anlaşılmaz bir kavram olduğu açıktır. Böyle bir kavramın hukuk alanına, özellikle ispat hukuku alanına taşınmasının zorlukları da açıktır. Sınırlarının yeterince belirlenememesi, objektif ölçütlerin bulunmaması ve sonuçta bir olasılık (büyük sayılar kanununa göre) değeri taşıması, sorunu oluşturan birkaç etmendir. Her ne kadar hukuki ispat, bilimsel bir ispattaki, kesinliği taşımaz ve taşıyamaz ise de, hâkimin kanaatinin oluşması son derece önemlidir. İşte bu kanaati oluşturan en önemli etmen ise hâkimin içinde bulunduğu çevreden edindiği bilgiler ve hayat tecrübeleridir. Henüz tanım yapmadan şu kadarını söylemeliyiz ki, bu çalışma, hayat tecrübesi kurallarının ispat hukukunda, özellikle de ispat yükünün dağılımındaki etkisini ortaya koymaya çalışacaktır. Yeterince kavramsal açıklığın bulunmadığı bu alanda çalışma, sadece bir kavram kargaşası bulunduğunu ve çok net ölçütlerin olmadığını ortaya koyabilecektir...Karine sözlük anlamıyla şöyle tanımlanmaktadır: "Karışık bir iş veya meselenin anlaşılmasına ve çözümlenebilmesine yarayan iz, ipucu; bir durumun anlaşılmasına yardım eden hal, belirti"¹⁸⁵¹• Karineler, bir hukuki durumun aydınlanması, bir hukuki görüşe güvenin korunması veya muamele hayatının özel gereklerinin karşılanması şeklinde bir ispat zorunluluğunu kaldırması yahut kurumların varlığının korunması gibi çeşitli amaçlara hizmet eder.¹⁸⁵²

Hukukta karine, bilinenden bilinmeyişi çıkarmaya yarayan hukuki istidlallerdir.¹⁸⁵³ Daha geniş olarak ise karineyi, varlığı bilinen olumlu veya olumsuz bir olaydan, diğer olumlu veya olumsuz bir olayın, bir hukuksal durumun varlığı veya yokluğu sonucunun çıkarılmasına olanak veren kural olarak tanımlamak mümkündür.¹⁸⁵⁴..

... Birçok kez belirttiğimiz üzere, doktrinde birçok yazar MK. m. 6'daki genel kuralın en önemli istisnasının, "normal durumun aksini, onu iddia edenin ispat edeceği" ilkesi olduğunu belirtmektedir"¹⁸⁵⁵.

¹⁸⁴⁹ KİRAZ, T.Ö. agm. s:538 vd.

¹⁸⁵⁰ KOÇHİSARLIOĞLU, C. Karine ve Borçlar Kanununun 96. Maddesindeki Kusur Karinesi, (Yargıtay Dergisi, Cilt 10, Temmuz/1984, S. 3, s: 272 vd.)

¹⁸⁵¹ LARROUSSE, M. C.7, s.13.

¹⁸⁵² LARROUSSE, M. C.7, s.13.

¹⁸⁵³ YILMAZ, E. Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 4. Basb. Ankara 1992, s.482.

¹⁸⁵⁴ UMAR, B./YILMAZ, E. İspat Yükü, İstanbul 1980, s. 165.

¹⁸⁵⁵ KURU, B. age. s:1368; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s. 343-344; BERKİN, N. M. s. 172; KARAFAKİH, İ. A. s. 268; YAVUZ, N. s. 140; OĞUZMAN, M. K. s. 199; ANSAY, S. Ş. s. 248;

Bir durumun normal olup olmadığı da genel tecrübeler ve o çevre-
deki genel kabullere göre belirlenir¹⁸⁵⁶....

a) Hemen bütün bilim adamlarının birleştiği ve Yargıtay uygulamasında da kararlılık ifade eden ölçüye göre, ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer.

b) İleri sürdüğü bir vaktiden lehine haklar çıkaran kimse iddia ettiği olayları ispat etmelidir.

c) İspat yükü daha kolay başarıya düşer...”¹⁸⁵⁷

◆ ✓“ *Hayatın olağan akışına aykırılık kıstası, tanımlanması oldukça güç, soyut bir esası ifade etmektedir. Hayatın olağan akışına aykırılık kıstası daha ziyade ispat yükünün paylaştırılmasında, genel ispat kurallarının yanı sıra uygulanmaktadır. Bu esas Yargıtay’ın birçok kararında şu şekilde ifade edilmiştir: “Hemen bütün bilim adamlarının birleştiği ve Yargıtay uygulamasında da kararlılık ifade eden ölçüye göre, ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer”. Hayatın olağan akışı, fiili karineleri ifade etmektedir. “Yaşam deneyi kuralları” ya da “tec-rübe kuralları” olarak da adlandırılan fiili karinelerin, ispat yüküne etkileri hakkında doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. Doktrinde ve Yargıtay kararlarında çoğun-lukla benimsenen görüş kapsamında, fiili karinelerin lehine karine bulunan tarafı ispat yükünden kurtarmakta ve böylece ispat kolaylığı sağlamakta olduğu haklı olarak be-lirtilmektedir....*

TTK m. 676’nın açık düzenlemesine rağmen, Yargıtay uygulamasında son yıl-larda verilen bazı kararlarda hayatın olağan akışına aykırılık kıstasından hareketle rakamla yazılan bedelin yazıyla yazılan bedelden üstün tutulduğu görülmektedir. An-cak bu hususta verilen kararlarda bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Yargıtay 12. Hu-kuk Dairesi kimi kararlarında, rakam-yazı arasındaki açık dengesizliğe rağmen TTK m. 676 hükmünü, lafzına uygun olarak, katı bir biçimde uygulamıştır. Aynı Daire, başka bazı kararlarında ise, neredeyse aynı sayılabilecek durumlar için TTK m. 676 düzenlemesinin lafzına bağlı kalınarak uygulanması ‘katı bir şekilcilik’ olarak nitelen-dirilmiş ve hükmün tam aksi yönünde kararlar verilmiştir. Söz konusu kararlarda, yal-nız borçlu lehine yorumun benimsenmediği; somut olay adaletinin sağlanması düşün-cesiyle hareket edilerek kimi zaman da alacaklıyı koruyan kararlara imza atıldığı gö-rülmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun konu hakkında verilen kararlarında da yakın tarihli olmalarına rağmen istikrar bulunmamaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Ku-rulu’nun 18 Haziran 2019 tarihli kararında özetle; ‘senet bedelinin yazıyla dokuz yüz bin TL, rakamla 900 TL olarak gösterildiği bir bonoda, polis memuru olan düzenleye-nin aralarında başka bir hukuki ilişki olmayan alacaklıya bu şekilde yüksek meblağlı

ÜSTÜNDAĞ, S. s. 600; BİLGE, N./ÖNEN, T. s. 503. Yalnız Postacıoğlu normal durum ölçütünü ispat yükünün dağılımında genel kural olarak kabul etmektedir. POSTACIOĞLU, İ. E. s. 536-537.

¹⁸⁵⁶ POSTACIOĞLU, İ. E. s. 537.

¹⁸⁵⁷ TAŞPINAR, S. agm. s: 533 vd.

bir senet vermesini hayatın olağan akışına aykırı bulunarak, senedin 900 TL üzerinden geçerli kabul edilmesine' karar verilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yakın zamanda verilen bir kararında ise, hayatın olağan akışına aykırılık kıstasına hiç değinmeksizin, 'TTK m. 676 hükmünün lafzen uygulanmasıyla bir senedin bugünün parasıyla 0, 024 TL üzerinden geçerli sayılması gerektiğine' hükmetmiştir. Karara konu olayda; 'senet üzerinde rakamla 24.000.000,00 TL yazıyla yirmidörtbin TL yazılı olmasına rağmen, bu husus üzerinde mahkeme ile Özel Daire arasında bir ihtilaf bulunmamasında bahisle, yalnız YTL-TL arasındaki farklılık nedeniyle yazıyla yazılan miktarın nasıl dönüştürüleceği' üzerinde durulmuştur. Netice itibarıyla, '1996 yılında düzenlenmiş de olsa, günümüz miktarıyla 0, 024 TL üzerinden bono düzenlenmesi gibi hayatın olağan akışına aykırı olduğu' gibi bir sonuca varılmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yine yakın sayılabilecek bir tarihte vermiş olduğu bir kararında ise, 'kambyo hukukuna ilişkin ilkelerin hayatın olağan akışına aykırılık kıstasından hareketle ortadan kaldırılmayacağını' belirtmiştir.

Karar her ne kadar senet bedelinin farklı şekillerde gösterilmesine ilişkin olmasa da, hayatın olağan akışına aykırılık kıstasının kıymetli evraka etkilerinin değerlendirilmesi bakımından oldukça önemlidir...."¹⁸⁵⁸

◆√“ 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu hükümleri uyarınca senede karşı senetle ispat kuralına istisna teşkil eden hâller yukarıda belirtilenlerle sınırlıdır. Bununla birlikte “hayatın olağan akışına aykırılık” hâli, son dönemlerdeki Yargıtay uygulamasından doğan ve zamanla öğretilerde de kabul görmeye başlayan bir başka istisna şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Hayatın olağan akışına aykırılığın ispat şekline etki edip etmeyeceği hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Yargıtay uygulamasında bu konuda birbirinden farklı kararlara rastlamak mümkündür. Yargıtay'ın kimi kararlarında, hayatın olağan akışı ile ilgili gerekçelerin senede karşı senetle ispat kuralını ortadan kaldırmayacağını açıkça belirterek, bu konuda ispata ilişkin bir istisna uygulamasına imkân verilmemiştir.¹⁸⁵⁹ Buna karşılık bazı Yargıtay kararlarında ise hayatın olağan akışı, senede karşı senetle ispat kuralının istisnaları arasında görülmüştür.¹⁸⁶⁰ Hayatın olağan akışına aykırılık ölçütü, özellikle işçi tarafından işe girerken düzenlenen senetlerde¹⁸⁶¹ ve kambyo senedinin kumar ve bahisten kaynaklandığı iddialarının ispatında öne çıkmaktadır. Ancak açık kambyo senedi verilmesinin ve doldurma hakkının kullanılış şeklinin hayatın olağan akışına aykırılık teşkil edebileceği hâller bunlarla sınırlı değildir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararında, senedin verilmesinin hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmesi hâlinde, bu durum senede karşı senetle ispat kuralının, senedin kumar borcundan kaynaklandığı iddiasından bağımsız bir istisnası

¹⁸⁵⁸ **ATİK, E.T.** Kambyo Senetlerinde Senet Bedelinin Farklı Şekillerde Gösterilmesi ve Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Kıstası (Selçuk Hukuk Kongresi, 2021, s:80 vd.)

¹⁸⁵⁹ Bknz: 19. HD: 22.12.2016 T. 6657/16109; 19. HD 13.05.2013 T. 5634/8625 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁶⁰ Bknz: 19 HD. 16.09.1996. T. 6123/7805; HGK 20.03.2002. T. 13-177/206 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁶¹ Bknz: 22. HD. 26.01.2017 T. 466/1079

olarak değerlendirilmiştir.¹⁸⁶² Kararda açıkça belirtilmemekle birlikte, hayatın olağan akışına aykırı bir iddiayı ortaya koyan senede karşı bu uyumsuzluk, HMK m. 202 (HUMK m. 292) kapsamında delil başlangıcı olarak ele alınmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda delil başlangıcının varlığı açısından, yazılı olma şartının aranmaması karşısında, mevcut kanuni düzenleme, bu yönde bir nitelendirme açısından eskisine nazaran daha elverişlidir.

Öğretide de hayatın olağan akışına aykırılığın, senede karşı senetle ispat kuralına istisna teşkil edip etmeyeceği hususunda fikir birliği bulunmamaktadır. Hayatın olağan akışına aykırılık kavramının senetle ispat kuralına istisna teşkil etmesinin mümkün olmadığını belirten görüşe karşılık, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun en önemli yeniliğinin senetle ispat kuralının yumuşatılması olduğu belirtilerek, senetle ispat edilen vakianın hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dair emarelerin varlığı hâlinde, istisnai olarak taraflara tanık dinletme imkânı tanınmasının uygun olacağı haklı olarak ifade edilmiştir. Bu konuda ileri sürülen bir başka görüşe göre ise, hayatın olağan akışı (ve fiili karineler) ispat şekli ile değil, ispat yükü ile ilgili bir meseledir.

Daha önce de ifade edildiği üzere, Yargıtay kararlarında ve öğretide bazı yazarlarca hayatın olağan akışına aykırılık hâlinin ispat yükünün yer değiştirmesine neden olacağı kabul edilmektedir. Böyle bir hâlde, kural olarak hayatın olağan akışına aykırı bir iddiada bulunan kimse, bu iddiasını ispat yükü altında olacak ve ancak ispat şeklinde bir değişiklik ile karşılaşılmayacaktır.

Soyut bir nitelik gösteren ve somut olayın özelliklerine göre farklı şekillerde karşımıza çıkan bu kavram öğretide kimi zaman fiili karinelerle kimi zaman da emarelerle ilişkilendirilmektedir. Kanımızca her iki görüşün de haklılık arz eden yönleri bulunmaktadır ve bu nedenle hayatın olağan akışına aykırılık hâlinin somut olayın özellikleri çerçevesinde değerlendirilerek, ispat yüküne mi yoksa ispat şekline mi etki edeceği saptanmalıdır. Zira somut olayda hayatın olağan akışına aykırılık olgusu, iddia olunan duruma ilişkin olarak ortaya çıkabileceği gibi, ispata yarayan belge alınmasının mümkün bulunmaması şeklinde de belirebilir.

Özellikle açık kambyo senetlerinde anlaşmaya aykırılık iddiasının ispatı gibi oldukça zor bir ispat konusunun varlığı hâlinde, hayatın olağan akışına aykırılık ölçütünün göz önünde bulundurulması taraf menfaatleri arasında dengenin sağlanması açısından son derece isabetli olacaktır. Zira böyle bir ispat şartı kanunen getirilmemişse de, somut olayın özelliklerinden doğabilecek bu şekilde bir istisnanın kabulüne de yasal bir engel bulunmamaktadır.

Diğer yandan, özellikle senet üzerinde yer alan unsurların geçerliliğinin Yargıtay tarafından değerlendirilmesinde, hayatın olağan akışına aykırılık ölçütü bağımsız bir dayanak olarak ortaya çıkmaktadır.¹⁸⁶³ Böylece uygulamada somut olay adaletinin sağlanması açısından birçok kez tarafların ağır hak kaybına uğramasının önüne geçilmiş olmaktadır.

¹⁸⁶² Bknz: HGK 20.03.2002 T. 13-177/206; 13.HD. 22.02.1979 T. 401/774; 19. HD. 01.10.2003 T. 6386/9132 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁶³ Bknz: 12 HD. 15.02.2017. T. 10560/1992; 12. HD 18.01.2017 T. 32205/584 (www.e-uyar.com)

Son olarak belirtmek gerekir ki, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından, TTK'da yer alan kambiyo hukukuna ilişkin ilkelerin hayatın olağan akışına aykırılık kavramından hareketle ortadan kaldırılamayacağı kabul edilmektedir.¹⁸⁶⁴ Bu şekilde bir yorum şekli, kambiyo senetlerine olan güvenin korunması açısından önem teşkil etmektedir.”¹⁸⁶⁵

◆√“Hayatın olağan yürüyüşüne dayanan taraf, başka bir deyişle, normal hâle uyum düşen bir vakıayı ileri süren kimse bunu ispatla mükellef değildir. Bilâkis zahirî hâl ve normal hâle aykırı düşen bir vakıayı ileri süren kimse bunu ispatla yükümlü tutulmalıdır. Başka bir deyişle, asıl sayılan vakıaları ileri sürenler bunu ispatla yükümlü tutulamazlar. Müşahhas hâllerde neyin normal hâl olduğu ve neyin normal hâlin aksi olduğunu tayin de güçlük arz edebilir. Bu konuda Temyiz Mahkememiz bazı kıstaslar vermektedir. Ancak bunlar her somut hâle uygun düşen misallerdir. Bir durumun normal sayılıp sayılmayacağını da umumi hayat tecrübesinden çıkarmak gerekecektir.”¹⁸⁶⁶

◆√“Tecrübe kuralları, hukukun olaya uygulanmasında başvurulacak kurallardır. Bunlar genel hayat tecrübeleri ve eğitim yolu ile oluşabilecekleri gibi sanat ve bilim, meslek, zanaat, ticaret alanlarındaki bilgi ve uzmanlıklardan da kaynaklanabilir. Diğer bir ifade ile, bu kurallar insanların hayat ve işlerinden gözlemlenerek istihraç edilmiş olabilecekleri gibi bilimsel araştırma ve mesleki ve sanatsal faaliyetler sonucunun ürünü de olabilirler.”¹⁸⁶⁷

◆√“Hakim, ispat faaliyetinin sonucu ne olursa olsun davayı bir hükümle sonuçlandırmak yükümlülüğündedir. İspatsızlık durumunda hakim ispat yükü kurallarına göre karar verecek, davayı ispat yükünü taşıyan taraf aleyhine sonuçlandırılacaktır. Buna göre, ispat yükünün hangi tarafa ait olduğu diğer bir ifade ile ispat yükünün nasıl paylaştırılacağı tespit edilmek gerekecektir. Buna göre bir hukuk normuna dayanarak hak iddia eden kişi o hukuk normunun soyut unsur vakıalarının, hayatta vuku bulan vakıalarla karşılandığını ispat yükü altında olacak, buna mukabil, bu hakkı düşüren veya hakkın kullanılmasına engel olan normlara dayanan taraf bu normların soyut unsur vakıalarının karşılandığını ispat ile yükümlü olacaktır. Yargıtay ispat yükünün paylaştırılması hususunda hayatın olağan akışı ölçüsüne dayanmaktadır. İlim adamlarının birleştiği ve Yargıtay uygulamasında ifade edilen ölçüye göre, ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer.”¹⁸⁶⁸

◆√“Bir alacaklının elindeki senede dayanarak şeklen hak sahibi olduğunu ileri sürüp, senet bedelini senet borçlularından talep etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu durumlarda, alacaklının alacaklılık sıfatı tartışılabilir hâle gelir ve Yargıtay'ımızın bu konuda çeşitli içtihatlarında kabul ettiği ölçütler (kıstaslar) çerçevesinde, alacaklının elindeki senede dayanarak alacak talep etmesine izin verilmez.

¹⁸⁶⁴ Bknz: HGK 06.04.2016 T. 505/480 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁶⁵ **ATİK, E. T.** Açık Kambiyo Senetleri, 3. Baskı, 2021, s:414 vd.

¹⁸⁶⁶ **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, C: 1-2, 1997, s: 616 vd.

¹⁸⁶⁷ **ALANGOYA, H. Y./YILDIRIM, M. K./DEREN-YILDIRIM, N.** Medeni Usul Hukuku Esasları, 8. Baskı, 2011, s: 306 Vd.

¹⁸⁶⁸ **ALANGOYA, H. Y.** Senede Karşı Senetle İspat Kuralı ve Hayatın Olağan Akışı Kavramı (Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan), 2004, S: 523

*Hayatın olağan akışı ölçütünün HMK 201. maddesinin (HUMK md. 290) istisnalarından biri olduğu açık ve kesin bir biçimde ifade edilmiştir.*¹⁸⁶⁹

◆✓ “Hayatın olağan akışı kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçütlerin ve prensiplerinden birisidir. Buna göre, insanların genelinin sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar, hayatın akışı kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukukî problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır. Hayatın olağan akışı kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde pek çok alandaki hukukî problemlerin çözülme-sinde, bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay hayatın olağan akışı kriterini, olayların, sebep sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi şeklinde anlamaktadır. Yargıtay, tarafların yapmış oldukları bir sözleşmenin gerçeği yansıtır yansıtmadığını belirlerken, bu durumun olayların (hayatın) olağan akışına uygun olup olmadığını da göz önünde bulundurmaktadır. Ortada normal şartlar altında insanların yapmayacağı bir sözleşme varsa, muvazaalı olması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla sözleşmenin tarafları, kuvvetli şüpheyi ortadan kaldıracak açıklamaları yapmak durumundadırlar. Aynı zamanda aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine olduğundan, hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter olmaktadır. Hukuk sistemleri, ortak problemlere benzer çözümler ürettikleri için, farklı isimlerle de anılsa, benzer hukuk kavramlarına sahip olabilmektedir. Bu sebeple hayatın olağan akışı kriterinin de İslam hukukunda tekabül ettiği hukukî kavramlar bulunmaktadır. ‘Zahirî hal delili’ bunlardandır. ‘Zahir’ ke-limesinin zıttı, iç, görünmeyen, gizli olan gibi anlamlara gelen ‘bâtın’dır. Dolayısıyla görünmeyen, kapalı olan, göz önünde olmayan, bilinmeyen durumlar bâtin kelimesi ile ifade edilirken; bunun zıttı olarak görünen, açık ve göz önünde olan, bilinen durumlar da zahir kelimesi ile ifade edilmiş ol-maktadır. Buradan hareketle zahirî hal, sosyal yapıda ortaya çıkan açık ve göz önünde olan, bilinen hâlleri ve hareketleri ifade etmektedir.”¹⁸⁷⁰

◆✓ “«Hayatın olağan akışına aykırılık» ne demektir? «Hayatın olağan akışı» kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçülerden ve prensiplerden birisidir. Buna göre insanların genelinin, sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar «hayatın olağan akışı» kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukuki problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır.¹⁸⁷¹

Başka bir deyişle; tecrübe (hayatın olağan akışı) kuralları «hayatta sık tekrar eden, tekrarlanması ihtimal dahilinde olan olayların veya bilimsel ve teknik bilgilerin oluşturduğu ve kendilerini oluşturan somut olaylardan bağımsız hale gelmiş kurallar»dır; vak’a tesbitinde, hukukun olaya uygulanmasında, hakim bir değer hükmü vermesinde, delillerin değerlendirilmesi ve bir delilin ispat değerinin saptanmasında, muhtevası belli olmayan kuralların (kötüniyet gibi) uygulanmasında önemli rol oynar.¹⁸⁷²

¹⁸⁶⁹ UYAR, T. Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu Gereğesiyle Bir Senedin İptaline Karar Verilebilir Mi? (Legal Huk. Der. 2015/13, s: 195 vd.)

¹⁸⁷⁰ DEMİR, A. Yargıtay İçtihatlarındaki Hayatın Olağan Akışı Kriteri ve İslam Hukukundaki Zahirî Hâl Delili (Terazi Huk. Der. 2008/12, s: 129 vd.)

¹⁸⁷¹ DEMİR, A. agm. s: 129

¹⁸⁷² ALANGOYA, Y. agm. s: 528; dipn. 32

«Hayatın olağan akışı» kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukuki problemlerin çözülmesinde bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay «hayatın olağan akışı» kriterini, «olayların sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi» şeklinde anlamaktadır. Söz gelimi «bir ikrarının delil değerinin ortaya konulması için diğer şartların yanında hayatın olağan akışına uygun düşüp düşmediğinin de araştırılması gerektiği» ifade edilmektedir.¹⁸⁷³

«Hayatın olağan akışı» kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda, «aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine» olduğundan, hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter niteliğini taşımaktadır.

Sonuç olarak «hayatın olağan akışı» kriteri, mevcut hukukumuzda hukukçuların hemen her alanda uygulayabildikleri, onların işlerini kolaylaştıran önemli bir prensiptir.¹⁸⁷⁴ Hangi olayların 'hayatın olağan akışına aykırı olduğu' tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından takdir edilecektir. ”¹⁸⁷⁵

◆√ “İddia edilen vakıayı doğrudan yansıtan ve hayatın olağan akışına aykırı bir vakıaya dayanmak ispat yükünün de üstlenilmesini gerektirmektedir. Başka bir ifade ile hayatın olağan akışına aykırı bir olaya dayanan kimse bu dayandığı vakıayı ispat yükü altındadır. Buna karşılık hayatın olağan akışına uygun vakialara dayanan kişi bu vakıaların doğruluğunu ayrıca ispat etmek zorunda değildir. Öğrenildiği zaman sıradan, alışlagelmiş ve doğruluğundan tereddüt edilmeyen olaylar, hayatın olağan akışına uygundur. Buna karşılık, öğrenildiği zaman doğruluğundan tereddüt edilen ve alışla-gelmiş olmayan, tecrübe kurallarına göre kabulü zor veya imkânsız olan olaylar, hayatın olağan akışına aykırıdır. Yargıtay özellikle takdiri delillerle ispatın mümkün olduğu olayların ispatında hayatın olağan akışına aykırılık ölçütünü oldukça geniş olarak uygulamaktadır. Eğer olayda dayanılan vakıalar hayatın olağan akışına uygun ise bu vakıaları ispatlamış saymaktadır. Yargıtay hayatın olağan akışını dolaylı ispat biçimi olarak son yıllarda çok sık ve isabetli biçimde kullanmakta ve bu şekilde iddianın ispat edildiği sonucuna varmaktadır. ”¹⁸⁷⁶

◆√ Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, ‘hayatın olağan akışı’ kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda ‘aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine’ olduğundan, hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter olmaktadır.»¹⁸⁷⁷

◆√ “Hemen bütün ilim adamlarının birleştiği ve Yargıtay uygulamasında kararlılık ifade eden ölçüte göre, ispat yükü, hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer.

¹⁸⁷³ DEMİR, A. agm. s: 130

¹⁸⁷⁴ DEMİR, A. agm. s: 133

¹⁸⁷⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 490 vd.

¹⁸⁷⁶ PEKCANITEZ, H. Medeni Usul Hukuku, C: 2, 15. Bası, 2017, s: 1622 vd.

¹⁸⁷⁷ DEMİR, A. agm., s:129 vd.

'Hayatın olağan akışı' ölçütü, HUMK.'nun 290. (yeni HMK.'nun 201.) hükmünün istisnalarından birisidir..."¹⁸⁷⁸

◆√ 'Hayatın olağan akışına aykırılık' (= 'yaşam deneyi' = 'hayat tecrübesi') kuralı, hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınır..."¹⁸⁷⁹

bb- Yüksek mahkeme bu konuya ilişkin içtihatlarında;

Yargıtay kararlarında, hayat tecrübe kurallarına (yaşam deney kurallarına) sıklıkla başvurulmakta ve bu konuda 'hayatın olağan akışı' kavramı kullanılmaktadır¹⁸⁸⁰. Söz konusu kararlarda, genellikle 'fiili karinelerin, ispat yükünü karşı tarafa geçirdiği' kabul edilmekte ve normal durumun aksini iddia eden tarafın bunu ispat yükü altında olduğu görüşü benimsenmektedir¹⁸⁸¹. Bu çerçevede, 'hayatın olağan akışı' kavramından kaynaklanan fiili karineler, çeşitli hukuk dallarına ilişkin Yargıtay kararlarında, ispat yükünün belirlenmesine yönelik olarak uzun yıllardan beri kabul görmektedir. Uygulamada Yargıtay tarafından geliştirilen 'hayatın olağan akışı' veya 'güçlü delil' gibi kavramlar vasıtasıyla, senetle ispat kuralından doğan ispat güçlüklerinin aşılmasına gayret edilmektedir¹⁸⁸².

A-Yüksek mahkemenin (HGK'nin, 11.HD'nin, 15.HD'nin, 17. HD'nin, 19. HD'nin) "Hayatın olağan akışı kıstası"nı kabul ettiği (ve çok kez; 'davanın kabulüne' karar verdiği) olaylarla ilgili içtihatlar:

√ "...Dava, 'davalıya olan 900 TL'lik borç için verilen ve ödenen bononun, açık olan yazı ile yazılan kısmına "dokuz yüz bin lira" yazılarak davalı tarafından takibe konulduğu, davalıya 900.000 TL borcunun bulunmadığı' iddiasıyla borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre; taraflar arasındaki tek ilişkinin polis memuru olan davacının müteahhitlik yapan davalıdan daire satın almasına ilişkin olduğu, bunun dışında aralarında başkaca ilişki bulunduğunun davalı tarafın defterlerinde de kayıtlı olmadığı, TTK'nun 588. maddesi gereğince her ne

¹⁸⁷⁸ ALANGOYA, Y. agm., s:523 vd.

¹⁸⁷⁹ UMAR, B./YILMAZ, E. age., s:28 – TAŞPINAR, A.S. agm., s:545

¹⁸⁸⁰ GÖKSOY, Y.C. agm., s: 543, dipn: 8 (Nitekim Yargıtay da kararlarında tecrübe (yaşam deneyi) kurallarına dayanmakta ve bu konuda genellikle "hayatın olağan akışı" kavramını kullanmaktadır "Hukuk Genel Kurulunun 21.04.1982 tarihli ve 1979/4-1528 E., 1982/412 K.; 17.12.2003 tarihli ve 2003/13-787 E., 2003/774 K.; 06.06.2007 tarihli ve 2007/2-331 E., 2007/332 K.; 08.12.2010 tarihli ve 2010/19-590 E., 2010/640 K.; 12.09.2012 tarihli ve 2012/8-365 E., 2012/561 K.; 28.03.2014 tarihli ve 2013/21-2219 E., 2014/411 K. sayılı kararları" "Y. HGK, 18.6.2019, E. 2017/19-827, K. 2019/689")

¹⁸⁸¹ GÖKSOY, Y.C. agm., s: 544, dipn: 9 (Gerçekten de, olağan bir duruma dayanan tarafın, bu iddiasını kanıtlama yükümlülüğü altında olmadığı, ispat yükünün, normal durumun aksini iddia eden tarafın üzerinde olduğu; başka bir anlatımla, belli olaylardan, belli olmayan bir olay için çıkarılabilen durumlara dayalı fiili karine lehine olan tarafın, ispat yükü altında bulunmadığı, karinenin aksini kanıtlama yükümlünün bunu iddia edenin üzerinde olduğu, yargılama hukukunun temel ilkelerinden biridir... "10. HD, 20.10.2009, E. 2009/8955, K. 2009/15860". Bu karar hakkında bkz. GÖKSU, M. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Senetle İspat Kuralları ve Bunların İstisnaları "Hacettepe Hukuk Fak. Dergisi, 1(1) 2011, s. 53–65, s. 63")

¹⁸⁸² ÇİFTÇİ, P. Medeni Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırları, 2018, s. 371.

kadar 'senette rakam ve yazı ile yazılan bedeller arasında fark bulunması halinde yazıya itibar edilebileceği' hükme bağlanmış ise de, Yargıtay içtihatlarında belirtildiği üzere; bu kuralın senetteki yazı hanesinin borçlu tarafından doldurulmuş olması halinde munhasır olduğu, yazı hanesinin borçlu tarafından doldurulmadığı ve rakam hanesinde de tahrifat yapıldığı hallerde bu kuralın uygulanamayacağı, dava konusu senetteki rakam ve yazı ile yazılan bedelleri ile alacaklı ve borçlu isimlerinin tek bir seferde dava dışı E. K. adlı şahıs tarafından yazıldığı ve senette bir tahrifat olmadığı hususlarında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığı, senedin gerçek bedeli olan 900 TL'nin davacı tarafından ödendiği, borçlu tarafından doldurulmayan ve yazı ile yazılmış kısmındaki bedelin borç verilmesinin tarafların ekonomik durumlarına, hayatın olağan akışına aykırı olması, senetteki rakamla yazılan bedelin dosyadaki diğer delillerle desteklenmesi, senet üzerindeki rakamla yazılı bedelin kenarlarının sıkıca kapatılmış olması nedeniyle TTK 588. maddesindeki kuralın dava konusu olayda uygulanmasının hakkaniyet duygusunu zedeleyeceği ayrıca Medeni Kanunu'nun 2. maddesi de gözönüne alınarak davacının takipte talep edilen miktarda borcu olmadığı hususunda kanaat oluştuğu, davalının senedi takibe koymada kötüniyetli olduğunun ispat edilemediği gerekçeleriyle, davanın kabulü ile takip konusu senet nedeniyle davacının borçlu olmadığına tespitine, davacının kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dava konusu bononun keşidecisi davacı M. A., lehdarı davalı M. O. olup, 28.11.2009 tanzim tarihli olduğu, vade tarihinin yazılı olmadığı, verilmiş nedeninin 'nakden' olduğu, rakamla bedel hanesinde '900 TL', yazıyla bedel hanesinde ise 'dokuz yüz bin lira' yazılı olduğu, dosya içerisinde bulunan bono fotokopisinden anlaşılmaktadır.

Bonoda vade tarihi ihtiyari unsurdur; vadenin yazılmaması 6762 sayılı TTK. 689/2. maddesi hükmü gereğince 'görüldüğünde ödeneceği' anlamına gelir. Söz konusu bononun rakamla bedel hanesinde '900 TL' yazılı iken, yazı ile bedel hanesinde 'dokuz yüz bin lira' yazması sonucu, rakamla yazılı bedel hanesi ile yazı ile yazılı bedel hanesi arasında farklılık oluşmuştur. Bu durumda yazı ile yazılan bölümün bononun bedeli olarak kabulü anılan yasanın 588. maddesi hükmü gereğidir.

Hal böyle olunca mahkemece yukarıda açıklanan hususlar ve yasa maddesi gözetilerek bir karar verilmesi gerekir iken, davacı iddialarına dayanılarak yasa hükümleri gözardı edilmek suretiyle 'hayatın olağan akışı' gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır..."

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Davacı vekili; müvekkilinin polis memuru olduğunu, geçimini maaşı ile sağladığını, davalıdan Ankara ili Pursaklar ilçesi, 308 ada, 12 parselde bulunan binadaki 20 nolu bağımsız bölümü 67.000,00 TL bedelle, 8.000,00 TL'si peşin, kalan 59.000,00 TL'si de kredi yoluyla ödenmek üzere satın aldığını, davalı tarafın evi '2009 yılı Haziran ayında teslim edeceğini' taahhüt ettiğini, ancak taahhüt ettiği tarihte teslim edemediğini, davacı ile davalı arasında ev satın alınması dışında hiç bir ticari ilişki bulunmadığını, davacının 17.09.2009 tarihinde evin tam olarak bitmemiş olmasına

rağmen taşınmak zorunda kaldığını, kendisinin dışında 21 nolu daireye de komşusu M. O.'un aynı şekilde taşındığını, taşındıkları tarihte evin iskanının henüz iskan raporunun alınmamış olduğunu, bu nedenle elektrik ve suyunun bağlanmadığını, davacı ve komşusu M. O.'un şantiye elektrik ve suyunu kullanmak zorunda kaldıklarını, ancak 19.01.2010 tarihinde elektrik borcu nedeniyle şantiye elektriğinin BEDAŞ tarafından kesildiğini, kış ortasında davacı ile komşusunun elektriksiz kalması üzerine davacı ile komşusu M. O. ve diğer komşuları E. K., A. Ş.'in hep birlikte ödenmeyen elektrik borçlarının hesabını yaptıklarını ve problemin çözülmesi için elektriğe abone olunması amacıyla davalının talebi üzerine 900, 00TL ödemeyi kabul etmek zorunda kaldıklarını, davalının bu bedeli hemen talep ettiğini, ancak davacı ile M.O.'un parayı peşin ödeyemeyeceklerini söylediklerini, bunun üzerine davalının da kendisine senet verilmesini istediğini, M.O.'un '900,00 TL bedeli 3 taksitte ödeyeceğini söylemesi üzerine onun için 3 ayrı senet düzenlendiğini, davacının da 900,00 TL'nin tümünü 3 ay sonra ödeyeceğini' beyan etmesi üzerine, 900,00 TL bedelli senedin komşuları E. K. tarafından düzenlenerek davacı tarafından imzalandıktan sonra davalıya verildiğini, dava dışı M. O.'un 3 adet senedi emlakçı aracılığıyla ödediğine dair tutanak düzenlendiğini, davacının ise davalı ve kardeşleri ile aralarında mevcut Savcılık şikâyetleri nedeniyle davalıya borçlu kalmamak amacıyla bu bedeli Nisan ayında ödemek istediğini, ancak davalının parayı almaktan imtina ettiğini, PTT aracılığıyla parayı havale ettiğini, ancak davalının yine almadığını, bunun üzerine Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/375 D. İş sayılı dosyası üzerinden tevdi mahalli tayini ile parayı yatırmış olduğunu, ancak düzenlenen senette bonoyu düzenleyen E. K.'nın TL ve YTL'yi karıştırarak rakam kısmına 900,00 TL yazmasına rağmen yazı ile yazılan kısma 'dokuz yüz bin lira' yazdığını, davalının da senedi haksız ve kötü niyetli olarak 900.000,00 TL üzerinden icra takibine konu ettiğini, davacının davalıya 900.000,00 TL borcu bulunmadığını, tarafklar arasında ev alım satımı dışında hiçbir ticari ilişki olmadığını, davalının davalıya nakden para vermesinin de söz konusu olmadığını, bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, hiç kimsenin kendisinden ev satın alan şahsa 900.000,00 TL gibi bir parayı nakit olarak vermesinin mümkün olmadığını, her iki tarafın banka kayıtları ile davalının defter kayıtları da incelendiğinde böyle bir paranın alınıp verilmesinin söz konusu olmadığının anlaşılacağını ileri sürerek 'davacının Ankara 31. İcra Dairesinin 2010/9906 sayılı dosyasından borçlu olmadığının tespitine, davalının kötü niyetli olması nedeniyle tazminata mahkûm edilmesine karar verilmesini' talep etmiştir.

Davalı vekili; 'davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını, TTK'nın hükümleri ve Yargıtay içtihatlarında belirtildiği şekilde senet bedeli hem yazı hem de rakamla yazıldığında ikisi arasında fark bulunması hâlinde, yazı ile yazılan bedele itibar edileceği kuralının geçerli olduğunu, bu nedenle davacının borcunun 900.000,00 TL olduğunu, bedel kısmının sonradan doldurulduğuna ilişkin bir iddia var ise bunun da yazılı delille ispatlanmasının gerektiğini' belirterek 'davanın reddine karar verilmesini' savunmuştur.

Yerel mahkemece; toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre; tarafklar arasındaki tek ilişkinin polis memuru olan davacının müteahhitlik yapan davalıdan daire satın alınmasına ilişkin olduğu, bunun dışında aralarında başkaca ilişki bulunulduğunun davalı tarafın defterlerinde de kayıtlı olmadığı, TTK'nın 588. maddesi gereğince her ne kadar senette rakam ve yazı ile yazılan bedeller arasında fark bulunması

hâlinde yazıya itibar edilebileceği hükme bağlanmış ise de, Yargıtay içtihatlarında belirtildiği üzere bu kuralın senetteki yazı hanesinin borçlu tarafından doldurulmuş olması hâline münhasır olduğu, yazı hanesinin borçlu tarafından doldurulmadığı ve rakam hanesinde de tahrifat yapıldığı hâllerde bu kuralın uygulanamayacağı, dava konusu senetteki rakam ve yazı ile yazılan bedeller ile alacaklı ve borçlu isimlerinin tek bir seferde dava dışı E. K. adlı şahıs tarafından yazıldığı ve senette bir tahrifat olmadığı hususlarında taraflar arasında uyumsuzluk bulunmadığı, senedin gerçek bedeli olan 900,00 TL'nin davacı tarafından ödendiği, borçlu tarafından doldurulmayan ve yazı ile yazılmış kısmındaki bedelin borç verilmesinin tarafların ekonomik durumlarına, hayatın olağan akışına aykırı olması, senetteki rakamla yazılan bedelin dosyadaki diğer delillerle desteklenmesi, senet üzerindeki rakamla yazılı bedelin kenarlarının sıkıca kapatılmış olması nedeniyle, TTK'nın 588. maddesindeki kuralın dava konusu olayda uygulanmasının hakkaniyet duygusunu zedeleyeceği, ayrıca Türk Medeni Kanunun 2. maddesi de gözönüne alınarak, davacının takipte talep edilen miktarda borcu olmadığı hususunda kanaat oluştuğu, 'davalının senedi takibe koymakta kötü niyetli olduğunun ispat edilemediği gerekçeleriyle davanın kabulü ile takip konusu senet nedeniyle davacının borçlu olmadığına tespitine, davacının kötü niyet tazminatı talebinin reddine' karar verilmiştir.

Davacı vekili ve davalı vekilinin ayrı ayrı temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık kısmında açıklanan gerekçelerle 'oy çokluğu ile' bozulmuştur.

Taraflar arasındaki uyumsuzluğun çözümü için gerekli ve uygulanması gereken hukuki kurum ve kuralların ne olduğunun tespitinde yarar vardır.

Yargıtay da kararlarında tecrübe (yaşam deneyi) kurallarına dayanmakta ve bu konuda genellikle "hayatın olağan akışı" kavramını kullanmaktadır (Hukuk Genel Kurulunun 21.04.1982 tarihli ve 1979/4-1528 E., 1982/412 K.; 17.12.2003 tarihli ve 2003/13-787 E., 2003/774 K.; 06.06.2007 tarihli ve 2007/2-331 E., 2007/332 K.; 08.12.2010 tarihli ve 2010/19-590 E., 2010/640 K.; 12.09.2012 tarihli ve 2012/8-365 E, 2012/561 K.; 28.03.2014 tarihli ve 2013/21-2219 E., 2014/411 K. sayılı kararları).

Delillerin gösterilmesi ve bunun hâkim tarafından ispat vasıtası olarak kabulünden sonraki aşamada delillerin değerlendirilmesi gündeme gelmektedir. Kural olarak (kanunda gösterilen istisnalar dışında), hâkim delilleri serbestçe değerlendirecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar, dosya kapsamı itibarıyla taraflar arasındaki maddi ve hukuki olguların gerçekleşme biçimi, kambiyo hukuku ilkeleri ve hayatın olağan akışı kavramı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davaya konu kambiyo senedinin alacaklı ve borçlu dışında E. K. adlı bir şahıs tarafından düzenlendiği, senedin rakam ve yazı ile yazılan bedelleri ile alacaklı ve borçlu isimlerinin tek bir seferde bu şahıs tarafından yazıldığı, senette herhangi bir tahrifat bulunmadığı hususu taraflar arasında uyumsuzluk konusu değildir. Ancak davalının, bankadan kredi çekmek suretiyle kendisinden toplam 67.000,00 TL bedel ile daire satın alan davacıya 900.000,00

TL gibi davacının mali durumu ile izah edilemeyecek yüksek meblağı herhangi bir teminat olmaksızın elden verdiği iddiasının hayatın olağan akışına (genel hayat tecrübelerine) aykırı olduğu, hayatın olağan akışına dayanan kişinin, artık iddiasını ispatla yükümlü olmadığı, senedin tanzim edildiği 2009 tarihi itibarıyla 900.000,00 TL miktarında bir paranın genellikle banka aracılığıyla el değiştirdiği, 5083 sayılı TC. Devletin Para Birimi Hakkında Kanun ve bu kapsamda çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01.01.2009 tarihinden itibaren YTL kullanımından vazgeçilerek yeniden TL ibaresine geçildiği, bu nedenle senetteki bedelin tanzimi sırasında kavram karışıklığı nedeniyle senetteki yazı ile gösterilen bedelin, rakamla gösterilen bedelden bin kat fazla olduğu dikkate alındığında mahkemece eldeki menfi tespit davasının kabulüne yönelik önceki kararda direnilmesi yerindedir.

Açıklanan nedenlerle yerel mahkeme kararı usul ve yasaya uygun olup direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı (46.104,00 TL) harcın temyiz edenden alınmasına, aynı Kanun'un 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.06.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”¹⁸⁸³

*

√“(...)Davacı vekili, davalıların davacı aleyhine bonoya dayalı icra takibi başlatıklarını, takip dayanağı bononun davacı tarafından tanzim edilerek davalılara verilen bir bono olmadığını, bono altındaki imzanın davacıya ait olmadığını, ait olsa bile bononun davalılar tarafından davacıya emeklilik işlemleriyle ilgili evrakların imzalatılması sırasında davacıya fark ettirilmeden imzalatılmış olabileceğini, taraflar arasında davacının davalılara bono vermesini gerektirecek başkaca bir hukuki işlem bulunmadığını ileri sürerek davacının davalılara takibe konu bonodan dolayı borçlu olmadığının tespiti ve kötüniyet tazminatının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, ‘kambyo senetlerinin illetten mücerret mahiyette kıymetli evrak olduğunu, dava konusu takipteki imzanın davacıya ait olduğunu, davacının borcunu ödemediğini’ savunarak ‘davanın reddini’ istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, ‘davalıların sosyal ve ekonomik düzey olarak 1.200.000,00 TL gibi çok yüksek bir nakdi davacıya elden ödeemiş olmalarının hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine uygun düşmediği, dava konusu bononun karşılığı bulunduğu kabulünün yaşamın gerekçelerine, akıl ve adalet ilkelerine aykırı düştüğü, bu hususun davacı lehine fiili karine olup davacının senet bedeli 1.200.000,00 TL’yi davalılardan almadığını ispat etmiş sayıldığı, hayatın olağana akışına aykırı olan bir durumun aksini ispat yükünün davalı tarafa düştüğü, davalıların dava ve takip konusu senet bedeli 1.200.000,00 TL’yi davacıya ödediğini belge veya benzeri delillerle ispatlayamadığı, davalıların, davacı hakkında hukuka aykırı ve kötü niyetli şekilde icra takibi yaptığı’ gerekçesiyle ‘davanın kabulüne’..... karar verilmiştir.”¹⁸⁸⁴

¹⁸⁸³ Bknz: HGK. 18.06.2019 T. 19-827/689 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁸⁴ Bknz: 19. HD. 22.10.2019 T. 3244/4871 (www.e-uyar.com)

√“(...) Her ne kadar davacı. ..’ın şikayetçi olduğu açığa imzanın kötüye kullanılmasına ilişkin suçtan ötürü ceza mahkemesince davalı yönünden beraat kararı verilmiş ise de; tüm dosya kapsamından davacının işyerinde çalıştığı süre, yaptığı iş, dinlenen tanık beyanları, senedin düzenleme, ödeme tarihi ile takibe konulmasına ilişkin aradan geçen üç yıla yakın süre, işyerinde yapılan uygulamalar ve hayatın olağan akışına göre takibe konu senedin, davacılarından işe girerken teminat olarak alınan senet olduğu anlaşılmaktadır. Belirtilen sebepten ötürü mahkemece ‘davanın reddine’ karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir...”¹⁸⁸⁵

*

√“(....)Karine, sözlük anlamı bakımından karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına ve çözümlenmesine yarayan durum, ipucu, belirtidir. En genel anlamıyla karine, bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun çıkarımıdır. Dolayısıyla karine, bilinen bir olaydan, bilinmeyen diğer bir olayın veya hukuki durumun varlığı veya yokluğu sonucunun çıkarılmasına olanak vermektedir. Genel olarak karineleri, fiili ve kanuni olmak üzere, iki grupta toplanmaktadır. Bu bağlamda, fiili karineler, bir hukuk kuralı ile bağlı olmaksızın, hakim insan ve yaşam konusunda ortaya çıkan tecrübe kurallarından yararlanarak belli olmayan olaylar hakkında sonuç çıkarmasına yararmaktadır. Bu yönüyle, fiili karineler, hakim kanaat edinmesine yardımcı olmaktadır. Görüldüğü üzere, fiili karinelerin temelinde tecrübe kuralları (yaşam deneyi kuralları) yatmaktadır. (Bilge Umar- Ejder Yılmaz. İspat Yükü, 1980, Sahife:165 vd.; A., Başözen:Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspatı, 2010, Sahife:63 vd.; G., Topuz:Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, 2012, Sahife:50, 56, 121 vd.; Ayrıca bakınız: Y., Alongoya:Senede Karşı Senetle İspat Kuralı ve “Hayatın Olağan Akışı” Kavramı, Prof. Dr. N. Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, 2004, Sahife:528, dipnot 32; B., Kuru:Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt:II, 2001, Sahife:2006 vd.).

Nitekim, Yargıtay da kararlarında tecrübe (yaşam deneyi) kurallarına dayanmakta ve bu konuda genellikle “hayatın olağan akışı” kavramını kullanmaktadır (Hukuk Genel Kurulunun 21.04.982 gün ve E:4/1528, K:412; 17.12.2003 gün ve E:2003/13-787, K:2003/774; 6.6.2007 gün ve E:2007/2-331, K:2007/332; 08.12.2010 gün ve E:2010/19-590, K:2010/640; 12.09.2012 gün ve E:2012/8-365, K:2012/561; 28.03.2014 gün ve E:2013/21-2219, K:2014/411 sayılı kararları)..... Bononun bedelsiz olduğuna ilişkin şahsi def’iyi davacı keşideci kural olarak, davalı lehtara karşı ileri sürebilir ise de, hamil davalı E. G. ’e karşı ileri sürülebilmesi için kötüniyetle iktisabının ispatı gerekir..... Şu halde, ‘bononun ödeme nedeniyle bedelsiz olduğuna’ ilişkin şahsi def’iyi, davacı keşidecinin, senedi kötüniyetle devralan hamil davalı E. G. ’e karşı ileri sürerek, borçtan kurtulabilir.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde azınlıkta kalan bir kısım üyelerce;..... kambiyo senetlerinde hayatın olağan akışı kavramına yer verilmemesi gerektiğini, dosyadaki delillerin davalı hamil E. ’ın kötüniyetli olduğunu göstermeye elverişli olmadığını, hamilin senedi devraldıktan sonra kendi cirantasını takip etme ve durumunu araştırma yükümlü olmadığı gibi bu konudaki ağır ihmalinin de sonucu değiştirmeyeceğini, hayatın olağan akışı kavramının objektif olmayıp, subjektif bir olgu

¹⁸⁸⁵ Bknz: 22. HD. 09.09.2019 T. 5179/15608 (www.e-uyar.com)

olduğunu ve bu nedenle kişiden kişiye değişebileceğini, böyle bir kavrama üstünlük tanınamayacağını, bu nedenlerle Özel Daire bozma ilamının yerinde olduğu ve direnme kararının bu yönde bozulması gerektiği ileri sürülmüş ise de; yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğunca bu görüş benimsememiştir...¹⁸⁸⁶

*

√ “(...)Davacı tarafından, SSK emeklisi ev hanımı olan bir kişiye senedin düzenlendiği tarih itibarıyla yüksek bir miktar sayılabilecek 80.000,00 TL borcun ‘ne karşılığı verildiği’ açıklanmamış olması ve ayrıca hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında beş buçuk yıl, tanzim tarihi ile takip tarihi arasında ise yedi yıldan fazla bir süre bulunmasının, davacı ile davalı arasında alacak borç ilişkisinin gerçek olmadığını göstereceğini...”¹⁸⁸⁷

*

√“(....)100.000 EURO gibi yüksek bedelli bir bononun vade tarihinden 2, 5 yıl sonra takibe konulmasının hayatın olağan akışı ile bağdaşmadığı, tarafların ortağı olduğu limited şirketin diğer ortağına karşı davalının yine 100.000 EURO bedelli bonoya dayalı olarak takip yaptığı, bu takibe itiraz eden diğer ortağın da davacı ile aynı iddiaları ileri sürdüğü, davalının aynı şirketin diğer iki ortağına aynı miktarda borç vermiş olmasının ve borcunu ödemeyen her iki ortak ile de şirketteki ortaklığını devam ettirmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğu....”¹⁸⁸⁸

*

√“ ‘(...) Davacının, belgede belirtilen miktarda parayı borç verecek mali gücünün olmadığı, davalıların mirasbırakanın da bu miktarda borç almasını gerektirecek herhangi bir durumun mevcut olmadığı’ davalı tarafından savunulmuş olduğuna göre bu durumun araştırılarak ‘işçi emeklisi olduğu dosya kapsamından anlaşılan davacının herhangi bir işinin, gelirinin ve malvarlığının bulunduğu’ kanıtlanmamış ve ‘davalıların mirasbırakanı ise. ... yılından itibaren oto tamirhanesi işlettiği, gayrimenkullerinin ve özel otomobilinin bulunduğu, kira geliri elde ettiği’ anlaşılmış olduğundan, bu durumda davacının, davalıların mirasbırakanına 1.8.1997 tarihinde 10 milyar TL borç para vermesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği ...’, herhangi bir işi, geliri ve malvarlığı olmayan işçi emeklisi davacının davalıya 10 milyar TL borç para vermesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle, davacının yazılı belgeye dayanan alacağa karşı ileri sürdüğü menfi tespit talebi isabetli bulunmuştur.”¹⁸⁸⁹

√ «Kiracının, ev sahibine daha önce vermiş olduğu borç paranın kendisine ödenmemesine rağmen, tekrar ev sahibine borç para vermesinin ve aldığı senedi iki yıl sonra takibe koymasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu»¹⁸⁹⁰

¹⁸⁸⁶ Bknz: HGK 25.03.2015 T. 19-2238/1062 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁸⁷ Bknz: 17. HD. 19.03.2013 T. 5481/3666 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁸⁸ Bknz: 11 HD. 02.05.2014 T. E: 749, K: 8243 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁸⁹ Bknz: HGK 20.03.2003 T. 13-77/206 (İBD. 2003/1, s:158 vd.) (NOT: Bu kararın değerlendirilmesi için bkz. **ALANGOYA, Yavuz**. “Senede Karşı Senetle İspat Kuralı” ve “Hayatın Olağan Akışı Kavramı”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan”, 2004, s: 521-531)

¹⁸⁹⁰ Bknz: 19. HD. 04.10.2001 T. 2057/6148 (www.e-uyar.com)

√ «Davalı-alacaklının, 1986 ve öncesi yıllarda, devlet memuru olarak 200.000.000 TL.yi temin edip, davacı şirkete herhangi bir belge almadan vermesinin ve yedi yıl gibi uzun bir süre bunun geri verilmesini istememesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»¹⁸⁹¹

√ “... ‘davacı şirketin malvarlığının bu tür borçlanmaya, davalının da mâli içti-mai durumunun bu miktar borç para vermeye müsait olmadığı’ gerekçesiyle menfi tes-pit davasının kabulüne dair verilen yerel mahkeme kararı, ‘... Davaya konu senetlerin A. E. ve Ö. M. ismindeki keşidecilerce, davacı şirket ortaklığından ayrıldıktan sonra tanzim edilmiş olduğunun, davacı şirket kayıtlarında böyle bir borç ilişkisinin yer al-madığının saptanmış olması’ gerekçeleri ile onanmıştır.”¹⁸⁹²

√ «Alacaklının, nakit verdiği para karşılığında borçludan ‘teminat senedi’ adı altında senet almasının hayatın olağan akışına aykırı olacağını»¹⁸⁹³

√ «Senet arkasındaki ‘bu senet teminat senedi olup üçüncü kişilere ciro edilemez’ şerhinin, senedi ciro yoluyla devralan hamil (ciranta) tarafından değil, lehtar tarafın-dan pulla kapatılmış olduğunu kabul etmenin, hayatın olağan akışına uygun düşece-ğini»¹⁸⁹⁴

√ «Davacı (borçlu) tarafça, davalı (alacaklı) tarafa boş olarak verilmiş bononun, lehtar (alacaklı) tarafından aradan 16 yıl geçtikten sonra doldurulup takibe konulmuş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olacağını, bu durumda alacak tutarını ispat külfetinin davalı-alacaklıya düşeceğini»¹⁸⁹⁵

√ «Borçlunun, kendi adına işlem yapmasına zımnen izin verdiği oğluna yapılan ödemenin, ticarî hayatın akışına göre, ‘borçluya yapılmış bir ödeme’ olarak kabulü gerekeceğini»¹⁸⁹⁶

√ «Yabancı şirket kaşesi altında yer alan borçlunun imzasının üst kısmının dak-tilo ile büyük harflerle, aralarında boşluklar olacak şekilde, bono biçiminde doldurul-muş olmasının hayatın olağan akışına ters düşeceğini»¹⁸⁹⁷

√ «Bir kimsenin alacaklı olduğu senetleri, vadesi dolduğu halde zamanaşımına uğratacak şekilde uzun bir zaman arayıp sormamasının hayatın olağan akışına aykırı düşeceğini»¹⁸⁹⁸

√ «Bir iki sene önce Almanya’da bir kez görüp tanıdığı bir kişiye bir kimsenin güvenerek, dostluk ve yardım duygusuyla borç para vermesinin yaşamın olağan yapı-sına uygun düşmeyeceğini»¹⁸⁹⁹

¹⁸⁹¹ Bknz: 19. HD. 16.09.1996 T. 6123/7805 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁹² Bknz: 19 HD. 13.6.1996 T. 3770/6011 (www.e-uar.com)

¹⁸⁹³ Bknz: 15. HD. 27.02.1995 T. 870/1073 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁹⁴ Bknz: 19. HD. 29.12.1992 T. 11913/6978 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁹⁵ Bknz: 11. HD. 27.11.1992 T. 6477/10946 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁹⁶ Bknz: 11. HD. 17.06.1991 T. 73/3233 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁹⁷ Bknz: 11. HD. 03.11.1990 T. 7621/7506 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁹⁸ Bknz: 11. HD. 21.12.1987 T. 6478/7427 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁹⁹ Bknz: 11. HD. 24.12.1981 T. 5239/5604 (www.e-uyar.com)

√ «Önceki senetli borçlarını ödememiş olan borçluya bu senetler ödenmeden veya ayrıca teminat altına alınmadan ikinci kez yeniden borç verilmesinin hayat tecrübelerine ve olayların normal akışına aykırı olacağını»¹⁹⁰⁰

√ «Ev kadını olan davacı borçlunun, ev kadını olan davalı - alacaklıya karşılıksız senet vermesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»¹⁹⁰¹

√ «Hayatın olağan akışına göre, müteahhitlerin aldıkları bonoların dışında ayrıca kendi yararlarına ipotek kurdıkları da bir gerçek olduğundan, satışı yapılan dairenin, satış tarihindeki değeri (vâde durumu da düşünülerek) uzman bilirkişilerce saptandıktan sonra kurulan ipoteğin 'senetlerin teminatı' olarak mı yoksa 'geri kalan borç için' mi kurulduğu kesinlikle saptandıktan sonra karar verilmesi gerekeceğini»¹⁹⁰²

√ «Çekin 'ödeme aracı' olduğunu, ticari teamüllere göre teslim edilmeyen malın bedelinin çekle ödenmesinin düşünülmemeyeceğini»¹⁹⁰³

√ «Şirket kayıtları üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, şirket kayıtlarına geçirilen senet karşılığında yaptırılan iş nedeniyle alınan faturaların defterlere işlenmiş olduğunun anlaşılması halinde, hayatın olağan akışına göre şirket yetkililerince imza edilmemiş dahi olsa, şirketçe benimsenen senedin, şirketi bağlayacağını»¹⁹⁰⁴

√ «Çeklerin/senetlerin ortasından yırtılmış olmasının, hayatın olağan akışına göre ödendiğine karine teşkil edeceğini»¹⁹⁰⁵

√ «Davacı şirketin malvarlığının senette yazılı miktar kadar borçlanmaya, davalının da mali ve sosyal durumunun bu miktar borç para vermeye müsait olmadığına anlaşılması halinde, dava konusu senetlerden dolayı davacının borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesi gerekeceğini»¹⁹⁰⁶]

√ «Ehliyetli bir kişi için hile ya da hata sayılmayan bir oluşumun, yaşlı olan kişiler için kandırıcı sayılabileceğini, bir neden yokken zengin bir kişinin fakir bir kişiden yüksek miktarda bir parayı ödünç almasının her zaman rastlanır olaylardan olmadığı»¹⁹⁰⁷

√ «...genel yaşam deneylerine ve yaşamın olağan akışına dayanan kişi, artık iddiasını ispatla yükümlü değildir. Bilindiği gibi bu kurallar, yani eylemli (ya da beşeri) karine denen yaşam deneyi kuralları, tarafların olay iddialarının doğruluğu veya bir delilin güvenilebilirlik derecesi hakkında, hakimın kanaat edinmesine yarayan, yaşam

¹⁹⁰⁰ Bknz: 11. HD. 02.06.1981 T. 2722/2776 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁰¹ Bknz: 11. HD. 10.04.1981 T. 1445/1635 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁰² Bknz: 11. HD. 05.06.1980 T. 2409/2941 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁰³ Bknz: 11. HD. 01.04.1991 T. 808/2307 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁰⁴ Bknz: 11. HD. 24.03.1987 T. 8195/1688 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁰⁵ Bknz: 12. HD. 16.06.2015 T. 15137/16694; 03.12.1999 T. 14229/15633; 28.11.1995 T. 16913/16841; 22.11.1994 T. 14612/14728 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁰⁶ Bknz: 19. HD. 13.06.1996 T. 3770/6011 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁰⁷ Bknz: 19. HD. 03.03.2003 T. 4632/1661 (www.e-uyar.com)

deneylerinin ortaya koyduğu değer hükümleridir (B. Umar / Ejder Y. - İspat Yükü - 2. Bası – İstanbul, 1980 – s: 165 vd. 174 ve 60 vd.)....¹⁹⁰⁸

belirtmiştir...

B-Buna karşın, yüksek mahkemenin (Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin ve 11. Hukuk Dairesinin) “Hayatın olağan akışı” kıstasını kabul etmeyerek ‘davanın reddine’ karar verdiği olaylar da hayli fazladır:

√ “..... Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, taraflar arasında davacıya ait olan 3 adet gayrimenkulün davalıya satışı konusunda harici satım sözleşmesi bulunduğu, davalı davaya konu bononun davacıya ödenen satış bedeli karşılığında verildiğini savunmuş ise de, 305.000 TL gibi bir satış bedelinin davacı tarafından elden alındığının hayatın olağan akışına aykırı olup, davalının satış bedelini davacıya elden ödediğine dair herhangi bir belge sunmadığı gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, İİK’nun 72.maddesine göre takip ve davaya konu bononun hile ile alınması sebebiyle borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkindir. İspat külfeti davacı tarafta olup, bononun hile ile alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Mahkemece “hayatın olağan akışı” şeklinde yasal olmayan bir gerekçe ile kambiyo senedi niteliğinde olan bononun yorum ile geçersiz kılınması doğru görülmemiştir ...”¹⁹⁰⁹

√ “.... Davalının davacıya borç vermiş olduğu dönemde 50 milyar miktarındaki bir paranın borç verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve davacının davalıya borçlu olduğu miktarın yalnızca 5.000,00 TL olduğu iddiasıyla kambiyo senedine ilişkin olarak açılan bir menfi tespit davası kapsamında, kambiyo senetlerinin sebepten mücerret olduğu, borçlu tarafın senedin aksini aynı ölçüde yazılı bir belge ile ispatlaması gerektiği halde böyle bir ispat vesikası sunmadığı” gerekçesiyle verilen yerel mahkeme kararı Yargıtay 19. Hukuk Dairesince onanmıştır....¹⁹¹⁰

√ “..... Dava, kambiyo senedine karşı açılmış menfi tespit davasıdır. Davacı taraf senedin taşınmaz satışı için verildiğini ileri sürmüş ancak sunulan satış sözleşmesinde dava konusu bononun kayıtlı olmadığı görülmüştür. Davalı taraf ise “nakit verdim” diyerek davacıya borç verdiğini belirtmiştir. Bu durumda senede karşı senetle ispat külfeti gereğince sunulan deliller karşısında davanın kanıtlanamadığı dikkate alınarak reddi gerekirken yazılı şekilde hayatın olağan akışı gerekçe gösterilerek hüküm kurulması isabetsizdir....”¹⁹¹¹

√ “.... Kambiyo senetleri illetten mücerret olup senet borçlusu tarafından senedin gerçek bir borç ilişkisini göstermediği senede karşı senetle ispat kuralı çerçevesinde ispatlanmalıdır. Mahkemece bu yön göz ardı edilmek suretiyle taraflar arasındaki hesap hareketleri ve hayatın olağan akışı gibi soyut değerlendirmeler üzerinden

¹⁹⁰⁸ Bknz: HGK: 21.04.1982 T. 4-1528/412 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁰⁹ Bknz: 19. HD. 03.05.2016 T. 17199/8177 (www.e-uyar.com)

¹⁹¹⁰ Bknz: 19. HD 11.10.2017 T. 12608/6829 (www.e-uyar.com)

¹⁹¹¹ Bknz: 19. HD. 27.09.2017 T. 11418/6326 (www.e-uyar.com)

gerekçe oluşturmak suretiyle davanın kabulü yoluna gidilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir....”¹⁹¹²

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

• Davalı-alacaklı, borçlu ... hakkında... İcra Müdürlüğünün 2012/... sayılı dosyası ile 17.12.2012 tarihinde “500.000,00 TL asıl alacağın işlemiş faiziyle birlikte ödenmesi için” icra takibinde bulunmuş, Örnek 10 Ödeme Emrini alan borçlu -5 günlük şikayet süresi içinde- ... İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak; 2013/... Esas sayılı dosyada “*takip konusu senedin keşide yerini içermemesi nedeniyle*” İİK m. 170/a uyarınca ‘takibin iptaline karar verilmesini’ talep etmiş ve yine ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2013/... Esas sayılı dosyada “*borca mahsuben kısmi ödeme yaptığını belirterek kısmi itirazlarının kabulü ile %20 inkar tazminatına hükmedilmesini*” istemiş bilahare ıslah dilekçesinde “*senedin tanzim yeri bulunmadığından bahisle icra takibinin iptali*” istemiştir. Daha sonra ... İcra Hukuk Mahkemesince ‘her iki dosya birleştirilmesine ve yargılamanın birleştirilen 2013/... Esas sayılı dosya üzerinden devamına’ karar verilmiştir. Nihayetinde; ... İcra Hukuk Mahkemesi, 2013/... Esas ve 2013/... Karar sayılı dosyada 06.06.2013 tarihinde;

“TTK’nın 774/4 maddesine göre ‘bir senedin bono vasfında olması için düzenleme yerinin senette yazılı olması gerekir. Böyle bir düzenleme yeri yazılı değil ise, aynı kanunun 777/4 maddesi hükmü gereğince tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı yer düzenleme yeri olarak kabul edilir’. Bu zorunluluk keşideci için olduğundan, bu iki yerden birinin senette bulunamaması halinde, o senet bono niteliğini taşımaz. Somut olayımızda senet keşidecisi ...’nin isminin yanında senet tanzim yeri ‘... Mah. ... Sokak ...’ olarak belirtilmiştir. Davacının verdiği dava dilekçesinde ve aynı zamanda verilen vekâletteki adresinde bu adresin ... şehrinde olduğu anlaşılarak, davacının davasının reddi gerekeceği kanaatine varılmıştır....”

Gerekçesiyle;

“Davamız ve birleşen dosya davacısının davalarının REDDİNE....”

Karar verilmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, ..2013 T. ve E:..., K:2013/... sayılı kararında;

“..... İİK’nun 170/a- son maddesinde; ‘her ne suretle olursa olsun... borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise takip dayanağı belgenin kambiyo vasfını taşımadığı nedeniyle takibin iptal edilemeyeceği’ hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda borçlu, icra mahkemesine başvurusunda kısmi ödemede bulunmuş, bu beyan borcun kabulü niteliğindedir. Borçlu, borcu kısmen ödediğini ileri sürerek kabul ettiğine göre artık senedin tanzim yeri bulunmadığı iddiası dikkate alınmaz...”

denilmiştir.

Daha sonra, davacı-borçlu ...;

¹⁹¹² Bknz: 19. HD 04.04.2016 T. 15240/5702 (www.e-uyar.com)

• Dosyada bulunan TALEPNAME başlıklı, (senet lehtar) ... tarafından –Sivas 1. Noterliğince tasdikli- imza edilmiş olan belgede;

“(Senet keşidecisi) ...’nin bana olan borcunu ödeyeceğinizi söylediniz ve hesabıma 195.000,00 TL havale yaptınız...”

Ben de (S.) ile kardeşliğinizi ve onun adına borcu ödemiş olmanızdan dolayı size duyduğum güven sonucunda senedi ...’ye verilmek üzere size teslim ettim... Senet borçlusunun sizin kardeşiniz olduğunu ve (S.)’nin bana olan borcunu ödemiş olmanızı dikkate alarak, senedin arkasına ismimi yazıp imzalamakta bir sakınca görmedim ve şüphe duymadım...”

şeklinde, “senet borçlusu” tarafından, “senet alacaklısı (lehtar)”na 195.000,00 TL ödendiği açıkça ikrar edilmiştir.

• Ayrıca; Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin. ..2013 T. E: ..., K: ... sayılı ONAMA kararında açıkça;

“Somut olayda borçlu, icra mahkemesine başvurusunda kısmi ödeme iddiasında bulunmuştur, bu beyan borcun kabulü niteliğindedir. Borçlu ‘borcu kısmen kabul edip ödediğini’ ileri sürerek kabul ettiğine göre artık ‘senedin tanzim yeri bulunmadığı’ iddiası dikkate alınmaz.”

şeklinde, borçlu ... tarafından, lehtar (alacaklı) ...’a ‘195.000,00 TL kısmi ödemede bulunduğu’ belirtilmiştir...

Bu nedenle; 500.000,00 TL bedelli senede bağlı borcuna mahsuben –**herhangi bir ihtirazi kayıt koymadan**- senet lehtarına 195.000,00 TL ödemede bulunmuş olan borçlu daha sonra *“bu 500.000,00 TL bedelli senetten dolayı borçlu bulunmadığını (borcunun bulunmadığını)” ileri sürerek ‘menfi tespit davası’ (İİK m. 72) açması, hayatın olağan akışına aykırı olduğundan “açılmış olan menfi tespit davasının kabulüne” karar verilemez.*

Ayrıca borçlu, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/... Esas sayılı ve kendisi tarafından alacaklı. ...’a karşı açılan ‘menfi tespit’ (İİK m. 72) davasının 11.12.2014 tarihli 5. oturumunda, mahkemece isticvap edilirken verdiği beyanda;

*“.....Davaya konu senedin davalıda (takipte bulunan alacaklı-...) olduğunu öğrendiğim bu süreçte, davalıya (takipte bulunan alacaklı-...) 100.000,00 TL ödemede bulundum, daha önce de davalının kredi borçları için ödemeler yaptığım elden para vermişliğim olmuştu. **Bu şekilde toplam davalıya lehtara ödediği tutardan(alacaklı. ...ın lehtar (F.)’ye ödediği 195.000,00 TL’den) daha fazla ödemem oldu....** Davalı, kendisine herhangi bir borcum olmadığı halde senedi takibe koydu. Benim davalıya herhangi bir borcum yoktur...”*

şeklinde açıklamada bulunmuştur.

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, borçlunun borcuna mahsuben, herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin kısmen ödemede bulunduktan sonra, alacaklı hakkında *“herhangi bir borcu bulunmadığını” ileri sürerek menfi tespit davası açması hayatın olağan akışına aykırı olduğundan*, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı-alacaklı ... vekili Av... tarafından “uzman görüşü” (HMK 293) olarak ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur. 20.10.2022

444) Borçlu Şirketteki Hisselerini Devretmiş Olan Bir Kimsenin Hissedarı Olduğu Diğer Üçüncü Kişi Şirketlerin Adresinde Haciz Yapılması Halinde, İstihkak İddiası Nasıl Değerlendirilir? Borçlu Şirketin Eski Adresinde Yapılan Adreste Bulunan Evraklar Ne Anlama Gelir? İstihkak Davalarında “Organik Bağ” Kıstası Nasıl Değerlendirilir? Borçlu ve Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Bulunması, Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi İçin Yeterli midir?*

I- “İstihkak” iddiası, borçlunun “*haczedilen malın üçüncü bir kişiye ait olduğunu veya üçüncü bir kişiye rehinli bulunduğunu*” ya da üçüncü kişinin “*o malın kendisine (veya başka bir üçüncü kişiye) ait olduğunu veya o mal üzerinde kendisinin (veya başka bir üçüncü kişinin) rehin hakkı bulunduğunu*” ileri sürmesidir (İİK. 96/I; 85/II, c: 1).¹⁹¹³

II- İİK. mad. 99 gereğince, “**üçüncü kişinin elinde bulunan**” ve üzerinde üçüncü kişinin “*istihkak iddiasında bulunduğu*”¹⁹¹⁴ bir malı haczedene icra müdürü, üçüncü kişinin istihkak iddiasını haciz tutanağına yazdıktan sonra, “üçüncü kişi aleyhine -icra mahkemesinde- istihkak davası açmak üzere” alacaklıya yedi günlük bir süre verir.¹⁹¹⁵ Buna karşın, mal “**borçlunun elinde iken**”¹⁹¹⁶ haczedilmişse (İİK. 96, 97) veya “*borçlu ile üçüncü kişinin müştereken elinde bulunuyorken*”¹⁹¹⁷ haczedilmişse (İİK. 97/a-I), İİK. mad. 99 uygulanamaz. Bu durumda, İİK. mad. 96 ve 97’ye göre işlem yapılması gerekir...

III- Haczedilen mal borçlunun ya da borçlu ile birlikte *üçüncü kişinin* (müşterek) zilyetliğinde (İİK. 96, 97) ise, *istihkak davası açma yükümlülüğü*, **istihkak iddiasında bulunan ‘üçüncü kişiye’** aittir.¹⁹¹⁸ Haczedilen malın “*üçüncü kişinin elinde bulunması halinde*” açılan istihkak davalarında ise, davacı, kural olarak -icra müdürü tarafından kendisine istihkak davası açması için- yedi günlük süre verilen ‘**alacaklıdır**’.¹⁹¹⁹ *Borçlunun* ise istihkak davası açma hakkı yoktur.¹⁹²⁰

* Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

¹⁹¹³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, 3. Baskı, 2006, s: 7886 vd.

¹⁹¹⁴ “İstihkak iddiası” kavramı için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 2013, s: 1826 vd.- UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s: 7886 vd.

¹⁹¹⁵ Üçüncü kişinin, “*icra müdürünün İİK.nun 99. maddesini uygulamadığından*” bahisle yaptığı şikâyet, süreye bağlı değildir (Bknz: 12. HD. 25.11.1982 T. 8622/8763) (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹¹⁶ Bknz: 12. HD. 27.12.1990 T. 6445/13799; 12.04.1990 T. 11072/4286 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹¹⁷ Bknz: 12. HD. 26.03.1990 T. 10403/3204; 09.02.1990 T. 7566/942; 25.09.1987 T. 13203/9334 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹¹⁸ İcra müdürü bu durumda -hatalı olarak- haciz koydurmuş olan alacaklıya “istihkak davası açmak üzere” yedi günlük süre vermiş ve istihkak davası bu süre içinde alacaklı tarafından açılmışsa, icra mahkemesinin açılan bu davayı da incelemesi -yani husumet yönünden reddetmemesi- gerekir (Bknz: 21. HD. 15.04.2004 T. 2324/3827, 13. HD. 18.11.1981 T. 7033/76396) (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹¹⁹ Bknz: 21. HD. 23.12.2003 T. 9386/10803; 12. HD. 26.04.1995 T. 6309/6476 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹²⁰ Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 4002/12567; 26.09.2011 T. 2042/8144; 05.07.2011 T. 2948/7091; 19.04.2011 T. 11717/3690; 1.7.2010 T. 10728/6168; 21. HD. 24.5.2004 T. 4186/4864; 17.11.2003 T. 7354/9429; 10.12.2002 T. 25046/26127 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

Üçüncü kişinin davacı olarak yer aldığı istihkak davası, *haciz koydurmuş olan ve üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmiş olan alacaklıya* karşı açılır.¹⁹²¹ Bu davalarda uyuşmazlık “*istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi*” ile “*alacaklı*” arasında bulunduğundan, açılan istihkak davalarında mutlaka “*alacaklı*”nın davalı olarak gösterilmesi gerekir.¹⁹²² Alacaklı, haciz koydurmuş olmasına rağmen, üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmemişse, ona karşı istihkak davası açılamaz...

Haczedilen malın “üçüncü kişinin elinde bulunması halinde” açılacak istihkak davalarında ise, *davalı*; “*kural olarak*” hacizli malı elinde bulunduran ve istihkak iddiasında bulunmuş olan¹⁹²³ **üçüncü kişidir**.

Yüksek mahkeme¹⁹²⁴ yokluğunda haciz yapılan -dolayısı ile istihkak iddiasını kabul edip etmediği belli olmayan- ‘**borçlu**’nun da, istihkak davasında ‘*davalı*’ olarak gösterilmesi gerektiğini” belirtmiştir. **İstihkak iddiasına hem alacaklının ve hem de borçlunun itiraz etmiş olmaları halinde**, ‘*mecburi dava arkadaşlığı*’ söz konusu olduğundan, açılmış olan davada alacaklı ve borçlunun her ikisinin de ‘*davalı*’ olarak gösterilmesi gerekir ve bunlardan birisinin davada yer almadığının anlaşılması halinde, davacı-üçüncü kişiye, bu kişinin de davaya katılmasını sağlaması için süre verilir.¹⁹²⁵ Böylece taraf teşkili sağlanmış olur. Bu durumda, yetkili mahkeme de buna göre belirlenir.

IV- “Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde” -ister; *alacaklı* ister *üçüncü kişi* tarafından- açılan istihkak davasında ispat yükü; “*alacaklı*”dadır.¹⁹²⁶ Çünkü, hacizli malı elinde bulunduran üçüncü kişi, “*mülkiyet karinesi*”nden yararlanır.¹⁹²⁷ **Yüksek mahkeme -isabetli olarak-** bu durumda da, yani, “*istihkak davasının, üçüncü kişi tarafından açılmış olması halinde de ispat yükünün davalı-alacaklıya düşeceği*”¹⁹²⁸ belirtmiştir.

¹⁹²¹ Bknz: 21. HD. 14.09.2004 T. 6135/6976; 13.04.2004 T. 207/3590; 21.01.2003 T. 10144/190 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹²² Bknz: 17. HD. 03.10.2011 T. 6682/5808; 22.09.2011 T. 6445/8003; 24.05.2011 T. 296/5192; 03.05.2011 T. 11788/4529 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹²³ Bknz: 13. HD. 28.04.1981 T. 1638/3192 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹²⁴ Bknz: 15. HD. 24.09.1992 T. 3233/4267; 12. HD. 28.12.1981 T. 7406/8605 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹²⁵ Bknz: 17. HD. 24.05.2011 T. 296/5192; 24.06.2010 T. 703/6104; 29.06.2010 T. 1254/6047; 21. HD. 14.09.2004 T. 6135/6976; 13.04.2004 T. 207/3590; 21.10.2002 T. 7974/8776 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹²⁶ Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945; 21.02.2011 T. 1483/1455 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹²⁷ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 1135 - KARATAŞ, İ./ ERTEKİN, E İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 1998, s: 554 - ÖĞÜTÇÜ, T./ÇİTOĞLU, A. Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu, 1977, s: 552 - GÜNEREN, A. İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 821 - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, C: 1, 2013, s: 737 - ASLAN, K. Hacizde İstihkak Davası, 2005, s: 542 vd. - YILMAZ, E. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s: 577

¹⁹²⁸ Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945; 21.02.2011 T. 1483/1455; 14.07.2011 T. 3000/7488; 21. HD. 30.11.2004 T. 10306/376; 04.07.2002 T. 5223/6526; 30.04.2002 T. 3011/3802 vb. (www.e-uyar.com)

“Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde”, ispat yükü kendisine düşen alacaklının, “haczedilen malın borçluya ait olduğunu, üçüncü kişiye ait olmadığını” her türlü kanıtla ispat etmesi gerekir.¹⁹²⁹

Yüksek mahkeme,

√ “Dava konusu haczin borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapıldığı, haciz mahallinde borçlu olmadığı gibi borçluya ait herhangi bir evrakın da bulunmadığı, bunun yanı sıra üçüncü kişinin şirket yetkilisi haciz mahalline gelerek, haciz adresine ilişkin kira sözleşmesi sunduğu anlaşıldığından, İİK’nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi üçüncü kişi şirket lehine olup ispat külfetinin alacaklı tarafta bulunduğu kabulü gerekeceğini”¹⁹³⁰

√ “Haczin davacı 3. kişi şirketin sicil adresinde yapılmış olması, adresin borçlunun adres bilgileriyle irtibatlandırılmaması halinde, mülkiyet karinesinin de 3. kişi yararına olduğunu, karinenin aksinin alacaklı tarafından güçlü ve inandırıcı delillerle ispatlanması gerektiğini”¹⁹³¹

√ “Haczin borçlunun yokluğunda ve üçüncü kişinin ticaret sicil adresinde yapılması, haciz mahallinde borçluya ait evrak bulunmaması halinde, mülkiyet karinesinin üçüncü kişi şirket lehine olduğunu- Alacaklı vekili “davacı şirketin paravan olarak kurulduğunu ve borçlu ile hacizde hazır olan üçüncü kişi şirket yetkilisinin alacaklılardan mal kaçırmak niyetinde olduklarını” iddia etmişse de, sadece borçlunun davalı olarak bulunduğu hacizde hazır olan kişi adına gönderilen duruşma gününü bildirir davetiyenin haciz mahallinde bulunmasının karinenin borçlu, dolayısı ile alacaklı yararına olduğunun kabulü için yeterli görülmediğini”¹⁹³²

belirtmiştir.

V- Uyuşmazlık konusu malın “borçlu”nun ya da “üçüncü kişi”nin elinde haczedilmiş olmasına göre ispat yükü yer değiştireceğinden, ispat yükünün hangi tarafa düştüğünün tespiti için, hakiki ziyedin -daha doğrusu; hacizli malı gerçekte kimin elinde bulundurduğunun- araştırılması gerekir. Bu nedenle “borçlunun elinde bulunan -takip talebindeki ve ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste- malların haczedilmiş olması halinde, İİK. 96-97. maddelere göre işlem yapılarak istihkak davası açma külfetinin üçüncü kişiye, buna karşın üçüncü kişinin elinde bulunan malların haczedilmiş olması halinde ise, İİK. 99. maddeye göre işlem yapılarak, istihkak davası açma külfetinin alacaklıya yükletilmesi” gerekir.¹⁹³³ Tekrar belirtelim ki, icra müdürünün hatalı olarak örneğin, dava açma külfetini üçüncü kişiye yüklemiş olması, ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmaz.

¹⁹²⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 3. Baskı, 2008, s: 1963 vd.- UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, 2. Baskı, 2006, s:8909 vd. (www.e-uyar.com İİK. mad. 97a, §3-§B)

¹⁹³⁰ Bknz: 8. HD. 02.07.2019 T. 9855/6782 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹³¹ Bknz: 8. HD. 27.09.2016 T. 21221/12624 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹³² Bknz: 8. HD. 13.11.2019 T. 16251/10312 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹³³ Bknz: 12. HD. 15.04.2003 T. 5883/8348; 24.10.2003 T. 6833/8134; 03.04.2003 T. 3902/7096 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

Yüksek mahkeme, bu konuda;

√ “*Haczedilen montlar üzerinde işçilik ve diğer malzeme bedelleri ödenmediğinden, davacı üçüncü kişinin hapis hakkının bulunduğu kabulü gerekeceğini, haciz, 3. kişinin iş yerinde yapıldığından, mülkiyet karinesinin davacı 3. kişi lehine olduğunu*”¹⁹³⁴

√ “*Haciz işleminin takip adresi dışında başka bir adreste yapılmış olduğu, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğinden, mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğunu ve bu doğrultuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğunu*”¹⁹³⁵

√ “*Haczin ‘borçlunun elverişli adresinde’, ‘borçlunun huzurunda’, ‘borçluya ödeme (icra) emri tebliğ edilen adreste’, ‘borçlunun ipotek verdiği taşınmazın adresinde’, veya ‘borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulunan mallar üzerinde (hakkında)’ yapılmış olması halinde, ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu (dolayısıyla alacaklı) lehine sayılacağını*”¹⁹³⁶

√ “*Haczin, alacaklının gösterdiği borçlunun takip adresi dışındaki, tamamen üçüncü kişinin ev veya işyeri adresinde -İİK. 99’a göre- yapılmış olması halinde, ‘mülkiyet karinesi’nin üçüncü kişi lehine (yararına) sayılacağını, bunun aksinin alacaklı tarafından güçlü ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini*”¹⁹³⁷

belirtmiştir.

VI- A- Borçlunun elindeyken haczedilen mallar hakkında açılan istihkak davalarında, davacı (üçüncü kişi) “*malı ne suretle iktisap ettiğini ve (hacizli) malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukukî ve fiili sebep ve olayları göstermek ve bunları ispat etmekle yükümlü*”dür (İİK. mad. 97/a-II).¹⁹³⁸ Burada üçüncü kişinin iki hususu kanıtlaması gerekmektedir:

a) “*Haczedilmiş olan malı ne suretle iktisap etmiş olduğunu*”¹⁹³⁹ yani; hangi “hukuki sebebe” dayanarak mal üzerinde ileri sürdüğü hakkı kazanmış olduğunu, örneğin; malı kimden *satın almış* olduğunu, malın kim tarafından kendisine *bağışlanmış* olduğunu, malın kimden kendisine *miras yolu ile geçmiş* olduğunu vb. açıklayıp kanıtlaması gerekir.

¹⁹³⁴ Bknz: 8. HD. 22.02.2016 T. 11853/2999 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹³⁵ Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹³⁶ Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 3566/5014; 01.04.2013 T. 5008/4557; 12.03.2013 T. 16284/3241; 07.03.2013 T. 15335/2926; 21.02.2013 T. 6296/2018; 21.01.2013 T. 7315/300; 21.01.2013 T. 7575/296; 15.01.2013 T. 15287/114; 18.12.2012 T. 3243/14281; 26.06.2012 T. 5011/8192; 25.06.2012 T. 7697/7940 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹³⁷ Bknz: 17. HD. 16.10.2012 T. 10352/11174; 27.09.2012 T. 7695/10196; 20.09.2012 T. 4019/9642; 10.05.2011 T. 4369/4539; 07.04.2011 T. 11248/3225; 17.03.2011 T. 871/2408; 09.02.2012 T. 12783/1350; 09.12.2010 T. 9526/10789 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹³⁸ Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 4143/8415; 21. HD. 28.10.2003 T. 8157/8604; 17.09.2002 T. 5884/7082; 15. HD. 05.02.1996 T. 409/589 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹³⁹ Bknz: 17. HD. 19.04.2011 T. 11717/3690; 12.12.2011 T. 7769/12076; 12.07.2011 T. 2863/7376 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

b) “*Haczedilmiş olan malın niçin borçlunun elinde bulunduğunu yani bu malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki* (örneğin; dava konusu malı borçluya kiraya verdiğini ya da âriyet olarak bıraktığını) ve *fili* (örneğin; dava konusu borçludan (ihaleden) satın alınan malın naklinin, sökülüp kaldırılmasının hemen mümkün olması nedeniyle bir süre daha borçlunun elinde bırakıldığını) *sebepe* ve *olayları*” kanıtlaması gerekir.¹⁹⁴⁰

Doktrinde¹⁹⁴¹ üçüncü kişinin “*dava konusu şey ya da şeyleri satın alma gücüne sahip olduğunu*” da- ispat etmesi gerektiği **-kanımızca** da isabetli olarak- ileri sürülmüştür. **Yüksek mahkeme** de, “*borçlunun hacizli taşınırılarını daha önce “borçlu”dan ya da “üçüncü kişi”den satın aldığı ileri süren kimsenin -gelir ve kazancının bulunmaması, ev kadını olması, emekli bir kişi olması, asgari ücretle çalışan biri olması, bir işte çalışmaması vb. nedenlerle- bunları alabilecek ekonomik güçte olduğunu kanıtlanamaması halinde, İİK. 97a’da öngörülen ve borçlu yararına olan mülkiyet karinesinin aksini kanıtlamamış sayılacağını ve mülkiyetin alıcıya geçmemiş olacağını*”¹⁹⁴² belirterek bu görüşü isabetli bulmuştur.

B- İİK. mad. 97a/I, c: 1 uyarınca, *bir taşınır malı “elinde bulunduran” borçlu, onun maliki sayılır.* Bu suretle kanun koyucu, borçlunun elinde bulunan taşınır mallar için, borçlu lehine bir *mülkiyet karinesi* kabul etmiştir. “Borçlunun elinde bulunan taşınır malların, borçluya ait sayılması”nı öngören mülkiyet karinesi, borçlu (dolayısıyla; alacaklı) lehine olduğundan, borçlunun elinde haczedilen bir taşınır mal hakkında istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, bu karineyi çürütmesi gerekir. İspat yükü altında olan üçüncü kişinin, karinenin aksini güçlü ve inandırıcı delillerle ispatlaması aranır.¹⁹⁴³

VII- İstihkak davasında icra hakimi -İİK. mad. 97/XVII uyarınca- tarafların gösterecekleri bütün *delilleri*, kural olarak, ¹⁹⁴⁴ *serbestçe* takdir eder.

¹⁹⁴⁰ Bknz: 17. HD. 12.12.2011 T. 7769/12076, 12.07.2011 T. 2863/7376; 19.04.2011 T. 11717/3690; 21. HD. 28.10.2003 T. 8157/8604; 17.09.2002 T. 5884/7082; 15. HD. 05.02.1996 T. 409/589 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁴¹ **POSTACIOĞLU, İ.** İcra Hukuku Esasları, 1982, s: 409 - **POSTACIOĞLU, İ.** 538 sayılı Kanunun İcra ve İflas Kanununa Getirdiği Yenilikler, 1965, s: 29 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İcra Hukukunun Esasları, 8. Baskı, 2004, s: 220 - **ANIL, Y. Ş.** İstihkak Davalarında Menkul Mülkiyeti Karinesinin Aksini İspat Kuralları (Ad. D. 1988/2, s: 37 vd. - **OLGAÇ, S.** İcra-İflas, 1978, s: 850 - **KAYGANA-CIOĞLU, M.** İcra Hukukunda İstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 129 vd.) - **BERKİN, N.** age. s: 30 - **ASLAN, K.** age. s: 450

¹⁹⁴² Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 5376/5021; 17.09.2012 T. 3358/9493; 06.02.2012 T. 8997/1113; 26.12.2011 T. 9074/12915; 28.06.2011 T. 1776/6718; 27.06.2011 T. 754/6664; 14.06.2011 T. 423/6179; 14.03.2011 T. 9435/2195 vb.; 21. HD. 18.10.2004 T. 8941/8532; 27.09.2004 T. 6828/7627; 07.10.2003 T. 6359/7672 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁴³ Bknz: 8. HD. 19.02.2018 T. 919/2434; 8. HD. 04.04.2018 T. 19578/10623 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁴⁴ ‘Kural olarak’ diyoruz, çünkü, bu davalarda da icra hakimi, diğer davalardaki hakimler gibi; ikrar ve yemin ile bağlıdır. Bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:5, 2006, s:8186 vd. - www.e-uyar.com İİK. md. 97ŞG-aa. AÇIKLAMA: III

İstihkak davalarında “**tanık**” dinlenebilir, “**bilirkişi incelemesi**”¹⁹⁴⁵ ve “**keşif**”¹⁹⁴⁶ yaptırılabilir, “**yemin**” teklif edilebilir.

İstihkak davalarında, ileri sürülen iddia, “**ticari defter kayıtları**” ile ispat edilebilir.¹⁹⁴⁷

İstihkak iddiasının (davasının) kabul edilebilmesi için “**hayatın olağan akışına ters biçimde**” ileri sürülmemiş olması gerekir.

Borçlu ile üçüncü kişi arasında “**organik bağ**” bulunması (yani, “aynı şirkette ortak/yönetici olmak”, “sıhri veya kan hısımlığı bulunması”, “evli olmaktan” vb. kaynaklanan bir yakınlık/ilişki bulunması) halinde, alacaklı, **dosyadaki diğer delillerle birlikte**, üçüncü kişi ve borçlunun, **alacaklılardan mal kaçırmak** (alacaklılara zarar vermek) **amacıyla danışıklı (muvazaalı) işlem yaptığını** iddia ve ispat edebilir.

VIII- İstihkak davalarında önem arz eden konulara ilişkin içtihatlar aşağıda ayrıca değinilmiştir:

Yüksek mahkeme,

a- “Haciz adresinde bulunan evraklar” konusunda;

√ “*Dava konusu haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz mahallinde bulunan elektrik faturasının, tek başına muvazaanın varlığının ispatı için yeterli olmadığını*”¹⁹⁴⁸

√ “*Üçüncü kişi şirketlerin borcun doğumundan önce kurulduğu gibi borçlu şirket ortaklarından birinin, üçüncü kişi şirkette de ortak iken borcun doğumundan önce ortaklıktan ayrıldığı, borçlu şirketin diğer ortağının ise, üçüncü kişi şirkette sigortalı çalışan iken yine borcun doğumundan önce işten ayrıldığı uyuşmazlıkta, haciz mahallinde borçlu şirketin ünvanının geçtiği belgeler bulunmuş ise de anılan belgeler güncel olmadığından mülkiyet karinesinin davacı üçüncü kişi lehine olup, davanın İİK m. 96 gereğince üçüncü kişi tarafından açılmasının ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağını- Davalı alacaklı tarafından üçüncü kişi yararına olan karinenin aksi güçlü ve inandırıcı delillerle ispat edilemediğinden; davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini*”¹⁹⁴⁹

√ “*Vergi Dairesi kayıtlarına göre, haciz adresinde üçüncü kişi borcun doğumundan önce faaliyete başladığı, haciz mahallinde borçlu adına sevk irsaliyeleri ve para makbuzu bulunmuş ise de, anılan sevk irsaliyelerindeki şirket isminin çizilerek davacı üçüncü kişinin isminin yazıldığı, anılan belgelerde yer alan borçlunun*

¹⁹⁴⁵ Bknz: 8. HD. 27.04.2017 T. 16158/6348; 8. HD. 18.04.2017 T. 15622/5660; 8. HD. 27.09.2016 T. 2407/12623 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁴⁶ Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 1252/6123; 24.04.2017 T. 10667/6081; 24.04.2017 T. 10667/6081; 8. HD. 18.04.2017 T. 15622/5660; 8. HD. 23.05.2016 T. 19106/8982 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁴⁷ Bknz: 8. HD. 09.12.2013 T. 17713/18622; 17. HD. 07.05.2012 T. 4588/5757; 21. HD. 30.01.2001 T. 123/426; 27.05.1997 T. 3427/3593; 15. HD. 05.06.1996 T. 2634/3163 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁴⁸ Bknz: 8. HD. 16.04.2019 T. 9146/4152 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁴⁹ Bknz: 8. HD. 06.10.2020 T. 2210/5866 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

adresinin haciz adresi olmadığı gibi söz konusu belgelerin güncel de olmadığı gözetildiğinde, borçlu adına bulunan belgelerin, mülkiyet karanesinin borçlu lehine işletilmesi için yeterli olmayacağını, davacı üçüncü kişi lehine olan mülkiyet karanesinin aksinin davalı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini- Davanın üçüncü kişi tarafından açılması ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağını”¹⁹⁵⁰

√ “**Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği ve dayanak senet adresinde yapılmadığı, davalı üçüncü kişi şirketin ticaret sicil adresinde yapıldığı, haciz sırasında borçlunun hazır bulunmadığı, haciz esnasında borçlu adına bulunan evraklar güncel olmadığından; borçlu adına bulunan belgelerin, mülkiyet karanesinin borçlu lehine işletilmesi için yeterli görülmediğini-** Davacı alacaklının delil olarak dayandığı ticaret sicil kayıtlarına göre, davacı üçüncü kişi şirket borcun doğumundan çok önce kurulmuş olup, üçüncü kişi şirket ortağının, borcun doğumundan önce borçlu şirketteki hissesini devrederek ortaklıktan ayrılması karşısında, davacı alacaklı tarafından üçüncü kişi yararına olan karinenin aksi güçlü ve inandırıcı delillerle ispat edilemediğini”¹⁹⁵¹

√ “**Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz adresinin üçüncü kişi şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresi olduğu, haciz esnasında borçluya ait güncel evraka rastlanmadığı, davacı üçüncü kişi şirketin borcun doğumundan çok önce kurulduğu, borcun doğum tarihinden öncesinde yapılan hisse devirleri sonucunda, borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bağın olmadığını- Borçlu şirket yetkilisinin haciz mahallinde hazır bulunmasının, tek başına, mülkiyet karanesinin borçlu lehine işletilmesi için yeterli görülmediğini-** Mülkiyet karanesi davacı üçüncü kişi lehine olup, davanın İİK'nin 97 maddesi gereğince 3. kişi tarafından açılmasının ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağını- Mülkiyet karanesinin aksinin alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini- Alacaklı tarafından delil olarak gösterilen icra dosyası, haciz tutanağı ve ticaret sicil kayıtlarının mülkiyet karanesinin aksini ispat için yeterli olmadığını”¹⁹⁵²

√ “**Haciz esnasında borçlu şirket yetkilileri hazır olmadıkları gibi borçlu şirketin haciz adresinde faaliyette bulunduğu dair bir delil elde edilemediği, haciz sırasında borçlu adına düzenlenmiş güncel tarihli su faturası bulunmuş olsa da fatura tek başına borçlunun ticari faaliyetlerine haciz adresinde devam ettiğine dair delil teşkil etmeyeceği, İİK mad. 97/a uyarınca mülkiyet karanesi üçüncü kişi yararına olup, ispat yükü altında olan alacaklının delil olarak sunmuş olduğu borçluya ait vergi levhası, ticaret sicil kayıtları mahcuzların borçluya ait olduğunu kanıtlamaya elverişli olmadığını**”¹⁹⁵³

√ “**Haciz yapılan adreste daha önce borçluların faaliyet gösterdiği, borcun doğumundan sonra aynı yerde borçlulardan birinin torunu, diğerinin ise yeğeni olan, davacı 3. kişinin aynı faaliyet konusuna sahip iş yerini açtığı, ödeme emrinin haciz**

¹⁹⁵⁰ Bknz: 8. HD. 18.02.2020 T. 650/1464 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁵¹ Bknz: 8. HD. 25.02.2020 T. 12380/1735 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁵² Bknz: 8. HD. 03.04.2019 T. 8596/3653 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁵³ Bknz: 8. HD. 17.12.2019 T. 17395/11426 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

mahallinde tebliğ edildiği dikkate alındığında, İİK 97/a maddesinde düzenlenen karinenin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu,¹⁹⁵⁴

√ “Mahkemece Özel Daire bozma kararında belirtildiği gibi, temyiz incelemesi sırasında getirilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak, ***haciz hangi binanın hangi katında ve bölümünde yapıldığını belirlenmesi***, hacze konu kâğıt bobinlerinin ayırt edici özelliklerinin tespiti ile üzerindeki marka ve varsa logoların borçluya ait olup olmadığının tayini, davacının dayandığı faturaları düzenleyen dava ve takip dışı şirket ile borçlu şirketin iç içe girmiş tek bir şirket gibi faaliyet gösterip göstermediğinin tespiti amacıyla keşif ve bilirkişi incelemesi yapıp sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini”¹⁹⁵⁵

√ “Haciz adresinin, borçluya ödeme emri tebliğ adresi olmadığı, haciz sırasında borçlunun hazır olmadığı, ***borçlu şirket adına olan faturaların, önceki tarihli faturaların iadesine ilişkin olduğu ve bu nedenle iade fatura tarihinin borçlunun adresi terk ettiğinin iddia edildiği tarihten sonra olmasının öneminin bulunmadığı*** nazara alındığında, mülkiyet karinesinin üçüncü kişinin yararına olduğunu- Yasal karinenin aksinin davalı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini”¹⁹⁵⁶

√ “Borcun doğumundan evvel davacı üçüncü kişinin eşinin borçlu şirketten ayrıldığı, haciz yapılan yerin ödeme emrinin tebliğ edildiği adresten farklı bir yer olduğu, her ne kadar ***haciz mahallinde borçluya ait evraklara rastlanmışsa da, bu evrakların tamamına yakının davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait olduğu***, bu evrakların tarihlerinin de borcun doğumundan önceye tekabül ettiği, eş anlatımıyla bu evrakların güncel evraklar olmadığı görüldüğünden ve dava konusu takibin dayanağı işçi alacağı olup, alacaklıların ‘döner ustası oldukları, yani borçlu şirketin fiilen gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, davacının ise kuyumculukla iştiغال ettiği nazara alındığında, davacı ile borçlu şirketin fiili olarak iştiغال konularının da aynı olmadığı anlaşıldığından, İİK. mad. 96 vd.na dayalı olarak üçüncü kişinin açtığı istihkak talebine ilişkin açılan davanın kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararının onanması gerektiğini”¹⁹⁵⁷

√ “***Her ne kadar haciz mahallinde borçlunun adını ihtiva eden bazı kâğıtlar görülmüş ise de borçlunun haciz adresinde daha önce kiracı olarak bulunduğu da nazara alındığında bu kâğıtların tek başına mülkiyet karinesinin aksini ispata yeterli görülmediğini ve üçüncü kişilerin açtığı davanın kabulü gerektiğini***”,¹⁹⁵⁸

√ “İstihkak davasında, haciz sırasında bulunan protokol eski ortağın şirketten olan alacağının kendi alacaklısına devrine dair olduğu anlaşıldığından, bulunan ***evrağın tek başına borçlunun ticari faaliyetlerine haciz adresinde devam ettiğine dair delil teşkil etmeyeceğini***- Mülkiyet karinesinin üçüncü kişi yararına olduğu ve ispat yükünün davacı alacaklı üzerinde olduğunu- Borçlu şirket eski ortağı ile üçüncü kişi

¹⁹⁵⁴ Bknz: 8. HD. 2.03.2017 T. 3482/2872 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁵⁵ Bknz: HGK 23.10.2018 T. 3082/17-1547 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁵⁶ Bknz: 8. HD. 14.11.2019 T. E: 14695/10362 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁵⁷ Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁵⁸ Bknz: 8. HD. 20.09.2018 T. 11145/15985 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

şirket sahibi arasında karı koca ilişkisi bulunması ve kesinleşmeyen işçi alacağı dosyasında dinlenen tanık beyanlarının muvazaâ iddiasının ispatı için yeterli olmadığını”¹⁹⁵⁹

√ “Ödeme emri borçluya haciz adresinde tebliğ edilmişse de, ‘borçlunun haciz mahallindeki işyerini kapatmasından sonra faaliyete başladığını’ iddia eden üçüncü kişi, borçlunun haciz adresinden tahliyesine ilişkin karar sunmuş olup dinlenen tanıklar da bu hususu doğruladığından ve üçüncü kişinin -vergi dairesi kayıtlarına göre- haciz mahallinde faaliyete başladığı tarih, haczin üçüncü kişinin ticaret sicil adresinde ve borçlunun yokluğunda yapılması, **haciz mahallinde bulunan belgelerin tek başına borçlunun üçüncü kişi işe birlikte burada faaliyetine devam ettiğini gösterir nitelikte olmaması**, üçüncü kişinin, borçlu şirketin ortak veya yetkilisi olmaması karşısında, mülkiyet karinesinin davacı üçüncü kişi lehine olduğunu - Mülkiyet karinesinin aksinin davalı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiği- Devredilen işletmede haciz yapılabilmesinin, devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlı olduğunu”¹⁹⁶⁰

belirtmiştir.

b- Borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adres” ile “haczin yapıldığı adres” konusunda;

√ “Haczin, **borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmış olması halinde**, İİK. ’nun 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesinin’ borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”¹⁹⁶¹

√ “Dava konusu haczin, **borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz mahallinde bulunan elektrik faturasının, tek başına muvazaanın varlığının ispatı için yeterli olmadığını**”¹⁹⁶²

c- “Borçlunun/temsilcisinin, haciz sırasında hazır bulunması” konusunda;

√ “Dava konusu haciz, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı gibi, **haciz sırasında borçlu şirket ortağı veya yetkilisinin hazır olmadığı**, borçluya ait herhangi bir belgenin de bulunmadığı, haczin üçüncü kişi şirketler ortağının huzurunda yapıldığı, üçüncü kişi şirketler borcun doğumundan çok önce kuruldukları gibi kurucu ortaklarından. borçlu şirket ortağı.....’ın babası olup; ölümü ile miras hissesi nedeniyle üçüncü kişi şirketlerde pay sahibi olduğu ve buna göre mülkiyet karinesi davacı 3. kişi lehine olup, mülkiyet karinesinin aksinin davalı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekeceği, davalı alacaklı vekilince her ne kadar taraflar arasındaki **organik bağa dayanılmış ise de, borçlu şirket ortağının, üçüncü kişi şirketlerde miras nedeniyle pay sahibi olmasının mülkiyet karinesinin aksini ispatı yeterli olmadığını**”¹⁹⁶³,

¹⁹⁵⁹ Bknz: 8. HD. 10.06.2021 T. 106/4978 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁶⁰ Bknz: 12. HD. 20.10.2021 T. 6728/9232 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁶¹ Bknz: 17. HD. 12.11.2012 T. 11087/12398; 17. HD. 31.05.2012 T. 3078/7055; 17. HD. 12.04.2012 T. 1383/4549; 17. HD. 7.02.2012 T. 12413/1242; 17. HD. 22.12.2011 T. 9073/12761 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁶² Bknz: 8. HD. 16.04.2019 T. 9146/4152 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁶³ Bknz: 8. HD. 05.02.2019 T. 13115/984 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

√ “*Haciz, dayanak ilamda geçen ve borçlunun faaliyet gösterdiği adreste borçlu şirket yetkilisinin huzurunda yapıldığı, borçlu şirket yetkilisinin, 3. kişinin eşi olduğu ve haciz sırasında 3. kişinin hazır olmadığı, borçlu şirket ile 3. kişinin faaliyet alanlarının da aynı olduğu görüldüğünden, İİK. mad. 97/a uyarınca, mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu*”,¹⁹⁶⁴

√ “*Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste ve huzurunda yapılmış olması halinde İİK. ’nun 97/a maddesindeki “mülkiyet karinesi” nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını*”,¹⁹⁶⁵

belirtmiştir.

d- Haczin, “borçlunun” veya “üçüncü kişinin” adresinde yapılmış olması konusunda;

√ “*Dava konusu haciz üçüncü kişi şirket adresinde yapıldığından mülkiyet karinesinin üçüncü kişi yararına olduğunu*”¹⁹⁶⁶

√ “*Haciz işleminin takip adresi dışında başka bir adreste yapılmış olduğu, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğinden, bu davada mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğundan ve bu doğrultuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğundan, davalı alacaklının dosyaya sunmuş olduğu deliller ile üçüncü kişi lehine olan karineyi çürüttüğünden bahsedilemeyeceğinden, bu sebeple ispat külfeti kendisine düşen davalı alacaklının karinenin aksini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini*”¹⁹⁶⁷

√ “*Haciz tutanağı içeriğine göre dava konusu haczin, kapı ve camında borçlu unvanının yazmakta olduğu işyerinde gerçekleştirilmiş olduğundan, İİK ’nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu*”¹⁹⁶⁸

√ “*Haczin borçlu şirketin adresinde ve takip dayanağı belgede borçlu adresi olarak gösterilmiş adreste yapıldığı anlaşıldığından İ.İ.K.nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu/alacaklı yararına olduğunu*”¹⁹⁶⁹,

belirtmiştir.

e- “Davacı-üçüncü kişinin alım gücü” konusunda;

√ “*Faturaları düzenleyen firmanın ticari kayıtları ve fatura dip koçanları üzerinde yaptırılacak bir bilirkişi incelemesi ile bunların gerçekliği saptanabileceğini, ödemenin kimin tarafından yapıldığı, üçüncü kişinin alım gücünün bulunup bulunmadığı hususları da araştırılıp sonucuna göre karar verileceğini*”¹⁹⁷⁰,

¹⁹⁶⁴ Bknz: 8. HD. 18.10.2018 T. 1053/17559 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁶⁵ Bknz: 17. HD. 19.04.2011 T. 10166/3671 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁶⁶ Bknz: 17. HD. 18.06.2013 T. 7436/9304; 17. HD. 11.05.2011 T. 11381/4630 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁶⁷ Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁶⁸ Bknz: 8. HD. 25.03.2015 T. 344/6779 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁶⁹ Bknz: 17. HD. 17.03.2011 T. 11892/2329 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁷⁰ Bknz: 17. HD. 8.04.2013 T. 5376/5021 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

√ “Davacı üçüncü kişinin dava konusu **hacizli malları satın alma gücünün bulunup bulunmadığının araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini**”¹⁹⁷¹,

√ “Borçlunun hacizli taşınurlarını daha önce borçludan ya da üçüncü kişiden satın aldığı ileri süren kimsenin **-gelir ve kazancının bulunmaması**, ev kadını olması, bir işte çalışmaması vb. nedenlerle- bunları alabilecek ekonomik güçte olduğunu kanıtlayamaması halinde, İİK. 97/a’da öngörülen ve borçlu yararına olan mülkiyet karinesinin aksini kanıtlamamış sayılacağı ve mülkiyetin alıcıya geçmemiş olacağını”¹⁹⁷²,

belirtmiştir.

f- İstihkak davasının, “ticari defter kayıtları ile ispat edilmesi” konusunda;

√ “Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü **faturalar, davacı üçüncü kişinin tutması zorunlu ticari defterler, borçluların işletme defterlerindeki kayıtlar** esas alınmak, davacı 3. kişi borçlularla ilgili ticaret sicil ve esnaf odası kayıtları, anılan taraflara ait Vergi Dairesi kayıtları da getirtilmek suretiyle, makine mühendisi, mali müşavir bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen makinaların, davacının dayandığı faturada belirtilen makineler olup olmadığı, bu faturanın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapıp yapılmadığı hususlarının ticaret sicil ve vergi dairesi kayıtları da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması, ve bundan sonra uyumsuzluk hakkında bir karar verilmesi gerektiğini”¹⁹⁷³

√ “Davalı borçlu tarafından sanayi sitesi içerisindeki iş yerlerine ilişkin düzenlenen iş yeri teslim tutanakları ve enerji satışını içeren taahhütnameler de dikkate alınarak, hakediş raporları, banka ödeme kayıtları, borçlunun trafoyu satın aldığı **şirketlerin ticari defterleri de incelenmek suretiyle (açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak)** çok yönlü bir araştırma yapılması sonucunda karar verilmesi gerektiğini”¹⁹⁷⁴

√ “Üçüncü kişinin İİK’nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı açtığı istihkak davasında, faturayı düzenleyen firma defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak **faturaların ticari defterlerde, hacizli malların da şirket envanterinde kayıtlı olup olmadıkları tespit edilerek rapor alınıp gerektiğinde firma yetkililerinin tanık sıfatıyla dinlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini**”,¹⁹⁷⁵

√ “**Ticari defter kayıtları ile ibraz edilen faturaların birbirini doğruladığı, çalışanların her iki şirkette de çalışmış olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ**

¹⁹⁷¹ Bknz: 17. HD. 14.03.2011 T. 9435/2195; 17. HD. 28.06.2011 T. 1776/6718; 17. HD. 26.12.2011 T. 9074/12915 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁷² Bknz: 21. HD. 27.09.2004 T. 6828/7627 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁷³ Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15510/5879 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁷⁴ Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 3915/5630 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁷⁵ Bknz: 21. HD. 29.01.2008 T. 2776/1278 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

olduğuna dair karine oluşturmadığı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişinin ile yeğeninin davalı şirkette sigortalı olarak gözükmemesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, haciz mahallinde satın alınan makinelerle ait faturalar dışında borçluya ait başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle karinenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini”¹⁹⁷⁶,

belirtmiştir.

g- İstihkak davalarında “faturaların ispat gücü” konusunda;

√ “İspat yükü altında olan üçüncü kişi, mahcuzların kendisine ait olduğunu gösteren fatura içeriğindeki eşyaların tür olarak mahcuzlarla uyumlu olduğu anlaşılma ile birlikte, marka, model gibi hususlar açısından uygunluğunun ancak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile saptanabilecek konular olduğunu”¹⁹⁷⁷

√ “İstihkak davasında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle, borçlu ile 3.kişi arasındaki hukuki-fiili ilişkinin saptanıp, mahcuzların takip borçlusu ile davacı 3.kişi tarafından birlikte ellerinde bulundurup bulundurmadıklarının, İcra ve İflas Kanunu'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğunun, borçlu ile 3. kişiler arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yapıp yapılmadığının belirlenip, **ibraz edilen fatura ve belgelerin mahcuzlara uygunluğunun saptanarak**, olayda mülkiyet karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı yararına ise karinenin aksinin 3.kişi tarafından kesin ve güçlü nitelikteki delillerle ispatlanması gerekeceğini”¹⁹⁷⁸,

√ “Üçüncü kişi tarafından açılmış istihkak istemine ilişkin davada, davacı tarafından sunulan 12.3.2009, 30.5.2008, 13.6.2008 tarihli fatura içeriğindeki mallarla hacze konu malların aynı olup olmadığı yönünden mahallinde keşif yapılması, malların aynı olduğunun tespit halinde, sunulan fatura dip koçanları istenerek **faturayı düzenleyen şirketle davacının ticari defterleri üzerinde yaptırılacak mali müşavir bilirkişi raporu** ve gerektiğinde faturayı düzenleyen şirket yetkilileri de tanık olarak dinlenerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini”¹⁹⁷⁹,

√ “İstihkak iddiasını ispat etmek için davacının mahkemeye sunduğu faturaların gerçekliğinin ve hacizli mallara uygunluğunun, **dip koçanları ve satıcı firmaların ticari kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak araştırılması** ve faturayı düzenleyen kişi ya da şirket yetkililerinin mahkemeye davet edilerek dinlenmesi varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekeceğini”¹⁹⁸⁰

belirtmiştir.

¹⁹⁷⁶ Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁷⁷ Bknz: 8. HD. 21.11.2013 T. 7640/17241 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁷⁸ Bknz: 17. HD. 7.05.2012 T. 4588/5757 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁷⁹ Bknz: 17. HD. 11.10.2011 T. 4791/9069 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁸⁰ Bknz: 21. HD. 18.12.2006 T. 1860/15498 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

h- İstihkak davalarında “hayatın olağan akışına aykırı iddialar” konusunda;

√ “Üçüncü kişi şirket yetkilisi ile borçlu şirketlerin eski hissedarının kardeş olması ve haciz mahallinde içinde borçlular ile birlikte borçlu şirketlerin eski hissedarına ait ihtarname bulunmasının **hayatın olağan akışına aykırı olmadığını**”¹⁹⁸¹

√ “**Haciz yapılan işletmenin niteliği** nazara alındığında, borçlu adına düzenlenen ve borcun doğum tarihinden öncesine ilişkin olan Belediye işyeri teftiş defteri, denetim kontrol raporu, ilaçlama formu sureti, alarm sistemine ilişkin sözleşme, zabıta durum tespit tutanağı ve İlçe Tarım Müdürlüğü analiz belgesinin **haciz adresinde bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu** ve bu belgelerin bulunmasının tek başına, mülkiyet karinesinin borçlu (dolayısıyla, alacaklı) lehine işletilmesi için yeterli olmayacağını”¹⁹⁸²

√ “Haciz adresindeki evde, ‘önceki evliliğinden olan ve şehir dışından ya da yurt dışından gelen **çocukları ile birlikte tatil dönemlerinde kaldığı**’ şeklindeki borçlu iddiasının **hayatın olağan akışına aykırı olmadığını**”¹⁹⁸³

√ “Üçüncü kişinin borçludan satın aldığı taşınması mümkün menkul malları teslim almayıp, **davalı borçlunun hakimiyet alanında bırakmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını**”¹⁹⁸⁴

belirtmiştir.

ı- “Borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında ‘organik bağ’ bulunması” konusunda;

√ “Borçlu şirket ile davacı üçüncü kişi şirket arasında **organik bağ bulunmasının tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini**, alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapıldığının ve **iki şirketin tek elden yönetildiği** yönünde delillerin de dosyaya yansımaları gerektiğinden mahcuz mallara ilişkin üçüncü kişinin sunduğu faturalar da dikkate alınarak yeterli araştırmayla sonuca gidilmesi gerektiğini”,¹⁹⁸⁵

√ “Borçlu ve üçüncü kişi şirketlerde küçük paylar ile ortak olan ve borcun doğumundan önce hisselerini devrederek ortaklıktan ayrılan şirketlerin bu durumunun şirketler arasında pay ve yönetim anlamında organik bağın varlığına delil teşkil etmeyeceğini”¹⁹⁸⁶

√ “Borçlu şirketin kurucularından olan. ..’nın borçlu şirketteki hissesini, borcun doğum tarihinden önce genel kurul kararı ile devrederek borçlu şirket ile bağının koptuğu, borçlu şirkette 745 hisseye sahip olan. ..’in 3. kişi şirkette 30 hisseye sahip olması organik bağın varlığını göstermeyeceği gibi, haciz mahallinde borçlu şirketin yanı sıra dava dışı sigorta şirketlerine ait poliçelerin bulunmuş olmasının da karinenin borçlu

¹⁹⁸¹ Bknz: 8. HD. 19.03.2019 T. 1487/2868 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁸² Bknz: 8. HD. 18.09.2019 T. 11165/ 7738 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁸³ Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 4780/9942 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁸⁴ Bknz: 8. HD 21.01.2016 T. 13811/725 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁸⁵ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁸⁶ Bknz: 8. HD. 19.02.2020 T. 14995/1613 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

lehine işletilmesi için yeterli görülmediği, 3. kişi lehine kabul edilmesi gereken mülkiyet karinesinin aksi alacaklı tarafından ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini”¹⁹⁸⁷

√ “Üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı ‘istihkak’ davasında mahkemece; öncelikle, **borçlu ve üçüncü kişi şirketler arasındaki organik bağın araştırılması için haciz mahallinde kolluk aracılığı ile inceleme yaptırılıp, Vergi Dairesi’ndeki kayıtlar üzerinden haciz adresinde, haciz tarihinden itibaren geriye doğru kimlerin faaliyet gösterdiğini de araştırarak, toplanacak delillerin sonucuna göre muvazaanın bulunup bulunmadığının tayin edilmesi gerektiğini**”¹⁹⁸⁸,

√ “Davacı 3. kişi ve borçlu arasında 7 adet fatura kesilmesinden bahisle aralarında ticari ve organik bir ilişki bulunduğunun söylenemeyeceğini- Davacı tarafından dayanak olarak bildirilen ve mahcuzun dava dışı bir başka şirketten satın alındığını gösteren faturanın 3. kişi şirkete kesildiği ve envantere kaydedilmiş olduğu, 3. kişi şirket tarafından tutulan açılış ve kapanış tasdikleri yapılmış ticari defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, kendisi lehine delil niteliği taşıdığı bildirilmiş olup, makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda mahcuzların ayırt edici özellikleri itibarı ile dayanan fatura ile uyumlu olduğu hususu da tespit edildiğinden, bir başka hacze ilişkin tutanakta, **davacı şirketin eski ortağının işyerinin daha önce borçlu şirket tarafından kullanıldığını belirtmesi ile ispat yükünün yer değiştirdiği kabul edilse de, davacı 3. kişinin mahcuzlara uyumlu fatura ve ticari defterler ile alacaklı yararına olan yasal karinenin aksini kesin ve inandırıcı delillerle kanıtladığının kabulü gerektiğini**”¹⁹⁸⁹

√ “Alacaklının İİK. mad. 99 uyarınca açtığı ‘istihkak iddiasının reddi’ davasında, mahkemece, öncelikle; davacının dayandığı delillerden olan, dava dosyasına celbi sağlanmayan **borçlu ve 3. kişi şirketlere ait ticaret sicil kayıtları ile bu şirketlerde çalışanları gösteren SGK sicil kayıtlarının dava dosyasına celbi sağlanarak, özellikle SGK sicil kayıtlarındaki bilgiler ile 3. kişi şirket ortaklarının ilişkisi değerlendirilerek 3. kişi ile borçlu arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik danışıklı işlemler yapıp yapılmadığının tartışılması gerektiğini**”,¹⁹⁹⁰

√ “Davacı üçüncü kişi şirket ile borçlu şirket arasında ortaklık yapısı, **aynı alanda ve aynı adreste bir süre birlikte faaliyet göstermeleri itibarı ile organik bağ bulunduğunu** görüldüğünden, üçüncü kişi ispat yükü altında olduğunu”,¹⁹⁹¹

√ “Ticari defter kayıtları ile ibraz edilen faturaların birbirini doğruladığı, **çalışanların her iki şirkette de çalışmış olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturmadığı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişinin** yeğeninin davalı şirkette sigortalı olarak gözükmemesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, haciz mahallinde satın alınan makinelerle ait faturalar dışında borçluya ait başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin davalı

¹⁹⁸⁷ Bknz: 8. HD. 15.01.2019 T. 4609/402 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁸⁸ Bknz: 8. HD. 18.11.2014 T. 13672/21168 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁸⁹ Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 12709/12553 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁹⁰ Bknz: 8. HD. 20.10.2014 T. 19211/18765 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁹¹ Bknz: 8. HD. 2.10.2014 T. 14801/17737 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle karinenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini”¹⁹⁹²,

“Borçlu ve 3.kişi şirketlerin görünürde farklı tüzel kişiliklere sahip olmalarına karşın, unvanları, ortaklık yapıları, iş kolları ve adresleri itibariyle iç içe ve **tam bir organik bağ** içerisinde bulunmaları halinde, aralarında alacaklılardan mal kaçırma amacına yönelik yapılan danışıklı işlemlerin ise iyiniyetli alacaklının haklarını etkilemeyeceğini”¹⁹⁹³

belirtmiştir.

Ayrıca belirtelim ki, **doktrinde**¹⁹⁹⁴ de, şirket ortaklık yapısı sebebiyle **ORGANİK BAĞIN** varlığı kabul edilse de, bu durumun, **üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için yeterli sayılmayacağı** belirtilmiştir.

Üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için, organik bağın yanında -her olayın özelliğine göre-;

- “Üçüncü kişi şirketin iş yerinin borçlu şirkete ait olup olmadığı”,

- “İstihkak davasına konu malların borçlu tarafından üçüncü kişiye (muvazaalı) olarak devredilip devredilmediği”

- “Ödeme güçlüğü içindeki borçlunun malvarlığını kaçırmak için devir işlemi yapıp yapmadığı”

vb. hususların değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Doktrinde¹⁹⁹⁵ bu konuya -isabetli olarak- şu şekilde değerlendirilmiştir: “**Bir veya birkaç kişinin borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirkette ortak olması sebebiyle her iki şirket arasında organik bağın varlığının kabul edilmesi, davacı üçüncü kişinin istihkak davasının her halükarda reddi için yeterli sayılamaz. Haczedilen malın borçlu şirkete değil, kendisine ait olduğunu iddia eden davacı üçüncü kişi şirkete, malın mülkiyetini ne şekilde kazandığını ve niçin borçlu elinde bulunduğunu (97/a, 2. fıkra) ispat imkan verilmelidir... Eğer davacı üçüncü kişi şirket, haczin yapıldığı yerle borçlu şirketin bir ilgisi olmayıp o yerine kendisine ait olduğunu iddia ediyor ise, malın borçlu şirket yedinde heciz edilmediği iddiasını ispat imkanı üçüncü kişi şirkete verilmeden davanın sırf organik bağın varlığının kabulü gerekçesiyle reddi söz konusu olamaz... Bir kişinin birden fazla şirkette pay sahibi olmasına yasal bir engel yoktur... Organik bağın varlığı kabul edilse ve istihkak konusu mallar borçlu şirket tarafından devredilmiş olsa bile, üçüncü kişi, bu malları muvazadan ari olarak (muvazasız) devraldığını bu sebeple haciz edilemeyeceğini, tanık, fatura, vergi levhası, ticaret sicil kayıtları, kira sözleşmesi veya tapu gibi birbirini doğrulayan bir çok delille ispat edebilir.”**

*

¹⁹⁹² Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁹³ Bknz: 17. HD. 15.12.2011 T. 9081/12349 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁹⁴ MUŞUL, T./ MUŞUL, T. A. age. 308

¹⁹⁹⁵ MUŞUL, T./ MUŞUL, T. A. age. 308

IX- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Alacaklı: ‘(A.) San. ve Tic. Ltd. Şti.’,

Borçlu: ‘(B.)Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’,

Üçüncü kişi şirketler ise:

1. ‘(C.) Ltd. Şti.’,
2. ‘(D.) San. Tic. Ltd. Şti.’
3. ‘(E.) Hiz. Ltd. Şti.’
4. ‘(F.) Ltd. Şti.’,
5. ‘(G.) Ltd. Şti.’ ve
6. ‘(E.) Ltd. Şti.’dir.

Davalı-alacaklı (A.) şirketi Bursa. ... İcra Müdürlüğü’nün 2021/... sayılı icra dosyasında, borçlusu (davalı) (B.) şirketi aleyhine 20.09.2021 tarihinde icra takibi başlatmıştır.

Bursa. ... İcra Müdürlüğü’nün 2021/... sayılı icra takip dosyasında gönderilen ödeme emri, haciz adresi olan üçüncü kişi şirketlerin resmi adresinde tebliğ edilmemiştir.

Dava konusu haciz ise, talimat icra dairesi olan İzmir ... İcra Müdürlüğü’nce (2021/4805 Tal. sayılı dosyası) 08.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu haciz, alacaklı vekilinin gösterdiği, **üçüncü kişi şirketlerin ‘ticaret sicilinde kayıtlı’ (resmi) adresinde** yapılmış olup, **haciz sırasında ‘borçlu şirket (yetkilileri/çalışanları)’ hazır bulunmamıştır.**

Davacı üçüncü kişi şirketler, aynı plazada (... PLAZA), ancak camekanlarla ayrılmış bulunan farklı nolu ofislerde faaliyette bulunmaktadır. 08.11.2021 tarihinde; 404, 405, 406, 407, 408 ve 409 nolu ofislerde haczedilen 32 adet menkulle ilgili olarak, üçüncü kişi şirketler ayrı ayrı istihkak iddiasında bulunmuştur.

Davacı üçüncü kişiler vekili 16.11.2021 tarihli dava dilekçesinde, özetle;

“...İİK 103 davetiyesi tebliğ edilmemiş olan takip borçlusu (B.) şirketinin de davalı olarak davada gösterildiğini ve bu nedenle Yüksek mahkeme içtihatları uyarınca davalı takip borçlusunun yerleşim yeri mahkemesinin de istihkak davasının açılabilceğini, ...Müvekkili üçüncü kişi şirketlerin ... **PLAZA’nın ayrı numarataj ve kira sözleşmelerine sahip bölünmüş ofislerde** faaliyet gösterdiğini,haczin uygulandığı adreslerinde olan ... PLAZA 405 nolu ofiste daha önce takip borçlusu şirketin (önceki unvanıyla) faaliyette bulunduğunu, ancak **21.05.2020 tarihinde (N. K.) ve (M. G.)’nin bütün hisselerini devretmiş olduğunu** ve aynı gün adı geçenlerin şirket müdürlük görevlerinden azledildiklerini, yerlerine şirket müdür olarak tek pay sahibi olan H. Y. ’in seçildiğini, şirket unvanının da değiştiğini, **tüm işlemlerin noterde yapıldığını** ve yapılan işlemlerin 27.05.2020 tarihinde tescil edilerek aynı gün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiğini, **hisse devrini takibine hemen taşınma işlemlerinin**

başladığını ve şirketin yeni adresinin 12.06.2020 tarihinde tescil edildiğini ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiğini, şirketin devir işlemleri sonrasında iş yeri devri ve kapanış işlemlerinin 16.06.2020 tarihinde ... Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirildiğini..., ...borçlu şirketin mevcut adresinin hisse devrinden önceki adresiymiş gibi, 'bütün şirketlerin şirketler topluluğu olduğu iddiası ve bu nedenle haczedilen menkullerin borçlu şirkete ait olduğu' iddiasının yasaya aykırı olduğunu..., haciz yapılan adreslerin tek bir ofismiş gibi değerlendirildiğini, oysa, ofis numaralarının ayrı olduğunu ve kırılmaya dayanıklı cam kapılarla ayrılmış olduğunu ve her bir şirket için plaza yönetimiyle ayrı kira sözleşmeleri düzenlenmiş olduğunu, ...istihkak iddiasında bulunan müvekkilleri üçüncü kişi şirketlerden 4'ünün yapı denetim firması olduğunu ve mevzuat gereği '...en az 100 metre kare alana sahip tam donanımlı bir ofis bulundurma, merkez ofiste en az 5 bilgisayar iki yazıcı, bir fotokopi makinesi, üç otomobil... bulundurmakla yükümlü olduklarını', belirtilen bu şartları sağlamak adına müvekkillerinin bu plazada yer aldığını, ... her bir şirket farklı tüzel kişiliğe sahip olduğundan, bir şirketin borcundan diğer bir şirketin sorumlu olamayacağını..., malları haczedilen şirket yetkili ve ortaklarının farklı kişiler olduğunu, Yüksek mahkeme içtihatlarında aranan organik bağ kıstaslarının somut olayda yer almadığını, haciz sırasında bulunan evrakların hisse devrinden önceki dönemi kapsayan resmi evraklar olduğunu, daha önce şirkette çalışmış olan bir personelin şikayeti üzerine, İzmir Alo Maliye İhbar ve Şikayet Değerlendirme Müdürlüğü'nce talep edilen dosyaların haciz adresinde bulunmasının olağan olduğunu, Vergi mevzuatı gereği bu ve benzeri belgelerin müvekkillerince muhafaza edilmesi gerektiğini, kaldı ki, somut olayda bu evrakların, eski bir çalışanın ihbarı üzerine Maliye yetkilileri tarafından talep edilmiş olduğunu, ...borçlu şirketin tabelasının haciz yapılan alanda bulunmadığını, borçlu şirket ile müvekkili üçüncü kişi şirketlerin birbirinden bağımsız, ortakları, faaliyet alanları, faaliyet adresleri farklı işletmeler olduğunu, borçlu şirket ile üçüncü kişi şirketlerin hiçbir ticari ilişkisi de olmadığını, 'hukuki ve fiili ortaklık yapısına' ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını, haciz sırasında hacze konu mallara ait faturaların da ibraz edilmiş olduğunu, hacze dayanak belgelerin mevzuat gereği haciz adresinde bulunmasının müvekkilleri aleyhine sonuç doğurmayacağını, hacze konu menkullerin çok önceden şirket envanterine girmiş olduğunu, istihkak davalarını kabulü gerektiğini..” belirtmiştir.

Davalı alacaklı vekili, 01.12.2021 tarihli cevap dilekçesinde, özetle;

“...Borçlu şirketin yakın zamana kadar ticaret sicilinde yer alan haciz adresinde faaliyette bulunduğunu ve alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adresini göstermelik olarak devrettiğini ve üçüncü şahıslar üzerinden ticari hayatına devam ettiğini, haciz mahallinin tek bir kapıdan girilen cam duvarla bölünmüş bir işletme olduğunu, müşterek bir faaliyet sürdürüldüğü, ofisler arası açık geçişler olduğunu, firmaların kurulduğu tarihte borçlu şirketin de aynı adreste faal olduğunu, borçlu batık hale geldikten sonra resmi makamlarda görülen adresinin değiştiğini ve muvazaalı olarak başka adrese taşınmış gibi gösterildiğini, ...borçlu şirketin kurucularından olan ve kısa bir süre önce yetkilisi olan (N. K.)'nin haciz mahallinde hazır bulunduğunu, bu hususun pay devrinin tamamen göstermelik olduğunu ve borçlu şirketin ticari faaliyetine üçüncü şahıslar üzerinden devam ettiğini göstereceğini, borçlu şirketin taşındığı adresin boş bir adres olduğunu, haciz mahallinde borçlu şirkete ait bir

çok evrak (imza sirküleri, oda sicil kayıt ve faaliyet belgesi, iş yeri tescil belgesi, noter kanalıyla gönderilen tebligat, ticaret sicil müdürlüğü evrakları ve bu kuruma verilen dilekçeler, banka dekontları, noterlik makbuzu, noter tarafından düzenlenen evraklar, kargo fişi, sipariş formu, vergi beyannamesi, vergi levhası) bulunduğunu, bunların bir kısmının devir sonrası döneme ait olduğunu, bu evrakların haciz mahallinde bulunuyor olmasının borçlunun haciz mahallinde faaliyete bulunduğunu göstereceğini,haciz mahallinde yürütülen iş kolunun borçlu şirketin de iş kolu olduğunu, sözde üçüncü şahıslar tarafından sunulan fatura, kira sözleşmesi, vergi levhası gibi adi nitelikteki evrakların her zaman düzenlenebilir evraklar olması nedeniyle, müvekkilleri lehine olan karinenin aksinin ispatına yarar olmayacağını, davanın reddi gerektiğini... ” belirtmiştir.

20.06.2022 tarihli bilirkişi raporunda ise özetle,

“...Üçüncü kişi şirketlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yasal sürede yapılmış olduğu, fatura asıllarının incelendiği, fatura içerikleri ile mahcuzların örtüştüğü, faturaların yasal sürede üçüncü kişi şirketlerin defterlerine işlendiği, üçüncü kişi şirketlerin mahcuzları karşılamaya yeter miktarda malı olduğu, üçüncü kişi şirketlerin birbiriyle ticari ilişki içerisinde bulunduğu, 1 adet laptop ve masaüstü bilgisayarın üçüncü kişi şirketlerden olan (Z.) şirketi tarafından 20.05.2020 tarihinde takip borçlusu şirketten satın alındığı ve faturasının bulunduğu, üçüncü kişi şirketlerin ortaklık yapılarının, faaliyet konularının aynı olması nedeniyle aralarında organik bağ bulunduğu sonucuna ulaşmanın mümkün olduğu...” ifade etmiştir.

Davacı üçüncü kişi şirketler vekili 04.07.2021 tarihli bilirkişi raporuna karşı sunmuş olduğu beyan ve itiraz dilekçesinde özetle *“...borçlu şirket ile davacı şirketler arasında devirden sonra hiçbir bağlantı olmadığı halde organik bağ bulunduğu sonucuna varılmasının temelsiz ve dayanaksız olduğunu, bilirkişinin kendi tespitlerine aykırı bir son paragraf yazdığını, organik bağ kurumunun şirketini muvazaalı olarak kapatan ve başka bir şirket üzerinden yürüten ortak ve yetkililerin sorumluluğuna gidilmesini sağlamakta olduğunu, Yargıtayın bu anlamda kullandığı kıstasların somut olayda yer almadığını, aynı kişinin birden fazla şirket kurmasının ve bir şirketteki ortaklığını devrederek ticari hayatına devam etmesinin olağan olduğunu, aksini kabulün temel hak ve hürriyetlere aykırılık teşkil edeceğini, borcu şirketin devirden sonra müvekkili şirketlerle hiçbir alakası kalmadığını, bir kimsenin bir zamanlar ortağı olduğu bir şirketin borcundan dolayı ortağı olduğu diğer şirketlerin borçtan sorumlu olmasının kabul edilemeyeceğini, takibe konu borcun devir tarihinden sonra doğduğunu, hacze konu malların da borcun doğumundan çok önce alındığını, devirden önceki ortaklık yapısından dolayı hukuki değerlendirme yapılarak organik bağ bulunduğu sonucuna ulaşılmasının içtihatlarla aykırı olduğunu raporun son paragrafının bir başka rapordan kopyalanarak yapıştırılmış olabileceğini, belirtilen nedenlerle bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini”* belirtmiştir.

X- Davacı-üçüncü kişi şirketler, borçlu **şirketi** de **“davalı”** olarak göstermiştir. Bu uygulama yukarıda¹⁹⁹⁶ belirttiğimiz üzere isabetlidir. Çünkü **Yüksek mahkeme**, *istihkak iddiasına karşı tutumu belirlenememiş olan borçlunun, istihkak davasında “davalı” olarak yer almasını, davalı olarak gösterilmemişse, bu eksikliğin giderilerek “taraf teşkilinin sağlanmasını”* aramaktadır. Bu durumda, istihkak davasının görülmesinde (davalı borçlunun yerleşim yeri mahkemesi olan) İzmir. ... İcra Hukuk Mahkemesi de yetkili olmaktadır...

XI- Taraf dilekçeleri incelendiğinde görüleceği üzere,

Davacı üçüncü kişiler vekili, *“müvekkileri üçüncü kişi şirketlerin 4’ünün yapı denetim firması olduğunu, mevzuat gereği 100 metre kare bir alanda faaliyette bulunmaları gerektiğini, bu nedenle müvekkilleri 6 şirketin de haczin gerçekleştiğini plazada camekanlarla ayrılmış farklı ofislerde faaliyette bulunduklarını, borçlu şirkette önceden hissedar olan ve eski yöneticisi olan (N. K.)’nin hisselerini devretmiş olduğunu ve devir tarihi itibarıyla şirketi temsil yetkisinin de sonlandığını, devirden önce borçlu şirketin de aynı Plazada haciz adresinden faaliyette bulunduğunu, ancak devrin muvazaalı olmadığını, devirden sonra şirketin yeni sahiplerinin haciz adresinden taşındığını, ticari faaliyetlerini bu adreste devam etmediğini, tüm devir ve adres değişikliği işlemlerinin mevzuata uygun şekilde tescil ve ilan edildiğini, bir kimsenin birden fazla şirkette ortaklığı olabileceği gibi, hisselerini devir de edebileceğini, bir kimsenin ilişkisini kestiği, hukuken bağı kalmadığı bir şirketin devirden sonra doğan borçları nedeniyle, ortağı olduğu diğer şirketin devredilen şirketin yeni borçlarından sorumlu tutulamayacağını, bilirkişinin organik bağa ilişkin hatalı yorumunun da bu durumu değiştirmeyeceğini, haciz adresinden bulunan evrakların haciz adresinde bulunmasının doğal olduğunu, güncel olmayan evralara dayalı istihkak iddiasının reddedilemeyeceğini, Vergi incelemesi nedeniyle istenen evrakların haciz mahallinde bulunmasının da olağan olduğunu”* ileri sürmüştür;

Buna karşın davalı alacaklı vekili ise *“haciz mahallinde borçlu şirketin kurucusu olan (N. K.)’nin bulunması, haciz adresinde borçlu şirkete ait bir çok evrak bulunması, borçlu şirketin yeni taşındığı adresin boş olması, üçüncü kişilerin sunduğu evrakların he zaman düzenlenebilir evraklar olması karşısında hisse devrinin ve adres değişikliğinin alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla göstermelik olarak yapıldığını, borçlu şirketin üçüncü şahıslar üzerinden ticari hayatına devam ettiğini, bu nedenlerle istihkak iddiasının reddi gerektiğini”* ileri sürmüştür.

Haciz tutanağı, taraf dilekçeleri ile bilirkiş raporunu incelendiğinde, gelinen aşamada,

- Dava konusu **haczin, davalı-borçlunun güncel adresinde gerçekleştirilmediği, davacı-üçüncü kişilerin ticaret siciline kayıtlı adresinde gerçekleştirildiği,**
- Davalı-borçlu hakkında yapılan icra takibinde **ödeme emrinin haczin yapıldığı adreste tebliğ edilmediği,**

¹⁹⁹⁶ Bknz: Yuk. III- dipnot 12 vd.

- **Haciz sırasında BORÇLUNUN HAZIR BULUNMADIĞI, haciz sırasında hazır bulunan (N. K.)’nin borçlu şirketin kurucularından olsa da, bu kişinin hacizden (ve de borcun doğumundan önce) borçlu şirketteki tüm hisselerini devretmiş ve vekalet görevini sonlandırmış olduğu,**

- **Haczi mahallinde, BORÇLU ŞİRKETE ait EVRAKLAR BULUNDUĞU, üçüncü kişilerin BU EVRAKLARIN NEDEN BURADA YER ALDIĞINA DAİR ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALAR YAPTIKLARI,**

- “Borçlu şirket” ile “davacı-üçüncü kişi şirketlerin”, “ortaklık yapıları”nın farklı olduğu,

- “Borçlu şirket” ile “davacı-üçüncü kişi şirketlerin”, “çalışanlarının” farklı olduğu,

- “Borçlu şirket” ile “davacı-üçüncü kişi şirketlerin”, “temsilcileri”nin farklı olduğu,

- “Üçüncü kişilerin ticari defterlerinin delil niteliğinde olduğu”, “incelenen faturalar ile mahcuzların birbirleriyle uyumlu olduğu” ve “üçüncü kişilerin mahcuzları satın alma gücünün olduğu ve bu hususların bilirkişi raporu ile tespit edildiği,

- **Bilirkişi raporunda, ayrıca, “borçlu şirket ile davacı-üçüncü kişi şirketler arasında ORGANİK BAĞ bulunduğuna” dair bir tespiti yer verildiği**

görülmektedir...

XII- Haciz adresine ve haciz sırasında hazır bulunan kişiye ilişkin değerlendirmemiz:

Somut uyuşmazlıkta, haciz, davacı-üçüncü kişilerin ticaret sicilinde kayıtlı adresinde yapılmış olup üçüncü kişi şirketlerin faaliyetlerini yürüttükleri adres bir plazadır. Uygulamada birden çok şirketin bir aynı plazada faaliyette bulunması sık karşılaşılan bir durumdur. Takip borçlusu davalı şirket de önceden bu plazada faaliyette bulunmuştur. Haczin gerçekleştirildiği adres, üçüncü kişilerin güncel, ticaret sicilinde kayıtlı adresi olup, borçlu şirket bu adresten önceden ayrılmıştır.

Üçüncü kişi şirketlerin vekili, “*üçüncü kişi şirketlerin plaza binasında aynı katta, ancak camekanlarla ayrılmış bulunan farklı nolu ofislerde faaliyette bulunduklarını, 08.11.2021 tarihinde yapılan haczin de 404, 405, 406, 407, 408 ve 409 nolu ofislerde gerçekleştiğini, üçüncü kişi şirketlerin dördünün yapı denetim firması olduğu gözetildiğinde, yapı denetime dair ilgili Yönetmelik nedeniyle ‘...en az 100 metre kare alana sahip tam donanımlı bir ofis bulundurma...’ yükümlülüğü altında olan müvekkillerinin bu şartları sağlayan bir plazda yer almasının olağan olduğunu*” ileri sürmüştür. Gerçekten, ileri sürülen bu hususlar hayatın olağan akışına uygundur. **Birden fazla şirketin, bir plazanın olanaklarından yararlanmak adına aynı katta farklı nolu odalarda ve/veya camekanlarla ayrılmış farklı nolu bölümlerde faaliyette bulunması olağan dışı bir durum değildir.** Bu nedenle, hacze konu 32 menkul mal için 6 ayrı şirket ayrı ayrı istihkak iddiasında bulunmuş ve nihayetinde istihkak davası 6 ayrı şirket adına istihkak davası açılmıştır.

Davalı-alacaklı vekili, “*haciz adresinde borçlu şirketin kurucularından (ve aynı zamanda eski yetkilisi) olan (N. K.)’nin haciz mahallinde hazır bulunmasının, pay devrinin tamamen göstermelik olduğunu ve borçlu şirketin ticari faaliyetine üçüncü şahıslar üzerinden devam ettiğini gösterdiğini*” ileri sürmektedir.

(N. K.)’nin haciz sırasında hazır bulunması, bu adresin borçlunun adresi olarak kabulü için yeterli değildir. Bilirkişi raporunda da ifade edildiği üzere, haciz sırasında hazır bulunan (N. K.), üçüncü kişilerden olan (D.) şirketinin ortağıdır. Bir kimsenin, ortağı/yöneticisi olduğu şirket adresinde yer alması doğaldır. **(N. K.)’nin borçlu şirketteki tüm hisselerini devretmesi karşısında, borçlu şirketin önceden bu adreste yer alması, tek başına, üçüncü kişi şirketin aleyhine delil olarak kabul edilemez.** Gerçekten, bir kimsenin birden fazla şirkette hissesinin olması ticari hayatta sık karşılaşılan bir durumdur. Bir şirket ile ilişkisini kesen hissedarın/yetkilinin, halen o şirketin idaresinde söz sahibi olabileceği düşünlemez.

Bilirkişi raporunda da, “(N. K.) ve (M. G.)’nin borçlu şirketteki hisselerini 27.05.2020 tarihinde Hakan Yıldırım’a devrederek şirketten ayrıldıkları, 12.06.2020 tarihinde de borçlu şirketin adresini Gaziemir’den Buca’ya taşıdığı, hatta daha sonra, 05.08.2021 tarihinde (H. Y.)’ın da borçlu şirketteki hisselerini (A. G.)’ye devrettiği, takip dayanağı çekin ise tüm bunlardan sonra 02.09.2021 tarihinde keşide edildiği, yani, alacağın daha sonra doğduğu” tespit edilmiştir.

Bilirkişi rapoorunda tespit edilen bu husular, üçüncü kişiler vekilinin ileri sürdüğü iddiaları doğrular niteliktedir. **Haciz adresinde (N. K.)’nin hazır bulunması, “borçlunun (yetkilisinin, ortağının) hacizde hazır bulunması” olarak yorumlanamaz.**

XIII- Haciz adresinde bulunan evraklara ilişkin değerlendirmemiz:

Alacaklı vekili “*borçlu şirketin taşındığı adresin boş bir adres olduğunu, haciz mahallinde borçlu şirkete ait bir çok evrak (imza sirküleri, oda sicil kayıt ve faaliyet belgesi, iş yeri tescil belgesi, noter kanalıyla gönderilen tebligat, ticaret sicil müdürlüğü evrakları ve bu kuruma verilen dilekçeler, banka dekontları, noterlik makbuzu, noter tarafından düzenlenen evraklar, kargo fişi, sipariş formu, vergi beyannamesi, vergi levhası) bulunduğunu, bu evrakların haciz mahallinde bulunuyor olmasının borçlunun haciz mahallinde faaliyete bulunduğunu göstereceğini*” iddia etmiştir.

Üçüncü kişiler vekili ise, “*haciz sırasında bulunan evrakların hisse devrinden önceki dönemi kapsayan resmi evraklar olduğunu, bir kısmının ise daha önce şirkette çalışmış olan bir personelin şikayeti üzerine yapılan maliye incelemesi nedeniyle burada yer aldığını, sonuçta haciz adresinde bunların bulunmasının olağan olduğunu*” savunmuştur.

İstihkak davalarında haciz sırasında borçluya ait bulunan evrakların nasıl değerlendirileceği ayrı bir önem taşır. Bulunan evraklara ilişkin yapılacak olan değerlendirmenin sağlıklı yapılmalıdır ki, haciz adresinde üçüncü kişinin mi, yoksa borçlunun mu faaliyette bulunduğu tespit edilebilsin...

Nitekim **Yüksek mahkeme**¹⁹⁹⁷ de, isabetli olarak, “haciz mahallinde **borçlu şirkete ait bulunan belgelerin güncel olmadığı**nın görülmesi halinde, mahcuzların borçlu elinde bulunmayıp haciz sırasında üzerinde mülkiyet iddia eden üçüncü kişinin elinde bulunduğu ve **mülkiyet karanesinin üçüncü kişi lehine olduğu**nun kabul edilmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Haciz sırasında bulunan evrakların somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Örneğin, haciz mahallinde **borçlu şirkete ait çok sayıda fatura ve ürün teslim formu, 204 adet borçlu adına ticari ve muhasebe evrakı bulunduğu**, iki ayrı şahsın iki ayrı şahsın her iki şirkette istihdam edildiği bir uyumsuzlukta, **yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesi**, “...ticari faaliyet açısından organik bağın bulunduğu, ...*şirketler arasında muvazaalı şekilde ortak işlemler yürütüldüğünden...*” **bahilse İİK 99** uyarınca açılan “istihkak iddiasının reddine” ilişkin davada alacaklı lehine karar verilmişse de, Yüksek mahkeme verilen kararın eksik incelemeye dayalı olduğunu belirterek hatalı bulmuştur.

Yüksek mahkeme¹⁹⁹⁸ bu olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “alacaklı lehine verilen karara ilişkin olarak yapılan inceleme ve araştırmanın yeterli olmadığını, borçlu, üçüncü kişi ve dava dışı bayilik ilişkisi kurulan şirketin ticari defterlerinin incelenmesi gerektiğini, **haciz mahallinde bulunan borçlu şirkete ait tahsilat makbuzları ve tahsilat makbuzu defteri ile güncel olmayan evraklarla ilgili olarak üçüncü kişi şirket tarafından dava dışı şirketin isteği üzerine müşteri memnuniyeti açısından saklanan evraklar olduğu dile getirildiğinden** ve ‘önceden vadeli satış yapılmış malların tahsilatları yönünden ticari faaliyetinin örtülü olarak devam ettiği’ şeklinde gerekçe kurulduğuna göre borçlu şirketin dava dışı şirkete borcu olup olmadığı ve haciz sırasında bulunan tahsilat makbuzlarında yer alan ödemelerin dava dışı şirkete ve borçlu şirket defterlerinde kayıtlı olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini” belirtmiştir.

Yine, Yüksek mahkeme, bir başka uyumsuzlukta, “hacizde, ‘**borçlu şirketin ünvanı yazılı koli ve etiket bulunmasının, borçlu şirketin daha önce haciz mahallinde faaliyet göstermesi nedeniyle normal olduğunu**’¹⁹⁹⁹ ifade etmiştir.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Gerçekte, **Yüksek mahkeme**,

*“Borçluya ödeme emri tebliğ edilen adreste yapılan hacizde, **borçlu adına güncel tarihli çok sayıda fatura ve evrak bulunmuş ve bulunan evrakların alt kısmında Turizm. Ltd. Şirketinin adının yazılı olduğu haciz zaptından anlaşılmaktaysa da, üçüncü kişinin adının hacizde bulunan evraklarda yazılı olmasının yanında, borçluya ait otel isminin kullanılıyor olmasının turizm sektöründe faaliyet gösteren ve önceki işletmenin müşteri çevresini kaybetmek istemeyen işletmeler için muvazaa ölçütü***

¹⁹⁹⁷ Bknz: 12. HD. 15.09.2021 T. 6662/7492; 8. HD. 06.10.2020 T. 2210/5866, 8. HD. 25.02.2020 T. 12380/1735 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁹⁸ Bknz: 8. HD. 08.06.2021 T. 3743/4841 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

¹⁹⁹⁹ Bknz: 8. HD. 11.06.2020 T. 1253/3339 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

olarak kabul edilemeyeceğini ve karineyi borçlu lehine işletmek için yeterli sayılmayacağını, mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğunun kabulü ile yasal karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini”²⁰⁰⁰

“Haciz mahallinde borçlu şirket adına düzenlenmiş faturalar bulunmuş ise de, anılan faturalardaki yazılı adres haciz adresi olmadığı gibi borçlu ile üçüncü kişi şirket arasındaki ticari ilişki nedeni ile anılan belgelerin bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu- Borçlu adına bulunan belgeler tek başına karinenin borçlu lehine işletilmesi için yeterli görülmediğini”²⁰⁰¹

belirmiştir.

Dava (ve mütalaa) konusu olayda, haciz mahallinde bulunan evrakların güncel olmadığı ve borçlu şirket eski ortağı (temsilcisi) (N. K.)’nin dönemine ait olduğu görülmektedir. Gerek borçlu şirketin önceden haciz adresinde yer alması ve gerekse eski şirket çalışanının yaptığı bir şikayet üzerine maliyece inceleme yapılması bulunan evrakların neden halen borçlu şirketin eski adresinde bulunduğunu açıklar niteliktedir. Yani, bulunan evrakların niteliği gözetildiğinde, borçlu şirketin halen ayrıldığı adreste, haciz adresinde, üçüncü kişi şirketler üzerinden ticari hayatına devam ettiği sonucuna ulaşmak mümkün değildir.

XIV- Borçlu şirket ile üçüncü kişi şirketler arasında ‘organik bağ’ bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmemiz:

20.06.2022 tarihli bilirkişi raporunda aynen “davacı üçüncü kişi şirketlerin ortaklık yapıları, faaliyet konularının ve adreslerinin aynı olması tespitleri birlikte değerlendirildiğinde, üçüncü kişi şirketler ile borçlu şirket arasında organik bağ bulunduğu sonucuna ulaşmak mümkün görünmekle birlikte nihai takdir sayın mahkemenindir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda²⁰⁰² ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, borçlu ile üçüncü kişi şirketler arasında ortaklık yapısı sebebiyle organik bağ bulunması, üçüncü kişi şirketin ‘istihkak iddiasının reddi’ sonucunu doğurmaz. Kaldı ki, davacı üçüncü kişi şirketler ile davalı borçlu şirketin dava, haciz ve borcun doğumu tarihi itibarıyla, ortaklıkları, temsilcileri, çalışanları, adresleri birbirinden farklıdır. **Organik bağın varlığı, tek başına üçüncü kişinin aleyhine yorumlanamaz. Bu bağ, ancak, üçüncü kişi şirketin iş yerinin borçlu şirkete ait olması, iş yeri devrinin muvazaalı olması veya borçlunun mal varlığını kaçırmak için devir işlemleri yapması durumlarında, istihkak iddiasının reddine neden olur.**

Somut uyuşmazlıkta, borçlu şirketin üçüncü kişinin adresinde faaliyette bulunduğu sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Çünkü yukarıda²⁰⁰³ ayrıntılı olarak izah ettiğimiz gibi, haciz adresinde bulunan evraklar, üçüncü kişinin adresinde bulunması olağan evraklardır. Haciz sırasında hazır bulunan (N. K.)’nin bu adreste

²⁰⁰⁰ Bknz: 8. HD. 12.03.2020 T. 649/2491 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

²⁰⁰¹ Bknz: 8. HD.18.02.2020 T. 674/1463 (www.e-uyar.com Erişim: 27.09.2022)

²⁰⁰² Bknz: Yuk. Dipnot 73 vd.

²⁰⁰³ Bknz: Yuk. Dipnot 36 vd. ve Dipnot 85 vd.

bulunmasından da, borçlu şirketin burada faaliyette bulunduğu anlamı çıkarılamaz. Çünkü adı geçen kişi, haciz tarihi itibarıyla halen üçüncü kişi şirket ortağıdır.

SONUÇ: Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta, “üçüncü kişi şirketlerin resmi adreslerinde gerçekleşen hacizde, önceden borçlu şirket faaliyette bulunmuşsa da,

- Borçlu şirketin eski ortağının dava, haciz ve borcun doğumu tarihinden önce tüm hisse ve yetkilerini devretmiş olması,

- Haciz sırasında bulunan evrakların, “güncel olmayan, eski ortağın dönemine ait evraklar ve/veya eski bir çalışanın ihbarı üzerine maliye incelemesi nedeniyle burada yer alan evraklar olması (haciz mahallinde bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olması),

- Borçlu şirket ile üçüncü kişi şirketler arasında, Yüksek mahkeme ve doktrinin kabul ettiği anlamda, üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi sonucunda neden olacak bir organik bağ bulunmaması,

- Alacaklının “borçlu şirket hisselerine dair devrin ve adres değişikliğinin göstermelik olduğu, borçlu şirketin üçüncü kişi şirketin adresinde ticari faaliyetine devam ettirdiği” ispat edememiş olması,

- Sunulan faturaların hacze konu mallarla örtüşmesi ve davacı-üçüncü kişi şirketlerin hacze konu malları satın alma konusunda ekonomik güce sahip olması gözetildiğinde,

davacı-üçüncü kişi şirketlerin “istihkak iddiasının kabulü gerektiği” görüşünde olduğumuzu takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve üçüncü kişi şirketler vekilleri Av. ... ve Av. ... tarafından, İzmir. ... İcra Hukuk Hukuk Mahkemesi’nin 2021/... E. sayılı dosyasına sunulmak üzere, hazırladığımız ‘*hukuki mütalâa*’mızı (HMK. mad. 293) saygıyla sunarız...28.09.2022

445) İcra Mahkemesince ‘İcra Emrinin İptaline’ Karar Verilmesinin Hacizlere Etkisi Nedir?

I- Bilindiği gibi, haciz (işlemi) **doktrinde**²⁰⁰⁴ “kesinleşmiş bir takibin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, alacaklının talebi üzerine (İİK. mad. 78/I), takip konusu alacağı -aslı ve fer’ileri ile- karşılamaya yetecek miktar ve değerdeki (İİK. mad. 85/I) borçlunun malvarlığına dahil mal, hak ve alacaklarına, icra dairesince (İİK. 80/I) hukuken el konulması olarak tanımlanmaktadır.”²⁰⁰⁵

Yargıtay,²⁰⁰⁶ haczi “*cebri icra organı tarafından yapılan, devlete ilişkin bir hakimiyet tasarrufu olup, icra takibinin konusu olan, belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda istemde bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara, icra memuru tarafından hukuken el konulması*” olarak tanımlanmıştır.^{2007 2008}

Alacaklının “*haciz isteme hakkı*”, süre bakımından, kanun koyucu tarafından sınırlandırılmıştır. Gerçekten, alacaklı ancak borçluya gönderilen “ödeme emri”nde yazılı olan “ödeme süresi” geçtikten sonra -ödeme emrine itiraz edilmemiş olması koşuluyla-²⁰⁰⁹ haciz isteminde bulunabilir.

Hukukumuzda gerek (*ilamlı takiplerde*) icra emrinde (İİK. mad. 32)²⁰¹⁰ ve gerekse (*ilamsız, genel haciz yolu ile yapılan takiplerde*) âdi ödeme emrinde (İİK. mad. 60)²⁰¹¹ *ödeme süresi ile itiraz süresi* aynı olup 7 gündür.²⁰¹²

Borçlunun bu şekilde, alacaklılarından birisine “*haciz isteme süresi dolmadan*” haciz yaptırması, diğer alacaklıların durumlarına etkili olamayacağından (İİK. mad. 20), bu alacaklıdan daha önce haciz isteme hakkına sahip olan alacaklılar, daha sonra

²⁰⁰⁴ ÖZBEK, M.S./ÖZTÜRK, İ. İcra-İflâs ve Kamu Açısından Merkezi Kayıt Kuruluşunun Mallarının Haczedilebilirliği (BATİDER, Aralık-2012, C: XXVII, S: 4, s: 109)

²⁰⁰⁵ Benzer tanımlar için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra Hukuku’nda Haciz, 3. Baskı, 2016, s: 6 -POSTACIOĞLU, İ.E./ALTAY, S. İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, 2010, s: 359 – KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 1, 3. Baskı, 1988, s: 616 – KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 410 – ULUKAPI, Ö. İcra ve İflâs Hukuku, 2015, s: 133 – PEKCANİTEZ, H./ATLAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 11. Bası, 2013, s: 273 – KARSILI, A. İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, 2014, s: 278 – MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku Esasları, 5. Baskı, 2015, s: 310 – MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2013, C: 1, s: 505 – KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2014, s: 69 – YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2015, s: 131 – DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. İhtiyatı Haciz, 3. Bası, 2011, s: 8

²⁰⁰⁶ Bknz: HGK. 31.03.2004 T. 12-202/196 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰⁰⁷ Benzer tanımlar için Bknz: 12. HD. 05.07.2001 T. 11616/12228; 03.12.1980 T. 6162/8654; 12. HD. 03.12.1980 T. 6158/8652 (UYAR, T. İcra Hukukunda Haciz, 1983, s: 4)

²⁰⁰⁸ İngiliz hukukunda “malların haczi” konusu için Bknz: ERUYGUR, K.H. İngiliz Hukukunda Malların Haczi (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, 2008, s: 401-433)

²⁰⁰⁹ Bknz: 12. HD. 06.06.2013 T. 12198/21190 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰¹⁰ Bknz: UYAR, T. İcra Hukukunda İlamlı Takipler, 2. Bası, 1991, s: 281 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, 2014, C: 1, s: 581 – UYAR, T. İİK. Şerhi, C:2, s: 2813 vd.

²⁰¹¹ Bknz: UYAR, T. İcra Hukukunda İtiraz, 2. Bası, 1990, s: 48 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, s: 958 – UYAR, T. İİK. Şerhi, C:3, s: 4104 vd.

²⁰¹² Hemen belirtelim ki, kambyo senetlerine özgü takip yolundaki ödeme emrinde ödeme süresi 10 gün, itiraz süresi ise 5 gün olduğundan (İİK. mad. 168/2, 4, 5), alacaklı ancak ödeme (ve icra) emrinde yazılı olan bu -7 ve 10 günlük- ödeme sürelerinin geçmesinden sonra haciz isteyebilir.

yaptırdıkları haczin “birinci sırada” sayılmasını İİK. mad. 20 gereğince²⁰¹³ -şikayet yolu ile icra mahkemesinden- talep edebilirler.²⁰¹⁴ Borçlu, bu başvuruyu, düzenlenen “sıra cetveli”nin kendisine tebliği üzerine, kendi alacağına, daha sonra haciz isteme hakkını elde etmiş olan alacaklının alacağından sonra sıra cetvelinde yer verilmiş olduğunu öğrenince -7 gün içinde- “sıra cetvelinin şikayet yolu ile düzeltilmesi” dileğiyle yapabilir (İİK. mad. 142).²⁰¹⁵

Alacaklının “haciz isteme hakkı”nın doğabilmesi için, mutlaka borçluya “yetkili icra dairesince”²⁰¹⁶ -Tebliğat Kanunu’na göre- “ödeme emri” ya da “icra emri”²⁰¹⁷ tebliğ edilmiş olması gerekir. Ödeme (icra) emri tebliğ edilmiş olmadıkça, borçlunun; hakkındaki takibi haricen öğrenmesi ile, takip kesinleşmez ve dolayısı ile İİK. mad. 78’e göre, alacaklının haciz isteme hakkı da doğmaz.²⁰¹⁸

Borçlu takibe “yetki” yönünden itiraz etmiş, alacaklı da yetki itirazını kabul edip dosyayı yetkili icra dairesine göndermiş (veya icra mahkemesinin ‘yetki yönünden takibin iptaline’ ilişkin kararından sonra, dosya yetkili icra dairesine gönderilmiş) ise, borçluya yeniden gönderilecek ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra haciz istenebilir.²⁰¹⁹

“Ödeme (icra) emri tebliğ edilmeden ve takip kesinleşmeden haciz yapılamaya-çağı” konusundaki şikayet, borçlu tarafından yapılabilir.²⁰²⁰

Yukarıda belirtilen kurallara aykırı olarak, *takip kesinleşmeden*²⁰²¹ (itiraz süresi -ve ödeme süresi- dolmadan) yapılan hacizler geçersiz (“yok hükmünde”) sayılır²⁰²² ve borçlunun başvurusu (süresiz şikayeti)²⁰²³ üzerine icra mahkemesince bunların kaldırılmasına karar verilir.²⁰²⁴ Aynı şekilde; *yetkisiz icra dairesince* (henüz takip kesinleşmeden) konan haciz de geçerli olmaz.²⁰²⁵

Benzer bir sonuç, mütalaa konusu olaydaki gibi, şu şekilde de karşımıza çıkabilir:

²⁰¹³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, s: 435 vd – UYAR, T. İİK. Şerhi, C:2, s: 1408 vd.

²⁰¹⁴ Bknz: 12. HD. 6.7.1993 T. 5145/4971; 30.1.1984 T. 10726/721 vb. (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰¹⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İcra Hukukunda İhale ve İhalenin Bozulması, 3. Bası, C:2, s:1682 vd. – UYAR, T. Sıra Cetveli Düzenlenerek Paraların Paylaştırılması (İzmir Bar. D. 1988/1, s: 49)

²⁰¹⁶ Bknz: 12. HD. 24.03.2011 T. 23839/4620 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰¹⁷ Bknz: 12. HD. 1.4.2011 T. 24398/5322 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰¹⁸ Bknz: 12. HD. 7.7.2011 T. 33363/14795; 6.12.1988 T. 2210/14995; 9.4.1986 T. 10038/4127 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰¹⁹ Bknz: 12. HD. 23.11.1983 T. 7819/9333 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰²⁰ Bknz: 12. HD. 19.10.1993 T. 11825/15908 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰²¹ Bknz: 12. HD. 13.11.2007 T. 18267/21077; 31.10.2007 T. 17196/19843 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰²² Bknz: 12. HD. 06.06.2013 T. 12198/21190; 21.03.2013 T. 2064/10575; 18.03.2013 T. 1297/9743; 20.06.2011 T. 31035/12429; 28.03.2011 T. 24158/4677; 2.6.2011 T. 30108/11538; 28.11.2011 T. 23377/26508; 23.12.1994 T. 16487/16677 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰²³ Bknz: 12. HD. 28.03.2011 T. 24158/4677 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰²⁴ Bknz: 12. HD. 23.12.1994 T. 16430/16628; 23.6.1994 T. 7681/8459 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰²⁵ Bknz: 12. HD. 24.03.2011 T. 23839/4620 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

Daha önce gönderilmiş olan ödeme/icra emri, icra mahkemesince iptal edilmişse, iptal tarihinden sonra yenisi gönderilmeden haciz yapılamayacağı gibi, ²⁰²⁶ **ödeme/icra emrinin iptali üzerine, bu ödeme/icra emirlerine dayalı olarak yapılmış olan hacizler de hükümsüz hale gelir ve daha sonra ödeme/icra emri gönderilmesi, önceki hacizleri geçerli hale getirmez.** ^{2027 2028}

Yüksek mahkeme de bu konuda,

√ “İcra mahkemesince ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verilmiş olması halinde, bu kararın kesinleşmeden, iptal edilen ödeme emri uyarınca borçlunun taşınmazlara konulan hacizlerin kaldırılması gerekeceğini”²⁰²⁹

“Evvelce gönderilen ödeme emirlerinin iptal edilmiş olması halinde, bu ödeme emirlerine dayalı olarak yapılmış olan hacizlerin hükümsüz hale geleceğini ve sonradan yeni ödeme emri gönderilmesinin önceki hacizleri geçerli hale getirmeyeceğini”²⁰³⁰

√ “İcra emrinin iptaline karar verilmesinden sonra hiçbir takip işleminin (haciz, teminatın paraya çevrilmesi gibi) yapılamayacağını”²⁰³¹

√ “Ödeme emrinin iptali üzerine borçlunun malları için konulan hacizlerin de kaldırılması gerektiğini”²⁰³²

√ “İcra mahkemesince (tetkik merciince) “ödeme emrinin iptaline” karar verilen durumlarda, “ödeme emrindeki sürenin geçmesinin” söz konusu olamayacağı, haciz yapılamayacağını”²⁰³³

√ “Meskeniyet şikayetine ilişkin yargılama devam ederken icra emrinin iptal edilmiş olması halinde, icra kefili olan borçlu aleyhinde yapılmış hacizlerin de hükümsüz kalacağını”²⁰³⁴

“Yetkisiz icra dairesince borçluya tebliğ edilen ödeme emrinin iptaliyle buna bağlı olarak da yetkisiz icra dairesince konulan hacizlerin hükümsüz kaldığını- İcra mahkemesi kararlarının infaz edilebilmesi için kesinleşmelerinin aranmadığını”²⁰³⁵

√ “Takip kesinleşmeden konulan hacizlerin kaldırılması gerekeceğini”²⁰³⁶

²⁰²⁶ Bknz: 12. HD. 19.1.1987 T. 4954/258 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰²⁷ Bknz: 12. HD. 4.3.2004 T. 27727/4875; 3.7.2000 T. 10335/11235 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰²⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, s: 1497

²⁰²⁹ Bknz: 12. HD. 14.09.2004 T. 14565/19221 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰³⁰ Bknz: 12. HD. 3.07.2000 T. 10335/11235 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰³¹ Bknz: 12. HD. 06.10.1989 T. 2192/11735 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰³² Bknz 12. HD. 4.03.2004 T. 27727/4875 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰³³ Bknz: 12. HD. 19.01.1987 T. 4954/258 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰³⁴ Bknz 12. HD. 1.12.2016 T. 6788/24686 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰³⁵ Bknz: 12. HD. 26.03.2013 T. 2277/11622 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰³⁶ Bknz: 12. HD. 21.03.2013 T. 2064/10575 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

√ “İcra kefaletine ilişkin tutanağın TBK 583 ve 584 şartlarında düzenlenmemesi halinde, icra emrinin iptaline ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerektiğini”²⁰³⁷

√ “‘Takip kesinleşmeden konulan hacizlerin kaldırılmasına’ karar verilmesi gerekeceğini”²⁰³⁸

√ “Ödeme emrinde yazılı 10 günlük ödeme süresi dolmadan yapılan haczin kaldırılmasının süresiz şikayet yoluyla istenebileceğini”²⁰³⁹

√ “Ödeme emrinin tebliğinden sonra, ‘icra takibi kesinleşmeden konulan hacizlerin icra mahkemesince kaldırılmasına’ karar verilmesi gerekeceğini”²⁰⁴⁰

√ “Takip kesinleşmeden yapılan hacizlerin geçersiz olup, kaldırılmasına karar verilmesi gerekeceğini”²⁰⁴¹

belirtmiştir.

Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; **“icra emrinin iptaline” ilişkin icra mahkemesinin kararı, kesinleşmesi beklenmeden derhal infaz edilir.**

Yüksek mahkeme de bu konuda istikrarla;

“İcra mahkemesi kararlarının uygulanması yönünden kararın kesinleşmesinin gerekmediğini”²⁰⁴²

“İİK. 364/3 uyarınca icra mahkemesi kararlarının temyizi/istinafının, satış dışında icra takip işlemlerini durdurmayaacağını, bu nedenle icra mahkemesi kararlarının uygulanması için kesinleşmesinin gerekmediğini”²⁰⁴³ belirtmiştir.

*

III- Mütalâa (ve şikayet) konusu uyuşmazlıkta,

Şikayetçi borçlu (Y. K.) vekili, müvekkili hakkında başlatılan icra takibiyle ilgili olarak Antalya ... İcra Dairesi’ne (Dosya no: 2020/...) yaptığı başvuruda özetle, “Antalya ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 01/07/2022 T. ... sayılı kararı ile ‘11.11.2014 tarihli **icra emrinin İPTALİNE**’ karar verilmiş olduğundan, bu kararla birlikte hükümsüz hale gelen dosyadaki tüm **hacizlerin de kaldırılmasını**” talep etmiştir.

Bu talep üzerine, Antalya ... İcra Dairesi (Dosya No: 2020/...), 04.07.2022 tarihli kararıyla özetle, “Taşınmaz satışı yönünden dosyanın tefrik edilerek Antalya G. Menkul Satış İcra Dairesi’nin 2021/... Esas numarasını aldığı ve bu dosyadan 04.04.2022

²⁰³⁷ Bknz: 12. HD. 23.06.2015 T. 5021/17614 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰³⁸ Bknz: 12. HD. 20.06.2011 T. 31035/12429 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰³⁹ Bknz: 12. HD. 28.03.2011 T. 24158/4677 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰⁴⁰ Bknz: 12. HD. 28.12.2007 T. 21400/24478 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰⁴¹ Bknz: 12. HD. 23.12.1994 T. 16430/16628; 23.06.1994 T. 7681/8459 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰⁴² Bknz: 12. HD. 03.03.2021 T. 5833/2421 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

²⁰⁴³ Bknz: 12. HD. 09.09.2013 T. 18550/27604; 20.06.2011 T. 31035/12429; 27.04.2010 T. 29422/10500, 29.04.2008 T. 6332/8961; 14.09.2004 T. 14565/19221; 21.1.2003 T. 28104/682; 8.2.2001 T. 1462/2267; 24.1.2000 T. 99/1777 (www.e-uyar.com, E.T: 05.07.2022)

tarihli 2. Açık Arttırma ile taşınmazın ihalesinin yapıldığını, yapılan ihaleye ilişkin olarak Antalya ... Hukuk Mahkemesi'nin E: 2022/... ve Antalya ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin E: 2022/... sayılı dosyalarında 'ihalenin feshi' davalarının açıldığını, Yüksek mahkemenin içtihatları (Yargıtay 12. HD.'nin 04/10/2007 T. 13398/17814, Yargıtay 12. HD.'nin E: 2021/832, K: 2021/1753 ve Yargıtay 12. HD.'nin E: 2021/6485, K: 2021/8600 sayılı kararları) dikkate alındığında, 'borçlu vekilinin **hacizlerin kaldırılması talebinin bu aşamada reddine**' karar verildiğini" belirtmiştir.

İcra dairesinin red kararına dayanak yaptığı tüm içtihatlar "ihalenin feshi" şikayetine ilişkindir. Bu içtihatlarda; "icra takibinin iptal edilmesi halinde dahi, yasal koşullara uygun olarak yapılmış olan ihalenin **geçerli olacağı**" belirtilmiştir.

Gerçekten, icra takibinin (icra emrinin) iptali, ihalenin feshine neden olmaz. Ancak, borçlu vekilinin başvurusu 'ihalenin icra müdürlüğünce kaldırılmasına' ilişkin değil, 'hacizlerin kaldırılmasına' ilişkindir. Kaldı ki, ihalenin feshi istemi icra mahkemesinde ileri sürülür. **Borçlu vekili, "iptal edilen icra emri nedeniyle ihalenin feshini" talep etmemektedir. Talep edilen, hacizlerin kaldırılmasıdır...**

Borçlu vekili, açıkça "icra mahkemesince 'icra emrinin iptaline' karar verildiğinden, hükümsüz hale gelen tüm hacizlerin kaldırılmasını" talep etmiştir. Bu nedenle icra müdürlüğünce farklı bir konudaki içtihatlara dayalı olarak 'bu talebin reddine' karar verilmesi hatalıdır.

Yüksek mahkeme içtihatlarında²⁰⁴⁴ açıkça belirtildiği gibi, **icra mahkemesince, icra emrinin iptaline karar verilmesi halinde, icra takibinde gerçekleştirilen tüm hacizler de hükümsüz hale gelir.** 'İcra emrinin iptaline' ilişkin icra mahkemesi kararının uygulanması için, kesinleşme de aranmaz. Öyle ki, iptal edilen icra emrine dayalı olarak yapılan tüm işlemler geçersiz olduğundan, borçlu bu işlemlerin iptali için süresiz şikayet yoluna başvurabilir. Çünkü usulüne uygun olarak ilerletilmeyen ve kesinleşmeyen icra işlemleri, kanuna aykırı yapılmış sayılır.

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; "icra mahkemesinin '**icra emrinin iptaline**' dair kararı, önceden yapılan hacizleri de hükümsüz hale getireceğinden, borçlu vekilinin 'dosyada mevcut tüm hacizlerin kaldırılması'na ilişkin talebinin reddine dair ... İcra Dairesi'nce (Dosya No: 2020/...) verilen 04.07.2022 tarihli kararının hatalı olduğu ve bu nedenle '**şikayet başvurusunun kabulüne**' karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumuzu" takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve şikayetçi borçlu ... vekili Av. ... tarafından ilgili İcra Hukuk Mahkemesi'ne "uzman görüşü" (HMK. 293) olarak sunulmak üzere, hazırlamış olduğumuz 'hukuki mütalaamızı' saygıyla sunarız. 06.07.2022

²⁰⁴⁴ Bknz: Yuk dipnot 26-38

446) “Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde” Zamanaşımı Nedeniyle Alacağın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Hangi Koşullarda Mümkün Olur?

I. Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerin iptalini, ertelenmesini ve geri bırakılmasını gerektiren sebepler, İİK. mad. 71’de gösterilmiştir.²⁰⁴⁵ Burada öngörülen “*iptal*” ve “*erteleme*” sebepleri, icra takibinin kesinleşmesinden sonraki dönemde doğmuştur. Takibin kesinleşmesinden önceki dönemde doğmuş olan “*iptal*” ve “*erteleme*” sebeplerinin “ödeme emrine itiraz” yöntemi içinde -takibin şekline göre 7 gün içinde icra dairesine veya 5 gün içinde icra mahkemesine-²⁰⁴⁶ ileri sürülmesi gerekir.²⁰⁴⁷ Yani, bu aşamada gerçekleşmiş olan “iptal” ve “erteleme” sebeplerine dayanılarak İİK. 71 uyarınca “*takibin iptaline*”, “*icra-nın geri bırakılmasına*” ya da “*takibin ertelenmesine*” karar verilmesi için icra mahkemesine başvurulamaz.²⁰⁴⁸

Bu madde, ilamlı takiplerde aynı konuyu düzenleyen İİK. mad. 33/II ve 33/a’nın ilamsız takiplerdeki karşılığını teşkil etmektedir.²⁰⁴⁹

Takip kesinleştikten sonra borçlu; **a-** «*Borcunu -icra dairesi dışında- ödemiş ya da borcunu sona erdiren herhangi bir hukuki sebepten yararlanıyor*» olabilir. **b-** «*Alacaklıdan -icra dairesi dışında- borcunu ödemek için süre almış*» olabilir. **c-** «*Borcun zamanaşımına uğradığını*» kesinleşmeden sonraki dönemde kanıtlanma olanağı bulabilir. Bu durumlarda borçlu, icra mahkemesine başvurarak, takibin ertelenmesini (icranın geri bırakılmasını) ya da iptalini isteyebilir. Bu başvurunun hukukî niteliği “*itiraz*”dır. **Yüksek mahkemenin** kimi kararlarında bundan “*şikayet*” olarak bahsetmesini²⁰⁵⁰ bu nedenle isabetli bulmuyoruz.

Hakkındaki icra takibi kesinleşen borçlu, takip konusu borcunu icra dairesine başvurup *ödeyerek* ya da icra dairesinde alacaklı ile *taksit sözleşmesi* yaparak, icra takibini durdurabilir. Birinci olasılıkta takip tamamen sona erer, ikinci olasılıkta ise, takip “*taksit sözleşmesi*”nde öngörülen süre kadar ertelenmiş olur.

Hakkındaki icra takibi kesinleşen borçlu, icra dairesi dışında (haricen) alacaklısı ile anlaşış borcunu kendisine (ya da vekiline) ödeyerek veya kendisinden (ya da vekilinden) -haricen yaptığı taksit sözleşmesi gereğince- borcunu ödemek için süre (mehil) almış olabilir. Bütün bu durumlarda alacaklının (ya da vekilinin) yapılan anlaşma

²⁰⁴⁵ UYAR, T. İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Doğmuş Olan “İptal” ve “Ertelenme” Nedenlerine Dayanılarak Takibin İptali ve Ertelenmesi “İİK. mad. 71” (Legal Huk. Der. Eylül/2006, s:2721-2734) – BORAN, N. İcra Takibin İptali ve Taliki, 2005

²⁰⁴⁶ Bknz: 22.03.2011 T. 23773/4196 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁴⁷ UYAR, T. İcra Hukukunda İtiraz, 2. Bası, 1990, s:2 vd. – UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3.Baskı, 2014, s:1241 vd. – UYAR, T. İİK. Şerhi, C:3, 2006, s:4037 vd.;4104 vd.

²⁰⁴⁸ Bknz: 12. HD. 19.01.2012 T. 13676/872; 26.12.2011 T. 14606/30568; 24.05.2011 T. 29259/10202; 01.06.2010 T. 12003/13429; 19.02.2010 T. 22647/3782; 11.01.2010 T. 18613/26; 3.6.2004 T. 10093/14136; 10.5.2004 T. 7184/11759; 9.3.2004 T. 118/5397 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁴⁹ UYAR, T. İcra Hukukunda İlamlı Takipler, 2. Bası, 1991, s:439.

²⁰⁵⁰ Bknz: 12. HD. 13.5.2004 T. 7887/12336 – HGK. 20.3.2002 T. 12-166/196 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

gereğince, icra takibine devam etmemesi gerekir. Eğer alacaklı, kötünietli davranıp, borçlusu ile yaptığı anlaşmaya rağmen, icra takibine devam ederse, borçlunun da burada açıklamaya çalışacağımız şekilde yürütülen takibi durdurmak için -icra mahkemesine- başvuruda bulunması gerekir..

II. Kanunda, borçlunun ü ç s e b e p l e, hakkında gerçekte kesinleşmiş bulunan “**icra takibinin iptalini veya geri bırakılmasını**” isteyebileceği öngörülmüştür.

Bunlar;

a) «Borcun sona ermesi (i t f a)» nedeni ile takibin iptali

b) «Süre verme (imhal)» nedeni ile takibin ertelenmesi (tâliki)

c) «Zamanaşımı» nedeni ile icranın geri bırakılması²⁰⁵¹ «Takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde», alacağın zamanaşımına uğraması mümkündür. Alacağın bağlı olduğu zamanaşımı, takiple ilgili *son işlem* tarihinden itibaren işlemeye başlar.²⁰⁵²

III.Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak;

√ “*Tedbir kararı verilmeden yetkiye ve imzaya itiraz edilmiş olması zamanaşımını kesmeyeceği gibi, itirazın satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmayaacağı (İİK. 170/1)- İbraz süresi 03/02/2012 tarihinden önce dolan çeklerin altı aylık zamanaşımı süresine tâbi olduğu- Alacaklının taşınmaz haczi talebi ile menkul haczi talebine kadar zamanaşımını kesen yada durduran hiçbir işlem bulunmadığı görüldüğünden zamanaşımının gerçekleştiği- Borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabulü ile, şikayetçi borçlu yönünden icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiği (İİK. 71/son, 33/a)- "Aciz vesikasının düzenlediği tarihe kadar altı aylık zamanaşımı süresinin dolmadığı ve aciz vesikasının düzenlediği tarihten itibaren de 20 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı" gerekçesiyle "şikayetine reddine" karar verilmesinin hatalı olduğu*”²⁰⁵³

√ “*Takibe dayanak çekin, keşide tarihi 27/12/2008 olup, ibraz süresi 03/02/2012 tarihinden önce dolduğundan, altı aylık zamanaşımı süresine tâbi olduğu, o halde, mahkemece, borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabulü ile İİK.nun 71/son maddesi göndermesi ile uygulanması gereken aynı yasanın 33/a maddesi gereğince şikayetçi borçlu yönünden icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekeceği*”²⁰⁵⁴

√ “*Örnek 10 ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği ve takibin kesinleştiği, takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı vekilinin en son 03/01/2014 tarihinde satış talebinde bulunduğu, 06/01/2014 tarihinde de avansını yatırdığı ve zamanaşımının kesilmiş olduğu, bu tarihten şikayet tarihi olan 09/01/2017 tarihine kadar dosyanın işlemsiz bırakıldığı ve yeniden başlayan 3 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından,*

²⁰⁵¹ **Doktrinde**, “İİK. mad. 71/II ile 33a maddesi hükmünün tamamına yollama yapıldığı, bu maddede ise açıkça icra mahkemesinin ‘icranın geri bırakılması’ kararı verebileceğinin öngörüldüğü” belirtilerek, burada “*zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması*” deyimini kullanmanın daha doğru olacağı belirtilmiştir (**KURU, B.** age. s:456)

²⁰⁵² Bknz: 12. HD. 24.5.2004 T. 8239/13110; 12.10.1995 T. 12858/13522

²⁰⁵³ Bknz: 12.HD. 30.06.2020 T. E:2019/10910, K:5973 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁵⁴ Bknz: 12. HD. 03.10.2019 T. E: 11261, K: 14023 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

yerel mahkemece, İİK'nun 71/son maddesi göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca, borçlu yönünden icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekeceği"²⁰⁵⁵

√ “Şikayete konu icra takip dosyasının incelenmesinde; borçlu hakkında 07/10/2009 tarihinde başlayan takibin kesinleşmesi üzerine, alacaklının 2009 ve 2010 yılları içerisinde haciz taleplerinin bulunduğu, en son 14/06/2010 tarihli haciz talebi üzerine zamanaşımının kesildiği anlaşılmış ise de; bu tarihten sonra 06/05/2014 tarihli yenileme talebi ve 13/05/2014 tarihli haciz talebine kadar, borçlu yönünden zamanaşımını kesen hiç bir işlem bulunmadığı görüldüğünden, adı geçen borçlu yönünden 3 yıllık bono zamanaşımı süresinin dolduğunun kabulü gerekeceği, o halde; mahkemece, İİK'nun 71/son maddesi göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca, şikayetin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekeceği"²⁰⁵⁶

√ “İcra takibinin tarafı olmayan şirketin, icra takibine ilişkin zamanaşımı şikayetinde bulunması mümkün olmadığından istemin aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, adı geçen yönünden de zamanaşımı gerçekleştiği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmek suretiyle icranın geri bırakılmasına dair hüküm tesisinin isabetsiz olduğu"²⁰⁵⁷

√ “Alacaklının dosyadan hacizli bulunan gayrimenkullerin, İİK. 100. md. malumatlarına esas olmak üzere takyidat listesinin ... Tapu Sicil Müdürlüğünden istenmesini talep etmiş ise de, alacaklının bu talebi gibi, taşınmazın son imar durumu ile üzerindeki hacizlerin devam edip etmediğinin sorulmasına yönelik talepler takibi ilerletmeye yönelik takip işlemleri olmadığından zamanaşımını kesmeyeceğinden, şikayetçilerin murisi ... yönünden zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından itirazın kabulü ile İİK'nun 71/son maddesi göndermesiyle aynı Kanun'un 33/a maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiği"²⁰⁵⁸

√ “Bonoya dayalı icra takibine başlanması ile 3 yıllık zamanaşımı kesilmişse de, zamanaşımının ilk kesilme tarihi olan takip tarihi ile ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih arasında zamanaşımını kesen bir takip işlemi yapılmadığından bonoya ilişkin zamanaşımı itirazının kabulü ile "takibin durdurulmasına karar verilmesi" gerektiği bu durumda "icranın geri bırakılmasına" karar verilemeyeceği"²⁰⁵⁹

√ “ "Adres kapalı. İşyerinin penceresinden (vitrininden) bakıldığında adresin kapalı ve boş olduğu haciz kabil bir malın bulunmadığı görüldü. Mahallinde başkaca yapılacak işlem kalmadığından tutanağa son verildi." şeklindeki haciz tutanağının, kesin aciz vesikasının sonuçlarını doğurmayacağı- Alacaklının, haciz talebinden sonra yenileme talebine kadar zamanaşımını kesen bir işlemi bulunmadığından, bonolar için öngörülen 3 yıllık zamanaşımının dolmuş olduğu, mahkemece; "borçlu şirket adına kayıtlı menkul ve gayri menkullerin tespit edilemediği, borçlu şirketin haczi kabil

²⁰⁵⁵ Bknz: 12. HD. 13.06.2019 T. E: 2018/1628, K: 10272 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁵⁶ Bknz: 12. HD. 04.10.2018 T. E: 11259, K: 9200 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁵⁷ Bknz: 12. HD. 10.05.2018 T. E: 2016/32771, K: 4651 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁵⁸ Bknz: 12. HD. 30.04.2018 T. E:2016/32531, K:3901 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁵⁹ Bknz: 12. HD. 08.02.2017 T. E: 2016/9590, K: 1524 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

malının bulunmaması nedeniyle haciz tutanağının İİK.nun 143. maddesindeki aciz ve sikası hükmünde olduğu ve İİK.nun 105/1. maddesi kapsamında muvazaa nedeniyle açılan tasarrufun iptali davasının zaman aşımını keseceği" gerekçesi ile icranın geri bırakılmasına yönelik şikayetin reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu²⁰⁶⁰

√ "İİK'nun 71. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı yasanın 33/a maddesi gereğince, zamanaşımı şikayetinin kabulü halinde, "icranın geri bırakılmasına" karar verilmesi gerekirken, "takibin iptaline" hükmolunması isabetsiz olduğu gibi, anılan kanun maddesinde tazminata yer verilmediği halde, borçlu lehine tazminata hükmedilmesi de doğru olmayıp kararın belirtilen nedenlerle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlıkların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığı²⁰⁶¹

√ "Takip dayanağı çekin ibraz süresinin bitim tarihi 03/02/2012 tarihinden önce olduğundan 6 aylık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Hükme esas alınan her iki işlem aralığında da 6 aylık sürelerin son gününün pazar gününe denk geldiği, bu nedenle sürelerin son gününün takip eden ilk iş gününe kadar uzayacağı ve pazartesiye denk gelen ilk iş gününde alacaklı vekiline işlem yapılmış olduğundan zamanaşımının kesildiği, icranın geri bırakılması yönünde hüküm tesisinin isabetsiz olduğu²⁰⁶²

√ Bonolar için 3 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüş olup zamanaşımını kesen sebeplerin "dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi" şeklinde sınırlı olarak sayıldığı- Ödeme emrinin bila tebliğ iade edilmesinden sonra yenilme tarihine kadar geçen sürede borçlu hakkında yeniden ödeme emri çıkarılmadığı gibi borçlu yönünden zamanaşımını kesen başka bir işlem de yapılmadığından ve ödeme emri tebliğ edilmediğinden itirazın süresinde olduğu²⁰⁶³

√ "Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile çeke dayalı yapılan takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde borçlu hakkında işlem yapılmayarak altı aylık zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından, borçlunun zamanaşımı şikâyetinin kabul edilerek İİK. mad. 71/son göndermesi ile uygulanması gereken aynı yasanın 33/a maddesi gereğince 'icranın geri bırakılmasına' karar verilmesi gerekeceğini²⁰⁶⁴

√ "Borçlular hakkında genel haciz yolu ile yapılan ve kesinleşen icra takibinde İİK. mad. 71/2. maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı kanunun 33/a-1. maddesi gereğince, takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde borcun zamanaşımına uğradığının belirlenmesi halinde icranın geri bırakılmasına karar verileceğini ve bu şikayetin süresiz olarak yapılabileceğini, takip dayanağı çekler hakkında zamanaşımını kesen sebeplerin Ticaret Kanunu'nda sınırlı olarak sayılmış olduğunu, alacaklı tarafından geçici aciz vesikasına dayalı açılan tasarrufun iptali davasının zamanaşımını kesmeyeceğini, ancak borçlu hakkında kesin aciz vesikası düzenlenmesi halinde bu tarihten itibaren 20 yıl geçmesiyle borcun zamanaşımına uğrayacağını,

²⁰⁶⁰ Bknz: 12. HD. 26.01.2017 T. E: 2016/8967, K: 1070 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁶¹ Bknz: 12. HD. 01.12.2016 T. E:5508 , K:23501 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁶² Bknz: 12. HD. 04.05.2016 T. E: 407, K: 13189 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁶³ Bknz: 12. HD. 27.04.2016 T. E: 9943, K: 12427 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁶⁴ Bknz: 12. HD. 28.03.2013 T. 1989/11966 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

açılan tasarrufun iptali davası sırasında, icra dosyasında zamanaşımını kesen başkaca hiçbir işlem yapılmaması halinde borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabul edilmesi gerekeceğini”²⁰⁶⁵

√ “Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması veya sadece taşınmazın satışını istemesi yeterli olmayıp işlemin zamanaşımının kesilmesi için İİK. mad. 59. maddesi uyarınca masrafın da yatırılmış olması gerekeceği”²⁰⁶⁶

√ “Borçlunun maaşına haciz konulmasının talep edilmesinden sonra şikayet tarihine kadar zamanaşımını kesecek bir icra takip işleminin yapılmaması ve TTK’da zamanaşımına ilişkin sayılan sebeplerin de bulunmaması karşısında, zamanaşımı gerçekleştiğinin kabul edileceğini, maaş haczi konusunda müzekkere yazılması ve maaştan kesintilerin icra dosyasına girmesinin beklenmesinin, zamanaşımını kesmeyeceğini”²⁰⁶⁷

√ “Ticaret Kanunu’nda bonolar hakkında zamanaşımının hangi sebeplerle kesileceği sınırlı bir şekilde açıklanmış olduğunu, borçlular vekilinin icra mahkemesinde ileri sürdüğü ‘meskeniyet şikayetinin’ TTK. mad. 662’de belirtilen dava kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceğini ve bu şikayetin yapıldığı tarihten mahkeme kararının kesinleşmesine kadar geçen sürede zamanaşımının kesilmeyeceğini”²⁰⁶⁸

√ “İcra dosyasındaki ‘son işlem’in üzerinden, takip dayanağı çekin bağlı olduğu altı aylık (şimdi; 3 yıllık) zamanaşımı süresinin geçmiş olması halinde, İİK. 71/II uyarınca yapılan başvuru sonucunda, icra mahkemesince ‘icranın geri bırakılmasına’ karar verilmesi gerekeceğini”²⁰⁶⁹

√ “Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe geçilen icra dosyasında, son işlem yapıldıktan sonra haciz talep edilmiş ise de masrafın yatırılmaması halinde, İİK. mad. 59 uyarınca geçerli bir talebin varlığından söz edilemeyeceğini- Borçlu tarafından açılan menfi tespit davasında, alacaklı durumundaki davalının itirazını defî yolu ile ileri sürmesi halinde, borçlu tarafından alacaklı aleyhine açılan menfi tespit davasının da bu nedenle zamanaşımını keseceğinin kabul edileceğini, ancak menfi tespit davası açılmadan önce, çekin ibraz süresinin dolduğu tarih itibarıyla uygulanması gereken TTK. mad. 726’da öngörülen altı aylık zamanaşımı süresi dolduğundan, mahkemenin icranın geri bırakılmasına dair kararının uygun olduğunu”²⁰⁷⁰

√ “Haczedilen taşınmazın iki yıl (şimdi; bir yıl) içinde satışının istenmemesi halinde haczin düşeceği- İİK mad. 106 gereğince satış isteme süresinin duracağı durumların tahdidi olarak sayıldığı, sürenin durması durumunda, satış talebinin reddi ya da ihalenin alıcı çıkmaması nedeniyle düşmesi ya da feshedilmesi halinde düşme veya fesih kararının kesinleştiği tarihten sonra kalan sürenin kaldığı yerden işlemeye devam

²⁰⁶⁵ Bknz: 12. HD. 18.03.2013 T. 1461/9776 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁶⁶ Bknz: 12. HD. 19.03.2013 T. 746/10168 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁶⁷ Bknz: 12. HD. 05.03.2013 T. 30852/7335 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁶⁸ Bknz: 12. HD. 01.11.2012 T. 20506/31099 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁶⁹ Bknz: 12. HD. 17.9.2004 T. 15319/19499; 16.2.2004 T. 2558/2922; 28.1.2003 T. 28167/1266 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁷⁰ Bknz: 12. HD. 03.06.2013 T. 14067/20489 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

edeceği, zamanaşımının kesilmesinde olduğu gibi yeni bir sürenin işlemeye başlama-
yacağı-İcra müdürünün, alacaklının satış talebini -henüz kıymet takdiri yapılmadığı,
aracın yakalanmamış olduğu vb. gerekçeleriyle- reddetmesi halinde, bu ret kararının
şikayet yoluyla bozdurulmamış olması halinde reddine karar verilmiş olan bir talep,
yasaya uygun bir talep olarak (satış talebi olarak) kabul edilemeyeceğinden alacaklı-
nın süresinde satış talep etmemiş sayılacağı ve konulmuş olan haczin düşeceği”²⁰⁷¹

√ “İcra mahkemesinde açılan imzaya itiraz davasının, istihkak davasının, kıymet
takdirine itiraz davasının, sulh hukuk mahkemesinde açılan izale-i şuyu davasının, as-
liye hukuk mahkemesinde açılan tasarrufun iptali davasının zamanaşımını kesmeyece-
ğini, imzaya itiraz davasında mahkemece tedbiren takibin durdurulmasına karar ve-
rilmişse, bu süre içinde zamanaşımının işlemeyeceğini, icra mahkemesi kararının tem-
yizinin zamanaşımını kesmeyeceği”²⁰⁷²

√ “Çeke dayalı kambiyo takibinde borçlunun, takibin kesinleşmesinden sonra 6
aylık zamanaşımı süresinin geçtiğini ve takibin zamanaşımına uğradığını belirterek,
İİK'nun 71 ve 33-a maddeleri uyarınca icra mahkemesinden icranın geri bırakılma-
sına karar verilmesini talep ettiğini, İİK'nun 71/2. maddesinde; borçlu takibin kesin-
leşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa,
33/a maddesi hükmünün kıyasen uygulanacağını, İİK'nun 33/a-1 maddesinde de za-
manaşımı gerçekleşmişse icranın geri bırakılacağı hususunun düzenlendiğini, o halde,
borçlunun isteminin kabulü ile İİK'nun 71/2. ve 33/a maddeleri gereğince icranın geri
bırakılmasına karar verilmesinin gerekeceğini”²⁰⁷³

√ “Zamanaşımını kesen işlemin, her kim hakkında vaki olmuşsa ancak ona karşı
hüküm ifade edeceğini, icra takibinin diğer borçlusu hakkında yapılan zamanaşımını
kesen işlemlerin şikayetçi borçlu yönünden hüküm ifade etmesi mümkün olmadığından,
TTK'nın 726. maddesinde yazılı 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu, müşteki
borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabul edilerek hakkındaki icranın geri bırakılma-
sına karar verilmesinin gerekeceğini”²⁰⁷⁴

√ “Davanın, çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı
borçlunun, takibin işlemsiz bırakılması nedeniyle zamanaşımı oluştuğunu belirterek
icranın geri bırakılması istemi olduğu, çekte keşide yerinin D.BAKIR şeklinde yazıl-
dığı, dolayısıyla çek vasfı bulunmadığının görüldüğü, bu belgenin on yıllık zamanaşı-
mına tabi olduğu, zamanaşımı itirazının reddedilmesinin gerektiğini, ayrıca borçlu ta-
rafından açılan menfi tespit davasında, alacaklı bu davaya katımlı ve alacak iddiasını
ileri sürmüş ise borçlunun açtığı menfi tespit davasının da zamanaşımını keseceği, söz
konusu davanın zamanaşımını kesecek nitelikte olup olmadığı araştırılmadan sonuca
gidilmesinin de doğru olmadığı”²⁰⁷⁵

√ “Kambiyo senedi vasfını taşımayan adi havale niteliğindeki belgeye istinaden
başlatılıp kesinleşen takipte, İİK'nun 71/2. maddesi gereğince takibin

²⁰⁷¹ Bknz: 12. HD. 09.07.2012 T. E: 16781, K: 24213 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁷² Bknz: 12. HD. 19.06.2012 T. E: 2464, K: 21280 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁷³ Bknz: 12. HD. 14.06.2012 T. 12824/20510 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁷⁴ Bknz: 12.HD. 04.06.2012 T. 1820/18946 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁷⁵ Bknz: 12.HD. 05.04.2012 T. 25570/11155 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

kesinleşmesinden sonraki dönemde işleyecek zamanaşımı süresinin TTK'nun 726. maddesine göre hesaplanamayacağını²⁰⁷⁶

√ “Alacağın, alacaklının sadece haciz talebinde bulunması ile değil, ayrıca haciz masraflarının da yatırılması halinde zamanaşımının kesileceğini”²⁰⁷⁷

√ “Takibin kesinleşmesinden sonra oluşan zamanaşımı nedeniyle, İİK. 'nun 71/son maddesinin göndermesi ile aynı kanunun 33/a maddesi uyarınca icranın geri bırakılması' istemini içeren başvuruyu inceleme görev yetkisinin, takibin kesinleştiği icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine ait olduğunu”²⁰⁷⁸

√ “İİK. 78 uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmış olmasının, borçlunun İİK. 71 uyarınca borcun zamanaşımına uğradığı yönünde itirazda bulunmasına engel teşkil etmeyeceğini”²⁰⁷⁹

√ “İcra dosyasındaki son işlem olan haciz talebinden itibaren takip dayanağı çeke ilişkin altı aylık zamanaşımı süresinin geçmiş olması halinde, İİK. 71 uyarınca ‘icranın geri bırakılmasına’ karar verilmesi gerekeceğini”²⁰⁸⁰

√ “Takibin kesinleştiği tarih ile alacaklı vekilinin ‘89/1 haciz ihbarnamesi çıkarılması’ talebi arasında, takip dayanağı çekin bağlı olduğu altı aylık zamanaşımı süresinden fazla bir sürenin geçmiş olması halinde, İİK. 71 uyarınca ‘icranın geri bırakılmasına’ karar verilmesi gerekeceğini”²⁰⁸¹

√ “Takip dayanağı belgenin ‘çek’ sayılmaması halinde, Ticaret Kanunundaki çeklere ait zamanaşımı hükümlerinin değil, TBK. mad. 146’daki on yıllık zamanaşımının uygulanacağını”²⁰⁸²

√ “İcra dosyasındaki alacaklının son işlem tarihinden, yenileme talebinde bulunulan tarihe kadar ‘bono’lara ilişkin üç yıllık zamanaşımı süresinin doğmamış olması halinde İİK. 71’e göre ‘icranın geri bırakılması’na karar verilemeyeceğini”²⁰⁸³

√ “Kıymet takdirine ilişkin talep edilen kıymete itirazın, İİK’nun 106. maddedeki süreleri kesmeyeceği”²⁰⁸⁴

√ “Zamanaşımı süresinin, alacaklının -‘satış talebinde bulunmak’ gibi- son işleminden itibaren işlemeye başlayacağını (icra müdürlüğünün ‘dosyanın işlemden kaldırılmasına’ ilişkin kararından itibaren işlemeye başlamayacağını)”²⁰⁸⁵

²⁰⁷⁶ Bknz: 12. HD. 19.01.2012 T. 13676/872 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁷⁷ Bknz: 12. HD. 25.11.2011 T. 18420/24410 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁷⁸ Bknz: 12. HD. 16.03.2007 T. 2186/5037 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁷⁹ Bknz: 12. HD. 1.6.2004 T. 10355/13952; 28.10.2003 T. 17217/21115 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁸⁰ Bknz: 12. HD. 24.5.2004 T. 8239/13110 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁸¹ Bknz: 12. HD. 18.5.2004 T. 8418/12784 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁸² Bknz: 12. HD. 05.04.2012 T. 25570/11155; 19.01.2012 T. 13676/872; 6.11.2003 T. 22568/21781; 23.9.2003 T. 14267/18278; 24.2.2003 T. 14267/18278 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁸³ Bknz: 12. HD. 12.6.2003 T. 11322/14045; 19.1.1995 T. 123/313 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁸⁴ Bknz: 19. HD. 17.1.2003 T. E: 2002/5442, K: 272 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁸⁵ Bknz: 12. HD. 12.10.1995 T. 12858/13522 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

√“‘Yenileme bildirisi’ gönderilen borçlunun, daha önce başlatılan takibe itiraz edemeyeceğini ancak, İİK. 71’de öngörülen koşullar çerçevesinde -‘takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin- ‘itfa’, ‘imhal’, ‘zamanaşımı’ itirazında bulunabileceğini”²⁰⁸⁶

√“ ‘Yenileme bildirisi’nin (dilekçesinin) usulsüz tebliğ edildiğine ilişkin şikayet ile borca itirazın, icra mahkemesine birlikte yapılabileceğini (ve birlikte incelenebileceğini)”²⁰⁸⁷

√“Takipteki ‘son işlem’ tarihi ile ‘yenileme’ tarihi arasında, alacağın bağlı olduğu zamanaşımı süresinin geçmemiş olması halinde, ‘zamanaşımı nedeniyle takibin iptaline’ karar verilemeyeceğini”²⁰⁸⁸

√“Açıkça «satış talebi» olmadıkça, «taşınmaza kıymet takdirinin yapılması»na ilişkin istem ve işlemlerin, satış isteme süresini kesmeyeceği”²⁰⁸⁹

√“Takibin kesinleşmesinden sonraki zamanaşımı iddiası hakkında, İİK.’nun 16/son değil, 71/son hükmünün uygulanacağını”²⁰⁹⁰

belirtmiştir...

IV.Tekrar belirtelim ki, borçlu ancak «takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde» takip konusu alacağın zamanaşımına uğradığını, bu maddeye göre -icra mahkemesine- bildirebilir.²⁰⁹¹ Eğer takip konusu alacak, takip talebinden önce zamanaşımına uğramışsa, borçlunun bu hususu «ödeme emrine itiraz» olarak -icra dairesine veya takibin şekline göre; icra mahkemesine-²⁰⁹² bildirmesi gerekir.

İcra mahkemesi, borçlunun “zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması” (İİK. mad. 71/II; 33a) istemini evrak üzerinde değil d u r u ş m a l ı olarak inceler.²⁰⁹³

«Zamanaşımı nedeniyle icra takibinin iptali» (ya da icranın geri bırakılması), borçlu tarafından takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine bildirilir.²⁰⁹⁴

Bu başvuru bir süreye bağlı mıdır? Yoksa -az önce incelediğimiz- «itfa nedeniyle takibin iptali» istemi gibi «her zaman» istenebilir mi? **Yüksek mahkeme**²⁰⁹⁵-özellikle

²⁰⁸⁶ Bknz: 12. HD. 7.10.1994 T. 11142/11919 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁸⁷ Bknz: 12. HD. 16.11.1990 T. 4464/11640; 13.11.1989 T. 3929/13760 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁸⁸ Bknz: 12. HD. 23.5.1989 T. 13310/7639 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁸⁹ Bknz: HGK. 17.5.1989 T. E: 12-226, K: 368 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁹⁰ Bknz: 12. HD. 26.11.1984 T. 9096/12188 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁹¹ Bknz: 12. HD. 26.12.2011 T. 14606/30568; 24.05.2011 T. 29259/10202; 01.06.2010 T. 12003/13429; 19.02.2010 T. 22647/3782; 11.01.2010 T. 18613/26; 10.12.2009 T. 15639/24842; 06.10.2008 T. 13372/16574 vb. (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁹² Bknz: 12. HD. 22.03.2011 T. 23773/4196 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁹³ Bknz: 12. HD. 17.05.2011 T. 29212/9659 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁹⁴ Bknz: 12. HD. 16.03.2007 T. 2186/5037 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁹⁵ Bknz: 12. HD. 27.02.2012 T. 19473/5124; 19.01.2012 T. 13640/376; 19.12.2011 T. 14322/29527; 31.10.2011 T. 4774/20669; 02.06.2011 T. 30069/11416; 28.11.2011 T. 7817/24670; 22.3.2011 T. 23973/4266; 31.10.2011 T. 4774/20669; 19.12.2011 T. 14322/29527; 2.6.2011 T.

4.11.1998 tarih ve 12-763/797 sayılı Hukuk Genel Kurulu kararından sonraki; yeni kararlarında- “*bu istemin her zaman (süreye bağlı olmadan) ileri sürülebileceğini*” belirtmeye başlamıştır. Daha önce²⁰⁹⁶ “*İİK. 71/II uyarınca takibin kesinleşmesinden sonraki devrede, borcun zamanaşımına uğradığı itirazının yedi gün içinde bildirilmesi gerektiğini*” belirtiyordu...

Doktrinde²⁰⁹⁷ «*ilamsız icrada, zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması talebi (İİK. mad. 71/II; 33a) için kanunda hiçbir süre öngörülmediği, kanunun öngörmediği bir hak düşürücü sürenin içtihat yolu ile kabul edilmesinin hak arama hürriyetine (Anayasaya) aykırı düşeceği, ilamlı icrada dahi icra emrinin tebliğinden sonraki dönemde gerçekleşmiş zamanaşımına dayanan icranın geri bırakılması istekleri her zaman yapılabilirken, ilamsız icradaki zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması talebinin yedi gün süreyle sınırlandırılmasının hatalı olacağı*» belirtilmiştir.

Maddenin son fıkrasındaki yollama gereğince, borçlunun «*zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını*» icra mahkemesinden istemesi halinde, İİK. mad. 33a hükmü uygulanacağından, borçlu «*zamanaşımı savunu (defini)*» İİK. mad. 71/I’de sayılan belgelere dayanmaksızın doğrudan doğruya takip dosyası ile, alacaklı da «*zamanaşımının kesildiğini*» (TBK. mad. 154, 157; TTK. mad. 750) ya da «*tatile uğradığını*» (TBK. mad. 153) aynı şekilde «*resmi belge*»lerle kanıtlayabilir.

V.Bu vesile ile uygulamadaki önemi nedeniyle hemen belirtelim ki; Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanununda gerek *zamanaşımı süreleri* ve gerekse *zamanaşımını kesen sebepler* birbirinden farklı biçimde düzenlenmiştir. Ticaret Kanununa göre -kam- biyo senetlerine dayalı takipler bakımından- zamanaşımı süreleri şu dört halde kesilir:

- 1- *Dava açılması,*
- 2- *İcra takibinde bulunulması,*
- 3- *Davanın ihbar edilmesi,*
- 4- *Alacağın iflas masasına bildirilmesi* (TTK. mad. 750).

TTK. mad. 750’de öngörülen bu *zamanaşımını kesen sebepler* sayılarak (sınırlı olarak) belirtilmiş olduğundan, bu maddede öngörülen sebepler dışında -örneğin; TBK. mad. 153, 154, 155, 156’da öngörülen sebeplerle- zamanaşımı kesilmez.²⁰⁹⁸

VI.Yüksek mahkeme de çeşitli içtihatlarında aynı gerekçe ile yani; “TTK. mad. 750’de öngörülmeyen nedenlerle zamanaşımının kesilmeyeceği gerekçesiyle”;

30069/11416; 10.9.2004 T. 14667/18913; 18.3.2004 T. 1121/6429; 16.3.2004 T. 998/6175 vb. (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁹⁶ Bknz: 12. HD. 11.10.1990 T. 7199/9836; 29.5.1990 T. 13896/6557; 1.3.1990 T. 463/1903 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²⁰⁹⁷ KURU, B. age. C:1, s:457 – KURU, B. İlamsız İcra Zamanaşımının İleri Sürülmesi (BATI-DER, 1986/C:XIII, S:3-4, s:91 vd.)

²⁰⁹⁸ Bknz: 12. HD. 10.6.1988 T. 10473/7682; 20.10.1986 T. 574/10840; 13.3.1986 T. 9294/2778; 27.1.1983 T. 10634/431; 20.10.1981 T. 5801/7642 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

√ “İİK’nun 100. maddesi ile ilgili yazışmaların yapılmasının takibin devamına yönelik işlem niteliğinde olmaması nedeniyle, zamanaşımını kesen işlemlerden sayılmayacağını”²⁰⁹⁹

√ “Takip konusu alacağın bağlı olduğu zamanaşımının kesilebilmesi için; alacaklının sadece haciz talebinde bulunmasının yeterli olmayıp, ayrıca haciz masrafını da yatırmış olması gerekeceğini”²¹⁰⁰

√ “Borçlu tarafından açılan ‘kıymet takdirine itiraz davasının’ zamanaşımını kesmeyeceğini”²¹⁰¹

√ “İcra mahkemesine borçlu tarafından ‘icra takibinin iptali’ amacıyla itirazda bulunulmuş olmasının, zamanaşımını kesmeyeceğini”²¹⁰²

√ “Borçlunun borcunu ikrar etmesinin ya da borcuna mahsuben ödemede bulunmasının zamanaşımını kesmeyeceğini”²¹⁰³

√ “Borçlunun icra dosyasında borcu kabul etmesinin”²¹⁰⁴

√ “Üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının”²¹⁰⁵

√ “Takip konusu alacağa ilişkin temliknamenin icra dosyasına ibraz edilmesinin”²¹⁰⁶

√ “Borçlu hakkında ceza davası açılmasının”²¹⁰⁷

√ “Alacaklının asliye hukuk mahkemesinde -BK. 18’e (şimdi; TBK. 19’a göre- tapu iptali ve tescil davası açmasının”²¹⁰⁸

√ “Borçlunun sonradan Cumhuriyet Savcılığına başvurarak ceza davası açtırıp mahkumiyet kararı almasının (HUMK. 317 “şimdi; HMK. 209” dışında)”²¹⁰⁹

√ “Karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı açılan ceza davasının”²¹¹⁰

√ “Senet alacaklısı hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açılmasının”²¹¹¹

√ “İcra mahkemesinde borca (ya da imzaya) itirazda bulunulmasının -İİK. mad. 169a/II uyarınca- tedbir kararı verilmiş olmadıkça”^{2112 2113}

²⁰⁹⁹ Bknz: 12. HD. 23.12.2011 T. 29439/30265 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰⁰ Bknz: 12. HD. 25.11.2011 T. 18420/24410 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰¹ Bknz: 12. HD. 03.05.2011 T. 472/8221 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰² Bknz: 12. HD. 18.04.2011 T. 22694/6829 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰³ Bknz: 12. HD. 13.3.1986 T. 9294/2778 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰⁴ Bknz: 12. HD. 21.10.1982 T. 6933/7501 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰⁵ Bknz: 12. HD. 25.2.1992 T. 10091/2047 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰⁶ Bknz: 12. HD. 27.2.1987 T. 8687/2251 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰⁷ Bknz: 12. HD. 3.3.1988 T. 14289/2441 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰⁸ Bknz: 12. HD. 20.1.2004 T. 23745/778 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹⁰⁹ Bknz: 12. HD. 25.2.2000 T. 2364/3155 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹¹⁰ Bknz: 12. HD. 9.12.1991 T. 5337/12878 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹¹¹ Bknz: 12. HD. 12.2.1990 T. 7629/978 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹¹² Bknz: 12. HD. 14.9.2004 T. 14514/19239; 12.6.2000 T. 9252/9700; 7.3.2000 T. 2901/3957; 10.12.1999 T. 14218/16167 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹¹³ Karş: 12. HD. 11.11.1998 T. 11838/12501; 21.10.1996 T. 11128/12779 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

√ “Sonradan icra mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan takiplerin”²¹¹⁴

√ “İcra mahkemesi tarafından verilen ‘ödeme emrinin iptaline’ ilişkin kararının”²¹¹⁵

√ “Takip talebinde bulunulmadıkça, takip dayanağı senet hakkında ihtiyati haciz kararı alınıp uygulanmasının”²¹¹⁶

√ “Borçlunun bonoyu kaybettiğinden bahisle aldığı iptal kararının iptali için alacaklının açtığı davanın”²¹¹⁷ “**takip dayanağı senedin bağlı olduğu zamanaşımı süresini kesmeyeceğini**” belirtmiştir.

Buna karşın borçlu hakkında, alacaklı tarafından yapılan haciz işlemi ile takip konusu alacağın bağlı olduğu zamanaşımı süresi kesilir...²¹¹⁸

VII. Borçlunun lehtar ya da yetkili hamil aleyhine senet iptali “(olumsuz tesbit) davası açması”nın zamanaşımını kesip kesmeyeceği” hususu gerek uygulamada ve gerekse doktrinde farklı görüşlere neden olmuştur. Gerçekten; **Yargıtay 12. Hukuk Dairesi** ö n c e ²¹¹⁹ “borçlunun açtığı olumsuz tesbit davasının zamanaşımını kesmeyeceğini” belirtmişken, son kararlarında²¹²⁰ -**Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun** da benimsediği görüş doğrultusunda²¹²¹ “borçlunun açtığı olumsuz tesbit davasının zamanaşımını keseceğini” belirtmeye başlamıştır. Ancak hemen belirtelim ki; bu dava eğer “davanın açılmamış sayılmasına” şeklinde sonuçlanmışsa, olumsuz tesbit davasının açılmasıyla zamanaşımı kesilmiş olmaz.²¹²²

Doktrinde de kimi yazarlar²¹²³ “borçlunun açtığı davanın zamanaşımını kesmeyeceğini” açıkça belirtmişken, kimi yazarlar²¹²⁴ “borçlunun fiillerinin zamanaşımını kesmeyeceğini” belirterek üstü kapalı olarak aynı görüşü savunmuşlardır. Buna karşın **kimi hukukçular**²¹²⁵ da açıkça “borçlunun açtığı davanın zamanaşımını keseceğini” ifade etmişlerdir...

²¹¹⁴ Bknz: 12. HD. 30.6.1998 T. 7077/7977 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹¹⁵ Bknz: 12. HD. 9.12.1997 T. 13448/13687 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹¹⁶ Bknz: 12. HD. 12.6.2000 T. 9295/9741; 14.11.1996 T. 14279/14370 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹¹⁷ Bknz: 12. HD. 21.6.1993 T. 5424/11201 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹¹⁸ Bknz: 12. HD. 20.06.2011 T. 31032/12432 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹¹⁹ Bknz: 12. HD. 16.9.1993 T. 9401/13469; 22.9.1992 T. 3438/10610; 8.6.1992 T. 802/7968; 22.4.1991 T. 13876/4908 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹²⁰ Bknz: 12. HD. 12.5.2011 T. 28072/9321; 3.5.2011 T. 472/8221; 3.5.2011 T. 472/8221; 22.3.2004 T. 2412/6700; 05.04.2012 T. 25570/11155; 13.2.2004 T. 24669/2652; 30.10.2003 T. 19341/21210 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹²¹ Bknz: HGK. 20.11.1996 T. 12-654/805 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹²² Bknz: 12. HD. 22.3.2004 T. 909/6632; 26.2.2004 T. 27151/4078; 23.6.2003 T. 12041/14955 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹²³ **ÖZTAN, F.** Kıymetli Evrak Hukuku, s:891 vd. – **GÖZÜBÜYÜK, A. H. T.** Ticaret Kanununun 662. Maddesine Göre Borçlunun Alacaklı Aleyhine Açtığı Dava Zamanaşımını Keser mi? (ABD. 1965/4, s:439 vd.)

²¹²⁴ **KARAYALÇIN, Y.** Ticari Senetler, s:256 – **KALPSÜZ, T.** Kıymetli Evrak, s:130 – **DOĞANAY, İ.** Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C:2, s:2031

²¹²⁵ **DOMANIÇ, H.** Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, s:413 – **OKÇUOĞLU, Y.** Kambyo Senetlerinde Borçlunun Dava Açmasıyla Zamanaşımı Kesilir mi? (Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, III, 1986, s:16 vd.) – **ERİŞ, G.** Kıymetli Evrak ve Taşıma, s:552

VIII. Buraya kadar ayrıntılı olarak yaptığımız a  ı k l a m a ve atıfta bulunduğumuz i  t i h a t l a r açıka gösteriyor ki; ancak gerek Borlar ve gerekse Türk Ticaret Kanununda öngörölen nedenler takip konusu alacağın baėlı olduėu zamanaşımını kesmektedir. Bu nedenler dışında borlunun icra memurunun herhangi bir işlemini şikayette bulunması -örneğin; hesap tablosunun düzeltilmesi, konulan haczin kaldırılması için *şikayet* yoluna gitmesi- ya da-kambiyo senedine dayalı takiplerde- takip konusu borca veya senetteki imzasına icra mahkemesine başvurarak *itirazda* bulunması, icra mahkemesince “*takibin durdurulması*” konusunda bir t e d b i r k a r a r ı verilmedike²¹²⁶ alacaklının takibi yürütmesini engellemez ve dolayısı ile alacağın baėlı olduėu zamanaşımını süresinin de işlemlerini durdurmaz. Fakat uygulamada ; borlunun bu tür şikayet ve itirazları üzerine kimi alacaklılar kendiliėinden takibe devam etmemekte ve yapılan bu başvuruların sonuçlanmasını “hatalı olarak” beklemektedirler. Bunun sonucu olarak da, borlunun şikayet ya da itirazının reddedilmesinden sonra, takiplerine devam etmek istediklerinde, borluların İİK. mad. 71/II’ye dayalı olarak yaptıkları başvuru (itiraz) ve icra mahkemelerinin “*zamanaşımını nedeniyle icranın geri bırakılması kararı*” ile karşılaşmaktadırlar. Alacaklıların böyle bir sürprizle karşılaşmamak için, borlunun hangi başvurularının “itiraz ve şikayetlerin” (açtıkları davaların) ve bunlar üzerine icra mahkemesince verilecek kararların zamanaşımını keseceėini, hangi başvurularının “itiraz ve şikayetlerin” (açtıkları davaların) ve bunlar üzerine icra mahkemesince verilecek kararların²¹²⁷ ise zamanaşımını kesmeyeceėini araştırarak, buna göre takiplerini sürdürmeleri veya yapılan başvurunun sonucunu beklemeleri gerekir. Örneėin, uygulamada ok kez yapıldığı gibi, borlunun takip konusu alacağı karşılayacak malları bulunmadığını belirten -ve “*geici aciz belgesi*” niteliğinde bulunan- haciz tutanaėına dayanarak İİK. mad. 277 vd.na göre “tasarrufun iptali” davası aan alacaklı, eėer dava devam ederken icra takibine devam etmemiş -örneğin, hi deėilse borlunun mevduatının bulunup bulunmadığını öğrenmek ve varsa haciz koydurmak için bankalara “haciz ihbarnamesi” (İİK. mad. 89) göndertmemişse, davanın durumlarda, sonuçta davasını kazansa bile borlusunun İİK. mad. 71/II’ye göre icra mahkemesine başvurması halinde, aleyhine “*icranın zamanaşımını nedeniyle geri bırakılması*” kararı verilmesini önleyemez. ünkü; alacaklının borlusu hakkında “*tasarrufun iptali davası*” açmasının, takip konusu alacağın baėlı olduėu zamanaşımını süresini keseceėi, kanunlarımızda öngörölmemiştir. Aynı şekilde; borlu eke dayalı borcu için icra takibi yapıldıktan sonra, alacaklısı ile icra dairesi, dışında anlaşma (protokol) yaparak, takip konusu borcunu “*altı ay (şimdi; 3 yıl) sonra*” ödemeyi taahhüt etse ve alacaklı borlu ile yaptığı anlaşma erevesinde takibi durdurup, bu süre içinde icra dosyasında hibir işlem yapmasa, borlunun taahhüt ettiėi tarihte borcunu ödemesi üzerine takibe kaldığı yerden devam etmek istese, borlu İİK. mad. 71/II uyarınca icra mahkemesine başvurarak “*icranın zamanaşımını nedeniyle geri bırakılması*”na dair karar alarak, hakkındaki takibi durdurabilir...

IX. “*Zamanaşımını süresi kesilince, süresi aynı olan yeni bir zamanaşımını süresi işlemeye başlar*” (TBK. mad. 156/I, TTK. mad. 751/(2)). Bu durumda işlemeye

²¹²⁶ Hemen belirtelim ki; genel mahkemelerce “takibin durdurulması”, “satışın yapılmaması” doėrultusunda verilen t e d b i r k a r a r l a r ı da, zamanaşımını durdurur (Bknz: 12. HD. 9.7.1992 T. 671/9473; 6.7.1992 T. 6712/9267; 26.3.1992 T. 10495/3838)

²¹²⁷ Bknz: 12. HD. 20.5.2003 T. 8298/11417 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

başlayacak olan yeni zamanaşımı süresinin, Ticaret Kanunu hükümlerine göre mi, yoksa Borçlar Kanununun 156/2 hükmüne göre -on yıl- mı olacağı konusunda beliren uyuşmazlık 23.2.1944 Tarih, 10/5 sayılı İçt. Bir. K. ile “*olaya BK. 135 (şimdi; TBK. mad. 156) hükmünün uygulanmayacağı*” şeklinde çözümlenmiştir. Böylece yapılan icra takibinde üç yıllık zamanaşımı süresi kesilen bono/çek²¹²⁸ keşidecisi hakkında yeniden üç yıllık zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır.

İcra takibi ile zamanaşımı kesildikten sonra, alacaklı takibi sürdürmez ve dosya işlemiden kaldırılırsa (İİK. mad. 78/II, IV, V) son işlem tarihi ile alacaklının yenileme talebinde bulunduğu tarih arasında takip dayanağı kambiyo senedinin bağlı olduğu zamanaşımı süresinin geçmemiş olması gerekir. Eğer bu süre geçmişse, “*borçlunun zamanaşımı itirazı*”nda bulunması üzerine icra mahkemesince “*zamanaşımı nedeniyle takibin iptaline*” karar verilir.²¹²⁹

X. Zamanaşımının hangi durumlarda kesileceğini düzenlemiş olan Ticaret Kanunu zamanaşımının hangi durumlarda duracağını ayrıca düzenlememiştir. Böylece Ticaret Kanunumuzun birinci maddesindeki yollama nedeniyle Türk Borçlar Kanununun “*zamanaşımının hangi durumlarda duracağını düzenleyen hükümlerinin -mad. 152, 153, 157, 158, 159, 160 ve 161- ticari senetler hakkında da örneksemeye (kıyasen) uygulanması gerekeceği*” gerek **doktrinde**²¹³⁰ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında**²¹³¹ kabul edilmiştir.

XI. Ayrıca önemi nedeniyle belirtelim ki; bir kambiyo senedini birlikte keşide edenlerin paylarından fazla ödedikleri miktar için birbirleri hakkında yapacakları takip, artık kambiyo senedine dayanan *kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip olmayıp genel haciz yoluyla takip* olduğundan ve Borçlar Kanununa dayandığından, bu tür takipler *on yıllık zamanaşımı* süresine bağlıdır.

XII. Yüksek mahkeme, borçlunun isteminin (itirazının) kabul edilmesi halinde, icra mahkemesince “*icranın geri bırakılmasına*” karar verilmesi gerekeceğini, bunun yerine “*takibin geçici olarak durdurulmasına*”²¹³², “*takibin zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına*”²¹³³ “*takibin iptaline*”²¹³⁴ “*ödeme emrinin iptaline*”²¹³⁵ karar verilemeyeceğini belirtmiştir. İcra mahkemesince “*icranın geri bırakılmasına*” karar verilince, daha önce yapılmış olan haciz işlemlerinin de iptali gerekir.²¹³⁶

²¹²⁸ Bknz: 12. HD. 27.02.2012 T. 19473/5124 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹²⁹ Bknz: 12. HD. 12.6.2003 T. 11322/14045; 19.1.1995 T. 123/313 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹³⁰ ÖZTAN, F. age. s:888 – DOMANIÇ, H. age. s:472

²¹³¹ Bknz: 11. HD. 29.12.1977 T. 5787/5946 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹³² Bknz: 12. HD. 29.3.2004 T. 1720/7373 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹³³ Bknz: 12. HD. 23.9.2004 T. 14137/20122 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹³⁴ Bknz: 12. HD. 28.6.2011 T. 32500/13475; 07.06.2011 T. 13296/11939; 05.10.2010 T. 9671/22298; 15.06.2010 T. 2901/15366; 19.01.2010 T. 19621/1054; 06.11.2008 T. 15941/19293; 03.11.2008 T. 15947/19058; 03.11.2008 T. 15946/19047; 25.09.2008 T. 13000/16309; 01.07.2008 T. 11181/14014; 16.06.2008 T. 10209/12622; 29.05.2008 T. 6958/10890; 21.9.2004 T. 15389/19808; 29.6.2004 T. 12522/17197 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹³⁵ Bknz: 12. HD. 2.7.2004 T. 12595/17579 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

²¹³⁶ Bknz: 12. HD. 16.1.2003 T. 27331/207 (www.e-uyar.com E.T.23.03.2022)

İcra mahkemesi «*istemin reddine ve takibin devamına*» karar verirse, borçlu «*olumsuz tesbit*» veya «*geri alma*» davası açabilir (mad. 71/II'deki yollama nedeniyle, İİK. mad. 33a/III ve 33/IV).

İcra mahkemesi, «*zamanaşımı nedeniyle takibin iptaline (geri bırakılmasına)*» karar verirse, alacaklı, «*bu kararın kesinleştiğinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde*» mahkemede alacak davası açabilir. Eğer açmazsa, «*alacağın zamanaşımına uğradığı*» hususu, kesin hüküm teşkil eder (mad. 71/II; 33 a/II) (HMK. mad. 303).

*

• **Davacı vekili** 03.02.2022 tarihli “*dava dilekçesi*”nde özetle;

– Açtıkları davanın konusunun “*alacağın, icra takibinden sonra zamanaşımı nedeniyle*(İzmir. ..İcra Müdürlüğünün 2008/3321 ve yenileme sonrası 2012/588 sayılı dosyasının) ‘*icranın geri bırakılması*’ talebiyle, davanın kesinleşmesine kadar ‘*icranın durdurulması, hacizli taşınmaz satışının durdurulması*’ olduğunu,

– Davalı tarafından, İzmir. ..İcra Müdürlüğünün 2008/3321 ve yenileme sonrası 2012/588 sayılı icra takibinden kaynaklanan, müvekkili şirket üzerine kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi, 854 ada 34 parseldeki taşınmazın haczedildiğini, taşınmazın satışına yönelik alacaklının ‘kıymet takdirine itiraz davası’ açtığını, bu davanın sonuçlandığını ve taşınmazın hâlihazırda satış tehdidi altında bulunduğunu, davanın kesinleşmesine kadar icra dosyasında hacizli bulunan müvekkil şirkete ait taşınmazın satışının gerçekleşmemesi gerektiğinden, taşınmaz satışının bu nedenle durdurulması için bu davanın icra dairesine bildirilmesini,

– Müvekkil aleyhine, icra takibine konu edilmiş olan bonoların, icra takibinin kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafından zamanaşımına uğratılmış olduğunu, çünkü ‘vade tarihinden itibaren üç yıl geçmekle poliçeye(bonoya) bağlı alacağın zamanaşımına uğrayacağı’nın yasa hükmü olduğunu,

– Müvekkil ve temsilcisi olduğu şirket hakkında 26.02.2008 tarihinde İzmir. ..İcra Müdürlüğünün 2008/3321 sayılı dosyası ile iki adet 30.04.2006 ödeme tarihli ve 239.500,00 TL’lik ve 250.000,00 TL’lik toplamda 489.500,00 TL’lik ve 22.926,95 TL işlemiş faiz ve takip çıktısı olarak 717.428,95 TL bedelle icra takibi yaptığını,

– İcra takibinin 26.02.2008 tarihinden bu yana sürmekte olduğunu, 19.01.2012 tarihinde dosyanın yenilendiğini ve dosyasının yeni numarasının 2012/588 olduğunu,

– Takip tarihinden buna, icra takibinin kesinleşmesinden itibaren bugüne kadar defalarca zamanaşımına uğradığını,

– Dosyanın 10.01.2012 tarihinde yenilendiğini, bu yenilemenin müvekkile tebliğ edilmeden yani harçsız olduğunu,

– Dosyanın 19.01.2012 talebine kadar ve sonrasında da zamanaşımının gerçekleştiğini,

– İlişkide sunduğu Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 01.12.2016 T. ve 5508/23501 sayılı kararında da açıkça ‘yenileme talebi öncesinde herhangi bir takip işlemi yapılmadığı ve zamanaşımı gerçekleştiği iddiasına dayalı olarak takibin iptaline’ karar verilmesi gerekeceğinin belirtildiğini,

– Dosyada müvekkili şirkete ait taşınmazın haczedilmesinden sonra defalarca kıymet takdiri yapıldığını, kıymet takdiri yapılmasının İİK.m.106 hükmünde öngörülen süreleri kesmediğini, yani bu anlamda zamanaşımını kesen bir olayın söz konusu olmadığını, dolayısıyla kıymet takdirine şikâyetin, satışın istenmesine engel teşkil etmediğini, Yargıtay 19.HD. 17.01.2003 T. ve 5442/272 sayılı kararda bu hususun açıkça ifade edildiğini,

– Yargıtay kararlarına göre; ‘dava açılmasının, takip talebinde bulunmasının, davanın ihbar edilmesinin veya alacağın iflas masasına bildirilmesinin zamanaşımını keseceğini, aciz vesikası alınmışsa, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren bunun 20 yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağını, senet borçlusunun açtığı senet iptal davasının zamanaşımını kesmeyeceği, borçlu tarafından açılan menfî tespit davasında, alacaklının savunmasını bildirmesi durumunda, anılan davanın da zamanaşımını keseceğini, istihkak, izaleyi şüyu, kıymet takdirine itiraz, senet iptali, tasarrufun iptali davası gibi davaların zamanaşımını kesmeyeceği (12.HD.26.01.2017 T. 8967/1070)’

– Yargıtay 12.HD. 27.04.2016 T. 9943/12427 sayılı kararında ‘borçlu hakkında yapılan takip ve çıkartılan ödeme emrinin tebliğinden, yenileme emri tebliğ tarihine kadar geçen sürede hiçbir işlem yapılmadığına göre zamanaşımı süresi itirazının kabulüyle, itiraz eden borçlu yönünden takibinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği’nin belirtilmiş olduğunu,

– Taşınmaza kıymet takdirine dair istem ve işlemlerin satışa hazırlık mahiyetinde olduğundan İİK.106. maddesindeki süreyi durdurmayacağını, (HGK.17.05.1989 T. 12-226/368, 12.HD.09.07.2012 T. 16781/24213)

– İcra takibinden sonra, icra takibine dayanak iki adet bononun son işlem tarihinden itibaren icra dosyasında zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle İİK.m.71, 33/a ve TTK.m.778/d-h maddelerinin atfıyla TTK.732/4 ile 749/1 maddeleri uyarınca İzmir ... İcra Müdürlüğünün 2008/... ve yenileme sonrası 2012/... sayılı dosyası hakkında ‘icranın geri bırakılması kararı’ verilmesini taleplerinin kabulüne karar verilmesini”

talep etmiştir.

• Davalı vekili 11.02.2022 tarihli “cevap dilekçesi”nde özetle;

– “Borçlunun ‘alacağın zamanaşımına uğradığı’ iddiasının dosya kapsamına aykırı olduğunu,

– İzmir ... İcra Müdürlüğünde 2008/... dosyada alacaklı olarak yaptığı işlemleri kronolojik olarak ilişkide belirttiğini,

- Takibin 26.02.2008 tarihinde bonoya dayalı olarak başlatıldığını, dosya numarasının 2008/... olduğunu, 22.08.2008 tarihinde borçlunun menkul ve

gayrimenkul malları ile alacaklarının haczinin talep edildiğini, 11.07.2008 tarihli taleple kıymet takdiri raporunun borçlu vekiline tebliğinin talep edildiğini, 21.10.2008 tarihli taleple kıymet takdiri raporunun borçlulara tebliğinin istendiğini, 20.07.2009 tarihinde satış talep edildiğini, 07.09.2009 tarihinde taşınmaz takyidatının istinabe edilen icra dairesince yapılmasının talep edildiğini, 05.02.2010 tarihinde satış ilanının alacaklılara tebliğinin istendiğini, 14.05.2010 tarihli taleple satışın düşürülmesinin talep edildiğini, 06.07.2010 tarihinde tekrar satış talep edildiğini, 14.07.2010 tarihinde taşınmazın son takyidatlarının istendiğini, 15.07.2010 tarihinde borçluya ödenecek harcın haczinin talep edildiğini, 17.09.2010 tarihinde satış ilanının ilgililere tebliğinin istendiğini, 28.09.2010 tarihinde ‘harcın haczi için’ ... Vergi Dairesi’ne müzekkere yazılması istendiğini, 08.03.2010 tarihinde satış için gerekli giderleri yatırması hususunda Av. S. Y.’a yetki verildiğini, 14.04.2011 tarihli taleple birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesi istendiğini, 01.06.2011 tarihinde tekrar satış talep edildiklerini, 24.08.2011 tarihinde taşınmaza yeniden kıymet takdiri talep ettiklerini, 26.10.2011 tarihinde 100.maddeye yarar bilgiler istendiğini, 19.01.2012 tarihinde harçsız yenileme talebinde bulunduğu, 27.03.2013 tarihinde satış talimatı yazılmasının talep edildiğini, 29.07.2013 tarihinde satış işlemlerine bir an önce başlanmasının talep edildiğini, 11.12.2013 tarihinde kıymet takdirinin yapılmasını talep ettiklerini, 30.01.2015 tarihinde taşınmazın son takyidatlarının istendiğini, 27.02.2015 tarihinde taşınmaz haczi talep edildiğini, 14.04.2015 tarihinde kıymet takdirinin tebliğinin talep edildiğini, 29.09.2015 tarihindeki taleple satış işlemlerinin devam edilmesinin talep edildiğini, 20.10.2015 tarihinde satış ilanı tebliğ edilerek ilgililerin talimat icra dairesine bildirilmesinin istendiğini, 03.05.2016 tarihinde tekrar taşınmazın satışının talep edildiğini, 10.10.2017 tarihinde kıymet takdirinin yapılmasının istendiğini, 15.01.2019 tarihinde tekrar haciz talep edildiğini, 15.12.2019 tarihinde tekrar kıymet takdirinin yapılmasını istendiğini, 21.01.2021 tarihli taleple haciz talep edildiğini, 16.04.2021 tarihinde kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğinin talep edildiğini, 28.06.2021 tarihli taleple taşınmazın kaydında haczi bulunan icra dairelerinden ‘haczin devam edip etmediğinin’ sorulmasının talep edildiğini”

bildirmiştir..

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Buraya kadar yaptığımız ayrıntılı açıklama ve atıfta bulunduğumuz içtihatlardan anlaşıldığı gibi; alacaklının yaptığı takipte ‘her talep ve işlemi’nin değil sadece ‘*takibi ilerletmeye yönelik, alacaklıyı alacağına kavuşturan*’ h a c i z t a l e b i, s a t ı ş t a l e b i gibi sınırlı sayıdaki talep ve işlemler, alacağın bağlı olduğu zamanaşımını keser. Nitekim **yüksek mahkeme** çeşitli kararlarında;

√ “Alacaklının satış talebinin (satış masraflarının da İİK. 59 uyarınca yatırılmış olması koşuluyla)²¹³⁷,

²¹³⁷ Bknz: Yuk. dipn. 11

√ “Alacaklının haciz talebinin (haciz masraflarının yatırılmış olması koşuluyla)”²¹³⁸

‘zamanaşımını keseceğini’ belirtmişken,

√ “Taşınmazın son imar durumu ile üzerindeki hacizlerin devam edip etmediğinin sorulmasına yönelik taleplerin, takibi ilerletmeye yönelik işlemler olmadığından, zamanaşımını kesmeyeceğini”²¹³⁹,

√ “Maaş haczi konusunda müzekkere yazılmasının ve maaştan yapılan kesintilerin icra dosyasına girmesinin beklenmesinin, zamanaşımını kesmeyeceğini”²¹⁴⁰

√ “İİK.’nın 100. maddesiyle ilgili yazışmaların yapılmasının, takibin devamına yönelik işlem niteliğinde olmaması sebebiyle, zamanaşımını kesen sebeplerden sayılmayacağını”²¹⁴¹,

√ “Borçlu tarafından açılan kıymet takdirine itiraz davasının, zamanaşımını kesmeyeceğini”²¹⁴²

√ “Borçlunun borcunu ikrar etmesinin ya da borcuna mahsuben ödemede bulunmasının, zamanaşımını kesmeyeceğini”²¹⁴³

belirtmiştir.

Somut olayda;

✓ İzmir ... İcra Müdürlüğünün 2012/... (eski 2008/...) sayılı dosyasında, icra müdürü yardımcısı, 26.02.2015 tarihli tensip tutanağında, borçlu şirket aleyhine 28.02.2008 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği ve 01.03.2010 tarihinde satış avansının yatırıldığı, akabinde 14.05.2010 tarihinde alacaklı tarafından satışın düşürülmesinin talep edildiği, sonrasında 15.07.2013 tarihinde satışın yapıldığı ancak alıcı çıkmaması nedeniyle 15.07.2013 tarihinde satışın düşürüldüğü, 14.05.2010 - 15.07.2013 tarihleri arasında taşınmaz haczinin talebi ve de satış avansının yatırılmamış olması nedeniyle, icra takibinin (takipten sonraki) **alacağın zamanaşımına uğradığı** hususu anlaşılmıştır.

Ayrıca 08.05.2008 tarihinde taşınmazın ilk kez satış talebinin yapıldığı ve satış talep tarihinden 07.09.2009 tarihine kadar satış avansının bu süreç içerisinde yatırılmış olmasına karşın 14.05.2010 tarihinde alacaklının ‘satışın düşürülmesi talebinde’ bulunduğu görülmekle birlikte, 08.05.2008 tarihi ile 26.05.2011 tarihine kadar satışın düşürüldüğü görülmüş olup taşınmaz haczinin talebi ve de satış avansının yatırılmamış olması nedeniyle, icra takibinin (takipten sonraki) **alacağın zamanaşımına uğradığı** bu tarihler arasında zamanaşımını kesen hukuki işlemlerin mevcut olmadığı anlaşılmıştır..

²¹³⁸ Bknz: Yuk. dipn. 33-56

²¹³⁹ Bknz: Yuk. dipn. 14

²¹⁴⁰ Bknz: Yuk. dipn. 23

²¹⁴¹ Bknz: Yuk. dipn. 55

²¹⁴² Bknz: Yuk. dipn. 57

²¹⁴³ Bknz: Yuk. dipn. 59

✓ Yine de 15.01.2019 tarihinde alacaklı haciz talebinde bulunmakla, 4.000,00 TL masraf-satış avansını 25.04.2018 tensip kararı gereği 15.01.2019 tarihinde ıttıla ettiğini bildirmekle bu hususta takdir ve değerlendirme mahkemeye ait olmak üzere, 25.04.2018 tarihinde yasal süre içinde tensip kararından itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde masraf yatırmadığı anlaşılmakla birlikte, herhalde 15.01.2019 tarihinde haciz talebi ve de satış masrafı süresinde yatırdığını bir an kabul edecek olsak dahi, 20.02.2022 tarihine kadar icra takibinin zamanaşımına uğramasını kesen hukuki işlemin mevcut olmadığını, neticede 15.01.2019 tarihi ile 20.02.2022 tarihleri arasında taşınmaz haczinin talebi ve de satış avansının yatırılmamış olması nedeniyle, icra takibinin (takipten sonraki) **alacağın zamanaşımına uğradığı** hususu anlaşılmıştır.

Davacı vekili Av. ... tarafından, İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/... sayılı dosyasına “uzman görüşü” “HMK.m.293” olarak ibraz edilmek ve takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere saygıyla sunarım.29.03.2022

447) Tasarrufun İptali Davalarında, Başka Mahkemelerdeki Hangi Uyuşmazlıkların ‘Bekletici Mesele’ Yapılması Gerekir? “Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması” (TTK. m. 342, 343) Tasarrufunun, ‘Alacaklılara Zarar Verme/Mal Kaçırmaya Yönelik Bir Tasarruf Olduğu’ İddia Edilerek, İİK. m. 277 vd. ve TBK. m. 19 Uyarınca Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilebilir mi?

I- Bilindiği gibi «bir davada hüküm verilebilmesi, görülmekte olan (başka) bir davanın sonuçlanmasına bağlı ise, mahkeme o (başka) davanın sonuçlanmasını beklemeye karar verir (HMK. m. 165/1), buna ‘bekletici sorun’ yapma kararı denir.²¹⁴⁴

Başka mahkemelerde açılan bazı davaların sonucu, tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından «bekletici mesele» yapılması gerekir.

Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak;

√ «TBK. mad. 19 uyarınca açılan ‘muvazaalı işlemin iptaline’ ilişkin davada, davacının açılan katkı payı alacağı davasının kesinleşmesi beklenerek, davacının bir alacağının olduğunun kesinleşmesi halinde, dava konusu taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun iptali tabi olup olmadığının değerlendirilmesi, iptale tabi olması halinde ‘davacı yararına hükmedilecek katkı payı alacağı ve fer’ileriyle sınırlı olarak’ İİK. mad. 283/1 maddesinin kıyasen uygulanarak, davacıya haciz ve satış yetkisi verilmesi gerektiğini»²¹⁴⁵

√ «Davalı-borçludan bir alacağı olan davacının tasarrufun iptali davası açmakta hukuki yararı olacağından, davacının davalı aleyhine açtığı katkı payı alacağı davasının sonucunun beklenmesi gerektiğini»²¹⁴⁶

√ «Bozma ilamından sonra, takip dosyasında 6 ay işlem yapılmadığından icranın geri bırakılmasına ilişkin kararın kesinleştiği, bu nedenle açılan tasarrufun iptali davasında davacı alacaklı tarafından açılmış bir dava bulunup bulunmadığı araştırılarak dava açılmış ise sonucunun beklenmesi, açılmamış olması halinde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»²¹⁴⁷

√ «Tasarrufun iptali davasında, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması arandığından, açılan itirazın iptali davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğini- Tasarrufun iptali davasına konu taşınmazlara ait son tedavülli tapu kayıtları getirtilerek, taşınmazların el değiştirip değiştirmediğinin tespiti ve böyle bir durumun varlığı halinde, bu el değiştirmelerin davaya etkisinin tartışılması gerektiğini»²¹⁴⁸

√ «Davacı ile davalının boşanmalarına karar verildiği ve davacı lehine tazminat ve yoksulluk nafakasına hükmedildiği anlaşıldığından, bu boşanma dosyasının

²¹⁴⁴ KURU, B. Usul El Kitabı, C: 1, 2020, s:919 – ÖZEKES, M. Pekcanitez Usul, Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, 2017, s: 1392 vd. – AŞIK, İ. Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun, 2012

²¹⁴⁵ Bknz: 17. HD. 27.01.2020 T. 1597/50; 27.01.2020 T. 3399/45 vb. (www.e-uyar.com)

²¹⁴⁶ Bknz: 17. HD. 25.12.2019 T. 3012/12469 (www.e-uyar.com)

²¹⁴⁷ Bknz: 17. HD. 17.12.2019 T. 5907/12071 (www.e-uyar.com)

²¹⁴⁸ Bknz: 17. HD. 16.12.2019 T. 1185/11985 (www.e-uyar.com)

kesinleşen sonucunun bekletici mesele yapılarak, boşanma ve davacı alacağının kesinleşmesi halinde, tasarrufun iptali davasının esasa girilmesi gerektiğini»²¹⁴⁹

√ «Davalı borçlunun icra takibine itiraz etmesi halinde, itiraz dilekçesinin davacıya tebliğ edilip edilmediği ve tebliğ edilmiş ise, tebliğden itibaren bir yıllık süre içinde itirazın iptali davası açılıp açılmadığının araştırılması, açılmış ise itirazın iptali davasının sonucunun bekletici mesele yapılması, takibin kesinleşmesi halinde ise, aciz belgesi yerine geçebilecek haciz tutanağının da bu aşamadan sonra araştırılarak, tasarrufun iptali isteğine karar verilmesi gerektiğini»²¹⁵⁰

√ «Davacı alacaklının davalı borçludan gerçek bir alacağının olup olmadığını tespit edebilmek için aralarındaki alacak davasının bekletici mesele yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini 'davacının alacağının dayanağı olan dava dosyasının kesinleşmemesi gerekçesi ile, tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu»²¹⁵¹

√ «Tasarrufun iptali davasında, yetki itirazında bulunan davalı dördüncü kişi yönünden tefrik edilen dava bekletici mesele yapılarak, dördüncü kişinin kötü niyetinin ispatlanmaması halinde tüm tasarrufların iptaline; dördüncü kişinin kötü niyetinin ispatlanmamış olması halinde ise, (mahkemece ilk verilen davanın kabul kararını temyiz etmeyen) davalı üçüncü kişi yönünden karar kesinleşmiş olduğundan, davalı üçüncü kişinin taşınmazı elinden çıkardığı tarihindeki değeri oranında alacak ve ferilerini geçmeyecek şekilde bedelden sorumlu olmasına karar verilmesi gerektiğini»²¹⁵²

√ «Yargılama devam ederken borçlunun iflas ettiği, hem davacının hem de üçüncü kişinin alacaklarının iflas masasına kaydını talep ettiği, alacaklının alacağının bir kısmı kabul edilirken davalı üçüncü kişinin alacağının ise reddedildiği görüldüğünden, üçüncü kişinin açtığı ve reddedilen kayıt kabul ve sıra cetveline itiraz davasının kesinleşen sonucu beklenilmesi gerektiği, bu davanın üçüncü kişi lehine bozulması halinde, iflas masasından alacaklarını davacı ile birlikte garamaten alacağı, aksi halde ise tasarrufun iptali davasında yargılama giderinin davalılardan tahsiline karar verileceğinden, davacının hukuki yararının bu hali ile de mevcut olduğunu»²¹⁵³

√ «Tasarrufun iptali davasının görülebilmesi için alacaklının kesinleşmiş bir alacağının ve icra takibinin bulunmasının zorunlu olduğunu- İtiraz üzerine duran icra takibi nedeniyle asliye hukuk mahkemesinde açılan itirazın iptali davasının görevsizlik nedeniyle devredildiği iş mahkemesinde hangi esasa kaydedildiğinin ilgililerinden de sorulup dosyanın hangi aşamada olduğu tespit edildikten sonra; sonucu ve kesinleşmesi beklenerek tasarrufun iptali davasında karar verilmesi gerektiğini»²¹⁵⁴

√ «Tasarrufun iptali davasının görülebilmesi için alacaklının kesinleşmiş bir alacağının ve icra takibinin bulunmasının zorunlu olduğu- İtiraz üzerine duran icra takibi

²¹⁴⁹ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 4166/11419 (www.e-uyar.com)

²¹⁵⁰ Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 3353/11150 (www.e-uyar.com)

²¹⁵¹ Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 2904/11147 (www.e-uyar.com)

²¹⁵² Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 2745/11166 (www.e-uyar.com)

²¹⁵³ Bknz: 17. HD. 19.11.2019 T. 5569/10790; 19.11.2019 T. 5571/10792 vb. (www.e-uyar.com)

²¹⁵⁴ Bknz: 17. HD. 21.10.2019 T. 1473/9706 (www.e-uyar.com)

nedeniyle açılan itirazın iptali davasının sonucunun beklenilmesi ve sonucuna göre tasarrufun iptali davasında bir karar verilmesi gerektiğini»²¹⁵⁵

√ «Mahkemece, menfi tespit davasının tefrik edildikten ve ayrı esasa kaydı yapıldıktan sonra, tasarrufun iptali davasının diğer ön koşullarının gerçekleşmiş olduğunun anlaşılması halinde, gerçek bir borç ilişkisinin varlığı tasarrufun iptali davasını etkileyeceğinden bekletici mesele yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»²¹⁵⁶

√ «Davalı borçlunun itirazı üzerine davacı alacaklı tarafından takip konusu alacak ile ilgili olarak itirazın iptali davası açıldığı anlaşıldığından bu davanın kesinleşen sonucunun bekletici mesele yapılması, takibin kesinleşmesi halinde ise, aciz belgesi yerine geçebilecek haciz tutanağının da bu aşamadan sonra araştırılarak oluşacak sonuca göre tasarrufun iptali davasında bir karar verilmesi gerekeceğini»²¹⁵⁷

√ «Borçlu şirketin iflasına karar verildiği anlaşıldığından, bu kararın kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak, kesinleşmemiş ise kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması gerektiğini»²¹⁵⁸

√ «Aile mahkemesinin boşanmaya ilişkin kararı kesinleşmiş ise taşınmazın satışı işleminin TBK. mad. 19 gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi, iptale tabi olması halinde davacı yararına hükmedilen mali haklar ile sınırlı olarak İİK. mad. 283/1. maddesinin kıyasen uygulanarak davacıya haciz ve satış yetkisi verilmesi, anılan boşanma kararı kesinleşmemiş ise kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması gerektiğini»²¹⁵⁹

√ «Davacı ile davalı arasında açılan boşanma davasının devam ettiği anlaşıldığından, mahkemece, boşanma davasının sonucunun bekletici mesele yapılarak, bu dava sonunda davacının bir alacağı olmadığının anlaşılması halinde TBK. mad. 19 uyarınca açılan davanın reddine, aksi durumda yani bir alacağın varlığı halinde ise muvazaa olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak, muvazaanın ispatı durumunda davanın kabulü ile bu alacağı için İİK. mad. 283/1 kıyasen uygulanarak davacıya haciz ve satış isteme yetkisi verilmesine karar verilmesi gerektiğini»²¹⁶⁰

√ «Tasarrufun iptali davasında davalı borçlunun iflasına karar verilmesi halinde, öncelikle borçlu şirket hakkında verilen iflas kararının kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak, kesinleşmemiş ise kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması gerektiğini»²¹⁶¹

√ «Tasarrufun iptali davasında, icranın geri bırakılması kararının kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak, bu şekilde kesinleşmiş ise alacaklı tarafından İİK. mad.

²¹⁵⁵ Bknz: 17. HD. 17.10.2019 T. 4254/9592 (www.e-uyar.com)

²¹⁵⁶ Bknz: 17. HD. 01.10.2019 T. 5059/8720 (www.e-uyar.com)

²¹⁵⁷ Bknz: 17. HD. 25.09.2019 T. 17512/8472 (www.e-uyar.com)

²¹⁵⁸ Bknz: 17. HD. 25.09.2019 T. 18708/8478 (www.e-uyar.com)

²¹⁵⁹ Bknz: 17. HD. 25.06.2019 T. 17701/7854 (www.e-uyar.com)

²¹⁶⁰ Bknz: 17. HD. 18.06.2019 T. 13513/7716 (www.e-uyar.com)

²¹⁶¹ Bknz: 17. HD. 18.06.2019 T. 13878/7718 (www.e-uyar.com)

169/6 gereğince genel hükümlere göre dava açılıp açılmadığı belirlenip, açılmış ise bu davanın sonucunun bekletici mesele yapılması gerektiğini»²¹⁶²

√ «TBK. mad. 19 uyarınca açılan davaların alacağın tahsiline yönelik bulunduğunu- Boşanma davasının açılmasından sonra davalı borçlu sahip olduğu taşınmazını davalı üçüncü kişi kuzenine, o da daha sonra dördüncü kişi davalının annesinin komşusuna devretmiş olup tazminat ve nafakaya hükmedilen boşanma davası henüz temyiz incelemesinde olduğundan, mahkemece tazminat ve nafaka alacaklarının kesinleşmesinin beklenmesi ve işin esasına girilerek taraf delilleri toplanmak suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»²¹⁶³

√ «TBK. mad. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptaline ilişkin açılan davada, davacının açtığı katkı payı alacağı davasının kesinleşen sonucunun beklenmesi gerektiğini»²¹⁶⁴

√ «Davalı borçlu aleyhine açılan aile mahkemesindeki dava dosyasının da sonucu beklenerek davacının alacaklarının kesinleşmesi halinde, davalı borçlu tarafından davalı üçüncü kişi aleyhine yapılan muvazaalı olduğu iddia edilen dava konusu icra takibinin, TBK'nun 19 maddesi gereğince değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği, mahkemece "davalılar aleyhine yapılarak, kesinleşmiş bir icra takibi bulunmadığı ve dava ön şartının olmadığı" anlaşılmakla davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu»²¹⁶⁵

√ «TBK.19'a dayalı davada; davacı alacaklının borçlu hakkında açtığı alacak davasının kesinleşecek sonucunun 'bekletici mesele' yapılması gerekeceğini»²¹⁶⁶

√ «Davacılar, davalının maliki olduğu aracın karıştığı kazada murislerinin vefat etmesi nedeniyle davalı aleyhine dava açtığından (tasarrufun iptali davası için aranan şartların aranması yerine) davacının açtığı tazminat davası sonucu beklenerek davacının talebi doğrultusunda TBK 19 uyarınca yargılamaya devam edilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»²¹⁶⁷

√ «Davalı borçlu tarafından davacı alacaklı aleyhine açılan dava sonucunda icra mahkemesince İİK. mad. 71 gereğince icranın geri bırakılması kararı verildiği ve bu kararın kesinleştiği anlaşıldığından ve mahkemece davacı alacaklı tarafından İİK. mad. 33a/2 uyarınca açılmış bir dava bulunup bulunmadığı araştırılarak dava açılmış ise sonucunun beklenmesi, açılmamış olması halinde bu takip dosyası ile ilgili davanın ön koşul yokluğundan tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesi gerektiğini»²¹⁶⁸

√ «Davanın TBK. mad. 19 uyarınca açıldığının kabulü ile dava dilekçesinde gösterilen ecrimisile ilişkin dava dosyasının akıbeti araştırılıp, kesinleşmesi beklenerek,

²¹⁶² Bknz: 17. HD. 22.05.2019 T. 13377/6619 (www.e-uyar.com)

²¹⁶³ Bknz: 17. HD. 13.05.2019 T. 19287/5985 (www.e-uyar.com)

²¹⁶⁴ Bknz: 17. HD. 30.04.2019 T. 6419/5315 (www.e-uyar.com)

²¹⁶⁵ Bknz: 17. HD. 29.04.2019 T. 8238/5207 (www.e-uyar.com)

²¹⁶⁶ Bknz: 17. HD. 08.04.2019 T. 14242/4305 (www.e-uyar.com)

²¹⁶⁷ Bknz: 17. HD. 04.04.2019 T. 17316/4158 (www.e-uyar.com)

²¹⁶⁸ Bknz: 17. HD. 03.04.2019 T. 19463/4017 (www.e-uyar.com)

maddi ve hukuki olgulara göre değerlendirme yapıldıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»²¹⁶⁹

√ «Taraf teşekkülü davanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gereken bir husus olduğu- Mahkemece iflas kararın kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak kesinleşmiş ise kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması, karar kesinleşmiş ise iflas masasından 1. ve 2. alacaklılar toplantısının yapıp yapılmadığı, İİK. mad. 245 uyarınca davacıya tasarrufun iptali davası yönünden yetki verilip verilmediği sorularak, davaya davacının mı, yoksa masanın mı devam edeceği belirlenmesi gerektiğini»²¹⁷⁰

√ «Boşanma aşamasında bulunduğu davalı eşinin kendisinden mal kaçırmak amacıyla dava konusu taşınmazı davalı 3. kişiye muvazaalı olarak devrettiği iddiasıyla muvazaalı satışın iptaline ilişkin açılan davada, taraflar arasındaki boşanma davasında davacı lehine hükmedilen nafaka ve tazminat alacağı olmadığı anlaşılmışsa da devam eden katkı payı alacağının sonucu bekletici mesele yapılarak, dava sonucunda davacının bir alacağının olmadığı tespit edildiği durumda davanın reddine, aksi halde davanın kabulü ile bu alacağı için İİK. mad. 283/1 kıyasen uygulanarak davacıya haciz ve satış yetkisinin verilmesi gerektiğini»²¹⁷¹

√ «Mahkemece aile mahkemesince verilecek kararın ve kesinleşen sonucunun bekletici mesele yapılarak, davacının bir alacağının olduğunun tespiti halinde, davalılar arasındaki yakın akrabalık ilişkisi de göz önüne alınarak, taşınmaz satışının TBK. mad. 19 gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi, iptale tabi olması halinde davacı yararına hükmedilecek katkı payı alacağı ve fer'ileriyle sınırlı olarak İİK. mad. 283/1 kıyasen uygulanarak davacıya haciz ve satış yetkisi verilmesi gerektiğini»²¹⁷²

√ «Borçlu şirketin iflasına karar verildiği ve kararın onaylandığı anlaşıldığından, öncelikle iflas kararının kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılarak, kesinleşmemiş ise kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması, kesinleşmiş olması halinde ise davacının tasarrufun iptali davasını takip edebilmesi için iflas idaresinden İİK. mad. 245 gereğince yetki alması gerektiği, yetki aldığı takdirde eldeki davayı takip edebileceğini»²¹⁷³

√ «Aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılan davalı borçlunun dava konusu 36 adet taşınmazını diğer davalıya sattığı anlaşıldığından, davacıların eldeki davayı açmakta hukuki yararı bulunduğu kabul edilerek, tazminat davasının sonucunun bekletici mesele yapılması ve sonucuna göre yapılan satış işlemleri bakımından TBK'nun 19. maddesindeki muvazaa olgusunun araştırılması, bu olgunun ispatı halinde davanın kabulü ile borçlu veya davacı adına tesciline gerek olmadan davacıya

²¹⁶⁹ Bknz: 17. HD. 25.02.2019 T. 10467/1972 (www.e-uyar.com)

²¹⁷⁰ Bknz: 17. HD. 12.02.2019 T. 5314/1304 (www.e-uyar.com)

²¹⁷¹ Bknz: 17. HD. 22.01.2019 T. 4903/477 (www.e-uyar.com)

²¹⁷² Bknz: 17. HD. 21.01.2019 T. 4719/406 (www.e-uyar.com)

²¹⁷³ Bknz: 17. HD. 15.01.2019 T. 14041/94 (www.e-uyar.com)

haciz ve satış isteme yetkisi verilmesi, aksi halde davanın reddine karar verilmesi gerektiğini»²¹⁷⁴

√ «Boşanma davasında lehine hükmedilecek mali haklar ile katılma alacağı davası sonucu lehine hükmedilecek tazminat alacağının tahsiline yönelik açılan muvazaaya dayalı tasarrufun iptali davasında, boşanma davasının kesinleştiği, katkı payı davasının ise kesinleşmediği görüldüğünden, bunun sonucunun beklenmesi, alacağın belirlenmesi halinde, bu alacak yönünden mevcut delillerin TBK. mad. 19 gereğince değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği, davanın “katılma payı alacağına dayanarak, aynı haklar talep edilemeyeceği” gerekçesiyle reddinin hatalı olduğunu»²¹⁷⁵

√ «Yargılamanın yenilenmesi istenilen dosyada dava dayanağı alacağa esas katkı payı alacağı davası bekletici mesele yapılmadan taraflar arasında devam eden katkı payı alacağı davasında ortaya çıkacak miktara göre tahsil imkanı verecek şekilde karar verilmesinin öngörüldüğü ve kararın bu şekilde kesinleştiği, ancak karara esas alınan katkı payı alacağı talebinin reddedildiği ve böyle bir alacağın olmadığı hususunun kesinleştiği, bu halde kararın infaz kabiliyeti olmamakla birlikte davacılar aleyhine BK’nun 19. maddesine dayalı davada yargılama giderine hükmedildiğinden davacıların yargılamanın yenilenmesi talebi için hukuki yararları olduğundan, mahkemece, HMK’nun 375/ğ maddesindeki “karara esas alınan hükmün, kesinleşmiş başka bir hükümle ortadan kalkmış olması” halinin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin tartışılıp, değerlendirilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu»²¹⁷⁶

√ «Davacı-alacaklının davalı-alacaklı ile dava dışı borçlu aleyhine açtığı tasarrufun iptali davasının sonucunun sıra cetveline itiraz davasında beklenilmesi gerektiği- Kendisine pay ayrılmamış olan alacaklının açmış olduğu iptal davasının kabulü halinde kendisine pay düşeceği hususu dikkate alındığında, bu alacaklıya husumet yönelttilmesinde hukuki yarar bulunduğunu»²¹⁷⁷

√ «TBK. m. 19’a dayalı iptal davasında mahkemece, davacının aile mahkemesinde açtığı ‘katkı payı davası’nın kesinleşecek sonucunun bekletici mesele yapılması gerekeceğini»²¹⁷⁸

√ «Tasarrufun iptali davasının görülebilmesi için alacaklının kesinleşmiş bir alacağının ve kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması gerektiğinden alacaklı davacı tarafından açılan itirazın iptali davası ile icranın geriye bırakılmasına dair kararların kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak, İİK. mad. 33/a-2 uyarınca dava açılıp açılmadığı belirtilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»²¹⁷⁹

²¹⁷⁴ Bknz: 17. HD. 24.12.2018 T. 7645/12628 (www.e-uyar.com)

²¹⁷⁵ Bknz: 17. HD. 16.10.2018 T. 5102/9156 (www.e-uyar.com)

²¹⁷⁶ Bknz: 17. HD. 05.06.2018 T. 19383/5860 (www.e-uyar.com)

²¹⁷⁷ Bknz: 23. HD. 24.05.2018 T. 1108/3337 (www.e-uyar.com)

²¹⁷⁸ Bknz: 17. HD. 22.05.2018 T. 194449/5336 (www.e-uyar.com)

²¹⁷⁹ Bknz: 17. HD. 10.05.2018 T. 1160/4872 (www.e-uyar.com)

√ «TBK. m. 19'a dayalı olarak açılmış olan tasarrufun iptali davasında, mahkemenin davacı –alacaklının davalı borçlu hakkında başka bir mahkemede açtığı alacak davasının kesinleşecek sonucunun beklenmesi gerekeceğini»²¹⁸⁰

√ «TBK. mad. 19 uyarınca açılan muvazaalı işlemin iptaline ilişkin davada, davacının davalıdan alacağının var olup olmadığının anlaşılması için katkı payı alacağı davasının kesinleşen sonucunun bekletici mesele yapılması gerektiğini»²¹⁸¹

√ «Borçlu hakkında başlatılan icra takibinde, İİK. mad. 71 uyarınca, icranın geri bırakılması kararı verildiği ve kesinleştiği anlaşıldığından, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece davacı alacaklı tarafından İİK. mad. 33a/2 uyarınca açılmış bir dava bulunup bulunmadığı araştırılarak dava açılmış ise sonucunun beklenmesi, açılmamış olması halinde bu takip dosyası ile ilgili tasarrufun iptali davasının ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»²¹⁸²

√ «Davacının, açtığı katkı payı alacağı davası sonucunda bir alacağının doğması mümkün olduğundan, mahkemece katkı payı alacağı davasının sonucunun bekletici mesele yapılarak, davacının bir alacağının varlığının saptanması halinde, davanın esasına girilerek satışın muvazaalı olup olmadığının araştırılması ve varlığının saptanması halinde ise İİK. mad. 283/1 maddesinin kıyasen uygulanarak alacağın tahsiline imkan verilecek şekilde hüküm tesis edilmesi; aksi durumda, yani davacının bir alacağın olmadığını anlaşılması halinde ise davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»²¹⁸³

√ «Mahkemece, boşanma ve mali haklara ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenerek, kararın kesinleşmesi ve davacının eşinden boşandığı ve alacağının olduğunun anlaşılması halinde, davalı tarafından yapılan satış sırasında boşanma davası açılmamış ise de, davalı üçüncü kişinin, kardeşi olan davalı-borçlu ile davacı-alacaklı arasındaki sorun ve geçimsizliklerden haberdar olduğu, nitekim hem kendisi hem de eşi tarafından boşanma davasının yargılaması sırasında tanıklık yaptığı bu hali ile satış sırasında davalı borçlunun durumu hakkında bilgi sahibi olmadığı dolayısı ile iyniyetli olduğundan söz edilmeyeceğinden davanın kabulüne, davacının alacağının olmadığını sabit olması halinde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»²¹⁸⁴

√ «Davalı, borçlu ya da üçüncü kişinin, aciz belgesine bağlanmış bir borcun gerçekte hiç mevcut olmadığını iddia ve ispat edebileceği- Davalı borçlunun, icra takibine konu borcun bulunmadığının tespit edilmesi halinde tasarrufun iptali davasının temelini kalmayacağını- Zorunlu haller dışında, bir davanın, görülmekte olan davayla bağlantısının bulunması halinde bekletici sorun yapılmasının mahkemenin takdirine bağlı olduğunu- Tasarrufun iptali davasından sonra, dayanak takiplere konu senetler hakkında açılmış bulunan bir menfi tespit davası, tasarrufun iptali davasının sonucunu etkileyeceğini- Menfi tespit davasında icra takibine konu 10.000,00 TL bedelli senet

²¹⁸⁰ Bknz: 17. HD. 18.04.2018 T. 17759/4283 (www.e-uyar.com)

²¹⁸¹ Bknz: 17. HD. 03.04.2018 T. 17069/3739 (www.e-uyar.com)

²¹⁸² Bknz: 17. HD. 20.03.2018 T. 2850/2765 (www.e-uyar.com)

²¹⁸³ Bknz: 17. HD. 21.02.2018 T. 11880/1195 (www.e-uyar.com)

²¹⁸⁴ Bknz: 17. HD. 21.02.2018 T. 19079/1206 (www.e-uyar.com)

yönünden verilen ret kararı da Yargıtay tarafından istemin kabulü gerektiğinden bahisle bozulduğundan belirtilen menfi tespit davasının bekletici sorun yapılması gerektiğini»²¹⁸⁵

√ «Mahkemece yapılması gereken işin, temyize konu taşınmaz bakımından mal rejiminin tasfiyesine dayalı tapu iptali ve tescil davasının tefriki ile ayrı bir esasa kaydedilmesi daha sonra da tefrik edilen dosyanın görevli Aile Mahkemesine gönderilmesi, dava konusu taşınmazla ilgili 16.08.2007 ve 29.09.2009 tarihli tasarruflar yönünden ise, aile mahkemesi kararının bekletici mesele yapılarak, davacının bir alacağının olduğunun tespiti halinde TBK'nun 19 maddesi gereğince iptale tabi olup olmadığının mevcut delillere göre değerlendirilmesi, iptale tabi olması halinde davacı yararına hükmedilecek katkı payı alacağı ve fer'ileriyle sınırlı olarak İİK'nun 283/1 maddesinin kıyasen uygulanarak davacıya haciz ve satış yetkisi verilmesinden ibaret olduğunu»²¹⁸⁶

√ «Mahkemece belirtilen hacizlerdeki istihkak iddiaları ve dava sonuçları ile haczedilen bu malların akibetinin araştırılarak, gerektiğinde bekletici mesele yapılarak, borçlunun aciz halinin varlığı ve yokluğunun net bir şekilde saptaması yapıldıktan sonra aciz halinin olmadığı yani haczedilen malların alacağı karşılayacağı saptandığı takdirde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini»²¹⁸⁷

√ «Alacaklı hakkında tefecilik ve tehdit suçundan dolayı dava açıldığı anlaşıldığından ve davalı bu senedi kefil olarak imzaladığı için verilecek karar onun yönünden de hüküm ifade edeceğinden, ceza dosyasının sonucunun bekletici mesele yapılarak, takip dayanağı alacağın gerçek olduğunun anlaşılması halinde şimdiki gibi davanın kabulüne aksi durumda ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini»²¹⁸⁸

√ «Davacının TBK. mad. 19 uyarınca açtığı muvazaa nedeni ile iptal davasında aciz belgesi aranmadan davanın görülmesi ve davalıların savunmasında bahsi geçen menfi tespit davasının davaya etkisi üzerinde de durularak karar verilmesi gerektiğini»²¹⁸⁹

√ «Takip konusu borç ile ilgili olarak açılan itirazın iptali davasının sonucu araştırılarak takibin kesinleştiğinin tespiti halinde, dava konusu taşınmazların satışı işyeri niteliğinde olduğu ve İİK. mad. 280'de belirtilen devir koşullarının gerçekleştiği iddia ve ispat edilmediğinden davalı borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarrufun iptali ile dördüncü kişinin kötü niyeti ispatlanmadığından, üçüncü kişinin taşınmazları elinden çıkardığı tarihteki değeri üzerinden takip konusu alacak ve ferileri ile sınırlı olarak tazminattan sorumlu tutulmasına, aksi halde itirazın iptali davasının bekletici mesele yapılarak reddi halinde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»²¹⁹⁰

²¹⁸⁵ Bknz: HGK. 15.11.2017 T. 17-2361/1371 (www.e-uyar.com)

²¹⁸⁶ Bknz: 17. HD. 17.10.2017 T. 1287/9185 (www.e-uyar.com)

²¹⁸⁷ Bknz: 17. HD. 31.05.2017 T. 15565/6184 (www.e-uyar.com)

²¹⁸⁸ Bknz: 17. HD. 31.05.2017 T. 254/6191 (www.e-uyar.com)

²¹⁸⁹ Bknz: 17. HD. 10.05.2017 T. 22775/5329 (www.e-uyar.com)

²¹⁹⁰ Bknz: 17. HD. 09.05.2017 T. 22237/5234 (www.e-uyar.com)

√ «BK'nun 19. maddesine göre dava açılabilmesi için davacının bir alacağının olmasının da bir dava şartı olduğu, bu durumda mahkemece, boşanma ve mal rejimi davalarının sonucunun bekletici mesele yapılarak davacının bir alacağının varlığının saptanması halinde şimdiki davanın kabulüne aksi durumda dava ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini»²¹⁹¹

√ «İdare mahkemesindeki yargılama sonunda ödeme emrinin iptali talebinin reddi talibi red edildiği takdirde takip kesinleşeceğinden, idare mahkemesinin dosyasının kesinleşen sonucunun bekletici mesele yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»²¹⁹²

√ «Alacağın gerçek olmadığı ileri sürülmüş olup, mahkemece davacı alacaklının dükkânı olup olmadığı, yıllık gelirinin ne olduğu, tanık ifadesinde geçen tehdit suçu ile ilgili dosya numarasının tespit edilerek, iddia edildiği gibi "borcun gerçek olmadığı" noktasında tanıklık yapmaması yönünde yapılan bir tehditle ilgili olup olmadığı, ilgili ise yargılama sonucunun bekletici mesele yapılarak oluşacak sonuca göre tasarrufun iptali istemi hakkında bir karar verilmesi gerektiğini»²¹⁹³

√ «Borçlular hakkında yapılan takibe itiraz nedeniyle, davacı tarafından itirazın iptali davalarının açıldığı, takiplerin kesinleşmediği ve ortada kesinleşmiş bir icra takibi bulunmayacağından alacaklının 'aciz vesikası' elde etme imkanının olmadığı ve bu durumda mahkemece 'kesinleşmiş icra takibi bulunmadığı ve davacı tarafından aciz belgesi sunulmadığı' gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi yerine, itirazın iptali davalarının sonucunun 'bekletici mesele' yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»²¹⁹⁴

√ «Takip konusu alacağın dayanağı ilamin bozulduğu ve yargılamaya devam olunduğu anlaşıldığından, bu dosyanın bekletici mesele yapılarak yargılama sonunda tahsili gereken bir alacağının varlığının saptanması halinde, tasarrufun iptali davasının esasına girilmesi gerektiğini- Tasarrufun iptali davasının ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi halinde, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini»²¹⁹⁵

√ «Taşınmazın kredi borcu nedeniyle alacaklı banka tarafından satışa çıkarıldığı belirtildiğinden, böyle bir takip olup olmadığı araştırılarak, böyle bir dosya ve satış işlemi varsa icra dosyasının bekletici mesele yapılarak, takip dosyası alacaklısının ihale bedelinden alacağını aldıktan sonra bir bedel kalmış ise, bu bedelin tahsiline bedel kalmamış ise konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, şayet böyle bir takip veya paraya çevirme işlemi söz konusu değil ise bu taşınmazın üçüncü kişiye satışının iptaline karar verilmesi gerektiğini»²¹⁹⁶

√ «Mahkemece davalı üçüncü kişinin "takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı" yönündeki savunması üzerinde durulmamasının hatalı olduğunu- Mahkemece, davalının bu yöndeki savunması doğrultusunda davacı ve davalı delillerinin

²¹⁹¹ Bknz: 17. HD. 02.05.2017 T. 4654/4928 (www.e-uyar.com)

²¹⁹² Bknz: 17. HD. 18.04.2017 T. 20381/4179 (www.e-uyar.com)

²¹⁹³ Bknz: 17. HD. 21.03.2017 T. 2235/3008 (www.e-uyar.com)

²¹⁹⁴ Bknz: 17. HD. 20.03.2017 T. 19548/2898 (www.e-uyar.com)

²¹⁹⁵ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 21254/2725 (www.e-uyar.com)

²¹⁹⁶ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 21348/2726 (www.e-uyar.com)

toplanması, gerektiğinde takip konusu alacaklı ve borçluların banka hesap hareketleri, ticari ve vergi kayıtları istenerek ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması, Savcılığın takip konusu senetle ilgili yürütülen hazırlık dosyası; dava açılmış ise dava dosyası, ticaret mahkemesi dava dosyasının sonucunun beklenmesi ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»²¹⁹⁷

√ «Eldeki dava açıldıktan sonra davalı borçlu şirketin iflas ettiği anlaşıldığından, öncelikle mahkemece iflas kararının kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak kesinleşmemiş ise kesinleşmesinin beklenmesi, kesinleşmiş ise ikinci alacaklılar toplantısının yapılmasından 10 gün sonrasına kadar iptal davasının durdurulmasına karar verilmesi ve davacı alacaklıya İİK'nun 245 ve 255/2. madde gereğince davayı takip konusunda aldığı belge varsa sunması için süre verilmesi, sunulduğu takdirde davanın esasının incelenmesi, sunulmadığı takdirde davanın iflas idaresine ihbarı ile taraf teşkilinin sağlanması ve iflas idaresinin huzuru ile davaya devam edilerek davanın esasının incelenmesi ve hükmün iflas idaresi lehine veya aleyhine kurulması gerekeceğini»²¹⁹⁸

√ «Mahkemece; davalının kısıtlanması için açılan davanın tasarrufun iptali davası açısından bekletici mesele yapılarak, hasıl olacak sonuca göre taraf teşkili sağlandıktan sonra karar verilmesi gerekeceğini»²¹⁹⁹

√ «Davacı tarafından davalı borçlu muris hakkında yapılan takip dosyalarındaki alacakla ilgili olarak açılan ceza davasının kesinleşmesi beklenip davacının alacaklı olup olmadığı ve alacak miktarı belirlenerek dava konusu satış işleminin TBK. mad. 19 gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini»²²⁰⁰

√ «Davacının davalı borçlu aleyhine yaptığı takip dosyası yönünden eldeki dava açıldıktan sonra borçlu tarafından açılan dava sonucu kesinleşen ilamı ile takibin İİK'nun 71, 33/a maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verildiğini, ancak davacı vekili takip konusu çeklere dayalı olarak davalı borçlu hakkında başka bir dava dosyası ile alacak davası açtıklarını ve anılan dosyanın sonucunun beklenmesini talep ettiğinden mahkemece anılan dosyanın sonuçlanıp kesinleşmesi beklenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»²²⁰¹

√ «Mahkemece davacı tarafından davalı eş aleyhine açılan boşanma davası ile katkı payı alacağı dava dosyalarının sonuçları beklenerek davacının alacağın kesinleşmesi halinde, davalı tarafından temyiz dilekçesi ekinde yer alan hesap hareketleri de incelenerek mevcut delillerin TBK'nun 19. maddesi gereğince değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»²²⁰²

√ «Danışıklı işlem ile diğer kişilerin haklarının zarara uğratıldığının benimsenebilmesi için onların, danışıklı işlemde bulunandan alacaklarının bulunması ve danışıklı işlemin o alacağın ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış olması gerektiğini-TBK. mad. 19 uyarınca açılan davalarda, İİK. mad. 283/1 kıyasen uygulanarak dava

²¹⁹⁷ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457 (www.e-uyar.com)

²¹⁹⁸ Bknz: 17. HD. 24.01.2017 T. 18025/483 (www.e-uyar.com)

²¹⁹⁹ Bknz: 17. HD. 05.12.2016 T. 23062/11127 (www.e-uyar.com)

²²⁰⁰ Bknz: 17. HD. 22.11.2016 T. 20871/10761 (www.e-uyar.com)

²²⁰¹ Bknz: 17. HD. 15.11.2016 T. 19130/10509 (www.e-uyar.com)

²²⁰² Bknz: 17. HD. 08.11.2016 T. 19673/10240 (www.e-uyar.com)

konusu taşınmazın davalıya satışına ilişkin tasarrufun iptali ile davacıya bu taşınmaza haciz ve satış isteme yetkisinin tanınmasına karar verilmesi gerektiğini- Davacı tarafından davalı borçlu aleyhine açılan tazminat davasının sonucu beklenerek alacağın kesinleşmesi halinde, mevcut delillerin TBK'nun 19 maddesi gereğince değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken hukuki nitelendirmede hata yapılarak 'kesinleşmiş bir takibin bulunmadığı, aciz belgesinin sunulmadığı' gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu»²²⁰³

√ «Tasarrufun iptali istemli davada, davacı tarafından davalı koca aleyhine açılan katkı payı alacağına ilişkin davanın kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğini- Katkı payı alacağına hükmedilmesi halinde o alacak ve fer'ilerin de eklenerek davacının tüm (boşanma sonucu nafaka tazminat, katkı payı, v.s. alacak ve fer'ileri) alacak ve ferileriyle sınırlı olma koşulu ile dava konusu tasarrufun iptaline karar verilmesi gerektiğini»²²⁰⁴

√ «Dava konusu taşınmazların, 'üçüncü kişiye değil', gerçekte 'kendisine ait olduğunu' iddia eden asli müdahil tarafından açılan inanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davasının yargılama usulü ve inceleme mercii tasarrufun iptali davasından farklı olduğundan, davaların tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmesi, daha sonra tasarrufun iptali davasında bekletici mesele yapılarak, asli müdahilin davasının sonucuna göre tasarrufun iptali davası hakkında bir karar verilmesi gerektiğini»²²⁰⁵

√ «Muvazaalı işlemin iptali davasına konu taşınmazla ilgili olarak davalılar arasında görülen inançlı işlem nedeni ile tapu iptali ve tescili davasının reddedildiği ancak bozulduğu ve henüz kesinleşmediği anlaşıldığından, bu davanın 'bekletici mesele' yapılarak kesinleşen sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğini»²²⁰⁶

√ «Davacı ve davalı borçlu arasında mal tasfiyesi davası devam ettiğinden, bu davanın sonucunun beklenerek, alacağın varlığı sabit olduğu ve davalıların tümü yönünden muvazaa olgusu ispat edildiği takdirde davanın kabulüne, aksi durumda kısa aralıklarla satış tek başına muvazaa olgusu için yeterli olmadığı da dikkate alınarak davalı borçlu ile diğer davalıların davaya dahili sağlanarak son satın alan kişinin de muvazaalı olarak hareket ettikleri ispat edilmediği takdirde davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»²²⁰⁷

√ «Davacı bankanın dava konusu yaptığı takip dosyasına davalı borçlunun itiraz ettiği ve itiraz üzerine takibin durduğu, başka bir dava ile davacı tarafından itirazın iptali davası açıldığı anlaşıldığından mahkemece itirazın iptali davası ilgili mahkemesi'nden istenerek incelenmesi davacı lehine sonuçlanmış ve kesinleşmiş ise şimdiki gibi anılan takip dosyası yönünden de tasarrufların iptaline, aksi takdirde kesinleşmemiş ise kesinleşmesinin beklenmesi, davalı borçlu lehine sonuçlanmış ve kesinleşmiş

²²⁰³ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 17768/9333 (www.e-uyar.com)

²²⁰⁴ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 18422/9339 (www.e-uyar.com)

²²⁰⁵ Bknz: 17. HD. 11.10.2016 T. 17056/8799 (www.e-uyar.com)

²²⁰⁶ Bknz: 17. HD. 11.10.2016 T. 17066/8804 (www.e-uyar.com)

²²⁰⁷ Bknz: 17. HD. 04.10.2016 T. 1156308559 (www.e-uyar.com)

ise anılan takip dosyası yönünden davanın önkoşul yokluğu reddine karar verilmesi gerekeceğini»²²⁰⁸

√ «İptali istenen tasarrufun senet ve kullanılan kredi sözleşmelerine dayalı borçtan sonra yapılmış olduğu görüldüğünden, borçlunun çocukları olan davalı 3. kişiler (İİK. mad. 278/3-1) ve borçlunun çalışanı davalı 4. kişi (İİK. mad. 280) yönünden tasarrufun iptali gerektiğini- İcra takibine itiraz üzerine davacı alacaklının itirazın iptali davası açtığı anlaşıldığından, bu davanın davacı lehine sonuçlanmış ve kesinleşmiş olması halinde, anılan takip dosyası yönünden de tasarrufların iptaline, aksi takdirde kesinleşmemiş ise kesinleşmesinin beklenmesi, davalı borçlu lehine sonuçlanmış ve kesinleşmiş ise anılan takip dosyası yönünden davanın reddine karar verilmesi gerektiğini»²²⁰⁹

√ «Dava konusu taşınmaz hakkında davacı tarafından açılan ve mahkemenin. Esas sayılı dosyasında yargılaması devam eden tapu iptali ve tescil davası bulunduğundan, bu davanın sonucu görülmekte olan davanın sonucunu etkileyeceğinden, belirtilen davanın sonucunun bekletici mesele yapılarak davacının haklılığının tespiti halinde bu davanın değerlendirilmesinin yapılması gerekeceğini»²²¹⁰

√ «Açılmış olan tasarrufun iptali davasında, mahkemesinin davalı- borçlu aleyhine açılmış olan 'itirazın iptali davası'nın kesinleşecek sonucunun beklenmesi gerekeceğini»²²¹¹

√ «Mal tasfiyesi ve katkı payı alacağı için dava açıldığı ve yargılamanın devam ettiği anlaşıldığından ve bu davanın sonucunda davacı lehine tazminata hükmedilmesi halinde muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davasının görülebileceğinden; sonuçlanması beklendikten sonra hasıl olacak duruma göre bir karar verilmesi gerektiğini- TBK. mad. 19 uyarınca açılan davanın kabulü halinde, İİK'nun 283/2.maddesinin kıyasen uygulanarak davacıya sadece haciz ve satış isteme yetkisi verilmesi gerekeceğini»²²¹²

√ «Mahkemece davacı tarafından davalı borçlu aleyhine açılan ve kesinleşen boşanma nafaka ve tazminat davası dışında; katkı payı alacağına ilişkin açılan dava dosyasının sonucu da beklenerek alacağın kesinleşmesi halinde mevcut delillerin her iki dosya da gözönüne alınarak TBK'nun 19. maddesi gereğince değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»²²¹³

√ «Mahkemece davacı tarafından davalı borçlu aleyhine açılan ve kesinleşen boşanma nafaka ve tazminat davası dışında; katkı payı alacağına ilişkin açılan dava dosyasının sonucu da beklenerek alacağın kesinleşmesi halinde mevcut delillerin her iki dosya da gözönüne alınarak TBK'nun 19 maddesi gereğince değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»²²¹⁴

²²⁰⁸ Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 12977/8287 (www.e-uyar.com)

²²⁰⁹ Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 10184/8285 (www.e-uyar.com)

²²¹⁰ Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 17466/8229 (www.e-uyar.com)

²²¹¹ Bknz: 17. HD. 29.09.2016 T. 5547/8283 (www.e-uyar.com)

²²¹² Bknz: 17. HD. 21.06.2016 T. 24077/7603 (www.e-uyar.com)

²²¹³ Bknz: 17. HD. 21.06.2016 T. 4136/7562 (www.e-uyar.com)

²²¹⁴ Bknz: 17. HD. 21.06.2016 T. 4136/7562 (www.e-uyar.com)

√ «Tasarrufun iptali davasında davalı-borçlu hakkındaki takiplerin kesinleşmiş olması aranmakta olup, itirazın iptali ve diğer itiraz davalarının kesin olarak sonuçlanıp sonuçlanmadığı araştırılarak, kesinleşmemiş ise anılan davanın bekletici mesele yapılmasına karar verilmesi gerektiğini»²²¹⁵

√ «Takip konusu alacağın yabancı mahkeme ilamına ilişkin olması nedeniyle öncelikle Türkiye’de takibe konulabilmesi için tenfiz kararı gerektiğinden, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece öncelikle tenfize ilişkin dava dosyasının kesinleşmesi beklenerek kesinleştikten sonra; anılan ilam hem Türkiye’de, hem de yabancı ülkede takibe konulduğundan ve yabancı ülkedeki takip sonucu kısmı ödeme yapıldığı, borçlunun oradaki şirket hisselerine ve 4 taşınmazına haciz konulduğu ve icra işlemlerinin devam ettiği anlaşıldığından, talimat yazılarak, davacının dava konusu alacağıyla ilgili yabancı ülkede başlattığı takibin son durumunun sorulması; eğer takip konusu alacak borçlunun oradaki malvarlığından karşılanmış ise, tasarrufun iptali davasının ‘önkoşul yokluğundan reddine’; karşılanmamış ise Türkiye’deki takip dosyası içerdiğinden, borçlunun Türkiye’de mal varlığının olmadığı anlaşıldığından, haciz tutanağının ‘geçici aciz belgesi’ niteliğinde olduğu kabul edilerek dava konusu tasarrufların İİK’nun 278, 279, 280. maddeler gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini»²²¹⁶

√ «Davacı, davasını davalı (Y.) aleyhine açılan boşanma ve nafaka davası ile katkı payı alacağı davaları sonucu hükmedilmesi muhtemel nafaka ve tazminat alacağının tahsiline yönelik açtığından ve boşanma davacı ile katkı payı davalarının derdest olduğu anlaşıldığından, mahkemece bu dosyaların sonucunun beklenmesi, davalar sonucu davacının nafaka, katkı payı alacağı belirlendiği takdirde, TBK’nun 19. maddesi gereğince değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekeceğini»²²¹⁷

√ «Davalı borçlunun ödeme emrinin iptali için idari yargıda açtığı dava sonunda ödeme emrinin iptaline karar verilmesi halinde, davacının davasına dayanak teşkil eden alacak ortadan kalkacak ve dolayısıyla da dava ön şartı gerçekleşmemiş olacağından; idari yargıdaki dava sonucunun beklenmesinin zorunluluk arz ettiğini»²²¹⁸

√ «Tasarrufun iptali davalarında varlığı zorunlu bulunan icra takibinin, dava tarihinden önce yapılmasının zorunlu olmadığı, yargılama aşamasında borçlu hakkında yapılmış bir icra takibinin olmasının yeterli olduğunu- Tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece, alacaklı tarafından açılmış olan itirazın iptali davasının sonucunun beklenerek, takibin kesinleşmesi halinde davanın esasına girilerek delillerin toplanıp yapılacak değerlendirme sonucuna göre bir karar verilmesi, itirazın iptali davasının reddedilip bu kararın kesinleşmesi halinde ise, ‘davanın ön koşul yokluğu nedeniyle reddine’ karar verilmesi gerekeceğini- Dava tarihinden sonra takibe geçilmesi halinde, tasarrufun iptali davasının görülemeyeceğinin kabul edilemeyeceğini»²²¹⁹

²²¹⁵ Bknz: 17. HD. 07.06.2016 T. 15128/6932 (www.e-uyar.com)

²²¹⁶ Bknz: 17. HD. 07.06.2016 T. 12927/6946 (www.e-uyar.com)

²²¹⁷ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 2682/6341 (www.e-uyar.com)

²²¹⁸ Bknz: 17. HD. 09.05.2016 T. 17051/5625 (www.e-uyar.com)

²²¹⁹ Bknz: HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433 (www.e-uyar.com)

√ «Mecburi hasım durumunda olan borçlunun en yakın mirasçılarının mirası red davası açtıklarından bu davanın sonucunun beklenilmesi gerekeceği, bu durumda mirasın reddi davasının sonucunun beklenilmesi, mirasın reddine karar verilmesi halinde konunun miras hukuku hükümleri çerçevesinde çözülmesi için mahkemece mahallin sulh hakimine durum bildirilerek mirasın iflas kurallarına göre tasfiyesinin sağlanması, anılan mahkemece borçlu için atanacak veya yetkilendirilecek bir temsilci huzuru ile davaya devam olunması gerekeceğini»²²²⁰

√ «Boşanma davası ve edinilmiş mallara katkı payı davası devam ederken, davalı kocanın kendisine ait taşınmazları meydana gelecek borçlardan kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak diğer davalıya devrettiğini ileri sürerek TBK. mad. 19 uyarınca davacı eş tarafından açılan tasarrufun iptali davasında, icra takibi ve aciz vesikası ibrazı zorunlu olmadığından mahkemece davacının dayandığı dava dosyasının sonucunun beklenilmesi ve sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»²²²¹

√ «Davacılar haksız fiille ilgili olarak davalı aleyhine tazminat davası açtıklarından, davanın sonucu beklenerek davacılar lehine tazminata hükmedildiği takdirde, davalılar arasındaki dava konusu taşınmazın satış işleminin muvazaalı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini»²²²²

√ «Borçlunun yaptığı itiraz nedeni ile takibin durması üzerine, davacı alacaklıının itirazın iptali davası açıp açmadığı araştırılarak, açmış ise anılan davanın sonucunun bekletici mesele yapılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi, aksi halde tasarrufun iptali davasının kesinleşmiş bir takip bulunmadığından ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini»²²²³

√ «Davacının alacağının cari hesap alacağından doğduğu, alacağın gerçek olduğu, haciz tutanaklarının İİK. mad. 105 kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu, iptali istenen tasarrufların takip konusu alacaklardan sonra yapıldığı ve davanın süresinde açıldığı anlaşılmakla, mahkemece dava ön koşulları yönünden itirazın iptaline ilişkin hükmün kesinleşip kesinleşmediği sorularak kesinleşmemiş ise kesinleşmesi beklenerek, kesinleşmiş ise dava koşulları gerçekleşmiş olacağından tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini »²²²⁴

√ «Tasarrufun iptali davasının dayanağı takiple ilgili bonodaki imzanın borçluya ait olmadığına karar verilmiş ve takip durmuş ise de, alacaklı tarafından alacaklı olduğunun ispatı için İİK. mad. 170/3'e dayalı olarak dava açıldığından bu davanın sonucunun bekletici mesele yapılması gerektiğini»²²²⁵

√ «Borçlunun yaptığı zamanaşımı itirazı nedeni ile 'icranın geri bırakılması' kararı verildiği anlaşıldığından, karar bu şekilde kesinleşmiş ise alacaklı tarafından İİK. mad. 169/6 gereğince genel hükümlere göre dava açılıp açılmadığı belirlenip, açılmış

²²²⁰ Bknz: 17. HD. 14.03.2016 T. 18506/3112 (www.e-uyar.com)

²²²¹ Bknz: 17. HD. 14.03.2016 T. 3265/3119 (www.e-uyar.com)

²²²² Bknz: 17. HD. 09.02.2016 T. 19032/1346 (www.e-uyar.com)

²²²³ Bknz: 17. HD. 22.12.2015 T. 7864/14763 (www.e-uyar.com)

²²²⁴ Bknz: 17. HD. 22.12.2015 T. 6298/14743 (www.e-uyar.com)

²²²⁵ Bknz: 17. HD. 03.11.2015 T. 8256/11484 (www.e-uyar.com)

ve kesinleşmemiş ise bu davanın sonucunun bekletici mesele yapılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»²²²⁶

√ «Borçlunun yaptığı itiraz nedeni ile takibin durduğu ve itirazın iptali davasının açıldığı anlaşıldığından, bu davanın sonucunun tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece bekletici mesele yapılması gerektiğini»²²²⁷

√ «Tasarrufun iptali davalarının görülebilmesi için diğer dava koşullarının yanında, kesinleşmiş bir takibin varlığının da gerekli olduğunu- Dava dayanağı takip dosyası ile ilgili olarak, borçlunun yaptığı itirazı nedeni ile takibin durduğu ve itirazın iptali davasının açıldığı, bu durumda, yapılacak iş, anılan davanın sonucunun bekletici mesele yapılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»²²²⁸

√ «Borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvurunun kabulü ile 'icranın geri bırakılması'na kararı verilmesi halinde, anılan karar kesinleşmiş ise alacaklı tarafından İİK. mad. 169/6 gereğince genel hükümlere göre dava açılıp açılmadığının belirlenmesi, açılmış ise bu davanın sonucunun bekletici mesele yapılması; icranın geri bırakılmasına ilişkin karar kesinleşmemiş ise bu kararın kesinleşmesinin beklenerek sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»²²²⁹

√ «Mahkemece icranın geri bırakılmasına dair kararın kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılarak, kararın kesinleşmiş olması halinde tasarrufun iptaline konu olabilecek geçerli bir icra takibinin dolayısıyla temlik işleminin varlığından söz edilemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi gerektiğini»²²³⁰

√ «Tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece, borçlunun yaptığı, 'zamanaşımı itirazı nedeni icranın geri bırakılmasına' dair verilen kararın kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak, bu şekilde kesinleşmiş ise alacaklı tarafından İİK. mad. 169/6 gereğince genel hükümlere göre dava açılıp açılmadığı belirlenmesi ve açılmış ise bu davanın sonucunun bekletici mesele yapılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi, icranın geri bırakılmasına ilişkin karar kesinleşmemiş ise bu kararın kesinleşmesinin beklenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»²²³¹

√ «Muvazaaya dayalı (TBK. 19) davalarda davacının icra takibine geçmesi ve aciz belgesi almasına gerek olmadığını, İİK 277 vd. maddelerinde iptal davasına konu tasarruflar özünde geçerli olmasına rağmen kanunun icra hukuku yönünden iptaline imkan verdiği tasarruflar olduğu, muvazaaya dayalı iptal davasında ise davacının muvazaalı işlemle kendisinin zararlandırıldığını ileri sürüldüğü, İİK 277 vd. maddelerinde düzenlenen iptal davası açma hakkının davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmadığı, davacının iddiasını kanıtlaması halinde İİK 283/1. kıyasen uygulanarak davacının alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak iptal ve tescile gerek olmaksızın davacıya haciz ve satış isteyebilmesi yönünden hüküm kurulması gerekeceğini- Mahkemece, öncelikle davacının davalı aleyhine açtığı katkı payı

²²²⁶ Bknz: 17. HD. 20.10.2015 T. 11531/10959 (www.e-uyar.com)

²²²⁷ Bknz: 7. HD. 13.10.2015 T. 1832/10513 (www.e-uyar.com)

²²²⁸ Bknz: 17. HD. 30.06.2015 T. 4718/9346 (www.e-uyar.com)

²²²⁹ Bknz: 17. HD. 04.05.2015 T. 19960/6437 (www.e-uyar.com)

²²³⁰ Bknz: 17. HD. 13.04.2015 T. 2579/5722 (www.e-uyar.com)

²²³¹ Bknz: 17. HD. 24.03.2015 T. 18980/4773 (www.e-uyar.com)

alacağı davasının sonucu beklenerek muvazaaya dayalı dava hakkında karar verilmesi gerektiğini»²²³²

√ «İptal davasının açılma ve görülme koşullarından birisi icra takibi ile ilgili koşul olup; alacağın ve icra takibinin kesinleşmiş olması ve tasarrufta bulunanın borçlu durumda olması gerekeceğini- Borçlunun yaptığı zamanaşımı itirazı nedeni ile icranın geri bırakılması kararı verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmakta olduğundan, alacaklı tarafından İİK. mad. 169/6 gereğince genel hükümlere göre dava açılıp açılmadığı araştırılarak, açılmış ise bu davanın sonucunun bekletici mesele yapılmak ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»²²³³

√ «Davalı borçlu şirketin ticaret sicilinden re'sen silindiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde de bu durumun ilan edildiği anlaşıldığından öncelikle taraf teşkili yönünden davacı vekiline davalı borçlu şirketin ihtivası için dava açması konusunda süre verilmesi, açacağı davanın sonucunun ve kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğini»²²³⁴

√ «Somut olayda davacının katkı payı alacağının bulunduğuna ilişkin mahkeme kararının mevcut olduğu da nazara alınarak o davanın kesinleşmesinin beklenmesi, ayrıca muvazaaya ilişkin olarak değerlendirme yapılarak borçlu ile üçüncü kişi arasında belirtilen arkadaşlık ilişkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve bunun sonucunda yapılan tasarrufun muvazaalı olup olmadığının irdelenmesi gerektiğini»²²³⁵

√ «Danışıklı işlem ile üçüncü kişilerin haklarının zarara uğratıldığı benimsenilmesi için onların, danışıklı işlemde bulunandan alacakları bulunmalı ve danışıklı işlem o alacağın ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış olması gerektiğini- Zarara uğradıklarını ileri süren üçüncü kişilerin, danışıklı işlemde bulunduğu iddia edilen kişi hakkında tazminat davası açmış olmaları, bu davanın kabulü için tek başına yeterli olmadığını- TBK. mad. 19 kapsamında açılmış muvazaa nedenine dayalı iptal istemine ilişkin davada, davacının açmış olduğu tazminat davalarının sonucunun beklenmesi gerektiğini»²²³⁶

√ «Ancak aciz belgesinin sunulması için yapılacak satışlar için başlayan süreç devam ettiği gibi davacının kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı satış işlemlerinin uzamış olması halinde, dava şartı olan borçlunun aciz halinin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair işlemlerin neticelenmesinin beklenmesi gerektiğini- Dava konusu iki taşınmaz üzerinde banka lehine konan ipoteklerin tutarının, intifa hakkı değerinin oldukça üzerinde olduğu görüldüğünden, mahkemece dava konusu taşınmazlar üzerindeki banka ipoteklerinin ödenip ödenmediği, ödenmiş ise intifa hakkının satış işlemlerinin tamamlanması beklenerek davacının alacağının tamamen ödenip ödenmediği, borcun tamamen ödenmemesi halinde ise, haciz tutanağının İİK. mad. 105 anlamında 'geçici aciz belgesi' olarak kabulü ile davanın esasının incelenmesi ve dava konusu (taşınmazların çıplak

²²³² Bknz: 17. HD. 17.03.2015 T. 2203/4344 (www.e-uyar.com)

²²³³ Bknz: 17. HD. 10.03.2015 T. 25274/4097 (www.e-uyar.com)

²²³⁴ Bknz: 17. HD. 09.02.2015 T. 20814/2208 (www.e-uyar.com)

²²³⁵ Bknz: 17. HD. 10.11.2014 T. 6943/15508 (www.e-uyar.com)

²²³⁶ Bknz: 17. HD. 14.10.2014 T. 9052/13298 (www.e-uyar.com)

mülkiyetinin satışı şeklinde gerçekleşen) tasarrufların iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini»²²³⁷

√ «Tasarrufun iptali davasının önkoşulu, borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması olup, ön koşulun bulunması halinde ise İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerekeceğini»²²³⁸

√ «Tasarrufun iptali davası ile alacak davasının farklı yargılama yöntemlerine tabi olmaları nedeniyle birlikte görülme imkanı olmadığı, bu durumda tasarrufun iptali davası ile alacak davasının tefrik edilmesi, gerektiğinde tasarrufun iptali davasında, alacak davasının bekletici mesele yapılması gerekeceğini»²²³⁹

√ «Tasarrufun iptali davalarında takip konusu borcun kesinleşmesi gerekeceği, eldeki itirazın iptali davasının sonucunun tasarrufun iptali davasını etkileyebileceği ancak iki davanın birlikte görülme imkanı olmadığından iki davanın tefrik edilerek itirazın iptali davasının sonucunun tasarrufun iptali davasında bekletici mesele yapılması gerekeceğini»²²⁴⁰

√ «Muvazaa iddiasına dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, davacının alacağı olup olmadığı davacı alacaklı ile davalı borçlu görülmekte olan alacak davasının karara bağlanıp kesinleşmesi ile ortaya çıkacağından, alacak davasının sonucunun beklenmesi gerektiğini»²²⁴¹

√ «Dava konusu tasarruflar ilk borcun doğum tarihinden sonra yapılmış olup, bu tasarruflar ile geçici aciz belgesi arasında iki yıllık sürenin geçmemiş olduğu görüldüğünden tasarrufların iptali davasının reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu- Tasarrufun iptali davasına, itirazın iptali davasının sonucunun beklenmesi gerektiğini»²²⁴²

√ «Alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı ve borcun doğum tarihi hususunda yeterli araştırma yapılarak ve resmi belgede sahtecilik ve tefecilik suçlarından açılan ceza davasının da sonucu beklenerek bir karar verilmesi gerekeceğini»²²⁴³

√ «Yargılama sırasında davalı borçlunun iflas ettiği anlaşıldığından, davanın masa tarafından mı yoksa davacı tarafından mı devam edileceğinin belirlenmesi adına 2. alacaklılar toplantısının yapılması ve sonucunun beklenmesi gerektiğini»²²⁴⁴

√ «Davalı, borçlu şirketin ortağı olup, hakkında açılan bir icra takibinin bulunmadığı, sorumluluğunun belirlenmesi açısından sanık olarak yargılandığı ceza davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesi gerekeceğini- Dava konusu hisse devrine

²²³⁷ Bknz: 17. HD. 09.09.2014 T. 14947/11344 (www.e-uyar.com)

²²³⁸ Bknz: 17. HD. 01.07.2014 T. 7488/10391 (www.e-uyar.com)

²²³⁹ Bknz: 17. HD. 12.06.2014 T. 3489/9706 (www.e-uyar.com)

²²⁴⁰ Bknz: 17. HD. 03.06.2014 T. 4675/8843 (www.e-uyar.com)

²²⁴¹ Bknz: 17. HD. 26.05.2014 T. 7847/8320 (www.e-uyar.com)

²²⁴² Bknz: 17. HD. 13.05.2014 T. 691/7522 (www.e-uyar.com)

²²⁴³ Bknz: 17. HD. 08.05.2014 T. 2942/7251 (www.e-uyar.com)

²²⁴⁴ Bknz: 17. HD. 06.05.2014 T. 5363/7109 (www.e-uyar.com)

ilişkin tasarrufun TBK'nun 19. madde kapsamında değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»²²⁴⁵

√ «Davacı alacaklı tarafından borçlu davalı aleyhine yapılan icra takibine borçlu tarafından itiraz edildiği ve icra takibinin durduğu; itirazın iptali istemiyle alacaklı davacı tarafından açılan dava sonucunda itirazın iptaline karar verildiği, verilen kararın ise borçlu tarafından temyiz edildiği, bu durumda mahkemece itirazın iptali davasının sonucunun beklenileceği ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini»²²⁴⁶

√ «Her ne kadar tasarrufun iptali davası yönünden borçlu hakkında yapılmış bir icra takibi bulunmaması nedeniyle red kararı verilmesi doğru ise de, davacı borçlu olduğu iddia edilen kişi hakkında İİK.nun 89/IV maddesi uyarınca dava açtığına göre öncelikle bu konuda açılan davanın sonucunun beklenmesinin gerekeceğini»²²⁴⁷

√ «Tazminat davası sonucunda hükmedilecek tazminatın tahsilini önlemeye yönelik olarak davalılar arasında yapılan satışın (tasarrufun) iptalinin istenebileceği, mahkemece henüz kesinleşmiş bir alacak bulunması gerektiği gerekçesi ile davanın reddine yerine tazminat davasının beklenmesi ve hasıl olacak sonuca göre davanın diğer şartları da nazara alınarak bir karar verilmesi gerekeceğini»²²⁴⁸

√ «Dava konusu taşınmazlardaki çıplak mülkiyetin davalı tarafından çocuklarına satışına ilişkin tasarrufun iptalini istemiyle açılan davada, davacılar tarafından dosyaya kesin aciz belgesi ibraz edilmemişse de, aciz belgesinin sunulması için yapılacak satışlar için başlayan süreç devam ettiği gibi davacının kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı satış işlemlerinin uzamış olması halinde dava şartı olan borçlunun aciz halinin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair işlemlerin neticelenmesinin beklenmesi ve taşınmazlar üzerinde bulunan ipoteklerin satış tarihinde ne miktarda risk oluşturduğu ve sonradan ödenip ödenmediği ile ödenmiş ise kim tarafından ne zaman ödendiği hususları üzerinde de durulması gerekeceğini»²²⁴⁹

√ «HMK. mad. 114/h uyarınca, davacıların dava açmakta hukuki yararının olup olmadığının belirlenmesi açısından, davacıların önceden açtıkları tapu iptali ve tescil dava dosyasının sonucunun beklenilmesi gerektiğini»²²⁵⁰

√ «Davaların, İİK. 277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali ile bu davanın dayanağını oluşturan takipteki aciz belgesinin geçersizliğine ilişkin açılmış iptal davası olduğunu- Somut olayda birleşen dava aciz belgesinin iptali istemine ilişkin olup netice olarak icra memurunun bir işlemi için yapılan şikâyet olup bu davada, İİK'nin 4. maddesindeki İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra tetkik mercii hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından yapılır hükmü uyarınca icra tetkik mercii'nin görevli olduğu, bu durumda mahkemece davaların tefriki ile gerekli

²²⁴⁵ Bknz: 17. HD. 05.05.2014 T. 15392/6934 (www.e-uyar.com)

²²⁴⁶ Bknz: 17. HD. 30.04.2014 T. 1885/6605 (www.e-uyar.com)

²²⁴⁷ Bknz: 17. HD. 15.04.2014 T. 3698/5863 (www.e-uyar.com)

²²⁴⁸ Bknz: 17. HD. 25.02.2014 T. 1267/2511 (www.e-uyar.com)

²²⁴⁹ Bknz: 17. HD. 25.02.2014 T. 1341/2512 (www.e-uyar.com)

²²⁵⁰ Bknz: 17. HD. 19.09.2013 T. 8492/12445 (www.e-uyar.com)

görülr ise aciz belgesine yönelik davanın beklenmesine karar verilerek sonucuna göre bir karar verilmesi yerine her iki davanın birlikte görülmesinin isabetli olduğunu»²²⁵¹

√ «İİK. mad. 277 vd.nda düzenlenen iptal davası açma hakkının davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmadığını- Davacının muvazaa iddiasını (TBK. mad. 19) kanıtlaması halinde, iddianın taşınmazın aynına ilişkin olmadığı, alacağın tahsiline yönelik bulunduğu gözetilerek ve İİK. 'nun 283/1. maddesi kıyasen uygulanarak iptal ve tescile gerek olmaksızın davacının taşınmazların haciz ve satışını isteyebilmesi yönünden hüküm kurulması gerekeceğini- Davacı ve davalı borçlu arasında katkı payı ve kira geliri alacağı davasının henüz derdest olduğu anlaşıldığından, mahkemece bu davanın sonucu beklenerek, davacının alacaklı olduğu belirlendiği takdirde, satış işlemlerinin danışıklı olup olmadığının araştırılması, davalıların danışıklı bir davranış içinde bulundukları tespit edildiği takdirde, hükmedilen tazminatın tahsili için, İİK. mad. 283/1 maddesi kıyasen uygulanarak tapu kaydının iptaline gerek olmadan davacının alacağını alabilmesi için dava konusu taşınmazın haczi ve satışı konusunda davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmesi gerektiğini»²²⁵²

√ «Borçlunun, dava konusu taşınmazlarını davalı teyzesinin oğlu (O.)'a satışına ilişkin tasarrufun iptalini talep ettiği davanın, muvazaa istemine dayalı olarak açıldığı da nazara alınarak davacının açtığı alacak davasının sonucunun beklenmesi ve hasıl olacak duruma göre bir karar verilmesi gerekeceğini»²²⁵³

√ «Muvazaaya dayalı davalarda davacının icra takibine geçmesi ve aciz belgesi almasına gerek olmadığını; hakimın taraflarca ileri sürülen maddi olguların hukuki değerlendirilmesini yaparak uygulanacak yasa maddelerini bulmakla görevli olduğunu; muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davasında (BK. mad. 18, şimdi; TBK. mad. 19), mahkemece davacılar tarafından açılan tazminat ve ceza davasının sonucu beklenerek davacıların alacaklı olduğunun belirlenmesi halinde, satış işlemlerinin danışıklı olup olmadığının araştırılması, davalıların danışıklı bir davranış içinde bulundukları tespit edildiği takdirde hükmedilen tazminatın tahsili için İİK. mad. 283/1-2 kıyasen uygulanarak tapu ve trafik sicil kaydının iptaline gerek olmadan (davalı dördüncü kişinin iyiniyetli olduğu belirlendiği takdirde, İİK. mad. 283/2'de dikkate alınarak) davacıların alacaklarını alabilmeleri için dava konusu taşınmazlar ve aracın haczi ve satışı konusunda davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmesi gerekeceğini»²²⁵⁴

√ «Suça konu taşınmazlara ilişkin tasarrufun iptali talebiyle açılan davanın sonucunun kesinleşmesinin beklenmesi ve şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığının tespiti açısından Savcılık soruşturma dosyası incelenerek, sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerekeceğini»²²⁵⁵

²²⁵¹ Bknz: 17. HD. 16.04.2013 T. 9034/5540 (www.e-uyar.com)

²²⁵² Bknz: 17. HD. 09.04.2013 T. 8257/5121 (www.e-uyar.com)

²²⁵³ Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 8970/4982 (www.e-uyar.com)

²²⁵⁴ Bknz: 17. HD. 02.04.2013 T. 7306/4613 (www.e-uyar.com)

²²⁵⁵ Bknz: 11. CD. 28.02.2013 T. 17415/3314 (www.e-uyar.com)

√ «Muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali istemiyle açılan davada, davalılar arasında gerçekleştiği ileri sürülen muvazaalı işlemin davacı yönünden haksız eylem niteliğinde olduğu, davacının katkı payı alacağına tahsilini sağlamak bakımından eldeki davayı açmakta hukuksal yararı bulunduğunu- Taraflar arasında illiyet bağına sağlayan akdi bir ilişki bulunmadığı, istekte bulunan şahsın mülkiyet isteme hakkı olmadığından, açılan mal rejimi davalarının genel muvazaa hukuksal sebebine dayanarak açılan derdest davalarının sonucunun beklenmesine ve mal rejimi davalarının bekletici mesele yapılmasına gerek görülmediğini- Muvazaa nedeniyle açılan davalar ister olumlu veya isterse olumsuz sonuçlanmış bulunsun mal rejimi davasının sonucunu kesinlikle etkilemeyeceği- Taraflar arasındaki uyumsuzluğun çözümünde dava değerine göre genel mahkemelerin görevli olduğunu»²²⁵⁶

√ «Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarında, davalı alacaklının, borçludan gerçek bir alacağı olduğunu birbirini doğrulayan belgelerle ispatlamasının gerekeceğini- Sıra cetvelinin iptali davası ile aynı konuda olduğu ileri sürülen tasarrufun iptali davasına ilişkin dosyanın getirtilerek, aynı konuda olması halinde birleştirilmesi ve beklenmesi hususlarının düşünülmesi gerektiğini»²²⁵⁷

√ «Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında yapılan icra takibi sırasında, davalının bilinen adreslerinde birden çok haciz işlemi gerçekleştirildiği, bir kısım menkul mallarının haczedildiği, bir kısım haciz işlemlerinin ise borçlunun bulunamaması veya adresten taşınmış olması nedeniyle gerçekleştirilemediği ve buna ilişkin tutanak tutulduğu, ayrıca borçlu davalının menkul veya gayrimenkul malının olup olmadığına ilişkin olarak resmi ve özel kişi ve kuruluşlar nezdinde yapılan araştırma sırasında da borcuna yetecek haczi kabil malının olmadığı anlaşıldığından, mahkemece borçlu davalının aciz halinin kabulü gerektiği halde aciz belgesinin sunulmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin hatalı olacağını- Davacı alacaklının yapmış olduğu icra takibi hakkında, zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması kararı verilmiş olması karşısında, davacı alacaklı tarafından borçlu davalı aleyhine İİK.nun 33/a-2 maddesi uyarınca dava açılıp açılmadığının araştırılarak, dava açılmış ise sonucunun beklenilmesi, dava açılmamış olması ve borçlu davalı tarafından açılan icranın geri bırakılmasına dair kararların kesinleşmiş olması halindeyse, geçerli bir icra takibinin varlığından söz edilemeyeceğinden davanın bu nedenle reddine karar verilmesi gerektiğini»²²⁵⁸

√ «Üçüncü kişinin, davalı alacaklının araç üzerindeki haczinin kaldırılması talebiyle açtığı istihkak davasında (İİK. mad. 96 vd.) karar verilebilmesi için, alacaklının, üçüncü kişi ve takip borçlularına karşı açmış olduğu tasarrufun iptali davasının neticesinin beklenmesi gerekeceğini»²²⁵⁹

√ «Üçüncü kişinin, davalı alacaklının araç üzerindeki haczinin kaldırılması talebiyle açtığı istihkak davasında (İİK. mad. 96 vd.) karar verilebilmesi için,

²²⁵⁶ Bknz: 8. HD. 10.12.2012 T. 4670/12103 (www.e-uyar.com)

²²⁵⁷ Bknz: 23. HD. 08.10.2012 T. 4477/5802 (www.e-uyar.com)

²²⁵⁸ Bknz: 17. HD. 20.09.2012 T. 10518/9584 (www.e-uyar.com)

²²⁵⁹ Bknz: 17. HD. 17.09.2012 T. 7623/9430; 01.02.2005 T. 9630/546; 08.04.2003 T. 1723/3128 vb. (www.e-uyar.com)

alacaklının, üçüncü kişi ve takip borçlularına karşı açmış olduğu tasarrufun iptali davasının neticesinin beklenmesi gerekeceğini»²²⁶⁰

√ «Dava konusu taşınmazın son maliki tarafından, idare tarafından yapılan işlemin iptaline yönelik olarak açılmış olan davanın reddine karar verilmiş ise de, temyiz edilen bu karar halen kesinleşmediğinden ve bu davanın neticesi eldeki davanın sonucunu da etkileyeceğinden Danıştay Başkanlığı'nda bekleyen davanın neticesinin beklenmesi ve hasıl olacak duruma göre açılan iptal davası hakkında bir karar verilmesi gerekeceğini»²²⁶¹

√ «İptal davasına konu taşınmazda, 'muris babasından gelen hakkı olduğunu' ileri sürerek 'müdahale talebinde' bulunan kimsenin, bu talebinin 'aslı müdahale' niteliğinde olduğu ve müdahale harcının yatırılması gerekeceği, ancak mahkemece harcın yatırılması için talepte bulunana usulüne uygun biçimde kesin süre verilmesi ve harcı yatırdığı takdirde talebi ile ilgili araştırma ve incelemenin yapılması, tüm delillerinin toplanması ondan sonra hâsıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini- Müdahale talep eden tarafından açılan tapu iptal ve tescil davasının derdest bulunması nedeniyle, tasarrufun iptali davasında, bu davanın sonucunun beklenilmesi gerekeceğini»²²⁶²

√ «Tasarrufun iptali davasına konu olan taşınmazlarla ilgili olarak açılan diğer davalarda, taşınmazların arsa sahipleri adına tescili talep edilmiş olup, o davaların sonucunun iptal davasını da etkileyeceği nazara alınarak sonuçlarının beklenmesi ve neticesine göre bir karar verilmesi gerekeceğini»²²⁶³

√ «İstihkak davasına konu olan şey hakkında açılmış olan tasarrufun iptali savası sonucunun istihkak davasına bakan mahkemece bekletici mesele yapılması gerekeceğini»²²⁶⁴

√ «İcra mahkemesince zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, mahkemece davacı tarafından İİK. mad. 33a/2 uyarınca, dava açılıp açılmadığının araştırılarak dava açılmış ise sonucunun beklenilmesi, davacı tarafından dava açılmamış olması ve borçlu davalı tarafından açılan icranın geri bırakılmasına dair kararın kesinleşmiş olması halinde geçerli bir icra takibinin varlığından söz edilemeyeceğinden, tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesi gerekeceğini»²²⁶⁵

√ «TMS tarafından asli müdahale talebinde bulunularak 'tasarrufun iptali davasına konu taşınmazın Fon adına tescilinin yapılmış olmasından dolayı tedbir şerhinin kaldırılması ve davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi' talep edilmiş olup mahkemece bu yönde karar verilmişse de, dava konusu taşınmazın son maliki olan tarafından, İdarenin işlemin iptaline yönelik olarak

²²⁶⁰ Bknz: 17. HD. 17.09.2012 T. 7623/9430 (www.e-uyar.com)

²²⁶¹ Bknz: 17. HD. 18.04.2012 T. 1728/4842 (www.e-uyar.com)

²²⁶² Bknz: 17. HD. 14.06.2012 T. 5273/7790 (www.e-uyar.com)

²²⁶³ Bknz: 17. HD. 09.05.2012 T. 3421/5925 (www.e-uyar.com)

²²⁶⁴ Bknz: 17. HD. 07.05.2012 T. 2620/5730; 24.03.2011 T. 1251/2659 vb. (www.e-uyar.com)

²²⁶⁵ Bknz: 17. HD. 19.04.2012 T. 1299/4964 (www.e-uyar.com)

açılmış olan davanın reddine dair verilen karar kesinleşmemiş olduğundan, bu davanın neticesi beklenerek sonucunda göre bir karar verilmesi gerektiğini»²²⁶⁶

√ «İtirazın iptali davalarının tasarrufun iptali davaları için bekletici mesele yapılması gerekeceğini»²²⁶⁷

√ «İcra mahkemesince tasarrufun iptali davasının görülebilmesi için davanın karşılık dava olarak açılmış olması gerekeceğini- Doğrudan doğruya ayrı (bağımsız) bir dava olarak açılan iptal davalarına genel mahkemelerde bakılması gerekeceği (İİK. mad. 281), böyle bir durumda icra mahkemesince; istihkak davası ile birleştirilen tasarrufun iptali davasının ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmesine, tasarrufun iptali davasına ilişkin dava dilekçesinin görev yönünden reddine ve iptal davası sonucunun istihkak davası yönünden bekletici sorun yapılmasına karar verilmesi gerekeceğini»²²⁶⁸

√ «İİK'nun 194. maddesine göre acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davalarının duracağı ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabileceğini- Tasarrufun iptali davasında davalı olarak yer alan borçlu hakkında açılan iflas davasının kabulüne dair verilen karar Yargıtay tarafından bozulduğundan, bu davanın neticesinin beklenmesi gerektiğini- Tasarrufun iptali davasının kabulü halinde, karar harcı ile vekâlet ücretinin nisbi olarak hesaplanması gerektiğini»²²⁶⁹

√ «Davacı alacaklının icra takibinde İİK.nun 33/a maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasına karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi üzerine alacaklı yanca zamanaşımının gerçek olmadığını ispat için asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın sonucu beklenilmesi gerekeceğini»²²⁷⁰

√ «Tasarrufun iptali davasında, dava konusu taşınmazla ilgili olarak açıldığı bildirilen 'tapu iptali ve tescil davası'nın sonucunun 'bekletici mesele' yapılması gerekeceğini»²²⁷¹

√ «Tasarrufun iptali davalarında, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmasının dava şartlarından biri olduğu, bu nedenle, borçlunun davacı alacaklı ve ciranatlar hakkında evrakta sahtekarlık ve bedelsizlik nedeniyle yaptığı şikayet üzerine açılan ceza davası sonucunun beklenmesi gerekeceğini»²²⁷²

√ «İcra mahkemesince İİK 71/II ve 33/a maddeleri uyarınca verilmiş olan 'zamanaşımı' nedeniyle icranın geri bırakılması kararından sonra, davacı tarafından genel mahkemede İİK. 33a/II uyarınca 'zamanaşımının vaki olmadığını tespiti'

²²⁶⁶ Bknz: 17. HD. 18.04.2012 T. 1728/4842 (www.e-uyar.com)

²²⁶⁷ Bknz: 17. HD. 21.03.2012 T. 821/3456 (www.e-uyar.com)

²²⁶⁸ Bknz: 17. HD. 15.03.2012 T. 558/3210 (www.e-uyar.com)

²²⁶⁹ Bknz: 17. HD. 19.01.2012 T. 6647/277 (www.e-uyar.com)

²²⁷⁰ Bknz: 17. HD. 03.10.2011 T. 8378/8535 (www.e-uyar.com)

²²⁷¹ Bknz: 17. HD. 07.02.2011 T. 6468/890 (www.e-uyar.com)

²²⁷² Bknz: 17. HD. 27.09.2011 T. 6626/830 (www.e-uyar.com)

konusunda açılmış bir dava bulunup bulunmadığının, açılmışsa sonucunun, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemede 'bekletici mesele' yapılması gerekeceğini»²²⁷³

√ «'Borçlu'nun ölmüş ve en yakın mirasçılarının mirası reddetmiş olmaları halinde, mahkemece durumun sulh mahkemesine bildirilerek 'mirasın, iflas hükümlerine göre tasfiyesi'nin sağlanması ve bu durum 'bekletici mesele' sayılarak mahkemece atanacak bir temsilci huzurunda davaya devam edilmesi gerekeceğini»²²⁷⁴

√ «Bozma ilamından sonra davalı borçlu tarafından davacı alacaklı aleyhine icra mahkemesinde açılan davada, zamanaşımı itirazının kabulü ile takip dayanağı takip dosyası ile ilgili olarak icranın geri bırakılması kararı verildiğinden, mahkemece davacı alacaklı tarafından İİK. mad. 33a/2 uyarınca açılmış bir dava bulunup bulunmadığı araştırılarak, dava açılmış ise sonucunun beklenmesi, açılmamış olması halinde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»²²⁷⁵

√ «Tasarrufun iptali davasında, borçlu murisin mirasçılarının mirası red ettiklerinin ancak bu red işleminin iptali için dava açıldığının belirlenmesi halinde, bu davanın sonucunun 'bekletici mesele' yapılması gerekeceğini»²²⁷⁶

√ «Alacaklı sıfatı ile borçlu ve onunla işlemde bulunan 3. kişi aleyhine açılan 'borçlunun 3. kişiye yaptığı muvazaalı satış işleminin iptali' davasında, icra takibinin kesinleşmesi yeterli olmayıp, aynı zamanda takip konusu alacağın da kesinleşmesi gerekeceğinden, borçlu tarafından alacaklıya karşı açılıp devam eden olumsuz tespit davanın sonucunun, iptal davası için 'bekletici mesele' oluşturacağını»²²⁷⁷

√ «Tasarrufun iptali davasında, borçlu tarafından icra mahkemesinde açılmış olan 'imzaya itiraz' davasının sonucunun 'bekletici mesele' sayılarak beklenmesi gerekeceğini»²²⁷⁸

√ «'İtirazın iptali davaları'na, tasarrufun iptali davalarında 'bekletici mesele' olarak kabul edilmesi gerektiğinden, bu iki davanın birleştirilerek birlikte görülemeceğini»²²⁷⁹

√ «Miras şirketine tayin edilen temsilcinin, MK. 612 uyarınca terekeyi resmen tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, tasarrufun iptali davasında, mahkemece 'terekenin resmen tasfiyesinin sonucunun beklenmesi' gerekeceğini»²²⁸⁰

√ «Tasarrufun iptali davasında, davalı-borçlu tarafından açılan 'iflâsın ertelenmesi' davasının sonucunun aldatıcı mesele yapılması gerekeceğini»²²⁸¹

²²⁷³ Bknz: 17. HD. 26.05.2011 T. 9358/5323; 02.12.2010 T. 9825/10495; 04.11.2010 T. 6025/9384; 20.09.2010 T. 5787/7047 vb. (www.e-uyar.com)

²²⁷⁴ Bknz: 17. HD. 15.02.2010 T. 10400/1137; 28.12.2009 T. 4942/8977; 12.03.2009 T. 530/2546 vb. (www.e-uyar.com)

²²⁷⁵ Bknz: 17. HD. 11.02.2010 T. 2675/1254 (www.e-uyar.com)

²²⁷⁶ Bknz: 17. HD. 07.12.2009 T. 6071/8059 (www.e-uyar.com)

²²⁷⁷ Bknz: 17. HD. 20.10.2009 T. 4804/6607; 06.04.2010 T. 2043/3166; HGK. 11.06.1997 T. 4-332/520; 17. HD. 31.03.2011 T. 6372/2899 (www.e-uyar.com)

²²⁷⁸ Bknz: 17. HD. 10.03.2009 T. 3533/1270 (www.e-uyar.com)

²²⁷⁹ Bknz: 17. HD. 16.03.2009 T. 1612/1477 (www.e-uyar.com)

²²⁸⁰ Bknz: 17. HD. 27.10.2008 T. 4477/4910 (www.e-uyar.com)

²²⁸¹ Bknz: 17. HD. 10.07.2008 T. 568/3930 (www.e-uyar.com)

√ «Davacı-alacaklı tarafından açılmış bulunan 'alacak davası'nın sonucunun, tasarrufun iptali davasında 'bekletici mesele' yapılması gerekeceğini»²²⁸²

√ «Muvazaa iddiasına dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin davalarda, davacının zararının, dolayısı ile de, alacak hakkının 'desteğinin ölüm gününde' doğmuş sayılacağını, bu davada davacının borçlu hakkında icra talebine geçmiş olmasına ve onun hakkında aciz belgesi almış olmasına gerek bulunmadığı ancak davacının açmış olduğu tazminat davasının sonucunun beklenerek tasarrufun iptali davasının sonuçlandırılması gerekeceğini»²²⁸³

√ «Taraf olma ehliyeti kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemelerce kendiliğinden göz önünde tutulması gerekeceği; davalının sunduğu Adli Tıp Raporuna göre, 'mahkemece kendisinin vesayet altına alınmasını gerektiren bir durumun söz konusu olup olmadığının belirlenmesi ve varsa kendisine vasi atanmasının usulünce istenmesi' bu durumun mahkemece bekletici mesele yapıp, vasi atandığında yargılamaya onunla taraf teşkili sağlanarak devam edilmesi gerekeceğini»²²⁸⁴

√ «Tasarrufun iptali davasının 'tazminat davası' nedeniyle açılmış olması ve mahkemece hükmedilmiş olan tazminatın, Yargıtay'ca bozulmuş olması halinde, tazminat davasının kesinleşmesi beklenmeden, tasarrufun iptali davasının sonuçlandırılmayacağını»²²⁸⁵

√ «Tasarrufun iptali davasının dinlenme koşullarından birisinin de 'takip konusu alacağın kesinleşmiş olması' gerektiğinden, takip konusu borca itiraz edilmiş olması ve alacaklı tarafından 'itirazın iptali davası' açılmış olması (ya da; icra mahkemesinden 'itirazın kaldırılması'nın talep edilmiş olması) halinde, mahkemece bunların sonucunun (kesinleşmesinin) 'bekletici mesele' yapılması gerekeceğini»²²⁸⁶

√ «Tasarrufun iptali davasının esasına girilebilmesi için, icra takibinin kesinleşmiş olması gerektiğinden, takip konusu borca itiraz edilmiş ve alacaklı tarafından icra mahkemesinde 'itirazın kaldırılması'nın istenmiş olması halinde, bunun sonucunun tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece 'bekletici mesele' yapılması gerekeceğini»²²⁸⁷

√ «Alacaklı sıfatı ile borçlu ve onunla işlemde bulunan 3. kişi aleyhine açılan 'borçlunun 3. kişiye yaptığı muvazaalı satış işleminin iptali' davasında, icra takibinin kesinleşmesi yeterli olmayıp aynı zamanda takip konusu alacağın da kesinleşmesi

²²⁸² Bknz: 17. HD. 06.05.2008 T. 11233/6330 - Aynı doğrultuda Bknz: 17. HD. 30.10.2007 T. 4626/3300; 07.03.2011 T. 11643/2001 (www.e-uyar.com)

²²⁸³ Bknz: HGK. 04.07.2007 T. 4-450/449; 4. HD. 08.03.2011 T. 407/2480; 17. HD. 25.09.2006 T. 11117/9749 vb. (www.e-uyar.com)

²²⁸⁴ Bknz: 15. HD. 04.07.2006 T. 1726/4171 (www.e-uyar.com)

²²⁸⁵ Bknz: HGK. 08.03.2006 T. 15-34/36 (www.e-uyar.com)

²²⁸⁶ Bknz: 15. HD. 16.02.2005 T. 5141/808; 02.03.2002 T. 743/1274; 28.02.2007 T. 6989/1275; 02.05.2002 T. 1851/2290; 01.06.2004 T. 1576/3059; 03.04.2003 T. 409/1744; 18.11.2003 T. 5510/5515; 17. HD. 03.03.2009 T. 6111/1084; 22.04.2009 T. 2846/2609; 20.05.2009 T. 2978/3396; 11.05.2009 T. 203/3002; 4. HD. 22.06.2009 T. 5788/8420; 17. HD. 23.02.2010 T. 10319/1442 vb. (www.e-uyar.com)

²²⁸⁷ Bknz: 15. HD. 15.01.2001 T. 5764/199 (www.e-uyar.com)

gerekeceğinden, borçlu tarafından alacaklıya karşı açılıp devam eden olumsuz tespit davasının sonucunun, iptal davası için ‘bekletici mesele’ oluşturacağını»²²⁸⁸

√ *«Davalı-borçlu tarafından yapıldığı anlaşılan ‘aciz belgesinin iptali’ konusundaki şikayetin sonucunun, iptal davasında ‘bekletici mesele’ yapılması gerekeceğini»²²⁸⁹*

√ *«İptal davasının sonucunun, diğer davalar için ‘ön mesele’ (bekletici mesele) sayılacağını»²²⁹⁰*

√ *«İcra hakimliğince, süre yönünden ilk itiraza uğrayan mukabil dava (iptal davası) hakkında verilen ‘görevsizlik kararı’ndan sonra, görevli mahkemece iptal davasında verilecek karar beklenerek, sonucuna göre ‘istihkak davası’nın bitirilmesi gerekeceğini»²²⁹¹*

belirtmiştir.

II- Bilindiği gibi “bir davada hüküm verilebilmesi, görülmekte olan (başka) bir davanın sonuçlanmasına bağlı ise, mahkeme o (başka) davanın sonuçlanmasını beklemeye karar verir (HKM.m. 165/1), buna “*bekletici sorun*” yapma kararı denir.

Başka mahkemelerde açılan bazı davaların sonucu, tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından “*bekletici mesele*” yapılması gerekir.

Açılmış olan tasarrufun iptali davasında, «*takip konusu alacağın kesinleşmesi*» için, bazı davaların sonuçlarının mahkemece «*bekletici mesele*» yapılması gerekir. Örneğin, davacı –alacaklının, icra dairesinden alarak mahkemeye sunduğu ‘aciz belgesi’nin iptali için borçlu tarafından icra hukuk mahkemesine ‘şikayet’te bulunulmuşsa, iptal davasına bakan mahkemenin bu şikayetin sonucunu ‘*bekletici mesele*’ yapması gerekir.²²⁹² **Yüksek mahkeme**, bu konuyla ilgili olarak;

√ *«Alacaklı sıfatı ile borçlu ve onunla işlemde bulunan 3. kişi aleyhine açılan ‘borçlunun 3. kişiye yaptığı muvazaalı satış işleminin iptali’ davasında, icra takibinin kesinleşmesi yeterli olamayıp, aynı zamanda takip konusu alacağın da kesinleşmesi gerekeceğinden, borçlu tarafından alacaklıya karşı açılıp devam eden olumsuz tespit davasının sonucunun, iptal davası için ‘bekletici mesele’ oluşturacağını»²²⁹³*

√ *«Muvazaa iddiasına dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin davalarda, davanın zararının, dolayısı ile de, alacak hakkının ‘desteğinin ölüm gününde’ doğmuş sayılacağı, bu davada davacının borçlu hakkında icra takibine geçmiş olmasına ve onun hakkında aciz belgesi almış olmasına gerek bulunmadığı ancak davacının açmış olduğu tazminat davasının sonucunun beklenerek tasarrufun iptali davasının sonuçlandırılması gerekeceğini»²²⁹⁴*

²²⁸⁸ Bknz: HGK. 11.06.1997 T. 4-332/520 (www.e-uyar.com)

²²⁸⁹ Bknz: 15. HD. 04.03.1992 T. 869/1042; 07.05.1992 T. 2135/2460 vb. (www.e-uyar.com)

²²⁹⁰ Bknz: 15. HD. 30.05.1991 T. 1797/2895 (www.e-uyar.com)

²²⁹¹ Bknz: 15. HD. 01.11.1988 T. 2883/3498 (www.e-uyar.com)

²²⁹² KURU, B. El Kitabı, s: 1419 – MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davası, s: 212 – ÇETİNEL, T. age. s: 84 – EROĞLU, O. age. s: 92

²²⁹³ Bknz: 17. HD. 31.03.2011 T. 6372/2899; 6.4.2010 T. 2043/3166; 20.10.2009 T. 4804/6607; HGK. 11.6.1997 T. 4-332/520 vb. (www.e-uyar.com)

²²⁹⁴ Bknz: 4. HD. 08.3.2011 T. 407/2480; HGK. 04.07.2007 T. 4-450/449; 17. HD. 25.09.2006 T. 11117/9749 vb. (www.e-uyar.com)

√ «Tasarrufun iptali davasının açılma koşullarından birisinin de “takip tarihinde kesinleşmiş bir alacağın bulunması” olduğu, borçlunun itirazı üzerine alacaklının açtığı itirazın iptali davasının alacaklı lehine sonuçlanması halinde alacağın kesinleşeceği; davacının maddi bir vakıa olarak kazanç elde etme amacıyla borçluya borç para vermiş olmasının yani tefecilik yapmış olmasının davamız açısından önem taşımayacağı, bu durumun davacı ile davalı borçlu arasında muvazaalı bir alacak oluşturduğu sonucunu doğurmayacağını»²²⁹⁵

√ «Tasarrufun iptali davasının ‘tazminat davası’ nedeniyle açılmış olması ve mahkemece hükmedilmiş olan tazminatın Yargıtay’ca bozulmuş olması halinde, tazminat davasının kesinleşmesi beklenmeden tasarrufun iptali davasının sonuçlandırılmayacağını»²²⁹⁶

√ «Mahkemece icra (ödeme) emrinin davalı-borçluya tebliğ ettirilmesi ve böylece takibin kesinleşmesi beklenerek, sonucuna göre, tasarrufun iptali davası hakkında karar verilmesi gerekeceğini»²²⁹⁷

√ «Tasarrufun iptali davasının dinlenme koşullarından birisinin de ‘takip konusu alacağın kesinleşmiş olması’ gerektiğinden, takip konusu borca, itiraz edilmiş olması ve alacaklı tarafından ‘itirazın iptali davası’ açılmış olması (ya da; icra mahkemesinden ‘itirazın kaldırılması’nın talep edilmiş olması) halinde, mahkemece bunların sonucunun (kesinleşmesinin) “bekletici mesele” yapılması gerekeceğini»²²⁹⁸

√ «İtirazın iptali davaları’nın, tasarrufun iptali davalarında ‘bekletici mesele’ olarak kabul edilmesi gerektiğinden, bu iki davanın birleştirilerek birlikte görülemeyeceğini»²²⁹⁹

√ «Mahkemece icra (ödeme) emrinin davalı-borçluya tebliğ ettirilmesi ve böylece takibin kesinleşmesi beklenerek, sonucuna göre, tasarrufun iptali davası hakkında karar verilmesi gerekeceğini»²³⁰⁰

√ «Davalı-borçlu tarafından yapıldığı anlaşılan ‘aciz belgesinin iptali’ konusundaki şikayetin sonucunun, iptal davasında ‘bekletici mesele’ yapılması gerekeceğini»²³⁰¹

²²⁹⁵ Bknz: HD. 07.02.2011 T. E:2010/12468, K:899 (www.e-uyar.com)

²²⁹⁶ Bknz: HGK. 8.3.2006 T. 15-34/36 (www.e-uyar.com)

²²⁹⁷ Bknz: 15. HD. 22.1.2001 T. 5903/362 (www.e-uyar.com)

²²⁹⁸ Bknz: 17. HD. 23.2.2010 T. 10319/1442; 4. HD. 22.6.2009 T. 5788/8420; 17. HD. 11.5.2009 T. 203/3002 vb. (www.e-uyar.com)

²²⁹⁹ Bknz: 17. HD. 16.3.2009 T. 1612/1477 (www.e-uyar.com)

²³⁰⁰ Bknz: 15. HD. 22.1.2001 T. 5903/362 (www.e-uyar.com)

²³⁰¹ Bknz: 15. HD. 7.5.1992 T. 2135/2460; 4.3.1992 T. 869/1042 (www.e-uyar.com)

(*) **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:505-535; s:536-554; s:570-586 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:1080-1084; s:1394-1396; s:1398-1401; s:1511-1513; s:1519-1521 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Verilebilmesi» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575) – **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S:190, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Kefile Karşı veya Kefil Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında «Borcun Doğum Tarihi» Hangi Tarihtir? (İBD. 2019/4, s:15-37) – **UYAR, T.** Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin «Kıdem Tazminatı», «İhbar Tazminatı» ve «Diğer Sosyal Haklar» Davalı Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında, Bu Alacakların Doğum Tarihinin «İş Akdinin Feshedildiği Tarih» Değil «İşe

belirtmiştir.

VII- Haciz yolu ile takiplerde, iptal davasını;(*)

a) *Kesin (kat'i) aciz belgesi* (İİK. mad. 143; 105/I) sahibi alacaklı açabilir.^{2302 2303}

b) *Geçici aciz belgesi* (İİK. mad. 105/II) sahibi alacaklı açabilir.^{2304 2305 2306}

İİK. m. 143/VI uyarınca «borçlu hakkında *kesin aciz belgesi* düzenlenmesi halinde, borçlu için yirmi yıl süreyle zamanaşımı işlemez (durur)» ise de²³⁰⁷ «*geçici aciz belgesi*» (İİK. m. 105/II) aynı sonucu doğurmaz. Bu nedenle ‘bono’ya dayalı olarak borçlusu hakkında icra takibi yapmış olan bir alacaklının, ‘geçici *aciz belgesi*’ne dayanarak, bu icra takibine konu alacağı hakkında İİK. m. 277 vd. dayalı ya da TBK. m. 19’a göre ‘tasarrufun iptali davası’ açması, alacağın bağlı olduğu ‘üç yıllık zamanaşımı süresi’ni kesmez. Borçlunun talebi üzerine, bu durumda icra mahkemesince «*zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına*» karar verilir.^{2308 2309}

Giriş Tarihi» Olduğuna Dair Yeni İçtihatlarının (Görüşünün) Düşündükleri (İBD. 2017/1, s:42-46) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının “Usul”den ve “Esas”dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Bar. Dergisi’nde yayımlanacak) – UYAR, T. Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında «Borcun Doğum Tarihi» Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – UYAR, T. İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptal Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

(*) UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 877-919– UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; 1387-1394; s:1521-1530 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri», «İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı» ve «Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması» Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Üniv. Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Şenel Armağanı), C: 3, 2020, s: 3941-3978] – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575)– UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – UYAR, T. İİK.’nün 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

²³⁰² Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2082 vd.; 2682 vd.

²³⁰³ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; 04.10.2018 T. 5240/8614; 13.03.2018 T. 12606/2252; 17.01.2018 T. 18904/170 vb. (www.e-uyar.com)

²³⁰⁴ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, 920-969

²³⁰⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 2084 vd.

²³⁰⁶ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 20.06.2019 T. 6162/7019; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; HGK. 30.04.2019 T. 17-1791/498; 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011; 10.04.2019 T. 4728/4472; 09.04.2019 T. 11037/4355; 04.03.2019 T. 11171/2346; 12.02.2019 T. 56/1292; 11.02.2019 T. 49/1269; 25.12.2018 T. 16643/12698; 05.12.2018 T. 7206/11758; 19.11.2018 T. 946/10870 vd. 17.09.2018 T. 507/7829 vb. (www.e-uyar.com)

²³⁰⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:2, s: 2690 vd.

²³⁰⁸ KOVAN, H. 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, s: 356

²³⁰⁹ Bknz: 12. HD. 02.12.2012 T. 18208/21511; 12. HD. 08.03.2005 T. 1659/4687 (www.e-uyar.com)

c) Ayrık olarak, kendisine karşı İİK. mad. 97/XVII'ye göre açılan²³¹⁰ «istihkak davası»nda, alacaklı; *aciz belgesi sunmadan*²³¹¹ «karşılık dava» olarak da iptal davası açabilir.²³¹²

«Kesin (kat'i) aciz belgesi», haciz edilen malların paraya çevrilmesi sonunda, alacağını kısmen ya da tamamen alamamış olan alacaklıya verilen bir belgedir (İİK. mad. 143/I).²³¹³ Ayrıca «borçlunun hiç haczi kâbil malı bulunmadığını saptayan haciz tutanağı» (İİK. mad. 105/I) «kesin aciz belgesi hükmünde» olduğu gibi,²³¹⁴ «borçlunun bulunan ve haciz edilen mallarının icra dairesince takdir edilen kıymetlerine göre, borcu karşılamayacağını belirten haciz tutanağı» (İİK. mad. 105/II) da «geçici aciz belgesi» yerine geçer.²³¹⁵

• Bilindiği gibi; «mahkemenin davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi (davayı esastan inceleyebilmesi) için, varlığı veya yokluğu gerekli olan haklara» d a v a ş a r t ı denir (HMK. mad. 114/2)²³¹⁶ Mahkeme «dava şartının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırabileceği» gibi, taraflar da «dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler» (HMK. mad. 115).

A c i z b e l g e s i, tasarrufun iptali davası için 'özel bir dava şartı'dır [HMK m. 114/(2)].^{2317 2318}

Davacı-alacaklının mahkemeye sunacağı «aciz belgesi»nin, davanın açıldığı tarihte «borçlunun aciz halinde olduğunu» ortaya koyması gerekir.^{2319 2320} Eğer, mahkemeye sunulan «aciz belgesi» borçlunun, davanın açılmasından sonraki tarihte aciz

²³¹⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s:8190 - UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davaları, s: 770 - KAZANCI, İ.T. Tasarrufun İptali Davasında İspat, s: 187 vd. - EROĞLU, O. Tasarrufun İptali Davası, s: 105 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s:535 vd.

²³¹¹ Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:12, 2009, s: 19670 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 4360 - EROĞLU, O. age. s:104 - MUŞUL, T. age. s:535 - KURU, B. El Kitabı, s:1415 - ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs, s:214

²³¹² Bknz: 17. HD. 14.05.2018 T. 17250/4976; 8. HD. 16.01.2018 T. 12662/531; 17. HD. 22.05.2014 T. 16230/804; 28.06.2011 T. 1718/6117; 15. HD. 26.10.1988 T. 2869/3403; 27.10.1987 T. 2251/3709 vb. (www.e-uyar.com)

²³¹³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:8, s:11853 vd. - ÖZTEK, S. Aciz Vesikası (İİK. m. 143; m. 251), s:48 vd. - DELİDUMAN, S. Aciz Belgesi, s:28 vd.

²³¹⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s:9138 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 2082 vd.

²³¹⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. ag. şerh, C:6, s: 9139 vd. - ÖZTEK, S. age. s:22 vd. - DELİDUMAN, S. age. s:8 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 2084 vd.

²³¹⁶ KURU, B. Usul El Kitabı, s:377

²³¹⁷ KURU, B. El Kitabı, s:1418 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s:537 - MUŞUL, T. İptal Davası, s:180 EROĞLU, O. age. s:86 - ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs, s:214, dipn. 238 - KURU, B. İstinaf, s:672 - YILMAZ, E. Şerh, s:1208 - ALBAYRAK, H. Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Taraflarından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 934) - ÇETİNEL, T. age. s: 81

²³¹⁸ Bknz: 17. HD. 08.04.2019 T. 16227/4264; 03.04.2019 T. 13056/4022; 01.04.2019 T. 15030/3914; 25.02.2019 T. 5604/1933; 26.12.2017 T. 1581/12138 vb. (www.e-uyar.com)

²³¹⁹ KOSTAKOĞLU, C. agm. s:14 vd. - ÖZTEK, S. age. s:71 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı Olarak Aciz Vesikası, Sorunlar, Yargıtay Kararları ve Düşünceleriniz (Legal Huk. D. Ekim/2004, s:2827 vd.)

²³²⁰ Bknz: 13. HD. 24.6.1982 T. 1699/4690; 15. HD. 22.10.1984 T. 1407/3166; 21.9.1989 T. 2097/3737 vb. (www.e-uyar.com)

halinde bulunduğunu» belirtiyorsa, bu durumda davanın «esasa girilmeden» (usulden) red edilmesi gerekir. Ancak uygulamada -yüksek mahkemenin son (yeni) içtihatlarında- bu kurala titizlikle uyulduğu söylenemez.²³²¹

• Tasarrufun iptali davalarında, «*aciz belgesi ibrazı zorunluluğu*», sadece davalı-borçlu hakkında aranır. Diğer, -dava dışındaki- takip borçlularının dosya borcunu tamamen ödeme güçlerinin bulunması, davanın görülmesine engel teşkil etmez. **Yüksek mahkeme;**

√ «*Tasarrufun iptali davasında dava konusu dosyalarında adı geçen dava dışı takip borçluları yönünden de aciz halinin aranmayacağı, hangi borçlunun tasarrufunun iptali istenmiş ise dava koşulunun borçlu yönünden değerlendirilmesi gerektiğini*»²³²²

√ «*Tasarrufun iptali davalarında aciz halinin davada taraf olan borçlu yönünden aranan bir koşul olduğu, diğer takip borçluların borcu ödeme imkanı bu davanın görülmesine engel olmadığını*»²³²³

√ «*Mahkemece, “tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için gerekli aciz durumunun bulunmadığı, borçlunun dava dışı babasının takip dosyasındaki borca kefil olduğu ve emekli maaşına haciz konulduğu, her ay düzenli kesinti yapıldığı”ndan bahisle davanın reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu, hangi borçlunun tasarrufunun iptali istenmiş ise, dava koşulunun o borçlu yönünden değerlendirilmesi gerekeceğini*»²³²⁴

√ «*Diğer borçluların aciz halinin gerçekleşmemiş olmasının, tasarrufun iptali davasının ‘davalısı’ olan borçlu lehine dikkate alınabilecek bir husus olmadığını*»²³²⁵

√ «*Tasarrufun iptali davalarında, hangi borçlunun tasarrufunun iptali istenmiş ise, dava koşulunun (aciz halinin) sadece o borçlu yönünden değerlendirilmesi gerekeceğini*»²³²⁶

belirtmiştir.

*

• Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Davacı (Z.) Bankası A.Ş; “*davalı (E.)’nin adına kayıtlı ... ili ... il.esi, ..., 3386 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazını 02.12.2016 tarihinde (eski eşi) diğer davalı (A.)’ya sattığını, bu satışın alacaklılarından mal kaçırmaya yönelik olduğunu, İİK.277 vd. TBK.19 gereğince muvazaalı olduğunu, bu nedenle yapılan tasarrufun iptaline ve taşınmazın ipotekten ari olarak cebri icra yoluyla satışı için kendisine yetki verilmesini*” talep etmiştir.

²³²¹ Bknz: 17. HD. 8.7.2008 T. 848/3817; 11.6.2007 T. 2003/2018; 15. HD. 11.7.2006 T. 2937/4343; HGK. 14.4.2004 T. 15-182/220 vb... (www.e-uyar.com)

²³²² Bknz: 17. HD. 23.10.2019 T. 13286/9824 (www.e-uyar.com)

²³²³ Bknz: 17. HD. 25.09.2019 T. 18501/8476 (www.e-uyar.com)

²³²⁴ Bknz: 17. HD. 03.11.2015 T. 14118/11495 (www.e-uyar.com)

²³²⁵ Bknz: 17. HD. 06.11.2002 T. 3313/4951 (www.e-uyar.com)

²³²⁶ Bknz: 17. HD. 02.02.2016 T. 6202/1181 (www.e-uyar.com)

Davacı taraf, 23.11.2021 tarihli “*dava dilekçesi*”nde;

- “Dava konusu taşınmazın, piyasa rayiç değerinin çok altında bir bedelle satıldığını,

- Dava konusu taşınmazın satışının eşler arasında düzenlenmiş bulunan ‘boşanma protoklü’ne konu edildiğini, bu nedenle de bu tasarrufun iptali talep edilebilen tasarruflardan olduğunu,

- **Davalı - borçlunun,** borçlarını ödemekten aciz halinde bulunduğunu, davalı-borçlu (E.) hakkında ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/... sayılı kararıyla iflasına karar verildiğini, bu kararın BAM tarafından usulden kaldırılmışsa da ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/... Esas sayılı dosyasında yargılmasının devam ettiğini,

- Borçlunun adresinde yapılan haciz sırasında adreste bulunmadığını, yapılan gayrimenkul haczi sonucunda üzerinde bulunan bankalarının haczinden önceki tarihli ve yüksek tutarlı başka hacizler nedeniyle alacaklarının karşılanamadığını, borçluya ait araç kaydına da rastalanmadığını,

- Borçlu tarafından yapılan tasarrufların mal kaçırma amacına yönelik olup alacaklılarına zararına veren tasarruf niteliğinde olan, yapılan tasarrufların iptaliyle kendilerine cebri icra yetkisi verilmesini talep ettiklerini”

bildirmiştir.

Davalı - borçlu (E.) vekili “*cevap dilekçesi*”nde özetle;

- “*Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için bir takım özel dava şartlarının gerçekleşmesi gerektiğini, İİK. m.277/1 uyarınca ancak elinde kesin ya da geçici aciz vesikası bulunan alacaklıların iptal davası açabileceğini,*

- *Davacının ise böyle bir vesika sunmadan bu davayı kötü niyetli olarak açmış olduğunu, bunda hukuki menfaatinin bulunmadığını,*

- *Borçlunun borcunu karşılar mal varlığına sahip olup olmadığını yeteri kadar sorgulamamış olduğunu,*

- *Asıl borçlu dava dışı şirket hakkında iflas kararı verilmiş olsa da iflas tasfiye işlemlerinin halen devam etmekte olduğunu, bu nedenle iflas tasfiye işlemlerinin sonuçlanıp sonuçlanmadığının bekletici mesele yapılması gerektiğini, ... İflas Müdürlüğü’nün 2019/... sayılı dosyası ile bu işlemler halen devam ettiğinden bu dosyanın getirtilmesi gerektiğini,*

- *Davacı tarafça müvekkili hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/... dosyasında açılmış bulunan davanın aciz vesikası sunulmamış olması nedeniyle reddedilmiş olduğunu,*

- *Dava konusu tasarrufun hukuka uygun olarak gerçek bir devir işlemi olduğunu, bu tasarrufta alacaklılara zarar verme kastının bulunmadığını, devir yapılan davalı (A.)’ın müvekkilinin eski eşi olup evlilik birliğinin sona ermesi sebebiyle devredilmiş olan taşınmazın devrinin mal kaçırma kastı taşımadan gerçekleşmiş olduğunu,*

- *Dava konusu tasarruf işleminde borcun, tasarruf işleminden çok sonra doğduğunu, gerçekten hesap kat ihtarnamesinin 19.12.2018 tarihli, müvekkili hakkında başlatılan icra takibinde düzenlenen takip talebinin de 07.12.2018 tarihli olduğunu,*

halbuki tasarruf işleminin ise 02.12.2016 tarihli olduğunu; yani borcun doğum tarihinin tasarruf tarihinden çok sonra olduğunu vs.”

belirtmiştir.

Somut uyuşmazlıkta; davalı borçlunun hangi tasarrufları hakkında tasarrufun iptali davası açılabilceği yukarıda²³²⁷ ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, ancak *“borçlunun mallarını kaçırma kastı ile ve alacaklılarına zarar verme amacı ile yaptığı tasarruflar”* iptale tâbidir.

- Borçlunun, diğer davalı (eski eşine) -“boşanma protokolü” gereğince- yaptığı tasarrufun ‘niçin iptale tâbî olmadığı’ -dosya içerisine sunulmuş olan sayın Prof. Dr. Ömer Özkan / Doç. Dr. Ömer Ercan tarafından hazırlanmış olan “UZMAN GÖRÜŞÜ”nde (HMK. m.293)²³²⁸- ayrıntılı olarak belirtilmiştir..

- Yukarıda²³²⁹ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi; haciz yolu ile takiplerde *“tasarrufun iptali davasını ancak kesin ya da geçici aciz vesikasına sahip olan alacaklılar”* açabilirler. Somut uyuşmazlıkta davalı taraf ısrarla *“davacı – alacaklının mahkeme dosyasına kesin ya da geçici aciz belgesi sunmadığını, borçlunun borcunu karşılar mal varlığına sahip olduğunu, alacaklının borçlunun mal varlığını yeterince sorgulamadan bu davayı açmış olduğunu, Erdemli Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/113 esas sayılı dosyasında davalı – alacaklının açmış olduğu iptal davasının ‘aciz vesikası sunulmamış olması nedeniyle’ reddedilmiş olduğunu”* belirtmiş olduğundan, mahkemece bu hususun, bahsedilen Erdemli Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ilgili dosyasının getirtilerek incelenmesi yerinde olacaktır,

- Yine yukarıda²³³⁰ ayrıntılı olarak yaptığımız açıklama ve sunduğumuz içtihatlar değerlendirilerek, ‘davalı – borçlu tarafından, davacı – bankanın Gaziantep İcra Müdürlüğü’nün 2018 yılında başlattığı takibe karşı. ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/... sayılı dosyasında yapmış olduğu **şikayetin sonucunun ‘bekletici mesele’** yapılması gerekeceğini ve ayrıca davalı – borçlu (E.) hakkında ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/413 Esas sayılı dosyası üzerinden 19.06.2019 tarihinde verilmiş olan iflas kararının daha sonra istinaf incelemesi sonucunda kaldırılarak yargılaması halen devam ettiğinden, Yargıtay’ın bu konudaki -ekte tam metinlerini sunduğumuz içtihatları – uyarınca, **iflas sürecinin**, açılmış olan tasarrufun iptali davasında *“bekletici mesele”* yapılmasının isabetli olacağını belirtiriz.

SONUÇ:

Buraya kadar ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; açılmış olan tasarrufun iptali davasında, mahkemece davalı – borçlu tarafından yapılmış olan takibe yönelik **şikayet** ile devam etmekte olan **iflas sürecinin ‘bekletici mesele’** yapılarak hasıl olacak (ve kesinleşecek) sonucuna göre tasarrufun iptali davasının karara bağlanması isabetli olacağını, davalı vekili Av. ... tarafından, takdir-i muhterem mahkemeye ait olmak ve ‘UZMAN GÖRÜŞÜ’ (HMK. m.293) olarak mahkemeye ibraz edilmek üzere hukuki mütalâamızı saygıyla sunarız. 16/03/2022

²³²⁷ Bknz. yuk. dipn. 1-104

²³²⁸ Bknz: ag. mütalâa, s.5

²³²⁹ Bknz. yuk. dipn. 263-287

²³³⁰ Bknz. yuk. dipn. 105–252; dipn. 253-262

448) “Aynı Alacak İçin, Birden Fazla Taşınmaz Üzerinde İpotek Kurulmuş Olması” Yani Ortada Bir ‘Toplu Rehin’ Bulunması Halinde, Alacaklı Dilediği Taşınmazsın Satışını İsteyebilir mi? Yoksa Bu Taşınmazların Hepsinin (Birlikte) Satılmasını İstemek Zorunda mıdır (TMK m. 873/III, c: 1)? Bu Durumda Hangi Taşınmazın/Taşınmazların Satılacağına Kim Karar Verir?

Genellikle bir alacak için, «bir taşınmaz üzerinde» ipotek kurulur. Fakat «aynı alacak için, birden fazla taşınmaz üzerinde» de ipotek kurulabilir. (TMK m. 855) Bu durumda, üzerinde ipotek kurulan her taşınmaz, alacağın belirli bir miktarını güvence altına alır (TMK m. 855/II).²³³¹ ²³³² Taraflar, hangi taşınmazın alacağın ne kadarını güvence altına alacağını serbestçe kararlaştırabilirler. Örneğin; (B)’nin (A)’ya olan 11.000 TL borcu için (C), malik olduğu bir taşınmaz üzerinde, bu borcun 6.000 TL’lık kısmı için, (D) de, malik olduğu bir taşınmazı üzerinde bu borcun 5.000 TL’lık kısmı için ipotek kurabilir. Böylece, alacaklı (A), hem (C) ve hem de (D)’nin taşınmazı üzerinde, birbirinden bağımsız ipotek hakkına sahip olur.

Bu varsayımda, «alacak» bölünmeyip bütünlüğünü koruduğu halde, «rehin yükü» taşınmazlara dağıtılmıştır. Rehin yükünün taşınmazlar arasında dağıtımı, *taraf- ların anlaşmasına göre* yapılır. ‘Hangi taşınmazın alacağın ne kadarının teminatını teşkil edeceğini’ taraflar serbestçe kararlaştırabilirler. Eğer taraflar arasında bu konuda bir anlaşma yoksa ve taşınmazların değeri tapuda tayin edilmişse, yükün dağıtımı *taşınmazların değeriyle orantılı olarak*, -tapu idaresince- yapılır (TMK m. 855/III; Tapu Sic. Tüz. mad. 32/b.c.).

Eğer, üzerinde ipotek kurulmak istenen taşınmazların mülkiyeti aynı kişiye ait ise ya da taşınmazların malikleri farklı kişiler olmakla beraber, bunlar, güvence altına alınmak istenen borcun «birlikte (müteselsil) borçluları» iseler, birden fazla taşınmaz üzerinde, rehin yükü bölünmeden, alacağın tümünü güvence altına alacak biçimde ipo- tek kurulabilir.²³³³ Bu duruma **doktrinde** «kollektif rehin» («toplu rehin»=«ortak re- hin») denilmektedir.²³³⁴

«Toplu rehin»de amaç; tek bir alacağın tamamını güvence altına almaktır. Re- hinli alacaklı, alacağını bir kez elde eder. *Rehinli taşınmazlardan birisinin paraya çev- rilmesi ile, rehinli alacaklı alacağını elde etmişse, diğer taşınmazlar üzerinde rehin sona erer.*²³³⁵

²³³¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: GÜRSOY, K.T. Birden Ziyade Gayrimenkulün Aynı Borç İçin İpotek Edilmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, 1978, s: 8 vd. - AYBAY, A. Kollektif İpotekden Doğan Bazı Sorunlar (Maltepe Üniv. Huk. Fak. D. 2005/1, s: 187 vd.)

²³³² Bknz: 12. HD. 17.11.2005 T. 18499/22429 (www.e-uyar.com) Bknz: 12. HD. 19.12.2003 T. 21156/25890 (www.e-uyar.com); 23.10.1996 T. 12606/12979 (www.e-uyar.com)

²³³³ Bknz: 12. HD. 06.03.2002 T. 3619/4566 (www.e-uyar.com); 11.03.1997 T. 1436/2794 (www.e-uyar.com); 23.10.1996 T. 12606/12979 (www.e-uyar.com)

²³³⁴ Bknz: 12. HD. 05.02.2018 T. 90/760 (www.e-uyar.com); 12. HD. 05.02.2018 T. 97/756 (www.e-uyar.com); 12. HD. 14.06.2016 T. 14625/16862 (www.e-uyar.com)

²³³⁵ Bknz: 12. HD. 17.11.2005 T. 18499/22429 (www.e-uyar.com); HGK. 27.11.2002 T. 18-823/1020 (www.e-uyar.com)

• Aynı alacak için birden fazla taşınmaz ipotek edilmişse, alacaklı bu taşınmazların hepsinin satışını aynı zamanda (birlikte) istemelidir (TMK m. 873, III c.1).²³³⁶ Dilediği taşınmazın paraya çevrilmesini isteyemez. Hangi taşınmazın paraya çevrileceğine icra memuru karar verir.²³³⁷ Bunun üzerine icra müdürü şu iki ihtimale göre hareket eder:

aa) İpotekli taşınmazlar *aynı malike ait ise*, icra müdürü, bunlardan ancak gerektiği kadarını satar (TMK m. 873/III, c. 2). Bunların satışından elde edilen para, ipotek alacaklısının alacağını ve eklentilerini karşılıyorsa o zaman, diğer ipotekli taşınmazların satılmasına gerek kalmaz.²³³⁸

bb) İpotekli taşınmazlar *başka başka kişilere ait ise*, o zaman bütün ipotekli taşınmazların satılması ve elde edilen paradan ipotek alacaklısının tatmin edilmesi gerekir.^{2339 2340}

• İİK m. 150e/1’de belirtilen -“Ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren”-²³⁴¹ *bir yıllık süre içinde*²³⁴² alacaklının sadece *satış talebinde* bulunması yeterli olmayıp, aynı süre içinde icra dairesi tarafından hesaplanan *satış giderlerini* de peşin olarak icra dairesine yatırmaması gerekir (İİK m. 59).²³⁴³ Aksi takdirde satış talebi hükümsüz kalır.²³⁴⁴ Satış, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde istenmez (veya; sadece satış talebinde bulunulup, satış giderleri aynı süre içinde peşin olarak yatırılmazsa) veya satış talebi geri alınıp da bu süre içinde yenilenmezse (ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı veya ilamsız) *takip düşer*. (İİK m. 150e/II)²³⁴⁴

Genel haciz yoluyla takipten farklı olarak, burada ‘süresinde satış istenmezse’ *ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip düşer, yani iptal edilir*. Bu durumda alacaklı,

²³³⁶ Bknz: İİD. 30.04.1964 T. 5244/5481 (www.e-uyar.com); 8. HD. 20.01.2014 T. 12938/657 (www.e-uyar.com); 12. HD. 22.12.2011 T. 12827/31223 (www.e-uyar.com); 12. HD. 27.12.2011 T. 12826/31083 (www.e-uyar.com); İİD. 30.04.1964 T. 5244/5481 (www.e-uyar.com); 12. HD. 21.01.2021 T. 5870/754 (www.e-uyar.com); 12. HD. 23.11.2001 T. 17448/19796 (www.e-uyar.com)

²³³⁷ UYAR T./UYAR A./UYAR C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3. Baskı, 2014, Cilt: 2, s. 2746 vd.

²³³⁸ Bknz: HGK. 22.06.1994 T. 12-249/426 (www.e-uyar.com); 23. HD. 16.06.2014 T. 5460/4623 (www.e-uyar.com); HGK. 27.11.2002 T. 12-823/1020 (www.e-uyar.com); 12. HD. 17.11.2005 T. 18499/22429 (www.e-uyar.com)

²³³⁹ Bknz: 12. HD. 23.11.2001 T. 17448/19796 (www.e-uyar.com)

²³⁴⁰ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, C: 22, s. 1124 – DEYNEKLİ, A. İcra ve İflas Hukukunda İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2013, s. 207 vd. – KÖPRÜLÜ, B./KANETİ, S. Sınırlı Ayni Haklar, 2. Bası, 1982/1983, s. 294 – GÜRİSOY, K.T. age. s. 23 – UYAR, T. age. s. 352

²³⁴¹ Bknz: 12. HD. 03.03.2020 T. 1688/2089 (www.e-uyar.com)

²³⁴² Bknz: 12. HD. 18.10.2018 T. 13179/10133 (www.e-uyar.com); 12. HD. 19.02.2015 T. 365/3212 (www.e-uyar.com); 12. HD. 26.01.2015 T. 27408/1719 (www.e-uyar.com)

²³⁴³ UYAR, T. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 1992, s. 352 – DEYNEKLİ, A. age. 2013, s. 196

²³⁴⁴ Bknz: 12. HD. 14.04.1994 T. 4163/4780; 12. HD. 28.01.1974 T. 12758/658 (www.e-uyar.com)

artık eski takibine devam edemez, yeniden ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmak zorunda kalır.^{2345 2346}

İİK. m. 150/e’de;

“Alacaklı, taşınmaz rehininin satışını da aynı tarihten (yani; icra emrinin tebliğinden) itibaren bir yıl içinde isteyebilir.

Satış, yukarıdaki fıkra da gösterilen müddetler içinde istenmezse (veya talep geri alınır da bu müddetler içinde yenilenmezse) takip düşer.”

denilmiş olduğundan, somut olayda ‘icra emri’, borçlu (A.) SAN. VE TİC. LTD. ŞT.’ne 24.05.2017 tarihinde, ipotek malikleri (A. Y.) ile (A.) YAPI İNŞ. AŞ.’ye 22.05.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olduğundan,

Alacaklı vekili tarafından ‘bir yıl geçmeden’ 16.08.2017 tarihinde ‘satış talebi’nde bulunulmuşsa da bu ‘satış talebi’ –aşağıda belirttiğimiz nedenlerle- geçersiz olduğundan;

A- Çünkü, ortada ‘aynı alacak için birden fazla taşınmaz üzerinde ipotek kurulmuş olduğu’ndan²³⁴⁷, alacaklı (B.) BANKASI AŞ., ipotek veren (A. Y.)’ye ait 12 adet ipotekli taşınmaz ile (A.) YAPI İNŞ. AŞ.’ye ait 46 adet ipotekli taşınmazın satışını talep etmesi gerekirken, (A. Y.)’ye ait tarla niteliğindeki “Kırklareli/....., ... Mah. ... ada, 1 parselde” kayıtlı ipotekli taşınmazın satışını talep etmemiştir. Bu talep, emredici ve kamu düzenine ilişkin TMK m. 873/III, c: 1 hükmüne aykırıdır. Çünkü, ‘toplu rehin’ halinde alacaklı dilediği taşınmazın paraya çevrilmesini isteyemez.²³⁴⁸ Hangi taşınmazın paraya çevrileceğine icra memuru karar verir.²³⁴⁹ Bu nedenle, alacaklı vekilinin 16.08.2017 tarihli ‘satış talebi’ geçersiz olduğundan, **İİK m. 150e/II uyarınca, borçlu hakkında yapılmış olan ipotekli takip düşmüştür.**

Alacaklı vekilinin 16.08.2017 tarihli ‘satış talebi’nin geçersiz olduğu, borçlu vekili tarafından icra dairesine verilen 02.03.2022 tarihli dilekçede ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

B- Ayrıca, alacaklı tarafından borçlu hakkında İstanbul ... İcra Dairesinde başlatılmış olan 2017/... sayılı dosyada, üzerinde ipotek bulunan (A. Y.)’ye ait “Kırklareli/....., ... Mah. ... ada, 1 parsel sayılı” taşınmazın paraya çevrilmesi istenmemiştir. Ne dosya içindeki Örnek No.1 TAKİP TALEBİ’nde ne de Örnek No.6 İCRA EMRİ’nde bu ipotekli taşınmazdan bahsedilmemiştir. Üzerinde alacaklı (B.) BANKASI AŞ.’nin ipoteği bulunan ‘tarla’ niteliğindeki bu taşınmaz alacaklı banka tarafından ayrı bir takip konusu (İstanbul ... İcra Dairesi 2017/... sayılı dosya) yapılmıştır.

²³⁴⁵ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 3, 1993, s. 2475 – DEYNEKLİ, A. age. s. 197 – COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, 7. Baskı, 2021, s. 4019 – KARMİŞ, E. İcrada-İflasta-Tüketici Hukukunda İpotek (Rehin) ve Paraya Çevrilmesi, 2015, s. 735 vd., 738 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda Rehinin Paraya Çevrilmesi, 2017, s. 316 vd.

²³⁴⁶ Bknz: 12. HD. 29.03.2010 T. 6168/7287; 12. HD. 17.07.1998 T. 11677/12564; 12. HD. 15.11.2013 T. 28218/34747 (www.e-uyar.com)

²³⁴⁷ Bknz. yuk. dipn. 4, 6

²³⁴⁸ Bknz: yuk. dipn. 6

²³⁴⁹ Bknz: yuk. dipn. 7

Alacaklı bankanın yaptığı bu ‘ayrı takip’, kanuna (TMK m. 873/III) aykırıdır. Çünkü, ipotekli alacaklı, ipotekli taşınmazları ayrı ayrı takip konusu yapamaz. Bütün taşınmazlar için ‘bir tek’ takip yapması ve hangi taşınmazların satılması gerekeceğine icra dairesinin (müdürünün) karar vermesi icap edecektir (TMK m. 873/III, c: 2).²³⁵⁰

Halbuki bu ipotekli taşınmaza da takipte yer verilmesi ve hangi ipotekli taşınmazın satılacağını²³⁵¹ icra memurunun belirlemesi gerekirdi...

C- Ayrıca, icra memuru tarafından satılacak olan tüm (57 adet) veya (58 adet) taşınmaz için alacaklının ne kadar ‘kıymet takdiri gideri’, ne kadar ‘satış avansı’ yatırılması gerektiğinin de ayrı ayrı açıkça belirtilmesi gerekirken, “satış avansı olarak 1000,00 TL yatırılmasına” şeklinde karar verilmiş olması da isabetsizdir.

Belirttiğimiz nedenlerle; ortada bir ‘toplu rehin’ (TMK m. 873/3) bulunduğundan, alacaklı vekilinin ‘satış talebi’ ve icra müdürlüğünce kanuna aykırı bu satış talebinin kabul edilerek verilen ‘satış kararı’nın geçersiz olduğu ve İİK m. 150/e/2 uyarınca İstanbul ... İcra Müdürlüğünün 2017/... sayılı takibin düşürülmesine karar verilmesi gerekeceği, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere saygı ile sunulur. 08.03.2022

NOT:

İstanbul ... İcra Müdürlüğünün 08.03.2022 tarihli kararında;

“Dosyamızda, takibin kesinleşmesinden itibaren İİK 150/e maddesinde öngörülen yasal 1 yıllık süre içerisinde alacaklı tarafça satış talebinde bulunulup satış avansı yatırıldığı, borçlu vekilinin talebinde belirttiği ‘dosyanın uzunca bir süre işlemsiz bırakıldıktan sonra işlemlere devam edilmesi’ hususunda müdürlüğümüzün takdir ve yetkisinin olmadığı, alacaklı vekilinin İİK 150/e maddesinde belirtilen yasal süre içerisinde satış avansı ve satış talebinde bulunduğu anlaşılmakla, borçlu vekilinin İİK 150/e maddesi uyarınca ‘takibin düşürülmesi ve İİK 150/c şerhlerinin fekli talebinin reddine’, İİK 16. maddesi uyarınca icra hukuk mahkemesine şikayet yolu açık olmak üzere karar verildi.

denilmişse de,

Borçlu vekili 02.03.2022 tarihli başvurusunda, gerek alacaklı vekilinin “satış talebi”nin ve gerekse icra dairesince verilen “1.000,00 TL satış masrafı yatırılması kararı”nın ‘yasaya aykırı olup geçersiz olduğunu’ birden fazla sebep belirterek ileri sürmüştür. Gerçekten;

- Dosyada müvekkilleri adına kayıtlı toplam 57 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazlar mevcuttur, satış talebinde açıkça işbu 57 adet taşınmazın ada, parsel, kat, bağımsız bölüm numaraları açıkça zikredilerek satış talebinde bulunulması gerekmektedirken hangi taşınmazın satışının istendiğinin anlaşılamadığı, ‘dosyadaki ipotekli taşınmazın satışını’ şeklinde açılan talebe dairesizce de hazır getirilen işbu talebe kaşe kullanılarak, hiçbir gerekçe yazılmadan ‘kabulüne’ karar verilmesi de usule uygun değildir.

²³⁵⁰ Bknz: yuk. dipn. 7

²³⁵¹ Bknz: yuk. dipn. 7

- İcra Müdürlüğü ipotek konusu taşınmazlardan hangisi hakkında satış kararı verdiğini ada, parsel, kat, bağımsız bölüm numarasını kararında belirtmeli, yine bu iş için yapılması gereken İİK 59. maddesinde zikredilen masrafların tamamını karşılar mik-tarda **‘kıymet takdiri, satış masrafları, gazete ilanı vs. masrafları’** karşılayacak bir paranın dosyaya depo edilmesi yönünde **hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şe-kilde gerekçelendirilerek karar vermesi gerekirken** hazır getirilen talep ve kararı içeren talebe, kaşe kullanarak karar vermiştir.

- Yine dairenizce, alacaklı vekilinin talebi gereğince taşınmazların kıymet takdiri talimat İcra Müdürlüğünce yaptırılmış, işbu kıymet takdiri müvekkillere tebliğ edil-miş, bu kıymet takdiri 28.02.2018 tarihinde kesinleşmiştir.

- 28.02.2018 tarihi itibarıyla halen dosyanızda alacaklı vekilince 57 adet bağım-sız bölümden oluşan her bir taşınmaz için usulüne uygun satış talebi bulunmamaktadır.

- Yine usulüne uygun olarak açıldığını kabul etmediğimiz yukarıdaki satış talebi gereğince işlemler akamete uğratılmıştır. Taşınmazların kıymet takdirinin 28.02.2018 tarihinde kesinleştiği dosyanızdaki evraklardan anlaşılmaktadır.

- Bu tarihten sonra dosyanızdan ilk işlemin 19.11.2018 tarihinde ‘takyidatlı tapu kaydının celbi’ istenmiştir. Yine en son işlem yapıldığı 19.11.2018 tarihinden sonra ise 06.03.2019 tarihinde kıymet takdirinin borçluya tebliğini talep eden tarafından ta-lep açıldığı ve bu talebe de karar verildiği anlaşılmaktadır.

- En son kıymet takdirinin borçluya tebliğini içeren 06.03.2019 tarihli talepten yaklaşık 28 ay sonra ipotekli taşınmazlar için yapılan kıymet takdirinin yeniden yapıl-ması için 08.07.2021 tarihinde alacaklı vekilince talep açılmıştır. Bu karara yasal sü-reler geçtikten sonra yani dosya 28 ay gibi uzun bir süre işlemsiz bırakıldıktan sonra, dosyanın satış isteme süresi içinde usulüne uygun açılmış ve devam eden bir satış ta-lebi yok iken bu talep varmış ve dosya hiç işlemsiz bırakılmamış gibi yeniden ‘kıymet takdiri talebinin kabulüne’ karar verilmesi, usulüne uygun değildir ve **kamu düzeni ile ilgili şikâyeteye tabidir.**

- Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi; ipotekli taşınmazların kaydına 18.05.2017 tarihinde İİK m. 150/c şerhinin işlendiği, işbu şerhten sonra yasal bir yıl içinde, usulüne uygun satış talebinin olmadığı, usulüne uygun olarak kabul edilse bile yeterli avansın dosyaya depo edilmediği, işlemlerin sürekli akamete uğratıldığı, en son işlem tarihinden sonra yaklaşık 28 ay sonra yeniden kıymet takdiri talebi açıldığı ve dairenizce de bu talebin kabul edildiği,

- Yukarıda belirtildiği gibi İİK 150/e ve 78/2 maddelerinde belirtilen bir yıllık süreler geçirildikten sonra işlemlere devam edilemez, dosyanın muameleden kaldırıl-ması gerekmektedir.

- **Dosyanızda geçerli bir satış talebi bulunmamaktadır.** Geçerli bir satış talebi bulunmadığında *haczin düşeceği*, 23. Hukuk Dairesinin 2014/4410 E. ve 2014/7083 K. sayılı ilamında ve birçok yerel ve yüksek mahkeme kararlarında benimsenmiştir. (Yargıtay kararları talebimiz ekindedir.)

- Yine usulüne uygun olarak açılmadığını iddia ettiğimiz satış talebine dayanarak ve yine yeterli avansın dosyaya depo edilmemesine rağmen ilelebet dosyanın derdest kalamayacağı, bu hususun da yerel mahkeme ve Yargıtay kararlarında benimsendiği açıktır. Örneğin Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 1995/7089 E. ve 1995/11415 K. sayılı ilamına göre ‘bir kez satış istenmekle haczin sonsuza kadar geçerli kalacağının kabulü kanun koyucunun süreye ilişkin düzenleme yapmasındaki amacına aykırı olacaktır’. (Yargıtay ilamı talebimiz ekindedir.)

İcra Müdürlüğünün 08.03.2022 tarihli “Karar Tensip Tutanağı”, borçlu vekilinin 02.03.2022 tarihli dilekçesinde ileri sürdüğü “*dosyanın muameleden kaldırılması*” – daha doğrusu; ‘*takibin düşürülmesi (iptali)*’ istemini ne için yerine getirdiğini açıklamamaktadır.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi somut olayda “**toplu rehin**”²³⁵² durumu söz konusudur. Bu durumda ipotekli alacaklının (yani; somut olayda (B.) BANKASI AŞ.’nin); tüm ipotekli taşınmazların paraya çevrilmesi için ‘bir tek’ takip yapması²³⁵³ ve takip kesinleştikten sonra, hangi taşınmazların satılması gerektiğine, icra müdürünün karar vermesi²³⁵⁴ gerekirken, ipotekli alacaklı banka; (59) ipotekli taşınmazdan (58) tanesi için İstanbul ... İcra Dairesinin 2017/... sayılı dosyasında, (bir tanesi için) de İstanbul ... İcra Dairesinin 2017/... sayılı dosyasında icra takibinde bulunmuştur.

Alacaklı bankanın bu şekilde tüm taşınmazlar için ‘bir tek’ takip yapmaması, yaptığı her iki icra takibinin de iptalini gerektirir...

Bu nedenle, İstanbul ... İcra Dairesinin 2017/... sayılı icra takibinin –“ortada toplu rehin bulunması” nedeniyle- durdurulmamış olması isabetsiz olup, hatalı olan bu karar –ve icra takibinin- iptali için borçlu tarafından şikayette bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur... 08.03.2022

²³⁵² Bknz: yuk. dipn. 4

²³⁵³ Bknz: yuk. dipn. 6

²³⁵⁴ Bknz: yuk. dipn. 7

449) Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar Hakkında; Borçlunun “Alacaklılarından Mal Kaçırma Amacıyla, Anlaştığı Üçüncü Bir Kişiyle Muvazaalı Borç İlişkisi Yaratarak Aleyhine Takip Yapılmasını Sağladığı” İddia Edilmeden, ‘Tasarrufun İptali Davası’ Açılabilir mi? Bir Bankanın İpoteğe Dayalı Alacağını, Bankadan Temlik Alarak Yapılan İhaleye Girip, Temlik Aldığı Alacağa Mahsuben Borçlunun Taşınmazını İhaleden Alan Alacaklı Hakkında “Hem Banka Tarafından Yapılan Temlik İşleminin ve Hem de İcra Dairesince Yapılmış Olan İhale İşleminin Muvazaalı Olduğu” Gerekçesiyle, İptali İçin “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi?

Tasarrufun iptali davası, İcra ve İflâs Kanununun 277-284’üncü ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında (ki) Kanununun 24-31’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hükümler yakın zamana kadar İcra ve İflâs Kanununun diğer hükümlerine göre, daha sınırlı bir uygulama alanı bulmuştur. Bunun başlıca nedeni, iptal davası açabilecek durumda olan alacaklıların -genel hükümlere (TBK. mad. 19) göre açılan «*muvaazaa davası*» ile «*tasarrufun iptali davaları*»nı aynı nitelikte görüp-borçluların «mal kaçırma kasdı»nın isbatı konusundaki güçlüğü dikkate alarak, çekingen davranmış olmalarıdır. Halbuki, İİK. mad. 277 vd.’da düzenlenmiş bulunan «*tasarrufun iptali davası*» ile TBK. mad. 19’da düzenlenmiş bulunan «*muvaazaa davası*»nın gerek ‘açılma koşulları’ ve gerekse bu davalarda ‘isbatı gereken hususlar’ birbirinden farklıdır. İptal davalarında, davacı-alacaklı; çok kez «iptale tâbi tasarruf»un belirli bir zaman kesiti -(örneğin; «haciz»den, «aciz»den yahut «iflâsın açılması»ndan önceki bir yıl (İİK. mad. 279/I) ya da iki yıl (İİK. mad. 278/II)- içinde yapılmış olduğunu veya «işlem (tasarruf) tarihinden itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olduğunu» (İİK. mad. 280/I) ve borçlu ile hukuki işlemde (tasarrufta) bulunan üçüncü kişinin, borçlunun belirli derecede -(örneğin; birinci, ikinci, üçüncü derecede (İİK. mad. 278/III-1; 280/II)- *kan* ya da *sihri hismı* olduğunu kanıtlamak suretiyle, ayrıca borçlunun «mal kaçırma kasdı»nı kanıtlamadan davasını (iddiasını) isbat edebilir...

Tasarrufun iptali davaları ne kadar geniş bir uygulama alanı bulur ve borçluların «*alacaklılarından mal kaçırma kasdıyla yaptıkları kötüniyetli tasarruflar*» ne kadar fazla iptale tâbi tutulursa, kötüniyet «o kadar az» ödüllendirilmiş (!) olacaktır.

Özellikle 90’lı yılların sonundan itibaren. bu davaların uygulamada daha sık açıldığını görüyoruz...

I-Tasarrufun İptali Davasının Amacı*:

Hakkında «haciz» (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

I- «Malları üzerine haciz konulması»ndan (veya haklarında iflâs kararı verilmesi»nden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan «mal kaçırma» (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım «hileli» işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da

bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların «*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*» yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara «*tasarrufun iptali davası*» denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

«Tasarrufun iptali davası»nı «*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır*» şeklinde tanımlayabiliriz.²³⁵⁵

Bu davanın amacı; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; «*malları üzerine haciz konulmadan*» veya «*hakkında iflâs kararı verilmeden*» önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının - sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.²³⁵⁶

²³⁵⁵ Benzer tanımlar için Bknz: KURU, B. «Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)» (İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, s:1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. «İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır» (Tasarrufun İptali Davaları, 2017, 2. Baskı, s: 17) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. «İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir» (İcra ve İflâs Hukuku, 4. Bası, 2021, s: 715) - EROĞLU, O. «Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır» (Tasarrufun İptali Davası, 2. Baskı, 2020, s: 24; İslah, 4. Baskı, 2021, s:192) - BERKİN, N.M. «Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava» (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

²³⁵⁶ MUŞUL, T. age. s: 23 - EROĞLU, O. Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması, 2. Baskı, 2020, s: 30 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 7. Baskı, 2021, s: 556 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 - PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 11. Bası, 2013, s: 857 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem Nam-ı Müstear, 2016, s: 17 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:40 - ÇAM, Ü.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s:58 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit

İptal davasına ilişkin İİK. mad. 277 vd.'da her ne kadar ısrarla, «*butlan*»dan yani «*hükümsüzlük*»den bahsedilmekte ise de, burada maddi hukuk anlamında ne mutlak ve ne de nisbi bir hükümsüzlük söz konusu değildir.²³⁵⁷ Hukukta «*iptal*» kavramı ile iki farklı şey belirtmek istenir: «İptal yenilik doğuran hakkının kullanılmasıyla **ya** zaten daha baştan geçersiz bir hukukî işlemin geçersizliği kesinleştirilir (örneğin; TBK. mad. 28, 39) (*geniş anlamda iptal edilebilirlik*) **ya da** baştan beri geçerli olan bir hukukî işlem sonradan geçmişe etkili olarak geçersiz kılınır (örneğin; TBK. mad. 182/III, 281, 286/II, 287, 615; MK. mad. 148, 504, 557, 560) (*dar anlamda iptal edilebilirlik*).²³⁵⁸ Alacaklılara -iflâs halinde; iflâs masasına- tanınan iptal davası ne -az önce belirtilen- «*geniş*» ve ne de «*dar*» iptal edilebilirlik gurubuna (kategorisine) sokulamaz. Çünkü, İİK. mad. 277 vd.'da öngörülmüş iptal davasının *amacı* ve *sonucu*; dava konusu malı, sadece «ceبری icra takibi bakımından» sanki borçlunun malvarlığında kalmışçasına, sadece nisbi bir güç ve etkiyle alacaklıların -iflâsta; iflâs masasının- takip (el uzatma) alanına sokmaktır. Bu niteliği ile söz konusu iptal hakkı, bir «*yenilik doğurucu*» hak olmayıp, kuruluşunda baştan aşağı geçerli bir hukukî işlemi, ceبری icra alanına özgü kalma koşuluyla, tasfiye etmeye yönelik bir «*nisbi talep hakkı*»dır.²³⁵⁹ İptal davasının, davacı-alacaklı lehine sonuçlanması halinde, dava konusu mal tekrar borçlunun malvarlığına (mülkiyetine) dönmez. Yani, borçlunun yapmış olduğu hileli işlem «*maddi hukuk bakımından*» iptal edilmez, hükümsüz hale getirilmez. Sadece yapılan hileli işlem «*alacaklı bakımından*» hüküm ifade etmez. Alacaklı, yapılan işleme -örneğin; satışa, kurulan ipoteye vb.- rağmen, o malı sattırarak alacağını alır. Eğer alacaklının alacağı ödendikten sonra geriye para artarsa, bu, borçluya değil, borçlu ile hukukî işlemde bulunan (davalı) üçüncü kişiye verilir. Başka bir deyişle, tasarrufun 'maddi hukuk anlamında' iptali söz konusu olmadığından, iptal davasının kazanılması halinde, alacaklı; dava konusu mal sanki borçlunun malvarlığından hiç çıkmamış gibi, onu haczettirip sattırır ve satış bedelinden alacağının ödenmesini isteyebilir. Ancak, iptal edilen tasarruf konusu mal sadece davacı-alacaklının takibi bakımından, borçlunun malvarlığında farzedildiğinden, takip sonucunda -satış bedelinden- geriye bir şey artarsa, bu, 'borçlu'ya değil, 'lehine tasarruf yapılan üçüncü kişi'ye verilir. Eğer, burada, «*tasarrufun maddi hukuk anlamında iptali*» söz konusu olsa idi, artan paranın 'borçlu'ya verilmesi gerekirdi...

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında «*tasarrufun iptali davasının amacı*» hakkında;

√ «*İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık'*

ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 7. Bası, 2021, s:887 – ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

²³⁵⁷ UMAR, B. Türk İcra-İflas Hukuku'nda İptal Davası, 1963, s: 8 - ÖNEN, T. İptal Davaları, agm. (Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1969, S:1, s: 40) - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3408 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davalarında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 51, dipn. 6) - KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukukî Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776)

²³⁵⁸ SEROZAN, R. Sözleşmeden Dönme, 1975, s: 151 vd.

²³⁵⁹ SEROZAN, R. age. s: 153, dipn. 66

nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»²³⁶⁰

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasına ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»²³⁶¹

√ «İptal davasının amacının iptali istenilen işlem hiç yapılmamış gibi, borçlunun malvarlığından çıkan malın, iptal isteyen davacı bakımından, tekrar iadesini temin ederek, alacaklının hakkını elde etmesini mümkün kılmak olduğu; eş söyleyişle, iptal davası ve iptal kararının, devir alanın borçludan yaptığı iktisaba etkisi bulunmayıp, dava sonunda mülkiyetin el değiştirmiş olmasının söz konusu olmadığını- Bu itibarla iptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olduğunu- Davacının bu tür davalardaki amacının, elde edemediği alacağını tahsil edebilmek için hukuksal işlemin kendisi yönünden geçersizliğini sağlamak olduğunu, dolayısıyla, davacının amacı belirlenerek, takip hukuku alanında borçlunun tasarrufları için, İcra ve İflas Kanunu’nun 277 ve devamı maddelerinde öngörülen tasarrufun iptali kurallarının uygulanması gerekeceğini»²³⁶²

√ «Tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»²³⁶³

√ «Tasarrufun iptali davasında, davacının davalılardan A.H. adına takip yaptığı, davalının ise adına kayıtlı taşınmazları 01.04.2011 tarihinde hacizli olarak davalı 3. kişi F.A.’e devrettiği, 3. kişinin ise taşınmazları hacizli olarak aldığını kabul ettiği, davacının taşınmazları üzerinde haczin devam ettiği, 3. kişi tarafından da 07.04.2011 tarihinde hacizli olarak satın aldığı anlaşıldığından İİK.’nin 277. ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan davalardaki amaç tasarrufun iptali ile davacı alacaklıya haciz ve satış isteme yetkisi vermek olduğuna göre, davacının hacizli taşınmazları usulüne uygun olarak sattırarak alacağını alma imkanına sahipken, bu davayı açmakta hukuki yararının olmadığı»²³⁶⁴

ş e k l i n d e v u r g u l a m ı ş t ır . . .

II-Ayrıca belirtelim ki, Federal Mahkeme de, öteden beri aynı hususları, «...iptal davası ile, yalnız davacı ve sadece o, alacağını tahsil ve sanki iptali istenen muamele hiç yapılmamış ve mal borçlunun malvarlığından hiçbir zaman çıkmamış gibi, tasarruf konusu malı haczettirmek ve paraya çevirtmek hakkına sahip olur...»,²³⁶⁵ «...iptal davasının hedefi, davayı açan alacaklıya, elde edilen mallardan hakkını

²³⁶⁰ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

²³⁶¹ Bknz: 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870 (www.e-uyar.com)

²³⁶² Bknz: Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536 (www.e-uyar.com)

²³⁶³ Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049 (www.e-uyar.com)

²³⁶⁴ Bknz: 17. HD. 10.10.2018 T. 4073/8933 (www.e-uyar.com)

²³⁶⁵ Bknz: 26 II 213 (BRAND, E. «Çev. ARAS, F. A.» İptal Davası «İsviçre Federal Mahkemesi İcra ve İflas Dairesi İçtihatları, s: 42 vd.)

almayı temin etmektir. Şayet dava kabul olunursa, muamele tamamen iptal olunmakla beraber, davacıya karşı hüküm ifade etmez ve çıkar sağlamış olan davalı bunu iadeye mecbur olur...»²³⁶⁶ şeklinde belirtmiştir...

III- Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği*:

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi iptal davası, «*dava konusu malın aynına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava*»dır.²³⁶⁷ Yani bu dava sonunda, tasarrufa konu mal, alıcı (veya devir alan)ın malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kışisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... «Davanın kabulüne» karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’ dan alacaklı olan diğer alacaklılar,

²³⁶⁶ Bknz: ATF 47 92/94 (BRAND, E. age. s: 43)

²³⁶⁷ UMAR, B. age. s: 19 - KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 664 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, s: 3409 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - BERKİN, N.M. İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs Hukuku, 8. Bası, 2009, s: 300 - ÖNEN, T. agm. s: 39 - KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd. - GÜRDOĞAN, B. İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - EROĞLU, O. age. s: 33 vd. - ESENER, T. Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - BÖRÜ, L. İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAGASI, E. age. s: 557 - YILMAZ, E. Şerh, 2016, s: 1252 - UYAR, T. «Muvazaa» Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 716 vd. - ARSLAN, A.S. Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, 2014, C: 1, s: 254) - ALBAYRAK, H. Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933) - KORKUSUZ, R. İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, 2004, s: 312 - ALBAYRAK, H./AĞAR, S. Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - KOVAN, N. 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - ÇETİN, H.E. age. s: 18 - ESENER, T. age. s: 105 - ÖZSUNAY, E. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, 1968, s: 233 - KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2013, C: 2, s: 1744 - AKŞENER, S.H. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2. Bası, 2017, s: 27 - AKKAYA, T. «Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. Tasarrufun İptali Davaları, 1998, s: 17 - ULUKAPI, Ö. İcra ve İflâs Hukuku, 2015, s: 499 - GÜNEREN, A. İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 1015 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 49 - PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s: 858, 878 - YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. İcra ve İflas Hukuku, 7. Baskı, 2016, s: 565 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 2017, 2. Baskı, s: 18 vd. - KAZANCI, İ.T. Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, 2014, C: 3, s: 4309 - AKYAZAN, S. Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) - KARAMERCAN, F. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, s:158 - YILMAZ, E. age. s: 1203 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age., s: 7 - ÇETİNEL, T. age. s: 9 - KURU, B./AYDIN, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», 4. Baskı, 2020, s: 489

bu hükümden yararlanmazlar. Zaten «davanın kabulüne» karar veren mahkeme «...dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya 'aciz vesikasında belirtilen -eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmamışsa; icra dosyasındaki alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına» şeklinde karar verir...

Yüksek mahkeme, iptal davalarının bu niteliğini, çeşitli içtihatlarında;

√ «İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»²³⁶⁸

√ «Tasarrufun iptali, davaları mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp, şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunduğundan, asliye hukuk mahkemelerinin görevine girdiğini»²³⁶⁹

√ «İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını- Kredi sözleşmesinin tanzim tarihi, alacağın doğum tarihi sayılacağından, tasarrufun bu tarihten sonra gerçekleştiğini, işin esasına girilerek İİK'nun 278.-279. ve 280. madde koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerektiğini»²³⁷⁰

√ «Bu tür davalardan amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olup, davacının, iptal davası sabit olduğu takdirde, tasarruf konusu mal üzerinde cebri icra yolu ile hakkını almak yetkisini elde edeceğini ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan, o taşınmazın haciz ve satışını isteyebileceğini, bu yasal nedenle iptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»²³⁷¹

√ «İİK. 277 ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptal davalarında, davacının bu davadaki amacının, yaptığı icra takibi nedeniyle alacağını tahsil edebilmek için yapılan taşınmaz satışının kendisi yönünden geçersizliğini sağlamak olduğunu, davacının bu hakkının aynı değil şahsi sonuç doğurduğunu, davada tasarrufun iptali sebeplerinin olması halinde 'iptal ve tescil olmaksızın, taşınmazın haciz ve satışına' karar verilmesi gerektiğini»²³⁷²

şeklinde belirtmiştir.

IV-Federal Mahkeme de «iptal davası, aynı bir dava değildir, yani bu dava ile, iptali istenen tasarruf ile oluşmuş (kazanılmış) aynı hakkın hiç bir zaman oluşmadığına dair karar verilmesi istenmez... iptal davası hakkı, niteliği itibariyle kişiseldir,

²³⁶⁸ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

²³⁶⁹ Bknz: 17. HD. 09.04.2018 T. 8983/3951 (www.e-uyar.com)

²³⁷⁰ Bknz: 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (www.e-uyar.com)

²³⁷¹ Bknz: 17. HD. 27.02.2018 T. 12044/1388

²³⁷² Bknz: 17. HD. 20.12.2017 T. 6676/11897

aynî değildir...)²³⁷³ şeklinde, bu davanın ‘aynî’ bir dava olmayıp, ‘kişisel’ bir dava olduğunu vurgulamıştır.

V- Tasarrufun İptali Davalarının Konusu*: İİK. mad. 277/I’de; iptal davasının, «İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilceği» belirtilmiştir (İİK. mad. 277).

Doktrinde²³⁷⁴ «maddede kullanılmış bulunan ‘tasarruflar’ sözcüğünün hatalı olduğu» belirtilmiştir. Gerçekten, borçlunun «İİK. mad. 277 anlamında iptal edilebilen tasarrufları» sadece «malvarlığındaki bir hakka doğrudan etki yaparak, o hakkı başkasına nakleden veya sınırlayan, külfet yükleyen veya değiştiren veya sona erdiren hukukî işlemler» olarak tanımlanan²³⁷⁵ -örneğin; borçlunun taşınır/taşınmaz malın başkasına devretmesi, taşınır/taşınmaz malları üzerinde rehin tesis etmesi, ticari işletmesini devretmesi vb. gibi- **tasarruf işlemlerinden** (tasarrufî muamelelerden) ibaret bulunmadığı gibi, tasarruf işlemlerinin ancak bir bölüm olarak dahil olduğu ve **doktrinde**²³⁷⁶ «hukukî bir sonuç doğurmak üzere yapılan irade beyanları» olarak tanımlanan «hukukî işlem»lerden de ibaret değildir. Bu madde gereğince iptali söz konusu olanlar, «hukukî işlem» kavramından daha geniş olan, onu da içeren ve **doktrinde**²³⁷⁷ «kendisine hukuk düzenince hukukî bir sonuç bağlanmış olan beşeri (insan) fiilleri» olarak tanımlanan, **hukukî fiiller**’dir.^{2378 2379} Nitekim kaynak yasanın Almanca metninde, bu konuda «tasarruf» değil «hukukî fiil» kavramı yer almaktadır.²³⁸⁰ Bu nedenle, İİK. mad. 277 vd. geçen «tasarruf» kavramını, «hukukî işlem»leri, «hukukî fiil»leri de içerir şekilde, en geniş anlamıyla kabul etmek gerekir.²³⁸¹ Örneğin,

²³⁷³ Bknz: ATF 20, 404; ATF 26 II 213 (BRAND, E. age. s: 42 vd.) (Diğer örnekler için Bknz: KURTOĞLU, S. agm. s: 778)

²³⁷⁴ UMAR, B. İptal Davası, s: 54 vd.

²³⁷⁵ TUHR, von. Borçlar Hukuku, 1983, s: 189 - SCHWARZ, A.B. Borçlar Hukuku, 1948, s: 163 - AYİTER, K. Tasarruf Muameleleri, s: 13 - OĞUZMAN, K./BARLAS, N. Medeni Hukuk, 15. Bası, s: 160 - TEKİNAY, S.S. Medeni Hukuk, 1978, s: 109 - DURAL, M./SARI, S. Özel Hukuk, 2006, s: 173 - KARSLI, A. İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, 2014, s: 541 - SEROZAN, R. Medeni Hukuk, 2008, s: 303

²³⁷⁶ ATAAY, A. Medeni Hukukun Genel Teorisi, 1980, s: 317 vd. - OĞUZMAN, M.K. Medeni Hukuk, 1994, s: 106 vd. - ÖZSUNAY, E. Medeni Hukuka Giriş, 1986, s: 318 vd. - İMRE, Z. Medeni Hukuka Giriş, 1976, s: 205 vd. - ZEVLİLİLER, A./ACARBAY, M. B./GÖKYAYLA, K. E. Medeni Hukuk, 6. Baskı, 1999, s: 131 vd. - OĞUZMAN, K./BARLAS, N. age. s: 166

²³⁷⁷ ATAAY, A. age. s: 310 vd. - OĞUZMAN, M.K. age. s: 99 - ÖZSUNAY, E. age. s: 319 - İMRE, Z. age. s: 207 - ZEVLİLİLER, A./ACARBAY, M. B./GÖKYAYLA, K.E. age. s: 129 - DURAL, M./SARI, S. age. s: 159

²³⁷⁸ UMAR, B. age. s: 54 vd. - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 33 vd. - GÜRDOĞAN, B. İflâs Hukuku, 1966, s: 222, dipn. 615 - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yarılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 52 vd.) - ERDÖNMEZ, G. Tasarrufların İptali, s: 124 - KAZANCI, T.İ. İspat, s: 34 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: IV, s: 3410 - KARSLI, A. age. s: 541 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 - UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 212) - UYAR, T. «Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)» ile «Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. 2014/3, s: 282-295) - EROĞLU, O. age. s: 40

²³⁷⁹ Yüksek mahkeme de aynı doğrultuda içtihatla bulunmuştur: Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T.1405/120; 20.06.2013 T. 8604/9398 (www.e-uyar.com)

²³⁸⁰ UMAR, B. age. s: 54 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs Hukuku, s: 295

²³⁸¹ KURU, B. a.g.e., C: 4, s: 3410 - KURU, B. El Kitabı, s: 1398 - KURU, B. Ders Kitabı, s: 490 - GÜRDOĞAN, B. age. s: 222 - ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e., s: 294 - ARSLAN, A.S. Tasarrufun İptali

borçlunun «*protesto çekmemesi*», «*haksız bir ödeme emrine itiraz etmemesi*», «*zama-naşımı def'inde bulunmaması*», «*aleyhine açılan davayı kabul etmesi*», «*davadan fe-ragat etmesi*», «*yeminden çekinmesi*», «*kanun yoluna başvurmaktan kaçınması*», «**hu-kukî işlem**» olmadığı halde birer «**hukukî fiil**» sayılır ve iptal davasına konu yapıla-bilir.²³⁸² Nitekim, **İsviçre Federal Mahkemesi**;²³⁸³ «*borçlunun anlaşmalı olarak hak-kında icra takibine geçen alacaklının yaptığı takibe itiraz etmemesi yani 'itirazdan kaçınması' halinde, bu davranışa karşı, asıl alacaklıların iptal davası açabileceğine*» karar vermiştir. **Yargıtay** da -ileride ayrıntılı olarak, örnekler vererek belirteceğimiz gibi-, «*borçlunun 'muvazaalı olarak borçlanıp, kendisi hakkında takip yaptırıp, taşın-mazlarını haciz ettirmesi işleminin, iptal davasına konu edilebileceğini*»²³⁸⁴, «*'tasar-ruf' kavramı, borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri ve hukuki fi-illeri de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin, 'tasarruf' kavramı içinde bulunduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararının bulun-duğunu*» belirtmiştir...

«*Haksız fiil*»²³⁸⁵ teşkil eden eylemler de, tasarrufun iptali davasına konu teşkil edebilir...

Şu halde, borçlunun gerek «*dava dışındaki*», gerek -sulh, feragat, kabul gibi- «*icra takibi içindeki*» en geniş anlamı ile **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabi-lecektir.²³⁸⁶ Kısaca, borçlunun; «*alacaklıları aleyhine malvarlığını azaltıcı nitelik ta-şıyan*» her türlü -en geniş anlamı ile- **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabileceği gibi «*malvarlığının artışı önleyici işlemleri*» de (örneğin; borçlunun kendisine miras bırakanından gelecek mirası reddetmesi gibi) tasarrufun iptali davasına konu olabi-lir.^{2387 2388}

Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof.Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, 2014, C: 1, s: 253) - **KAZANCI, İ.T.** a.g.e., s: 34 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009/3, s: 487) - **EROĞLU, O.** age. s: 40

²³⁸² **UMAR, B.** age. s: 54, dipn. 4 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** age. s: 294 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 - **SARISÖZEN, M.S.** a.g.m., s: 233, dipn: 1 - **ARSLAN, A.S.** a.g.m., s: 255 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** age. s: 10 - **BÖRÜ, L.** a.g.m., s: 487 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 56 - **ERDÖNMEZ, G.** alacaklılara Zarar Verme Kasdı ile Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, 2019, s: 124

²³⁸³ Bknz: BGE. 65 III, s: 133 (Naklen; **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Bası, 2000, s: 762)

²³⁸⁴ Bknz: 15. HD. 15.9.1990 T. 3485/3290 (www.e-uyar.com)

²³⁸⁵ **YILDIRIM, M.K.** age. s: 142 - **ERDÖNMEZ, G.** age. 1. Baskı, s: 99; 2. Baskı, s:125

²³⁸⁶ **ÜSTÜNDAĞ, S.** age. s: 294

²³⁸⁷ **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** a.g.e., s: 10 - **COŞKUN, M.** Açıklamalı-İçtihatlı İİK., 6. Baskı, C: 4, s: 4537

²³⁸⁸ Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 6602/3146; HGK. 08.12.2010 T. 17-596/641 (www.e-uyar.com)

‘İptal davasına konu olan işlemler’²³⁸⁹ -kural olarak- «*maddi hukuk bakımından tamamen geçerli olan ve alacaklıları zarara sokan işlemler*»dir²³⁹⁰. U y g u l a m a d a en sık karşılaşılan *tasarrufun iptali davasına konu olabilen* belli başlı işlemler şunlardır:

- √ «*Mirasçılar arasında yapılmış olan ‘miras taksim sözleşmesi’*»²³⁹¹
- √ «*Mirasçılar arasında yapılmış olan ‘rıza taksim sözleşmesi’*»²³⁹²
- √ «*Devredilen şirket hisseleri*», ²³⁹³
- √ «*Devredilen miras hisseleri*», ²³⁹⁴
- √ «*Tapuya şerh verilerek güçlendirilen satış vaadi sözleşmeleri*», ^{2395 2396 2397}
- √ «*Satılan taşınmazlar*», ²³⁹⁸
- √ «*Boşanma protokolü uyarınca devredilen taşınır ve taşınmazlar*», ^{2399 2400}
- √ «*Havale işlemleri*», ²⁴⁰¹
- √ «*Borçlunun malvarlığının artışı önleyen işlemler*», ²⁴⁰²
- √ «*Borçlunun, aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasını kabul etmesi*», ²⁴⁰³

²³⁸⁹ UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, 2014, C: 3, s: 4314 vd. - UYAR, T. age. C: 11, 3. Baskı, 2010, s: 18691 vd. - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?» «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 370 vd.)

²³⁹⁰ KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - MUŞUL, T. age. s: 20 vd. - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 533 - KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, s: 614 UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4314 vd. - PEKCANİTEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S./ ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, s: 859 - GÜNEREN, A. a.g.e., s: 40 - KURTOĞLU, S. agm. (İBD., 1973/7-8, s: 776) - ULUKAPI, Ö. age. s: 497 - SARI-SÖZEN, M.S. a.g.m., s: 233, dipn: 5

²³⁹¹ Bknz: 17. HD. 06.07.2020 T. 4035/4370 (www.e-uyar.com)

²³⁹² Bknz: 17. HD. 13.05.2019 T. 4751/5978 (www.e-uyar.com)

²³⁹³ Bknz: 17. HD. 19.4.2010 T. 2848/3607; 22.2.2010 T. 9772/1356; 12.11.2009 T. 8068/7497 vb. (www.e-uyar.com)

²³⁹⁴ Bknz: 17. HD. 23.2.2010 T. 9831/1437 (www.e-uyar.com)

²³⁹⁵ Bknz: 17. HD. 03.05.2016 T. 4425/5341; 21.05.2013 T. 7284/7365; 22.2.2010 T. 10739/1362; 5.5.2008 T. 1637/2353; 15. HD. 30.9.2002 T. 3158/4300; 15.05.2002 T. 1010/2526; 15. HD. 26.01.1990 T. 5253/160; 13. HD. 29.09.1977 T. 3322/3948 vb. (www.e-uyar.com)

²³⁹⁶ MUŞUL, T. age. s: 40 vd.

²³⁹⁷ UYAR, T. «Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi» Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları (İBD. Kasım-Aralık/2012, s:137-233)

²³⁹⁸ Bknz: 17. HD. 15.2.2010 T. 503/1144 (www.e-uyar.com)

²³⁹⁹ Bknz: 17. HD. 11.2.2010 T. 10940/1042; 24.3.2009 T. 4342/1702; 17.2.2009 T. 3448/733; 08.09.2014 T 2006/11251; 11.02.2014 T. 13647/1487 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴⁰⁰ Bu konuda ayrıca Bknz: KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 244 vd. - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 25 vd.

²⁴⁰¹ Bknz: 17. HD. 28.12.2009 T. 6547/8779 (www.e-uyar.com)

²⁴⁰² Bknz: 17. HD.11.03.2013 T. 6602/3146; 4.5.2009 T. 148/2805 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴⁰³ Bknz: 17. HD. 14.4.2009 T. 5384/2350 (www.e-uyar.com)

- √ «Borçlunun, miras bırakandan kalan taşınmazlardan pay istemeyip, kendisine intikal edecek payları kardeşlerine devretmesi işlemi», ²⁴⁰⁴
- √ «Üst yapı hakkının devrine ilişkin tasarruflar», ²⁴⁰⁵
- √ «Hastane işletme ruhsatının devrine yönelik tasarruflar», ²⁴⁰⁶
- √ «Borçlunun, malvarlığını azaltıcı bir işlem olan bono düzenleme işlemi»²⁴⁰⁷
- √ «Yapılan ipotek işlemleri»²⁴⁰⁸
- √ «Borçluların, mirasın reddi konusundaki işlemleri», ^{2409 2410}
- √ «Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler», ²⁴¹¹
- √ «Borçlu tarafından düzenlenmiş muvazaalı senetlerin iptali için»²⁴¹²
- √ «Nam-ı müstear (bedeli borçlu tarafından ödenip, üçüncü kişi adına kayıt ve tescil edilen şeyler) konusu işlemler», ^{2413 2414}
- √ «İnançlı işlemler»^{2415 2416}
- √ «Adi ortaklığın feshine ilişkin sözleşmeler», ²⁴¹⁷
- √ «Borçlu tarafından yapılan ölüncüye kadar bakma sözleşmesi»²⁴¹⁸,

²⁴⁰⁴ Bknz: 17. HD. 14.2.2008 T. 4110/617 (www.e-uyar.com)

²⁴⁰⁵ Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 7913/792 (www.e-uyar.com)

²⁴⁰⁶ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933; 11.04.2017 T. 2161/3948; 05.06.2014 T. 13391/8983; 05.06.2014 T. 6354/8985 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴⁰⁷ Bknz: 15. HD. 21.10.2004 T. 3131/5291 (www.e-uyar.com)

²⁴⁰⁸ Bknz: 17. HD. 21.02.2017 T. 5280/11575 (www.e-uyar.com)

²⁴⁰⁹ Bknz: 17. HD. 08.11.2016 T. 19558/10239; 28.02.2013 T. 4777/2421; 11.2.2008 T. 5540/513 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴¹⁰ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 43

²⁴¹¹ Bknz: 15. HD. 15.05.2002 T. 1010/2526 (www.e-uyar.com)

²⁴¹² Bknz: «Tasarruf kavramı ‘borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri’ ile ve ‘hukuki fiillerini’ de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin tasarruf kavramı içinde olduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararı bulunduğu kabulü gerektiğini...» (17. HD. 28.01. 2020 T. 1405/120)

²⁴¹³ Bknz: 17. HD. 17.12.2019 T. 669/12066; 25.11.2019 T. 3551/11086, 15.03.2017 T. 22269/2789; 24.05.2016 T. 11539/6283; 23.02.2016 T. 10807/2099; 23.02.2016 T. 11352/2105; 22.06.2015 T. 8287/8983; 15.06.2015 T. 3457/3457/8622; 01.06.2015 T. 19635/8006; 24.02.2015 T. 5559/3322; 18.11.2014 T. 10438/16219; 03.11.2014 T. 6147/14975; 21.05.2013 T. 7646/7370; 04.04.2013 T. 8194/4806; 26.03.2013 T. 72061/4179; 14.09.2009 T. 6101/5325; 5.11.2013 T. 12075/15090; 09.09.2013 T. 7129/11624; 18.03.2013 T. 6263/3521; 14.02.2013 T. 4164/1515; 08.05.2007 T. 2583/1574; 14. HD. 19.10.2001 T. 5932/6946; 15. HD. 29.4.1993 T. 2212/2029; 26.04.1984 T. 775/1466 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴¹⁴ UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4332 vd. - TOKTAŞ, M. age. s: 78 - COŞKUN, M. İptal Davaları, s: 913 vd. - SERTAKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e, s: 30 – ÇAM, U.M. age. s:79

²⁴¹⁵ BÖRÜ, L. a.g.m., s: 494 - KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 252, 266 vd. - TOKTAŞ, M. a.g.e., s: 82 - ÇETİN, H.E. age. s: 280 vd. – ÇAM, U.M. age. s:82

²⁴¹⁶ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 8538/2734; 17.02.2017 T. 10199/1109 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴¹⁷ Bknz: 13. HD. 3.5.1982 T. 2826/3119 (www.e-uyar.com)

²⁴¹⁸ Bknz: 13. HD. 16.4.1974 T. 640/925 (www.e-uyar.com)

- √ «Tapuya şerh verilmiş kira sözleşmeleri», ^{2419 2420}
- √ «Borçlunun, üçüncü kişideki alacağını kızına devretmesi işlemi», ²⁴²¹
- √ «Ticari işletme rehnine konu olan mallar»²⁴²²
- √ «Borçlunun bir taşınır ya da taşınmaz malın başkasına bağışlaması»,
- √ «Borçlunun yemin etmekten kaçınması», ²⁴²³
- √ «Borçlunun kanun yoluna başvuru hakkını kullanmaktan kaçınması», ²⁴²⁴
- √ «Borçlunun tenkis davası açmaktan kaçınması», ^{2425 2426}
- √ «Borçlunun ticari işletmesini üçüncü bir kişiye devretmesi», ^{2427 2428}
- √ «Borçlunun taşınmazı üzerinde -gerçekte borçlu olmadığı halde- ipotek tesis etmesi», ²⁴²⁹
- √ «Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi», ^{2430 2431}
- √ «Borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişi tarafından kendisi aleyhine açılan haksız davayı kabul etmesi», ²⁴³²
- √ «Borçlunun zamanaşımı def'inde bulunmaması», ^{2433 2434}
- √ «Borçlunun icranın geri bırakılması (İİK. mad. 71) talebinde bulunmaması», ²⁴³⁵
- √ «Karşılıksız olarak yapılan ciro işlemi», ²⁴³⁶

²⁴¹⁹ Bknz: 17. HD. 07.04.2011 T. 335/3215 (www.e-uyar.com)

²⁴²⁰ MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 35

²⁴²¹ Bknz: İİD. 4.11.1968 T. 9095/9886 (www.e-uyar.com)

²⁴²² Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23337/1446 (www.e-uyar.com)

²⁴²³ ERDÖNMEZ, G. a.g.e., s: 125, 147

²⁴²⁴ ERDÖNMEZ, G. a.g.e., s: 125, 147

²⁴²⁵ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s. 42

²⁴²⁶ Bknz: 17. HD. 02.03.2015 T. 17841/3683 (www.e-uyar.com)

²⁴²⁷ Bknz: UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. Tasarrufun İptali Davaları, s: 546

²⁴²⁸ Bknz: HGK. 13.11.2013 T. 17-297/155; 30.05.2007 T. 21-295/319; 17. HD. 30.06.2015 T. 5449/9348; 09.06.2015 T. 5703/8442; 08.06.2015 T. 7076/8297; 12.05.2015 T. 19970/7295; 29.11.2012 T. 10872/13291; 30.05.2012 T. 4133/7029; 26.04.2012 T. 2021/5218 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴²⁹ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e, s: 1

²⁴³⁰ GÜNEREN, A. a.g.e., s: 56, 80, 114 vd.- ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni Yargılama Hukuku, C: 1-2, s: 762 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4315 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 40 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488

²⁴³¹ Bknz: 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303; 24.06.2014 T. 17392/9848 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴³² SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 39 - GÜNEREN, A. age. s: 56 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488 - ERDÖNMEZ, G. a.g.e, s: 140 vd.

²⁴³³ GÜNEREN, A. a.g.e., s: 56 - SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 40 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488

²⁴³⁴ Bknz: 17. HD. 24.06.2014 T. 17392/9848 (www.e-uyar.com)

²⁴³⁵ Bknz: 17. HD. 24.06.2014 T. 17392/9848 (www.e-uyar.com)

²⁴³⁶ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 438

√ «Borçlunun aleyhine yapılan haksız takip nedeniyle menfi tesbit davası açmaması»²⁴³⁷,

√ «Kooperatif payının satışına ilişkin tasarruflar»,²⁴³⁸

√ «Teminat amacıyla yapılan temlikler»,²⁴³⁹

√ «Borçlunun kendisine miras yoluyla gelen malvarlığını 'resmi taksim sözleşmesi' ile diğer mirasçılara devretmesi»,^{2440 2441}

√ «Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince borçlu yüklenici tarafından hak edilmiş taşınmazların, kendi üzerine alınmadan, arsa sahibi vasıtasıyla üçüncü kişiler adına tescilinin sağlanması işlemleri (tasarrufları)»,^{2442 2443}

√ «Gizli tahsil ciroosu»,²⁴⁴⁴

√ «Borçlunun itiraz sürelerinden vazgeçip takip konusu borcu kabul etmesi»,²⁴⁴⁵
2446

√ «Cebri icra yoluyla yapılan satışlar»²⁴⁴⁷

√ «Alacağın -muvazaalı olarak yapılmış- temliki tasarrufları»,^{2448 2449}

√ «Borçlunun muvazaalı borç ikrarında bulunması»nın (gerçekte borcu bulunmadığı halde güvendiği bir kişi -arkadaşı, akrabası, aynı iş kolunda çalışan bir kişi

²⁴³⁷ Bknz: 17. HD. 02.03.2015 T. 17841/3683 (www.e-uyar.com)

²⁴³⁸ Bknz: 17. HD. 16.04.2013 T. 6996/4145; 03.04.2014 T. 15293/4892; 27.01.2015 T. 13436/1098; 22.01.2015 T. 20240/723 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴³⁹ KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 269 vd.

²⁴⁴⁰ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 45

²⁴⁴¹ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 13444/3343; 13.05.2014 T. 2583/7531 (www.e-uyar.com)

²⁴⁴² SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 52

²⁴⁴³ Bknz: 17. HD. 28.05.2013 T. 3396/7849; 21.05.2013 T. 7646/7370; 16.03.2015 T. 18016/4287 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴⁴⁴ KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 274 vd.

²⁴⁴⁵ UYAR, T. a.g.m.(ABD. 2015/1, s: 370) - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. a.g.e., C: 3, s: 4315 - COŞKUN, M. İċtihatlı İİK. C: 4, s: 4638 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 40

²⁴⁴⁶ Bknz: 17. HD. 19.04.2016 T. 11699/4946; 15. HD. 13.06.2006 T. 1663/3523; 21.11.2006 T. 4991/6698; 17. HD. 04.11.2008 T. 3947/5089; 4. HD. 08.11.2007 T. 12753/13696; 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303 (www.e-uyar.com)

²⁴⁴⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 189 vd.

²⁴⁴⁸ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 42

²⁴⁴⁹ Bknz: 17. HD. 02.03.2020 T. 577/2386; 16.12.2019 T. 5508/11991; 04.12.2019 T. 3841/11462; 03.12.2019 T. 4057/11412; 13.11.2019 T. 915/10552; 01.10.2019 T. 851/8709; 08.04.2019 T. 16227/4264; 09.10.2018 T. 10604/8888; 17.09.2018 T. 3403/7852; 26.06.2018 T. 1610/6384; 11.10.2016 T. 18995/8786; 13.10.2015 T. 1313/10510; 04.05.2015 T. 20059/6441; 21.04.2015 T. 21344/6051; 24.03.2015 T. 19052/4805; 05.06.2014 T. 1044/9011; 13.02.2014 T. 14266/1605; 01.10.2013 T. 10340/13129; 09.04.2013 T. 7533/5111 vb. (www.e-uyar.com)

vs.- lehine muvazaalı senet düzenleyip, bu senedi kendisi hakkında icraya koydurtması),^{2450 2451}

√ «Başkasının borcu için bir malın teminat olarak gösterilmesi»²⁴⁵²

√ «Borçlunun, kendi borçlusunu ibra etmesi»²⁴⁵³

√ «Başkasının borcunun ödenmesi»²⁴⁵⁴

√ «Borçlunun yaptığı 'bağışlamalar' ve 'ivazsız (karşılıksız)' tasarruflar» (İİK. mad. 278/I, II),²⁴⁵⁵

√ «Borçlunun 'bağışlama hükmünde sayılan' tasarrufları» (İİK. mad. 278/III),²⁴⁵⁶

√ «Borçlunun aciz halinde iken yaptığı tasarruflar» (İİK. mad. 279),²⁴⁵⁷

√ «Borçlunun zarar verme kasdı ile yaptığı hileli tasarruflar» (İİK. mad.280)²⁴⁵⁸

i ç i n, «tasarrufun iptali davası» açılabilir.

²⁴⁵⁰ UYAR, T. «Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)» ile «Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edinmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 283 vd.) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (Ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 369-398) - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4315 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C: 1, s: 65 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 12, 36 - KURU, B. El Kitabı, s: 1398 - EROĞLU, O. age. s: 153 - AKŞENER, S.H. a.g.e., s: 96; 2. baskı, 2014, s: 118 - GÜNEREN, A. a.g.e., s: 80, 114 vd. - COŞKUN, M. İçtihatlı İİK. C: 4, s: 4638 - TOKTAŞ, M. Tasarrufun İptali Davaları, s: 76 - KAPLAN, N. Uygulama Notları, s: 1401 - ÇAM, U.M. Tasarrufun İptali Davaları, s:78

²⁴⁵¹ Bknz: 17. HD. 29.12.2016 T. 12281/12178; 08.11.2016 T. 19673/10240; 19.04.2016 T. 4439/5019; 24.12.2015 T. 7251/14929; 05.05.2015 T. 21179/6688; 14.04.2015 T. 19827/5866; 17.03.2015 T. 2203/4344; 04.11.2014 T. 7947/15062; HGK. 02.02.2014 T. 4/1016-436; 17. HD. 18.04.2013 T. 6634/5626; 4. HD. 09.05.2011 T. 3449/5298; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 17. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036; 24.01.2011 T. 1847/544; 26.10.2010 T. 5337/8808; 16.09.2008 T. 1246/4471; 15.04.2008 T. 1204/1936; 4. HD. 24.03.2010 T. 2797/3315; 11.03.2010 T. 15119/2684; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 31.05.2007 T. 4760/7445; 15. HD. 20.02.2002 T. 5385/865; 15.11.1999 T. 4175/4058; 15.09.1990 T. 3485/3290 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴⁵² Bknz: 15. HD. 13.12.1984 T. 3306/3923 (www.e-uyar.com)

²⁴⁵³ Bknz: 17. HD. 12.12.2017 T. 9120/11580; 12.3.2013 T. 4282/1407 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴⁵⁴ GÜNEREN, A. age. s: 330

²⁴⁵⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4392 vd.

²⁴⁵⁶ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4398 vd.

²⁴⁵⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4421 vd.

²⁴⁵⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. a.g.e., C: 3, s: 4434 vd.

VI- «Muvazaalı işlem»ler (TBK. mad. 19) hakkında iptal davası açılmasına gerek olup olmadığı(*) (doktrinde tartışmalıdır. Doktrinde «tarafaların yaptıkları sözleşmenin hiç hüküm doğurmaması veya görünüşteki sözleşmeden başka bir sözleşmenin hükümlerini doğurması hususundaki anlaşmaları»²⁴⁵⁹ «tarafaların gerçek anlaşmalarını kendileri dışındaki üçüncü kişilere karşı farklı aksettirmeleri konusunda yapmış oldukları anlaşma»²⁴⁶⁰ şeklinde tanımlanan muvazaalı konusunda «iptal davası açılmasına gerek bulunmadığını» ileri sürenler bulunduğu gibi, «iptal davası açılabileceğini» kabul edenler de vardır.**

Yargıtay'ın «muvazaa nedenine dayalı iptal davaları» konusundaki tutumu nedir?

Yüksek mahkeme bu konudaki içtihatlarında genellikle “*alacaklılar tarafından borçluların muvazaalı borç ikrarları (borçlanmaları), muvazaalı taşınır/taşınmaz devir işlemleri hakkında iptal davası açılabileceğini*” kabul etmiştir. Gerçekten;

- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi²⁴⁶¹ bu konudaki içtihatlarında;
- Yargıtay 13. Hukuk Dairesi²⁴⁶² bu konudaki içtihatlarında;

(*) **AKKAYA, T.** «Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (MİHDER, 2006/3, s:661/684) – **KAZANCI, T.İ.** age., s:252 vd.- **OĞUZ, A.** Muvazaa Kuramının ‘İustinianus’tan Günümüze Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi (AÜHFD, 1996, S:4, s:453-481) – **ÖZKAYA, E.** Açıklamalı-İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 8. Baskı, 2020, s:175 vd. – **YAVUZ, N.** Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukukî Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkında Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yargıtay Der. Temmuz/1999, s:217-241) (Tür. Not. Bir. Der. 1999/103, s:1 vd.) – **YAVUZ, N.** Doğrudan Doğruya Temsil/Nam-ı Müstear-Dolayısıyla Temsil/İnançlı İşlem/Tarafta Muvazaa/ Nam-ı Müstear ile Muvazaa İlişkisi/İspat Rejimi ve Kanuna Karşı Hile Kavramları ile Bunlara İlişkin Yargıtay Uygulaması (Yarg. Der. 2001/1-2, s:63-100) – **EROĞLU, O.** – age, s: 246 vd.; 285 vd. – **YAVUZ, N.** Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları, 2008 – **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 368 vd.; 772-783; s: 1436-1442; s: 1448-1451 – **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 1239-1285 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. S: 190, Yıl: 2018, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa, Nam-ı Müstear, İşletmenin Devri, Kanuna Karşı Hile ve Perdeyi Kaldırma Teorisi (ABD. 2016/2, s: 343-403) – **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. m. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. m. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) – **UYAR, T.** İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) – **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (ABD. 2015/1, s: 369-397) – **UYAR, T.** Muvazaalı İcra Takipleri ile Borçlunun Süresi İçinde Zaman aşımı İtirazında Bulunmaması’nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 282-295) – **UYAR, T./UYAR, C.** Borçlunun, Borçlanma Tarihinden Önce Yapmış Olduğu Mal Kaçırma Amacına Yönelik Tasarrufları Hakkında, Alacaklıları Tarafından «Genel Muvazaa Davası» (TBK. m. 19) Açılabilir mi? (İBD. Tem.-Ağustos/2020, s:43-61)

(**) «Muvazaa Davası ile Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali Davası Arasındaki İlişki» hk. Bknz: **ÇETİNEL, T.** age. s. 151 vd. – «Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davalarının Karşılaştırılması» hk. Bknz: **ÇETİNEL, T.** age. s: 189 vd. – **EROĞLU, O.** age. s: 277 vd.

²⁴⁵⁹ **OĞUZMAN, K.M./SELİÇİ, Ö./ÖZDEMİR, O.S.** Eşya Hukuku, 22. Baskı, 2020, s:429

²⁴⁶⁰ **POSTACIOĞLU, E.İ.** Şehadetle İspat Memnuiyeti, 1964, s:218

²⁴⁶¹ Bknz: 12. HD. 14.03.1988 T. 5283/2978; İİD. 09.06.1966 T. 8057/8007 (www.e-uyar.com)

²⁴⁶² Bknz: 13. HD. 13.02.1978 T. 5021/535; 13. HD. 18.04.1975 T. 2153/2622 (www.e-uyar.com)

- Yargıtay 15. Hukuk Dairesi²⁴⁶³ bu konudaki içtihatlarında;
- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi²⁴⁶⁴ bu konudaki içtihatlarında;
- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu²⁴⁶⁵ bu konudaki içtihatlarında;
- Yargıtay 17. Hukuk Dairesi²⁴⁶⁶ bu konudaki içtihatlarında;

‘muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası açılabilceğini’ açıkça belirtmiştir.

VII- «Nam-ı müstear»^(*) ile gizlenmiş işlemler hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir.^(**)

Sözlük anlamı «bir kişinin, sanat, edebiyat, ticaret hayatında yahut faaliyette bulunduğu herhangi bir işte, kimliğini gizlemek için seçtiği ad»²⁴⁶⁷ olan -ve uygulamada «mahlâs» ya da «takma ad» da denilen- nam-ı müstear durumunda, borçlu çeşitli nedenlerle -özellikle, konumuz bakımından, alacaklılarından mal kaçırmak amacı ile- «kendi adını gizleyerek, yapmak istediği hukukî işlemi bir başkasına, kendi hesabına» yaptırır.²⁴⁶⁸

‘Borçlunun adını gizleyerek, borçlu hesabına ancak kendi adına hareket ederek üçüncü kişilerle işlemde bulunan bu kişi’ye nam-ı müstear denilir. Başka bir deyişle, «taşınmaz satışlarında, taraflardan birinin kendisini üçüncü kişilerden gizlemek maksadıyla, satış sözleşmesine kendi yerine taraf sıfatıyla bir başka kişiyi sokması ve

²⁴⁶³ Bknz: 15. HD. 20.02.2002 T. 5385/865; 15. HD. 15.11.1999 T. 4175/4058; 15. HD. 24.10.1994 T. 3652/6122; 05.04.1994 T. 1516/2040 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴⁶⁴ Bknz: 4. HD. 26.09.2011 T. 9810/9599; 4. HD. 09.05.2011 T. 3449/5298; 4. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036; 4. HD. 28.03.2011 T. 2023/3257 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴⁶⁵ Bknz: HGK. 26.09.2019 T. 318/957; HGK. 28.05.2019 T. 351/624; HGK. 17.01.2019 T. 17-2051/19; HGK. 10.02.2016 T. 17-2389/129 vb. (www.e-uyar.com)

²⁴⁶⁶ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 3331/2447; 17. HD. 19.02.2020 T. 3916/1693; 17. HD. 18.02.2020 T. 641/1633; 17. HD. 29.01.2020 T. 1762/244 vb. (www.e-uyar.com)

^(*) UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 783 vd. - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 636-654 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa, Nam-ı Müstear, İşletmenin Devri, Kanuna Karşı Hile ve Perdeyi Kaldırma Teorisi (ABD. 2016/2, 343-403)

^(**) Bu konuda ayrıntılı ve nitelikli incelemeler için Bknz: ATAMULU, İ. Muvazaa, s: 88 - AYAN, M. Nam-ı Müstear Kavramı ve Hukukî Niteliği (Dicle Üniv. Huk. Fak. D. 1984, C: 2, S: 2, s: 377-393) - ERDÖNMEZ, G. Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali Davaları (Bankacılar Der. Aralık/2006, S: 59, s: 84-105) - ESENER, T. age. s: 77; 181 vd. - ÖZKAYA, E. age. s: 1261 vd. - ERTAŞ, Ş. Eşya Hukuku, 2020, s: 298 vd. - ÇETİN, E.H. age. s: 481 vd. ÇETİNEL, T. age. s: 144 vd. - KOCAYUSUFAŞAOĞLU, N. Borçlar Hukuku, s: 376 - SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 30 - POSTACIOĞLU, E.İ. Nam-ı Müstear Meselesi, Vekalet ve İtimada Müstenit Muameleler Muvazaanın Karşılıklı Münasebetleri (İHFM. 1947, C: XIII, S: 3, s: 1011-1037 - POSTACIOĞLU, E.İ. Nam-ı Müstear ve Muvazaa Meseleleri Hakkında Yeni Görüşler (Prof. Dr. Samim Gönençay’a Armağan, 1955, s: 164-193) - POSTACIOĞLU, E.İ. Nam-ı Müstear Meselesi (Mukayeseli Huk. Araştırmaları Der. 1958, S:2, s:111-116) - ÖZSUNAY, E. age. s: 231 vd. - SUNGURBEY, İ. Eğriti Ad (Nam-ı Müstear) Sorunu (Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, 1978, s: 153-185) - YAVUZ, N. Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları, 2008 - YAVUZ, N. Doğrudan Doğruya Temsil/Nam-ı Müstear/Dolayısıyla Temsil/İnançlı İşlem/Tarafta Muvazaa/Nam-ı Müstear ile Muvazaa İlişkisi/İspat Rejimi ve Kanuna Karşı Hile Kavramları ile Bunlara İlişkin Yargıtay Uygulaması (Yarg. Der. 2001/1-2, s:63-100)

²⁴⁶⁷ Türk Hukuk Lügati, 3. Baskı, 1991, s: 266 - ŞENER, E. Hukuk Sözlüğü, 2001, s: 586 - YILMAZ, E. Hukuk Sözlüğü, 2004, s: 897 - ÖZÖN, N.M. Osmanlıca-Türkçe Sözlük, 6. Bası, 1975

²⁴⁶⁸ Bknz: 4. HD. 3.7.1973 T. 7053/7760 (www.e-uyar.com)

*tescilin de bu kişi adına yapılması»*dır. Sözleşmede taraf olarak görünmek istemeyen kişi yerine işleme katılan kişiye ‘*nam-ı müstear*’ denir. Bu kişi, satış sözleşmesini kendi adına, fakat gizli kalmak isteyen taraf hesabına yapar.²⁴⁶⁹

Uygulamada, borçlunun gerçekte kendi adına satın almak üzere bedelini ödediğini bir *taşınmaz* veya *aracı*, alacaklılarından kaçırmak amacı ile yakınları adına tescil ettirmiş olması halinde, tasarruf (hukukî işlem) dışarıdan üçüncü kişiler arasında yapılmış görünmesine rağmen, gerçekte bedeli borçlunun malvarlığından çıkmış fakat karşılığı, borçlunun arkasına gizlendiği kişinin malvarlığına girmiştir.²⁴⁷⁰

Eski hukukumuzda ‘bağımsız bir kurum’ olarak düzenlenmiş olmasına –ve bugüne kadar üç İçtihadı Birleştirme Kararına (08.05.1941 T. 29/5 sayılı; 05.02.1947 T. 20/6 sayılı ve 07.10.1953 T. 7/8 sayılı) konu olmasına ve *bugün* Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda bu kurumu düzenleyen açık bir hüküm bulunmamasına- rağmen, gerek *doktrinde*²⁴⁷¹ ve gerekse *Yargıtay içtihatlarında*²⁴⁷²; «*nam-ı müstear iddialarının dinlenebilir*» olduğu kabul edilmektedir.

VIII- «Cebri icra yolu ile yapılan satışlar»(*) hakkında da -kural olarak- iptal davası açılmaz.²⁴⁷³ Çünkü, ortada, borçlunun serbest iradesi ile yaptığı bir tasarruf yoktur. Halbuki; ancak borçlunun -mal kaçırmak amacı ile- üçüncü kişilerle yaptığı tasarruflar, iptal davasına (İİK. mad. 277 vd.) konu olabilir. Yani, «*cebri icra yolu ile yapılan satışlar, borçlu tarafından yapılmış bir tasarruf*» niteliğinde değildir...

Ancak, borçlu -alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla- anlaştığı üçüncü bir kişiyle *muvazaalı olarak borç ilişkisi yaratarak*, aleyhine takip yapılmasını sağlayarak, malvarlığına dahil malların ihale ile satılmasını gerçekleştirmişse, bu tür ihaleler hakkında iptal davası açılabilir... Başka bir ifade ile; «*alacaklının alacağının muvazaalı olduğu iddia edilmedikçe*», cebri icra yolu ile yapılan ihaleler hakkında tasarrufun iptali davası açılmaz.²⁴⁷⁴

²⁴⁶⁹ AKİPEK, G.J./AKINTÜRK, T. Eşya Hukuku, 2009, s:470

²⁴⁷⁰ KOSTAKOĞLU, C. agm. (Ad. D. 1989/6, s: 12 - Yasa D. 1989/8, s: 104 vd.)

²⁴⁷¹ EROĞLU, O. age. s: 286 vd. - TOKTAŞ, M. age. s: 78 - SAPANOĞLU, S. Muvazaa ve İnançlı İşlem Davaları, s: 229 - ÖZDEMİR, E. Nam-ı Müstear Uygulamaları, 1994, s: 75 vd. - MUŞUL, T. age. s: 97 - KOSTAKOĞLU, C. agm. (Ad. D. 1989/6, s: 12 - Yasa D. 1989/8, s: 104 vd.) - ERDÖNMEZ, G. Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali Davaları (Bankacılık Der. 2006, S: 56, s: 86)

²⁴⁷² Bknz: 17. HD. 25.12.2019 T. 791/12462; 17. HD. 18.12.2019 T. 5678/12137; 17. HD. 17.12.2019 T. 669/12066; 17. HD. 03.12.2019 T. 4161/11418; 17. HD. 25.11.2019 T. 3551/11086; 17. HD. 25.06.2019 T. 15578/7847 vb (www.e-uyar.com)

(*) UYAR, T. Cebri İcra Satışlarına Yönelik Tasarrufun İptali Davalarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Prof. Dr. N.M. Berkin Armağanı, 2021, s:1247, 1276) - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 636-654

²⁴⁷³ KURU, B. age. C: 4, s: 3412 - KURU, B. El Kitabı, s: 1399 vd. - TOKTAŞ, M. age. s: 86 - ERDÖNMEZ, G. age. s: 127 - COŞKUN, M. age. C: 4, s: 4667 - PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. Ders Kitabı, s: 527 - YILDIRIM, M.K. age. s: 144 - EROĞLU, O. age. s: 56 - TAZE, M. Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007, s: 58

²⁴⁷⁴ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 77 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 720

a)Doktrinde bu konuyla ilgili olarak;

• “Cebri icra yoluyla yapılan satışların, ‘iptal davasının konusu dışında olan durumlar’dan olduğu, bu nedenle bu satışlar hakkında, tasarrufun iptali davası açılmaz.”²⁴⁷⁵

• “Tasarrufun iptali davasına konu tasarruflar, kural olarak borçlu tarafından gerçekleştirilen iradi işlemlerdir. İcra organları vasıtasıyla gerçekleştirilen cebri satışlara karşı iptal davası açılabilmesi kural olarak mümkün değildir...”²⁴⁷⁶

• “Cebri icra yoluyla yapılan satışlar hakkında da kural olarak iptal davası açılmaz. Çünkü, ortada borçlunun serbest iradesiyle yaptığı bir tasarruf yoktur...Yani, ‘cebri icra yoluyla yapılan satışlar, borçlu tarafından yapılmış bir tasarruf’ niteliğinde değildir...”²⁴⁷⁷

• “Cebri icra yoluyla yapılan satışlar hakkında kural olarak iptal davası açılmaz. Çünkü ortada, borçlunun serbest iradesiyle yaptığı bir tasarruf yoktur...”²⁴⁷⁸

• “Cebri satışlar, İİK.m. 277-284’ün düzenlemesi anlamında tasarruf işlemlerinden olmadığı gibi, borçlunun yaptığı tasarruf işlemlerinden de değildir...”²⁴⁷⁹

• “Cebri icra yoluyla yapılan satışların, tasarrufun iptali davasına konu edilmesi mümkün değildir. Çünkü, cebri icra yoluyla yapılan satışlarda borçlunun iradesi yoktur. Başka bir ifadeyle, cebri icra yoluyla yapılan satışı borçlu değil, cebri icra yetkilileri yapmaktadır...”²⁴⁸⁰

• “Doktrindeki bazı yazarlar ve Yargıtay, cebri icra yoluyla yapılan satışın borçlunun yaptığı bir tasarruf işlemi olmadığı için iptale tabi olmadığını kabul etmektedir...”²⁴⁸¹

• “Cebri icra yoluyla yapılan satışlar (m. 106 vd.), buradaki anlamda bir tasarruf değildir ve bu nedenle iptal davasına konu yapılmazlar. Çünkü, cebri icra yoluyla satış, borçlunun yapmış olduğu bir tasarruf değildir; oysa, burada söz konusu olan (iptale tabi) tasarruf işlemleri, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarruf işlemleridir...”²⁴⁸²

• “Cebri icra yoluyla yapılan satışlar hakkında tasarrufun iptali davası açılmaz. Cebri icra ile satışlar borçlunun iradesi dışında icra müdürlüğü kararı ile yapılmaktadır...”²⁴⁸³

²⁴⁷⁵ GÖRGÜN, L.Ş./BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M. İcra ve İflas Hukuku, 2022, s: 538

²⁴⁷⁶ ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. İcra ve İflas Hukuku, 4. Baskı, 2021, s:720

²⁴⁷⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s:189

²⁴⁷⁸ COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, C:5, 7. Baskı, 2021, s: 6086

²⁴⁷⁹ MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021, s:262

²⁴⁸⁰ EROĞLU, O. Açıklamalı-İçtihatlı Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması, 2. Baskı, 2020, s:56

²⁴⁸¹ ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali , 2. Baskı, 2019, s: 127

²⁴⁸² KURU, B. İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 2. Baskı, 2013, s: 1399

²⁴⁸³ ÇAM, M.U. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s: 90

● “İİK.’nın 106 vd. maddeleri uyarınca (cebri icra yolu ile) yapılan satışlar (ihaleler), tasarrufun iptali davasına konu edilemez. Bunun sebebi ise, cebri icra yolu ile yapılan satışlarda, borçlunun iradesi ile yapılmış bir tasarrufun bulunmamasıdır. Diğer bir ifadeyle, cebri icra yolu ile yapılan satış, borçlu tarafından yapılmış bir satış değildir. Satış işleminin yapıldığı icra dosyasındaki alacağın muvazaalı olduğu iddia edilmedikçe satış ile ilgili iptal davası açılmaz...”²⁴⁸⁴

● “Cebri icra yolu ile yapılan satışlar hakkında –kural olarak- iptal davası açılmaz. Çünkü ortada borçlunun serbest iradesiyle yaptığı bir tasarruf yoktur... Yani cebri icra yoluyla yapılan satışlar, ‘borçlu tarafından yapılmış bir tasarruf’ niteliğinde değildir...”²⁴⁸⁵

● “Cebri icra yoluyla yapılan satışlar (İİK.m. 106 vd.) iptal davasına konu olmaz. Çünkü, cebri icra (ihale) ile yapılan satışlarda, borçlunun serbest iradesiyle yaptığı tasarruf söz konusu değildir. Gerçekten, satış işlemlerinin yapıldığı icra dosyasındaki alacağın danışıklı olduğu ileri sürülüp iptali istenilmedikçe, ihale hakkında tasarrufun iptali davası açılmaz...”²⁴⁸⁶

● “Cebri icra yoluyla yapılan satışlar hakkında –kural olarak- iptal davası açılmaz. Çünkü, ortada borçlunun serbest iradesiyle yaptığı tasarruf yoktur. Halbuki; ancak borçlunun –mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişilerle yaptığı tasarruflar iptal davasına konu olabilir. Yani, ‘cebri icra yolu ile yapılan satışlar, borçlu tarafından yapılmış bir tasarruf’ niteliğinde değildir...”²⁴⁸⁷

● “Cebri icra satışına konu işlemler, iptale tabi değildir. Zira, bunlar borçlu ile muhatabı arasındaki tasarrufi işlemler sonucunda gerçekleştirilmemiştir...”²⁴⁸⁸

● “Cebri icra yoluyla yapılan satışlar (m. 106 vd.) buradaki anlamda bir tasarruf değildir ve bu nedenle iptal davasına konu yapılmazlar. Çünkü, cebri icra yolu ile satış, borçlunun yapmış olduğu bir tasarruf değildir; oysa burada söz konusu olan (iptale tabi) tasarruf işlemleri, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarruf işlemleridir...”²⁴⁸⁹

● “Cebri artırmada kesinleşmiş bir ihale kararı ile sonuçlanmış mülkiyet iktisabı iptal edilemez...”²⁴⁹⁰

ş e k l i n d e açıklamada bulunulmuştur...

Yüksek mahkeme, bu konuya ilişkin olarak;

√ “Cebri icra satışlarına yönelik tasarrufun iptali davalarında, alıcıların borçlu ile organik bağının bulunup bulunmadığının ve satın aldıkları taşınmazları ödeme

²⁴⁸⁴ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 77 vd.

²⁴⁸⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:3, 3. Baskı, 2014, s: 4337

²⁴⁸⁶ GÜNEREN, A. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2012, s: 127

²⁴⁸⁷ UYAR, T. Gerekeçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:11, 3. Baskı, 2010, s: 18711

²⁴⁸⁸ ALTAY, S. Türk İflas Hukuku, C:1, 2004, s:673

²⁴⁸⁹ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, 3. Baskı, C: IV, 1997, s: 3412

²⁴⁹⁰ YILDIRIM, M.K. İcra ve İflas Hukuku’nda İptal Davaları, 1995, s: 144

gücüne sahip olup olmadıklarının (yani; alıcıların, borçluların nam-ı müstearı olup olmadıklarının) araştırılması gerektiğine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararı”²⁴⁹¹

√ “Kural olarak ‘cebri icra yoluyla yapılmış olan satışlar (ihaleler) hakkında’ iptal davası açılmayacağını, ancak ‘alacaklısından mal kaçırmak amacına yönelik bir (muvazaalı) alacak-borç ilişkisi yaratılarak, takip yapılmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler hakkında iptal davası açılabileceğini”²⁴⁹²

√ “Kural olarak ‘cebri icra yoluyla yapılmış olan satışlar (ihaleler) hakkında’ iptal davası açılmayacağını, ancak «alacaklısından mal kaçırmak amacına yönelik bir (muvazaalı) alacak- borç ilişkisi yaratılarak, takip yapılmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler hakkında iptal davası açılabileceğini”²⁴⁹³

√ “‘Cebri icra yolu ile yapılan satışlara karşı tasarrufun iptali davası açılmayacağı’ kuralının ‘genel kural’ olduğu, ancak alacaklısından mal kaçırmak amacına yönelik bir alacak borç ilişkisi tesisiyle takip yapılmak suretiyle alacaklıdan mal kaçırmak sağlanabileceğinden, bu gibi hallerde, mal kaçırmak amaçlı veya muvazaalı takiplere karşı iptal davası açılabileceğini”²⁴⁹⁴

√ “Kural olarak ‘cebri icra yoluyla yapılmış olan satışlar (ihaleler) hakkında’ iptâl davası açılmayacağı, ancak ‘alacaklısından mal kaçırmak amacına yönelik bir (muvazaalı) alacak-borç ilişkisi yaratılarak, takip yapılmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler hakkında iptâl davası açılabileceğini”²⁴⁹⁵

√ “Cebri icra yoluyla icra dairesince yapılan ihalelerin iptali için -6183 sayılı Kanun uyarınca, kamu alacağından dolayı- iptal davası açılmayacağını”²⁴⁹⁶

√ “Cebri icra yoluyla icra dairesince yapılan ihalelerin iptali için -6183 sayılı Kanun uyarınca, kamu alacağından dolayı- iptal davası açılmayacağını”²⁴⁹⁷

√ “Kural olarak ‘cebri icra yoluyla yapılmış olan satışlar (ihaleler) hakkında’ iptâl davası açılmayacağı, ancak ‘alacaklısından mal kaçırmak amacına yönelik bir (muvazaalı) alacak-borç ilişkisi yaratılarak, takip yapılmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler hakkında iptâl davası açılabileceğini”²⁴⁹⁸

belirtmiştir...

IX- Borçlunun taraf olmadığı (yani; borçlu tarafından yapılmamış olan) işlemler, iptal davasına konu olamaz.²⁴⁹⁹ Örneğin; “cebri icra yolu ile yapılan satışlar”²⁵⁰⁰ hakkında ‘tasarrufun iptali davası’ açılmaz. Çünkü, ortada borçlunun serbest

²⁴⁹¹ Bknz: Antalya BAM. 4. HD. 04.10.2017 T. 893/843

²⁴⁹² Bknz: 17. HD. 27.05.2010 T. 2141/4792 (www.e-uyar.com)

²⁴⁹³ Bknz: 17. HD. 18.9.2008 T. 2637/4156 (www.e-uyar.com)

²⁴⁹⁴ Bknz: 17. HD. 16.09.2008 T. 1246/4471 (www.e-uyar.com)

²⁴⁹⁵ Bknz: 17. HD. 01.05.2008 T. 188/2286 (www.e-uyar.com)

²⁴⁹⁶ Bknz: 15. HD. 05.11.2003 T. 4290/5246 (www.e-uyar.com)

²⁴⁹⁷ Bknz: 15. HD. 24.01.1991 T. 5427/157 (www.e-uyar.com)

²⁴⁹⁸ Bknz: 15. HD. 03.04.1990 T. 4763/1551 (www.e-uyar.com)

²⁴⁹⁹ SERTKAYA, Ş.A/KUL, S. age. s: 74 - EROĞLU, O. age. s: 59 – ÇETİNEL, T. age., s: 43 - YILDIRIM, M.K. age. s: 153 - UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukundaki İptal Davalarında Yargılama (Yarg. D. Ocak-Nisan/1986, s: 31)

²⁵⁰⁰ Bknz: Yuk. dipn. 119 vd.

iradesi ile yaptığı bir tasarruf yoktur. Bu durumda, satışı gerçekleştiren 'borçlu' değil 'icra müdürü'dür...

Yüksek mahkeme, bu konuda;

√ «*Borçlu tarafından yapılmamış olan tasarrufun iptal edilemeyeceğini- Tasarrufun iptali davasının kabulü halinde borçlu hakkındaki takip dosyasındaki alacak ve feri'leri ile sınırlı olarak tasarrufun iptali ile davacı alacaklıya haciz ve satış isteme yetkisi verilmesi gerektiğini, bu husus dikkate alınmadan infazda kuşku uyandıracak şekilde karar verilmesinde isabetsizlik olacağını*»²⁵⁰¹

√ «*Tasarrufun iptali davalarında davacı alacaklı, borçlunun üçüncü bir kişi ile yaptığı tasarrufi işlemleri kendisi bakımından geçersiz kılmak amacıyla bu davayı açmakta olup, somut olayda, dava konusu tasarrufi işlemi yapan arsa sahipleri ile davacı yüklenici alacaklısı arasında hukuki bir bağ bulunmamakta, borçlu yüklenici ile yapılmış herhangi bir hukuki muamelenin de dava konusu edilmediği, tasarrufun iptali davasının konusunu, borçlu ile üçüncü kişi arasında yapılmış hukuki işlemler oluşturduğundan, bu davada tasarrufun iptali hükmüne konu edilebilecek bir işlemin bulunmadığını*»²⁵⁰²

√ «*Tasarrufa konu taşınmazın resmi devrinin davalı borçlu değil de, dava dışı bir başka kişi tarafından yapılması halinde, tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesi gerekeceğini*»²⁵⁰³

√ «*Tasarrufun iptali davalarında ancak borçlunun üzerinde tasarruf edilebileceği haklara ilişkin olarak dava açılabilirliğini- Borçlunun üzerinde tasarruf edilebileceği bir daire olmayıp sadece müteahhide vekaleten yapılmış bir devir niteliğinde olan tasarruf yönünden 'davanın reddine' karar verilmesi gerektiğini*»²⁵⁰⁴

√ «*Dava dışı şirketin takip konusu borcun borçlusu olmaması nedeniyle ihbar edilen şirkete yaptığı tasarrufun iptalinin istenemeyeceğini*»²⁵⁰⁵

√ «*Mahkemece, 'davacının alacağının kredi sözleşmesinden doğduğu, dava dışı kooperatifin ipotek işleminin bundan önce olduğu, borçlu tarafından yapılmış bir tasarruf işlemi de bulunmadığından' bahisle davanın reddine karar verilmesinin isabetli olduğunu*»²⁵⁰⁶

√ «*Tasarrufun iptali davalarının amacı, borçlunun alacağın tahsilini engellemek için menkul ve gayrimenkullerini devretmesi nedeni ile bu tasarrufların iptali suretiyle alacaklının alacağının bu yolla tahsil imkanı sağladığı, bu nedenle öncelikle tasarrufa konu malın borçluya ait bir mal olması bir başka anlatımla tasarrufun borçlu tarafından yapılması gerekeceğini*»²⁵⁰⁷

²⁵⁰¹ Bknz: 17. HD. 14.05.2019 T. 2938/6033 (www.e-uyar.com)

²⁵⁰² Bknz: 23. HD. 28.06.2018 T. 948/3805 (www.e-uyar.com)

²⁵⁰³ Bknz: 17. HD. 20.6.2017 T. 18113/6991 (www.e-uyar.com)

²⁵⁰⁴ Bknz: 17. HD. 21.06.2016 T. 8139/7607 (www.e-uyar.com)

²⁵⁰⁵ Bknz: 17. HD. 03.05.2016 T. 5048/5355 (www.e-uyar.com)

²⁵⁰⁶ Bknz: 17. HD. 05.04.2016 T. 11520/4255 (www.e-uyar.com)

²⁵⁰⁷ Bknz: 17. HD. 23.03.2016 T. 12115/3615 (www.e-uyar.com)

√ «Söz konusu taşınmazın davalı borçludan satın alınmadığı, dolayısıyla borçlu ve davalı üçüncü kişi arasında yapılmış bir tasarruf olmadığı halde, bu taşınmaz yönünden tasarrufun iptali istemine ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»²⁵⁰⁸

√ «Davanın İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkin olduğu, davada davalı dava konusu tasarrufların tarafı olmadığından haklarındaki her iki davanın da ‘taraf sıfatı’ yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»²⁵⁰⁹

√ «Borçlunun tasarrufu olmayan bir işlem için açılan tasarrufun iptali davasının reddine karar verileceğini»²⁵¹⁰

√ «İptale konu tasarruf ile açılan tasarrufun iptali davası arasında İİK. mad. 284’de öngörülen 5 yıllık hak düşürücü süreden fazla bir sürenin geçmiş olması halinde, davanın reddi gerekeceğini- Tasarrufun iptali davasının borçlu ve borçlu ile işlem yapan üçüncü kişiye karşı açılması gerekeceği (İİK. mad. 282), olayda davalı olarak gösterilen kimse hakkında yapılmış bir icra takibi bulunmadığı gibi, adı geçen davalı tarafından yapılan bir tasarruf işlemi de bulunmadığından, bu davalı yönünden davanın husumet nedeniyle reddi gerekeceğini»²⁵¹¹

√ «Borçlu tarafından yapılmış bir tasarrufun bulunmadığı, davanın bu nedenlerle ‘husumet’ yönünden reddine karar vermek gerektiğini»²⁵¹²

√ «Borçlu tarafından yapılmış bir tasarrufun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini»²⁵¹³

belirtmiştir...

*

Dava (ve mütalâa) konusu uyuşmazlıkta;

• Davacı-alacaklı (E.) TARIM SAN. TİC. LTD. ŞT. vekili, “dava dilekçesi”nde özetle;

-Müvekkili şirketin, davalılardan borçlu (B.) AŞ.’den alacaklı olduğunu, bu şirket aleyhine İzmir ... İcra Müdürlüğü’nün 2009/... sayılı dosyası ile yaptıkları takibin kesinleştiğini,

-Borçlu şirketin borca batık olduğunu, muvazaalı şekilde gayrimenkullerini kaçırdığını,

-Borçlu şirket hakkında ö n c e ‘iflasın ertelenmesi kararı’ s o n r a da ‘iflas kararı’ verildiğini,

²⁵⁰⁸ Bknz: 17. HD. 02.02.2016 T. 8802/1174 (www.e-uyar.com)

²⁵⁰⁹ Bknz: 17. HD. 07.04.2015 T. 1719/5522 (www.e-uyar.com)

²⁵¹⁰ Bknz: 17. HD. 01.04.2013 T. 6396/4510 (www.e-uyar.com)

²⁵¹¹ Bknz: 17. HD. 01.11.2012 T. 10386/11800 (www.e-uyar.com)

²⁵¹² Bknz: 17. HD. 25.06.2012 T. 6408/7959 (www.e-uyar.com)

²⁵¹³ Bknz: 17. HD. 18.01.2012 T. 2489/209 (www.e-uyar.com)

-Davalıların, borçlu şirketten (ipotekli) alacaklı konumunda bulunan çeşitli alacaklılardan (bankalardan) –İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 2014/... sayılı dosyasındaki- alacaklarını temlik aldıklarını,

-Davalılara bu dosyadan yapılan ‘gayrimenkul ihaleleri’nin (satışlarının)’ ve ‘temlik işlemleri’nin –yukarıda belirtilen icra dosyasındaki- alacaklarının, işleyecek faiz, masraf, yargılama giderleri gibi tüm fer’ileri ile birlikte tahsili için ‘yapılan muvazaalı işlemler’ ile ‘temlik işlemleri’nin TBK.m. 18 uyarınca iptaline ve İİK.m. 283/II uyarınca kendilerine haciz ve satış işlemleri yapabilme yetki verilmesini,

-Ayrıca İİK.m. 281/II gereğince ‘ihtiyati haciz’ ve HMK. uyarınca da ‘ihtiyati tedbir’ kararı verilmesini,

t a l e p e t m i ş t i r...

● Mahkemeye sunmak üzere bizden ‘hukuki mütalâa’ (uzman görüşü) “HMK.m. 293” talep etmiş olan davalı (C.) vekili 09.01.2012 tarihli “cevap dilekçesi”nde özetle;

-Hangi tasarrufların iptalinin istendiğinin dava dilekçesinde açıkça belirtilmemiş olduğunu,

-Müvekkilinin iyiniyetli olduğunu, borçlu şirketten alacaklı olan bankadan alacağını temlik almasının muvazaalı olmadığını, bu hususun banka kayıtlarında yapılacak inceleme ile anlaşılacağını,

-Müvekkili hakkında açılmış olan bu tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesini,

t a l e p e t m i ş t i r...

● Yerel mahkemece (İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce) “davacının ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri yerinde görülmediğinden, bu taleplerin reddine” karar verilmiştir.

● Yerel mahkeme olan İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25.02.2013 T. ve E: 2011/..., K: 2013/... sayılı gerekçeli kararında özetle;

-“Davanın İİK.m. 277 vd.na göre tasarrufun iptali davası olarak görülmesi mümkün olmadığı gibi, sonradan (geçerli açılmamış olan böyle bir davanın ıslah edilerek) ‘muvazaa davası’na dönüştürülmesi sonucu değiştirmeyecektir.

Ayrıca; davada davalı sıfatıyla yer alıp daha sonradan İİK.m. 187 ve 194’e göre açılmış davayı takip yetkisinin kendisine geçtiğini iddia eden iflas idaresinin mevcut davadaki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir. Zira baştan sakat olan ve geçerli olarak açılmamış olan bir davaya iflas idaresinin katılması da mümkün değildir.

İflas idaresi ile davacı arasında bir ‘dava arkadaşlığı’ da bulunmamaktadır. Davacı yana katılarak bu davayı da yürütmesi de mümkün değildir. Ayrıca davacı ve iflas idaresi arasında taraf değişikliğine ilişkin hükümlerin külli ve cüzi halefiyet olmadığından burada uygulanması da mümkün değildir.

Bu halde, iflas idaresinin ikinci alacaklılar toplantısında, iflas masası lehine dava ve takipleri açmaya yetkilendirilmesi de davadan sonra olduğu gibi, ayrıca yeni bir

dava açılması için yetkilendirildiği de belirlenmiştir. Bu nedenle davacının usulüne uygun olmayan davasına katılması yukarıda açıklandığı üzere mümkün de değildir.

-Davacının davasının şartları oluşmadığından reddine”

k a r a r v e r i l m i ş t i r . . .

● Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, 19.06.2017 T. ve E: 2014/..., K: 2017/... sayılı b o z m a k a r a r ı n d a ö z e t l e ;

“-Davalı borçlu (B.) vekilince, ‘iflas ettiğini, müflise ait her türlü alacak ve malvarlığının kasaya girmesi iflas idaresi sorumluluğunda olduğunu, bu davaya yalnızca tasarruf yapılan üçüncü kişi aleyhine devam edilmesi gerektiği’ belirtilerek, davaya iflas masası adına davacı sıfatıyla kabul edilmelerine, ikinci alacaklar toplantısının beklenmesine gerek olmaksızın ‘tasarrufun iptaline karar verilmesini’ talep etmiştir.

Mahkemece borçlu şirketin 19.11.2011 tarihinde iflasına karar verildiği, dava açma yetkisinin iflas idaresine ait olduğunu, davanın ise bu tarihten sonra 20.09.2011 tarihinde açıldığını, dava açma tarihinde davacının dava açma yetkisinin olmadığını, her ne kadar 07.05.2012 tarihli dilekçe ile davasını ıslah ederek BK.’nun 18. maddesine dönüştürülmüş ise de, dava, başlangıçta geçerli bir tasarrufun iptali davası olmadığından, bunun sonuçlarından kurtulmak için başka bir davaya dönüştürülmesinin mümkün olmadığını, yine iflas idaresinin katılma talebinin de aynı gerekçelerle mümkün olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı (E.) Tarım San. Tic. Ltd. Şt. vekili ve davalı müflis (B.) Tavukçuluk San. ve Tic. AŞ. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK.’nun 277 vd. maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekili 07.05.2012 tarihli ıslah dilekçesiyle ‘davasının BK.’nun 18. maddesine göre görülmesi istemiyle talepte bulunmuş’ ise de ıslah harcı yatırılmadığından, usule uygun olarak yapılmış bir ıslah işleminden söz edilmesi mümkün değildir.

Dosya içeriğinden, borçlu şirketin 19.11.2011 tarihinde iflasına karar verildiği, bu kararın bozulduğu ve yeniden 27.12.2011 tarihinde iflasa karar verildiği anlaşılmaktadır. İki kez iflas kararı olmayacağı ve ilk iflas kararı bozulduğundan, borçlunun 27.12.2011 tarihinde iflasına karar verildiği kabul edilmelidir. Bu halde, mahkeme kabulünün aksine, davanın açıldığı 20.09.2011 tarihinde borçlunun iflası söz konusu olmayıp, davacının dava açma hakkı bulunmaktadır.

Öte yandan, tasarrufun iptali davasının, elinde geçici ve kat’i aciz belgesi bulunan alacaklılar ile borçlu iflas etmiş ise ‘iflas idaresi’ ya da İİK.’nun 245. maddesi gereğince ‘iflas idaresi tarafından dava hakkı kendisine devredilen alacaklılar’ açabilir. Yargılama sırasında borçlunun iflası halinde de yine aynı madde gereğince ‘iflas idaresinin yargılamaya devam edip etmeyeceği veya davacıya yetki verip vermeyeceği’nin netleşmesi gerekmektedir.

Somut olayda; borçlu şirketin 27.12.2011 tarihli kararla iflasına karar verildiği iflas işlemlerinin İzmir İflas Müdürlüğü’nün 2011/... sayılı iflas dosyası üzerinden devam ettiği anlaşılmaktadır. Borçlu iflas idaresi, 04.05.2012 tarihinde yapılan ikinci

alacaklılar toplantısında ‘bu davayı takip etmek üzere yetki aldığı’ belirterek davayı takip etmek istediğini belirtmiştir. Belirtilen 04.05.2012 tarihli kararda ‘...masa lehine uyarılma davası ve açılması gereken başka davalar için yetki verildiği’ ancak ‘iflas kararından önce açılan davalar ile ilgili yetki verilip verilmediği’ hususu netleşmemiştir. Bu nedenle, öncelikle iflas idaresinden İİK.’nun 245. maddesi gereğince bu davayı takip için yetki alıp almadığının netleştirilmesi, yetki aldığı takdirde eldeki davayı takip edebileceği, aksi halde, davacıya yetki verip vermediği, yetki alamadığı takdirde davanın davacı tarafından devam edilerek iflas idaresi temsilcisi huzuruyla görülmesi ve verilecek kararın iflas idaresi lehine veya aleyhine kurulması gerekirken, eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.”

denilmiştir...

NOT: Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin bu kararı ile (yani 19.06.2017 T. E: 2014/10247, K: 2017/...) İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki E: 2011/..., K: 2013/... sayılı davanın ‘*tasarrufun iptali davası*’ olduğu hususu kesinleşmiştir.

• Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin bu 19.06.2017 tarihli b o z m a k a r a r ı’ndan sonra ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28.11.2018 tarihli davanın (Esas no: 2018/...) ikinci celsesinde;

“Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2014/... Esas, 2017/... Karar sayılı 19.06.2017 tarihli bozma kararına uyulmasına”

karar vermiştir...

*

Somut olayda;

- ‘Alacaklı’ (Ö.) tarafından, Ankara ... İcra Müdürlüğü’nün 2003/... sayılı dosyasında ‘borçlu’ (B.) AŞ. aleyhine ‘*ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile*’ takipte bulunulmuş, takibin kesinleşmesinden sonra, 11.01.2008 tarihinde takip konusu alacak (D.) LTD. ŞTİ.’ne t e m l i k edilmiştir.

- Aynı alacak, alacaklı (D.) TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 01.02.2009 tarihinde (C.)’ye t e m l i k edilmiş, bu alacaklı Menemen İcra Dairesi’nin 2003/...talimat dosyasından 25.05.2009 tarihinde yapılan ihalede, dava konusu taşınmazı 1.910.967,00 TL.’ye alacağına mahsuben satın almıştır...

- Davacı-alacaklı, gerek davalı (C.)’ye yapılan ‘*alacağın temliki*’ işlemini ve gerekse ‘*Menemen İcra Dairesi’nin 2003/...sayılı dosyasından 01.02.2009 tarihinde yapılan ihale işlemi*’nin m u v a z a l ı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesini,

talep etmiştir.

*

Yukarıda²⁵¹⁴ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi;

«*Cebri icra yolu ile yapılan satışlar*» hakkında da -kural olarak- iptal davası açılamaz. Çünkü, ortada, borçlunun serbest iradesi ile yaptığı bir tasarruf yoktur. Halbuki; ancak borçlunun -mal kaçırmak amacı ile- üçüncü kişilerle yaptığı tasarruflar, iptal davasına (İİK. mad. 277 vd.) konu olabilir. Yani, «*cebri icra yolu ile yapılan satışlar, borçlu tarafından yapılmış bir tasarruf*» niteliğinde değildir...

Ancak, borçlu -alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla- anlaştığı üçüncü bir kişiyle *muvazaalı olarak borç ilişkisi yaratarak*, aleyhine takip yapılmasını sağlayarak, malvarlığına dahil malların ihale ile satılmasını gerçekleştirmişse, bu tür ihaleler hakkında iptal davası açılabilir... Başka bir ifade ile; «*alacaklının alacağının muvazaalı olduğu iddia edilmedikçe*», cebri icra yolu ile yapılan ihaleler hakkında tasarrufun iptali davası açılamaz.

Ayrıca, yine yukarıda²⁵¹⁵ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi; «*Borçlunun taraf olmadığı (yani borçlu tarafından yapılmamış olan) işlemler*» hakkında tasarrufun iptali davası açılamaz.

Somut olayda; '*borçlu*' (B.) A.Ş. -alacaklılarından mallarını kaçırmak amacı ile anlaştığı üçüncü bir kişi ile *muvazaalı olarak borç ilişkisi yaratarak*, aleyhine takip yapılmasını sağlayarak, malvarlığına dair malların ihale ile satılmasını gerçekleştirmişti. Bu nedenle, '*borçlu*' (B.) A.Ş.'nin mallarının satıldığı '*icra takibine konu alacağın muvazaalı olduğu*' '*ihaleye katılıp, borçlunun mallarını satın alan alacaklının bu malları satın alma gücünün bulunmadığı*' iddia ve ispat edilmemiştir...

Sonuç olarak; 01.02.2009 tarihinde, Menemen İcra Dairesi'nin 2003/...talimat sayılı icra takibinde, davalı Mehmet (A.)'ya alacağına mahsuben cebri icra yoluyla yapılan satışın iptali koşulları gerçekleşmemiş olduğundan, '*bu satışa yönelik tasarrufun iptali isteminin reddine karar verilmesi*' gerekeceği konusundaki bilimsel görüşümüzü (uzman görüşümüzü) "HMK.m.293", davalı Mehmet (A.) vekili Av. ... tarafından ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/620 Esas sayılı dosyasına ibraz edilmek ve takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere saygıyla sunarız...04/03/2022

²⁵¹⁴ Bknz: dipn. 119-144

²⁵¹⁵ Bknz: Yuk. dipn. 145-159

450) a) Tasarrufun İptali Davalarında “Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağıın Gerçek Olması” Koşulunun Anlam ve İşlevi Nedir? b) Yerleşim Yeri Londra/İngiltere’de Olan Yabancı Uyruklu Bir Bankanın Kayıtları Üzerinde İstinabe Yoluyla Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesinin Tabi Olduğu Esaslar Nelerdir? c) İİK. m. 280/III, c: 2 Uyarınca “Ticari İşletmenin Devredileceğinin Devir Tarihinden En Az 3 Ay Evvel İptal Davasını Açan Alacaklıya Yazılı Olarak Bildirilmesi”nin Doğurduğu Sonuçlar d) Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkı Kötüye Kullanılabilir mi? Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkının Kötüye Kullanılmış Olmasının Yaptırımı/Sonucu Nedir?*

I- Tasarrufun iptali davalarının “hukuki niteliği” ** ve “amacı”: ***

Hakkında “haciz” (İİK. m. 78 vd.) işlemine girişilen (iflâsta; “iflâs kararı verilen” (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

“Malları üzerine haciz konulması”ndan (veya haklarında iflâs kararı verilmesi”nden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan “mal kaçırmak” (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım “hileli” işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların “*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*” yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara “*tasarrufun iptali davası*” denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

“Tasarrufun iptali davası”nı “*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır*” şeklinde tanımlayabiliriz.²⁵¹⁶

²⁵¹⁶ Benzer tanımlar için Bknz: KURU, B. “Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)” (İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. “İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır” (Tasarrufun İptali

● Bu davanın amacı; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; “malları üzerine haciz konulmadan” veya “hakkında iflâs kararı verilmeden” önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının - sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.^{2517 2518}

İptal davasının, davacı-alacaklı lehine sonuçlanması halinde, dava konusu mal tekrar borçlunun malvarlığına (mülkiyetine) dönmez. Yani, borçlunun yapmış olduğu hileli işlem “maddi hukuk bakımından” iptal edilmez, hükümsüz hale getirilmez. Sa-dece yapılan hileli işlem “alacaklı bakımından” hüküm ifade etmez.

Yüksek mahkeme de “tasarrufun iptali davasının amacı” hakkında;

√ “İİK. 277 vd.’nda düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kal-masını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağla-mak olduğunu”²⁵¹⁹

belirtmiştir.

● Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi iptal davası, “dava konusu malın ay-nına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava”dır.²⁵²⁰ Yani bu dava sonunda, tasarrufa

Davaları, 2017, 2. Baskı, s: 17) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** “İcra ve İflâs takibin-den önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir.” (İcra ve İflâs Hukuku, 4. Bası, 2021, s: 715) - **EROĞLU, O.** “Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun ala-caklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra ta-kip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davası-dır” (Tasarrufun İptali Davası, 2. Baskı, 2020, s: 24; Islah, 4. Baskı, 2020, s:192) - **BERKİN, N.M.** “Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava” (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

²⁵¹⁷ **MUŞUL, T.** age. s: 23 - **EROĞLU, O.** age. s: 30 - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, s: 556 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 726 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZ-KAN, S.M./ÖZEKES, M.** İcra ve İflâs Hukuku, 11.Bası, 2013, s: 857 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - **ÇETİN, H.E.** Tasarrufun İptali, 2016, s: 17 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 40 - **ÇAM, U. M.** Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2009, s:58 - **COŞKUN, M.** İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstiradat, Tasarrufun İptali Davaları, 5. Baskı, 2019, s:887 - **ÇETİNEL, T.** Alacaklılara Zarar Verme Kastiyle Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

²⁵¹⁸ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 3 vd.

²⁵¹⁹ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 19.11.2018 T. 946/10870; 05.11.2018 T. 6517/10079; Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536, 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049, 10.10.2018 T. 4073/8933, 09.10.2018 T. 8503/8819, 17.09.2018 T. 4747/7826, İzmir BAM. 5. HD. 18.04.2018 T. 55/585, 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)- **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s:7 vd.

²⁵²⁰ **UMAR, B.** Türk İcra-İflâs Hukukunda İptal Davası, 1963, s: 19 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 664 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3409 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **BERKİN, N.M.** İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 -

konu mal, alıcı (veya devir alan)nın malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur.

Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... “Davanın kabulüne” karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır.

‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar. Zaten “davanın kabulüne” karar veren mahkeme “...*dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya ‘aciz vesikasında belirtilen -eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmuşsa; icra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına*” şeklinde karar verir...²⁵²¹

ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2009, s: 300 - ÖNEN, T. İptal Davaları (Ank. İk. Tic. İl. Ak. Der. 1969/1 s: 39) - KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd.) - GÜRDOĞAN, B. İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - EROĞLU, O. age. s: 33 vd. - ESENER, T. Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - BÖRÜ, L. İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kastından Dolayı İptal “İİK. m. 280” (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 557 - YILMAZ, E. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s: 1252 - UYAR, T. “Muvazaa” Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 716 vd. - ARSLAN, A.S. Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C: 1, 2014, s: 254) - ALBAYRAK, H. Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - KORKUSUZ, R. İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, 2014, s: 312 - ALBAYRAK, H./AĞAR, S. Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - KOVAN, H. 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - ÇETİN, H.E. age. s: 18 - ÖZSUNAY, E. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, 1968, s: 233 - KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, 6.Baskı, 2013, s: 1744 - AKŞENER, S. H. İptal Davaları, 2. Bası, 2017, s: 27 - AKKAYA, T. “Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. Tasarrufun İptali Davaları, 1968, s: 17 - ULUKAPI, Ö. İcra ve İflâs Hukuku, 2014, s: 499 - GÜNEREN, A. İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 1015 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 49 - PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s: 858, 878 - YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. İcra ve İflas Hukuku, 7. Baskı, 2016, s: 565 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s: 18 vd. - KAZANCI, İ.T. Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, 2014, C: 3, s: 4309 - AKYAZAN, S. Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) - KARAMERCAN, F. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, 2020, s:158 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 7 - ÇETİNEL, T. age. s: 9 - KURU, B./AYDIN, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku “Ders Kitabı”, 2020, s: 489

²⁵²¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s: 19 vd.

Yüksek mahkeme de, iptal davalarının bu *niteliğini*, çeşitli içtihatlarında;

√ “*Tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, ‘dava konusu taşınmazındavalılar arasındaki satış işlemine ilişkin tasarrufun iptali ile davacı alacaklıya icra dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak haciz ve satış yetkisi verilmesine’ karar verilmesi gerektiğini, ‘taşınmazın önceki maliklere döndürülmesine’ şeklinde karar verilmesinin hatalı olduğunu*”²⁵²²

√ “*İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını*”²⁵²³

belirtmiştir...²⁵²⁴

II- Tasarrufun iptali davalarının konusu*:

İİK. mad. 277/1’de; iptal davasının, “İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilceği” belirtilmiştir (İİK. mad. 277).

Doktrinde²⁵²⁵ “İİK. mad. 277’de kullanılmış bulunan ‘tasarruflar’ sözcüğünün hatalı olduğu” belirtilmiştir. Gerçekten, borçlunun “İİK. mad. 277 anlamında iptal edilebilen tasarrufları” sadece “malvarlığındaki bir hakka doğrudan etki yaparak, o hakkı başkasına nakleden veya sınırlayan, külfet yükleyen veya değiştiren veya sona erdiren hukukî işlemler” olarak tanımlanan²⁵²⁶ -örneğin; borçlunun taşınır/taşınmaz malın başkasına devretmesi, taşınır/taşınmaz malları üzerinde rehin tesis etmesi, ticari işletmesini devretmesi vb. gibi- **tasarruf işlemlerinden** (tasarrufi muamelelerden) ibaret bulunmadığı gibi, tasarruf işlemlerinin ancak bir bölüm olarak dahil olduğu ve **doktrinde**²⁵²⁷ “hukukî bir sonuç doğurmak üzere yapılan irade beyanları” olarak tanımlanan “hukukî işlem”lerden de ibaret değildir. Bu madde gereğince iptali söz konusu olanlar, “hukukî işlem” kavramından daha geniş olan, onu da içeren ve **doktrinde**²⁵²⁸ “kendisine hukuk düzenince hukukî bir sonuç bağlanmış olan beşeri (insan)

²⁵²² Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2397/10196 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵²³ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 15.10.2018 T. 13062/9065 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵²⁴ Aynı doğrultuda Bknz: 17. HD. 04.10.2018 T. 5240/8614, 09.04.2018 T. 8983/3951, 05.04.2018 T. 17130/3875, 27.02.2018 T. 12044/1388, 20.12.2017 T. 6676/11897, 12.12.2017 T. 3577/11571, 20.06.2017 T. 5549/7016 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵²⁵ **UMAR, B.** İptal Davası, s: 54 vd.

²⁵²⁶ **TUHR, von. A.** (Çev. Edege, C.) Borçlar Hukuku, 1983, s: 189 - **SCHWARZ, A.B.** Borçlar Hukuku, 1948, s: 163 - **AYİTER, K.** Tasarruf Muameleleri, 1953, s: 13 - **OĞUZMAN, K./BARLAS, N.** Medenî Hukuk, 15. Baskı, 2008, s: 160 - **TEKİNAY, S.S.** Medenî Hukuk, 1978, s: 109 - **DURAL, M./SARI, S.** Özel Hukuk, 2006, s: 173 - **KARSLI, A.** İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, 2014, s: 541 - **SEROZAN, R.** Medenî Hukuk, 2008, s: 303

²⁵²⁷ **ATAAY, A.** Medenî Hukukun Genel Teorisi, 1980, s: 317 vd. - **OĞUZMAN, M.K.** Medenî Hukuk, 1994, s: 106 vd. - **ÖZSUNAY, E.** Medenî Hukuk, 1986, s: 318 vd. - **İMRE, Z.** Medenî Hukuka Giriş, 1976, s: 205 vd. - **ZEVLİLİLER, A./ACARBAY, M. B./GÖKYAYLA, K. E.** Medenî Hukuk, 1999, s: 131 vd. - **OĞUZMAN, K./BARLAS, N.** Medenî Hukuk, 2008, s:166

²⁵²⁸ **ATAAY, A.** age. s: 310 vd. - **OĞUZMAN, M.K.** age. s: 99 - **ÖZSUNAY, E.** age. s: 319 - **İMRE, Z.** age. s: 207 - **ZEVLİLİLER, A./ACARBAY, M. B./GÖKYAYLA, K.E.** age. s: 129 - **DURAL, M./SARI, S.** age. s: 159

fiilleri” olarak tanımlanan, **hukukî fiiller**’dir.^{2529 2530} Nitekim kaynak yasanın Almanca metninde, bu konuda “*tasarruf*” değil “*hukukî fiil*” kavramı yer almaktadır.²⁵³¹ Bu nedenle, İİK. mad. 277 vd. geçen “*tasarruf*” kavramını, “*hukukî işlem*”leri, “*hukukî fiil*”leri de içerir şekilde, en geniş anlamıyla kabul etmek gerekir.²⁵³² Örneğin, borçlunun “*protesto çekmemesi*”, “*haksız bir ödeme emrine itiraz etmemesi*”, “*zamanaşımı def’inde bulunmaması*”, “*aleyhine açılan davayı kabul etmesi*”, “*davadan feragat etmesi*”, “*yeminden çekinmesi*”, “*kanun yoluna başvurmaktan kaçınması*”, “**hukukî işlem**” olmadığı halde birer “**hukukî fiil**” sayılır ve iptal davasına konu yapılabilir.²⁵³³ Nitekim, **İsviçre Federal Mahkemesi**;²⁵³⁴ “*borçlunun anlaşmalı olarak hakkında icra takibine geçen alacaklının yaptığı takibe itiraz etmemesi yani ‘itirazdan kaçınması’ halinde, bu davranışa karşı, asıl alacaklıların iptal davası açabileceğine*” karar vermiştir. **Yargıtay** da -ileride ayrıntılı olarak, örnekler vererek belirteceğimiz gibi-, “*borçlunun ‘muvazaalı olarak borçlanıp, kendisi hakkında takip yaptırıp, taşınmazlarını haciz ettirmesi işleminin, iptal davasına konu edilebileceğini’*”²⁵³⁵, “*‘tasarruf’ kavramı, borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri ve hukuki fiilleri de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin, ‘tasarruf’ kavramı içinde bulunduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararının bulunduğunu*” belirtmiştir...

“*Haksız fiil*”²⁵³⁶ teşkil eden eylemler de, tasarrufun iptali davasına konu teşkil edebilir...

Şu halde, borçlunun gerek “*dava dışındaki*”, gerek -sulh, feragat, kabul gibi- “*icra takibi içindeki*” en geniş anlamı ile **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu

²⁵²⁹ **UMAR, B.** age. s: 54 vd. – **MUŞUL, T.** İpal Davaları, s: 33 vd. – **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 222, dipn. 615 – **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 52 vd.) – **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, 2019, s: 124 – **KAZANCI, T.İ.** age. s: 34 – **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: IV, s: 3410 – **KARSLI, A.** age. s: 541 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 – **UYAR, T.** İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 212) – **UYAR, T.** “Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)” ile “Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması”nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. 2014/3, s: 282-295) – **EROĞLU, O.** age. s: 40

²⁵³⁰ **Yüksek mahkeme** de aynı doğrultuda içtihatla bulunmuştur: Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T.1405/120; 20.06.2013 T. 8604/9398 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵³¹ **UMAR, B.** age. s: 54 vd. – **ÜSTÜNDAĞ, S.** age. s: 295

²⁵³² **KURU, B.** a.g.e., C: 4, s: 3410 – **KURU, B.** El Kitabı, s: 1398 – **KURU, B.** Ders Kitabı, s: 490 – **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 222 – **ÜSTÜNDAĞ, S.** a.g.e., s: 294 – **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof.Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, 2014, C: 1, s: 253) – **KAZANCI, İ.T.** a.g.e., s: 34 – **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası “İİK. m. 280” (AÜHFD. 2009/3, s: 487) – **EROĞLU, O.** age. s: 40

²⁵³³ **UMAR, B.** age. s: 54, dipn. 4 – **ÜSTÜNDAĞ, S.** age. s: 294 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 – **SARISÖZEN, M.S.** a.g.m., s: 233, dipn: 1 – **ARSLAN, A.S.** a.g.m., s: 255 – **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** age. s: 10 – **BÖRÜ, L.** a.g.m., s: 487 – **GÜNEREN, A.** age. s: 56 – **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 124

²⁵³⁴ Bknz: BGE. 65 III, s: 133 (Naklen; **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Bası, 2000, s: 762)

²⁵³⁵ Bknz: 15. HD. 15.9.1990 T. 3485/3290 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵³⁶ **YILDIRIM, M.K.** age. s: 142 – **ERDÖNMEZ, G.** age. 1. Baskı, s: 99; 2. Baskı, s:125

olabilecektir.²⁵³⁷ Kısaca, borçlunun; “*alacaklıları aleyhine malvarlığını azaltıcı nitelik taşıyan*” her türlü -en geniş anlamı ile- **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabileceği gibi “*malvarlığının artışı önleyici işlemleri*” de (örneğin; borçlunun kendisine miras bırakanından gelecek mirası reddetmesi gibi) tasarrufun iptali davasına konu olabilir.^{2538 2539}

III- Haciz yolu ile takiplerde, iptal davasını;(*)

a) *Kesin (kat'i) aciz belgesi* (İİK. mad. 143; 105/I) sahibi alacaklı açabilir.^{2540 2541}

b) *Geçici aciz belgesi* (İİK. mad. 105/II) sahibi alacaklı açabilir.^{2542 2543 2544}

c) Ayrık olarak, kendisine karşı İİK. mad. 97/XVII'ye göre açılan²⁵⁴⁵ “istihkak davası”nda, alacaklı; *aciz belgesi sunmadan*²⁵⁴⁶ “*karşılık dava*” olarak da *iptal davası açabilir*.²⁵⁴⁷

²⁵³⁷ ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 294

²⁵³⁸ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 10 - COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İİK. C: 4, 7. Baskı, 2021, s: 6038

²⁵³⁹ Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 6602/3146; HGK. 08.12.2010 T. 17-596/641 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

(*) UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 877-919– UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; 1387-1394; s:1521-1530 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri”, “İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı” ve “Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması” Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Üniv. Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Şenel Armağanı), C: 3, 2020, s: 3941-3978] – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575)– UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – UYAR, T. İİK.'nin 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

²⁵⁴⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2082 vd.; 2682 vd.

²⁵⁴¹ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; 04.10.2018 T. 5240/8614; 13.03.2018 T. 12606/2252; 17.01.2018 T. 18904/170 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁴² UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, 920-969

²⁵⁴³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 2084 vd.

²⁵⁴⁴ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 20.06.2019 T. 6162/7019; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 188778/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; HGK. 30.04.2019 T. 17-1791/498; 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011; 10.04.2019 T. 4728/4472; 09.04.2019 T. 11037/4355; 04.03.2019 T. 11171/2346; 12.02.2019 T. 56/1292; 11.02.2019 T. 49/1269; 25.12.2018 T. 16643/12698; 05.12.2018 T. 7206/11758; 19.11.2018 T. 946/10870 vd. 17.09.2018 T. 507/7829 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁴⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s:8190 - UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davaları, s: 770 - KAZANCI, İ.T. age. s: 187 vd. – EROĞLU, O. age. s: 105 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:535 vd.

²⁵⁴⁶ Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:12, 2009, s: 19670 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 4360 – EROĞLU, O. age. s:104 – MUŞUL, T. age. s:535 – KURU, B. El Kitabı, s:1415 – ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs, s:214

²⁵⁴⁷ Bknz: 17. HD. 14.05.2018 T. 17250/4976; 8. HD. 16.01.2018 T. 12662/531; 17. HD. 22.05.2014 T. 16230/804; 28.06.2011 T. 1718/6117; 15. HD. 26.10.1988 T. 2869/3403; 27.10.1987 T. 2251/3709 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

Hemen belirtelim ki; **Yargıtay 17. HD.**²⁵⁴⁸ -daha önce, bu konuda verilen kararları temyizden inceleyen **Yargıtay 13. HD.** ve **Yargıtay 15. HD.**²⁵⁴⁹ ve **HGK**²⁵⁵⁰ gibi- “dava açarken veya daha sonra yargılama/temyiz aşamasında” aciz vesikası ibraz edilmemesi halinde, “davanın görülemeyeceğini” kabul etmiştir.

Yargıtay 4. HD. ve 17. HD. ‘*Muvazaa (TBK. m. 19) nedenine dayalı*’ ‘*tasarrufun iptali davaları*’nın, “*aciz belgesi ibraz edilmesine gerek kalmadan görülebileceği*”ni kabul etmektedir.

Yakın zamana kadar ‘muvaazaa nedenine dayalı’ tasarrufun iptali davaları hariç diğer tüm tasarrufun iptali davalarında “tasarrufun iptali davalarına ilişkin olarak yerel mahkemelerce verilen kararları incelemekte olan” **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi** aciz belgesi aramaktadır.²⁵⁵¹

“*Kesin (kat’i) aciz belgesi*”, haciz edilen malların paraya çevrilmesi sonunda, alacağını kısmen ya da tamamen alamamış olan alacaklıya verilen bir belgedir (İİK. mad. 143/I).²⁵⁵² Ayrıca “*borçlunun hiç haczi kâbil malı bulunmadığını saptayan haciz tutanağı*” (İİK. mad. 105/I) “*kesin aciz belgesi hükmünde*” olduğu gibi,²⁵⁵³ “*borçlunun bulunan ve haciz edilen mallarının icra dairesince takdir edilen kıymetlerine göre, borcu karşılamayacağını belirten haciz tutanağı*” (İİK. mad. 105/II) da “*geçici aciz belgesi*” yerine geçer.²⁵⁵⁴

²⁵⁴⁸ Bknz: 17. HD. 08.05.2019 T. 6144/5718; 23.06.2016 T. 18039/7665; 21.03.2013 T. 12347/3975; 14.03.2013 T. 5988/3307; 14.03.2013 T. 5569/3301; 26.06.2012 T. 1921/8024; 19.01.2012 T. 1829/269; 18.04.2012 T. 12788/4874; 25.03.2013 T. 5561/4060; 04.04.2011 T. 7124/3028; 27.01.2011 T. 5310/430; 20.01.2011 T. 7202/215; 30.09.2010 T. 3414/7574; 01.07.2010 T. 5069/6229 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁴⁹ Bknz: 15. HD. 15.01.2003 T. 6346/153; 20.02.2002 T. 642/862; 22.09.2004 T. 3920/4487; 03.11.2004 T. 1725/5593; 04.11.2004 T. 1832/5619; 19.02.2003 T. 6107/5900 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁵⁰ Bknz: HGK. 04.07.2007 T. 4-450/449; 14.04.2004 T. 15-182/220 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁵¹ Bknz: 17. HD. 24.12.2018 T. 7645/12628; 19.12.2018 T. 17704/12442; 20.06.2017 T. 6509/7003; 20.06.2017 T. 11791/7010; 10.05.2017 T. 22775/5329; 17.04.2017 T. 3673/4077; 20.03.2017 T. 2064/2896; 06.02.2017 T. 23129/1053; 22.11.2016 T. 20871/16761; 24.05.2016 T. 11539/6283; 24.05.2016 T. 2682/6341; 14.03.2016 T. 3265/3119; 23.02.2016 T. 11349/2104; 22.10.2015 T. 11421/11025; 11.06.2015 T. 5605/8012; 17.3.2015 T. 2203/4344; 04.11.2014 T. 11472/15070; 04.11.2014 T. 8340/15066; 27.10.2014 T. 10682/14362; 10.06.2014 T. 3653/9318; 09.04.2013 T. 7539/5112; 28.03.2013 T. 6151/4361; 04.03.2013 T. 5918/2619; 02.04.2013 T. 7306/4613; 27.11.2008 T. 11563/13096 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁵² Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:8, s:11853 vd. - **ÖZTEK, S.** Aciz Vesikası, 1994 (İİK. m. 143; m. 251), s:48 vd. - **DELİDUMAN, S.** Aciz Belgesi, 1995, s:28 vd.

²⁵⁵³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:6, s:9138 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, s: 2082 vd.

²⁵⁵⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T.** ag. şerh, C:6, s: 9139 vd. - **ÖZTEK, S.** age. s:22 vd. - **DELİDUMAN, S.** age. s:8 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, s: 2084 vd.

(*) **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018 s:4729-4801) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının “Bedele Dönüşmesi” (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas “Gerçek Değer”in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının “Usul”den ve “Esas”dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Barosu Dergisi’nde yayımlanacak)

IV- Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken “dava şartları”^(*);

Bilindiği gibi “dava şartı” ‘davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan şartlar’²⁵⁵⁵ dir.

Yeni HMK.’nun 114. maddesinin **1. fıkrasında** ‘dava şartlarının neler olduğu’ (12) bent halinde sayılarak belirtildiği gibi; **2. fıkrasında** ‘diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümlerin saklı olduğu’ açıklamıştır.

HMK.’nun 114. maddesinde (12) bent halinde sayılan –ve tüm davalar için geçerli olan- dava şartları “**genel dava şartları**”, buna karşın HMK. m. 114/2’de belirtilen dava şartlarına ise, bazı davalar için öngörülmüş olduğu için “**özel dava şartı**” olarak nitelendirilir. Örneğin; İİK. m. 277/I-1’de öngörülen ‘tasarrufun iptali davası açabilmek için kesin ya da geçici aciz belgesi ibraz etme zorunluluğu’, İİK. m. 69/II’de öngörülen ‘borçtan kurtulma davası açabilmek için % 5 oranında teminat gösterme zorunluluğu’ birer “özel dava şartı”dır.²⁵⁵⁶

“Tasarrufun iptali davası”nda aranan d a v a ş a r t l a r ı ;

a) ‘İcra takibinin kesinleşmiş olması’ gerekir.

b) ‘Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması’ gerekir.

c) ‘Borçlu hakkında yapılmış icra takibine konu olan alacağın kesinleşmiş olması’ gerekir.

ç) ‘Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi’ (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.

Belirtilen bu dava şartlarından herhangi birisinin veya birden fazlasının dava konusu olayda gerçekleşmemiş olması halinde, mahkemece “ön koşul yokluğu nedeniyle tasarrufun iptali davasının reddine” karar verilir.²⁵⁵⁷

V- Tasarrufun iptali davalarında davacının, davalı-borçludaki alacağının ‘gerçek’ bir alacak olması gerekir.^(*)

İptal davalarında, “davacının, davalı-borçludan bir alacağının bulunması” ve “davacının; borçlu hakkında yaptığı icra takibinden bir sonuç elde edilmemiş -yani, alacağın kısmen-tamamen tahsil edilmemiş olması” **ön koşul** olduğundan, mahkeme iptal davasının yargılaması sırasında, öncelikle bu ön koşulun gerçekleşmiş olup

²⁵⁵⁵ KURU, B. Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C: 1, 2020, s: 375-398 – KURU, B. Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, 1964, s: 109-147) – ARSLAN, R. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Medeni Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürhan Çelebican’a Armağan, 2011, s: 439-459) – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. Medeni Usul Hukuku, 6. Baskı, s: 310 vd. – PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 4. Baskı, s: 243 vd. – GÖRGÜN, Ş. İ. Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, s: 144 vd. – ALBAYRAK, H. Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 931-974) – ÇETİNEL, T. age. s: 75 vd. – PEKCANİTEZ, H. Pekcanitez Usul Hukuku, 2017, s: 925 vd.; 950 vd.

²⁵⁵⁶ ALBAYRAK, H. agm. s: 934

²⁵⁵⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 749 vd.

olmadığını kendiliğinden araştırır. Davalı-üçüncü kişi (veya borçlu) “*davacının alacağının mevcut olmadığını*” -örneğin muvazaaya dayandığını- iddia ve ispat edebilir.²⁵⁵⁸ Davalı-üçüncü kişi bu iddiasını ispat için ‘tanık’ dinlenebilir...²⁵⁵⁹ Yani, bu durumda HMK. mad. 200 uygulanmaz.²⁵⁶⁰ Çünkü, davalı - üçüncü kişi, davacı - alacaklı ile borçlu arasındaki alacak ilişkisinde ‘üçüncü kişi’ durumundadır.²⁵⁶¹ Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için, öncelikle davacının, davalı-borçluda ‘*gerçek bir alacağı*’nın bulunması, diğer bir deyişle tasarrufta bulunan kimsenin gerçekten ‘borçlu olması’ gerekir. Eğer ‘*gerçek bir borç*’ yoksa ‘*alacak*’ da söz konusu olamayacağından, tasarrufun iptali davası dinlenmez.²⁵⁶²

Davacı-alacaklı, tasarrufun iptali davasını, ‘ilama dayalı icra takibi’ne dayandırmışsa, ‘tasarrufun iptaline’ karar verilebilmesi için, ‘*ilamın (alacağın) kesinleşmiş olması*’ gerekir.^{2563 2564}

Tasarrufun iptali davalarında, davalı-3. kişi (ya da davalı-borçlu), “*davacı alacaklının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunmadığını*” ileri sürerse, mahkemece bu durumda nasıl bir yol izlenecektir?

“*Bu iddianın tasarrufun iptali davasında araştırılamayacağı*”na mı karar verilecek, yoksa “*bu iddianın tasarrufun iptali davasında incelenebileceği*” belirtilip “davacı alacaklı tacir ise ticari defterleri²⁵⁶⁵ ve banka hesap hareketleri²⁵⁶⁶ üzerinde mali müşavir(ler) vasıtasıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak, davacı-alacaklı ile davalı-borçlu arasındaki ticari ilişkinin, davacı alacaklıya takip konusu yaptığı alacak kadar bir alacak doğuracak boyutta olup olmadığı” irdelenecek midir?

Eğer davacı-alacaklı tacir ise; hem kendisinin ve hem de -tacir ise- davalı borçlunun ticari defterlerinde inceleme yapılarak, takip konusu borcun defterlerde kayıtlı

²⁵⁵⁸ KURU, B. age. C:4, s:3506

²⁵⁵⁹ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7206/4176 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁶⁰ KURU, B. El Kitabı, s:1420

²⁵⁶¹ KURU, B. El Kitabı, s: 1430 – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s. 563 – KURU, B./AYDIN, B. age. s: 499

²⁵⁶² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:3, s:4524 vd. – GÜNEREN, A. age. s:379 – UMAR, B. age. s:41 vd. – TAZE, M. Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi, 2007, s:120) – KAPLAN, H.A. 4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Işığında İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2006, s:45 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C:2, s:1266 – COŞKUN, M. Tasarrufun İptali Davaları, s:937 – GÜNAY, E. age. s:80 – SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age. s:175 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:443 – EROĞLU, O. age. s:59 – ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s:729 – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, 2007, s:586 – ÇETİN, H.E. age. s:15 – ALBAYRAK, T. agm. s: 943 vd. – ÇETİNEL, T. age. s: 79

²⁵⁶³ Bknz: HGK. 08.03.2006 T. 15-34/36; 17. HD. 20.09.2010 T. 5787/7047 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁶⁴ ALBAYRAK, H. agm. s: 956

²⁵⁶⁵ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 16639/5946; 17.04.2014 T. 15081/5942; 16850/455; 08.03.2013 T. 14204/4372; 24.04.2012 T. 32/5008; HGK. 13.10.2010 T. 17-398/497 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁶⁶ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 15081/5942 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

olmadığının (veya sona erdiğinin) tespiti halinde “*ön koşul yokluğundan davanın reddine*”²⁵⁶⁷ karar verilmesi gerekir.

Eğer davacı-alacaklı tacir değil ise; davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, mali durumlarının araştırılması,²⁵⁶⁸ yıllık gelirlerinin ne olduğu,²⁵⁶⁹ ve davacının böyle bir borç parayı verebilecek ekonomik gücünün bulunup bulunmadığı²⁵⁷⁰ saptanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Bazen, davacı-alacaklının borçludaki alacağı muvazaalı değildir; fakat davacı-alacaklının borçluda “*takip konusu yapılan miktarda*” bir alacağı da yoktur. Örneğin; davacı-alacaklı takip borçlusu hakkında, borçluya ait senette tahrifat (sahtecilik) yaparak takipte bulunmuştur. Borçlunun imzasını taklit ederek veya senedin “alacak miktarı”nda tahrifat yapmıştır. Hatta borçlu tarafından bu nedenle davacı-alacaklı hakkında “menfi tespit davası”²⁵⁷¹ açılmış ya da icra mahkemesinde “imza inkarında”²⁵⁷² bulunulmuş olabilir. Yahut da Cumhuriyet Savcılığına “sahtecilik” ya da “bedelsiz kalan senedin kullanılması”, “açığa atılan imzanın kötüye kullanılması” suçlarından dolayı²⁵⁷³ -‘kamu davası’ açılması için şikayette bulunulmuş ve Cumhuriyet Savcılığınca, davacı-alacaklı hakkında ceza mahkemesinde ‘kamu davası’ açılmıştır. Bu gibi durumlarda, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemenin, borçlu tarafından açıldığı/açılması sağlandığı bildirilen bu davaların kesinleşecek sonucunun “*bekletici mesele*” yapılması gerekir...

Davalı-3. kişi de, davacı-alacaklının “*takip konusu yaptığı senedin (belgenin) gerçek bir alacağı aksettirmedeğini*” –borçlu gibi- tasarrufun iptali davasına bakan mahkemede ileri sürebilir. Keza, takip konusu senedin “*teminat ve tahsil amacıyla verilmiş olduğu*” –yani gerçek bir alacağı ifade etmediği- de hem davalı-borçlu ve hem de davalı-3. kişi tarafından ileri sürülebilir.²⁵⁷⁴ Bunun kanıtlanması halinde, mahkemece davacı-alacaklının talebi doğrultusunda “tasarrufun iptaline” karar verilemez.

Yüksek mahkeme kimi kararlarında²⁵⁷⁵ “davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının yerel mahkemece *kendiliğinden* araştırılması gerektiğini” kimi kararlarında²⁵⁷⁶ ise, “bu hususun *davalılarca ileri sürülmesi halinde* mahkemece araştırılabilirliğini” belirtmiştir...

²⁵⁶⁷ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597; 11.09.2018 T. 2770/7624; 28.02.2017 T. 11975/234; 24.05.2016 T. 11364/6282; 24.05.2016 T. 10582/6278; 14.04.2015 T. 1798/5869; 4. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁶⁸ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁶⁹ Bknz: 17. HD. 21.03.2017 T. 2235/3008 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁷⁰ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 3393/12139; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁷¹ Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230; 31.03.2011 T. 6372/2899; 07.03.2011 T. 11643/2001; 30.10.2007 T. 4626/3300 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁷² Bknz: 17. HD. 10.03.2009 T. 3533/1270 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁷³ Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁷⁴ Bknz: 17. HD. 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁷⁵ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282; 12.04.2016 T. 14267/4635; 21.01.2014 T. 19964/669 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁷⁶ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606; 19.02.2019 T. 1554/1781; 05.06.2018 T. 4533/5858; 15.05.2018 T. 3037/5045; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 07.03.2017 T.

“Davacı –alacaklının gerçek bir alacağının bulunmadığı” hususu, ‘davalı borçlu ve üçüncü kişi tarafından birlikte ileri sürülebileceği’ gibi, ‘sadece davalı üçüncü kişi tarafından da yani “davalı-borçlu ile davacının anlaşarak, kendisine zarar vermek amacı ile muvazaalı olarak bir alacak yarattıkları” iddia edilerek- de ileri sürülebilir.’^{2577 2578}

Doktrinde²⁵⁷⁹, ‘davacının alacağının gerçek bir alacak olması’ koşulunun genellikle “tasarrufun iptali davaları bakımından HMK m. 114’de öngörülmemiş fakat ‘Yargıtay içtihatları ile kabul edilmiş bir özel dava şartı” olduğu kabul edilmekle beraber “bunun bir ‘dava şartı’ olmayıp, sıfata yönelik bir itiraz olduğu, bu nedenle hakim tarafından re’sen incelenemeyeceği” de ileri sürülmüştür.²⁵⁸⁰

Yüksek mahkeme, ‘alacağın gerçek bir alacak olması gerektiği’ konusu ile ilgili olarak;

√ “Tasarrufun iptali davasında ‘alacaklının borçluda gerçek bir alacağının olması’ koşulunun irdelenmesi gerektiğinden, ilk derece ceza mahkemesinin sonucunun ‘bekletici mesele’ yapılarak, takip dayanağı alacağın gerçek olmadığının anlaşılması durumunda, davanın ‘ön koşul yokluğundan reddine’ karar verilmesinin gerektiğini”²⁵⁸¹

√ “Davacının ‘gerçek’ bir alacaklı, borçlunun da ‘gerçek borçlu olmadığı’ anlaşılması halinde, tasarrufun iptali davasının, ‘önkoşul yokluğu’ nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini”²⁵⁸²

√ “Tasarrufun iptali davasında, davalı-üçüncü kişinin, ‘davacının alacağının gerçek olmadığını’ ileri sürmesi halinde, mahkemece davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında gerçek bir alacak borç ilişkisinin olup olmadığının incelenmesi gerektiğini- Davacı alacaklının ‘alacağının gerçek bir alacağa dayandığını ve bu nedenle taraf sıfatına sahip olduğunu ispatlaması gerektiğini- Tarafların, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorunda olduğu, belgeyi ibraz etmesine karar verilen tarafın, kendisine verilen sürede belgeyi ibraz etmemesi ve aynı sürede, delilleriyle birlikte ibraz etmemesi hakkında kabul edilebilir bir mazeret göstermemesi ya da belgenin elinde bulunduğunu inkar etmesi ve teklif edilen yemini kabul veya icra etmemesi, halinde, duruma göre belgenin içeriği konusunda diğer tarafın beyanının kabul edileceğini; bu hususun, mahkemece, davalı borçluya HMK. mad 220/3 uyarınca ihtar edilmesi ve davalının

10146/2457; 14.02.2017 T. 23545/1450; 25.10.2016 T. 18010/9337; 20.10.2016 T. 17910/9000; 07.06.2016 T. 20994/6940 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁷⁷ ALBAYRAK, H. agm. s: 941 vd. – ÇETİNEL, T. age s: 78 – TAŞ, K. H./KORKMAZ, Ö. Tasarrufun İptali Davalarında Davacı Alacağının Muvazaalı Olduğu İddiası ve Bu İddianın Hukukun Temel Hak ve İlkeleri ile Bağlantısı (Fasikül Huk. Dr. C: 11, S: 111, Şubat/2019, s: 645 vd.)

²⁵⁷⁸ Bknz: HGK. 26.03.1997 T. 15-890/127 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁷⁹ ALBAYRAK, H. agm. s: 931; 941 vd.

²⁵⁸⁰ ALBAYRAK, H. agm. s: 943 vd.

²⁵⁸¹ Bknz: 4. HD. 08.06.2021 T. 1931/2552; Aynı doğrultuda: 17. HD. 31.05.2017 T. 254/6191; 24.05.2016 T. 10582/6278 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁸² Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 3821/11646 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

defterlerini ibraz etmemesi halinde yine bu maddeye göre bir değerlendirme yapması gerektiğini”²⁵⁸³

√ “Davacının, alacağın gerçek bir alacak olduğunu ispatlayamadığı ve yapılan bilirkişi incelemesinde de ‘alacak ile ilgili bir hususa rastlanılmadığı’ gerekçesi ile, ‘ön şart yokluğundan açılan tasarrufun iptali davasının davanın reddine’ karar verileceğini”²⁵⁸⁴

√ “Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması gerektiğini”²⁵⁸⁵

√ “Tasarrufun iptali davalarının görülebilirlik şartlarından birisinin de gerçek bir alacağın varlığı (tasarrufta bulunan kişinin borçlu olması) olduğunu- Gerçek bir borç yoksa, alacak da söz konusu olamayacağından iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağını- Davalılar ‘alacaklı davacının alacağının gerçek olmadığını’ savunmuş, yargılama boyunca davacı alacaklı alacağın dayanağı konusunda bir açıklama yapılmamış ve davalı üçüncü kişinin tanıdığı aynı zamanda borçlu şirket ortağı ifadesinde ‘kendisinin ve kardeşinin borçlu şirket ortağı oldukları, üçüncü kişinin öz yeğenleri olduğunu, dava konusu kağıt fabrikası binasını sattıklarını ve başka bir yere taşındıklarını, ancak satılan yerin daha sonra kıymetlendiğini, davacıya bildiği kadarı ile borcu olmadığı’ yönündeki beyanı karşısında ‘davanın reddine’ ilişkin mahkeme kararının yerinde olduğunu”²⁵⁸⁶

√ “Tasarrufun iptaline ilişkin davasında ‘tacir’ olan davalı alacaklı ve borçlunun ticari defterleri üzerinde konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılarak takip konusu bonoya dayalı bir alacağın gerçekte var olup olmadığının tespiti gerektiğini”²⁵⁸⁷

√ “Tasarrufta bulunanın, alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatının çözülmesi gerektiğini, bu nedenle, üçüncü kişi-davalının, ‘borcun gerçek olmadığı iddiası’ ve ‘muvazaanın varlığı’ yönündeki savunmasının araştırılmasında zorunluluk bulunduğunu”²⁵⁸⁸

√ “3. kişi vekilleri, ‘takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı’nı ileri sürdüğünden, mahkemece bu savunma üzerinde durularak davacı vekilinden bu yöndeki açıklamaları ve delillerinin sorulması, özellikle takip konusu senedin vade tarihi, davacı ile borçlu davalının akraba-arkadaş, kapı komşusu olup olmadığı da göz önünde bulundurularak davacı vekilinin bildireceği deliller ile davalılar 3. kişi vekilleri tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanması, gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senedin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması yaptırılması, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil

²⁵⁸³ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 3921/11416 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁸⁴ Bknz: 17. HD. 06.11.2019 T. 1133/10255 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁸⁵ Bknz: 17. HD. 23.10.2019 T. 4452/9821 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁸⁶ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁸⁷ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁸⁸ Bknz: 17. HD. 19.02.2019 T. 1554/1781 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

kayıtları istenerek tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğini”²⁵⁸⁹

√ “ ‘Aynı tasarrufun iptali için açılan davadan davalı üçüncü kişinin tehdidi ile feragat edildiği’ iddiasının tehdit ispatlanmadığından dikkate alınmadığını- Davalı borçlu, ‘bu davadan elde edilmeyen sonucun tekrar sağlanması amacı ile kendisine boş senet imzalatırıldığını’ ileri sürmüş olup mahkemece zabıta araştırılması ve dinlenen tanıkların bir kısmı ‘davacının böyle bir parayı verme gücünün olmadığını’ belirttiğinden, mahkemece, takip dayanağı senedin vadesinden yaklaşık 2 yıl sonra takibe konulması da değerlendirilerek alacağın gerçekliğinin tartışılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği, bir başka davada tartışılması gerektiğinden davanın kabulüne karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu”²⁵⁹⁰

√ “Tasarrufun iptali davalarının kabulü için dava dayanağı takibin gerçek bir alacağa ilişkin olması gerektiği- Mahkemece dava dışı (borçlunun ortağı olduğu) Ltd. Şti ticari defterleri üzerinde inceleme yapılarak takip konusu senet borcunun var olup olmadığı ve neye ilişkin olduğu tespit edilerek, davacının anılan şirkette sigortalı işçi oluşu ve diğer delille birlikte değerlendirilerek alacağın gerçekliğinin araştırılması gerektiğini”²⁵⁹¹

√ “Gerek İİK. 277 vd., gerekse TBK 19 uyarınca açılan davalarda, diğer dava koşullarının yanında davacının borçludan olan alacağının ‘gerçek bir alacak olması’ gerektiğini”²⁵⁹²

√ “Tasarrufun iptali davalarında, alacağın gerçek bir alacak olması gerektiğinden, tasarrufun iptali davasının gerçek olmayan alacaklar için dinlenmeyeceğini”²⁵⁹³

√ “Mahkemece davalı üçüncü kişinin ‘takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı’ yönündeki savunması üzerinde durulmamasının hatalı olduğunu- Mahkemece, davalının bu yöndeki savunması doğrultusunda davacı ve davalı delillerinin toplanması, gerektiğinde takip konusu alacaklı ve borçluların banka hesap hareketleri, ticari ve vergi kayıtları istenerek ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması, Savcılığın takip konusu senetle ilgili yürütülen hazırlık dosyası; dava açılmış ise dava dosyası, ticaret mahkemesi dava dosyasının sonucunun beklenmesi ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini”²⁵⁹⁴

√ “Tasarrufun iptali davasında, tacir olan ve ticari defter tutmak zorunda olan davalı borçlu şirketin ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak dava dayanağı takip dosyasındaki senetlerin dayanağı ve dolayısı ile alacağın gerçekliği araştırılarak muvazaalı alacak olup olmadığı toplanan delillere göre değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini”²⁵⁹⁵

²⁵⁸⁹ Samsun BAM 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁹⁰ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 10994/12126 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁹¹ Bknz: 17. HD. 19.12.2017 T. 4594/11844 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁹² Bknz: 17. HD. 19.12.2017 T. 18804/11841 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁹³ Bknz: HGK. 15.11.2017 T. 17-2361/1371 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁹⁴ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁹⁵ Bknz: 17. HD. 28.02.2017 T. 11975/2134 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

√ “Tasarrufun iptali davasında, davalı 3. kişinin ‘alacağın gerçek olmadığı’ yönündeki savunması üzerinde durularak, özellikle takip konusu senetlerin vade tarihi davacı ile borç şirket temsilcisinin hemşeri olması da gözönünde bulundurularak, davacı vekilinin bildireceği deliller ile davalı 3. kişi vekili tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanarak, **gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması yaptırılıp, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil kayıtları istenerek tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini**”²⁵⁹⁶

√ “Gayrimenkul satışının veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin yazılı (tapu, noter) yapılması gerektiğini; davacının Suriye vatandaşı olup orada oturduğu ve Türkçe bilmediği, borçlunun ticari faaliyetinin otobüs işletmeciliği olduğu anlaşılmakta olup, borçlu tarafından davacıya satıldığı iddia edilen daireyle ilgili somut hiçbir belgenin sunulmaması, davacının iki yıl içinde teslimi gereken daire konusunda teslim süresi bitiminden sonraki iki yıl içinde herhangi bir işlem yapmaması, davalı borçlunun şirket ortağı ve temsilcisi olmasına rağmen, davacı tarafından elindeki senetle ilgili takip işlemlerine başlamaması, takip işleminin dava konusu tasarruftan sonra yapılması, sunulan adi belgenin gayrimenkul alım-satımı konusunda geçerli bir belge olarak kabulünün mümkün görülmemesi ve dosya kapsamındaki maddi ve hukuki olgulardan davacının gerçek bir alacaklı borçlunun da gerçek olmaması karşısında, tasarrufun iptaline ilişkin davanın ‘önkoşul yokluğu’ nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini”²⁵⁹⁷

√ “Davalı 3. kişi vekili, ‘borçlunun, eşini dava konusu taşınmaz için öldürdüğünü, takip konusu senedin ve takibin muvazaalı’ olduğunu belirterek ‘davacının, borçludan alacaklı olmadığını’ ileri sürdüğünden, mahkemece öncelikle davacı ile davalı borçlu arasındaki akrabalığın tespiti ile davacıdan takip konusu alacağa ilişkin temel ilişki konusundaki delillerinin sorularak toplanması ve ceza dosyası da incelemeye takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini”²⁵⁹⁸

√ “Davalı üçüncü kişi dava dayanağı alacağın gerçek olmadığı iddiasında bulunduğundan mahkemece bu husus üzerinde durulması gerektiğini- Davalı borçlu ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ olduğu, dava konusu taşınmazın satışından sonra borçlunun organik bağ içinde olunan diğer şirket ortaklığından ayrıldığı, satıştan sonra ancak dava dayanağı takipten önce aralarında uyumsuzluk çıktığı ve davaların bulunduğu, takip dayanağı 900.000 USD olarak büyük miktardaki borcun 30.05.2008 tarihinde verilmiş olmasına rağmen senedin vadesinin 30.12.2011 tarihine verildiği, alacaklı tarafından dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının istendiği anlaşıldığından, mahkemece, davacı alacaklının takip konusu bononun düzenlendiği 30.05.2008 tarihinde 900.000 USD elden borç verebilecek mali duruma sahip olup olmadığı kolluk aracılığı ile araştırılması, davacının şirketi var ise bu şirket kayıtlarında böyle bir alacak borç ilişkisinin varlığı ticari defterleri üzerinde bilirkişi

²⁵⁹⁶ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁹⁷ Bknz: 17. HD. 13.12.2016 T. 16866/11513 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁵⁹⁸ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 18010/9337 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olup olmadığının tespiti gerektiğini- Mahkemece, alacağın gerçek olmadığı tespit edilirse, davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini”²⁵⁹⁹

√ “*Tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, davanın dinlenebilmesi için davanın borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenilen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin bulunması gerekeceğini”²⁶⁰⁰*

√ “*Davacı alacaklı, borçlunun nişanlısının annesi olduğu ve paranın kuyumcu olan borçluya elden verildiği iddia edilirken, davalı üçüncü kişinin, alacağın gerçek olmadığını senedin sonradan düzenlendiğini ileri sürdüğü, öte yandan, dosya kapsamından borçlu ve taşınmazın ilk maliki babası arasında bu taşınmazın satışı ile ilgili olarak arasında husumet olduğu, karşılıklı olarak sürekli uyuşmazlık içinde bulunduğu anlaşıldığından, mahkemece, ‘kuyumcu olan borçlunun ticari defterlerinde senedin düzenlendiği tarihte bu miktar bir para girişi olup olmadığı, alacağın gerçek olup olmadığının’ araştırılması gerektiğini”²⁶⁰¹*

√ “*“Tasarrufun iptali davalarında alacaklıya alacağını tahsil imkanı sağlanırken, alacaklının alacağının şeklen varlığı değil, gerçekliğinin de amaçlandığının gözardı edilmemesi gerektiğini- Davalı üçüncü kişi, ‘davacı alacaklının borçluya, 400.000 TL ödünç para verecek kadar ekonomik gücü olmadığını, borçlu ile aralarında husumet olması nedeniyle icra takibinin başlatıldığını’ belirterek ‘alacağın muvazaalı olduğunu’ iddia ettiğinden, mahkemece gerekirse davacının alacağının dayanağının da açıklattırılarak takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı tartışılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini”²⁶⁰²*

√ “*Tasarrufta bulunanın alacaklının gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatı çözümlenmesini”²⁶⁰³*

√ “*İptal davasının dinlenebilmesi için öncelikle davacının gerçek bir alacaklı bulunması gerektiğini- Davalılar ‘dava konusu alacakların gerçek bir alacak olmadığını, takip konusu bonoların muvazaalı düzenlendiğini, zamanaşımına uğrayan bonolar nedeniyle yapılan icra takiplerine borçlunun itiraz etmediğini, davayı kabul ettiğini, bu konuda borçlu ile abileri arasında ceza soruşturması bulunduğunu’ belirterek ‘takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı’ nı savunmuş olduğundan, bu konudaki delillerinin toplanması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini”²⁶⁰⁴*

√ “*Davacının gerçekte alacaklı olup olmadığının tespiti amacıyla, borcun doğumuna ilişkin 3. kişilerce ileri sürülen savunmanın üzerinde durulması, bu konuda davacı ve davalı 3. kişilerin bildirdiği ve bildireceği delillerin toplanması, maddi hasarlı kaza ile ilgili müracaat tutanağı ve anılan tutanağa dayalı olarak yapılan işlemlere ait belgeler, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, banka kayıtları celp edilerek,*

²⁵⁹⁹ Bknz: 17. HD. 07.06.2016 T. 20994/6940 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁰⁰ Bknz: 17. HD. 28.01.2016 T. 7479/1060 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁰¹ Bknz: 17. HD. 24.11.2015 T. 4375/12653 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁰² Bknz: 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁰³ Bknz: 17. HD. 15.06.2015 T. 8553/8662 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁰⁴ Bknz: 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

gerektiğinde davacının ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi de yaptırılması, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı, gerçek bir alacak ise borcun doğum tarihinin tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini”²⁶⁰⁵

√ “İİK. mad. 277 vd. uyarınca açılan tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının tespiti için ceza dosyası ve icra takip dosyasının incelenmesi gerektiğini”²⁶⁰⁶

√ “Alacaklı aleyhine açılan menfi tespit davasını kabul etmiş ve dosya temyiz aşamasında iken borçlu tarafından verilen feragat dilekçesi gereği bozulmuş, bozmadan sonra davanın feragat nedeniyle reddine dair verilen karar kesinleşmiş, davacı ile davalı borçlu şirket arasında protokol yapılarak borç yeniden yapılandırılmış olup, davalı, ‘takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığını, gerçek bir alacak olsa bile iptali istenen tasarruftan sonra doğduğu’nu ileri sürdüğünden, mahkemece öncelikle bu hususta menfi tespit dosyasının incelenmesi; davacı ile davalı borçlunun ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması, davalı 3. kişi şirketin savunmasının değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini”²⁶⁰⁷

√ “Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için davacının alacağının gerçek bir alacak olması gerektiğini- Mücerret borç ikrarı olarak düzenlenen bononun ileriye yönelik olarak tanzim edilmesi mümkün olduğu gibi geriye yönelik olarak da düzenlenmesi mümkün olduğu, borcu doğuran ilişkinin mevcudiyetine yönelik diğer delillerin de birlikte nazara alınması gerektiği, bononun vade tarihi ile takip tarihi arasında 11 ay gibi bir zaman aralığı bulunması ve davalı borçlunun, ceza soruşturmalarından ve hukuk davalarından da anlaşıldığı üzere taşınmazı geri alma ya da satış bedeline ek bir para elde etmeye yönelik olarak işbu davanın temelini oluşturan takipteki bononun tanzimi ile gerçek olmayan bir borç altına girdiği anlaşıldığından davanın reddi gerektiğini”²⁶⁰⁸

√ “Davacının takip konusu alacağın gerçek bir alacak olduğunu kanıtlayamadığı, edimler arasındaki nispetlilik iddiasının yerinde olmadığı, dava dilekçesinde ileri sürülen diğer koşulların gerçekleştiğine ilişkin iddianın da kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinin isabetli olduğunu”²⁶⁰⁹

√ “Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için; “davacının borçludaki alacağının gerçek olması”, “borçlu hakkındaki icra takibini kesinleşmiş olması”, “iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması” ve “borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin bulunması” gerektiği; bunların tasarrufun iptali davasının “önkoşulları” olduğunu”²⁶¹⁰

√ “Tasarrufun iptali davasının görülebilirlik şartlarından birisinin ‘alacağın varlığı’ diğer söyleyişle ‘tasarrufta bulunan kişinin borçlu olması’ bir diğeri de ‘alacağın aciz vesikasına bağlanmış olması’ olduğunu; bu özelliği nedeniyle aciz nedenine

²⁶⁰⁵ Bknz: 17. HD. 05.05.2015 T. 20593/6680 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁰⁶ Bknz: 17. HD. 05.05.2015 T. 21092/6686 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁰⁷ Bknz: 17. HD. 14.04.2015 T. 1798/5869 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁰⁸ Bknz: 17. HD. 19.01.2015 T. 19782/436 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁰⁹ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 3483/5953 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶¹⁰ Bknz: 17. HD. 24.02.2014 T. 16901/2405 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

*dayalı tasarrufun iptali davasında davalı 3. kişinin 'aciz belgesine dayanan alacağın gerçekte olmadığını' iddia ve ispat edebileceğini, çünkü bunun dava şartlarından olduğu, eğer tasarrufta bulunanın, alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin 'borçlu sıfatı'nın çözümlenmesi gerektiğini, 3. kişi davalının 'borcun gerçek olmadığı' iddiasının ve 'muvazaanın varlığı' yönündeki savunmasının mahkemece incelenmesi gerektiğini, gerçek bir borç yoksa, alacak da söz konusu olmayacağından, iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağını, tasarrufun iptali davalarında alacaklıya, alacağını tahsil olanağı sağlanırken, **bu alacaklının alacağının şeklen varlığını değil, gerçekliğinin amaçlandığının gözardı edilmemesi gerektiğini**"²⁶¹¹*

√ "Tasarrufun iptali davasında öncelikle davacının borçludan gerçek bir alacağının bulunması ve yapılan tasarrufun da alacaklılardan mal kaçırma amacına yönelik olması gerekeceği, bu nedenle davacı ile borçlu davalının mali durumlarının araştırılarak, borcun doğum tarihinde aralarında bu denli bir para alışverişinin olup olmayacağını ve borcun gerçek olup olmadığının belirlenmesi gerekeceğini"²⁶¹²

√ "Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için; alacaklının borçluda gerçek bir alacağının olması gerektiğini- tasarrufun iptali davasında, davalı 3. kişinin 'aciz belgesine dayanan alacağın gerçekte olmadığını' iddia ve ispat edebileceği, çünkü dava şartlarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin 'borçlu' olması gerektiği, eğer tasarrufta bulunanın alacaklıya gerçek bir borcunu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatının çözümlenmesi gerekeceği, bu nedenledir ki, 3. kişi -davalının borcun gerçek olmadığı iddiası ve muvazaanın varlığı yönündeki savunmasının araştırılmasında zorunluluk bulunduğu, bu davalarda alacaklıya alacağını tahsil olanağı sağlanırken, bu alacaklının alacağının şeklen varlığının değil, gerçekliğinin amaçlandığının gözardı edilmemesi gerektiği, sonuç olarak tasarrufun iptali davasının görülebilirlik şartlarından birisi olan 'alacağın varlığının gerçek olması' hususunun araştırılmasında zorunluluk bulunduğu"²⁶¹³

√ "Tasarrufun iptali davalarında görülebilirlik şartlarından birisinin 'gerçek bir alacağın varlığı' diğer bir anlatımla tasarrufta bulunan kişinin gerçekten 'borçlu' olması gerektiğini; eğer gerçek bir 'borç' yoksa 'alacak' da söz konusu olmayacağından, iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağını, bu nedenle bu tür davalarda davalıların 'alacağın gerçekte olmadığını' iddia ve ispat edebileceklerini- Alacaklı tarafından takip konusu yapılan senette tahrifat yapıldığı iddiası üzerine açılan ceza davası sonucunun, tasarrufun iptali davasında bekletici mesele yapılması gerekeceğini"²⁶¹⁴

√ "Tasarrufun iptali davasında, davacı alacaklı ile davalı borçlu arasındaki ilişkinin ne olduğunun ve alacağın muvazaalı olup olmadığının üzerinde durularak (araştırılarak) varılacak sonuca göre uyumsuzluğun çözümlenmesi gerekeceğini"²⁶¹⁵

²⁶¹¹ Bknz: 17. HD. 16.01.2014 T. 15104/446 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶¹² Bknz: 17. HD. 05.11.2013 T. 11822/15085 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶¹³ Bknz: HGK. 23.10.2013 T. 17-224/1478 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶¹⁴ Bknz: 17. HD. 06.06.2013 T. 3904/8424 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶¹⁵ Bknz: 17. HD. 20.05.2013 T. 3894/7243 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

√ “Alacaklının gerçek bir alacağının bulunmadığı hallerde tasarrufun iptali davasının dinlenemeyeceğinden, davacı ile borçlunun oğlunun bahsedilen şirkette birlikte çalışıp çalışmadıkları, takip dayanağı bononun hangi gerekçe ile ne zaman davacıya verildiği hususları üzerinde durularak hasıl olacak duruma göre bir karar verilmesi gerekeceğini”²⁶¹⁶

√ “İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin ‘borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu’ ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceğini, çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin ‘borçlu’ durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten ‘alacaklı’ sıfatını taşıması gerektiğini”²⁶¹⁷

√ “İİK. 277 vd.na göre tasarrufun iptali istenebilmesi için, “borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olması”, “alacaklının borçluda gerçek bir alacağının olması”, “borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması” ve “borçlu hakkında alınmış, aciz belgesinin bulunması” gerektiğini”²⁶¹⁸

√ “İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği, çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini”²⁶¹⁹

belirtmiştir...

Hemen belirtelim ki, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması halinde dahi, davalı üçüncü kişi **“alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının araştırılmasını”** isteyebilir. Gerçekten Yüksek mahkeme, bu konuda da;

√ “Salt takibin kesinleşmiş olmasının alacağın gerçek olduğu anlamına gelmediğini”²⁶²⁰

√ “Davalı üçüncü kişiler, ‘takip konusu alacağının gerçek olmadığını’ ileri sürdüklerinden, bu iddianın ‘ön sorun’ olarak incelenip değerlendirilmesi gerektiğini; takibin kambiyo hukukuna ilişkin olmasına ve kesinleşmesinin alacağın gerçek olmadığı iddiasının incelenmesine engel olmadığını”²⁶²¹

√ “Tasarrufun iptali davalarında, davacının gerçekten ‘alacaklı’ olup olmadığının mahkemece resen değerlendirilmesi gerektiğini- **Borçlu hakkındaki icra takibinin**

²⁶¹⁶ Bknz: 17. HD. 13.11.2012 T. 602/12443 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶¹⁷ Bknz: 17. HD. 11.04.2012 T. 1729/4537 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶¹⁸ HGK. 13.10.2010 T. 17-399/498 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶¹⁹ Bknz: 17. HD. 11.07.2012 T. 5955/8883; 17. HD. 11.04.2012 T. 1729/4537; 05.04.2010 T. 435/3080; 02.02.2010 T. 9029/703; 29.01.2009 T. 3815/258; 18.01.2009 T. 8764/17; 30.10.2007 T. 4356/3297; HGK. 19.06.2002 T. 15-495/528; 26.02.1997 T. 15-890/127; 15. HD. 18.06.1996 T. 3294/342; HGK. 09.03.1997 T. 13-288/234; 13. HD. 27.02.1979 T. 5645/878; 30.04.1976 T. 5638/3529 vb. (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶²⁰ Bknz: 17. HD. 26.06.2018 T. 1875/6392 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶²¹ Bknz: 17. HD. 15.05.2018 T. 3037/5045 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

kesinleşmiş olmasının, her zaman takip konusu alacağın gerçek bir alacak, yani davacının gerçekten alacaklı, borçlunun da gerçekten borçlu olduğunu göstermeyeceğini, borçlu hakkındaki icra takibi kesinleşmiş olmasına rağmen, davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının mahkemece res'en değerlendirilmesi gerektiğini- Teminat ve tahsil amacıyla verilen dava konusu çekler nedeniyle davacının alacağının 'gerçek bir alacak' sayılmayacağını"²⁶²²

Takip alacaklısıyla anlaşarak veya kendisinin borca batık olması nedeniyle gerekli çabayı göstermeyen takip borçlusunun davranışlarının borçludan mal edinen 3. kişilerin yargı eliyle zarara uğratılmasına yol açmaması gerektiğini- Tasarrufun iptali davalarında, alacaklıya alacağını tahsil olanağı sağlanırken bu alacaklının alacağının 'şeklen' varlığının değil, 'gerçekliğinin' arandığını- Tasarrufun iptaline ilişkin karar -temyiz talebinin süreden reddi nedeniyle- usulen kesinleşmiş olsa da, sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca davacı/üçüncü kişinin fazladan ödemek zorunda kaldığını belirttiği temerrüt faizi miktarını davalı/alacaklıdan isteyebileceğini"²⁶²³

√ *"Tasarrufun iptali davalarında borçlunun davayı kabulünün tek başına hüküm doğurmayacağını- Borçlu ile davacı alacaklı arasındaki 'alacağın muvazaalı olduğu' hususunun davalı 3. kişi tarafından iddia ve ispat edilebileceğini*"²⁶²⁴

√ *"Takip alacaklısıyla anlaşarak veya nasıl olsa kendisinin borca batık olması nedeniyle gerekli çabayı göstermeyerek icra takibine itiraz etmeyen, itiraz üzerine durması söz konusu olmayan kambiyo senetlerine dayalı takibe karşı menfi tespit davası açmayan takip borçlusunun bu davranışı karşısında, borçludan mal edinen 3. kişilerin yargı eliyle zarara uğratılmasının kabul edilemeyeceğini*"²⁶²⁵

açıkça vurgulamıştır...

VI- Tasarrufun iptali davalarında, davalı-3. kişi (ya da davalı-borçlu), "davacı alacaklının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunmadığını" ileri sürerse, mahkemece bu durumda nasıl bir yol izlenecektir? (Nitekim; somut olayda, davalılar; 1- (M. Ö.), 2- (K.) Tic. A.Ş. vekili dilekçelerinde açıkça ve ısrarla "**davacı tarafın alacağının gerçek olması gerektiğini, bu hususun hakim tarafından davanın her aşamasında gözetilmesi gerektiğini**" ifade etmiştir...)

Tasarrufun iptali davası açmış olan alacaklının, yurt dışında ikamet ediyor olması halinde, 'uluslararası istinabe' kuralları çerçevesinde mahkemece -davacı-alacaklının 'ticari defterlerine (banka kayıtların) göre, davalı- borçluda alacağı bulunup bulunmadığı, varsa ne kadar alacağı bulunduğu' konusunda- inceleme yapılması gerekir...

Uluslararası istinabenin kaynakları ikili anlaşma veya çok taraflı sözleşmeler ile uluslararası adli yardımlaşma kurallarıdır. Genel olarak uluslararası usul hukukunda istinabe, mahkemenin görmekte olduğu bir davada nihaî karara varabilmek için fiilî ve hukukî engeller nedeniyle yapamayacağı tarafların veya tanıkların dinlenilmesi,

²⁶²² Bknz: 17. HD. 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶²³ Bknz: HGK. 19.09.2012 T. 3-101/597 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶²⁴ Bknz: 17. HD. 18.01.2009 T. 8764/17 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶²⁵ Bknz: HGK 19.06.2002 T. 15-495/528 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

bilirkişi incelemesi, keşif yapılması, adres tespitinin yapılması, belge ve bilgilerin istenmesi, kan alınması, DNA testinin yapılması, sağlık raporunun alınması, nüfus kayıt örneğinin istenmesi, ekonomik ve sosyal durumun araştırılması gibi usulî işlemlerin Devletlerarasında karşılıklı olarak adli yardımlaşma çerçevesinde yerine getirilmesi- dir. Türkiye birçok devlet ile istinabe taleplerinin yerine getirilmesi için iki taraflı adli yardımlaşma anlaşmaları imzalamış ve aynı zamanda bu konuda en önemli uluslararası kaynakları oluşturan 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşmesi ile 1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme'ye taraf olmuştur. Kural olarak, yabancı devletlerden istinabe talep edilmesi halinde öncelikle o devlet ile Türkiye arasında ikili anlaşma veya çok taraflı sözleşme olup olmadığına bakılır. Eğer bir anlaşma veya sözleşme varsa istinabe söz konusu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yerine getirilir. İstinabe yapılacak devlet ile Türkiye arasında bu konuda bir anlaşma veya sözleşme yoksa, istinabe karşılıklılık esasları çerçevesinde uluslararası adli yardımlaşma kurallarına göre yerine getirilir. Bu durumda, yabancı devlet yetkili makamlarına gönderilecek istinabe talebine esas olmak üzere, yapılması istenen işlemlerin belirtildiği, ilgili adli makamın imza ve mühürünü taşıyan bir istinabe talep yazısı düzenlenecektir. Söz konusu talep yazısında, ayrıca davacı ve davalı ile dinlenecek tanıkların isim ve adresleri, kısaca davanın konusu, tanıklara sorulacak sorular ile istinabe konusu diğer hususlar maddeler halinde belirtilecektir. Talep yazısı ile eklenecek evrakın Türkçe aslı veya onaylı örneklerinin, gönderilecek yabancı devletin dilinde yapılmış tercümeleri ile birlikte ikişer takım halinde hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir. İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri adres tespitine ilişkin talepleri istinabe ile yapılacak işler kapsamında görmediği için bu ülkeler tarafından kişilerin açık adres tespitine ilişkin istinabe talepleri yerine getirilmemektedir. Bu nedenle İngiltere'de bulunan kişilerin açık adres tespiti isteminin, www.....com – <http://www.....uk> – <http://www.....uk> web sitelerinden, Fransa'da bulunan kişilerin açık adres tespiti isteminin www.....fr internet adresinden ilgilisi tarafından ücret karşılığı temin edilmesi mümkün olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kişilerin açık adres tespit ise Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 21/10/2009 tarih ve 913.20/2009/Vaşington/24514 sayılı yazı uyarınca, hakkında araştırma talep edilen kişinin bulunduğu eyalet veya şehirdeki mahalli şirketlere başvurulması halinde olumlu sonuç alınması olasılığının daha yüksek olduğu bilgisine ulaşıldığı bahse konu şirketlere ilişkin rehberlere “<http://www.....com> ve <http://www.....org>” internet adreslerinden erişimin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Avusturya'da bulunan gerçek kişilere ilişkin açık adres tespiti talepleri Avusturya Adli Makamlarınca yerine getirilmemektedir. Bu nedenle, Avusturya'da bulunan gerçek kişilere ilişkin açık adres tespiti taleplerinin; davacının (talep edenin), davalının doğum tarihini belirtmek suretiyle, “..., ... Wien adresinde bulunan merkezi kayıt sistemine başvurarak yapılması mümkün bulunmaktadır.

17/12/2010 tarihli ve 27788 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Adalet Bakanlığı'nın Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'inin II/A-1 maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 20 TL, diğer ülkeler için ise 33 TL posta giderinin alınması, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince Maliye Bakanlığı'nın

“Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi; Almanya ile Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için 550 TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi; Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000 TL, kan tahlili yapılması istenen hallerde 1.500 TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilerek yabancı mahkemece talep edilecek masrafin ödenmesinden sonra arta kalabilecek meblağın ilgisine iade edilmesi; Bilirkişi tetkikini gerektiren diğer talimat istemlerinde (hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi), istinabe masrafı yabancı adli makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 235.TL’nin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi gerekmektedir. Almanya dışındaki devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi ile ilgili olarak nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gönderilecek taleplerde ilgisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adli makamı tarafından talep edilmesi halinde ödemesini teminen ilgisinden masrafin ödeneceğine dair bir “Taahhütname” alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının en son bilinen adresinin belirtilmesi ve nüfus kayıt örneğinin gönderilmesi şartıyla ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılması hususunda mahkemelerden gelen talepler ilgili Türk vatandaşının bulunduğu yerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine gönderilmektedir. Bu durumda masraf yatırılmasına gerek görülmemektedir.

VII-TMK. 2/I’de yer alan “dürüstlük kuralı”, ‘dürüst, namuslu bir insandan beklenen hareket tarzı’nı ifade etmektedir. Başka bir deyişle; TMK. 2/I’ de “ ‘haklarını kullanan’ ve ‘borçlarını yerine getiren’ dürüst, namuslu bir insan gibi davranması gerektiği” belirtilmiştir. Hakların ve borçların içeriğini belirleyen bu kural herkese yönelik olduğu için, hem alacaklıya ve hem de borçluya hitap etmektedir.

Bu kuralın amacı kişilerin haklarını kullanırken ya da borçlarını yerine getirirken, dürüst, namuslu, makul ve yaptığı eylemin sonucunu bilebilen -orta zekalı- bir kimse- nin benzer olaylardaki davrandığı gibi hareket etmelerini sağlamaktır.²⁶²⁶

Medeni Kanunumuzda “*Başlangıç Hükümleri*” arasında yer alan TMK. 2, tıpkı diğer başlangıç hükümleri olan TMK. 1, 3, 4 gibi “*Genel İlke (Kural)*”dır. Bu nedenle de, Medeni Hukuk dışındaki hukuk dallarında da -örneğin medeni yargılama hukukunda²⁶²⁷, İcra ve iflâs hukukun da- uygulama alanı bulur.²⁶²⁸

TMK. 2/I’ de ifade edilmiş bulunan “*dürüstlük kuralı*”nın niteliği gereği, hakim önüne gelen uyuşmazlıklarda kendiliğinden (re’sen) -yani; taraflardan birisinin

²⁶²⁶ İMRE, Z. Medeni Hukuka Giriş, 1971, s:310.

²⁶²⁷ ARSLAN, R. Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989, s:47.

²⁶²⁸ EDİS, S. Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 1979, s:294 vd- ATAAY, A. Medeni Hukukun Genel Teorisi, 1971, s:185.

“doğruluk ve güven kuralların aykırı davranıldığı” yolunda bir iddia ya da savunmada bulunup bulunmadığına bakılmaksızın- uygulanacağı kabul edilmektedir.²⁶²⁹

TMK. 2/I’ de düzenlenmiş bulunan “dürüstlük kuralı”nın müeyyidesi(yaptırımı) yani “bir hakkın kötüye kullanılması”nın yaptırımı TMK. 2/II’ de ‘*o hakkın hukuk düzenince korunmaması*’ şeklinde belirtilmiştir. ‘Bir hakkın hukuk düzeni tarafından korunması’; ilk planda bu hakka dayanan taleplerin ve savunmaların dikkate alınmaması ve reddedilmesi anlamını taşır.²⁶³⁰

Her hak gibi, dava hakkı da hukuk düzenince korunan bir yararın varlığı halinde, davanın açılmasından, mahkemenin hakkı tanıyan kararının icrasına kadar, dürüstçe ve doğruluk ilkelerine uygun, sırf başkasına zarar verme kastından uzak kullanılabilir.²⁶³¹

Doktrinde²⁶³² ve **Yargıtay kararlarında**²⁶³³ “Medeni Usul Hukukunda dürüstlük kurallarının geçerli olduğu” konusunda görüş birliği bulunmaktadır.²⁶³⁴

Dürüstlük kuralının niteliği gereği olarak ve bir maddi hukuk kuralı olması nedeniyle, TMK 2 hükmü hakim tarafından re’sen uygulanır. TMK. 2 hükmünün kamu düzeni genel ahlak düşünceleri ile konulmuş emredici nitelikte olduğu genellikle kabul edilen bir görüştür.²⁶³⁵

Bir hukuk davasının açılması ile davanın tarafları arasında ve taraflarla mahkeme arasında usul hukukuna ilişkin bir bağ kurulur. Her yönüyle usul hukuku kuralları tarafından düzenlenen bu usuli ilişki, dava derdest kaldıkça devam eder. Bu ilişki devam ettiği sürece davanın taraflarının birbirleriyle ve mahkemeyle olan ilişkilerinde dürüst, samimi olmaları, usul kurallarının kendilerine tanıdığı yetkileri konuluş amacına uygun kullanmaları gerekir.²⁶³⁶

Belirtilen nedenlerle, dürüstlük kuralı bir genel hukuk normu (ilkesi) olarak Medeni Usul Hukukunda da uygulanmalıdır. Usul Hukukunda da hakkın kötüye kullanılması himaye göremez. Devletin bir kurumu olan mahkeme; haksız, hileli, kural tanımaz bir biçimde dava yürütülmesine göz yumamaz; bu şekilde dava yürütülerek başarı elde edilmesine alet edilemez.²⁶³⁷

²⁶²⁹ UYAR, T. Yargıtay Kararlarında “Dürüstlük (Objektif İyiniyet)” Kuralı (MK.2/I) ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” (MK.2/II) (Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, 2000 s:439 vd.).

²⁶³⁰ DURAL, M./SARI, S. Türk Özel Hukuku C.1 (Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri), 2006, s:213.

²⁶³¹ ARSLAN, R. age. s:2

²⁶³² BİLGE, N./ÖNEN, E. Medeni Yargılama Hukuku, 1978, s:299 vd.- ÖNEN, E. Medeni Yargılama Hukuku, 1979, s:182 - BERKİN, N, M. Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, 1981, s:424 -POSTACIOĞLU, İ. E. Medeni Usul Hukuku Dersleri, 1975, s: 152 - KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulu, C:1, 1979, s:598 - ALANGOYA, Y. Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, 1979, s:116.

²⁶³³ Bknz: İç. Bir. K. 30.09.1988 T. 2/2; HGK. 06.10.1973 T. 2-1667/768; HGK. 08.10.1958 T.4-45/43; 10 HD. 24.02.1978 T. 1250/1293

²⁶³⁴ ARSLAN, R. age. s:20

²⁶³⁵ ARSLAN, R. age. s:27

²⁶³⁶ ARSLAN, R. age. s:48

²⁶³⁷ ARSLAN, R. age. s:58

Anayasanın 36. maddesi, herkesin meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahip olduklarını belirtmektedir. Bu hükümle Anayasa güvencesine kavuşan dava hakkı, ancak *dürüstlük kurallarına* uygun bir biçimde kullanılabilir. **O halde davacı, haksız olduğunu bilerek dava açmamalıdır**²⁶³⁸.

Davacı bilinçli olarak haksız dava açarsa, bu hakkını *hukuk düzeni* korumaz; yani bu durumda dava hakkı *dürüstlük kuralı* tarafından sınırlandırılır. Başka bir deyişle, davacı bir kanunun lafzına (sözüne) dayanarak ve usul hükümlerine uygun biçimde dava açsa bile, bu davranışı *dürüstlük* genel kuralına aykırı olursa, davası devletin yargı organının hukuki korumasından yararlanmamalıdır. Özellikle hakkın kötüye kullanılmasında, dava hakkının hukuk düzenince korunması mümkün olmayacak, yargı organı tarafından bu yöndeki istem dinlenmeyecektir.²⁶³⁹

Yargıtay da, dava hakkının (hukuki korunma isteme hakkının) *dürüstlük kuralına* uygun kullanılmadığı hallerde, “*davacının dava hakkının bulunmadığına*” karar vermektedir. Örneğin;

√ “*Davacının imzalı belge verip muvafakat ettiği hususlarda daha sonra dava açmasının Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde düzenlenen iyiniyet ve dürüstlük kuralına aykırı olacağını*”,²⁶⁴⁰

√ “*Ortak yerde tadilat yapılmasına önceden rıza gösteren kişinin sonradan ‘eski hale getirme davası’ açmasının ‘iyiniyet’ (TMK.2) ile bağdaşmayacağını*”,²⁶⁴¹

√ “*İyiniyetin var olup olmadığının 3.11.1980 tarih, 2/3 sayılı ve 4.11.1985 tarih 2/7 sayılı İçt.Bir.K. uyarınca; her olayın özelliğine göre değerlendirilmesi gerekeceğini*”,²⁶⁴²

√ “*Komşusunun balkonunu kapatmasına izin veren kişinin, daha sonra ‘yapılan işin imar kurallarına aykırılığını’ ileri sürerek dava açmasının dürüstlük kuralıyla bağdaşmayacağını*”,²⁶⁴³

belirtmiştir...

Tasarrufun iptali davasının açılmasının (TMK. 2) iyiniyet kuralları ile bağdaşmadığı konusunda da Yüksek mahkeme,

√ “*... ‘Davacının, davalılar ve dava dışı hissedarların bir araya gelerek davalı borçlunun borcunun ödenmesi için tapu idaresinde taksim ve karşılıklı intikallerde bulunduğu, davalılar ile diğer paydaşların dava dışı paylarını davacıya bedelsiz olarak devrettikleri, anılan taşınmazın değeri gözetildiğinde, davacının iyiniyetinden söz edilemeyeceğini, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğundan (TMK. 2) ve bir hakkın açıkça kötüye*

²⁶³⁸ ARSLAN, R. age. s:71

²⁶³⁹ ARSLAN, R. age. s:72

²⁶⁴⁰ Bknz. 18 HD. 30.05.2013 T. 8038/9381 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁴¹ Bknz: HGK. 06.05.1987 T. 1986/5-661/344 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁴² Bknz: 6. HD. 13.03.1986 T. 2125/3382 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁴³ Bknz: 18. HD. 01.05.2008 T. 1278/5318 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağı'ndan, **'tasarrufun iptali davasının reddine'** karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğunu...²⁶⁴⁴

√ "Taşınmaz üzerindeki ipotek bedelinin davalı tarafından temlik eden bankaya ödendiği ve davacı bankanın ipoteği fek edip, **satışa muvafakatinden sonra taşınmazın satıldığı anlaşıldığından, davalılar arasındaki tasarruf yönünden iptal koşullarının oluşmadığını**"²⁶⁴⁵

√ "Davacı-alacaklının **satılmasına muvafakat ettiği taşınmazın satışı hakkında tasarrufun iptali davası açamayacağını**"²⁶⁴⁶

√ "Dava konusu taşınmazlar üzerindeki **haczin davacı bankanın bilgisi ile kaldırılarak satışın yapılması halinde, bu satışlar hakkında açılan tasarrufun iptali davasının reddi gerektiğini**"²⁶⁴⁷

belirtmiştir.

*

Mütalâa (ve dava) konusu olayda;

Davacı-alacaklı (E.) LIMITED vekili, dilekçelerinde özetle, "...Müvekkillerinin İngiltere'de faaliyet gösteren bir banka olduğunu, davalı-borçlu (S.) Turizm ve İnşaat San. Ltd. Şti. 'nin, -dava dışı İngiliz vatandaşı- (B. R. S.) 'nin müvekkillerinin kullandığı kredide 'garantör' olarak yer aldığını, **(S.) 'nin garantör sıfatıyla kredinin geri ödenmemesinden sorumlu olduğunu**, davalı-borçlu (S.) 'nin ilk kredinin ödeme tarihi olan 21.08.2008 tarihinden 8 gün sonra Sunset Tur. İşl. A.Ş. adına kayıtlı tatil köyü ve tatil köyü içerisinde bulunan tesisleri 16.716.760, 35 TL. karşılığında satın aldığını, **kullanılan kredinin geri ödenmediğini**, söz konusu gayrimenkullerin aynı gruba bağlı davalı üçüncü kişiler konumunda olan (K.) Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ve (M. Ö.) 'ye aynı gün içinde (06.05.2011 tarihinde) satıldığını, bu satışlardan yaklaşık 1 ay önce (Ö.) ailesi tarafından yönetilen (A.) Tur. Yat. A.Ş. tarafından bu gayrimenkuller üzerine ipotek kurulduğunu, davalı-üçüncü kişi (M. Ö.) 'in 1992 doğumlu olduğu gözetildiğinde 20.030.000,00 TL. bedel ödeyerek gayrimenkul satın almasının **hayatın olağan akışına aykırı olduğunu**, davalılar arasındaki ilişki nedeniyle (S.) 'nin finansal durumundaki bozukluğu bilmediklerinin ve iyi niyetli olduklarının iddia edilemeyeceğini, kredinin ödenmemesi üzerine (S.) ve müdürleri aleyhine icra takibine geçildiğini, ödeme emrine itiraz edilmesi üzerine itirazın iptali davası açıldığının, davalı-borçlu (S.) 'nin dava konusu gayrimenkulleri kötü niyetli ve alacaklı müvekkillerine zarar vermek adına devrettiğini, davalıların aynı gruptan olması ve aynı sektörde çalışmalarını nedeni ile davalı-borçlunun finansal durumunu bilmesi gerektiğini, dava konusu gayrimenkullerin davalı-borçlu (S.) 'nin ticari işletmesinin asli unsurunu oluşturduğunu ve bu taşınmazların devrinin 'ticari işletmenin devri' anlamına geldiğini, İİK. mad. 280/son hükmüne göre müvekkillerine bir bildirim yapılmadığını, bu nedenle İİK. 277 vd. uyarınca bu devirlerin iptali için dava açtıklarını" belirtmiştir.

²⁶⁴⁴ Bknz: 17. HD. 8.11.2016 T. 19720/10243 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁴⁵ Bknz: 17. HD. 17.03.2014 T. 16434/3646 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁴⁶ Bknz: 17. HD. 21.10.2014 T. 7504/13877 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁴⁷ Bknz: 17. HD. 19.01.2016 T. 3465/594 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

Davalı üçüncü kişiler (K.) A.Ş. ve (M. Ö.) vekili dilekçelerinde özetle; “...davacının borç ödemededen aciz vesikası ibraz etmemesi nedeniyle davanın dava şartı yokluğu neden ile reddi gerektiğini, tasarrufun iptali davası açılabilmesi için **kesinleşmiş bir alacağın** bulunması gerektiğini, davacının açmış olduğu itirazın iptali davasının devam ettiğini, davacının ileri sürdüğü vakıaların ve bunu ispata yarayan delillerin davacı-alacaklı banka ile davalı-borçlu (S.) arasındaki ilişkilere yönelik olduğunu, diğer davalı-borçlu (S.) ile müvekkilleri üçüncü kişiler arasında hiçbir ilişki olmadığını ve davacının buna yönelik bir delil sunmadığını, davacının iddia ettiği **organik bağın davalı-borçlu ile olmadığını**, ileri sürülen aile şirketleri arasındaki ilişkinin hayatın olağan akışına uygun olduğunu, **davalı-borçlu (S.) ile diğer davalılar arasında organik veya fiili her hangi bir bağın bulunmadığını**, davalı-borçlu ile davalı üçüncü kişilerin **faaliyet alanlarının da farklı olduğunu**, müvekkili üçüncü kişilerin, davalı borçlu şirketin ekonomik durumunu bilmelerinin mümkün olmadığını, söz konusu gayrimenkullerin (R.) tarafından çıkarılan satış ilanı sonrasında haberdar olunarak alındığını, 30 Eylül 2018 tarihinde davalı-borçlu (S.)’ye ihtar çeken davacı-alacaklı bankanın ihtardan sonra alacağının tahsili için hiçbir işlem yapmadığını, müvekkillerinin söz konusu gayrimenkulleri satın almasından sonra davalı-borçlu (S.)’ye karşı icra takibi başlatıldığını, müvekkillerinin, satıcı (S.)’nin İngiltere’de faaliyet gösteren bir bankaya borcu olduğunu bilemeyeceğini, söz konusu taşınmazlar bitişik ve kullanımları birbirine bağlı parseller olduklarından aynı gün satın alındıklarını ve **tek başına satın alınması halinde verimli kullanılamayacaklarını**, davacı-alacaklı banka ile davalı-borçlu (S.) arasındaki e-mail yazışmalarına göre davacı-bankanın dava konusu taşınmazların (R.) aracılığı ile **satılacağından çok önceden haberdar olduğu**, üstelik itirazın iptali davasında yer alan uzman görüşünde ‘otelin tadil edilerek satılmak üzere satın alındığının’ belirtildiğini, (R.) değerlendirme raporunun mail atılmasından sonra internet üzerinde iki sene boyunca yer alan bu ilan ve söz konusu binalar üzerinde herkesin görebileceği şekilde asılan diğer ilanlar neticesinde müvekkillerinin iyiniyetle taşınmazları satın aldığı...” belirtmiştir.

Davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti. vekili dilekçelerinde özetle “Tasarrufun iptali davası açılabilmesi için geçerli ve kesinleşmiş bir alacağın varlığının şart olduğunu, müvekkillerinin **davacı-alacaklı (E.) Privite Limited’e hiçbir borcu olmadığını**, açılan itirazın iptali davasının halen devam ettiğini, borç ödemededen aciz vesikasının mahkemeye ibraz edilmediğini, **müvekkillerinin dava dışı (B. R. S.)’nin borcunu garanti etmediğini**, davacının iddiasının aksine (B. R. S.)’nin müvekkillerine gönderdiği paranın garantörlük ilişkisi nedeniyle gönderilmediğini, **taraflar arasında yapılan özel anlaşmanın garanti sözleşmesi niteliğinde olmadığını**, İngiliz mahkemelerinin (B. R. S.) ve onun borcunu garanti eden garantörleri mahkum ettiğini, oysa müvekkillerinin sorumluluğuna yönelik hiçbir karar vermediğini ” belirtmiştir.

İstanbul ... Asliye Hukuk Mahkemesi, 30.05.2017 T. 2012-235/190 s. kararında özetle;“...(İtirazın iptali davasının görüldüğü) İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/... E. ve 2015/... Karar sayılı dosyası incelendiğinde davacı (E.) tarafından davalı (S.) ve dava dışı diğer davalılar (M. Ç.) ve (H. B.) aleyhine Kartal ... İcra Müdürlüğü’nün 2011/ ... sayılı takip dosyasına yapmış oldukları itiraz üzerine ... yapılan yargılama sonucunda; davacı ile davalı (S.) arasında düzenlenmiş Garanti Sözleşmesi de göz önünde bulundurularak, **davalı şirket (S.)’nin davacıya (E.)’ye**

borçlu olduğundan bahisle aleyhine açılan itirazın iptali ve takibin devamı davasının kabulü ve diğer davalılar adına açılan davaların da garanti sözleşmesindeki imzaları şirketi temsil etmek amacıyla atmış olmaları nedeniyle reddi doğrultusunda karar verildiği ve **kararın süresi içerisinde temyiz edilmediğinden bahisle 08/09/2015 tarihinde kesinleştiğinin anlaşıldığını**, ... davacı tarafça 06/04/2016 tarihinde davalı (S.) adresinde haciz için gidilmiş ve aynı tarihte düzenlenen haciz tutanağına göre davalı (S.)'nin haczi kabil bir malının bulunmadığının anlaşıldığını, taşınmazların dava ve satış tarihi itibarıyla değerlerinin 21.693.914.68 TL tutarında olduğunun saptandığını,Dava konusu olan üç taşınmazın 06/05/2011 tarihi itibarıyla diğer davalılara üzerinde 2 ipotek var iken toplam 20.440.000,00 TL bedelle devredildiğinin anlaşıldığını, . Davacı ile davalı (S.) arasında düzenlenmiş Garanti Sözleşmesi ve davalı (S.) aleyhinde yapılmış icra takibi incelendiğinde **davalı (S.)'nin devirden önce davacıya borçlu olduğunun** anlaşıldığını, davalı (S.)'nin davalı bankaya borçlu olduğu hususunun (itirazın iptali davasını gören) İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ilamı ile de sabit olduğunu, davacı tarafça bu dava sonuçlanıp kesinleştikten sonra eski Kartal ... İcra Müdürlüğü'nün 2011/... sayılı takip dosyası üzerinden hacze gidildiğini, geçici aciz vesikası hükmünde olan haciz tutanağı incelendiğinde, davalı (S.)'nin hacze kabil bir mal varlığının bulunmadığının saptandığını, ... 104 ada 19 parsel sayılı taşınmazı satın alan (M. Ö.)'nün yaşı itibarıyla böyle bir taşınmazı 20.030.000,00 TL ödeyerek satın almasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, taşınmaz üzerinde 08/04/2011 ve 28/04/2011 tarihinde lehine ipotek tesis edilen (A.) Turizm Yatırımları İnş Tic. Ve San. A. Ş.'nin ortakları arasında davacı (M. Ö.)'nün babası (S. Ö.) ve annesi (G. Ö.)'nün bulunduğu ve davalı (K.)'nin ortaklarından birinin de (Ö.) ailesinden olduğunu, davalılar (M. Ö.) ve (K.)'nin birlikte hareket ettiğinin kabul edildiğini, davalılar (K.) ve (M. Ö.) vekilinin 'bu satıştan davacı tarafın da haberi olduğunu' beyan ederek İİK'nın 280/4 maddesinin koşullarının oluşmadığını iddia etmiş ise de, dosya kapsamı itibarıyla bu hususun kanıtlanmadığını, ... **davalı-borçlu (S.)'nin davacı tarafla aralarında düzenlenmiş olan Garanti Sözleşmesi nedeniyle davacıya borçlu olduğu ve bu süreçte dava konusu olan taşınmazları diğer davalılara devretmesindeki amacının yukarıdaki gerekçeler karşısında alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik olduğu** anlaşıldığından davanın kabulü doğrultusunda karar verilmesi gerekeceği sonuç ve kanaatine varıldığına" ifade etmiştir.

İstanbul ... Asliye Hukuk Mahkemesi, 30.05.2017 T. 2012-... s. kararının '**istinaf**' edilmesi üzerine, **İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. HD.. ..2018 T. ... s. kararı ile**, yerel mahkeme tarafından verilen 05.03.2013 tarihli geçici hukuki koruma kararı hakkında Yargıtay 17. HD.'nce inceleme yapılarak karar verilmiş olması nedeniyle, kendilerinin inceleme yapamayacağını ve bu nedenle "**yerel mahkeme dosyasının -temyizden incelenmek ve Yargıtay'a gönderilmek üzere- 'geri çevrilmesine'**" karar vermiştir.

"Tasarrufun iptali davasının kabulüne" ilişkin yerel mahkeme kararını '**temyiz**' inceleyen **Yargıtay 17. HD. ise. ..2019 T. ... s. kararı ile** özetle "...taraf teşekkülünün her aşamada re'sen dikkate alınması gerektiğini, dava konusu 19 nolu parselin 104 ada ve 41 nolu parseller olarak ifraz gördüğü ve malik üçüncü kişi (U.) tarafından 31.05.2013 tarihinde dava dışı (Ü.) A.Ş.'ne aynı sermaye olarak devredildiği, 40 nolu parselin 03.12.2015 tarihinde kat mülkiyetine çevrilerek tedavül gördüğü, 41

nolu parselin ise (Ü.) A.Ş. tarafından 30.06.2016 tarihinde yine dava dışı (Ç.) Otelcilik A.Ş.'ye devredildiği anlaşıldığından, **davacıdan**, her iki parselin davalı üçüncü kişilerden ve onların devrettiği kişilerden satın alan bu şahıslara **‘davayı yöneltip yöneltmeyeceği’ sorularak** bir karar verilmesi gerektiğini” bu nedenle **“davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile diğer hususlar şimdilik incelenmeksizin hükmün bozulmasına”** karar vermiştir.

Yargıtay 17. HD.’nin. ..2019 T. ... s. kararının **“karar düzeltme”** istemine konu edilmesi üzerine, Yüksek mahkeme. ..2020 T. ... s. kararı ile **“taraf teşkilinin yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilmesi gereken hususlardan olduğu ve bozma nedenlerine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmemiş bulunmasına göre”** davalı üçüncü kişiler vekilinin **“karar düzeltme isteminin reddine”** karar vermiştir.

Davalı üçüncü kişiler (K.) A.Ş. ve (M. Ö.) vekilinin dilekçelerinde;

a- Alacağın gerçeği konusunda,

- **“...Davalı üçüncü kişinin, ‘davacının borçludan alacaklı olmadığını’ savunması halinde, mahkemece bu savunmanın araştırılması gerektiğini, ...gerçek bir borç yoksa, alacak da söz konusu olamayacağından iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmadığını (17. HD 2.2.2010 T. 9029/703, HGK. 19.06.2002 T. 15-495/528; 15. HD 03.03.2003 T. 338/1021); takip alacaklısı ile anlaşarak veya muvazaalı bir alacak oluşturularak icra takibine itiraz etmeyen veya borçlu olmadığına ilişkin kanunun kendisine tanıdığı dava imkanlarını kullanmayan borçlunun bu davranışı karşısında, borçludan mal edinen üçüncü kişilerin yargı eliyle zarara uğratılmasının söz konusu olacağını, dürüstlük kuralına aykırı davranan davacının kendi muvazaasından yararlanamayacağını”**

b- Davacı bankanın satıştan haberi olduğu konusunda ise,

- **“... Davacı-alacaklı bankanın satıştan haberdar edildiğini, hatta bankanın tasınmazın satılması için çaba gösterdiğini”** ısrarla savunduğu görülmektedir.

*

Somut olayda;

● Davalı-borçlu (S.) TURİZM ve İNŞAAT LTD. ŞTİ., davacı-alacaklı (E.) PRIVATE BANK LİMİTED’in hakkında Kartal ... İcra Müdürlüğü’nün 2011/9828 sayılı dosyasında yaptığı ‘icra takibi’ne itiraz ederek takibi durdurduktan sonra davacı-alacaklı bu takibi sürdürebilmek için İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nde (Dos. No: 2014/... Esas) ‘itirazın iptali davası’ açmış ve mahkemece verilen **“itirazın iptaline ve takibin devamına”** ilişkin karar (E: 2014/..., K: 2015/...) hakkında, **davalı-borçlu ‘kanun yolu’na başvurmamış** ve bu suretle karar -08.09.2015 tarihinde- kesinleşmiştir.

Davalı-borçlunun başlangıçta itiraz ettiği takip hakkında mahkemece aleyhine verilen karara karşı kanun yoluna başvurmayarak takibi kesinleştirmesi **hayatın olağan akışına aykırıdır**. Bu durum davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında gizli bir anlaşmanın varlığını çağrıştırdığı gibi, tasarrufun iptali davasında “üçüncü kişi” konumunda olan diğer davalılar (yani, (M. Ö.) ve (K.) Gayrimenkul Yatırımlar İnşaat San. Tic. AŞ.) bu ihtimalde de, **“davacı-alacaklının, tasarrufun iptali davasını dayandırdığı, davanın önşartı olan takip konusu alacağının gerçek bir alacak olmadığını”** ileri sürebilir...

Yüksek mahkemenin²⁶⁴⁸ de -isabetli olarak- kabul ettiği gibi, borçlu hakkındaki **icra takibinin kesinleşmiş olması halinde dahi**, davalı-üçüncü kişi **“alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının araştırılmasını”** isteyebilir.

Bu husus, örneğin; HGK.nun 19.09.2012 T ve 3-101/597 sayılı kararında şu şekilde ifade etmiştir:

“...Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için öncelikle davacının (alacaklinın) gerçek bir alacağının bulunması, diğer bir söyleyişle tasarrufta bulunan kişinin (borçlunun) gerçekten borçlu olması gerekir. Bu nedenle, iptal davasında; davalı 3.kişi aciz belgesine bağlanan alacağın gerçekte olmadığını, borçlu ile alacaklı arasında danışık (muvazaa) bulunduğunu savunabilir ve ispat edebilir. Aksi halde, takip alacaklısıyla anlaşarak yada icra takibine itiraz etmeyerek takibin kesinleşmesi halinde menfi tespit davası açmayan borçlunun bu şekilde davranması nedeniyle borçludan mal edinen üçüncü kişilerin mahkeme kanalı ile zarara uğratılması da bu yöndedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 19.6.2002 gün ve 2002/15-495-528 sayılı kararında, icra takibine vaki itiraz üzerine açılan itirazın iptali davası sonucunda davanın kabulüne karar verilerek takibin kesinleşmiş olması halinde dahi tasarrufun iptali davasında böyle bir savunmanın bulunması alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının-muvazaaya dayanıp dayanmadığının- araştırılması gerektiğine karar verilmiştir...

.... İİK.277. vd maddelerine göre açılan iptal davalarında takip borçlusundan hak iktisap eden üçüncü kişilerin, davacının takip borçlusundan alacaklı olmadığına ilişkin savunmasının araştırılmasında zorunluluk vardır. Aksi takdirde takip alacaklısıyla anlaşarak veya nasıl olsa kendisinin borca batık olması nedeniyle gerekli çabayı göstermeyerek icra takibine itiraz etmeyen, itiraz üzerine durması söz konusu olmayan kambiyo senetlerine dayalı takibe karşı menfi tespit davası açmayan takip borçlusunun bu davranışı karşısında borçludan mal edinen 3. kişilerin yargı eliyle zarara uğratılması söz konusu olur ki bunun kabulüne olanak yoktur. Hatta tasarrufta bulunurken borçlu olmayan kötü niyetli kişilerin malvarlığındaki bir unsuru iyi niyetli üçüncü kişilere devrettikten sonra hileli işbirliği halinde olduğu kimselere eski tarihli borç senedi vererek elinden çıkardığı malları iptal davası yoluyla dolaylı olarak geri alması dahi imkan dahiline sokulabilir. Elbette ki bunlar yasaca amaçlanan durumlar değildir. Tasarrufun iptali davalarında alacaklıya alacağını tahsil olanağı sağlanırken bu alacaklının alacağının şeklen varlığının değil, gerçekliğinin amaçlandığı göz ardı etmemek gerekir...”

● Yukarıda²⁶⁴⁹ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi; tasarrufun iptali davasının ‘*esas* hakkında yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için’ varlığı gerekli olan şartlardan ‘*takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması*’ şartının, somut olayda gerçekleştiği sabit olmadan, açılmış olan tasarrufun iptali davasının görülmesi mümkün bulunmadığından, yerel mahkemece, davacı-alacaklı yabancı ülkede -İngiltere’de- faaliyetinde bulunan bir yabancı banka olduğundan, yukarıda²⁶⁵⁰ açıkladığımız şekilde Adalet Bakanlığı vasıtasıyla *istinabe suretiyle* davacı-alacaklı bankanın kayıtları üzerinde *bilirkişi incelemesi* yaptırılarak ve itirazın iptali davasında alacağın varlığına

²⁶⁴⁸ Bknz. Yuk. Dipnot: 105-110 (17. HD. 26.06.2018 T. 1875/6392; 15.05.2018 T. 3037/5045; 21.01.2014 T. 19964/669; HGK. 19.09.2012 T. 3-101/597; 17. HD. 18.01.2009 T. 8764/17; HGK 19.06.2002 T. 15-495/528) (EK 40-45) (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁴⁹ Bknz: Yuk. Dipnot: 44-110

²⁶⁵⁰ Bknz: Yuk. AÇIKLAMA: VI

yönelik yapılan itirazlar gözetilerek, davacı-Bankanın halen davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti.'de *'alacağı bulunup bulunmadığı, alacağı bulunuyorsa bunun miktarı'*nın belirlenmesi gerekir.

- Somut olayda, davacı-alacaklı banka ile davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti. arasında yapılan garanti sözleşmesinin geçerli olduğu kabul edilse dahi, *"davacı-bankanın tasarrufun iptali davası açma hakkını kötüye kullanıp kullanmadığının"* incelenmesi gerekir.

Davacı bankanın alacağını dayandırdığı 'garantörlük sözleşmesi'nde; davalı borçlu şirkete 'garantör' olarak;

1. 'Dava konusu **taşınmazları satma**' ,
 2. 'Taşınmaz **satış bedellerini bankaya gönderme**' ,
- edimleri yüklenmiştir.

Davalı-borçlu şirket -ilk edimini yerine getirerek- dava konusu taşınmazları davalı-üçüncü kişiye satmış, ancak 'satış bedelini' davacı-bankaya göndermemiştir. Davacı-alacaklı bankanın satılmasını talep ettiği, onayladığı, hatta satılması için sözleşme yaptığı bu satış hakkında tasarrufun iptali davası açması *iyi niyetten* uzak bir davranıştır.

*"Dava hakkının dürüstlük kuralına uygun kullanılmadığı hallerde, davacının dava hakkının bulunmadığına"*²⁶⁵¹ karar vermekte olan **Yüksek mahkeme** *"dava konusu taşınmazın satışına muvafakat eden alacaklının, dava sonra bu taşınmazın satış hakkı hakkında açılan tasarruf iptali davalarının reddi gerektiğini"*²⁶⁵² belirtmektedir.

Borçlu (S.) Ltd. Şti. yönünden "itirazın iptali davasının kabulüne" karar verilen uyuşmazlıkta, yerel mahkemenin gerekçeli kararında (İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi, 29.04.2015 T. 651/489 s. kararı, sayfa 8-) *"...(garanti) sözleşmesinin 2. maddesinin c fıkrası uyarınca (S.)'nin 'Türkiye'de **Kuşadası'nda bulunan arsanın satışıyla** ilgili olarak tahsil edilen tüm paraları Hesaba yatırmayı' 'garantör' olarak tahhüt ettiği"* açıkça ifade edilmiştir.

Somut olayda, davacı-bankanın satıştan haberdar olmasından da öte, davalı-borçlu şirketin, en başta, bu taşınmazları satmak için kurulduğu ve bankanın davalı-borçlu şirkete garanti sözleşmesi ile bu taşınmazları satma edimini yüklediği gözetildiğinde, açılan tasarrufun iptali davasının *'hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu'* kabul edilmelidir.

- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

√ Dava konusu taşınmazın satış bedeli ile gerçek değeri arasında mislini aşan fark olmadığı (İİK. m. 278/III-1),

√ Davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti. ile diğer davalılar (M. Ö.) ve (K.) AŞ.'nin ortakları arasında yakın hısımlık (İİK. m. 278/III-1) bulunmadığı,

²⁶⁵¹ Bknz: Yuk. Dipnot 141-144 (18 HD. 30.05.2013 T. 8038/9381; HGK. 06.05.1987 T. 1986/5-661/344; 6. HD. 13.03.1986 T. 2125/3382; 18. HD. 01.05.2008 T. 1278/5318 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

²⁶⁵² Bknz: Yuk. Dipnot 145-148 (17. HD. 8.11.2016 T. 19720/10243; 17.03.2014 T. 16434/3646; 21.10.2014 T. 7504/13877; 19.01.2016 T. 3465/594 (www.e-uyar.com; Erişim: 22.11.2021)

√ Dava konusu taşınmazların bedel karşılığı satıldığı (borca mahsuben bir devir yapılmadığı) (İİK. m. 279/II-2),

√ Davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti. ile davalı üçüncü kişiler (M. Ö.) ve (K.) AŞ. arasında ‘organik bağ’ bulunmadığı (İİK. m. 280/I), (organik bağın borçlu ve üçüncü kişi arasında tespit edilmesi gerektiğinden, üçüncü kişiler arasındaki organik bağın tasarrufun iptali davaları açısından bir anlamı olmadığı),

√ Borçlu şirketin ‘taşınmaz satımı’ işi ile, davalılardan üçüncü kişi (K.) A.Ş.’nin ise farklı bir sektör olan ‘otel işletmeciliği’ sektöründe olduğu (yani, davalı-üçüncü kişilerin, davalı-borçlu ile aynı sektörde faaliyet göstermediği),

√ Davalı-üçüncü kişilerin ((M. Ö.) ile (K.) AŞ. ortaklarının), borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastını bildiğinin/bilinmesi gerektiğinin kabul edilemeyeceği (İİK. m. 280/1),

anlaşılmaktadır.

• Yerel mahkeme, her ne kadar “*davalı-üçüncü kişilerden olan (M. Ö.)’nün yaşı itibarıyla böyle bir taşınmazı ödeyerek satın almasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu*” kabul etmişse de, davalı-üçüncü kişinin içinde bulunduğu gibi aile şirketlerinde, bu şekilde hareket edebildikleri, davalı-üçüncü kişinin ailesinin davacı alacaklıya bir borcu olmadığından, yani söz konusu aile şirketleri ‘borçlu’ konumda yer almadığından, bu hususun iptal sebebi olamayacağı, yine davalı-üçüncü kişiler arasındaki organik bağın da tasarrufun iptali davası için ‘kabul sebebi’ olarak değerlendirilmemesinin gerektiği, organik bağın ancak borçlu ile üçüncü kişi arasında olması halinde değer taşıyacağı, çünkü ancak bu durumda, ‘üçüncü kişinin, borçlunun borç içinde olduğunu biliyor’ kabul edileceğine ilişkin bir değerlendirme yapılması isabetli olurdu.

• Somut uyuşmazlıkta, İİK. m. 280/III hükmüne ayrıca değinmek daha isabetli olacaktır:

Yerel mahkemenin ‘*satıştan davacı tarafın da haberinin olduğu, ... İİK. m. 280/III koşullarının oluşmadığı’na yönelik davalıların iddialarının kanıtlanmadığına...*’ ilişkin tespitine de katılmamız mümkün olmamıştır.

Davalı-üçüncü kişiler vekili “*davacı-alacaklı vekiline ‘dava konusu taşınmazın (R.) aracılığı ile satılacağına dair bilgilendirme yapıldığını, bu konuda (R.) tarafından yapılan değerlendirme raporunun gönderildiğini*”, “*söz konusu yazışmaların e-posta ile yapıldığını*”, “*dava konusu taşınmazı müvekkillerinin de (R.) aracılığı ile satın aldığı*”, “*(R.)’nin söz konusu taşınmazın satışını gerçekleştirmek için internet sitesinde ilan verdiğini, bu konuda kendi dergilerinde de ayrıca duyuru yapıldığını*”, “*dava konusu taşınmazların üzerinde taşınmazların satılacağına da ayrıca pankartlarla duyurulduğunu*” ileri sürmüştür.

Mahkemece bu konuda gerekli araştırma yapılmadan, ‘İİK. mad. 280/III’teki usulün davalılarca yerine getirilmemiş olduğuna’ dair karar verilmesi **kanımızca** hatalıdır.

Çünkü, İİK. mad. 280/III’te; uyarınca, davalılara, “aleyhlerine olan karineyi 3 farklı yolla çürütme imkanı” tanınmıştır:

Buna göre,

1. İptâl davasını açan alacaklıya devir, satış veya terk tarihinden en az üç ay evvel keyfiyet yazılı olarak bildirilebilir (veya)

2. Ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhalar asılarak, Ticaret Sicili Gazetesiyle keyfiyet bildirilir (veya bu mümkün değilse),

3. Ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaları asılarak bütün alacaklıların ittilarını (öğrenmesini) temin edecek şekilde münasip vasıtalarla keyfiyet ilan olunur.

Doktrinde²⁶⁵³ “İİK. ’nun 280. maddesinde yer alan bu hükmün, haddinden ağır sonuçlar doğuracağı (hatta, bu karinenin kanundan çıkarılması gerektiği) ileri sürülmüş, kanundan bu uygun (münasip) vasıtaların ne olduğunun (ulusal veya yerel gazete, internet ortamında ilan) belli olmadığı, bazı alacaklıların yurt dışında olması halinde ilan yükümlülüğünün nasıl yerine getirileceğinin de ayrı bir soru(n) olduğu” belirtilmiştir.

Davacı-alacaklı vekiline e-posta yolu ile -Amerika Birleşik Devletleri menşeli ve dünyada 95 ülkede ofisi bulunan- (R.) şirketinin değerlendirme raporunun ulaştırılması, bu konuda yapılan yazışmalar, alacaklı ve borçlu arasındaki garanti sözleşmesinin (madde 2c’) ‘davalı-borçlunun taşınmazları satmak ve alınan bedeli bankaya yatırmak’ hususlarının düzenlenmesi birlikte değerlendirildiğinde, davalı-borçlunun dava konusu taşınmazları uzun zamandır satmaya çalıştığını ve davacı-alacaklının, borçlunun bu taşınmazı satmaya çalıştığından haberdar olduğu anlaşılmaktadır.

Günümüzde internet üzerinden yapılan ilanın daha çok kişiye (alacaklıya) ulaşacağı, Ticaret Sicil Gazetesinin herkese açık olmakla birlikte (R.) gibi bilinen bir firmanın kendi internet sitesinde ve (R.) dergileri ile diğer emlak satış sitelerinde yaptığı ilanın esasen herkese (ve tüm alacaklılara) ulaşma (ve ulaşılabilir olma) konusunda daha etkili olduğu, taşınmazın satılacağının pankart asılarak duyulması şartının da bu suretle sağlandığı, alacaklının yurt dışında olması sebebi ile internet ortamında yapılan duyurunun amacına da daha uygun olduğu görülmektedir.

Tüm dosya kapsamı gözetildiğinde,

Davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti.’nin., İngiliz hukukuna göre “garantör” sıfatı ile borçlu olup olmadığının tartışmalı olduğu, bu konuda İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin. ..2015 T. ... s. kararı ile davalı (S.) Ltd. Şti.’nin borca olan itirazın iptaline karar verilmişse de, gerekçeli kararda açıkça ‘davalı-borçlunun garantörlük sıfatının bu taşınmazları satmak ve alınan bedeli bankaya yatırmak üzerine kurulmuş olduğunun tespit edildiği, bu borcun, garanti sözleşmesinde (madde 2c’de) açıkça düzenlenmiş olduğunun’ belirtildiği, davalı-borçlunun (R.) aracılığı ile bu taşınmazın satışı için uzun bir süre çaba gösterdiği ve bu durumun tasarrufun iptali davasına konu taşınmazların satışından çok önce davacı-alacaklı bankaya bildirildiği, davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti.’nin esasen taşınmaz alıp bu taşınmazı satmak için kurulduğu, faaliyet alanının da bu olduğu, davacı-bankanın “bu satıştan haberdar olmadığını” ileri sürmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, geçerli olması halinde dahi garantörlük sözleşmesi

²⁶⁵³ **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, 2019, s: 236

kapsamında edimini yerine getirmek için davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti.'nin bu taşınmazları zaten satmak zorunda olduğu, davalı (S.) Ltd. Şti. ile davacı banka arasındaki ilişkiye yabancı olan davalı üçüncü kişilerin bu ilişkinin ne zaman bozulduğunu ve davalı borçlunun mali durumunu bilebilecek durumda olmadığı, davalı borçlunun taşınmazları satarak garanti sözleşmesine uygun hareket etmiş olduğu, davacı bankanın da bu nedenle buna satışa karşı çıkmamış olduğu, davacı bankanın (S.) Ltd. Şti.'nden beklentisinin de bu olduğu, bu satıştan elde ettiği paranın gönderilmemesi durumunda, bu satışın tasarrufun iptali davasına konu edilerek iyiniyetli üçüncü kişilerin aleyhine hüküm kurulmasının hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olacağı düşünülmektedir.

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz nedenlerle;

√ Tasarrufun iptali davasının esastan görülebilmesi için '*özel dava şartı*' olan²⁶⁵⁴ '*alacağın gerçekliği*'²⁶⁵⁵ konusunda, bugüne kadar ayrıntılı bir araştırma yapılmamış olduğundan, davacı-alacaklı Banka'nın ((E.) PRIVITE LIMITED), davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti.'nde "gerçek", "muvazaalı olmayan", "ticari defterlerinde kayıtlı" bir alacağı olup olmadığının, bu alacağın halen mevcut olup olmadığının, varsa ne miktarda olduğu -davacı banka yurtdışında faaliyette bulunduğu- *istinabe suretiyle*²⁶⁵⁶ davacı-bankanın kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak incelenmesi ve alacağın gerçekliğinin denetlenmesi gerektiği,

√ Davalı-borçlu (S.) Ltd. Şti.'nin dava konusu taşınmazları satarak, davacı bankanın da taraf olduğu garanti sözleşmesine uygun hareket etmiş olduğu, hatta bu sözleşmedeki edimlerini yerine getirmek için bu taşınmazları satması gerektiği, davacı-bankanın da bu nedenle devirlere karşı çıkmamış olduğu, yapılan kredi sözleşmeleri, taraflar arasındaki e-mailler, duruşma tutanaklarında yer alan 'ikrar' mahiyetindeki beyanlar gözetildiğinde, davacı-bankanın "dava konusu taşınmazların satışından haberdar olmadığını" ileri sürmesinin "hayatın olağan akışına" uygun düşmeyeceği, üstelik borçlu şirket tarafından taşınmaz satışına ilişkin değerlendirme raporlarının aracı kurum olan ABD menşeli ve dünyada 95 ülkede ofisi bulunan (R.) tarafından alacaklı Bankaya (vekiline) bildirilmesi, taşınmazların satışının sürekli (R.)'nin internet sitesinde ilan edilmiş olması, davalı-üçüncü kişilerin de taşınmazları (R.) aracılığı ile satın almış olmaları, satılan taşınmazların üzerinde asılı bulunan pankartlarda '*taşınmazların SATILIK olduğu*' bilgisinin bulunması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, borçlusunun taşınmazları satması için birlikte hareket eden alacaklı bankanın daha sonra bu satış tasarrufunun iptali için dava açmasının 'hakkın kötüye kullanılması' (TMK. m. 2) niteliğinde olduğu takdirde muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı üçüncü kişiler vekili Av. ... tarafından İstanbul ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/... E. sayılı dosyasına "uzman görüşü" (HMK. 293) olarak sunulmak üzere, hazırlamış olduğumuz 'hukuki mütalaamızı' saygıyla sunarız. 11.02.2022

²⁶⁵⁴ Bknz: Yuk. Dipnot: 43

²⁶⁵⁵ Bknz: Yuk. Dipnot: 44-110

²⁶⁵⁶ Bknz: Yuk. AÇIKLAMA: VI

451) İstihkak Davalarında, ‘Dava Şartı’ Olarak Kabul Edilen “Takibe Konu Alacağın Gerçek Olup Olmadığı” İddiası Nasıl İncelenir? Borçlu Şirket ile Üçüncü Kişi Şirket Arasında Rödovans İlişkisi Olması, Üçüncü Kişinin Adresinde Yapılan Hacze Konu Mallara Dair Açılan İstihkak Davalarında Nasıl Değerlendirilmelidir? Borçlu Şirket Ortaklarının, Üçüncü Kişi Şirkette Küçük Hissedar Olması, Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi İçin Yeterli midir? Takip Borçlusunun, Üçüncü Kişi Şirketin Ortağı Olması Halinde, İstihkak Davalarında Nasıl Bir Değerlendirilme Yapılmalıdır? Üçüncü Kişinin Adresinde Borçluya Ait Evrak Bulunmasının Anlamı Nedir? Üçüncü Kişinin, Adresinde Bulunan Bu Evraklara Dair Yaptığı Açıklamaların Önemi Nedir? Haciz Sırasında Bulunan Belge, Mal ve Evrakların Borçluya Ait Olup Olmadığı Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?*

*

İSTİHKAK İDDİASI HAKKINDA TEORİK AÇIKLAMALAR

I- “İstihkak” iddiası, borçlunun “*haczedilen malın üçüncü bir kişiye ait olduğunu veya üçüncü bir kişiye rehinli bulunduğunu*” ya da üçüncü kişinin “*o malın kendisine (veya başka bir üçüncü kişiye) ait olduğunu veya o mal üzerinde kendisinin (veya başka bir üçüncü kişinin) rehin hakkı bulunduğunu*” ileri sürmesidir (İİK. 96/1; 85/II, c: 1).²⁶⁵⁷

II- İİK. mad. 99 gereğince, “**üçüncü kişinin elinde bulunan**” ve üzerinde üçüncü kişinin “*istihkak iddiasında bulunduğu*”²⁶⁵⁸ bir malı haczedene icra müdürü, üçüncü kişinin istihkak iddiasını haciz tutanağına yazdıktan sonra, “üçüncü kişi aleyhine -icra mahkemesinde- istihkak davası açmak üzere” alacaklıya yedi günlük bir süre verir.²⁶⁵⁹ Buna karşın, mal “*borçlunun elinde iken*”²⁶⁶⁰ haczedilmişse (İİK. 96, 97) haczedilmişse (İİK. 97/a-I), İİK. mad. 99 uygulanamaz. Bu durumda, İİK. mad. 96 ve 97’ye göre işlem yapılması gerekir.

Üçüncü kişinin elinde haczedilen ve onun istihkak iddiasında bulunduğu malların, *alacaklının talebi üzerine muhafaza altına alınması* mümkün değildir, *üçüncü kişinin kabulü halinde, üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılması* gerekir.²⁶⁶¹

* Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

²⁶⁵⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, 3. Baskı, 2006, s: 7886 vd.

²⁶⁵⁸ “İstihkak iddiası” kavramı için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 3. Baskı, 2013, s: 1826 vd.- UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s: 7886 vd.

²⁶⁵⁹ Üçüncü kişinin, “*icra müdürünün İİK.nun 99. maddesini uygulamadığından*” bahisle yaptığı şikâyet, süreye bağlı değildir. (Bknz: 12. HD. 25.11.1982 T. 8622/8763) (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁶⁰ Bknz: 12. HD. 27.12.1990 T. 6445/13799; 12.04.1990 T. 11072/4286 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁶¹ 6352 s. ve 02.07.2012 tarihli Kanun ile yapılan değişiklikten önce, İİK. 88/II, c: 3 “*üçüncü şahsın elinde bulunan mallar haczedilince, alacaklının muvafakatı ve üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır*” şeklindeydi. 6352 s. ve 02.07.2012 tarihli Kanun ile İİK’nun 88/2. maddesi “*... üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.*” şeklinde değiştirilmiş, bu değişikliğe paralel

24/11/2021 T. ve 7343 s K. m. 8 ile İİK'nun 97/a maddesinde yapılan değişiklikle, “*borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları ve üçüncü kişinin yedieminliği kabul etmesi halinde de, bu malın muhafaza altına alınmayacağı, ancak İİK. 97/1 uyarınca ‘takibin devamına’ karar verilmesi hâlinde, malın muhafaza altına alınabileceği*” kabul edilmiştir.

III- İİK. mad. 96 gereğince ileri sürülen istihkak iddiasına karşı, “alacaklı” ya da “borçlu” veya “her ikisi” üç gün içinde (İİK. 96/II) itiraz ederse, icra müdürü - tarafların ayrıca istemde bulunmasını beklemeden, kendiliğinden-²⁶⁶² ²⁶⁶³ gerekli kararın verilmesi için dosyayı hemen icra mahkemesine gönderir.²⁶⁶⁴ Eğer itiraz, “üç günlük süreden sonra” yapılırsa, geçersiz olur ve sonuç doğurmaz.²⁶⁶⁵ Bu durumda, icra müdürü dosyayı icra mahkemesine gönderemez. Çünkü; alacaklı (ve borçlu) “*istihkak iddiasını kabul etmiş*” sayılır.²⁶⁶⁶ Haczin üçüncü kişinin şirket yetkilisi huzurunda yapılmaması ve davacı üçüncü kişinin haczi daha önce öğrendiğine ilişkin herhangi bir belgenin bulunmaması halinde üçüncü kişinin haczi öğrenme tarihine göre süresinde istihkak iddiasında bulunup bulunmadığı değerlendirilir.²⁶⁶⁷

İcra müdürünün istihkak iddiasına itiraz üzerine yapacağı işlem; takip dosyasını icra mahkemesine göndermekten ibaret olup, bunun yerine kendisi “istihkak davası açmak üzere” süre veremez.²⁶⁶⁸ Dosyayı alan icra mahkemesi; ya “*takibin ertelenmesine*” ya da “*takibin devamına*” karar verir. İcra mahkemesinin, istihkak iddiasının esasları hakkında (yani mülkiyet ya da rehin uyumsuzluğunu çözümler biçimde) “*haczin*

olarak İİK.'nün 99. maddesi de “*hacedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynı hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz.*” şeklinde değiştirilmiştir. Önceki düzenlemenin eleştirisi için Bknz: **UYAR, T.** (www.e-uyar.com) 4949 sayılı, 17.7.2003 tarihli; 5092 sayılı, 12.2.2004 tarihli, 5311 sayılı 2.3.2005 tarihli ve 5358 sayılı, 31.5.2005 tarihli İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunların Getirdiği Yenilikler’ ve aynı isimli-İzmir Barosu tarafından Aralık/2005 tarihinde yaptırılmış- ayrı bası, s: 38 vd. - **UYAR, T.** 4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Getirdiği Yenilikler (Tür. Bar. Bir. D. 2003, S: 49, s: 173) - **ATALAY, O.** Taşınırın Üçüncü Kişi Elinde Haczi ve Muhafaza Altına Alınması - “İİK. m. 88/II Üzerine Bir Eleştiri” (Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2005/1, s: 17 vd.) - **ASLAN, K.** Haczde İstihkak Davası, 2005, s: 499 vd. - **PEKCANITEZ, H.** 4949 sayılı Kanunla, İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (Tür. Bar. Bir. D. 2003, S: 49, s: 147 vd.) - **PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / ÖZEKES, M.** İcra ve İflas Hukuku, 2005, s: 191; 206.

²⁶⁶² **POSTACIOĞLU, İ.** İcra Hukuku Esasları, 1982, s: 392 - **AKYAZAN, S.** İcra ve İflas Kanunu’ndaki Yeni ve Değişik Hükümler Üzerindeki İnceleme ve Açıklamalar, 1965, s: 75 - **TEKİNAY, S. S.** Haczden Mütevellit İstihkak Davaları, 1953, s: 24 - **KAYGANACIOĞLU, M.** İcra Hukukunda İstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 120) - **ASLAN, K.** age. s: 308

²⁶⁶³ Karş: **BELGESAY, M. R.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 1954, s: 231 vd.

²⁶⁶⁴ Bknz: 12. HD. 20.09.1993 T. 9587/13706; 15. HD. 01.11.1988 T. 2979/3499; 15. HD. 27.05.1983 T. 1275/1467 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁶⁵ Bknz: 13. HD. 26.05.1977 T. 2518/3005 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁶⁶ Bknz: 15. HD. 23.05.1990 T. 1293/2379; 13.09.1988 T. 3210/2835 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁶⁷ Bknz: 8. HD. 09.06.2020 T. 15530/3188; 17. HD. 23.02.2010 T. 7655/1481 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁶⁸ Bknz: 21. HD. 05.12.2000 T. 2588/8350; 12. HD. 20.09.1993 T. 9587/13706 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

kaldırılmasına”²⁶⁶⁹ (veya “*istihkak davasının kabulüne*”, “*dava konusu şeyin davacıya teslimine*”²⁶⁷⁰ vb. şeklinde) karar vermesi isabetsiz ve yasaya aykırı olur... Yine bu durumda icra mahkemesi “*takibin iptaline*” de karar veremez.²⁶⁷¹

İcra mahkemesi bu kararını “*dosya üzerinde yapacağı inceleme ile*” ya da “*ta- rafları çağırıp duruşma yaparak*” verir (İİK. 97/I).²⁶⁷² Uygulamada, genellikle duruş- maya gerek görülmemekte ve dosya üzerinde inceleme ile yetinilerek gerekli karar verilmektedir.

İstihkak iddiasına itiraz üzerine “*takibin devamına*” ya da “*takibin ertelenme- sine*” karar verecek olan icra mahkemesi, asıl takibin yapıldığı icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesidir. İcra mahkemesince “*istihkak iddiasının sırf satışı geri bırakmak amacı ile, kötüniyetle (dürüstlük kuralına aykırı olarak)*”²⁶⁷³ yapıldığını gös- teren ciddi nedenler bulunduğu takdirde” “*takibin devamına*” aksi halde “*takibin er- telenmesine*” karar verilir.

IV- Haczedilen mal borçlunun ya da borçlu ile birlikte üçüncü kişinin (müşterek) zilyetliğinde (İİK. 96, 97) ise, *istihkak davası açma yükümlülüğü, istihkak iddiasında bulunan ‘üçüncü kişiye’* aittir.²⁶⁷⁴ Haczedilen malın “*üçüncü kişinin elinde bulun- ması halinde*” açılan istihkak davalarında ise, davacı, kural olarak -icra müdürü tara- fından kendisine istihkak davası açması için- yedi günlük süre verilen ‘**ala- caklı**’dır.²⁶⁷⁵ *Borçlunun* ise istihkak davası açma hakkı yoktur.²⁶⁷⁶

Üçüncü kişinin davacı olarak yer aldığı istihkak davası, *haciz koydurmuş olan ve üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmiş olan alacaklıya* karşı açılır.²⁶⁷⁷ Bu dava- larda uyuşmazlık “*istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi*” ile “*alacaklı*” arasında bulunduğundan, açılan istihkak davalarında mutlaka “*alacaklı*”nın davalı olarak

²⁶⁶⁹ Bknz: 12. HD. 10.06.2004 T. 10540/14757; 02.12.1994 T. 15177/15358 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁷⁰ Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 11735/12571; 13.12.2012 T. 15150/13985; 12. HD. 04.02.2003 T. 29759/1965; 29.09.1998 T. 8827/9831 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁷¹ Bknz: 12. HD. 30.12.1997 T. 14373/14808 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁷² Bknz: 12. HD. 27.09.2011 T. 1649/16913 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022) - **UYAR, T.** İcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yargılama Usulü, 2. Bası, 1991, s: 391 - **KUT, K. H.** İstihkak İddiasına İtiraz (İleri Hukuk Dergisi, 1951/Ağustos, s: 1243 vd.)

²⁶⁷³ Bu konuda ayrıca Bknz: **ARSLAN, R.** Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989, s: 135 vd.

²⁶⁷⁴ İcra müdürü bu durumda -hatalı olarak- haciz koydurmuş olan alacaklıya “*istihkak davası açmak üzere*” yedi günlük süre vermiş ve istihkak davası bu süre içinde alacaklı tarafından açılmışsa, icra mahkemesinin açılan bu davayı da incelemesi, yani, husumet yönünden reddetmemesi gerekir (Bknz: 21. HD. 15.04.2004 T. 2324/3827, 13. HD. 18.11.1981 T. 7033/76396) (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁷⁵ Bknz: 21. HD. 23.12.2003 T. 9386/10803; 12. HD. 26.04.1995 T. 6309/6476 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁷⁶ Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 4002/12567; 26.09.2011 T. 2042/8144; 05.07.2011 T. 2948/7091; 19.04.2011 T. 11717/3690; 1.7.2010 T. 10728/6168; 21. HD. 24.5.2004 T. 4186/4864; 17.11.2003 T. 7354/9429; 10.12.2002 T. 25046/26127 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁷⁷ Bknz: 21. HD. 14.09.2004 T. 6135/6976; 13.04.2004 T. 207/3590; 21.01.2003 T. 10144/190 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

gösterilmesi gerekir.²⁶⁷⁸ Alacaklı, haciz koydurmuş olmasına rağmen, üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmemişse, ona karşı istihkak davası açılmaz...

Haczedilen malın “üçüncü kişinin elinde bulunması halinde” alacaklı tarafından açılacak istihkak davalarında ise, *davalı*; “kural olarak” hacizli malı elinde bulunduran ve istihkak iddiasında bulunmuş olan²⁶⁷⁹ **üçüncü kişidir**.

Yüksek mahkeme²⁶⁸⁰ yokluğunda haciz yapılan -dolayısı ile istihkak iddiasını kabul edip etmediği belli olmayan- **‘borçlu’nun** da, istihkak davasında ‘davalı’ olarak gösterilmesi gerektiğini” belirtmiştir. **İstihkak iddiasına hem alacaklının ve hem de borçlunun itiraz etmiş olmaları halinde**, ‘*mecburi dava arkadaşlığı*’ söz konusu olduğundan, açılmış olan davada alacaklı ve borçlunun her ikisinin de ‘davalı’ olarak gösterilmesi gerekir ve bunlardan birisinin davada yer almadığının anlaşılması halinde, davacı-üçüncü kişiye, bu kişinin de davaya katılmasını sağlaması için süre verilir.²⁶⁸¹

V- “Yedi günlük” dava açma süresi; istihkak iddiasına itiraz edilmesi ve takip dosyasının icra müdürlüğüne **İİK. mad. 97/I** gereğince kendisine sunulması üzerine icra mahkemesinin vereceği “takibin devamı” ya da “takibin ertelenmesi” kararının üçüncü kişiye tefhim veya tebliğinden itibaren işlemeye başlar.²⁶⁸² **İİK. mad. 99** uyarınca ise, alacaklının yedi gün içinde istihkak davasını açması gerekir. Bu durumda yedi günlük dava açma süresi; *“alacaklının haczi öğrendiği tarihten”* değil, *“icra müdürünün, istihkak davası açması için süre verdiğini alacaklıya tefhim ya da tebliğ ettiği tarihten”* itibaren işlemeye başlar.²⁶⁸³

VI- İstihkak davaları, icra mahkemesinde görülür (İİK. 97/VI). İstihkak davalarının hangi yerdeki mahkemelerde açılabileceği önceki 1086 sayılı HUMK.’dan farklı olarak yeni kanunda açıkça düzenlenmemiştir.²⁶⁸⁴ **Yüksek mahkeme**, *“istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılmasının mümkün olduğunu, davalının birden fazla olması halinde davanın, davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceğini”*²⁶⁸⁵ kabul etmektedir.

*

²⁶⁷⁸ Bknz: 17. HD. 03.10.2011 T. 6682/5808; 22.09.2011 T. 6445/8003; 24.05.2011 T. 296/5192; 03.05.2011 T. 11788/4529 (www.e-uyar.com E.T. 11.01.2022)

²⁶⁷⁹ Bknz: 13. HD. 28.04.1981 T. 1638/3192 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁸⁰ Bknz: 15. HD. 24.09.1992 T. 3233/4267; 12. HD. 28.12.1981 T. 7406/8605 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁸¹ Bknz: 17. HD. 24.05.2011 T. 296/5192; 24.06.2010 T. 703/6104; 29.06.2010 T. 1254/6047; 21. HD. 14.09.2004 T. 6135/6976; 13.04.2004 T. 207/3590; 21.10.2002 T. 7974/8776 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁸² Bknz: 17. HD. 14.07.2011 T. 3024/7487; 12. HD. 30.10.2003 T. 17305/21225; 08.10.2002 T. 17517/20289; 21. HD. 28.11.2000 T. 7195/8496; HGK. 22.11.2000 T. 21-1687/1728; HGK. 15.12.2004 T. 21-710/727, 27.09.2004 T. 6606/7623 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁸³ Bknz: 21. HD. 17.04.2007 T. 11107/6531; 08.10.2002 T. 6863/8221; 09.11.2000 T. 7777/7796; 15. HD. 02.10.1996 T. 2994/4898; 20.06.1995 T. 3556/3726, 13. HD. 03.11.1977 T. 4315/4816 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁸⁴ 6100 sayılı HMK.’da, HUMK.’un 512. maddesine tekabül eden yeni bir hükme yer verilmemiştir.

²⁶⁸⁵ Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 13780/12554; 8. HD. 20.06.2016 T. 20865/10822 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

İSTİHKAK DAVASINDA DAVA KOŞULLARI

VII- İcra mahkemesi, istihkak davasına²⁶⁸⁶ genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre²⁶⁸⁷ (HMK. 316-322) bakar.²⁶⁸⁸

İstihkak davasının görülebilmesi için şu özel **dava koşullarının** olayda gerçekleşmiş olması gerekir:²⁶⁸⁹

- a- İcra takibi gerçek bir alacağa dayalı olmalıdır.
- b- Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibi kesinleşmiş olmalıdır.
- c- Ortada hukuken geçerli bir haciz bulunmalıdır.

*

ALACAĞIN GERÇEKLİĞİNE İLİŞKİN (ÖZEL) DAVA ŞARTI

VIII- Mütalâa konusu uyuşmazlık açısından önem arz ettiğinden, istihkak davasının görülebilmesi “*gerçek bir alacağa dayalı icra takibinin bulunması*” özel dava koşuluna ayrıntılı olarak değinelim:

İstihkak davalarında, davacı (İİK. 96 vd.) -veya davalı (İİK. 99)- konumunda bulunan **üçüncü kişi**, “icra takibine konu alacağın gerçekte bulunmadığını ve bu alacağın borçlu ile alacaklı arasında muvazaalı olarak yaratılmış olduğunu” iddia edebilir. Bu durumda, icra mahkemesince, borçlu-alacaklı tacirse, ticari defterlerinde bilirkişi vasıtasıyla inceleme yapılarak, “bu alacağın defterlerde kaydının bulunup bulunmadığının, taraflar arasında borç (alacak) miktarında bir ticari ilişki veya alışverişin bulunup bulunmadığının araştırılması” gerekir. **Yargıtay’ımızın içtihatları** da öteden beri bu doğrultudadır.²⁶⁹⁰ Çünkü, alacaklının gerçekte olmadığı halde, alacaklıymış gibi icra takibine başlaması, borçlu ile muvazaalı olarak birlikte hareket etmesi, hakkın kötüye kullanılması sayılır ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz.²⁶⁹¹ Bu nedenle de, takip hukukuna ilişkin istihkak davasının dinlenebilmesi için, diğer dava koşullarının

²⁶⁸⁶ İİK. 97/XI: “İstihkak davasına umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılır.” 97/XVII: “...Dava ve müteakıl davada tarafların göstereceği bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder.” 97/XVIII: “İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır.”

²⁶⁸⁷ Ayrıntılı bilgi için bknz. **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. C: 1, İİK.18 - **UYAR, T.** İcra Hukukunda Yetki Görev ve Yargılama Usulü “Tetkik Mercii”, s: 382 vd.—**UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:1, s: 1777 vd.

²⁶⁸⁸ Bknz: 21. HD. 22.04.2003 T. 2878/3767; 21. HD. 27.04.2004 T. 3318/4140; 16.09.2003 T. 5653/6955; 25.02.2003 T. 11010/1347 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁸⁹ **GÜNEREN, A.** İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2014, Güncellenmiş 3. Baskı, s: 553 vd. - **MUŞUL, T./ MUŞUL, T. A.** İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 3. Baskı, 2021, s: 19 vd.

²⁶⁹⁰ Bknz: 17. HD. 06.04.2015 T. 4931; 5404; 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020; 06.05.2014 T. 1026/7088; 17. HD. 21.02.2012 T. 18333/9866; 17. HD. 2.09.2011 T. 3577/7913; 21.05.2012 T. 4098/6451; 17. HD. 26.09.2013 T. 11076/12858; 8. HD. 15.06.2017 T. 10332/9147; 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683; 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551; 8. HD. 30.09.2014 T. 2592/17526; 8. HD. 10.07.2014 T. 11304/14720 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁹¹ **GÜNEREN, A.** age. s: 1038 vd.

yanında, **takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması** da aranır ve icra mahkemesince **önce takip konusu alacağın gerçek olup olmadığı** araştırılır.²⁶⁹²

Yüksek mahkeme bu konuda;

√ “Mahkemece hükmüne uyulan Yargıtay. ... Hukuk Dairesi’nin bozma ilamında, geçerli bir alacağa dayalı takip yapılmış olmasının, İİK’nun 96.maddesi uyarınca açılan istihkak davasının dinlenebilmesi koşullarından birisi olarak değerlendirildiği, Mahkemece de **geçerli bir alacağa dayalı takip yapılmamış olması sebebiyle** davanın reddine karar verildiği anlaşılmakla, davanın ön koşul yokluğundan reddedildiğinin kabulünün gerektiğini”,²⁶⁹³

√ “Davalı 3.kişinin yargılamanın başından itibaren takibin danışıklı yapıldığını, amacın 3. Kişi şirkete ait malların ele geçirilmesi olduğunu ileri sürdüğünü- Nitekim ... 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde M. Mağaza aleyhine açılan tasarrufun iptali davasında verilen kısmen kabul kararının temyizi üzerine Yargıtayın ilgili kararıyla davalılar arasında düzenlenen dava konusu çekler ile bu çeklere dayalı olarak yapılan icra takiplerinin İİK 280/1 maddesi gereğince iptale tabi olduğu anlaşıldığından davacının takip konusu yaptığı alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulduğu, bozma ilamına yerel mahkemece uyularak davacının davasının kabulü ile; ilgili dosyalardaki takiplerin davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere iptaline karar verildiği- Bu durumda, **alacağın gerçek olmadığı tasarrufun iptali davası ile de sabit olduğundan, alacaklı tarafından açılan (konusu istihkak iddiası olan) davanın ön koşul yokluğundan reddi gerekirken** “davanın kabulüne” karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu”,²⁶⁹⁴

√ “İstihkak davasının dinlenebilmesi için, diğer dava koşullarının yanında, ‘**takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması**’ gerektiğini”,²⁶⁹⁵

√ “Üçüncü kişinin istihkak iddiasına ilişkin açılan davada davacı-üçüncü kişinin haczin danışıklı olduğuna ilişkin iddiaları doğrultusunda, davalı alacaklı ve davalı borçlunun aynı adreste oturup oturmadıklarının tespiti amacıyla Adres Kayıt Sistemi üzerinde ve kolluk marifetiyle araştırma yapılması, ayrıca Vergi Dairesinden gelen müzekkere yanıtına göre **davalı borçlunun haciz adresinde faal olmadığı görüldüğünden**, borçlunun fiilen hangi adreste ticari faaliyet yürüttüğünün de yine kolluk aracılığıyla araştırılması, **davalılara borcun hangi ticari ilişkiden doğduğunun sorularak, alacaklı ve borçlu arasında gerçek bir ticari ilişkinin olup olmadığının irdelenmesi gerektiğini**”,²⁶⁹⁶

√ “Alacaklının İİK. mad. 99 uyarınca istihkak iddiasının reddi talebiyle açtığı davada, öncelikle borçlu hakkında 3. kişinin şikayeti üzerine yürütülen ceza soruşturmasının akıbetinin araştırılarak ilgili ceza dosyasının getirilmesi, borçlu şirketin ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve varsa vergi kayıtlarının getirilmesi,

²⁶⁹² MUŞUL, T./ MUŞUL, T. A. age. s: 20

²⁶⁹³ Bknz: 8. HD. 24.10.2017 T. 3099/13611 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁹⁴ Bknz: 8. HD. 26.09.2017 T. 17857/11525 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁹⁵ Bknz: 8. HD. 15.06.2017 T. 10332/9147; 17. HD. 24.06.2014 T. 20114/9866; 17. HD. 06.04.2015 T. 4936/5405 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁹⁶ Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

yurt işletmesinin devredildiği ve karşılığında senetler alındığı anlaşıldığından, devirlerin muvazaadan ari olup olmadığının ortaya konulması bakımından, borçlu şirkete ait defterlerinin (açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak) incelenmesi, dava dışı şirket tarafından ödemelerin yapıp yapılmadığının denetlenmesi, taraflar arasındaki organik bağın araştırılması, 3. kişinin satın aldığı bildirdiği mallara ilişkin faturalar ile davaya konu mahcuzların karşılaştırılması, 2014 yılı itibarıyla 10.000 TL sermayesi olan borçlu şirketin işlemleri ve hesapları incelenerek **takibe konu alacağın kaynağının ve gerçek bir alacak olup olmadığının araştırılması için** dosyanın mali müşavir ve hesap uzmanının bulunduğu bilirkişi heyetine tevdi edilerek rapor düzenletirilmesi gerektiğini”²⁶⁹⁷

√ “Davacı alacaklının hazine konu **alacağın gerçek olmadığı anlaşıldığından** açtığı davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini”²⁶⁹⁸

√ “Borçlu ile alacaklının danışıklı sözleşme veya belgelere dayanarak, muvazalı olarak birlikte hareket etmesi; çeşitli sebeplerle aralarında borç ilişkisi bulunmadığı halde alacaklının gerçekte olmadığı halde alacaklıymış gibi icra takibine başladığı durumlarda, bir kişinin, yasaların kendisine verdiği hakkı kötüye kullanarak yarar elde etmesi, iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağından, bu durumlarda, davacı üçüncü kişinin, istihkak davası içinde muvazaa iddiasında bulunarak, **muvazaa iddiasını muvazaalı işlemin tarafı olmadığından tanık ve yemin dahil her türlü delille ispat edebileceğini- Geçerli bir borç ilişkisinin varlığının, istihkak davasının görülebilmesi için şart olduğu- Mahkemece, öncelikle davacı üçüncü kişinin takibe dayanak borç ilişkisinin muvazaalı olduğu yönündeki iddiasının değerlendirilerek, bu konuda tarafların tüm delilleri toplanarak, bunun yanı sıra, bonoda yazan ‘nakden’ kaydı da gözetilerek ve ‘nakden’ kaydının aksinin iddia edilmesi halinde ispat külfeti de değerlendirilerek, alacaklının borç ilişkisinin doğduğu zaman itibarıyla ekonomik durumunun ve takibe dayanak bonodaki miktar itibarıyla ticari iş yapabilme olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması, bu kapsamda gerek görülürse zabıta araştırması yapılması, banka kayıtlarının, borçlu şirket kayıt ve defterlerinin araştırılması gerektiğini”,²⁶⁹⁹**

√ “Üçüncü kişi, alacaklı ve borçlu arasında danışıklı icra takibi yapıldığını ileri sürdüğünden, mahkemece iki şirketin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bir **bilirkişi incelemesiyle takibe konu senetlerin verilmesine neden olan hukuki ilişkinin varlığı ve gerçek olup olmadığının saptanması ve ortada gerçek bir alacak yoksa, üçüncü kişinin istihkak iddiasında haklı olduğu sonucuna varılması gerektiğini”,²⁷⁰⁰**

√ “Takip hukukuna ilişkin istihkak davasının dinlenebilmesi için diğer dava koşullarının yanında takip konusu alacağın **gerçek bir alacak olması da gerekeceğini**”²⁷⁰¹

²⁶⁹⁷ Bknz: 8. HD. 13.06.2016 T. 9687/10282 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁹⁸ Bknz: 17. HD. 06.04.2015 T. 4931/5404 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁶⁹⁹ Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁰⁰ Bknz: 8. HD. 10.07.2014 T. 11304/14720 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁰¹ Bknz: 17. HD. 24.06.2014 T. E: 2014/91, K: 9867 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

√ “*Davalı 3. kişinin, ‘takip konusu alacağın gerçek olmadığını gerçek bir alacak ilişkisi bulunmadığını, takibin danışıklı olduğunu iddia ettiği’; takip dayanağı bono 250.000,00 TL üzerinden ve nakten alınan para için borçlanılmış olduğu, bu miktar paranın ne sebeple verildiği hususunun aydınlatılmamış olduğu, borçlu hakkında takip kesinleşmesine rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmamış olduğu görüldüğünden, öncelikle, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı hususunun, mahkemece, **takip dayanağı bononun düzenlenme nedeni ve tacir olan borçlu şirket kayıtlarında girdisinin olup olmadığı, borçlular ve alacaklı arasında bu borcun doğumunu gerektiren ticari ilişkinin bulunup bulunmadığı, gerekirse konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile alacaklı ve borçluların ticari defterleri üzerinde inceleme yapılarak saptanması gerektiğini**”,²⁷⁰²*

√ “*Üçüncü kişinin, alacaklının açtığı icra takibinin danışıklı olduğunu ve amacın dava konusu makinelerin elinden alınmasının amaçlandığını iddia ettiği görüldüğünden, ‘icra mahkemesince borç kaynağı bono alacağının gerçek olup olmadığını’ tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde yapılacak inceleme ile araştırılması gerektiğini*”,²⁷⁰³

√ “*Dava konusu haciz borçlu adresi dışında 3. kişi adresinde yapılmış ve bu haciz işleminden sonra **takip dosyasında başka bir işlem yapılmamış olup davacı 3. kişi takibin danışıklı olduğunu ve amacın dava konusu iş makinesinin elinden alınmasının amaçlandığını** iddia ettiğinden, **istihkak davasına bakan mahkemece ‘borç kaynağı bono alacağının gerçek olup olmadığını’ tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde yapılacak inceleme ile araştırılarak, gerçek bir alacak olmadığı sonucuna varılması halinde ‘davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi’ gerektiğini**”,²⁷⁰⁴*

√ “*İstihkak davasının dinlenebilmesi için alacaklının geçerli bir alacağa dayalı **takip yapılmış olması gerektiğini**, takip dayanağı bono, nakden alınan para için borçlu şirketler tarafından düzenlenmiş olduğundan ve bu paranın ne sebeple verildiği hususu aydınlatılmamış olduğundan, alacaklının aynı zamanda ... şirketi'nin sahibi olmasına rağmen, senet şahsı adına düzenlenmiş ve nakden verilmiş olması ve bu miktar alacak için sadece fabrikadaki makineler haczedilmesi, ancak ‘istihkak iddiası’ nedeniyle muhafaza altına alınamamış olduğu halde başkaca haczedilebilir mal araştırmasına gidilmemiş olması karşısında, öncelikle, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı hususunun araştırılması, **bononun düzenlenme nedeni ve tacir olan borçlu şirket kayıtlarında olup olmadığı, borçlular ve alacaklı arasında bu borcun doğumunu gerektiren ticari ilişkinin bulunup bulunmadığının, gerekirse konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile alacaklı ve borçluların ticari defterleri üzerinde inceleme yapılarak saptanması gerektiğini**”,²⁷⁰⁵*

√ “*Yapılacak işin, tacir olan ve ticari defter tutmakla yükümlü olan borçlunun ticari defterleri üzerinde bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, **öncelikle***

²⁷⁰² Bknz: 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁰³ Bknz: 17. HD. 06.05.2014 T. 1026/7088 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁰⁴ Bknz: 17. HD. 25.03.2014 T. 14725/4327 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁰⁵ Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının araştırılması, (alacağın) gerçek olduğunun anlaşılması halinde bu kez davacı ve borçlu arasındaki adi ortaklığın bulunup bulunmadığının yine ticari defterlerde araştırılarak adi ortaklığın tesbiti halinde bir ortağın alacaklısının haklarını ancak ortağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabileceğini ve alacaklının ortaklığa ait bir mal üzerine haciz koyduramayacağını dikkate alınması gerektiğini- Adi ortaklığın bulunmadığının tesbiti halinde ise işyeri borcun doğumundan önce davacıya devredildiğinden davacının borçtan sorumlu olmayacağını, ancak devre rağmen haciz adresinde faaliyete devam edip etmediği yönündeki delillerin değerlendirilmesi gerektiğini- Bu kapsamda ödeme emrini tebliğ eden memurla ilgili soruşturma sonucu da araştırılarak tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini”²⁷⁰⁶

√ “Hacizden doğan istihkak davalarında geçerli bir haczin, dolayısıyla geçerli ve **gerçek bir alacağa dayalı icra takibinin bulunmasının dava şartı olduğunu**- Ortada gerçek ve geçerli bir borç olmadığı, icra takibinin haczin yapılmasını sağlamak için danışıklı olarak başlatıldığı yönünde kuvvetli deliller varsa Mahkeme’nin bu hususu re’sen ele alıp araştırması gerektiğini”²⁷⁰⁷

√ “Davacı üçüncü kişi vekili, dava dışı borçlunun borcu nedeniyle haciz konulan hakedişlerin borçlu tarafından hacizden önce müvekkiline temlik edildiğini belirterek müvekkiline ait alacaklar üzerine konan haczin kaldırılmasını dava ve talep ettiğinden istemin İİK 96 vd. maddelerine dayalı istihkak davası olup, dilekçede müdürlük işleminin iptalinin istenmesinin şikayet olarak nitelendirilemeyeceğini, mahkemece noksan alınan peşin nispi karar ilam harcının davacıya tamamlattırılması, **temlik konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı yönünden davacı 3. kişinin sunduğu deliller ile davalı alacaklının savunması değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceğini**”²⁷⁰⁸

√ “Davacı ile borçlu birlikte yaşamışlar ve bu ortak yaşam süresinde bir kısım ev eşyaları alınmışsa da, anlaşmazlık üzerine borçlu davacıya ait olan adresten ayrıldıktan sonra, borçlu kendisi tarafından alındığı iddia ettiği ev eşyalarının iadesi için davacıya noterden ihtarnameler çekmesi ve davacının bu talebi reddinden hemen sonrasında, takibe geçildiği, **takip sırasında borçlunun hiçbir itiraz ileri sürmediği ve mal beyanında davacıya ait evde bulunan eşyaları göstererek alacaklı ile birlikte giderek eşyaların haczini sağladığından, bu hacizden sonra borçlunun gerçek ikametgah adresi veya işyeri araştırılarak başka hacizler yapma yoluna gidilemediği görüldüğünden takibin danışıklı olduğunu**- Danışıklı icra takibi yapılması iyniyet kuralları ile bağdaşmadığından, davacı 3. kişinin davasının kabulü gerektiğini”²⁷⁰⁹

belirmiştir.

²⁷⁰⁶ Bknz: 17. HD. 26.09.2013 T. 11076/12858 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁰⁷ Bknz: 17. HD. 21.05.2012 T. 4098/6451 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁰⁸ Bknz: 17. HD. 20.09.2011 T. E: 3577, K: 7913 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁰⁹ Bknz: 21. HD. 11.10.2005 T. 4335/9284 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

Bu konu **doktrinde** de aşağıdaki şekilde incelenmiştir:

- “...İstihkak davasının (m. 97) görülebilmesi için, takip konusu alacağın **gerçek olması gerekir**. İstihkak davacısı üçüncü kişinin, ‘davalı hâciz alacaklının alacağının gerçek olmayıp takibin danışıklı (muvazaalı) olduğunu’ iddia etmesi halinde, icra mahkemesince önce davalı hâciz alacaklının takip konusu alacağının gerçek olmadığı araştırılır...”²⁷¹⁰

- “**Hacizden doğan istihkak davalarında, gerçek bir alacağa dayalı icra takibinin bulunması dava koşuludur. Ortada gerçek bir borç yoksa, alacak da olmayacağından, geçerli bir icra takibinin varlığı söz edilemez...**İstihkak davalarında, davacı (veya davalı) konumunda olan üçüncü kişi ‘icra takibine konu alacağın gerçek de bulunmadığını’, **borçlu ile alacaklı arasında danışık bulunduğunu ileri sürebilir** ve bu iddiasını (veya savunmasını) tanık dahil her türlü delil ile ispat edebilir. (TMK. md. 6) ...”²⁷¹¹

- “...İstihkak davalarında, davacı (İİK. 96 vd.) -veya davalı (İİK. 99)- konumunda bulunan üçüncü kişi, ‘icra takibine konu **alacağın gerçekte bulunmadığını** ve bu alacağın borçlu ile alacaklı arasında muvazaalı olarak yaratılmış olduğunu’ iddia edebilir. Bu durumda, icra mahkemesince, borçlu-alacaklı tacirse, ticari defterlerinde bilirkişi vasıtasıyla inceleme yapılarak, ‘bu alacağın defterlerde kaydının bulunup bulunmadığının, taraflar arasında borç (alacak) miktarında bir ticari ilişki veya alışverişin bulunup bulunmadığının araştırılması’ gerekir...”²⁷¹²

İSTİHKAK DAVASINDA DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

IX- İstihkak davasında, icra hakimi, tarafların gösterecekleri bütün delilleri -kural olarak²⁷¹³ serbestçe takdir eder. Buna göre, istihkak davalarında “tanık” dinlenebilir, “bilirkişi incelemesi” yaptırabilir, “keşif” yapılabilir, “yemin” teklif edilebilir. İstihkak davalarında, ileri sürülen iddia, “ticari defter kayıtları” ile ispat edilebilir.²⁷¹⁴ Ayrıca belirtelim ki, istihkak davasında “**hayatın olağan akışına ters biçimde**” ileri sürülmüş iddialara itibar edilmemesi gerekir.

İcra mahkemesi, davanın esasını çözümlerken “**tarafların gösterdiği bütün delilleri serbestçe takdir eder**” (İİK. 97/XVII, c.2) ve tarafların gösterdiği tanıkları dinleyerek, ²⁷¹⁵ *bilirkişi incelemesi* yaptırarak, ²⁷¹⁶ *keşif* yaparak, ²⁷¹⁷ davayı sonuçlandırır.

²⁷¹⁰ MUŞUL, T./ MUŞUL, T. A., age. s: 20 vd.

²⁷¹¹ GÜNEREN, A. age. s: 553 vd.

²⁷¹² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. 97/a, Açıklamalar (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷¹³ Kural olarak” diyoruz, çünkü, bu davalarda da icra hakimi, diğer davalardaki hakimler gibi; ikrar ve yemin ile bağlıdır. Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s:8186 vd.

²⁷¹⁴ Bknz: 8. HD. 09.12.2013 T. 17713/18622; 17. HD. 07.05.2012 T. 4588/5757; 21. HD. 30.01.2001 T. 123/426; 27.05.1997 T. 3427/3593; 15. HD. 05.06.1996 T. 2634/3163 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷¹⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1975 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s: 8437

²⁷¹⁶ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1976 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s: 8437

²⁷¹⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1978 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s: 8437

İstihkak davalarında her türlü delil ileri sürülebilir. Başka bir deyişle, bu davalarda “delil ileri sürülmesi”²⁷¹⁸ bakımından yasal bir kısıtlama söz konusu değildir.

İstihkak davalarında, “takip konusu alacak miktarı” ile “haczedilen malın kıymeti”nden²⁷¹⁹ hangisi az ise, onun üzerinden *nisbi* olarak **harç** alınır ve **vekalet ücretine** hükmedilir.²⁷²⁰ Haciz tutanağında haciz uygulanan taşınırların değerini belirtilmemiş olması halinde, dava konusu hacizli malların dava tarihi itibarıyla değerlerinin uzman bilirkişi aracılığıyla saptanması gerekir.²⁷²¹

İSTİHKAK DAVASINDA İSPAT YÜKÜ

X-a İstihkak davalarında “**ispat yükünün kimde olduğu**” oldukça tartışılan bir konudur.

*Borçlunun elinde bulunduğu sırada (İİK. 96/1) haczedilen mallar hakkında - üçüncü kişi tarafından- açılan istihkak davalarında ispat yükü; üçüncü kişiye düşer.*²⁷²² *Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde”* ise, görülen istihkak davasında ispat yükü; **alacaklıdadır.**²⁷²³ Hacizli malı elinde bulunduran kişi, “**mülkiyet karinesi**”nden yararlanır.²⁷²⁴

Uyuşmazlık konusu malın “*borçlu*”nun ya da “*üçüncü kişi*”nin elinde haczedilmiş olmasına göre ispat yükü yer değiştireceğinden, ispat yükünün hangi tarafa düştüğünün tespiti için, hakiki zilyedin -daha doğrusu; *hacizli malı gerçekte kimin elinde bulundurduğunun-* araştırılması gerekir. Bu nedenle “*borçlunun elinde bulunan -takip talebindeki ve ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste- malların haczedilmiş olması halinde, İİK. 96-97. maddelere göre işlem yapılarak istihkak davası açma külfetinin üçüncü kişiye, buna karşın üçüncü kişinin elinde bulunan malların haczedilmiş olması halinde ise, İİK. 99. maddeye göre işlem yapılarak, istihkak davası açma külfetinin*

²⁷¹⁸ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 562 - POSTACIOĞLU, İ. age., s: 405 - BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, s: 299 - GÜNEREN, A. İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 489 - UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davası (ABD. 1974/1, s: 41 vd.) - DALAMANLI, L. Hacizden Mütevellit İstihkak Davası (Ad D. 1961/9-10, s: 910) - ASLAN, K. age. s: 202

²⁷¹⁹ Eğer, istihkak davası sırasında, hacizli mal icra müdürlüğünce satılmışsa; ihale (satış) bedelinden (Bknz: 21. HD. 01.05.2003 T. 2796/4102; 18.03.2003 T. 880/250) (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷²⁰ Bknz: 8. HD. 01.04.2013 T. 3798/4715; 17. HD. 11.12.2012 T. 5495/13814; 05.04.2012 T. 1260/4122; 13.02.2012 T. 11814/1437; 06.02.2012 T. 11258/1066; 21. HD. 01.03.2005 T. 717/1907; 02.03.2004 T. 16414/1865; 24.06.2003 T. 4726/6065; 03.05.2004 T. 972/4388; 05.02.2002 T. 184/698; 26.09.2002 T. 6167/7654 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷²¹ Bknz: 21. HD. 18.03.2004 T. 195/2615; 09.12.2003 T. 8181/10106 vb. (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷²² Bknz: 15. HD. 19.06.1995 T. 3162/3653 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷²³ Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945; 21.02.2011 T. 1483/1455 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷²⁴ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 1135 - ERTEKİN, E./KARATAŞ, İ. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 1998, s: 554 - ÖĞÜTÇÜ, T./ÇİTOĞLU, A. Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu, 1977, s: 552 - GÜNEREN, A. İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 821 - MUŞUL, T./ MUŞUL, T. A. age s: 285 - ASLAN, K. age. s: 542 vd. - YILMAZ, E. İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2016, s: 577

alacaklıya yükletilmesi” gerekir.²⁷²⁵ Tekrar belirtelim ki, **icra müdürünün hatalı olarak örneğin, üçüncü kişi dava açma külfetini yüklemiş olması, ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmaz.**

Yüksek mahkeme, bu konuda;

√ “*Haczedilen montlar üzerinde işçilik ve diğer malzeme bedelleri ödenmediğinden, davacı üçüncü kişinin hapis hakkının bulunduğu kabulü gerekeceğini, haciz, 3. kişinin işyerinde yapıldığından, mülkiyet karinesinin davacı 3. kişi lehine olduğunu*”,²⁷²⁶

√ “*Haciz işleminin takip adresi dışında başka bir adreste yapılmış olduğu, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğinden, mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğunu ve bu doğrultuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğunu*”,²⁷²⁷

√ “*Haczin ‘borçlunun elverişli adresinde’, ‘borçlunun huzurunda’, ‘borçluya ödeme (icra) emri tebliğ edilen adreste’, ‘borçlunun ipotek verdiği taşınmazın adresinde’, veya ‘borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulunan mallar üzerinde (hakkında)’ yapılmış olması halinde, ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu (dolayısıyla alacaklı) lehine sayılacağını*”,²⁷²⁸

√ “*Haczin, alacaklının gösterdiği borçlunun takip adresi dışındaki, tamamen üçüncü kişinin ev veya işyeri adresinde -İİK. 99’a göre- yapılmış olması halinde, ‘mülkiyet karinesi’nin üçüncü kişi lehine (yararına) sayılacağını, bunun aksinin alacaklı tarafından güçlü ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini*”²⁷²⁹

belirtmiştir.

X-b: İSTİHKAK DAVASINDA, İSPAT YÜKÜNÜN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DÜŞMESİ HALİNDE, ÜÇÜNCÜ KİŞİ NEYİ/NASIL İSPAT EDECEKTİR?

Borçlunun elindeyken haczedilen mallar hakkında açılan istihkak davalarında, davacı-üçüncü kişi “*malı ne suretle iktisap ettiğini ve (hacizli) malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukukî ve fiili sebep ve olayları göstermek ve bunları ispat etmekle yükümlü*”dür (İİK. 97/a-II).²⁷³⁰

²⁷²⁵ Bknz: 12. HD. 15.04.2003 T. 5883/8348; 24.10.2003 T. 6833/8134; 03.04.2003 T. 3902/7096 vb. (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷²⁶ Bknz: 8. HD. 22.02.2016 T. 11853/2999 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷²⁷ Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷²⁸ Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 3566/5014; 01.04.2013 T. 5008/4557; 12.03.2013 T. 16284/3241; 07.03.2013 T. 15335/2926; 21.02.2013 T. 6296/2018; 21.01.2013 T. 7315/300; 21.01.2013 T. 7575/296; 15.01.2013 T. 15287/114; 18.12.2012 T. 3243/14281; 26.06.2012 T. 5011/8192; 25.06.2012 T. 7697/7940 vb. (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷²⁹ Bknz: 17. HD. 16.10.2012 T. 10352/11174; 27.09.2012 T. 7695/10196; 20.09.2012 T. 4019/9642; 10.05.2011 T. 4369/4539; 07.04.2011 T. 11248/3225; 17.03.2011 T. 871/2408; 09.02.2012 T. 12783/1350; 09.12.2010 T. 9526/10789 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷³⁰ Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 4143/8415; 21. HD. 28.10.2003 T. 8157/8604; 17.09.2002 T. 5884/7082; 15. HD. 05.02.1996 T. 409/589 vb. (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

Doktrinde²⁷³¹ davacı üçüncü kişinin, kendisine ait olduğunu (kendisi tarafından satın alındığını) ileri sürdüğü “*dava konusu şey ya da şeyleri satın alma gücüne sahip olduğunu*” da- ispat etmesi gerektiği -**kanımızca** da isabetli olarak- ileri sürülmüştür.

Bir taşınır malı “elinde bulunduran” borçlu, onun maliki sayılır. Bu suretle kanun koyucu, borçlunun elinde bulunan taşınır mallar için, borçlu lehine bir *mülkiyet karinesi* kabul etmiştir. Buradaki “*elde bulundurma*” kavramı, zilyetliğe nazaran, onu da kapsayan daha geniş bir anlam ve içeriğe sahiptir.²⁷³² “*Elde bulundurma*” ile kastedilen, taşınır bir mal üzerinde fiili hâkimiyet, fiili tasarruf kuvveti’dir. Başka bir deyişle, elde bulundurma” kavramı, zilyetliğin manevi unsurunu teşkil eden “irade”yi içermeyip, sadece “fiili hakimet” unsurunu ihtiva eder.²⁷³³ “Borçlunun elinde bulunan taşınır malların, borçluya ait sayılması”nı öngören mülkiyet karinesi, borçlu (dolayısıyla; alacaklı) lehine olduğundan, borçlunun elinde haczedilen bir taşınır mal hakkında istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, bu karinenin aksini ispat etmesi yani karineyi çürütmesi gerekir.

X-c- İİK. MAD. 99’A GÖRE “HACZEDİLEN MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ELİNDE BULUNMASI HALİNDE” AÇILAN İSTİHKAK DAVALARINDA ALACAKLI NEYİ/NASIL İSPAT EDECEKTİR?

“*Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde*”, ispat yükü kendisine düşen alacaklının, “**haczedilen malın borçluya ait olduğunu**, üçüncü kişiye ait olmadığını”²⁷³⁴ -her türlü *kanıtla*- ispat etmesi gerekir.²⁷³⁵

İSPAT ŞEKLİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ OLAN KONULAR VE YARGI-TAY KARARLARI

XI- İstihkak davalarında “borçluya ödeme emrinin hangi adreste tebliğ edildiği”, “borçlunun/temsilcisinin, haciz sırasında hazır bulunup bulunmadığı”, “organik bağ”, “haczin, nerede yapılmış olduğu”, “üçüncü kişinin alım gücü”, “ticari defterler ve faturaların delil değeri”, “hayatın olağana akışına aykırı iddiaların değerlendirilmesi” gibi konular ispat şekli açısından önem arz ettiğinden, bu konudaki içtihatlarla aşağıda ayrıca değinilmiştir:

²⁷³¹ **COŞKUN, M.** Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, 5. Baskı, C: 2, 2016, s: 2396 - **POSTACIOĞLU, İ.** age. 409 - **POSTACIOĞLU, İ.** 538 Sayılı Kanunun, İcra ve İflas Kanununa Getirdiği Yenilikler, 1965, s: 29 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, 2004, s: 220 - **ANIL, Y. Ş.** İstihkak Davalarında Menkul Mülkiyeti Karinesinin Aksini İspat Kuralları (Ad. D. 1988/2, s: 37 vd. - **OLGAÇ, S.** İcra-İflas, 1978, s: 850 - **KAYGANACIOĞLU, M.** İcra Hukukunda İstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 129 vd.) - **BERKİN, N.** İcra Hukuku Rehberi, s: 30 - **ASLAN, K.** age. s: 450

²⁷³² **ASLAN, K.** age. s: 431 - **ANIL, Y. Ş.** agm. s: 33 - **KAYGANACIOĞLU, M.** agm. s: 128

²⁷³³ **ASLAN, K.** age. s: 255, dipn. 76 - **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 961 - **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 542 vd. - **ERİŞ, G.** Hacizden Doğan İstihkak Davaları, 1994, s: 17 - **POSTACIOĞLU, İ.** age. s: 384 - **ERTEKİN, E./KARATAŞ, İ.** age. s: 19

²⁷³⁴ **POSTACIOĞLU, İ.** age. s: 410 vd. - **GÜNEREN, A.** age., s: 1211 vd. - **ASLAN, K.** age. s: 545

²⁷³⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, s: 1963 vd.- **UYAR, T.** İİK. Şerhi, 2. Baskı, 2006, C: 6, s:8909 vd.

Yüksek mahkeme,

a- “BORÇLUYA ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ ADRES” İLE “HACİZ YAPILDIĞI ADRES” KONUSUNDA;

√ “Dava konusu haczin, **borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz mahallinde bulunan elektrik faturasının, tek başına muvazaanın varlığının ispatı için yeterli olmadığını-** Dava konusu hacizden önce, başka bir adreste gerçekleştirilen hacizde hazır bulunan kişi tarafından, borçlunun patronu olduğu ve adresin ona ait olmakla beraber şu an ödeme gücü olmadığıнын beyan edilmesi karşısında, borçlunun başka bir adreste faal olduğu anlaşıldığından, üçüncü kişinin açtığı davanın kabulüne karar verilmesinin gerektiğini”, ²⁷³⁶

√ “**Haciz, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz adresinin üçüncü kişi şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresi olduğu, haciz esnasında borçluya ait güncel evraka rastlanmadığı, davacı üçüncü kişi şirketin borcun doğumundan çok önce kurulduğu, borcun doğum tarihinden öncesinde yapılan hisse devirleri sonucunda, borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bağın olmadığını- Borçlu şirket yetkilisinin haciz mahallinde hazır bulunmasının, tek başına, mülkiyet karinesinin borçlu lehine işletilmesi için yeterli görülmediğini-** Mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi lehine olup, davanın İİK'nin 97 maddesi gereğince 3. kişi tarafından açılmasının ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağını- Mülkiyet karinesinin aksinin alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini- Alacaklı tarafından delil olarak gösterilen icra dosyası, haciz tutanağı ve ticaret sicil kayıtlarının mülkiyet karinesinin aksini ispat için yeterli olmadığını”, ²⁷³⁷

√ “Dava konusu haczin, **borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği veya dayanak senette geçen adreste yapılmadığı, haczin borçlunun icra müdürlüğüne yönelttiği dilekçesinde kendisine ait malların bulunduğunu belirttiği adreste, davalı üçüncü kişinin şantiyesinde yapıldığı görüldüğünden, mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi lehine olup karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekeceğini, davacı alacaklı, borçlu ile üçüncü kişi arasında yapıldığı iddia edilen taşeronluk sözleşmesini sunmadığı gibi delil olarak dayandığı borcun doğumundan sonraya ait ayırtedici özelliği bulunmayan faturaların karinenin aksini ispata yeterli görülmediğini”, ²⁷³⁸**

√ “Haciz yapılan adreste **daha önce borçluların faaliyet gösterdiği, borcun doğumundan sonra aynı yerde borçlulardan birinin torunu, diğerinin ise yeğeni olan, davacı 3. kişinin aynı faaliyet konusuna sahip iş yerini açtığı, ödeme emrinin haciz mahallinde tebliğ edildiği dikkate alındığında, İİK 97/a maddesinde düzenlenen karinenin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”, ²⁷³⁹**

√ “Haciz **ödeme emri tebliğ edilen adreste yapılması, davacı üçüncü kişinin, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olması davacı üçüncü kişi ile borçlunun ticaret**

²⁷³⁶ Bknz: 8. HD. 16.04.2019 T. 9146/4152 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷³⁷ Bknz: 8. HD. 03.04.2019 T. 8596/3653 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷³⁸ Bknz: 8. HD. 06.03.2019 T. 6705/2375 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷³⁹ Bknz: 8. HD. 2.03.2017 T. 3482/2872 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

unvanları ile faaliyet alanlarının aynı olması karşısında, üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi gerekeceğini”,²⁷⁴⁰

√ “Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmış olması halinde, İİK. ’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”²⁷⁴¹

belirtmiştir.

b- “BORÇLUNUN/TEMSİLCİSİNİN, HACİZ SIRASINDA HAZIR BULUNMASI” KONUSUNDA;

√ “Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz adresinin üçüncü kişi şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresi olduğu, haciz esnasında borçluya ait güncel evraka rastlanmadığı, davacı üçüncü kişi şirketin borcun doğumundan çok önce kurulduğu, borcun doğum tarihinden öncesinde yapılan hisse devirleri sonucunda, borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bağın olmadığı- **Borçlu şirket yetkilisinin haciz mahallinde hazır bulunmasının, tek başına, mülkiyet karinesinin borçlu lehine işletilmesi için yeterli görülmediğini-** Mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi lehine olup, davanın İİK. m. 97 gereğince 3. kişi tarafından açılmasının ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağını- Mülkiyet karinesinin aksinin alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini”,²⁷⁴²

√ “Dava konusu haciz adresi ile borçlu şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresinin farklı olduğu, yine haciz esnasında borçlu şirket yetkilileri hazır olmadığı gibi, borçlu şirketin haciz adresinde faaliyette bulunduğu dair bir delil elde edilemediği anlaşıldığından, İİK’nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi üçüncü kişi yararına olup, karinenin aksinin alacaklı tarafından ispat edilmesi gerekeceğini”,²⁷⁴³

√ “Dava konusu haciz, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapıldığı gibi, haciz sırasında borçlu şirket ortağı veya yetkilisinin hazır olmadığı, borçluya ait herhangi bir belgenin de bulunmadığı, haczin üçüncü kişi şirketler ortağının huzurunda yapıldığı, üçüncü kişi şirketler borcun doğumundan çok önce kuruldukları gibi kurucu ortaklarından. borçlu şirket ortağı.....’ın babası olup; ölümü ile miras hissesi nedeniyle üçüncü kişi şirketlerde pay sahibi olduğu ve buna göre mülkiyet karinesi davacı 3. kişi lehine olup, mülkiyet karinesinin aksinin davalı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekeceği, davalı alacaklı vekiline her ne kadar taraflar arasındaki organik bağa dayanılmış ise de borçlu şirket ortağının, üçüncü kişi şirketlerde miras nedeniyle pay sahibi olmasının mülkiyet karinesinin aksini ispata yeterli olmadığını”,²⁷⁴⁴

²⁷⁴⁰ Bknz: 17. HD. 16.05.2013 T. 6349/7050 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁴¹ Bknz: 17. HD. 12.11.2012 T. 11087/12398; 17. HD. 31.05.2012 T. 3078/7055; 17. HD. 12.04.2012 T. 1383/4549; 17. HD. 7.02.2012 T. 12413/1242; 17. HD. 22.12.2011 T. 9073/12761 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁴² Bknz: 8. HD. 03.04.2019 T. 8596/3653 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁴³ Bknz: 8. HD. 12.03.2019 T. 926/2533 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁴⁴ Bknz: 8. HD. 05.02.2019 T. 13115/984 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

√ “Haciz, dayanak ilamda geçen ve borçlunun faaliyet gösterdiği adreste borçlu şirket yetkilisinin huzurunda yapıldığı, **borçlu şirket yetkilisinin, 3. kişinin eşi olduğu ve haciz sırasında 3. kişinin hazır olmadığı**, borçlu şirket ile 3.kişinin faaliyet alanlarının da aynı olduğu görüldüğünden, İİK. mad. 97/a uyarınca, mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”,²⁷⁴⁵

√ “Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste ve huzurunda yapılmış olması halinde İİK. ’nun 97/a maddesindeki “mülkiyet karinesi”nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”,²⁷⁴⁶

√ “Borçlunun haciz sırasında hazır bulunduğu, haciz adresinde borçlunun üçüncü kişi ile birlikte yaşadığı anlaşıldığından, İİK. 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”²⁷⁴⁷

belirtmiştir.

c- “BORÇLU ŞİRKET İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ŞİRKET ARASINDA ‘ORGANİK BAĞ’ BULUNMASI” KONUSUNDA;

√ “Davanın reddinde ilişkin kararda ‘davacı şirket ortakları ile borçlu şirket ortaklarının bir kısmının aynı kişiler olduğu, şirketlerin faaliyet konularının aynı olduğu, şirketlerin birlikte hareket ettikleri ve bu doğrultuda aralarında organik bağ bulunduğu’ gerekçesine dayanılmışsa da; ticaret sicil bilgilerine göre, **borçlu şirket ile davacı üçüncü kişi şirket ortaklarının sadece 2’sinin aynı olduğu, ortakların bir kısmının aynı olması ve şirketlerin aynı konularda faaliyet göstermeleri nedeniyle organik bağ içinde bulunmalarının tek başına İİK. 96. ve 97. maddelerinin uygulanması için yeterli olmadığını-** Takip borçlusu şirket ve davacı üçüncü kişi şirketin kuruluşları borcun doğumundan çok önceki bir tarihe isabet ettiği, davacı üçüncü kişi şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresi ile borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresinin farklı olduğu ve haczin üçüncü kişinin sicil adresinde yapıldığı, haciz mahallinde borçluya ait olabilecek herhangi bir bilginin, belgenin temin edilemediği ve borçlunun haciz adresiyle ilişkisini gösterir emarelere rastlanmadığı anlaşıldığından, mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi yararına olduğunu- Karinenin aksini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip ispat yükü altındaki alacaklının karinenin aksini kanıtlamaya elverişli, dava konusu mahcuzların borçluya ait olduğu ve borçlu ile 3. kişinin adreste birlikte faaliyette bulunduğu kanaatini oluşturacak delilleri dosyaya sunamaması karşısında, davacı üçüncü kişinin davasının kabulüne karar verilmesi gerektiğini”²⁷⁴⁸

√ “Borçlunun ortağı olduğu şirket ile üçüncü kişi şirket sicil kayıtlarına göre **üç ay aynı adreste faaliyette bulunmaları**, borçlunun oğlu kuruluş aşamasında üçüncü kişi şirketin ortağı ise de, üçüncü kişi şirketin takibe dayanak bononun tanzim tarihinden önce kurulması, borçlunun ortağı olduğu dava dışı şirket ile **üçüncü kişi arasındaki bağ ve borçlunun oğlunun bir dönem üçüncü kişinin ortağı olması** hususlarının **borçlu gerçek kişi ile üçüncü kişi arasında organik bağ bulunduğunun göstergesi**

²⁷⁴⁵ Bknz: 8. HD. 18.10.2018 T. 1053/17559 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁴⁶ Bknz. 17. HD. 19.04.2011 T. 10166/3671 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁴⁷ Bknz: 8. HD. 26.11.2013 T. 16276/17631 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁴⁸ Bknz: 8. HD. 10.09.2015 T. 14550/16152 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

olarak kabul edilmeyeceğini- Haciz üçüncü kişinin ticaret sicilinde kayıtlı iş yeri adresinde yapıldığı, haciz sırasında borçlu hazır olmadığı gibi, borçluya ait herhangi bir belge bulunmadığı, ayrıca borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bağ bulunmadığının kabulü ile üçüncü kişinin istihkak iddiasına ilişkin davasının kabulü gerektiğini²⁷⁴⁹

√ “Borçlu şirket ile davacı üçüncü kişi şirket arasında **organik bağ bulunmasının tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini**, alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapıldığının ve **iki şirketin tek elden yönetildiği** yönünde delillerin de dosyaya yansımaları gerektiğinden mahcuz mallara ilişkin üçüncü kişinin sunduğu faturalar da dikkate alınarak yeterli araştırmayla sonuca gidilmesi gerektiğini”,²⁷⁵⁰

√ “**Davalı 3. kişi şirket ile dava dışı borçlu şirketin aynı alanda faaliyet göstermeleri ve ortaklarının kardeş olması nedeni ile organik bağ içinde olmalarının tek başına muvazaayı göstermeyeceğini**”,²⁷⁵¹

√ “Üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı “istihkak” davasında mahkemece; öncelikle, **borçlu ve üçüncü kişi şirketler arasındaki organik bağın araştırılması için haciz mahallinde kolluk aracılığı ile inceleme yaptırılıp, Vergi Dairesi’ndeki kayıtlar üzerinden haciz adresinde, haciz tarihinden itibaren geriye doğru kimlerin faaliyet gösterdiğini de araştırarak, toplanacak delillerin sonucuna göre muvazaanın bulunup bulunmadığının tayin edilmesi gerektiğini**”,²⁷⁵²

√ “Bozma ilamında, ‘mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğuna dair araştırma ve inceleme yapılması’ istenmişse de; borcun doğumundan evvel **davacı üçüncü kişinin eşinin borçlu şirketten ayrıldığı, haciz yapılan yerin ödeme emrinin tebliğ edildiği adresten farklı bir yer olduğu, her ne kadar haciz mahallinde borçluya ait evraklara rastlanmışsa da, bu evrakların tamamına yakının davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait olduğu, bu evrakların tarihlerinin de borcun doğumundan önceye tekabül ettiği, eş anlatımıyla bu evrakların güncel evraklar olmadığı görüldüğünden ve dava konusu takibin dayanağı işçi alacağı olup, alacaklıların ‘döner ustası oldukları, yani borçlu şirketin fiilen gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, davacının ise kuyumculukla iştigal ettiği nazara alındığında, davacı ile borçlu şirketin fiili olarak iştigal konularının da aynı olmadığı** anlaşıldığından, İİK. mad. 96 vd.na dayalı olarak üçüncü kişinin açtığı istihkak talebine ilişkin açılan davanın kabulü gerektiğini”,²⁷⁵³

√ “Davacı 3. kişi ve borçlu arasında **7 adet fatura kesilmesinden bahisle aralarında ticari ve organik bir ilişki bulunduğunun söylenemeyeceğini- Davacı tarafından dayanak olarak bildirilen ve mahcuzun dava dışı bir başka şirketten satın alındığını gösteren faturanın 3. kişi şirkete kesildiği ve envantere kaydedilmiş olduğu, 3. kişi şirket tarafından tutulan açılış ve kapanış tasdikleri yapılmış ticari defterlerin usulüne**

²⁷⁴⁹ Bknz: 8. HD. 21.01.2019 T. 5392/601 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁵⁰ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁵¹ Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 21926/6642 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁵² Bknz: 8. HD. 18.11.2014 T. 13672/21168 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁵³ Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

uygun olarak tutulduğu, kendisi lehine delil niteliği taşıdığı bildirilmiş olup, makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda mahcuzların ayırt edici özellikleri itibari ile dayanılan fatura ile uyumlu olduğu hususu da tespit edildiğinden, bir başka hacze ilişkin tutanakta, **davacı şirketin eski ortağının işyerinin daha önce borçlu şirket tarafından kullanıldığını belirtmesi ile ispat yükünün yer değiştirdiği kabul edilse de, davacı 3. kişinin mahcuzlara uyumlu fatura ve ticari defterler ile alacaklı yararına olan yasal karinenin aksini kesin ve inandırıcı delillerle kanıtladığının kabulü gerektiğini**,²⁷⁵⁴

√ “Alacaklının İİK. mad. 99 uyarınca açtığı 'istihkak iddiasının reddi' davasında, mahkemece, öncelikle; davacının dayandığı delillerden olan, dava dosyasına celbi sağlanmayan **borçlu ve 3. kişi şirketlere ait ticaret sicil kayıtları ile bu şirketlerde çalışanları gösteren SGK sicil kayıtlarının dava dosyasına celbi sağlanarak, özellikle SGK sicil kayıtlarındaki bilgiler ile 3. kişi şirket ortaklarının ilişkisi değerlendirilerek 3. kişi ile borçlu arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik danışıklı işlemler yapıp yapılmadığının tartışılması gerektiğini**”,²⁷⁵⁵

√ “Davacı şirket ortakları ile borçlu arasındaki **yakın akrabalık bağı ve ödeme emrine ilişkin tebligatın iade edilmemesi** hususları tek başına **muvaazaayı göstermediğinden**, bu hususun davanın reddi için de yeterli olmadığı, bu sebeplerle; üçüncü kişi davacının davasını kanıtladığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi **gerekeceğini**”,²⁷⁵⁶

√ “Davalı borçlu şirket ile üçüncü kişinin şirketin **organik bağ içinde olmasının tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini- İki şirketin iç içe girmiş tek şirket gibi yönetilip yönetilmediğinin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile, gerekirse mahallinde yaptırılacak kolluk incelemesi ile araştırılması gerektiğini- Tek şirket gibi yönetildikleri** belirlenirse bu kez borcun doğum tarihinden sonra alınan araç ve yine borcun doğum tarihinden sonra alınan diğer mahcuzlar yönünden alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı hareket edilip edilmediği üzerinde durulması gerektiğini”,²⁷⁵⁷

√ “**Organik bağın, tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini-** Ticaret sicil ve SGK kayıtlarına göre iki şirketin ortaklık yapısı ve çalışanları farklı olmakla birlikte bir kısım ortakların soyadlarının benzer olduğu, diğer yandan borçlu şirketin faaliyet gösterip ayrıldığı adreste, davacı şirketin borcun doğumundan ve takip tarihinden sonra kurulmuş olduğu anlaşıldığından mahkemece, öncelikle, tarafların beyanı alınıp, ihtilaf varsa icra memurunun tanıklığına da başvurularak haciz adresi ile ilgili tereddüttün giderilmesi, diğer yandan, davacı ve borçlu şirket ortaklarının nüfus kayıt tabloları getirtilip incelenerek aralarındaki akrabalık bağının derecesinin belirlenmesi, bununla birlikte gerekirse ticaret sicil kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak (ticari emtia devri, vs. hususlara da bakılarak) ve mahallinde kolluk aracılığı ile araştırma yaptırılarak, davacı şirketin alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı olarak kurulup kurulmadığının duraksamaksızın bir biçimde

²⁷⁵⁴ Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 12709/12553 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁵⁵ Bknz: 8. HD. 20.10.2014 T. 19211/18765 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁵⁶ Bknz: 8. HD. 14.05.2015 T. 5960/11416 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁵⁷ Bknz: 8. HD. 13.02.2014 T. 2528/2232 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

belirlenmesi gerekeceğini, bu şekilde toplanacak delillerin sonucuna göre, borçlunun davacı şirket üzerinden faaliyetini sürdürdüğü kesin olarak saptanırsa davanın reddedilmesi gerektiğini”,²⁷⁵⁸

√ “**Borçlu şirket ortağının, aynı zamanda davacı üçüncü kişinin ortağı olmasının, organik bağın varlığı ve hacizli malların borçluya ait olduğu anlamına gelmeyeceğini**”,²⁷⁵⁹

√ “Ticari defter kayıtları ile ibraz edilen faturaların birbirini doğruladığı, **çalışanların her iki şirkette de çalışmış olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturmadığı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişinin ile yeğeninin davalı şirkette sigortalı olarak gözükmemesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, haciz mahallinde satın alınan makinelerle ait faturalar dışında borçluya ait başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle karinenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini**”,²⁷⁶⁰

√ “Borçlu ve 3.kişi şirketlerin görünürde farklı tüzel kişiliklere sahip olmalarına karşın, unvanları, ortaklık yapıları, iş kolları ve adresleri itibariyle iç içe ve **tam bir organik bağ** içerisinde bulunmaları halinde, aralarında alacaklılardan mal kaçırma amacına yönelik yapılan danışıklı işlemlerin ise iyiniyetli alacaklının haklarını etkilemeyeceğini”²⁷⁶¹

belirtmiştir.

Ayrıca belirtelim ki, **doktrinde**²⁷⁶² de, şirket ortaklık yapısı sebebiyle **ORGANİK BAĞIN** varlığı kabul edilse de, bu durumun, **ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ İÇİN YETERLİ SAYILMAYACAĞI** belirtilmiştir.

Üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için, organik bağın yanında -her olayın özelliğine göre-;

- “Üçüncü kişi şirketin iş yerinin borçlu şirkete ait olup olmadığı”,
- “İstihkak davasına konu malların borçlu tarafından üçüncü kişiye (muvazaalı) olarak devredilip devredilmediği”
- “Ödeme gücü içindeki borçlunun malvarlığını kaçırmak için devir işlemi yapıp yapmadığı”

vb. hususların değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Doktrinde²⁷⁶³ bu konuya -isabetli olarak- şu şekilde değinilmiştir:

“Bir veya birkaç kişinin borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirkette ortak olması sebebiyle her iki şirket arasında organik bağın varlığının kabul edilmesi,

²⁷⁵⁸ Bknz: 8. HD. 31.01.2014 T. 301/1393 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁵⁹ Bknz: 21. HD. 26.12.2006 T. 15286/16868 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁶⁰ Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁶¹ Bknz: 17. HD. 15.12.2011 T. 9081/12349 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁶² MUŞUL, T./ MUŞUL, T. A. age. 308

²⁷⁶³ MUŞUL, T./ MUŞUL, T. A. age. 308

davacı üçüncü kişinin istihkak davasının her halükarda reddi için yeterli sayılamaz. Haczedilen malın borçlu şirkete değil, kendisine ait olduğunu iddia eden davacı üçüncü kişi şirkete, malın mülkiyetini ne şekilde kazandığını ve niçin borçlu elinde bulunduğunu (97/a, 2. fıkra) ispat imkan verilmelidir... Eğer davacı üçüncü kişi şirket, haczin yapıldığı yerle borçlu şirketin bir ilgisi olmayıp o yerine kendisine ait olduğunu iddia ediyor ise, malın borçlu şirket yedinde haciz edilmediği iddiasını ispat imkanı üçüncü kişi şirkete verilmeden davanın sırf organik bağın varlığının kabulü gerekçe-siyle reddi söz konusu olamaz... Bir kişinin birden fazla şirkette pay sahibi olmasına yasal bir engel yoktur... Organik bağın varlığı kabul edilse ve istihkak konusu mallar borçlu şirket tarafından devredilmiş olsa bile, üçüncü kişi, bu malları muvazaadan ari olarak (muvazaasız) devraldığını bu sebeple haciz edilemeyeceğini, tanık, fatura, vergi levhası, ticaret sicil kayıtları, kira sözleşmesi veya tapu gibi birbirini doğrulayan bir çok delille ispat edebilir.”

Ç- HACZİN, “BORÇLUNUN” VEYA “ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN” ADRESİNDE YAPILMIŞ OLMASI KONUSUNDA;

√ “3. kişi şirketin **borçlu şirketin sözleşmesi sona erdikten sonra başka bir akaryakıt firması ile anlaşarak akaryakıt istasyonu işletmeye başladığı**, borçlu şirketin farklı bir firma adı altındaki işletmesine ait lisansının bittiği, 3. kişi şirketin yeniden bayilik başvurusu olduğunun bildirildiği, bu bakımdan lisans devrinin söz konusu olmadığı, mahcuzlara ilişkin faturalar ile EPDK lisansına ilişkin başvuru ve belgeler, iş yeri ruhsatı, bayilik sözleşmelerinin sunulduğu hacizde borçlu şirkete ait bir belgeye rastlanmadığı, şirketlerin ortaklık yapıları arasında da bir benzerlik bulunmadığı dikkate alındığında, **davalı 3. kişinin İİK. mad. 97/a’de yer alan mülkiyet karinesinin aksini güçlü ve inandırıcı delillerle ispatladığının kabulü gerektiğini**”,²⁷⁶⁴

√ “Davalı borçlu şirket ile davalı 3. kişi şirketin faaliyet alanlarının farklı olduğu, ticaret sicil kayıtlarına göre davalı borçlu şirketin haciz yapılan adresten ayrıldıktan yaklaşık 3 yıl sonra, davalı 3. kişi şirketin söz konusu yeri kiraladığı, yine işletme devrinin düşünülebilmesi için önemli ölçüde emtia devri olması gerekmekte olup bu hususun da kanıtlanamadığı, kaldı ki **haczin yapıldığı ve kiralanan yerin boş depo olduğu**, ayrıca davalı 3. kişinin mahcuzlara ilişkin faturalar ibraz ettiği, bundan ayrı davalı 3. kişi şirket ile davalı borçlu şirket arasında organik bağın tespit edilemediği açıklanan nedenlerle İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi davalı 3. kişi lehine olduğundan bu yasal karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini”,²⁷⁶⁵

√ “Bozma ilamında, ‘**mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğuna dair araştırma ve inceleme yapılması**’ istenmişse de; borcun doğumundan evvel davacı üçüncü kişinin eşinin borçlu şirketten ayrıldığı, haciz yapılan yerin ödeme emrinin tebliğ edildiği adresten farklı bir yer olduğu, her ne kadar **haciz mahallinde borçluya ait evraklara rastlanmışsa da, bu evrakların tamamına yakının davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait olduğu**, bu evrakların tarihlerinin de borcun doğumundan önceye tekabül ettiği, eş anlatımla bu evrakların güncel evraklar olmadığı

²⁷⁶⁴ Bknz: 8. HD. 04.04.2017 T. 5524/4989 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁶⁵ Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 20017/9928 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

görüldüğünden ve dava konusu takibin dayanağı işçi alacağı olup, alacaklıların ‘döner ustası oldukları, yani borçlu şirketin fiilen gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, davacının ise kuyumculukla iştigal ettiği nazara alındığında, davacı ile borçlu şirketin fiili olarak iştigal konularının da aynı olmadığı anlaşıldığından, İİK. mad. 96 vd.na dayalı olarak üçüncü kişinin açtığı istihkak talebine ilişkin açılan davanın kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararının onanması gerektiğini”,²⁷⁶⁶

√ “Dava konusu haciz **üçüncü kişi şirket adresinde yapıldığından** mülkiyet karinesinin üçüncü kişi yararına olduğunu”,²⁷⁶⁷

√ “**Haciz işleminin** takip adresi dışında başka bir adreste **yapılmış olduğu**, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğinden, **bu davada** mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğundan **ve bu doğrultuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğundan**, davalı alacaklının dosyaya sunmuş olduğu deliller ile **üçüncü kişi lehine olan karineyi çürüttüğünden bahsedilemeyeceğinden**, bu sebeple ispat külfeti kendisine düşen davalı alacaklının karinenin aksini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”,²⁷⁶⁸

√ “**Her ne kadar haciz mahallinde** borçlunun adını ihtiva eden bazı kağıtlar **görölmüş ise de** borçlunun haciz adresinde daha önce kiracı olarak bulunduğu **da nazara alındığında bu kağıtların** tek başına mülkiyet karinesinin aksini ispata yeterli görülmediğini, **mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönüne alınarak üçüncü kişilerin açtığı davanın kabulüne ilişkin kurulan hükmün doğru olduğunu**”,²⁷⁶⁹

√ “Dava konusu haciz sırasında **borçlunun haciz adresinde faaliyet gösterdiği** orada çalışan işçiler tarafından beyan edilip tutanağa geçirilmiş, aksi kanıtlanamamış olup, İ.İ.K.nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”,²⁷⁷⁰

√ “Dava konusu haciz, **borçlunun eski faaliyet adresinde** yapılmış olduğundan; İİK'nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceğini”,²⁷⁷¹

√ “**Haczin borçlu şirketin adresinde ve takip dayanağı belgede borçlu adresi olarak gösterilmiş adreste** yapıldığı anlaşıldığından İ.İ.K.nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu/alacaklı yararına olduğunu”,²⁷⁷²

√ “Dava konusu taşınır, **borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı takip talebinde belirtilen adreste** haczedilmiş olup, İİK.97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”²⁷⁷³

belirtmiştir.

²⁷⁶⁶ Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁶⁷ Bknz: 17. HD. 18.06.2013 T. 7436/9304; 17. HD. 11.05.2011 T. 11381/4630 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁶⁸ Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁶⁹ Bknz: 8. HD. 20.09.2018 T. 11145/15985 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁷⁰ Bknz: 17. HD. 4.11.2010 T. 6899/9423 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁷¹ Bknz: 17. HD. 25.06.2012 T. 7697/7940 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁷² Bknz: 17. HD. 17.03.2011 T. 11892/2329 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁷³ Bknz: 21. HD. 25.10.2005 T. 10407/10007 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

d- BORÇLU İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACZE KONU TAŞINIRI “BİRLİKTE ELLERİNDE BULUNDURMALARI” KONUSUNDA;

√ “Borçlu ile üçüncü kişilerin hacze konu taşınır malı **birlikte ellerinde bulundurması halinde**, İİK'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”,²⁷⁷⁴

√ “İstihkak davasında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle, **borçlu ile 3.kişi arasındaki hukuki-füli ilişkinin saptanıp**, mahcuzların takip borçlusu ile davacı 3.kişi tarafından birlikte ellerinde bulundurup bulundurmadıklarının, İcra ve İflas Kanunu'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğunun, borçlu ile 3.kişiler arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yapıp yapılmadığının belirlenip, ibraz edilen fatura ve belgelerin mahcuzlara uygunluğunun saptanarak, olayda mülkiyet karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı yararına ise karinenin aksinin 3.kişi tarafından kesin ve güçlü nitelikteki delillerle ispatlanması gerekeceğini”,²⁷⁷⁵

√ “Taraflar arasındaki istihkak davasında, haciz, borçlunun babası olan davacı **3. kişi ile borçlunun birlikte bulundukları** ve kredi sözleşmesinde gösterilen adresteki evde yapıldığından, mülkiyet karinesinin alacaklı yararına olacağı, bu yasal karinenin aksini 3. kişinin kesin ve inandırıcı delillerle ispat etmesinin gerekeceğini”²⁷⁷⁶

belirtmiştir.

e- “DAVACI-ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ALIM GÜCÜ” KONUSUNDA;

√ “Faturaları düzenleyen firmanın ticari kayıtları ve fatura dip koçanları üzerinde yaptırılacak bir bilirkişi incelemesi ile bunların gerçekliği saptanabileceğini, ödemenin kimin tarafından yapıldığı, **üçüncü kişinin alım gücünün bulunup bulunmadığı** hususları da araştırılıp sonucuna göre karar verileceğini”,²⁷⁷⁷

√ “Davacı üçüncü kişinin dava konusu **hacizli malları satın alma gücünün bulunup bulunmadığının** araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”,²⁷⁷⁸

√ “Borçlunun hacizli taşınırılarını daha önce borçludan ya da üçüncü kişiden satın aldığı ileri süren kimsenin **-gelir ve kazancının bulunmaması**, ev kadını olması, bir işte çalışmaması vb. nedenlerle- bunları alabilecek ekonomik güçte olduğunu kanıtlayamaması halinde, İİK. 97/a'da öngörülen ve borçlu yararına olan mülkiyet karinesinin aksini kanıtlamamış sayılacağı ve mülkiyetin alıcıya geçmemiş olacağını”,²⁷⁷⁹

²⁷⁷⁴ Bknz: 8. HD. 19.02.2015 T. 22332/4642 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁷⁵ Bknz: 17. HD. 07.05.2012 T. 4588/5757 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁷⁶ Bknz: HGK. 03.11.1999 T. 21-872/917 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁷⁷ Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 5376/5021 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁷⁸ Bknz: 17. HD. 14.03.2011 T. 9435/2195; 17. HD. 28.06.2011 T. 1776/6718; 17. HD. 26.12.2011 T. 9074/12915 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁷⁹ Bknz: 21. HD. 27.09.2004 T. 6828/7627 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

√ “*Davalı üçüncü kişinin hacizli malları ihaleden satın almaya yetecek **ekonomik güce** sahip olup olmadığı araştırılarak, ulaşılabacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini*”²⁷⁸⁰

belirtmiştir.

f- İSTİHKAK DAVASININ, “TİCARİ DEFTER KAYITLARI İLE İSPAT EDİLMESİ” KONUSUNDA;

√ “*Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü faturalar, davacı üçüncü kişinin tutması zorunlu ticari defterler, borçluların işletme defterlerindeki kayıtlar esas alınmak, davacı 3. kişi borçlularla ilgili ticaret sicil ve esnaf odası kayıtları, anılan taraflara ait Vergi Dairesi kayıtları da getirilmek suretiyle, makine mühendisi, mali müşavir bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen makinaların, davacının dayandığı faturada belirtilen makineler olup olmadığı, bu faturanın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapıp yapılmadığı hususlarının ticaret sicil ve vergi dairesi kayıtları da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması, ve bundan sonra uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerektiğini*”,²⁷⁸¹

√ “*Davalı borçlu tarafından sanayi sitesi içerisindeki iş yerlerine ilişkin düzenlenen iş yeri teslim tutanakları ve enerji satışını içeren taahhütnameler de dikkate alınarak, hakediş raporları, banka ödeme kayıtları, borçlunun trafosu satın aldığı **şirketlerin ticari defterleri de incelenmek suretiyle (açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılması göz önünde bulundurularak)** çok yönlü bir araştırma yapılması sonucunda karar verilmesi gerektiğini*”,²⁷⁸²

√ “*Üçüncü kişinin İİK'nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı açtığı istihkak davasında, faturayı düzenleyen firma defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak **faturaların ticari defterlerde, hacizli malların da şirket envanterinde kayıtlı olup olmadıkları, tespit edilerek rapor alınıp gerektiğinde firma yetkililerinin tanık sıfatıyla dinlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini***”,²⁷⁸³

√ “*İstihkak davasına konu mahcuzlara ait olduğu ileri sürülen fatura ve serbest meslek makhuzu ile ilgili olarak, düzenleyen şirket ve kişiden dip koçanlarının istenmesi, daha sonra **ticari defterler üzerinde araştırma yapılarak mahcuzlara ilişkin kayıt olup olmadığı, incelenen defterlerin açılış ve kapanış tasdikinin yapıp yapılmadığı, defterlerin usule uygun tutulup tutulmadığı, sahibi lehine delil vasfı taşıyıp taşımadığı hususları da nazara alınarak araştırılması; bu araştırma sonucu elde edilecek bilgi ve belgelerin dosyada bulunan diğer deliller ile birlikte değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini***”,²⁷⁸⁴

²⁷⁸⁰ Bknz: 21. HD. 16.09.2003 T. 5646/6953 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁸¹ Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15510/5879 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁸² Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 3915/5630 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁸³ Bknz: 21. HD. 29.01.2008 T. 2776/1278 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁸⁴ Bknz: 8. HD. 18.12.2018 T. 12751/20434 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

√ “**Ticari defter kayıtları ile ibraz edilen faturaların birbirini doğruladığı, çalışanların her iki şirkette de çalışmış olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturmadığı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişinin ile yeğenin davalı şirkette sigortalı olarak gözükmemesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, haciz mahallinde satın alınan makinelerle ait faturalar dışında borçluya ait başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle karinenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini**”²⁷⁸⁵

belirtmiştir.

g- İSTİHKAK DAVALARINDA “FATURALARIN İSPAT GÜCÜ” KONUSUNDA;

√ “İspat yükü altında olan üçüncü kişi, mahcuzların kendisine ait olduğunu gösteren fatura içeriğindeki eşyaların tür olarak mahcuzlarla uyumlu olduğu anlaşılma ile birlikte, marka, model gibi hususlar açısından uygunluğunun ancak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile saptanabilecek konular olduğunu”,²⁷⁸⁶

√ “İstihkak davasında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle, borçlu ile 3.kişi arasındaki hukuki-fiili ilişkinin saptanıp, mahcuzların takip borçlusu ile davacı 3.kişi tarafından birlikte ellerinde bulundurup bulundurmadıklarının, İcra ve İflas Kanunu'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğunun, borçlu ile 3.kişiler arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yapıp yapılmadığının belirlenip, **ibraz edilen fatura ve belgelerin mahcuzlara uygunluğunun saptanarak, olayda mülkiyet karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı yararına ise karinenin aksinin 3.kişi tarafından kesin ve güçlü nitelikteki delillerle ispatlanması gerekeceğini**”,²⁷⁸⁷

√ “Üçüncü kişi tarafından açılmış istihkak istemine ilişkin davada, davacı tarafından sunulan 12.3.2009, 30.5.2008, 13.6.2008 tarihli fatura içeriğindeki mallarla hacze konu malların aynı olup olmadığı yönünden mahallinde keşif yapılması, malların aynı olduğunun tespit halinde, sunulan fatura dip koçanları istenerek **faturayı düzenleyen şirketle davacının ticari defterleri üzerinde yaptırılacak mali müşavir bilirkişi raporu** ve gerektiğinde faturayı düzenleyen şirket yetkilileri de tanık olarak dinlenerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini”,²⁷⁸⁸

√ “Üçüncü kişinin İİK'nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı açtığı istihkak davasında, faturayı düzenleyen firma defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak faturaların ticari defterlerde, hacizli malların da şirket envanterinde kayıtlı olup olmadıkları, tespit edilerek rapor alınıp gerektiğinde firma yetkililerinin tanık sıfatıyla dinlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini”,²⁷⁸⁹

²⁷⁸⁵ Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁸⁶ Bknz: 8. HD. 21.11.2013 T. 7640/17241 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁸⁷ Bknz: 17. HD. 7.05.2012 T. 4588/5757 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁸⁸ Bknz: 17. HD. 11.10.2011 T. 4791/9069 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁸⁹ Bknz: 21. HD. 29.01.2008 T. 2776/1278 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

√ “İstihkak iddiasını ispat etmek için davacının mahkemeye sunduğu faturaların gerçekliğinin ve hacizli mallara uygunluğunun, dip koçanları ve satıcı firmaların ticari kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak araştırılması ve faturayı düzenleyen kişi ya da şirket yetkililerinin mahkemeye davet edilerek dinlenmesi varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekeceğini”²⁷⁹⁰

belirtmiştir.

h- İSTİHKAK DAVALARINDA “BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ” KONUSUNDA;

√ “Üçüncü kişinin istihkak iddiasına ilişkin davada; öncelikle borçlu ve üçüncü kişinin tutması zorunlu ticari defterlerin getirilmek veya yerinde inceleme yapmak ve ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usulüne uygun olup olmadığı hususu da dikkate alınmak sureti ile **makine mühendisi veya maden mühendisi ve mali müşavir bilirkişiden** rapor alınarak, üçüncü kişinin delil olarak sunduğu teşvik belgesi ve bununla ilgili faturalar dikkate alınarak hacze konu mahcuzların Bakanlığın yatırım teşvik kapsamında edinilip edinilmediği, hacze konu mahalde yapılacak keşif ile hacze konu mahcuzlar ile teşvik belgesi ve faturaların uyumlu olup olmadığının belirlenmesi, faturaların defterde kaydının bulunup bulunmadığı, **üçüncü kişi ile borçlu arasında yapılan Röдовans Sözleşmesi de dikkate alınarak hacze konu mahcuzların kimin mülkiyetinde olduğu**, borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında devam eden ticari ilişki olup olmadığı, davacı şirket ile dava dışı şirketler arasında yapılmış Röдовans Sözleşmesi olup olmadığı, yapılmış ise hacze konu mahcuzların kullanımının sözleşme kapsamında yer alıp almadığının belirlenmesi gerektiğini”,²⁷⁹¹

√ “Mahkemece davalı üçüncü kişi şirket vekilinin mahcuzlara ilişkin olarak sunduğu **faturaların defterlerinde kayıtlı olup olmadığı** (açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak), **faturaların gerçekliği**, bunların mahcuzlara uygunluğuna ilişkin mali müşavir bilirkişiden Yargıtay denetimine elverişli rapor hazırlamasının istenmesi gerektiğini”,²⁷⁹²

√ “Bilirkişi raporunda **sadece bir kısım faturalar** üzerinde inceleme yapılmasının hatalı olduğunu”,²⁷⁹³

√ “Hükme dayanak yapılan hukukçu ve makine mühendisi bilirkişi tarafından tanzim olunan raporlarda mahcuzların değer tespitlerinin yapılmakla yetinildiği, dava konusu mahcuzların bedelinin hak edişler kapsamında ödenip ödenmediğine ilişkin bir inceleme yapılmadığı anlaşıldığından, mahkemece borçlu şirket ile yüklenici şirket arasında imzalandığı beyan edilen **taşeronluk sözleşmesinin** celbinden sonra, mahallinde keşif yapılmak suretiyle, **dosyanın 2 mali müşavir ve 1 inşaat mühendisinden oluşan bilirkişi heyetine tevdi edilerek**, borçlu şirket ile yüklenici şirketin ticari defterleri de incelenmek sureti ile; taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin niteliği ve haciz tarihi de dikkate alınarak, dosyada bulunan hak ediş raporları, faturalar,

²⁷⁹⁰ Bknz: 21. HD. 18.12.2006 T. 1860/15498 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁹¹ Bknz: 8. HD. 26.11.2019 T. 4454/10530 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁹² Bknz: 8. HD. 10.06.2021 T. 1000/4980 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁹³ Bknz: 8. HD. 08.04.2021 T. 5545/3312 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

yapılan iş ve işin ne kadarının tamamlandığı, ödenen para miktarları gibi hususlar değerlendirilerek, dava konusu menkullerin mülkiyetinin davacı 3. kişi İdareye geçip geçmediği noktasında uzman bilirkişi raporu düzenlettirilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin, dava dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini”²⁷⁹⁴

1- İSTİHKAK DAVALARINDA “HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI İDDİALAR” KONUSUNDA;

√ “Takibe konu bononun düzenlendiği tarihte, borçlu haczin yapıldığı serada kiracı ise de, haczin yapıldığı tarihte borçlunun kiracılık sıfatı bulunmadığı, davacı üçüncü kişinin kira ve satış tarihlerinde fiilen, sera işletmecisi olarak faaliyet gösterdiği uyumsuzlukta; haciz sırasında **davalı borçlunun malik veya kiracılık sıfatı bulunmamasına rağmen, haciz mahallinde hazır bulunması ve yenileme emrini de icra dairesine gidip tebellüğ etmesi, sonra da tüm yasal sürelerden feragat ettiğini beyan etmesi, normal bir davranış olmayıp, bu haller hayatın olağan akışına da aykırı olup, borçlu tarafından sergilenen bu tutumun ve yaptığı işlemlerin muvazaalı olduğunun kabulü ile üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının kabulüne karar verilmesi gerektiğini**”,²⁷⁹⁵

√ “Üçüncü kişi şirket yetkilisi ile borçlu şirketlerin eski hissedarının kardeş olması ve haciz mahallinde içinde borçlular ile birlikte borçlu şirketlerin eski hissedarına ait ihtarname bulunmasının **hayatın olağan akışına aykırı olmadığını**”,²⁷⁹⁶

√ “**Haciz yapılan işletmenin niteliği** nazara alındığında, borçlu adına düzenlenen ve borcun doğum tarihinden öncesine ilişkin olan Belediye işyeri teftiş defteri, denetim kontrol raporu, ilaçlama formu sureti, alarm sistemine ilişkin sözleşme, zabıta durum tespit tutanağı ve İlçe Tarım Müdürlüğü analiz belgesinin **haciz adresinde bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu** ve bu belgelerin bulunmasının tek başına, mülkiyet karinesinin borçlu (dolayısıyla, alacaklı) lehine işletilmesi için yeterli olmayacağını”,²⁷⁹⁷

√ “Haciz adresindeki evde, ‘önceki evliliğinden olan ve şehir dışından ya da yurt dışından gelen **çocukları ile birlikte tatil dönemlerinde kaldığı**’ şeklindeki borçlu iddiasının **hayatın olağan akışına aykırı olmadığını**”,²⁷⁹⁸

√ “Üçüncü kişinin borçludan satın aldığı taşınması mümkün menkul malları teslim almayıp, **davalı borçlunun hakimiyet alanında bırakmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını**”²⁷⁹⁹

²⁷⁹⁴ Bknz: 8. HD. 15.10.2018 T. 13298/17340 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁹⁵ Bknz: 8. HD. 21.01.2016 T. 9507/727 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁹⁶ Bknz: 8. HD. 19.03.2019 T. 1487/2868 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁹⁷ Bknz: 8. HD. 18.09.2019 T. 11165/ 7738 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁹⁸ Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 4780/9942 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁷⁹⁹ Bknz: 8. HD 21.01.2016 T. 13811/725 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

j- BORÇLU İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA ‘RÖDOVANS İLİŞKİSİ’ OLMASI HALİNDE, İSTİHKAK DAVALARINA İLİŞKİN OLARAK,

√ “Haczin, ödeme emri tebliğ edilen veya dayanak fatura adresinde yapılmadığı, üçüncü kişinin Ticaret Sicilde kayıtlı iş yeri adresinde yapıldığı, haciz sırasında borçlu hazır olmadığı gibi, borçluya ait herhangi bir belge bulunmadığı, **borçlu ve üçüncü kişi şirkette aynı kişi ortak ise de, borçlu şirketin %50 hisseli ortağının bir başkası olduğu, her iki şirketin adreslerinin farklı olduğu, haciz yapılan mermer ocağı işletme ruhsatının üçüncü kişi şirket ortağına ait olduğu, rödovans sözleşmesi ile de maden ocağı işletme hakkının üçüncü kişi şirkete verildiği, buna göre mülkiyet karinesinin de davalı üçüncü kişi lehine olduğu görüldüğünden, mülkiyet karinesinin aksinin davacı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini- Davacı alacaklı, delil olarak ileri sürdüğü ticaret sicil kayıtları, banka kayıtları, borçlu kayıtları, davalı üçüncü kişi şirket kayıtları ve tanık delilleri ile karinenin aksini ispatlayamadığı gibi, davalı üçüncü kişi tarafından delil olarak sunulan ve hacze konu mahcuzun şase numarası ile uyumlu olan proforma fatura ve bunu doğrulayan Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün ‘İthali Uygundur’ belgesinin üçüncü kişinin lehine olan karineyi desteklediği anlaşıldığından, davacı alacaklının açtığı davanın reddi gerektiğini”,²⁸⁰⁰**

√ “Üçüncü kişinin istihkak iddiasına ilişkin davada; öncelikle borçlu ve üçüncü kişinin tutması zorunlu ticari defterlerin getirilmek veya yerinde inceleme yapmak ve ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usulüne uygun olup olmadığı hususu da dikkate alınmak sureti ile **makine mühendisi veya maden mühendisi ve mali müşavir bilirkişiden** rapor alınarak, üçüncü kişinin delil olarak sunduğu teşvik belgesi ve bununla ilgili faturalar dikkate alınarak hacze konu mahcuzların Bakanlığın yatırım teşvik kapsamında edinilip edinilmediği, hacze konu mahalde yapılacak keşif ile hacze konu mahcuzlar ile teşvik belgesi ve faturaların uyumlu olup olmadığının belirlenmesi, faturaların defterde kaydının bulunup bulunmadığı, **üçüncü kişi ile borçlu arasında yapılan Rödovans Sözleşmesi de dikkate alınarak hacze konu mahcuzların kimin mülkiyetinde olduğu, borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında devam eden ticari ilişki olup olmadığı, davacı şirket ile dava dışı şirketler arasında yapılmış Rödovans Sözleşmesi olup olmadığı, yapılmış ise hacze konu mahcuzların kullanımının sözleşme kapsamında yer alıp almadığının belirlenmesi, öte yandan hacze konu iş makinelerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca tescile tabi araçlar olup olmadığının belirlenerek, anılan Kanun’un 22/c-2. maddesi uyarınca belirlenen makinelerin hangi tarihler arasında kimin adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi amacıyla ilgili Ticaret Odasına müzekkere yazılarak bu hususa yönelik araştırma yapılması, tescile tabi araçların devir ve temlikinin aynı Kanun’un 20/d maddesi gereğince noterde düzenlenen sözleşme ile yapılması gerektiği ve üretici ya da ithalat yapan firmadan alınan ilk el faturasının da mülkiyet hakkının kanıtlanması açısından sahiplik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiği hususlarının gözardı edilmemesi gerekmekte olup, belirlenen şekilde toplanan delillerin dosya içerisindeki diğer delillerle birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğini”,²⁸⁰¹**

²⁸⁰⁰ Bknz: 8. HD. 10.04.2019 T. 8072/3916 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁸⁰¹ Bknz: 8. HD. 26.11.2019 T. 4454/10530 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

√ “Davacı üçüncü kişi şirket vekili, ‘bir kısım malların kiraya veren şirkete ait olduğu, bir kısım malların ise müvekkili şirkete ait olduğu’ iddiasıyla mülkiyet hakkına dayanarak, istihkak davası açtığından, davacı üçüncü kişinin dayandığı tüm deliller toplanıp incelenerek, söz konusu mahcuzların davacı üçüncü kişi şirketin ticari defterlerine kayıtlı olup olmadığı araştırılarak, gerektiğinde **konusunda uzman bilirkişiden rapor alınarak, dava konusu yapılan mahcuzların firmaların defterlerinde, envanterlerinde kayıtlı olup olmadığının saptanması gerekirken, ‘rödovans sözleşmesi ile kiracı olan davacının istihkak davası açmasında aktif dava ehliyeti bulunmadığından, davanın reddine’ karar verilmesinin hatalı olduğunu**”²⁸⁰²

belirtmiştir.

MÜTALÂA KONUSU SOMUT UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ

XII- Mütalâa konusu uyuşmazlıkta; -7’si derdest olmak üzere- toplam 8 adet istihkak davası açılmış olduğu, 2 adet takibin iptali/takibin devamı kararı beklenen dosyalar olduğu ve bu davalarda;

Alacaklının; (F. A.),

İstihkak iddiasında bulunan **üçüncü kişinin;** (E.) Madencilik San ve Tic. Ltd. Şti.

Borçluların ise; icra dosyalarının bir kısmında (E. R.) Madencilik ve Nakliyat Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., bir kısmında ise (E. E. T.), Hayrettin (E. R.), (S. Y. Ş.) olduğu görülmektedir.

Buna göre; alacaklı (F. A.)’nın;

- Takip borçlularının (E. E. T.), (H. E.) ve (S. Y. Ş.) olduğu 4 icra takibi;
- Takip borçlularının (E. R.) Madencilik ve Nakliyat Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. Ersin Ertüğrül Türkkân olduğu ve (S. Y. Ş.) 1 icra takibi,
- Takip borçlusunun (E. R.) Madencilik ve Nakliyat Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. olduğu 1 icra takibi olmak üzere üçüncü kişinin adresinde haciz işlemi gerçekleştirilen 6 icra takibi başlattığı görülmektedir.

Yukarıdaki dosyalar haricinde; üçüncü kişinin adresinde haciz işlemi yapılmayan, borçlu gerçek kişinin üçüncü kişi şirketteki hissesi üzerine haciz işlemi gerçekleştirilen icra dosyaları da bulunmaktadır. Buna göre,

Alacaklısı (F. A.),

- Takip borçlularının (E. E. T.) ve (H. E.) olduğu 2 icra takibi,
- Takip borçlularının (E. E. T.), (H. E.) ve (S. Y. Ş.) olduğu 1 icra takibi;

Alacaklısı (S. Y. Ş.),

- Takip borçlularının (E. E. T.) ve (H. E.) olduğu 1 icra takibi bulunmaktadır.

²⁸⁰² Bknz: 8. HD. 06.05.2013 T. 3864/6615 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

Görüldüğü üzere, toplam 10 adet icra takibi başlatılmış, 9 icra takibinde ‘alacaklı’ olarak (F. A.); 1 icra takibinde ise (diğer dosyalarda borçlu konumunda olan) (S. Y. Ş.) ‘alacaklı’ olarak gösterilmiştir.

İcra takiplerinin 8 adedi kambiyo senetlerine özgü icra takibi, 2 adedi ise ilamsız icra takibidir. Ancak ilamsız icra takiplerinde de bono dayanak belge olarak gösterilmiştir.

Alacaklı (F. A.), bu icra takipleri nedeniyle üçüncü kişi (E.) Madencilik San ve Tic. Ltd. Şti.’nin adresinde birden çok haciz işlemi gerçekleştirmiş olup, taraflar arasında farklı mahkemelerde görülmekte olan *8 adet istihkak davası* bulunmaktadır.

Açılan istihkak davaları İstanbul 18. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/... E., 2021/... E., 2021/... E., İstanbul ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/... E., 2021/... E. ve İstanbul ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2022/... E., 2022/... E., 2022/... E. sayılı dosyalarında görülmektedir.

Söz konusu istihkak davalarına ilişkin haciz tutanakları, icra takip dosyaları ile ilgili diğer belgeler incelendiğinde, taraflar arasındaki uyumsuzlukta,

- Hacizlerin üçüncü kişi (E.) Ltd. Şti.’nin ticaret sicilinde kayıtlı adresinde yapıldığı,

- İcra takip dosyalarının ikisinde ‘borçlu’ olarak yer alan (E. R.) Madencilik ve Nakliyat Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. ile istihkak iddiasında bulunan ‘üçüncü kişi’ (E.) Ltd. Şti. arasında rödovans ilişkisi kurulmuş olduğu, 2017 yılı itibariyle rödovans ilişkisinin son bulunduğu;

- Bir kısım icra takip dosyalarında borçlu olarak yer alan Hayrettin (E. R.)’in hem (E. R.) Madencilik ve Nakliyat Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nde ortak/yönetici hem de üçüncü kişi (E.) Ltd. Şti.’nde (küçük) ortak olarak yer aldığı,

- Hacizlerin bir kısmında borçlu (E. R.) Ltd. Şti. ve borçlu Hayrettin (E. R.)’ in isminin geçtiği evraklar bulunduğu, üçüncü kişinin ise bulunan bu evraklara dair açıklamalarda bulunduğu,

- Sonuçta, üçüncü kişi (E.) Ltd. Şti.’nin istihkak iddiasında bulunması üzerine, istihkak davalarının görülmekte olduğu anlaşılmıştır.

XIII-a-İSTHKAK İDDİASINDA BULUNAN DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİ “ALACAĞIN GERÇEK OLMADIĞINI” İLERİ SÜRDÜĞÜNDEN, ÖNCELİKLE BU KONUYA DEĞİNMEK İSABETLİ OLUR:

Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, doktrinde ve içtihatlarda; takip hukukuna ilişkin istihkak davasının dinlenebilmesi için, diğer dava şartlarının yanında, ***ta-kip konusu alacağın gerçek bir alacak olması*** özel dava şartı olarak kabul edildiğinden, istihkak davasında bakan ***icra mahkemesince önce takip konusu alacağın gerçek olup olmadığının araştırılması*** gerekir.

Borçlu (H. E.)ve (E. R.) Madencilik ve Nakliyat Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. nin alacaklılara karşı menfi tespit davaları ve şikayet davalarını açtığı mevcut icra takiplerinden öğrenilerek, dosyalardaki iddialar not alınmış, Av. ... mütalaa için bu notları

tarafıma ulaştırmıştır. İcra takiplerine konu senetlerin bir kısmının zamanaşımına uğradığı, bir kısmının imzasının inkâr edildiği, bir kısım senetlerde üçüncü kişi ile organik bağı olduğu iddia edilen borçlunun imzasının dahi bulunmadığı iddiaları bulunduğundan icra takibine konu senedin gerçek bir alacak için verilip verilmediğinin tespiti önem taşır.

Üçüncü kişi, borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkiye yabancıdır. Kimi zaman borçludan gerçekte alacağı olmayan alacaklının üçüncü kişinin adresinde haciz yapma yoluna gittiği de görülmektedir. Öyle ki bazı durumlarda, icra *takip dosyasında asıl borçlular hakkında bir işlem yapılmadan, üçüncü kişinin adresinde haciz yapma yolu tercih edilmektedir*. Alacağın gerçek olmadığının tespiti halinde, *danışıklı icra takibi yapılması iyiniyet kuralları ile bağdaşmadığından, davacı üçüncü kişinin davasının kabulü gerektiği kabul edilmektedir*.

Yukarıda yer verilen içtihatlarda belirtildiği gibi, icra takiplerinin bonoya dayalı olarak yapıldığı gözetilerek, icra mahkemesince;

“Tarafların tüm delilleri toplanarak, alacaklının borç ilişkisinin doğduğu zaman itibarıyla ekonomik durumunun ve takibe dayanak bonodaki miktar itibarıyla ticari iş yapabilme olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması -bu kapsamda gerek görülmirse zabıta araştırması yapılması-, ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bir bilirkişi incelemesiyle takibe konu senetlerin verilmesine neden olan hukuki ilişkinin varlığı ve gerçek olup olmadığının saptanması, takip dayanağı bononun düzenlenme nedeni ve tacir olan borçlu şirket kayıtlarında girdisinin olup olmadığının, borçlular ve alacaklı arasında bu borcun doğumunu gerektiren ticari ilişkinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, davalılara borcun hangi ticari ilişkiden doğduğunun sorularak alacaklı ve borçlu arasında gerçek bir ticari ilişkinin olup olmadığının irdelenmesi” ve “gerçek bir alacak olmadığı sonucuna varılması halinde, istihkak iddiasında bulunan davacı üçüncü kişinin davasının kabulüne karar verilmesi” gerekir.

XIII-b- TARAFLAR ARASINDA GÖRÜLMEKTE OLAN İSTİHKAK DAVASINDA, İCRA TAKİBE KONU SENETLERE DAYALI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI BEKLETİCİ MESELE YAPILMALI MIDIR?

Yüksek mahkeme birçok kararında borçlu tarafından açılan ‘menfi tespit davasının’ istihkak davasında bekletici mesele yapılması gerektiğini,

“Üçüncü kişinin açtığı ‘istihkak’ davasında, takip borçlusu tarafından takibe dayanak senetlere ilişkin menfi tespit davası açıldığının kesin olarak anlaşılması halinde, doğrudan istihkak davasının şartlarına etki edeceğinden, menfi tespit davasının sonucunu bekletici mesele yapılması gerektiğini”²⁸⁰³

“Takip borçlusu tarafından alacaklı aleyhine ‘icra takibinin iptali davası’ ve ‘menfi tespit davası’ açıldığı anlaşıldığından, görülmekte olan istihkak davasının sonucunu etkileyecek bu davaların istihkak davasına bakan icra mahkemesince bekletici mesele yapılması gerektiğini”²⁸⁰⁴

şeklinde belirtmiştir.

²⁸⁰³ Bknz: 8. HD. 31.01.2014 T. 814/1398 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁸⁰⁴ Bknz: HGK. 02.04.2008 T. 21-282/296 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

Doktrinde de borçlu tarafından açılan *icra takibinin iptali davası*’ ve *‘menfi tespit davasının’* doğrudan istihkak davasının şartlarına etki edeceği kabul edildiğinden, bu davaların sonucunun beklenmesi gerektiği²⁸⁰⁵ ifade edilmiştir.

İcra takiplerine konu senetlerin bir kısmının zamanaşımına uğradığı, bir kısmının imzasının inkâr edildiği, bir kısım senetlerde üçüncü kişi ile organik bağı olduğu iddia edilen borçlunun imzasının dahi bulunmadığı anlaşıldığından, icra takibine konu senetlerle ilgili olarak takip borçlusu tarafından icra mahkemesince yapılan başvurular ile menfi tespit davasının sonuçlarının bekletici mesele yapılması gerekir.

MÜTALAA KONUSU SOMUT UYUŞMAZLIKLARIN ESASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

XIV- Somut uyuşmazlıkta,

Borçlu (E. R.) Ltd. Şti. ile üçüncü kişi (E.) Ltd. Şti.’nin ortaklık yapıları incelendiğinde;

Borçlu şirket ortaklarının üçüncü kişi şirkette toplamda yalnızca %16 oranında hisse sahibi olduğu, bu anlamda küçük ortaklar oldukları, hakim ortak olmadıkları, üçüncü kişi şirketin %84 çoğunluk hissesinin -borçlu şirkette yer almayan- farklı paydaşlara ait olduğu, ayrıca borçlu şirket ile üçüncü kişi şirketin yetkilerinin farklı kişiler olduğu görülmektedir.

Üçüncü kişi vekilleri haciz sırasında ve diğer dilekçelerinde, özetle,

- “*Borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında önceden rödovans ilişkisi kurulmuş olduğunu, borçlu şirket ortaklarının üçüncü kişi şirkette sadece %16’lık paya sahip olmasının, üçüncü kişi şirket konumunda olan müvekkillerinin adresinde haciz yapılması için yeterli olmadığını*”

Alacaklı vekili ise haciz sırasında ve diğer dilekçelerinde, özetle,

“*Borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ bulunduğunu, iki kişinin her iki şirkette de ortak olduğunu, her iki şirketin faaliyet alanlarının aynı olduğunu (madencilik), şirketlerin açıkça birlikte hareket ettiğini, borçlu şirketin haciz adresinde faaliyet gösterdiğini, haciz adresinde borçlu şirkete ait bir çok evrak bulunduğunu*”

ileri sürmüştür.

Olayımızda, borçlu şirket ile üçüncü kişi arasında rödovans ilişkisi olduğu sabittir. Yüksek mahkeme, rödovans ilişkisine dair bir uyuşmazlıkta, *haciz sırasında borçlu hazır olmadığı gibi, borçluya ait herhangi bir belge bulunmadığı, borçlu ve üçüncü kişi şirkette aynı kişi ortak ise de, borçlu şirketin %50 hisseli ortağının bir başkası olduğu, her iki şirketin adreslerinin farklı olduğu, haciz yapılan mermer ocağı işletme ruhsatının üçüncü kişi şirket ortağına ait olduğu, rödovans sözleşmesi ile de maden ocağı işletme hakkının üçüncü kişi şirkete verildiği, buna göre mülkiyet karinesinin de davalı üçüncü kişi lehine olduğu görüldüğünden, mülkiyet karinesinin aksinin davalı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini*

²⁸⁰⁵ MUŞUL, T./ MUŞUL, T. A. age. s: 70 vd.

belirtmiştir. İstihkak davalarında somut olaya göre taraflar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerekir. Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bağ bulunması, tek başına, üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi sonucuna neden olamaz.

Çünkü ticari hayatta bir veya birkaç kişinin birden fazla şirkette (borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirkette) ortak olmasına sık rastlanır. Bu durumda, organik bağın varlığı kabul edilse hatta (varsayalım ki istihkak konusu mallar borçlu şirket tarafından devredilmiş olsa bile) üçüncü kişi, bu malların kendisine ait olduğunu ve bu sebeple haczedilemeyeceğini, tanık, fatura, vergi levhası, ticaret sicil kayıtları, kira sözleşmesi veya tapu gibi birbirini doğrulayan birçok delille ispat edebilir. **Eğer haciz üçüncü kişinin adresinde yapılmışsa, bu durumda zaten ispat yükü de alacaklıda olacaktır.**

Bilindiği gibi, ‘rödovans sözleşmesi’ Maden Kanunu’nda tanımlanmamıştır. Ancak, bu Kanun’un Ek-7. maddesinde “maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans sözleşmelerinde, bu alanda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak 4857 sayılı İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödovansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunu’ndan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” denilmiştir. Görüldüğü gibi rödovans sözleşmelerinde maden işletme ruhsatı sahibinin ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmındaki işletme iznini belirli bir süre başkasına devretmesi ve karşılığında genellikle çıkarılan madenin belirli bir miktarı kadar bedeli ‘rödovans bedeli’ olarak alması söz konusu olup, bu sözleşme bir nevi *hasılat kirası* olarak kabul edilmektedir. Yine *rödovans sözleşmesi*, ‘ruhsat sahibinin çıkarılan kömürü satmak üzere belirli bir bedelden alabilmesi’ şeklinde de olabilmektedir.²⁸⁰⁶

Yargıtay uygulamasında²⁸⁰⁷ da *rödovans sözleşmeleri* “maden hakkının devri işleminin sebebi” olarak kabul edilmektedir.²⁸⁰⁸

Borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasındaki organik bağın %16’lık bir hissedenden kaynaklandığı ve üçüncü kişinin ‘borcun doğumu tarihi itibarıyla aralarındaki rödovans ilişkisinin son bulduğunu, müvekkilliği üçüncü kişinin adresinde bulunan evrakların da bu rödovans ilişkisi nedeniyle burada yer aldığını, borçlu şirket ile başka bir bağlarının olmadığını’ ileri sürdüğü görülmektedir. Gerçekten rödovans ilişkisinde, ruhsat sahibi şirket ile diğer madenci şirketler arasında bir ilişki kurulması doğaldır. Uygulamada da madencilik işinin bu şekilde birden çok şirketin birlikte çalışması ile yürütüldüğü görülmektedir. Bu durumda, sadece rödovans ilişkisi içerisinde madencilik faaliyetinde bulunan şirketlerin birinin borcundan dolayı, diğer şirketlerin sorumlu olacağını kabul etmek isabetli olmaz. Üçüncü kişinin adresinde bulunan evrakların onun aleyhine sonuç doğurması ve borçlu şirketin bu adreste faaliyette bulunduğunun kabul edilebilmesi için ise, evrakların niceliği kadar niteliğine dikkat edilmesi gerekir.

²⁸⁰⁶ Bknz: 22. HD. 13.04.2015 T. 3744/13328 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁸⁰⁷ Bknz: 11. HD. 21.02.2000 T. 154/1269; 06.04.2000 T.9412/2249 (www.e-uyar.com E. T. 31.01.2022)

²⁸⁰⁸ EREKMEÇİ, M. /SÜLEYMENOĞLU, G. Rödovans Sözleşmesi (İBD. 2016/1, s: 135 vd.)

Yani, bulunan evrakların güncel olup olmadığı ve bu evrakların borçlu ile üçüncü kişi arasındaki rödovans ilişkisi nedeniyle üçüncü kişinin adresinde yer almasının hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı tespit edilmelidir.

Elbette icra hakimi böylesine kapsamlı bir araştırmayı kendi başına yapamaz. Yüksek mahkeme, bu nedenle tarafların rödovans ilişkisi içinde olduğu istihkak davalarında yukarıda yer alan araştırmanın aralarında **maden mühendisi bulunan bilirkişi heyetince** yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Buraya kadar ifade etmek istediklerimizi özetlemek gerekirse, **üçüncü kişi ile borçlu şirket arasında organik bağ bulunması ‘istihkak iddiasının reddi’ için yeterli olmamalıdır.** Aksinin kabulü halinde, ticari hayatın durması dahi söz konusu olabilir.

İcra mahkemesince, yapılması gereken, taraf iddia ve savunmalarına da dikkate alarak, üçüncü kişi ile borçlu şirket arasındaki organik bağın yanında, borçlu şirketin üçüncü kişi şirket üzerinden faaliyette bulunup bulunmadığının tespiti için taraf ticari defterlerinin incelenmesi, bulunan evrakların güncel olup olmadığı da değerlendirilerek, her iki şirket arasında rödovans ilişkisi olması nedeniyle, üçüncü kişi şirkette borçlu şirkete ait (daha doğrusu madencilik işinde birlikte çalıştığı diğer şirketlere ait) evrak bulundurabileceği göz aradı edilmeden gerektiğinde zabıta araştırması dahil, aralarında maden mühendisi de olan uzman bilirkişi heyetinden bilirkişi raporu alınarak araştırma yapılmasıdır.

TAKİP VE DAVALARIN BİR KISMINDA BORÇLU HAYRETTİN (E. R.)’DİR. GERÇEK KİŞİNİN BORCUNDAN DOLAYI ORTAK OLDUĞU ŞİRKET SORUMLU DEĞİLDİR.

İcra takip dosyalarının bir kısmında borçlunun (E. R.) Madencilik ve Nakliyat Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. değil, bu şirketin ve aynı zamanda üçüncü kişi şirketin ortakları olan kimselerin icra takip borçlusu olarak yer aldığı görülmektedir.

Gerçek kişinin borcu nedeniyle, ortağı olduğu şirket borçtan sorumlu değildir. Limited şirkette hissesi olan bir kimseden alacaklı olanlar, bu gerçek kişi borçlunun mal varlığının haczini ve satışını isteyebilir. Borçtan sorumlu olmayan üçüncü kişi şirketin adresinde haciz yapılabilmesi (daha doğrusu, bu durumda üçüncü kişi şirketin ‘istihkak iddiasının’ haksız olduğunun kabul edilebilmesi) için, alacaklının, takip borçlusu gerçek kişi ile üçüncü kişi şirketin muvazaalı hareket ettiğini açık bir şekilde kanıtlaması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta, “gerek (E. R.) Madencilik ve Nakliyat Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin, gerekse bu şirketin ortaklarının borçlu olarak yer aldığı icra takiplerinde, üçüncü kişi (E.) Ltd. Şti.’nin adresinde yapılan hacizlerle ilgili olarak, hacizlerin tamamı üçüncü kişi şirketin adresinde yapıldığı, ödeme emrine ilişkin tebligatların haciz adresinde yapılmadığı, takip borçlularının haciz sırasında hazır bulunmadığı, bir kısım hacizlerde borçlu şirkete ait evrak bulunsa da, bulunan evrakların güncel olmadığı, ayrıca bu evrakların rödovans ilişkisi için maden ruhsatına sahip (üçüncü kişi) şirketin adresinde bulunması olağan evraklar olduğu, rödovans ilişkisi içinde bulunan şirketlerden birinin borçlu konumunda olması halinde, maden ocağında haciz yapılarak

üçüncü kişinin mallarının haczedilmesinin bu işin yapılmasını imkansız hale getireceği ve hukuka uygun olmayacağı, üçüncü kişi ile borçlu arasındaki ilişkinin hukuki niteliği gözetilerek istihkak davalarının değerlendirilmesi gerektiği, borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasındaki organik bağın varlığı meselesinde, üçüncü kişiye ait sadece %16'lık hissenin borçlu şirket ortaklarına ait olduğunun gözüktüğü, bu anlamda borçlu şirket ortaklarının üçüncü kişi şirkette hakim ortak konumunda olmadığı, üçüncü kişi şirketin karar alma, yönetim vb. konularda bağımsız olduğu, aynı şekilde borçlu şirketin de üçüncü kişiden bağımsız bir şirket olduğu, kaldı ki, rödovans ilişkisinin de haciz, takip ve borcun doğum tarihi itibarıyla devam etmediği, öyle ki, üçüncü kişinin de, rödovans ilişkisi nedeniyle borçlu şirkette alacağı olduğu, üçüncü kişinin hacze konu malları satın alabilecek güce sahip olduğu, hacze konu mallara ilişkin faturaların üçüncü kişi şirketin ticari defterlerinde yer aldığı" anlaşıldığından, üçüncü kişi (E.) Ltd. Şti.'nin adresinde yapılan hacizlerde haklı olarak istihkak iddiasında bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

*

SONUC: Mütalâa (ve dava) konusu uyumsuzlukta,

a. Öncelikle 'özel dava şartı' (HMK. m. 115) olan -ve yukarıda²⁸⁰⁹ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi- alacağın gerçek olup olmadığının bilirkşi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi, takibe konu **alacağın 'gerçek olmadığı'** sonucuna varılması halinde, "üçüncü kişinin istihkak iddiasının kabulüne" karar verilmesi; bu konuda açılan takip borçlusu tarafından açılan menfî tespit davaları ile icra takibinin iptaline ilişkin icra mahkemesine yapılan başvuruların bekletici mesele yapılması gerektiği, bu davaların borçlu lehine sonuçlanması ve verilen kararın kesinleşmesi halinde da davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği

b. Alacağın gerçek bir alacak olduğu sonucuna varılması halinde, istihkak davası sırasında tüm delilleri *serbestçe* değerlendirme yetkisine sahip olan icra mahkemesince;

aa- Borçlulardan (E. R.) Ltd. Şti. ile üçüncü kişi (E.) Ltd. Şti. arasında rödovans ilişkisi olduğu,

bb- Borçlu gerçek kişilerin üçüncü kişi şirkette hisse sahibi olmasının tek başına üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi sonucu doğurmayacağı,

cc- Üçüncü kişi şirketin adresinde borçlu şirkete ilişkin bulunan evrakların, burada yer almasının rödovans ilişkisinden kaynaklandığı,

dd- Üçüncü kişi şirketin adresinde borçlu gerçek kişiye ilişkin bulunan evrakların, üçüncü şirketteki küçük hissesi bulunması sebebiyle tutulan pay defteri ve ödeme belgeleri olması sebebiyle, ticaret hukuk gereğince tutulması zorunlu evraklar olması,

ee- Ödeme emirlerinin üçüncü kişinin adresinde tebliğ edilmediği, haciz sırasında borçlunun (temsilcisinin) haciz adresinde bulunmadığı gözetilerek

²⁸⁰⁹ Bknz: Yuk. dipn. 37-53 ve Yuk. dipn. 54-56

ff- İcra mahkemesince uzman bilirkişilerden rapor alınmak suretiyle, üçüncü kişinin ticari defterlerin incelenerek, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usulüne uygun olup olmadığının, hacze konu mahcuzlara ilişkin sunulan faturaların defterde kaydının bulunup bulunmadığının, taraflar arasında imzalanan rödovans sözleşmesinin niteliği ve haciz tarihi de dikkate alınarak, hacze konu mahcuzların kimin mülkiyetinde olduğunun araştırılması ve üçüncü kişi ile borçlular arasında muvazaalı ilişkisinin varlığı kanıtlanmadıkça, “üçüncü kişinin istihkak iddiasının kabulüne” karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumuzu belirtir mütalâamızı, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve üçüncü kişi (E.) Madencilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. ... tarafından, ilgili mahkeme dosyalarına sunulmak üzere saygıyla sunarız.

31.01.2022

452) Kıymet Takdirine İtiraz (Şikayet) Edilmesi Üzerine İcra Mahkemesince “Şikayetçi Vekilinin Mazeretinin Kabulüne” Karar Verilmesine Karşın, Aynı Duruşmada “Kendisine Eksik Avansa İlişkin İhtarlat Yapılması”, Şikayetçi Vekilinin Yokluğunda Alınan Bu Ara Kararın Daha Sonra Kendisine Tebliğ Edilmemesi ve Daha Sonra “Gider Avansı Yatırılmadığından Şikayetin Reddine” Karar Verilmesi İsabetli midir? Bu Durumda, Borçlunun, “Kıymet Takdirinin Düşük Yapıldığına” Dair İtirazını(Şikâyetini) İhalenin Feshi Davasına İleri Sürmesi Mümkün müdür?*

I-A- Hangi nedenlerle, **ihalenin bozulmasının** -icra mahkemesinde- istenebileceği İİK. mad. 134’de “*bozulma nedenleri*” teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Bu konuda İİK. mad.134’te ihalenin “*Türk Borçlar Kanunu’nun 281. maddesinde yazılı nedenlerle*”, “*satış ilanının tebliğ edilmemiş olması*”, “*satılan malın esaslı niteliklerindeki hata*” yahut “*ihaledeki fesat (hile) nedeniyle*” bozulabileceğine değinilmiştir.²⁸¹⁰

Doktrindeki²⁸¹¹ gruplandırmaya uyarak, “*ihalenin bozulma nedenleri*”;

a) “İhaleye fesat karıştırılmış olması”,

b) “Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemlerle ilgili bozma nedenleri”,

c) “İhalenin yapılması sırasında doğan -ihalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemlerle ilgili- bozma nedenleri”,

d) “Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması” şeklinde sıralanabilir.

I-B- Yukarıda sayılan “**arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemlerle ilgili bozma nedenleri**” ile uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Satışı istenen malın kıymetinin takdiri, arttırmaya hazırlık aşamasında ne çok uyuşmazlık yaşanan işlemlerdendir. *Kıymet takdiri* güç bir iştir, kıymetin düşük ya da yüksek tutulması duruma göre alacaklı veya borçluya şikayet hakkı verir. İİK. m. 128 uyarınca, kıymet takdirine ilişkin rapor, borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebliğ edilir.

* Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

²⁸¹⁰ UYAR, T. İhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Der. S:5, s:83-96) – UYAR, T/UYAR, A/UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:2, 2014, 3.Baskı, s:2335

²⁸¹¹ ARSLAN, R. İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s: 76 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 1430 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, 2.Baskı, s:701 vd. – POSTA-CIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, 4.Baskı, s: 521 vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, 8.Bası, 2004, s: 284 vd. – PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 2013, 11. Bası, s: 383 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, 2013, C: 1, s: 862 vd. - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 2016, s:338 vd. – POLAT, A.A. İcra Ve İflas Davaları, 2021, s:847 vd.- ÇON, Ö. İhalenin Feshi, 2021, s:30 vd.– ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.İcra ve İflas Hukuku, 7.Baskı, 2021, s:349 vd.

İcra takibi borçlularından her birinin, kıymet taktiri yapılan malın maliki olması aranmaksızın, kıymet taktirine itiraz hakkı vardır.²⁸¹²

Şikâyet üzerine icra mahkemesinin vereceği karar kesindir, istinaf edilemez (İİK. mad. 363).²⁸¹³ Ancak önceden, kıymet taktirine itiraz edilmiş olması, bu hususun ihalenin feshine dair şikâyetle ileri sürülmesi imkanını sağlar.

İcra mahkemesinin bu şikâyeti «evrak üzerinde» değil, «duruşmalı olarak» incelemesi uygun olur.²⁸¹⁴

İİK. mad. 124-128’de düzenlenmiş bulunan hazırlık işlemleri’nin yasanın öngördüğü şekilde yapılmamışsa, bundan zarar gören ilgililer için birer “bozma nedeni sayılırlar.”²⁸¹⁵

Eğer ilgili, süresi içinde, hazırlık işlemlerindeki usulsüzlüğe karşı, şikâyet yoluna başvurmuş olmasına rağmen, şikâyeti icra mahkemesi tarafından reddedilmişse, bu usulsüzlüğü “ihalenin feshi” sebebi olarak ileri sürebilir. İlgilinin, hazırlık işlemlerindeki usulsüzlüğü ihaleden önce öğrenmesi halinde, İİK. mad. 134/II’ye göre ihale günü öğrenmiş sayılır ve yedi gün içinde bu usulsüzlük nedeni ile ihalenin feshini isteyebilir. Hazırlık işlemlerindeki usulsüzlüğe süresi içinde karşı çıkıp sonuç alamayan kişiye, böyle bir usulsüzlüğü ihale günü öğrenmiş sayılan kişiye göre daha az hukuki olanak tanımamak gerekir.²⁸¹⁶

İcra (satış) memurunun, “satış hazırlıkları”na ilişkin olarak verdiği kararlara yönelik şikâyet üzerine, icra mahkemesinin (sulh hukuk mahkemesinin) vereceği kararlar -İİK. mad. 363’de ayrıca öngörülmediğinden- ‘kesin olup’ istinaf edilemez.²⁸¹⁷ Ancak ilgili, bu hususu, ileride ihalenin yapılmasından sonra, “ihalenin feshi” nedeni olarak ileri sürebilir.^{2818 2819} Yüksek mahkemenin de bu görüşte olduğunu belirten birçok içtihadı bulunmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, arttırmaya hazırlık aşamasında, kıymet takdirine itiraz eden ilgili, bu hususu ihalenin feshine dair şikâyetinde ileri sürebilir, icra mahkemesinin kıymet takdirine ilişkin kararının ‘kesin’ olması buna engel değildir.

Yüksek mahkeme bu konuda,

√ “*Taşınmazların satış bedelinin taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde olduğu anlaşılmış olsa da, kıymet takdiri tebliğlerinin usulsüz olduğundan ve borçlu,*

²⁸¹² Bknz: 12. HD. 29.01.2014 T. 36071/2365. (www.e-uyar.com. Erişim: 11.01.2022)

²⁸¹³ Bknz: 12. HD. 02.07.2013 T. 17208/24699; 29.11.2012 T. 25695/35557; 15.10.2012 T. 18290/24949; 21.09.2004 T. 15041/19862; 19.03.1997 T. 3127/3364; 02.11.1995 T. 15244/14995; 25.03.2004 T. 1892/7095; 28.09.1988 T. 8548/10480

²⁸¹⁴ Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 1, s: 340; İİK. mad. 18, AÇIKLAMA: VI-b-aa/iii – UYAR, T. İcra ve İflas Kanunu. Şerhi, C:2, 3.Baskı, 2008, s: 1794

²⁸¹⁵ UYAR, T. “Arttırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemlerle İlgili” İhalenin Bozulması Nedenleri (ABD. 2001/3, s:65-92) (ABD. 2007/3, s:138-160)

²⁸¹⁶ ARSLAN, R. age. s: 110

²⁸¹⁷ Bknz: 12. HD. 19.03.1997 T. 3127/3364; 02.11.1995 T. 15214/14495; 22.03.1995 T. 4364/4174 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

²⁸¹⁸ KURU, B. age. C: 1, 1988, s: 1433 – KURU, B. El Kitabı, s: 703

²⁸¹⁹ Bknz: 12. HD. 26.03.2004 T. 3434/7304; 15.10.1985 T. 2434/8158 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

*satış ilanının tebliği üzerine yasal sürede hazırlık aşamasında kıymet takdir raporuna itiraz ettiğinden, mahkemece, borçlunun feshi nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazları incelenerek, taşınmazların (icra müdürlüğünce, kıymet takdir tespitinin yapıldığı tarihteki) tespit edilecek değerinin, **ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi gerektiğini***”²⁸²⁰

√ “Süresinde kıymet takdirine itiraz eden borçlunun, ihale konusu taşınmazın satışa esas değerinin düşük olduğuna yönelik iddiasının **ihalenin feshi aşamasında inceleme konusu yapılabileceğini**”²⁸²¹

√ “Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber, süresinde şikâyet hakkının kullanıldığı hallerde, icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesinin mümkün olduğu- Mahkemenin, bu halde ihale konusu taşınmazın kıymetini yaptıracağı keşif ve bilirkişi incelemesi ile tespit ettirdikten sonra, **satışa esas alınan kıymet takdirinin yapıldığı tarih itibarıyla tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerektiğini**”²⁸²²

√ “Kıymet taktirine itiraz sonucu verilen kararlar kesin olmakla birlikte, **kıymet taktirine itiraz edilmiş olması halinde** bu hususun ihalenin feshine dair şikâyetle ileri sürülebileceğini”,²⁸²³

√ “Kıymet takdirine ilişkin eksikliklerin ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülebilmesi için süresinde **icra mahkemesine itiraz edilmiş olmasının** zorunlu olduğunu”,²⁸²⁴

√ “Borçlunun yasal sürede **itiraz etmemesi** sonucu kesinleşen kıymet takdirine uygun olarak düzenlenen satış ilanı ve şartnamesine göre satış yapılmış olup, ihalenin feshi aşamasında, kesinleşen bu husus konusunda **yeniden değerlendirme yapılamayacağını**”²⁸²⁵,

√ “Kıymet takdiri kesinleşmeden yapılan ihalenin feshi gerekeceği ve bu hususun mahkemece resen gözetilmesi gerekeceğini”²⁸²⁶

belirtmiştir.

• **Kıymet takdirine itirazda, şikâyetçinin eksik ‘delil avansı’ yatırmasının etkisi ne olacaktır? Yüksek mahkeme bu konuda;**

√ “Kıymet takdirine itiraz tarihinde yatırılan gider avansı mahkemece yeterli görülmemişse de, kıymet takdirine itiraza ilişkin dilekçe üzerine itiraz edene yatırması

²⁸²⁰ Bknz: 12. HD. 15.06.2020 T. 1607/4600 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸²¹ Bknz: 12. HD. 15.11.2018 T. 14659/11639 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸²² Bknz: 12. HD. 12.02.2018 T. 6973/1132 (www.e-uyar.com E. T. 11.01.2022)

²⁸²³ Bknz: 12. HD. 20.10.2020 T. 6578/8903; 09.04.2012 T. 26943/11613 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸²⁴ Bknz: 12. HD. 17.09.2013 T. 20945/28655; 01.07.2013 T. 18859/24455; 26.03.2013 T. 5689/11500; 21.03.2013 T. 3030/10505; 18.04.2013 T. 24594/8828 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸²⁵ Bknz: 12. HD. 28.01.2013 T. 30263/2232 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸²⁶ Bknz: 12. HD. 31.05.2012 T. 4151/18630 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

gereken bakiye masraflarla ilgili not yazılmadığı, şikâyetçiler vekiline bakiye gider avansının yatırılması için tensip tutanağı ile şikâyet tarihinden itibaren 7 günlük süre verildiği görülmekle, tensip tutanağının şikâyetçiler vekiline tebliğ tarihine göre, mahkemece yasal 7 günlük sürenin geçmiş bir tarihten başlatılmış olduğu ve tebliğ tarihi itibarıyla 7 günlük sürenin dolduğu anlaşılmakta olup, **verilen süre içinde bakiye gider avansının yatırılmasının mümkün olmadığını ve bu hâlde şikâyetçiler vekiline bakiye gider avansının yatırılmasına ilişkin usulüne uygun bir süre verildiğinden söz edilemeyeceğini- Usulüne uygun olarak yapılmış olan kıymet takdirine itirazın mahkemece değerlendirilmeden ‘usulden reddi’ sonrasında, satış dosyasında alınan kıymet takdir raporunda belirlenen muhammen bedel esas alınarak satış gerçekleştirilmiş ve takdir edilen kıymetin düşük olduğu ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülmüş olduğuna göre, mahkemece ihalenin feshi istemi sırasında kıymet takdirine itirazın değerlendirilmesi gerektiğini**”²⁸²⁷

√ “Kıymet takdirine itiraz üzerine icra mahkemece, **‘noksan ücret ve masrafların miktarı da belirtilerek mahkeme veznesine yatırılması için’ kesin mehil verilmeden itirazın reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu**, bu durumda, kıymet takdir raporunun usulüne uygun olarak kesinleştiğinin kabul edilemeyeceğini ve mahkemece, ‘ihalenin fesih nedeni’ olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, taşınmazın tespit edilecek değerinin, **ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde, ‘ihalenin feshine’**, muhammen bedelin altında olması halinde ise zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekeceğini”²⁸²⁸

√ “Borçlunun kıymet takdirine itiraz dilekçesini ibraz ederken avans yatırdığı, mahkemece, noksan ücret ve masrafların miktarı da belirtilerek mahkeme veznesine yatırılması için **kesin mehil verilmeden itirazın reddine karar verilmesinin doğru olmadığını**, bu nedenle kıymet takdir raporunun usulüne uygun olarak kesinleştiğinin kabul edilemeyeceğini”²⁸²⁹

√ “Borçluların kıymet takdirine itiraz dilekçesini ibraz ederken, keşif ve bilirkişi ücretini de karşılamak üzere avans yatırdığı uyuşmazlıkta, mahkemece, **noksan ücret ve masrafların miktarı da belirtilerek mahkeme veznesine yatırılması için kesin mehil verilmeden ‘itirazın reddine’ karar verilmesinin doğru olmadığı**, bu nedenle kıymet takdir raporunun usulüne uygun olarak kesinleştiğinin kabul edilemeyeceğini”²⁸³⁰

√ “İcra mahkemesince **kıymet takdirine itirazda bulunan şikâyetçinin yatırması gereken miktar belirlenmediğinden**, kıymet takdiri yaptırılan icra dosyasındaki masrafası alınarak itirazın reddedilmesi ve buna göre kesinleşen kıymet takdirine dayalı olarak yapılan ihalenin usulsüz olduğunu”²⁸³¹

√ “İİK.128/a uyarınca borçlunun yatırması gereken bilirkişi ve keşif masrafları için, **mahkemece yatırılması gereken miktarın kendisine bildirilmesi gerekeceğini**;

²⁸²⁷ Bknz: HGK. 15.12.2020 T. 12-349/1031 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸²⁸ Bknz: 12. HD. 12.01.2016 T. 31612/496 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸²⁹ Bknz: 12. HD. 12.03.2015 T. 3611/5523 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸³⁰ Bknz: 12. HD. 20.02.2015 T. 35219/3374 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸³¹ Bknz: 12. HD. 03.05.2012 T. 11126/14977 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

mahkemece böyle bir bildirim (tebligat) yapılmadan 7 günlük sürenin işlemeye başlamayacağını”²⁸³²

belirtmiştir..

• **Yüksek mahkeme, icra mahkemesine yapılan diğer başvurularda da, “eksik avans” konusunda;**

√ “Borçluya, **eksik avansı tamamlaması için usulüne uygun ihtar** tebliği yapıldıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, **usulsüz ihtar tebliği dikkate alınarak şikayetin usulden reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğunu**”²⁸³³

√ “Eksik gider avansının yatırılması konusunda, **usulüne uygun ve gerekli koşulları haiz meşruhatlı davetiye borçluya tebliğ edilerek** sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, borçlu yerine, alacaklı vekiline gönderilen davetiye sonucunda, gider avansı yatırılmadığı için borca itiraza ilişkin açılan davanın ‘açılmamış sayılmasına’ karar verilmesinin hatalı olduğunu”²⁸³⁴

√ “Başlangıçta şikayetçinin gider avansını yatırdığı ve fakat PTT’den iade edildiği anlaşıldığına göre; sürede yatırılmış olan avansın borçlunun kusuru olmaksızın iade edilmiş olması ve ‘140,00 TL gider avansının ne için istendiği’nin muhtırada **belirtilmemiş olması** nedenleriyle, mahkemece, şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini”²⁸³⁵

√ “Gider avansının yatırılması hususunda vermiş olan **ara kararın, borçluya tebliğ edilmediğinden sonuç doğurmayacağını**, mahkemece, anılan ara kararı usulünce tebliğ edilmeden, ‘davanın usulden reddine’ karar verilmesinin isabetsiz olduğunu”²⁸³⁶

√ “HMK. mad. 324 kapsamında **eksik delil avansının yatırılması için (avansın hangi işlere ilişkin olduğunun, hangi iş için ne miktar avans yatırılacağı açıkça belirtilerek ve kesin sürenin sonuçları hatırlatılıp) borçluya usulüne uygun süre verilerek oluşacak sonuca göre şikayet hakkında karar verilmesi gerektiğini**”²⁸³⁷

√ “Mahkemece sonraki duruşmada ‘eksik avansın 250 TL olarak tespiti’ ile **duruşmada hazır olmayan borçluya**, avansı tamamlaması için iki haftalık kesin süre verilmiş ve yatırılmamasının sonuçları yazılmış ise de, söz konusu muhtıranın da borçlunun ‘hapisle hükümlü’ olduğundan bahisle Teb. K. mad. 21/2 uyarınca yapıldığı, bu hali ile de muhtıraya ilişkin tebligatın usulsüz olduğunu, geline aşamada ise bir yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilen borçlunun kısıtlanarak kendisine vasi atandığı anlaşıldığından, mahkemece, hükümlü olan borçlunun vasisine, **eksik avansı tamamlaması için usulüne uygun ihtar yapılması gerektiğini; usulsüz ihtar tebliği**

²⁸³² Bknz: 12. HD. 09.05.2011 T. 28449/8868; 17.02.2011 T. 32215/954; 11.03.2008 T. 2117/4720; 12. HD. 14.11.2007 T. 20959/23812 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸³³ Bknz: 12. HD. 15.02.2019 T. 14655/2201 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸³⁴ Bknz: 12. HD. 04.07.2018 T. 10711/7319 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸³⁵ Bknz: 12. HD. 06.04.2017 T. 2067/5648 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸³⁶ Bknz: 12. HD. 07.03.2017 T. 1283/3364 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸³⁷ Bknz: 12. HD. 15.12.2016 T. 7456/25393 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

dikkate alınarak meskeniyet şikayetinin ‘usulden reddine’ karar verilmesinin hatalı olduğunu”²⁸³⁸

√ “Delil avansının yatırılması hususunda borçluya herhangi bir tefhim ya da tebligat yapılmadan, bu konuda **gıyapta oluşturulan ve şikayetçinin haberdar olmadığı ara kararına istinaden mahkemece** ‘şikayetin kanıtlanamadığı’ gerekçesiyle ‘red-dine’ dair karar verilemeyeceğini”²⁸³⁹

√ “Şikayetçi borçluya **gider avansı yatırması için usulüne uygun tebligat yapılmaksızın açtığı ihalenin feshi istemli davanın reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğunu**”²⁸⁴⁰

√ “İhalenin feshini isteyen şikayetçinin icra mahkemesine yaptığı başvuru sırasında 100 TL ‘gider avansı’ yatırdığı, mahkemece adı geçene gönderilen muhtıra ile **eksik gider avansı olan 315,00 TL.’nin iki haftalık kesin sürede yatırılmasının istendiği**’ uyuşmazlıkta, **eksik gider avansının ‘sebebi’ ve ‘nelerden kaynaklandığı’ açıklanmak suretiyle, eksik kısmı tamamlaması için şikayetçiye muhtıra tebliği gerektiğinden,** denetime elverişli bir hesaplama yapılmaksızın ve istenen gider avansının nelerden kaynaklandığı açıklanmaksızın gönderilen muhtıraya uyulmamasının şikayetçi aleyhine sonuç doğurmayacağını”²⁸⁴¹

√ “İhalenin feshi istemi üzerine, icra mahkemece gider avansının **eksik olduğunun anlaşılması halinde, tamamlattırılması için HMK’nun 120/2. maddesi gereğince** verilecek iki haftalık kesin süre ile birlikte gider avansının nelerden ibaret olduğunun net olarak belirlenmesi ve tarafa **avansın yatırılmamasının hukuki sonuçları** konusunda uyarı yapılması gerekeceğini, **bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmezse, ancak o takdirde davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmesi gerekeceği**”²⁸⁴²

belirtmiştir...

*

IV- Mütalâa konusu ‘ihalenin feshi şikayeti’ne ilişkin uyuşmazlıkta;

Şikâyetçiler, 1- (B.) Demir Çelik Otomotiv Petrol Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; 2- (G. B.)

Şikâyet edilen-alacaklı, (A.) Bankası A. Ş.,

Şikâyet edilen-alıcı ise (D. T.)’dir.

İskenderun İcra Müdürlüğü’nün 2019/... sayılı dosyasında başlatılan icra takibinde, Dörtöyl İcra Müdürlüğü’nün 2019/... Talimat sayılı dosyasından 13.12.2021 tarihinde yapılan ihale sonucu taşınmaz alıcı (D. T.)’ye ihale edilmiştir.

Şikâyetçiler vekili, ihalenin feshi istemine ilişkin şikâyet dilekçesinde özetle,

²⁸³⁸ Bknz: 12. HD. 17.11.2016 T. 6112/23785 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸³⁹ Bknz: 12. HD. 26.04.2016 T. 34275/12210 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸⁴⁰ Bknz: 12. HD. 27.06.2012 T. 8019/22714 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸⁴¹ Bknz: 12. HD. 22.12.2015 T. 29745/32586 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

²⁸⁴² Bknz: 12. HD. 22.09.2016 T. 9533/19526 (www.e-uyar.com Erişim: 11.01.2022)

“Usulüne uygun olarak yaptıkları kıymet takdirine itirazın icra mahkemesince değerlendirilmeden usulden reddi sonrasında, satış dosyasında alınan kıymet takdir raporunda belirlenen muhammen bedel esas alınarak satış gerçekleştirildiğini, oysa taşınmazın gerçek değerinin muhammen bedelin çok üzerinde olduğunu, bu nedenle yapılan ihale nedeniyle müvekkillerinin zarara uğradığını, ...icra müdürlüğünce yapılan kıymet takdirine itiraz etmeleri üzerine, Dört Yol İcra Hukuk Mahkemesi'nin .../2020 T. ve E: 2020/..., K: 2020/... sayılı dosyasında davanın reddine ‘kesin olarak’ karar verildiğini, kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber, süresinde şikâyet hakkının kullanıldığı hâllerde, itirazın reddine ilişkin icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesinin mümkün olduğunu, ... kıymet takdirine ilişkin itiraza bakan icra mahkemesinin, ilk duruşmada, **mazeretlerinin kabulüne karar vermesine karşın**, ‘davacı vekiline 1.000,00 TL **eksik delil avansını yatırmak üzere 2 haftalık kesin süre verildiği**, aksi halde dayanmış olduğu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına ihtarına (İhtarar Yapıldı)’ şeklinde ara karar kurduğunu, yani icra **mahkemesinin hem mazeretlerinin kabulüne karar verip hem de yokluklarında yargılamaya devam ettiğini**, hem de duruşmada ‘ihtarar’ yapıldığına dair tutanak tanzim ettiğini, bu uygulamanın yasal olmadığını, üstelik **bu ara kararın kendilerine tebliğ de edilmediğini, duruşmanın bırakıldığı 18/02/2021 tarihi beklenmeksizin**, karar tarihinin 22/10/2020, gerekçeli kararın yazım tarihi olarak 18/01/2021 olarak belirtilen gerekçeli karar ile kıymet takdirine itiraza ilişkin açtıkları davanın reddine karar verildiğini, bu kararda ‘davacı vekilinin yüzüne karşı’ ifadesi yer almakta olup, karar kesin olduğundan, kanun yoluna müracaat imkanı da olmadığını, ...**gerçekte muhammen bedelin çok üzerinde değere sahip olmasına rağmen, kıymet takdirine ilişkin itirazlarının hukuka aykırı olarak incelenmemesi nedeniyle, taşınmazın düşük bir bedelden ihaleye çıktığını ve müvekkillerim zarara uğradığını, kıymet takdirine ilişkin itirazın usulüne uygun olarak incelenecek olsaydı, taşınmazın çok daha yüksek bir bedelle satılacağını**, ...bu usulsüzlükler nedeniyle, taşınmazın kıymetinin takdir edilmesi, tespit edilecek değerinin ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması hâlinde, düşük değer üzerinden satışa başlandığı anlaşılabacağından ihalenin feshine karar verilmesi gerektiğini” belirtmiştir.

*

Somut olayda;

Yerel mahkeme olan DÖRTYOL İCRA HUKUK MAHKEMESİ, “Kıymet Takdirine İtiraz” davasının(şikâyetinin) ilk duruşmasında;

1- “Davacı(borçlu) vekilinin mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatinin UYAP sisteminden öğrenmesine,

2- Davacı vekiline, 1.000,00 TL eksik delil avansını yatırması hususunda kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde eksik delil avansının yatırılmamış olması halinde, dayanmış olduğu delile, dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına ihtarına(İHTARAT YAPILDI)...”

şeklinde 08.12.2020 tarihinde -‘ara kararı’ olarak- karar vermiştir.

Yerel mahkeme, bu “*ara kararı*” nı davacı vekiline tebliğ etmeden ve duruşma günü olarak belirlediği 18.02.2021 tarihini beklemeden 22.10.2020 tarihinde “*davanın reddine*” karar vermiştir.

Hemen belirtelim ki;

Yerel mahkemenin ‘kıymet takdirine itiraz (şikayet) ‘ davasının duruşmasında bir taraftan “*davacı vekilinin mazeretinin kabulüne*” karar verip, diğer taraftan “*davacı vekiline 1.000,00 TL eksik delil avansının iki haftalık kesin sürede yatırması için ihtaratta bulunması*” akıl ve mantık dışı bir davranıştır..

Yerel mahkeme, bu hatalı davranışını 18.01.2021 tarihli GEREKÇELİ KARAR’ında sürdürmüş **davacı vekilinin hazır bulunmadığı duruşmada** “*davacı vekiline verilen kesin süre içinde eksik avans ikmal edilmez ise, İİK.128/a gereği şikayetin kesin olarak reddedileceği*”ni İHTAR edildiğini belirtmiştir!..

- Yukarıda²⁸⁴³ belirttiğimiz gibi; icra (satış) memurunun, satış hazırlıklarına(kıymet takdirine) ilişkin olarak verdiği kararlara yönelik şikayet üzerine, icra mahkemesinin –ortaklığın giderilmesi satışlarında; sulh hukuk mahkemesinin- verdiği kararlar ‘*kesin*’ olmasına rağmen, bu husus ilerde ‘*ihalenin feshi*’ sebebi olarak ileri sürülebildiğinden, somut olayda şikayetçilerin bu konuda DÖRTYOL İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE yaptıkları şikayet yerindedir..

- Yine yukarıda²⁸⁴⁴ belirttiğimiz gibi; ‘*eksik delil avansı*’ yatırılmış olması halinde ‘*mahkemece ne şekilde karar verilmesi gerekeceği*’ Yargıtay içtihatları ile açıklığa kavuşturulmuştur. Somut olayda ise yerel mahkemenin bu konuda verdiği karar hatalı olmuştur.

SONUÇ: Yukarıda doktrindeki bilimsel görüş ve Yargıtay’ın içtihatlarına atıfta bulunarak, ayrıntılı şekilde arz ve izah ettiğimiz nedenler ile, somut uyumsuzlukta,

“Şikâyetçilerin kıymet takdirine ilişkin yaptıkları başvurunun ‘*verilen kesin süreye rağmen, keşiften önce eksik gider avansını tamamlamadığı*’ gerekçesiyle ‘*reddine*’ karar verilmesi hatalı olduğundan, şikâyetçilerin bu nedene ilişkin olarak ihalenin feshi istemin bulunabileceği ve bu durumda icra mahkemece, ‘*fesih nedeni*’ olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların, konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, taşınmazın tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması hâlinde, düşük değer üzerinden satışa başlandığı anlaşılabileceğinden ‘*ihalenin feshine*’ karar verilmesi gerektiği”

görüşünde olduğumuzu, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve şikâyetçiler vekili Av. ... tarafından Dört Yol İcra Hukuk Mahkemesi’nin E:2021/... s. dosyasına “*uzman görüşü*” (HMK. m. 293) olarak sunulmak üzere, hazırladığımız “hukuki mütalâa”mızı saygıyla sunarız. 17.01.2022

²⁸⁴³ Bknz: Yuk. Dpn:8-17

²⁸⁴⁴ Bknz: Yuk.dpn:18-23

453) Hakkında, Takip Alacaklısı (Son Hamil) Tarafından Süresinde Protesto Edilmemiş Bir ‘Bono’ya Dayalı Olarak ‘Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolu ile’ Takip Yapılmış (İİK.m. 167 vd.) Olan Borçlu (Ciranta); ‘İcra Takibinin İİK.m. 170a Uyarınca İptali İçin İcra Hukuk Mahkemesi’ne Yaptığı Başvurunun (Şikayetin) –‘5 Günlük Süre’den Sonra Yapılmış Olması Nedeniyle ‘Süre Aşımından Reddi’ Üzerine- Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Başvurarak “İcra Takibinde Bulunmuş Olan Alacaklının –TTK.m. 778, 714 ve 730 Uyarınca- Takip Konusu Bonoyu Süresi İçinde Protesto Ettirmemiş Olması Nedeniyle Ciranta-Lehtar Durumunda Bulunan Kendisi Hakkında ‘Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip (İİK.m. 167 vd.) Yapamayacağını” İleri Sürerek “Takip Konusu Yapılmış Olan Bono ve İcra Takibi Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti İçin” M e n f i T e s p i t D a v a s ı (İİK.m. 72) Açabilir mi?

Davacı (E.) ŞTİ. vekili 19.06.2020 tarihli “dava dilekçesi”nde özetle;

“- Müvekkili aleyhine davalı şirket tarafından ... İcra Müdürlüğü’nün 2019/... sayılı dosyasından ‘kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla’ takip yapıldığını,

-Takip dayanağı belgenin 12.10.2018 düzenleme ve 22.03.2019 vade tarihli bir bono olduğunu, müvekkilinin bu bonoda lehtar ciranta konumunda bulunduğunu, davalı-alacaklının TTK. hükümlerine göre borçluya ‘ödememe protestosu’ göndermeden müvekkili hakkında takibe geçmiş olduğunu,

-TTK. ’nun 778, 714 ve 730. maddeleri uyarınca; hamilin lehtar ve diğer ciran- talara müracaat edebilmesi için vadeyi izleyen 2 iş günü içinde keşideciye ödememe protestosu göndermesi gerektiğini, davalı-alacaklının ise keşideciye bu protestoyu göndermeden müracaat hakkı düştüğü halde, kötüniyetli olarak müvekkili hakkında takipte bulunduğunu,

-Arabuluculuk başvurusunun incelenmesi sırasında davalı-alacaklının ‘hiçbir surette müvekkili hakkındaki takibinden vazgeçmeyeceğini’ kendilerine bildirdiğini”,

Belirterek, “müvekkilinin davalı-alacaklıya borçlu bulunmadığının tespitine ve davalının takipte kötüniyetli bulunduğundan %20’den aşağı olmamak üzere müvekkili lehine kötüniyet tazminatına hükmedilmesini vs.” talep etmiştir.

Davalı-alacaklı (K.) GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. vekili 10.07.2020 tarihli “cevap dilekçesi”nde özetle;

“- Haksız, kötüniyetli ve hukuka aykırı olarak açılmış olan davayı kabul etme- diklerini,

-Müvekkili şirketin ‘tavuk yemi’ üretimi yaptığını, davacının da ‘yumurta tavukçu- luğu’ yaptığını, bu nedenle müvekkili firmadan tavuk yemi satın aldığını, satın aldığı yemlerin bedelini ödemediğini, borcun ertelendiğini, verdiği çekleri ödemediğini, mal- larını kaçırdığını, bu arada (G.) PETROL İSTASYONU’nu devrettiğini,

-Bono keşidecisi (N. Ö.)’nin, davacı-lehtar (E.) TAVUKÇULUK ŞTİ. ’nin kurucu ortağı olduğunu, ciro silsilesinde bir bozukluk bulunmadığını, (N. Ö.) tarafından ke- şide edilen bononun, oğlu (E. Ö.) adına kayıtlı lehtar şirkete keşide tarihinde

devredildiğini ve aynı anda ciro edilerek müvekkiline devredildiğini, keşideci (N. Ö.)'nin, takip borçlusu şirkette yetkili konumunda bulunduğunu,

-Dava konusu bonoda 'davacı'nın lehtar, 'davalı'nın ise lehtardan sonraki ciranta-hamil konumunda bulunduğunu, taraflar arasında temel ilişkiye dayalı olarak, müvekkili tarafından dava konusu bono protesto edilmese dahi müvekkilinin, cirantaya müracaat hakkı bulunduğunu,

-Bononun protesto edilmemesinin menfi tespit davasına konu edilemeyeceğini,

-Davacı şirketin, ... İcra Hukuk Mahkemesi'ne (Dosya No: 2019/... E.) yaptığı itirazın 'süresinde yapılmış olmaması nedeniyle' reddedildiğini, aynı konuda davacı'nın yeni bir dava açmasının yersiz olduğunu,

-İcra takibinin bonoya dayanmakta olup, bononun sebepten mücerret olduğunu, bu nedenle istinaf halinde hamilin davasının sadece bu kıymetli evraka dayandırabileceğini, geçerli bir temel münasebetin, bulunduğunu ispat yükünün borçluya ait olduğunu”

ileri sürerek “haksız, hukuka aykırı ve kötüniyetli olarak açılmış davanın reddine karar verilmesini” talep etmiştir.

Davacı vekili tarafından 27.07.2020 tarihli “cevaba cevap dilekçesi”nde özetle;

“-Davacı tarafın, 'bono keşidecisi (N. Ö.)'nin, müvekkili davacı (E.)TAVUKÇULUK ŞTİ.'nin kurucun ortağı olduğunu' iddia etmişse de müvekkili şirketin tek ortağının (E. Ö.) olduğunu, keşideci (N. Ö.)'nin davacı şirketin yetkilisi olmadığını,

-Davalı-alacaklının, lehtar-ciranta konumunda olan müvekkili hakkında, takip konusu bonoyu protesto ettirmeden müvekkili hakkında takipte bulunamayacağını, 'bononun protesto edilmemesi nedeniyle menfi tespit davası açılabilceği' konusunda yüzlerce içtihat bulunduğunu,

-Davalı tarafın 'takibe konu bononun kayıtsız ve şartsız bir borç ikrarını içerdiğini' belirterek, kendi beyanları ile çelişkiye düştüğünü çünkü kendilerinin de iddiasının bu yönde olduğunu,

-Davalı hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na tefecilik suçundan ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na vergi kaçakçılığı hususunda şikayet ve suç duyurusunda bulunma haklarını saklı tuttuklarını”

belirtmiştir.

*

● ... İcra Dairesi'nin 2019/488 sayılı icra dosyasında; 'alacaklı' (K.) GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 'borçlu' (E.) TAVUKÇULUK ŞTİ. hakkında 24.07.2019 tarihinde 12.10.2018 tanzim ve 22.03.2019 vade tarihli 2.692.000 TL. bedelli bonoya dayalı olarak; 2.572.777,00 TL. (asıl alacak) + 169.063, 17 TL. (geçmiş günler faizi) + 7.718, 33 TL. (komisyon) = 2.749.558, 50 TL. (toplam alacak)ın, asıl alacağa işleyecek yıllık % 19, 50 avans faizi ile tahsili için takip yapıldığı görülmüştür.

● Bilindiği gibi; menfi tespit davası “borçlunun, hakkında yapılan icra takibinden önce veya sonra hukuki yararı bulunan durumlarda, maddi hukuk bakımından borçlun olmadığının tespiti için açtığı bir dava”²⁸⁴⁵ olup, İcra ve İflas Kanunu’nun 72. maddesi “icra hukuku bakımından borçlu durumuna düştüğü halde, maddi hukuk bakımından aslında borçlu olmadığını ileri süren borçluya ‘borçlu olmadığını genel hükümlere göre tespit etme olanağını vermek amacıyla’ kabul edilmiştir.”²⁸⁴⁶

Borçlu, çeşitli nedenler borçlu olmadığını bildirebilir (ve çeşitli nedenlerle menfi tespit davası açabilir). Bu nedenler, İcra-İflas Hukuku’na değil, maddi hukuka (meselâ Borçlar Hukuku’na, Ticaret Hukuku’na) ilişkin olabilir.²⁸⁴⁷

TTK’nun 778. maddesinin yollaması ile ‘bono’lar hakkında uygulanması gereken TTK.’nun 714 ve 730. maddeleri uyarınca ‘belirli bir günde’ (veya ‘düzenlenme günü’nden ya da ‘görüldükten belirli bir süre sonra’) ödenmesi şartını içeren bonoya dayanılarak, bonoyu elinde bulunduran hâmilin lehtara (ve diğer cirantalara) müracaat edebilmesi, ‘ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde’ senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle hamil, anılan maddelere göre, senedi protesto ettirmeden lehtar (ve diğer cirantaları) takip edemez (Bunlara karşı müracaat hakkını kaybeder).²⁸⁴⁸

Davacı-borçlu vekili “*hamil tarafından, lehtar (ciranta) hakkında bonoya dayalı olarak takip yapılabilmesi için, keşideci hakkında süresi içinde ‘ödememe protestosu’ çekilmesi gerektiğini*” belirten Yargıtay 19. ve 11. Hukuk Dairesi’nin;

- 11. HD. 26.11.2019 T. E: 532, K: 7539
- 19. HD. 09.09.2019 T. E: 1658, K: 4242
- 19. HD. 07.02.2017 T. E: 1697, K: 873
- 19. HD. 22.01.2016 T. E: 8656, K: 580
- 19. HD. 09.06.2016 T. E: 5634, K: 10381

İçtihatlarını dosyaya sunmuştur.

İlişikte sunduğumuz içtihatlarda da aynı husus açıkça belirtilmiştir:

● “*Takibe konu bonolara ilişkin olarak keşidecisine karşı protesto keşide edilmediği, davalı tarafın tacir olduğu, takibe konu ettiği bonoları kabul ederken keşideciye karşı protesto edilip edilmediğinin araştırılmadan mevcut haliyle kabul ettiği, mevcut durumu bilerek bonoları kabul etmiş bulunması karşısında keşidecisine karşı protestosu bulunmayan bonolara dayanılarak lehtar davalıya karşı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılabilmesinin mümkün olmadığı, lehtar ve*

²⁸⁴⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz (Menfi) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları, 4. Baskı, 2015, s:5

²⁸⁴⁶ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 1 vd.

²⁸⁴⁷ KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku (El Kitabı), 2013, 2. Baskı, s:347 – KURU, B./AYDIN, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı), 4. Baskı, 2020, s:142

²⁸⁴⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra Hukuku’nda Kambiyo Senetleri, 5. Baskı, 2021, s:135 vd.

cirantalara karşı müracaat hakkını kaybettiği' gerekçeleriyle kararın yerinde olup onanması gerektiği"²⁸⁴⁹

• “‘Ödememe protestosu çekilmediği’ gerekçesiyle ciranta yönünden menfi tespit davasının kabul edilebileceği, hamilin keşideci aleyhine takibe geçmesinin ise mümkün olduğu”²⁸⁵⁰

• “‘Yasal süresi içinde senet keşidecisine müracaat edilmeden, hamilin cirantaya müracaat edemeyeceği- Keşideciye ödememe protestosu gönderilmeden ikinci cirantaya başvurulamayacağı”²⁸⁵¹

• “‘Yetkili hamil olan alacaklının, borçlu ciranta hakkında takip yapabilmesi için, bononun keşidecisine ödememe protestosu göndermesinin zorunlu olduğu- Bonolar bakımından protesto çekildiğine dair bir belge bulunmadığı, bononun süresinden sonra (üçüncü iş gününde) protesto edildiği, bir diğer bononun ise yasal süre olan iki iş günü içerisinde keşideciye ödememe protestosu çekildikten sonra takibe başlandığı görülmekle; mahkemece, ‘süresinde ödememe protestosu çekilen senet yönünden takibin iptali talebinin reddine’ karar verilmesi gerektiği”²⁸⁵²

• “‘Hamil-davalı, davacı-lehtar cirantaya karşı 6762 sy. TTK’nın 690. md. yollamasıyla aynı Yasa’nın 642. md. gereği bonoda keşideciye ödememe protestosu keşide etmeden, kambiyo senetlerine özgü takip yapamayacağından, mahkemece ‘dava konusu kambiyo senetlerine özgü icra takibinin iptaline ve davacının icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespitine’ karar verilmesi gerekeceği”²⁸⁵³

• “‘TTK’nun 690. maddesinin yollamasıyla bonolar hakkında da uygulanan TTK’nun 642. maddesi uyarınca ‘davalı hamilin, davacı cirantaya karşı müracaat hakkına sahip olabilmesi için, bononun kanuni süre içinde protesto ettirilmesinin zorunlu olduğu, kanuni süre içinde ödememe protestosu keşide etmeyen hamilin keşideci dışındakilere müracaat hakkını kaybettiği, somut olayda TTK’nun 642. maddesi gereğince protesto keşide etmeyen davalı hamilin davacı lehtara müracaat hakkının düşüğü’ gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceği”²⁸⁵⁴

• “‘TTK’nun 690.maddesi yollaması ile bonolar hakkında da uygulama alanı bulan aynı kanunun 642. maddesi uyarınca, ‘bonoda hamil tarafından ciranta aleyhine takip yapılabilmesi için ödememe protestosunun çekilmesinin zorunlu olduğu, bunun yapılmaması durumunda yetkili hamil konumunda olan davalının, lehtar-ciranta konumundaki davalıya müracaat hakkının ortadan kalkacağı, davalının ödememe protestosu göndermediği’ gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının icra takibinden dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi gerekeceği”²⁸⁵⁵

²⁸⁴⁹ Bknz: 19. HD. 18.02.2020 T. 2374/515 (www.e-uyar.com)

²⁸⁵⁰ Bknz: 19. HD. 27.09.2017 T. 14474/6351 (www.e-uyar.com)

²⁸⁵¹ Bknz: 12. HD. 24.01.2017 T. 32171/874 (www.e-uyar.com)

²⁸⁵² Bknz: 12. HD. 20.12.2016 T. 7956/25746 (www.e-uyar.com)

²⁸⁵³ Bknz: 19. HD. 05.03.2014 T. 1394/4369 (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz (Menfi) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları, s:158 vd.) (www.e-uyar.com)

²⁸⁵⁴ Bknz: 19. HD. 14.03.2012 T. 13463/4142 (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:217 vd.) (www.e-uyar.com)

²⁸⁵⁵ Bknz: 19. HD. 07.03.2012 T. 2113/3636 (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:218 vd.) (www.e-uyar.com)

• “TTK’nun 690.maddesi yollaması ile bonolarda da uygulanan TTK’nun 642.maddesi uyarınca ‘bonoda hamil tarafından ciranta aleyhine takip yapılabilmesi için ödememe protestosunun çekilmesi gerekeceği, protesto çekilmemesinin müracaat hakkının kaybına yol açacağı’, davalı hamilin protesto keşide etmemesi nedeni ile cirantaya başvuru hakkının bulunmayacağı”²⁸⁵⁶

• “Taraflar arasındaki uyuşmazlık, “senetten dolayı borçlu bulunmadığının tespiti” ilişkindir. Somut olayda davacı borçlu senedi ciro eden lehtar, davalı ise bu ciro ile senedi iktisap eden hamil konumundadır. TTK.’nun 690. maddesi yollaması ile bonolar hakkında da uygulama olanağı olan aynı yasanın 642. maddesi uyarınca, ‘bonoda hamil tarafından ciranta aleyhine takip yapılabilmesi için, ödememe protestosunun çekilmesi gerekir. Protestonun çekilmemesi müracaat hakkının kaybına yol açar’, bu süre hak düşürücü nitelikte olduğu için, hâkim tarafından re’sen dikkate alınması gerekir”²⁸⁵⁷

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak izah ettiğimiz nedenlerle, senet hamili alacaklının, takip konusu bonoyu süresi içinde keşideciye ‘ödememe protestosu’ (TTK.m. 714, 730) göndermeden senedin cirantaları hakkında ‘kambyo senetlerine mahsus haciz yolu ile’ (İİK.m. 167-170a) takipte bulunamayacağını, TTK.’nun anılan maddelerine aykırı olarak takipte bulunması halinde, takibe muhatap olan cirantalar tarafından ‘*takip konusu senetten (ve icra takibinden) dolayı borçlu olmadıklarının tespiti için*’ menfi tespit davası (İİK.m. 72) açılabilceğini, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davacı vekili sayın Av. ... tarafından ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 220/... Esas sayılı dosyasına ibraz edilmek üzere, hazırlamış olduğumuz “uzman görüşümüzü” (HMK.m. 293) saygıyla sunarız...29.01.2021

²⁸⁵⁶ Bknz: 19. HD. 04.11.2010 T. 2994/12576 (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:244) (www.e-uyar.com)

²⁸⁵⁷ Bknz: 19. HD. 22.06.2006 T. 934/6851 (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:291) (www.e-uyar.com)

454) “Tasarrufun İptali Davaları”nda; a) ‘Haciz Tarihinden Önceki İki Yıldan Daha Eski Tarihte’ Yapılmış Olan Tasarrufların -İİK. 278/I, II, III-1 Uyarınca- İptallerine Karar Verilebilir mi? b) ‘Dava Özel Şartı’ (HMK. 114) Olan ‘Takip Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması’ Koşulu Gerçekleşmeden, Mahkemece ‘Dava Konuş Tasarrufun İptaline’ Karar Verilebilir mi? c) Davalı-Borçluya ‘Satın Alma Bedeli’ Olarak Para Verdiğini İddia Ederek –Bu Parayı Geri Almak İçin- İcra Takibinde Bulunmuş Olan Davacı-Alacaklının, “Borçluya Gerçekten Bu Miktardaki Parayı Verebilecek (Ödeyebilecek) Parasal (Mali) Gücü Bulunup Bulunmadığı” Mahkemece Araştırılabilir mi? ç) ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırılık’ Unsuru, Davanın Sonucuna Ne Derecede Etkide Bulunabilir?

§ GİRİŞ

Tasarrufun iptali davası, İcra ve İflâs Kanununun 277-284’üncü ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında (ki) Kanununun 24-31’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hükümler yakın zamana kadar İcra ve İflâs Kanununun diğer hükümlerine göre, daha sınırlı bir uygulama alanı bulmuştur. Bunun başlıca nedeni, iptal davası açabilecek durumda olan alacaklıların -genel hükümlere (TBK. mad. 19) göre açılan «*muvazaa davası*» ile «*tasarrufun iptali davaları*»nı aynı nitelikte görüp-borçluların «mal kaçırma kasdı»nın isbatı konusundaki güçlüğü dikkate alarak, çekingen davranmış olmalarıdır. Halbuki, İİK. mad. 277 vd.’da düzenlenmiş bulunan «*tasarrufun iptali davası*» ile TBK. mad. 19’da düzenlenmiş bulunan «*muvazaa davası*»nın gerek ‘açılma koşulları’ ve gerekse bu davalarda ‘isbatı gereken hususlar’ birbirinden farklıdır. İptal davalarında, davacı-alacaklı; çok kez «iptale tâbi tasarruf»un belirli bir zaman kesiti -(örneğin; «haciz»den, «aciz»den yahut «iflâsın açılması»ndan önceki bir yıl (İİK. mad. 279/I) ya da iki yıl (İİK. mad. 278/II)- içinde yapılmış olduğunu veya «işlem (tasarruf) tarihinden itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olduğunu» (İİK. mad. 280/I) ve borçlu ile hukuki işlemde (tasarrufta) bulunan üçüncü kişinin, borçlunun belirli derecede -(örneğin; birinci, ikinci, üçüncü derecede (İİK. mad. 278/III-1; 280/II)- *kan* ya da *sıhri hısımlı* olduğunu kanıtlamak suretiyle, ayrıca borçlunun «mal kaçırma kasdı»nı kanıtlamadan davasını (iddiasını) isbat edebilir...

I- Hakkında «haciz» (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

«*Malları üzerine haciz konulması*»ndan (veya *haklarında iflâs kararı verilmesi*»nden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan «mal kaçırma» (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım «hileli» işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların «*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*» yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara «*tasarrufun iptali davası*» denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

«Tasarrufun iptali davası»nı «bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, 'kural olarak' kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, 'borçlunun malvarlığından çıkardığı' dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya 'cebri icra yetkisi' tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır» şeklinde tanımlayabiliriz.²⁸⁵⁸

Bu davanın amacı*; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; «malları üzerine haciz konulmadan» veya «hakkında iflâs kararı verilmenden» önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının - sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.²⁸⁵⁹

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında «tasarrufun iptali davasının amacı» hakkında;

²⁸⁵⁸ UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İcra ve İflâs Hukuku'nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 3 vd. - Benzer tanımlar için Bknz: KURU, B. «Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)» (El Kitabı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. «İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır» (Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s:17) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. «İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir» (İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, 2020, s: 715) - EROĞLU, O. «Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır» (Tasarrufun İptali Davası, 2. Baskı, 2020, s: 24; İslah, 4. Baskı, 2020, s:192) - BERKİN, N.M. «Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava» (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

²⁸⁵⁹ MUŞUL, T. age. s: 23 - EROĞLU, O. age. s: 30 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, s: 556 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 14. Baskı, 2013, s: 857 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnancılı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2016, s: 17 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:40 - ÇAM, U.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s:58 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 5. Baskı, 2019, s:887 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

√ «İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»²⁸⁶⁰

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasına ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»²⁸⁶¹

√ «Tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»²⁸⁶²

belirtmiştir.

Aynı doğrultuda:

17. HD. 10.10.2018 T. 4073/8933

17. HD. 09.10.2018 T. 8503/8819

17. HD. 17.09.2018 T. 4747/7826

İzmir BAM. 5. HD. 18.04.2018 T. 55/585 vd. (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s: 6 vd.) (www.e-uyar.com)

II- Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi iptal davası, «dava konusu malın ay-
nına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava»dır.²⁸⁶³ Yani bu dava sonunda, tasarrufa

²⁸⁶⁰ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

²⁸⁶¹ Bknz: 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870 (www.e-uyar.com)

²⁸⁶² Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049 (www.e-uyar.com)

²⁸⁶³ **UMAR, B.** Türk İcra-İflas Hukuku'nda İptal Davası, 1963, s: 19 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 664 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3409 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **BERKİN, N.M.** İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflâs Hukuku, 8. Bası, 2009, s: 300 - **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ank. İk. Tic. İl. Ak. D. 1969/1, s: 39) - **KURTOĞLU, S.** İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd. - **GÜRDOĞAN, B.** İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - **EROĞLU, O.** age. s: 33 vd. - **ESENER, T.** Türk Hususi Hukuku'nda Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAGASI, E.** age. s: 557 - **YILMAZ, E.** İİK.Şerhi, 2016, s: 1252 - **UYAR, T.** «Muvazaâ» Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 716 vd. - **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, C: 1, s: 254) - **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - **KORKUSUZ, M.R.** İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, 2004, s: 312 - **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - **KOVAN, H.** 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - **ÇETİN, H.E.** age. s: 18 - **ESENER, T.** age. s: 105 - **ÖZSUNAY, E.** age. s: 233 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - **MUŞUL, T.**

konu mal, alıcı (veya devir alan)nın malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... «Davanın kabulüne» karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar. Zaten «davanın kabulüne» karar veren mahkeme «...dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya ‘aciz vesikasında belirtilen - eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmamışsa; icra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına» şeklinde karar verir...

Yüksek mahkeme, iptal davalarının bu niteliğini, çeşitli içtihatlarında;

√ «Tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, ‘dava konusu taşınmazın davalılar arasındaki satış işlemine ilişkin tasarrufun iptali ile davacı alacaklıya icra dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak haciz ve satış yetkisi verilmesine’ karar verilmesi gerektiğini, ‘taşınmazın önceki maliklere döndürülmesine’ şeklinde karar verilmesinin hatalı olduğunu- Alacağını temlik eden davacının, “davacı” sıfatının da ortadan kalkacağı ve onun lehine karar verilemeyeceğini»²⁸⁶⁴

√ «İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»²⁸⁶⁵

√ «İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını- Kredi sözleşmesinin tanzim tarihi, alacağın doğum tarihi sayılacağından, tasarrufun bu tarihten sonra gerçekleştiğini, işin esasına girilerek İİK’nun 278.-279. ve 280. madde koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerektiğini»²⁸⁶⁶

belirtmiştir...

İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, C: 2, s: 1744 - AKŞENER, S.H. İcra ve İflâs Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 2. Bası, 2017, s: 27 - AKKAYA, T. «Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) – KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. Tasarrufun İptali Davaları, 1998, s: 17 - ULUKAPI, Ö. İcra ve İflâs Hukuku, 2015, s: 499 - GÜNEREN, A. İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 1015 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptal Davaları, s: 49 - PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s: 858, 878 - YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. İcra ve İflâs Hukuku, 7. Baskı, 2016, s: 565 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s: 18 vd. - KAZANCI, İ.T. Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, 2014, C: 3, s: 4309 - AKYAZAN, S. Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) – KARAMERCAN, F. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, 2020, s:158 - YILMAZ, E. age. s: 1203 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age. s: 7 - ÇETİNEL, T. age. s: 9 - KURU, B./AYDIN, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», 2020, s: 489

²⁸⁶⁴ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2397/10196 (www.e-uyar.com)

²⁸⁶⁵ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

²⁸⁶⁶ Bknz: 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (www.e-uyar.com)

Aynı doğrultuda:

17. HD. 27.02.2018 T. 12044/1388

17. HD. 20.12.2017 T. 6676/11897

17. HD. 12.12.2017 T. 3577/11571

17. HD. 20.06.2017 T. 5549/7016 vd. (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s: 6 vd.) (www.e-uyar.com)

III- İİK. mad. 277/T'de; iptal davasının, «İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilirliği» belirtilmiştir (İİK. mad. 277).

‘İptal davasına konu olan işlemler’²⁸⁶⁷ -kural olarak- «maddi hukuk bakımından tamamen geçerli olan ve alacaklıları zarara sokan işlemler»²⁸⁶⁸ dir.

²⁸⁶⁷ UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4314 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 11, 3. Baskı, 2010, s: 18691 vd. - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?» «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 370 vd.) - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 362-377; s: 428-439; s: 759-790; s: 1072-1076; s: 1251-1257; s: 1433-1442; s: 1510 vd.; s: 1572 vd. - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 51-86; s: 803-828 - UYAR, T. Tasarrufun İptal Davalarının Konusu (İBD. Temmuz-Ağustos/2017, s: 74-132) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s: 169-176) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Manisa Bar. Der. 2013, S: 125, s: 8-41) - UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 211-231) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Tür. Bar. Bir. Der. Eylül-Ekim/2008, s: 287-313) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri», «İptale Tâbi Tasarrufların Kapsamı» ve «Mahkemeye Aciz Vesikasının Sunulması» Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Çankaya Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Armağanı), 2020, C: 3, s: 3941-3978) - UYAR, T. Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek ‘Alacağın Temliki’ Tasarrufları (Legal Huk. Der. Mayıs/2017, s: 2411-2437) - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) - UYAR, T. «Muvazaalı İcra Takipleri» (Borç İkrarları) ile «Borçlunun Süresi İçinde Zama-naşımı İtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 282-295) - UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - UYAR, T. İİK.’nin 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?» (ABD. 2015/1, s: 369-397) - AKKAYA, T. «Alacaklılardan, Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (MİHDER, 2006/3, s:661-684) - AKKAYA, T. İcra ve İflâs Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar «İİK. m. 277-284» (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s:13-49) - ÇETİNEL, T. Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, s: 30 vd. - GÜRDOĞAN, B. İptal Davaları «İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer’e Sunulan Bildiri», 1963, s:38-42 - OLGAÇ, S. Yargıtay İçtihatlarının Işığında İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları (Dr. Recai Seçkin’e Armağan, 1974, s:457-480) - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 31 vd. - ÖNEN, T. İptal Davaları (Ankara İktisadi ve Tîc. İlimler Ak. D. 1969, S:1, s:39-49) - EROĞLU, O. Tasarrufun İptali Davası, s: 147 vd.

²⁸⁶⁸ KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - MUŞUL, T. age. s: 20 vd. - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 533 - KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, s: 614 UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4314 vd. - PEKCANITEZ,

IV- “ ‘İvazsız tasarruflar’dan²⁸⁶⁹ dolayı” iptal kararı (İİK.mad. 278) verilebilmesi için, yani borçlunun ‘bağışlama’ ve ‘ivazsız’ tasarruflarının iptal konusu olabilemesi için **hacizden** (İİK. mad. 86) veya haciz edilecek mal bulunmaması sebebiyle **acizden** (İİK. mad. 105) veya **iflâsın açılmasından** (İİK. mad. 165) itibaren geriye doğru iki sene içinde yapılmış olması gerekir. Aynı zamanda bu sürenin, haczin veya aciz vesikasının verilmesine sebep olan **alacağın** yahut iflâs halinde, *masaya kaydedilmiş olan alacaklardan en eskisinin doğum tarihinden öteye geçmemesi gerekir*.²⁸⁷⁰ Bu döneme **doktrinde**²⁸⁷¹ «şüpheli dönem» denilmektedir.

Kanun bu suretle, *geriye doğru gidecek olan süreyi* sınırlandırmış olup, *ileriye doğru bir süre* tayin etmediğinden²⁸⁷² borçlunun kendisi hakkında aciz vesikası verildikten sonraki tasarrufları da iptal davasına yol açar. Ancak bu durumda beş yıllık genel «hak düşürücü süre» (İİK. mad. 284) saklıdır.

Uygulamada kısaca «son iki sene içinde yapılan tasarruflar» (*) diye nitelendirilen bu tasarrufların, ne zaman yapılmış olanlarının iptal edileceği İİK. mad. 278/I’de hiç de açık olmayan bir ifade ile belirtilmiştir. Bu ifadeyi şu şekilde açıklayabiliriz:

Bu madde uyarınca bir ivazsız tasarrufun iptal edilebilmesi için, öncelikle; tasarrufun, «**haciz**» (İİK. mad. 86) tarihinden yani ‘haciz tutanağının düzenlendiği tarih’ten ya da tapu siciline haciz konulduğu tarih’ten veya -haciz edilecek mal bulunamamışsa veya haczedilen malların takdir edilen kıymetlerine göre, borcu karşılamayacağı anlaşılmışsa (İİK. mad. 105/II) yine haciz tutanağının düzenlendiği tarih’ten yahut malların satış bedeli, alacaklının alacağına tamamen yetmemişse (İİK. mad. 143/I)- «**aciz**» tarihinden veya «**iflâsın açılması**» (İİK. mad. 165) tarihinden, geriye doğru iki sene içinde yapılmış olması gerekir.

H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S./ ÖZEKES, M. age. s: 859 - **GÜNEREN, A.** a.g.e., s: 40 - **KURTOĞLU, S.** İcra ve İflas Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD., 1973/7-8, s: 776) - **ULUKAPI, Ö.** age. s: 497 - **SARISÖZEN, M.S.** a.g.m., s: 233, dipn: 5

²⁸⁶⁹ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 803-828 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, s: 177, s: 4449-4513 - **UYAR, T.** İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Legal Huk. Der. Ekim/2017, s: 5023-5061) - **UYAR, T.** İcra ve İflâs Hukukunda «İvazsız Tasarruflardan Dolayı» İptal (İzmir Bar. Der. Nisan/2011, s: 103-124) - **UYAR, T.** İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Terazi Huk. Der. Ağustos/2008, s: 93-109) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Son İki Yıl İçinde Yapılan Tasarruflar» (İİK. 278/I, II) ve «Taşınmazın ‘Tapuda Gösterilen Satış Bedeli’ ile ‘Rayiç Bedeli’ Arasında Bir Mislini Ayan Fark Bulunması» (İİK. 278/III-2) Koşulu ile «Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının ‘Gerçek Bir Alacak Olması’ Koşulunun Uygulamada Yaratdığı Sorunlar... (Prof. Dr. N.M. Berkin’e Armağan, 2021, s: 1277-1349)

²⁸⁷⁰ Bknz: 15. HD. 11.7.2006 T. 3271/4693; 2.3.2005 T. 5544/1162; 11.6.2004 T. 2584/3054; 21.1.2004 T. 3401/293 vb. (www.e-uyar.com)

²⁸⁷¹ **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 105 vd. - **KAZANCI, T.İ.** age. s: 125 vd.

²⁸⁷² **BELGESAY, M.R.** İcra ve İflâs Hukuku (Sentetik Bölüm), C: 2, 1953, s: 163 - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 225 - **UMAR, B.** age. s: 63.

(*) **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 999-1024 - **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 130 vd. - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, s: 177, s: 4449-4513) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Son İki Yıl İçinde Yapılan Tasarruflar» (İİK. 278/I, II) ve «Taşınmazın ‘Tapuda Gösterilen Satış Bedeli’ ile ‘Rayiç Bedeli’ Arasında Bir Mislini Aşan Fark Bulunması» (İİK. 278/III-2) Koşulu ile Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının ‘Gerçek Bir Alacak Olması’ Koşulunun Uygulamada Yaratdığı Sorunlar... (Prof. Dr. N.M. Berkin Armağanı, 2021, s: 1277-1349)

Uygulamada önemi nedeniyle şu hususu hemen belirtelim ki, yakın zamana kadar **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi** «burada 'haciz'den kastedilenin 'borçlunun adresinde yapılan haciz işlemi olduğunu', borçlunun taşınmazına konulan haciz işlemi kapsamadığını»²⁸⁷³ -kanımızca, hatalı olarak- belirtiyorken, **Yargıtay Hukuk Genel Kurulu** 13.05.2015 T. 17-2087/1330 sayılı kararında²⁸⁷⁴ «taşınmazın tapu kaydına konulan haczin de geriye doğru iki/bir yıllık sürelerle başlangıç teşkil edeceğini» açıkça belirtmiştir...²⁸⁷⁵

Yüksek mahkeme, «son iki yıllık süre» koşuluyla ilgili olarak;

√ «Aciz belgesi niteliğindeki haciz tutanağının (en eskisinin) tarihine göre tasarruf iki yıllık süreden sonra yapılmış olduğundan, ivazlar arasında oransızlık nedeni ile tasarrufun iptal edilemeyeceğini»²⁸⁷⁶

√ «Tasarrufun iptaline ilişkin davaya ilişkin geçici aciz belgesi niteliğine haiz haciz tutanağının '22.11.2012' tarihli hacize ait olduğu; iptali istenen tasarrufun ise '29.01.2009' tarihinde yapıldığı ve 2 yıllık süre geçtiği; dava konusu taşınmazın gerçek değeri ile satış bedeli arasında misli fark bulunmadığı ve davalıyla borçlu arasındaki yakınlığı veya tanıklığı iddia ve ispat edilmediğinden, davanın esastan reddine karar verilmesi gerektiğini»²⁸⁷⁷

√ «Tasarrufun borcun doğumundan sonra yapıldığı, davalılar arasında yapılan taşınmaz satışında, borçlunun kendi verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği, borçlu hakkındaki aciz belgesinin 15.10.2014 tarihinde düzenlendiği davalılar arasındaki bağışlama niteliğindeki satış işleminin ise 07.11.2013 tarihinde yapıldığı, haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden geriye doğru iki yıl içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarrufların batıl olduğu, davalılar arasındaki tasarruf işleminin bağışlama niteliğinde olması nedeniyle, davalılar arasındaki taşınmaz satış işlemi batıl olduğunu»²⁸⁷⁸

√ «Mahkemece, davacının yasal mirasçılarının davaya dahilini sağlayarak (HMK'nun 55) taraf teşekkülünü sağladıktan sonra, davalı borçlunun aciz hali sabit olduğundan mahkemece davanın esasına girilerek, ibraz edilen tarihli haciz tutanağından geriye doğru 2 yıllık süreden sonra satış yapılmış olduğundan İİK'nun 278/3-2. maddesindeki bedel farkının dava konusu olayda uygulanması mümkün olmadığından, borçlu ve davalı üçüncü kişinin taşınmazın bulunduğu aynı köy nüfusuna kayıtlı olmaları da dikkate alınarak, İİK'nun 280. madde koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»²⁸⁷⁹

√ «Üçüncü kişinin (ve yakınlarının) bankadan çektiği ya da havale ettiği paraların da borçluya ödenen para olarak kabul edilmesi gerektiği- İcra takibi sırasında

²⁸⁷³ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 141

²⁸⁷⁴ Bknz: www.e-uyar.com

²⁸⁷⁵ MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s: 364 – ÇETİNEL, T. age. s: 57

²⁸⁷⁶ Bknz: 17. HD. 10.11.2020 T. 924/6793 (www.e-uyar.com)

²⁸⁷⁷ Bknz: 17. HD. 06.10.2020 T. 1275/5099 (www.e-uyar.com)

²⁸⁷⁸ Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T. 4125/126 (www.e-uyar.com)

²⁸⁷⁹ Bknz: 17. HD. 24.12.2019 T. 1873/12408 (www.e-uyar.com)

yapılan fiili hacizde haczi kabil başkaca ekonomik değeri olan mahcuz bulunmadığı belirlenmiş olup, tasarruf, haciz tarihinden geriye doğru 2 yıl içinde kalmadığında, bedel farkından dolayı iptale karar verilemeyeceğini»²⁸⁸⁰

√ «8.500,00 TL 'ye satılan taşınmazın gerçek değerinin 12.000,00 TL olduğu belirlendiğinden, iki değer arasında önemli bir oransızlık olmadığı gibi, İİK. mad. 278/3-2 gereğince iptal için aciz ve hacizden geriye doğru iki yıllık süre içinde tasarrufun yapılması gerekmekte olup davacı tarafından sunulan aciz belgelerinin tarihine göre 2 yıllık sürenin de geçmiş olduğunu»²⁸⁸¹

√ «Haciz ve dava konusu tasarrufların tarihleri gözetildiğinde İİK. mad. 278 uyarınca 2 yıllık sürenin gerçekleştiğini ve davalı üçüncü kişilere yapılan satışta edimler arasında aşırı fark bulunduğundan yapılan tasarrufun iptale tabi olduğunu»²⁸⁸²

√ «Borcun doğumu, tasarruf tarihinden sonra ise, davanın ön koşul yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi gerektiğini- Borçlu adresinde yapılan hacizler İİK. mad. 105 kapsamında aciz belgesi niteliğindeyse de, tasarruf hacizden 2 yılı aşan bir süre önce gerçekleşmiş olduğundan, bedel farkı gerekçesiyle İİK. mad. 278/3-2 uyarınca tasarrufun iptal edilemeyeceğini»²⁸⁸³

√ «Tasarrufların hacizden itibaren 2 yılı aşan bir sürede gerçekleşmiş olması halinde, bedel farkına ilişkin İİK 'nun 278/3-2 maddesinin uygulanamayacağını- Diğer tasarrufun iptal sebepleri de iddia ve ispat edilemediğinden, davanın reddi gerektiğini»²⁸⁸⁴

√ «Mahkemenin dayanağı olan İİK mad. 278/3-2 hükmü somut olayda uygulanması mümkün olmadığı, bunun nedeninin ise, maddenin uygulanması için gerekli olan ve anılan maddenin 2 fıkrasında belirtilen 2 yıllık süre geçmiş olduğu, yani; dava konusu tasarrufların hacizden itibaren 2 yılı aşan bir sürede yapılmış olduğunu»²⁸⁸⁵

√ «İİK.nun 278 maddesi gereğince, en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan iki yıllık müddet içinde yapılan tüm bağışlamalar için tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini»²⁸⁸⁶

√ «Haciz tarihinden geriye doğru iki yıl içerisindeki tasarrufların iptali talep edebileceği, ancak somut olayda, dava konusu tasarrufun iptali istenilen işlemlerin iki yıllık süre içerisinde olmadığı anlaşılmakla davacının tasarrufun iptalini talep edemeyeceğinin sabit olduğu, bu durumda mahkemece, davanın reddine karar verileceğini»²⁸⁸⁷

√ «Dava konusu taşınmazların tapudaki satış bedelleri (ipotekle birlikte) ile birliki tarafından belirlenen rayiç değer arasında misli fark bulunmasına rağmen, İİK.

²⁸⁸⁰ Bknz: 17. HD. 16.09.2019 T. 13366/8038 (www.e-uyar.com)

²⁸⁸¹ Bknz: 17. HD. 18.06.2019 T. 11583/7710 (www.e-uyar.com)

²⁸⁸² Bknz: 17. HD. 15.05.2019 T. 18596/6133 (www.e-uyar.com)

²⁸⁸³ Bknz: 17. HD. 17.12.2018 T. 19357/12265 (www.e-uyar.com)

²⁸⁸⁴ Bknz: 17. HD. 06.02.2018 T. 6791/639 (www.e-uyar.com)

²⁸⁸⁵ Bknz: 17. HD. 25.02.2018 T. 18132/4473 (www.e-uyar.com)

²⁸⁸⁶ Bknz: İzmir BAM 5. HD. 01.02.2018 T. 11832/158 (www.e-uyar.com)

²⁸⁸⁷ Bknz: 17. HD. 22.11.2017 T. 9835/10873 (www.e-uyar.com)

*mad. 278/2 uyarınca iki yıllık süre geçmiş olmasından dolayı dava konusu tasarrufların İİK'nun 278/3-2 madde gereğince iptalinin söz konusu olmadığını*²⁸⁸⁸

√ «.....Dava konusu tasarrufun, İİK. mad. 278/3-2. maddesinde öngörülen iki yıllık süre içinde yapılmaması halinde, bedel farkının iptal nedeni olarak kabul edilemeyeceğini»²⁸⁸⁹ vd. (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s: 212 vd.) (www.e-uyar.com)

ş e k l i n d e ifade etmiştir.

Şu halde;

a) Alacaklı borçlu hakkındaki takibinin kesinleşmesi üzerine hacze (veya takip kesinleşmeden mahkemeden ihtiyati haciz kararı alarak ihtiyati hacze) gitmiş ve *alacağına yeter ölçüde mal haciz etmişse* ya da borçlusuna ait borcunu karşılayabilecek değerde bir/birkaç taşınmaza haciz koymuşsa, bu durumda borçlu aciz halinde olmadığı için iptal davası açamayacak, ancak ileride, bu malların satılması üzerine, alacağı tamamen karşılanmazsa, o zaman icra dairesinden «aciz belgesi» (*kesin aciz belgesi*)²⁸⁹⁰ (İİK. mad. 143) alarak, bu belgeye göre iptal davası açabilecektir. Bu durumda, iki senelik sürenin başlangıcı, «*kesin aciz belgesinin düzenlenme tarihi*» değil; ²⁸⁹¹ kesin aciz belgesinin 'borç ödemedен aciz belgesi' nin düzenlendiği (verildiği) icra takibindeki *haciz (ihtiyati haciz) tarihi* olacaktır.²⁸⁹² ²⁸⁹³ Yani, bu haciz (ya da ihtiyati haciz) tarihinden geriye doğru iki sene içinde yapılan tasarruflar -ayrıca Yargıtay'a göre; -takip konusu alacağın doğumundan sonra olmaları koşulu ile- iptale tâbi olacaktır.²⁸⁹⁴ U y g u l a m a d a -yakın zamana kadar- «maddede sözü geçen 'haciz'den 'adreste yapılan (taşınır) haciz işlemi' nin anlaşılmakta olduğunu, ancak «bu hatalı uygulamaya HGK'nun 13.05.2015 T. 17-2087/1330 sayılı kararı²⁸⁹⁵ ile son verilmiş olduğunu» -yukarıda; dipn. 8 civarında belirtmiştik...

b) Borçluya hacze giden alacaklı, borçlunun *hiç haczi mümkün malına rastlamamış ise, bu durumda düzenlenen «haciz tutanağı» 'kesin aciz belgesi' (İİK. mad. 105/I), hükmünde olacaktır. Buna karşın, alacaklının veya haciz ettirdiği malların kıymeti, alacağını karşılayacak düzeyde değilse, bu durumlarda düzenlenen «haciz*

²⁸⁸⁸ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 24872/2454 (www.e-uyar.com)

²⁸⁸⁹ Bknz: 17. HD. 13.12.2016 T. 16866/11513 (www.e-uyar.com)

²⁸⁹⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2682 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 12, 2. Baskı, 2009, s: 18869 vd.

²⁸⁹¹ Bu nedenle; **yüksek mahkemenin** kimi kararlarında (Bknz: 17. HD. 16.01.2014 T. 16478/452; 26.01.2012 T. 7668/598) (www.e-uyar.com) geçen «... *tasarruf tarihi ile aciz belgesi (veya aciz belgesi niteliğindeki haciz tutanağının düzenlendiği) tarih arasında iki yılı aşkın sürenin geçmemesi gerekir. 'Aciz vesikası tarihi' ile 'tasarruf tarihi' arasında iki yıldan fazla süre geçtiğinden, tasarrufun 'fahiş fark' nedeniyle iptaline karar verilemez...*» cümlesi hatalıdır...

²⁸⁹² KURU, B. age. C: 4, s: 3439, dipn. 80

²⁸⁹³ Karş: AKYAZAN, S. age. s: 182 - KOSTAKOĞLU, C. agm (Ad. D. 1989/6, s: 25 - Yasa D. 1989/8, s: 1051) - AKŞENER, H.S. Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2007, s: 360. (Bu görüşe göre; «buradaki *aciz tarihi*nden maksat *aciz belgesinin alındığı tarih*'dir....) - Aynı doğrultuda: 17. HD. 16.1.2014 T. 16478/452; 26.01.2012 T. 7668/598 (www.e-uyar.com)

²⁸⁹⁴ Bknz: 15. HD. 11.7.2006 T. 3271/4693 (www.e-uyar.com)

²⁸⁹⁵ Bknz: www.e-uyar.com

tutanağı» ‘geçici aciz belgesi’²⁸⁹⁶ (İİK. mad. 105/II) niteliğinde olacaktır. Alacaklı her iki durumda da, yani gerek ‘kesin aciz belgesi’ hükmünde olan (İİK. mad. 105/I) ve gerekse ‘geçici aciz belgesi’ niteliğinde bulunan (İİK. mad. 105/II) haciz tutanağına dayanarak iptal davası açabilecek ve bu takdirde, borçlunun iptal konusu olabilecek tasarrufları için, geriye doğru hesaplanacak süreye, «geçici aciz belgesi» niteliğindeki haciz tutanağının düzenlendiği tarih, başka bir deyişle «haciz tarihi» başlangıç teşkil edecektir²⁸⁹⁷...

c) Eğer borçlu iflâs etmişse, borçlunun iptale tâbi tasarrufları için yasanın öngördüğü iki senelik süreye «iflâsın açılma tarihi» (İİK. mad. 165) başlangıç olacaktır.

V- İptal davaları, diğer hukuk davaları gibi, genel hükümlere göre açılır.²⁸⁹⁸

Dava dilekçesinde, dava konusu iptale tabi tasarrufun ne olduğu belirtilir. Ancak, bu tasarrufun İİK. mad. 278, 279 ve 280’den hangisinin kapsamına girdiği ve hangi hukukî sebeple iptal edileceğini saptamak hakimın görevi olduğundan (HMK. mad. 33), dava dilekçesinde belirtilen *hukukî sebeple* hakim bağlı olmadığından, davacının «dava konusu tasarrufun iptal nedenini» yanlış belirtmiş olması ya da hiç belirtmemiş olması önem taşımaz.²⁸⁹⁹

VI- Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken «dava şartları»²⁹⁰⁰ nelerdir?;

Bilindiği gibi «dava şartı» ‘davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan şartlar’dır.²⁹⁰¹

²⁸⁹⁶ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 2082 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 12, «s: 18869 vd.»; «dipn. 49» civarı «s: 18875 vd.»

²⁸⁹⁷ Bu konuda ayrıca Bknz: GÜNAY, E. age. s: 86 vd.

²⁸⁹⁸ ÇETİNEL, T. Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, s: 75 vd. - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflas Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s:50-28) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının “Usul”den ve “Esas”tan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Bar. Dergisi’nde yayımlanacak) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü (Legal Huk. Der. Eylül/2008, s:3003-3020)

²⁸⁹⁹ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:51-86; s:877-010 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:139 vd.; s:767-772; s:1534-1536 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S:177, s:4449-4513) - KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 4, s: 3546 - KURU, B. El Kitabı, s:1398; 1414 – KURU, B. İstinaf, s:665 - ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarrufların İptali, s:12 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4508 – EROĞLU, O. Tasarrufun İptali Davası, s:130 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 450

²⁹⁰⁰ UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018 s:4729-4801) – UYAR, T. Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının «Usul»den ve «Esas»dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Barosu Dergisi’nde yayımlanacak)

²⁹⁰¹ KURU, B. Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C: 1, s: 375-398 – KURU, B. Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, 1964, s: 109-147) – ARSLAN, R. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Medeni Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürkan Çelebican’a Armağan, 2011, s: 439-459) – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. Medeni Usul Hukuku, 6. Baskı, s: 310 vd. – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 4. Baskı, s: 243 vd. – GÖRGÜN, Ş. İ. Medeni Usul Hukuku, 3.

Yeni HMK.'nın 114. maddesinin **1. fıkrasında** 'dava şartlarının neler olduğu' (12) bent halinde sayılarak belirtildiği gibi; **2. fıkrasında** 'diğer kanunlarda yer alan dava şartlarının ilişkin hükümlerin saklı olduğu' açıklamıştır.

HMK.'nın 114. maddesinde (12) bent halinde sayılan –ve tüm davalar için geçerli olan- dava şartları «**genel dava şartları**», buna karşın HMK. m. 114/2'de belirtilen dava şartlarına ise, bazı davalar için öngörülmüş olduğu için «**özel dava şartı**» olarak nitelendirilir. Örneğin; İİK. m. 277/I-1'de öngörülen 'tasarrufun iptali davası açabilmek için kesin ya da geçici aciz belgesi ibraz etme zorunluluğu', İİK. m. 69/II'de öngörülen 'borçtan kurtulma davası açabilmek için % 5 oranında teminat gösterme zorunluluğu' birer «özel dava şartı»dır.²⁹⁰²

Uygulamada, **yüksek mahkeme** (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi); **a)** 'İcra takibinin kesinleşmiş olması'nı, **b)** 'Alacaklının alacağının gerçek bir alacak olması'nı, **c)** 'Davacının alacağının, dava konusu tasarruftan önce doğmuş olması'nı, tasarrufun iptali davasının «**özel dava şartı**» olarak kabul etmekte ve açılmış olan tasarrufun iptali davasının bu şartlar gerçekleşmeden açılmış olduğunu, yargılamanın her aşamasında tesbit ettiği taktirde, kendiliğinden 'davanın usulden reddine' karar vermektedir.

Tasarrufun iptali davasının –uygulamada Yargıtay tarafından aranan- *özel dava şartları*:

a) Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması gerekir. (**Kanımızca**; İsviçre'de ve Almanya'da olduğu gibi bizde de bu husus İİK.'da -örneğin; İİK. mad. 277'de- ayrıca öngörülmemiş olduğu için, bu hususun **doktrinde** bazı hukukçularca ve **uygulamada Yargıtay'ca** «dava şartı» olarak kabul edilmesi isabetli değildir...)

b) 'Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması' gerekir. (Bu konu, bir sonraki paragrafta (yani **VII. Paragrafta**) ayrıntılı olarak incelenecektir...)

c) 'Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması' gerekir.

ç) 'Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi' (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.

VII- Tasarrufun iptali davalarında davacının, davalı-borçludaki alacağının 'gerçek' bir alacak olması gerekir.²⁹⁰³

Bası, s: 144 vd. – **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 931-974) – **ÇETİNEL, T.** age. s: 75 vd. – **PEKCANİTEZ, H.** Pekcanitez Usul Hukuku, 15. Bası, 2017, s: 925 vd.; 950 vd.

²⁹⁰² **ALBAYRAK, H.** agm. s: 934

²⁹⁰³ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:378-392; s:405-411; s:655-668; s:877-919 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:18 vd. – s:827-837; s:980-990; s:1287-1312 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında "Alacağın Gerçek Olması" ve "Hayatın Olağan Akışına Uygunluk" Koşullarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Legal Huk. Der. Ocak/2020, s:267-309) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında "Son İki Yıl İçinde Yapılan Tasarruflar (İİK. m. 278/I, II) ve "Taşınmazın 'Tapuda Gösterilen Satış Bedeli' le 'Rayiç Bedeli' Arasında Bir Mislini Aşan Fark Bulunması" (İİK. m. 278/III-2) Koşulu ile "Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının 'Gerçek Bir Alacak Olması' Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar... (Prof. Dr. N.M. Berkin Armağan'da yayımlanacak) – **UYAR,**

İptal davalarında, «davacının, davalılardan borçluda (gerçek) bir alacağının bulunması» ve «davacının; borçlu hakkında yaptığı icra takibinden bir sonuç elde edilmemiş –yani alacağın kısmen- tamamen tahsil edilmemiş olması» **ön koşul** olduğundan, mahkeme iptal davasının yargılaması sırasında öncelikle bu ön koşulun gerçekleşmiş olup olmadığını kendiliğinden araştırır. Mahkeme, «icra dairesinin düzenlediği aciz belgesinin geçerli olup olmadığını» tartışamaz.²⁹⁰⁴ Tersine, aciz belgesinin iptali için icra mahkemesine yapıldığı ileri sürülen şikayetin sonucunu, kendisi için ‘bekletici mesele’ sayması gerekir.²⁹⁰⁵ Fakat, davalı-üçüncü kişi (veya borçlu) «davacının alacağının mevcut olmadığını» -örneğin muvazaaya dayandığını- iddia ve ispat edebilir.²⁹⁰⁶ Davalı-üçüncü kişi bu iddiasını ispat için ‘tanık’ dinlenebilir...²⁹⁰⁷ Yani bu durumda HMK. mad. 200 uygulanmaz.²⁹⁰⁸ Çünkü, davalı - üçüncü kişi, davacı - alacaklı ile borçlu arasındaki alacak ilişkisinde ‘üçüncü kişi’ durumundadır.²⁹⁰⁹ Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için, öncelikle davacının, davalı-borçluda ‘gerçek bir alacağı’nın bulunması, diğer bir deyişle tasarrufta bulunan kimsenin gerçekten ‘borçlu olması’ gerekir. Eğer ‘gerçek bir borç’ yoksa ‘alacak’ da söz konusu olamayacağından, tasarrufun iptali davası dinlenmez.²⁹¹⁰

Davacı-alacaklı, tasarrufun iptali davasını, ‘ilama dayalı icra takibi’ne dayandırılmışsa, ‘tasarrufun iptaline’ karar verilebilmesi için, ‘ilamın (alacağın) kesinleşmiş olması’ gerekir.^{2911 2912}

T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S:190, s:4729-4801) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Davacının, Borçluda Gerçek Bir Alacağı Bulunması” Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar (İBD. 2015/2, s:351-362) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018; S:135, s:517-575) – **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, s:4729-4801) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Alacağın Gerçekliği” (Muvazaalı Olmaması) Koşulunun Düşündürdükleri (Legal Huk. Der. 2017, S:180, s:5915-5942) – **UYAR, T.** Ticari Defter Kayıtlarına Göre “Alacaklı” Gözüken Ancak Borçlusu Hakkında Takip Konusu Yaptığı Çekleri Ticari Defterlerine İşlemediği Olan Alacaklı, Yaptığı “Takip Dosyası”na Dayanarak “Borçlusu” ve “Lehine Tasarrufta Bulunan Üçüncü Kişi” Hakkında “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi? (Terazi Huk. Der. Kasım/2017, S:135, s: 90-101)

²⁹⁰⁴ Bknz: 15. HD. 18.5.1990 T. 1755/2258; 13. HD. 9.11.1981 T. 5203/7058 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹⁰⁵ Bknz: 15. HD. 7.5.1992 T. 2135/2460; 4.3.1992 T. 869/1042 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹⁰⁶ **KURU, B.** age. C:4, s:3506

²⁹⁰⁷ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7206/4176 (www.e-uyar.com)

²⁹⁰⁸ **KURU, B.** El Kitabı, s:1420

²⁹⁰⁹ **KURU, B.** El Kitabı, s: 1430 – **ARSLAN, R/YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** age. s. 563 – **KURU, B./AYDIN, B.** age. s: 499

²⁹¹⁰ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C:3, s:4524 vd. – **GÜNEREN, A.** age. s:379 – **UMAR, B.** age. s:41 vd. – **TAZE, M.** Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi, s:120) – **KAPLAN, H.A.** 4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Işığında İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, s:45 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C:2, s:1266 – **COŞKUN, M.** Tasarrufun İptali Davaları, s:937 – **GÜNAY, E.** age. s:80 – **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** age. s:175 – **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s:443 – **EROĞLU, O.** age. s:59 – **ATILI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** İcra ve İflas Hukuku, s:729 – **OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A.** İİK. Şerhi, s:586 – **ÇETİN, H.E.** age. s:15 – **ALBAYRAK, T.** agm. s: 943 vd. – **ÇETİNEL, T.** age. s: 79

²⁹¹¹ Bknz: HGK. 08.03.2006 T. 15-34/36; 17. HD. 20.09.2010 T. 5787/7047 (www.e-uyar.com)

²⁹¹² **ALBAYRAK, H.** agm. s: 956

Tasarrufun iptali davalarında, davalı-3. kişi (ya da davalı-borçlu), “*davacı alacaklının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunmadığını*” ileri sürerse, mahkemece bu durumda nasıl bir yol izlenecektir?

“*Bu iddianın tasarrufun iptali davasında araştırılmayacağı*”na mı karar verilecek, yoksa “*bu iddianın tasarrufun iptali davasında incelenebileceği*” belirtilip “*davacı alacaklı tacir ise ticari defterleri*”²⁹¹³ ve banka hesap hareketleri²⁹¹⁴ üzerinde mali müşavir(ler) vasıtasıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak, davacı-alacaklı ile davalı-borçlu arasındaki ticari ilişkinin, daacı alacaklıya takip konusu yaptığı alacak kadar bir alacak doğuracak boyutta olup olmadığı” irdelenecek midir?

Eğer davacı-alacaklı tacir ise; hem kendisinin ve hem de –tacir ise davalı-borçlunun ticari defterlerinde inceleme yapılarak, takip konusu borcun defterlerde kayıtlı olup olmadığının araştırılarak, kayıtlarda var (yazılı) olduğu ölçüde ‘davanın kabulüne’, aksi taktirde “ön koşul yokluğundan davanın reddine”²⁹¹⁵ karar verilmesi gerekir.

Eğer davacı-alacaklı tacir değil ise; davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, mali durumlarının araştırılması, ²⁹¹⁶ yıllık gelirlerinin ne olduğu, ²⁹¹⁷ ve davacının böyle bir borç parayı verebilecek ekonomik gücünün bulunup bulunmadığı²⁹¹⁸ saptanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Bazen, davacı-alacaklının borçludaki alacağı muvazaalı değildir; fakat davacı-alacaklının borçluda “*takip konusu yapılan miktarda*” bir alacağı da yoktur. Örneğin; davacı-alacaklı takip borçlusu hakkında, borçluya ait senette tahrifat (sahtecilik) yaparak takipte bulunmuştur. Borçlunun imzasın taklit ederek veya senedin “alacak miktarı”nda tahrifat yapmıştır. Hatta borçlu tarafından bu nedenle davacı-alacaklı hakkında “menfi tespit davası”²⁹¹⁹ açılmış ya da icra mahkemesinde “imza inkarında”²⁹²⁰ bulunulmuş olabilir. Yahut da Cumhuriyet Savcılığına –“sahtecilik” ya da “bedelsiz kalan senedin kullanılması”, “açığa atılan imzanın kötüye kullanılması” suçlarından dolayı²⁹²¹ - ‘kamu davası’ açılması için şikayette bulunulmuş ve Cumhuriyet Savcılığınca, davacı-alacaklı hakkında ceza mahkemesinde ‘kamu davası’ açılmıştır. Bu gibi durumlarda, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemenin, borçlu tarafından

²⁹¹³ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 16639/5946; 17.04.2014 T. 15081/5942; 16850/455; 8.03.2013 T. 14204/4372; 24.04.2012 T. 32/5008; HGK. 13.10.2010 T. 17-398/497 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹¹⁴ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 15081/5942 (www.e-uyar.com)

²⁹¹⁵ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597; 11.09.2018 T. 2770/7624; 28.02.2017 T. 11975/234; 24.05.2016 T. 11364/6282; 24.05.2016 T. 10582/6278; 14.04.2015 T. 1798/5869; 4. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹¹⁶ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com)

²⁹¹⁷ Bknz: 17. HD. 21.03.2017 T. 2235/3008 (www.e-uyar.com)

²⁹¹⁸ Bknz: 1. HD. 26.12.2017 T. 3393/12139; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹¹⁹ Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230; 31.03.2011 T. 6372/2899; 07.03.2011 T. 11643/2001; 30.10.2007 T. 4626/3300 (www.e-uyar.com)

²⁹²⁰ Bknz: 17. HD. 10.03.2009 T. 3533/1270 (www.e-uyar.com)

²⁹²¹ Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230 (www.e-uyar.com)

açıldığı/açılması sağlandığı bildirilen bu davaların –kesinleşecek sonucunun “bekletici mesele” yapılması gerekir...

Davalı-3. kişi de, davacı-alacaklının “*takip konusu yaptığı senedin (belgenin) gerçek bir alacağı aksettirmediyi*” –borçlu gibi- tasarrufun iptali davasına bakan mahkemede ileri sürebilir. Keza, takip konusu senedin “*teminat ve tahsil amacıyla verilmiş olduğu*” –yani gerçek bir alacağı ifade etmediği- de hem davalı-borçlu ve hem de davalı-3. kişi tarafından ileri sürülebilir.²⁹²² Bunun kanıtlanması halinde mahkemece davacı-alacaklının talebi doğrultusunda “tasarrufun iptaline” karar verilemez.

Yüksek mahkeme kimi kararlarında²⁹²³ «davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının yerel mahkemece *kendiliğinden* araştırılması gerektiğini» kimi kararlarında²⁹²⁴ ise, «bu hususun *davalılarca ileri sürülmesi halinde* mahkemece araştırılabilirliğini» belirtmiştir...

«*Davacı-alacaklının gerçek bir alacağının bulunmadığı*» hususu, ‘*davalı borçlu ve üçüncü kişi tarafından birlikte ileri sürülebileceği*’ gibi, ‘*sadece davalı üçüncü kişi tarafından da*’ yani «davalı-borçlu ile davacının anlaşarak, kendisine zarar vermek amacı ile muvazaalı olarak bir alacak yarattıkları» iddia edilerek de *ileri sürülebilir*.^{2925 2926}

Yüksek mahkeme, bu konu (yani; ‘*alacağın gerçek bir alacak olması gerektiği*’ konusu) ile ilgili olarak;

√ “*Tasarrufun iptali davalarında, davacının alacağının gerçek olup olmadığının ve davacı-alacaklı ile davalı-borçlu arasında takip konusu borcu doğuran ne gibi bir ilişki olduğunun araştırılmasının gerektiği; borcun dayanağı olan bonoda bedelin nakden ahzolandığı bildirildiğine göre; 110.000 TL tutarındaki paranın hangi bankadan ödendiği, davacının bu kadar yüksek miktardaki bir parayı ödünç verebilecek ekonomik durumu olup olmadığının soruşturulması, gerektiğinde davacı ile borçlu davalının ekonomik ve mali durumlarının araştırılması; şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa aciz hâlinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi, ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini*”²⁹²⁷

√ “*Tasarrufun iptali davasında “alacaklının borçluda gerçek bir alacağının olması” koşulunun irdelenmesi gerektiğinden, ilk derece ceza mahkemesinin sonucunun*

²⁹²² Bknz: 17. HD. 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com)

²⁹²³ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282; 12.04.2016 T. 14267/4635; 21.01.2014 T. 19964/669 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹²⁴ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606; 19.02.2019 T. 1554/1781; 05.06.2018 T. 4533/5858; 15.05.2018 T. 3037/5045; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457; 14.02.2017 T. 23545/1450; 25.10.2016 T. 18010/9337; 20.10.2016 T. 17910/9000; 07.06.2016 T. 20994/6940 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹²⁵ **ALBAYRAK, H.** agm. s: 941 vd. – **ÇETİNEL, T.** age s: 78 – **TAŞ, K. H./KORKMAZ, Ö.** Tasarrufun İptali Davalarında Davacı Alacağının Muvazaalı Olduğu İddiası ve Bu İddianın Hukukun Temel Hak ve İlkeleri ile Bağlantısı (Fasikül Huk. Dr. C: 11, S: 111, Şubat/2019, s: 645 vd.)

²⁹²⁶ Bknz: HGK. 26.03.1997 T. 15-890/127 (www.e-uyar.com)

²⁹²⁷ Bknz: HGK. 14.09.2021 T. (17)4-2773/987 (www.e-uyar.com)

*bekletici mesele yapılarak, 'takip dayanağı alacağın gerçek olmadığının anlaşılması durumunda', davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini"*²⁹²⁸

√ *"Davalı üçüncü kişinin "takip dayanağı bonoyu alacaklı ile borçlunun anlaşarak düzenlendiği" iddiası üzerine, davacı-alacaklının beyanından, 'alacağın gerçek bir alacak olmadığı'nın tespiti halinde, 'tasarrufun iptali davasının ön koşul yokluğundan reddine ve davalılar lehine maktu vekalet ücretine karar verilmesi' gerektiğini"*²⁹²⁹

√ *"Borçlu şirketin ticari defterlerinde inceleme yapılarak davacı ile ilgili olarak bir taşeronluk sözleşmesinin bulunup bulunmadığı, davacı ile borçlu arasındaki işin niteliği ne olduğu ve ne kadar sürdüğü, ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılarak, tüm deliller birlikte değerlendirmek sureti ile davacı alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkinin niteliği ve 'alacağın gerçek olup olmadığı' tespit edilerek, alacağın gerçek olduğunun saptanması halinde, şimdiki gibi davanın kabulüne, aksi durumda 'davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi' gerekeceğini"*²⁹³⁰

√ *"Tasarrufun iptali davasının, 'alacağın gerçek olmaması' nedeniyle 'ön koşul yokluğundan reddine' karar verildiğine göre, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini"*²⁹³¹

√ *"Davalının kendisine olan; 'altın borcu' nedeni ile davalıdan alacaklı olduğunun, beyan edilmesi üzerine, davanın, İİK'nın 277. vd. maddelerine dayalı 'tasarrufun iptali' olarak nitelendirmesi sonucu tasarrufun, İİK. m. 277. uyarınca iptal edildiği; fakat, tasarrufun iptali davası şartlarının (davacının alacağının gerçek olması, takibin kesinleşip kesinleşmediği, icra dosyasından usulüne uygun alınmış aciz vesikası bulunup bulunmadığı, borcun doğumunun tasarruf tarihinden önce olup olmadığı) tartışılıp, gerekçelendirilmeden karar verilmesinin doğru görülmediğini"*²⁹³²

√ *"Davalı borçlu tarafından, davacı aleyhine, 'bononun bedel kısmında tahrifat olduğu' iddiasıyla açılan menfi tespit davası, alacağın gerçek olup olmadığını belirleyeceğinden, bu davanın sonucunun beklenerek daha sonra eldeki tasarrufun iptali davasının görülmesi gerekeceğini"*²⁹³³

√ *"Tasarrufun iptalini isteyen davacının açtığı takibin gerçek bir alacağa ilişkin olması gerektiği- Davacının alacağının asıl borçlu şirketin ticari kayıtlarında yer almadığı, 'borçlu şirkette önceden sigortalı işçi olarak çalışan davacının gemi satışından elde ettiği gelirden borç verdiği' iddiasını ilişkin iddiasının somut bilgi ve belgelerle ispatlayamadığı anlaşıldığından, ablalarının banka kayıtlarında 1.000.000, 00 USD'lık gemi satış parasının yatırıldığı ya da borç verilen para ile ilgili bir çıkış ve bilginin olmadığı anlaşıldığından, tasarrufun iptali davasının 'ön koşul yokluğundan*

²⁹²⁸ Bknz: 4. HD. 08.06.2021 T. 1931/2552 (www.e-uyar.com)

²⁹²⁹ Bknz: 4. HD. 26.05.2021 T. 1158/1733 (www.e-uyar.com)

²⁹³⁰ Bknz: 17. HD. 17.02.2021 T. 6402/1495 (www.e-uyar.com)

²⁹³¹ Bknz: 17. HD. 13.10.2020 T. 4132/5503 (www.e-uyar.com)

²⁹³² Bknz: 17. HD. 07.10.2020 T. 617/5184 (www.e-uyar.com)

²⁹³³ Bknz: 17. HD. 13.07.2020 T. 3083/4742 (www.e-uyar.com)

reddine' karar verilmesi ve davalılar lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğini»²⁹³⁴

√ «Davacının gerçek bir alacaklı, borçlunun da gerçek borçlu olmadığının anlaşılması halinde, tasarrufun iptali davasının, 'önkoşul yokluğu' nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini»²⁹³⁵

√ «Tasarrufun iptali davasında, davalı-üçüncü kişinin, "davacının alacağının gerçek olmadığını" ileri sürmesi halinde, mahkemece davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında gerçek bir alacak borç ilişkisinin olup olmadığının incelenmesi gerektiğini- Davacı alacaklının 'alacağının gerçek bir alacağa dayandığını ve bu nedenle taraf sıfatına sahip olduğunu ispatlaması gerektiğini- Tarafların, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorunda olduğu, belgeyi ibraz etmesine karar verilen tarafın, kendisine verilen sürede belgeyi ibraz etmemesi ve aynı sürede, delilleriyle birlikte ibraz etmemesi hakkında kabul edilebilir bir mazeret göstermemesi ya da belgenin elinde bulunduğunu inkar etmesi ve teklif edilen yemini kabul veya icra etmemesi, halinde, duruma göre belgenin içeriği konusunda diğer tarafın beyanının kabul edileceğini; bu hususun, mahkemece, davalı borçluya HMK. mad 220/3 uyarınca ihtar edilmesi ve davalının defterlerini ibraz etmemesi halinde yine bu maddeye göre bir değerlendirme yapması gerektiğini»²⁹³⁶

√ «Davacının, alacağın gerçek bir alacak olduğunu ispatlayamadığı ve yapılan bilirkişi incelemesinde de 'alacak ile ilgili bir hususa rastlanılmadığı' gerekçesi ile, 'önşart yokluğundan açılan tasarrufun iptali davasının davanın reddine' karar verileceğini»²⁹³⁷

√ «Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması gerektiğini»²⁹³⁸

√ «Tasarrufun iptali davalarının görülebilirlik şartlarından birisinin de gerçek bir alacağın varlığı (tasarrufta bulunan kişinin borçlu olması) olduğunu- Gerçek bir borç yoksa alacak da söz konusu olamayacağından iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağını- Davalılar alacaklı davacının alacağının gerçek olmadığını savunmuş, yargılama boyunca davacı alacaklı alacağın dayanağı konusunda bir açıklama yapılmamış ve davalı üçüncü kişinin tanıdığı aynı zamanda borçlu şirket ortağı ifadesinde "kendisinin ve kardeşinin borçlu şirket ortağı oldukları, üçüncü kişinin öz yeğenleri olduğunu, dava konusu kağıt fabrikası binasını sattıklarını ve başka bir yere taşındıklarını, ancak satılan yerin daha sonra kıymetlendiğini, davacıya bildiği kadarı

²⁹³⁴ Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 5545/1647 (www.e-uyar.com)

²⁹³⁵ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 3821/11646 (www.e-uyar.com)

²⁹³⁶ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 3921/11416 (www.e-uyar.com)

²⁹³⁷ Bknz: 17. HD. 06.11.2019 T. 1133/10255 (www.e-uyar.com)

²⁹³⁸ Bknz: 17. HD. 23.10.2019 T. 4452/9821 (www.e-uyar.com)

ile borcu olmadığı” yönündeki beyanı karşısında davanın reddine ilişkin mahkeme kararının yerinde olduğunu»²⁹³⁹

√ «Tasarrufun iptaline ilişkin davasında tacir olan davalı alacaklı ve borçlunun ticari defterleri üzerinde konuşan uzman bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılarak takip konusu bonoya dayalı bir alacağın gerçekte var olup olmadığının tespiti gerektiğini»²⁹⁴⁰

√ «Tasarrufta bulunanın, alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatı çözümlenmesi gerektiğini, bu nedenle, üçüncü kişi-davalının, borcun gerçek olmadığı iddiası ve muvazaanın varlığı yönündeki savunmasının araştırılmasında zorunluluk bulunduğunu»²⁹⁴¹

√ «Tasarrufun iptali davasında, üçüncü kişinin dayandığı ancak irdelenmeyen alacaklı ...’ın borçlunun iş yerinde çalışıp çalışmadığının sosyal güvenlik kayıtları da getirtilerek, dava dayanağı takip konusu alacağın gerçek olup olmadığı bir başka ifadeyle muvazaalı olarak yapıldığı iddiasının yeniden ayrıntılı olarak taraf delilleri toplanıldıktan sonra, değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»²⁹⁴²

√ «Davalı üçüncü kişiler, asli müdahilin takip konusu alacağının gerçek olmadığını ileri sürdüklerinden bu iddianın ön sorun olarak incelenip değerlendirilmesi gerektiği; takibin kambiyo hukukuna ilişkin olmasına ve kesinleşmesinin alacağın gerçek olmadığı iddiasının incelenmesine engel olmadığını»²⁹⁴³

√ «3. kişi vekilleri, “takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı”nı ileri sürdüğünden, mahkemece bu savunma üzerinde durularak davacı vekilinden bu yöndeki açıklamaları ve delillerinin sorulması, özellikle takip konusu senedin vade tarihi, davacı ile borçlu davalının akraba-arkadaş, kapı komşusu olup olmadığı da göz önünde bulundurularak davacı vekilinin bildireceği deliller ile davalılar 3. kişi vekilleri tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanması, gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senedin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması yaptırılması, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil kayıtları istenerek tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve ön koşulların bulunması halinde ise davanın esası yönünden İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini»²⁹⁴⁴ vb. (UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. age. s: 771 vd.) (www.e-uyar.com)

belirtmiştir.

VIII- Her davada olduğu gibi, «tasarrufun iptali» davalarında da «ispat yükünün hangi tarafa ait olduğu» konusu önem taşır. Hukukumuzda, bu konuya ışık tutan

²⁹³⁹ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606 (www.e-uyar.com)

²⁹⁴⁰ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597 (www.e-uyar.com)

²⁹⁴¹ Bknz: 17. HD. 19.02.2019 T. 1554/1781 (www.e-uyar.com)

²⁹⁴² Bknz: 17. HD. 05.06.2018 T. 4533/5858 (www.e-uyar.com)

²⁹⁴³ Bknz: 17. HD. 15.05.2018 T. 3037/5045 (www.e-uyar.com)

²⁹⁴⁴ SAMSUN BAM 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55 (www.e-uyar.com)

hüküm «*Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür*» şeklindeki MK. mad. 6'dır.²⁹⁴⁵ Bu davalarda *ispat yükü* -kural olarak- davacı alacaklıdır.²⁹⁴⁶

• **Doktrinde**²⁹⁴⁷ -oybirliği ile- «*ispat yükünün, hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düştüğü*» kabul edilmekte olduğu gibi, **Yargıtay** da bu konuya ilişkin içtihatlarında öteden beri 'doktrindeki görüş doğrultusunda' içtihatla bulunmuştur.

Davalı-borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin iddia ve savunmalarında «*hayatın olağan akışına aykırılık*» bulunması halinde, bu tutarsız iddia ve savunmalar, taraflar arasında yapılmış olan tasarrufların iptaline neden olur.

«*Hayatın olağan akışına aykırılık*»^(*) ne demektir? «*Hayatın olağan akışı*» kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçülerden ve prensiplerden birisidir. Buna göre insanların genelinin, sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar «*hayatın olağan akışı*» kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukuki problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır.²⁹⁴⁸

²⁹⁴⁵ Bu hükme ait «1998/1999 Tasarısı» ile «1984 Tasarısı» ve «1971 Tasarısı»ndaki gerekçeler için Bknz: **UYAR, T.** Gerekçeli-İçtihatlı Türk Medeni Kanunu, 2002, C: 2, s: 1507

²⁹⁴⁶ **KAZANCI, İ.T.** age. s: 147; 163; 185

²⁹⁴⁷ **TAŞPINAR, S.** Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımında Rolü (AÜHFD. 1996/1-4, s: 551) - **ALANGOYA, Y.** «Hayatın Olağan Akışı» s: 523 - **KURU, B.** Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, s: 1989 - **POSTACIOĞLU, İ.** Medeni Usul Hukuku, s: 537 - **UMAR, B./YILMAZ, E.** İspat Yükü, 2. Baskı, 1980, s: 60 - **BERKİN, N.** Medeni Usul Hukuku Rehberi, 1980, s: 172 - **ANSAY, S.Ş.** age. s: 248 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Bası, 2000, s: 616 vd. - **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 352

^(*)**ALANGOYA, Y.** «Senete Karşı Senetle İspat» Kural ve «Hayatın Olağan Akışı» Kavramı (Prof. N. Koca- yusufoğlu Armağanı, 2004, s: 521-531) - **DEMİR, A.** Yargıtay İçtihatlarındaki «Hayatın Olağan Akışı» Kriteri ve İslam Hukukundaki, «Zahiri Kal Delili» (Terazi Huk. Der. Araştırma/2008, s: 129-133) - **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 87-124; s: 505-535; s: 747-759; s: 776-802; s: 877-919; s: 999-1024- **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 11-13; s: 65-71; s: 134-139; s: 269-272; s: 381-382; s: 576-578; s: 1086-1089; s: 1097 vd.; s: 1159 vd. - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, S. 169-176) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Alacağın Gerçek Olması» ve «Hayatın Olağan Akışına Uygunluk» Koşullarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Legal Huk. Dr. Ocak/2020, s: 267-302) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri» (İİK. 280/III), «İptal Tabi Tasarrufların Kapsamı» (İİK. 278, 279, 280) ve «Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması» (İİK. 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Ceren Damar Şenel Armağanı, C:3, 2020, s: 3941-3978) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasında Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, s: 177, s: 4449-4513) - **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasında Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, S: 190, s: 4729-4801) - **UYAR, T.** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz 2017, s: 497-543) - **UYAR, T.** Muvazaa Nedenine Dayalı Tasarrufun İptal Davalarının (İİK. m. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. S: 139, Temmuz/2014, s: 175-187) - **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası» Açılabilir Mi.? (ABD. S: 2015/1, s: 369-397) - **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. m. 283/II) Halinde Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. Nisan/2018, S: 184, s: 1739-1758)

²⁹⁴⁸ **DEMİR, A.** agm. s: 129

Başka bir deyişle; tecrübe (hayatın olağan akışı) kuralları «*hayatta sık tekrar eden, tekrarlanması ihtimal dahilinde olan olayların veya bilimsel ve teknik bilgilerin oluşturduğu ve kendilerini oluşturan somut olaylardan bağımsız hale gelmiş kurallar*»dır; vak'a tesbitinde, hukukun olaya uygulanmasında, hakimin bir değer hükmü vermesinde, delillerin değerlendirilmesi ve bir delilin ispat değerinin saptanmasında, muhtevası belli olmayan kuralların (kötüniyet gibi) uygulanmasında önemli rol oynar.²⁹⁴⁹

«*Hayatın olağan akışı*» kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukuki problemlerin çözülmesinde bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay «*hayatın olağan akışı*» kriterini, «*olayların sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi*» şeklinde anlamaktadır. Söz gelimi «*bir ikrarının delil değerinin ortaya konulması için diğer şartların yanında hayatın olağan akışına uygun düşüp düşmediğinin de araştırılması gerektiği*» ifade edilmektedir.²⁹⁵⁰

«*Hayatın olağan akışı*» kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda, «*aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine*» olduğundan, hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter niteliğini taşımaktadır.

Sonuç olarak «*hayatın olağan akışı*» kriteri, mevcut hukukumuzda hukukçuların hemen her alanda uygulayabildikleri, onların işlerini kolaylaştıran önemli bir prensiptir.²⁹⁵¹ Hangi olayların «*hayatın olağan akışına aykırı olduğu*» tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından takdir edilecektir.²⁹⁵²

- Uygulamada;

- Borçlunun, taşınmazı satın aldıktan çok kısa bir süre sonra elinden çıkarmış olması,

- Dava konusu taşınır/taşınmaz rayiç değerinin çok üstünde bir bedelle satılmış olması (yukarı doğru aşırı oransızlık),

- Borçlunun taşınırını/taşınmazını satın alan 3. kişinin, borçlunun yakını (hışmı) olması,

- Borçlunun taşınmazını elinden çıkardığı halde, taşınmazda uzun süredir oturuyor olması,

- Taşınmazın halen borçlunun (boşandığı eşi, annesi, kızı vb.) tarafından kullanılıyor olması,

- Borçlunun sattıktan sonra, aracını kullanmaya devam etmesi,

²⁹⁴⁹ ALANGOYA, Y. agm. s: 528; dipn. 32

²⁹⁵⁰ DEMİR, A. agm. s:130

²⁹⁵¹ DEMİR, A. agm. s:133

²⁹⁵² ERDÖNMEZ, G. age. s: 197

- Üçüncü kişi tarafından taşınmazının/araçlarının, rayiç bedelinin iki katı bir bedelle satın alınması,
- Üçüncü kişinin, borçlunun komşusu, vekili, avukatı, mali müşaviri olması,
- Takip konusu borcun, borçlu tarafından -ödeme emri, icra dairesinde teslim alınarak kabul edilip, takibin kesinleştirilmesi,
- Borçluya ait taşınır/taşınmazları satın alan üçüncü kişilerin alım (mali) gücünün bulunmaması,
- Borçlunun aynı gün birden fazla taşınmazını satması,

'**hayatın olağan akışına uygun düşmeyen**' işlemler olarak kabul edilmektedir.²⁹⁵³

● **Yüksek mahkeme** «tasarrufun iptali davaları»nda '*hayatın olağan akışı*' kriteri ile ilgili olarak;

√ «*Dava konusu taşınmaz üzerindeki ipotekler dikkate alındığında taşınmazın tapudaki satış bedeli ile gerçek değeri arasında bedel farkı bulunmuyorsa da, taşınmazın 15.11.2013 tarihinde satılmasına rağmen 15.03.2014 tarihinde borçluya ödeme emrinin bu adrese tebliğ edildiği ve 24.03.2014 tarihinde aynı adreste haciz yapıldığı, buna göre, satışa rağmen borçlunun satış yapılan konutta oturmaya devam etmesinin, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi, delil olarak sunulan istihkak davası ile ilgili olarak yapılan yargılama sırasında ibraz edilen kira sözleşmesinin, satıştan önceki 01.11.2013 tarihli olması olguları dikkate alındığında, satışın mal kaçırma amacı ile yapıldığının anlaşıldığını*»²⁹⁵⁴

√ «*15.05.1994 tarihinde ölen murisin mirasının rızaen taksim edildiği iddiasının 14.04.2005- 30.04.2008, 11.06.2008, 15.02.2010 gibi tarihlerinde icra edilmiş olmasının, yaşam deneyimlerini uygun olmadığını*»²⁹⁵⁵

√ «*Taşınmazın çok kısa zaman aralığı ile ikinci kez devredilmiş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve alacaklıdan mal kaçırma saikini ortaya koyduğu, yapılan resmi satışta davalı üçüncü kişinin, diğer satıştaki üçüncü kişinin vekili sıfatı ile vekaleten işlemin tarafı olduğu, borçlular ile üçüncü kişi arasında yapılan protokolün de, 'borçluların, alacaklısından mal kaçırma saikini' ve 'alıcının, borçluların aciz içinde olduğunu bilebilecek durumda olduğunu' gösterdiğinden, söz konusu tasarrufların İİK mad. 278/2- 3. ile 280 gereğince iptali gerektiğini*»²⁹⁵⁶

√ «*Davalı borçlu davalı-üçüncü kişi arasında imzalanan adi nitelikteki protokolde ödemelerin çek ile ödeneceği düzenlenmiş olup, ticari hayatta vadeli ödeme aracı olarak kullanılan çeklerin ileri tarihli düzenlenmesinin hayatın olağan akışına uygun olduğu* gözetildiğinde ve davalılar arasında dava konusu gayrimenkul satımı haricinde bir ticari ilişki olduğu da iddia edilmediğinden, taraflar arasındaki protokolün imzalandığı gün olan borçlunun firmasına eft ile para gönderilmesi ve protokole

²⁹⁵³ SERTKAYA, A. Ş. /KUL, S. age. s: 352

²⁹⁵⁴ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 5130/2451 (www.e-uyar.com)

²⁹⁵⁵ Bknz: 17. HD. 2019 T. 4617/12059 (www.e-uyar.com)

²⁹⁵⁶ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 2138/11411 (www.e-uyar.com)

konu çeklerin de tahsil edilmesi karşısında, tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesi gerektiğini»²⁹⁵⁷

√ «Anne-oğul davalılar arasındaki tasarrufun İİK. mad. 278/3-1 maddesi gereğince bağış niteliğinde olup iptali gerektiğini- Borçlu ile akraba olan davalının İİK. mad. 280 uyarınca, borçlunun mali durumunu ve alacaklıların ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunu- Dayanak alınan zabıta araştırmasında borçlunun dava konusu adreste 2010 yılında oturduğu, şu anda bir başka şahsın oturduğunun tespit edildiği görüldüğünden, borçlunun halen haciz adresinde oturduğu gibi bir sonuç çıkarmak mümkün olmadığı gibi yargılamanın başından beri borçlunun ikamet adresinin bir başka adres olduğuna dair kayıtlar da bulunduğu, mahkemenin, 'borçlunun halen haciz adresinde oturduğuna' ilişkin zabıta araştırması olduğuna ilişkin tespitinin yerinde olmadığını»²⁹⁵⁸

√ «Dava konusu paranın davalı üçüncü kişi tarafından borçluya ödendiğine ilişkin yazılı bir belge (banka havalesi, banka hesap hareketleri gibi) sunulmadığı gibi serbest avukatlık yapan davalı üçüncü kişinin öğretmenlik yapan ve başka bir geliri bulunmayan borçluya üç buçuk yıl boyunca, aldığı borcu ödemediği altı kez toplamda 120.500,00 TL'lik borç vermesi, senetlerin vade tarihlerinin altı ay, iki yıl yedi ay gibi uzun sayılabilecek bir süreyle verilmesi, senetlerden biri için ikibuçuk yıl sonra (takip zamanaşımı dolmasa da, avukatlık yapan birisinin kendi alacağı için iki buçuk yıl beklemesinin doğal olmadığı) icra takibine geçilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını»²⁹⁵⁹

√ «Borçluya ait farklı vasıflardaki 7 adet taşınmazın aynı gün aynı kişiye satışı hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, üçüncü kişinin borçlunun mal kaçırma kastını bildiğinin varsayılacağını»²⁹⁶⁰

√ «Davacının borçlunun 12 günlük oğlunun böyle bir taşınmazı alım gücünün olmayacağından. bedelinin borçlu tarafından ödendiğini iddia ettiği, davalıların ise 'taşınmazın babaannesi tarafından bedelinin ödendiğini ve torununa bağış yaptığını' ileri sürdüğü, borçlunun oğlu adına olan taşınmazın borçlu tarafından alındığı davacı tarafından kesin ve güçlü delillerle ispat edilemediğinden, tasarrufun iptali davasının reddi gerektiğini»²⁹⁶¹

√ «Dava konusu taşınmazın, 27.04.2010 tarihinde borçlu tarafından davalı M. 'e , onun tarafından da bir hafta sonra 04.05.2010 tarihinde davalı D. 'e, onun tarafından da yaklaşık iki yıl sonra 20.04.2012 tarihinde davalı H. 'ya satılmış olmasına rağmen anılan taşınmazın 2007 yılından 30.05.2012 tarihine kadar yani davalı H. 'ya satılincaya kadar borçlu tarafından kullanıldığını, davalı D. veya borçlu tarafından davalı borçlunun anılan taşınmazın satıştan sonraki iki yıllık kullanımıyla ilgili kullanımı

²⁹⁵⁷ Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 3788/11149 (www.e-uyar.com)

²⁹⁵⁸ Bknz: 17. HD. 25.12.2018 T. 5178/12710 (www.e-uyar.com)

²⁹⁵⁹ Bknz: Ankara BAM. 26. HD. 09.02.2018 T. 532/190 (www.e-uyar.com)

²⁹⁶⁰ Bknz: İzmir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/58 (www.e-uyar.com)

²⁹⁶¹ Bknz: 17. HD. 30.01.2018 T. 17118/401 (www.e-uyar.com)

*haklı gösterecek (kira veya başka haklı bir neden) bir neden ileri sürülmediği, bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığını*²⁹⁶²

√ «Aynı taşınmaz ile ilgili iki farklı kıymet takdir raporları bulunması halinde, çelişkinin giderilerek, bulunan değer ile borçluya ait diğer taşınmaz değerleri birlikte toplam miktarın, davacı alacaklının borcunu karşılamaya yetmesi halinde tasarrufun iptali davasının, borçlunun aciz halinin bulunmaması nedeni ile ‘ön koşul yokluğundan’ reddine, aksi durumda ise, borçlunun borcuna karşılık borcunun 3 katı değerinde hissesini kardeşine devretmesine yönelik tasarrufun iptali için açılan davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini»²⁹⁶³

√ «Davalı ile tanık beyanı arasındaki çelişkili yönler, taşınmazda halen davalı üçüncü kişinin oturmasına rağmen bu konuda davalı dördüncü kişi tarafından yapılmış bir açıklamanın olmaması dikkate alınarak, ifadelerdeki çelişkilerin giderildikten sonra ve davalı üçüncü kişi ile dördüncü kişi arasında ‘gerçek’ bir satışın olup olmadığı göz önünde bulundurularak, davalı dördüncü kişinin kötü niyetinin yeniden değerlendirilmesi gerekirken, dördüncü kişi hakkındaki davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu»²⁹⁶⁴

√ «1941 doğumlu ticaretle uğraşmayan ev hanımı borçlunun kiracısından 20.000,00 TL borç alıp senet vermesini gerektirecek hukuki ilişki net olarak ortaya konulmadığı gibi, hasta olduğu için ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle borç aldığı iddiası inandırıcılıktan uzak olup, yargılama sırasında alacağın bu kez borçlunun damadına tahsil edilmemesi halinde rücu edilmeme koşulu ile temlik edilmesi de yaşam deneyimlerine aykırı olduğundan, alacağın gerçek olduğundan söz edilemeyeceği ve bu durumda ‘davalıların anne-kız olmaları nedeni ile aralarındaki tasarrufun bağış niteliğinde olduğu ve ivazlar arasında oransızlık olduğundan’ bahisle davanın kabulüne karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»²⁹⁶⁵

√ «Dava konusu taşınmazın davalı şirketin işyeri olduğu, bu hali ile yapılan işlemin işyeri devri niteliğinde olup İİK’nun 280.maddesindeki gerekli ilan ve bildirimlerin yapıldığı iddia ve ispat edilmediği gibi satışın ertesi günü borçluya kiraya verilmesi dairemiz ve giderek Yargıtay kararlarıyla süreklilik kazanmış görüşüne göre, yaşam deneyimlerine uygun olmadığını, böyle bir işlem içerisinde olan davalı üçüncü kişinin diğer iki taşınmaz ile ilgili olarak da borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiği ve bilmesi gereken şahıslardan olduğunun anlaşılmış bulunmasına göre, davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»²⁹⁶⁶

√ «Taşınmazı devralan davalının, davalı borçlunun oğlundan alacaklı olan dava dışı bir kişinin yakın arkadaşı olduğu, bu hususun cevap dilekçesinde açık ve ayrıntılı olarak açıklandığı, ipotek taksitlerinin borçlu tarafından, bir kısmının ise dava dışı bu

²⁹⁶² Bknz: Ankara 26. BAM. HD. 19.01.2018 T. 2536/75 (www.e-uyar.com)

²⁹⁶³ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 7850/3962 (www.e-uyar.com)

²⁹⁶⁴ Bknz: 17. HD. 28.03.2017 T. 2314/3316 (www.e-uyar.com)

²⁹⁶⁵ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 2363/2732 (www.e-uyar.com)

²⁹⁶⁶ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 25105/2427 (www.e-uyar.com)

kişi tarafından bankaya ödendiği, davalı borçlunun, oğlundan alacaklı olan dava dışı bu kişinin ipotek taksitlerini ödemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını»²⁹⁶⁷

√ «Davalı borçlunun aynı günde on dokuz adet taşınmaz sattığı bu taşınmazlardan üçünü davalıya, beşini davalı ile aynı soyadını taşıyan kişilere satıldığı, yine takip dosyasındaki ihalede dava konusu takip borçlularına ait iki taşınmazın icra ihalesi sonucu davalı tarafından alındığı, borçlu ile davalının aynı ilçe, köy ve ciltte nüfusa kayıtlı olduğu, faaliyet yerleri farklı olsa da faaliyet alanlarının aynı olması gibi maddi ve hukuki olgular gözönüne alındığında davalının İİK'nun 280/1 maddesi kapsamında borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerektiği; yine borçlu vekilinin savunmasında diğer davalının satış bedelinin 25.000 TL'sini banka aracılığıyla ödediğini, kalan 12.715, 30 TL'nin de takip borçlusu şirketin borcuna mahsup edildiğini belirttiğinden diğer davalının da borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek durumda olduğunun kabulü gerektiğinden dava konusu tasarrufların İİK'nun 280/1 maddesi gereğince davacının alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekeceğini»²⁹⁶⁸ vb. (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:495 vd.) (www.e-uyar.com)

belirtmiştir.

IX- Tasarrufun iptali davalarında, borçlu ile işlemde bulunmuş olan davalı-üçüncü kişinin «dava konusu taşınmazları/taşınurları satın alabilecek parasal (mâli) güce sahip olup olmadığı» ya da «borçluya 'borç/satın alma bedeli' olarak para verdiğini iddia ederek icra takibinde bulunmuş olan davacı-alacaklının, borçluya gerçekten bu miktardaki parayı verebilecek (ödeyebilecek) parasal (mâli) gücünün bulunup bulunmadığı» mahkemece araştırılabilir mi?²⁹⁶⁹

• **Yüksek mahkeme, -kanımızca** da isabetli olarak- bu soruya aşağıdaki şekilde «olumlu» cevap vermiştir. Gerçekten **yüksek mahkeme**, bu konuyla ilgili olarak;

√ «Tasarrufun 1. derecede yakın akrabalar arasında yapılması ve en son maliki olan davalıların henüz 20-22 yaşlarında öğrenci olup taşınmazı almaya yetecek ekonomik güçlerinin bulunmaması, taşınmazın akit tarihindeki değeri ile keşfen belirlenen değeri arasında misli fark bulunması nedenleriyle tasarrufun iptale tabi olduğunu»²⁹⁷⁰

√ «Dava konusu taşınmazın davalı-borçlu şirket malvarlığı ile bir ilgisi olmadığı kabul edilmişse de, taşınmazın borçlu şirket yetkilisinin eşi adına tescil ettirildiği ileri sürüldüğünden, asıl borçlu şirketin %95 hissedarının davalı üçüncü kişinin eşi, %5

²⁹⁶⁷ Bknz: 17. HD. 27.02.2017 T. 23913/1993 (www.e-uyar.com)

²⁹⁶⁸ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 11030/166 (www.e-uyar.com)

²⁹⁶⁹ UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s:169-176) – UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S:190, s:4729-2801) – UYAR, T. Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2017, s:497-543) – UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve icra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (ABD. 2015/1, s:369-397) – UYAR, T. İİK'nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:272 vd.; 391 vd.; 1098 vd.; 1158 vd.

²⁹⁷⁰ Bknz: 17. HD. 25.12.2019 T. 671/12476 (www.e-uyar.com)

hissedarının ise davacı üçüncü kişinin babası olduğu gözetilerek, üçüncü kişinin, dava konusu taşınmazları satın alabilecek ekonomik gücü olup olmadığı, taşınmazların aslında eşi veya babası tarafından, davalı üçüncü kişi adına alınıp alınmadığının araştırılarak, sonucuna göre davalı üçüncü kişi, elinden çıkarmış olduğundan, davacıdan İİK. mad. 282 gereği satın alan şahsı davaya dahil edip etmeyeceği, yoksa davasını bedele dönüştürüp dönüştürmeyeceği sorularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»²⁹⁷¹

√ «Dava konusu taşınmazın, davalı-borçlu şirket malvarlığı ile bir ilgisi olmadığı kabul edilmişse de, ‘taşınmazın, borçlu şirket yetkilisinin eşi adına tescil ettirildiği’ ileri sürüldüğünden, asıl borçlu şirketin %95 hissedarının davalı üçüncü kişinin eşi, %5 hissedarının ise davacı üçüncü kişinin babası olduğu gözetilerek, üçüncü kişinin, dava konusu taşınmazları satın alabilecek ekonomik gücü olup olmadığı, taşınmazların aslında eşi veya babası tarafından, davalı üçüncü kişi adına alınıp alınmadığının araştırılarak, sonucuna göre davalı üçüncü kişi, elinden çıkarmış olduğundan, davacıdan ‘İİK. mad. 282 gereği satın alan şahsı davaya dahil edip etmeyeceği, yoksa davasını bedele dönüştürüp dönüştürmeyeceği’ sorularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»²⁹⁷²

√ «Davacının “borçlunun 12 günlük oğlunun böyle bir taşınmazı alım gücünün olmayacağından bedelinin borçlu tarafından ödendiğini” iddia ettiği, davalıların ise “taşınmazın babaannesi tarafından bedeli ödendiği ve torununa bağış yaptığını” ileri sürdüğü, borçlunun oğlu adına olan taşınmazın borçlu tarafından alındığı, davacı tarafından kesin ve güçlü delillerle ispat edilemediğinden, tasarrufun iptali davasının reddi gerektiğini»²⁹⁷³

√ «Takibin gerçek bir alacağa ilişkin olmasının da tasarrufun iptali davasının koşullarından biri olduğunu- Davalı üçüncü kişi, “alacaklının alacağının muvazaalı olduğunu” iddia ettiğinden, mahkemece ticari defterler üzerinde inceleme yapılarak takip konusu senet borcunun var olup olmadığı ve neye ilişkin olduğu tespit edilerek, davacının böyle bir borcu verebilecek ekonomik durumu olup olmadığı da araştırılarak ve diğer delillerle birlikte değerlendirilerek alacağın gerçekliği araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»²⁹⁷⁴

√ «Davacı, ‘borçlunun mal kaçırmak için bedelini ödeyerek satın aldığı taşınmazı ekonomik gücü olmayan kardeşi adına tapuda tescil ettirdiğini’ ileri sürerek ‘tasarrufun iptali’ni talep etmiş olduğundan, mahkemece ‘dava konusu alacağın dayanağı olan ilamın kesinleşme tarihinin, tapudaki tasarruf işlemlerinden sonra olduğu’ gerekçesiyle davanın reddinin hatalı olduğu; ilamın dayanağı olan sözleşme, tasarruftan önce olduğundan ve bu taşınmazların satın alım tarihlerine göre takibin süresinde yapıldığı, haciz tutanağı düzenlendiği ve İİK. mad. 105 uyarınca, borçlunun aciz halinin olduğu görüldüğünden, gayrimenkullerin adına tescili tarihinde davalı üçüncü kişinin bu taşınmazları gerçek değerlerine göre satın almaya ekonomik gücünün

²⁹⁷¹ Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 3551/11086 (www.e-uyar.com)

²⁹⁷² Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 3551/11086 (www.e-uyar.com)

²⁹⁷³ Bknz: 17. HD. 30.01.2018 T. 17118/401 (www.e-uyar.com)

²⁹⁷⁴ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 3993/12139 (www.e-uyar.com)

yeterli olup olmadığı ve nam-ı müstear hususunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini»²⁹⁷⁵

√ «Davalı borçlu ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ olduğu, dava konusu taşınmazın satışından sonra borçlunun organik bağ içinde olunan diğer şirket ortaklığından ayrıldığı satıştan sonra ancak dava dayanağı takipten önce aralarında uyumsuzluk çıktığı ve davaların bulunduğu, takip dayanağı 900.000 USD olarak büyük miktardaki borcun 30.05.2008 tarihinde verilmiş olmasına rağmen senedin vadesinin 30.12.2011 tarihine verildiği, alacaklı tarafından dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının istendiği anlaşıldığından, mahkemece, davacı alacaklının takip konusu bononun düzenlendiği 30.05.2008 tarihinde 900.000 USD elden borç verebilecek mali duruma sahip olup olmadığı kolluk aracılığı ile araştırılması, davacının şirketi var ise bu şirket kayıtlarında böyle bir alacak borç ilişkisinin varlığı ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olup olmadığının tespiti gerektiğini»²⁹⁷⁶

√ «Mahkemece alınan bilirkişi raporunda taşınmazı satan şahısların mameleklerinde bir artış olmadığı gibi satın alan şahısların da alım gücünün olmadığı belirtil- diğinden, zaten müteahhit olan borçlunun tüm taşınmazları kızı, eşi ve yakın akrabaları adına tescilinin de yaşam deneyimlerine uygun olmadığı anlaşıldığından bu taşınmazlar yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»²⁹⁷⁷

√ «Mahkemece alınan bilirkişi raporunda taşınmazı satan şahısların mameleklerinde bir artış olmadığı gibi satın alan şahısların da alım gücünün olmadığı belirtil- diğinden, zaten müteahhit olan borçlunun tüm taşınmazları kızı, eşi ve yakın akrabaları adına tescilinin de yaşam deneyimlerine uygun olmadığı anlaşıldığından bu taşınmaz yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»²⁹⁷⁸

√ «Tasarrufun iptali davalarında alacaklıya alacağını tahsil imkanı sağlanırken, alacaklının alacağının şeklen varlığı değil, gerçekliğinin de amaçlandığının gözardı edilmemesi gerektiğini- Somut olayda davalı üçüncü kişinin, davacı alacaklının borçlu- luya, 400.000 TL ödünç ekonomik gücü olmadığını, borçlu ile aralarında husumet ol- ması nedeniyle icra takibinin başlatıldığını belirterek alacağın muvazaalı olduğunu iddia ettiği, ancak mahkemece bu hususta her hangi bir araştırma yapılmadığını- Bu nedenlerle, mahkemece dosya içerisindeki bilgi ve belgeler dikkate alınarak, gerekirse davacının alacağının da açıklattırılarak takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı tartışılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»²⁹⁷⁹

√ «Davalının kardeşine yapılan tasarrufun bağışlama hükmünde olduğu ve alacaklılardan mal kaçırma nedeniyle yapıldığından iptale tabi olduğu yönündeki karar isabetli ise de, diğer davalılarla ilgili taşınmazı üçüncü kişiden satın alan kişinin borçlu ya da kardeşi ile arasında kirvelikten dolayı tanıklık olup olmadığı üzerinde durulmaması, son malike satış yapıldıktan sonra dahi taşınmazda uzun süredir

²⁹⁷⁵ Bknz: 17. HD. 15.03.2017 T. 22269/2789 (www.e-uyar.com)

²⁹⁷⁶ Bknz: 17. HD. 07.06.2016 T. 20994/6940 (www.e-uyar.com)

²⁹⁷⁷ Bknz: 17. HD. 05.04.2016 T. 12040/4257 (www.e-uyar.com)

²⁹⁷⁸ Bknz: 17. HD. 05.04.2016 T. 11974/4256 (www.e-uyar.com)

²⁹⁷⁹ Bknz: 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 (www.e-uyar.com)

borçlunun oturmaya devam ettiği hususunun gözetilmemesi ve son malikin taşınmazı alabilecek ekonomik güce sahip olmadığı yönündeki tanık beyanları ile birlikte değerlendirilme yapılarak tasarrufların iptale tabi olup olmadıkları üzerinde durulmadan ek-sik inceleme ile karar verilemeyeceğini»²⁹⁸⁰

√ «'Davaya konu aracın satış bedelinin 3. kişi durumundaki davalı tarafından ödendiğinin ispat edilemediği' gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de, tasarrufun iptali davasında, davalının uzun yıllar çalışmış olduğu ve dava konusu aracı kendi geliriyle satın almış olabileceği açıksa, bu durumun aksinin davacı tarafından ispatlanması gerekeceğini»²⁹⁸¹

√ «Davalı borçlunun, dava konusu araçları parasını kendi vererek diğer oğlu adına satın almasına ilişkin tasarrufların, namı müstear şeklinde muvazaalı yapıldığı gerekçesi ile iptal edilebileceğini, borçlunun oğlunun, tasarrufların yapıldığı sırada gerek sigortalılık başlangıcı gerekse işe başlama tarihi nazara alındığında, iptale tabi tasarrufların bedelini ödeyebilecek ekonomik güce sahip olduğunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, borçlunun mamelekenden çıkan para ile üçüncü kişinin mal-varlığına giren artışların da tasarrufun iptaline konu olabileceğini, tanık beyanlarının tek başına iyiniyet ve ekonomik durumun ispatında yeterli olmadığını»²⁹⁸²

√ «Davalı borçlunun, diğer borçlu davalının yanında ücretli olarak çalışan bir kişi olduğu, dava konusu taşınmazı satın alabilecek maddi durumunun bulunmadığı, taşınmazın davalı borçlunun talimatı doğrultusunda davalı üçüncü kişiye sattığı, üçüncü kişi olan davalının borçlu davalılar aleyhine icra takibi yaptığı, dolayısıyla tasarruf tarihinden öncesine ait ticari ilişkilerinin olduğu, taşınmaz üzerinde bulunan ipotek bedelinin de tamamen ödenip ödenmediği yeterince araştırılmadığı anlaşıldığında, mahkemece borçlu davalılar arasındaki ilişkinin araştırılması, üçüncü kişi davalının borçlu davalılar aleyhine yaptığı icra takipleri gözönüne alınarak aralarında daha önce başlayan ticari ilişki olup olmadığı ve bu nedenle borçluların mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olamayacağının karar yerinde tartışılması ve bu konuda İİK. mad. 280'in uygulama yeri olup olmadığının tartışılması gerekeceğini»²⁹⁸³

√ «Davalı üçüncü kişi, dava konusu taşınmazı babasından kalan mirastan elde ettiği para ile satın aldığını savunarak mirasçılar arasında yapılan miras devir senedi başlıklı bir belge ibraz etmişse de, mahkemece davalı tarafından sunulan miras devir senedinde yazılı taşınmazların tapu kayıtlarının getirtilerek taşınmazların kime ait oldukları, kimden kime kaldıkları, satılıp satılmadıkları, davalıya bu taşınmazlardan dolayı kalan para olup olmadığı, ayrıca miras kalmış ise hangi tarihte kaldığının saptanması, yine davalının tasarruf tarihindeki ekonomik durumunun ayrıntılı olarak araştırılması ondan sonra toplanan ve toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini, bu araştırmalar

²⁹⁸⁰ Bknz: 17. HD. 09.06.2014 T. 4544/9210 (www.e-uyar.com)

²⁹⁸¹ Bknz: 17. HD. 09.12.2013 T. 15485/17309 (www.e-uyar.com)

²⁹⁸² Bknz: 17. HD. 09.09.2013 T. 7129/11624 (www.e-uyar.com)

²⁹⁸³ Bknz: 17. HD. 23.05.2013 T. 5840/7545 (www.e-uyar.com)

yapılmadan ‘muvazaanın kanıtlanamaması’ nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin hatalı olacağını»²⁹⁸⁴

√ «İptal davalarında, borçlu ile işlemde bulunan davalı-üçüncü kişilerin, ‘dava konusu taşınurları/taşınmazları satın alabilecek mali güce sahip olup olmadıkları’nın mahkemece araştırılması gerekeceğini»²⁹⁸⁵

belirtmiştir...

*

Mütalââ (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

- Davacı (A) vekili 10.03.2019 tarihli “*dava dilekçesi*”nde özetle;

“-Davalı-borçlu (B)’nin; ... ili ... ilçesi ... mahallesi 64 pafta, 674 ada, 49 parsel, 1 ve 3 no’lu bağımsız bölümlerde adına kayıtlı ½ paylarının tamamını, diğer davalı kardeşi (C)’ye 13.03.2015 tarihinde devrettiğini, (C)’nin, adı geçen 1 no’lu taşınmazdaki payını 06.02.2019 tarihinde 235.000 TL. bedelle baldızı olan diğer davalı (D)’ye, aynı yerdeki 3 no’lu taşınmazdaki payını ise 19.02.2019 tarihinde 142.000 TL. bedelle eşi olan diğer davalı (E)’a devrettiğini, ‘alacaklılardan mal kaçırmak kasdı ve kötünîyet ile yapılmış olan bu devir tasarruflarının iptali ile müvekkilinin ... İcra Müdürlüğü’nün ... sayılı dosyadaki alacağının tahsilini sağlamak için taşınmazların kaydına teminatsız ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini’,

-Müvekkili alacaklı-davacı ile borçlu-davalı (B)’nin adı geçen taşınmazların 4.700.000, 00 USD. bedelle satışı konusunda mutabakata vardıklarını, 09.11.2014 tarihinde HARİCİ TAŞINMAZ SATIM PROTOKOLÜ tanzim ettiklerini, bu kapsamda müvekkilinin davalı Yakup’a haricen 2.350.000 USD. ödemede bulunduğunu, ancak davalı (B)’nin devir işlemini gerçekleştiremediğini ve borçlu-davalı ile müvekkilinin 10.01.2015 tarihli FESİH PROTOKOLÜ düzenlediklerini ve davalı-borçlunun ödenen tutar olan 2.350.000, 00 USD.’nin iadesi için müvekkili lehine 10.01.2015 tanzim ve 10.01.2020 vadeli 2.350.000, 00 USD. tutarlı bir bono keşide ettiğini,

-Davalı-borçlu (B)’nin bu senet tutarını gününde ödemeyince müvekkilinin bu nedni ... İcra Müdürlüğü’nün ... sayılı dosyası ile takibe koyduğunu, borçlunun ikametgâhında 26.02.2020 tarihinde fiili haciz yapıldığını ve ‘borçlunun haczi kabil malı bulunmadığı’ hususunun haciz tutanağında belirtildiğini, bu haciz tutanağının ‘geçici aciz vesikası’ hükmünde olduğunu,

-Davalı-borçlu (B)’nin ... ili ... ilçesinde bulunan, yukarıda bahsettiği 1 ve 3 no’lu bağımsız bölümlerdeki ½ payını kardeşi diğer davalı (C)’ye 13.03.2015 tarihinde danışıklı olarak devrettiğini,

²⁹⁸⁴ Bknz: 17. HD. 29.11.2912 T. 12777/13299 (www.e-uyar.com)

²⁹⁸⁵ Bknz: 15. HD. 07.04.2011 T. 9155/3212; 22.11.2010 T. 10925/9928; 26.10.2010 T. 5342/8805; 01.07.2010 T. 2225/6230; 04.11.2008 T. 2340/5093; 23.10.2008 T. 1876/4885; 17.04.2008 T. 362/2022; 14.04.2008 T. 1112/1914; 28.01.2008 T. 5538/339; 15. HD. 23.01.2007 T. 6400/235; 08.04.1993 T. 1572/1646 vb. (www.e-uyar.com)

-Borçlu-davalı (B)'nin malvarlığının borçlarını ödemeye yetmediğini, davalı (C)'nin kardeşi olan borçlu (B)'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu çok iyi bildiğini,

-Dava konusu taşınmazların borçlu tarafından, diğer davalı (3. kişi) (C)'e piyasa rayıçlerinin fevkalade altında bir bedelle devredildiğini,

-Davalılardan (E)'un, davalı İsrail'in eşi olduğunu, diğer davalı (D)'nin ise davalı (E)'un kız kardeşi olduğunu, tüm davalıların kötüniyetli olduğunu,

-Davalıların kötüniyetinin kanıtlanmaması halinde; davalı-borçlu (B) ile doğrudan tasarrufta bulunan üçüncü kişi (C) hakkındaki tasarrufun iptali davasının bedele dönüştüğünü,

-Yukarıda bahsedilen taşınmazlar hakkında yapılmış olan tasarrufların iptali ile dava konusu taşınmazların 'haciz ve satışını isteme yetkisi verilmesi'ni talep zorunluluğu doğduğunu”

b e l i r t e r e k, “teminatsız olarak -mahkemece aksi kanaate varılması halinde- teminat karşılığında yukarıda belirtilen taşınmazların kaydına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini” talep etmiştir.

- Davalı (E) vekili “*cevap dilekçesi*”nde özetle;

“-Davacı tarafça dava değerinin noksan gösterilmek suretiyle eksik harç yatırıldığını, söz konusu harç eksikliği giderilmeden davaya devam edilmemesi gerektiğini,

-Açılmış olan tasarrufun iptali davasının İİK.'nda belirtilen hak düşürücü sürelere tabi olduğunu, bu davada ise bu sürelerin geçirilmiş olduğunu, bu sebeple davanın esasına girilmeden, 'hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle' davanın reddine karar verilmesi gerektiğini,

-Davanın görülebilmesi için, alacaklının alacağının gerçek olması gerektiğini, eğer gerçek bir borç ilişkisi yoksa, alacak da söz konusu olmayacağı için, iptal davasının dinlenmesinin hukuken mümkün olmadığını, davacı (A) ile davalı (B)'nin muvazaalı bir şekilde gerçek olmayan bir alacak yaratma gayreti içinde bulunduklarını, bu nedenle davacı tarafından davalı (B)'ye yapıldığı iddia olunan 2.350.000, 00 USD.'lik ödemenin 'haricen yapıldığı'nın ifade edildiğini,

-Davacı tarafın ödeme yaptığını iddia ettiği dönemde yaşı itibarıyla davacının ekonomik olarak ailesine bağlı olan ve hiçbir maddi geliri bulunmayan bir kişi olduğunu, bu nedenle davacının 4.700.000, 00 USD. bedelle bir taşınmaz satın almasının eşyanın tabiatına uygun düşmediğini, davacının o tarihte 'bu kadar parası olduğunu ve bunu davalı (B)'ye ödediğini' somut ispat vasıtası ile ispat etmesi gerektiğini,

-10.01.2015 tarihinde taraflarca düzenlendiği iddia olunan fesih protokolüne istinaden davacı tarafın 2.350.000, 00 USD. ödemenin iadesi için yıllarca davalı (B)'den hiçbir talepte bulunmamasının ve beş yıllık faiz talebinden de vazgeçerek ciddi miktardaki alacağının iadesi için 'beş yıl sonrasına 10.01.2020 vade tarihli 2.350.000, 00 USD. tutarlı bonoyu kabul ettiğini ve bonodan kaynaklanan alacağını icra takibi sonucunda tahsil edemediğini” öne sürmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

-Davacı ile davalı (B)'nin aralarında anlaşarak muvaazaalı bir alacak yarattıklarını, sayın mahkeme tarafından öncelikle bu iddialarının incelenmesi gerektiğini, Yargıtay'ın içtihatlarının da bu doğrultuda olduğunu, ezcümle;

√ Yargıtay 17. HD. 07.06.2016 T. 20994/6940, (www.e-uyar.com)

√ Yargıtay 17. HD. 14.03.2016 T. 22872/3110, (www.e-uyar.com)

√ Yargıtay 17. HD. 26.12.2017 T. 3993/12139, (www.e-uyar.com)

√ Yargıtay 17. HD. 05.11.2013 T. 11822/15085, (www.e-uyar.com)

√ HGK. 19.06.2002 T. 15-495/528 (www.e-uyar.com)

sayılı kararlarında bu hususların açıkça belirtilmiş olduğunu,

-Davacı-alacaklının, davalı (B)'ye 09.11.2014 tarihinde haricen 2.350.000, 00 USD. verebilecek malî duruma (parasal güce) sahip olmadığını

b e l i r t e r e k, “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verilmesini” talep etmiştir.

● Davalı (D) vekili 26.06.2020 tarihli “*cevap dilekçesi*”nde özetle;

“-Dava değeri belirlenirken, davacının icra takibine konu alacağının miktarı ya da taşınmazın değerinin esas alınması ve bu değer üzerinden nisbi harç ödenmesi gerektiğini, davacı taraf dilekçesinde ‘dava konusu gayrimenkullerin değerini ve kendisi tarafından da kaç para üzerinden satın alınmak istediğini’ açıkça ifade etmişken, bu bedelin onda biri tutarında bir bedel üzerinden eksik harç ödeyerek davasını açtığını, bu nedenle davacıya eksik harcın tamamlattırılmasını, aksi taktirde ‘davanın açılmış sayılmasına’ karar verilmesi gerektiğini,

-Huzurdaki davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra açılmış olduğunu, bu sebeple esasa girilmeden ‘hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesini’ talep ettiklerini,

-Davanın şartlarının oluşmadan davanın açıldığını, gerçekten huzurdaki davanın görülebilmesi için, davacının, davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunması gerektiğini, halbuki davacının diğer davalı (B)'den olduğunu iddia ettiği alacağın gerçek olmayan bir alacak olduğunu, davacının ‘09.11.2014 tarihinde (B)'ye 2.350.000, 00 USD. haricen ödeme yaptığını bildirdiğini’ ve ‘diğer ortakların satışa rıza göstermemeleri üzerine 10.01.2015 tarihinde fesih protokolü imza ederek ödenen tutarın iadesi için (B)'den 10.01.2015 düzenleme tarihli ve 10.01.2020 tarihli bir senet aldığını’ öne sürmüş ve bu alacağına istinaden de tasarrufun iptali talebinde bulunduğunu, davacının anlattığı bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, davalı (B)'un, diğer davalı (C) ile anne ve babasından sürekli para istediğini ve bu talebinin (C) tarafından kabul edilmemesi üzerine sırf (C)'u zor durumda bırakmak için bu mizansenî kurgulayarak bu davayı açtığını,

- ‘4.700.000, 00 USD. bedelle gayrimenkulü aldığını’ iddia eden davacının, gayrimenkulün diğer malikleri ile görüşmeden 2.350.000, 00 USD. gibi çok yüksek bedelli gayrimenkullerin tamamının sahibi olmayan kişiye ödeme yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

-Gayrimenkullerin tamamının sahibi olmayan kişiye ‘2.350.000, 00 USD. bedel ödediğini’ iddia eden davacının bu kişiden ne gayrimenkullerin ‘devrini garanti altına almak’ için, ne de ödediği paranın ‘teminatı olmak üzere’ hiçbir şey almamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

-Davacının, sözde ödemenin yapıldığı tarihte henüz yirmili yaşlarda olan, ekonomik olarak eve bağlı olan, geliri ve malvarlığı olmayan bir kişi olduğunu, ailesinin ekonomik bakımdan çok sıkıntılı olduğu bir dönemde, sırf yatırım olsun diye 4.700.000, 00 USD.’lik gayrimenkul almasının gerçekçi olmadığını,

-Davacının öncelikle bu paranın kaynağını ve bu miktarda bir parasının var olduğunu ispat etmesi gerektiğini,

-Davacı tarafından davalıya yapıldığı iddia edilen ödemenin belge ve dekontu bulunmadığını, davacı ‘bu ödemenin haricen yapıldığını’ söylemekte ise de, 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek miktarlı paranın ‘elden yapılacak bir ödeme’ olmadığını,

-‘Fesih sözleşmesi’ ve ‘beş yıl sonrasına alınan senedin’ tam bir kurgunun sonucu olduğunu, 4.700.000, 00 USD. bedel ile iki gayrimenkul satın almak isteyen ve taşınmazın hissedarları ile hiç görüşmeyen, ‘gayrimenkul devrini’ ve verdiği parayı teminata bağlama gereği duymayan davacının, önce diğer davalıya 2.350.000 USD. ödeme yapmış ve sonrasında gayrimenkulü alamayınca, ‘faizsiz ve teminatsız olarak’ ödediği parayı geri almak için davalı (B)’ye beş yıl vade verdiğini, bu durumun hayatın normal akışı içinde kabulünün mümkün olmadığını,

-Yargıtay içtihatlarının da bu doğrultuda olduğunu, nitekim;

√ HGK. 19.06.2002 T. 15-495/528, (www.e-uyar.com)

√ 17. HD. 05.11.2013 T. 11822/150858, (www.e-uyar.com)

√ 17. HD. 07.06.2016 T. 20994/6940, (www.e-uyar.com)

sayılı kararlarda bu hususun açıkça dile getirildiğini,

-İİK. uyarınca tasarrufun iptali için gerekli diğer ‘dava şartları’nın da olayda gerçekleşmediğini, borçlu davalı hakkında alınmış bir aciz vesikası bulunmadığını,

-Müvekkilinin alım-satım işleminin gerçek ve içinde hiçbir muvazaa barındırmanın, hukuken geçerli bir işlem olduğunu,

belirterek, *“haksız davanın reddine, masraf ve ücreti vekaletin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini”* arz ve talep etmiştir.

● Davalı (C) vekili 29.06.2020 tarihli *“cevap dilekçesi”*nde özetle;

“-Mevcut dava değerinin gerçeği yansıtmamakta olup, tespit edilecek yeni dava değeri çerçevesinde eksik harcın davacı tarafça tamamlanması gerektiğini, davacı tarafın dava değerini 188.500,00 TL. olarak göstererek bu davayı açtığını, bu rakamın davanın harca esas gerçek değerini göstermediğini, bu nedenle dava konusu iki taşınmazların her birinin konusunda uzman bilirkişiler vasıtasıyla ayrı ayrı değer tespitlerinin yapılarak ya

da sözde 2.350.000, 00 USD. olarak ifade edilen borç miktarı dikkate alınarak eksik har-
cın davalı tarafa tamamlattırılması gerektiğini,

-Davanın İİK.m. 278’de düzenlenen –iki yıllık- hak düşürücü süre içerisinde açıl-
mamış olduğunu, sırf bu nedenle davanın reddi gerektiğini, dava konusu olayda taşın-
mazların devir tarihinin 13.03.2015 olması, davacı tarafından geçici aciz vesikası ni-
teliğinde olduğu iddia edilen haciz tutanağının ise 26.02.2020 tarihi olduğu dikkate
alındığında, huzurdaki dava açısından hak düşürücü sürenin geçmiş olduğunu, yani
kısaca **‘son iki yıl içindeki ivazsız (karşılıksız) tasarrufların iptale tabi olduğunu’**,
buna göre borçlunun son iki yıldan daha önce yapmış olduğu ivazsız (karşılıksız) ta-
sarrufların iptale tabi olmadığını, bu nedenle 13.03.2015 tarihli tasarrufun, tarih iti-
baryle iptal sınırlarının dışında kaldığını,

-Aciz tutanağının ‘kesin veya geçici aciz vesikası’ hükmünü haiz olabilmesi için,
gidilen adreste hiç veya yeteri kadar kabili haciz malın bulunmaması hususunun tek
başına yeterli olmadığını, ayrıca ‘borçlunun başkaca kabili haciz malının olmadığını’
da haciz tutanağında açıkça belirtilmesi gerektiğini,

-Davalı-borçlu (B)’un hali hazırda faal olan bir çok şirketinin de bulunduğunu,
bu nedenle borçlu (B)’nin bu şirketlerdeki hisseleri paraya çevrilmeden, borçlu hak-
kında aciz vesikası düzenlenemeyeceğini,

-Huzurdaki davada, davacı (A) ile davalı-borçlu (B) tarafından organize edilmiş
olan bir dava olup, ‘gerçek bir alacağa’ dayanmadığını,

-Davacı (A)’nın davalı-borçlu (B)’nin oğlu (F) ile olan yakın arkadaşlığı değ-
lendirildiğinde, huzurdaki davanın davacı (A) ile davalı-borçlu (B) ile birlikte müvek-
kiline karşı haksız, konusu Türk Ceza Kanunu anlamında suç da teşkil edecek şekilde
organize edildiğini açıkça ispat ettiğini, müvekkili (C)’un (A)’nın ailesinden olan ala-
cığını ancak icra takibi ile tahsil edebildiği hususu dikkate alındığında, (A)’nın 2015
yılında 4.700.000, 00 USD. bedelle bir satım protokolü yapabilmesi ve (B)’ye
2.350.000, 00 USD. tutarında ödeme yapabilmesinin hayatın olağan akışına aykırı ol-
duğunu, bu nedenle davacı (A)’nın o tarihte 4.700.000, 00 USD.’i nereden temin etti-
ğinin huzurdaki dava açısından son derecede önem taşıdığını, (A)’nın o tarihlerde ne
iş yaptığı, banka hesapları, kredi kartları, vergisel gelirinin sayın mahkeme tarafından
araştırılması gerektiğini,

-Tasarrufa konu olan taşınmazların, davacı yanın tüm iddialarının aksine
TMK.’nun 732. maddesinde düzenlenen önalım hakkının kullanılması sonucunda mü-
vekkili (C)’a gerçek bir satış ilişkisi kapsamında devredilmiş olduğunu,

-Sonuç olarak; huzurdaki davanın, davalı (B)’nin oğlu (F) ile yakın arkadaş olan
davacı (A) ve davalı-borçlu (B) tarafından organize edilmiş olup, ‘gerçek bir alacak’
mevcut olmadığını, davacı (A)’nın banka hesapları üzerinde incelemeler yapılmasını,
(B)’ye verdiğini iddia ettiği 2.350.000, 00 USD.’nin elden verilmesinin hayatın olağan
akışına aykırı olması sebebiyle, bu hususun davacı tarafça ispatlanamadığını, tasarrufa
konu taşınmazların TMK.’nun 732. maddesinde düzenlenen önalım hakkının kullanıl-
ması sonucunda müvekkili (C)’ye devredilmiş olduğundan, davacı yanın haksız ve
mesnetsiz iddialarının reddine karar verilmesini” arz ve talep edilmiştir.

• Dosyaya sunulmuş olan 11.10.2021 tarihli **“BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU”** nda özetle;

“-Dava dosyasına GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından gönderilen belgeler incelendiğinde; ‘sözde işlem tarihinde 26 yaşında olan’ davacı (A)’nın 2014-2015 yıllarında 4.700.000, 00 USD. bedelle ilgili taşınmazları alabilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kesin biçimde görülmekte olup, bu gerçeğin dosyaya intikal eden GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’nın yazıları ile de kesin biçimde vergi dairesine verilmiş tüm beyannameler incelendiğinde daha düşük rakamlarla vergi tarh ve tahakkuk ettirildiğinin görülmekte olduğunu,

-Sayın mahkeme tarafından davacı (A)’nın söz konusu taşınmaz satım protokolünün ve senedin tarihi olan 2014-2015 yıllarındaki ekonomik durumunun tespit edilebilmesi amacıyla ilgili dairelere müzekkereler yazılmış olduğu, akabinde GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından 19.04.2021 tarihinde sayın mahkemenize gönderilen davacı (A)’ya ait 2014-2015-2016-2017 takvim yılı yıllık gelir beyannameleri tarh ve tahakkuk fişleri incelendiğinde, 2014 ve 2015 yıllarında henüz 26 yaşında olan davacı (A)’nın 2015 yılında yalnızca 6.607, 88 TL. gelir beyan ettiği, 2016 yılında ise 67.445, 29 TL. zarar beyan ettiğinin beyannamelerinde görülmekte olduğunu, dolayısıyla sözde alacaklı (A) tarafından 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir paranın verildiğine dair ortada somut bir belge dahi olmadan ve gelir ve gider yönünde dava dosyasına sunulan yıllık gelir vergisi beyanlarında da bu büyüklükte bir beyanın olmaması, haricen (B)’ye vermesinin şaibeli olarak gözükmesi ve ayrıca davacı (A)’nın sözde işlem tarihinde 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir parayı vermesinin mümkün olmadığı ortada gözükmekle, yıllık gelir beyannameleri ve tarh ve tahakkuk eden yıllık gelir vergi beyannameleri tek tek irdelenip incelendiğinde ise muhasebe sistemi yönünde huzurdaki dava konusu döviz bazında TL. karşılığı böyle büyük bir gelir-giderin kayıtlarda beyan akışı olmadığı ve daha düşük yıllık gelir vergisi beyannamesinde gösterilmiş olduğunun tespit edildiğini,

-Neticede; davacı yanın, söz konusu 2.350.000, 00 USD. bedelin dava dosyasına sunulan dilekçelerinde ‘haricen ödendiğini’ iddia etmekte, ancak buna ilişkin herhangi somut bir dekonta dava dosyasında rastlanılmamış olduğunu, ortada ciddi bir alım iddiası olup, bu tutarın huzurdaki dava günü yönünden irdelenip incelendiğinde, yıllık beyannamelerde dava konusu yüksek rakamlara rastlanmadığı, ortada anlaşmalı, muvazaalı ve şaibeli bir alım satım ticareti yapılmış olduğunun görüldüğünü,

-Dava konusu 2.350.000, 00 USD.nin huzurdaki dava günü itibarıyla, döviz kurdundan 42.000.000,00 TL. yapmakta olduğunu”

belirtmiştir.

• Davalı (C) vekili, 27.10.2021 tarihli BİLİRKİŞİ HEYETİ EK RAPORU’na karşı beyanlarını içeren dilekçesinde özetle;

“-Sözde işlem tarihinde 26 yaşında olan davacı (A)’nın, 2014-2015 yıllarında 4.700.000, 00 USD. bedelle, dava konusu taşınmazları alabilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

-Davacı (A)'nın 2015 yılında yalnızca 6.607, 88 TL. gelir beyan ettiğini, 2016 yılında ise 67.445, 29 TL. zarar beyan ettiğini, bu hususun GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından sayın mahkeme dosyasına gönderilen belgelerle kesin şekilde sabit olduğunu,

-Sözde alacaklı (A)'nın 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir parayı davalı (B)'ye verdiğiine dair ortada en ufak somut, ikna edici bir belge bulunmadığını,

-Ödendiği iddia edilen 2.350.000, 00 USD.'nin bugünkü kurdan yaklaşık değerinin 42.000.000,00 TL.'ye eşit olduğunu,

-Davacı (A)'nın sözde 2.350.000, 00 USD. tutarındaki alacağına karşılık beş yıl vadeli senet almasının, huzurdaki davanın organize bir şekilde açılmış olduğunu ispatlamakta bulunduğunu,

-Günümüz ekonomik koşullarında hiç kimsenin bu denli ciddi tutardaki alacağını beş yıl gibi uzun vadeli senet olarak, faiz uygulamaksızın talep etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını,

-Davacı (A)'nın sözde alacağını dava konusu taşınmaz üzerinde ipotek tesis ederek garanti altına almadan, bu yola başvurmada talep etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

-Taraflar arasında sözde düzenlenmiş protokolün 6. maddesinde 'protokole aykırı davranılması halinde' 470.000, 00 USD.'ye kadar cezai şart belirlenmiş olmasına rağmen, üstelik bu protokol davalı Yakup tarafından sözde feshedilmiş olmasına rağmen, sözde alıcı KEREM SEREZ tarafından protokolde öngörülen bu cezai şart yönünden herhangi bir hukuki girişimde bulunulmamış olduğunu,

-Sayın bilirkişi heyeti tarafından mahkemeye sunulan Ek Rapor'da açıkça 'Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.04.2021 tarihinde sayın mahkemenize gönderilen davacı (A)'ya ait 2014-2015-2016-2017 takvim yıllarına ait gelir beyannamelerindeki tarh ve tahakkuk fişleri incelendiğinde 2014 ve 2015 yıllarında henüz 26 yaşında olan davacı (A)'nın, 2015 yılında yalnızca 6.607, 88 TL. gelir beyan ettiği, 2016 yılında ise 67.445, 29 TL. zarara beyan ettiği, dolayısıyla (A)'nın, 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir parayı verdiğiine dair ortada somut bir belge bulunmadığının belirtilmiş olduğunu, hatta bilirkişilerce de davacı (A) ile davalı (B) arasındaki işlemin 'şaiBELİ işlem' olarak nitelendirilmiş olduğunu"

belirterek, dosyadaki mevcut deliller ve dosyaya sunulan Ek Rapor'daki tespitler doğrultusunda 'davanın reddine karar verilmesi gerektiği' ifade olunmuştur.

• Davalı (E) vekili tarafından dosyaya sunulan 26.10.2021 tarihli, BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU'na karşı beyanlarını içeren dilekçede özetle;

"-Mahkeme dosyasına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen belgeler doğrultusunda, iddia olunan işlem tarihi itibarıyla 26 yaşında olan davacı (A)'nın 4.700.000, 00 USD. bedelle dava konus taşınmazları edinebilmesinin mümkün olmadığını, Vergi Dairesine gönderilen davacı (A) ile ilgili tüm beyannameler değerlendirildiğinde; davacı (A)'nın 2015 yılında 6.607, 88 TL. gelir beyan ettiği, 2016 yılında ise 67.445, 29 TL. zarar beyan ettiği görüldüğünden ve bilirkişi ek raporunda 'davacı

(A)’nın iddia olunan işlem tarihi itibarıyla söz konusu yüksek meblağlı parayı vermesinin mümkün olmadığı’ açıkça belirtilmiş olduğundan,

-10.01.2015 tarihinde taraflarca düzenlendiği iddia olunan fesih protokolüne istinaden davacı tarafın 2.350.000, 00 USD. ödemesinin iadesi için yıllarca davalı (B)’den faiz olarak hiçbir talepte bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, ayrıca davacı tarafın sözde alacağı için ipotek tesis etmek gibi bir yola başvurmamış olması, keza protokolün 6. maddesinde belirtilen 470.000, 00 USD. cezai şart yönünden de herhangi bir girişimde bulunmamasının eşyanın tabiatına uygun düşmediğini,

-Sayın bilirkişi heyetinin de davacı ile davalı (B) arasındaki alacak-borç ilişkisinin gerçek olmayıp, muvazaalı olduğunu ortaya koyduğunu”

belirterek “*hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini*” ifade etmiştir.

● İlk derece mahkemesi olan ... Asliye Hukuk Mahkemesi, 23.11.2021 T. ve ... sayılı ‘*gerekçeli kararı*’nda özetle;

“.....davacı asil ile davalı (B) arasında imzalanan 09.11.2014 tarihinde taşınmaz harici satım sözleşmeden sonra, davalı (B) tarafından davaya konu taşınmaz, diğer davalı olan kardeşi (C)’ye 13.03.2015 tarihinde devrettiği, (C) 1 no’lu taşınmazdaki payının tamamını 06.02.2019 tarihinde baldızı olan diğer davalı (D)’ye devrettiği, 3 no’lu taşınmazdaki payını ise 19.02.2019 tarihinde eşi olan diğer davalı (E)’ye devrettiği, bilirkişi raporuna göre dava konusu taşınmazın satış tarihinde değeri ile satış senedinde gösterilen değerler arasında misli fark bulunduğu, bu da satışın muvazaalı olduğunu gösterdiği, Uyap üzerinde yapılan sorgulamada davalı tarafların kardeş-eş ve baldız oldukları, bu da davalıların (B)’nin borcunu bilmekte veya bilebilecek durumda olduğunu gösterdiği, dava konusu taşınmazların gerçek bedelini ödediğini ispatlayamamasına göre, tasarrufun ivazsız olduğu kanaatine varılarak, davanın kabulüne karar vermek gerekmiş (tir).....”

ş e k l i n d e hüküm kurmuştur.

*

Somut olayda;

● Yukarıda²⁹⁸⁶ ayrıntılı olarak bahsettiğimiz gibi ‘ivazsız tasarruflardan dolayı’ (İİK. mad. 278) iptal kararı verilebilmesi için, dava konusu tasarrufun ‘*haciz*’den (İİK. mad. 86) veya ‘*haciz edilecek mal bulunmaması sebebiyle aciz*’den (İİK. mad. 105) veya ‘*iflasın açılması*’ndan (İİK. mad. 165) itibaren geriye doğru iki sene içinde yapılmış olması gerekir.

Davalı-borçlu (B) ile davalı (C) arasındaki 13.03.2015 tarihli tasarrufa ilişkin olarak;

²⁹⁸⁶ Bknz: Yuk. dipn. 12-40

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta dava konusu taşınmazın devir tarihi 13.03.2015, davacı-alacaklı tarafından ‘geçici aciz vesikası’ niteliğinde olduğu belirtilen ‘haciz tutanağı’nın düzenlenme tarihi ise 26.02.2020’dir.

Bu nedenle, dava konusu tasarrufun iptaline karar verilebilmesi için, haciz tutanağının düzenlenme tarihinden (26.02.2020’den) en fazla iki yıl öncesinde (yani; 26.02.2018 tarihinde) yapılmış olması gerekirdi. Halbuki dava konusu tasarruf 13.03.2015 tarihinde yapılmış olduğundan, hiçbir şekilde bu tasarrufun iptaline karar verilmez!...

Bu husus davalı (C) vekili tarafından dosyaya sunulmuş olan 29.06.2020 tarihli “cevap dilekçesi”nde de isabetli olarak ifade edilmiştir.

Yüksek mahkemenin “*son iki yıllık süre*”ye ilişkin –kamu düzeni ile ilgili olan ve mahkemece re’sen dikkate alınması gereken– bu konudaki içtihatları yukarıda –dipn: 19-38- sunulmuştur...

• Yine yukarıda²⁹⁸⁷ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi ‘tasarrufun iptali davasının esasına girilebilmesi için gerçekleşmesi gereken’ dava şartlarından (HMK. mad. 114) biri olan “*davacının, davalı-borçludaki alacağının g e r ç e k bir alacak olması*” koşulu, tasarrufun iptali davasının ‘özel dava koşulu’dur.²⁹⁸⁸

Eğer davacı-alacaklı tacir ise; hem kendisinin ve hem de –tacir ise davalı- borçlunun ticari defterlerinde inceleme yapılarak, takip konusu borcun defterlerde kayıtlı olup olmadığının araştırılarak, kayıtlarda var (yazılı) olduğu ölçüde ‘davanın kabulüne’, aksi taktirde “ön koşul yokluğundan davanın reddine”²⁹⁸⁹ karar verilmesi gerekir.

Eğer davacı-alacaklı tacir değil ise; davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, mali durumlarının araştırılması, ²⁹⁹⁰ yıllık gelirlerinin ne olduğu, ²⁹⁹¹ ve davacının böyle bir borç parayı verebilecek ekonomik gücünün bulunup bulunmadığı²⁹⁹² saptanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Davalı-3. kişi de, davacı-alacaklının “*takip konusu yaptığı senedin (belgenin) gerçek bir alacağı aksettirmediğini*” –borçlu gibi- tasarrufun iptali davasına bakan mahkemede ileri sürebilir. Keza, takip konusu senedin “*teminat ve tahsil amacıyla verilmiş olduğu*” –yani gerçek bir alacağı ifade etmediği- de hem davalı-borçlu ve hem de davalı-3. kişi tarafından ileri sürülebilir.²⁹⁹³ Bunun kanıtlanması halinde mahkemece davacı-alacaklının talebi doğrultusunda “tasarrufun iptaline” karar verilemez.

²⁹⁸⁷ Bknz: Yuk. dipn. 43-45

²⁹⁸⁸ Bknz: Yuk. dipn. 46-87

²⁹⁸⁹ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597; 11.09.2018 T. 2770/7624; 28.02.2017 T. 11975/234; 24.05.2016 T. 11364/6282; 24.05.2016 T. 10582/6278; 14.04.2015 T. 1798/5869; 4. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹⁹⁰ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com)

²⁹⁹¹ Bknz: 17. HD. 21.03.2017 T. 2235/3008 (www.e-uyar.com)

²⁹⁹² Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 3393/12139; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹⁹³ Bknz: 17. HD. 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com)

Yüksek mahkeme kimi kararlarında²⁹⁹⁴ «davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının yerel mahkemece *kendiliğinden* araştırılması gerektiğini» kimi kararlarında²⁹⁹⁵ ise, «bu hususun *davalılarca ileri sürülmesi halinde* mahkemece araştırılabilceğini» belirtmiştir...

Yüksek mahkeme “*tasarrufun iptali davalarında, alacağın gerçek olması gerektiği*” konusunu çeşitli kararlarında açıkça –bknz: Yuk. dipn. 70-87- ifade etmiştir. Bu husus en son Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14.09.2021 T. E: 2017/(17)4-2773, K: 987 sayılı OYBİRLİĞİ ile verdiği kararında çok ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir:

“.....*Davalı üçüncü kişinin alacağın gerçek olmadığı ve borçlunun aciz hâlinde olmadığı yönündeki savunmasının üzerinde durulmasının gerektiği, zira aynı zamanda dava şartı olan bu hususların da mahkemece kendiliğinden araştırılacağı hususunda bir kuşku bulunmamaktadır. Mahkemece bu yönde yapılmış bir araştırma ve inceleme bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece davacının alacağının gerçek olup olmadığının araştırılması....., davacı Murat K. ile borçlu davalı Murat Ç. arasında borcu doğuran ne gibi bir ilişki olduğunun araştırılması, borcun dayanağı olan bonoda bedelin nakden ahzolunduğu bildirildiğine göre 110.000TL tutarındaki paranın hangi bankadan ödendiği, davacının bu kadar yüksek miktarda bir parayı ödünç verebilecek ekonomik durumu olup olmadığının soruşturulması, gerektiğinde davacı ile borçlu davalının ekonomik ve mali durumlarının araştırılması; şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa, aciz hâlinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi, ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekmekte iken;’davanın kabulüne’ karar verilmesi yerinde değildir.....”*

● Davacı-alacaklı (A)’nın somut olaydaki davranışından kaynaklanan ‘*hayatın olağan akışına aykırılık*’ teşkil eden davranışları hakkında;

-Davalı (E) vekili “*cevap dilekçesi*”nde;

√ “*Davanın görülebilmesi için, alacaklının alacağının gerçek olması gerektiğini, eğer gerçek bir borç ilişkisi yoksa, alacak da söz konusu olmayacağı için, iptal davasının dinlenmesinin hukuken mümkün olmadığını, davacı (A) ile davalı (B)niun muvazaalı bir şekilde gerçek olmayan bir alacak yaratma gayreti içinde bulunduklarını*”

√ “*Davacı tarafın ödeme yaptığını iddia ettiği dönemde yaşı itibariyle davacının ekonomik olarak ailesine bağlı olan ve hiçbir maddi geliri bulunmayan bir kişi olduğunu, bu nedenle davacının 4.700.000, 00 USD. bedelle bir taşınmaz satın almasının eşyanın tabiatına uygun düşmediğini*”

²⁹⁹⁴ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282; 12.04.2016 T. 14267/4635; 21.01.2014 T. 19964/669 vb. (www.e-uyar.com)

²⁹⁹⁵ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606; 19.02.2019 T. 1554/1781; 05.06.2018 T. 4533/5858; 15.05.2018 T. 3037/5045; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457; 14.02.2017 T. 23545/1450; 25.10.2016 T. 18010/9337; 20.10.2016 T. 17910/9000; 07.06.2016 T. 20994/6940 vb. (www.e-uyar.com)

√ “Davacı ile davalı (B) ’nin aralarında anlaşarak muvazaalı bir alacak yaratıklarını, sayın mahkeme tarafından öncelikle bu iddialarının incelenmesi gerektiğini”

belirtmiştir.

-Davalı (D) vekili “cevap dilekçesi”nde;

√ “Davanın şartlarının oluşmadan davanın açıldığını, gerçekten huzurdaki davanın görülebilmesi için, davacının, davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunması gerektiğini, halbuki davacının diğer davalı (B) ’den olduğunu iddia ettiği alacağın gerçek olmayan bir alacak olduğunu”

belirtmiştir.

-Davalı (C) vekili “cevap dilekçesi”nde;

√ “Huzurdaki davada, davacı (A) ile davalı-borçlu (B) tarafından organize edilmiş olan bir dava olup, ‘gerçek bir alacağa’ dayanmadığını”

√ “Davacı (A) ’nın 2015 yılında 4.700.000, 00 USD. ’yi nereden temin ettiğinin huzurdaki dava açısından son derecede önem taşıdığını, (A) ’nın o tarihlerde ne iş yaptığı, banka hesapları, kredi kartları, vergisel gelirinin sayın mahkeme tarafından araştırılması gerektiğini”

√ “Sonuç olarak; huzurdaki davanın, davalı (B) ’nin oğlu (F) ile yakın arkadaş olan davacı (A) ve davalı-borçlu (B) tarafından organize edilmiş olup, ‘gerçek bir alacak’ mevcut olmadığını, davacı (A) ’nın banka hesapları üzerinde incelemeler yapılmasını”

belirtmiştir.

-Dosyaya sunulmuş olan 11.10.2021 tarihli BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU’nda;

√ “GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından 19.04.2021 tarihinde sayın mahkemenize gönderilen davacı (A) ’ya ait 2014-2015-2016-2017 takvim yılı yıllık gelir beyannameleri tarh ve tahakkuk fişleri incelendiğinde, 2014 ve 2015 yıllarında henüz 26 yaşında olan davacı (A) ’nın 2015 yılında yalnızca 6.607, 88 TL. gelir beyan ettiği, 2016 yılında ise 67.445, 29 TL. zarar beyan ettiğinin beyannamelerinde görülmekte olduğunu, dolayısıyla sözde alacaklı (A) tarafından 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir paranın verildiğine dair ortada somut bir belge dahi olmadan ve gelir ve gider yönünde dava dosyasına sunulan yıllık gelir vergisi beyanlarında da bu büyüklükte bir beyanın olmaması, haricen (B) ’ye vermesinin şaibeli olarak gözükmesi ve ayrıca davacı (A) ’nın sözde işlem tarihinde 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir parayı vermesinin mümkün olmadığı ortada gözükmekle, yıllık gelir beyannameleri ve tarh ve tahakkuk eden yıllık gelir vergi beyannameleri tek tek irdelenip incelendiğinde ise muhasebe sistemi yönünde huzurdaki dava konusu döviz bazında TL. karşılığı böyle büyük bir gelir-giderin kayıtlarda beyan akışı olmadığı ve daha düşük yıllık gelir vergisi beyannamesinde gösterilmiş olduğunun tespit edildiğini”

√ “Neticede; davacı yanın, söz konusu 2.350.000, 00 USD. bedelin dava dosyasına sunulan dilekçelerinde ‘haricen ödendiğini’ iddia etmekte, ancak buna ilişkin

herhangi somut bir dekonta dava dosyasında rastlanılmamış olduğunu, ortada ciddi bir alım iddiası olup, bu tutarın huzurdaki dava günü yönünden irdelenip incelendiğinde, yıllık beyannamelerde dava konusu yüksek rakamlara rastlanmadığı, ortada anlaşmalı, muvazaalı ve şaibeli bir alım satım ticareti yapılmış olduğunun görüldüğünü

belirtmiştir.

• Yine yukarıda²⁹⁹⁶ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi; ‘gerek davalı-borçlunun’ ve gerekse ‘davalı-üçüncü kişiler’in iddia ve savunmalarında “*h a y a t ı n o l a ğ a n a k ı ş ı n a a y k ı r ı l ı k*” bulunması halinde, bu tutarsız iddia ve savunmalar taraflar arasında yapılmış olan tasarruflarına iptaline neden olur.

“Hayatın olağan akışına aykırılık” kriteri, özellikle tasarrufun iptali davalarında çok sık uygulama alanı bulur. Yukarıda²⁹⁹⁷ hangi olayların “hayatın olağan akışına aykırı” bulunarak, tasarrufun iptali davasının kabulüne/reddine neden olduğu belirtilmişti.

Bu hususun **yüksek mahkemece** nasıl değerlendirildiği de keza yukarıda²⁹⁹⁸ ifade edilmişti...

Bu konuda;

-Davalı (E) vekili “cevap dilekçesi”nde;

√ “Davacı tarafın ödeme yaptığını iddia ettiği dönemde yaşı itibarıyla davacının ekonomik olarak ailesine bağlı olan ve hiçbir maddi geliri bulunmayan bir kişi olduğunu, bu nedenle davacının 4.700.000, 00 USD. bedelle bir taşınmaz satın almasının eşyanın tabiatına uygun düşmediğini”

√ “10.01.2015 tarihinde taraflarca düzenlendiği iddia olunan fesih protokolüne istinaden davacı tarafın 2.350.000, 00 USD. ödemenin iadesi için yıllarca davalı (B)’den hiçbir talepte bulunmamasının ve beş yıllık faiz talebinden de vazgeçerek ciddi miktardaki alacağının iadesi için ‘beş yıl sonrasına 10.01.2020 vade tarihli 2.350.000, 00 USD. tutarlı bonoyu kabul ettiğini ve bonodan kaynaklanan alacağını icra takibi sonucunda tahsil edemediğini’ öne sürmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu”

belirtmiştir.

-Davalı (D) vekili “cevap dilekçesi”nde;

√ “Davacının ‘09.11.2014 tarihinde (B)’ye 2.350.000, 00 USD. haricen ödeme yaptığını bildirdiğini’ ve ‘diğer ortakların satışa rıza göstermemeleri üzerine 10.01.2015 tarihinde fesih protokolü imza ederek ödenen tutarın iadesi için (B)’den 10.01.2015 düzenleme tarihli ve 10.01.2020 tarihli bir senet aldığı’ öne sürmüş ve bu alacağına istinaden de tasarrufun iptali talebinde bulunduğunu, davacının anlattığı bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu”

²⁹⁹⁶ Bknz: Yuk. dipn. 92-111

²⁹⁹⁷ Bknz: Yuk. dipn. 95-96

²⁹⁹⁸ Bknz: Yuk. dipn. 98-111

√ “ ‘4.700.000, 00 USD. bedelle gayrimenkulü aldığı’ iddia eden davacının, gayrimenkulün diğer malikleri ile görüşmeden 2.350.000, 00 USD. gibi çok yüksek bedelli gayrimenkullerin tamamının sahibi olmayan kişiye ödeme yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu”

√ “Gayrimenkullerin tamamının sahibi olmayan kişiye ‘2.350.000, 00 USD. bedel ödediğini’ iddia eden davacının bu kişiden ne gayrimenkullerin ‘devrini garanti altına almak’ için, ne de ödediği paranın ‘teminatı olmak üzere’ hiçbir şey almamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu”

√ “Davacının, sözde ödemenin yapıldığı tarihte henüz yirmili yaşlarda olan, ekonomik olarak eve bağlı olan, geliri ve malvarlığı olmayan bir kişi olduğunu, ailesinin ekonomik bakımından çok sıkıntılı olduğu bir dönemde, sırf yatırım olsun diye 4.700.000, 00 USD. ‘lik gayrimenkul almasının gerçekçi olmadığını”

√ ‘Fesih sözleşmesi’ ve ‘beş yıl sonrasına alınan senedin’ tam bir kurgunun sonucu olduğunu, 4.700.000, 00 USD. bedel ile iki gayrimenkul satın almak isteyen ve taşınmazın hissedarları ile hiç görüşmeyen, ‘gayrimenkul devrini’ ve verdiği parayı teminata bağlama gereği duymayan davacının, önce diğer davalıya 2.350.000 USD. ödeme yapmış ve sonrasında gayrimenkulü alamayınca, ‘faizsiz ve teminatsız olarak’ ödediği parayı geri almak için davalı (B)’ye beş yıl vade verdiğini, bu durumun hayatın normal akışı içinde kabulünün mümkün olmadığını

belirtmiştir.

-Davalı (C) vekili “cevap dilekçesi”nde,

√ “(A)’nın 2015 yılında 4.700.000, 00 USD. bedelle bir satın protokolü yapabilmesi ve (B)’ye 2.350.000, 00 USD. tutarında ödeme yapabilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu”

√ “Davacı (A)’nın, davalı (B)’ye verdiğini iddia ettiği 2.350.000, 00 USD. ‘nin elden verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olması sebebiyle, bu hususun davacı tarafça ispatlanamadığını, tasarrufa konu taşınmazların TMK. ‘nın 732. maddesinde düzenlenen önalım hakkının kullanılması sonucunda müvekkili (C)’ye devredilmiş olduğundan, davacı yanın haksız ve mesnetsiz iddialarının reddine karar verilmesini”

talep etmiştir.

-Dosyaya sunulmuş olan BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU’nda;

√ “Dava dosyasına GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından gönderilen belgeler incelendiğinde; ‘sözde işlem tarihinde 26 yaşında olan’ davacı (A)’nın 2014-2015 yıllarında 4.700.000, 00 USD. bedelle ilgili taşınmazları alabilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kesin biçimde görülmekte olup, bu gerçeğin dosyaya intikal eden GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’nın yazıları ile de kesin biçimde vergi dairesine verilmiş tüm beyannameler incelendiğinde daha düşük rakamlarla vergi tarh ve tahakkuk ettirildiğinin görülmekte olduğu”

belirtilmiştir.

-Davalı (C) vekili BİLİRKİŞİ HEYETİ EK RAPORU'na karşı beyanlarını içeren dilekçede;

√ “Sözde işlem tarihinde 26 yaşında olan davacı (A) ’nın, 2014-2015 yıllarında 4.700.000, 00 USD. bedelle, dava konusu taşınmazları alabilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu”

√ “Sözde alacaklı (A) ’nın 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir parayı davalı (B) ’ye verdiğine dair ortada en ufak somut, ikna edici bir belge bulunmadığını”

√ “Günümüz ekonomik koşullarında hiç kimsenin bu denli ciddi tutardaki alacağını beş yıl gibi uzun vadeli senet olarak, faiz uygulamaksızın talep etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını”

√ “Davacı A ’nın sözde alacağını dava konusu taşınmaz üzerinde ipotek tesis ederek garanti altına almadan, bu yola başvurmadan talep etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu”

belirtmiştir.

-Davalı (E) vekili tarafından dosyaya sunulan BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU'na karşı beyanlarını içeren dilekçede;

√ “Bilirkişi ek raporunda ‘davacı (A) ’nın iddia olunan işlem tarihi itibarıyla söz konusu yüksek meblağlı parayı vermesinin mümkün olmadığını’ açıkça belirtilmiş olduğunu”,

√ “10.01.2015 tarihinde taraflarca düzenlendiği iddia olunan fesih protokolüne istinaden davacı tarafın 2.350.000, 00 USD. ödemesinin iadesi için yıllarca davalı (B) ’den faiz olarak hiçbir talepte bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, ayrıca davacı tarafın sözde alacağı için ipotek tesis etmek gibi bir yola başvurmamış olması, keza protokolün 6. maddesinde belirtilen 470.000, 00 USD. cezai şart yönünden de herhangi bir girişimde bulunmamasının eşyanın tabiatına uygun düşmediğini”

ifade etmiştir.

● Yukarıda²⁹⁹⁹ belirttiğimiz gibi tasarrufun iptali davalarında davalarında, borçlu ile işlemde bulunmuş olan davalı-üçüncü kişinin «dava konusu taşınmazları/taşınırları satın alabilecek parasal (mâli) güce sahip olup olmadığı» ya da “borçluya ‘borç/satın alma bedeli olarak para verdiğini iddia ederek icra takibinde bulunmuş olan davacı-alacaklının, borçluya gerçekten bu miktardaki parayı verebilecek (ödeyebilecek) parasal (mâli) gücünün bulunup bulunmadığı» mahkemece araştırılabilir.

Yüksek mahkemenin bu konudaki ‘olumlu’ içtihatları yukarıda³⁰⁰⁰ belirtilmişti.

-Davalı (E) vekili cevap dilekçesinde;

√ “Davacı tarafın ödeme yaptığını iddia ettiği dönemde (yani; 09.11.2014 tarihinde) , dava konusu taşınmazları satın alacak 4.700.000, 00 USD. satış bedelini

²⁹⁹⁹ Bknz: Yuk. dipn. 112

³⁰⁰⁰ Bknz: Yuk. dipn. 113-128

ödeyecek kadar parası olduğunu ve bunun yarısını peşin olarak (yani; 2.350.000, 00 USD. 'yi) (B)'ye ödediğini ispat etmesi gerektiğini, mali durumunun (parasal gücünün) buna müsait olduğunu ispat etmesi gerektiğini”

belirtmiştir.

-Davalı (D) vekili cevap dilekçesinde,

√ *“Davacının, sözde ödemenin yapıldığı tarihte henüz yirmili yaşlarda olan, ekonomik olarak eve bağlı olan, geliri ve malvarlığı olmayan bir kişi olduğunu, ailesinin ekonomik bakımdan çok sıkıntılı olduğu bir dönemde, surf yatırım olsun diye 4.700.000, 00 USD. 'lik gayrimenkul almasının gerçekçi olmadığını”*

belirtmiştir.

-Davalı (C) vekilinin BİLİRKİŞİ HEYETİ EK RAPORU'na karşı beyanlarını içeren dilekçesinde;

√ *“Sayın bilirkişi heyeti tarafından mahkemeye sunulan Ek Rapor'da açıkça ‘Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.04.2021 tarihinde sayın mahkemenize gönderilen davacı (A)'ya ait 2014-2015-2016-2017 takvim yıllarına ait gelir beyannamelerindeki tarh ve tahakkuk fişleri incelendiğinde 2014 ve 2015 yıllarında henüz 26 yaşında olan davacı (A)'nın, 2015 yılında yalnızca 6.607, 88 TL. gelir beyan ettiği, 2016 yılında ise 67.445, 29 TL. zarara beyan ettiği, dolayısıyla (A)'nın 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir parayı verdiğiine dair ortada somut bir belge bulunmadığının belirtilmiş olduğunu, hatta bilirkişilerce de davacı (A) ile davalı (B) arasındaki işlemin ‘saibeli işlem’ olarak nitelendirilmiş olduğunu”*

b e l i r t e r e k, dosyadaki mevcut deliller ve dosyaya sunulan Ek Rapor'daki tespitler doğrultusunda ‘davanın reddine karar verilmesi gerektiği’ ifade olunmuştur.

*

SONUÇ: İncelenen dava dosyasının içeriğinden (yani; dava dilekçesi ile davalıların cevap dilekçelerinden, Ek Bilirkişi Heyeti Raporu'ndan, ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararından) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/150316 Sor. sayılı dosyasının incelenmesi sonucunda;

a) Somut olayda; ‘tasarrufun iptali davası’nın dinlenebilmesi için gerçekleşmesi gereken ‘**dava özel şartı**’ olan “**takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması**” koşulu³⁰⁰¹ gerçekleşmemiştir.

Gerçekten; davacı (A)'nın, davalılardan (B)'ye 2.350.000, 00 USD. ödemede bulunduğunu iddia ettiği 09.11.2014 tarihinde (**26 yaşında olan), ekonomik olarak ailesine bağlı olan ve hiçbir geliri bulunmayan**³⁰⁰² bir kişinin -yine dava dosyasına

³⁰⁰¹ Bknz: Yuk. dipn. 46-87

³⁰⁰² Davacı Kerem Serez, davalıların cevap dilekçelerinde ileri sürdüğü bu hususa cevap verip, bu konudaki kanıtlarını mahkemeye sunmamış ancak dosyaya mahkemece görevlendirilmiş olan bilirkişi kurulu tarafından verilen 11.10.2021 tarihli BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU'nda açıkça “GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından 19.04.2021 tarihinde mahkeme dosyasına gönderilen 2014-2015-2016-2017 takvim yıllarına ait gelir beyannameleri tarh ve tahakkuk fişleri incelendiğinde; ‘2014 ve 2015 yıllarında henüz 26 yaşında olan davacı Kerem Serez’in 2015 yılında yalnızca 6.607, 88 TL. gelir

sunulmuş olan 11.10.2021 tarihli BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU'na göre- (dava günü itibariyle TL. değeri 42.000.000,00 TL. olan) *dava konusu 2.350.000, 00 USD. miktarındaki bir parayı, davalılardan (B) 'ye ödemiş kabul edilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır...*

Davacı (B), ... Cumhuriyet Başsavcılığı'na ... Sor. dosyasına 04.11.2021 tarihinde verdiği ifadesinde (ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI'nda) açıkça “.....(A) bana 2.350.000, 00 USD. 'yi –yani anlaştığımız paranın yarısını- nakden e l d e n ö d e d iBunun üzerine biz de 10 Ocak 2015 tarihinde bir 'fesih protokolü' düzenledik. Ben bu fesih protokolüne istinaden 10 Ocak 2015 tarihinde, 10 Ocak 2020 vadeli ve alıcısı (A) olan 2 milyon 350 bin USD. bedelli bir bono düzenleyerek (A) 'ya teslim ettim...” ş e k l i n d e ifade vermiştir.

Davacı (A)'nın davalı (B)'ye 'elden verdiğini' iddia ettiği 2.350.000, 00 USD. (yani; BİLİRKİŞİ HEYETİ EK RAPORU'nda bunun 'dava günü' itibariyle TL. karşılığı 42.000.000,00 TL. olan bu miktardaki para) konusunda BİLİRKİŞİ HEYETİ EK RAPORU'nda; “*Neticede davacı yan söz konusu 2.350.000, 00 USD. bedelin dava dosyasına sunulan dilekçelerinde 'haricen ödendiğini' iddia etmekte ancak buna ilişkin herhangi somut bir dekonta dava dosyasında rastlanılmamıştır. Ortada ciddi bir alım iddiası olup, bu tutar huzurdaki dava günü döviz kurundan 42.000.000,00 TL. yapmakta olduğu, vergi dairesi kayıtları da gelir yönünden irdelenip incelendiğinde, yıllık beyannamelerde dava konusu kadar yüksek bir rakama rastlanılmadığı, ortada karşılıklı anlaşmalı, muvazaalı ve şaibeli bir alım-satım ticareti yapılmış olduğu gözükmekle.....*” ş e k l i n d e açıklamada bulunulmuştur.

42.000.000,00 TL. tutarındaki paranın 'elden verilmesi' tutarlı, geçerli/gerçek bir ödeme midir?

Bir '*tasarrufun iptali davası*'nda; **Yargıtay Hukuk Genel Kurulu** 14.09.2021 T. E: 2017/(17)4-2773, K: 987 ve **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi** (19.11.2013 T. E: 2012/13785, K: 2013/16011):

“.....*borcun dayanağı olan bonoda bedelin nakden ahzolandığı bildirildiğine göre, 110.000,00 TL. tutarındaki paranın h a n g i b a n k a d a n ödendiği, davacının bu kadar yüksek miktarda bir parayı verebilecek ekonomik durumu olup olmadığının soruşturulması.....*”

gerekçesiyle, ilk derece mahkemesince verilmiş olan '*tasarrufun iptaline*' ilişkin hüküm oybirliğiyle bozulmuştur.

beyan ettiği, 2016 yılında ise 67.445, 29 TL. zarar beyan ettiği' beyannamelerinde görülmektedir. Dolayısıyla, sözde alacaklı Kerem Serez tarafından 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir para verildiğine dair ortada somut bir belge dahi olmadan ve gelir gider yönünden dava dosyasına sunulan yıllık Gelir Vergisi beyanlarında da, bu büyüklükte bir beyan olmaması, haricen Yakup Yakuppur'a bu kadar yüksek miktarda para vermesinin şaibeli olarak gözükmesi ve ayrıca Kerem Serez'in sözde işlem tarihinde 2.350.000, 00 USD. gibi yüksek meblağlı bir parayı vermesinin mümkün olmadığı gözükmekle, yıllık gelir beyannameleri ve tarh ve tahakkuk eden yıllık gelir vergisi beyannameleri tek tek irdelenip incelendiğinde ise, muhasebe sistemi yönünden huzurdaki dava konusu döviz bazında TL. karşılığı böyle büyük bir gelir/gidere dair kayıtlarda beyan akışı olmadığı ve daha düşük bir gelirin Yıllık Vergi Beyannamesinde gösterilmiş olduğu tespit edilmiştir.... Yine dava dosyasına sunulmuş bulunan aynı Bilirkişi Kurulu Ek Raporu'na göre (dava günü itibariyle TL. karşılığı 42.000.000, 00 TL. olduğu belirtilen) dava konusu 2.350.000, 00 USD.'nin davacı-alacaklı tarafından davalılardan Yakup Yakuppur'a ödenmiş kabul edilmesi '**hayatın olağan akışına aykırı**'dır.

b)Somut olayda, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu “*tasarrufun iptali davasının kabulüne*” ilişkin kararında hiç dikkate almadığı, değerlendirmedeği başka ‘*hayatın olağan akışına aykırı*’ olan hususlar da mevcuttur. Gerçekten;

aa-Davacı-alacaklı (A)’nın 09.11.2014 tarihinde elden ödediğini iddia ettiği 2.350.000, 00 USD.’nin (yani; dava tarihi itibarıyla 42.000.000,00 TL.’nin) iadesi için beş yıl sonrasına 10.01.2020 vade tarihli bonoyu kabul ederken, davalı-borçludan hiçbir *faiz ve teminat* (ipotek, kefil vs.) talep etmemesi **hayatın olağan akışına aykırı** bir davranış teşkil eder...

bb- Davacı-alacaklı (A) ile davalı (B) arasındaki ‘*alım/satım protokolünün feshi*’ sözleşmesinin 6. maddesinde davacı lehine öngörülmüş olan ‘470.000 USD. cezai şart’ yönünden, davacı-alacaklının hiçbir girişimde (talepte) bulunmamış olması da **hayatın olağan akışına aykırıdır**.

c) Tasarrufun iptali davalarında “*borçluya ‘borç/satın alma bedeli’ olarak para verdiğini iddia ederek icra takibinde bulunmuş olan davacı/alacaklının borçluya gerçekten bu miktardaki parayı verebilecek (ödeyebilecek) parasal (mali) gücünün bulunup bulunmadığı*” mahkemece araştırılabileceğinden³⁰⁰³ ve somut uyuşmazlıkta da mahkemece atanan bilirkişi kurulunca dosyaya sunulan 11.10.2021 tarihli BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU’nda (bknz: Yuk. s: 30/31; 36) “.....davacı-alacaklı (A)’nın işlem tarihinde (26 yaşında olduğu) 2014-2015 yıllarında 4.700.000, 00 USD. bedelle, ilgili taşınmazları alabilmesinin mümkün görülmediği.....2014-2015-2016-2017 takvim yıllarına ait gelir vergisi beyannamelerine ilişkin tarh ve tahakkuk fişleri incelendiğinde; 2015 yılında yalnızca 6.607, 88 TL. *gelir* beyan ettiğinin, 2016 yılında ise 67.445, 29 TL. *zara* beyan ettiği”nin tespit edildiği, bu nedenle davacı-alacaklı (A)’nın **dava konusu taşınmazı satın alabilecek parasal (mali) gücü bulunmadığı** çok net olarak görülmektedir.

d) Ayrıca somut olayda, dava konusu taşınmazın (3. kişi) (C)’ye (borçlu) (B) tarafından devir tarihi 13.03.2015, davacı-alacaklı tarafından ‘geçici aciz vesikası’ niteliğinde olduğu belirtilen ‘haciz tutanağı’nın düzenlenme tarihi ise 26.02.2020’dir.

Bu nedenle, dava konusu tasarrufun iptaline karar verilebilmesi için, haciz tutanağının düzenlenme tarihinden (26.02.2020’den) en fazla iki yıl öncesinde (yani; 26.02.2018 tarihinde) yapılmış olması gerekirdi. Halbuki dava konusu tasarruf 13.03.2015 tarihinde yapılmış olduğundan, hiçbir şekilde bu tasarrufun iptaline karar verilemez!...

Bilgi ve takdirlerinize saygıyla sunulur...26.12.2021

EKİ: HGK. 14.09.2021 T. E: 2017/(17)4-2773, K: 987 sayılı kararı

Tasarrufun iptali davalarında, davacının alacağının gerçek olup olmadığının ve davacı-alacaklı ile davalı-borçlu arasında takip konusu borcu doğuran ne gibi bir ilişki olduğunun araştırılmasının gerektiği; borcun dayanağı olan bonoda bedelin nakden ahzolandığı bildirildiğine göre 110.000 TL tutarındaki paranın hangi bankadan ödendiği, davacının bu kadar yüksek miktardaki bir parayı

³⁰⁰³ Bknz: Yuk. dipn. 112-128

ödünç verebilecek ekonomik durumu olup olmadığının soruşturulması, gerektiğinde davacı ile borçlu davalının ekonomik ve mali durumlarının araştırılması; şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa aciz hâlinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi, ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği- Ayrıca, takip konusu bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında iki yıllık bir sürenin ve vade tarihinden takip tarihine kadar da iki yıla yakın bir sürenin bulunması nedenleri üzerinde durulması gerektiği-

1. Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davacı vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ

Davacı İstemi:

4. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin alacağının tahsili amacıyla davalı borçlu M. Ç. aleyhine ... 5. İcra Dairesinin 2008/... E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, dosyada yapılan araştırma sonucunda borçlunun borcu karşılayacak malı bulunmadığının tespit edildiğini, borçlunun senette yazılı adresine hacze gidildiğinde de haczi kabil mal bulunamadığına dair tutanak tutulduğunu, bu tutanağın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 105. maddesi anlamında geçici aciz vesikası hükmünde olduğunu, borçlunun, adına kayıtlı bulunan ... Mah. 4430 Ada, 471 parselde kayıtlı taşınmazını borcun doğumundan sonra kardeşi olan diğer davalı M. Ç.’e 30.12.2004 tarihinde çok düşük bir bedel ile tapuda devrettiğini öğrendiklerini, borç doğduktan sonra iki kardeş arasında yapılan bu devrin kötü niyetli olarak alacaklılardan mal kaçırmak ve müvekkilini zarara uğratmak kastı ile yapıldığını ileri sürerek satış işlemine ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabı:

5. Davalı M. Ç.; usulüne uygun yapılan tebligata rağmen cevap dilekçesi sunmamış, duruşmalara katılmamıştır.

6. Davalı M. Ç. vekili cevap dilekçesinde; tasarruf tarihi, aciz tarihinden üç yıl, on bir ay, üç gün önce olduğundan davanın sırf bu nedenle reddine karar verilmesinin gerektiğini, alacaklı davacı ile borçlu davalı M. Ç. arasındaki icra takibine konu edilen gerçek bir alacak borç ilişkisi bulunmadığı hâlde sırf, borçlu görünen M. Ç.’in, kardeşi M. Ç.’e sattığı taşınmazın, daha sonra imar durumunun değişmesi ve değer kazanması nedeniyle M. Ç.’in elinden alınmasına olanak sağlamak amacıyla bononun ve takibin muvazaalı olarak düzenlendiğini, davalı borçlu M. Ç.’in, davacı alacaklı M. K.’a borçlu olmadığını, alacaklı ile borçlunun kötü niyetli olduğunu, takip tarihinde

düzenlenen bonoya, tasarruf tarihinden önceyi gösterir keşide tarihi ve tasarruf tarihinden sonrayı gösterir vade tarihi yazılarak, bononun tasarrufun iptaline olanak sağlayacak şekilde hazırlanıp kullanıldığını, takip dosyası içeriğinin ve şeklen tutulan geçici aciz belgesi niteliğindeki icra tutanağının gerçeği yansıtmadığını, zira alacak gerçek ise borçlunun borcu ödeyecek malvarlığının da bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemenin Birinci Kararı:

7. ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.04.2010 tarihli ve 2008/625 E., 2010/138 K. sayılı kararı ile; İİK'nın 278/2. maddesine göre acizden önceki iki seneden daha ileri tarihlerde yapılmış tasarrufların iptal edilemeyeceği, somut olayda dava konusu taşınmazın satışının 30.12.2004 tarihinde yapıldığı, aciz vesikasının ise 03.12.2008 tarihi olduğu, anılan madde gereğince iki yıldan fazla sürenin geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Özel Dairenin Birinci Bozma Kararı:

8. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

9. Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesinin 28.03.2011 tarihli ve 2010/7537 E., 2011/2752 K. sayılı kararı ile;

“...Dava İİK'nın 277 vd. maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı iptale tabi tasarrufları üç grup altında ve İİK'nun 278, 279 ve 280. maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak bu maddelerde iptal edilebilecek bütün tasarruflar sınırlı olarak sayılmış değildir. Kanun, iptale tabi bazı tasarruflar için genel bir tanımlama yaparak hangi tasarrufların iptale tabi olduğu hususunun tayinini hakimine bırakmıştır (İİK.md.281). Bu yasal nedenle de davacı tarafından İİK'nun 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi mahkeme bununla bağlı olmayıp diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebilir. (Y.H.G.K.25.11.1987 Tarih, 1987/15-380 Esas ve 1987/872 Karar sayılı ilamı). Somut olayda mahkemece davanın reddine gerekçe olarak taşınmaz satışının İİK'nın 278/2 maddesi gereğince acizden geriye doğru 2 yıl içinde kalmaması gösterilmiş ise de verilen hüküm sadece İİK'nın 278. maddesi kapsamında olup diğer iptal nedenlerini içermeyip dosya kapsamına da uygun düşmemektedir.

Tasarrufun iptali davasının bir koşulu da davacının gerçek bir alacağının mevcut olmasıdır. Davalı 3. kişi tarafından davacının alacağının muvazaalı olduğunun ileri sürülmesi halinde mahkemece bu husus üzerinde gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması zorunludur. Bu yönde yapılmış bir araştırma yoktur.

Ayrıca İİK'nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali davalarında davacı alacaklı tarafından kesin veya geçici aciz belgesinin ibraz edilmesi gerekir. Somut olayda davacı tarafından dosyaya kesin aciz belgesi ibraz edilmemiştir. Takip dosyasında sadece işyerinde haciz işlemi yapılmış olup borçlunun başka adresi bulunup bulunmadığı hususunda araştırma da yapılmamıştır. Aciz halinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi dava şartı olup mahkemece re'sen nazara alınmalıdır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda davacının alacağının gerçek bir alacak olup olmadığı, borcun kaynağının ne olduğu, takip konusu bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında 2 yıllık bir sürenin ve vade tarihinden takip tarihine kadar da 2 yıla yakın bir sürenin bulunmasının nedenleri üzerinde durulmalı şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa aciz halinin mevcut olup olmadığı belirlenmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz...” gerekçesiyle karar bozulmuştur.

Mahkemenin İkinci Kararı:

10. ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.06.2012 tarihli ve 2011/... E., 2012/... K. sayılı kararı ile; bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonunda; davacının davalı M. Ç.’ten icra takibine konu senetten dolayı alacaklı olduğu, senedin tanzim tarihinin 30.06.2004, ödeme tarihinin 30.06.2006 olduğu, davalı borçlunun maliki bulunduğu taşınmaz hissesini 30.12.2004 tarihinde kardeşi olan diğer davalıya tapuda devrettiği, icra takibi sırasında yapılan hacizlerde borcu karşılayacak mal varlığına rastlanılmadığı, kardeşler arasında yapılan bu satışın bağışlama niteliğinde olduğu ve iptale tabi olduğu, amacın alacaklıdan mal kaçırmak olduğu anlaşılmakla davanın kabulü ile davalıların tasarrufunun iptaline, davacıya dava konusu bu parselde bulunan davalı hissesi üzerinde (davalı M. Ç.’in 2/5 hissesi) ... 5. İcra Dairesinin 2008/... E. sayılı takip dosyasında takibe konu alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere haciz ve satış isteme yetkisi tanınmasına karar verilmiştir.

Özel Dairenin İkinci Bozma Kararı:

11. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili ve davalı M. Ç. tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.

12. Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesinin 19.11.2013 tarihli ve 2012/13785 E., 2013/16011 K. sayılı kararı ile;

“...Hükmüne uyulan Yargıtay bozma ilamında özetle; Davacının alacağının gerçek bir alacak olup olmadığı, borcun kaynağının ne olduğu, takip konusu bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında 2 yıllık bir sürenin ve vade tarihinden takip tarihine kadar da 2 yıla yakın bir sürenin bulunmasının nedenleri üzerinde durulması şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa aciz halinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozmaya uyulduktan sonra davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalı M. Ç. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK’nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. Bozmaya uyulmakla, davanın tarafları yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Bu hakkın ihlal edilmemesi için bozma gereklerinin tam olarak yerine getirilmesi gerekir. Mahkemece yapılacak iş, bozma ilamında işaret edildiği üzere hüküm kurmaktan ibarettir. Bu durumda mahkemece davacının alacağının gerçek olup olmadığının araştırılması, önceki bozma ilamında değinildiği gibi takip konusu bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında 2 yıllık bir sürenin ve vade tarihinden takip tarihine kadar da 2 yıla yakın bir sürenin bulunmasının nedenleri üzerinde durulması, Davacı M. K. ile borçlu davalı M. Ç. arasında borcu doğuran ne gibi bir ilişki olduğunun

araştırılması, borcun dayanağı olan bonoda bedelin nakden ahzolunduğu bildirildiğine göre 110 milyar TL tutarındaki bir paranın hangi bankadan ödendiği, davacının bu kadar yüksek miktardaki bir parayı ödünç verebilecek ekonomik durumu olup olmadığının soruşturulması, gerektiğinde davacı ile borçlu davalının ekonomik ve mali durumlarının araştırılması ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm kanıtların birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere davanın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamıştır...” gerekçesiyle karar bozulmuş, bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Direnme Kararı:

13. ... 2. Asliye Hukuk Mahkemenin 19.01.2015 tarihli ve 2014/1139 E., 2015/41 K. sayılı kararı ile; Yargıtay’ın ilk bozma kararı sonrasında davacı vekilinin verdiği dilekçe ile; davalı M. Ç.’in işyeri açacağını bildirerek borç para istediğini bu nedenle kendisine davacı tarafından verilen borca karşılık senet düzenlendiğini, ödeme gününün gelmesi sonrası borcun ödenmemesi üzerine davalıdan borcun ödenmesinin istenildiğini, davalıların kardeş olduğunu, borcu ödeyeceklerini söylediklerini, davacının da bu söz üzerine alacağının ödeneceği inancı ile beklediğini, takibin bu nedenle geciktiğini bildirdiği, aciz vesikasının tamamlandığı, daha önce yapılan hacizlerde haczi kabil mal bulunmaması üzerine düzenlenen haciz tutanaklarının da aciz vesikası mahiyetinde olduğu, dava konusu edilen paranın banka aracılığı ile ödenmesi zorunluluğunun bulunmadığı, davalı M. Ç. vekilince plakası bildirilen M. Ç. adına kayıtlı araçlardan 27 DC 195 plakalı aracın 2003 yılında hurdaya ayrıldığı, 27 AT 736 plakalı aracın 30.12.2004 tarihinde, 27 TY 159 plaka sayılı aracın 13.08.2004 tarihinde, 27 J 6135 plakalı aracın 20.10.2008 tarihinde devredildiği, 27 UJ 368 plaka sayılı aracın davalı adına kaydının devam ettiği, bu aracın bildirilen değerinin 3.000TL olduğu ve davalı adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarının dosyaya gönderildiği, davalı M. Ç.’in 24.06.2005 tarihinde adres değişikliği ile Gazikent Vergi Dairesi Müdürlüğünden nakil gelerek telefon hizmeti ve telefon tamiri işine başladığı, 15.12.2008 tarihinde yapılan tespitte belirtilen iş yerinden ayrıldığı, gayri faal kaydının devam ettiğinin anlaşıldığı. Önceki kararlarda yazılı gerekçelerin yerinde bulunduğu gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme Kararının Temyizi:

14. Direnme kararı süresi içinde davalı M. Ç. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

II. UYUŞMAZLIK

15. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyumsuzluk; somut olayda; davacının alacağının gerçek bir alacak olup olmadığı, borcun kaynağının ne olduğu, takip konusu bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında iki yıllık bir sürenin ve vade tarihinden takip tarihine kadar da iki yıla yakın bir sürenin bulunmasının nedenleri üzerinde durularak; şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa aciz hâlinin mevcut olup olmadığının belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesini içerip mahkemece uyulmasına karar verilen ilk bozma kararının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği, buradan varılacak sonuca göre ilk bozma kararında belirtilen gerekçenin açıklaması mahiyetinde olan ve ikinci bozma kararında da yer

alan hususların mahkemece araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

III. GEREKÇE

16. Kural olarak herkes maliki bulunduğu mal ve haklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Haciz ve iflasta ise bu tasarruf yetkisi kısıtlıdır. Borçluların mallarına haciz konulmadan veya haklarında iflas kararı verilmeden önce mal ve haklarını devretmelerinde veya üzerinde başka türlü tasarrufta bulunmalarında hukuken bir sakınca bulunmamakta ise de, yakında malları üzerine haciz konulması ihtimali bulunan ya da iflâs etmek üzere olan borçluların, mallarını alacaklılardan kaçırmak için bazı şüpheli tasarruflarda bulundukları çok sık rastlanılan bir durumdur. İşte bu gibi kötü niyetli borçluların mal kaçırma düşüncesiyle yaptıkları tasarruflar nedeniyle alacaklıların menfaatlerini korumak amacıyla kanun koyucu İİK'nın 277 ilâ 284. maddeleri arasında yer alan "iptal davası" kurumunu kabul etmiştir.

17. İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davası; borçlu tarafından alacaklısını zarara uğratmak kastıyla gerçekleştirilen tasarruftan zarar gören alacaklının, borçlunun mal varlığından çıkarmış olduğu mal ve hakların veya bunların yerine geçen kıymetlerin, tekrar borçlunun mal varlığına geçmesini sağlamak ve bu yolla alacağını elde etmek amacıyla açtığı davadır.

18. Kimlerin tasarrufun iptali davası açabileceği İİK'nın "İptal davası ve davacılar" başlıklı 277. maddesinde;

"İptal davasından maksat 278, 279 ve 280 inci maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmettirmektir. Bu davayı aşağıdaki şahıslar açabilirler:

1 – Elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası bulunan her alacaklı,

2 – İflas idaresi yahut 245 inci maddede ve 255 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendileri" şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır.

19. Kanun'da, borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı iptale tabi tasarruflar 278, 279 ve 280. maddelerde üç grup altında düzenlemiş ise de; bu maddelerde iptal edilebilecek bütün tasarruflar sınırlı olarak sayılmamıştır. Kanun, iptale tabi tasarruflar için genel bir tanımlama yaparak hangi tasarrufların iptale tabi olduğu hususunun tayinini hâkimin takdirine bırakmıştır. Bu nedenle davacı tarafından İİK'nın 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi mahkeme bununla bağlı olmayıp diğer maddelerden birine göre de iptal kararı verebilecektir. Nitekim aynı ilkelere Hukuk Genel Kurulunun 25.11.1987 tarihli ve 1987/15-380 E. ve 1987/872 K.; 08.10.2019 tarihli ve 2017/17-2248 E., 2019/998 K. sayılı kararlarında da benimsenmiştir.

20. Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 114. maddesinde düzenlenen ve bütün davalar için geçerlilik taşıyan genel dava şartları yanında bir takım özel dava şartlarının varlığı da aranmaktadır. HMK'nın 114/2. maddesinde "Diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümler saklıdır." denilmek suretiyle bazı münferit davalarda özel bir takım dava şartlarının öngörüldüğü kanuni düzenlemelerin varlığına da işaret edilmiştir. Nitekim

tasarrufun iptali davasının kendine özgü dava şartlarından biri olan "alacaklının kesin veya geçici aciz vesikasına haiz olması" İİK'nın 277. maddesinin 1/1. bendinde düzenleme altına alınmıştır. Ancak bunun dışında öğretide ve Yargıtay kararlarında benimsenen özel dava şartları da bulunmaktadır. Bu özel şartları, Hukuk Genel Kurulunun 23.10.2013 tarihli ve 2013/17-224 E., 2013/1478 K.; 30.03.2016 tarihli ve 2014/17-843 E., 2016/433 K.; 15.11.2017 tarihli ve 2017/17-2361 E., 2017/1371 K. sayılı kararlarında da belirtildiği gibi davacının gerçek bir alacağının olması, borçlu hakkında kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması ve iptal konusu tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olmasıdır.

21. Genel ve özel dava şartlarının önemi, davanın esastan görülüp karara bağlanabilmesi için varlığı ya da yokluğunun hâkim tarafından davanın her aşamasında kendiliğinden gözetilebilmesi ve taraflarca eksikliğin davanın her aşamasında ileri sürülebilesidir (HMK m. 115/1). Dava şartlarının, davanın açılmasından hükmün verilmesine kadar var olması gerektiği kuşkusuzdur.

22. Tasarrufun iptali davasının yukarıda kısaca açıklanan özelliklerinin doğal sonucu olarak davanın görülebilmesi için öncelikle davacının gerçekten alacaklı sıfatına sahip olması, tasarrufta bulunan kişinin de gerçekten borçlu olması gerekir. Eğer gerçek bir borç yoksa alacak da söz konusu olamayacağından, iptal davasının dinlenebilmesi olanaklı değildir. Davacı alacaklı, iptal davasında gerçekten alacaklı olduğunu kanıtlamakla yükümlü değilse de aciz belgesi, alacaklının alacağını sadece icra takibi bakımından tespit eden bir belgedir. Tasarrufun iptali davalarında alacaklıya alacağını tahsil olanağı sağlanırken, alacağın şeklen varlığı değil gerçekliğinin amaçlandığı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle davalı borçlu ya da üçüncü kişi aciz belgesine bağlanmış bir borcun gerçekte hiç mevcut olmadığını iddia ve ispat edebilir. Davalı borçlunun, davacı alacaklıya karşı gerçek bir borcunun bulunmadığını ya da ödenmiş olduğunu ileri sürerek ayrı bir menfi tespit davası açması da mümkündür. Böyle bir dava sonucunda, icra takibine konu borcun bulunmadığının tespit edilmesi hâlinde tasarrufun iptali davasının temelinin kalmayacağı açıktır.

23. Tasarrufta bulunanın alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatı çözümlenmelidir. Bu nedenledir ki üçüncü kişi davalının borcun gerçek olmadığı iddiası ve muvazaanın varlığı yönündeki savunmasının mahkemece incelenmesi gerekmektedir. Konu diğer bir yönden ele alındığında, İİK'nın 277. vd maddelerine göre açılan iptal davalarında takip borçlusundan hak iktisap eden üçüncü kişilerin, davacının takip borçlusundan alacaklı olmadığına ilişkin savunmasının araştırılmasında zorunluluk vardır. Aksi takdirde takip alacaklısıyla anlaşarak veya nasıl olsa kendisinin borca batık olması nedeniyle gerekli çabayı göstermeyerek icra takibine itiraz etmeyen, itiraz üzerine durması söz konusu olmayan kambyo senetlerine dayalı takibe karşı menfi tespit davası açmayan takip borçlusunun bu davranışı karşısında borçludan mal edinen üçüncü kişilerin yargı eliyle zarara uğratılması söz konusu olur ki bunun kabulüne olanak yoktur. Hatta tasarrufta bulunurken borçlu olmayan kötü niyetli kişilerin malvarlığındaki bir unsuru iyi niyetli üçüncü kişilere devrettikten sonra hileli işbirliği hâlinde olduğu kimselere eski tarihli borç senedi vererek elinden çıkardığı malları iptal davası yoluyla dolaylı olarak geri alması dahi imkân dâhiline sokulabileceği göz önüne alındığından kanun koyucu alacağın

şeklen varlığını yeterli görmemiştir. Aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 19.09.2012 tarihli ve 2012/3-101 E., 2012/597 K. sayılı kararında kapsamlı biçimde açıklanmıştır.

24. Nitekim Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesince verilen ilk bozma kararında da aynı hususlar vurgulanarak “davacının alacağının gerçek bir alacak olup olmadığı, borcun kaynağının ne olduğu, takip konusu bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında iki yıllık bir sürenin ve vade tarihinden takip tarihine kadar da iki yıla yakın bir sürenin bulunmasının nedenleri üzerinde durulması şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa aciz halinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi” gerektiğine değinilmiştir. Mahkemece de bu bozma kararına uyulmasına karar verilerek yargılamaya devam olunmuş, ancak uyulmasına karar verilen bozma kararının gerekleri yerine getirilmeden karar verilmiştir.

25. Hemen belirtelim ki; bir mahkemenin Yargıtay Dairesince verilen bozma kararına uyması sonunda, kendisi için o kararda gösterilen şekilde inceleme ve araştırma yaparak, yine o kararda belirtilen hukukî esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usulî kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız bu olgu mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay bozma kararında belirtilen çerçevede işlem yapma ve hüküm kurma zorunluluğu getirdiği gibi, mahkemenin kararını bozmuş olan Yargıtay Hukuk Dairesince de, sonradan, ilk bozma kararı ile benimsemiş olduğu esaslara ve dolayısı ile oluşan usulî kazanılmış hakka aykırı bir şekilde ikinci bir bozma kararı verilmesini yasaklamaktadır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 04.02.1959 tarihli ve 1957/13 E., 1959/5 K., 09.05.1960 tarihli ve 1960/21 E., 1960/9 K. sayılı kararlarında da açıklandığı gibi, bir mahkemenin Yargıtayca verilen bozma kararına uyması sonunda kendisi için o kararda gösterilen şekilde inceleme ve araştırma yaparak, yine o kararda belirtilen hukukî esaslar gereğince karar verme mükellefiyeti meydana gelir ve bu itibarla mahkemenin sonraki hükmünün bozmada gösterilen esaslara aykırı bulunması, usule uygun sayılamaz ve bozma sebebidir; meğer ki, bu aykırılık sadece bozma kararında gösterilen bir usul kaidesine ilişkin bulunsun ve son kararın neticesini değiştirecek bir mahiyet arz etmesin. Yargıtayın bozma kararının hakka ve usule uygun karar verilmesini sağlamaktan ibaret olan gayesi ve muhakeme usulünün hakka varma ve hakkı bulma maksadıyla kabul edilmiş olması yanında, hukukî alanda istikrarı sağlamak amacına ermek üzere kabul edilmiş bulunması bakımından usule ait kazanılmış hak müessesesi, usul kanununun dayandığı ana esaslardandır ve kamu düzeni ile de ilgilidir. Usulî kazanılmış hak ve bu hakkın istisnaları Hukuk Genel Kurulunun 19.02.2019 tarihli ve 2017/3-1521 E., 2019/169 K. sayılı kararında da açıklanmış olup, somut olayda anılan hakkın istisnasını oluşturacak nitelikte bir durumun olmadığı hususu kuşkusuz olduğundan usulî kazanılmış hakkın ihlâl edilmesi için bozma gereklerinin tam olarak yerine getirilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.

26. Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davalı üçüncü kişi tarafından davacının alacağının muvazaalı olduğunun, geçici aciz belgesinin şeklen gerçeği yansıttığının, borç gerçek ise davalı borçlunun borcunu ödeyebilecek malvarlığına sahip olduğunun ileri sürüldüğü, dosyaya sunulan kesin aciz belgesinin bulunmadığı, aynı zamanda dava şartı olup mahkemece de kendiliğinden araştırılması gereken üçüncü kişinin savunması üzerinde durularak gerekli araştırma ve incelemelerin yapılmasının zorunlu olduğu hâlde bu yönde bir araştırma yapılmadan

hüküm kurulmuş olması nedeniyle Özel Dairece ilk bozma kararının verildiği, yerel mahkemece bozma kararına uyulmasına karar verilerek yargılamaya devam olunduğu hâlde hükmüne uyulan bozma kararının gerekleri yerine getirilmeden usulî kazanılmış hak ilkesine aykırı şekilde yeniden aynı eksik inceleme ile karar verildiği, davalı üçüncü kişi vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece; dava şartları ve usulî kazanılmış hak ilkesi hatırlatılarak uyulduğu hâlde gerekleri yerine getirilmeyen ilk bozma kararı açıklanmak suretiyle hükmün yeniden bozulduğu anlaşılmıştır. Davalı üçüncü kişinin alacağın gerçek olmadığı ve borçlunun aciz hâlinde olmadığı yönündeki savunmasının üzerinde durulmasının gerektiği, zira aynı zamanda dava şartı olan bu hususların da mahkemece kendiliğinden araştırılacağı hususunda bir kuşku bulunmamaktadır. Mahkemece bu yönde yapılmış bir araştırma ve inceleme bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece davacının alacağının gerçek olup olmadığının araştırılması, önceki bozma kararında değinildiği gibi takip konusu bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında iki yıllık bir sürenin ve vade tarihinden takip tarihine kadar da iki yıla yakın bir sürenin bulunmasının nedenleri üzerinde durulması, davacı M. K. ile borçlu davalı M. Ç. arasında borcu doğuran ne gibi bir ilişki olduğunun araştırılması, borcun dayanağı olan bonoda bedelin nakden ahzolunduğu bildirildiğine göre 110.000TL tutarındaki paranın hangi bankadan ödendiği, davacının bu kadar yüksek miktarda bir parayı ödünç verebilecek ekonomik durumu olup olmadığının soruşturulması, gerektiğinde davacı ile borçlu davalının ekonomik ve mali durumlarının araştırılması; şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa aciz hâlinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi, ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekmekte iken; mahkemenin beyan dilekçesine, araç kayıtları gibi belgeler ile araştırmanın yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi yerinde değildir.

27. Öte yandan, dava tarihi “30.12.2008” olmasına rağmen direnmeye ilişkin gerekçeli karar başlığında “20.11.2014” olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak değerlendirilmiş ve bozma nedeni yapılmamıştır.

28. O hâlde, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

29. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

IV. SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

Davalı M. Ç. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,

İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,

Aynı Kanun’un 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.09.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

HGK. 14.09.2021 T. E: 2017/(17)4-2773 K: 987

455) Davalı Borçlu ile Bir Arkadaşlığı, Tanışıklığı, Ticari İlişkisi vb. Bağlantısı Olmayan Davalı Üçüncü Kişinin, Davalı-Borçluya Ait Dava Konusu Taşınmazı Satın Alması Tasarrufu, İptale Tabi midir? Bedel Yönünden Yukarı Doğru (Dikey) Nispetlilik Nasıl Değerlendirilmelidir? Davalı Borçlunun, Dava Konusu Taşınmazın Satışından Sonra Bu Taşınmazda “Kiracı” Olarak Oturmaya Devam Etmesi Nasıl Değerlendirilmelidir?*

I- Tasarrufun iptali davalarının “hukuki niteliği” ** ve “amacı”: ***

Hakkında “haciz” (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; “iflâs kararı veril-
len” (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.
“Malları üzerine haciz konulması”ndan (veya haklarında iflâs kararı veril-
mesi”nden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz
alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan “mal kaçır-
mak” (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, mal-
varlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım “hileli” işlemlerle (yani, bedelsiz
olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu
amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanındıklarına) devre-
debilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal
satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

Kötü niyetli borçluların “*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*” yaptık-
ları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara “*tasarrufun
iptali davası*” denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

“Tasarrufun iptali davası”nı “*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kas-
dıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz
tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için
yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayıl-
masını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklı-
larca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde
açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde
davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır*” ş e k -
l i n d e tanımlayabiliriz.³⁰⁰⁴

³⁰⁰⁴ Benzer tanımlar için Bknz: **KURU, B.** “Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)” (İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - **MUŞUL, T.** “İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklı-
nın, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sa-
dece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak dü-
şürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır” (Tasarrufun İptali Davaları, 2017, 2. Baskı, s: 17) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** “İcra ve İflâs takibin-
den önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir.” (İcra ve İflâs Hukuku, 4. Bası, 2021, s: 715) - **EROĞLU, O.** “Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun

Bu davanın amacı; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; “malları üzerine haciz konulmadan” veya “hakkında iflâs kararı verilmeden” önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkarıldığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının - sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.^{3005 3006}

Yüksek mahkeme de “‘İİK. 277 vd.’nda düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamlı alacağın tahsilini sağlamak olduğunu”³⁰⁰⁷ belirtmiştir.

II- Tasarrufun iptali davası, “dava konusu malın aynına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava”dır.³⁰⁰⁸ Bu dava sonunda, tasarrufa konu mal, devir alanın

alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır” (Tasarrufun İptali Davası, 2. Baskı, 2020, s: 24; Islah, 4. Baskı, 2020, s:192) - **BERKİN, N.M.** “Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava.” (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

³⁰⁰⁵ **MUŞUL, T.** age. s: 23 - **EROĞLU, O.** age. s: 30 - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, s: 556 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 726 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M.** İcra ve İflas Hukuku, 11.Bası, 2013, s: 857 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - **ÇETİN, H.E.** Tasarrufun İptali, 2016, s: 17 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 40 - **ÇAM, U. M.** Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2009, s:58 - **COŞKUN, M.** İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 5. Baskı, 2019, s:887 - **ÇETİNEL, T.** Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

³⁰⁰⁶ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 3 vd.

³⁰⁰⁷ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 19.11.2018 T. 946/10870; 05.11.2018 T. 6517/10079; Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536, 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049, 10.10.2018 T. 4073/8933, 09.10.2018 T. 8503/8819, 17.09.2018 T. 4747/7826, İzmir BAM. 5. HD. 18.04.2018 T. 55/585, 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)- **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s:7 vd.

³⁰⁰⁸ **UMAR, B.** Türk İcra-İflas Hukukunda İptal Davası, 1963, s: 19 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 664 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3409 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **BERKİN, N.M.** İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - **ÜŞTÜNDAĞ, S.** İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2009, s: 300 - **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ank. İk. Tic. İl. Ak. Der. 1969/1 s: 39) - **KURTOĞLU, S.** İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukukî Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd.) - **GÜRDOĞAN, B.** İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - **EROĞLU, O.** age. s: 33 vd. - **ESENER, T.** Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kastından Dolayı İptal “İİK. m. 280” (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** age. s: 557 - **YILMAZ, E.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s: 1252 - **UYAR, T.** “Muvazaa” Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 716 vd. - **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C: 1, 2014, s: 254) - **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - **KORKUSUZ, R.** İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, 2014, s: 312 - **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde

malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haczettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... “Davanın kabulüne” karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar.

İptal davasının *aynî* bir dava olmayıp, *kişisel* bir dava olduğundan, davanın değeri, iptal konusu tasarrufun kıymetine göre değil, “*alacaklının elindeki aciz belgesinde gösterilen ödenememiş (açık) alacak miktarı ile iptal konusu tasarrufun kıymetinden daha az olanına göre*” saptanır.

Bu kıstasa (ölçüte) göre belirlenen değer; bu davada alınması gereken “*peşin harç*” ile “*karar ve ilâm harcı*”nı³⁰⁰⁹ ve dava sonunda hükmedilecek “avukatlık ücreti”ni³⁰¹⁰ hesaplamada önem taşır. İptal davası aynî bir dava olmadığından iptal konusunun *taşınmaz mal* olması halinde, iptal isteminin kabul edilmesi halinde, “*...davalı üçüncü kişi üzerindeki tapu (trafik) kaydının iptaline ve borçlu adına tesciline*” şeklinde değil, “*taşınmaza ilişkin -satış, bağış, ipotek vb.- işleminin iptaline ve davacı alacaklıya dava konusu taşınmaz üzerinde haciz ve satış isteme yetkisinin tanınmasına...*”³⁰¹¹ şeklinde karar verilir.

III- Tasarrufun iptali davalarının konusu*:

İİK. mad. 277/1’de; iptal davasının, “İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilceği” belirtilmiştir (İİK. mad. 277). Borçlunun “İİK. mad. 277 anlamında iptal edilebilen tasarrufları” sadece “*malvarlığındaki*

Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - **KOVAN, H.** 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - **ÇETİN, H.E.** age. s: 18 - **ÖZSUNAY, E.** Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnancılı Muameleler, 1968, s: 233 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, 6.Baskı, 2013, s: 1744 - **AKŞENER, S. H.** İptal Davaları, 2. Bası, 2017, s: 27 - **AKKAYA, T.** “Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) - **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** Tasarrufun İptali Davaları, 1968, s: 17 - **ULUKAPI, Ö.** İcra ve İflâs Hukuku, 2014, s: 499 - **GÜNEREN, A.** İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 1015 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 49 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M.** age. s: 858, 878 - **YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D.** İcra ve İflâs Hukuku, 7. Baskı, 2016, s: 565 - **MUŞUL, T.** Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s: 18 vd. - **KAZANCI, İ.T.** Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, 2014, C: 3, s: 4309 - **AKYAZAN, S.** Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) - **KARAMERCAN, F.** Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, 2020, s:158 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 7 - **ÇETİNEL, T.** age, s: 9 - **KURU, B./AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku “Ders Kitabı”, 2020, s: 489

³⁰⁰⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s: 676 vd.

³⁰¹⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s: 694 vd.

³⁰¹¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s: 1370, 1373.

bir hakka doğrudan etki yaparak, o hakkı başkasına nakleden veya sınırlayan, külfet yükleyen veya değiştiren veya sona erdiren hukukî işlemler” olarak tanımlanan³⁰¹² -örneğin; borçlunun taşınır/taşınmaz malın başkasına devretmesi, taşınır/taşınmaz malları üzerinde rehin tesis etmesi, ticari işletmesini devretmesi vb. gibi- **tasarruf işlemlerinden** (*tasarrufî muamelelerden*) ibaret bulunmadığı gibi, tasarruf işlemlerinin ancak bir bölüm olarak dahil olduğu ve **doktrinde**³⁰¹³ “*hukukî bir sonuç doğurmak üzere yapılan irade beyanları*” olarak tanımlanan “**hukukî işlem**”lerden de ibaret değildir. Bu madde gereğince iptali söz konusu olanlar, “hukukî işlem” kavramından daha geniş olan, onu da içeren ve **doktrinde**³⁰¹⁴ “*kendisine hukuk düzenince hukukî bir sonuç bağlanmış olan beşeri (insan) fiilleri*” olarak tanımlanan, **hukukî fiiller**^{3015 3016} “*Haksız fiil*”³⁰¹⁷ teşkil eden eylemler de, tasarrufun iptali davasına konu teşkil edebilir...

Borçlunun; “*alacaklıları aleyhine malvarlığını azaltıcı nitelik taşıyan*” her türlü -en geniş anlamı ile- **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabileceği gibi “*malvarlığının artışı önleyici işlemleri*” de (örneğin; borçlunun kendisine miras bırakanından gelecek mirası reddetmesi gibi) tasarrufun iptali davasına konu olabilir.^{3018 3019}

³⁰¹² **TUHR, von. A.** (Çev. Edege, C.) Borçlar Hukuku, 1983, s: 189 - **SCHWARZ, A.B.** Borçlar Hukuku, 1948, s: 163 - **AYİTER, K.** Tasarruf Muameleleri, 1953, s: 13 - **OĞUZMAN, K./BARLAS, N.** Medenî Hukuk, 15. Baskı, 2008, s: 160 - **TEKİNAY, S.S.** Medenî Hukuk, 1978, s: 109 - **DURAL, M./SARI, S.** Özel Hukuk, 2006, s: 173 - **KARSLI, A.** İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, 2014, s: 541 - **SEROZAN, R.** Medenî Hukuk, 2008, s: 303

³⁰¹³ **ATAAY, A.** Medenî Hukukun Genel Teorisi, 1980, s: 317 vd. - **OĞUZMAN, M.K.** Medenî Hukuk, 1994, s: 106 vd. - **ÖZSUNAY, E.** Medenî Hukuk, 1986, s: 318 vd. - **İMRE, Z.** Medenî Hukuka Giriş, 1976, s: 205 vd. - **ZEVKLİLER, A./ACARBAY, M. B./GÖKYAYLA, K. E.** Medenî Hukuk, 1999, s: 131 vd. - **OĞUZMAN, K./BARLAS, N.** Medenî Hukuk, 2008, s:166

³⁰¹⁴ **ATAAY, A.** age. s: 310 vd. - **OĞUZMAN, M.K.** age. s: 99 - **ÖZSUNAY, E.** age. s: 319 - **İMRE, Z.** age. s: 207 - **ZEVKLİLER, A./ACARBAY, M. B./GÖKYAYLA, K.E.** age. s: 129 - **DURAL, M./SARI, S.** age. s: 159

³⁰¹⁵ **UMAR, B.** age. s: 54 vd. - **MUŞUL, T.** İpal Davaları, s: 33 vd. - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 222, dipn. 615 - **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 52 vd.) - **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, 2019, s: 124 - **KAZANCI, İ.T.** age. s: 34 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: IV, s: 3410 - **KARSLI, A.** age. s: 541 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 - **UYAR, T.** İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 212) - **UYAR, T.** “Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)” ile “Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması”nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. 2014/3, s: 282-295) - **EROĞLU, O.** age. s: 40

³⁰¹⁶ **Yüksek mahkeme** de aynı doğrultuda içtihatla bulunmuştur: Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T.1405/120; 20.06.2013 T. 8604/9398 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰¹⁷ **YILDIRIM, M.K.** age. s: 142 - **ERDÖNMEZ, G.** age. 1. Baskı, s: 99; 2. Baskı, s:125

³⁰¹⁸ **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 10 - **COŞKUN, M.** Açıklamalı-İçtihatlı İİK. C: 4, 7. Baskı, 2021, s: 6038

³⁰¹⁹ Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 6602/3146; HGK. 08.12.2010 T. 17-596/641 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

IV- “İvazsız Tasarruflardan Dolayı” İptal (İİK. mad. 278)^{3020 3021}

a- İİK. 278’de ‘borçlu tarafından yapılan “bağışlama” ve “ivazsız” (karşılıksız) tasarruflar’ın hangi koşulların gerçekleşmesi halinde iptal edilebileceği’ belirtilmiştir. *Kanunun öngördüğü belli bir süre içinde*, borçlu tarafından yapılan bağışlamalar ve karşılıksız tasarruflar alacaklıların iptal davasına yol açabilir.

Borçlunun “bağışlama” ve “ivazsız tasarruflarının” iptal konusu olabilmesi için, **hacizden** (İİK. mad. 86) veya haciz edilecek mal bulunmaması sebebiyle **acizden** (İİK. mad. 105) veya **iflâsın açılmasından** (İİK. mad. 165) itibaren ***geriye doğru iki sene içinde*** yapılmış olması gerekir. Aynı zamanda bu sürenin, haczin veya aciz vesikasının verilmesine sebep olan **alacağın** yahut iflâs halinde, **masaya kaydedilmiş olan alacaklardan en eskisinin doğum tarihinden öteye geçmemesi** gerekir.³⁰²²

Bu döneme **doktrinde**³⁰²³ **“*şüpheli dönem*”** denilmektedir. **Kanun bu suretle, *geriye doğru gidecek olan süreyi sınırlandırmış olup, ileriye doğru bir süre* tayin etmediğinden**³⁰²⁴ borçlunun kendisi hakkında aciz vesikası verildikten sonraki tasarrufları da iptal davasına yol açar. Ancak bu durumda beş yıllık genel **“*hak düşürücü süre*”** (İİK. mad. 284) saklıdır.

Uygulamada kısaca **“*son iki sene içinde yapılan tasarruflar*”**³⁰²⁵ diye nitelendirilen bu tasarrufların, ne zaman yapılmış olanlarının iptal edileceği İİK. mad. 278/I’de hiç de açık olmayan bir ifade ile belirtilmiştir. Bu ifadeyi şu şekilde açıklayabiliriz:

Bu madde uyarınca bir ivazsız tasarrufun iptal edilebilmesi için, öncelikle; tasarrufun, **“*haciz*”** (İİK. mad. 86) tarihinden, yani ‘haciz tutanağının düzenlendiği

³⁰²⁰ **AKKAYA, T.** İcra ve İflas Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar «İİK. m. 277-284» (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s:13-49) – **GÜRDOĞAN, B.** İptal Davaları «İcra ve İflas Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer’e sunulan Bildiri», s:38 – 42 – **OLGAÇ, S.** Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları (Dr. Recai Seçkin’e Armağan, 1974, s:457-480) – **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ank. İktisadi ve Ticari İlimler Ak. 1969, S:1, s:39-49)

³⁰²¹ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 803-828 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, s: 177, s: 4449-4513 - **UYAR, T.** İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Legal Huk. Der. Ekim/2017, s: 5023-5061) - **UYAR, T.** İcra ve İflâs Hukukunda «İvazsız Tasarruflardan Dolayı» İptal (İzmir Bar. Der. Nisan/2011, s: 103-124) - **UYAR, T.** İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Terazi Huk. Der. Ağustos/2008, s: 93-109) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Son İki Yıl İçinde Yapılan Tasarruflar» (İİK. 278/I, II) ve «Taşınmazın ‘Tapuda Gösterilen Satış Bedeli’ ile ‘Rayiç Bedeli’ Arasında Bir Mislini Ayan Fark Bulunması» (İİK. 278/III-2) Koşulu ile «Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının ‘Gerçek Bir Alacak Olması’ Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar... (Prof. Dr. N.M. Berkin Armağanı’nda yayımlanacak)

³⁰²² Bknz: 15. HD. 11.07.2006 T. 3271/4693; 02.03.2005 T. 5544/1162; 11.06.2004 T. 2584/3054; 21.01.2004 T. 3401/293 vb. (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰²³ **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 105 vd. - **KAZANCI, İ.T.** age. s: 125 vd.

³⁰²⁴ **BELGESAY, M.R.** İcra ve İflâs Hukuku (Sentetik Bölüm), C: 2, 1953, s: 163 - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 225 - **UMAR, B.** age. s: 63.

³⁰²⁵ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 999-1024 - **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 130 vd. - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, s: 177, s: 4449-4513) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Son İki Yıl İçinde Yapılan Tasarruflar» (İİK. 278/I, II) ve «Taşınmazın ‘Tapuda Gösterilen Satış Bedeli’ ile ‘Rayiç Bedeli’ Arasında Bir Mislini Aşan Fark Bulunması» (İİK. 278/III-2) Koşulu ile Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının ‘Gerçek Bir Alacak Olması’ Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar... (Prof. Dr. N.M. Berkin Armağanı’nda yayımlanacak)

tarih'ten ya da tapu siciline haciz konulduğu tarih'ten veya -haciz edilecek mal bulunamamışsa veya haczedilen malların takdir edilen kıymetlerine göre, borcu karşılamayacağı anlaşılmışsa (İİK. mad. 105/II) yine haciz tutanağının düzenlendiği tarih'ten yahut malların satış bedeli, alacaklının alacağına tamamen yetmemişse (İİK. mad. 143/I)- “**aciz**” tarihinden veya “**iflâsın açılması**” (İİK. mad. 165) tarihinden, geriye doğru iki sene içinde yapılmış olması gerekir.

Yüksek mahkeme de aşağıdaki uyuşmazlıklarda, ‘*şüpheli dönemde yapılmadığı için, İİK’nın 278. m. uyarınca iptal davasının kabulüne karar verilemeyeceğini*’ belirtmiştir:

3026 “Haciz tarihi = 18.10.2011 iken; iptali istenen tasarruf tarihi = 18.03.2009 ise”,

3027 “Haciz tarihi = 10.11.2010 iken, iptali istenen tasarruf tarihi =13.06.2008 ise”,

3028 vb. “Haciz tarihi = 19.10.2009 iken, iptali istenen tasarruf tarihi = 11.01.2007 ise”

Yüksek mahkeme, “son iki yıllık süre” koşuluyla ilgili olarak;³⁰²⁹

√ “*Haciz tutanağından **geriye doğru 2 yıllık süreden sonra satış yapılmış olduğundan**, İİK’nun 278/3-2. maddesindeki bedel farkının dava konusu olayda uygulanmasının mümkün olmadığını*”³⁰³⁰

√ “*Aciz belgesi niteliğindeki haciz tutanağının (en eskisinin) tarihine göre **tasarruf iki yıllık süreden sonra yapılmış olduğundan**, ivazlar arasında oransızlık nedeni ile tasarrufun iptal edilemeyeceğini*”³⁰³¹

√ “*İcra takibi sırasında yapılan fiili hacizde haczi kabil başkaca ekonomik değeri olan mahcuz bulunmadığı belirlenmiş olup, **tasarruf, haciz tarihinden geriye doğru 2 yıl içinde kalmadığından**, bedel farkından dolayı iptale karar verilemeyeceğini*”³⁰³²

√ “*8.500,00 TL’ye satılan taşınmazın gerçek değerinin 12.000,00 TL olduğu belirlendiğinden, iki değer arasında önemli bir oransızlık olmadığı gibi, İİK. mad. 278/3-2 gereğince iptal için **aciz ve hacizden geriye doğru iki yıllık süre içinde tasarrufun yapılması gerekmekte** olup davacı tarafından sunulan aciz belgelerinin tarihine göre 2 yıllık sürenin de geçmiş olduğunu*”³⁰³³

³⁰²⁶ Bknz: 17. HD. 20.01.2015 T. 13759/591 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰²⁷ Bknz: 17. HD. 15.12.2015 T. 12550/14113 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰²⁸ Bknz: 17. HD. 20.01.2015 T. 13759/591 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰²⁹ Uygulamada önemi nedeniyle şu hususu hemen belirtelim ki, **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi** “burada ‘haciz’den kastedilenin ‘borçlunun adresinde yapılan haciz işlemi olduğunu’, borçlunun taşınmazına konulan haciz işlemini kapsamadığını” belirtiyorken, **Yargıtay Hukuk Genel Kurulu** 13.05.2015 T. 17-2087/1330 sayılı kararında “taşınmazın tapu kaydına konulan haczin de geriye doğru iki/bir yıllık süreleri başlangıç teşkil edeceğini” açıkça belirtmiştir...

³⁰³⁰ Bknz: 17. HD. 24.12.2019 T. 1873/12408 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰³¹ Bknz: 17. HD. 10.11.2020 T. 924/6793 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰³² Bknz: 17. HD. 16.09.2019 T. 13366/8038 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰³³ Bknz: 17. HD. 18.06.2019 T. 11583/7710 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

√ “İİK’nın 278. maddesinde belirtilen akrabalar arasında yapılan ivazlı tasarruflar söz konusu olmadığı gibi; taşınmazın satış bedeli ile gerçek değeri arasında fahiş fark bulunsu dahi aynı maddede belirlenen **haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki sene içinde kalan bir tasarrufun olmadığı**, kaldı ki bu hususta mahkemece banka hareketleri gibi deliller üzerinde de durulmadığı, ayrıca davalılar arasında alacağa mahsuben bir satış yapıldığının da iddia ve ispat edilmediği, davalıların borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden oldukları (İİK. mad. 280/I) hususu da belirlenemediğinden davanın reddine karar verilmesi gerekeceği”³⁰³⁴

√ “Bedel farkı ve borçlunun dava konusu taşınmazı kısmen de olsa kullanması nedeniyle dava konusu tasarrufun İİK. 278/3-2 gereğince iptale tabi olduğu belirtilmiş ise de, 10.11.2010 tarihli haciz yazıları, 11.2.2015 tarihli kati aciz belgesi ile iptali istenen tasarrufun yapıldığı 13.6.2008 tarihi arasında **İİK’nun 278/2 maddesinde öngörülen iki yıllık süre geçmiş olduğundan, dava konusu tasarrufun İİK’nun 278/3-2 madde gereğince iptale tabi olmadığını- Dava konusu taşınmazın borçlu dışındaki diğer malikler tarafından da satılmış olmasının, dava konusu taşınmaz üzerindeki gecekondun niteliğindeki kerpiç evin çok kısa süre yetmiş altı yaşındaki borçlu tarafından kullanılmasının hayatın olağan akışına aykırı olmadığını**, davalılar arasında akrabalık, arkadaşlık, iş ilişkisi gibi bir bağlantının bulunmaması, davalı 3. kişinin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden (kötüniyetli) (İİK.md.280/I) olduğunun davacı tarafından ispatlanamaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini”³⁰³⁵

√ “İİK 278/1 ve II. fıkralarında mutad hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamaların ve ivazsız tasarrufların batıl olduğu belirtildikten sonra bu müddetin haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemeyeceği öngörülmüş olduğu gözetilmeden ve davalılar arasında akrabalık, arkadaşlık, ticari ilişki gibi borçlunun mal kaçırma kastını 3. kişinin bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunu gösterir bir yakınlığın da ispat edilemediği nazara alınıp davanın reddine karar verilmesi gerektiği”³⁰³⁶

√ “İvazlar arasında fahiş fark sebebiyle bağış niteliğinde bulunduğundan tasarruf iptale tabiyse de, haciz tarihi ile tasarruf tarihi arasında iki yıldan fazla süre geçmiş olduğundan ve mahkemece borçlu ile üçüncü kişinin hemşehri olmaları nedeniyle borçlunun durumunu bilebilecek şahıslardan olduğu belirtilmiş ise de davalının borçluyu tanıdığı ve durumunu bildiği konusunda somut bir bilgi bulunmadığından İİK. mad. 280’da yer alan beş yıllık sürenin dava konusu olayda uygulanma imkanı olmadığı”³⁰³⁷

³⁰³⁴ Bknz: 17. HD. 06.12.2016 T. 21380/11206 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰³⁵ Bknz: 17. HD. 15.12.2015 T. 12550/14113 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰³⁶ Bknz: 17. HD. 15.06.2015 T. 2643/8679 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰³⁷ Bknz: 17. HD. 20.01.2015 T. 13759/591 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

√ “*Dava konusu taşınmazın haciz tarihine göre iki seneden önce satılmış olması ve kötü niyetin ispatlanamaması karşısında bu taşınmaz yönünden tasarrufun iptali davasının reddi gerektiğini*”³⁰³⁸

belirtmiştir.

b- Kanun, bazı tasarrufları, iptal davasına konu olmak bakımından “bağışlama” ile bir tutmuştur. Böylece, bu tasarrufların “bağışlama” sayılmaları konusunda “*aksi-nin isbatı mümkün olmayan bir kesin karine*” kabul edilmiştir.^{3039 3040} İİK. 278 uyarınca, “*Bağışlama hükmünde olan ve bu nedenle iptale konu olan tasarruflar*” şunlardır:

- Karı ve koca ile usul ve fûru, sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,
- Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,
- Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri.

Yapıldığı sırada borçlu aleyhine ivazlar arasında açık bir nisbetsizlik bulunan akitlere (İİK. mad. 278/III-2) ayrıca değinmek isabetli olur:

İvazlar arasındaki *nisbetsizlik* önemli olmalı ve tarafların yeterli bir dikkat ile anlayabilecekleri³⁰⁴¹ ölçüde bulunmalıdır. Fakat, ivazlar arasındaki bu nisbetsizliğin davalı tarafından *bilinmiş olması* aranmaz.³⁰⁴²

Yüksek mahkemeye göre³⁰⁴³ “*tasarrufa konu taşınmazın tapuda belirtilen (gösterilen) satış bedelinin, taşınmazın tasarruf tarihindeki -serbest piyasa rayicine göre-*

³⁰³⁸ Bknz: 17. HD. 27.10.2014 T. 8488/14411 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰³⁹ GÜRDOĞAN, B. age. s: 266 - ARAR, K. İcra ve İflâs Hükümleri, C: 2, s: 224 - BERKİN, N. Rehber, s: 112 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 218 - BERKİN, N. İflâs Hukuku, s: 507 - SARISÖZEN, İ. a.g.m. s: 54 - ÇETİNEL, T. age. s:47 - OLGAC, S. a.g.m. s: 464 - KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, s: 1383 - GÜNEREN, A. age. s: 685 - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. age. s: 138 - OLGAC, S. agm. s: 464 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 559, dipn. 3 - KURU, B. Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C: 1, s: 629 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: IV, s: 3424 - AKŞENER, S.H. İptal Davaları, s: 123 - TOKTAŞ, M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları (Peçeleme ve Muvazaalı İşlemler), 2009, s:89-108

³⁰⁴⁰ Ancak, Anayasa Mahkemesi -11.07.2018 T. 9/84 sayılı kararı ile- «İİK. m. 278/III-1'deki akra-balığın 'kesin karine olmadığımı, aksinin ispat edilebileceğini' kabul etmiştir.

³⁰⁴¹ ANSAY, S.Ş. Hukuk, İcra ve İflâs Usulleri, 7. B, 1960 s: 328 - ARAR, K. a.g.e. s: 224 - GÜRDOĞAN, B. a.g.e. s: 227 - OLGAC, S. a.g.m. s: 464, dipn. 28

³⁰⁴² UMAR, B. a.g.e. s: 67 - GÜRDOĞAN, B. a.g.e. s: 227 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, s: 3437 - KURU, B. El Kitabı, s: 1405 - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. age. s: 142 - YILDIRIM, M.K. age. s: 184 - AKKAYA, T. agm. s: 28 - MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, s: 1490 vd. - EROĞLU, O. s: 164 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 355 - ÇETİNEL, T. age. s:55

³⁰⁴³ Bknz: 17. HD. 26.02.2020 T. 1259/2204; 25.02.2020 T. 28/2057; 24.02.2020 T. 3248/1997; 18.12.2019 T. 630/12171; 04.12.2019 T. 5676/11536; 11.11.2019 T. 3256/10445; 15.10.2019 T. 2250/9390; 25.09.2019 T. 18219/8474; 07.11.2017 T. 8470/10226; 13.03.2017 T. 1658/2646; 06.12.2016 T. 20393/11218; 14.05.2015 T. 1180/7403; 24.02.2015 T. 16719/3317; 10.04.2014 T. 19253/5395; 17.5.2011 T. 9509/4909; 21.3.2011 T. 7080/2515; 28.11.2008 T. 2522/5601;

belirlenen gerçek değerinde **bir misli veya daha fazla düşük olması halinde** ‘edimler arasında fahiş farkın bulunduğu’nun kabulü” gerekir. Bu hususun, yerinde keşif yapılarak ve bilirkişilerden rapor alınarak araştırılması gerekir.³⁰⁴⁴

Bu maddede yer alan **misli fark hesabını** aşağıdaki gibi bir örnek ile açıklayabiliriz:

Borçlunun üçüncü kişiye sattığı taşınmazın, satış tarihindeki **gerçek değerinin 2, 1 milyon TL olarak tespit edilmesi halinde**, borçlunun bu taşınmazı **(2, 1 milyon /2 =) 1, 05 milyon TL.’den düşük bedele satmış olması** ‘misli fark’ olarak kabul edilir.

Bugün, bir taşınmaz satmak/satın almak isteyen kimse, tapu işlemlerini gerçekleştirmek için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurduğunda, kendisi ‘*satmak/satın almak istediği taşınmazın tapu işlemi sırasında gösterilecek değer belirlenmesi için*’ Belediye’ye gönderilmekte ve orada belirtilen değer üzerinden gerekli harçların yatırılması istenmekte ve bundan sonra delil (takrir) işlemi gerçekleştirilmektedir... Bir taşınmazı satın almak/satmak isteyen herkesin izlediği bu yolu, borçlu ve borçlunun taşınmazını satın almak isteyen (iyiniyetli) üçüncü kişi izlediği zaman, niçin bu işlem (tasarruf) İİK. mad. 278/II-2 uyarınca iptale tâbi olmaktadır? Borçlu ile üçüncü kişi arasındaki bu işlemin (tasarrufun) iptale tabi olması Anayasamızın 10. maddesindeki ‘*eşitlik ilkesi*’ne aykırı sayılabilir mi? **Kanımızca**, İİK’nun 278/II-2’deki bu düzenleme “Anayasamızın 10. maddesindeki ‘*eşitlik ilkesi*’ne aykırı bir düzenleme” olarak değerlendirilmeli ve İcra ve İflas Kanunu’ndan çıkarılmalıdır. ‘Herkes’ için “geçerli” olan (sayılan) bir işlemin ‘*borçlu*’ tarafından yapılmış olması halinde “geçersiz” sayılmasının, Anayasamızın 10. maddesindeki ‘*eşitlik ilkesi*’ ile bağdaşır bir tarafı yoktur. Ancak hemen belirtelim ki; Anayasa Mahkemesi 11.07.2018 T. ve 9/84 sayılı kararında “*bu hükmün anayasaya aykırı olmadığını*” belirtmiştir (Bknz: R.G. 15.11.2018 T. s. 30596).

Yüksek mahkeme, bu konuda,

√ “*Davalı üçüncü kişi tarafından ipotek bedeli için yapılmış bir ödemenin bulunmadığı, dava konusu taşınmazların tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değeri arasında misli fark bulunduğu anlaşıldığından, yapılan tasarrufun iptale tabi olduğunu- Edimler arasında fahiş farkın bulunduğu hallerde de üçüncü kişinin iyiniyet iddiasının dinlenmeyeceğini*”³⁰⁴⁵

√ “*Dava konusu taşınmazın tapudaki değeri 120.000,00 TL olarak gösterilmiş ve tapu harcı da bu miktar üzerinden yatırılmışsa da; bu tarihten 2 gün sonra tapuda gösterilen değer sehven belirtilmiş olduğu gerçekte taşınmazın 180.000,00 TL’ye devredildiği belirtilerek eksik kalan tapu harcı yatırılarak bu durumun düzeltildiği, bu durumda taşınmazın tapuda gösterilen değeri 180.000, 00 bilirkişilerce belirlenen*

25.11.2008 T. 2522/5601; 25.11.2008 T. 3755/5541; 18.11.2008 T. 2633/5370 vb. (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁴⁴ Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 3788/11149; 25.11.2019 T. 5026/11078 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁴⁵ Bknz: 17. HD. 26.02.2020 T. 1259/2204 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

gerçek değeri ise 250.000,00 TL olup, bedeller arasında fahiş farkın bulunmadığı, davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini³⁰⁴⁶

√ “Davaya konu olan taşınmazın tapuda belirtilen değeri 25.000,00 TL olup yapılan keşif sonucu belirlenen değerinin ise 48.000,00 TL, davalı 3. kişinin ödediğini öne sürdüğü bedelin ise 34.500,00 TL olduğu, devamlılık arz eden yargısal uygulamalarla taşınmazın tapuda gösterilen satış değeri ile keşfen belirlenen gerçek değeri arasında bir misli ve daha fazla farkın bulunduğu hallerde fahiş farkın bulunduğu kabul edildiği, bu durumda taşınmazın değeri **48.000, 00 ya da 34.500,00 TL olarak kabul edilse dahi, bedeller arasında fahiş farkın bulunmadığını**”³⁰⁴⁷

√ “Bilirkişi taşınmazın satış tarihindeki değerini **115.000,00 TL** olarak belirlenen taşınmazın **67.000,00 TL’ye satılmış olması halinde**, tapudaki satış bedeli ile gerçek değeri arasında **önemli fark bulunmadığını**”³⁰⁴⁸

√ “Tapuda **94.500,00 TL’ye** satılan ve gerçek değeri **256.282,00 TL** olan taşınmazla ilgili olarak ivazlar arasında **önemli oransızlık olduğunu** (İİK. mad. 278/3-2)”³⁰⁴⁹

c- Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca şu hususu da belirtelim ki; “dava konusu taşınırın/taşınmazın, rayiç değerinin çok üstünde bir bedelle satılmış olmasının” **yüksek mahkeme ‘yukarı doğru aşırı oransızlık (nisbetsizlik)’** olarak nitelemekte ve bu durumun ‘hayatın olağan akışına aykırı olduğunu’ vurgulayarak “yapılmış olan tasarrufların iptaline” karar verilmesini istemektedir...

Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak;

√ “Üzerindeki ipotek ve hacizle beraber toplam olarak maliyeti **775.000,00 TL** olan geminin bilirkişi tarafından tesbit edilen satış tarihindeki değerinin **97.036.00 TL** olduğu, bedeller arasında yukarı (dikey) olarak **önemli fahiş farkın bulunmasının**, İİK’nun 278/3-2 maddesi gereğince iptale tabi olduğunu”³⁰⁵⁰ (**Satışın, gerçek değerinin 8 katı bedel ödenerek yapılması**)

√ “Taşınmaz üzerinde dava dışı bankanın 1 trilyonluk ipoteği bulunduğu ve bu hali ile de taşınmazın tapudaki değeri ile ipotek bedeli de dikkate alındığında gerçek değeri arasında “yukarıya doğru aşırı oransızlık” olduğu, İİK. mad. 278/2 uyarınca, edimler arasındaki aşırı farkın “bağışlama” hükmünde sayılıp yapılan tasarrufun iptale tabi olduğu- “Taşınmazların, hayvan alımı nedeni ile ortaya çıkan borcun ödemesi amacı ile alacağa karşılık devrinin yapıldığı” anlaşıldığından, İİK. mad. 279/2 uyarınca, acizden itibaren bir yıl içinde yapılmaları halinde iptali gerektiği gözetilerek, borca karşılık taşınmaz devrinin mutad ödeme vasıtası olarak görülmesi mümkün olmadığından, davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini”³⁰⁵¹ (**Satışa konu taşınmazda 1 trilyonluk ipotek olması**)

³⁰⁴⁶ Bknz: 17. HD. 24.02.2020 T. 3248/1997 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁴⁷ Bknz: 17. HD. 11.11.2019 T. 3256/10445 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁴⁸ Bknz: 17. HD. 15.10.2019 T. 2250/9390 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁴⁹ Bknz: 17. HD. 25.09.2019 T. 18219/8474 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁵⁰ Bknz: 17. HD. 29.06.2020 T. 4212/4098 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁵¹ Bknz: 17. HD. 18.04.2017 T. 6620/4167 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

√ “Borçlu adına kayıtlı ve davacı tarafından haciz konulan taşınmaz üzerindeki ipotek ve hacizler nedeniyle davacıya para düşmeyeceği, haciz sırasında borçlunun annesi tarafından istihkak iddiasında bulunduğu anlaşıldığından öncelikle hacizle ilgili istihkak davası açılıp açılmadığı araştırılarak haciz tutanağının İİK. 105 anlamında geçici aciz belgesi niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği” ve “üzerinde haciz ve ipotek olan taşınmazın rayiç bedelinin iki katına bir bedelle satın alınmasının hayatın olağan akışına uygun düşmediği gibi, borçlu ile davalının hemşeri olması, dava konusu taşınmazın borçlunun annesi tarafından kullanılması gibi maddi ve hukuki olgular birlikte değerlendirildiğinde dava konusu tasarrufların İİK. 280/1-2 madde gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine değinen bozma ilamı üzerine davanın kabulüne dair verilen kararın isabetli olduğunu”³⁰⁵² **(Haciz ipotek bulunan devre konu taşınmazın için iki misli bedel ödenmesi)**

√ “Rayiç bedelin oldukça üstünde fazla bedel ödenmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı- Davalı 3. Kişinin borçlunun eşinin teyzesi, diğer davalının ise borçlunun eşinin teyzesinin eşi olduğu, dolayısıyla davalı 3. Kişilerin İİK’nun 280/1 madde kapsamında borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle tasarrufun iptali davasının kabulü gerektiğini”³⁰⁵³ **(Satışın, gerçek değerinin 7 katı bedel ödenerek yapılması)**

√ “Taşınmazın satın alınması sırasında, taşınmaz üzerinde bulunan hacizlerin, taşınmazın satış tarihindeki gerçek bedelinin beş katından fazla bulunmasına rağmen, üzerinde bu kadar yüksek miktartlı bir haciz bulunan bir taşınmazın satın alınmasının hayatın olağan akışına aykırı sayılması gerekeceğini”³⁰⁵⁴ **(Satışa konu taşınmazda gerçek değerinin 5 katında fazla haciz bulunması)**

√ “Davalı üçüncü kişinin, değerinin yaklaşık sekiz misli fazla para ödeyerek taşınmazın satın alınmasının, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini”³⁰⁵⁵ **(Satışın, gerçek değerinin 8 katı bedel ödenerek yapılması)**

belirtmiştir.

d- “Bağışlama” ve “ivazsız tasarruf” sebebine dayalı iptal davalarında ispat yükü davacı-alacaklıya düşer.^{3056 3057}

³⁰⁵² Bknz: 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁵³ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 1873/1740 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁵⁴ Bknz: 17. HD. 14.02.2011 T. 12627/1159 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁵⁵ Bknz: 17. HD. 31.03.2009 T. 4702/1884 Aynı doğrultuda Bknz: 17. HD. 02.04.2013 T. 7471/4619; 17. HD. 11.04.2011 T. 2967/3346; 17. HD. 19.04.2010 T. 1649/3605; 17. HD. 31.03.2009 T. 4702/1884; 17. HD. 01.10.2009 T. 600/3771 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁵⁶ UMAR, B. age. s: 66 - KAZANCI, İ.T. age. s: 147

³⁰⁵⁷ Karş.: EROĞLU, O. age. s: 158 (Bu görüşe göre, bu durumda, ispat yükünün ‘davalı-borçlu’ ile ‘bağışlamayı kabul eden üçüncü kişi’ üzerinde olması gerekir...)

(*) **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Haziran/2016, s:433-484) – **ASKAN, F.** 6183 sayılı AATUHK. Uyarınca Kamu İcra Hukukunda Tasarruf İptal Davaları, s:64-71; – **ÇAM, U.M.** Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, s:93-114 – **KARAKOÇ, Y.** Kamu İcra Hukukunda Tasarrufun İptali Davası (Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, 2009, s:375-426) – **KOSTAKOĞLU, C.** 6183 sayılı Kanuna Göre Amme Alacaklarının Tahsili Yönünden İptal Davası (Yarg. D. 1991/1-2, s:5-21; Yasa D. 1990/9, s:1229-1241) – **ÖNCÜ, K.** Vergi Hukukunda Tasarrufun

V- Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı İle Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı” İptal (İİK 280)³⁰⁵⁸: Bu maddede, malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmeyen borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm (hileli) tasarrufların iptale tâbi olduğu belirtilmiştir.

Maddenin metninde “hileli tasarruflar” deyimine yer verilmemiş ise de, maddenin içeriğinden, borçlunun geniş anlamda hileli tasarruflarının iptalinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.³⁰⁵⁹ Bu hükmün kabul edilmesinin temelinde ‘alacaklıların müracaat edebilecekleri iptal sebeplerini, kanunda sayılanlarla sınırlı olmaktan çıkarma amacı vardır.³⁰⁶⁰

Borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun (yani; borçlunun malvarlığının borçlarını karşılamadığının) ve alacaklılarına zarar verme kasdının, borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişilerce -tasarruf tarihinde- bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emareler (karineler) olmalıdır. Yani, borçlu ile işlemde bulunan *üçüncü kişi, borçlunun kasdını* biliyor olmalıdır.

‘Zarar verme kasdından dolayı’ iptal davası açılabilmesi için “*sübjektif şart*” denilen «*borçlunun zarar verme kasdı ile bu kasdın üçüncü kişi tarafından bilindiği*”nin de ispat edilmesi zorunludur.³⁰⁶¹

Yüksek mahkeme

İptali Davaları – **ÖZ, E./DEMİRTAŞOĞLU, B.** Kamu Alacağını Koruma Yöntemi Olarak Tasarrufun İptali Davaları (Tür. Adalet Akademisi Der. Temmuz/2012, s:35-68) – **SAVAŞ, H.H.** Kamu Alacaklarında İptal Davası (Mükellefin Der. 2000/86, s:82-89; 2000/87, s:120-129; 2000/8, s:114-122) – **TOK-TAŞ, M.** age. s: 95

³⁰⁵⁸ **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 803-828 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) – **UYAR, T.** ‘Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı, ’ İptal «İİK. m. 280» (ABD – 2017/4 s: 307-364) – **UYAR, T.** Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de ‘Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle’, (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Huk. Der. Ocak-Şubat-Mart; S: 73-75, s: 17-36) - **UYAR, T.** İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - **UYAR, T.** Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı İptal (İBD. 2008/6 Kasım-Aralık, s: 2901-2929) - **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 9-12; s: 59-61; s: 132-134; s: 267 vd. - s: 578 vd. – **AKÇAR, H.** Zarar Verme Kasdından Dolayı Tasarrufun İptali Davaları «Yargıtay Kararı İncelemesi» (Eskişehir Bar. D. 2012/2, s: 67-70) – **AKKAYA, T.** İcra ve İflas Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar «İİK. m. 277-284» (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s: 13-49) – **AKŞENER, H. S. İLY.** ‘nin 280. Maddesinde 4949 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme (Legal Huk. Dr. Eylül/2003, s: 2209-2212) – **BÖRÜ, L.** İcra ve İflas Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009/3, s: 487-537) – **KAYIŞ, F.** Ticari İşletmenin Devrinde Bazı Sorunlu Noktalar ve Buna İlişkin Tespitler (Legal Huk. Der. S: 215, Kasım/2020, s: 5009-5060) – **ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T.** Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklılarının Hüküm Ortağa Karşı Korunması («Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması» isimli Sempozyuma Sunulan Tebliğ, 2008) – **YAVUZ, N.** Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukukî Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Dr. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

³⁰⁵⁹ **KURU, B.** El Kitabı, s:1409 vd.

³⁰⁶⁰ **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, s: 9

³⁰⁶¹ **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 144

√ “Taraflar arasında herhangi bir tanışıklık olmadığından ve davalı taşınmaz yazlık ihtiyacı nedeniyle satın aldığından ‘davanın reddi’ gerekeceğini”³⁰⁶²

√ “Taraflar arasında yakınlık olmayıp daha önce birbirlerini tanımadıkları ve davalı üçüncü kişinin borçlunun mali durumunu bilebilecek durumda olmadığını, yine tasarrufa konu ev için ödenen bedel ile devir tarihindeki gerçek değeri arasında bir misli fark olmadığı anlaşıldığından ‘davanın reddine’ karar verilmesi gerekeceğini”³⁰⁶³

√ “Mahkemece, davaya konu devir işleminden önce bir ticari ilişki bulunduğu ve davalı 3. kişinin davalı borçlu şirket ortağı, yetkilisi, temsilcisi, çalışanı ya da bu kişilerin yakını olduğuna dair bir bilgi dosyaya yansımadağı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini”³⁰⁶⁴

√ “Davalıların sosyal medya ortamında arkadaş olmaları aracı satın alan davalı 3. kişinin davalı borçlunun borçlarından haberdar olmasını ve borçlunun mal varlığının borçlarını ödemeye yetmediğini bilmesi gerektiğini göstermeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini”³⁰⁶⁵

√ “İİK.nun 280. maddesine göre kötü niyeti kanıtlama yükümlülüğü davacı tarafta bulunmakta olup, davalılar arasında akrabalık bağı, iş ortaklığı, arkadaşlık gibi kötü niyeti gösterir bir durumun kanıtlanamadığı, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini”³⁰⁶⁶

belirtmiştir.

Mütalaa konusu uyuşmazlık açısından, davacı-alacaklının İİK. 280 anlamında tek iddiası **“borçlunun, davalı üçüncü kişiye sattığı taşınmazda kiracı olarak oturmaya devam etmesi”** olduğundan bu konudaki içtihatlarla ayrıca değinelim.

Yüksek mahkeme bu konuda,

√ “Davalı üçüncü kişi ‘taşınmazı yatırım amaçlı satın aldığı ve satın aldığı kişilerin taşınmazda bir süre daha oturmak istediklerinden kiraya verdiğini’ belirterek dosyaya **kira sözleşmesi sunduğundan**, öncelikle davalılara bu kira sözleşmesine istinaden **kira ödeyip ödemediğine dair delillerinin sorulması**, varsa bunların dosyaya kazandırılması ve daha sonra dava konusu tasarrufun İİK 280/1 madde gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini”³⁰⁶⁷

√ “Davalı alıcının aynı apartmanda kendisine ait dairesinde oturuyor olduğu ve satın aldığı tasarrufa konu taşınmaza taşındıktan sonra ilk oturduğu daireyi kiraya verdiği, davalı satıcının, taşınacağını belirttiği adresteki tadilatların bitmemiş olması sebebiyle **kira bedelini ödeyerek bir süre daha oturmaya devam etmek**

³⁰⁶² Bknz: 17. HD. 23.12.2019 T. 3976/12298 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁶³ Bknz: 17. HD. 16.12.2019 T. 187/11980; Aynı doğrultuda Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 4543/10999 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁶⁴ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 194/11681 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁶⁵ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 188/11677 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁶⁶ Bknz: 17. HD. 11.11.2019 T. 3631/10454 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁶⁷ Bknz: 4. HD. 31.05.2021 T. 1218/1998 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

istemesi ve bu nedenle de sattığı evde altı ay kadar oturmasının muvazaanın varlığını göstermeyeceğini”³⁰⁶⁸

√ “Tasarruf konusu taşınmazda davalının oturmaya devam etmesinin ve kira sözleşmesinin düzenlenmemesinin bu kişi yönünden tasarrufun iptali için gerekçe olamayacağını, buna göre davanın davalı açısından reddine karar verilmesi gerekceğini”³⁰⁶⁹

√ “İstanbul gibi büyük bir kentte, kiracı ile mülk sahibinin birbirinin maddi durumunu bilebilecek oranda tanımlarının beklenemeyeceğini”³⁰⁷⁰

Buna karşın, **borçlunun kira ilişkisi kurulmadan taşınmazda oturmaya devam etmesi halinde ise,**

√ “Davalının çocuklarının oturdukları evi babalarının borçları nedeni ile satmak zorunda olduğu yolundaki açıklamaları ve **satışa rağmen 2 yıl boyunca kira bedeli ödenmeden oturmaya devam edildiği** bu hali ile İİK’nun 280. maddesine göre davalının borçlunun mali durumu ve alacaklarını ızzar kastını bildiğinin sabit olduğunu”³⁰⁷¹

√ “Borçlu davalının uzun bir süre satmış olduğu taşınmazda ikamet etmeye devam etmesinin ve diğer davalı ile **herhangi bir kira sözleşmesi yapmamış olması yanında kira ödendiğine ilişkin herhangi bir savunmada da bulunmamış olmasının** hayatın olağan akışına aykırı olduğu bu nedenle 3. kişi konumundaki davalının kötü niyetli olduğunun sayılması gerektiğini”³⁰⁷²

belirtmiştir.

VI- Haciz yolu ile takiplerde, iptal davasını;(*)

a) Kesin (kat’i) aciz belgesi (İİK. mad. 143; 105/I) sahibi alacaklı açabilir.^{3073 3074}

³⁰⁶⁸ Bknz: HGK. 08.10.2019 T. 17-2248/1998 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁶⁹ Bknz: 17. HD. 17.09.2018 T. 2838/7831 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁷⁰ Bknz: 17. HD. 24.12.2018 T. 17281/12670 Aynı doğrultuda Bknz: 17. HD. 09.10.2018 T. 19229/8885 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁷¹ Bknz: 17. HD. 14.11.2017 T. 9519/10480; Aynı doğrultuda Bknz: 17. HD. 27.02.2017 T. 23913/1993; Ankara BAM. 26. HD. 19.01.2018 T. 2536/75 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁷² Bknz: 17. HD. 13.11.2019 T. 2698/10587 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

(*) **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 877-919– **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; 1387-1394; s:1521-1530 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri”, “İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı” ve “Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması” Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Ün. Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Şenel Armağanı), C: 3, 2020, s: 3941-3978] – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575) – **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – **UYAR, T.** İİK.’nın 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

³⁰⁷³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2082 vd.; 2682 vd.

³⁰⁷⁴ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; 04.10.2018 T. 5240/8614; 13.03.2018 T. 12606/2252; 17.01.2018 T. 18904/170 vb. (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

b) *Geçici aciz belgesi* (İİK. mad. 105/II) sahibi alacaklı açabilir.^{3075 3076 3077}

c) Ayrık olarak, kendisine karşı İİK. mad. 97/XVII'ye göre açılan³⁰⁷⁸ “istihkak davası”nda, alacaklı; *aciz belgesi sunmadan*³⁰⁷⁹ “karşılık dava” olarak da iptal davası açabilir.³⁰⁸⁰

Hemen belirtelim ki; **Yüksek mahkeme**³⁰⁸¹ -dava açarken veya daha sonra yarılama/(istinaf) temyiz aşamasında dahi- **aciz vesikası ibraz edilmesinin mümkün olduğunu, aksi halde (ibraz edilmezse), davanın reddi gerektiğini** kabul etmektedir.³⁰⁸²

“*Kesin (kat'i) aciz belgesi*”, haciz edilen malların paraya çevrilmesi sonunda, alacağını kısmen ya da tamamen alamamış olan alacaklıya verilen bir belgedir (İİK. mad. 143/I).³⁰⁸³ Ayrıca “*borçlunun hiç haczi kâbil malı bulunmadığını saptayan haciz tutanağı*” (İİK. mad. 105/I) “**kesin aciz belgesi hükmünde**” olduğu gibi,³⁰⁸⁴ “*borçlunun bulunan ve haciz edilen mallarının icra dairesince takdir edilen kıymetlerine göre, borcu karşılamayacağını belirten haciz tutanağı*” (İİK. mad. 105/II) da “**geçici aciz belgesi**” yerine geçer.³⁰⁸⁵

³⁰⁷⁵ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, 920-969

³⁰⁷⁶ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 2084 vd.

³⁰⁷⁷ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 20.06.2019 T. 6162/7019; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 188778/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; HGK. 30.04.2019 T. 17-1791/498; 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011; 10.04.2019 T. 4728/4472; 09.04.2019 T. 11037/4355; 04.03.2019 T. 11171/2346; 12.02.2019 T. 56/1292; 11.02.2019 T. 49/1269; 25.12.2018 T. 16643/12698; 05.12.2018 T. 7206/11758; 19.11.2018 T. 946/10870 vd. 17.09.2018 T. 507/7829 vb. (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁷⁸ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s:8190 - UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davaları, s: 770 - KAZANCI, İ.T. age. s: 187 vd. - EROĞLU, O. age. s: 105 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s:535 vd.

³⁰⁷⁹ Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:12, 2009, s: 19670 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 4360 - EROĞLU, O. age. s:104 - MUŞUL, T. age. s:535 - KURU, B. El Kitabı, s:1415 - ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs, s:214

³⁰⁸⁰ Bknz: 17. HD. 14.05.2018 T. 17250/4976; 8. HD. 16.01.2018 T. 12662/531; 17. HD. 22.05.2014 T. 16230/804; 28.06.2011 T. 1718/6117; 15. HD. 26.10.1988 T. 2869/3403; 27.10.1987 T. 2251/3709 vb. (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁸¹ Bknz: 17. HD. 08.05.2019 T. 6144/5718; 23.06.2016 T. 18039/7665; 21.03.2013 T. 12347/3975; 14.03.2013 T. 5988/3307; 14.03.2013 T. 5569/3301; 26.06.2012 T. 1921/8024; 19.01.2012 T. 1829/269; 18.04.2012 T. 12788/4874; 25.03.2013 T. 5561/4060; 04.04.2011 T. 7124/3028; 27.01.2011 T. 5310/430; 20.01.2011 T. 7202/215; 30.09.2010 T. 3414/7574; 01.07.2010 T. 5069/6229; 15. HD. 15.01.2003 T. 6346/153; 20.02.2002 T. 642/862; 22.09.2004 T. 3920/4487; 03.11.2004 T. 1725/5593; 04.11.2004 T. 1832/5619; 19.02.2003 T. 6107/5900; HGK. 04.07.2007 T. 4-450/449; 14.04.2004 T. 15-182/220 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁸² “ ‘Muvazaa (TBK. m. 19) nedenine dayalı’ tasarrufun iptali davalarının ise aciz belgesi ibraz edilmesine gerek kalmadan görülebileceği” kabul edilmektedir.

³⁰⁸³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:8, s:11853 vd. - ÖZTEK, S. Aciz Vesikası, 1994 (İİK. m. 143; m. 251), s:48 vd. - DELİDUMAN, S. Aciz Belgesi, 1995, s:28 vd.

³⁰⁸⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s:9138 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 2082 vd.

³⁰⁸⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. ag. şerh, C:6, s: 9139 vd. - ÖZTEK, S. age. s:22 vd. - DELİDUMAN, S. age. s:8 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 2084 vd.

(*) UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018 s:4729-4801) – UYAR, T. Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının

VII- Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken “dava şartları” (*);

HMK.’nın 114. maddesinde (12) bent halinde sayılan -ve tüm davalar için geçerli olan- dava şartları “**genel dava şartları**”, buna karşın HMK. m. 114/2’de belirtilen dava şartlarına ise, bazı davalar için öngörülmüş olduğu için “**özel dava şartı**” olarak nitelendirilir. İİK. m. 277/I-1’de öngörülen ‘*tasarrufun iptali davası açabilmek için kesin ya da geçici aciz belgesi ibraz etme zorunluluğu*’ da “özel dava şartı”dır.³⁰⁸⁶ Tasarrufun iptali davasında aranan dava şartları şunlardır:

- a) ‘İcra takibinin kesinleşmiş olması’ gerekir.
- b) ‘Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması’ gerekir.
- c) ‘Borçlu hakkında yapılmış icra takibine konu olan alacağın kesinleşmiş olması’ gerekir.
- ç) ‘Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi’ (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.

Belirtilen bu dava şartlarından herhangi birisinin veya birden fazlasının dava konusu olayda gerçekleşmemiş olması halinde, mahkemece “*ön koşul yokluğu nedeniyle tasarrufun iptali davasının reddine*” karar verilir.³⁰⁸⁷

VIII- Tasarrufun iptali davalarında davacının, davalı-borçludaki alacağının ‘gerçek’ bir alacak olması gerekir.

İptal davalarında, “*davacının, davalı-borçludan bir alacağının bulunması*” ve “*davacının; borçlu hakkında yaptığı icra takibinden bir sonuç elde edilmemiş -yani, alacağın kısmen-tamamen tahsil edilmemiş olması*” **ön koşul** olduğundan, mahkeme iptal davasının yargılaması sırasında, öncelikle bu ön koşulun gerçekleşmiş olup olmadığını kendiliğinden araştırır. Davalı-üçüncü kişi (veya borçlu) “*davacının alacağının mevcut olmadığını*” -örneğin muvazaaya dayandığını- iddia ve ispat edebilir.³⁰⁸⁸ Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için, öncelikle davacının, davalı-borçluda ‘*gerçek bir alacağı*’nın bulunması, diğer bir deyişle tasarrufta bulunan kimsenin gerçekten ‘borçlu olması’ gerekir. Eğer ‘*gerçek bir borç*’ yoksa ‘*alacak*’ da söz konusu olamayacağından, tasarrufun iptali davası dinlenmez.³⁰⁸⁹ Davacı-alacaklı, tasarrufun

“Bedele Dönüşmesi” (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas “Gerçek Değer”in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasının “Usul”den ve “Esas”dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Barosu Dergisi’nde yayımlanacak)

³⁰⁸⁶ ALBAYRAK, H. agm. s: 934

³⁰⁸⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 749 vd.

³⁰⁸⁸ KURU, B. age. C:4, s:3506

³⁰⁸⁹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:3, s:4524 vd. – GÜNEREN, A. age. s:379 – UYAR, B. age. s:41 vd. – TAZE, M. Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi, 2007, s:120) – KAPLAN, H.A. 4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Işığında İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2006, s:45 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C:2, s:1266 – COŞKUN, M. Tasarrufun İptali Davaları, s:937 – GÜNAY, E. Tasarrufun İptali Davası (Borçlu Muvazaası), 5. Baskı, 2019 s:80 – SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age. s:175 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:443 – EROĞLU, O. age. s:59 – ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s:729 – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi,

iptali davasını, ‘ilama dayalı icra takibi’ne dayandırmışsa, ‘tasarrufun iptaline’ karar verilebilmesi için, ‘ilamın (alacağın) kesinleşmiş olması’ gerekir.^{3090 3091}

Yüksek mahkeme, de “Tasarrufun iptali davasında ‘alacaklının borçluda gerçek bir alacağının olması’ koşulunun irdelenmesi gerektiğini, takip dayanağı alacağın gerçek olmadığına anlaşılmaması durumunda, davanın ‘ön koşul yokluğundan reddine’ karar verilmesinin gerektiğini”³⁰⁹² ve “salt takibin kesinleşmiş olmasının alacağın gerçek olduğu anlamına gelmediğini”³⁰⁹³ belirtmiştir...

*

Mütalâa (ve dava) konusu olayda;

Davacı-alacaklı ... A.Ş. vekili, dava dilekçesinde özetle,

“Müvekkilleri bankanın davalı borçludan olan alacaklarının tahsil ve takibi için ... İcra Müdürlüğü’nün ... sayılı dosyası ile kambiyo takibi başlattıklarını, devreden davalı borçlu bakımından, **icra takibinin kesinleşmiş olduğunu**, ... devreden davalı borçlu ... aciz haline düştükten sonra ve kendisi hakkında icra takipleri başlatılmadan kısa bir süre önce, **alacaklılarından mal kaçırmak maksadıyla ve muvazaalı işlemlerle, mallarını kaçırdığını**, alacağın doğumundan sonra, borçlunun evvelce kendi adına kayıtlı bulunan, dava konusu ... İli, ... İlçesi, ... Mah., 376 Ada, 7 Parselde B Blok 2. Kat 8 Bağ. Böl.’de bulunan, Çatı piyesli Mesken vasfındaki taşınmazı 25.01.2019 tarihinde, davalı ...’a devrettiğinin tespit edildiğini, **yapılan bu devir işleminin İİK. 277 vd. maddeleri kapsamında muvazaalı olduğunu**, davalı borçlu hakkında ihtiyati haczin infazı kapsamında olmak üzere, icrai işlemler yapıldığını, borçlunun menkul, gayrimenkul ve 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi talep edildiğini; bu kapsamda yurt genelindeki, tüm bankalara haciz ihbarnameleri gönderildiğini; Uyar’tan çıkan ve tahmin edilen tüm tapulara haciz müzekkeresi gönderildiğini, yapılan bu icrai/haciz talep işlemlerinin neticesinde, **devreden davalı borçlunun hiçbir bankada herhangi bir hak ve alacağı haczedilemediğini, borçlu adına kayıtlı, dosya borcu karşılayacak şekilde herhangi bir malvarlığı (araç, taşınmaz vs.) haczedilemediğini**, ... ‘tasarrufun iptali davalarında, dava koşulları hangi borçlunun tasarrufunun iptali istenmişse, dava koşulu o borçlu yönünden değerlendirilmesi gerektiğinden ve icra takibinde takip çıkış miktarı 388.043, 04 USD (= 2.667.602,00 TL.) olup bu miktarlardaki dosya alacağının başkaca tahsil imkanı bulunmadığından, kesin aciz vesikasının bulunması koşulları aranmaksızın, davanın esasına girilmesini talep ettiklerini, Yargıtay kararları uyarınca aciz vesikasının dava aşamasında dahi tamamlanabileceğinin içtihat edildiğini, İİK. 281/2 gereğince, **ihtiyati haciz taleplerinin**

2007, s:586 – ÇETİN, H.E. age. s:15 – ALBAYRAK, T. agm. s: 943 vd. – ÇETİNEL, T. age. s: 79

³⁰⁹⁰ Bknz: HGK. 08.03.2006 T. 15-34/36; 17. HD. 20.09.2010 T. 5787/7047 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

³⁰⁹¹ ALBAYRAK, H. agm. s: 956

³⁰⁹² Bknz: 4. HD. 08.06.2021 T. 1931/2552; 17. HD. 31.05.2017 T. 254/6191; 24.05.2016 T. 10582/6278; 4. HD. 26.05.2021 T. 1158/1733; 17. HD. 18.02.2020 T. 5545/1647; 17. HD. 09.12.2019 T. 3821/11646; 17. HD. 03.12.2019 T. 3921/11416 (www.e-uyar.com; E. T. 22.11.2021)

³⁰⁹³ Bknz: 17. HD. 26.06.2018 T. 1875/6392; 17. HD. 15.05.2018 T. 3037/5045; 17. HD. 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com; E. T. 22.11.2021)

bulunduğunu, dava konusu taşınmaza yönelik devir işlemleri yönünden, İİK. 277 vd. gereğince, tasarrufun iptaline ve tarafımıza satış yetkisi verilmesine karar verilmesini talep ettiklerini, **davalı borçlu ile devralan davalının muvazaa ilişkisi içinde ve kötü niyetli olduğunu**, yargılama sırasında söz konusu taşınmazın tekrar el değiştirmesi ve tekrar devir işlemi yapması/yaptırılması mümkün olduğunu, **tasarrufa konu taşınmazların devir işlemlerinin borçlunun aciz halinde olduğunu bilebilecek yakınlık ilişkisi içinde olduğu kişiler arasında yapıldığını**, davalı borçlu ile devralan davalının muvazaa ilişkisi içinde ve açıkça kötü niyetli olduğunu” ve “...davaya konu taşınmazların devir bedelleri ile taşınmazın piyasa bedeli arasındaki farkı ve bedelde muvazaayı belirlemek için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını, **devir alan davalı ile devreden davalı borçlunun aciz halinde olduğunu bilebilecek kişilerden olup olmadığını** incelemek bakımından davalıların nüfus kayıtları, Ticaret Odası Kayıtları, SGK Kayıtlarının celbini talep ettiklerini” belirtmiştir.

Davalı borçlu ... vekili cevap dilekçesinde özetle; “...müvekkilleri hakkında aciz belgesi dosyaya sunulmadan açılan davanın reddini talep ettiklerini, eksik harcın tamamlanması gerektiğini, **davanın soyut gerekçelerle açıldığını**, davacının hangi hukuki sebebe dayandığının açıklattırılması gerektiğini, tasarruf, borcun doğum tarihinden önce gerçekleştirildiğini, **müvekkillerinin taşınmazı, gerçek değeri sattığını**, mal kaçırma kastı olmadığını, dava konusu taşınmazın 25.01.2019 tarihinde 2.100.000, 00-TL bedelle satıldığını, bu bedelin o günün piyasa koşullarına göre taşınmazın gerçek ederi olduğunu, **tarafarca yapılan pazarlık neticesinde emsal taşınmazlar da dikkate alınarak belirlendiğini**, müvekkili ve diğer davalı ... arasında akrabalık bağı, ticari ve hukuki herhangi bir ilişkisi söz konusu bile olmadığını, taşınmaz için uzun bir süre farklı farklı emlakçılar tarafından müşteri arandığını, ancak bulunan müşterilerle fiyatla ve ödeme koşullarında anlaşamadığından, taşınmaz satılamadığını, **bu emlakçıların, tanık sıfatıyla dinlenildiğinde somut gerçeğin ortaya çıkacağını**, müvekkili borçlu ... ile diğer davalı üçüncü kişi ... arasında ne bir akrabalık, ne ticari ne hukuki bir ilişki olmadığını, kaldı ki davacı tarafın da bu durumun aksini iddia etmediğini, davacının taleplerinin zamanışımına uğradığını” belirtmiştir.

Davalı-üçüncü kişi ... vekili cevap dilekçesinde özetle “Müvekkil ile taşınmazı satan diğer davalı arasında taşınmazın alım satım işlemleri dışında hiçbir bağlantı olmadığını, ...müvekkilinin, söz konusu taşınmazı satın almadan önce uzun bir süre Yeşilköy civarında yatırım amaçlı taşınmaz aradığının ve bunun için emlakçılarla görüştüğünü, hatta farklı taşınmazlar için pazarlıklar yapıldığını, anlaşma noktasına gelmiş olsa da son anda çıkan pürüzlerden dolayı bir kaç taşınmazın satım işlemlerinin de yapılamadığını, müvekkilinin, dava konusu taşınmazı da o dönem emlakçılarda görmüş olmasına rağmen, taşınmaz için o dönem ederinin çok üzerinde bir fiyat istendiğinden anlaşma sağlanamadığını ve bu taşınmazın satın alınmadığını, aradan 4-5 ay gibi bir süre geçtikten sonra taşınmazın 2, 25 milyon TL civarında tekrar satışa çıkarıldığını öğrenen müvekkilinin, taşınmazı satın almak için pazarlık yaptığını ve sonuç olarak taşınmazını 2, 1 Milyon TL'ye satın aldığını, davacı bankanın ‘taşınmazın muvazaalı olarak devredildiğini’ iddia ediyorsa da muvazaa iddiasının, hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmadığını, müvekkili ile diğer davalı arasında hiçbir akrabalık olmadığı gibi ticari bir bağlantı da olmadığını, müvekkilin muvazaalı bir ilişkiye girdiği

iddiasının son derece kötü niyetli olduğu gibi hayatın olağan akışına da aykırı olduğunu, ...müvekkili üçüncü kişinin, davacı bankanın diğer davalı borçludan alacaklı olup olmadığını yahut diğer davalının başka kişilere borcu olup olmadığını bilme imkanının da olmadığını, müvekkilinin yatırım amacıyla söz konusu taşınmazı, piyasa rayicine göre gerçek değeriyle ve tapuda gösterilen satın alma bedelinin tamamını banka kanalıyla ödeyerek satın aldığını, gerçek bir satışın söz konusu olduğunu, dava dilekçesinde bu açıklanan hususların hiçbirinin aksinin iddia edilmediğini, buna rağmen soyut bir şekilde taşınmaz devrinin muvazaalı olduğunun ileri sürüldüğünü, davacı tarafın, muvazaalı iddiasına yönelik hiçbir delil bildirmediğini, davacının tüm iddiaları diğer davalı ... isimli kişiye yönelik olduğunu, bu kişinin borçlarının olduğu, mal kaçırdığı gibi iddialar ileri sürülmüşse de dava dilekçesinde müvekkillerine yönelik bir iddia dahi olmadığını, davanın tek dayanağının, 'taşınmazın düşük bedelle satıldığı' iddiası olduğunu, bu iddianın da somut gerçeklere aykırı olduğunu ve bu durumda ayrıca bir araştırmaya gerek duyulmadan davanın reddi gerektiğini, davacı tarafın, muvazaaya dayanmış olup bu iddiasını ispata elverişli hiçbir delil sunmamasına ve ihtiyati haciz kararı için üzerine düşen ispat yükünü yerine getirmemiş olmasına rağmen müvekkilin parasını ödeyerek sahip olduğu dava konusu taşınmaz hakkında ihtiyati haciz kararı verilmişse de bu kararın hatalı olduğunu, iyi niyetli üçüncü kişi konumunda olan müvekkilin mülkiyet hakkını ihlal edildiğini, davacı bankanın, varlığını iddia ettiği alacağını tahsil etmek gayretindeyse de, bu durumun iyi niyetli üçüncü kişi olan müvekkili haksız şekilde zarara uğratmadan yapması gerektiğini, savanın dayanağı olan icra dosyasındaki borçluları her kimse taleplerini onlara karşı yöneltmesi gerekirken borçla, borçluyla hiçbir ilgisi olmayan müvekkili hukuken zorlayarak, bundan kazanım elde etmeye çalışmasının son derece kötü niyetli olduğunu, bu nedenle haksız ve kötü niyetli davanın reddini talep ettiklerini, dava dilekçesi ekinde kesin yahut geçici aciz vesikası sunulmadığından, davanın dava şartı eksikliğinden de reddi gerektiğini, ayrıca tasarrufun iptali davaları, nisbi harca tabi olmasına rağmen huzurdaki dava eksik harçla açılmış olup harcın tamamlanması, aksi durumda davanın açılmamış sayılması gerektiğini..."

belirtmiştir.

01.07.2021 tarihli 'bilirkişi raporu'nda özetle;

"Dava konusu taşınmazın değeri;

- Keşif tarihi (28.05.2021) itibarıyla değeri 4, 5 milyon TL. x 2/5 = 1, 8 milyon TL.,
- Dava tarihi (28.12.2020) itibarıyla değeri 4, 5 milyon TL. x 2/5 = 1, 8 milyon TL.,
- Devir tarihi (25.01.2019) itibarıyla değeri 4, 5 milyon TL. x 2/5 = 1, 4 milyon TL."

olarak hesaplanmıştır.

Davacı-alacaklı ... A.Ş. vekili, sonraki beyan dilekçelerinde özetle;

“...Davalı üçüncü kişinin, bu taşınmaz davalı borçlu hakkında icra takipleri başlatılmadan 8 ay önce, özel bir teklif ve aralarındaki anlaşma ile ve taşınmazın değerinden daha fazla yapılan ödeme ile ve bilirkişi raporunda belirlenen değer olan 1, 4 milyon TL üzerinde 2, 1 milyon TL bedel ile almasının tek başına muvazaanın karinesi ve kanıtı olduğunu, ...tacir olan devreden/borçlunun icra dosyası borçlusunun, dava dışı şirketin de yetkilisi/hakim ortağı olduğunu, önlemine almak için üzerine kayıtlı ve vazgeçemeyeceği değerdeki dava konusu edilen taşınmazını önceden tanıdığı ve bu hususta anlaştığı devralan davalı ...'a emaneten teslim ettiğini, bunun karşılığında bir mizansen hazırlanarak taşınmazın değeri fazla fazla kararlaştırılarak, satış bedeli olarak kararlaştırılan 2.100.000,00 TL'nin ödendiğini, buradaki **yegane gayenin, bu taşınmaz için daha sonra yapılacak tespitte, alacaklılar tarafından dava açılmasının önüne geçmek olduğunu**, muvazaa iddiasına dayalı tasarrufun iptali davalarının, esas itibarıyla, aldığı şeyin bedelinden daha az surette ödeme yapıldığı durumlarda açılmakta olduğunu, davalıların ödeme olarak ileri sürdüğü hususların sıhhatinin teyidi için ödemenin yapıldığını ileri sürdükleri ilgili bankadan sorulmasını talep ettiklerini, **tasarrufun iptali davalarında, bedelde muvazaanın yalnızca devredilen şeyin bedelinin düşük gösterilmesi suretiyle değil; devre konu şey için olağandan fazla ödeme yapılmasının da iptal sebeplerinden sayıldığını**, 17. HD.'nin 13025/6947 s. kararında 'Borçlu ile davalı arasındaki 31.8.2010 tarihli tasarruflar yönünden **borçlunun aynı gün üç adet dükkân niteliğindeki taşınmazını aynı kişiye satması**, anılan taşınmazlardan ... numaralı dükkânın bilirkişi tarafından belirlenen 18.000 TL rayiç değerine rağmen 70.000 TL ipotek, 60.000 TL hacizle birlikte 29.000 TL'ye, ... numaralı dükkânın bilirkişi tarafından belirlenen 45.000 TL rayiç değerine rağmen 70.000 TL ipotek, 60.000 TL hacizle birlikte 6.500 TL'ye, 1 numaralı dükkânın bilirkişi tarafından belirlenen 62. 000 TL rayiç değerine rağmen **100.000 TL ipotek, 60.000 TL hacizle birlikte 16.000 TL'ye satılması yani taşınmazların rayiç değerinin (125.000 TL olmasına rağmen) çok üzerinde bir bedelle (471.500 TL'ye satın alınması)** satılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığından davalılar arasındaki davaya konu 31.8.2010 tarihli tasarrufların İİK'nun 280/1 madde gereğince davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğinin belirtildiğini, bu taşınmaz alışverişinin de aman fazla gösterelim de iptale tabi olmasın kaygısı ile yapıldığını, bu durum, hayatın olağan akışına uymamakla, Yargıtay kararları yol göstericiliğinde, davanın kabulü ile dava konusu taşınmazın devrilen yönelik tasarrufun iptaline ... karar verilmesini gerektiğini...,davalı borçlunun taşınmazını sözde sattığını, taşınmazı devrettiği 25.01.2019 gününden bugüne, yaklaşık 3 senedir sattığı taşınmazda yaşamaya devam ettiğini, ... İcra Müdürlüğü'nün ... Tal. sayılı dosyasından tutulan zabıttan 'davalı borçlunun halen devrettiği bu evde yaşadığının' görüleceğini, **haciz sırasında davalı borçlu ...'ın eşi ...'ın evde hazır bulunduğunu, haczin tatbik edildiği adresin, hem davalının davaya dayanak icra dosyasından ödeme emrinin tebliğ edildiği adres; hem de davalının taşınmazı devrettiği halde halen yaşamaya devam ettiği adres olduğunu, davalı borçlunun, bu taşınmazı alacaklıların haciz tehdidinden korumak için arkadaşına devrettiğini ve evde yaşamaya devam ettiğini, davalıların ödeme olarak yaptıkları/kabul ettikleri bedelin ilgili bankadan sorulmasını ve cevabının gelmesinden sonra tarafımıza harç için süre verilmesini talep ettiklerini**”

belirtmiştir.

Davalı borçlu ... vekili sonraki beyan dilekçelerinde özetle; “*Müvekkilinin diğer davalı ...’ın taşınmazı ‘yatırım amacıyla’ satın aldığını öğrendiğinde, gerek taşınmazın bulunduğu yerin (...) annesi ile kardeşinin ikametine (...) yakın olması, gerekse çocuklarının yıllardır yaşadığı ortamdan ve mevcut arkadaş çevresinden ayırmak istememesi nedeniyle, evi kiralamak için diğer davalıya teklifte bulunduğunu ve nihayetinde taşınmazı kiraladığını, müvekkilin kirasını ödeyerek taşınmazda yaşamaya devam etmesinde kötü niyet aranamayacağını, davacı ‘müvekkilin dava konusu taşınmazı, gerçek anlamda satmadığını’ iddia etmişse de, bu iddiasının doğru olmadığını, müvekkilin taşınmazını göstermelik olarak devretmesinin, hayatın olağan akışına da uygun olmadığını, davacı bankanın, müvekkil ile diğer davalının ortak hareket ettiğine dair en ufak bir delil dahi dosyaya sunmadığını, davacı tarafın, dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddialarını ispat edemediğini, kötü niyetli ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiğini, davacının temelsiz iddiasının aksine gayrimenkulün gerçek değerinin altında satılmadığını, bilirkişi raporuyla da ortaya çıktığını, davanın ispatlanamayan davasının reddi gerektiğini*”

belirtmiştir.

Davalı-üçüncü kişi ... vekili sonraki beyan dilekçelerinde özetle, “*...Davaya konu daire alışverişinden önce müvekkillerinin, diğer davalı ...’ı tanımamakta olduğunu, müvekkillerinin, ‘yatırımlık’ olarak satın aldığı dairenin, satıcı-davalının kış şartlarında taşınmak istememesi ve çocukları yüzünden kira rayiçlerine uygun bedelle kendisine kiralanmış olduğunu ve kira bedellerinin müvekkillerine ödendiğini, 2019, 2020 ve 2021 yılı kiralalarının diğer davalıdan tahsil edildiğini; 2019 ve 2020 yılı kira tahsilatlarını vergi dairesine beyan edildiğini, müvekkillerinin ‘yatırım’ olarak aldığı daireyi, rayiç kira bedellerine uygun miktarda (2019 yılı için aylık 6.000,00 TL; 2020 yılı için aylık 7.000,00 TL ve 2021 yılı için aylık 7.900,00 TL) diğer davalıya kiraya verdiğini, kira bedellerini tahsil ettiğini ve bunların vergisini de ödediğini, hayatın olağan akışı içinde gerçekleştiği açıkça görünen bütün bu işlemlerde art niyet veya muvazaa aramanın doğru olmadığını,bilirkişi raporunda devir tarihindeki değer olarak tespit edilen 1, 8 Milyon TL’nin gerçek satış bedelinin altında olduğunu, bilirkişinin tespitinin kabulü halinde müvekkilimizin fazladan para ödediği gibi son derece anlamsız ve hayatın olağan akışına uymayan bir durum ortaya çıkacağını, gerçeklere aykırı bu durumun kabulünün mümkün olmadığını, devir tarihindeki değer, gerçek ve fiili alım-satım değerinin altında tespit edilmesini kabul etmediklerini...*”

belirtmiştir.

*

Somut olayda; davacı-alacaklı banka icra takip borçlusu ...’ın üçüncü kişi ...’a ... tarihinde yapmış olduğu taşınmaz satışının iptalini talep etmektedir.

Davacı-alacaklı;

- Yapılan bu devir işleminin İİK. 277 vd. uyarınca muvazaalı olduğunu,
- Davalıların **muvazaa ilişkisi içinde ve kötü niyetli olduğunu,**

- Devir işleminin **borçlunun aciz halinde olduğunu bilebilecek yakınlık ilişkisi içinde olduğu** kişiler arasında yapıldığını,

- **Bedelde muvazaayı** belirlemek için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ettiklerini,

- Davalı üçüncü kişinin, **davalı borçlunun aciz halinde olduğunu bilebilecek kişilerden olup olmadığını** incelemek bakımından davalıların nüfus kayıtları, Ticaret Odası Kayıtları, SGK Kayıtlarının celbini talep ettiklerini,

belirtmiş ve bilirkişi raporunun düzenlenmesinden sonra;

- Bilirkişi raporunda belirlenen devir tarihindeki gerçek bedel 1, 4 milyon TL ile davalı üçüncü kişinin ödediği bedel arasında **yukarı doğru nispetsizlik (dikey fark) olduğunu,**

- Davalı borçlunun **devrettiği taşınmazda oturmaya devam etmesinin** de iptal sebebi olduğunu

ileri sürmüştür.

Davalılar ise;

- Bu iddialara karşı çıkarak ‘taşınmaz satışının **gerçek bir satış olduğunu**’

- Bilirkişi raporunda belirlenen bedel olan 1, 4 milyon TL’nin düşük belirlendiğini, 2, 1 milyon TL olan satış bedelinin **piyasa rayicine göre** ve pazarlıkla belirlendiğini,

- Borçlu ile üçüncü kişi arasında hiçbir irtibat, arkadaşlık, ilişki bulunmadığını, bunun da ispat edilemediğini, davacının soyut iddialarla dava açtığını,

- Üçüncü kişi taşınmazı yatırım amaçlı aldığından, kira parasını veren davalı borçlunun burada oturmaya devam etmesinin iptal sebebi olamayacağını

savunmuştur.

*

a- Bilindiği gibi, İİK mad. 277 vd. gereğince açılan tasarrufun iptali davalarında, ‘davacının borçludaki alacağının gerçek olması’, ‘borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması’, ‘iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması’ ve ‘borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin bulunması, bu ön koşulların bulunması halinde ise İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığı araştırılması gerekir.³⁰⁹⁴

b- Öncelikle “*ivazsız tasarrufların butlanı*”na ilişkin İİK. 278. maddesini değerlendirmek isabetli olur.

aa- Bu maddeye göre iptal kararı verilebilmesi için, bedelde fark olan tasarrufun belirli bir tarihte yapılması gerekir. Davacı alacaklı vekili “...devreden davalı

³⁰⁹⁴ Bknz: 4. HD. 09.06.2021 T. 1298/2679; 17. HD. 13.05.2019 T. 19309/5987 (www.e-uyar.com; E. T. 07.12.2021)

borçlunun herhangi bir malvarlığının haczedilemediğini, ...06.09.2021 tarihinde borçlunun adresinde haciz yapıldığını” belirtmiştir.

... tarihli satışta bedelde muvazaa iddiasının iptal sebebi olarak ileri sürülebilmesi için davacı-alacaklının 2 yıl içinde haciz yapmış olması gerekir.

Bir başka deyişle, davacı-alacaklı, ancak şüpheli dönem olan, 06.09.2021 tarihli haciz ile 06.09.2019 tarihleri arasında yapılan satışlarda bedelde muvazaa iddiasına dayanabilir.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, borçlu hakkında uygulanan ilk 06.09.2021 ise, iptali istenen tasarruf tarihi 25.01.2019 olduğundan, İİK. mad. 278/3-2’deki bedel farkının dava konusu olayda uygulanması mümkün olmayacaktır.³⁰⁹⁵ Bu nedenle, davacı bankanın talebi ile, borçlu ... hakkında, uygulanan ilk haciz tarihi icra dosyasından tespit edilerek 25.01.2019 tarihinden sonraki iki yıllık süreçte herhangi bir haciz işlemi yapıp yapılmadığının tespiti gerekir.

... İcra Müdürlüğü’nün ... sayılı dosyası ile talimat icra dosyasında ... tarihinden itibaren 2 yıllık süreçte, alacaklı bankanın talebi üzerine borçlu ...’ın mallarının malları üzerinde bir haciz uygulanmamışsa, iki yıllık geriye doğru hesaplanacak süre haciz tutanağına belirtilen 06.09.2021 tarihinden itibaren hesaplanacaktır. Bu durumda, dava konusu tasarruf 06.09.2019 tarihinden önce 25.01.2019 tarihinde yapıldığından, söz konu tasarrufun İİK. 278/3-2 uyarınca bedel farkı nedeniyle iptale tabi olmayacaktır.

İlgili icra dosyasının tetkikinden, davacı-alacaklı bankanın talebi üzerinde, anılan dosyalarında, 06.09.2021 tarihinden önce ve şüpheli dönemde davalı borçlu ...’ın malları hakkında bir haciz uygulandığı tespit edilirse, o zaman İİK. mad. 278 uyarınca iptal koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi gerekecektir.

bb- Bilirkişi tarafından tespit edilen devir tarihindeki gerçek değer 1, 4 milyon TL olması, ancak söz konusu taşınmazın satışı için 2, 1 milyon TL ödenmesi yukarı doğru nisbetsizlik oluşturur mu?

Öncelikle belirtelim ki, satış değeri ile tespit edilen gerçek değer arasında misli fark bulunmadığından, borçlunun taşınmazını düşük bedelle davalı üçüncü kişiye devretmesi nedeniyle tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verilemez. Çünkü ancak satış bedelinin $1, 4 \text{ milyon} / 2 = 700 \text{ bin TL}$. olması halinde, misli fark nedeniyle, ödenen değer düşük değer olduğu kabul edilirdi. Bilindiği gibi, **yüksek mahkemenin** uygulaması bu yöndedir.³⁰⁹⁶

Davacı alacaklı “tespit edilen değere göre, *ödenen bedelin dikey fark oluşturduğunu*, bu nedenle de tasarrufun iptali gerektiğini” ileri sürmüştür.

³⁰⁹⁵ Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T. 4125/126 – 17. HD. 24.12.2019 T. 1873/12408 – 17. HD. 15.10.2019 T. 4943/9393 – 17. HD. 16.08.2019 T. 16366/8038

³⁰⁹⁶ Bknz: 17. HD. 29.06.2020 T. 4212/4098 – 17. HD. 18.04.2018 T. 4221/4327 – 17. HD. 18.04.2017 T. 6620/4167 – 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011 – 17. HD. 16.02.2016 T. 1873/1740 – 17. HD. 02.04.2013 T. 7471/4619 – 17. HD. 11.04.2011 T. 2967/3346

Bedeller arasında dikey olarak oransızlık olması ancak bu farkın olağan dışı olması halinde kabul edilmektedir. Yüksek mahkeme, düşük bedel değerlendirmesi yaparken, misli farkı (yarı yarıya fark bulunmasını) iptal sebebi olarak öngörmüştür. Somut uyuşmazlıkta, bilirkişinin tespit ettiği bedel olan 1, 4 milyon TL'nin iki misli olan 2, 8 milyon TL.'den daha düşük bir bedel ödenmiştir. Dikey farkın tespiti açısından aynı oran uygulandığından, iptal sebebinin oluştuğu kabul edilemez.

Kaldı ki, **Yüksek mahkeme** yukarıda verdiğimiz örneklerden görüleceği üzere, ancak,

- *Satışın, gerçek değer 7- 8 katı bedel ödenerek yapılması,*
- *Satışa konu taşınmazda yüksek bedelde (örneğin 1 trilyonluk) birçok haciz, ipotek olması*

durumlarında bedeller arasında dikey oransızlık olduğunu kabul etmektedir.

Somut olayda, bedeller arasında açık bir dikey oransızlık olmadığı gibi, dava konusu taşınmaz üzerinde haciz ve ipotek ile birlikte de devredilmiş değildir. Bu nedenle, bilirkişi tarafından belirlenen (1, 4 milyon TL.'lik) değer isabetli olduğu kabul edilse dahi, misli farkın dahi bulunmadığı gözetildiğinde, iptal koşullarının oluştuğu kabul edilemez.

Kaldı ki, davalıların bilirkişinin devir tarihi itibarıyla bulduğu 1, 4 milyon TL.'lik değer düşük olduğunu, taşınmazın 2019 tarihi itibarıyla piyasa rayicine göre alındığını savunmuşlardır...

cc- Davalı-borçlunun devrettiği taşınmazda kiracı olarak oturmaya devam etmesi iptal sebebi midir?

Eğer davalı-üçüncü kişi, davalı-borçludan satın aldığı taşınmazda, davalı-borçlunun bir bedel ödemediği kiracı olarak oturmasına izin verseydi, bu durum yapılan satışın muvazaalı olarak yapıldığı konusunda bir karine oluşturmaz.

Somut uyuşmazlıkta, davalı-üçüncü kişinin, satın aldığı taşınmazda, davalı devreden borçlunun kira sözleşmesi yaparak oturduğu, kira bedellerinin banka havalesi ile ödendiği, kira bedellerine ilişkin vergi bildirimlerinin yapıldığı ve tüm bunların resmi belgeler ile ispat edildiği gözetildiğinde, devreden borçlunun bedelini ödeyerek dava konusu taşınmazda kiracı olarak bulunması iptal sebebi olarak kabul edilmemelidir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi³⁰⁹⁷ **yüksek mahkeme** de bu görüştedir:

“Tasarruf konusu taşınmazda davalının oturmaya devam etmesi ve kira sözleşmesinin düzenlenmemesinin bu kişi yönünden tasarrufun iptali için gerekçe olmaz.”

“Borçlunun satışa rağmen 2 yıl boyunca kira bedeli ödenmeden dava konusu taşınmazda oturmaya devam etmesi iptal sebebi oluşturur.”

Yüksek mahkemenin bu görüşü isabetlidir. Satıcı ile ilgisi olmayan alıcının yatırım olarak satın aldığı taşınmazda satıcının kiracı olarak oturmasına karşı çıkmasının

³⁰⁹⁷ Bknz: Yuk. Dipnot 64 vd.

bir anlamı yoktur. Uygulamada da taşınmaz satın alan kimselerin o taşınmazda hali hazırda kiracı varsa, kira sözleşmesinin devamına karşı çıkmadıkları veya taşınmazda önceki malikin kiracı olmak istemesi halinde, kira ilişkisi kurdukları bilinen bir gerçek olup hayatın olağan akışına da uygundur.

d- Davalı-üçüncü kişi, İİK. mad. 280/1 kapsamında davalı-borçlunun mali durumunu ve alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden midir?

Davacı-alacaklı vekili her ne kadar “...tasarrufa konu taşınmazların devir işlemlerinin borçlunun aciz halinde olduğunu bilebilecek yakınlık ilişkisi içinde olduğu kişiler arasında yapıldığını, borçlunun taşınmazını arkadaşına devrettiğini” ileri sürmüşse de, bu iddialara ilişkin hiçbir delil sunmamıştır.

Davalılar arasında arkadaşlık, ortaklık, uzak/yakın akrabalık, ticari ilişki vb. her hangi bir tanışıklık bulunmadığından ve “davalı üçüncü kişinin, davalı borçluyu tanıdığı, mali durumu hakkında bilgi sahibi olduğu” davacı tarafından ispat edilemediğinden davanın reddi gerektiği açıktır.

SONUÇ:

- Davalı borçlu ile davalı üçüncü kişi arasında yapılan tasarrufun İİK. mad. 278 uyarınca iptale tabi olup olmadığının incelenmesi için öncelikle bu maddede belirtilen iki yıllık sürenin hesabının yapılması gerektiği,

- Davalılar arasında yapılan tasarrufun İİK. mad. 278’de belirlenen şüpheli dönemde yapıldığının tespiti halinde dahi, bilirkişi tarafından belirlenen bedel ile tasarruf tarihinde ödenen bedel arasında ne misli fark ne de dikey oransızlık olmadığından, bu sebeplere dayalı olarak tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verilemeyeceği,

- Davalı-borçlu dava konusu taşınmazda kiracı olarak oturmaya devam etmişse de, taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi, kira bedellerinin ödendiğine ve kira beyannamelerinin bildirildiğine ilişkin sunulan deliller gözetildiğinde, davalı-üçüncü kişi ile davalı borçlu arasında kurulan kira ilişkisinin gerçek olduğu, muvazaalı olmadığı anlaşıldığından, davalı-borçlunun dava konusu taşınmazda kiracı olarak oturmaya devam etmesinin de iptal sebebi oluşturmayaacağı,

- Davalılar arasında arkadaşlık, ortaklık, akrabalık, ticari ilişki vb. herhangi bir tanışıklık bulunmadığından ve “davalı üçüncü kişinin, davalı borçluyu tanıdığı, mali durumu hakkında bilgi sahibi olduğu” davacı tarafından ispat edilemediğinden (İİK. 280) ve İİK. 277 vd. uyarınca dava konusu taşınmaz satışı yönünden herhangi bir iptal sebebi bulunduğu görülmediğinden, açılan tasarrufun iptali davasının reddi gerektiği,

takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı 3. kişi vekili Av. ... tarafından ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ... sayılı dosyasına “uzman görüşü” (HMK. 293) olarak ibraz edilmek üzere, hazırlamış olduğumuz ‘hukuki mütalâamızı’ saygıyla sunarız.

09.12.2021

456) İcra Müdürü Tarafından İİK.m.99 Uyarınca, Üçüncü Kişiye Karşı ‘İstihkak Davası’ (Daha Doğrusu; ‘İstihkak İddiasının Reddi Davası’) Açmak Üzere -Yedi Gün- Süre Verilen Alacaklı, İcra Müdürünün Bu Kararını -Sadece ‘Maktu Harç’ Yatırarak- Şikayet Konusu Yaparken Ayrıca -Herhangi Bir Harç Yatırmadan- Aynı Dilekçe ile Üçüncü Kişi Hakkında İstihkak Davası Açabilir mi?*

Alacaklının haciz istemi (İİK. mad. 78) üzerine³⁰⁹⁸ icra müdürü, takip konusu alacak için gerek borçlunun iş ve ev adresinde gerekse üçüncü kişilerin elinde bulunan malları (İİK. mad. 85’e göre)³⁰⁹⁹ haczeder ve haczedilen mallar hakkında -varsa- borçlunun ve üçüncü kişilerin (istihkak) iddialarını haciz tutanağına (İİK. mad. 102/I) yazar.³¹⁰⁰

Borçlunun elinde haczettığı malları İİK. mad. 88/II uyarınca icra müdürü ancak «alacaklı kabul ederse (muvafakat ederse) borçluda -yediemin olarak- bırakabilirken, üçüncü kişinin elinde haczettığı -ve üçüncü kişinin üzerinde ‘mülkiyet hakkına dayananarak’ istihkak iddiasında bulunduğu- malları alacaklı -İİK mad.99 uyarınca³¹⁰¹ - muhafaza altına alamaz.

Üçüncü kişinin elinde bulunan ve üzerinde üçüncü kişinin «istihkak iddiasında bulunduğu»³¹⁰² bir malı haczederek icra müdürü, üçüncü kişinin istihkak iddiasını haciz tutanağına yazdıktan sonra, «üçüncü kişi aleyhine -icra mahkemesinde- ‘istihkak davası’ (‘istihkak iddiasının reddi davası’)³¹⁰³ açmak üzere» alacaklıya yedi günlük bir süre verir (İİK. mad. 99). Bu süre “hak düşürücü” bir süredir.³¹⁰⁴

İcra müdürünün bu kararı üzerine, **alacaklı**; haczettirdiği malı elinde bulunduran üçüncü kişinin bu iddiasını samimi bulmaz ve haczettirdiği malın «üçüncü kişiye» değil «borçluya ait olduğu» görüşünde ısrar ederse, icra mahkemesinde, üçüncü kişi aleyhine, “istihkak iddiasının reddine” karar verilmesi talebiyle ‘istihkak davası’ açabilir.

* Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

³⁰⁹⁸ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:1, 3.Baskı, 2014, s:1494 vd.-UYAR, T. İİK. Şerhi, C:4, 2008, s:6870 vd.

³⁰⁹⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: : UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C:2, s:1692 - UYAR, T. age. C:4, s:7475 vd.

³¹⁰⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age, C: 2, s: 2070 vd.- UYAR, T. age, C:6, 2006 s:9104 vd.-

³¹⁰¹ “Haczeden şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

³¹⁰² «İstihkak iddiası» kavramı için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1826 vd.- UYAR, T. age. C:5, 2006, s:7886 vd.

³¹⁰³ MUŞUL, T/ MUŞUL, A.T. İcra ve iflas Hukukunda İptal Davaları, 3.Baskı, 2021, s:367- ER-CAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 8.Baskı, 2021, s:567

³¹⁰⁴ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2.Baskı, 2013, s:577 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s:2014- ASLAN, K. Hacizde İstihkak Davası, 2005, s:527 - MUŞUL, T/ MUŞUL, A.T. age. s:372- GÜNEREN, A. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 3.Baskı, 2014, s:1366- ERCAN, İ. age. s:579

• Alacaklı, kendisine «üçüncü kişiye karşı» istihkak davası açmak için süre verilmesi halinde, icra müdürünün bu kararı (işlemi) hakkında icra mahkemesine şikâyetle bulunabilir.^{3105 3106} Bu şikâyetinde; «haczedilen malın, icra müdürünün kararının aksine, üçüncü kişinin değil, borçlunun elinde (zilyetliğinde) bulunduğunu» ileri sürebilir. Bu durumda alacaklının **hem** icra müdürünün kendisine verdiği yedi günlük süre içinde ‘*maktu başvurma harcı*’ ile ‘*nispi karar ve ilam harcı*’nın dörtte birini peşin olarak(Harçlar Kanunu mad.16, (1) sayılı Tarife, mad.28/a) yatırıp³¹⁰⁷ istihkak davasını açması(üçüncü kişinin ‘istihkak iddiasının reddini’ istemesi)³¹⁰⁸ ve **hem de yine yedi günlük şikâyet süresi içinde** –*maktu harcı*- yatırıp şikayette bulunması gerekir.

Yani (2) ayrı harç yatırıp, (2) ayrı (şikâyet + istihkak iddiasının reddi konusunda) başvuruda bulunması gerekir..

Ya da alacaklı, aynı dilekçede ‘şikâyet’ talebi ile ‘istihkak davasını’ (üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi talebini) terditli dava (HMK. mad.111) şeklinde açabilir.³¹⁰⁹ **Yüksek mahkeme** (Hukuk Genel Kurulu ve 8.Hukuk Dairesi) bu hususu;

–“İcra müdürünün ‘haczin hangi maddeye göre yapılmış sayılacağına’ ilişkin kararı üzerine yapılan şikâyet ile istihkak davasının aynı dava dilekçesinde “terditli dava” (HMK. mad. 111) şeklinde açılabilirliği- Şekil ve aşama itibari ile usulüne uygun olmadan harç ikmali konusunda mahkemece verilen kesin sürenin hüküm doğurmayacağı”³¹¹⁰

–“Haczin İİK’nun 97. maddesi gereğince yapılmış sayılması gerekirken İİK’nun 99. maddesi gereğince istihkak davası açma yükümlülüğünün alacaklıya verilmesinin usulsüz olduğunu belirterek buna ilişkin icra müdürlüğünün kararının kaldırılmasına, aksi taktirde şikâyetin istihkak davası olarak incelenerek istihkak davalarının kabulü ile hacizli mahcuzların borçluya ait olduğunun tespiti karar verilmesine ilişkin terditli olarak açılan istihkak davasında, mahkemece davacının şikâyet talebinin reddine karar verildiğine göre, 2. (terditli) talep hakkında da karar verilmesi gerekeceği”³¹¹¹

şeklinde ifade etmiştir.

Yoksa alacaklı, icra müdürünün kendisine verdiği yedi günlük süre içinde, -gerekli harçları yatırıp- ‘istihkak davası’ açmayıp, icra müdürünün bu kararını şikâyet konusu yapar ve şikâyet sonuçlandıktan sonra (şikâyetinin reddi üzerine) istihkak davasını açarsa, açtığı davanın “şikâyet süresinin dolduğu” (şikâyet hakkı düştüğü) gerekçesiyle reddedilmesi gerekir.³¹¹²

³¹⁰⁵ POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, s: 416 vd.- UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C:2, s:2012- GÜNEREN, A. age. s:1366 – ASLAN, K. age. s:513, 517

³¹⁰⁶ Bknz: 17.HD. 24.09.2012 T. E:7777, K:9932 (www.e-uyar.com E. T. 01.12.2021)

³¹⁰⁷ MUŞUL, T/ MUŞUL, A.T. age. s:273 vd, 396.- KURU, B. age. s:559

³¹⁰⁸ MUŞUL, T/ MUŞUL, A.T. age. s:367 vd. - ERCAN, İ. age. s:567

³¹⁰⁹ MUŞUL, T/ MUŞUL, A.T. age. s:269

³¹¹⁰ Bknz: HGK. 10.12.2019 T. E: 2017/8-1917, K: 1332 (www.e-uyar.com E. T. 30.11.2021)

³¹¹¹ Bknz: 8.HD. 21.12.2017 T. E:6423 K:17412 (www.e-uyar.com E. T. 01.12.2021)

³¹¹² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C:2, s:2013 vd. - KURU, B. age. s:576, dipnot.111- GÜNEREN, A. age. s:1366

Yüksek mahkeme, bu hususu çeşitli kararlarında “icra müdürünün bu konudaki kararını şikâyet konusu edilmesini, dava açma süresini kesmeyeceği (süreyi uzatmayacağı) şeklinde açıkça belirtmiştir:

✓ “İİK 99 uyarınca alacaklı vekiline verilen yedi günlük süre içerisinde, alacaklı vekilinin istihkak davası açmayıp icra müdürlüğünün bu kararının iptali için şikâyet başvurusunda bulunmasının, yedi günlük istihkak davası açma süresini kesmeyeceği”³¹¹³

✓ “Alacaklı vekili, İİK.’nun 99. maddesine göre kendisine verilen yedi günlük süre içerisinde, bu kararın iptali için şikâyetle bulunduktan ve şikâyetinin reddinden sonra istihkak davası açması halinde yedi günlük dava açma süresi çoktan geçmiş olduğundan, bu davanın reddi gerekeceği; çünkü alacaklı vekilinin şikâyetle bulunmasının yedi günlük dava açma süresinin kesmiş olmayacağı”³¹¹⁴

✓ “Alacaklının icra mahkemesine yaptığı “İİK.’nun 99. maddesinin icra müdürlüğünce yanlış uygulandığı konusundaki şikâyetin, istihkak davasını açma süresini kesmeyeceği”³¹¹⁵

✓ “Hacizden haberdar olan davacı üçüncü kişinin “İİK. nun 99. maddesinin uygulanması gerektiği” gerekçesi ile icra mahkemesine şikâyetle bulunmuş olmasının, istihkak iddiasında bulunma süresini kesmeyeceği, yedi günlük hak düşürücü süre içinde açılmayan davanın reddine karar verilmesi gerekeceği”³¹¹⁶

✓ “7 günlük dava açma süresi «hak düşürücü süre» olduğundan, icra memurunun «dava açma koşulu konusu»ndaki işleminin (kararının) şikâyet edilmesinin, dava açma süresini kesmeyeceği”³¹¹⁷

Aynı doğrultuda:

- 21.HD 29.03.2007 T. 9684/5284(KURU, B. age. s:576, dipnot:111)
- HGK 01.11.2000 T. 21-1623/1612 (OSKAY, M./ KOÇAK, C./ DEYNEKLİ, A./ DOĞAN, A. İİK. Şerhi, C:2, 2007, s:2930-2932)

*

Mütalâa(ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

• Davacı-alacaklı (M.) A.Ş. kendilerine **borçlu olan** (D.) A.Ş. hakkında İzmir. ..İcra Müdürlüğünün 2019/16611 sayılı dosyasında yapmış oldukları icra takibinin kesinleşmesi üzerine 04.02.2021 tarihinde saat 12.30-15.20’de **üçüncü kişi** (D.) A.Ş.’nin(... , ... , İzmir ... Caddesi No:...) adresinde hacze gidilmiş, adreste hazır bulunan satış müdürü (S. Y.) “*takip borçlusu işletme ile bir ilgilerinin olmadığı, borcu kabul etmediklerini*” belirtip, (D.) A.Ş.’ye ait “*vergi levhası*”nı ibraz etmiştir.

³¹¹³ 8. HD. 22.01.2020 T. E: 2017/11164, K:544 (www.e-uyar.com E. T. 30.11.2021)

³¹¹⁴ 17. HD. 18.06.2013 T. E:2012/12956, K:9314 (www.e-uyar.com E. T. 30.11.2021)

³¹¹⁵ 17. HD. 13.12.2011 T. E:8655, K:12222 (www.e-uyar.com E. T. 30.11.2021)

³¹¹⁶ 17. HD. 13.05.2010 T. E:3396, K:4587 (www.e-uyar.com E. T. 30.11.2021)

³¹¹⁷ 21. HD. 4.10.2001 T. E: 6291, K:6442; 15. HD. 15.2.1995 T. E: 393, K: 802 (www.e-uyar.com E. T. 30.11.2021)

Haciz sırasında yapılan “*evrak araştırılması*”nda, borçlu şirkete ait birtakım evraklara rastlanmış, bunların fotokopileri dosyaya konulmuştur. Hazır bulunan üçüncü kişi şirket müdürü; “*bu evrakların eskiden kalma olduğunu, borçlu şirketlere hiçbir ticari ilişkileri olmadığını*” belirtip “*istihkak iddiaları bulunduğunu ve İİK’nun 99.maddesine göre işlem yapılması gerektiğini*” ifade etmiştir.

Haciz sonucunda, üçüncü kişiye ait (2) motosiklet, (100) muhtelif renk ve desende deri mont haczedilip yedieminliğin hukuki ve cezai sorumluluğunu kabul eden şirket müdürüne ‘yediemin’ olarak teslim edilmiştir.

İzmir ... İcra Müdürlüğü tarafından **07.02.2021** tarihinde düzenlenen KARAR TENSİP TUTANAĞI’nda;

“ ... Haciz yapılan yerin borçlunun tebligat adresi dışında, üçüncü kişi (D.) A.Ş.’ye ait ‘... , ... , İzmir ... Caddesi No:...’ olduğu, borçlunun adresinin ise ‘... Mah. ... Caddesi, ... Ticaret Merkezi, No:10/A Blok, K:... İstanbul’ olduğu, üçüncü kişi şirketin 14.01.2014 yılında işe başladığı görüldüğünden ‘haciz işlemimin İİK’nun 99.maddesi gereğince üçüncü kişinin adresinde işlem yapıldığı değerlendirildiğinden, alacaklıya istihkak davası açması için yedi gün süre verildiği ”

Görülmüştür.

- Davacı- alacaklı 10.02.2021 tarihli “*dava dilekçesi*”nde özetle;

-‘Borçlu (D.) A.Ş.’ ile ‘üçüncü kişi (D.) A.Ş.’nin aralarında *organik bağ* bulunduğunu,

-Her iki şirketinde aynı işkolunda faaliyette bulunduklarını,

- (R. D.) isimli kişinin her iki şirkette hem ‘yetkili temsilci’ hem de ‘yetkili müdür’ olduğunu,

- Her iki şirketin -ticari sicil kayıtlarında- adreslerinin aynı olduğunu,

- Haciz mahalinde borçlu şirkete ait evraklar bulunduğunu,

belirterek;

“Muvazaalı olarak ileri sürülen istihkak iddiasının reddi ile İzmir. ..İcra Müdürlüğünün 07.02.2021 tarihli tensip zaptındaki –‘alacaklıya İİK’nun 99.maddesi gereğince istihkak davası açması için yedi gün süre verilmesine’ dair– kararının kaldırılmasını” istemiştir.

Daha sonra İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/... Esas sayılı dava duruşmasının 03.06.2021 tarihli 2.celsesinde mahkemece sorulması üzerine;

“Dava dilekçemizi tekrar ederiz, biz memurun hatalı kararı sebebiyle tarafımıza dava açmak üzere yedi günlük süre verilmiştir, hatalı olan memur işleminin kaldırılarak, 97 prosedürünün işletilmesini ve aynı zamanda da üçüncü kişinin istihkak iddialarının reddine karar verilmesini talep ediyoruz.”

şeklinde, talebine açıklık getirmiştir.

• Sayın yerel İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesi; davacı-alacaklının açtığı davayı önce -29.04.2021 tarihli Tensip Tutanağı'nda -‘**şikayet**’ olarak nitelemiş daha sonra -13.06.2021 tarihli 2.celsede- bu kararından dönerek ‘**istihkak davası**’ (daha doğrusu ‘*istihkak iddiasının reddi davası*’³¹¹⁸ olarak kabul edip, davacı-alacaklıya ‘nispi harcı tamamlaması için bir haftalık kesin süre’ vermiştir.

Sayın yerel mahkeme -18.11.2021 tarihli 4.celsede- davalı tarafın ‘cevap dilekçesindeki beyan ve açıklamalarını’ özellikle;

- “Haciz yapılan adresin, borçlunun sicil gazetesinde kayıtlı bulunan, ticari faaliyetlerini yürüttüğü adresi(merkezi) olmadığı”

- Haciz yapılan adresin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adres olmadığı,

- Haciz sırasında borçlu firmanın yetkilisinin hazır bulunmadığı,

- Borçlu şirket yetkili (R. D.)’nin, müvekkili üçüncü kişi (D.) A.Ş.’nin eski yetkilisi olup, halihazırda bu kişinin şirketle herhangi bir ortaklığı ve temsil yetkisi bulunmadığı,

-Haciz mahalinde yapılan araştırmada müvekkili üçüncü kişi şirket ile borçlu şirket arasında iddia edilen organik bağa ilişkin belgelerin güncel nitelik taşımadığı,

-Haczedilen taşınır malların tümünün üçüncü şahıs müvekkili şirkete ait olup bunlara ilişkin faturalar ile ödeme makbuzlarının mahkemeye sunulmuş olduğu vs.

konularındaki açıklamalarını dikkate almadan, bu konuda hiçbir değerlendirme ve araştırma yapmadan –*eksik soruşturma sonucunda*- karar vermiştir.

İstihkak davalarında öteden beri **yüksek mahkeme** (Yargıtay 17.HD, 8.HD) aşağıdaki hususların, icra hukuk mahkemelerince karar verilmeden önce mutlaka değerlendirilmesini istemektedir:

✓ “Borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adres” ile “haczin yapıldığı adres” in³¹¹⁹ aynı adres olup olmadığının,

✓ “Borçlunun temsilcisin haciz sırasında, haciz mahalinde bulunup bulunmadığının”³¹²⁰

✓ Haczin “borçlunun” veya “üçüncü kişinin” adresinde yapılmış olup olmadığının,³¹²¹

✓ Borçlu ile üçüncü kişinin haczedilmiş olan taşınırları “birlikte ellerinde bulundurup bulundurulmadıkları”nın³¹²²

³¹¹⁸ Bknz: Yuk. dipn:6

³¹¹⁹ Bknz: 8.HD 16.04.2019 T. 9146/4152, 8. HD. 03.04.2019 T. 8596/3653(www.e-uyar.com E. T. 01.12.2021)

³¹²⁰ Bknz: 8.HD 03.04.2019 T. 8596/3653; 8 HD. 12.03.2019 T. 926/2533; 8. HD. 05.02.2019 T. 13115/984(www.e-uyar.com E. T. 01.12.2021)

³¹²¹ Bknz: 8.HD. 25.03.2015 T. 344/6779; 17.HD. 18.06.2013 T. 7436/9304; 17.HD. 11.05.2011 T. 11381/4630(www.e-uyar.com E. T. 01.12.2021)

³¹²² Bknz: 8. HD. 14.03.2017 T. 5070/3596; 8.HD. 19.02.2015 T. 22332/4642; 17. HD. 07.05.2012 T. 4588/5757(www.e-uyar.com E. T. 01.12.2021)

✓ “Üçüncü kişinin alım gücü”nün bulup bulunmadığının,³¹²³

✓ İstihkak davasının, “ticari defter kayıtları da değerlendirilerek” uyuşmazlığın sonuçlandırılması gerekeceğinin,³¹²⁴

✓ İstihkak davalarında “haczedilen mallara ilişkin faturaların” ne ölçüde geçerli olduğunun,³¹²⁵

*

Somut olayda;

• Davacı-alacaklının, 10.02.2021 tarihli “dava dilekçesi”, ‘*şikayet dilekçesi*’ niteliğindedir. Bu husus davacı vekilinin **hem** dava dilekçesinin son sayfasındaki “...İzmir. ..İcra Müdürlüğü’nün 07.02.2021 tarihli tensip zaptındaki kararının kaldırılmasını talep ediyoruz..” şeklindeki beyanından ve **hem de** İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/90 Esas Sayılı 03.06.2021 tarihli (2).celsesindeki “..İcra memurunun hatalı kararı ile tarafımıza dava açmak üzere verdiği yedi günlük süreye ilişkin kararının kaldırılarak, 97 prosedürünün işletilmesini... talep ediyoruz..” şeklindeki açıklamasından anlaşılmaktadır.

Davacı-alacaklı, dava açtığı tarihte maktu harç yatırmış olduğundan, bu harç ‘şikayet başvurusuna ait’ bir harçtır.

Davacı-alacaklı “*istihkak davası*” açmış olsaydı ‘maktu başvurma harcı’ + ‘nisbi karar ve ilam harcı’nın dörtte birini peşin olarak’ (Harçlar Kanunu mad.28/a) yatırması gerekirdi.³¹²⁶

Bu nedenle sayın yerel İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesini somut olayda, davacı-alacaklının dilekçesini önce ‘*şikayet*’ olarak kabul ettikten sonra bu görüşünden dönerrek bu dilekçeyi ‘*istihkak davası*’ olarak değerlendirmesi hatalı olmuştur.

Davacı-alacaklı, **hem** “*şikayet*” etmek ve **hem de** “*istihkak davası*” (daha doğrusu; ‘üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddini) istiyor olsaydı, bu isteğini;

a) Kendisine verilen yedi günlük süre içerisinde hem gerekli *başvurma harcı* + *nisbi karar ve ilam harcını* yatırıp ‘istihkak davası’nı (daha doğrusu; ‘istihkak iddiasının reddi davası’nı) açması ve hem de *maktu harcını* yatırıp ‘şikayet’te bulunması gerekirdi.

b) Veya -gerekli harcını yatırıp- ‘şikayet’ başvurusu ile ‘istihkak davası’nı terditli olarak açması gerekirdi.³¹²⁷

³¹²³ Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 5376/5021; 17.HD. 14.03.2011 T. 9435/2195(www.e-uyar.com E. T. 01.12.2021)

³¹²⁴ Bknz: 8.HD.18.12.2018 T. 12751/20434; 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126(www.e-uyar.com E. T. 01.12.2021)

³¹²⁵ Bknz: 8.HD.21.11.2013 T. 7640/17241; 17.HD. 07.05.2012 T. 4588/5757(www.e-uyar.com E. T. 01.12.2021)

³¹²⁶ Bknz: Yuk. dipn:10

³¹²⁷ Bknz: Yuk. dipn:12

c) Böyle yapmayıp sadece “*maktu*” harcını yatırıp ‘*şikâyet*’ dilekçesini niteliğindeki dilekçesini mahkemeye sunup ‘*üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesini*’ isteyemez.

Nitekim **yüksek mahkeme** (Hukuk Genel Kurulu) bu hususu bir kararında;

“*İcra mahkemesinin, ilgilinin şikâyet talebini aşarak başvurusu ‘istihkak davası’ olarak nitelendirerek istihkak iddiası konusunda karar veremeyeceği*”³¹²⁸

şeklinde ifade etmiştir.

Ayrıca mahkemenin “davacı-alacaklıya istihkak davası konusunda nisbi harcı tamamlaması için” yedi günlük süre vermesi ve daha sonra, davayı ‘*istihkak davası*’ olarak görmesi de hatalı olmuştur. Çünkü davacı tarafından şikâyet talebinin yer aldığı dilekçede sadece şikâyet başvurusu için ödenmiş bir ‘*maktu harç*’ vardır. İstihkak davası için herhangi bir harç yatırılmamıştır! ‘*Hiç yatırılmamış bir harcın tamamlanması*’ söz konusu olamaz!

• Sayın yerel mahkemenin, davacı-alacaklının *şikâyeti hakkında* -4.celemede-verdiği 18.11.2021 tarihli –uyuşmazlığı sona erdiren nihai- kararında;

“**GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:**

1- Şikâyetle ilişkin muamele yönünden şikâyetçinin haciz mahalinde, İİK. 97.maddesindeki düzenlemeler uyarınca işlem yapılmadığına ilişkin şikâyetinin reddine”

şeklinde verdiği karar isabetli ve Yargıtay içtihatlarına³¹²⁹ uygundur.

Fakat, mahkemenin, aynı kararının (2).bendinde yer alan;

“2-davacı alacaklının, davasının kabulü ile 3.kişinin istihkak iddiasının reddine,”

şeklindeki kararı hatalıdır.

Davacı-alacaklının bu şikâyet başvurusu(talebi) üzerine mahkemece ‘*üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine*’ karar verilemez. Bu hususu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında³¹³⁰ açıkça belirttiği gibi, mahkemece noksan araştırma sonucunda –yukarıda belirttiğimiz gibi- davalı üçüncü kişinin hem cevap dilekçesinde³¹³¹ bildirdiği deliller değerlendirilmeden ve hem de Yargıtay’ın bu konudaki içtihatlarında³¹³² yer alan ilkeler göz önünde bulundurulmadan karar verilmiş olduğundan, verilen karar isabetli olmamıştır.

• Sayın yerel mahkeme, gerekçeli kararında “...*alacaklı tarafça açılan davada öncelikle haciz işleminde İİK.97.maddesindeki prosedürün uygulanması gerektiği ileri sürülerek, memur işleminin iptali talep edilmiş, bu talebin kabul edilmemesi halinde*

³¹²⁸ Bknz: HGK 04.07.2012 T. E:12-241, K:446 (www.e-uyar.com E. T. 02.12.2021)

³¹²⁹ Bknz: 12.HD.15.09.2021 T. E:6662, K:7492 (www.e-uyar.com E. T. 02.12.2021)

³¹³⁰ Bknz: HGK.04.07.2012 T. E:12-241, K:446 (www.e-uyar.com E. T. 02.12.2021)

³¹³¹ Bknz: Yuk.s:5

³¹³² Bknz: Yuk. dipn:22-28

üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi talep edilmiş olup, dava terditli olarak açılmıştır.”

Şeklinde bir açıklamada bulunulmuşsa da, mahkemenin bu tespiti hatalı olmuştur.

Çünkü, davacı ne dava dilekçesinde ve ne de mahkemenin sorusu üzerine 29.04.2021 tarihli 1.celsede ‘*davasını terditli dava şeklinde açtığına dair*’ bir beyanın(açıklaması) yoktur. Yani davacı “İİK’nun 97.maddesindeki prosedürün uygulanması ve bu talebinin kabul edilmemesi halinde ‘*üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi*’ne dair” bir talebi yoktur. Davacı, her iki talebini **birlikte** ileri sürmüştür.

Halbuki *terditli(kademeli) davada*, **davacı**, aynı davalıya karşı aralarında hukuki veya ekonomik bağlantı bulunan birden fazla talebini, aralarında aslilik ve ferilik ilişkisi kurarak aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir(HMK.m.111/(1)).³¹³³ Yoksa mahkeme, davacının ‘*terditli dava*’ olarak açmadığı davayı ‘*terditli dava*’ açılmış gibi değerlendiremez!

Yine gerekçeli kararda “ ‘*borçlu şirket*’ ile ‘*üçüncü kişi şirket*’ arasında organik bağ bulunduğu, bu nedenle her iki şirketin muvazaalı hareket ettiği sonucuna varılmışsa da, gerek **doktrinde**³¹³⁴ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında** ‘*organik bağın varlığının, tek başına üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için yeterli sayılmayacağı*’ ” belirtilmiştir.

Üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için, organik bağın yanında -her olayın özelliğine göre-;

- “Üçüncü kişi şirketin iş yerinin borçlu şirkete ait olup olmadığı”,
- “İstihkak davasına konu malların borçlu tarafından üçüncü kişiye (muvazaalı) olarak devredilip devredilmediği”
- “Ödeme gücüğü içindeki borçlunun malvarlığını kaçırmak için devir işlemi yapıp yapmadığı”

vb. hususların değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yüksek mahkeme de bu görüştedir. Gerçekten **Yüksek mahkeme**,

√ “*Borçlu şirket ile davacı üçüncü kişi şirket arasında organik bağ bulunmasının tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini, alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapıldığının ve iki şirketin tek elden yönetildiği yönünde delillerin de dosyaya yansımaları gerektiğinden mahcuz mallara ilişkin üçüncü kişinin*

³¹³³ ARSLAN, R./ YILMAZ, E/ AYVAZ, S.T./HANAĞASI, E. Medeni Usul Hukuku, 7.Baskı, 2021, s:307- KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, 2016, s:213- GÖN-GÜN, Ş./ BÖRÜ, L./KODAKOĞLU, M- Medeni Usul Hukuku, 10.Baskı, 2021, s:285-ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.- Medeni Usul Hukuku, 4.baskı, 2021, s:349 vd.

³¹³⁴ MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2015, s: 352

sunduğu faturalar da dikkate alınarak yeterli araştırmayla sonuca gidilmesi gerektiğini”,³¹³⁵

√ “**Davalı borçlu şirket ile üçüncü kişinin şirketin organik bağ içinde olmasının tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini-** İki şirketin iç içe girmiş tek şirket gibi yönetilip yönetilmediğinin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile, gerekirse mahallinde yaptırılacak kolluk incelemesi ile araştırılması gerektiğini- **Tek şirket gibi yönetildikleri** belirlenirse bu kez borcun doğum tarihinden sonra alınan araç ve yine borcun doğum tarihinden sonra alınan diğer mahcuzlar yönünden alacaklıdan mal kaçırarak için danişıklı hareket edilip edilmediği üzerinde durulması gerektiğini”,³¹³⁶

√ “**Borçlu şirket ortağının, aynı zamanda davacı üçüncü kişinin ortağı olmasının, organik bağın varlığı ve hacizli malların borçluya ait olduğu anlamına gelmeyeceğini**”³¹³⁷

√ “Ticari defter kayıtları ile ibraz edilen faturaların birbirini doğruladığı, **çalışanların her iki şirkette de çalışmış olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturmadığı**, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişi ile yeğenin davalı şirkette sigortalı olarak gözükmemesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, haciz mahallinde satın alınan makinelerle ait faturalar dışında borçluya ait başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle karinenin aksinin dıraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini”³¹³⁸,

belirtmiştir.

Benzer şekilde **devredilen işletmede haciz yapılabilmesi de ancak belirli şartlarda mümkündür.**

“Borçlunun işletmesini devralan üçüncü kişinin istihkak iddiasının borçlunun alacaklılara karşı -İİK. 44 ve TBK 202 (eBK 179) uyarınca- dinlenmeyeceğine” ilişkin önceki içtihatların bugün uygulanmadığı görülmektedir.

Gerçekten **Yüksek mahkeme** bu konuda;

√ “**Devredilen işletmede haciz yapılabilmesinin devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlı olduğunu, İİK'nun 44.maddesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin işletmenin devrini sakatlamayacağını, aktiflerin devredenin malvarlığından çıkmamış kabul edilmesini, yani haczedilmesini sağlayacak tek yolun, muvazaanın iddia ve ispat edilmesi olduğunu,** davalılar arasında devir ilişkisinin bulunduğu ihtilaflı değil ise de, mahkemece İİK. 44, TBK ve TTK hükümleri uygulanmak suretiyle davalı 3. kişinin borçtan sorumlu olması gerektiğine dair verilen kararın isabetli olmadığını”³¹³⁹

³¹³⁵ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 (www.e-uyar.com Erişim:03.12.2021)

³¹³⁶ Bknz: 8. HD. 13.02.2014 T. 2528/2232 (www.e-uyar.com Erişim: 03.12.2021)

³¹³⁷ Bknz: 21. HD. 26.12.2006 T. 15286/16868 (www.e-uyar.com Erişim:03.12.2021)

³¹³⁸ Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 (www.e-uyar.com Erişim: 03.12.2021)

³¹³⁹ Bknz: 8. HD. 3.04.2017 T. 9691/4877 (www.e-uyar.com Erişim: 03.12.2021)

√ “Davacı üçüncü kişi ile borçlu arasında **devir ilişkisinin bulunduğu kabul edilmekle birlikte, İİK'nin 44. maddesi TBK ve TTK hükümleri uygulanmak suretiyle davacı üçüncü kişinin borçtan sorumlu olması gerektiğine dair kabulünün hatalı olduğunu- Haciz mahallinde borçlu şirket ile aynı olacak şekilde Market unvanını kullandığı yine ‘... Market’ yazan poşet ve demirbaşların kullanıldığı tespit edilmiş ise de, dava konusu hacizden önce üçüncü kişi şirket borçluya ait ‘... Market’ unvanını devralmış olduğundan anılan unvanın kullanılması hayatın olağan akışına uygun olduğunun- ‘Haciz mahallinde hazır bulunan kişinin borçlu şirketin eski ortağı olduğu’ yerel mahkeme kararına gerekçe yapılmış ise de, dosya da yer alan ticaret sicil kayıtlarına göre anılan kişi borcun doğumundan çok önce borçlu şirket ortaklığından ayrılmış olup borcun doğum tarihi itibari ile borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ olmadığını- Muvazaanın ispatı açısından borçlunun haciz adresinde faaliyetine devam ettiğine dair dosyaya yansıyan net bir bilgi ve belge bulunmadığı gibi dosya kapsamında yer alan vergi ve ticaret sicil kayıtlarına göre, borçlu şirket yedi şubesindeki faaliyeti terk etmekle birlikte, merkez adresini farklı şube adresinden birine taşıyarak faaliyetine devam ettiğinden, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki devre ilişkin olarak düzenlenen faturaya göre borçlunun birden fazla şubesini içindeki eşyaları ile birlikte bedel karşılığında üçüncü kişiye devrettiği, ödemelerin yapıldığı, üçüncü kişinin borçlu şirkete borcunun kalmadığı ve yapılan ödemelere ilişkin dekontların ticari kayıtlarda yer aldığı da sabit olduğundan, **borçlunun yedi şubesini kapatması nedeni ile iş akdi sonlandırılan bir kısım işçinin Bingöl ilinde bulunan ve aynı alanda faaliyet göstermeye başlayacak olan üçüncü kişi şirkette işe başlaması hayatın olağan akışına aykırı olmadığından, danışıklı işlem yapıldığının kabul edilemeyeceğini**”³¹⁴⁰**

√ “ ‘Davacının borçludan hemen sonra haciz adresinde aynı faaliyet kolunda, borçlunun eşyaları ve malları ile işyerini işletmeye başlamış olması nedeniyle mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğu, haciz adresinde yapılan tespite göre tabelada ‘K.... Market’ yazılı olduğu, haczedilen mallara ilişkin sunulan faturalar üzerindeki bedeller dikkate alındığında, bu miktarların borçlu şirketin malvarlığının önemli bir kısmına isabet ettiği, bunun taraflar arasında örtülü bir devir ilişkisinin bulunduğu’ kabul edilmişse de, **devir işlemi tek başına üçüncü kişi adresinde haciz yapılmasını gerektirmeyeceğinden, üçüncü kişinin istihkak davasının kabulü yere reddine yönelik hüküm kurulmasının hatalı olduğunu**”³¹⁴¹

√ “**Devredilen işletmede haciz yapılabilmesinin, devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlı olduğunu-** Üçüncü kişi adresinde yapılan hacizde haciz adresine ilişkin TAPDK tarafından üçüncü kişi adına ve haciz adresine düzenlenen tüttün mamülü perakende satış belgesinin ve vergi levhasının, belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmuş olması, bununla birlikte **borçlu adına düzenlenmiş hacizden yaklaşık bir yıl öncesine ait kredi kartı ekstresinin bulunması, borçlunun haciz mahallini terk etmiş olması nedenleriyle İİK'nin 97/a maddesinde düzenlenen mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğunun kabulü gerektiğini- Yasal karinenin aksinin**

³¹⁴⁰ Bknz: 8. HD. 11.06.2020 T. 1253/3339; 06.10.2020 T. 2332/5862; 06.10.2020 T. 2947/5861 (www.e-uyar.com Erişim: 03.12.2021)

³¹⁴¹ Bknz: 8. HD. 4.03.2020 T. 11941/2140 (www.e-uyar.com Erişim: 03.12.2021)

davacı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiği- Davacı alacaklı tarafından borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amaçlı olarak alacağından feragat ettiği icra dosyası, hacizde bulunan borçluya ait güncel olmayan kredi kartı ekstresi, **borçlunun üçüncü kişiye sattığı hisseli gayrimenkul satış evraki** borçlu ile üçüncü kişi arasındaki muvazaa iddiasının ispatı için yeterli ve güçlü delil teşkil etmeyeceği ve mülkiyet karinesinin aksini ispata yeterli olmadığını³¹⁴²

√ “**Devredilen işletmede haciz yapılabilmesinin, devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlı olduğunu-** Mahkemece, üçüncü kişi şirketin ve borçlu şirketin tutması zorunlu ticari defterleri ile fatura ödemelerini gösterir banka kayıtlarının getirilerek mali müşavir bilirkişiye inceleme yaptırılmak sureti ile üçüncü kişinin dayandığı faturaların ticari defterlere işlenip işlenmediği, fatura bedellerinin ödenmesine ilişkin ticari defterlerde kayıt bulunup bulunmadığı, bu defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı hususlarının banka kayıtları da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması, bundan sonra dosya içerisinde mevcut diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak uyumsuzluk hakkında bir karar verilmesi gerekeceğini³¹⁴³

√ “Davaya konu haciz işlemi sırasında davacı 3. kişinin, borçlu şirketten isim hakkıyla birlikte malları satın aldığını ifade etmiş olup, hazır bulunan çalışan da **‘Biz burayı devraldık’** şeklinde beyanda bulunduğu, bu durumda, devredilen işletmede haciz yapılabilmesinin, devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlı olduğunu³¹⁴⁴

belirtmiştir.

Hemen belirtelim ki, istihkak davalarına ilişkin uyumsuzlukları temyizen incelemeye başlayan 12. HD de aynı doğrultuda, yani “Devredilen işletmede haciz yapılabilmesinin, devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlı olduğuna³¹⁴⁵ dair karar vermiştir.

Bilgi ve takdirlerinize saygıyla sunulur.03.12.2021

³¹⁴² Bknz: 8. HD. 2.04.2019 T. 9118/3548 (www.e-uyar.com Erişim: 03.12.2021)

³¹⁴³ Bknz: 8. HD 17.10.2019 T. 13731/9181 (www.e-uyar.com Erişim: 03.12.2021)

³¹⁴⁴ Bknz: 8. HD 27.09.2018 T. 24118/16382 (www.e-uyar.com Erişim: 03.12.2021)

³¹⁴⁵ Bknz: 12. HD. 20.10.2021 T. 6728/9232

457) a) İcra Hukuk Mahkemesinin, “Basit Yargılama Usulü Kurallarını” (HMK.m.320/2) İhlal Ederek İhalenin Feshi Davasını Sonuçlandırmış Olması, “İhalenin Feshi”ne Karar Verilmesini Gerekli mi? b) İcra Dosyasında Bulunan Birden Fazla Borçlunun, Aynı Vekille Temsil Ediliyor Olması Halinde, Satış İlanının Her İki Borçlu Adına Ayrı Ayrı Aynı Vekile Tebliği Edilmesi Gerekir mi? c) Kıymet Takdirine İlişkin Usulsüzlükler, Daha Sonra Nasıl İhalenin Feshi Nedeni Olarak İcra Hukuk Mahkemesinde İleri Sürülebilir?

I. Açık artırma ile satışta, İİK. mad. 124-128’de düzenlenmiş bulunan bir takım hazırlık işlemlerinin yapılmasına gerek vardır. Bu hazırlık işlemleri, yasanın öngördüğü şekilde yapılmamışsa, bundan zarar gören ilgililerin haklarının çiğnendiği oranda birer «bozma nedeni sayılırlar.»³¹⁴⁶

Başka bir deyişle, «*artırmanın ilanı*»nın³¹⁴⁷ (İİK. mad. 126) «*artırmanın tebliği*»³¹⁴⁸ nin (İİK. mad. 127), «*artırma şartnamesinin hazırlanması*»³¹⁴⁹ nin (İİK. mad. 125, 132), «*artırma şartnamesinin açık bulundurulması*»³¹⁵⁰ nin (İİK. mad. 124) ve «*yükümlülük listesinin hazırlanması*»³¹⁵¹ nin (İİK. mad. 128) yasanın öngördüğü şekilde yapılmamış olması «artırmaya hazırlık aşaması ile ilgili» ihalenin bozulma nedeni sayılacaktır.

«*Artırmaya hazırlık aşamasında hatalı işlemlerle ilgili*» hangi usulsüzlüklerin, ihalenin bozulmasına neden olabileceğini belirtmeden önce şu hususu belirtelim ki, bu nedenlere dayanarak ihalenin bozulması isteminde bulunabilmek için, ihalenin bozulmasını isteyen ilgilinin işlemdeki yolsuzluğu daha önce öğrenmemiş olması gerekir. Eğer ilgililer, hazırlık işlemlerindeki bu yolsuzlukları daha önce öğrenmiş oldukları halde *süresinde şikayet yoluna başvurmamışlarsa*, artık yapılan ihalenin -bu nedenle bozulmasını isteyemezler³¹⁵² ve yapılmış olan usulsüz işlem kesinleşir...

Buna karşın ilgili (alacaklı veya borçlu) artırmaya hazırlık döneminde icra dairesinin yaptığı kıymet takdirine karşı yedi gün içinde şikayet (İİK.m.16) yoluna başvurmuş ve icra mahkemesi şikayeti reddetmiş ise ‘*icra dairesinin ve icra mahkemesinin yaptırmış olduğu kıymet takdiri işleminin usulsüz olduğu*’ndan bahisle *ihalenin feshini* (İİK.m.134) talep edebilir. Bu durumda ihalenin feshi talebini inceleyecek icra

³¹⁴⁶ UYAR, T. “Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemlere İlgili” İhalenin Bozulması Nedenleri (ABD. 2001/3, s:65-92) (ABD.2007/3 s:138-160)

³¹⁴⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. UYAR, A. UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3.Baskı, C:2, 2014, s:2207 vd.- UYAR, T. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:6, 2006, 2.Baskı, s:9558 vd.

³¹⁴⁸ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. UYAR, A. UYAR, C. age. s:2224 vd.- UYAR, T. age. s:9626 vd.

³¹⁴⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. UYAR, A. UYAR, C. age. s:2199 vd;s:2303 vd.- UYAR, T. age. s:9523 vd.; s:9989 vd.

³¹⁵⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. UYAR, A. UYAR, C. age. s:2194 vd.- UYAR, T. age. s:9507 vd.

³¹⁵¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. UYAR, A. UYAR, C. age. s: 2245 vd.- UYAR, T. age. s:9699 vd.

³¹⁵² KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s:703- KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:2, 1990, s:1432- ARSLAN, R. İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s:107 vd.- AKYAZAN, S. Cebri İcrada İhale ve İhalenin Feshi, 1959, s:92 - UYAR, T. UYAR, A. UYAR, C. age. s:2354 vd.

hukuk mahkemesinin oluşturacağı yeni bir bilirkişi(heyeti) vasıtasıyla yerinde bilirkişi incelemesi yaptırması gerekir.³¹⁵³

Yüksek mahkeme;

√ «*Kıymet takdirine ilişkin eksikliklerin ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülebilmesi için süresinde icra mahkemesine itiraz edilmiş olmasının zorunlu olduğunu*»³¹⁵⁴

√ «*Kendisine kıymet takdiri tebliğ edilmeyen şikayetçilerin, satış ilanının tebliğinden itibaren yedi günlük sürede kıymet takdirine itiraz etmemeleri halinde, bu hususun ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini*»³¹⁵⁵

belirtmiştir.

Eğer ilgili, süresi içinde, hazırlık işlemlerindeki usulsüzlüğe karşı, şikayet yoluna başvurmuş olmasına rağmen, şikayeti icra mahkemesi tarafından reddedilmişse, bu usulsüzlüğü «ihalenin feshi» sebebi olarak ileri sürebilmeli midir? Bu soruya **kani-mızca** olumlu cevap vermelidir. Bu usulsüzlüğü süresinde şikayet konusu yapıp kabul ettirememiş olan ilgiliyi, böyle bir usulsüzlükten ihale gününde bilgi sahibi olmuş sayılan kimseye (İİK. mad. 134/II) göre hukuken daha az korunur duruma düşürmemek gerekir. Başka bir deyişle, ilgili hazırlık işlemlerindeki usulsüzlüğü ihaleden önce öğrenmeseydi, İİK. mad. 134/II'ye göre ihale günü öğrenmiş sayılacak ve yedi gün içinde bu usulsüzlük nedeni ile ihalenin feshini isteyebilecekti. Hazırlık işlemlerindeki usulsüzlüğe süresi içinde karşı çıkıp sonuç alamayan kişiye, böyle bir usulsüzlüğü ihale günü öğrenmiş sayılan kişiye göre daha az hukuki olanak tanımamak gerekir.³¹⁵⁶ Ayrıca önemi nedeniyle şu hususu belirtelim ki, icra (satış) memurunun, «satış hazırlıkları»na ilişkin olarak verdiği kararlara yönelik -şikayet üzerine- icra mahkemesinin (ortaklığın giderilmesi satışlarında; sulh hukuk mahkemesinin) vereceği kararlar -İİK. mad. 363'de ayrıca öngörülmediğinden- kesin olup istinaf-temyiz edilemez.³¹⁵⁷ Ancak bu hususu ilgili, ileride ihalenin yapılmasından sonra, ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürebilir.^{3158 3159}

İlgililerin «ihale yapıldığı ana kadar yapılan hazırlık işlemlerindeki yolsuzlukları en geç ihale günü öğrendikleri» yasaca kabul edildiğinden (İİK. mad. 134/II) bu

³¹⁵³ KURU, B. El Kitabı, s:661, 703- : UYAR, T. - UYAR, A. - UYAR, C. age. s:2354 vd. - ER-CAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 8.Baskı, 2021, s:638, 841- YILDIRIM, K.M./YILDIRIM DEREN, N. İcra ve İflas Hukuku, 8.Baskı, 2021, s:295 vd.- KURU, B. /ARSLAN, R. / YILMAZ, E. İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı), 27. Baskı, 2013, s:333 vd.- GÜNEYSU, B.N. İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri, 2020, s:250- KARMIŞ, E. Satış, Satışın İptali, 2015, C:2, s:1329 vd.- RUHİ, C./ RUHİ, C.A. İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi, 4.Baskı, 2016, s:79 vd.

³¹⁵⁴ Bknz: 12. HD. 17.09.2013 T. 20945/28655; 01.07.2013 T. 18859/24455; 26.03.2013 T. 5689/11500; 21.03.2013 T. 3030/10505; 18.04.2013 T. 24594/8828 (www.e-uyar.com)

³¹⁵⁵ Bknz: 12. HD. 20.03.2012 T. 7693/14984 (www.e-uyar.com)

³¹⁵⁶ ARSLAN, R. age. s: 110

³¹⁵⁷ Bknz: 12. HD. 19.03.1997 T. 3127/3364; 02.11.1995 T. 15214/14495; 22.03.1995 T. 4364/4174 (www.e-uyar.com)

³¹⁵⁸ KURU, B. age. C: 1, 1988, s: 1433 – KURU, B. El Kitabı, s: 703- UYAR, T. UYAR, A. UYAR, C. age. s:2355 vd.

³¹⁵⁹ Bknz: 12. HD. 26.03.2004 T. 3434/7304; 15.10.1985 T. 2434/8158 (www.e-uyar.com)

aşamadaki yolsuzluklar nedeniyle şikayet için öngörülen süre -en geç- «ihale tarihinden itibaren» işlemeye başlar.

Yüksek mahkeme;

✓ “Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber, süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesinin kıymet takdirine itiraza ilişkin kararının ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenebileceğini- Mahkemece, fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazlar nazara alınarak konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak ve rapor aldırılmak suretiyle, taşınmazın tespit edilecek değerinin ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması hâlinde düşük değer üzerinden satışa başlandığı anlaşıldığından ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedelin altında ya da aynı olması hâlinde ise ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekeceğini”³¹⁶⁰

✓ “İİK.nun 128/a maddesine göre, ilgililerin, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesinin kıymet takdiri işlemine karşı şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurarak düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığını ileri sürebileceklerini- Yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanların, kıymet takdirinin usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshini talep edemeyeceklerini- Kendisine kıymet takdiri tebliğ edilmeyen ilgililerin, satış ilanının tebliğinden itibaren yedi günlük sürede kıymet takdirine itiraz etmemeleri halinde, yine bu hususu ihalenin feshi nedeni olarak ileri süremeyecekleri- Satışa hazırlık işlemlerine yönelik şikayet üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber, süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde, icra mahkemesi kararının, ihalenin feshi aşamasında incelenmesinin mümkün olduğu, ancak yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanların, aynı şikayet nedenleri ile ihalenin feshini talep edemeyeceklerini”³¹⁶¹

✓ “Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber, süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde, icra mahkemesinin kıymet takdirine itiraza ilişkin kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesinin mümkün olduğu- Bu durumda mahkemece yeniden usulüne uygun, icra müdürlüğüne yapılan kıymet takdiri tarihi itibarıyla, kıymet takdiri yaptırılması gerekeceğini”³¹⁶²

✓ “İhalenin feshi davasında hasım yanlış gösterilse veya hiç gösterilmese bile davanın reddedilmemesi gerektiğini, borçlunun açtığı halenin feshi davasında doğru hasım olan alacaklı ve ihale alıcısı davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmesi gerektiği- Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber, süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde, icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesinin mümkün olduğunu- Mahkemenin, bu halde ihale konusu taşınmazın kıymetini yaptıracığı keşif ve bilirkişi incelemesi ile tespit ettirdikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar vereceğini- Satışa esas alınan kıymet takdirinin yapıldığı tarih itibarıyla tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde, ihalenin feshine, muhammen bedelin

³¹⁶⁰ 12. HD. 06.04.2021 T. E: 2834, K: 4142 (www.e-uyar.com)

³¹⁶¹ 12. HD. 18.01.2021 T. E: 2020/8322, K: 478 (www.e-uyar.com)

³¹⁶² 12. HD. 20.10.2020 T. E: 6578, K: 8903 (www.e-uyar.com)

altında olması halinde ise, ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerektiğini''³¹⁶³

✓ ‘‘İcra mahkemesi kararının temyiz edilmesinin, satıştan başka icra işlemlerini durdurmayaacağını- Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararların kesin olduğu; süresinde şikâyet hakkının kullanıldığı hallerde, icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi mümkün olduğu; kıymet takdirine süresinde itiraz etmeyenlerin, kıymet takdirine ilişkin hususları ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremeyeceklerini- Mahkemece, ihalenin feshi davasında, yeniden kıymet takdiri yapılarak oluşacak sonuca göre ihalenin feshi konusunda, karar verilmesi gerektiğini''³¹⁶⁴

✓ ‘‘Her ne kadar kıymet takdiri raporuna itiraz üzerine verilen kararlar İİK'nun 128/a-son maddesi gereğince kesin ise de, ihalenin feshi şikâyetlerine ilişkin yargılamada denetlenmesi mümkün olup, somut olayda kıymet takdirine süresinde itiraz edildiği halde, istem sadece 'satışın iptali talebi' yönünden incelenerek, 'açılmış bir kıymet takdiri davası bulunmadığı' gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmesinin yerinde olmadığı, böyle bir durumda satışa esas alınan kıymet takdirinin gerçeğe uygun olup olmadığının mahkemece araştırılması ve incelenmesi gerekeceği, o halde, mahkemece; fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine itiraza ilişkin olmak üzere konusunda uzman bilirkişiler refakate alınarak keşif yapılmak suretiyle, kıymet takdirine itiraz davasında taşınmazlar ile ilgili yapılan kıymet takdiri tarihi itibarıyla tespit edilecek değerlerin, ihalede esas alınan muhammen bedellerin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini''³¹⁶⁵

✓ ‘‘Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber süresinde şikâyet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesinin mümkün olduğunu''³¹⁶⁶

✓ ‘‘Satış bedelinin, tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekte, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerektiğini- Satışı istenen taşınmazın kıymetinin takdiri hakkındaki İİK'nun 128. maddesi paraya çevirme başlığını taşıyan III. bölümde bulunduğu, bu nedenle taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerektiğini- Birden fazla taşınmazın aynı ilanla satışa çıkarılması halinde, toplam paraya çevirme giderinden satış yapılan her taşınmaza isabet eden miktar oranlama suretiyle tespit edilerek, ayrıca müstakil harcamalar var ise bedele eklenerek, oluşacak sonuca göre satışın, İİK'nun 129. maddesindeki koşullara uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi gerektiğini- K. takdirine itiraz üzerine verilen kararlar kesin olmakla birlikte anılan hükümler ihalenin feshi aşamasında incelenebileceğini''³¹⁶⁷

³¹⁶³ 12. HD. 12.02.2018 T. E: 2017/6973, K: 1132 (www.e-uyar.com)

³¹⁶⁴ 12. HD. 28.12.2016 T. E: 20962, K: 26239 (www.e-uyar.com)

³¹⁶⁵ 12. HD. 01.12.2016 T. E: 29111, K: 24783 (www.e-uyar.com)

³¹⁶⁶ 12. HD. 19.09.2016 T. E: 20234, K: 19080 (www.e-uyar.com)

³¹⁶⁷ 12. HD. 24.12.2015 T. E: 30336, K: 32815 (www.e-uyar.com)

✓ “Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesince itirazın incelenmesiz reddine ilişkin icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesinin mümkün olduğu, ancak, kıymet taktirine süresinde itiraz etmeyecek yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanların, kıymet takdirine ilişkin hususları ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremeyeceklerini”³¹⁶⁸

✓ “Kıymet takdirine itiraz üzerine verilen kararlar kesin olmakla birlikte anılan hükümlerin ihalenin feshi aşamasında incelenebileceğini”³¹⁶⁹

✓ “Kıymet takdirine itiraz sonucu verilen kararlar İİK.nun 363.maddesi gereğince kesin nitelikte ise de, ihalenin feshi aşamasında koşulları bulunması halinde incelenebileceği, kesin karar yönünden kanun yollarına başvurulmamış olmasının, uyusmazlığın ihalenin feshi aşamasında incelenmesine engel olmayacağını”³¹⁷⁰

✓ “Kıymet takdirine itiraz üzerine verilen kararlar kesin olmakla birlikte anılan hükümlerin ihalenin feshi aşamasında incelenebileceğini”³¹⁷¹

✓ “Taşınmaz değerinin usulünce tespit edilmemesinin ve kıymet takdirine itirazın incelenmesiz reddedilmesinin ihalenin feshi nedeni olacağı, yerel mahkemenin aksi kanaatle davanın reddine karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olacağını”³¹⁷²

✓ “Temyizi mümkün olmadığından kesin olarak verilen «kıymet takdirine itirazın reddine» ilişkin kararın doğru olup olmadığına, ihalenin feshi davası aşamasında -icra mahkemesinde- değerlendirilebileceğini”³¹⁷³

belirtmiştir.

II. Satış (artırma) ilanının «ilgili» sıfatıyla kimlere tebliğ edilmesi gerekeceği İİK. m.127’de belirtilmiştir.³¹⁷⁴

Satış (artırma) ilanının birer örneğinin;

a- «Borçlu»ya,

b- «Alacaklı»ya,

c- «Taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı bulunan bütün ilgileri»ne tebliği gerekir (İİK. mad. 127)

³¹⁶⁸ 12. HD. 21.04.2015 T. E:8559, K:10603 (www.e-uyar.com)

³¹⁶⁹ 12. HD. 16.02.2015 T. E: 2014/34309, K: 2687 (www.e-uyar.com)

³¹⁷⁰ 12. HD. 27.10.2014 T. E:23347, K:25028 (www.e-uyar.com)

³¹⁷¹ 12. HD. 02.07.2013 T. E:17209, K:24700 (www.e-uyar.com)

³¹⁷² HGK. 17.03.1999 T. E:12-161, K:148 (www.e-uyar.com)

³¹⁷³ 12. HD. 10.6.1998 T. E: 6625, K: 7089 (www.e-uyar.com)

³¹⁷⁴ **UYAR, A.** Kendisine Satış ilanı Tebliğ edilmemiş Olan İlginin, Bu Nedenle İhalenin Feshini İsteyebilmesinin Dürüstlük Kuralı (MK. 2) İle Bağdaşmadığı Bir Durum (İBD. Temmuz-Ağustos/2011, s:80-85)

Satış ilanının bu kişilere Tebligat Kanununa uygun olarak tebliğ edilmemiş olması -satış günü, satış yerinde hazır bulunsalar dahi-³¹⁷⁵ başlı başına ihalenin feshini gerektirir.³¹⁷⁶

• Satış ilanının bir örneğinin mutlaka *borçluya* tebliği gerekir. Bu tebliğ işlemi yerine getirilme-den ihalenin yapılması, ihalenin bozulmasına neden olur.³¹⁷⁷

✓ Yapılan takipte *birden fazla* borçlu bulunması halinde satış ilanının birer örneğinin borçluların hepsine ayrı ayrı tebliğ edilmesi gerekir.³¹⁷⁸ Bu borçluların her biri icra dosyasında *ayrı ayrı vekillerle* temsil edilmişse, satış ilanının keza her vekile ayrı ayrı tebliğ edilmesi gerektiği gibi; borçluların her biri *aynı vekille* icra dosyasında temsil edilmişse, bu vekile her borçlu için ayrı ayrı yine satış ilanının tebliğ edilmiş olması gerekir. **Yüksek mahkeme**, bu hususu kararlarında aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

√ «*Avukatın her iki borçlunun da vekili olduğu dosya kapsamı ile sabit ise de kendisine borçlulardan birinin vekili olarak satış ilanı tebliğ edilmediği için bu borçluya usulüne uygun satış ilanının tebliğ edildiğinden söz edilemeyeceği*»³¹⁷⁹

√ «*Birden fazla hissedarın aynı vekille temsil edilmesi her hissedara ayrı ayrı tebligat yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmayacağı gibi başka bir hissedarın adı belirtilerek ortak vekile çıkartılan tebligatın, adı yazılmayan hissedarlara da tebligat yapılmış ve bu hissedarlar tarafından satışı muttali olunmuş gibi bir sonuç da doğurmayacağı- Bu sebeple satış ilanının hissedar A.K.'ye usulüne uygun tebliğ edilmediği, bu hususun başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğu*»³¹⁸⁰

✓ İİK. m.127 gereğince, satış ilanının borçluya tebliği zorunlu ise de, borçlunun takip dosyasında vekilinin bulunması halinde satış ilanının, borçluya değil vekiline tebliğ edilmesi gerekir. Yüksek mahkeme bu hususu kararlarında açıkça- aşağıdaki şekilde- vurgulamıştır:

√ «*İİK. 'nun 127. maddesi gereğince satış ilanının borçluya tebliği zorunlu olsa da HMUK. 'nun 62 (şimdi, HMK. 'nun 73), Avukatlık Kanunu'nun 41. ve Tebligat Kanunu'nun 11. maddesi gereğince de vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerekeğini*»³¹⁸¹

³¹⁷⁵ Bknz: 12. HD. 03.07.2001 T. 11478/12018; 04.02.1997 T. 561/1015 (www.e-uyar.com)

³¹⁷⁶ Bknz: 12. HD. 25.05.2010 T. 720/12655; 21.02.2006 T. 386/3116; 24.01.2006 T. 23425/215; 24.01.2006 T. 23602/250; 14.07.2005 T. 10849/15553; 24.10.2005 T. 16939/20666; 17.10.2005 T. 20469/19987 (www.e-uyar.com)

³¹⁷⁷ Bknz: 12. HD. 17.09.2012 T. 12845/26625; 27.09.2012 T. 15070/28251; 14.04.2011 T. 26311/6596; 09.06.2011 T. 30835/12105; 14.10.2010 T. 19611/23516; 24.10.2005 T. 16939/20666; 17.10.2005 T. 20469/19987; 21.06.2004 T. 11423/16316; 03.07.2001 T. 11478/12018; 29.09.2005 T. 14456/18413 (www.e-uyar.com)

³¹⁷⁸ Bknz: 12. HD. 14.04.1992 T. 10754/4818; 11.04.1984 T. 3950/4446 (www.e-uyar.com)

³¹⁷⁹ Bknz: 12. HD. 24.02.2015 T. E: 2015/70, K: 3608 (www.e-uyar.com)

³¹⁸⁰ Bknz: 12. HD. 16.09.2013 T. E: 2013 / 21646, K: 28508 (www.e-uyar.com)

³¹⁸¹ Bknz: HGK. 13.03.2013 T. 12-805/350; 12. HD. 12.12.2013 T. 32969/39854; 01.11.2013 T. 26360/34109; 18.03.2013 T. 2287/9800 (www.e-uyar.com)

✓ «İİK'nun 127. maddesi uyarınca taşınmaz satışlarında satış ilanının borçluya(varsa vekiline) tebliği zorunlu olup, bu işlemin hiç yapılmamış ya da usulsüz yapılmasının başlı başına ihalenin feshi sebebi olacağını»³¹⁸²

✓ Satış ilanının vekille kendisini temsil etmekte olan borçlu (ya da alacaklı) asile tebliğinin HUMK. 62-68 Av. K. 'nun (şimdi; HMK. 73 vd.) 41 ve Teb. K. 'nun 11. maddelerine aykırı olacağı³¹⁸³

✓ «Satış ilanının vekil yerine asile tebliğ edilmemesinin, başlı başına ihalenin feshi nedeni olacağını»³¹⁸⁴

belirtmiştir.

III. İcra ve İflas Kanuna göre yapılan ihalelerin feshi şikayet yolu ile (İİK. m.16), icra hukuk mahkemesinden istenir. (İİK. m.134/II, c:1, 3)³¹⁸⁵

İcra mahkemesi bu isteği, basit yargılama usulüne(HMK.m.316-322) göre ve duruşmalı olarak (İİK.m.134/II, c:3) inceler.³¹⁸⁶

HMK'nun “*Basit Yargılama Usulü*” başlıklı ALTINCI KISIM’da yer alan ‘*Ön inceleme ve tahkikat*’ kenar başlıklı 320/(2). maddesinde³¹⁸⁷; icra mahkemesinin- ‘ihalenin feshi’ duruşmasında- ‘*ön inceleme*’ yi ve ‘*tahkikat*’ı nasıl yapacağı ayrıntılı biçimde belirtilmiştir.

Bu hükme göre, icra hukuk mahkemesi;

✓ İlk duruşmada (ön inceleme duruşmasında) dava şartları (HMK.m.114) ve ilk itirazlar(HMK.m.116), hak düşürücü süre ve zamanaşımı (HMK.m.142) hakkında tarafları dinleyecek,

✓ Daha sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit edecek,

³¹⁸² Bknz: HGK. 21.03.2018 T. 12-1148/515; 12. HD. 10.12.2013 T. 32396/39559; 31.10.2013 T. 28051/33847; 24.01.2013 T. 29480/1818 (www.e-uyar.com)

³¹⁸³ Bknz: 12. HD. 20.12.2011 T. 11501/29713; 01.11.2011 T. 4906/21074; 15.03.2011 T. 23593/3621; 20.12.2011 T. 1171/29828; 01.03.2011 T. 22100/2339; 08.02.2005 T. 25092/2078; 26.04.2004 T. 6020/10261; 08.05.2003 T. 7421/10453 (www.e-uyar.com)

³¹⁸⁴ Bknz: 12. HD. 22.11.2010 T. 28201/26941; 12.01.2010 T. 29694/178; 05.06.2012 T. 5429/19142; 05.06.2012 T. 5426/19154; 26.11.2012 T. 24332/34780; 04.05.2012 T. 860/15055; 10.07.2012 T. 8760/24211 (www.e-uyar.com)

³¹⁸⁵ UYAR, T. İhalenin Feshi Davalarında Yargılama Yöntemi (İİY. mad.134/II, c:1, 3;V) (İzmir Bar. D. 2001/4, s:87-100) (Bursa Bar. Eylül/2006, s:97-105)

³¹⁸⁶ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İcra Mahkemelerinde Yargılama Usulü (Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği (MİHBİR)'in 04.10.2019 tarihindeki 17.Toplanısında sunulan tebliğ, s:2 vd. - UYAR, T. UYAR, A. UYAR, C. age. s:2461 vd.

³¹⁸⁷ “Daha önce karar verilemeyen hâllerde mahkeme, ilk duruşmada dava şartları ve ilk itirazlarla hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında tarafları dinler; daha sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. Uyuşmazlık konularının tespitiinden sonra hâkim, tarafları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder. Tarafların sulh olup olmadıkları, sulh olmadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanağa yazılır; tutanağın altı hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür.”

✓ Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim tarafları sulha ve arabuluculuğa teşvik edecek,

✓ Tarafların sulh olup olmadıklarını, sulh olmadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğunu tutanağa yazacak ve tutanağın altını hazır bulunan taraflara imzalatacağıdır.

✓ Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülecektir. (HMK.m.320/(2))
3188 3189 3190

*

Mütâlâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

• Şikayetçi (davacı)–borçlular vekili 30.09.2020 tarihli “*şikayet dilekçesi*”nde özetle;

- “İzmir ... İcra Müdürlüğü’nün 2019/... sayılı dosyasında alacaklı (E.) Bankası A.Ş. tarafından müvekkilleri aleyhine yapılmış olan icra takibinin kesinleşmesi üzerine müvekkillerine ait muhtelif taşınmazların yapılan ihalede satılmış olduğunu, yapılan bu ihalelerin aşağıda belirttiği nedenlerle hatalı olup, mahkemece bu ihalelerin feshine karar verilmesi gerektiğini” belirtmiştir:

“a) Satışa konu taşınmazın KDV’den muaf olup, satış ilanlarına ‘KDV oranının %18 olduğu’nun belirtilmiş olmasının hatalı olduğunu,

b) Taşınmazlar arasında ekonomik bütünlük ve iktisadi birliktelik bulunduğunu, bu nedenle bu taşınmazların ayrı ayrı değil birlikte satılmaları gerekeceğini,

c) İcra müdürlüğüne ‘taşınmazın satış ilanının ilgili belediyece yapılmasına’ karar verildiği halde, bu ilanın belediyede yapıldığına dair dosya içerisinde herhangi bir belge bulunmadığını, bu durumun fesh sebebi olduğunu,

d) Taşınmazın mütemmim cüzü olan makine ve teçhizatların, taşınmazla birlikte satışa çıkarılması gerektiği halde, bu hususun yerine getirilmeden ihalenin gerçekleşmiş olduğunu,

e) İhalenin, ilanda belirtilen saatlere uyulmadan yapılmış olduğunu,

f) İcra dosyası üzerinden müvekkillerine yapılması gerekli olan tebligatların (kıymet takdiri ve satış ilanı tebligatlarının) usulsüz olarak gerçekleştirildiğini,

g) Taşınmazların güncel değerinin çok altında satılmış olduğunu,

h) Gayrimenkullerin değerinin çok yüksek olmasına rağmen tirajı çok düşük bir gazetede satış ilanının yapılmış olduğunu,

³¹⁸⁸ Bu konuda ayrıca Bknz: HMK.m.320/(2) gerekçesi

³¹⁸⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: KURU, B. Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C:2, 2020, s:1704 vd. - ARSLAN, R./YILMAZ, E./ AYYAZ, T.S./ HANAĞASI, E. Medeni Usul Hukuku, 7.Baskı, 2021, s:777- PEKCANITEZ, H./ÖZEKES, M. Pekcanitez Usul-Medeni Usul Hukuku, C:2, 2017, s:1299 vd.

³¹⁹⁰ Aynı doğrultuda Bknz: 8.HD. 14.05.2019 T. 14086/5034- 12.HD. 03.11.2016 T. 26949/22899)- 7.HD. 11.11.2015 T. 21711/22057- 8.HD. 22.12.2014 T. 4643/22618

1) *Taşınmazların %50 değerine, satış masrafları eklenmeden satışın yapılmış olduğunu*”,

belirterek “*ihalenin feshine karar verilmesi gerektiğini*” bildirmiştir.

• İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesi 25.03.2021 T. ve E: 2020/..., K: 2021/... sayılı ‘ihalenin feshi’ne ilişkin kararında özetle,

- “*İncelenen icra dosyası kapsamında, davacı borçlu-şirkete 08.09.2020 tarihinde, vekiline 22.06.2020 tarihinde, davacı-borçlu (A. O.)’ya 08.09.2020 tarihinde satış ilanı-nın tebligatının yapılmış olduğunu,*

- *Şirkete yapılan tebligat usulüne uygun değil ise de vekiline ve iflas idaresi memurlarına usulüne uygun tebligat yapıldığını,*

- *Satış ilanına, KDV bilgisine ve taşınmazlar arasında iktisadi ve ekonomik bütünlük bulunduğuna dair şikayet sebepleri, satış ilanı tebliğinden itibaren süresi içinde bildirilmemiş olmakla, ihalenin feshi sebebi yapılamayacağını,*

- *‘İhale saatlerine uyulmadığına’ ilişkin itiraz sebebinin, resmi belge niteliğindeki ihale tutanağı dikkate alındığında soyut nitelikte kaldığı ve aksinin aynı mahiyette delil ile ispatlanmadığını,*

- *Taşınmazların değerinin tarafların itirazı üzerine İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2019/... Esas sayılı dosyası üzerinden kesin karar ile tespit edildiği anlaşılmakla ‘taşınmazların güncel değerlerinin altında satıldığı’ iddiasının yerinde görülmediğini, satış kararında ‘ilanın, belediyede yapılması’ yönelik bir karar bulunmadığını, buna rağmen icra müdürlüğüne gönderilen müzekkere ile belediyede ilanın yapılmış olduğunu”*

belirterek, “*ihalenin feshi talebinin reddine*” karar vermiştir.

• Şikayetçi(davacı)-borçlu (A. O.) vekili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ... İcra Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu “*istinaf dilekçesi*”nde özetle;

- “(a) *‘Usule ilişkin istinaf sebebi’* olarak; icra hukuk mahkemesince “*HMK. m. 320’de öngörülen şekilde ön inceleme yapılmadan tahkikat aşamasına geçildiğini bunun ise HMK. ’ya aykırı olduğunu, sulh için süre taleplerinin göz ardı edilerek yerel icra hukuk mahkemesince hatalı olarak karar verildiğini,*

(b) *‘Esasa ilişkin istinaf sebebi’* olarak;

- “*İcra dosyası üzerinden müvekkillerine yapılması gerekli tebligatların usulsüz olarak gerçekleştirildiğini, bu nedenle icra dosyasındaki satış ilanı ve kıymet takdiri tebligatlarının borçlu (A. O.) vekili olarak kendisine tebliğ edilmediğini, bunun başlı başına ihalenin bozulma nedeni olduğunu,*

- *Taşınmazlar arasında ekonomik bütünlük ve iktisadi birliktelik bulunduğu hususunun mahkemece dikkate alınmadığını,*

- *Satışa konu taşınmaz KDV’den muaf olduğu halde, satış ilanlarına ‘yapılacak olan satışta KDV oranının %18 olduğunun’ hatalı olarak belirtildiğini, bu hususun mahkemece dikkate alınmadığını,*

- Taşınmazın satış ilanının ilgili belediyede yapılmasına karar verildiği halde, 'bu ilanın yapıldığına' dair satış dosyasında herhangi bir belge bulunmadığını,

- Taşınmazın mütemmim cüzü niteliğindeki makine ve teçhizatların taşınmazla birlikte satışa çıkarılmamış olduğunu, bunun ise yasaya aykırı olduğunu,

- Satış masrafları hesaplanıp, taşınmazın %50 kıymetine eklenmeden ihalenin yapılmış olduğunu”

belirterek, yerel icra hukuk mahkemesinin ‘ihalenin feshi’ne ilişkin ‘hatalı kararın kaldırılmasına karar verilmesini’ istemiştir.

• “Şikayetçi(davacı) asil (A. O.), İzmir Bölge Adliye Mahkemesi. ... Hukuk Dairesi Başkanlığı’na sunduğu 01.09.2021 tarihli ‘davanın esasına ilişkin beyanlarını içeren dilekçe”sinde özetle;

- “İcra dosyasında vekili avukat (S. Ş.) tarafından temsil edildiği halde, satış ilanın bu dosyada vekiline tebliğ edilmesi gerekirken kendisine tebliğ edildiğini, bunun ise hem HMK. 'na hem Avukatlık Kanunu'na, hem Tebligat Kanunu'na (m.11) ve hem de İİK. 'na(m.127) aykırı olduğunu ve sırf bu durumun ihalenin feshi nedeni olacağını,

- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin de içtihatlarının (12 HD. 18.03.2021 T. 1824/1321) da bu doğrultuda olduğunu”

b e l i r t m i ş t i r .

• Davalı-alacaklı (E.) Bankası A.Ş. vekili 07.06.2021 tarihli “istinaf talebine karşı cevaplarını içeren dilekçe”sinde özetle:

- “Davacı-borçlu tarafın kötü niyetli olduğunu, satış ilanına konu onbir adet satış işleminin on tanesine karşı ihalenin feshi davası açılmış ise de, bir adet taşınmaza yönelik ihalenin feshi davasının açılmadığını, bunun ise anlamsız bir davranış olduğunu,

- KDV oranının %18 olarak belirlenmesinin usul ve yasaya uygun olduğunu, özellikle 23057 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz ile aynı adada ve 12 Parselde kayıtlı taşınmazın KDV oranının %18 olarak belirlenmesinin usul ve yasaya uygun olduğunu,

- Satışa konu taşınmazlar arasındaki bütünlük sadece altı taşınmaza münhasır olup, diğer taşınmazların ayrı ayrı satılmalarında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığını,

- Satış kararında ‘ilanın Belediyede yapılmasına’ yönelik bir karar bulunmadığını, buna rağmen icra müdürlüğü tarafından gönderilen müzekkere ile Belediyede ilanın yapılmış olduğunu,

- Makine ve teçhizatların, aralarında bütünlük bulunan 23050 Ada, 12-13-15-16-17 ve 23057 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazlar ile birlikte satışa sunulduğunu, diğer parsellerde ise bu durumun söz konusu olmadığını,

- Borçlu asillere ve borçlu şirketi temsilen iflas idaresi üyelerine ayrı ayrı tebligat yapıldığını,

- Kıymet takdirinin borçlulara tebliği sonucunda borçlular vekile olan Av. (S. Ş.) tarafından İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/380 sayılı dosyasından 'kıymet takdirine itiraz davası', açıldığını, bu dava ile kendileri tarafından 2019/332 sayılı dosya ile tekrar 'kıymet takdirine itiraz davası' açıldığını ve bunların birleştirilerek mahkemece incelenip sonuçlandırıldığını,

- İhalelerin başlama ve bitiş saatlerinin usulüne uygun olarak kayıt altına alındığını, taşınmazların güncel değerleri ile satıldığını, icra müdürlüğünün taşınmazların muhammen bedelinin yarısı ve satış masraflarının bu bedele eklenmesi suretiyle ortaya çıkan rakam üzerinden satış yaptıklarını vs.”

belirterek “davacı-borçluların istinaftaleplerinin reddine karar verilmesini” bildirmiştir.

*

Somut olayda;

a) Yukarıda³¹⁹¹ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi; İcra ve İflas Kanununa göre yapılan ihalelerin feshi ‘şikayet yolu ile’ icra hukuk mahkemesinden istenir. İcra hukuk mahkemesi bu isteği, ‘basit yargılama usulüne göre’ (HMK.m.316-322) ve ‘duruşmalı olarak’ inceler (İİK.m.134/II, c:3). İcra hukuk mahkemesinin, bu duruşmalı incelemeyi ‘Ön inceleme ve tahkikat’ kenar başlıklı 320/(2) maddesine³¹⁹² aykırı olarak yapıp ‘ihalenin feshine’ karar vermesi³¹⁹³ hatalı olup, verilen kararın bozulmasına neden olur...

b) Yukarıda³¹⁹⁴ ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi; ‘satış ilanı’nın bir örneğinin mutlaka ‘borçlu’ya (varsa vekiline) tebliği gerekir. Vekil varken ‘asil’e satış ilanının tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshine neden olur..

Yapılan takipte(icra dosyasında) birden fazla borçlu bulunması halinde, satış ilanının birer örneğinin, borçluların hepsine *ayrı ayrı* tebliğ edilmesi gerekir.³¹⁹⁵

Bu borçluların her biri icra dosyasında *ayrı ayrı vekillerle* temsil edilmişse, satış ilanının keza her vekile *ayrı ayrı* tebliğ edilmesi gerektiği, borçluların her biri *aynı vekille* icra dosyasında temsil edilmişse, bu vekile her borçlu için (adına) *ayrı ayrı* satış ilanının tebliğ edilmesi gerekir.³¹⁹⁶

Somut olayda; takip dosyasında (İzmir ... İcra Müdürlüğünün 2019/... sayılı dosyasında) *takip borçluları* iki kişidir: **aa)**(Ü.) ve Tic. Ltd. Şt.

bb) (A. O.). Her iki borçlunun da avukatı, *aynı kişi*; Av. (S. Ş.).

Somut olayda; icra dairesi hazırladığı taşınmazlara ilişkin satış ilanlarını;

³¹⁹¹ Bknz: Yuk.dipn.40-45

³¹⁹² Bknz: Yuk.dipn.42-45

³¹⁹³ Nitekim yerel İzmir 8.İcra Hukuk Mahkemesi yaptığı (2) duruşma sonucunda-HMK.m.320/(2)’deki hususları yerine getirmeden- ‘ihalenin feshine’ karar vermiştir.

³¹⁹⁴ Bknz: Yuk.dipn.29-39

³¹⁹⁵ Bknz: Yuk.dipn.33

³¹⁹⁶ Bknz: Yuk.dipn.34

- Borçlu(Asil) (Ü.) ve Tic. Ltd. Şt.'ne (08.09.2020 tarihinde)
 - Borçlu (Ü.) ve Tic. Ltd. Şt.'nin vekili Av. (S. Ş.)'e (22.06.2020 tarihinde)
 - Borçlu (A. O.)'nun kendisine (24.06.2020 tarihinde)
- tebliğ etmiştir.

Buna karşın, (borçlu) (A. O.)'nun vekili olan Av. (S. Ş.)'ye ayrıca satış ilanı gönderilmemiştir...

c) Yine yukarıda³¹⁹⁷ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, borçlu artırmaya hazırlık döneminde, icra dairesinin yaptığı kıymet takdirine karşı, yedi gün içinde şikayet (İİK.m.16) yoluna başvurmuş ve icra mahkemesi şikayeti reddetmiş ise “*icra dairesinin ve icra mahkemesinin yaptırmış olduğu kıymet takdiri işleminin usulsüz olduğu*”ndan bahisle *ihalenin feshini* (İİK.m.134) talep edebilir. Bu durumda ihalenin feshi talebini inceleyecek icra hukuk mahkemesinin oluşturacağı yeni bir bilirkişi(he-yeti) vasıtasıyla yerinde bilirkişi incelemesi yaptırması gerekir.³¹⁹⁸

Somut olayda; yerel İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesi, istinaf konusu 25.03.2021 T. ... sayılı kararında “*taşınmazların değerinin, tarafların itirazı üzerine İzmir. ..İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/... Esas sayılı dosyası üzerinden kesin karar ile tespit edildiği anlaşılmakla, ‘güncel değerlerinin altında satıldığı iddiası’ yerinde görülmemiştir.*” denilmiştir. Halbuki mahkemenin şikayetçi-borçlu (A. O.) vekilinin ‘ihalenin bozuma nedeni’ olarak ileri sürdüğü kıymet takdirindeki usulsüzlüğü yerinde keşif yaparak, yeniden oluşturacağı bilirkişi vasıtasıyla inceleme yaptırarak araştırması gerekirdi. Yeniden bilirkişi inceleme yaptırmadan, kendi kanısına göre “*taşınmazların güncel değerinin altında satıldığı iddiasının yerinde görülmediğini*” belirtmiş olması hatalıdır..

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak belirttiğimiz nedenlerle; İzmir. ..İcra Müdürlüğüne. ..2020 tarihinde 2019/... sayılı takip dosyasında yapılmış olan ihaleye yönelik açılmış ‘ihalenin feshi favası’ konusunda İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesince verilmiş olan “*ihalenin feshi favasının reddine*” ilişkin. ..2021 T. ve 2020/... Esas, 2021/450 Karar sayılı hükmün isabetli olmadığını belirtir “*uzman görüşümüzü*” (HMK.m.293) takdiri İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin ... Hukuk Dairesine (Dosya No:2021/...) ait olmak üzere saygı ile sunarız. 17/11/2021

³¹⁹⁷ Bknz: Yuk.dipn.28

³¹⁹⁸ Bknz: Yuk.dipn.8-10

458) Borçlunun "Hacizle Yükümlü Olarak Sahip Olduğu Bir Malını Başkasına Satması" Halinde ve "Sattığı Malın Bedeliyle Bir veya Birkaç Borcunu Ödemesi" Halinde ve "Malın Gösterilen Satış Bedeli ile Rayiç Bedeli Arasında Fahiş Bir Fark Bulunmaması" Halinde İİK.331'de Düzenlenmiş Olan "Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdıyla Varlığını Eksiltme Suçu" Oluşur mu?

İİK.mad.331'de «*alacaklısını zarara sokmak kasdıyla varlığını (mevcudunu) eksiltme*» eylemi, suç sayılarak cezalandırılmıştır.

«*Borç için hapis*» yani sadece borcunu ödemediği için bir kimsenin hürriyetinin kısıtlanması, bugünün modern hukuk anlayışına uygun düşmemektedir. Bir kimsenin borcunu ödememesinin «*suç*» sayılması doğru değilse de, «*borcunu ödememek için hileli yollara başvuran, ticari işlerinde büyük bir hafiflik ve ihmâl gösteren*» borçluların durumlarını aynı anlayış ve toleransla değerlendirmek de isabetli olmaz. Bu gibi durumlarda hapis cezası öngörmek yani bu tür eylemleri «*suç*» saymak modern ceza hukukuna ters düşmez.³¹⁹⁹

I- Suçun unsurları:

a) Maddi unsur:

A- a. Haciz yolu ile «*takip talebi*»nden (İİK. mad. 58), «*konkordato mühleti talebi*»nden (İİK. mad. 285) ya da «*iflâsın ertelenmesi süresi*»nden (İİK. mad. 179) sonra,

b. Haciz yolu ile «*takip talebi*»nden, «*konkordato mühleti*»nden ya da «*iflâsın ertelenmesi talebi*»nden (İİK. mad. 179) önceki iki yıl içinde,

(**Yüksek mahkeme** «*İİK. 'nun 331/I'e göre 'borçlunun takip talebinden iki yıl önceki tasarrufları' suça konu olabilirken, 'fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle şikâyet hakkının düşeceğine' yönelik aynı kanunun 347. maddesindeki düzenlemelerin birbirine çelişik olması nedeniyle, dava açma şartlarından olan şikâyet süresini özel olarak düzenleyen İİK. 'nun 347. maddesindeki düzenlemeye önem ve öncelik verilerek, Kanunun 331/I maddesindeki '.... Takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde...' şeklindeki ibarenin, İİK. 'nun 347. maddesine uygun şekilde 'bir yıl içinde' olarak anlaşılması gerekeceğini*»³²⁰⁰ isabetli olarak belirtmiştir...)

c. «*İflâs takibi*»nden (İİK. 154) ya da doğrudan doğruya iflâs hallerinde «*iflâs talebi*»nden (İİK. 177, İİK. 178) önce;

B- Borçlu, «alacaklısını zarara sokmak kasdıyla»;

a. *Mallarını kısmen ya da tamamen;*

aa) *Malvarlığından -karşılıksız olarak veya gerçek değerinden çok az bir fiyatla çıkarmış, veya;*

³¹⁹⁹ POSTACIOĞLU, İ. 538 sayılı Kanunun İcra ve İflâs Kanununa Getirdiği Yenilikler, 1965, s:49 - BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, s:21, 478 - TÜRKES, Ş. İcra İflâs Suç ve Cezaları, 1977, s:15 vd.

³²⁰⁰ Bknz: 16. HD. 11.07.2011 T. 2770/4217; 16. HD. 05.07.2010 T. 3030/4769 (www.e-uyar.com)

bb) Telef etmiş, veya;

cc) Kıymetini düşürmüş, veya;

dd) Danışıklı işlem (muvazaa) ile başkasına devretmiş, yahut;

b. Gerçekte borcu olmadığı halde, *borcu varmış gibi aslı olmayan (muvazaalı) borçlar kabul (ikrar) ederek, pasifini çoğaltmış,*
olmalıdır.

Bu suç, *seçimlik hareketli bir suç* olduğundan, maddede belirtilen hareketlerden bir ya da birkaçının gerçekleşmesi ile suç tamamlanır.

c. Borçlunun -yukarıda belirtilen- kötünियetli hareketlerinin birinden zarar gören alacaklı:

aa) Borçlu hakkında «*kesin aciz belgesi*» (İİK. mad. 105/I, 143) almış olmalı (Borçlusu hakkında «*geçici aciz belgesi*» (İİK. mad. 105/II) almış olan alacaklının böyle bir hakkı yoktur. Çünkü; geçici aciz vesikası niteliğindeki haciz tutanağında yazılı olan malların; satış sırasında daha önce tahmin edilen kıymetlerinin üstünde değer bularak satılıp alacağı karşılaması ihtimali daima mevcuttur.)³²⁰¹

Veya;

bb) «Alacağını alamadığını» kanıtlamış olmalıdır.

Bu maddeye göre, alacaklının borçlusunun cezalandırılmasını isteyebilmesi için, borçlusu hakkında mutlaka «*aciz belgesi*» almış olması gerekli değildir. Elinde «*borç ödemededen aciz belgesi hükmündeki haciz tutanağı*» (İİK. mad. 105/I) veya «*borç ödemededen aciz belgesi*» (İİK. mad. 143) bulunmayan ancak «*alacağının kendisine ödenmediğini*» herhangi bir şekilde kanıtlayabilen alacaklı da, bu maddeye göre, borçlusu hakkında şikayette bulunabilir.³²⁰²

Madde, 538 sayılı Kanun ile «*uygulanmasını güçleştiren şartlardan ayıklanarak*»³²⁰³ bugünkü şekli almıştır. Değişiklikten önceki şekle göre, maddenin uygulanabilmesi için alacaklının mutlaka «*aciz belgesi*» almış olması gerekmekte idi. Bu değişiklikle bu zorunluluk kaldırılmış, daha doğrusu «*aciz belgesi*» almamış olan alacaklının da -«*alacağını tahsil edemediğini isbat etmesi koşuluyla*»- bu hükümden yararlanabilmesi öngörülmüştür...³²⁰⁴

³²⁰¹ SUNAR, G. Hacizdeki Borç Ödenmeden Aciz Vesikasının Ceza Hukuku Bakımından Hüküm ve Sonuçları (Maltepe Üniv. Huk. Fak. D. 2005/1, s:249) - KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C.2, 1990, s:1546 - ÖZTEK, S. İcra ve İflas Hukukunda Borç Ödemededen Aciz Vesikası (İİK.m.143; m.251), 1994, s:30; 150 - DELİDUMAN, S. Borç Ödemededen Aciz Belgesinin Cezai Sonuçları (İBD. 2000/3, s:775)

³²⁰² SUNAR, G. agm. s:249

³²⁰³ Bknz: 538 sayılı Kanun'a ait Hükümet Tasarısı Gerekçesi (UYAR, T. Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:13, 2.Baskı, 2010, s:20919)

³²⁰⁴ Bknz: 538 sayılı Kanun'a ait Hükümet Tasarısı Gerekçesi (UYAR, T. age. s:20919)

b) Manevi unsur:

Burada şu hususu da hemen belirtelim ki, borçlunun yukarıdaki eylemlerinin «suç» teşkil edebilmesi için, «*borçlunun alacaklılarını zarara sokmak kastıyla*» hareket etmiş olması gerekir. Suçun oluşması için «*genel kast*» yeterli görülmemiş ve sanığın «*alacaklılarını zarara sokmak kastıyla*» hareket etmiş olması yani «*özel kast*» aranmıştır.³²⁰⁵ Böyle değil de, borçlu «*kredi sağlamak veya girişeceği yeni bir ticari teşebbüs için*» bu şekilde davranmışsa, bu eylem maddeye göre suç teşkil etmez.

«Borçlunun, alacaklılarının zararını istediğini» daha doğrusu «*borçlunun alacaklılarını zarara sokmak kasdıyla*» hareket ettiğini ispat kolay değildir.³²⁰⁶ Bu nedenle, **kanımızca**, borçlunun, «*alacaklısına zarar verme kasdı*»nın ispatı için, kesin kanıtlar aranmamalı, hakime bu konuda takdir yetkisi verilmelidir.

II. Yüksek mahkeme(Yargıtay 11.CD, 16.HD, 19.CD. ve 12.HD.) çeşitli içtihatları ile “*hangi durumlarda bu suçun oluşacağını*” ve “*hangi durumlarda ise bu suçun oluşmayacağını*” belirterek konuya açıklık getirmiştir.

Yargıtay’ın içtihatlarından, şu durumlarda “*borçlunun eyleminin suç teşkil etmeyeceği*” ortaya çıkmıştır:

A- ‘Borçlu, **hacizle yükümlü olarak** sahip olduğu bir malını başka bir kişiye devretmişse(satmışsa)’

B- ‘Borçlu, sattığı malın bedeliyle **bir veya birkaç borcunu ödemişse**’

C- ‘Borçlu, malını **rayiç bedeliyle** satmışsa(yani; malın satış bedeli ile rayiç değeri arasında **fahiş bir fark yoksa**)’

Borçlunun, **İİK. mad. 331**’e göre cezalandırılması mümkün değildir.

Gerçekten, **yüksek mahkeme**;

A- ‘*Borçlunun, herhangi bir malını, hacizle yükümlü olarak başka bir kişiye devretmesi halinde İİK. mad.331’e göre cezalandırılmayacağını*’ aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

✓ “*Taşınmazın üzerine şikayetçi tarafından haciz konulmuş olduğu halde borçlu tarafından üzerindeki hacizle birlikte satıldığı, alacaklısından mal kaçırmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçu bakımından, sanık hakkında hapis cezası bakımından alt sınırdan ceza tayin edilirken, TCK’nın 61. maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde teşdidin gerekçesi açıklanmadan, yalnızca vicdani kanaate varılarak denilmek suretiyle adli para cezasının üst sınırdan tayininin bozmayı gerektirdiği*”³²⁰⁷

³²⁰⁵ UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda Suç Sayılan Fiiller, s:34 - OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, C:5, s:6463 - COŞKUN, M. İcra ve İflâs Kanunu, 2009, C:3, s:3197 - ARTUÇ, M./BIKMAZ, R. İcra-İflâs Suçları ve Yargılama Usulü, 2005, s:552, 553 - ÇOLAK, H. İcra-İflâs Suçları ve Yargılama Usulü, 2. Baskı, 2005, s:36 - TÜRKES, Ş. İcra-İflâs Suç ve Cezaları, 1977, s:58 - KÜRTÜL, M. İcra ve İflâs Suçları, 2. Baskı, 2014, s:27 - COŞKUN, M. İcra İflâs Suçları, 7.Baskı, 2021, s:25 - GÜNAY, M. age. s:56

³²⁰⁶ BELGESAY, M.R. Değişen Maddeler Şerhi, s:183

³²⁰⁷ Bknz: 19. CD. 03.10.2018 T. E: 2016/15644, K: 9795 (www.e-uyar.com)

✓ ‘‘Suça konu taşınmazların hacizli olarak satılması nedeniyle atılı suçun oluşmadığı’’³²⁰⁸

✓ ‘‘Alacaklısını zarara uğratmak suçuna konu taşınmaz üzerine haciz konulup üzerindeki hacizlerle birlikte üçüncü şahsa satılrsa da, süresinde satış istenmediğinden taşınmaz üzerindeki haczin düştüğü, sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerekeceği’’³²⁰⁹

B- ‘Borçlunun, sattığı malın bedeli ile bir veya birkaç borcunu ödemiş olması halinde, İİK.mad.331’e göre cezalandırılmayacağını’ aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

✓ ‘‘Somut olayımızda; sanığın ‘‘şahsi borcu ve ortağı bulunduğu ... isimli şirketin piyasaya olan borcunu ödemek maksadıyla otomobil ve gayrimenkullerini sattığı’’ yönündeki savunması dikkate alınarak, sanığın savunmasına yönelik belgelerin araştırılmak suretiyle, satıştan elde edilen paranın akibetinin ne olduğu, satışlardan elde edilen gelirlerin nerelerde kullanıldığı, borç ödenmesinde kullanılıp kullanılmadığı belirlenip, sonucuna göre şikayete konu devirlerin alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapıp yapılmadığı hususunda sanığın hukuki durumunun tayini gerekeceği’’³²¹⁰

✓ ‘‘Muvazaalı olduğu iddia edilen araç satışından elde edilen paranın akibeti araştırılarak aracın muvazaalı olarak devredildiğinin iddia edilmesi karşısında, aracın satış tarihindeki gerçek değerinin tespitine ek olarak, araç satışından elde edilen paranın ne şekilde tahsil edildiği, herhangi bir borç ödemesinde kullanılıp kullanılmadığı, borç ödenmiş ise ilgili takip dosyaları getirtilerek, bu borçların muvazaalı olup olmadıklarının tespit edilmesi, satış tarihi itibarıyla muvazaanın tespiti açısından alıcı ile satıcı arasında akrabalık ilişkisi olup olmadığı ile araç satışından elde edilen paranın herhangi bir banka veya sosyal güvenlik kurumlarına olan borcun ödenmesine sarf edilmiş ise bu durumun ilgili yerlere sorularak sonuca göre şikayete konu araç satışının alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapıp yapılmadığı hususunda sanığın hukuki durumunun tayininin gerekeceği’’³²¹¹

✓ ‘‘Devirlerin alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla yapıp yapılmadığının tespiti açısından, şikayet konusu taşınmaz hisselerinin tasarruf tarihindeki gerçek değerleri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, taşınmaz hisselerini satın alan sanık ile borçlu sanık dinlenerek taşınmazların halen kimin kullanımında olduğu, satış bedellerinin ödenip ödenmediği ve ödeniyse bir kısım borçların ödenmesinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılmadan, yapılan devrin sanıklar tarafından alacaklıyı zarara uğratma kastıyla yapıp yapılmadığı tartışılmadan karar verilmesinin hatalı olduğu’’³²¹²

✓ ‘‘Muvazaalı olduğu iddia edilen taşınmaz satışlarından elde edilen paranın akibeti araştırılarak taşınmazların muvazaalı olarak devredildiğinin iddia edilmesi karşısında, taşınmazların satış tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı saptanarak taşınmazlardan elde edilen paranın herhangi bir borç

³²⁰⁸ Bknz: 16.HD. 06.12.2011 T. E:7162, K:8548 (www.e-uyar.com)

³²⁰⁹ Bknz: 12. HD. 07.02.2011. T. E:2010/8239, K: 672 (www.e-uyar.com)

³²¹⁰ Bknz: 12. HD. 23.03.2021 T. E: 2020/9343, K: 3293 (www.e-uyar.com)

³²¹¹ Bknz: 12. HD. 14.10.2019 T. E: 5744, K: 14682 (www.e-uyar.com)

³²¹² Bknz: 12. HD. 08.10.2019 T. E: 3828, K: 14306 (www.e-uyar.com)

ödemesinde kullanıp kullanmadığı, borç ödenmiş ise ilgili takip dosyaları getirtilerek, bu borçların muvazaalı olup olmadıklarının tespit edilmesi, taşınmaz satışlarından elde edilen paraların herhangi bir banka veya sosyal güvenlik kurumlarına olan borcun ödenmesine sarf edilmiş ise bu durumun ilgili yerlere sorularak sonuca göre şikayete konu taşınmazların satışının alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapıp yapılmadığı hususunda sanıkların hukuki durumlarının tayini gerekeceği”³²¹³

✓ “Alacaklının, borçlusunun kendisini zarara uğratmak kastıyla, adına kayıtlı taşınmaz hissesini dava dışı 3. bir şahsa devrettiği iddiasıyla bulunduğu şikayetinde; ‘sanık ve şahsın aralarında yakın akrabalık, yakın arkadaşlık ilişkisinin olup olmadığı, taşınmazın halen kimin kullanımında olduğu, satış bedellerinin ödenip ödenmediği, ödendiye ne şekilde ödendiği, satış sonucu ele geçen paranın ne şekilde kullanıldığı’ sorulup sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdirinin gerektiği”³²¹⁴

✓ “Şikayetçi vekilinin, şikayet dilekçesi ile borçlu şirketin, hakkında takip başlatılmadan kısa bir süre önce alacaklılarından mal kaçırma maksadıyla iş makinesini başkasına devretmesi nedeniyle şikayette bulunduğu anlaşılmaması ve sanığın devir tarihi itibarıyla şirket hissesini devrettiğine yönelik savunması karşısında; borçlu şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğünden, devir tarihindeki yetkili temsilcisi ile devredilen hisselerin devir bedelinin ne karar olduğu, sanıktan ise şirket hissesinin devri sonucu elde ettiği paranın hangi borcun ödenmesinde kullanıldığı sorulup suça konu iş makinesinin devrinin alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla yapıp yapılmadığının tartışılarak sonuca göre sanığın hukuki durumunun tespitinin gerektiği”³²¹⁵

✓ “Şikayete konu taşınır ve taşınmazların, sanıklar tarafından muvazaalı olarak 3. kişilere devredildiğinin iddia edilmesi karşısında, öncelikle şikayete konu edilen menkul ve gayrimenkullerin devir tarihlerinin tespiti ile şikayetin süresinde olup olmadığının belirlenmesi; şikayetin yasal sürede olması halinde; mezkur taşınır ve taşınmazlar üzerinde başka dosyalardan dolayı haciz ve rehin kaydı bulunup bulunmadığı, bulunduğu saptanması halinde mahcuzların değerinin hacizli dosya alacaklıları ile rehin borcunu karşılamaından sonra bu dosya alacağı yönünden alacaklıya yeterli miktarda bir paranın kalıp kalmayacağı hususunda araştırma yapılarak, satışın gerçek değeri üzerinden ve başka borçların ödenmesi amacıyla yapıp yapılmadığı, sanıklar ile gayrimenkulleri satın alanlar arasında yakın akrabalık ya da yakın arkadaşlık ilişkisi bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yaptırılmadan, denetime elverişli bulunmayan bilirkişi raporuna dayanarak karar verilemeyeceği”³²¹⁶

✓ “Şikayete konu gayrimenkul satış senedi dosyaya getirtilerek, şikayet sürecinde ise taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, taşınmazı satın alan şahıs ile sanık arasında yakın akrabalık ya da yakın arkadaşlık ilişkilerinin bulunup bulunmadığı, taşınmazın halen kimin kullanımında olduğu, satış bedelinin ödenip ödenmediği ve taşınmaz bedelinin bir kısım borçların ödenmesinde kullanılıp kullanılmadığı

³²¹³ Bknz: 12. HD. 07.10.2019 T. E: 3851, K: 14234 (www.e-uyar.com)

³²¹⁴ Bknz:12. HD. 01.10.2019 T. E: 3622, K: 13807 (www.e-uyar.com)

³²¹⁵ Bknz:12. HD. 11.06.2019 T. E: 2987, K: 9912 (www.e-uyar.com)

³²¹⁶ Bknz: 12. HD. 23.05.2019 T. E: 2603, K: 8937 (www.e-uyar.com)

araştırılmadan, yapılan devrin ve hacizli menkullerin sanık tarafından kaçırılmasının alacaklıyı zarara uğratma kastıyla yapıp yapılmadığı tartışılmadan yazılı şekilde be-
raat kararı verilmesinin hatalı olduğu³²¹⁷

✓ “Sanığın suça konu olan taşınmazı dışındaki diğer mal varlığı değerleri üzerinde haciz ve rehin kaydı olup olmadığı tespit edilip, varsa bu alacakları karşıladık-
tan sonra takibe konu borcun ödenmesine yeterli bir miktar kalmadığının anlaşılması
halinde, şikayete konu taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri
arasında fahiş bir fark bulunup bulunmadığı, satın alan şahıs ile sanık arasında yakın
arkadaşlık veya akrabalık ilişkisi olup olmadığı belirlenip, gerektiğinde satın alan şa-
hıs da dinlenerek bu taşınmaz üzerindeki önceki alacakların (ipotek) karşılanmasın-
dan sonra bu dosya yönünden bir miktar kalıp kalmayacağı araştırılarak sonucuna
göre hukuki durumun takdiri gerekeceği”³²¹⁸

✓ “Borçlu tarafından yapılan kendisine ait taşınmazlara, araçlara ve işyerine
ilişkin satış (devir) işleminin ‘alacaklılara zarar verme kastıyla’ ve ‘borçlarını ödeme-
mek için’ mi ve ‘gerçek değeri ile’ mi yapıldığının ayrıca ‘borçlu şirket yetkilisinin
alacaklıya zarara sokmak kastıyla gerçek olmayan borcu hakkında ikrarda bulunan
aleyhine muvazaalı icra takibi yatırıp yatırmadığı’nın –varsa tarafların ticari defter-
leri üzerinde de bilirkişi incelemesi yaptırarak ve satın alan kişinin ödeme (parasal)
gücü hakkında zabıta araştırması yaptırarak- sonucuna göre (sanıkların) hukuki du-
rumunun takdir edilmesi gerekeceği”³²¹⁹

✓ “Sanığın savunmasının doğruluğunu tespit için taşınmazlarını diğer borçla-
rını ödemek amacıyla satıp satmadığının araştırılmasının gerekeceği”³²²⁰

✓ “Sanıkların sahip oldukları araç ile bir taşınmazını, alacaklılarına zarar ver-
mek kastıyla devrettikleri” iddiasına karşı, sanıklarca bu işlemlerin “diğer borçlarını
ödemek amacıyla yaptıkları”nın ileri sürülmesi ancak, sanıkların bu savunmasının sa-
bit olmaması halinde, isnat edilen İİK. ’nun 331. maddesinde düzenlenmiş olan suçun
oluştüğunun kabulü gerekeceği”³²²¹

C- ‘Borçlunun malını, **rayiç bedeliyle** satmış olması halinde(yani; malın satış
bedeli ile rayiç değeri arasında **fahiş bir fark** yoksa) İİK. mad.331’e göre cezalandı-
rılmayacağını’ aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

✓ “Şikayetçi tarafça sanığın şikayete konu taşınmazın muvazaalı olarak üçüncü
kişiye devrettiğinin iddia edilmesi karşısında, bu devrin alacaklıyı zarara uğratmak
amacıyla yapıp yapılmadığının tespiti açısından, şikayet dilekçesinde belirtilen söz
konusu taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş
fark olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, taşınmazı satın alan kişi
dinlenerek, taşınmazı satın alan şahıs ile sanık arasında yakın akrabalık ya da yakın
arkadaşlık ilişkilerinin bulunup bulunmadığı, sanığın borcu karşılayacak miktarda
başka mal varlığının olup olmadığı, satış bedelinin ödenip ödenmediği ve elde edilen

³²¹⁷ Bknz: 12. HD. 15.05.2019 T. E: 2445, K: 8116 (www.e-uyar.com)

³²¹⁸ Bknz: 12. HD. 14.05.2019 T. E: 2366, K: 8260 (www.e-uyar.com)

³²¹⁹ Bknz: 11. CD. 26.09.2013 T. E:2012/20670, K:13817 (www.e-uyar.com)

³²²⁰ Bknz: 16.HD. 14.12.2011 T. E:3340, K:8878 (www.e-uyar.com))

³²²¹ Bknz: 16. HD. 30.05.2011 T. E:2010/8859, K:2011/3093 (www.e-uyar.com)

paranın borç ödemesinde kullanılıp kullanılmadığı belirlenmeden eksik inceleme ve hatalı gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesinin isabetli olmadığı''³²²²

✓ ''Sanıkların, "suça konu olan taşınmazı üçüncü kişilere muvazaalı olarak devrettiğinin" iddia edilmesi karşısında, tapu kayıtları incelenerek taraflar arasındaki devir sözleşmesi getirtilip devre konu taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması, sanıklar ile taşınmazları devralanlar arasında yakın akrabalık ya da yakın arkadaşlık ilişkilerinin bulunup bulunmadığı, taşınmazların halen kimin kullanımında olduğu, satış bedelinin ödenip ödenmediği belirlenerek, sanıklara isnat edilen suç kastının oluşup oluşmadığının tespiti açısından satış yapılan taşınmazdan elde edilen paranın akibetinin ne olduğu, borç ödenmesinde kullanılıp kullanılmadığı, borç ödenmişse ilgili takip dosyaları getirtilerek borcun muvazaalı ya da hayali borç ikrarına dayalı olup olmadığı, banka veya sosyal güvenlik kurumlarına olan borcun ödenmesine sarf edilmişse, bu durumun ilgili kurumlara sorularak, sonucuna göre şikayete konu taşınmazların devrinin alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapıp yapılmadığı hususunda sanıkların hukuki durumunun tayini gerektiği''³²²³

✓ ''Şikayetçi vekilinin, şikayet dilekçesi ile borçlu sanık F.'in adına kayıtlı iki adet aracını, dayısı olduğu iddia edilen diğer sanık H.'ye devretmesi nedeniyle şikayette bulunduğu anlaşıldığı karşısında; taraflar arasında akrabalık bulunup bulunmadığı saptanıp, yapılan devirlerin alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla yapıp yapılmadığının tespiti açısından, araç satış sözleşmeleri getirtilerek tasarruf tarihindeki gerçek değerleri ile satış değerleri arasında fahiş fark olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, sanık F. Toraman'ın savunmasında araçların satışıyla eline geçen paraları beş bankanın borçlarını ödemede kullandığına yönelik beyanı karşısında, sanıktan hangi bankalara ödeme yaptığı hususu sorulup, ilgili bankalara müzekkere yazılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdirinin gerekeceği''³²²⁴

✓ ''Sanığın sattığı taşınmazdan elde ettiği bedelle takibe konu borçlarını veya varsa başka borçlarını ödeyip ödemediği taşınmazların rayiç bedelle satılıp satılmadığı, ve taşınmazları sattığı kişilerle aralarında nasıl bir ticari ilişki bulunduğu araştırılıp bu şahıslar dinlenilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı olup bozulması gerektiği''³²²⁵

✓ ''Sanığın alacaklısını zarara uğratmak maksadıyla şikayete konu. ... plakalı aracı 3. şahsa devrettiğinin iddia edilmesi karşısında; araca ilişkin satım sözleşmesi örnekleri getirtilip, sanık ile satın alan arasında akrabalık veya arkadaşlık ilişkisi olup olmadığı araştırıldıktan ve aracın gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş bir fark olup olmadığı belirlenerek, devir işlemine konu aracın değerinin ne kadar olduğu, devir bedelinin ne şekilde tahsil edildiği, sanık aleyhindeki icra takip dosyalarına ya da başka bir borç için ödeme yapıp yapılmadığı, muvazaalı olduğu iddia edilen araç

³²²² Bknz: 12. HD. 01.10.2019 T. E: 3728, K: 13919 (www.e-uyar.com)

³²²³ Bknz: 12. HD. 10.10.2019 T. E: 3877, K: 14584 (www.e-uyar.com)

³²²⁴ Bknz: 12. HD. 01.10.2019 T. E: 3733, K: 13797 (www.e-uyar.com)

³²²⁵ Bknz: 19. CD. 07.12.2015 T. E: 8702, K: 8168 (www.e-uyar.com)

*devrinden elde edilen paranın akıbeti araştırılarak devirden elde edilen paranın herhangi bir borç ödemesinde kullanıp kullanmadığı, borç ödenmiş ise ilgili takip dosyaları getirtilerek, bu borçların muvazaalı ya da hayali olup olmadıklarının tespit edilmesi, araç devrinden elde edilen paraların herhangi bir banka veya sosyal güvenlik kurumlarına olan borcun ödenmesine sarf edilmiş ise bu durumun ilgili yerlere sorularak sonuca göre şikayete konu araç devrinin alacaklıya zarara sokmak kastıyla yapıp yapılmadığı hususunda sanığın hukuki durumunun tayininin gerekeceği*³²²⁶

✓ ‘‘Şikayete konu taşınır ve taşınmaların, sanıklar tarafından muvazaalı olarak 3. kişilere devredildiğinin iddia edilmesi karşısında, öncelikle şikayete konu edilen menkul ve gayrimenkullerin devir tarihlerinin tespiti ile şikayetin süresinde olup olmadığının belirlenmesi; şikayetin yasal sürede olması halinde; mezkur taşınır ve taşınmazlar üzerinde başka dosyalardan dolayı haciz ve rehin kaydı bulunup bulunmadığı, bulunduğunun saptanması halinde mahcuzların değerinin hacizli dosya alacaklıları ile rehin borcunu karşılamasından sonra bu dosya alacağı yönünden alacaklıya yeterli miktarda bir paranın kalıp kalmayacağı hususunda araştırma yapılarak, satışın gerçek değeri üzerinden ve başka borçların ödenmesi amacıyla yapıp yapılmadığı, sanıklar ile gayrimenkulleri satın alanlar arasında yakın akrabalık ya da yakın arkadaşlık ilişkisi bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yaptırılmadan, denetime elverişli bulunmayan bilirkişi raporuna dayanarak karar verilemeyeceği³²²⁷

✓ ‘‘Taşınmazın muvazaalı olarak devredildiğinin iddia edilmesi karşısında, taşınmazın taşınmaz tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığının saptanmasının gerekeceği³²²⁸

✓ ‘‘Taşınmazların gerçek değeri ile satış değeri arasındaki farkın fahiş olması karşısında suçun unsurlarının oluştuğunun kabulü ile sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi gerekeceği³²²⁹

✓ ‘‘Devirlerin alacaklıya zarara uğratmak amacıyla yapıp yapılmadığının tespiti açısından; devredilen taşınmaz satış sözleşmeleri getirtilerek, taşınmazların tasarruf tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, sanık ve taşınmazı satın alan kişiler dinlenerek, taşınmazı satın alan şahıslar ile sanıklar arasında yakın akrabalık ya da yakın arkadaşlık ilişkilerinin bulunup bulunmadığı, taşınmazların halen kimin kullanımında olduğu, satış bedellerinin ödenip ödenmediği belirlenmeden, icra dosyasında borçlulara ait haciz konulan diğer gayrimenkuller üzerinde başka dosyalardan dolayı yapılan hacizlerin bulunup bulunmadığı ve sanıklar üzerinde borcu karşılamaya yeterli malvarlığı bulunup bulunmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılmadan ve suça konu tasarrufun iptaline ilişkin davanın kesinleşmesi beklenilmeden eksik kovuşturma ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesinin hatalı olduğu³²³⁰

³²²⁶ Bknz: 12. HD. 19.01.2021 T. E: 2020/8061, K: 505 (www.e-uyar.com)

³²²⁷ Bknz: 12. HD. 23.05.2019 T. E: 2603, K: 8937 (www.e-uyar.com)

³²²⁸ Bknz: 16.HD. 12.12.2011 T. E:3555, K:8777 (www.e-uyar.com))

³²²⁹ Bknz: 16. HD. 22.04.2013 T. E:1720, K:4101 (www.e-uyar.com)

³²³⁰ Bknz: 12. HD. 03.04.2019 T. E: 1900, K: 5392 (www.e-uyar.com)

✓ ‘‘Şikayete konu taşınmazın devredildiği anlaşılma ile satışın muvazaalı olup olmadığının tespiti açısından, taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, sanık ve taşınmazı satın alan kişi dinlenilerek, taraflar arasında yakın akrabalık ya da yakın arkadaşlık ilişkisi bulunup bulunmadığı, taşınmazın halen kimin kullanımında olduğu, satış bedelinin ödenip ödenmediği, satış bedeline ilişkin belge veya dekontların sorulması, şeklindeki hususların tespiti ile yapılacak değerlendirme sonunda karar verilmesi gerektiği’’³²³¹

✓ ‘‘Şikayetçi vekilinin, şikayet dilekçesi ile adına kayıtlı taşınmazını, kızına devretmesi nedeniyle şikayette bulunduğu anlaşılması halinde; yapılan devrin alacaklıya zarara uğratmak amacıyla yapıp yapılmadığının tespiti açısından, taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, borcu karşılamaya yeterli başka bir malvarlığı bulunup bulunmadığının tartışılmak suretiyle sanığın hukuki durumunun takdirinin gerektiği’’³²³²

✓ ‘‘Borçlu sanığın sahip olduğu daireyi alacaklısına zarara uğratmak kastıyla başka bir kişiye sattığının iddia edilmesi karşısında, taşınmaza ilişkin tapu kayıtları ve taşınmaza ilişkin belgeler getirtilip, suçla konu taşınmazın satış tarihi itibarıyla gerçek değeri ile tapuda gösterilen satış değeri belirlenerek, aralarında fark olup olmadığı, sanık ile taşınmazı satın alan arasında akrabalık ya da yakın arkadaşlık bağı olup olmadığı araştırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin edilmesi gerekeceği’’³²³³

✓ ‘‘Sanıklara isnat edilen suçun oluşabilmesi için, tasarrufun iptali konulu davanın karar gerekçesinde belirtildiği şekilde taşınmazın gerçek değeri ile satım değeri arasında fark bulunması’nın yeterli olmayıp, sanıkların eylem ve işlemlerinin, alacaklısını zarara sokmak kastıyla yapılmış olması gerekeceği’’³²³⁴

✓ ‘‘Devirlerin alacaklıya zarara uğratmak amacıyla yapıp yapılmadığının tespiti açısından, şikayet konusu taşınmaz hisselerinin tasarruf tarihindeki gerçek değerleri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, taşınmaz hisselerini satın alan sanık ile borçlu sanık dinlenerek taşınmazların halen kimin kullanımında olduğu, satış bedellerinin ödenip ödenmediği ve ödeniyse bir kısım borçların ödenmesinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılmadan, yapılan devrin sanıklar tarafından alacaklıya zarara uğratma kastıyla yapıp yapılmadığı tartışılmadan karar verilmesinin hatalı olduğu’’³²³⁵

✓ ‘‘Muvazaalı olduğu iddia edilen taşınmaz satışlarından elde edilen paranın akıbeti araştırılarak taşınmazların muvazaalı olarak devredildiğinin iddia edilmesi karşısında, taşınmazların satış tarihindeki gerçek değeri ile satış değeri arasında fahiş fark olup olmadığı saptanarak taşınmazlardan elde edilen paranın herhangi bir borç

³²³¹ Bknz: 12. HD. 30.04.2019 T. E: 2457, K: 7389 (www.e-uyar.com)

³²³² Bknz: 12. HD. 14.05.2019 T. E: 2646, K: 8080 (www.e-uyar.com)

³²³³ Bknz: 16. HD. 31.01.2011 T. E:2010/7617, K:2011/391 (www.e-uyar.com)

³²³⁴ Bknz: 16. HD. 07.12.2009 T. E:5384, K:8354 (www.e-uyar.com)

³²³⁵ Bknz: 12. HD. 08.10.2019 T. E: 3828, K: 14306 (www.e-uyar.com)

*ödemesinde kullanıp kullanmadığı, borç ödenmiş ise ilgili takip dosyaları getirtilerek, bu borçların muvazaalı olup olmadıklarının tespit edilmesi, taşınmaz satışlarından elde edilen paraların herhangi bir banka veya sosyal güvenlik kurumlarına olan borcun ödenmesine sarf edilmiş ise bu durumun ilgili yerlere sorularak sonuca göre şikâyet konu taşınmazların satışının alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapıp yapılmadığı hususunda sanıkların hukuki durumlarının tayininin gerekeceği*³²³⁶

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

- Şikâyetçi vekili, 15.10.2019 tarihli ... İCRA CEZA MAHKEMESİ HÂKİM-LİĞİNE sunduğu “*şikâyet dilekçesi*”nde özetle;

- Şüphelilerden (S. İ.)’nin temsilcisi ve ortağı olduğu (P.) Şirketinden olan alacakları nedeniyle Balıkesir ... İcra Müdürlüğünün 2017/... sayılı dosyasında yaptıkları ilamsız icra takibinin kesinleştiğini,

- Şirketin dosya borcunu karşılayacak tek malvarlığı olan –Balıkesir ... Tapu Sicil Müdürlüğünün ... Mahallesi ... ada 6 parselde kayıtlı (4 nolu dublex mesken nitelikli) bağımsız bölümün tapu kaydı üzerine Ocak/2017 yılında haciz koymuşlarsa da, bu taşınmazın satışına ilişkin taleplerinin icra müdürlüğünce reddine karar verildiğini,

- Daha sonra, şüpheli (S. İ.)’nin 12.07.2019 tarihinde dava konusu taşınmazı, diğer şüpheli (L. T.)’ye sattığını,

- Yapılan bu satış işleminin, muvazaalı olduğunu ve bu davranışının İİK. m.331’e göre ‘alacaklısını zarara uğratmak kastıyla malvarlığını eksiltme suçu’ teşkil ettiğini, bu nedenle her iki sanığın da cezalandırılmasına karar verilmesini,

talep etmiştir.

- Şikâyet olunan (S. İ.) vekili 31.10.2019 havale tarihli “*savunma dilekçesinde*” özetle;

- Şikâyetçi tarafın beyanlarını kabul etmediklerini, taşınmazın satış tarihinin 12.07.2019 olup, şikâyet tarihinin ise 15.10.2019 olduğunu böylece İİK. m. 347’de öngörülen üç aylık şikâyet süresini geçirdiğini, bu nedenle mahkemece şikâyet hakkında ‘*düşme kararı*’ verilmesi gerekeceğini,

- İsnat edilen suçun maddi ve manevi şartlarının oluşmamış olduğunu, gerçekten CMK’nın 253, 254.maddelerinde öngörülen ‘*uzlaşma yolu*’na başvurulmasının zorunlu olduğunu ayrıca şikâyetçinin müvekkili hakkında aciz belgesi almadığı gibi müvekkiline karşı tasarrufun iptali davası da açmadığını,

- Bahsi geçen dairenin, müvekkili tarafından başka borçlarını ödemek için satıldığını yoksa müvekkilinin şikâyetçiyi zarara uğratma kastının bulunmadığını,

³²³⁶ Bknz: 12. HD. 07.10.2019 T. E: 3851, K: 14234 (www.e-uyar.com)

- Dava konusu gayrimenkulün ‘*haciz şerhleri*’ ile birlikte müvekkili tarafından diğer şikayet olunan (L. T.)’ye satıldığını, bu nedenle şikayetçinin zarara uğramasının söz konusu olmadığını,

belirterek “*atılı suçtan dolayı müvekkilinin beraatine karar verilmesini*” talep etmiştir.

• Şikayet olunan (S. İ.) vekili, Yargıtay 16. HD.’nin ...2011 T. ... sayılı kararı ile 12.HD.’nin2011 T. ... sayılı kararlarını dosyaya ibraz ederek “*dava konusu taşınmazın borçlu tarafından hacizli olarak satılmış olması halinde, alacaklıdan mal kaçırma kastıyla mevcudu eksiltme suçunun oluşmadığını*” belirtmiştir.

• Şikayet olunan (L. T.) vekili, “*savunmaya ilişkin beyan dilekçesi*”nde özetle;

- Somut olayda, satış nedeniyle şikayetçinin herhangi bir zarara uğramadığını çünkü dava konusu taşınmazın hacizle yükümlü olarak şikayet olunan (S. İ.) tarafından müvekkili (L. T.)’ye satılmış olduğunu,

- Doktor olan müvekkilinin emeklilik yaşı geldiğini, bu nedenle muayenehane açmak amacıyla dava konusu taşınmazı satın almış olduğunu,

- ... Hastanesine 200 metre mesafede bulunan dava konusu taşınmazın, doktor olan müvekkili tarafından satın alındığını ve muayenehane haline getirilerek müvekkili tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandığını,

- Satış bedellerinin müvekkili tarafından diğer şikayet olunan (S. İ.)’nin banka he-sabına yatırıldığını,

- Müvekkili tarafından 350.000,00 TL ödeme yapılarak taşınmazın alınmasında, borçlunun, malvarlığını eksiltme suçunun unsurlarının oluşmadığını, şikayetçi tarafın şikayetinin hakkaniyete uymadığını ve iyi niyetten yoksun olduğunu,

belirterek müvekkilinin atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

• Mahkemeye sunulan 07.06.2021 havale tarihli üç kişilik **Bilirkişi Raporunda** özetle;

- Dava konusu taşınmazın, (P.) Özel Sağlık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. temsilen (S. İ.) ve (S. İ.)’ye vekaleten (A. T.) hissesinin tamamını 350.000,00 TL bedelle (L. T.)’ye satıldığı, **satış bedelinin nakden ve tamamen alındığı**, alıcı (L. T.)’nin bizzat, şerhler ve beyanların varlığını bilerek ve hukuki sonuçlarını kabul ederek bu satışı aynı bedelle kabul ettiği,

- Dava konusu taşınmazın değerinin, dava tarihi itibarıyla 420.000,00 TL olarak tespit edildiği,

- **Dava konusu taşınmazın, satış değeri ile tasarruf tarihi arasındaki farkın 70.000,00 TL olduğu,**

- Balıkesir ... İcra Dairesinin 2017/... sayılı dosyadaki borcun 150.000,00 TL olduğu,

tespit edilmiştir.

- Şikâyetçi (G. Ş.) tarafından dosyaya sunulan “*bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi*”nde özetle;

- Tapu kaydına göre taşınmazın, değerinin altında, 350.000,00 TL’ ye yani ‘*rayiç değerinin altında*’ satılmış olduğunu,

- Alıcı (L. T.)’nin halen 11.268, 75 TL borçlu olduğunu tespit edildiği,

- Öncelikle defter incelemesinin eksik yapılmış olduğu, zira 173.731, 25 TL’nin ‘ne zaman şirket hesaplarından mahsup edildiğinin’ belirtilmediğini,

- Mali müşavirin şirketin tüm aktif ve pasifini tespit etmesi ve dava konusu taşınmazın, şirket malvarlığının önemli bir kısmı olup olmadığını belirlemesi,

- Bilirkişi raporu altında, Avukat ... da bilirkişi olarak imzası bulunmakta ise de, bu bilirkişiye tevdi edilen görevin ne olduğunu anlaşılamadığını, sonuç olarak bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu

belirtmiştir.

- Dosyaya sunulan 07.09.2021 havale tarihli üç kişilik **Bilirkişi Ek Raporunda** özetle;

- Dava konusu taşınmazın 2019 yılında 350.000,00 TL’ye satıldığı,

- Şirket sermayesinin 10.000,00 TL olup, dava konusu taşınmazın 71.000,00 TL olan kayıtlı değeri ile şirket malvarlığının önemli bir bölümünü oluşturduğunu,

- Şirket, hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği için, dava konusu taşınmazın satılmasının, şirket için hayati öneme sahip olmadığı,

- Şirket müdürü ve ortağı (S. İ.)’ye, şirketin tam olarak ne zaman borçlandığını tespit etmenin mümkün olmadığı,

- 2020 yılı 31.03.2020 tarihli 8 nolu yevmiye kaydında; (L. T.) tarafından 11.268, 75 TL’nin şirket kasasına nakden ödeme yapıldığı yani şirketin (L. T.)’den alacağı bulunmadığı,

tespit edilmiştir.

- 23.09.2021 tarihli (S. İ.) vekili tarafından, dosyaya sunulan Ek Bilirkişi Raporu hakkında;

- Taşınmazın devir tarihi itibarıyla değerinin 410.000,00 TL olarak değerlendirildiğini, sanıkların savunmalarında 360.000,00 TL bedelle satıldığını beyan ettiklerini,

- Alıcı önceki raporda 11.268, 75 TL borcunu, şirket hesabına nakden ödenmiş olduğu, **raporda tespit edilen bedelle satış bedeli arasında 50.000,00 TL farkın fahiş olmadığını**, serbest piyasada bu şekilde satış yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu,

- Dava konusu taşınmazın şirketin varlığını sürdürebilmesi için hayati önemi haiz olmadığını,

- “*Taşınmazın haciz şerhiyle birlikte satın alınması*”, “*hacizlerin şikayetçi-alacaklı tarafından yenilenmemesi*”, “*borcu karşılayacak miktarın şirket hesabına yatırılması*”, “*alıcının, satış konusu taşınmazı fiilen kullanması*” hususları birlikte

değerlendirildiğinde, sanıkların üzerine atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını,

belirtmiştir.

- Şikayetçi (G. Ş.) “Ek Bilirkişi Raporuna karşı beyanlarını içeren dilekçe”de özetle;

-Davaya konu taşınmazın, bir sermaye şirketi olan limited şirketinin en önemli ve şirketin devamını sağlayacak nitelikte bir malvarlığı olduğunu, şirketin başka bir malvarlığı bulunmadığı,

-Sanık (S. İ.)’nin mahkemede alınan savunmasında ‘taşınmaz satışını, kendi-sine ait başka bir şirketin nakit ihtiyacı sebebiyle sattığını ve parayı da orada kullandığını’ açıkça beyan ettiğini, bilirkişilerce bu beyanın dikkate alınmadığını,

- Balıkesir ... Asliye Hukuk 2018/... Esas sayılı dosyasına verilen raporda ‘(G. Ş.) tarafından şirket adına yapılan ödemelerin, şirket kasasından yapılmış gibi gösterildiğinin’ tespit edildiğini, bu nedenle bu raporun dahi tek başına ‘sanık şirket müdürü ve ortağı (S. İ.) tarafından, şirket defter kayıtlarının gerçeğe uygun tutulmadığının’ ispat edildiğini, bilirkişilerin bu raporu dikkate almadığını,

-Şikayete konu suçun sabit olduğunu, sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğini,

belirtmiştir.

- Şikayet olunan (S. İ.) vekili 23.11.2020 tarihli “Talep ve İtirazlarımız” başlıklı dilekçesinde özetle;

-Alacaklısı (G. Ş.), borçlusunun (P.) Özel Sağlık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. olduğu, 2017/... sayılı icra dosyasında 25.01.2017 ve 13.02.2018 tarihlerinde dava konusu taşınmazın üzerine alacaklı (G. Ş.)’nin talebi ile haciz şerhi işlendiğini ancak alacaklı (G. Ş.)’nin hacizli taşınmazın satışını, avans yatırmak suretiyle yasal süresi içinde istemediği için bu hacizlerin düştüğünü,

- Dava konusu taşınmazın üzerindeki hacizler, icra mahkemesinin kararıyla düştürülmeden(kaldırılmadan) **taşınmaz hacizli olarak satılmış olduğundan**, suçun maddi unsuru olarak ‘*alacaklının alacağını alamadığının*’ ve manevi unsuru olan ‘*şirket yetkilisinin, borçlunun alacaklılarını zarara sokmak kastıyla*’ hareket ettiğinin kabul edilemeyeceğini,

- Dosyaya sunulan Yargıtay içtihatlarında da açıkça belirttiği üzere ‘*taşınmazın, hacizli olarak satılması halinde*’ İİK.m.331’deki suçun oluşmayacağını,

- Ticari defterlerin dosyaya ibraz edildiğini, her türlü parasal hareketlerin, borç ya da alacak durumunun ticari defterler üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesiyle anlaşılacağından, ayrıca banka kayıtlarının istenmesinde hukuki yarar bulunmadığını,

-Taşınmazı satın alan (L. T.)’nin, taşınmazın satış bedelini ödediğinin sabit olduğunu, gayrimenkulü satın aldıktan sonra emekli olup burasını muayenehane olarak kullandığının da tanıkların beyanları ile sabit olduğunu,

belirtmiştir.

• Balıkesir ... İcra Ceza Mahkemesi, 26.10.2021 tarihli oturumda “*araştırılacak başka husus kalmadığından, duruşmanın bittiğini*” bildirip her iki sanık –yani (S. İ.) ve (L. T.)- hakkında ‘*mahkumiyet kararı*’ vermiştir.

*

Somut olayda;

Dava konusu ‘Balıkesir ... Tapu Sicil Müdürlüğünün ... Mahallesi ... ada 6 parselde kayıtlı(4 nolu mesken nitelikli dublex)’ bağımsız bölümün, muayenehane olarak kullanılmak üzere doktor olan (L. T.) tarafından, ‘borçlu’ (P.) Özel Sağlık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’nden 350.000,00 TL’ye satın alınmıştır. Taşınmazın bu tarihteki rayiç değerinin 420.000,00 TL olduğu- 07.06.2021 havale tarihli üç kişilik Bilirkişi Raporunda- ifade edilmiştir.

Taşınmaz, **üzerindeki hacizle birlikte (yükümlü olarak)** alıcı (L. T.)’ye satılmıştır.

Satış bedeli, ticari defter kayıtlarına göre, borçlu şirketten 173.731, 25 TL, alacaklı olan şirket müdürüne ödenerek bu borç kapanmıştır..

Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi;

a) Dava konusu taşınmaz, **hacizle yükümlü olarak**³²³⁷ sanık tarafından üçüncü kişi (L. T.)’ye satılmış olduğundan,

b) Elde edilen **satış bedeli**, sanık tarafından- ticari defter kayıtlarına göre- Bİ- LİRKİŞİ RAPORU’nda belirtilen; **şirketten 173.731, 25 TL alacaklı konumunda olan, şirket müdürüne ödenerek** bu borç sona erdirilmiş olduğundan, ³²³⁸

c) Dava konusu taşınmazın, ‘*satış bedeli*’ (350.000,00 TL) ile ‘*satış tarihindeki rayiç değeri*’ (420.000,00 TL) arasında **fahiş bir fark bulunmadığından**, ^{3239 3240}

Sanıklara isnat edilen- İİK.mad.331’deki- ‘Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudu Eksiltme Suçu’nun unsurları oluşmadığından ‘*sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerekeceği*’, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve sanıklar vekili Av. ... tarafından dosyaya “*uzman görüşü*” (HMK.m.293) olarak ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur.. 09/11/2021

³²³⁷ Bknz: Yuk. Dipnot:9-11

³²³⁸ Bknz: Yuk. Dipnot:12-23

³²³⁹ Bknz: Yuk. Dipnot:24-38

³²⁴⁰ Yukarıda; dipnot 24-38’de alınan *Yargıtay kararlarında*; “tapuda gösterilen’ satış bedeli’ ile ‘o taşınmazın gerçek(rayiç) değeri’ arasında ne kadar fark bulunması halinde bunun ‘*fahiş bir fark sayılacağı*’ konusunda” –İİK.mad.278/III-2’de olduğu gibi <ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C.** İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 7.Baskı, 2021, s:255 vd.- Bknz: 17.HD. 26.02.2020 T. 1259/2204; 25.02.2020 T. 28/2057; 24.02.2020 T. 3548/1997; 18.12.2019 T. 630/12171; 04.12.2019 T. 5676/11536;11.11.2019 T. 3256/10445; 15.10.2019 T. 2250/9390; 25.09.2019 T. 18219/8474 vb. (www.e-uyar.com)> bir açıklık bulunmadığından, bu husus tamamen mahkemenin takdirine bırakılmıştır.

459) Dava Konusu Taşınmazın 5. Alıcısı Konumunda Bulunan Kişi (İ. A.) Hakkında, İİK. m. 278/III-2 Uyarınca ‘Değer Düşüklüğü’ ve/veya İİK. m. 280/III Uyarınca ‘3 Ay Önceden İlan Yapılmadan Gerçekleşen Ticari İşletme Devri’ Nedeniyle “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir ve Mahkemece “Tasarrufun İptaline” Karar Verebilir mi?

I- Tasarrufun iptali davalarının “hukuki niteliği” * ve “amacı”: **

Hakkında “haciz” (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; “iflâs kararı verilen” (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

“Malları üzerine haciz konulması”ndan (veya haklarında iflâs kararı verilmesi”nden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan “mal kaçırmak” (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım “hileli” işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların “*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*” yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara “*tasarrufun iptali davası*” denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

“Tasarrufun iptali davası”nı “*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır*” şeklinde tanımlayabiliriz.³²⁴¹

³²⁴¹ Benzer tanımlar için Bknz: **KURU, B.** “Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)” (İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - **MUŞUL, T.** “İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır” (Tasarrufun İptali Davaları, 2017, 2. Baskı, s: 17) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** “İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvuru yola tasarrufun iptali davası denir” (İcra ve İflâs Hukuku, 4. Bası, 2021, s: 720) - **EROĞLU, O.** “Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda

● Bu davanın amacı; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; “malları üzerine haciz konulmadan” veya “hakkında iflâs kararı verilmeden” önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkarıldığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının - sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.^{3242 3243}

İptal davasının, davacı-alacaklı lehine sonuçlanması halinde, dava konusu mal tekrar borçlunun malvarlığına (mülkiyetine) dönmez. Yani, borçlunun yapmış olduğu hileli işlem “maddi hukuk bakımından” iptal edilmez, hükümsüz hale getirilmez. Sadece yapılan hileli işlem “alacaklı bakımından” hüküm ifade etmez.

Yüksek mahkeme de, içtihatlarında “tasarrufun iptali davasının amacı” hakkında;

√ “İİK. ’nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarının amacı, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamlı alacağın tahsilini sağlamak olduğunu”³²⁴⁴

belirtmiştir.³²⁴⁵

● Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi iptal davası, “dava konusu malın aynına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava”dır.³²⁴⁶ Yani bu dava sonunda, tasarrufa

davasıdır” (Tasarrufun İptali Davası, 2. Baskı, 2020, s: 24; Islah, 4. Baskı, 2020, s:192) - **BERKİN, N.M.** “Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava” (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

³²⁴² **MUŞUL, T.** age. s: 23 - **EROĞLU, O.** age. s: 30 - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 7. Bası, 2021, s: 562 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 726 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M.** İcra ve İflâs Hukuku, 11.Bası, 2013, s: 857 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - **ÇETİN, H.E.** Tasarrufun İptali, 2016, s: 17 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 40 - **ÇAM, U. M.** Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2009, s:58 - **COŞKUN, M.** İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 5. Baskı, 2019, s:887 - **ÇETİNEL, T.** Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

³²⁴³ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 3 vd.

³²⁴⁴ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 19.11.2018 T. 946/10870; 05.11.2018 T. 6517/10079 (www.e-uyar.com)

³²⁴⁵ Aynı doğrultuda Bknz: Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536, 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049, 10.10.2018 T. 4073/8933, 09.10.2018 T. 8503/8819, 17.09.2018 T. 4747/7826, İzmir BAM. 5. HD. 18.04.2018 T. 55/585, 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (www.e-uyar.com) - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s:7 vd.

³²⁴⁶ **UMAR, B.** Türk İcra-İflâs Hukukunda İptal Davası, 1963, s: 19 - **KURU, B.** İstinâf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 664 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3409 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **BERKİN, N.M.** İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2009, s: 300 - **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ank. İk. Tic. İl. Ak. Der. 1969/1 s: 39) - **KURTOĞLU, S.** İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd.) - **GÜRDOĞAN, B.** İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - **EROĞLU, O.** age. s: 33 vd. - **ESENER, T.** Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs

konu mal, alıcı (veya devir alan)nın malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... “Davanın kabulüne” karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar. Zaten “davanın kabulüne” karar veren mahkeme “...dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya ‘aciz vesikasında belirtilen - eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmamışsa; icra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına” şeklinde karar verir...³²⁴⁷

Yüksek mahkeme de, iptal davalarının bu niteliğini, çeşitli içtihatlarında;

√ “*Tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, ‘dava konusu taşınmazın davalılar arasındaki satış işlemine ilişkin tasarrufun iptali ile davacı alacaklıya icra dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak haciz ve satış yetkisi verilmesine’ karar verilmesi gerektiğini, ‘taşınmazın önceki maliklere döndürülmesine’ şeklinde karar verilmesinin hatalı olduğunu*”³²⁴⁸

Hukukunda Zarar Verme Kastından Dolayı İptal “İİK. m. 280” (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** age. s: 557 - **YILMAZ, E.** İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2016, s: 1252 - **UYAR, T.** “Muvazaa” Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 716 vd. - **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C: 1, 2014, s: 254) - **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - **KORKUSUZ, R.** İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, 2014, s: 312 - **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - **KOVAN, H.** 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - **ÇETİN, H.E.** age. s: 18 - **ÖZSUNAY, E.** Türk Hukukunda ve Muka-yeseli Hukukta İnancılı Muameleler, 1968, s: 233 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, 6.Baskı, 2013, s: 1744 - **AKŞENER, S. H.** İptal Davaları, 2. Bası, 2017, s: 27 - **AKKAYA, T.** “Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) - **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** Tasarrufun İptali Davaları, 1968, s: 17 - **ULUKAPI, Ö.** İcra ve İflâs Hukuku, 2014, s: 499 - **GÜNEREN, A.** İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 1015 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 49 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M.** age. s: 858, 878 - **YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D.** İcra ve İflâs Hukuku, 7. Baskı, 2016, s: 565 - **MUŞUL, T.** Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s: 18 vd. - **KAZANCI, İ.T.** Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, 2014, C: 3, s: 4309 - **AKYAZAN, S.** Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) - **KARAMERCAN, F.** Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, 2020, s:158 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 7 - **ÇETİNEL, T.** age. s: 9 - **KURU, B./AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku “Ders Kitabı”, 2020, s: 489

³²⁴⁷ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. s: 19 vd.

³²⁴⁸ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2397/10196 (www.e-uyar.com)

√ “İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını”³²⁴⁹

belirtmiştir...³²⁵⁰

II- Tasarrufun iptali davalarının konusu*:

İİK. mad. 277/I’de; iptal davasının, “İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilirliği” belirtilmiştir (İİK. mad. 277).

Doktrinde³²⁵¹ “İİK. mad. 277’de kullanılmış bulunan ‘tasarruflar’ sözcüğünün hatalı olduğu” belirtilmiştir. Gerçekten, borçlunun “İİK. mad. 277 anlamında iptal edilebilen tasarrufları” sadece “malvarlığındaki bir hakka doğrudan etki yaparak, o hakkı başkasına nakleden veya sınırlayan, külfet yükleyen veya değiştiren veya sona erdiren hukukî işlemler” olarak tanımlanan³²⁵² -örneğin; borçlunun taşınır/taşınmaz malın başkasına devretmesi, taşınır/taşınmaz malları üzerinde rehin tesis etmesi, ticari işletmesini devretmesi vb. gibi- **tasarruf işlemlerinden** (tasarrufi muamelelerden) ibaret bulunmadığı gibi, tasarruf işlemlerinin ancak bir bölüm olarak dahil olduğu ve **doktrinde**³²⁵³ “hukukî bir sonuç doğurmak üzere yapılan irade beyanları” olarak tanımlanan “**hukukî işlem**”lerden de ibaret değildir. Bu madde gereğince iptali söz konusu olanlar, “hukukî işlem” kavramından daha geniş olan, onu da içeren ve **doktrinde**³²⁵⁴ “kendisine hukuk düzenince hukukî bir sonuç bağlanmış olan beşeri (insan) fiilleri” olarak tanımlanan, **hukukî fiiller**’dir.^{3255 3256} Nitekim kaynak yasanın

³²⁴⁹ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 15.10.2018 T. 13062/9065 (www.e-uyar.com)

³²⁵⁰ Aynı doğrultuda Bknz: 17. HD. 04.10.2018 T. 5240/8614, 09.04.2018 T. 8983/3951, 05.04.2018 T. 17130/3875, 27.02.2018 T. 12044/1388, 20.12.2017 T. 6676/11897, 12.12.2017 T. 3577/11571, 20.06.2017 T. 5549/7016 (www.e-uyar.com)

³²⁵¹ **UMAR, B.** İptal Davası, s: 54 vd.

³²⁵² **TUHR, von. A.** (Çev. Edege, C.) Borçlar Hukuku, 1983, s: 189 - **SCHWARZ, A.B.** Borçlar Hukuku, 1948, s: 163 - **AYİTER, K.** Tasarruf Muameleleri, 1953, s: 13 - **OĞUZMAN, K./BARLAS, N.** Medenî Hukuk, 15. Baskı, 2008, s: 160 - **TEKİNAY, S.S.** Medenî Hukuk, 1978, s: 109 - **DURAL, M./SARI, S.** Özel Hukuk, 2006, s: 173 - **KARSLI, A.** İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, 2014, s: 541 - **SEROZAN, R.** Medenî Hukuk, 2008, s: 303

³²⁵³ **ATAAY, A.** Medenî Hukukun Genel Teorisi, 1980, s: 317 vd. - **OĞUZMAN, M.K.** Medenî Hukuk, 1994, s: 106 vd. - **ÖZSUNAY, E.** Medenî Hukuk, 1986, s: 318 vd. - **İMRE, Z.** Medenî Hukuka Giriş, 1976, s: 205 vd. - **ZEVLİLİLER, A./ACARBAY, M. B./GÖKYAYLA, K. E.** Medenî Hukuk, 1999, s: 131 vd. - **OĞUZMAN, K./BARLAS, N.** Medenî Hukuk, 2008, s:166

³²⁵⁴ **ATAAY, A.** age. s: 310 vd. - **OĞUZMAN, M.K.** age. s: 99 - **ÖZSUNAY, E.** age. s: 319 - **İMRE, Z.** age. s: 207 - **ZEVLİLİLER, A./ACARBAY, M. B./GÖKYAYLA, K.E.** age. s: 129 - **DURAL, M./SARI, S.** age. s: 159

³²⁵⁵ **UMAR, B.** age. s: 54 vd. - **MUŞUL, T.** İpâl Davaları, s: 33 vd. - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 222, dipn. 615 - **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 52 vd.) - **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, 2019, s: 124 - **KAZANCI, T.İ.** age. s: 34 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: IV, s: 3410 - **KARSLI, A.** age. s: 541 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 - **UYAR, T.** İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 212) - **UYAR, T.** “Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)” ile “Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması”nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. 2014/3, s: 282-295) - **EROĞLU, O.** age. s: 20

³²⁵⁶ **Yüksek mahkeme** de aynı doğrultuda içtihatla bulunmuştur: Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T.1405/120; 20.06.2013 T. 8604/9398 (www.e-uyar.com)

Almanca metninde, bu konuda “*tasarruf*” değil “*hukukî fiil*” kavramı yer almaktadır.³²⁵⁷ Bu nedenle, İİK. mad. 277 vd. geçen “*tasarruf*” kavramını, “*hukukî işlem*”leri, “*hukukî fiil*”leri de içerir şekilde, en geniş anlamıyla kabul etmek gerekir.³²⁵⁸ Örneğin, borçlunun “*protesto çekmemesi*”, “*haksız bir ödeme emrine itiraz etmemesi*”, “*zamanasını definde bulunmaması*”, “*aleyhine açılan davayı kabul etmesi*”, “*davadan feragat etmesi*”, “*yeminden çekinmesi*”, “*kanun yoluna başvurmaktan kaçınması*”, “*hukukî işlem*” olmadığı halde birer “*hukukî fiil*” sayılır ve iptal davasına konu yapılabilir.³²⁵⁹ Nitekim, **İsviçre Federal Mahkemesi**;³²⁶⁰ “*borçlunun anlaşmalı olarak hakkında icra takibine geçen alacaklının yaptığı takibe itiraz etmemesi yani ‘itirazdan kaçınması’ halinde, bu davranışa karşı, asıl alacaklıların iptal davası açabileceğine*” karar vermiştir. **Yargıtay** da -ileride ayrıntılı olarak, örnekler vererek belirteceğimiz gibi-, “*borçlunun ‘muvazaalı olarak borçlanıp, kendisi hakkında takip yaptırıp, taşınmazlarını haciz ettirmesi işleminin, iptal davasına konu edilebileceğini’*”³²⁶¹, “*‘tasarruf’ kavramı, borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri ve hukuki fiilleri de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin, ‘tasarruf’ kavramı içinde bulunduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararının bulunduğu*” belirtmiştir...

“*Haksız fiil*”³²⁶² teşkil eden eylemler de, tasarrufun iptali davasına konu teşkil edebilir...

Şu halde, borçlunun gerek “*dava dışındaki*”, gerek -sulh, feragat, kabul gibi- “*icra takibi içindeki*” en geniş anlamı ile **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabilecektir.³²⁶³ Kısaca, borçlunun; “*alacaklıları aleyhine malvarlığını azaltıcı nitelik taşıyan*” her türlü -en geniş anlamı ile- **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabileceği gibi “*malvarlığının artışı önleyici işlemleri*” de (örneğin; borçlunun kendisine miras bırakanından gelecek mirası reddetmesi gibi) tasarrufun iptali davasına konu olabilir.^{3264 3265}

³²⁵⁷ **UMAR, B.** age. s: 54 vd. - **ÜSTÜNDAĞ, S.** age. s: 295

³²⁵⁸ **KURU, B.** a.g.e., C: 4, s: 3410 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1398 - **KURU, B.** Ders Kitabı, s: 490 - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 222 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** a.g.e., s: 294 - **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof.Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, 2014, C: 1, s: 253) - **KAZANCI, İ.T.** a.g.e., s: 34 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası “İİK. m. 280” (AÜHFD. 2009/3, s: 487) - **EROĞLU, O.** age. s: 40

³²⁵⁹ **UMAR, B.** age. s: 54, dipn. 4 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** age. s: 294 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 - **SARISÖZEN, M.S.** a.g.m., s: 233, dipn: 1 - **ARSLAN, A.S.** a.g.m., s: 255 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** age. s: 10 - **BÖRÜ, L.** a.g.m., s: 487 - **GÜNEREN, A.** age. s: 56 - **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 124

³²⁶⁰ Bknz: BGE. 65 III, s: 133 (Naklen; **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Bası, 2000, s: 762)

³²⁶¹ Bknz: 15. HD. 15.9.1990 T. 3485/3290 (www.e-uyar.com)

³²⁶² **YILDIRIM, M.K.** age. s: 142 - **ERDÖNMEZ, G.** age. 1. Baskı, s: 99; 2. Baskı, s:125

³²⁶³ **ÜSTÜNDAĞ, S.** age. s: 294

³²⁶⁴ **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 10 - **COŞKUN, M.** Açıklamalı-İçtihatlı İİK. C: 4, 5.Baskı, 2016, s: 4537

³²⁶⁵ Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 6602/3146; HGK. 08.12.2010 T. 17-596/641 (www.e-uyar.com)

III- Haciz yolu ile takiplerde, iptal davasını;(*)

a) *Kesin (kat'i) aciz belgesi* (İİK. mad. 143; 105/I) sahibi alacaklı açabilir.^{3266 3267}

b) *Geçici aciz belgesi* (İİK. mad. 105/II) sahibi alacaklı açabilir.^{3268 3269 3270}

c) Ayrık olarak, kendisine karşı İİK. mad. 97/XVII'ye göre açılan³²⁷¹ "istihkak davası"nda, alacaklı; *aciz belgesi sunmadan*³²⁷² "*karşılık dava*" olarak da *iptal davası* açabilir.³²⁷³

Hemen belirtelim ki; **Yargıtay 17. HD.**³²⁷⁴ -daha önce, bu konuda verilen kararları temyizen inceleyen **Yargıtay 13. HD.** ve **Yargıtay 15. HD.**³²⁷⁵ ve **HGK**³²⁷⁶ gibi-

(*) **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 877-919– **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:2-7; s:47-52; s:262-266; s:710-715; s:744-749; s:1076-1079; s:1249-1251; 1387-1394; s:1521-1530 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında "Ticari İşletmenin Devri", "İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı" ve "Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması" Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Üniv. Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Şenel Armağanı), C: 3, 2020, s: 3941-3978] – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575)– **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175-187) – **UYAR, T.** İİK.'nın 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

³²⁶⁶ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2082 vd.; 2682 vd.

³²⁶⁷ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; 04.10.2018 T. 5240/8614; 13.03.2018 T. 12606/2252; 17.01.2018 T. 18904/170 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁶⁸ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, 920-969

³²⁶⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. C: 2, s: 2084 vd.

³²⁷⁰ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 20.06.2019 T. 6162/7019; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; HGK. 30.04.2019 T. 17-1791/498; 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011; 10.04.2019 T. 4728/4472; 09.04.2019 T. 11037/4355; 04.03.2019 T. 11171/2346; 12.02.2019 T. 56/1292; 11.02.2019 T. 49/1269; 25.12.2018 T. 16643/12698; 05.12.2018 T. 7206/11758; 19.11.2018 T. 946/10870 vd. 17.09.2018 T. 507/7829 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁷¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:5, s:8190 - **UYAR, T.** İcra Hukukunda İstihkak Davaları, s: 770 - **KAZANCI, İ.T.** Tasarrufun İptali Davasında İspat, s: 187 vd. – **EROĞLU, O.** age. s: 105 – **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s:535 vd.

³²⁷² Bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:12, 2009, s: 19670 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. C: 2, s: 4360 – **EROĞLU, O.** age. s:104 – **MUŞUL, T.** age. s:535 – **KURU, B.** El Kitabı, s:1415 – **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflâs, s:214

³²⁷³ Bknz: 17. HD. 14.05.2018 T. 17250/4976; 8. HD. 16.01.2018 T. 12662/531; 17. HD. 22.05.2014 T. 16230/804; 28.06.2011 T. 1718/6117; 15. HD. 26.10.1988 T. 2869/3403; 27.10.1987 T. 2251/3709 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁷⁴ Bknz: 17. HD. 08.05.2019 T. 6144/5718; 23.06.2016 T. 18039/7665; 21.03.2013 T. 12347/3975; 14.03.2013 T. 5988/3307; 14.03.2013 T. 5569/3301; 26.06.2012 T. 1921/8024; 19.01.2012 T. 1829/269; 18.04.2012 T. 12788/4874; 25.03.2013 T. 5561/4060; 04.04.2011 T. 7124/3028; 27.01.2011 T. 5310/430; 20.01.2011 T. 7202/215; 30.09.2010 T. 3414/7574; 01.07.2010 T. 5069/6229 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁷⁵ Bknz: 15. HD. 15.01.2003 T. 6346/153; 20.02.2002 T. 642/862; 22.09.2004 T. 3920/4487; 03.11.2004 T. 1725/5593; 04.11.2004 T. 1832/5619; 19.02.2003 T. 6107/5900 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁷⁶ Bknz: HGK. 04.07.2007 T. 4-450/449; 14.04.2004 T. 15-182/220 (www.e-uyar.com)

“dava açarken veya daha sonra yargılama/temyiz aşamasında” aciz vesikası ibraz edilmemesi halinde, “davanın görülemeyeceğini” kabul etmiştir.

Yargıtay 4. HD. ve 17. HD. ‘Muvazaa (TBK. m. 19) nedenine dayalı’ ‘tasarrufun iptali davaları’nın, “aciz belgesi ibraz edilmesine gerek kalmadan görülebileceği”ni kabul etmektedir.

Yakın zamana kadar ‘muavazaa nedenine dayalı’ tasarrufun iptali davaları hariç diğer tüm tasarrufun iptali davalarında “tasarrufun iptali davalarına ilişkin olarak yerel mahkemelerce verilen kararları incelemekte olan” **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi** aciz belgesi aramaktadır.³²⁷⁷

“*Kesin (kat’i) aciz belgesi*”, haciz edilen malların paraya çevrilmesi sonunda, alacağını kısmen ya da tamamen alamamış olan alacaklıya verilen bir belgedir (İİK. mad. 143/I).³²⁷⁸ Ayrıca “*borçlunun hiç haczi kâbil malı bulunmadığını saptayan haciz tutanağı*” (İİK. mad. 105/I) “*kesin aciz belgesi hükmünde*” olduğu gibi,³²⁷⁹ “*borçlunun bulunan ve haciz edilen mallarının icra dairesince takdir edilen kıymetlerine göre, borcu karşılamayacağını belirten haciz tutanağı*” (İİK. mad. 105/II) da “*geçici aciz belgesi*” yerine geçer.³²⁸⁰

IV- İptal davaları, diğer hukuk davaları gibi, genel hükümlere göre açılır.

Dava dilekçesinde, dava konusu iptale tabi tasarrufun ne olduğu belirtilir. Ancak, bu tasarrufun İİK. mad. 278, 279 ve 280’den hangisinin kapsamına girdiği ve hangi hukukî sebeple iptal edileceğini saptamak hakimın görevi olduğundan (HMK. mad. 33), dava dilekçesinde belirtilen *hukukî sebeple* hakim bağlı olmadığından, davacının «*dava konusu tasarrufun iptal nedenini*» yanlış belirtmiş olması ya da hiç belirtmemiş olması önem taşımaz.^(*) 3281

³²⁷⁷ Bknz: 17. HD. 24.12.2018 T. 7645/12628; 19.12.2018 T. 17704/12442; 20.06.2017 T. 6509/7003; 20.06.2017 T. 11791/7010; 10.05.2017 T. 22775/5329; 17.04.2017 T. 3673/4077; 20.03.2017 T. 2064/2896; 06.02.2017 T. 23129/1053; 22.11.2016 T. 20871/16761; 24.05.2016 T. 11539/6283; 24.05.2016 T. 2682/6341; 14.03.2016 T. 3265/3119; 23.02.2016 T. 11349/2104; 22.10.2015 T. 11421/11025; 11.06.2015 T. 5605/8012; 17.3.2015 T. 2203/4344; 04.11.2014 T. 11472/15070; 04.11.2014 T. 8340/15066; 27.10.2014 T. 10682/14362; 10.06.2014 T. 3653/9318; 09.04.2013 T. 7539/5112; 28.03.2013 T. 6151/4361; 04.03.2013 T. 5918/2619; 02.04.2013 T. 7306/4613; 27.11.2008 T. 11563/13096 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁷⁸ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:8, s:11853 vd. - **ÖZTEK, S.** Aciz Vesikası, 1994 (İİK. m. 143; m. 251), s:48 vd. - **DELİDUMAN, S.** Aciz Belgesi, 1995, s:28 vd.

³²⁷⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:6, s:9138 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, s: 2082 vd.

³²⁸⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T.** ag. şerh, C:6, s: 9139 vd. - **ÖZTEK, S.** age. s:22 vd. - **DELİDUMAN, S.** age. s:8 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, s: 2084 vd.

(*) **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:51-86; s:877-010 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:139 vd.; s:767-772; s:1534-1536 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S:177, s:4449-4513)

³²⁸¹ **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C: 4, s: 3546 - **KURU, B.** El Kitabı, s:1398; 1414 – **KURU, B.** İstinaf, s:665 - **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarrufların İptali, s:12 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4508 – **EROĞLU, O.** Tasarrufun İptali Davası, s:130 – **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 450

(**) **KAPLAN, H.A.** Tasarrufun İptali Davası Borçlunun Mirasçılara Karşı Açılabilir mi? (Terazi Huk. D. Eylül/2013, s:30-36) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davası (Kimlere Karşı Açılabilir? (İBD. 2018/3, s:35-75) – **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları

V- İİK'nun 282. maddesinde «tasarrufun iptali davasının kimler aleyhine»^(**) (kimlere karşı) açılabilceği başka bir deyişle bu davalarda kimlerin «davalı» olabileceği düzenlenmiştir...

Bu takiplerde, aşağıdaki kimselerin davalı olarak gösterilmesi gerekir:

a) «**Asıl borçlu**» ve «**iptal konusu tasarruftan yararlanan üçüncü kişi**» (yani; «borçlu» ve «borçlu ile iptal konusu işlemi yapan veya kendisine borçlu tarafından bir ödemede bulunulan kimse») (İİK. mad. 282, c: 1).³²⁸²

Burada «iptal konusu tasarruftan yararlanan üçüncü kişi»nin yani «borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişi»nin aleyhine iptal kararı verilebilmesi için; **İİK. mad. 278'e** dayanan durumlarda davalı-üçüncü kişinin *kötüniyetli* olması gerekmediği halde, İİK. mad. 279'a dayanan durumlarda «lehin tasarrufta bulunulan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilmesi» (**İİK. mad. 279/II**) gerektiği gibi, İİK. mad. 280'e göre açılan iptal davalarında da «davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu ve zarar verme kasdını bilmesi ya da bilmesini gerektiren açık emarelerin bulunması» (**İİK. mad. 280/I**) gerekir...

Hemen belirtelim ki; «borçluya ait taşınmazı vekaleten başkasına satan kişi (vekil)», açılan iptal davasında «davalı» olarak gösterilemez.³²⁸³

Ayrıca şu hususu da ifade edelim ki «borçlu ile ilgisi bulunmayan bir taşınmazı satın almış olan kişi (üçüncü kişi) hakkında» iptal davası açılmaz.³²⁸⁴

Davalı-borçlu, dava sırasında *iflâs ederse*, iptal davasını *iflâs idaresi* devam ettirebilir.³²⁸⁵

Eğer davalı-borçlu şirket, ticaret sicilinden silinmiş ve bu durum Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmişse, taraf teşkilinin sağlanması bakımından davacı-alacaklıya «borçlu şirketin ihyası için» dava açmak üzere süre verilmelidir.³²⁸⁶

«Dava koşulları»ndan olan (HMK. mad. 114) 'taraf teşkili' nin yargılamanın her aşamasında mahkemece doğrudan doğruya gözetilmesi gerekir.³²⁸⁷

(Legal Huk. Der. Ekim/2018, s:4729-4801) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Prof. Dr. Hakan Pekcanitez Armağanı, 2015, C:1, s:3005/3070) – **UYAR, T.** İcra ve İflas Hukunda Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (İBD. Mart-Nisan/2011, s:33-67) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Tarafları «İİK. mad. 277; 282» (Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, 2010, C:2, s:2243-2274) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Manisa Bar. Der. Ocak/2014, S:126-127, s:8-60) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olan ve Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazı, Davalı Üçüncü Kişiden Satın Alan Dördüncü Kişinin, İyiniyetli Olup Olmamasının Doğurduğu Sonuçlar (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1721 – 1758)

³²⁸² Bknz: 17. HD. 08.05.2019 T. 18642/5721; 07.05.2019 T. 6160/5596; 06.05.2019 T. 19535/5559; 01.04.2019 T. 15030/3914; 25.12.2018 T. 16283/12713; 04.12.2018 T. 15476/11645; 05.11.2018 T. 6404/10082; 05.09.2018 T. 2870/7403; 18.04.2018 T. 17750/4237 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁸³ Bknz: 17. HD. 30.04.2014 T. 20316/6597; 15. HD. 04.05.1992 T. 1042/2331 (www.e-uyar.com)

³²⁸⁴ Bknz: 17. HD. 18.03.2013 T. 6539/3524 (www.e-uyar.com)

³²⁸⁵ **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 1154 - **SERTKAYA, A.S./KUL, S.** İcra ve İflâs Hukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 119

³²⁸⁶ **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 119

³²⁸⁷ Bknz: 17. HD. 26.09.2018 T. 1760/8224; 11.09.2018 T. 2824/7626; 18.04.2018 T. 17750/4237; 16.01.2018 T. 12195/87; 15.06.2015 T. 4112/8628 (www.e-uyar.com)

b) Asıl borçlu ve iptal konusu tasarruftan faydalanan kimsenin miras reddetmemiş olan- «**mirasçılar**»³²⁸⁸. Açılan iptal davalarında, «*mirasçılar*»ın, iptal davasında «*davalı*» olarak yer alabilmesi için, kendilerinin kötünietli bulunmaları gerekmez. Ancak, üçüncü kişinin bilgisinin arandığı durumlarda (İİK. mad. 279, 280), bu bilgi mirasçılar bakımından değil, mirasbırakan bakımından aranmalıdır.³²⁸⁹

Doktrinde³²⁹⁰ «*mirası TMK. m. 605 gereği kendiliğinden reddetmiş sayılan kişilere, tasarrufun iptali davasında husumet yöneltilemeyeceği*» ileri sürülmüştür. **Kanımızca**, kendisine husumet yöneltilen (açılan tasarrufun iptali davasında «davalı» olarak gösterilen) mirasçı, «TMK. mad. 605 uyarınca mirasın hükmen reddedilmiş olduğunu» kanıtlarsa, mahkemece hakkında açılan davanın reddine karar verilir...

Devlet -TMK. mad. 501 uyarınca- «*mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlet'e geçtiği*»nden, bu durumdaki bir kimseye karşı açılacak tasarrufun iptali davası Devlet'e karşı açılır...³²⁹¹ Buna karşın, b o r ç l u ölür ve borçlunun *en yakın mirasçılarının tümü mirası red ederse*, konunun miras hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. Bunun için de mahkemece mahallin sulh hukuk mahkemesine durum bildirilerek «*mirasın iflâs hükümlerine göre tasfiyesi*»nin sağlanarak (İİK. mad. 180), anılan mahkemece borçlu için atanacak temsilci huzurunda davaya devam edilmesi gerekir.^{3292 3293}

c) «**Kötünietli dördüncü kişi**»ler (İİK. mad. 282, c: 2).³²⁹⁴ Buradaki «dördüncü kişi»lerden maksat; «*lehine borçlu tarafından tasarrufta bulunulmuş olan -iptale tâbi-tasarrufu borçludan devralmış olan üçüncü kişiden devralmış olan kişiler*»dir. Bu kişilere karşı iptal davası açabilmesi için, «*bu kişilerin kötünietli oldukları*»nın -davacı alacaklı tarafından- ispat edilmesi gerekir.³²⁹⁵ «*Dördüncü kişilerin kötünietli olduğu*» davacı alacaklı tarafından her türlü kanıtla -«tanık» dahil- ispat edilebilir.

Dava konusu taşınırın/taşınmazı, bunları davalı-borçludan devralmış olan *üçüncü kişinin* yargılama sırasında *dördüncü bir kişiye* devretmiş olması halinde, mahkemece

³²⁸⁸ Bknz: 17. HD. 24.12.2019 T. 1342/12402; 03.12.2019 T. 3571/11463; 05.09.2018 T. 2870/7403; 05.09.2018 T. 2870/7403; 16.01.2018 T. 12195/87; 30.01.2017 T. 23230/736; 26.01.2016 T. 10110/945; 18.06.2015 T. 1022/8848; 07.04.2015 T. 19423/5514; 07.04.2015 T. 21100/5493; 26.03.2015 T. 19280/4858; 10.03.2015 T. 17900/4041; 15.04.2013 T. 10728/5449 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁸⁹ GÜRDOĞAN, B. İflâs Hukuku, s: 241

³²⁹⁰ KAPLAN, H.A. Tasarrufun İptali Davası, Borçlunun Mirasçılara Karşı Açılabilir mi? (Terazi Huk. Der. Eylül/2013, S. 85, s: 34 vd.)

³²⁹¹ UMAR, B. age. s: 50 – EROĞLU, O. age. s:108 – TOKTAŞ, M. age. s:131 – KARSLI, A. age. s:550 – YILDIRIM, K.M. age. s:262 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:271 vd.

³²⁹² Bknz: 17. HD. 05.10.2020 T. 3519/5060; 24.12.2019 T. 4141/12410; 25.11.2019 T. 85/10994; 23.12.2019 T. 944/12357; 18.11.2019 T. 4438/10757; 20.06.2018 T. 17548/6178; 14.03.2016 T. 18506/3112; 04.05.2015 T. 5440/6298 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁹³ EROĞLU, O. age. s:108 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:266 vd.

³²⁹⁴ Bknz: 17. HD. 02.04.2019 T. 14064/3930; 15.10.2018 T. 4016/9049; 05.09.2018 T. 2870/7403; 05.09.2018 T. 2870/7403; 19.02.2018 T. 8069/1094; 03.10.2017 T. 2175/8524; 19.06.2017 T. 296/6947; 27.02.2017 T. 23913/1993; 24.01.2017 T. 22158/493; 17.01.2017 T. 17284/170 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁹⁵ Bknz: 17. HD. 17.03.2015 T. 879/4339; 14.03.2013 T. 6166/4065; 01.04.2013 T. 15317/4587; 17.05.2012 T. 5229/6274; 27.09.2010 T. 6295/7377; 08.07.2010 T. 698/6628 vb. (www.e-uyar.com)

davacı-alacaklıya «dördüncü kişiyi davaya dahil edip etmeme veya davasını İİK. mad. 283/II uyarınca bedele dönüştürüp dönüştürmeme» konusundaki s e ç i m h a k k ı bulunduğunu hatırlatıp, **‘dördüncü kişinin davaya dahil edilmesi halinde bu kişiye dava dilekçesini tebliğ ettirip taraf teşkilini sağlaması’** aksi taktirde yani **‘davanın bedele dönüştürülmesi halinde, dava konusu taşınırın/taşınmazın üçüncü kişi tarafından elden çıkarıldığı tarihteki değerinin -davacının alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- üçüncü kişiden tahsiline’** karar verilmesi gerekecektir.

Ancak, **yüksek mahkeme** kimi kararlarında, bu durumda; «... mahkemece, öncelikle davacıya, -davada ‘davalı’ olarak gösterilmemiş olan- kişi hakkında da dava açması için mehil verilmeli, açılacak davanın birleştirilmesinden sonra esas hakkında karar verilmelidir...»³²⁹⁶ ş e k l i n d e bir çözüm önermişse de, bu çözüm şekli, diğeri kadar pratik olmadığı için uygulamada, çok tercih edilmemektedir.

aa) Yukarıda belirtilen durumlarda, **‘borçlu ile lehine tasarruf yapılan üçüncü kişi’**-şekli anlamda- «zorunlu dava arkadaşı» durumundadır.^{3297 3298} Bu nedenle, mahkeme, bu kişilerin açılmış olan iptal davasında «davalı» olarak gösterilmiş olup olmadığını kendiliğinden araştırır.³²⁹⁹

bb) Buna karşın; «borçlu» ile «kötüniyetli dördüncü kişi» (yani üçüncü kişi ile işlemde bulunan, borçlu ile doğrudan doğruya işlemde bulunmamış olan kişi) arasında da «ihtiyari dava arkadaşlığı» vardır.³³⁰⁰ **Yüksek mahkeme**³³⁰¹ de, bu durumda «ihtiyari dava arkadaşlığı»nın bulunduğunu kabul etmektedir.

³²⁹⁶ Bknz: 17. HD. 26.10.2015 T. 3468/11290; 15. HD. 26.02.2004 T. 324/1042 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁹⁷ KURU, B. age. C: 4, 1997, s: 3522 - KURU, B. El Kitabı, s: 1425 - PEKCANITEZ, H./ATAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s: 870 - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, s: 1802 - YILDIRIM, K.M. age. s: 264 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 297, dipn. 242a - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. age. s: 57 vd. - OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. age. C: 5, s: 6107 - SARISÖZEN, İ. agm. s: 290 - KOSTAKOĞLU, C. agm. (Ad. D. 1989/6, s: 30 - Yasa D. 1989/8, s: 1054) - ULUKAPI, Ö. Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, 1991, s: 104 - GÜNEREN, A. age. s: 262 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 219 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4567 - YILMAZ, E. Şerh, s: 1247

³²⁹⁸ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 301/2448; 18.02.2020 T. 6144/1643; 28.11.2019 T. 4849/11318; 05.11.2019 T. 3700/10135; 03.12.2019 T. 2371/11469; 14.05.2019 T. 9240/6025; 08.05.2019 T. 18642/5721; 06.05.2019 T. 19535/5559; 01.04.2019 T. 15030/3914; 05.11.2018 T. 6404/10082; 18.04.2018 T. 17750/4237; 30.01.2018 T. 11882/404; 24.10.2017 T. 8411/9517; 31.05.2017 T. 9034/6183; 31.05.2017 T. 9034/6183; 24.05.2017 T. 3478/5802; 16.05.2017 T. 6609/5516; 15.04.2013 T. 10728/5449 vb. (www.e-uyar.com)

³²⁹⁹ Bknz: 17. HD. 18.02.2013 T. 546/1725; 19.04.2013 T. 7744/5115; 16.04.2013 T. 6104/5537 vb. (www.e-uyar.com)

⁶⁰ MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 277 vd. - SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 403

³³⁰¹ Bknz: 17. HD. 07.04.2015 T. 19423/5514; 12.06.2014 T. 15434/9705; 17.02.2014 T. 20137/1911 vb. (www.e-uyar.com)

(*) UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:505-535; s:536-554; s:570-586 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:1080-1084; s:1394-1396; s:1398-1401; s:1511-1513; s:1519-1521 – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Verilebilmesi» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575) – UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S:190, s: 4729-4801) – UYAR, T. Kefile Karşı veya Kefil Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında «Borcun Doğum Tarihi» Hangi Tarihtir? (İBD. 2019/4, s:15-37) – UYAR, T. Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin

Yüksek mahkeme, dava konusu taşınır/taşınmazın, birden fazla kez el değiştirmiş olması halinde «**İİK. m. 277 vd. göre açılan tasarrufun iptali davalarında**» ‘*kötü niyetli tüm alıcıların*’ «**TBK. m. 19’a göre açılan muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davalarında**» ise ‘*satış silsilesinde yer alan tüm alıcıların*’ açılacak ‘tasarrufun iptali davası’nda davalı olarak gösterilmesini istemektedir.

VI- Bir tasarrufun İİK. mad. 277 vd. göre iptal davasına konu olabilmesi için, «davacı-alacaklının alacağının doğumundan sonra yapılmış olması» gerekir mi?*

İptal davasının dinlenebilmesi için ayrıca, «*davacı-alacaklının alacağının, dava (iptal) konusu tasarruftan önce doğmuş olması*» gerekli midir? Başka bir deyişle, davacı-alacaklı, «*kendi alacağının doğum tarihinden önce yapılan tasarrufların iptalini*» isteyemez mi?

Hemen belirtelim ki, **İsviçre (ve Alman)**³³⁰² **Hukukunda** «*alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğması*» tasarrufun iptali davasının bir ‘*ön şartı*’ olarak öngörülmemiştir... Orada, alacağın ‘tasarrufun yapıldığı tarihten önce doğması bir önem atfedilmemektedir.³³⁰³

Bizim hukukumuzda ise bu konunun **doktrinde** tartışmalı olduğunu görüyoruz. Gerçekten **bir görüşe göre**;³³⁰⁴ «*alacaklının alacağının doğum tarihi, iptale konu tasarruftan sonra olsa bile, alacaklının iptal davası açma hakkı vardır.*» Buna karşın **diğer bir görüşe göre**³³⁰⁵ ise, «*bir tasarrufun iptal edilebilmesi için, davacı-*

«Kıdem Tazminatı», «İhbar Tazminatı» ve «Diğer Sosyal Haklar» Davalı Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında, Bu Alacakların Doğum Tarihinin «İş Akdinin Feshedildiği Tarih» Değil «İşe Giriş Tarihi» Olduğuna Dair Yeni İçtihatlarının (Görüşünün) Düşündükleri (İBD. 2017/1, s:42-46) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının “Usul”den ve “Esas”dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Bar. Dergisi’nde yayımlanacak) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında «Borcun Doğum Tarihi» Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1739-1758) – **UYAR, T.** İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptal Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s:415-448)

³³⁰² **YILDIRIM, K.M.** age. s:288 – **EROĞLU, O.** age. s:72

³³⁰³ **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 89

³³⁰⁴ **KURU, B.** İflas ve Konkordato Hukuku, s:277 (Ancak, sayın hocamız daha sonra bu görüşünden dönerek, aşağıdaki ikinci görüşe katılmıştır) – **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflas Hukuku s:284 – **ALTAY, S.** age. s:675 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C:3, s:4369 vd. – **YILDIRIM, K.M.** 4949 sayılı Kanunun Getirdiği Değişikliklerle İcra ve İflas Kanununda Yer Alan Hükümler (Yeditepe Üniv. Huk. Fak. Der. C: I, S: 2, 2005, s: 479) – **AKKAYA, T.** İptale Tâbi Tasarruflar, s: 23 – **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T./HANAĞASI, E.** age. s: 556 vd. – **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 103 – **TOKTAŞ, M.** age. s:59 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4369 vd. – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Prof. Dr. Hakan Pekcanitez’e Armağan, 2015, C: 1, s:3034 – **EROĞLU, O.** age. s:77 vd. – **YILDIRIM, K.M.** age. s:288

³³⁰⁵ **KOSTAKOĞLU, C.** agm. (Ad. D. 1989/6, s:20 vd. - Yasa D. 1989/8, s:1047 vd.) - **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C:4, s:3419 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı) 22. Baskı, 2018, s:485 - **KURU, B.** El Kitabı, s:1402; 1413 - **MUŞUL, T.** C: 2, s:1764 - **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** age. s:74 - **GÜNEREN, A.** age. s:1069 - **AKŞENER, H.S.** Borcun Doğum Anı ve Tasarrufun İptali Davaları Yönünden Önemi (Legal Huk. D. Aralık/2008, s:4007) - **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 122 vd. – **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukuku, C:II, 1764 – **MUŞUL, T.** Bilirkişi Raporları, C:2, s:887, 928 – **ATALI, M./ERMENEK, I./ERDOĞAN, E.** age. s:728 – **BÖRÜ, L.** Zarar Verme Kasdı, s:513 – **ÇETİN, H.E.** age. s:15 – **ERCAN, İ.** El Kitabı, s:990 vd. –

alacaklının alacağının, dava konusu yapılan bu tasarrufun önce doğmuş olması gerekir. Borçlunun tasarrufta bulunurken, o tarihte (tasarruf tarihinde) mevcut olmayan bir alacaklısına zarar vermesi mümkün değildir. Alacaklı, borçlu ile işlemde bulunurken –örneğin; ona borç verirken ya da ona bir taşınır ya da taşınmazını satarken işlem (tasarruf) tarihindeki durumunu dikkate alır. Borçlunun mâli durumu hakkında alacaklının gerekli araştırmayı yaparak, ona göre, borçlu ile işlemde bulunması gerekir. Tedbirli bir kişi gibi gerekli araştırmayı yapmayan kimse bunun sonucuna katlanır... Başka bir deyişle, alacaklı, borçlunun tasarruf (işlem) tarihindeki mal varlığına güvenerek onunla işlem yaptığından, işlem tarihinden (borcun doğum tarihinden) önceki tasarruflar iptal davasına konu olamaz... Ayrıca, İİK. 277 vd. maddelerinin Millet Meclisi Adalet Encümeninde müzakeresi sırasına ‘alacaklıların, mumailede bulunduğu sırada, borçlunun mali durumunu bilmeleri gerekeceği’ eltililerek, ‘borçlu veya müflisin, borçlu olmadığı bir zamandaki tasarrufunu muteber saymanın doğru olmayacağı’ belirtilmiştir. Yasa, borçlanan bir kişinin malvarlığının, borçlandığı tarih itibarıyla alacaklıya karşı borcu miktarınca muhafazasını ve alacağın güvencesini sağlamak üzere hüküm düzenlemiştir... Tasarrufun yapıldığı tarihte bir ‘alacaklı’ mevcut olmalıdır ki, yasanın koruyucu hükümlerinden istifade etsin. Nitekim alacaklının, borçlu ile borçlu ile borçlandırıcı işleme girerken, onun malvarlığını ve edim gücünü incelediğini ve durumunu bilerek onunla hukuki ilişkide bulunduğunu kabul etmek gerekir. Borçlunun ekonomik gücünü yeterince incelemeyen borçlandırma işleminin önceki zamanda yapılan tasarruftan kendisi için bir yarar sağlayamaz. Bu suretle, kural olarak, tasarruftan kendisi için bir yarar sağlayamaz. Bu suretle, kural olarak, tasarrufun yapıldığı tarihte alacaklı durumunda olan kişi, iptal davası açabilir, diğer bir ifade ile tasarrufun yapıldığı tarihte üçüncü kişi ile hukuki ilişkide bulunan kişi, borçlu durumda olmalıdır ki, yukarıda sözü edilen tasarruflarının iptali mümkün olabilsin...»

İptal davalarına ilişkin kararları temyizen incelediği dönemde **Yargıtay 13. Hukuk Dairesi**³³⁰⁶ birinci görüşe yollamada bulunarak, «*iptal davası açılabilmesi için, alacağın iptale tâbi tasarruftan önce «veya sonra doğmuş olmasının önemli olmadığı» -mutlak olarak- belirtmişken, iptal kararlarını temyizen inceleyen Yargıtay 15. Hukuk Dairesi*³³⁰⁷ (ile **Yargıtay Genel Kurulu**³³⁰⁸) öteden beri ve bugün bu kararları temyizen inceleyen **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi**³³⁰⁹ «*iptal davası açılabilmesi için,*

KALE, S. İptal Davası, s:193 – **ŞİMŞEK, E.** İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, s:863 – **COŞKUN, M.** İptal Davaları, s:1099 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», 2016, s: 490 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 665 vd. - **ERCAN, İ.** İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 428 - **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 156 vd. – **GÜNAY, E.** s:78 vd. – **BÖRÜ, L.** Zarar Verme Kaldından Dolay İptal, s: 497 – **ÇETİNEL, T.** age. s: 91 – **KURU, B./AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», s: 490, 491

³³⁰⁶ Bknz: 13. HD. 25.6.1979 T. 3011/3730 (www.e-uyar.com)

³³⁰⁷ Bknz: 15. HD. 10.3.2005 T. 6645/1365; 10.3.2005 T. 6646/1364; 14.12.2004 T. 5965/6501; 23.9.2004 T. 3966/4595; 23.6.2004 T. 367/3525; 24.2.2004 T. 306/960 vb. (www.e-uyar.com)

³³⁰⁸ Bknz: HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433; 16.09.2015 T. 2350/1759; 23.10.2013 T. 17-224/1478; 13.10.2010 T. 17-398/497; 14.02.2007 T. 4-79/77; 16.03.2005 T. 15-37/139; 01.12.2004 T. 15-553/624; 08.02.2004 T. 15-18/82; 30.10.2002 T. 15-849/861 vb. (www.e-uyar.com)

³³⁰⁹ Bknz: 17. HD. 16.10.2019 T. 2385/3454; 02.10.2019 T. 5952/8805; 19.09.2019 T. 19668/8266; 16.09.2019 T. 17716/8039; 18.06.2019 T. 11306/7721; 11.06.2019 T. 11566/7261; 21.05.2019 T. 13837/6449; 14.05.2019 T. 2378/6032; 08.05.2019 T. 7147/5714, 09.04.2019 T. 457/4362;

davacı-alacaklının alacağına, iptale konu tasarrufları önce doğmuş olması gerektiğini» ısrarla belirtmektedir...

VII- İİK. mad. 280'de malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmeyen borçlunun alacaklarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm³³¹⁰ (hileli) tasarrufların iptale tâbi olduğu belirtilmiştir.

a- Maddenin kenar başlığında «zarar verme kasdından dolayı iptal» denilmiş ve maddenin metninde «hileli tasarruflar» deyimine yer verilmemiş ise de, maddenin içeriğinden, *borçlunun geniş anlamda hileli tasarruflarının iptalinin amaçlandığı* anlaşılmaktadır.³³¹¹ Bu hükmün kabul edilmesinin temelinde 'alacaklıların müracaat edebilecekleri iptal sebeplerini, kanunda sayılanlarla sınırlı olmaktan çıkarma amacı vardır.³³¹²

Madde, 1.7.2003 tarihli 4949 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda bugünkü şeklini almıştır.³³¹³

b- «*Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kasdıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun ve zarar verme kasdının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir*» (İİK. mad. 280/I, c:1).³³¹⁴

03.04.2019 T. 13905/4018; 04.12.2018 T. 2431/11656; 16.10.2018 T. 16979/9101; 09.10.2018 T. 9899/8826; 17. HD. 07.02.2017 T. 10199/1109; 31.01.2017 T. 16188/828; 17.01.2017 T. 5553/169; 16.01.2017 T. 22908/49; 13.12.2016 T. 19953/11507; 29.11.2016 T. 17507/11013; 22.11.2016 T. 14599/10736; 22.11.2016 T. 20934/10741; 22.11.2016 T. 18094/10755; 15.11.2016 T. 15606/10478; 1.11.2016 T. 19030/9654; 25.10.2016 T. 14959/9368; 26.12.2008 T. 4139/5808; 11.11.2008 T. 4984/5235; 6.11.2008 T. 1911/5139; 30.10.2008 T. 1899/4984 vb. (www.e-uyar.com)

³³¹⁰ Buna karşın, İİK. 278'de «*ivazsız tasarruflar ile bağışlama gibi kabul edilen tasarruflar*»ın İİK 279'da ise «*alacaklılara zarar veren belirli tasarruflar*»ın iptali düzenlenmiştir. Bu nedenle, İİK. 280'de 'genel bir iptal sebebi'ni düzenlediği söylenebilir (ERDÖNMEZ, G. age. s: 14 – CETİNEL, T. age. s: 63)

³³¹¹ KURU. B. El Kitabı, s:1409 vd.

³³¹² ERDÖNMEZ, G. age. s: 9

³³¹³ Bknz: 4949 sayılı Kanuna ait Hükümet Gerekçesi (UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 12, s: 19373)

³³¹⁴ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 9-13; s: 59-75; s: 132-139; s: 267-272; s: 584-589 - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 14-31; 829-855; 877-919; 999-1024; 1124-1164 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) - UYAR, T. Aynı Zamanda 'Hemşerisi' Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini 'Değerinin Çok Altında Bir Bedelle' Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de 'Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle' (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında, Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Ocak-Şubat-Mart, S: 73-75, s: 17-36) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 369-397) - UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Deer. Temmuz/2014, s: 175-187) - UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Eylül/2018, s: 4729-4801)

Bu madde uyarınca, borçlunun *alacaklarına zarar verme kasdıyla yapmış olduğu hileli işlemlerin (tasarrufların) iptal edilebilmesi için*,^{3315 3316}

aa) *Borçlu aleyhine tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde ‘haciz’ veya ‘İflâs’ yolu ile takipte bulunulmuş olmalıdır* (İİK. mad. 280/1, c: 2).

bb) *Borçlunun malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmemelidir.* Burada ‘borca batıklık’ (borçlunun malvarlığının aktifinin pasifinden az olması) söz konusudur.³³¹⁷ Alacaklılardan bir ya da birkaçının yapmış olduğu icra takiplerinin sonuçsuz kalmış olması, bonoların protesto edilmiş olması, çeklerin karşılıksız çıkmış olması, borçlu hakkında geçici/kesin aciz belgesi düzenlenmiş olması, borçlunun konkordato ilan etmiş olması vb. durumlar, borçlunun ‘borca batık’ olduğunu gösterir.³³¹⁸

cc) *Borçlu, alacaklılarına zarar verme (mal kaçırma) kasdı ile üçüncü kişilerle tasarrufta (işlemden) bulunmuş olmalıdır.* Eğer alacaklıya zarar veren tasarruf ‘ihmal suretiyle’ yapılırsa, bu tasarruf İİK m. 280’e göre iptal edilemez.³³¹⁹

Borçlunun ‘alacaklılara zarar verme kasdıyla hareket ettiği’ hususunun – yaklaşık ispat kurallarına göre – alacaklı tarafından ispat edilmesi gerekir.³³²⁰

çç) *Borçlunun tasarrufta (işlemden) bulunduğu üçüncü kişiler iyiniyetli (MK. mad. 3) olmamalıdır.* Borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun (yani; borçlunun malvarlığının borçlarını karşılamadığının) ve alacaklılarına zarar verme kasdının, borçlu ile işlemden bulunan üçüncü kişilerce -tasarruf tarihinde- bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emareler (karineler) olmalıdır. Yani, borçlu ile işlemden bulunan üçüncü kişi, borçlunun kasdını biliyor olmalıdır. Bu şartın gerçekleşmiş olması için, «tasarruftan yararlanan üçüncü kişinin, gereken dikkati gösterdiği takdirde, borçlunun durumunu ve işlemin mahiyetini anlayabilecek durumda olması» yeterlidir. Başka bir deyişle, «üçüncü kişi, küçük bir soruşturma, dikkat veya gözlem ile borçlunun durumunu bilebilecek durumda ise», bu şart gerçekleşmiş kabul edilmelidir.³³²¹

«Üçüncü kişinin kötünietli olduğu» hususunun, alacaklı tarafından –‘yaklaşık ispat kuralları’na göre- yerine getirilmesi gerekir.³³²²

³³¹⁵ MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, s: 1828 vd. - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 373 vd. - AKKAYA, T. İptale Tabi Tasarruflar, s:40 vd.) - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptal Davaları, s:816 vd. - EROĞLU, O. age. s: 182 vd. - KAZANCI, T. İ. age s: 171 vd. - ÇETİNEL, T. age. s: 93 vd.

³³¹⁶ Bu konuda ayrıca Bknz: ERDÖNMEZ, G. age. s: 105 vd – YILDIRIM M. K. age. s: 161 vd. – ÇETİNEL, T. age. s: 64 vd.

³³¹⁷ UMAR, B. age. s: 81 – KURU, B. El Kitabı, s: 1410 – MUŞUL, T. Davaları, s: 373 – BÖRÜ, L. agm. s: 503 – UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal (ABD. 2017/4, s: 308) – ÇETİNEL, T. age. s: 93 – UMAR, B. Aciz Hali-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı, s: 319 - EROĞLU, O. age. s: 182 vd. - YILDIRIM, K.M. age. s: 171 - ERDÖNMEZ, G. age. s: 76 vd.

³³¹⁸ GÜNEREN, A. age. s: 386 - EROĞLU, O. age. s: 184 vd.

³³¹⁹ UMAR, B. age. s: 55 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 173 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

³³²⁰ ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

³³²¹ BERKİN, N. İflâs Hukuku, s:511 - AKKAYA, T. İptale Tâbi Tasarruflar, s: 42 - MUŞUL, T. age. s: 375

³³²² ALBAYRAK, N. Yaklaşık İspat, s: 30 vd. – UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı, ‘İptal «İİK. m. 280» (ABD – 2017/4 s: s: 310) – ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 98

Yüksek mahkeme, borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin «*borçlunun mâli durumunu ve alacaklılarına zarar verme kasdını bildiği*» konusunda -yani, İİK. mad. 280/1 kapsamındaki- konularla ilgili olarak;

√ «*Davalı borçlunun beyanındaki soyut ‘tarla komşuluğu’ olgusu, İİK. 280/I’ın aradığı’ borçlunun içinde bulunduğu mali durumu bilme ve bilmesini gerektiren açık emare’ olarak kabul edilerek, başka hiçbir delil ve emareye ihtiyaç duyulmadan ‘tasarrufun iptali davası’nın kabulü isabetlimidir.? Davalı üçüncü kişinin, borçlunun ‘alacaklılarına zarar verme kasını’da bilmesi veya bilmesinin gerekmeside aranmalıdır.?’*»³³²³

√ «*Davalılar karı-koca olup aralarındaki tasarrufun İİK’nun 278/3-1 maddesine göre bağış niteliğinde olduğu gibi, davalı üçüncü kişi İİK’nun 280/1-2 maddesine göre de borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kasını bilebilecek şahıslardan olduğundan davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini*»³³²⁴

√ «*Davalılar murisinin borçlunun mal kaçırma kasını bilen ya da bilebilecek durumda olan kişilerden olmadığı, taşınmazları satın alan muris ile borçlu arasında yapılan alım satım işleminin gerçek olduğu sonuç ve kanaatine varılmış olmakla ‘davanın kanıtlanamadığından reddine’ karar verilmesi gerekeceğini*»³³²⁵

√ «*Tasarrufun taraflarının anne-kız olup aradaki akrabalık ilişkisi nedeniyle davalı-borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması ve aksinin ispar edilememesi nedeniyle iptale tabi bulunması nedeniyle aracın satışına ilişkin tasarrufun iptali ile davacıya takip dosyasında alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi tanınmasına ilişkin kararın onanacağını*»³³²⁶

√ «*Taraflar arasında herhangi bir tanışıklık olmadığından ve davalı taşınmazı yazlık ihtiyacı nedeniyle satın aldığından ‘davanın reddi’ gerekeceğini*»³³²⁷

belirtmiştir.

Aynı doğrultuda:

17. HD. 18.12.2019 T. 3305/12145 (www.e-uyar.com)

17. HD. 17.12.2019 T. 1754/12056 (www.e-uyar.com)

17. HD. 17.12.2019 T. 5140/12061 (www.e-uyar.com)

17. HD. 16.12.2019 T. 187/11980 (www.e-uyar.com)

17. HD. 16.12.2019 T. 4621/11995 (www.e-uyar.com)

17. HD. 16.12.2019 T. 4579/11993 (www.e-uyar.com)

17. HD. 11.12.2019 T. 753/11818 (www.e-uyar.com)

³³²³ Bknz: 17. HD. 09.11.2020 T. 3677/6702 (www.e-uyar.com)

³³²⁴ Bknz: 17. HD. 11.02.2020 T. 3791/1250 (www.e-uyar.com)

³³²⁵ Bknz: 17. HD. 27.01.2020 T. 1121/55 (www.e-uyar.com)

³³²⁶ Bknz: 17. HD. 23.12.2019 T. 2510/12344 (www.e-uyar.com)

³³²⁷ Bknz: 17. HD. 23.12.2019 T. 3976/12298 (www.e-uyar.com)

17. HD. 11.12.2019 T. 3028/11823 (www.e-uyar.com)

17. HD. 10.12.2019 T. 5491/11727 (www.e-uyar.com)

17. HD. 10.12.2019 T. 3905/11724 (www.e-uyar.com)

17. HD. 09.12.2019 T. 3798/11647 (www.e-uyar.com)

17. HD. 09.12.2019 T. 4702/11648 (www.e-uyar.com)

17. HD. 09.12.2019 T. 217/11680 (www.e-uyar.com)

VIII- «Borçlu ile üçüncü kişi arasında ticari ilişki bulunması»da Yargıtay'ca 'yapılmış olan tasarrufun iptali sebebi' olarak kabul edilmektedir.

√ «Dava konusu. ilçesinde mevcut gayrimenkullerin kaydında yer alan ipotek yükleri ile birlikte alınmasına , ödemelerin banka kanalı ile yapılmasına ve ipotek alacaklısı bankanın cevabına göre de kredi borcunun tahsil edilip ipoteklerin kaldırıldığına belirtilmesine göre davalıların ticari sicil kayıtları ve ticari defterleri dosya arasına alınmaksızın, davalıların aynı iş kolunda çalışıp çalışmadıklarının araştırılmaksızın, davalı borçlular ile davalı arasında dava konusu satım ilişkisi haricinde başkaca bir ticari ilişki olup olmadığı bilirkişi raporu ile belirlenmeksizin, yazılı gerekçe ile karar verilmesinin doğru olmadığını»³³²⁸

√ «Davalı borçlu ile üçüncü kişi arasında, satıştan önce ticari ilişki olduğundan, bu hali ile davalı üçüncü kişinin, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunu»³³²⁹

√ «Aralarındaki ticari ilişki ve aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle 3. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunu»³³³⁰

√ «Aralarındaki ticari ilişkiler, aynı sektörde faaliyet göstermeleri, davalı tarafından ibraz edilen sözleşme örneği ve tüm dosya kapsamından diğer davalının, borçlu-davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen konumda olduğu, bu nedenle satışın muvazaalı olduğu kabul edilerek, tasarrufun iptaline karar verilmesinin isabetli olduğunu»³³³¹

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³³³²

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³³³³

belirtmiştir.

³³²⁸ Bknz: 17. HD. 11.12.2019 T. 560/11817 (www.e-uyar.com)

³³²⁹ Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 4869/11077 (www.e-uyar.com)

³³³⁰ Bknz: 17. HD. 15.02.2016 T. 634/1577 (www.e-uyar.com)

³³³¹ Bknz: 17. HD. 01.07.2014 T. 7633/10394 (www.e-uyar.com)

³³³² Bknz: 17. HD. 30.11.2010 T. 8438/10371 (www.e-uyar.com)

³³³³ Bknz: 17. HD. 01.07.2010 T. 3114/6223 (www.e-uyar.com)

Aynı doğrultuda:

17. HD. 15.12.2009 T. 8003/8465 (www.e-uyar.com)

17. HD. 26.10.2009 T. 7756/6765 (www.e-uyar.com)

17. HD. 08.10.2009 T. 4700/5799 (www.e-uyar.com)

17. HD. 23.06.2009 T. 2033/4554 (www.e-uyar.com)

17. HD. 11.06.2009 T. 1719/4135 (www.e-uyar.com)

17. HD. 22.04.2009 T. 163/2613 (www.e-uyar.com)

IX- «*Borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla yaptığı tüm (hileli) tasarrufların iptali davalarında*», borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin, ‘borçlunun mâli durumunu ve zarar verme kasdını bildiğine’ dayanak teşkil eden emarelerden bir diğeri ise, «*borçlu ile üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyet göstermesi*»dir.^(*)
3334

Borçlunun tasarrufta bulunduğu (taşınır ve taşınmaz mallarını devrettiği, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarını temlik ettiği) üçüncü kişinin, «*borçlu*» ile **aynı sektörde (işkolunda)** -örneğin; inşaat sektöründe, tekstil sektöründe, özel hastane işletme sektöründe, ilaç sektöründe, basın sektöründe, petrol işletmeciliği sektöründe, turizm ve otelcilik sektöründe, taşımacılık sektöründe, gıda sektöründe, tarım sektöründe, emlak sektöründe vb. çalışıyor olmaları veya «*borçlu*» ile «*üçüncü kişi*» arasında taşeronluk ilişkisi bulunması halinde- «*üçüncü kişi*»nin «*borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve alacaklılarına zarar verme kastını bilmediğini*» ileri sürmesi hayatın olağan akışına aykırı bulunacağından, yüksek mahkeme öteden beri verdiği bütün kararlarında bu durumda, ‘*borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini*’ istikrarlı bir şekilde belirtmiştir.

Gerçekten, yüksek mahkeme;

√ «*İİK’nun 280/I maddesi gereğince aynı sektörde faaliyette bulunan davalı şirketin, borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiğinin de kabulü ile dava konusu gemi satışına ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini*»³³³⁵

√ «*Üçüncü kişinin borçlu ile yakın yerlerde aynı konuda faaliyette bulunması halinde, İİK. mad. 280 gereğince değerlendirme yapılıp yapılmayacağının araştırılması gerektiğini*»³³³⁶

√ «*Davalı borçlu ile aynı sektörde faaliyet gösterdiği, aralarında geçmişten gelen ticari ilişki bulunan davalıların, dinlenen tanık beyanlarına göre ‘faaliyet gösterdiği sektörün küçük bir sektör olduğu’, ‘birbirini tanıdığı’ beyan edildiğinden, davalı üçüncü kişinin borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığı hususu değerlendirilmeksizin davanın red-dine karar vermesinin doğru olmadığını*»³³³⁷

³³³⁴ ERDÖNMEZ, G. age. s: 225 vd. (www.e-uyar.com)

³³³⁵ Bknz: 17. HD. 29.06.2020 T. 4212/4098 (www.e-uyar.com)

³³³⁶ Bknz: 17. HD. 10.12.2019 T. 5552/11728 (www.e-uyar.com)

³³³⁷ Bknz: 17. HD. 23.10.2019 T. 4452/9821 (www.e-uyar.com)

√ «Radyatör imalathanesi olduğu bilirkşi raporunda belirtilen taşınmaz yönünden, bu işyerinin öncesinde borçluların faaliyette oldukları bir işyeri niteliğinde olup olmadığı yönünde bir araştırma yapılmadığında, bu bölümlerin devirden önce borçlu veya borçluların faaliyette olduğu işyeri olup olmadığı araştırılarak, borçlular ile üçüncü kişilerin aynı işkolunda faaliyette olduklarına ilişkin somut delillerin de ne olduğu ortaya konularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»³³³⁸

√ «Mahkemece, davalıların tamamı aynı sektörde çalışan aynı sitede işyerleri olan ve birbirleriyle ticari alışverişleri olan kişiler olduğu, davalının bu borçların doğumundan sonra çok sayıda yaptığı tasarrufların, mahkemeye ait dosyalarla iptal edildiği, tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde davalıların birlikte hareketle davacının alacağının tahsilini engellemek amacıyla devir işlemlerini yaptıkları sonucuna varıldığından bahisle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»³³³⁹

√ «Dava konusu taşınmaz fabrika işyeri olup İİK. mad. 280'e uygun olarak bir devrin yapıldığı iddia ve ispat edilmediği gibi, özellikle aynı iş kolunda faaliyet gösteren davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlu şirketin durumunu bilebilecek kişilerden olduğu ve takibine konu çek mesnetlerinin tasarruf tarihinden önceki tarihler olduğu anlaşıldığından, tasarrufun iptali gerektiğini»³³⁴⁰

belirtmiştir

Aynı doğrultuda:

Antalya BAM. 4. HD. 20.02.2018 T. 1303/189 (www.e-uyar.com)

17. HD. 06.02.2018 T. 9029/651 (www.e-uyar.com)

17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933 (www.e-uyar.com)

17. HD. 07.03.2017 T. 23904/2420 (www.e-uyar.com)

17. HD. 07.03.2017 T. 25136/2419 (www.e-uyar.com)

17. HD. 07.03.2017 T. 23902/2418 (www.e-uyar.com)

17. HD. 14.02.2017 T. 23898/1459 (www.e-uyar.com)

17. HD. 14.02.2017 T. 23903/1462 (www.e-uyar.com)

17. HD. 12.04.2016 T. 9909/4624 (www.e-uyar.com)

17. HD. 15.02.2016 T. 634/1577 (www.e-uyar.com)

17. HD. 10.11.2015 T. 5118/11878 (www.e-uyar.com)

X- İİK m. 280/III, borçlunun, ticari işletmesini ya da işyerindeki ticari mallarını üçüncü kişilere devretmesi ile ilgili olup; «borçlunun ticari işletmesinin ya da işyerinde bulunan ticari mallarının tamamını veya önemli bir kısmını borçludan devir veya satın alarak işyerini işletmeye başlayan yahut bu malların bir kısmını borçludan almakla beraber, işyerini sonradan işgal eden üçüncü kişinin, borçlunun alacaklılarına

³³³⁸ Bknz: 17. HD. 18.06.2019 T. 13586/7714 (www.e-uyar.com)

³³³⁹ Bknz: 17. HD. 06.11.2018 T. 11139/10499 (www.e-uyar.com)

³³⁴⁰ Bknz: 17. HD. 24.04.2018 T. 1701/4425 (www.e-uyar.com)

zarar verme kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde alacaklılarına zarar verme koşulu ile hareket ettiği» kabul edilir.*

«Esnaf sınırını aşacak surette ticarethane veya fabrikacılık sayılabilecek faaliyetleri devamlı olarak yapan veya ticarethane ve fabrika kavramlarının kapsamı dışında kalsa bile ticari muhasebenin tutulmasını gerekli kılacak büyüklükte bir örgüte sahip, bağımsız işletme»³³⁴¹, «ticaret yapmak için emek, sermaye, doğal kaynak ve teknoloji, sisteme ve amaca yönelik olarak plan ve uyumlu biçimde bir araya getirip, ekonomik mal veya hizmet üretmek üzere işleyen birim»³³⁴² vb. şeklinde tanımlanan **‘ticari işletme’** den söz edebilmek için, orada ‘işçi’ çalıştırılması da gerekli değildir.³³⁴³

Yüksek mahkeme, tasarrufun iptali davalarında, İİK. mad. 280/III’deki ‘ticari işletme’ kavramını daha geniş yorumlamakta ve «ticari bir aracın (taksinin, kamyonun, iş makinesinin) devrini» **‘ticari işletme devri’** olarak algılamaktadır.³³⁴⁴

Bu karine, ancak *iptal davası açan alacaklıya* ‘sözü geçen devrin, satış veya ticari işletmenin (işyerinin) terk edildiği tarihten en az üç ay önce durumun yazılı olarak bildirildiği’ veya ‘ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaların asılmasıyla’ birlikte ‘ticaret sicili gazetesiyle’, bu mümkün olmadığı taktirde, ‘bütün alacaklıların öğrenmelerini temin edecek şekilde munasip vasıtalarla ilân olunduğu’ ispat edilerek çürütülebilir (İİK. mad. 280/III)

Başka bir deyişle, kanun koyucu İİK. mad. 280/III’de «tacir olan borçlular için» özel bir durum öngörerek, bu halde, gerek «*borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdını*» ve gerekse üçüncü kişinin «*bu kasdı bildiklerini*» farzetmiştir.

(*) **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 51-86; 536-554; 877-919 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa, Nam-ı Müstear, İşletmenin Devri, Kanuna Karşı Hile ve Perdeyi Kaldırma Teorisi (ABD. 2016/2; s: 343-403) - **UYAR, T.** Ticari İşletme Devirlerinin Muvazaa Nedeniyle İptali «İİK. m. 280/III» (ABD. 2014/4, s: 623-656) - **UYAR, T.** İİK.’nın 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) – **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2.Baskı, 2017, s: 13-17; s: 787-789; s: 1089-1097 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri» (İİK. 280/III), «İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı» (İİK. 278, 279, 280) ve «Mahkemeye Aciz vesikası Sunulması» (İİK. 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Ünv. Huk. Fak. Der. (Araştırma Görv. Ceren Damar Şenel Armağanı), C: III, Nisan/2020, s: 3941-3981] – **BAHTİYAR, M.** Yeni Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun Ticari İşletmenin Devri Konusunda Getirdikleri (Legal Huk. Dr. Ekim/2011, S: 106, s: 3889-3910) – **DURMAN, O.** İcra ve İflas Hukuku, Açısından Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri, 2009- **ERİŞİR, E.** Ticari İşletmenin Devrinde İhtikak ve Tasarrufun İptali Davaları Arasındaki İlişki (BATIDER, Aralık/2008, S: 4, s: 271-301) – **ERTAŞ, Ş.** Ticari İşletmenin Devrinde Hakların ve Borçların İntikali (Terazi Huk. Der. Mart/2020, s: 572-579) – **ÜLKÜ, M.F. / KARAASLAN, E.** Alacaklılardan Mal Kaçırarak Amacıyla Ticari İşletmenin Devri ve Türk Hukukunda Bir Bilinmeyen: BY. m. 179 (Manisa Bar. Der. Temmuz – Ekim/1999, s: 47-67) – **YILDIRIM, M. K.** Tasarrufun İptali Davasında Ticari İşletme Devri Karinesi (Prof. Dr. Nur Cantel’e Armağan, 2013/2, s: 471-482)

³³⁴¹ **BİRSEL, M.T.** Ticari İşletme Hukuku, 1970, s: 75

³³⁴² **DURMAN, O.** age. s: 26

³³⁴³ **KAR, B.** İşletme, İşyeri ve İşin Gereklilerinden Kaynaklanan Nedenlere Dayalı Fesihlerde Yargısal Denetim (Çalışma ve Toplum Ekonomi Dergisi, S: 17, s: 105 vd. - **GÜNER, S.** 6102 sayılı TTK ve 4857 sayılı İş Kanunu Düzenlemeleri Işığında İşyeri Devri ve İş İlişkilerine Etkisi (Legal Der. Kasım/2015, s: 114) - **ÖZKARACA, E.** İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu, 2008, s: 20

³³⁴⁴ Bknz: 17. HD. 09.06.2014 T. 2388/9209; 06.02.2012 T. 13158/1129 (www.e-uyar.com)

Bu hükme göre, üçüncü kişi; borçlu – tacirden; **a)** «Ticari işletmesinin veya işyerinin önemli bir kısmını devralmış veya satın almışsa, **b)** Yahut, işyerindeki ticari mallarının tamamını veya önemli bir kısmını devralmış veya satın almışsa», **c)** Ya da; ticari işletmesinin/işyerinin bir kısmını iktisap ettikten sonra ticari işlemeyi/işyerini sonradan işgal etmişse, **borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdı** ile hareket etmiş sayılır.

Başka bir deyişle, böyle bir durumda, İİK. m. 280/III'de yer alan bu 'karine' nedeniyle, «üçüncü kişinin borçlunun borca batık olduğunu» ve 'alacaklılara zarar verme kasdıyla hareket ettiğini' bildiği» kabul edilmektedir.³³⁴⁵

Kanunun kabul ettiği bu karine ancak iki şekilde çürütülebilir:

√ «*Borçlu ya da üçüncü kişi, devir, satış veya terk tarihinden itibaren en az **üç ay önce**, durumu iptal davasını açan alacaklıya yazılı olarak bildirdiklerini*» ya da,

√ «*Borçlu ya da üçüncü kişi, yine devir, satış veya terk tarihinden itibaren en az **üç ay önce**, ticari işletmenin bulunduğu yerde, bu durumu belirten, görülebilir levhalar asmakla beraber ayrıca Ticaret Sicili Gazetesiyle, bu mümkün olmadığı takdirde, bütün alacaklıların öğrenebilecekleri şekilde, uygun vasıtalarla ilan ettiklerini*» isbat ederlerse, aleyhlerindeki karineyi çürütebilirler.³³⁴⁶

Açıklanan bu hükümle, iptal davalarına konu olabilecek tasarruflar arttırılmıştır.³³⁴⁷

Yüksek mahkeme, buraya kadar açıklanan İİK. mad. 280/III'de öngörülen bu 'karine' ile ilgili olarak;

√ «*Dava konusu çelik yakıt tanklarının borçlu şirketin ticari emtiasından biri olduğu, bu emtinanın borçlu şirketin ticari işletmesinin önemli bir kısmını oluşturması halinde İİK'nun 280. maddesi gereğince yapılan devir ticari işletmenin devri niteliğinde alacağından, mahkemece satış tarihinde dava konusu geminin, borçlunun ticari işletmesinin önemli bir mal varlığını oluşturup oluşturmadığı araştırılarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini*»³³⁴⁸

√ «*Taşınmazlar üzerinde taşınmazın değerinden fazla ipotek bulunduğu, bu itibarla ivaz farkından bahsedilemeyeceği, davalı borçlular ile diğer davalılar arasında İİK'nun 280/2 maddesinde sayılan bir yakınlık olmadığı ve taşınmazların tapudaki niteliklerinin mesken oluşu dikkate alınarak ticari işletme hükmünde de olmadığı anlaşıldığından tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesi gerektiği*»³³⁴⁹

√ «*Davalılar arasındaki işlemlerin örtülü işyeri devri mahiyetinde olduğunun tespit edilerek İİK 280/3 gereğince iptale tabi bulunduğu*»³³⁵⁰

³³⁴⁵ Bknz: ÇETİNEL, T. age. s: 69

³³⁴⁶ Bu konuda ayrıca Bknz: KAZANCI, İ.T. age. s: 180 vd.

³³⁴⁷ SARISÖZEN, İ. Yargılama Usulü, s: 54

³³⁴⁸ Bknz: 17. HD. 29.06.2020 T. 4212/4098 (www.e-uyar.com)

³³⁴⁹ Bknz: 17. HD. 03.02.2020 T. 5150/349 (www.e-uyar.com)

³³⁵⁰ Bknz: 17. HD. 18.12.2019 T. 5577/12150 (www.e-uyar.com)

√ «Davalı borçlunun satılan taşınmazda bir ticari faaliyeti olmadığından, taşınmazın işyeri vasfında olmasının İİK'nun 280. madde anlamında bir işyeri devri sonucunu doğurmayacağı»³³⁵¹

√ «Davalı takip borçlusu şirket tasfiye halinde olduğundan 'taşınmazı alan davalının bunu bilerek aldığı, İİK 280/3 maddedeki karinenin aksi davalılar tarafından yasada belirtildiği şekilde yürütülemediği'nden bahisle 'davanın kabulüne' karar verilmesi gerekeceği»³³⁵²

√ «Borçlu şirkete ait fabrikanın diğer davalı şirkete devredilmiş olması nedeniyle, İİK'nun 280/3. maddesi gereğince 'işyerini devir alan şirketin borçlunun alacaklarını ızzar kastını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızzar kasdıyla hareket ettiğinin kabul edilmesi gerektiği, bu karinenin davalı şirketlerce devir işlemine ilişkin keşfiyetin İİK'nun 280/3. maddesinde belirtildiği şekilde ilan edilmemesi nedeniyle yürütülmediği'nden bahisle, davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»³³⁵³

belirtmiştir.

XI- Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken “dava şartları”;

Bilindiği gibi “dava şartı” ‘davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan şartlar’dır.³³⁵⁴

Yeni HMK.’nun 114. maddesinin 1. fıkrasında ‘dava şartlarının neler olduğu’ (12) bent halinde sayılarak belirtildiği gibi; 2. fıkrasında ‘diğer kanunlarda yer alan dava şartlarının ilişkin hükümlerin saklı olduğu’ açıklamıştır.

HMK.’nun 114. maddesinde (12) bent halinde sayılan –ve tüm davalar için geçerli olan- dava şartları “genel dava şartları”, buna karşın HMK. m. 114/2’de belirtilen dava şartlarına ise, bazı davalar için öngörülmüş olduğu için “özel dava şartı” olarak nitelendirilir. Örneğin; İİK. m. 277/I-1’de öngörülen ‘tasarrufun iptali davası açabilmek için kesin ya da geçici aciz belgesi ibraz etme zorunluluğu’, İİK. m. 69/II’de öngörülen ‘borçtan kurtulma davası açabilmek için % 5 oranında teminat gösterme zorunluluğu’ birer “özel dava şartı”dır.³³⁵⁵

“Tasarrufun iptali davası”nda aranan d a v a ş a r t l a r ı ;

a) ‘İcra takibinin kesinleşmiş olması’ gerekir.

³³⁵¹ Bknz: 17. HD. 17.12.2019 T. 609/12065 (www.e-uyar.com)

³³⁵² Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 5264/11413 (www.e-uyar.com)

³³⁵³ Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 2426/11070 (www.e-uyar.com)

³³⁵⁴ KURU, B. Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C: 1, 2020, s: 375-398 – KURU, B. Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, 1964, s: 109-147) – ARSLAN, R. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Medeni Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürkan Çelebicıan’a Armağan, 2011, s: 439-459) – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. Medeni Usul Hukuku, 6. Baskı, s: 310 vd. – PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 4. Baskı, s: 243 vd. – GÖRGÜN, Ş. İ. Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, s: 144 vd. – ALBAYRAK, H. Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 931-974) – ÇETİNEL, T. age. s: 75 vd. – PEKCANİTEZ, H. Pekcanitez Usul Hukuku, 2017, s: 925 vd.; 950 vd.

³³⁵⁵ ALBAYRAK, H. agm. s: 934

b) ‘*Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması*’ gerekir.

c) ‘*Borçlu hakkında yapılmış icra takibine konu olan alacağın kesinleşmiş olması*’ gerekir.

ç) ‘*Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi*’ (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.

Belirtilen bu dava şartlarından herhangi birisinin veya birden fazlasının dava konusu olayda gerçekleşmemiş olması halinde, mahkemece “*ön koşul yokluğu nedeniyle tasarrufun iptali davasının reddine*” karar verilir.³³⁵⁶

XII- Açılmış olan tasarrufun iptali davasında mahkemece ö n c e «dava önkoşulu» olan *kesin* (İİK. mad. 143, 105/I) ya da *geçici aciz belgesinin* (İİK. mad. 105/II) bulunup bulunmadığı ya da aciz belgesi ibrazına gerek bırakmayan BK. mad. 19’a dayalı (‘muvazaa’ nedenine) bir tasarrufun iptali davasının söz konusu olup olmadığı araştırılır.³³⁵⁷ Ondan sonra *iptal koşullarının* (İİK. mad. 278, 279, 280) bulunup bulunmadığı irdelenir. İptal davasının, üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların yerine geçen *değere* ilişkin olması halinde, n a k d e n t a z m i n e (İİK. mad. 283/II) karar verilir.

Yapılan inceleme sonucunda yapılan *satışta edimler arasında aşırı fark bulunmadığı* görülür, davalıların arasında mal kaçırma kasdını davalı üçüncü kişinin bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunu gösteren bir yakınlığın da isbat edilememesi halinde, (İİK. mad. 280/I), açılmış olan tasarrufun iptali davasının reddine karar verilir.³³⁵⁸

XIII- Hakim, iptal edilmesi istenen tasarruf konusu mallar hakkında davacının istemi üzerine -davacının alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak³³⁵⁹ *ihtiyati haciz* kararı verebilir (İİK. mad. 281/II).(*)

‘İptal davalarında ihtiyati haciz’ konusunu düzenlemiş olan İİK.’nın 281/II. maddesinde bu husus;

“*Hakim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve*

³³⁵⁶ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 749 vd.

³³⁵⁷ Bknz: 7. HD. 19.02.2013 T. 4941/1956 (www.e-uyar.com)

³³⁵⁸ Bknz: 17. HD. 18.03.2013 T. 5379/3515 (www.e-uyar.com)

³³⁵⁹ Bknz: 17. HD. 14.10.2019 T. 175/9302; 09.10.2019 T. 393/9197; 01.10.2019 T. 979/8710; 23.09.2019 T. 12885/8379; 16.09.2019 T. 15616/8043; 16.09.2019 T. 13953/8047; 25.06.2019 T. 17506/7853; 18.06.2019 T. 12796/7713; 20.05.2019 T. 8955/6312; 14.05.2019 T. 9240/6025 vd. (www.e-uyar.com)

(*) AKŞENER, H.S. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Haciz (Legal Huk. Der. Ağustos/2013, s: 115-121) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 140-169; s: 1124-1164 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 273-278; s: 387-392 – UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davası (İİK. 277 vd.) ve İtirazın İptali Davası (İİK. 67) Sırasında Konulan «İhtiyati Haciz» Ne Zaman ve Nasıl Kesin Hazce Dönüşür? (Legal Huk. Der. 2017/Şubat, s: 751-755)

tayin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete talluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez.”

ş e k l i n d e düzenlenmiştir.

Görüldüğü gibi burada (3) hususa değinilmiştir:

1) Mahkemece; “iptal davasına konu olan (iptale tabi tasarrufların konusu olan) mallar hakkında” –alacaklının talebi üzerine- ‘ihtiyati haciz kararı’ verilebilir.

2) “Teminatın lüzum ve miktarı” mahkemece takdir ve tayin olunur.

3) “İptal davası bedele dönüşmüşse (İİK. 283/II)” (yani ‘iptal davası, elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete ilişkinse’); mahkemece, teminat gösterilmeden ihtiyati haciz kararı verilemez.

Bu düzenleme, ‘iptal davasının bedele dönüşmüş olması halinde’ “hangi konuda ihtiyati haciz kararı verilebileceği” konusunu açıkça düzenlemediği (aydınlatmadığı) için yeterli değildir. Kanun’un bugünkü mevcut düzenlemesinden sanki bu durumda da “*iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında*” ihtiyati haciz kararı verilebileceği izlenimi uyanmaktadır. U y g u l a m a d a da, bu konuda sık sık tereddüde düşülmektedir... Halbuki, bu durumda, ‘davanın kabulü’ halinde, mahkemece “dava bedele dönüşmüş olduğundan, dava konusu şeyin üçüncü kişinin elinden çıktığı tarihteki değeri oranında -davacının alacağından fazla olmamak üzere- davalı üçüncü kişi, davacıya tazminat ödemeye” mahkum edilecektir. Bu nedenle, bu durumda, davacı -alacaklının mahkemeden ‘ihtiyati haciz kararı verilmesini’ istemiş olması halinde -teminat mukabilinde- “Dava Konusu (İptale Tabi Tasarrufların Konusu) Olan Mallar Hakkında” değil “Davalı Üçüncü Kişinin Taşınır ve Taşınmaz Malları ile Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarına, İİK. m. 281/II Gereğince İhtiyati Haciz Konulmasına” ş e k l i n d e karar verilmesi isabetli olacaktır.

İptal davasını kimlerin açabileceği -yani, bu davada kimlerin «*davacı sıfatı*»nı taşıyabileceği- bu maddede -sayılarak (tahdidi olarak)- belirtilmiştir. Burada belirtilen kişilerin dışındakilerin dava açma hakkı yoktur.

İptal davası sabit olduğu (kazanıldığı) takdirde, davacı, dava konusu mal üzerinde, sanki o mal hala borçlunun malvarlığında (mülkiyetinde) imiş gibi, cebri icra yolu ile hakkını (alacağını) almak yetkisini elde eder. Dava konusu mal, «iptal kararı» ile borçlunun mülkiyetine (malvarlığına) dönmaz.³³⁶⁰ Üçüncü kişi yine «malik» olmakta devam eder.³³⁶¹ Bu husus, iptal davasının *aynî* bir dava olmayıp, *kişisel* bir dava olmasının sonucudur.³³⁶²

³³⁶⁰ Bknz: 12. HD. 10.12.2015 T. 17105/31231; 16.06.2015 T. 11663/1672; 26.05.2014 T. 12621/15005; 18.10.2012 T. 21675/30215; 10.04.2012 T. 30240/11673 vb. (www.e-uyar.com)

³³⁶¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: Yuk. UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 19 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, Cilt: 11, s: 18658 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4306

³³⁶² Ayrıntılı bilgi için Bknz: Yuk. UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 20 vd. - UYAR, T. age. Cilt: 11, s: 18660 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4309 vd.

Kazanılan iptal davasının konusu *taşınmaz* ise, -yani; alacaklı tarafından, sahip olduğu taşınmazı (taşınmazları) üçüncü kişilere devretmiş olan borçlulara karşı, bu devir işlemlerinin iptali için «tasarrufun iptali davası» açılmış ise- alacaklı; «*davalı-üçüncü kişi üzerindeki kaydın düzeltilmesine -iptal ve tescile- gerek kalmadan o taşınmazın haczini ve satışını*» isteyebilir.^{(*)3363} Bu nedenle, satış işlemine konu yapılan taşınmaz hakkında açılan iptal davalarında, iptal isteminin yerinde görülmesi halinde mahkemece;

«*‘Satış işleminin (tasarrufunun) iptaline’ ilişkin tasarrufun iptali davaları sonucunda, davanın kabulü halinde mahkemece ‘davalı üçüncü kişi üzerindeki tapu kaydının iptaline ve taşınmazın tekrar borçlu adına tesciline’ (eski hale getirilmesine) taşınmazın önceki maliklere döndürülmesine’ ya da daha kısa olarak ‘tapunun iptaline’ şeklinde» karar verilmeyip, «‘...tapu hissesinin iptali ile borçlu adına tesciline’ değil, ‘dava konusu tasarrufun iptaline, davacı alacaklıya icra takibindeki alacak ve fer’ileri (eklentileri) ile sınırlı olmak üzere, dava konusu taşınmaz hissesi üzerinde haciz ve satış işleme yetkisinin tanınmasına...’ ‘...satışa konu taşınmaz malikinin borçlu. ...olduğunun tesbitine değil ‘... dava konusu taşınmaz/taşınır üzerinde davacıya alacak ve fer’ileri (eklentileri) ile sınırlı olarak cebri icra yoluyla alacağını almak yetkisinin tanınmasına’ ‘... satış tasarrufunun iptali ile davalı üçüncü kişi adına olan tapu kaydının iptal edilip borçlu adına tesciline...’ değil, ‘... satışa konu taşınmazlar üzerinde davacı alacaklıya icra takibindeki alacak ve fer’ilerini (eklentilerini) geçmemek üzere haciz ve satış isteme yetkisinin tanınmasına’ ‘dava konusu satışın iptaline ve taşınmazın borçlu adına tesciline’ değil, ‘... satışına ilişkin tasarrufun asıl alacak ve fer’ileri ile (eklentileri ile) sınırlı olarak iptaline...’» şeklinde karar verilmesi gerekir.³³⁶⁴*

Tasarrufun iptali davasında, davalı-üçüncü kişi, borçludan satın aldığı *taşınır/taşınmazı elinden çıkarırsa* -yani; *dördüncü bir kişiye* devrederse- mahkemece davacıya (vekiline) «İİK. mad. 282 ve 283/II uyarınca ‘seçimlik hakkı’nı hatırlatarak ‘açtığı davayı (kötüniyetli) dördüncü kişiye dahil edip etmeyeceğini’ sorması ve ‘davacının (vekilinin) davasına (kötüniyetli) dördüncü kişiyi dahil etmesi halinde, bu kişiye dava dilekçesini tebliğ etmesi’ aksi taktirde -yani; bu kişinin davaya dahil edilmemesi veya kötüniyetli olduğunun kanıtlanamaması halinde- ‘*davanın bedele dönüştüğü*’ kabul edilerek, ‘dava konusu tasarrufa konu taşınır ya da taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değeri belirlenerek’ -davacının takip konusu alacak ve fer’ileri ile (faiz ve takip masrafları ile) sınırlı olarak- davalı üçüncü k i ş i *tazminata* mahkum edilir (İİK. mad. 283/II).^(*)

³³⁶³ Bknz: 17. HD. 02.05.2017 T. 468/4921; 17.04.2017 T. 3407/4165; 16.03.2017 T. 21450/3705; 22.11.2016 T. 20871/10761; 08.11.2016 T. 19318/10238; 18.10.2016 T. 17449/9073; 11.10.2016 T. 17076/8800; 24.05.2016 T. 12160/6293; 17.05.2016 T. 14579/6009; 19.04.2016 T. 2560/5017; 05.04.2016 T. 20578/4259; 08.02.2016 T. 18704/1197; 02.02.2016 T. 6331/1184; 15.04.2013 T. 10728/5449; 15. HD. 14.04.2003 T. 986/1956; 25.05.1998 T. 1847/1925 vb. (www.e-uyar.com)

³³⁶⁴ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2397/10196; 12.09.2013 T. 10078/12080; 05.05.2011 T. 4409/4351; 27.09.2010 T. 6377/7378; 22.12.2009 T. 7344/8780; 23.09.2008 T. 2532/4228; 11.07.2008 T. 2592/3947; 14.07.2008 T. 2591/3946; 19.06.2008 T. 867/3381 vb.; 4. HD. 13.04.2008 T. 4720/4129; 06.02.2011 T. 2669/1368; 24.01.2011 T. 14470/446; 04.11.2010 T. 11690/11472; 18.06.2008 T. 13589/8413; 09.06.2008 T. 13019/7851; 08.05.2008 T. 1779/6552 vb. (www.e-uyar.com)

Bu halde alacaklı, iptal davası sonucunda aldığı ilamı, -kesinleşmeden-³³⁶⁵ doğrudan doğruya davalı-üçüncü kişiye karşı icraya koyabilir.³³⁶⁶

Eğer üçüncü kişi, dava konusu malı, *dava sırasında elden çıkarmışsa*, davacı-alacaklı, bu durumda İİK. mad. 283/II hükmünün uygulanmasını isteyebilir.

İptal davasının '*bedele dönüşmesi*' için, üçüncü kişinin dava konusu taşınırı/taşınmazı devrettiği kişinin (dördüncü kişinin) 'iyiniyetli olması' gerektiği, gerek **doktrin**³³⁶⁷ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarının**³³⁶⁸ hemfikir olduğu bir görüştür.³³⁶⁹

Eğer '*dördüncü kişi*', davacı-alacaklı tarafından -'*kötüniyetli olduğu*' ispatlanamayacağı düşüncesi ile- açılmış olan tasarrufun iptali davasına hiç **dahil edilmemişse** veya '*kötüniyetli olduğu*' düşüncesi ile davaya dahil edilmesine rağmen, bu husus davacı-alacaklı tarafından kanıtlanamadığı için, onun hakkındaki dava '**reddedilmişse**', mahkemece «tasarrufun iptaline» (ve davacı-alacaklıya «*dava konusu şey üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına*») karar verilir. Bu durumda ayrıca «davalı-üçüncü kişi hakkında 'davanın bedele dönüştüğü' kabul edilerek '*dava konusu taşınmazın/taşınırın üçüncü kişi tarafından elden çıkarıldığı tarihteki değerinin davalı- üçüncü kişiden tahsiline*' karar verilemez.

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyumsuzlukta;

• Davacı (A.) BANK AŞ. vekilleri 26.02.2015 tarihli "*dava dilekçesi*"nde özetle;

(*) **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:140-169; s:570-586 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının 'Bedel'e Dönüşmesinin Uygulamada Yaşattığı Sorunlar «İİK. 283/II» (İBD. Mart/2020, s:87-121) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olan ve Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazı, Davalı Üçüncü Kişiden Satın Alan Dördüncü Kişinin İyiniyetli Olup Olmamasının Doğurduğu Sonuçlar «İİK. 282; 283/II» (Legal Huk. Der. 2018, S:184, s:1721-1758) – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Bası, 2017, s:1406-1410

³³⁶⁵ Bknz: 8. HD. 26.06.2012 T. 6080/6236; 26.06.2012 T. 6078/6234; 08.05.2012 T. 3729/3956; 12. HD. 25.12.2008 T. 8746/23250; 24.04.2007 T. 5791/5973 (www.e-uyar.com)

³³⁶⁶ **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C: 4, s: 3576 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1436 - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 245 - **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukuku, C: 2, s: 1840 - **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 530 - **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 243 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4582 - **YILMAZ, E.** İİK. Şerhi, s: 1252 – **İNANÇ, A.** agm. s:144

³³⁶⁷ **KURU, B.** El Kitabı, s: 1424 vd. - **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** s: 445 vd. - **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 514 - **YILMAZ, E.** age. s: 1251 - **COŞKUN, M.** Açıklamalı-İçtihatlı, İİK. s: 4819

³³⁶⁸ Bknz: 17. HD. 13.03.2017 T. 1658/2646; 28.02.2017 T. 19825/2123; 06.12.2016 T. 20381/11217; 15.11.2016 T. 17928/10506; 25.10.2016 T. 7077/9343; 05.11.2007 T. 3606/3386; 24.01.2017 T. 22158/493; 29.03.2016 T. 4074/3949; 13.10.2015 T. 12192/10580; 15.06.2015 T. 4112/8628; 09.06.2015 T. 4523/8439; 30.03.2015 T. 16194/5058; 01.04.2013 T. 15317/4587; 14.03.2013 T. 5932/3305; 18.09.2012 9199/9510; 17.05.2012 T. 5229/6274; 16.05.2012 T. 5131/6235; 18.04.2012 T. 1901/4843; 28.03.2012 T. 1926/3773; 25.04.2011 T. 8141/3884; 15.03.2011 T. 12143/2284; 09.12.2010 T. 3033/10818; 17.06.2010 T. 4844/5635; 27.05.2010 T. 3700/4799; 18.03.2010 T. 429/2408; 15.09.2009 T. 4441/5400; 17.11.2009 T. 7699/7593; 17.11.2009 T. 7699/7593; 15.09.2009 T. 4441/5400; 02.06.2009 T. 829/3821; 19.11.2008 T. 4326/5325; 27.10.2008 T. 2351/4913; 08.07.2008 T. 806/3815; 10.06.2008 T. 736/3139; 14.05.2007 T. 7688/3231; 16.12.2004 T. 4579/6562; 30.11.1995 T. 6640/7084 vb. (www.e-uyar.com)

³³⁶⁹ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4582 vd.

“- Tasarrufun iptaline konu ‘Mersin ili, ... ilçesi, ... köyü, 13 cilt, 1512 sayfa, 1383 parselde kayıtlı gayrimenkul üzerine’ İİK m. 281/II uyarınca teminatsız olarak ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir konulmasını,

- İİK 277 vd. maddeleri uyarınca tasarrufun iptaline, gayrimenkulün kaydında tashihe mahal olmadan müvekkillerine cebri icra yapabilme ve alacaklarını tahsil etme hak ve yetkisi verilmesini,

- Davalı borçlunun ((S.) GIDA LTD. ŞT. 'nin) diğer davalı (E.) GIDA LTD. ŞT. 'ye yaptığı devir işleminin, muvazaalı olması nedeniyle iptaliyle, müvekkil bankaya cebri icra yetkisi tanınmasını,

- Müvekkili bankanın Adana şubesi ile davalılardan (S.) GIDA LTD. ŞT. arasında 02.05.2011 ve 28.08.2012 tarihli genel kredi sözleşmeleri imzalandığını, bu sözleşmeler uyarınca borçlulara, ticari rotatif, kredili mevduat kredileri açılıp kullandırıldığını, verilen kredilerin ödenmemesi üzerine borçlulara ihtarname gönderilerek hesapların kat edildiğini, borcun tahsili için verilen 1.650.000,00 TL tutarlı ve 28.08.2012 tanzim tarihli senet dayanak tutularak Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesinden 14.11.2013 tarihinde ihtiyati haciz kararı alınıp Adana ... İcra Müdürlüğü'nün 2014/... sayılı dosyası ile icra takibine geçtiklerini,

- Davalı borçlu (S.) GIDA LTD. ŞTİ. 'nin, borcunun doğumundan sonra malvarlığı üzerinde muvazaalı işlemler yaptığının tespit edildiğini, bu amaçla adı geçen borçlunun, 12.11.2014 tarihinde, diğer davalı (E.) GIDA LTD. ŞT. 'ne sahip olduğu gayrimenkulü devrettiğini, bu iki şirket arasında çok öncesinden ticari ilişki bulunduğunu, iki tarafın da tacir olduğunu, davalı-üçüncü kişi (E.) GIDA LTD. ŞTİ. 'nin, diğer davalı borçlunun mali durumunu bilebilecek durumda olduğunu, bu nedenle kötü niyetli sayılması gerektiğini,

- Dava konusu gayrimenkulün ‘ticari işletme’ sayılması nedeniyle ortada bir ‘ticari işletme devri’nin söz konusu olduğunu, devrin gerekli ilanlar yapılmadan gerçekleştiğini,

- İİK m. 278/III-2 uyarınca tapuda gösterilen değer ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında fahiş bir fiyat bulunup bulunmadığının mahkemece araştırılması gerektiğini,

- Dava konusu alacağın, davalı borçlunun mal kaçırma kastıyla yaptığı tasarruftan önce doğduğunu, bu nedenle iptale tabi olduğunu,

- Davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunduğundan, davalı olarak gösteril-memiş kişiler bulunsada dahi, davanın her aşamasında bu kişilerin davaya dahil edilebileceklerini”

belirterek “dava konusu tasarrufun iptaline karar verilmesini” istemiştir.

● Davalı (A. S.) vekili 26.05.2016 tarihli “cevap dilekçesi”nde özetle;

“- Müvekkilinin, davacı tarafından 02.02.2016 tarihli dilekçeyle davaya dahil edildiğini,

- Müvekkilinin dava konusu gayrimenkulü tapu kaydındaki sicile güvenerek iyiniyetle satın aldığını, tapu devri aşamasında diğer davalı (İ. A.)'yanakit olarak 650.000 TL ödediğini, ayrıca taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını teminen de (O.) BANK vasıtasıyla (Z.) BANKASI'na 2.250.000,00 TL ödeyerek ipoteği kaldırttığını, ayrıca gayrimenkul kaydında görülen ihtiyat haciz için de 180.000 TL ödediğini, böylece gayrimenkulün kendisine 3.080.000,00 TL 'ye mal olduğunu,

- Müvekkilinin iyiniyetli olduğunu, taraflar arasındaki ilişkiden haberdar olmasının söz konusu olmadığını, kaldı ki Yargıtay kararları uyarınca kısa aralıklarla yapılan satışların iyiniyet olgusunu ortadan kaldırmayacağını"

belirterek "müvekkili yönünden davanın reddine karar verilmesini" talep etmiştir.

● Davalı-borçlu kişi (S.) GIDA LTD. ŞT. vekili 18.08.2015 tarihli "cevap dilekçesi"nde özetle;

"- Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için bulunması gereken dava ön koşullarının olayda gerçekleşmediğini, bu nedenle davacı tarafından İİK. m. 277 uyarınca kesin ya da geçici aciz vesikasının ibraz edilmemiş olduğunu, ayrıca davacının alacağını gerçek olduğu hususunun da sabit olmadığını, davacı taraf 'borcun kaynağının genel kredi sözleşmesi olduğunu' belirtmiş olmasında rağmen, takip dayanağının 28.08.2012 tanzim tarihli bono olduğunu da ileri sürmüş olduğundan, bu hususların mahkemece araştırılması gerektiğini,

- Dava konusu taşınmaz üzerinde ipotek bulunduğundan, satış da bu ipotekle yükümlü olarak yapılmış olduğundan, ipotek bedelinin taşınmazı ipotekle yükümlü olarak satış almış olan (E.) GIDA LTD. ŞT. tarafından ödeneceğini, yapılan satışta muvazaa bulunmadığını keza satışın davacı alacaklıdan mal kaçırmak amacı ile de yapılmamış olduğunu"

belirterek, "açılmış olan davanın reddine karar verilmesini" bildirmiştir.

● Davalı-üçüncü kişi (E.) GIDA LTD. ŞT. vekili 07.04.2015 havale tarihli "cevap dilekçesi"nde özetle;

"- Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için, davacı-alacaklı tarafından dosyaya İİK. m. 277 uyarınca aciz vesikasının ibraz edilmesi gerektiğini, dosyada böyle bir vesika olmadığından, açılmış olan davanın ön şart yokluğundan reddi gerektiğini,

- İcra dosyasında borçlunun birçok gayrimenkulüne haciz konulduğunu, mahkemece buna rağmen ihtiyati haciz tesisinin hatalı olduğunu ve ihtiyati haczin kaldırılmasını talep ettiklerini,

- Davacının dava konusu 1383 parselde yapılmış olan satışın muvazaalı olduğunu ispat etmesi gerektiğini, buna rağmen davacının herhangi bir kanıt sunmadığını,

- Yargıtay kararlarına göre gayrimenkul üzerinde ipotek bulunması ve gayrimenkulün ipotekle satın alınması halinde, değerinin de ipotek bedeli kadar düşeceği kabul edilmekte olduğundan, gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kimin tarafından ödenerek kaldırıldığına mahkemece araştırılması gerektiğini"

belirterek “yersiz ve mesnetsiz açılan davanın reddine karar verilmesini” talep etmiştir.

● Yerel mahkeme olan Adana ... Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 12.04.2018 T. ve E: 2015/..., K: 2018/... sayılı kararda özetle;

“- 02.05.2011 ve 28.08.2012 tarihlerinde davalı-borçlu (S.) LTD. ŞTİ. ile davacı (A.) BANK arasında kredi sözleşmeleri imzalandığını,

- (S.) LTD. ŞTİ. 'nin bu tarihlerden sonra 02.08.2013 tarihinde dava konusu taşınmaz üzerine (Z.) Bankası lehine 4.000.000 TL ipotek şerhi koydurduğunu, ayrıca 20.02.2014 tarihinde ... Asliye Hukuk Mahkemesinin .../... esas sayılı dosyası ile ihtiyati haciz şerhi konulmuş olduğunu, bu tarihten sonra 12.11.2014 tarihinde ‘üzerindeki ipotek ve ihtiyati haciz ile’ taşınmazın davalı (E.) LTD. ŞTİ. 'ne devredilmiş olduğunu,

- Davalı (E.) LTD. ŞTİ.'nin 25.03.2015 tarihinde bu taşınmazı üzerindeki ipotek ve ihtiyati haciz ile birlikte (M. A.) 'yadevrettiğini,

- (M. A.) 'nin, aynı taşınmazı 07.04.2015 tarihinde (İ. A.) 'ye, onun da 10.04.2015 tarihinde bu taşınmazı (A. S.) 'ye devrettiğini, tüm alıcıların taşınmaz üzerindeki şerhleri bilmekte olduklarını, bu nedenle tüm satışların muvazaalı olduğu kanaatine ulaşıldığını”

belirterek “davanın tüm davalılar yönünden kabulüne, yapılmış olan tasarrufların iptaline, davacıya cebri icra yetkisi tanınmasına” karar verilmiştir.

● Davalı (A. S.) vekili 10.09.2018 tarihli “istinaf dilekçesi”nde özetle;

“- Yerel mahkeme kararının müvekkili yönünden denetime elverişli gerekçeden yoksun olduğunu:

√ Yerel mahkemenin, her davalı yönünden iptal gerekçesini ayrı ayrı açıklamaksızın, ‘tüm alıcıların, taşınmaz üzerindeki şerhleri bildiklerini, borçlunun borca batık olduğunu anlayabilecek durumda olduklarını’ açıklayarak, tüm satışların muvazaalı olduğunu kabul ettiğini, bu haliyle mahkeme kararının HMK'nin 297/1-c maddesine ve Anayasanın 141/III maddesine aykırı olduğunu, zira diğer davalıların her biri hakkında o davalılara özgü iptal nedeninin açıklanması gerektiğini, müvekkili hakkında iptal kararı verilirken hangi yasal gerekçeye dayanıldığının açıklanmadığını, müvekkilinin ne borçluyu ve ne de diğer davalıları tanımadığını,

-Müvekkilinin iyiniyetli olduğunu;

√ Müvekkilinin halen dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki maliki olduğunu, bu taşınmazın kredi borçlusu şirket ((S.) GIDA.....Tic. Ltd. Şti.) tarafından, üçüncü kişi konumundaki davalı (E.) GIDATİC. LTD. ŞTİ'ne satıldıktan sonra, müvekkilinin taşınmazı satın alan altıncı kişi konumunda olduğunu, müvekkilinden önce bu taşınmazın üç kez el değiştirdiğini, İİK.m. 282 uyarınca iptal davalarının ‘borçlu’ ve ‘borçlu ile hukuki muamelede bulunan kimseler ile bunların mirasçıları’ aleyhine açılabilceği gibi, kötüniyetli kişiler aleyhine de açılabilceğini ve iptal davasının iyiniyetli üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini, bu nedenle

müvekkilinin kötünietli olduğu hususunun davacı tarafından ispat edilmesi gerekirken dosyaya davacı tarafından bu konuda herhangi bir kanıt sunulmadığını, ayrıca taşınmazın hacizli olarak satılmasının ve satışın kısa aralıklarla yapılmasının, tek başına kötünietin varlığını ortaya koymayacağını, müvekkilinin tapuya güvenerek taşınmazı satın almış olduğunu,

-Müvekkili yönünden İİK. 'nun 280/son maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığını;

√ İİK. 'nun 280/son maddesinin ancak 'dava konusu taşınmazı bizzat borçludan satın alan üçüncü kişiler hakkında' uygulanabileceğini, müvekkilinin ise taşınmazı doğrudan doğruya alan kişi konumunda olmadığını, bilakis dava konusu taşınmazı satın alan altıncı kişi konumunda olduğunu,

-Müvekkili hakkında İİK. 'nun 278. maddesinin de uygulanmasının mümkün olmadığını;

√ Müvekkilinin, dava konusu taşınmaz üzerindeki ipotek borcunu, ipotek alacaklısına banka aracılığıyla ödediğini ve tapu malikine de elden ödeme yaparak taşınmazı bilirkişi raporunda tespit edilen gerçek değerinin ödeyerek satın aldığını yani taşınmazı değerinin altında satın almadığını, bunun yanında borçlu ile ve diğer davalılarla maddede açıklanan şekilde akrabalık bağı bulunmadığını,

-Mahkemece muvazaa nedeniyle de davanın kabulünün mümkün olmadığını;

√ Mahkemenin gerekçesinde, davanın, müvekkili yönünden İİK.m. 277 vd. uyarınca mı yoksa muvazaa nedeniyle mi satışın iptal edildiği açıkça belirtilmemişse de, davacı tarafından müvekkil yönünden muvazaanın varlığının ispatlanmamış olduğunu, müvekkilinin taşınmazı, gerçek değerini ödeyerek satın almış olduğunu,

-Öte yandan tasarrufun iptali davası açılabilmesi için, mahkemeye aciz vesikasının sunulmasının dava şartı olduğunu,

√ 'Davacı bankanın dosyaya kesin ya da geçici aciz belgesi sunduğu'ndan mahkeme kararında hiç söz edilmemiş olduğunu bu nedenle açılmış olan davanın, 'dava şartı yokluğu nedeniyle' reddine karar verilmesi gerektiğini, sonuç olarak; müvekkilinin tapuya güvenerek ve taşınmazın gerçek bedelini ödeyerek taşınmazı iyiniyetli olarak satın almış olduğunu "

belirterek "müvekkili yönünden davanın reddine karar verilmesini" talep etmiştir.

● Adana Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi 09.01.2019 tarihli kararında özetle;

-İİK. 'nun 282. maddesi gereğince davalı-borçlu ve borçlu ile doğrudan veya dolaylı işlem yapan üçüncü kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğunu,

-Bu tür davaların dinlenebilmesi için, davacının alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz

belgesinin bulunması ve davanın beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılmış olması gerektiğini,

-Bu ön koşulların bulunması halinde ise, İİK.'nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini; özellikle İİK.'nun 278. maddesinde yer alan değer düşüklüğünün yani tapuda gösterilen değer ile taşınmazın gerçek değeri arasında fahiş fark bulunup bulunmadığının incelenmesi, İİK.'nun 280/I maddesinde öngörülen borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişinin, borçlunun mal kaçırma kasdı ile hareket etmiş olduğunu bilip bilmediğinin araştırılması gerekeceğini ve İİK.'nun 280/III maddesinde belirtilen 'ticari işletme devrinin söz konusu olduğu hallerde' alıcının kötünietli olup olmadığının araştırılması gerekeceğini,

-Dava konusu uyuşmazlıkta; davacının alacağının, kredi sözleşmeleri ile 28.08.2012 keşide tarihli bonodan doğduğunu, borçlu hakkındaki takibin kesinleştiğini, alacağın gerçek olduğunu, 17.11.2014 tarihli haciz tutanağının geçici aciz belgesi niteliğinde olduğunu, iptali istenen 12.11.2014 tarihli tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olduğunu, dava beş yıllık hak düşürücü süre içinde açıldığından, dava ön koşullarının gerçekleşmiş olduğunu,

-Dava konusu taşınmazın gerçek değeri ile satışta gösterilen bedelleri arasında fahiş fark bulunduğunu, ipoteğin fekki için yatırılmış olan 2.250.000,00 TL.'nin davalılardan (A. S.) tarafından ödendiğini gösterir bir kayıt bulunmadığını, ayrıca İİK.'nun 280/III maddesi kapsamında bir ticari işletmenin devrinin söz konusu olduğunu, bu işletmenin yedi gün içinde ikinci kez devredildiğini, davalı (A. S.)'nin, borçlunun alacaklılarını ızzar kasdı ile hareket ettiğinin kabul edilmesi gerektiğini vs.”

b e l i r t e r e k “*ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğunu....*” ifade etmiştir.

● Yargıtay ... Hukuk Dairesi'nin 12.11.2020 T. ve E: 2019/..., K: 2020/... sayılı b o z m a k a r a r ı n d a, özetle;

-Bu tür davaların dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki takibin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun, takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin bulunması gerektiği,

-Bu ön koşulların bulunması halinde; İİK.'nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği, özellikle İİK.'nun 278. maddesinde öngörülen ivazlar arasında fark bulunup bulunmadığının araştırılması, 279. maddede öngörülen iptal nedenlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi gerektiği ve 280. maddenin birinci fıkrasında belirtilen borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişi tarafından borçlunun mal kaçırma kasdı ile hareket edip etmediği ve borçlunun mali durumunun üçüncü kişi tarafından bilinip bilinmediği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunup bulunmadığı araştırılmalı,

-İİK.'nun 280. maddesi uyarınca iptal davasının borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların mirasçıları ve ayrıca kötünietli üçüncü şahıslar hakkında açılabilceği düşünülmeli ve buradaki kötünietten maksadın 'borçlunun durumunun satın alan tarafından

bilinmesi veya bilinilebilecek durumda olması’ olduğu ve kötünियeti kanıtlama yükümlülüğünün de davacı alacaklıya düştüğü, kötüniyetin kanıtlanamaması halinde davanın İİK.’nün 283/II maddesi uyarınca bedele dönüşeceği,

-Somut olayda;

√ Dava konusu taşınmazın (soğuk hava deposunun) borçlu (S.) GıdaTic. Ltd. Şti. tarafından 12.11.2014 tarihinde (üçüncü kişi) (E.) Gıda....Tic. Ltd. Şti.’ne, bu şirket tarafından taşınmazın 23.03.2015 tarihinde (M. A.)’ye, bu kişi tarafından da aynı taşınmazın 03.04.2015 tarihinde (İ. A.)’yave 10.04.2015 tarihinde de taşınmazın bu kişi tarafından (A. S.)’ye devredildiği,

√ Mahkemece dava konusu taşınmazın kaydında yer alan takyidatlar (ipotek+ ihtiyati haciz) ile birlikte devredilmiş olması nedeniyle, tüm alıcıların, ‘davalı-borçlunun durumunu bildiği’ gerekçesiyle ‘davanın kabulüne’ karar verildiği,

√ Bölge Adliye Mahkemesince de ‘dava konusu taşınmazın kaydında bulunan ipoteğin yargılama aşamasında fek edildiği, davalı Abdurrahman’ın ipotek borcunu ödediğini ispat edemediği, dava konusu taşınmazın ticari işletme niteliğinde olduğu, çok kısa aralıklarla el değiştirmesinin de borçlunun durumunun bilindiğine delalet ettiği’ gerekçesiyle, davalı (A. S.) vekilinin istinaf talebinin reddine karar verildiğini,

√ Davalı (A. S.)’nin dava konusu taşınmazı davalı (İ. A.)’dan, kaydında yer alan takyidatlar ile birlikte 650.000,00 TL. ile satın aldığı, 11.05.2015 tarihinde de kaydında yer alan ipoteğin fek edilmesi için 2.250.000,00 TL. bedeli (Z.) Bankası hesabına EFT yaptığını ve ipoteğin bu suretle (Z.) Bankası tarafından kaldırıldığını,

√ Mahkemece ‘davalılar arasında kısa aralıklarla devir yapılmasının, davalı borçlunun durumundan haberdar olduğu ve davalıların bu nedenle kötüniyetli sayılacağı’ kabul edilmişse de taşınmazın kısa aralıklarla el değiştirmesinin, yapılan tasarrufun muvazaalı olduğu anlamına gelmeyeceği, bu durumun başka delillerle de ispatlanması gerekeceği,

√ ‘Ticari işletme devrinin borçlu ile hukuki ilişkiye giren üçüncü kişi yönünden değerlendirilmesi gerekeceği’nden, açıklanan bu maddi ve hukuksal olgulara göre davalı (A. S.) yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini”

sonuçta; yukarıda belirtilen nedenlerle HMK.’nün 371/1-a maddesi gereğince ‘Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına’ karar verilmiştir.

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

√ Davacı (A.) BANK A.Ş. Adana şubesi ile davalı-borçlu (S.) GIDA....TİC. LTD. ŞTİ. arasında yapılan 02.05.2011 ve 28.08.2012 tarihli kredi sözleşmeleri gereğince davalı-borçlu şirkete kredi kullanılmış ancak taksit borçlarını ödemeyen davalıya önce kredi hesapları kat edilip ihtarname gönderilmiş, daha sonra Adana ... İcra Müdürlüğü’nde icra takibinde (Dosya No: 2014/...) bulunulmuştur.

√ İcra takibinden de sonuç alamayan davacı-banka, borçlu şirketin “Mersin ili, ... ilçesi, ... köyü, cilt:13, s:1512, parsel 1383’de kayıtlı taşınmazını” diğer davalı

üçüncü kişi (E.) GIDA....TİC. LTD. ŞTİ.'ne satarak elinden çıkardığını belirleyerek, gerek 'borçlu' ve gerekse 'üçüncü kişi' hakkında İİK.m. 277 vd.na göre tasarrufun iptali davası açarak "*dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteme yetkisinin kendisine tanınmasını*" istemiştir.

√ Dava konusu taşınmaz '*soğuk hava deposu*' niteliğinde bir '*ticari işletme*' olup;

-Bu taşınmaz üzerine, borçlu şirketin borcundan dolayı 02.08.2013 tarihinde (Z.) Bankası lehine 4.000.000,00 TL. ipotek konulmuştur.

Yine aynı taşınmaz üzerine 20.02.2014 tarihinde, Adana ... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati haciz şerhi konulmuştur.

-Dava konusu taşınmaz, üzerindeki bu *ipotek* ve *ihtiyati haciz* kaydı ile birlikte, davalı-borçlu (S.) GIDATİC. LTD. ŞTİ. tarafından, 12.11.2014 tarihinde davalı-üçüncü kişi (E.) GIDA...TİC. LTD. ŞTİ., bu şirket tarafından 23.03.2015 tarihinde üzerindeki bu takyidatlarla birlikte (dördüncü kişi) (M. A.)'ye, onun tarafından da 03.04.2015 tarihinde -yine üzerindeki takyidatlarla birlikte- davalı (İ. A.)'ye, bu kişi tarafından da son olarak -yine üzerindeki yüklerle birlikte- 10.04.2015 tarihinde davalı (A. S.)'ye devredilmiştir.

● Davacı-alacaklı vekilleri 26.02.2015 tarihli dilekçelerinde, önce sadece 'borçlu' (S.) GIDA....TİC. LTD. ŞTİ. ile 'ondan dava konusu taşınmazı (ticari işletmeyi) devralmış olan 'üçüncü kişi' (E.) GIDATİC. LTD. ŞTİ. aleyhine tasarrufun iptali davası açarak, yapılmış olan 'satış tasarrufunun iptalini' istemiş, daha sonra, dava konusu taşınmazın -sıra ile- (M. A.)'ye, (İ. A.)'ye, (A. S.)'ye devredilmiş olduğunu öğrenince, bu kişileri de davaya dahil etmiştir.

*

● Buraya kadar yaptığımız ayrıntılı açıklamalardan sonra, somut uyuşmazlığı Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin -dosya içerisinde mevcut- 12.11.2020 T. ... sayılı '*bozma kararı*' çerçevesinde değerlendirecek;

√ Yukarıda³³⁷⁰ belirttiğimiz gibi; tasarrufun iptali davasının 'özel dava şartları'ndan olan "*borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi düzenlenmiş olması*" koşulu, somut olayda gerçekleşmiş midir?

Öncelikle şu hususu belirtelim ki; davacı- alacaklı ne dava açarken ve ne de yargılama sırasında mahkemeye '*kesin aciz belgesi*' (İİK.m.143) ibraz etmemiştir.

İcra dosyası (Adana İcra Müdürlüğü'nün 2014/... sayılı dosyası) '*geçici aciz belgesi*' (İİK.m.105/II) niteliğinde sayılır mı? Davacı-alacaklı vekili Adana ... Asliye Hukuk Mahkemesinden aldığı '*ihtiyati haciz kararı*'nı, Adana ... İcra Müdürlüğü'nün 2014/... sayılı dosyasına ibraz ederek '*borçlu şirketin adına kayıtlı taşınmaz ve araçların kayıtlarına ihtiyati haciz konulmasını*' talep etmiş ve bunun üzerine borçlunun malik olduğu; 10 yaşında, 1 yaşında, 4 yaşındaki üç İngiliz atının Türkiye Jokey Kulübündeki kaydına ihtiyati haciz konulmuştur. Daha sonra, alacaklı vekili bu İngiliz

³³⁷⁰ Bknz: Yuk. dipn. 26-69

atlarının kıymetini takdir ettirmeden (dolayısıyla; dosya borcunu karşılayıp karşılamadıklarını araştırmadan) doğrudan doğruya *tasarrufun iptali davasını* açmıştır.

Böylece, ‘*borçlu şirketin aciz halinde olup olmadığı*’ dosyadan anlaşılamadığı için, mahkemece borçlu şirketin sahip olduğu (3) İngiliz atının kıymetinin takdir edilerek, bir sonuca gidilmesi isabetli olacaktır.

√ **İİK.’nin 278. maddesine göre;** davalı-beşinci kişi (İ. A.) hakkında iptal kararı verilebilir mi?

a) İİK. m. 278/III-1’de öngörülen ‘*yakın akrabalık*’ nedeniyle, davalı (İ. A.) hakkında tasarrufun iptali mümkün değildir. Çünkü, (İ. A.) ile davalı-borçlu (S.) GIDA ... LTD. ŞTİ. ortakları arasında İİK. m. 278/III-1’de öngörülen derecede (üçüncü dereceye kadar) yakın hısımlık bulunmamaktadır...

b) Kendisine yapılan 03.04.2015 ve kendisi tarafından yapılan 10.04.2015 tarihli tasarruflarda, dava konusu taşınmazın ‘*tapuda gösterilen satış bedeli*’ ile ‘*satış tarihindeki gerçek/rayiç değeri*’ arasında fahiş bir fark bulunmamaktadır. Gerçekten, dava konusu taşınmazın, tasarruf tarihi olan 12.11.2014 tarihindeki değeri –dosya içindeki BİLİRKİŞİ RAPORU’na göre- 2.377.859,00 TL’dir.

Davalı (İ. A.), dava konusu taşınmazı (M. A.) isimli kişiden –üzerindeki 4.000.000,00 TL *ipotek bedeli* + 158.000,00 TL *ihtiyati haciz bedeli* ile birlikte- 600.000,00 TL’ sine satın almış ve daha sonra 6. alıcı (A. S.)’ye –yine üzerindeki aynı takyidatlarla birlikte- 650.000,00 TL’ye satmıştır.

Ayrıca ifade edelim ki; yüksek mahkemenin (Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin) **yerleşmiş içtihatları uyarınca**³³⁷¹ “*İİK. m. 278/III-2’deki bedeller arasında nispetsizliğe ilişkin hüküm ‘borçlu ile borçludan tasarrufa konu malı satın alan kişi arasındaki tasarruflarda’ iptal nedeni olabilir, aynı malı üçüncü kişiden satın almış olan başka kişiler (dördüncü kişiler, beşinci kişiler vs.) hakkında bu hüküm uygulanamaz. Bu kişilerin ayrıca ‘kötüniyetli oldukları’ -davacı-alacaklı tarafından- ispat edilmedikçe, bu kişiler yapılan tasarrufların iptaline karar verilemez...*”

√ **İİK.’in 279. maddesine göre,** davalı-beşinci kişi (İ. A.) hakkında iptal kararı verilebilir mi?

İİK. m. 279/I-1-4’te öngörülen iptal sebeplerinin hiçbirisi, davalı (İ. A.)’ya yapılan ve onun tarafından (A. S.)’ye yapılan tasarruf hakkında uygulanma kabiliyetini haiz değildir.

√ **İİK.’nin 280. maddesine göre,** davalı-beşinci kişi (İ. A.) hakkında iptal kararı verilebilir mi?

a) Yukarıda³³⁷² belirttiğimiz gibi “*malvarlığı, borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde*

³³⁷¹ Bknz: 17. HD. 11.02.2020 T. 4672/1252; 18.12.2019 T. 5386/12138; 25.06.2019 T. 17506/7853; 25.02.2019 T. 1491/2008; 11.02.2019 T. 49/1269; 24.04.2018 T. 1701/4425; 08.03.2018 T. 14337/1693; 09.05.2017 T. 5034/5245; 28.03.2017 T. 2314/3316; 14.03.2017 T. 21348/2729 vb. (www.e-uyar.com) (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 256)

³³⁷² Bknz: Yuk. dipn. 70-87

bulunduğu mali durumun ve zarar ve kastının işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir.” (İİK. m. 280/I, c: 1)³³⁷³

Somut olayda, davalı-beşinci kişi (İ. A.)’nın davalı-borçlu (S.) GIDA TİC. LTD. ŞİRKETİ oraklarını tanıdığı, bu kişilerle arasında **organik bağ, husımlık olduğu**, davacı-alacaklı tarafından ispat edilmiş değildir. Çünkü, “*borçlunun ‘alacaklılarına zarar verme kastıyla hareket ettiği’ hususunun -yaklaşık ispat kurallarına göre- alacaklı tarafından ispat edilmesi gerekir.*”³³⁷⁴

b) Yukarıda açıkladığımız gibi; “borçlu ile üçüncü kişi arasında **ticari ilişki bulunması**³³⁷⁵, borçlu ile üçüncü kişinin **aynı sektörde bulunması**³³⁷⁶, üçüncü kişinin; borçlunun mali durumunu ve alacaklılarına zarar verme kastıyla hareket ettiğine karine teşkil ederse de, somut olayda borçlu (S.) GIDA LTD. ŞTİ. ile, davalı-beşinci kişi (İ. A.) arasında ticari ilişki bulunduğu ve bunların aynı sektöre faaliyette bulunduğu ne davacı-alacaklı tarafından iddia edilmiş ne de bu konuda herhangi bir kanıt gösterilmiş değildir. Davalı-borçlu (S.) GIDA LTD. ŞTİ. *gıda sektöründe çalışan bir şirket olduğu* halde, davalı-beşinci kişi (İ. A.) *tekstil işiyle uğraşmaktadır*.

Borçlu (E.) GIDA LTD. ŞTİ. .../Adana’da faaliyette bulunduğu halde, davalı-beşinci kişi (İ. A.) **Şanlıurfa**’da faaliyet göstermektedir.

c) Yukarıda³³⁷⁷ açıkladığımız gibi İİK. m. 280/III uyarınca borçlunun ticari işletmesini ya da iş yerindeki ticari mallarını üçüncü kişiye devretmesi halinde devralan üçüncü kişi iyiniyetli olduğunu ancak İİK. m. 280/III, c: 2 uyarınca ‘*devir tarihinden en az üç ay evvel yapılacak ilan ile*’ kanıtlayabilir.

Gerek davacı tarafından 26.02.2105 tarihli ‘dava dilekçesi’nde ve gerekse Adana Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi’nin 09.01.2019 tarihli –Yargıtay ... Hukuk Dairesi’nce b o z u l a n- kararında;

“.....dava konusu taşınmazın ‘soğuk hava deposu’ niteliğinde olması nedeniyle, ‘ticari işletme’ sayıldığı, devirden en az üç ay önce ilan yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması nedeniyle bu satışın İİK.m. 280/III, c:2 uyarınca iptal edilmesi gerektiği” belirtilmişse de, “*ticari işletmenin devirden en az üç ay önce ilan edilmesi*” zorunluluğu ancak **BORÇLU İLE ONDAN İŞLETMEYİ DEVRALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER BAKIMINDAN** söz konusu olur. Yoksa, işletmeyi devir almış olan dördüncü, beşinci, altıncı... kişiler için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır...

Bu husus, -yukarıda bahsettiğimiz (bu dosya içerisinde mevcut bulunan) - Yargıtay ... Hukuk Dairesi’nin 12.11.2020 T. E: 2019/..., K: 2020/... sayılı kararında açıkça belirtilmiştir.

Bu nedenle, davalı-beşinci kişi (İ. A.), davalı borçlu (S.) GIDA LTD. ŞTİ. ile doğrudan doğruya ilişkide bulunarak ‘dava konusu taşınmazı (soğuk hava deposunu),

³³⁷³ Bknz: Yuk. dipn. 74

³³⁷⁴ Bknz: Yuk. dipn. 80

³³⁷⁵ Bknz: Yuk. dipn. 88-93

³³⁷⁶ Bknz: Yuk. dipn. 94-100

³³⁷⁷ Bknz: Yuk. dipn. 101-113

ondan satın alan kişi' konumunda olmadığı için, ona yapılan tasarrufun bu nedenle iptaline karar verilmesi mümkün değildir.

SONUÇ: “Açılmış olan ‘tasarrufun iptali davasının’, davalı (İ. A.) bakımından reddedilmesi gerektiğini” –gerekçeleri ile- belirtir hukuk mütalâamızı, davalı vekili Av. ... tarafından, Adana ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2021/... Esas sayılı dosyasına “*Uzman Görüşü*” (HMK.m.293) olarak ibraz edilmek üzere saygı ile sunarız..
04/11/2021

460) ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/... Esas (Bozmadan Önce; 2012/... Esas) Sayılı Dosyasında Görülen 'Tasarrufun İptali' Davasında; Londra/İngiltere'de Bulunan Davacı (E.) Bank Limited'in, Davalı (S.) ve İNŞAAT SAN. LTD. Şti.'nde Olan Gerçek Alacak Miktarının 'Uluslararası İstinabe' Yoluyla Belirlenmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler Hakkında.

İİK. 277 vd. maddeleri çerçevesinde açılan 'tasarrufun iptali davaları'nda, davanın esasına girilebilmesi için hem HMK. m.114/(1)' deki 'genel dava şartları'nın ve hem de HMK. m.114/ (2)' deki 'özel dava şartları' nın gerçekleşmesi gerekir.

Uygulamada, **yüksek mahkeme** (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi veya 4.Hukuk Dairesi); **a) 'İcra takibinin kesinleşmiş olması'nı, b) 'alacaklının, alacağının gerçek bir alacak olması'nı, c) 'davacının alacağının, dava konusu tasarruftan önce doğması'nı,** tasarrufun iptali davasının '**özel dava şartı**' olarak kabul etmekte ve tasarrufun iptali davasının bu şartlar gerçekleşmeden açılmış olduğunu, yargılamanın her aşamasında tespit ettiği takdirde, kendiliğinden 'davanın usulden reddine' karar vermektedir.

"Davacının alacağının gerçek bir alacak olması" koşulu, tüm tasarrufun iptali davalarında hem **doktrin**³³⁷⁸ ve hem de **yüksek mahkeme**³³⁷⁹ tarafından titizlikle aranmaktadır. Başka bir deyişle, tasarrufun iptali davalarında "davacının, davalılardan borçluda bir alacağının bulunması" ve "davacının; borçlu hakkında yaptığı icra takibinden bir sonuç elde edilmemiş, yani, alacağın kısmen/tamamen tahsil edilmemiş olması" **ön koşul** olduğundan, mahkeme iptal davasının yargılaması sırasında öncelikle bu ön koşulun gerçekleşmiş olup olmadığını kendiliğinden araştırır.

Davalı-üçüncü kişi (veya borçlu) "davacının alacağının mevcut olmadığını" -örneğin, muvazaaya dayandığının- iddia ve ispat edebilir³³⁸⁰. Davalı- üçüncü kişi, bu iddiasını ispat için 'tanık' dinletebilir...³³⁸¹ Yani bu durumda HMK m.200 uygulanmaz.³³⁸² Çünkü davalı- üçüncü kişi, davacı- alacaklı ile borçlu arasındaki alacak ilişkisinde 'üçüncü kişi' durumundadır.³³⁸³ Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için, öncelikle davacının, davalı- borçluda 'gerçek bir alacağı'nın bulunması diğer bir deyişle tasarrufta bulunan kimsenin gerçekten 'borçlu olması' gerekir. Eğer 'gerçek

³³⁷⁸ **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava şartları (AÜHFD. 2015/4, s:937)

³³⁷⁹ Bknz. 17. HD. 26.03.2020 T.427/1638; 09.12.2019 T.3821/11646; 03.12.2019 T. 3021/11416; 06.11.2019 T.1133/10255; 23.10.2019 T.4452/9821; 07.05.2019 T. 13103/5606;07.05.2019 T. 7423/5597; 19.02.2019 T. 1554/1781; 26.06.2018 T.1875/6392; 05.06.2018 T. 4533/5858; 15.05.2018 T. 3037/5045; Samsun BAM 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55 vb. (**UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 7.Baskı, 2021, s:771 vd.) (www.e-uyar.com)

³³⁸⁰ **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku C:4, 1997 s:3506

³³⁸¹ Bknz. 17. HD. 26.03.2013 T. 7206/4176 (www.e-uyar.com)

³³⁸² **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, s:1420

³³⁸³ **KURU, B.** El Kitabı, s:1430- **ARSLAN, R./ YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./ HANAĞASI, E.** İcra ve İflas Hukuku 6. Baskı, 2020, s:563- **KURU, B./ AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra v İflas Hukuku(Ders Kitabı), 2020, s:499

bir borç’ yoksa *‘alacak’* da söz konusu olmayacağından, tasarrufun iptali davası dinlenmez.³³⁸⁴

Tasarrufun iptali davalarında, davalı-3. kişi (ya da davalı-borçlu), “*davacı alacaklının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunmadığını*” ileri sürerse, mahkemece bu durumda nasıl bir yol izlenecektir? (Nitekim; somut olayda, davalılar; 1-M. Ö., 2- (K.) Gayrimenkul Yatırımları İnşaat San. Tic. A.Ş. vekili “Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2018/1699 Esas, 2019/5320 Karar sayılı BOZMA İLAMI sonrasında” mahkemeye sunduğu beyan dilekçesinde açıkça “**davacı tarafın alacağının gerçek olması gerektiğini, bu hususun hakim tarafından davanın her aşamasında gözetilmesi gerektiğini**” ifade etmiştir..)

“*Bu iddianın tasarrufun iptali davasında araştırılamayacağı*”na mı karar verilecek, yoksa “*bu iddianın tasarrufun iptali davasında incelenebileceği*” belirtilip “davacı alacaklı tacir ise ticari defterleri³³⁸⁵ ve banka hesap hareketleri³³⁸⁶ üzerinde mali müşavir(ler) vasıtasıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak, davacı-alacaklı ile davalı-borçlu arasındaki ticari ilişkinin, davacı alacaklıya takip konusu yaptığı alacak kadar bir alacak doğuracak boyutta olup olmadığı” irdelenecek midir?

Eğer davacı-alacaklı tacir ise; hem kendisinin ve hem de –tacir ise davalı- borçlunun ticari defterlerinde inceleme yapılarak, takip konusu borcun defterlerde kayıtlı olup olmadığının araştırılarak, kayıtlarda var (yazılı) olduğu ölçüde ‘davanın kabulüne’, aksi takdirde “ön koşul yokluğundan davanın reddine”³³⁸⁷ karar verilmesi gerekir.

Eğer davacı-alacaklı tacir değil ise; davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, mali durumlarının araştırılması³³⁸⁸ , yıllık

³³⁸⁴ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:3, s:4524 vd. – GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:379 – UMAR, B. Türk İcra-İflas Hukukunda İptal Davaları, 1963, s:41 vd. – TAZE, M. Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi, 2007, s:120) – KAPLAN, H.A. 4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Işığında İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2006, s:45 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C:2, s:1266 – COŞKUN, M. Tasarrufun İptali Davaları, 2019, s:937 – GÜNAY, E. Tasarrufun İptali Davası, 5.Baskı, 2019, s:80 – SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s:175 – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s:443 – EROĞLU, O. Tasarrufun İptali Davası, 2020, 2.Baskı, s:59 – ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. İcra ve İflas Hukuku, 3.Baskı, 2020, s:729 – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, 2007, s:586 – ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2016, s:15 – ALBAYRAK, T. agm. s: 943 vd. – ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastiyle Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali Davaları, 2020, s: 79

³³⁸⁵ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 16639/5946; 17.04.2014 T. 15081/5942; 16850/455; 08.03.2013 T. 14204/4372; 24.04.2012 T. 32/5008; HGK. 13.10.2010 T. 17-398/497 vb. (www.e-uyar.com)

³³⁸⁶ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 15081/5942 (www.e-uyar.com)

³³⁸⁷ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597; 11.09.2018 T. 2770/7624; 28.02.2017 T. 11975/234; 24.05.2016 T. 11364/6282; 24.05.2016 T. 10582/6278; 14.04.2015 T. 1798/5869; 4. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036 vb. (www.e-uyar.com)

³³⁸⁸ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com)

gelirlerinin ne olduğu³³⁸⁹ ve davacının böyle bir borç parayı verebilecek ekonomik gücünün bulunup bulunmadığı³³⁹⁰ saptanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Bazen, davacı-alacaklının borçludaki alacağı muvazaalı değildir; fakat davacı-alacaklının borçluda “*takip konusu yapılan miktarda*” bir alacağı da yoktur. Örneğin; davacı-alacaklı takip borçlusu hakkında, borçluya ait senette tahrifat (sahtecilik) yaparak takipte bulunmuştur. Borçlunun imzasın taklit ederek veya senedin “alacak miktarı”nda tahrifat yapmıştır. Hatta borçlu tarafından bu nedenle davacı-alacaklı hakkında “menfi tespit davası”³³⁹¹ açılmış ya da icra mahkemesinde “imza inkârında”³³⁹² bulunulmuş olabilir. Yahut da Cumhuriyet Savcılığına –“sahtecilik” ya da “bedelsiz kalan senedin kullanılması”, “açığa atılan imzanın kötüye kullanılması” suçlarından dolayı³³⁹³ - ‘kamu davası’ açılması için şikâyetle bulunulmuş ve Cumhuriyet Savcılığınca, davacı-alacaklı hakkında ceza mahkemesinde ‘kamu davası’ açılmıştır. Bu gibi durumlarda, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemenin, borçlu tarafından açıldığı/açılması sağlandığı bildirilen bu davaların –kesinleşecek sonucunu “*bekletici mesele*” yapması gerekir...

Davalı-3. kişi de, davacı-alacaklının “*takip konusu yaptığı senedin (belgenin) gerçek bir alacağı aksettirmediğini*” –borçlu gibi- tasarrufun iptali davasına bakan mahkemede ileri sürebilir. Keza, takip konusu senedin “*teminat ve tahsil amacıyla verilmiş olduğu*” –yani gerçek bir alacağı ifade etmediği- de hem davalı-borçlu ve hem de davalı-3. kişi tarafından ileri sürülebilir.³³⁹⁴ Bunun kanıtlanması halinde mahkemece davacı-alacaklının talebi doğrultusunda “tasarrufun iptaline” karar verilemez.

Yüksek mahkeme kimi kararlarında³³⁹⁵ «davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının yerel mahkemece *kendiliğinden* araştırılması gerektiğini» kimi kararlarında³³⁹⁶ ise, «bu hususun *davalılarca ileri sürülmesi halinde* mahkemece araştırılabileceğini» belirtmiştir...

«*Davacı –alacaklının gerçek bir alacağının bulunmadığı*» hususu, ‘*davalı borçlu ve üçüncü kişi tarafından birlikte ileri sürülebileceği*’ gibi, ‘*sadece davalı üçüncü kişi tarafından da*’ yani «davalı-borçlu ile davacının anlaşarak, kendisine zarar vermek

³³⁸⁹ Bknz: 17. HD. 21.03.2017 T. 2235/3008 (www.e-uyar.com)

³³⁹⁰ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 3393/12139; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 vb. (www.e-uyar.com)

³³⁹¹ Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230; 31.03.2011 T. 6372/2899; 07.03.2011 T. 11643/2001; 30.10.2007 T. 4626/3300 vb. (www.e-uyar.com)

³³⁹² Bknz: 17. HD. 10.03.2009 T. 3533/1270 (www.e-uyar.com)

³³⁹³ Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230 (www.e-uyar.com)

³³⁹⁴ Bknz: 17. HD. 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com)

³³⁹⁵ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282; 12.04.2016 T. 14267/4635; 21.01.2014 T. 19964/669 vb.

³³⁹⁶ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606; 19.02.2019 T. 1554/1781; 05.06.2018 T. 4533/5858; 15.05.2018 T. 3037/5045; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457; 14.02.2017 T. 23545/1450; 25.10.2016 T. 18010/9337; 20.10.2016 T. 17910/9000; 07.06.2016 T. 20994/6940 vb. (www.e-uyar.com)

amacı ile muvazaalı olarak bir alacak yarattıkları» iddia edilerek- de ileri sürülebilir.³³⁹⁷ 3398

Doktrinde³³⁹⁹, ‘davacının alacağının gerçek bir alacak olması’ koşulunun genellikle «tasarrufun iptali davaları bakımından HMK m. 114’de öngörülmemiş fakat ‘Yargıtay içtihatları ile kabul edilmiş bir özel dava şartı» olduğu kabul edilmekle beraber «bunun bir ‘dava şartı’ olmayıp, sığata yönelik bir itiraz olduğu, bu nedenle hakim tarafından re’sen incelenemeyeceği» de ileri sürülmüştür.³⁴⁰⁰

Yüksek mahkeme, bu konu (yani; ‘alacağın gerçek bir alacak olması gerektiği’ konusu) ile ilgili olarak;

Tasarrufun iptali davası açmış olan alacaklının, yurt dışında ikamet ediyor olması halinde ‘uluslararası istinabe’ kuralları çerçevesinde mahkemece –davacı-alacaklının ‘ticari defterlerine (banka kayıtlarına) göre, davalı- borçluda alacağı bulunup bulunmadığı, varsa ne kadar alacağı bulunduğu’ konusunda- inceleme yapılması gerekir...

Uluslararası istinabenin kaynakları ikili anlaşma veya çok taraflı sözleşmeler ile uluslararası adli yardımlaşma kurallarıdır. Genel olarak uluslararası usul hukukunda istinabe, mahkemenin görmekte olduğu bir davada nihaî karara varabilmek için fiilî ve hukukî engeller nedeniyle yapamayacağı tarafların veya tanıkların dinlenilmesi, bilirkişi incelemesi, keşif yapılması, adres tespitinin yapılması, belge ve bilgilerin istenmesi, kan alınması, DNA testinin yapılması, sağlık raporunun alınması, nüfus kayıt örneğinin istenmesi, ekonomik ve sosyal durumun araştırılması gibi usulî işlemlerin devletlerarasında karşılıklı olarak adli yardımlaşma çerçevesinde yerine getirilmesidir. Türkiye birçok devlet ile istinabe taleplerinin yerine getirilmesi için iki taraflı adli yardımlaşma anlaşmaları imzalamış ve aynı zamanda bu konuda en önemli uluslararası kaynakları oluşturan 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşmesi ile 1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme’ye taraf olmuştur. Kural olarak, yabancı devletlerden istinabe talep edilmesi halinde öncelikle o devlet ile Türkiye arasında ikili anlaşma veya çok taraflı sözleşme olup olmadığına bakılır. Eğer bir anlaşma veya sözleşme varsa istinabe söz konusu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yerine getirilir. İstinabe yapılacak devlet ile Türkiye arasında bu konuda bir anlaşma veya sözleşme yoksa, istinabe karşılıklılık esasları çerçevesinde uluslararası adli yardımlaşma kurallarına göre yerine getirilir. Bu durumda, yabancı devlet yetkili makamlarına gönderilecek istinabe talebine esas olmak üzere, yapılması istenen işlemlerin belirtildiği, ilgili adli makamın imza ve mühürünü taşıyan bir istinabe talep yazısı düzenlenecektir. Söz konusu talep yazısında, ayrıca davacı ve davalı ile dinlenecek tanıkların isim ve adresleri, kısaca davanın konusu, tanıklara sorulacak sorular ile istinabe konusu diğer hususlar maddeler halinde belirtilecektir. Talep yazısı ile eklenecek evrakın Türkçe aslı veya onaylı örneklerinin,

³³⁹⁷ ALBAYRAK, H. agm. s: 941 vd. – ÇETİNEL, T. age s: 78 – TAŞ, K. H./KORKMAZ, Ö. Tasarrufun İptali Davalarında Davacı Alacağının Muvazaalı Olduğu İddiası ve Bu İddianın Hukukun Temel Hak ve İlkeleri ile Bağlantısı (Fasikül Huk. Dr. C: 11, S: 111, Şubat/2019, s: 645 vd.)

³³⁹⁸ Bknz: HGK. 26.03.1997 T. 15-890/127 (www.e-uyar.com)

³³⁹⁹ ALBAYRAK, H. agm. s: 931; 941 vd.

³⁴⁰⁰ ALBAYRAK, H. agm. s: 943 vd.

gönderilecek yabancı devletin dilinde yapılmış tercümeleri ile birlikte ikişer takım halinde hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.

İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri adres tespitine ilişkin talepleri istinabe ile yapılacak işler kapsamında görmediği için bu ülkeler tarafından kişilerin açık adres tespitine ilişkin istinabe talepleri yerine getirilmemektedir. Bu nedenle İngiltere'de bulunan kişilerin açık adres tespiti isteminin, www.1....2.com – <http://www.E...n.org.uk> – <http://www....gov.uk> web sitelerinden, Fransa'da bulunan kişilerin açık adres tespiti isteminin www.g...e-tc-paris.fr internet adresinden ilgilisi tarafından ücret karşılığı temin edilmesi mümkün olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kişilerin açık adres tespit ise Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 21/10/2009 tarih ve 913.20/2009/Vaşington/24514 sayılı yazı uyarınca, hakkında araştırma talep edilen kişinin bulunduğu eyalet veya şehirdeki mahalli şirketlere başvurulması halinde olumlu sonuç alınması olasılığının daha yüksek olduğu bilgisine ulaşıldığı bahse konu şirketlere ilişkin rehberlere “<http://www.....com> ve <http://www.n....s.org>” internet adreslerinden erişimin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Avusturya'da bulunan gerçek kişilere ilişkin açık adres tespiti talepleri Avusturya Adli Makamlarınca yerine getirilmemektedir. Bu nedenle, Avusturya'da bulunan gerçek kişilere ilişkin açık adres tespiti taleplerinin; davacının (talep edenin), davalının doğum tarihini belirtmek suretiyle, “...” Wien adresinde bulunan merkezi kayıt sisteme başvurarak yapılması mümkün bulunmaktadır.

17/12/2010 tarihli ve 27788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adalet Bakanlığı'nın Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'inin II/A-1 maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 20 TL, diğer ülkeler için ise 33 TL posta giderinin alınması, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince Maliye Bakanlığı'nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi; Almanya ile Kanada'nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için 550TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi; Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000 TL, kan tahlili yapılması istenen hallerde 1.500 TL, Türkiye'de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500 TL'nin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilerek yabancı mahkemece talep edilecek masrafin ödenmesinden sonra arta kalabilecek meblağın ilgisine iade edilmesi; Bilirkişi tetkikini gerektiren diğer talimat istemlerinde (hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi), istinabe masrafı yabancı adli makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 235.TL'nin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi gerekmektedir. Almanya dışındaki devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi ile ilgili olarak nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gönderilecek taleplerde ilgisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adli makamı tarafından talep edilmesi halinde

ödenmesini teminen ilgisinden masrafın ödeneceğine dair bir “Taahhütname” alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının en son bilinen adresinin belirtilmesi ve nüfus kayıt örneğinin gönderilmesi şartıyla ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılması hususunda mahkemelerden gelen talepler ilgili Türk vatandaşının bulunduğu yerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine gönderilmektedir. Bu durumda masraf yatırılmasına gerek görülmemektedir.

Bilgi edinmenizi rica ederim.

Saygılarımla... 08.10.2021

461) a) Üçüncü Kişi Bankaya ‘*Haciz İhbarnamesi*’ (İİK. 89) ve ‘*Haciz Yazısı*’ (Müzekkere) Gönderilmesinin Doğurduğu Sonuçlar Nelerdir? b) Üçüncü Kişi Bankaya Hangi Durumlarda ‘*Haciz İhbarnamesi*’ (İİK. 89), Hangi Durumlarda ‘*Haciz Yazısı*’ (İİK. 78) Gönderilmesi Gerekir? c) Üçüncü Kişi Bankaya ‘*Haciz İhbarnamesi*’ (İİK. 89) ya da ‘*Haciz Yazısı*’ (İİK.78) Gönderilmesi Halinde Banka Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? d) Kimi Yargıtay Kararlarında Yer Alan “*Haciz Yazısı (Müzekkere) ile Ancak ‘Mevcut (Doğmuş) Bir Alacak Üzerine Haciz Konulabileceği, Henüz Doğmamış Fakat Doğması Muhtemel Bir Alacağın Haczinin Ancak Haciz İhbarnamesi Gönderilerek’ Mümkün Olabileceği*” ya da “*Tam Tersine İşlem Yapılarak Böyle Bir Sonuç Elde Edilebileceği*” Şeklindeki Görüşten (Uygulamada) Hangisinin Doğru Olduğu?

I- «Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan -kıymetli evraka bağlanmamış- hak ve alacaklarının haczi» konusu İİK. mad. 89’da ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.³⁴⁰¹

Borçlunun mallarının haczini isteme aşamasına gelmiş bulunan alacaklı borçlunun yanında bulunan ya da adına tapuda kayıtlı bulunan mallarının dışında, üçüncü kişilerde bulunan borçluya ait mal, hak ve alacakların da haczedilmesini isteyebilir.

Üçüncü kişilerde bulunan borçluya ait bu mal, hak ve alacaklar;

aa) Ya; «para», «banknot», «hâmiline ait senet», «poliçe», «cirosu kâbil diğer senetler», «altın gümüş ve diğer kıymetli şeyler» niteliğindedir.

bb) Ya da; «kıymetli evraka bağlı olmayan alacak», «diğer talep hakları» ve «yukarıda belirtilen kıymetli şeyler dışında- taşınır mal» niteliğindedir.

Birinci guruptaki mal ve hakların haczi; **a)** Eğer bunlar *borçlunun elinde ise*; bunların fiilen görülerek, bunlara el konulması ile mümkün olur (İİK. mad. 88/I).³⁴⁰² **b)** Eğer bunlar *borçlunun elinde olmayıp, -vedia, rehin gibi- herhangi bir hukuki sebepten dolayı üçüncü kişinin elinde ise (örneğin bankaya tahsile verilmiş veya rehin edilmişse, bankanın kiralık kasasına konulmuşsa)*, bunların haczi İİK. mad. 88’e göre değil, 89’a göre yapılır. Çünkü bunlar «üçüncü kişideki taşınır» hükmündedir...^{3403 3404}

³⁴⁰¹ UYAR, T. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki -Kıymetli Evraka Bağlanmamış Olan- Hak ve Alacaklarının Haczi (İİK. mad. 89) (Legal Huk. D. Kasım/2005, s:3999-4022 – Aralık/2005, s:4251-4271) – YAVAŞ, M. Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, 2005 – İYİLİKLİ, A. C. Haciz İhbarnameleri, 2012 – AKİL, C. Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal ve Alacaklarının Haczi, 2013 – KURU, B. Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 1977 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra Hukukunda Haciz, 3. Baskı, 2016, s: 250 vd.

³⁴⁰² Bu konuda ayrıntılı açıklama için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra Hukukunda Haciz, s: 153 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, 3. Baskı, 2014, C: 2, s: 1725 vd. – UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, 4. Baskı, 2009 s: 7568

³⁴⁰³ DOMANIÇ, H. Kıymetli Evraka Bağlanması Mümkün Hakların Haciz Kabiliyeti (BATİDER), 1970, C: V, S: 4, s: 756 – DOMANIÇ, H. Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, s: 1033 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, 2013, C: 1, s: 592 – DEYNEKLİ, A./KISA, S. Hacizde ve İflâsta Sıra Cetveli, 2005, s: 60

³⁴⁰⁴ Bknz: 19. HD. 28.11.1996 T. 6832/10663 (www.e-uyar.com)

İkinci guruptaki mal ve hakların haczi ise **İİK. mad. 89'**da, ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.³⁴⁰⁵

Uygulamayı en fazla yoran³⁴⁰⁶ ve alacaklının, borçlunun malvarlığına etkili bir şekilde el uzatmasını sağlamak amacı ile kabul edilmiş olan³⁴⁰⁷ bu maddede, borçlunun üçüncü kişideki -kıymetli evraka bağlanmamış olan- hak ve alacakları ile, taşınır mallarının haczi konusu düzenlenmiştir.

İİK. mad. 89'da; borçlunun üçüncü kişideki;

a) Kıymetli evraka bağlı olmayan alacaklarının,

b) Diğer talep haklarının,

c) Taşınır mallarının,

ne şekilde haczedilebileceği gösterilmiştir.

Borçlunun, üçüncü kişideki kıymetli evraka bağlı olmayan alacaklarının haczi; İİK. mad. 89'da, «*hâmiline ait olmayan ve cirosu kâbil bir senede müstenid bulunmayan alacaklar*» olarak gösterilmişse de, bir kıymetli evrak türü olan «*nama yazılı senetler*» burada öngörülmemiş olmasına rağmen, bunların da, bu maddenin kapsamına girdiğini kabul etmek gerekir. İİK. mad. 89/I'de -İİK. mad. 88/I'de olduğu gibi- sadece «*hâmiline ve emre yazılı senetler*» belirtilmek suretiyle, «*nama yazılı senetler*»in bu maddenin kapsamı dışında bırakıldığı izlenimi uyanmakta ise de, kıymetli evrak'ı; «*hakkın senede bağlı olduğu ve senetsiz devir ve tasarrufun mümkün olmadığı senetler*» şeklinde tanımlayan ve açıklayan TTK. mad. 645, 646, 647, 655, 656 maddeleri karşısında, aynı tanımlamaya giren «*nama yazılı senetler*»in haczinin de «*hâmiline ve emre yazılı senetler*» gibi -İİK. mad. 88'e göre- yapılması gerekir.

Başka bir deyişle, *nama yazılı kıymetli evrakta* da, hak senede kesin olarak bağlı ve kural olarak, senetle birlikte olmaksızın hakta -haciz de dahil- tasarruf imkânsız olduğundan, «*nama yazılı senetlere bağlı*» hakların da haczi, ya borçlu yanında senetlerin fiilen görülmesi ve el konması (İİK. mad. 88/I) ya da -aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği gibi- mülkiyeti borçluya ait senetleri vedia, rehin, âriyet (hatır senedi) olarak veya vekaleten yahut intifa hakkı sahibi sıfatıyla elinde bulunduran üçüncü kişilerin yokluğunda «*haciz kararı almak ve ayrıca tedbir niteliğinde olarak bu haczin üçüncü kişiye ihbarı*» (İİK. mad. 89/I) suretiyle mümkündür. Bu nedenle; bankaya borçlu tarafından tahsile verilmiş ya da rehnedilmiş kambyo senetlerinin de haczinde İİK. mad. 89 uygulanabilir.^{3408 3409 3410}

³⁴⁰⁵ UYAR, T. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki -Kıymetli Evraka Bağlanmamış- Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi (9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fak. Der. Sayı: 2, s: 205-227) – UYAR, T. Borçlunun Üçüncü Şahıslarda Bulunan Alacakları ve Menkul Mallarının Haczi (ABD. 1976/6, s: 1008-1020; İBD. 1977/10-11-12, s: 37-50)

³⁴⁰⁶ İLALAN, F. İcra ve İflas Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer, 1963, s: 21

³⁴⁰⁷ POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukukunun Esasları, 1982, s: 451

³⁴⁰⁸ DOMANIÇ, H. Kıymetli Evraka Bağlanması Mümkün Hakların Haciz Kabliyeti, (BATİDER, 1970, C: V, S: 4, s: 757) – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku C:1, 1988, s:773 – YAVAŞ, M. age, s:147

³⁴⁰⁹ Bknz: 19. HD. 28.11.1996 T. 5571/10662 (www.e-uyar.com)

³⁴¹⁰ Karş: 12. HD. 16.01.1991 T. 13840/235 (www.e-uyar.com)

Yargıtay, çeşitli içtihatlarında, «*bono*»ların,³⁴¹¹ «çek»lerin³⁴¹² «*hâmiline yazılı olan ya da cirosu mümkün senetler*»in,³⁴¹³ kısacası «*kambiyo senetleri*»nin³⁴¹⁴ ve «*anonim şirket hisse senetleri*»nin,³⁴¹⁵ 89. maddeye göre üçüncü kişi senet borçlusuna (hisse senedini çıkarmış olan şirkete) ‘*haciz ihbarnamesi*’ gönderilerek haciz edilemeyeceğini, ‘*senetlerin fiilen haczedilip, muhafaza altına alınması suretiyle -yani; İİK. mad. 88’e göre- haciz edilebileceğini*»³⁴¹⁶ belirtmiştir.

Bu kural, kamu düzeni ile ilgili ve emredici bir kural olduğundan buna aykırı olarak yapılan işlem (yani; bu tür senetlerin 89. maddeye göre ‘*haciz ihbarnamesi*’ gönderilerek haczedilmesi) *süresiz şikâyet*’e neden olur.³⁴¹⁷ Ayrıca belirtelim ki, -hatalı olarak- gönderilen haciz ihbarnamelerine şikâyet ve itirazda bulunmayan üçüncü kişinin (kambiyo senedi borçlusunun) senedin bedelini icra dairesine ödemiş olması, daha sonra aynı senet bedelini -ikinci kez- senedin iyiniyetli hâmiline ödemekten kendisini kurtarmaz.³⁴¹⁸

Bu maddeye göre haczi söz konusu olan alacak, *tâliki koşula bağlı olsa* dahi haczedilebilir.³⁴¹⁹

II- “Müstakbel alacakların haczi”: “İki kişi (inceleme konumuz bakımından ‘*takip borçlusunu*’ ile ‘*onun borçlusunu olan banka*’) arasında mevcut olan bir hukuki ilişkiye (temele) dayanan, henüz doğmamış olmakla beraber ileride doğması muhtemel bulunan alacaklar”a müstakbel alacaklardanilir.³⁴²⁰

Bu tür bir alaktan bahsedebilmek için ‘*bir hukuki ilişkinin varlığı*’ ve ‘*bu ilişkiden doğacak alacağın cinsinin ve borçlusunun (inceleme konumuzda; bankanın) belli olması*’ yeterlidir. Alacağın miktarının belli olması veya böyle bir alacağın doğmama ihtimalinin de bulunması önemli değildir. **Doktrinde** müstakbel alacaklara şu örnekler verilmiştir: İşçi ve memurların işveren nezdinde işleyecek ücret alacakları, kiralaayanın kiracıdan olan kira alacağı; belediye, Toki, DSI vb. kurumlar için iş yapan müteahhidin kurumdan olan istihkak alacağı, banka teminat mektuplarından doğan

³⁴¹¹ Bknz: 12. HD. 03.03.2006 T. 977/4160; 23.02.1982 T. 684/1362 (www.e-uyar.com)

³⁴¹² Bknz: 11. HD. 12.10.1984 T. 4507/4666; 12. HD. 24.05.1978 T. 4666/4766 (www.e-uyar.com)

³⁴¹³ Bknz: 11. HD. 12.10.1984 T. 4507/4666; 12. HD. 28.06.1982 T. 5490/5788; 23.02.1982 T. 684/1367 (www.e-uyar.com)

³⁴¹⁴ Bknz: 12. HD. 18.03.2003 T. 2563/5668 (www.e-uyar.com)

³⁴¹⁵ Bknz: 12. HD. 25.03.2013 T. 16702/25503; 08.03.2005 T. 351/4722; 01.11.2004 T. 18478/22744; 11.03.2004 T. 606/5526 (www.e-uyar.com)

³⁴¹⁶ Bknz: 12. HD. 01.11.2011 T. 4965/20942; 11. HD. 30.03.1982 T. 1157/1386; 12. HD. 10.07.1985 T. 13946/7878 (www.e-uyar.com)

³⁴¹⁷ Bknz: 12. HD. 24.05.1978 T. 4666/4766 (www.e-uyar.com)

³⁴¹⁸ Bknz: 12. HD. 19.04.1983 T. 1901/3059 (www.e-uyar.com)

³⁴¹⁹ **BELGESAY, M. R.** İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 1948, s: 265 – **KURU, B.** Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 1977, s: 72 – **KURU, B.** Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2002, s: 129 vd.

³⁴²⁰ **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 491 – **KURU, B.** Bankalardaki Mevduatın Haczi, 1977, s: 71; 2002, s: 127 vd. – **ARSLAN, R./ YILMAZ, E./ AYVAZ, S.T./ HANAĞASI, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, s: 276 – **MUŞUL, T.** Hacze İştirak, 2019, s: 304 – **YAVAŞ, M.** age.s: 168 – **İYİLİKLİ, A.C.** age. s: 241 – **ERCAN, İ.** Uygulamacılar için İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 7. Baskı, 2021, s: 476 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Haciz, s: 253 vd. – **ÜSTÜNDAĞ, S.** İcra Hukuku Esasları, 8. Baskı, 2004, s: 194

alacak, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinden doğan alacak, ortaların, ortaklıktaki tasfiye, kâr payı, faiz, avans ve masraf alacağı.

Buna karşılık, takip borçlusunu ile üçüncü kişi (banka) arasında (birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği anda) mevcut olan bir hukuki ilişkiye (temele) dayanmayan, sırf *ümit ve ihtimale dayanan* alacakları, buradaki anlamda ‘*müstakbel alacak*’ olarak nitelendirmek mümkün değildir. Örneğin; bankada hiçbir alacağı olmayan bir kişi (takip borçlusunu) adına, bundan sonra bankaya gelmesi ihtimali olan havaleler, takip borçlusunu bakımından müstakbel bir alacak sayılamaz ve alacaklı böyle sırf *ümit ve ihtimale dayanan* havale alacağı için, bankaya haciz ihbarnamesi gönderemez; daha doğrusu icra dairesi; alacaklının bu şekildeki bir talebini reddeder, bankaya haciz ihbarnamesi gönderemez.³⁴²¹

Takip borçlusunu, bankaya tahsil için (tahsil cirosu ile) kambiyo senedi (mesela; bono) vermiş ise, takip borçlusunun bankada müstakbel bir alacağı (tahsil edilecek bononun bedeli) var demektir; alacaklı, borçlusunun bankadaki bu müstakbel alacağına haciz koyabilir.³⁴²²

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6183 s. Kanunun uygulaması bakımından, “*bankalara yapılacak haciz ve ihtiyati haciz tebliğlerini sadece tebliğ tarihi itibarıyla amme borçlularının mevcut olan varlıklarını konu alması ve bu kişilerin ileride doğabilecek alacakları için haciz ve ihtiyati haciz tebliğinde bulunulmaması*” gereğini şu şekilde bir genelge yayımlayarak duyurmuştur.

“*Borçlu olan bir şahsın bankalarda bir alacak ve hakkı bulunmamasına rağmen ileride borçlu adına doğacak alacaklar için bankalara haciz veya ihtiyati haciz bildirisi tebliğ edilmesi, haczin ‘borçlunun malvarlığını hedef tutması’ esasına aykırı düşecektir... Amme alacağından borçlu olan bir şahsı, bankalarda alacak ve hakkının bulunmamasına rağmen, ileride tahakkuk edecek alacağından istifade etmek üzere geleceğe yönelik olarak bankalara haciz veya ihtiyati haciz tebliği, muhtemel bir alacak niteliğinden dahi tanımlanamayacak bir durum oluşturmaları ve bankanın bu hacizleri sürekli izlemesi veya banka tarafından yapılan tüm işlemlerde bir süreye de bağlı kalmaksızın borçlu adına mal, hak ve alacak doğup doğmadığının takip edilmesi, doğması halinde haciz veya ihtiyati haciz uygulanmasını gerektirir ki, bankalara böyle bir külfet yüklemeye imkan bulunmamaktadır.*” (Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Seri: A, Sıra No: 1 “R. 30.07.2007, sayı: 26568”)³⁴²³

III- Yüksek mahkemenin “müstakbel alacakların haczi” konusundaki görüşü nedir? Başka bir ifadeyle, **üçüncü kişilerdeki «doğmuş» ya da «doğacak» (müstakbel) hak ve alacaklar**, nasıl (İİK. mad. 89’a göre mi, yoksa İİK. mad. 78 veya 88’e göre mi) haczedilebilir?

Yukarı ifade ettiğimiz gibi; doğmamış olmakla beraber, *-mevcut bir hukuki ilişkiye (temele) dayanarak, ileride doğması muhtemel bulunan- gerçekleşmesi umulan*

³⁴²¹ KURU, B. age. s: 491 vd.

³⁴²² KURU, B. age. s: 292

³⁴²³ ARSLAN, R./ YILMAZ, E./ AYVAZ, S.T./ HANAĞASI, E. age. s: 277, dipnot 42

alacaklar da haczedilebilir.³⁴²⁴ **Yüksek mahkeme (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi)**, bu konuya ilişkin kimi kararlarında³⁴²⁵ «...Kural olarak, ileride doğması muhtemel bir hakkın haczi mümkün olmadığından, üçüncü kişiye 'borçlunun nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacakları üzerine haciz konulduğu' şeklinde haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğunun 'haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut durumla sınırlı olduğunu'...» belirtmişken, kimi kararlarında ise «...Müstakbel (beklenen ya da doğacak) alacaklar için haciz ihbarnamesi gönderilebilmesi üçüncü kişi ile borçlu arasında süregelen bir hukuki ilişkinin varlığına bağlıdır. Hukuki münasebetin varlığı ve bu ilişki nedeniyle borçluya ödenecek ve devamlılık arz eden bir alacağın bulunduğu hallerde, üçüncü kişiye İİK. 'nun 89. maddesine göre haciz ihbarnamesi gönderilmesi gerekir...»³⁴²⁶ «...Takip borçlusunun üçüncü kişideki müstakbel alacağının haczi mümkündür. Haciz sırasında alacağın doğmuş olması gerekmez, alacağın doğumunun ihtimal dahilinde bulunması yeterlidir...»³⁴²⁷ demiştir.

Yine **yüksek mahkeme (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu)** «Haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinde borçlunun davalı/üçüncü kişi banka nezdindeki mevduat hesabında bulunan miktar üzerine haciz uygulandığı, haciz ihbarnamesinde, doğacak alacaklar üzerine de haciz konulmuş olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, takip borçlusu ile davalı/üçüncü kişi banka arasında, banka nezdinde müstakbel alacak doğuracak (kira, istihkak, maaş vb) bir hukuki ilişkinin olmadığı, borçlunun banka nezdinde mevduat hesabı bulunmakla birlikte anılan mevduat hesabına düzenli (periyodik) olarak para yatırılmasının da söz konusu olmadığı açık olduğundan, davalı/üçüncü kişi banka tarafından sadece haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinde mevcut hesap bakiyesine haciz uygulanmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olduğu»³⁴²⁸ nu belirtmiştir.

Yargıtay 12. HD. ile 23. HD.'nin son içtihatlarına bakıldığında, -«müstakbel alacaklar»ın haczi konusunda- çelişkili bir durumun ortaya çıktığı görülmektedir.

Gerçekten;

aa) Yargıtay 12. Hukuk Dairesi bu konuda *kimi* içtihatlarında;³⁴²⁹ «kural olarak (kira alacakları gibi rutin ödemeler dışında) ileri doğacak hak ve alacaklar için haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği, İİK. 'nun 89. maddesi uyarınca üçüncü kişiye, borçlunun 'doğmuş ve doğacak' hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğunun sadece haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut fiili durumla sınırlı olduğu, buna karşın borçlunun üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ancak **İİK. 'nun 78. maddesi uyarınca** gönderilecek 'haciz yazısı' ile mümkün olabileceği;

³⁴²⁴ **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, s: 492 – **KURU, B.** Bankalardaki Mevduatın Haczi, 1977, s: 71; 2002, s: 127 vd. – **ÜSTÜNDAĞ, S.** age. s: 194 – **YAVAŞ, M.** age. s:168 vd.

³⁴²⁵ Bknz: 12. HD. 27.06.2011 T. 32479/13903; 22.10.2004 T. 47928/22583; 19. HD. 06.07.1995 T. 9723/6226 (www.e-uyar.com)

³⁴²⁶ Bknz: 12. HD. 08.03.2002 T. 3683/4795 (www.e-uyar.com)

³⁴²⁷ Bknz: 19. HD. 23.09.1999 T. 4545/5107 (www.e-uyar.com)

³⁴²⁸ Bknz: HGK. 26.09.2012 T. 12-139/624 (www.e-uyar.com)

³⁴²⁹ Bknz: 12. HD. 10.03.2014 T. 4259/6732; 13.12.2013 T. 30570/39931; 07.11.2013 T. 23684/35019; 04.07.2013 T. 16393/25103; 28.01.2013 T. 26902/2306; 27.12.2012 T. 22428/40354; 22.11.2012 T. 16682/34359; 27.06.2012 T. 5507/22694; 26.06.2012 T. 4894/22373; 16.05.2012 T. 30702/17260; 16.05.2012 T. 30703/17259 (www.e-uyar.com)

müstakbel bir alacaktan bahsedilebilmesi için, bir hukuki ilişkinin mevcut olmasının ve bu hukuki ilişkiden doğacak alacağın cinsi ile borçlunun belli olmasının yeterli olduğu, alacağın miktarının belli olup olmamasının veya böyle bir alacağın doğmama ihtimalinin bulunmasının önemli olmadığı...» belirtilmişken, **kimi** içtihatlarında³⁴³⁰ ise «İİK. 'nun 89. maddesine göre üçüncü kişiye haciz ihbarı gönderilmek suretiyle borçlunun alacağının haczi durumunda, üçüncü kişi haciz ihbarının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük sürede itiraz etmez ise borç zimmetinde sayılacaktır. Buna göre haciz ihbarı ile doğmamış bir alacağın haczinin istenmesi halinde, 3. kişinin geleceğe yönelik olarak alacağın doğup doğmayacağını bilmesi ve bu nedenle itiraz etmesi beklenemeyeceğinden, doğacak alacakların İİK. 'nun 89. maddesine göre haczinin mümkün olmadığı kabul edilmelidir. Alacaklı borçlunun 3. kişi nezdinde doğması muhtemel bir alacağını haczettirmek istiyor ise bu amacına, **İİK. 'nun 88. maddesine göre** haciz yazısı gönderilmek suretiyle ulaşabilir.

Buna göre üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesinde doğmuş alacaklar yanında doğacak alacaklar ifadesinin de bulunması, haczin ihbarının, doğacak alacaklar yönünden İİK. 'nun 89. maddesinde öngörülen sonuçları doğurmasına yol açmaz ise de **aynı Kanunun 88. maddesi anlamında** haciz yazısı gibi değerlendirilmesi gerekir. Bir diğer ifade ile üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesinde, doğacak alacaklar ifadesinin bulunması ve bu ifadeye yönelik olarak üçüncü kişinin İİK. 'nun 89. maddesinde öngörülen yasal sürede icra dairesine bir itirazda bulunmamış olması, doğmamış alacakların zimmetinde sayıldığı sonucunu doğurmaz. Haciz ihbarının tebliğinden sonra, üçüncü kişi nezdinde borçlunun bir alacağı doğar ise bunu icra dosyasına göndermesi gerekir. Ancak alacağın doğmaması durumunda ise herhangi bir şey yapması gerekmez.

Şu hale göre doğmamış alacaklar yönünden İİK. 'nun 89. maddesine göre tebliğ edilen haciz ihbarı, üçüncü kişinin bu maddeye göre sorumluluğunu doğurmayacağı gibi, muhtemel alacakların haciz yazısı yazılmak suretiyle haczi de mümkün olduğundan üçüncü kişinin şikayetin bu aşamada dinlenme olanağı yoktur.

Pek tabiidir ki haciz ihbarnamesinde, doğacak alacaklar ifadesinin bulunması ve bu ifadeye yönelik olarak üçüncü kişinin İİK. 'nun 89. maddesinde öngörülen yasal sürede icra dairesine bir itirazda bulunmamış olması nedeniyle icra müdürlüğünce borcun zimmetinde sayılarak hakkında haciz kararı verilmesi halinde bu durum bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olduğundan, bu işleme karşı üçüncü kişinin İİK. 'nun 6/2. maddesi uyarınca süresiz şikayet yoluna başvurusu mümkündür...» denilmiştir.

Aynı Daire³⁴³¹ **kimi** kararlarında ise «...3. kişiye 'doğacak alacakların haczi' yönünden gönderilen haciz ihbarnamesinin, 'haciz müzekkeresi' sonuçlarını doğuracağını, 3. kişinin haczi müzekkeresinin gereğini yerine getirerek, daha sonra doğacak paraları icra dosyasına göndermesine yasal bir engel bulunmadığını...» belirtmiştir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için **Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin** bu konudaki kararlarını -tarih sırasına göre- aşağıda sunuyoruz:

³⁴³⁰ Bknz: 12. HD. 13.12.2013 T. 30570/39931 (www.e-uyar.com)

³⁴³¹ Bknz: 12. HD. 24.03.2014 T. 6338/8380; 17.12.2013 T. 33933/40505 (www.e-uyar.com)

- “Şikayete konu işlem finansal kiralama sözleşmesine konu hak ve alacakların ihtiyaten haczine yönelik olup, her ne kadar; borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi, İİK'nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkün ise de; borçlu şirket finansal kiralama sözleşmesinin kiracısı, kendisine haciz müzekkeresi gönderilemeyeceğini iddia eden şikayetçi 3. kişi şirket ise finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanı olup 6361 s. K.'nun 29. maddesi gereği finansal kiralama sözleşmesinin gerçekleşmesine bağlı olarak ileride doğması muhtemel haklara 3. kişiye haciz yazısı gönderilmek suretiyle haciz konulamayacağı, şikayetçinin, finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanı olması nedeniyle şikayette hukuki yararının bulunduğu- Şikayetçinin haciz müzekkeresinin iptalini istemekte hukuki yararı bulunduğu gerekçesi doğru olmakla beraber; işin esası incelenmeden doğrudan haciz müzekkeresinin iptaline karar verilmesinin doğru olmadığı”³⁴³²

- “Müstakbel alacaklar iki kişi arasında mevcut olan bir hukuki ilişkiye dayanan henüz doğmamış olmakla birlikte ileride doğması muhtemel bulunan alacaklar olup, müstakbel alacakların haczedilebileceği- Somut olayda da müstakbel alacağı haciz konmuş olup, üçüncü kişi de İİK m. 89/1 haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra doğan hakediş alacağını icra dosyasına gönderdiğinden, gönderilen bu paranın bir hukuki ilişkiden kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılmasına gerek olup olmadığı- Üçüncü kişinin süresinde haciz ihbarnamesine itiraz etmesi nedeniyle, borçlunun üçüncü kişide bulunan alacakları üzerinde haciz bulunmadığı yönündeki borçlu beyanının doğru olup olmadığı”³⁴³³

- “Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ancak (İİK. mad. 78 kapsamında gönderilecek) haciz yazısı ile mümkün olduğu- Üçüncü kişiye gönderilen müzekkere, (İİK. mad. 78) kapsamında haciz müzekkeresi niteliğinde olduğundan, üçüncü kişinin, nezdinde borçlunun alacağı var ise haciz talebini yerine getirmesi, aksi halde hiçbir işlem yapmaması gerektiği- Şikayetçiye gönderilen haciz müzekkeresi, üçüncü kişi aleyhine İİK'nun 89. maddesindeki sonuçları doğurmayacağından, 3. kişi tarafından iptalinin istenmesinde hukuki yararının bulunmadığı”³⁴³⁴

- “Borçlunun ileride doğması muhtemel emekli ikramiyesinin tamamı haczedilebileceğinden, mahkemece bu yöne ilişkin şikayetin tümünden reddine karar verilmesi gerektiği”³⁴³⁵

- “Alacaklının; takibin kesinleşmesinden sonra borçlunun üçüncü kişi nezdindeki (doğmuş) alacakları için 3.kişiye İİK.nun 78. ve müteakip maddeleri gereğince yazılacak bir haciz yazısı ile haciz konulmasını isteyebileceği gibi, İİK.nun 89.maddesine göre haciz ihbarı gönderilmek suretiyle de haczini talep edebileceği, borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ise ancak İİK.nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkün olduğu”³⁴³⁶

³⁴³² Bknz: 12. HD. 24.12.2019 T. 13190/18405 (www.e-uyar.com)

³⁴³³ Bknz: 12. HD. 28.05.2018 T. 9416/5340 (www.e-uyar.com)

³⁴³⁴ Bknz: 12. HD. 26.12.2017 T. 25800/16210 (www.e-uyar.com)

³⁴³⁵ Bknz: 12. HD. 31.10.2016 T. 17905/22545 (www.e-uyar.com)

³⁴³⁶ Bknz: 12. HD. 19.01.2016 T. 32106/1358 (www.e-uyar.com)

- “Apartman yöneticisine husumet yöneltilmesi mümkün olduğu gibi, apartman yöneticiliğinin gelirlerinden olan apartman aidatlarına haciz konulması için kat malikleri ve kiracılara haciz müzekkeresi (İİK. mad 78) gönderilmesinde de hukuka aykırılık bulunmadığı”³⁴³⁷

- “İİK'nun 89/1. maddesi kapsamında gönderilen haciz ihbarnamesine 3. kişi tarafından yasal süre içerisinde itiraz edilmiş olmasının, 3. kişiye İİK'nun 78. maddesine göre haciz müzekkeresi gönderilmesine engel olmadığı”³⁴³⁸

- “Kural olarak (kira alacakları, istihkak alacakları dışında) ileride doğacak hak ve alacaklar için haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği, İİK.'nun 89. maddesi uyarınca 3. kişiye, borçlunun ‘doğmuş ve doğacak’ hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğunun haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut fiili durumla sınırlı olduğu, bu aşamada doğması muhtemel hak ve alacağın 3. Kişilerce net olarak bilinmesi mümkün olmadığından haciz ihbarnamesinin ‘muhtemel alacaklar’ açısından sonuç doğurmayacağı; buna karşın borçlunun üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ancak İİK.'nun 78. maddesi uyarınca gönderilecek ‘haciz yazısı’ ile mümkün olabileceği”³⁴³⁹

- “Kural olarak (kira alacakları, istihkak alacakları dışında) ileri doğacak hak ve alacaklar için haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği, İİK.'nun 89. maddesi uyarınca 3. kişiye, borçlunun ‘doğmuş ve doğacak’ hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğunun haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut fiili durumla sınırlı olduğu, bu aşamada doğması muhtemel hak ve alacağın 3. Kişilerce net olarak bilinmesi mümkün olmadığından haciz ihbarnamesinin ‘muhtemel alacaklar’ açısından sonuç doğurmayacağı; buna karşın borçlunun üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ancak İİK.'nun 78. maddesi uyarınca gönderilecek ‘haciz yazısı’ ile mümkün olabileceği”³⁴⁴⁰

- “Kural olarak (kira alacakları gibi rutin ödemeler dışında) ileri doğacak hak ve alacaklar için haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği, İİK.'nun 89. maddesi uyarınca üçüncü kişiye, borçlunun ‘doğmuş ve doğacak’ hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğunun sadece haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut fiili durumla sınırlı olduğu, buna karşın borçlunun üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ancak İİK.'nun 78. maddesi uyarınca gönderilecek ‘haciz yazısı’ ile mümkün olabileceği- Müstakbel bir alaktan bahsedilebilmesi için, bir hukuki ilişkinin mevcut olmasının ve bu hukuki ilişkiden doğacak alacağın cinsi ile borçlunun belli olmasının yeterli olduğu, alacağın miktarının belli olup olmamasının veya böyle bir alacağın doğmama ihtimalinin bulunmasının önemli olmadığı”³⁴⁴¹

³⁴³⁷ Bknz: 12. HD. 11.01.2016 T. 23378/205 (www.e-uyar.com)

³⁴³⁸ Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 31836/9402 (www.e-uyar.com)

³⁴³⁹ Bknz: 12. HD. 07.11.2013 T. 23684/35019 (www.e-uyar.com)

³⁴⁴⁰ Bknz: 12. HD. 04.07.2013 T. 16393/25103 (www.e-uyar.com)

³⁴⁴¹ Bknz: 12. HD 28.01.2013 T. 26902/2306 (www.e-uyar.com)

- “Rutin ödemeler (kira alacakları vs.) dışında ileride doğacak, doğması muhtemel bir hakkın bu aşamada üçüncü şahıslarca net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz ihbarnamesinin muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmayacağı- Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ise ancak İİK’nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkün olduğu”³⁴⁴²

- “Kural olarak (kira alacakları gibi rutin ödemeler dışında) ileri doğacak hak ve alacaklar için haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği, İİK.’nün 89. maddesi uyarınca üçüncü kişiye, borçlunun ‘doğmuş ve doğacak’ hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğunun sadece haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut fiili durumla sınırlı olduğu, buna karşın borçlunun üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ancak İİK.’nün 78. maddesi uyarınca gönderilecek ‘haciz yazısı’ ile mümkün olabileceği- Müstakbel bir alacaktan bahsedilebilmesi için, bir hukuki ilişkinin mevcut olmasının ve bu hukuki ilişkiden doğacak alacağın cinsi ile borçlunun belli olmasının yeterli olduğu, alacağın miktarının belli olup olmamasının veya böyle bir alacağın doğmama ihtimalinin bulunmasının önemli olmadığı”³⁴⁴³

şeklinde içtihatla bulunmuştur.

Kanımızca, yukarıdaki içtihatların bir kısmında yer alan “*ileride doğacak hak ve alacaklar için ‘haciz ihbarnamesi’ gönderilemeyeceği, üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması muhtemel alacakların haczinin İİK’in 78. maddesi uyarınca gönderilecek ‘haciz yazısı (müzekkeresi)’ mümkün olabileceği*” şeklindeki ifade (cümle) hatalıdır. İleride (bkz: IV) belirttiğimiz gibi; alacaklı, borçlunun doğabilecek alacağının haczini üçüncü kişiye ‘*haciz yazısı*’ (müzekkeresi) göndererek haczedebileceği gibi (İİK mad. 78, 85, 88), üçüncü kişiye ‘*haciz ihbarnamesi*’ göndererek de (İİK. mad. 89) haczedebilir.

bb) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi³⁴⁴⁴ ise «*üçüncü kişilerde hak ve alacakların ne şekilde haczedilebileceği İcra ve İflâs Kanunu’nun (İİK) 89. maddesinde gösterilmiştir. Bu yola tevessül etmeden, sadece haciz tezkere ile konulan haciz, aynı yasa’nın 88. maddesi kapsamında menkul haczi olarak nitelendirilebilir ve ancak mevcut bir hak ve alacak üzerine konulabilir; bir diğer ifade ile üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların tezkere yazılması suretiyle haczi mümkün değildir...*» şeklinde -12. HD.’nin içtihatlarında kabul ettiği çözümden farklı- bir çözüm şekli önermiştir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için **Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin** bu konudaki kararlarını -tarih sırasına göre- aşağıda sunuyoruz:

- “Sıra cetvelinde yer alan her üç takip dosyasından da borçlunun henüz emekli olmadığı dönemde müzekkere ile emekli ikramiyesine haciz konulduğu, henüz doğmamış fakat doğması muhtemel alacağın haczinin İİK’nun 89. maddesine göre

³⁴⁴² Bknz: 12. HD. 22.11.2012 T. 16682/34359 (www.e-uyar.com)

³⁴⁴³ Bknz: 12. HD. 16.05.2012 T. 30703/17259 (www.e-uyar.com)

³⁴⁴⁴ Bknz: 23. HD. 05.07.2013 T. 2564/4685; 24.06.2013 T. 3365/4320; 03.06.2013 T. 3647/3733; 19.02.2013 T. 4799/909; 08.11.2012 T. 4004/6560 (www.e-uyar.com)

mümkün olduğu- Şikayetçinin ve şikayet olunanların ortada İİK 89. maddesine göre konulmuş ve geçerli bir haczi bulunmadığından davacının şikayette hukuki yararı olmadığı gerekçesi ile şikayetin usulden reddine karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu”³⁴⁴⁵

- “Şikayetçinin haciz tezkeresi ile kesinleşen ve dava dosyasındaki borçluya iadesi gereken harç üzerine haciz yazısı gönderildiğinden, İİK'nun 88. maddesine göre haciz müzekkeresi tarihinde henüz haczi mümkün bir para bulunmadığı; bu sebeple bu tarihte haciz konulmasından söz edilemeyeceği için şikayetin reddi gerektiği”³⁴⁴⁶

- “Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ancak İİK'nın 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkün olduğu, sıra cetveline alınan tüm takip dosyalarında borçlunun çalıştığı kuruma İİK'nın 78. maddesi uyarınca gönderilen haciz yazısı ile borçlunun emekli olması halinde borçluya ödenecek emekli ikramiyesi alacağının, iş kanunu ve diğer kanunlardan doğan ve doğacak alacaklarının tamamı üzerine haciz konulduğu anlaşılmakla borçlunun müstakbel alacaklarına haciz konulması yönündeki işlemlerin yerinde olduğu, her ne kadar şikayetçi tarafca şikayet olunanın takibinin zamanaşımına uğradığı iddia edilmiş ise de, zamanaşımı itirazında bulunma hakkı takip borçlusuna ait olduğundan itibar edilmediği, muhtemel emekli ikramiyesinin anılan icra müdürlüğü dosyalarından haciz müzekkeresi yazılmak suretiyle haczedildiği gözetildiğinde şikayetçinin haczinin şikayet olunanın alacaklı olduğu dosya haczinden sonra, diğer şikayet olunanın alacaklı olduğu dosya kapsamında konulan hacizden önce olduğu gerekçesiyle, şikayet olunan yönünden açılan şikayetin reddine, diğer şikayet olunan yönünden açılan davanın kabulüne karar verilmesinin yerinde olduğu”³⁴⁴⁷

- “Davacının sıra cetveline itiraz edebilmesi için öncelikle dağıtımına konu alacak üzerinde geçerli bir haczinin bulunmasının gerekeceği- Borçlunun üçüncü kişi ile arasındaki bir hukuki ilişkiden kaynaklanan henüz doğmamış fakat doğması muhtemel alacağın haczinin, İİK'nın 89. maddesine göre mümkün olduğu- İİK'nın 89. maddesine uygun 'haciz ihbarnamesi' yerine 'müzekkere' yazılarak haciz konulmasının ise, aynı yasanın 88. maddesinde düzenlenen menkul haczi hükmünde olduğu- Haciz müzekkeresi ile ancak mevcut bir alacak üzerine haciz konulabileceği”³⁴⁴⁸

- “Henüz doğmamış alacakların İİK. mad. 89 uyarınca düzenlenmiş haciz ihbarnamesi ile haczedilebileceği, İİK. mad. 88 uyarınca yapılan haczin bu tarih itibarıyla doğmuş bir alacak bulunmadığından geçerli olmadığı”³⁴⁴⁹

- “Üçüncü kişinin elindeki bir paranın İİK'nun 89. maddesine göre değil de, taşınır hacizlerine ilişkin 88. maddesine göre haczedilmesinde, tıpkı taşınırlarda olduğu gibi, paranın somut olarak üçüncü kişi elinde mevcut olması gerekeceği- Henüz mevcut olmayan bir paranın taşınır hükümlerine göre haczine yasal olanak bulunmadığı- Borçlu emekli ikramiyesine henüz hak kazanmadan İİK'nın 88. maddesi

³⁴⁴⁵ Bknz: 23. HD. 27.01.2021 T. 2163/263 (www.e-uyar.com)

³⁴⁴⁶ Bknz: 23. HD. 03.10.2019 T. 4322/4056 (www.e-uyar.com)

³⁴⁴⁷ Bknz: 23. HD. 18.11.2015 T. 2699/7376 (www.e-uyar.com)

³⁴⁴⁸ Bknz: 23. HD. 24.06.2013 T. 3365/4320 (www.e-uyar.com)

³⁴⁴⁹ Bknz: 23. HD. 05.07.2013 T. 2564/4685 (www.e-uyar.com)

anlamında müzekkere ile ileride doğacak emekli ikramiyesine haciz konulmasının yasaya uygun bir haciz olmadığı bu nedenle sıra cetvelinde yer alması mümkün olmayan şikâyetçinin şikâyetinin, hukuki yararının bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği”³⁴⁵⁰

- “Borçlunun üçüncü kişi ile arasındaki bir hukuki ilişkiye dayanan henüz doğmamış olmakla beraber doğması muhtemel alacakları için İİK. 89’e göre haciz ihbarnamesi gönderilebileceği, haciz ihbarnameleri ile borçlunun borçlusu konumundaki üçüncü kişinin elinde o anda bulunan mal, alacak ve diğer hakların haczedilmesi mümkün olduğu gibi, borcun tamamen ödenmesine kadar geçecek sürede (aylık kira bedeli, yüklenici lehine tahakkuk eden hakedişler, taahhuk edecek vergi alacağı vb.) üçüncü kişi nezdinde oluşacak alacakların da haczine olanak tanındığı, haciz ihbarnamesi göndermek yerine müzekkere ile alacak üzerine haciz konulması halinde ise, İİK. 88’de yer alan menkul haczi hükümlerinin geçerli olacağı ve haciz müzekkeresi ile ancak mevcut bir mal, hak ya da alacak üzerine haciz konulabileceği ve bu yöntemde üçüncü kişinin itirazına ilişkin bir düzenlemenin de bulunmadığı, üçüncü kişinin elindeki bir paranın İİK. 89 yerine, taşınır hacizlerine ilişkin İİK. 88’e göre haczedilmesinde, -tıpkı taşınırlarda olduğu gibi- paranın somut olarak üçüncü kişi elinde mevcut olması gerekeceği, henüz mevcut olmayan bir paranın taşınır hükümlerine göre haczedilemeyeceği- Üçüncü şahıstaki para alacağının hacizden itibaren bir yıllık süre içerisinde icra dosyasına celbinin istenmesi gerekeceği, aksi halde haciz düşeceği”³⁴⁵¹

- “Üçüncü kişilerdeki “doğmuş” ya da “doğacak” (müstakbel) hak ve alacaklar nasıl (İİK. mad. 78 veya 88’e göre mi) haczedilebilir? Mahkemece, şikâyet olunanın İİK.’nün 88. maddesine göre borçlunun DSİ. nezdindeki hak ve alacaklarına koydurduğu haczin bu tarih itibarıyla doğmuş bir alacak bulunmadığından geçerli olmadığı, bu durumda geçerli ilk haczin şikâyetçinin İİK.’nün 89. maddesine göre düzenlenmiş doğmamış alacakları da kapsayacak şekilde olan haciz ihbarnamesine dayalı haciz olduğu gerekçesiyle, şikâyetin kabulüne karar verilmiş olmasında yasaya aykırı bir yönün bulunmadığı- Taraflarca yapılan hacizler borçlunun üçüncü kişideki menkul mallarının haczi niteliğinde olup, bu tür mallar İİK.’nün 89. maddesine göre haciz ihbarnamesi gönderilerek haczedilebileceği gibi haciz müzekkeresi ile de haczedilebilir, ancak İİK.’nün 88. maddesine göre gönderilen haciz müzekkeresi ile ancak mevcut olan bir hak ve alacak haczedilebilir, şikâyet olunanlarca gönderilen haciz müzekkerelerinin alacağın doğduğu ve ödenebilir hale gelmesinden önce gönderilmesi nedeniyle alacağın doğduğu tarihten sonra şikâyetçilerce yapılan hacizlerin dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle istemin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş olmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığı”³⁴⁵²

- “Üçüncü kişilerdeki “doğmuş” ya da “doğacak” (müstakbel) hak ve alacaklar nasıl (İİK. mad. 78 veya 88’e göre mi) haczedilebilir? Mahkemece, şikâyet olunanın İİK.’nün 88. maddesine göre borçlunun DSİ. nezdindeki hak ve alacaklarına koydurduğu haczin bu tarih itibarıyla doğmuş bir alacak bulunmadığından geçerli olmadığı, bu durumda geçerli ilk haczin şikâyetçinin İİK.’nün 89. maddesine göre düzenlenmiş

³⁴⁵⁰ Bknz: 23. HD. 03.06.2013 T. 3647/3733 (www.e-uyar.com)

³⁴⁵¹ Bknz: 23. HD. 28.05.2013 T. 2666/3573 (www.e-uyar.com)

³⁴⁵² Bknz: 23. HD. 19.02.2013 T. 4799/909 (www.e-uyar.com)

doğmamış alacakları da kapsayacak şekilde olan haciz ihbarnamesine dayalı haciz olduğu gerekçesiyle, şikâyetin kabulüne karar verilmiş olmasında yasaya aykırı bir yönün bulunmadığı- Üçüncü kişilerde hak ve alacakların ne şekilde haczedilebileceğine değinen İİK. 'nın 89. maddesindeki yola başvurulmadan, sadece haciz tezkeresi ile konulan haczin İİK. mad. 88 gereğince menkul haczi olarak nitelendirilebileceği ve ancak mevcut bir hak ve alacak üzerine konulabileceği, bir diğer ifade ile üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların tezkere yazılması suretiyle haczinin mümkün olmadığı- Üçüncü kişi nezdinde bulunan alacak için haciz talep edilmesi halinde; haciz tarihi belirlenirken, haciz yazısının yazıldığı tarihin değil, üçüncü kişiye ulaşp, kayda işlendiği tarihin gözetileceği”³⁴⁵³

- “Sadece haciz tezkeresi ile konulan haczin aynı Yasa'nın 88. maddesi kapsamında menkul haczi olarak nitelendirilebileceği ve ancak mevcut bir hak ve alacak üzerine konulabileceği; yani 3. kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların tezkere yazılması suretiyle haczinin mümkün olmadığı”³⁴⁵⁴

şeklinde içtihatla bulunmuştur.

Kanımızca, yukarıdaki içtihatların bir kısmında yer alan “ ‘haciz yazısı’ (müzekkeresi) ile ancak mevcut bir hak ve alacak üzerine haciz konulabileceği, üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların ‘haciz yazısı’ ile haczinin mümkün olmadığı, üçüncü kişiye ‘haciz ihbarnamesi’ gönderilmesi gerekeceği...” şeklindeki ifade (cümle) hatalıdır. İleride (bknz: IV) belirttiğimiz gibi; alacaklı, borçlunun doğabilecek alacağının haczini üçüncü kişiye ‘haciz yazısı’ (müzekkeresi) göndererek haczedebileceği gibi (İİK mad. 78, 85, 88), üçüncü kişiye ‘haciz ihbarnamesi’ göndererek de (İİK. mad. 89) haczedebilir.

cc) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de bu konuda;

- “Davacının dava dışı şirket hakkında yürüttüğü icra takibi sırasında, davalı bankaya 1. haciz ihbarnamesinin gönderildiği, İİK'nın 89. maddesi uyarınca gönderilen haciz ihbarnamesi ile borçlunun müstakbel alacaklarının da haczedilebileceği, her ay ödenen kira, maaş gibi düzenli ödemelerin müstakbel alacak kavramına dahil olduğu, dava dışı borçlunun hesabına yatan paranın ise bu kapsamda rutin bir ödeme olmadığı, haciz ihbarnamesinin tebliği tarihinde borçlu hesabında sadece 2.88 TL bulunduğu, haciz ihbarnamesine davalı tarafından yasal süresinde yapılan itirazdan 3 gün sonra borçlu şirketin hesabına para girdiği, bu paranın haczedilemeyeceği ve davalı bankanın işleminde bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinin yerinde olduğu”³⁴⁵⁵

- “Haciz yazısının tebliğ edildiği tarih itibariyle takip borçlusunun davalı banka nezdindeki hesabında sadece 3, 52 TL olduğu, bu sebeple İİK m. 88 anlamında taşınırın haczi hükümlerine göre haczin tatbikinin mümkün olmadığı, takip borçlusu ile davalı arasında “müstakbel alacak” niteliğini haiz alacağın doğmasına esas herhangi bir hukuki ilişki de bulunmadığı, İİK m. 89 hükmü doğrultusunda tanzim olunan haciz

³⁴⁵³ Bknz: 23. HD. 08.11.2012 T. 4004/6560 (www.e-uyar.com)

³⁴⁵⁴ Bknz: 23. HD. 08.10.2012 T. 4130/5787 (www.e-uyar.com)

³⁴⁵⁵ Bknz: 11. HD. 26.01.2016 T. 2705/800 (www.e-uyar.com)

ihbarnamesine takip borçlusunun banka yedinde alacağı olmadığından itiraz edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesinin yerinde olduğu”³⁴⁵⁶

- “Haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinde borçlunun davalı/üçüncü kişi banka nezdindeki mevduat hesabında bulunan miktar üzerine haciz uygulandığı, haciz ihbarnamesinde doğacak alacaklar üzerine de haciz konulmuş olduğu bildirilmiş olmasına rağmen takip borçlusu ile davalı/üçüncü kişi banka arasında, banka nezdinde müstakbel alacak doğuracak (kira, istihkak, maaş vb) bir hukuki ilişkinin olmadığı, borçlunun banka nezdinde mevduat hesabı bulunmakla birlikte anılan mevduat hesabına düzenli (periyodik) olarak para yatırılmasının da söz konusu olmadığı, davalı/üçüncü kişi banka tarafından sadece haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinde mevcut hesap bakiyesine haciz uygulanmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olduğu ve haczin daha sonra hesaba yatacak paralar üzerine konulmuş sayılmayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesinin yerinde olduğu”³⁴⁵⁷

şeklinde içtihatla bulunmuştur.

dd) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi de bu konuda;

- “İİK. 89 uyarınca gönderilen "haciz ihbarnamesine karşı", üçüncü kişi bankanın, borçluya ait hesap üzerinde rehin hakkının olduğunu ileri sürmesi, haciz ihbarnamesine itiraz niteliğinde olup, alacaklının, İİK. 89/4 uyarınca, üçüncü kişinin cevabının aksini icra mahkemesinde ispat ederek cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebileceği- Üçüncü kişinin, "haciz müzekkeresine karşı", borçluya ait hesap üzerinde rehin hakkı bulunduğunu ileri sürmesi ise, istihkak iddiası niteliğinde olup, icra müdürünün istihkak prosedürüne göre işlem yapması gerektiği”³⁴⁵⁸

- “Borçlunun çalıştığı kurumdan ileride emekli olması halinde alacağı emekli ikramiyesine haciz konulmasının mümkün bulunduğu, öte yandan; yasalarda işçi emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceğine ilişkin bir düzenlemenin de bulunmadığı, bu bakımdan; borçlunun ileride doğması muhtemel emekli ikramiyesinin haczinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı”³⁴⁵⁹

şeklinde içtihatla bulunmuştur.

IV- Kanımızca, borçlunun doğabilecek alacağının haczini alacaklı, üçüncü kişiye ‘*haciz müzekkeresi (yazısı)*’ göndererek haczedebileceği gibi (İİK. m. 78, 85, 88), üçüncü kişiye ‘*haciz ihbarnamesi*’ göndererek de (İİK. m. 89) haczedebilir.^{3460 3461} Üçüncü kişi ile borçlu arasındaki mevcut bir hukuki ilişki nedeniyle, borçlunun ileride (yakın/uzak bir tarihte) üçüncü kişi nezdinde doğabilecek alacağının -İİK. mad. 89’a göre- haczinin mümkün olabilmesi gerekir. Doğacak alacağın miktarının önceden bilinmemesi önem taşımaz. Örneğin; *borçlu-müteahhidin alacaklıları, borçlunun*

³⁴⁵⁶ Bknz: 11. HD. 24.11.2015 T. 5374/12437 (www.e-uyar.com)

³⁴⁵⁷ Bknz: 11. HD. 08.05.2015 T. 317/6575 (www.e-uyar.com)

³⁴⁵⁸ Bknz: 8. HD. 22.10.2020 T. 2922/6564 (www.e-uyar.com)

³⁴⁵⁹ Bknz: 8. HD. 17.10.2017 T. 10511/13030 (www.e-uyar.com)

³⁴⁶⁰ Aynı görüşte: **MUŞUL**, T. agm. s: 304

³⁴⁶¹ Bknz: 12. HD. 22.05.2017 T. 15624/7698 (www.e-uyar.com)

yaptığı iş karşılığında, üçüncü kişi konumundaki Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, belediyeden alacağı istihkakı üzerine -henüz istihkak düzenlenmeden- ve borçlu tarafından bankaya tahsile verilmiş senetlerin ödenecek bedelleri üzerine, borçlunun mevduatına ileride yatacak paraya, gönderilecek havalelere, borçluya ileride ödenecek ikramiye üzerine haciz koyabilmelidirler...

V- İcra müdürü, 6352 s. Kanun'un kabul edilmesinden önce, «haciz edilmesi istenen hak ve alacağın İİK. 82 gereğince haczedilmemesi gereken haklardan olduğunu» ileri sürerek, kendiliğinden birinci haciz ihbarnamesi göndermekten kaçınamıyordu.³⁴⁶² 6352 s. Kanunla İİK. 'nun 82. maddesine son fıkra olarak «İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.» şeklinde yeni bir hüküm eklenmiş olduğundan, artık icra müdürünün birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesine yönelik talepler hakkında da kabul veya red kararı vereceğini kabul etmek gerekecektir. Ayrıca belirtelim ki; kendisine birinci haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişi de «kendilerinde bulunan borçluya ait paranın yasalar gereği haciz edilemeyeceğini» belirterek, bu para üzerine haciz koymaktan kaçınamaz.³⁴⁶³

VI- Alacaklının talebini kabul ederek «birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesine» karar veren icra müdürünün, bu ihbarnameyi tüzel kişiliği bulunan üçüncü kişilere göndermesi gerekir.^{3464 3465} Örneğin; tüzel kişiliği bulunmayan, T. Telekom A.Ş. Uşak İl Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına, Saymanlık Müdürlüğüne, Piyade Alayı Kantin Komutanlığına Yatırım Tesisleri Daire Başkanlığına, Batı limanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğine, Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğüne, Tesisler ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığına, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına, ... Piyade Tugay Komutanlığına, İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Hal Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığı yerine Hastanesi Başhekimliğine, Milli Eğitim Bakanlığı yerine İlköğretim Okulu Müdürlüğüne birinci haciz ihbarnamesi gönderilemez.³⁴⁶⁶

Bakanlıkları, bulundukları yerlerde hazine vekilleri temsil ettiğinden, bakanlık adına tebligatın bu kişilere, Hazine vekili bulunmayan yerlerde mal müdürlüklerine tebligat yapılması gerekir.³⁴⁶⁷ Hazine vekilleri (ve mal müdürlükleri) yerine; Karayolları Genel Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Menderes Gümrük

³⁴⁶² Bknz: 12. HD. 06.04.1995 T. 5213/5151 (www.e-uyar.com)

³⁴⁶³ Bknz: 12. HD. 21.09.2004 T. 15432/19777; 10.06.2004 T. 10752/14712; 07.05.2002 T. 8546/9594 (www.e-uyar.com)

³⁴⁶⁴ PEKCANITEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S/ ÖZEKESÜ M. İcra ve İflas Hukuku, 11. Baskı, 2013, s: 310 (www.e-uyar.com)

³⁴⁶⁵ Bknz: HGK. 28.09.2011 T. 12-523/567; 12. HD. 27.01.2005 T. 27039/1922; 02.12.2014 T. 21991/29028; 24.11.2014 T. 21154/28142; 12.05.2014 T. 12014/14012; 06.04.2014 T. 10620/13270; 17.03.2014 T. 6107/8335; HGK. 16.01.2013 T. 11948/30341; 07.07.2011 T. 33720/1439; 4. HD. 03.02.2011 T. 2400/991; 12. HD. 26.10.2010 T. 12276/24815; 12.01.2010 T. 19161/394; 20.10.2009 T. 10934/19840; 12.05.2009 T. 8252/11949; 12.05.2009 T. 8282/10470 vb. (www.e-uyar.com)

³⁴⁶⁶ Bknz: 12. HD. 07.07.2011 T. 33720/1439; 22.12.2011 T. 11948/30341; 07.07.2011 T. 33720/14639; 29.12.2011 T. 12483/31568; 15.06.2004 T. 10617/7285; 06.05.2004 T. 7032/11456; 08.04.2004 T. 4088/8485; 06.01.2004 T. 22966/399 vb; 4. HD. 03.02.2011 T. 2400/991 (www.e-uyar.com)

³⁴⁶⁷ Bknz: 12. HD. 30.06.2003 T. 12205/15514 (www.e-uyar.com)

Müdürlüğüne yapılan tebligat geçersiz olmaz (yapılan bu tebligatla birinci haciz ihbarnamesi kesinleşmiş olmaz).³⁴⁶⁸

Yeni yasal düzenleme ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı, özel bütçeli bir kuruluş haline getirilmiş olduğundan, üçüncü kişi sıfatıyla kendisine haciz ihbarnamesi gönderebilecektir.³⁴⁶⁹

Uygulamada önem taşıdığı için ayrıca belirtelim ki; alacaklı, borçlunun hak ve alacakları üzerine -İİK. mad. 78 uyarınca- doğrudan doğruya haciz konulmasını isteyebileceğinden, borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının üçüncü kişiye *haciz yazısı* veya -89. maddeye göre- *haciz ihbarnamesi* gönderilerek haciz edilmesi mümkündür.³⁴⁷⁰ İcra dairesinin gönderdiği «haciz yazısı»nı alan üçüncü kişi, icra mahkemesine başvurarak «gönderilen haciz yazısının İİK. mad. 89/I'de öngörülen haciz ihbarnamesinin özelliklerini taşımadığı» konusunda şikayette bulunamaz.^{3471 3472}

VII- Hemen belirtelim ki; İİK. mad. 78 ve İİK. mad. 89 hükümlerinin ‘düzenlenme sebepleri’ ve ‘hukuki sonuçları’ birbirinden farklıdır. Başka bir deyişle İİK. mad. 78 uyarınca; alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce borçlunun mal ve haklarının haczine karar vermesi ve haczedilecek mallar üçüncü kişi nezdinde ise *haciz yazısının (haciz müzekkeresinin)* gönderilmesi ile İİK. mad. 89 uyarınca, üçüncü kişiye *birinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesinin sebepleri ve doğuracağı hukuki sonuçlar* farklıdır. Üçüncü kişiye İİK. mad. 78 kapsamında gönderilen *haciz müzekkeresi*, İİK. mad. 89'daki sonuçları doğurmaz. Yani, üçüncü kişi, gönderilen haciz yazısına cevap vermediği takdirde İİK. mad. 89 uygulamasından farklı olarak, haciz konusu mal yedinde, hak veya alacak zimmetinde sayılmaz. Nitekim **yüksek mahkeme** bu hususu, çeşitli kararlarında açık-seçik belirtmiştir:

- “Üçüncü kişiye doğrudan haciz müzekkeresi gönderilmek suretiyle borçluya ait hak ve alacaklar üzerine haciz konulması halinde, üçüncü kişi tarafından yapılması gereken, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapmak, yok ise haczedilecek hak ve alacak bulunmadığını icra dairesine bildirmek olduğu- İİK.'nun 89. maddesinden farklı olarak, üçüncü kişinin, doğrudan İİK.'nun 78. maddesine göre istenen haciz nedeniyle, anılan işlemlerin dışında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı- Üçüncü kişiye gönderilen haciz müzekkeresinin İİK.89. maddesindeki yazılı sonuçların doğmayacağı bu nedenle haciz müzekkeresinin iptalinin istenmesinde üçüncü kişinin hukuki yararı olmadığı- Alacaklı, borçlunun üçüncü kişi nezdindeki alacaklarının haczini İİK 89. maddesi kapsamında haciz ihbarnamesi ile talep edebileceği gibi üçüncü kişiye haciz müzekkeresi çıkarılmasını da talep edebileceği”³⁴⁷³

- “Alacaklının, borçlunun üçüncü kişi nezdindeki alacaklarının haczini İİK 89. maddesi kapsamında haciz ihbarnamesi ile talep edebileceği gibi, üçüncü kişiye haciz

³⁴⁶⁸ Bknz: 12. HD. 14.03.2005 T. 1606/5324; 10.02.2005 T. 26348/2244 (www.e-uyar.com)

³⁴⁶⁹ Bknz: 12. HD. 29.12.2011 T. 12483/31568; 22.12.2011 T. 11948/30341 (www.e-uyar.com)

³⁴⁷⁰ Bknz: 12. HD. 05.12.2011 T. 8308/26324; 21.09.2004 T. 15432/19777; 16.03.2004 T. 888/6063; 30.01.2004 T. 23982/1933 (www.e-uyar.com)

³⁴⁷¹ Bknz: 12. HD. 05.04.2005 T. 4205/7240; 29.03.2005 T. 2276/6602 (www.e-uyar.com)

³⁴⁷² Ayrıntılı bilgi için bkz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra Hukukunda Haciz, 3. Baskı, 2016, s: 250 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 3. Baskı, 2014, s: 1738 vd.

³⁴⁷³ Bknz: 12. HD. 20.06.2019 T. 8134/10731 (www.e-uyar.com)

müzekkeresi çıkarılmasını da talep edebileceği- Haciz ihbarnamesinden (İİK. mad. 89) farklı olarak, haciz yazısına cevap verilmemesi halinde 3. kişinin zimmetinde sayılan bir alacağın olmadığı- Şikayetçinin haciz müzekkeresinin iptalini istemesinde hukuki yararının bulunmadığı³⁴⁷⁴

- “Haciz yazısına cevap verilmemesi halinde, üçüncü kişi nezdinde kesinleşen haciz konusu bir alacak olmayacağı- Alacaklı vekili tarafından borçlunun hak ve alacaklarının haczinin talep edilmesi üzerine, icra müdürlüğünce üçüncü kişiye gönderilen yazı, İİK. mad. 78 kapsamında haciz müzekkeresi olup, üçüncü kişi aleyhinde İİK.nun 89. maddesindeki sonuçları doğurmayacağından, haciz müzekkeresinin iptalini istemesinde şikayetçinin hukuki yararının olmadığı³⁴⁷⁵

- “Davacı bankaya icra dairesi tarafından gönderilen 04/02/2008, 05/03/2008 ve 17/04/2008 tarihli yazıların İİK'nın 78. maddesine göre gönderilmiş haciz müzekkereleri olduğu, İİK'nın 89. maddesindeki koşulları taşımayan haciz müzekkereleri nedeniyle anılan maddedeki sonuçlar doğmayacağından, diğer bir deyişle borç bankanın zimmetinde sayılmayacağından, davacının borçlu olmadığına tespitini talep etmekte hukuki yararı bulunmadığı, o halde, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken; İİK'nın 78. maddesine göre gönderilen haciz yazısının, İİK'nın 89. maddesi kapsamında haciz ihbarnamesi kabul edilerek, yazılı gerekçe ile davanın kabulü yönünde hüküm kurulmasının usul ve yasaya uygun olmadığı³⁴⁷⁶

- “Üçüncü kişiye gönderilen İİK'nun 78. maddesi kapsamında haciz müzekkeresinin, İİK'nun 89. maddesinde yer alan sonuçlarını doğurmayacağı³⁴⁷⁷

- “İİK'nun 78. maddesi gereği, 3. kişiye gönderilen yazı, haciz müzekkeresi olup, 3. kişi aleyhine İİK.nun 89. maddesindeki sonuçları doğurmayacağından iptalinin istenmesinde hukuki yararın olmadığı³⁴⁷⁸

- “Üçüncü kişiye gönderilen müzekkereler 89/1 haciz ihbarnamesi mahiyetinde olmayıp, İİK.nun 78. maddesi kapsamında haciz müzekkeresi niteliğinde olduğundan, üçüncü kişinin, nezdinde borçlunun alacağı var ise haciz talebini yerine getirmesinin, aksi halde hiçbir işlem yapmamasının gerekeceği, bu durumda şikayetçiye gönderilen haciz müzekkereleri üçüncü kişi aleyhine İİK.nun 89. maddesindeki sonuçları doğurmayacağından iptalinin istenmesinde hukuki yararın olmayacağı³⁴⁷⁹

- “Davacı tarafından haciz ihbarnamesi yerine, İİK'nın 89. maddesindeki koşulları taşımayan haciz yazısı gönderildiği, haciz müzekkeresi ile tıpkı haciz ihbarnamesi gönderilmiş gibi borçlunun mevduatının haczedilmiş sayılacağı, ancak banka mevduatı borca yeterli olmadığından ve haciz müzekkeresine dayalı olarak da sadece müzekkerenin ulaştığı tarihte mevcut durumla banka sorumlu olacağından muhtemel alacaklar açısından haciz müzekkeresinin sonuç doğurmayacağı, davalının haciz müzekkeresinin tebliğinden sonraki tutumu ve uyguladığı haciz işlemlerinin usul ve yasaya

³⁴⁷⁴ Bknz: 12. HD. 22.05.2017 T. 15624/7698 (www.e-uyar.com)

³⁴⁷⁵ Bknz: 12. HD. 12.04.2016 T. 29967/10736 (www.e-uyar.com)

³⁴⁷⁶ Bknz: 4. HD. 3.03.2016 T. 11619/2810 (www.e-uyar.com)

³⁴⁷⁷ Bknz: 12. HD. 23.02.2016 T. 29720/4863 (www.e-uyar.com)

³⁴⁷⁸ Bknz: 12. HD. 12.03.2015 T. 29276/5561 (www.e-uyar.com)

³⁴⁷⁹ Bknz: 12. HD. 10.03.2014 T. 4191/6659 (www.e-uyar.com)

uygun olup, üçüncü kişi bankanın işlemleri sonunda davacının zarara uğraması sonucunu doğuran bir durumun mevcut olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesinin yerinde olduğu”³⁴⁸⁰

- “Kural olarak (kira alacakları, istihkak alacakları dışında) ileri doğacak hak ve alacaklar için haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği, İİK.’nun 89. maddesi uyarınca 3. kişiye, borçlunun ‘doğmuş ve doğacak’ hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğunun haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut fiili durumla sınırlı olduğu, bu aşamada doğması muhtemel hak ve alacağın 3. Kişilerce net olarak bilinmesi mümkün olmadığından haciz ihbarnamesinin ‘muhtemel alacaklar’ açısından sonuç doğurmayacağı; buna karşın borçlunun üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ancak İİK.’nun 78. maddesi uyarınca gönderilecek ‘haciz yazısı’ ile mümkün olabileceği”³⁴⁸¹

- “Kural olarak (kira alacakları, istihkak alacakları dışında) ileri doğacak hak ve alacaklar için haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği, İİK.’nun 89. maddesi uyarınca 3. kişiye, borçlunun ‘doğmuş ve doğacak’ hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğunun haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut fiili durumla sınırlı olduğu, bu aşamada doğması muhtemel hak ve alacağın 3. Kişilerce net olarak bilinmesi mümkün olmadığından haciz ihbarnamesinin ‘muhtemel alacaklar’ açısından sonuç doğurmayacağı; buna karşın borçlunun üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczinin ancak İİK.’nun 78. maddesi uyarınca gönderilecek ‘haciz yazısı’ ile mümkün olabileceği”³⁴⁸²

VIII- Haciz, haciz yazısının (haciz müzekkeresinin) icra dairesinde yazıldığı tarihte tamamlanmış olacağından, haciz yazısını tebellüğ eden üçüncü kişi konumundaki bankanın, ‘*mevduat üzerinde rehin ve hapis hakkı olduğunu*’ ileri sürmesi, “mahcuz mala istihkak iddiası” (İİK. mad. 99) niteliğindedir.³⁴⁸³

IX- Üçüncü kişi nezdindeki para alacağı üzerine konulan haczin ne kadar süreyle varlığını koruyabileceğine ilişkin bir hüküm İİK’te bulunmamaktadır. **Yargıtay**, İİK. mad. 106’da ‘*menkul mallar için öngörülen 6 aylık satış isteme süresinin, para alacakları bakımından, hacizden itibaren paranın istenmesi için gerekli azami süre olarak uygulanması gerektiğini*’ şu şekilde belirtmiştir:

- “Her ne kadar üzerine haciz konulmuş olan paraların paraya çevrilmesi söz konusu olmaz ise de, alacaklı tarafından haciz tarihinden itibaren bir yıllık (şimdi; altı aylık) süre içinde icra dosyasına getirilmemesi (istenmemesi) halinde, üzerlerindeki haczin kalkacağı”^{3484 3485}

³⁴⁸⁰ Bknz: 11. HD. 6.11.2013 T. 3277/19793 (www.e-uyar.com)

³⁴⁸¹ Bknz: 12. HD. 27.06.2012 T. 5507/22694 (www.e-uyar.com)

³⁴⁸² Bknz: 12. HD. 26.06.2012 T. 4894/22373 (www.e-uyar.com)

³⁴⁸³ Bknz: 12. HD. 05.12.2011 T. 8308/26324 (www.e-uyar.com)

³⁴⁸⁴ Bknz: 12. HD. 24.03.2011 T. 25735/4525 (www.e-uyar.com)

³⁴⁸⁵ MUŞUL, T. age. s: 335

X- Uygulamada çeşitli bankalar, kendilerine gönderilen “*haciz ihbarnameleri*” / “*haciz yazıları (müzekkereleri)*” üzerine genellikle şu şekilde gönderen icra dairelerine bilgi (cevap) vermektedirler:

- “Yukarıda dosya no.su yazılı haciz bildiriminiz, Genel Müdürlüğümüze tebliğ edilmiş olup, yapılan inceleme ve araştırma sonucu;

.....’a ait hak ve alacak bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere; haciz kararları borçlunun üçüncü şahıs nezdindenki mevcut ve bilinen hak ve alacakları üzerine uygulanabileceğinden, ileride doğacak hak ve alacaklar üzerine üye iş yeri hesaplarına gelecek pos bedelleri dışında haciz tatbiki mümkün değildir.

Haciz ihbarnamenizdeki geri kalan hususlara itiraz ettiğimizi bilgilerinize sunarız.”

- “Yukarıda dosya no.su yazılı haciz bildiriminiz, Genel Müdürlüğümüze tebliğ edilmiş olup, yapılan inceleme ve araştırma sonucu;

.....’a ait şubemizde bulunan no.lu hesapta 6461, 39 TL bulunmaktadır.

Mezkur meblağlar üzerinde daha önceden hacizler bulunmaktadır.

Söz konusu takyidatlardan sonra gelmek üzere mezkur meblağlar üzerine müdürlüğünüz adına haciz şerhi işlenmiştir.

Borçluya ait Bankamız nezdinde başkaca hak ve alacak bulunmamaktadır.

Mezkur meblağların aşağıda belirtilen tutarları üzerinde, müdürlüğünüz adına haciz şerhi işlenmiştir.

Bilindiği üzere haciz kararları, borçlunun üçüncü şahıs nezdindeki mevcut ve bilinen hak ve alacakları üzerine uygulanabileceğinden, ileride doğacak hak ve alacaklar üzerine üye iş yeri hesaplarına gelecek pos bedelleri dışında haciz tatbiki mümkün değildir.

Haciz ihbarnamenizdeki geri kalan hususlara itiraz ettiğimizi bilgilerinize sunarız.”

- “İlgide kayıtlı yazınızda adı geçen kişinin/kişilerin Bankamız nezdinde araştırması yapılmış olup,

.....’nın herhangi bir hesap, hak ve alacağının bulunmadığı tespit edilmiş olduğundan, haciz talebinizin tatbik edilemediği hususu ile yine bilindiği üzere ilgili kanun hükümleri ve yerleşik Yargıtay kararları (Yargıtay 12. HD. 22.10.2004 T. 117928/22523 ve Yargıtay 12. HD. 15.06.2010 T. 27746/15309) gereğince haciz ihbarnamesi ve haciz kararı çerçevesinde üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz bildiriminin kendisine tebliğ edildiği tarihteki mevcut durumla sınırlı olup, ileride doğacak ve doğması muhtemel bir hakkın üçüncü şahısça bilinmesi ve haczi mümkün değildir. Belirtilen nedenlerle ilgili yazınız içeriğinden mevcut ‘ileride doğacak hak ve alacaklar’ üzerine yönelik haciz tatbiki talebinize itiraz ederiz.

İtirazen ve/veya cevaben bilgilerinize arz ederiz.

- “Haciz ihbarnameniz Genel Müdürlüğümüze 27.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir.

İlgi haciz ihbarnameniz nedeniyle tebliğ tarihi esas alınmak sureti ile bankamız nezdinde yaptığımız araştırma sonucunda, dosyanın borçlusu’nın, şubemizde no.lu 817, 17 TL bakiyeli mevduat hesabına rastlanılmıştır. Başka herhangi bir hak ve alacağı mevcut değildir. Ancak, dosyanız borçlusunun bankamıza borçları/riskleri mevcut olup, ilgili sözleşmeler ve Medeni Kanun ilgili hükümleri uyarınca no.lu hesapta bulunan 7, 50 TL’si üzerinde Bankamızın rehin, hapis, takas hakları bulunmaktadır. no.lu hesapta kalan 809, 67 TL tutar üzerine haciz şerhiniz işlenerek Müdürlüğünüz adına blokeye alınmıştır. Ayrıca, no.lu hesapta bulunan tutarın 7, 50 TL’si üzerine Bankamız rehin, hapis, takas ve mahsup haklarından sonra gelmek kaydı ile haciz şerhiniz işlenmiştir. Bakiye dosya alacağınız yönünden haciz tatbik imkanının bulunmadığını, doğacak hak ve alacaklarının tarafımızdan bilinmediğini,

İşbu yazımızın tebliğ tarihi esas alınmak suretiyle yanıtlandığını bilgilerinize arz ederiz.”

- “İlgide kayıtlı haciz müzekkeresi/ihbarnamesi ile nezdinizdeki her türlü hak, alacak ve mevduatları üzerine haciz konulması talep edilen;

Dosyanız borçlusu T.C. numaralı’nın haciz ihbarnamesinin tebellüğ edildiği tarihi/saati itibariyle, Bankamızın tüm şubeleri nezdinde yapılan araştırma neticesinde; herhangi bir hak, alacak ve mevduatına rastlanılmamıştır.

Müdürlüğümüze gönderilen haciz müzekkeresinde/ihbarnamesinde nezdinizdeki hesapları üzerine haciz konulması talep edilen borçlu T.C. numaralı’nın şubemiz nezdinde bulunan no.lu hesabında haciz müzekkeresinin tebellüğ tarihi/saati mevcut bulunan 426, 06 TL üzerinde, haciz bloke kaydı mevcut olup, haciz konulan söz konusu tutara ilişkin Müdürlüğünüzce verilecek ikinci talimata göre işlem yapılacaktır.”

- “Dosyanız/daireniz borçlusunun/borçlularının şubelerimiz nezdinde herhangi bir hak ve alacağına rastlanılmadığından, haciz talebiniz yerine getirilememiştir.

Ayrıca, haciz kararları borçlunun üçüncü şahıs nezdinde tebliğ tarihinde bilinen belirli iye mevcut bir alacak veya hukuki ilişkiden doğan alacaklarını kapsamakta olup, ümit ve ihtimale dayalı alacaklar bakımından haciz işlemi yapılamayacağından ihbarnamenize/tezkerenize bu nedenle de itiraz ederiz.”

- “İlgide kayıtlı yazınız Tarihinde genel müdürlüğümüze tebliğ edilmiştir. İİK. mad. 89 gereğince, Genel Müdürlük birimleri ve şubeler nezdinde haciz tebliğinde yer alan kimlik bilgileriyle birebir tutan kayıtlar üzerinden yapılan araştırma sonucunda, borçlu/borçlular adına hak ve alacak kaydına rastlanılmadığından, haciz şerhiniz işlenememiştir.

Diğer taraftan, haciz kararları, borçlunun üçüncü şahıs nezdindeki mevcut ve bilinen alacakları üzerine uygulanabileceğinden, gelecekte doğup doğmayacağı

bilinmeyen, ümit ve ihtimale dayalı hak ve alacaklar üzerine haciz tatbiki mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.”

- “İlgi yazınızda yer alan gerçek ve/veya tüzel kişilerin Bankamız şubesi nezdinde herhangi bir hesap/hak ve alacağı mevcut değildir. Bu sebeple hacziniz tatbik edilememiştir. Ayrıca; bahse konu hacziniz, aşağıdaki Yargıtay kararı gereği haciz müzekkeresinin bankaya ulaştığı tarihteki mevcut durumla (fiili durumla) sınırlı olacağından, ileride doğacak/doğması muhtemel bu hakkın, bu aşamada banka tarafından net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz talebiniz muhtemel alacaklar (bu tarihten sonra hesaba girecek olan meblağlar açısından) sonuç doğurmayacaktır. (Yargıtay 12. HD. 22.12.2004 T. 17928/22583) “Borçlunun muhtemel alacaklarının haczi –kural olarak- üçüncü şahıs nezdinde ileride doğacak muhtemel bir hakkın haczinin mümkün olmadığı: ‘Kural olarak ileride doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. Üçüncü şahsa borçlunun nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi’ şeklinde haciz ihbarnamesini çıkarılması halinde, üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut durumla (fiili durumla) sınırlı olacağından, ileride doğacak, doğması muhtemel bu hakkın, bu aşamada üçüncü şahısça net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, bu şekilde çıkarılan haciz ihbarnamesi ‘muhtemel alacaklar’ açısından sonuç doğurmaz.”

İtirazlarımız ile birlikte bilgilerinize arz olunur.”

XI- Yukarıda belirttiğimiz gibi³⁴⁸⁶; “uygulamayı en fazla yoran” konulardan olan, üçüncü kişiye (bankalara) ‘*haciz ihbarnamesi*’ (İİK. 89) ya da ‘*haciz yazısı*’ (İİK. 78) gönderilmesi, zaman zaman Yargıtay’ın çeşitli Daireleri arasında görüş ayrılığına da neden olmuştur.

Bankaya ister ‘*haciz ihbarnamesi*’ ister ‘*haciz yazısı*’ gönderilmiş olsun, bankanın her iki durumda da yapması gereken şey; bildirilen borçlunun bankada hak ve alacağı varsa bunun üzerine haciz koymak, eğer borçlunun bankada herhangi bir hak ve alacağı yoksa, durumu icra dairesine bildirmekten ibarettir.

Bankaya ‘*haciz yazısı*’ gelmiş ve banka süresi (7 gün) içinde icra dairesine “bildirilen borçlunun bankada mevduatı bulunmadığını” bildirmezse, o para bankanın zimmetinde sayılmaz...

Fakat, bankaya ‘*haciz ihbarnamesi*’ gönderilmiş ve banka süresi (7 gün) içinde gönderilen ‘birinci’ ve ‘ikinci’ haciz ihbarnamelerine itiraz etmez, ‘üçüncü’ haciz ihbarnamesi üzerine de 15 gün içinde ‘*menfi tespit davası*’ açmazsa, zimmetinde sayılan ‘ihbarnamede belirtilen borcu’ icra dairesine ödemeye mecbur kalır.

Banka, gerek gönderilen ‘*haciz yazısı*’ gerekse ‘*haciz ihbarnamesi*’ üzerine, bildirilen borçlunun hesabının bulunması halinde, bu hesap üzerine haciz koyarken ayrıca “*bu mevduat üzerinde rehin ve hapis hakkı bulunduğunu*” da ileri sürebilir. Bankanın bu beyanı ‘*mahcuz mala istihkak iddiası*’ (İİK. mad. 99) niteliğini taşır. 14.09.2021

³⁴⁸⁶ Bknz: Yuk. dipn. 6

462) a) İİK.m. 135/II Uyarınca İhalede Satılan Taşınmazı Almış Olan Kişi Tarafından, Taşınmazda Oturan Borçluya/Üçüncü Kişiye ‘Tahliye Emri’ Gönderilebilmesi İçin, İhalenin Kesinleşmiş Olması (İİK.m. 134/son) Gerekir mi? b) Taşınmazı İhalede Satın Almış Olan Kişi Adına ‘Tescil İşlemi’ Yapıldıktan Sonra (İİK.m. 134/son), İhalenin Kesinleştiği Farzedilerek, Taşınmazda Bulunan Kişiye ‘Tahliye Emri’ Gönderilmesi Üzerine, İhalede Bu Suretle Haberdar Olan Borçlu Tarafından -İhalede İtibaren Bir Yıl Geçmeden- (İİK.m. 134/VII) ‘İhalenin Feshi Davası’ (Şikayeti) Açılırsa, Daha Önce Gönderilmiş Olan ‘Tahliye Emri’nin İptali Gerekir mi?

A) İİK.m. 135/II uyarınca ihalede satılan taşınmazı almış olan kişi tarafından, taşınmazda oturan borçluya/üçüncü kişiye ‘tahliye emri’ gönderilebilmesi için, ihale- nin kesinleşmiş olması (İİK.m. 134/son) gerekir mi?

I- İhale, -yedi gün içinde- şikayet yolu ile «ihalenin bozulması isteminde bulunulmaması ile» ya da «yapılan şikayetin reddine ilişkin kararın kesinleşmesi ile», kesinleşir.

İİK.m. 134 çerçevesinde yapılan ihale k e s i n l e ş i n c e şu sonuçları doğurur:

a- İhale bedeli, alacaklıya ödenir (İİK. m. 134/VI)^{3487 3488}

Açılan ihalenin feshi davası nedeniyle, ihalenin kesinleşmesinin gecikmesinden dolayı alacağını geç alan alacaklılar (ortaklığın giderilmesine ilişkin satışlarda; paydaşlar) ya da satın aldığı taşınmaz kendisine geç teslim edilen alıcılar, ihalenin feshi davası açan kişi(ler) aleyhine «*kötüniyetle, ihalenin kesinleşmesini geciktirmek amacı ile ihalenin feshini talep ettiklerini*» ileri sürerek -TBK. 49’e göre- tazminat davası açabilirler mi? **Yüksek mahkeme**³⁴⁸⁹ bu konuya olumlu yaklaşımda bulunmuştur...

b- Satılan taşınmazın -üzerindeki (tapu kaydındaki) her türlü haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir gibi her türlü kayıtlardan arınmış (âri) olarak-³⁴⁹⁰ alıcı adına tescili için tapuya yazı yazılır (İİK. m. 134/VI; 135/I).³⁴⁹¹

³⁴⁸⁷ «İhale kararı kesinleşmeden, ihale bedeli alacaklılara verildiğinden, sonradan ihale feshedilince alıcının elinden hem gayrimenkul geri alınmakta hem de verdiği para kendisine geri ödenmemekte, alıcı bu parayı geri alabilmek için alacaklıları ayrı ayrı takip mecburiyetinde kalmakta, bu sebeple de icra satışlarına rağbet bir hayli az olmaktadır. Buna mani olmak için, ihale kesinleşmedikçe, ihale bedelinin alacaklılara verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.» (Bknz: 538 sayılı kanuna ait Millet Meclisi Ad. Kom. Gerekçesi)

³⁴⁸⁸ Bknz: 12. HD. 30.10.1997 T. 9476/10500; 07.07.1985 T. 13337/7966 (www.e-uyar.com)

³⁴⁸⁹ Bknz: HGK. 13.07.2005 T. 4-442/462; 4. HD. 04.06.2003 T. 1672/2394; 07.05.2002 T. 12821/5434; 19.11.2001 T. 6735/11325; HGK. 25.04.2001 T. 4-355/405; 07.02.2001 T. 4-1811/101 vb. (www.e-uyar.com)

³⁴⁹⁰ Bknz: 12. HD. 04.03.2013 T. 32029/6916; 06.03.2012 T. 20781/6496; 26.01.2004 T. 24232/1394; 21.02.1995 T. 1661/2380; 11.07.1991 T. 2010/8757; İstanbul 3. İcra Tetkik Mercii 13.8.2003 T. 1270/1100 (www.e-uyar.com)

³⁴⁹¹ Bknz: 12. HD. 04.03.2013 T. 32029/6916; 01.07.2004 T. 13976/17415; 11.03.2004 T. 27690/5481; 27.12.1988 T. 3763/16145; 05.02.1987 T. 6455/1313; 02.06.1983 T. 3036/4376 (www.e-uyar.com)

«İntifa hakkı ile yükümlü olarak» satılmış olan taşınmazın alıcı adına tapuya tescilinin de bu şekilde yapılması gerekir.³⁴⁹²

c- Borçlu yatırılan ihale bedeli oranında, borcundan kurtulur (İİK. m. 12).

d- Taşınmaz borçlu ya da başkaları tarafından işgal edilmekte ise, icra memuru tarafından boşaltılarak alıcıya teslim edilir (İİK. m. 135/II).³⁴⁹³

Doktrinde³⁴⁹⁴ ve **uygulamada** satılan taşınır³⁴⁹⁵ ve taşınmazların³⁴⁹⁶ «*ancak ihale kesinleştikten sonra*» alıcıya teslimi gerektiği görüşü benimsenmektedir.

II- İİK. m. 134 uyarınca «ilgili»lerin icra mahkemesinde (ortaklığın giderilmesi satışlarında; sulh hukuk mahkemesinde) ihalenin feshi isteminde bulunmaları halinde (sonucunda);

a- *İhale bedeli* alacaklılara ödenmez (İİK. m. 134/V).³⁴⁹⁷

b- Satılan taşınmazın alıcı adına *tescili için* tapuya yazı gönderilmez (İİK. m. 134/IX, 135/I).³⁴⁹⁸

c- İhalede satılan taşınır/taşınmaz, alıcıya *teslim* edilmez.³⁴⁹⁹

III- “Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma” başlıklı İİK.m. 135’de ‘ihalenin kesinleşmesinin iki sonucu’ düzenlenmiştir. Başka bir ifadeyle bu maddede i k i h u s u s düzenlenmiştir^{3500 3501}:

a- **Taşınmazın alıcı adına tescili:** İhale bedeli -İİK. m. 130 uyarınca-hemen ya da on günü geçmemek üzere verilen süre içinde ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra³⁵⁰², ihalede satılmış olan taşınmazın alıcı adına tescil edilmesi için, icra dairesi -ve «ortaklığın satış suretiyle giderilmesi» konusunda, sulh hukuk mahkemelerince

³⁴⁹² Bknz: 12. HD. 24.12.1996 T. 15809/16157 (www.e-uyar.com)

³⁴⁹³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T.** İcra Hukukunda Tahliye, 2. Bası, s: 708 vd. – **UYAR, T.** İhaleyle Satılan Taşınmazların Tahliyesi (İBD. 1986/10-11-12, s: 667 vd.)

³⁴⁹⁴ **ARSLAN, R.** İcra-İflas Hukuku’nda İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s: 203 – **BERKİN, N.** İcra Hukuku Rehberi, 1980, s: 339 vd. – **POSTACIOĞLU, İ.** İcra Hukukunun Esasları, 1982, s: 517, dipn. 88 – **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 719 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3. Baskı, 2014, C:2, s: 2490 – **POSTACIOĞLU, İ.E./AL-TAY, S.** İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, 2010, s:606

³⁴⁹⁵ Bknz: 12. HD. 11.10.1984 T. 869/10301 (www.e-uyar.com)

³⁴⁹⁶ Bknz: 12. HD. 04.05.1998 T. 4629/4919; 22.02.1995 T. 2167/2224 (**UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s:2490, dipn:35) – 20.12.1994 T. 15341/16461 (**UYAR, T.** Gerekeçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:7, 2. Baskı, 2007, , s:10858) – 28.01.1988 T. 2908/589 (**UYAR, T.** age., C:7, s:10858) (www.e-uyar.com)

³⁴⁹⁷ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., C:2, s:2489

³⁴⁹⁸ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., C:2, s:2489

³⁴⁹⁹ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s:2490

³⁵⁰⁰ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s: 2497 vd. – **UYAR, T.** age., C:7, s:10805

³⁵⁰¹ **UYAR, T.** İhale ile Satılan Taşınmazların Tescil ve Tahliyesi (Legal Huk. Der. Mart/2007, s:785-799)

³⁵⁰² Bknz: 12. HD. 06.10.2003 T. 15604/19240; 27.12.1988 T. 3763/16145; 05.02.1987 T. 6455/1313 vb. (www.e-uyar.com)

verilen karar uyarınca yapılan satışlarda; *satış memuru*³⁵⁰³ - tapu müdürlüğüne bir yazı (teskere, müzekkere) gönderir (İİK. m. 135/I).

İcra dairesi, tapuya gönderdiği bu tescil yazısında, alıcıya geçmiş olan mükellefiyetlerin alıcı üzerine naklini yaptırırken, alıcıya geçmemiş olan o taşınmaz üzerindeki irtifak haklarına, taşınmaz mükellefiyetlerine, rehin haklarına vs. ilişkin kayıtların tapu sicilinden terkinini (silinmesini) de kendiliğinden yaptırır (İİK. m. 144/IV).³⁵⁰⁴

b- Taşınmazın tahliye ve teslim işlemi ne zaman yapılır?

Alicının (veya; ihaleden sonra taşınmazı alıcıdan devralmış «satın almış» olan *sonraki alıcının*)³⁵⁰⁵ başvuru üzerine yahut *doğrudan doğruya (re'sen)*³⁵⁰⁶ icra memurunca (İflâs idaresince; satış memurunca), ihale edilen taşınmazın «tahliye ve teslimi» için taşınmazda bulunan kişiye -onbeş günlük- bir «tahliye emri» gönderilir.

Taşınmazda bulunan kişiye gönderilecek tahliye emri'nin şekli -diğer basılı örnekler gibi- İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde³⁵⁰⁷ ayrıca gösterilmemiş -daha doğrusu, bu tahliye emrinin basılı şekli unutulmuş- olduğundan, uygulamada bu konuda sık sık duraksamaya düşülmektedir. **Yüksek mahkeme** dahi bazı kararlarında *taşınmazda bulunan kişiye İİK. 135/II'ye göre «örnek: 14 (eski örnek: 56) «tahliye emri» gönderilmiş olmasını bir usulsüzlük olarak göstermemişken*,³⁵⁰⁸ bazı kararlarında «İİK. 135/II'ye göre *örnek: 14 (eski örnek 56) tahliye emri gönderilmesinin söz konusu olmadığını*» vurgulamıştır.³⁵⁰⁹

Bu durumda ne -İİK. m. 272 ile ilgili- «örnek: 14 (eski örnek: 56) tahliye emri» ve ne de -İİK. m. 26 ile ilgili- «örnek: 2 (eski örnek: 54)³⁵¹⁰ icra emri» gönderilemez.³⁵¹¹

İhale edilen taşınmazın boşaltılması konusunda, taşınmazda bulunan üçüncü kişiye İİK. 135/II uyarınca gönderilecek «tahliye emri»ni, icra memurunun kendisinin düzenleyip³⁵¹², «on beş gün içinde taşınmazın boşaltılmasını, eğer taşınmaz hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmî bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanılarak borçlu dışındaki kişiler tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilerin yedi gün içinde icra mahkemesine -ortaklığın giderilmesi şartlarında; sulh hukuk hakimliğine- şikâyetle

³⁵⁰³ Bknz: 12. HD. 23.05.1977 T. 4847/5114 (www.e-uyar.com)

³⁵⁰⁴ KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, s: 1344

³⁵⁰⁵ Bknz: 12. HD. 16.01.2012 T. 27294/308; 27.10.2011 T. 4377/20435; 30.06.2003 T. 12230/15496; 31.05.2004 T. 8895/13823; 12.01.2004 T. 22986/228; 06.04.2000 T. 4096/5376 (www.e-uyar.com)

³⁵⁰⁶ KURU, B. age. C: 2, 3. Baskı, 1990, s: 1345 – KURU, B. El Kitabı, s:679, dipn. 159 - POSTA-CIOĞLU, İ. age. s: 519

³⁵⁰⁷ Bknz: İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (RG. 11.4.2005 T. 25783 sayı)

³⁵⁰⁸ Bknz: 12. HD. 25.11.1986 T. 1698/12913; 09.07.1979 T. 5999/6350; 09.07.1979 T. 5961/6334 (www.e-uyar.com)

³⁵⁰⁹ Bknz: 12. HD. 06.12.1995 T. 17374/17038; 7.11.1995 T. 13970/15338; 1.12.1993 T. 8412/9751 (www.e-uyar.com)

³⁵¹⁰ Bknz: 12. HD. 08.03.2004 T. 209/5299; 08.10.1993 T. 11239/15693; 25.11.1986 T. 2129/12882 (www.e-uyar.com)

³⁵¹¹ KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, s: 579 – UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. age., s: 2501

³⁵¹² MUŞUL, T. İhale ve İhalenin Feshi, 2016, s:187

bulunulması, *bu süre içinde şikayette bulunulmaz (ya da; şikayette bulunulup da İİK'nun 22. maddesine göre tahliyenin durdurulması için icra hukuk mahkemesinden bir karar getirilemez) ve onbeş gün içinde tahliye edilmezse, zorla çıkarılıp, taşınmazın alıcıya teslim olunacağı*» ihtar edilmelidir.

Taşınmazda bulunan borçluya gönderilecek -ve icra memurunun yine kendisinin düzenleyeceği³⁵¹³- «tahliye emri»nde sadece *onbeş gün içinde taşınmazın tahliye edilmesi, eğer taşınmaz bu süre içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılacağı*nın belirtilmesi gerekir.

Satış işleminin talimatla yaptırıldığı durumlarda, satılan taşınmazın boşaltılması konusunda «tahliye emri» gönderme görev ve yetkisi, satışı yapan (istinabe olunan) icra dairesine ait değildir. Bu görev, satışı yaptıran (istinabe eden) yani, asıl takibin yapıldığı icra dairesine aittir.³⁵¹⁴

Hemen belirtelim ki, taşınmazda bulunan kişiye, İİK. 135/II'ye göre «tahliye emri» yerine -İİK. 135/II'nin içeriğine uygun olmayacak biçimde- «*muhtırâ*» gönderilmesi yasaya aykırı olur.³⁵¹⁵ Ancak bu hatalı işlemin iptalinden dolayı, alıcı aleyhine avukatlık ücretine ve yargılama giderine hükmedilmemesi gerekir.

IV- Görüldüğü gibi İİK.m. 135/T'de açıkça ihalede satılmış olan taşınmazın alıcı adına tapuda t e s c i l i için **ihalenin kesinleşmesi** aranırken³⁵¹⁶ taşınmazda bulunan borçluya/üçüncü kişiye '*tahliye emri*' gönderilebilmesi için ise Yasa'da "**ihalenin kesinleşmesi gerektiği**" açıkça belirtilmemişse de, gerek **doktrinde** ve gerekse **uygulamada** bu husus aranmaktadır. Gerçekten;

a)D o k t r i n d e;

√ "*Alıcıya ihale edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, ihalenin kesinleşmesi üzerine alıcı, icra dairesinden 'üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını' isteyebilir (m. 135, II).*"³⁵¹⁷

√ "*İhalenin feshinin istenmesi halinde, satılan mal alıcıya teslim edilmez. Çünkü, bunun için ihalenin kesinleşmiş olması gerekir.*"³⁵¹⁸

√ "*Bu maddede (İİK.m. 135) ihalenin kesinleşmesinin iki sonucu düzenlenmiştir: Bunlar; 'ihalede satılmış olan taşınmazın alıcı adına tescili' ve 'ihalede satılmış olan taşınmazda bulunan borçlunun veya üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması (tahliyesi)' dir.*"³⁵¹⁹

³⁵¹³ Bknz: Yuk. dipn: 26

³⁵¹⁴ Bknz: 12. HD. 05.02.2002 T. 1140/2317; 10.12.1997 T. 13508/13769; 25.01.1994 T. 562/906; 09.02.1993 T. 12714/2284; 01.10.1992 T. 1928/11121 (www.e-uyar.com)

³⁵¹⁵ Bknz: 12. HD. 12.05.1983 T. 2519/3602 (www.e-uyar.com)

³⁵¹⁶ Bu husus maddede "*....alıcı namına (taşınmazın) tescil edilebilmesi için, 134 üncü maddede yazılı müddede riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.*" ş e k l i n d e ifade edilmiştir.

³⁵¹⁷ KURU, B. El Kitabı, s:679 – KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016, s: 313 – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 2016, s:233

³⁵¹⁸ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C:2, 3. Baskı, 1990, s:1500

³⁵¹⁹ UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. age., C:2, s:2497

√ “İhale edilen taşınmazın –ihale kesinleştikten sonra- alıcı adına tescili için tapuya müzekkere yazan icra müdürü, taşınmazı alıcıya boş olarak teslim eder. Taşınmaz, borçlu veya üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, on beş gün içinde tahliyesi için işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu süre içinde tahliye edilmezse, zorla çıkartılır ve taşınmaz alıcıya teslim olunur (m. 135/II).”³⁵²⁰

√ “Alıcıya teslim için –ihale kesinleştikten sonra- tapu dairesine yazı yazıldıktan sonra, taşınmazın maddeten kendisine teslimi gerekir.”³⁵²¹

√ “İhalenin kesinleşmesinden ve taşınmazın alıcı adına tescil edilmesinden sonra, alıcının talebi üzerine, icra müdürlüğünce, taşınmazı işgal eden borçluya veya üçüncü kişiye taşınmazı tahliye etmeleri için on beş günlük tahliye emri tebliğ edilir.”³⁵²²

√ “Alıcıya ihale edilen taşınmaz, borçlu tarafından işgal edilmekte ise, ihalenin kesinleşmesi ile icra dairesi talep üzerine ya da kendiliğinden borçluya taşınmazı on beş gün içinde tahliye etmesi için bir tahliye emri gönderir.”³⁵²³

denilmiştir.

b) U y g u l a m a d a ;

- “İhalenin kesinleşmesi ve taşınmazın borçlu ya da üçüncü kişi tarafından işgal ediliyor olması durumunda ihale alıcısının tahliye emri gönderilmesini talep etmesi halinde icra müdürlüğünce tahliye emrinin gönderilmesinin zorunlu olduğu- “Taşınmazın müsterek (paylı) mülkiyete konu olduğu gözetilerek, ancak pay ve paydaş çoğunluğu sağlanmak koşulu ile sadece ihalede satılan borçlu hissesi için İİK’nun 135. maddesinin uygulanma imkanı olabileceği” gerekçesi ile istemin reddinin hatalı olduğu”³⁵²⁴

- “İİK. mad. 135 uyarınca, taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, ihalenin kesinleşmesi üzerine alıcının, icra dairesinden, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği- Şikayete konu tahliye emrinin taşınmazda hissesi bulunan ve alacaklı tarafından taşınmazda işgalci olduğu iddia edilen şikayetçiye tebliğ edilmiş olması nedeni ile tahliye emrinin iptaline ilişkin şikayette aktif husumet ehliyetinin bulunduğu kabulü gerektiği”³⁵²⁵

- “Alıcıya ihale edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, “ihalenin kesinleşmesi üzerine” alıcının, icra dairesine başvurarak üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği- Davacının yer teslimine yönelik bir talebi bulunmadığı gibi taşınmazın işgal edildiğine dair de bir iddiası bulunmadığından, davacının taşınmazı kiraya vermesinde de bir engel olmadığı ve kira kaybına yönelik zararı bulunduğu da bahsedilemeyeceği- İİK. mad. 5 gereğince, icra memurunun bir

³⁵²⁰ MUŞUL, T. age., s:183

³⁵²¹ POSTACIOĞLI, İ.E./ALTAY, S. age., s:606

³⁵²² OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, C:3, 2007, s:3403

³⁵²³ COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, C:3, 5. Baskı, s:2791

³⁵²⁴ Bknz: 12. HD. 01.07.2020 T. 13860/6147 (www.e-uyar.com)

³⁵²⁵ Bknz: 12. HD. 15.01.2018 T. 25997/83 (www.e-uyar.com)

kusuru bulunmuyor ise Adalet Bakanlığı'nın da bir sorumluluğunun olmadığına kabul edileceği"³⁵²⁶

- "Alıcıya ihale edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise "ihalenin kesinleşmesi üzerine" alıcının, icra dairesinden, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği, şikayetçi tarafından sunulan sözleşme ve diğer belgelerin adi nitelikte olduğu, İİK'nun 135/2. maddesinde belirtilen nitelikte olmadığı, sözleşmeler eski malik ile düzenlenmesine karşılık borçlu yeni malikle kira ilişkisinin sürdüğü, bu haliyle şikayetçinin borçlunun kiracısı olduğundan, borçlu gibi tahliye edilmesinin gerekeceği, borçlunun görevinin noter olmasının anılan yasa hükmünün uygulanmasına engel olmadığı"³⁵²⁷

- "Ticaret mahkemesince verilen takibin durdurulması yönündeki tedbir kararının, ihalenin kesinleşmesi üzerine taşınmazın tahliyesi için İİK. mad. 135'e göre işlem yapılmasına engel olmadığı, menfi tespit davasının kabulü halinde bile söz konusu kabul kararının kesinleşen ihale açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayaacağı"³⁵²⁸

- "Alıcıya ihalesi yapılan taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise "ihalenin kesinleşmesi üzerine" alıcının, satış memurluğundan, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği, alıcının taşınmazı işgal eden 3. kişinin tahliyesini sağlamaya yönelik satış memurluğuna yaptığı başvurusu reddedilirse, bu kez bu ret kararına karşı İİK'nun 16. maddesi kapsamında Sulh Hukuk Mahkemesinde şikayette bulunabileceği"³⁵²⁹

- "Alıcıya ihale edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise "ihalenin kesinleşmesi üzerine" alıcının, satış memurluğundan, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği"³⁵³⁰

- "İİK. mad. 135 gereğince, alıcıya ihale edilen taşınmaz, borçlu ya da bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise (ihalenin kesinleşmesi üzerine) alıcının, icra dairesinden, borçlunun ya da üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği, ihale alıcısının talebi üzerine icra müdürünün, İİK'nun 135. maddesindeki koşulların mevcut olması halinde, bu madde uyarınca taşınmazı işgal eden borçlu ya da üçüncü kişiye tahliye emri göndermek zorunda olduğu, taşınmazın paylı mülkiyete konu olduğu ve tahliyesinin istenemeyeceği iddiasının, kendisine tahliye emri tebliğ edilen borçlu ya da üçüncü kişinin tebliğ tarihinden itibaren yasal yedi günlük sürede (İİK. mad. 16/T) şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurmaları halinde değerlendirilebileceği, bu hususun icra müdürünce re'sen nazara alınamayacağı"³⁵³¹

- "Taşınmaz ihalesinin kesinleşmesi ve taşınmazın ihale alıcısı adına tapuya tescil edilmesi üzerine alıcının talebi ile taşınmazda bulunan üçüncü kişilere taşınmazı tahliye etmeleri için İİK'nun 135. maddesi uyarınca tahliye emri tebliğ edileceği,

³⁵²⁶ Bknz: 4. HD. 12.04.2016 T. 16326/4835 (www.e-uyar.com)

³⁵²⁷ Bknz: 12. HD. 08.12.2015 T. 20052/30863 (www.e-uyar.com)

³⁵²⁸ Bknz: 12. HD. 30.11.2015 T. 18416/29794 (www.e-uyar.com)

³⁵²⁹ Bknz: 12. HD. 18.06.2015 T. 12751/16968 (www.e-uyar.com)

³⁵³⁰ Bknz: 12. HD. 16.06.2014 T. 15991/17321 (www.e-uyar.com)

³⁵³¹ Bknz: 12. HD. 19.09.2013 T. 19463/29062 (www.e-uyar.com)

tahliye emrini alan üçüncü kişi anılan maddede belirtilen nitelikte bir belge ile taşınmazı işgal etmekte olduğunu ispat ederse tahliye emrinin iptaline karar verileceği, ihalenin kesinleşmesinden sonra takip dayanağı ipoteğin fekkedilmesinin, hatta takibin iptal edilmesinin, kesinleşen ihaleye ve ihale alıcısı adına yapılan tescil işlemine etki etmeyeceğinden tahliye emrinin iptalini gerektirmeyeceği, ihale konusu taşınmazda ipotek tarihinden önce yapılmış resmi nitelikte bir sözleşme ile taşınmazı işgal etmekte haklı olduğunu ispatlayamayan şikayetçinin şikayetin reddi gerekeceği”³⁵³²

- “Alıcıya ihale edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise “ihalenin kesinleşmesi üzerine” alıcının, icra dairesinden, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği- Alıcı, taşınmazı ihaleden sonra bir başkasına devrederse, birinci alıcının haklarına halef olan yeni malik İİK.nun 135/2. maddesi hükmüne göre, tescil tarihinden itibaren bir kira dönemi süresi içerisinde taşınmazın tahliyesini talep edebileceği”³⁵³³

- “Alıcıya ihale edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise “ihalenin kesinleşmesi üzerine” alıcının, icra dairesinden, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği, şikayetçi, iflas tarihinden evvel taşınmazı işgal etmekte haklı bulunduğunu, İİK.nun 135/2.maddesinde yazılı nitelikte iflas tarihinden önce yapılmış resmi bir belge ile ispatlayamadığına göre, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceği”³⁵³⁴

- “Taşınmazın borçluya ait ½ hissesinin ihalede alacağa mahsuben alacaklı tarafından satın alındığı, ihalenin kesinleştiği, ihale alıcısı adına tescilin yapıldığı ve taşınmazı işgal etmekte olan borçluya tahliye emri gönderildiği, yapılan bu işlemde yasaya uymayan bir yön bulunmadığı”³⁵³⁵

- “İhalenin kesinleşmesinden ve taşınmazın alıcı adına tescil edilmesinden sonra alıcının talebi üzerine, icra müdürlüğü (veya satış müdürlüğünce) taşınmazı işgal eden borçluya veya üçüncü kişiye taşınmazı tahliye etmeleri için on beş günlük tahliye emri gönderebileceği”³⁵³⁶

- “Kesinleşen ihale ile mülkiyeti alıcıya geçen taşınmazın tahliye istemini, icra müdürünün reddedemeyeceği”³⁵³⁷

- “İhalenin kesinleşmesi üzerine, icra dairesinin kendiliğinden veya alıcının talebi üzerine borçluya tahliye emri göndereceği”³⁵³⁸

³⁵³² Bknz: 12. HD. 11.03.2013 T. 1895/8737 (www.e-uyar.com)

³⁵³³ Bknz: 12. HD. 14.02.2013 T. 27406/4211 (www.e-uyar.com)

³⁵³⁴ Bknz: 12. HD. 27.11.2012 T. 14327/35205 (www.e-uyar.com)

³⁵³⁵ Bknz: 12. HD. 02.05.2012 T. 29613/14644 (www.e-uyar.com)

³⁵³⁶ Bknz: 12. HD. 18.04.2012 T. 28014/12973 (COŞKUN, M. age., s:2799)

³⁵³⁷ Bknz: 12. HD. 26.09.2011 T. 1582/17331 (YILMAZ, E. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s:741) (www.e-uyar.com)

³⁵³⁸ Bknz: 12. HD. 24.05.2011 T. 11807/10306 (YILMAZ, E. age., s:741) (www.e-uyar.com)

- “Alacaklı–alıcıya ihale edilen taşınmazın üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, ihalenin kesinleşmesi üzerine alıcının, icra dairesinden ‘üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını’ isteyebileceği”³⁵³⁹

- “Borçlunun açtığı ihalenin feshi davası reddedilmiş olsa dahi, borçlu bu karara karşı kanun yoluna başvurmuşsa, borçluya tahliye emri gönderilemeyeceği”³⁵⁴⁰

- “İhaleden sonra, taşınmazda bulunan kişiye –İİK.m. 135/II’ye göre- tahliye emri gönderilebilmesi için, ihalenin kesinleşmiş olmasının zorunlu olduğu”³⁵⁴¹

belirtilmiştir...

Aynı doğrultuda:

12. HD. 31.05.2011 T. 30412/11155 (COŞKUN, M. age., s:2800)

HGK. 23.05.2007 T. 12-297/287 (“ “ , s:2803)

HGK. 29.03.2006 T. 3-76/109 (“ “ , s:2806)

12. HD. 19.03.2007 T. 2315/5069 (OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. age., C:3, s:3406)

19.07.2006 T. 12876/16152 (“ “ “ , s:3407)

20.06.2006 T. 10540/13276 (“ “ “ , s: 3409)

02.05.2006 T. 6474/9659 (“ “ “ , s: 3411)

B) Taşınmazı ihalede satın almış olan kişi adına ‘tescil işlemi’ yapıldıktan sonra (İİK.m. 134/son), ihalenin kesinleştiği farzedilerek, taşınmazda bulunan kişiye ‘tahliye emri’ gönderilmesi üzerine, ihaleden bu suretle haberdar olan borçlu tarafından -ihaleden itibaren bir yıl geçmeden- (İİK.m. 134/VII) ‘ihalenin feshi davası’ (şikayeti) açılırsa, daha önce gönderilmiş olan ‘tahliye emri’ nin iptali gerekir mi?

I- İhalenin bozulmasını isteme süresi -kural olarak- yedi gün’dür (İİK. m. 134/II, c: 1).³⁵⁴²

TBK. m. 281’da öngörülen nedenlere dayanan ihalenin bozulması istemleri hakkında da -yani, arttırmaya fesat (yolsuzluk) karıştırılmış olması hallerinde de- bu süre uygulanır.³⁵⁴³ Böylece 538 sayılı Kanun ile -1965 yılında- yapılan değişiklikte, BK. m. 226’daki (şimdi; TBK. m. 281’deki) «on günlük süre», icra satışları bakımından «yedi gün»e indirilmiştir.

³⁵³⁹ Bknz: 12. HD. 13.04.2010 T. 27333/8903 (MUŞUL, T. age., s: 186, dipn:233) (www.e-uyar.com)

³⁵⁴⁰ Bknz: 12. HD. 28.11.2011 T. 9077/24821 (KURU, B. El Kitabı, s: 679, dipn:153) (www.e-uyar.com)

³⁵⁴¹ Bknz: 12. HD. 06.10.2003 T. 15604/19240 (UYAR, T. age., C:7, s:10858) (www.e-uyar.com)

³⁵⁴² UYAR, T. İhalenin Bozulmasının Bağlı Olduğu Süre (İİK. mad. 134/II, c:1, IV) (Yargı Düny. Ağustos/2001, s:9-12) – (Manisa Bar. D. Ekim/2006, S:99, s:73-80)

³⁵⁴³ Bknz: 12. HD. 15.10.2012 T. 18626/29251; 27.09.2012 T. 1466/28254; 28.06.2012 T. 8525/23017; 25.06.2012 T. 6830/22108; 05.07.2004 T. 14783/17734; 23.03.2004 T. 2167/6833; 26.09.2002 T. 17606/18697 vb. (www.e-uyar.com)

Yedi günlük şikayet süresinin hesabında, İİK. m. 19/I gereğince, «ihale günü» hesaba katılmaz.³⁵⁴⁴ Yedi günlük sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili izleyen çalışma gününün mesai saati sonuna kadar uzar (İİK. m. 9/III).³⁵⁴⁵

II- Yedi günlük süre, kural olarak ihale tarihinden itibaren işlemeye başlar.³⁵⁴⁶

Şu durumlarda, yedi günlük şikayet süresi «**ihale tarihinden**» itibaren hesaplanmaz (İİK. m. 134/VII):

a) «Kendisine satış ilanı tebliği gereken ilgiliye (İİK. m. 127) *ilan usulüne uygun olarak tebliğ edilmemişse*», bu kişi ihaleden haberdar olamayacağından, yedi günlük şikayet süresi, «*ihaleden itibaren*» değil, «*ihalenin yapıldığını öğrendiği tarihten*» itibaren işlemeye başlar.³⁵⁴⁷

Yüksek mahkeme;

√ «*Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olmasının veya usulsüz tebliğ edilmesinin başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi gereğince, tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılacağı, şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup, bu tarihin aksinin karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini*»³⁵⁴⁸

√ «*İİK. m. 134/6. maddesi gereğince satış ilanı tebliğ edilmemiş ise ihalenin feshine yönelik şikayet müddetinin, öğrenme tarihinden itibaren başlayacağını*»³⁵⁴⁹

√ «*Şikayet dilekçesinde, 21.09.2012 tarihinde şikayet konusu edilen taşınmazın satışından haberdar olduğunu eden şikayetçiye satış ilanı tebliğ edilmediği anlaşılmakla, ihale tarihi 03.08.2012, şikayet tarihi 27.09.2012 olduğu nazara alınarak ıttıla tarihinden itibaren 7 gün ve ihale tarihinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü sürede şikayet konusu yapıldığından, mahkemece 'istemin süre aşımından reddine karar verilmesi'nin isabetsiz olduğunu*»³⁵⁵⁰

√ «*Taşınmaz satışlarında borçluya satış ilanının tebliğ edilmemesi halinde, ihalenin feshine yönelik şikayet süresinin öğrenme tarihinden başlayacağını*»³⁵⁵¹

b) «Satılan taşınmazın 'önemli niteliklerindeki hata' nedenine dayanılması halinde, yedi günlük şikayet süresinin «*hatanın öğrenildiği tarihten*» itibaren işlemeye başlayacağını»³⁵⁵²

³⁵⁴⁴ Bknz: 12. HD. 17.03.2011 T. 23118/3725; İİD. 26.04.1963 T. 4878/5170 (www.e-uyar.com)

³⁵⁴⁵ Bknz: 12. HD. 14.03.2011 T. 23970/3373; 05.07.2011 T. 33939/14401; 08.04.1999 T. 3998/4448; 16.06.1997 T. 6411/7026 (www.e-uyar.com)

³⁵⁴⁶ Bknz: Yuk. dipn.56

³⁵⁴⁷ Bknz: 12. HD. 24.03.2011 T. 22625/4499; 15.02.2011 T. 19640/710; 31.01.2006 T. 243570/1031; 07.07.2004 T. 13199/17943; 24.01.2000 T. 1313/2726; 27.12.1999 T. 16551/17410; 25.03.1999 T. 3906/4025 vb. (www.e-uyar.com)

³⁵⁴⁸ Bknz: 12. HD. 19.12.2013 T. 33852/40605 (www.e-uyar.com)

³⁵⁴⁹ Bknz: 12. HD. 30.10.2013 T. 28594/33585 (www.e-uyar.com)

³⁵⁵⁰ Bknz: 12. HD. 10.09.2013 T. 19845/27898 (www.e-uyar.com)

³⁵⁵¹ Bknz: 12. HD. 14.03.2013 T. 1903/9329 (www.e-uyar.com)

³⁵⁵² Bknz: 12. HD. 29.11.2012 T. 24946/35519; 07.02.2012 T. 16772/2838; 08.07.2011 T. 34091/14923; 29.06.1993 T. 7377/11757; 04.11.1991 T. 3621/11326 (www.e-uyar.com)

c) «*İhalede fesat (yolsuzluk)*» nedenine dayanılması halinde, yedi günlük şikayet süresinin, «*‘fesadı (yolsuzluğu) öğrenme tarihinden itibaren’ işlemeye başlayacağını*»³⁵⁵³

belirtmiştir...

Belirtilen bu üç durumda, şikayet süresi «*öğrenme tarihinden itibaren*» başlamaktadır. Ancak, bu durumlarda ihalenin bozulması en geç «*ihaleden itibaren bir sene içinde*» istenmelidir (İİK. m. 134/VII). Aksi takdirde, şikayet dinlenmez.³⁵⁵⁴

Yukarıdaki durumlarda, ihalenin feshini isteyen mi, «*fesih nedenini ne zaman öğrendiğini*» isbat edecektir, yoksa, ihalenin feshedilmemesinde yararı bulunanlar mı, «*fesih isteyen belirtiği öğrenme tarihinin doğru olmadığını*» isbat edecektir? **Bir görüşe göre**³⁵⁵⁵ «*fesih nedenini geç öğrendiğini bir olgu olarak ileri sürüp bundan kendi lehine sonuç (ihalenin feshini isteyebilme hakkını) çıkaran şikayetçinin, iddiasını (fesih nedenini geç öğrenmiş olduğunu) isbat etmesi gerekir*», **diğer bir görüşe göre**³⁵⁵⁶ ise, «*bu konuda isbat yükünün şikayetçiye düşmemesi gerekir. Tersine şikayetçinin bildirdiği fesih nedenini öğrenme gününe itirazı olan tarafın, bu iddiasını isbat etmesi gerekir*». **Yüksek mahkeme** önceleri «*fesih nedeninin geç öğrenildiğinin şikayetçiye isbat ettirilmesi gerektiğini*»³⁵⁵⁷ kabul etmişken, daha sonra «*fesih nedeninin öğrenilme tarihinin icra mahkemesince doğrudan doğruya araştırılması ve varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini*»,³⁵⁵⁸ «*İİK. 134/VII gereğince şikayet süresinin ‘öğrenme tarihi’nden itibaren işlemeye başladığı durumlarda, davalı tarafın ‘öğrenme tarihinin daha önce olduğunu’ isbat etme hakkına sahip olduğunu*»³⁵⁵⁹

belirtmiştir...

III- Maddede belirtilen süreler «*hak düşürücü süre*» olduğundan,³⁵⁶⁰ hakim tarafından doğrudan doğruya (re’sen) gözetilmesi gerekir.

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyumsuzlukta;

“Alacaklı TASFİYE HALİNDE (A.) BANKASI A.Ş. tarafından borçlu (H. G.) hakkında Bursa ... İcra Müdürlüğü’nün 2020/... sayılı dosyasında ‘*İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip*’ yapıp, borçluya ‘*Örnek:6 İcra Emri*’ gönderilmiş ancak gerek bu ‘*İCRA EMRİ*’ ve gerekse daha sonra gönderilen ‘*KIYMET TAKDİR RAPORU*’ ile ‘*SATIŞ İLANI*’ borçluya –Teb. K.’nun 21/2 maddesine aykırı olarak,

³⁵⁵³ Bknz: 12. HD. 08.07.2011 T. 34091/14923; 11.04.2002 T. 6443/7548; HGK. 04.10.2000 T. 12-1267/1246; 14.04.1999 T. 4415/4764 (www.e-uyar.com)

³⁵⁵⁴ Bknz: 12. HD. 11.10.2005 T. 15772/19684; 23.09.2004 T. 15494/20043; 28.01.2003 T. 28666/1308 (www.e-uyar.com)

³⁵⁵⁵ ÜSTÜNDAG, S. İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, 2004, s: 350, dipn. 943 – POSTACIOĞLU, İ. age., s: 527, dipn. 108 – Ayrıca Bknz: ARSLAN, R. age., s: 178

³⁵⁵⁶ UMAR, B./YILMAZ, E. İsbat Yükü, 1980, s: 81

³⁵⁵⁷ Bknz: 12. HD. 21.12.1971 T. 13317/13086 (www.e-uyar.com)

³⁵⁵⁸ Bknz: 12. HD. 06.11.2000 T. 15639/16693; 09.11.1999 T. 12991/13825 (www.e-uyar.com)

³⁵⁵⁹ Bknz: 12. HD. 10.03.1987 T. 7172/3305 (www.e-uyar.com)

³⁵⁶⁰ Bknz: 12. HD. 25.12.2012 T. 23869/39758; 10.03.2011 T. 1959/5282; 18.01.1994 T. 53/501; 28.09.1993 T. 10177/14225; 05.10.1992 T. 10233/14814 (www.e-uyar.com)

tebligatın yapıldığı komşunun ad ve soyadı tebligatta belirtilmeden- *usulsüz olarak* tebliğ edildiği için, borçlu tarafın oturduğu taşınmazı tahliye etmesi için gönderilen muhtıranın kendisine 27.05.2021 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine oturduğu taşınmazın Bursa ... İcra Müdürlüğü'nce (Dosya No: 2020/...) 07/05/2021 tarihinde ihale edilmiş olduğunu öğrenerek, yedi günlük şikayet süresi içinde 02.06.2021 tarihinde '*ihalenin feshi davası*' ve 03.06.2021 tarihinde de '*tahliye emrinin iptali için*' şikayette bulunmuştur..."

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

• Yukarıda³⁵⁶¹ belirttiğimiz gibi; ihale edilen taşınmazda bulunan kişiye (borçluya/üçüncü kişiye) İİK.m. 135/II'ye göre t a h l i y e e m r i³⁵⁶² yerine m u h t ı r a gönderilmesi yasaya aykırıdır.

• Yukarıda³⁵⁶³ ayrıntılı olarak ifade ettiğimiz gibi; ihale edilen taşınmazda bulunan kişiye (borçluya/üçüncü kişiye) İİK.m. 135/II'ye göre '*tahliye emri*' gönderilebilmesi için i h a l e n i n k e s i n l e ş m i ş o l m a s ı gerekir.

Somut olayda ise; şikayetçiye –'*tahliye emri*' yerine- '*muhtıra*'nın gönderildiği tarihte her ne kadar, ihale kesinleşmiş ve alıcı adian tapuda tescil işlemi yapılmış ise de, daha sonra İHALENİN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BİR YIL GEÇMEDEN İİK.m. 134/VII uyarınca borçlu (H. G.) -02.06.2021 tarihinde- "*ihalenin feshi davası*"nı açmış olduğundan, borçluya Bursa ... İcra Dairesi (Dosya No: 2020/7804) tarafından TAHLİYE EMRİ yerine gönderilen MUHTIRA '*ihale kesinleşmeden*' gönderilmiş duruma düşmüştür...

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı biçimde arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, şikayetçilere 'TAHLİYE EMRİ' yerine İİK.m. 135/II uyarınca gönderilen 'MUHTIRA'nın iptaline karar verilmesi gerekeceği, takdiri muhterem Bursa 7. İcra Hukuk Mahkemesi'ne ait olmak ve 2021/514 Esas sayılı dosyaya şikayetçiler vekili Av. ... tarafında *Uzman Görüşü* (HMK.m. 293) olarak ibraz edilmek üzere saygıyla sunulur...03.07.2021

³⁵⁶¹ Bknz: Yuk. dipn: 29

³⁵⁶² Bknz: Yuk. dipn: 26

³⁵⁶³ Bknz: Yuk. dipn: 30-55

463) Borçlunun, “İcra Takibinin ve İcra Emrinin İptali İsteminin Reddine” Dair Verilen İcra Mahkemesi Kararını İstinaf Etmesi Halinde, Bu Kararın İstinafı Üzerine Verilecek Karar Beklenmeden İhale Yapılabilir mi? İİK. mad. 363/IV, c:1 ile 149/a-2 Hükümleri ‘İhalenin Feshi’ Şikâyetinde Nasıl Yorumlanır?

I- Bilindiği gibi, “*icra mahkemesi kararlarının istinafi/temyizi*” satışı durdurur. Bu husus, İcra ve İflâs Kanunu’nun 363³⁵⁶⁴ ve 364.³⁵⁶⁵ maddelerinde açıkça düzenlenmiştir.³⁵⁶⁶

İstinaf başvurusu, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz (İİK. mad. 363/IV, c:1). Bu nedenle, örneğin; icra mahkemesinin takibe yönelik *itiraz ve şikâyetler* hakkında vermiş olduğu kararlar istinaf edilmiş olsa da, alacaklı “*haciz ettirdiği taşınır/taşınmazın kıymetini takdir ettirebilir, muhafaza altına aldırabilir*” fakat hacizli malın satışını isteyemez...

“*İsinafın/temyiz satıştan başka icra işlemlerini (muamelelerini) durdurmaya-cağı*”na ilişkin İİK. hükümleri, icra mahkemelerinin takip hukukuna ilişkin kararları için uygulanır; mahkeme ilamları hakkında uygulanmaz. Bu nedenle “*genel mahkemelerce verilen ‘itirazın iptali’ ilamının hüküm fıkrasının %20 inkar tazminatı ve vekalet ücreti ile yargılama giderlerine ilişkin kısmı, ilamlı takibe konu edilmişse, ‘Yargıtay’dan alınmış bir tehiri icra kararı bulunmadıkça’*” bu ilam kesinleşmeden takibe konulabilir...³⁵⁶⁷

“*Takibe yönelik itiraz ve şikâyetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemeyeceği*” ve -aksine bir uygulama ile ihalenin gerçekleştirilmesi durumunda- bu hususun, “*icra mahkemesince re’sen dikkate alınarak ihalenin feshine karar verilmesi gerektiği*” **Yüksek mahkemenin** de birçok içtihadında açıkça ve -isabetli olarak- ifade edilmiştir. Buna göre, ihale tarihi itibarıyla, borçlunun önceden yapmış olduğu şikâyete ilişkin icra mahkemesince verilen kararın istinaf edilmiş

³⁵⁶⁴ “...İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz...” İİK. mad. 363/IV, c:1

³⁵⁶⁵ “...Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz...” İİK. mad. 364/III, c:1

³⁵⁶⁶ Karar düzeltme yoluna gidilmesi halinde satışın kendiliğinden durup durmayacağına ilişkin doktrindeki görüşler ve bu konudaki içtihatlar için Bknz: **KURU, B.** İcra İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s:75, 529, dipn. 125 - **KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E.** İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı), 27. Baskı, 2013, s:49 - **UYAR, T.** İcra Hukukunda Yetki-Görev ve Yargılama Usulü «Tetkik Mercii», 2. Baskı, 1991, s:759 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M.** İcra ve İflâs Hukuku, 11. Baskı, 2013, s:118 vd. - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, C:1, 6. Baskı, 2013, s:57 - **OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A.** İİK. Şerhi, C:5, 2007, s: 6844 - **POSTACIOĞLU, İ.** İcra Hukuku Esasları, 1982, 4. Baskı, s:80 - **POSTACIOĞLU, İ./SÜMER, A.** İcra Hukuku Esasları, 2010, 5. Baskı, s:272 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İcra Hukukunun Esasları, 2004, 8. Baskı, s:30 - **KARSLI, A.** İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi, 1995, s:157 - **KORKUSUZ, R.** İcra Hukuku ve Uygulaması, 2004, s:20 - **ERİŞ, G.** İcra ve İflâs Kanunu, 2005, s:1253 - 12. HD. 9.9.2013 T. 1855/27604; 26.3.2013 T. 642/11598; 29.4.2008 T. 6332/8961; 15.9.1998 T. 6278/8809; 12. HD. 3.12.1998 T. 12894/13875; 15.9.1998 T. 6278/8809; 12. HD. 9.9.2013 T. 18550/27604; 19.3.2013 T. 2585/10062; 18.3.2013 T. 14972/3747; 27.9.2012 T. 9705/28326; 7.7.2011 T. 33306/14570; 10.5.2011 T. 28314/9174; 25.4.2011 T. 9457/7322; 25.4.2002 T. 7479/8636; 5.3.2002 T. 3526/4486; 12.10.2001 T. 15087/16195; 24.4.2001 T. 5895/6957 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁶⁷ Bknz: 12. HD. 30.1.2006 T. 24237/869 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

olması halinde, ihalenin feshi istemini inceleyen icra mahkemesince, *satışın durdurulması gerekirken ihalenin yapılmış olması İİK.nun 364/3. maddesine aykırı olduğundan, (kendiliğinden) ihalenin feshi isteminin kabulüne karar verilmelidir.* Burada (örneğin, ‘*takibin iptali*’, ‘*haczin usulsüzlüğü*’, ‘*meskeniyet*’ konulu) şikâyet ve itiraza ilişkin icra mahkemesi kararının ihaleden önce istinaf edilmiş olması, ihalenin feshi isteminin kabulü için yeterlidir. İstinaf/temyiz edilen kararın ihalenin feshi istemine ilişkin yargılama sırasında borçlu aleyhine sonuçlanması da, ihalenin aslında ayakta olduğu (usulüne uygun yapılmış olduğu) sonucunu doğurmaz. Önemli olan ihale tarihinde istinaf/temyiz edilen takibe yönelik bir şikâyet/itiraz olup olmadığıdır.

Gerçekten **Yüksek mahkeme**, bu konuya (İİK. mad. 363/IV, c:1 ve 364/III, c:1) ilişkin olarak,

√ “*İpotekli taşınmaz maliki, ‘takibin iptalini isteminin reddine’ dair verilen kararı istinaf ettiğinden, bu kararın istinafı üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılamayacağını, bu durumun, icra mahkemesince re’sen dikkate alınması gerektiğini*”³⁵⁶⁸,

√ “*‘Kendisine TMK 887 gereğince muacceliyet ihbarnamesi gönderilmediğinden’ bahisle takibin iptali istemine yönelik şikâyet yoluna başvuran ipotekli taşınmaz malikinin verilen kararı istinafı üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılmasının mümkün olmadığını (İİK. mad. 363/4)- Bu durumun icra mahkemesince re’sen dikkate alınması gerektiğini- İpotek veren yönünden satış mümkün olmadığından bu durumda zorunlu takip arkadaşı olan borçlu şirket yönünden de taşınmazın satışının mümkün olmadığını*”³⁵⁶⁹,

√ “*Taşınmaz maliki ipotek takibinde kendisine TMK. 887 gereğince muacceliyet ihbarnamesi gönderilmediğinden bahisle ‘takibin iptali’ istemine yönelik şikâyetle bulunduğu, bu kararı istinafı üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılmasının mümkün olmadığını (İİK. 363/4), bu durumun, mahkemece gerek istem üzerine gerek re’sen dikkate alınması gerektiğini, ipotek veren yönünden satış mümkün olmadığından bu durumda zorunlu takip arkadaşı olan borçlu şirket yönünden de taşınmazın satışının mümkün olmadığını*”³⁵⁷⁰,

√ “*İstinafın, satıştan başka icra işlemlerini durdurmayacağını- Takibe yönelik itiraz ve şikâyetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satış yapılamaz ise de; satış talebi icra işlemi olduğundan, takibe yönelik şikâyetle bulunulması veya itiraz edilmiş olmasının alacaklının satış talebinde bulunmasına engel olmayacağını*”³⁵⁷¹,

√ “*Hacze ilişkin şikâyetle dair kararın temyizi üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılmasının yasaya aykırı olduğunu, bu durumun, mahkemece gerek istem üzerine gerek re’sen dikkate alınması gerektiğini*”³⁵⁷²,

³⁵⁶⁸ Bknz: 12. HD. 04.02.2021 T. 8186/1099 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁶⁹ Bknz: 12. HD. 21.09.2020 T. 3459/7229 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁷⁰ Bknz: 12. HD. 03.02.2020 T. 14139/669 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁷¹ Bknz: 12. HD. 04.06.2020 T. 670/ 3797 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁷² Bknz: 12. HD. 15.11.2018 T. 14659/11639 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

√ “Takibe yönelik itiraz ve şikâyetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden **satışa gidilemeyeceğini**- Şikâyetçinin, ‘ipotek verenin takipte borçlu olarak gösterilmesi gerekirken bunun yapılmadığından bahisle takibin iptali’ istemine yönelik şikâyetine ilişkin verilen kararın temyizi üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılamayacağını”³⁵⁷³,

√ “İpotek takibinin iptaline ilişkin kararın bozulması üzerine icra mahkemesince istemin reddine karar verilmesi üzerine, borçlunun bu kararı temyiz ettiği ve ret kararının bozulduğu, kararın temyiz tarihinin, satış kararı ve ihale tarihinden önce olduğu görülmekle, icra mahkemesi kararının kesinleşmesi beklenmeden **ihale yapılmasının doğru olmadığını**”³⁵⁷⁴,

√ “Takibe yönelik itiraz ve şikâyetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden **satışa gidilemeyeceğini**- Takibin iptali talebinin reddine ilişkin kararın temyiz edilmesi halinde, icra mahkemesi kararının kesinleşmesi beklenmeden ihale yapılması doğru olmadığından, ihalenin feshine karar verilmesi gerektiğini”³⁵⁷⁵,

√ “Ödeme emrinin iptaline ilişkin verilen karar kesinleştiğinden, takip kesinleşmeden taşınmaz üzerine haciz konularak yapılan **ihalenin de feshine karar verilmesi gerektiğini**”³⁵⁷⁶,

√ “Meskeniyet şikâyetine ilişkin kararın temyiz edilmiş olması halinde, **satışın durdurulmasına karar verilmesi** gerekeceğini, buna rağmen ihalenin yapılmış olması yasaya aykırı olduğundan, ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”³⁵⁷⁷,

√ “Borçlunun ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe karşı ‘takibin iptaline’ karar verilmesi isteğiyle yaptığı şikâyetin reddedilmesinden sonra, bu karar temyiz edildiğinden, icra mahkemesi kararının kesinleşmesi beklenmeden **ihale yapılmasının hatalı olduğunu**”³⁵⁷⁸,

√ “İİK’nun 364/III maddesi uyarınca temyiz, satıştan başka icra işlemlerini durdurmayağından, takibe yönelik itiraz ve şikâyetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden **satışa gidilemeyeceğini**, satışa gidilmişse şikâyet üzerine icra mahkemesince yapılan ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”³⁵⁷⁹,

√ “İİK. 170/I uyarınca ‘imzaya itiraz’ - ‘borca itiraz’ gibi (İİK. 169)- satışı durdurdüğundan, ‘imzaya itiraz’ hakkında icra mahkemesince verilen karar kesinleşmeden yapılan ihalenin feshi gerekeceğini”³⁵⁸⁰,

√ “Haczedilmezlik şikâyeti kesin olarak sonuçlanmadan yapılan ihalenin feshi gerekeceğini”³⁵⁸¹

³⁵⁷³ Bknz: 12. HD. 12.02.2018 T. 4795/1103 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁷⁴ Bknz: 12. HD. 28.09.2017 T. 4587/11634 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁷⁵ Bknz: 12. HD. 15.12.2016 T. 20240/25497 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁷⁶ Bknz: 12. HD. 10.10.2016 T. 19787/ 21086 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁷⁷ Bknz: 12. HD. 18.06.2015 T. 15136/17114 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁷⁸ Bknz: 12. HD. 2.10.2014 T. 20684/23115 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁷⁹ Bknz: 12. HD. 25.04.2011 T. 9457/7322 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁸⁰ Bknz: 12. HD. 09.11.1995 T. 15248/15559 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁸¹ Bknz: 12. HD. 04.10.1991 T. 2496/10097 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

belirtmiştir...

Hemen belirtelim ki, İİK. mad. 363/IV. (ve 364/III.) hükmü “*genel hüküm*” niteliğindedir. Aşağıdaki ayrık (istisnai) durumlarda satış durmaz:

a) İstinaf yoluna başvurma, *yasal süre geçtikten sonra yapılır* veya istinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara veya vazgeçme nedeniyle itiraz veya şikâyetin reddine yahut süresi geçmiş bir şikâyetle ilişkin olursa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince istem icra mahkemesince reddedilir (İİK. mad. 365/I). *Bu durumda, istinaf, satışa engel olmaz.*

b) İstihkak iddiası reddedilen üçüncü kişi, *tehiri icra kararı getirmedeği sürece*, hükmü istinaf/temyiz etse de, *satışa engel olamaz* (İİK. mad. 97/XIV).

c) *Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, itirazın kaldırılması ve icranın geri bırakılması* isteminin reddine ilişkin kararın istinafı halinde, takip konusu *alacağın %15’i teminat olarak yatırılmazsa*, istinafa rağmen satış durmaz (İİK. mad. 150a/2, 149 a/II).

d) Kambiyo senedine dayanan takiplerde, borca itiraz (İİK. mad. 168/5) üzerine verilen “*itirazın reddi kararı*”nın istinafı -İİK. mad. 33/III gereğince *güvence gösterilmedikçe*- hiçbir icra işlemini durdurmaz (İİK. mad. 169 a/son).

Sayılan istinaslar dışında, “genel hüküm” niteliğindeki İİK. mad. 363/IV (ve 364/III hükmü) uygulanır, yani satış yoluna gidilemez.

*

II- İİK.’nun 149/a. maddesinde belirtilen istisna, şikâyet konusu uyuşmazlıkta önem arz ettiğinden, bu maddeye ayrıntılı olarak değinmek isabetli olur.

İİK.’nun 149/a. maddesinde, -“*kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarı*”nı içeren *akit tablosuna dayalı* ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan ilamlı takiplerde- borçlunun icra emrine itirazı -daha doğrusu; “*icra mahkemesince icranın geri bırakılması*”- düzenlenmiştir. Buna göre, “Örnek: 6 icra emri”ni alan borçlu; İİK. mad. 33’e göre icra mahkemesinden³⁵⁸² “*icranın geri bırakılmasını*” isteyebilir (yani, “icra emrine” itiraz edebilir).

İcra mahkemesinin gerek “*icranın geri bırakılmasına*” ve gerekse “*icranın geri bırakılması talebinin reddine*” ilişkin kararı -alacakta ihtilaflı olan değer ve miktarın istinaf/temyiz sınırını geçmesi koşulu ile- istinaf/temyiz edilebilir (İİK. mad. 363/I, 364/I).

İcra mahkemesi, “borçlu” ya da “taşınmaz maliki üçüncü kişi”nin, “**icranın geri bırakılması istemi’ni reddederse**”; bu karar -İİK. mad. 33/III’den³⁵⁸³ farklı olarak- hiçbir güvence göstermeden istinaf/temyiz edilebilir.³⁵⁸⁴ Çünkü, İİK. mad. 149a/I’de, İİK. mad. 33/III’e yollama yapılmamıştır. Ancak, bu istinaf/temyiz, **satış**

³⁵⁸² Bknz: 12. HD. 10.09.1999 T. 8822/9902; 27.05.1999 T. 5906/6990; 14.10.1996 T. 11718/12265 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁸³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:2, 2004, s: 3045

³⁵⁸⁴ Bknz: İİD. 30.11.1976 T. 10850/12354 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

durdurmaz. *Satışın da durması isteniyorsa*, “alacağın % 15’i oranında” güvence gösterilmesi (teminat yatırılması) gerekir.³⁵⁸⁵ Bu güvencenin, İİK. mad. 33/III’de gösterilenlerden olması gerekir.

Bu nedenle, diğer takiplerde olduğu gibi, bu tür takiplerde de **şikâyet hükümleri uygulama alanı bulduğundan**, icra mahkemesine yapılan “başvurunun niteliği” önem taşır. Çünkü başvurunun, “icranın geri bırakılması” değil de, “**şikâyet**” olarak yapılması durumunda, *istinaf/temyiz istemi*, **satışı durduracaktır...**

Yüksek mahkeme de bu konuda, açıkça;

*“İcranın geri bırakılması hakkındaki talebi reddeden icra mahkemesi kararını (istinaf) temyiz eden borçlu veya üçüncü kişi takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminat yatırmadığı takdirde satışın durmayacağını, ancak istemin, icranın geri bırakılması değil de, İİK’nun 16-18. maddeleri kapsamında **şikâyet olması halinde**, İİK’nun 364/3. maddesi uyarınca (istinaf) temyiz isteminin **satışı durduracağı**”³⁵⁸⁶*

-isabetli olarak- belirtmiştir...

III- Hangi nedenlerle, **ihalenin bozulmasının** -icra mahkemesinde- istenebileceği İİK. mad. 134’de “bozulma nedenleri” teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, ihalenin “Türk Borçlar Kanunu’nun 281. maddesinde yazılı”, “satış ilanınin tebliğ edilmemiş olması”, “satılan malın esaslı niteliklerindeki hata” yahut “ihaledeki fesat (hile)” nedeniyle bozulabileceğine değinilmiştir.³⁵⁸⁷

Doktrindeki³⁵⁸⁸ gruplandırmaya uyarak, “ihalenin bozulma nedenleri”;

a) “İhaleye fesat karıştırılmış olması”,

b) “Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemlerle ilgili bozma nedenleri”,

c) “İhalenin yapılması sırasında doğan -ihalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemlerle ilgili- bozma nedenleri”,

d) “Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması” şeklinde sıralanabilir.

*

IV- Mütalâa konusu ihalenin feshi şikâyetine ilişkin uyuşmazlıkta;

Şikâyet eden-borçlu; (E.) İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.,

³⁵⁸⁵ Bknz: 12. HD. 18.02.2021 T. 832/1753 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁸⁶ Bknz: 12. HD. 26.04.2017 T. 28044/6539; 03.04.2017 T. 28668/5249; 29.01.2015 T. 32765/2251 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁸⁷ UYAR, T. İhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Der. S:5, s:83-96)

³⁵⁸⁸ ARSLAN, R. İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s: 76 vd. – KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 1430 vd. – KURU, B. El Kitabı, s: 701 vd. – POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, s: 521 vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, s: 284 vd. – PEKCANITEZ, H./ATLAY, O./ÖZKAN, M.Ş./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 11. Bası, s: 383 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, C: 1, s: 862 vd.

Şikâyet edilen-alacaklı; (O.) Bank A.Ş.,

Şikâyet edilen-alıcı ise (T.) Ltd. Şti.'dir.

a- Şikâyetçi-borçlu (E.)... Ltd. Şti. vekili, 30.03.2021 tarihli ihalenin feshi istemli “şikâyet dilekçesi”nde, diğer şikâyet sebeplerinin yanında;

“...Dava konusu icra takibine ilişkin, ‘takip talebinin ve icra emrinin usul ve yasaya aykırı olması’ nedeniyle yaptıkları şikâyetin Ankara ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 16.01.2020 T. ... s. kararı ile reddedildiğini, karar karşı **10.02.2020 tarihinde** - yasal sürede- istinaf yoluna başvurdıklarını ve halen istinaf incelemesinin sürdüğünü, İİK. 363/son uyarınca, istinaf yoluna başvurulması halinde satış yapılamayacağından yapılan ihalenin bu nedenle feshi gerektiğini...”

ileri sürmüştür.

b- Şikâyet edilen-alacaklı (O.) Bank A.Ş. vekili 30.04.2021 tarihli “cevap dilekçesi”nde, ileri sürülen bu ihalenin feshi nedenine ilişkin olarak, özetle,

“...Huzurdaki şikâyet konu ihale, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamlı icra takibi kapsamında yapılan bir ihale olduğundan, İİK.‘nın 148 ila 153. maddeleri arasında yer alan düzenlemelerin uygulanması gerektiğini, burada icra emrine karşı itirazın özel olarak düzenlendiğini, genel hüküm niteliğindeki İİK. 363/4 gerekçe gösterilerek satışın durması gerektiğinin ileri sürülemeyeceğini, somut olayda %15 teminat yatırılmadan satışın durdurulmasının mümkün olmadığını...”

belirtmiştir.

c- Şikâyet edilen-ihale alıcısı (O.)... Ltd. Şti. vekili 26.04.2021 tarihli “cevap dilekçesi”nde ileri sürülen bu ihalenin feshi nedenine ilişkin olarak, özetle,

“...İpoteğin para çevrilmesi yolu ile takip usulünün İİK.nun 148-153. maddeleri arasında düzenlendiğini, burada yer alan hükümlerin İİK.‘nın 363/4 hükmü karşısında özel hükümler olduğunu, İİK. 149/a takip konusu alacağın %15’i oranında teminat yatırılmadığından satışın durmasından da söz edilemeyeceğini, borçlu ‘icranın geri bırakılmasını’ talep etmediği, ‘takip talebi ile icra emrine’ yönelik bir şikâyetle bulunduğunu ileri sürüyorsa, bunun da ‘hakkın kötüye kullanılması’ niteliğinde olduğunu...”

belirtmiştir.

V- Somut uyuşmazlıkta;

Şikâyetçi (borçlu) (E.)... Ltd. Şti.’nin Ankara ... İcra Müdürlüğü’nün 2019/... sayılı dosyasından başlatılan icra takibine karşı, 31.10.2019 tarihinde **“icra takibinin ve icra emrinin iptaline karar verilmesi”** istemiyle yaptığı başvuru, Ankara ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin E: 2019/..., K: 2020/... sayılı kararı ile **16.10.2020 tarihinde** reddedilmiştir. Söz konusu icra mahkemesi kararına karşı, şikâyetçi-borçlu **10.02.2020 tarihinde** “istinaf” yoluna başvurmuştur. Şikâyetçinin feshini talep ettiği ihale ise, **24.03.2021 tarihinde** yapılmıştır.

Şikâyetçi-borçlunun 31.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet, “**icra takibinin ve icra emrinin iptaline**” yönelik olduğundan, **söz konusu icra mahkemesinin istinafi, satışa engeldir.**

Gerçekten “İİK. mad. 149/a gereğince, icra takip konusu alacağın %15’i nispetinde teminat alınmaksızın satışın durdurulmasına karar verilemeyeceğini” ileri sürmek somut uyuşmazlık açısından mümkün değildir. Çünkü Ankara ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin (E: 2019/1211, K: 2020/64 sayılı) dosyasında şikâyetçinin yapmış olduğu başvuru “icranın geri bırakılmasına” yönelik değildir.

Somut uyuşmazlıkta, -ihalenin feshini talep eden- şikâyetçi-borçlunun önceki başvurusu “icra takibinin (ve icra emrinin) iptali istemini” içermektedir.

Takibin ipoteğe dayalı olması, peşinen “İİK. 149/a-2 uyarınca, ancak teminat yatırılması halinde, satışın durdurulabileceği” anlamına gelmez, şikâyetin niteliğini önem taşır.

Söz konusu şikâyet -kanunda sayılan diğer istisnalara ilişkin de olmadığından- İİK. mad. 363/IV, 364/III uyarınca satış yapılamaz ve bu nedenle “ihalenin feshi” gerekir. İhalenin feshi istemini inceleyen icra mahkemesi, “*takibin iptali*”ne ilişkin şikâyet istinaf edilmesine karşın ihale yapıldığından, bu nedenle ihalenin feshi istemini kabul etmelidir. Öte yandan, bilindiği gibi, her dava ve şikâyet, açıldığı tarihteki hukuki durum gözetilerek hükme bağlanır,³⁵⁸⁹ sonradan gelişen, değişen olaylar, değerlendirmeye katılamaz.³⁵⁹⁰

Sonuç: Yukarıda doktrindeki bilimsel görüş ve Yargıtay’ın içtihatlarına³⁵⁹¹ atıfta bulunarak, ayrıntılı şekilde arz ve izah ettiğimiz nedenler ile, somut uyuşmazlıkta,

“Borçlu, ‘icra takibinin iptalini isteminin reddine’ dair verilen -Ankara ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 16.01.2020 T. ... sayılı kararını- 10.02.2020 tarihinde istinaf ettiğinden, bu kararın istinafi üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılamayacağı, bu durumun, icra mahkemesince re’sen dikkate alınması ve ‘24.03.2021 tarihinde yapılan ihalenin feshine’ karar verilmesi gerektiği”

görüşünde olduğumuzu, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve şikâyetçi vekili Av. tarafından ilgili İstinaf Mahkemesi’ne “uzman görüşü” (HMK. m. 293) olarak sunulmak üzere, hazırladığımız “hukuki mütalâa”ımızı saygıyla sunarız.....06.2021

BENZER MÜTALADAN NOTLAR

Şikâyetçi vekilinin ihalenin feshine ilişkin sunmuş olduğu şikâyet dilekçesinde -isabetli olarak- belirttiği gibi, “...*uyuşmazlıkta, icranın geri bırakılmasına dair*

³⁵⁸⁹ Bknz: Yargıtay İBK. 28.11.1956 T. 15/15; 12. HD. 17.09.2020 T. 3855/7222; 12. HD. 19.11.2019 T. 12757/16733; 12. HD. 17.09.2019 T. 9482/12853; 12. HD. 10.10.2018 T. 4183/9608; 8. HD. 23.09.2013 T. 12725/12869 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁹⁰ Bknz: Yargıtay İBK. 28.11.1956 T. 15/15; HGK. 11.05.2011 T. 12-177/300; 12. HD. 17.09.2020 T. 3855/7222; 8. HD. 23.09.2013 T. 12725/12869 (www.e-uyar.com Erişim: 23.04.2021)

³⁵⁹¹ Bknz: Yuk dipn. 5-18 ve 62

itirazları kapsayan İİK.'nın 149/a maddesi göndermesiyle İİK.'nın 33. maddesinin uygulama yeri bulunmamaktadır. Tam tersine İİK.'nın 363/son maddesi gereği teminat aranmaksızın icra mahkemesi kararının kesinleşeceği ana kadar satışın durdurulması gerekmektedir. Nitekim kanunun açık hükmü gereği bu husus emredici nitelikte olup icra müdürlüğüne ve mahkemelerce resen gözetilmesi gereken bir husustur...”

*İzmir Bam benzer bir uyuşmazlıkta, Borçlunun bu başvurusunda İİK.nun 33. maddesi kapsamında borca ve faize yönelik itirazların olmadığı, yapılan başvurunun, **İİK.'nın 16. maddesi kapsamında şikâyet mahiyetinde bulunduğu, bu taleplerin reddine karar verildiği ve kararın istinaf aşamasında olduğu, İİK.'nın 363/4. maddesi ve 364/3. maddesi uyarınca karar kesinleşmeden satışa gidilemeyeceği** ve bu halde İİK.'nın 149/a-2. maddesinin uygulama yeri bulunmadığı anlaşıldığından, ihalenin feshi isteminin bu nedenle kabulü gerekir.” (EK BAM)*

464) Borçlunun, Davacıya Borçlandıktan Sonra ‘Ticari İşletme’ Niteliğindeki ‘Tekstil Atölyesi’ni İİK. 280/III’de Öngörülen İlan Formalitesini Yerine Getirmeden, Aralarında Ticari İlişki Bulunan ve Aynı Sektörde Çalışan, Uzun Süredir Tanıdığı Bir Kişiye Satması ve Satıştan Sonra Uzun Bir Süre Aynı İş Yerini Çalıştırmaya Devam Etmesi, Tapuda Gösterilen Satış Bedeli ile İş Yerinin Rayiç Değeri Arasında Bir Misbinden Fazla Fark Bulunması, Tasarrufun İptaline Neden Olur mu?

ŞGİRİŞ:

Tasarrufun iptali davası, İcra ve İflâs Kanunu’nun 277-284’üncü ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında (ki) Kanunu’nun 24-31’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hükümler yakın zamana kadar İcra ve İflâs Kanununun diğer hükümlerine göre, daha sınırlı bir uygulama alanı bulmuştur. Bunun başlıca nedeni, iptal davası açabilecek durumda olan alacaklıların -genel hükümlere (TBK. mad. 19) göre açılan «*muvazaa davası*» ile «*tasarrufun iptali davaları*»nı aynı nitelikte görüp-borçluların «mal kaçırma kasdı»nın isbatı konusundaki güçlüğü dikkate alarak, çekingen davranmış olmalarıdır. Halbuki, İİK. mad. 277 vd.’da düzenlenmiş bulunan «*tasarrufun iptali davası*» ile TBK. mad. 19’da düzenlenmiş bulunan «*muvazaa davası*»nın gerek ‘açılma koşulları’ ve gerekse bu davalarda ‘isbatı gereken hususlar’ birbirinden farklıdır. İptal davalarında, davacı-alacaklı; çok kez «iptale tâbi tasarruf»un belirli bir zaman kesiti -(örneğin; «haciz»den, «aciz»den yahut «iflâsın açılması»ndan önceki *bir yıl* (İİK. mad. 279/I) ya da *iki yıl* (İİK. mad. 278/II)- içinde yapılmış olduğunu veya «işlem (tasarruf) tarihinden itibaren *beş yıl* içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olduğunu» (İİK. mad. 280/I) ve borçlu ile hukuki işlemde (tasarrufta) bulunan üçüncü kişinin, borçlunun belirli derecede -(örneğin; birinci, ikinci, üçüncü derecede (İİK. mad. 278/III-1; 280/II)- *kan* ya da *sihri hismı* olduğunu kanıtlamak suretiyle, ayrıca borçlunun «mal kaçırma kasdı»nı kanıtlamadan davasını (iddiasını) isbat edebilir...

Tasarrufun iptali davaları ne kadar geniş bir uygulama alanı bulur ve borçluların «*alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptıkları kötüniyetli tasarruflar*» ne kadar fazla iptale tâbi tutulursa, kötüniyet «o kadar az» ödüllendirilmiş (!) olacaktır.

I- Hakkında «haciz» (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

«*Malları üzerine haciz konulması*»ndan (veya *haklarında iflâs kararı verilmesi*)nden önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan «mal kaçırmak» (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım «hileli» işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların «*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*» yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara «*tasarrufun iptali davası*» denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

«Tasarrufun iptali davası»nı «*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır*» ş e k - l i n d e tanımlayabiliriz.^{3592 3593}

Bu davanın amacı³⁵⁹⁴, borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; «*malları üzerine haciz konulmadan*» veya «*hakkında iflâs kararı verilmeden*» önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının

³⁵⁹² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflâs Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s:3 vd.

³⁵⁹³ Benzer tanımlar için Bknz: KURU, B. «Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)» (İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. «İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır» (Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s:17) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. «İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir» (İcra ve İflâs Hukuku, 2020, s: 715) - EROĞLU, O. «Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır» (Tasarrufun İptali Davası, 2020, s: 24; İslah, 2021, s:192) - BERKİN, N.M. «Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava» (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

³⁵⁹⁴ KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776-780) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 44 vd.; 359 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 16 vd.; 141 vd.; 297 vd.; 379 vd.; 463 vd.; 683 vd.; 920 vd. – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukukun Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkında Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yargıtay Der. Temmuz/1999, s: 217-241) (Tür. Not. Bir. Der. 1999/102, s: 1 vd.) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukukun Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Der. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

-sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.³⁵⁹⁵

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında «tasarrufun iptali davasının amacı» hakkında;

√ «İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁵⁹⁶

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasına ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁵⁹⁷

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁵⁹⁸

√ «Tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁵⁹⁹

√ «İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁶⁰⁰

√ «Davacının tasarrufun iptali istemine ilişkin bu davayı açmaktaki amacının takibe koyduğu alacağın tahsili olduğundan, davanın kabulüne karar verildiğinde, davacının bu alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak dava konusu edilen tüm taşınmazlar

³⁵⁹⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:4 vd. - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s: 23 - EROĞLU, O. age. s: 30 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, 2020, s: 556 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 2013, s: 857 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s:5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, 2016, s:17 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:40 - ÇAM, U.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s:58 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s:887 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

³⁵⁹⁶ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

³⁵⁹⁷ Bknz: 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870 (www.e-uyar.com)

³⁵⁹⁸ Bknz: 17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079 (www.e-uyar.com)

³⁵⁹⁹ Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049 (www.e-uyar.com)

³⁶⁰⁰ Bknz: 17. HD. 09.10.2018 T. 8503/8819 (www.e-uyar.com)

yönünden şartları oluşması halinde tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile ‘dava konusu edilen taşınmazlardan sadece bir tanesinin davacının alacağını karşılayacağı’ düşüncesiyle, yalnızca bir taşınmaz yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesinin doğru olmadığını»³⁶⁰¹

√ «İcra ve İflas Kanunu’nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla, alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁶⁰²

√ «Tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun aciz ya da iflâs etmeden önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla, alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁶⁰³

√ «Tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla, alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁶⁰⁴

belirtmiştir...

II- Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi iptal davası, «dava konusu malın ayınuna ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava»dır.³⁶⁰⁵ Yani bu dava sonunda, tasarrufa

³⁶⁰¹ Bknz: 17. HD. 17.09.2018 T. 4747/7826 (www.e-uyar.com)

³⁶⁰² Bknz: İzmir BAM. 5. HD. 18.04.2018 T. 55/585 (www.e-uyar.com)

³⁶⁰³ Bknz: 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (www.e-uyar.com)

³⁶⁰⁴ Bknz: 17. HD. 27.03.2018 T. 15813/3307 (www.e-uyar.com)

³⁶⁰⁵ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2017, s: 44 vd.; 359 vd.; s: 1570 vd. - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) - **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 14 vd.; 52 vd.; 88 vd.; 294 vd.; 324 vd.; 378 vd.; 405 vd.; 462 vd.; 506 vd.; 537 vd.; 655 vd.; 683 vd.; 776 vd.; 920 vd.; 1303 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s: 19 vd. - **UMAR, B.** Türk İcra-İflas Hukuku’nda İptal Davaları, 1963, s: 19 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 664 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3409 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **BERKİN, N.M.** İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2009, s: 300 - **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ank. İk. Tic. İl. Ak. D., 1969/1, s: 39-49 - **KURTOĞLU, S.** İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd. - **GÜRDOĞAN, B.** İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - **EROĞLU, O.** age. s: 33 vd. - **ESENER, T.** Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** age. s: 557 - **YILMAZ, E.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s: 1252 - **UYAR, T.** «Muvazaa» Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 716 vd. - **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C: 1, 2014, s: 254) - **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - **KORKUSUZ, M.R.** İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, 2004, s: 312 - **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - **KOVAN, H.** 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - **ÇETİN, H.E.** age. s: 18 - **ÖZSUNAY, E.** Türk Hukuku’nda ve

konu mal, alıcı (veya devir alan)nın malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... «Davanın kabulüne» karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar. Zaten «davanın kabulüne» karar veren mahkeme «...dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya ‘aciz vesikasında belirtilen - eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmamışsa; icra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına» şeklinde karar verir...

Yüksek mahkeme, iptal davalarının bu niteliğini, çeşitli içtihatlarında;

√ «İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁶⁰⁶

√ «İptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁶⁰⁷

√ «İptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁶⁰⁸

√ «Tasarrufun iptali, davaları mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp, şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunduğundan, asliye hukuk mahkemelerinin görevine girdiğini»³⁶⁰⁹

√ «İcra ve İflas Kanunu’nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya

Mukayeseli Hukukta İnancı Muameleler, 1968, s: 233 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, 2013, s: 1744 - **AKŞENER, S.H.** Tasarrufun İptali Davaları, 2013, s: 27 - **AKKAYA, T.** «Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) – **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** Tasarrufun İptali Davaları, 1998, s: 17 - **ULUKAPI, Ö.** İcra ve İflâs Hukuku, 2015, s: 499 - **GÜNEREN, A.** İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarrufun İptal Davaları, 2004, s: 1015 - **GÜNEREN, A.** age., s:49 - **PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZKEKES, M.** age. s: 858, 878 - **YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D.** İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 565 - **MUŞUL, T.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 18 vd. - **KAZANCI, T.İ.** Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, 2014, s: 4309 - **AKYAZAN, S.** Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) – **KARAMERCAN, F.** Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, 2020, s:158 - **YILMAZ, E.** age. s: 1203 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** age., s: 7 - **ÇETİNEL, T.** age, s: 9 – **KURU, B./AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», 2020, s: 489

³⁶⁰⁶ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

³⁶⁰⁷ Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 13062/9065 (www.e-uyar.com)

³⁶⁰⁸ Bknz: 17. HD. 04.10.2018 T. 5240/8614 (www.e-uyar.com)

³⁶⁰⁹ Bknz: 17. HD. 09.04.2018 T. 8983/3951 (www.e-uyar.com)

devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu, davacının, iptal davası sabit olduğu takdirde, tasarruf konusu mal üzerinde cebri icra yolu ile hakkını almak yetkisini elde edeceğini ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan, o taşınmazın haciz ve satışını isteyebileceğini, bu yasal nedenle iptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁶¹⁰

√ «Tasarrufun iptali davasının taşınmazın aynına yönelik aynı bir dava olmadığı, alacağın tahsiline yönelik şahsi nitelikte bir dava olduğunu»³⁶¹¹

√ «İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁶¹²

belirtmiştir...

III- İİK. mad. 277/I'de; iptal davasının, «İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilirliği» belirtilmiştir (İİK. mad. 277)*.

Bu maddeler gereğince iptali söz konusu olan tasarruflar; «hukukî işlem» kavramından daha geniş olan, onu da içeren ve **doktrinde**³⁶¹³ «kendisine hukuk düzenince hukukî bir sonuç bağlanmış olan beşeri (insan) fiilleri» olarak tanımlanan, **hukukî fiiller**'dir.^{3614 3615} Nitekim kaynak yasanın Almanca metninde, bu konuda «tasarruf» değil «hukukî fiil» kavramı yer almaktadır.³⁶¹⁶ Bu nedenle, İİK. mad. 277 vd. geçen «tasarruf» kavramını, «hukukî işlem»leri, «hukukî fiil»leri de içerir şekilde, en geniş anlamıyla kabul etmek gerekir.³⁶¹⁷ Örneğin, borçlunun «*protesto çekmemesi*», «*haksız bir ödeme emrine itiraz etmemesi*», «*zamanaşımı def'inde bulunmaması*», «*aleyhine açılan davayı kabul etmesi*», «*davadan feragat etmesi*», «*yeminden çekinmesi*», «*kanun yoluna başvurmadan kaçınması*», «**hukukî işlem**» olmadığı halde birer «**hukukî**

³⁶¹⁰ Bknz: 17. HD. 12.12.2017 T. 3577/11571 (www.e-uyar.com)

³⁶¹¹ Bknz: 17. HD. 20.06.2017 T. 5549/7016 (www.e-uyar.com)

³⁶¹² Bknz: 17. HD. 06.06.2017 T. 7321/6418 (www.e-uyar.com)

³⁶¹³ ATAAY, A. age. s: 310 vd. - OĞUZMAN, M.K. age. s: 99 - ÖZSUNAY, E. age. s: 319 - İMRE, Z. age. s: 207 - ZEVLİLİLER, A./ACARBAY, M. B./GÖKYAYLA, K.E. age. s: 129 - DURAL, M./SARI, S. age. s: 159

³⁶¹⁴ UMAR, B. age. s: 54 vd. - MUŞUL, T. İpal Davaları, s: 33 vd. - GÜRDOĞAN, B. İflâs Hukuku, s: 222, dipn. 615 - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 52 vd.) - ERDÖNMEZ, G. Tasarrufların İptali, s: 124 - KAZANCI, T.İ. İspat, s: 34 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: IV, s: 3410 - KARSLI, A. age. s: 541 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 - UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 212) - UYAR, T. «Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)» ile «Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. 2014/3, s: 282-295) - EROĞLU, O. age. s: 40

³⁶¹⁵ Yüksek mahkeme de aynı doğrultuda içtihatla bulunmuştur: Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T.1405/120; 20.06.2013 T. 8604/9398 (www.e-uyar.com)

³⁶¹⁶ UMAR, B. age. s: 54 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs Hukuku, s: 295

³⁶¹⁷ KURU, B. a.g.e., C: 4, s: 3410 - KURU, B. El Kitabı, s: 1398 - KURU, B. Ders Kitabı, s: 490 - GÜRDOĞAN, B. age. s: 222 - ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e., s: 294 - ARSLAN, A.S. Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof.Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, 2014, C: 1, s: 253) - KAZANCI, İ.T. a.g.e., s: 34 - BÖRÜ, L. İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009/3, s: 487) - EROĞLU, O. age. s: 40

fiil» sayılır ve iptal davasına konu yapılabilir.³⁶¹⁸ Nitekim, İsviçre Federal Mahkemesi;³⁶¹⁹ «borçlunun anlaşmalı olarak hakkında icra takibine geçen alacaklının yaptığı takibe itiraz etmemesi yani ‘itirazdan kaçınması’ halinde, bu davranışa karşı, asıl alacaklıların iptal davası açabileceğine» karar vermiştir. Yargıtay da -ileride ayrıntılı olarak, örnekler vererek belirteceğimiz gibi-, «borçlunun ‘muvazaalı olarak borçlanıp, kendisi hakkında takip yaptırıp, taşınmazlarını haciz ettirmesi işleminin, iptal davasına konu edilebileceğini»³⁶²⁰, «‘tasarruf’ kavramı, borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri ve hukuki filleri de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin, ‘tasarruf’ kavramı içinde bulunduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararının bulunduğu» belirtmiştir...

«Haksız fiil»³⁶²¹ teşkil eden eylemler de, tasarrufun iptali davasına konu teşkil edebilir...

Şu halde, borçlunun gerek «dava dışındaki», gerek -sulh, feragat, kabul gibi- «icra takibi içindeki» en geniş anlamı ile **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabilecektir.³⁶²² Kısaca, borçlunun; «alacaklıları aleyhine malvarlığını azaltıcı nitelik taşıyan» her türlü -en geniş anlamı ile- **hukukî işlemleri**, iptal davasına konu olabileceği gibi «malvarlığının artışını önleyici işlemleri» de (örneğin; borçlunun kendisine miras bırakanından gelecek mirası reddetmesi gibi) tasarrufun iptali davasına konu olabilir.^{3623 3624}

‘İptal davasına konu olan işlemler’³⁶²⁵ -kural olarak- «maddi hukuk bakımından tamamen geçerli olan ve alacaklıları zarara sokan işlemler»dir³⁶²⁶. U y g u l a m a - d a en sık karşılaşılan *tasarrufun iptali davasına konu olabilen* belli başlı işlemler şunlardır³⁶²⁷:

³⁶¹⁸ UMAR, B. age. s: 54, dipn. 4 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 294 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4313 - SARISÖZEN, M.S. a.g.m., s: 233, dipn: 1 - ARSLAN, A.S. a.g.m., s: 255 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age. s: 10 - BÖRÜ, L. a.g.m., s: 487 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, s: 56 - ERDÖNMEZ, G. a.g.e. s: 124

³⁶¹⁹ Bknz: BGE. 65 III, s: 133 (Naklen; ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni Yargılama Hukuku, s: 762)

³⁶²⁰ Bknz: 15. HD. 15.9.1990 T. 3485/3290 (www.e-uyar.com)

³⁶²¹ YILDIRIM, M.K. age. s: 142 - ERDÖNMEZ, G. age. 1. Baskı, s: 99; 2. Baskı, s:125

³⁶²² ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 294

³⁶²³ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 10 - COŞKUN, M. İçtihatlı İİK. C: 4, s: 4537

³⁶²⁴ Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 6602/3146; HGK. 08.12.2010 T. 17-596/641

³⁶²⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, 2014, s: 4314 vd. - UYAR, T. Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C: 11, 3. Baskı, 2010, s: 18691 vd. - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi ?» «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 370 vd.)

³⁶²⁶ KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - MUŞUL, T. age. s: 20 vd. - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 533 - KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 2013, s: 614 UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4314 vd. - PEKCANITEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S./ ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 2013, s: 859 - GÜNEREN, A. a.g.e., s: 40 - KURTOĞLU, S. İcra ve İflas Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD., 1973/7-8, s: 776) - ULUKAPI, Ö. age. s: 497 - SARISÖZEN, M.S. a.g.m., s: 233, dipn: 5

³⁶²⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:37 vd.

- √ «Mirasçılar arasında yapılmış olan 'miras taksim sözleşmesi'»³⁶²⁸
- √ «Mirasçılar arasında yapılmış olan 'rızaî taksim sözleşmesi'»³⁶²⁹
- √ «Devredilen şirket hisseleri»,³⁶³⁰
- √ «Devredilen miras hisseleri»,³⁶³¹
- √ «Tapuya şerh verilerek güçlendirilen satış vaadi sözleşmeleri»,^{3632 3633 3634}
- √ «Satılan taşınmazlar»,³⁶³⁵
- √ «Boşanma protokolü uyarınca devredilen taşınır ve taşınmazlar»,^{3636 3637}
- √ «Havale işlemleri»,³⁶³⁸
- √ «Borçlunun malvarlığının artışı önleyen işlemler»,³⁶³⁹
- √ «Borçlunun, aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasını kabul etmesi»,³⁶⁴⁰
- √ «Borçlunun, miras bırakandan kalan taşınmazlardan pay istemeyip, kendisine intikal edecek payları kardeşlerine devretmesi işlemi»,³⁶⁴¹
- √ «Üst yapı hakkının devrine ilişkin tasarruflar»,³⁶⁴²
- √ «Hastane işletme ruhsatının devrine yönelik tasarruflar»,³⁶⁴³
- √ «Borçlunun, malvarlığını azaltıcı bir işlem olan bono düzenleme işlemi»³⁶⁴⁴

³⁶²⁸ Bknz: 17. HD. 06.07.2020 T. 4035/4370 (www.e-uyar.com)

³⁶²⁹ Bknz: 17. HD. 13.05.2019 T. 4751/5978 (www.e-uyar.com)

³⁶³⁰ Bknz: 17. HD. 19.4.2010 T. 2848/3607; 22.2.2010 T. 9772/1356; 12.11.2009 T. 8068/7497 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶³¹ Bknz: 17. HD. 23.2.2010 T. 9831/1437 (www.e-uyar.com)

³⁶³² Bknz: 17. HD. 03.05.2016 T. 4425/5341; 21.05.2013 T. 7284/7365; 22.2.2010 T. 10739/1362; 5.5.2008 T. 1637/2353; 15. HD. 30.9.2002 T. 3158/4300; 15.05.2002 T. 1010/2526; 15. HD. 26.01.1990 T. 5253/160; 13. HD. 29.09.1977 T. 3322/3948 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶³³ MUŞUL, T. age. s: 40 vd.

³⁶³⁴ UYAR, T. «Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi» Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları (İBD. Kasım-Aralık/2012, s:137-233)

³⁶³⁵ Bknz: 17. HD. 18.12.2019 T. 3305/12145; 10.12.2019 T. 3905/11724; 09.12.2019 T. 3798/11647; 09.12.2019 T. 217/11680; 25.11.2019 T. 4543/10999; 18.04.2018 T. 4221/4327; 18.04.2017 T. 8620/4167; 19.04.2016 T. 603/5011; 02.04.2013 T. 7471/4619; 11.04.2011 T. 2867/3346; 15.02.2010 T. 503/1144 (www.e-uyar.com)

³⁶³⁶ Bknz: 17. HD. 11.2.2010 T. 10940/1042; 24.3.2009 T. 4342/1702; 17.2.2009 T. 3448/733; 08.09.2014 T. 2006/11251; 11.02.2014 T. 13647/1487 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶³⁷ Bu konuda ayrıca Bknz: KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 244 vd. - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 25 vd.

³⁶³⁸ Bknz: 17. HD. 28.12.2009 T. 6547/8779 (www.e-uyar.com)

³⁶³⁹ Bknz: 17. HD.11.03.2013 T. 6602/3146; 4.5.2009 T. 148/2805 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁴⁰ Bknz: 17. HD. 14.4.2009 T. 5384/2350 (www.e-uyar.com)

³⁶⁴¹ Bknz: 17. HD. 14.2.2008 T. 4110/617 (www.e-uyar.com)

³⁶⁴² Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 7913/792 (www.e-uyar.com)

³⁶⁴³ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933; 11.04.2017 T. 2161/3948; 05.06.2014 T. 13391/8983; 05.06.2014 T. 6354/8985 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁴⁴ Bknz: 15. HD. 21.10.2004 T. 3131/5291 (www.e-uyar.com)

√ «Yapılan ipotek işlemleri»³⁶⁴⁵

√ «Borçluların, mirasın reddi konusundaki işlemleri»,^{3646 3647}

√ «Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler»,³⁶⁴⁸

√ «Borçlu tarafından düzenlenmiş muvazaalı senetlerin iptali için»³⁶⁴⁹

√ «Nam-ı müstear (bedeli borçlu tarafından ödenip, üçüncü kişi adına kayıt ve tescil edilen şeyler) konusu işlemler»,^{3650 3651}

√ «İnançlı işlemler»^{3652 3653}

√ «Adi ortaklığın feshine ilişkin sözleşmeler»,³⁶⁵⁴

√ «Borçlu tarafından yapılan ölüncüye kadar bakma sözleşmesi»³⁶⁵⁵,

√ «Tapuya şerh verilmiş kira sözleşmeleri»,^{3656 3657}

√ «Borçlunun, üçüncü kişideki alacağını kızına devretmesi işlemi»,³⁶⁵⁸

√ «Ticari işletme rehnine konu olan mallar»³⁶⁵⁹

√ «Borçlunun bir taşınır ya da taşınmaz malın başkasına bağışlaması»,

√ «Borçlunun yemin etmekten kaçınması»,³⁶⁶⁰

³⁶⁴⁵ Bknz: 17. HD. 21.02.2017 T. 5280/11575 (www.e-uyar.com)

³⁶⁴⁶ Bknz: 17. HD. 08.11.2016 T. 19558/10239; 28.02.2013 T. 4777/2421; 11.2.2008 T. 5540/513 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁴⁷ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 43

³⁶⁴⁸ Bknz: 15. HD. 15.05.2002 T. 1010/2526 (www.e-uyar.com)

³⁶⁴⁹ Bknz: «Tasarruf kavramı 'borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri' ile ve 'hukuki fiillerini' de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin tasarruf kavramı içinde olduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararı bulunduğu kabulü gerektiğini...» (17. HD. 28.01.2020 T. 1405/120) (www.e-uyar.com)

³⁶⁵⁰ Bknz: 17. HD. 17.12.2019 T. 669/12066; 25.11.2019 T. 3551/11086, 15.03.2017 T. 22269/2789; 24.05.2016 T. 11539/6283; 23.02.2016 T. 10807/2099; 23.02.2016 T. 11352/2105; 22.06.2015 T. 8287/8983; 15.06.2015 T. 3457/3457/8622; 01.06.2015 T. 19635/8006; 24.02.2015 T. 5559/3322; 18.11.2014 T. 10438/16219; 03.11.2014 T. 6147/14975; 21.05.2013 T. 7646/7370; 04.04.2013 T. 8194/4806; 26.03.2013 T. 72061/4179; 14.09.2009 T. 6101/5325; 5.11.2013 T. 12075/15090; 09.09.2013 T. 7129/11624; 18.03.2013 T. 6263/3521; 14.02.2013 T. 4164/1515; 08.05.2007 T. 2583/1574; 14. HD. 19.10.2001 T. 5932/6946; 15. HD. 29.4.1993 T. 2212/2029; 26.04.1984 T. 775/1466 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁵¹ UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4332 vd. - TOKTAŞ, M. Tasarrufun İptali Davaları, 2009, s: 78 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit, Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s: 913 vd. - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 30 - ÇAM, U.M. age. s: 79

³⁶⁵² BÖRÜ, L. a.g.m., s: 494 - KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 252, 266 vd. - TOKTAŞ, M. a.g.e., s: 82 - ÇETİN, H.E. age. s: 280 vd. - ÇAM, U.M. age. s: 82

³⁶⁵³ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 8538/2734; 17.02.2017 T. 10199/1109 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁵⁴ Bknz: 13. HD. 3.5.1982 T. 2826/3119 (www.e-uyar.com)

³⁶⁵⁵ Bknz: 13. HD. 16.4.1974 T. 640/925 (www.e-uyar.com)

³⁶⁵⁶ Bknz: 17. HD. 07.04.2011 T. 335/3215 (www.e-uyar.com)

³⁶⁵⁷ MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 35

³⁶⁵⁸ Bknz: İİD. 4.11.1968 T. 9095/9886 (www.e-uyar.com)

³⁶⁵⁹ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23337/1446 (www.e-uyar.com)

³⁶⁶⁰ ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2020, s: 125, 147

- √ «Borçlunun kanun yoluna başvuru hakkını kullanmaktan kaçınması», ³⁶⁶¹
- √ «Borçlunun tenkis davası açmaktan kaçınması», ^{3662 3663}
- √ «Borçlunun ticari işletmesini üçüncü bir kişiye devretmesi», ^{3664 3665}
- √ «Borçlunun taşınmazı üzerinde -gerçekte borçlu olmadığı halde- ipotek tesis etmesi», ³⁶⁶⁶
- √ «Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi», ^{3667 3668}
- √ «Borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişi tarafından kendisi aleyhine açılan haksız davayı kabul etmesi», ³⁶⁶⁹
- √ «Borçlunun zamanaşımı def'inde bulunmaması», ^{3670 3671}
- √ «Borçlunun icranın geri bırakılması (İİK. mad. 71) talebinde bulunmaması», ³⁶⁷²
- √ «Karşılıksız olarak yapılan ciro işlemi», ³⁶⁷³
- √ «Borçlunun aleyhine yapılan haksız takip nedeniyle menfi tesbit davası açmaması» ³⁶⁷⁴,
- √ «Kooperatif payının satışına ilişkin tasarruflar», ³⁶⁷⁵
- √ «Teminat amacıyla yapılan temlikler», ³⁶⁷⁶
- √ «Borçlunun kendisine miras yoluyla gelen malvarlığını 'resmi taksim sözleşmesi' ile diğer mirasçılara devretmesi», ^{3677 3678}

³⁶⁶¹ ERDÖNMEZ, G. a.g.e., s: 125, 147

³⁶⁶² SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s. 42

³⁶⁶³ Bknz: 17. HD. 02.03.2015 T. 17841/3683 (www.e-uyar.com)

³⁶⁶⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:546 vd.

³⁶⁶⁵ Bknz: HGK. 13.11.2013 T. 17-297/155; 30.05.2007 T. 21-295/319; 17. HD. 30.06.2015 T. 5449/9348; 09.06.2015 T. 5703/8442; 08.06.2015 T. 7076/8297; 12.05.2015 T. 19970/7295; 29.11.2012 T. 10872/13291; 30.05.2012 T. 4133/7029; 26.04.2012 T. 2021/5218 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁶⁶ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 1

³⁶⁶⁷ GÜNEREN, A. a.g.e., s: 56, 80, 114 vd.- ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni Yargılama Hukuku, C: 1-2, s: 762 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4315 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 40 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488

³⁶⁶⁸ Bknz: 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303; 24.06.2014 T. 17392/9848 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁶⁹ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 39 - GÜNEREN, A. age. s: 56 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488 - ERDÖNMEZ, G. a.g.e., s: 140 vd.

³⁶⁷⁰ GÜNEREN, A. a.g.e., s: 56 - SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 40 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488

³⁶⁷¹ Bknz: 17. HD. 24.06.2014 T. 17392/9848 (www.e-uyar.com)

³⁶⁷² Bknz: 17. HD. 24.06.2014 T. 17392/9848 (www.e-uyar.com)

³⁶⁷³ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 438

³⁶⁷⁴ Bknz: 17. HD. 02.03.2015 T. 17841/3683 (www.e-uyar.com)

³⁶⁷⁵ Bknz: 17. HD. 16.04.2013 T. 6996/4145; 03.04.2014 T. 15293/4892; 27.01.2015 T. 13436/1098; 22.01.2015 T. 20240/723 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁷⁶ KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 269 vd.

³⁶⁷⁷ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 45

³⁶⁷⁸ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 13444/3343; 13.05.2014 T. 2583/7531 (www.e-uyar.com)

√ «Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince borçlu yüklenici tarafından hak edilmiş taşınmazların, kendi üzerine alınmadan, arsa sahibi vasıtasıyla üçüncü kişiler adına tescilinin sağlanması işlemleri (tasarrufları)», ^{3679 3680}

√ «Gizli tahsil cirosu», ³⁶⁸¹

√ «Borçlunun itiraz sürelerinden vazgeçip takip konusu borcu kabul etmesi», ^{3682 3683}

√ «Cebri icra yoluyla yapılan satışlar»³⁶⁸⁴

√ «Alacağın -muvazaalı olarak yapılmış- temliki tasarrufları», ^{3685 3686}

√ «Borçlunun muvazaalı borç ikrarında bulunması»nın (gerçekte borcu bulunmadığı halde güvendiği bir kişi -arkadaşı, akrabası, aynı iş kolunda çalışan bir kişi vs.- lehine muvazaalı senet düzenleyip, bu senedi kendisi hakkında icraya koydurtması), ^{3687 3688}

³⁶⁷⁹ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 52

³⁶⁸⁰ Bknz: 17. HD. 28.05.2013 T. 3396/7849; 21.05.2013 T. 7646/7370; 16.03.2015 T. 18016/4287 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁸¹ KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 274 vd.

³⁶⁸² UYAR, T. a.g.m.(ABD. 2015/1, s: 370) - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. a.g.e., C: 3, s: 4315 - COŞKUN, M. İçtihatlı İİK. C: 4, s: 4638 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 40

³⁶⁸³ Bknz: 17. HD. 19.04.2016 T. 11699/4946; 15. HD. 13.06.2006 T. 1663/3523; 21.11.2006 T. 4991/6698; 17. HD. 04.11.2008 T. 3947/5089; 4. HD. 08.11.2007 T. 12753/13696; 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303 (www.e-uyar.com)

³⁶⁸⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:189 vd.

³⁶⁸⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 175 vd.

³⁶⁸⁶ Bknz: 17. HD. 02.03.2020 T. 577/2386; 16.12.2019 T. 5508/11991; 04.12.2019 T. 3841/11462; 03.12.2019 T. 4057/11412; 13.11.2019 T. 915/10552; 01.10.2019 T. 851/8709; 08.04.2019 T. 16227/4264; 09.10.2018 T. 10604/8888; 17.09.2018 T. 3403/7852; 26.06.2018 T. 1610/6384; 11.10.2016 T. 18995/8786; 13.10.2015 T. 1313/10510; 04.05.2015 T. 20059/6441; 21.04.2015 T. 21344/6051; 24.03.2015 T. 19052/4805; 05.06.2014 T. 1044/9011; 13.02.2014 T. 14266/1605; 01.10.2013 T. 10340/13129; 09.04.2013 T. 7533/5111 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁸⁷ UYAR, T. «Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)» ile «Borçlunun Süresi İçinde Zamanasını İtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 283 vd.) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (Ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 369-398) - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4315 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C: 1, s: 65 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 12, 36 - KURU, B. El Kitabı, s: 1398 - EROĞLU, O. age. s: 153 - AKŞENER, S.H. a.g.e., s: 96; 2. baskı, 2014, s: 118 - GÜNEREN, A. a.g.e., s: 80, 114 vd. - COŞKUN, M. İçtihatlı İİK. C: 4, 2016, s: 4638 - TOKTAŞ, M. age., s: 76 - KAPLAN, N. Güncel İçtihatlarla İcra ve İflas Hukuku Uygulama Notları, 2014, s: 1401 - ÇAM, U.M. age., s:78

³⁶⁸⁸ Bknz: 17. HD. 29.12.2016 T. 12281/12178; 08.11.2016 T. 19673/10240; 19.04.2016 T. 4439/5019; 24.12.2015 T. 7251/14929; 05.05.2015 T. 21179/6688; 14.04.2015 T. 19827/5866; 17.03.2015 T. 2203/4344; 04.11.2014 T. 7947/15062; HGK. 02.02.2014 T. 4/1016-436; 17. HD. 18.04.2013 T. 6634/5626; 4. HD. 09.05.2011 T. 3449/5298; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 17. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036; 24.01.2011 T. 1847/544; 26.10.2010 T. 5337/8808; 16.09.2008 T. 1246/4471; 15.04.2008 T. 1204/1936; 4. HD. 24.03.2010 T. 2797/3315; 11.03.2010 T. 15119/2684; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 31.05.2007 T. 4760/7445; 15. HD. 20.02.2002 T. 5385/865; 15.11.1999 T. 4175/4058; 15.09.1990 T. 3485/3290 vb.

√ «Başkasının borcu için bir malın teminat olarak gösterilmesi»³⁶⁸⁹

√ «Borçlunun, kendi borçlusunu ibra etmesi»³⁶⁹⁰

√ «Borçlunun, başkasının borcunu ödemesi»³⁶⁹¹

√ «Borçlunun yaptığı 'bağışlamalar' ve 'ivazsız (karşılıksız)' tasarruflar» (İİK. mad. 278/I, II),³⁶⁹²

√ «Borçlunun 'bağışlama hükmünde sayılan' tasarrufları» (İİK. mad. 278/III),³⁶⁹³

√ «Borçlunun aciz halinde iken yaptığı tasarruflar» (İİK. mad. 279),³⁶⁹⁴

√ «Borçlunun zarar verme kasdı ile yaptığı hileli tasarruflar» (İİK. mad.280)³⁶⁹⁵

i ç i n «tasarrufun iptali davası» açılabilir.

IV- «Muvazaalı işlem»ler (TBK. mad. 19) hakkında iptal davası açılmasına gerek olup olmadığı * ** doktrinde tartışmalıdır. Doktrinde « tarafların yaptıkları sözleşmenin hiç hüküm doğurması veya görünüşteki sözleşmeden başka bir sözleşmenin hükümlerini doğurması hususundaki anlaşmaları»³⁶⁹⁶ « tarafların gerçek anlaşmalarını kendileri dışındaki üçüncü kişilere karşı farklı aksettirmeleri konusunda yapmış oldukları anlaşma»³⁶⁹⁷ ş e k l i n d e tanımlanan m u v a z a a konusunda «iptal davası açılmasına gerek bulunmadığını» ileri sürenler bulunduğu gibi, «iptal davası açılabilirliği» kabul edenler de vardır.

«Muvazaalı işlemler hakkında iptal davası açılmasına gerek bulunmadığını» ileri sürenlere göre;³⁶⁹⁸ İİK. 277 vd. göre iptal davasına konu olan tasarruflar, 'geçerli tasarruflar'dır. İşlemin muvazaalı olması halinde, işlem konusu

³⁶⁸⁹ Bknz: 15. HD. 13.12.1984 T. 3306/3923 (www.e-uyar.com)

³⁶⁹⁰ Bknz: 17. HD. 12.12.2017 T. 9120/11580; 12.3.2013 T. 4282/1407 vb. (www.e-uyar.com)

³⁶⁹¹ GÜNEREN, A. age. s: 330

³⁶⁹² Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4392 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 209 vd.

³⁶⁹³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4398 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 227 vd.

³⁶⁹⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4421 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 338 vd.

³⁶⁹⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. a.g.e., C: 3, s: 4434 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 374 vd.

³⁶⁹⁶ OĞUZMAN, K.M./SELİÇİ, Ö./ÖZDEMİR, O.S. Eşya Hukuku, s:429

³⁶⁹⁷ POSTACIOĞLU, E.İ. Şehadetle İspat Memnuniyeti, s:218

³⁶⁹⁸ UMAR, B. age. s: 17 - KURU, B. age. C: 4, s: 3413 vd. - KURU, B. El Kitabı, s: 1400 vd. - GÜRDOĞAN, B. age. s: 222 - MUŞUL, T. İca ve İflas Hukuku, s: 1751 - MUŞUL, T. İflas Suçları, s: 95, dipn. 285a - MUŞUL, T. Mütalâalar, s: 833 vd., 899 vd., 907 vd. 1000 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 286 - ÜSTÜNDAĞ, S. İcra ve İflas Hukukçuları Toplantısı, s: 207 vd. - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, İ. age. s: 133 vd. - DELİDUMAN, S. Medeni Usul, İcra ve İflas Hukukçuları Toplantısı, s: 211 - AKŞENER, H.Ş. age. s: 117 - ASLAN, K. İstihkak Davası, s: 492 vd. - ALTAY, S. İflas Hukuku, s: 670 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s: 859 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. Ders Kitabı, s: 601 - ERCAN, İ. age. s: 985 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.Ş./HANAĞASI, E. age. s: 558 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 49 vd. - EROĞLU, O. age. s: 277 vd. - ERDÖNMEZ, G. Tasarrufların İptali, s: 30 vd. - KAZANCI, T.İ. İspat, s: 255, 260 - ATALI, M./EMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age s: 717

taşınır/taşınmazın mülkiyeti, borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişiye geçmemiş olduğundan, bu durumda iptal davası açılamaz. Şeklen üçüncü kişinin üzerinde gözüken örneğin; aracın/taşınmazın alacaklı tarafından haciz ve satışının istenmesi gerekir...

Muvazaalı işlemler hukuki sonuç doğurmadığından, «iptal davası»na değil «istihkak davası»na konu yapılabilir: Eğer, muvazaalı tasarrufa konu yapılmış olan mal, borçlunun elinde bulunduğu için üçüncü kişi, «istihkak davası» açarak (İİK. mad. 97) ‘malın kendisine ait olduğunu’ ileri sürerse, davalı-alacaklı veya iflas masası, «muvazaa» iddiasını -tıpkı «hükümsüzlük» iddiası gibi- davaya vereceği cevapta ileri sürebilir. Eğer mal üçüncü kişinin elinde bulunduğu için (İİK. mad. 99), alacaklı ya da iflas masası, üçüncü kişiye karşı «istihkak davası» açmak zorunda kalmışsa, bu davada alacaklı veya iflas masasının ‘üçüncü kişinin, o malı muvazaalı bir işlem sonucunda ele geçirdiğini’ ileri sürmesi ve bunu kanıtlaması gerekir. Bir işlemin muvazaalı olmasından dolayı iptali, TBK’nun 19. maddesi gereğince mümkün değildir... Zira, muvazaa, malvarlığı devri muvazaalıdır ve bu hali ile de devir gerçekten arzu edilmiş değildir. Bu nedenle de, İİK. mad. 277 vd. eden hükümlerin uygulanmasına ihtiyaç ve zaruret yoktur. Burada, İİK. mad. 277 vd. hükümlerinin uygulanamamasının nedeni, muvazaalı işlemler ile borçlu malvarlığı dışına çıkarılmış gibi görünen malların, yine borçlu malvarlığında kalmış olması ve bu nedenle de alacaklıların müdahale alanı dışına çıkarılmamış olmasıdır... Bu bakımdan, «muvazaa iddiası» ile «tasarrufun iptali davası»nın bir arada bulunması mümkün değildir...

«Muvazaalı işlemler hakkında iptal davası açılabilceğini» kabul edenlere göre³⁶⁹⁹ borçlunun muvazaalı tasarrufları hakkında İİK. mad. 277 vd. göre iptal davası ya da TBK. mad. 19’e göre muvazaalı işlemin hükümsüzlüğünün tesbiti için dava açılabilir.

Muvazaa davasının iptal davasını bertaraf ettiği kabul edilecek olursa, İİK’nun 277 vd.’da öngörülen iptal davasının pratik öneme kaybolmuş olur ve bu yorum şekli borçlu ile borçlunun mal kaçırma fiiline katılan kötü niyetli üçüncü kişileri koruyucu bir sonuç yaratacağından hukuk mantığı ile bağdaşamaz.

Yargıtay’ın «muvazaa nedenine dayalı iptal davaları» konusundaki tutumu nedir?

Yerel mahkemeler tarafından İİK. 277 vd. dayanılarak açılan davalar sonucunda verdikleri kararlar, önceleri temyizen **Yargıtay 15. Hukuk Dairesi** tarafından

³⁶⁹⁹ **BÖRÜ, L.** Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası, s: 492 vd. - **ESENER, T.** Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, s: 108 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1040 - Adalet D. 1989/6, s: 263 vd.) - **GÜNEREN, A.** age. s: 67 vd. - **AKKAYA, T.** Muvazaalı Tasarruflar, s: 681 - **YILDIRIM, K.M.** age. s: 142 - **ÜLKÜ, F.M.** Muvazaa Davaları, s: 84 - **YAVUZ, N.** Muvazaalı İşlemler (İBD. 1986/1-2, s: 106 vd. - Yarg. D. 1999/3, Tem./1999, s: 224 - Tür. Not. Bir. Huk. D. Ağustos/1999, S: 103, s: 8 vd.) - **UYAR, T.** İcra ve İflas Yasasında Düzenlenen İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Konusu (İBD. 1984/10-11-12, s: 574 vd; 581)- **YAVUZ, N.** Muvazaa Davaları, s. 140 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, 4. Bası, s: 68 vd. - **COŞKUN, M.** İptal Davaları, s: 899 - **TOKTAŞ, M.** a.g.e., s: 74 - **ÇETİN, H.E.** age. s: 167 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** a.g.e., s: 13 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4321 vd. - **ÇAM. U.M.** age. s:75 - **ÖZDİL, Z.** Sözleşmenin Tarafı Olmayan Kişinin Muvazaa İddiası (Yargıtay Der. 1984/10 S: 4, s: 444) - **KAPLAN, H. A.** age. s: 31 vd. - **AKİL, C.** Hukuki Nitelik, s: 86 - **ÇETİNEL, T.** age. s: 182 vd.

incelenmekteyken (daha önce bu kararlar **Yargıtay İİD. ve 12. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesi** tarafından inceleniyordu) 1.2.2007 tarihli Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı ile 29.1.2007 tarihinden itibaren **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi** tarafından incelenmeye başlanmıştır.³⁷⁰⁰ Ayrıca, «muvazaa (TBK. mad. 19) nedenine dayalı iptal» (veya «iptal ve tescil) istemleri hakkında yerel mahkemeler tarafından verilmiş olan kararlar öteden beri -«haksız fiil»den kaynaklanmaları nedeniyle- temyizen **Yargıtay 4. Hukuk Dairesi** tarafından incelenmekteyken; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 21.01.2013 tarihli kararı³⁷⁰¹ ile «tüm TBK. 19'dan kaynaklanan muvazaa davaları» **Yargıtay 17. Hukuk Dairesince** temyizen incelenmeye başlanmıştır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı kararından itibaren, «muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davaları» sonucunda verilen kararları inceleme görevi yeniden **Yargıtay 4. Hukuk Dairesine** verilmiştir.

Yargıtay 1. Başkanlık Kurulunun 03.11.2020 T. ve 245 sayılı kararı ile 17. Hukuk Dairesinin 08.04.2021 tarihinden itibaren **4. Hukuk Dairesine** devredilmesine karar verilmiştir.

Gerek **Yargıtay 4. Hukuk Dairesi** ve gerekse **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi** öteden beri “*muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davası açılabilceğini*” çeşitli içtihatlarında açıkça belirtmiştir. Gerçekten *Yargıtay 4. Hukuk Dairesi* bu konudaki içtihatlarında;

√ «*TBK'nun 19. maddesinde düzenlenmiş bulunan davaya konu işlemin, danışıklı (muvazaalı) yapıldığı iddiasına dayalı icra takibinin iptali istemine ilişkin davada kural olarak üçüncü kişilerin, danışıklı işlem (muvazaalı muamele) sebebiyle hakları zarara uğratıldığı takdirde tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilecekleri, çünkü danışıklı bir hukuki işlemle üçüncü kişilere zarar verilmesinin, onlara karşı işlenmiş bir 'haksız eylem' niteliğinde olduğu, ancak, üçüncü kişilerin danışıklı işlemle haklarının zarara uğratıldığının benimsenebilmesi için onların, danışıklı işlemde bulunandan alacakları bulunmalı ve danışıklı işlemin o alacağın ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış olması gerektiğini*»³⁷⁰²

√ «*'Danışıklı' (muvazaalı) yapılmış olan icra takibinin (işleminin) iptali istemiyle açılmış olan tasarrufun iptali davasında mahkemece '... hakkında ... icra müdürlüğünün ... sayılı dosyasında yapılmış olan icra takibinin, davacının, davalılardan ... hakkında ... icra müdürlüğü'nün ... sayılı dosyasında yaptığı icra takibinin geçersiz bulunduğu tespitine' ya da 'danışıklı olduğu saptanan icra takibinin iptaline gerek kalmaksızın, davalılar arasındaki icra takibinin davacı yönünden geçersiz olduğunun tespitine' şeklinde karar verilmesi gerekeceğini*»³⁷⁰³

√ «*'Muvazaalı' borç ikrarının (ve icra takibinin) iptali için tasarrufun iptali davası açılabilceğini- Mahkemece, 'davalı borçlunun defterlerine takibe konu bononun kaydının yapılmadığını, bu şekildeki bir bononun her zaman düzenletilebileceği'*

³⁷⁰⁰ Bknz: Yargıtay Kararları Dergisi, Mart/2007, s: 424

³⁷⁰¹ Bknz: R. G. 26.01.2013 T. sayı: 28540 (www.e-uyar.com)

³⁷⁰² Bknz: 4. HD. 26.09.2011 T. 9810/9599 (www.e-uyar.com)

³⁷⁰³ Bknz: 4. HD. 09.05.2011 T. 3449/5298 (www.e-uyar.com)

gerekçesiyle ‘açılan tasarrufun iptali davasının kabulüne’ ilişkin olarak verilmiş kararda isabetsizlik bulunmadığını»³⁷⁰⁴

√ «Temyizen Yargıtay 4. Hukuk Dairesince incelenecek olan ‘muvazaa’ (BK. 18; şimdi; TBK. mad. 19) iddiasına dayalı olarak açılan tasarrufun iptal davalarına, davacı tarafından ‘aciz belgesi’ ibraz edilmese dahi bakılması (sonuçlandırılması) gerekeceğini»³⁷⁰⁵

√ «Temyizen Yargıtay 4. Hukuk Dairesince incelenecek olan ‘muvazaa’ (BK. 18; şimdi; TBK. mad. 19) iddiasına dayalı olarak açılan tasarrufun iptal davalarına, davacı tarafından ‘aciz belgesi’ ibraz edilmese dahi bakılması (sonuçlandırılması) gerekeceğini»³⁷⁰⁶

√ «Muvazaa iddiasına dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin davalarda, davacının zararının, dolayısı ile de, alacak hakkının ‘desteğinin ölüm gününde’ doğmuş sayılacağını, bu davada davacının borçlu hakkında icra takibine geçmiş olmasına ve onun hakkında aciz belgesi almış olmasına gerek bulunmadığını, ancak davacının açmış olduğu tazminat davasının sonucunun beklenerek tasarrufun iptali davasının sonuçlandırılması gerekeceğini»³⁷⁰⁷

√ «Temyizen Yargıtay 4. Hukuk Dairesince incelenecek olan ‘muvazaa’ (BK. 18; şimdi; TBK. mad. 19) iddiasına dayalı olarak açılan tasarrufun iptal davalarına, davacı tarafından ‘aciz belgesi’ ibraz edilmese dahi bakılması (sonuçlandırılması) gerekeceğini»^{3708 3709}

belirtmiştir...

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi de bu konudaki içtihatlarında;

√ «TBK. mad. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptali istemine ilişkin davada, hatalı tespit ve eksik incelemeye dayalı olarak İİK. mad. 277 vd. uyarınca değerlendirme yapılarak davanın kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğunu»³⁷¹⁰

√ «Mahkemece, davalının emekli olduğu aylık 1.000,00 TL gelirin bulunduğ, diğer davalının ise 1.750.00 TL gelirin bulunduğ, icra dosyasına konu bononun her zaman düzenlenmesinin mümkün olduğu davalıların aynı iş yerinde çalışan arkadaş oldukları, belirtilen takip dosyasında maaş haczi ve tapu kaydına haciz konulmasından sonra aradan geçen süreye rağmen alacağın tahsiline yönelik başkaca icrai bir işlemin yapılmadığı hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, icra dosyasındaki icra takibinin muvazaalı olduğu, davacının alacağını tahsil etmesini engellemek amacı

³⁷⁰⁴ Bknz: 4. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036 (www.e-uyar.com)

³⁷⁰⁵ Bknz: 4. HD. 28.03.2011 T. 2023/3257 (www.e-uyar.com)

³⁷⁰⁶ Bknz: 4. HD. 14.03.2011 T. 717/2586 (www.e-uyar.com)

³⁷⁰⁷ Bknz: 4. HD. 08.03.2011 T. 407/2480 (www.e-uyar.com)

³⁷⁰⁸ Bknz: 4. HD. 28.02.2011 T. 3088/2012 (www.e-uyar.com)

³⁷⁰⁹ Bu konudaki diğer içtihatlar için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 67 vd.

³⁷¹⁰ Bknz: 17. HD. 19.02.2020 T. 3916/1693 (www.e-uyar.com)

taşıdığı kanaatine varıldığından bahisle tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verileceğini»³⁷¹¹

√ «*Davalı borçlu hakkında muvazaalı olarak senede dayalı icra takibi açan eski öğrencisi davalı-üçüncü kişinin, borçlunun maaşına başka haciz koydurması halinde, açılan tasarrufun iptali davasının kabulü ile ‘muvazaalı icra takibinin, davacının icra takibine konu ettiği alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere iptaline’ karar verilmesinin isabetli olduğunu»³⁷¹²*

√ «*Borçlu tarafından borcun doğumundan sonra oğluna yapılan hisse satışlarından sonra, davalı-üçüncü kişi oğul tarafından devir yapılmadığından, TBK. mad. 19 uyarınca açılan davada, bu satışların muvazaalı olduğunun kabulüne karar verilmesi gerektiğini- Borçlu tarafından önce olduğuna, üçüncü kişi oğlu tarafından da, borçlu ve üçüncü kişinin muhasebecisi olan, taşınmazların bulunduğu yerde oturan ve apartman yöneticiliği yapan dördüncü kişiye devredilen bağımsız bölümler yönünden de ‘davanın kabulü’ ile davacıya haciz ve satış isteme yetkisi verilmesi gerektiğini»³⁷¹³*

√ «*Davalı-borçlunun annesi olan davalı-üçüncü kişi, “davaya konu taşınmazın gerçekte müvekkiline ait olduğunu, taşınmazın bulunduğu yerde olmadığından, davalı (oğlu) borçlu adına satın alındığını, peşinatın ve çekilen kredinin kendisinde ödendiğini, sonrasında borçlunun kardeşlerinin razı olmaması sebebiyle, taşınmazın, boşanma davası açılmadan önce geri alındığını, muvazaa bulunmadığını” savunmuşsa da, “boşanma davasının sonuçlarını bertaraf etmek için dava konusu taşınmazın muvazaalı olarak devredildiği” iddiasıyla açılan tasarrufun iptali davasının kabulü ile taşınmaz üzerinde –icra dosyalarındaki asıl borç ve fer’ilerini aşmayacak şekilde- cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmesinin isabetli olduğunu»³⁷¹⁴*

√ «*TBK. mad. 19 uyarınca açılan davalarda İİK. mad. 283’ün kıyasen uygulanması gerektiğini»^{3715 3716}*

belirtmiştir...

V- İptal davaları, diğer hukuk davaları gibi, genel hükümlere göre açılır.

Dava dilekçesinde, dava konusu iptale tabi tasarrufun ne olduğu belirtilir. Ancak, bu tasarrufun İİK. mad. 278, 279 ve 280’den hangisinin kapsamına girdiği ve hangi hukukî sebeple iptal edileceğini saptamak hakimnin görevi olduğundan (HMK. mad. 33), dava dilekçesinde belirtilen hukukî sebeple hakim bağlı olmadığından, davacının

³⁷¹¹ Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 641/1633 (www.e-uyar.com)

³⁷¹² Bknz: 17. HD. 29.01.2020 T. 1762/244 (www.e-uyar.com)

³⁷¹³ Bknz: 17. HD. 24.12.2019 T. 5456/12399 (www.e-uyar.com)

³⁷¹⁴ Bknz: 17. HD. 16.12.2019 T. 4532/11992 (www.e-uyar.com)

³⁷¹⁵ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 4057/11412 (www.e-uyar.com)

³⁷¹⁶ Bu konudaki diğer içtihatlar için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 74 vd.

«dava konusu tasarrufun iptal nedenini» yanlış belirtmiş olması ya da hiç belirtmemiş olması önem taşımaz.^(*) 3717

Yüksek mahkeme, bu hususta (yani; «tasarrufun iptali» istemini içeren «dava dilekçeleri» ve «HMK. mad. 33» ile ilgili olarak);

√ «Davacı tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini»³⁷¹⁸

√ «Tasarrufun iptali davasında davacı tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini»³⁷¹⁹

√ «Davacı tarafından İİK'nun 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini»³⁷²⁰

√ «Davacı tarafından İİK.nin 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi mahkeme bununla bağlı olmayıp diğer maddelerden birine göre ipal kararı verebileceğini»³⁷²¹

√ «Davacı tarafından İİK'nun 278, 279 ve 280. maddelerinden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, mahkemece diğer maddelerden birine göre iptal kararı verilebileceğini»³⁷²²

belirtmiştir...

VI-Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken «dava şartları» nelerdir?

Bilindiği gibi «dava şartı» ‘davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan şartları’dır.³⁷²³

(*) **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:51-86; s:877-010 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:139 vd.; s:767-772; s:1534-1536 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S:177, s:4449-4513)

³⁷¹⁷ **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C: 4, s: 3546 - **KURU, B.** El Kitabı, s:1398; 1414 – **KURU, B.** İstinaf, s:665 - **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarrufların İptali, s:12 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4508 – **EROĞLU, O.** Tasarrufun İptali Davası, s:130 – **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 450

³⁷¹⁸ Bknz: 17. HD. 09.06.2020 T. 2699/3269 (www.e-uyar.com)

³⁷¹⁹ Bknz: 17. HD. 09.06.2020 T. 708/3260 (www.e-uyar.com)

³⁷²⁰ Bknz: 17. HD. 15.01.2019 T. 5727/104 (www.e-uyar.com)

³⁷²¹ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 4073/2449 (www.e-uyar.com)

³⁷²² Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 13062/9065 (www.e-uyar.com)

³⁷²³ **KURU, B.** Medeni Usul Hukuku El Kitabı, 2020, C: 1, s: 375-398 – **KURU, B.** Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay'ın Hatırasına Armağan, 1964, s: 109-147) – **ARSLAN, R.** Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Medeni Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürhan Çelebican'a Armağan, 2011, s: 439-459) – **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** Medeni Usul Hukuku, s: 310 vd. – **PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M.** Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 4. Baskı, s: 243 vd. – **GÖRGÜN, Ş. İ.** Medeni Usul Hukuku, 3. Bası, s: 144 vd. – **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 931-974) – **ÇETİNEL, T.** age. s: 75 vd. – **PEKCANİTEZ,**

Yeni HMK.'nın 114. maddesinin **1. fıkrasında** 'dava şartlarının neler olduğu' (12) bent halinde sayılarak belirtildiği gibi; **2. fıkrasında** 'diğer kanunlarda yer alan dava şartlarının ilişkin hükümlerin saklı olduğu' açıklamıştır.

HMK.'nın 114. maddesinde (12) bent halinde sayılan –ve tüm davalar için geçerli olan- dava şartları «**genel dava şartları**», buna karşın HMK. m. 114/2'de belirtilen dava şartlarına ise, bazı davalar için öngörülmüş olduğu için «**özel dava şartı**» olarak nitelendirilir. Örneğin; İİK. m. 277/I-1'de öngörülen 'tasarrufun iptali davası açabilmek için kesin ya da geçici aciz belgesi ibraz etme zorunluluğu', İİK. m. 69/II'de öngörülen 'borçtan kurtulma davası açabilmek için % 5 oranında teminat gösterme zorunluluğu' birer «özel dava şartı»dır.³⁷²⁴

Acaba HMK. m. 114'de öngörülenler dışında, yargı kararları ile başka «dava şartları» öngörülebilir. mi.? Çünkü uygulamada, **yüksek mahkeme** (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi); **a)** 'İcra takibinin kesinleşmiş olması'nı, **b)** 'Alacaklının alacağının gerçek bir alacak olması'nı, **c)** 'Davacının alacağının, dava konusu tasarruftan önce doğmuş olması'nı, tasarrufun iptali davasının «**özel dava şartı**» olarak kabul etmekte ve açılmış olan tasarrufun iptali davasının bu şartlar gerçekleşmeden açılmış olduğunu, yargılamanın her aşamasında tespit ettiği takdirde, kendiliğinden 'davanın usulden reddine' karar vermektedir.

Doktrinde³⁷²⁵ «HMK döneminde, 'dava şartları'nın neler olduğu HMK m. 114'de sayılarak belirtilmiş olduğundan, burada öngörülmemiş olan hususların Yargıtay içtihatları ile kabul edilmesinin, kanun sistematığına uygun olduğunun düşünülmemeyeceği» ifade edilmiştir.

Yargıtay içtihatları ile kabul edilen "özel dava şartları" şunlardır:

a) Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan ö n c e doğmuş olması gerekir.

b) 'Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması' gerekir.

c) 'Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması' gerekir.

ç) 'Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi' (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.

VII- Hakim, iptal edilmesi istenen tasarruf konusu mallar hakkında davacının istemi üzerine -davacının alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak³⁷²⁶ ihtiyati haciz kararı verebilir (İİK. mad. 281/II).(*)

H. Pekcanitez Usul Hukuku, s: 925 vd.; 950 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, s:749 vd.

³⁷²⁴ **ALBAYRAK, H.** agm. s: 934

³⁷²⁵ **ALBAYRAK, H.** agm. s: 937

³⁷²⁶ Bknz: 17. HD. 14.10.2019 T. 175/9302; 09.10.2019 T. 393/9197; 01.10.2019 T. 979/8710; 23.09.2019 T. 12885/8379; 16.09.2019 T. 15616/8043; 16.09.2019 T. 13953/8047; 25.06.2019 T. 17506/7853; 18.06.2019 T. 12796/7713; 20.05.2019 T. 8955/6312; 14.05.2019 T. 9240/6025 vd. (www.e-uyar.com)

a) ‘İptal davalarında ihtiyati haciz’ konusunu düzenlemiş olan İİK.’nun 281/II. maddesinde bu husus;

“*Hakim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tayin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete talluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez.*”

ş e k l i n d e düzenlenmiştir.

Görüldüğü gibi burada (3) hususa değinilmiştir:

1) Mahkemece; “iptal davasına konu olan (iptale tabi tasarrufların konusu olan) mallar hakkında” –alacaklının talebi üzerine- ‘ihtiyati haciz kararı’ verilebilir.

2) “Teminatın lüzum ve miktarı” mahkemece takdir ve tayin olunur.

3) “İptal davası bedele dönüşmüşse (İİK. 283/II)” (yani ‘iptal davası, elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete ilişkinse’); mahkemece, teminat gösterilmeden ihtiyati haciz kararı verilemez.

Bu düzenleme, ‘iptal davasının bedele dönüşmüş olması halinde’ “hangi konuda ihtiyati haciz kararı verilebileceği” konusunu açıkça düzenlemediği (aydınlatmadığı) için yeterli değildir. Kanun’un bugünkü mevcut düzenlemesinden sanki bu durumda da “*iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında*” ihtiyati haciz kararı verilebileceği izlenimi uyanmaktadır. U y g u l a m a d a da, bu konuda sık sık tereddüde düşülmektedir... Halbuki, bu durumda, ‘davanın kabulü’ halinde, mahkemece “dava bedele dönüşmüş olduğundan, dava konusu şeyin üçüncü kişinin elinden çıktığı tarihteki değeri oranında -davacının alacağından fazla olmamak üzere- davalı üçüncü kişi, davacıya tazminat ödemeye” mahkum edilecektir. Bu nedenle, bu durumda, davacı-alacaklının mahkemeden ‘ihtiyati haciz kararı verilmesini’ istemiş olması halinde -teminat mukabilinde- “Dava Konusu (İptale Tabi Tasarrufların Konusu) Olan Mallar Hakkında” değil “Davalı Üçüncü Kişinin Taşınır ve Taşınmaz Malları ile Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarına, İİK. m. 281/II gereğince İhtiyati Haciz Konulmasına” ş e k l i n d e karar verilmesi isabetli olacaktır.

b) Genel hükümlerden (İİK. mad. 259) farklı olarak, burada ihtiyati haciz kararı alabilmek için *güvence* göstermek zorunlu değildir. «*Güvence gösterilmesine gerek bulunup bulunmadığını ve miktarını*» hakim takdir eder. Ancak, davanın konusu, İİK.

(*) AKŞENER, H.S. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Haciz (Legal Huk. Der. Ağustos/2013, s: 115-121) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 140-169; s: 1124-1164 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 273-278; s: 387-392 – UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Veilmesii» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davası (İİK. 277 vd.) ve İtirazın İptali Davası (İİK. 67) Sırasında Konulan «İhtiyati Haciz» Ne Zaman ve Nasıl Kesin Hazce Dönüşür.? (Legal Huk. Der. 2017/Şubat, s: 751-755)

mad. 283/II gereğince, üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların değerine ilişkinse, *güvence* gösterilmesi zorunludur (mad. 281/II).³⁷²⁷

c) İptal davası açmış olan davacı-alacaklı, dava dilekçesinde (ya da daha sonra) -dava konusu taşınmazın başkasına devrinin önlenmesi için '*ihtiyati haciz*' den başka '*ihtiyati tedbir karar*' verilmesini de isteyebilir.³⁷²⁸

ç) U y g u l a m a d a , davacıların 'dava dilekçeleri'nde mahkemeden;

aa- **Hem;** '*ihtiyati haciz kararı*' verilmesini (İİK. m. 281/II),

bb- **Hem;** '*ihtiyati tedbir kararı*' verilmesini (HMK. m. 389 vd.)

cc- **Hem de** –dava konusu taşınır/taşınmazın kaydı üzerine- '*davalıdır şerhi*' konulması istedikleri görülmektedir...

'Tasarrufun iptali davaları' a y n i d a v a olmamasına –yani; dava konusu taşınırın/taşınmazın aynı ile ilgili olmayıp '*şahsi dava*' niteliğinde bulunmalarına- rağmen, bu davalarda, mahkemece '*ihtiyati tedbir kararı*' verilmemiş olmasından faydalanan davalı-üçüncü kişilerin dava konusu şeyi başkalarına devrettikleri çok sık karşılaşılan bir durum olduğundan, **doktrinde**³⁷²⁹ «*bu davalarda da, alacaklının dava konusu taşınmazın başkasına devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı (HMK. m. 389 vd.) verilmesini talep edebileceği*» belirtilmiştir...

'Dava konusu şeyin kaydına «*davalıdır şerhi*» konulması' HMK'da özel olarak düzenlenmemişse de, u y g u l a m a d a , mahkemelerce tasarrufun iptali davalarında, dava konusu taşınırın/taşınmazın kaydına –davacıdan herhangi bir teminat istenmeden- davacının talebi üzerine '*davalıdır şerhi*' konulmasına» karar verilmektedir...

Yüksek mahkeme, öteden beri bu konudaki içtihatlarında, «*davalıdır şerhi*»nin '*ihtiyati tedbir kararı niteliğinde olmadığını, bu nedenle taşınmazın devrini önlemeyeceğini ancak taşınmazı devralan kimsenin iyiniyet iddiasında bulunmasını engelleyeceğini*' açıkça belirtmiştir. Gerçekten yüksek mahkeme;

√ «*Mahkemece tapu kaydına düşülen '**davalıdır**' şerhinin tedbir niteliğinde olmayıp, cebri icra yolu ile yapılacak satışa engel olmayacağını*»³⁷³⁰

√ «*Davanın açıldığı tarihte taşınmazın tapu kaydına, "**davalıdır**" şerhi konulmuş olup, ikinci el konumundaki son kayıt malikinin 'iyiniyet iddiası'nda bulunamayacağını; TMK. m. 1023'ün koruyuculuğundan yararlanamayacağını*»³⁷³¹

³⁷²⁷ Bknz: 17. HD. 03.12.2018 T. 2674/11572; 21.11.2018 T. 12832/11023; Samsun BAM. 1. HD. 21.03.2018 T. 568/582; 07.02.2017 T. 24014/1098; 31.01.2017 T. 7257/791; 21.01.2017 T. 6323/789; 15.06.2015 T. 4180/8631; 25.05.2015 T. 2642/7567 vb. (www.e-uyar.com)

³⁷²⁸ **KURU, B.** El Kitabı, s: 1430, dipn. 61 - **KURU, B.** İstinaf Hükümlerine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 676, dipn. 10

³⁷²⁹ **KURU, B.** El Kitabı, s:1430, dipn. 61 – **KURU, B./AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», s:499, dipn. 4

³⁷³⁰ Bknz: 12. HD. 05.07.2017 T. 28553/10126 (www.e-uyar.com)

³⁷³¹ Bknz: 1. HD. 19.06.2017 T. E:2015/633, K:2017/3592 (**UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** «Bibliyografyalı-Gerekçeli-İçtihatlı» Türk Medeni Kanunu «Eşya Hukuku», C:30, 2019, s:3139 vd.)

√ «Dava konusu taşınmazı tapu kaydında ‘**davalıdır şerhi**’ olmasına rağmen satın alan davalı dördüncü kişinin, tasarrufun iptali davasında iyiniyet iddiasında bulunamayacağını»³⁷³²

√ «Tasarrufun iptali davalarında alacaklının talebi üzerine teminatın lüzum ve miktarı mahkemece tayin olunmak üzere **ihtiyati haciz kararı** verilebileceğini- Davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemeyeceğini- Taşınmazların tapu kayıtlarına **davalıdır şerhi** konulmuş olmasının ihtiyati haczin sonuçlarını doğurmayacağı gibi dava dışı kişilere satışını da engellemeyeceğini»³⁷³³

√ «Davalının dava konusu taşınmazı ‘**davalıdır şerhi**’ ile diğer davalıdan yargılama sırasında almış olduğundan, borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olmaları nedeniyle, tasarrufların İİK. mad. 280 gereğince iptale tabi bulunduğunu»³⁷³⁴

√ «Davanın açıldığı tarihte taşınmazın tapu kaydına ‘**davalıdır**’ şerhi konulmuş olup, ikinci el konumundaki son kayıt malikinin iyiniyet iddiasında bulunamayacağını; TMK. mad. 1023’ün koruyuculuğundan yararlanamayacağını»³⁷³⁵

√ «Tapu kaydı üzerine konulan ‘**davalıdır**’ şerhinin, taşınmazın devir ve temlikini önleyici bir etkisi olmayacağını»³⁷³⁶

belirtmiştir.

VIII-«Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde yaptığı usul işlemlerini, kanunda öngörülen sınırlar içinde düzeltmeye yarayan, iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının istisnası olan bir hukuki imkan»³⁷³⁷ ya da daha kısa olarak «**taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işlemini tamamen veya kısmen düzeltmesi**»³⁷³⁸ «**taraflara hatalarını düzeltmeleri için bir defaya mahsus olarak tanınmış bir hukuki çare**»³⁷³⁹ *ş e k l i n d e* diye tanımlanan *ı s l a h* (HMK. mad. 176) yoluna, tasarrufun iptali davalarında da başvurulur.

³⁷³² Bknz: 17. HD. 01.11.2016 T. 20571/9660 (www.e-uyar.com)

³⁷³³ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 226/1734 (www.e-uyar.com)

³⁷³⁴ Bknz: 17. HD. 10.11.2015 T. 10042/11889 (www.e-uyar.com)

³⁷³⁵ Bknz: 1. HD. 18.12.2013 T. 14597/18235 (www.e-uyar.com)

³⁷³⁶ Bknz: 1. HD. 29.02.2012 T. 2886/2157 (www.e-uyar.com)

Aynı doğrultuda:

1.HD. 16.05.2019 T. 2016/8826 E., 2019/3069 K.; 1. HD. 16.10.2018 T. 2018/4349 E., 2018/13544 K.; 1. HD. 10.09.2018 T. 2015/14457 E., 2018/12119 K.; 1. HD. 18.09.2017 T. 2015/4962 E., 2017/4378 K.; 1. HD. 27.02.2017 T. 2014/19609 E., 2017/901 K.; 1. HD. 26.01.2017 T. 2017/87 E., 2017/505 K.; 1. HD. 23.01.2017 T. 2017/18310 E., 2017/380 K.; 1. HD. 20.09.2016 T. 2016/12379 E., 2016/8372 K.; 1. HD. 30.11.2015 T. 2014/11637 E., 2015/13813 K.; 1. HD. 05.03.2015 T. 2014/3880 E., 2015/3345 K.; 1. HD. 10.03.2015 T. 2013/17923 E., 2015/3529 K.; 1. HD. 29.01.2015 T. 2014/18341 E., 2015/1444 K.; 1. HD. 11.02.2014 T. 2013/4638 E., 2014/2187 K.; 1. HD. 30.04.2014 T. 2013/20757 E., 2014/8988 K.; 1. HD. 27.05.2013 T. 2013/5411 E., 2013/8489 K.; 1. HD. 24.05.2012 T. 2012/6976 E., 2012/6023 K.; 12.10.2011 T. 2011/8341 E., 2011/10226 K.; 1. HD. 13.11.2006 T. 2006/8949 E., 2006/11084 K. vb. (www.e-uyar.com)

³⁷³⁷ **ÖZEKES, M.** Pekcanitez Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, s: 1487

³⁷³⁸ **KURU, B.** Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C:II, s:1193

³⁷³⁹ **EROĞLU, O.** Islah, s: 39

Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak;

√ «İİK. 277 vd. maddeleri uyarınca açılmış olan ‘tasarrufun iptali davası’nın, ‘ıslah dilekçesi’ verilerek ‘BK. 18’e (şimdi; TBK. 19’a) dayalı taşınmazın muvazaalı satışının iptali’ davasına dönüştürülmüş olması halinde, temyiz incelemesinin Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nce yapılacağını»³⁷⁴⁰

√ «İİK. 277 vd. göre açılan ‘tasarrufun iptali davası’nın, ıslah yolu ile BK. 18’e (şimdi; TBK. 19’a) dayalı ‘tapu iptali ve tescil davası’na dönüştürülebileceğini ve bu durumda, davanın ‘taşınmazın aynına ilişkin bir dava’ haline gelmiş olacağını ve HUMK.’nun 13. (şimdi; HMK.’nun 12.) maddesi gereğince, taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemenin yetkili olacağını»³⁷⁴¹

belirtmiştir...

IX- Her davada olduğu gibi, «tasarrufun iptali davaları»nda da «ispat yükünün hangi tarafa ait olduğu» konusu önem taşır. Hukukumuzda, bu konuya ışık tutan hüküm «Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür» şeklindeki MK. mad. 6’dır.³⁷⁴² Bu davalarda ispat yükü -kural olarak- davacı alacaklıdır.³⁷⁴³ Örneğin; «davalılar arasında herhangi bir akrabalık’, ‘önceye dayanan arkadaşlık’ bulunduğu, davacı tarafından ispat edilmesi gerekir.»³⁷⁴⁴

Doktrinde³⁷⁴⁵ -oybirliği ile- «ispat yükünün, ‘hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düştüğü» kabul edilmekte olduğu gibi, **Yargıtay** da bu konuya ilişkin içtihatlarında öteden beri bu doğrultuda içtihatla bulunmaktadır...

Davalı-borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin iddia ve savunmalarında «hayatın olağan akışına aykırılık» bulunması halinde, bu tutarsız iddia ve savunmalar, taraflar arasında yapılmış olan tasarrufların iptaline neden olur.

«Hayatın olağan akışına aykırılık»^(*) ne demektir? «Hayatın olağan akışı» kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçülerden ve prensiplerden

³⁷⁴⁰ Bknz: 17. HD. 18.2.2010 T. 10728/1316 (www.e-uyar.com)

³⁷⁴¹ Bknz: HGK. 7.4.2004 T. 4-206/197 (www.e-uyar.com)

³⁷⁴² Bu hükme ait «1998/1999 Tasarısı» ile «1984 Tasarısı» ve «1971 Tasarısı»ndaki gerekçeler için Bknz: **UYAR, T.** Gerekçeli-İçtihatlı Türk Medeni Kanunu, 2002, C: 2, s: 1507

³⁷⁴³ **KAZANCI, T.İ.** age. s: 147; 163; 185

³⁷⁴⁴ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 4668/11642 (www.e-uyar.com)

³⁷⁴⁵ **TAŞPINAR, S.** Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımında Rolü (AÜHFD. 1996/1-4, s: 551) - **ALANGOYA, Y.** «Senede Karşı Senetle İspat» Kuralı ve «Hayatın Olağan Akışı» Kavramı (Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, 2004, s: 523) - **KURU, B.** Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, C: 2, s: 1989 - **POSTACIOĞLU, İ.** Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, s: 537 - **UMAR, B./YILMAZ, E.** İspat Yükü, 2. Bası, s: 60 - **BERKİN, N.** Medeni Usul Hukuku Rehberi, s: 172 - **ANSAY, S.Ş.** Hukuk Yargılama Usulleri, 1960, s: 248 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Baskı, s: 616 vd. - **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 352

^(*) **ALANGOYA, Y.** «Senede Karşı Senetle İspat» Kuralı ve «Hayatın Olağan Akışı» Kavramı (Prof. N. Koca Yusufpaşaoğlu, Armağan, 2004, s: 521-531) - **DEMİR, A.** Yargıtay İçtihatlarındaki «Hayatın Olağan Akışı» Kriteri ve İslam Hukukundaki, «Zahiri Kal Delili» (Terazi Huk. Dr. Aralık/2008, s: 129-133) - **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 87-124; s: 505-535; s: 747-759; s: 776-802; s: 877-919; s: 999-1024 - **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 11-13; s: 65-71; s: 134-139; s: 269-272; s: 381-382; s: 576-578; s: 1086-1089; s: 1097 vd.; s: 1159 vd. - **UYAR, T.,**

birisidir. Buna göre insanların genelinin, sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar «*hayatın olağan akışı*» kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukuki problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır.³⁷⁴⁶

Başka bir deyişle; tecrübe (hayatın olağan akışı) kuralları «*hayatta sık tekrar eden, tekrarlanması ihtimal dahilinde olan olayların veya bilimsel ve teknik bilgilerin oluşturduğu ve kendilerini oluşturan somut olaylardan bağımsız hale gelmiş kurallar*»dır; vak'a tesbitinde, hukukun olaya uygulanmasında, hakimın bir değer hükmü vermesinde, delillerin değerlendirilmesi ve bir delilin ispat değerinin saptanmasında, muhtevası belli olmayan kuralların (kötüniyet gibi) uygulanmasında önemli rol oynar.³⁷⁴⁷

«*Hayatın olağan akışı*» kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukuki problemlerin çözülmesinde bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay «*hayatın olağan akışı*» kriterini, «*olayların sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi*» şeklinde anlamaktadır. Söz gelimi «*bir ikrarının delil değerinin ortaya konulması için diğer şartların yanında hayatın olağan akışına uygun düşüp düşmediğinin de araştırılması gerektiği*» ifade edilmektedir.³⁷⁴⁸

«*Hayatın olağan akışı*» kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda, «*aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine*» olduğundan, hukukçular için adaletili karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter niteliğini taşımaktadır.

Sonuç olarak «*hayatın olağan akışı*» kriteri, mevcut hukukumuzda hukukçuların hemen her alanda uygulayabildikleri, onların işlerini kolaylaştıran önemli bir

Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, S. 169-176) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Alacağın Gerçek Olması» ve «Hayatın Olağan Akışına Uygunluk» Koşullarının Uygulamada Yaratığı Sorunlar (Legal Huk. Dr. Ocak/2020, s: 267-302) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri» (İİK. 280/III), «İptal Tabi Tasarrufların Kapsamı» (İİK. 278, 279, 280) ve «Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması» (İİK. 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Ceren Damar Şenel Armağanı, C:3, 2020, s: 3941-3978) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasında Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) – **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasında Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, S: 190, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz 2017, s: 497-543) – **UYAR, T.** Muvazaa Nedeniye Dayalı Tasarrufun İptal Davalarının (İİK. m. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. S: 139, Temmuz/2014, s: 175-187) – **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası» Açılabilir Mi.? (ABD. S: 2015/1, s: 369-397) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. m. 283/II) Halinde Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. Nisan/2018, S: 184, s: 1739-1758)

³⁷⁴⁶ **DEMİR, A.** agm. s: 129

³⁷⁴⁷ **ALANGOYA, Y.** agm. s: 528; dipn. 32

³⁷⁴⁸ **DEMİR, A.** agm. s:130

prensiptir.³⁷⁴⁹ Hangi olayların 'hayatın olağan akışına aykırı olduğu' tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından takdir edilecektir.³⁷⁵⁰

• Uygulamada, **yüksek mahkeme;**

√ «Anılan taşınmaz hissesinin borçlu tarafından davalıya satılmasına rağmen haciz tutanağından anılan tarihte **taşınmazın borçlu tarafından kullanıldığı**, borçlunun mal beyanı dilekçesinde dava konusu taşınmazın adresini kendi adresi olarak bildirmesi gibi maddi ve hukuki olgular gözönüne alınarak, tasarrufun İİK 280 kapsamında iptale tabi olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini»³⁷⁵¹

√ «Dava konusu **aracın 3. ve 4. kişiye satıldıktan sonra dahi borçlu tarafından kullanılmaya devam etmesinin**, hayatın olağan akışına uygun düşmediğini»³⁷⁵²

√ «Taşınmazın gerçek bedeli arasında fahiş fark olacak şekilde satın almasının iptalini gerektireceğini- **Yapılan satışa rağmen borçlunun taşınmazda oturmaya devam etmesinin yaşam deneyimlerine uygun olmadığını**»³⁷⁵³

√ «Borçlu ile davalı arasında ticari ilişki bulunduğu dosya kapsamında anlaşıldığından bu durumda davalı borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK 280/1-2 madde gereğince tasarrufun iptale tabi olduğu; diğer tasarruf yönünden ise **dava konusu taşınmazın halen borçlu tarafından kullanılıyor olmasının** hayatın olağan akışına aykırı olması ve davalı borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK 280/1 madde gereğince iptale tabi olması nedeniyle davanın kabulü ile dava konusu her iki tasarrufun da davanın alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekeceğini»³⁷⁵⁴

√ «Dava konusu **taşınmazın, davalı 3. kişiye satıldığı halde taşınmazın halen borçlu tarafından kullanılması**, yine davalı 3. kişi vekilinin temyize cevap dilekçesinde 'müvekkilinin davacı ve davalı borçluyu tanıdığını' beyan etmesi, taşınmaz üzerine haciz konulup aynı gün kaldırılması (davalı 3. kişinin haczi bilmesi) gibi maddi ve hukuki olgular karşısında, dava konusu tasarrufun İİK 280/1 madde kapsamında iptale tabi olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»³⁷⁵⁵

√ «Dava konusu taşınmazda, borçlu tarafından davalıya **satış tarihinden sonra davacı takibinde yapılan haciz sırasında dahi borçlunun karısının oturmakta olduğu**, borçlunun eşinin dava konusu evin eşyaları ile satıldığını beyan ettiği ve üçüncü kişinin de boşanmış olduğu için kendisinin oturmasına izin verdiğini belirtmesinin, hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı üzerinde durulmadan karar verilmesinin doğru olmadığını»³⁷⁵⁶

³⁷⁴⁹ DEMİR, A. agm. s:133

³⁷⁵⁰ ERDÖNMEZ, G. age. S:197

³⁷⁵¹ Bknz: 17. HD. 17.03.2015 T. 879/4339 (www.e-uyar.com)

³⁷⁵² Bknz: 17. HD. 16.03.2015 T. 25038/4293 (www.e-uyar.com)

³⁷⁵³ Bknz: 17. HD. 10.03.2015 T. 16376/4094 (www.e-uyar.com)

³⁷⁵⁴ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 16719/3317 (www.e-uyar.com)

³⁷⁵⁵ Bknz: 17. HD. 23.09.2014 T. 13771/12425 (www.e-uyar.com)

³⁷⁵⁶ Bknz: 17. HD. 20.05.2014 T. 363/7857 (www.e-uyar.com)

√ «**Borçlunun** alacaklılardan mal kaçırma amacı ile takip mallarını ihale ile sattığı, yapılan satışa rağmen fiilen kullanmaya devam ettiği, yapılan işlemlerin danışıklı olduğunun kabulü gerekeceğini»³⁷⁵⁷

√ «**Borçlu tarafından, davalı üçüncü kişiye satılan taşınmazın, borçlunun ailesi tarafından kullanılıyor olmasının, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini** (ve bu nedenle; yapılmış olan satışın, alacaklılardan mal kaçırma amacına yönelik muvazaalı bir satış olarak kabulünü gerektireceğini)»³⁷⁵⁸

√ «**Borçlu tarafından satılan taşınmazların yine borçlunun kullanımında olmasının hayatının olağan akışına uymadığını**»³⁷⁵⁹

√ «**Davalıların komşu olmaları, borçlu davalının taşınmazı sattıktan sonra da aynı yerde oturmaya devam etmesi ve taşınmazın satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen gerçek değeri arasında bir mislini aşan fahiş fark bulunması nedeniyle tasarrufun iptali gerektiğini**»³⁷⁶⁰

√ «**Dava konusu taşınmazın -tasarruftan sonra dahi- borçlu tarafından kullanılıyor olmasının, tasarrufun kötünîyetle yapıldığını göstereceği ve hayatın olağan akışına aykırı olacağını** (uygun bulunmayacağını)»³⁷⁶¹

√ «**Dava konusu taşınmazın -tasarruftan sonra dahi- borçlu tarafından kullanılıyor olmasının, tasarrufun kötünîyetle yapıldığını göstereceğini ve hayatın olağan akışına aykırı olacağını** (uygun bulunmayacağını)»³⁷⁶²

√ «**Satışa konu dairede, satış yapan kişinin (borçlunun) oturmaya devam etmesinin, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini**»³⁷⁶³

belirtmiştir...

X- «**Borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla yaptığı tüm (hileli) tasarrufların iptali davalarında**», borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin, 'borçlunun mâli durumunu ve zarar verme kasdını bildiğine' dayanak teşkil eden

³⁷⁵⁷ Bknz: 17. HD. 13.05.2014 T. 21461/7574 (www.e-uyar.com)

³⁷⁵⁸ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7090/4175 (www.e-uyar.com)

³⁷⁵⁹ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7419/4185 (www.e-uyar.com)

³⁷⁶⁰ Bknz: 17. HD. 30.09.2010 T. 2595/7565 (www.e-uyar.com)

³⁷⁶¹ Bknz: 17. HD. 20.09.2010 T. 5770/7046 (www.e-uyar.com)

³⁷⁶² Bknz: 17. HD. 17.12.2007 T. 4360/4303; 19.02.2009 T. 192/803; 31.03.2009 T. 4674/1889; 04.06.2009 T. 1714/3941; 23.06.2009 T. 2632/4557; 13.10.2009 T. 4442/6278; 09.02.2010 T. 8835/960; 16.02.2010 T. 9932/1204; 15.04.2010 T. 10440/3517; 27.05.2010 T. 2345/4795; 08.07.2010 T. 4667/6627; 26.04.2011 T. 12744/3911; 27.01.2011 T. 3453/422; 08.07.2010 T. 4667/6627; 17.05.2011 T. 9069/4908; 22.02.2011 T. 9870/1461; 07.02.2011 T. 6542/892; 30.09.2010 T. 2595/7565; 20.09.2010 T. 5770/7046 vb. (www.e-uyar.com)

³⁷⁶³ Bknz: 17. HD. 10.7.2007 T. 3405/2424 (www.e-uyar.com)

emarelerden bir diğeri ise, «*borçlu ile üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyet göstermesi*»dir.^{(*) 3764}

Borçlunun tasarrufta bulunduğu (taşınır ve taşınmaz mallarını devrettiği, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarını temlik ettiği) üçüncü kişinin, «*borçlu*» ile **aynı sektörde (işkolunda)** -örneğin; inşaat sektöründe, tekstil sektöründe, özel hastane işletme sektöründe, ilaç sektöründe, basın sektöründe, petrol işletmeciliği sektöründe, turizm ve otelcilik sektöründe, taşımacılık sektöründe, gıda sektöründe, tarım sektöründe, emlak sektöründe vb. çalışıyor olmaları veya «*borçlu*» ile «*üçüncü kişi*» arasında taşeronluk ilişkisi bulunması halinde- «*üçüncü kişi*»nin «*borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve alacaklılarına zarar verme kastını bilmediğini*» ileri sürmesi hayatın olağan akışına aykırı bulunacağından, yüksek mahkeme öteden beri verdiği bütün kararlarında bu durumda, «*borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini*» istikrarlı bir şekilde belirtmiştir. Gerçekten, **yüksek mahkeme;**

√ «*İİK'nun 280/I maddesi gereğince aynı sektörde faaliyette bulunan davalı şirketin, borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiğinin de kabulü ile dava konusu gemi satışına ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini*»³⁷⁶⁵

√ «*Üçüncü kişinin borçlu ile yakın yerlerde aynı konuda faaliyette bulunması halinde, İİK. mad. 280 gereğince değerlendirme yapıp yapılmayacağının araştırılması gerektiğini*»³⁷⁶⁶

√ «*Davalı borçlu ile aynı sektörde faaliyet gösterdiği, aralarında geçmişten gelen ticari ilişki bulunan davalıların, dinlenen tanık beyanlarına göre 'faaliyet gösterdiği sektörün küçük bir sektör olduğu', 'birbirini tanıdığı' beyan edildiğinden, davalı üçüncü kişinin borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığı hususu değerlendirilmeksizin davanın reddine karar vermesinin doğru olmadığını*»³⁷⁶⁷

√ «*Radyatör imalathanesi olduğu bir kişi raporunda belirtilen taşınmaz yönünden, bu işyerinin öncesinde borçluların faaliyette oldukları bir işyeri niteliğinde olup olmadığı yönünde bir araştırma yapılmadığında, bu bölümlerin devirden önce borçlu veya borçluların faaliyette olduğu işyeri olup olmadığı araştırılarak, borçlular ile üçüncü kişilerin aynı işkolunda faaliyette olduklarına ilişkin somut delillerin de ne olduğu ortaya konularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini*»³⁷⁶⁸

(*) UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı 2020, s: 14-31; s: 920-969; s: 1124-1164 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2 Baskı 2017, s: 72-75; s: 382-386; s: 581 vd.; s: 1401-1404 – UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Seneden (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi.?» «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 369-397) – UYAR, T. Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801)

³⁷⁶⁴ ERDÖNMEZ, G. age., s: 225 vd.

³⁷⁶⁵ Bknz: 17. HD. 29.06.2020 T. 4212/4098 (www.e-uyar.com)

³⁷⁶⁶ Bknz: 17. HD. 10.12.2019 T. 5552/11728 (www.e-uyar.com)

³⁷⁶⁷ Bknz: 17. HD. 23.10.2019 T. 4452/9821 (www.e-uyar.com)

³⁷⁶⁸ Bknz: 17. HD. 18.06.2019 T. 13586/7714 (www.e-uyar.com)

√ «Mahkemece, davalıların tamamı aynı sektörde çalışan aynı sitede işyerleri olan ve birbirleriyle ticari alışverişleri olan kişiler olduğu, davalının bu borçların doğumundan sonra çok sayıda yaptığı tasarrufların, mahkemeye ait dosyalarla iptal edildiği, tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde davalıların birlikte hareketle davacının alacağının tahsilini engellemek amacıyla devir işlemlerini yaptıkları sonucuna varıldığından bahisle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»³⁷⁶⁹

√ «Dava konusu taşınmaz fabrika işyeri olup İİK. mad. 280'e uygun olarak bir devrin yapıldığı iddia ve ispat edilmediği gibi, özellikle aynı iş kolunda faaliyet gösteren davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlu şirketin durumunu bilebilecek kişilerden olduğu ve takibine konu çek mesnetlerinin tasarruf tarihinden önceki tarihler olduğu anlaşıldığından, tasarrufun iptali gerektiğini»³⁷⁷⁰

√ «Davalı üçüncü kişi, davacı ve davalı borçlu şirket gibi "kuyumculuk" işi ile uğraşmakta olup, davalı şirketin, yine aynı sektörde faaliyet gösteren davacı şirkete borçlu olduğunu bilebilecek konumda olduğunu»³⁷⁷¹

√ «Davaya konu araçların borcun doğumundan sonra üçüncü kişiye rehnedilmiş olması, bu üçüncü kişinin borçludan daha önce alacağı olduğuna dair sulh ve ibra başlıklı belge ibraz etse de, bu belgede alacağın dayanağı olarak çekler gösterilmediği ve bu belgenin her zaman düzenlenebilecek belge niteliğinde olduğu, davalı üçüncü kişi ile diğer davalıların aynı şehirde akaryakıt işi ile uğraştıkları ve birbirlerini tanıdıkları anlaşıldığından, rehin işleminin iptaline ilişkin davanın da kabulü gerektiğini»³⁷⁷²

√ «Aynı sektörde faaliyet gösteren ve borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğu anlaşılan 4. kişi hakkında da tasarrufun iptali davasının kabulünün isabetli olduğunu»³⁷⁷³

√ «Mahkemece, ivazlar arasında fahiş fark bulunduğu, davalının eşinin borçlularının kız kardeşleri olduğu gibi aynı işkolunda faaliyette bulundukları İİK'nun 278/2 ve 280. maddelerine göre tasarrufun iptali gerektiği, diğer davalının da borçlular ile aynı iş kolunda faaliyette bulunduğundan borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»³⁷⁷⁴

√ «Davalının borçlu şirket ile aynı işkolunda faaliyette bulunan şirketin ortağı olduğu, anılan bu şirketin yöneticisinin borçlulardan birinin kız kardeşinin eşi olduğu; üçüncü kişinin, bu kişinin yeğeni olduğu ve borçlu şirket ile aynı adreste faaliyette bulunduğundan İİK. mad. 280. maddesi gereğince borçlunun mali durumunu bilen veya bilmesi gereken şahıslardan olduğunu»³⁷⁷⁵

√ «Davalının borçlu şirket ile aynı işkolunda faaliyette bulunan Ltd.Şti ortağı olduğu, anılan şirket yöneticisinin borçlulardan birinin kız kardeşinin eşi olup, üçüncü

³⁷⁶⁹ Bknz: 17. HD. 06.11.2018 T. 11139/10499 (www.e-uyar.com)

³⁷⁷⁰ Bknz: 17. HD. 24.04.2018 T. 1701/4425 (www.e-uyar.com)

³⁷⁷¹ Bknz: Antalya BAM. 4. HD. 20.02.2018 T. 1303/189 (www.e-uyar.com)

³⁷⁷² Bknz: 17. HD. 06.02.2018 T. 9029/651 (www.e-uyar.com)

³⁷⁷³ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933 (www.e-uyar.com)

³⁷⁷⁴ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 23904/2420 (www.e-uyar.com)

³⁷⁷⁵ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 25136/2419 (www.e-uyar.com)

kişinin. ..nin yeğeni olduğu ve borçlu şirket ile aynı adreste faaliyette bulunduğu anlaşıldığından, İİK. mad. 280 gereğince borçlunun mali durumunu bilen veya bilmesi gereken şahıslardan olduğunu»³⁷⁷⁶

√ «Davalı üçüncü kişinin müdürü olduğu dava dışı şirkette borçlulardan birinin hissedar olduğu, diğer borçlunun ise diğer bazı ortaklara vekaleten genel kurula katıldığı ve aynı iş kolunda faaliyette bulduklarından borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiği ve bilmesi gereken şahıslardan olduğu ve bu durumda İİK. mad. 280 uyarınca tasarrufların iptaline karar verilmesi gerektiğini»³⁷⁷⁷

√ «Dava konusu araç davalı borçlu şirket tarafından üçüncü kişiye, onu tarafından da dördüncü kişiye satılmış, üçüncü kişinin borçlu ile aynı iş hanında faaliyette bulunduğunu, diğer davalı dördüncü kişinin de hem iş yeri hem de oturduğu yer olarak borçluların komşuları olduğunu iddia edildiğinden, belirtilen firma kayıtlarının getirtilerek borçlu ile aynı faaliyet alanında iş yapıp yapmadığı, borçlular ile aynı iş hanında faaliyette bulunup bulunmadığı ve dördüncü kişinin 'de borçluların komşusu olup olmadığı araştırılarak İİK. mad. 280 kapsamında borçluların mali durumları ve alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini»³⁷⁷⁸

√ «Taşınmazın tapudaki satış bedeli ile rayiç değeri arasında ipotekler dikkate alındığında fahiş bedel farkı olmamakla birlikte davalı üçüncü kişinin, borçlu ile aynı alanda faaliyette oldukları ve borçluyu eskiden beri tanıdığı yönündeki açıklamaları karşısında borçlunun mali durumu hakkında bilgi sahibi olduğunun anlaşılmış olduğundan dava konusu taşınmazın davalı üçüncü kişi tarafından satın alınmasından 6 gün sonra dava dışı Esnaf ve Sanatkarlar Odasına satılması mal kaçırma amacına yönelik olduğundan iptali gerektiğini»³⁷⁷⁹

√ «Aralarındaki ticari ilişki ve aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle 3. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunu»³⁷⁸⁰

√ «Davalı borçlu ile 3.kişinin aynı sektörde ve yan yana fabrikalarda faaliyet gösterdikleri anlaşıldığından dava konusu tasarrufun 6183 sayılı AATUHK'nun 30.maddesi gereğince, ayrıca dava konusu taşınmaz üzerindeki fabrika binası ve teferruatları ile birlikte satılmış olduğundan ticari işletme devri mahiyetinde olması nedeniyle kıyasen İİK'nun 280/3 maddesi gereğince iptale tabi olduğunu»³⁷⁸¹

√ «Davalıların savunmalarından dava konusu taşınmaz devirlerinin borca mahsuben yapıldığı anlaşıldığından dava konusu dört adet taşınmaz hisse devrine ilişkin davalılar arasındaki 04.04.2011 tarihli tasarrufun İİK'nun 279/1-2. maddesi gereğince (borca mahsuben yapılan taşınmaz devrinin mutad ödeme olmaması nedeniyle) ve yine davalı A.. K.. 'nun borçlu Halit'in kefil olması, aynı işkolunda çalışmaları

³⁷⁷⁶ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 23902/2418 (www.e-uyar.com)

³⁷⁷⁷ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23898/1459 (www.e-uyar.com)

³⁷⁷⁸ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23903/1462 (www.e-uyar.com)

³⁷⁷⁹ Bknz: 17. HD. 12.04.2016 T. 9909/4624 (www.e-uyar.com)

³⁷⁸⁰ Bknz: 17. HD. 15.02.2016 T. 634/1577 (www.e-uyar.com)

³⁷⁸¹ Bknz: 17. HD. 10.11.2015 T. 5118/11878 (www.e-uyar.com)

nedeniyle davalı A. K. 'nun borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK'nun 280/1 madde gereğince 09.09.2011 tarihli aciz belgesinde belirtilen alacak miktarıyla sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğini³⁷⁸²

√ «Davalıların gıda sektöründe faaliyette bulundukları, aynı zamanda villa komşuları olduğu, tanık beyanlarının ağırlıklı olarak 'dava konusu taşınmazın borçlular tarafından kullanıldığı' yönünde olduğu, dava konusu taşınmazın davalı 3. kişi tarafından kullanılmaması ve kiraya verilmemesine rağmen yapılan keşif sırasındaki mahkeme gözleminde evin eşyali olduğunun tespit edildiği, yatırım amacıyla alınan lüks villanın sekiz yıl boyunca kiraya verilmemesi ticaretle uğraşan davalı 3. kişi açısından hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceği gözetildiğinden, davalı 3. kişinin borçluların durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü ile dava konusu tasarrufun davacıların alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak İİK. mad. 280/1 madde gereğince iptaline karar verilmesi gerektiğini³⁷⁸³

√ «Borçlu ile aynı iş kolunda faaliyette bulunan üçüncü kişinin yetkilisi olduğu şirketin borçlu hakkında icra takibi yaptığı, dolayısı ile borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğu anlaşıldığından, iyiniyetli olduğundan söz edilemeyeceğini³⁷⁸⁴

√ «Davalıların aynı iş kolunda faaliyet göstermeleri nedeniyle, davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlunun mali durumu ile alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olmadığının irdelenerek, ondan sonra toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini³⁷⁸⁵

√ «Aralarındaki ticari ilişkiler, aynı sektörde faaliyet göstermeleri, davalı tarafından ibraz edilen sözleşme örneği ve tüm dosya kapsamından diğer davalının, borçlu-davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen konumda olduğu, bu nedenle satışın muvazaalı olduğu kabul edilerek, tasarrufun iptaline karar verilmesinin isabetli olduğunu³⁷⁸⁶

√ «İİK'nun 280.maddesine göre, malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde tasarrufun iptal edileceğini- Davalıların aynı iş kolunda faaliyet göstermeleri nedeniyle, davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlunun mali durumu ile alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olmadığının irdelenerek, ondan sonra toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini³⁷⁸⁷

√ «Tasarrufa konu edilen hastane işletme ruhsat devrinin bir karşılık alınarak devir sözleşmesine ve alım satım konu olduğu, ruhsatların üzerine haciz

³⁷⁸² Bknz: 17. HD. 29.09.2015 T. 978/9814 (www.e-uyar.com)

³⁷⁸³ Bknz: 17. HD. 25.06.2015 T. 18016/7756 (www.e-uyar.com)

³⁷⁸⁴ Bknz: 17. HD. 27.10.2014 T. 7882/14410 (www.e-uyar.com)

³⁷⁸⁵ Bknz: 8. HD. 01.07.2014 T. 7981/10397 (www.e-uyar.com)

³⁷⁸⁶ Bknz: 17. HD. 01.07.2014 T. 7633/10394 (www.e-uyar.com)

³⁷⁸⁷ Bknz: 8. HD. 01.07.2014 T. 7981/10397 (www.e-uyar.com)

konulabildiğinden maddi bir değerinin olduğunun kabulü ile borçlu ile aynı sektörde faaliyet gösteren 4. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunun anlaşıldığını»³⁷⁸⁸

√ «Tasarrufa konu edilen hastane işletme ruhsatının alım satıma konu olduğu ve ruhsatların üzerine haciz konulabildiğinden maddi bir değerinin olduğunun saptanmasına, aynı sektörde faaliyet göstermeleri ve tüm dosya içeriğinden de 4. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunun anlaşılmasına göre hastane işletme ruhsatının devrine yönelik tasarrufun iptali gerekeceğini»³⁷⁸⁹

√ «Tasarrufa konu edilen hastane işletme ruhsat devrinin bir karşılık alınarak devir sözleşmesine ve alım satıma konu olduğu, ruhsatların üzerine haciz konulabildiğinden maddi bir değerinin olduğunun kabulü ile borçlu ile aynı sektörde faaliyet gösteren 4. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunun anlaşıldığını»³⁷⁹⁰

√ «Davalı üçüncü kişi şirketin davalı borçlu şirketten olan alacağına mahsuben taşınmazları satın alması ve her iki davalının da aynı sektördeki bir markanın satıcısı ve yetkili servisi olması (yani, üçüncü kişinin, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olması - İİK. mad. 280/I-, tasarrufa konu taşınmazın satış bedeli ile gerçek değeri arasında fahiş fark bulunması karşısında yapılan tasarrufun iptali karar verilmesi gerekeceğini»³⁷⁹¹

√ «Davalıların ortağı oldukları şirket ile davalı borçlu şirket aynı işkolunda faaliyet gösterip fabrikaları da aynı sanayi bölgesinde bulunduğu, taşınmazların, borçlu şirketten davalı üçüncü kişiye satışı, üçüncü kişiden de dördüncü kişilere satışı arasında ise sadece bir haftalık süre olduğundan, taşınmazların, tapu kaydında da muvazaaya dayalı olduğu anlaşılan, taşınmazların gerçek değerinin çok üzerinde miktartlı ipotekler bulunduğu ve tanık ifadesine göre taşınmazların doğrudan borçlu şirketten alınmadığı, arada bir kişinin olduğu hususu dördüncü kişilerce ifade edilmiş olduğundan, davalı dördüncü kişilerin de borçlunun, alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olduğu kabul edilerek, bu davalılar açısından da davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»³⁷⁹²

√ «Borçlunun ortağı olduğu şirket ile 3. kişinin şirketi aynı işkolunda faaliyet göstermediği gibi adresleri itibarıyla de birbirine komşu olmadıkları ve taşınmazın şirketten değil ortağından vekil kullanılmak suretiyle satın alınmış olmasından dolayı

³⁷⁸⁸ Bknz: 17. HD. 05.06.2014 T. 6358/8986 (www.e-uyar.com)

³⁷⁸⁹ Bknz: 17. HD. 05.06.2014 T. 13391/8983 (www.e-uyar.com)

³⁷⁹⁰ Bknz: 17. HD. 05.06.2014 T. 6682/8988 - Aynı doğrultuda; 17. HD. 05.06.2014 T. 6683/8989; 05.06.2014 T. 6684/8990; 05.06.2014 T. 6685/8991; 05.06.2014 T. 6686/8992; 05.06.2014 T. 6358/8986; 05.06.2014 T. 6681/8987 vb. (www.e-uyar.com)

³⁷⁹¹ Bknz: 17. HD. 16.04.2013 T. 5986/5535 (www.e-uyar.com)

³⁷⁹² Bknz: 17. HD. 2.5.2012 T. 3773/5423 (www.e-uyar.com)

davalı 3.kişinin borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilmesini zorlaştıracaktır»³⁷⁹³

√ «*Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini*»³⁷⁹⁴

√ «*Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini*»³⁷⁹⁵

√ «*Davalı-borçlu ile diğer davalı üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyette bulunmaları nedeniyle, birbirlerini tanıdıklarından, davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlunun mali durumu ile alacaklılarını zarar kasdını bilen veya bilebilecek kişilerden sayılacağı*»³⁷⁹⁶

√ «*Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini*»³⁷⁹⁷

√ «*Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini*»³⁷⁹⁸

√ «*Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini*»³⁷⁹⁹

√ «*Borçlu tarafından, bir mahalli gazetede «isim hakkı»nı, aynı şehirdeki başka bir şirkete devretmesinin, İİK. 280/III'de düzenlenen «ticari işletmenin devri» niteliğinde olduğunu -Benzin istasyonunun devrinin borçlu ile davalı üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle, davalı üçüncü kişinin, «borçlunun vergi borcu bulunduğunu ve mal kaçırma kasdı»nı bilebilecek kişilerden olduğu 6183 s. K. 'dan kaynaklanan tasarrufun iptali davalarında da, İİK. 280/III hükmünün kıyasen uygulanması gerekeceğini*»³⁸⁰⁰

√ «*Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini*»³⁸⁰¹

³⁷⁹³ Bknz: 17. HD. 03.12.2012 T. 12662/13378 (www.e-uyar.com)

³⁷⁹⁴ Bknz: 17. HD. 30.11.2010 T.8438/10371 (www.e-uyar.com)

³⁷⁹⁵ Bknz: 17. HD. 01.07.2010 T.3114/6223 (www.e-uyar.com)

³⁷⁹⁶ Bknz: 17. HD. 17.06.2010 T. 2098/5632 (www.e-uyar.com)

³⁷⁹⁷ Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 8003/8465 (www.e-uyar.com)

³⁷⁹⁸ Bknz: 17. HD. 26.10.2009 T. 7756/6765 (www.e-uyar.com)

³⁷⁹⁹ Bknz: 17. HD. 8.10.2009 T. 4700/5799 (www.e-uyar.com)

³⁸⁰⁰ Bknz: 17. HD. 17.9.2009 T. 6102/5519 (www.e-uyar.com)

³⁸⁰¹ Bknz: 17. HD. 23.6.2009 T. 2033/4554 (www.e-uyar.com)

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³⁸⁰²

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³⁸⁰³

√ «Borçlu tarafından, bir mahalli gazetede 'isim hakkı' nı, aynı şehirdeki başka bir şirkete devretmesinin, İİK. 280/III'de düzenlenen 'ticari işletmenin devri' niteliğinde olduğunu- Benzin istasyonunun devrinin borçlu ile davalı üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle, davalı üçüncü kişinin, 'borçlunun vergi borcu bulunduğunu ve mal kaçırma kasdı' nı bilebilecek kişilerden olduğu 6183 s. K. 'dan kaynaklanan tasarrufun iptali davalarında da, İİK. 280/III hükmünün kıyasen uygulanması gerekeceğini»³⁸⁰⁴

√ «'Borçlu' ile aynı işkolu olan tekstil sektöründe faaliyet gösteren 'davalı dördüncü kişi' nin, borçlunun mali durumunu ve alacaklılardan mal kaçırma kasdını bilebilecek durumda (İİK. 280/I) olduğunu»³⁸⁰⁵

√ «Davalı-borçlu ile, dördüncü kişi konumunda olan hükmü temyiz eden davalının, aynı işkolu olan tekstil sektöründe faaliyette bulunmaları nedeniyle, borçlunun mali durumunu ve mal kaçırma kasdını bilebilecek durumda sayılması gerekeceğini- Dava konusu taşınmazın birer ikiye gün arayla üçüncü ve dördüncü kişilere satılmış olmasının, alacaklıdan mal kaçırma kasdı' nı ortaya koyacağını»^{3806 3807}

belirtmiştir.

XI- «Borçlu ile üçüncü kişi arasında ticari ilişki bulunması» da Yargıtay'ca 'yapılmış olan tasarrufun iptali sebebi' olarak kabul edilmektedir.

√ «Dava konusu. ilçesinde mevcut gayrimenkullerin kaydında yer alan ipotek yükleri ile birlikte alınmasına , ödemelerin banka kanalı ile yapılmasına ve ipotek alacaklısı bankanın cevabına göre de kredi borcunun tahsil edilip ipoteklerin kaldırıldığının belirtilmesine göre davalıların ticari sicil kayıtları ve ticari defterleri dosya arasına alınmaksızın, davalıların aynı iş kolunda çalışıp çalışmadıklarının araştırılmaksızın, davalı borçlular ile davalı arasında dava konusu satım ilişkisi haricinde başkaca bir ticari ilişki olup olmadığı bilirkişi raporu ile belirlenmeksizin, yazılı gerekçe ile karar verilmesinin doğru olmadığını»³⁸⁰⁸

³⁸⁰² Bknz: 17. HD. 11.6.2009 T. 1719/4135 (www.e-uyar.com)

³⁸⁰³ Bknz: 17. HD. 22.04.2009 T. 163/2613 (www.e-uyar.com)

³⁸⁰⁴ Bknz: 17. HD. 07.04.2009 T. 5331/2168 (www.e-uyar.com)

³⁸⁰⁵ Bknz: 17. HD. 09.03.2009 T. 5118/1201 (www.e-uyar.com)

³⁸⁰⁶ Bknz: 17. HD. 19.02.2009 T. 4840/798 (www.e-uyar.com)

³⁸⁰⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 523-532

³⁸⁰⁸ Bknz: 17. HD. 11.12.2019 T. 560/11817 (www.e-uyar.com)

√ «Davalı borçlu ile üçüncü kişi arasında, satıştan önce ticari ilişki olduğundan, bu hali ile davalı üçüncü kişinin, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunu»³⁸⁰⁹

√ «Aralarındaki ticari ilişki ve aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle 3. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunu»³⁸¹⁰

√ «Aralarındaki ticari ilişkiler, aynı sektörde faaliyet göstermeleri, davalı tarafından ibraz edilen sözleşme örneği ve tüm dosya kapsamından diğer davalının, borçlu-davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen konumunda olduğu, bu nedenle satışın muvazaalı olduğu kabul edilerek, tasarrufun iptaline karar verilmesinin isabetli olduğunu»³⁸¹¹

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³⁸¹²

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³⁸¹³

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³⁸¹⁴

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³⁸¹⁵

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³⁸¹⁶

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³⁸¹⁷

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»³⁸¹⁸

³⁸⁰⁹ Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 4869/11077 (www.e-uyar.com)

³⁸¹⁰ Bknz: 17. HD. 15.02.2016 T. 634/1577 (www.e-uyar.com)

³⁸¹¹ Bknz: 17. HD. 01.07.2014 T. 7633/10394 (www.e-uyar.com)

³⁸¹² Bknz: 17. HD. 30.11.2010 T. 8438/10371 (www.e-uyar.com)

³⁸¹³ Bknz: 17. HD. 01.07.2010 T. 3114/6223 (www.e-uyar.com)

³⁸¹⁴ Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 8003/8465 (www.e-uyar.com)

³⁸¹⁵ Bknz: 17. HD. 26.10.2009 T. 7756/6765 (www.e-uyar.com)

³⁸¹⁶ Bknz: 17. HD.08.10.2009 T. 4700/5799 (www.e-uyar.com)

³⁸¹⁷ Bknz: 17. HD. 23.06.2009 T. 2033/4554 (www.e-uyar.com)

³⁸¹⁸ Bknz: 17. HD. 11.06.2009 T. 1719/4135 (www.e-uyar.com)

√ «*Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini*»^{3819 3820}

belirtmiştir.

XII- «*Borçlunun ticari işletmesinin ya da işyerinde bulunan ticari mallarının tamamını veya önemli bir kısmını borçludan devir veya satın alarak işyerini işletmeye başlayan yahut bu malların bir kısmını borçludan almakla beraber, işyerini sonradan işgal eden üçüncü kişinin, borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde alacaklılarına zarar verme koşulu ile hareket ettiği*» kabul edilir. (*)

«*Esnaf sınırını aşacak surette ticarethane veya fabrikacılık sayılabilecek faaliyetleri devamlı olarak yapan veya ticarethane ve fabrika kavramlarının kapsamı dışında kalsa bile ticari muhasebenin tutulmasını gerekli kılabilecek büyüklükte bir örgüte sahip, bağımsız işletme*»³⁸²¹, «*ticaret yapmak için emek, sermaye, doğal kaynak ve tekniği, sisteme ve amaca yönelik olarak plan ve uyumlu biçimde bir araya getirip, ekonomik mal veya hizmet üretmek üzere işleyen birim*»³⁸²² vb. **şeklinde** tanımlanan ‘**ticari işletme**’ den söz edebilmek için, orada ‘işçi’ çalıştırılması da gerekli değildir.³⁸²³

Yüksek mahkeme, tasarrufun iptali davalarında, İİK. mad. 280/III’deki ‘ticari işletme’ kavramını daha geniş yorumlamakta ve «ticari bir aracın (taksinin, kamyonun, iş makinesinin) devrini» ‘ticari işletme devri’ olarak algılamaktadır.³⁸²⁴

³⁸¹⁹ Bknz: 17. HD. 22.04.2009 T. 163/2613 (www.e-uyar.com)

³⁸²⁰ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 532 vd.

(*)**UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 51-86; 536-554; 877-919 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa, Nam-ı Müstear, İşletmenin Devri, Kanuna Karşı Hile ve Perdeyi Kaldırma Teorisi (ABD. 2016/2; s: 343-403) - **UYAR, T.** Ticari İşletme Devirlerinin Muvazaa Nedeniyle İptali «İİK. m. 280/III» (ABD. 2014/4, s: 623-656) - **UYAR, T.** İİK.’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2.Baskı, 2017, s: 13-17; s: 787-789; s: 1089-1097 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri» (İİK. 280/III), «İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı» (İİK. 278, 279, 280) ve «Mahkemeye Aciz vesikası Sunulması» (İİK. 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Üniv. Huk. Fak. Der. (Araştırma Görv. Ceren Damar Şenel Armağanı), C: III, Nisan/2020, s: 3941-3981] – **BAHTİYAR, M.** Yeni Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun Ticari İşletmenin Devri Konusunda Getirdikleri (Legal Huk. Dr. Ekim/2011, S: 106, s: 3889-3910) – **DURMAN, O.** İcra ve İflas Hukuku, Açısından Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri, 2009- **ERİŞİR, E.** Ticari İşletmenin Devrinde İhtikak ve Tasarrufun İptali Davaları Arasındaki İlişki (BATİDER, Aralık/2008, S: 4, s: 271-301) – **ERTAŞ, Ş.** Ticari işletmenin Devrinde Hakların ve Borçların İntikali (Terazi Huk. Dr. Mart/2020, s: 572-579) – **ÜLKÜ, M.F. / KARAASLAN, E.** Alacaklılardan Mal Kaçırarak Amacıyla Ticari işletmenin Devri ve Türk Hukukunda Bir Bilinmeyen: BY. m. 179 (Manisa Bar. Der. Temmuz – Ekim/1999, s: 47-67) – **YILDIRIM, M. K.** Tasarrufun İptali Davasında Ticari İşletme Devri Karinesi (Prof. Dr. Nur Cantel’e Armağan, 2013/2, s: 471-482)

³⁸²¹ **BİRSEL, M.T.** Ticari İşletme Hukuku, 1970, s: 75

³⁸²² **DURMAN, O.** age. s: 26

³⁸²³ **KAR, B.** İşletme, İşyeri ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenlere Dayalı Fesihlerde Yargısal Denetim (Çalışma ve Toplum Ekonomi Dergisi, S: 17, s: 105 vd. - **GÜNER, S.** 6102 sayılı TTK ve 4857 sayılı İş Kanunu Düzenlemeleri Işığında İşyeri Devri ve İş İlişkilerine Etkisi (Legal Der. Kasım/2015, s: 114) - **ÖZKARACA, E.** İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu, 2008, s: 20

³⁸²⁴ Bknz: 17. HD. 09.06.2014 T. 2388/9209; 06.02.2012 T. 13158/1129

Ayrıca belirtelim ki «*bir malvarlığının veya işletmenin*³⁸²⁵ *devri halinde*» malvarlığının veya işletmenin aktifinde yer alan borçların tümünün bir kişiden (devreden-den), diğer bir kişiye (devralana) -TBK'nun 202. maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde- geçer.³⁸²⁶

Bu karine, ancak *iptal davası açan alacaklıya* 'sözü geçen devrin, satış veya ticari işletmenin (işyerinin) terk edildiği tarihten en az üç ay önce durumun yazılı olarak bildirildiği' veya 'ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaların asılmasıyla' birlikte 'ticaret sicili gazetesiyle', bu mümkün olmadığı takdirde, 'bütün alacaklıların öğrenmelerini temin edecek şekilde munasip vasıtalarla ilân olunduğu' ispat edilerek çürütülebilir (İİK. mad. 280/III)

Başka bir deyişle, kanun koyucu İİK. mad. 280/III'de «tacir olan borçlular için» özel bir durum öngörerek, bu halde, gerek «*borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdını*» ve gerekse üçüncü kişinin «*bu kasdı bildiklerini*» farzetmiştir.

Bu hükme göre, üçüncü kişi; borçlu – tacirden; **a)** «Ticari işletmesinin veya işyerinin önemli bir kısmını devralmış veya satın almışsa, **b)** Yahut, işyerindeki ticari mallarının tamamını veya önemli bir kısmını devralmış veya satın almışsa», **c)** Ya da; ticari işletmesinin/işyerinin bir kısmını iktisap ettikten sonra ticari işlemeyi/işyerini sonradan işgal etmişse, **borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdı** ile hareket etmiş sayılır.

Başka bir deyişle, böyle bir durumda, İİK. m. 280/III'de yer alan bu 'karine' nedeniyle, «üçüncü kişinin borçlunun borca batık olduğunu» ve 'alacaklılara zarar verme kasdıyla hareket ettiğini' bildiği» kabul edilmektedir.³⁸²⁷

Kanunun kabul ettiği bu karine ancak iki şekilde çürütülebilir:

√ «*Borçlu ya da üçüncü kişi, devir, satış veya terk tarihinden itibaren en az üç ay önce, durumu iptal davasını açan alacaklıya yazılı olarak bildirdiklerini*» ya da,

√ «*Borçlu ya da üçüncü kişi, yine devir, satış veya terk tarihinden itibaren en az üç ay önce, ticari işletmenin bulunduğu yerde, bu durumu belirten, görülebilir levhalar asmakla beraber ayrıca Ticaret Sicili Gazetesiyle, bu mümkün olmadığı takdirde, bütün alacaklıların öğrenebilecekleri şekilde, uygun vasıtalarla ilan ettiklerini*» isbat ederlerse, aleyhlerindeki karineyi çürütebilirler.³⁸²⁸

³⁸²⁵ **ACEMOĞLU, K.** Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri, 1971 - **ÇİÇEK, M.** İşyerinin Devri, 2017 - **KILIÇOĞLU, A.M.** Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 19. Bası, 2015 - **KARA, A.** Ticari İşletmelerin Devri ve İş İlişkilerine Etkisi (İBD. Ocak-Şubat/2017, s: 133 vd.) - **ERDEM, H.E.** Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri (Prof. Dr. Aydın ZEVLİLİLER'e Armağan, 2013, C: 1, s: 987-1018) - **DEMİR, K.** Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorular (İst. Huk. Fak. Mec. C: LLI, 2013, S: 2, s: 103-120) - **USLUEL, G.** Ticari İşletmelerin Devri, Yapısal Değişiklik ve Ticari Şirketlerine Ayni Sermaye Getirmesi İşlemlerinde, Ticaret Sicili Müdürlüğünün Bildirim Yükümlülüğü ve Hukuki Sorunlar (İst. Huk. Fak. Mec. C: LLI, 2013, S: 2, s: 145-164)

³⁸²⁶ **OĞUZMAN, M.K./ÖZ, T.** Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), C: 2, s: 621 vd.

³⁸²⁷ Bknz: **ÇETİNEL, T.** age. s: 69

³⁸²⁸ Bu konuda ayrıca Bknz: **KAZANCI, T.İ.** age., s: 180 vd.

Açıklanan bu hükümle, iptal davalarına konu olabilecek tasarruflar arttırılmıştır.³⁸²⁹

Yüksek mahkeme, buraya kadar açıklanan *İİK. mad. 280/III'de* öngörülen bu 'karine' ile ilgili olarak;

√ «*Dava konusu çelik yakıt tanklarının borçlu şirketin ticari emtiasından biri olduğu, bu emtinanın borçlu şirketin ticari işletmesinin önemli bir kısmını oluşturması halinde İİK'nun 280. maddesi gereğince yapılan devir, ticari işletmenin devri niteliğinde alacağından, mahkemece satış tarihinde dava konusu geminin, borçlunun ticari işletmesinin önemli bir mal varlığını oluşturup oluşturmadığı araştırılarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini*»³⁸³⁰

√ «*Taşınmazlar üzerinde taşınmazın değerinden fazla ipotek bulunduğu, bu itibarla ivaz farkından bahsedilemeyeceği, davalı borçlular ile diğer davalılar arasında İİK'nun 280/2 maddesinde sayılan bir yakınlık olmadığı ve taşınmazların tapudaki niteliklerinin mesken oluşu dikkate alınarak ticari işletme hükmünde de olmadığı anlaşıldığından tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesi gerektiği*»³⁸³¹

√ «*Davalılar arasındaki işlemlerin örtülü işyeri devri mahiyetinde olduğunun tespit edilerek İİK 280/3 gereğince iptale tabi bulunduğu*»³⁸³²

√ «*Davalı borçlunun satılan taşınmazda bir ticari faaliyeti olmadığından, taşınmazın işyeri vasfında olmasının İİK'nun 280. madde anlamında bir işyeri devri sonucunu doğurmayacağı*»³⁸³³

√ «*Davalı takip borçlusu şirket tasfiye halinde olduğundan 'taşınmazı alan davalının bunu bilerek aldığı, İİK 280/3 maddedeki karinenin aksi davalılar tarafından yasada belirtildiği şekilde yürütülemediği'nden bahisle 'davanın kabulüne' karar verilmesi gerekeceği*»³⁸³⁴

√ «*Borçlu şirkete ait fabrikanın diğer davalı şirkete devredilmiş olması nedeniyle, İİK'nun 280/3. maddesi gereğince 'işyerini devir alan şirketin borçlunun alacaklarını ızzar kastını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızzar kasdıyla hareket ettiğinin kabul edilmesi gerektiği, bu karinenin davalı şirketlerce devir işlemine ilişkin keyfiyetin İİK'nun 280/3. maddesinde belirtildiği şekilde ilan edilmemesi nedeniyle yürütülmediği'nden bahisle, davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini*»³⁸³⁵

√ «*Borçlu şirket tarafından iş makinelerinin devredilmesinin İİK. mad. 280/3 gereğince iptale tâbi olduğunu- Dava konusu iş makinalarının davalı borçlu firmanın İİK'ın 280/3. maddesi gereğince ticari işletmesinin mühim bir kısmını oluşturup oluşturmadığı hususu karar yerinde tartışılmadan ve dosya içerisindeki belgelerden de*

³⁸²⁹ SARISÖZEN, İ. Yargılama Usulü, s: 54

³⁸³⁰ Bknz: 17. HD. 29.06.2020 T. 4212/4098 (www.e-uyar.com)

³⁸³¹ Bknz: 17. HD. 03.02.2020 T. 5150/349 (www.e-uyar.com)

³⁸³² Bknz: 17. HD.18.12.2019 T. 5577/12150 (www.e-uyar.com)

³⁸³³ Bknz: 17. HD.17.12.2019 T. 609/12065 (www.e-uyar.com)

³⁸³⁴ Bknz: 17. HD.03.12.2019 T. 5264/11413 (www.e-uyar.com)

³⁸³⁵ Bknz: 17. HD.25.11.2019 T. 2426/11070 (www.e-uyar.com)

davalılar arasında, iştigalleri ve ortakların adresleri hususlarında irtibat olduğu, bunun davaya etkisi değerlendirilmeden ‘davanın reddine’ karar verilmesinin doğru olmadığı»³⁸³⁶

√ «Dava konusu gayrimenkullerin davalı borçlu şirketin İİK. mad. 280/3 gereğince ticari işletmesinin mühim bir kısmını oluşturup oluşturmadığı araştırılmaksızın, ‘tasarrufun iptali davasının reddine’ karar verilmesinin hatalı olduğunu»³⁸³⁷

√ «Davacının takibe esas bononun lehartı iken senedi ciro ederek borçlu konumuna geldiği ve davalı şirket yönünden borç senedin tanzim tarihinde doğduğu, takip konusu alacağın davalı tarafından temlik alınması durumunda, borcun temlik tarihinde doğmuş olduğu sonucunu doğurmadığı, tasarruf, borcun doğumundan sonra yapıldığından ve dava konusu taşınmaz aynı zamanda petrol işyeri olduğundan, İİK. mad. 280/3 uyarınca tasarrufun iptali gerektiğini»³⁸³⁸

√ «Borçlunun iflasına karar verilen dosyadaki bilanço verileri de dikkate alınarak, davalıya yapılan taşınmaz satışının İİK. mad. 280 kapsamında iflas eden şirketin mal varlığının önemli bir kısmını oluşturup oluşturmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»³⁸³⁹

√ «Taşınmazın hem şirket üzerine kayıtlı olması hem de bilirkişilerce belirlenen gerçek değerinin 2.000.000,00 TL gibi yüksek bir bedel olması karşısında, İİK. mad. 280/son gereğince şirketin sermayesinin mühim bir kısmını oluşturup oluşturmayacağı konusunda bir değerlendirme yapılması gerektiğini- Mahkemece davalı borçlu şirketin tüm ticari sicil kayıtları ve tüm ticari defterleri getirilerek üzerinde inceleme yapılarak, şirketin sermayesinin belirlenip, dava konusu taşınmazın değerinin (bilirkişi tarafından belirlenen 2.000.000,00 TL) söz konusu şirketin belirlenen sermayesinin mühim bir kısmını oluşturup oluşturmadığı konusunda ayrıntılı ve denetime elverişli bir rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»³⁸⁴⁰

√ «Davalı-borçlu şirket adına kayıtlı ‘fabrika’ vasıflı gayrimenkulün devrinin, ‘şirket mallarının devri’ niteliğinde olması nedeniyle İİK mad. 280/III gereğince iptale tabi olduğunu»³⁸⁴¹

√ «Bozma sonrasında yapılan tasarrufun iptali davasında satışa konusu taşınmazın sadece fabrika binası olmadığı, bir kısım demirbaşların da borçlu tarafından davalı üçüncü kişiye satıldığı anlaşıldığından, bu tasarrufun İİK. mad. 280/son kapsamında (ticari işletme devri) iptale tabi olduğunu»³⁸⁴²

√ «Tasarrufa konu gayrimenkulün niteliğinin ‘fabrika binası’ olması nedeniyle, yapılan tasarrufun İİK mad. 280/III hükmü gereğince ‘ticari işletme devri’ sayılması gerektiği, bu nedenle iptaline karar verilmesi icap edeceğini»³⁸⁴³

³⁸³⁶ Bknz: 17. HD. 17.09.2019 T. 14452/8174 (www.e-uyar.com)

³⁸³⁷ Bknz: 17. HD. 17.09.2019 T. 14723/8173 (www.e-uyar.com)

³⁸³⁸ Bknz: 17. HD. 09.04.2019 T. 457/4362 (www.e-uyar.com)

³⁸³⁹ Bknz: 17. HD. 05.03.2019 T. 3011/2449 (www.e-uyar.com)

³⁸⁴⁰ Bknz: 17. HD. 24.12.2018 T. 17281/12670 (www.e-uyar.com)

³⁸⁴¹ Bknz: 17. HD. 21.11.2018 T. 7197/11030 (www.e-uyar.com)

³⁸⁴² Bknz: 17. HD. 05.06.2018 T. 7340/5854 (www.e-uyar.com)

³⁸⁴³ Bknz: 17. HD. 16.05.2018 T. 18908/5098 (www.e-uyar.com)

√ «Davalı borçlu ve üçüncü kişi arasındaki boş fabrika binası satışının, makinelerin ayrı binanın ayrı satılmasının çalışan bir işyerinin işletme olarak satılmadığının göstergesi olamayacağından ticari işletme devri olmadığı yönündeki görüşün isabetli olmadığını»³⁸⁴⁴

√ «Dava konularından biri olan taşınmazda borçlu şirketin faaliyette bulunduğu çeltik fabrikasının olduğu, İİK. mad. 280'de belirtilen devir koşullarının gerçekleştiğinin iddia ve ispat edilmediği, davalı üçüncü kişi şirketin grup şirketlerinin de aynı adada komşu işyeri malikleri olduğu anlaşıldığından, davalılar borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasındaki taşınmaz satış işleminin işyeri devri mahiyetinde olduğu ve bu bağlamda diğer dava konusu taşınmaz yönünden de anılan şirket yetkililerinin komşu işyeri sahipleri olarak borçluyu önceden tanıdıkları dolayısı ile mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildikleri anlaşıldığından, davanın tüm taşınmazlar yönünden İİK. mad. 280 gereğince kabulüne karar verilmesi gerektiğini»³⁸⁴⁵

√ «Ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını devir veya satın alan yahut bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, borçlunun alacaklılarını ızzar kastını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızzar kastıyla hareket ettiğinin kabul edildiği, bu karinenin, ancak iptal davasını açan alacaklıya devir, satış veya terk tarihinden en az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğinin veya ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaları asmakla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün olmadığı takdirde bütün alacaklıların itilânını temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilan olunduğunun ispatla çürütülebileceğini»³⁸⁴⁶

√ «Dava konusu taşınmazın borçlunun da faaliyette bulunduğu 'işyeri' olduğu ve İİK. mad. 280'de belirtilen devir koşullarının gerçekleştiği iddia ve ispat edilmediğinden, davalı üçüncü kişilerin daha önce avukatlığını yapan kişinin borçlunun teyzesinin oğlu olduğu ve bu nedenle satıştan önce tanışıyor oldukları ve kimi zaman borçluya borç para verdikleri ve bunları iade etmediği de davalılar vekilinin dilekçelerinde açıkça belirtildiğinden, satış işleminin 'işyeri devri' mahiyetinde olduğunun kabul edileceği ve şirket yetkililerinin borçluyu önceden tanıdıkları dolayısı ile mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildikleri anlaşıldığından davanın kabulü gerektiğini»³⁸⁴⁷

√ «Tapuda 1.380 metrekare miktarlı tarla olarak gözükmesine rağmen bilirkişi raporunda taşınmazın 258 metrekarelik bölümünde dava konusu parsel üzerinde yer alan yoğurt imalathanesinin ek binasının (alt katta buzhaneler ve bulaşıkhanesi, ikinci katta idari bölüm) bulunduğu belirtildiğinden bu durumun İİK'nun 280/3-son madde kapsamında (ticari işletmenin tamamen veya kısmen devri) değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»³⁸⁴⁸

√ «Davalılar arasındaki ticari minibüs satışının işyerinin devri mahiyetinde olduğu ve tarafların birbirlerini tanıdıkları ve borçlunun mali durumu hakkında bilgi

³⁸⁴⁴ Bknz: 17. HD. 13.12.2017 T. 10986/11644 (www.e-uyar.com)

³⁸⁴⁵ Bknz: 17. HD. 12.12.2017 T. 8999/11577 (www.e-uyar.com)

³⁸⁴⁶ Bknz: 17. HD. 12.12.2017 T. 8999/11577 (www.e-uyar.com)

³⁸⁴⁷ Bknz: 17. HD. 20.06.2017 T. 18113/6991 (www.e-uyar.com)

³⁸⁴⁸ Bknz: 17. HD. 09.06.2015 T. 4523/8439 (www.e-uyar.com)

sahibi olduğu anlaşıldığından İİK 280.madde gereğince davalılar arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesi gerektiğini»³⁸⁴⁹

√ «Tasarrufun iptali davasına konu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen bedeli arasında fahiş fark bulunmasa da, taşınmazın borçlunun da faaliyette bulunduğu 'işyeri' olduğu ve İİK.mad. 280'de belirtilen devir koşullarının gerçekleştiğinin ispatlanamaması durumunda, davalılar arasındaki satış işleminin işyeri devri mahiyetinde olduğu anlaşıldığından davanın İİK. mad. 280 gereğince kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»³⁸⁵⁰

√ «Davalı borçlu '1993 yılından beri ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, 2001 yılında daha da fazla ekonomik sıkıntıya düştüklerini, 1993 yılından beri 1.800 dönüm arazi sattıklarını' belirtirken, davalı 3.kişiler '2001 yılında da borçlu şirketten iki taşınmaz aldıklarını, borçludan aldıkları taşınmazları yine borçlu şirkete kiraladıklarını, kira bedeline ilişkin rehin sözleşmeleri yaptıklarını' belirterek bu yöndeki kira ve rehin sözleşmelerini delil olarak sunduklarından, dava konusu taşınmazlar üzerinde davacı şirketin ticari faaliyetinin konusuna uygun olarak yem fabrikası, konut, bekçi kulübesi, tavuk kümesleri, ofis, yem depoları ve atölye olduğu anlaşıldığından, dava konusu tasarrufun İİK. mad. 280/3 gereğince 'ticari işletme devri' niteliğinde olduğu, davalı 3.kişilerin borçlunun durumunu ve amacını 2001 yılından beri bildikleri, dolaşıyla dava konusu tasarrufların İİK. mad. 280/1 madde gereğince de iptale tabi olduğunu»³⁸⁵¹

√ «Taşınmazın seramik fabrikası kurmak üzere davalılardan ... Seramik Ltd.Şti.ne tahsis edildiği ve bu şirket tarafından fabrikanın 2008 yılı Mart-Nisan aylarında üretime başlandığı, ancak işletmesel sebeplerle meydana gelen ekonomik zorluklar yaşandığı, borçları sebebiyle elektrik, su ve doğalgazın kesilmesinden sonra faaliyetine devam edemeyerek 2008 yılı Kasım ayında faaliyetine son verildiği, bunun sonucu olarak yıl sonuna kadar personelin iş sözleşmelerinin aynı şirket tarafından feshedildiği, işyerinin kurulu olduğu taşınmazın ... Seramik Ltd.Şti ne devredildiği, yaklaşık 3 yıl sonra bedelsiz olarak iade edildiği, bu tarihten sonra arsa olan cinsinin 'seramik fabrikası' olarak değiştirildiği, taşınmazın 2010'da ... Ltd.Şti. ne satış suretiyle devredildiğini, taşınmaz üzerindeki taşınmazların da ... Ltd.Şti. tarafından işlendiğinin bildirildiği, 2008'de kapanmasından ve işçilerin iş akitlerinin sona ermesinden sonra işyerinin 1, 5 yıl kadar kapalı kaldığı, işyeri kapatılmadan ve işçilerin iş akitleri feshedilmeden ya da en azından iş sözleşmesinin feshi anına kadar işyerinin davalılardan ... Ltd.Şti. ye devredildiğine dair yapılmış bir hukuk işlemine ilişkin belge veya delilin bulunmadığı, işyerinin kapatılmasından ve işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinden uzunca bir süre sonra işyerini devralmayı düşünen bir şirket tarafından eski borçların ödenmesi veya haczedilenlerin hacizden kurtarılması, fabrikanın kurulu bulunduğu arsanın devralınması gibi işlemlerin yasanın öngördüğü koşullarda birlikte sorumluluğu gerektiren işyeri devrine ilişkin hukuki işlemler olarak nitelendirilemeyeceği, iş sözleşmesi mevcut iken davalı iki şirket arasında yapılmış bir işyeri devri söz konusu olmadığı gerekçesiyle (genel anlamda da her iki şirket arasında organik

³⁸⁴⁹ Bknz: 17. HD. 16.05.2017 T. 6070/5512 (www.e-uyar.com)

³⁸⁵⁰ Bknz: 17. HD. 09.05.2017 T. 4923/5240 (www.e-uyar.com)

³⁸⁵¹ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 24872/2454 (www.e-uyar.com)

bağ bulunmadığı da gözetildiğinde) tasarrufun iptaline dair davanın reddine karar verilmesinin isabetli olduğunu»³⁸⁵²

√ «Davacının ticari defterleri üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi ile borcun tasarruftan önce doğduğu anlaşıldığından ve borçlu ve davalı üçüncü kişi arasındaki taşınmaz satışının işyeri devri niteliğinde olduğundan İİK. mad. 280 uyarınca gerekli işlemlerin yapılmaması karşısında tasarrufun iptaline karar verilmesi gerektiğini»³⁸⁵³

√ «Davalılar arasında satış işleminin işyeri devri mahiyetinde olduğu anlaşıldığından tasarrufun iptaline ilişkin davanın İİK. mad. 280 gereğince kabulüne karar verilmesi gerektiğini»³⁸⁵⁴

√ «Davacının ticari defterleri üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi ile borcun tasarruftan önce doğduğu anlaşıldığından ve borçlu ve davalı üçüncü kişi arasındaki taşınmaz satışının işyeri devri niteliğinde olduğundan İİK. mad. 280 uyarınca gerekli işlemlerin yapılmaması karşısında tasarrufun iptaline karar verilmesi gerektiğini»³⁸⁵⁵

√ «Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen bedeli arasında fahiş fark bulunmamakla birlikte, dava konusu taşınmazın fabrika işyeri olduğu sabit olup maddede belirtilen devir koşullarının gerçekleştiği iddia ve ispat edilmediği, bu durumda davalılar arasındaki satış işleminin işyeri devri mahiyetinde olduğu anlaşıldığından davanın İİK 280. madde gereğince kabulüne karar verilmesi gerekeceğini, ancak dosya içerisindeki belgelerden, dava konusu taşınmazın dava dışı banka tarafından davalı üçüncü kişi şirkete borcundan dolayı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yaptığı anlaşıldığından, mahkemece, anılan takip dosyasının da incelenerek İİK'nun 283. maddesi gereğince davanın bedele dönüşüp dönüşmediğinin de değerlendirilmesi gerekeceğini»³⁸⁵⁶

√ «Davalı 3. kişinin 1994 yılından beri ticaretle uğraştığı, birden fazla aile şirketine ortak ve müdür olduğu, mevcut taşınmazları bulunduğu, banka hesap hareketlerinden dava konusu taşınmazı alabilecek ekonomik güce sahip olduğu anlaşıldığından 'dava konusu taşınmazı alabilecek ekonomik gücü olmadığı' şeklindeki gerekçe hatalı ise de, dava konusu taşınmaz üzerinde fabrika binası olduğu, taşınmazın yani fabrikanın içindeki tüm demirbaşlarla birlikte davalı 3. kişiye satıldığı, borçlu şirket ortağı ve müdürünün beyanı, icra dosyası ve haciz tutanağından borçlu şirketin aciz halinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu tasarrufun İİK. mad. 280/son gereğince iptale tabi bulunduğunu»³⁸⁵⁷

√ «Davalı 3.kişinin borçlunun komşusu, diğer davalı 3.kişinin ise borçlunun vekili olduğu, aynı gün borçlu tarafından davalı 3. kişiye sekiz araç, diğer davalı 3. kişiye farklı iki günde 6 araç satılmış olması nedeniyle, davalı 3.kişilerin borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olması ve bu durumun ticari işletmenin

³⁸⁵² Bknz: 17. HD. 01.03.2017 T. 24550/2172 (www.e-uyar.com)

³⁸⁵³ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 24001/1455 (www.e-uyar.com)

³⁸⁵⁴ Bknz: 17. HD. 07.02.2017 T. 17421/1093 (www.e-uyar.com)

³⁸⁵⁵ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 24001/1455 (www.e-uyar.com)

³⁸⁵⁶ Bknz: 17. HD. 24.01.2017 T. 22302/495 (www.e-uyar.com)

³⁸⁵⁷ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 12059/167 (www.e-uyar.com)

kısmen devri mahiyetinde olması nedeniyle, reddedilen araçlar yönünden de davanın, İİK'nun 280.maddesi gereğince kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»³⁸⁵⁸

√ «Protokole göre çeklerin bedelsiz olduğu, asıl davalı şirketin aktiflerini devralan şirketin İİK. mad. 280/4 ve TTK.mad. 687/1 gereği davacı borçlunun bilerek zararına hareket ettiği gerekçesiyle, dava konusu çeklerden dolayı davacının davalılara borçlu olmadığına tespiti gerektiğini»³⁸⁵⁹

√ «Bir ticari işletmenin ya da işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya önemli bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın borçlunun alacaklılarını ızzar kastını bildiği ve borçlunun da bu halde ızzar kastı ile hareket ettiğinin kabul olunacağını»³⁸⁶⁰

√ «Dava konusu hisse devirlerinin iptali gerektiği, taşınmaz üzerinde borçlu işyeri olduğundan yapılan devrin aynı zamanda işyeri devri niteliğinde olduğu, taşınmaz borçlu şirketten satın alanların yakın akrabalık ve iş ilişkisi nedeni ile olduğu, davalı şirketin ise ticari işletme niteliğinde olan taşınmazları satın almış olması ve satın alan davalı şirket ile satılan işletmenin bitişik konumda bulunması dava konusu parsellerin bitişğinde komşu işyeri olarak aynı alanda faaliyette bulunduğundan iyniyetli sayılamayacağından bahisle davanın kabulüne karar verilmesinin isabetli olduğunu»³⁸⁶¹

√ «Dava konusu iptali istenen tasarrufların tarafı olmayan davalılar hakkındaki davanın husumet yokluğundan reddi gerektiğini- Davalı borçlu şirket tarafından davalı 3.kişi şirkete satışı yapılan taşınmazın üzerinde benzin istasyonu bulunduğundan dava konusu tasarrufların ticari işletme devri niteliğinde olması nedeniyle İİK. mad. 280/3 gereğince, bayilik sözleşmesinden davalı borçlu şirketin davalı 3.kişi şirketin bayisi olduğu, borç tasfiye ve yenileme protokolü ile borç tasfiye ve işletme ortaklık protokolünden de davalı borçlu şirketin davalı 3.kişi şirkete borçları olduğu dolayısıyla davalı 3. kişi şirketin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufların İİK'nun 280/1 madde gereğince iptale tabi olduğu, davalı borçlu şirketin (18, 9 hissesi oranında) dava konusu parsellerin davalı 3.kişi şirkete devrine ilişkin tasarrufların davacının alacak ve ferileriyle iptaline karar verilmesinin isabetli olduğunu»³⁸⁶²

√ «Dava konusu tesisine ilişkin tasarruflar İİK. mad. 280/1 madde gereğince iptale tabi olup anılan tesis halen davalı elinde olduğundan davacının dava konusu alacak ve ferileriyle sınırlı olarak dava konusu tesisinin devrine ilişkin tasarrufların davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekirken elden çıkmış gibi düşünülerek davalıların tazminatla sorumlu tutulmasının hatalı olduğunu»³⁸⁶³

³⁸⁵⁸ Bknz: 17. HD. 04.10.2016 T. 14167/8533 (www.e-uyar.com)

³⁸⁵⁹ Bknz: 19. HD. 22.09.2016 T. 18158/12599 (www.e-uyar.com)

³⁸⁶⁰ Bknz: 17. HD. 22.11.2016 T. 14599/10736 (www.e-uyar.com)

³⁸⁶¹ Bknz: 17. HD. 20.09.2016 T. 4982/7977 (www.e-uyar.com)

³⁸⁶² Bknz: 17. HD. 21.06.2016 T. 5636/7564 (www.e-uyar.com)

³⁸⁶³ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 14749/6338 (www.e-uyar.com)

√ «Taşınmazın tapudaki satış bedeli ile rayiç değeri arasında taşınmaz üzerindeki ipotek dikkate alındığında fahiş bedel farkı olmamakla birlikte davalı üçüncü kişi ile borçlu arasındaki taşınmaz satışı işyeri devri niteliğinde olduğundan, İİK. mad. 280 gereğince iptali gerektiğini»³⁸⁶⁴

√ «Dava konusu taşınmazın aynı zamanda borçlunun işyeri niteliğinde olduğu, ödeme emrinin borçluya bu işyerinde tebliğ edildiği anlaşıldığından, tasarrufun İİK. 'nun 280.maddesi kapsamında ticari işletme devri şeklinde gerçekleştiğinin kabulü gerektiğini- Dava konusu taşınmazın borçlu ile ilişkisi olduğu anlaşılan kişilerce kurulan 3.kişi şirket tarafından, kuruluşundan iki gün sonra satın alınmış olduğu, davalı 3.kişi şirket ortağının taşınmaz üzerinde ipoteği olup bu itibarla borçlunun içinde bulunduğu durumu, alacaklıları, ızzar kasdını bilebilecek kişilerden olduğu gözetildiğinde, davanın kabulü ile tasarrufun iptaline karar verilmesi gerektiğini»³⁸⁶⁵

√ «Taşınmazı satın alan üçüncü kişiler arasındaki yakın irtibat nedeni ile davalının borçlu şirketin amacını ve durumunu bilebilecek kişilerden olduğu gibi taşınmazın şirketin malvarlığının önemli bir kısmını oluşturduğundan dava konusu tasarrufun İİK 280/1.maddeler gereğince 5 yıllık süreye tabi olduğu, dava tarihi itibari ile 5 yıllık sürenin henüz dolmadığından, İİK. mad. 280 uyarınca davanın bu taşınmaz yönünden de kabulüne karar verilmesi gerektiğini»³⁸⁶⁶

√ «İşçilik alacağına dayanan davacı alacaklının borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleştiği, kati aciz belgesi bulunduğu, borçlu şirketin iki ortağından birinin borçlu şirketteki hisselerini takip konusu alacaktan sonra devrederek, davalı 3.kişi şirkette ortak olduğu, borçlu şirketin üç adet bilet satış noktası ve yazıhanesinin davalı 3.kişi şirket tarafından kullanıldığı anlaşıldığından, davalılar arasındaki işlemlerin örtülü işyeri devri mahiyetinde olup İİK. mad. 280/3 gereğince iptale tabi olduğunu- İİK. mad. 283/1 uyarınca, kati aciz belgesi ile belirlenen meblağ ile sınırlı olarak davalı 3.kişinin malvarlığı üzerinde haciz ve satış yetkisi verilmesi gerektiğini»³⁸⁶⁷

√ «Tasarrufa konu taşınmazın dükkan niteliğinde olması ve o taşınmaz üzerinde borçlunun ortağı olduğu şirkete ait lokanta bulunmasının taşınmazı ticari işletmenin mühim bir parçası olduğunun kabulünü gerektirmediği, davalı borçlunun tasarrufu, lokanta işletmeciliği yapan şirkete ait hisse satışı değil, dükkanın mülkiyetine ait hisse satışı (dükkan satışı) olduğu anlaşıldığından, İİK 'nin 280/son maddesinin uygulanma imkanının bulunmadığını»^{3868 3869}

belirtmiştir...

*

³⁸⁶⁴ Bknz: 17. HD. 12.04.2016 T. 14542/4637 (www.e-uyar.com)

³⁸⁶⁵ Bknz: 17. HD. 18.02.2016 T. 20766/1876 (www.e-uyar.com)

³⁸⁶⁶ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 7649/1742 (www.e-uyar.com)

³⁸⁶⁷ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 18812/1732 (www.e-uyar.com)

³⁸⁶⁸ Bknz: 17. HD. 15.02.2016 T. 17984/1574 (www.e-uyar.com)

³⁸⁶⁹ Bu konudaki diğer içtihatlar için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 558-570

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

- Davacı vekili, 10.05.2020 tarihli “*dava dilekçesi*”nde özetle;

“- Davalı-borçlu (M. Ş. D.) tarafından müvekkili (B. B.)’ye verilmiş bulunan 10.01.2014 ve 17.01.2014 vade tarihli 250.000 TL. bedelli 2 adet bononun vadesinde ödenmemesi üzerine, İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 2018/... sayılı dosyası ile bu senetlerin icra takibine taraflarınca konu yapıldığını ve takibin kesinleştiğini,

- Borçlunun malvarlığı hakkında yaptıkları araştırma sonucunda borçlunun ... plaka sayılı araç dışında herhangi bir malvarlığına rastlanmadığını, bu araç üzerinde de elli dosyadan konulmuş haciz bulunduğunu,

- Borçlunun adresine fiili haciz için gidildiğinde haczi kabil mal bulunmadığını, bu hususun haciz tutanağında açıkça belirtildiğini,

- Yapılan araştırmada borçlunun İstanbul ili, ... ilçesi, 442 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkuldeki hissesini 12.02.2014 tarihinde diğer davalı (N. G.)’ye devrettiğini öğrendiklerini,

-Takip konusu her iki senedin düzenlenme tarihi 03.01.2014 olduğundan, borçlunun müvekkiline borçlandıktan sonra taşınmazdaki hissesini diğer davalıya devretmiş olduğunu,

- Davalı-borçlunun, dava konusu taşınmazdaki hissesini diğer davalıya devrettikten sonra da fiilen taşınmazı kullanmaya devam ettiğini, bu hususun 17.11.2016 tarihinde İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 2016/... Talimat sayılı dosyasından yapılan haciz sırasına tespit edildiğini,

- Dava konusu taşınmazın ticari işletme niteliğinde olduğunu, buna rağmen tarafların satıştan 3 ay önce İİK. m. 280/III’teki ilan formalitesini yerine getirmediğini,

- Ayrıca taşınmazın tapuda gösterilen satış bedelinin, gerçek değerinin çok altında bulunduğunu vb.”

b e l i r t e r e k “İİK. ’nun 283. maddesine göre kendilerine satış ve icraen tahsil yetkisi verilmesini” talep etmiştir.

- Davacı vekili, daha sonra 18.05.2021 tarihli “*ıslah dilekçesi*”nde özetle;

“- İİK. ’nun 277 vd.na göre açmış oldukları davanın hukuki sebebini TBK. ’nun 19. maddesi olarak ıslah ettiklerini,

-Davalı-borçlu (M. Ş. D.)’nin 10.01.2014 ve 17.01.2014 vade tarihli 250.000’er lira bedelli 2 adet bonoyu müvekkiline ödemediğini, bunun üzerine bu bonoların İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 2018/... sayılı dosyası kapsamında kendilerince icraya konulduğunu, takibin kesinleştiğini,

- Davalı-borçlunun ... plakalı araç dışında herhangi bir malvarlığının bulunmadığını, bu hususun borçlunun adresinde yapılan haciz sırasında öğrenildiğini, borçlunun sahip olduğu araç üzerinde de elli dosyadan haciz bulunduğunu, bu nedenle haciz tutanağının geçici aciz belgesi niteliğinde olduğunu,

- Davalı-borçlunun müvekkiline olan borcunun doğum tarihinin, senetlerin düzenlenme tarihi olan 03.01.2014 tarihi olduğunu, borçlunun bu tarihten sonra 12.02.2014 tarihinde İstanbul ili, ... ilçesi, Çekmeköy’de bulunan 442 ada, 1 parselde kayıtlın gayrimenkuldeki hissesi diğer davalı (N.G.)’ye devrettiğini, davalı borçlunun bu devre rağmen taşınmazı (işyerini) kullanmaya devam ettiğini, bu hususun bir başka icra dosyasından (İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 2016/1050 Talimat sayılı dosyasından) 17.11.2016 tarihinde yapılan haciz işlemi sırasında tespit edildiğini,

- Dava konusu taşınmazın ticari işletme niteliğinde olduğunu, ancak davalı-borçlu tarafından İİK.m. 280/III’de öngörülen ilan yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olduğunu,

-Davalıların her ikisinin de aynı sektörde (tekstil sektöründe) faaliyet gösterdiklerini, davalı-borçlu (M. Ş. D.)’nin, diğer davalıdan iplik satın alarak kumaş ürettiğini, aralarında yoğun bir ticari ilişki, dostluk/ahbaplık ilişkisi bulunduğunu, bu ilişkinin 20 yıldan fazla süredir devam ettiğini, borçlunun dava konusu taşınmazı üzerindeki tekstil fabrikası ile birlikte diğer davalı (N.G.)’ye satmış olduğunu,

-Taraflar arasındaki ticari ilişkinin dosyaya sunulmuş olan resmi muhasebe kayıtlarının incelenmesi sonucunda anlaşılabileceğini, ayrıca 10.12.2019 tarihli duruşmada dinlenen tanıklarının bu ilişkiyi açıkça beyan ettiklerini vb.”

b e l i r t e r e k “müvekkilinin borçludaki alacağını almasını önlemek amacıyla, her iki davalının somut olaydaki muvazaalı satışı gerçekleştirdiklerini, TBK. m. 19 uyarınca taraflar arasındaki satış işleminin iptaline ve İİK. m. 283 uyarınca kendilerine satış ve icraen tahsil yetkisi verilmesini” talep etmiştir.

● Davalı borçlu (M. Ş. D.), 24.05.2018 tarihli “*beyan dilekçesi*”nde özetle;

“- Kendisinin tekstil işiyle uğraştığını, borçları nedeniyle sahip olduğu iş yerinin alacaklıları tarafından haczedilip muhafaza altına alınmamasını sağlamak için dava konusu senetleri davacı (B. B.) adına düzenleyip verdiğini, senetlerdeki tanzim ve vade tarihleri dışındaki tüm yazı ve imzaların kendisine ait olduğunu, gerçekte kendisinin davacıya herhangi bir borcu bulunmadığını,

-Davacının kötüniyetli olarak senetlere geçmiş bir tarih atarak icraya koyduğunu vb.”

b e l i r t e r e k “*haksız ve kötüniyetli olarak açılmış olan bu davanın reddine karar verilmesini*” istemiştir.

●Davalı-üçüncü kişi (N.G.) vekili 07.06.2018 havale tarihli “*cevap dilekçesi*”nde özetle;

“- Müvekkilinin dava konusu taşınmazı bedelini ödemek suretiyle aldığını, ödenen bedelin tapu kayıtlarında belli olduğunu,

-Taşınmazın diğer hissesinin de davalı-borçlunun kardeşinden satın alındığını, taşınmazın yatırım amaçlı olarak müvekkilince satın alındığını,

-Davacı tarafın borçlu ile birlikte hareket ederek muvazaalı bir icra takibi yapmış olduğunu,

- Davacı tarafın yasal süresi içinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapmak yerine ilamsız takip yaptığını,

-Senetlerin tarihlerinin sonradan davacı tarafından atıldığını, mürekkep yaşının belirlenmesi halinde bu hususun ortaya çıkacağını,

- Dava konusu taşınmazın fiilen borçlu tarafından kullanılmadığını, müvekkili tarafından kullanıldığını vb.”

ilerisürerek “*haksız, dayanaksız ve kötüniyetli olarak açılmış olan davanın reddine karar verilmesini*” istemiştir.

• Yerel İstanbul Anadolu ... Asliye Hukuk Mahkemesi, 21.05.2018 tarihli “*ara kararı*”nda; davacı vekilinin talebi doğrultusunda; “*teminatsız ihtiyati haciz kararı vermiştir.*

Yerel mahkemece, 24.05.2019 tarihinde, davalı-üçüncü kişinin itirazını kabul ederek “*ihtiyati haciz kararının devamı için %15 teminat (75.000,00 TL.) yatırılmasına*” karar verilmiştir.

• Davacı tarafın “*%15 teminatı yatırmayacaklarını*” belirtip, “*dava konusu taşınmazın kaydına ‘davalıdır şerhi’ konulmasını*” talep etmeleri üzerine, yerel mahkemece bu talep kabul edilip “*dava konusu taşınmazın tapu kaydına teminatsız, ‘davalıdır şerhi’ konulmasına*” karar verilmiştir.

• Davalı üçüncü kişinin, yerel mahkemece verilmiş olan “*tapu kaydı üzerine teminatsız davalıdır şerhi konulmasına*” ilişkin karara itiraz etmesi ve itirazının mahkemece reddedilmesi üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi’ne yaptığı i s t i n a f başvurusu, adı geçen mahkemece –kararın istinafa tabi kararlardan olmaması nedeniyle- 07.11.2019 tarihinde reddedilmiştir.

• Dava konusu taşınmazın satış tarihindeki rayiç değerini belirlemek için yerel mahkemece BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ yaptırılmış ve alınan 04.11.2019 tarihli RAPOR’da taşınmazın satılmış olan hissesinin satış tarihindeki değerinin **555.253,00 TL.** olduğu saptanmıştır. (Davalılar, dava konusu taşınmazın satış bedelini **78.345,50 TL.** olarak tapuda göstermişlerdir.)

• Davacının “*mali durumu*” hakkında dosya içinde yer alan belgelerden, davacının

- Oto alım satım işleri ve emlakçılık yaptığı,

- Aylık gelirin 30.000,00 TL. civarında olduğu,

- Eşinin üzerine kayıtlı İstanbul’un çeşitli yerlerinde (4) dükkanının ve (10) dairesinin bulunduğu,

- Eşinin üzerine kayıtlı (3) aracın bulunduğu,

- Kendi üzerine kayıtlı ... plaka sayılı 2009 model Mitsubishi L 300 aracı bulunduğu,

t e s p i t edilmiştir.

● Yukarıda³⁸⁷⁰ ayrıntılı olarak belirttiğimiz *tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi* (davanın esasına girilip, karar verilebilmesi) için varlığı aranan “*özel dava şartları*” somut olayda gerçekleşmiştir. Yani;

a) *Takip konusu alacak (03.01.2014 tarihinde), iptali istenen tasarruftan (12.02.2014 tarihinden) önce doğmuştur.*

b) “*Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olduğu*” (Dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.)

c) “*Borçlu hakkında yapılmış olan takip (ve alacak) kesinleşmiştir.*”

ç) “*Borçlu hakkında kesin ya da geçici aciz belgesi bulunmalıdır.*” (Davacı; 18.05.2021 tarihinde davasını **islah** ederek, davasını TBK. m. 19’a dayalı ‘*muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davasına*’ dönüştürmüş olduğundan, bu tür davalarda *aciz vesikası* ibrazına gerek olmadığından³⁸⁷¹ somut olayda –davacı vekili; “davalı-borçlunun hiçbir malvarlığı bulunmadığını, bu hususun *Haciz Tutanağı*’nda belirtilmiş olduğunu” dava dilekçesinde açıklamış olmasına rağmen- davanın görülebilmesi için somut olayda ‘*aciz vesikası*’ bulunması şartı aranmayacaktır...)

● Dava konusu devredilen taşınmaz “(3) **katlı, imalat yapan, tekstil atölyesi**” niteliğinde bulunduğundan, yukarıda³⁸⁷² belirttiğimiz gibi; burada bir “*ticari işletme devri*” söz konusu olduğundan, davalı-borçlu tarafından, devir tarihi olan 12.02.2014 tarihinden 3 AY ÖNCE, Kanun’da öngörülen *ilan formalitesi* yerine getirilmemiş olduğundan, yapılan iş yeri devrinin iptaline karar verilmesi gerekecektir.

● Yine yukarıda³⁸⁷³ ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi; davalı-borçlu ile davalı-üçüncü kişinin *aynı iş kolunda (sektörde)* çalışmış olmaları ve aralarında *ticari ilişki* bulunması, her ikisinin birbirlerini tanıdıklarını, üçüncü kişinin ‘*borçlunun mali durumunu bildiğini*’ gösterdiğinden ve üçüncü kişinin “*borçlunun mali durumunu bilmediğini*” ileri sürmesi, yine yukarıda³⁸⁷⁴ belirttiğimiz gibi “*hayatın olağan akışına aykırı*” bir davranış olur.

Davalı-üçüncü kişi *kumaş üreten* bir kişi olup davalı-borçludan aldığı iplikleri, kumaş üretiminde kullanmıştır. Bu kadar yakın işbirliği içinde çalışan iki kişinin, ‘*diğer kişinin mali durumunu bilmediği*’ düşünülemez. Bu husus yukarıda sunduğumuz içtihatlarda açıkça belirtilmiştir...

³⁸⁷⁰ Bknz. Yuk. dipn: 132-134

³⁸⁷¹ Bknz: Bknz: 4. HD. 28.03.2011 T. 2023/3257; 14.03.2011 T. 717/2586; 28.02.2011 T. 3088/2012; 08.03.2011 T. 407/2480; 17.03.2008 T. 6100/3475; 17.03.2008 T. 1813/3444; 21.02.2008 T. 5775/2100 vb. – 17. HD. 14.10.2020 T. 937/5567; 25.12.2019 T. 3373/12468; 25.11.2019 T. 4106/11047; 13.05.2019 T. 19287/5985; 02.04.2019 T. 14064/3930; 20.03.2019 T. 13902/3255; 16.10.2018 T. 5102/9156; 03.07.2018 T. 2357/6670; 22.05.2018 T. 19401/5330; 26.09.2017 T. 7033/8145; 17.05.2016 T. 14573/6009; 08.06.2016 T. 12952/2876; 23.02.2016 T. 11349/2104 vb. (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 1097, dipn: 17, 18)

³⁸⁷² Bknz. Yuk. dipn: 231-279

³⁸⁷³ Bknz. Yuk. dipn: 174-217; 218-230

³⁸⁷⁴ Bknz. Yuk. dipn: 156-173

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak açıkladığımız nedenler ve atıfta bulunduğumuz içtihatlar doğrultusunda –takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere- ‘*açılmış olan tasarrufun iptali davasının kabulü gerekeceği*’ konusundaki hukuki mütalâamızı davacı vekili Av. ... tarafından İstanbul ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/236 Esas sayılı dosyasına “*uzman görüşü*” (HMK.m. 293) olarak ibraz etmek üzere, saygı ile sunarız...21.05.2021

465) a) Alacaklı, Borçlu ile Arasındaki “Müteahhitlik Sözleşmesi” Uyarınca ‘Denetim Şirketi’ Tarafından Onaylanmış ve Altında Borçlunun da İmzası Bulunan ‘Kesin Hakkeş Belgesi’nden Kaynaklanan Alacağının Ödenmesi İçin Yaptığı Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takibe Borçlunun - Alacaklı ile Arasındaki Borç Doğuran Hukuki İlişkiyi Kabul Edip- ‘Takas-Mahsup İtirazı’nda Bulunması Halinde, Alacaklı ‘Kesin Hakkeş Belgesi’ne Dayanarak İcra Hukuk Mahkemesinden “Borçlunun İtirazının Kesin Olarak Kaldırılmasını” (İİK.m. 68) Talep Edebilir mi? b) İcra Hukukunda “Takas/Mahsup İddiası” Nasıl İleri Sürülür?

a) • Alacaklının, genel haciz yolu ile ilamsız takipte gönderttiği (Örnek No:7) Ödeme Emrine borçlunun *borca itiraz* ederek takibi durdurması üzerine³⁸⁷⁵, elinde İİK. m. 68’de öngörülen belgelerden birisi bulunan alacaklı, icra mahkemesinden “*itirazın kesin olarak kaldırılması*”nı³⁸⁷⁶ isteyebilir.

İtirazın kesin olarak kaldırılmasında amaç, borçlunun “*takip konusu borca*” itirazının kesin biçimde ortadan kaldırılmasıdır. Borçlunun “*imzaya itirazı*”, *itirazın geçici olarak kaldırılmasına* (İİK. mad. 68a) konu olur.³⁸⁷⁷

İcra mahkemesi, ‘*itirazın kesin olarak kaldırılmasına*’ karar verince, alacaklı, itiraz ile duran icra takibine devam edilmesini -yani borçlunun mallarının haczini- isteyebilir. Bunun için, itirazın kesin olarak kaldırılması kararının *kesinleşmesine* gerek yoktur.

• Alacaklının, yapmış olduğu genel haciz yolu ile ilamsız takibe (*borca*) itiraz ederek, takibi durdurmuş olan borçlusunun itirazının “*kesin olarak kaldırılmasını*” icra mahkemesinden isteyebilmesi için; ne gibi belgelere sahip olması gerekir? Alacaklıya “*itirazın kesin olarak kaldırılması*”nı isteme yetkisi veren belgeler 68. madenin 1. fıkrasında birer birer sayılarak belirtilmiştir. Bu belgeler şunlardır³⁸⁷⁸:

- 1) Belirli bir para borcun ikrarını içeren ve imzası ikrar edilmiş bir adi senet,
- 2) Belirli bir para borcu kabulünü içeren noterlikçe düzenlenmiş senetler,

³⁸⁷⁵ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 2. Baskı, 2013, s:277 vd. – KURU, B. İstinaf Sisteme Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016, s:155 vd. – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, 2020, s: 194 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:1, 2013, 3. Baskı, s:1107 vd.

³⁸⁷⁶ UYAR, T. İcra Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması “İİK. mad. 68” (Legal Huk. Der. Ocak/2005, s:61-88; Şubat/2005, s:577-589; Mart/2005, s:905-921) – BİNGÖL, E. İcra Hukukunda İtirazın Hükümden Düşürülmesi (İBD. Kasım-Aralık/2013, s:316-348)

³⁸⁷⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İcra Hukukunda İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması “İİK.mad. 68a” (İzmir Bar. Der. Ocak/2005, s: 11-30) – UYAR, T. İcra Hukukunda İtiraz, 2. Baskı, s:176 vd. – UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. age., C:1, s: 1188 vd.

³⁸⁷⁸ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. age., C:1, s:1117 vd. – KİRAZ, Ö.T. İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması, 4. Baskı, s:119 vd. – YILMAZ, E. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s: 379 vd. – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, 2007, C:2, s:1441 vd. – YILDIRIM, K.M./YILDIRIM, D.N. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, s:84 vd. – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./ HANAĞASI, E. age., s:195 vd. – KURU, B. El Kitabı, s:278 vd. – ERCAN, İ. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 7. Baskı, 2021, s: 308 vd.

3) Resmi dairelerin ya da yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz ve belgeler,

4) Kredi kurumları (bankalar) tarafından düzenlenen “kredi sözleşmeleri”, “kredi sözleşmeleri ile ilgili süresinde itiraz edilmeyen hesap özetleri” ve “usulüne uygun düzenlenmiş belge ve makbuzlar” (İİK.m. 68b).

• Gerek **doktrinde** ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında**;

A-Borçlunun, icra dairesine yaptığı itiraz sırasında veya ‘itirazın kaldırılması’ talebinin incelendiği sırada icra hukuk mahkemesinde “*alacaklı ile arasındaki borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul etmiş*” ve “*itirazını ‘ödeme’, ‘takas/mahsup’ veya ‘faiz’e hasretmişse*” (yani; ‘ödeme’ ve ‘benzeri bir nedenle’ borcun sona erdiği olgusuna dayanmışsa) icra mahkemesi **alacaklının dayandığı belgenin İİK.m. 68/I’de öngörülen belgelerden olup olmadığına bakmaksızın** “*alacaklının, itirazın kesin olarak kaldırılması*” talebini kabul eder³⁸⁷⁹.

Yüksek mahkemenin öteden beri devam eden uygulaması da bu doğrultudadır. Gerçekten, yüksek mahkeme;

√ “*Borçlu itirazını itfa olgusuna dayandırdığından, borcu doğuran abonelik ilişkisini ve dolayısıyla abonelik bedelinden doğan borcu kabul ettiği, ısınma bedelini ise kabul etmediği görülmekle, takibe dayanak yapılan abonelik bedeline ilişkin belgenin, artık İİK.mad. 68/I.’de belirtilen belgelerden olup olmadığı üzerinde durulmasına gerek olmadığı ve bu durumda mahkemece borçlunun ödeme savunmasının ispatı için sunduğu ödeme belgelerinin, İİK. mad. 68/I-2’de öngörülen belge niteliğinin bulunup bulunmadığı, bu konuda alacaklının da beyanı alınıp değerlendirilmek suretiyle incelenerek sonuca gidilmesi gerektiğini*”³⁸⁸⁰

√ “*Borçlunun borca itirazının açıklamalar kısmında ‘.borcumu ödedim’ ödediğime dair elimde ‘tahsilat makbuzu’ bulunmaktadır şeklindeki beyanının, alacaklı ile aralarındaki hukuki ilişkiyi kabul ettiği ve itirazını ödeme olgusuna dayandırdığı anlamına geleceği, artık takip dayanağı belgenin İİK’nun 68/I. maddesindeki belgelerden olmasının aranmayacağını*”³⁸⁸¹

√ “*Borçlunun alacaklı ile aralarındaki hukuki ilişkiyi kabul edip itirazını ödeme olgusuna dayandırması halinde, alacaklının itirazın kaldırılması isteminde İİK’nun 68/I. maddesinde belirtilen belgelere dayanmasının gerekmediğini- Kamu alacaklısının 6183 sayılı Yasa uyarınca tahsil yoluna başvurabileceği gibi genel haciz yolu ile takip yoluna da başvurabileceği- Mahkemece, borçlunun dayandığı ödeme iddiası yönünden inceleme yapılarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, ‘takip dayanağı belgenin İİK’nun 68/I. maddesinde yazılı belgelerden olmadığı’ ve alacağın*

³⁸⁷⁹ KURU, B. El Kitabı, s: 278 vd.- KURU, B. İstinaf Sistemine Göre....., s: 156 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:1134 vd. – ERCAN, İ. age., s:301 - OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. age., C:2, s: 1444 vd.

³⁸⁸⁰ Bknz: 12. HD. 14.02.2018 T. E:2016/28249, K: 1320 (www.e-uyar.com)

³⁸⁸¹ Bknz: 12. HD. 23.03.2017 T. E: 2016/23520, K: 4389 (www.e-uyar.com)

6183 sayılı Yasa uyarınca takip ve tahsilinin gerektiğinden bahisle, 'istemin reddi' yönünde hüküm tesisi isabetsiz olduğunu"³⁸⁸²

√ "Borçlunun itiraz dilekçesinde 'borcun 43.553, 90 lirasının taraflarınca ödendiğini, kalanının da alacaklı taraftan olan kendi alacaklarına takas edilmek suretiyle ödendiğini' belirtmiş olması halinde, alacaklının dayandığı belgenin İİK. 68/I'de öngörülen belgelerden olup olmadığının araştırılmasına gerek kalmadan, icra mahkemesince 'borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına' karar verilmesi gerekeceğini"³⁸⁸³

√ "İcra takibine dayanak yapılan fatura, İİK. 68/I'de yazılı belgelerden değilse de, borçlu vekilinin takip dosyasına verdiği itiraz dilekçesinde borç doğuran hukuki ilişkiye karşı çıkmadığı, ve 'kısmi ödemenin faturadan doğan alacağa istinaden olduğu' kabul edildiğine göre, artık itirazın kaldırılması isteminin icra mahkemesince incelenmesi sırasında, alacaklının dayandığı belgenin, İİK.nun 68/I. maddesinde belirtilen belgelerden olup olmadığının araştırılmayacağını, kabul edilen miktar yönünden itirazın kaldırılması isteminin incelenmesi gerekeceğini"³⁸⁸⁴

√ "Borçlu, borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip, itirazını ödeme olgusuna dayandırdığına göre, itirazın kaldırılması isteminin mahkemede incelenmesi sırasında alacaklının artık İİK. mad. 68/I'de belirtilen bir belgesinin mevcut olup olmadığı üzerinde durulamayacağını, borçlu hukuki ilişki ve borcu kabul edip ödediğini ileri sürdüğüne göre, kabul edilen bir hususun ayrıca İİK. nun 68/I. maddesinde yazılı belgelerle ispatına yer olmadığını"³⁸⁸⁵√ "Borçlu, borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip, itirazını ödeme olgusuna dayandırdığına göre, itirazın kaldırılması isteminin mahkemede incelenmesi sırasında artık alacaklının İİK. mad. 68/I'de belirtilen bir belgesinin mevcut olup olmadığı üzerinde durulmasına gerek ve yer olmadığını"³⁸⁸⁶

√ "Borçlunun borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip, itirazını 'ödeme' olgusuna dayandırması halinde, itirazın kaldırılması talebinin icra mahkemesinde incelenmesi sırasında artık alacaklının, 'İİK'nun 68/I maddesinde belirtilen bir belgeye dayanıp dayanmadığı' hususu üzerinde durulmasına gerek bulunmadığını"³⁸⁸⁷

√ "Borçlunun borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip, itirazını 'ödeme' olgusuna dayandırması halinde, itirazın kaldırılması talebinin icra mahkemesinde incelenmesi sırasında artık alacaklının, 'İİK'nun 68/I maddesinde belirtilen bir belgeye dayanıp dayanmadığı' hususu üzerinde durulmasına gerek bulunmadığını"³⁸⁸⁸

√ "Borçlunun borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip, itirazını 'ödeme' olgusuna dayandırması halinde, itirazın kaldırılması talebinin icra mahkemesinde incelenmesi

³⁸⁸² Bknz: 12. HD. 23.02.2016 T. E: 2015/28002, K: 4883 (www.e-uyar.com)

³⁸⁸³ Bknz: 12. HD. 01.06.2015 T. E:5408, K: 14948 (www.e-uyar.com)

³⁸⁸⁴ Bknz: 12. HD. 13.01.2015 T. E: 2014/26283, K: 358 (www.e-uyar.com)

³⁸⁸⁵ Bknz: 12. HD. 07.06.2013 T. E: 11667, K: 21381 (www.e-uyar.com)

³⁸⁸⁶ Bknz: 12. HD. 11.04.2013 T. E: 4135, K: 13729 (www.e-uyar.com)

³⁸⁸⁷ Bknz: 12. HD. 26.12.2011 T. E:12831, K:30356 (www.e-uyar.com)

³⁸⁸⁸ Bknz: 12. HD. 18.11.2011 T. E:18664, K:22833 (www.e-uyar.com)

sırasında artık alacaklının, 'İİK'nun 68/I maddesinde belirtilen bir belgeye dayanıp dayanmadığı' hususu üzerinde durulmasına gerek bulunmadığını"³⁸⁸⁹

√ "Alacaklının takip dayanağı yaptığı belgenin İİK. nun 68/I maddesinde öngörülen belgelerden olmamasına rağmen, borçlunun borç ilişkisini kabul edip, 'borcun ödendiğini' icra dairesine verdiği itiraz dilekçesinde ileri sürmesi halinde, itirazın kaldırılması aşamasında alacaklının artık İİK. nun 68/I maddesinde belirtilen bir belgeye dayanmış olup olmadığının önem taşımayacağını, 'borcu ödendiğini' İİK. nun 68/I maddesindeki nitelikteki belgelerle ispatlayamayan borçlunun itirazının kaldırılmasına karar verilmesi gerekeceğini"³⁸⁹⁰

√ "Borçlunun asıl borcu kabul edip, faiz yönünden takibe itiraz etmiş olması halinde, takip dayanağı belgenin niteliğine bakılmaksızın, alacaklının icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebileceğini"³⁸⁹¹

√ "Borçlunun borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip, itirazını 'ödeme' olgusuna dayandırması halinde, itirazın kaldırılması talebinin icra mahkemesinde incelenmesi sırasında artık alacaklının, 'İİK'nun 68/I maddesinde belirtilen bir belgeye dayanıp dayanmadığı' hususu üzerinde durulmasına gerek bulunmadığını"³⁸⁹²

√ "Borçlunun borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip, itirazını 'ödeme' olgusuna dayandırması halinde, itirazın kaldırılması talebinin icra mahkemesinde incelenmesi sırasında artık alacaklının, 'İİK'nun 68/I maddesinde belirtilen bir belgeye dayanıp dayanmadığı' hususu üzerinde durulmasına gerek bulunmadığını"³⁸⁹³

√ "Borçlunun borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip, itirazını 'ödeme' olgusuna dayandırması halinde, itirazın kaldırılması talebinin icra mahkemesinde incelenmesi sırasında artık alacaklının, 'İİK'nun 68/I maddesinde belirtilen bir belgeye dayanıp dayanmadığı' hususu üzerinde durulmasına gerek bulunmadığını"³⁸⁹⁴

√ "Borçlunun borç doğuran hukuki ilişkiyi kabul edip, itirazını 'ödeme' olgusuna dayandırması halinde, itirazın kaldırılması talebinin icra mahkemesinde incelenmesi sırasında artık alacaklının, 'İİK'nun 68/I maddesinde belirtilen bir belgeye dayanıp dayanmadığı' hususu üzerinde durulmasına gerek bulunmadığını"³⁸⁹⁵

belirtmiştir...

Aynı doğrultuda bkzn: HGK. 07.05.2019 T. E: 2017/12-724, K:529 (www.e-uyar.com), 12. HD. 02.11.2009 T. E:12819, K: 21167 (www.e-uyar.com), 12. HD. 09.11.2004 T. E: 19289, K: 2315 (KURU, B. El Kitabı, s:279), HGK. 29.06.2005 T. E: 12-387, K: 428 (www.e-uyar.com), 12. HD. 08.03.2007 T. E:1060, K: 4220 (www.e-uyar.com), 12. HD. 15.01.2007 T. E: 2006/22215, K: 136 (www.e-uyar.com), 12. HD. 24.11.2006 T. E:18947, K: 22094 (www.e-uyar.com), 12. HD. 27.06.2006 T.

³⁸⁸⁹ Bknz: 12. HD. 03.10.2011 T. E:2566, K:19393 (www.e-uyar.com)

³⁸⁹⁰ Bknz: 12. HD. 28.06.2011 T. E: 2010/32559, K: 13575 (www.e-uyar.com)

³⁸⁹¹ Bknz: 12. HD. 27.06.2011 E:14528, K:13254 (www.e-uyar.com)

³⁸⁹² Bknz: 12. HD. 21.06.2011 T. E:2010/31442, K:12734 (www.e-uyar.com)

³⁸⁹³ Bknz: 12. HD. 16.05.2011 T. E:2010/29042, K:9554 (www.e-uyar.com)

³⁸⁹⁴ Bknz: 12. HD. 10.03.2011 T. E:2010/22508, K: 3181 (www.e-uyar.com)

³⁸⁹⁵ Bknz: 12. HD. 28.02.2011 T. E:2010/21917, K:1973 (www.e-uyar.com)

E:11094, K:14044 (OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. age., C:2, s:1469 vd.), 12. HD. 23.06.2006 T. E:10919, K: 13729 (www.e-uyar.com), 12. HD. 18.04.2006 T. E: 5057, K: 8306 (www.e-uyar.com) (OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. age., C:2, s:1474), 12. HD. 07.03.2006 T. E: 1392, K: 4427 (www.e-uyar.com), 12. HD. 07.06.2005 T. E: 8406, K: 12259 (www.e-uyar.com), 12. HD. 04.05.2004 T. E: 7133, K: 11097 (www.e-uyar.com), 12. HD. 03.03.2003 T. E: 1775, K: 4038 (OSKAY, M./KOÇAK, C./ DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. age., C:2, s:1501 vd.) vb.

B- Alacaklı, borçlu ile arasında düzenlenmiş olan, birbiri ile ilişkisi bulunan, birbirini tamamlayan, birden fazla belgeye (belgeler zincirine) dayanarak “*borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasını*” isteyebilir³⁸⁹⁶.

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyumsuzlukta;

• Alacaklı (T.) AŞ., borçlu (Ç.) AŞ. hakkında, 16.09.2009 tarihli “(Ç.) Kompleksi İnşaat İşleri Müteahhitlik Sözleşmesi”nden kaynaklanan ‘**müteahhit hakediş alacakları**’ tutarı 93.990.447, 60 TL.’nin ödenmesi için İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nde (Dosya No: 2021/...) “*genel haciz yolu ile ilamsız takip*”te bulunup, borçluya “*Örnek No:7 ÖDEME EMRİ*” göndertmiştir...

Ödeme emrini alan borçlu-şirket, 29.01.2020 tarihinde “*takip konusu borca, faize, fer’ilerine*” itiraz ederek takibi durdurmuştur.

• Alacaklı vekili 04.02.2020 tarihinde İstanbul Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak;

“-Taraflar arasında – “Müteahhitlik Sözleşmesi” ve “Satış Vaadi Sözleşmesi” olmak üzere- iki farklı hukuki ilişki bulunduğunu,

-Müvekkilinin, Müteahhitlik Sözleşmesi’nden kaynaklanan onaylı –ve altında borçlu şirketin de imzasının bulunduğu- **78.075.846,75 TL.** hakediş alacağının ödenmesi için Beşiktaş 26. Noterliği vasıtasıyla borçlu şirkete ihtarname gönderdiğini,

-Borçlu şirketin Beşiktaş 19. Noterliği vasıtasıyla bu ihtarnameye cevap verip “*kendilerinin de davacıdan 113.832.533, 00 USD. alacakları bulunduğunu, bu alacaklarını –kendi borçlarından- mahsup ettiklerini*” bildirdiklerini ve müvekkilinin –aralarındaki sözleşmeye göre- (R.) LTD. ŞTİ. tarafından onaylanmış **78.075.846, 75 TL.** tutarındaki hakedişlerinin borçlu şirket tarafından ödenmediğini,

-Bunun üzerine, borçlu şirket hakkında İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 2020/... sayılı dosyası ile icra takibi başlattıklarını, borçlu şirketin tebliğ edilen ödeme emrine haksız ve kötünietli olarak itiraz edip takibi durdurduğunu,

³⁸⁹⁶ KURU, B. El Kitabı, s: 283 vd. – POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku’nun Esasları, 1982, s:192 vd. – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./ HANAĞASI, E. age., s: 198 vd. – UYAR, T. Gerekçeli-İçtihatlı İİK. Şerhi, 4. Baskı, C:4, s: 5348 vd. – KORKUSUZ, R. İcra Hukuku ve Uygulaması, 2004, s: 97 – ERCAN, İ. age., s: 309 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C:1, s:1133

-Bu nedenle durmuş olan icra takibini devam ettirmek için “*itirazın kesin olarak kaldırılması*” ve “*%20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi*” için, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurduklarını,

-Borçlu şirketin “*müvekkil şirkette 113.832.533, 00 USD. alacağı bulunduğunu*” belirtirken, “*müvekkil şirketle arasındaki Müteahhitlik Sözleşmesini ve (R.) LTD. ŞTİ. tarafından onaylanmış hakkediş miktarını inkar etmediğini*” bildirmiş,

-Kesin hakediş hesaplamış olan (R.) LTD. ŞTİ.’nin, taraflar arasındaki Müteahhitlik Sözleşmesi’nin 1.2 maddesinin (e) bendi uyarınca bu konuda yetkili kılınmış bir kurum olduğunu,

-“Düzenlenmiş olan ve (R.) LTD. ŞTİ. tarafından onaylanmış olan hakkedişlerde, borçlu şirketin de imzasının bulunduğunu, bu nedenle takip dayanağı olan bu belgenin İİK.m. 68/I anlamında *‘itirazın kesin olarak kaldırılmasına olanak sağlayan borç inkarını içeren belgeler’*den sayıldığını”,

-İİK.m. 68’in -538 sayılı Kanun’a ait gerekçesi’nde³⁸⁹⁷ de belirtildiği gibi- alacaklının, birbirini tamamlayan birden fazla belgeye (belgeler zincirine) dayanarak da ‘*itirazın kesin olarak kaldırılmasını*’ isteyebileceğini,

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin içtihatlarında da “*kesin hakkedişlerin 68/I’de öngörülen belgelerden sayıldığını*” belirterek “*İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 2020/... sayılı dosyasında borçlu-şirketin yaptığı haksız ve kötüniyetli itirazın kesin olarak kaldırılmasına (İİK.m. 68) ve %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini*” talep etmiştir.

● Borçlu vekili 12.03.2020 tarihli “*cevap dilekçesi*”nde özetle;

“İcra takibine konu alacak nedeniyle, davacının elinde İİK.m. 68 kapsamında yer alan bir belge bulunmadığını, bu nedenle, icra hukuk mahkemesinden *‘itirazın kesin olarak kaldırılmasını’* talep edemeyeceğini,

-Müvekkili şirketin, davacı şirketten, taraflar arasındaki sözleşme kapsamında *alacaklı olduğunu*, bu nedenle davacıya ödemesi gereken bir tutar bulunmadığını,

-Müvekkilinin, davacıya gönderdiği ihtarnamede ifade ettiği gibi *davacıdan 113.832.533, 00 USD. alacaklı olduğunu*”

belirterek “*davanın genel mahkemede açılması gerektiğini, davacının haksız ve mesnetsiz davasının esastan reddine, icra takibinde kötüniyetli olduğundan, %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini*” bildirmiştir.

Somut olayda;

●**A-** Alacaklının “*itirazın kesin olarak kaldırılması*” talebini dayandırdığı ‘kesin hakediş belgeleri’nin, ‘İİK.m. 68/I’de öngörülen belgeler niteliğinde olduğu’ gerek

³⁸⁹⁷ Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:4, s:5326 vd.

doktrinde³⁸⁹⁸ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında** tereddütsüz kabul edilmektedir. Gerçekten **yüksek mahkeme** bu konuyla ilgili olarak;

√ “*Kesin hesap sonunda düzenlenen kesin hakedişlerin İİK. 68/I maddesinde ön-görülen belgeler niteliğinde olduğunu*”³⁸⁹⁹

√ “*Kesin hesap sonunda düzenlenen kesin hakedişlerin İİK. 68/I maddesinde ön-görülen belgeler niteliğinde olduğunu*”³⁹⁰⁰

√ “*Kesin hesap sonunda düzenlenen kesin hakedişlerin İİK. 68/I maddesinde ön-görülen belgeler niteliğinde olduğunu*”³⁹⁰¹

belirtmiştir...

Bu nedenle somut olayda “**borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına**” karar verilmesi –takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere- isabetli olacaktır...

B-Yukarıda belirttiğimiz gibi; borçlu vekili “*itirazın kesin olarak kaldırılması*” talebinin incelendiği İstanbul ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... E. sayılı dava dosyasına sunduğu “*cevap dilekçesi*”nde; müvekkili (borçlu) (Ç.) AŞ. ile (alacaklı) (T.) İnş. Tur. Madencilik Enerji Ürt. Tic. ve San. AŞ. arasındaki ‘*borç doğuran hukuki ilişki*’yi (‘Müteahhitlik Sözleşmesi’ni) ve takip dayanağı onaylı –altında müvekkili şirketin imzasının da yer aldığı- ‘*kesin hakediş belgesi*’ni inkar etmeksizin, “burada yer alan alacaklının alacağının gerçek dışı (fazla) olduğunu” ileri sürmeksizin “*müvekkilinin, davacı-alacaklıda 113.832.533, 00 USD. alacağı bulunduğunu*” belirterek, “ta-kip konusu borca itiraz ettiklerini” ifade etmiştir...

Bu durumda, yukarıda yaptığımız AÇIKLAMALAR ve tam metinlerini sunduğumuz YARGITAY İÇTİHATLARI (EK:1-EK:16) doğrultusunda “**borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına**” karar verilmesi –takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere- isabetli olacaktır...

*

b) • Bilindiği gibi;

√ **Takas**; -Sözlüklerde- “*ödeşme, sayışma, aynı cinsten ikisi de muaccel, karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması*”³⁹⁰², “*ödeşme, mahsup, sayışma*”³⁹⁰³,

√ **Mahsup**; -Sözlüklerde- “*hesaplaşma, sayılmış, hesap edilmiş*”³⁹⁰⁴, “*takas, hesaplaşmak*”³⁹⁰⁵, “*bir alacak miktarının bazı sebepler dolayısıyla tenzile tabi tutulması*”³⁹⁰⁶,

³⁸⁹⁸ KİRAZ, Ö.T. age., s:196 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:1123 – UYAR, T. İİK. Şerhi, C:4, s: 5341

³⁸⁹⁹ Bknz: 12. HD. 04.04.2003 T. E: 4236, K: 7388 (www.e-uyar.com)

³⁹⁰⁰ Bknz: 12. HD. 22.3.2002 T. E: 3685, K: 5961 (www.e-uyar.com)

³⁹⁰¹ Bknz: 12. HD. 05.03.2002 T. E: 3518, K: 5106 (www.e-uyar.com) (

³⁹⁰² YILMAZ, E. Hukuk Sözlüğü, 8. Baskı, s:1171

³⁹⁰³ ŞENER, E. Hukuk Sözlüğü, 2001, s:750

³⁹⁰⁴ YILMAZ, E. age., s:763

³⁹⁰⁵ ŞENER, E. age., s:491

³⁹⁰⁶ Türk Hukuk Lügatı, 3. Baskı, s:317

√ **Takas ve mahsup etmek;** -Sözlüklerde- “sayışmak, vereceğini alacağına tutmak suretiyle ödeşmek”³⁹⁰⁷

ş e k l i n d e tanımlanmıştır.

“Hukuki kavram” olarak t a k a s (TBK. m. 139) “karşılıklı, muaccel ve aynı cins iki borcun borçlulardan birinin tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilmesi”dir³⁹⁰⁸.

● Takas yolu ile –takasta bulunarak- borçtan kurtulma şu faydaları sağlar³⁹⁰⁹:

-Takas, ifanın yerini tutar ve karşılıklı borçları sona erdirir.

-Takas, tarafları borcun ifası için yerine getirilmesi gereken külfetten ve yapılması gereken masraflardan kurtarır.

Takas’ın hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için ‘ayrı bir dava açılmasına’ ya da ‘karşılık dava açılmasına’ gerek yok ise de³⁹¹⁰ takas hakkı sahibinin açıkça ‘takas beyanında bulunması’ zorunludur³⁹¹¹. Çünkü, *icra dairesi* ve *icra hukuk mahkemesi* bu hakkın varlığını kendiliğinden dikkate alamaz.

● İcra hukukunda *takas hakkı* nasıl ve ne zaman kullanılabilir? Borçlu, takas istemini icra mahkemesine bildirebileceği gibi bu konuda *icra dairesi* ne de başvurulabilir³⁹¹². *Takas iddiası*, takibin her aşamasında ileri sürülebilir ve herhangi bir süreye tabi değildir³⁹¹³.

Yüksek mahkeme³⁹¹⁴ de bu görüştedir.

‘Takas talebi’nde bulunan alacaklının bu talebinin -‘*icra dairesi*’nce veya ‘*icra hukuk mahkemesi*’nce- kabul edilebilmesi için;

“a) Takasa konu alacağın İİK.m. 68/I’de öngörülen belgelere dayanması,

b) Bu alacakla ilgili olarak başlatılan icra takibinin kesinleşmiş olması,

c) Veya alacağın ilama bağlanmış olması”

gerekir.³⁹¹⁵

³⁹⁰⁷ Türk Hukuk Lügatı, s:316

³⁹⁰⁸ ARAL, F. Türk Borçlar Hukuku’nda Takas, 2010, s:21

³⁹⁰⁹ DEVELİOĞLU, M.H. Takas, 2. Baskı, 2012, s:8 vd.

³⁹¹⁰ Bknz: 15. HD. 05.07.2005 T. 5932/4036 (DEVELİOĞLU, M.H. age., s:212, dipn: 901)

³⁹¹¹ DEVELİOĞLU, M.H. age., s:212 – PEKANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 2007, s:123 – KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. İcra ve İflas Hukuku, 2006, s:155 – POSTA+CIOĞLU, İ. age., s:161 – SEZER, T.S. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku’nda Takas, 2010, s:64

³⁹¹² ERCAN, İ. age., s:1528 – COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, 2016, C:1, s:936 vd. – UYAR, T. İİK. Şerhi, C:3, 2008, s:4138

³⁹¹³ UYAR, T. age., C:3, s: 4106 – ERCAN, İ. age., s:1528 – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku Esasları, 5. Baskı, s:219

³⁹¹⁴ Bknz: 12. HD. 03.07.2018 T. E:3036, K:7231; 04.06.2018 T. E: 2950, K: 5740; 14.07.2009 T. E:7510, K: 15723; 07.06.1999 T. E: 7127, K: 7641; 10.05.1994 T. E: 6190, K:6336; 26.04.1994 T. E: 12244, K: 5099 (www.e-uyar.com)

³⁹¹⁵ KURU, B. El Kitabı, s:296 – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku Esasları, 5. Baskı, s: 219 – ERCAN, İ. age., s: 1528 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C:1, s:114

Yüksek mahkeme de -öteden beri- bu görüştedir. Gerçekten, yüksek mahkeme;

√ “Takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiası kural olarak; "takasa konu alacağın İİK'nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması" ve "bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması" ya da, "alacağın ilama bağlanması hallerinde" nazara alınabileceğini”³⁹¹⁶

√ “İcra mahkemesinde takas ve mahsup iddiasının kural olarak; takasa konu alacağın İİK'nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması, bu alacakla ilgili olarak icra takibi yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması, ve alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabileceğini”³⁹¹⁷

√ “Takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiasının kural olarak; "takasa konu alacağın İİK'nun 68.maddesindeki belgelere dayalı bulunması", "bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması" veya "alacağın ilama bağlanması" hallerinde nazara alınabileceğini”³⁹¹⁸

√ “Vekalet ücreti alacaklılarının, vekalet ücretinin takas-mahsuba konu edilemeyeceği yönündeki yasal haklarından vazgeçebileceklerini- Takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiası kural olarak ; "takasa konu alacağın İİK'nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması", "bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması" ya da "alacağın ilama bağlanması" hallerinde nazara alınabileceğini”³⁹¹⁹

√ “Takasa konu alacağın İİK. mad. 68 hükmündeki belgelere dayalı bulunması, bu alacakla ilgili olarak icra takibi yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması ya da alacağın ilama bağlanmış olması hallerinde takas ve mahsup itirazının nazara alınabileceği, bu istemin, takibin her safhasında ileri sürülebileceğini”³⁹²⁰

√ “Takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiasının kural olarak; takasa konu alacağın İİK'nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması, bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması veya alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabileceğini”³⁹²¹

√ “Takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiasının kural olarak; a-"takasa konu alacağın İİK'nun 68.maddesindeki belgelere dayalı bulunması", b-"bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması", c- "alacağın ilama bağlanması", hallerinde icra mahkemesinde incelenerek sonuca bağlanmasının gerekeceğini”³⁹²²

√ “İcra mahkemesinde takas ve mahsup iddiasının kural olarak; “takasa konu alacağın İİK. 'nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması” veya “takas edilmek

³⁹¹⁶ Bknz: 12. HD. 25.10.2018 T. E: 14309, K: 10630 (www.e-uyar.com)

³⁹¹⁷ Bknz: 12. HD. 03.07.2018 T. E: 3036, K: 7231 (www.e-uyar.com)

³⁹¹⁸ Bknz: 12. HD. 04.06.2018 T. E: 2950, K: 5740 (www.e-uyar.com)

³⁹¹⁹ Bknz: 12. HD. 28.05.2018 T. E: 1932, K: 5296 (www.e-uyar.com)

³⁹²⁰ Bknz: 8. HD. 13.02.2017 T. E: 2015/1045, K: 1671 (www.e-uyar.com)

³⁹²¹ Bknz: 12. HD. 27.02.2014 T. E: 2953, K: 5680 (www.e-uyar.com)

³⁹²² Bknz: 12. HD. 12.11.2013 T. E: 29519, K: 35604 (www.e-uyar.com)

istenen alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış olması ve bu takibin kesinleşmiş bulunması” ya da “alacağın ilama bağlı olması” gerektiğini”³⁹²³

√ “Borçlu takas talebini icra mahkemesine beyan edebileceği gibi, bu başvurusunu icra dairesine de yapabileceği, bu istemin, takibin her safhasında bildirilebileceğinden herhangi bir süreye de tabi bulunmadığını- Takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiasının kural olarak ; "takasa konu alacağın İİK.nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması" ve "bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması veya alacağın ilama bağlanmış olması" hallerinde nazara alınabileceğini”³⁹²⁴

√ “Dar yetkili icra mahkemesinin yargılama usulü gözönünde tutulduğunda; takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiasının kural olarak; "takasa konu alacağın, İİK.nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması", "bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması" veya "alacağın ilama bağlanması hallerinde" icra mahkemesinde incelenmesinin ve istemin sonuçlandırılmasının mümkün olduğunu”³⁹²⁵

√ “Takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiasının kural olarak; "takasa konu alacağın İİK.nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması", "bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması" veya "alacağın ilama bağlanması hallerinde" icra mahkemesinde incelenmesinin ve istemin sonuçlandırılmasının mümkün olduğunu”³⁹²⁶

√ “Takip hukuku bakımından kural olarak takas ve mahsup iddiasının; "takasa konu alacağın İİK.nun 68.maddesindeki belgelere dayalı bulunması, "bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması" veya "alacağın ilama bağlanması" hallerinde icra mahkemesinde incelenmesinin ve istemin sonuçlandırılmasının mümkün olacağını”³⁹²⁷

belirtmiştir...

Aynı doğrultuda bknz: 12. HD. 30.04.2019 T. E: 6679, K: 7324 (ERCAN, İ. age., s: 1529), 12. HD. 14.02.2017 T. E: 133, K: 1827 (ERCAN, İ. age., s: 1533), 12. HD. 14.03.2016 T. E: 5808, K: 7399 (ERCAN, İ. age., s: 1534 vd.), 12. HD. 28.02.2016 T. E: 21166, K: 26327 (www.e-uyar.com), 12. HD. 22.04.2005 T. E: 12463, K: 16277 (www.e-uyar.com), 12. HD. 20.10.2003 T. E: 16387, K: 20330 (MİHDER. 2010/2, s: 279 vd.), 12. HD. 07.03.2000 T. E: 3067, K: 3904 (www.e-uyar.com), HGK. 12.10.1994 T. E: 12-251, K: 593 (www.e-uyar.com)

Takas talebinde bulunan borçlu, eğer alacağını bu belgelerden biri ile ispat edemezse, icra mahkemesi “borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına” karar verir”³⁹²⁸.

³⁹²³ Bknz: 12. HD. 08.07.2013 T. E:17451, K:25576 (www.e-uyar.com)

³⁹²⁴ Bknz: 8. HD. 01.10.2012 T. E:7816, K:8359 (www.e-uyar.com)

³⁹²⁵ Bknz: 8. HD. 28.09.2012 T. E:6602, K:8320 (www.e-uyar.com)

³⁹²⁶ Bknz: 8. HD. 25.09.2012 T. E: 6701, K:8039 (www.e-uyar.com)

³⁹²⁷ Bknz: 12. HD. 09.12.2011 T. E:26654, K:27742 (www.e-uyar.com)

³⁹²⁸ KURU, B. El Kitabı, s:296 – SEZER, T. S. age., s: 65

● Somut olayda, borçlu (Ç.) AŞ. vekili, müvekkili hakkında icra takibi başlatılmadan önce, davacı-alacaklının tebliğ ettiği ihhtarnameye cevaben gönderdiği ihtarnamede “*müvekkilinin, alacaklıdan 113.832.533, 00 USD. alacaklı olduğunu*” bildirmiş, aynı hususu İstanbul ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/136 Esas sayılı “İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması” dosyasına verdiği 12.03.2020 tarihli “*cevap dilekçesi*”nde de “**müvekkili (borçlu) şirketin, davacı (alacaklı) şirketten alacaklı olduğunu, bu nedenle ödemesi gereken bir tutar bulunmadığını**” (sayfa:2), “**müvekkilinin davacıdan 113.832.533, 00 USD. alacaklı olduğunu**” bildirmiş a n c a k açıkça “*bu alacaklarını, davacının takip konusu yaptığı 93.990.447, 60 TL. alacağından takas ve mahpus ettiklerini*” bildirmemiştir.

Bu durumda, yukarıda³⁹²⁹ belirttiğimiz gibi Takas’ın hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için ‘*ayrı bir dava açılmasına*’ ya da ‘*karşılık dava açılmasına*’ gerek yok ise de takas hakkı sahibinin açıkça ‘*takas beyanında bulunması*’ zorunludur. Çünkü, icra dairesi ve icra hukuk mahkemesi bu hakkın varlığını kendiliğinden dikkate alamaz. Davacı vekili tarafından dosyaya iletilmiş geçerli bir takas beyanı mevcut olmadığından, davalı-borçlunun, davacının takip konusu yaptığı – “*kesin hakediş raporuna (belgesine) dayalı*”- **93.990.447, 60 TL.** alacağına karşı takas beyanında bulunduğu düşünülemez...Kaldı ki, borçlunun ‘*mukabil alacağı*’ yukarıda³⁹³⁰ belirttiğimiz gibi;

a) *Takasa konun alacak, İİK.m. 68/I’de öngörülen belgelere dayanmadığından,*

b) *Takasa konu alacak kesinleşmiş bir icra takibine dayanmadığından,*

c) *veya takasa konu alacak hakkında mahkemede dava açılıp bu alacak bir ilama bağlanmamış olduğundan,*

davalı-borçlu tarafın ‘*takas ve mahsup talebi*’ni icra hukuk mahkemesince reddedilip,

“*Alacaklının ‘itirazın kesin olarak kaldırılması talebinin kabulüne ve %20 icra inkar tazminatının borçludan tahsiline*’ karar verilmesi, takdiri muhterem İstanbul ... İcra Hukuk Mahkemesi’ne ait olmak üzere 2020/136 Esas sayılı dosyaya “*uzman görüşü*” (HMK. m. 293) olarak ibraz edilmek üzere, hazırlamış olduğumuz ‘hukuki mütalâamızı’ saygıyla sunarız...16.05.2021

³⁹²⁹ Bknz. Yuk. dipn: 37, 38

³⁹³⁰ Bknz, Yuk. dipn: 42 civarı

466) Kendisi Emekli Bir Bankacı, Karısı Davalının Mimarlık Bürosunda -On Beş Yıl- İşçi Olarak Çalışmış Olan ve Davalıya 415.000 Dolar + 798.000 Euro (=9.406.455,48 TL. + İşleyecek Faiz) Borç Olarak Verebilecek Mali Gücü Bulunduğunu Kanıtlayamamış Olan Bir Kişinin Bu Miktarın Ödenmesi İçin Borçlu Olarak Gösterdiği Kişi Hakkında İcra Takibinde Bulunması “Hayatın Olağan Akışını” A y k ı r ı Sayılmaz mı?

ŞGİRİŞ:

Tasarrufun iptali davası, İcra ve İflâs Kanunu’nun 277-284’üncü ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında (ki) Kanunu’nun 24-31’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hükümler yakın zamana kadar İcra ve İflâs Kanununun diğer hükümlerine göre, daha sınırlı bir uygulama alanı bulmuştur. Bunun başlıca nedeni, iptal davası açabilecek durumda olan alacaklıların -genel hükümlere (TBK. mad. 19) göre açılan «*muvazaa davası*» ile «*tasarrufun iptali davaları*»nı aynı nitelikte görüp-borçluların «mal kaçırma kasdı»nın isbatı konusundaki güçlüğü dikkate alarak, çekingen davranmış olmalarıdır. Halbuki, İİK. mad. 277 vd.’da düzenlenmiş bulunan «*tasarrufun iptali davası*» ile TBK. mad. 19’da düzenlenmiş bulunan «*muvazaa davası*»nın gerek ‘açılma koşulları’ ve gerekse bu davalarda ‘isbatı gereken hususlar’ birbirinden farklıdır. İptal davalarında, davacı-alacaklı; çok kez «iptale tâbi tasarruf»un belirli bir zaman kesiti -(örneğin; «haciz»den, «aciz»den yahut «iflâsın açılması»ndan önceki *bir yıl* (İİK. mad. 279/I) ya da *iki yıl* (İİK. mad. 278/II)- içinde yapılmış olduğunu veya «işlem (tasarruf) tarihinden itibaren *beş yıl* içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olduğunu» (İİK. mad. 280/I) ve borçlu ile hukuki işlemde (tasarrufta) bulunan üçüncü kişinin, borçlunun belirli derecede -(örneğin; birinci, ikinci, üçüncü derecede (İİK. mad. 278/III-1; 280/II)- *kan* ya da *sihri hismı* olduğunu kanıtlamak suretiyle, ayrıca borçlunun «mal kaçırma kasdı»nı kanıtlamadan davasını (iddiasını) isbat edebilir...

Tasarrufun iptali davaları ne kadar geniş bir uygulama alanı bulur ve borçluların «*alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptıkları kötüniyetli tasarruflar*» ne kadar fazla iptale tâbi tutulursa, kötüniyet «o kadar az» ödüllendirilmiş (!) olacaktır.

I- Hakkında «haciz» (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

«*Malları üzerine haciz konulması*»ndan (veya *haklarında iflâs kararı verilmesi*)nden önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan «mal kaçırmak» (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım «hileli» işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların «*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*» yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara «*tasarrufun iptali davası*» denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

«Tasarrufun iptali davası»nı «bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, 'kural olarak' kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, 'borçlunun malvarlığından çıkardığı' dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya 'cebri icra yetkisi' tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır» şeklinde tanımlayabiliriz.^{3931 3932}

Bu davanın amacı³⁹³³, borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; «malları üzerine haciz konulmadan» veya «hakkında iflâs kararı verilmeden» önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının -sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.³⁹³⁴

³⁹³¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflâs Hukuku'nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s:3 vd.

³⁹³² Benzer tanımlar için Bknz: KURU, B. «Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)» (İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) – MUŞUL, T. «İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır» (Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s:17) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. «İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir» (İcra ve İflâs Hukuku, 2020, s: 715) - EROĞLU, O. «Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır» (Tasarrufun İptali Davası, 2020, s: 24; Islah, 2021, s:192) - BERKİN, N.M. «Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava» (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

³⁹³³ KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776-780) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 44 vd.; 359 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 16 vd.; 141 vd.; 297 vd.; 379 vd.; 463 vd.; 683 vd.; 920 vd. – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkında Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yargıtay Der. Temmuz/1999, s: 217-241) (Tür. Not. Bir. Der. 1999/102, s: 1 vd.) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Der. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

³⁹³⁴ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:4 vd. – MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s: 23 – EROĞLU, O. age. s: 30 – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 2020, s: 556 – KURU, B. El Kitabı, s: 1397 – ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 2013, s: 857 – SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016,

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında «tasarrufun iptali davasının amacı» hakkında;

√ «İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁹³⁵

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasına ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁹³⁶

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁹³⁷

√ «Tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁹³⁸

√ «İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁹³⁹

√ «Davacının tasarrufun iptali istemine ilişkin bu davayı açmaktaki amacının takibe koyduğu alacağın tahsili olduğundan, davanın kabulüne karar verildiğinde, davacının bu alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak dava konusu edilen tüm taşınmazlar yönünden şartları oluşması halinde tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile 'dava konusu edilen taşınmazlardan sadece bir tanesinin davacının alacağını karşılayacağı' düşüncesiyle, yalnızca bir taşınmaz yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesinin doğru olmadığını»³⁹⁴⁰

s:5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, 2016, s:17 – GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:40 – ÇAM, U.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s:58 – COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s:887 – ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

³⁹³⁵ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

³⁹³⁶ Bknz: 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870 (www.e-uyar.com)

³⁹³⁷ Bknz: 17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079 (www.e-uyar.com)

³⁹³⁸ Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049 (www.e-uyar.com)

³⁹³⁹ Bknz: 17. HD. 09.10.2018 T. 8503/8819 (www.e-uyar.com)

³⁹⁴⁰ Bknz: 17. HD. 17.09.2018 T. 4747/7826 (www.e-uyar.com)

√ «İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla, alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁹⁴¹

√ «Tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun aciz ya da iflâs etmeden önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla, alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁹⁴²

√ «Tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla, alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»³⁹⁴³

belirtmiştir...

**II- Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi iptal davası, «dava konusu malın ay-
nına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava»**dır.³⁹⁴⁴ Yani bu dava sonunda, tasarrufa

³⁹⁴¹ Bknz: İzmir BAM. 5. HD. 18.04.2018 T. 55/585 (www.e-uyar.com)

³⁹⁴² Bknz: 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875 (www.e-uyar.com)

³⁹⁴³ Bknz: 17. HD. 27.03.2018 T. 15813/3307 (www.e-uyar.com)

³⁹⁴⁴ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2017, s: 44 vd.; 359 vd.; s: 1570 vd. - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) - **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:2 vd.; 14 vd.; 52 vd.; 88 vd.; 294 vd.; 324 vd.; 378 vd.; 405 vd.; 462 vd.; 506 vd.; 537 vd.; 655 vd.; 683 vd.; 776 vd.; 920 vd.; 1303 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age., s: 19 vd. - **UMAR, B.** Türk İcra-İflas Hukuku'nda İptal Davaları, 1963, s: 19 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 664 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3409 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **BERKİN, N.M.** İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflâs Hukuku, 8. Baskı, 2009, s: 300 - **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ank. İk. Tic. İl. Ak. D., 1969/1, s: 39-49 - **KURTOĞLU, S.** İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd. - **GÜRDOĞAN, B.** İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - **EROĞLU, O.** age. s: 33 vd. - **ESENER, T.** Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal «İJK. m. 280» (AÜHF D. 2009, S: 3, s: 486) - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** age. s: 557 - **YILMAZ, E.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s: 1252 - **UYAR, T.** «Muvazaa» Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 716 vd. - **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, C: 1, 2014, s: 254) - **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - **KORKUSUZ, M.R.** İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, 2004, s: 312 - **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - **KOVAN, H.** 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - **ÇETİN, H.E.** age. s: 18 - **ÖZSUNAY, E.** Türk Hukuku'nda ve Muvazaa Hukukta İnançlı Muameleler, 1968, s: 233 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, 2013, s: 1744 - **AKŞENER, S.H.** Tasarrufun İptali Davaları, 2013, s: 27 - **AKKAYA, T.** «Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) - **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** Tasarrufun İptali Davaları, 1998, s: 17 - **ULUKAPI, Ö.** İcra ve İflâs Hukuku, 2015, s: 499 - **GÜNEREN, A.** İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile

konu mal, alıcı (veya devir alan)nın malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... «Davanın kabulüne» karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar. Zaten «davanın kabulüne» karar veren mahkeme «...dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya ‘aciz vesikasında belirtilen - eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmamışsa; icra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına» şeklinde karar verir...

Yüksek mahkeme, iptal davalarının bu niteliğini, çeşitli içtihatlarında;

√ «İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁹⁴⁵

√ «İptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁹⁴⁶

√ «İptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁹⁴⁷

√ «Tasarrufun iptali, davaları mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp, şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunduğundan, asliye hukuk mahkemelerinin görevine girdiğini»³⁹⁴⁸

√ «İcra ve İflas Kanunu’nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu, davacının, iptal davası sabit olduğu takdirde, tasarruf konusu mal üzerinde cebri icra yolu ile hakkını almak yetkisini elde edeceğini ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan, o taşınmazın haciz ve satışını isteyebileceğini, bu yasal

Tasarruf un İptal Davaları, 2004, s: 1015 - GÜNEREN, A. age., s:49 - PEKCANITEZ, H./ATLAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s: 858, 878 - YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. İcra ve İflas Hukuku, 2016, s: 565 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s: 18 vd. - KAZANCI, T.İ. Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, 2014, s: 4309 - AKYAZAN, S. Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) - KARAMERCAN, F. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, 2020, s:158 - YILMAZ, E. age. s: 1203 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age., s: 7 - ÇETİNEL, T. age, s: 9 - KURU, B./AYDIN, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», 2020, s: 489

³⁹⁴⁵ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

³⁹⁴⁶ Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 13062/9065 (www.e-uyar.com)

³⁹⁴⁷ Bknz: 17. HD. 04.10.2018 T. 5240/8614 (www.e-uyar.com)

³⁹⁴⁸ Bknz: 17. HD. 09.04.2018 T. 8983/3951 (www.e-uyar.com)

nedenle iptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁹⁴⁹

√ «Tasarrufun iptali davasının taşınmazın aynına yönelik aynı bir dava olmadığı, alacağın tahsiline yönelik şahsi nitelikte bir dava olduğunu»³⁹⁵⁰

√ «İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»³⁹⁵¹

belirtmiştir...

III- İİK. mad. 277/I'de; iptal davasının, «İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilirliği» belirtilmiştir (İİK. mad. 277).

‘İptal davasına konu olan işlemler’³⁹⁵² -kural olarak- «*maddi hukuk bakımından tamamen geçerli olan ve alacaklıları zarara sokan işlemler*»dir³⁹⁵³. U y g u l a m a d a en sık karşılaşılan *tasarrufun iptali davasına konu olabilen belli başlı işlemler* şunlardır³⁹⁵⁴:

√ «*Mirasçılar arasında yapılmış olan ‘miras taksim sözleşmesi’*»³⁹⁵⁵

√ «*Mirasçılar arasında yapılmış olan ‘rızaî taksim sözleşmesi’*»³⁹⁵⁶

√ «**Devredilen şirket hisseleri**»,³⁹⁵⁷

√ «*Devredilen miras hisseleri*»,³⁹⁵⁸

³⁹⁴⁹ Bknz: 17. HD. 12.12.2017 T. 3577/11571 (www.e-uyar.com)

³⁹⁵⁰ Bknz: 17. HD. 20.06.2017 T. 5549/7016 (www.e-uyar.com)

³⁹⁵¹ Bknz: 17. HD. 06.06.2017 T. 7321/6418 (www.e-uyar.com)

³⁹⁵² UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, 2014, s: 4314 vd. - UYAR, T. Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C: 11, 3. Baskı, 2010, s: 18691 vd. - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?» «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 370 vd.)

³⁹⁵³ KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - MUŞUL, T. age. s: 20 vd. - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 533 - KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 2013, s: 614 UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4314 vd. - PEKCANITEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S./ ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 2013, s: 859 - GÜNEREN, A. a.g.e., s: 40 - KURTOĞLU, S. İcra ve İflas Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD., 1973/7-8, s: 776) - ULUKAPI, Ö. age. s: 497 - SARISÖZEN, M.S. a.g.m., s: 233, dipn: 5

³⁹⁵⁴ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:37 vd.

³⁹⁵⁵ Bknz: 17. HD. 06.07.2020 T. 4035/4370 (www.e-uyar.com)

³⁹⁵⁶ Bknz: 17. HD. 13.05.2019 T. 4751/5978 (www.e-uyar.com)

³⁹⁵⁷ Bknz: 17. HD. 19.4.2010 T. 2848/3607; 22.2.2010 T. 9772/1356; 12.11.2009 T. 8068/7497 vb. (www.e-uyar.com)

³⁹⁵⁸ Bknz: 17. HD. 23.2.2010 T. 9831/1437 (www.e-uyar.com)

√ «Tapuya şerh verilerek güçlendirilen satış vaadi sözleşmeleri», ^{3959 3960 3961}

√ «**Satılan taşınmazlar**», ³⁹⁶²

√ «Boşanma protokolü uyarınca devredilen taşınır ve taşınmazlar», ^{3963 3964}

√ «Havale işlemleri», ³⁹⁶⁵

√ «Borçlunun malvarlığının artışı önleyen işlemler», ³⁹⁶⁶

√ «Borçlunun, aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasını kabul etmesi», ³⁹⁶⁷

√ «Borçlunun, miras bırakandan kalan taşınmazlardan pay istemeyip, kendisine intikal edecek payları kardeşlerine devretmesi işlemi», ³⁹⁶⁸

√ «Üst yapı hakkının devrine ilişkin tasarruflar», ³⁹⁶⁹

√ «Hastane işletme ruhsatının devrine yönelik tasarruflar», ³⁹⁷⁰

√ «Borçlunun, malvarlığını azaltıcı bir işlem olan bono düzenleme işlemi»³⁹⁷¹

√ «Yapılan ipotek işlemleri»³⁹⁷²

√ «Borçluların, mirasın reddi konusundaki işlemleri», ^{3973 3974}

√ «Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler», ³⁹⁷⁵

√ «Borçlu tarafından düzenlenmiş muvazaalı senetlerin iptali için»³⁹⁷⁶

³⁹⁵⁹ Bknz: 17. HD. 03.05.2016 T. 4425/5341; 21.05.2013 T. 7284/7365; 22.2.2010 T. 10739/1362; 5.5.2008 T. 1637/2353; 15. HD. 30.9.2002 T. 3158/4300; 15.05.2002 T. 1010/2526; 15. HD. 26.01.1990 T. 5253/160; 13. HD. 29.09.1977 T. 3322/3948 vb. (www.e-uyar.com)

³⁹⁶⁰ MUŞUL, T. age. s: 40 vd.

³⁹⁶¹ UYAR, T. «Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi» Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları (İBD. Kasım-Aralık/2012, s:137-233)

³⁹⁶² Bknz: 17. HD. 15.2.2010 T. 503/1144 (www.e-uyar.com)

³⁹⁶³ Bknz: 17. HD. 11.2.2010 T. 10940/1042; 24.3.2009 T. 4342/1702; 17.2.2009 T. 3448/733; 08.09.2014 T 2006/11251; 11.02.2014 T. 13647/1487 vb. (www.e-uyar.com)

³⁹⁶⁴ Bu konuda ayrıca Bknz: KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 244 vd. - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 25 vd.

³⁹⁶⁵ Bknz: 17. HD. 28.12.2009 T. 6547/8779 (www.e-uyar.com)

³⁹⁶⁶ Bknz: 17. HD.11.03.2013 T. 6602/3146; 4.5.2009 T. 148/2805 vb. (www.e-uyar.com)

³⁹⁶⁷ Bknz: 17. HD. 14.4.2009 T. 5384/2350 (www.e-uyar.com)

³⁹⁶⁸ Bknz: 17. HD. 14.2.2008 T. 4110/617 (www.e-uyar.com)

³⁹⁶⁹ Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 7913/792 (www.e-uyar.com)

³⁹⁷⁰ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933; 11.04.2017 T. 2161/3948; 05.06.2014 T. 13391/8983; 05.06.2014 T. 6354/8985 vb. (www.e-uyar.com)

³⁹⁷¹ Bknz: 15. HD. 21.10.2004 T. 3131/5291 (www.e-uyar.com)

³⁹⁷² Bknz: 17. HD. 21.02.2017 T. 5280/11575 (www.e-uyar.com)

³⁹⁷³ Bknz: 17. HD. 08.11.2016 T. 19558/10239; 28.02.2013 T. 4777/2421; 11.2.2008 T. 5540/513 vb. (www.e-uyar.com)

³⁹⁷⁴ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 43

³⁹⁷⁵ Bknz: 15. HD. 15.05.2002 T. 1010/2526 (www.e-uyar.com)

³⁹⁷⁶ Bknz: «Tasarruf kavramı 'borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikteki hukuki işlemleri' ile ve 'hukuki fiillerini' de içerdiğinden, davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin tasarruf kavramı içinde olduğunu, davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararı bulunduğu kabulü gerektiğini...» (17. HD. 28.01.2020 T. 1405/120) (www.e-uyar.com)

√ «*Nam-ı müstear (bedeli borçlu tarafından ödenip, üçüncü kişi adına kayıt ve tescil edilen şeyler) konusu işlemler*», ^{3977 3978}

√ «*İnançlı işlemler*»^{3979 3980}

√ «*Adi ortaklığın feshine ilişkin sözleşmeler*», ³⁹⁸¹

√ «*Borçlu tarafından yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi*»³⁹⁸²,

√ «*Tapuya şerh verilmiş kira sözleşmeleri*», ^{3983 3984}

√ «*Borçlunun, üçüncü kişideki alacağını kızına devretmesi işlemi*», ³⁹⁸⁵

√ «*Ticari işletme rehnine konu olan mallar*»³⁹⁸⁶

√ «*Borçlunun bir taşınır ya da taşınmaz malın başkasına bağışlaması*»,

√ «*Borçlunun yemin etmekten kaçınması*», ³⁹⁸⁷

√ «*Borçlunun kanun yoluna başvuru hakkını kullanmaktan kaçınması*», ³⁹⁸⁸

√ «*Borçlunun tenkis davası açmaktan kaçınması*», ^{3989 3990}

√ «*Borçlunun ticari işletmesini üçüncü bir kişiye devretmesi*», ^{3991 3992}

³⁹⁷⁷ Bknz: 17. HD. 17.12.2019 T. 669/12066; 25.11.2019 T. 3551/11086, 15.03.2017 T. 22269/2789; 24.05.2016 T. 11539/6283; 23.02.2016 T. 10807/2099; 23.02.2016 T. 11352/2105; 22.06.2015 T. 8287/8983; 15.06.2015 T. 3457/3457/8622; 01.06.2015 T. 19635/8006; 24.02.2015 T. 5559/3322; 18.11.2014 T. 10438/16219; 03.11.2014 T. 6147/14975; 21.05.2013 T. 7646/7370; 04.04.2013 T. 8194/4806; 26.03.2013 T. 72061/4179; 14.09.2009 T. 6101/5325; 5.11.2013 T. 12075/15090; 09.09.2013 T. 7129/11624; 18.03.2013 T. 6263/3521; 14.02.2013 T. 4164/1515; 08.05.2007 T. 2583/1574; 14. HD. 19.10.2001 T. 5932/6946; 15. HD. 29.4.1993 T. 2212/2029; 26.04.1984 T. 775/1466 vb. (www.e-uyar.com)

³⁹⁷⁸ UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4332 vd. - TOKTAŞ, M. Tasarrufun İptali Davaları, 2009, s: 78 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit, Tasarrufun İptali Davaları, 2017, s: 913 vd. - SERTAKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e, s: 30 – ÇAM, U.M. age. s:79

³⁹⁷⁹ BÖRÜ, L. a.g.m., s: 494 - KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 252, 266 vd. - TOKTAŞ, M. a.g.e., s: 82 - ÇETİN, H.E. age. s: 280 vd. – ÇAM, U.M. age. s:82

³⁹⁸⁰ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 8538/2734; 17.02.2017 T. 10199/1109 vb. (www.e-uyar.com)

³⁹⁸¹ Bknz: 13. HD. 3.5.1982 T. 2826/3119 (www.e-uyar.com)

³⁹⁸² Bknz: 13. HD. 16.4.1974 T. 640/925 (www.e-uyar.com)

³⁹⁸³ Bknz: 17. HD. 07.04.2011 T. 335/3215 (www.e-uyar.com)

³⁹⁸⁴ MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 35

³⁹⁸⁵ Bknz: İİD. 4.11.1968 T. 9095/9886 (www.e-uyar.com)

³⁹⁸⁶ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23337/1446 (www.e-uyar.com)

³⁹⁸⁷ ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2020, s: 125, 147

³⁹⁸⁸ ERDÖNMEZ, G. a.g.e., s: 125, 147

³⁹⁸⁹ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s. 42

³⁹⁹⁰ Bknz: 17. HD. 02.03.2015 T. 17841/3683 (www.e-uyar.com)

³⁹⁹¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:546 vd.

³⁹⁹² Bknz: HGK. 13.11.2013 T. 17-297/155; 30.05.2007 T. 21-295/319; 17. HD. 30.06.2015 T. 5449/9348; 09.06.2015 T. 5703/8442; 08.06.2015 T. 7076/8297; 12.05.2015 T. 19970/7295; 29.11.2012 T. 10872/13291; 30.05.2012 T. 4133/7029; 26.04.2012 T. 2021/5218 vb. (www.e-uyar.com)

√ «Borçlunun taşınmazı üzerinde -gerçekte borçlu olmadığı halde- ipotek tesis etmesi», ³⁹⁹³

√ «Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi», ^{3994 3995}

√ «Borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişi tarafından kendisi aleyhine açılan haksız davayı kabul etmesi», ³⁹⁹⁶

√ «Borçlunun zamanaşımı def'inde bulunmaması», ^{3997 3998}

√ «Borçlunun icranın geri bırakılması (İİK. mad. 71) talebinde bulunmaması», ³⁹⁹⁹

√ «Karşılıksız olarak yapılan ciro işlemi», ⁴⁰⁰⁰

√ «Borçlunun aleyhine yapılan haksız takip nedeniyle menfi tesbit davası açmaması» ⁴⁰⁰¹,

√ «Kooperatif payının satışına ilişkin tasarruflar», ⁴⁰⁰²

√ «Teminat amacıyla yapılan temlikler», ⁴⁰⁰³

√ «Borçlunun kendisine miras yoluyla gelen malvarlığını 'resmi taksim sözleşmesi' ile diğer mirasçılara devretmesi», ^{4004 4005}

√ «Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince borçlu yüklenici tarafından hak edilmiş taşınmazların, kendi üzerine alınmadan, arsa sahibi vasıtasıyla üçüncü kişiler adına tescilinin sağlanması işlemleri (tasarrufları)», ^{4006 4007}

√ «Gizli tahsil cirosu», ⁴⁰⁰⁸

³⁹⁹³ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 1

³⁹⁹⁴ GÜNEREN, A. a.g.e., s: 56, 80, 114 vd.- ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni Yargılama Hukuku, C: 1-2, s: 762 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4315 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 40 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488

³⁹⁹⁵ Bknz: 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303; 24.06.2014 T. 17392/9848 vb. (www.e-uyar.com)

³⁹⁹⁶ SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 39 - GÜNEREN, A. age. s: 56 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488 - ERDÖNMEZ, G. a.g.e., s: 140 vd.

³⁹⁹⁷ GÜNEREN, A. a.g.e., s: 56 - SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. a.g.e., s: 40 - UYAR, T. a.g.m. (ABD. 2015/1, s: 370) - BÖRÜ, L. agm. s: 488

³⁹⁹⁸ Bknz: 17. HD. 24.06.2014 T. 17392/9848 (www.e-uyar.com)

³⁹⁹⁹ Bknz: 17. HD. 24.06.2014 T. 17392/9848 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁰⁰ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 438

⁴⁰⁰¹ Bknz: 17. HD. 02.03.2015 T. 17841/3683 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁰² Bknz: 17. HD. 16.04.2013 T. 6996/4145; 03.04.2014 T. 15293/4892; 27.01.2015 T. 13436/1098; 22.01.2015 T. 20240/723 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁰³ KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 269 vd.

⁴⁰⁰⁴ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 45

⁴⁰⁰⁵ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 13444/3343; 13.05.2014 T. 2583/7531 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁰⁶ SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 52

⁴⁰⁰⁷ Bknz: 17. HD. 28.05.2013 T. 3396/7849; 21.05.2013 T. 7646/7370; 16.03.2015 T. 18016/4287 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁰⁸ KAZANCI, T.İ. a.g.e., s: 274 vd.

√ «Borçlunun itiraz sürelerinden vazgeçip takip konusu borcu kabul etmesi»,⁴⁰⁰⁹
4010

√ «Cebri icra yoluyla yapılan satışlar»⁴⁰¹¹

√ «Alacağın -muvazaalı olarak yapılmış- temliki tasarrufları»,^{4012 4013}

√ «Borçlunun muvazaalı borç ikrarında bulunması»nın (gerçekte borcu bulunmadığı halde güvendiği bir kişi -arkadaşı, akrabası, aynı iş kolunda çalışan bir kişi vs.- lehine muvazaalı senet düzenleyip, bu senedi kendisi hakkında icraya koydurtması),^{4014 4015}

√ «Başkasının borcu için bir malın teminat olarak gösterilmesi»⁴⁰¹⁶

√ «Borçlunun, kendi borçlusunu ibra etmesi»⁴⁰¹⁷

√ «Borçlunun, başkasının borcunu ödemesi»⁴⁰¹⁸

⁴⁰⁰⁹ UYAR, T. a.g.m.(ABD. 2015/1, s: 370) - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. a.g.e., C: 3, s: 4315 - COŞKUN, M. İçtihatlı İİK. C: 4, s: 4638 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 40

⁴⁰¹⁰ Bknz: 17. HD. 19.04.2016 T. 11699/4946; 15. HD. 13.06.2006 T. 1663/3523; 21.11.2006 T. 4991/6698; 17. HD. 04.11.2008 T. 3947/5089; 4. HD. 08.11.2007 T. 12753/13696; 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303 (www.e-uyar.com)

⁴⁰¹¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:189 vd.

⁴⁰¹² Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 175 vd.

⁴⁰¹³ Bknz: 17. HD. 02.03.2020 T. 577/2386; 16.12.2019 T. 5508/11991; 04.12.2019 T. 3841/11462; 03.12.2019 T. 4057/11412; 13.11.2019 T. 915/10552; 01.10.2019 T. 851/8709; 08.04.2019 T. 16227/4264; 09.10.2018 T. 10604/8888; 17.09.2018 T. 3403/7852; 26.06.2018 T. 1610/6384; 11.10.2016 T. 18995/8786; 13.10.2015 T. 1313/10510; 04.05.2015 T. 20059/6441; 21.04.2015 T. 21344/6051; 24.03.2015 T. 19052/4805; 05.06.2014 T. 1044/9011; 13.02.2014 T. 14266/1605; 01.10.2013 T. 10340/13129; 09.04.2013 T. 7533/5111 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰¹⁴ UYAR, T. «Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)» ile «Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edinmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 283 vd.) - UYAR, T. Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (Ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 369-398) - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4315 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C: 1, s: 65 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. a.g.e., s: 12, 36 - KURU, B. El Kitabı, s: 1398 - EROĞLU, O. age. s: 153 - AKŞENER, S.H. a.g.e., s: 96; 2. baskı, 2014, s: 118 - GÜNEREN, A. a.g.e., s: 80, 114 vd. - COŞKUN, M. İçtihatlı İİK. C: 4, 2016, s: 4638 - TOKTAŞ, M. age., s: 76 - KAPLAN, N. Güncel İçtihatlarla İcra ve İflas Hukuku Uygulama Notları, 2014, s: 1401 - ÇAM, U.M. age., s:78

⁴⁰¹⁵ Bknz: 17. HD. 29.12.2016 T. 12281/12178; 08.11.2016 T. 19673/10240; 19.04.2016 T. 4439/5019; 24.12.2015 T. 7251/14929; 05.05.2015 T. 21179/6688; 14.04.2015 T. 19827/5866; 17.03.2015 T. 2203/4344; 04.11.2014 T. 7947/15062; HGK. 02.02.2014 T. 4/1016-436; 17. HD. 18.04.2013 T. 6634/5626; 4. HD. 09.05.2011 T. 3449/5298; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 17. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036; 24.01.2011 T. 1847/544; 26.10.2010 T. 5337/8808; 16.09.2008 T. 1246/4471; 15.04.2008 T. 1204/1936; 4. HD. 24.03.2010 T. 2797/3315; 11.03.2010 T. 15119/2684; 01.05.2008 T. 2996/6066; 08.11.2007 T. 12753/13696; 31.05.2007 T. 4760/7445; 15. HD. 20.02.2002 T. 5385/865; 15.11.1999 T. 4175/4058; 15.09.1990 T. 3485/3290 vb.

⁴⁰¹⁶ Bknz: 15. HD. 13.12.1984 T. 3306/3923 (www.e-uyar.com)

⁴⁰¹⁷ Bknz: 17. HD. 12.12.2017 T. 9120/11580; 12.3.2013 T. 4282/1407 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰¹⁸ GÜNEREN, A. age. s: 330

√ «Borçlunun yaptığı 'bağışlamalar' ve 'ivazsız (karşılıksız)' tasarruflar» (İİK. mad. 278/I, II),⁴⁰¹⁹

√ «Borçlunun 'bağışlama hükmünde sayılan' tasarrufları» (İİK. mad. 278/III),⁴⁰²⁰

√ «Borçlunun aciz halinde iken yaptığı tasarruflar» (İİK. mad. 279),⁴⁰²¹

√ «Borçlunun zarar verme kasdı ile yaptığı hileli tasarruflar» (İİK. mad.280)⁴⁰²²

i ç i n, «tasarrufun iptali davası» açılabilir.

IV- Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken «dava şartları»

Bilindiği gibi «dava şartı» 'davanın esas hakkında yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan şartları'dır.⁴⁰²³

Yeni HMK.'nın 114. maddesinin **1. fıkrasında** 'dava şartlarının neler olduğu' (12) bent halinde sayılarak belirtildiği gibi; **2. fıkrasında** 'diğer kanunlarda yer alan dava şartlarının ilişkin hükümlerin saklı olduğu' açıklamıştır.

HMK.'nın 114. maddesinde (12) bent halinde sayılan –ve tüm davalar için geçerli olan- dava şartları «**genel dava şartları**», buna karşın HMK. m. 114/2'de belirtilen dava şartlarına ise, bazı davalar için öngörülmüş olduğu için «**özel dava şartı**» olarak nitelendirilir. Örneğin; İİK. m. 277/I-1'de öngörülen 'tasarrufun iptali davası açabilmek için kesin ya da geçici aciz belgesi ibraz etme zorunluluğu', İİK. m. 69/II'de öngörülen 'borçtan kurtulma davası açabilmek için % 5 oranında teminat gösterme zorunluluğu' birer «özel dava şartı'dır.⁴⁰²⁴

Acaba HMK. m. 114'de öngörülenler dışında, yargı kararları ile başka «dava şartları» öngörülebilir. mi.? Çünkü uygulamada, **yüksek mahkeme** (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi); **a) 'İcra takibinin kesinleşmiş olması'**nı, **b) 'Alacaklının alacağının gerçek bir alacak olması'**nı, **c) 'Davacının alacağının, dava konusu tasarruftan önce**

⁴⁰¹⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4392 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 209 vd.

⁴⁰²⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4398 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 227 vd.

⁴⁰²¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4421 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 338 vd.

⁴⁰²² Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. a.g.e., C: 3, s: 4434 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s: 374 vd.

⁴⁰²³ KURU, B. Medeni Usul Hukuku El Kitabı, 2020, C: 1, s: 375-398 – KURU, B. Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay'ın Hatrasına Armağan, 1964, s: 109-147) – ARSLAN, R. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Medeni Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürhan Çelebicani'a Armağan, 2011, s: 439-459) – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. Medeni Usul Hukuku, s: 310 vd. – PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 4. Baskı, s: 243 vd. – GÖRGÜN, Ş. İ. Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, s: 144 vd. – ALBAYRAK, H. Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s: 931-974) – ÇETİNEL, T. age. s: 75 vd. – PEKCANİTEZ, H. Pekcanitez Usul Hukuku, s: 925 vd.; 950 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:749 vd.

⁴⁰²⁴ ALBAYRAK, H. agm. s: 934

doğmuş olması'nı, tasarrufun iptali davasının «**özel dava şartı**» olarak kabul etmekte ve açılmış olan tasarrufun iptali davasının bu şartlar gerçekleşmeden açılmış olduğunu, yargılamanın her aşamasında tesbit ettiği takdirde, kendiliğinden 'davanın usulden reddine' karar vermektedir.

Doktrinde⁴⁰²⁵ «HMK döneminde, 'dava şartları'nın neler olduğu HMK m. 114'de sayılarak belirtilmiş olduğundan, burada öngörülmemiş olan hususların Yargıtay içtihatları ile kabul edilmesinin, kanun sistematğine uygun olduğunun düşünülmemeyeceği» ifade edilmiştir.

a) *Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması gerekir.*

b) *'Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması' gerekir.*

c) *'Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması' gerekir.*

ç) *'Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi' (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.*

V- Az önceki paragrafta belirttiğimiz gibi; *tasarrufun iptali davalarında davacının, davalı-borçludaki alacağının 'g e r ç e k' bir alacak olması gerekir.**

İptal davalarında, «davacının, davalılardan borçluda bir alacağının bulunması» ve «davacının; borçlu hakkında yaptığı icra takibinden bir sonuç elde edilmemiş –yani alacağın kısmen- tamamen tahsil edilmemiş olması» **ön koşul** olduğundan, mahkeme iptal davasının yargılaması sırasında öncelikle bu ön koşulun gerçekleşmiş olup olmadığını kendiliğinden araştırır. Bunu yaparken davacının alacağının «geçerli olup olmadığını» araştırmayacağı –örneğin; 'alacağın kumar alacağı olduğunu' ileri sürerek iptal davasını reddedemeyeceği.⁴⁰²⁶ gibi, «icra dairesinin düzenlediği aciz belgesinin geçerli olup olmadığını» da tartışamaz.⁴⁰²⁷ Tersine, aciz belgesinin iptali için icra mahkemesine yapıldığı ileri sürülen şikayetin sonucunu, kendisi için 'bekletici mesele' sayması gerekir.⁴⁰²⁸ Fakat, davalı-üçüncü kişi (veya borçlu) «davacının alacağının mevcut olmadığını» -örneğin muvazaaya dayandığını- iddia ve ispat edebilir.⁴⁰²⁹ Davalı-üçüncü kişi bu iddiasını ispat için 'tanık' dinlenebilir...⁴⁰³⁰ Yani bu durumda HMK. mad. 200 uygulanmaz.⁴⁰³¹ Çünkü, davalı - üçüncü kişi, davacı - alacaklı ile borçlu arasındaki alacak ilişkisinde 'üçüncü kişi' durumundadır.⁴⁰³² Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için, öncelikle davacının, davalı-borçluda 'gerçek bir alacağı'nın bulunması, diğer bir deyişle tasarrufta bulunan kimsenin gerçekten 'borçlu

⁴⁰²⁵ **ALBAYRAK, H.** agm. s: 937

⁴⁰²⁶ Bknz: 15. HD. 14.5.1990 T. 800/2146 (www.e-uyar.com)

⁴⁰²⁷ Bknz: 15. HD. 18.5.1990 T. 1755/2258; 13. HD. 9.11.1981 T. 5203/7058 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰²⁸ Bknz: 15. HD. 7.5.1992 T. 2135/2460; 4.3.1992 T. 869/1042 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰²⁹ **KURU, B.** age. C:4, s:3506

⁴⁰³⁰ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7206/4176

⁴⁰³¹ **KURU, B.** El Kitabı, s:1420

⁴⁰³² **KURU, B.** El Kitabı, s: 1430 – **ARSLAN, R/YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** age. s. 563 – **KURU, B./AYDIN, B.** age. s: 499

olması' gerekir. Eğer '*gerçek bir borç*' yoksa '*alacak*' da söz konusu olamayacağından, tasarrufun iptali davası dinlenmez.⁴⁰³³

Davacı-alacaklı, tasarrufun iptali davasını, 'ilama dayalı icra takibi'ne dayandırmışsa, 'tasarrufun iptaline' karar verilebilmesi için, '*ilamın (alacağın) kesinleşmiş olması*' gerekir.^{4034 4035}

Tasarrufun iptali davalarında, davalı-3. kişi (ya da davalı-borçlu), "*davacı alacaklının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunmadığını*" ileri sürerse, mahkemece bu durumda nasıl bir yol izlenecektir?

"*Bu iddianın tasarrufun iptali davasında araştırılmayacağı*"na mı karar verilecek, yoksa "*bu iddianın tasarrufun iptali davasında incelenebileceği*" belirtilip "davacı alacaklı tacir ise ticari defterleri⁴⁰³⁶ ve banka hesap hareketleri⁴⁰³⁷ üzerinde mali müşavir(ler) vasıtasıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak, davacı-alacaklı ile davalı-borçlu arasındaki ticari ilişkinin, davacı alacaklıya takip konusu yaptığı alacak kadar bir alacak doğuracak boyutta olup olmadığı" irdelenecek midir?

Eğer davacı-alacaklı tacir ise; hem kendisinin ve hem de -tacir ise davalı- borçlunun ticari defterlerinde inceleme yapılarak, takip konusu borcun defterlerde kayıtlı olup olmadığının araştırılarak, kayıtlarda var (yazılı) olduğu ölçüde 'davanın kabulüne', aksi taktirde "ön koşul yokluğundan davanın reddine"⁴⁰³⁸ karar verilmesi gerekir.

Eğer davacı-alacaklı tacir değil ise; davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, mali durumlarının araştırılması, ⁴⁰³⁹ yıllık gelirlerinin ne olduğu, ⁴⁰⁴⁰ ve davacının böyle bir borç parayı verebilecek ekonomik gücünün bulunup bulunmadığı⁴⁰⁴¹ saptanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

⁴⁰³³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:3, s:4524 vd. – GÜNEREN, A. age. s:379 – UMAR, B. age. s:41 vd. – TAZE, M. Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi, s:120) – KAPLAN, H.A. 4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Işığında İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, s:45 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C:2, s:1266 – COŞKUN, M. Tasarrufun İptali Davaları, s:937 – GÜNAY, E. age. s:80 – SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age. s:175 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:443 – EROĞLU, O. age. s:59 – ATILI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age., s:729 – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, s:586 – ÇETİN, H.E. age. s:15 – ALBAYRAK, T. agm. s: 943 vd. – ÇETİNEL, T. age. s: 79

⁴⁰³⁴ Bknz: HGK. 08.03.2006 T. 15-34/36; 17. HD. 20.09.2010 T. 5787/7047 (www.e-uyar.com)

⁴⁰³⁵ ALBAYRAK, H. agm. s: 956

⁴⁰³⁶ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 16639/5946; 17.04.2014 T. 15081/5942; 16.01.2014 T. 16850/455; 8.03.2013 T. 14204/4372; 24.04.2012 T. 32/5008; HGK. 13.10.2010 T. 17-398/497 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰³⁷ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 15081/5942 (www.e-uyar.com)

⁴⁰³⁸ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597; 11.09.2018 T. 2770/7624; 28.02.2017 T. 11975/234; 24.05.2016 T. 11364/6282; 24.05.2016 T. 10582/6278; 14.04.2015 T. 1798/5869; 4. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰³⁹ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁴⁰ Bknz: 17. HD. 21.03.2017 T. 2235/3008 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁴¹ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 3393/12139; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 vb. (www.e-uyar.com)

Bazen, davacı-alacaklının borçludaki alacağı muvazaalı değildir; fakat davacı-alacaklının borçluda “*takip konusu yapılan miktarda*” bir alacağı da yoktur. Örneğin; davacı-alacaklı takip borçlusu hakkında, borçluya ait senette tahrifat (sahtecilik) yaparak takipte bulunmuştur. Borçlunun imzasın taklit ederek veya senedin “alacak miktarı”nda tahrifat yapmıştır. Hatta borçlu tarafından bu nedenle davacı-alacaklı hakkında “menfi tespit davası”⁴⁰⁴² açılmış ya da icra mahkemesinde “imza inkarında”⁴⁰⁴³ bulunulmuş olabilir. Yahut da Cumhuriyet Savcılığına –“sahtecilik” ya da “bedelsiz kalan senedin kullanılması”, “açığa atılan imzanın kötüye kullanılması” suçlarından dolayı⁴⁰⁴⁴ - ‘kamu davası’ açılması için şikayette bulunulmuş ve Cumhuriyet Savcılığınca, davacı-alacaklı hakkında ceza mahkemesinde ‘kamu davası’ açılmıştır. Bu gibi durumlarda, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemenin, borçlu tarafından açıldığı/açılması sağlandığı bildirilen bu davaların –kesinleşecek sonucunun “*bekletici mesele*” yapılması gerekir...

Davalı-3. kişi de, davacı-alacaklının “*takip konusu yaptığı senedin (belgenin) gerçek bir alacağı aksettirmediğini*” –borçlu gibi- tasarrufun iptali davasına bakan mahkemede ileri sürebilir. Keza, takip konusu senedin “*teminat ve tahsil amacıyla verilmiş olduğu*” –yani gerçek bir alacağı ifade etmediği- de hem davalı-borçlu ve hem de davalı-3. kişi tarafından ileri sürülebilir.⁴⁰⁴⁵ Bunun kanıtlanması halinde mahkemece davacı-alacaklının talebi doğrultusunda “tasarrufun iptaline” karar verilemez.

Yüksek mahkeme kimi kararlarında⁴⁰⁴⁶ «davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının yerel mahkemece *kendiliğinden* araştırılması gerektiğini» kimi kararlarında⁴⁰⁴⁷ ise, «bu hususun *davalılarca ileri sürülmesi halinde* mahkemece araştırılabileceğini» belirtmiştir...

«*Davacı –alacaklının gerçek bir alacağının bulunmadığı*» hususu, ‘*davalı borçlu ve üçüncü kişi tarafından birlikte ileri sürülebileceği*’ gibi, ‘*sadece davalı üçüncü kişi tarafından da* yani «davalı-borçlu ile davacının anlaşarak, kendisine zarar vermek amacı ile muvazaalı olarak bir alacak yarattıkları» iddia edilerek- de *ileri sürülebilir*.^{4048 4049}

Yüksek mahkeme, bu konu (yani; ‘*alacağın gerçek bir alacak olması gerektiği*’ konusu) ile ilgili olarak;

⁴⁰⁴² Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230; 31.03.2011 T. 6372/2899; 07.03.2011 T. 11643/2001; 30.10.2007 T. 4626/3300 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁴³ Bknz: 17. HD. 10.03.2009 T. 3533/1270 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁴⁴ Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁴⁵ Bknz: 17. HD. 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁴⁶ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282; 12.04.2016 T. 14267/4635; 21.01.2014 T. 19964/669 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁴⁷ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606; 19.02.2019 T. 1554/1781; 05.06.2018 T. 4533/5858; 15.05.2018 T. 3037/5045; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457; 14.02.2017 T. 23545/1450; 25.10.2016 T. 18010/9337; 20.10.2016 T. 17910/9000; 07.06.2016 T. 20994/6940 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁴⁸ **ALBAYRAK, H.** agm. s: 941 vd. – **ÇETİNEL, T.** age s: 78 – **TAŞ, K. H./KORKMAZ, Ö.** Tasarrufun İptali Davalarında Davacı Alacağının Muvazaalı Olduğu İddiası ve Bu İddianın Hukukun Temel Hak ve İlkeleri ile Bağlantısı (Fasikül Huk. Dr. C: 11, S: 111, Şubat/2019, s: 645 vd.)

⁴⁰⁴⁹ Bknz: HGK. 26.03.1997 T. 15-890/127 (www.e-uyar.com)

√ «Tasarrufun iptali davasında, davacının dava dayanağı takip konuları olan alacağının varlığının mahkeme kararı ile tespit edildiği ve kesinleşip kesinleşmediği, bu alacağın takibe konulması ve diğer dava koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerektiğini»⁴⁰⁵⁰

√ «Tasarrufun iptalini isteyen davacının açtığı takibin gerçek bir alacağa ilişkin olması gerektiği- Davacının alacağının asıl borçlu şirketin ticari kayıtlarında yer almadığı, 'borçlu şirkette önceden sigortalı işçi olarak çalışan davacının gemi satışından elde ettiği gelirden borç verdiği' iddiasını ilişkin iddiasının somut bilgi ve belgelerle ispatlayamadığı anlaşıldığından, ablalarının banka kayıtlarında 1.000.000, 00 USD'lk gemi satış parasının yatırıldığı ya da borç verilen para ile ilgili bir çıkış ve bilginin olmadığı anlaşıldığından, tasarrufun iptali davasının 'ön koşul yokluğundan reddine' karar verilmesi ve davalılar lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğini»⁴⁰⁵¹

√ «Davacının gerçek bir alacaklı, borçlunun da gerçek borçlu olmadığına anlaşılmaması halinde, tasarrufun iptali davasının, 'önkoşul yokluğu' nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁵²

√ «Tasarrufun iptali davasında, "davacının alacağının gerçek olmadığını" ileri sürülmesi halinde, mahkemece davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında gerçek bir alacak borç ilişkisinin olup olmadığının incelenmesi gerektiğini- Davacı alacaklının 'alacağının gerçek bir alacağa dayandığını ve bu nedenle taraf sıfatına sahip olduğunu ispatlaması gerektiğini- Tarafların, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorunda olduğu, belgeyi ibraz etmesine karar verilen tarafın, kendisine verilen sürede belgeyi ibraz etmemesi ve aynı sürede, delilleriyle birlikte ibraz etmemesi hakkında kabul edilebilir bir mazeret göstermemesi ya da belgenin elinde bulunduğunu inkar etmesi ve teklif edilen yemini kabul veya icra etmemesi, halinde, duruma göre belgenin içeriği konusunda diğer tarafın beyanının kabul edileceğini; bu hususun, mahkemece, davalı borçluya HMK. mad 220/3 uyarınca ihtar edilmesi ve davalının defterlerini ibraz etmemesi halinde yine bu maddeye göre bir değerlendirme yapması gerektiğini»⁴⁰⁵³

√ «Davacının, alacağının gerçek bir alacak olduğunu ispatlayamadığı ve yapılan bilirkişi incelemesinde de 'alacak ile ilgili bir hususa rastlanılmadığı' gerekçesi ile, 'önşart yokluğundan açılan tasarrufun iptali davasının davanın reddine' karar verileceğini»⁴⁰⁵⁴

√ «Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması gerektiğini»⁴⁰⁵⁵

⁴⁰⁵⁰ Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 427/1638 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁵¹ Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 5545/1647 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁵² Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 3821/11646 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁵³ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 3921/11416 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁵⁴ Bknz: 17. HD. 06.11.2019 T. 1133/10255 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁵⁵ Bknz: 17. HD. 23.10.2019 T. 4452/9821 (www.e-uyar.com)

√ «Tasarrufun iptali davalarının görülebilirlik şartlarından birisinin de gerçek bir alacağın varlığı (tasarrufta bulunan kişinin borçlu olması) olduğunu- Gerçek bir borç yoksa alacak da söz konusu olamayacağından iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağını- Davalılar alacaklı davacının alacağının gerçek olmadığını savunmuş, yargılama boyunca davacı alacaklı alacağın dayanağı konusunda bir açıklama yapmamış ve davalı üçüncü kişinin tanıdığı aynı zamanda borçlu şirket ortağı ifadesinde “kendisinin ve kardeşinin borçlu şirket ortağı oldukları, üçüncü kişinin öz yengenleri olduğunu, dava konusu kağıt fabrikası binasını sattıklarını ve başka bir yere taşındıklarını, ancak satılan yerin daha sonra kıymetlendiğini, davacıya bildiği kadarı ile borcu olmadığı” yönündeki beyanı karşısında davanın reddine ilişkin mahkeme kararının yerinde olduğunu»⁴⁰⁵⁶

√ «Tasarrufun iptaline ilişkin davasında tacir olan davalı alacaklı ve borçlunun ticari defterleri üzerinde konuşan uzman bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılarak takip konusu bonoya dayalı bir alacağın gerçekte var olup olmadığının tespiti gerektiğini»⁴⁰⁵⁷

√ «Tasarrufta bulunanın, alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatı çözümlenmesi gerektiğini, bu nedenle, üçüncü kişi-davalının, borcun gerçek olmadığı iddiası ve muvazaanın varlığı yönündeki savunmasının araştırılmasında zorunluluk bulunduğunu»⁴⁰⁵⁸

√ «Tarafe ehliyeti dava koşullarından olup mahkemece öncelikle ve re'sen incelenmesi gereken hususlardan olduğu, somut olayda borçlu konumundaki kişinin karardan sonra ölmüş ve mirasçılarının bir kısmı sulh hukuk mahkemesinde mirası red ettiklerini belirttiği dikkate alındığında, öncelikle anılan kararın kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak, sonucuna göre taraf teşkilinin sağlanması gerektiğini- Salt takibin kesinleşmiş olması alacağın gerçek olduğu anlamına gelmediğini»⁴⁰⁵⁹

√ «Tasarrufun iptali davasında, üçüncü kişinin dayandığı ancak irdelenmeyen alacaklı ...'ın borçlunun iş yerinde çalışıp çalışmadığının sosyal güvenlik kayıtları da getirtilerek, dava dayanağı takip konusu alacağın gerçek olup olmadığı bir başka ifadeyle muvazaalı olarak yapıldığı iddiasının yeniden ayrıntılı olarak taraf delilleri toplandıktan sonra, değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁶⁰

√ «Davalı üçüncü kişiler, asli müdahilin takip konusu alacağının gerçek olmadığını ileri sürdüklerinden bu iddianın ön sorun olarak incelenip değerlendirilmesi gerektiği; takibin kambiyo hukukuna ilişkin olmasına ve kesinleşmesinin alacağın gerçek olmadığı iddiasının incelenmesine engel olmadığını»⁴⁰⁶¹

√ «3. kişi vekilleri, “takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı”nı ileri sürdüğünden, mahkemece bu savunma üzerinde durularak davacı vekilinden bu

⁴⁰⁵⁶ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁵⁷ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁵⁸ Bknz: 17. HD. 19.02.2019 T. 1554/1781 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁵⁹ Bknz: 17. HD. 26.06.2018 T. 1875/6392 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁶⁰ Bknz: 17. HD. 05.06.2018 T. 4533/5858 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁶¹ Bknz: 17. HD. 15.05.2018 T. 3037/5045 (www.e-uyar.com)

yöndeki açıklamaları ve delillerinin sorulması, özellikle takip konusu senedin vade tarihi, davacı ile borçlu davalının akraba-arkadaş, kapı komşusu olup olmadığı da göz önünde bulundurularak davacı vekilinin bildireceği deliller ile davalılar 3. kişi vekilleri tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanması, gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senedin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması yaptırılması, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil kayıtları istenerek tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve ön koşulların bulunması halinde ise davanın esası yönünden İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini»⁴⁰⁶²

√ «Takip dayanağı 55.000,00 TL senet, 30.09.2010 tarihinde düzenlenmiş 30.09.2011 vadeli olup 13.03.2013 tarihinde icraya konulduğu, dava dışı Hayri Ç. Tarafından aynı tasarrufun iptali için açılan davadan 21.01.2013 tarihinde feragat ettiği, dava feragat ile sonuçlanarak kesinleşmiş ancak daha sonra davalı üçüncü kişinin tehdidi ile feragat ettiğini belirtmiş ise de tehdit ispatlanmadığından dikkate alınmadığı, davalı borçlu bu davadan elde edilmeyen sonucun tekrar sağlanması amacı ile kendisine boş senet imzalatırıldığını ileri sürdüğü, mahkemece zabıta araştırılması yapıldığı ve dinlenen tanıkların bir kısmı davacının böyle bir parayı verme gücünün olmadığını belirttiği, mahkemece, takip dayanağı senedin vadesinden yaklaşık 2 yıl sonra takibe konulması ve belirtilen maddi ve hukuki olgular değerlendirilerek alacağın gerçekliğinin tartışılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁶³

√ «Tasarrufun iptali davalarının kabulü için dava dayanağı takibin gerçek bir alacağa ilişkin olması gerektiği- Mahkemece dava dışı (borçlunun ortağı olduğu) Ltd. Şti ticari defterleri üzerinde inceleme yapılarak takip konusu senet borcunun var olup olmadığı ve neye ilişkin olduğu tespit edilerek, davacının anılan şirkette sigortalı işçi oluşu ve diğer delille birlikte değerlendirilerek alacağın gerçekliğinin araştırılması gerektiğini»⁴⁰⁶⁴

√ «Her iki davanın da görülebilmesi için diğer dava koşullarının yanında davalının borçludan olan alacağının gerçek bir alacak olması gerektiğini»⁴⁰⁶⁵

√ «Tasarrufun iptali davalarında, alacağın gerçek bir alacak olması gerektiğinden, tasarrufun iptali davasının gerçek olmayan alacaklar için dinlenmeyeceğini»⁴⁰⁶⁶

√ «Tasarrufun iptali koşullarından birinin de, ‘dava dayanağı takibin gerçek bir alacağa ilişkin olması’, olduğunu»⁴⁰⁶⁷

√ «1941 doğumlu ticaretle uğraşmayan ev hanımı borçlunun kiracısından 20.000,00 TL borç alıp senet vermesini gerektirecek hukuki ilişki net olarak ortaya konulmadığı gibi, hasta olduğu için ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle borç aldığı iddiası inandırıcılıktan uzak olup, yargılama sırasında alacağın bu kez borçlunun damadına

⁴⁰⁶² SAMSUN BAM 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁶³ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 10994/12126 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁶⁴ Bknz: 17. HD. 19.12.2017 T. 4594/11844 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁶⁵ Bknz: 17. HD. 19.12.2017 T. 18804/11841 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁶⁶ HGK. 15.11.2017 T. 17-2361/1371 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁶⁷ Bknz: 17. HD. 31.05.2017 T. 254/6191 (www.e-uyar.com)

tahsil edilmemesi halinde rücu edilmeme koşulu ile temlik edilmesi de yaşam deneyimlerine aykırı olduğundan alacağın gerçek olduğundan söz edilemeyeceği ve bu durumda “davalıların anne-kız olmaları nedeni ile aralarındaki tasarrufun bağış niteliğinde olduğu ve ivazlar arasında oransızlık olduğundan” bahisle davanın kabulüne karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»⁴⁰⁶⁸

√ «Mahkemece davalı üçüncü kişinin “takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı” yönündeki savunması üzerinde durulmamasının hatalı olduğunu- Mahkemece, davalının bu yöndeki savunması doğrultusunda davacı ve davalı delillerinin toplanması, gerektiğinde alacaklı ve borçluların banka hesap hareketleri, ticari ve vergi kayıtları istenerek ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması, Savcılığın takip konusu senetle ilgili yürütülen hazırlık dosyası; dava açılmış ise dava dosyası, ticaret mahkemesi dava dosyasının sonucunun beklenmesi ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁶⁹

√ «Tasarrufun iptali davasında, tacir olan ve ticari defter tutmak zorunda olan davalı borçlu şirketin ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak dava dayanağı takip dosyasındaki senetlerin dayanağı ve dolayısı ile alacağın gerçekliği araştırılarak muvazaalı alacak olup olmadığı toplanan delillere göre değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁷⁰

√ «Tasarrufun iptali davasında, davalı 3. kişinin ‘alacağın gerçek olmadığı’ yönündeki savunması üzerinde durularak, özellikle takip konusu senetlerin vade tarihi davacı ile borç şirket temsilcisinin hemşeri olması da gözönünde bulundurularak, davacı vekilinin bildireceği deliller ile davalı 3. kişi vekili tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanarak, gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması yaptırılıp, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil kayıtları istenerek tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁷¹

√ «Gayrimenkul satışının veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin yazılı (tapu, noter) yapılması gerektiğini; davacının Suriye vatandaşı olup orada oturduğu ve Türkçe bilmediği, borçlunun ticari faaliyetinin otobüs işletmeciliği olduğu anlaşılmakta olup, borçlu tarafından davacıya satıldığı iddia edilen daireyle ilgili somut hiçbir belgenin sunulmaması, davacının iki yıl içinde teslimi gereken daire konusunda teslim süresi bitiminden sonraki iki yıl içinde herhangi bir işlem yapmaması, davalı borçlunun şirket ortağı ve temsilcisi olmasına rağmen, davacı tarafından elindeki senetle ilgili takip işlemlerine başlamaması, takip işleminin dava konusu tasarruftan sonra yapılması, sunulan adi belgenin gayrimenkul alım-satımı konusunda geçerli bir belge olarak kabulünün mümkün görülmemesi ve dosya kapsamındaki maddi ve hukuki olgulardan davacının gerçek bir alacaklı borçlunun da gerçek olmaması karşısında,

⁴⁰⁶⁸ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 2363/2732 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁶⁹ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁷⁰ Bknz: 17. HD. 28.02.2017 T. 11975/2134 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁷¹ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com)

tasarrufun iptaline ilişkin davanın 'önkoşul yokluğu' nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁷²

√ «Davalı 3. kişi vekili, 'borçlunun, eşini dava konusu taşınmaz için öldürdüğü, takip konusu senedin ve takibin muvazaalı' olduğunu belirterek 'davacının, borçludan alacaklı olmadığını' ileri sürdüğünden, mahkemece öncelikle davacı ile davalı borçlu arasındaki akrabalığın tespiti ile davacıdan takip konusu alacağa ilişkin temel ilişki konusundaki delillerinin sorularak toplanması ve ceza dosyası da incelemeye gerekçe olarak takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini»⁴⁰⁷³

√ «Davalı üçüncü kişi dava dayanağı alacağın gerçek olmadığı iddiasında bulunduğundan, mahkemece bu husus üzerinde durulması gerektiği- Davalı borçlu ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ olduğu, dava konusu taşınmazın satışından sonra borçlunun organik bağ içinde olunan diğer şirket ortaklığından ayrıldığı satıştan sonra ancak dava dayanağı takipten önce aralarında uyumsuzluk çıktığı ve davaların bulunduğu, takip dayanağı 900.000 USD olarak büyük miktardaki borcun 30.05.2008 tarihinde verilmiş olmasına rağmen senedin vadesinin 30.12.2011 tarihine verildiği, alacaklı tarafından dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının istendiği anlaşıldığından, mahkemece, davacı alacaklının takip konusu bononun düzenlendiği 30.05.2008 tarihinde 900.000 USD elden borç verebilecek mali duruma sahip olup olmadığı kolluk aracılığı ile araştırılması, davacının şirketi var ise bu şirket kayıtlarında böyle bir alacak borç ilişkisinin varlığı ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olup olmadığının tespiti gerektiğini- Mahkemece, alacağın gerçek olmadığı tespit edilirse, davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁰⁷⁴

√ «Borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olmasının, her zaman takip konusu alacağın gerçek bir alacak, yani davacının gerçekten alacaklı, borçlunun da gerçekten borçlu olduğunu göstermeyeceğini, davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının mahkemece res'en değerlendirilmesi gerektiğini- Mahkemece, borçlu şirket ile davacı alacaklı arasındaki takip konusu çek düzenlenmesini gerektirecek bir alacak borç ilişkisinin bulunup bulunmadığı, gerekirse tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olduğunun tesbiti halinde, aciz hali var ise şimdiki gibi davanın kabulüne, aksi durumda davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁷⁵

√ «Davacı, 'iflastan önce kesinleşmiş takip dolayısıyla alacağının olduğunu' iddia etmiş ise de, İİK. mad. 193 uyarınca, iflas kararının kesinleşmesi ile takiplerin düşeceğini, davacının iddia ettiği alacağın iflas masası tarafından kabul edilmediği, bu konudaki talebinin reddine karar verildiği, davacının alacağın mevcudiyetini ispatlamak için sıra cetveline itiraz ya da kayıt kabul davası gibi davalar açmadığı, mevcut alacağın varlığını gösterir mevcut bir ilam bulunmadığı, takibin düştüğü

⁴⁰⁷² Bknz: 17. HD. 13.12.2016 T. 16866/11513 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁷³ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 18010/9337 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁷⁴ Bknz: 17. HD. 20.10.2016 T. 17910/9000 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁷⁵ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282 (www.e-uyar.com)

anlaşıldığından varlığı ispatlanmış ve masa tarafından kabul edilmeyen bir alacak iddiasıyla ilgili tasarrufun iptali davasının görülemeyeceğini»⁴⁰⁷⁶

√ «Tasarrufun iptali davalarında takip konusu davacının alacağının gerçek olması gerektiğini- Gerçek bir alacak olmadığından, davanın ön koşulu yokluğundan reddine karar verilmesi halinde, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini»⁴⁰⁷⁷

√ «Dava koşulları yönünden dosya incelendiğinde, davacının alacağının 20.1.2012 tanzim 25.4.2012 vadeli senetle doğduğu; borçlu hakkındaki takibin kesinleştiği; alacağın gerçek olduğu; 7.8.2012 tarihli haciz tutanağının İİK. mad. 105 kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu; iptali istenen tasarrufun ise takip konusu alacaklardan sonra 3.5.2012 tarihinde yapıldığı; davanın süresinde açıldığı anlaşıldığından dava ön koşullarının gerçekleştiği; davalıların kardeş olması nedeniyle dava konusu tasarrufun İİK. mad. 278/3-1, 280/1 ve borca mahsuben devredilmesi nedeniyle İİK. mad. 279 gereğince iptale tabi olması nedeniyle dava konusu taşınmazın 1/4 satışına ilişkin 3.5.2012 tarihli tasarrufun davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁷⁸

√ «Tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, davanın dinlenebilmesi için davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenilen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin bulunması gerekeceğini- Tasarrufun iptali davalarında vekalet ücretinin takibe konu alacak ile tasarrufun değerinden hangisi az ise o miktar esas alınmak suretiyle nisbi tarifeye göre hesaplanması gerekirken taşınmazın gerçek değeri tespit edilemeksizin fazla miktar üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru olmayacağını»⁴⁰⁷⁹

√ «Davalı borçlu alacağın gerçek olmadığını iddia etmişse de, bu konuda açtığı itiraz ve takibin iptali davasının icra mahkemesince reddedildiği ve borçlu tarafından açılmış menfi tespit davası bulunmadığından, senede dayalı yapılan icra takibinin kesinleştiği ve alacağın gerçek olduğu, haciz tutanağının İİK. mad. 105 kapsamında ‘geçici aciz belgesi’ niteliğinde olduğu, iptali istenen tasarrufun ise takip konusu alacaklardan sonra yapıldığı ve davanın süresinde açıldığı anlaşıldığından, tasarrufun iptali davasının ön koşullarının gerçekleşmiş olduğunu- Davalı üçüncü kişinin borçlunun kayınbiraderi olduğu ve aralarında alacak borç ilişkisi bulunduğu, ayrıca dava konusu taşınmazların kısmen alacağa mahsuben devredilmiş olması nedeniyle dava konusu tasarrufların İİK. mad. 278/3-1, 279/1 ve 280/1 gereğince iptale tabi olduğunu»⁴⁰⁸⁰

√ «Davacı alacaklı, borçlunun nişanlısının annesi olduğu ve paranın kuyumcu olan borçluya elden verildiği iddia edilirken, davalı üçüncü kişinin, alacağın gerçek olmadığını senedin sonradan düzenlendiğini ileri sürdüğü, öte yandan, dosya kapsamından borçlu ve taşınmazın ilk maliki babası arasında bu taşınmazın satışı ile ilgili olarak arasında husumet olduğu, karşılıklı olarak sürekli uyuşmazlık içinde

⁴⁰⁷⁶ Bknz: 17. HD. 17.05.2016 T. 5195/6019 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁷⁷ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 10582/6278 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁷⁸ Bknz: 17. HD. 23.02.2016 T. 10575/2094 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁷⁹ Bknz: 17. HD. 28.01.2016 T. 7479/1060 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁸⁰ Bknz: 17. HD. 26.01.2016 T. 8807/933 (www.e-uyar.com)

bulunduğu, bu durumda, mahkemece yapılacak işin, kuyumcu olan borçlunun ticari defterlerinde senedin düzenlendiği tarihte bu miktar bir para girişi olup olmadığı, alacağın gerçek olup olmadığı araştırılarak toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar vermekten ibaret olduğunu»⁴⁰⁸¹

√ «Davacının alacağının kira alacağına ilişkin olduğu ve borçlu hakkındaki takiplerin kesinleştiği, haciz tutanaklarının İİK. mad. 105 kapsamında ‘geçici aciz belgesi’ niteliğinde olduğu, alacağın gerçek olduğu, iptali istenen tasarrufun ise takip konusu alacaklardan sonra yapıldığı, davanın süresinde açıldığı anlaşıldığından tasarrufun iptali davasının ön koşullarının gerçekleşmiş olduğunu- Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen gerçek değeri arasında ‘misli fark’ bulunduğu, dosya kapsamından davalının borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğu anlaşıldığından ve davalı, kendi muvazaasına dayanamayacağından, dava konusu tasarrufun davacının dava konusu alacak ve ferileriyle sınırlı olarak İİK. mad. 278/3-2, 280/1 gereğince iptaline karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁸²

√ «Mahkemece öncelikle İİK’nun 282. maddesi gereğince aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunan davalı borçlunun taşınmazı sattığı ilk kişiye dava dilekçesinin tebliği ile duruşmaya katılımının sağlanması, bildireceği delillerin toplanması gerektiğini- Davalı borçluya delillerini bildirmesi için süre verilmediği anlaşıldığından davalı borçluya da delillerini sunması için süre verilmesi ve bildireceği delillerin toplanması, özellikle takip konusu alacağın gerçek bir alacak olduğunun tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırlık dosyası da incelenerek dava koşulları yönünden dosyanın incelenmesi, dava koşullarının mevcut olması halinde dava konusu tasarrufların İİK’nun 278, 279, 280.maddeleri gereğince iptale tabi olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁸³

√ «Alacağın gerçek olduğu, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapıldığı ve davanın beş yıllık hak düşürücü süre içinde açıldığı anlaşıldığından tasarrufun iptali davası ön koşullarının gerçekleşmiş olduğunu»⁴⁰⁸⁴

√ «Tasarrufun iptali davalarında alacaklıya alacağını tahsil imkanı sağlanırken, alacaklının alacağının şeklen varlığı değil, gerçekliğinin de amaçlandığının gözardı edilmemesi gerektiğini- Davalı üçüncü kişi, ‘davacı alacaklının borçluya, 400.000 TL ödünç para verecek kadar ekonomik gücü olmadığını, borçlu ile aralarında husumet olması nedeniyle icra takibinin başlatıldığını’ belirterek ‘alacağın muvazaalı olduğunu’ iddia ettiğinden, mahkemece gerekirse davacının alacağının dayanağının da açıklattırılarak takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı tartışılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁸⁵

√ «Davanın İİK’nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkin olduğu- Eğer tasarrufta bulunanın alacaklıya gerçek bir borcu

⁴⁰⁸¹ Bknz: 17. HD. 24.11.2015 T. 4375/12653 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁸² Bknz: 17. HD. 17.11.2015 T. 5455/12881 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁸³ Bknz: 17. HD. 10.11.2015 T. 5368/11883 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁸⁴ Bknz: 17. HD. 26.10.2015 T. 3468/11290 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁸⁵ Bknz: 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 (www.e-uyar.com)

olmadığı iddia ediliyorsa bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatının çözümlenmesi gerektiği, bu nedendir ki, borcun gerçek olmadığı iddiası ve muvazaanın varlığı yönündeki savunmasının mahkemece incelenmesi gerektiğini»⁴⁰⁸⁶

√ «Davanın İİK'nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkin olduğunu- Borçlunun, 'alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı' iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle 'borçlu sıfatı' çözümlenmesi gerektiği ve borcun gerçek olmadığı iddiası ile muvazaanın varlığı yönündeki savunmanın mahkemece incelenmesi gerektiğini»⁴⁰⁸⁷

√ «Davalı-borçlunun borçlu bulunmadığının tespitine dair verilen menfi tespit kararı kesinleşmiş olduğundan, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece 'davacının gerçek bir alacağının bulunmaması' nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁸⁸

√ «Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının tespiti amacıyla ceza dosyası ile asliye hukuk mahkemesi dava dosyasının incelenmesi, tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmaması halinde davanın önkoşul yokluğundan reddine; aksi halde yani takip konusu alacağın gerçek bir alacak olduğunun belirlenmesi halinde iptal koşullarının değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁸⁹

√ «Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için; "davacının borçludaki alacağının gerçek olması", "borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması", "iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması" ve "borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin bulunması" gerektiğini, bu ön koşulların bulunması halinde ise İİK'nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerekeceğini- Açılmış olan davada aciz belgesinin mahkemeye sunulmamış olması halinde "davanın önkoşul yokluğu nedeniyle" reddine karar verilmesi gerekeceğini- Bu davalarda "takip konusu alacak" ile "iptali istenen tasarrufun değerinden hangisi az ise harç ve vekalet ücretinin bu daha düşük değer üzerinden hesaplanması gerekeceğini»⁴⁰⁹⁰

√ «Mahkemece, temlikin dayanağını oluşturan alacak borç ilişkisinin varlığı ve gerçekliği araştırılarak, sonucuna göre temlik işleminin iptaline veya iptal talebinin reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁰⁹¹

√ «İptal davasının dinlenebilmesi için öncelikle davacının gerçek bir alacaklı bulunması gerektiğini- Davalılar 'dava konusu alacakların gerçek bir alacak olmadığını, takip konusu bonoların muvazaalı düzenlendiğini, zamanaşımına uğrayan bonolar nedeniyle yapılan icra takiplerine borçlunun itiraz etmediğini, davayı kabul ettiğini, bu konuda borçlu ile abileri arasında ceza soruşturması bulunduğunu' belirterek 'takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı'nı savunmuş olduğundan, bu

⁴⁰⁸⁶ Bknz: 17. HD. 15.06.2015 T. 8803/8659 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁸⁷ Bknz: 17. HD. 15.06.2015 T. 8553/8662 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁸⁸ Bknz: 17. HD. 15.06.2015 T. 8803/8659 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁸⁹ Bknz: 17. HD. 01.06.2015 T. 19404/8009 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁹⁰ Bknz: 17. HD. 27.05.2014 T. 2571/8414 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁹¹ Bknz: 17. HD. 25.05.2015 T. 1534/7639 (www.e-uyar.com)

konudaki delillerinin toplanması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini- Temlik eden yönünden temlik nedeniyle davacı sıfatı kalmadığından hakkındaki davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁹²

√ «Dava konusu hisse senetlerinin rayiç bedelle borçlu tarafından davalı holdinge devredildiği bilirkişi raporu ile belirlenmiş ise de gerek davalı holding vekilinin savunması, gerekse davalı holdingin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri (borçlunun ailesine alt şirket) ile borçlu arasındaki yakın akrabalık bağının varlığı nedeniyle davalı 3. kişi holdingin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufun İİK. 280/1. madde gereğince iptale tabi olduğu, ancak dava koşulları yönünden dosya incelendiğinde, davacının alacağının 9.3.2009-21.7.2009 tarihleri arasında düzenlenen altı adet bonoya dayalı olduğu, borçlu hakkındaki 2010/6470 ve 2010/6471 sayılı takip dosyalarının kesinleştiği, kati aciz belgelerinin sunulduğu, iptali istenen tasarrufların takip konusu borçtan sonra yapıldığı anlaşılmakla birlikte davalı 3. kişi holding vekili takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığını savunduğundan mahkemece adı geçen davalının bu yöndeki savunmasının mevcut delillere göre değerlendirilmesi, alacağın gerçek olduğunun belirlenmesi halinde dava konusu tasarrufların davacının takip konusu alacak ve ferileriyle sınırlı olarak İİK. 280/1. madde gereğince iptaline; aksi takdirde yani takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığının belirlenmesi halinde ise davanın önşart yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁰⁹³

√ «Davacının gerçekte alacaklı olup olmadığının tespiti amacıyla, borcun doğumuna ilişkin 3. kişilerce ileri sürülen savunmanın üzerinde durulması, bu konuda davacı ve davalı 3. kişilerin bildirdiği ve bildireceği delillerin toplanması, maddi hasarlı kaza ile ilgili müracaat tutanağı ve anılan tutanağa dayalı olarak yapılan işlemlere ait belgeler, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, banka kayıtları celp edilerek, gerektiğinde davacının ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi de yaptırılması, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı, gerçek bir alacak ise borcun doğum tarihinin tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁹⁴

√ «Takip konusu borcun davacı ile borçlu arasındaki ne tür bir ilişkiden ve ne zaman doğduğu konusunda davacıya delillerini sunması için süre verilmesi, bildireceği delillerin toplanması taraflar arasındaki borca ilişkin temel ilişkinin tasarruf tarihinden önce doğduğunun davacı tarafından ispatlanması halinde, davanın esasına girilerek dava konusu tasarrufun İİK 277, 278, 279, 280 maddeler gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini- İİK. mad. 277 vd. uyarınca açılan tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının tespiti için ceza dosyası ve icra takip dosyasının incelenmesi gerektiğini»⁴⁰⁹⁵

√ «Alacaklı aleyhine açılan menfi tespit davası kabul edilmiş ve dosya temyiz aşamasında iken borçlu tarafından verilen feragat dilekçesi gereği bozulmuş,

⁴⁰⁹² Bknz: 17. HD. 12.05.2015 T. 21042/7303 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁹³ Bknz: 17. HD. 05.05.2015 T. 19250/6671 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁹⁴ Bknz: 17. HD. 05.05.2015 T. 20593/6680 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁹⁵ Bknz: 17. HD. 05.05.2015 T. 21092/6686 (www.e-uyar.com)

bozmadan sonra davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş ve hüküm kesinleşmiş ve davacı ile davalı borçlu şirket arasında protokol yapılarak borç yeniden yapılandırılmış olup, davalı , 'takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığını, gerçek bir alacak olsa bile iptali istenen tasarruftan sonra doğduğu'nu ileri sürdüğünden, mahkemece öncelikle bu hususta menfi tespit dosyasının incelenmesi; davacı ile davalı borçlunun ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması, davalı 3. kişi şirketin savunmasının değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁰⁹⁶

√ «İİK. mad. 277 vd. gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkin davaların dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması gerektiğini»⁴⁰⁹⁷

√ «Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için davacının alacağının gerçek bir alacak olması gerektiğini- Mücerret borç ikrarı olarak düzenlenen bononun ileriye yönelik olarak tanzim edilmesi mümkün olduğu gibi geriye yönelik olarak da düzenlenmesi mümkün olduğu, borcu doğuran ilişkinin mevcudiyetine yönelik diğer delillerin de birlikte nazara alınması gerektiği, bononun vade tarihi ile takip tarihi arasında 11 ay gibi bir zaman aralığı bulunması ve davalı borçlunun, ceza soruşturmalarından ve hukuk davalarından da anlaşıldığı üzere taşınmazı geri alma ya da satış bedeline ek bir para elde etmeye yönelik olarak işbu davanın temelini oluşturan takipteki bononun tanzimi ile gerçek olmayan bir borç altına girdiği anlaşıldığından davanın reddi gerektiğini»⁴⁰⁹⁸

√ «Tasarrufun iptali davalarında davacı alacaklının, davalı borçludaki alacağının gerçek bir alacak olması koşulu ile borcun (davacının alacağının) iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olmasının davanın ön koşulları olduğunu- Tasarrufun iptali davasının önkoşul yokluğu nedeniyle reddi halinde, davalı lehine maktu vekalet ücreti takdiri gerekeceğini»⁴⁰⁹⁹

√ «Tasarrufun iptali istemine ilişkin davalarının dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması gerekeceği, alacaklı borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı üzerine takibe geçemediğinden takibin geçersiz hale geldiği, davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verileceğini»⁴¹⁰⁰

√ «Gerçek bir alacağı bulunan alacaklıya borçlunun bir başkasından olan para alacağını temlik etmesinin ticari örfe dayalı geçerli bir ödeme aracı olduğunu- Davalar arasındaki ticari ilişkinin temliklerin yapıldığı sıradaki miktarı, kimin alacaklı olduğu giderek yapılan temliklerin alacak durumu ile münasip olup olmadığı hususları tarafların ticari defterleri üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile açıklığa

⁴⁰⁹⁶ Bknz: 17. HD. 14.04.2015 T. 1798/5869 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁹⁷ Bknz: 17. HD. 17.02.2015 T. 15483/2855 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁹⁸ Bknz: 17. HD. 19.01.2015 T. 19782/436 (www.e-uyar.com)

⁴⁰⁹⁹ Bknz: 17. HD. 23.12.2014 T. 8622/19259 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁰⁰ Bknz: 17. HD. 25.11.2014 T. 8007/16833 (www.e-uyar.com)

kavuşturularak oluşacak sonuca göre tasarrufun iptali davasında bir hüküm kurulması gerekeceğini»⁴¹⁰¹

√ «Tasarrufun iptali davalarının koşullarından birinin de kesinleşmiş gerçek bir alacağın varlığı olduğunu- Menfi tesbit davası sonucu bakiye kalan alacak yönünden tasarrufun iptali davasının esasa girilmesi gerektiğini»⁴¹⁰²

√ «Davacı alacaklı tarafından yapılan takibin itiraza uğramadan kesinleşmiş olması, davalı borçlu hakkında kesin aciz vesikası alınması, bir kişinin alacağını tahsil etmeden aynı kişiye yeniden borç verilmesinin olağan olmamasının tek başına alacağın, 'gerçek bir alacak olmadığı' nın kanıtı sayılamayacağı; alacaklı davacı aleyhinde menfi tespit davası açılmadığı gibi her hangi bir suç duyurusunda da bulunulmadığından, alacağın gerçek alacak olduğunun kabulü ile işin esasına girilmek suretiyle toplanan ve toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»⁴¹⁰³

√ «Alacaklı İİK. mad. 280 uyarınca tasarrufun iptali isteminde de bulunduğu- dan ve dava İİK.nun 97/17. maddesi gereğince karşı dava olarak açılmış bir tasarrufun iptali davası olmadığından istihkak davasıyla birlikte ele alınıp sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı, mahkemece öncelikle tasarrufun iptali davasına dair ayırma kararı verilerek ayrı bir esas numarasına kaydının yapılması gerekeceğini- Üçüncü kişi, alacaklı ve borçlu arasında danişıklı icra takibi yapıldığını ileri sürdüğünden, mahkemece iki şirketin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bir bilirkişi incelemesiyle takibe konu senetlerin verilmesine neden olan hukuki ilişkinin varlığı ve gerçek olup olmadığının saptanması, gerçek bir alacak yoksa üçüncü kişinin istihkak iddiasında haklı olduğu sonucuna varılması gerektiği, aksi halde ise; borçlu şirket borcun doğum tarihinden sonra malvarlığının neredeyse tamamını üçüncü kişi şirkete devrettiği ve bununla ilgili İİK.nun 44. maddesindeki gereklerin yerine getirildiğini de iddia ve ispat edemediği için devralan üçüncü kişinin de işletmenin borçlarından borçluyla birlikte iki yıl süreyle müteselsilen sorumlu olacağı kuralı dikkate alınması gerektiği, buna göre; işletmeyi devralanın, devraldığı mal varlığıyla sınırlı olarak sorumlu olmasını öngören yasal bir düzenleme yer almadığından davaya konu hacizli malların tamamına dair davanın kabulüne yani istihkak iddiasının reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴¹⁰⁴

√ «Alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı ve borcun doğum tarihi hususunda yeterli araştırma yapılarak ve açılan ceza davasının da sonucu beklenerek bir karar verilmesi gerekeceğini»⁴¹⁰⁵

√ «Tasarrufun iptali davalarında, davalı borçlu ile davacı arasındaki alacağın gerçek olmadığını ileri sürülmesi halinde bu hususun araştırılmasının zorunlu olduğu

⁴¹⁰¹ Bknz: 17. HD. 25.11.2014 T. 6331/16831 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁰² Bknz: 17. HD. 27.10.2014 T. 10344/14415 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁰³ Bknz: 17. HD. 23.10.2014 T. 7638/13957 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁰⁴ Bknz: 8. HD. 10.07.2014 T. 11304/14720 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁰⁵ Bknz: 17. HD. 08.05.2014 T. 2942/7251 (www.e-uyar.com)

zira alacaklının gerçek bir alacağının olmadığı hallerde tasarrufun iptali davasının dinlenmesine imkan bulunmadığını»⁴¹⁰⁶

√ «Davacının takip konusu alacağın gerçek bir alacak olduğunu kanıtlayamadığı, edimler arasındaki nispetlilik iddiasının yerinde olmadığı, dava dilekçesinde ileri sürülen diğer koşulların gerçekleştiğine ilişkin iddianın da kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinin isabetli olduğunu- Dava, önkoşul yokluğu nedeniyle reddedildiğinden kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken nispi vekalet ücreti takdirinin doğru olmadığını»⁴¹⁰⁷

√ «Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için; “davacının borçludaki alacağının gerçek olması”, “borçlu hakkındaki icra takibini kesinleşmiş olması”, “iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması” ve “borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin bulunması” gerektiği; bunların tasarrufun iptali davasının “önkoşulları” olduğunu»⁴¹⁰⁸

√ «Tasarrufun iptali davalarında, davacının gerçekten ‘alacaklı’ olup olmadığının mahkemece resen değerlendirilmesi gerektiğini- Teminat ve tahsil amacıyla verilen dava konusu çekler nedeniyle davacının alacağı ‘gerçek bir alacak’ sayılmayacağından, açılan olumsuz tespit davasının önkoşul yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴¹⁰⁹

√ «Tasarrufun iptali davasının görülebilirlik şartlarından birisinin ‘alacağın varlığı’ diğer söyleyişle ‘tasarrufta bulunan kişinin borçlu olması’ bir diğeri de ‘alacağın aciz vesikasına bağlanmış olması’ olduğu; bu özelliği nedeniyle aciz nedenine dayalı tasarrufun iptali davasında davalı 3. kişinin ‘aciz belgesine dayanan alacağın gerçekte olmadığını’ iddia ve ispat edebileceği, çünkü bunun dava şartlarından olduğu, eğer tasarrufta bulunanın, alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin ‘borçlu sıfatı’nın çözümlenmesi gerektiği, bu nedenledir ki 3. kişi davalının ‘borcun gerçek olmadığı’ iddiasının ve ‘muvazaanın varlığı’ yönündeki savunmasının mahkemece incelenmesi gerektiği, eğer gerçek bir borç yoksa alacak da söz konusu olmayacağından, iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağı, tasarrufun iptali davalarında alacaklıya, alacağını tahsil olanağı sağlanırken, bu alacaklının alacağının şeklen varlığını değil, gerçekliğinin amaçlandığının gözardı edilmemesi gerektiğini»⁴¹¹⁰

√ «Tasarrufun iptali davasında öncelikle davacının borçludan gerçek bir alacağının bulunması ve yapılan tasarrufun da alacaklılardan mal kaçırma amacına yönelik olması gerekeceği, bu nedenle davacı ile borçlu davalının mali durumlarının araştırılarak, borcun doğum tarihinde aralarında bu denli bir para alışverişinin olup olmayacağı ve borcun gerçek olup olmadığının belirlenmesi gerekeceğini»⁴¹¹¹

⁴¹⁰⁶ Bknz: 17. HD. 06.05.2014 T. 6344/7114 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁰⁷ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 3483/5953 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁰⁸ Bknz: 17. HD. 24.02.2014 T. 16901/2405 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁰⁹ Bknz: 17. HD. 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com)

⁴¹¹⁰ Bknz: 17. HD. 16.01.2014 T. 15104/446 (www.e-uyar.com)

⁴¹¹¹ Bknz: 17. HD. 05.11.2013 T. 11822/15085 (www.e-uyar.com)

√ «Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için; alacaklının borçluda gerçek bir alacağının olması gerektiğini- tasarrufun iptali davasında, davalı 3. kişinin ‘aciz belgesine dayanan alacağın gerçek olmadığını’ iddia ve ispat edebileceği, çünkü dava şartlarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin ‘borçlu’ olması gerektiği, eğer tasarrufta bulunanın alacaklıya gerçek bir borcunu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatının çözümlenmesi gerekeceği, bu nedenledir ki, 3. kişi -davalının borcun gerçek olmadığı iddiası ve muvazaanın varlığı yönündeki savunmasının araştırılmasında zorunluluk bulunduğu, bu davalarda alacaklıya alacağını tahsil olanağı sağlanırken, bu alacaklının alacağının şeklen varlığının değil, gerçekliğinin amaçlandığının gözardı edilmemesi gerektiği, sonuç olarak tasarrufun iptali davasının görülebilirlik şartlarından birisi olan ‘alacağın varlığının gerçek olması’ hususunun araştırılmasında zorunluluk bulunduğunu»⁴¹¹²

√ «Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için; “davacının borçludaki alacağının gerçek olması”, “borçlu hakkındaki icra takibini kesinleşmiş olması”, “iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması” ve “borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin bulunması” gerektiği, bu koşulların davanın “ön koşulu” olduğunu»⁴¹¹³

√ «Tasarrufun iptali davalarında görülebilirlik şartlarından birisinin ‘gerçek bir alacağın varlığı’ diğer bir anlatımla tasarrufta bulunan kişinin gerçekten ‘borçlu’ olması gerektiğini; eğer gerçek bir ‘borç’ yoksa ‘alacak’ da söz konusu olmayacağından, iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağını, bu nedenle bu tür davalarda davalıların ‘alacağın gerçek olmadığını’ iddia ve ispat edebileceklerini- Alacaklı tarafından takip konusu yapılan senette tahrifat yapıldığı iddiası üzerine açılan ceza davası sonucunun, tasarrufun iptali davasında bekletici mesele yapılması gerekeceğini»⁴¹¹⁴

√ «Tasarrufun iptali davasının önkoşullarının ‘takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğması’, ‘alacağın gerçek bir alacak olması’, ‘borçlu hakkındaki takibin kesinleşmiş olması’ ve ‘borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesini bulunması’ olduğunu- Tasarrufun iptali davalarında davalı borçlu ile davacı arasındaki alacağın gerçek alacak olmadığının ileri sürülmesi halinde bu hususun araştırılması gerektiğini, zira alacaklının gerçek bir alacağının bulunmadığı hallerde, tasarrufun iptali davasının dinlenmesine imkan bulunmadığını- Borçlunun, ‘takibe konu senedin sahte olarak alacaklı tarafından icra takibine konduğu’ iddiası ile suç duyurusunda bulunduğu ve icra ceza mahkemesince alacaklı aleyhine mahkûmiyet hükmü kurulduğu görüldüğünden, ceza dosyasının celbi ile davacı alacağının gerçek bir alacak olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılması gerektiğini»⁴¹¹⁵

√ «Tasarrufun iptali davasında, davacı alacaklı ile davalı borçlu arasındaki ilişkinin ne olduğunun ve alacağın muvazaalı olup olmadığının üzerinde durularak (araştırılarak) varılacak sonuca göre uyumsuzluğun çözümlenmesi gerekeceğini»⁴¹¹⁶

⁴¹¹² Bknz: HGK. 23.10.2013 T. 17-224/1478 (www.e-uyar.com)

⁴¹¹³ Bknz: 17. HD. 24.09.2013 T. 8620/12713 (www.e-uyar.com)

⁴¹¹⁴ Bknz: 17. HD. 06.06.2013 T. 3904/8424 (www.e-uyar.com)

⁴¹¹⁵ Bknz: 17. HD. 30.05.2013 T. 6432/8055 (www.e-uyar.com)

⁴¹¹⁶ Bknz: 17. HD. 20.05.2013 T. 3894/7243 (www.e-uyar.com)

√ «Davacı tarafından SSK emeklisi ev hanımı olan bir kişiye senedin düzenlendiği tarih itibarıyla yüksek bir miktar sayılabilecek 80.000,00 TL borcun ‘ne karşılığı verildiği’ açıklanmamış olması ve ayrıca hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında beş buçuk yıl, tanzim tarihi ile takip tarihi arasında ise yedi yıldan fazla bir süre bulunmasının davacı ile davalı arasında alacak borç ilişkisinin gerçek olmadığını göstereceğini»⁴¹¹⁷

√ «Takibe konu senedin düzenlenme tarihi, tasarruf tarihinde sonra ise de, davacı vekili, ‘iptali istenen tasarrufların, alacağın kaynağı olan –müvekkili davacı-alacaklı ile davalı borçlular arasındaki- akaryakıt ticaretinden sonra yapıldığını’ iddia ettiğinden, bu yönde delil olarak sunulan fatura, sevk irsaliyeleri değerlendirilerek davacıya ait şirket defterleri ile akaryakıt alımında ilişki kurulan dava dışı şirkete ait defterler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması davacı tarafından gösterilen (dava dışı şirket yetkilisi) tanıkların dinlenmesi, davacı ile dava dışı şirket arasında ticari ilişki belirlendiği takdirde, davacı ile davalı borçluların ticari defterleri üzerinde söz konusu akaryakıt alışverişinin varlığı yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılması, savcılık iddianamesinden davacı ile davalı borçlu arasında 18 yıllık ticari ilişki olduğu, bu davanın konusunu oluşturan akaryakıt ticareti ve bu ticarete istinaden gönderilen çeklerle ilgili dolandırıcılık ve zincirleme şekilde sahte resmi belge kullanmak suçu nedeniyle davalı borçlu hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı anlaşıldığından, ilgili ceza dosyasının istenmesi, davacı ve davalı tanıklarının dinlenmesi tüm deliller birlikte değerlendirilerek takip konusu borcun doğumunun tespit edilmesi gerektiğini»⁴¹¹⁸

√ «Alacaklının gerçek bir alacağının bulunmadığı hallerde tasarrufun iptali davasının dinlenemeyeceğinden, davacı ile borçlunun oğlunun bahsedilen şirkette birlikte çalışıp çalışmadıkları, takip dayanağı bononun hangi gerekçe ile ne zaman davacıya verildiği hususları üzerinde durularak hasıl olacak duruma göre bir karar verilmesi gerekeceğini»⁴¹¹⁹

√ «İtirazın iptali davası sonucunda davanın kabulüne karar verilerek takibin kesinleşmiş olması halinde dahi, tasarrufun iptali davasındaki davacı-alacaklının alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının- muvazaaya dayanıp dayanmadığının- araştırılması gerekeceğini»⁴¹²⁰

√ «Tasarrufun iptali davasının görülebilmesi için, davacının borçlu-davalıdan ‘gerçek bir alacağının bulunması’ ve ‘icra takibine konu edilip kesinleşmiş olması’ gerektiğini- Davalı borçlunun müşteki sıfatıyla yaptığı şikayet üzerine alacaklı hakkında silahlı yapma suçundan dolayı ceza davası açılışı gözetilerek alacağın gerçek olup olmadığı hususunda araştırma ve inceleme yapılması gerektiğini»⁴¹²¹

√ «Alacaklının, borçluda gerçek bir alacağının bulunması”nın tasarrufun iptali davasının dinlenme koşullarından olduğu- Davalı 3. kişinin borçlulardan birisinin

⁴¹¹⁷ Bknz: 17. HD. 19.03.2013 T. 5481/3666 (www.e-uyar.com)

⁴¹¹⁸ Bknz: 17. HD. 10.02.2013 T. 4326/1955 (www.e-uyar.com)

⁴¹¹⁹ Bknz: 17. HD. 13.11.2012 T. 602/12443 (www.e-uyar.com)

⁴¹²⁰ Bknz: HGK. 19.09.2012 T. 3-101/597 (www.e-uyar.com)

⁴¹²¹ Bknz: 17. HD. 11.07.2012 T. 5955/8883 (www.e-uyar.com)

kızı, diğerinin de ablası olan davalı 3. kişinin, bedeli borçlular tarafından ödenerek davalı 3. kişi adına tescil yaptırılmış olan araçlar hakkında (nam-ı müstear) açıdan tasarrufun iptali davasının davalı 3. kişinin dava konusu araçları alabilecek ekonomik güç ve sosyal yapıya sahip olup olmadığının araştırılması gerekeceğini»⁴¹²²

√ «İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin ‘borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu’ ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceğini, çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin ‘borçlu’ durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten ‘alacaklı’ sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹²³

√ «İİK.nun 277 vd. maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği, çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹²⁴

√ «Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için öncelikle davacının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunması, diğer bir anlatımla, tasarrufta bulunan kişinin gerçekten ‘borçlu’ olması gerektiğinden davalı borçlu tarafından, davacı alacaklıya karşı açıldığı bildirilen dava konusu senetlerle ilgili menfi tespit davasının kesinleşmesi beklenerek alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini»⁴¹²⁵

√ «Davacı tarafından davalı borçluya faizle para verildiği, bundan dolayı vergi inceleme raporları çerçevesinde davacı hakkında asliye ceza mahkemesince mahkûmiyet kararı verildiği anlaşıldığından mahkemece açılmış iptal davasının ‘davacının, davalı borçludan gerçek bir alacağı mevcut olmadığı’ gerekçesiyle ‘reddine’ karar verilemeyeceğini»⁴¹²⁶

√ «İİK. 277 vd.na göre tasarrufun iptali istenebilmesi için, “borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olması”, “alacaklının borçluda gerçek bir alacağının olması”, “borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması” ve “borçlu hakkında alınmış, aciz belgesinin bulunması” gerektiğini»⁴¹²⁷

√ «İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği, çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu”

⁴¹²² Bknz: 17. HD. 11.06.2012 T. 1710/7561 (www.e-uyar.com)

⁴¹²³ Bknz: 17. HD. 11.04.2012 T. 1729/4537 (www.e-uyar.com)

⁴¹²⁴ Bknz: 17. HD. 11.07.2012 T. 5955/8883 (www.e-uyar.com)

⁴¹²⁵ Bknz: 17. HD. 31.03.2011 T. 6372/2899 (www.e-uyar.com)

⁴¹²⁶ Bknz: 17. HD. 07.02.2012 T. 12468/899 (www.e-uyar.com)

⁴¹²⁷ HGK. 13.10.2010 T. 17-399/498 (www.e-uyar.com)

durumda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹²⁸

√ «3. kişi savunmasında ‘davacı ve borçlu arasında danışıklı icra takibi yapıldığını, alacağın gerçek olmadığını’ ileri olduğundan, 3. kişinin savunmasının araştırılması gerektiğini»⁴¹²⁹

√ «İİK.nun 277 vd. maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği; çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹³⁰

√ «İİK. ’nun 277 vd. maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin ‘borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu’ ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceğini, çünkü iptal davasının, dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin ‘borçlu’ durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten ‘alacaklı’ sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹³¹

√ «İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği; çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹³²

√ «İİK.nun 277 vd. maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği; çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹³³

⁴¹²⁸ Bknz: 17. HD. 01.07.2010 T. 2225/6230 (www.e-uyar.com)

Aynı doğrultuda:

Bknz: 17. HD. 11.07.2012 T. 5955/8883; 11.04.2012 T. 1729/4537; 02.02.2010 T. 9029/703; 07.04.2004 T. 4841/2160; 29.01.2009 T. 3815/258; 18.01.2009 T. 8764/17; 30.10.2007 T. 4356/3297; HGK. 19.06.2002 T. 15-495/528; 26.02.1997 T. 15-890/127; 15. HD. 18.06.1996 T. 3294/342; HGK. 09.03.1997 T. 13-288/234; 13. HD. 27.02.1979 T. 5645/878; 30.04.1976 T. 5638/3529 vb. (www.e-uyar.com)

⁴¹²⁹ Bknz: 17. HD. 05.04.2010 T. 435/3080 (www.e-uyar.com)

⁴¹³⁰ Bknz: 17. HD. 18.01.2009 T. 8764/17 (www.e-uyar.com)

⁴¹³¹ Bknz: 17. HD. 30.10.2007 T. 4356/3297; Aynı doğrultuda; 15. HD. 10.06.2003 T. 587/3094; HGK. 19.06.2002 T. 15-495/528; 15. HD. 01.04.1997 T. 1262/1778; 15. HD. 01.04.1997 T. 1262/1778; HGK. 26.02.1997 T. 15-890/127; 15. HD. 18.06.1996 T. 3294/342; HGK. 09.03.1979 T. 13-288/234; 13. HD. 27.02.1979 T. 5645/878; 13. HD. 30.04.1976 T. 5638/3529 vb. (www.e-uyar.com)

⁴¹³² Bknz: 15. HD. 10.06.2003 T. 587/3094 (www.e-uyar.com)

⁴¹³³ HGK. 19.06.2002 T. 15-495/528 (www.e-uyar.com)

√ «İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği; çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹³⁴

√ «İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği; çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹³⁵

√ «İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği; çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹³⁶

√ «İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davalarında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın incelenmesi gerekeceği; çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olması, başka bir deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiğini»⁴¹³⁷

vurgulamıştır...

VI- • Bir alacaklının sadece elindeki senede dayanarak, şeklen «hak sahibi olduğunu» ileri sürüp, senet bedelini senet borçlularından talep etmesinin **hayatın olağan akışına aykırı olduğu durumlarda**, alacaklının alacaklılık sıfatı tartışılabilir hale gelir ve Yargıtayımızın bu konuda çeşitli içtihatlarında kabul ettiği ölçütler (kıstaslar) çerçevesinde alacaklının elindeki senede dayanarak «alacak» talep etmesine izin verilmez.

Her davada olduğu gibi, «tasarrufun iptali davaları»nda da «ispat yükünün hangi tarafa ait olduğu» konusu önem taşır. Hukukumuzda, bu konuya ışık tutan hüküm «Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür» şeklindeki MK. mad. 6’dır.⁴¹³⁸ Bu davalarda ispat yükü -kural olarak- davacı alacaklıdır.⁴¹³⁹ Örneğin; «davalılar arasında

⁴¹³⁴ Bknz: 15. HD. 01.04.1997 T. 1262/1778 (www.e-uyar.com)

⁴¹³⁵ HGK. 26.02.1997 T. 15-890/127 (www.e-uyar.com)

⁴¹³⁶ Bknz: 15. HD. 18.06.1996 T. 3294/3421 (www.e-uyar.com)

⁴¹³⁷ Bknz: 13. HD. 30.04.1976 T. 5638/3529 (www.e-uyar.com)

⁴¹³⁸ Bu hükme ait «1998/1999 Tasarısı» ile «1984 Tasarısı» ve «1971 Tasarısı»ndaki gerekçeler için Bknz: UYAR, T. Gerekçeli-İçtihatlı Türk Medeni Kanunu, 2002, C: 2, s: 1507

⁴¹³⁹ KAZANCI, T.İ. age. s: 147; 163; 185

herhangi bir akrabalık', 'önceye dayanan arkadaşlık' bulunduğunun, davacı tarafından ispat edilmesi gerekir.»⁴¹⁴⁰

Doktrinde⁴¹⁴¹ -oybirliği ile- «*ispat yükünün, 'hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana' (*) düştüğü*» kabul edilmekte olduğu gibi, **Yargıtay** da bu konuya ilişkin içtihatlarında öteden beri bu doğrultuda içtihatla bulunmaktadır...

Davalı-borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin iddia ve savunmalarında «*hayatın olağan akışına aykırılık*» bulunması halinde, bu tutarsız iddia ve savunmalar, taraflar arasında yapılmış olan tasarrufların iptaline neden olur.

«*Hayatın olağan akışına aykırılık*»^{**} ne demektir? «*Hayatın olağan akışı*» kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçülerden ve prensiplerden birisidir. Buna göre insanların genelinin, sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar «*hayatın olağan akışı*» kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukuki problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır.⁴¹⁴²

Başka bir deyişle; tecrübe (hayatın olağan akışı) kuralları «*hayatta sık tekrar eden, tekrarlanması ihtimal dahilinde olan olayların veya bilimsel ve teknik bilgilerin oluşturduğu ve kendilerini oluşturan somut olaylardan bağımsız hale gelmiş kurallardır*»dır; vak'a tesbitinde, hukukun olaya uygulanmasında, hakim bir değer hükmü vermesinde, delillerin değerlendirilmesi ve bir delilin ispat değerinin

⁴¹⁴⁰ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 4668/11642 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁴¹ **TASPINAR, S.** Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımında Rolü (AÜHFD. 1996/1-4, s: 551) - **ALANGOYA, Y.** «Senede Karşı Senetle İspat» Kuralı ve «Hayatın Olağan Akışı» Kavramı (Prof. Dr. Necip Kocayusufoğlu İçin Armağan, 2004, s: 523) - **KURU, B.** Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, C: 2, s: 1989 - **POSTACIOĞLU, İ.** Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, s: 537 - **UMAR, B./YILMAZ, E.** İspat Yükü, 2. Bası, s: 60 - **BERKİN, N.** Medeni Usul Hukuku Rehberi, s: 172 - **ANSAY, S.Ş.** Hukuk Yargılama Usulleri, 1960, s: 248 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Baskı, s: 616 vd. - **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 352

(*) **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 87-124, s: 505-535; s: 747-759; s: 776-802; s: 877-919; s: 999-1024 - **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 8-13; s: 65-71; s: 134-139-269-272; s: 381-382; s: 56-578; s: 1086-1089; s: 1097 vd.; s: 1159 vd. - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s: 169-176) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Alacağın Gerçek Olması» ve «Hayatın Olağan Akışına Uygunluk» Koşullarının Uygulamada Yaratdığı Sorunlar (Legal Huk. Der. Ocak/2020, S: 267-309) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri» (İİK. 280/III), «İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı» (İİK. 277 vd.) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Üniv. Huk. Fak. Der. (Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı), 2020, C: III, s: 3941-3978] - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, s: 177, s: 4449-4513) - **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davacısına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) - **UYAR, T.** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2017, s: 3497-3543) - **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?» (ABD. 2015/1, S: 369-397) - **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında «Borcun Doğum Tarihli» Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplama Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S: 184, s: 1739-1758)

⁴¹⁴² **DEMİR, A.** agm. s: 129

saptanmasında, muhtevası belli olmayan kuralların (kötüniyet gibi) uygulanmasında önemli rol oynar.⁴¹⁴³

«Hayatın olağan akışı» kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukuki problemlerin çözülmesinde bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay «hayatın olağan akışı» kriterini, «olayların sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi» şeklinde anlamaktadır. Söz gelimi «bir ikrarının delil değerinin ortaya konulması için diğer şartların yanında hayatın olağan akışına uygun düşüp düşmediğinin de araştırılması gerektiği» ifade edilmektedir.⁴¹⁴⁴

«Hayatın olağan akışı» kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda, «aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine» olduğundan, hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter niteliğini taşımaktadır.

Sonuç olarak «hayatın olağan akışı» kriteri, mevcut hukukumuzda hukukçuların hemen her alanda uygulayabildikleri, onların işlerini kolaylaştıran önemli bir prensiptir.⁴¹⁴⁵ Hangi olayların 'hayatın olağan akışına aykırı olduğu' tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından takdir edilecektir.⁴¹⁴⁶

Hukukumuzda «senede karşı senetle ispat kuralı» ya da kanunun deyimiyle «senede karşı tanıkla ispat yasağı» HMK. mad. 201'de (HUMK. mad. 290'da) düzenlenmiştir. Bu kurala göre; «senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler, ikibin beşyüz Türk Lirasından az miktar olsa bile, tanıkla ispat olunamaz»⁴¹⁴⁷.

HMK.'nun 201. maddesinin (HUMK.'nun 290. maddesinin), doktrin ve Yargıtay içtihatlarında öngörülen istisnaları⁴¹⁴⁸:

Doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında; «hayatın olağan akışı ölçütünün HMK.'nun 201. (HUMK.'nun 290.) maddesinin istisnalarından biri olduğu» açık ve kesin bir biçimde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

aa- Doktrinde bu konuda; «hayatın olağan akışına aykırılık» kriteri pek çok 'bilimsel makale'ye konu olmuştur⁴¹⁴⁹.

⁴¹⁴³ ALANGOYA, Y. agm. s: 528; dipn. 32

⁴¹⁴⁴ DEMİR, A. agm. s:130

⁴¹⁴⁵ DEMİR, A. agm. s:133

⁴¹⁴⁶ ERDÖNMEZ, G. age. S:197

⁴¹⁴⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: YAVAŞ, M. Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları İle Bu Kuralın İstisnaları, 2009, s:363 vd. – KARSLI, A. Medeni Muhakeme Hukuku, 2012, s:596 – YILMAZ, E. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2021, C:3, s:3700 vd. – ALANGOYA, Y./YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. Medeni Usul Hukuku Esasları, 2011, s:393 vd. – KURU, B. Medeni Usul Hukuku "El Kitabı", 2020, C:2, s:716 vd. – GÖZÜTOK, Z./ALBAYRAK, A. Alfabetik Medeni Usul El Kitabı, 2021, s:694 vd.

⁴¹⁴⁸ UYAR.T./UYAR, A./UYAR, C. Olumsuz (Menfi) Tespit Davaları, s: 695 vd.

⁴¹⁴⁹ UYAR, T. Çek Hamili Hakkında Keşideci Tarafından 'Dava Konusu Çekin Teminat Çeki Olduğu İddiasıyla' Açılan Menfi Tespit Davasının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (İBD. 2020/6, s:15-29 – UYAR, T. Takibe Konu Edilmiş Senedin 'Hayatın Olağan Akışına Aykırılık' ve 'Tefecilik

√ “İspat yükü açısından “hayatın olağan akışı” kavramı, ‘fiili karineler’ kapsamında mütalaa edilmektedir⁴¹⁵⁰. Fiili karineler, herhangi bir hukuk kuralı bağlantılı olmaksızın, hakim hayata konusunda sahip olduğu tecrübe kurallarından yararlanmak suretiyle belli olmayan olaylar hakkında sonuç çıkarmasına yöneliktir. Bu haliyle, ‘fiili karineler’ hayat tecrübelerinden ortaya çıkan kurallara dayanmaktadır.

Fiili karine lehine olan taraf, o vakıayı ispat etmiş sayılır. Karşı taraf fiili karinenin aksini ispat edebilir⁴¹⁵¹. Bazı HMK hükümlerinde (HMK m. 38/2, 41/1-b, 97, 203/1-e, 264/1) yer alan “emare” ibaresi, fiili karineleri ifade etmek üzere kullanılmıştır⁴¹⁵².

Yargıtay kararlarında, hayat tecrübe kurallarına (yaşam deney kurallarına) sıklıkla başvurulmakta ve bu konuda “hayatın olağan akışı” kavramı kullanılmaktadır⁴¹⁵³. Söz konusu kararlarda, genellikle “fiili karinelerin, ispat yükünü karşı tarafa geçirdiği” kabul edilmekte ve normal durumun aksini iddia eden tarafın bunu ispat yükü altında olduğu görüşü benimsenmektedir⁴¹⁵⁴. Bu çerçevede, “hayatın olağan akışı” kavramından kaynaklanan fiili karineler, çeşitli hukuk dallarına ilişkin Yargıtay kararlarında, ispat yükünün belirlenmesine yönelik olarak uzun yıllardan beri kabul görmektedir. Uygulamada Yargıtay tarafından geliştirilen “hayatın olağan akışı” veya “güçlü delil” gibi kavramlar vasıtasıyla, senetle ispat kuralından doğan ispat güçlüklerinin aşılmasına gayret edilmektedir⁴¹⁵⁵.

Suçuna Konu Olması’ Nedenleriyle İptali (Legal Huk. Der. Temmuz/2016, s:3657-3672) – UYAR, T. ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu’ Gerekçesiyle ‘Bir Senedin İptaline’ Karar Verilebilir Mi? (Legal Huk. Der. Temmuz/2015, s:195-201) – DEMİR, A. Yargıtay İçtihatlarındaki ‘Hayatın Olağan Akışı’ Kriteri ve İslam Hukuku’ndaki ‘Zahiri Hal Delili’ (Terazi Der. Aralık/2008, S:28, s:129-133 – ALANGOYA, Y. ‘Senede Karşı Senetle İspat’ Kuralı ve ‘Hayatın Olağan Akışı’ Kavramı (Prof. Dr. N. Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, 2004, s:521-531) – GÖKSOY, Y.C. Kambyo Senedine Dayalı Menfi Tespit Davalarında İspat Yükü Açısından Hayatın Olağan Akışı Kavramı (Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021 Bildiri Kitabı, 2021)

⁴¹⁵⁰ TAŞPINAR, S. Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü” AÜHFD, 1996, Cilt 45, S. 1 – 4, s. 536; BAŞÖZEN, A. Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara, 2010, s. 70 – UMAR, B./YILMAZ, E. İspat Yükü, 1980, s. 165-166.

⁴¹⁵¹ KURU, B. Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2018, s. 239.

⁴¹⁵² KURU, B. age., s. 240.

⁴¹⁵³ “... Nitekim Yargıtay da kararlarında tecrübe (yaşam deneyi) kurallarına dayanmakta ve bu konuda genellikle “hayatın olağan akışı” kavramını kullanmaktadır (Hukuk Genel Kurulunun 21.04.1982 tarihli ve 1979/4-1528 E., 1982/412 K.; 17.12.2003 tarihli ve 2003/13-787 E., 2003/774 K.; 06.06.2007 tarihli ve 2007/2-331 E., 2007/332 K.; 08.12.2010 tarihli ve 2010/19-590 E., 2010/640 K.; 12.09.2012 tarihli ve 2012/8-365 E., 2012/561 K.; 28.03.2014 tarihli ve 2013/21-2219 E., 2014/411 K. sayılı kararları) ...” (Y. HGK, 18.6.2019, E. 2017/19-827, K. 2019/689) (Bkz. www.kazanci.com.tr.)

⁴¹⁵⁴ “... Gerçekten de, olağan bir duruma dayanan tarafın, bu iddiasını kanıtlama yükümlülüğü altında olmadığı, ispat yükünün, normal durumun aksini iddia eden tarafın üzerinde olduğu; başka bir anlatımla, belli olaylardan, belli olmayan bir olay için çıkarılabilen durumlara dayalı fiili karine lehine olan tarafın, ispat yükü altında bulunmadığı, karinenin aksini kanıtlama yükününün bunu iddia edenin üzerinde olduğu, yargılama hukukunun temel ilkelerindendir...” (10. HD, 20.10.2009, E. 2009/8955, K. 2009/15860). Bu karar hakkında bkz. GÖKSU, M. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Senetle İspat Kuralları ve Bunların İstisnaları, (Hacettepe Hukuk Fak. Dergisi, 1(1) 2011, s. 53–65, s. 63)

⁴¹⁵⁵ ÇİFTÇİ, P. Medeni Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırları, 2018, s. 371.

Davanın dayandığı maddi vakıalar ile bunların meydana getirdiği emareler bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının 'borçlu olmadığı' yönündeki iddiaları, genel yaşam tecrübelerine göre anlaşılabilir ve kabul edilebilir olduğu halde, sadece 'senede karşı kesin delillerle ispat yükünün yerine getirilmediği' gerekçesiyle davanın reddedilmesi, maddi gerçeğin göz ardı edilmesine yol açar. Böyle bir yaklaşım, somut olay adaletine aykırı sonuçlar meydana getirir. Bu bakımdan, menfi tespit davalarında kambiyo senetlerine karşı ileri sürülen temel borç ilişkisine yönelik bedelsizlik iddialarının ispatında, mahkemelerin genel hayat tecrübelerine göre herkes tarafından açıkça anlaşılabilen emare delillerini dikkate almasına cevaz verilmelidir...

Kambiyo senetlerine dayalı menfi tespit davalarında ispat konusunda Yargıtay, genellikle senede karşı senetle ispat kuralına dayalı olarak katı bir yaklaşım göstermektedir. Şöyle ki, dava tarafları arasında kambiyo senedi düzenlenmesini olası kılan herhangi bir ticari ya da hukuki ilişkinin bulunmaması, kambiyo senedi borçlusunun ekonomik durumuna nazaran mümkün olmayacak kadar büyük miktarlarda borç altına girmesi, borçlunun ekonomik ve sosyal konumu ile bağdaşmayacak bir şekilde kambiyo senedi ile borçlanması ve normallik ölçütünü esas alan benzeri emarelere dayandırılan menfi tespit talepleri, Yargıtay tarafından soyutluk ilkesi ve senede karşı senetle ispat kuralı gerekçe gösterilerek genellikle isabetli bulunmamaktadır. Özellikle Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin konuyla ilgili kararlarında, senede karşı senetle ispat kuralı gerekçe gösterilmek suretiyle, "hayatın olağan akışı" kavramına dayanan menfi tespit taleplerine istikrarlı olarak cevaz verilmediği görülmektedir.

Örnek olarak, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 3.5.2016 tarihli ve E. 2015/17199, K. 2016/8177 sayılı kararında⁴¹⁵⁶, " ... Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, taraflar arasında davacıya ait olan 3 adet gayrimenkulün davalıya satışı konusunda harici satım sözleşmesi bulunduğu, davalı davaya konu bononun davacıya ödenen satış bedeli karşılığında verildiğini savunmuş ise de, 305.000 TL gibi bir satış bedelinin davacı tarafından elden alındığının hayatın olağan akışına aykırı olup, davalının satış bedelini davacıya elden ödediğine dair herhangi bir belge sunmadığı gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, İİK'nun 72.maddesine göre takip ve davaya konu bononun hile ile alınması sebebiyle borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkindir. İspat külfeti davacı tarafta olup, bononun hile ile alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Mahkemece "hayatın olağan akışı" şeklinde yasal olmayan bir gerekçe ile kambiyo senedi niteliğinde olan bononun yorum ile geçersiz kılınması doğru görülmemiştir ..." gerekçelerine dayalı olarak, taşınmaz satış bedelinin elden ödenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle, bononun hile ile alındığı iddiasıyla açılan menfi tespit davasını kabulüne dair yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Yargıtay, bu kararında, kambiyo senedine karşı "hayatın olağan akışına aykırılık" temeline dayalı olarak bedelsizlik iddiasında bulunulamayacağını açıkça vurguladığı gibi, her türlü delille ispatlanması mümkün olan hile iddiasının dahi bu şekilde ispatlanamayacağını da belirtmiştir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 11.10.2017 tarihli ve E. 2016/12608, K. 2017/6829 sayılı kararında da⁴¹⁵⁷, davalının davacıya borç vermiş olduğu dönemde 50 milyar

⁴¹⁵⁶ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

⁴¹⁵⁷ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

miktarındaki bir paranın borç verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve davacının davalıya borçlu olduğu miktarın yalnızca 5.000,00 TL olduğu iddiasıyla kambiyo senedine ilişkin olarak açılan bir menfi tespit davası kapsamında, kambiyo senetlerinin sebepten mücerret olduğu borçlu tarafın senedin aksini aynı ölçüde yazılı bir belge ile ispatlaması gerektiği halde böyle bir ispat vesikası sunmadığı gerekçesiyle verilen yerel mahkeme kararını onadığı görülmektedir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 27.9.2017 tarihli ve E. 2016/11418, K. 2017/6326 sayılı kararında⁴¹⁵⁸, davaya konu 54.000 TL. bedelli bononun sözleşme gereği davalının davacıya teslim edilmek üzere yapacağı inşaat bedelinin bakiyesi için teminat olarak verildiği, ancak davalının inşaaata başlamaması üzerine davacının ödemeleri durdurduğu iddialarıyla açılan menfi tespit davasının, ev hanımı olan davacının arsa temin etmek üzere davalıdan avans para aldığı iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçeleriyle kabulüne dair yerel mahkeme kararının, “ ... Dava, kambiyo senedine karşı açılmış menfi tespit davasıdır. Davacı taraf senedin taşınmaz satışı için verildiğini ileri sürmüş ancak sunulan satış sözleşmesinde dava konusu bononun kayıtlı olmadığı görülmüştür. Davalı taraf ise "nakit verdim" diyerek davacıya borç verdiğini belirtmiştir. Bu durumda senede karşı senetle ispat külfeti gereğince sunulan deliller karşısında davanın kanıtlanamadığı dikkate alınarak reddi gerekirken yazılı şekilde hayatın olağan akışı gerekçe gösterilerek hüküm kurulması isabetsizdir “ gerekçeleriyle bozulduğu görülmektedir. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin bu kararından, senede karşı senetle ispat kuralı gereğince, kambiyo senedine dayanan alacağa karşı hayatın olağan akışı kavramına dayanan filli karinelerin ileri sürülemeyeceği sonucu çıkmaktadır.

Yine Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 4.4.2016 tarihli ve E. 2015/15240 , K. 2016/5702 sayılı kararında⁴¹⁵⁹; “ ... davacı şirket ile davalı arasında herhangi bir ticari ilişkinin bulunmadığı, takibe konu bononun düzenlenme tarihi itibarıyla davacı şirket ile davalı arasında para giriş çıkışını gösterir belge olmadığı, taraflar arasında ticari alım-satım ilişkisi olmadığı ve davalının davacı şirkete para göndermediği, takibe konu bononun düzenlenme tarihi itibarıyla ile dava dışı bono keşidecisi M. E. Soysal veya Soysal Ltd. Şti. arasında bono bedeli kadar herhangi bir ödemenin bulunmadığı, bu tarih itibarıyla davalı ile Soysal Ltd. Şti. arasında 24.900,00 TL'nin dava dışı Soysal Ltd. Şti. hesabına davalı tarafından gönderildiği, ancak 24.900,00 TL'ye karşılık 100.000,00 TL'lik bononun verilmesinin ticari örf ve teamüllerle ve hayatın olağan akışı ile açıklanamayacağı ... “ gerekçelerine dayalı olarak yerel mahkemenin vermiş olduğu menfi tespit davasının kabulüne dair kararın, “ ... Kambiyo senetleri illetten mücerret olup senet borçlusu tarafından senedin gerçek bir borç ilişkisini göstermediği senede karşı senetle ispat kuralı çerçevesinde ispatlanmalıdır. Mahkemece bu yön göz ardı edilmek suretiyle taraflar arasındaki hesap hareketleri ve hayatın olağan akışı gibi soyut değerlendirmeler üzerinden gerekçe oluşturmak suretiyle davanın kabulü yoluna gidilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir ... “ gerekçeleri ile bozulduğu görülmektedir. Bu kararda Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin, taraflar arasındaki hesap hareketlerine dayanarak davaya konu bononun bedelsizliği iddiasını

⁴¹⁵⁸ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

⁴¹⁵⁹ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

“hayatın olağan akışı” kavramına istinaden kabul eden yerel mahkeme kararının, “soyut değerlendirmeler” üzerinden verildiğini belirttiği ve kambiyo senedine karşı fiili karinelerin ileri sürülmesini temelden reddettiği görülmektedir.

Diğer taraftan, Yargıtay’ın kambiyo senetlerine ilişkin menfi tespit davalarına ilişkin bazı kararlarında, “hayatın olağan akışı” kriterini kullandığı da görülmektedir. Dolayısıyla, Yargıtay’ın bu kararları değerlendirilmek suretiyle, hayatın olağan akışı kavramından kaynaklanan fiili karinelerin kambiyo senetlerine karşı açılan menfi tespit davalarında ileri sürülen bedelsizlik iddiaları bakımından ispat yükünü borçlu lehine değiştirmesinin mümkün olup olamayacağı üzerinde durmakta yarar vardır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E. 2017/19-827 – K. 2019/689 sayılı ve 18.6.2019 tarihli kararında⁴¹⁶⁰, “ ... Ancak davalının, bankadan kredi çekmek suretiyle kendisinden toplam 67.000, 00TL bedel ile daire satın alan davacıya 900.000, 00TL gibi davacının mali durumu ile izah edilemeyecek yüksek meblağı herhangi bir teminat olmaksızın elden verdiği iddiasının hayatın olağan akışına (genel hayat tecrübelerine) aykırı olduğu, hayatın olağan akışına dayanan kişinin, artık iddiasını ispatla yükümlü olmadığı, senedin tanzim edildiği 2009 tarihi itibarıyla 900.000, 00TL miktarında bir paranın genellikle banka aracılığıyla el değiştirdiği, 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ve bu kapsamda çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01.01.2009 tarihinden itibaren YTL kullanımından vazgeçilerek yeniden TL ibaresine geçildiği, bu nedenle senetteki bedelin tanziminde kavram karışıklığı nedeniyle senetteki yazı ile gösterilen bedelin, rakamla gösterilen bedelden bin kat fazla olduğu dikkate alındığında mahkemece eldeki menfi tespit davasının kabulüne yönelik önceki kararda direnilmesi yerindedir ... “ gerekçelerine yer verilmek suretiyle, davalıdan 67.000 TL. bedelle daire satın alan davacının davalı lehine 900.000 TL. tutarında bono düzenlemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi yapılmış ve buna bağlı olarak, kambiyo senedine dayalı menfi tespit davasında, “hayatın olağan akışı” kavramından kaynaklanan fiili karinelere göre ispat yükünün davacıdan davalıya geçtiği kabul edilmiştir. Aynı kararda, senette yazı ile gösterilen bedelin rakamla gösterilen tutarın bin katı olması da hayatın olağan akışına aykırı kabul edilmek suretiyle, TTK m. 676/1 hükmünün aksine rakamla gösterilen bedelin esas alınması gerektiği de vurgulanmıştır. Söz konusu kararda, kambiyo senetlerine ilişkin menfi tespit davalarında, hayatın olağan akışı kavramından doğan fiili karinelere hareketle, ispat yükünün borçlu lehine yer değiştirmesinin mümkün olduğu açıkça benimsenmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2019/5179 E. – 2019/15608 K. sayılı ve 9.9.2019 tarihli kararında⁴¹⁶¹ ise, davalıya ait işyerinde satış müdürü olarak iş sözleşmesi ile çalışan davacı tarafından davalıya verilen bononun teminat senedi olduğu iddiasıyla açılan menfi tespit davasına ilgili olarak; “ ... Her ne kadar davacı. ..’ın şikayetçi olduğu açığa imzanın kötüye kullanılmasına ilişkin suçtan ötürü ceza mahkemesince davalı yönünden beraat kararı verilmiş ise de; tüm dosya kapsamından davacının işyerinde çalıştığı süre, yaptığı iş, dinlenen tanık beyanları, senedin düzenleme, ödeme tarihi ile takibe konulmasına ilişkin aradan geçen üç yıla yakın süre, işyerinde yapılan

⁴¹⁶⁰ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

⁴¹⁶¹ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

uygulamalar ve hayatın olağan akışına göre takibe konu senedin, davacılarından işe girerken teminat olarak alınan senet olduğu anlaşılmaktadır. Belirtilen sebepten ötürü mahkemece davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir ... “ gerekçelerine yer verilmek suretiyle, davacının işyerinde çalıştığı süre, yaptığı iş ve senedin düzenleme tarihi ile takibe konulması arasında üç yıla yakın bir sürenin geçmiş olması gibi durumlar dikkate alınarak, hayatın olağan akışına aykırılık kavramından hareketle davacının iddialarının ispatlanmış sayıldığı görülmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20.03.2002 tarihli ve E. 913-77, K. 206 sayılı kararında⁴¹⁶²; “ ... Davacının, belgede belirtilen miktarda parayı borç verecek mali gücünün olmadığı, davalıların mirasbırakanın da bu miktarda borç almasını gerektirecek herhangi bir durumun mevcut olmadığı’ davalı tarafından savunulmuş olduğuna göre bu durumun araştırılarak “işçi emeklisi olduğu dosya kapsamından anlaşılan davacının herhangi bir işinin, gelirinin ve malvarlığının bulunduğu’ kanıtlanmamış ve ‘davalıların mirasbırakanı ise. ... yılından itibaren oto tamirhanesi işlettiği, gayrimenkullerinin ve özel otomobilinin bulunduğu, kira geliri elde ettiği’ anlaşılmış olduğundan, bu durumda davacının, davalıların mirasbırakanına 1.8.1997 tarihinde 10 milyar TL. borç para vermesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği ... ”, herhangi bir işi, geliri ve malvarlığı olmayan işçi emeklisi davacının davalıya 10 milyar TL. borç para vermesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle, davacının yazılı belgeye dayanan alacağı karşı ileri sürdüğü menfi tespit talebi isabetli bulunmuştur⁴¹⁶³.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 4.10.2001 tarihli ve E. 2001/2057, K. 2001/6148 sayılı kararında⁴¹⁶⁴; “Kiracının, ev sahibine daha önce vermiş olduğu borç paranın kendisine ödenmemesine rağmen, tekrar ev sahibine borç vermesinin ve aldığı senedi iki yıl sonra takibe koymasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu” görüşü benimsenmiştir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 16.9.1996 tarihli ve E. 1996/6123, K. 1996/7805 sayılı kararında⁴¹⁶⁵; “Davalı-alacaklının, 1986 ve öncesi yıllarda, devlet memuru olarak 200.000.000 TL. ’yı temin edip, davacı şirkete herhangi bir belge almadan vermesinin ve yedi yıl gibi uzun bir süre bunun geri verilmesini istememesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği” değerlendirmesine yer verilmiştir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 13.6.1996 tarihli ve E. 1996/3770, K. 1996/6011 sayılı kararında⁴¹⁶⁶; “davacı şirketin malvarlığının bu tür borçlanmaya, davalının da mâli içtimai durumunun bu miktar borç para vermeye müsait olmadığı” gerekçesiyle menfi tespit davasının kabulüne dair verilen yerel mahkeme kararı, “ ... davaya konu senetlerin A. E. ve Ö. M. ismindeki keşidecilerce, davacı şirket ortaklığından ayrıldıktan sonra tanzim edilmiş olduğunun, davacı şirket kayıtlarında böyle bir borç ilişkisinin yer almadığının saptanmış olması” gerekçeleri ile onanmıştır.

⁴¹⁶² Bknz. İstanbul Barosu Dergisi, 2003/1, s. 158 vd.

⁴¹⁶³ Bknz. **ALANGOYA, Y.** agm., s. 521-531

⁴¹⁶⁴ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

⁴¹⁶⁵ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

⁴¹⁶⁶ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

*Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27.11.1992 tarihli ve E. 1992/6477, K. 1992/10946 sayılı kararında*⁴¹⁶⁷; “Davacı (borçlu) tarafça, davalı (alacaklı) tarafa boş olarak verilmiş bononun, lehtar (alacaklı) tarafından aradan onaltı yıl geçtikten sonra doldurulup takibe konulmuş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olacağı, bu durumda alacak tutarını ispat külfetinin davalı alacaklıya düşeceği” belirtilmiştir.

*Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 3.11.1990 tarihli ve E. 7621, K. 7506 sayılı kararında*⁴¹⁶⁸; “Yabancı şirket kaşesi altında yer alan borçlunun imzasının üst kısmının daktilo ile büyük harflerle, aralarında boşluklar olacak şekilde, bono biçiminde doldurulmuş olmasının, hayatın olağan akışına ters düşeceği” ifade edilmiştir.

*Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.12.1982 tarihli ve E. 5239, K. 5604 sayılı kararında*⁴¹⁶⁹; “ ... Bir iki sene önce Almanya'da bir kez görüp tanıdığı bir kişiye bir kimsenin güvenerek, dostluk ve yardım duygusuyla borç para vermesinin yaşamın olağan akışına uygun düşmeyeceği ... ” sonucuna varılmıştır.

*Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2.6.1981 tarihli ve E. 2722, K. 2776 sayılı kararında*⁴¹⁷⁰; “Önceki senetli borçlarını ödemiş olan borçluya, bu senetler ödenmeden veya ayrıca teminat alınmadan ikinci kez yeniden borç verilmesinin hayat tecrübeleştirine ve olayların normal akışına aykırı olacağı” görüşü ortaya konulmuştur.

Kanımızca, kambiyo senedine dayalı menfi tespit davalarında, temel borç ilişkisine yönelik bedelsizlik iddialarının ispatında hayatın olağan akışından kaynaklanan fiili karinelerin dikkate alınması, somut olay adaletinin gerçekleştirilmesine hizmet eden yararlı bir yaklaşım olacaktır. Uygulamada kambiyo senetlerinin soyutluğu ilkesi kötüye kullanılmak suretiyle, gerçek ve geçerli hiçbir dayanağı olmayan borçların yaratılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Böyle hallerde, borçlunun elinde kambiyo senedine karşı ispat aracı olarak kullanabileceği temel borç ilişkisine dair düzenlenmiş bir senedin genellikle bulunmadığı göz önünde tutulduğunda, ancak “hayatın olağan akışı” kavramına dayalı olarak böyle kötüye kullanmaların engellenmesi mümkün olabilecektir. Böylelikle, maddi gerçeğin şekil kurallarına feda edilmesinin de önüne geçilmesi sağlanacaktır... ”⁴¹⁷¹

√ « ‘Hayatın olağan akışı’ kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçütlerden ve prensiplerden birisidir. Buna göre, insanların genelinin sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar, ‘hayatın olağan akışı’ kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukukî problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır.

‘Hayatın olağan akışı’ kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukukî problemlerin çözülmesinde, bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay, ‘hayatın olağan akışı’ kriterini, ‘olayların, sebep sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi’ şeklinde anlamaktadır.

⁴¹⁶⁷ Bknz. Kazancı Veri Tabanı.

⁴¹⁶⁸ Bknz. www.e-uyar.com

⁴¹⁶⁹ Bknz. www.e-uyar.com

⁴¹⁷⁰ Bknz. www.e-uyar.com

⁴¹⁷¹ GÖKSOY, Y.C. agm., s:14

Yargıtay, tarafların yapmış oldukları bir sözleşmenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını belirlerken, bu durumun olayların (hayatın) olağan akışına uygun olup olmadığını da göz önünde bulundurmaktadır. Ortada 'normal şartlar altında insanların yapmayacağı' bir sözleşme varsa, muvazaalı olması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla sözleşmenin tarafları, kuvvetli şüpheyi ortadan kaldıracak açıklamaları yapmak durumundadırlar.

Üçüncü kişilerin iyiniyet iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesinde de bu kriter kullanılmaktadır. Sözgelimi 'malvarlığı borca batık bir kimseden bir gayrimenkul satın alan üçüncü kişinin, bu durumu bilmediğini, dolayısıyla iyiniyetli olduğunu tespit edebilmek için', olayların (hayatın) olağan akışına uygun bir satımdan bahsetmek gerekmektedir. Herkesçe tanınan ve batmakta olduğu gazetelerde ve televizyonlarda haber olan bir işadamından gayrimenkul satın alan kimsenin, 'bu durumu bilmediğini, dolayısıyla iyiniyetli olduğunu' iddia etmesi, hayatın olağan akışına uygun düşmez. Bu kimse, normal şartlar altında herkesin bildiği bu durumu bilmemesinin haklı gerekçelerini (o dönemde yurt dışında olması gibi) gösterilmelidir. Aksi halde kötüniyetli olduğu kabul edilecek ve satım sözleşmesi iptal edilecektir...

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, 'hayatın olağan akışı' kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda 'aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine' olduğundan, hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter olmaktadır.»⁴¹⁷²

√ "Hemen bütün ilim adamlarının birleştiği ve Yargıtay uygulamasında kararlılık ifade eden ölçüte göre, ispat yükü, hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer.

'Hayatın olağan akışı' ölçütü, HUMK. 'nun 290. (yeni HMK. 'nun 201.) hükmünün istisnalarından birisidir..."⁴¹⁷³

√ 'Hayatın olağan akışına aykırılık' (= 'yaşam deneyi' = 'hayat tecrübesi') kuralı hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınır..."⁴¹⁷⁴

bb- Yüksek mahkeme bu konuya ilişkin içtihatlarında;

√ "...Dava, 'davalıya olan 900 TL'lik borç için verilen ve ödenen bononun, açık olan yazı ile yazılan kısmına "dokuz yüz bin lira" yazılarak davalı tarafından takibe konulduğu, davalıya 900.000 TL borcunun bulunmadığı' iddiasıyla borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre; taraflar arasındaki tek ilişkinin polis memuru olan davacının müteahhitlik yapan davalıdan daire satın alınmasına ilişkin olduğu, bunun dışında aralarında başkaca ilişki bulunduğunun davalı tarafın defterlerinde de kayıtlı olmadığı, TTK'nun 588. maddesi gereğince her ne kadar 'senette rakam ve yazı ile yazılan bedeller arasında fark bulunması halinde yazıya

⁴¹⁷² DEMİR, A. agm., s:129 vd.

⁴¹⁷³ ALANGOYA, Y. agm., s:523 vd.

⁴¹⁷⁴ UMAR, B./YILMAZ, E. age., s:28 – TAŞPINAR, A.S. agm., s:545

itibar edilebileceği' hükme bağlanmış ise de, Yargıtay içtihatlarında belirtildiği üzere; bu kuralın senetteki yazı hanesinin borçlu tarafından doldurulmuş olması haline münhasır olduğu, yazı hanesinin borçlu tarafından doldurulmadığı ve rakam hanesinde de tahrifat yapıldığı hallerde bu kuralın uygulanamayacağı, dava konusu senetteki rakam ve yazı ile yazılan bedelleri ile alacaklı ve borçlu isimlerinin tek bir seferde dava dışı E. K. adlı şahıs tarafından yazıldığı ve senette bir tahrifat olmadığı hususlarında taraflar arasında uyumsuzluk bulunmadığı, senedin gerçek bedeli olan 900 TL'nin davacı tarafından ödendiği, borçlu tarafından doldurulmayan ve yazı ile yazılmış kısmındaki bedelin borç verilmesinin tarafların ekonomik durumlarına, hayatın olağan akışına aykırı olması, senetteki rakamla yazılan bedelin dosyadaki diğer delillerle desteklenmesi, senet üzerindeki rakamla yazılı bedelin kenarlarının sıkıca kapatılmış olması nedeniyle TTK 588. maddesindeki kuralın dava konusu olayda uygulanmasının hakkaniyet duygusunu zedeleyeceği ayrıca Medeni Kanunu'nun 2. maddesi de gözönüne alınarak davacının takipte talep edilen miktarda borcu olmadığı hususunda kanaat oluştuğu, davalının senedi takibe koymada kötüniyetli olduğunun ispat edilemediği gerekçeleriyle, davanın kabulü ile takip konusu senet nedeniyle davacının borçlu olmadığına tespitine, davacının kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dava konusu bononun keşidecisi davacı M. A., lehdarı davalı M. O. olup, 28.11.2009 tanzim tarihli olduğu, vade tarihinin yazılı olmadığı, verilmiş nedeninin 'nakden' olduğu, rakamla bedel hanesinde '900 TL', yazıyla bedel hanesinde ise 'dokuz yüz bin lira' yazılı olduğu, dosya içerisinde bulunan bono fotokopisinden anlaşılmaktadır.

Bonoda vade tarihi ihtiyari unsurdur; vadenin yazılmamış olması 6762 sayılı TTK. 689/2. maddesi hükmü gereğince 'görüldüğünde ödeneceği' anlamına gelir. Söz konusu bononun rakamla bedel hanesinde '900 TL' yazılı iken, yazı ile bedel hanesinde 'dokuz yüz bin lira' yazması sonucu, rakamla yazılı bedel hanesi ile yazı ile yazılı bedel hanesi arasında farklılık oluşmuştur. Bu durumda yazı ile yazılan bölümün bononun bedeli olarak kabulü anılan yasanın 588. maddesi hükmü gereğidir.

Hal böyle olunca mahkemece yukarıda açıklanan hususlar ve yasa maddesi gözetilerek bir karar verilmesi gerekir iken, davacı iddialarına dayanılarak yasa hükümleri gözardı edilmek suretiyle 'hayatın olağan akışı' gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır..."

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Davacı vekili; müvekkilinin polis memuru olduğunu, geçimini maaşı ile sağladığını, davalıdan Ankara ili ... ilçesi, 308 ada, 12 parselde bulunan binadaki 20 nolu bağımsız bölümü 67.000,00 TL bedelle, 8.000,00 TL'si peşin, kalan 59.000,00 TL'si de kredi yoluyla ödenmek üzere satın aldığını, davalı tarafın evi '2009 yılı Haziran ayında teslim edeceğini' taahhüt ettiğini, ancak taahhüt ettiği tarihte teslim edemediğini, davacı ile davalı arasında ev satın alınması dışında hiç bir ticari ilişki bulunmadığını, davacının 17.09.2009 tarihinde evin tam olarak bitmemiş olmasına rağmen taşınmak zorunda kaldığını, kendisinin dışında 21 nolu daireye de komşusu M. O.'nun aynı

şekilde taşındığını, taşındıkları tarihte evin iskanının henüz iskan raporunun alınmamış olduğunu, bu nedenle elektrik ve suyunun bağlanmadığını, davacı ve komşusu M. O.'nun şantiye elektrik ve suyunu kullanmak zorunda kaldıklarını, ancak 19.01.2010 tarihinde elektrik borcu nedeniyle şantiye elektriğinin ... tarafından kesildiğini, kış ortasında davacı ile komşusunun elektriksiz kalması üzerine davacı ile komşusu M. O. ve diğer komşuları E. K., A. Ş.'in hep birlikte ödenmeyen elektrik borçlarının hesabını yaptıklarını ve problemin çözülmesi için elektriğe abone olunması amacıyla davalının talebi üzerine 900, 00TL ödemeyi kabul etmek zorunda kaldıklarını, davalının bu bedeli hemen talep ettiğini, ancak davacı ile M.O. 'nun parayı peşin ödeyemeyeceklerini söylediklerini, bunun üzerine davalının da kendisine senet verilmesini istediğini, M.O. 'nun '900,00 TL bedeli 3 taksitte ödeyeceğini söylemesi üzerine onun için 3 ayrı senet düzenlendiğini, davacının da 900,00 TL'nin tümünü 3 ay sonra ödeyeceğini' beyan etmesi üzerine, 900,00 TL bedelli senedin komşuları E. K. tarafından düzenlenerek davacı tarafından imzalandıktan sonra davalıya verildiğini, dava dışı M. O. 'nun 3 adet senedi emlakçı aracılığıyla ödediğine dair tutanak düzenlendiğini, davacının ise davalı ve kardeşleri ile aralarında mevcut Savcılık şikâyetleri nedeniyle davalıya borçlu kalmamak amacıyla bu bedeli Nisan ayında ödemek istediğini, ancak davalının parayı almaktan imtina ettiğini, PTT aracılığıyla parayı havale ettiğini, ancak davalının yine almadığını, bunun üzerine Ankara ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/... D. İş sayılı dosyası üzerinden tevdi mahalli tayini ile parayı yatırmış olduğunu, ancak düzenlenen senette bonoyu düzenleyen E. K.'nin TL ve YTL'yi karıştırarak rakam kısmına 900,00 TL yazmasına rağmen yazı ile yazılan kısma 'dokuz yüz bin lira' yazdığını, davalının da senedi haksız ve kötü niyetli olarak 900.000,00 TL üzerinden icra takibine konu ettiğini, davacının davalıya 900.000,00 TL borcu bulunmadığını, taraflar arasında ev alım satımı dışında hiçbir ticari ilişki olmadığını, davalının davacıya nakden para vermesinin de söz konusu olmadığını, bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, hiç kimsenin kendisinden ev satın alan şahsa 900.000,00 TL gibi bir parayı nakit olarak vermesinin mümkün olmadığını, her iki tarafın banka kayıtları ile davalının defter kayıtları da incelendiğinde böyle bir paranın alınıp verilmesinin söz konusu olmadığını anlaşılabileceğini ileri sürerek 'davacının Ankara ... İcra Dairesinin 2010/... sayılı dosyasından borçlu olmadığını tespitine, davalının kötü niyetli olması nedeniyle tazminata mahkûm edilmesine karar verilmesini' talep etmiştir.

Davalı vekili; 'davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını, TTK'nın hükümleri ve Yargıtay içtihatlarında belirtildiği şekilde senet bedeli hem yazı hem de rakamla yazıldığında ikisi arasında fark bulunması hâlinde, yazı ile yazılan bedele itibar edileceği kuralının geçerli olduğunu, bu nedenle davacının borcunun 900.000,00 TL olduğunu, bedel kısmının sonradan doldurulduğuna ilişkin bir iddia var ise bunun da yazılı delille ispatlanmasının gerektiğini' belirterek 'davanın reddine karar verilmesini' savunmuştur.

Yerel mahkemece; toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre; taraflar arasındaki tek ilişkinin polis memuru olan davacının müteahhitlik yapan davalıdan daire satın alınmasına ilişkin olduğu, bunun dışında aralarında başkaca ilişki bulunmadığının davalı tarafın defterlerinde de kayıtlı olmadığı, TTK'nın 588. maddesi gereğince her ne kadar senette rakam ve yazı ile yazılan bedeller arasında fark bulunması hâlinde yazıya itibar edilebileceği hükmüne bağlanmış ise de, Yargıtay içtihatlarında

belirtildiği üzere bu kuralın senetteki yazı hanesinin borçlu tarafından doldurulmuş olması hâline münhasır olduğu, yazı hanesinin borçlu tarafından doldurulmadığı ve rakam hanesinde de tahrifat yapıldığı hâllerde bu kuralın uygulanamayacağı, dava konusu senetteki rakam ve yazı ile yazılan bedeller ile alacaklı ve borçlu isimlerinin tek bir seferde dava dışı E. K. adlı şahıs tarafından yazıldığı ve senette bir tahrifat olmadığı hususlarında taraflar arasında uyumsuzluk bulunmadığı, senedin gerçek bedeli olan 900,00 TL'nin davacı tarafından ödendiği, borçlu tarafından doldurulmayan ve yazı ile yazılmış kısımdaki bedelin borç verilmesinin tarafların ekonomik durumlarına, hayatın olağan akışına aykırı olması, senetteki rakamla yazılan bedelin dosyadaki diğer delillerle desteklenmesi, senet üzerindeki rakamla yazılı bedelin kenarlarının sıkıca kapatılmış olması nedeniyle, TTK'nın 588. maddesindeki kuralın dava konusu olayda uygulanmasının hakkaniyet duygusunu zedeleyeceği, ayrıca Türk Medeni Kanunun 2. maddesi de gözönüne alınarak, davacının takipte talep edilen miktarda borcu olmadığı hususunda kanaat oluştuğu, 'davalının senedi takibe koymakta kötü niyetli olduğunun ispat edilemediği gerekçeleriyle davanın kabulü ile takip konusu senet nedeniyle davacının borçlu olmadığına tespiti, davacının kötü niyet tazminatı talebinin reddine' karar verilmiştir.

Davacı vekili ve davalı vekilinin ayrı ayrı temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık kısmında açıklanan gerekçelerle 'oy çokluğu ile' bozulmuştur.

Taraflar arasındaki uyumsuzluğun çözümü için gerekli ve uygulanması gereken hukuki kurum ve kuralların ne olduğunun tespitinde yarar vardır.

Yargıtay da kararlarında tecrübe (yaşam deneyi) kurallarına dayanmakta ve bu konuda genellikle "hayatın olağan akışı" kavramını kullanmaktadır (Hukuk Genel Kurulunun 21.04.1982 tarihli ve 1979/4-1528 E., 1982/412 K.; 17.12.2003 tarihli ve 2003/13-787 E., 2003/774 K.; 06.06.2007 tarihli ve 2007/2-331 E., 2007/332 K.; 08.12.2010 tarihli ve 2010/19-590 E., 2010/640 K.; 12.09.2012 tarihli ve 2012/8-365 E., 2012/561 K.; 28.03.2014 tarihli ve 2013/21-2219 E., 2014/411 K. sayılı kararları).

Delillerin gösterilmesi ve bunun hâkim tarafından ispat vasıtası olarak kabulünün sonraki aşamada delillerin değerlendirilmesi gündeme gelmektedir. Kural olarak (kanunda gösterilen istisnalar dışında), hâkim delilleri serbestçe değerlendirecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar, dosya kapsamı itibariyle taraflar arasındaki maddi ve hukuki olguların gerçekleşme biçimi, kambiyo hukuku ilkeleri ve hayatın olağan akışı kavramı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davaya konu kambiyo senedinin alacaklı ve borçlu dışında E. K. adlı bir şahıs tarafından düzenlendiği, senedin rakam ve yazı ile yazılan bedelleri ile alacaklı ve borçlu isimlerinin tek bir seferde bu şahıs tarafından yazıldığı, senette herhangi bir tahrifat bulunmadığı hususu taraflar arasında uyumsuzluk konusu değildir. Ancak davalının, bankadan kredi çekmek suretiyle kendisinden toplam 67.000,00 TL bedel ile daire satın alan davacıya 900.000,00 TL gibi davacının mali durumu ile izah edilemeyecek yüksek meblağı herhangi bir

teminat olmaksızın elden verdiği iddiasının hayatın olağan akışına (genel hayat tecrübelerine) aykırı olduğu, hayatın olağan akışına dayanan kişinin, artık iddiasını ispatla yükümlü olmadığı, senedin tanzim edildiği 2009 tarihi itibarıyla 900.000,00 TL miktarında bir paranın genellikle banka aracılığıyla el değiştirdiği, 5083 sayılı Türkiye C.i Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ve bu kapsamda çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01.01.2009 tarihinden itibaren YTL kullanımından vazgeçilerek yeniden TL ibaresine geçildiği, bu nedenle senetteki bedelin tanzimi sırasında kavram karışıklığı nedeniyle senetteki yazı ile gösterilen bedelin, rakamla gösterilen bedelden bin kat fazla olduğu dikkate alındığında mahkemece eldeki menfi tespit davasının kabulüne yönelik önceki kararda direnilmesi yerindedir.

Açıklanan nedenlerle yerel mahkeme kararı usul ve yasaya uygun olup direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı (46.104,00 TL) harcın temyiz edenden alınmasına, aynı Kanun'un 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.06.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi. ⁴¹⁷⁵ (www.e-uyar.com)

√ “...Davacı vekili, davalıların davacı aleyhine bonoya dayalı icra takibi başlatmalarını, takip dayanağı bononun davacı tarafından tanzim edilerek davalılara verilen bir bono olmadığını, bono altındaki imzanın davacıya ait olmadığını, ait olsa bile bononun davalılar tarafından davacıya emeklilik işlemleriyle ilgili evrakların imzalatılması sırasında davacıya fark ettirilmeden imzalatırılmış olabileceğini, taraflar arasında davacının davalılara bono vermesini gerektirecek başkaca bir hukuki işlem bulunmadığını ileri sürerek davacının davalılara takibe konu bonodan dolayı borçlu olmadığını tespitini ve kötüniyet tazminatının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, ‘kambyo senetlerinin illetten mücerret mahiyette kıymetli evrak olduğunu, dava konusu takipteki imzanın davacıya ait olduğunu, davacının borcunu ödemediğini’ savunarak ‘davanın reddini’ istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, ‘davalıların sosyal ve ekonomik düzey olarak 1.200.000,00 TL gibi çok yüksek bir nakdi davacıya elden ödemiş olmalarının hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine uygun düşmediği, dava konusu bononun karşılığı bulunduğu kabulünün yaşamın gerekçelerine, akıl ve adalet ilkelerine aykırı düştüğü, bu hususun davacı lehine fiili karine olup davacının senet bedeli 1.200.000,00 TL’yi davalılardan almadığını ispat etmiş sayıldığı, hayatın olağana akışına aykırı olan bir durumun aksini ispat yükünün davalı tarafa düştüğü, davalıların dava ve takip konusu senet bedeli 1.200.000,00 TL’yi davacıya ödediğini belge veya benzeri delillerle ispatlayamadığı, davalıların, davacı hakkında hukuka aykırı ve kötü niyetli şekilde icra takibi yaptığı’ gerekçesiyle ‘davanın kabulüne’ karar verilmiştir. ⁴¹⁷⁶ (www.e-uyar.com)

⁴¹⁷⁵ Bknz: HGK. 18.06.2019 T. 19-827/689 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁷⁶ Bknz: 19. HD. 22.10.2019 T. 3244/4871 (www.e-uyar.com)

NOT: “Hayatın olağan akışı” kriterinin tartışıldığı diğer Hukuk Genel Kurulu kararları için bkz: HGK. 06.04.2016 T. E: 19-505, K: 480 (www.e-uyar.com) – HGK. 25.03.2015 T. E: 19-2238, K: 1062 (www.e-uyar.com) – HGK. 28.03.2014 T. E: 21-2219, K: 411 (www.e-uyar.com) - HGK. 12.09.2012 T. E: 8-365, K: 561 (www.e-uyar.com) – HGK. 08.12.2010 T. E: 19-590, K: 640 (www.e-uyar.com) – HGK. 06.06.2007 T. E: 2-331, K: 332 (www.e-uyar.com) – HGK. 17.12.2003 T. E: 13-787, K: 774 (www.e-uyar.com) – HGK. 21.04.1982 T. E: 4-1528, K: 412 (www.e-uyar.com)

√ «*Kiracının, ev sahibine daha önce vermiş olduğu borç paranın kendisine ödenmemesine rağmen, tekrar ev sahibine borç para vermesinin ve aldığı senedi iki yıl sonra takibe koymasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu*»⁴¹⁷⁷

√ «*Davalı-alacaklının, 1986 ve öncesi yıllarda, devlet memuru olarak 200.000.000 TL’yi temin edip, davacı şirkete herhangi bir belge almadan vermesinin ve yedi yıl gibi uzun bir süre bunun geri verilmesini istememesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini*»⁴¹⁷⁸

√ «*Alacaklının, nakit verdiği para karşılığında borçludan ‘teminat senedi’ adı altında senet almasının hayatın olağan akışına aykırı olacağını*»⁴¹⁷⁹

√ «*Senet arkasındaki ‘bu senet teminat senedi olup üçüncü kişilere ciro edilemez’ şerhinin, senedi ciro yoluyla devralan hamil (ciranta) tarafından değil, lehtar tarafından pulla kapatılmış olduğunu kabul etmenin, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini*»⁴¹⁸⁰

√ «*Davacı (borçlu) tarafça, davalı (alacaklı) tarafa boş olarak verilmiş bononun, lehtar (alacaklı) tarafından aradan 16 yıl geçtikten sonra doldurulup takibe konulmuş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olacağını, bu durumda alacak tutarını ispat külfetinin davalı-alacaklıya düşeceğini*»⁴¹⁸¹

√ «*Borçlunun, kendi adına işlem yapmasına zımnen izin verdiği oğluna yapılan ödemenin, ticari hayatın akışına göre, ‘borçluya yapılmış bir ödeme’ olarak kabulü gerekeceğini*»⁴¹⁸²

√ «*Yabancı şirket kaşesi altında yer alan borçlunun imzasının üst kısmının daktilo ile büyük harflerle, aralarında boşluklar olacak şekilde, bono biçiminde doldurulmuş olmasının hayatın olağan akışına ters düşeceğini*»⁴¹⁸³

√ «*Bir kimsenin alacaklı olduğu senetleri, vadesi dolduğu halde zamanaşımına uğratacak şekilde uzun bir zaman arayıp sormamasının hayatın olağan akışına aykırı düşeceğini*»⁴¹⁸⁴

⁴¹⁷⁷ Bknz: 19. HD. 04.10.2001 T. 2057/6148 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁷⁸ Bknz: 19. HD. 16.09.1996 T. 6123/7805 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁷⁹ Bknz: 15. HD. 27.02.1995 T. 870/1073 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁸⁰ Bknz: 19. HD. 29.12.1992 T. 11913/6978 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁸¹ Bknz: 11. HD. 27.11.1992 T. 6477/10946 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁸² Bknz: 11. HD. 17.06.1991 T. 73/3233 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁸³ Bknz: 11. HD. 03.11.1990 T. 7621/7506 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁸⁴ Bknz: 11. HD. 21.12.1987 T. 6478/7427 (www.e-uyar.com)

√ «Bir iki sene önce Almanya'da bir kez görüp tanıdığı bir kişiye bir kimsenin güvenerek, dostluk ve yardım duygusuyla borç para vermesinin yaşamın olağan yapısına uygun düşmeyeceğini»⁴¹⁸⁵

√ «Önceki senetli borçlarını ödememiş olan borçluya bu senetler ödenmeden veya ayrıca teminat altına alınmadan ikinci kez yeniden borç verilmesinin hayat tecrübelerine ve olayların normal akışına aykırı olacağını»⁴¹⁸⁶

√ «Ev kadını olan davacı borçlunun, ev kadını olan davalı - alacaklıya karşılıksız senet vermesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»⁴¹⁸⁷

√ «Hayatın olağan akışına göre, müteahhitlerin aldıkları bonoların dışında ayrıca kendi yararlarına ipotek kurdukları da bir gerçek olduğundan, satışı yapılan dairenin, satış tarihindeki değeri (vâde durumu da düşünülerek) uzman bilirkişilerce saptandıktan sonra kurulan ipoteğin 'senetlerin teminatı' olarak mı yoksa 'geri kalan borç için' mi kurulduğu kesinlikle saptandıktan sonra karar verilmesi gerekeceğini»⁴¹⁸⁸

√ «“Çekin 'ödeme aracı' olduğunu, ticari teamüllere göre teslim edilmeyen malın bedelinin çekle ödenmesinin düşünülemediğini»⁴¹⁸⁹

√ «Şirket kayıtları üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, şirket kayıtlarına geçirilen senet karşılığında yaptırılan iş nedeniyle alınan faturaların defterlere işlenmiş olduğunun anlaşılması halinde, hayatın olağan akışına göre şirket yetkililerince imza edilmemiş dahi olsa, şirketçe benimsenen senedin, şirketi bağlayacağı»⁴¹⁹⁰

√ «Çeklerin/senetlerin ortasından yırtılmış olmasının, hayatın olağan akışına göre ödendiğine karine teşkil edeceğini»⁴¹⁹¹

√ «Davacı şirketin malvarlığının senette yazılı miktar kadar borçlanmaya, davalının da mali ve sosyal durumunun bu miktar borç para vermeye müsait olmadığına anlaşılması halinde, dava konusu senetlerden dolayı davacının borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesi gerekeceğini»^{4192]}

√ «Ehliyetli bir kişi için hile ya da hata sayılmayan bir oluşumun, yaşlı olan kişiler için kandırıcı sayılabileceğini, bir neden yokken zengin bir kişinin fakir bir kişiden yüksek miktarda bir parayı ödünç almasının her zaman rastlanır olaylardan olmadığı»⁴¹⁹³

belirtmiştir...

⁴¹⁸⁵ Bknz: 11. HD. 24.12.1981 T. 5238/5604 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁸⁶ Bknz: 11. HD. 02.06.1981 T. 2722/2776 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁸⁷ Bknz: 11. HD. 10.04.1981 T. 1445/1635 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁸⁸ Bknz: 11. HD. 05.06.1980 T. 2409/2941 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁸⁹ Bknz: 11. HD. 01.04.1991 T. 808/2307 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁹⁰ Bknz: 11. HD. 24.03.1987 T. 8195/1688 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁹¹ Bknz: 12. HD. 16.06.2015 T. 15137/16694; 03.12.1999 T. 14229/15633; 28.11.1995 T. 16913/16841; 22.11.1994 T. 14612/14728 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁹² Bknz: 19. HD. 13.06.1996 T. 3770/6011 (www.e-uyar.com)

⁴¹⁹³ Bknz: 19. HD. 03.03.2003 T. 4632/1661 (www.e-uyar.com)

*

§ A. Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin E:2018/..., K:2021/... sayılı dosyasında;

• **Davacı** (G. P.) 05.04.2018 tarihli “*dava dilekçesi*”nde özetle;

“-Davalı-borçlu (Ş. U.)’nun müvekkiline vermiş olduğu 20.11.2017 düzenleme ve 11.12.2017 vade tarihli 415.000 Dolar bedelli bono ile 22.11.2017 düzenleme ve 11.12.2017 vade tarihli 790.000 Euro bedelli bonoyu, ... İcra Müdürlüğü’nde (Dosya No: 2018/...) *takip* yaptıklarını,

-Borçlunun, ödeme emrini aldıktan sonra, Bursa ... İcra Hukuk Mahkemesi’nde (Dosya No:2018/... Esas) ‘*imza inkarı*’nda bulunduğunu,

-Yaptıkları araştırmada davalı-borçlunun altı parça taşınmazını 06.04.2018 tarihinde satmış olduğunu öğrendiklerini, satılan taşınmazların;

√ Bursa ili, ... ilçesinde bulunan, 5516 ada, 11 parselde kayıtlı (1) mesken,

√ Aynı yerde kayıtlı (1) dükkan,

√ Bursa ili, ... ilçesinde bulunan (1) dubleks mesken,

olduğunu, bu taşınmazı satın almış olan kişinin de; borçlunun kız kardeşinin kocası (S. U. Ö.) olduğunu,

-Yapılmış olan satışın ‘*muvaazalı olduğunu*’ ve ayrıca ‘*tapuda çok düşük değer gösterilerek satışın gerçekleştirildiğini*’”

b e l i r t e r e k “*TBK.m. 19 uyarınca yapılmış olan satış işleminin iptali ile kendilerine cebri icra yetkisi tanınmasını*” talep etmiştir...

• **Davalı-borçlu** (Ş. U.) ve (S. U. Ö.) vekili 08.06.2018 tarihli “*cevap dilekçesi*”nde özetle;

“-Bu davada görevli mahkemenin ticaret mahkemesi olduğunu, ayrıca harcın noksan yatırıldığını,

-İcra mahkemesine yapılan ‘*borca itiraz ve şikayet*’ nedeniyle henüz takibin müvekkili hakkında kesinleşmemiş olduğunu,

-Tasarrufun iptali davalarında, davacı-alacaklının alacağının ‘*gerçek bir alacak*’ olmasının arandığını, bu olayda ise bu şartın gerçekleşmediğini, dava konusu senetlerin müvekkili tarafından ‘*senet düzenleme iradesi ile*’ imzalanmadığını, bu imzaların başka amaçla atılmış olduğunu, davacı-alacaklı hakkında ‘*dolandırıcılık*’ ve ‘*sahte evrak düzenlemek*’ suçlarından dolayı ... Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunduklarını, bu soruşturmanın ve ayrıca ... İcra Hukuk Mahkemesi’nde açtıkları davanın sonucunun beklenilmesi gerektiğini,

-Davacının gerek mesleği ve gerekse sosyo-ekonomik durumu gereği, müvekkiline 415.000 Dolar ile 798.000 Euro’yu n a k d e n v e b o r ç olarak elden vermesinin ‘hayatın olağan akışına aykırı’ olduğunu, davacının ‘*elden ödeme*’ iddiası kabul edilirse, bunun 7980 adet 100 Euroluk ve 4150 adet 100 Dolarlık banknotlar halinde

olması gerekeceğini, bunların müvekkiline bu şekilde elden teslim edilmesinin ‘*hayatın olağan akışına aykırı*’ olduğunu, bu tür ödemelerin uygulamada kolaylıkla bankalar aracılığı ile yapıldığını,

-*Davacının kendisinin eskiden bankada çalışmış sıradan bir eleman, davacının eşinin ise, mimar olan müvekkilinin ofisinde çalışan bir işçi olduğunu*, bu nedenle bu kadar fahiş miktardaki parayı, elden müvekkiline –borç olarak- vermesinin ‘*hayatın olağan akışına aykırı*’ olduğunu,

-İptali istenen satışın gerçek bir satış olduğunu”

b e l i r t e r e k “haksız ve yersiz açılan davanın reddine karar verilmesini” istemiştir.

● Yerel mahkeme (Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi) 04.03.2021 tarihli nihai kararında;

-Davalı-borçlu tarafından Bursa ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılmış olan ‘*menfi tespit davası*’nın tasarrufun iptali davasından sonra açılmış olduğunu, bu konudaki Yargıtay uygulamasına göre bu davanın sonucunun beklenilmesinden vazgeçildiğini,

-Mahkemelerindeki davanın TBK. m. 19’a göre açılmış olan muvazaalı işlemin iptaline ilişkin bir dava olduğunu,

-Dava konusu satışların akrabalar arasında düşük bedelle olması ve birden fazla taşınmazın devredilmiş olması nedeniyle “*davanın kabulüne*” karar vermiştir.

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyumsuzlukta;

● Davalı-borçlu vekili yargılama sırasında; “*Bursa ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/... Esas sayılı dosyasında müvekkili tarafından açılan m e n f i t e s p i t d a v a s ı n ı n devam etmekte olduğunu, bu davanın sonucunun beklenilmesi gerektiğini*” talep etmişse de bu talebi önce kabul etmiş olan mahkemenin 04.03.2021 tarihli 11. celsede bu kararından dönerek yargılamaya devam edip “*davanın kabulüne*” karar vermiştir.

Bu karar isabetli midir?

Yüksek mahkeme⁴¹⁹⁴ “*borçlunun, tasarrufun iptali davasından önce açtığı menfi tespit davasının sonucunun ‘bekletici mesele’ yapılmasını ancak aleyhine tasarrufun iptali davası açılmasından sonra açtığı menfi tespit davasının ‘bekletici mesele’ yapılmamasını –‘bu davanın kötünîyetle ve tasarrufun iptali davasının sonucunu geciktirmek, zaman kazanmak amacıyla açılmış olduğunu’ farzederek-*” istemektedir....⁴¹⁹⁵

⁴¹⁹⁴ Bknz: 17. HD. 02.04.2019 T. 16155/3936; 21.05.2018 T. 3604/5264; HGK. 15.11.2017 T. 17-2361/137 vb.

⁴¹⁹⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:931 vd.

Bilindiği gibi “bir davanın görülmesi sırasında ortaya çıkan ve bu davanın incelenilmesi veya sonuçlandırılabilmesi için mahkemenin görevi dışında kalması sebebiyle, görevli yargılama makamınca çözümlenmesine kadar beklenilmesi gereken sorunlara *b e k l e t i c i s o r u n* (mesele-i mütekaddime; mesele-i müstehire) denir.”⁴¹⁹⁶

Yüksek mahkemenin bu tutumu **doktrinde** eleştiri konusu olmuştur. Gerçekten;

√ “Öğretide ve bazı içtihatlarda kesinleşmiş icra takibinden sonra borçlu menfi tespit davası açmışsa, bu davanın ‘bekletici sorun’ yapılmasına gerek olmadığı görüşü benimsenmiştir... Yargıtay da menfi tespit davasının açılma tarihine göre bir değerlendirme yapmaktadır... Menfi tespit davasının açılma tarihi esas alınarak ‘bekletici sorun’ ile ilgili bir karar verilmesi halinde, hakkaniyetsiz sonuçlarla karşılaşılabılır. Bu nedenle, menfi tespit davasının açılma zamanının ‘tek kıstas’ olarak alınmaması gerektiği görüşündeyiz.”⁴¹⁹⁷

√ “Tasarrufun iptali davasında davacı-alacaklı ile davalılardan borçlu arasında ‘gerçek bir alacağın olmadığına’ dair bir menfi tespit davası açılması halinde, iptal davasına bakan mahkemenin bunu ‘bekletici sorun’ yapması gerekip gerekmediği de ayrıca incelenmelidir...”

Yargıtay’ın, menfi tespit davasının açılma zamanını, tasarrufun iptali davasında, sorunun ‘bekletici mesele’ yapıp yapılmayacağına ilişkin olarak tek ölçüt olarak kabul etmesi kanaatimizce doğru değildir. Hakim her somut duruma göre ayrı ayrı bir değerlendirme yapabilme yetkisinin olması gerekir... Bu nedenle her somut olaya göre davalı-borçlu tarafından açılan menfi tespit davasının tasarrufun iptali davasını uzatmak maksadıyla açılıp açılmadığının incelenmesi ve bu inceleme neticesinde varılacak hükme göre ‘bekletici sorun’ yapma kararı alınmalıdır.”⁴¹⁹⁸

√ “Kanımızca, her somut olayda durumun değerlendirilerek ve özellikle borçlunun ‘neden menfi tespit davasını bu kadar geç açtığını’ haklı gerekçelerle kanıtlayıp/kanıtlanamamasına göre bu konuda bir sonuca varılması daha isabetli olacaktır.”⁴¹⁹⁹

Bu nedenle somut olayda; yerel mahkemece, davalı-borçlunun Bursa ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nde (Dosya No: 2019/... E. sayılı) açılmış olan menfi tespit davasının sonucunu “sırf bu davanın tasarrufun iptali davasından sonra açılmış olması nedeniyle” beklememiş olması hatalı olmuştur.

*

⁴¹⁹⁶ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **YILMAZ, E.** Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2021, C:3, s:3190 – **KURU, B.** Medeni Usul Hukuku (El Kitabı), 2020, C:1, s:919 – **GÖZÜTOK, Z./ALBAYRAK, A.** Alfabetik Medeni Usul Hukuku El Kitabı, 2021, s:158 – **PEKCANİTEZ, H.** Bekletici Sorun (EÜHFD. 1980/1, s:35 vd.) – **ARSLAN, S.A.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, 2014, C:1, s:266 vd.)

⁴¹⁹⁷ **EROĞLU, O.** Açıklamalı-İçtihatlı Tasarrufun İptali Davası İle Muvazaa Davası Ve Karşılaştırılması, 2020, 2. Baskı, s:82

⁴¹⁹⁸ **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHFD. 2015/4, s:954 vd.)

⁴¹⁹⁹ **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, s:931 vd.

● Yukarıda⁴²⁰⁰ belirttiğimiz gibi; tasarrufun iptali davasının esasına girilebilmesi için gerçekleşmesi gereken “*dava şartları*”;

a) *Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması gerekir.*

b) ‘*Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması*’ gerekir.

c) ‘*Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması*’ gerekir.

ç) ‘*Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi*’ (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır.

Bu husus **yüksek mahkemenin** içtihatlarında⁴²⁰¹ da öteden beri açık seçik ifade edilmiştir.

● Somut olay bakımından, bu “*özel dava şartları*”ndan (HMK.m. 114) ‘**takip konusu alacağın g e r ç e k bir alacak olması**’ şartı⁴²⁰² önem taşımaktadır.

Yüksek mahkemenin pek çok kararında⁴²⁰³ açıkça ifade ettiği gibi, “*davacının, davalı-borçludan ‘gerçekten’ alacaklı olup olmadığının yerel mahkemece k e n d i l i ğ i n d e n araştırılması gerekir*”.

Yukarıda⁴²⁰⁴ çok ayrıntılı olarak ifade ettiğimiz gibi;

-*Eğer davacı-alacaklı tacir ise*; hem kendisinin ve hem de –tacir ise davalı-borçlunun ticari defterlerinde inceleme yapılarak, takip konusu borcun defterlerde kayıtlı olup olmadığının araştırılarak, kayıtlarda var (yazılı) olduğu ölçüde ‘davanın kabulüne’, aksi taktirde “ön koşul yokluğundan davanın reddine”⁴²⁰⁵ karar verilmesi gerekir.

-*Eğer davacı-alacaklı tacir değil ise*; davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, mali durumlarının araştırılması, ⁴²⁰⁶ yıllık gelirlerinin ne olduğu, ⁴²⁰⁷ ve davacının böyle bir borç parayı verebilecek ekonomik gücünün bulunup bulunmadığı⁴²⁰⁸ saptanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

⁴²⁰⁰ Bknz. Yuk. dipn: 93-95

⁴²⁰¹ Bknz. Yuk. dipn: 152, 163, 170, 181, 186, 188, 201 vb.

⁴²⁰² Bknz. Yuk. dipn: 96-207

⁴²⁰³ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282; 12.04.2016 T. 14267/4635; 21.01.2014 T. 19964/669 vb. (www.e-uyar.com)

⁴²⁰⁴ Bknz. Yuk. dipn: 96-207

⁴²⁰⁵ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597; 11.09.2018 T. 2770/7624; 28.02.2017 T. 11975/234; 24.05.2016 T. 11364/6282; 24.05.2016 T. 10582/6278; 14.04.2015 T. 1798/5869; 4. HD. 04.04.2011 T. 7832/3036 vb. (www.e-uyar.com)

⁴²⁰⁶ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com)

⁴²⁰⁷ Bknz: 17. HD. 21.03.2017 T. 2235/3008 (www.e-uyar.com)

⁴²⁰⁸ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 3393/12139; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 vb.

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında ‘davacının, borçluda var olduğunu ileri sürdüğü alacağın g e r ç e k bir alacak olup olmadığı’ nın mahkemece n a s ı l araştırılması gerekeceğini açıkça ve ayrıntılı biçimde belirtmiştir. Gerçekten yüksek mahkeme bu konuya ilişkin olarak;

√ «*Tasarrufun iptali davasında, “davacının alacağının gerçek olmadığını” ileri sürülmesi halinde, mahkemece davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında gerçek bir alacak borç ilişkisinin olup olmadığının incelenmesi gerektiğini- Davacı alacaklının ‘alacağının gerçek bir alacağa dayandığını ve bu nedenle taraf sıfatına sahip olduğunu ispatlaması gerektiğini- Tarafların, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorunda olduğu, belgeyi ibraz etmesine karar verilen tarafın, kendisine verilen sürede belgeyi ibraz etmemesi ve aynı sürede, delilleriyle birlikte ibraz etmemesi hakkında kabul edilebilir bir mazeret göstermemesi ya da belgenin elinde bulunduğunu inkar etmesi ve teklif edilen yemini kabul veya icra etmemesi, halinde, duruma göre belgenin içeriği konusunda diğer tarafın beyanının kabul edileceğini; bu hususun, mahkemece, davalı borçluya HMK. mad 220/3 uyarınca ihtar edilmesi ve davalının defterlerini ibraz etmemesi halinde yine bu maddeye göre bir değerlendirme yapması gerektiğini»⁴²⁰⁹*

√ «*Davacının, alacağının gerçek bir alacak olduğunu ispatlayamadığı ve yapılan bilirkişi incelemesinde de ‘alacak ile ilgili bir hususa rastlanılmadığı’ gerekçesi ile, ‘önşart yokluğundan açılan tasarrufun iptali davasının davanın reddine’ karar verileceğini»⁴²¹⁰*

√ «*Tasarrufun iptali davalarının görülebilirlik şartlarından birisinin de gerçek bir alacağın varlığı (tasarrufta bulunan kişinin borçlu olması) olduğunu- Gerçek bir borç yoksa alacak da söz konusu olamayacağından iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağını- Davalılar alacaklı davacının alacağının gerçek olmadığını savunmuş, yargılama boyunca davacı alacaklı alacağın dayanağı konusunda bir açıklama yapmamış ve davalı üçüncü kişinin tanıdığı aynı zamanda borçlu şirket ortağı ifadesinde “kendisinin ve kardeşinin borçlu şirket ortağı oldukları, üçüncü kişinin öz yegenleri olduğunu, dava konusu kağıt fabrikası binasını sattıklarını ve başka bir yere taşındıklarını, ancak satılan yerin daha sonra kıymetlendiğini, davacıya bildiği kadarı ile borcu olmadığını” yönündeki beyanı karşısında davanın reddine ilişkin mahkeme kararının yerinde olduğunu»⁴²¹¹*

√ «*Davalı üçüncü kişiler, asli müdahilin takip konusu alacağının gerçek olmadığını ileri sürdüklerinden bu iddianın ön sorun olarak incelenip değerlendirilmesi gerektiği; takibin kambyo hukukuna ilişkin olmasına ve kesinleşmesinin alacağın gerçek olmadığı iddiasının incelenmesine engel olmadığını»⁴²¹²*

√ «*3. kişi vekilleri, “takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığını” nı ileri sürdüğünden, mahkemece bu savunma üzerinde durularak davacı vekilinden bu yöndeki açıklamaları ve delillerinin sorulması, özellikle takip konusu senedin vade tarihi,*

⁴²⁰⁹ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 3921/11416 (www.e-uyar.com)

⁴²¹⁰ Bknz: 17. HD. 06.11.2019 T. 1133/10255 (www.e-uyar.com)

⁴²¹¹ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606 (www.e-uyar.com)

⁴²¹² Bknz: 17. HD. 15.05.2018 T. 3037/5045 (www.e-uyar.com)

davacı ile borçlu davalının akraba-arkadaş, kapı komşusu olup olmadığı da göz önünde bulundurularak davacı vekilinin bildireceği deliller ile davalılar 3. kişi vekilleri tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanması, gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senedin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması yaptırılması, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil kayıtları istenerek tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve ön koşulların bulunması halinde ise davanın esası yönünden İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini»⁴²¹³

√ «Takip dayanağı 55.000,00 TL senet, 30.09.2010 tarihinde düzenlenmiş 30.09.2011 vadeli olup 13.03.2013 tarihinde icraya konulduğu, dava dışı Hayri Ç. Tarafından aynı tasarrufun iptali için açılan davadan 21.01.2013 tarihinde feragat ettiği, dava feragat ile sonuçlanarak kesinleşmiş ancak daha sonra davalı üçüncü kişinin tehdidi ile feragat ettiğini belirtmiş ise de tehdit ispatlanmadığından dikkate alınmadığı, davalı borçlu bu davadan elde edilmeyen sonucun tekrar sağlanması amacı ile kendisine boş senet imzalatıldığını ileri sürdüğü, mahkemece zabıta araştırılması yapıldığı ve dinlenen tanıkların bir kısmı davacının böyle bir parayı verme gücünün olmadığını belirttiği, mahkemece, takip dayanağı senedin vadesinden yaklaşık 2 yıl sonra takibe konulması ve belirtilen maddi ve hukuki olgular değerlendirilerek alacağın gerçekliğinin tartışılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴²¹⁴

√ «Mahkemece davalı üçüncü kişinin “takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı” yönündeki savunması üzerinde durulmamasının hatalı olduğunu- Mahkemece, davalının bu yöndeki savunması doğrultusunda davacı ve davalı delillerinin toplanması, gerektiğinde alacaklı ve borçluların banka hesap hareketleri, ticari ve vergi kayıtları istenerek ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasını, Savcılığın takip konusu senetle ilgili yürütülen hazırlık dosyası; dava açılmış ise dava dosyası, ticaret mahkemesi dava dosyasının sonucunun beklenmesi ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴²¹⁵

√ «Tasarrufun iptali davasında, tacir olan ve ticari defter tutmak zorunda olan davalı borçlu şirketin ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak dava dayanağı takip dosyasındaki senetlerin dayanağı ve dolayısı ile alacağın gerçekliği araştırılarak muvazaalı alacak olup olmadığı toplanan delillere göre değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴²¹⁶

√ «Tasarrufun iptali davasında, davalı 3. kişinin ‘alacağın gerçek olmadığı’ yönündeki savunması üzerinde durularak, özellikle takip konusu senetlerin vade tarihi davacı ile borç şirket temsilcisinin hemşeri olması da gözönünde bulundularak, davacı vekilinin bildireceği deliller ile davalı 3. kişi vekili tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanarak, gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması

⁴²¹³ SAMSUN BAM 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55 (www.e-uyar.com)

⁴²¹⁴ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 10994/12126 (www.e-uyar.com)

⁴²¹⁵ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457 (www.e-uyar.com)

⁴²¹⁶ Bknz: 17. HD. 28.02.2017 T. 11975/2134 (www.e-uyar.com)

yaptırılıp, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil kayıtları istenerek tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴²¹⁷

√ «Davalı üçüncü kişi dava dayanağı alacağın gerçek olmadığı iddiasında bulunduğundan, mahkemece bu husus üzerinde durulması gerektiği- Davalı borçlu ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ olduğu, dava konusu taşınmazın satışından sonra borçlunun organik bağ içinde olunan diğer şirket ortaklığından ayrıldığı satıştan sonra ancak dava dayanağı takipten önce aralarında uyumsuzluk çıktığı ve davaların bulunduğu, takip dayanağı 900.000 USD olarak büyük miktardaki borcun 30.05.2008 tarihinde verilmiş olmasına rağmen senedin vadesinin 30.12.2011 tarihine verildiği, alacaklı tarafından dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının istendiği anlaşıldığından, mahkemece, davacı alacaklının takip konusu bononun düzenlendiği 30.05.2008 tarihinde 900.000 USD elden borç verebilecek mali duruma sahip olup olmadığının kolluk aracılığı ile araştırılmasını, davacının şirketi var ise bu şirket kayıtlarında böyle bir alacak borç ilişkisinin varlığı ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olup olmadığının tespiti gerektiğini- Mahkemece, alacağın gerçek olmadığı tespit edilirse, davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴²¹⁸

√ «Borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olmasının, her zaman takip konusu alacağın gerçek bir alacak, yani davacının gerçekten alacaklı, borçlunun da gerçekten borçlu olduğunu göstermeyeceğini, davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının mahkemece res'en değerlendirilmesi gerektiğini- Mahkemece, borçlu şirket ile davacı alacaklı arasındaki takip konusu çek düzenlenmesini gerektirecek bir alacak borç ilişkisinin bulunup bulunmadığı, gerekirse tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olduğunun tesbiti halinde, aciz hali var ise şimdiki gibi davanın kabulüne, aksi durumda davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴²¹⁹

√ «Davacı alacaklı, borçlunun nişanlısının annesi olduğu ve paranın kuyumcu olan borçluya elden verildiği iddia edilirken, davalı üçüncü kişinin, alacağın gerçek olmadığını senedin sonradan düzenlendiğini ileri sürdüğü, öte yandan, dosya kapsamından borçlu ve taşınmazın ilk maliki babası arasında bu taşınmazın satışı ile ilgili olarak arasında husumet olduğu, karşılıklı olarak sürekli uyumsuzluk içinde bulunduğu, bu durumda, mahkemece yapılacak işin, kuyumcu olan borçlunun ticari defterlerinde senedin düzenlendiği tarihte bu miktar bir para girişi olup olmadığı, alacağın gerçek olup olmadığı araştırılarak toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar vermekten ibaret olduğunu»⁴²²⁰

√ «Tasarrufun iptali davasında öncelikle davacının borçludan gerçek bir alacağının bulunması ve yapılan tasarrufun da alacaklılardan mal kaçırma amacına yönelik olması gerekeceği, bu nedenle davacı ile borçlu davalının mali durumlarının

⁴²¹⁷ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com)

⁴²¹⁸ Bknz: 17. HD. 20.10.2016 T. 17910/9000 (www.e-uyar.com)

⁴²¹⁹ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282 (www.e-uyar.com)

⁴²²⁰ Bknz: 17. HD. 24.11.2015 T. 4375/12653 (www.e-uyar.com)

araştırılarak, borcun doğum tarihinde aralarında bu denli bir para alışverişinin olup olamayacağının ve borcun gerçek olup olmadığının belirlenmesi gerekeceğini⁴²²¹

belirtmiştir...

Yerel mahkeme, davacının takip konusu yaptığı 415.000 ABD. Doları +798.000 Euro = **7.000.000,00 TL. tutarındaki** – taraflar için çok yüksek miktardaki- **alacağın** gerçek bir alacak olup olmadığı konusunda –**banka kayıtları, tarafların ticari defterleri üzerinde + zabıta araştırması vb.**- hiçbir araştırma yapmamıştır.

Yargılama sonunda verilmiş olan “*davanın kabulü*”ne ilişkin karar bu nedenle Yargıtay’ın –yukarıda sunduğumuz- içtihatlarıyla uyumlu değildir...

● Yine yukarıda⁴²²² -bu konudaki gerek **doktrinde** ileri sürülen görüşlere⁴²²³ ve gerekse **yüksek mahkemenin çeşitli içtihatlarına**⁴²²⁴ atıfta bulunarak belirttiğimiz gibi; tasarrufun iptali davalarında; bir alacaklının sadece elindeki senede dayanarak şeklen «hak sahibi olduğunu» ileri sürüp, senet bedelini senet borçlularından talep etmesinin *hayatın olağan akışına aykırı olduğu durumlarda*, alacaklının alacaklılık sıfatı tartışılabilir hale gelir ve Yargıtayımızın bu konuda çeşitli içtihatlarında kabul ettiği ölçütler (kıstaslar) çerçevesinde alacaklının sadece elindeki senede dayanarak «alacak» talep etmesine izin verilmez.

Doktrinde⁴²²⁵ -oybirliği ile- «*ispat yükünün, ‘hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana’^(*) düştüğü*» kabul edilmekte olduğu gibi, **Yargıtay** da bu konuya ilişkin içtihatlarında öteden beri bu doğrultuda içtihatla bulunmaktadır...

⁴²²¹ Bknz: 17. HD. 05.11.2013 T. 11822/15085 (www.e-uyar.com)

⁴²²² Bknz. Yuk. dipn: 213-263

⁴²²³ Bknz. Yuk. dipn: 217-244

⁴²²⁴ Bknz. Yuk. dipn: 245-263

⁴²²⁵ **TAŞPINAR, S.** Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımında Rolü (AÜHFD. 1996/1-4, s: 551)

- **ALANGOYA, Y.** «Senede Karşı Senetle İspat» Kuralı ve «Hayatın Olağan Akışı» Kavramı (Prof. Dr. Necip Kocayusufoğlu İçin Armağan, 2004, s: 523) - **KURU, B.** Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, C: 2, s: 1989 - **POSTACIOĞLU, İ.** Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, s: 537 - **UMAR, B./YILMAZ, E.** İspat Yükü, 2. Bası, s: 60 - **BERKİN, N.** Medeni Usul Hukuku Rehberi, s: 172 - **ANSAY, S.Ş.** Hukuk Yargılama Usulleri, 1960, s: 248 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Baskı, s: 616 vd. - **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 352

(*) **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 87-124, s: 505-535; s: 747-759; s: 776-802; s: 877-919; s: 999-1024 - **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 8-13; s: 65-71; s: 134-139-269-272; s: 381-382; s: 56-578; s: 1086-1089; s: 1097 vd.; s: 1159 vd. - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s: 169-176) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Alacağın Gerçek Olması» ve «Hayatın Olağan Akışına Uygunluk» Koşullarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Legal Huk. Der. Ocak/2020, S: 267-309) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri» (İİK. 280/III), «İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı» (İİK. 277 vd.) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Üniv. Huk. Fak. Der. (Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı), 2020, C: III, s: 3941-3978] - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) - **UYAR, T.** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2017, s: 3497-3543) - **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları

Davalı-borçlu vekili cevap dilekçesinde ısrarla;

●● Davacının, eskiden bankada çalışmış sıradan bir eleman, davacının eşinin ise davalı-borçlunun mimarlık ofisinde çalışan bir işçi olduğunu, sosyo-ekonomik durumu bu şekilde olan ve müvekkiline kendisini ‘broker’ olarak tanıtmış olan davacının, müvekkiline 7.000.000,00 TL.’den daha fazla parayı b o r ç o l a r a k vermesinin **hayatın olağan akışına aykırı olduğunu**,

●● Bu miktardaki paranın “*müvekkiline elden verilmiş olmasının*” da **hayatın olağan akışına aykırı olduğunu**, çünkü bu durumda, davacının takip konusu yaptığı 415.000 Dolar’ı 100’er Dolarlık halinde 4150 adet, 798.000 Euro’yu 100’er Euro halinde 7980 adet şeklinde müvekkiline teslim etmiş olmasının **hayatın olağan akışına aykırı olduğunu** (halbuki bu miktarın kolaylıkla davacı tarafından müvekkilinin banka hesabına yatırılacakken, davacının böyle hareket etmeyip bunu elden müvekkiline vermiş olmasının düşünülemeyeceğini),

b e l i r t m i ş t i r...

Yerel mahkemenin, davalı-borçlu vekilinin “*cevap dilekçesi*”nde dile getirdiği, tamamıyla yerinde olan bu hususlar üzerinde herhangi bir değerlendirme yapmadan “*davanın kabulüne*” karar vermiş olması isabetli olmamıştır. Çünkü **yüksek mahkeme** yukarıda⁴²²⁶ sunduğumuz içtihatlarında açıkça;

√ “*Tarafların ekonomik durumlarına göre davacı müteahhidin, kendisinden daire satın almış müşterisine elden 900.000,00 TL. borç vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu*”⁴²²⁷

√ “*Davalıların sosyal ve ekonomik düzey olarak 1.200.000,00 TL gibi çok yüksek bir nakdi davacıya elden ödemiş olmalarının hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine uygun düşmediğini*”⁴²²⁸

b e l i r t m i ş t i r...

*

ŞB. Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E: 2018/..., K: 2020/... sayılı dosyasında;

● **Davacı** (G. P.) vekili “*dava dilekçesi*”nde özetle;

“*Davalı-borçlu (Ş. U.)’nun, İstanbul ili, ... ilçesinde bulunan 1880 ada, 30 ve 31 parsellerde kayıtlı ‘bahçe’ niteliğindeki taşınmazını, diğer davalı, kızı (Y. U.)’ya satışına ilişkin tasarrufunun muvazaalı olduğu gerekçesiyle TBK.m. 19 uyarınca iptalini*” istemiştir.

Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?» (ABD. 2015/1, S: 369-397) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında «Borcun Doğum Tarihli» Nasıl Belirlenir.? Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplama Yöntemi (Legal Huk. Der. 2018, S: 184, s: 1739-1758)

⁴²²⁶ Bknz. Yuk. dipn: 245-263

⁴²²⁷ Bknz. Yuk. dipn: 245

⁴²²⁸ Bknz. Yuk. dipn: 246

Tasarrufun iptali davası, davacı-alacaklının Bursa ... İcra Müdürlüğü'nün 2018/... sayılı dosyasında takip konusu yapılmış olan 415.000, 00 ABD. Doları bedelli senetle 798.000, 00 Euro bedelli alacağın tahsilini sağlamak için açılmıştır.

Davalılar (Ş. U.) ve (Y. U.) vekili “cevap dilekçesi”nde özetle;

Yukarıda Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin E: 2018/..., K: 2021/... sayılı dosyasında özetlediğimiz “cevap dilekçesi” bu dosya için de aynen geçerlidir.

Yerel mahkeme 19.11.2020 tarihli oturumda; “davalılardan dava konusu taşınmazları satın almış olan (Y. U.)’nun, diğer davalı-borçlu (Ş. U.)’nun kızı olduğundan ve satılan taşınmazların resmi satış senedinde gösterilen satış bedeli ile satış tarihindeki ger-çek (rayiç) değeri arasında -alınan Bilirkişi Raporu’na göre- iki mislinden fazla fark oldu-ğu” g e r e k ç e s i y l e-“Bursa ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/... sayılı dosyasındaki borçlu (Ş. U.) tarafından alacaklı (G. P.) hakkındaki menfi tespit davasının (İİK.m. 72), tasarrufun iptali davasından sonra açılmış olması nede-niyle, bu davanın sonucunun tasarrufun iptali davasında beklenmesi konusundaki talebin reddedildiği” belirterek- “tasarrufun iptali davasının kabulüne” karar vermiştir.

Bu davanın ‘ tarafları ’ ile ‘ konusu ’ yukarıda §A’da incelenen **Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E: 2018/..., K: 2021/... sayılı dosyası** ile yakın bir benzerlik gösterdiğinden, o dosya hakkında yaptığımız **eleştiri ve açıklamalarımız ve vardığımız sonuç** –hem mahkemece; davalı-borçlunun Bursa ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açmış olduğu menfi tespit davasının sonucunun beklenmemiş olması yönünden ve hem de tasarrufun iptali davasının kabul edilmiş olması yönünden- bu dosya için aynen geçerlidir.

Yani; yukarıda §GİRİŞ bölümünde⁴²²⁹ ayrıntılı olarak izah ettiğimiz gibi; somut olayda “tasarrufun iptali davasının esasına girilebilmesi için gerçekleşmesi gereken” ‘dava şartları’ndan⁴²³⁰ “**takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması**”⁴²³¹ şartı gerçekleşmemiştir.

Yine yukarıda⁴²³² belirttiğimiz gibi açılmış olan tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verilmesi “hayatın olağan akışına aykırı” olacaktır.

Bütün bu nedenlerle yukarıda⁴²³³ ayrıntılı olarak açıkladığımız gerekçe ile, yerel mahkemece – taraflar arsındaki diğer ‘tasarrufun iptali davalarında’ olduğu gibi- ‘tasarrufun iptali davasının reddine’ karar verilmesi isabetli olacaktır...

*

⁴²²⁹ Bknz. Yuk. dipn: 1-269

⁴²³⁰ Bknz. Yuk. dipn: 93-95

⁴²³¹ Bknz. Yuk. dipn: 96-115

⁴²³² Bknz. Yuk. dipn: 214-269

⁴²³³ Bknz. Yuk. dipn: 273 vd.

ŞC. Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/... Esas sayılı dosyasında;

Davacı (G. P.) vekili “*dava dilekçesi*”nde özetle;

“*Davalı-borçlu (Ş. U.)’nun İstanbul ili, ... ilçesinde bulunan, 1 ada, 135 parselde kayıtlı 135 parselde kayıtlı, ‘konut’ niteliğindeki taşınmazın, diğer davalı kızı (P. U. H.)’ya satışına ilişkin tasarrufun muvazaalı olduğu gerekçesiyle TBK.m. 19 uyarınca iptalini*” istemiştir.

Tasarrufun iptali davası, davacı-alacaklının Bursa ... İcra Müdürlüğü’nün 2018/... sayılı dosyasında takip konusu yapılmış olan 415.000, 00 ABD. Doları bedelli senetle 798.000, 00 Euro bedelli senetteki alacağın tahsilini sağlamak için açılmıştır.

Davalılar (Ş. U.) ve (P. U. H.) vekili “*cevap dilekçesi*”nde;

Yukarıda Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E: 2018/..., K: 2021/... sayılı dosyasında özetlediğimiz “*cevap dilekçesi*” bu dosya için de aynen geçerlidir.

Dava konusu uyumsuzlukta; yukarıda ŞGİRİŞ bölümünde⁴²³⁴ ayrıntılı olarak izah ettiğimiz gibi; somut olayda “*tasarrufun iptali davasının esasına girilebilmesi için gerçekleşmesi gereken*” ‘dava şartları’ndan⁴²³⁵ “**takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması**”⁴²³⁶ şartı gerçekleşmemiştir.

Yine yukarıda⁴²³⁷ belirttiğimiz gibi açılmış olan ‘tasarrufun iptali davasının kabulüne’ karar verilmesi, “*hayatın olağan akışına aykırı*” olacaktır.

Bütün bu nedenlerle yukarıda⁴²³⁸ ayrıntılı olarak açıkladığımız gerekçe ile, yerel mahkemece – taraflar arasındaki diğer ‘tasarrufun iptali davalarında’ olduğu gibi- ‘*tasarrufun iptali davasının reddine*’ karar verilmesi isabetli olacaktır...

*

ŞD. Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/... Esas sayılı dosyasında;

Davacı (G. P.) vekili “*dava dilekçesi*”nde özetle;

“*Davalı-borçlu (Ş. U.)’nun, (E. Y.) San. AŞ.’deki 22430 hissesini ölen kocasının kuzeni (amcasının oğlu) (M. S. U.)’ya devrettiğini, bu devrin muvazaalı olduğu gerekçesiyle ve gösterilen satış bedelinin çok düşük olması nedeniyle iptaline karar verilmesini*” talep etmiştir.

Tasarrufun iptali davası, davacı-alacaklının, davalı-borçludaki Bursa ... İcra Müdürlüğü’nün 2018/... sayılı icra dosyasındaki –kapak hesabına göre- 9.406.455, 48 TL. alacağının tahsilini sağlamak için açılmıştır.

⁴²³⁴ Bknz. Yuk. dipn: 1-269

⁴²³⁵ Bknz. Yuk. dipn: 93-95

⁴²³⁶ Bknz. Yuk. dipn: 96-115

⁴²³⁷ Bknz. Yuk. dipn: 214-269

⁴²³⁸ Bknz. Yuk. dipn: 273 vd.

Davalı (M. S. U.) vekili 16.06.2020 tarihli “cevap dilekçesi”nde özetle;

“Müvekkiline yapılan hisse devrinin muvazaalı olmadığını, çünkü müvekkilinin (Ş. U.)’nun hisselerini 220.430,00 TL. bedelle devraldığını, bu bedelin satıcının banka hesabına gönderildiğini, müvekkilinin (Ş. U.) hakkında davacının yaptığı icra takibinden haberi olmadığını, hisse devrinin yapıldığı tarihte (E. Y.) San. AŞ.’nin zarar etmekte olduğunu, bu nedenle ödenen satış bedelinin düşük olmadığını vb.” belirtmiştir.

Davalı-borçlu (Ş. U.) vekili “cevap dilekçesi”nde özetle;

“-Müvekkili tarafından ‘virman talimatı’ olarak imzalanmış evrakın davacı tarafından ‘bono’ya dönüştürülerek gerçekte müvekkilinin davacıya herhangi bir borcu olmadığı halde, borçlu duruma getirilerek hakkında 798.000, 00 Euro ve 415.000, 00 Dolar’ın ödenmesi için icra takibinde bulunulduğunu,

-Davacının, müvekkiline –borç olarak- verdiğini iddia ettiği paraları ticari defterleri ile tevsik etmesi gerektiğini,

-Takip konusu bonoların, müvekkili tarafından –bono düzenlemek iradesiyle- düzenlenmemiş olduğunu,

-Davacının kendisinin eskiden bankada çalışmış sıradan bir eleman olduğunu,

-Davacının karısının, on beş yılı aşkın bir süredir müvekkilinin mimarlık bürosunda çalışan bir işçi olduğunu, davacının takip konusu kadar müvekkilinden alacaklı olmadığını, bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

-HMK. m. 222/5 uyarınca davacı tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul ettiklerini”

b e l i r t e r e k, ‘açılmış olan davanın reddine karar verilmesini’ istemiştir.

Yerel mahkemede halen dava dosyasının yargılaması devam etmektedir...

§GİRİŞ bölümünde⁴²³⁹ ayrıntılı olarak izah ettiğimiz gibi; somut olayda “tasarrufun iptali davasının esasına girilebilmesi için gerçekleşmesi gereken” ‘dava şartları’ndan⁴²⁴⁰ “**takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması**”⁴²⁴¹ şartı gerçekleşmemiştir.

Yine yukarıda⁴²⁴² belirttiğimiz gibi açılmış olan tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verilmesi “hayatın olağan akışına aykırı” olacaktır.

Bütün bu nedenlerle yukarıda⁴²⁴³ ayrıntılı olarak açıkladığımız gerekçe ile, yerel mahkemece –tarafklar arasındaki diğer ‘tasarrufun iptali davalarında’ olduğu gibi- ‘tasarrufun iptali davasının reddine’ karar verilmesi isabetli olacaktır...

SONUÇ: Buraya kadar (4) tasarrufun iptali dosyası (**a-** Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E: 2018/..., K: 2021/... s. dosyası; **b-** Bursa ... Asliye

⁴²³⁹ Bknz. Yuk. dipn: 1-269

⁴²⁴⁰ Bknz. Yuk. dipn: 93-95

⁴²⁴¹ Bknz. Yuk. dipn: 96-115

⁴²⁴² Bknz. Yuk. dipn: 214-269

⁴²⁴³ Bknz. Yuk. dipn: 273 vd.

Hukuk Mahkemesi'nin E: 2018/..., K: 2020/... s. dosyası; **c-** Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesinin E: 2018/... s. dosyası; **d-** Bursa ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin E: 2020/... s. dosyası) hakkında yaptığımız ayrıntılı açıklamalar sonucunda, açılmış olan (4) tasarrufun iptali davasında – **“davacının alacağıın gerçek bir alacak olması”** ‘dava özel şartı’ının somut olayda gerçekleşmiş olması nedeniyle ‘davanın kabulüne’ karar verilmesinin –kendisi eski bir banka çalışanı olan, karısı davalı-borçlunun mimarlık bürosunda (15 yıl) işçi olarak çalışmış olan ve takip konusu **9.406.455,48 TL. + işleyecek faizi** (yani; 798.000,00 Euro +415.000, 00 ABD. Doları) davalıya b o r ç o l a r a k verebilecek *mali gücü* bulunduğunu kanıtlayamamış olan davacı lehine karar verilmesinin- **“hayatın olağan akışına aykırı olacağını”**, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı-borçlu vekilleri tarafından ilgili dosyalara *“uzman görüşü”* (HMK. m.293) olarak sunulmak üzere, hazırlamış olduğumuz *‘hukuki mütalâamızı’* saygıyla sunarız...16.05.2021

467) İstihkak Davalarında, “Takibe Konu Alacağın Gerçek Olup Olmadığı” Nasıl İncelenir? Üçüncü Kişi Şirket Ortaklarının %45 Hisse Sahibi Oldukları Takip Borçlusu Şirketlerin Yönetiminden Saf Dışı Bırakılmış Olması, Borçlu Şirketlerin Bu Ortaklara Haber Vermeden Genel Kurul Toplantıları Yaparak İdare ve Temsil Edilmesi, Borç Altına Sokulması Durumunda, “Organik Bağın Varlığı” İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Üçüncü Kişi Şirketin Adresinde Yapılan Hacizde, Borçlu Şirketin Fiilen Kullanmadığı 12 m²’lik Bir Alanı Şube Olarak Göstermiş Olması, İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Haciz Sırasında Bulunan Belge, Mal ve Evrakların Borçluya Ait Olup Olmadığı Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Hayatın Olağan Akışına Aykırı (İddia ve) Durumların İstihkak Davasında Önemi Nedir?*

I- “İstihkak” iddiası, borçlunun “*haczedilen malın üçüncü bir kişiye ait olduğunu veya üçüncü bir kişiye rehinli bulunduğunu*” ya da üçüncü kişinin “*o malın kendisine (veya başka bir üçüncü kişiye) ait olduğunu veya o mal üzerinde kendisinin (veya başka bir üçüncü kişinin) rehin hakkı bulunduğunu*” ileri sürmesidir (İİK. 96/I; 85/II, c: 1).⁴²⁴⁴

II- İİK. mad. 99 gereğince, “**üçüncü kişinin elinde bulunan**” ve üzerinde üçüncü kişinin “*istihkak iddiasında bulunduğu*”⁴²⁴⁵ bir malı haczedilen icra müdürü, üçüncü kişinin istihkak iddiasını haciz tutanağına yazdıktan sonra, “üçüncü kişi aleyhine -icra mahkemesinde- istihkak davası açmak üzere” alacaklıya yedi günlük bir süre verir.⁴²⁴⁶ Buna karşın, mal “*borçlunun elinde iken*”⁴²⁴⁷ haczedilmişse (İİK. 96, 97) veya “*borçlu ile üçüncü kişinin müştereken elinde bulunuyorken*”⁴²⁴⁸ haczedilmişse (İİK. 97/a-I), İİK. mad. 99 uygulanamaz. Bu durumda, İİK. mad. 96 ve 97’ye göre işlem yapılması gerekir.

Üçüncü kişinin elinde haczedilen ve onun istihkak iddiasında bulunduğu malların, *alacaklının talebi üzerine muhafaza altına alınması* mümkün değildir, *üçüncü kişinin kabulü halinde, üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılması* gerekir.⁴²⁴⁹

* Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

⁴²⁴⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, 3. Baskı, 2006, s: 7886 vd.

⁴²⁴⁵ “İstihkak iddiası” kavramı için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 2013, s: 1826 vd.- UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s: 7886 vd.

⁴²⁴⁶ Üçüncü kişinin, “*icra müdürünün İİK.nun 99. maddesini uygulamadığından*” bahisle yaptığı şikâyet, süreye bağlı değildir. (Bknz: 12. HD. 25.11.1982 T. 8622/8763) (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁴⁷ Bknz: 12. HD. 27.12.1990 T. 6445/13799; 12.04.1990 T. 11072/4286 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁴⁸ Bknz: 12. HD. 26.03.1990 T. 10403/3204; 09.02.1990 T. 7566/942; 25.09.1987 T. 13203/9334 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁴⁹ 6352 s. ve 02.07.2012 tarihli Kanun ile yapılan değişiklikten önce, İİK. 88/II, c: 3 “*üçüncü şahsın elinde bulunan mallar haczedilince, alacaklının muvafakatı ve üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır*” şeklindeydi. 6352 s. ve 02.07.2012 tarihli Kanun ile İİK’nun 88/2. maddesi “*... üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.*” şeklinde değiştirilmiş, bu değişikliğe paralel olarak İİK’nun 99. maddesi de “*haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynı hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul*

III- İİK. mad. 96 gereğince ileri sürülen istihkak iddiasına karşı, “alacaklı” ya da “borçlu” veya “her ikisi” üç gün içinde (İİK. 96/II) itiraz ederse, icra müdürü -tarafaların ayrıca istemde bulunmasını beklemeden, kendiliğinden-^{4250 4251} gerekli kararın verilmesi için dosyayı hemen icra mahkemesine gönderir.⁴²⁵² Eğer itiraz, “üç günlük süreden sonra” yapılırsa, geçersiz olur ve sonuç doğurmaz.⁴²⁵³ Bu durumda, icra müdürü dosyayı icra mahkemesine gönderemez. Çünkü; alacaklı (ve borçlu) “*istihkak iddiasını kabul etmiş*” sayılır.⁴²⁵⁴

İcra müdürünün istihkak iddiasına itiraz üzerine yapacağı işlem; takip dosyasını icra mahkemesine göndermekten ibaret olup, bunun yerine kendisi “istihkak davası açmak üzere” süre veremez.⁴²⁵⁵ Dosyayı alan icra mahkemesi; ya “takibin ertelenmesine” ya da “takibin devamına” karar verir. İcra mahkemesinin, istihkak iddiasının esası hakkında (yani mülkiyet ya da rehin uyumsuzluğunu çözümler biçimde) “*haczin kaldırılmasına*”⁴²⁵⁶ (veya “*istihkak davasının kabulüne*”, “*dava konusu şeyin dava-cıya teslimine*”⁴²⁵⁷ vb. şeklinde) karar vermesi isabetsiz ve yasaya aykırı olur... Yine bu durumda icra mahkemesi “*takibin iptaline*” de karar veremez.⁴²⁵⁸

İcra mahkemesi bu kararını “*dosya üzerinde yapacağı inceleme ile*” ya da “*ta-rafları çağırıp duruşma yaparak*” verir (İİK. 97/I).⁴²⁵⁹ Uygulamada, genellikle

ettiği taktirde bu mal muhafaza altına alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Önceki düzenlemenin eleştirisi için Bknz: **UYAR, T.** (www.e-uyar.com) 4949 sayılı, 17.7.2003 tarihli; 5092 sayılı, 12.2.2004 tarihli, 5311 sayılı 2.3.2005 tarihli ve 5358 sayılı, 31.5.2005 tarihli İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunların Getirdiği Yenilikler’ ve aynı isimli-İzmir Barosu tarafından Aralık/2005 tarihinde yaptırılmış- ayrı bası, s: 38 vd. - **UYAR, T.** 4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Getirdiği Yenilikler (Tür. Bar. Bir. D. 2003, S: 49, s: 173) - **ATALAY, O.** Taşınırın Üçüncü Kişi Elinde Haczi ve Muhafaza Altına Alınması “İİK. m. 88/II Üzerine Bir Eleştiri” (Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2005/1, s: 17 vd.) - **ASLAN, K.** Hacizde İstihkak Davası, 2005, s: 499 vd. - **PEKCANITEZ, H.** 4949 sayılı Kanunla, İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (Tür. Bar. Bir. D. 2003, S: 49, s: 147 vd.) - **PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / ÖZEKES, M.** İcra ve İflas Hukuku, 2005, s: 191; 206.

⁴²⁵⁰ **POSTACIOĞLU, İ.** İcra Hukuku Esasları, s: 392 - **AKYAZAN, S.** İnceleme ve Açıklamalar, s: 75 - **TEKİNAY, S. S.** İstihkak Davaları, s: 24 - **KAYGANACIOĞLU, M.** İcra Hukukunda İstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 120) - **ASLAN, K.** age. s: 308

⁴²⁵¹ Karş: **BELGESAY, M. R.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 1954, s: 231 vd.

⁴²⁵² Bknz: 12. HD. 20.09.1993 T. 9587/13706; 15. HD. 01.11.1988 T. 2979/3499; 15. HD. 27.05.1983 T. 1275/1467 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁵³ Bknz: 13. HD. 26.05.1977 T. 2518/3005 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁵⁴ Bknz: 15. HD. 23.05.1990 T. 1293/2379; 13.09.1988 T. 3210/2835 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁵⁵ Bknz: 21. HD. 05.12.2000 T. 2588/8350; 12. HD. 20.09.1993 T. 9587/13706 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁵⁶ Bknz: 12. HD. 10.06.2004 T. 10540/14757; 02.12.1994 T. 15177/15358 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁵⁷ Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 11735/12571; 13.12.2012 T. 15150/13985; 12. HD. 04.02.2003 T. 29759/1965; 29.09.1998 T. 8827/9831 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁵⁸ Bknz: 12. HD. 30.12.1997 T. 14373/14808 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁵⁹ Bknz: 12. HD. 27.09.2011 T. 1649/16913 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021) - **UYAR, T.** İcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yargılama Usulü, 2. Bası, 1991, s: 391 - **KUT, K. H.** İstihkak İddiasına İtiraz (İleride Hukuk Dergisi, 1951/Agustos, s: 1243 vd.)

duruşmaya gerek görülmemekte ve dosya üzerinde inceleme ile yetinilerek gerekli karar verilmektedir.

İstihkak iddiasına itiraz üzerine “*takibin devamına*” ya da “*takibin ertelenmesine*” karar verecek olan icra mahkemesi, asıl takibin yapıldığı icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesidir. İcra mahkemesince “*istihkak iddiasının sırf satışı geri bırakmak amacı ile, kötünîyetle (dürüstlük kuralına aykırı olarak)*”⁴²⁶⁰ yapıldığını gösteren ciddi nedenler bulunduğu takdirde” “*takibin devamına*” aksi halde “*takibin ertelenmesine*” karar verilir.

IV- Hacedilen mal borçlunun ya da borçlu ile birlikte üçüncü kişinin (müşterek) zilyetliğinde (İİK. 96, 97) ise, istihkak davası açma yükümlülüğü, istihkak iddiasında bulunan ‘üçüncü kişiye’ aittir.⁴²⁶¹ Hacedilen malın “*üçüncü kişinin elinde bulunması halinde*” açılan istihkak davalarında ise, davacı, kural olarak -icra müdürü tarafından kendisine istihkak davası açması için- yedi günlük süre verilen ‘**alacaklıdır**’.⁴²⁶² Borçlunun ise istihkak davası açma hakkı yoktur.⁴²⁶³

Üçüncü kişinin davacı olarak yer aldığı istihkak davası, *haciz koydurmuş olan ve üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmiş olan alacaklıya* karşı açılır.⁴²⁶⁴ Bu davalarda uyumsuzluk “*istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi*” ile “*alacaklı*” arasında bulunduğundan, açılan istihkak davalarında mutlaka *alacaklının*, ‘davalı’ olarak gösterilmesi gerekir.⁴²⁶⁵ Alacaklı, haciz koydurmuş olmasına rağmen, üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmemişse, ona karşı istihkak davası açılmaz...

Hacedilen malın “üçüncü kişinin elinde bulunması halinde” açılacak istihkak davalarında ise, *davalı*; “*kural olarak*” hacizli malı elinde bulunduran ve istihkak iddiasında bulunmuş olan⁴²⁶⁶ **üçüncü kişidir**.

Yüksek mahkeme⁴²⁶⁷ yokluğunda haciz yapılan -dolayısı ile istihkak iddiasını kabul edip etmediği belli olmayan- ‘**borçlu**’nun da, istihkak davasında ‘davalı’ olarak gösterilmesi gerektiğini” belirtmiştir. **İstihkak iddiasına hem alacaklının ve hem de borçlunun itiraz etmiş olmaları halinde, ‘mecburi dava arkadaşlığı’** söz konusu

⁴²⁶⁰ Bu konuda ayrıca Bknz: ARSLAN, R. Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989, s: 135 vd.

⁴²⁶¹ İcra müdürü bu durumda -hatalı olarak- haciz koydurmuş olan alacaklıya “istihkak davası açmak üzere” yedi günlük süre vermiş ve istihkak davası bu süre içinde alacaklı tarafından açılmışsa, icra mahkemesinin açılan bu davayı da incelemesi, yani, husumet yönünden reddetmemesi gerekir (Bknz: 21. HD. 15.04.2004 T. 2324/3827, 13. HD. 18.11.1981 T. 7033/76396) (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁶² Bknz: 21. HD. 23.12.2003 T. 9386/10803; 12. HD. 26.04.1995 T. 6309/6476 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁶³ Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 4002/12567; 26.09.2011 T. 2042/8144; 05.07.2011 T. 2948/7091; 19.04.2011 T. 11717/3690; 1.7.2010 T. 10728/6168; 21. HD. 24.5.2004 T. 4186/4864; 17.11.2003 T. 7354/9429; 10.12.2002 T. 25046/26127 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁶⁴ Bknz: 21. HD. 14.09.2004 T. 6135/6976; 13.04.2004 T. 207/3590; 21.01.2003 T. 10144/190 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁶⁵ Bknz: 17. HD. 03.10.2011 T. 6682/5808; 22.09.2011 T. 6445/8003; 24.05.2011 T. 296/5192; 03.05.2011 T. 11788/4529

⁴²⁶⁶ Bknz: 13. HD. 28.04.1981 T. 1638/3192 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁶⁷ Bknz: 15. HD. 24.09.1992 T. 3233/4267; 12. HD. 28.12.1981 T. 7406/8605 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

olduğundan, açılmış olan davada alacaklı ve borçlunun her ikisinin de ‘davalı’ olarak gösterilmesi gerekir ve bunlardan birisinin davada yer almadığının anlaşılması halinde, davacı-üçüncü kişiye, bu kişinin de davaya katılmasını sağlaması için süre verilir.⁴²⁶⁸

V- “Yedi günlük” dava açma süresi; istihkak iddiasına itiraz edilmesi ve takip dosyasının icra müdürlüğüne **İİK. mad. 97/I** gereğince kendisine sunulması üzerine icra mahkemesinin vereceği “takibin devamı” ya da “takibin ertelenmesi” kararının üçüncü kişiye tefhim veya tebliğinden itibaren işlemeye başlar.⁴²⁶⁹ **İİK. mad. 99** uyarınca ise, alacaklının yedi gün içinde istihkak davasını açması gerekir. Bu durumda yedi günlük dava açma süresi; “*alacaklının haczi öğrendiği tarihten*” değil, “*icra müdürünün, istihkak davası açması için süre verdiğini alacaklıya tefhim ya da tebliğ ettiği tarihten*” itibaren işlemeye başlar.⁴²⁷⁰

VI- İstihkak davaları, icra mahkemesinde görülür (İİK. 97/VI). İstihkak davalarının hangi yerdeki mahkemelerde açılabileceği önceki 1086 sayılı HUMK.’dan farklı olarak yeni kanunda açıkça düzenlenmemiştir.⁴²⁷¹ Bugün, istihkak davalarına ilişkin kararları temyizen inceleyen **Yargıtay 8. HD.** “*İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılmasının mümkün olduğunu, davalının birden fazla olması halinde davanın, davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilceğini*”⁴²⁷² kabul etmektedir.

VII- İcra mahkemesi, istihkak davasına⁴²⁷³ **genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre**⁴²⁷⁴ (HMK. 316-322) bakar.⁴²⁷⁵

İstihkak davasının görülebilmesi için şu özel **dava koşullarının** olayda gerçekleşmiş olması gerekir:⁴²⁷⁶

a- Gerçek bir alacağa dayalı icra takibi bulunmalıdır.

⁴²⁶⁸ Bknz: 17. HD. 24.05.2011 T. 296/5192; 24.06.2010 T. 703/6104; 29.06.2010 T. 1254/6047; 21. HD. 14.09.2004 T. 6135/6976; 13.04.2004 T. 207/3590; 21.10.2002 T. 7974/8776 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁶⁹ Bknz: 17. HD. 14.07.2011 T. 3024/7487; 12. HD. 30.10.2003 T. 17305/21225; 08.10.2002 T. 17517/20289; 21. HD. 28.11.2000 T. 7195/8496; HGK. 22.11.2000 T. 21-1687/1728; HGK. 15.12.2004 T. 21-710/727, 27.09.2004 T. 6606/7623 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁷⁰ Bknz: 21. HD. 17.04.2007 T. 11107/6531; 08.10.2002 T. 6863/8221; 09.11.2000 T. 7777/7796; 15. HD. 02.10.1996 T. 2994/4898; 20.06.1995 T. 3556/3726, 13. HD. 03.11.1977 T. 4315/4816 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁷¹ 6100 sayılı HMK.’da, HUMK.’un 512. maddesine tekabül eden yeni bir hükme yer verilmemiştir.

⁴²⁷² Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 13780/12554; 8. HD. 20.06.2016 T. 20865/10822 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁷³ İİK. 97/XI: “İstihkak davasına umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılır.” 97/XVII: “...Dava ve müteakıl davada tarafların göstereceği bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder.” 97/XVIII: “İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanılır.”

⁴²⁷⁴ Ayrıntılı bilgi için bknz. **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. C: 1, İİK.18 - **UYAR, T.** İcra Hukukunda Yetki Görev ve Yargılama Usulü “Tetkik Mercii”, s: 382 vd.-**UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:1, s: 1777 vd.

⁴²⁷⁵ Bknz: 21. HD. 22.04.2003 T. 2878/3767; 21. HD. 27.04.2004 T. 3318/4140; 16.09.2003 T. 5653/6955; 25.02.2003 T. 11010/1347 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁷⁶ **GÜNEREN, A.** İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2014, s: 553 vd. - **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2015 s: 7 vd.

b- Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibi kesinleşmiş olmalıdır.

c- Ortada hukuken geçerli bir haciz bulunmalıdır.

VIII- Mütalâa konusu uyumsuzluk açısından önem arz ettiğinden, istihkak davasının görülebilmesi **“gerçek bir alacağa dayalı icra takibinin bulunması”** özel dava koşuluna ayrıntılı olarak değinelim:

İstihkak davalarında, davacı (İİK. 96 vd.) -veya davalı (İİK. 99)- konumunda bulunan üçüncü kişi, “icra takibine konu alacağın gerçekte bulunmadığını ve bu alacağın borçlu ile alacaklı arasında muvazaalı olarak yaratılmış olduğunu” iddia edebilir. Bu durumda, icra mahkemesince, borçlu-alacaklı tacirse, ticari defterlerinde bilirkişi vasıtasıyla inceleme yapılarak, “*bu alacağın defterlerde kaydının bulunup bulunmadığının, taraflar arasında borç (alacak) miktarında bir ticari ilişki veya alışverişin bulunup bulunmadığının araştırılması*” gerekir. **Yargıtay’ımızın içtihatları** da öteden beri bu doğrultudadır.⁴²⁷⁷ Çünkü, alacaklının gerçekte olmadığı halde alacaklıymış gibi icra takibine başlaması, borçlu ile muvazaalı olarak birlikte hareket etmesi hakkı kötüye kullanılması sayılır ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz.⁴²⁷⁸ Bu nedenle de, takip hukukuna ilişkin istihkak davasının dinlenebilmesi için, diğer dava koşullarının yanında, **“takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması** da aranır.

Yüksek mahkeme bu konuda;

√ “İstihkak davasının dinlenebilmesi için, diğer dava koşullarının yanında, ‘**takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması**’ gerektiğini”,⁴²⁷⁹

√ “Üçüncü kişinin istihkak iddiasına ilişkin açılan davada davacı-üçüncü kişinin haczin danışıklı olduğuna ilişkin iddiaları doğrultusunda, davalı alacaklı ve davalı borçlunun aynı adreste oturup oturmadıklarının tespiti amacıyla Adres Kayıt Sistemi üzerinde ve kolluk marifetiyle araştırma yapılması, ayrıca Vergi Dairesinden gelen müzekkere yanıtına göre **davalı borçlunun haciz adresinde faal olmadığı görüldüğünden**, borçlunun fiilen hangi adreste ticari faaliyet yürüttüğünün de yine kolluk aracılığıyla araştırılması, **davalılara borcun hangi ticari ilişkiden doğduğunun sorularak alacaklı ve borçlu arasında gerçek bir ticari ilişkinin olup olmadığının irdelenmesi gerektiğini**”,⁴²⁸⁰

√ “**Borçlu ile alacaklının danışıklı sözleşme veya belgelere dayanarak, muvazaalı olarak birlikte hareket etmesi; çeşitli sebeplerle aralarında borç ilişkisi bulunmadığı halde alacaklının gerçekte olmadığı halde alacaklıymış gibi icra takibine başladığı durumlarda, bir kişinin, yasaların kendisine verdiği hakkı kötüye kullanarak yarar**

⁴²⁷⁷ Bknz: 17. HD. 06.04.2015 T. 4931; 5404; 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020; 06.05.2014 T. 1026/7088; 17. HD. 21.02.2012 T. 18333/9866; 17. HD. 2.09.2011 T. 3577/7913; 21.05.2012 T. 4098/6451; 17. HD. 26.09.2013 T. 11076/12858; 8. HD. 15.06.2017 T. 10332/9147; 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683; 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551; 8. HD. 30.09.2014 T. 2592/17526; 8. HD. 10.07.2014 T. 11304/14720 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁷⁸ GÜNREN, A. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, Güncellenmiş 3. Baskı. Ankara, 2014, s: 1038 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2. Baskı, 2017, s: 9.

⁴²⁷⁹ Bknz: 8. HD. 15.06.2017 T. 10332/9147; 17. HD. 24.06.2014 T. 20114/9866; 17. HD. 06.04.2015 T. 4936/5405 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁸⁰ Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

elde etmesi, iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağından, bu durumlarda, davacı üçüncü kişinin, istihkak davası içinde muvazaa iddiasında bulunarak, **muvazaa iddiasını muvazaalı işlemin tarafı olmadığından tanık ve yemin dahil her türlü delille ispat edebileceğini**- Geçerli bir borç ilişkisinin varlığının, istihkak davasının görülebilmesi için şart olduğu- Mahkemece, öncelikle davacı üçüncü kişinin takibe dayanak borç ilişkisinin muvazaalı olduğu yönündeki iddiasının değerlendirilerek, bu konuda **tarafaların tüm delilleri toplanarak**, bunun yanı sıra, bonoda yazan **‘nakden’ kaydı da gözetilerek** ve ‘nakden’ kaydının aksinin iddia edilmesi halinde ispat külfeti de değerlendirilerek, alacaklının borç ilişkisinin doğduğu zaman itibariyle ekonomik durumunun ve takibe dayanak bonodaki miktar itibariyle ticari iş yapabilme olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması, bu kapsamda gerek görülürse **zabıta araştırması yapılması, banka kayıtlarının, borçlu şirket kayıt ve defterlerinin araştırılması** gerektiğini”,⁴²⁸¹

√ “Üçüncü kişi, alacaklı ve borçlu arasında danışıklı icra takibi yapıldığını ileri sürdüğünden, mahkemece iki şirketin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bir **bilirkişi incelemesiyle takibe konu senetlerin verilmesine neden olan hukuki ilişkinin varlığı** ve gerçek olup olmadığının saptanması ve ortada gerçek bir alacak yoksa, üçüncü kişinin istihkak iddiasında haklı olduğu sonucuna varılması gerektiğini”,⁴²⁸²

√ “Davalı 3. kişinin, ‘**takip konusu alacağın gerçek olmadığını gerçek bir alacak ilişkisi bulunmadığını, takibin danışıklı olduğunu iddia ettiği**’; takip dayanağı bono 250.000,00 TL üzerinden ve nakden alınan para için borçlanılmış olduğu, bu miktar paranın ne sebeple verildiği hususunun aydınlatılmamış olduğu, borçlu hakkında takip kesinleşmesine rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmamış olduğu görüldüğünden, öncelikle, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı hususunun, mahkemece, **takip dayanağı bononun düzenlenme nedeni ve tacir olan borçlu şirket kayıtlarında girdisinin olup olmadığı, borçlular ve alacaklı arasında bu borcun doğumunu gerektiren ticari ilişkinin bulunup bulunmadığı, gerekirse konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile alacaklı ve borçluların ticari defterleri üzerinde inceleme yapılarak saptanması** gerektiğini”,⁴²⁸³

√ “Üçüncü kişinin, alacaklının açtığı icra takibinin danışıklı olduğunu ve amacın dava konusu makinelerin elinden alınmasının amaçlandığını iddia ettiği görüldüğünden, icra mahkemesince borç kaynağı **bono alacağının gerçek olup olmadığını** tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde yapılacak inceleme ile araştırılması gerektiğini”,⁴²⁸⁴

√ “Dava konusu haciz borçlu adresi dışında 3. kişi adresinde yapılmış ve bu haciz işleminden sonra **takip dosyasında başka bir işlem yapılmamış olup davacı 3. kişi takibin danışıklı olduğunu ve amacın dava konusu iş makinesinin elinden alınmasının amaçlandığını** iddia ettiğinden, istihkaka davasına bakan mahkemece borç kaynağı bono alacağının gerçek olup olmadığını tacir olan borçlunun ticari defterleri

⁴²⁸¹ Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁸² Bknz: 8. HD. 10.07.2014 T. 11304/14720 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁸³ Bknz: 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁸⁴ Bknz: 17. HD. 06.05.2014 T. 1026/7088 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

üzerinde yapılacak inceleme ile araştırılarak, gerçek bir alacak olmadığı sonucuna varılması halinde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini”,⁴²⁸⁵

√ “İstihkak davasının dinlenebilmesi için alacaklının geçerli bir alacağa dayalı takip yapılmış olması gerektiği, takip dayanağı bono, nakden alınan para için borçlu şirketler tarafından düzenlenmiş olduğundan ve bu paranın ne sebeple verildiği hususu aydınlatılmamış olduğundan, alacaklının aynı zamanda ... şirketi’nin sahibi olmasına rağmen, senet şahsı adına düzenlenmiş ve nakden verilmiş olması ve bu miktar alacak için sadece fabrikadaki makineler haczedilmesi, ancak ‘istihkak iddiası’ nedeniyle muhafaza altına alınamamış olduğu halde başkaca haczedilebilir mal araştırmasına gidilmemiş olması karşısında, öncelikle, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı hususunun araştırılması, **bononun düzenlenme nedeni ve tacir olan borçlu şirket kayıtlarında olup olmadığı**, borçlular ve alacaklı arasında bu borcun doğumunu gerektiren ticari ilişkinin bulunup bulunmadığının, gerekirse konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile alacaklı ve borçluların ticari defterleri üzerinde inceleme yapılarak saptanması gerektiğini”,⁴²⁸⁶

√ “Davacı ile borçlu birlikte yaşamışlar ve bu ortak yaşam süresinde bir kısım ev eşyaları da alınmışsa da, anlaşmazlık üzerine borçlu davacıya ait olan adresten ayrıldıktan sonra, borçlu kendisi tarafından alındığı iddia ettiği ev eşyalarının iadesi için davacıya noterden ihtarname çekmesi ve davacının bu talebi reddinden hemen sonrasında, takibe geçildiği, **takip sırasında borçlunun hiçbir itiraz ileri sürmediği** ve mal beyanında davacıya ait evde bulunan eşyaları göstererek alacaklı ile birlikte giderek eşyaların haczini sağladığından, bu hacizden sonra borçlunun gerçek ikametgah adresi veya işyeri araştırılarak **başka hacizler yapma yoluna gidilemediği görüldüğünden takibin danışıklı olduğunu**- Danışıklı icra takibi yapılması iyiniyet kural-ları ile bağdaşmadığından, davacı 3. kişinin davasının kabulü gerektiğini”⁴²⁸⁷

belirmiştir.

Bu konu **doktrinde** de aşağıdaki şekilde incelenmiştir:

- “...İstihkak davasının (m. 97) görülebilmesi için, takip konusu alacağın **gerçek** olması gerekir. İstihkak davacısı üçüncü kişinin, ‘davalı hâciz alacaklının alacağının gerçek olmayıp takibin danışıklı (muvazaalı) olduğunu’ iddia etmesi halinde, icra mahkemesince önce davalı hâciz alacaklının takip konusu alacağının gerçek olmadığı araştırılır...”⁴²⁸⁸

- “...Üçüncü kişi, ‘haczin borçlu ile **danışıklı işlem** yapan alacaklı tarafından konulduğunu’ ileri sürebilir ve ispat edebilir...”⁴²⁸⁹

- “...İstihkak davalarında, davacı (İİK. 96 vd.) -veya davalı (İİK. 99)- konumunda bulunan üçüncü kişi, ‘icra takibine konu **alacağın gerçekte bulunmadığını** ve

⁴²⁸⁵ Bknz: 17. HD. 25.03.2014 T. 14725/4327 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁸⁶ Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁸⁷ Bknz: 21. HD. 11.10.2005 T. 4335/9284 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁸⁸ MUŞUL, T. age. s: 9

⁴²⁸⁹ GÜNEREN, A. age. s: 1038

bu alacağın borçlu ile alacaklı arasında muvazaalı olarak yaratılmış olduğunu' iddia edebilir. Bu durumda, icra mahkemesince, borçlu-alacaklı tacirse, ticari defterlerinde bilirkişi vasıtasıyla inceleme yapılarak, 'bu alacağın defterlerde kaydının bulunup bulunmadığının, taraflar arasında borç (alacak) miktarında bir ticari ilişki veya alışverişin bulunup bulunmadığının araştırılması' gerekir..."⁴²⁹⁰

IX- İcra mahkemesi, davanın esasını çözümlerken “*tarafların gösterdiği bütün delilleri serbestçe takdir eder*” (İİK. 97/XVII, c.2) ve tarafların gösterdiği tanıkları dinleyerek, ⁴²⁹¹ *bilirkişi incelemesi* yaptırarak, ⁴²⁹² *keşif* yaparak, ⁴²⁹³ davayı sonuçlandırır. İstihkak davalarında her türlü delil ileri sürülebilir. Başka bir deyişle, bu davalarda “delil ileri sürülmesi”⁴²⁹⁴ bakımından yasal bir kısıtlama söz konusu değildir.

İstihkak davalarında, “takip konusu alacak miktarı” ile “haczedilen malın kıymeti”nden⁴²⁹⁵ hangisi az ise, onun üzerinden *nispi* olarak **harç** alınır ve **vekalet ücretine** hükmedilir.⁴²⁹⁶ Haciz tutanağında haciz uygulanan taşınırların değerini belirtilmemiş olması halinde, dava konusu hacizli malların dava tarihi itibarıyla değerlerinin uzman bilirkişi aracılığıyla saptanması gerekir.⁴²⁹⁷

X-a İstihkak davalarında “**ispat yükünün kimde olduğu**” oldukça tartışılan bir konudur.

*Borçlunun elinde bulunduğu sırada (İİK. 96/I) haczedilen mallar hakkında - üçüncü kişi tarafından- açılan istihkak davalarında ispat yükü; üçüncü kişiye düşer.*⁴²⁹⁸ *Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde*” ise, görülen istihkak

⁴²⁹⁰ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. 97/a, Açıklamalar (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁹¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1975 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s: 8437

⁴²⁹² Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1976 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s: 8437

⁴²⁹³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1978 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s: 8437

⁴²⁹⁴ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 562 - POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, s: 405 - BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, s: 299 - GÜNEREN, A. İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 489 - UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davası (ABD. 1974/1, s: 41 vd.) - DALAMANLI, L. Hacizden Mütevellit İstihkak Davası (Ad D. 1961/9-10, s: 910) - ASLAN, K. age. s: 402

⁴²⁹⁵ Eğer, istihkak davası sırasında, hacizli mal icra müdürlüğünce satılmışsa; ihale (satış) bedelinden (Bknz: 21. HD. 01.05.2003 T. 2796/4102; 18.03.2003 T. 880/250) (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁹⁶ Bknz: 8. HD. 01.04.2013 T. 3798/4715; 17. HD. 11.12.2012 T. 5495/13814; 05.04.2012 T. 1260/4122; 13.02.2012 T. 11814/1437; 06.02.2012 T. 11258/1066; 21. HD. 01.03.2005 T. 717/1907; 02.03.2004 T. 16414/1865; 24.06.2003 T. 4726/6065; 03.05.2004 T. 972/4388; 05.02.2002 T. 184/698; 26.09.2002 T. 6167/7654 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁹⁷ Bknz: 21. HD. 18.03.2004 T. 195/2615; 09.12.2003 T. 8181/10106 vb. (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴²⁹⁸ Bknz: 15. HD. 19.06.1995 T. 3162/3653 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

davasında ispat yükü; **alacaklıdadır**.⁴²⁹⁹ Hacizli malı elinde bulunduran kişi, “**mülkiyet karinesi**”nden yararlanır.⁴³⁰⁰

Uyuşmazlık konusu malın “*borçlu*”nun ya da “*üçüncü kişi*”nin elinde haczedilmiş olmasına göre ispat yükü yer değiştireceğinden, ispat yükünün hangi tarafa düştüğünün tespiti için, hakiki zilyedin -daha doğrusu; *hacizli malı gerçekte kimin elinde bulundurduğunun*- araştırılması gerekir. Bu nedenle “*borçlunun elinde bulunan -takip talebindeki ve ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste- malların haczedilmiş olması halinde, İİK. 96-97. maddelere göre işlem yapılarak istihkak davası açma külfetinin üçüncü kişiye, buna karşın üçüncü kişinin elinde bulunan malların haczedilmiş olması halinde ise, İİK. 99. maddeye göre işlem yapılarak, istihkak davası açma külfetinin alacaklıya yükletilmesi*” gerekir.⁴³⁰¹ Tekrar belirtelim ki, *icra müdürünün hatalı olarak örneğin, üçüncü kişi dava açma külfetini yüklemiş olması, ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmaz.*

Yüksek mahkeme, bu konuda;

√ “*Haczedilen montlar üzerinde işçilik ve diğer malzeme bedelleri ödenmediğinden, davacı üçüncü kişinin hapis hakkının bulunduğu kabulü gerekeceğini, haciz, 3. kişinin iş yerinde yapıldığından, mülkiyet karinesinin davacı 3. kişi lehine olduğunu*”,⁴³⁰²

√ “*Haciz işleminin takip adresi dışında başka bir adreste yapılmış olduğu, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğinden, mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğunu ve bu doğrultuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğunu*”,⁴³⁰³

√ “*Haczin ‘borçlunun elverişli adresinde’, ‘borçlunun huzurunda’, ‘borçluya ödeme (icra) emri tebliğ edilen adreste’, ‘borçlunun ipotek verdiği taşınmazın adresinde’, veya ‘borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulunan mallar üzerinde (hakkında)’ yapılmış olması halinde, ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu (dolayısıyla alacaklı) lehine sayılacağını*”,⁴³⁰⁴

√ “*Haczin, alacaklının gösterdiği borçlunun takip adresi dışındaki, tamamen üçüncü kişinin ev veya işyeri adresinde -İİK. 99’a göre- yapılmış olması halinde,*

⁴²⁹⁹ Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945; 21.02.2011 T. 1483/1455 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁰⁰ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 1135 - ERTEKİN, E./KARATAŞ, İ. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 1998, s: 554 - ÖGÜTÇÜ, T./ÇİTOĞLU, A. Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu, 1977, s: 552 - GÜNEREN, A. İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 821 - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, C: 1, 2013, s: 737 - ASLAN, K. age. s: 542 vd. - YILMAZ, E. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s: 577

⁴³⁰¹ Bknz: 12. HD. 15.04.2003 T. 5883/8348; 24.10.2003 T. 6833/8134; 03.04.2003 T. 3902/7096 vb. (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁰² Bknz: 8. HD. 22.02.2016 T. 11853/2999 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁰³ Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁰⁴ Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 3566/5014; 01.04.2013 T. 5008/4557; 12.03.2013 T. 16284/3241; 07.03.2013 T. 15335/2926; 21.02.2013 T. 6296/2018; 21.01.2013 T. 7315/300; 21.01.2013 T. 7575/296; 15.01.2013 T. 15287/114; 18.12.2012 T. 3243/14281; 26.06.2012 T. 5011/8192; 25.06.2012 T. 7697/7940 vb. (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

*‘mülkiyet karinesi’nin üçüncü kişi lehine (yararına) sayılacağını, bunun aksinin alacaklı tarafından güçlü ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini’*⁴³⁰⁵

belirtmiştir.

X-b: İstihkak davasında, ispat yükünün üçüncü kişiye düşmesi halinde, üçüncü kişi neyi ispat edecektir?

Borçlunun elindeyken haczedilen mallar hakkında açılan istihkak davalarında, davacı *“malı ne suretle iktisap ettiğini ve (hacizli) malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukukî ve fiili sebep ve olayları göstermek ve bunları ispat etmekle yükümlü”*dür (İİK. 97/a-II).⁴³⁰⁶ Burada üçüncü kişinin iki hususu kanıtlaması gerekmektedir:

Doktrinde⁴³⁰⁷ davacı üçüncü kişinin, kendisine ait olduğunu (kendisi tarafından satın alındığını) ileri sürdüğü *“dava konusu şey ya da şeyleri satın alma gücüne sahip olduğunu”* da- ispat etmesi gerektiği **-kanımızca** da isabetli olarak- ileri sürülmüştür.

X-c: İstihkak davasında, ispat yükünün üçüncü kişiye düşmesi halinde, üçüncü kişi ispat yükünü nasıl yerine getirecektir?

Bir taşınır malı “elinde bulunduran” borçlu, onun maliki sayılır. Bu suretle kanun koyucu, borçlunun elinde bulunan taşınır mallar için, borçlu lehine bir *mülkiyet karinesi* kabul etmiştir. Buradaki *“elde bulundurma”* kavramı, zilyetliğe nazaran, onu da kapsayan daha geniş bir anlam ve içeriğe sahiptir.⁴³⁰⁸ “Elde bulundurma” ile kastedilen, taşınır bir mal üzerinde fiili hâkimiyet, fiili tasarruf kuvveti’dir. Başka bir deyişle, elde bulundurma” kavramı, zilyetliğin manevi unsurunu teşkil eden “irade”yi içermeyip, sadece “fiili hakimiyet” unsurunu ihtiva eder.⁴³⁰⁹ “Borçlunun elinde bulunan taşınır malların, borçluya ait sayılması”nı öngören mülkiyet karinesi, borçlu (dolayısıyla; alacaklı) lehine olduğundan, borçlunun elinde haczedilen bir taşınır mal hakkında istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, bu karinenin aksini ispat etmesi yani karineyi çürütmesi gerekir.

⁴³⁰⁵ Bknz: 17. HD. 16.10.2012 T. 10352/11174; 27.09.2012 T. 7695/10196; 20.09.2012 T. 4019/9642; 10.05.2011 T. 4369/4539; 07.04.2011 T. 11248/3225; 17.03.2011 T. 871/2408; 09.02.2012 T. 12783/1350; 09.12.2010 T. 9526/10789 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁰⁶ Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 4143/8415; 21. HD. 28.10.2003 T. 8157/8604; 17.09.2002 T. 5884/7082; 15. HD. 05.02.1996 T. 409/589 vb. (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁰⁷ COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, 5. Baskı, C: 2, 2016, s: 2396 - POSTACIOĞLU, İ. age. 409 - POSTACIOĞLU, İ. 538 sayılı Kanunun İcra ve İflas Kanununa Getirdiği Yenilikler, s: 29 - ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, 2004, s: 220 - ANIL, Y. Ş. İstihkak Davalarında Menkul Mülkiyeti Karinesinin Aksini İspat Kuralları (Ad. D. 1988/2, s: 37 vd. - OLGAC, S. İcra-İflas, 1978, s: 850 - KAYGANACIOĞLU, M. İcra Hukukunda İstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 129 vd.) - BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, s: 30 - ASLAN, K. age. s: 450

⁴³⁰⁸ ASLAN, K. age. s: 431 - ANIL, Y. Ş. agm. s: 33 - KAYGANACIOĞLU, M. agm. s: 128

⁴³⁰⁹ ASLAN, K. age. s: 255, dipn. 76 - KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 961 - KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, s: 542 vd. - ERİŞ, G. Hacizden Doğan İstihkak Davaları, 1994, s: 17 - POSTACIOĞLU, İ. age. s: 384 - ERTEKİN, E./KARATAŞ, İ. age. s: 19

X-d- İİK. mad. 99’a göre “haczedilen malın üçüncü kişi elinde bulunması halinde” açılan istihkak davalarında alacaklı neyi/nasıl ispat edecektir?

“Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde”, ispat yükü kendisine düşen alacaklının, “**haczedilen malın borçluya ait olduğunu**, üçüncü kişiye ait olmadığını”⁴³¹⁰ -her türlü *kanıtla*- ispat etmesi gerekir.⁴³¹¹

XI- İstihkak davasında, icra hâkimi, tarafların gösterecekleri bütün delilleri -kural olarak⁴³¹² serbestçe takdir eder. Buna göre, istihkak davalarında “tanık” dinlenebilir, “bilirkişi incelemesi” yaptırabilir, “keşif” yapılabilir, “yemin” teklif edilebilir. İstihkak davalarında, ileri sürülen iddia, “ticari defter kayıtları” ile ispat edilebilir.⁴³¹³ Ayrıca belirtelim ki, istihkak davasında “**hayatın olağan akışına ters biçimde**” ileri sürülmüş iddialara itibar edilmemesi gerekir.

XII- İstihkak davalarında “borçluya ödeme emrinin hangi adreste tebliğ edildiği”, “borçlunun/temsilcisinin, haciz sırasında hazır bulunup bulunmadığı”, “organik bağ”, “haczin, nerede yapılmış olduğu”, “üçüncü kişinin alım gücü”, “ticari defterler ve faturaların delil değeri”, “hayatın olağana akışına aykırı iddiaların değerlendirilmesi” gibi konular ispat şekli açısından önem arz ettiğinden, bu konudaki içtihatlarla aşağıda ayrıca değinilmiştir:

Yüksek mahkeme,

a- “Borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adres” ile “haczin yapıldığı adres” konusunda;

√ “*Dava konusu haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz mahallinde bulunan elektrik faturasının, tek başına muvazaanın varlığının ispatı için yeterli olmadığını- Dava konusu hacizden önce, başka bir adreste gerçekleştirilen hacizde hazır bulunan kişi tarafından, borçlunun patronu olduğu ve adresin ona ait olmakla beraber şu an ödeme gücü olmadığını beyan edilmesi karşısında, borçlunun başka bir adreste faal olduğu anlaşıldığından, üçüncü kişinin açtığı davanın kabulüne karar verilmesinin gerektiğini*”,⁴³¹⁴

√ “*Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz adresinin üçüncü kişi şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresi olduğu, haciz esnasında borçluya ait güncel evraka rastlanmadığı, davacı üçüncü kişi şirketin borcun doğumundan çok önce kurulduğu, borcun doğum tarihinden öncesinde yapılan hisse devirleri sonucunda, borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bağın olmadığını- Borçlu şirket yetkilisinin haciz mahallinde hazır bulunmasının, tek başına, mülkiyet*

⁴³¹⁰ POSTACIOĞLU, İ. age. s: 410 vd. - GÜNEREN, A. İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları, s: 1211 vd. - ASLAN, K. age. s: 545

⁴³¹¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1963 vd.- UYAR, T. İİK. Şerhi, 2. Baskı, 2006, C: 6, s:8909 vd.

⁴³¹² Kural olarak” diyoruz, çünkü, bu davalarda da icra hakimi, diğer davalardaki hakimler gibi; ikrar ve yemin ile bağlıdır. Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s:8186 vd.

⁴³¹³ Bknz: 8. HD. 09.12.2013 T. 17713/18622; 17. HD. 07.05.2012 T. 4588/5757; 21. HD. 30.01.2001 T. 123/426; 27.05.1997 T. 3427/3593; 15. HD. 05.06.1996 T. 2634/3163 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³¹⁴ Bknz: 8. HD. 16.04.2019 T. 9146/4152 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

karinesinin borçlu lehine işletilmesi için yeterli görülmediğini- Mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi lehine olup, davanın İİK'nin 97 maddesi gereğince 3. kişi tarafından açılmasının ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağını- Mülkiyet karinesinin aksinin alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini- Alacaklı tarafından delil olarak gösterilen icra dosyası, haciz tutanağı ve ticaret sicil kayıtlarının mülkiyet karinesinin aksini ispat için yeterli olmadığını", ⁴³¹⁵

√ "Dava konusu haczin, **borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği veya dayanak senette geçen adreste yapılmadığı**, haczin borçlunun icra müdürlüğüne yönelttiği dilekçesinde kendisine ait malların bulunduğunu belirttiği adreste, davalı üçüncü kişinin şantiyesinde yapıldığı görüldüğünden, mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi lehine olup karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekeceğini, davacı alacaklı, borçlu ile üçüncü kişi arasında yapıldığı iddia edilen taşeronluk sözleşmesini sunmadığı gibi delil olarak dayandığı borcun doğumundan sonraya ait ayırt edici özelliği bulunmayan faturaların karinenin aksini ispata yeterli görülmediğini", ⁴³¹⁶

√ "Haciz yapılan adreste **daha önce borçluların faaliyet gösterdiği**, borcun doğumundan sonra aynı yerde borçlulardan birinin torunu, diğerinin ise yeğeni olan, davacı 3. kişinin aynı faaliyet konusuna sahip iş yerini açtığı, ödeme emrinin haciz mahallinde tebliğ edildiği dikkate alındığında, İİK 97/a maddesinde düzenlenen **karinenin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu**", ⁴³¹⁷

√ "Haczin **ödeme emri tebliğ edilen adreste** yapılması, davacı üçüncü kişinin, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olması davacı üçüncü kişi ile borçlunun ticaret unvanları ile faaliyet alanlarının aynı olması karşısında, üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi gerekeceğini", ⁴³¹⁸

√ "Haczin, **borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmış olması halinde**, İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını", ⁴³¹⁹

belirtmiştir.

b- "Borçlunun/temsilcisinin, haciz sırasında hazır bulunması" konusunda;

√ "Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz adresinin üçüncü kişi şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresi olduğu, haciz esnasında borçluya ait güncel evraka rastlanmadığı, davacı üçüncü kişi şirketin borcun doğumundan çok önce kurulduğu, borcun doğum tarihinden öncesinde yapılan hisse devirleri sonucunda, borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bağın olmadığı- **Borçlu şirket yetkilisinin haciz mahallinde hazır bulunmasının, tek başına, mülkiyet karinesinin borçlu lehine işletilmesi için yeterli görülmediğini-** Mülkiyet karinesi

⁴³¹⁵ Bknz: 8. HD. 03.04.2019 T. 8596/3653 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³¹⁶ Bknz: 8. HD. 06.03.2019 T. 6705/2375 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³¹⁷ Bknz: 8. HD. 2.03.2017 T. 3482/2872 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³¹⁸ Bknz: 17. HD. 16.05.2013 T. 6349/7050 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³¹⁹ Bknz: 17. HD. 12.11.2012 T. 11087/12398; 17. HD. 31.05.2012 T. 3078/7055; 17. HD. 12.04.2012 T. 1383/4549; 17. HD. 7.02.2012 T. 12413/1242; 17. HD. 22.12.2011 T. 9073/12761 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

davacı üçüncü kişi lehine olup, davanın İİK. m. 97 gereğince 3. kişi tarafından açılmasının ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağını- Mülkiyet karinesinin aksinin alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini”,⁴³²⁰

√ “Dava konusu haciz adresi ile borçlu şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresinin farklı olduğu, yine **haciz esnasında borçlu şirket yetkilileri hazır olmadığı gibi, borçlu şirketin haciz adresinde faaliyette bulunduğu dair bir delil elde edilemediği anlaşıldığından, İİK’nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi üçüncü kişi yararına olup, karinenin aksinin alacaklı tarafından ispat edilmesi gerekeceğini”,⁴³²¹**

√ “Dava konusu haciz, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı gibi, **haciz sırasında borçlu şirket ortağı veya yetkilisinin hazır olmadığı, borçluya ait herhangi bir belgenin de bulunmadığı, haczin üçüncü kişi şirketler ortağının huzurunda yapıldığı, üçüncü kişi şirketler borcun doğumundan çok önce kuruldukları gibi kurucu ortaklarından. borçlu şirket ortağı.....’ın babası olup; ölümü ile miras hissesi nedeniyle üçüncü kişi şirketlerde pay sahibi olduğu ve buna göre mülkiyet karinesi davacı 3. kişi lehine olup, mülkiyet karinesinin aksinin davalı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekeceği, davalı alacaklı vekiline her ne kadar taraflar arasındaki organik bağa dayanılmış ise de borçlu şirket ortağının, üçüncü kişi şirketlerde miras nedeniyle pay sahibi olmasının mülkiyet karinesinin aksini ispata yeterli olmadığını”,⁴³²²**

√ “Haciz, dayanak ilamda geçen ve borçlunun faaliyet gösterdiği adreste borçlu şirket yetkilisinin huzurunda yapıldığı, **borçlu şirket yetkilisinin, 3. kişinin eşi olduğu ve haciz sırasında 3. kişinin hazır olmadığı, borçlu şirket ile 3. kişinin faaliyet alanlarının da aynı olduğu görüldüğünden, İİK. mad. 97/a uyarınca, mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”,⁴³²³**

√ “Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste ve huzurunda yapılmış olması halinde İİK. ’nun 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’ nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”,⁴³²⁴

√ “Borçlunun haciz sırasında hazır bulunduğu, haciz adresinde borçlunun üçüncü kişi ile birlikte yaşadığı anlaşıldığından, İİK. 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”⁴³²⁵

belirtmiştir.

⁴³²⁰ Bknz: 8. HD. 03.04.2019 T. 8596/3653 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³²¹ Bknz: 8. HD. 12.03.2019 T. 926/2533 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³²² Bknz: 8. HD. 05.02.2019 T. 13115/984 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³²³ Bknz: 8. HD. 18.10.2018 T. 1053/17559 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³²⁴ Bknz: 17. HD. 19.04.2011 T. 10166/3671 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³²⁵ Bknz: 8. HD. 26.11.2013 T. 16276/17631 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

c- “Borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında ‘organik bağ’⁴³²⁶ bulunması” konusunda;

√ “Borçlu şirket ile davacı üçüncü kişi şirket arasında **organik bağ bulunmasının tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini**, alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapıldığının ve **iki şirketin tek elden yönetildiği** yönünde delillerin de dosyaya yansımaları gerektiğinden mahcuz mallara ilişkin üçüncü kişinin sunduğu faturalar da dikkate alınarak yeterli araştırmayla sonuca gidilmesi gerektiğini”, ⁴³²⁷

√ “**Davalı 3. kişi şirket ile dava dışı borçlu şirketin aynı alanda faaliyet göstermeleri ve ortaklarının kardeş olması nedeni ile organik bağ içinde olmalarının tek başına muvazaayı göstermeyeceğini**”, ⁴³²⁸

√ “Üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı “istihkak” davasında mahkemece; öncelikle, **borçlu ve üçüncü kişi şirketler arasındaki organik bağın araştırılması için haciz mahallinde kolluk aracılığı ile inceleme yaptırılıp, Vergi Dairesi’ndeki kayıtlar üzerinden haciz adresinde, haciz tarihinden itibaren geriye doğru kimlerin faaliyet gösterdiğini de araştırarak, toplanacak delillerin sonucuna göre muvazaanın bulunup bulunmadığının tayin edilmesi gerektiğini**”, ⁴³²⁹

√ “Bozma ilamında, ‘mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğuna dair araştırma ve inceleme yapılması’ istenmişse de; borcun doğumundan evvel **davacı üçüncü kişinin eşinin borçlu şirketten ayrıldığı, haciz yapılan yerin ödeme emrinin tebliğ edildiği adresten farklı bir yer olduğu, her ne kadar haciz mahallinde borçluya ait evraklara rastlanmışsa da, bu evrakların tamamına yakının davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait olduğu, bu evrakların tarihlerinin de borcun doğumundan önceye tekabül ettiği, eş anlatımıyla bu evrakların güncel evraklar olmadığı görüldüğünden** ve dava konusu takibin dayanağı işçi alacağı olup, alacaklıların ‘döner ustası oldukları, yani borçlu şirketin fiilen gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, davacının ise kuyumculukla iştiğal ettiği nazara alındığında, davacı ile borçlu şirketin **fiili olarak iştiğal konularının da aynı olmadığı** anlaşıldığından, İİK. mad. 96 vd.na dayalı olarak üçüncü kişinin açtığı istihkak talebine ilişkin açılan davanın kabulü gerektiğini”, ⁴³³⁰

√ “Davacı 3. kişi ve borçlu arasında **7 adet fatura kesilmesinden bahisle aralarında ticari ve organik bir ilişki bulunduğunun söylenemeyeceğini-** Davacı

⁴³²⁶ **Doktrinde** de, şirket ortaklık yapısı sebebiyle ORGANİK BAĞIN varlığı kabul edilse de, bu durumun, üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için YETERLİ SAYILMAYACAĞI belirtilmiştir. Yani organik bağın yanında,

- Üçüncü kişi şirketin iş yerinin borçlu şirkete ait olup olmadığı,

- İstihkak davasına konu malların borçlu tarafından üçüncü kişiye (muvazaalı) olarak devredilip devredilmediği,

- Ödeme güclüğü içindeki borçlunun malvarlığını kaçırmak için devir işlemi yapıp yapmadığı vb. hususların da -her olayın özelliğine göre- değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Bknz. **MUŞUL**, T. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2015, s: 352).

⁴³²⁷ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³²⁸ Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 21926/6642 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³²⁹ Bknz: 8. HD. 18.11.2014 T. 13672/21168 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³³⁰ Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

tarafından dayanak olarak bildirilen ve mahcuzun dava dışı bir başka şirketten satın alındığını gösteren faturanın 3. kişi şirkete kesildiği ve envantere kaydedilmiş olduğu, 3. kişi şirket tarafından tutulan açılış ve kapanış tasdikleri yapılmış ticari defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, kendisi lehine delil niteliği taşıdığı bildirilmiş olup, makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda mahcuzların ayırt edici özellikleri itibari ile dayanılan fatura ile uyumlu olduğu hususu da tespit edildiğinden, bir başka hacze ilişkin tutanakta, **davacı şirketin eski ortağının işyerinin daha önce borçlu şirket tarafından kullanıldığını belirtmesi ile ispat yükünün yer değiştirdiği kabul edilse de, davacı 3. kişinin mahcuzlara uyumlu fatura ve ticari defterler ile alacaklı yararına olan yasal karinenin aksini kesin ve inandırıcı delillerle kanıtladığının kabulü gerektiğini**,⁴³³¹

√ “Alacaklının İİK. mad. 99 uyarınca açtığı ‘istihkak iddiasının reddi’ davasında, mahkemece, öncelikle; davacının dayandığı delillerden olan, **dava dosyasına celbi sağlanmayan borçlu ve 3. kişi şirketlere ait ticaret sicil kayıtları ile bu şirketlerde çalışanları gösteren SGK sicil kayıtlarının dava dosyasına celbi sağlanarak, özellikle SGK sicil kayıtlarındaki bilgiler ile 3. kişi şirket ortaklarının ilişkisi değerlendirilerek 3. kişi ile borçlu arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik danışıklı işlemler yapıp yapılmadığının tartışılması gerektiğini**”,⁴³³²

√ “Davacı şirket ortakları ile borçlu arasındaki **yakın akrabalık bağı ve ödeme emrine ilişkin tebligatın iade edilmemesi** hususları tek başına **muvaazaayı göstermediğinden**, bu hususun davanın reddi için de yeterli olmadığı, bu sebeplerle; üçüncü kişi davacının davasını kanıtladığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”,⁴³³³

√ “Davalı borçlu şirket ile üçüncü kişinin şirketin **organik bağ içinde olmasının tek başına muvaazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini- İki şirketin iç içe girmiş tek şirket gibi yönetilip yönetilmediğinin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile, gerekirse mahallinde yaptırılacak kolluk incelemesi ile araştırılması gerektiğini- Tek şirket gibi yönetildikleri** belirlenirse bu kez borcun doğum tarihinden sonra alınan araç ve yine borcun doğum tarihinden sonra alınan diğer mahcuzlar yönünden alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı hareket edilip edilmediği üzerinde durulması gerektiğini”,⁴³³⁴

√ “**Organik bağın, tek başına muvaazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini- Ticaret sicil ve SGK kayıtlarına göre iki şirketin ortaklık yapısı ve çalışanları farklı olmakla birlikte bir kısım ortakların soyadlarının benzer olduğu, diğer yandan borçlu şirketin faaliyet gösterip ayrıldığı adreste, davacı şirketin borcun doğumundan ve takip tarihinden sonra kurulmuş olduğu anlaşıldığından mahkemece, öncelikle, tarafların beyanı alınıp, ihtilaf varsa icra memurunun tanıklığına da başvurularak haciz adresi ile ilgili tereddüdün giderilmesi, diğer yandan, davacı ve borçlu şirket ortaklarının nüfus kayıt tabloları getirtilip incelenerek aralarındaki akrabalık bağının**

⁴³³¹ Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 12709/12553 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³³² Bknz: 8. HD. 20.10.2014 T. 19211/18765 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³³³ Bknz: 8. HD. 14.05.2015 T. 5960/11416 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³³⁴ Bknz: 8. HD. 13.02.2014 T. 2528/2232 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

derecesinin belirlenmesi, bununla birlikte gerekirse ticaret sicil kayıtları üzerinde birlikli inceleme yaptırılarak (ticari emtia devri, vs. hususlara da bakılarak) ve mahallinde kolluk aracılığı ile araştırma yaptırılarak, davacı şirketin alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı olarak kurulup kurulmadığının duraksamaksızın bir biçimde belirlenmesi gerekeceğini, bu şekilde toplanacak delillerin sonucuna göre, borçlunun davacı şirket üzerinden faaliyetini sürdürdüğü kesin olarak saptanırsa davanın reddedilmesi gerektiğini”,⁴³³⁵

√ “**Borçlu şirket ortağının, aynı zamanda davacı üçüncü kişinin ortağı olmasının, organik bağın varlığı ve hacizli malların borçluya ait olduğu anlamına gelmeyeceğini**”,⁴³³⁶

√ “Ticari defter kayıtları ile ibraz edilen faturaların birbirini doğruladığı, **çalışanların her iki şirkette de çalışmış olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturmadağı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişinin ile yeğeninin davalı şirkette sigortalı olarak gözükmemesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, haciz mahallinde satın alınan makinelerle ait faturalar dışında borçluya ait başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle karinenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini**”,⁴³³⁷

√ “Borçlu ve 3. kişi şirketlerin görünürde farklı tüzel kişiliklere sahip olmalarına karşın, unvanları, ortaklık yapıları, iş kolları ve adresleri itibariyle iç içe ve **tam bir organik bağ** içerisinde bulunmaları halinde, aralarında alacaklılardan mal kaçırma amacına yönelik yapılan danışıklı işlemlerin ise iyiniyetli alacaklının haklarını etkilemeyeceğini”⁴³³⁸

belirtmiştir.

Ayrıca belirtelim ki **doktrinde**⁴³³⁹ de, şirket ortaklık yapısı sebebiyle **ORGANİK BAĞIN** varlığı kabul edilse de, bu durumun, **üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için yeterli sayılmayacağı** belirtilmiştir.

Üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için, organik bağın yanında -her olayın özelliğine göre-;

- “Üçüncü kişi şirketin iş yerinin borçlu şirkete ait olup olmadığı”,

- “İstihkak davasına konu malların borçlu tarafından üçüncü kişiye (muvazaalı olarak devredilip devredilmediği”,

- “Ödeme güclüğü içindeki borçlunun malvarlığını kaçırmak için devir işlemi yapıp yapmadığı”

vb. hususların değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

⁴³³⁵ Bknz: 8. HD. 31.01.2014 T. 301/1393 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³³⁶ Bknz: 21. HD. 26.12.2006 T. 15286/16868 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³³⁷ Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³³⁸ Bknz: 17. HD. 15.12.2011 T. 9081/12349 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³³⁹ Bknz. **MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları**, 2015, s: 352

ç- Haczin, “borçlunun” veya “üçüncü kişinin” adresinde yapılmış olması konusunda;

√ “3. kişi şirketin borçlu şirketin sözleşmesi sona erdikten sonra başka bir akaryakıt firması ile anlaşarak akaryakıt istasyonu işletmeye başladığı, borçlu şirketin farklı bir firma adı altındaki işletmesine ait lisansının bittiği, 3. kişi şirketin yeniden bayilik başvurusu olduğunun bildirildiği, bu bakımdan lisans devrinin söz konusu olmadığı, mahcuzlara ilişkin faturalar ile EPDK lisansına ilişkin başvuru ve belgeler, iş yeri ruhsatı, bayilik sözleşmelerinin sunulduğu hacizde borçlu şirkete ait bir belgeye rastlanmadığı, şirketlerin ortaklık yapıları arasında da bir benzerlik bulunmadığı dikkate alındığında, **davalı 3. kişinin İİK. mad. 97/a’de yer alan mülkiyet karinesinin aksini güçlü ve inandırıcı delillerle ispatladığının kabulü gerektiğini**”,⁴³⁴⁰

√ “Davalı borçlu şirket ile davalı 3. kişi şirketin faaliyet alanlarının farklı olduğu, ticaret sicil kayıtlarına göre davalı borçlu şirketin haciz yapılan adresten ayrıldıktan yaklaşık 3 yıl sonra, davalı 3. kişi şirketin söz konusu yeri kiraladığı, yine işletme devrinin düşünülebilmesi için önemli ölçüde emtia devri olması gerekmekte olup bu hususun da kanıtlanamadığı, kaldı ki **haciz yapıldığı ve kiralanan yerin boş depo olduğu**, ayrıca davalı 3. kişinin mahcuzlara ilişkin faturalar ibraz ettiği, bundan ayrı davalı 3. kişi şirket ile davalı borçlu şirket arasında organik bağın tespit edilemediği açıklanan nedenlerle İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi davalı 3. kişi lehine olduğundan bu yasal karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini”,⁴³⁴¹

√ “Bozma ilamında, ‘**mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğuna dair araştırma ve inceleme yapılması**’ istenmişse de; borcun doğumundan evvel davacı üçüncü kişinin eşinin borçlu şirketten ayrıldığı, haciz yapılan yerin ödeme emrinin tebliğ edildiği adresten farklı bir yer olduğu, her ne kadar **haciz mahallinde borçluya ait evraklara rastlanmışsa da, bu evrakların tamamına yakının davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait olduğu**, bu evrakların tarihlerinin de borcun doğumundan önceye tekabül ettiği, eş anlatımıyla bu evrakların güncel evraklar olmadığı görüldüğünden ve dava konusu takibin dayanağı işçi alacağı olup, alacaklıların ‘döner ustası oldukları, yani borçlu şirketin fiilen gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, davacının ise kuyumculukla iştigal ettiği nazara alındığında, davacı ile borçlu şirketin fiili olarak iştigal konularının da aynı olmadığı anlaşıldığından, İİK. mad. 96 vd.na dayalı olarak üçüncü kişinin açtığı istihkak talebine ilişkin açılan davanın kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararının onanması gerektiğini”,⁴³⁴²

√ “Dava konusu haciz **üçüncü kişi şirket adresinde yapıldığından** mülkiyet karinesinin üçüncü kişi yararına olduğunu”,⁴³⁴³

√ “**Haciz işleminin** takip adresi dışında başka bir adreste yapılmış olduğu, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğinden, **bu davada**

⁴³⁴⁰ Bknz: 8. HD. 04.04.2017 T. 5524/4989 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁴¹ Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 20017/9928 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁴² Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁴³ Bknz: 17. HD. 18.06.2013 T. 7436/9304; 17. HD. 11.05.2011 T. 11381/4630 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğundan ve bu doğrultuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğundan, davalı alacaklının dosyaya sunmuş olduğu deliller ile üçüncü kişi lehine olan karineyi çürüttüğünden bahsedilemeyeceğinden, bu sebeple ispat külfeti kendisine düşen davalı alacaklının karinenin aksini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”,⁴³⁴⁴

√ *“Her ne kadar haciz mahallinde borçlunun adını ihtiva eden bazı kağıtlar görülmüş ise de borçlunun haciz adresinde daha önce kiracı olarak bulunduğu da nazara alındığında bu kağıtların tek başına mülkiyet karinesinin aksini ispata yeterli görülmediğini, mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönüne alınarak üçüncü kişilerin açtığı davanın kabulüne ilişkin kurulan hükmün doğru olduğunu”,⁴³⁴⁵*

√ *“Dava konusu haciz sırasında borçlunun haciz adresinde faaliyet gösterdiği orada çalışan işçiler tarafından beyan edilip tutanağa geçirilmiş, aksi kanıtlanamamış olup, İ.İ.K.nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”,⁴³⁴⁶*

√ *“Dava konusu haciz, borçlunun eski faaliyet adresinde yapılmış olduğundan; İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceğini”,⁴³⁴⁷*

√ *“Haczin borçlu şirketin adresinde ve takip dayanağı belgede borçlu adresi olarak gösterilmiş adreste yapıldığı anlaşıldığından İ.İ.K.nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu/alacaklı yararına olduğunu”,⁴³⁴⁸*

√ *“Dava konusu taşınurlar, borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı takip talebinde belirtilen adreste haczedilmiş olup, İİK.97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”⁴³⁴⁹*

belirtmiştir.

d- Borçlu ile üçüncü kişinin hacze konu taşınırı “birlikte ellerinde bulundurmaları” konusunda;

√ *“Borçlu ile üçüncü kişilerin hacze konu taşınır malı birlikte ellerinde bulundurması halinde, İİK’nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”,⁴³⁵⁰*

√ *“İstihkak davasında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle, borçlu ile 3. kişi arasındaki hukuki-fili ilişkisinin saptanıp, mahcuzların takip borçlusu ile davacı 3. kişi tarafından birlikte ellerinde bulundurup bulundurmadıklarının, İcra ve İflas Kanunu’nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğunun, borçlu ile 3. kişiler arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yapıp yapılmadığının belirlenip, ibraz edilen fatura ve belgelerin*

⁴³⁴⁴ Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁴⁵ Bknz: 8. HD. 20.09.2018 T. 11145/15985 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁴⁶ Bknz: 17. HD. 4.11.2010 T. 6899/9423 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁴⁷ Bknz: 17. HD. 25.06.2012 T. 7697/7940 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁴⁸ Bknz: 17. HD. 17.03.2011 T. 11892/2329 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁴⁹ Bknz: 21. HD. 25.10.2005 T. 10407/10007 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁵⁰ Bknz: 8. HD. 19.02.2015 T. 22332/4642 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

mahcuzlara uygunluğunun saptanarak, olayda mülkiyet karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı yararına ise karinenin aksinin 3. kişi tarafından kesin ve güçlü nitelikteki delillerle ispatlanması gerekeceğini”,⁴³⁵¹

√ “Taraflar arasındaki istihkak davasında, haciz, borçlunun babası olan davacı **3. kişi ile borçlunun birlikte bulundukları** ve kredi sözleşmesinde gösterilen adresteki evde yapıldığından, mülkiyet karinesinin alacaklı yararına olacağı, bu yasal karinenin aksini 3. kişinin kesin ve inandırıcı delillerle ispat etmesinin gerekeceğini”⁴³⁵²

belirtmiştir.

e- “Davacı-üçüncü kişinin alım gücü” konusunda;

√ “Faturaları düzenleyen firmanın ticari kayıtları ve fatura dip koçanları üzerinde yaptırılacak bir bilirkişi incelemesi ile bunların gerçekliği saptanabileceğini, ödemenin kimin tarafından yapıldığı, **üçüncü kişinin alım gücünün bulunup bulunmadığı** hususları da araştırılıp sonucuna göre karar verileceğini”,⁴³⁵³

√ “Davacı üçüncü kişinin dava konusu **hacizli malları satın alma gücünün** bulunup bulunmadığının araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”,⁴³⁵⁴

√ “Borçlunun hacizli taşınırılarını daha önce borçludan ya da üçüncü kişiden satın aldığını ileri süren kimsenin **-gelir ve kazancının bulunmaması**, ev kadını olması, bir işte çalışmaması vb. nedenlerle- bunları alabilecek ekonomik güçte olduğunu kanıtlayamaması halinde, İİK. 97/a’da öngörülen ve borçlu yararına olan mülkiyet karinesinin aksini kanıtlamamış sayılacağı ve mülkiyetin alıcıya geçmemiş olacağını”,⁴³⁵⁵

√ “Davalı üçüncü kişinin hacizli malları ihaleden satın almaya yetecek **ekonomik güce** sahip olup olmadığı araştırılarak, ulaşılabacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini”⁴³⁵⁶

belirtmiştir.

f- İstihkak davasının, “ticari defter kayıtları ile ispat edilmesi” konusunda;

√ “Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü faturalar, **davacı üçüncü kişinin tutması zorunlu ticari defterler, borçluların işletme defterlerindeki kayıtlar** esas alınmak, davacı 3. kişi borçlularla ilgili ticaret sicil ve esnaf odası kayıtları, anılan taraflara ait Vergi Dairesi kayıtları da getirilmek suretiyle, makine mühendisi, mali müşavir bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen makinaların, davacının dayandığı faturada belirtilen makineler olup olmadığı, bu faturanın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği,

⁴³⁵¹ Bknz: 17. HD. 07.05.2012 T. 4588/5757 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁵² Bknz: HGK. 03.11.1999 T. 21-872/917 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁵³ Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 5376/5021 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁵⁴ Bknz: 17. HD. 14.03.2011 T. 9435/2195; 17. HD. 28.06.2011 T. 1776/6718; 17. HD. 26.12.2011 T. 9074/12915 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁵⁵ Bknz: 21. HD. 27.09.2004 T. 6828/7627 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁵⁶ Bknz: 21. HD. 16.09.2003 T. 5646/6953 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

işlenmişse bu defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapıp yapılmadığı hususlarının ticaret sicil ve vergi dairesi kayıtları da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması, ve bundan sonra uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerektiğini”,⁴³⁵⁷

√ “Davalı borçlu tarafından sanayi sitesi içerisindeki iş yerlerine ilişkin düzenlenen iş yeri teslim tutanakları ve enerji satışını içeren taahhütnameler de dikkate alınarak, hakediş raporları, banka ödeme kayıtları, borçlunun trafoyu satın aldığı **şirketlerin ticari defterleri de incelenmek suretiyle (açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak)** çok yönlü bir araştırma yapılması sonucunda karar verilmesi gerektiğini”,⁴³⁵⁸

√ “Üçüncü kişinin İİK’nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı açtığı istihkak davasında, faturayı düzenleyen firma defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak **faturaların ticari defterlerde, hacizli malların da şirket envanterinde kayıtlı olup olmadıkları, tespit edilerek rapor alınıp gerektiğinde firma yetkililerinin tanık sıfatıyla dinlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini**”,⁴³⁵⁹

√ “İstihkak davasına konu mahcuzlara ait olduğu ileri sürülen fatura ve serbest meslek makbuzu ile ilgili olarak, düzenleyen şirket ve kişiden dip koçanlarının istenmesi, daha sonra **ticari defterler üzerinde araştırma yapılarak mahcuzlara ilişkin kayıt olup olmadığı, incelenen defterlerin açılış ve kapanış tasdikinin yapıp yapılmadığı**, defterlerin usule uygun tutulup tutulmadığı, sahibi lehine delil vasfı taşıyıp taşımadığı hususları da nazara alınarak araştırılması; bu araştırma sonucu elde edilecek bilgi ve belgelerin dosyada bulunan diğer deliller ile birlikte değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini”,⁴³⁶⁰

√ “**Ticari defter kayıtları ile ibraz edilen faturaların birbirini doğruladığı**, çalışanların her iki şirkette de çalışmış olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturmadağı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişinin ile yeğenin davalı şirkette sigortalı olarak gözükmemesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceğı, haciz mahallinde satın alınan makinelerle ait faturalar dışında borçluya ait başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle karinenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini”⁴³⁶¹

belirtmiştir.

g- İstihkak davalarında “faturaların ispat gücü” konusunda;

√ “İspat yükü altında olan üçüncü kişi, mahcuzların kendisine ait olduğunu gösteren fatura içeriğindeki eşyaların tür olarak mahcuzlarla uyumlu olduğu

⁴³⁵⁷ Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15510/5879 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁵⁸ Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 3915/5630 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁵⁹ Bknz: 21. HD. 29.01.2008 T. 2776/1278 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁶⁰ Bknz: 8. HD. 18.12.2018 T. 12751/20434 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁶¹ Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

anlaşılma ile birlikte, marka, model gibi hususlar açısından uygunluğunun ancak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile saptanabilecek konular olduğunu”,⁴³⁶²

√ “İstihkak davasında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle, borçlu ile 3. kişi arasındaki hukuki-fili ilişkinin saptanıp, mahcuzların takip borçlusu ile davacı 3. kişi tarafından birlikte ellerinde bulundurup bulundurmadıklarının, İcra ve İflas Kanunu’nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğunun, borçlu ile 3. kişiler arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yapıp yapılmadığının belirlenip, **ibraz edilen fatura ve belgelerin mahcuzlara uygunluğunun saptanarak**, olayda mülkiyet karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı yararına ise karinenin aksinin 3. kişi tarafından kesin ve güçlü nitelikteki delillerle ispatlanması gerekeceğini”,⁴³⁶³

√ “Üçüncü kişi tarafından açılmış istihkak istemine ilişkin davada, davacı tarafından sunulan 12.3.2009, 30.5.2008, 13.6.2008 tarihli fatura içeriğindeki mallarla hacze konu malların aynı olup olmadığı yönünden mahallinde keşif yapılması, malların aynı olduğunun tespiti halinde, sunulan fatura dip koçanları istenerek **faturayı düzenleyen şirketle davacının ticari defterleri üzerinde yaptırılacak mali müşavir bilirkişi raporu** ve gerektiğinde faturayı düzenleyen şirket yetkilileri de tanık olarak dinlenerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini”,⁴³⁶⁴

√ “Üçüncü kişinin İİK’nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı açtığı istihkak davasında, faturayı düzenleyen firma defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak faturaların ticari defterlerde, hacizli malların da şirket envanterinde kayıtlı olup olmadıkları, tespit edilerek rapor alınıp gerektiğinde firma yetkililerinin tanık sıfatıyla dinlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini”,⁴³⁶⁵

√ “İstihkak iddiasını ispat etmek için davacının mahkemeye sunduğu faturaların gerçekliğinin ve hacizli mallara uygunluğunun, dip koçanları ve satıcı firmaların ticari kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak araştırılması ve faturayı düzenleyen kişi ya da şirket yetkililerinin mahkemeye davet edilerek dinlenmesi varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekeceğini”⁴³⁶⁶

belirtmiştir.

h- İstihkak davalarında “hayatın olağan akışına aykırı iddialar” konusunda;

√ “Takibe konu bononun düzenlendiği tarihte, borçlu haczin yapıldığı serada kiracı ise de, haczin yapıldığı tarihte borçlunun kiracılık sıfatı bulunmadığı, davacı üçüncü kişinin kira ve satış tarihlerinde fiilen, sera işletmecisi olarak faaliyet gösterdiği uyuşmazlıkta; haciz sırasında **davalı borçlunun malik veya kiracılık sıfatı bulunmamasına rağmen, haciz mahallinde hazır bulunması ve yenileme emrini de icra dairesine gidip tebellüğ etmesi, sonra da tüm yasal sürelerden feragat ettiğini beyan**

⁴³⁶² Bknz: 8. HD. 21.11.2013 T. 7640/17241 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁶³ Bknz: 17. HD. 7.05.2012 T. 4588/5757 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁶⁴ Bknz: 17. HD. 11.10.2011 T. 4791/9069 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁶⁵ Bknz: 21. HD. 29.01.2008 T. 2776/1278 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁶⁶ Bknz: 21. HD. 18.12.2006 T. 1860/15498 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

etmesi, normal bir davranış olmayıp, bu haller hayatın olağan akışına da aykırı olup, borçlu tarafından sergilenen bu tutumun ve yaptığı işlemlerin muvazaalı olduğunun kabulü ile üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının kabulüne karar verilmesi gerektiğini”,⁴³⁶⁷

√ “Üçüncü kişi şirket yetkilisi ile borçlu şirketlerin eski hissedarının kardeş olması ve haciz mahallinde içinde borçlular ile birlikte borçlu şirketlerin eski hissedarına ait ihtarname bulunmasının **hayatın olağan akışına aykırı olmadığını**”,⁴³⁶⁸

√ “**Haciz yapılan işletmenin niteliği** nazara alındığında, borçlu adına düzenlenen ve borcun doğum tarihinden öncesine ilişkin olan Belediye işyeri teftiş defteri, denetim kontrol raporu, ilaçlama formu sureti, alarm sistemine ilişkin sözleşme, zabıta durum tespit tutanağı ve İlçe Tarım Müdürlüğü analiz belgesinin **haciz adresinde bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu** ve bu belgelerin bulunmasının tek başına, mülkiyet karinesinin borçlu (dolayısıyla, alacaklı) lehine işletilmesi için yeterli olmayacağını”,⁴³⁶⁹

√ “Haciz adresindeki evde, ‘önceki evliliğinden olan ve şehir dışından ya da yurt dışından gelen **çocukları ile birlikte tatil dönemlerinde kaldığı**’ şeklindeki borçlu iddiasının **hayatın olağan akışına aykırı olmadığını**”,⁴³⁷⁰

√ “Üçüncü kişinin borçludan satın aldığı taşınması mümkün menkul malları teslim almayıp, **davalı borçlunun hakimiyet alanında bırakmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını**”,⁴³⁷¹

belirtmiştir.

*

XIII- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Alacaklı: ‘(F.) Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’

Borçlular: **1-** (S.) Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile **2-** (H.) Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üçüncü kişi ise: ‘H. Halıcılık San. ve Tic. A.Ş.’dir.

Alacaklının elinde, borçlu şirketler tarafından düzenlenen “**21 adet bono**” bulunmaktadır. Alacaklı, bu **bonolardan 2 tanesine dayalı olarak** ‘ihtiyati haciz’ kararı aldıktan sonra, üçüncü kişinin yerinde -... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... E. nolu dosyasında görülmekte olan (ilk) **istihkak davasına konu- 01.12.2020 tarihli (ihtiyati) haciz** işlemi gerçekleştirilmiş ve aynı gün takip borçluları hakkında kambyo özgü genel haciz yoluyla icra takibi başlatılmıştır. Alacaklı, daha sonra, elindeki diğer **19 bonoya (ve muacceliyet sözleşmesine) dayalı olarak**, 14.12.2020 tarihli başvurusu ile ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/... 7 D.İş ve 2020/... K. sayılı kararı ile yeni bir “ihtiyati

⁴³⁶⁷ Bknz: 8. HD. 21.01.2016 T. 9507/727 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁶⁸ Bknz: 8. HD. 19.03.2019 T. 1487/2868 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁶⁹ Bknz: 8. HD. 18.09.2019 T. 11165/ 7738 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁷⁰ Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 4780/9942 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁷¹ Bknz: 8. HD 21.01.2016 T. 13811/725 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

haciz” kararı alıp, borçlular hakkında 16.12.2020 tarihinde esas takibe geçtikten sonra, yine aynı üçüncü kişinin yerinde **-mahkemenizin (... İcra Hukuk Mahkemesi’nin) 2021/... E. nolu dosyasında görülmekte olan istihkak davasına konu- 14.01.2021 tarihli (ihtiyati) haciz işlemi** gerçekleştirilmiş ve yine aynı takip borçluları hakkında kambyo özgü genel haciz yoluyla ikinci icra takibini başlatılmıştır.

Alacaklı, üçüncü kişinin adresinde iki ayrı haciz işlemi gerçekleştirilmiş olup taraflar arasında farklı mahkemelerde görülmekte olan *iki ayrı istihkak davası* bulunduğundan, görüşümüz iki ayrı hukuki mütalâa olarak hazırlanmıştır.

XIV- Mahkemenizin (... İcra Hukuk Mahkemesi’nin) 2021/...E. nolu dosyasında görülmekte olan istihkak davasına konu 14.01.2021 tarihli (ihtiyati) haciz ile bu dosyada yapılan diğer icra takip işlemleri hakkında:

- Esas icra dairesi ve dosya nosu: ... İcra Müdürlüğü, 2020/94513
- Talimat icra dairesi ve dosya nosu: ... İcra Müdürlüğü, 2021/12 (Tal. No.)
- İhtiyati haciz karar tarihi: 14.12.2020
- İhtiyati haczin uygulandığı tarih: 14.01.2021
- İhtiyati haciz işleminin yapıldığı adres: ... Mah. ... Cd. No:24 Bağcılar/İstanbul
- İcra takip tairhi: 16.12.2020
- Takip çıkışı: 381.140, 00 USD. (Harca esas değer 3.009.443, 33 TL)
- Alacağın dayanağı: 19 adet bono (ve muacceliyet sözleşmesi)
- Ödeme emirlerinin tebliğ tairhi: 18.12.2020
- Ödeme emirlerinin tebliğ edildiği adresler:

Borçlu (S.) Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına: ... Mahallesi ... Blv.. ... Apt. No: 34/152 Şehitkamil/ Gaziantep

Borçlu (H.) Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. adına: ... Mahallesi ... Blv.. ... Apt. No: 34/152 Şehitkamil/ Gaziantep

Alacaklı şirketin başvurusu üzerine, ... Asliye Ticaret Mahkemesi, E: 2020/397 D. İş, K: 2020/396 s. ve **14.12.2020 tarihli kararı ile “alacak miktarının %15’i olan 453.720,00 TL. tutarında teminat yatırıldığında, 3.024.800,00 TL. üzerinden ihtiyati haciz talebinin kabulüne”** karar vermiştir.

Alacaklı şirket, borçluları olarak, yine, aynı şirketlerin yer aldığı aşağıdaki senetlere ve taraflar arasındaki 14.07.2020 tarihli **“muacceliyet sözleşmesine”** dayalı olarak 15.12.2020 tarihinde -bu kez tahsilde tekerrür olmamak üzere- ikinci bir (kambyo senetlerine özgü haciz yoluyla) icra takibi daha başlatmıştır (... İcra Müdürlüğü’nün 2020/... nolu dosyası):

Her birinin düzenleme tarihleri 14.07.2011, vade tarihleri ise sırasıyla 10.11.2020 10.12.2020, 10.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 10.04.2021, 10.05.2021, 10.06.2021, 10.07.2021, 10.08.2021 (yazı ile ise, 10 Ağustos 2020), 10.09.2021,

10.10.2021, 10.11.2021, 10.12.2021, 10.01.2022, 10.02.2022, 10.03.2022, 10.04.2022, 10.05.2022 olan, her biri 20.000 USD bedelli ve her birinde nakden ibaresi (paraflanmadan) kararlaştırılmış 19 adet bono.

Borçlu şirketlere gönderilen her iki ödeme emri de, aynı adreste, aynı kişi (daimi çalışan Cengiz Kaymak) tarafından 18.12.2020 tarihinde tebliğ alınmıştır.

Alacaklının esas icra dairesi olan Gaziantep İcra Müdürlüğü'ne (Dosya No: 2020/94513) başvurusu üzerine yazılan talimat uyarınca, talimat icra dairesi ... İcra Müdürlüğü'nce (2021/12 Tal. No.) **14.01.2021 tarihinde** mahkemenizde görülmekte olan davaya konu (ikinci) haciz gerçekleştirilmiştir.

Aynı adreste, **01.12.2020** tarihinde yapılan ilk hacze ilişkin istihkak davası, aynı taraflar arasında. ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/556 E. nolu dosyasında görülmektedir.

Dava konusu **14.01.2021 tarihli 'haciz tutanağı'** incelendiğinde, şu hususlar tespit edilmiştir:

Haciz, "... Mahallesi ... Caddesi, No:26/A, No: 24 Bağcılar, İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir.

Aynı adreste yapılan (**01.12.2020 tarihli**) bir önceki hacizde olduğu gibi, bu hacizde de, hazır bulunan üçüncü kişi şirket yetkilisi (F. I.), özetle "gelen adresin (üçüncü kişi) H. Halıcılık San. ve Tic. A.Ş.'nin ticaret sicilinde kayıtlı adresi olduğunu, şirketlerinin 1993 yılında kurulduğunu, adresin borçlular ile bir ilgisi olmadığını, burada bulunan tüm malların üçüncü kişi şirkete ait olduğunu" belirterek Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri ile vergi levhası ve faturalar ibraz etmiştir.

Alacaklı vekili önceki haciz ve icra takip işlemlerine ilişkin evrakları da sunarak "haciz mahallinde hazır bulunan (F. I.)'nın aynı zamanda borçlu şirketlerin yönetim kurulu üyesi ve ortağı olduğunu, gelen adresin borçlu şirketin ticaret sicili adresi olduğunu, takip borçluları ile üçüncü kişi şirketin (S.) Halı altında birleşmiş olduğunu" belirterek "haciz ve muhafaza işlemleri yapılmasını" talep etmiştir.

Üçüncü kişi vekili "...'(H.)' isminin esasen bir marka olduğunu, önceki haciz işlemine ilişkin istihkak davası açılmış olduğunu, ortaklık ilişkisinin, üçüncü kişinin adresinde haciz yapılması için yeterli olmadığını vb..." ileri sürmüştü de, alacaklı vekilinin talebi üzerine haciz işleminin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, alacaklı vekilinin talebini kabul eden icra memurunca - **3.273.400,00 TL. kıymet takdir edilen-** istihkak iddiasına konu **5036 adet halı** haczedilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.

Üçüncü kişi vekili "haczin İİK. 99'a göre yapılmış olduğunun kabulü ile istihkak davası açılmak üzere alacaklı vekiline süre verilmesi gerektiğini" belirterek 19.01.2021 tarihinde Gaziantep İcra Müdürlüğüne (Dosya No:94513) ve yine aynı tarihte "muhafaza kararının iptali ile haczin İİK 99'a göre yapılmış olduğunun kabulü ile hacizli malların yediemin olarak müvekkil şirket yetkilisine teslimi gerektiğini" belirterek için ... İcra Hukuk Mahkemesi'ne (Dosya No: 2021/... E.) başvuruda bulunmuştur.

İcra dosyasında takip borçlularının adreslerinde yapılan hacizler hakkında:

-Üçüncü kişinin yerinde İstanbul'da gerçekleştirilen **14.01.2021** tarihli ihtiyati hacizden önce- **16.12.2020 tarihinde** takip borçlularının Gaziantep adreslerinde de hacze gidilmiştir.

Gaziantep İcra Müdürlüğü'nün 2020/94513 nolu dosyasında yer alan **16.12.2020 tarihli** (ilk) haciz tutanağı içeriğine göre, ... Mahallesi ... Bul.. No: 34 ... K: 1 D: 152 Gaziantep adresine gidildiğinde hazır bulunan borçlu şirketler yetkilisi (V.)'nin borcu ödemek için süre istediği, *"alacaklı ile görüştüğünü, borcu karşılamaya yeter miktarda şirket adına kayıtlı taşınmaz bulunduğunu, muhafaza yapılmamasını"* talep ettiği, sonuçta borçlu şirket yetkilisinin ihtiyati haciz nedeniyle alınan -453.720,00 TL. tutarında olan- teminatın iadesine ilişkin muvafakat ettiği, *"borcu kabul ettiğini ve lehine olan tüm sürelerden feragat ettiğini"* beyan ettiği bunun karşılığında da alacaklı vekilinin muhafaza işleminin gerçekleştirilmesini talep etmediği **ve kıymet takdiri yapılmayan 2 adet Philips marka bilgisayar, 3 adet ofis masası, 1 adet Arçelik marka klima ile 2 adet ofis sandalyesinin haczedilerek yediemin olarak (V.)'ye bırakıldığı** görülmektedir.

... İcra Müdürlüğü'nün 2020/... nolu dosyasında yer alan **16.12.2020 tarihli** (ikinci) haciz tutanağı içeriğine göre, ... Bulvarı ... Cadde No: 5 Gaziantep adresine gidildiğinde, hazır bulunanın *"adresin (O.)Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne ait olduğunu, yaklaşık 2 ay önce burayı borçlu firmadan devraldıklarını"* beyan ettiği, alacaklı vekilinin de *"devir işleminin muvazaalı olduğunu, devrin borcun doğumundan sonra hacizden çok önce olması ve borçluların mal kaçırma eğilimleri gözetilerek şimdilik haciz talebinde bulunmayacaklarını"* beyan ettiği ve sonuç olarak **haciz mahallinde herhangi bir işlem yapılmadığı** görülmektedir.

... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2021/...E. nolu dosyasında görülmekte olan istihkak davasındaki taraf beyanları hakkında:

Davacı üçüncü kişi vekili 04.02.2021 tarihli dava dilekçesinde özetle;

- *"...Alacaklı şirket tarafından **bu hacizden önce** 01.12.2020 tarihinde müvekkili şirketin adresinde yapılan ihtiyati haciz nedeniyle. ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/... E. sayılı dosyasında müvekkil şirket tarafından '**istihkak davası**' açılmış olduğunu ve bu dosyada satışın durdurulmasına karar verildiğini..., ...ayrıca söz konusu dava sırasında yapılan emniyet araştırması ile dosyaya sunulan vergi yoklama fişlerinin iddialarını doğrular nitelikte olduğunu..."*,

- *"...Müvekkil şirketin 1993 yılında kurulduğunu, icra takibine konu borcun doğumundan yıllar önce kurulduğunu ve müvekkilinin **1998 yılından beri haciz adresinde faaliyet gösterdiğini**..."*,

- *"...Takip borçluları olan şirketlere gönderilen ödeme emirlerinin aynı adreste aynı kişi tarafından tebliğ alındığını, **usulsüz olan bu tebliğ işlemine karşın her iki borçlunun da şikayet yoluna başvurmadığını**..."*, *"...Borçlu şirkete ait işyerinde malvarlığı bulunmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığını..."*,

- "...Alacaklı şirket ile borçlu şirketlerin **muvaazaalı** olarak borçlandırma işlemleri yaptığını..." ,

- "...**Asıl takip borçluları hakkında haciz işlemi dahi yapılmadığını**, müvekkilleri üçüncü kişi şirkete ait adreste haciz yapıldığını, **davalı-alacaklı ile borçluların muvaazaalı işlemler yaptığını**, borçluların malvarlığı var iken, müvekkillerinin adrestine geldiğini..." ,

- "...Takibe konu senetlerde yer alan 'nakden' ibaresi paraflanmadan karalanmış olduğundan, bu değişikliklerin yapılmamış sayıldığını ve bu durumda, **alacaklının, 3.009.443, 33 TL tutarında nakit' olarak borç para vermiş olduğunu kanıtlaması gerektiğini**, alacaklı gözüken (F.) 'nin birinci icra dosyasından sonra, borçlu şirketlere nakit ödeme yapmış olmasının da ayrıca hayatın olağan akışına aykırı olduğunu" , "...Takibe konu senetlerden birinde (10.08.2021 ve 10 AĞUSTOS 2020 şeklinde) çift vadeye verildiğinden, **söz konusu senedin kambiyo vasfından olmadığını**, ancak bu konuda da borçlu şirket vekillerinin bir itirazda bulunmadığını..." ,

- "...Davalılar arasında **muvaazaalı senet düzenlendiğini**, üçüncü kişi şirketin davalılar arasındaki borç ilişkisinden 26 yıl önce kurulmuş olduğunu, alacaklı ile borçlu şirket arasında uzun yıllardır ticari ilişki olduğunu, alacaklı şirketin borçluya mal teslimi yaptığı adreste hacze gitmediğini, bunun yerine borçlu şirkette hissesi olan bir kişinin takip borçlusu olmayan şirketine ait malları hacze geldiğini, **borçlu şirketin 24.625 m2 hali fabrikasında haciz yapmak yerine haciz işlemi yapılmadan işlemlere devam edildiğini...**" ,

- "...Borçlu şirket yetkilisinin, şirket adreslerinde (usulen) yapılan ihtiyati haciz işlemi sırasında hemen '**453.720,00 TL. tutarında olan teminatın iadesine muvafakat ettiğini...**' '**...Borçlu şirket (S.)'ye ait fabrikada yapılan hacizde, haciz mahallinde (O.) HALİ adlı bir şirketin bulunduğunu**, şirket yetkilisinin (Ç.) 'in 'burayı iki ay önce (S.) 'den devir aldık' şeklindeki beyanına rağmen hiçbir **haciz işlemi yapılmadığını**, (O.) HALİ adına dosyaya alınan vergi levhası kayıtlarının dahi farklı bir adresi göstermekte olduğunu, (O.) HALİNİN şirket yetkilisinin de (Ç.) olmadığını, alacaklının kötü niyetli olarak borçlu şirketlerle (borçlu şirketlerin temsile yetkili gözüken ve Gaziantep'te fiili olarak borçlu şirketleri yöneten ortağı ile) birlikte hareket ettiğini, borçlu (S.) şirketinin temsilcinin şirketin malvarlığını devir etmesi yönünde bir genel kurul kararı olmadığı gibi alacaklının borçlu şirkete ait fabrikada haciz işlemi yapmasının mümkün olduğunu, alacaklı ve borçluların yıllardır birbirini tanıyan Gaziantep'te aynı bölgede iş yapan şirketler olduğunu, müvekkilinin ise kurulduğundan itibaren İstanbul'da faaliyette olan bir şirket olduğunu" ,

- "Borçlu şirketlerin -İstanbul'da ikamet eden ve borçlu şirketlerde temsil ve fiili yönetimde yer almayan ve pasif bırakılan- ortakları (F. I.), (O. I.), (M. I.), (A. I.) tarafından, borçlu şirketleri fiilen yönetimini elinde bulunduran (B.) ve (V.) hakkında, **sah-tecilik, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, şirket mallarına zarar verme, genel kurul görevlerini usulüne uygun yerine getirmeme suçlarından suç duyurularında bulunulduğunu**, ve ayrıca borçlu şirketlere **kayım atanması**, borçlu şirket olarak gösterilen şirketlerin **Genel Kurul Kararlarının yokluk-butlanının tespiti ve kayıyım atanması için dava açıldığını**" ,

- “(F. I.)’nın, üçüncü kişi şirketin imzaya yetkili yönetim kurulu üyesi olarak haciz mahallinde bulunduğunu, bu kişinin borçlu şirketlerde sadece %10 oranında hisse sahibi olduğunu, borçlu şirketlerin %55 hissesinin ise (V.)’ye ait olduğunu, borçlu şirketlerin kuruldukları günden bugüne temsil yetkisinin (B.) ve (V.)’de olduğunu, borçlu şirketlerin alacaklıya karşı olan **muavazalı alacaklarından** dolayı üçüncü kişinin adresinde haciz yapılmayacağını”,

- “..... İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/556 E. sayılı (istihkak) dosyasına celp edilen ve borçlu şirketlerden **(H.) Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti’nin ... Mah. ... cadde, No:5 ... Gaziantep** adresinde (V.) huzurunda **20.12.2019 tarihinde** yapılan yoklamada ‘...işyerini ödevlinin ofis olarak kullandığının, ödevlinin sigortalı personeli olmadığını, **başkaca bir deposunun veya ambarının bulunmadığının, yoklama esnasında iş yerinde emtia mevcut olmadığı**’ hususlarının tespit edilmiş olduğunu...” “...aynı dosyaya celp edilen **(H.) Şube**’ kaydına ilişkin olarak, e-yoklama fişinde, **10.01.2018 tarihinde**, “... Mah. ... Cd. No:26/A ...” adresinde yapılan yoklamada, ‘söz konusu adreste mükellefin adresi ofis olarak kullandığı, aynı adreste 4590283691 vergi nolu, H. H. A.Ş. ’nin de faal olduğu, adreste halı kilim satışının olduğu, **(H.) Şirketinin Şubesi’ne ait olarak emtia bulunmadığı, ‘1 adet ofis takımı, 1 masa, 1 bilgisayar’ı olduğu**, şubenin H. şirketinin kiracısı olduğu’ hususlarının belirlenmiş olduğunu, sonuç olarak her iki tespit de, borçlu gösterilen (H.) şirketinin mal varlığı olmadığını belirlendiğini, **çalışanı, malvarlığı olmayan (H.) Şirketinin, alacaklıya neye karşılık borçlanmış olduğunun** açıklanması gerektiğini...”, “...Borçlu (H.) Tekstil’in 2017 yılında, davacı H. ’nun kiracısı olarak şube açılışının yapıldığını, ancak fiiliyatta hiçbir işleme konu olmadığını, kira bedeli için kesilen faturalar ödenmediği için 30.01.2020 tarihinde tahliye edilerek, mecur mal sahibi olan davacı H. şirketine teslim edildiğini, sicil kayıtlarının da kapatılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edilse de, **sicil kayıtları üzerinde gerekli işlemler borçlu şirket sözde yetkilileri tarafından hiçbir işlem yapılmadığını, pandemi nedeni ile işlemlerin yapılamadığı müvekkil şirkete bildirildiğini**, 01.12.2020 tarihinde davacı şirket adresinde yapılan haciz ile borçlu şirket yetkililerinin amaçlarının anlaşıldığını...”

- “..... İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/... E. Sayılı dosyası ile açılan istihkak davasında, tensip ile verilen ara kararda borçlu şirketler ile davacı-üçüncü kişi arasında organik bağ bulunup bulunmadığının araştırılması için **Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne** müzekkere yazılan yazıya verilen **11.01.2021 tarihli cevap yazısında**, ‘...yapılan araştırmada bahse konu adreste **(H.) Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. faaliyet göstermediği aralarında illiyet bağı bulunmadığı** yapılan araştırma neticesinde öğrenilmiştir...’ cevabının yere aldığını...”,

- “...Müvekkil şirketin haciz mahallinde toptan hali ticareti yaptığını, muhtelif şirketlerden halı aldığını, takip borçlularından (S.)’den bedeli karşılığında halı aldığını, diğer borçlu (H.)... Ltd.’den hiçbir alım yapmadığını, (H.).... Ltd. Şti. ’nin bir tüzel kişi, **(H.) Halı’nın ise bir marka olduğunu**, hatta bu markanın da (H.). . Ltd. Şti.ne ait olmadığını, aksine (S.)’ye ait tescilli bir marka olduğunu, müvekkillerinin de halıları (S.)’den aldığını, tüm bunların ticari defter kayıtlarında sabit olduğunu, **(H.) Halı’ ibaresi içeren eşya ve halıların borçlunun bu adreste faaliyette bulunduğu anlamına gelmeyeceğini, çünkü bu halı markasının, Türkiye’nin her yerinde**

halı mağazalarında satılan bir marka olduğunu, bu nedenle, (H.) Halı markasını içeren sticker, zarf, flama, katalog vb. eşyanın tüm halı mağazalarında bulunmasının doğal olduğunu, borçlu gözüken (H.)... Ltd. Şti. 'nin 01.12.2017 tarihinde irtibat ofisi olarak 12 m2lik bir alanı kiraladığını, sicil gazetesinde de açılan şubenin 0 sermaye ile kurulduğunun ilan edildiği, bu adrese her hangi bir mal sevkiyatı yapılmadığını vb.”,

belirterek “istihkak davasının kabulüne, hacizlerin kaldırılmasına, hacizli mal ve paraların üçüncü kişiye iadesine, kötüniyetli davalılar aleyhine %15 tazminata hükmedilmesine karar verilmesini” talep etmiştir.

Davacı üçüncü kişi vekili, dosyaya sunmuş olduğu beyan dilekçesi ile de, “aynı bölgede iş yapan davalıların birlikte kötü niyetli olarak hareket ettiklerini, ikinci hacizden sonra alacaklı gözüken davalı (F.) Şirketi'nin yetkilisinin (...) 30.01.2021 tarihinde saat 14.00'de 0532 2726368 nolu telefondan, davalı-borçlu şirketlerin İstanbul'da oturan, borçlu şirketleri temsil etmeyen ortağı konumundaki (A. I.)'yı arayarak 'bir kısım ödeme yapmalarını, borçlu şirketteki hisselerini, Gaziantep'de şirketleri yöneten (V.) 'ye devretmelerini' talep ettiğini, (A. I.)'yı ikna etmek içinde 'Diğer alacaklı bankalar bana haczi nasıl yaptığını soruyorlar, onlara bu bilgileri vermiyorum' şeklinde konuşarak, esasen gerçek amaçlarının davalı-borçlu şirketlerin İstanbul'da ikamet eden ortaklarındaki hisseleri (V.)'ye devrini sağlamak olduğunu açıkça gösterdiğini, hacizler öncesinde de (V.)'nin hisselerin bedelsiz kendisine devir edilmesini istediğini, olmayınca da davaya konu hacizlerin gündeme geldiğini” ifade etmiştir.

Davalı alacaklı (F.) Tekst. San.ve Tic. A.Ş. vekili, cevap dilekçesinde özetle;

“Muhafaza altına alınan mahcuzların üzerinde, borçlu (H.) halı' ve (S.) halı' etiketlerinin bulunması, haciz yapılan yerin, borçlu (H.) Halı'nın Ticaret Sicil Kayıtlarına göre İstanbul Şube adresi olması”,

“Her iki borçlu şirket ile davacı şirketin aynı sektörde olması (halı işi), ortak ve yöneticilerinin aynı kişiler olması ve yine hepsinin hemşeri ve akraba olmaları, Ticaret sicil, vergi ve muhasebe kayıtlarının hepsinin borçlu şirketlerle davacı şirketin fiili ve organik bağı olduğunu göstermesi”,

“19 Aralık 2017 Tarih ve 9476 No'lu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre, borçlu (H.) Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin 'İstanbul Şubesi' adresinin de, haciz yapılan adresin de '... Mah. ... Cad. No:26/A, .../... adresi olması”,

“Müzekkere cevaplarında, Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre, şubenin temsilcisinin ise, aynı zamanda şirket ortağı olan ve haciz mahallinde hazır bulunan (F. I.) olması”,

“24 Kasım 2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi kaydında, davacı H. . A.Ş. 'nin de adresinin, tıpkı borçlu şirket gibi haciz adresi olduğunun, şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı'nın (F. I.) olduğunun net bir şekilde ortaya çıkması, hatta, şirketin yeni atanan temsilcisi (F. I.)'nın münferiden temsile yetkili olduğu, yetki süresinin 16.11.2023 tarihine kadar olduğunun Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi”,

“Haciz mahallinde borçlu şirket ile davacı şirketin kurucusu ve ortağı (O. I.) ve oğlu (F. I.)’nin hazır bulunması (... İcra Müdürlüğü’nün 01.12.2020 tarihli ilk haciz tutanağına derc edilmiştir)”,

“Haciz mahallinde yine haciz tutanağında geçtiği şekilde, borçlu şirket logo, sticker ve amblem ve flamalarının kötüniyetli olarak söküldüğünün, kasa anahtarının kaybedildiği tespitinin yapılması (... İcra Müdürlüğü’nün 01.12.2020 tarihli ilk haciz tutanağına derc edilmiştir.)”,

“Esas borçlu (S.) Halı şirketi ile davacı şirket arasında ile defalarca ticari alış-verişler ve cari işlemler de bulunduğu ikrar edilmiş olması”,

“Gaziantep İcra Müdürlüğü’nün 08/12/2020 tarihli karar tensip tutanağı ile; Bakırköy 17. İcra Müdürlüğü’nün 01.12.2020 tarihli ilk haciz tutanağından ötürü; isabetli olarak ‘...01/12/2020 tarihli haciz tutanağına yapılan inceleme neticesinde borçlu şirkete ait mahalde bulunan evraklar, flamalar, afişler, kasada bulunan (H.) halı stickerli evrak zarfı ve (H.) halı isimli bir çok halı bulunduğu ve borçlu şirket ortağının da mahalde bulunduğu haciz tutanağında belirtildiği görüldüğünden haczin İİK 96/97 maddelerine yapılmış sayılmasına’ karar verilmesi ve yine; Gaziantep İcra Müdürlüğü’nün 28/01/2021 tarihli karar tensip tutanağı ile; ... İcra Müdürlüğü’nün 14.01.2021 tarihli ŞİKAYETE KONU haciz tutanağından ötürü; ‘...Müdürlüğümüz talimatıyla ... İcra Dairesinin 2021/... Tal. Sayılı dosyasından düzenlenen 14/01/2021 tarihli haciz tutanağı incelendiğinde istihkaklı olarak haciz ve muhafaza işlemlerinin yapıldığı ve istihkak hususunda karar verilmek üzere dosyanın Müdürlüğümüze gönderildiği anlaşılmakla haczin İİK.96/97 maddelerince yapılmış sayılmasına’ karar verilmesi” ve en önemlisi asıl icra dairesinin bu kararından dolayı ... İcra Hukuk Mahkemesi, 12.01.2021 tarih 2020/... Esas ve 2021/... Karar sayılı ilamı ile; ‘...tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde; her ne kadar dosyada haczedilen menkul malların 3. kişiye ait olduğuna dair iddia mevcut ise de; haciz mahallinde bulunan kimseler evraklar ve afişler ile tarafların iştirak alanlarının ortak oluşu dikkate alındığında karinenin borçlu bir başka deyişle alacaklı yararına olduğu kanaatiyle, dosya münderecatına göre istihkak iddiasının doğruluğu ispat edilemediğinden, 3 kişinin istihkak iddiasının reddine ve ayrıca bir istihkak davası açması konusunda serbest olduğuna karar verilerek istihkak iddiasını reddine ve takibin şimdilik devamına, kararın istihkak iddiasında bulunan kişiye tebliğine (H.), tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istihkak davası açmakta serbest olduğuna” kesin olarak karar verilmesi”,

“Haczedilen mahcuzlar borçluya ait değil ve borçlu şirketlerle hiçbir fiili ve organik bağı olmayan davacı H. ’na aitse, haciz tarihinden 2 gün sonra adres değişikliği yapılmasının açıklanamaz olduğunu”,

“İstihkak iddia eden şirketin bizzat internet sitesinde geçen açıklamaların, borçlu şirketlerle istihkak iddiasında bulunan şirketin ortak olduğunu fiili ve organik bağıni göstermesi”

karşısında **“haksız ve kötüniyetli şikayetin ve “istihkak davasının reddine karar verilmesi gerektiğini”** belirtmiştir.

Takip borçluslu şirketlerde hissesi bulunan üçüncü kişi şirket ortaklarının, borçlu şirketler ve yetkileri aleyhine açtığı diğer davalar hakkında:

Takip borçluslu şirketlerin muvazaalı davrandığı iddia eden üçüncü kişi şirket ortakları, takip borçluslu şirketler aleyhine kayyım atanması, genel kurul kararlarının yoklukla tespitine ilişkin davalar da açmış olup borçlu şirket yetkilileri hakkında (Gaziantep C. Başsavcılığı'nın 2020/... ve 2021/... soruşturma no'lu dosyaları ile) suç duyurusunda bulunmuştur.

Üçüncü kişi şirket ortakları (A. I.), (F. I.) ve (O. I.), “davalı-borçlu (H.) Teks. San. ve Tic. Limited Şirketi'nde %45, diğer davalı borçlu (S.) Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nde yine %45 hisse sahibi olsalar da, adı geçen borçlu şirketlerin yönetiminde saf dışı bırakıldıkları, borçlu şirketlerin kötüniyetli yöneticilerinin usulsüz işlemler yaptığını, şirketi battık olarak gösterip haksız kazanç elde ettiğini” iddia ederek,

- “Takip borçluları olan (H.) Teks. San. ve Tic. Limited Şirketi'nin ve (S.) Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin çeşitli tarihlerdeki genel kurul kararlarının -kendileri davet edinmeden sahte imza ile, usulsüz olarak alınmış olmaları vb. nedenlerle-yoklukla mutlak butlanın olduğunun tespiti ile şirketlere genel kurulun yapılması için kayyım atanması ve gerekli görülen tüm tedbirlerin alınması” istemiyle davalar açmıştır (... Asliye Ticaret Mahkemesi, Dosya No: 2021/... E. ve. ... Asliye Ticaret Mahkemesi, Dosya No: 2021/... E.)

Söz konusu başvurular incelendiğinde, aynı zamanda borçlu şirketlerde hissedar olan üçüncü kişi şirket ortaklarının, “şirketin fiili olarak (B.) ve (V.) tarafından yönetilmesi nedeniyle, kendilerinin Genel Kurul defterleri ve şirkete ait yapılan işlemlere incelemesine izin verilmediği gibi bu hususta kendilerine bilgi dahi verilmediğini”, “(V.) ve (B.) hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu”, “(S.) Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin adresinde yapılan haciz sırasında ‘şirkete ait yerde (O.)Halı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bulunduğu, borçlu gözüken (S.) şirketinin adreste bulunmadığının zapta geçtiğini” öğrenen müvekkillerinin bu tarihten itibaren hisse sahibi oldukları (S.)’ye ait fabrikada, (O.)Halı adında bir şirketin neden bulunduğu, (S.)’ye ait değerli halı makineler ile satışa hazır halıların, ham maddelerin akıbetleri ile ilgili bilgi verilmesinin talep edilmesine rağmen, müvekkillerine davalı şirket yetkili temsilcisi (V.) tarafından bilgi verilmediğini” belirttiği görülmektedir.

Mahkemenizin (... İcra Hukuk Mahkemesi'nin) 2021/...E. nolu dosyasında görülmekte olan istihkak davasında, takibe konu alacağın dayanağı -toplam 381.140, 00 USD. bedelli- çoğu henüz vade tarihi gelmemiş olan 19 adet bono ve taraflar arasında düzenlenen muacceliyet sözleşmesidir. Alacaklı daha önce de elindeki diğer 2 bonoya dayalı ayrı bir icra takibi başlatmıştır.

Aynı alacaklı ((F.) Tekstil San. ve Tic. A.Ş) aynı borçlular ((S.) Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve (H.) Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.) hakkında -elindeki diğer 2 adet bonoya dayalı olarak- yine önce ihtiyati haciz kararı alarak ve daha sonra da bu borçlu şirketler aleyhine kambyo senetlerine özgü icra takibi başlatmış ve yine üçüncü kişinin adresinde haciz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 01.12.2020 tarihli ihtiyati hacze ilişkin olarak. ... İcra Hukuk Mahkemesi'nde açılan istihkak davası (E: 2020/556) halen derdesttir.

Mahkemenizde görülmekte olan istihkak davasına konu 14.01.2021 tarihli (ihtiyati) haciz ile. ... **İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/... E. nolu** dosyasında görülmekte olan istihkak davasına konu 01.12.2020 tarihli (ihtiyati) haciz birçok açıdan benzer özellikler taşımaktadır. Her iki uyuşmazlıkta da “*alacaklı*”, “*borçlular*” ve “*üçüncü kişi*” ile “*haciz adresi*” aynıdır.

XV-Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

- İcra takibine konu borçlu şirketlere gönderilen her **2 ödeme emrinin** de, haczin yapıldığı üçüncü kişinin adresinde tebliğ edilmediği, borçluların adresinde tebliğ edilmiş olduğu ve bu adresin aynı (tek bir adres) olduğu,

- Üçüncü kişi şirketin 1993 yılında kurulduğu, borçlu şirketlerden (S.) A.Ş.'nin 2002 yılında kurulduğu, üçüncü kişi şirket ortaklarının, diğer borçlu şirket olan (H.) Ltd. Şti.'ne ait bir kısım hisseleri 2004 yılında devraldığı,

- Haciz sırasında hazır bulunan üçüncü kişi şirket temsilcisinin, aynı zamanda borçlu şirkette **hisse sahibi** olduğu ancak borçlu şirketleri hiçbir zaman **temsil yetkisine sahip olmadığı**,

-Üçüncü kişi konumunda olan şirket ortaklarının ((A. I.), (F. I.) ve (O. I.)'nın) davalı-borçlu (H.) Teks. San. ve Tic. Limited Şirketi'nde %45, diğer davalı borçlu (S.) Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nde yine %45 **hisse sahibi** olduğu,

- **Haciz mahallinin**, üçüncü kişinin ticaret siciline kayıtlı adresi olduğu, aynı adresteki 26/A nolu bölümün 12 m2 alanın, borçlu şirketlerden (H.) Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 'şubesi' olarak kiralanmış olduğu ve bu adres, “**şube adresi**” olarak ticaret sicilinde ilan edilmişse de, 2017 yılında, borçlu şirketlerden (H.) Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, üçüncü kişiye ait binanın 12 m2'lik bölümünde ‘irtibat bürosu’ olarak kullanılmak üzere bir ofis kiraladığı ve bu adresin, şube adresi olarak sicilinde kayıtlı olduğu, şubede faaliyet gösterilmediği ve bu nedenle buranın 30.01.2020 tarihinde tahliye edildiği, ancak pandemi nedeni ile şube kapanışlarının yapılamadığı, ihtiyati haczin, 12 m2'lik alanda değil, binanın tamamında yapıldığı,

- (İcra takibine konu edilen 19 bononun **14.07.2020 yılında** düzenlenmiş olduğu, üçüncü kişinin ise 1993 yılında kurulmuş olduğu gözetildiğinde) Üçüncü kişi şirketin borcun doğumundan yaklaşık 27 yıl önce kurulmuş olduğu,

- Haczi mahallinde, bulunan flama, zarf, halı vs. gibi eşyaların üzerinde “(H.) Halı” ibaresinin yer aldığı, “(H.) Halı” ibaresinin (S.) Şirketine ait halı markası olduğu, hacze gelineen adreste diğer halı markaları ile birlikte bu halı markasına ait ürünlerin de borçlu (S.) Şirketinden satın alınarak, satışının yapıldığı,

- Halı ticareti yapan üçüncü kişi şirketin, haczedilen halıların bir kısmını, icra takip borçlusu olan (S.)'den, diğer mahcuzları ise (satmak üzere) başka firmalardan satın almış olduğu,

- Aynı adreste önceden (01.12.2020 tarihinde) yapılan haczin, tarafları aynı olan bir başka istihkak davasına (.... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/... E. nolu dosyasında) konu edilmiş olduğu,

- İstihkak davasına konu 14.02.2021 tarihli haciz ile ilgili olarak gönderilen 103 davetiyesi üzerine, borçlular vekilinin 11.02.2021 tarihinde verdiği cevapla “*haciz adresinin müvekkili borçlu şirketlerden (H.) Teks. San. ve Tic. Limited Şirketi’nin şube adresi olduğunu*” belirtmekle yetindiği

görülmektedir.

XVII- “Alacığın gerçek olup olmadığının” değerlendirilmesi gerekliliği:

a- İstihkak iddiasında bulunulabilmesi için uygulanan haczin, kesin (icrai) haciz olması zorunlu değildir. Uygulanan “*ihtiyati haciz*” de olabilir. Ancak ihtiyati haczin hükümsüz hale gelmesi -örneğin; alacaklı tarafından süresinde icrai hacze çevrilmesi- ile, istihkak iddiası (ve davası) konusuz kalır. Somut olayda geçerli gözükten bir haciz olduğundan ve süresinde ihtiyati haczin hükümsüz hale gelmesi de söz konusu olmadığından, bir diğer dava şartlarının incelenmesi gerekir.

b- Yukarıda (VIII-’de) ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, *istihkak davasının* görübilmesi için, “**gerçek bir alacağa dayalı icra takibi yapılmış olması**” özel *dava koşulu* olarak kabul edilmektedir.

Davacı-üçüncü kişi vekili, dava dilekçesinde, “**gerçek bir alacağa dayalı icra takibi yapılmadığı**” iddiasını,

- “*Davalı alacaklı ile davalı borçlu (H.) Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti arasında ticari bir ilişki olmadığını,*”

- “*(H.) Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin Şubesi’nin “0” sermaye ile kurulmuş bir şirket olduğunu ve bu hususun ticaret sicilde ilan edildiğini*”,

- “*Kambiyo senetlerindeki ‘nakden’ ibaresi gözetildiğinde, alacaklının borçlu şirketlere nakit para veriyor gözüktüğünü, ancak muacceliyet sözleşmesi ve kambiyo senetlerinin düzenlenme tarihleri gözetildiğinde, bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,*”

- “*Davalıların birlikte ve kötüniyetle hareket ederek aralarında anlaşmalı senetler (ve muacceliyet sözleşmesi) düzenlediğini ve bu şekilde müvekkili üçüncü kişi şirketten para sızdırmaya çalıştıklarını, alacaklı ile borçlu arasında temel ilişki bulunmadığını,*”

- “*Müvekkili üçüncü kişi şirketteki ortağının, borçlu şirketlerde hissesi olsa da, borcu şirketlerin hisse çoğunluğunu ve yönetimini elinde bulunduran asıl yetkilerin başka şahsılar olduğunu ve borçlu şirketlerin, davalı-alacaklıya karşı muvazaalı borçlarından dolayı müvekkili şirketin malvarlığının haczedilmesinin mümkün olmadığını,*”

- “*Alacaklının borçlu şirketin 24625 m2 büyüklüğündeki halı fabrikasında haberdar olduğunu, buraya mal teslimi yaptığını, buna karşın, burada göstermelik hacziler yapıldığını, borçluların adreslerinde alacağı tahsile yönelik haciz işlemi yapılmadan haciz mahallinden ayrıldıklarını*”

ileri sürerek ifade etmiştir.

Bu durumda, **yüksek mahkeme (Yargıtay 8. HD., 17. HD. 21. HD.)** içtihatlarında ve doktrinde **“icra takibine konu alacağın gerçekte bulunmadığı, muvazaalı olarak yaratılmış olduğu”** iddiasının icra mahkemesince **-öncelikle-** araştırılması gerektiği açıktır.

Bu nedenle, davalıların ticari defterlerinde bilirkişi vasıtasıyla inceleme yaptırarak, **“icra takibine konu edilen alacağın ticari defterlerde kaydının bulunup bulunmadığını”** araştırılmalıdır.⁴³⁷² Alacaklının, gerçekte alacağı olmamasına karşın, icra takibine başlatması iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağından, ⁴³⁷³ istihkak davasının görülebilmesi için, **alacaklı, “icra takibine konu alacak miktarı kadar (381.140, 00 USD. tutarında “takip tarihi itibarıyla TL. 3.009.443, 33 TL.”) alacaklı olduğunu”** ispatlamalıdır.

Bu konuda icra takibinin kesinleşmesinin bir önemi olmadığı gibi, alacaklı, **“icra takibine konu kambiyo senetlerinin mücerretliği nedeniyle borcun sebebinin açıklanmak zorunda olmadığını”** iddia edemez.

Yüksek mahkemenin⁴³⁷⁴ de kabul ettiği gibi, tarafların bu konudaki tüm delilleri toplanarak;

- Mahkemece, öncelikle davacı üçüncü kişinin takibe dayanak borç ilişkisinin muvazaalı olduğu yönündeki iddiasının değerlendirilmesi ve bu konuda **bonoda yazan ‘nakden’ kaydının da gözetilmesi**”,

- **“Alacaklı (F.) Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin ve borçlu şirketlerin defterleri ve kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesiyle takibe konu senetlerin verilmesine neden olan alacak ilişkisinin gerçek olup olmadığının ve miktarının saptanması”**,

- **“Tacir borçlu şirket kayıtlarında bu alacağa ilişkin girdi olup olmadığının incelenmesi”**,

- **Davalılara borcun hangi ticari ilişkiden doğduğunun sorularak, davalılar arasında gerçek bir ticari ilişkinin olup olmadığının irdelenmesi”**,

- **“Alacaklı (F.) Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin borç ilişkisinin doğduğu zaman itibarıyla ekonomik durumunun ve takibe dayanak bonodaki miktar itibarıyla ticari iş yapabilme olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu kapsamda gerek görülürse zabıta araştırması yapılması, banka kayıtlarının incelenmesi”**

⁴³⁷² Bknz: 17. HD. 06.04.2015 T. 4931; 5404; 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020; 06.05.2014 T. 1026/7088; 17. HD. 21.02.2012 T. 18333/9866; 17. HD. 2.09.2011 T. 3577/7913; 21.05.2012 T. 4098/6451; 17. HD. 26.09.2013 T. 11076/12858; 8. HD. 15.06.2017 T. 10332/9147; 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683; 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551; 8. HD. 30.09.2014 T. 2592/17526; 8. HD. 10.07.2014 T. 11304/14720 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁷³ GÜNEREN, A. age. s: 1038 vd. - MUŞUL, T. age., s: 9 vd.

⁴³⁷⁴ Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551; 8.HD. 10.07.2014 T. 11304/14720; 17. HD. 06.05.2014 T. 1026/7088; 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945; 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020; 17. HD. 25.03.2014 T. 14725/4327; 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683; 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

ve ortada **gerçek bir alacak** yoksa, **üçüncü kişinin istihkak iddiasında haklı olduğu** sonucuna varılması gerekmektedir.

Yüksek mahkeme, ⁴³⁷⁵ **a)** “icra takibine hiçbir itiraz etmeme, borçlunun mal beyanı ile üçüncü kişiye ait eşyaların haczin sağlaması ve bundan sonra borçlunun gerçek ikametgah adresi veya işyeri araştırılarak başka hacizler yapma yoluna gidilmemesi”, **b)** “haciz sırasında davalı borçlunun malik veya kiracılık sıfatı bulunmamasına rağmen, haciz mahallinde hazır bulunması ve yenileme emrini de icra dairesine gidip tebellüğ etmesi, sonra da tüm yasal sürelerden feragat ettiğini beyan etmesi” gibi borçlu tarafından sergilenen normal olmayan (**hayatın olağan akışına aykırı**) davranışların da istihkak davalarında dikkate alınması gerektiği görülmüştür.

Davacı-üçüncü kişi vekili “...Davalı borçluların **usulsüz tebligatlara** itiraz etmediğini...”, “...Takibe konu senetlerden birinin **kambiyo senedi niteliği taşınamasına** karşın, bu konuda da her iki borçlu şirketin bir **itrazının bulunmadığını**...”, “...Davaya konu icra dosyasında ilk senet vadesi 10.11.2020 tarihini taşımasına ve ilk icra dosyası için ihtiyati haciz kararına 27.11.2020 tarihinde başvurulmasına karşın, davalılar arasında muacceliyet sözleşmesi de varken **tüm senetler yönünden ihtiyati haciz talep edilmemesinin** hayatın olağan akışına aykırı olduğunu...”, “...**Nakden** ibaresinin parafsız karalanması nedeniyle- takibe konu kambiyo senetlerinin ‘nakden’ düzenlenmiş olduğunun kabul edileceği gözetildiğinde, alacaklı gözükken şirketin ilk icra dosyasından sonra, **alacaklı olduğu borçlu şirketlere nakit ödeme yapmış olmasının** hayatın olağan akışına aykırı olduğunu..”, “...**Malvarlığı, sermayesi, deposu, çalışanı olmayan borçlu (H.) şirketinin** kambiyo senetleri ve muacceliyet sözleşmesi ile bu kadar yüksek miktarda borç altına girmesinin açıklanması gerektiğini...”, “...Borçluların adreslerinde **göstermelik haciz** tutanağı düzenlendiğini, ihtiyat haciz nedeniyle yatırılan **teminatın, borçlular vekili tarafından haciz sırasında iade edilmesi** konusunda hemen muvafakat edildiğini, **borçlulara ait hiçbir malın haczi gerçekleştirilmeden**, borçluların malvarlıklarına bilerek dokunulmadan, **adeta borçlular hakkında icra takibini sürüncemede bırakarak, bir plan doğrultusunda üçüncü kişinin borçlulardan satın almış olduğu mallarda haciz işlemi uyguladığını**...” ileri sürdüğünden davacı-üçüncü kişinin vekilinin bu iddialarının da değerlendirilmesi gerekir.

XVIII- Üçüncü kişinin istihkak iddiasının yerinde olup olmadığı:

Davacı-alacaklının takip konusu kadar ‘gerçek alacağı’ olduğunun tespit edilmesi halinde, davacı-üçüncü kişinin ‘istihkak iddiasının yerindeliği’ konusunda işin esasına girilmesi gerekecektir.

Dava konusu (ihtiyati) haciz, davacı-üçüncü kişinin ticaret siciline kayıtlı (merkez) adresinde yapılmıştır. Ancak aynı **adresin 26/A nolu bölümünün 12 m2’lik alanı, 2017 yılında**, icra takip borçlusu şirketlerden birinin de “**şube adresi**” olarak ilan edilmiştir.

Davacı-üçüncü kişi “**davalı borçlu şirketin, bir şube adresi göstermek istediğini, bu nedenle kendi adreslerinde 12m2’lik bir yerin kiraya verildiğini, ancak borçlu**

⁴³⁷⁵ Bknz: 21. HD. 11.10.2005 T. 4335/9284; 8. HD. 21.01.2016 T. 9507/727 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

şirketin fiilen burayı hiç kullanmadığını, davalı borçlu şirkette müvekkilliği üçüncü kişinin hissesi olsa da, borçlu şirketin yönetimi elinde bulunduran yetkililerin faal olmayan bu adresin varlığını kötüniyetle kullanarak, söz konusu adres, borçlunun adre-siymiş gibi haciz işlemi yaptığını” ileri sürmüştür.

Alacaklı ise **“haciz adresinin, borçlunun şube adresi olduğunu”** belirterek **“bu adreste üçüncü kişinin ileri sürdüğü istihkak iddiasının reddi gerektiğini”** ileri sürmüştür.

.... İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen (2020/556 E. nolu) isihkak dosyasına celp edilen ve borçlu şirketlerden (H.) Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti’nin “... Mah. ... cadde, No: 5 Şehitkamil-Gaziantep adresinde” (V.) huzurunda **20.12.2019 tarihinde yapılan yoklamada,**

‘...İşyerini, ödevlinin ofis olarak kullandığının, ödevlinin sigortalı personeli olmadığı, başkaca bir deposunun veya ambarının bulunmadığı, yoklama esnasında iş yerinde emtia mevcut olmadığı’

.... İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen (2020/556 E. nolu) istihkak dosyasına celp edilen ve borçlu şirketlerden ‘(H.) Şirketinin Şube’ kaydına ilişkin olarak, **10.01.2018 tarihili e-yoklama fişinde,**

“... Mah. ... Cd. No:26/A ... İstanbul adresini mükellefin ofis olarak kullandığı, aynı adreste 4590283691 vergi nolu H. Halıcılık A.Ş. ’nin de faal olduğu, adreste halı kilim satışının olduğu, (H.) Şirketinin Şubesine ait olarak emtia bulunmadığı, ‘1 adet ofis takımı, 1 masa, 1 bilgisayar’ ı olduğu, şubenin H. şirketinin kiracısı olduğu’

.... İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen (2020/... E. nolu) isihkak dosyasında, **“borçlu şirketler ile davacı-üçüncü kişi arasında organik bağ bulunup bulunmadığının araştırılması” için müzekkere yazılan ... İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 11.01.2021 tarihli cevap yazısında, ‘...yapılan araştırmada bahse konu adreste (H.) Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin faaliyet göstermediği, üçüncü kişi şirket ile aralarında illiyet bağı bulunmadığının yapılan araştırma neticesinde öğrenilmiş olduğu’**

hususlarının tespit edildiği görülmektedir.

Hacizden önce, haciz adresine yapılan yoklamada, bu adreste borçlu (H.) Şirketinin haciz mahallinde emtiasının bulunmadığı, (H.) Şirketinin Gaziantep adresinde yapılan yoklamada ise şirket yetkilisinin “başkaca bir deposunun veya ambarının bulunmadığını”, buradaki adreste de “emtiasının mevcut olmadığı” olgularının tespit edilmesi ve yine Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma neticesinde **‘haciz adresinde borçlunun faaliyet göstermediği’** ve **‘borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bulunmadığı’** sonuçlarına varılması, davacı- üçüncü kişinin iddialarını doğrular niteliktedir.

Alacaklı, elbette borçlunun tüm adreslerinde haciz yapabilir. Öyle ki, icra memurunun da haciz işlemi yapıp yapmama konusunda takdir yetkisi yoktur. İcra memuru, “istihkak iddiasını” tutanağa geçirerek *istihkak prosedürünü* işletebilir. Ancak, iç içe geçmiş şirketler olan takip borçluları ile yan yana ticari faaliyetini sürdüren alacaklının, borçluların merkez adreslerinde usulen haciz işlemi yapması, icra takip işlemlerinin asıl

takip borçlularının malvarlığına yönelmeden ilerletilmesi, borçluların da alacaklı ile ahenk içinde hareket ederek ihtiyati hacze ilişkin teminatın iadesine muvafakat etmesi “hayatın olağan akışına” uygun düşmemektedir.

Mal kaçırmak amacıyla muvazaa yapılabileceği gibi, alacaklı ile borçlunun birlikte hareket ederek ‘muvazaalı işlemler’ yapması da mümkündür. Bu nedenle, davacı-üçüncü kişinin bu iddialarının araştırılması gerekir. Muvazaanın tarafı, muvazaaya dayalı olarak hak elde edemeyeceği gibi, muvazaanın tarafı olmayan için bu iddia, *her türlü delille* ispat edilebilir.

Üçüncü kişi “*borçlu şirkette müvekillerinin hisse sahibi olmasının kötüye kullanıldığını*” da iddia ettiğinden, bu konuda da borçlu şirketlerin idaresinin nasıl sağlandığının tespit edilmesi gerekir.

Borçlu şirketin idaresini elinde bulunduran kimselerin, üçüncü kişinin adresinde kağıt üstünde bir şube adresi göstererek ve aralarındaki hisse ilişkisini kullanarak, gerçekte üçüncü kişiye ait malların haczini sağlaması *hakkın kötüye kullanılması* niteliğinde bir davranıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda ise, üçüncü kişi “*borçluda hisse sahibi olan müvekillerinin, borçlu şirkette devre dışı bırakıldığını, yetkilerinin tek elde toplandığını*” vb. belirterek “*organik bağın adeta kendileri aleyhine kullanılarak bir tezgah yaratıldığını*” ileri sürmüştür.

Bu nedenlerle, -takibe konu alacağın, alacaklının ticari defterlerinde kayıtlı olduğu tespit edilerek, alacağın gerçek bir alacak olduğu sonucuna varılması durumunda, **istihkak iddiasının yerindeliği** konusunda, icra mahkemesince gerekli araştırmaların yapılması isabetli olur. Çünkü istihkak davalarında, icra mahkemesi, tarafların gösterdiği tanıkları dinleyerek, bilirkişi incelemesi yaptırarak, keşif yaparak, her türlü delili serbestçe takdir etme imkanına sahiptir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi istihkak davalarında, organik bağın varlığı, -**borçlu ile üçüncü kişi aynı alanda faaliyet gösterse de-**⁴³⁷⁶ tek başına muvazaanın kanıtı kabul edilmez.⁴³⁷⁷

Mal kaçırma nedeniyle danışıklı işlemler yapıp yapılmadığı,⁴³⁷⁸ iki şirketin tek elden yönetilip yönetilmediği⁴³⁷⁹ önem taşıdığından ve somut olayın özelinde haciz adresinin niteliği ile şirket hissedarlığına ilişkin taraf beyanları da gözetildiğinde, icra mahkemesince,

- *Tarafların beyanı alınıp, ihtilaf varsa icra memurunun tanıklığına da başvuru olarak haciz adresi ile ilgili tereddütün giderilmesi*⁴³⁸⁰ ve haciz adresinde borçlu şirketin fiilen yer alıp almadığının araştırılması,

⁴³⁷⁶ Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 21926/6642 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁷⁷ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311; 8. HD. 23.03.2015 T. 21926/6642; 8. HD. 14.05.2015 T. 5960/11416, 8. HD. 13.02.2014 T. 2528/2232; 8. HD. 31.01.2014 T. 301/1393; 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126; 21. HD. 26.12.2006 T. 15286/16868 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁷⁸ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁷⁹ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁸⁰ Bknz: 8. HD. 31.01.2014 T. 301/1393 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

- Borçlu ve üçüncü kişi şirketler arasındaki organik bağın araştırılması için haciz mahallinde kolluk aracılığı ile inceleme yaptırılıp, Vergi Dairesi'ndeki kayıtlar üzerinden haciz adresinde, haciz tarihinden itibaren geriye doğru kimlerin faaliyet gösterdiğini de araştırılması⁴³⁸¹,

- Borçlu ve 3. kişi şirketlere ait ticaret sicil kayıtları ile bu şirketlerde çalışanları gösteren SGK sicil kayıtlarının dava dosyasına celbi sağlanması", ⁴³⁸²

- "Borçlu iki şirketin iç içe girmiş 'tek' şirket gibi yönetilip yönetilmediğinin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile gerekirse mahallinde yaptırılacak kolluk incelemesi ile araştırılması" ⁴³⁸³

isabetli olacaktır.

Haciz mahallinde bulunan evrak, eşya, mal, belgelerin, "borçlunun o adreste faaliyetinde bulunduğu anlamına mı geldiği, yoksa, bulunan şeylerin üçüncü kişinin adresinde bulunmasının doğal mı olduğu" konusunda varılacak sonuç da ayrıca önem taşır. Örneğin, haciz mahallinde "borçluya ait **güncel olmayan kredi kartı ekstresi** ile borçlunun üçüncü kişiye sattığı hisseli gayrimenkul satış evrakı bulunması", ⁴³⁸⁴ "**borçluya ait elektrik faturası** bulunması", ⁴³⁸⁵ "haciz mahallinde borçluya ait bulunan evrakların tamamına yakının **davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait olması**"⁴³⁸⁶ durumlarında, **yüksek mahkeme**, üçüncü kişinin adresinde bulunan borçluya ait bu evraklar nedeniyle, *alacaklının 'muvazaa iddiasının' ispat edilmiş sayılmayacağını* kabul etmiştir.

Üçüncü kişi vekili " '(H.)'ın bir halı markası olduğunu, bu halıları takip borçlusundan satın aldıklarını, bu halıları satın almaları ve satmaları nedeniyle, buna ait katalog, zarf vb. **reklam ürünlerinin** de kendilerine gönderildiğini, (H.) yazısı içeren zarf, evrak vs.nin müvekkilleri üçüncü kişinin adresinde bulunmasının olağan olduğunu, takip borçlusunun unvanında (H.) ibaresi geçmesinin bir anlam taşımadığını, (H.) marka halıların tamamının ve haczedilen malların bir kısmının diğer takip borçlusundan ((S.)'den) satın alındığını" ileri sürmüştür. Bu nedenle, icra mahkemesince, davacı üçüncü kişinin, davalı-borçludan satın aldığı halılara dair ticari defterlerde bilirkişi incelemesi yapılarak **taraflar arasındaki bu alışverişin belirlenmesi** ve davacı-üçüncü kişinin haciz mahallinde bulunan ve borçluya ait kabul edilen eşya ve mallara dair sunduğu delillerin incelenmesi gerekir.

Davacı-üçüncü kişi vekili, istihkak davasında mahcuz mallara ilişkin faturalarına ve ödeme belgelerine de delil olarak dayanmıştır. Bu nedenle, ibraz edilen fatura ve belgeler ile yedimeine kaldırılan mahcuzlar üzerinde **bilirkişi incelemesi** yaptırılması gerekir.

⁴³⁸¹ Bknz: 8. HD. 18.11.2014 T. 13672/21168 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁸² Bknz: 8. HD. 20.10.2014 T. 19211/18765 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁸³ Bknz: 8. HD. 13.02.2014 T. 2528/2232 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁸⁴ Bknz: 8. HD. 02.04.2019 T. 9118/3548 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁸⁵ Bknz: 8. HD. 16.04.2019 T. 9146/4152 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁴³⁸⁶ Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

Dava konusu haciz, borçlunun şube olarak gösterdiği adreste ve borçluda hisse sahibi olan üçüncü kişi şirket yetkilisinin huzurda gerçekleşmiş olsa da, söz konusu adres, üçüncü kişinin de ticaret sicilinde kayıtlı adresi olduğundan, üçüncü kişinin ileri sürdüğü iddiaların doğruluğunun tespiti halinde, üçüncü kişinin istihkak iddiasının haklı olduğu sonucuna varılmalıdır. Çünkü, borçlu şirketin fiilen kullanmadığı adreste haciz yapılması, borçlunun, yönetiminden dışladığı hissedarının diğer şirketini organik bağdan yararlanarak adeta borçlu konuma getirmesi hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Üçüncü kişi vekilince sunulan ‘**vergi yoklamaları**’ ile ‘**Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma**’ da üçüncü kişinin bu konudaki iddialarını doğrular niteliktedir.

Bu nedenle, tüm delilleri serbestçe değerlendirme imkanına sahip olan icra mahkemesinin,

- **Gerekli gördüğü hususlarda icra memurunun tanıklığına da başvurarak haciz adresi konusundaki tereddütleri gidermesi,**

- Bu konuda **haciz adresinde geriye dönük yapılan araştırma ve vergi yoklamalarına itibar edilmesi**, Vergi Dairesi’ndeki kayıtlar üzerinde, **haciz adresinde haciz tarihinden itibaren geriye doğru kimlerin faaliyet gösterdiğini tespit etmesi,**

- Takip borçlusu ile üçüncü kişi şirket çalışanlarına dair **SGK kayıtlarının getirilmesini istemesi,**

- Üçüncü kişiyi hacze konu malları alma konusunda **ekonomik gücünün olup olmadığının** değerlendirilmesi,

- Faturalar üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile faturaların ilişkin oldukları mallara uygunluğunun denetlenmesi gerekir.

*

SONUC: Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta,

c. Öncelikle ‘özel dava şartı’ (HMK. m. 115) olan alacağın gerçek olup olmadığının **takip alacaklısı (F.) Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin ticari defterlerinde kayıtlı olup olmadığının** bilirkişi incelemesi yapılarak belirlenmesi, takibe konu 381.140, 00 USD. tutarında **alacağın ‘gerçek olmadığı’** sonucunda varılması halinde,

“üçüncü kişinin istihkak iddiasının kabulüne” karar verilmesi;

d. Alacağın gerçek bir alacak olduğu sonucuna varılması halinde, istihkak davası sırasında tüm delilleri *serbestçe* değerlendirme yetkisine sahip olan icra mahkemesince;

- “Borçlunun fiilen haciz adresinde bulunmadığı, yapılan araştırma ve yoklama işlemlerinin ‘haciz adresinin gerçekte üçüncü kişinin adresi olduğunu, borçlunun bu adreste malının bulunmadığını’ gösterdiği”,

- “İcra takip işlemlerinin alacaklı ile takip borçluları arasında **hayatın olağan akışına aykırı** olarak ilerletildiği,

- “Halı ticareti yapan üçüncü kişide sattığı halılara ilişkin reklama yönelik flama, afiş, stickerlı zarf, katalog vb. ürünlerin bulunmasının doğal olduğu, ayrıca temsil yetkisine sahip olmadığı, aralarında husumet olan borçlu şirkette hissesi sahibi olan üçüncü kişi şirket yetkilisinin adresinde yapılan hacizde hazır bulunmasının, haczin borçlunun huzurunda yapıldığı anlamına gelmeyeceği”

gözetilerek “üçüncü kişinin istihkak iddiasının kabulüne” karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumuzu belirtir mütalâamızı, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve üçüncü kişi ... Halıcılık San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. ... tarafından, ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/...E. nolu dosyasına sunulmak üzere saygıyla sunarız... 10.05.2021

468) İcra Takibine Konu Bononun Zorunlu Koşulları Taşımaması Durumu, Takip Borçlusunun Yapmış Olduğu Şikâyet ve Açtığı Menfi Tespit Davasında Nasıl Değerlendirilir?*

I- Belirli şekil koşullarına bağlı ve belirli bir miktar paranın ödenmesi taahhüdünü içeren, “kıymetli evrak niteliğini taşıyan bir borç senedi”^{4387 4388} olan **bono** (*emre muharrer senet*), Ticaret Kanunumuzda i k i madde halinde (TTK. mad. 776-778) düzenlenmiş ve 778. maddedeki yollama gereğince “niteliğine aykırı düşmedikçe” polişe hakkındaki hükümlerin bu kıymetli evrak türüne de uygulanması öngörülmüştür.

II- Bononun geçerlik (şekil) koşulları (öğeleri, unsurları) TTK. mad. 776 ve 777’de belirtilmiştir. Bu koşullardan herhangi birinin bulunmaması, senedin “bono” niteliğini kaybetmesine neden olur. Bu bakımdan bu koşullara; “zorunlu (kesin) şekil koşulları” denilmiştir.

İcra müdürü, alacaklının “kambyo senetlerine ilişkin özel takip usulü”ne göre takibe koymak istediği senedi inceleyerek, zorunlu şekil koşullarının senette bulunup bulunmadığını araştırdıktan sonra, onun “takip talebi”ni kabul ya da reddedecektir (İİK. mad. 168/I). İcra müdürünün bu konudaki yanlış takdiri İİK. mad. 168/I-3 ve 170/a hükümlerine göre borçlunun ve İİK. mad. 16 hükmüne göre de alacaklının şikâyetine yol açar.

Gerek **icra müdürü** “takip talebi üzerine” -İİK. mad. 168/I-3 uyarınca- ve gerekse **icra hakimi** “*usulüne göre kendisine yapılan başvurularda*” -İİK. mad. 170a/II uyarınca- takip dayanağı senedin bono niteliğini taşıyıp taşımadığını ve dolayısıyla İİK. mad. 167-170b hükümlerine göre, alacaklının “*özel takip usulünden yararlanıp yararlanamayacağını*”, aşağıda belirtilen “zorunlu (kesin) şekil koşulları”na göre değerlendirilecektir.

III- TTK. mad. 776’de öngörülmüş olan **zorunlu (kesin) şekil koşulları** beş tane dir:

1- “Bono” ya da “emre muharrer senet” sözcüğü (TTK. mad. 776/(I)-a): Bu sözcüklerden birisi senet metninde yer almalıdır.⁴³⁸⁹ Senedin altına ya da üstüne yazılamaz.⁴³⁹⁰ Kanun koyucunun bu husustaki titizliğinin nedeni, bir “adi senet”e sonradan

* Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

⁴³⁸⁷ **DOMANIÇ, H.** Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, 1990, s: 465

⁴³⁸⁸ Bono örneği:

Vade 2.12.2013 Türk Lirası 5.000 TL

Bu emre muharrer senet (1) karşılığında 2.12.2013 tarihinde (2) Ali Yıldırım’a (3) veya emrühavalesine, yalnız beş bin Lira (4) ödeyeceğim. Bedeli malen alınmıştır. Uyuşmazlık halinde İzmir mahkeme (ve icra daireleri) yetkili olacaktır. (5)

Borçlu Basri Borçsever (Atatürk Bulvarı No: 1, İzmir) (6) 2.6.2013 (7) İmza (8)

1) Emre muharrer senet (ya da bono) kelimesi, 2) Vade, 3) Lehhtarın ismi, 4) Ödenecek para miktarı, 5) Yetki sözleşmesi (Hemen belirtelim ki; HMK. 17 uyarınca yapılacak yetki şartının geçerli olabilmesi için “tacirler veya kamu tüzel kişileri arasında yapılmış olması” gerekir), 6) Düzenlenme (tanzim=keşide) yeri, 7) Düzenleme (tanzim=keşide) tarihi, 8) Borçlunun imzası

⁴³⁸⁹ Bknz: 12. HD. 27.12.2005 T. 22094/26196 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴³⁹⁰ **ÖZTAN, F.** Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, 1997, s: 983 - **ERİŞ, G.** Kıymetli Evrak ve Taşıma. s: 615 - **DOMANIÇ, H.** age., s: 468 - **İMREGÜN, O.** Kıymetli Evrak Hukuku, s: 110 - **ÜLGİN, H./HELVACI, M./KENDİGELEN, A./KAYA, A.** Kıymetli Evrak Hukuku, s: 110

“bono” (ya da “emre muharrer senet”) sözcüklerinin eklenmek suretiyle adi senedin kambiyo senedi haline getirilmesini önlemektir.

2- Koşulsuz olarak (kayıtsız şartsız) belirli bir para ödeme vaadi (TTK. mad. 776/(1)-b): “Ödeme vaadi”, **a)** Hem koşulsuz (kayıtsız şartsız) olmalı ve **b)** Hem de belirli bir bedele (yani paraya) ilişkin olmalıdır.

3- Kime ya da kimin emrine ödenecekse onun adı ve soyadı (lehtarın ismi) (TTK. mad. 776/(1)-e): Bono, kime ya da kimin emrine düzenlenmişse, onun gerçek kişi ise; “*adı ve soyadı*”⁴³⁹¹, tüzel kişi ise; “*ticaret ünvanı*” (ticaret şirketlerinde), “*adı*” (derneklerde) belirtilmelidir.

Senette “*lehtar*” olarak gösterilen kişinin “*gerçek*” ya da “*tüzel kişiliğe sahip olması*” gerekir.^{4392 4393}

Bonoda “*lehtar*” ve “*keşideci*” sıfatları birleşemez, başka bir deyişle, keşideci kendisini “*lehtar*” olarak göstererek bono düzenleyemez.⁴³⁹⁴ Çünkü TTK. mad. 778’da, TTK.mad. 673’e yollama (atıf) yapılmamıştır. Yüksek mahkeme “Takip konusu senette lehtarın, avalist konumunda olması halinde, lehtar ile avalist (senet borçlusu) sıfatları birleşmiş olduğundan, bir kimse kendi lehine bono düzenleyemeyeceğinden, dayanak senet “bono” sayılmaz”⁴³⁹⁵ şeklinde içtihatla bulunmuştur.

Senedin “*lehtar*” bölümünde yapılan değişiklik ve ilaveler (çizme ve düzeltmeler), keşideci tarafından paraf (imza) edilmiş olmadıkça geçerli olmaz.⁴³⁹⁶

4- Keşidecinin imzası (TTK. mad. 776/(1)-g): Bonoyu düzenleyen kişinin, bunu “el yazısı ile” imzalaması gerekir (TTK. mad. 756/(1)).

Police (bono) üzerindeki beyanların el yazısı ile imza edilmesi gerektiğinden, el yazısı ile olan imza yerine, mihaniki herhangi bir vasıta veya el ile yapılan ve yahut tasdik edilmiş olan bir işaret yahut resmi bir şahadetname kullanılamaz.⁴³⁹⁷

⁴³⁹¹ Bknz: 12. HD. 09.10.2012 T. 24652/28821 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴³⁹² Bknz: 12. HD. 27.12.2011 T. 12624/30936; 11.11.2008 T. 6430/19704; 28.10.2008 T. 15034/18620; 16.07.2007 T. 11699/14741; 16.07.2007 T. 11699/14741; 30.01.2007 T. 23951/1376; 16.11.2006 T. 17865/21407; 04.07.2006 T. 11906/14652 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴³⁹³ Örneğin; «Firma» lehtar gösterilerek -lehtar hanesine; «Altıntop Kuruyemiş», «Mert Çamaşır Yıkama», «Kaza Tekstil», «Açı Dersanesi», «İkiler Mermer», «Koç Demir Doğrama», «Endüstriyel Kimya San.», «Lisa Tura», «Yaşar Kardeşler», «Kırboğa İletişim» vb. şeklinde- düzenlenen senet «bono» sayılmaz. Bknz: 12. HD. 25.04.2012 T. 29134/14182; 11.11.2008 T. 16430/19704, 24.05.2011 T. 29363/10322; 24.10.2011 T. 3903/22715; 20.10.2011 T. 2621/19577; 26.05.2011 T. 29924/10598, 05.03.2007 T. 1397/3881; 27.10.2005 T. 17045/20989; 09.09.2002 T. 15741/15789 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴³⁹⁴ Bknz: 12. HD. 16.11.2011 T. 6611/22377; 01.11.2011 T. 4943/21269; 07.07.2011 T. 16152/14698; 19.04.2011 T. 26500/6957; 12.12.2006 T. 20729/2355; 28.11.2006 T. 19212/22365; 26.04.2004 T. 6030/10263 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴³⁹⁵ Bknz: 12. HD. 14.01.2008 T. 22223/3 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴³⁹⁶ Bknz: 12. HD. 04.12.2012 T. 16594/36360; 09.04.2012 T. 26942/11518; 12.12.2011 T. 10281/28978; 30.03.2006 T. 3235/6585; 14.2.2006 T. 26135/2429; 14.11.2005 T. 18062/22120 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴³⁹⁷ Bknz: 12. HD. 10.10.2011 T. 2836/18167 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

Vekil (TBK. mad. 504/2) ve **ticari vekil** (TBK. mad. 551); bono/çek düzenlemek için açık olarak yetki verildiği takdirde, vekili bulundukları kişi adına bono/çek düzenleyebilir. Fakat, **ticari mümessil** (TBK. mad. 548/1), kendisine böyle açıkça yetki verilmemiş dahi olsa, temsil ettiği kişi adına bono/çek düzenleyebilir.

Yüksek mahkeme, “Borçlu şirket temsilcisinin imzaladığı senetten dolayı şahsen sorumlu olması için, borçlu şirket kaşesi dışında senet üzerinde açığa atılmış bir imzanın bulunması gerektiğini (*sadece şirket kaşesi üzerine temsilci tarafından atılan iki imzanın, şirket temsilcisini şahsen sorumlu kılamayacağını*)”⁴³⁹⁸ belirtmiştir.

Yine, **yüksek mahkeme** “...*Apartman Yöneticiliği*”nin *keşideci olarak düzenlediği senetlerin “bono” niteliğinde bulunmayacağını*”⁴³⁹⁹ ifade etmiştir.

Bononun zorunlu unsuru olan imzanın⁴⁴⁰⁰ metnin altına veya metni kapsayacak biçimde atılmış olması gerekir. Bononun arka yüzünde de keşideciye ait bir imzanın bulunmasının hiçbir önemi (hukuki sonucu) olmaz.⁴⁴⁰¹

Bonoda keşidecinin imzasının bulunması yeterlidir. Ayrıca, “*keşidecinin ismi*”nin (ad ve soyadının) yazılmış olması gerekli değildir.^{4402 4403 4404} Ancak, *limited şirketlerde*, şirket adına bono düzenleyen yetkilinin -TTK. 372 uyarınca- “*şirket unvanını da tam olarak yazması*” gerekir.⁴⁴⁰⁵

Bononun geçerli olabilmesi için ayrıca “*keşidecinin adresi*”nin de bonoya yazılmış olması gerekli değildir.

Keşideci (düzenleyen), bononun asıl borçlusudur. Keşidecinin imzası zorunlu şekil şartıdır, yok ise bono batıldır.⁴⁴⁰⁶ **Bono birden fazla kişi tarafından düzenlenirse, bu durumda her biri ayrı ayrı imzalamalıdır.**⁴⁴⁰⁷ Bonoda sorumlu gözükmeyen bir kimse için verilen aval geçersizdir.⁴⁴⁰⁸

Senette keşidecinin imzasının bulunmaması halinde, senedi “kefil” (avalist) sıfatıyla imzalayan kişi de senet bedelinden sorumlu tutulamaz.⁴⁴⁰⁹

⁴³⁹⁸ Bknz: 12. HD. 12.12.2013 T. 32547/39974; 10.07.2012 T. 6961/24070 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴³⁹⁹ Bknz: 12. HD. 31.05.2007 T. 9003/11462 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁰⁰ Bknz: 12.HD. 26.01.2012 T. 14253/1895; 5.5.1999 T. 5424/5822; 3.2.1988 T. 166/675 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁰¹ Bknz: 12. HD. 28.11.2006 T. 19126/22460 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁰² **POROY, R./TEKİNALP, Ü.** Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 14. Bası, s: 285 - **ÖZTAN, F.** age. s: 988

⁴⁴⁰³ Aynı doğrultuda: Bknz: 12. HD. 27.4.2012 T. 27741/14170; 9.6.2011 T. 30852/12114, 7.7.2008 T. 11672/14498; 04.11.2008 T. 15756/19192; 3.10.2006 T. 18860/21677; 23.6.2003 T. 12013/14971 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁰⁴ Karş: **ARSLANLI, H.** Ticari Senetler, s: 49

⁴⁴⁰⁵ Bknz: 12. HD. 10.10.2005 T. 15668/19473; 6.6.2003 T. 10683/13424 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁰⁶ **ÜLGEN, H./HELVACI, M./KENDİGELEN, A. KAYA, A.** Kıymetli Evrak Hukuku, 2015, s: 137

⁴⁴⁰⁷ **ÜLGEN, H./HELVACI, M./KENDİGELEN, A. KAYA, A.** age. s: 138

⁴⁴⁰⁸ **ÜLGEN, H./HELVACI, M./KENDİGELEN, A. KAYA, A.** age. s: 171

⁴⁴⁰⁹ Bknz: 12. HD. 2.10.2003 T. 15321/18969; 23.9.2003 T. 14381/18183 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

Yüksek mahkeme bu konuda;

√ “**Keşidecinin imzasının bulunmaması halinde, keşideci için aval verenin senet bedelinden dolayı sorumlu tutulamayacağını** ve mahkemece İİK. mad. 170/a uyarınca şikâyetçi borçlu aval hakkındaki ‘takibin iptaline’ karar verilmesi gerektiğini, ‘borçlu avalistin yetkisiz temsil hükümleri gereğince bonodan şahsen sorumlu olduğu’ belirtilerek davanın reddinin hatalı olduğunu”⁴⁴¹⁰

√ “Keşidecinin imzasının bulunmaması halinde, keşideci için aval vermiş olan şikâyetçinin, **senet bedelinden dolayı sorumlu tutulamayacağını**, kambiyo senedi tanzimi için vekaletname verilmesi halinde bu kuralın uygulanmayacağını”⁴⁴¹¹

√ “Kambiyo takibine konu edilen bononun zorunlu unsurlarından olan keşideci imzasının senette bulunmadığı, senedin ön yüzünde bulunan **tek imzanın, keşideci şirketi temsilen değil, gerçek kişinin ismi yazılarak altına aval sıfatı ile atıldığı anlaşıldığından, bu hali bu hali ile takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olmadığından, takibin İİK. mad. 170/a gereğince iptaline karar verilmesi gerektiğini**”⁴⁴¹²

√ “Bonoda lehine aval verilen kimsenin mutlaka ‘bono borçlusu’ olması gerektiğinden, bonoda sorumlu olarak görülmeyen bir kimse için verilen avalın geçersiz olacağını; senette **keşidecinin imzası bulunmaması halinde, keşideci için aval vermiş olan kişinin de senet bedelinden dolayı sorumlu tutulamayacağını**”⁴⁴¹³

√ “Keşideci için aval vermiş olan borçlu şirketin, senette keşidecinin imzasının bulunmaması nedeniyle senet bedelinden dolayı sorumlu tutulamayacağını, bu nedenle **her iki borçlu hakkında takibin iptaline karar verilmesi gerektiğini**”⁴⁴¹⁴

belirtmiştir.

5- Düzenlenme (tanzim=keşide) tarihi (TTK. mad. 776(1)-f): Düzenlenme tarihi bulunmayan senet “bono” niteliğini taşımaz.⁴⁴¹⁵ “Adi senet” sayılır.^{4416 4417} Düzenlenme tarihinin açıkça okunamaması halinde icra mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılarak gerçek düzenlenme tarihinin belirlenmesi gerekir...⁴⁴¹⁸

IV- Yukarda sayılan zorunlu (kesin) şekil koşullarının dışındaki, alternatif zorunlu (mecburi) şekil (geçerlilik) koşulları ise şunlardır:

1- Düzenlenme (tanzim=keşide=ihdas) yeri (TTK. mad. 776(1)-f): Bonoda “düzenlenme yeri” açıkça gösterilmiş olmalıdır. Eğer, “düzenlenme yeri”

⁴⁴¹⁰ Bknz: 12. HD. 24.09.2018 T. 8410/8537 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴¹¹ Bknz: 12. HD. 20.12.2016 T. 31366/25784 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴¹² Bknz: 12. HD. 03.10.2016 T. 13713/20287 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴¹³ Bknz: 12. HD. 04.03.2008 T. 1110/4016; 07.05.2007 T. 7010/9206; 25.12.2006 T. 21995/24691 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴¹⁴ Bknz: 12. HD. 15.01.2008 T. 22136/218 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴¹⁵ Bknz: 12. HD. 07.09.2011 T. 30707/11988; 13.11.2006 T. 18003/21115; 12.12.2003 T. 24102/24637; 10.10.2003 T. 20478/19745 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴¹⁶ **DOMANIÇ, H.** age. s: 473; 478 - **DOĞANAY, İ.** Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 4. Bası, C: 2, s: 2087

⁴⁴¹⁷ Bknz: 11. HD. 28.5.2001 T. 228/4107 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴¹⁸ Bknz: 12. HD. 22.06.2006 T. 10908/13501; 02.07.2001 T. 10937/11899 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

gösterilmemişse “*senedi düzenleyen kimsenin adının yanında yazılı olan yer*” (idari birim) düzenlenme yeri sayılır.⁴⁴¹⁹ Bu da senette yazılı değilse, senet “*bono*” niteliğini taşımaz.⁴⁴²⁰ “*Adi senet*” sayılır. Keşidecilerden birisinin isminin yanında 'idari birim adı'nın yazılması yeterlidir.⁴⁴²¹

Takip dayanağı senette “tanzim yeri” belirtilmemiş ve ayrıca “tanzim edenin ad ve soyadı yanında da bir yer ismi yazılmamış” olduğu için, bu senet “*bono*” sayılmaz; “kefil” ise, “senedi tanzim eden” (keşideci) konumunda olmadığı için, kefilin ad ve soyadı yanında adresinin yazılı olması, bu eksikliği gidermez ve bu senedin “*bono*” sayılmasını gerektirmez.⁴⁴²² Düzenlenmiş olan bonoda ne “tanzim yeri” ve ne de “tanzim edenin ad ve soyadı yanında bir yer ismi” yazılı olmaması halinde, bu senet “*bono*” sayılmaz; senette avalistlerin adreslerinin yazılı olması, bu sonucu değiştirmez.⁴⁴²³

2- Ödeme yeri (TTK. mad. 688/I-4): Bonoda “*ödeme yeri*” açıkça gösterilmelidir.

“*Ödeme yeri*” olarak -kent, ilçe, bucak, köy gibi- idari birim adının yazılması yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunlu değildir.⁴⁴²⁴ Eğer, “*ödeme yeri*” gösterilmemişse, “düzenlenme yeri” ödeme yeri sayılır. “Düzenlenme yeri” de gösterilmemişse, “senedi düzenleyen adının yanında yazılı yer hem düzenlenme yeri ve hem de ödeme yeri sayılır.⁴⁴²⁵ Senedi düzenleyen adının yanında da herhangi bir yer yazılı değilse, senet “*bono*” niteliğini taşımaz (TTK. mad. 777/(3). “*Adi senet*” sayılır.

*

V- Gerek icra müdürü; alacaklının “takip talebi” üzerine -İİK. 168/I uyarınca- ve gerekse icra mahkemesi; usulüne göre kendisine yapılan başvurularda -İİK. mad. 170/a-II uyarınca- takip dayanağı bonoda, yukarıda belirtilen “alternatif zorunlu şekil koşulları”nın bulunup bulunmadığını kendiliğinden araştırmak zorundadır. Çünkü, bu koşulların bulunmaması halinde, alacaklının elindeki senet “*adi senet*” sayılacağından, alacaklının “*kambyo senetlerine ilişkin özel takip yolu*”na başvuramayacaktır.

Yukarıda ifade edildiği, alternatif zorunlu (mecburi) şekil (geçerlilik) koşulları bonoda ayrıca gösterilmediği takdirde, bonoda bulunan diğer bir kayıt, bu koşulun yerini alır. Ancak bu kayıt da senette yoksa, senet *bono* niteliğini taşımaz.⁴⁴²⁶

⁴⁴¹⁹ Bknz: 12.HD. 20.02.2012 T. 17786/4344; 29.02.2012 T. 20841/5641; 26.05.2011 T. 29429/10648; 11.01.2010 T. 18748/137; 26.03.2004 T. 2443/7287; 13.03.2001 T. 3325/4166; 13.02.2001 T. 1602/2679 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴²⁰ Bknz: 12. HD. 28.11.2011 T. 27264/24857; 01.11.2011 T. 4910/21088; 17.10.2011 T. 3168/18914; 20.09.2011 T. 1179/16132; 07.07.2011 T. 33400/14799; 07.07.2011 T. 14857/14807; 07.06.2011 T. 31143/11971; 29.03.2011 T. 24290/4926; 22.3.2011 T. 5653/4311; 21.03.2011 T. 23937/3969; 17.03.2011 T. 23150/3824; 24.2.2011 T. 21244/1683; 19.2.2007 T. 176/2677; 30.1.2007 T. 23602/1396; 17.10.2006 T. 16565/19528 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴²¹ Bknz: 12.HD. 14.02.2012 T. 17608/3662 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴²² Bknz: 12. HD. 05.04.2007 T. 4127/6600 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴²³ Bknz: 12. HD. 03.03.2008 T. 1185/3982 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴²⁴ ÖZTAN, F. age. s: 473

⁴⁴²⁵ Bknz: 12. HD. 13.12.2011 T. 11122/28571, 6.10.2000 T. 12984/14485 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴²⁶ Bknz: 12. HD. 15.1.2007 T. 22251/146; 22251/146; 15.12.2005 T. 21366/25090; 25.11.2005 T. 15123/23162 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

Bilindiği gibi, “icra ve iflas hukukuna özgü bir kanun yolu” olan *şikâyet* hükümleri, kambyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde de uygulama alanı bulur.

İİK. mad. 16 vd.na göre kimi kez borçlu “alacaklının ‘kambyo hukuku’ (veya ‘takip hukuku’) bakımından alacaklı sıfatı ile hakkında kambyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte bulunamayacağını” ileri sürerek “yapılan takibin” ya da “gönderilen -10 örnek- ödeme emrinin” iptalini icra mahkemesinden isteyebilir.

Borçlu, ‘genel şikâyet hükmü’ niteliğindeki İİK. mad. 16’dan yararlanarak kimi kez yedi günlük şikâyet süresine uyararak, kimi kez de şikâyet konusu işlemin kamu düzenine aykırı olması halinde “süresiz olarak” (İİK. mad. 16/II) “takibin iptalini” isteyebilir...

Borçlu ayrıca; ‘takip konusu senedin kambyo senedi niteliğinde bulunmaması halinde’ veya ‘takip konusu senet kambyo senedi niteliğini taşımasına rağmen, alacaklının bu senede dayanarak kambyo hukukuna göre takipte bulunamayacağını’ - özel bir şikâyet hükmü niteliğinde ki- İİK. mad. 170a uyarınca “beş gün içinde” icra mahkemesine -şikâyet yolu ile- bildirilebilir.

VI- Gerek İİK. mad. 168/3 ve gerekse İİK. mad. 170/a hükmü uyarınca, borçlunun icra mahkemesine şikâyetle⁴⁴²⁷ bulunarak “yapılan kambyo senetlerine ilişkin haciz yolu ile takibin iptalini” isteyebilir. Yaptığı şikâyetle; borçlu; “Takip konusu senedin kambyo senedi niteliğinde bulunmadığını**”⁴⁴²⁸ ileri sürebilir. **Yüksek mahkeme** bu konuda; örneğin, “*Tanzim yeri bulunmayan bono,*”⁴⁴²⁹ “*Bononun aslı olmadan, ‘zayı belgesi’ne dayanılarak*”,⁴⁴³⁰ “*‘Tahvil’e dayanılarak*”,⁴⁴³¹ “*‘Emre yazılı ödeme vaadi niteliğindeki belgeye dayanarak*”⁴⁴³² kambyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamayacağını belirtmiştir.**

Borçlu, takip konusu senet, “kambyo senedi” niteliğinde olmasına rağmen -takip alacaklısının gerçekte (kambyo hukuku bakımından) “**alacaklı sıfatını**”⁴⁴³³ veya takip borçlusunun gerçekte (kambyo hukuku bakımından) “**borçlu sıfatını**”⁴⁴³⁴ taşıması nedeniyle- “**alacaklının, bu senede dayanarak kambyo hukukuna göre takipte bulunamayacağını**” da ileri sürebilir. **Yüksek mahkeme** bu konuda; örneğin, √ “*İmzanın ıslak imza olması gerektiğini, imza unsurunu içermeyen takip konusu bononun,*”⁴⁴³⁵ √ “*Bono niteliği taşımayan senedin*”⁴⁴³⁶, √ “*‘Bono’ veya ‘emre muharrer*

⁴⁴²⁷ **Yüksek mahkeme**, borçlunun bu başvurusunu kimi kararlarında «şikâyet» (Bknz: 12. HD. 2.3.2000 T. 2987/3638; 10.2.2000 T. 1201/1973; 21.12.1999 T. 16400/17003) kimi kararlarında ise «itiraz» (Bknz: 12. HD. 11.4.2000 T. 4400/5634; 24.2.2000 T. 2716/2975; 30.11.1999 T. 14738/15370; 17.12.1997 T. 13634/14170) olarak nitelendirmiştir...

⁴⁴²⁸ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T. İİK. Şerhi, C:8, s:13018 vd., 13279 vd., 13404 vd.**

⁴⁴²⁹ Bknz: 12. HD. 4.7.2006 T. 11906/14652; 14.12.2004 T. 20879/25898; 27.9.2002 T. 17652/18734 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴³⁰ Bknz: 12. HD. 27.12.1996 T. 18584/18632 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴³¹ Bknz: 12. HD. 7.4.1986 T. 10273/3990 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴³² Bknz: 12. HD. 12.3.1970 T. 2489/2558 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴³³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T. İİK. Şerhi, C:8, s:13419 vd.**

⁴⁴³⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T. İİK. Şerhi, C:8, s:13446 vd.**

⁴⁴³⁵ Bknz: 12. HD. 19.02.2014 T. 2124/4616 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴³⁶ Bknz: 12. HD. 13.12.2011 T. 11127/28566; 15.3.2002 T. 2949/5343; 2.2.1999 T. 15184/604; 10.7.1997 T. 7828/8297 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

senet' ibareleri bulunmayan belgenin''⁴⁴³⁷, kambiyo senedi vasfını taşımadığını ve bu durumda, mahkemece İİK. mad. 170/a-2 gereğince istemin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekeceğini belirtmiştir.

Yüksek mahkeme ayrıca,

√ *“İİK.170/a-II uyarınca; ‘alacaklının kambiyo hukuku gereğince takip hakkının bulunup bulunmadığı’nın icra mahkemesince doğrudan doğruya araştırılacağını*”⁴⁴³⁸

√ *“Keşidecisi tüzel kişi olmayan belge ‘bono’ sayılmayacağından, keşideci lehine verilmiş olan avalin de hüküm ifade etmeyeceğini, çünkü, aval verenin, kimin için aval vermişse, tıpkı onun gibi sorumlu olacağını*”⁴⁴³⁹

√ *“Aval verenin, senedi tedavüle çıkaramayacağını*”⁴⁴⁴⁰

√ *“Keşideci isminin karşısında sadece parmak izi bulunması halinde, bu haliyle belge kambiyo senedi niteliğini yitireceğinden, ‘aval’ın senet bedelinden sorumlu tutulamayacağını ve ‘takibin iptaline’ re’sen karar verilmesi gerekeceğini*”⁴⁴⁴¹

belirtmiştir.

*

VII- Bilindiği gibi, *şikâyet başlı başına icrayı durdurmaz* (İİK. mad. 22). Ancak, **icra mahkemesi, ‘istem üzerine’ ya da gerek görürse, ‘kendiliğinden**”⁴⁴⁴² **‘icranın (takibin) durdurulmasına’ karar verebilir.** ⁴⁴⁴³

Hangi durumlarda «takibin durdurulması»na karar verilmesi gerektiği hususunda İİK.nda açık bir hüküm bulunmadığından, bunun takdiri tamamen icra mahkemesine aittir. Özellikle, ileride giderilmesi güç olan zararları önlemek için, şikâyet sebebine göre, şikâyetçinin haklı çıkacağına kuvvetle tahmin edilebildiği durumlarda icra mahkemesi, istem üzerine ya da kendiliğinden «*takibin durdurulmasına*» karar vermelidir. Örneğin, borçlu, alacaklının «*kambiyo senetlerine özgü takip yoluna (İİK. mad. 167 vd.) başvurma hakkı bulunmadığını*» ileri sürerek, takibin iptalini istemekte ise, **borçlunun bu isteminin ilk bakışta haklılığı anlaşılmakta** ise, icra mahkemesi, şikâyet üzerine hemen «takibin durdurulmasına» karar verebilir. ⁴⁴⁴⁴

⁴⁴³⁷ Bknz: 12.HD. 01.03.2012 T. 19160/5660 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴³⁸ Bknz: 12. HD. 07.06.2011 T. 30639/11911; 27.04.2010 T. 28633/2010 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴³⁹ Bknz: 12. HD. 31.05.2007 T. 9001/11464 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁴⁰ Bknz: 12. HD. 24.4.1985 T. 14156/3898 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁴¹ Bknz: 12. HD. 01.12.2011 T. 7334/25792 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁴² **BELGESAY, M. R.** İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 1954, s: 67 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016, s: 70

⁴⁴⁴³ **PEKCANİTEZ, H./SİMİL, C.** İcra - İflas Hukukunda Şikayet, 2017, s: 325 - **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukukunda Şikayet, 2018, s: 561 - **ERCAN, İ.** (İstanbul BAM Üyesi) İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2021, s: 870.

⁴⁴⁴⁴ **UYAR, T./UYAR. A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, 2014, C: 1, s:525

Doktrinde⁴⁴⁴⁵ de, “...Hukuka aykırı bir işlemin şikâyetle rağmen icrasına devam edilmesi birçok halde zararlı sonuçlar doğurur.... Bu nedenle kanun koyucu, şikâyeti incelemekle yetkili icra mahkemesinin, işlemin icrasının durdurulmasına karar verebileceğini düzenlemiştir... İcra mahkemesi takibin taraflarının birbirine zıt yararlarını göz önünde tutmalıdır. Genel olarak, hukuka aykırı işlemlerin icra edilmesine karşılık, işlemin iptali halinde geri alınmaması nedeniyle doğacak zararların önlenmesi amacıyla, işlemin durdurulması gerektiğini söylenebilir...” denilmiştir.

*

VIII- Kambiyo senetlerine özgü yapılan takipte, senedin kambiyo vasfına haiz olmaması durumunda, takip borçlusu, borçlu olmadığının tespit için *menfi tespit davası* da açabilir. Öyle ki, bu konuda her iki başvuruyu yapması da mümkündür.⁴⁴⁴⁶ Borçlunun her iki başvuru açısında da “**hukuki yararı**” vardır.

Yüksek mahkeme de,

√ “Aval veren kişinin ‘keşidecinin bonoda imzasının bulunmaması’na ilişkin noksanlığı ileri sürebileceğini, bu durumda, **aval şerhinin geçersiz olması nedeniyle menfi tespit davasının kabulü gerektiğini**”⁴⁴⁴⁷

√ “Takibe konu belge, miktar hanelerinde aykırılık bulunduğundan şekil noksanlığı nedeniyle kambiyo senedi niteliğinde olmadığına göre, **kambiyo senedi niteliğinde olmayan belge için verilen aval geçerli olmadığını**, mahkemece bu yön gözetilmeden menfi tespit davasının reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu”⁴⁴⁴⁸

√ “**Kambiyo senedi, keşideci imzasının bulunmaması nedeniyle batıl olduğundan, aval veren davacının de senet bedelinden sorumlu tutulamayacağını**, davacının kefil sıfatı ile senet üzerinde bulunan imzasının fer'i nitelikte olduğunu, asıl borçluyu bağlayacak bir durum söz konusu değilken, davacı kefilin sorumlu kabul edilemeyeceğini ve bu nedenle menfi tespit davasının kabulüne karar verilmesi gerektiğini”⁴⁴⁴⁹

√ “Tanzim edenin imzasının bonoda bulunması gereken zorunlu unsurlardan olduğunu, bonoda keşidecinin imzasının bulunmaması halinde keşidecinin sorumluluğundan söz edilemeyeceği gibi, bu şekil noksanlığı nedeniyle, **aval verenin taahhüdünün de geçerli olmayacağını**”⁴⁴⁵⁰

√ “Davacının aval olarak attığı iddia olunan imzanın sahte olması sebebiyle borçlu olmadığının tespitine ilişkin itirazın takip hukukuna ilişkin olarak kullanılan itiraz hakkını icra hukuk mahkemesinde ileri sürülmesi halinde de, İİK mad. 72’de düzenlenen menfi tespit davasını açma hakkını kullanmak suretiyle **genel yetkili**

⁴⁴⁴⁵ PEKCANITEZ, H./SİMİL, C. age. s: 325 vd. - SALIS, L.R. Von agm. s: 140 vd – UYAR, T. **İcra Hukukunda** Şikayet ve İtiraz, 1983, s: 154

⁴⁴⁴⁶ Bknz: 19. HD. 12.07.2007 T. 5296/7411 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁴⁷ Bknz: 19. HD. 08.05.2017 T. 11423/3564 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁴⁸ Bknz: 19. HD. 05.02.2018 T. 15472/398 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁴⁹ Bknz: 19. HD. 02.04.2012 T. 16449/5350 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁵⁰ Bknz: 19. HD. 15.04.2010 T. 7065/4482 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

mahkemeye başvurmamasını engelleyen bir hüküm bulunmadığını, hukuki yarar yokluğundan söz edilemeyeceğini”⁴⁴⁵¹

belirtmiştir.

*

IX- Mütalaa konusu uyuşmazlıkta;

a- İstanbul. ... İcra Dairesi’nin 2021/... sayılı icra dosyasında başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde, takip dayanağı 15.12.2016 düzenleme ve 15.12.2018 vade tarihli, 1.250.000, 00 USD bedelli bir belgedir.

Söz konusu belgede, (M. Y.) “lehtar”, (M. K.) ise “hamil” olarak yer almaktadır.

İstanbul. ... İcra Dairesi’nin anılan dosyasında başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde hamil (M. K.), lehtar (M. Y.) ile birlikte (K.) Ticaret Limited Şirketi’ni de borçlu olarak göstermiştir.

Oysa bilindiği gibi, keşidecinin imzasını taşımayan bir belgeye dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatılamaz.

Takibe konu belgenin (sol alt) “ÖDEYECEK” kısmında, (K.) Kimya San. ve İnş. Tic. Ltd. Şirketi’nin kaşesi yer almakta olup, bu kaşe üzerinde herhangi bir imza bulunmamaktadır.

Takibe konu belgenin sağ alt kısmında ise, (K.) San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin, olun altında ise yine (K.) Kimya San. ve İnş. Tic. Ltd. Şirketi’nin (altı üstlü) kaşeleri bulunmaktadır.

Takibe konu belgenin sağ alt bölümünde (K.) San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin kaşesi üzerinde atılı bir imza bulunmaktadır.

Söz konusu imza, altta yer alan (K.) Kimya San. ve İnş. Tic. Ltd. Şirketi’nin kaşesine de bir miktar taşmışsa da, bu imzanın üzerinde bulunduğu şirketin temsilen atıldığı kabul edilmelidir.

Söz konusu belgede, “keşideci” olarak “(K.) Kimya San. ve İnş. Tic. Ltd. Şirketi’nin” yer aldığı, ancak onun adına atılan bir imzanın bulunmadığı, diğer şirket olan (K.) San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin ise avalist olduğu ve onun adına imza atıldığı görüldüğünden, **söz konusu belgenin, “bono” vasfında kabul edilemeyeceği** açıktır.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz⁴⁴⁵² -ve yüksek mahkemenin de kabul ettiği- gibi, ‘keşideci imzası’nın kambiyo takibine konu edilen bononun zorunlu unsurlarındandır.

Keşidecinin imzasının bulunmaması halinde, keşideci için aval veren de senet bedelinden dolayı sorumlu tutulamaz.

⁴⁴⁵¹ Bknz: 19. HD. 12.07.2007 T. 5296/7411 (www.e-uyar.com Erişim: 08.05.2021)

⁴⁴⁵² Bknz: Yuk. dipn: 23-28

Senedin ön yüzünde bulunan tek imza, keşideci şirketi temsilen değil, avalisti temsilen atıldığından, bu hali ile takip dayanağı senet, ‘kambiyo senedi’ vasfında değildir.

Bu durumda, icra mahkemesince “İİK. mad. 170/a uyarınca icra takibinin iptaline” karar verilmesi gerektiği açıktır.

Esasen icra müdürü de, alacaklının “kambiyo senetlerine ilişkin özel takip usulü”ne göre takibe koymak istediği bu belgeyi inceleyerek, zorunlu şekil koşulları eksil olduğundan, “takip talebi”ni reddetmeliydi.

b- Takibe konu bonoda iki keşidecinin yer aldığı kabul edilse de, **her biri şirket için ayrı ayrı imza arandığından ve tek imza ile iki farklı tüzel kişi adına imza atılamayacağından**, bu durumda da, -keşideci imzasının takibe konu belgede eksik olması nedeniyle- icra takibinin iptaline karar verilmesi gerektiği tartışmasızdır.

c- Takibe konu bonoda keşidecinin “(K.) San. ve Tic. Ltd. Şirketi” olduğu kabul edilirse bu durumda da *icra takibinin iptaline* karar verilmesi gerekir. Çünkü icra takibi, (K.) San. ve Tic. Ltd. Şirketi aleyhine değil, (K.) Ticaret Limited Şirketi aleyhine başlatılmıştır. Ortada **hakkında icra takibine geçilen şirket adına atılmış bir imza olmadığına göre**, söz konusu şirketin ‘borçlu’ olarak gösterilmesi de kabul edilemez.

d- Keşidecinin imza eksikliği, bononun batıl olması sonucunu doğuracağı Türk Ticaret Kanunu’nda açıkça düzenlendiğinden ve söz konusu eksiklik kolayca fark edilen bir eksiklik olduğundan, icra mahkemesince (talep üzerine veya re’sen) “**takibin durdurulmasına**” karar verilmesi isabetli olur (İİK. mad. 22).

Yukarıda⁴⁴⁵³ belirttiğimiz gibi, şikâyet tek başına icrayı durdurmayacağından ve 9.338.410, 29 TL. alacağın tahsili için başlatılan bu icra takibinin devamı ilerde giderilmesi güç olan zararlar oluşturacağından, üstelik borçlunun bu isteminin ilk bakışta haklılığı (takibe dayanak belgenin incelenmesi ile) anlaşıldığından, **takibin durdurulması** gerekir.

e- Hemen belirtelim ki, menfi tespit davasında da, davacı-borçlunun talebi aynı gerekçelerle kabul görmelidir. Gerçekten **yüksek mahkemenin**⁴⁴⁵⁴ de isabetli olarak belirttiği gibi, *keşidecinin bonoda imzasının bulunmaması durumunda*, aval veren kişi, bonodaki bu zorunlu unsur eksikliğini ileri sürebilir ve bu durumda ‘*aval şerhinin de geçersiz olması nedeniyle*’ **menfi tespit davasının kabulü** gerekir.

f- Hakkında kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatılan (K.) Ticaret Limited Şirketi’ni (keşideci veya avalist sıfatıyla) borçlu konumuna sokan bir imza, takibe konu belgede yer almadığından, borçlunun gerek *menfi tespit davası* açmakta gerekse *icra mahkemesine yaptığı başvuruda* haklı olduğu kabul edilmelidir.

Sonuç: Buraya kadar -gerek **doktrindeki** bu konudaki görüşlere ve gerekse **Yargıtay’ımızın içtihatlarına** atıf yaparak- ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi;

⁴⁴⁵³ Bknz: Yuk. dipn: 56 civarı

⁴⁴⁵⁴ Bknz: Yuk. dipn: 61-65

- *İcra takibine konu belgenin (kambyo senedi) bono niteliğini taşımadığı anlaşıldığından*, (K.) Ticaret Limited Şirketi aleyhine kambyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte bulunamayacağı,

- Takip konusu belgede (K.) Ticaret Limited Şirketi'ne ait imza bulunmadığından takip konusu borçtan ve belgeden sorumlu tutulamayacağı,

- İcra mahkemesince *re'sen* takibin İİK. mad. 170/a gereğince iptaline karar verilmesi gerektiği,

- Esasen söz konusu *belge kambyo senedi niteliğinde olmadığından*, icra dairesinin icra takip talebini kabul etmesinin de hatalı olduğu,

- İcra mahkemesince '*icra takibinin durdurulmasına*' karar verilmesinin isabetli olacağı,

- Menfi tespit davasında, '*söz konusu belgenin kambyo senedi niteliği taşımadığı*' öncelikle tespit edilerek, borçlunun lehine hüküm kurulması gerektiği

sonuçlarına vardığımızı, takdiri muhterem mahkemelere ait olmak ve borçlu vekili Av. ... tarafından ilgili mahkemelere sunulmak üzere hazırlamış olduğumuz "*uzman görüşümüzü*" (HMK. m. 293) saygıyla sunarız...10.05.2021

469) “Mersin. ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... Esas Sayılı Dosyasına Konu Olan ‘Tasarrufun İptali Davası’ndaki Davacının Taleplerinin (İleri Sürdüğü İptal Sebeplerinin “İİK.m. 277-284; TBK. m. 19”) Yerinde Olup Olmadığı”

Hakkında «haciz» (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; «iflâs kararı verile» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

I- «*Malları üzerine haciz konulması*»ndan (veya *haklarında iflâs kararı verilmesi*»nden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan «mal kaçırmak» (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım «hileli» işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak, malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların «*alacaklılarından mallarını kaçırmak kasdı ile*» yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara «*tasarrufun iptali davası*» denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.⁴⁴⁵⁵

«Tasarrufun iptali davası»nı «*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ tanıyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır*» ş e k l i n d e tanımlayabiliriz.⁴⁴⁵⁶

⁴⁴⁵⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, C./UYAR, A. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 6. Baskı, 2019, s:3 vd.

⁴⁴⁵⁶ Benzer tanımlar için Bknz: KURU, B. «Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)» (El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. «İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır» (Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2017, s: 17) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. «İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvuru yola tasarrufun iptali davası denir» (İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, 2020, s: 715) - EROĞLU, O. «Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır» (Tasarrufun İptali Davası, 2. Baskı, 2020, s: 24) - BERKİN, N.M. «Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı

II- Bu davanın amacı*; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; «malları üzerine haciz konulmadan» veya «hakkında iflâs kararı verilmeden» önce) alacaklılarından mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun mal-varlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının -sanki, bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.⁴⁴⁵⁷

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında «tasarrufun iptali davasının amacı» hakkında;

√ «İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarındaki amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»⁴⁴⁵⁸

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasına ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»⁴⁴⁵⁹

√ «Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»⁴⁴⁶⁰

√ «Tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık' nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»⁴⁴⁶¹

√ «İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amacın, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların 'geçersizlik' ya da 'iyiniyet kurallarına aykırılık'

tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava» (İflâs Hukuku, 4. Baskı, 1972, s: 489)

⁴⁴⁵⁷ MUŞUL, T. age. s: 23 - EROĞLU, O. age. s: 30 - (A.), R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, s: 556 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 11. Bası, 2013, s: 857 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, 2016, s: 17 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s:40 - ÇAM, Ü.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2. Bası, 2017, s:58 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 5. Baskı, 2019, s:887 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

⁴⁴⁵⁸ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁵⁹ Bknz: 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁶⁰ Bknz: 17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁶¹ Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049 (www.e-uyar.com)

nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu»⁴⁴⁶²

III- Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi iptal davasının *hukuki niteliği**; «dava konusu malın aynına ilişkin bir dava olmayıp kişisel bir dava»dır.⁴⁴⁶³ Yani bu dava sonunda, tasarrufa konu mal, alıcı (veya devir alan)nın malvarlığından çıkarılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcı (veya devir alan)ın malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (*kişisel hakkını*) alma imkanını elde etmiş olur. Davanın konusunun *taşınmaz* olması halinde, dava sonunda verilen hükümle, taşınmazın tapu kaydında bir değişiklik yapılmaz... «Davanın kabulüne» karar verilmesi halinde, bu hükümden sadece ‘davacı-alacaklı’ yararlanır. ‘Davalı-borçlu’dan alacaklı olan diğer alacaklılar, bu hükümden yararlanmazlar. Zaten «davanın kabulüne» karar veren mahkeme «...dava konusu şey üzerinde, davacı-alacaklıya ‘aciz vesikasında belirtilen -eğer mahkemeye kesin aciz vesikası sunulmamışsa; icra

⁴⁴⁶² Bknz. 17. HD. 09.10.2018 T. 8503/8819 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁶³ **UMAR, B.** age. s: 19 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 664 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, 1997, C: 4, s: 3409 - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1397 - **BERKİN, N.M.** İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflâs Hukuku, 8. Bası, 2009, s: 300 - **ÖNEN, T.** agm. s: 39 - **KURTOĞLU, S.** İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd. - **GÜRDOĞAN, B.** İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - **EROĞLU, O.** age. s: 33 vd. - **ESENER, T.** Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal «İİK. m. 280» (AÜHFD. 2009, S: 3, s: 486) - **(A.), R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAGASI, E.** age. s: 557 - **YILMAZ, E.** İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2016, s: 1252 - **UYAR, T.** «Muvazaa» Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** age. s: 716 vd. - **(A.), A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C: 1, s: 254) - **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - **KORKUSUZ, R.** İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, s: 312 - **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - **KOVAN, H.** 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 278 - **ÇETİN, H.E.** age. s: 18 - **ESENER, T.** age. s: 105 - **ÖZSUNAY, E.** age. s: 233 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2013, C: 2, s: 1744 - **AKŞENER, S.H.** Tasarrufun İptali Davaları, 2. Bası, 2007, s: 27 - **AKKAYA, T.** «Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) - **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** Tasarrufun İptali Davaları, 1998, s: 17 - **ULUKAPI, Ö.** İcra ve İflâs Hukuku, 2015, s: 499 - **GÜNEREN, A.** İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 1015 - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptal Davaları, 2012, s: 49 - **PEKCANİTEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M.** age. s: 858, 878 - **YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D.** İcra ve İflâs Hukuku, 7. Baskı, 2016, s: 565 - **MUŞUL, T.** Tasarrufun İptali Davaları, s: 18 vd. - **KAZANCI, İ.T.** Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, 2014, s: 4309 - **AKYAZAN, S.** Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) - **KARAMERCAN, F.** Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, s:158 - **YILMAZ, E.** age. s: 1203 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** age., s: 7 - **ÇETİNEL, T.** age, s: 9 - **KURU, B./AYDIN, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», 2020, s: 489

dosyasındaki alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak- cebri icra yetkisi tanınmasına» şeklinde karar verir...

Yüksek mahkeme, iptal davalarının bu *niteliğini*, çeşitli içtihatlarında;

√ «*Tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, 'dava konusu taşınmazın davalılar arasındaki satış işlemine ilişkin tasarrufun iptali ile davacı alacaklıya icra dosyasındaki alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak haciz ve satış yetkisi verilmesine' karar verilmesi gerektiğini, 'taşınmazın önceki maliklere döndürülmesine' şeklinde karar verilmesinin hatalı olduğunu- Alacağını temlik eden davacının, "davacı" sıfatının da ortadan kalkacağı ve onun lehine karar verilemeyeceğini»⁴⁴⁶⁴*

√ «*İptal davasının, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»⁴⁴⁶⁵*

√ «*İptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte, yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»⁴⁴⁶⁶*

√ «*İptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığını»⁴⁴⁶⁷*

√ «*Tasarrufun iptali, davaları mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp, şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunduğundan, asliye hukuk mahkemelerinin görevine girdiğini»⁴⁴⁶⁸*

IV- Tasarrufun iptali davasının esasına girebilmesi için gerçekleşmesi gereken «*dava şartları*» (*)⁴⁴⁶⁹;

a) *Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması (kanımızca; İsviçre'de olduğu gibi bizde de bu husus İİK.'da -örneğin; İİK. mad. 277'de ayrıca öngörülmemiş olduğu için, bu hususun doktrinde bazı hukukçularca ve uygulamada Yargıtay'ca «dava şartı» olarak kabul edilmesi isabetli değildir...)* Bu konu, ileride; AÇIKLAMA:IX'da "s:12 vd." ayrıntılı olarak incelenecektir...

b) *Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması (Bu konu, ileride; AÇIKLAMA: XII "s: 23 vd." da ayrıntılı olarak incelenecektir...)*

c) *Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması (Bu konu, ileride; AÇIKLAMA:VIII'de "s:10 vd." ayrıntılı olarak incelenecektir...)*

ç) *Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesi (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olmalıdır. (Bu konu, ileride; AÇIKLAMA:VII'de "s:8 vd." ayrıntılı olarak incelenecektir...)*

⁴⁴⁶⁴ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2397/10196 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁶⁵ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁶⁶ Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 13062/9065 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁶⁷ Bknz: 17. HD. 04.10.2018 T. 5240/8614 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁶⁸ Bknz: 17. HD. 09.04.2018 T. 8983/3951 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁶⁹ EROĞLU, O. age. s:59 vd. – MUŞUL, T. age. s:439 vd. – COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit.....Tasarrufun İptali Davaları, 2019, 5. Baskı, s:928 vd.

V- Dava dilekçesinde, dava konusu iptale tabi tasarrufun ne olduğu belirtilir. Ancak, bu tasarrufun İİK. mad. 278, 279 ve 280'den hangisinin kapsamına girdiği ve hangi hukukî sebeple iptal edileceğini saptamak hakimnin görevi olduğundan (HMK. mad. 33), dava dilekçesinde belirtilen *hukukî sebeple* hakim bağlı olmadığından, davanın «*dava konusu tasarrufun iptal nedenini*» yanlış belirtmiş olması ya da hiç belirtmemiş olması önem taşımaz.^(**) 4470

Yüksek mahkeme, bu hususta (yani; «*tasarrufun iptali*» istemini içeren «*dava dilekçeleri*» ve «*HMK. mad. 33*» ile ilgili olarak);

√ «*Davacı tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini*»⁴⁴⁷¹

√ «*Tasarrufun iptali davasında davacı tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini*»⁴⁴⁷²

√ «*Davacı tarafından İİK'nun 278, 279 ve 280. maddelerinden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini*»⁴⁴⁷³

√ «*Davacı tarafından İİK.nin 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi mahkeme bununla bağlı olmayıp diğer maddelerden birine göre ipal kararı verebileceğini*»⁴⁴⁷⁴

√ «*Dava tarafından İİK'nun 278, 279 ve 280. maddelerinden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, mahkemece diğer maddelerden birine göre iptal kararı verilebileceğini*»⁴⁴⁷⁵

√ «*Kanunun, hangi tasarrufların iptale tabi olduğu hususunun tayinini hakimnin takdirine bıraktığını, bu nedenle, davacı tarafından İİK'nun 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp, başka maddelere göre iptal kararı verebileceğini*»⁴⁴⁷⁶

* **SARISÖZEN, İ.** İcra ve İflas Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s:50-28) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının “Usul”den ve “Esas”dan Reddine Neden Olan Durumlar (Nevşehir Bar. Dergisi’nde yayımlanacak) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü (Legal Huk. Der. Eylül/2008, s:3003-3020)

** **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:51-86; s:877-010 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:139 vd.; s:767-772; s:1534-1536 – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S:177, s:4449-4513)

⁴⁴⁷⁰ **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C: 4, s: 3546 – **KURU, B.** El Kitabı, s:1398; 1414 – **KURU, B.** İstinaf, s:665 – **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, 2019, s:12 – **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4508 – **EROĞLU, O.** age., s:125, 140 – **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 450

⁴⁴⁷¹ Bknz: 17. HD. 09.06.2020 T. 2699/3269 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁷² Bknz: 17. HD. 09.06.2020 T. 708/3260 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁷³ Bknz: 17. HD. 15.01.2019 T. 5727/104 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁷⁴ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 4073/2449 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁷⁵ Bknz: 17. HD. 15.10.2018 T. 13062/9065 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁷⁶ Bknz: 17. HD. 04.10.2018 T. 2379/8613 (www.e-uyar.com)

√ «Hakimin, Türk hukukunu re'sen uygulamak zorunda olduğunu (HMK. 33), bu nedenle tarafların hukuki nitelendirmesiyle bağlı olmadığını»⁴⁴⁷⁷

belirtmiştir.

VI- Açılmış olan tasarrufun iptali davasında mahkemece ö n c e «dava önkoşulu» olan kesin (İİK. mad. 143, 105/I) ya da geçici aciz belgesinin (İİK. mad. 105/II) bulunup bulunmadığı ya da aciz belgesi ibrazına gerek bırakmayan BK. mad. 19'a dayalı ('muvazaa' nedenine) bir tasarrufun iptali davasının söz konusu olup olmadığı araştırılır.⁴⁴⁷⁸ Ondan sonra *iptal koşullarının* (İİK. mad. 278, 279, 280) bulunup bulunmadığı irdelenir. İptal davasının, üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların yerine geçen *değere* ilişkin olması halinde, *n a k- d e n t a z m i n e* (İİK. mad. 283/II) karar verilir.

Hakim bu davada delilleri *serbestçe* takdir eder (İİK. mad. 281/I).

Yüksek mahkeme; bütün bu hususlar (yani delillerin serbestçe takdiri, ticari defterler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması vb. konular) hakkında;

√ «Tarafların, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorunda oldukları ve taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceği ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibraz talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılacağını»⁴⁴⁷⁹

√ «Mahkemece davalı borçlu şirket ile fatura düzenlediği dava dışı şirketin ticari defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi vasıtası ile inceleme yapılarak aralarındaki ticari ilişkisinin ne zaman başladığı, tasarruf tarihi itibarıyla borçlu davalı şirketin dava dışı şirkete faturaya konu olacak bir borcu olup olmadığının belirlenmesi, temlik edilen alacağın varlığı e doğum tarihi araştırılarak, ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁴⁸⁰

√ «İİK'nun 281/1. maddesi iptal davalarının basit yargılama usulü ile görülüp hükme bağlanacağını ve bu davalara ilişkin ihtilafların hal ve şartlar gözönünde tutularak serbestçe takdir ve halledileceğini, 2 fıkra ise hakimin iptale tabi tasarrufun konusunu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebileceğini, teminatın lüzum ve miktarının mahkemece takdir ve tayin olunacağını, ancak davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemeyeceğini hüküm altına almıştır...»⁴⁴⁸¹

√ «Dava İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Aynı yasanın 281/1. maddesi iptal davalarının basit yargılama usulü ile görülüp hükme bağlanacağını ve bu davalara ilişkin itilafların hal ve şartlar göz önünde tutularak serbestçe takdir ve halledileceğini, 2 fıkra ise, hakimin iptale tabi tasarrufun konusunu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz

⁴⁴⁷⁷ Bknz: 17. HD. 17.07.2018 T. 12561/7254 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁷⁸ Bknz: 7. HD. 19.02.2013 T. 4941/1956 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁷⁹ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 4548/11640 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁸⁰ Bknz: 17. HD. 07.11.2019 T. 3110/10335 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁸¹ Bknz: 17. HD. 26.09.2017 T. 2885/8155 (www.e-uyar.com)

kararı verebileceğini, teminatın lüzum ve miktarının mahkemece takdir ve tayin olunacağını, ancak davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde, teminet göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemeyeceğini hüküm altına almıştır...»⁴⁴⁸²

√ «Dava İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK'nun 281. maddesi 'Mahkeme, iptal davalarını basit yargılama usulü ile görülüp hükme bağlar ve bu davalara mütaallik itilafları hal ve şartları gözönünde tutularak serbestçe takdir ve halleder. Hakim, iptale tabi tasarrufların konusunu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı Mahkemece takdir ve tayin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılan mallar yerine kaim olan kıymete taalluk etmesi halinde teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez' hükmünü içermektedir.»⁴⁴⁸³

şeklinde içtihatla bulunmuştur.

Hakimin, iptal davasına ilişkin uyuşmazlıkları «hal ve koşulları gözönünde tutarak serbestçe takdir ve halledeceğini» belirten mad. 281/I hükmü ile neyin ifade edilmek istendiği **doktrinde**⁴⁴⁸⁴ tartışmalıdır. **Bir görüşe göre**;⁴⁴⁸⁵ «bu ifadenin hiçbir anlamı yoktur. Bu davalarda hakim, genel usul hükümlerini gözönünde tutar», **ikinci bir görüşe göre**;⁴⁴⁸⁶ «bu hüküm, hakimin iptal davalarına ilişkin kanun hükümleriyle sıkı sıkıya bağlı kalmaması için öngörülmüştür.» **Üçüncü görüşe göre**⁴⁴⁸⁷ ise; «bu hüküm iptal sebeplerinin ispatında karşılaşılan güçlük nedeniyle, delil serbestisi getirmektedir.» **Kanımızca**, üçüncü görüşün kabulü daha yerinde olacaktır.

Bu davalarda, hakim tanık dahil her türlü delile dayanarak karar verebilir.⁴⁴⁸⁸ Settle ispata ilişkin hükümler (HMK. mad. 200;201) bu davalarda uygulanmaz...Çünkü, davalı-üçüncü kişi, davacı-alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkide 'üçüncü kişi' konumundadır.

VII- İptal davasının k i m l e r i n a ç a b i l e c e ğ i*,

-yani; bu davada kimlerin «davacı sıfatı»nı taşıyabileceği- **İİK. mad. 277****de sayılarak (tahdidi olarak) belirtilmiştir. Burada öngörülmeyen kişilerin dava açma hakkı yoktur.

a) Haciz yolu ile takiplerde, iptal davasını;***

⁴⁴⁸² Bknz: 17. HD. 07.02.2017 T. 24014/1098; (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁸³ Bknz: 17. HD. 1.06.2015 T. 4180/8631; 01.11.2016 T. 10070/9665 (www.e-uyar.com)

Aynı doğrultuda:

17. HD. 24.06.2014 T. 11496/9857; 17.04.2014 T. 4562/5955; 25.03.2014 T. 2077/4299; 12.12.2013 T. 18984/17574; 04.11.2013 T. 10653/14973 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁸⁴ **YILDIRIM, M.K.** İptal Davaları, s:165 vd. – **BAYKAL, E.U.** İptal Davasında Yargılama Usulü (Yasa Huk. D. Mayıs/1999 s:74 vd.

⁴⁴⁸⁵ **UMAR, B.** İptal Davası, 1963, s:96

⁴⁴⁸⁶ **KURU, B.** İcra ve İflas Hukuku, C:4, s:3550 – **KURU, B.** El Kitabı, s:1220 – **BAYKAL, E.U.** agm. s:575

⁴⁴⁸⁷ **ANSAY, S.Ş.** Hukuk, İcra ve İflas Usulleri, s:330 – **BELGESAY, M.R.** İcra ve İflas Hukuku (Sentetik Bölüm), 2. Cilt, s:169 – **GÜRDOĞAN, B.**, age., s:243 vd. – **SARISÖZEN, İ.** İptal Davasında Yetki ve Görev (ABD. 1977/3 s:454) – **EROĞLU, O.** age. s:123

⁴⁴⁸⁸ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7206/4179 (www.e-uyar.com)

I-aa) Kesin (kat'i) aciz belgesi (İİK. mad. 143; 105/I) sahibi alacaklı açabilir.⁴⁴⁸⁹

4490

bb) Geçici aciz belgesi (İİK. mad. 105/II) sahibi alacaklı açabilir.^{4491 4492 4493}

(Yukarıdaki i k i d u r u m d a; borçlu hakkında alacaklı tarafından yapılmış birden fazla icra takibi varsa, alacaklı her icra takibi için ayrı ayrı aciz belgesi alarak iptal davası açabilir. Ayrıca, alacaklı bir icra takibinde aldığı aciz belgesine dayanarak, hakkında aciz belgesi almadığı icra takibine konu ettiği alacağı için iptal davası açamaz. Keza alacaklı, başka bir alacaklının almış olduğu aciz belgesine dayanarak, kendisi ayrıca aciz belgesi almadan, kendi alacağı hakkında iptal davası açamaz...)⁴⁴⁹⁴

cc) Ayrık olarak, kendisine karşı İİK. mad. 97/XVII'ye göre açılan⁴⁴⁹⁵ «istihkak davası»nda, alacaklı; *aciz belgesi sunmadan*⁴⁴⁹⁶ «karşılık dava» olarak da iptal davası açabilir.⁴⁴⁹⁷

Hemen belirtelim ki; **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi**⁴⁴⁹⁸ -daha önce, bu konuda verilen kararları temyizen inceleyen **Yargıtay 13. Hukuk Dairesi** ve **Yargıtay 15. Hukuk Dairesi**⁴⁴⁹⁹ ve **Hukuk Genel Kurulu**⁴⁵⁰⁰ gibi- «dava açarken veya daha sonra

⁴⁴⁸⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2082 vd.; 2682 vd.

⁴⁴⁹⁰ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; 04.10.2018 T. 5240/8614; 13.03.2018 T. 12606/2252; 17.01.2018 T. 18904/170 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁹¹ **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:920-969

⁴⁴⁹² Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. C: 2, s: 2084 vd.

⁴⁴⁹³ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 20.06.2019 T. 6162/7019; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 188778/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; HGK. 30.04.2019 T. 17-1791/498; 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011; 10.04.2019 T. 4728/4472; 09.04.2019 T. 11037/4355; 04.03.2019 T. 11171/2346; 12.02.2019 T. 56/1292; 11.02.2019 T. 49/1269; 25.12.2018 T. 16643/12698; 05.12.2018 T. 7206/11758; 19.11.2018 T. 946/10870 vd. 17.09.2018 T. 507/7829 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁹⁴ **KURU, B.** El Kitabı, s:1416 vd.

⁴⁴⁹⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:5, s:8190 - **UYAR, T.** İcra Hukukunda İstihkak Davaları, 3. Baskı, 1994, s: 770 - **KAZANCI, İ.T.** age., s: 187 vd. - **EROĞLU, O.** age., 56 vd. - **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s:535 vd.

⁴⁴⁹⁶ Bknz: **UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:12, 2009, s: 19670 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. C: 2, s: 4360 - **EROĞLU, O.** age. s:104 - **MUŞUL, T.** age. s:535 - **KURU, B.** El Kitabı, s:1415 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** age., s:214

⁴⁴⁹⁷ Bknz: 17. HD. 14.05.2018 T. 17250/4976; 8. HD. 16.01.2018 T. 12662/531; 17. HD. 22.05.2014 T. 16230/804; 28.06.2011 T. 1718/6117; 15. HD. 26.10.1988 T. 2869/3403; 27.10.1987 T. 2251/3709 (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁹⁸ Bknz: 17. HD. 08.05.2019 T. 6144/5718; 23.06.2016 T. 18039/7665; 21.03.2013 T. 12347/3975; 14.03.2013 T. 5988/3307; 14.03.2013 T. 5569/3301; 26.06.2012 T. 1921/8024; 19.01.2012 T. 1829/269; 18.04.2012 T. 12788/4874; 25.03.2013 T. 5561/4060; 04.04.2011 T. 7124/3028; 27.01.2011 T. 5310/430; 20.01.2011 T. 7202/215; 30.09.2010 T. 3414/7574; 01.07.2010 T. 5069/6229 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁴⁹⁹ Bknz: 15. HD. 15.01.2003 T. 6346/153; 20.02.2002 T. 642/862; 22.09.2004 T. 3920/4487; 03.11.2004 T. 1725/5593; 04.11.2004 T. 1832/5619; 19.02.2003 T. 6107/5900 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁰⁰ Bknz: HGK. 04.07.2007 T. 4-450/449; 14.04.2004 T. 15-182/220 (www.e-uyar.com)

yargılama/temyiz aşamasında» aciz vesikası ibraz edilmemesi halinde, «davanın görülemeyeceğini» kabul etmiştir.

‘Muvazaa nedenine dayalı’ tasarrufun iptali davaları hakkında yerel mahkemelerde bu konuda verilen kararları temyizen incelemekte bulunan **Yargıtay 4. Hukuk Dairesi** «*muvaazaa nedenine dayalı iptal davaları*»nın, «*aciz vesikası ibraz edilmesine gerek kalmadan görülebileceği*»ni kabul etmektedir...⁴⁵⁰¹

Bugün ‘muvaazaa nedenine dayalı’ tasarrufun iptali davaları hariç diğer tüm tasarrufun iptali davalarında «tasarrufun iptali davalarına ilişkin olarak yerel mahkemelerde verilen kararları incelemekte olan **Yargıtay 17. Hukuk Dairesi** aciz belgesi ara-maktadır.⁴⁵⁰²

«*Kesin (kat’i) aciz belgesi*», haciz edilen malların paraya çevrilmesi sonunda, alacağını kısmen ya da tamamen alamamış olan alacaklıya verilen bir belgedir (İİK. mad. 143/I).⁴⁵⁰³ Ayrıca «*borçlunun hiç haczi kâbil malı bulunmadığını saptayan haciz tutanağı*» (İİK. mad. 105/I) «*kesin aciz belgesi hükmünde*» olduğu gibi,⁴⁵⁰⁴ «*borçlunun bulunan ve haciz edilen mallarının icra dairesince takdir edilen kıymetlerine göre, borcu karşılamayacağını belirten haciz tutanağı*» (İİK. mad. 105/II) da «*geçici aciz belgesi*» yerine geçer.⁴⁵⁰⁵

• Bilindiği gibi; «*mahkemenin davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi (davayı esastan inceleyebilmesi) için, varlığı veya yokluğu gerekli olan haklara*» d a v a ş a r t ı denir (HMK. mad. 114/2)⁴⁵⁰⁶ Mahkeme «*dava şartının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırabileceği*» gibi, taraflar da «*dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler*» (HMK. mad. 115).

A c i z b e l g e s i , tasarrufun iptali davası için ‘*özel bir dava şartı*’dır.^{4507 4508}

⁴⁵⁰¹ Bknz: 4. HD. 28.03.2011 T. 2023/3257; 14.03.2011 T. 717/2586; 28.02.2011 T. 3088/2012; 08.03.2011 T. 407/2480; 17.03.2008 T. 6100/3475; 17.03.2008 T. 1813/3444; 21.02.2008 T. 5775/2100 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁰² Bknz: 17. HD. 24.12.2018 T. 7645/12628; 19.12.2018 T. 17704/12442; 20.06.2017 T. 6509/7003; 20.06.2017 T. 11791/7010; 10.05.2017 T. 22775/5329; 17.04.2017 T. 3673/4077; 20.03.2017 T. 2064/2896; 06.02.2017 T. 23129/1053; 22.11.2016 T. 20871/16761; 24.05.2016 T. 11539/6283; 24.05.2016 T. 2682/6341; 14.03.2016 T. 3265/3119; 23.02.2016 T. 11349/2104; 22.10.2015 T. 11421/11025; 11.06.2015 T. 5605/8012; 17.3.2015 T. 2203/4344; 04.11.2014 T. 11472/15070; 04.11.2014 T. 8340/15066; 27.10.2014 T. 10682/14362; 10.06.2014 T. 3653/9318; 09.04.2013 T. 7539/5112; 28.03.2013 T. 6151/4361; 04.03.2013 T. 5918/2619; 02.04.2013 T. 7306/4613; 27.11.2008 T. 11563/13096 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁰³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:8, 2008, 3. Baskı, s:11853 vd. - **ÖZTEK, S.** Aciz Vesikası (İİK. m. 143; m. 251), s:48 vd. - **DELİDUMAN, S.** Aciz Belgesi, s:28 vd.

⁴⁵⁰⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, 2. Baskı, 2006, s:9138 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, s: 2082 vd.

⁴⁵⁰⁵ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. ag. şerh, C:6, s: 9139 vd. - **ÖZTEK, S.** age. s:22 vd. - **DELİDUMAN, S.** age. s:8 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 2, s: 2084 vd.

⁴⁵⁰⁶ **KURU, B.** Usul El Kitabı, 2020, s:377

⁴⁵⁰⁷ **KURU, B.** El Kitabı, s:1418 – (A.), **R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E.** age. s:537 – **MUŞUL, T.** İptal Davası, s:180 **EROĞLU, O.** age. s:86 – **ÜSTÜNDAĞ, S.** age., s:214, dipn. 238 – **KURU, B.** İstinaf, s:672 – **YILMAZ, E.** age., s:1208

⁴⁵⁰⁸ Bknz: 17. HD. 08.04.2019 T. 16227/4264; 03.04.2019 T. 13056/4022; 01.04.2019 T. 15030/3914; 25.02.2019 T. 5604/1933; 26.12.2017 T. 1581/12138 vb. (www.e-uyar.com)

VIII- Davacının, iptal davası açabilmek (ya da açtığı davanın görülmesini sağlayabilmek) için -kural olarak-⁴⁵⁰⁹ *aciz belgesi* alıp, mahkemeye vermek zorunda olması,⁴⁵¹⁰ borçlu hakkında iptal davası açılmadan *ö n c e veya iptal davasından s o n r a* (dava sırasında)-⁴⁵¹¹ alacaklı tarafından icra takibi yapılmış olmasını zorunlu kılmaktır. Gerçekten, «*aciz belgesi*» -ya da «*aciz belgesi niteliğindeki haciz tutanağı*» -icra takibi sırasında ya da icra takibi sonunda verildiğinden, borçlusu hakkında icra takibinde bulunmamış olan alacaklıya, «*aciz belgesi*» verilmesi düşünülemez.

Nitekim, **yüksek mahkeme;**

√ «*Tasarrufun iptali davasında varlığı zorunlu olan icra takibini dava tarihinden önce yapılmış olması gerekemediği, icra takibinin dava tarihinden sonra yapılmış olmasına bir önemi bulunmadığı, önemli olanın yargılama aşamasında borçlu hakkında icra takibinin var olması gerektiğini*»⁴⁵¹²

√ «*Borçlu hakkında düzenlenmiş kat'i veya geçici aciz belgesinin bulunması zorunlu bulunan icra takibinin, dava tarihinden önce yapılmış olmasının tasarrufun iptali davaları yönünden bir zorunluluk olmadığı, icra takibinin dava tarihinden sonra da açılabilceğini*»⁴⁵¹³

belirtmiştir.

Bu nedenle tasarrufun iptali davasının **d i n l e n e b i l m e s i i ç i n** «dava tarihinden *ö n c e veya s o n r a*»^{4514 4515} (yargılama sırasında) davacı-alacaklı tarafından yapılmış ve kesinleşmiş bir **i c r a t a k i b i** bulunması gerekir.^{4516 (*)}

⁴⁵⁰⁹ TBK. mad. 19'a dayalı tasarrufun iptali davaları hariç (Bknz: **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, C:2, s:2970 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C: 3, s: 4361)

⁴⁵¹⁰ Bknz: 17. HD. 23.06.2016 T. 18039/7665; 24.05.2016 T. 10742/6335; 30.03.2015 T. 2487/5063; 18.04.2012 T. 12788/4874 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵¹¹ Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 5718/3199; 19.02.2013 T. 4326/1955; 26.11.2012 T. 6703/13012; 15. HD. 18.11.2003 T. 5510/5515 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵¹² Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 5718/3199 (www.e-uyar.com)

⁴⁵¹³ Bknz: 17. HD. 19.02.2013 T. 4326/1955 (www.e-uyar.com)

⁴⁵¹⁴ **GÜNEREN, A.** age, s:403

⁴⁵¹⁵ Bknz: HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433; 17. HD. 27.06.2018 T. 4888/6487; 12.05.2015 T. 20399/7300; 23.09.2014 T. 4561/12417; 11.03.2013 T. 5718/3199; 11.03.2013 T. 5718/3199; 11.03.2013 T. 6602/3146; 11.03.2013 T. 6649/3148; 19.02.2013 T. 4326/1955; 08.05.2012 T. 1603/5902; HGK. 28.03.2012 T. 17-25/241 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵¹⁶ **GÜNEREN, A.** age, s:403 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, 4. Baskı, C:2, s:1558 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları, (Ad. D. 1989/6, s:23 vd. - Yasa D. 1989/8, s:1050 vd.) - **ŞİMŞEK, E.** age, s:852 - **SERTKAYA, Ş.A./KUL, S.** age., s: 195 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, C: 3, s: 4361 - **EROĞLU, O.** age, s:75 - **KURU, B.** El Kitabı, s:1416 - **ÇETİN, H.E.** age., s:14 vd. - **KARSLI, A.** age, s: 547

(*) **ÖZTEK, S.** Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yargıtay'ın Bu sorunlara İlişkin Uygulaması (Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, 2003, s:319-333) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında "Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi" Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S:135, s:517-575) - **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s:175/187) - **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s:1246-1249

İptal davası mutlaka bir *icra takibine* dayalı olarak açıldığı ve dava sonucunda davacıyı haklı bularak «*davanın kabulüne*» karar verecek duruma gelen mahkemenin «*davacı-alacaklının. ... sayılı icra takibine konu alacağını eklentileri ile birlikte karşılayacak miktarla sınırlı olarak dava konusu taşınmaz/taşınır üzerinde davacı-alacaklıya cebri icra yetkisi (haciz ve satış isteme yetkisi) tanınmasına....*» ş e k l i n d e karar vermesi gerekeceğinden⁴⁵¹⁷ yargılama sona ermeden, davacı-alacaklı tarafından davalılardan borçlu hakkında yapılmış ve kesinleşmiş bir i c r a t a k i b i n i n bulunması gerekir.

Ayrıca, mahkemece tasarrufun iptali davası sonucunda karar verilebilmesi için, alacaklı tarafından takip konusu yapılmış olan a l a c a ğ ı n d a kesinleşmiş olması gerekir.^{4518 4519}

Yüksek mahkeme;

√ «*Davalı borçlunun icra takibine itirazı üzerine hakkındaki takibin durduğu, alacağın kesinleşmediği, davacı alacaklı tarafından itirazın iptali veya kaldırılması yönünden dava açıldığının iddia ve ispat edilmemiş olması ve rehin açığı belgesi alınarak anılan belgeye istinaden davalı borçlu hakkında yapılmış bir icra takibi bulunmaması karşısında, dava şartı yokluğu nedeniyle tasarrufun iptali davasının reddi gerektiğini- Tasarrufun iptali istemine ilişkin dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedildiğinden AAÜT'nin 7/2. maddesi gereğince kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına maktu vekâlet ücreti takdiri gerekeceğini*»⁴⁵²⁰

√ «*Davacı alacaklının açmış olduğu icra takibinin geri bırakıldığı ve bu konuda verilen kararın kesinleştiği anlaşıldığından, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece, davacı-alacaklının, İİK. mad. 33/a-II uyarınca, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat için 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açıp açmadığının belirlenmesi gerekeceği- Tasarrufun iptali davasının açılması koşullarından birisi davacının kesinleşmiş bir alacağının bulunması olduğundan, bu dava koşulu gerçekleşir ise, mahkemece davalı üçüncü kişinin taşınmazı satın aldığı tarihte taşınmazın satış bedeliyle gerçek değeri arasında mislini aşan fark bulunup bulunmadığına yönelik olarak taşınmaz üzerinde satış tarihinde mevcut olan ipotek miktarının ne kadar olduğunun araştırılması ve taşınmazın son satışının da davalının, alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklarını ızzar kastıyla hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olup olmadığı üzerinde durularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini*»⁴⁵²¹

belirtmiştir...

⁴⁵¹⁷ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4362

⁴⁵¹⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, C:2, s:1560 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4362 - GÜNEREN, A. age., s:398

⁴⁵¹⁹ Bknz: 17. HD. 16.12.2016 T. 20573/112209; 29.02.2016 T. 15827/2361; 23.02.2016 T. 1932/2118; 26.01.2016 T. 8807/933; 07.05.2015 T. 19279/6817; 10.03.2015 T. 25274/4097; 16.03.2015 T. 4691/4288; 12.05.2014 T. 1279/7418; 13.01.2014 T. 16871/34; 01.04.2013 T. 8176/4516; 11.03.2013 T. 5385/3137 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵²⁰ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 20008/6439 (www.e-uyar.com)

⁴⁵²¹ Bknz: 17. HD. 10.06.2013 T. 9308/8720 (www.e-uyar.com)

Tasarrufun iptali davasına bakan mahkemenin, yargılamayı sonuçlandırıp “*davanın kabulüne*” dair karar verebilmesi için, davadan önce veya davadan sonra a borçlu hakkında açılmış bir icra takibinin bulunup bulunmadığını araştırıp; **a) Hem icra takibinin b) Ve hem de icra takibine konu alacağı kesinleşmiş olduğunu saptaması gerekir.**

IX- Bir tasarrufun İİK. mad. 277 vd. göre iptal davasına konu olabilmesi için, «davacı-alacaklının alacağının doğumundan sonra yapılmış olması» gerekir mi?*

İptal davasının dinlenebilmesi için ayrıca, «*davacı-alacaklının alacağının, dava (iptal) konusu tasarruftan önce doğmuş olması*» gerekli midir? Başka bir deyişle, davacı-alacaklı, «*kendi alacağının doğum tarihinden önce yapılan tasarrufların iptalini*» isteyemez mi?

Hemen belirtelim ki, **İsviçre (ve Alman)**⁴⁵²² **Hukukunda** «*alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğması*» tasarrufun iptali davasının bir ‘ön şartı’ olarak öngörülmemiştir... Orada, alacağın ‘tasarrufun yapıldığı tarihten önce veya sonra doğmasına bir önem atfedilmemektedir.’⁴⁵²³

Bizim hukukumuzda ise; bu konu **doktrinde** tartışmalı olmakla beraber, **Yargıtay** öteden beri ‘*alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olmasını, tasarrufun iptali davasının bir ön şartı olarak*’ kabul etmiştir...⁴⁵²⁴

Borç, taraflar (davacı-alacaklı ile davalı-borçlu) arasında;

√ «Çek»den doğmuşsa, çekin bankaya/takas odasına ibraz edildiği tarih –kural olarak- ‘davacı-alacaklının alacağının doğum tarihi’ sayılır. Ancak, davacı-alacaklı, ‘alacağının, çekin düzenlendiği tarihten çok daha önce olan temel ilişki tarihinde doğduğunu’ iddia ve ispat edebilir. Bu durumda, ‘çekin düzenlendiği tarih’e değil, ‘temel ilişki tarihi’ne itibar edilir.»^{4525 4526}

Ayrıca **yüksek mahkeme**⁴⁵²⁷ açılmış olan tasarrufun iptali davalarında «*tarafların isticvap edilerek takip dayanağı çekin/bononun keşidesine neden olan temel ilişkinin (hukuki ve ticari ilişkinin) ne olduğunun ve bunun doğum tarihinin taraflardan sorulmasını ve tarafların varsa buna ilişkin delillerini ibraz etmeleri için süre*

⁴⁵²² YILDIRIM, K.M. age. s:288 – EROĞLU, O. age. s:70

⁴⁵²³ ERDÖNMEZ, G. age., s: 89

⁴⁵²⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 6. Baskı, s:798 vd.

⁴⁵²⁵ Bknz: 17. HD. 16.10.2019 T. 2985/9454; 02.10.2019 T. 5952/8805; 16.09.2019 T. 17716/8039; 11.06.2009 T. 11566/7261; 20.03.2019 T. 13902/3255; 11.09.2018 T. 2770/7624; 05.09.2018 T. 2870/7403; 24.05.2018 T. 630/5465; 15.05.2018 T. 17101/5044; 21.02.2018 T. 12253/1199; 19.02.2018 T. 8069/1094 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵²⁶ Bu konuda ayrıca Bknz: AKŞENER, H.S. agm. s:4007 vd. – KURU, B. El Kitabı, s:1402 vd. – GÜNEREN, A. age. s:420 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 4. Baskı, C:2, s:1567

⁴⁵²⁷ Bknz: 17. HD. 28.03.2013 T. 14204/4372; 11.03.2013 T. 7006/3209; 04.03.2013 T. 1586/2620; 22.02.2012 T. 1172/1979; 06.11.2012 T. 2959/12122; 28.11.2012 T. 5128/11359; 09.05.2011 T. 9851/4454; 02.05.2011 T. 9032/4190; 15.03.2011 T. 12199/2285; 07.03.2011 T. 6758/1993; 30.05.2011 T. 10146/5438; 03.02.2011 T. 5065/674; 16.02.2010 T. 10122/1205; 02.02.2010 T. 8720/701 vd. (www.e-uyar.com)

verilmesini, bu konuda tarafların ticari defter, belge ve kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasını» istemektedir...

Tasarrufun iptali davasında, davacı -alacaklı-nın alacağı;

√ «“Alacak davası”ndan doğmuşsa, kural olarak dava tarihi ‘alacağın doğum tarihi’ sayılır.»⁴⁵²⁸

√ «Eser sözleşmesi»nden doğmuşsa, ‘sözleşme tarihi’nde, davacı alacaklının alacağı doğmuş sayılır.⁴⁵²⁹

√ «Boşanma davası»ndan kaynaklanan ‘tazminat’ ve ‘nafaka’ alacakları -kural olarak- boşanma daasının açıldığı tarihte doğmuş sayılır. Ancak, iptal kararı verilbilmesi için, alacakların kesinleşmesi beklenir.⁴⁵³⁰

√ «Daire (taşınmaz) alım sözleşmesi»nden doğmuşsa, alacak ‘sözleşme tarihi’nde doğmuş sayılır.⁴⁵³¹

√ «Kredi kartı sözleşmesi»nden kaynaklanmışsa, ‘borcun doğum tarihi’, ‘kredi kartı sözleşmesinin yapıldığı tarih’ tir.⁴⁵³²

√ «Bono»dan kaynaklanmışsa, senedin vade tarihinin ya da keşide tarihinin değıl, bononun d üzenlenmesine neden olan temel ilişkinin yapıldığı (başladığı) tarih, ‘borcun doğum tarihi’ sayılır.⁴⁵³³

√ «Faktoring sözleşmesi»nden kaynaklanmışsa, ‘faktoring sözleşmesinin yazıldığı tarihte’, borç doğmuş sayılır.⁴⁵³⁴

√ «Haksız fiil»den (örneğin; eşin, diğer eşi aldatmasından, onu yaralamasından, ona hakaret etmesinden) doğmuşsa, ‘borcun, boşanma davasının açılmasından önce, haksız fiil tarihinde doğmuş olduğu’ kabul edilir.⁴⁵³⁵

√ «Cari hesap ilişkisi»nden kaynaklanmışsa, ‘kredi sözleşmesinin düzenlendiği tarihte’ kefilin asıl borçludan olan alacağı doğmuş sayılır.⁴⁵³⁶

√ «Kefalet ilişkisi»nden kaynaklanmışsa, ‘kredi sözleşmesinin düzenlendiği tarihte’ kefilin asıl borçludan olan alacağı doğmuş sayılır.⁴⁵³⁷

⁴⁵²⁸ Bknz: 17. HD. 19.09.2019 T. 19668/8266 (www.e-uyar.com)

⁴⁵²⁹ Bknz: 17. HD. 14.05.2019 T. 2378/6032 (www.e-uyar.com)

⁴⁵³⁰ Bknz: 17. HD. 13.05.2019 T. 19287/5985; 31.01.2017 T. 16188/828 (www.e-uyar.com)

⁴⁵³¹ Bknz: 17. HD. 08.05.2019 T. 7147/5714 (www.e-uyar.com)

⁴⁵³² Bknz: 17. HD. 06.05.2019 T. 19840/5554; 01.04.2019 T. 15235/3909; 19.10.2018 T. 9899/8826; Samsun BAM. 1. HD. 30.01.2018 T. 197/209; 21.02.2017 T. 274/1748 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵³³ Bknz: 17. HD. 02.05.2019 T. 15560/5474; 17.12.2018 T. 19357/12265; 09.10.2018 T. 8853/8821; 20.09.2018 T. 2899/8025; 20.06.2017 T. 9642/7008; 31.05.2017 T. 9034/6183 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵³⁴ Bknz: 17. HD. 10.04.2019 T. 17220/4540; 03.04.2019 T. 13905/4018; 14.10.2014 T. 9652/13299 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵³⁵ Bknz: 17. HD. 27.02.2019 T. 11311/2206; 12.03.2015 T. 18146/4159; 10.09.2013 T. 8434/11717; 28.11.2011 T. 5128/11359; 30.10.2007 T. 4395/3299 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵³⁶ Bknz: 17. HD. 17.09.2018 T. 2400/7837; 03.02.2014 T. 436/904 (www.e-uyar.com)

⁴⁵³⁷ Bknz: 17. HD. 23.05.2018 T. 115/5391; HGK. 16.09.2015 T. 17-2350/1759; 09.03.2015 T. 17616/3986 vb. (www.e-uyar.com)

√ «Kredi sözleşmesi»nden kaynaklanmışsa, kredi sözleşmesinin düzenlendiği tarihte, alacaklı bankanın alacağı doğmuş sayılır.⁴⁵³⁸

√ «Fatura»dan kaynaklanmışsa, 'fatura'nın düzenlendiği tarihi borcun doğum tarihi sayılır.⁴⁵³⁹

X- İİK. mad. 280'de malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmeyen borçlunun alacaklarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm⁴⁵⁴⁰ (hileli) tasarrufların iptale tâbi olduğu belirtilmiştir. *

Maddenin kenar başlığında «zarar verme kasdından dolayı iptal» denilmiş ve maddenin metninde «hileli tasarruflar» deyimine yer verilmemiş ise de, maddenin içeriğinden, borçlunun geniş anlamda hileli tasarruflarının iptalinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.⁴⁵⁴¹ Bu hükmün kabul edilmesinin temelinde 'alacaklıların müracaat edebilecekleri iptal sebeplerini, kanunda sayılanlarla sınırlı olmaktan çıkarma amacı vardır.⁴⁵⁴²

«Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kasdıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun ve zarar verme kasdının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir» (İİK. mad. 280/I, c:1).^{**}

Bu madde uyarınca, borçlunun alacaklarına zarar verme kasdıyla yapmış olduğu hileli işlemlerin (tasarrufların) iptal edilebilmesi için;^{4543 4544}

a) Borçlu aleyhine tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde 'haciz' veya 'iflâs' yolu ile takipte bulunulmuş olmalıdır (İİK. mad. 280/I, c: 2).

b) Borçlunun malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmemelidir. Burada 'borca batıklık' (borçlunun malvarlığının aktifinin pasifinden az olması) söz konusudur.⁴⁵⁴⁵

⁴⁵³⁸ Bknz: 17. HD. 05.04.2018 T. 17130/3875; 04.10.2016 T. 9663/8542; 25.02.2016 T. 1648/2240; 24.02.2015 T. 14598/3346; 06.11.2012 T. 2454/12116 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵³⁹ Bknz: 17. HD. 04.04.2011 T. 71053027; 15. HD. 14.10.2003 T. 4002/4750 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁴⁰ Buna karşın, İİK. 278'de «ivazsız tasarruflar ile bağışlama gibi kabul edilen tasarruflar»ın İİK 279'da ise «alacaklılara zarar veren belirli tasarruflar»ın iptali düzenlenmiştir. Bu nedenle, İİK. 280'de 'genel bir iptal sebebi'ni düzenlediği söylenebilir (ERDÖNMEZ, G. age. s: 14 – ÇETİNEL, T. age. s: 63)

⁴⁵⁴¹ KURU, B. El Kitabı, s:1409 vd.

⁴⁵⁴² ERDÖNMEZ, G. age., s: 9

⁴⁵⁴³ MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, C: 2, s: 1828 vd. - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 373 vd. - AKKAYA, T. İptale Tabi Tasarruflar, s:40 vd.) - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptal Davaları, s:816 vd. - EROĞLU, O. age. s: 182 vd. – KAZANCI, T. İ. age s: 171 vd. – ÇETİNEL, T. age. s: 93 vd.

⁴⁵⁴⁴ Bu konuda ayrıca Bknz: ERDÖNMEZ, G. age. s: 105 vd – YILDIRIM M. K. age. s: 161 vd. – ÇETİNEL, T. age. s: 64 vd.

⁴⁵⁴⁵ UMAR, B. age. s: 81 – KURU, B. El Kitabı, s: 1410 – MUŞUL, T. Davaları, s: 373 – BÖRÜ, L. agm. s: 503 – UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal (ABD. 2017/4, s: 308) – ÇETİNEL, T. age. s: 93 - UMAR, B. Aciz Hali-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı, s: 319 - EROĞLU, O. age. s: 182 vd. - YILDIRIM, K.M. age. s: 171 - ERDÖNMEZ, G. age. s: 76 vd.

c) Borçlu, alacaklılarına zarar verme (mal kaçırma) kasdı ile üçüncü kişilerle tasarrufta (işlemde) bulunmuş olmalıdır. Eğer alacaklıya zarar veren tasarruf 'ihmal suretiyle' yapılırsa, bu tasarruf İİK m. 280'e göre iptal edilemez.⁴⁵⁴⁶

Borçlunun 'alacaklılara zarar verme kasdıyla hareket ettiği' hususunun – yaklaşık ispat kurallarına göre – alacaklı tarafından ispat edilmesi gerekir.⁴⁵⁴⁷

ç) Borçlunun tasarrufta (işlemde) bulunduğu üçüncü kişiler iyiniyetli (MK. mad. 3) olmamalıdır. Borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun (yani; borçlunun malvarlığının borçlarını karşılamadığının) ve alacaklılarına zarar verme kasdının, borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişilerce -tasarruf tarihinde- bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emareler (karineler) olmalıdır. Yani, borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişi, borçlunun kasdını biliyor olmalıdır. Bu şartın gerçekleşmiş olması için, «tasarruftan yararlanan üçüncü kişinin, gereken dikkati gösterdiği takdirde, borçlunun durumunu ve işlemin mahiyetini anlayabilecek durumda olması» yeterlidir. Başka bir deyişle, «üçüncü kişi, küçük bir soruşturma, dikkat veya gözlem ile borçlunun durumunu bilebilecek durumda ise», bu şart gerçekleşmiş kabul edilmelidir.⁴⁵⁴⁸

Yüksek mahkeme, borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin «borçlunun mâli durumunu ve alacaklılarına zarar verme kasdını bildiği» konusunda -yani, İİK. mad. 280/1 kapsamındaki- konularla ilgili olarak;

√ «Davalıların yöneticileri arasında organik bağ olduğundan, davalı-üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilen ve bilmesi gereken kişi olduğunun kabulü gerektiği»⁴⁵⁴⁹

√ «Taraflar arasında herhangi bir tanışıklık olmadığından ve davalı taşınmazı yazlık ihtiyacı nedeniyle satın aldığından 'davanın reddi' gerekeceğini»⁴⁵⁵⁰

√ «Taraflar arasında yakınlık olmayıp daha önce birbirlerini tanımadıkları ve davalı 3. kişinin borçlunun mali durumunu bilebilecek durumda olmadığını, yine tasarrufa konu ev için ödenen bedel ile devir tarihindeki gerçek değeri arasında bir misli fark olmadığı anlaşıldığından 'davanın reddine' karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁵¹

√ «Yapılan yargılama sonunda, davalılar arasındaki yakınlık ilişkisi bulunduğu ya da en azından davalıların borçlunun mali durumu hakkında bilgi sahibi olduğuna dair dosyada bulgu bulunmadığı, yine davalıların davalılar vekili tarafından dosyaya ibraz edilen ikametgah belgeleri ve taşınmazın kullanımından doğan bir kısım fatura suretlerinden anlaşıldığı üzere; halen davaya konu taşınmazda ikamet ediyor oldukları anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁵²

⁴⁵⁴⁶ UMAR, B. age. s: 55 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 173 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

⁴⁵⁴⁷ ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

⁴⁵⁴⁸ BERKİN, N. İflâs Hukuku, s:511 - AKKAYA, T. İptale Tâbi Tasarruflar, s: 42 - MUŞUL, T. age. s: 375

⁴⁵⁴⁹ Bknz: 17. HD. 19.02.2020 T. 6036/1696 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵⁰ Bknz: 17. HD. 23.12.2019 T. 3976/12298 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵¹ Bknz: 17. HD. 16.12.2019 T. 187/11980 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵² Bknz: 17. HD. 16.12.2019 T. 4579/11993 (www.e-uyar.com)

√ «Davalı borçlu firma yetkilisi ile diğer davalının kardeşi olduğu, davalı 3. kişinin davalı borçlunun durumunu bilen ve bilmesi gereken kişilerden olduğunun anlaşılmasına göre davalıların davada haksız olduklarının sabit olduğu, yargılama giderinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaları gerektiğini»⁴⁵⁵³

√ «Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile rayiç değeri arasında önemli oransızlık olduğu gibi, davalı borçlu ile diğer üçüncü kişilerin birbirini yakından tanıdıklarından İİK'nun 280/1. maddesine göre de tasarrufun iptal edilmesi gerektiğini»⁴⁵⁵⁴

√ «Davalılar arasında arkadaşlık, komşuluk, iş ortaklığı bulunduğunu birbirlerini uzun yıllardan beri tanıdıklarını ve alacaklıları zarara sokmak kastıyla yapılan tasarrufların iptaline ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olması nedeniyle onanması gerektiğini»⁴⁵⁵⁵

√ «Dava konusu tasarruftan önce ve sonra davalılar arasında ticari ilişki bulunup bulunmadığı dolayısıyla davalı 3. kişinin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olup olmadığının, dava konusu tasarrufun İİK 280/1 kapsamında iptale tabi olup olmadığının mahkemece değerlendirilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁵⁶

√ «Borçlunun davalı 3. kişiden zaman zaman borç aldığı yine bir kısım banka kredi borçlarının davalı 3. kişi tarafından ödendiğinin her iki davalının kabulünde olduğu gözetildiğinde, davalı 3. kişinin borçlunun içinde bulunduğu mali durum ile alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olduğunun sabit olduğunu»⁴⁵⁵⁷

√ «Mahkemece, 'dava konusu taşınmazların satış tarihindeki gerçek değerleri ile satış bedelleri arasında misli farka rastlanmaması, davalılar arasında yakın arkadaşlık, akrabalık gibi durumların bulunduğu ispatlanamaması' gerekçesi ile 'açılan davanın reddine' karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁵⁸

√ «İİK'nun 280. maddesine göre kötü niyeti kanıtlama yükümlülüğü davacı tarafta bulunmakta olup, davalılar arasında akrabalık bağı, iş ortaklığı, arkadaşlık gibi kötü niyeti gösterir bir durumun kanıtlanamadığı, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁵⁹

√ «Davalı tanığının beyanları dikkate alındığında, İİK. mad. 280 kapsamında bu davalının, davalı borçlunun mali durumunu bildiğinin kabulü gerektiğini»⁴⁵⁶⁰

√ «Borçlu şirket çalışanı olan davalı üçüncü kişinin davalı borçlu şirketin durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunu»⁴⁵⁶¹

⁴⁵⁵³ Bknz: 17. HD. 11.12.2019 T. 3028/11823 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵⁴ Bknz: 17. HD. 10.12.2019 T. 3905/11724 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵⁵ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 4702/11648 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵⁶ Bknz: 17. HD. 02.12.2019 T. 4307/11389 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵⁷ Bknz: 17. HD. 20.11.2019 T. 1742/10931 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵⁸ Bknz: 17. HD. 18.11.2019 T. 4175/10768 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁵⁹ Bknz: 17. HD. 11.11.2019 T. 3256/10454 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁶⁰ Bknz: 17. HD. 11.11.2019 T. 3833/10387 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁶¹ Bknz: 17. HD. 04.11.2019 T. 1530/10068 (www.e-uyar.com)

√ «*Davalı borçlu ile davalı üçüncü kişinin uzun yıllardır ticari ilişkileri olması birbirlerini tanıdıkları anlaşıldığından, İİK. mad. 280 koşullarının gerçekleşmiş bulunduğunu*»⁴⁵⁶²

√ «*Mahkemece; davalılar arasında İİK. mad. 280/1 uyarınca, arkadaşlık, akrabalık, ticari ilişki veya komşuluk olup olmadığı, üçüncü kişinin, borçlu davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olmadığı irdelenmemiş olup, davalı üçüncü kişi, dava konusu taşınmazın yanında bulunan komşu parsellerin sahibi olduğunu ve parselleri birleştirmek için taşınmazı satın aldığı beyan etmiş olduğundan, bu husus da değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğini*»⁴⁵⁶³

√ «*Davalı borçlu ile davalı üçüncü kişi arasında; İİK. mad. 280/1 uyarınca tanışıklık, arkadaşlık, akrabalık, iş ilişkisi vs. gibi durumların olup olmadığı, davalı üçüncü kişinin borçlunun mali durumunu bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığı konusunda araştırma yapılması gerektiğini*»⁴⁵⁶⁴

√ «*3 adet taşınmazın aynı gün satın alınması ve davalıların aynı alanda mesleki faaliyette bulunmaları nedeniyle davalı 3. kişinin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK'nun 280/1 maddesi gereğince tasarrufların iptale tabi bulunduğunu*»⁴⁵⁶⁵

√ «*Davalıların birbirlerini tanıdıkları kabullerinde olup dosyada dinlenen tanık beyanları ile de sabit olduğu, dosyaya sunulan deliller birlikte değerlendirildiğinde, taşınmazları devralanın diğer borçlu davalının durumunu ve kastını bilecek kişilerden olduğu, ödeme hususunun da ispat edilemediği, görülmekle, İİK'nun 280/1 maddesi gereğince de tasarrufun iptale tabi olduğunu*»⁴⁵⁶⁶

belirtmiştir...

XI- Taraflar arasında organik bağ bulunması (yani; «*borçlu*» ile «*üçüncü kişi*»nin şirket (tüzel kişi) olup, ortaklarının ve/veya yöneticilerinin aynı kişiler (ya da yakın akrabalar olması) halinde; borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin «*borçlunun malvarlığını ve zarar verme kastını*» bildiği farz edilerek, mahkemece dava konusu işlemin -davacı alacaklı bakımından- iptaline karar verilir.

Sorumluluğun genişletilmesi bakımından başvuru «*organik bağ*»^(*) kavramı Türk yargı kararlarında geliştirilen ve sıkça kullanılan bir kavramdır. Bu kavramla; farklı tüzel kişilerin sorumlu tutulabilmesine imkan sağlanmaktadır. Mahkemeler, özellikle bir tüzel kişiye olan alacakların takip edilmesinde, bu takibin asıl borçlu şirket ile birlikte onunla belirli bir düzeyde hukuki ilişkiye ve bağa sahip olan şirkete karşı da yapılabilmesi veya devam ettirilebilmesi için «*organik bağ*» kavramından faydalanmaktadırlar.

⁴⁵⁶² Bknz: 17. HD. 08.10.2019 T. 12648/9053 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁶³ Bknz: 17. HD. 16.09.2019 T. 13366/8038 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁶⁴ Bknz: 17. HD. 17.12.2018 T. 19357/12265 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁶⁵ Bknz: 17. HD. 12.02.2018 T. 10637/843 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁶⁶ Bknz: 5. İzmir BAM. HD. 01.02.2018 T. 1183/158 (www.e-uyar.com)

Doktrinde⁴⁵⁶⁷ «organik bağın varlığını kabul edebilmek için belli bir ekonomik ve ticari bağımlılık, kader birliği, birlikte hareket olgusu veya benzer bir özelliğin varlığı» aranmaktadır.

«Perdenin kaldırılması teorisi» ile «organik bağ» kavramları arasındaki benzerlikler şu şekilde belirlenebilir. Bir kere; «perdenin kaldırılması teorisi»nde bazı şartların varlığı halinde, borçlu şirketten farklı ve ayrı kişiliği olan şirket ortaklarına müracaat edilebilmekte ve bu ortaklar borçtan şahsen sorumlu tutulabilmektedir. Bu yönüyle «organik bağ» ile «perdenin kaldırılması teorisi» birbirine benzemektedir. Çünkü organik bağın varlığı halinde de borçlu şirketin tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız bir kişinin (tüzel kişinin) sorumluluğuna gidilmektedir. İkinci olarak; «perdenin kaldırılması teorisi»nin uygulanması ile «organik bağ» kavramının uygulanması genel olarak «dürüstlük kuralı»na ve «hakkın kötüye kullanılması» ilkesine dayanır.

«Organik bağ»ın varlığı için ayrı tüzel kişiler arasında belirli bir iktisadi ve ticari bağımlılığın, kader birlikteliğinin veya birlikte hareket olgusunun başka bir özdeşliğin bulunması gerekir. Yani «organik bağ»ın temelini de «perdenin kaldırılması teorisi»nde olduğu gibi **hakkın kötüye kullanılması yasağı** ve **dürüstlük kuralı** oluşturmaktadır.⁴⁵⁶⁸

Yüksek mahkeme bu konuyla -yani; «organik bağ»la- ilgili olarak;

√ «Dava konusu araçların, borcun doğumundan sonra satıldığı, borçlu ve üçüncü kişi konumundaki şirketlerin aynı gruba ait olduğu, ortakları arasında yakın organik bağ olduğu anlaşıldığından, aralarındaki araç satışına ilişkin tasarrufun İİK. mad. 280 gereğince iptali gerektiği- Yargılama devam ederken borçlunun iflası halinde, tüm mal varlığı iflas masasına geçeceğinden, tasarrufun iptali halinde satış isteme yetkisinin iflas idaresine verilmesi gerektiğini- Kendisine iflas idaresince yetki verilmeyen davacının taraf sıfatı kalmadığından, onun lehine yargılama gideri ve vekalet ücreti takdir edilmemesi gerektiğini»⁴⁵⁶⁹

√ «Dosyadaki ticaret sicil kayıtlarından Ltd. Şti. ile borçlu şirketin ortakları arasında organik bağ içinde olduğu anlaşıldığından, anılan şirketin üçüncü kişi sıfatı ile davaya dahili sağlanarak, bu şirketin savunması alınıp, delilleri toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁵⁷⁰

(*) **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 323-347; s: 920-969 – **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 61-65; s: 811 vd. – **UYAR, T.** Borçlu Hakkında, Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin, Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?» “İİK. 280; TBK 19” (ABD 2015/1, s: 369-397)

⁴⁵⁶⁷ **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 200 - **ÖZTEK, S./MEMİŞ, T.** Şirketler Hukuku ve İcra İflâs Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklılarının Hâkim Ortağa Karşı Korunması («Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması» isimli sempozyuma sunulan tebliğ, s: 211)

⁴⁵⁶⁸ **ÖZTEK, S./MEMİŞ, T.** a.g. Tebliğ, s: 209 vd.; 213

⁴⁵⁶⁹ Bknz: 17.12.2019 T. 1754/12056 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁷⁰ Bknz. 17. HD. 04.12.2018 T. 15476/11645 (www.e-uyar.com)

√ «Borç kaynağı senedin tanziminden sonra satışın yapıldığı, borçlunun aciz halinde olduğu, dava konusu taşınmazlarını bizzat senette borçlu olan kişinin büyük pay sahibi olduğu ve aynı zamanda kefil olduğu diğer borçlu şirketin müdürü ve akrabası olan üçüncü kişiye devrinin iptale tabi olduğunu»⁴⁵⁷¹

√ «Cebri icra satışlarına yönelik tasarrufun iptali davalarında, alıcıların borçlu ile organik bağının bulunup bulunmadığının ve satın aldıkları taşınmazları ödeme gücüne sahip olup olmadıklarının (yani; alıcıların, borçluların nam-ı müstearı olup olmadıklarının) araştırılması gerektiği»⁴⁵⁷²

√ «Tasarrufun iptali davasında; davalı şirketlerin kurucuları, iştigal konuları ve faaliyet adresleri itibarıyla aralarında organik bağ olduğu, ...Şti. 'nin davacıya borcu olduğunu diğer davalı. .Şti. 'nin bildiği veya aralarındaki bağ nedeniyle bilmesi gerekeceği, davalılar arasında dava konusu taşınmazın satış işlemine ilişkin fatura düzenlenip bedelin davalı ... şirketinin ortağının cari hesabına borç kaydedilip ödendi kaydının davalıların ticari defterinde yazılı olduğu, buna karşılık davalılar arasında para alışverişine dair herhangi bir kayda rastlanmadığı, taşınmaz satışının nakit para veya kredi ile yapılması mutad olup cari hesaba borç olarak kaydı şeklinde bedelin ödenmesinin mutad dışı bir durum olduğu hususları birarada değerlendirildiğinde, davalılar arasında yapılan satış işleminin muvazaalı olduğunu»⁴⁵⁷³

√ «Davalı tarafından sunulan dekontlardan 'dava konusu taşınmaz üzerindeki inşaatın yapım ve ortaklık ilişkisinden kaynaklandığı'nın belirtildiği görüldüğünden, inşaatın yapımında davalılar arasında ortaklık ilişkisi olduğu ve organik bağ bulunduğunun da anlaşılmış olduğu ve bu durumda, satışın gerçek bir satış değil, alacaklılara zarar verme kastıyla yapılan hileli tasarruf olduğunun anlaşıldığını (İİK. mad. 280)»⁴⁵⁷⁴

√ «Davalı 4. ve 5. kişiler, muhtelif şirketlerde ortak ve yönetici olarak bulunmalarına rağmen adı geçen kişiler ile ortağı oldukları şirketlerin davalı borçlu ve onun ortağı olduğu şirket ile ticari ilişkisi içinde bulunduğu, aralarında organik ve fiili bağ olduğu davacı tarafından ispatlanamadığından dolayısıyla davalı 4.ve 5 kişinin kötüniyetli oldukları davacı tarafından ispatlanamadığından, 4 ve 5 kişi durumundaki davalılar hakkındaki davanın reddine; bu durumda, davalı şirket hakkındaki davanın İİK'nun 283/2 madde gereğince bedele dönüşmesi nedeniyle davacının dava konusu alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak davalı 3.kişi şirketin dava konusu taşınmazı elden çıkardığı tarihteki bedeli olan 3.800.000,00 TL tazminatla sorumlu tutulmasına (aynı taşınmaza ilişkin olarak başka alacaklılar tarafından açılan ve tazminat olarak hükmedilerek kesinleşen dosyalar var ise o dosyalarla da tekerrür oluşturmayacak şekilde) karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁷⁵

√ «Davalı borçlu ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ olduğu, dava konusu taşınmazın satışından sonra borçlunun organik bağ içinde olunan diğer şirket

⁴⁵⁷¹ Bknz: 17. HD. 27.02.2018 T. 20061/1381 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁷² Bknz: Antalya BAM. HD. 04.10.2017 T. 893/843 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁷³ Bknz: 17. HD. 29.05.2017 T. 6338/6063 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁷⁴ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 4800/3961 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁷⁵ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 7077/9343 (www.e-uyar.com)

ortaklığından ayrıldığı satıştan sonra ancak dava dayanağı takipten önce aralarında uyuşmazlık çıktığı ve davaların bulunduğu, takip dayanağı 900.00 USD olarak büyük miktardaki borcun 30.05.2008 tarihinde verilmiş olmasına rağmen senedin vadesinin 30.12.2011 tarihine verildiği, alacaklı tarafından dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının istendiği anlaşıldığından, mahkemece, davacı alacaklının takip konusu bononun düzenlendiği 30.05.2008 tarihinde 900.000 USD elden borç verebilecek mali duruma sahip olup olmadığı kolluk aracılığı ile araştırılması, davacının şirketi var ise bu şirket kayıtlarında böyle bir alacak borç ilişkisinin varlığı ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olup olmadığının tespiti gerektiğini»⁴⁵⁷⁶

√ «Takip konusu borcun tasarruftan önce olması, borçlu hakkındaki takibin kesinleşmesine, haciz tutanaklarının geçici aciz belgesi niteliğinde olması ve davanın beş yıllık hakdüşürücü süre içinde açılmış bulunması, davalı borçlu ile diğer şirketler ve dahili davalı arasında organik ve hukuki bağ bulunması nedeniyle dava konusu satışların İİK'nun 280/1-3 maddesi gereğince iptale tabi olduğunu»⁴⁵⁷⁷

√ «Borçlunun aciz halinin sabit olduğu, alacaklı ile borçlu arasında yapılan borç ödeme planının bu durumu değiştirmeyeceği, 5 yıllık hak düşürücü sürede borçlu baba ile davalı kızı arasındaki tasarrufun iptali gerektiğini, diğer davalı şirket ortakları ile borçlu arasında organik bağ olduğundan, borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiğinin kabulü gerektiğini»⁴⁵⁷⁸

√ «Kural olarak çekte vade olmamakla birlikte ticari hayatta çeklerin de bono gibi vadeli kullanıldığının bilinen bir gerçek olduğunu, dosyada mevcut ticari sicil kayıtlarından davacının ticari ilişki içinde olduğunu ve borcun doğumuna ilişkin kereste sattıklarını beyan ettiği dava dışı şirket ile davalı borçlu şirket arasında ortak ve kurucuları bakımından organik bağ bulunduğunun anlaşıldığı, o halde mahkemece davacının borcun doğumuna ilişkin iddiasının değerlendirilmesi amacıyla davacı ile dava dışı şirkete ait ticari defterler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması adı geçen taraflar arasında kereste satımına ilişkin ticari ilişki bulunup bulunmadığı, ticari ilişki var ise bu ilişkinin başlangıç tarihi, belirlenecek bu tarihin iptali istenen tasarruftan önce olması halinde bu defa davalı borçlu ile dava dışı şirketin ticari defterleri ve banka kayıtları üzerinde inceleme yapılarak birbirlerinin borçlarını ödeyip ödemedikleri, birlikte çalışıp çalışmadıkları değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁷⁹

√ «Bozma ilamı doğrultusunda, 'davalı şirketler arasında organik bağ bulunduğu, dava konusu tasarrufların, İİK. mad. 280/1-2 gereğince iptale tabi olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu tasarrufların iptaline, davacının alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak araç üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına, dava konusu dava dışı 4.kişiye satılan araç yönünden, değeri olan tutarın alacak ve fer'ilerle sınırlı olarak davalıdan tahsiline' karar verilmesinin isabetli olduğunu»⁴⁵⁸⁰

⁴⁵⁷⁶ Bknz: 17. HD. 07.06.2016 T. 20994/6940 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁷⁷ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 14749/6338 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁷⁸ Bknz: 17. HD. 03.05.2016 T. 3963/5340 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁷⁹ Bknz: 17. HD. 19.04.2016 T. 613/5012 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁸⁰ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 1050/1736 (www.e-uyar.com)

√ «Tarafların ticari defterleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan bilirkişi raporlarından, davalı firmanın borçlu ile ticari ilişkisinin olduğu, borçlunun ... TL borcu olduğu, daha sonra organik bağ içinde olduğu şirkete ait ... TL borcun da borçlu tarafından üstlenildiği, 3 adet çek bedeli karşılıksız çıkması nedeni ile ek mas-rafi dahil ... TL borcunda borçlu şirkete devredildiği bu borçlara karşılık. ..tarihli ... TL'lık temlikin yapıldığı anlaşıldığından, davalı, borçlu ile ticari ilişkisini temlik tari-hinden öncesinde ve sonrasında devam ettirmiş ve temlik miktarı kadar gerçek bir ala-cağı olduğunu ispatladığından bu davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁸¹

√ «Borçlunun kendi yaptığı tasarruflar için dava açılması mümkün olduğu gibi parasını kendi verdiği ancak muvazaalı olarak başkası adına tescil edilen mallar için de dava açılmasının mümkün olduğu, bu gibi tasarrufların nam-ı müstear olarak ad-landırıldığını- Somut olayda da davalı borçlu şirket tarafından diğer davalı adına ta-şınmaz satın alınması dava edilmiş olmasına göre gerçek kişilerin hangi şartlar dahi-linde bu taşınmaza sahip olabilecekleri, davalılar arasındaki organik bağlantının olup olmadığı üzerinde de durularak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekti-ğini»⁴⁵⁸²

√ «Dava konusu araçların borcun doğumundan sonra borçlu tarafından mali durumunu bilen üçüncü kişi ve borçlu şirket ortakları ile organik bağ içinde bulunan şirkete yapılan satışların iptalinin yerinde olduğunu- Alacaklı tarafından 4. kişinin davaya dahil edilmemesi halinde davanın, 3. kişi yönünden mali elinden çıkardığı ta-rihteki rayiç değer üzerinden tazminata dönüştüğü kabul edilerek tazminatın hüküm altına alınması gerektiğini»⁴⁵⁸³

√ «Borçlu ve diğer davalı şirket ortakları arasındaki yakın organik bağ nedeni ile İİK'nin 280. maddesi gereğince borçlunun içinde bulunduğu mali durum ve zarar verme kastının davalı şirket tarafından bilindiğinin kabulü ile tasarrufların iptaline karar vermek gerektiğini»⁴⁵⁸⁴

√ «Ticaret sicil kayıtlarından davalı şirketlerin aynı gruba ait şirketler olduğu ve ortakları arasında yakın organik bağ olduğu, aynı soy isme sahip kişilerden oluşan aile şirketleri olduğu anlaşıldığı, borçlu ve diğer davalı şirket ortakları arasındaki yakın organik bağ nedeni ile İİK'nin 280.maddesinde gereğince borçlunun içinde bu-lunduğu mali durum ve zarar verme kastının davalı tarafından bilindiğinin kabulü ile tasarrufların iptali talep gereğince takip konusu alacak ile sınırlı olarak bedele hük-medilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁸⁵

√ «Borçlular ve davalı üçüncü kişi şirket aynı adreste faaliyette bulundukları ve ortakları arasında organik bağ bulunduğu anlaşıldığından ve iptali istenilen takip ko-nusu alacağın varlığı, borçlu ve üçüncü kişi şirketin ticari defterleri ile ispatlanmamış olduğundan, icra takip dosyasının muvazaalı olduğundan iptalinin gerektiği, ancak

⁴⁵⁸¹ Bknz: 17. HD. 13.10.2015 T. 1313/10510 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁸² Bknz: 17. HD. 22.06.2015 T. 8287/8983 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁸³ Bknz: 17. HD. 25.05.2015 T. 1509/7638 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁸⁴ Bknz: 17. HD. 25.05.2015 T. 18088/7628 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁸⁵ Bknz: 17. HD. 25.05.2015 T. 1717/7642 (www.e-uyar.com)

hacizli malların ihale ile dördüncü kişiye satıldığı ve anılan şahsın kötü niyetli olduğu ispatlanmadığından, davanın bedele dönüştüğü dikkate alınarak davacının takip dosyalarındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olarak ihale bedelinin davalı üçüncü kişiden tahsiline karar verilmesi gerektiğini»⁴⁵⁸⁶

√ «Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile gerçek değeri arasında misli fark bulunması, davalı şirketler arasındaki organik bağ nedeniyle dava konusu tasarrufun İİK 278/3-2, 280/1 maddeler gereğince iptale tabi olduğunu»⁴⁵⁸⁷

√ «Araç satışının davalı şirketler arasındaki organik bağ, ortakları arasındaki yakın akrabalık ve alacağa mahsuben yapılan satış olması nedeniyle tasarrufun iptalinin hukuka uygun olduğunu»⁴⁵⁸⁸

√ «Davalı şirketlerin ortak yapısı gözönüne alındığında, aralarında organik bağ bulunduğu, davalı üçüncü kişi şirketin borçlu şirketin durumunu ve amacını bilebilecek durumda olduğu gerekçesiyle tasarrufun iptaline, davanın kabulüne karar verilmesinin isabetli olduğunu»⁴⁵⁸⁹

√ «Davalı-borçlu şirketin kurucu ortağı ile diğer davacı üçüncü kişi şirketin kurucu ortağının 'karı koca' olmaları halinde, üçüncü kişi şirketin, borçlunun mal kaçırma kasdıyla ya da alacaklılarına zarar verme kasdıyla hareket ettiğini -aralarındaki 'organik bağ' nedeniyle- göstereceğini»⁴⁵⁹⁰

√ «Her iki tüzel kişilik borçlu şirket ile davalı 3. kişi şirketin yetkilisinin aynı kişi olduğu ve alacağın temlikine konu olan alacağa ilişkin davanın devamı sırasında söz konusu temlik tasarruf işleminin yapılmış olmasının olağan hayat tecrübelerine uygun düşmediği anlaşıldığından, borçlu ve davalı şirket arasında söz konusu organik bağın bulunmasından dolayı davalı şirketin, borçlu şirketin alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzarar kası ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü ile tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁹¹

√ «Davalı borçlu şirket ile 3. kişi şirketin kurucu ortağının aynı kişi olması halinde (organik bağ) bu ortaklık yapısından dolayı borçlu şirketin içinde bulunduğu durumun 3. kişi tarafından bilebilecek olduğunu»⁴⁵⁹²

√ «Davalılar arasındaki 'organik bağ' nedeniyle dava konusu tasarrufun İİK. 280/I. madde gereğince iptal edilmesi gerekeceğini»⁴⁵⁹³

√ «'Borçlu' ile 'üçüncü kişi'nin şirket olup, ortaklarının ve/veya yöneticilerinin aynı kişiler olması halinde, bu 'organik bağ' nedeniyle, borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin, borçlunun 'mal kaçırma kasdı' ile 'alacaklılarına zarar verme

⁴⁵⁸⁶ Bknz: 17. HD. 11.05.2015 T. 18938/7248 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁸⁷ Bknz: 17. HD. 25.11.2014 T. 13374/16824 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁸⁸ Bknz: 17. HD. 27.05.2014 T. 2121/8413 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁸⁹ Bknz: 17. HD. 21.05.2014 T. 4489/7987 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁹⁰ Bknz: 17. HD. 23.09.2013 T. 11972/12603 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁹¹ Bknz: 17. HD. 18.04.2013 T. 16253/5794 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁹² Bknz: 17. HD. 19.03.2013 T. 4881/3660 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁹³ Bknz: 17. HD. 12.02.2013 T. 4250/1406 (www.e-uyar.com)

kasdı'nın biliyor farzedileceği (ve bundan dolayı üçüncü kişiye yapılmış olan tasarruf iptaline karar verilmesi gerekeceğini)»⁴⁵⁹⁴

belirtmiştir.

XII- Tasarrufun iptali davalarında davacının, davalı-borçludaki alacağının 'g e r ç e k' bir alacak olması gerekir.

İptal davalarında, «davacının, davalılardan borçluda bir alacağının bulunması» ve «davacının; borçlu hakkında yaptığı icra takibinden bir sonuç elde edilmemiş –yani alacağın kısmen- tamamen tahsil edilmemiş olması» ön koşul olduğundan, mahkeme iptal davasının yargılaması sırasında öncelikle bu ön koşulun gerçekleşmiş olup olmadığını kendiliğinden araştırır. Bunu yaparken davacının alacağının «geçerli olup olmadığını» araştırmayacağı –örneğin; ‘alacağın kumar alacağı olduğunu’ ileri sürerek iptal davasını reddedemeyeceği-⁴⁵⁹⁵ gibi, «icra dairesinin düzenlediği aciz belgesinin geçerli olup olmadığını» da tartışamaz.⁴⁵⁹⁶ Tersine, aciz belgesinin iptali için icra mahkemesine yapıldığı ileri sürülen şikayetin sonucunu, kendisi için ‘bekletici mesele’ sayması gerekir.⁴⁵⁹⁷ Fakat, davalı-üçüncü kişi (veya borçlu) «davacının alacağının mevcut olmadığını» -örneğin muvazaaya dayandığını- iddia ve ispat edebilir.⁴⁵⁹⁸ Davalı-üçüncü kişi bu iddiasını ispat için ‘tanık’ dinlenebilir...⁴⁵⁹⁹ Yani bu durumda HMK. mad. 200 uygulanmaz.⁴⁶⁰⁰ Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için, öncelikle davacının, davalı-borçluda ‘gerçek bir alacağı’nın bulunması, diğer bir deyişle tasarrufta bulunan kimsenin gerçekten ‘borçlu olması’ gerekir. Eğer ‘gerçek bir borç’ yoksa ‘alacak’ da söz konusu olamayacağından, tasarrufun iptali davası dinlenmez.⁴⁶⁰¹

Davacı-alacaklı, tasarrufun iptali davasını, ‘ilama dayalı icra takibi’ne dayandırmışsa, ‘tasarrufun iptaline’ karar verilebilmesi için, ilamın (alacağın) kesinleşmiş olması gerekir.⁴⁶⁰²

Tasarrufun iptali davalarında, davalı-3. kişi (ya da davalı-borçlu), “davacı alacaklının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunmadığını” ileri sürerse, mahkemece bu durumda nasıl bir yol izlenecektir?

⁴⁵⁹⁴ Bknz: 17. HD. 03.02.2011 T. 5439/685; 17.01.2011 T. 3713/44; 24.06.2010 T. 2520/5919; 27.11.2008 T. 3542/5572; 20.05.2008 T. 1919/2695; 03.04.2008 T. 1110/1685; 25.03.2008 T. 532/1476; 14.01.2008 T. 5124/42; 15. HD. 03.03.2005 T. 2904/1202; 23.01.2001 T. 5126/399 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁹⁵ Bknz: 15. HD. 14.5.1990 T. 800/2146 (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁹⁶ Bknz: 15. HD. 18.5.1990 T. 1755/2258; 13. HD. 9.11.1981 T. 5203/7058 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁹⁷ Bknz: 15. HD. 7.5.1992 T. 2135/2460; 4.3.1992 T. 869/1042 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁵⁹⁸ KURU, B. age. C:4, s:3506

⁴⁵⁹⁹ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7206/4176 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁰⁰ KURU, B. El Kitabı, s:1420

⁴⁶⁰¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C:3, s:4524 vd. – GÜNEREN, A. age. s:379 – UMAR, B. age. s:41 vd. – TAZE, M. Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi, s:120) – KAPLAN, H.A. 4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Işığında İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2006, s:45 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 2011, C:2, s:1266 – COŞKUN, M. Tasarrufun İptali Davaları, s:937 – GÜNEY, E. age. s:80 – SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age. s:175 – MUŞUL, T. İptal Davaları, s:443 – EROĞLU, O. age. s:59 – ATILI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. İcra ve İflas Hukuku, s:741 – OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, s:586 – ÇETİN, H.E. age. s:15

⁴⁶⁰² Bknz: HGK. 08.03.2006 T. 15-34/36 (www.e-uyar.com)

“Bu iddianın tasarrufun iptali davasında araştırılmayacağı”na mı karar verilecek, yoksa “bu iddianın tasarrufun iptali davasında incelenebileceği” belirtilip “davacı alacaklı tacir ise ticari defterleri⁴⁶⁰³ ve banka hesap hareketleri⁴⁶⁰⁴ üzerinde mali müşavir(ler) vasıtasıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak, davacı-alacaklı ile davalı-borçlu arasındaki ticari ilişkinin, daacı alacaklıya takip konusu yaptığı alacak kadar bir alacak doğuracak boyutta olup olmadığı” irdelenecek midir?

Eğer davacı-alacaklı tacir değil ise; davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, mali durumlarının araştırılması, ⁴⁶⁰⁵ yıllık gelirlerinin ne olduğu, ⁴⁶⁰⁶ ve davacının böyle bir borç parayı verebilecek ekonomik gücünün bulunup bulunmadığı⁴⁶⁰⁷ saptanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Bazen, davacı-alacaklının borçludaki alacağı muvazaalı değildir; fakat davacı-alacaklının borçluda “takip konus uyapılan miktarda” bir alacağı da yoktur. Örneğin; davacı-alacaklı takip borçlusu hakkında, borçluya ait senette tahrifat (sahtecilik) yaparak takipte bulunmuştur. Borçlunun imzasın taklit ederek veya senedin “alacak miktarı”nda tahrifat yapmıştır. Hatta borçlu tarafından bu nedenle davacı-alacaklı hakkında “menfi tespit davası”⁴⁶⁰⁸ açılmış ya da icra mahkemesinde “imza inkarında”⁴⁶⁰⁹ bulunulmuş olabilir. Yahut da Cumhuriyet Savcılığına –“sahtecilik” ya da “bedelsiz kalan senedin kullanılması”, “açığa atılan imzanın kötüye kullanılması” suçlarından dolayı⁴⁶¹⁰ - ‘kamu davası’ açılması için şikayette bulunulmuş ve Cumhuriyet Savcılığınca, davacı-alacaklı hakkında ceza mahkemesinde ‘kamu davası’ açılmıştır. Bu gibi durumlarda, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemenin, borçlu tarafından açıldığı/açılması sağlandığı bildirilen bu davaların –kesinleşecek sonucunun “bekletici mesele” yapılması gerekir...

Davalı-3. kişi de, davacı-alacaklının “takip konusu yaptığı senedin (belgenin) gerçek bir alacağı aksettirmedeğini” –borçlu gibi- tasarrufun iptali davasına bakan mahkemede ileri sürebilir. Keza, takip konusu senedin “teminat ve tahsil amacıyla verilmiş olduğu” –yani gerçek bir alacağı ifade etmediği- de hem davalı-borçlu ve hem de davalı-3. Kişi tarafından ileri sürülebilir.⁴⁶¹¹ Bunun kanıtlanması halinde mahkeme davacı-alacaklının talebi doğrultusunda “tasarrufun iptaline” karar verilemez.

⁴⁶⁰³ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 16639/5946; 17.04.2014 T. 15081/5942; 16850/455; 8.03.2013 T. 14204/4372; 24.04.2012 T. 32/5008; HGK. 13.10.2010 T. 17-398/497 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁰⁴ Bknz: 17. HD. 17.04.2014 T. 15081/5942 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁰⁵ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁰⁶ Bknz: 17. HD. 21.03.2017 T. 2235/3008 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁰⁷ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 3393/12139; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁰⁸ Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230; 31.03.2011 T. 6372/2899; 07.03.2011 T. 11643/2001; 30.10.2007 T. 4626/3300 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁰⁹ Bknz: 17. HD. 10.03.2009 T. 3533/1270 (www.e-uyar.com)

⁴⁶¹⁰ Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6626/8230 (www.e-uyar.com)

⁴⁶¹¹ Bknz: 17. HD. 21.01.2014 T. 19964/669 (www.e-uyar.com)

Yüksek mahkeme kimi kararlarında⁴⁶¹² «davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının yerel mahkemece kendiliğinden araştırılması gerektiğini» kimi kararlarında⁴⁶¹³ ise, «bu hususun davalılarca ileri sürülmesi halinde mahkemece araştırılabilirliği» belirtmiştir...

Yüksek mahkeme, bu konu (yani; ‘alacağın gerçek bir alacak olması gerektiği’ konusu) ile ilgili olarak;

√ «*Tasarrufun iptali davasında, davacının dava dayanağı takip konuları olan alacağının varlığının mahkeme kararı ile tespit edildiği ve kesinleşip kesinleşmediği, bu alacağın takibe konulması ve diğer dava koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerektiğini*»⁴⁶¹⁴

√ «*Tasarrufun iptalini isteyen davacının açtığı takibin gerçek bir alacağa ilişkin olması gerektiği- Davacının alacağının asıl borçlu şirketin ticari kayıtlarında yer almadığı, ‘borçlu şirkette önceden sigortalı işçi olarak çalışan davacının gemi satışından elde ettiği gelirden borç verdiği’ iddiasını ilişkin iddiasının somut bilgi ve belgelerle ispatlayamadığı anlaşıldığından, ablalarının banka kayıtlarında 1.000.000, 00 USD’lk gemi satış parasının yatırıldığı ya da borç verilen para ile ilgili bir çıkış ve bilginin olmadığı anlaşıldığından, tasarrufun iptali davasının ‘ön koşul yokluğundan reddine’ karar verilmesi ve davalılar lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğini*»⁴⁶¹⁵

√ «*Davacının gerçek bir alacaklı, borçlunun da gerçek borçlu olmadığının anlaşılması halinde, tasarrufun iptali davasının, ‘önkoşul yokluğu’ nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini*»⁴⁶¹⁶

√ «*Tasarrufun iptali davasında, davalı-üçüncü kişinin, “davacının alacağının gerçek olmadığını” ileri sürmesi halinde, mahkemece davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında gerçek bir alacak borç ilişkisinin olup olmadığının incelenmesi gerektiğini- Davacı alacaklının ‘alacağının gerçek bir alacağa dayandığını ve bu nedenle taraf sıfatına sahip olduğunu ispatlaması gerektiğini- Tarafların, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorunda olduğu, belgeyi ibraz etmesine karar verilen tarafın, kendisine verilen sürede belgeyi ibraz etmemesi ve aynı sürede, delilleriyle birlikte ibraz etmemesi hakkında kabul edilebilir bir mazeret göstermemesi ya da belgenin elinde bulunduğunu inkar etmesi ve teklif edilen yemini kabul veya icra etmemesi, halinde, duruma göre belgenin içeriği konusunda diğer tarafın beyanının kabul edileceğini; bu hususun, mahkemece, davalı borçluya HMK. mad 220/3 uyarınca ihtar edilmesi ve davalının*

⁴⁶¹² Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282; 12.04.2016 T. 14267/4635; 21.01.2014 T. 19964/669 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁶¹³ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606; 19.02.2019 T. 1554/1781; 05.06.2018 T. 4533/5858; 15.05.2018 T. 3037/5045; Samsun BAM. 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55; 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457; 14.02.2017 T. 23545/1450; 25.10.2016 T. 18010/9337; 20.10.2016 T. 17910/9000; 07.06.2016 T. 20994/6940 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁶¹⁴ Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 427/1638 (www.e-uyar.com)

⁴⁶¹⁵ Bknz: 17. HD. 18.02.2020 T. 5545/1647 (www.e-uyar.com)

⁴⁶¹⁶ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 3821/11646 (www.e-uyar.com)

defterlerini ibraz etmemesi halinde yine bu maddeye göre bir değerlendirme yapması gerektiğini»⁴⁶¹⁷

√ «Davacının, alacağın gerçek bir alacak olduğunu ispatlayamadığı ve yapılan bilirkişi incelemesinde de ‘alacak ile ilgili bir hususa rastlanılmadığı’ gerekçesi ile, ‘önşart yokluğundan açılan tasarrufun iptali davasının davanın reddine’ karar verileceğini»⁴⁶¹⁸

√ «Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması gerektiğini»⁴⁶¹⁹

√ «Tasarrufun iptali davalarının görülebilirlik şartlarından birisinin de gerçek bir alacağın varlığı (tasarrufta bulunan kişinin borçlu olması) olduğunu- Gerçek bir borç yoksa alacak da söz konusu olamayacağından iptal davasının dinlenmesinin mümkün olmayacağını- Davalılar alacaklı davacının alacağının gerçek olmadığını savunmuş, yargılama boyunca davacı alacaklı alacağın dayanağı konusunda bir açıklama yapılmamış ve davalı üçüncü kişinin tanığı aynı zamanda borçlu şirket ortağı ifadesinde “kendisinin ve kardeşinin borçlu şirket ortağı oldukları, üçüncü kişinin öz yeğenleri olduğunu, dava konusu kağıt fabrikası binasını sattıklarını ve başka bir yere taşındıklarını, ancak satılan yerin daha sonra kıymetlendiğini, davacıya bildiği kadarı ile borcu olmadığını” yönündeki beyanı karşısında davanın reddine ilişkin mahkeme kararının yerinde olduğunu»⁴⁶²⁰

√ «Tasarrufun iptaline ilişkin davasında tacir olan davalı alacaklı ve borçlunun ticari defterleri üzerinde konuşan uzman bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılarak takip konusu bonoya dayalı bir alacağın gerçekte var olup olmadığının tespiti gerektiğini»⁴⁶²¹

√ «Tasarrufta bulunanın, alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatı çözümlenmesi gerektiğini, bu nedenle, üçüncü kişi-davalının, borcun gerçek olmadığı iddiası ve muvazaanın varlığı yönündeki savunmasının araştırılmasında zorunluluk bulunduğunu»⁴⁶²²

√ «Tarafların dava koşullarından olup mahkemeye öncelikle ve resen incelenmesi gereken hususlardan olduğu, somut olayda borçlu konusundaki kişinin karardan sonra ölmüş ve mirasçılarının bir kısmı Sulh Hukuk Mahkemesinde mirası reddetdiklerini belirttiği dikkate alındığında, öncelikle anılan kararın kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak, sonucuna göre taraf teşkilinin sağlanması gerektiğini- Salt takibin kesinleşmiş olması alacağın gerçek olduğu anlamına gelmediğini»⁴⁶²³

⁴⁶¹⁷ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 3921/11416 (www.e-uyar.com)

⁴⁶¹⁸ Bknz: 17. HD. 06.11.2019 T. 1133/10255 (www.e-uyar.com)

⁴⁶¹⁹ Bknz: 17. HD. 23.10.2019 T. 4452/9821 (www.e-uyar.com)

⁴⁶²⁰ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 13103/5606 (www.e-uyar.com)

⁴⁶²¹ Bknz: 17. HD. 07.05.2019 T. 7423/5597 (www.e-uyar.com)

⁴⁶²² Bknz: 17. HD. 19.02.2019 T. 1554/1781 (www.e-uyar.com)

⁴⁶²³ Bknz: 17. HD. 26.06.2018 T. 1875/6392 (www.e-uyar.com)

√ «Tasarrufun iptali davasında, üçüncü kişinin dayandığı ancak irdelenmeyen alacaklı ...'ın borçlunun iş yerinde çalışıp çalışmadığının sosyal güvenlik kayıtları da getirtilerek, dava dayanağı takip konusu alacağın gerçek olup olmadığı bir başka ifadeyle muvazaalı olarak yapıldığı iddiasının yeniden ayrıntılı olarak tarf delilleri toplandıktan sonra, değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶²⁴

√ «Davalı üçüncü kişiler, asli müdahilin takip konusu alacağının gerçek olmadığını ileri sürdüklerinden bu iddianın ön sorun olarak incelenip değerlendirilmesi gerektiği; takibin kambiyo hukukuna ilişkin olmasına ve kesinleşmesinin alacağın gerçek olmadığı iddiasının incelenmesine engel olmadığını»⁴⁶²⁵

√ «3. kişi vekilleri, “takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı”nı ileri sürdüğünden, mahkemece bu savunma üzerinde durularak davacı vekilinden bu yöndeki açıklamaları ve delillerinin sorulması, özellikle takip konusu senedin vade tarihi, davacı ile borçlu davalının akraba-arkadaş, kapı komşusu olup olmadığı da göz önünde bulundurularak davacı vekilinin bildireceği deliller ile davalılar 3. kişi vekilleri tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanması, gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senedin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması yaptırılması, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil kayıtları istenerek tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve ön kşulların bulunması halinde ise davanın esası yönünden İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini»⁴⁶²⁶

√ «Takip dayanağı 55.000,00 TL senet, 30.09.2010 tarihinde düzenlenmiş 30.09.2011 vadeli olup 13.03.2013 tarihinde icraya konulduğu, davadışı Hayri Ç. Tarafından aynı tasarrufun iptali için açılan davadan 21.01.2013 tarihinde feragat ettiği, dava feragat ile sonuçlanarak kesinleşmiş ancak daha sonra davalı üçüncü kişinin tehdidi ile feragat ettiğini belirtmiş ise de tehdit ispatlanmadığından dikkate alınmadığı, davalı borçlu bu davadan elde edilmeyen sonucun tekrar sağlanması amacı ile kendisine boş senet imzalatırıldığını ileri sürdüğü, mahkemece zabıta araştırılması yapıldığı ve dinlenen tanıkların bir kısmı davacının böyle bir parayı verme gücünün olmadığını belirttiği, mahkemece, takip dayanağı senedin vadesinden yaklaşık 2 yıl sonra takibe konulması ve belirtilen maddi ve hukuki olgular değerlendirilerek alacağın gerçekliğinin tartışılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶²⁷

√ «Tasarrufun iptali davalarının kabulü için dava dayanağı takibin gerçek bir alacağa ilişkin olması gerektiği- Mahkemece dava dışı (borçlunun ortağı olduğu) Ltd. Şti ticari defterleri üzerinde inceleme yapılarak takip konusu senet borcunun var olup olmadığı ve neye ilişkin olduğu tespit edilerek, dvacının anılan şirkette sigortalı işçi oluşu ve diğer delille birlikte değerlendirilerek alacağın gerçekliğinin araştırılması gerektiğini»⁴⁶²⁸

⁴⁶²⁴ Bknz: 17. HD. 05.06.2018 T. 4533/5858 (www.e-uyar.com)

⁴⁶²⁵ Bknz: 17. HD. 15.05.2018 T. 3037/5045 (www.e-uyar.com)

⁴⁶²⁶ SAMSUN BAM 2. HD. 12.01.2018 T. 1073/55 (www.e-uyar.com)

⁴⁶²⁷ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 10994/12126 (www.e-uyar.com)

⁴⁶²⁸ Bknz: 17. HD. 19.12.2017 T. 4594/11844 (www.e-uyar.com)

√ «Her iki davanın da görülebilmesi için diğer dava koşullarının yanında davanın borçludan olan alacağının gerçek bir alacak olması gerektiğini»⁴⁶²⁹

√ «Tasarrufun iptali davalarında, alacağın gerçek bir alacak olması gerektiğinden, tasarrufun iptali davasının gerçek olmayan alacaklar için dinlenmeyeceğini»⁴⁶³⁰

√ «Tasarrufun iptali koşullarından birinin de, ‘dava dayanağı takibin’ gerçek bir alacağa ilişkin olması, olduğunu»⁴⁶³¹

√ «1941 doğumlu ticaretle uğraşmayan ev hanımı borçlunun kiracısından 20.000,00 TL borç alıp senet vermesini gerektirecek hukuki ilişki net olarak ortaya konulmadığı gibi, hasta olduğu için ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle borç aldığı iddiası inandırıcılıktan uzak olup, yargılama sırasında alacağın bu kez borçlunun damadına tahsil edilmemesi halinde rücu edilmeme koşulu ile temlik edilmesi de yaşam deneyimlerine aykırı olduğundan alacağın gerçek olduğundan söz edilemeyeceği ve bu durumda “davalıların anne-kız olmaları nedeni ile aralarındaki tasarrufun bağış niteliğinde olduğu ve ivazlar arasında oransızlık olduğundan” bahisle davanın kabulüne karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»⁴⁶³²

√ «Mahkemece davalı üçüncü kişinin “takip konusu alacağın gerçek bir alacak olmadığı” yönündeki savunması üzerinde durulmamasının hatalı olduğunu- Mahkemece, davalının bu yöndeki savunması doğrultusunda davacı ve davalı delillerinin toplanması, gerektiğinde takip onuşu alacaklı ve borçluların banka hesap hareketleri, ticari ve vergi kayıtları istenerek ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması, Savcılığın takip konusu senetle ilgili yürütülen hazırlık dosyası; dava açılmış ise dava dosyası, ticaret mahkemesi dava dosyasının sonucunun beklenmesi ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶³³

√ «Tasarrufun iptali davasında, tacir olan ve ticari defter tutmak zorunda olan davalı borçlu şirketin ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak dava dayanağı takip dosyasındaki senetlerin dayanağı ve dolayısı ile alacağın gerçekliği araştırılarak muvazaalı alacak olup olmadığı toplanan delillere göre değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶³⁴

√ «Tasarrufun iptali davasında, davalı 3. kişinin alacağın gerçek olmadığı yönündeki savunması üzerinde durularak özellikle takip konusu senetlerin vade tarihi davacı ile borç şirket temsilcisinin hemşeri olması da gözönünde bulundurularak davacı vekilinin bildireceği deliller ile davalı 3. kişi vekili tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanarak, gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senetlerin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması yaptırılıp, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil kayıtları istenerek tarafların ticari defterleri

⁴⁶²⁹ Bknz: 17. HD. 19.12.2017 T. 18804/11841 (www.e-uyar.com)

⁴⁶³⁰ HGK. 15.11.2017 T. 17-2361/1371 (www.e-uyar.com)

⁴⁶³¹ Bknz: 17. HD. 31.05.2017 T. 254/6191 (www.e-uyar.com)

⁴⁶³² Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 2363/2732 (www.e-uyar.com)

⁴⁶³³ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 10146/2457 (www.e-uyar.com)

⁴⁶³⁴ Bknz: 17. HD. 28.02.2017 T. 11975/2134 (www.e-uyar.com)

üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶³⁵

√ «Gayrimenkul satışının veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin yazılı (tapu, noter) yapılması gerektiğini; davacının Suriye vatandaşı olup orada oturduğu ve türkçe bilmediği, borçlunun ticari faaliyetinin otobüs işletmeciliği olduğu anlaşılmakta olup, borçlu tarafından davacıya satıldığı iddia edilen daireyle ilgili somut hiçbir belgenin sunulmaması, davacının iki yıl içinde teslimi gereken daire konusunda teslim süresi bitiminden sonraki iki yıl içinde herhangi bir işlem yapmaması, davalı borçlunun şirket ortağı ve temsilcisi olmasına rağmen, davacı tarafından elindeki senetle ilgili takip işlemlerine başlamaması, takip işleminin dava konusu tasarruftan sonra yapılması, sunulan adi belgenin gayrimenkul alım-satımı konusunda geçerli bir belge olarak kabulünün mümkün görülmemesi ve dosya kapsamındaki maddi ve hukuki olgulardan davacının gerçek bir alacaklı borçlunun da gerçek olmaması karşısında, tasarrufun iptaline ilişkin davanın ‘önkoşul yokluğu’ nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶³⁶

√ «Davalı 3. kişi vekili, ‘borçlunun, eşini dava konusu taşınmaz için öldürdüğünü, takip konusu senedin ve takibin muvazaalı’ olduğunu belirterek ‘davacının, borçludan alacaklı olmadığını’ ileri sürdüğünden, mahkemece öncelikle davacı ile davalı borçlu arasındaki akrabalığın tespiti ile davacıdan takip konusu alacağa ilişkin temel ilişki konusundaki delillerinin sorularak toplanması ve ceza dosyası da incelemerek takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini»⁴⁶³⁷

√ «Basit yargılama usulüne tabi olan tasarrufun iptali davasında, adli tatil süresince temyiz süresinin işlemeyeceğini- Davalı üçüncü kişi dava dayanağı alacağın gerçek olmadığı iddiasında bulunduğundan, mahkemece bu husus üzerinde durulması gerektiği- Davalı borçlu ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ olduğu, dava konusu taşınmazın satışından sonra borçlunun organik bağ içinde olunan diğer şirket ortaklığından ayrıldığı satıştan sonra ancak dava dayanağı takipten önce aralarında uyumsuzluk çıktığı ve davalının bulunduğu, takip dayanağı 900.000 USD olarak büyük miktardaki borcun 30.05.2008 tarihinde verilmiş olmasına rağmen senedin vadesinin 30.12.2011 tarihine verildiği, alacaklı tarafından dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının istendiği anlaşıldığından, mahkemece, davacı alacaklının takip konusu bononun düzenlendiği 30.05.2008 tarihinde 900.000 USD elden borç verebilecek mali duruma sahip olup olmadığı kolluk aracılığı ile araştırılması, davacının şirketi var ise bu şirket kayıtlarında böyle bir alacak borç ilişkisinin varlığı ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olup olmadığının tespiti gerektiğini- Mahkemece, alacağın gerçek olmadığı tespit edilirse, davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁶³⁸

⁴⁶³⁵ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23545/1450 (www.e-uyar.com)

⁴⁶³⁶ Bknz: 17. HD. 13.12.2016 T. 16866/11513 (www.e-uyar.com)

⁴⁶³⁷ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 18010/9337 (www.e-uyar.com)

⁴⁶³⁸ Bknz: 17. HD. 20.10.2016 T. 17910/9000 (www.e-uyar.com)

√ «Davalı üçüncü kişi dava dayanağı alacağın gerçek olmadığı iddiasında bulunduğundan mahkemece bu husus üzerinde durulması gerektiğini- Davalı borçlu ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ olduğu, dava konusu taşınmazın satışından sonra borçlunun organik bağ içinde olunan diğer şirket ortaklığından ayrıldığı, satıştan sonra ancak dava dayanağı takipten önce aralarında uyuşmazlık çıktığı ve davaların bulunduğu, takip dayanağı 900.000 USD olarak büyük miktardaki borcun 30.05.2008 tarihinde verilmiş olmasına rağmen senedin vadesinin 30.12.2011 tarihine verildiği, alacaklı tarafından dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının istendiği anlaşıldığından, mahkemece, davacı alacaklının takip konusu bononun düzenlendiği 30.05.2008 tarihinde 900.000 USD elden borç verebilecek mali duruma sahip olup olmadığı kolluk aracılığı ile araştırılması, davacının şirketi var ise bu şirket kayıtlarında böyle bir alacak borç ilişkisinin varlığı ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olup olmadığının tespiti gerektiğini- Mahkemece, alacağın gerçek olmadığı tespit edilirse, davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁶³⁹

√ «Borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olmasının, her zaman takip konusu alacağın gerçek bir alacak, yani davacının gerçekten alacaklı, borçlunun da gerçekten borçlu olduğunu göstermeyeceğini, davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının mahkemece res'en değerlendirilmesi gerektiğini- Mahkemece, borçlu şirket ile davacı alacaklı arasındaki takip konusu çek düzenlenmesini gerektirecek bir alacak borç ilişkisinin bulunup bulunmadığı, gerekirse tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olduğunun tesbiti halinde, aciz hali var ise şimdiki gibi davanın kabulüne, aksi durumda davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶⁴⁰

√ «Davacı, 'iflastan önce kesinleşmiş takip dolayısıyla alacağının olduğunu' iddia etmiş ise de, İİK. mad. 193 uyarınca, iflas kararının kesinleşmesi ile takiplerin düşeceğini, davacının iddia ettiği alacağın iflas masası tarafından kabul edilmediği, bu konudaki talebinin reddine karar verildiği, davacının alacağın mevcudiyetini ispatlamak için sıra cetveline itiraz ya da kayıt kabul davası gibi davalar açmadığı, mevcut alacağın varlığını gösterir mevcut bir ilam bulunmadığı, takibin düştüğü anlaşıldığından varlığı ispatlanmış ve masa tarafından kabul edilmeyen bir alacak iddiasıyla ilgili tasarrufun iptali davasının görülemeyeceğini»⁴⁶⁴¹

belirtmiştir.

XIII- Tasarrufun iptali davalarında, borçlu ile işlemde bulunmuş olan davalı üçüncü kişinin «dava konusu taşınmazları/taşınırları satın alabilecek parasal (mâli) güce sahip olup olmadığı» ya da borçluya borç para verdiğini iddia ederek icra takibinde bulunmuş olan davalı üçüncü kişinin, borçluya gerçekten bu miktardaki parayı borç verebilecek parasal (mâli) gücü bulunup bulunmadığı» mahkemece araştırılabilir mi?

⁴⁶³⁹ Bknz: 17. HD. 07.06.2016 T. 20994/6940 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁴⁰ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁴¹ Bknz: 17. HD. 17.05.2016 T. 5195/6019 (www.e-uyar.com)

Yüksek mahkeme, -kanımızca da isabetli olarak- bu soruya aşağıdaki şekilde «olumlu» cevap vermiştir. Gerçekten **yüksek mahkeme**, bu konuyla ilgili olarak;

√ «Tasarrufun 1. derecede yakın akrabalar arasında yapılması ve en son maliki olan davalıların henüz 20-22 yaşlarında öğrenci olup taşınmazı almaya yetecek ekonomik güçlerinin bulunmaması, taşınmazın akit tarihindeki değeri ile keşfen belirlenen değeri arasında misli fark bulunması nedenleriyle tasarrufun iptale tabi olduğunu»⁴⁶⁴²

√ «Dava konusu taşınmazın davalı-borçlu şirket malvarlığı ile bir ilgisi olmadığı kabul edilmişse de, taşınmazın borçlu şirket yetkilisinin eşi adına tescil ettirildiği ileri sürüldüğünden, asıl borçlu şirketin %95 hissedarının davalı üçüncü kişinin eşi, %5 hissedarının ise davacı üçüncü kişinin babası olduğu gözetilerek, üçüncü kişinin, dava konusu taşınmazları satın alabilecek ekonomik gücü olup olmadığı, taşınmazların aslında eşi veya babası tarafından, davalı üçüncü kişi adına alınıp alınmadığının araştırılarak, sonucuna göre davalı üçüncü kişi, elinden çıkarmış olduğundan, davacıdan İİK. mad. 282 gereği satın alan şahsı davaya dahil edip etmeyeceği, yoksa davasını bedele dönüştürüp dönüştürmeyeceği sorularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶⁴³

√ «Dava konusu taşınmazın, davalı-borçlu şirket malvarlığı ile bir ilgisi olmadığı kabul edilmişse de, ‘taşınmazın, borçlu şirket yetkilisinin eşi adına tescil ettirildiği’ ileri sürüldüğünden, asıl borçlu şirketin %95 hissedarının davalı üçüncü kişinin eşi, %5 hissedarının ise davacı üçüncü kişinin babası olduğu gözetilerek, üçüncü kişinin, dava konusu taşınmazları satın alabilecek ekonomik gücü olup olmadığı, taşınmazların aslında eşi veya babası tarafından, davalı üçüncü kişi adına alınıp alınmadığının araştırılarak, sonucuna göre davalı üçüncü kişi, elinden çıkarmış olduğundan, davacıdan ‘İİK. mad. 282 gereği satın alan şahsı davaya dahil edip etmeyeceği, yoksa davasını bedele dönüştürüp dönüştürmeyeceği’ sorularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶⁴⁴

√ «Davacının “borçlunun 12 günlük oğlunun böyle bir taşınmazı alım gücünün olmayacağından bedelinin borçlu tarafından ödendiğini” iddia ettiği, davalıların ise “taşınmazın babaannesi tarafından bedeli ödendiği ve torununa bağış yaptığını” ileri sürdüğü, borçlunun oğlu adına olan taşınmazın borçlu tarafından alındığı, davacı tarafından kesin ve güçlü delillerle ispat edilemediğinden, tasarrufun iptali davasının reddi gerektiğini»⁴⁶⁴⁵

√ «Takibin gerçek bir alacağa ilişkin omasının da tasarrufun iptali davasının koşullarından biri olduğunu- Davalı üçüncü kişi, “alacaklının alacının muvazaalı olduğunu” iddia ettiğinden, mahkemece ticari defterler üzerinde inceleme yapılarak takip konusu senet borcunun var olup olmadığı ve neye ilişkin olduğu tespit edilerek, davacının böyle bir borcu verebilecek ekonomik durumu olup olmadığı da

⁴⁶⁴² Bknz: 17. HD. 25.12.2019 T. 671/12476 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁴³ Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 3551/11086 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁴⁴ Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 3551/11086 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁴⁵ Bknz: 17. HD. 30.01.2018 T. 17118/401 (www.e-uyar.com)

araştırılarak ve diğer delillerle birlikte değerlendirilerek alacağın gerçekliği araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶⁴⁶

√ «Davacı, 'borçlunun mal kaçırmak için bedelini ödeyerek satın aldığı taşınmazın ekonomik gücü olmayan kardeşi adına tapuda tescil ettirdiğini' ileri sürerek 'tasarrufun iptali'ni talep etmiş olduğundan, mahkemece 'dava konusu alacağın dayanağı olan ilamın kesinleşme tarihinin, tapudaki tasarruf işlemlerinden sonra olduğu' gerekçesiyle davanın reddinin hatalı olduğu; ilamın dayanağı olan sözleşme, tasarruftan önce olduğundan ve bu taşınmazların satın alım tarihlerine göre takibin süresinde yapıldığı, haciz tutanağı düzenlendiği ve İİK. mad. 105 uyarınca, borçlunun aciz halinin oluştuğu görüldüğünden, gayrimenkullerin adına tescili tarihinde davalı üçüncü kişinin bu taşınmazları gerçek değerlerine göre satın almaya ekonomik gücünün yeterli olup olmadığı ve nam-ı müstear hususunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini»⁴⁶⁴⁷

√ «Davalının diğer kardeşi ile birlikte aynı gün 8 bağımsız bölüm satın alması ve borçlular ile aynı cadde üzerinde ticari faaliyette bulunması sebebiyle borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğunu»⁴⁶⁴⁸

√ «Davalı borçlu ile üçüncü kişi şirket arasında organik bağ olduğu, dava konusu taşınmazın satışından sonra borçlunun organik bağ içinde olunan diğer şirket ortaklığından ayrıldığı satıştan sonra ancak dava dayanağı takipten önce aralarında uyuşmazlık çıktığı ve davaların bulunduğu, takip dayanağı 900.000 USD olarak büyük miktardaki borcun 30.05.2008 tarihinde verilmiş olmasına rağmen senedin vadesinin 30.12.2011 tarihine verildiği, alacaklı tarafından dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının istendiği anlaşıldığından, mahkemece, davacı alacaklının takip konusu bononun düzenlendiği 30.05.2008 tarihinde 900.000 USD elden borç verebilecek mali duruma sahip olup olmadığı kolluk aracılığı ile araştırılması, davacının şirketi var ise bu şirket kayıtlarında böyle bir alacak borç ilişkisinin varlığı ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, alacağın gerçek olup olmadığının tespiti gerektiğini»⁴⁶⁴⁹

√ «Mahkemece alınan bilirkişi raporunda taşınmazı satan şahısların mameleklerinde bir artış olmadığı gibi satın alan şahısların da alım gücünün olmadığı belirtildiğinden, zaten müteahhit olan borçlunun tüm taşınmazları kızı, eşi ve yakın akrabaları adına tescilinin de yaşam deneyimlerine uygun olmadığı anlaşıldığından bu taşınmazlar yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁶⁵⁰

√ «Mahkemece alınan bilirkişi raporunda taşınmazı satan şahısların mameleklerinde bir artış olmadığı gibi satın alan şahısların da alım gücünün olmadığı belirtildiğinden, zaten müteahhit olan borçlunun tüm taşınmazları kızı, eşi ve yakın

⁴⁶⁴⁶ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 3993/12139 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁴⁷ Bknz: 17. HD. 15.03.2017 T. 22269/2789 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁴⁸ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23919/1454 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁴⁹ Bknz: 17. HD. 07.06.2016 T. 20994/6940 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁵⁰ Bknz: 17. HD. 05.04.2016 T. 12040/4257 (www.e-uyar.com)

akrabaları adına tescilinin de yaşam deneyimlerine uygun olmadığı anlaşıldığından bu taşınmaz yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁶⁵¹

√ «Tasarrufun iptali davalarında alacaklıya alacağını tahsil imkanı sağlanırken, alacaklının alacağının şeklen varlığı değil, gerçekliğinin de amaçlandığının göz ardı edilmemesi gerektiğini- Somut olayda davalı üçüncü kişinin, davacı alacaklının borçluya, 400.000 TL ödünç ekonomik gücü olmadığını, borçlu ile aralarında husumet olması nedeniyle icra takibinin başlatıldığını belirterek alacağın muvazaalı olduğunu iddia ettiği, ancak mahkemece bu hususta her hangi bir araştırma yapılmadığını- Bu nedenlerle, mahkemece dosya içerisindeki bilgi ve belgeler dikkate alınarak, gerekirse davacının alacağının da açıklattırılarak takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı tartışılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶⁵²

√ «Davalının kardeşine yapılan tasarrufun bağışlama hükmünde olduğu ve alacaklılardan mal kaçırma nedeniyle yapıldığından iptale tabi olduğu yönündeki karar isabetli ise de, diğer davalılarla ilgili taşınmazı üçüncü kişiden satın alan kişinin borçlu ya da kardeşi ile arasında kirvelikten dolayı tanıklık olup olmadığı üzerinde durulmaması, son malike satış yapıldıktan sonra dahi taşınmazda uzun süredir borçlunun oturmaya devam ettiği hususunun gözetilmemesi ve son malikin taşınmazı alabilecek ekonomik güce sahip olmadığı yönündeki tanık beyanları ile birlikte değerlendirme yapılarak tasarrufların iptale tabi olup olmadıkları üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilemeyeceğini»⁴⁶⁵³

√ «'Davaya konu aracın satış bedelinin 3. kişi durumundaki davalı tarafından ödendiğinin ispat edilemediği' gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de, tasarrufun iptali davasında, davalının uzun yıllar çalışmış olduğu ve dava konusu aracı kendi geliriyle satın almış olabileceği açıksa, bu durumun aksinin davacı tarafından ispatlanması gerekeceğini»⁴⁶⁵⁴

√ «Davalı borçlunun, dava konusu araçları parasını kendi vererek diğer oğlu adına satın almasına ilişkin tasarrufların, namı müstear şeklinde muvazaalı yapıldığı gerekçesi ile iptal edilebileceğini, borçlunun oğlunun tasarrufların yapıldığı sırada gerek sigortalılık başlangıcı gerekse işe başlama tarihi nazara alındığında, iptale tabi tasarrufların bedelini ödeyebilecek ekonomik güce sahip olduğunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, borçlunun mamelekenden çıkan para ile üçüncü kişinin malvarlığına giren artışların da tasarrufun iptaline konu olabileceğini, tanık beyanlarının tek başına iyiniyet ve ekonomik durumun ispatında yeterli olmadığını»⁴⁶⁵⁵

√ «Davalı borçlunun, diğer borçlu davalının yanında ücretli olarak çalışan bir kişi olduğu, dava konusu taşınmazı satın alabilecek maddi durumunun bulunmadığı, taşınmazın davalı borçlunun talimatı doğrultusunda davalı üçüncü kişiye sattığı, üçüncü kişi olan davalının borçlu davalılar aleyhine icra takibi yaptığı, dolayısıyla tasarruf tarihinden öncesine ait ticari ilişkilerinin olduğu, taşınmaz üzerinde bulunan

⁴⁶⁵¹ Bknz: 17. HD. 05.04.2016 T. 11974/4256 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁵² Bknz: 17. HD. 13.10.2015 T. 2595/10520 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁵³ Bknz: 17. HD. 09.06.2014 T. 4544/9210 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁵⁴ Bknz: 17. HD. 09.12.2013 T. 15485/17309 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁵⁵ Bknz: 17. HD. 09.09.2013 T. 7129/11624 (www.e-uyar.com)

ipoteke bedelinin de tamamen ödenip ödenmediği yeterince araştırılmadığı anlaşıldığında, mahkemece borçlu davalılar arasındaki ilişkinin araştırılması, üçüncü kişi davalının borçlu davalılar aleyhine yaptığı icra takipleri gözönüne alınarak aaralarında daha önce başlayan ticari ilişki olup olmadığı ve bu nedenle borçluların mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olamayacağının karar yerinde tartışılması ve bu konuda İİK. mad. 280'in uygulama yeri olup olmadığının tartışılması gerekeceğini»⁴⁶⁵⁶

√ «Davalı üçüncü kişi, dava konusu taşınmazı babasından kalan mirastan elde ettiği para ile satın aldığını savunarak mirasçılar arasında yapılan miras devir senedi başlıklı bir belge ibraz etmişse de, mahkemece davalı tarafından sunulan miras devir senedinde yazılı taşınmazların tapu kayıtlarının getirtilerek taşınmazların kime ait oldukları, kimden kime kaldıkları, satılıp satılmadıkları, davalıya bu taşınmazlardan dolayı kalan para olup olmadığı, ayrıca miras kalmış ise hangi tarihte kaldığının saptanması, yine davalının tasarruf tarihindeki ekonomik durumunun ayrıntılı olarak araştırılması ondan sonra toplanan ve toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini, bu araştırmalar yapılmadan 'muvaazanın kanıtlanamaması' nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin hatalı olacağını»⁴⁶⁵⁷

√ «İptal davalarında, borçlu ile işlemde bulunan davalı -üçüncü kişilerin, 'dava konusu taşınır/taşınmazları satın alabilecek mali güce sahip olup olmadıkları'nın mahkemece araştırılması gerekeceğini»⁴⁶⁵⁸

belirtmiştir...

XIV- Her davada olduğu gibi, «tasarrufun iptali»⁴⁶⁵⁹ davalarında da «ispat yükünün hangi tarafa ait olduğu» konusu önem taşır. Hukukumuzda, bu konuya ışık tutan hüküm «Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür» şeklindeki MK. mad. 6'dır.⁴⁶⁶⁰ Bu davalarda ispat yükü -kural olarak- davacı alacaklıdır.⁴⁶⁶¹

Doktrinde⁴⁶⁶² -oybirliği ile- «ispat yükünün, hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düştüğü» kabul edilmekte olduğu gibi, **Yargıtay** da bu

⁴⁶⁵⁶ Bknz: 17. HD. 23.05.2013 T. 5840/7545 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁵⁷ Bknz: 17. HD. 29.11.2012 T. 12777/13299 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁵⁸ Bknz: 15. HD. 07.04.2011 T. 9155/3212; 22.11.2010 T. 10925/9928; 26.10.2010 T. 5342/8805; 01.07.2010 T. 2225/6230; 04.11.2008 T. 2340/5093; 23.10.2008 T. 1876/4885; 17.04.2008 T. 362/2022; 14.04.2008 T. 1112/1914; 28.01.2008 T. 5538/339; 15. HD. 23.01.2007 T. 6400/235; 08.04.1993 T. 1572/1646 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁵⁹ Bknz: 17. HD. 29.1.2008 T. 5370/361 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁶⁰ Bu hükme ait «1998/1999 Tasarısı» ile «1984 Tasarısı» ve «1971 Tasarısı»ndaki gerekçeler için Bknz: **UYAR, T.** Gerekçeli-İçtihatlı Türk Medeni Kanunu, 2002, C: 2, s: 1507

⁴⁶⁶¹ **KAZANCI, İ.T.** age. s: 147; 163; 185

⁴⁶⁶² **TAŞPINAR, S.** Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımında Rolü (AÜHFD. 1996/1-4, s: 551) - **ALANGOYA, Y.** «Hayatın Olağan Akışı» s: 523 - **KURU, B.** Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001, C: 2, s: 1989 - **POSTACIOĞLU, İ.** Medeni Usul Hukuku, s: 537 - **UMAR, B./YILMAZ, E.** İspat Yükü, 2. Baskı, 1980, s: 60 - **BERKİN, N.** Medeni Usul Hukuku Rehberi, 1980, s: 172 - **ANSAY, S.Ş.** Hukuk, İcra-İflas Usulleri, 1960, s: 248 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** Medeni Yargılama Hukuku, 7. Baskı, 2000, s: 616 vd. - **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 352

konuya ilişkin içtihatlarında öteden beri ‘doktrindeki görüş doğrultusunda’ içtihatla bulunmuştur.

Davalı-borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin iddia ve savunmalarında «*hayatın olağan akışına aykırılık*» bulunması halinde, bu tutarsız iddia ve savunmalar, taraflar arasında yapılmış olan tasarrufların iptaline neden olur.

«*Hayatın olağan akışına aykırılık*»^(*) ne demektir? «*Hayatın olağan akışı*» kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçülerden ve prensiplerden birisidir. Buna göre insanların genelinin, sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar «*hayatın olağan akışı*» kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukuki problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır.⁴⁶⁶³

Başka bir deyişle; tecrübe (hayatın olağan akışı) kuralları «*hayatta sık tekrar eden, tekrarlanması ihtimal dahilinde olan olayların veya bilimsel ve teknik bilgilerin oluşturduğu ve kendilerini oluşturan somut olaylardan bağımsız hale gelmiş kurallar*»dır; vak’a tesbitinde, hukukun olaya uygulanmasında, hakim bir değer hükmü vermesinde, delillerin değerlendirilmesi ve bir delilin ispat değerinin saptanmasında, muhtevası belli olmayan kuralların (kötüniyet gibi) uygulanmasında önemli rol oynar.⁴⁶⁶⁴

«*Hayatın olağan akışı*» kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukuki problemlerin çözülmesinde bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay «*hayatın olağan akışı*» kriterini, «*olayların sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan*

(*)**ALANGOYA, Y.** «Senete Karşı Senetle İspat» Kural ve «Hayatın Olağan Akışı» Kavramı (Prof. N. Koca Yusufpaşaoğlu, Armağan, 2004, s: 521-531) – **DEMİR, A.** Yargıtay İctihatlarındaki «Hayatın Olağan Akışı» Kriteri ve İslam Hukukundaki, «Zahiri Kal Delili» (Terazi Huk. Dr. Aralık/2008, s: 129-133) – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 87-124; s: 505-535; s: 747-759; s: 776-802; s: 877-919; s: 999-1024- **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 11-13; s: 65-71; s: 134-139; s: 269-272; s: 381-382; s: 576-578; s: 1086-1089; s: 1097 vd.; s: 1159 vd. – **UYAR, T.**, Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, S. 169-176) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Alacağın Gerçek Olması» ve «Hayatın Olağan Akışına Uygunluk» Koşullarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Legal Huk. Dr. Ocak/2020, s: 267-302) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri» (İİK. 280/III), «İptal Tabi Tasarrufların Kapsamı» (İİK. 278, 279, 280) ve «Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması» (İİK. 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Ceren Damar Şenel Armağan’nda C:3, 2020, s: 3941-3978) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasında Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) – **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasında Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Ekim/2018, S: 190, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz 2017, s: 497-543) – **UYAR, T.** Muvazaa Nedeniye Dayalı Tasarrufun İptal Davalarının (İİK. m. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları, (Legal Huk. Der. S: 139, Temmuz/2014, s: 175-187) – **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası» Açılabilir Mi.? ABD. S: 2015/1, s: 369-397) – **UYAR, T.** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir Tasarrufun İptali Davasının «Bedele Dönüşmesi» (İİK. m. 283/II) Halinde Tazminata Esas «Gerçek Değer»in Hesaplanma Yöntemi (Legal Huk. Der. Nisan/2018, S: 184, s: 1739-1758)

⁴⁶⁶³ **DEMİR, A.** agm. s: 129

⁴⁶⁶⁴ **ALANGOYA, Y.** agm. s: 528; dipn. 32

karşılancak türden olup olmadığının belirlenmesi» şeklinde anlamaktadır. Söz gelimi «bir ikrarının delil değeri için ortaya konulması için diğer şartların yanında hayatın olağan akışına uygun düşüp düşmediğinin de araştırılması gerektiği» ifade edilmektedir.⁴⁶⁶⁵

«Hayatın olağan akışı» kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda, «aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine» olduğundan, hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter niteliğini taşımaktadır.

Sonu olarak «hayatın olağan akışı» kriteri, mevcut hukukumuzda hukukçuların hemen her alanda uygulayabildikleri, onların işlerini kolaylaştıran önemli bir prensiptir.⁴⁶⁶⁶ Hangi olayların «hayatın olağan akışına aykırı olduğu» tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından takdir edilecektir.⁴⁶⁶⁷

Uygulamada;

- Borçlunun, taşınmazı satın aldıktan çok kısa bir süre sonra elinden çıkarmış olması,
- Dava konusu taşınır/taşınmaz rayiç değerinin çok üstünde bir bedelle satılmış olması (yukarı doğru aşırı oransızlık),
- Borçlunun taşınırını/taşınmazını satın alan 3. kişinin, borçlunun yakını (hışmı) olması,
- Borçlunun taşınmazını elinden çıkardığı halde, taşınmazda uzun süredir oturuyor olması,
- Taşınmazın halen borçlunun (boşandığı eşi, annesi, kızı vb.) tarafından kullanılıyor olması,
- Borçlunun sattıktan sonra, aracını kullanmaya devam etmesi,
- Üçüncü kişi tarafından taşınmazın/araçlarının, rayiç bedelinin iki katı bir bedelle satın alınması,
- Üçüncü kişinin, borçlunun komşusu, vekili, avukatı, mali müşaviri olması,
- Takip konusu borcun, borçlu tarafından -ödeme emri, icra dairesinde teslim alınarak kabul edilip, takibinin keskinleştirilmesi,
- Borçluya ait taşınırları/taşınmazları satın alan üçüncü kişilerin alım (mali) gücünün bulunmaması,
- Borçlunun aynı gün birden fazla taşınmazını satması,
- Üçüncü kişinin, borçluya ait çok sayıda (örneğin; üç/dört adet) taşınmazı/aracı satın alması (örneğin) bu konuda **yüksek mahkeme**;

⁴⁶⁶⁵ DEMİR, A. agm. s:130

⁴⁶⁶⁶ DEMİR, A. agm. s:133

⁴⁶⁶⁷ ERDÖNMEZ, G. age. S:197

√ «Davalı üçüncü kişilerin birbiri ile akraba olmalarının ve aynı gün borçluya ait üç taşınmazı satın almalarının mülkiyet hakkını sınırlandırılmasını gerektiren bir hal olmadığı»⁴⁶⁶⁸

√ «Davalı borçluların 7 adet parseli üzerinde otel ve müstemilatları ile noter kanalı ile diğer davalı şirkete devrettiği, hisse satış tarihlerinin aynı gün ve birbirini takip eden yevmiyelerle aynı noterden yapıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; mal kaçırma kasdının yanında tüm parsellerin devredilmesi sebebi ile İİK. mad. 280/son uyarınca tasarrufların iptale tabi olduğunu»⁴⁶⁶⁹

√ «Borçlunun aynı gün içinde on yedi araçtan on adedini davalıya, yedi aracı da davalı şirkete devretmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını ve İİK'nın 280. Maddesinde öngörülen yasal ve fiili karineler gereği davalının borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğundan kabulünün de zorunlu olduğunu»⁴⁶⁷⁰

√ «3 adet taşınmazın aynı gün satın alınması ve davalıların aynı alanda mesleki faaliyette bulunmaları nedeniyle davalı 3.kişinin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK'nun 280/1 maddesi gereğince tasarrufların iptale tabi bulunduğunu»⁴⁶⁷¹

√ «Borçluya ait farklı vasıflardaki 7 adet taşınmazın aynı gün aynı kişiye satışı hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, üçüncü kişinin borçlunun mal kaçırma kasını bildiğinin varsayılacağı»⁴⁶⁷²

√ «Davalının diğer kardeşi ile birlikte aynı gün 8 bağımsız bölüm satın alması ve borçlular ile aynı cadde üzerinde ticari faaliyette bulunması sebebiyle borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğunu»⁴⁶⁷³

√ «Davalı borçlunun aynı günde 19 adet taşınmaz sattığı bu taşınmazlardan üçünü davalıya, beşini davalı ile aynı soyadını taşıyan kişilere satıldığı, yine takip dosyasındaki ihalede dava konusu takip borçlularına ait iki taşınmazın icra ihalesi sonucu davalı tarafından alındığı, borçlu ile davalının aynı ilçe, köy ve ciltte nüfusa kayıtlı olduğu, faaliyet yerleri farklı olsa da faaliyet alanlarının aynı olması gibi maddi ve hukuki olgular göz önüne alındığında davalının İİK'nun 280/1 maddesi kapsamında borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerektiği; yine borçlu vekilinin savunmasında diğer davalının satış bedelinin 25.000 TL'sini banka aracılığıyla ödediğini, kalan 12.715, 30 TL'nin de takip borçlusu şirketin borcuna mahsup edildiğini belirttiğinden diğer davalının da borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek durumda olduğunun kabulü gerektiğinden dava konusu tasarrufların İİK'nun 280/1 maddesi gereğince davacının alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁶⁷⁴

⁴⁶⁶⁸ Bknz: 17. HD. 25.06.209 T. 15223/7846 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁶⁹ Bknz: 17. HD. 27.03.2019 T. 12327/3706 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁷⁰ Bknz: HGK. 19.03.2019 T. 17-2697/3186 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁷¹ Bknz: 17. HD. 12.02.2018 T. 10637/843 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁷² Bknz: İzmir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/158 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁷³ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23919/1454 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁷⁴ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 11030/166 (www.e-uyar.com)

√ «Takip konusu borcun kredi sözleşmesinden doğmasına, haciz tutanaklarının İİK'nun 105 maddesi kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olup bunun dışında - (borç tasfiye protokolü gereğince on bankaya 21.153.996, 48 Euro borcu bulunan)- davalı borçlunun aciz halinde olduğunun anlaşılmasına karşısında, davalı borçlunun aynı gün davalıya yirmi adet, bir gün ara ile diğer davalıya yedi adet taşınmaz satın davalı 3. kişinin satın aldığı taşınmazlar için satıştan 22-23 gün önce 100.000 Doları davalı borçluya elden ödemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve mevcut durumun davalılar tarafından borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunu gösterdiği, davalı borçlunun davalı 3.kişinin amcasının torunu olması nedeniyle bu davalının borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle bu davalı ile yapılan dava konusu tasarrufların da İİK'nun 280/1.madde gereğince iptale tabi bulunduğunu»⁴⁶⁷⁵

√ «Davalı üçüncü kişinin borçlunun komşusu, diğer davalı 3. Kişinin ise borçlunun vekili olduğu aynı gün borçlu tarafından davalı 3. Kişiye sekiz araç, diğer davalı 3. Kişiye farklı iki günde o araç satılmış olması nedeniyle davalı 3. Kişilerin borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olması ve bu durumun ticari işletmenin kısmen devri mahiyetinde olması nedeniyle reddedilen araçlar yönünden de davanın İİK'nun 280. Maddesi gereğince kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁶⁷⁶

√ «Davalı üçüncü kişinin, borçlunun kefili olan ve bu kefaletten dolayı borçlunun borcunu ödeme tehdidi ile karşı karşıya kalan dava dışı...Ltd. Şti'nin çalışanı olması, aynı gün borçlu ve akrabalarına ait üç taşınmazın satın alınması ve satışa rağmen borçlunun bu taşınmazlardan birinde oturmaya devam etmesi olguları birlikte değerlendirildiğinde, satışın borçlunun alacaklılarını ızzar kastı ile yapıldığının sabit bulunmasına göre davanın kabulü gerektiğini»⁴⁶⁷⁷

√ «Davalıların aynı gün 3 adet taşınmazı çok düşük bedellerle satın alması ve tanık beyanlarına göre satışın muvazaalı olduğunun anlaşılması bulunmasına göre davanın kabulü gerektiğini»⁴⁶⁷⁸

belirtmiştir)

- Borçlunun aynı gün birden fazla taşınır/taşınmazını satması⁴⁶⁷⁹

- Takip konusu borcun, borçlu tarafından -ödeme emri icra dairesinde teslim alınarak takip konusu borcun kabul edilip, takibin kesinleştirilmesinin,

⁴⁶⁷⁵ Bknz: 17. HD. 06.12.2016 T. 2847/11210 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁷⁶ Bknz: 17. HD. 05.10.2016 T. 14167/8533 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁷⁷ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 17073/11003 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁷⁸ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 12160/6293 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁷⁹ Bknz: 17. HD. 25.06.2019 T. 15223/7846; 27.03.2019 T. 12327/3706; HGK. 19.03.2019 T. 17-2697/318; 17. HD. 12.12.2018 T. 10637/843; İmzir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/158; 17. HD. 14.02.2017 T. 23919/1454; 17.01.2017 T. 11030/166; 06.12.2016 T. 2847/11210; 29.11.2016 T. 17073/11003; 04.10.2016 T. 14167/8533; 07.06.2016 T. 13025/6947; 24.05.2016 T. 12160/6293; 24.05.2015 T. 19456/7760; 01.07.2014 T. 7488/10391; 29.04.2014 T. 6691/6499; 16.05.2013 T. 5684/7121 (www.e-uyar.com)

‘**hayatın olağan akışına uygun düşmeyen**’ işlemler olarak kabul edilmektedir.⁴⁶⁸⁰

Yüksek mahkeme «tasarrufun iptali davaları»nda ‘*hayatın olağan akışı*’ kriteri ile ilgili olarak;

√ «*Dava konusu taşınmaz üzerindeki ipotekler dikkate alındığında taşınmazın tapudaki satış bedeli ile gerçek değeri arasında bedel farkı bulunmuyorsa da, taşınmazın 15.11.2013 tarihinde satılmasına rağmen 15.03.2014 tarihinde borçluya ödeme emrinin bu adrese tebliğ edildiği ve 24.03.2014 tarihinde aynı adreste haciz yapıldığı, buna göre, satışa rağmen borçlunun satış yapılan konutta oturmaya devam etmesinin, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi, delil olarak sunulan istihkak davası ile ilgili olarak yapılan yargılama sırasında ibraz edilen kira sözleşmesinin, satıştan önceki 01.11.2013 tarihli olması olguları dikkate alındığında, satışın mal kaçırma amacı ile yapıldığının anlaşıldığını*»⁴⁶⁸¹

√ «*Tasarrufun iptali davasına konu tasarrufun bedelleri arasında herhangi bir oransızlık bulunmadığı, borçlunun oturmaya devam ettiği evi devirden bir yıl kadar sonra boşalttığı ve diğer sebeplerle ‘istinaf isteminin esastan reddine’ ilişkin verilen kararın usul ve yasaya uygun olup onanması gerektiğini*»⁴⁶⁸²

√ «*15.05.1994 tarihinde ölen murisin mirasının rızaen taksim edildiği iddiasının 14.04.2005- 30.04.2008, 11.06.2008, 15.02.2010 gibi tarihlerinde icra edilmiş olmasının, yaşam deneyimlerine uygun olmadığını*»⁴⁶⁸³

√ «*Serbest muhasebecilik işi ile iştigal edenlerin (162.000,00 TL) borç vermesinin hayatın olağan akışına aykırı kabul edilmeyeceğini*»⁴⁶⁸⁴ (Not: Bu kararın ‘hatalı’ olduğunu düşünüyoruz...)

√ «*Taşınmazın çok kısa zaman aralığı ile ikinci kez devredilmiş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve alacaklıdan mal kaçırma saikini ortaya koyduğu, yapılan resmi satışta davalı üçüncü kişinin, diğer satıştaki üçüncü kişinin vekili sıfatı ile vekaleten işlemin tarafı olduğu, borçlular ile üçüncü kişi arasında yapılan protokolün de, ‘borçluların, alacaklısından mal kaçırma saikini’ ve ‘alıcının, borçluların acz içinde olduğunu bilebilecek durumda olduğunu’ gösterdiğinden, söz konusu tasarrufların İİK mad. 278/2- 3. ile 280 gereğince iptali gerektiğini*»⁴⁶⁸⁵

√ «*Davalı borçlu davalı-üçüncü kişi arasında imzalanan adi nitelikteki protokolde ödemelerin çek ile ödeneceği düzenlenmiş olup, ticari hayatta vadeli ödeme aracı olarak kullanılan çeklerin ileri tarihli düzenlenmesinin hayatın olağan akışına uygun olduğu gözetildiğinde ve davalılar arasında dava konusu gayrimenkul satımı haricinde bir ticari ilişki olduğu da iddia edilmediğinden, taraflar arasındaki protokolün imzalandığı gün olan borçlunun firmasına eft ile para gönderilmesi ve protokole*

⁴⁶⁸⁰ SERTKAYA, A. Ş. /KUL, S. age. s: 352

⁴⁶⁸¹ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 5130/2451 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁸² Bknz: 17. HD. 23.12.2019 T. 14/12349 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁸³ Bknz: 17. HD. 17.12.2019 T. 4617/12059 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁸⁴ Bknz: 17. HD. 11.12.2019 T. 753/11818 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁸⁵ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 2138/11411 (www.e-uyar.com)

konu çeklerin de tahsil edilmesi karşısında, tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶⁸⁶

√ «Anne-oğul davalılar arasındaki tasarrufun İİK. mad. 278/3-1 maddesi gereğince bağış niteliğinde olup iptali gerektiğini- Borçlu ile akraba olan davalının İİK. mad. 280 uyarınca, borçlunun mali durumunu ve alacaklıların ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunu- Dayanak alınan zabıta araştırmasında borçlunun dava konusu adreste 2010 yılında oturduğu, şu anda bir başka şahsın oturduğunun tespit edildiği görüldüğünden, borçlunun halen haciz adresinde oturduğu gibi bir sonuç çıkarmak mümkün olmadığı gibi yargılamanın başından beri borçlunun ikamet adresinin bir başka adres olduğuna dair kayıtlar da bulunduğu, mahkemenin, borçlunun halen haciz adresinde oturduğuna ilişkin zabıta araştırması olduğuna ilişkin tespitinin yerinde olmadığını»⁴⁶⁸⁷

√ «Dava konusu paranın davalı üçüncü kişi tarafından borçluya ödendiğine ilişkin yazılı bir belge (banka havalesi, banka hesap hareketleri gibi) sunulmadığı gibi serbest avukatlık yapan davalı üçüncü kişinin öğretmenlik yapan ve başka bir geliri bulunmayan borçluya üç buçuk yıl boyunca, aldığı borcu ödemedi altı kez toplamda 120.500,00 TL'lik borç vermesi, senetlerin vade tarihlerinin altı ayla, iki yıl yedi ay gibi uzun sayılabilecek bir süreyle verilmesi, senetlerden biri için ikibuçuk yıl sonra (takip zamanaşımı dolmasa da, avukatlık yapan birisinin kendi alacağı için iki buçuk yıl beklemesinin doğal olmadığı) icra takibine geçilmesi hayatın olağan akışına uygun olmadığı»⁴⁶⁸⁸

√ «Borçluya ait farklı vasıflardaki 7 adet taşınmazın aynı gün aynı kişiye satışı hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, üçüncü kişinin borçlunun mal kaçırma kastını bildiğinin varsayılacağını»⁴⁶⁸⁹

√ «Davacının borçlunun 12 günlük oğlunun böyle bir taşınmazı alım gücünün olmayacağından bedelinin borçlu tarafından ödendiğini iddia ettiği, davalıların ise 'taşınmazın babaannesi tarafından bedelinin ödendiğini ve torununa bağış yaptığını' ileri sürdüğü, borçlunun oğlu adına olan taşınmazın borçlu tarafından alındığı davacı tarafından kesin ve güçlü delillerle ispat edilemediğinden, tasarrufun iptali davasının reddi gerektiğini»⁴⁶⁹⁰

√ «Dava konusu taşınmazın, 27.04.2010 tarihinde borçlu tarafından davalı M.'e , onun tarafından da bir hafta sonra 04.05.2010 tarihinde davalı D.'e, onun tarafından da yaklaşık iki yıl sonra 20.04.2012 tarihinde davalı H.'ya satılmış olmasına rağmen anılan taşınmazın 2007 yılından 30.05.2012 tarihine kadar yani davalı H.'ya satılınca kadar borçlu tarafından kullanıldığını, davalı D. veya borçlu tarafından davalı borçlunun anılan taşınmazın satıştan sonraki iki yıllık kullanımıyla ilgili kullanımı

⁴⁶⁸⁶ Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 3788/11149 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁸⁷ Bknz: 17. HD. 25.12.2018 T. 5178/12710 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁸⁸ Bknz: Ankara BAM. 26. HD. 09.02.2018 T. 532/190 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁸⁹ Bknz: İzmir BAM. 5 HD. 01.02.2018 T. 1183/58 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁹⁰ Bknz: 17. HD. 30.01.2018 T. 17118/401 (www.e-uyar.com)

haklı gösterecek (kira veya başka haklı bir neden) bir neden ileri sürülmediği, bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığını»⁴⁶⁹¹

√ «Aynı taşınmaz ile ilgili iki farklı kıymet takdir raporları bulunması halinde, çelişkinin giderilerek, bulunan değer ile borçluya ait diğer taşınmaz değerleri birlikte toplam miktarın, davacı alacaklının borcunu karşılamaya yetmesi halinde tasarrufun iptali davasının, borçlunun aciz halinin bulunmaması nedeni ile ‘ön koşul yokluğundan’ reddine, aksi durumda ise, borçlunun borcuna karşılık borcunun 3 katı değerinde hissesini kardeşine devretmesine yönelik tasarrufun iptali için açılan davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini»⁴⁶⁹²

√ «Davalı ile tanık beyanı arasındaki çelişkili yönler, taşınmazda halen davalı üçüncü kişinin oturmasına rağmen bu konuda davalı dördüncü kişi tarafından yapılmış bir açıklamanın olmaması dikkate alınarak, ifadelerdeki çelişkilerin giderildikten sonra ve davalı üçüncü kişi ile dördüncü kişi arasında ‘gerçek’ bir satışın olup olmadığı göz önünde bulundurularak, davalı dördüncü kişinin kötü niyetinin yeniden değerlendirilmesi gerekirken, dördüncü kişi hakkındaki davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu»⁴⁶⁹³

√ «1941 doğumlu ticaretle uğraşmayan ev hanımı borçlunun kiracısından 20.000,00 TL borç alıp senet vermesini gerektirecek hukuki ilişki net olarak ortaya konulmadığı gibi, hasta olduğu için ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle borç aldığı iddiası inandırıcılıktan uzak olup, yargılama sırasında alacağın bu kez borçlunun damadına tahsil edilmemesi halinde rücu edilmeme koşulu ile temlik edilmesi de yaşam deneyimlerine aykırı olduğundan, alacağın gerçek olduğundan söz edilemeyeceği ve bu durumda ‘davalıların anne-kız olmaları nedeni ile aralarındaki tasarrufun bağış niteliğinde olduğu ve ivazlar arasında oransızlık olduğundan’ bahisle davanın kabulüne karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»⁴⁶⁹⁴

√ «Dava konusu taşınmazın davalı şirketin işyeri olduğu, bu hali ile yapılan işlemin işyeri devri niteliğinde olup İİK’nun 280.maddesindeki gerekli ilan ve bildirimlerin yapıldığı iddia ve ispat edilmediği gibi satışın ertesi günü borçluya kiraya verilmesi dairemiz ve giderek Yargıtay kararlarıyla süreklilik kazanmış görüşüne göre, yaşam deneyimlerine uygun olmadığı, böyle bir işlem içerisinde olan davalı üçüncü kişinin diğer iki taşınmaz ile ilgili olarak da borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiği ve bilmesi gereken şahıslardan olduğunun anlaşılmış bulunmasına göre, davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁶⁹⁵

√ «Taşınmazı devralan davalının, davalı borçlunun oğlundan alacaklı olan dava dışı bir kişinin yakın arkadaşı olduğu, bu hususun cevap dilekçesinde açık ve ayrıntılı olarak açıklandığı, ipotek taksitlerinin borçlu tarafından, bir kısmının ise dava dışı bu

⁴⁶⁹¹ Bknz: Ankara BAM. 26. HD. 19.01.2018 T. 2536/75 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁹² Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 7850/3962 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁹³ Bknz: 17. HD. 28.03.2017 T. 2314/3316 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁹⁴ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 2363/2732 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁹⁵ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 25105/2427 (www.e-uyar.com)

kişi tarafından bankaya ödendiği, davalı borçlunun, oğlundan alacaklı olan dava dışı bu kişinin ipotek taksitlerini ödemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını»⁴⁶⁹⁶

√ «Davalı borçlunun aynı günde on dokuz adet taşınmaz sattığı bu taşınmazlardan üçünü davalıya, beşini davalı ile aynı soyadını taşıyan kişilere satıldığı, yine takip dosyasındaki ihalede dava konusu takip borçlularına ait iki taşınmazın icra ihalesi sonucu davalı tarafından alındığı, borçlu ile davalının aynı ilçe, köy ve ciltte nüfusa kayıtlı olduğu, faaliyet yerleri farklı olsa da faaliyet alanlarının aynı olması gibi maddi ve hukuki olgular gözönüne alındığında davalının İİK'nun 280/1 maddesi kapsamında borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerektiği; yine borçlu vekilinin savunmasında diğer davalının satış bedelinin 25.000 TL'sini banka aracılığıyla ödediğini, kalan 12.715, 30 TL'nin de takip borçlusu şirketin borcuna mahsup edildiğini belirttiğinden diğer davalının da borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek durumda olduğunun kabulü gerektiğinden dava konusu tasarrufların İİK'nun 280/1 maddesi gereğince davacının alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁶⁹⁷

√ «Takip konusu borcun kredi sözleşmesinden doğmasına, haciz tutanaklarının İİK'nun 105 maddesi kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olup bunun dışında - (borç tasfiye protokolü gereğince on bankaya 21.153.996, 48 Euro borcu bulunan)- davalı borçlunun aciz halinde olduğunun anlaşılmasına karşısında, davalı borçlunun aynı gün davalıya yirmi adet, bir gün ara ile diğer davalıya yedi adet taşınmaz satın davalı 3. kişinin satın aldığı taşınmazlar için satıştan 22-23 gün önce 100.000 Doları davalı borçluya elden ödemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve mevcut durumun davalılar tarafından borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunu gösterdiği, davalı borçlunun davalı 3.kişinin amcasının torunu olması nedeniyle bu davalının borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle bu davalı ile yapılan dava konusu tasarrufların da İİK'nun 280/1.madde gereğince iptale tabi bulunduğunu»⁴⁶⁹⁸

√ «Gaziantep'te oturan ve orada ticaretle uğraşan davalının 80.000 TL civarında rayiç değere sahip Giresun Keşap'da bulunan taşınmazı, ondokuz yaşındaki davalıdan alması, anılan taşınmazın boş olarak tutulması, hayatın olağan akışına uygun bulunmadığından, tasarrufun İİK'nun 280/1 madde gereğince iptale tabi olduğunu»⁴⁶⁹⁹

√ «Dosya kapsamından; davalının 26.3.2010-21.2.2013 tarihleri arasında davalı borçlu şirketin eski eşi ile birlikte ortağı olduğu, eski eşinden 15.12.2008 tarihinde boşanmasına rağmen, 2010 yılında alınan dava konusu aracın banka kredisine kefil olduğu, kredi borcunu 19.4.2013 tarihinde 20.000 TL olarak ödeyerek dava konusu aracı 22.4.2013 tarihinde borçlu şirketten aldığı, davalı ile eski eşi arasındaki ceza dosyasındaki 12.11.2012 tarihli hazırlık ifadelerinden tarafların birlikteliklerinin 2011 yılına kadar devam ettiğinin anlaşıldığı, yine dava konusu aracın 12.11.2012 tarihli tutanaktan davalının kullanımında olduğunun anlaşıldığı, takip konusu borcun

⁴⁶⁹⁶ Bknz: 17. HD. 27.02.2017 T. 23913/1993 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁹⁷ Bknz: 17. HD. 17.01.2017 T. 11030/166 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁹⁸ Bknz: 17. HD. 06.12.2016 T. 2847/11210 (www.e-uyar.com)

⁴⁶⁹⁹ Bknz: 17. HD. 15.11.2016 T. 17928/10506 (www.e-uyar.com)

tanzim tarihi olan 20.9.2012 tarihinde davalının borçlu şirketin ortağı olduğu, 12.11.2012 tarihli tartışma ve kavganın borçlu şirketin borçları nedeniyle meydana geldiği, dolayısıyla davalının ortağı olduğu şirketin durumunu ve amacını yani borçlarını bilmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, yine dava konusu aracın davalı tarafından alacağa mahsuben (aracın banka kredi borcunu ödemiş olması) alınmış olması nedeniyle, dava konusu tasarrufun İİK'nun 279/3-2 ve 280/1 madde gereğince iptale tabi olduğunu»⁴⁷⁰⁰

√ «Boşanma protokolünde 'davalı adına tapuda kayıtlı taşınmazın satılarak bedelinin %50 oranında paylaşımı' konusunda anlaşılmışsa da, bu bedelin kendisine ödenmemesi üzerine katkı payı alacağı davası sonucu açarak belirlenen bedelin tahsili için başlatılan icra takibine geçen davacı-alacaklı 'davalı eski eşinin satmış olduğu evin bedeli ile yeni bir ev alarak babası adına tescil ettirdiğini, borçlunun babası olan diğer davalının da yeni alınan evin çıplak mülkiyetini torununa devrettiğini, taşınmazın borçlu eşi ve diğer davalı müşterek çocukları tarafından kullanıldığını, nam-ı müstear şeklinde yapılan tasarrufların iptaline karar verilmesini' talep etmiş olup, borçlu eşin babası olan davalının boşanan kızı ve torunu için ev alması ve bir baba olarak kendisini bu konuda sorumlu tutması hayatın olağan akışına uygun olmakla birlikte, bu sorumluluğu yerine getirebilecek ekonomik güce sahip olduğunun da borçlunun babası olan davalı tarafından ispatlaması gerektiğini»⁴⁷⁰¹

√ «Tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece öncelikle davalı borçlu eski eşin sattığı ve elde ettiği taşınmaz bedelini ne şekilde harcadığı konusunda belge, banka hesap hareketleri, kredi kartı harcamaları, SGK kayıtları, çıkarıldığını belirttiği işyerinden çıkış belgeleri varsa aldığı tazminat miktarı, boşanma dosyası ile nafakaya ilişkin takip dosyası; davalı alacaklının hesap hareketleri, adi satış sözleşmesine ilişkin dava konusu taşınmaza ilişkin inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı...vb belgeler ile, gerektiğinden anılan şirketin ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması, davalı borçlu eşin babası olan diğer davalının aile nüfus kayıt tablosu istenerek dava konusu taşınmazın çıplak mülkiyetini yirmi yaşındaki torununa devretmesinin, hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı, dava konusu taşınmazın rayiç değeri yönünden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷⁰²

√ «Borçlunun aciz halinde olduğunun anlaşılmasına, iptali istenen tasarrufların dava konusu takip dosyasındaki 25.3.2011 tanzim 3.7.2012 vadeli senetle doğan borçtan sonra yapılmasına, 4.6.2013 ve 26.8.2013 tarihli tasarrufların dava açıldıktan sonra yapılmış olmasına, davalı 3. kişilerin borçlunun eşi ve kızı, davalı 4. kişi şirketin borçlunun çocuklarına ait yine davalı 4. kişinin de ekonomik durumu itibarıyla dava konusu aracı almasının hayatın olağan akışına aykırı olması nedeniyle dava konusu 12.10.2011 ve 20.10.2011 tarihli tasarrufların İİK'nun 278/3-1 ve 280/1 madde, 4.6.2013, 26.8.2013 tarihli tasarrufların da İİK'nun 280/1 madde gereğince iptale tabi olduğunu»⁴⁷⁰³

⁴⁷⁰⁰ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 18523/9342 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁰¹ Bknz: 17. HD. 18.10.2016 T. 18245/9079 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁰² Bknz: 17. HD. 18.10.2016 T. 18245/9079 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁰³ Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 12977/8287 (www.e-uyar.com)

√ «Kısa aralıklar ile yapılan satışın diğer deliller ile desteklenmediği takdirde tek başına kötü niyet karinesi olarak kabul edilemeyeceğini»⁴⁷⁰⁴

√ «Borçlunun aciz halinde olduğunun anlaşılmasına, iptali istenen tasarrufların dava konusu takip dosyasındaki 25.3.2011 tanzim 3.7.2012 vadeli senetle doğan borçtan sonra yapılmasına, 4.6.2013 ve 26.8.2013 tarihli tasarrufların dava açıldıktan sonra yapılmış olmasına, davalı 3. kişilerin borçlunun eşi ve kızı, davalı 4. kişi şirketin borçlunun çocuklarına ait yine davalı 4. kişinin de ekonomik durumu itibarıyla dava konusu aracı almasının hayatın olağan akışına aykırı olması nedeniyle, dava konusu 12.10.2011 ve 20.10.2011 tarihli tasarrufların İİK'nun 278/3-1 ve 280/1 madde, 4.6.2013, 26.8.2013 tarihli tasarrufların da İİK'nun 280/1 madde gereğince iptale tabi olduğunu»⁴⁷⁰⁵

√ «Dava konusu 3 adet parselin borcun doğumundan sonra aynı gün davalıya satıldığı ve satışa rağmen borçlu tarafından kullanıldığı, üçüncü kişinin traktörü olmadığından borçlunun dava konusu taşınmazları kiraladığı iddia edilmiş ise de bu iddianın yaşam deneyimlerine uygun olmadığını»⁴⁷⁰⁶

√ «Tapu masrafından kaçınmak için yapıldığı ileri sürülse de, borcun doğumundan sonra tarafların imzaladığı sözleşmeye aykırı olacak şekilde ve bedelsiz olarak arsa sahibi adına tescil yapılmasının, yaşam deneyimlerine uygun olmadığını ve İİK. mad. 278/1 gereğince bağış niteliğinde olup iptali gerektiğini»⁴⁷⁰⁷

√ «Davacının iş aktinden doğan alacağının olduğunu ve bu alacak ile ilgili dava açıldıktan sonra, borçlunun aracı sattığı ve bu satışa rağmen fiilen kullanmaya devam ettiği anlaşıldığından, bu hali ile satışın alacaklıları ızzar kastı ile yapıldığının sabit olduğu ve tasarrufun iptali davasının kabulü gerektiğini- Satıştan sonra trafik cezasının borçlu şirket temsilcisi adına kesildiği, bunun aracın arızasını kontrol amacı ile yapıldığı iddiasının, satıştan iki yıldan fazla süre sonra böyle bir kontrolün, yaşam deneyimlerine uygun bulunmadığını»⁴⁷⁰⁸

√ «Üzerinde haciz ve ipotek olan taşınmazın rayiç bedelinin iki katına bir bedelle satın alınmasının hayatın olağan akışına uygun düşmediği gibi, borçlu ile davalının hemşehri olması, dava konusu taşınmazın borçlunun annesi tarafından kullanılması gibi maddi ve hukuki olgular birlikte değerlendirildiğinde 'dava konusu tasarrufların İİK 280/1-2 madde gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği'ne değinen bozma ilamı üzerine davanın kabulüne dair verilen kararın isabetli olduğunu»⁴⁷⁰⁹

√ «Bozma sonrasında, mahkemece, dava konusu takip dosyasındaki senedin verilmiş tarihlerindeki çelişkili ifadeler, takibe konu borcun, borçlu tarafından aynı gün

⁴⁷⁰⁴ Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 10902/8238 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁰⁵ Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 12977/8287 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁰⁶ Bknz: 17. HD. 03.05.2016 T. 3347/5339 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁰⁷ Bknz: 17. HD. 03.05.2016 T. 4425/5341 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁰⁸ Bknz: 17. HD. 19.04.2016 T. 20386/4953 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁰⁹ Bknz: 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011 (www.e-uyar.com)

kabul edilerek kesinleştirilmiş olması nedeni ile davanın kabulüne karar verilmesinin isabetli olduğunu»⁴⁷¹⁰

√ «Mahkemece alınan bilirkişi raporunda taşınmazı satan şahısların malvarlıklarında bir artış olmadığı gibi, satın alan şahıslarında alım gücünün olmadığı belirtildiğinden, zaten müteahhit olan borçlunun tüm taşınmazları kızı, eşi ve yakın akrabaları adına tescilinin de yaşam deneyimlerine uygun olmadığı anlaşıldığından, bu taşınmazlar yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷¹¹

√ «Dava konusu taşınmazın borçlunun amcası olan davalıya devredilmesine rağmen, borçlunun taşınmazda oturmaya devam etmesinin muvaazaya karine teşkil ettiğini»⁴⁷¹²

√ «Tapu akit tablosuna göre davalılardan üçüncü kişi ile borçlunun komşu olduğu, davalı üçüncü kişinin taşınmazı borçludan satın aldıktan kısa süre sonra borçlunun kardeşine satış yapmasının iyniyetli olmadığı dolayısı ile borçlunun mali durumunu bildiği kabul edileceğinden, taşınmazın gerçek değeri ile satış bedeli arasındaki bedeli farkının tesbitine gerek bulunmadığı halde bu yönde davacıya keşif masrafı yatırılması için süre verilmesinin isabetsiz olduğunu- Davanın konusuz kalması halinde, 'konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına', yargılama giderinin ise, tarafların haklılık durumları tesbit edildikten sonra oluşacak sonuca göre hükmedilmesi gerektiğini»⁴⁷¹³

√ «Mülkiyeti muhafaza kaydı ile dava konusu aracı satma imkanı bulunan davalının bu yolu tercih etmeden otuz beş ay vadeli araç satması, aracı sattığı gün muaccel olmayan alacağını (araç bedelinin) takibe koyması takibin aynı gün kesinleştirilmesi ve ertesi gün araca haciz koyması hayatın olağan akışına uygun görülmediği gibi davalının alacağının ve takibinin muvazaalı olduğu iddia ve ispatlanamadığından eldeki davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷¹⁴

√ «Davalı-üçüncü kişinin, borçlunun eşinin muhasebecisi olması nedeniyle borçlunun mali durumu hakkında bilgi sahibi olması gereken kişilerden sayılacağı, ayrıca 2009 yılından itibaren peyderpey verilen para için 2013 yılında alacağın teminat altına alınması için ipoteğin tesis edildiği iddiasının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığından mahkemece 'ipoteğin muvazaalı olduğunun ispatlanamadığı' şeklindeki gerekçenin isabetli olmadığını»⁴⁷¹⁵

√ «Davalı vekilinin savunmasından davalının borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğu anlaşıldığından ve dava konusu taşınmazın satışına rağmen halen borçlu tarafından bedelsiz olarak kullanılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığından, İİK. mad. 280/1 gereğince davacının alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷¹⁶

⁴⁷¹⁰ Bknz: 17. HD. 19.04.2016 T. 11699/4946 (www.e-uyar.com)

⁴⁷¹¹ Bknz: 17. HD. 05.04.2016 T. 12040/4257 (www.e-uyar.com)

⁴⁷¹² Bknz: 17. HD. 05.04.2016 T. 13376/4258 (www.e-uyar.com)

⁴⁷¹³ Bknz: 17. HD. 08.03.2016 T. 12156/2887 (www.e-uyar.com)

⁴⁷¹⁴ Bknz: 17. HD. 01.03.2016 T. 12704/2476 (www.e-uyar.com)

⁴⁷¹⁵ Bknz: 17. HD. 23.02.2016 T. 833/2110 (www.e-uyar.com)

⁴⁷¹⁶ Bknz: 17. HD. 22.12.2015 T. 6298/14743 (www.e-uyar.com)

√ «Davacı banka tarafından ibraz edilen borçlu şirkete ait mizan tablosundan davalı üçüncü kişi şirket ile borçlu şirket arasında cari hesap ilişkisinin olduğunun anlaşıldığı, borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında cari hesap ilişkisinin olduğunun anlaşıldığı, tacir olan tarafların taşınmazı satın almadan yaklaşık dört ay önce bedel ödemelerinin yaşam deneyimlerine aykırı olduğu, bu durumda, davalı üçüncü kişi şirketin, borçlu şirketin mali durumunu ve alacaklılardan mal kaçırma amacını bildiğinin kabulü ile bu tasarrufun iptali gerekeceğini»⁴⁷¹⁷

√ «Bağımsız bölümü satın alan davalının borçlu davalının eniştesi olduğu, diğer davalılar ile borçlu davalı arasında akrabalık, komşuluk ve yakınlık olduğunun dosyadaki zabıta araştırmasından anlaşılmaması yanında hepsi aynı ilçeden olan davalıların birbirlerini tanımamaları ve borçlu davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilmeyecekleri hususu hayatın olağan akışı ile örtüşmediğinden, bu durumda mahkemece dava ve temyiz konu taşınmazlara ilişkin tasarrufların İİK'nın 278/III-1 ve 2. maddesi ile 280/1 ve 2. maddesi uyarınca iptali gerekip gerekmediğinin irdelenmesi ondan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷¹⁸

√ «Davalıların gıda sektöründe faaliyette bulundukları, aynı zamanda villa komşuları olduğu, tanık beyanlarının ağırlıklı olarak dava konusu taşınmazın borçlular tarafından kullanıldığı yönünde olduğu, dava konusu taşınmazın davalı üçüncü kişi tarafından kullanılmaması ve kiraya verilmemesine rağmen yapılan keşif sırasındaki mahkeme gözleminde evin eşyali olduğunun tespit edildiği, yatırım amacıyla alınan lüks villanın sekiz yıl boyunca kiraya verilmemesi ticaretle uğraşan davalı üçüncü kişi açısından hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceğinden davalı üçüncü kişi O.R.T'nin borçluların durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü ile dava konusu tasarrufun davacıların alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak İİK. mad. 280/1 madde gereğince iptaline karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷¹⁹

√ «Dava konusu araç borcun doğumundan sonra borçlu tarafından davalıya satıldığı, ... tarihinde haciz için borçlu şirket adresine hacze gidildiğinde aracın, adresin önünde görüldüğü ve aracın tescil belgesi borçlu şirket çalışanı tarafından icra müdürlüğüne teslim edildiği, aracın halen borçlu elinde bulunma nedeninin de izah edilemediği, bu durumda araç satışa rağmen borçlu tarafından kullanıldığına göre, satışın iyiniyetli olduğundan söz edilemeyeceğini (İİK.md.280/1)»⁴⁷²⁰

√ «Davalı 3. kişinin aynı gün davalı borçludan üç taşınmaz alıp bunları on üç gün sonra diğer davalıya satması ve davalının iki taşınmazı borçlunun kardeşi davalıya satmış olması, davalıların borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olması nedeniyle, dava konusu tasarrufların İİK. mad. 280/1 gereğince iptale tabi olduğunu- Davalı 3. kişinin borçlu ile aynı köyden olması ve borçludan aldığı taşınmazı 9 gün sonra diğer davalıya satmış olması ve davalı 3. kişinin borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olması nedeniyle, dava konusu bu tasarrufun da İİK. mad. 280/1 gereğince iptale tabi olduğunu»⁴⁷²¹

⁴⁷¹⁷ Bknz: 17. HD. 30.06.2015 T. 3089/9338 (www.e-uyar.com)

⁴⁷¹⁸ Bknz: 17. HD. 25.06.2015 T. 2349/9126 (www.e-uyar.com)

⁴⁷¹⁹ Bknz: 17. HD. 25.06.2015 T. 18016/7756 (www.e-uyar.com)

⁴⁷²⁰ Bknz: 17. HD. 09.06.2015 T. 3022/8463 (www.e-uyar.com)

⁴⁷²¹ Bknz: 17. HD. 26.05.2015 T. 19456/7760 (www.e-uyar.com)

√ «Dava konusu taşınmazda borçlunun oğlunun oturduğu, satışın görünüşte olduğu, davacı ile borçlu arasında husumet bulunduğu, taşınmazın davalı borçlu aleyhine açılan davadan hemen sonra satılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, satışın mal kaçırma kastı ile yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiği; İİK'nin 283/1 maddesi gereğince dava konusu tasarrufun davacının alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷²²

√ «Davalı borçlu ile davalı arasında akrabalık, arkadaşlık, ticari ilişki gibi borçlunun mal kaçırma kastını bildiği ya da bilebilecek durumda olduğuna ilişkin olarak bir araştırmanın yapılmadığı, borçlu hakkındaki haciz sırasında ele geçirildiği belirtilen defterde, davalı İbrahim K. hakkında da kayıt olduğu ve tasarruf sonrasında dahi ödeme yapıldığının yazıldığı, bu nedenle borçlu ile bu davalı arasında belirtilen şekilde ilişkinin olup olmadığının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi- Davalıya yapılan satışta davalı borçlular ile vekilleri arasında bir tasarruf olduğu, davalı borçlular vekili olarak hareket eden avukatın, borçluların alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunun (İİK. m. 280/1) hayatın olağan akışına uygun düştüğünü, bu tasarruf hakkındaki davanın da kabulüne karar verilmek gerekirken, yazılı ve yanılıgılı gerekçe ile davanın reddinin isabetli olmadığını»⁴⁷²³

√ «Davanın TBK'nun 19. maddesi gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptali istemine ilişkin olduğu, dava konusu taşınmazın satışından itibaren yaklaşık 3, 5 yıl borçlu tarafından bedelsiz kullanıldığı, davalının ev hanımı olup gelirinin bulunmadığı, 120.000 TL meblağlı senet nedeniyle 120.000 TL alacağı bulunan davalının 100.000 TL bedelle davalıdan dava konusu taşınmazı satın almasının hayatının olağan akışına uygun olmaması gibi maddi ve hukuki olgular birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu satış işleminin muvazaalı olması nedeniyle davanın kabulü ile İİK. 283/2. madde kıyasen uygulanarak davacının alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak dava konusu satış işleminin iptaline karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷²⁴

√ «Davalı üçüncü kişinin borçluya ait yedi adet taşınmazı üzerindeki çok sayıda hacizlerle birlikte satın almasının hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»⁴⁷²⁵

√ «Anılan taşınmaz hissesinin borçlu tarafından davalıya satılmasına rağmen haciz tutanağından anılan tarihte taşınmazın borçlu tarafından kullanıldığı, borçlunun mal beyanı dilekçesinde dava konusu taşınmazın adresini kendi adresi olarak bildirmesi gibi maddi ve hukuki olgular gözönüne alınarak, tasarrufun İİK 280 kapsamında iptale tabi olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini»⁴⁷²⁶

√ «Dava konusu aracın 3. ve 4. kişiye satıldıktan sonra dahi borçlu tarafından kullanılmaya devam etmesinin, hayatın olağan akışına uygun düşmediğini»⁴⁷²⁷

⁴⁷²² Bknz: 17. HD. 12.05.2015 T. 20232/7298 (www.e-uyar.com)

⁴⁷²³ Bknz: 17. HD. 05.05.2015 T. 4573/6653 (www.e-uyar.com)

⁴⁷²⁴ Bknz: 17. HD. 14.04.2015 T. 4196/5870 (www.e-uyar.com)

⁴⁷²⁵ Bknz: 17. HD. 07.04.2015 T. 20082/5488 (www.e-uyar.com)

⁴⁷²⁶ Bknz: 17. HD. 17.03.2015 T. 879/4339 (www.e-uyar.com)

⁴⁷²⁷ Bknz: 17. HD. 16.03.2015 T. 25038/4293 (www.e-uyar.com)

√ «Taşınmazın gerçek bedeli arasında fahiş fark olacak şekilde satın almasının iptalini gerektireceğini- Yapılan satışa rağmen borçlunun taşınmazda oturmaya devam etmesinin yaşam deneyimlerine uygun olmadığını»⁴⁷²⁸

√ «Borçlu ile davalı arasında ticari ilişki bulunduğu dosya kapsamından anlaşıldığından bu durumda davalı borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK 280/1-2 madde gereğince tasarrufun iptale tabi olduğu; diğer tasarruf yönünden ise dava konusu taşınmazın halen borçlu tarafından kullanılıyor olmasının hayatın olağan akışına aykırı olması ve davalı borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK 280/1 madde gereğince iptale tabi olması nedeniyle davanın kabulü ile dava konusu her iki tasarrufun da davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷²⁹

√ «Alacağın doğum tarihinin, iptali istenen tasarruftan önce olduğu ve alacaklı ile borçlu arasındaki borç doğuran satış dışında başkaca senet düzenlenmesini gerektirecek bağlantı olmadığı, satıştan uzun süre sonra dahi davalı borçlunun dava konusu yerde geçerli bir kira sözleşmesi olmadan oturmaya devam etmesinin dahi hayatın olağan akışına uygun düşmediğini»⁴⁷³⁰

√ «Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için davacının alacağının gerçek bir alacak olması gerektiğini- Mücerret borç ikrarı olarak düzenlenen bononun ileriye yönelik olarak tanzim edilmesi mümkün olduğu gibi geriye yönelik olarak da düzenlenmesi mümkün olduğu, borcu doğuran ilişkinin mevcudiyetine yönelik diğer delillerin de birlikte nazara alınması gerektiğini- bononun vade tarihi ile takip tarihi arasında onbir ay gibi bir zaman aralığı bulunması ve davalı borçlunun, ceza soruşturmalarından ve hukuk davalarından da anlaşıldığı üzere taşınmazı geri alma ya da satış bedeline ek bir para elde etmeye yönelik olarak işbu davanın temelini oluşturan takipteki bononun tanzimi ile gerçek olmayan bir borç altına girdiği anlaşıldığından davanın reddi gerektiğini»⁴⁷³¹

√ «Dava konusu takip dosyasının, davacı alacaklının açtığı itirazın iptali davasından 2 gün önce başladığı, ödeme emrinin APS ile gönderildiği, borçlunun 28.07.2010 tarihinde gelerek bütün sürelerden feragat ettiği, hacizlere izin verdiğini belirtmesinden bir gün sonra alacaklının taşınmazları haczettığı, olayların geliş biçimi, 'icra dosyasındaki bononun her zaman düzenlenmesinin mümkün olduğu'ndan bahisle davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷³²

√ «Davalının kendi beyanına göre, eşi için çekilen krediye teminat olması için taşınmazın ipotek verilmesi sırasında davalı borçlunun diğer davalı adına vekil olarak hareke etmesinin, hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı üzerinde durularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷³³

⁴⁷²⁸ Bknz: 17. HD. 10.03.2015 T. 16376/4094 (www.e-uyar.com)

⁴⁷²⁹ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 16719/3317 (www.e-uyar.com)

⁴⁷³⁰ Bknz: 17. HD. 19.01.2015 T. 23067/440 (www.e-uyar.com)

⁴⁷³¹ Bknz: 17. HD. 19.01.2015 T. 19782/436 (www.e-uyar.com)

⁴⁷³² Bknz: 17. HD. 25.11.2014 T. 11963/16843 (www.e-uyar.com)

⁴⁷³³ Bknz: 17. HD. 10.11.2014 T. 6095/15498 (www.e-uyar.com)

√ «Davacı alacaklı tarafından yapılan takibin itiraza uğramadan kesinleşmiş olması, davalı borçlu hakkında kesin aciz vesikası alınması, bir kişinin alacağını tahsil etmeden aynı kişiye yeniden borç verilmesinin olağan olmamasının tek başına alacağın, gerçek bir alacak olmadığına kanıtı sayılamayacağı gibi alacaklı davacı aleyhinde menfi tespit davası açılmadığı gibi her hangi bir suç duyurusunda da bulunulmadığından, alacağın gerçek alacak olduğunun kabulü ile işin esasına girilmek suretiyle toplanan ve toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷³⁴

√ «Dava konusu taşınmazın, davalı 3. kişiye satıldığı halde taşınmazın halen borçlu tarafından kullanılması, yine davalı 3. kişi vekilinin temyize cevap dilekçesinde ‘müvekkilinin davacı ve davalı borçluyu tanıdığını’ beyan etmesi, taşınmaz üzerine haciz konulup aynı gün kaldırılması (davalı 3. kişinin haczi bilmesi) gibi maddi ve hukuki olgular karşısında, dava konusu tasarrufun İİK 280/1 madde kapsamında iptale tabi olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷³⁵

√ «Davalı üçüncü kişinin tapudaki satış bedeli dışında ödeme yaptığını ispatlamaması, dava konusu taşınmaz üzerindeki ipotek bedelinin borçlu tarafından ödenmiş olması ve aksinin davalı 3. kişi tarafından ispatlanamaması, borçlunun davalı 3. kişiye sattığı dava konusu taşınmazda oturmasının hayatın olağan akışına uygun olmaması karşısında yapılan tasarrufun iptali gerektiğini»⁴⁷³⁶

√ «Taşınmazların tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen değerleri arasında misli fark bulunmadığı, davalı üçüncü kişinin kötüniyetli olduğunun ispatlanamaması nedeniyle davanın reddine karar verilmişse de, borçlunun aynı gün tek satış sözleşmesi ile on sekiz adet taşınmazını satmasının (bu satışların tamamının davalı 3. kişi ve onunla bağlantılı kişi ve şirkete yapmasının) hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve bu durumun üçüncü kişinin de borçlunun amacını ve durumunun bilebilecek kişilerden olduğunu gösterdiğini»⁴⁷³⁷

√ «Davalı üçüncü kişi tarafından banka vasıtası ile taşınmazların gerçek bedellerinin ödenmiş olduğu kabul edilmişse de, yapılan ödemelerin tasarruf tarihinden yaklaşık iki ay sonrasına ait olup ve ödemeye ilişkin dekontlarda ödemenin hangi amaçla yapıldığı belirtilmemiş olduğu ve davalı üçüncü kişinin ‘borçlu davalıdan alacaklı olduğunu, taşınmazlarında bu alacağa karşılık alındığını’ bildirmiş olduğu görüldüğünden, mahkemece davalı üçüncü kişi tarafından tasarruf tarihinden yaklaşık iki ay sonra yapılan ödemelerin dava konusu taşınmazların satış bedeli olup olamayacağına irdelenmesi, bu durumun hayatın olağan akışına uygun olup olmadığına tartışılması, davalılar arasında tasarruf tarihinden önce ticari ilişki olup olmadığının araştırılarak davalı üçüncü kişinin, borçlu davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığının incelenmesi gerektiğini»⁴⁷³⁸

⁴⁷³⁴ Bknz: 17. HD. 23.10.2014 T. 7638/13957 (www.e-uyar.com)

⁴⁷³⁵ Bknz: 17. HD. 23.09.2014 T. 13771/12425 (www.e-uyar.com)

⁴⁷³⁶ Bknz: 17. HD. 08.07.2014 T. 9973/10869 (www.e-uyar.com)

⁴⁷³⁷ Bknz: 17. HD. 01.07.2014 T. 3746/10413 (www.e-uyar.com)

⁴⁷³⁸ Bknz: 17. HD. 01.07.2014 T. 7488/10391 (www.e-uyar.com)

√ «Davalının kardeşine yapılan tasarrufun bağışlama hükmünde olduğu ve alacaklılardan mal kaçırma nedeniyle yapıldığından iptale tabi olduğu yönündeki karar isabetli ise de, diğer davalılarla ilgili taşınmazı üçüncü kişiden satın alan kişinin borçlu ya da kardeşi ile arasında kirvelikten dolayı tamidlik olup olmadığı üzerinde durulmaması, son malike satış yapıldıktan sonra dahi taşınmazda uzun süredir borçlunun oturmaya devam ettiği hususunun gözetilmemesi ve son malikin taşınmazı alabilecek ekonomik güce sahip olmadığı yönündeki tanık beyanları ile birlikte değerlendirme yapılarak tasarrufların iptale tabi olup olmadıkları üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilemeyeceğini»⁴⁷³⁹

√ «Davalı borçlu ile satış öncesinde de tanışıklığı bulunduğu anlaşılan ve dosya içindeki krokiye göre yakın binada market işleten diğer davalının da davalı borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olduğunun, hayatın olağan akışına uygun düştüğünü»⁴⁷⁴⁰

√ «Dava konusu taşınmazda, borçlu tarafından davalıya satış tarihinden sonra davacı takibinde yapılan haciz sırasında dahi borçlunun karısının oturmakta olduğu, borçlunun eşinin dava konusu evin eşyaları ile satıldığını beyan ettiği ve üçüncü kişinin de boşanmış olduğu için kendisinin oturmasına izin verdiğini belirtmesinin, hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı üzerinde durulmadan karar verilmesinin doğru olmadığını»⁴⁷⁴¹

√ «Borçlunun alacaklılardan mal kaçırma amacı ile takip mallarını ihale ile sattığı, yapılan satışa rağmen fiilen kullanmaya devam ettiği, yapılan işlemlerin dantışıklı olduğunun kabulü gerekeceğini»⁴⁷⁴²

√ «Borçlu ile üçüncü kişiler arasındaki ticari ilişki olduğunun borçlunun oğlunun ifadesinde de belirtilmesi, 3. kişi ile 4. kişinin aynı yer nüfusuna kayıtlı olması, davalı dördüncü kişilerin aynı şirkette ortak olmaları ve borçlu ile oğlunun satışlara rağmen taşınmazda uzun süre oturuyor olmalarını hayatın olağan akışına aykırı bulunması karşısında, taşınmazların satışına ilişkin tasarrufun iptali davasının kabulü gerektiğini»⁴⁷⁴³

√ «Davalının borçludan alacaklı olmasına ve tahsil edememesine rağmen, borç vermeye devam etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını; işlemin muvazaalı olduğunun kabulü ile tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁴⁴

√ «Davalı borçlunun aynı gün içinde on yedi araçtan on adetini davalıya, yedi aracı da diğer davalı şirkete devretmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, davalının, borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerekeceğini»⁴⁷⁴⁵

⁴⁷³⁹ Bknz: 17. HD. 09.06.2014 T. 4544/9210 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴⁰ Bknz: 17. HD. 20.05.2014 T. 410/7859 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴¹ Bknz: 17. HD. 20.05.2014 T. 363/7857 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴² Bknz: 17. HD. 13.05.2014 T. 21461/7574 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴³ Bknz: 17. HD. 12.05.2014 T. 2634/7421 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴⁴ Bknz: 17. HD. 06.05.2014 T. 4659/7105 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴⁵ Bknz: 17. HD. 29.04.2014 T. 6691/6499 (www.e-uyar.com)

√ «Davacının şufa hakkını engellemek amacı ile, 'davalının, taşınmaz üzerine amcası diğer davalı lehine ipotek tesis ettirdiği' ileri sürülerek 'bu ipoteğin kaldırılması talebiyle açılan tasarrufun iptali davasında, davalı ile amcası olan diğer davalı arasındaki ipotek ilişkisinin hangi ilişkidен kaynaklandığı kanıtlanmadığından, ipotek tesis edilmesi ile borçlunun borcuna karşılık yapıldığı ileri sürülen ödeme arasında 20 günlük bir sürenin olduğu anlaşıldığından, mevcut delillerle ödemenin davalı amca tarafından yapıldığı kabul edilemeyeceği ve davalılar arasındaki ipotek ilişkisinin hayatın olağan akışına uygun düşmediğini, konulma zamanı gerekse davalılar arasındaki akrabalık ile ödemenin kim tarafından yapıldığının bilinmediği gözetildiğinde, tasarrufun iptaline ilişkin davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, mahkemece 'davalı borçlunun borçlu olduğu icra takiplerine yapılan ödemeler nazara alındığında, konulan ipoteğin muvazaalı olmadığı' gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu»⁴⁷⁴⁶

√ «Tasarrufa konu taşınmazın borçlunun ailesi tarafından kullanılıyor olmasının hayatın olağan akışının uygun düşmediğini»⁴⁷⁴⁷

√ «İlke olarak taraflar arasında bir anlaşmazlığı hükme bağlayan ilamlara karşı tasarrufun iptali davası açılmaz ise de, boşanma davasında tarafların mal bölüşümü mahkeme tarafından belirlenmediğinden, tarafların mahkemeye anlaşma şeklinde bildirdikleri iradeleri ile mal paylaşımı mahkemece yapılmış olduğundan alacaklısından mal kaçırma amacıyla olan borçlu bu yolla amacına uygun olarak bir mahkeme kararı elde edebileceğinden, tasarrufun tarafları karı koca olduğundan, boşanma protokolü ile borçlu koca tarafından karısına anlaşmalı boşanma sonucu düzenlenen boşanma protokolü gereğince boşanan eşe devredilen taşınmazlar hakkında iptal davası açılabileceğini»⁴⁷⁴⁸

√ «Borçlunun bir gün ara ile sekiz adet taşınmazını davalı 3. kişiye devretmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını; davalı üçüncü kişinin bu durumda davalı borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü gerektiğini»⁴⁷⁴⁹

√ «Borçlunun oğlunun tasarrufların yapıldığı sırada gerek sigortalılık başlangıcı gerekse işe başlama tarihi nazara alındığında, iptale tabi tasarrufların bedelini ödebilecek ekonomik güce sahip olduğunu kabul etmenin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu»⁴⁷⁵⁰

√ «Davalı-borçlular vekili olarak hareket eden avukatın, borçluların alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunu (İİK. mad. 280/1) kabul etmenin, hayatın olağan akışına uygun sayılacağını»⁴⁷⁵¹

⁴⁷⁴⁶ Bknz: 17. HD. 07.04.2014 T. 1342/5156 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴⁷ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7090/4175 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴⁸ Bknz: 17. HD. 17.03.2014 T. 14209/3639 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁴⁹ Bknz: 17. HD. 11.02.2014 T. 13602/1486 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁵⁰ Bknz: 17. HD. 09.09.2013 T. 7129/11624 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁵¹ Bknz: 17. HD. 21.05.2013 T. 7283/7364 (www.e-uyar.com)

√ «Çeklerin ileri tarihli olarak düzenlenmesi ticari yaşam içinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu- Dava konusu araç satışının, çekten yaklaşık 20 gün kadar önce yapılması, bu kısa süre içinde borçlu üçüncü kişiye ticari emtiasının çok büyük bir bölümünü de devretmesi ve aynı gün içinde üçüncü kişiye dava konusu aracın yanı sıra üç aracın daha satılmış olması karşısında; Dairemizin bir süredir istikrar kazanan uygulamasına göre, yapılan satışın 'borcun doğumundan sonra alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik danışıklı işlem niteliğinde bulunduğu'nun kabulü gerekeceğini»⁴⁷⁵²

√ «Davalı üçüncü kişinin, borçlunun eşinin kardeşinin torunu olması nedeniyle borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğu ve davalı borçlunun aynı gün dört taşınmazını birden davalıya satmış olması hayatın olağan akışına uymadığı anlaşıldığından, davalı üçüncü kişinin borçlunun amacını ve durumunu bilerek hareket ettiğinin kabulü ile davanın İİK. mad. 280/1 gereğince kabulü ile davalılar arasındaki tasarrufun takip konusu alacak ve ferileriyle iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁵³

√ «Borçlu tarafından, davalı üçüncü kişiye satılan taşınmazın, borçlunun ailesi tarafından kullanılıyor olmasının, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini; davalıların 1985 yılından beri arkadaş oldukları ve birlikte bir spor kulübünün yönetiminde yer aldıkları ve bu hali ile davalı borçlunun içinde bulunduğu durumun davalı 3. kişi tarafından bilenebilecek nitelikte olduğu, davalı borçlunun mal kaçırmak amacıyla devri gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiğini»⁴⁷⁵⁴

√ «Tasarrufa konu aracın küçük bir ilde, değerinin altında satışının yapılması ve borçlu şirkete kiralanması halinde, tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁵⁵

√ «Borçlu tarafından, davalı üçüncü kişiye satılan taşınmazın, borçlunun ailesi tarafından kullanılıyor olmasının, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini (ve bu nedenle; yapılmış olan satışın, alacaklılardan mal kaçırma amacına yönelik muvazaalı bir satış olarak kabulünü gerektireceğini)»⁴⁷⁵⁶

√ «Davalı üçüncü kişi, borçlunun eşinin kardeşinin torunu olması nedeniyle borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması ve davalı borçlunun aynı gün dört taşınmazını birden davalı Mustafa'ya satmış olması hayatın olağan akışına uymadığı gibi, bu durumda davalı üçüncü kişinin borçlunun amacını ve durumunu bilerek hareket ettiğini gösterdiğinden, davanın İİK. 280/1. madde gereğince kabulü ile davalılar arasındaki 8.9.2010 tarihli tasarrufun takip konusu alacak ve ferileriyle iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁵⁷

√ «Borçlu tarafından satılan taşınmazların yine borçlunun kullanımında olmasının hayatının olağan akışına uymadığını»⁴⁷⁵⁸

⁴⁷⁵² Bknz: 17. HD. 16.05.2013 T. 5684/7121 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁵³ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7083/4174 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁵⁴ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7090/4175 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁵⁵ Bknz: 17. HD. 25.03.2013 T. 5625/4061 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁵⁶ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7090/4175 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁵⁷ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7083/4174 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁵⁸ Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 7419/4185 (www.e-uyar.com)

√ «Borçlu ile işlemde bulunan 'üçüncü kişi'nin (ya da; üçüncü kişi ile işlemde bulunan 'dördüncü kişi'nin) aynı köyden olmaları halinde, üçüncü (ya da dördüncü) kişinin, 'borçlunun mal kaçırma kasdını bilmediğinin' kabul edilmesinin, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»⁴⁷⁵⁹

√ «'Borçlu' ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin 'kardeş' olmaları nedeniyle, davalı üçüncü kişinin, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve alacaklılarına zarar verme kastını bilemeyeceğini kabul etmenin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden, borçlu ile kardeşi arasındaki işlemin -İİK. 280/I ve II uyarınca- iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁶⁰

√ «Borçlu ile işlemde bulunan 'üçüncü kişi'nin (ya da; üçüncü kişi ile işlemde bulunan 'dördüncü kişi'nin) aynı köyden olmaları halinde, üçüncü (ya da dördüncü) kişinin, 'borçlunun mal kaçırma kasdını bilmediğinin' kabul edilmesinin, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»⁴⁷⁶¹

√ «Davalının, taşınmazı satın almadan yirmi üç gün önce taşınmazın borçlu adına olan kredi borcunu ödemeye başlamasının, hayatın olağan akışına uygun düşmediğini, tanımadığı bir borçluya ait taşınmazın davalıya satışından iki ay sonra ve taşınmazı tapuda devir almadan kredi ödemesine başlanmasının doğal olmamadığını»⁴⁷⁶²

√ «Borçlu şirketin muhasebecisinin kardeşi olan 4. kişinin, hayatın olağan akışına göre, borçlu davalı şirketin mali durumu ile alacaklılara zarara verme kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden sayılacağını ve bunu bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı sayılacağını»⁴⁷⁶³

√ «Tasarrufa konu taşınmazın Korkuteli ilçesinde olmasına rağmen, çok kısa sürelerle el değiştirmesinin, davalı tarafından elden çıkarma tarihinin iptal davasının açılma tarihinden bir gün sonraya rastlamasının, davalı borçlu adına hareketle taşınmazı satacak kişi ile davalı üçüncü kişi adına taşınmazı satın alacak kişiye verilen vekaletnamelerin aynı noterde, aynı gün ve birbirini takip eden yevmiye numaraları

⁴⁷⁵⁹ Bknz: 17. HD. 25.03.2013 T. 6176/4066; 07.02.2011 T. 6468/890; 17.01.2011 T. 10482/54; 22.3.2010 T. 645/2548; 26.2.2009 T. 4873/915; 13.5.2008 T. 947/2566; 18.3.2008 T. 5545/1349; 11.2.2008 T. 5526/512; 21.1.2008 T. 5653/179; 23.1.2007 T. 5878/255; 15. HD. 20.3.1996 T. 113/1544 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁶⁰ Bknz: 17. HD. 14.03.2013 T. 5830/3302; 18.03.2010 T. 1064/2401; 15. HD. 15.10.1984 T. 243/3070; 17. HD. 16.05.2011 T. 9871/4857; 26.04.2011 T. 11007/3955; 15.03.2011 T. 11729/2279; 22.02.2010 T. 9936/1462; 07.02.2011 T. 6376/887; 03.02.2011 T. 5618/676; 31.01.2011 T. 6147/598; 27.01.2011 T. 4961/423; 24.01.2011 T. 6229/348; 20.01.2011 T. 12533/221; 16.12.2010 T. 10842/11124; 04.11.2010 T. 5659/9381; 02.11.2010 T. 6028/9280; 02.11.2010 T. 6813/9287; 26.10.2010 T. 5588/8809; 08.06.2010 T. 2935/5293; 01.11.2007 T. 2581/3337; 15.05.2008 T. 405/2605; 20.11.2008 T. 3181/5422; 20.03.2008 T. 5427/1406; 05.02.2009 T. 3951/417; 13. HD. 28.09.1981 T. 5194/6081; 15. HD. 15.10.1984 T. 2697/3006; 12.10.2000 T. 3475/4400; 07.10.2003 T. 3924/4591; 11.11.2003 T. 5210/5372 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁶¹ Bknz: 17. HD. 25.03.2013 T. 6176/4066; 07.02.2011 T. 6468/890; 17.01.2011 T. 10482/54; 22.3.2010 T. 645/2548; 26.2.2009 T. 4873/915; 13.5.2008 T. 947/2566; 18.3.2008 T. 5545/1349; 11.2.2008 T. 5526/512; 21.1.2008 T. 5653/179; 23.1.2007 T. 5878/255; 15. HD. 20.3.1996 T. 113/1544 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁶² Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 6603/3147 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁶³ Bknz: 17. HD. 25.09.2012 T. 12012/9993 (www.e-uyar.com)

ile tanzim edilmesinin ve taşınmazın ilk satışından sonra iki yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, davalı üçüncü kişi adına taşınmazı satacak kişi olarak ilk satışta borçlu vekili olarak hareket eden kişinin, bu kez davalı üçüncü kişi vekili olarak görevlendirilmesinin, hayatın olağan akışına aykırı düşeceğini»⁴⁷⁶⁴

√ «Davalı borçlu tarafından dava konusu araç davalıya satılmış olmasına rağmen aracın halen borçlu tarafından kullanıldığının tanık beyanları ile belirlenmesi karşısında, 'satışın mal kaçırma amacıyla yapıldığı' gerekçesiyle 'davanın kabulüne' karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷⁶⁵

√ «Üçüncü kişi konumundaki davalı, borçlu davalının amcasının çocuğu olduğundan ve ayrıca icra takibinin dayanağı olan dava dosyasında borçlunun avukat sıfatı ile vekilliğini de yaptığı anlaşıldığından, davalı üçüncü kişinin, borçlu davalının mali durumu ile alacaklılardan mal kaçırma kastını bilen veya bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü ile İİK.nun 280. maddesi uyarınca davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷⁶⁶

√ «Dava konusu taşınmazın -tasarruftan sonra dahi- borçlu tarafından kullanılıyor olmasının, tasarrufun kötüniyetli yapıldığını göstereceğini ve hayatın olağan akışına aykırı olacağını (uygun bulunmayacağını)»⁴⁷⁶⁷

√ «Muvazaalı alacaklı (davacı 3.kişi) tarafından borçlu hakkındaki takibin, borcun doğumundan sonra başlatılmış ve aynı gün ödeme emirleri borçlular tarafından icra müdürlüğünde tebliğ alınarak, sürelerden feragat edilmek suretiyle takip kesintileştirilerek dava konusu makinalar aynı gün haczedilip, yapılan ihalede alacağa mahsuben alacaklı tarafından satın alınmış olduğundan, her ne kadar icrada gerçekleşen ihale ile mülkiyet alıcıya geçerse de, dava konusu uyuşmazlıkta icra aşamasındaki olağan dışı kısa sürede gerçekleşen ihale, alacaklıdan mal kaçırmak amacına yönelik olduğundan (takip ve ihale danışıklı olduğundan), dava konusu malların (makinelerin) mülkiyetinin davacı alıcıya geçmemiş sayılacağını, bu nedenle davacı 3.kişinin dayandığı ihale danışıklılık nedeniyle geçersiz olduğundan, mahkemece 'istihkak davasının reddine' karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁶⁸

√ «Borçlu ile tanışıklığı bulunan üçüncü kişinin, bulunduğu konum nedeniyle 'borçlunun mali durumundan haberdar olacak durumda bulunmuyor olması halinde', davalı üçüncü kişinin, yaşam deneyimlerine göre 'borçlunun durumunu bilmediğini' ileri süremeyeceğini»⁴⁷⁶⁹

√ «Davalı vergi borçlusunun tüm malvarlığını 'Boşanma Protokolü' çerçevesinde boşandığı eşine bırakması hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden,

⁴⁷⁶⁴ Bknz: 17. HD. 13.09.2012 T. 8083/9227 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁶⁵ Bknz: 17. HD. 08.05.2012 T. 3780/5905 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁶⁶ Bknz: 17. HD. 15.03.2012 T. 10278/3191 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁶⁷ Bknz: 17. HD. 17.05.2011 T. 9069/4908; 26.04.2011 T. 12744/3911; 07.02.2011 T. 6542/892; 27.01.2011 T. 3453/422; 30.09.2010 T. 2595/7565; 20.09.2010 T. 5770/7046; 08.07.2010 T. 4667/6627; 16.02.2010 T. 9932/1204; 09.02.2010 T. 8835/960; 13.10.2009 T. 4442/6278; 04.06.2009 T. 1714/3941; 31.03.2009 T. 4674/1889; 19.02.2009 T. 192/803; 17.12.2007 T. 4360/4303 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁶⁸ Bknz: 17. HD. 03.05.2011 T. 4523/4244 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁶⁹ Bknz: 17. HD. 26.04.2011 T. 11178/3947 (www.e-uyar.com)

borçlu tarafından boşanma davası sonucunda eşine bırakılan malların mahkemece iptaline karar vermesi gerekeceğini»⁴⁷⁷⁰

√ «*Davalıların komşu olmaları, borçlu davalının taşınmazı sattıktan sonra da aynı yerde oturmaya devam etmesi ve taşınmazın satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen gerçek değeri arasında bir mislini aşan fahiş fark bulunması nedeniyle tasarrufun iptali gerektiğini»⁴⁷⁷¹*

√ «*Dava konusu taşınmazın -tasarruftan sonra dahi- borçlu tarafından kullanılıyor olmasının, tasarrufun kötünîyetle yapıldığını göstereceği ve hayatın olağan akışına aykırı olacağını (uygun bulunmayacağını)»⁴⁷⁷²*

√ «*Davalı üçüncü kişinin, borçlu ve eşine komşu olması; satın aldığı taşınmazın çok kısa bir süre sonra başkasına satmış olmasının iptale tabi olduğunu»⁴⁷⁷³*

√ «*Bir kişinin, üzerine birinci sırada haciz koydurduğu aracı haczin kaldırılarak borçludan satın alınmasının, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini ve kendisinin iyiniyetli sayılmasını gerektirmeyeceğini»⁴⁷⁷⁴*

√ «*Dördüncü kişi konumundaki davalının, satın aldığı taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmaması ve taşınmazın halâ borçlunun tasarrufunda bulunmasının, dördüncü kişinin kötünîyetli olduğunu göstereceğini ve bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olacağını»⁴⁷⁷⁵*

√ «*Davalı üçüncü kişiler ile borçlunun aynı küçük ilçede bulunmalarından dolayı birbirlerinin durumunu bilebilecek konumda bulunmaları ve aynı günde on bir adet taşınmazın birlikte satılmasının hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden, borçlu tarafından davalı üçüncü kişilere yapılmış olan tasarrufların iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁷⁶*

√ «*Davalı üçüncü kişiler ile borçlunun aynı küçük ilçede bulunmalarından dolayı birbirlerinin durumunu bilebilecek konumda bulunmaları ve aynı günde onbir adet taşınmazın birlikte satılmasının hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden, borçlu tarafından davalı üçüncü kişilere yapılmış olan tasarrufların iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁷⁷*

√ «*Borçlu ile işlemde bulunan 'üçüncü kişi'nin (ya da; üçüncü kişi ile işlemde bulunan 'dördüncü kişi'nin) aynı köyden olmaları halinde, üçüncü (ya da dördüncü) kişinin, 'borçlunun mal kaçırma kasdını bilmediğini' kabul edilmesinin, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»⁴⁷⁷⁸*

⁴⁷⁷⁰ Bknz: 17. HD. 17.01.2011 T. 9182/53 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁷¹ Bknz: 17. HD. 30.09.2010 T. 2595/7565 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁷² Bknz: 17. HD. 20.09.2010 T. 5770/7046 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁷³ Bknz: 17. HD. 11.03.2010 T. 1066/2171 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁷⁴ Bknz: 17. HD. 30.6.2009 T. 2905/4755 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁷⁵ Bknz: 17. HD. 14.5.2009 T. 207/3137 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁷⁶ Bknz: 17. HD. 20.11.2008 T. 2777/5418 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁷⁷ Bknz: 17. HD. 20.11.2008 T. 2777/5418 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁷⁸ Bknz: 17. HD. 13.5.2008 T. 947/2566; 18.3.2008 T. 5545/1349; 11.2.2008 T. 5526/512 (www.e-uyar.com)

√ «Davalı-borçlunun, ödeme emri tebliğe çıkarılmadan icra dairesine giderek ödeme emrinin orada kendisine tebliğ edilmesini sağlamasının, hayatın olağan akışına uygun bulunmadığını»⁴⁷⁷⁹

√ «Davalı-borçlunun, ödeme emri tebliğe çıkarılmadan icra dairesine giderek ödeme emrinin orada kendisine tebliğ edilmesini sağlamasını, hayatın olağan akışına uygun bulunmadığını»⁴⁷⁸⁰

√ «Dava konusu taşınmazın -tasarruftan sonra dahi- borçlu tarafından kullanılıyor olmasının, tasarrufun kötüniyetle yapıldığını göstereceğini ve hayatın olağan akışına aykırı olacağını (uygun bulunmayacağını)»⁴⁷⁸¹

√ «Satışa konu dairede, satış yapan kişinin (borçlunun) oturmaya devam etmesinin, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»⁴⁷⁸²

√ «Borçlu ile işlemde bulunan 'üçüncü kişi'nin (ya da; üçüncü kişi ile işlemde bulunan 'dördüncü kişi'nin) aynı köyden olmaları halinde, üçüncü (ya da dördüncü) kişinin, 'borçlunun mal kaçırma kasdını bilmediğinin' kabul edilmesinin, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»⁴⁷⁸³

√ «Hakkında iflâs kararı verilmiş olan borçlunun, hissedar olduğu taşınmazdaki hissesini diğer paydaşa satmayı vaad etmesinin -lehine vaadde bulunan diğer paydaşın iyiniyetli sayılması hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden- İİK. 280/1 uyarınca iptale tabi olacağını»⁴⁷⁸⁴

√ «Aynı şirketin ortakların ve ortağın eşinin 'diğer ortakların mali durumunu bilmediği iddiası'nın hayatın olağan akışıyla bağdaşmayacağını»⁴⁷⁸⁵

√ «Borçlunun eşinin, 'kocasının mal kaçırma kasdını bilmediğini' iddia etmesinin hayatın olağan akışına ters düşeceğini»⁴⁷⁸⁶

√ «Daha önce borçludan kiraladığı aracı daha sonra borçludan satın alan, borçlunun da ortağı bulunduğu davalı şirketin, borçlunun bu satıştaki amacını ve durumunu bilmemesinin, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»⁴⁷⁸⁷

⁴⁷⁷⁹ Bknz: 17. HD. 13.5.2008 T. 380/2561 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁸⁰ Bknz: 17. HD. 03.05.2011 T. 4523/4244 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁸¹ Bknz: 17. HD. 17.12.2007 T. 4360/4303; 19.02.2009 T. 192/803; 31.03.2009 T. 4674/1889; 04.06.2009 T. 1714/3941; 23.06.2009 T. 2632/4557; 13.10.2009 T. 4442/6278; 09.02.2010 T. 8835/960; 16.02.2010 T. 9932/1204; 15.04.2010 T. 10440/3517; 27.05.2010 T. 2345/4795; 08.07.2010 T. 4667/6627; 26.04.2011 T. 12744/3911; 27.01.2011 T. 3453/422; 08.07.2010 T. 4667/6627; 17.05.2011 T. 9069/4908; 22.02.2011 T. 9870/1461; 07.02.2011 T. 6542/892; 30.09.2010 T. 2595/7565; 20.09.2010 T. 5770/7046 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁸² Bknz: 17. HD. 10.7.2007 T. 3405/2424 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁸³ Bknz: 15. HD. 20.03.1996 T. 113/1544; 17. HD. 23.01.2007 T. 5878/255; 21.01.2008 T. 5653/179; 11.02.2008 T. 5526/512; 18.03.2008 T. 5545/1349; 13.05.2008 T. 947/2566; 26.02.2009 T. 4873/915; 22.03.2010 T. 645/2548; 07.02.2011 T. 6468/890; 17.01.2011 T. 10482/54; 25.03.2013 T. 6176/4066 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁸⁴ Bknz: 15. HD. 20.9.1995 T. 3945/4845 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁸⁵ Bknz: 15. HD. 14.10.1994 T. 4834/7510 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁸⁶ Bknz: 15. HD. 16.12.1992 T. 5228/6041 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁸⁷ Bknz: 15. HD. 3.12.1992 T. 5464/5836 (www.e-uyar.com)

√ «Kaydında bulunan haciz şerhinin varlığına bakmaksızın, kendisinden beklenen özeni göstermeksizin hacizli aracı satın alan üçüncü kişinin iyiniyetli sayılamayacağı bu davranışının hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini (ve bu kişi hakkında da iptal kararı verilmesi gerekeceğini)»⁴⁷⁸⁸

belirtmiştir.

XV- «Borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kasdıyla yaptığı tüm (hileli) tasarrufların iptali davalarında», borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin, ‘borçlunun mâli durumunu ve zarar verme kasdını bildiğine’ dayanak teşkil eden emarelerden bir diğeri ise, «borçlu ile üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyet göstermesi»dir.^(*)
4789

Borçlunun tasarrufta bulunduğu (taşınır ve taşınmaz mallarını devrettiği, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarını temlik ettiği) üçüncü kişinin, «borçlu» ile **aynı sektörde (işkolunda)** -örneğin; inşaat sektöründe, tekstil sektöründe, özel hastane işletme sektöründe, ilaç sektöründe, basın sektöründe, petrol işletmeciliği sektöründe, turizm ve otelcilik sektöründe, taşımacılık sektöründe, gıda sektöründe, tarım sektöründe, emlak sektöründe vb. çalışıyor olmaları veya «borçlu» ile «üçüncü kişi» arasında taşeronluk ilişkisi bulunması halinde- «üçüncü kişi»nin «borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve alacaklılarına zarar verme kasdını bilmediğini» ileri sürmesi hayatın olağan akışına aykırı bulunacağından, yüksek mahkeme öteden beri verdiği bütün kararlarında bu durumda, ‘borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini’ istikrarlı bir şekilde belirtmiştir. Gerçekten, **yüksek mahkeme;**

√ «İİK’nun 280/I maddesi gereğince aynı çektörde faaliyette bulunan davalı şirketin, borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiğinin de kabulü ile dava konusu gemi satışına ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁹⁰

√ «Üçüncü kişinin borçlu ile yakın yerlerde aynı konuda faaliyette bulunması halinde, İİK. mad. 280 gereğince değerlendirme yapıp yapılmayacağının araştırılması gerektiğini»⁴⁷⁹¹

√ «Davalı borçlu ile aynı sektörde faaliyet gösterdiği, aralarında geçmişten gelen ticari ilişki bulunan davalıların, dinlenen tanık beyanlarına göre ‘faaliyet gösterdiği sektörün küçük bir sektör olduğu’, ‘birbirini tanıdığı’ beyan edildiğinden, davalı üçüncü kişinin borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığı hususu değerlendirilmeksizin davanın red-dine karar vermesinin doğru olmadığını»⁴⁷⁹²

⁴⁷⁸⁸ Bknz: 15. HD. 1.10.1992 T. 3635/4428 (www.e-uyar.com)

^(*)UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 14-31; s: 920-969; s: 1124-1164 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 72-75; s: 382-386; s: 581 vd.; s: 1401-1404 – UYAR, T. Borçlu Hakkında üçüncü kişi tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) «Muvazaalı olduğu» İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Seneden (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir Mi.?» «İİK. 280; TBK. 19» (ABD. 2015/1, s: 369-397)

⁴⁷⁸⁹ ERDÖNMEZ, G. age. s:225 vd.

⁴⁷⁹⁰ Bknz: 17. HD. 29.06.2020 T. 4212/4098 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁹¹ Bknz: 17. HD. 10.12.2019 T. 5552/11728 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁹² Bknz: 17. HD. 23.10.2019 T. 4452/9821 (www.e-uyar.com)

√ «Radyatör imalathanesi olduğu bilirkşi raporunda belirtilen taşınmaz yönünden, bu işyerinin öncesinde borçluların faaliyette oldukları bir işyeri niteliğinde olup olmadığı yönünde bir araştırma yapılmadığında, bu bölümlerin devirden önce borçlu veya borçluların faaliyette olduğu işyeri olup olmadığı araştırılarak, borçlular ile üçüncü kişilerin aynı işkolunda faaliyette olduklarına ilişkin somut delillerin de ne olduğu ortaya konularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁷⁹³

√ «Mahkemece, davalıların tamamı aynı sektörde çalışan aynı sitede işyerleri olan ve birbirleriyle ticari alışverişleri olan kişiler olduğu, davalının bu borçların doğumundan sonra çok sayıda yaptığı tasarrufların, mahkemeye ait dosyalarla iptal edildiği, tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde davalıların birlikte hareketle davacının alacağının tahsilini engellemek amacıyla devir işlemlerini yaptıkları sonucuna varıldığından bahisle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁹⁴

√ «Dava konusu taşınmaz fabrika işyeri olup İİK. mad. 280'e uygun olarak bir devrin yapıldığı iddia ve ispat edilmediği gibi, özellikle aynı iş kolunda faaliyet gösteren davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlu şirketin durumunu bilebilecek kişilerden olduğu ve takibine konu çek mesnetlerinin tasarruf tarihinden önceki tarihler olduğu anlaşıldığından, tasarrufun iptali gerektiğini»⁴⁷⁹⁵

√ «Davalı üçüncü kişi, davacı ve davalı borçlu şirket gibi "kuyumculuk" işi ile uğraşmakta olup, davalı şirketin, yine aynı sektörde faaliyet gösteren davacı şirkete borçlu olduğunu bilebilecek konumda olduğunu»⁴⁷⁹⁶

√ «Davaya konu araçların borcun doğumundan sonra üçüncü kişiye rehnedilmiş olması, bu üçüncü kişinin borçludan daha önce alacağı olduğuna dair sulh ve ibra başlıklı belge ibraz etse de, bu belgede alacağın dayanağı olarak çekler gösterilmediği ve bu belgenin her zaman düzenlenebilecek belge niteliğinde olduğu, davalı üçüncü kişi ile diğer davalıların aynı şehirde akaryakıt işi ile uğraştıkları ve birbirlerini tanıdıkları anlaşıldığından, rehin işleminin iptaline ilişkin davanın da kabulü gerektiğini»⁴⁷⁹⁷

√ «Aynı sektörde faaliyet gösteren ve borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğu anlaşılan 4. kişi hakkında da tasarrufun iptali davasının kabulünün isabetli olduğunu»⁴⁷⁹⁸

√ «Mahkemece, ivazlar arasında fahiş fark bulunduğu, davalının eşinin borçlularının kız kardeşleri olduğu gibi aynı işkolunda faaliyette bulundukları İİK'nun 278/2 ve 280. maddelerine göre tasarrufun iptali gerektiği, diğer davalının da borçlular ile aynı iş kolunda faaliyette bulunduğundan borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁷⁹⁹

⁴⁷⁹³ Bknz: 17. HD. 18.06.2019 T. 13586/7714 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁹⁴ Bknz: 17. HD. 06.11.2018 T. 11139/10499 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁹⁵ Bknz: 17. HD. 24.04.2018 T. 1701/4425 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁹⁶ Bknz: Antalya BAM. 4. HD. 20.02.2018 T. 1303/189 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁹⁷ Bknz: 17. HD. 06.02.2018 T. 9029/651 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁹⁸ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933 (www.e-uyar.com)

⁴⁷⁹⁹ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 23904/2420 (www.e-uyar.com)

√ «Davalının borçlu şirket ile aynı işkolunda faaliyette bulunan şirketin ortağı olduğu, anılan bu şirketin yöneticisinin borçlulardan birinin kız kardeşinin eşi olduğu; üçüncü kişinin, bu kişinin yeğeni olduğu ve borçlu şirket ile aynı adreste faaliyette bulunduğundan İİK. mad. 280. maddesi gereğince borçlunun mali durumunu bilen veya bilmesi gereken şahıslardan olduğunu»⁴⁸⁰⁰

√ «Davalının borçlu şirket ile aynı işkolunda faaliyette bulunan Ltd.Şti ortağı olduğu, anılan şirket yöneticisinin borçlulardan birinin kız kardeşinin eşi olup, üçüncü kişinin, ..nin yeğeni olduğu ve borçlu şirket ile aynı adreste faaliyette bulunduğu anlaşıldığından, İİK. mad. 280 gereğince borçlunun mali durumunu bilen veya bilmesi gereken şahıslardan olduğunu»⁴⁸⁰¹

√ «Davalı üçüncü kişinin müdürü olduğu dava dışı şirkette borçlulardan birinin hissedar olduğu, diğer borçlunun ise diğer bazı ortaklara vekaleten genel kurula katıldığı ve aynı iş kolunda faaliyette bulduklarından borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiği ve bilmesi gereken şahıslardan olduğu ve bu durumda İİK. mad. 280 uyarınca tasarrufların iptaline karar verilmesi gerektiğini»⁴⁸⁰²

√ «Dava konusu araç davalı borçlu şirket tarafından üçüncü kişiye, onu tarafından da dördüncü kişiye satılmış, üçüncü kişinin borçlu ile aynı iş hanında faaliyette bulunduğunu, diğer davalı dördüncü kişinin de hem iş yeri hem de oturduğu yer olarak borçluların komşuları olduğunu iddia edildiğinden, belirtilen firma kayıtlarının getirilerek borçlu ile aynı faaliyet alanında iş yapıp yapmadığı, borçlular ile aynı iş hanında faaliyette bulunup bulunmadığı ve dördüncü kişinin 'de borçluların komşusu olup olmadığı araştırılarak İİK. mad. 280 kapsamında borçluların mali durumları ve alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini»⁴⁸⁰³

√ «Taşınmazın tapudaki satış bedeli ile rayiç değeri arasında ipotekler dikkate alındığında fahiş bedel farkı olmamakla birlikte davalı üçüncü kişinin, borçlu ile aynı alanda faaliyette oldukları ve borçluyu eskiden beri tanıdığı yönündeki açıklamaları karşısında borçlunun mali durumu hakkında bilgi sahibi olduğunun anlaşılmış olduğundan dava konusu taşınmazın davalı üçüncü kişi tarafından satın alınmasından 6 gün sonra dava dışı Esnaf ve Sanatkarlar Odasına satılması mal kaçırma amacına yönelik olduğundan iptali gerektiğini»⁴⁸⁰⁴

√ «Aralarındaki ticari ilişki ve aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle 3. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunu»⁴⁸⁰⁵

√ «Davalı borçlu ile 3.kişinin aynı sektörde ve yan yana fabrikalarda faaliyet gösterdikleri anlaşıldığından dava konusu tasarrufun 6183 sayılı AATUHK'nun 30.maddesi gereğince, ayrıca dava konusu taşınmaz üzerindeki fabrika binası ve

⁴⁸⁰⁰ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 25136/2419 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁰¹ Bknz: 17. HD. 07.03.2017 T. 23902/2418 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁰² Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23898/1459 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁰³ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23903/1462 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁰⁴ Bknz: 17. HD. 12.04.2016 T. 9909/4624 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁰⁵ Bknz: 17. HD. 15.02.2016 T. 634/1577 (www.e-uyar.com)

teferruatları ile birlikte satılmış olduğundan ticari işletme devri mahiyetinde olması nedeniyle kıyasen İİK'nun 280/3 maddesi gereğince iptale tabi olduğunu»⁴⁸⁰⁶

√ «Davalıların savunmalarından dava konusu taşınmaz devirlerinin borca mahsuben yapıldığı anlaşıldığından dava konusu dört adet taşınmaz hisse devrine ilişkin davalılar arasındaki 04.04.2011 tarihli tasarrufun İİK'nun 279/1-2. maddesi gereğince (borca mahsuben yapılan taşınmaz devrinin mutad ödeme olmaması nedeniyle) ve yine davalı A.. K.. 'nun borçlu Halit'in kefli olması, aynı işkolunda çalışmaları nedeniyle davalı A.. K.. 'nun borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK'nun 280/1 madde gereğince 09.09.2011 tarihli aciz belgesinde belirtilen alacak miktarıyla sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğini»⁴⁸⁰⁷

√ «Davalıların gıda sektöründe faaliyette bulundukları, aynı zamanda villa komşuları olduğu, tanık beyanlarının ağırlıklı olarak 'dava konusu taşınmazın borçlular tarafından kullanıldığı' yönünde olduğu, dava konusu taşınmazın davalı 3. kişi tarafından kullanılmaması ve kiraya verilmemesine rağmen yapılan keşif sırasındaki mahkeme gözleminde evin eşyalı olduğunun tespit edildiği, yatırım amacıyla alınan lüks villanın sekiz yıl boyunca kiraya verilmemesi ticaretle uğraşan davalı 3. kişi açısından hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceği gözetildiğinden, davalı 3. kişinin borçluların durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunun kabulü ile dava konusu tasarrufun davacıların alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak İİK. mad. 280/1 madde gereğince iptaline karar verilmesi gerektiğini»⁴⁸⁰⁸

√ «Borçlu ile aynı iş kolunda faaliyette bulunan üçüncü kişinin yetkilisi olduğu şirketin borçlu hakkında icra takibi yaptığı, dolayısı ile borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğu anlaşıldığından, iyiniyetli olduğundan söz edilemeyeceğini»⁴⁸⁰⁹

√ «Davalıların aynı iş kolunda faaliyet göstermeleri nedeniyle, davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlunun mali durumu ile alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olmadığının irdelenerek, ondan sonra toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»⁴⁸¹⁰

√ «Aralarındaki ticari ilişkiler, aynı sektörde faaliyet göstermeleri, davalı tarafından ibraz edilen sözleşme örneği ve tüm dosya kapsamından diğer davalının, borçlu-davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen konumda olduğu, bu nedenle satışın muvazaalı olduğu kabul edilerek, tasarrufun iptaline karar verilmesinin isabetli olduğunu»⁴⁸¹¹

√ «İİK.nun 280.maddesine göre, malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini

⁴⁸⁰⁶ Bknz: 17. HD. 10.11.2015 T. 5118/11878 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁰⁷ Bknz: 17. HD. 29.09.2015 T. 978/9814 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁰⁸ Bknz: 17. HD. 25.06.2015 T. 18016/7756 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁰⁹ Bknz: 17. HD. 27.10.2014 T. 7882/14410 (www.e-uyar.com)

⁴⁸¹⁰ Bknz: 8. HD. 01.07.2014 T. 7981/10397 (www.e-uyar.com)

⁴⁸¹¹ Bknz: 17. HD. 01.07.2014 T. 7633/10394 (www.e-uyar.com)

gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde tasarrufun iptal edileceğini- Davalıların aynı iş kolunda faaliyet göstermeleri nedeniyle, davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlunun mali durumu ile alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olmadığının irdelenerek, ondan sonra toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁸¹²

√ «Tasarrufa konu edilen hastane işletme ruhsat devrinin bir karşılık alınarak devir sözleşmesine ve alım satıma konu olduğu, ruhsatların üzerine haciz konulabildiğinden maddi bir değerinin olduğunun kabulü ile borçlu ile aynı sektörde faaliyet gösteren 4. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunun anlaşıldığını»⁴⁸¹³

√ «Tasarrufa konu edilen hastane işletme ruhsatının alım satıma konu olduğu ve ruhsatların üzerine haciz konulabildiğinden maddi bir değerinin olduğunun saptanmasına, aynı sektörde faaliyet göstermeleri ve tüm dosya içeriğinden de 4. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunun anlaşılmasına göre hastane işletme ruhsatının devrine yönelik tasarrufun iptali gerekeceğini»⁴⁸¹⁴

√ «Tasarrufa konu edilen hastane işletme ruhsat devrinin bir karşılık alınarak devir sözleşmesine ve alım satıma konu olduğu, ruhsatların üzerine haciz konulabildiğinden maddi bir değerinin olduğunun kabulü ile borçlu ile aynı sektörde faaliyet gösteren 4. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunun anlaşıldığını»⁴⁸¹⁵

√ «Davalı-borçlular vekili olarak hareket eden avukatın, borçluların alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunu (İİK. mad. 280/1) kabul etmenin hayatın olağan akışına uygun sayılacağını»⁴⁸¹⁶

√ «Davalı üçüncü kişi şirketin davalı borçlu şirketten olan alacağına mahsuben taşınmazları satın alması ve her iki davalının da aynı sektördeki bir markanın satıcısı ve yetkili servisi olması (yani, üçüncü kişinin, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olması - İİK. mad. 280/1-, tasarrufa konu taşınmazın satış bedeli ile gerçek değeri arasında fahiş fark bulunması karşısında yapılan tasarrufun iptali karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁸¹⁷

√ «Davalıların ortağı oldukları şirket ile davalı borçlu şirket aynı işkolunda faaliyet gösterip fabrikaları da aynı sanayi bölgesinde bulunduğundan, taşınmazların, borçlu şirketten davalı üçüncü kişiye satışı, üçüncü kişiden de dördüncü kişilere satışı

⁴⁸¹² Bknz: 8. HD. 01.07.2014 T. 7981/10397 (www.e-uyar.com)

⁴⁸¹³ Bknz: 17. HD. 05.06.2014 T. 6358/8986 (www.e-uyar.com)

⁴⁸¹⁴ Bknz: 17. HD. 05.06.2014 T. 13391/8983 (www.e-uyar.com)

⁴⁸¹⁵ Bknz: 17. HD. 05.06.2014 T. 6682/8988 - Aynı doğrultuda; 17. HD. 05.06.2014 T. 6683/8989; 05.06.2014 T. 6684/8990; 05.06.2014 T. 6685/8991; 05.06.2014 T. 6686/8992; 05.06.2014 T. 6358/8986; 05.06.2014 T. 6681/8987 (www.e-uyar.com)

⁴⁸¹⁶ Bknz: 17. HD. 21.05.2013 T. 7283/7364 (www.e-uyar.com)

⁴⁸¹⁷ Bknz: 17. HD. 16.04.2013 T. 5986/5535 (www.e-uyar.com)

arasında ise sadece bir haftalık süre olduğundan, taşınmazların, tapu kaydında da muvazaaya dayalı olduğu anlaşılan, taşınmazların gerçek değerinin çok üzerinde miktartlı ipotekler bulunduğu ve tanık ifadesine göre taşınmazların doğrudan borçlu şirketten alınmadığı, arada bir kişinin olduğu hususu dördüncü kişilerce ifade edilmiş olduğundan, davalı dördüncü kişilerin de borçlunun, alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olduğu kabul edilerek, bu davalılar açısından da davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁸¹⁸

√ «Borçlunun ortağı olduğu şirket ile 3. kişinin şirketi aynı işkolunda faaliyet göstermediği gibi adresleri itibarıyla de birbirine komşu olmadıkları ve taşınmazın şirketten değil ortağından vekil kullanılmak suretiyle satın alınmış olmasından dolayı davalı 3.kişinin borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilmesini zorlaştıracak»⁴⁸¹⁹

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸²⁰

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸²¹

√ «Davalı-borçlu ile diğer davalı üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyette bulunmaları nedeniyle, birbirlerini tanıdıklarından, davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlunun mali durumu ile alacaklılarını zarar kasdını bilen veya bilebilecek kişilerden sayılacağını»⁴⁸²²

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸²³

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸²⁴

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸²⁵

√ «Borçlu tarafından, bir mahalli gazetede «isim hakkı»nı, aynı şehirdeki başka bir şirkete devretmesinin, İİK. 280/III'de düzenlenen «ticari işletmenin devri»

⁴⁸¹⁸ Bknz: 17. HD. 2.5.2012 T. 3773/5423 (www.e-uyar.com)

⁴⁸¹⁹ Bknz: 17. HD. 03.12.2012 T. 12662/13378 (www.e-uyar.com)

⁴⁸²⁰ Bknz: 17. HD. 30.11.2010 T.8438/10371 (www.e-uyar.com)

⁴⁸²¹ Bknz: 17. HD. 01.07.2010 T.3114/6223 (www.e-uyar.com)

⁴⁸²² Bknz: 17. HD. 17.06.2010 T. 2098/5632 (www.e-uyar.com)

⁴⁸²³ Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 8003/8465 (www.e-uyar.com)

⁴⁸²⁴ Bknz: 17. HD. 26.10.2009 T. 7756/6765 (www.e-uyar.com)

⁴⁸²⁵ Bknz: 17. HD. 8.10.2009 T. 4700/5799 (www.e-uyar.com)

niteliğinde olduğunu -Benzin istasyonunun devrinin borçlu ile davalı üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle, davalı üçüncü kişinin, «borçlunun vergi borcu bulunduğunu ve mal kaçırma kasdı»nı bilebilecek kişilerden olduğu 6183 s. K. 'dan kaynaklanan tasarrufun iptali davalarında da, İİK. 280/III hükmünün kıyasen uygulanması gerekeceğini»⁴⁸²⁶

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸²⁷

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸²⁸

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸²⁹

√ «Borçlu tarafından, bir mahalli gazetede 'isim hakkı' nı, aynı şehirdeki başka bir şirkete devretmesinin, İİK. 280/III'de düzenlenen 'ticari işletmenin devri' niteliğinde olduğunu- Benzin istasyonunun devrinin borçlu ile davalı üçüncü kişinin aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle, davalı üçüncü kişinin, 'borçlunun vergi borcu bulunduğunu ve mal kaçırma kasdı' nı bilebilecek kişilerden olduğu 6183 s. K. 'dan kaynaklanan tasarrufun iptali davalarında da, İİK. 280/III hükmünün kıyasen uygulanması gerekeceğini»⁴⁸³⁰

√ «'Borçlu' ile aynı işkolu olan tekstil sektöründe faaliyet gösteren 'davalı dördüncü kişi' nin, borçlunun mali durumunu ve alacaklılardan mal kaçırma kasdını bilebilecek durumda (İİK. 280/I) olduğunu»⁴⁸³¹

√ «Davalı-borçlu ile, dördüncü kişi konumunda olan hükmü temyiz eden davalının, aynı işkolu olan tekstil sektöründe faaliyette bulunmaları nedeniyle, borçlunun mali durumunu ve mal kaçırma kasdını bilebilecek durumda sayılması gerekeceğini- Dava konusu taşınmazın birer ikiye gün arayla üçüncü ve dördüncü kişilere satılmış olmasının, alacaklıdan mal kaçırma kasdı' nı ortaya koyacağını»⁴⁸³²

belirtmiştir.

XVI- «Borçlu ile üçüncü kişi arasında ticari ilişki bulunması»da **Yargıtay'**ca 'yapılmış olan tasarrufun iptali sebebi' olarak kabul edilmektedir.

√ «Dava konusu. ilçesinde mevcut gayrimenkullerin kaydında yer alan ipotek yükleri ile birlikte alınmasına , ödemelerin banka kanalı ile yapılmasına ve ipotek alacaklısı bankanın cevabına göre de kredi borcunun tahsil edilip ipoteklerin

⁴⁸²⁶ Bknz: 17. HD. 17.9.2009 T. 6102/5519 (www.e-uyar.com)

⁴⁸²⁷ Bknz: 17. HD. 23.6.2009 T. 2033/4554 (www.e-uyar.com)

⁴⁸²⁸ Bknz: 17. HD. 11.6.2009 T. 1719/4135 (www.e-uyar.com)

⁴⁸²⁹ Bknz: 17. HD. 22.04.2009 T. 163/2613 (www.e-uyar.com)

⁴⁸³⁰ Bknz: 17. HD. 07.04.2009 T. 5331/2168 (www.e-uyar.com)

⁴⁸³¹ Bknz: 17. HD. 09.03.2009 T. 5118/1201 (www.e-uyar.com)

⁴⁸³² Bknz: 17. HD. 19.02.2009 T. 4840/798 (www.e-uyar.com)

kaldırıldığına belirtilmesine göre davalıların ticari sicil kayıtları ve ticari defterleri dosya arasına alınmaksızın, davalıların aynı iş kolunda çalışıp çalışmadıklarının araştırılmaksızın, davalı borçlular ile davalı arasında dava konusu satım ilişkisi haricinde başkaca bir ticari ilişki olup olmadığı bilirkişi raporu ile belirlenmeksizin, yazılı gerekçe ile karar verilmesinin doğru olmadığını»⁴⁸³³

√ «Davalı borçlu ile üçüncü kişi arasında, satıştan önce ticari ilişki olduğundan, bu hali ile davalı üçüncü kişinin, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğunu»⁴⁸³⁴

√ «Aralarındaki ticari ilişki ve aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle 3. kişi konumundaki davalı şirketin borçlu davalının mali durumu ile alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunu»⁴⁸³⁵

√ «Aralarındaki ticari ilişkiler, aynı sektörde faaliyet göstermeleri, davalı tarafindan ibraz edilen sözleşme örneği ve tüm dosya kapsamından diğer davalının, borçlu-davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen konumda olduğu, bu nedenle satışın muvazaalı olduğu kabul edilerek, tasarrufun iptaline karar verilmesinin isabetli olduğunu»⁴⁸³⁶

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeğini»⁴⁸³⁷

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeğini»⁴⁸³⁸

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeğini»⁴⁸³⁹

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeğini»⁴⁸⁴⁰

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeğini»⁴⁸⁴¹

⁴⁸³³ Bknz: 17. HD. 11.12.2019 T. 560/11817 (www.e-uyar.com)

⁴⁸³⁴ Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 4869/11077 (www.e-uyar.com)

⁴⁸³⁵ Bknz: 17. HD. 15.02.2016 T. 634/1577 (www.e-uyar.com)

⁴⁸³⁶ Bknz: 17. HD. 01.07.2014 T. 7633/10394 (www.e-uyar.com)

⁴⁸³⁷ Bknz: 17. HD. 30.11.2010 T. 8438/10371 (www.e-uyar.com)

⁴⁸³⁸ Bknz: 17. HD. 01.07.2010 T. 3114/6223 (www.e-uyar.com)

⁴⁸³⁹ Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 8003/8465 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁴⁰ Bknz: 17. HD. 26.10.2009 T. 7756/6765 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁴¹ Bknz: 17. HD.08.10.2009 T. 4700/5799 (www.e-uyar.com)

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸⁴²

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸⁴³

√ «Borçlu ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle aynı işkolunda faaliyette bulunan davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden sayılması gerekeceğini»⁴⁸⁴⁴

belirtmiştir.

XVII-«Nam-ı müstear»^(*) ile gizlenmiş işlemler hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir.^()**

Sözlük anlamı «bir kişinin, sanat, edebiyat, ticaret hayatında yahut faaliyette bulunduğu herhangi bir işte, kimliğini gizlemek için seçtiği ad»⁴⁸⁴⁵ olan -ve uygulamada «mahlâs» ya da «takma ad» da denilen- nam-ı müstear durumunda, borçlu çeşitli nedenlerle -özellikle, konumuz bakımından, alacaklılarından mal kaçırmak amacı ile- «kendi adını gizleyerek, yapmak istediği hukukî işlemi bir başkasına, kendi hesabına» yaptırır.⁴⁸⁴⁶

‘Borçlunun adını gizleyerek, borçlu hesabına ancak kendi adına hareket ederek üçüncü kişilerle işlemde bulunan bu kişi’ye nam-ı müstear denilir. Başka bir deyişle, «taşınmaz satışlarında, taraflardan birinin kendisini üçüncü kişilerden gizlemek

⁴⁸⁴² Bknz: 17. HD. 23.06.2009 T. 2033/4554 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁴³ Bknz: 17. HD. 11.06.2009 T. 1719/4135 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁴⁴ Bknz: 17. HD. 22.04.2009 T. 163/2613 (www.e-uyar.com)

(*)**UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 783 vd. - **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 636-654 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa, Nam-ı Müstear, İşletmenin Devri, Kanuna Karşı Hile ve Perdeyi Kaldırma Teorisi (ABD. 2016/2, 343-403)

(**)Bu konuda ayrıntılı ve nitelikli incelemeler için Bknz: **ATAMULU, İ.** Muvazaa, s: 88 - **AYAN, M.** Nam-ı Müstear Kavramı ve Hukukî Niteliği (Dicle Üniv. Huk. Fak. D. 1984, C: 2, S: 2, s: 377-393) - **ERDÖNMEZ, G.** Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali Davaları (Bankacılar Der. Aralık/2006, S: 59, s: 84-105) - **ESENER, T.** age. s: 77; 181 vd. - **ÖZKAYA, E.** age. s: 1261 vd. - **ÇETİN, E.H.** age. s: 481 vd. **ÇETİNEL, T.** age. s: 144 vd. - **KOCAYUSUPFAŞAOĞLU, N.** Borçlar Hukuku, s: 376 - **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 30 - **POSTACIOĞLU, E.İ.** Nam-ı Müstear Meselesi, Vekalet ve İtimada Müstenit Muamelelerle Muvazaanın Karşılıklı Münasebetleri (İHFM. 1947, C: XIII, S: 3, s: 1011-1037 - **POSTACIOĞLU, E.İ.** Nam-ı Müstear ve Muvazaa Meseleleri Hakkında Yeni Görüşler (Prof. Dr. Samim Gönensay’a Armağan, 1955, s: 164-193) - **POSTACIOĞLU, E.İ.** Nam-ı Müstear Meselesi (Mukayeseli Huk. Araştırmaları Der. 1958, S:2, s:111-116). - **ÖZSUNAY, E.** İnançlı Muameleler, s: 231 vd. - **SUNGURBEY, İ.** Eğriti Ad (Nam-ı Müstear) Sorunu (Ord. Prof. Dr. Halil (A.)’nın Anısına Armağan 1978, s: 153-185) - **YAVUZ, N.** Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları, 2008 - **YAVUZ, N.** Doğrudan Doğruya Temsil/Nam-ı Müstear/Dolayısıyla Temsil/İnançlı İşlem/Tarafa Muvazaa/Nam-ı Müstear ile Muvazaa İlişkisi/İspat Rejimi ve Kanuna Karşı Hile Kavramları ile Bunlara İlişkin Yargıtay Uygulaması (Yarg. Der. 2001/1-2, s:63-100)

⁴⁸⁴⁵ Türk Hukuk Lügatı, 3. Baskı, 1991, s: 266 - **ŞENER, E.** Hukuk Sözlüğü, 2001, s: 586 - **YILMAZ, E.** Hukuk Sözlüğü, 2004, s: 897 - **ÖZÖN, N.M.** Osmanlıca-Türkçe Sözlük, 6. Bası, 1975

⁴⁸⁴⁶ Bknz: 4. HD. 3.7.1973 T. 7053/7760 (www.e-uyar.com)

maksadıyla, satış sözleşmesine kendi yerine taraf sıfatıyla bir başka kişiyi sokması ve tescilin de bu kişi adına yapılmasıdır. Sözleşmede taraf olarak görünmek istemeyen kişi yerine işleme katılan kişiye ‘*nam-ı müstear*’ denir. Bu kişi, satış sözleşmesini kendi adına, fakat gizli kalmak isteyen taraf hesabına yapar.⁴⁸⁴⁷

Uygulamada, borçlunun gerçekte kendi adına satın almak üzere bedelini ödediğini bir *taşınmazı* veya *aracı*, alacaklılarından kaçırmak amacı ile başka bir kişi adına tescil ettirmiş olması halinde, tasarruf (hukukî işlem) dışarıdan üçüncü kişiler arasında yapılmış görünmesine rağmen, gerçekte bedeli borçlunun malvarlığından çıkmış fakat karşılığı, borçlunun arkasına gizlendiği kişinin malvarlığına girmiştir.⁴⁸⁴⁸

Eski hukukumuzda ‘bağımsız bir kurum’ olarak düzenlenmiş olmasına –ve bugüne kadar üç İçtihadı Birleştirme Kararına (08.05.1941 T. 29/5 sayılı; 05.02.1947 T. 20/6 sayılı ve 07.10.1953 T. 7/8 sayılı) konu olmasına ve *bugün* Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda bu kurumu düzenleyen açık bir hüküm bulunmamasına- rağmen, gerek **doktrinde**⁴⁸⁴⁹ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında**; -biraz sonra belirteceğimiz gibi- «*nam-ı müstear iddialarının dinlenebilir*» olduğu kabul edilmektedir.

Kanımızca tüm nam-ı müstear vasıtasıyla işlem yapılan durumlarda İİK. 277 vd. göre ‘*tasarrufun iptali davası*’ açılabilir.^{4850 4851}

Yüksek mahkeme -eski tarihli- bir kararında «*borçlu kocanın, borcunu ödemek amacıyla kendisine ait (parasını ödeyerek/satın aldığı) aracı, trafikte karısı adına tescil ettirmesi olayının nam-ı müstear demek olduğunu, İİK. 277 vd. göre değil, BK. 18’e (TBK. 19’a) göre iptali gerekeceğini*»⁴⁸⁵² vurgulamışken daha sonraki kararlarında;

√ «*Nam-ı müstear, adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırması olup, tasarrufun iptali veya TBK mad. 19’a göre, alacaklıdan mal kaçırmak isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırması olduğu ve bu tür*

⁴⁸⁴⁷ AKİPEK, G.J./AKINTÜRK, T. Eşya Hukuku, s:470

⁴⁸⁴⁸ KOSTAKOĞLU, C. agm. (Ad. D. 1989/6, s: 12 - Yasa D. 1989/8, s: 104 vd.)

⁴⁸⁴⁹ EROĞLU, O. age. s: 286 vd. - TOKTAŞ, M. age. s: 78 - SAPANOĞLU, S. Muvazaa ve İnançlı İşlem Davaları, s: 229 - ÖZDEMİR, E. Nam-ı Müstear Uygulamaları, s: 75 vd. - MUŞUL, T. age. s: 97 - KOSTAKOĞLU, C. agm (Ad. D. 1989/6, s: 12 - Yasa D. 1989/8, s: 104 vd.) - ERDÖNMEZ, G. Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali Davaları (Bankacılık Der. 2006, S: 56, s: 86)

⁴⁸⁵⁰ Aynı görüşte: COŞKUN, M. Muvazaa Davaları, s: 914 - ÇETİN, E.H. age. s: 488 vd. – EROĞLU, O. age. s: 47 vd.

⁴⁸⁵¹ Karş: MUŞUL, T. age. C: 2, s: 1755 - ERDÖNMEZ, G. agm. s: 85 vd. (Bu görüşe göre; «şahısta muvazaa» yani, «taarlardan birisinin ismini, üçüncü kişilerden gizlemek amacı ile, başka bir kişinin öne sürülmesi» durumunda örneğin; borçlu (B) ve onunla birlikte hareket eden (C), alacaklılardan mal kaçırmak için (Ü) ile anlaşılır ve (C) ile (Ü) arasında bir satış akdi yapılırsa, bu satış akdi «muvazaalı olduğu» için muvazaalı tasarruflar hakkında da İİK. 277 vd. göre iptal davası açılmayacağından- alacaklılar tarafından «muvazaa davası»na (BK. 19) konu edilebilir...)

⁴⁸⁵² Bknz: 1. HD. 12.09.2005 T. 8758/9438; 1. HD. 30.01.1976 T. 116769/904; 4. HD. 03.07.1973 T. 7053/7760 (www.e-uyar.com)

işlemlerde amaç, alacaklılardan mal kaçırma olduğundan alacağın bu muvazaalı işlemin yapıldığı tarihten önce doğmuş olması gerektiğini»⁴⁸⁵³

√ «“Nam-ı müstearın”, adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmayı sağlama- Borçlu şirket adına tescil edilmesi gereken taşınmazın, borçlu ile bağlantısı olan bir başka kişi adına tescil edilmesine ilişkin işlemin, nam-ı müstear olarak yapıldığından iptali istemiyle açılan davada, mahkemece, “davalılar arasındaki yapılan protokol, vekaletnamenin kötüye kullanılmasından kaynaklı tapu iptali davasındaki beyanlar ve davalı tapu malikindavacı borçlu şirketin ortaklarından olduğu” hususları birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, ‘davanın reddine’ karar verilmesinin hatalı olduğunu»⁴⁸⁵⁴

√ «Kredinin borçlu tarafından çekildiği ve ödemelerin onun tarafından yapıldığına ilişkin olarak diğer bir ifade ile tasarrufun, nam-ı müstear şeklinde yapıldığına dair soyut iddiadan başka bir delil bulunmadığı, dava konusu taşınmazın borçlu, tarafından satın alındığı ispatlanamadığından, bu taleple ilgili davanın da reddine karar verilmesi gerektiğini- İcra dosyalarının temlikine ilişkin tasarrufun, iptali gerektiğini»⁴⁸⁵⁵

√ «Nam-ı müstear, adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmayı olup, tasarrufun iptali veya TBK mad. 19’a göre, alacaklıdan mal kaçırma isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmayı sağlama ve bu tür işlemlerde amaç, alacaklılardan mal kaçırma olduğundan, alacağın bu muvazaalı işlemin yapıldığı tarihten önce doğmuş olması gerektiğini- Davaya konu traktör ve minübüs doğrudan davalı üçüncü kişi adına tescil edilmiş ise de, bu tescilin dayanağına ilişkin satış belgesinin dosyaya getirtilerek, satışın borçlu tarafından yapıp yapılmadığının araştırılması, bunun üzerine eğer borçlu tarafından yapılan bir tasarruf ise, İİK mad. 279/3-1 uyarınca tasarrufun iptaline; borçlu tarafından yapılan bir tasarruf değil ise, minübüsün ve traktörün ‘nam-ı müstear’ niteliğinde borçlu tarafından doğrudan üçüncü kişi adına alınıp alınmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini»⁴⁸⁵⁶

√ «Nam-ı müstear, adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmayı olup, tasarrufun iptali veya TBK mad. 19’a göre, alacaklıdan mal kaçırma isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmayı sağlama ve bu tür işlemlerde amaç, alacaklılardan mal kaçırma olduğundan alacağın bu muvazaalı işlemin yapıldığı tarihten önce doğmuş olması gerektiğini- Somut olayda, sözleşmenin görünürdeki yüklenicisi gösterilmemişse de, gerçekte yüklenicinin davalı borçlu olduğunun anlaşıldığı, sözleşmenin üçüncü kişi konumundaki (A) olduğundan, borçluya düşen taşınmaz elden çıkmış ise, bedelden sadece anılan davalı (A)’nın sorumlu

⁴⁸⁵³ Bknz: 17. HD. 25.12.2019 T. 791/12462 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁵⁴ Bknz: 17. HD. 18.12.2019 T. 5678/12137 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁵⁵ Bknz: 17. HD. 17.12.2019 T. 4613/12058 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁵⁶ Bknz: 17. HD. 17.12.2019 T. 669/12066 (www.e-uyar.com)

tutulması gerekirken hatalı değerlendirme ile diğer davalıların da sorumlu tutulmasının doğru olmadığını- Davanın İİK mad. 283/1'e göre bedele dönüşmesi halinde alacaklının alacak ve ferileri ile sınırlı olarak bedele hükmedilmesi gerektiğini»⁴⁸⁵⁷

√ «*Nam-ı müstear niteliğindeki işlemin iptalinin istenebileceğini- 12.02.2006-14.11.2012 tarihleri arasındaki kıdem tazminatı ve işçilik alacağına ilişkin ilama dayanan alacağın 12.02.2006 tarihinde doğduğunun kabulü gerektiğini»⁴⁸⁵⁸*

√ «*Nam-ı müstearın, adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmış olduğunu- Taşınmazın bir başkası (borçlunun eşi) adına, borçlu tarafından satın alındığı yönünde bir araştırma ve değerlendirme yapılmadan (ekonomik durumları vs.), 'taşınmazın borçlu tarafından satılmadığı'ndan bahisle davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu- 5 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra tekrar borçlunun eşi tarafından satın alınarak diğer davalıya devredilen taşınmaz yönünden, öncelikle satışın nam-ı müstear niteliğinde olup olmadığı değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁸⁵⁹*

√ «*Dava konusu bağımsız bölümün, müteahhit olan borçlunun arsa sahibi ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince kendisine düşen dairelerden olduğu, ancak haciz korkusu ile kendi üzerine alınmadan yine borçlunun talimatı ile eşi adına tescil edildiği, eşinin bu tescil nedeni ile bir bedel ödemediği, dolayısı ile borçlunun sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırdığı sabit olup, davalı üçüncü kişi yönünden, yapılan tasarruf işlemi, nam-ı müstear niteliğinde olup geçersiz olduğunu»⁴⁸⁶⁰*

√ «*Nam-ı müstear, adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmış olup, bu tür işlemlerin İİK mad. 277 ve devamı hükümlerine dayanılarak iptali istenilebileceğini- İşlemin nam-ı müstear olarak gerçekleştiğini ispat külfeti davacıya ait olduğunu- Davalı borçlu ve dava dışı şahıslar aleyhine alacaklıyı zarara uğratmak kasdı ve mevcudunu eksiltmek suçu sebebi ile açılan ceza davasında, 'dava konusu gayrimenkulün davalı borçlu tarafından satın alındığına' ya da 'parasının davalı borçlu tarafından ödendiğine' dair herhangi bir delil bulunmaması gerekçesiyle beraatine karar verilmesi, davalı borçlunun kira bedeli adı altında bankaya para yatırması sebepleri birlikte değerlendirildiğinde, taşınmaz bedelinin borçlu tarafından ödendiğinin ve üçüncü kişi adına tescil edildiğinin (nam-ı müstear) davacı tarafından somut deliller ile ispat edilmediğini»⁴⁸⁶¹*

√ «*Davalının 3. kişileri aldatarak alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla, kendi adına açtığı hesaptaki parayı gizlemek amacıyla, hesabı eşi davalı adına açtığı, davalıların kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda anlaştıkları hususunun kanıtlanmadığından, nam-ı müstear sebebi ile tasarrufun iptali davasının reddi gerektiğini»⁴⁸⁶²*

⁴⁸⁵⁷ Bknz: 17. HD. 03.12.2019 T. 4161/11418 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁵⁸ Bknz: 17. HD. 25.11.2019 T. 3551/11086 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁵⁹ Bknz: 17. HD. 25.06.2019 T. 15578/7847 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁶⁰ Bknz: 17. HD. 29.05.2018 T. 12683/5611 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁶¹ Bknz: 17. HD. 09.05.2018 T. 18263/4788 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁶² Bknz: 17. HD. 27.12.2017 T. 11170/12172 (www.e-uyar.com)

√ «Adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmasına ‘nam-ı müstear’ dediği ve bu tür işlemlerin İİK. mad. 277 vd. uyarınca iptalinin istenebileceğini»⁴⁸⁶³

√ «Borçlunun kendi yaptığı tasarruflar için dava açılması mümkün olduğu gibi, parasını kendi verdiği ancak muvazaalı olarak başkası adına tescil edilen mallar için de dava açılmasının mümkün olduğunu, bu gibi tasarrufların nam-ı müstear olarak adlandırıldığını- Nam-ı müstear, somut olaya göre bir çeşit muvazaa olabileceğinden, her türlü delil ile ispat edilebileceğini- Somut olayda davalı borçlu aleyhine yürütülen bir ceza dosyasının bulunduğu ve davalı borçlunun eşi olan diğer davalının ev hanımı olması sebebiyle dava konusu gayrimenkulü satın alabilecek gelirinin bulunup bulunmadığının da mahkemece araştırılmadığı sebepleri karşısında, öncelikle ceza davasının bekletici mesele yapılması ve daha sonra diğer davalının ev hanımı olması sebebiyle dava konusu gayrimenkulü satın alabilecek gelirinin bulunup bulunmadığının araştırılması sonunda, hüküm kurulması gerektiğini»⁴⁸⁶⁴

√ «Cebri icra satışlarına yönelik tasarrufun iptali davalarında, alıcıların borçlu ile organik bağının bulunup bulunmadığının ve satın aldıkları taşınmazları ödeme gücüne sahip olup olmadıklarının (yani; alıcıların, borçluların nam-ı müstearı olup olmadıklarının) araştırılması gerektiğini»⁴⁸⁶⁵

√ «Alacaklıdan mal kaçırmak isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırması halinde nam-ı müsteardan söz edileceğini»⁴⁸⁶⁶

√ «Davacıların, ‘davalı adına yapılan menkul değerlerin, borçlunun parası ile yapıldığı iddiası ’nın, nam-ı müstear niteliğinde olduğunu...»⁴⁸⁶⁷

√ «Bedeli borçlu tarafından ödendiği halde alınan malın borçlunun malvarlığına girmeyip, somut olayda olduğu gibi borçlunun eşine yani 3. kişi adına tescil edilmesi halinde, bu durum borçlunun 3. kişi lehine yaptığı bir kazandırma (bağış) yani nam-ı müstear bir işlem olup, koşulların bulunması halinde iptale tabi olduğunu»⁴⁸⁶⁸

√ «Nam-ı müstearın, tasarrufun iptali veya TBK’nun 19. maddesine göre dava yönünden, alacaklıdan mal kaçırmak isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırması olduğu, mal varlığına ilişkin bu tür davaların HMK’nun 2. maddesi gereğince genel mahkemelerde görülmesi gerekeceğini»⁴⁸⁶⁹

√ «İptal davalarının borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların mirasçıları aleyhine ve ayrıca, kötü niyetli üçüncü şahıslar hakkında da iptal davası açılabileceğini- Alacağın dayanağı düzenleme şeklinde satış vaadi ve inşaat sözleşmesinde olduğu gibi, dava

⁴⁸⁶³ Bknz: 17. HD. 26.12.2017 T. 11038/12134 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁶⁴ Bknz: 17. HD. 25.10.2017 T. 7282/9610 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁶⁵ Bknz: Antalya BAM. 4. HD. 04.10.2017 T. 893/843 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁶⁶ Bknz: 17. HD. 15.03.2017 T. 22269/2789 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁶⁷ Bknz: 17. HD. 21.02.2017 T. 534/1762 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁶⁸ Bknz: 17. HD. 07.02.2017 T. 18646/1055 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁶⁹ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 15526/9372 (www.e-uyar.com)

konusu iptali istenen tasarruf işleminde davalı borçlu şirket adına şirket ortağı ve temsilcisi tarafından şirket nam ve hesabına yapıldığı, iptali istenen tasarruflara konu taşınmazların aslında borçlu şirkete ait olması nedeniyle (nam-ı müstear şeklinde) davanın esasına girilmesi, taraf delillerinin toplanması dava konusu tasarrufların İİK'nun 277, 278, 279, 280. maddeler gereğince iptale tabi olup olmadıkları değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken mahkemece, 'davalı şirketin dava konusu taşınmazda hiçbir zaman malik olmadığı gibi diğer davalının da borçlu şirketin tasarrufu ile malik olmadığı' gerekçesiyle davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu»⁴⁸⁷⁰

√ «TBK'nun 19. maddesine dayalı olarak açılan muvazaalı işlemin iptaline ilişkin davada, aciz belgesine gerek bulunmadığını- Davacının davalıdan zimmetine geçirdiği para nedeni ile alacağı olduğu iş mahkemesi ilamı ile belirlenmiş olup, taleple bağlı kalınarak kesinleştiği, davalı eyleminin gerçekleştiği tarihin ceza dosyası kapsamı ile sabit olduğu, dava konusu taşınmazın satın alındığı tarih ve 1/2 hissenin davalının eşi adına yapılmasının nam-ı müstear niteliğinde olması karşısında ve önceden akraba olan daha sonra da avukatı olan kişi ve eşinin borçlunun durumunu bilmemesi mümkün bulunmadığından, davanın kabulü gerektiğini- TBK'nun 19. maddesine dayalı olarak açılan muvazaalı işlemin iptaline ilişkin davada, İİK. mad. 283/1 kıyasen uygulanarak 'iptal ve tescile gerek olmaksızın alacaklının alacak ve ferileri ile sınırlı olarak davacıya haciz ve satış isteyebilmesi' yönünde hüküm kurulması gerektiğini»⁴⁸⁷¹

√ «Bedeli borçlu tarafından ödendiği halde malın borçlunun malvarlığına girmeyip üçüncü kişi borçlunun oğlu adına tescil edilmesinin nam-ı müstear bir işlem olduğunu ve bu durum borçlunun üçüncü kişi lehine yaptığı bir kazandırma (bağış) olup, koşulların bulunması halinde iptale tabi olduğunu»⁴⁸⁷²

√ «Bedeli borçlu tarafından ödendiği halde malın borçlunun malvarlığına girmeyip üçüncü kişi borçlunun oğlu adına tescil edilmesinin nam-ı müstear bir işlem olduğunu ve bu durum borçlunun üçüncü kişi lehine yaptığı bir kazandırma (bağış) olup, koşulların bulunması halinde iptale tabi olduğunu»⁴⁸⁷³

√ «Nam-ı müstearın, adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmış olduğunu, nam-ı müstear olarak yapılan satış işleminin iptali istemine ilişkin davaya bakmaya davalıların ikametgahları mahkemesinin yetkili olduğunu; bu yetki kuralının ancak tarafların yasal sürede ve geçerli bir itiraz olduğu durumlarda mahkemece dikkate alınması gerektiğini»⁴⁸⁷⁴

√ «Dava konusu traktörün davalı tarafından borcun doğumundan çok sonra sahiplik belgesi esas alınarak tescil edildiği ve davalının aracı banka kredisi kullanarak satın aldığı anlaşılmış olup, 'dava konusu traktörün davalı borçlu tarafından satın

⁴⁸⁷⁰ Bknz: 17. HD. 14.06.2016 T. 5201/7301 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁷¹ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11539/6283 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁷² Bknz: 17. HD. 23.02.2016 T. 10807/2099 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁷³ Bknz: 17. HD. 23.02.2016 T. 11352/2105 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁷⁴ Bknz: 17. HD. 23.02.2016 T. 1954/2119 (www.e-uyar.com)

alındığını' ileri sürmüşse de bu konuda somut bir delil sunulmamış olduğundan, borçlunun köyde yaşadığı ve hayvancılık yaptığı, diğer davalının ise ilçe merkezinde yaşaması ve asgari ücretle değişik işlerde çalışıyor olması varsayımından hareketle, traktörün borçlunun kendi hesabına üçüncü kişinin adına alındığının kabul edilemeyeceği, aracın borçlu tarafından kullandığına ilişkin bir delil de sunulmamış olduğundan, nam-ı müstear olarak yapılan satış işleminin iptali istemine ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁸⁷⁵

√ «Nam-ı müstearın, 'adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırması' olduğu- Tasarrufun iptali veya BK'nun 19. maddesine göre dava yönünden ise; 'alacaklıdan mal kaçırmak isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmasıdır' olduğunu»⁴⁸⁷⁶

√ «Borçlunun kendi yaptığı tasarruflar için dava açılması mümkün olduğu gibi, parasını kendi verdiği ancak muvazaalı olarak başkası adına tescil edilen mallar için de dava açılmasının mümkün olduğunu, bu gibi tasarrufların nam-ı müstear olarak adlandırıldığını- Somut olayda da davalı borçlu şirket tarafından diğer davalı adına taşınmaz satın alınması dava edilmiş olmasına göre, gerçek kişilerin hangi şartlar dahilinde bu taşınmaza sahip olabilecekleri, davalılar arasındaki organik bağlantının olup olmadığı üzerinde de durularak, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»⁴⁸⁷⁷

√ «Nam-ı müstear olarak yapılan satışların ispatlanması halinde eldeki davanın, alacağın tahsiline yönelik olduğu da göz önüne alınarak, İİK'nun 283/1 maddesi kıyasen uygulanarak ve davacıya alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak haciz ve satış yetkisi verilmesi gerektiğini»⁴⁸⁷⁸

√ «Dava konusu taşınmazın uzun zamandır malikin eşi ve ailesi tarafından kullanıldığını, malikin eşi ve şirketinin kredi ihtiyacının karşılanması için inanca işlem ile taşınmazın davalıya devredildiğini, bu satışın aslında gerçek bir satış olmadığını, yani taşınmazın hiçbir zaman davalıya ait olmadığını, konut kredisinin çekilmesinden sonra da taşınmazın inanca sözleşmesi gereği malikin eşine iade edildiğini, bu durumda alacaklıyı zarar uğratma kastı olmadığını, İİK'nun 277 ve devamı maddelerine göre tasarrufun iptali için koşulların bulunmadığı' gerekçesiyle 'davanın reddine' karar verilmesi gerekeceğini»⁴⁸⁷⁹

√ «Kredinin borçlu tarafından çekildiği ve ödemelerin onun tarafından yapıldığına ilişkin olarak diğer bir ifade ile tasarrufun, nam-ı müstear şeklinde yapıldığına dair soyut iddiadan başka bir delil bulunmadığını, bu durumda mahkemece, dava konusu taşınmazın borçlu tarafından satın alındığı ispatlanmadığından, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini- Borçlunun hiçbir neden yokken, ortağı olan kişiye,

⁴⁸⁷⁵ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 9790/1744 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁷⁶ Bknz: 17. HD. 19.01.2016 T. 4712/595 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁷⁷ Bknz: 17. HD. 22.06.2015 T. 8287/8983 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁷⁸ Bknz: 17. HD. 15.06.2015 T. 3457/8622 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁷⁹ Bknz: 17. HD. 01.06.2015 T. 19635/8006 (www.e-uyar.com)

borcunun doğumundan sonra yaptığı temliklerin, İİK. 'nun 280. maddesine göre iptali gerekeceğini»⁴⁸⁸⁰

√ «Davacı tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa da, mahkemenin bununla bağlı olmadan, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebileceğini- Dava konusu edilen parselin 1/4 payının borçlu davalı tarafından ödenip ödenmediğinin, diğer bir anlatımla satın alınan taşınmazın bedelinin kim ya da kimler tarafından ödendiğinin (nam-ı müstear) araştırılması gerektiğini»⁴⁸⁸¹

√ «Dava dışı şirket hisselerinin borçlu tarafından kızı adına tescil ettirilmesine (nam-müstear) ve onun tarafından da diğer davalılara satışına ilişkin tasarrufların iptali gerekeceğini»⁴⁸⁸²

√ «Namı müstear sebebine dayalı tasarrufun iptali davasında dava konusu aracın borçlu tarafından davalı oğlu adına alınıp alınmadığının araştırılması gerektiğini- Daha önce başka bir mala (taşınmaza) ilişkin olarak açılan tasarrufun iptali davasının kabul edilip edilmediğinin ve alacağın bu önceki dava ile karşılanıp karşılanmadığının araştırılması gerektiğini»⁴⁸⁸³

√ «Bedeli borçlunun mal varlığından çıkmış fakat karşılığı olan taşınmaz kendi mal varlığına girmemiş olduğu durumlarda da tasarrufun iptalinin söz konusu olabileceğini; bu durumda mahkemece kooperatif belgeleri üzerinde bilirkişiler vasıtası ile inceleme yapılarak, davalı borçlunun kooperatifte üye olup olmadığı, üyelik hakkını devir edip etmediği, devir yapılmış ise hangi tarihte, kime ve hangi bedelle devir yapıldığının saptanması, ... nolu bağımsız bölümün bu üyelik nedeniyle borçlu davalıya kalıp kalmadığının belirlenmesi, borçlunun kızı olan davalının kooperatif üyeliğinin hangi tarihte başladığının da araştırılması, tarafların tüm delillerinin toplanması, ondan sonra tasarrufun iptali koşullarının oluşup oluşmadığının irdelenmesi gerekeceğini»⁴⁸⁸⁴

√ «Davalı borçlunun, dava konusu araçları parasını kendi vererek diğer oğlu adına satın almasına ilişkin tasarrufların, 'nam-ı müstear şeklinde muvazaalı yapıldığı' gerekçesi ile iptal edileceğini»⁴⁸⁸⁵

√ «Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yüklenici tarafından hak edilmiş bir taşınmazın, yüklenici tarafından kendi üzerine alınmadan üçüncü bir kişi adına tescilinin sağlanması (müteahhidin arsa maliklerine üçüncü kişilere satış yaptırmasının) da tasarrufun iptaline konu olabileceğini- Arsa malikleri tarafından davalıya yapılan satışta, 'borçlu şirketin bu taşınmazı hak edecek nisbette imalat yapıp yapmadığı' belirlenerek, davalı üçüncü kişi ve davalı borçlu şirket ile ortakları arasındaki ilişkiler belirlenerek karar verilmesi, arsa malikleri tarafından davalı şirket'e değil de, dava dışı üçüncü kişilere yapılan satışlarda dava konusu taşınmazların müteahhit şirket tarafından gerekli imalatlar yapıldığı kabul edilerek, sözü geçen kişilerin de davaya

⁴⁸⁸⁰ Bknz: 17. HD. 04.05.2015 T. 20059/6441 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁸¹ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 5559/3322 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁸² Bknz: 17. HD. 18.11.2014 T. 10438/16219 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁸³ Bknz: 17. HD. 03.11.2014 T. 6147/14975 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁸⁴ Bknz: 17. HD. 12.06.2014 T. 2100/9708 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁸⁵ Bknz: 17. HD. 09.09.2013 T. 7129/11624 (www.e-uyar.com)

dahil edilmesinden sonra, davalı şirket ile diğer davalıların bağlantıları araştırılarak ve dava dışı kişilerin borçlu şirketin ortağı oldukları ile diğer davalının da şirket ortağının kızı olduğu üzerinde durularak, bu davalının taşınmazı dava dışı kişiye devrettiği de belli olduğundan, davacının davasının bedele dönüştürüp dönüştürmediği ya da hangi taşınmazlar açısından bedele dönüştürdüğü sorularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğini»⁴⁸⁸⁶

√ «*Davalı tarafından bedeli kısmen ödenen taşınmazların oğlu adına tescil edilmesinin, borçlunun oğlu yararına yaptığı bağış niteliğinde olduğunu ve İİK. mad. 278/3-1 gereğince iptale tabi olduğunu- Borçlunun çeşitli nedenlerle (alacaklılarından mal kaçırma amacı gibi) kendi ismini gizleyerek, hukuki işlemi bir başkasına, kendi hesabına yaptırması halinde (nam-ı müstear) yapılan tasarruf işleminin iptal davasına konu olacağına, yerleşmiş Yargıtay içtihatları ile kabul edildiğini»⁴⁸⁸⁷*

√ «*Borçlunun çeşitli nedenlerle (alacaklılarından mal kaçırma amacı gibi) kendi ismini gizleyerek, hukuki işlemi bir başkasına, kendi hesabına yaptırması halinde (nam-ı müstear) yapılan tasarruf işleminin iptal davasına konu olacağı, yerleşmiş Yargıtay içtihatları ile kabul edildiğini- Mahkemenin red gerekçesinde bir taraftan ‘davacının kendi muvazaasına dayanamayacağı’ belirtilirken, bir taraftan da ‘davacının bu iddiasının belge ile ispatlaması gerektiğini, dosyaya davacı tarafından böyle bir belge sunulmadığı’ gerekçesiyle ‘kanıtlanamayan davanın reddine’ karar verilmiş olması, kendi içinde çelişki yarattığından isabetli görülmediğini»⁴⁸⁸⁸*

√ «*Namı müstear (inançlı işlem) ile gizlenmiş muvazaalı işlemler hakkında iptal davaları açılabilirliğini»⁴⁸⁸⁹*

√ «*Bedeli borçlu tarafından ödendiği halde 3. kişi adına tescil edilen malvarlıkları da (nam-ı müstear), borçlunun 3. kişi lehine yaptığı ivazsız tasarruflar olarak iptale tabi olduğunu»⁴⁸⁹⁰*

√ «*Bedeli borçlu tarafından ödendiği halde, üçüncü kişi adına tescil edilen mal varlıklarının da (nam-ı müstear), borçlunun üçüncü kişi lehine yaptığı ivazsız tasarruflar olarak iptale tabi olduğunu»⁴⁸⁹¹*

belirtmiştir...

XVIII- İcra ve İflâs Kanununda bu konuda açık özel bir hüküm bulunmadığından, HMK’nun genel hükümleri gereğince, iptal davası; *davalı-borçlu ya da üçüncü*

⁴⁸⁸⁶ Bknz: 17. HD. 21.05.2013 T. 7646/7370 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁸⁷ Bknz: 17. HD. 09.04.2013 T. 7533/5111 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁸⁸ Bknz: 17. HD. 04.04.2013 T. 8194/4806 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁸⁹ Bknz: 17. HD. 18.03.2013 T. 6263/3521 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁹⁰ Bknz: 17. HD. 11.06.2012 T. 1710/7561 (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁹¹ Bknz: 17. HD. 18.04.2012 T. 12904/4878 (www.e-uyar.com)

kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yerde (HMK. mad. 6; 7) açılabilir.*⁴⁸⁹² Yani bu davalarda yetkili mahkeme *genel yetki kuralına* göre belirlenir.⁴⁸⁹³

Haciz yolu ile takiplerde açılan iptal davalarında «davalı» iki kişi olduğundan,⁴⁸⁹⁴ dava, bunlardan birinin yerleşim yerinin bulunduğu yerde açılabilir (HMK. mad. 7).⁴⁸⁹⁵

Bu dava, *aynî* bir dava olmayıp *kişisel* bir dava olduğundan⁴⁸⁹⁶ ⁴⁸⁹⁷ konusu taşınmazlara ilişkin olsa bile, yine HMK. mad. 12 uygulanmaz, yani, «*taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi*» yetkili değildir.⁴⁸⁹⁸ ⁴⁸⁹⁹

Ancak; İİK. 277 vd. dayalı tasarrufun iptali davası, yargılama sırasında davacı tarafından *ıslah* yolu ile TBK. 19'a dayalı tapu iptali ve tescil davasına dönüştürülmüşse, dava '*taşınmazın aynına ilişkin bir dava*' haline gelmiş olur ve HMK'nun 12. maddesi gereğince, «*taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkeme*» yetkili olur.⁴⁹⁰⁰

İptal davasında, eğer «*iptali istenen tasarrufun alacaklıları zarara sokmak kasdıyla yapıldığı*» (ve bu nedenle, '*haksız fiil*' oluşturduğu) iddia ediliyorsa, «*tasarrufun (haksız fiilin) yapıldığı yerde*» (HMK. mad. 16) de iptal davası açılabilir.⁴⁹⁰¹ ⁴⁹⁰²

⁴⁸⁹² Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 12195/795; 30.01.2017 T. 23791/745; 13.12.2016 T. 17611/11523; 08.11.2016 T. 7159/10231; 04.10.2016 T. 9342/8541; 21.06.2016 T. 9114/613; 14.06.7383/7306 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁹³ Bknz: 17. HD. 31.05.2017 T. 1959/6194; 13.12.2016 T. 17611/11523; 14.06.2016 T. 7383/7306; 12.05.2016 T. 6563/5833; 07.04.2016 T. 5336/4372 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁹⁴ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:360 vd. -UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4564 vd.

⁴⁸⁹⁵ Bknz: 17. HD. 24.10.2017 T. 8411/9517; 31.01.2017 T. 12915/795; 29.2.2016 T. 1647/2359; 25.02.2016 T. 1088/2248; 12.05.2016 T. 6563/5833; 14.06.2016 T. 7383/7306 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁹⁶ Ayrıntılı bilgi için Bknz: Açıklama: III, s: 3 vd.

⁴⁸⁹⁷ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 15.10.2018 T. 13062/9065; 04.10.2018 T. 5240/8614; 09.04.2018 T. 8983/3951; 05.04.2018 T. 17130/3875 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁸⁹⁸ UYAR, B. age., s: 91 - KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 4, 1997, s: 3539 - KURU, B. El Kitabı, s: 1426 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age., s: 869 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. İflas Hukuku, s: 300 - OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./DOĞAN, A. İİK. Şerhi, 2007, C: 5, s: 6002 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4500 vd. - GÜRDOĞAN, B. İflas Hukuku, s: 242 - YILMAZ, E., Şerh, S:1227 - TOKTAŞ, M. age., s:139 - KARSLI, A. İcra ve İflas Hukuku, 3. Baskı, 2014, s: 550 - OLGAC, S. İptal Davaları (Dr. A. Recai Seçkin'e Armağan, 1974, s: 474, dipn. 53) - SARISÖZEN, İ. İptal Davalarında Yargılama Usulü (ABD. 1977/3, s: 449) - ÖNEN, T. İptal Davaları (Ank. İk. ve Tic. İl. Ak. D. 1969/1, s: 45 vd.) - AKYAZAN, S. İnceleme ve Açıklamalar, 1965, s: 190 - KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Ad. D. 1989/6, s: 9 - Yasa D. 1989/8, s: 1038) - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, s: 1768 vd. - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. age., s: 33 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 155 vd. - EROĞLU, O. age., s:113 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, 3. Bası, s: 4500 vd.

⁴⁸⁹⁹ Bknz: 31.01.2017 T. 12195/795; 13.12.2016 T. 17611/11523; 08.06.2015 T. 7455/8315; 10.02.2015 T. 14761/2452 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁰⁰ Bknz: HGK. 7.4.2004 T. 4-206/297 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁰¹ EROĞLU, O. age. s:114

⁴⁹⁰² Bknz: 4. HD. 22.04.2010 T. 4012/4807; 15. HD. 6.10.1983 T. 1382/2284 (www.e-uyar.com)

İptal davası «*yetki sözleşmesinde öngörülen yetkili mahkemede*»⁴⁹⁰³ -örneğin; takip dayanağı bono'da⁴⁹⁰⁴ Genel Kredi Sözleşmesinde⁴⁹⁰⁵ ya da Müşterek Borçluluk ve Müşterek Mütelsil Kefalet Taahhütnamesinde öngörülen yerde- (HMK. mad. 17'de öngörülen koşulların oluşması şartıyla ve özellikle *iki tarafında tacir olması halinde*)-⁴⁹⁰⁶ açılabilir.⁴⁹⁰⁷

Yetki itirazında bulunan (davalı) tarafın -HMK. mad. 19 uyarınca- yetkili mahkemeyi de bildirmesi gerekir.⁴⁹⁰⁸

Mahkemece; davalının «yetki itirazı»nın kabul edilmesi halinde «*mahkemenin yetkisizliğine ve dosyanın talep halinde yetkili ... mahkemesine gönderilmesine...*» şeklinde⁴⁹⁰⁹ karar verilmesi gerekir.

Tasarrufun iptali davalarında mahkemece -davalı tarafından yetki itirazında bulunulmamış olması halinde- doğrudan doğruya «*yetkisizlik kararı*» verilemez.⁴⁹¹⁰

Davalı-borçlu ile doğrudan doğruya işlem yapan, diğer davalı üçüncü kişi arasında «*zorunlu dava arkadaşlığı*» bulunduğundan -zorunlu dava arkadaşları usul işlemlerini birlikte yapmak zorunda olduklarından- «*yetki itirazı'nın 'davalılarca birlikte yapılması'*» gerekir ve bir davalı tarafından yapılan «yetki itirazı» hukuki sonuç doğurmaz (geçerli olmaz).⁴⁹¹¹

XIX- Hakim, iptal edilmesi istenen tasarruf konusu mallar hakkında davacının istemi üzerine -davacının alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak⁴⁹¹² *ihtiyati haciz* kararı verebilir (İİK. mad. 281/II).(*)

⁴⁹⁰³ Bknz: 17. HD. 07.07.2014 T. 11118/10785; 12.06.2014 T. 8262/9714; 03.10.2012 T. 8001/10460; 09.05.2012 T. 1609/5943; 29.06.2015 T. 9573/9250; 02.03.2015 T. 250/3691 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁰⁴ Bknz: 17. HD. 28.03.2013 T. 8032/4367; 5.7.2010 T. 5570/6376; 22.12.2009 T. 7968/8775; 9.6.2009 T. 5337/4100 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁰⁵ Bknz: 17. HD. 09.05.2012 T. 1610/5944 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁰⁶ Bknz: 15. HD. 6.4.2004 T. 1084/1939; 10.10.2001 T. 3118/4472; 26.6.2001 T. 2917/3486 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁰⁷ EROĞLU, O. age. s:113 – MUŞUL, T. age. s:157 vd. – SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. age., s:105

⁴⁹⁰⁸ Bknz: 17. HD. 08.07.2014 T. 13509/10880; 03.10.2012 T. 8001/10460 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁰⁹ Bknz: 17. HD. 25.02.2016 T. 1088/2248 (www.e-uyar.com)

⁴⁹¹⁰ Bknz: 17. HD. 12.05.2016 T. 6563/5833 (www.e-uyar.com)

⁴⁹¹¹ Bknz: 17. HD. 06.02.2018 T. 8848/650; 24.10.2017 T. 8411/9517; 24.06.2014 T. 10647/9856; 31.01.2017 T. 12195/795; 08.11.2016 T. 7159/10231; 21.06.2016 T. 9114/7613; 09.05.2012 T. 1610/5944 (www.e-uyar.com)

⁴⁹¹² Bknz: 17. HD. 14.10.2019 T. 175/9302; 09.10.2019 T. 393/9197; 01.10.2019 T. 979/8710; 23.09.2019 T. 12885/8379; 16.09.2019 T. 15616/8043; 16.09.2019 T. 13953/8047; 25.06.2019 T. 17506/7853; 18.06.2019 T. 12796/7713; 20.05.2019 T. 8955/6312; 14.05.2019 T. 9240/6025 vd. (www.e-uyar.com)

(*) AKŞENER, H.S. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Haciz (Legal Huk. Der. Ağustos/2013, s: 115-121) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 140-169; s: 1124-1164 – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 273-278; s: 387-392 – UYAR, T. Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Veilmesii» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davası (İİK. 277 VD.) ve İtirazın İptali Davası (İİK. 67) Sırasında Konulan «İhtiyati Hacize» Ne Zaman ve Nasıl Kesin Hazce Dönüşür.? (Legal Huk. Der. 2017/Şubat, s: 751-755)

a) ‘İptal davalarında ihtiyati haciz’ konusunu düzenlemiş olan İİK.’nun 281/II. maddesinde bu husus;

“Hakim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tayin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez.”

ş e k l i n d e düzenlenmiştir.

Görüldüğü gibi burada (3) hususa değinilmiştir:

1) Mahkemece; “iptal davasına konu olan (iptale tabi tasarrufların konusu olan) mallar hakkında” –alacaklının talebi üzerine- ‘ihtiyati haciz kararı’ verilebilir.

2) “Teminatın lüzum ve miktarı” mahkemece takdir ve tayin olunur.

3) “İptal davası bedele dönüşmüşse (İİK. 283/II)” (yani ‘iptal davası, elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete ilişkinse’); mahkemece, teminat gösterilmeden ihtiyati haciz kararı verilemez.

Bu düzenleme, ‘iptal davasının bedele dönüşmüş olması halinde’ “hangi konuda ihtiyati haciz kararı verilebileceği” konusunu açıkça düzenlemediği (aydınlatmadığı) için yeterli değildir. Kanun’un bugünkü mevcut düzenlemesinden sonra bu durumda da “iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında” ihtiyati haciz kararı verilebileceği izlenimi uyanmaktadır. U y g u l a m a d a da, bu konuda sık sık tereddüde düşülmektedir... Halbuki, bu durumda, ‘davanın kabulü’ halinde, mahkemece “dava bedele dönüşmüş olduğundan, dava konusu şeyin üçüncü kişinin elinden çıktığı tarihteki değeri oranında –davacının alacağından fazla olmamak üzere- davalı üçüncü kişi, davacıya tazminat ödemeye” mahkum edilecektir. Bu nedenle, bu durumda, davacı –alacaklının mahkemeden ‘ihtiyati haciz kararı verilmesini’ istemiş olması halinde mahkemece –teminat mukabilinde- “Dava konusu (iptale tabi tasarrufların konusu) olan mallar hakkında” değil “Davalı üçüncü kişinin taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına, İİK. m. 281/II gereğince ihtiyati haciz konulmasına” ş e k l i n d e karar verilmesi isabetli olacaktır.

Nitekim Yargıtay 17. Hukuk Dairesi de yeni tarihli olan içtihatlarında;

√ «Davacı, davasını bedele dönüştürmüş olduğundan, takip dosasındaki alacak miktarının tahsili amacıyla ve uygun görülecek teminat karşılığında, davalı 3. kişinin menkul ve gayrimenkulleri ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına İİK. m. 281/2 gereğine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesi gerekirken...»⁴⁹¹³

√ «İİK. m. 281/2. maddesi, davanın bedele dönüşmesi halinde, teminat karşılığı davalı 3. kişinin malvarlığı ile ilgili ihtiyati haciz kararı verilebileceğini hüküm altına aldığından ve davanın kabulü halinde davalının, taşınmazların bedelleri ile sorumlu olacağından, davacının talebinin anılan madde uyarınca uygun görüleceği teminat

⁴⁹¹³ Bknz: 17. HD. 03.12.2018 T. 2674/11572 (www.e-uyar.com)

karşılığı kabulü ve davalı üzerine kayıtlı malvarlıkları ve hakları üzerine dava değeri ile sınırlı olarak ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesi gerekirken...»⁴⁹¹⁴

√ «İİK. m. 281/2 uyarınca, davanın bedele dönüşmesi halinde, teminat karşılığı davalı 3. Kişinin malvarlığı ile ilgili ihtiyati haciz kararı verilebileceği hüküm altına alındığından, davanın kabulü halinde davalılar, taşınmazların bedelleri ile sorumlu olacaklarından, davacının talebinin anılan madde uyarınca uygun görülecek teminat karşılığı kabulü ve davalıların üzerine kayıtlı malvarlıkları ve hakları üzerine taleple bağlı kalınarak, ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesi gerektiğini»⁴⁹¹⁵

√ «Tasarrufun iptali davasına konu elden çıkarılan 2 taşınmazla ilgili (dava konusu yapılan alacak miktarı olan) 9.800 TL'nin %20'si oranında nakdi teminatın veya banka teminat mektubunun sunulması halinde, davalıların 9.800 TL'ye yetecek oranda 9.800 TL'ye yetecek oranda taşınır/taşınmaz malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine... karar verilmesinin isabetli olduğunu»⁴⁹¹⁶

belirtmiştir....

Yüksek mahkemenin bu konudaki içtihatları artık yerleşmiş (müstakar) durumdadır. Bu içtihatlar doğrultusunda İİK. m. 281/II hükmünün mevcut şeklinin yeterli olmadığı kabul edilerek değiştirilmesi isabetli olacaktır.

Kanımızca, 281. maddenin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:

“Ancak, iptal davasının bedele dönüşmüş olması halinde, hakim, dava konusu şeyi başkasına devretmiş olan kişinin taşınır ve taşınmaz malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacakları üzerine teminat karşılığında ihtiyati haciz konulmasına karar verebilir.”

b) Genel hükümlerden (İİK. mad. 259) farklı olarak, burada ihtiyati haciz kararı alabilmek için *güvence* göstermek zorunlu değildir.^{280a} «Güvence gösterilmesine gerek bulunup bulunmadığını ve miktarını» hakim takdir eder. Ancak, davanın konusu, İİK. mad. 283/II gereğince, üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların değerine ilişkinse, *güvence* gösterilmesi zorunludur (mad. 281/II).^{280b}

Gerçekten, **İİK. mad. 259/I-III'de;**

«İhtiyatî haciz isteyen alacaklı hacizde haksız çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 87 nci maddesinde yazılı teminatı vermeye mecburdur. Ancak alacak bir ilâma müstenid ise teminat aranmaz. Alacak ilâm mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.»

denilmişken, **İİK. mad. 281/II'de;**

«Hâkim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir

⁴⁹¹⁴ Bknz: Samsun BAM. 1. HD. 21.03.2018 T. 568/582 (www.e-uyar.com)

⁴⁹¹⁵ Bknz: 17. HD. 07.02.2017 T. 24014/1098 (www.e-uyar.com)

⁴⁹¹⁶ Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 7257/791 (www.e-uyar.com)

^{280a} Bknz: Adana BAM. 3. HD. 13.02.2018 T. 142/168 (www.e-uyar.com)

ve tâyin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taallûku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez.»

denilmiştir.

Görüldüğü gibi; davacı-alacaklının «ihtiyati haciz» talebini yerinde bulan mahkemenin, bu kararı verirken -İİK. mad. 259/I'den farklı olarak- davacı-alacaklıdan mutlaka *teminat* gösterilmesini istemesi gerekmemektedir.⁴⁹¹⁷ Bu husus maddenin - 538 sayılı Kanuna ait- Hükümet Tasarı Gerekçesinde «*iptal davası neticesinde cebri icraya konu teşkil etmesi istenilen mallar üzerinde alacaklıya doğrudan doğruya ihtiyati haciz vazedebilmek yetkisi tanınmış ve bu hususta teminat göstermek dahi mecburi olmaktan çıkarılarak, bu cihet mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Vaktinde verilecek bir haczi ihtiyati kararının, bir takım hallerde üçüncü şahsın haksız mukavemetini kırmaya yardım edeceğini tahmin etmek caizdir...*»⁴⁹¹⁸ şeklinde ifade edilmiştir... Mahkeme «*teminatın lüzum (yani, teminat gösterilmesi gerekip gerekmediğini) ve miktarını*» tayin edecektir. Bunun için önce mahkemenin «*teminat gösterilmesine gerek bulunup bulunmadığını*» değerlendirmesi, ondan sonra da, eğer «*teminat gösterilmesine gerek görürse*» o zaman «*ne kadar (ne miktarda) teminat gösterilmesini*» (HMK. mad. 87/(1) -%10, %15, %20 oranında gibi- kararlaştıracaktır.

Mahkeme neye göre -yani; hangi hususları inceleyerek- *teminata gerek bulunup bulunmadığına* karar verecektir? **Kanımızca;** mahkeme «*yaklaşık ispat kurallarına göre*»^{4919 4920} hem **davacı-alacaklının alacağının varlığına ve miktarına** ve hem de özellikle **dava konusu tasarru-fun iptali gereken bir tasarruf olduğuna** kanaat getirmiş olmalıdır. Örneğin;

√ «*Dava konusu tasarrufun borçlu ile üçüncü dereceye kadar yakın hısımlar arasında yapılmış bir (ivazlı) tasarruf olduğunun*»⁴⁹²¹

^{280b} Bknz: 17. HD. 03.12.2018 T. 2674/11572; 21.11.2018 T. 12832/11023; Samsun BAM. 1. HD. 21.03.2018 T. 568/582; 07.02.2017 T. 24014/1098; 31.01.2017 T. 7257/791; 21.01.2017 T. 6323/789; 15.06.2015 T. 4180/8631; 25.05.2015 T. 2642/7567 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹¹⁷ **AKŞENER, H. S.** Tasarrufu İptali Davalarında İhtiyati Haciz (Legal D. Ağustos/2013, s:116)

⁴⁹¹⁸ **UYAR, T.** Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:12, s:19152

⁴⁹¹⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **ALBAYRAK, H.** Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, s:29 vd., 251 vd.

⁴⁹²⁰ «*Yaklaşık ispat*»; niteliği itibarı ile dava olmayan, mahkemeden bir takım usuli taleplerin kabul edilmesinde incelenmesi gereken maddi şartların ispatında kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, geçici hukukî himaye tedbirleri..., delil tesbiti talebi gibi 'dava' olmayan yalnızca mahkemeden davanın ilerlemesini sağlayıcı usuli işlemler kategorisine giren maddi anlamda 'kesin hüküm' teşkil etmeye elverişli olmayan usuli taleplerin kabulü için verilen ara kararlarında kullanılır... Yaklaşık ispatta hakim, daha düşük bir kanaat ile yetinebilir. Çünkü edindiği kanaat ile taraflar arasındaki uyumsuzluğu sona erdirici bir karar verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Dolayısıyla düşük seviyedeki bir ispat ölçüsü, karşı tarafın haklarının ve hukuk devleti ilkesinin zedelenmesine yol açmaz... Bir tarafın bir takım usuli iddialarına tekrar verebilmek için, en azından belli seviyede bir kanaatin edinilmesi gerekir (**ALBAYRAK, H.** age. s:30, 32).

⁴⁹²¹ Bknz: 17. HD. 18.06.2019 T. 11306/7721; 21.05.2019 T. 20255/6456; 25.12.2018 T. 5178/12710; 05.07.2018 T. 1311/6807; 18.04.2018 T. 17898/4251; 28.03.2018 T. 7070/3510; 03.10.2017 T. 2175/8524; 4.4.2013 T. 7891/4800; 21.3.2013 T. 8433/3974; 4.4.2013 T. 7891/4800; 5.6.2012 T. 1968/7306; 17.2.2011 T. 4968/1236; 8.7.2010 T. 1975/6630; 21.3.2011 T. 6891/2510; 22.2.2011 T. 9382/1460; 22.2.2011 T. 9364/1459 vb. (www.e-uyar.com)

√ «Dava konusu tasarrufun tapuda gösterilen değeri ile gerçek değeri arasında bir mislinden fazla bir fark bulunduğunun»⁴⁹²²

√ «Dava konusu tasarrufun 'para veya mutad ödeme vasıtaları'ndan başka bir ödemeye ilişkin olduğunun»⁴⁹²³

√ «Dava konusu tasarrufun 'vâdesi gelmemiş bir borç için yapılan ödeme'ye ilişkin olduğunun»⁴⁹²⁴

√ «Malvarlığı borçlarına yetmeyen borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin, 'borçlunun içinde bulunduğu mâli durumu ve alacaklılarına zarar verme kasdını bildiği ya da bilebilecek durumda' olduğunun (TMK. mad. 3), örneğin;

√√ «Taraflar arasında 'organik bağ' bulunduğunun -örneğin; borçlu ile üçüncü kişinin şirket (tüzel kişi) olup, ortaklarının ve/veya yöneticilerinin aynı kişiler (ya da yakın akrabalar) olması halinde, borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin 'borçlunun malvarlığını ve zarar verme kasdını' bildiği farzedilerek, mahkemece dava konusu işlemin

-davacı alacaklı bakımından- iptaline karar verileceğinden, borçlu ile üçüncü kişi arasında böyle bir organik bağ bulunduğunun»⁴⁹²⁵

√√ «Borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin iddia ve savunmalarında 'hayatın olağan akışına aykırılık' bulunduğunun»⁴⁹²⁶

√√ «Borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin aynı işkolunda (sektörde) faaliyet gösterdiklerinin»⁴⁹²⁷

√√ «Borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişi arasında 'ticari ilişki', 'iş arkadaşlığı', 'iş ortaklığı' bulunduğunun»⁴⁹²⁸ vb.

⁴⁹²² Bknz: 17. HD. 25.09.2019 T. 18219/8474; 13.06.2019 T. 20265/7573; 1.05.2019 T. 18596/6133; 13.05.2019 T. 4751/5978; 07.05.2019 T. 8009/5605; 2.04.2018 T. 1701/4425; 08.03.2018 T. 14337/1693; 9.4.2013 T. 8279/5122; 8.4.2013 T. 9632/4986; 28.3.2013 T. 10381/4371; 9.4.2013 T. 8279/5122; 5.3.2013 T. 5038/2731; 15.4.2013 T. 10718/5448; 2.4.2013 T. 7658/4623; 8.4.2013 T. 6700/4976 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹²³ Bknz: 17. HD. 25.09.2019 T. 17479/8471; 14.05.2019 T. 9614/6030; 23.10.2018 T. 2276/9421; 06.02.2018 T. 7482/644; 18.04.2017 T. 6620/6467; 14.03.2017 T. 24497/2729; 14.03.2017 T. 18124/2733; 4.4.2013 T. 1380/4811; 2.4.2013 T. 7471/4619; 27.11.2012 T. 11563/13096; 6.11.2012 T. 2454/12116; 11.2.2008 T. 5526/512; 26.4.2011 T. 12744/3911; 11.4.2011 T. 8424/3332 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹²⁴ Bknz: 17. HD. 11.05.2015 T. 2013/21460; HGK. 11.04.2001 T. 15-339/352; 15. HD. 19.9.2000 T. 3585/3892 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹²⁵ Bknz: 17. HD. 12.2.2013 T. 4250/1406; 19.3.2013 T. 4881/3660; 30.3.2009 T. 6139/1827; 25.12.2013 T. 6208/6281; 12.11.2009 T. 5758/7495 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹²⁶ Bknz: 17. HD. 2.4.2013 T. 7471/4619; 26.3.2013 T. 7090/4175; 25.3.2013 T. 6176/4066; 7.2.2011 T. 6468/890; 17.1.2011 T. 10482/54; 14.3.2013 T. 5830/3302; 13.9.2012 T. 8083/9227 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹²⁷ Bknz: 17. HD. 3.12.2012 T. 12662/13378; 2.5.2012 T. 3773/5423; 22.9.2009 T. 163/2613; 11.6.2009 T. 1719/4135; 23.6.2009 T. 2033/4554 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹²⁸ Bknz: 17. HD. 17.3.2011 T. 5301/2394; 24.2.2011 T. 572/1621; 7.2.2011 T. 6556/894; 25.10.2010 T. 4979/8747; 22.4.2009 T. 163/2613; 11.6.2009 T. 1719/4135; 4.5.2007 T. 2298/1921 vb. (www.e-uyar.com)

saptanması halinde, yargılama sonucunda mahkemece «tasarrufun iptaline» karar verile-ceğinden, yukarıdaki durumlarda, davacı-alacaklının i h t i y a t i h a c i z talebinin *temi-natsız* yerine getirilmesi gerekir.

Buna karşın, «dava konusu tasarrufun, davacı alacaklının alacağıının doğumundan önce yapılmış olduğu»nun -dosya (dava dilekçesi) içeriğinden- anlaşılması halinde, yargılama sonucunda, açılmış olan tasarrufun iptali davası reddedileceğinden⁴⁹²⁹ mahkemece «teminat karşılığında dahi» davacı-alacaklının talebini kabul edip *ihtiyati haciz kararı* vermemesi gerekir...

c) Davacı-alacaklının, İİK. mad. 281/II, c:1'deki açık hüküm nedeniyle d a v a d i l e k ç e s i'nde «*ihtiyati haciz*» talebinde bulunması, mahkemece de -«*ihtiyati haciz niteliğinde ihtiyati tedbir*» ya da «*ihtiyati tedbir niteliğinde ihtiyati haciz*» değil- -davacı-alacaklının talebinin yerinde bulunması halinde- «*ihtiyati haciz kararı*» verilmesi gerekir.

Ancak, u y g u l a m a d a maalesef kimi kez **davacılar** -«*ihtiyati haciz*» yerine- *ihtiyati tedbir* talebinde bulunmakta, kimi kez de **mahkemeler** -dava dilekçesinde «*ihtiyati haciz*» istenmiş olmasına rağmen- *ihtiyati tedbir kararı* vermektedirler. İleride «sıra cetveli» yapıldığında, *ihtiyati tedbir kararlarına sıra cetvelinde yer verilmediği*nden, bu uygulama davacı-alacaklı için hak kaybına sebebiyet verebilir... Bu hatalı uygulama nedeniyle, **yüksek mahkeme**⁴⁹³⁰ -çok isabetli olarak- «*tasarrufun iptali davasında davacı tarafından 'ihtiyati tedbir' talep edilmiş olsa dahi, bu talebin 'ihtiyati haciz' talebi niteliğinde olduğunu, bu nedenle mahkemece 'ihtiyati tedbir' değil 'ihtiyati haciz' kararı verilmesi gerekeceğini*» belirtmiştir.⁴⁹³¹

Uygulamada; kimi kez davacılar «*ihtiyati tedbir niteliğinde ihtiyati haciz*» ya da «*ihtiyati haciz niteliğinde ihtiyati tedbir*» istemekte ve bu konuda verilen kararlara da yüksek mahkeme –maalesef– sıcak bakmaktadır.⁴⁹³²

Hukukumuzda, *ihtiyati tedbir* (HMK. m. 389 vd.) şeklinde bir müessese vardır, *ihtiyati haciz* (İİK. m. 257 vd.) şeklinde de bir müessese vardır. Ancak ne kanunda düzenlenen ne de kavramsal ve kurumsal olarak «*ihtiyati tedbir zımnında (mahiyetinde/niteliğinde) ihtiyati haciz*» ya da tersi bir müessese yoktur; olması da esasen mümkün ve muhtemel değildir.⁴⁹³³

⁴⁹²⁹ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 5743/2452; 02.03.2020 T. 995/2392; 24.02.2020 T. 3181/2000; 18.12.2019 T. 1263/12142; 17.12.2019 T. 669/12066; 11.12.2019 T. 5148/11811; 1.4.2013 T. 15317/4587; 1.4.2013 T. 8979/4519; 9.4.2013 T. 8333/5123; 8.4.2013 T. 9618/4985; 28.3.2013 T. 14204/4372; 11.3.2013 T. 7006/3209 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹³⁰ Bknz: 17. HD. 24.9.2012 T. 8174/9903 (www.e-uyar.com)

⁴⁹³¹ Aynı görüşte: SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 256

⁴⁹³² Bknz: 17. HD. 28.03.2017 T. 3244/3326; 12.05.2016 T. 17516/5835; 04.05.2015 T. 20897/6299; 04.05.2015 T. 4893/6304; 23.10.2014 T. 10244/13953; 18.02.2013 T. 1198/1708 ve : 12. HD. 27.02.2019 T. 5747/3082; 04.10.2017 T. 20277/11895; 11. HD. 05.12.2016 T. 13517/9355; 9. HD. 04.11.2013 T. 9811/27945; 17. HD. 06.05.2019 T. 13354/5525; 19. HD. 22.04.2009 T. 2012/3530; HGK. 11.04.2018 T. 21-3372/766; 4. HD. 13.03.2012 T. 1642/3979, İstanbul BAM. 17 HD. 10.10.2019 T. 931/1767; Bakırköy 3. Asliye Tic. Mah. 26.11.2018 T. 1138/1217 (Naklen; ÖZEKES, M. Hayali Bir Kurum: İhtiyati Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz «Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet kılıç'a Armağan, 2020, s: 451 vd. Dipn. 2 vd.) (www.e-uyar.com)

⁴⁹³³ ÖZEKES, M. agm. s: 450

Kanunda yer almamakla birlikte, uygulamada ‘*ihtiyati tedbir mahiyetinde (veya zımında ya da niteliğinde) ihtiyati haciz*’ yahut tersi şekilde bazen de ‘*ihtiyati haciz mahiyetinde ihtiyati tedbir*’ kararları verildiği görülmektedir.⁴⁹³⁴

Kanunlarımızda ‘*ihtiyati tedbir* (HMK. m. 389 vd.)’ ve ‘*ihtiyati haciz*’ (İİK. m. 257 vd.) şeklinde birer kurum bulunduğu halde, tamamen ‘*hayali*’, ‘*farazi*’, ‘*uydurma*’ bir kurum olan ‘*ihtiyati tedbir niteliğinde* (mahiyetinde, zımında) *ihtiyati haciz*’ ya da ‘*ihtiyati haciz niteliğinde* (mahiyetinde, zımında) *ihtiyati tedbir*’ kurumuna sığınarak talepte bulunmanın ve karar vermenin bir anlamı yoktur. Bu uygulamaya bir son verilmelidir...

ç) U y g u l a m a d a kimi mahkemeler davacı-alacaklının talebi üzerine yazdıkları *ihtiyati haciz kararını* -doğru olarak- davacı alacaklıya vermekte ve davacı alacaklı bu kararı, davasını dayandırdığı icra dosyasına ibraz edip, icra müdürlüğü vasıtasıyla dava konusu taşınmaz/taşınır üzerine ihtiyati haciz kararını uygulamaktadırlar. Kimi mahkemeler ise

-dava konusu taşınmaz hakkında- yazdıkları ihtiyati haciz kararını doğrudan doğruya Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirip, taşınmazın tapu kaydına «*ihtiyati haciz kararını doğrudan doğruya Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirip, taşınmazın tapu kaydına «ihtiyati haciz şerhi» işlenmesini istemektedirler. Mahkemelerin bu şekilde ihtiyati haciz kararını Tapu Sicil Müdürlüklerine uygulatmaları, ileride dava sonuçlanıp mahkemece «davanın kabulüne» karar verilmesi ve davacı-alacaklının dava konusu taşınmazın önce kıymet takdirini isteyip sonra da satılmasını icra dairesinden istemesi halinde sorun yaratmakta ve icra daireleri -icra dosyasından, dava konusu taşınmazın kayıtları üzerine konulmuş ihtiyati haciz bulunmadığından- alacaklının talebini yerine getirmekte tereddüt etmektedirler. Bu nedenle, mahkemelerin verdikleri «*ihtiyati haciz kararı*»nın uygulanması için doğrudan doğruya Tapu Sicil Müdürlüklerine «*ihtiyati haciz müzekkeresi*» göndermeyip, yazdıkları ihtiyati haciz kararını davacı-alacaklıya verip alacaklıların «*kendi takip dosyalarına bu kararı ibraz edip, ihtiyati haciz kararını icra dairesi vasıtasıyla uygulatmaları*» daha isabetli olacaktır.*

İptal davası açmış olan davacı-alacaklı, dava dilekçesinde (ya da daha sonra) -dava konusu taşınmazın başkasına devrinin önlenmesi için ‘*ihtiyati haciz*’den başka ‘*ihtiyati tedbir karar*’ verilmesini de isteyebilir.^{4935 4936}

d) Ayrıca ifade edelim ki; kimi kez u y g u l a m a d a, dava konusu şeyin –tapu/trafik/ticaret sicili- kayıtları üzerine «*davalıdır*» şerhinin konulduğunu görmekteyiz. Bu kayıt, sadece üçüncü kişilerin ‘*iyiniyet iddiası*’nı ileri sürmelerini önler, İİK. mad. 281/II’de düzenlenmiş olan ihtiyat ihaczin sonuçlarını doğurmaz ve dava konusu şeyin başka kişilere devrini önlemez.^{4937 4938} Dava konusu –üçüncü kişi adına kayıtlı taşınmaz hakkında mahemece verilmiş olan ihtiyati haciz kararının uygulanıp tapuya

⁴⁹³⁴ ÖZEKES, M. agm. s: 451

⁴⁹³⁵ Bknz: HGK. 13.11.2002 T. 15-846/907 (www.e-uyar.com)

⁴⁹³⁶ KURU, B. El Kitabı, s: 1430, dipn. 61 - KURU, B. İstinaf Hükümlerine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, s: 676, dipn. 10

⁴⁹³⁷ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 226/1734 (www.e-uyar.com)

⁴⁹³⁸ MUŞUL T. İptal Davaları, s:467

şerh erildikten sonra, bu taşınmaz başka bir (dördüncü) kişiye devredilirse, bu kişi ‘iyi-niyetli’ sayılmayacağından, açılan tasarrufun iptali davasını haklı bulan mahkemenin, davaya dahil edilmiş olan dördüncü kişinin ‘*borçlunun mal kaçırması kasdı*’nı bildiğini farz ederek, «*üçüncü kişinin, nakden sorumluluğu*»na (İİK. mad. 283/II) değil «*dördüncü kişiye yapılan devir tasarrufunun iptaline*» (İİK. mad. 282/c:2) karar vermesi gerekir.⁴⁹³⁹

XX- Tasarrufun iptali davası *terditli (kademeli) dava* şeklinde de açılabilir (HMK.m. 111).⁴⁹⁴⁰

Bilindiği gibi ‘terditli dava’da, davacı iki ayrı talepte bulunur; ancak, bu taleplerini terditli (kademeli) olarak yapar. Yani, bu taleplerden biri ‘asıl talep’dir, ikincisi ‘yardımcı (terditli, fer’i) talep’dir. Davacı, ilk önce asıl talep hakkında karar verilmesini ister; yardımcı talebini ise, asıl talebin reddedilmesi ihtimali için yapar (HMK.m. 111).^{4941 4942}

U y g u l a m a d a , “borçlularının ‘mal kaçırmak amacıyla tasarrufta bulunduğunu’ gören alacaklılar açtığı davada ‘ilk olarak’ «*borçlunun yapmış olduğu işlemin muvazaalı olduğunun tespit edilmesini ve bu konuda hüküm kurulmasını*» bu talebinin kabul edilmemesi halinde ise «*İİK. m. 277 vd. göre yapılmış olan tasarrufun iptaline karar verilmesini*» istedikleri görüldüğü gibi; ‘ilk olarak’ «*yapılan tasarrufun İİK. m. 277 vd. göre iptal edilmesini*» bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde ise «*muvazaa nedeniyle işlemin hükümsüzlüğüne karar verilmesini*» istemektedirler.⁴⁹⁴³

Yüksek mahkeme;

√ «*Borçlu adresinde yapılmış bir haciz olmadığı, ayrı usullere tabi BK’nun 19. maddesine dayalı muvazaalı işlemin iptali davasının terditli talep edilemeyeceğini ve bu davayı her zaman açmasının mümkün olmasına göre, tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesinin isabetli olduğunu*»⁴⁹⁴⁴

√ «*Terditli açılan davanın, ilk olarak TBK. m. 19’a göre incelenmesi gerektiği; bu talep kabul edilmediği takdirde davanın dava sebebinin İİK. mad. 277 gereğince tasarrufun iptali davası olarak tavzihinin gerektiğini*»⁴⁹⁴⁵

√ «*Davacı tarafın başlangıçta ‘tasarrufun iptali’ veya ‘tapu iptali ve tesçil’ olarak terditli şekilde açtığı davayı daha sonra talep sonucu ‘tapu iptali ve tesçil’ olarak somutlaştırmış olduğundan, mahkemece ‘tasarrufun iptaline’ karar verilemeyeceğini*»⁴⁹⁴⁶

√ «*İİK’nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali ve BK. mad. 19 uyarınca işlemin iptali taleplerine ilişkin açılan davada, İİK’nun 277. maddesine göre*

⁴⁹³⁹ Bknz: HGK. 13.11.2002 T. 15-845/907 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁴⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: MUŞUL, T., s: 375

⁴⁹⁴¹ KURU, B. Usul Hukuku El Kitabı, s:415

⁴⁹⁴² Ayrıntılı bilgi için Bknz: MUŞUL, T. Terdit İlişkileri, 2009

⁴⁹⁴³ EROĞLU, O. age. s:265 – KAZANCI, T.İ. age. s:259 vd.

⁴⁹⁴⁴ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 5949/2455 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁴⁵ Bknz: 17. HD. 02.12.2019 T. 5219/11387 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁴⁶ Bknz: 17. HD. 22.05.2018 T. 19356/5327 (www.e-uyar.com)

davanın görülebilmesi için gerekli olan kesinleşmiş ve varlığını devam ettiren bir takip olmadığından davanın reddi kararı yerinde olup, aynı davada terditli olarak talep edilen BK'nun 19. maddesi gereğince davanın reddi yerinde olmayıp işin esasına girilmesi gerektiğini»⁴⁹⁴⁷

√ «Terditli olarak açılan, İİK. mad. 277 vd.na göre 'tasarrufun iptali', olmadığı takdirde «TBK'nun 19. maddesine dayalı muvazaalı işlemlerin iptali» isteğine ilişkin davanın, tasarrufa konu mal konusu taşınmaz olsa bile, davalı borçlu veya davalı üçüncü kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerektiğini- Basit yarılama usulüne tabi olan tasarrufun iptali davasında yetki itirazının en geç dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık cevap süresi içerisinde yapılması gerektiğini»⁴⁹⁴⁸

√ «Muvazaa iddiası ve bina bedeli talebinin kabul görmemesi halinde terditli olarak, davalının murisine dava konusu taşınmazın geri alınması için ödediği bedelin faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep edilmiş olup, davalının murisi, davacının kayınbabası olduğundan ve tereke borçlarından mirasçılar müteselsilen sorumlu olup bir mirasçıdan talep edilmesi de mümkün olduğundan, davacının kayınbabasına verdiği iddia ettiği meblağın, tanık anlatımları ile daha düşük olduğu ispatlanmış olduğundan, mahkemece, davacının ispatlanan bu miktarda alacak ve faizi yönünden talebin kabulüne karar verilmesi gerektiğini»⁴⁹⁴⁹

√ «Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenle hüküm bölümünün 1. Bent a-b-c ile belirtilen kısmının çıkartılarak, yerine "muvazaalı işlemin davacı bakımından iptali ile Yemişlik Köyü Değirmenderesi olmadığı takdirde 'BK'nun 19. maddesine dayalı muvazaalı işlemin iptali' olduğunu, bu davanın alacaklıya alacağını tahsil imkanı sağlayan şahsi nitelikte bir dava olduğunu»⁴⁹⁵⁰

√ «Terditli olarak açılan, İİK. mad. 277 vd.na göre "tasarrufun iptali", olmadığı takdirde TBK'nun 19. maddesine dayalı muvazaalı işlemlerin iptali isteğine ilişkin davanın, tasarruf konu mal konusu taşınmaz olsa bile, davalı borçlu veya davalı üçüncü kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerektiğini»⁴⁹⁵¹

√ «Terditli olarak İİK 277 vd. uyarınca tasarrufun iptali olmadığı takdirde TBK. 19 uyarınca muvazaalı işlemlerin iptali isteğine ilişkin davalarda genel mahkemelerin görevli olduğunu»⁴⁹⁵²

√ «Taşınmazın alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla borçlunun oğlu adına tescil edilmiş olması nedeniyle borçlunun oğlu lehine yapılan tasarrufun iptalini istemiyle açılan davanın İİK 277 vd. gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkin olduğu belirlenerek, sadece bu yönde verilen kararlar yetinilmesi gerekirken, davanın terditli açıldığı, davada muvazaa sebebi ile tapu iptali tescil talebinde bulunulmuş ise de, 'ortada tapuda muvazaalı şekilde düzenlenmiş bir akit tablosu bulunmadığı' gerekçesiyle

⁴⁹⁴⁷ Bknz: 17. HD. 27.03.2018 T. 15608/3304 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁴⁸ Bknz: 17. HD. 30.10.2017 T. 23791/745 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁴⁹ Bknz: 17. HD. 14.03.2017 T. 8538/2734 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁵⁰ Bknz: 17. HD. 30.01.2017 T. 24358/742 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁵¹ Bknz: 17. HD. 30.01.2017 T. 23791/745 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁵² Bknz: 17. HD. 21.06.2016 T. 9196/7614 (www.e-uyar.com)

'davacının terditli isteklerinden muvazaa sebebi ile tapu iptaline yönelik talebinin red-dine' karar verilmesinin hatalı olduğunu»⁴⁹⁵³

√ «BK. 18 (şimdi; TBK. 19) ve İİK. 277 vd. dayanılarak, terditli olarak 'muvazaa' ve 'tasarrufun iptali' davalarının birlikte açılabilceğini»⁴⁹⁵⁴,

√ «Tasarrufun iptali davası" ile "muvazaa (BK. 18; şimdi; TBK. mad. 19) nede-niyle tapu iptali ve tescil davası"nın terditli olarak açılabilceği, muvazaa hukuki ne-denine dayalı davalarda zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin söz konusu olmadı-ğını»⁴⁹⁵⁵

√ «İptal davasının BK. 18 (şimdi; TBK. 19) ya da İİK. 279'a göre terditli (kade-meli) olarak açılmış olması halinde, mahkemece HUMK.'nun 76. (şimdi; HMK.'nun 33.) maddesi uyarınca -dava, cevaba cevap ve temyiz dilekçelerinin içeriği dikkate alınarak- davanın İİK. 277 vd. göre açılmış iptal davası olarak nitelendirilip sonuç-landırılabilceğini»⁴⁹⁵⁶

belirtmiştir.

XXI-Tasarrufun iptali davasında, davalı-üçüncü kişi, borçludan satın aldığı taşı-nırı/taşınmazı elinden çıkarırsa -yani; dördüncü bir kişiye devrederse- mahkemece da-vacıya (vekiline) «İİK. mad. 282 ve 283/II uyarınca 'seçimlik hakkı' nı hatırlatarak 'aç-tığı davayı (kötüniyetli) dördüncü kişiye dahil edip etmeyeceğini' sorması ve 'davacı-nın (vekilinin) davasına (kötüniyetli) dördüncü kişiyi dahil etmesi halinde, bu kişiye dava dilekçesini tebliğ etmesi' aksi taktirde -yani; bu kişinin davaya dahil edilmemesi veya kötüniyetli olduğunun kanıtlanamaması halinde- 'davanın bedele dönüştüğü' ka-bul edilerek, 'dava konusu tasarrufa konu taşınır ya da taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değeri belirlenerek' -davacının takip konusu alacak ve fer'ileri ile (faiz ve takip masrafları ile) sınırlı olarak- davalı üçüncü k i ş i tazminata mahkum edilir (İİK. mad. 283/II).

Bu halde alacaklı, iptal davası sonucunda aldığı ilamı, -kesinleşmeden-⁴⁹⁵⁷ doğ-rudan doğruya davalı-üçüncü kişiye karşı icraya koyabilir.⁴⁹⁵⁸

Eğer üçüncü kişi, dava konusu malı, *dava sırasında elden çıkarmışsa*, davacı-alacaklı, bu durumda İİK. mad. 283/II hükmünün uygulanmasını isteyebilir.

⁴⁹⁵³ Bknz: 17. HD. 21.03.2013 T. 6405/3886 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁵⁴ Bknz: 17. HD. 13.4.2009 T. 1793/2313 (www.e-uyar.com)

Aynı doğrultuda:

17. HD. 12.06.2008 T. 630/3223

HGK. 04.07.2007 T. 4-450/449 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁵⁵ Bknz: 17. HD. 17.06.2008 T. 630/3223 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁵⁶ Bknz: 17. HD. 8.10.2007 T. 4359/3009 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁵⁷ Bknz: 8. HD. 26.06.2012 T. 6080/6236; 26.06.2012 T. 6078/6234; 08.05.2012 T. 3729/3956; 12. HD. 25.12.2008 T. 8746/23250; 24.04.2007 T. 5791/5973 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁵⁸ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 4, s: 3576 - KURU, B. El Kitabı, s: 1436 - GÜRDOĞAN, B. age. s: 245 - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, s: 1840 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 530 - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E. age., s: 243 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4582 - YILMAZ, E. İİK. Şerhi, s: 1252 - İNANÇ, A. agm. s:144

İptal davasının 'bedele dönüşmesi' için, üçüncü kişinin dava konusu taşınırı/taşınmazı devrettiği kişinin (dördüncü kişinin) 'iyi niyetli olması' gerektiği, gerek **doktrin**⁴⁹⁵⁹ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarının**⁴⁹⁶⁰ hemfikir olduğu bir görüştür.⁴⁹⁶¹

Eğer 'dördüncü kişi', davacı-alacaklı tarafından -'kötüniyetli olduğu' ispatlanamayacağı düşüncesi ile- açılmış olan tasarrufun iptali davasına hiç dahil edilmemişse veya 'kötüniyetli olduğu' düşüncesi ile davaya dahil edilmesine rağmen, bu husus davacı-alacaklı tarafından kanıtlanamadığı için, onun hakkındaki dava 'reddedilmişse', mahkemece «tasarrufun iptaline» (ve davacı-alacaklıya «dava konusu şey üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına») karar verilir. Bu durumda ayrıca «davalı-üçüncü kişi hakkında 'davanın bedele dönüştüğü' kabul edilerek 'dava konusu taşınmazın/taşınırın üçüncü kişi tarafından elden çıkarıldığı tarihteki değerinin davalı- üçüncü kişiden tahsiline' karar verilemez.

Doktrinde bu konuda;

√ «*Lehine tasarruf yapılan üçüncü kişi, iptale tabi tasarruf ile iktisap ettiği mali veya hakkı başka bir (dördüncü) kişiye devretmiş ve bu dördüncü kişi kötüniyetli ise, alacaklı iptal davasını dördüncü kişiye karşı da açabilir. (m. 282, c.2) bu halde iptal davasının borçlu, (lehine tasarruf yapılan) üçüncü kişi ve (mal veya hakkı üçüncü kişiden devralan) dördüncü kişi aleyhine birlikte açılması gerekir (davalı tarafta şekli bakımından mecburi dava arkadaşlığı).*

Davacı alacaklı, dördüncü kişinin kötüniyetli olduğunu, yani dava konusu mali veya hakkı kendisine devreden üçüncü kişi ile borçlu arasındaki tasarrufun iptale tabi olduğunu bildiğini ispat etmekle yükümlüdür (MK. m.6). 'Dördüncü kişinin kötüniyetli olduğu' ispat edilirse, mahkeme, 'iptal davasının kabulüne' (m. 283, I) karar verir. Buna karşın, 'davalı dördüncü kişinin kötüniyetli olduğu' ispat edilemezse, mahkeme, dördüncü kişi hakkındaki davanın reddine karar verir ve (m. 283, II hükmüne göre) üçüncü kişiyi, malı elden çıkardığı tarihteki gerçek değeri üzerinden tazminata mahkum eder.»^{4962 4963}

⁴⁹⁵⁹ KURU, B. El Kitabı, s: 1424 vd. - SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age., s: 445 vd. - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 514 - YILMAZ, E. age. s: 1251 - COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı, İİK., 2016, C:4, s: 4819

⁴⁹⁶⁰ Bknz: 17. HD. 13.03.2017 T. 1658/2646; 28.02.2017 T. 19825/2123; 06.12.2016 T. 20381/11217; 15.11.2016 T. 17928/10506; 25.10.2016 T. 7077/9343; 5.11.2007 T. 3606/3386; 24.01.2017 T. 22158/493; 29.03.2016 T. 4074/3949; 13.10.2015 T. 12192/10580; 15.06.2015 T. 4112/8628; 09.06.2015 T. 4523/8439; 30.03.2015 T. 16194/5058; 01.04.2013 T. 15317/4587; 14.03.2013 T. 5932/3305; 18.09.2012 9199/9510; 17.05.2012 T. 5229/6274; 16.05.2012 T. 5131/6235; 18.04.2012 T. 1901/4843; 28.03.2012 T. 1926/3773; 25.04.2011 T. 8141/3884; 15.03.2011 T. 12143/2284; 09.12.2010 T. 3033/10818; 17.6.2010 T. 4844/5635; 27.5.2010 T. 3700/4799; 18.3.2010 T. 429/2408; 15.9.2009 T. 4441/5400; 17.11.2009 T. 7699/7593; 17.11.2009 T. 7699/7593; 15.9.2009 T. 4441/5400; 2.6.2009 T. 829/3821; 19.11.2008 T. 4326/5325; 27.10.2008 T. 2351/4913; 8.7.2008 T. 806/3815; 10.6.2008 T. 736/3139; 14.05.2007 T. 7688/3231; 16.12.2004 T. 4579/6562; 30.11.1995 T. 6640/7084 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁶¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 3, s: 4582 vd.

⁴⁹⁶² Bknz: 17. HD. 8.7.2010 T. 698/6628; 17. HD. 12.10.2009 T. 4208/6114; 26.10.2009 T. 8022/6740; 15. HD. 11.5.2000 T. 532/2327; 30.5.2000 T. 2148/2688; 22.1.2004 T. 6492/341; 17. HD. 26.4.2010 T. 7066/3827 vb. (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁶³ KURU, B. age. s: 1424, dipn: 36

√ «Dördüncü kişinin iyiniyetli olması sebebiyle ona karşı iptal davası açılmıyor ise bu takdirde, dördüncü kişiye devredilen mal davacı alacaklının cebri icra sahası içine çekilemeyeceğinden, iptal davası, üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların yerine geçen değere ilişkin olur»⁴⁹⁶⁴

√ «Üçüncü kişi, iptale tabi tasarrufa konu malı veya hakkı iyiniyetli bir dördüncü kişiye devretmiş ise; davacı, dava dilekçesinde ‘üçüncü kişinin elinden çıkarmış olduğu malın değeri nispetinde tazminata mahkum edilmesini’ talep eder...»⁴⁹⁶⁵

√ «Tasarrufun iptaline tabi tasarrufa konu mal, üçüncü kişi tarafından başka birine (dördüncü kişiye) satılmışsa ve dördüncü kişi iyiniyetli ise, dava bedele dönüşür.»⁴⁹⁶⁶

denilmiştir.

Dava konusu taşınmazın/taşınırın davalı üçüncü kişi tarafından kötüniyetli bir dördüncü kişiye devredilmiş olması halinde, yüksek mahkeme «davacı-alacaklının ya ‘davalı üçüncü kişiden taşınmazın/taşınırın devir tarihindeki değerinin tazminat olarak kendisine ödenmesini’ veya davalı (kötüniyetli) dördüncü kişiye karşı ‘tasarrufun iptalini’ istemek konusunda bir ‘seçim hakkına’ sahip olduğunu»⁴⁹⁶⁷ (yani; davacı-alacaklının hem davalı üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesini ve hem de davalı-dördüncü kişi hakkında tasarrufun iptaline hükmedilmesini isteyemeyeceğini) belirttikten sonra, eğer davacı-alacaklının mahkemeden hem «üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesini» hem de «dördüncü kişi hakkında tasarrufun iptaline karar verilmesini» istemiş olması halinde, mahkemece sadece «tasarrufun iptaline karar verilmesini isteyebileceği» ayrıca «üçüncü kişinin tazminata mahkum edilemeyeceği» (ve «davalı dördüncü kişinin iyiniyetli olması halinde; üçüncü kişinin tazminata mahkum edilemeyeceği» (İİK. m. 283/II) aşağıdaki şekilde -bu konudaki tüm içtihatlarında- açık/seçik belirtmiştir:

√ «Tasarrufun iptali davalarının İİK. 282. maddesi hükmü uyarınca borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimselerle bunların mirasçıları aleyhine açılacağını, kural bu olmakla birlikte yine anılan hükme göre davada kötüniyet sahibi üçüncü (‘dördüncü’ olması lazım) kişilerin de davalı olarak gösterilebileceğini, üçüncü (‘dördüncü’ olması lazım) kişiler hakkındaki davanın kabul edilebilmesi için ise kötü niyetli olduklarının kanıtlanması gerektiğini»⁴⁹⁶⁸

√ «Tasarrufun iptali istenen taşınmazı üçüncü kişiden satın alan dördüncü kişi olan davalıya karşı davanın kabul edilebilmesi için, davalı dördüncü kişinin ‘kötü niyetli’ olduğunun kanıtlanması gerektiğini- Davalı dördüncü kişinin kötü niyetli olduğunun ispat edilemediği ve tasarrufun iptali talebinin reddine karar verildiği durumlarda, İİK. mad. 283’e göre davanın bedele dönüştüğü ve davalı üçüncü kişiye

⁴⁹⁶⁴MUŞUL, T. age. s: 514

⁴⁹⁶⁵COŞKUN, M. age. s: 4819

⁴⁹⁶⁶YILMAZ, E. age. s: 1251

⁴⁹⁶⁷ Bknz: 17. HD. 5.11.2007 T. 3606/3386 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁶⁸ Bknz: 17. HD. 24.01.2017 T. 22158/493 (www.e-uyar.com)

ödetilmek üzere taşınmazı elinden çıkardığı tarihteki gerçek değeri nisbetinde tazminata hükmedilmesi gerektiğini»⁴⁹⁶⁹

√ «Davalı dördüncü kişi yönünden İİK. mad. 280/1 kapsamında değerlendirme yapılarak onun kötü niyetli olduğu sonucuna varılması halinde dava konusu taşınmazın 1/4 hisse ile sınırlı olarak satışının da iptaline; aksi halde yani davalı dördüncü kişinin kötü niyetli olduğu kabul edilmezse, hakkındaki davanın reddine, davalı üçüncü kişi hakkındaki davanın İİK. mad. 283/2 gereğince bedele dönüşmesi nedeniyle davanın dava konusu takip dosyalarındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak dava konusu taşınmazı elden çıkardığı tarihteki değeri tutarında (borçludan 1/4 hisse alındığından) tazminatın davalı üçüncü kişiden tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesi gerektiğini»⁴⁹⁷⁰

√ «Mahkemece, davacılar vekiline İİK'nun 282 maddesi gereğince dava dışı malik dördüncü kişiyi davaya dahil edip etmeme veya davayı İİK'nun 283/2 madde kapsamında bedele dönüştürüp dönüştürmeme konusunda seçimlik hakkı hatırlatılarak, davalı dördüncü kişinin davaya dahil edilmesi halinde, adı geçen malike dava dilekçesinin tebliği ile taraf teşkilinin sağlanması; aksi takdirde yani davanın bedele dönüştürülmesi halinde, dava konusu taşınmazın üçüncü kişinin elden çıkardığı tarihteki rayiç bedeli konusunda bilirkişiden alınacak ek rapor doğrultusunda, davalı üçüncü kişinin davacının alacak ve fertleriyle sınırlı olarak nakten tazminatla sorumluluğuna karar verilmesi gerektiğini»⁴⁹⁷¹

√ «Davalı borçlu, Silivri'de faaliyet gösteren şirketin ortakları ve temsilcisinin yakını olup, 4. kişi de Silivri'de ikamet etmekte olup dava konusu taşınmaz dört gün içinde iki kez el değiştirmiş olduğundan, Silivri şartlarında davalı 4. kişinin, borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olup olmadığının ve yapılan tasarrufun İİK. mad. 280/1 madde kapsamında iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi; davalı 4.kişinin kötüniyetli olduğunun belirlenememesi durumda; davalı 3. kişi hakkındaki davanın İİK'nun 283/2 madde kapsamında bedele dönüştüğü gözetilerek bir diğer dosyasındaki tazminatla tekerrür oluşturmamak üzere taşınmazı elden çıkardığı tarihteki bedeli nispetinde nakden tazminatla sorumluluğuna karar verilmesi gerektiğini»⁴⁹⁷²

belirtmiştir.

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Davacı (A.) ŞTİ. vekili 16.01.2020 tarihli “dava dilekçesi”nde özetle;

-Müvekkili şirketin yaklaşık otuz yıldır ‘inşaat demiri satım işi’ ile meşgul olduğunu, davalı (B.) ŞTİ.’nin ise müvekkilinden satın aldığı inşaat demirlerinin bedellerini ödememek suretiyle, müvekkiline yaklaşık 41.000.000 TL. borcu bulunduğunu, halen şirket yöneticilerinin piyasadan kaçmış olup kendilerine ulaşamadığını,

⁴⁹⁶⁹ Bknz: 17. HD. 29.03.2016 T. 4074/3949 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁷⁰ Bknz: 17. HD. 13.10.2015 T. 12192/10580 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁷¹ Bknz: 17. HD. 15.06.2015 T. 4112/8628 (www.e-uyar.com)

⁴⁹⁷² Bknz: 17. HD. 09.06.2015 T. 4523/8439 (www.e-uyar.com)

-Borçlu şirket hakkında Mersin.... İcra Dairesi'nin 2019/... sayılı dosyası ile yaptıkları icra takibinin kesinleştiğini, bu dosyadaki kapak hesabının - faiz ve masraflar hariç- 2.834.582, 49 TL. olduğunu, bu dosyadan yaptıkları sorgulamada borçlu şirket adına kayıtlı sadece –üzerinde pek çok haciz bulunan- ... plakalı bir araç tespit ettiklerini ve üzerine haciz şerhi koydurduklarını, borçlu şirket hakkında ayrıca Mersin.... İcra Dairesi'nde yapmış oldukları 10 icra takiplerinden de bir sonuç alamadıklarını,

-Yaptıkları araştırmada borçlu şirketin bazı gayrimenkullerinin (Y.) Şti.'ne bazı araçlarını yine adı geçen şirketin müdürü (M. Y.)'ye ve diğer gayrimenkullerini ise alacaklılarından kaçırmak amacıyla- (H. G.) isimli kişiye –üzerindeki ipotek ve hacizlerle birlikte- devrettiğini, bunun hayatın olağan akışına aykırı bir davranış olduğunu,

-Müvekkili şirketin borçlu şirketteki bu alacaklarının, 2013-2018 yılları arasındaki sürekli inşaat demiri satışından kaynaklandığını, müvekkilinin cari hesap şeklinde devam eden bu ticari ilişkiden doğan alacaklarının, dava konusu borçlunun tasarruflarından çok önce doğduğunu, ticari defterler üzerinde yapılacak araştırma ile bunun ortaya çıkacağını,

-Borçlu şirketin verdiği çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle, icra takibine konu olmuş olan bu alacakların, aslında çeklerin keşide tarihinden önce, taraflar arasındaki temel ilişkiden ve ticari defter kayıtlarından doğmuş olduğundan, borçlunun mal kaçıрма amaçlı yaptığı tüm tasarrufların bu borçlarının doğumundan sonra gerçekleştiğini,

-Borçlu şirket hakkında ortalama (70) civarında derdest icra takiplerinin bulunduğunu, bu davanın dayanağı olan Mersin.... İcra Dairesi'nin 2019/... sayılı icra dosyasından, 31.12.2019 tarihinde fili hacze gidilip 'haciz mahallinde haczi kabil mal bulunmadığına' ilişkin düzenlenen haciz tutanağının 'geçici aciz vesikası' niteliğini taşıdığını, üzerine kendi alacaklarından dolayı da haciz koydurmuş oldukları borçlunun ... plakalı araç üzerindeki hacizlerin tutarının, bu aracın kasko değerinden çok fazla olduğunu, bu nedenle Yargıtay'ın çeşitli içtihatları gereğince düzenlenen haciz tutanağının 'geçici aciz vesikası' hükmünde olduğunu,

-Borçlu (B.) LTD. ŞTİ.'nin muhtelif kişi ve şirketleri nam-ı müstear olarak kullanarak çeşitli alacaklarını bunlar vasıtasıyla tahsil ettiğini, bu şirketlerin aynı iş kolunda faaliyet gösterdiğini, (B.) LTD. ŞTİ.'nin kurucuları (A. Y.) ile (M. Y.)'nin baba oğul olduklarını, (E.) Şti.'nin sahibi ve müdürü olan (S. E.)'nin (A. Y.)'nin yakın arkadaşı ve aynı iş kolunda faaliyet gösteren bir kişi olduğunu ve onun nam-ı müstearı olarak hareket ettiğini, (Ö.) Şti.'nin sahibi ve müdürü olan (M. Ö.)'nin keza (A. Y.)'nin yakın arkadaşı ve aynı iş kolunda faaliyet gösteren (B.) LTD. ŞTİ. ile ticari ilişkisi olan bir kişi olup, bunun da borçlu (B.) LTD. ŞTİ.'nin nam-ı müstearı olarak hareket ettiğini, (M. Ö.) ile (S. E.)'ye vekaleten satılan şeyleri devralan kişinin (B.) LTD. ŞTİ.'nin işçisi olan (S. P.) isimli kişi olduğunu,

-(B.) LTD. ŞTİ.'nin alacağına karşılık –bedeli (B.) LTD. ŞTİ. tarafından ödenen- ancak (S. E.) adına devralınan (5) adet gayrimenkule ilişkin tasarrufların iptali gerektiğini,

- Tüm bankalara müzekkere yazılarak borçlu (B.) LTD. ŞTİ. lehine keşide edilen çeklerin veya (B.) LTD. ŞTİ. 'nin cırantası olduğu çeklerin, (S. E.) ve (M. Ö.) ile bunlara ait şirketler tarafından tahsil edilmek suretiyle de nam-ı müstear olarak kullanıldığının, kayıtların celbi ile görüleceğini,

-Nam-ı müstear sıfatıyla tahsilat yapmış olan (S. E.) 'ye ilişkin olarak;

●Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 11139 ada, 1 parsel, A blok, kat 6, (12) no 'lu bağımsız bölüm ile ilgili tasarrufun iptaline karar verilmesi gerektiğini çünkü bu taşınmaz devreden (İ.) Şti. ile borçlu (B.) LTD. ŞTİ. arasında bir 'ticari ilişki' bulunduğunu, (B.) LTD. ŞTİ. 'nin alacağı karşılığı dava konusu dairelerin devrinin gerçekleştirildiğini, bu gayrimenkulü devralan nam-ı müstear (S. E.) 'ye vekaleten borçlu şirketin sigortalı çalışanın devri gerçekleştirdiğini, bilahare (S. E.) 'nin bu gayrimenkulü 13.06.2018 tarihinde (B. S.) 'ye devrettiğini, bu şahsın borçlunun diğer nam-ı müstearı olan (N. Ş. Y.) 'den birden fazla gayrimenkulü alan (S. S.) isimli kişinin kızı olduğunu, bu nedenle tasarrufun iptali davasını bedele dönüştürdüklerinden (İİK.m. 283/II), (S. E.) 'nin tazminata mahkum edilmesini ve İİK.m. 281/II uyarınca teminat karşılığında ihtiyati haciz kararı verilmesini,

●Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 11139 ada, 1 parsel, A blok, kat 8, (16) no 'lu bağımsız bölümle ilgili tasarrufun iptaline karar verilmesi gerektiğini, çünkü bu taşınmaz devreden (İ.) Şti. 'nden (B.) LTD. ŞTİ. 'nde sigortalı bulunan (S. P.), alıcı (S. E.) 'ye vekaleten bu taşınmaz devraldığını, daha sonra (S. E.) 'nin 21.03.2018 tarihinde bu taşınmazı (M. Ö.) 'ye devrettiğini, bu kişinin (S. E.) 'den 20.03.2018 tarihinde birden fazla gayrimenkulü almış olduğunu, gayrimenkulü devralan (M. Ö.) isimli kişinin borçlu (B.) LTD. ŞTİ. ile ticari ilişkisi bulunduğunu, borçlu şirket ortakları ile yakın arkadaşlığı olduğunu, aynı iş kolunda çalıştıklarını, (M. Ö.) 'nin borçlunun mali durumunu ve mal kaçırma kasdıyla hareket ettiğini İİK.m. 280/I uyarınca bilebilecek durumda olduğunu, bu yüzden yapılan tasarrufun iptali ile müvekkiline haciz ve satış yapma yetkisinin tanınmasını,

●Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 441 ada, 11 parsel, A blok, kat 15, (29) no 'lu bağımsız bölüme ilişkin tasarrufun da iptali gerektiğini, çünkü gayrimenkulü devreden (Ü.) ŞTİ. ile borçlu (B.) LTD. ŞTİ. arasında ticari ilişki bulunduğunu, bu daireyi nam-ı müstear sıfatı ile (S. E.) 'nin (Ü.) ŞTİ. 'nden devraldığını ve daha sonra 20.03.2018 tarihinde (M. Ö.) isimli -borçlu şirketin mali durumunu bilebilecek durumda olan kişinin taşınmazı devraldığını, İİK.m. 277 vd. gereğince yapılan tasarrufun iptaline, eğer bu talepleri kabul edilmediği takdirde TBK.m. 19 hükümlerine göre tasarrufun iptaline karar verilmesini,

●Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 441 ada, 11 parsel, B blok, kat 11, (21) no 'lu bağımsız bölüme ilişkin tasarrufun da iptaline karar verilmesini gerektiğini, çünkü borçlu (B.) LTD. ŞTİ. ile aralarında ticari ilişki bulunan (Ü.) ŞTİ. 'nden bu taşınmazı (S. E.) devraldıktan sonra 20.03.2018 tarihinde (M. Ö.) 'ye devrettiğini, ayrıca borçlu şirket müdürü (A. Y.) 'nin annesi diğer nam-ı müstear (S. B.) de, (Ü.) ŞTİ. 'nden 25.12.2017 tarihinde Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 5442 ada, 1 parsel, B blok, kat 16, (12) no 'lu gayrimenkul ile 26.12.2017 tarihinde Mersin ili, ... ilçesi, 441 ada, 11 parsel, A blok, kat 7, (13) no 'lu gayrimenkulü devralmış olduğunu,

●Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 441 ada, 11 parsel, B blok, kat 11, (22) no'lu bağımsız bölüme ilişkin tasarrufun da iptaline karar verilmesi gerektiğini, çünkü taşınmaz devreden (Ü.) ŞTİ. ile borçlu (B.) LTD. ŞTİ. arasında ticari ilişki bulunduğunu, dava konusu taşınmazın borçlu (B.) LTD. ŞTİ. 'nin nam-ı müstearı (S. E.) 'ye bu taşınmazı devrettiğini, onun da 20.03.2018 tarihinde bu taşınmazı –borçlu (B.) LTD. ŞTİ. 'nin mali durumunu, mal kaçırma kasdıyla hareket ettiğini bilebilecek durumda olan- (M. Ö.) 'ye sattığını, bu tasarrufun İİK.m. 277 vd. göre iptaline karar verilmesini, bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde, TBK.m. 19'a göre tasarrufun iptali ile kendilerine haciz ve satış yetkisi tanınmasını, ayrıca borçlu şirket müdürü (A. Y.) 'nin annesi diğer nam-ı müstear (S. B.) 'nin de (Ü.) ŞTİ. 'nden ... ilçesi, ... mahallesi, 5442 ada, 1 parsel, B blok, kat 6, (12) no'lu gayrimenkul ile ... ilçesi, 441 ada, 11 parsel, A blok, kat 7, (13) no'lu gayrimenkulü devraldığını, tüm satışlar bakımından değerlendirilme yapıldığında; aynı şahsa ve aynı tarihlerde birden fazla devrin yapılmış olmasının tesadüf olarak kabul edilemeyeceğini, satışların kısa zaman aralığında yapılmış olmasının, bunların hileli satış olduğunu göstereceğini, (4) adet gayrimenkulün aynı şahsa devredilmek suretiyle nam-ı müstear (S. E.) tarafından yapılan bu satışların iptale tabi olduğunu, Yargıtay'ın pek çok kararında bu hususun dile getirilmiş olduğunu,

-İİK. 'nun 281. maddesi uyarınca 'teminatsız' veya 'uygun görülecek teminat karşılığında' 'ihtiyati haciz kararı' verilmesini ve ayrıca dava konusu taşınmazların kaydına 'davalıdır' şerhi konulmasını talep ettiklerini,

-HMK. m. 111 uyarınca bu davayı 'terditli dava' şeklinde açtıklarını, öncelikle dava konusu tasarrufların İİK. m. 277 vd. göre iptaline karar verilmesini ancak, bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde TBK. m. 19 hükümlerine göre dava konusu tasarrufların 'muvazaa nedeniyle' iptaline karar verilmesini istediklerini,

-13.06.2018 tarihinde (S. E.) 'nin davalı-üçüncü kişi (İ.) Şti. 'nden satın aldığı Mersin ili, ... ilçesi, 1139 ada, 1 parsel, A blok, kat 6, (12) no'lu taşınmazı, (B. S.) 'ye devretmiş olduğundan ve bu taşınmaz bakımından tasarrufun iptali davasını 'bedele' dönüştürmüş olduklarından, bu taşınmazın devir tarihi olan 13.06.2018 tarihindeki değerinin kendilerine tazminat olarak ödenmesine karar verilmesini”

talep etmiştir.

● Davalı (S. E.) vekili SÜRESİNDEN SONRA VERDİĞİ 03.06.2020 tarihli 'cevap dilekçesi' nde özetle;

-“Davacı tarafından bu davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, çünkü müvekkilinin yerleşim yeri İskenderun olduğu halde, bu davanın Mersin 'de açılmış olduğunu, bu nedenle açılmış olan bu davanın yetki yönünden reddine karar verilmesini,

-Tasarrufun iptali davasının 'elinde kesin veya geçici aciz vesikası bulunan alacaklılar tarafından açılabilirliğini' (İİK. m. 277), buna rağmen davacının böyle bir belge ibraz etmeden açmış olduğu bu davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini,

-Dava konusu tasarruflara konu taşınmazlardan hiçbirisinin takip borçlusu (B.) LTD. ŞTİ. tarafından müvekkili (S. E.) 'ye devredilmemiş olduğunu, bu taşınmazların müvekkili tarafından (İ.) NAK. PETROL İNŞ. GAYRİMENKUL OTOMOTİV SAN. ve

TİC. LTD. ŞTİ. ile (Ü.) ŞTİ. tarafından müvekkiline satılmış olduğunu, bu nedenle açılmış olan davanın 'dava şartı yokluğundan' reddine karar verilmesi gerektiğini,

-Dava konusu tasarrufun, borcun doğumundan önce gerçekleşmiş olduğunu, bu nedenle davanın reddi gerektiğini,

-Tasarrufun iptali davasının şartlarının olayda gerçekleşmemiş olduğunu, müvekkilinin diğer davalıların hısmı ya da akrabası olmadığını, ayrıca müvekkilinin alacaklı-davacı ile diğer davalı-borçlu arasındaki ticari ilişkiyi bilmesinin mümkün olmadığını, tapuya güven ilkesi uyarınca müvekkilin bedelini ödeyerek dava konusu taşınmazları tapuda malik gözüken kişilerden 'yatırım amaçlı olarak' satın aldığını,

-Davacının davasında, samimiyetten ve iyiniyetten uzak olduğunu, çünkü olayda gerek tasarrufun iptali ve gerekse nam-ı müstear iddialarının hiçbirisinin şartlarının bulunmadığını,

-Davacının TBK. m. 19'a dayanmasının da mümkün olmadığını, bu yöndeki iddiasını ispat etmesi gerektiğini,

-Bu davanın müvekkiline yöneltilmesinin doğru olmadığını, çünkü müvekkilinin dava konusu taşınmazları borçlu (B.) LTD. ŞTİ.'nden değil (İ.) NAK. PETROL İNŞ. GAYRİMENKUL OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ile (Ü.) ŞTİ.'nden bedelini ödeyerek satın almış olduğunu,

-Borçlu (B.) LTD. ŞTİ.'nin, müvekkilinin sahibi ve yetkilisi olduğu (E.) DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ. 1.872.398, 35 TL. borcu bulunduğunu, davalı borçlunun müvekkiline ait şirketten satın almış olduğu demirlerin bedeli için 150.000 TL.+150.000 TL.+169.000 TL.+147.000 TL. miktarda çekler verdiğini, ancak bunları ödemediğini, bu yüzden kendisi hakkında icra ceza mahkemesince hapis cezası ve adli para cezasına hükmedildiğini”

belirterek, “göstereceği tanıkların dinlenmesini, dosyaya davacı tarafından muvakkat veya kat'i aciz vesikası sunulmadığından, açılmış olan davanın 'dava şartı yokluğu'ndan reddine karar verilmesini, dava konusu tasarrufların, davacının alacağının doğumundan çok önce yapılmış olduğunu, müvekkilinin alacaklı davacı ile diğer davalılar ve borçlu arasındaki cari hesap ilişkisini bilebilecek durumda olmadığını, müvekkilinin kazanımının 'tapuya güven ilkesi' gereğince korunması gerektiğini” ileri sürmüştür.

- Davalı (M. Ö.) vekili 03.02.2020 tarihli “cevap dilekçesi”nde özetle;

-Müvekkili ile diğer davalı arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığını, müvekkilinin iyiniyetli dördüncü kişi konumunda olduğunu, bu nedenle genel yetki kuralı uyarınca ikametgahının bulunduğu Dörtyol Mahkemelerinin bu dava için yetkili bulunduğunu,

-Müvekkiline bu davada husumet yöneltilemeyeceğini, TMK. m. 1023 uyarınca müvekkilinin iyiniyetinin korunacağını, çünkü müvekkilinin diğer davalıların hısmı ya da akrabası olmadığını, ayrıca onların yakın arkadaşı da olmadığını, davacı ile diğer borçlu arasındaki alacak borç ilişkisini bilmek durumunda olmadığını, davacının

'nam-ı müstear iddiası'na dayalı bu davasının samimiyetten uzak ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

-Müvekkilinin dava konusu taşınmazın borçlu (B.) LTD. ŞTİ.'nden değil (S. E.) isimli kişiden satın almış olduğunu, işlemin tarafı olmayan bir kişinin (borçlunun) bu işleme dahil edilmesinin mümkün olmadığını,

-Müvekkilinin satın aldığı taşınmazın bedelini ödediğini ve taşınmazın zilyetliğini de aynı tarihte devraldığını, müvekkilinin basiretli bir iş adamı olduğunu, davalı-borçlunun borçlarını araştırmakla görevli olmadığını,

-Davacı tarafın yaklaşık ispata dair tek bir delil sunmadan soyut bir iddia ile dava konusu taşınmazın tapun kaydına 'davalıdır şerhi'ni koymasının hatalı olduğunu, aksi taktirde davacının talep ettiği alacağa göre teminat yatırması gerektiğini"

belirterek "öncelikle yetki itirazının kabulü ile 'yetkisizlik kararı' verilmesini, dava şartlarının oluşmaması nedeniyle 'dava şartı yokluğundan' davanın reddine ve esasa ilişkin olarak iyiniyetle iktisapta bulunmuş olan müvekkili yönünden davanın reddine karar verilmesini" talep etmiştir.

• Davalı (B.) LTD. ŞTİ. vekili 03.02.2020 havale tarihli "cevap dilekçesi"nde özetle;

- "Dava dilekçesinde harca esas değer olarak gösterilen kıymetin arttırılması gerektiğini çünkü dava konusu taşınmazların tamamının değeri ile davacının iddia ettiği alacak miktarının çok yüksek olmasına rağmen, sadece harca esas değer olarak 100.000,00 TL.'nin gösterilerek davanın açılmış olmasının yanlış olduğunu, hiç değilse davacının 'alacaklı olduğunu bildirdiği icra dosyalarındaki alacak miktarı üzere, harç yatırmasının sağlanması gerektiğini,

-İptal davalarının dinlenebilmesi için dava konusu taşınır/taşınmaz devirlerinin borcun doğumundan sonra yapılmış olması gerektiğini, davacı alacaklının icra takip dosyalarının incelenmesi halinde, bunların çeklere dayandığını, çeklerde de borcun doğum tarihinin çeklerin keşide tarihi olduğunu, dava konusu olayda ise alacaklının takip konusu yaptığı çeklerin keşide tarihlerinin iptali istenen taşınmazların devir tarihlerinden sonra olduğunu, bu yüzden, dava ön şartı gerçekleşmemiş olduğundan, esasa girilmeden açılmış olan bu davanın usulden reddedilmesi gerektiğini,

-Davacı tarafından dosyaya icra müdürlüklerince düzenlenmiş aciz belgesi sunulmamış olduğundan, açılmış olan bu davanın 'aciz belgesi yokluğu' nedeniyle red-dine karar verilmesi gerektiğini,

-Taraflar arasında gerçek anlamda bir alacak borç ilişkisi bulunmadığını, alacaklının alacağının dayanağının faiz karşılığı borç para verme işlemi olduğunu yani tefecilik faaliyeti olduğunu, davacının sanki müvekkili ile arasında demir ticareti varmış gibi alacağını bu devir ticaretine dayandırmak istediğini, kendilerince gerek bu konuda 'Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunulacağını' ve gerekse 'davacıya gerçek bir borçları bulunmadığı konusunda' menfi tespit davası açacaklarını,

-Davacının dayandığı nam-ı müstear iddiasının varlığını ispat etmekle yükümlü olduğunu, 2015-2017 yılların ait tapu kayıtları getirildiğinde, müvekkili adına bir çok

taşınmaz ve araç kaydına rastlanacağını ve ayrıca müvekkili şirket adına Mersin ili, ... ilçesinde bulunan bir adet iş hanının kayıtlı bulunduğunu, bunun piyasa değerinin 19.000.000,00 TL. olduğunu, müvekkilinin o yıllarda mali durumunun çok iyi olup, nam-ı müstearlar kullanmak suretiyle malvarlığını tasfiye etme planını kurgulamasının mümkün olmadığını, netice itibarıyla müvekkiline karşı açılmış olan bu davanın Anayasa'nın mülkiyet hakkına ilişkin hukuki korumayı hiçe sayan, hiçbir hukuki dayanağı bulunmayan Türkiye sınırları içerisinde hiçbir kimsenin, başka bir kimseden taşınmaz devralmaması gibi bir sonuç çıkaracak nitelikte olduğunu, bu durumun hukuki güvenliğe aykırılık teşkil ettiğini”

belirterek “müvekkili aleyhine açılmış olan bu haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini” istemiştir.

● Davacı (A.) ŞTİ. vekili 24.02.2020 tarihli “davalı-borçlu (B.) LTD. ŞTİ.’nin cevap dilekçesine karşı cevaplarını içeren dilekçesi”nde özetle;

-“Davalıların cevap dilekçelerinde ileri sürdükleri savunmaların değerlendirilmesi için Mersin ... Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/... Esas sayılı dosyasının celp edilerek incelenmesini talep ettiklerini bildirmiş ve haklarında ‘tefecilik, kara para aklama, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet suçlarından bir çok defa şikayet edilen ve akabinde açılan ceza davaları ile yargılanan kişinin (B.) LTD. ŞTİ.’nin ortağı ve müdürü (A. Y.) ve babası (M. Y.)’nin kendisi olduğunu, (A. Y.) hakkında (50)den fazla ceza davası açıldığını, bugün itibarıyla hakkında (21) ayrı kesinleşmiş mahkumiyet kararı nedeniyle aranmakta olan ve bir senedir firari durumda bulunan bir kaçak olduğunu,

-Borçlu şirket yetkilisi (A. Y.)’nin, Mersin ... İcra Ceza Mahkemelerinde hakkında açılan 24 ayrı ceza davalarında, takibe konu (54) adet çekten ayrı ayrı şikayet edildiğini, bu dosyaların hepsinde ‘çeklerdeki imzanın şirket yetkilisine ait olmadığı’ doğrultusunda –kötüniyetli olarak- itirazda bulunduklarını,

-Müvekkili şirketin alacağının borçlu ile devam eden ticari ilişkiden kaynaklanmakta olduğunu, bunun sonucu olarak da alacaklarının doğum tarihinin, iptali istenen tasarruflardan önce olduğunu, icra dosyalarındaki takip dayanağı çeklerin keşide tarihlerinin bu konuda önem taşımadığını, Yargıtay’ın içtihatları doğrultusunda bu durumda ticari ilişki tarihine bakılması gerekeceğini,

-Dosya kapsamındaki 31.12.2019 tarihli haciz tutanağının geçici aciz belgesi niteliğinde olduğunu, çünkü o tarihte Mersin.... İcra Dairesi’nin 2019/... sayılı takip dosyasından fiili hacze gidildiğini ve düzenlenen tutanakta ‘haczi kabil, parasal değeri olmayan bir iki tane yıpranmış ve kullanılamayacak durumda, çalışma masasına rastlandığı’nın açıkça belirtildiğini, bu nedenle haciz tutanağının İİK.’nin 105. maddesi anlamında ‘geçici aciz belgesi’ niteliğinde bulunduğunu, borçlu şirkete ait olan ... plakalı araç üzerine haciz koymuşlarsa da, bu araç üzerindeki mevcut hacizlerinin kasko değerinin çok çok üstünde bulunduğunu,

-Müvekkili şirketin, borçlu şirkette gerçek ticari defter kayıtlarında yer alan bir alacağı bulunduğunu, borçlu şirket temsilcisi ve ortağı (A. Y. B.) Mersin ... Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/... Esas sayılı dosyasında sanık sıfatıyla yargılanırken

'müvekkilimizin alacağının dayanağı olan faturaların ticari defterlerine zorla işlenip işlenmediği' konusundaki ifadesinde 'faturaların zorla ticari defterlerine işlenmiş olmasının ticaretin mantığına ters olduğunu' belirttiğini, borçlu şirketin kesilen onlarca faturanın hiçbirisine bugüne kadar hiç itiraz edilmemiş olduğunu, ayrıca cevap dilekçesinde bahsedilen menfi tespit davasının müvekkil aleyhine bugüne kadar açılmadığı gibi, tefecilik iddiasında da bulunulmadığını, cevap dilekçesinde belirtilen 19.000.000 TL. değerinde bulunduğunu iddia ettiği işyerini de alacaklılarına olan borçlarını ödememek için mal kaçırmak amacıyla şirket yetkililerinin ortadan kaybolduğu 16.03.2018 tarihinde, şirkete ait 17 adet gayrimenkul ve 4 araçla birlikte devredip piyasadan kaçtığını,

-TÜİK verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında Türkiye'nin toplam 2, 7 milyon ton inşaat demiri ihraç ettiğini, müvekkili firmanın 2016 yılı satış rakamlarının 120.236 ton inşaat demiri satışı gerçekleştirdiğini, bunun karşılığının 168.884.234, 78 TL. olduğunu, müvekkili firmanın ticari defterlerinin incelenmesinde görüleceği gibi; 2013-2018 yılları arasında ticari hacminin yaklaşık 1.000.000.000 TL. civarında olduğunu, müvekkil firma ile davalı borçlu firma arasında; 2013 yılında davalıya 23.312 ton inşaat demiri sevk edildiğini, karşılığında 554 adet irsaliye, 122 adet fatura kesildiğini,

- 2014 yılında 22.130 ton inşaat demiri sevk edildiğini, karşılığında 631 adet irsaliye, 98 adet fatura kesildiğini,

- 2015 yılında 27.159 ton inşaat demiri sevk edildiğini, karşılığında 619 adet irsaliye, 95 adet fatura kesildiğini,

- 2016 yılında 61.277 ton inşaat demiri sevk edildiğini, karşılığında 1299 adet irsaliye, 204 adet fatura kesildiğini,

- 2017 yılında 47.514 ton inşaat demiri sevk edildiğini, karşılığında 1001 adet irsaliye, 190 adet fatura kesildiğini,

- 2018 yılında 5066 ton inşaat demiri sevk edildiğini, karşılığında 176 adet irsaliye, 40 adet fatura kesildiğini,

Görüldüğü üzere müvekkili firmanın, borçlu firmaya 2013-2018 yılları arasında ortalama 186.000 ton inşaat demiri sevk ettiğini, 5029 adet irsaliye ve fatura gönderdiğini, borçlu firma tarafından 7 senedir bu fatura ve irsaliyelere itiraz edilmediğini ve müvekkili tarafından tefecilik iddiasında bulunulmadığını,

-Mersin ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/... Esas no'lu dosyası celp edildiğinde, bu dosyadaki cevap dilekçelerinin 6. sayfasında 'nam-ı müstear (N.) ve (F.)'nin (A. Y.)'nin sahibi ve ortağı bulunduğu şirketin alacaklılarına gayrimenkul devrettiklerini' açıkça ikrar ettiklerini,

-Nam-ı müstearlığın ispatında, davalıların beyanlarının hilafına, yazılı delille ispat koşulu geçerli olmayıp, bu hususun her türlü delille ispat edilebileceğini,

-Davalıların 19.000.000 TL. değerinde olduğunu kabul veya ikrar ettikleri iş merkezi (Y. D.)'ye 2.580.000 TL.'ye devredilmiş olduğunu, bu durumun dahi

davalıların gerçek niyetinin (alacaklılarının zararına muvazaalı işlem yaptıklarının) açık delili olduğunu, ”

belirterek, bu konudaki Yargıtay içtihatları doğrultusunda “*talepleri gibi*” karar verilmesini bildirmiştir.

● **Davalı (M. Ö.) vekili 04.03.2020 tarihli “2. cevap dilekçesinde özetle”**

-“*Davacının yetki itirazına yönelik cevaplarını kabul etmenin mümkün olmadığını, çünkü bu davanın taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmadığını, bu nedenle taşınmazın bulunduğu yerde açılmasını zorunlu kılan bir kural olmadığını,*

-*Müvekkili ile davalı borçlu arasında yapılan bir taşınmaz alım satımı söz konusu bulunmadığını, nam-ı müstearlık iddiasının ancak yazılı bir delille ispat edilebileceğini, davacı tarafından gereksiz evrak ve belge kirliliği yaratıldığını, müvekkili ile davalı borçlu şirket ortakları arasında bir arkadaşlık/akrabalık bulunmadığını, müvekkilinin (S. E.) isimli kişiden dava konusu taşınmazları satın aldığını, bu yüzden öncelikle davanın husumet yokluğundan reddi gerektiğini,*

-*Tapu kütüğüne güven ilkesi gereğince taşınmazı iyiniyetle satın almış olan kişilerin TMK. m. 1023 uyarınca iktisaplarının korunması gerekeceğini,*

-*Mahkemece verilmiş olan ‘davalıdır şerhi’ nin de isabetli olmadığını, davacıdan herhangi bir teminat istenmeden müvekkilinin satın aldığı taşınmazlara bu şerhin konulmasının yerinde olmadığını”*

belirterek “*öncelikle yetki itirazlarının kabulüne karar verilmesini ayrıca müvekkilinin dördüncü kişi olması nedeniyle aktif husumet yokluğundan ve dava şartlarının oluşmaması nedeniyle dava şartı yokluğundan müvekkili bakımından davanın reddine karar verilmesini”* istemiştir.

● **Davalı (B.) LTD. ŞTİ. vekili tarafından verilen 10.03.2020 tarihli “davacı tarafın cevaba cevap dilekçesine karşı beyanlarını içeren dilekçesinde” özetle;**

-“*Davacı tarafın cevaba cevap dilekçesinde belirtmiş olduğu hususların yersiz, hukuki dayanaktan yoksun ve en önemlisi de dava konusu uyumsuzlukla ilgisi bulunmayan iddialardan ibaret olduğunu,*

-*Müvekkili şirketin yetkilisi (A. Y.) hakkında Mersin ... Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/... Esas sayılı dosyada beraat kararı verildiğini,*

-*Müvekkili (B.) LTD. ŞTİ. yetkilisi (A. Y.) hakkında davacı tarafça ‘bir çok kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunup, kendisinin firari olduğu’ belirtilmişse de, bu mahkumiyet kararlarının tamamının ‘karşılıksız çek keşide etme suçu’ ile ilgili olduğunu, bu suçun da yüz kızartıcı bir suç olmadığını,*

-*Müvekkili (B.) LTD. ŞTİ. yetkilisi (A. Y.)’nin babası olan (M. Y.)’nin karakolda verdiği ‘müvekkili şirket ile davacı şirket arasında demir ticareti bulunduğu’ konusundaki ikrarının, müvekkili şirketi bağlamayacağını, çünkü bu kişinin müvekkili şirketin yetkilisi olmadığını,*

-*Davacı-alacaklı şirketin müvekkili şirket hakkında yaptığı icra takiplerinin çeklere dayandığını, bu nedenle davacının alacağının doğum tarihinin ‘çeklerin keşide*

tarihi' olduğunu, bu bakımdan dava konusu tasarrufların yapılış tarihlerinin davacı şirketin alacağını doğumundan çok önceki bir tarih olduğunu, bu nedenle açılmış olan iptal davasının reddine karar verilmesi gerekeceğini,

-Nam-ı müstear şeklinde yapılan işlemlerin varlığını ispat külfetinin davacı alacaklıya düştüğünü, oysa davacı alacaklı tarafından bu konuda hiçbir yazılı belge sunulmadığını,

belirterek "müvekkili aleyhine açılan bu haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verilmesini" istemiştir.

*

Somut olayda;

-Yerel mahkeme, 20.01.2020 tarihli 'Tensip Tutanağı'nda; "davacı vekilinin 'ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddine' -hakkında haciz ve satış isteme yetkisi istenen- 'dava konusu (4) taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesine 'tasarrufun iptali davası açıldığını' belirtir 'davalıdır şerhi' konulmasına" karar vermiştir.

- Adana Bölge Adliyesi ... Hukuk Dairesi'nin 10.03.2020 tarihli kararı ile –davacı (A.) Şti.'nin istinaf talebi yerinde bulunarak- yerel mahkemenin '21.01.2020 tarihli davacı vekilinin ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddine' ilişkin kararı kaldırılarak "davacı vekilinin davalı (S. E.)'nin malvarlığına yönelik ihtiyati haciz isteminin kabulü ile, davalı (S. E.) adına kayıtlı menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine, dava değeri olan 100.000 TL. ile sınırlı olacak şekilde bu davalının uğrayabileceği olası zarara karşılık olmak üzere, ayrıca talep edilen dava değerinin %15'i oranında nakit ya da kesin ve süresiz teminat mektubu karşılığında ihtiyati haciz konulmasına..." karar verilmiştir.

-Yerel mahkeme, 20.05.2020 tarihli ara kararı ile "davalı (S. E.)'nin 'ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına' ilişkin talebini kabul ederek '100.000 TL. tutarında nakdi teminatın ve gecikmeden doğan zararları karşılamak için dava değerinin %15'i oranında nakdi teminatın toplamda 115.000 TL. nakdi teminatın mahkeme vizesine depo edilmesi halinde kabulü ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin 10.03.2020 tarih ve 2020/... Esas, 2020/... Karar sayılı ilamının 4. bendinde, davalı (S. E.) taşınır/taşınmaz malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacakları üzerine konulan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına...." karar vermiştir.

- Davacı vekili 25.06.2020 tarihli '2. celse'de "Davalı (M. Ö.)'nün yetki itirazını kabul ettiklerini, buna karşın diğer davalı (S. E.)'nin ise yetki itirazını kabul etmediklerini" bildirmiştir.

- Yerel mahkemede 25.06.2020 tarihli '2. celse'de "Davalılardan (S. E.) ve (B.) Ltd. Şti. 'nin yetki itirazının reddine" karar vermiştir.

- Davalı (M. Ö.) vekili –daha önce 03.02.2020 tarihli "cevap dilekçesi"nde ileri sürdüğü 'yetki itirazı'nı 26.06.2020 tarihli "Delil ve tanıklarımızın bildirilmesi, yetki itirazlarımızdan feragat dilekçesi"nde 'yetki itirazlarından feragat ettiğini' bildirmiştir...

- Davacı-alacaklı vekili 16.01.2020 tarihli “*dava dilekçesi*”nde “....İİK. 277 vd.na göre tasarrufun iptali taleplerinin kabul edilmemesi halinde, TBK.m. 19’a göre ‘muvazaa hükümlerine göre karar verilmesini’ (HMK.m. 111)” istemiştir. Bu suretle ‘terditli’ (kademeli) dava açmıştır...

Yukarıda⁴⁹⁷³ ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi “borçlularının ‘mal kaçırmak amacıyla tasarrufta bulunduğunu’ gören alacaklı; açtığı davada ‘ilk olarak’ «*borçlunun yapmış olduğu işlemin muvazaalı olduğunun tespit edilmesini ve bu konuda hüküm kurulmasını*» bu talebinin kabul edilmemesi halinde ise «*İİK. m. 277 vd. göre yapılmış olan tasarrufun iptaline karar verilmesini*» istedikleri, görüldüğü gibi; ‘ilk olarak’ «*yapılan tasarrufun İİK. m. 277 vd. göre iptal edilmesini*» bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde ise «*muvazaa nedeniyle işlemin hükümsüzlüğüne karar verilmesini*» isteyebilir.⁴⁹⁷⁴

*

Mütalâa (ve dava) konusu somut uyuşmazlıkta;

• Yukarıda⁴⁹⁷⁵ “tasarruf iptali davasının dinlenebilmesi için gerçekleşmesi gereken ‘*özel dava şartları*’”nı belirtirken ifade ettiğimiz gibi;

a) “***Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması***” koşulu somut olayda gerçekleşmiştir. (Gerçekten dosya içinde bulunan, tarafların ticari defterleri üzerinde yaptırılan ‘*bilirkişi incelemesi*’ sonucunda ‘*mali müşavir*’ (H. Ç.) tarafından -Mersin 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/... Esas sayılı dosyaya ibraz edilmek üzere- sunulmuş bulunan 09.07.2020 tarihli **BİLİRKİŞİ RAPORU**’nda;

“*Davacı (A.) ŞT. ’nin şirket adresinde incelenen 2013-2014-2015 yılı ticari (Yevmiye Defteri) ’nin TTK hükümlerine uygun olarak açılış ve kapanış onayının kanuni süresi içinde usulüne uygun olarak yapıldığı (2013 kapanış hariç), davacının bilanço esasına göre defter tasdik ettirdiği, ticari defterlere yapılan muhasebe kayıtlarının Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ’nun ilgili hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.*”

denildikten sonra;

“Davacı tarafın incelenen ticari defterlerine göre; taraflar arasındaki ticari ilişkinin 30.04.2013 tarihinde başladığı 01.12.2019 tarihi itibarıyla davacı tarafın, davalı taraftan toplam alacak tutarının 37.393.787, 74 TL olduğu hesap ve tespit edilmiştir.”

denilmiştir.

Davacı-alacaklı, borçlu (B.) ŞTİ. hakkında Mersin.... İcra Dairesi’nin 2019/... sayılı dosyalarında -muhtelif çeklere dayanarak- icra takibinde bulunmuş ve takip konusu alacağının ödenmemesi üzerine -takiplerinin kesinleşmesinden sonra- bu ‘*tasarrufun iptali davası*’nı açmıştır.

⁴⁹⁷³ Bknz: Yuk. Dipn. 486-502

⁴⁹⁷⁴ EROĞLU, O. age. s:265 – KAZANCI, T.İ. age. s:259 vd.

⁴⁹⁷⁵ Bknz: Yuk. Dipn. 15

Davalı-borçlu vekili 03.02.2020 havale tarihli “cevap dilekçesi”nde ve 10.03.2020 tarihli “2. cevap dilekçesi”nde “*davacının takip konusu yaptığı belgelerin çek olduğunu, bu nedenle çeklerin keşide tarihinde çeke bağlı alacakların doğduğu kabul edildiğinden, açılmış olan bu davanın ön şart yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini*” ifade etmiştir. Yukarıda⁴⁹⁷⁶ belirttiğimiz gibi; -doktrinimizdeki hakim görüşe ve Yargıtay’ımızın yerleşmiş içtihatlarına göre- “*bir tasarrufun iptal edilebilmesi için davacı-alacaklının alacağının, dava konusu yapılan bu tasarruftan önce doğmuş olması gerekir....*”

Borç, taraflar (davacı alacaklı ile davalı borçlu) arasında;

“Çek’ten doğmuşsa, çekin bankaya takas odasına ibraz edildiği tarih -kural olarak- ‘davacı-alacaklının doğum tarihi’ ancak, davacı-alacaklı, ‘alacağının çekin düzenlendiği tarihten çok daha önce temel ilişki tarihinde doğduğunu’ iddia ve ispat edebilir. Bu durumda, ‘çekin düzenlendiği tarih’e ‘temel ilişki tarihi’ne itibar edilir.”⁴⁹⁷⁷

Borç kaynağı kambiyo senedi olduğu hallerde senedin düzenlenmesini gerektiren hukuki veya **ticari ilişkinin başladığı tarihin borcun doğum tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.** (Bknz: HGK. 14.1.2020 T. E. 2019/16 K. 2020/7; 17. HD. 25.02.2010 T. 10668/1657)

Mütalaa konusu uyumsuzlukta, borcun doğum tarihinin –yukarıda bilirdiği atranmış olan mali müşavirin 09.07.2020 tarihli raporunda belirttiği- 30.04.2013 olarak kabul edilmesi gerekir.

Ayrıca; davacı vekili 24.02.2020 tarihli -davalı-borçlunun 2. cevap dilekçesine verdiği- “cevaba cevap dilekçesi”nde ‘müvekkili ile borçlu firma arasındaki ticari ilişkinin 2013 yılında, borçlu firmaya 23.312 ton, inşaat demirinin müvekkili tarafından gönderilmesi ile başladığını, bu ticari ilişkinin, 2014 yılında borçlu firmaya 22.130 ton, 2015 yılında 27.159 ton, 2016 yılında 61.277 ton, 2017 yılında 47.514 ton, 2018 yılında 5.066 ton inşaat demiri gönderilmesiyle devam ettiğini’, tüm bu ticari ilişkinin ticari defterlerde kayıtlı olduğunu’ bildirmiş, davalı-borçlu tarafından bu iddia yalanlanmamıştır...

Somut olayda davacı-alacaklının dava konusu yapılan tasarruftan önce doğmuş olduğundan, davanın ‘dinlenme şartı’ gerçekleşmiştir.

b) “Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması” koşulu da somut olayda gerçekleşmiştir. (Gerçekten; yukarıda⁴⁹⁷⁸ ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi ancak alacağı ‘gerçek bir alacak’ olan alacaklı, tasarrufun iptali davası açabilir:

Eğer davacı-alacaklı tacir ise; hem kendisinin ve hem de –tacir ise davalı- borçlunun ticari defterlerinde inceleme yapılarak, takip konusu borcun defterlerde kayıtlı olup olmadığının araştırılarak, kayıtlarda var (yazılı) olduğu ölçüde ‘davanın

⁴⁹⁷⁶ Bknz: Yuk. Dipn. 69-85

⁴⁹⁷⁷ Bknz: Yuk. Dipn. 71-72

⁴⁹⁷⁸ Bknz: Yuk. Dipn. 141-187

kabulüne’, aksi taktirde “ön koşul yokluğundan davanın reddine”⁴⁹⁷⁹ karar verilmesi gerekir.

Somut olayda, davacı-alacaklı bir “*limited şirket*” yani ‘*tacir*’ olduğundan mahkemece ticari defterler üzerinde yaptırılan ‘*bilirkişi*’ incelemesi sonucunda “*mali müşavir*” (H. Ç.) tarafından düzenlenen 09.07.2020 tarihli **BİLİRKİŞİ RAPORU**’nda⁴⁹⁸⁰;

“Davacı tarafın incelenen ticari defterlerine göre; taraflar arasındaki ticari ilişkinin 30.04.2013 tarihinde başladığı 01.12.2019 tarihi itibarıyla davacı tarafın, davalı taraftan toplam alacak tutarının 37.393.787, 74 TL olduğu hesap ve tespit edilmiştir.”

denilmiş olduğundan, davacı alacaklının takip konusu yaptığı alacağı, ticari defterlerinde aynen yer aldığından, davacının alacağının ‘*gerçek olduğu*’ sonucuna varılarak, somut olayda, bu ‘*dava şartı*’nın da gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekecektir...

c) “*Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması*” koşulu da, somut olayda gerçekleşmiştir. (Gerçekten yukarıda⁴⁹⁸¹ belirttiğimiz gibi; tasarruf iptali davasının dinlenebilmesi için gerçekleşmesi gereken ‘*dava şartı*’da olayda; davacı-alacaklının borçlu şirket hakkında Mersin.... İcra Dairesinde yapmış olduğu 2019/... sayılı takibi kesinleşmiştir.

Açılmış olan bu tasarrufun iptali davasının ‘*dinlenme koşulu*’da somut olayda gerçekleşmiştir...

d) “*Borçlu hakkında ‘kesin aciz belgesi’ ya da ‘geçici aciz belgesi’ (niteliğinde haciz tutanağı) düzenlenmiş olması koşulu*” da somut olayda gerçekleşmiştir.

Yukarıda⁴⁹⁸² ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için bu davanın ‘*ön şartı*’ olan aciz belgesi’nin mahkemeye sunulması konusunda, davacı-alacaklı **hem** borçlu şirketin adresinde düzenlenen ‘borçlu şirketin dosya borcunu karşılar malvarlığının bulunmadığı’ belirtir. 31.12.2019 tarihli “*Haciz Tutanağı*”na dayandığını ve **hem de** ‘borçlunun haczedilebilecek, para, araç ve taşınmazlarının bulunmadığını’ belirtir Mersin. ... İcra Müdürlüğü’nün 2019/... sayılı dosyasının içeriğine ‘geçici aciz belgesi’ olarak dayanmıştır. Gerçekten bu icra dosyasında 10.01.2020 tarihinde tüm bankalara ‘*borçlunun mevduatının bulunup bulunmadığı*’ konusunda müzekkereler yazılmış 26 bankadan ‘*borçlunun bankalarındaki hesaplarda parasının olmadığına ilişkin cevaplar gelmiştir. Ayrıca yapılan sorgularda ‘tapu kayıtlarında borçluya ait taşınmaz kaydı bulunmadığı’ gelen cevabi yazılardan anlaşılmıştır. Kaydına haciz konulan tek ... plakalı araç üzerinde 196 adet haciz bulunduğu tespit edilmiştir. Yargıtay’ın bu konudaki içtihatları uyarınca bu içerikteki bir icra dosyası geçici ‘aciz vesikası’ niteliğinde sayıldığından, davacı-alacaklının “geçici aciz vesikasına dayanarak bu iptal davasını açmış olduğu” (İİK.m. 277) olduğunun kabul*

⁴⁹⁷⁹ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282; 24.05.2016 T. 10582/6278; 14.04.2015 T. 1798/5869 (www.euyar.com)

⁴⁹⁸⁰ Bknz: Mersin 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/428 Esas sayılı dosyası

⁴⁹⁸¹ Bknz: Yuk. Dipn. 55-67

⁴⁹⁸² Bknz: Yuk. Dipn. 35-54

edilmesi gerekecektir. Çünkü davacı-alacaklı, İİK. m.277/I-1 uyarınca “*kesin aciz belgesi*” ibraz ederek tasarrufun iptali davasını açabileceği gibi; İİK. m.277/I-1 “*geçici aciz belgesi*”ne dayanarak da bu davayı açabilir...

Yüksek mahkemenin bu konudaki içtihatları⁴⁹⁸³ doğrultusunda “*borçlunun dosya borcunu karşılar taşınır/taşınmazlarının bulunmadığının veya mevcut malları üzerinden bulunan hacizler nedeniyle bunların dosya borcunu karşılamayacağını dosya içeriğinden anlaşılması halinde, icra dosyası içeriğinin ‘geçici aciz belgesi’ niteliğinde sayılacağı*”ndan somut olayda da bu koşul gerçekleşmiş olacağından, mahkemece tasarrufun iptali davasının esasına girilmiş olmasında bir sakınca bulunmamaktadır...

● Davacı-alacaklı tarafından ‘dava konusu’ yapılan (iptaline karar verilmesi istenen) tasarruflar:

(1) Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 11139 ada, 1 parsel, A blok, kat 6, (12) no’lu bağımsız bölüm

Bu taşınmaz, borçlu (B.) ŞTİ. ile ‘*ticari ilişkisi*’ olan ve onunla ‘*aynı iş kolu*’nda faaliyette bulunan (İ.) NAK. PET. İNŞ. OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 06.10.2017 tarihinde -3. kişi- (S. E.)’ye ve onun tarafından da -5 ay sonra- 21.03.2018 tarihinde (M. Ö.) isimli kişiye satılmıştır.

● (S. E.) kimdir? Bu kişi, (E.) DEMİR ÇELİK NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin sahibi ve müdürü olup, borçlu şirketin müdürü ve ortağı (A. B.)’ün ‘*yakın arkadaşı*’ ve ‘*aynı iş kolu*’nda faaliyette bulunan bir kimse olduğu için “borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdıyla faaliyette bulunduğunu bilebilecek durumda olan” bir kişi olup, kendisine yapılan tasarruf İİK.m. 280/I uyarınca⁴⁹⁸⁴ iptale tabidir.

● Bu taşınmazın bedeli, borçlu (B.) ŞTİ. tarafından satıcı (İ.) NAK. PET. İNŞ. OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ne ödenmiş (bknz: Mersin 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/240 Esas sayılı dosya) ve taşınmaz onun tarafından (S. E.)’ye devredilmiştir.

● (S. E.) –dosyada bulunan- ‘Sosyal-Mali Araştırma Tutanağı’na göre yıllık geliri –kendi beyanına göre- 150.000 TL.-200.000 TL. olan bir ‘serbest ticaret’ mensubudur. Geliri bu seviyede olan (3) çocuklu bir aile reisinin dava konusu -davacı vekili tarafından değeri milyonları aşan- (5) taşınmazı, aynı tarihlerde -06.10.2017, 10.11.2017, 06.12.2017 tarihlerinde- satın alması hem ‘satın alma gücü’ bakımından *hayatın olağan akışına* (İİK.m. 280) aykırıdır, hem de ‘birden fazla taşınmazın kısa zaman aralıkları ile satın alınması’ *hayatın olağan akışına aykırıdır*.⁴⁹⁸⁵

● Borçlu (B.) ŞTİ., satıcı (İ.) NAK. PET. İNŞ. OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ne sattığı inşaat demirleri karşılığı doğan alacağını, (İ.) NAK. PET. İNŞ. OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’nden alacağı dairelerin kendi adına tescilini

⁴⁹⁸³ Bknz: Yuk. Dipn. 51

⁴⁹⁸⁴ Bknz: Yuk. dipn. 86-112

⁴⁹⁸⁵ Bknz: Yuk. dipn. 209-334

istememiş, bu dairelerin (S. E.) adına tescilini sağlamış, 5 ay sonra da bu dairelerin kendisi ile işbirliği içinde bulunan nam-ı müstearı (M. Ö.)'ye devrini sağlamıştır.

- Bu taşınmazın (M. Ö.)'ye devri (satışı), (S. E.)'ye vekaleten hareket eden, borçlu (B.) ŞTİ.'nin sigortalı çalışanı (A. B.)'nin de şöförü olan (S. P.) tarafından gerçekleştirilmiştir.

- Bu taşınmazın tapuda devrinden kaynaklanan '*tapu harçları*' borçlu (B.) ŞTİ.'nin Garanti Bankası'ndaki hesabından ödenmiş ve şirket defterlerine işlenmiştir.

- Davalı (S. E.) aleyhine bu dosyadan verilen ihtiyati haczin kaldırılması kararının gerektirdiği '*masraflar*' borçlu (B.) ŞTİ. tarafından karşılanmıştır (dosyaya yatırılmıştır).

- Dava konusu taşınmazı, (S. E.)'den 21.02.2018 tarihinde satın almış olan (M. Ö.) kimdir? Bu kişi, borçlu (B.) ŞTİ. ile '*ticari ilişkisi*' olan, '*aynı işkolunda faaliyette bulunan*' ve borçlu şirketin müdürü ve ortağı (A. B.)'ün '*yakın arkadaşı*' durumunda bulunan birisi olduğu için '*borçlu şirketin mali durumunu, mal kaçırma kasdıyla hareket ettiği*' bilebilecek konumdadır (İİK.m. 280/I).⁴⁹⁸⁶,

Bu kişiye ait '(Ö.)' isimli şirketin borçlu şirketle uzun zamandır devam eden bir '*ticari ilişkisi*'⁴⁹⁸⁷ mevcut olduğundan, borçlunun mali durumunu bilmemesi '*hayatın olağan akışına*'⁴⁹⁸⁸ aykırı sayılır (İİK.m. 280/I).

- (M. Ö.) –dosya içinde mevcut bulunan- 26.10.2020 tarihli SOSYAL ve EKONOMİK DURUM ARAŞTIRMA TUTANAĞI'na göre yıllık 75.000 TL.- 80.000 TL. + 45.000 TL. geliri bulunan (3) çocuklu bir aile reisi olup bu geliri ile dava konusu – her birinin değeri davacı vekilinin beyanına göre- milyonları aşan (4) taşınmazı aynı tarihlerde -20.03.2018 ve 21.03.2018 tarihlerinde- satın alması -Yargıtay içtihatlarına göre- '*hayatın olağan akışına aykırı*'dır.⁴⁹⁸⁹

- Yerleşim yeri '*.../Hatay olan*' bir kimsenin Mersin'de yatırım amacı ile çok değerli (4) taşınmazı birden satın alması da '*hayatın olağan akışına uygun*' bir davranış sayılmaz.

(2) Mersinli ili, ... ilçesi, ... mah., 441 ada, 11 parsel, (A) Blok, kat 15, (29) No'lu taşınmaz:

Bu taşınmaz 10.11.2017 tarihinde, (S. E.) tarafından (Ü.) İNŞ. TUR. MOBİLYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'den satın alınıp yaklaşık 5 ay sonra 20.03.2018 tarihinde (M. Ö.)'ye satılmıştır.

- (S. E.) tarafından dava konusu (29) no'lu taşınmaz dışında ayrıca aynı semtte bulunan (21) ve (22) no'lu taşınmazlar da satın alınmış, bu taşınmazlar için (B.) LTD. ŞTİ.'nin (T.) BANK ve (Y.) BANKASI hesaplarından 18.12.2017, 02.01.2018 tarihlerinde 400.000 TL. + 400.000 TL. +900.000 TL. ve ayrıca (3) taşınmazın (Ü.) İNŞ.

⁴⁹⁸⁶ Bknz:Yuk. dipn. 86-112

⁴⁹⁸⁷ Bknz: Yuk. dipn. 379-390

⁴⁹⁸⁸ Bknz: Yuk. dipn. 209-334

⁴⁹⁸⁹ Bknz: Yuk. dipn. 209-334

TUR. MOBİLYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'den satın alımı tarihi olan 10.11.2017 tarihinde de borçlu şirketin Garanti Bankası hesaplarından –tapu harcının ödenmesi için- satıcı (Ü.) İNŞ. TUR. MOBİLYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. hesabına 42.678.75 TL. para gönderilmiştir.

- (S. E.) ve (M. Ö.) hakkında –bu kişilerin taraf olduğu tasarrufların iptali için- *‘İİK.m. 280/I’*, *‘hayatın olağan akışına aykırılık’* koşulları bakımından yukarıda yaptığımız açıklamalar burada da aynen geçerlidir...

(3) Mersin ili, ... ilçesi, ... mah., 441 ada, 11 parsel, (B) Blok, kat 11, (21) no’lu taşınmaz:

Bu taşınmaz, az once belirttiğimiz gibi 10.11.2017 tarihinde (S. E.) tarafından, (Ü.) İNŞ. TUR. MOBİLYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'nden satın alınıp –yaklaşık (5) ay sonra- (M. Ö.)’ye satılmıştır.

- (S. E.) ve (M. Ö.) hakkında – bu kişilerin taraf olduğu tasarrufların iptali için- *‘İİK.m. 280/I’* ve *‘hayatın olağan akışına aykırılık’* koşulları bakımından, yukarıda yaptığımız açıklamalar burada da aynen geçerlidir.

(4) Mersin ili, ... ilçesi, ... mah., 441 ada, 11 parsel, (B) Blok, kat 11, (22) no’lu taşınmaz:

Bu taşınmaz, az önce belirttiğimiz gibi 10.11.2017 tarihinde (S. E.) tarafından, (Ü.) İNŞ. TUR. MOBİLYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'nden satın alınıp –yaklaşık (5) ay sonra- (M. Ö.)’ye satılmıştır.

- (S. E.) ve (M. Ö.) hakkında – bu kişilerin taraf olduğu tasarrufların iptali için- *‘İİK.m. 280/I’* ve *‘hayatın olağan akışına aykırılık’* koşulları bakımından, yukarıda yaptığımız açıklamalar burada da aynen geçerlidir.

(5) Mersin ili, ... ilçesi, ... mah., 1139 ada, 1 parsel, (A) Blok, kat 6, (12) no’lu taşınmaz:

Bu taşınmaz, 06.12.2017 tarihinde (S. E.) tarafından (İ.) NAK. PET. İNŞ. OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'nden alınmış -6 ay sonra- 13.06.2018 tarihinde (B. S.) isimli kişiye satılmıştır.

- Bu taşınmazın satış bedeli borçlu (B.) LTD. ŞTİ. tarafından satıcı (İ.) NAK. PET. İNŞ. OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne ödenmiştir (bkz: Mersin 10. Asliye Hukuk 2019/240 Esas sayılı dosya)

- Davacı-alacaklı dava konusu bu taşınmazı devralmış olan -4. kişi- (B. S.)’ın *‘iyiniyetli’* olduğunu farzederek- taşınmazı ona devretmiş olan 3. kişi (S. E.)’nin -yukarıda (16), (29) ve (22) no’lu taşınmazlarla ilgili tasarruflarının iptali için gerçekleşen *‘İİK.m. 280/I’*, *‘hayatın olağan akışına aykırılık’* durumları nedeniyle *‘kötüniyetli’* olduğunu belirterek- dava konusu bu taşınmazın 4. kişi (B. S.)’ye devir tarihi olan 13.06.2018 tarihindeki gerçek değerini, *‘tazminat’* olarak kendisine ödenmesini talep etmiştir. Yani tasarrufun iptali davasının –İİK.m. 283/II uyarınca- bedele dönüştürmüştür.⁴⁹⁹⁰

⁴⁹⁹⁰ Bknz: Yuk. dipn. 503-518

● Davacı vekili “dava konusu (5) adet taşınmaz maliklerinden satın alıp kısa bir süre sonra bunların elden çıkaran (S. E.) ile ondan bu taşınmazlardan (4) tanesini alan (M. Ö.)’nün, borçlu (B.) LTD. ŞTİ.’ni ‘*nam-ı müstear*’ olduğunu” ileri sürmüştür.

Yukarıda⁴⁹⁹¹ belirttiğimiz gibi; “*Borçlunun adını gizleyerek, borçlu hesabına ancak kendi adına hareket ederek üçüncü kişilerle işlemde bulunan bu kişi’ye nam-ı müstear* denilir. Başka bir deyişle, «taşınmaz satışlarında, taraflardan birinin kendisini üçüncü kişilerden gizlemek maksadıyla, satış sözleşmesine kendi yerine taraf sıfatıyla bir başka kişiyi sokması ve tescilin de bu kişi adına yapılmasıdır. Sözleşmede taraf olarak görünmek istemeyen kişi yerine işleme katılan kişiye ‘*nam-ı müstear*’ denir. Bu kişi, satış sözleşmesini kendi adına, fakat gizli kalmak isteyen taraf hesabına yapar.⁴⁹⁹²

Uygulamada, borçlunun gerçekte kendi adına satın almak üzere bedelini ödediğini bir taşınmaz veya aracı, alacaklılarından kaçırmak amacı ile başka bir kişi adına tescil ettirmiş olması halinde, tasarruf (hukukî işlem) dışarıdan üçüncü kişiler arasında yapılmış görünmesine rağmen, gerçekte bedeli borçlunun malvarlığından çıkmış fakat karşılığı, borçlunun arkasına gizlendiği kişinin malvarlığına girmiştir.⁴⁹⁹³

Yargıtay içtihatlarında⁴⁹⁹⁴, “*nam-ı müstear iddiaları kabul edilerek yapılmış olan tasarrufların iptaline*” karar verilmektedir.

Yukarıda⁴⁹⁹⁵ belirttiğimiz gibi; “hakim bu davada delilleri serbestçe takdir eder. Hakim, *tanık* dahil her türlü delile dayanarak karar verebilir.⁴⁹⁹⁶ Senetle ispata ilişkin hükümler (HMK. mad. 200;201) bu davalarda uygulanmaz...Çünkü, davalı-üçüncü kişi, davacı-alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkide ‘*üçüncü kişi*’ konumundadır.

Davacı-alacaklı ‘*nam-ı müstearlık durumunun varlığını*’ tanık dahil her türlü delil ile (özellikle; dava dosyasının içeriği ile) ispat edebilir.

U y g u l a m a d a (ve doktrinde); ‘borçlu ile üçüncü (ve dördüncü, beşinci vs.) kişiler arasında’ “*ticari ilişki bulunması*”⁴⁹⁹⁷, “*aynı iş kolunda faaliyette bulunuyor olmaları*”⁴⁹⁹⁸, “*hayatın olağan akışına uygun olmayan bir durum bulunması*”⁴⁹⁹⁹, “*bu kişilerin satın almış gözüktükleri taşınmazı satın alma (mali) güçlerinin bulunmaması*”⁵⁰⁰⁰, “*arkadaşlık, tanıdıklık bulunması*”⁵⁰⁰¹, “*organik bağın bulunması*”⁵⁰⁰² ‘tasarrufun iptali’ nedeni olarak kabul edilmektedir.

⁴⁹⁹¹ Bknz: Yuk. dipn. 391-437

⁴⁹⁹² AKİPEK, G.J./AKINTÜRK, T. Eşya Hukuku, s:470

⁴⁹⁹³ KOSTAKOĞLU, C. agm. (Ad. D. 1989/6, s: 12 - Yasa D. 1989/8, s: 104 vd.)

⁴⁹⁹⁴ Bknz: Yuk. dipn. 391-437

⁴⁹⁹⁵ Bknz: Yuk. s:6 vd.

⁴⁹⁹⁶ Bknz: Yuk. dipn. 34

⁴⁹⁹⁷ Bknz: Yuk. dipn. 379-390

⁴⁹⁹⁸ Bknz: Yuk. dipn. 335-378

⁴⁹⁹⁹ Bknz: Yuk. dipn. 209-334

⁵⁰⁰⁰ Bknz: Yuk. dipn. 188-204

⁵⁰⁰¹ Bknz: Yuk. dipn. 96, 101, 104, 105

⁵⁰⁰² Bknz: Yuk. dipn. 113-140

Somut olayda;

-Dava konusu; Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 11139 ada, 1 parsel, (A) blok, kat 6, (12) no'lu taşınmaz ile, Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 11139 ada, 1 parsel, (A) blok, kat 8, (18) no'lu taşınmazın bedellerini, borçlu (B.) LTD. ŞTİ. tarafından, satıcı (İ.) NAK. PET. İNŞ. OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne ödenmiş olması (ve bu taşınmazların tapuda (S. E.) adına tescilinin yapılmış olması) alıcı (S. E.)'nin, borçlunun nam-ı müstearı olduğunu açık ve kesin bir şekilde ortaya koymaktadır...

-Dava konusu; Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 441 ada, 11 parsel, (B) blok, kat 11, (21) no'lu taşınmazın Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 441 ada, 11 parsel, (B) blok, kat 11, (22) no'lu taşınmazın ve Mersin ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 11139 ada, 1 parsel, (A) blok, kat 6, (12) no'lu taşınmazın satışından dolayı satıcı (Ü.) İNŞ. TUR. MOBİLYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. banka hesabına, borçlu (B.) LTD. ŞTİ.'nin TEB. ve (Y.) BANKASI'ndaki hesaplarından 400.000 TL. + 400.000 TL. +900.000 TL. + 42.678, 75 TL. para transferi yapılmıştır.

Bu para transferi, alıcılar (S. E.) ve (M. Ö.)'nün satın aldıkları taşınmazlar için yapılmıştır. Bu durum da, hem (S. E.)'nin ve (ondan dava konusu taşınmazları satın almış olan) (M. Ö.)'nün borçlu şirketin nam-ı müstearı olduklarını açıkça ortaya koymaktadır.

-Bu dosyadan, davalı (S. E.) aleyhine mahkemece verilmiş olan '*ihtiyati haciz kararının kaldırılması*' için yapılması gereken masrafların, borçlu (B.) LTD. ŞTİ. tarafından yapıldığı, Mersin.... İcra Dairesi'nin 2019/... sayılı dosyasından anlaşılmaktadır.

Bu durum da; '*hayatın olağan akışı*'⁵⁰⁰³na aykırı olup (S. E.)'nin borçlu şirketin nam-ı müstearı olduğunu ortaya koymaktadır.

-Davalı (M. Ö.)'nün sahibi olduğu (Ö.) isimli şirket ile borçlu (B.) LTD. ŞTİ. arasındaki *ticari ilişki*, (M. Ö.)'nün borçlu şirketin mali durumunu ve mal kaçırma kasdıyla hareket ettiğini (İİK.m. 280/I)⁵⁰⁰⁴ ortaya koymaktadır.

-Davalı (S. E.)'nin sahibi ve müdürü olduğu (E.) DEMİR ÇELİK NAKLİYAT ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile borçlu (B.) LTD. ŞTİ. arasındaki '*ticari ilişki*' ve davalı (M. Ö.)'nün, borçlu şirketin müdürü ve ortağı⁵⁰⁰⁵ (A. Y.)'nin '*yakın arkadaşı*' ve borçlu şirket ile '*aynı iş kolunda*' faaliyette bulunması, borçlu şirketin mali durumunu ve alacaklılarından mal kaçırma kasdı ile hareket ettiğini bildiğini (İİK.m. 280/I)⁵⁰⁰⁶ göstermektedir. Bu davalının, bunun aksini iddia etmesi, Yargıtay'ca '*hayatın olağan akışına aykırı*'⁵⁰⁰⁷ sayılmaktadır.

-Dava konusu taşınmazları satın almış gözüken (S. E.) ile (M. Ö.) adına bu satışlar, bu kişilere vekaleten (S. P.) tarafından gerçekleştirilmiştir.

⁵⁰⁰³ Bknz: Yuk. dipn. 209-204

⁵⁰⁰⁴ Bknz: Yuk. dipn. 379-390

⁵⁰⁰⁵ Bknz: Yuk. dipn. 379-390; 113-140

⁵⁰⁰⁶ Bknz: Yuk. dipn. 86-112

⁵⁰⁰⁷ Bknz: Yuk. dipn. 209-334

Vekil (S. P.) kimdir? Bu kişi, borçlu (B.) LTD. ŞTİ.’nin müdürü ve ortağı (A. Y.)’nin şoförü ve borçlu şirketin sigortalı elemanıdır.

-Dava konusu taşınmazları ‘devreden’ konumunda bulunan (İ.) NAK. PET. İNŞ. OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ile (Ü.) İNŞ. TUR. MOBİLYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., borçlu (B.) LTD. ŞTİ. ile ‘**aynı iş kolunda**’⁵⁰⁰⁸ faaliyette bulunmaktadır.

-Borçlunun aynı gün (veya çok yakın tarihlerde) birden fazla taşınmazını ‘aynı kişiye’ satması ve üçüncü bir kişinin, borçludan ‘birden fazla taşınmazını’ satın alması, Yargıtay içtihatları doğrultusunda “*hayatın olağan akışına aykırı*”⁵⁰⁰⁹ sayıldığından⁵⁰¹⁰ somut olayda, (S. E.)’nin (5) taşınmazı 06.10.2017, 10.11.2017 ve 06.12.2017 tarihlerinde satın alması, keza davalı (M. Ö.)’nün –(S. E.)’den- (4) taşınmazı 20.03.2018 ve 21.03.2018 tarihlerinde satın alması, hayatın olağan akışına aykırı düşmektedir.

-Yukarıda⁵⁰¹¹ belirttiğimiz gibi; borçlunun taşınır/taşınmazını satın almış gözüken üçüncü (dördüncü, beşinci vb.) kişinin, bunu satın alabilecek mali (parasal güce sahip olması) gerekir.

Somut olayda mahkemece davalı (S. E.) 06.10.2017, 10.11.2017 ve 06.12.2017 tarihlerinde (5) adet taşınmazın o tarihteki gerçek değerlerini ödeyebilecek, diğer davalı (M. Ö.)’nün de 21.03.2018 ve 20.03.2018 tarihlerinde (4) adet dava konusu taşınmazın, satış tarihlerindeki gerçek değerini ödeyebilecek mali (parasal) güce sahip olup olmadıklarını araştırarak cevabın olumsuz olması halinde ‘yapılmış olan tasarrufların iptaline’ karar verilmesi gerekecektir.

SONUÇ: Buraya kadar dava konusu (5) adet taşınmaz’a ilişkin “*satış tasarrufları*”nın ‘iptal edilebilirliğini’ ayrıntılı biçimde **doktrindeki bilimsel görüşler** ve **Yargıtay içtihatları** doğrultusunda ve davacı vekilinin tarafımıza tevdi ettiği Mersin. ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... Esas sayılı dosyasındaki belgeler çerçevesinde açıkladık.

Takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davacı vekili Av. ... (A.) tarafından Mersin. ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... Esas sayılı dosyasına ibraz edilmek üzere hazırlamış olduğumuz ‘*uzman görüşümüzü*’ (HMK.m. 293) saygı ile sunarız. 19/04/2021

⁵⁰⁰⁸ Bknz: Yuk. dipn. 335-378

⁵⁰⁰⁹ Bknz: Yuk. dipn. 209-334

⁵⁰¹⁰ Bknz: Yuk. dipn. 214-224

⁵⁰¹¹ Bknz: Yuk. dipn. 188-204

470) İstihkak Davalarında, “Takibe Konu Alacağın Gerçek Olup Olmadığı” Nasıl İncelenir? Üçüncü Kişi Şirket Ortaklarının %45 Hisse Sahibi Oldukları Takip Borçlusu Şirketlerin Yönetiminden Saf Dışı Bırakılmış Olması, Borçlu Şirketlerin Bu Ortaklara Haber Vermeden Genel Kurul Toplantıları Yaparak İdare ve Temsil Edilmesi, Borç Altına Sokulması Durumunda, “Organik Bağın Varlığı” İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Üçüncü Kişi Şirketin Adresinde Yapılan Hacizde, Borçlu Şirketin Fiilen Kullanmadığı 12 m2’lik Bir Alanı Şube Olarak Göstermiş Olması, İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Haciz Sırasında Bulunan Belge, Mal ve Evrakların Borçluya Ait Olup Olmadığı Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Hayatın Olağan Akışına Aykırı (İddia ve) Durumların İstihkak Davasında Önemi Nedir?*

I- “İstihkak” iddiası, borçlunun *“haczedilen malın üçüncü bir kişiye ait olduğunu veya üçüncü bir kişiye rehinli bulunduğunu”* ya da üçüncü kişinin *“o malın kendisine (veya başka bir üçüncü kişiye) ait olduğunu veya o mal üzerinde kendisinin (veya başka bir üçüncü kişinin) rehin hakkı bulunduğunu”* ileri sürmesidir (İİK. 96/I; 85/II, c: 1).⁵⁰¹²

II- İİK. mad. 99 gereğince, **“üçüncü kişinin elinde bulunan”** ve üzerinde üçüncü kişinin *“istihkak iddiasında bulunduğu”*⁵⁰¹³ bir malı haczedene icra müdürü, üçüncü kişinin istihkak iddiasını haciz tutanağına yazdıktan sonra, *“üçüncü kişi aleyhine -icra mahkemesinde- istihkak davası açmak üzere”* alacaklıya yedi günlük bir süre verir.⁵⁰¹⁴ Buna karşın, mal *“borçlunun elinde iken”*⁵⁰¹⁵ haczedilmişse (İİK. 96, 97) veya *“borçlu ile üçüncü kişinin müştereken elinde bulunuyorken”*⁵⁰¹⁶ haczedilmişse (İİK. 97/a-I), İİK. mad. 99 uygulanamaz. Bu durumda, İİK. mad. 96 ve 97’ye göre işlem yapılması gerekir.

Üçüncü kişinin elinde haczedilen ve onun istihkak iddiasında bulunduğu malların, *alacaklının talebi üzerine muhafaza altına alınması* mümkün değildir, *üçüncü kişinin kabulü halinde, üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılması* gerekir.⁵⁰¹⁷

* Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

⁵⁰¹² Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, 3. Baskı, 2006, s: 7886 vd.

⁵⁰¹³ “İstihkak iddiası” kavramı için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 2013, s: 1826 vd.- UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s: 7886 vd.

⁵⁰¹⁴ Üçüncü kişinin, *“icra müdürünün İİK.nun 99. maddesini uygulamadığından”* bahisle yaptığı şikâyet, süreye bağlı değildir (Bknz: 12. HD. 25.11.1982 T. 8622/8763) (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰¹⁵ Bknz: 12. HD. 27.12.1990 T. 6445/13799; 12.04.1990 T. 11072/4286 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰¹⁶ Bknz: 12. HD. 26.03.1990 T. 10403/3204; 09.02.1990 T. 7566/942; 25.09.1987 T. 13203/9334 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰¹⁷ 6352 s. ve 02.07.2012 tarihli Kanun ile yapılan değişiklikten önce, İİK. 88/II, c: 3 *“üçüncü şahsın elinde bulunan mallar haczedilince, alacaklının muvafakati ve üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır”* şeklindeydi. 6352 s. ve 02.07.2012 tarihli Kanun ile İİK’nun 88/2. maddesi *“... üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.”* şeklinde değiştirilmiş, bu değişikliğe paralel olarak İİK’nun 99. maddesi de *“haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde*

III- İİK. mad. 96 gereğince ileri sürülen istihkak iddiasına karşı, “alacaklı” ya da “borçlu” veya “her ikisi” üç gün içinde (İİK. 96/II) itiraz ederse, icra müdürü -tarafının ayrıca istemde bulunmasını beklemeden, kendiliğinden-^{5018 5019} gerekli kararın verilmesi için dosyayı hemen icra mahkemesine gönderir.⁵⁰²⁰ Eğer itiraz, “üç günlük süreden sonra” yapılırsa, geçersiz olur ve sonuç doğurmaz.⁵⁰²¹ Bu durumda, icra müdürü dosyayı icra mahkemesine gönderemez. Çünkü; alacaklı (ve borçlu) “*istihkak iddiasını kabul etmiş*” sayılır.⁵⁰²²

İcra müdürünün istihkak iddiasına itiraz üzerine yapacağı işlem; takip dosyasını icra mahkemesine göndermekten ibaret olup, bunun yerine kendisi “istihkak davası açmak üzere” süre veremez.⁵⁰²³ Dosyayı alan icra mahkemesi; ya “takibin ertelenmesine” ya da “takibin devamına” karar verir. İcra mahkemesinin, istihkak iddiasının esası hakkında (yani mülkiyet ya da rehin uyuşmazlığını çözümler biçiminde) “*haczin kaldırılmasına*”⁵⁰²⁴ (veya “*istihkak davasının kabulüne*”, “*dava konusu şeyin davacıya teslimine*”⁵⁰²⁵ vb. şeklinde) karar vermesi isabetsiz ve yasaya aykırı olur... Yine bu durumda icra mahkemesi “*takibin iptaline*” de karar veremez.⁵⁰²⁶

İcra mahkemesi bu kararını “*dosya üzerinde yapacağı inceleme ile*” ya da “*ta-rafları çağırıp duruşma yaparak*” verir (İİK. 97/I).⁵⁰²⁷ Uygulamada, genellikle

mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yediminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Önceki düzenlemenin eleştirisi için Bknz: UYAR, T. (www.e-uyar.com) 4949 sayılı, 17.7.2003 tarihli; 5092 sayılı, 12.2.2004 tarihli, 5311 sayılı 2.3.2005 tarihli ve 5358 sayılı, 31.5.2005 tarihli İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunların Getirdiği Yenilikler’ ve aynı isimli-İzmir Barosu tarafından Aralık/2005 tarihinde yaptırılmış- ayrı bası, s: 38 vd. - UYAR, T. 4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Getirdiği Yenilikler (Tür. Bar. Bir. D. 2003, S: 49, s: 173) - ATALAY, O. Taşınırın Üçüncü Kişi Elinde Haczi ve Muhafaza Altına Alınması “İİK. m. 88/II Üzerine Bir Eleştiri” (Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2005/1, s: 17 vd.) - ASLAN, K. Hacizde İstihkak Davası, 2005, s: 499 vd. - PEKCANİTEZ, H. 4949 sayılı Kanunla, İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (Tür. Bar. Bir. D. 2003, S: 49, s: 147 vd.) - PEKCANİTEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 2005, s: 191; 206.

⁵⁰¹⁸ POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, s: 392 - AKYAZAN, S. İnceleme ve Açıklamalar, s: 75 - TEKİNAY, S. S. İstihkak Davaları, s: 24 - KAYGANACIOĞLU, M. İcra Hukukunda İstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 120) - ASLAN, K. age. s: 308

⁵⁰¹⁹ Karş: BELGESAY, M. R. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 1954, s: 231 vd.

⁵⁰²⁰ Bknz: 12. HD. 20.09.1993 T. 9587/13706; 15. HD. 01.11.1988 T. 2979/3499; 15. HD. 27.05.1983 T. 1275/1467 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰²¹ Bknz: 13. HD. 26.05.1977 T. 2518/3005 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰²² Bknz: 15. HD. 23.05.1990 T. 1293/2379; 13.09.1988 T. 3210/2835 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰²³ Bknz: 21. HD. 05.12.2000 T. 2588/8350; 12. HD. 20.09.1993 T. 9587/13706 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰²⁴ Bknz: 12. HD. 10.06.2004 T. 10540/14757; 02.12.1994 T. 15177/15358 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰²⁵ Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 11735/12571; 13.12.2012 T. 15150/13985; 12. HD. 04.02.2003 T. 29759/1965; 29.09.1998 T. 8827/9831 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰²⁶ Bknz: 12. HD. 30.12.1997 T. 14373/14808 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰²⁷ Bknz: 12. HD. 27.09.2011 T. 1649/16913 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021) - UYAR, T. İcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yargılama Usulü, 2. Bası, 1991, s: 391 - KUT, K. H. İstihkak İddiasına İtiraz (İleride Hukuk Dergisi, 1951/Ağustos, s: 1243 vd.)

duruşmaya gerek görülmemekte ve dosya üzerinde inceleme ile yetinilerek gerekli karar verilmektedir.

İstihkak iddiasına itiraz üzerine “*takibin devamına*” ya da “*takibin ertelenmesine*” karar verecek olan icra mahkemesi, asıl takibin yapıldığı icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesidir. İcra mahkemesince “*istihkak iddiasının sırf satışı geri bırakmak amacı ile, kötüniyetle (dürüstlük kuralına aykırı olarak)*⁵⁰²⁸ yapıldığını gösteren ciddi nedenler bulunduğu takdirde” “*takibin devamına*” aksi halde “*takibin ertelenmesine*” karar verilir.

IV- Haczedilen mal borçlunun ya da borçlu ile birlikte üçüncü kişinin (müşterek) zilyetliğinde (İİK. 96, 97) ise, istihkak davası açma yükümlülüğü, istihkak iddiasında bulunan ‘üçüncü kişiye’ aittir.⁵⁰²⁹ Haczedilen malın “*üçüncü kişinin elinde bulunması halinde*” açılan istihkak davalarında ise, davacı, kural olarak -icra müdürü tarafından kendisine istihkak davası açması için- yedi günlük süre verilen ‘**alacaklı**’dır.⁵⁰³⁰ Borçlunun ise istihkak davası açma hakkı yoktur.⁵⁰³¹

Üçüncü kişinin davacı olarak yer aldığı istihkak davası, *haciz koydurmuş olan ve üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmiş olan alacaklıya* karşı açılır.⁵⁰³² Bu davalarda uyuşmazlık “*istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi*” ile “*alacaklı*” arasında bulunduğundan, açılan istihkak davalarında mutlaka “*alacaklı*”nın davalı olarak gösterilmesi gerekir.⁵⁰³³ Alacaklı, haciz koydurmuş olmasına rağmen, üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmemişse, ona karşı istihkak davası açamaz...

Haczedilen malın “üçüncü kişinin elinde bulunması halinde” açılacak istihkak davalarında ise, *davalı*; “*kural olarak*” hacizli malı elinde bulunduran ve istihkak iddiasında bulunmuş olan⁵⁰³⁴ **üçüncü kişidir**.

Yüksek mahkeme⁵⁰³⁵ yokluğunda haciz yapılan -dolayısı ile istihkak iddiasını kabul edip etmediği belli olmayan- ‘**borçlu**’nun da, istihkak davasında ‘davalı’ olarak

⁵⁰²⁸ Bu konuda ayrıca Bknz: ARSLAN, R. Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989, s: 135 vd.

⁵⁰²⁹ İcra müdürü bu durumda -hatalı olarak- haciz koydurmuş olan alacaklıya “istihkak davası açmak üzere” yedi günlük süre vermiş ve istihkak davası bu süre içinde alacaklı tarafından açılmışsa, icra mahkemesinin açılan bu davayı da incelemesi -yani husumet yönünden reddetmemesi- gerekir (Bknz: 21. HD. 15.04.2004 T. 2324/3827, 13. HD. 18.11.1981 T. 7033/76396) (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰³⁰ Bknz: 21. HD. 23.12.2003 T. 9386/10803; 12. HD. 26.04.1995 T. 6309/6476 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰³¹ Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 4002/12567; 26.09.2011 T. 2042/8144; 05.07.2011 T. 2948/7091; 19.04.2011 T. 11717/3690; 1.7.2010 T. 10728/6168; 21. HD. 24.5.2004 T. 4186/4864; 17.11.2003 T. 7354/9429; 10.12.2002 T. 25046/26127 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰³² Bknz: 21. HD. 14.09.2004 T. 6135/6976; 13.04.2004 T. 207/3590; 21.01.2003 T. 10144/190 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰³³ Bknz: 17. HD. 03.10.2011 T. 6682/5808; 22.09.2011 T. 6445/8003; 24.05.2011 T. 296/5192; 03.05.2011 T. 11788/4529

⁵⁰³⁴ Bknz: 13. HD. 28.04.1981 T. 1638/3192 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰³⁵ Bknz: 15. HD. 24.09.1992 T. 3233/4267; 12. HD. 28.12.1981 T. 7406/8605 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

gösterilmesi gerektiğini” belirtmiştir. **İstihkak iddiasına hem alacaklının ve hem de borçlunun itiraz etmiş olmaları halinde**, ‘mecburi dava arkadaşlığı’ söz konusu olduğundan, açılmış olan davada alacaklı ve borçlunun her ikisinin de ‘davalı’ olarak gösterilmesi gerekir ve bunlardan birisinin davada yer almadığının anlaşılması halinde, davacı-üçüncü kişiye, bu kişinin de davaya katılmasını sağlaması için süre verilir.⁵⁰³⁶

V- “Yedi günlük” dava açma süresi; istihkak iddiasına itiraz edilmesi ve takip dosyasının icra müdürlüğünce **İİK. mad. 97/I** gereğince kendisine sunulması üzerine icra mahkemesinin vereceği “takibin devamı” ya da “takibin ertelenmesi” kararının üçüncü kişiye tefhim veya tebliğinden itibaren işlemeye başlar.⁵⁰³⁷ **İİK. mad. 99** uyarınca ise, alacaklının yedi gün içinde istihkak davasını açması gerekir. Bu durumda yedi günlük dava açma süresi; “*alacaklının haczi öğrendiği tarihten*” değil, “*icra müdürünün, istihkak davası açması için süre verdiğini alacaklıya tefhim ya da tebliğ ettiği tarihten*” itibaren işlemeye başlar.⁵⁰³⁸

VI- İstihkak davaları, icra mahkemesinde görülür (İİK. 97/VI). İstihkak davalarının hangi yerdeki mahkemelerde açılabileceği önceki 1086 sayılı HUMK.’dan farklı olarak yeni kanunda açıkça düzenlenmemiştir.⁵⁰³⁹ Bugün, istihkak davalarına ilişkin kararları temyizen inceleyen **Yargıtay 8. HD.** “*İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılmasının mümkün olduğunu, davalının birden fazla olması halinde davanın, davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceğini*”⁵⁰⁴⁰ kabul etmektedir.

VII- İcra mahkemesi, istihkak davasına⁵⁰⁴¹ **genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre**⁵⁰⁴² (HMK. 316-322) bakar.⁵⁰⁴³

⁵⁰³⁶ Bknz: 17. HD. 24.05.2011 T. 296/5192; 24.06.2010 T. 703/6104; 29.06.2010 T. 1254/6047; 21. HD. 14.09.2004 T. 6135/6976; 13.04.2004 T. 207/3590; 21.10.2002 T. 7974/8776 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰³⁷ Bknz: 17. HD. 14.07.2011 T. 3024/7487; 12. HD. 30.10.2003 T. 17305/21225; 08.10.2002 T. 17517/20289; 21. HD. 28.11.2000 T. 7195/8496; HGK. 22.11.2000 T. 21-1687/1728; HGK. 15.12.2004 T. 21-710/727, 27.09.2004 T. 6606/7623 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰³⁸ Bknz: 21. HD. 17.04.2007 T. 11107/6531; 08.10.2002 T. 6863/8221; 09.11.2000 T. 7777/7796; 15. HD. 02.10.1996 T. 2994/4898; 20.06.1995 T. 3556/3726, 13. HD. 03.11.1977 T. 4315/4816 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰³⁹ 6100 sayılı HMK.’da, HUMK.’un 512. maddesine takabül eden yeni bir hükme yer verilmemiştir.

⁵⁰⁴⁰ Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 13780/12554; 8. HD. 20.06.2016 T. 20865/10822 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁴¹ İİK. 97/XI: “İstihkak davasına umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılır.” 97/XVII: “...Dava ve müteakıl davada tarafların göstereceği bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder.” 97/XVIII: “İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır.”

⁵⁰⁴² Ayrıntılı bilgi için bknz. **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** age. C: 1, İİK.18 - **UYAR, T.** İcra Hukukunda Yetki Görev ve Yargılama Usulü “Tetkik Mercii”, s: 382 vd.–**UYAR, T.** İİK. Şerhi, C:1, s: 1777 vd.

⁵⁰⁴³ Bknz: 21. HD. 22.04.2003 T. 2878/3767; 21. HD. 27.04.2004 T. 3318/4140; 16.09.2003 T. 5653/6955; 25.02.2003 T. 11010/1347 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

İstihkak davasının görülebilmesi için şu özel **dava koşullarının** olayda gerçekleşmiş olması gerekir:⁵⁰⁴⁴

- a- Gerçek bir alacağa dayalı icra takibi bulunmalıdır.
- b- Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibi kesinleşmiş olmalıdır.
- c- Ortada hukuken geçerli bir haciz bulunmalıdır.

VIII- Mütalâa konusu uyuşmazlık açısından önem arz ettiğinden, istihkak davasının görülebilmesi **“gerçek bir alacağa dayalı icra takibinin bulunması”** özel dava koşuluna ayrıntılı olarak değinelim:

İstihkak davalarında, davacı (İİK. 96 vd.) -veya davalı (İİK. 99)- konumunda bulunan üçüncü kişi, “icra takibine konu alacağın gerçekte bulunmadığını ve bu alacağın borçlu ile alacaklı arasında muvazaalı olarak yaratılmış olduğunu” iddia edebilir. Bu durumda, icra mahkemesince, borçlu-alacaklı tacirse, ticari defterlerinde bilirkişi vasıtasıyla inceleme yapılarak, “*bu alacağın defterlerde kaydının bulunup bulunmadığının, taraflar arasında borç (alacak) miktarında bir ticari ilişki veya alışverişin bulunup bulunmadığının araştırılması*” gerekir. **Yargıtay’ımızın içtihatları** da öteden beri bu doğrultudadır.⁵⁰⁴⁵ Çünkü, alacaklının gerçekte olmadığı halde alacaklıymış gibi icra takibine başlaması, borçlu ile muvazaalı olarak birlikte hareket etmesi hakkı kötüye kullanılması sayılır ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz.⁵⁰⁴⁶ Bu nedenle de, takip hukukuna ilişkin istihkak davasının dinlenebilmesi için, diğer dava koşullarının yanında, **“takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması** da aranır.

Yüksek mahkeme bu konuda;

√ “İstihkak davasının dinlenebilmesi için, diğer dava koşullarının yanında, ‘ *takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması*’ gerektiğini”⁵⁰⁴⁷

√ “Üçüncü kişinin istihkak iddiasına ilişkin açılan davada davacı-üçüncü kişinin haczin damışıklı olduğuna ilişkin iddiaları doğrultusunda, davalı alacaklı ve davalı borçlunun aynı adreste oturup oturmadıklarının tespiti amacıyla Adres Kayıt Sistemi üzerinde ve kolluk marifetiyle araştırma yapılması, ayrıca Vergi Dairesinden gelen müzekkere yanıtına göre **davalı borçlunun haciz adresinde faal olmadığı görüldüğünden**, borçlunun fiilen hangi adreste ticari faaliyet yürüttüğünün de yine kolluk aracılığıyla araştırılması, **davalılara borcun hangi ticari ilişkiden doğduğunun**

⁵⁰⁴⁴ GÜNEREN, A. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2014, s: 553 vd. - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2015 s: 7 vd.

⁵⁰⁴⁵ Bknz: 17. HD. 06.04.2015 T. 4931; 5404; 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020; 06.05.2014 T. 1026/7088; 17. HD. 21.02.2012 T. 18333/9866; 17. HD. 2.09.2011 T. 3577/7913; 21.05.2012 T. 4098/6451; 17. HD. 26.09.2013 T. 11076/12858; 8. HD. 15.06.2017 T. 10332/9147; 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683; 8. HD. 099.03.2015 T. 5811/5551; 8. HD. 30.09.2014 T. 2592/17526; 8. HD. 10.07.2014 T. 11304/14720 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁴⁶ GÜNEREN, A. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, Güncellenmiş 3. Baskı. Ankara, 2014, s: 1038 vd. - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2. Baskı, 2017, s: 9.

⁵⁰⁴⁷ Bknz: 8. HD. 15.06.2017 T. 10332/9147; 17. HD. 24.06.2014 T. 20114/9866; 17. HD. 06.04.2015 T. 4936/5405 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

sorularak alacaklı ve borçlu arasında gerçek bir ticari ilişkinin olup olmadığının irdelenmesi gerektiğini⁵⁰⁴⁸

√ “Borçlu ile alacaklının danışıklı sözleşme veya belgelere dayanarak, muvazaalı olarak birlikte hareket etmesi; çeşitli sebeplerle aralarında borç ilişkisi bulunmadığı halde alacaklının gerçekte olmadığı halde alacaklıymış gibi icra takibine başladığı durumlarda, bir kişinin, yasaların kendisine verdiği hakkı kötüye kullanarak yarar elde etmesi, iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağından, bu durumlarda, davacı üçüncü kişinin, istihkak davası içinde muvazaa iddiasında bulunarak, **muvazaa iddiasını muvazaalı işlemin tarafı olmadığından tanık ve yemin dahil her türlü delille ispat edebileceğini**- Geçerli bir borç ilişkisinin varlığının, istihkak davasının görülebilmesi için şart olduğu- Mahkemece, öncelikle davacı üçüncü kişinin takibe dayanak borç ilişkisinin muvazaalı olduğu yönündeki iddiasının değerlendirilerek, bu konuda **tarafaların tüm delilleri toplanarak**, bunun yanı sıra, bonoda yazan ‘**nakden**’ kaydı da **gözetilerek** ve ‘**nakden**’ kaydının aksinin iddia edilmesi halinde ispat külfeti de değerlendirilerek, alacaklının borç ilişkisinin doğduğu zaman itibariyle ekonomik durumunun ve takibe dayanak bonodaki miktar itibariyle ticari iş yapabilme olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması, bu kapsamda gerek görülürse **zabıta araştırması yapılması, banka kayıtlarının, borçlu şirket kayıt ve defterlerinin araştırılması** gerektiğini”⁵⁰⁴⁹

√ “Üçüncü kişi, alacaklı ve borçlu arasında danışıklı icra takibi yapıldığını ileri sürdüğünden, mahkemece iki şirketin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bir **bilirkişi incelemesiyle takibe konu senetlerin verilmesine neden olan hukuki ilişkinin varlığı** ve gerçek olup olmadığının saptanması ve ortada gerçek bir alacak yoksa, üçüncü kişinin istihkak iddiasında haklı olduğu sonucuna varılması gerektiğini”⁵⁰⁵⁰

√ “Davalı 3. kişinin, ‘**takip konusu alacağın gerçek olmadığını gerçek bir alacak ilişkisi bulunmadığını, takibin danışıklı olduğunu iddia ettiği**’; takip dayanağı bono 250.000,00 TL üzerinden ve nakten alınan para için borçlanılmış olduğu, bu miktar paranın ne sebeple verildiği hususunun aydınlatılmamış olduğu, borçlu hakkında takip kesinleşmesine rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmamış olduğu görüldüğünden, öncelikle, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı hususunun, mahkemece, **takip dayanağı bononun düzenlenme nedeni ve tacir olan borçlu şirket kayıtlarında girdisinin olup olmadığı, borçlular ve alacaklı arasında bu borcun doğumunu gerektiren ticari ilişkinin bulunup bulunmadığı, gerekirse konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile alacaklı ve borçluların ticari defterleri üzerinde inceleme yapılarak saptanması** gerektiğini”⁵⁰⁵¹

√ “Üçüncü kişinin, alacaklının açtığı icra takibinin danışıklı olduğunu ve amacın dava konusu makinelerin elinden alınmasının amaçlandığını iddia ettiği

⁵⁰⁴⁸ Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁴⁹ Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁵⁰ Bknz: 8. HD. 10.07.2014 T. 11304/14720 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁵¹ Bknz: 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

görüldüğünden, icra mahkemesince borç kaynağı **bono alacağının gerçek olup olmadığını** tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde yapılacak inceleme ile araştırılması gerektiğini”⁵⁰⁵²

√ “Dava konusu haciz borçlu adresi dışında 3. kişi adresinde yapılmış ve bu haciz işleminden sonra **takip dosyasında başka bir işlem yapılmamış olup davacı 3. kişi takibin danışıklı olduğunu ve amacın dava konusu iş makinesinin elinden alınmasının amaçlandığını** iddia ettiğinden, istihkaka davasına bakan mahkemece borç kaynağı bono alacağının gerçek olup olmadığını tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde yapılacak inceleme ile araştırılarak, gerçek bir alacak olmadığı sonucuna varılması halinde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini”⁵⁰⁵³

√ “İstihkak davasının dinlenebilmesi için alacaklının geçerli bir alacağa dayalı takip yapılmış olması gerektiği, takip dayanağı bono, nakden alınan para için borçlu şirketler tarafından düzenlenmiş olduğundan ve bu paranın ne sebeple verildiği hususu aydınlatılmamış olduğundan, alacaklının aynı zamanda ... şirketi'nin sahibi olmasına rağmen, senet şahsı adına düzenlenmiş ve nakten verilmiş olması ve bu miktar alacak için sadece fabrikadaki makineler haczedilmesi, ancak 'istihkak iddiası' nedeniyle muhafaza altına alınamamış olduğu halde başkaca haczedilebilir mal araştırmasına gidilmemiş olması karşısında, öncelikle, takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı hususunun araştırılması, **bononun düzenlenme nedeni ve tacir olan borçlu şirket kayıtlarında olup olmadığı**, borçlular ve alacaklı arasında bu borcun doğumunu gerektiren ticari ilişkinin bulunup bulunmadığının, gerekirse konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile alacaklı ve borçluların ticari defterleri üzerinde inceleme yapılarak saptanması gerektiğini”⁵⁰⁵⁴

√ “Davacı ile borçlu birlikte yaşamışlar ve bu ortak yaşam süresinde bir kısım ev eşyaları da alınmışsa da, anlaşmazlık üzerine borçlu davacıya ait olan adresten ayrıldıktan sonra, borçlu kendisi tarafından alındığı iddia ettiği ev eşyalarının iadesi için davacıya noterden ihtarname çekmesi ve davacının bu talebi reddinden hemen sonrasında, takibe geçildiği, **takip sırasında borçlunun hiçbir itiraz ileri sürmediği** ve mal beyanında davacıya ait evde bulunan eşyaları göstererek alacaklı ile birlikte giderek eşyaların haczini sağladığından, bu hacizden sonra borçlunun gerçek ikametgah adresi veya işyeri araştırılarak **başka hacizler yapma yoluna gidilemediği görüldüğünden takibin danışıklı olduğunu**-Danışıklı icra takibi yapılması iyiniyet kuralı ile bağdaşmadığından, davacı 3. kişinin davasının kabulü gerektiği”⁵⁰⁵⁵

belirmiştir.

⁵⁰⁵² Bknz: 17. HD. 06.05.2014 T. 1026/7088 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁵³ Bknz: 17. HD. 25.03.2014 T. 14725/4327 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁵⁴ Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁵⁵ Bknz: 21. HD. 11.10.2005 T. 4335/9284 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

Bu konu **doktrinde** de incelenmiştir:

- "...İstihkak davasının (m. 97) görülebilmesi için, takip konusu alacağın **gerçek** olması gerekir. İstihkak davacısı üçüncü kişinin, 'davalı hâciz alacaklının alacağının gerçek olmayıp takibin danışıklı (muvazaalı) olduğunu' iddia etmesi halinde, icra mahkemesince önce davalı hâciz alacaklının takip konusu alacağının gerçek olmadığı araştırılır..."⁵⁰⁵⁶

- "...Üçüncü kişi, 'haczin borçlu ile **danışıklı işlem** yapan alacaklı tarafından konulduğunu' ileri sürebilir ve ispat edebilir..."⁵⁰⁵⁷

- "...İstihkak davalarında, davacı (İİK. 96 vd.) -veya davalı (İİK. 99)- konumunda bulunan üçüncü kişi, 'icra takibine konu **alacağın gerçekte bulunmadığını** ve bu alacağın borçlu ile alacaklı arasında muvazaalı olarak yaratılmış olduğunu' iddia edebilir. Bu durumda, icra mahkemesince, borçlu-alacaklı tacirse, ticari defterlerinde bilirkişi vasıtasıyla inceleme yapılarak, 'bu alacağın defterlerde kaydının bulunup bulunmadığının, taraflar arasında borç (alacak) miktarında bir ticari ilişki veya alışverişin bulunup bulunmadığının araştırılması' gerekir..."⁵⁰⁵⁸

IX- İcra mahkemesi, davanın esasını çözümlerken "tarafların gösterdiği bütün delilleri serbestçe takdir eder" (İİK. 97/XVII, c.2) ve tarafların gösterdiği tanıkları dinleyerek,⁵⁰⁵⁹ bilirkişi incelemesi yaptırarak,⁵⁰⁶⁰ keşif yaparak,⁵⁰⁶¹ davayı sonuçlandırır. İstihkak davalarında her türlü delil ileri sürülebilir. Başka bir deyişle, bu davalarda "delil ileri sürülmesi"⁵⁰⁶² bakımından yasal bir kısıtlama söz konusu değildir.

İstihkak davalarında, "takip konusu alacak miktarı" ile "haczedilen malın kıymeti"nden⁵⁰⁶³ hangisi az ise, onun üzerinden *nisbi* olarak **harç** alınır ve **vekalet ücretine** hükmedilir.⁵⁰⁶⁴ Haciz tutanağında haciz uygulanan taşınırıların değerini

⁵⁰⁵⁶ MUŞUL, T. age. s: 9

⁵⁰⁵⁷ GÜNEREN, A. age. s: 1038

⁵⁰⁵⁸ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. 97/a, Açıklamalar (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁵⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1975 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s: 8437

⁵⁰⁶⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1976 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s: 8437

⁵⁰⁶¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1978 vd. - UYAR, T. İİK. Şerhi, C:6, s: 8437

⁵⁰⁶² KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 562 - POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, s: 405 - BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, 1980, s: 299 - GÜNEREN, A. İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 489 - UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davası (ABD. 1974/1, s: 41 vd.) - DALAMANLI, L. Hacizden Mütevellit İstihkak Davası (Ad D. 1961/9-10, s: 910) - ASLAN, K. age. s: 402

⁵⁰⁶³ Eğer, istihkak davası sırasında, hacizli mal icra müdürlüğüne satılmışsa; ihale (satış) bedelinden (Bknz: 21. HD. 01.05.2003 T. 2796/4102; 18.03.2003 T. 880/250) (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁶⁴ Bknz: 8. HD. 01.04.2013 T. 3798/4715; 17. HD. 11.12.2012 T. 5495/13814; 05.04.2012 T. 1260/4122; 13.02.2012 T. 11814/1437; 06.02.2012 T. 11258/1066; 21. HD. 01.03.2005 T. 717/1907; 02.03.2004 T. 16414/1865; 24.06.2003 T. 4726/6065; 03.05.2004 T. 972/4388; 05.02.2002 T. 184/698; 26.09.2002 T. 6167/7654 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

belirtilmemiş olması halinde, dava konusu hacizli malların dava tarihi itibarıyla değerlerinin uzman bilirkişi aracılığıyla saptanması gerekir.⁵⁰⁶⁵

X-a İstihkak davalarında “ispat yükünün kimde olduğu” oldukça tartışılan bir konudur.

*Borçlunun elinde bulunduğu sırada (İİK. 96/I) haczedilen mallar hakkında - üçüncü kişi tarafından- açılan istihkak davalarında ispat yükü; üçüncü kişiye düşer.*⁵⁰⁶⁶ *Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde”* ise, görülen istihkak davasında ispat yükü; **alacaklıdadır.**⁵⁰⁶⁷ Hacizli malı elinde bulunduran kişi, **“mülkiyet karinesi”nden** yararlanır.⁵⁰⁶⁸

Uyuşmazlık konusu malın “borçlu”nun ya da “üçüncü kişi”nin elinde haczedilmiş olmasına göre ispat yükü yer değiştireceğinden, ispat yükünün hangi tarafa düştüğünün tespiti için, hakiki ziyedin -daha doğrusu; hacizli malı gerçekte kimin elinde bulundurduğunun- araştırılması gerekir. Bu nedenle “borçlunun elinde bulunan -takip talebindeki ve ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste- malların haczedilmiş olması halinde, İİK. 96-97. maddelere göre işlem yapılarak istihkak davası açma külfetinin üçüncü kişiye, buna karşın üçüncü kişinin elinde bulunan malların haczedilmiş olması halinde ise, İİK. 99. maddeye göre işlem yapılarak, istihkak davası açma külfetinin alacaklıya yükletilmesi” gerekir.⁵⁰⁶⁹ Tekrar belirtelim ki, icra müdürünün hatalı olarak örneğin, üçüncü kişi dava açma külfetini yüklemiş olması, ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmaz.

Yüksek mahkeme, bu konuda;

√ “Haczedilen montlar üzerinde işçilik ve diğer malzeme bedelleri ödenmediğinden, davacı **üçüncü kişinin hapis hakkının bulunduğu kabulü gerekeceğini, haciz, 3. kişinin iş yerinde yapıldığından, mülkiyet karinesinin davacı 3. kişi lehine olduğunu**”⁵⁰⁷⁰

√ “Haciz işleminin **takip adresi dışında başka bir adreste yapılmış olduğu, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğinden, mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğunu ve bu doğrultuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğunu**”⁵⁰⁷¹

⁵⁰⁶⁵ Bknz: 21. HD. 18.03.2004 T. 195/2615; 09.12.2003 T. 8181/10106 vb. (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁶⁶ Bknz: 15. HD. 19.06.1995 T. 3162/3653 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁶⁷ Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945; 21.02.2011 T. 1483/1455 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁶⁸ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 1135 - ERTEKİN, E./KARATAŞ, İ. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 1998, s: 554 - ÖĞÜTÇÜ, T./ÇİTOĞLU, A. Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu, 1977, s: 552 - GÜNEREN, A. İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 821 - MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, C: 1, 2013, s: 737 - ASLAN, K. age. s: 542 vd. - YILMAZ, E. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2016, s: 577

⁵⁰⁶⁹ Bknz: 12. HD. 15.04.2003 T. 5883/8348; 24.10.2003 T. 6833/8134; 03.04.2003 T. 3902/7096 vb. (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁷⁰ Bknz: 8. HD. 22.02.2016 T. 11853/2999 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁷¹ Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

√ “Haczin ‘borçlunun elverişli adresinde’, ‘borçlunun huzurunda’, ‘borçluya ödeme (icra) emri tebliğ edilen adreste’, ‘borçlunun ipotek verdiği taşınmazın adresinde’, veya ‘borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulunan mallar üzerinde (hakkında)’ yapılmış olması halinde, ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu (dolayısıyla alacaklı) lehine sayılacağını”⁵⁰⁷²

√ “Haczin, alacaklının gösterdiği borçlunun takip adresi dışındaki, tamamen üçüncü kişinin ev veya işyeri adresinde -İİK. 99’a göre- yapılmış olması halinde, ‘mülkiyet karinesi’nin üçüncü kişi lehine (yararına) sayılacağını, bunun aksinin alacaklı tarafından güçlü ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini”⁵⁰⁷³

belirtmiştir.

X-b: İstihkak davasında, ispat yükünün üçüncü kişi düşmesi halinde, üçüncü kişi neyi ispat edecektir?

Borçlunun elindeyken haczedilen mallar hakkında açılan istihkak davalarında, davacı “malı ne suretle iktisap ettiğini ve (hacizli) malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukukî ve fiili sebep ve olayları göstermek ve bunları ispat etmekle yükümlü”dür (İİK. 97/a-II).⁵⁰⁷⁴ Burada üçüncü kişinin iki hususu kanıtlaması gerekmektedir:

Doktrinde⁵⁰⁷⁵ davacı üçüncü kişinin, kendisine ait olduğunu (kendisi tarafından satın alındığını) ileri sürdüğü “dava konusu şey ya da şeyleri satın alma gücüne sahip olduğunu” da- ispat etmesi gerektiği -kanımızca da isabetli olarak- ileri sürülmüştür.

X-c: İstihkak davasında, ispat yükünün üçüncü kişi düşmesi halinde, üçüncü kişi ispat yükünü nasıl yerine getirecektir?

Bir taşınır malı “elinde bulunduran” borçlu, onun maliki sayılır. Bu suretle kanun koyucu, borçlunun elinde bulunan taşınır mallar için, borçlu lehine bir *mülkiyet karinesi* kabul etmiştir. Buradaki “elde bulundurma” kavramı, zilyetliğe nazaran, onu da kapsayan daha geniş bir anlam ve içeriğe sahiptir.⁵⁰⁷⁶ “Elde bulundurma” ile

⁵⁰⁷² Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 3566/5014; 01.04.2013 T. 5008/4557; 12.03.2013 T. 16284/3241; 07.03.2013 T. 15335/2926; 21.02.2013 T. 6296/2018; 21.01.2013 T. 7315/300; 21.01.2013 T. 7575/296; 15.01.2013 T. 15287/114; 18.12.2012 T. 3243/14281; 26.06.2012 T. 5011/8192; 25.06.2012 T. 7697/7940 vb. (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁷³ Bknz: 17. HD. 16.10.2012 T. 10352/11174; 27.09.2012 T. 7695/10196; 20.09.2012 T. 4019/9642; 10.05.2011 T. 4369/4539; 07.04.2011 T. 11248/3225; 17.03.2011 T. 871/2408; 09.02.2012 T. 12783/1350; 09.12.2010 T. 9526/10789 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁷⁴ Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 4143/8415; 21. HD. 28.10.2003 T. 8157/8604; 17.09.2002 T. 5884/7082; 15. HD. 05.02.1996 T. 409/589 vb. (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁷⁵ COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, 5. Baskı, C: 2, 2016, s: 2396 - POSTACIOĞLU, İ. age. 409 - POSTACIOĞLU, İ. 538 sayılı Kanunun İcra ve İflas Kanununa Getirdiği Yenilikler, s: 29 - ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, 2004, s: 220 - ANIL, Y. Ş. İstihkak Davalarında Menkul Mülkiyeti Karinesinin Aksini İspat Kuralları (Ad. D. 1988/2, s: 37 vd. - OLGAÇ, S. İcra-İflas, 1978, s: 850 - KAYGANACIOĞLU, M. İcra Hukukunda İstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 129 vd.) - BERKİN, N. İcra Hukuku Rehberi, s: 30 - ASLAN, K. age. s: 450

⁵⁰⁷⁶ ASLAN, K. age. s: 431 - ANIL, Y. Ş. agm. s: 33 - KAYGANACIOĞLU, M. agm. s: 128

kastedilen, taşınır bir mal üzerinde fiili hâkimiyet, fiili tasarruf kuvveti'dir. Başka bir deyişle, elde bulundurma" kavramı, zilyetliğin manevi unsurunu teşkil eden "irade"yi içermeyip, sadece "fiili hakimiet" unsurunu ihtiva eder.⁵⁰⁷⁷ "Borçlunun elinde bulunan taşınır malların, borçluya ait sayılması"nı öngören mülkiyet karinesi, borçlu (dolayısıyla; alacaklı) lehine olduğundan, borçlunun elinde haczedilen bir taşınır mal hakkında istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, bu karinenin aksini ispat etmesi yani karineyi çürütmesi gerekir.

X-d- İİK. mad. 99'a göre "haczedilen malın üçüncü kişi elinde bulunması halinde" açılan istihkak davalarında alacaklı neyi/nasıl ispat edecektir?

"Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde", ispat yükü kendisine düşen alacaklının, **"haczedilen malın borçluya ait olduğunu"**, üçüncü kişiye ait olmadığını⁵⁰⁷⁸ -her türlü *kanıtla*- ispat etmesi gerekir.⁵⁰⁷⁹

XI- İstihkak davasında, icra hakimi, tarafların gösterecekleri bütün delilleri -kural olarak⁵⁰⁸⁰ serbestçe takdir eder. Buna göre, istihkak davalarında "tanık" dinlenebilir, "bilirkişi incelemesi" yaptırılabilir, "keşif" yapılabilir, "yemin" teklif edilebilir. İstihkak davalarında, ileri sürülen iddia, "ticari defter kayıtları" ile ispat edilebilir.⁵⁰⁸¹ Ayrıca belirtelim ki, istihkak davasında **"hayatın olağan akışına ters biçimde"** ileri sürülmüş iddialara itibar edilmemesi gerekir.

XII- İstihkak davalarında "borçluya ödeme emrinin hangi adreste tebliğ edildiği", "borçlunun/temsilcisinin, haciz sırasında hazır bulunup bulunmadığı", "organik bağ", "haczin, nerede yapılmış olduğu", "üçüncü kişinin alım gücü", "ticari defterler ve faturaların delil değeri", "hayatın olağana akışına aykırı iddiaların değerlendirilmesi" gibi konular ispat şekli açısından önem arz ettiğinden, bu konudaki içtihatlarla aşağıda ayrıca değinilmiştir:

Yüksek mahkeme,

a- "Borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adres" ile "haczin yapıldığı adres" konusunda;

√ *"Dava konusu haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz mahallinde bulunan elektrik faturasının, tek başına muvazaanın varlığının ispatı için yeterli olmadığını- Dava konusu hacizden önce, başka bir adreste*

⁵⁰⁷⁷ ASLAN, K. age. s: 255, dipn. 76 - KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 2, 1990, s: 961 - KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, s: 542 vd. - ERİŞ, G. Hacizden Doğan İstihkak Davaları, 1994, s: 17 - POSTACIOĞLU, İ. age. s: 384 - ERTEKİN, E./KARATAŞ, İ. age. s: 19

⁵⁰⁷⁸ POSTACIOĞLU, İ. age. s: 410 vd. - GÜNEREN, A. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, s: 1211 vd. - ASLAN, K. age. s: 545

⁵⁰⁷⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, s: 1963 vd.- UYAR, T. İİK. Şerhi, 2. Baskı, 2006, C: 6, s:8909 vd.

⁵⁰⁸⁰ Kural olarak" diyoruz, çünkü, bu davalarda da icra hakimi, diğer davalardaki hakimler gibi; ikrar ve yemin ile bağlıdır. Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C:5, s:8186 vd.

⁵⁰⁸¹ Bknz: 8. HD. 09.12.2013 T. 17713/18622; 17. HD. 07.05.2012 T. 4588/5757; 21. HD. 30.01.2001 T. 123/426; 27.05.1997 T. 3427/3593; 15. HD. 05.06.1996 T. 2634/3163 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

gerçekleştirilen hacizde hazır bulunan kişi tarafından, borçlunun patronu olduğu ve adresin ona ait olmakla beraber şu an ödeme gücü olmadığına beyan edilmesi karşısında, borçlunun başka bir adreste faal olduğu anlaşıldığından, üçüncü kişinin açtığı davanın kabulüne karar verilmesinin gerektiğini”⁵⁰⁸²

√ **“Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz adresinin üçüncü kişi şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresi olduğu, haciz esnasında borçluya ait güncel evraka rastlanmadığı, davacı üçüncü kişi şirketin borcun doğumundan çok önce kurulduğu, borcun doğum tarihinden öncesinde yapılan hisse devirleri sonucunda, borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bağın olmadığını- Borçlu şirket yetkilisinin haciz mahallinde hazır bulunmasının, tek başına, mülkiyet karinesinin borçlu lehine işletilmesi için yeterli görülmediğini- Mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi lehine olup, davanın İİK'nin 97 maddesi gereğince 3. kişi tarafından açılmasının ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağını- Mülkiyet karinesinin aksinin alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini- Alacaklı tarafından delil olarak gösterilen icra dosyası, haciz tutanağı ve ticaret sicil kayıtlarının mülkiyet karinesinin aksini ispat için yeterli olmadığını”⁵⁰⁸³**

√ **“Dava konusu haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği veya dayanak senette geçen adreste yapılmadığı, haczin borçlunun icra müdürlüğüne yönelttiği dilekçesinde kendisine ait malların bulunduğunu belirttiği adreste, davalı üçüncü kişinin şantiyesinde yapıldığı görüldüğünden, mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi lehine olup karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekeceğini, davacı alacaklı, borçlu ile üçüncü kişi arasında yapıldığı iddia edilen taşeronluk sözleşmesini sunmadığı gibi delil olarak dayandığı borcun doğumundan sonraya ait ayırtedici özelliği bulunmayan faturaların karinenin aksini ispata yeterli görülmediğini”⁵⁰⁸⁴,**

√ **“Haciz yapılan adreste daha önce borçluların faaliyet gösterdiği, borcun doğumundan sonra aynı yerde borçlulardan birinin torunu, diğerinin ise yeğeni olan, davacı 3. kişinin aynı faaliyet konusuna sahip iş yerini açtığı, ödeme emrinin haciz mahallinde tebliğ edildiği dikkate alındığında, İİK 97/a maddesinde düzenlenen karinenin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”,⁵⁰⁸⁵**

√ **“Haczin ödeme emri tebliğ edilen adreste yapılması, davacı üçüncü kişinin, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olması davacı üçüncü kişi ile borçlunun ticaret unvanları ile faaliyet alanlarının aynı olması karşısında, üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi gerekeceğini”,⁵⁰⁸⁶**

⁵⁰⁸² Bknz: 8. HD. 16.04.2019 T. 9146/4152 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁸³ Bknz: 8. HD. 03.04.2019 T. 8596/3653 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁸⁴ Bknz: 8. HD. 06.03.2019 T. 6705/2375 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁸⁵ Bknz: 8. HD. 2.03.2017 T. 3482/2872 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁸⁶ Bknz: 17. HD. 16.05.2013 T. 6349/7050 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

√ “*Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmış olması halinde, İİK'nun 97/a maddesindeki “mülkiyet karinesi”nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını*”⁵⁰⁸⁷

belirtmiştir.

b- “Borçlunun/temsilcisinin, haciz sırasında hazır bulunması” konusunda;

√ “*Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı, haciz adresinin üçüncü kişi şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresi olduğu, haciz esnasında borçluya ait güncel evraka rastlanmadığı, davacı üçüncü kişi şirketin borcun doğumundan çok önce kurulduğu, borcun doğum tarihinden öncesinde yapılan hisse devirleri sonucunda, borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bağın olmadığı- Borçlu şirket yetkilisinin haciz mahallinde hazır bulunmasının, tek başına, mülkiyet karinesinin borçlu lehine işletilmesi için yeterli görülmediğini- Mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi lehine olup, davanın İİK'nin 97 maddesi gereğince 3. kişi tarafından açılmasının ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağı- Mülkiyet karinesinin aksinin alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerektiğini*”⁵⁰⁸⁸,

√ “*Dava konusu haciz adresi ile borçlu şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresinin farklı olduğu, yine haciz esnasında borçlu şirket yetkilileri hazır olmadığı gibi, borçlu şirketin haciz adresinde faaliyette bulunduğu dair bir delil elde edilemediği anlaşıldığından, İİK'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi üçüncü kişi yararına olup, karinenin aksinin alacaklı tarafından ispat edilmesi gerekeceğini*”⁵⁰⁸⁹,

√ “*Dava konusu haciz, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmadığı gibi, haciz sırasında borçlu şirket ortağı veya yetkilisinin hazır olmadığı, borçluya ait herhangi bir belgenin de bulunmadığı, haczin üçüncü kişi şirketler ortağının huzurunda yapıldığı, üçüncü kişi şirketler borcun doğumundan çok önce kuruldukları gibi kurucu ortaklarından. borçlu şirket ortağı.....'ın babası olup; ölümü ile miras hissesi nedeniyle üçüncü kişi şirketlerde pay sahibi olduğu ve buna göre mülkiyet karinesi davacı 3. kişi lehine olup, mülkiyet karinesinin aksinin davalı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekeceği, davalı alacaklı vekilince her ne kadar taraflar arasındaki organik bağa dayanılmış ise de borçlu şirket ortağının, üçüncü kişi şirketlerde miras nedeniyle pay sahibi olmasının mülkiyet karinesinin aksini ispata yeterli olmadığını*”⁵⁰⁹⁰,

√ “*Haciz, dayanak ilamda geçen ve borçlunun faaliyet gösterdiği adreste borçlu şirket yetkilisinin huzurunda yapıldığı, borçlu şirket yetkilisinin, 3. kişinin eşi olduğu*

⁵⁰⁸⁷ Bknz: 17. HD. 12.11.2012 T. 11087/12398; 17. HD. 31.05.2012 T. 3078/7055; 17. HD. 12.04.2012 T. 1383/4549; 17. HD. 7.02.2012 T. 12413/1242; 17. HD. 22.12.2011 T. 9073/12761 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁸⁸ Bknz: 8. HD. 03.04.2019 T. 8596/3653 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁸⁹ Bknz: 8. HD. 12.03.2019 T. 926/2533 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁹⁰ Bknz: 8. HD. 05.02.2019 T. 13115/984 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

ve haciz sırasında 3. kişinin hazır olmadığı, borçlu şirket ile 3. kişinin faaliyet alanlarının da aynı olduğu görüldüğünden, İİK. mad. 97/a uyarınca, mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”,⁵⁰⁹¹

√ “Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste ve huzurunda yapılmış olması halinde İİK. ’nun 97/a maddesindeki “mülkiyet karinesi”nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağı”,⁵⁰⁹²

√ “Borçlunun haciz sırasında hazır bulunduğu, haciz adresinde borçlunun üçüncü kişi ile birlikte yaşadığı anlaşıldığından, İİK. 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”⁵⁰⁹³

belirtmiştir.

c- “Borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında ‘organik bağ’⁵⁰⁹⁴ bulunması” konusunda;

√ “Borçlu şirket ile davacı üçüncü kişi şirket arasında **organik bağ bulunmasının tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini**, alacaklıdan mal kaçırmak için danişıklı işlemler yapıldığının **ve iki şirketin tek elden yönetildiği** yönünde delillerin de dosyaya yansması gerektiğinden mahcuz mallara ilişkin üçüncü kişinin sunduğu faturalar da dikkate alınarak yeterli araştırmayla sonuca gidilmesi gerektiğini”,⁵⁰⁹⁵

√ “**Davalı 3. kişi şirket ile dava dışı borçlu şirketin aynı alanda faaliyet göstermeleri ve ortaklarının kardeş olması nedeni ile organik bağ içinde olmalarının tek başına muvazaayı göstermeyeceğini**”,⁵⁰⁹⁶

√ “Üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı “istihkak” davasında mahkemece; öncelikle, **borçlu ve üçüncü kişi şirketler arasındaki organik bağın araştırılması için haciz mahallinde kolluk aracılığı ile inceleme yaptırılıp, Vergi Dairesi’ndeki kayıtlar üzerinden haciz adresinde, haciz tarihinden itibaren geriye doğru kimlerin faaliyet gösterdiğini de araştırarak, toplanacak delillerin sonucuna göre muvazaanın bulunup bulunmadığının tayin edilmesi gerektiğini**”⁵⁰⁹⁷,

⁵⁰⁹¹ Bknz: 8. HD. 18.10.2018 T. 1053/17559 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁹² Bknz: 17. HD. 19.04.2011 T. 10166/3671 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁹³ Bknz: 8. HD. 26.11.2013 T. 16276/17631 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁹⁴ **Doktrinde** de, şirket ortaklık yapısı sebebiyle ORGANİK BAĞIN varlığı kabul edilse de, bu durumun, üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için YETERLİ SAYILMAYACAĞI belirtilmiştir. Yani organik bağın yanında,

- Üçüncü kişi şirketin iş yerinin borçlu şirkete ait olup olmadığı,

- İstihkak davasına konu malların borçlu tarafından üçüncü kişiye (muvazaalı) olarak devredilip devredilmediği,

- Ödeme güclüğü içindeki borçlunun malvarlığını kaçırmak için devir işlemi yapıp yapmadığı vb. hususların da -her olayın özelliğine göre- değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Bknz. **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2015, s: 352).

⁵⁰⁹⁵ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁹⁶ Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 21926/6642 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁹⁷ Bknz: 8. HD. 18.11.2014 T. 13672/21168 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

√ “Bozma ilamında, ‘mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğuna dair araştırma ve inceleme yapılması’ istenmişse de; borcun doğumundan evvel **davacı üçüncü kişinin eşinin borçlu şirketten ayrıldığı, haciz yapılan yerin ödeme emrinin tebliğ edildiği adresten farklı bir yer olduğu, her ne kadar haciz mahallinde borçluya ait evraklara rastlanmışsa da, bu evrakların tamamına yakının davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait olduğu, bu evrakların tarihlerinin de borcun doğumundan önceye tekabül ettiği, eş anlatımıyla bu evrakların güncel evraklar olmadığı görüldüğünden** ve dava konusu takibin dayanağı işçi alacağı olup, alacaklıların ‘döner ustası oldukları, yani borçlu şirketin fiilen gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, davacının ise kuyumculukla iştigal ettiği nazara alındığında, davacı ile borçlu şirketin **fiili olarak iştigal konularının da aynı olmadığı** anlaşıldığından, İİK. mad. 96 vd.na dayalı olarak üçüncü kişinin açtığı istihkak talebine ilişkin açılan davanın kabulü gerektiğini”⁵⁰⁹⁸,

√ “Davacı 3. kişi ve borçlu arasında **7 adet fatura kesilmesinden bahisle aralarında ticari ve organik bir ilişki bulunduğunun söylenemeyeceğini-** Davacı tarafından dayanak olarak bildirilen ve mahcuzun dava dışı bir başka şirketten satın alındığını gösteren faturanın 3. kişi şirkete kesildiği ve envantere kaydedilmiş olduğu, 3. kişi şirket tarafından tutulan açılış ve kapanış tasdikleri yapılmış ticari defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, kendisi lehine delil niteliği taşıdığı bildirilmiş olup, makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda mahcuzların ayırt edici özellikleri itibari ile dayatılan fatura ile uyumlu olduğu hususu da tespit edildiğinden, bir başka hacze ilişkin tutanakta, **davacı şirketin eski ortağının işyerinin daha önce borçlu şirket tarafından kullanıldığını belirtmesi ile ispat yükünün yer değiştirdiği kabul edilse de, davacı 3. kişinin mahcuzlara uyumlu fatura ve ticari defterler ile alacaklı yararına olan yasal karinenin aksini kesin ve inandırıcı delillerle kanıtladığının kabulü gerektiğini**”⁵⁰⁹⁹

√ “Alacaklının İİK. mad. 99 uyarınca açtığı ‘istihkak iddiasının reddi’ davasında, mahkemece, öncelikle; davacının dayandığı delillerden olan, dava dosyasına celbi sağlanmayan **borçlu ve 3. kişi şirketlere ait ticaret sicil kayıtları ile bu şirketlerde çalışanları gösteren SGK sicil kayıtlarının dava dosyasına celbi sağlanarak, özellikle SGK sicil kayıtlarındaki bilgiler ile 3. kişi şirket ortaklarının ilişkisi değerlendirilerek 3. kişi ile borçlu arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik danışıklı işlemler yapıp yapılmadığının tartışılması gerektiğini**”,⁵¹⁰⁰

√ “Davacı şirket ortakları ile borçlu arasındaki **yakın akrabalık bağı ve ödeme emrine ilişkin tebligatın iade edilmemesi** hususları tek başına **muvazaayı göstermediğinden**, bu hususun davanın reddi için de yeterli olmadığı, bu sebeplerle; üçüncü kişi davacının davasını kanıtladığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”,⁵¹⁰¹

⁵⁰⁹⁸ Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵⁰⁹⁹ Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 12709/12553 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁰⁰ Bknz: 8. HD. 20.10.2014 T. 19211/18765 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁰¹ Bknz: 8. HD. 14.05.2015 T. 5960/11416 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

√ “**Davalı borçlu şirket ile üçüncü kişinin şirketin organik bağ içinde olmasının tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini-** İki şirketin iç içe girmiş tek şirket gibi yönetilip yönetilmediğinin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile, gerekirse mahallinde yaptırılacak kolluk incelemesi ile araştırılması gerektiğini- **Tek şirket gibi yönetildikleri** belirlenirse bu kez borcun doğum tarihinden sonra alınan araç ve yine borcun doğum tarihinden sonra alınan diğer mahcuzlar yönünden alacaklıdan mal kaçırmak için danişıklı hareket edilip edilmediği üzerinde durulması gerektiğini”,⁵¹⁰²

√ “**Organik bağın, tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini-** Ticaret sicil ve SGK kayıtlarına göre iki şirketin ortaklık yapısı ve çalışanları farklı olmakla birlikte bir kısım ortakların soyadlarının benzer olduğu, diğer yandan borçlu şirketin faaliyet gösterip ayrıldığı adreste, davacı şirketin borcun doğumundan ve takip tarihinden sonra kurulmuş olduğu anlaşıldığından mahkemece, öncelikle, tarafların beyanı alınıp, ihtilaf varsa icra memurunun tanıklığına da başvurularak haciz adresi ile ilgili tereddütün giderilmesi, diğer yandan, davacı ve borçlu şirket ortaklarının nüfus kayıt tabloları getirtilip incelenerek aralarındaki akrabalık bağının derecesinin belirlenmesi, bununla birlikte gerekirse ticaret sicil kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak (ticari emtia devri, vs. hususlara da bakılarak) ve mahallinde kolluk aracılığı ile araştırma yaptırılarak, davacı şirketin alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı olarak kurulup kurulmadığının duraksamaksızın bir biçimde belirlenmesi gerekeceğini, bu şekilde toplanacak delillerin sonucuna göre, borçlunun davacı şirket üzerinden faaliyetini sürdürdüğü kesin olarak saptanırsa davanın reddedilmesi gerektiğini”,⁵¹⁰³

√ “**Borçlu şirket ortağının, aynı zamanda davacı üçüncü kişinin ortağı olmasının, organik bağın varlığı ve hacizli malların borçluya ait olduğu anlamına gelmeyeceğini**”⁵¹⁰⁴

“Ticari defter kayıtları ile ibraz edilen faturaların birbirini doğruladığı, **çalışanların her iki şirkette de çalışmış olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturmadağı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişinin ile yeğenin davalı şirkette sigortalı olarak gözükmemesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, haciz mahallinde satın alınan makinelerle ait faturalar dışında borçluya ait başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle karinenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini**”⁵¹⁰⁵,

“Borçlu ve 3.kişi şirketlerin görünürde farklı tüzel kişiliklere sahip olmalarına karşın, unvanları, ortaklık yapıları, iş kolları ve adresleri itibarıyla iç içe ve **tam bir organik bağ** içerisinde bulunmaları halinde, aralarında alacaklılardan mal kaçırmaya

⁵¹⁰² Bknz: 8. HD. 13.02.2014 T. 2528/2232 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁰³ Bknz: 8. HD. 31.01.2014 T. 301/1393 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁰⁴ Bknz: 21. HD. 26.12.2006 T. 15286/16868 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁰⁵ Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

amacına yönelik yapılan danışıklı işlemlerin ise iyiniyetli alacaklının haklarını etkilemeyeceğini”⁵¹⁰⁶

belirtmiştir.

Ayrıca belirtelim ki **doktrinde**⁵¹⁰⁷ de, şirket ortaklık yapısı sebebiyle **ORGANİK BAĞIN** varlığı kabul edilse de, bu durumun, **üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için yeterli sayılmayacağı** belirtilmiştir.

Üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi için, organik bağın yanında -her olayın özelliğine göre-;

- “Üçüncü kişi şirketin iş yerinin borçlu şirkete ait olup olmadığı”,
- “İstihkak davasına konu malların borçlu tarafından üçüncü kişiye (muvazaalı) olarak devredilip devredilmediği”
- “Ödeme gücü içindeki borçlunun malvarlığını kaçırmak için devir işlemi yapıp yapmadığı”

vb. hususların değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

ç- Haczin, “borçlunun” veya “üçüncü kişinin” adresinde yapılmış olması konusunda;

√ “3. kişi şirketin **borçlu şirketin sözleşmesi sona erdikten sonra başka bir akaryakıt firması ile anlaşarak akaryakıt istasyonu işletmeye başladığı**, borçlu şirketin farklı bir firma adı altındaki işletmesine ait lisansının bittiği, 3. kişi şirketin yeniden bayilik başvurusu olduğunun bildirildiği, bu bakımdan lisans devrinin söz konusu olmadığı, mahcuzlara ilişkin faturalar ile EPDK lisansına ilişkin başvuru ve belgeler, iş yeri ruhsatı, bayilik sözleşmelerinin sunulduğu hacizde borçlu şirkete ait bir belgeye rastlanmadığı, şirketlerin ortaklık yapıları arasında da bir benzerlik bulunmadığı dikkate alındığında, **davalı 3. kişinin İİK. mad. 97/a’de yer alan mülkiyet karinesinin aksini güçlü ve inandırıcı delillerle ispatladığının kabulü gerektiğini**”⁵¹⁰⁸

√ “Davalı borçlu şirket ile davalı 3. kişi şirketin faaliyet alanlarının farklı olduğu, ticaret sicil kayıtlarına göre davalı borçlu şirketin haciz yapılan adresten ayrıldıktan yaklaşık 3 yıl sonra, davalı 3. kişi şirketin söz konusu yeri kiraladığı, yine işletme devrinin düşünülebilmesi için önemli ölçüde emtia devri olması gerekmekte olup bu hususun da kanıtlanamadığı, kaldı ki **haczin yapıldığı ve kiralanan yerin boş depo olduğu**, ayrıca davalı 3. kişinin mahcuzlara ilişkin faturalar ibraz ettiği, bundan ayrı davalı 3. kişi şirket ile davalı borçlu şirket arasında organik bağın tespit edilemediği açıklanan nedenlerle İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi davalı 3. kişi lehine olduğundan bu yasal karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini”⁵¹⁰⁹

⁵¹⁰⁶ Bknz: 17. HD. 15.12.2011 T. 9081/12349 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁰⁷ Bknz. **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2015, s: 352

⁵¹⁰⁸ Bknz: 8. HD. 04.04.2017 T. 5524/4989 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁰⁹ Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 20017/9928 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

√ “Bozma ilamında, ‘**mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğuna dair araştırma ve inceleme yapılması**’ istenmişse de; borcun doğumundan evvel davacı üçüncü kişinin eşinin borçlu şirketten ayrıldığı, haciz yapılan yerin ödeme emrinin tebliğ edildiği adresten farklı bir yer olduğu, her ne kadar **haciz mahallinde borçluya ait evraklara rastlanmışsa da, bu evrakların tamamına yakının davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait olduğu**, bu evrakların tarihlerinin de borcun doğumundan önceye tekabül ettiği, eş anlatımıyla bu evrakların güncel evraklar olmadığı görüldüğünden ve dava konusu takibin dayanağı işçi alacağı olup, alacaklıların ‘döner ustası oldukları, yani borçlu şirketin fiilen gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, davacının ise kuyumculukla iştigal ettiği nazara alındığında, davacı ile borçlu şirketin fiili olarak iştigal konularının da aynı olmadığı anlaşıldığından, İİK. mad. 96 vd.na dayalı olarak üçüncü kişinin açtığı istihkak talebine ilişkin açılan davanın kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararının onanması gerektiğini”⁵¹¹⁰

√ “Dava konusu haciz **üçüncü kişi şirket adresinde yapıldığından mülkiyet karinesinin üçüncü kişi yararına olduğunu**”⁵¹¹¹

√ “**Haciz işleminin** takip adresi dışında başka bir adreste yapılmış olduğu, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğinden, **bu davada mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğundan ve bu doğrultuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğundan, davalı alacaklının dosyaya sunmuş olduğu deliller ile üçüncü kişi lehine olan karineyi çürüttüğünden bahsedilemeyeceğinden, bu sebeple ispat külfeti kendisine düşen davalı alacaklının karinenin aksini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini**”⁵¹¹²

√ “**Her ne kadar haciz mahallinde borçlunun adını ihtiva eden bazı kağıtlar görülmüş ise de borçlunun haciz adresinde daha önce kiracı olarak bulunduğu da nazara alındığında bu kağıtların tek başına mülkiyet karinesinin aksini ispata yeterli görülmediğini, mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönüne alınarak üçüncü kişilerin açtığı davanın kabulüne ilişkin kurulan hükmün doğru olduğunu**”,⁵¹¹³

√ “Dava konusu haciz sırasında **borçlunun haciz adresinde faaliyet gösterdiği orada çalışan işçiler tarafından beyan edilip tutanağa geçirilmiş, aksi kanıtlanamamış olup, İ.İ.K.nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu**”,⁵¹¹⁴

√ “Dava konusu haciz, **borçlunun eski faaliyet adresinde yapılmış olduğundan; İİK'nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceğini**”⁵¹¹⁵

⁵¹¹⁰ Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹¹¹ Bknz: 17. HD. 18.06.2013 T. 7436/9304; 17. HD. 11.05.2011 T. 11381/4630 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹¹² Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹¹³ Bknz: 8. HD. 20.09.2018 T. 11145/15985 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹¹⁴ Bknz: 17. HD. 4.11.2010 T. 6899/9423 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹¹⁵ Bknz: 17. HD. 25.06.2012 T. 7697/7940 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

√ “*Haczin borçlu şirketin adresinde ve takip dayanağı belgede borçlu adresi olarak gösterilmiş adreste* yapıldığı anlaşıldığından İ.İ.K.nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu/alacaklı yararına olduğunu”⁵¹¹⁶,

√ “*Dava konusu taşınır, borçlu şirketin ticaret siciline kayıtlı takip talebinde belirtilen adreste* haczedilmiş olup, İİK.97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”⁵¹¹⁷

belirtmiştir.

d- Borçlu ile üçüncü kişinin hacze konu taşınır “birlikte ellerinde bulundurmaları” konusunda;

√ “*Borçlu ile üçüncü kişilerin hacze konu taşınır malı birlikte ellerinde bulundurması halinde*, İİK'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu”⁵¹¹⁸

√ “*İstihkak davasında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle, borçlu ile 3.kişi arasındaki hukuki-fili ilişkinin saptanıp, mahcuzların takip borçlusu ile davacı 3.kişi tarafından birlikte ellerinde bulundurup bulundurmadıklarının, İcra ve İflas Kanunu'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğunun, borçlu ile 3.kişiler arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yapıp yapılmadığının belirlenip, ibraz edilen fatura ve belgelerin mahcuzlara uygunluğunun saptanarak, olayda mülkiyet karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı yararına ise karinenin aksinin 3.kişi tarafından kesin ve güçlü nitelikteki delillerle ispatlanması gerekeceğini*”⁵¹¹⁹

√ “*Taraflar arasındaki istihkak davasında, haciz, borçlunun babası olan davacı 3. kişi ile borçlunun birlikte bulundukları ve kredi sözleşmesinde gösterilen adresteki evde yapıldığından, mülkiyet karinesinin alacaklı yararına olacağı, bu yasal karinenin aksini 3. kişinin kesin ve inandırıcı delillerle ispat etmesinin gerekeceğini*”⁵¹²⁰

belirtmiştir.

e- “Davacı-üçüncü kişinin alım gücü” konusunda;

√ “*Faturaları düzenleyen firmanın ticari kayıtları ve fatura dip koçanları üzerinde yaptırılacak bir bilirkişi incelemesi ile bunların gerçekliği saptanabileceğini, ödemenin kimin tarafından yapıldığı, üçüncü kişinin alım gücünün bulunup bulunmadığı hususları da araştırılıp sonucuna göre karar verileceğini*”⁵¹²¹,

⁵¹¹⁶ Bknz: 17. HD. 17.03.2011 T. 11892/2329 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹¹⁷ Bknz: 21. HD. 25.10.2005 T. 10407/10007 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹¹⁸ Bknz: 8. HD. 19.02.2015 T. 22332/4642 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹¹⁹ Bknz: 17. HD. 07.05.2012 T. 4588/5757 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹²⁰ Bknz: HGK. 03.11.1999 T. 21-872/917 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹²¹ Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 5376/5021 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

√ “Davacı üçüncü kişinin dava konusu **hacizli malları satın alma gücünün** bulunup bulunmadığının araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”⁵¹²²,

√ “Borçlunun hacizli taşınırılarını daha önce borçludan ya da üçüncü kişiden satın aldığını ileri süren kimsenin **-gelir ve kazancının bulunmaması**, ev kadını olması, bir işte çalışmaması vb. nedenlerle- bunları alabilecek ekonomik güçte olduğunu kanıtlayamaması halinde, İİK. 97/a’da öngörülen ve borçlu yararına olan mülkiyet karinesinin aksini kanıtlamamış sayılacağı ve mülkiyetin alıcıya geçmemiş olacağını”⁵¹²³,

√ “Davalı üçüncü kişinin hacizli malları ihaleden satın almaya yetecek **ekonomik güce** sahip olup olmadığı araştırılarak, ulaşılabilecek sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini”⁵¹²⁴

belirtmiştir.

f- İstihkak davasının, “ticari defter kayıtları ile ispat edilmesi” konusunda;

√ “Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü faturalar, **davacı üçüncü kişinin tutması zorunlu ticari defterler, borçluların işletme defterlerindeki kayıtlar** esas alınmak, davacı 3. kişi borçlularla ilgili ticaret sicil ve esnaf odası kayıtları, anılan taraflara ait Vergi Dairesi kayıtları da getirtilmek suretiyle, makine mühendisi, mali müşavir bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen makinaların, davacının dayandığı faturada belirtilen makineler olup olmadığı, bu faturanın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapıp yapılmadığı hususlarının ticaret sicil ve vergi dairesi kayıtları da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması, ve bundan sonra uyumsuzluk hakkında bir karar verilmesi gerektiğini”⁵¹²⁵

√ “Davalı borçlu tarafından sanayi sitesi içerisindeki iş yerlerine ilişkin düzenlenen iş yeri teslim tutanakları ve enerji satışını içeren taahhütnameler de dikkate alınarak, hakediş raporları, banka ödeme kayıtları, borçlunun trafıoyu satın aldığı **şirketlerin ticari defterleri de incelenmek suretiyle (açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak)** çok yönlü bir araştırma yapılması sonucunda karar verilmesi gerektiğini”⁵¹²⁶

√ “Üçüncü kişinin İİK’nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı açtığı istihkak davasında, faturayı düzenleyen firma defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak **faturaların ticari defterlerde, hacizli malların da şirket envanterinde kayıtlı olup olmadıkları, tespit edilerek rapor alınıp gerektiğinde firma**

⁵¹²² Bknz: 17. HD. 14.03.2011 T. 9435/2195; 17. HD. 28.06.2011 T. 1776/6718; 17. HD. 26.12.2011 T. 9074/12915 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹²³ Bknz: 21. HD. 27.09.2004 T. 6828/7627 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹²⁴ Bknz: 21. HD. 16.09.2003 T. 5646/6953 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹²⁵ Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15510/5879 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹²⁶ Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 3915/5630 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

yetkililerinin tanık sıfatıyla dinlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini”,⁵¹²⁷

√ “İstihkak davasına konu mahcuzlara ait olduğu ileri sürülen fatura ve serbest meslek makbuzu ile ilgili olarak, düzenleyen şirket ve kişiden dip koçanlarının istenmesi, daha sonra **ticari defterler üzerinde araştırma yapılarak mahcuzlara ilişkin kayıt olup olmadığı, incelenen defterlerin açılış ve kapanış tasdikinin yapılıp yapılmadığı**, defterlerin usule uygun tutulup tutulmadığı, sahibi lehine delil vasfı taşıyıp taşımadığı hususları da nazara alınarak araştırılması; bu araştırma sonucu elde edilecek bilgi ve belgelerin dosyada bulunan diğer deliller ile birlikte değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini”⁵¹²⁸,

√ “**Ticari defter kayıtları ile ibraz edilen faturaların birbirini doğruladığı**, çalışanların her iki şirkette de çalışmış olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturmadığı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişinin ile yeğenin davalı şirkette sigortalı olarak gözükmemesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, haciz mahallinde satın alınan makinelerle ait faturalar dışında borçluya ait başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle karinenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini”⁵¹²⁹

belirtmiştir.

g- İstihkak davalarında “faturaların ispat gücü” konusunda;

√ “İspat yükü altında olan üçüncü kişi, mahcuzların kendisine ait olduğunu gösteren fatura içeriğindeki eşyaların tür olarak mahcuzlarla uyumlu olduğu anlaşıl-makla birlikte, marka, model gibi hususlar açısından uygunluğunun ancak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile saptanabilecek konular olduğunu”⁵¹³⁰ , ,

√ “İstihkak davasında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle, borçlu ile 3.kişi arasındaki hukuki-fiili ilişkinin saptanıp, mahcuzların takip borçlusu ile davacı 3.kişi tarafından birlikte ellerinde bulundurup bulundurmadıklarının, İcra ve İflas Kanunu'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğunun, borçlu ile 3.kişiler arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yapılıp yapılmadığının belirlenip, **ibraz edilen fatura ve belgelerin mahcuzlara uygunluğunun saptanarak**, olayda mülkiyet karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı yararına ise karinenin aksinin 3.kişi tarafından kesin ve güçlü nitelikteki delillerle ispatlanması gerekeceğini”⁵¹³¹,

√ “Üçüncü kişi tarafından açılmış istihkak istemine ilişkin davada, davacı tarafından sunulan 12.3.2009, 30.5.2008, 13.6.2008 tarihli fatura içeriğindeki mallarla

⁵¹²⁷ Bknz: 21. HD. 29.01.2008 T. 2776/1278 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹²⁸ Bknz: 8. HD. 18.12.2018 T. 12751/20434 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹²⁹ Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹³⁰ Bknz: 8. HD. 21.11.2013 T. 7640/17241 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹³¹ Bknz: 17. HD. 7.05.2012 T. 4588/5757 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

*hacze konu malların aynı olup olmadığı yönünden mahallinde keşif yapılması, malların aynı olduğunun tespit halinde, sunulan fatura dip koçanları istenerek **faturayı düzenleyen şirketle davacının ticari defterleri üzerinde yaptırılacak mali müşavir bilirkişi raporu** ve gerektiğinde faturayı düzenleyen şirket yetkilileri de tanık olarak dinlenerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini”⁵¹³²,*

√ “Üçüncü kişinin İİK’nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı açtığı istihkak davasında, faturayı düzenleyen firma defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak faturaların ticari defterlerde, hacizli malların da şirket envanterinde kayıtlı olup olmadıkları, tespit edilerek rapor alınıp gerektiğinde firma yetkililerinin tanık sıfatıyla dinlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini”⁵¹³³,

√ “İstihkak iddiasını ispat etmek için davacının mahkemeye sunduğu faturaların gerçekliğinin ve hacizli mallara uygunluğunun, dip koçanları ve satıcı firmaların ticari kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak araştırılması ve faturayı düzenleyen kişi ya da şirket yetkililerinin mahkemeye davet edilerek dinlenmesi varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekeceğini”⁵¹³⁴

belirtmiştir.

h- İstihkak davalarında “hayatın olağan akışına aykırı iddialar” konusunda;

√ “Takibe konu bononun düzenlendiği tarihte, borçlu haczin yapıldığı serada kiracı ise de, haczin yapıldığı tarihte borçlunun kiracılık sıfatı bulunmadığı, davacı üçüncü kişinin kira ve satış tarihlerinde fiilen, sera işletmecisi olarak faaliyet gösterdiği uyuşmazlıkta; haciz sırasında **davalı borçlunun malik veya kiracılık sıfatı bulunmamasına rağmen, haciz mahallinde hazır bulunması ve yenileme emrini de icra dairesine gidip tebellüğ etmesi, sonra da tüm yasal sürelerden feragat ettiğini beyan etmesi, normal bir davranış olmayıp, bu haller hayatın olağan akışına da aykırı olup, borçlu tarafından sergilenen bu tutumun ve yaptığı işlemlerin muvazaalı olduğunun kabulü ile üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının kabulüne karar verilmesi gerektiğini”⁵¹³⁵**

√ “Üçüncü kişi şirket yetkilisi ile borçlu şirketlerin eski hissedarının kardeş olması ve haciz mahallinde içinde borçlular ile birlikte borçlu şirketlerin eski hissedarına ait ihtarname bulunmasının **hayatın olağan akışına aykırı olmadığını”⁵¹³⁶**

√ “**Haciz yapılan işletmenin niteliği** nazara alındığında, borçlu adına düzenlenen ve borcun doğum tarihinden öncesine ilişkin olan Belediye işyeri teftiş defteri, denetim kontrol raporu, ilaçlama formu sureti, alarm sistemine ilişkin sözleşme, zabıta durum tespit tutanağı ve İlçe Tarım Müdürlüğü analiz belgesinin **haciz adresinde**

⁵¹³² Bknz: 17. HD. 11.10.2011 T. 4791/9069 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹³³ Bknz: 21. HD. 29.01.2008 T. 2776/1278 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹³⁴ Bknz: 21. HD. 18.12.2006 T. 1860/15498 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹³⁵ Bknz: 8. HD. 21.01.2016 T. 9507/727 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹³⁶ Bknz: 8. HD. 19.03.2019 T. 1487/2868 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu ve bu belgelerin bulunmasının tek başına, mülkiyet karinesinin borçlu (dolayısıyla, alacaklı) lehine işletilmesi için yeterli olmayacağını”⁵¹³⁷

√ “Haciz adresindeki evde, ‘önceki evliliğinden olan ve şehir dışından ya da yurt dışından gelen çocukları ile birlikte tatil dönemlerinde kaldığı’ şeklindeki borçlu iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olmadığını”⁵¹³⁸

√ “Üçüncü kişinin borçludan satın aldığı taşınması mümkün menkul malları teslim almayıp, davalı borçlunun hakimiyet alanında bırakmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını”⁵¹³⁹

belirtmiştir.

*

XIII- Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Alacaklı: ‘(F.) A.Ş.’

Borçlular: 1- (Ü.) Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile 2- (H.) Ltd. Şti.

Üçüncü kişi ise: ‘(Ş.)A.Ş.’dir.

Alacaklının elinde borçluları tarafından düzenlenen toplam “**21 adet bono**” bulunmaktadır. Alacaklı, bu **bonolardan 2 tanesine dayalı olarak** ‘ihtiyati haciz’ karar aldıktan sonra, üçüncü kişinin yerinde -aynı zamanda istihkak davasına konu olan- **01.12.2020 tarihli (ihtiyati) haciz** işlemi gerçekleştirilmiş ve aynı gün takip borçluları hakkında kambyo özgü genel haciz yoluyla icra takibi başlatılmıştır. Alacaklı, daha sonra, elindeki diğer **19 bono ve muacceliyet sözleşmesine dayalı olarak**, yeni bir ‘ihtiyati haciz’ kararı alıp, yine aynı üçüncü kişinin yerinde -diğer istihkak davasına konu olan- **14.01.2021 tarihli (ihtiyati) haciz işlemi** gerçekleştirilmiş ve yine aynı takip borçluları hakkında kambyo özgü genel haciz yoluyla ikinci icra takibini başlatılmıştır.

Alacaklı üçüncü kişinin adresinde iki ayrı haciz işlemi gerçekleştirmiş olup taraflar arasında farklı mahkemelerde görülmekte olan *iki ayrı istihkak davası* bulunduğundan, görüşümüz iki ayrı hukuki mütalâa olarak hazırlanmıştır.

XIV- Mahkemenizin (Gaziantep ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin) 2020/... E. nolu dosyasında görülmekte olan istihkak davasına konu 01.12.2020 tarihi (ihtiyati) haciz ve yapılan diğer icra takip işlemleri hakkında:

- Esas icra dairesi ve dosya nosu: Gaziantep İcra Müdürlüğü, 2020/...
- Talimat icra dairesi ve dosya nosu: Bakırköy ... İcra Müdürlüğü, 2020/... (Tal.

No.)

⁵¹³⁷ Bknz: 8. HD. 18.09.2019 T. 11165/ 7738 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹³⁸ Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 4780/9942 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹³⁹ Bknz: 8. HD 21.01.2016 T. 13811/725 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

- İhtiyati haciz karar tarihi: 27.11.2020
- İhtiyati haczin uygulandığı tarih: 01.12.2020
- İcra takip tairih: 01.12.2020
- Takip çıkışı : 132.209, 86 USD. (Harca esas değer: 1.089.080, 50 TL)
- Alacığın dayanağı: -30.08.2019 düzenleme, 23.09.2219 vade tarihli 60.000 USD tutarında ve 30.08.2019 düzenleme, 23.09.2219 vade tarihli 60.000 USD tutarında- 2 adet bono
- Ödeme emirlerinin tebliğ tarihi: 10.12.2020

Alacaklı şirketin başvurusu üzerine, Gaziantep ... Asliye Ticaret Mahkemesi, **27.11.2020 tarihli kararı ile** “-*davanın açıldığı tarihteki USD kur miktarının TL. karşılığı gözetilerek- (alacak miktarının %15’i olan **142.560,00 TL. tutarında teminat** yatırılmasını müteakip), 950.400,00 TL. üzerinden ihtiyati haciz talebinin kabulüne*” karar vermiştir.

Alacaklının esas icra dairesine (Gaziantep İcra Müdürlüğü, Dosya No: 2020/...) başvurusu üzerine yazılan talimat uyarınca, talimat icra dairesi Bakırköy ... İcra Müdürlüğü’nce (2020/... Tal.) mahkemenizde görülmekte olan davaya konu (ilk) haciz **01.12.2020 tarihinde** gerçekleştirilmiştir.

Alacaklı, söz konusu 2 bonoya dayalı olarak, Gaziantep İcra Müdürlüğü’nün 2020/... sayılı icra dosyasında, borçluları aleyhine **01.12.2020 tarihinde** kambyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi de başlatmıştır.

01.12.2020 tarihli söz konusu ‘haciz tutanağı’nda şu bilgiler yer almaktadır:

Haciz, “... Mahallesi ... Caddesi, No26/A. ..., İstanbul” adresinde gerçekleştirilmiştir.

Haciz sırasında hazır bulunan (F. I.) özetle “*gelen adresin (üçüncü kişi) (Ş.) A.Ş.’nin ticaret sicilinde kayıtlı adresi olduğunu, şirketlerinin 1993 yılında kurulduğunu, adresin borçlular ile bir ilgisi olmadığını, burada bulunan tüm malların üçüncü kişi şirkete ait olduğunu*” belirterek Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri ile vergi levhası ve faturalar ibraz etmiştir.

Alacaklı vekili ise özetle “*haciz mahallinde hazır bulunan (F. I.)’nın aynı zamanda borçlu şirketlerin yönetim kurulu üyesi ve ortağı olduğunu, gelen adresin borçlu şirketin ticaret sicili adresi olduğunu, takip borçluları ile üçüncü kişi şirketin (Ü.) altında birleşmiş olduğunu*” belirtmiştir.

Haciz mahalline “(H.)” ibaresini içerir flama, kilim, halı, vs.nin bulunduğu ve bunların fotoğraflandığı, alacaklı vekilinin talebi üzerine haciz işleminin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Haciz sırasında kasada bulunan *aşağıda belirtilen cins ve tutardaki paralar* alacaklı vekilinin talebi üzerine dosyaya alınmıştır:

- “32 adet 200 TL., 4 adet 50 TL., 116 adet 100 TL.”
- “41 adet 100 USD, 13 adet 50 USD, ”
- “7 adet 5 Euro, 15 adet 10 Euro, 14 adet 20 Euro, 14 adet 50 Euro, 6 adet 100 Euro, 2 adet 200 Euro”

Daha sonra haciz işlemlerine devam edilerek -10555, 24 m2- **1663 adet halı** (ihtiyaten) haczedilmiş ve **muhafaza** altına alınmıştır.

Üçüncü kişi vekili Av. ... yapılan işlemler üzerine söz alarak “*istihkak iddiasında bulunduklarını, ayrıca yapılan haczin taşkın haciz niteliğinde olduğunu*” beyan etmiştir.

İhtiyati hacizden sonraki aşamada icra dosyasındaki yapılan diğer işlemler hakkında:

Üçüncü kişi vekili “*istihkak davası açılmak üzere alacaklı vekilin süre verilmesi gerektiğini*”⁵¹⁴⁰ belirterek, 02.12.2020 tarihinde Gaziantep İcra Müdürlüğüne (Dosya No: 2020/...) başvuruda bulunmuşsa da, icra müdürlüğü 08.12.2020 tarihinde “...*haczin İİK 96/97 maddelerince yapılmış sayılmasına, ... istihkak hususunda karar vermek üzere dosyanın nöbetçi icra hukuk mahkemesine gönderilmesine*”⁵¹⁴¹ şeklinde karar vermiş ve üçüncü kişi vekili 10.12.2020 tarihinde icra müdürlüğünün bu kararının iptali için şikayet yoluna başvurarak “...*yapılan haczin İİK. 99 uyarınca yapıldığının kabulü ile istihkak davası açmak üzere alacaklıya süre verilmesine, haczedilen tüm menkullerin yediemin olarak müvekkillerine iade edilmesine...*” karar verilmesini talep etmiştir. Söz konusu şikâyet, Gaziantep ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... Esas sayılı dosyasında görülmekte iken, 25.02.2021 tarihli duruşmada -Gaziantep ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... E. sayılı dosyasıyla- “*birleştirme kararı*” verilmiştir.

İcra dairesinin icra takip dosyasını kendisine göndermesi üzerine, **Gaziantep ... İcra Hukuk Mahkemesi, 12.01.2021 T. ... kararı ile, “...haciz mahallinde bulunan**

⁵¹⁴⁰ Üçüncü kişi vekili bu başvurusunda “*Haciz sırasında sunulan belgelere karşın, İİK. 99 uyarınca işlem yapılmamasının usulsüz olduğunu, haczedilen malların tamamının istihkak iddiasında bulunan müvekkillerine yediemin olarak teslimi gerektiğini, ...haciz mahallinde üçüncü kişi müvekkillerinin bir çok markada halı sattığını, ‘(H.) Halı’nın bir halı markası olduğunu, borçlu şirketlerden (H.) Tekstil ile bir ilgisi olmadığını, bu halının diğer borçlu şirkete ((Ü.)ya) ait tescilli bir ürün olduğunu, müvekkilinin bu ürünleri alıp sattığını, bu nedenle ürünleri aldığı firmanın borcundan dolayı müvekkiline ait malları haczinin mümkün olmadığını, Kasada bulunan çek/senetlerin tamamının, müvekkilleri üçüncü kişi adına düzenlenmiş olduğunu, ... haciz mahallinde bulunan (F. I.)’nın diğer takip borçlularında ortaklığı varsa da, pasif bir ortaklığı olduğunu, ...takip borçlusunu olarak gözüken (H.) Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.12.2017’de 12m2’lik bir alanı ‘irtibat ofisi’ kiraladığını ancak burada hiçbir malvarlığı olmadığını, malların kıymet takdiri işlemlerinin bir an önce yapılmasını ve istihkak davası açmak üzere alacaklıya süre verilmesini talep ettiklerini*” belirtmiştir.

⁵¹⁴¹ Gaziantep İcra Müdürlüğü’nce (Dosya No: 2020/...) 08.12.2020 tarihinde “...*borçlu şirkete ait haciz mahallinde bulunan evraklar, flamlar, afişler, kasada bulunan (H.) halı stickerlı zarf ve (H.) halı isimli bir çok halı bulunduğu, borçlu şirket ortağının da haciz mahallinde bulunduğu haciz tutanağında belirtildiğinden, haczin İİK 96/97 maddelerince yapılmış sayılmasına, ... istihkak hususunda karar vermek üzere dosyanın nöbetçi icra hukuk mahkemesine gönderilmesine ... hacze konu malların yediemin olarak üçüncü kişiye teslim edilmesi hususundaki talebin red-dine...*” karar verilmiştir.

kimseler, evraklar, afişler ile tarafların iştirak alanlarının ortak oluşu dikkate alındığında, karinenin, borçlu, bir başka deyişle alacaklı yararına olduğu kanaatiyle 3. kişinin istihkak iddiasının reddine ... istihkak davası açma konusunda serbest olduğuna” değinilerek “*takibin devamına*” karar verilmiş olup üçüncü kişi söz konusu kararın verilmesinden önce, 16.12.2020 tarihinde “**istihkak davası**” açmıştır. Üçüncü kişinin açtığı bu dava süresindedir.

İcra dosyasında takip borçlularının adreslerinde yapılan diğer hacizler hakkında:

-İstanbul’da gerçekleştirilen 01.12.2020 tarihli ihtiyati hacizden sonra- **03.12.2020 tarihinde** takip borçlularının Gaziantep adreslerinde de hacze gidilmiştir.

- Gaziantep İcra Müdürlüğü’nün 2020/... nolu dosyasında yer alan **03.12.2020 tarihli** (ihtiyati) haciz tutanağı içeriğine göre, takip borçlularından (Ü.) AŞ.’nin ... *Bulvarı ... Cadde No: ... Gaziantep* adresine gidildiğinde, alacaklı şirketi temsil yetkisine sahip olmayan -alacaklı vekiline daha sonra bilgi vermek üzere, orada müşahit olarak bulunan- kişinin huzurunda, saat 10.45’te ihtiyati haczin infazına başlandığı, gelinen adreste hazır bulunan kişinin “*adresin (P.) Td. Şti.’ne ait olduğunu, borçlu firmayı tanımadıklarına*” ilişkin beyanı ile yetinilerek **başkaca bir araştırma yapılmaksızın ve herhangi bir işlem yapılmadan (5 dakika içinde) saat 10.50 itibariyle ihtiyati hacze son verildiği** görülmektedir.

- Gaziantep İcra Müdürlüğü’nün 2020/... nolu dosyasında yer alan **03.12.2020 tarihli** diğer (ihtiyati) haciz tutanağı içeriğine göre, , takip borçlularından (H.) Ltd. Şti.’nin ... *Mah. ... Bul. No: ... K: ... D: 152 Gaziantep* adresinde gidildiğinde, alacaklı şirketi temsil yetkisine sahip olmayan -alacaklı vekiline daha sonra bilgi vermek üzere, orada müşahit olarak bulunan- kişinin huzurunda, saat 11.20’de ihtiyati haczin infazına başlandığı, icra takip dosyası borçlularından ikisinin de vekilliğini yapan avukatın da hazır bulunduğu, hazır bulunan avukatın “*müvekkillerinin pandemi nedeniyle ekonomik kriz içinde olduğunu, işlerin açılması halinde ödeme yapabileceklerini*” ve “*alacaklı vekilinin mahkemeye yatırmış oldukları teminatın iadesini hususunda her iki şirket adına da muvafakatleri olduğunu*” beyan ettiği ve bunun üzerine **haciz mahallinde araştırma yapılmaksızın ve herhangi bir işlem yapılmadan (5 dakika içinde) saat 11.25 itibariyle ihtiyati hacze son verildiği** görülmektedir.

Gaziantep ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... E. dosyasında görülmekte olan istihkak davasındaki taraf beyanları hakkında:

Davacı üçüncü kişi vekili 16.12.2020 tarihli dava dilekçesinde özetle;

- “*...Müvekkil şirketin 1993 yılında, icra takibine konu borcun doğumundan yıllar önce, kurulduğunu ve müvekkilinin 1998 yılından beri haciz adresinde faaliyet gösterdiğini...*”,

- “*...Asıl takip borçluları hakkında haciz işlemi dahi yapılmadığını, müvekkilleri üçüncü kişi şirkete ait adreste haciz yapıldığını, davalı-alacaklı ile borçlunu*

muvazaalı işlemler yaptığını, borçluların malvarlığı var iken, müvekkillerinin adresine gelindiğini... ”,

- “...Haciz mahallinde (F. L.)’nın bulunma nedeninin üçüncü kişi şirketin imzaya yetkili yönetim kurulu üyesi olması olduğunu, bu kişinin borçlu şirketlerde sadece %10 oranında hisse sahibi olduğunu, borçlu şirketlerin %55 hissesinin ise (V. L.)’ye ait olduğunu, **borçlu şirketlerin kuruldukları günden bugüne temsil yetkisinin (B. L.) ve (V. L.)’de olduğunu**, borçlu şirketlerin alacaklıya karşı olan muvazaalı alacaklarından dolayı üçüncü kişinin adresinde haciz yapılmayacağını, **davalılar arasında muvazaalı senet düzenlendiğini**, üçüncü kişi şirketin davalılar arasındaki borç ilişkisinden 26 yıl önce kurulmuş olduğunu, alacaklı ile borçlu şirket arasında uzun yıllardır ticari ilişki olduğunu, **alacaklı şirketin borçluya mal teslimi yaptığı adreste hacze gitmediğini**, bunun yerine borçlu şirkette hissesi olan bir kişinin takip borçlusu olmayan şirketine ait malları hacze geldiğini, borçlu şirketin 24.625 m2 halı fabrikasında haciz yapmak yerine haciz işlemi yapılmadan işlemlere devam edildiği, yine diğer borçlunun adresinde de haciz sırasında hiçbir işlem yapılmadığını, üstelik her iki borçlunun vekili olan avukatın haciz sırasında **ihtiyati hacze ilişkin teminatın iadesine ilişkin muvafakat ettiğini...** ”,

“...Müvekkil şirketin haciz mahallinde 1993 yılından beri toptan hali ticareti yaptığını, muhtelif şirketlerden halı aldığını, takip borçlularından (Ü.)’den bedeli karşılığında halı aldığını, diğer borçlu (H.) Ltd. ’den hiçbir alım yapmadığını, (H.) Teks.... Ltd. Şti.nn bir tüzel kişi, (H.) Halı’nın ise bir marka olduğunu, hatta bu markanın da (H.). . Ltd. ’Şti.ne ait olmadığını, aksine (Ü.)’ye ait tescilli bir marka olduğunu, müvekkillerinin de halıları (Ü.)’den aldığını, tüm bunların ticari defter kayıtlarında sabit olduğunu...” ,

- ‘(H.) Halı’ ibaresi içeren eşya ve halıların borçlunun bu adreste faaliyette bulunduğu anlamına gelmeyeceğini, çünkü bu halı markasının, Türkiye’nin her yerinde halı mağazalarında satılan bir marka olduğunu, bu nedenle, (H.) Halı markasını içeren sticker, zarf, flama, katalog vb. eşyanın tüm halı mağazalarında bulunmasının doğal olduğunu, borçlu gözükten (H.) Teks... Ltd. Şti. ’nin 01.12.2017 tarihinde irtibat ofisi olarak 12 m2lik bir alanı kiraladığını, sicil gazetesinde de açılan şubenin 0 sermaye ile kurulduğunun ilan edildiği, bu adrese her hangi bir mal sevkiyatı yapılmadığını vb.”

belirterek “istihkak davasının kabulüne, hacizlerin kaldırılmasına, hacizli mal ve paraların üçüncü kişiye iadesine, kötüniyetli davalılar aleyhine %15 tazminata hükmedilmesine karar verilmesini” talep etmiştir.

Davalı-alacaklı vekili 05.01.2021 tarihli cevap dilekçesinde özetle;

“...Haciz yapılan yerin borçlu (H.)... Ltd. Şti. ’nin ticaret sicil kayıtlarına göre **İstanbul şubesi adresi olduğunu...** ”,

- “Gerek takip borçlusu şirketlerin gerekse davacı-üçüncü kişi şirketin **aynı sektörde olduğunu, ortak ve yöneticilerinin aynı kişiler, hemşeri ve akraba olduğunu, borçlu şirketlerle davacı-üçüncü kişi şirketin fiili ve organik bağ içinde olduğunu...**”,

- “...Haciz mahallinde **borçlu şirket ile davacı şirketin kurucusu ve ortağı olan kişilerin hazır bulunduğunu...**”,

- Haciz mahallinde **borçlu şirkete ait logo vs.nin** sökülmek istendiğini, haciz mahallinde özellikle mahcuz halılarda şirketin markası olduğunu, **borçlu şirkete ait poşet vs.lere dair onlarca çekilmiş fotoğraf olduğunu, haciz yapılan adresin borçlu şubesi olması ve haciz tutanağı ile ekli fotoğrafların istihkak iddiasında bulunan şirketin borçlu şirketle fiili ve organik bağını ortaya koyduğunu..**”,

- “...İstihkak iddia edence sunulan belgelerin **her zaman düzenlenebilen belgeler** olduğunu, İİK. 97/a gereğince mülkiyet karinesinin borçlu yararına olduğunu, üçüncü kişinin gelir ve kazancı olduğunu kanıtlayamadığını, internet sitelerinde daha sonra çeşitli değişiklikler yapıldığını, davacı üçüncü kişinin yasal karinenin aksini ispat edemediğini”

belirterek “açılan davanın reddi ile %20den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini” talep etmiştir.

Takip borçlusu şirketlerde hissesi bulunan üçüncü kişi şirket ortaklarının, borçlu şirketler ve yetkileri aleyhine açtığı diğer davalar hakkında:

Takip borçlusu şirketlerin muvazaalı davrandığı iddia eden üçüncü kişi şirket ortakları, takip borçlusu şirketler aleyhine kayyım atanması, genel kurul kararlarının yoklukla tespitiine ilişkin davalar da açmış olup borçlu şirket yetkilileri hakkında (Gaziantep C. Başsavcılığı’nın 2020/96551 ve 2021/7797 soruşturma nolu dosyaları ile) suç duyurusunda bulunmuştur.

Üçüncü kişi şirket ortakları (A. I.), (F. I.) ve (O. I.), “davalı-borçlu (H.) Limited Şirketi’nde %45, diğer davalı borçlu (Ü.) Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’nde yine %45 hisse sahibi olsalar da, adı geçen borçlu şirketlerin yönetiminde saf dışı bırakıldıkları, borçlu şirketlerin kötüniyetli yöneticilerinin usulsüz işlemler yaptığını, şirketi battık olarak gösterip haksız kazanç elde ettiğini” iddia ederek,

- “Takip borçluları olan (H.) Limited Şirketi’nin ve (Ü.) Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin çeşitli tarihlerdeki **genel kurul kararlarının -kendileri davet edinmeden sahte imza ile, usulsüz olarak alınmış olmaları vb. nedenlerle- yoklukla mutlak butlanın olduğunun tespiti** ile şirketlere genel kurulun yapılması için **kayyım atanması** ve **gerekli görünen tüm tedbirlerin alınması**” istemiyle davalar açmıştır (Gaziantep ... Asliye Ticaret Mahkemesi, Dosya No: 2021/... E. ve Gaziantep ... Asliye Ticaret Mahkemesi, Dosya No: 2021/... E.)

Söz konusu başvurular incelendiğinde, aynı zamanda borçlu şirketlerde hissedar olan üçüncü kişi şirket ortaklarının, “**şirketin fiili olarak (B. L.) ve (V. L.) tarafından yönetilmesi nedeniyle, kendilerinin Genel Kurul defterleri ve şirkete ait yapılan işlemlere incelemesine izin verilmediği** gibi bu hususta kendilerine bilgi dahi

verilmediğini”, “(V. L.) ve (B. L.) hakkında ayrıca **suç duyurusunda bulunulduğunu**”, “(Ü.) Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin adresinde yapılan **haciz sırasında ‘şirkete ait yerde (P.) Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bulunduğu, borçlu gözüken (Ü.) şirketinin adreste bulunmadığının zapta geçtiğini’** öğrenen müvekkillerinin bu tarihten itibaren hisse sahibi oldukları (Ü.)’ye ait fabrikada, **(P.) adında bir şirketin neden bulunduğu**, (Ü.)’ye ait değerli halı makineler ile satışa hazır halıların, ham maddelerin akıbetleri ile ilgili bilgi verilmesinin talep edilmesine rağmen, müvekkillerine davalı şirket yetkili temsilcisi (V. L.) tarafından **bilgi verilmediğini**” belirttiği görülmektedir.

Mahkemenizin (Gaziantep ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin) 2020/... E. nolu dosyasında görülmekte olan istihkak davasında, alacağın dayanağı **120.000 USD bedelli 2 adet bonodur**. Alacaklı elindeki diğer 19 bonoyu da ayrı bir takibe konu etmiştir.

Aynı alacaklı (F.) A.Ş) aynı borçlular ((Ü.) Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve (H.) Ltd. Şti.) hakkında elindeki diğer **19 adet bono (ve muacceliyet sözleşmesine)** dayalı olarak yine önce ihtiyati haciz kararı alarak ve daha sonra da bu borçlu şirketler aleyhine kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatmış ve yine üçüncü kişinin adresinde haciz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu **14.01.2021 tarihli** ihtiyati hacze ilişkin olarak *Gaziantep ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/... E. nolu* dosyasında ayrı bir istihkak davası açılmıştır.

Mahkemenizde görülmekte olan istihkak davasına konu 01.12.2020 tarihli (ihtiyati) haciz ile *Gaziantep ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/... E. nolu* dosyasında görülmekte olan istihkak davasına konu 14.01.2020 tarihli (ihtiyati) haciz birçok açıdan benzer özellikler taşımaktadır. Her iki uyuşmazlıkta da, “alacaklı”, “borçlular” ve “üçüncü kişi” ile “haciz adresi” aynıdır.

Davacı üçüncü kişi vekili açtığı bu davada da, özetle “*alacaklı ile borçluların muvazaalı işlemler yaptığını, aralarında davalı alacaklının gerçek bir alacağı bulunmadığını, alacaklının kambiyo takibi yaptığı, senetlerdeki ‘nakten’ ibaresi nedeniyle 3.009.443, 33 TL tutarında nakit’ olarak borç para vermiş olduğunu kanıtlaması gerektiğini, takibi konu senetlerden biri çift vade nedeniyle geçersiz olmasına karşın, borçlu şirketlerin buna itiraz etmediğini, usulsüz tebligatlara dahi ses çıkarmadıklarını, taraflar arasındaki muacceliyet sözleşmesinin de muvazaalı olduğunu*” belirtmiş ve “*taraflar arasındaki organik bağ, haciz mahallinde bulunan mallar ve haciz sırasında hazır bulunan kişilere*” dair önceki hacze ilişkin açıklamalarını yineleyerek “*açmış oldukları istihkak davasının kabulüne, hacizlerin kaldırılmasına, hacizli mal ve paraların üçüncü kişiye iadesine, kötüniyetli davalılar aleyhine %15 tazminata hükmedilmesine karar verilmesini*” talep etmiş ve dosyaya sunmuş olduğu beyan dilekçesinde “*aynı bölgede iş yapan davalıların birlikte kötü niyetli olarak hareket ettiklerini, ikinci hacizden sonra alacaklı gözüken davalı (F.) Şirketi’nin yetkilisinin (Metin Beyin) 30.01.2021 tarihinde saat 14.00’de 0532 2726368 nolu telefondan, davalı-borçlu şirketlerin İstanbul’da oturan, borçlu şirketleri temsil etmeyen ortağı konumundaki (A. I.)’yı arayarak ‘bir kısım ödeme yapmalarını, borçlu şirketteki hisselerini, Gaziantep’de şirketleri yöneten (V. L.)’ye devretmelerini’ talep ettiğini, (A. I.)’yı ikna etmek*

içinde ‘*Diğer alacaklı bankalar bana haczi nasıl yaptığını soruyorlar, onlara bu bilgileri vermiyorum*’ şeklinde konuşarak, esasen gerçek amaçlarının davalı-borçlu şirketlerin İstanbul’da ikamet eden ortaklarındaki hisseleri (V. L.)’ye devrini sağlamak olduğunu açıkça gösterdiğini, hacizler öncesinde de (V. L.)’nin hisselerin bedelsiz kendisine devir edilmesini istediğini, olmayınca da davaya konu hacizlerin gündeme geldiğini” ifade etmiştir.

XV-Mütalâa (ve dava) konusu uyumsuzlukta;

- İcra takibine konu borçlu şirketlere gönderilen her **2 ödeme emrinin** de, haczin yapıldığı üçüncü kişinin adresinde tebliğ edilmediği, borçluların adreslerinde tebliğ edilmiş olduğu,

- Üçüncü kişi şirketin **1993 yılında kurulduğu**, borçlu şirketlerden (Ü.) A.Ş.’nin **2002 yılında kurulduğu**, üçüncü kişi şirket ortaklarının, diğer borçlu şirket olan (H.) Ltd. Şti.’ne ait bir kısım hisseleri 2004 yılında devraldığı,

- Haciz sırasında hazır bulunan üçüncü kişi şirket temsilcisinin, aynı zamanda borçlu şirkette **hisse sahibi** olduğu ancak borçlu şirketleri hiçbir zaman **temsil yetkisine sahip olmadığı,**

-Üçüncü kişi konumunda olan şirket ortaklarının ((A. I.), (F. I.) ve (O. I.)’nın) davalı-borçlu (H.) Limited Şirketi’nde %45, diğer davalı borçlu (Ü.) Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde yine %45 *hisse sahibi* olduğu,

- **Haciz mahallinin**, üçüncü kişinin ticaret siciline kayıtlı adresi olduğu, bu adres, aynı zamanda borçlu şirketlerden (H.) Limited Şirketi’nin “şube adresi” olarak ticaret sicilinde ilan edilmişse de, 2017 yılında, borçlu şirketlerden (H.) Ltd. Şti.’nin, üçüncü kişiye ait binanın 12 m2’lik bölümünde ‘*irtibat bürosu*’ olarak kullanılmak üzere bir ofis kiraladığı ve bu adresin, şube adresi olarak sicilinde kayıtlı olduğu, şubede faaliyet gösterilmediği ve bu nedenle buranın 30.01.2020 tarihinde tahliye edildiği, ancak pandemi nedeni ile şube kapanışlarının yapılamadığı, ihtiyati haczin, 12 m2’lik alanda değil, binanın tamamında yapıldığı,

- (İcra takibine konu edilen 2 bononun da 30.08.2019 tarihinde düzenlenmiş olduğu, üçüncü kişinin ise 1993 yılında kurulmuş olduğu gözetildiğinde) Üçüncü kişi şirketin borcun doğumundan yıllar kurulmuş olduğu,

- Haczi mahallinde, bulunan flama, zarf, halı vs. gibi eşyaların üzerinde “(H.) Halı” ibaresinin yer aldığı, “(H.) Halı” ibaresinin (Ü.) Şirketine ait halı markası olduğu, hacze geline adreste diğer halı markaları ile birlikte bu halı markasına ait ürünlerin de borçlu (Ü.) Şirketinden satın alınarak, satışının yapıldığı,

- Haciz sırasında mahcuzların kıymetinin belirlenmediği, ancak istihkak davasının açılmasından sonra, icra müdürlüğüne yapılan kıymet takdirine ilişkin raporun takibin taraflarına tebliğ edildiği,

- Halı ticareti yapan üçüncü kişi şirketin, haczedilen halıların bir kısmını, icra takip borçlusu olan (Ü.)’den, diğer mahcuzları ise (satmak üzere) başka firmalardan satın almış olduğu,

görülmektedir.

XVI- Haciz sırasında kıymet takdiri yapılmamış olması hakkında:

Davacı-üçüncü kişi vekili dava dilekçesinde *haklı olarak istihkak davasında “haciz sırasında kıymet takdiri yapılmadığından öncelikle kıymet takdiri yapılmasını ve sonrasında belirlenen kıymete göre harcın tamamlanmasının gerektiğini”* ileri sürmüştür. Bilindiği gibi, istihkak davalarında, “alacak tutarı” ile “haczedilen dava konusu mahcuzların değerinden” hangisi az ise, o değer üzerinden hesaplanacak harç alındıktan sonra yargılamaya devam olunması gerekir. Haczedilen malların kıymeti icra müdürlüğünce belirlenmemiş olduğundan, yargılamaya devam olunması için *öncelikle harcın tamamlanması*, harca esas alınacak değer belirlenebilmesi için de, haczedilen malların **kıymet takdiri yapılması** gerektiğinden, takip dosyasının tarafı olan alacaklı tarafa “masrafin yatırılması” amacıyla süre verilmesi gerekir.⁵¹⁴²

Somut uyuşmazlıkta, istihkak davasının açılmasından sonra, talimat icra dairesi olan Bakırköy ... İcra Müdürlüğünce (2020/... Tal.) seçilen bilirkişilerin hazırladığı kıymet takdiri raporu, takibin taraflarına tebliğ edilmiştir. Esas icra dairesi olan Gaziantep İcra Müdürlüğü’nün 2020/... s. icra takip dosyasında, kıymet takdiri raporunu gören üçüncü kişi şirket vekili, kıymet takdirine itiraz etmiştir. Söz konusu şikayet Bakırköy ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/... E. sayılı dosyasında halen görülmektedir.

Bilindiği gibi, **Yüksek mahkeme**, “*takibin tarafı olmasa da hukuki yararı bulunan üçüncü kişiler şikayet yoluna başvurabileceğini*”⁵¹⁴³ kabul etmektedir. **Doktrinde** de “*borçlunun, üçüncü kişilerin ve kamunun menfaatini korumak için konulmuş ‘amir hükümlere’ aykırı olarak yapılmış işlemler için her zaman şikayet yoluna gidilebileceği*”⁵¹⁴⁴ kabul edilmektedir.

Kıymet takdirine ilişkin icra mahkemesinin kesin olduğundan, bu konuda istihkak iddia eden üçüncü kişinin ‘şikayet’ yoluna başvurmakta hukuki yararının olup olmadığına ilişkin aydınlatıcı bir içtihat bulunmasa da, örneğin, üçüncü kişi muahfaza işlemine ilişkin olarak şikayet yoluna başvurabilir. Buna karşın, üçüncü kişi kural olarak ‘haczin kaldırılmasını’ isteyemez, istihkak iddiasına bulunabilir.

Bir uyuşmalıkta, **Yargıtay 12. HD.** “*Şikayetçi üçüncü kişinin, ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan icra takibinde kıymeti takdir edilen geminin, ipotek konusu olan gemi olmayıp kendilerine ait gemi olduğunu’ ileri sürerek ‘yapılan kıymet takdirinin iptali ile satışın durdurulmasını’ talep etmesinin, ‘kıymet takdirine itiraz’*

⁵¹⁴² 8. HD. 03.04.2019 T. 8390/3656 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁴³ Bknz: 12. HD. 04.02.2019 T. 5298/1168; 04.05.2016 T. 131/13123; 18.09.2013 T. 22315/28976 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁴⁴ **KURU, B.** İcra İflas Hukuku-1988 Baskı, C: 1, s:94 -HGK. 22.01.2003 T. 12-17/29, Ayrıca Bknz: 12. HD. 21.09.2020 T. 5640/7294 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

değil, icra müdürünün işleminin hukuka aykırı olduğuna yönelik ‘şikayet’ niteliğinde bulunduğundan, mahkeme kararının İİK. mad. 363 uyarınca temyiz edilebileceğini; şikayet yoluna, şikayete konu işlemi iptal ettirmekte hukuki yararı olan herkesin başvurabileceğini, şikayetçinin takibin tarafı olması zorunluluğunun olmadığını ve kendisine ait geminin kıymetinin takdir edildiğini, icra müdürlüğü işleminin hukuka aykırı olduğunu iddia eden şikayetçinin, bu işlemi ‘şikayet’ konusu yapmasında hukuki yararının bulunduğunu”⁵¹⁴⁵ ifade etmiştir.

Her ne kadar ‘takibin tarafı’ olmasa da, üçüncü kişinin, adresinde yapılan hacze konu malların kıymet takdirinin düşük belirlendiği iddiası ile şikayet yoluna başvurulmasında hukuki yararı bulunmaktadır. Çünkü malların değerinin düşük tespit edilmesi halinde, üçüncü kişi aynı adreste yeni hacizlerle karşı karşıya gelebilir. Bu nedenle üçüncü kişinin kıymet takdirine ilişkin yaptığı şikayetin kesinleşmesi beklenerek, istihkak davasının değerinin buna göre belirlenmesi isabetli olur. Kıymet takdirine yapılan itiraz üzerine verilen icra mahkemesi kararı kesin nitelikte olacağından, istihkak davası henüz sonuçlanmadan dava değerinin belirlenmesi mümkün olacaktır.

XVII- “Alacağın gerçek olup olmadığının” değerlendirilmesi gerekliliği:

a- İstihkak iddiasında bulunulabilmesi için uygulanan haczin, kesin (icrai) haciz olması zorunlu değildir. Uygulanan “**ihtiyati haciz**” de olabilir. Ancak ihtiyati haczin hükümsüz hale gelmesi -örneğin; alacaklı tarafından süresinde icrai hacze çevrilmesi- ile, istihkak iddiası (ve davası) konusuz kalır. Somut olayda geçerli gözükken bir haciz olduğundan ve süresinde ihtiyati haczin hükümsüz hale gelmesi de söz konusu olmadığından, bir diğer dava şartlarının incelenmesi gerekir.

b- Yukarıda (VIII-’de) ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, *istihkak davasının* görebilmesi için, “**gerçek bir alacağa dayalı icra takibi yapılmış olması**” özel dava koşulu olarak kabul edilmektedir.

Davacı-üçüncü kişi vekili, dava dilekçesinde, “**gerçek bir alacağa dayalı icra takibi yapılmadığı**” iddiasını,

- “*Halı piyasasında vadelerin normalde bir yıldan aşağı olmadığı halde takibe konu bonoların düzenleme ve vade tarihleri arasında sadece 23 günlük fark olduğunu*”

- “*Davalı alacaklı ile davalı borçlu (H.) Teks. San. Tic. Ltd. Şti arasında ticari bir ilişki olmadığını*, ”

- “*(H.) Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Şubesi’nin “0” sermaye ile kurulmuş bir şirket olduğunu ve bu hususun ticaret sicilde ilan edildiğini*,

- “*Davalıların birlikte ve kötüniyetle hareket ederek aralarında anlaşmalı senet düzenlediğini ve bu şekilde müvekkili üçüncü kişi şirketten para sızdırmaya çalıştıklarını, alacaklı ile borçlu arasında temel ilişki bulunmadığını*, ”

⁵¹⁴⁵ Bknz: 12. HD. 18.09.2013 T. 22315/28976 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

- “Müvekkili üçüncü kişi şirketteki ortağının, borçlu şirketlerde hissesi olsa da, borcu şirketlerin hisse çoğunluğunu ve yönetimini elinde bulunduran asıl yetkilerin başka şahıslar olduğunu ve **borçlu şirketlerin, davalı-alacaklıya karşı muvazaalı borçlarından dolayı** müvekkili şirketin malvarlığının haczedilmesinin mümkün olmadığını”

- “Alacaklının borçlu şirketin 24625 m2 büyüklüğündeki halı fabrikasında haberdar olduğunu, buraya mal teslimi yaptığını, buna karşın burada haciz işlemi yapmadığını, müvekkili üçüncü kişi şirketin adresinde haciz yaptıktan sonra, **borçluların (fabrikası yerine) başkaca adreslerine giderek burada 5 dakika içerisinde tutanak düzenlendiğini, usulen bulunduklarını**, hiçbir haciz işlemi yapılmadan haciz mahallinden ayrıldıklarını”

ileri sürerek ifade etmiştir.

Bu durumda, **yüksek mahkeme (Yargıtay 8. HD., 17. HD. 21. HD.)** içtihatlarında ve **doktrinde** “icra takibine konu alacağın gerçekte bulunmadığı, muvazaalı olarak yaratılmış olduğu” iddiasının icra mahkemesince -öncelikle- araştırılması gerektiği açıktır.

Bu nedenle, davalıların ticari defterlerinde bilirkişi vasıtasıyla inceleme yaptırarak, “**icra takibine konu edilen alacağın ticari defterlerde kaydının bulunup bulunmadığını**” araştırılmalıdır.⁵¹⁴⁶ Alacaklının, gerçekte alacağı olmamasına karşın, icra takibine başlatması iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağıdan, ⁵¹⁴⁷ istihkak davasının görülebilmesi için, **alacaklı, “icra takibine konu alacak miktarı kadar (120.000 USD tutarında) alacaklı olduğunu”** ispatlamalıdır.

Bu konuda icra takibinin kesinleşmesinin bir önemi olmadığı gibi, alacaklı, “icra takibine konu kambyo senetlerinin mücerretliği nedeniyle borcun sebebinin açıklanmak zorunda olmadığını” iddia edemez.

Yüksek mahkemenin⁵¹⁴⁸ de kabul ettiği gibi, tarafların bu konudaki tüm delilleri toplanarak;

- “Alacaklı (F.) A.Ş’nin ve borçlu şirketlerin defterleri ve kayıtları üzerinde yaptırılacak **bilirkişi incelemesiyle takibe konu senetlerin verilmesine neden olan alacak ilişkisinin gerçek olup olmadığının ve miktarının saptanması**”,

⁵¹⁴⁶ Bknz: 17. HD. 06.04.2015 T. 4931; 5404; 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020; 06.05.2014 T. 1026/7088; 17. HD. 21.02.2012 T. 18333/9866; 17. HD. 2.09.2011 T. 3577/7913; 21.05.2012 T. 4098/6451; 17. HD. 26.09.2013 T. 11076/12858; 8. HD. 15.06.2017 T. 10332/9147; 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683; 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551; 8. HD. 30.09.2014 T. 2592/17526; 8. HD. 10.07.2014 T. 11304/14720 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁴⁷ GÜNEREN, A. age. s: 1038 vd. - MUŞUL, T. age., s: 9 vd.

⁵¹⁴⁸ Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551; 8.HD. 10.07.2014 T. 11304/14720; 17. HD. 06.05.2014 T. 1026/7088; 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945; 17. HD. 22.05.2014 T. 16397/8020; 17. HD. 25.03.2014 T. 14725/4327; 8. HD. 18.04.2017 T. 14132/5683; 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

- “Tacir borçlu şirket kayıtlarında bu **alacağa ilişkin girdi** olup olmadığının incelenmesi”,

- Davalılara **borcun hangi ticari ilişkiden doğduğunun** sorularak, davalılar arasında gerçek bir ticari ilişkinin olup olmadığının irdelenmesi”,

- “Alacaklı (F.) A.Ş. ’nin borç ilişkisinin doğduğu zaman itibariyle ekonomik durumunun ve takibe dayanak bonodaki miktar itibariyle ticari iş yapabilme olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu kapsamda gerek görülürse zabita araştırması yapılması, banka kayıtlarının incelenmesi”

ve ortada **gerçek bir alacak** yoksa, **üçüncü kişinin istihkak iddiasında haklı olduğu** sonucuna varılması gerekmektedir.

Yüksek mahkeme, ⁵¹⁴⁹ a) “icra takibine hiçbir itiraz etmeme, borçlunun mal beyanı ile üçüncü kişiye ait eşyaların haczin sağlanması ve bundan sonra borçlunun gerçek ikametgah adresi veya işyeri araştırılarak başka hacizler yapma yoluna gidilmemesi”, b) “haciz sırasında davalı borçlunun malik veya kiracılık sıfatı bulunmamasına rağmen, haciz mahallinde hazır bulunması ve yenileme emrini de icra dairesine gidip tebellüğ etmesi, sonra da tüm yasal sürelerden feragat ettiğini beyan etmesi” gibi borçlu tarafından sergilenen normal olmayan (**hayatın olağan akışına aykırı**) davranışların da istihkak davalarında dikkate alınması gerektiği görüşündedir.

Davacı-üçüncü kişi vekili “borçluların adreslerinde **göstermelik haciz** tutanağı düzenlendiğini, haczi kabil borcu karşılayacak nitelikte borçluların gerçekte fiilen bulunduğu alacaklı tarafından mal teslim edilmek suretiyle de bilinen adreslerinde haciz işlemi yapılarak alacağın tahsili mümkün iken, esasen borçlu şirketin fiilen hiç kullanmadığı, sadece şube olarak gösterdiği, hiçbir malının da bulunmadığı üçüncü kişi şirketin resmi ve fiili adresinde haciz işlemi yapıldığını, borçlu şirkette, üçüncü kişi şirket ortağının hisse sahibi olması olgusunun muvazaa yaratılarak kullanılmaya çalışıldığını, ihtiyat haciz nedeniyle yatırılan **teminatın borçlular vekili tarafından haciz sırasında iade edilmesi** konusunda hemen muvafakat edildiğini, **borçlulara ait hiçbir malın haczi gerçekleştirilmeden**, borçluların malvarlıklarına bilerek dokunulmadan, adeta borçlular hakkında icra takibini sürüncemede bırakarak bir plan doğrultusunda üçüncü kişinin borçlulardan satın almış olduğu mallarda haciz işlemi uyguladığını” ileri sürdüğünden davacı-üçüncü kişinin vekilinin bu iddialarının da değerlendirilmesi gerekir.

XVIII- Üçüncü kişinin istihkak iddiasının yerinde olup olmadığı:

Davacı-alacaklının takip konusu kadar ‘gerçek alacağı’ olduğunun tespit edilmesi halinde, davacı-üçüncü kişinin ‘istihkak iddiasının yerindeliği’ konusunda işin esasına girilmesi gerekecektir.

⁵¹⁴⁹ Bknz: 21. HD. 11.10.2005 T. 4335/9284; 8. HD. 21.01.2016 T. 9507/727 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

Dava konusu (ihtiyati) haciz, davacı-üçüncü kişinin ticaret sicilinde kayıtlı (merkez) adresinde yapılmıştır. Ancak aynı **adresin 12 m2 lik alanı, 2017 yılında**, icra takip borçlusu şirketlerden birinin de “*şube adresi*” olarak ilan edilmiştir.

Davacı-üçüncü kişi “*davalı borçlu şirketin, bir şube adresi göstermek istediğini, bu nedenle kendi adreslerinde 12m2’lik bir yerin kiraya verildiğini, ancak borçlu şirketin fiilen burayı hiç kullanmadığını, davalı borçlu şirkette müvekkileri üçüncü kişinin hissesi olsa da, borçlu şirketin yönetimi elinde bulunduran yetkililerin faal olmayan bu adresin varlığını kötüniyetle kullanarak, söz konusu adres, borçlunun adresiymiş gibi haciz işlemi yaptığını*” ileri sürmüştür.

Alacaklı ise “*haciz adresinin, borçlunun şube adresi olduğunu*” belirterek “*bu adreste üçüncü kişinin ileri sürdüğü istihkak iddiasının reddi gerektiğini*” ileri sürmüştür.

İstihkak dosyasına celp edilen ve borçlu şirketlerden (H.) Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti’nin “.... cadde, No: ..., ..-Gaziantep adresinde” (V. L.) huzurunda **20.12.2019 tarihinde yapılan yoklamada,**

‘*...İşyerini, ödevlinin ofis olarak kullandığının, ödevlinin sigortalı personeli olmadığı, başkaca bir deposunun veya ambarının bulunmadığı, yoklama esnasında iş yerinde emtia mevcut olmadığı*’

İstihkak dosyasına celp edilen ve borçlu şirketlerden ‘(H.)... Ltd. Şirketi’nin Şube’ kaydına ilişkin olarak, **10.01.2018 tarihili e-yoklama fişinde,**

“... **Mah. ... Cd. No:26/A ... İstanbul** adresini mükellefin ofis olarak kullandığı, aynı adreste 4590283691 vergi nolu (Ş.) Halıcılık A.Ş.’nin de faal olduğu, adreste halı kilim satışının olduğu, (H.)... Ltd. Şirketi’nin Şubesine ait olarak emtia bulunmadığı, 1 adet ofis takımı, 1 masa, 1 bilgisayar’ı olduğu, şubenin (Ş.) şirketinin kiracısı olduğu’

İstihkak davası ara kararı uyarınca, “borçlu şirketler ile davacı-üçüncü kişi arasında organik bağ bulunup bulunmadığının araştırılması” için müzekkere yazılan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün **11.01.2021 tarihli cevap yazısında,** ‘...yapılan araştırmada bahse konu **adreste (H.) Ltd. Şti’nin faaliyet göstermediği**, üçüncü kişi şirket ile aralarında **illiyet bağı bulunmadığının** yapılan araştırma neticesinde öğrenilmiş olduğu’

hususları tespit edilmiştir.

Hacizden önce, haciz adresine yapılan yoklamada, bu adreste borçlu (H.) Şirketinin haciz mahallinde emtiasının bulunmadığı, (H.)... Ltd. Şirketi’nin Gaziantep adresinde yapılan yoklamada ise şirket yetkilisinin “başkaca bir deposunun veya ambarının bulunmadığını”, buradaki adreste de “emtiasının mevcut olmadığı” olgularının tespit edilmesi ve yine Emniyet Müdürlüğüne yapılan araştırma neticesinde ‘**haciz adresinde borçlunun faaliyet göstermediği**’ ve ‘**borçlu ile üçüncü kişi arasında organik bulunmadığı**’ sonuçlarına varılması, davacı- üçüncü kişinin iddalarını doğrular niteliktedir.

Alacaklı, elbette borçlunun tüm adreslerinde haciz yaabilir. Öyle ki, icra memuru-
nun da haciz işlemini yapıp yapmama konusunda takdir yetkisi yoktur. İcra memuru,
“istihkak iddiasını” tutanağa geçirerek *istihkak prosedürünü* işletebilir. Ancak, iç içe
geçmiş şirketler olan takip borçluları ile yan yana ticari faaliyetini sürdüren alacaklının,
borçluların merkez adreslerinde usulen haciz işlemi yapması, icra takip işlemlerinin asıl
takip borçlularının malvarlığına yönelmeden ilerletilmesi, borçluların da alacaklı ile
ahenk içinde hareket ederek ihtiyati hacze ilişkin teminatın iadesine muvafakat etmesi
“**hayatın olağan akışına**” uygun düşmemektedir.

Mal kaçırmak amacıyla muvazaa yapılabileceği gibi, alacaklı ile borçlunun bir-
likte hareket ederek ‘muvazaalı işlemler’ yapması da mümkündür. Bu nedenle, davacı-
üçüncü kişinin bu iddialarının araştırılması gerekir. Muvazanın tarafı, muvazaaya da-
yalı olarak hak elde edemeyeceği gibi, muvazaanın tarafı olmayan için bu iddia, *her*
türlü delille ispat edilebilir.

Üçüncü kişi “*borçlu şirkette müvekillerinin hisse sahibi olmasının kötüye kulla-
nıldığını*” da iddia ettiğinden, bu konuda da borçlu şirketlerin idaresinin nasıl sağlan-
dığının tespit edilmesi gerekir.

Borçlu şirketin idaresini elinde bulunduran kimselerin, üçüncü kişinin adresinde
kağıt üstünde bir şube adresi göstererek ve aralarındaki hisse ilişkisini kullanarak, ger-
çekte üçüncü kişiye ait malların haczini sağlaması *hakkın kötüye kullanılması* niteli-
ğinde bir davranıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda ise, üçüncü kişi “*borçluda hisse sahibi olan müvek-
kilerinin, borçlu şirkette devre dışı bırakıldığını, yetkilerinin tek elde toplandığını*” vb.
belirterek “*organik bağın adeta kendileri aleyhine kullanılarak bir tezgah yaratıldı-
ğını*” ileri sürmüştür.

Bu nedenlerle, -takibe konu alacağın, alacaklının ticari defterlerinde kayıtlı ol-
duğu tespit edilerek, alacağın gerçek bir alacak olduğu sonucuna varılması durumunda,
istihkak iddiasının yerindeliği konusunda, icra mahkemesince gerekli araştırmaların
yapılması isabetli olur. Çünkü istihkak davalarında, icra mahkemesi, tarafların göster-
diği tanıkları dinleyerek, bilirkişi incelemesi yaptırarak, keşif yaparak, her türlü delili
serbestçe takdir etme imkanına sahiptir.

**Yukarıda belirttiğimiz gibi istihkak davalarında, organik bağın varlığı, -
borçlu ile üçüncü kişi aynı alanda faaliyet gösterse de-**⁵¹⁵⁰ tek başına muvazaanın
kanıtı kabul edilmez.⁵¹⁵¹

Mal kaçırma nedeniyle danişıklı işlemler yapıp yapılmadığı,⁵¹⁵² iki şirketin tek
elden yönetilip yönetilmediği⁵¹⁵³ önem taşıdığından ve somut olayın özelinde haciz

⁵¹⁵⁰ Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 21926/6642 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁵¹ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311; 8. HD. 23.03.2015 T. 21926/6642; 8. HD. 14.05.2015
T. 5960/11416, 8. HD. 13.02.2014 T. 2528/2232; 8. HD. 31.01.2014 T. 301/1393; 8. HD. 25.04.2017
T. 5792/6126; 21. HD. 26.12.2006 T. 15286/16868 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁵² Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁵³ Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

adresinin niteliği ile şirket hissedarlığına ilişkin taraf beyanları da gözetildiğinde, icra mahkemesince,

- *Tarafların beyanı alınıp, ihtilaf varsa icra memurunun tanıklığına da başvuru olarak haciz adresi ile ilgili tereddütün giderilmesi* ⁵¹⁵⁴ ve haciz adresinde borçlu şirketin fiilen yer alıp almadığının araştırılması,

- *Borçlu ve üçüncü kişi şirketler arasındaki organik bağın araştırılması için haciz mahallinde kolluk aracılığı ile inceleme yaptırılıp, Vergi Dairesi'ndeki kayıtlar üzerinden haciz adresinde, haciz tarihinden itibaren geriye doğru kimlerin faaliyet gösterdiğini de araştırılması* ⁵¹⁵⁵,

- *Borçlu ve 3. kişi şirketlere ait ticaret sicil kayıtları ile bu şirketlerde çalışanları gösteren SGK sicil kayıtlarının dava dosyasına celbi sağlanması*”, ⁵¹⁵⁶

- *“İki şirketin iç içe girmiş tek şirket gibi yönetilip yönetilmediğinin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile, gerekirse mahallinde yaptırılacak kolluk incelemesi ile araştırılması* -⁵¹⁵⁷

isabetli olacaktır.

Haciz mahallinde bulunan evrak, eşya, mal, belgelerin, “borçlunun o adreste faaliyetinde bulunduğu anlamına mı geldiği, yoksa, bulunan şeylerin üçüncü kişinin adresinde bulunmasının doğal mı olduğu” konusunda varılacak sonuç da ayrıca önem taşır. Örneğin, haciz mahallinde “borçluya ait **güncel olmayan kredi kartı ekstresi** ile borçlunun üçüncü kişiye sattığı hisselsi gayrimenkul satış evrakı bulunması”, ⁵¹⁵⁸ “**borçluya ait elektrik faturası** bulunması”, ⁵¹⁵⁹ “haciz mahallinde borçluya ait bulunan evrakların tamamına yakının **davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu düne ait olması**”⁵¹⁶⁰ durumlarında, üçüncü kişinin adresinde bulunan borçluya ait bu evraklar nedeniyle, *alacaklının ‘muvaaza iddiasının’ ispat edilmiş sayılmayacağı*” kabul edilmiştir.

Üçüncü kişi vekili “ ‘(H.)’ in bir halı markası olduğunu, bu halıları takip borçlusundan satın aldıklarını, bu halıları satın almaları ve satmaları nedeniyle, buna ait katalog, zarf vb. **reklam ürünlerinin** de kendilerine gönderildiğini, (H.) yazısı içeren zarf, evrak vs.nin müvekkilleri üçüncü kişinin adresinde bulunmasının olağan olduğunu, takip borçlusunun unvanında (H.) ibaresi geçmesinin bir anlam taşımadığını, (H.) marka halıların tamamının ve haczedilen malların bir kısmının diğer takip borçlusundan ((Ü.)’den) satın alındığını” ileri sürmüştür. Bu nedenle, icra mahkemesince, davacı üçüncü kişinin, davalı-borçludan satın aldığı halılara dair ticari defterlerde bilirkişi incelemesi yapılarak **taraflar arasındaki bu alışverişin belirlenmesi** ve

⁵¹⁵⁴ Bknz: 8. HD. 31.01.2014 T. 301/1393 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁵⁵ Bknz: 8. HD. 18.11.2014 T. 13672/21168 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁵⁶ Bknz: 8. HD. 20.10.2014 T. 19211/18765 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁵⁷ Bknz: 8. HD. 13.02.2014 T. 2528/2232 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁵⁸ Bknz: 8. HD. 02.04.2019 T. 9118/3548 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁵⁹ Bknz: 8. HD. 16.04.2019 T. 9146/4152 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

⁵¹⁶⁰ Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 (www.e-uyar.com Erişim:07.02.2021)

davacı-üçüncü kişinin haciz mahallinde bulunan ve borçluya ait kabul edilen eşya ve mallara dair sunduğu delillerin incelenmesi gerekir.

Davacı-üçüncü kişi vekili, istihkak davasında mahcuz mallara ilişkin faturalarına ve ödeme belgelerine de delil olarak dayanmıştır. Bu nedenle, ibraz edilen fatura ve belgeler ile yediemine kaldırılan mahcuzlar üzerinde **bilirkişi incelemesi** yaptırılması gerekir.

Dava konusu haciz, borçlunun şube olarak gösterdiği adreste ve borçluda hisse sahibi olan üçüncü kişi şirket yetkilisinin huzurda gerçekleşmiş olsa da, söz konusu adres, üçüncü kişinin de ticaret sicilinde kayıtlı adresi olduğundan, üçüncü kişinin ileri sürdüğü iddiaların doğruluğunun tespiti halinde, üçüncü kişinin istihkak iddiasının haklı olduğu sonucuna varılmalıdır. Çünkü, borçlu şirketin fiilen kullanmadığı adresinde haciz yapılması, borçlunun, yönetiminden dışladığı hissedarının diğer şirketini organik bağdan yararlanarak adeta borçlu konuma getirmesi kabul edilemez. Mahkeme dosyasında yer alan ‘vergi yoklamaları’ ile ‘Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma’, üçüncü kişinin bu konudaki iddialarını doğrular niteliktedir.

Bu nedenle, tüm delilleri serbestçe değerlendirme imkanına sahip olan icra mahkemesinin,

- Gerekli gördüğü hususlarda icra memurunun tanıklığına da başvurarak haciz adresi konusundaki tereddütleri gidermesi,

- Bu konuda haciz adresinde geriye dönük yapılan araştırma ve vergi yoklamalarına itibar edilmesi, Vergi Dairesi’ndeki kayıtlar üzerinde, haciz adresinde haciz tarihinden itibaren geriye doğru **kimlerin faaliyet gösterdiğini tespit etmesi,**

- Takip borçlusu ile üçüncü kişi şirket çalışanlarına dair SGK kayıtlarının getirilmesini istemesi,

- Üçüncü kişini hacze konu malları alma konusunda ekonomik gücünün olup olmadığının değerlendirilmesi

- Faturalar üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile faturaların ilişkin oldukları mallara uygunluğunun denetlenmesi gerekir.

*

SONUC: Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta,

e. Öncelikle ‘özel dava şartı’ (HMK. m. 115) olan alacağın gerçek olup olmadığının **takip alacaklısı (F.) A.Ş.’nin ticari defterlerinde kayıtlı olup olmadığının** bilirkişi incelemesi yapılarak belirlenmesi, takibe konu 120.000 USD tutarında **alacağın ‘gerçek olmadığı’** sonucunda varılması halinde,

“üçüncü kişinin istihkak iddiasının kabulüne” karar verilmesi;

f. Alacağın gerçek bir alacak olduğu sonucuna varılması halinde, istihkak davası sırasında tüm delilleri *serbestçe* değerlendirme yetkisine sahip olan icra mahkemesince;

- “**Borçlunun fiilen haciz adresinde bulunmadığı**, yapılan araştırma ve yoklama işlemlerinin ‘haciz adresinin gerçekte üçüncü kişinin adresi olduğu, borçlunun bu adreste malının bulunmadığını’ gösterdiği”,

- “İcra takip işlemlerinin alacaklı ile takip borçluları arasında **hayatın olağan akışına aykırı** olarak ilerletildiği,

- “Halı ticareti yapan üçüncü kişide sattığı halılara ilişkin reklama yönelik flama, afiş, stickerlı zarf, katalog vb. ürünlerin bulunmasının doğal olduğu, ayrıca temsil yetkisine sahip olmadığı, aralarında husumet olan borçlu şirkette hissesi sahibi olan üçüncü kişi şirket yetkilisinin adresinde yapılan hacizde hazır bulunmasının, ‘**haczin borçlunun huzurunda yapıldığı**’ anlamına gelmeyeceği”

gözetilerek “**üçüncü kişinin istihkak iddiasının kabulüne**” karar verilmesi **gerektiği** görüşünde olduğumuzu belirtir mütalâamızı, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve üçüncü kişi (Ş.) A.Ş. vekili Av. ... tarafından, Gaziantep ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/... E. nolu dosyasına sunulmak üzere saygıyla sunarız.
25.03.2021

471) İcra Hukuk Mahkemesinde Açtığı ‘İhalenin Feshi Davası’ Reddedilen Borçlu, Bu Kararın Kesinleşip Dava Konusu Taşınmazın ‘Alıcı’ Adına Tapuda Tescil Edilmesinden Sonra, Alıcı Aleyhine ‘Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası’ Açabilir mi? Nasıl?

I- İcra hukuk mahkemesinden ‘hangi nedenlere dayanılarak ihalenin feshinin istenebileceği’ İİK.m. 134’de belirtilmiştir.

‘İhalenin feshi nedenleri’ doktrinde⁵¹⁶¹ ve Yargıtay içtihatlarında⁵¹⁶²;

a- “İhaleye fesat karıştırılmış olması”,

b- “Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler”,

c- “İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler”,

d- “Alıcının, taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması”

ş e k l i n d e belirtilmiştir.

II- Aşağıdaki durumların ‘ihalenin feshi nedeni olamayacağı’ yüksek mahkeme (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi) tarafından açık ve seçik olarak ifade edilmiştir:

√ “Borçlunun, açmış olduğu menfi tesbit davasını (İİK.m. 72) kazanmış olması”^{5163 5164}

√ “Takibin iptal edilmiş olması”^{5165 5166}

⁵¹⁶¹ KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s:701 vd. – KURU, B./AYDIN, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku “Ders Kitabı”, 4. Baskı, 2020, s:242 vd. – ARSLAN, R./YILMAZ, E./ AYZAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, s:349 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2014, 3. Baskı, C:2, s: 2335 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukukunda İhale ve İhale-nin Feshi, 2016, s:336 vd. – PEKCANI-TEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hu-kuku “Ders Kitabı”, 2018, s:219 vd. – UYAR, T. İhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. Der. S:5, s:83-96)

⁵¹⁶² Bknz: 12. HD. 10.11.2014 T. 27879/26685; 15.09.2014 T. 17996/21333; 01.11.2012 T. 16982/31153; 03.11.2011 T. 5136/21320; 17.03.2011 T. 1384/4064 vb. (www.e-uyar.com)

⁵¹⁶³ KURU, B. age. s: 383 [“İİK.m. 72, V, c.2’deki ‘icranın eski hale iadesi’ yalnız alacaklı ve borçlu (icra takibinin ve menfi tesbit davasının tarafları) içindir; üçüncü kişiler hakkında uygulanamaz. Yani, menfi tesbit davasının borçlu lehine sonuçlanmış olmasının üçüncü kişilerin hukuki durumuna bir etkisi yoktur. Bu nedenle, menfi tesbit davasının (İİK.m. 72) borçlu lehine sonuçlanmış olmasının, borçlunun hacizli malları hakkında daha önce yapılmış olan satışlara bir etkisi yoktur; bu mallar icranın eski haline iadesi yolu ile alıcılarından geri alınmaz.”] – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., C:2, s:2337 “Borçlunun menfi tesbit davasını kazanmış olması, ihalenin feshine neden olmaz...”

⁵¹⁶⁴ Bknz: 12. HD. 15.05.2012 T. 31633/16823; 15.07.2005 T. 11944/15760; 12.04.2005 T. 4676/7906; 19.03.2004 T. 835/5346; 12.05.2003 T. 6350/9891; 27.03.1990 T. 10364/3421; 09.10.1989 T. 9173/11889

⁵¹⁶⁵ KURU, B. age. s:706 “Takibin iptal edilmiş olması ihalenin feshi sebebi değildir.” – UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. age., C:2, s:2337 “Takip iptal edilse dahi, takip sonucunda gerçekleşen ihale geçerliliğini korur.”

⁵¹⁶⁶ Bknz: 12. HD. 15.07.2005 T. 11944/15760; 12.04.2005 T. 4676/7906; 12.05.2003 T. 6350/9891

√ “İhale tarihinden sonra borcun ödenmiş olması”^{5167 5168}.

III- Doktrindeki⁵¹⁶⁹ hakim görüş; “icra hukuk mahkemesinin ‘ihalenin feshi talebinin reddine’ ilişkin kararlarının k e s i n h ü k ü m (HMK.m. 303) teşkil edeceği” şeklinde olmasına rağmen, u y g u l a m a d a **Yargıtay 12. Hukuk Dairesi**⁵¹⁷⁰ bu görüşü benimsemişken **Yargıtay 1. Hukuk Dairesi**⁵¹⁷¹ ile **Yargıtay Hukuk Genel Kurulu**⁵¹⁷² “icra hukuk mahkemesinin bu konudaki (yani; ‘ihalenin feshi talebinin reddi’ konusundaki) kararlarının ‘kesin hüküm’ teşkil etmeyeceğini ve borçlunun, hakkında bu doğrultuda karar verilmesinden sonra, asliye hukuk mahkemesine başvurarak ‘yolsuz tescil’ iddiası ile ‘tapu iptali ve tescil davası’ açabileceği” görüşündedir.

Gerek **Yargıtay 1. Hukuk Dairesi** ve gerekse **Yargıtay Hukuk Genel Kurulu** son içtihatlarında⁵¹⁷³; “ihalenin feshi isteğinin icra hukuk mahkemesince reddedilmiş olması, temelde ‘yolsuz tescil’ nedenini ortadan kaldırmaz...Türk hukuk sisteminde, tapu kayıtlarının oluşumunda ‘illilik prensibi’ esastır. Kaydın illetini teşkil eden ihalenin geçersiz işlemlere dayanması durumunun, yolsuz tescilin oluşumuna neden olacağı açıktır...Kural olarak icra mahkemesinin, takip hukukuna ilişkin kararları, yürütülen takip bakımından tarafları bağlamakta ve sadece takip hukuku bakımından ‘kesin hüküm’ yaratmakta; maddi hukuk anlamında ‘kesin hüküm’ teşkil etmemektedir. Öğretide İİK’nun 134/2 maddesinin açık hükmü karşısında diğer mahkemelerde açılmayacağı açık olarak belirtilen ihalenin feshine ilişkin icra mahkemesi kararlarının bunun istisnasını oluşturduğu; maddi anlamda kesin hüküm teşkil edeceği yönünde görüşler olduğu gibi, farklı görüşler de bulunmaktadır. Davacının davasının; ‘kaydın davalı taraf adına oluşumunun illetten yoksun olduğu, bu nedenle yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu iddiasına dayalı olduğu’ açıktır. Bu tür davaların mülkiyet hakkına dayalı olarak her zaman açılabilmesi de kuşkusuzdur. Hemen belirtilmeli-dir ki, ‘taşınmazın usulsüz takip ve buna bağlı olarak yapılan ihale ile elinden çıktığını’ iddia eden tarafın başvuracağı yollardan birisi yukarıda açıklanan şekilde ‘ihalenin

⁵¹⁶⁷ KURU, B. age. s:706 “İhale tarihinden sonra dosya borcunun ödenmesi, ihalenin feshini gerektirmez.” - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:2336, 2337 “Borcun ödenmiş olması ihalenin feshi nedenleri arasında bulunmadığından, ihalenin feshini gerektirmez.”

⁵¹⁶⁸ Bknz: 12. HD. 14.10.2008 T. 19368/17352 (İBD. 2009/2, s:862 vd.); 01.11.2012 T. 16982/3153

⁵¹⁶⁹ KURU, B. age. s:722 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s:353 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C:1, s:403; C:3, s:5093 - MUŞUL, T. age., s:506 - ARSLAN, R. Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, 1977, s:66 - PEKCANITEZ, H./Sİ-MİL, C. İcra ve İflâs Hukukunda Şikâyet, 2. Baskı, 2017, s:452 - DOMANIÇ, H. Hukukta Kazıyyei Muhkeme ve Nisbi Tesiri, 1964, s:18 - COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İİK. 2016, C:2, 5. Baskı, s:2759 - ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflâs Hukuku, 4. Baskı, 2019, s:471

⁵¹⁷⁰ Bknz: 12. HD. 06.12.2018 T. E: 12146, K: 12974; 22.02.2016 T. E: 2015/33299, K: 4629; 24.05.2011 T. E:11807, K:10306 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁷¹ Bknz: 1. HD. 09.10.2018 T. E: 2015/11711, K: 13281; 25.06.2015 T. E: 2014/10960, K:9475 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁷² Bknz: HGK 25.06.2019 T. E: 2018/12-77, K: 790; 04.11.2020 T. E: 431, K: 836; 17.10.2019 T. E: 2017/1-1279, K: 1070 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁷³ Bknz: HGK. 01.06.2011 T. 1-321/382; 1. HD. 12.05.2010 T. 5029/5612; 1. HD. 01.06.2009 T. 4361/6232; 1. HD. 22.06.2017 T. 206/3760; 1. HD. 08.05.2017 T. 7408/2405; 1. HD. 09.09.2015 T. 9004/10586; 1. HD. 10.04.2013 T. 15559/5303; 1. HD. 11.02.2013 T. 13943/1691 vb. (www.e-uyar.com)

feshi şikayetini’ yapmaktır. Ancak, bunun yanında ‘ihale sonucu edinilen mülkiyete dayalı tescilin yolsuz olduğunu ileri sürerek, tapu iptal ve tescil davası açmasına’ da yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu iki talep ve davanın nitelikleri, açılma zamanları, amaçları, hukuki dayanakları, yargılama yöntemleri ve kurulacak hükümleri ise birbirinden farklıdır. ‘İhalenin feshi’, daha çok icra hukuku prensipleri ve şikayet prosedürü içinde, daha şekle dayalı, inceleme ve araştırma alanı daha kısıtlı ve ihalenin şeklen denetimi şeklinde gerçekleşmekte iken; ‘yolsuz tescile dayalı iptal ve tescil davası’nda izlenecek yol bu kadar sınırlı olmayacak; takibe esas teşkil eden borç ilişkisinin doğru olup olmadığı, buna dayalı takibin usulüne uygun yapıp yapılmadığı, ihale hazırlığı ve ihale anına kadar ve ayrıca ihale hazırlığı ve ihale aşamasındaki tüm işlemlerde davalıların usul ve yasaya aykırı bir katkılarının bulunup bulunmadığı da araştırılacaktır. Taşınmazın gerçek bir borç bulunmaksızın icra takibi sonucu elden çıkarıl-ması mahkeme kararı ile saptanmışsa, alacaklı tarafından borcuna mahsuben, alacağına karşılık temlik alındığı için, yolsuz tescil iddiası ileri sürülebilecek; el değiştirme halinde da-valılar arasında el ve işbirliğine dayalı bir ilişki olup olmadığına da bakılacaktır.....” şeklin-de açıklamada bulunmuştur.

Yüksek mahkemenin bu (yeni) görüşü, çeşitli hukuki platformlarda tartışılmıştır.⁵¹⁷⁴

Doktrinde, yüksek mahkemenin bu görüşü eleştiri konusu olmuştur. Gerçekten;

√ “...İcra mahkemesinin, ihalenin feshi talebini incelemekteki yetkisi sınırlı değildir. İcra mahkemesi, **her türlü delile dayanarak** ihalenin feshinin gerekip gerekmediğini inceler. İcra mahkemesi, tanık da dinleyebilir; tarafların ikrarı ile bağlı değildir; ikrara rağmen fesih sebebinin mevcut olup olmadığını araştırır. Bu nedenle icra mahkemesinin, ‘ihalenin feshi talebinin reddi’ hakkındaki kararı **maddi anlamda kesin hüküm** teşkil etmelidir. Ancak, **Yargıtay 1. Hukuk Dairesi** ve **Hukuk Genel Kurulu**, son yıllarda ‘ihalenin feshi isteğinin reddedilmiş olması, temelde yolsuz tescil nedenini ortadan kaldırmaz.’ demek suretiyle, sicilin düzeltilmesi (tapu iptali ve tescil) davasının her zaman açılabileceğini kabul etmektedir. Buna göre; örneğin, ihale aşamasında yapıldığı ileri sürülen usulsüzlüklere dayalı olarak m. 134’de öngörülen bir yıllık süreden sonra da dava açılabilir. **Kanımızca** bu görüş isabetli değildir. Her şeyden önce, ihalenin feshi için öngörülen azami bir yıllık süre sonunda ihale kesinleşir. Bundan sonra, ihalenin feshini isteme sonucunu da meydana getirecek bir sicilin düzeltilmesi (tapu iptali ve tescil) davası açılmasına olanak tanınması, **cebri ihalelere duyulacak güveni ve ilgiyi azaltır**. Öte yandan, sicilin düzeltilmesi (tapu iptali ve tescil davası) bakımından da, bir ‘yolsuz tescil’in varlığından söz edilemez. Çünkü, ihale alıcısı adına yapılan tescil, **geçerli ve hukuken ortadan kaldırılmamış cebri bir işleme**

⁵¹⁷⁴ **SİRMEN, L.A./AYVAZ, T.S.** Yargıtay Kararlarına Göre İhale Feshedilmeksizin Sicilin Düzeltilmesi Davası Açılması [Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu (8-9 Kasım, 2018) Bildirileri, 2019, s:505-526] – **UYAR, T.** Süresinden Sonra Açtığı ‘İhalenin Feshi Davası’ Reddedilen Borçlu, “Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası” Açabilir Mi? (Prof. Dr. Ali Necip Ortan Armağanı, 2019, s:2563-2575) – **UYAR, A.** “İhalenin Feshi Talebinin Reddedilmesi”nden Sonra Genel Mahkemede “Tapu İptali ve Tescil Davası” Açılabilir Mi? (İBD. Ocak-Şubat/2011, s:165-171)

dayanmaktadır. ‘İhalenin feshi talebinin reddedilmiş olması’ halinde ise, icra mahkemesi her türlü delili inceleyerek bir karar verdiği için, bu hususun yeniden dava konusu yapılması doğru olmaz...’’⁵¹⁷⁵

√ “.....İhale ancak, İcra ve İflâs Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca icra mahkemesi kararıyla feshedildiği takdirde, mevcut tescil, ‘yolsuz’ hale gelir ve sicilin düzeltilmesi davasının konusunu teşkil edebilir. Nitekim, ihalenin feshi şikayet yolu ile icra mahkemesinden istenmekte, bu talep reddedildiği takdirde de Yargıtay ‘ihalenin feshi talebinin reddi’ hakkında icra mahkemesinin verdiği kararın ‘maddi anlamda kesin hüküm’ oluşturacağını, dolayısıyla bu hususun genel mahkemeler önünde herhangi bir şekilde dava konusu yapılamayacağını kabul etmekteydi. Ne var ki, 2000’li yıllara kadar öğreti tarafından da tartışmasız kabul gören bu uygulama, Yargıtay’ın önce 1. Hukuk Dairesi, ardından Hukuk Genel Kurulu kararlarında önemli bir değişikliğe uğramıştır. Buna göre Yargıtay, ‘davacının ihalenin feshini istemek ile sicilin düzeltilmesi (tapu iptali ve tescil) davası açmak konusunda serbestiye (seçim hakkına) sahip olduğu’; ‘İİK. 134 çerçevesinde ihalenin usulsüzlüğünden bahisle ihalenin feshi istenebileceği gibi, ihale sonucu edinilen mülkiyete dayalı tescilin yolsuz olduğu ileri sürülerek, sicilin düzeltilmesi (tapu iptali ve tescil) davası açılmasına bir engel bulunmadığı, ihalenin feshi süresi içinde icra mahkemesinde ihalenin feshini talep etmek yerine, genel mahkemelerde sicilin düzeltilmesi (tapu iptali ve tescil) davası açılabileceği ve bu durumda genel mahkemelerin görevsizlik kararı veremeyeceği’; tapu kayıtlarının oluşumundaki ‘illilik prensibi’ karşısında, ‘ihalenin feshi isteklerinin reddedilmiş olmasının, temelde yolsuz tescil nedenini ortadan kaldırmayacağı ve MK. ’nun 1024 ve 1025. maddeleri uyarınca mülkiyet hakkına dayalı olarak sicilin düzeltilmesi (tapu iptali ve tescil) davasının her zaman açılabileceği’; dolayısıyla ‘ihalenin feshi istemine ilişkin İİK. ’nda öngörülen bir yıllık hak düşürücü sürenin geçirilmiş olmasının bu davanın açılmasına engel olamayacağı’ biçiminde kararlar vermeye başlamıştır...

‘Yolsuz tescil’, gerçek hak durumuna uymayan tescildir. MK. 1024/II’ye göre ‘bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur’...

‘İhalenin feshedilip feshedilemeyeceği’ konusunda asıl karar veren merci, icra hukuk mahkemesidir. Bu husus, sicilin düzeltilmesi davasına bakan mahkemenin görevine girmediği gibi, uzmanlık alanının da dışındadır. Öte yandan ihalenin feshinde, dayanak icra takibinin konusu olan alacağın varlığı – yokluğu tartışılmazken Yargıtay, sicilin düzeltilmesi davasında bütün bunları inceleme görevini üstlenmiş görülmektedir ki bu doğru değildir. Tapu sicilinde ihale sonucu yapılan tescilin kamusal bir işleme dayandığı unutulmamalıdır. İhalenin feshinde sadece kamusal (icrai) işlemdeki yolsuzluk inceleme konusu edilebilir. Bu husus ise, icra mahkemesinin görevine girer. Kanımızca, sicilin düzeltilmesi davasına bakan mahkeme, ihalenin feshi sebebi teşkil eden hususlar bakımından inceleme yapma yetkisine sahip değildir.

⁵¹⁷⁵ ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age., s:352 vd.

Şikayet bir dava olmamakla ve burada verilen karar, bir davada (sicilin düzeltilmesi davasında) kesin hüküm teşkil etme gücüne sahip olmamakla birlikte kanımızca, ihalenin usulüne uygun olup olmadığı konusunda, icra mahkemesinin kararı bağlayıcı olmalıdır. Yargıtay'ın şikayet üzerine verilen kararın 'yüzeysel ve şekilci bir araştırma ve yaklaşımla' verildiği ve bunun 'büyük mağduriyetlere yol açacağı' görüşünü kabul etmek mümkün değildir. Zira, icra mahkemesi burada tam ve geniş yetkili bir şekilde inceleme yapar...

Yargıtay'ın kabulünün tersine, icra mahkemesi burada diğer hukuk mahkemelelerinin bir davada sahip olduğu yetkilerden daha fazlasına sahiptir. Bu bakımdan icra mahkemesinin 'şekilci ve yüzeysel inceleme yaptığı'ndan söz edilemez. Kaldı ki şikayet konusu işlem (yani; ihalenin usulsüzlüğü iddiası) maddi hukuka ilişkin olmayıp, tamamen icra hukuk kurallarını ilgilendirir. O nedenle, bir sübjektif hakkın varlığı veya yokluğu tartışma konusu yapılamaz. İcra hukuku kurallarına uygun olduğu kabul edilen, gerek süresinde talep edilmediği için, gerekse talep icra mahkemesi tarafından reddedildiği için kesinleştiği kabul edilen tescilin yolsuz olup olmadığı, bir başka mahkeme tarafından inceleme konusu yapılamamalıdır.

Yargıtay, 'ihalenin usulsüzlüğü iddiası' dışında 'icra takibine dayanak alınan borç ilişkisinin gerçek olup olmadığı, takibin usulünce yapılıp yapılmadığı, tebligatların yapıldığı adreslerin gerçek olup olmadığı, bu yolla kesinleşen takip sonucu yapılan ihalenin feshi nedenlerinin olup olmadığı ve davalıların değinilen aşamalarda usul ve yasaya aykırı davranışlarının bulunup bulunmadığını araştırarak sonuca varmalıdır.' demek suretiyle, hiçbir süre sınırlaması olmadan ve hatta İİK. 'nda öngörülen hak düşürücü süreler geçtikten sonra dahi, bütün bu hususların sicilin düzeltilmesi davasında ele alınabileceği görüşündedir. Bu yaklaşıma katılmak da mümkün değildir. Çünkü Yargıtay'ın kabulünün tersine bu sebepler tek başına ihalenin feshine yol açmaz. Örneğin, ihale tarihinden sonra borcun ödenmiş olması veya böyle bir borcun var olmadığı iddiası, ihalenin feshini gerektirmez. Ödemenin, ihale tarihinden önce olması halinde dahi bu hususta, ihaleden önce mahkemeye başvurularak 'takibin iptali'nin sağlanması yoluna gidilmesi gerekip, 'itfa nedeni'ne dayalı olarak ihalenin feshi istenmez.

Kaldı ki, MK. anlamında 'yolsuz tescil'in varlığından söz edilebilmesi için, tescile dayanak teşkil eden hukuki işlemin bağlayıcı olmaması veya hukuki sebepten yoksun bulunması gerekir. Cebri artırma (ihale), bir satım sözleşmesi hatta özel hukuka ait bir işlem olmayıp bir kamu tasarrufudur. O nedenle, ihale feshedilmedikçe, buna dayanılarak yapılmış olan tescil geçerli bir hukuki sebebe sahiptir. Başka bir ifadeyle, İİK. 'nun ihalenin kesinleştiği bir durum bakımından, tapu sicilinde buna dayanan tescilin 'hukuki sebepten yoksun ve yolsuz olduğunu' söylemek mümkün değildir. Yargıtay'ın bu konudaki açıklaması, sicilin düzeltilmesi davasıyla mülkiyet hakkının korunmasını sağlamayı amaçlamış olduğudur. Oysa yine Yargıtay kararlarında 'kişilerin huzur ve güven içerisinde alışverişte bulunmaları, satın aldıkları şeylerin ileride kendilerinden alınabileceği endişeleri taşımamaları, dolayısıyla toplum düzeninin sağlanması düşüncesiyle, ihalede mal alan kişinin iyiniyetinin korunması ilkesi asıldır.'

ifadesine yer vermektedir. Kamun'un güvenine mazhar olarak Devlet otoritesinin cebri icra organları vasıtasıyla yasalara uygun olarak gerçekleştirilen ihalenin korunması da, kamu düzeninin sağlanmasının ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir.

Yargıtay'ın icra mahkemesi kararını ve hatta takip/ihale prosedürünü ikinci bir kez tartışma/inceleme konusu yapması süresi içinde başvuru yapılmaması ya da bu başvurunun reddedilmesi nedeniyle ihalenin yeniden dava konusu yapılması, cebri ihaleler ve hukuk devleti bakımından ciddi bir güven sorunudur. Kanun koyucu, bu konudaki kaygıları en aza indirmek ve ihalelere güveni artırmak için bir kısım tedbirler almış; örneğin, 'ihale kesinleşmeden taşınmazın teslim ve tesciline' izin vermemiştir...

Yargıtay'ın 'ihale feshedilmeksizin kötüniyetli alıcıların iktisabına ilişkin tescilin iptaline' karar vermesi, yüksek mahkemenin, 'kötüniyet' ile 'yolsuz tescil' arasında bir ilişkinin bulunduğu görüşünde olduğu izlenimini yaratıyorsa da aslında alıcı ister iyi-niyetli, ister kötüniyetli olsun ihale feshedilmeden, 'alıcı adına yapılmış olan tescilin yolsuz olduğu' söylenemez. Ancak ihalenin feshi, fesihle birlikte tescilin hukuki sebebi ortadan kalktığından, alıcı adına yapılmış olan tescilin yolsuzlaşmasına neden olur. Ve yolsuz tescile yol açan hukuki ilişkinin tarafı olan alıcının iktisabını, alıcı ister iyi-niyetli ister kötüniyetli olsun engeller. Bu durumda alıcıya karşı artık 'sicilin düzeltilmesi davası' açılabilir...

Ihale, kanunda öngörülmüş olan hak düşürücü süre içinde feshedilmedikçe, sicil düzeltilmesi davasına temel olabilecek bir 'yolsuz tescil'in varlığından söz edilemez. Çünkü, bu durumda, tapu sicilinde ihale alıcısı adına mevcut tescil, ortadan kaldırılmamış, bu nedenle de hukuken geçerli bir cebri işleme dayanmaktadır. Bu bakımdan kamu düzeni ile ilgili olup, re'sen dikkate alınması gereken hak düşürücü süre geçtikten ve bunun sonucu olarak da ihalenin feshi imkanı hukuken ortadan kalktıktan sonra, ihalenin feshi sonucunu meydana getirecek şekilde bir 'sicilin düzeltilmesi davası' açılmasına imkan tanınması, sadece kabulü mümkün olmayan bir yaklaşım olarak değerlendirilmekle kalmayacak; aynı zamanda kaçınılmaz olarak cebri ihalelere duyulması gereken güveni azaltacak, cebri satışlar bakımından hukuki güvenliğin önemli bir unsuru olan işlem güvenliği ve hukuki istikrar büyük ölçüde sarsılacak borcun yaptırımı olan 'borçlunun sorumluluğu' kurumu, bu uygulamadan onarılmaz biçimde yara alacaktır. Hukuki güvenliğin bir diğer olmazsa olmaz şartı 'hak güvenliği'dir. Bu bakımdan, burada hiç şüphesiz mülkiyet hakkının korunması da önem taşımaktadır..."⁵¹⁷⁶

IV- İncelediğimiz kararlarında, yüksek mahkemenin (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun) her 'icra hukuk mahkemesinin ihalenin feshi talebinin reddi kararının kesinleşmesinden sonra açılan' "tapu iptali ve tescil" davalarına sıcak bakmadığını ve sıklıkla iki durumda bu davalarda "tapu iptali ve tescil kararı" verdiğini görüyoruz. Bunlar;

⁵¹⁷⁶ SİRMEN, L.A./AYVAZ, T.S. a.g. tebliğ, s:505 vd.

a) Takip alacaklısının, takip ve dava konusu taşınmazı alacağına mahsuben icrada satın almış olması durumunda;

- “Davacı, ‘davalı Z. Tarafından aleyhine icra takibi yapıldığını, icra takibinin iptali ve borcunun olmadığına tespiti için davalı Z. aleyhine menfi tespit davası açtığını fakat bu davanın devamı sırasında davalı Z.’nin icra takibini devam ettirerek, 140 ada, 99 parsel sayılı taşınmazı satışa çıkartarak, alacağına karşılık icra yoluyla aldığı, daha sonra da yakın arkadaşı olan diğer davalı N.A.’ya muvazaalı olarak devrettiğini, Z. ve N.’nin birlikte hareket ettiklerini’ ileri sürüp, tapu kayıtlarının iptali ile adına tescilini” istemiştir.⁵¹⁷⁷

- “İcra mahkemesinde ‘usulsüz tebligat’ iddiasıyla açtığı ihalenin feshi davasını kaybeden borçlunun -bu konuda icra mahkemesince verilen davanın reddine dair kararın kesinleşmesinden sonra- genel mahkemede –alacağına mahsuben taşınmazı satın almış olan banka aleyhine- her zaman “tapu iptali ve tescil davası” açabileceği”⁵¹⁷⁸

- “İcra mahkemesinde “usulsüz tebligat” iddiasıyla açtığı ihalenin feshi davasını kaybeden borçlunun -bu konuda icra mahkemesince verilen davanın reddine dair kararın kesinleşmesinden sonra- genel mahkemede –alacağına mahsuben taşınmazı satın almış olan banka aleyhine- her zaman “tapu iptali ve tescil davası” açabileceği”⁵¹⁷⁹

- “İcra dairesinde yapılan açık artırmaya katılıp, alacağına mahsuben satılan taşınmazı alan alacaklıya (ve ondan aynı taşınmazı durumu bilerek satın alan üçüncü kişiye) karşı icra mahkemesinde “ihalenin feshi davası” açılabilmesi gibi, –“tebligat usulsüzlüğü nedeniyle- genel mahkemede –“tescilin yolsuz olduğu”ndan bahisle- “tapu iptali ve tescil davası” da açılabilmesi”⁵¹⁸⁰

belirtilmiştir.

b) Takip ve dava konusu taşınmazı ihalede satın almış olan alıcının kötüniyetli (TMK.m. 3) olması durumunda;

- “Hukukumuzda kişilerin huzur ve güven içerisinde alışverişte bulunmaları satın aldıkları şeylerin ilerde kendilerinden alınabileceği endişelerini taşımamaları, dolayısıyla toplum düzenini sağlamak düşüncesiyle, alan kişinin iyi niyetinin korunması ilkesinin kabul edildiği- TMK. mad. 1023 kapsamında tapu kütüğündeki sicile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan üçüncü kişilerin kazanımlarının korunacağı- İktisapta bulunan kişinin, iyi niyetli olup olmadığının tam olarak tespitinin büyük önem taşıdığı ve bu nedenle yüzeysel ve şekilci bir araştırma ve yaklaşımın büyük mağduriyetlere yol açacağı, kişilerin Devlete ve adalete olan güven ve saygısını sarsacağı ve yasa koyucunun amacının ilk bakışta, şeklen iyi niyetli gözükeni

⁵¹⁷⁷ Bknz: 1.HD. 08.02.2012 T. 12381/1012

⁵¹⁷⁸ Bknz: HGK. 01.06.2011 T. 1-321/382 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁷⁹ Bknz: 1. HD. 12.05.2010 T. 5029/5612 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁸⁰ Bknz: 1. HD. 01.06.2009 T. 4361/6232 (www.e-uyar.com)

değil, gerçekten iyiniyetli olan kişiyi korumak olduğu hususlarının daima göz önünde tutulması, bu yönde tüm delillerin toplanıp derinliğine irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği- Kötüniyet iddiasının defî değil itiraz olduğu, iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağına tabii olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği ve mahkemece kendiliğinden (resen) nazara alınacağı ilkelerinin 8.11.1991 tarih 1990/4 esas 1991/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında kabul edilmiş, bilimsel görüşlerde aynı doğrultuda geliştiği- **Davacı tanıklarının kötüniyet iddiası yönünden dinlenerek**, tanık beyanları, ceza dava dosyası ve tüm deliller birlikte değerlendirilip davalıların kötüniyetli olup olmadıkları, **TMK. mad. 1023 hükmünün koruyuculuğundan yararlanıp yararlanılana-mavacaklarının saptanarak** sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılığlı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru olmadığı”⁵¹⁸¹

- “Cebri icra yoluyla ve açık arttırma suretiyle yapılan satışların sonucunda bir taşınmazın satın alınması halinde dahi, TMK. mad. 932 hükmüne dayanan tescilin yolsuzluğuna ilişkin dava açılabilirliği- Usulsüzlüğü iddia edilen işlemlere **ihale alıcısı davalının katkısının bulunması halinde oluşan sicilın yolsuzluğundan söz edilebileceği**”⁵¹⁸²

- “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 08.11.1991 tarihli ve 1990/4 Esas, 1991/3 sayılı kararı ile tapu iptal ve tescil istekli davada dava açma iradesinin iktisabın kötüniyete dayalı olduğu iddiasını da taşıdığı ve **kötüniyet iddiasının hukuki mahiyeti itibarıyla itiraz niteliğinde bulunduğu** ve bu nedenle de yargılama sona erinceye kadar iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağına tabi olmadan her zaman ileri sürülebileceği”⁵¹⁸³

- “Tapu kütüğündeki sicile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımının korunacağı, aynı ilke tamamlayıcı madde niteliğindeki 1024. maddenin 1. fıkrasına göre, **bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişinin bu tescile dayanamayacağı**-Davalılardan son kayıt maliki olan İ. U. ve M. Ö.'ün ikinci el konumunda oldukları gözetildiğinde koşulların varlığı halinde TMK'nin 1023. maddesi koruyuculuğundan yararlanacaklarının kuşkusuz olduğu, ikinci el konumundaki **bu davalıların iyiniyetli olup olmadıkları hususunda hükme yeterli bir araştırma yapılmadığı**, diğer taraftan, tapu iptal ve tescil davalarının kayıt malikleri aleyhine açılacağı”⁵¹⁸⁴

- “Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyetin tescilden önce kazanıldığı; ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesinin, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlı olduğu- **İyiniyet iddiası**”⁵¹⁸⁵

⁵¹⁸¹ Bknz: 1. HD. 22.06.2017 T. 206/3760 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁸² Bknz: 1. HD. 08.05.2017 T. 7408/2405 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁸³ Bknz: 1. HD. 03.12.2015 T. 9470/14094 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁸⁴ Bknz: 1. HD. 09.09.2015 T. 9004/10586 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁸⁵ Bknz: 1. HD. 16.04.2015 T. 9997/5589 (www.e-uyar.com)

- “Tapu iptal ve tescil istekli davada dava açma iradesinin iktisabın kötünियete dayalı olduğu iddiasını da taşıdığı ve kötüniyet iddiasının hukuki mahiyeti itibariyle itiraz niteliğinde bulunduğu ve bu nedenle de yargılama sona erinceye kadar iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağına tabi olmadan her zaman ileri sürülebileceği- Taşınmaz kaydında birden çok haciz şerhi ve ihtiyati tedbir şerhinin bulunduğu, her ne kadar taşınmaz birden çok el değiştirmiş ise de; tüm alıcılar ve davalının şerhleri gö-rerek edinmesi, ayrıca çekişme konusu bağımsız bölümün yer aldığı site 46 adet villa-dan oluşmakta olup, bu yerle ilgili pek çok hukuki ihtilaf olması, bunlarla ilgili bir kısım haberlerin basına da yansması karşısında **cok büyük olmayan ilçede dava ko-nusu taşınmazın ihtilafli olduğunun bilinmemesinin hayatın olağan akışına ters düştüğü, dolayısıyla davalının iktisabının iyniyetli olmadığı sonucuna ulaşıla-cağı**”⁵¹⁸⁶

- “**Kötü niyet iddiasının def’i değil itiraz olduğu,** iddia ve müdafaanın genişle-tilmesi yasağına tabi olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği ve **mahkemece kendi-liğinden (resen) nazara alınması gerekeceği**”⁵¹⁸⁷

- “Yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı olarak verilen kararlara konu işlemlerin yapıldıkları tarihten itibaren butlanla malül olduğu ve yapılmamış sayılacakları, öte yandan, **yolsuz tescil işlemine taraf olan kişinin iyniyetli olduğundan söz etme olanağı da olmadığı** ve bu kişi aleyhine ecrimisile hükmedilmesi gerekeceği”⁵¹⁸⁸

- “Davacının çekişme konusu taşınmazın mülkiyetini 14.06.2002 tarihinde tes-cilsiz olarak kazanmasından sonra, davalının önceki malikten alacağının tahsili için yapılan cebri ihale ile mülkiyeti kazanımı ve diğer davalıya yapılan temlikin TMK’nun 1025. maddesine uyarınca yolsuz tescil niteliğinde olduğu iddiası 1990/4 – 1991/3 sa-yılı İ.B.K. uyarınca davalıların mülkiyeti kazanımlarının kötü niyetli olduğu iddiasını da içerdiğinden, **davalıların kötü niyetle iktisapta bulunduklarının öncelikle da-vacı tarafca kanıtlanması gerekeceği**”⁵¹⁸⁹

- “Tapulu taşınmazların intikallerinde, huzur ve güveni koruma, toplum düzenini sağlama uğruna, tapu kaydında ismi geçmeyen ama asıl malik olanın hakkı feda edil-diğinden **iktisapta bulunan kişinin, iyi niyetli olup olmadığının tam olarak tespi-tinin büyük önem taşıdığı,** bu sebeple açmış olduğu ihalenin feshi davası kabul edi-lerek, kesinleşen davacının açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasında, **ihalenin feshi davasının açılmasından sonra taşınmazı ihale alıcısından satın alan kimsenin ger-çekten iyniyetli olup olmadığının araştırılması gerekirken** hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle karar verilmesinin isabetsiz olduğu”⁵¹⁹⁰

- “Cebri icra yoluyla ve açık artırma suretiyle yapılan satışlar sonucu bir taşınmaz malın satın alınmasında, ancak “ihalenin feshi yoluna gidilmesinin engellendiğinin

⁵¹⁸⁶ Bknz: 1. HD. 16.04.2015 T. 6574/5588 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁸⁷ Bknz: 1. HD. 29.11.2013 T. 1940/16958 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁸⁸ Bknz: 1. HD. 22.10.2013 T. 15502/14265 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁸⁹ Bknz: 1. HD. 10.04.2013 T. 15559/5303 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁹⁰ Bknz: 1. HD. 11.02.2013 T. 13943/1691 (www.e-uyar.com)

anlaşılması halinde”, MK’nun 1023. maddesine dayanılarak genel mahkemede “tescilin yolsuzluğu”na ilişkin “tapu iptali ve tescil davası” açılabilceği ve **alıcının satışa konu malın tapu kaydının yolsuzluğunu bile bile ve kötü niyetle bu arttırmaya girip taşınmazı satın aldığına kanıtlanması halinde**, “davanın kabulüne” karar verilmesi gerekeceği”⁵¹⁹¹

- “Borçlunun, taşınmazının ihalede alıcıya satılmasından sonra, açtığı ihalenin feshi davası devam ederken, her nasılsa tapudaki devir yasağına ilişkin şerhi sildirip, **bu durumu bilen (kötüniyetli) bir tanıdığına taşınmazı tapuda devretmesi halinde, bu kişinin MK. 1023 hükmünden yararlanamayacağı**”⁵¹⁹²

- “Tapuda kayıtlı bulunan bir taşınmaz malı iktisap eden kimseye karşı Medeni Kanun’un 931. maddesinde öngörülen **iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle açılan tapu iptali davalarında**, dava açma iradesi, **iktisabın kötüniyete dayalı olduğu iddiasını da taşır**; kaldı ki öyle olmasa bile buradaki kötüniyet iddiasının hukuki mahiyeti itibarıyla itiraz niteliğinde bulunduğundan yargılama sona erinceye kadar iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağına tabi olmadan her zaman ileri sürülebileceği”⁵¹⁹³

- “Tapuda adına kayıtlı bulunan taşınmazı, isim benzerliğinden dolayı cebri icra yoluyla satılan kişinin, MK. 1007’ye dayanarak hazine aleyhine tazminat davası açabileceği - **Dava konusu taşınmazı ihalede satın alandan satın alan kişinin kötüniyeti kanıtlanmadıkça, MK. 1023’ün koruması altında olduğu**”⁵¹⁹⁴

belirtilmiştir.

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Davacı vekili 03.04.2019 tarihli “*dava dilekçesi*”nde özetle;

-Müvekkili (R. H.) hakkında 12.01.2014 ve 30.11.2013 vade tarihli 95.000 TL. + 50.000 TL. bedelli bonolara dayanılarak alacaklı (Ş. K.) tarafından İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 2014/... sayılı takip dosyasına dayanılarak ‘*kefil*’ sıfatıyla takipte bulunulduğunu,

-Senette ‘*asıl borçlu*’nun, müvekkilinin oğlu (G. H.) olduğunu, yapılan tebligatları alan oğlunun bu takipten müvekkilini haberdar etmediğini ve bu suretle takibin müvekkili hakkında da kesinleşmesine neden olduğunu,

-Her iki senetteki tüm imzaların ‘*asıl borçlu*’ (G. H.)’ye ait olduğunu, bu kişi tarafından babasına ait imzaların senede sahte olarak atılmış olduğunu, bu nedenle (G. H.)’un İstanbul ... Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08.06.2017 T. 2017/160407 sayılı kararı

⁵¹⁹¹ Bknz: 1. HD. 15.09.2000 T. 7189/10396 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁹² Bknz: 1. HD. 28.06.1988 T. 1308/7796 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁹³ Bknz: İçt. Bir. K. 08.11.1991 T. 4/3 (www.e-uyar.com)

⁵¹⁹⁴ Bknz: 1. HD. 28.01.1986 T. 14935/545 (www.e-uyar.com)

ile bu eyleminden dolayı ‘*sahte senet düzenlemek*’ suçundan dolayı suçlu bulunup ceza aldığını ve bu kararın kesinleştiğini,

-Müvekkili (R. H.) tarafından, takip alacaklısı (Ş. K.) hakkında İstanbul ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/... E. sayılı dosyasında açılmış olan ‘*menfi tespit davası*’nın devam ettiğini,

-Bu süreç devam ederken –mahkemece ‘*takibin durdurulması*’ için ‘*ihtiyati tedbir kararı*’ verilmemiş olduğundan- üzerine haciz konulmuş olan müvekkiline ait İstanbul ili ... ilçesi, ... mahallesi, 1706 ada, 6 parsel’de bulunan taşınmazın, icra dosyasından yapılan açık artırmada davalı (E. Ç.)’ye satıldığını,

-Müvekkili tarafından İstanbul ... İcra Hukuk Mahkemesi’nde açılmış olan ‘*ihalenin feshi davası*’nın –E:2016/..., K:2017/... sayılı dosya- bu mahkemece (esastan) ret edildiğini ve bu kararın kesinleştiğini,

-Bunun üzerine, dava konusu taşınmazı ihalede almış olan (E. Ç.) aleyhine, bu ‘*yolsuz tescil (MK. m. 1025) nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davasını*’ açtıklarını,

- ‘*Takip konusu senetlerdeki imzaların müvekkiline ait olmadığını*’ sürecin en başından beri davalı tarafından bilindiğini vs...”

ilerisürmüştür.

Davalı, 22.04.2019 tarihli ‘*cevap dilekçesi*’nde özetle;

-“Davacının, İstanbul. ... İcra Hukuk Mahkemesi’nde açmış olduğu ‘*ihalenin feshi davası*’nın bu mahkemenin 16.02.2017 T. ve E:2016/..., K:2017/... sayılı kararı ile esastan ret edildiğini –ve bu hükmün sonuçta Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin onaması ile- 22.01.2019 tarihinde kesinleştiğini, bu hüküm ‘*kesin hüküm*’ (HMK.m. 303) teşkil ettiğinden, aleyhine açılmış olan bu ‘*yolsuz tescil nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davası*’nın reddedilmesi gerektiğini,

-Davacının, ‘*takip konusu senetteki imzaların asıl borçlu (oğlu) tarafından sahte olarak atılmış olması*’ nedeniyle, ‘*takip alacaklısı*’ ya da ‘*sahte imzaları atmış olan*’ oğlu aleyhine tazminat davası açması gerektiğini,

-Dosya alacaklısı aleyhine davacı tarafından menfi tespit davası açılmış olmasının, yapılan ihalenin feshine neden olmayacağını, bu durumun ihale sonucunda adına yapılan tescili, ‘*yolsuz tescil*’ haline getirmeyeceğini,

-Adına yapılmış olan ihale sonucunda, dava konusu taşınmazın adına tescil edilmesinin, ‘*bunun yolsuz tescil olduğu*’ gerekçesiyle iptalinin, ‘*hukuki güvenlik ilkesi*’ne aykırı olduğunu, bu tutumun cebri ihalelere katılımı ortadan kaldıracağını,

-Gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay içtihatlarında ‘*borçlunun menfi tespit davasını kazanmasının, yapılmış olan ihaleye bir etkisi olmayacağı*’nın açıkça belirtilmiş olduğunu, menfi tespit davasını sadece alacaklı ile borçlu arasında sonuç doğurabileceğini, ihale alıcısını ilgilendirmedığını,

-Kendisinin, dava konusu taşınmazın satışını, **E-SATIŞ PORTALI'ndan görüp, internet ortamından ihaleye katılıp pey sürdüğünü, tarafları tanımadığını, kimseyle görüşerek ihaleye girmediğini, 2014 yılında taşınmaz maliki borçlu (kefil) (E. Ç.) hakkında yapılmış olan icra takibinden, ihale tarihinde (2016 yılında), ihale sırasında haberdar olmasının mümkün olmadığını, iyniyetli alıcı olduğunu** vs.

belirterek, *“aleyhine açılan bu davanın reddine karar verilmesini”* istemiştir.

-Dava (ihale) konusu taşınmaz; İstanbul ili, ... ilçesi, ... mahallesinde bulunan ve 1706 ada, 6. Parselde tapuya kayıtlı olup, satılan; taşınmazın 2/5 hissesidir.

Davacı, 04.07.2016 tarihinde İstanbul ... İcra Dairesi'nin 2014/... sayılı dosyasından yapılmış olan ihale hakkında, süresi içinde açtığı 'ihalenin feshi davası'nda;

- “Takip konusu senetteki ‘kefil’e ait olan imzaların ‘asıl borçlu’ oğlu tarafından sahte olarak atılmış olduğunu” belirterek, “bu imzaların kendisine ait olmadığını” ileri sürerek, bu konuda C.Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vermiş olduğunu,

- “Taşınmazın değerinin yüksek olduğunu, bu nedenle satış ilanının tirajı yüksek bir gazetede yayımlanması gerektiğini”,

- “Satış günü olarak belirlenen günün Ramazan Bayramı’nın arifesi olup adliyenin yarım gün çalıştığı bir güne isabet ettiğini, bu durumun satışa olan ilgi ve alakayı azalttığını”

ilerisürmüş,

İstanbul. ... İcra Hukuk Mahkemesi, bu fesih sebeplerini teker teker irdeleyerek yerinde bulmamış ve 16.02.2017 T. 2016/... E., 2017/... K: sayılı kararı ile *“ihalenin feshi talebinin reddine”* karar vermiş, bu karara yönelik ‘istinaf talebi’ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ... Hukuk Dairesi’nin 22.12.2017 T. E:2017/..., K:2017/... sayılı kararı ile *“Dairemizce, Basın İlan Kurumuna müzekkere yazılarak, satış ilanının ilan edildiği Milat Gazetesi’nin tirajı sorulmuş, gelen cevapta tirajın 50.000’in üzerinde olduğu bildirilmiştir. İlk derece mahkemesi kararında da belirtildiği üzere, takip kesinleştikten sonra şikayetçi/borçlunun borca itirazlarının, ihalenin feshi davasında incelenemeyeceği, şikayetçinin ‘borçlu olmadığına’ ilişkin menfi tespit davasında verilmiş kesin bir hüküm bulunmadığı, ilk derece mahkemesince, şikayetçinin ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürdüğü sebeplerin tek tek değerlendirildiği, re’sen incelenmesi gereken hususlarda da ihalenin feshini gerektirecek sebep bulunmadığı vs.....”* gerekçesiyle şikayetçi-borçlunun *“ihalenin feshi talebinin reddine”* karar verilmiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu kararı, davacı-borçlu tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay ... Hukuk Dairesi’nin 22.01.2019 T. 2018/... E., 2019/... K. sayılı kararı ile onanarak, 22.01.2019 tarihinde kesinleşmiş ve taşınmaz 22.03.2019 tarihinde davalı-alıcı (E. Ç.) adına tescil edilmiştir.

Somut olayda;

2000’li yıllardan sonra⁵¹⁹⁵ yüksek mahkemenin (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ile Hukuk Genel Kurulu’nun) geliştirdiği ve bugün yerleşmiş bulunan içtihatları çerçevesinde⁵¹⁹⁶ somut olayı değerlendirirsek;

Yüksek mahkemenin ‘*tapu iptali ve tescil kararı*’ verilmesine neden olacağını kabul ettiği (belirttiği) i k i d u r u m u n hiçbirisi somut olayda gerçekleşmemiştir. Gerçekten **ne** dava konusu taşınmaz, ihalede takip alacaklısı (Ş. K.) tarafından satın alınmış ve **ne de** dava konusu taşınmazı satın almış olan (ihale alıcısı) (E. Ç.), *kötüniyetli* bir kişi (ve özellikle takip alacaklısı Ş. K.’ın bir yakını/tanıdığı) değildir.

Bu nedenle eklerde sunulan içtihatlarda değinilen sakıncaların ortaya çıkması mümkün değildir. Bilakis somut olayda; **E-SATIŞ PORTALI**’ndaki ilanı görüp, **elektronik ortamda** ihaleye katılmış olan ne ‘borçlu’yu ve ne de ‘alacaklı’yı tanımayan davalı-alıcı adına yapılmış olan *tescilin* -davacının, “takip alacaklısına gerçekte borçlu olmadığı” g e r e k ç e s i y l e - ‘*yolsuz tescil*’ haline gelmiş olduğu kabul edilip, “*tapu kaydının iptaline*” karar verilmesi **hem doktrinde** ifade edildiği gibi “*cebri ihalelere duyulacak güven ve ilgiyi azaltacak*”⁵¹⁹⁷, “*hukuki güvenliğin önemli bir unsuru olan işlem güvenliğini ve hukuki istikrarı önemli ölçüde sarsacak*”⁵¹⁹⁸ **hem de yüksek mahkemenin** içtihatlarında dile getirdiği gibi “*kişilerin huzur ve güven içerisinde alış-verişte bulunmalarını önleyip, satın aldıkları şeylerin ileride kendilerinden alınabileceği endişesini taşımalarına yol açacak*”⁵¹⁹⁹’tır. Bunun sonucu olarak da “*ihalede mal satın alacak kişilerin iyiniyetinin korunması ilkesi*” ile “*menfi tesbit davasının (İİK.m. 72) borçlu lehine sonuçlanmış olmasının, borçlunun hacizli malları hakkında daha önce yapılmış olan cebri icra satışlarına bir etkisi yoktur, bu mallar alıcılarından geri alınamaz ilkesi*”⁵²⁰⁰ zedelenektir.

⁵¹⁹⁵ Bknz: Yuk. s:4, § 2

⁵¹⁹⁶ **Kanımızca** da, yüksek mahkemenin bu konudaki (yeni) içtihatlarını eleştiren doktrindeki görüşlerde gerçek payı bulunmaktadır:

● ‘*İhalenin feshi*’ talebini –‘şikayet’ üzerine- inceleyen icra hukuk mahkemesi, ‘*sınırlı yetkili mahkeme*’ konumunda değildir. Bu konuda ‘*tanık*’ da dinleyebilir, tarafların ‘*ikrarı*’ ile bağlı değildir. Bu nedenle, icra hukuk mahkemesinin ‘*ihalenin feshi talebinin reddi*’ hakkındaki kararı ‘*maddi anlamda kesin hüküm*’ teşkil etmemelidir.

● İcra dairesince yapılmış olan ihale sonucunda gerçekleşen tescil işlemi –kural olarak- icra hukuk mahkemesince ihale feshedilmedikçe, ‘*yolsuz tescil*’ olduğu kabul edilmemelidir.

● ‘*Takip alacaklısı, takip ve dava konusu taşınmazı alacağına mahsuben satın almış olmadıkça*’ ve ‘*takip ve dava konusu taşınmazı ihalede satın almış olan alıcı, kötüniyetli (TMK.m. 3) olmadıkça*’ hakkında kesinlikle “*tapu iptali ve tescil davası*” açılmamalıdır.

Bu suretle ‘*cebri ihalelere duyulacak güven ve ilginin azaltılmamasına*’, ‘*işlem güvenliği ve hukuki istikrarın sağlanması*’na gayret edilmeli, ‘*icra takibine dayanak olan borç ilişkisinin gerçek olmadığı*’ ileri sürülerek, kesinleşen ihale sonucunda alıcı adına yapılmış olan tescil işleminin iptaline yönelik “*tapu iptali ve tescil davası*” açılmamalıdır.

⁵¹⁹⁷ Bknz: Yuk. s:4, 1. §

⁵¹⁹⁸ Bknz: Yuk. s:6, 3. §

⁵¹⁹⁹ Bknz: Yuk. s:5, son §; s:6, 1. §

⁵²⁰⁰ Bknz: Yuk. dipn: 3, 4

SONUÇ: “Buraya kadar ayrıntılı olarak izah ettiğimiz nedenlerle; somut olayda ne ‘*takip alacaklısı*’ konumunda bulunmayan ve ne de ‘*kötüniyetli olmayan*’, tarafları tanımayan, *E-SATIŞ PORTALINDAKİ* ‘*satış ilanı*’nı görüp, *elektronik ortamda ihaleye katılmış olan* davalı-alıcıya yapılmış olan ihale sonucunda adına gerçekleştirilen ‘*tescilin iptali*’ istemiyle açılmış olan davanın –ekte sunduğumuz Yargıtay içtihatları doğrultusunda reddine karar verilmesi gerekeceğini” belirtir hukuki mütalâamızı, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı (E. Ç.) vekili Av. ... tarafından, ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin .../... E. sayılı dosyasına “*uzman görüşü*” (HMK.m. 293) olarak ibraz edilmek üzere, saygı ile sunarız...18/03/2021

472) a) Tasarrufun İptali Davalarında, Davacının Talebi Üzerine, “İhtiyati Haciz” mi “İhtiyati Tedbir” mi Verilmesi İsaletli Olur? Şufa Davası Neticesinde Bedele Dönüşen Tasarrufun İptali Davasında Bu Uygulama Nasıl Olmalıdır? b) Farklı Alacaklılar (Davacılar) Tarafından Birden Fazla Tasarrufun İptali Davasının Açılması ve Tasarrufun İptali Davasına Konu Taşınmazın Aynı Zamanda Şufa (Önalım) Davasına Konu Olması Halinde, Tasarrufun İptali Davasına Bakan Mahkemenin, “İhtiyati Hacze (Tedbire) Konu Önalım Bedelinin Sıra Cetveli Yapmak Üzere İsteyen İcra Dairesine Gönderilmemesi” Konusunda Görüş Belirtmesi İsaletli midir?*

I- Tasarrufun iptali davalarının amacı hakkındaki açıklamalarımız:

Yüksek mahkeme, birçok içtihadında “Tasarrufun iptali davalarındaki amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların ‘geçersizlik’ ya da ‘iyiniyet kurallarına aykırılık’ nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamak olduğunu”⁵²⁰¹ belirtmiştir.

Tasarrufun iptali davası, “dava konusu malın aynına ilişkin bir dava olmayıp **kişisel bir dava**”dır.⁵²⁰² Bu dava sonunda, tasarrufa konu mal, alıcının malvarlığından

* Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.

⁵²⁰¹ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; Bknz: 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870; Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536; 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049 vd. (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁰² **UMAR, B.** Türk İcra-İflâs Hukuku’nda İptal Davası, 1963, s: 19 - **KURU, B.** İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 664 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, 1997, s: 3409 - **KURU, B.** İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 1397 - **BERKİN, N.M.** İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s: 111 - **ÜSTÜNDAĞ, S.** İflâs Hukuku, 8. Bası, 2009, s: 300 - **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ank. İk. Tic. İl. Ak. D., 1969/1, s: 39) - **KURTOĞLU, S.** İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776 vd. - **GÜRDOĞAN, B.** İflâs Hukuku, 1966, s: 223 - **EROĞLU, O.** Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması, 2. Bası, 2020, s: 35 vd. - **ESENER, T.** Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 105 - **BÖRÜ, L.** İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal («İİK. m. 280» (AÜHF D. 2009, S: 3, s: 486) - **ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAGASI, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 5. Baskı, 2019, s: 537 - **YILMAZ, E.** İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2016, s: 1252 - **UYAR, T.** «Muvazaa» Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları (ABD. 2017/3, s: 266 vd.) - **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, 2020, s: 716 vd. - **ARSLAN, A.S.** Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C: 1, s: 254) - **ALBAYRAK, H.** Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları (AÜHF D. 2015, S: 4, s: 933 - **KORKUSUZ, R.** İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, 2004, s: 312 - **ALBAYRAK, H./AĞAR, S.** Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması (Tür. Bar. Bir. Der. Mayıs-Haziran/2016, s: 435) - **KOVAN, H.** 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, s: 278 - **ÇETİN, H.E.** Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2016, s: 18 - **ÖZSUNAY, E.** Türk Hukuku’nda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, 1968, s: 233 - **KOSTAKOĞLU, C.** Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1039 - Adalet D. 1989/6, s: 9) - **MUŞUL, T.** İcra ve İflâs Hukuku, 2013, C: 2, s: 1744 - **AKŞENER, S.H.** İcra ve İflâs Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, 2007, s: 27 - **AKKAYA, T.** «Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 672) - **KARATAŞ, İ./ERTEKİN, E.** Tasarrufun İptali Davaları, 1968, s: 17 - **ULUKAPI, Ö.** İcra ve İflâs Hukuku, 2015, s: 499 -

çıkılarak, tekrar borçlunun malvarlığına geri verilmez. Tasarrufa konu mal, yine alıcının malvarlığında kalmakla beraber, davayı kazanan **davacı-alacaklı, o malı haciz ettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını (kişisel hakkını) alma imkanını elde etmiş olur.**

Yüksek mahkeme, iptal davalarının bu *niteliğini*, çeşitli içtihatlarında;

√ “İptal davasının, **alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan**, nisbi nite-likte, *yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmadığı*”⁵²⁰³,

√ “İİK. 277 ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptal davalarında, davacının bu davadaki amacının, yaptığı icra takibi nedeniyle alacağını tahsil edebil-mek için yapılan taşınmaz satışının kendisi yönünden geçersizliğini sağlamak oldu-ğunu, **davacının bu hakkının aynı değil şahsi sonuç doğurduğunu**, davada tasarru-fun iptali sebeplerinin olması halinde ‘iptal ve tescil olmaksızın, taşınmazın haciz ve satışına’ karar verilmesi gerektiğini”⁵²⁰⁴

şeklinde ifade etmiştir.

İptal davası, **aynî bir dava olmayıp- ‘kişisel’ bir dava olduğundan**, “yetki”⁵²⁰⁵, “davanın değeri”⁵²⁰⁶, “bu davada alınması gereken harçlar ve dava so-nunda hükmedilecek ‘avukatlık ücreti’”, “iptal isteminin kabul edilmesi halinde

GÜNEREN, A. İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, 2004, s: 1015 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptal Davaları, 3. Baskı, 2012, s:49 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku, 11. Baskı, 2013, s: 858, 878 - YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. İcra ve İflâs Hukuku, s: 565 - MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021, s: 26 vd. - KAZANCI, İ.T. Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s: 76 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, 2014, C:3, s: 4309 - AKYAZAN, S. Takip Hukukunda İptal Davası (Ad. D. Mart-Nisan/1963, S: 3-4, s: 237) - SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s: 56) - KARAMERCAN, F. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı, s:158 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 7 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 9 - KURU, B./AYDIN, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı», 2020, s: 489

⁵²⁰³ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 17. HD. 15.10.2018 T. 13062/9065; 17. HD. 04.10.2018 T. 5240/8614 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁰⁴ Bknz: 17. HD. 20.12.2017 T. 6676/11897 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁰⁵ İptal davası aynî bir dava olmadığından, iptal davasının konusu taşınmaz mal dahi olsa, -taşın-mazın bulunduğu yerdeki mahkemenin yetkili olduğunu belirten- HMK’nun 12. maddesi uygulan-maz yani bu durumda dahi yetkili mahkeme HMK. mad. 5’e (ve kimi kez de, HMK. mad. 16’ya) göre belirlenir.

⁵²⁰⁶ İptal davası aynî bir dava olmadığından, davanın değeri, iptal konusu tasarrufun kıymetine göre değil, «alacaklının elindeki aciz belgesinde gösterilen ödenememiş (açık) alacak miktarı ile iptal ko-nusu tasarrufun kıymetinden daha az olanına göre» saptanır.

kurulacak olan hüküm”⁵²⁰⁷ 5208, “hükümün icrası”⁵²⁰⁹ gibi konularda, davanın bu özelliğine uygun kurallar uygulanır.

II- Tasarrufun iptali davalarında özel olarak düzenlenen (İİK. 281/II) ihtiyati hacze ilişkin açıklamalarımız

Tasarrufun iptali davalarında, iptal edilmesi istenen tasarruf konusu mallar hakkında davacının istemi üzerine -davacının alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak⁵²¹⁰ **ihiti-yati haciz** kararı verilebilir (İİK. mad. 281/II).⁵²¹¹ Davanın konusu, İİK. mad. 283/II gereğince, **üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların değerine** ilişkinse, **güvence** gösterilmesi zorunludur (mad. 281/II).⁵²¹²

‘İptal davalarında ihtiyati haciz’ konusunu düzenlemiş olan İİK.’nın 281/II’de⁵²¹³(3) hususa değinilmiştir:

1) Mahkemece; “iptal davasına konu olan (iptale tabi tasarrufların konusu olan) mallar hakkında” –alacaklının talebi üzerine- ‘ihtiyati haciz kararı’ verilebilir.

2) “Teminatın lüzum ve miktarı” mahkemece takdir ve tayin olunur.

⁵²⁰⁷ İptal davası aynı bir dava olmadığından, dava sonunda “Dava konusu tasarrufun tümünün iptaline” değil, “takip konusu alacak miktarı ile sınırlı olarak (takip konusu alacak ve -faiz, masraf gibi- eklentilerine yetecek oranda) tasarrufun iptaline” karar verilir.

⁵²⁰⁸ İptal davası aynı bir dava olmadığından, dava sonunda “İptal davası aynı bir dava olmadığından iptal konusunun taşınmaz mal olması halinde, iptal isteminin kabul edilmesi halinde, «...davalı üçüncü kişi üzerindeki tapu (trafik) kaydının iptaline ve borçlu adına tesciline» şeklinde değil, «taşınmaza ilişkin -satış, bağış, ipotek vb.- işleminin iptaline ve davacı alacaklıya dava konusu taşınmaz üzerinde haciz ve satış isteme yetkisinin tanınmasına...» şeklinde karar verilir.

⁵²⁰⁹ İptal davası aynı bir dava olmadığından, bu dava sonucunda verilen karar, kesinleşmesi beklenmeden uygulanır. Çünkü, bu dava sonucunda verilen kararlar, HMK. mad. 367/2 hükmünün kapsamı içine girmez.

⁵²¹⁰ Bknz: 17. HD. 14.10.2019 T. 175/9302; 09.10.2019 T. 393/9197; 01.10.2019 T. 979/8710; 23.09.2019 T. 12885/8379; 16.09.2019 T. 15616/8043; 16.09.2019 T. 13953/8047; 25.06.2019 T. 17506/7853; 18.06.2019 T. 12796/7713; 20.05.2019 T. 8955/6312; 14.05.2019 T. 9240/6025 vd. (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²¹¹ **AKŞENER, H.S.** Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Haciz (Legal Huk. Der. Ağustos/2013, s: 115-121) – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 140-169; s: 1124-1164 – **UYAR, T.** Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 273-278; s: 387-392 – **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında «Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi» Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) – **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davası (İİK. 277 vd.) ve İtirazın İptali Davası (İİK. 67) Sırasında Konulan «İhtiyati Haciz» Ne Zaman ve Nasıl Kesin Hazce Dönüşür.? (Legal Huk. Der. 2017/Şubat, s: 751-755)

⁵²¹² Bknz: 17. HD. 03.12.2018 T. 2674/11572; 21.11.2018 T. 12832/11023; Samsun BAM. 1. HD. 21.03.2018 T. 568/582; 07.02.2017 T. 24014/1098; 31.01.2017 T. 7257/791; 21.01.2017 T. 6323/789; 15.06.2015 T. 4180/8631; 25.05.2015 T. 2642/7567 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²¹³ “*Hakim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tayin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez.*”

3) “İptal davası bedele dönüşmüşse (İİK. 283/II)” (yani ‘iptal davası, elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete ilişkinse’); mahkemece, teminat gösterilmeden ihtiyati haciz kararı verilemez.

Yani, genel hükümlerden (İİK. mad. 259) farklı olarak, burada ihtiyati haciz kararı alabilmek için *güvence* göstermek zorunlu değildir. “*Güvence gösterilmesine gerek bulunup bulunmadığını ve miktarını*” hakim takdir eder. Ancak, davanın konusu, İİK. mad. 283/II gereğince, üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların değerine ilişkinse, *güvence* gösterilmesi zorunludur (mad. 281/II).^{5214 5215}

Görüldüğü gibi; davacı-alacaklının “ihtiyati haciz” talebini yerinde bulan mahkemenin, bu kararı verirken -İİK. mad. 259/I’den farklı olarak- davacı-alacaklıdan mutlaka *teminat* gösterilmesini istemesi gerekmemektedir.⁵²¹⁶ Mahkeme “*teminatın lüzum* (yani, teminat gösterilmesi gerekip gerekmediğini) ve *miktarını*” tayin edecektir. Bunun için önce mahkemenin “*teminat gösterilmesine gerek bulunup bulunmadığını*” değerlendirmesi, ondan sonra da, eğer “*teminat gösterilmesine gerek görürse*” o zaman “*ne kadar (ne miktarda) teminat gösterilmesini*” (HMK. mad. 87/1 uyarınca) kararlaştırması gerekir.

Davacı-alacaklının, İİK. mad. 281/II, c:1’deki açık hüküm nedeniyle, ‘dava dilekçesi’nde “*ihtiyati haciz*” talebinde bulunması ve davacı-alacaklının talebinin yerinde bulunması halinde, mahkemece -“*ihtiyati haciz niteliğinde ihtiyati tedbir*” ya da “*ihtiyati tedbir niteliğinde ihtiyati haciz*” değil- “*ihtiyati haciz kararı*” verilmesi gerekir.⁵²¹⁷

Ancak, uygulamada, maalesef kimi kez **davacılar** -“ihtiyati haciz” yerine- *ihtiyati tedbir* talebinde bulunmakta, kimi kez de **mahkemeler** -dava dilekçesinde “ihtiyati haciz” istenmiş olmasına rağmen- *ihtiyati tedbir kararı* vermektedirler.

İleride “sıra cetveli” yapıldığında, *ihtiyati tedbir kararlarına sıra cetvelinde yer verilmediği*’nden, bu uygulama davacı-alacaklı için hak kaybına sebebiyet verebilir... Bu hatalı uygulama nedeniyle, **yüksek mahkeme**⁵²¹⁸ -çok isabetli olarak- “*tasarrufun iptali davasında davacı tarafından ‘ihtiyati tedbir’ talep edilmiş olsa*

⁵²¹⁴ Bknz: 17. HD. 03.12.2018 T. 2674/11572; 21.11.2018 T. 12832/11023; Samsun BAM. 1. HD. 21.03.2018 T. 568/582; 07.02.2017 T. 24014/1098; 31.01.2017 T. 7257/791; 21.01.2017 T. 6323/789; 15.06.2015 T. 4180/8631; 25.05.2015 T. 2642/7567 vb. (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²¹⁵ Gerçekten, **İİK. mad. 259/I-III’de**; «*İhtiyatî haciz isteyen alacaklı hacizde haksız çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 87 nci maddesinde yazılı teminatı vermeye mecburdur. Ancak alacak bir ilâma müstenid ise teminat aranmaz. Alacak ilâm mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.*» denilmişken, **İİK. mad. 281/II’de**; «*Hâkim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tâyin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taallûku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez.*» denilmiştir.

⁵²¹⁶ **AKŞENER, H. S.** agm. (Legal D. Ağustos/2013, s:116)

⁵²¹⁷ Bknz: Ankara BAM, 26. HD. 16.03.2018 T. 616/478 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²¹⁸ Bknz: 17. HD. 24.9.2012 T. 8174/9903 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

dahi, bu talebin ‘ihtiyati haciz’ talebi niteliğinde olduğunu, bu nedenle mahkemece ‘ihtiyati tedbir’ değil ‘ihtiyati haciz’ kararı verilmesi gerekeceğini” belirtmiştir.⁵²¹⁹ Ancak bu karışıklığa yol açılmaması için tasarrufun iptali davalarının aynı dava niteliğinde olmadığı, davanın amacının alacaklının alacağına kavuşmak olduğu gözetilmesi ve tasarrufun iptali davalarında “ihtiyati tedbir” yerine “ihtiyati haciz kararı” verilmesi isabetli olur.

Benzer şekilde “*kayıtlara konulan davalıdır şerhi de, ihtiyati haczin sonuçlarını doğurmaz*⁵²²⁰ *ve dava dışı kişilere satışını da engellemez.*”^{5221 5222}

Hukukumuzda, ihtiyati tedbir (HMK. m. 389 vd.) şeklinde bir müessese vardır, *ihtiyati haciz* (İİK. m. 257 vd.) şeklinde de bir müessese vardır. Ancak ne kanunda düzenlenen ne de kavramsal ve kurumsal olarak **‘ihtiyati tedbir zımında (mahiyetinde/niteliğinde) ihtiyati haciz’** ya da tersi bir **müessese yoktur**; olması da esasen mümkün ve muhtemel değildir.⁵²²³

Kanunda yer almamakla birlikte, uygulamada *‘ihtiyati tedbir mahiyetinde (veya zımında ya da niteliğinde) ihtiyati haciz’* yahut tersi şekilde bazen de *‘ihtiyati haciz mahiyetinde ihtiyati tedbir’* kararları verildiği görülmektedir.⁵²²⁴ Kanunlarımızda *‘ihtiyati tedbir* (HMK. m. 389 vd.)’ ve *‘ihtiyati haciz’* (İİK. m. 257 vd.) şeklinde birer kurum bulunduğu halde, tamamen *‘hayali’*, *‘farazi’*, *‘uydurma’* bir kurum olan *‘ihtiyati tedbir niteliğinde* (mahiyetinde, zımında) *‘ihtiyati haciz’* ya da *‘ihtiyati haciz niteliğinde* (mahiyetinde, zımında) *‘ihtiyati tedbir’* kurumuna sığınarak talepte bulunmanın (ve karar vermenin) bir anlamı yoktur. *Bu uygulamaya bir son verilmedir...*⁵²²⁵

Yüksek mahkeme, tasarrufun iptali davaları sırasında -İİK. mad. 281/II uyarınca- verilen **‘ihtiyati haciz kararları’** ile ilgili olarak;

a- Genel olarak:

√ “*Tasarrufun iptali davalarında amacın, alacaklıya alacağını tahsil imkanı sağlamak üzere dava konusu edilen tasarrufun davacı alacaklının alacağı nispetinde*

⁵²¹⁹ Aynı görüşte: SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. age. s: 256

⁵²²⁰ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 226/1734 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²²¹ Bknz: 17. HD. 16.02.2016 T. 226/1734 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²²² Bknz: 1. HD. 29.02.2012 T. 2886/2157 Aynı doğrultuda: 1.HD. 16.05.2019 T. 2016/8826 E., 2019/3069 K.; 1. HD. 16.10.2018 T. 2018/4349 E., 2018/13544 K.; 1. HD. 10.09.2018 T. 2015/14457 E., 2018/12119 K.; 1. HD. 18.09.2017 T. 2015/4962 E., 2017 4378 K.; 1. HD. 27.02.2017 T. 2014/19609 E., 2017/901 K.; 1. HD. 26.01.2017 T. 2017/87 E., 2017/505 K.; 1. HD. 23.01.2017 T. 2017/18310 E., 2017/380 K.; 1. HD. 20.09.2016 T. 2016/12379 E., 2016/8372 K.; 1. HD. 30.11.2015 T. 2014/11637 E., 2015/13813 K.; 1. HD. 05.03.2015 T. 2014/3880 E., 2015/3345 K.; 1. HD. 10.03.2015 T. 2013/17923 E., 2015/3529 K.; 1. HD. 29.01.2015 T. 2014/18341 E., 2015/1444 K.; 1. HD. 11.02.2014 T. 2013/4638 E., 2014/2187 K.; 1. HD. 30.04.2014 T. 2013/20757 E., 2014/8988 K.; 1. HD. 27.05.2013 T. 2013/5411 E., 2013/8489 K.; 1. HD. 24.05.2012 T. 2012/6976 E., 2012/6023 K.; 12.10.2011 T. 2011/8341 E., 2011/10226 K.; 1. HD. 13.11.2006 T. 2006/8949 E., 2006/11084 K. vb. (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²²³ ÖZEKES, M. agm. s: 450

⁵²²⁴ ÖZEKES, M. agm. s: 451

⁵²²⁵ Bknz: Ankara BAM. 26. HD. 16.03.2018 T. 616/478 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

iptali ile cebri icra yetkisi verilerek alacağın tahsilini sağlamak olduğu, bu nedenle bu davalar aynı değil şahsi nitelikte dava olmakla birlikte, İİK 'nın 281/2 maddesi 1. cümlesindeki özel düzenleme ile, mahkemece talep halinde, ihtiyati haciz kararı verilebileceğini”⁵²²⁶,

√ “Dava konusu taşınmazların tasarruftarihindeki rayiç değerleri belirlenmemiş olup, taşınmazların satış tarihindeki rayiç değerleri yargılama aşamasında yapılacak keşif sonucu bilirkişi aracılığıyla belirlenecek ve taşınmazın rayiç değeri le alacak miktarı karşılaştırılarak hangisi düşük ise o bu davanın değeri olarak kabul edileceğinden, mahkemece dava konusu taşınmazların üzerine taşınmazların tapudaki değerleri üzerinden ihtiyati haciz kararı verilmesinin isabetli olmadığını, mahkemece İİK. mad. 283/1 hükmü de gözetilerek, davacının dava konusu takip dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle (taleple bağlı kalınarak) sınırlı olarak dava konusu taşınmazlar üzerine ihtiyati haciz kararı verilmesi gerektiğini”⁵²²⁷,

√ “Tasarrufun iptali davalarında İİK 281/II fıkra hükmüne göre hakim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebileceğini, teminatın lüzum ve miktarının mahkemece takdir ve tayin olunacağını”⁵²²⁸,

√ “İİK. mad. 283/1 uyarınca, tasarrufun iptali davası sabit olduğu takdirde alacaklı tasarrufa konu mal üzerinde cebri icra yoluyla hakkını almak yetkisini elde edeceğini, İİK. mad. 281/2 uyarınca verilen ihtiyati haciz kararından sonra, ilgili tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verilmesi halinde, alacaklının ayrıca bir icra takibi başlatmasına gerek olmadan iptal davası açılmadan önce başlatılan icra takibinden alacağını tahsil edeceğini; İİK. mad. 257 vd. uyarınca alınan ihtiyati haciz kararlarında ise, karardan sonrası dava alacaklı lehine sonuçlandığı takdirde İİK. mad. 264 uyarınca alacaklının bir ay içerisinde takip talebinde bulunması gerektiğini- İİK. mad. 281/2 uyarınca ihtiyati tedbir niteliğinde verilen kararın infazına ilişkin uyumsuzluğun tasarrufun iptali davasının yargılamasında görevli olan ve tedbir kararını veren mahkemece incelenmesi gerektiğini”⁵²²⁹,

√ “Tasarrufun iptali davasında, davacının asıl amacının; davanın dayanağını teşkil eden takipteki alacağın tahsilini sağlamak olduğu, bu nedenle davacı tarafından ihtiyati haciz talep edileceği ve talebin kabul edilmesi halinde, davacının takibi belirtilerek ihtiyati hacze karar verilmesi gerekeceğini”⁵²³⁰

belirtmiştir

⁵²²⁶ Bknz: İSTANBUL BAM 9. HD. 19.03.2018 T. 789/354 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²²⁷ Bknz: 17. HD. 14.06.2016 T. 7368/7305 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²²⁸ Bknz: 17. HD. 29.03.2016 T. 810/3945 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²²⁹ Bknz: 12. HD. 01.06.2015 T. 3560/14969 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²³⁰ Bknz: 17. HD. 06.05.2014 T. 4189/7104 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

b- Sıra cetveline ilişkin olarak:

√ “*Birden fazla haciz ve dolayısıyla alacaklı bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle sıra cetveli yapılarak alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği- Açıklıkları tasarrufun iptali davasında, mahkemece ihtiyati haciz kararı verildiğini ve bu kararın taşınmaz kayıtlarına işlendiğini ileri süren şikayetçi haciz alacaklısının geçerli haczinin bulunup bulunmadığı icra müdürlüğünde yapılacak sıra cetveline itiraz edilmesi halinde tartışılacağından, itirazını ileri sürebilmesi için öncelikle icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerektiğini, bu aşamadan önce haczin geçerli olup olmadığının tartışılmayacağını*”⁵²³¹,

√ “*İİK. mad. 281/2 uyarınca uygulanan ihtiyati haczin, tasarrufun iptali davasının kabulü ile kesin hacze dönüşeceğini- Mahkemenin tasarrufun iptali davasının ilk kabul kararının tarihinin, şikayet olunanın ihtiyati haczinin, kesin hacze dönüştüğü mahkemenin tasarrufun iptali davasını kabul kararı tarihinden önce olduğu ancak sonra kabul edilen davanın kesinleşmiş olduğu, İİK. mad. 268 ve 100. maddeleri uyarınca, ihtiyati haczin tatbikinden sonra kesin hacze dönüşmeden önce aynı malları diğer alacaklı tarafından haczedilirse, ihtiyati haciz alacaklısının sonraki hacze aynı derecede iştirak edeceğini, taşınmaz üzerine ilk ihtiyati haczin şikayetçinin alacaklı olduğu davadan konulduğu, şikayet olunan lehine sonra konulan ihtiyati haczin önceki ihtiyati haciz kesinleşmeden konulmuş olması nedeniyle aynı derecede iştirak edeceğini*”⁵²³²,

√ “*Tasarrufun iptali davalarında verilen ihtiyati hacizlerden birinin, ilk kesinleşen ihtiyati hacze iştirakinin İİK. mad. 268 ve 100 uyarınca belirleneceğini, ihtiyati hacizlerin tasarrufun iptali davasının karara bağlandığı tarihte kesinleşeceği ve bu tarihe göre, sıra cetvelinde yer alacağını, ayrıca İİK’nun 268. maddesi şartlarında, önceki hacizlere iştirak edeceklerini- Şikayet olunan tarafın tasarrufun iptali davasında ihtiyati tedbire karar verilmesini talep ettiği, mahkemece de talebin kabul edilerek taşınmaza “ihtiyati tedbir” şerhi konulmuş olduğu, usulüne uygun bir “ihtiyati haciz” bulunmadığı anlaşıldığından, sıra cetveline yönelik uyumsuzluğun bu hususlar gözetilerek çözümlenmesi gerekeceğini*”⁵²³³,

√ “*Tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati tedbirlerin haciz sayılmayacağını ve bu tedbirlerin sıra cetveline kabul edilmeyeceğini*”⁵²³⁴,

√ “*Şikayet olunanların açtığı tasarrufun iptali davasında konulan ihtiyati hacizlerin tasarrufun iptali davalarının kabulüne dair verilen karar üzerine kesinleştiği ve şikayetçinin alacağının İİK’nun 100. maddesindeki belgelere dayanmadığı görüldüğünden, paylaştırmının haczi kesinleşen davalılar arasında garameten yapılmasında yasaya aykırılık olmadığını*”⁵²³⁵

⁵²³¹ Bknz: 12. HD. 09.12.2019 T. 1511/17563 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²³² Bknz: 23. HD. 10.05.2016 T. 2264/3002 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²³³ Bknz: 23. HD. 29.06.2015 T. 1262/4999 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²³⁴ Bknz: 23. HD. 13.12.2012 T. 4938/7377 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²³⁵ Bknz: 23. HD. 25.06.2013 T. 2804/4368 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

√ “Sıra cetvelinin; kesin hacizlerle, ihtiyati hacizlerin kesin hacze dönüştükleri tarihlere göre düzenleneceğini- İhtiyati tedbirler, sıra cetveline alınmayacağından, ihtiyati hacizler ise tasarrufun iptali davasının karara bağlandığı tarihte kesinleşerek bu tarihe göre, sıra cetvelinde yer alarak, İİK. mad. 268 şartlarında, önceki hacizlere iştirak edeceklerinden sıra cetveline yönelik uyumsuzlığa bakan mahkemece; davanın taraflarınca açılan tasarrufun iptali davalarında tapu sicil müdürlüğüne yazılan yazıların ve dolayısıyla tapuya verilen tedbir şerhleri içeriklerinin, taşınmazın devrini engelleme amacını güden ‘ihtiyati tedbir’ mi, yoksa ‘ihtiyati haciz’ mi olduğunun belirlenmesi gerektiğini- İhtiyati tedbirin sonradan ihtiyati hacze dönüştürülmesinde, ihtiyati tedbirin konulduğu önceki tarihin değil, ihtiyati haczin tapuya işlendiği tarihin dikkate alınması gerektiğini- Sıra cetveline, borçlu ile alacaklının anlaşarak, üçüncü kişilerden mal kaçırma kastı ile itiraz edildiğinde, ispat yükünün davalı alacaklıda olduğu ve davalı alacaklının, alacağının varlığını ve miktarını usulüne uygun delillerle ispatlamak zorunda olduğunu”⁵²³⁶,

√ “Tasarrufun iptali davası sırasında alınan ihtiyati haczin de davanın kazanılması ve İİK. 100/1 maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde, diğer hacze iştirak hakkı vereceğini”⁵²³⁷,

√ “Davacı-alacaklının, tasarrufun iptali davasına ilişkin dava dilekçesinde ‘ihtiyati haciz’ kararı verilmesini istemiş olmasına rağmen, mahkemece -İİK’nun 281/II hükmüne rağmen- ‘ihtiyati tedbir’ kararı verilmiş olması halinde, bu ‘ihtiyati tedbir kararı’nın, ‘ihtiyati haciz kararı’ gibi değerlendirilerek, düzenlenen sıra cetvelinde, lehine ihtiyati tedbir kararı verilmiş olan alacaklıya da pay ayrılması gerekeceğini”⁵²³⁸

belirtmiştir.

c- Taşınmazın elden çıkarılması (davanın bedele dönüşmesi) durumunda:

√ “İİK. mad. 281/2 uyarınca, üçüncü kişinin dava konusu taşınmazı elinden çıkarması halinde, takip dosyasındaki alacak miktarının tahsili amacıyla ve uygun görülecek teminat karşılığı ihtiyati haciz kararı verilmesi gerektiğini”⁵²³⁹,

√ “İİK. 281/2. maddesi davanın bedele dönüşmesi halinde teminat karşılığı davalı 3. kişinin mal varlığıyla ilgili ihtiyati haciz kararı verilebileceğini hüküm altına aldığından ve davanın kabulü halinde davalının taşınmazların bedelleri ile sorumlu olacağından, davacının talebinin anılan madde uyarınca uygun görülecek teminat karşılığı kabulü ve dava değeri ile sınırlı olarak ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesi gerektiğini”⁵²⁴⁰,

⁵²³⁶ Bknz: 23. HD. 25.01.2012 T. 1046/371 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²³⁷ Bknz: 19. HD. 17.11.2005 T. 6022/11340 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²³⁸ Bknz: 19. HD. 17.2.2005 T. 6608/1465 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²³⁹ Bknz: 17. HD. 21.11.2018 T. 1283/11023 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁴⁰ Bknz: SAMSUN BAM 1. HD. 21.03.2018 T. 568/582 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

√ “Eldeki dava bedele dönüşmekle birlikte dava konusu takip dosyası kesinleşmediğinden, borçlu aleyhine açılan itirazın iptali davası derdest olduğundan ve İİK’nun 281/2 maddesi kapsamında dava şartları yönünden yaklaşık ispat koşulları gerçekleşmediğinden, davalı 3. kişinin malvarlığı üzerine konulması istenen ihtiyati haciz talebinin reddinde bir isabetsizlik bulunmadığını”⁵²⁴¹,

√ “İİK. mad. 281/2 uyarınca, davanın bedele dönüşmesi halinde teminat karşılığı davalı üçüncü kişinin mal varlığıyla ilgili ihtiyati haciz kararı verilebileceği hüküm altına aldığından, davanın kabulü halinde davalılar taşınmazların bedelleri ile sorumlu olacaklarından, davacının talebinin anılan madde uyarınca uygun görülecek teminat karşılığı kabulü ve taleple bağlı kalınarak ihtiyati haciz kararı verilmesi gerektiğini”⁵²⁴²,

√ “Üçüncü kişinin de tasarrufla konu malı elden çıkarmış olması halinde, davalı üçüncü kişiler yönünden ihtiyati haciz isteminin takdir olunacak teminat karşılığında kabul edilmesi gerektiğini”⁵²⁴³

belirtmiştir.

d- İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbire ilişkin olarak:

√ “Tasarrufun iptali davasına bakan hakimin iptal edilmesi istenen tasarruf konusu mallar hakkında davacının istemi üzerine İİK. mad. 281/2 uyarınca ihtiyati haciz kararı verebileceği ve bu durumun HMK. mad. 389 vd.nda düzenlenen ihtiyati tedbir niteliğinde olmadığı, güvence gösterilmesine gerek olup olmadığını ve miktarını hakim takdir edeceği ve İİK. mad. 264/3 hükmünün burada uygulanmayacağından, tasarrufun iptali davası sırasında verilen ihtiyati haczin, tasarrufun iptali kararı ile kesin hacze dönüşeceğini- İİK. mad. 85 uyarınca, aşkın haciz şikayeti hacizler konulduktan sonra ayrıca icra mahkemesine şikayet yolu ile ileriye sürülebilecek hususlardan olduğunu”⁵²⁴⁴,

√ “Tasarrufun iptali istemine ilişkin davada, mahkemece verilen ara kararın, İİK. mad. 281/2 madde kapsamında ihtiyati haciz mahiyetinde olduğunu; ‘satış da dahil, icra işlemlerinin tamamının durdurulmasına yönelik verilen ihtiyati tedbirin kaldırılması gerektiğini”⁵²⁴⁵,

√ “Tasarruf konusu taşınmaz hakkında mahkemece verilen ‘ihtiyati tedbir’ kararının, İİK. mad. 281/2 gereğince ‘ihtiyati haciz’ mahiyetinde olduğunu”⁵²⁴⁶,

√ “Tasarrufun iptali davasına konu taşınmaz üzerine konulan tedbir kararının İİK 281/2 maddesi gereğince ihtiyati haciz mahiyetinde olduğunu”⁵²⁴⁷,

⁵²⁴¹ Bknz: ANKARA BAM. 26. HD. 19.01.2018 T. 2438/71 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁴² Bknz: 17. HD. 07.02.2017 T. 24014/1098 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁴³ Bknz: 17. HD. 31.01.2017 T. 6323/789 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁴⁴ Bknz: 12. HD. 19.11.2015 T. 20996/28850 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁴⁵ Bknz: 17. HD. 16.12.2014 T. 18921/18813 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁴⁶ Bknz: 17. HD. 03.06.2014 T. 9077/8902 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁴⁷ Bknz: 17. HD. 22.04.2014 T. 6325/6260 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

√ “İİK’nun 281/2 maddesi uyarınca iptale tabi tasarruflar hakkında ihtiyati haciz kararı verilebileceğinden, dava dilekçesinde her ne kadar ihtiyati tedbir talep edilmiş ise de hukuki nitelendirme hakime ait olduğundan talebin, ihtiyati haciz talebi olarak nitelendirilmesi gerekeceğini”⁵²⁴⁸,

√ “Tasarrufun iptali davalarında davacı tarafça ihtiyati tedbir talep edilse dahi, davacının taşınmazın aynına ilişkin bir davası olmadığından ihtiyati tedbir talebinin, İİK’nun 281/2 maddesi uyarınca istenen ihtiyati haciz yönünden değerlendirilmesi gerekeceğini”⁵²⁴⁹,

√ “İİK. mad. 281/2’de, tasarrufun iptali davalarına ilişkin ihtiyati haczin düzenlendiği, ihtiyati tedbirin ise ancak taraflar arasında çekişmeli olan dava konusu hakkında verilebileceğini”⁵²⁵⁰,

√ “Tasarrufun iptali davalarında verilen ihtiyati tedbirin İİK’nun 281.maddesinde düzenlenen ihtiyati haciz mahiyetinde olduğunu”⁵²⁵¹,

√ “Tasarrufun iptali davalarında ihtiyati tedbir talebinde bulunulsa dahi bu is-temin ihtiyati haciz talebi olarak değerlendirilerek, olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekeceğini”⁵²⁵²

belirtmiştir.

III- Sorulara ilişkin değerlendirmemiz:

Mütalâa konusu uyuşmazlıklarda, geline aşamada, davalı üçüncü kişi (R. Z.) hakkında -davacıları (alacaklıları) farklı- birden fazla (5 ayrı) tasarrufun iptali davası açılmış olduğu, bu davalardan bir tanesinin kesinleşmiş olduğu, diğer davaların ise halen devam etmekte olduğu görülmektedir. Kesinleşen iptal davasında, davacı (İ.) Bank, “tasarrufa konu iki taşınmazın satışını isteme” ve “(şufa davası ile toplam bedeli belirlenmiş olan tasarrufa konu diğer üç taşınmaz yönünden ise) 1.950.000 TL.yi davalı üçüncü kişi (R. Z.)’dan isteme” hakkına kavuşmuştur. Davacı (İ.) Bank’nın söz konusu iki taşınmazın satışı istemesi ve ihalenin yapılarak kesinleşmesi halinde, ihale bedelinin paylaştırılması için sıra cetveli yapılacaktır. Esasen bedele dönüşen dava yönünden de benzer bir sonuç ortaya çıkacak, haciz sahibi alacaklılar bu paranın paylaştırılması için sıra cetveli yapılmasını talep edebileceklerdir.

Bilindiği gibi, tasarrufun iptali davasının “bedele dönüşmesi” halinde, dava konusu taşınır/taşınmazlar yönünden açılmış (devam eden) veya sonuçlanmış başka tasarrufun iptali davaları varsa, “**DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAHSİLDE TEKER-RÜR OLMAMAK ÜZERE**” tazminata mahkûm edilmesi gerekir. Çünkü ortada -ayrı ayrı alacaklılar tarafından açılmış tasarrufun iptali davaları bulunsa dahi- iptale

⁵²⁴⁸ Bknz: 17. HD. 11.04.2013 T. 3965/5221 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁴⁹ Bknz: 17. HD. 01.04.2013 T. 7919/4515 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁵⁰ Bknz: 17. HD. 21.03.2013 T. 2422/3896 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁵¹ Bknz: 17. HD. 18.03.2013 T. 2588/3528 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁵² Bknz: 17. HD. 24.09.2012 T. 8174/9903 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

tabi bir tek tasarruf vardır. Yani, nedenle, **davalı-üçüncü kişi, icra dosyalarından herhangi birine sorumlu olduğu miktarı ödemekle sorumluluktan kurtulur...**⁵²⁵³

Somut uyuşmazlıkta, bedele dönüşen iptal davasına konu taşınmazlar hakkında önceden açılan şufa davası sonucunda verilen karar uyarınca, şufa bedeli (V.) hesabında depo edildiğinden, iptal davasının sonuçlarının bu husus gözetilerek değerlendirilmesi isabetli olur.

Bedele dönüşen davalar yönünden, söz konusu şufa bedelinin nasıl paylaştırılacağı, (ihtiyati haciz sahibi) alacaklıların hangilerinin sıra cetvelinde yer alacağı icra dairesince değerlendirilerek tespit edilecektir.

Tasarrufun iptali davalarında ihtiyati haciz özel olarak düzenlenmiş olduğu, davacının amacının alacağına kavuşmak olduğu ve bu davaların aynı değil şahsi dava olduğu, davanın şufa davası nedeniyle (3 taşınmaz yönünden) bedele dönüştüğü ve dava konusu şufa bedelinin halen (V.) hesabında bulunduğu gözetilerek söz konu para üzerine *ihtiyati tedbir yerine ihtiyati haciz konulmasına karar* verilmesi kanunun amacına uygun olacaktır.

Esasen ihtiyati tedbir kararı, sıra cetvelinde, tedbir sahibi alacaklıya da bir korruma sağlamaz. Çünkü, **sıra cetvelinde (ihtiyati) hacizler dikkate alınır.** Yüksek mahkeme kimi kararlarında, bu davalardaki ihtiyati tedbir kararının aslında ihtiyati haciz olarak yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, “ihtiyati haciz” yerine “ihtiyati tedbir” kararı verilmesi uygulamada karışıklığa neden olduğundan, isabetli olan **dava bedele dönüşse de, dönüşmese de İİK. 281’de belirtilen diğer şartların oluşması halinde, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece “ihtiyati haciz” kararı verilmesidir...**

Bu hem dava açan alacaklının yararınadır, hem *özel bir düzenleme* olan İİK’nun 281. maddesine uygundur, hem de somut uyuşmazlıkta olduğu gibi davalı-üçüncü kişinin menfaatinedir.

Bu nedenle, geline aşamada, ... **Asliye Hukuk Mahkemesi’nde** (Dosya No: 2014/... E.) görülmekte olan tasarrufun iptali davasında, “...*taşınmazın şufa davası nedeniyle rıza dışında el değiştirmesi, mahkememizce verilebilecek hükmün bedele yönelik olabilmesi değerlendirilerek. (şufa davaları) dosyalarına konu. ... (3 taşınmazın) taşınmazların üzerine konulan tedbirlerin kaldırılarak, tedbirlerin mahkeme veznesine yatırılan bedel üzerinden uygulanmasına...*” şeklinde verilen kararın değiştirilmesi isabetli olacaktır.

Bilindiği gibi, hâkim durumun değişmesine göre ihtiyati tedbir kararını değiştirebilecek veya kaldırabilecektir. Geline aşamada, önce sonuçlanan ve kesinleşen tasarrufun iptali davası nedeniyle ... İcra Dairesi (Dosya No: 2012/...), (V.) hesabında bulunan bedelin sıra cetveli yapılarak alacaklılar arasında paylaştırılması adına icra dairesine gönderilmesi için ilgili bankaya müzekkere yazmış, ancak (V.), “**söz konusu hesapta ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nce (Dosya No: 2014/... E.) konulan bir**

⁵²⁵³ Bknz: 12 HD 04.03.2014 T. 3107/5954_ (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

tedbir bulunduğu ve mahkemeye yazılan yazı üzerine, ‘tedbire konu paranın icra dairesinin gönderilmemesi gerektiğinin’ mahkeme tarafından kendilerine (25.01.2021 tarihinde) cevaben bildirildiği” gerekçesi ile müzekkere gereğini yerine getirmemektedir.

İcra dairesi, söz konusu paylaşıma konu bedelin kendisine gönderilmemesi nedeniyle sıra cetveli yapamadığından, üçüncü kişi borcunu ödeyememekte, alacaklı alacağını tahsil edememektedir. **Yüksek mahkemenin** de birçok içtihadında kabul ettiği üzere, **“ihtiyati haczin ilk hacze iştiraki için kesinleşmesi şart değildir, sıra cetveli düzenlenirken, hacze iştirak koşulları varsa ihtiyati hacze pay ayrılması gerekir.”**⁵²⁵⁴ Diğer koşulların bulunması halinde, tasarrufun iptali davasında davacı olarak yer alan ihtiyati haczi sahibi alacaklıların da payları ayrılır.⁵²⁵⁵

Aynı tasarruf nedeniyle, birden fazla alacaklının tasarrufun iptali davası açması halinde, bir kez tahsil edilecek olan bu paranın paylaşılması ilk haczi koyan icra dairesince yapılacağından ve ihtiyati haciz sahibi alacaklılara pay ayrılacağından, (ihtiyati) haciz sahibi tüm alacaklılar sıra cetveline yönelik şikâyet ve itiraz haklarını kullanabilecektir.

Söz konusu paranın icra dairesine gönderilmemesi, yani, sıra cetveline engel olacak şekilde bankada tutulması, hem iptal davasında lehine verilen hüküm kesinleşen banka, hem davalı-üçüncü kişi, hem de iptal davası açan diğer alacaklılar aleyhinedir. Çünkü, söz konusu para icra dairesine gönderilmediğinden, iptal davasını kazanan ilk alacaklı alacağına daha geç kavuşacaktır. Bu durumun aleyhine olduğu açıktır. Davalı-üçüncü kişi de, kesinleşen borcunu ödemekten alıkonduğu gibi, icra takip dosyasındaki alacak yüksek faiz ile birlikte söz konusu borcu artmaktadır. Üstelik her ne kadar taşkın haciz de olsa, diğer malvarlığı da haciz tehdidi altındadır. Bu nedenle, söz konusu durumun, davalı-üçüncü kişi aleyhine olduğu da açıktır. Diğer alacaklılar (iptal davası açan diğer davacılar) için de bu durum aleyhededir, çünkü iptal davasında, söz konusu paraya ihtiyati haciz koydurma imkanına sahip olan alacaklılar, sıra cetveli yapılması ve kendilerine ayrılan para olması durumunda, davanın sonuçlanması ile birlikte bir an önce alacaklarına kavuşabileceklerdir.

Söz konusu paranın icra dairesine gönderilmemesi ve bu nedenle sıra cetvelinin yapılmaması nedeniyle borçlu ve alacağına geç kavuşan alacaklılar Devlet aleyhine tazminat davası açma hakkına da sahiptir. Burada icra dairesi, alacaklı vekilinin talebi üzerine sıra cetveli yapmak adına Vakıf Banka yazı yazdığından, Vakıf Bank da mahkemenin kararına uymak adına bu müzekkereye olumsuz yanıt verdiğiinden kusursuz

⁵²⁵⁴ Bknz: 23. HD. 01.07.2013 T. 3220/4533; 19. HD. 08.12.2010 T. 10332/13940; 23.02.2011 T. 1038/2327; 13.04.2011 T. 1398/4907; 20.04.2011 T. 1457/5269; 09.03.2011 T. 2254/3040; 20.04.2011 T. 2825/5280; 19. HD. 15.09.2010 T. 5668/9819; 19. HD. 23.10.2008 T. 7547/9903; 09.03.2006 T. 11622/2344; 25.5.2006 T. 3200/5575; 27.4.2006 T. 2467/4531; 9.3.2006 T. 730/2288; 19. HD. 6.7.2006 T. 5441/7383; 19. HD. 25.5.2006 T. 3632/5554; 19. HD. 17.11.2005 T. 6222/11350; 19. HD. 15.3.2001 T. 847/1824; 18.1.2001 T. 8932/336; 19. HD. 13.10.2005 T. 4307/9986; 10.2.2005 T. 3978/1051; 29.1.2004 T. 7383/723 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

⁵²⁵⁵ Bknz: 19. HD. 23.10.2008 T. 7547/9903 (www.e-uyar.com Erişim: 16.03.2021)

gözükse de, sıra cetveli yapılmak adına paranın icra dairesine gönderilmesine mahkeme kararı engel olduğundan, Devletin sorumluluğu doğmaktadır. Kaldı ki, şufa bedeli nemalandırılıyor olsa da, burada uygulanan faiz, hem yasal faizden hem de icra takibine konu edilen alacaklara icra takip dosyalarında uygulanan faizden daha düşüktür.

Borcunu ödemek isteyen bir kimsenin, mahkemenin bankada üçüncü kişi adına yatmakta olan paranın sıra cetveline engel olacak şekilde “*icra dairesine gönderilmesi gerektiği*” şeklindeki yazısı nedeniyle, bu borcu ödemekten alıkonması hakkaniyete de aykırı bir sonuç olacaktır. Üstelik yukarıda belirttiğimiz gibi, sıra cetvelinde kendisine pay ayrılması gereken olan alacaklılar zaten şartları varsa, bu haklarını muhafaza edeceklerdir. Sıra cetveli yapılması tüm davacıların davalarının sonuçlanmasına bağlanması halinde ise, telafisi güç zararlar oluşacak ve sonuçta, sıra cetveli en başta yapılması gerekenden farklı bir şekilde düzenlenmeyecektir.

Sonuç olarak, gerek tasarrufun iptali davalarının aynı değil şahsi dava olması, davanın alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik olması, gerekse para alacaklarında “*ihtiyati tedbir*” yerine “*ihtiyati haciz*” kurumunun işletilmesinin uygun olması ve tasarrufun iptali davalarında ihtiyati haciz kurumunun özel olarak düzenlenmesi (İİK. 281) ve gerekse sıra cetvelinde tasarrufun iptali davası açan ihtiyati haciz sahibi diğer alacaklıların da şartları bulunması durumunda hak kaybına uğramayacak olması gözetildiğinde, söz konusu para üzerinde “*ihtiyati tedbir*” yerine “*ihtiyati haciz*” uygulanmasına karar verilmesi ya da söz konusu ihtiyati tedbirin (V.) tarafından paranın icra dairesine engel mahiyette olmadığına karar verilmesinin isabetli olacağı görüşünde olduğumuzu, üçüncü kişi (R. Z.) vekili Av. ... tarafından takdiri muhterem mahkemeye ait olmak İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/3 E. sayılı dosyası ve ilgili diğer dosyalara ibraz edilmek üzere hazırlamış olduğumuz “*uzman görüşümüzü*” (HMK. m. 293) saygı ile sunarız ...16.03.2021

*

2- Tasarrufun iptali davalarında davalı üçüncü kişinin sorumluluğu hangi miktar ile sınırlıdır? Farklı alacaklılar (davacılar) tarafından birden fazla tasarrufun iptali davasının açılması ve bu davalarda bazı taşımazlar yönünden davaların bedele (tazminata) dönüşmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğunun kapsamı nedir? Davalı üçüncü kişi, söz konusu borcu (tazminatı) bir defa ödemekle sorumluluğunu yerine getirmiş sayılır mı?

I- “Tasarrufun iptali davasının ne gibi sonuçlar doğuracağı” İİK.’nin 283. maddesinde⁵²⁵⁶ düzenlenmiştir.⁵²⁵⁷ İptal davası sabit olduğu (kazanıldığı) takdirde, davacı, dava konusu mallar üzerinde, sanki o mallar hâlâ borçlunun malvarlığındaymış (mülkiyetindeymiş) gibi, cebri icra yolu ile hakkını (alacağını) almak yetkisini elde eder.

Dava konusu mal, “iptal kararı” ile borçlunun mülkiyetine (malvarlığına) dönmeyiz.⁵²⁵⁸ Üçüncü kişi yine “malik” olmakta devam eder.⁵²⁵⁹ Bu husus, iptal davasının aynı bir dava olmayıp, kişisel bir dava olmasının sonucudur.⁵²⁶⁰

II- Haciz yolu ile takiplerde; tasarrufun iptal davasının davacı alacaklı lehine sonuçlanması ve davaya (tasarrufa) konu şeyin taşınmaz olması halinde, alacaklı; “davalı-üçüncü kişi üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek kalmadan o taşınmazın haczini ve satışını” isteyebilir.⁵²⁶¹ Bu nedenle, satış işlemine konu yapılan taşınmaz hakkında açılan iptal davalarında, iptal isteminin yerinde görülmesi halinde mahkemece;

Örneğin; ‘... Satış tasarrufunun iptali ile davalı üçüncü kişi adına olan tapu kaydının iptal edilip borçlu adına tesciline...’ şeklinde değil, “... Satışa konu taşınmazlar üzerinde davacı alacaklıya icra takibindeki alacak ve fer’ilerini (eklentilerini) geçmemek üzere haciz ve satış isteme yetkisinin tanınmasına...” şeklinde karar verilmesi gerekir.⁵²⁶²

⁵²⁵⁶ **İİK. m.283:** “Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, bu davaya konu teşkil eden mal üzerinde cebri icra yolu ile, hakkını almak yetkisini elde eder ve davanın konusu taşınmazsa, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihiine mahal olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir. İptal davası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taallük ediyorsa, bu değerler nispetinde üçüncü şahıs nakden tazmine (Davacının alacağından fazla olmamak üzere) mahkûm edilir.

İptal davası üzerine üçüncü şahıs da, mamelekinde hasıl olacak eksikliğin borçludan tahsilini aynı davada isteyebilir. Bu talep, iptal davasının tefrik edilerek daha önce hükme bağlanmasına mani değildir.

İptal davasını kaybeden üçüncü şahıs, karşılık olarak şeyi veya bedelini borçludan veya iflas masasından geri isteyebilir.

Batıl bir tasarruf neticesinde kendisine ödenilen şeyi geri veren alacaklı eski haklarını muhafaza eder.

Kendisine bağış yapılan iyi niyetli ise yalnız dava zamanında elinde bulunan miktarı geri vermeye mecburdur.”

⁵²⁵⁷ **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları (İzmir Bar. Der. Temmuz/2008, s: 133-145)

⁵²⁵⁸ Bknz: 12. HD. 10.12.2015 T. 17105/31231; 16.06.2015 T. 11663/1672; 26.05.2014 T. 12621/15005; 18.10.2012 T. 21675/30215; 10.04.2012 T. 30240/11673 vb. (www.e-uyar.com)

⁵²⁵⁹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T. /UYAR, A. /UYAR, C.** a.g.e s:11 vd.-**UYAR, T.** İİK. Şerhi, Cilt: 11, 2009, s: 18658 -**UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK. Şerhi, 2014, C: 3, s: 4306

⁵²⁶⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: **UYAR, T. /UYAR, A. /UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları s:11 vd. -**UYAR, T.** a.g.e. Cilt: 11, s: 18660 vd. - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** İİK Şerhi, C: 3, s: 4309 vd.

⁵²⁶¹ Bknz:15. HD. 14.04.2003 T. 986/1956; 25.05.1998 T. 1847/1925; 11.05.1998 T. 1847/1925 (www.e-uyar.com)

⁵²⁶² Bknz: 17. HD. 12.09.2013 T. 10078/12080; 05.05.2011 T. 4409/4351; 27.09.2010 T. 6377/7378; 22.12.2009 T. 7344/8780; 23.09.2008 T. 2532/4228; 11.07.2008 T. 2592/3947; 14.07.2008 T. 2591/3946; 19.06.2008 T. 867/3381 vb.; 4. HD. 13.04.2008 T. 4720/4129; 06.02.2011 T. 2669/1368; 24.01.2011 T. 14470/446; 04.11.2010 T. 11690/11472; 18.06.2008 T. 13589/8413; 09.06.2008 T. 13019/7851; 08.05.2008 T. 1779/6552 vb. (www.e-uyar.com)

İptal davasını kabul eden mahkeme - yukarıda belirtildiği şekilde karar verirken- ayrıca “..... TL. alacağın (davacının alacağının) davalıdan (davalılardan) tahsiline....” karar veremez.⁵²⁶³

III- İptal davasının kabulüne karar verilen hallerde, kararın hüküm fıkrasında sadece ‘tasarrufun iptaline’ karar verilmekle yetinilmesi hem ‘iptal’e ve de ‘tazminat’a karar verilemez.⁵²⁶⁴ Ancak birden fazla tasarrufun iptali istenmişse her bir tasarruf ayrı ayrı değerlendirilir.

IV- İptal isteminin kabul edilmesi halinde, “dava konusu tasarrufun tümünün” değil “takip konusu alacak miktarı ile sınırlı olarak” (ya da “takip konusu alacak ve eklentilerine -faiz, masraf gibi- yetecek oranda”) tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekir.⁵²⁶⁵

Tasarrufun iptali davaları sonucunda kurulacak hükümde ‘iptal edilen tasarrufun hangi takiplerdeki alacak ve ferilerini kapsadığının açıkça belirtilmesi’ gerekir.⁵²⁶⁶

V- Tasarrufun iptali davasının, “**bedele dönüşmesi**” halinde, ‘dava konusu tasarrufa konu taşınır ya da taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değeri belirlenerek’ -davacının takip konusu alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak- davalı **üçüncü kişi tazminata** mahkum edilir (İİK. mad. 283/II).

VI- İptal davasına konu olan malın, üçüncü kişinin elinden çıkmış olması ve mahkemece iptal davasının kabul edilmiş olması halinde, **İİK. mad. 283/II uyarınca bedele dönüşen dava sonucunda, kararda ayrıca faize hükmedilir mi?**

Yüksek mahkeme -yerinde olarak- “Tasarrufun iptali davasına konu olan malın üçüncü kişinin elinden çıkmış olması ve malı elinde bulunduran kimse için -kötüniyetli olduğu kanıtlanamadığından- iptal isteminde bulunulmaması ya da bu istemin reddedilmesi halinde, üçüncü kişi hakkında malın elinden çıktığı tarihteki değerine hükmedileceğini yani bu durumda ‘iptal davası’nın ‘eda davası’na dönüşmüş olacağını, bu aşamada **mahkemece ayrıca hükmedilen miktara -icra takibinde asıl alacağı faiz**

⁵²⁶³ Bknz: 17. HD. 08.04.2008 T. 4699/1760; 15. HD. 12.10.1994 T. 2002/5788; 10.05.1990 T. 821/2108 (www.e-uyar.com)

⁵²⁶⁴ Bknz: 17. HD. 17.06.2010 T. 8444/5635; 15.06.2010 T. 3814/5515 (www.e-uyar.com)

⁵²⁶⁵ Bknz: 17. HD. 02.05.2017 T. 3681/4921; 14.03.2017 T. 24496/2728; 14.03.2017 T. 21348/2726; 16.02.2017 T. 24899/1043; 24.01.2017 T. 22158/493; 17.01.2017 T. 6585/171; 29.11.2016 T. 13643/11022; 21.05.2014 T. 4430/7985 vb.; 19.02.2013 T. 4941/1956; 18.09.2012 T. 9199/9510; 31.03.2011 T. 2880/2906; 24.01.2011 T. 4679/346; 20.01.2011 T. 9365/216; 15.06.2010 T. 3835/5516; 25.02.2010 T. 367/1652; 16.02.2010 T. 7759/1201; 11.02.2008 T. 5526/512; 25.10.2007 T. 3736/3216; 01.10.2007 T. 3744/2879; 19.07.2007 T. 3165/2547; 15. HD. 21.04.2004 T. 6719/2257 vb. (www.e-uyar.com)

⁵²⁶⁶ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11919/6285; 03.05.2016 T. 2431/5353; 02.07.2015 T. 19972/9389; 27.05.2013 T. 5342/7795; 26.05.2014 T. 2000/8313; 02.11.2009 T. 3250/6986 (www.e-uyar.com)

yürütülmekte olduğundan- dava tarihinden itibaren faize hükmedilemeyeceğini”⁵²⁶⁷

5268,

belirtmiştir.

VII- Tasarrufun iptali davasının ‘bedele dönüşmesi’ halinde, mahkemece “dava konusu malların üçüncü kişi tarafından” elden çıkarıldığı tarihteki -davacı alacaklının takip konusu yaptığı alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak- gerçek değeri oranında tazminata mahkum edilmesi ve dava konusu taşınır/taşınmazlar yönünden açılmış (devam eden) veya sonuçlanmış başka tasarrufun iptali davaları varsa **“DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK ÜZERE”** tazminata mahkum edilmesi gerekir. Çünkü ortada -ayrı ayrı alacaklılar tarafından açılmış tasarrufun iptali davaları bulunsu dahi- iptale tabi bir tek tasarruf vardır. Bu nedenle, **DAVALI-ÜÇÜNCÜ KİŞİ, İCRA DOSYALARINDAN HERHANGİ BİRİNE SORUMLU OLDUĞU MİKTARI ÖDEMEKLE SORUMLULUKTAN KURTULUR...**⁵²⁶⁹

Yüksek mahkeme, bu konuyu ayrıntılı biçimde aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

✓ “Davalı üçüncü kişi hakkındaki davanın, **İİK. mad. 283/2** gereğince ‘bedele dönüşmesi’ nedeniyle, davacının dava konusu alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak davalı üçüncü kişinin dava konusu taşınmazı elden çıkardığı tarihteki bedeliyle tazminatla sorumlu tutulmasına (aynı taşınmaza ilişkin olarak başka alacaklılar tarafından açılan ve tazminat olarak hükmedilerek kesinleşen dosyalar var ise o dosyalarla da tekerrür oluşturmayacak şekilde) karar verilmesi gerektiği-” ...Somut olayda; davalı 4. kişi N. Ö.’nin kötünîyetli olduğu ispatlanamadığından hakkındaki davanın reddine karar verilmesi isabetli ise de; bu durumda, davalı İ. K. hakkındaki davanın **İİK’nun 283/2 madde gereğince bedele dönüşmesi nedeniyle davacının dava konusu alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak davalı 3. kişi İ. K.’ın dava konusu taşınmazı elden çıkardığı tarihteki bedeli olan 46.000,00 TL tazminatla sorumlu tutulmasına (aynı taşınmaza ilişkin olarak başka alacaklılar tarafından açılan ve tazminat olarak hükmedilerek kesinleşen dosyalar var ise o dosyalarla da tekerrür oluşturmayacak şekilde)** karar verilmesi gerekirken, davalı borçlu E. K.’ın da sorumlu tutulması ve alacağın dayanağı icra takip dosyaları belirtilmeksizin hüküm tesisi isabetli görülmemiştir....”⁵²⁷⁰

✓ “Davalı üçüncü kişinin hakkındaki davanın **İİK. mad. 283/2** kapsamında bedele dönüşmesi halinde, davalı üçüncü kişinin (tazminatla tekerrür oluşturmak üzere) taşınmazı elden çıkardığı tarihteki bedeli nispetinde nakten tazminatla sorumluluğuna karar verilmesi gerektiği-”Dava, **İİK’nun 277 ve devamı**

⁵²⁶⁷ Bknz: 12. HD. 29.09.2011 T. 1875/16987; 17. HD. 19.11.2008 T. 3378/4160; 03.03.2008 T. 5058/995; 26.02.2008 T. 5199/845; 14.01.2008 T. 4742/39; 08.10.2007 T. 4394/3010; 17.07.2007 T. 3040/2535; 17.07.2007 T. 3422/2522; 17.07.2007 T. 3022/2528; 14.03.2007 T. 7735/1590 vb. (www.e-uyar.com)

⁵²⁶⁸ Bknz: 12. HD. 13.01.2016 T. 23482/639; 27.06.2014 T. 16270/18855; 15. HD. 08.03.2000 T. 210/1123 (www.e-uyar.com)

⁵²⁶⁹ Bknz: 12 HD 04.03.2014 T. 3107/5954 (**EK 5**) (www.e-uyar.com)

⁵²⁷⁰ Bknz: 17 HD 13.03.2017 T. 1658/2646 (www.e-uyar.com)

maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir..... Yapılacak değerlendirme sonunda davalı 4.kişi. ..'nin kötüniyetli olduğunun belirlenememesi durumunda ise davalı ... hakkındaki davanın İİK'nun 283/2 madde kapsamında bedele dönüştüğü gözönüne alınarak Silivri Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/241 Esas 2010/185 Karar dosyasındaki tazminata tekerrür oluşturmamak üzere taşınmazı elden çıkardığı tarihteki bedeli nispetinde nakten tazminatla sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli görülmemiştir....”⁵²⁷¹

✓ “Tasarrufun iptali davalarında 3. kişinin borçludan satın aldığı malı elinden çıkarması ve satın alan dördüncü kişinin davaya dahil edilmemesi ya da davaya dahil edilmekle birlikte iyi niyetli olduğunun anlaşılması halinde İİK'nın 283/2.maddesi uyarınca bedele dönüşen davada üçüncü kişinin dava konusu malı elinden çıkardığı tarihteki gerçek değeri oranında bedelle sorumlu tutulması gerekeceği- Davacı alacaklı idare tarafından davası bedele dönüştürülen taşınmazlar yönünden de tahsilde tekerrür olmamak üzere davanın kabul edilmesi gerekeceği-” ...Tasarrufun iptali davalarında 3.kişinin borçludan satın aldığı malı elinden çıkarması ve satın alan dördüncü kişinin davaya dahil edilmemesi ya da davaya dahil edilmekle birlikte iyi niyetli olduğunun anlaşılması halinde İİK'nın 283/2.maddesi uyarınca bedele dönüşen davada üçüncü kişinin dava konusu malı elinden çıkardığı tarihteki gerçek değeri oranında bedelle sorumlu tutulması gerekir....Somut olayda davacı alacaklı tarafından bir kısım taşınmazların tasarruflarının iptali ile bir kısım taşınmazların dava dışı 4.kişilere satılmış olması nedeniyle satış bedelinin tahsili talep edilmiştir. Mahkemece tasarrufun iptaline verilen taşınmazlar yönünden bir isabetsizlik yoktur. Ne var ki davacı alacaklı tarafından davası bedele dönüştürülen taşınmazlar yönünden de tahsilde tekerrür olmamak üzere davanın kabul edilmesi gerekirken...”⁵²⁷²

✓ “Davalı üçüncü kişiye satılan dava konusu taşınmaz yönünden daha önce karar verilen başka davalar olduğundan adı geçen davalının tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla tazminata mahkum edilmesi gerektiği-”...Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davalılar Fulya ve Hülya...’un kötü niyetli olduklarına ilişkin kanıt bulunmamasına, davalı Abdulkadir'in borçlunun mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunun anlaşılmasına, davalı Murat'ın satın aldığı taşınmazın gerçek değeri ile tapudaki satış bedeli arasında bir mislini aşan fahiş fark bulunmasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre diğer temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak davalı Abdulkadir'ya satılan dava konusu taşınmaz yönünden daha önce dairede incelenip karar verilen başka kararlar olduğundan adı geçen davalının tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla tazminata mahkum edilmesi gerekirken ...”⁵²⁷³

⁵²⁷¹ Bknz: 17. HD. 09.06.2015 T. 4523/8439 (www.e-uyar.com)

⁵²⁷² Bknz: 17. HD. 26.02.2015 T. 16281/3436 (www.e-uyar.com)

⁵²⁷³ Bknz: 17 HD 08.05.2014 T. 2103/7239 (www.e-uyar.com)

✓ “Ayrı ayrı tasarrufun iptali davaları açılmış olsa da, iptale konu tasarruf tek olduğundan, şikayetçinin icra dosyalarından herhangi birine sorumlu olduğu miktarı ödemekle sorumluluktan kurtulacağı, şikayet tarihinden sonra ödemede bulunmakla şikayetçi hakkında hiçbir işlem yapılamayacak olup, ödemediği sonra paranın kime ait olacağı hususunun ise yapılacak sıra cetvelinde ortaya çıkacağı-“...İİK'nun 277 ve müteakip maddelerine göre alınmış tasarrufun iptaline ilişkin karar, alacaklıya, yalnızca borçlunun tasarrufuna konu ettiği maldan alacağını tahsil etme olanağı sağlamakta olup, aynı yasanın 283/2. maddesinde; iptal davası, üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların yerine geçen değere ilişkinse, üçüncü kişinin, davacının alacağından fazla olmamak kaydıyla o değer oranında nakten tazminat ödemeye mahkum edileceği hükme bağlanmıştır. ...Somut olayda, borçlu Kaya K.'un taşınmazdaki hissesini şikayetçiye devretmesi nedeniyle yukarıda numaraları yazılı takip dosyalarının alacaklıları tarafından ayrı ayrı tasarrufun iptali davaları açıldığı ve alacaklılar lehine ayrı ayrı hükümler verildiği anlaşılmaktadır. Tasarrufun iptaline konu taşınmaz şikayetçi tarafından üçüncü kişiye satıldığından iptale konu tasarruf bedele dönüşmüş olup, mahkemece şikayetçinin 40.000,00 TL üzerinden sorumlu tutulmasına karar verilmiştir.... Yukarıda açıklandığı üzere, ayrı ayrı tasarrufun iptali davaları açılmış olsa da, iptale konu tasarruf tektir. Bu nedenle şikayetçi, icra dosyalarından herhangi birine sorumlu olduğu miktarı ödemekle sorumluluktan kurtulur. Şikayet tarihinden sonra ödemede bulunmakla şikayetçi hakkında hiçbir işlem yapılamaz. Ödemediği sonra paranın kime ait olacağı hususu ise ancak yapılacak sıra cetvelinde ortaya çıkacaktır.... O halde mahkemece şikayetin kabulü ile şikayetçi hakkındaki icra işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.”⁵²⁷⁴

VIII- Sorulara ilişkin değerlendirmemiz:

Mütalâa konusu uyuşmazlıklarda, geline aşamada, davalı üçüncü kişi (R. Z.) hakkında -davacıları (alacaklıları) farklı- birden fazla tasarrufun iptali davası açılmış olduğu, bu davalardan bir tanesinin kesinleşmiş olduğu, diğer davaların ise halen devam etmekte olduğu görülmektedir. Söz konusu davalarda, davalı-üçüncü kişi (R. Z.)'nin taraf olduğu “5 tasarruf” iptale konu edilmiştir.

Kesinleşen ilk iptal davası yönünden değerlendirmemiz:

a- Şufa davası sonucu davalı üçüncü kişi (R. Z.)'nin elinden çıkması nedeniyle bedele dönüşen istemle ilgili olarak, aşağıda belirtilen 3 taşınmaz yönünden, “...**şufa bedelleri toplamı olan 1.950.000,00 TL tazminatın, davacının dava konusu takip dosyasından alacak ve ferileriyle sınırlı olarak davalı Rıza'dan tahsiline...**” karar verilmiştir.

- 717 parsel zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün 1/3 hissesi,
- 718 parsel zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün 1/3 hissesi,
- 357 parselin 1/3 hissesi.

⁵²⁷⁴ Bknz: 12. HD. 04.03.2014 T. 3107/5954

b- Aşağıda belirtilen taşınmazlara ilişkin olarak ise, “...tasarrufların iptaline, davacıya dava konusu takip dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak **bu taşınmazlar yönünden cebri icra yetkisi tanınmasına**...” karar verilmiştir.

- 718 parsel 4. kat 8 nolu bağımsız bölümün 1/3 hissesi,

- 881 ada 285 parsel 15/56 hissesi,

Böylece, davacı-alacaklı banka,

a- “717 parsel zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün 1/3 hissesi, 718 parsel zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün 1/3 hissesi ve 357 parselin 1/3 hissesi yönünden bedele dönüşen davada, şufa bedelleri toplamı olan 1.950.000 TL tutarındaki tazminatı, takip dosyasından alacak ve ferileriyle sınırlı olarak davalı Rızadan tahsilini isteyebilir.

b- Takibe konu etmiş olduğu alacağı ile sınırlı olarak, davalı-üçüncü kişi (R. Z.) adına kayıtlı “718 parsel 4. kat 8 nolu bağımsız bölümün 1/3 hissesi ile 881 ada 285 parsel 15/56 hissesi” üzerinde icra takip işlemleri yapılmasını (bu taşınmazların satışını) isteyebilir.

Davacı-alacaklı banka, alacağına kavuşmak için, üçüncü kişinin malları üzerinde sınırsız icra işlemi yapma yetkisi kazanmamıştır. Bu konudaki ilk sınır, elbette icra takibine konu ettiği alacağıdır. Yani, davacı alacaklı banka, doğal olarak, takip borçlusundan olan alacağından fazlasını, davalı üçüncü kişiden tahsil edemez.

Söz konusu tasarrufun iptali ilamı, alacaklı bankaya 2 taşınmazın satışını isteme hakkı ve şufa davası ile toplam bedeli belirlenmiş olan 3 taşınmaz yönünden ise 1.950.000 TL.yi davalı üçüncü kişiden isteme hakkına sahip olmuştur.

Toplam şuf’a bedeli olan 1.950.000 TL halen davalı-üçüncü kişinin (V.) hesabında bulunmakta olup, davacı-bankanın söz konusu para üzerinde haczi bulunmaktadır. Bu nedenle, davacı banka bu paranın icra dosyasına gönderilmesini ve sıra cetveli yapılarak paylaştırılmasını isteyebilir. Davacı banka, alacak ve ferileri ile sınırlı olarak icra takibi yapma hakkına sahip olduğundan, bedele dönüşen tazminatını, (V.) hesabında bulunan söz konusu haczi paraya çevirerek istemelidir. Zira, davalı-üçüncü kişinin diğer mal varlığına konulacak hacizler “taşkın (aşkın) haciz” niteliğinde olacaktır.

Görülmekte olan diğer iptal davaları yönünden değerlendirmemiz;

Davalı üçüncü kişi (R. Z.) hakkında -davacıları (alacaklıları) farklı- birden fazla tasarrufun iptali davası açılmış olduğunu belirtmiştik.

Yüksek mahkemenin yukarıda belirttiğimiz içtihatlarında isabetli olarak kabul ettiği gibi, tasarrufun iptali davasının ‘bedele dönüşmesi’ halinde, dava konusu taşınır/taşınmazlar yönünden açılmış (devam eden) veya sonuçlanmış başka tasarrufun iptali davaları varsa, “**DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAHSİLDE TEKERRÜR OL-MAMAK ÜZERE**” tazminata mahkum edilmesi gerekir. Çünkü ortada -ayrı ayrı alacaklılar tarafından açılmış tasarrufun iptali davaları bulunsun dahi- iptale tabi bir tek tasarruf vardır.

Bu nedenle, **DAVALI-ÜÇÜNCÜ KİŞİ, İCRA DOSYALARINDAN HERHANGİ BİRİNE SORUMLU OLDUĞU MİKTARI ÖDEMEKLE SORUMLULUKTAN KURTULUR...**⁵²⁷⁵

Birden fazla tasarrufun iptali davası açılmış olması halinde, davaya bakan mahkemenin vereceği kararda, davalı üçüncü kişinin ‘tahsilde tekerrür olmamak üzere tazminata mahkum edilmesi’ gerektiği açıktır. Üçüncü kişinin, borçludan daha fazla sorumlu olması elbette düşünülemez.

Eğer tasarrufa konu taşınmazın satışına karar verilmişse, taşınmazın satışı sonucunda elde edilecek para, sıra cetveli yapılarak paylaşılacağından, alacaklılar kendilerine de para ayrılması gerektiğini İİK. 140 vd. uyarınca ileri sürebilme imkanına sahiptir.

Birden fazla tasarrufun iptali davası açılmış olması ve tazminata hükmedilmiş olması halinde, iptal davasına bakan mahkemenin hükmünde “tahsilde tekerrür olmamak üzere” ibaresine yer vermesi önemlidir. Çünkü alacaklılar ayrı ayrı icra takibi açmış olduğundan, her alacaklı, “*kendi alacağı ile sınırlı olarak şufa bedeli toplamı olan tazminat tutarının (1.950.000 TL.nin) davalı-üçüncü kişiden tahsili*” isteyeceklerdir. Mütalâa konusu uyuşmazlıkta, 5 tane dava açıldığı düşünüldüğünde, hükmün açık olmaması halinde, davalı-üçüncü kişinin 1.950.000 TL yerine (5 X 1.950.000 TL) = 9.750.000 TL tutarında bir bedelden sorumluymuş gibi icra takip işlemlerine maruz kalması, telafisi güç zararlar doğuracaktır.

Belirttiğimiz nedenlerle, birden fazla iptal davası açılmış olması halinde, iptal davasına bakan mahkemenin bu hususu gözeterek gerekçeli kararında “...tahsilde tekerrür olmamak üzere...” ibaresine yer vermesi gerekir.

Bildiğiniz gibi icra dairesi, hükmü yorumlayamaz. Bu nedenle de tasarrufun iptali davalarında kurulacak hüküm ayrı bir önem taşır.

Bir şekilde tasarrufun iptali davasında “*tahsilde tekerrür olmamak üzere*” ibaresine yer verilmeden, davalı-üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmiş olması ve birden fazla iptal davası davacının üçüncü kişiden söz konusu bedeli ayrı ayrı tahsil etmek istemesi halinde, Yargıtay 12. HD. isabetli olarak “**iptale konu tasarruf tek olduğundan, şikayetçinin icra dosyalarından herhangi birine sorumlu olduğu miktarı ödemekle sorumluluktan kurtulacağını, şikayet tarihinden sonra ödemedede bulunmakla şikayetçi hakkında hiçbir işlem yapılamayacak olup, ödemededen sonra paranın kime ait olacağı hususunun ise yapılacak sıra cetvelinde ortaya çıkacağını**” belirtmiştir.⁵²⁷⁶

Yani bu durumda da, paranın kime ait olacağı konusunda ilk haczi koyan icra dairesi sıra cetveli yapmalıdır.

⁵²⁷⁵ Bknz: 12 HD 04.03.2014 T. 3107/5954 (www.e-uyar.com)

⁵²⁷⁶ Bknz: 12. HD.

Mütalâa konusu uyuşmazlıkta; bedele dönüşen tasarruflar yönünden tazminata mahkum edilen davalı-üçüncü aleyhine diğer davalarda da tazminata mahkum edilmesi halinde, bu tazminatın bir defaya mahsus ödenmesi gerekir. Bu konuda elbette doğru olan, sonra açılan iptal davalarında verilecek olan hükmün özenli kurulması ve “*tahsilde tekerrür olmayacağı*” ibaresinin kesinlikle kararda yer alması olacaktır. Bir şekilde bu ibarenin unutulması halinde dahi, yüksek mahkemenin kabul ettiği gibi, üçüncü kişi söz konusu tazminatı bir defa ödeyerek bu borcundan kurtulacaktır.

Sonuç olarak, üçüncü kişi davalı (R. Z.)’nin, asıl borçlunun borcunun 5 katı tutarında 9.750.000 TL gibi yüksek ve haksız bir alacaktan dolayı icra takibine maruz kalmaması için, iptal davasına ilişkin hükmün Yargıtayımızın da kabul ettiği gibi⁵²⁷⁷ “...davalının tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla tazminata mahkum edilmesi...” şeklinde kurulması gerektiği ve “**ayrı ayrı tasarrufun iptali davaları açılmış olsa da, iptale konu tasarruf tek olduğundan, şikayetçinin icra dosyalarından herhangi birine sorumlu olduğu miktarı ödemekle sorumluluktan kurtulacağı**” görüşünde olduğumuzu, üçüncü kişi (R. Z.) vekili Av. A. U. tarafından, takdiri muhterem mahkemelere ait olmak ve halen görülmekte olan ilgili tasarrufun iptali dosyalarına ibraz edilmek üzere hazırlamış olduğumuz “uzman görüşümüz” (HMK. m. 293) saygı ile sunarız...16.03.2021

*

KARŞI TARAF FİKİR VERMEMESİ AÇISINDAN AŞAĞIDAKİ SORULARA İLİŞKİN CEVAPLARIN “MAHKEMEYE SUNULMAMASI” DAHA İSABETLİ OLUR.

3- a) Tasarrufun iptali davalarının farklı aşamalarda bulunduğu gözetildiğinde, devam eden tasarrufun iptali dava dosyalarına önalım bedelinin bankada yatmakta olduğu ve (İ.) Bankanın kesinleşen tasarrufun iptali davası nedeniyle icra takibine devam ettiği hususları bildirilmeli midir? Devam eden davalar bakımından (A.bank – ... Asliye Hukuk Mh.) ön alım bedelinin yattığı bankayı ve (İ.) Bankanın devam eden ... İcra Müdürlüğü’nün dosyasını bildirelim mi? Davayı bu davacılara ihbar edelim mi ?

b) Birden fazla tasarrufun iptali davası açılması ve bu davalarda bazı taşınmazlar yönünden davaların bedele (tazminata) dönüşmesi nedeniyle, üçüncü kişi, tazminatın, aynı zamanda önalım davasına konu söz konusu taşınmazlar nedeniyle kendisine iade edilecek önalım bedelinden alınmasını, icra takibinin, bankada yatmakta olan söz konusu önalım bedeli dışında başka bir mal varlığına yönelik ilerlememesini sağlayabilir mi? Bu konuyu icra hukuk mahkemesine nasıl anlatabiliriz?

Bilindiği gibi, dava sonucunda, tasarrufa konu tasarruf üzerinde satış yetkisi verilmişse, davacı-alacaklı o malın satışını isteyebilir. Tasarrufa konu mal nasıl bir kere

⁵²⁷⁷ Bknz: 12. HD.

paraya çevrilebilir ve bu para paylaştırılırsa, tasarrufun iptali davasının bedele dönüşmesi halinde de aynı kural uygulanır.

Yani, yukarıda ayrıntılı olarak ifade ettiğimiz üzere, davalı-üçüncü kişi hakkında kaç tane tasarrufun iptali davası açılırsa açılsın, tazminata (bedele) dönüşen iptal davasında, **DAVALI-ÜÇÜNCÜ KİŞİ, İCRA DOSYALARINDAN HERHANGİ BİRİNE SORUM-LU OLDUĞU MİKTARI ÖDEMEKLE SORUMLULUKTAN (BORCUNDAN) KUR-TULUR.**

Mütalâa konusu uyuşmazlıkta, toplam (5) adet tasarrufun iptali davası açıldığından, bu davalardan bedele dönüşen (3) dava yönünden, davalı-üçüncü kişi (R. Z.)'nin tazminat borcunun Vakıf Bank hesabında yatan önalım bedelinden karşılanmasını istemesi doğaldır.

Böylece diğer tasarrufun iptali davalarında kurulacak hükümlerde “...*tahsilde tekerrür olmamak üzere...*” ibaresinin yer almasını sağlamak daha kolay olacaktır.

Davacı (İ.) Bank lehine verilen ve kesinleşen hükümde, *tazminata bedeline ilişkin* olarak bu ibare yer almadığı gibi, davacı G. A.Ş. yönünden “*davanın kabulüne*” ilişkin verilen yerel mahkeme kararında da bu ibare yer almamaktadır. Söz konusu alacaklılar bu ilamı kesinleşmeden icraya koyabilir. Bu nedenle diğer davalarda yukarıda belirtilen içtihatlar uyarınca, bedele ilişkin olarak da kurulacak olan hükümde “...*tahsilde tekerrür olmamak üzere davalı üçüncü kişiden tahsiline...*” şeklinde bir hüküm olması isabetli olur. Böylece, bu bedelin bir defa ödenmesi halinde, “bu bedelin ödenmiş olduğu ve artık aynı bedelin bir defa daha talep edilemeyeceği” belirtilerek söz konusu tazminatın birden fazla tahsil edilmesinin önüne geçilmiş olunur.

Şunu da ifade edelim ki, ‘*bu bedelin bir defaya mahsus ödenecek olması*’, davalı-üçüncü kişi, bu ödemeyi yapana kadar, davacı-alacaklıların bu alacağın tahsili için icra takip işlemleri yapabileceği, davalı-üçüncü kişi konumunda olan (R. Z.)'nin diğer malvarlıkları üzerinde icra takip işlemleri yapabileceği anlamına da gelmektedir.

Bu nedenle, şuf’a bedelinin bulunduğu bankaya yazı yazarak, “*bu bedelin icra dairesine gönderilmemesi gerektiğine*” ilişkin yazı yazan ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ikna edilmesi önem taşımaktadır.

İlk kesinleşen ((İ.) Bank lehine verilen) hükümde ve henüz kesinleşmeyen (G.) AŞ. lehine verilen hükümde “...*tazminatın davalı-üçüncü kişiden tahsiline...*” karar verilmiş olup, ‘*söz konusu tazminatın şuf’a bedelinden alınmasına*’ şeklinde bir ibare bulunmamaktadır. Uygulamada tasarrufun iptali davasına konu dava hakkında önceden şuf’a davası açılması çok sık rastlanan bir durum olmadığından ve her zaman söz konusu uyuşmazlıkta olduğu gibi, şuf’a davasına konu bedelin halen depo ediliyor olması gibi bir durumun yaşanması, daha da az rastlanır bir durum olduğundan, mahkemeler bu şekilde hüküm kurmuş olabilir. Kaldı ki, bu bedel hükmün verilmesinden sonra bir şekilde çekilebilir. Bu nedenle, yerel mahkemeleri, bu tazminatın ancak şuf’a bedelinin bulunduğu hesaptan tahsil edilmesine imkan sağlayacak şekilde hüküm kurmaya ikna etmek mümkün olmayacaktır. Büyük ihtimalle, iptal davasına bakan diğer

mahkemeler de Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen ilk karar gözetilerek aynı kararı kendi hükümlerine ‘kopyala yapıştır’ yöntemi ile taşıyıp, dava konusu uyuşmazlığa uyarlama yolunu seçeceklerdir.

Sonuç olarak; devam eden davalarda, başkaca iptal davaları açılmış olduğunu belirtmeniz isabetli olacaktır. Böylece yukarıda belirttiğimiz şekilde hüküm kurulması ve bu ilamın ibraz edildiği icra dairesine yaşanacak soruna anlatmanız daha kolay olacaktır.

Bu kararı belki de alacaklılar sunmuş olabilir. Eğer sunmadıysa, sizin bu kararı sunmanız, iptal davasının onların lehine gelişmesine de neden oluşturabilir. Çünkü bu karar, davalı-üçüncü kişi (R. Z.) aleyhine verilmiş bir karardır. Bu nedenle, eğer borcun doğum tarihi, hak düşürücü süre, aciz vesikası vb. nedenlerle iptal davasının reddedileceğini düşünüyorsanız, bu kararı sunmamayı da tercih edebilirsiniz.

Tasarrufun iptaline ilişkin tazminat hükmü ne şekilde verilirse verilsin bu kez 12. HD.nin 04.03.2014 T. 3107/5954 s. kararını özellikle vurgulayarak ‘*anılan tazminatın ancak bir kez tahsil edilmesi gerektiğini*’ belirtmeniz gerekli olacaktır. Tabi ki, alacağın ne zaman ödendiğine bağlı olarak, söz konusu bedelin tahsiline ilişkin gönderilen icra emirlerine karşı hareket edebilirsiniz. Örneğin, para ödenmedikçe, tüm alacaklılar icra emri gönderilmesini isteyebilir. Söz konusu tazminat bir kere ödendikten sonra ise, diğer alacaklılar ancak vekalet ücreti ve diğer fer’ilerin tahsili için icra emri göndermekte haklı olur. Bu nedenle, ‘V. Banktaki paranın icra dairesine gönderilmesi’ ve ‘ne zaman gönderildiği’ konusu önem taşır.

(İ.) Bankasının söz konusu tazminat bedelinin tahsili için icra işlemlerine başladığını bu aşamada belirtmeniz faydalı olmayabilir. Çünkü bu durumda, V. Bankta yatan paranın gönderilmesinin engellenmiş olduğunu fark eden diğer alacaklılar, davalı-üçüncü kişi (R. Z.)’nin diğer malvarlıklarına yönelmelerinin daha isabetli olacağını düşünebilir.

4- a) Kesinleşen ilk tasarrufun iptali davasından sonra karara çıkan (... Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan, davacı (G.) A.Ş.’nin açtığı dava) dosyadaki kararın istinaf edilmesi isabetli olur mu? Söz konusu istinaf tehiri icra istemli mi yapılmalı?

b) Henüz kesinleşmeyen tasarrufun iptali davalarında nasıl bir yol izlenmelidir?

a) Bildiğiniz gibi, ilk kesinleşen karar tüm iptal davaları yönünden güçlü bir delildir. Ancak her iptal davasında, borcun doğumu, aciz vesikası, hak düşürücü vb. konular ayrı ayrı değerlendirilir. Bu nedenle, davanın, davalı-üçüncü kişi lehine sonuçlanma ihtimali olduğu düşünülüyorsa, tüm davalar yönünden, iptal davasının kabulüne ilişkin hükümlerin istinaf ve temyiz edilmesi isabetli olur.

Kesinleşen ilk dosyadan sonra karara bağlanan ilk davada davacı (G.) A.Ş.’dir. Davacı (G.) A.Ş. lehine verilen gerekçeli karar yazıldığından ve tebliğe

çıkarıldığından, bu hükümde yer alan alacakların tahsili için de yakın bir tarihte icra emri gönderilmesi yüksek ihtimal dahilindedir.

Böyle bir durumda, istinaf isteminin ‘tehiri icra’ talepli yapılmasının avantajları da dezavantajları da vardır.

Öncelikle, satışı istenecek olan 2 taşınmaz yönünden bir problem olmadığını düşünüyoruz. Bu taşınmazların satışını davacı-alacaklı (İ.) Bank da istemiş olabilir. Nihayetinde bu taşınmazların satışı neticesinde elde edilen para, sıra cetvelinde paylaşılacağından, alacaklılar da kozlarını sıra cetvelinde paylaşacaktır.

Önemli olan tazminatın ne şekilde tahsil edileceğidir.

Birinci ihtimal: Farzedelim ki; (G.) A.Ş. lehine verilen bu kararı tehiri icra istemli istinaf ettiniz. Bu durumda, icra takip işlemlerine devam edilemeyecektir. Ancak bu durumda, icranın geri bırakılmasını sadece bedel yönünden istediğinizi icra dairesine anlatmanız ve alınacak teminatın da buna göre hesaplanmasını sağlamanız gerekir. Bu konuda icra dairesinin ve onun bağlı olduğu icra mahkemesinin uygulaması önemli, çünkü İİK.nun 36. maddesine ilişkin icra mahkemesi kararları kesin nitelikte olduğundan, bu konuda Yargıtay içtihatları bulunmuyor.

İİK. 36 uyarınca, icra dairesine yatırdığınız teminat mektubu ile davacı (G.) A.Ş.’nin davalı-üçüncü kişi (R. Z.)’nin malvarlığına yönelik icra takibi işlemi yapmasının önüne geçebilirsiniz. Öyle ki, (G.) A.Ş.’nin Vakıf Bankasındaki hesapta bulunan şuf’a bedeline önceden ihtiyati haciz uygulamadığını da gözetirsek, davanın kabulü ile bu hesapta bir haczi de olmayacağından, icra takibinin durdurulması ile birlikte, buraya sonradan haciz koyma imkanı da elinden alınmış olacaktır.

Bu durumda, ileride söz konusu kararın (G.) A.Ş. yönünden kesinleştiği tarihte, eğer önceki dosyalardan söz konusu tazminat bedeli tahsil edilmişse, bu kez, ‘söz konusu tazminatın ancak bir defa alınabileceğini, bu nedenle yatırmış olduğunuz teminattan paranın artık tahsil edilmemesi gerektiğini’ icra dairesine anlatmanız gerekecektir. (G.) lehine kurulan hükümde söz konusu tazminat yönünden “..tahsilde tekerrür olmamak üzere...” ibaresine yer verilmediğinden, bunu icra dairesine anlatmanız ancak 12. HD.nin 04.03.2014 T. 3107/5954 s. kararı ile mümkün olabilir. Çünkü “icra dairesinin hükmü yorumlama görevi olmadığı” bir çok içtihatla belirtilmiştir. Birden fazla iptal davası açılması bu durumun belki de tek istinasıdır. İcra dairesi, tazminat bedeli önceden ödense de, söz konusu teminattan paranın ödeneceğine karar verirse, bu kararı şikayet etmeniz gerekecektir. 12. HD.nin anılan kararında İİK. 36 uyarınca yatan bir durum söz konusu olmadığından, icra mahkemesinin ve daha sonra Yargıtay’ın bu konuda nasıl bir karar vereceğini önceden kestirmek oldukça güç.

İkinci ihtimal: Farzedelim ki; (G.) A.Ş. lehine verilen bu kararı ‘tehiri icra’ istemli istinaf etmediniz. Bu durumda, alacaklı (G.) A.Ş. icra takip işlemlerine devam edecektir. Hükümde, “*tazminatın -şufa bedelinden- bankada yatan paradan tahsiline*” denilmediğinden, alacaklı (G.) A.Ş. davalı-üçüncü kişi (R. Z.)’nin tüm malvarlığı üzerinde söz konusu bedelin tahsili için icra takip işlemlerine başlayabilir. Bunun için icra

emri gönderilmesi gerekir. Eğer davacı-alacaklı yeni bir icra takibi yaparsa, bu icra takibinin iptalini isteyebilirsiniz, çünkü Yargıtay, ‘davacı-alacaklının mevcut icra dosyası üzerinden icra emri gönderilmesini’ talep etmesi gerektiğini kabul etmektedir.

(G.) A.Ş.’nin veya diğer alacaklıların ‘söz konusu tazminatı sadece bankada yatan paradan tahsilini’ sağlamanız mümkün gözüküyor. Burada yapılabilecek olan, söz konusu paranın haczini istemeniz olabilir. Borçlu da mallarının haczini isteyebileceğinden ve bu konuda menfaati olduğundan, üstelik paranın satışı olmadığından, yani, alacaklı, alacağına en kolay borçlunun bankasında bulunan parayı haczederek elde edeceğinden, icra dairesi de buna sıcak yaklaşabilir.

Ancak, burada ‘söz konusu hesaptaki paranın icra dairesine gönderilmemesi gerektiğine’ dair mahkeme yazısı yine karşınıza çıkacaktır. Bu nedenle, eğer V.Bank yine aynı yazı nedeniyle parayı göndermezse, alacaklının da davalı-üçüncü kişinin diğer malvarlığına başvurması kaçınılmaz olur.

Davacı-alacaklıdan önce davranarak takibin kesinleşmesi üzerine, söz konusu paranın haczini isteyip, daha sonra “konulan hacizlerin ‘taşkın haciz’ olduğunu” da ileri sürebilirsiniz. Taşkın haciz ile ilgili icra mahkemesi kararları da kesin nitelikte olduğundan, bu konuda da içtihat örneklerinin sınırlı olduğunu belirtelim.

b) Diğer sorulara ilişkin cevaplarımızda belirttiğimiz gibi, henüz kesinleşmeyen iptal davalarında da, “başkaca iptal davaları açılmış olduğunu” belirtmeniz isabetli olacaktır. Böylece yukarıda belirttiğimiz şekilde hüküm kurulması ve bu ilamın ibraz edildiği icra dairesine derdinizi anlatmanız daha kolay olacaktır. Elbette davanın lehe biteceği düşüncesi varsa, bu kararı sunmamak tercih edilebilir. Ancak bildiğimiz kadarıyla tüm davacı-alacaklılar söz konusu ilk ilamı kendi dosyalarına ibraz ettiler. Eğer böyle ise, bu ilamdan “tahsilde tekerrür olmamak” ibaresinin eklenmesi için yararlanmak isabetli olur.

Bilgi ve takdirlerinize saygıyla sunulur. 16.03.2021

473) Müvekkilinin Alacağını Tahsil Etmek İçin Yaptığı İcra Takibinde, Borçlunun Taşınmazlarına Haciz Koyduktan Sonra, Süresi İçinde (İİK.m. 59, 106/I, 110/I) Satış Giderini Yatırmadığı İçin Konulan Hacizlerin Düşmesine Neden Olan Avukat Hakkında (Bu Taşınmazları Borçlunun Hemen -Yakını Olan, Aynı Köyde Yaşayan- Üçüncü Bir Kişiye, Gerçek (Rayiç) Değerinin Çok Altında Bir Bedelle Satması Üzerine), Müvekkili Tarafından Açılan ‘Tazminat Davası’nda Avukatın Sorumluluğunun Kapsamı Nedir? Müvekkilin, Takip Borçlusu Hakkında ‘Tasarrufun İptali Davası’ (İİK.m. 277 vd.; TBK.m. 19) Açmamasından Kaynaklanan ‘Birlikte (Müterafik) Kusuru’nun (TBK.m. 52), Hükmedilecek Tazminat Miktarına Etkisi Olur mu? Nasıl?

Avukat, “hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde, hukuki konu ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında yargının kurucu ögesi olan, bağımsız savunma adına kurumsal görev yapan bir kişi” dir. Bu tanımdan hareketle avukatın, “bir yandan *kamu hizmeti* nitelikli bir görev yerine getirdiğini, diğer yandan da, iş sahibinin hukuki sorunlarının çözümlemesinde veya bir işinin görülmesinde ona yardım şeklinde görev yaptığını” kabul edebiliriz. Avukatın, iş sahibi adına yaptığı bu iş “*bir işin görülmesine veya yapılmasına yönelik*” bir faaliyet olmaktadır.⁵²⁷⁸

I-“Hangi işlerin avukatın *hukuki yardımı* kapsamında kalacağı” konusunda yapılacak değerlendirmede, Avukatlık Kanunu’nun 1. ve 2. maddesinden yararlanmak mümkündür.⁵²⁷⁹ Avukatlık Kanunu’nun 1.maddesinde “*Avukatın serbest bir meslek olmasının yanında kamu hizmeti de olduğu, avukatın yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil edeceği*” belirtildikten sonra, aynı kanunun 2.maddesinde “*Avukatlığın amacının, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi kurum ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.*” denilmiştir. Gerçekten de avukatlık, yargının kurucu unsurlarından olması nedeniyle herhangi bir meslek olmayıp, belirli sınırlamalara kural ve kaidelere, belirli amaca yönelmiş bir meslektir. Nitekim ‘*işin reddi zorunluluğu*’, ‘*işi kabul zorunluluğu*’, ‘*işten ayrılma zorunluluğu*’, ‘*bazı görevlerden ayrılma halinde işi üstlenememe yasağı*’, ‘*ücretsiz iş üstlenememe kuralı*’ gibi birtakım sınırlamalara tâbi kılınmasının yanında, ‘*görev suçlarından dolayı özel soruşturma usulüne tâbi kılınması*’ gibi birtakım ayrıcalık ve güvencelere sahip olması, avukatlık hizmetinin *kamu hizmeti* olması, avukatlığın, yargının kurucu unsurlarından bulunmasının doğal sonucudur.⁵²⁸⁰

Avukatlık hizmeti, maddi anlamda *kamu hizmeti* olup, kamuya yönelik yapılan ve kamu hizmeti olduğundan şüphe duyulmayan yargılama faaliyetine, avukat asli

⁵²⁷⁸ GÜNER, S. Avukatlık Hukuku, 2003, 2.Baskı, s:65;185

⁵²⁷⁹ GÜNERGÖK, Ö. Avukatlık Sözleşmesi, 2.Baskı, 2009, s:32

⁵²⁸⁰ ÖZEN, A. Avukatlık Hukuku, 2.Baskı, 2017, s:59

unsur olarak katılır. Yargılama faaliyeti, kamu hizmeti olduğuna göre, avukatın asli unsur olarak katıldığı yargılama faaliyeti de kamu hizmetidir. Avukat, yargılama unsuru olarak hizmetini yapar ve meslek kuruluşları olan barolarca denetlenir. Barolar, avukatların faaliyetleri nedeniyle *disiplin cezaları* vererek bu denetimi etkili biçimde yerine getirir.⁵²⁸¹

Avukatlık hizmetinin *kamu hizmeti* niteliğinde olması, bu hizmete karşılık bir ücret alınmasıyla çatışır veya çelişir bir durum değildir.⁵²⁸² Devlet, birtakım kamu hizmetlerini kendi ajanları vasıtasıyla görebileceği gibi, birtakım kamu hizmetlerini görenlere ise, kendisi bir ödemede bulunmayıp, iş sahiplerini, görülen iş ve hizmet karşılığı olarak belli bir ücret ödemeye mecbur tutabilir. Noterlerin hizmetini buna misal olarak gösterebiliriz.⁵²⁸³ İşte, avukatlıkta da durum bu yöndedir. Avukat, -Borçlar Kanunu anlamındaki vekilden farklı olarak- faaliyeti için mutlaka bir ücret alır.⁵²⁸⁴

Avukatlık hizmeti bir *kamu hizmeti* olmakla beraber, avukatın kendisi *kamu görevlisi* değildir. Bir kamu hizmetinin mutlaka bir kamu görevlisi tarafından da yapılması gerekli değildir.⁵²⁸⁵

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, avukat ile müvekkili arasındaki ilişki; vekalet veren müvekkilin yerine getirilmesini arzuladığı avukatlık hizmetini ortaya koyan ve avukatın da müvekkiline karşı, çerçevesi dahilinde faaliyette bulunmayı (kural olarak) bir ücret karşılığında taahhüt ettiği '*ivazlı bir sözleşme*' olarak ortaya çıkar.⁵²⁸⁶ Avukatlık sözleşmesi, ne Türk Borçlar Kanunu'nda ve ne de Avukatlık Kanunu'nda tanımlanmamış olan⁵²⁸⁷ '*iki tarafa borç yükleyen*' bir sözleşmedir. "*İki tarafa borç yükleyen sözleşme olma*" kavramı, sözleşmenin taraflarından her birinin, diğer tarafın aynı zamanda hem alacaklısı hem de borçlusu olmasını ifade eder.⁵²⁸⁸

Avukat ile iş sahibi arasındaki *avukatlık sözleşmesi*, Borçlar Kanunu'nda düzenlenen hak ve yetkileri kapsar. Avukat ile iş sahibi arasındaki hak ve yükümlülükler, *Avukatlık Kanunundan, Meslek Kurallarından*⁵²⁸⁹ kaynaklanabilir. Bu bakımdan, avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklar, vekalet sözleşmesinden çok daha geniştir. Üstelik avukatın sorumluluğu vekilin sorumluluğundan daha ağırdır.⁵²⁹⁰ Başka bir deyişle; avukatın iş sahibi ile ilişkisi, Borçlar Kanunundaki *hizmet sözleşmesi* ve *vekalet sözleşmesi* kalıpları içinde ele alınması mümkün olmayan özellikler

⁵²⁸¹ AYDIN, M. Avukatlık Ücreti, 6.Baskı 2015, s:65

⁵²⁸² AYDIN, M. a.g.e. s:64

⁵²⁸³ UYAR, T. 1136 Sayılı Yeni Avukatlık Kanunu Karşısında Avukatlık Ücreti (İBD.1971/5-6 s:412)

⁵²⁸⁴ ÖZKAN, S.M. Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, 3. Baskı, 2012, s:220

⁵²⁸⁵ AYDIN, M. a.g.e. s:65 – ÖZKAN, S.M. a.g.e. s:19

⁵²⁸⁶ ÖZKAN, S.M. a.g.e. s:203 vd.

⁵²⁸⁷ BUDAK, C.A./ KARAASLAN, V./ APAYDIN, E./ AYDEMİR, F. Avukatlık ve Noterlik Hukuku, 2021, s:92 vd.

⁵²⁸⁸ KARATEKE, S. Avukatlık Sözleşmesinde Ücret, 2006, s:31

⁵²⁸⁹ Bknz. TBB Bülteni (26.01.1971 Tarih ve Sayı:5)

⁵²⁹⁰ AYDIN, M. a.g.e. s:40

gösterir. *Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları* gibi yazılı düzenlenmelerin yanı sıra, meslek örgütlerince konulan etik karakterli kurallar, mesleki düzen ve geleneklerle oluşan avukatla iş sahibi arasındaki ‘*avukatlık ilişkisi*’, kendisine özgü karakterleri olan (sui generis) bir ilişkidir.⁵²⁹¹

Avukat ile müvekkil arasındaki *hukuki ilişki*, özel hukuk ilişkisidir ve avukat serbest meslek ifa etmektedir. Avukatlık sözleşmesi, yukarıda açıklandığı üzere iki tarafın iradelerinin birleşmesiyle meydana gelir.

Günümüzde avukatlık mesleğinde iki farklı anlayış etkili olmaktadır: Bunlardan biri; ‘*Kıta Avrupası* avukatlık anlayışı’dır. Bizim ülkemizin de dahil olduğu bu anlayış etrafında toplanan ülkelerde avukatlık, *kamu hizmeti* olarak kabul edilmekte, birbirine benzeyen kurallarla yapılmaktadır. Avukat, bir yandan kendi bürosunda, kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyetinde bulunmakta, kişilerden aldığı ücret karşılığında ona hukuki yardım sunmakta, ancak aynı zamanda bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. İkinci anlayış olarak ortaya çıkan “*Amerikan Avukatlık anlayışı*” olarak açıklanabilecek bu avukatlık anlayışında, avukatlık mesleki faaliyeti, ticari nitelikte görülmekte ve avukat bir işletme sahibi sayılmaktadır.⁵²⁹²

II- Avukatın -gerek ‘Avukatlık Kanunu’ndan ve gerekse müvekkili (iş sahibi) ile yaptığı ‘ücret sözleşmesi’nden kaynaklanan- müvekkiline karşı kullanabileceği –‘ücret isteme’, ‘avans ve masraf isteme’, ‘hapis hakkı kullanma’ gibi- bir takım hakları⁵²⁹³ yanında, yükümlülükleri de vardır. Bunların başında “*özen yükümlülüğü*” gelir.⁵²⁹⁴

Avukatların, gerek kendilerine yüklenilen görevleri özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirme yükümlülüğü, gerekse buna bağlı olarak bir sonraki maddede ele alınan ve fakat bu madde ile bağlantılı ve hatta iç içe geçmiş olan ve Kanun’un 34. maddesinde düzenlenen “avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranma yükümlülüğü”nün uzantısı olan TBB Meslek Kuralları’nın 3. maddesinde yer alan “*kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle mesleki çalışmasını yürütmek*” ve 4. maddesinin 1. cümlesi olan “*avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır*” düzenlemelerinin birlikte ele alınması gerekmektedir. Nitekim, TBB Disiplin Kurulu kararlarında; birbiriyle bağlantılı olan tüm bu düzenlemeler birlikte ele alınarak olaylara uygulanmaktadır.⁵²⁹⁵

⁵²⁹¹ GÜNER, S. a.g.e. s:199

⁵²⁹² GÜNER, S. a.g.e. s:19 vd.

⁵²⁹³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: AYDIN, M. a.g.e. s:113 vd. – ÖZEN, A. a.g.e. s:75 vd. – GÜNER, S. Avukatlık Sözleşmesi ve Ücreti, 2014, s:121 vd. – UÇAR, S. Avukatın Hak ve Ödevleri, 1998, s:36 vd. – ÖZKAN, S.M. a.g.e., s:220 vd., 259 vd., 320 vd.

⁵²⁹⁴ ALDEMİR, H. Uygulamada Avukatlık Hukuku, 2018, s:172 vd. - BUDAK, C.A./ KARAASLAN, V./ APAYDIN, E./ AYDEMİR, F. age. s:138 vd. – BAŞPINAR, V. Avukatın Özen Borcu (Gazi Üniv. Huk. Fak. D., 2008, C:12, S:1-2, s:39-62) - ÖZEN, A. a.g.e. 108 vd. – GÜNER, S. Avukatlık Hukuku, s:348 –UÇAR, S. a.g.e. s:20 vd. – ÖZKAN, S.M. a.g.e., s:415 vd. – KAÇAK, N. Yargı Kararlarıyla Avukatlık Kanunu, 2001, s:49 vd. – GÖKCAN, H.T. Açıklamalı Avukatlık Yasası, 2. Baskı, 2009, s:507 vd., 511 vd. – ÖZKAYA, E. Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, 1997, s:387

⁵²⁹⁵ ÖZEN, A. age. s:108 vd.

Avukatın ‘özen borcu’ndan (yükümlülüğünden) kaynaklanan sorumluluğu “*objektif sorumluluk*”tur.⁵²⁹⁶

Yüksek mahkemeye göre de⁵²⁹⁷; avukatın ‘özen borcu’ –yukarıda belirttiğimiz gibi⁵²⁹⁸- *objektif sorumluluk* olup subjektif nedenler avukatın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Basiretli bir avukatın mazeretsiz olarak duruşmaya katılmaması, bunun sonucunda da dosyanın müracaata bırakılması, üstelik bir süre sonra aynı olayın tekrar etmesi “özen borcu” konusundaki yükümlülüğün yerine getirilmediğinin açık bir göstergesidir. Bu konuda “işlerin yoğunluğu”, “adliyenin geniş ve mesafeli olması”, “duruşma saatlerin çakışması” gibi subjektif nedenlerin dikkate alınması mümkün değildir.⁵²⁹⁹

TBB Disiplin Kurulu⁵³⁰⁰; “dava ve haklarının takibi için bir avukatla anlaşılan kişinin, hukuksal korumadan tam olarak yararlandığını bilmesi ve avukatı tarafından haklarının elde edileceğine inanması ve avukatına güvenmesi gerektiğini” belirtmiştir.

TBK’nın 506/2. maddesinde “*vekil’in üstlendiği iş ve hizmetleri, vekalet verenin haklı menfaatlerini gözeterek özenle yürütmekle yükümlü olduğu*” vurgulanmıştır. Avukatlık Kanununun 34. maddesi uyarınca: “*Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.*”

TBK 506/3. maddesi uyarınca vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, “*benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış*” esas alınır.⁵³⁰¹

“Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları”nın 3.1.2. maddesinde; “*Bir avukat, müvekkiline sunduğu temsil ve danışmanlık hizmetini zamanında, basiretli bir şekilde ve özenle yürütür.*” denilmiştir.⁵³⁰²

‘Avukatın özen yükümlülüğü’, özel ihtisasın gerektiği bilinen kimi alanlarda üstlendiği işte, herhangi bir işe göre daha fazla olacaktır. Çünkü bu durumun hem müvekkil tarafından ve hem de avukat tarafından biliniyor olduğu ve buna göre avukatlık sözleşmesinin yapıldığı varsayılır.

Yargıtay kararlarına göre; Avukatlık Kanunu (m.34) ve TBB Meslek Kurallarındaki hükümler, avukatlık mesleğinin bir ‘*kamu hizmeti*’ olması nedeniyle, TBK.’nın 506. maddesinde düzenlenen vekilin özen borcuna göre çok daha

⁵²⁹⁶ ALDEMİR, H. age. s:172 – ÖZEN, A. age. s:329 – BAŞPINAR, V. agm. s:39; 62

⁵²⁹⁷ Bknz: 13. HD. 23.11.2015 T. 23279/34142; HGK. 27.03.2015 T. 13-1957/1094; 13. HD. 22.04.2014 T. 31516/12805; 13. HD. 24.01.2012 T. 6338/884; 24.01.2012 T. 5103/880 (www.e-uyar.com)

⁵²⁹⁸ Bknz: Yuk dipn. 19

⁵²⁹⁹ Bknz: 13 HD. 24.01.2012 T. 2011/6338 E. 2012/884 K. (www.e-uyar.com)

⁵³⁰⁰ Bknz: TBB Disiplin Kurulu 02.02.2007 T. ve 2006/449 E. , 2007/39 K.

⁵³⁰¹ Bknz: 13 HD. 08.07.2014 T. ve 2013/23329 E. , 2014/23087 K. (www.e-uyar.com)

⁵³⁰² ÖZEN, A. a.g.e. s:324

kapsamlı ve özel bir düzenlemedir.⁵³⁰³ ⁵³⁰⁴ Yani avukat için ‘ağırlaştırılmış özen yükümlülüğü’ söz konusudur.

Avukat, üstlendiği işi görürken, amaçlanan sonucun elde edilmemesinden değil, bu sonuca varmak için yaptığı çalışmalarından ve takip ettiği yolun özenle seçilip, görülmemesinden sorumludur.⁵³⁰⁵

Avukattan beklenen; üstlendiği görevi en kısa zamanda ve müvekkilinin mümkün olduğu ölçüde lehine sonuçlandırılmasıdır. Bu sonuca ulaşmak için avukat, mesleğinin gereği kendisinden beklenen tam emek ve çalışmasını ortaya koymak zorundadır.⁵³⁰⁶

Avukat, işin sonucunu garanti edemez.⁵³⁰⁷ Aksi takdirde TBB Meslek Kuralları’nın 8. maddesinde öngörülen “avukatın, kendisine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekineceği” düzenlemesine aykırı davranmış olur.⁵³⁰⁸ Ancak avukat, işin sonucuna ilişkin kanaatini söyleyebilir.⁵³⁰⁹ TBB Meslek Kuralları’nın 34. maddesinde: “Avukat, müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açıklayabilir. Fakat bunun bir teminat olmadığını özellikle belirtir” hükmüne yer verilmiştir.⁵³¹⁰

‘Bilinen ve kabul edilen kural ve usullerin bilinmemesi’ avukatı sorumlu kılar.⁵³¹¹ Hukuksal durumun hatalı yorumlanarak ‘yanlış dava açılması’⁵³¹², ‘hukuk mahkemelerinde görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilmesi üzerine, davanın süresinde görevli ve yetkili mahkemelerde yenilenmemesi’⁵³¹³, ‘ihtiyati tedbir kararından sonra yasal sürede esas hakkında dava açılmamak suretiyle tedbirin kendiliğinden kalkmasına neden olunması’ özen yükümlülüğünün ihlali kabul edilmiştir.⁵³¹⁴ Yargıtay⁵³¹⁵; ‘avukat, meslek bilgisine göre açılması gereken davaları doğru ve yerinde açmak yükümlülüğündedir’ diyerek, ‘bu kapsamda yaptığı icra takibinde dayanak belgelerin İİK 68. maddesinde sayılan belgelerden olup olmadığını bilmesi gerektiğini, borçlunun itirazı üzerine doğrudan itirazın iptali davası açması gerekirken itirazın kaldırılmasını icra hakimliğinden istemenin yanlış olduğunu’ içtihat etmiştir. Yine Yargıtay⁵³¹⁶; ‘avukatın kanunun açıkça düzenlediği hususu bildiğini kabul gerekir’ diyerek, “İş Kanunu’nun 4. maddesinde ‘hava taşıma işlerinde çalışan uçuş

⁵³⁰³ Bknz: 13. HD 13.05.2015 gün ve 2014/16879 E. 2015/15258 K. (www.e-uyar.com)

⁵³⁰⁴ BAŞPINAR, V. agm. s:50 vd. – BAŞPINAR, V. Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2004, s:129

⁵³⁰⁵ Bknz: 13. HD 21.09.2000 gün ve 2000/6269 E. 2000/7211 K.

⁵³⁰⁶ Bknz: TBB Disiplin Kurulu 17.06.2011 gün ve 2011/92 E. 2011/363 K.

⁵³⁰⁷ BAŞPINAR, V. agm. s:43

⁵³⁰⁸ Bknz: TBB Disiplin Kurulu 07.2006 gün ve 2006/135 e. 2006/239 K.

⁵³⁰⁹ Bknz: TBB Disiplin Kurulu 24.01.2014 gün ve 2013/639 E. 2014/45 K.

⁵³¹⁰ ÖZEN, A. a.g.e. s:325

⁵³¹¹ Bknz: HGK. 11.04.2007 T. ve 2007/13 – 198 E. , 2007/199 K.. (www.e-uyar.com)

⁵³¹² Bknz: TBB Disiplin Kurulu 11.11.2005 gün ve 2005/284 E. , 2005/373 K.

⁵³¹³ Bknz: TBB Disiplin Kurulu 24.04.2009 gün ve 2009/88 E. , 2009/224 K.

⁵³¹⁴ Bknz: 4. CD 22.02.2010 gün ve 2008/9171 E. 2010/2919 K.

⁵³¹⁵ Bknz: 13. HD 26.06.2009 gün ve 2009/2287 E. 2009/8952 K.

⁵³¹⁶ Bknz: 13. HD 27.05.2010 gün ve 2009/15484 E. 2010/7225 K.

personelinin İş Kanunu kapsamında olmadığı' açık düzenlemesi karşısında, gerekli araştırma yapılmadan, iş mahkemesine dava açmak suretiyle görevsizlik kararı verilmesine sebebiyet vermenin, 'özen yükümlülüğünün ihlali' olarak görmüş, sözleşmede iş mahkemesinde dava açılacağı hususunun belirtilmiş olmasının avukat lehine hak doğurmayacağını" içtihat etmiştir.

Ayrıca;

√ “Ücret ve masraf alınmasına rağmen dava açılmaması, dosyalar hakkında müvekkile hesap ve bilgi verilmemesi”⁵³¹⁷,

√ “Müvekkil lehine verilen karardan en kısa sürede müvekkilin bilgilendirilme-yip yatırılması gereken masrafların yatırılmaması”⁵³¹⁸,

√ “Çok uzun bir süre geçtikten sonra müvekkilden yapılması gereken işlerle ilgili talimat ve buna ilişkin masraf istemesi”⁵³¹⁹,

√ “Tahsil olunan paraların miktarı hakkında müvekkile makul sürede bilgi ve hesap verilmemesi”⁵³²⁰,

√ “Dava değerinin üzerinde teminat adı altında alınan paranın hesabının müvekkile verilmemesi, iadesi gereken kısmın iade edilmemesi, yargılamaya sebebiyet verilmesi”⁵³²¹,

√ “İcra takiplerine devam edilmeyerek takipsiz bırakılması”⁵³²²,

√ “Davaya sadece cevap dilekçesi sunup üst üste iki duruşmaya katılmaması”⁵³²³,

√ “İlk duruşmaya yetkilendirdiği avukatın katılması sonrasında sonraki iki duruşmaya ne kendisinin ne de yetkilendirdiği avukatın mazeretsiz olarak katılmaması”⁵³²⁴,

√ “Arka arkaya geçerli bir neden göstermeden mazeret dilekçeleri gönderilmesi”⁵³²⁵, (Yargıtay, gerekçelendirilmiş mazeret dilekçesi verilmesi suretiyle duruşmaya katılmama nedeni ile özen yükümlülüğünün ihlal edilmediğini içtihat etmektedir.)⁵³²⁶

√ “Tazminat davasında faiz talep edilmemesi”⁵³²⁷,

⁵³¹⁷ Bknz: TBB Disiplin Kurulu 13.05.2005 gün ve 2005/96 E. 2005/183 K.

⁵³¹⁸ Bknz: 13. HD 12.02.2008 gün ve 2007/11708 E. 2008/1869 K (www.e-uyar.com)

⁵³¹⁹ Bknz: 13. HD 26.06.2009 gün ve 2009/2287 E. 2009/8952 K.

⁵³²⁰ Bknz: 13. HD 28.12.2009 gün ve 2009/5688 E. 2009/15479 K.

⁵³²¹ Bknz:TBB Disiplin Kurulu 28.07.2006 gün ve 2006/200 E. 2006/278 K.

⁵³²² Bknz:TBB Disiplin Kurulu 30.09.2005 gün ve 2005/209 E. 2005/297 K.

⁵³²³ Bknz: 13. HD 12.03.2013 gün ve 2012/23911 E. 2013/6083 K.

⁵³²⁴ Bknz: 13. HD 23.11.2015 gün ve 2015/23279 E. 2015/34142 K. (www.e-uyar.com)

⁵³²⁵ Bknz: 13 HD. 29.01.2009 gün ve 2008/8891 E. 2009/787 K.

⁵³²⁶ Bknz: 13. HD 03.07.2014 gün ve 2013/22039 E. 2014/22716 K,

⁵³²⁷ Bknz:TBB Disiplin Kurulu 02.02.2007 gün ve 2006/449 E. 2007/39 K.

√ “İki kez mazeretsiz duruşmalara katılmayarak davanın takipsiz bırakılması”⁵³²⁸,

√ “Gerçekleştiremeyeceği, yerine getiremeyeceği hususların vaat edilmesi, böyle bir işin kabul edilmesi”⁵³²⁹,

√ “Tahsil için verilen senedin daha önce başka bir iş için kendisinde vekaleti olan başka bir kişiye, bu kişinin haber ve onayı olmaksızın ciro ederek bu kişi adına icra takibi başlatılması”⁵³³⁰,

√ “Üstlenilen takip dosyalarında işlem yapılmaması”⁵³³¹,

√ “Bir çok duruşmaya mazeret bildirerek katılmaması, mazeretsiz olarak davanın ta-kip edilmeyerek işlem den kaldırılmasına neden olunması, bilirkişi raporuna itiraz etmeyerek ilk belirlenenden daha az değer üzerinden davanın kabulüne karar verilmesini talep edilmesi”⁵³³²,

√ “İcra takip borçlusu Kooperatif aleyhinde başka bir müvekkil adına yapılan icra takibinde bankalardaki alacaklara haciz konulmak suretiyle alacağın daha çabuk ve kolay tahsilinin sağlanmasına rağmen, bu takipte aynı yöntem izlenmeyerek sadece gayrimenkul haczi yapılması”⁵³³³,

‘özen borcuna aykırı davranışlar’ dan bazılarıdır.⁵³³⁴

Avukatın özen borcu, *objektif sorumluluk*⁵³³⁵ olup, sonuç itibarıyla müvekkilinin zarara uğramaması ve diğer subjektif nedenler sonuca etkili değildir.⁵³³⁶ Nitekim boşanma davasına verilen cevap dilekçesinde bariz yanlışların ve çelişkilerin olması nedeniyle müvekkil aleyhine zarar verici neticeler doğarsa da, bu durum, ‘özen borcunun ihlali’ olarak nitelendirilmiştir.⁵³³⁷

Avukat, ‘özen yükümlülüğü’ çerçevesinde dava açmadan önce gereken araştırmayı yapmak ve müvekkilinin zarara uğramasını önleyecek her türlü tedbiri almak zorundadır. Bu kapsamda ‘fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmaması’ nedeniyle, vekil edenin zararına sebebiyet verilmesi, ‘özen yükümlülüğünün ihlali’ kabul edilmiştir.⁵³³⁸

⁵³²⁸ Bknz: 13. HD 2011/6338 E. 2012/884 K. (www.e-uyar.com)

⁵³²⁹ Bknz: HGK 15.07.2009 gün ve 2009/13-290 E. 2009/350 K. (www.e-uyar.com)

⁵³³⁰ Bknz: TBB Disiplin Kurulu, 28.01.2011 gün ve 2010/555 E. 2011/57 K.

⁵³³¹ Bknz: 13. HD 15.04.2008 gün ve 2008/3367 E. 2008/5412 K.

⁵³³² Bknz: 13. HD 20.06.2013 gün ve 2013/8337 E. 2013/16906 K.

⁵³³³ Bknz: 13. HD 14.12.2009 gün ve 2009/8351 E. 2009/14675 K.

⁵³³⁴ Diğer örnekler için Bknz: KAÇAK, N. age. s:49-70 – BAŞPINAR, V. agm. s:45 vd., 48 vd., 52-57 – KEÇECİOĞLU, B. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tüketici Hukuku’nun Uygulanması (Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2012, s:1660 vd.) – ALDEMİR, H. age. s:172-176; 178-182 – ÖZEN, A. age. s:329 – ÇELİK, L.M. Meslek Kurallarında Avukatın Özen Yükümlülüğü (TBB. Dergisi, 2007, S:72, s:339-350) – GÖKCAN, T.H. age. s: 516-535

⁵³³⁵ Bknz: Yuk. dipn. 19

⁵³³⁶ Bknz: 13. HD 24.01.2012 T. 2011/6338 E. 2012/884 K. (www.e-uyar.com)

⁵³³⁷ Bknz: 13. HD 12.09.2012 gün ve 2012/13627 E. 2012/19156 K.

⁵³³⁸ Bknz: 13. HD 12.03.2012 gün ve 2011/19209 E. 2012/10028 K.

*‘Avukatın özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini’ ispat, müvekkile aittir.*⁵³³⁹

Mahkeme kararında, kanun yoluna başvuru süresinin başlangıcı ile ilgili yanıltıcı bilgi yer alsa dahi, bu konuda yeterli düzeyde hukuki bilgiye sahip olan avukat yönünden bir yanılgıdan bahsedilemeyeceğinden, avukatın kararı, kanuni süre içerisinde temyiz etmesi gerekir.⁵³⁴⁰

“Vekilin işi özenle yapma yükümlülüğü”, işi yaparken, özenle yerine getirme anlamında bir yükümlülüktür. Vekalet sözleşmesi ile eser sözleşmesinin farklarından birini oluşturan *“vekilin sonucun elde edilmemesinden değil, bu sonuca ulaşmak için yaptığı faaliyetin özenle yapmamasından sorumlu olması”*, özen yükümlülüğünü açıklayan güzel bir farktır.⁵³⁴¹

“Özen borcu”, TMK.m. 2/1’de yer alan *‘dürüstlük kuralı’*nın vekalet sözleşmesindeki görünümü (sonucu)dur.^{5342 5343}

Avukatın buradaki sorumluluğunun, *‘sonucun elde edilmemesinden değil, bu sonuca ulaşmak için yaptığı çalışmaların özenle yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk’* olduğu unutulmamalıdır. Bir Yargıtay kararında değinildiği gibi *“avukatın sadakat ve özen yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirip getirmediği araştırılırken, yaşam deneylerine ve işlerin normal akışına göre, gerekli girişim ve davranışlarda bulunması ve başarılı sonucu engelleyecek davranışlardan kaçınması gerekli olup, iş görülürken amaçlanan sonucun elde edilmemesinden değil, bu sonuca kavuşmak için yaptığı çalışmaların özenle görülmememesinden sorumludur. İş sadakatla ve özenle görülmüşse, yönelinen sonuca erişilmemiş olsa bile, gereği gibi ifa vardır. Vekilin gerekli özeni göstermesine ragmen sonucun elde edilmemesinin rizikosu vekile yüklenemez.”*⁵³⁴⁴

‘Özen yükümlülüğü’, genelde Borçlar Kanununda yer alan bir yükümlülüktür. Ancak, avukatın özen yükümlülüğü ile alelade vekilin özen yükümlülüğü çok farklıdır. Avukat, iş sahibine en iyi biçimde yardım etmek zorunda olan meslek mensubudur.⁵³⁴⁵

Avukatın görevi, olayları mantıklı şekilde değerlendirerek, bütün öngörülmesi gerekli şeyleri dikkate almaktır.⁵³⁴⁶ İşini bilen bir avukat, bilmesi gereken hukuki bilgilerle donanmış olmalıdır.⁵³⁴⁷ Devletin diploma ve ruhsat vermek için aradığı koşullar, bu bağlamda özel hukuka yansıyan bir garanti niteliği taşımaktadır.⁵³⁴⁸

⁵³³⁹ ÖZEN, A. a.g.e. s:329

⁵³⁴⁰ Bknz: CGK 02.04.2013 gün ve 2012/14-1533 E. 2013/113 K.

⁵³⁴¹ GÜNER, S. Avukatlık Hukuku s.350

⁵³⁴² BAŞPINAR, V. agm. s:42 – ALDEMİR, H. age. s:179

⁵³⁴³ Bknz: HGK. 05.05.1993 T. E:1-79, K:195 (www.e-uyar.com)

⁵³⁴⁴ Bknz: 13.HD. 05.02.1991 T. ve E:7902, K:1070

⁵³⁴⁵ Bknz: 13.HD. 01.03.1991 T. ve E:8301, K:2325

⁵³⁴⁶ Bknz: 13.HD. 27.04.1992 T. E:3413 K:3900

⁵³⁴⁷ TANDOĞAN, H. Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C:II, 1989, s:414

⁵³⁴⁸ TANDOĞAN, H. a.g.e. s:411

Avukat, mesleğinin yerine getirilmesiyle ilgili kuralları iyi bilmek, özümsemek ve bu alanda yapılan değişiklikleri de tüm olanaklarını kullanarak izlemek zorundadır. “*Duymama*”, “*bilmeme*” gibi özürler avukatlıkta gerekçe olarak kullanılamaz⁵³⁴⁹.

Avukatın bilmesi gereken hukuki bilgilere gelince; öncelikle yasaları bilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki kuralları yakından takip etmekle yükümlüdür. Yasalardaki değişiklikleri, çıkarılan *yeni yasaları ve tüzük, yönetmelik* gibi diğer yazılı hukuk kurallarını yakından izlemelidir. Ancak, bunları bilmek yetmez. Avukat, *yargısal kararları* da bilmelidir.⁵³⁵⁰ Yargıtay bir kararında, Federal Mahkeme'nin bir kararına gönderme yaparak “*mesleki içtihat dergilerinde çıkan bir kararı bilmeyen bir avukatı*” sorumlu tutmuştur⁵³⁵¹. Bu konuda gelişen teknolojik olanakları da göz önünde bulundurarak, avukatın mensup olduğu Baro, Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay ve Danıştay Dergilerinde yayınlanmış yüksek mahkeme kararlarını bilmekle yükümlü olabileceğini düşünüyoruz.

“*Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişmediği bir işi kabul etmez*”. Meslek Kurallarının 38/11 maddesinde yer alan bu kural, ‘*avukata, yeteneklerini hatırlatan ve yeteneklerini aşan bir işi almamasını*’ öğütleyen bir kuraldır. Uluslararası Barolar Birliği Oslo Kararlarının 4. maddesi de “*avukat, zaman ve yeteneklerinin elvermediği işi kabul etmemelidir*” kuralını benimsemiştir⁵³⁵². Uluslararası Barolar Birliğinin belirlediği “*Uluslararası Meslek Kuralları'nın*”⁵³⁵³ 3.3.2. maddesi “*Avukat, kendisinin yetersiz olduğu bir konuda müvekkiline hizmet vermemelidir*”, 3.3.3. maddesi “*avukatlar, başka işlerinin yoğunluğu nedeniyle derhal yapamayacakları işleri kabul etmemelidir*” kurallarını öngörmektedir.

Avukat, “*aldığı işin uzmanlık alanına girmediğini yahut uzun bir süreden beri hastalığı ne-deniyse yasal değişiklikleri takip edemediğini*” ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Avukatlık Kanunu bu bağlamda kendisine gerekli olanağı da sağlamıştır: “*İşi reddetme hakkını*” bu anlamda yorumlamak gerekmektedir.⁵³⁵⁴

Vekil, üslendiği işin görülmesi aşamasında, vekil edenin çıkarlarını gözeterek, sonucun elde edilebilmesi için, işlerin olağan akışına ve yaşam deneyimlerine göre gerekli dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

TBK, vekilin ‘özen yükümlülüğü’nün belirlenmesi konusunda açık bir düzenleme yapmamıştır. TBK’nun 506. maddesinin son fıkrasında “*Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üslenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır.*” şeklindeki düzenleme ile genişletilmiş bir yükümlülük alanı yaratmış-tır.⁵³⁵⁵

⁵³⁴⁹ Bknz: TBB Disiplin Kurulu, 17.01.1998 günlü, E.997/125, K.998/3

⁵³⁵⁰ BUDAK, C.A./ KARAASLAN, V./ APAYDIN, E./ AYDEMİR, F. age. s: 64 vd.

⁵³⁵¹ MÜDERRİSOĞLU, F. Avukatlık Vekalet ve Ücret Sözleşmesi, 1974, s:305

⁵³⁵² EREM, F. *Meslek Kuralları* “Şerh”, (Ankara Barosu Yayınları 4, Ankara 1995, s: 106)

⁵³⁵³ Ankara Barosu Dergisi, Y. 1991, S. 4, s: 607

⁵³⁵⁴ GÜNER, S. Avukatlık Hukuku s.354 vd.

⁵³⁵⁵ GÜNER, S. Avukatlık Sözleşmesi ve Ücreti s:54

Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesi “işin özenle ve kendisine ve mesleğine gösterilen güvene yaraşır biçimde yerine getirilmesini” buyurduğundan, avukatın iş yapma borcunu yerine getirmesinde “kusurlu davranışından, bilgisizliği ve savsaması ya da deneyimi olamaması gibi durumlarda” avukat sorumlu tutulabilecektir. Görevini özenle ve doğruluk içinde yerine getirmeyen avukat, bundan doğan zararlardan sorumlu tutulacaktır.⁵³⁵⁶

Avukat, kanunu bilmekle yükümlüdür. Mevzuattaki değişiklikleri, kaldırılan ve yeni çıkarılan yasaları, tüzük ve yönetmelikleri bilmeli, bunları izlemelidir. Avukatın, ‘genelde uğraştığı hukuk alanları ile ilgili yeni kanunlardan haberdar olması’ ile sınırlı bir kanunu bilmek yükümlülüğü bulunduğunu kabul, gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Zira nadiren karşılaştığı bir hukuk alanına ilişkin olan vekalet işini üstlendiğinde de, o alandaki kanun değişikliği vb.ni bilmemesi mazur görülemez. Uzun süreli hastalık da, avukatın bilgisizliğini ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmasını hoş görmeyi gerektirmez. Avukatın “özen yükümlülüğü” nün söz konusu olduğu alanlardan ilki olan “inceleme yükümlülüğü” bakımından, sadece kanunu bilmemek yeterli olmayıp yargısal kararları da bilmesi gerekir.⁵³⁵⁷

Avukatın meslekten kişi olarak vekillik görevi yapması sebebiyle “kendini geliştirme yükümlülüğü” de bulunmaktadır. Bir avukattan, kendisini geliştirme yükümlülüğü çerçevesinde, önemli karar derlemelerini, branş dergilerini, şerhleri, tanınmış monografileri takip etmesi beklenir. Ayrıca, yargısal kararlardaki değişiklikleri de dikkatle izleyerek bunlardan haberdar olmalıdır.⁵³⁵⁸

Avukatın özen borcu/yükümlülüğü, sadece bizim hukukumuzda düzenlenmiş bir borç veya yükümlülük değildir. Bu borç/yükümlülük; avukatlık mesleği yönünden evrensel nitelikte olmakla, başka ülkelerin avukatlık mevzuatı tarafından da kabul edilmiştir. Örneğin; Alman Avukatlık Kanunu'nun 43. maddesi hükmüne göre, “Avukat, mesleğini ‘özen ve doğrulukla’ icra etmekle yükümlüdür.” Fransa Avukatlık Kanunu'nun 1/1.3. maddesi, Avrupa Birliği Avukatlık Mevzuatı'nın 3.1.2. maddesi, Paris Barosu İçtüzüğü'nün 1/1.13. maddesi, Amerikan Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 1/3. maddesi, benzer hükümleri içermektedir....⁵³⁵⁹

III- “Avukatın özen yükümlülüğünü” gereği gibi yerine getirilmemesi, avukatın;

a) Hukuki sorumluluğunu⁵³⁶⁰

b) Disiplin sorumluluğunu⁵³⁶¹

⁵³⁵⁶ UÇAR, S. a.g.e. s:20

⁵³⁵⁷ ÖZKAN, S.M. a.g.e. s: 427

⁵³⁵⁸ ÖZKAN, S.M. a.g.e. s: 428

⁵³⁵⁹ COŞAR, A.V./ AKGÜL, S. Avukatlık Hukuku, 2021, s:111

⁵³⁶⁰ Ayrıntılı bilgi için Bknz: GÜNER, S. Avukatlık Hukuku, s:549-vd., ÖZEN, A. a.g.e s: 525 vd. - BUDAK, C.A./ KARAASLAN, V./ APAYDIN, E./ AYDEMİR, F. age. s:136 vd. - ALDEMİR, H. age. s:1441 vd. - GÖKCAN, T.H. age. s:507 vd.

⁵³⁶¹ Ayrıntılı bilgi için Bknz: MISIR, M.H. Avukatlık Disiplin Hukuku, 2009, s:7 vd. - ÖZKAN, S.M. age. s:602 vd. - BUDAK, C.A./ KARAASLAN, V./ APAYDIN, E./ AYDEMİR, F. age. s:154 - GÖKCAN, T.H. age. s:341 vd. - ALDEMİR, H. age. s:1487 vd.

c) Cezai sorumluluğunu⁵³⁶²

gerektirir.

Avukatların uygulamada en sık karıştığı (karşılaştığı) suçlar “görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçları”dır. Avukatlar, Avukatlık Kanunu’nun 62.maddesi’nin atfı nedeniyle, gerek ‘avukat sıfatı ile gördüğü işler’den ve gerekse ‘Baro ve TBB organlarındaki görevleri’nden dolayı *görevi kötüye kullanma* ve *görevi ihmal suçlarının* faili olabilmektedir-ler.^{5363 5364}

*

Buraya kadar ayrıntılı olarak açıkladığımız avukatın “özen borcu”ndan (“özen yükümlülüğü”nden) kaynaklanan ve **doktrin**⁵³⁶⁵ ve **Yargıtay içtihatlarında** ⁵³⁶⁶ objektif sorumluluk olarak nitelendirilen bu durumda avukat “vekalet görevini hiç veya gereği gibi ifa etmezse, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, müvekkilinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” (TBK.m. 112) Aksi taktirde, avukat için yukarıda⁵³⁶⁷ bahsettiğimiz “hukuki”, “disiplin” ve “ceza sorumluluğu” gündeme gelir.

Avukat, ancak somut olayda “müvekkilin gördüğü zarar ile kendisinin özen borcunun ihlali niteliğindeki davranışı arasında illiyet bağının kesildiğini” iddia ve ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir.⁵³⁶⁸

Zarar verenin (somut olayda; avukatın) verdiği zarardan sorumlu tutulabilmesi için ‘zarar’ ile ‘borca (somut olayda; özen borcuna) aykırı davranışı’ arasında uygu nilliyet bağının bulunması gerekir.^{5369 5370} Başka bir deyişle; “avukat tarafından akdi yükümlülüklerin (somut olayda; özen borcunun) ihlali, olayların normal akışına, genel yaşam deneyimlerine göre, somut olayda gerçekleşen türden bir zararı meydana getirmeye elverişli olmalıdır.”⁵³⁷¹

⁵³⁶² Ayrıntılı bilgi için Bknz: GÜNER, S. a.g.e. s: 575 vd.- ÖZEN, A. a.g.e s: 507-vd. - BUDAK, C.A./ KARAASLAN, V./ APAYDIN, E./ AYDEMİR, F. age. s:149 vd. - GÖKCAN, T.H. age. s:163 vd. - ALDEMİR, H. age. s:1677 vd.

⁵³⁶³ ÖZEN, A. a.g.e s: 507

⁵³⁶⁴ UYAR, T. Avukatın “Özen Yükümlülüğü” (Av.K.m. 34; TBK.m. 506-III) ve “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” (TCK.m. 257/2) (TBB. Dergisi 2017, S:131, s:373 vd.) (UYAR, T. “İcra ve İflas Hukukuna İlişkin” Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s:970 vd.)

⁵³⁶⁵ Bknz: Yuk. dipn. 19

⁵³⁶⁶ Bknz: 13. HD. 23.11.2015 T. 23279/34142; HGK. 27.03.2015 T. 13-1957/1094; 13. HD. 22.04.2014 T. 31516/12805; 13. HD. 24.01.2012 T. 6338/884; 13. HD. 24.01.2012 T. 5103/880 (www.e-uyar.com)

⁵³⁶⁷ Bknz: Yuk. dipn. 83-85

⁵³⁶⁸ ALDEMİR, H. age. s:172

⁵³⁶⁹ Bknz: 13. HD. 06.11.2019 T. 26069/10856 (www.e-uyar.com); HGK. 04.03.2015 T. 13-1471/818

⁵³⁷⁰ BUDAK, C.A./ KARAASLAN, V./ APAYDIN, E./ AYDEMİR, F. age., s:146

⁵³⁷¹ GÜNER, S. age., s:886 – BUDAK, C.A./ KARAASLAN, V./ APAYDIN, E./ AYDEMİR, F. age. s:147 vd.

Somut olayda ‘uygun illiyet bağının gerçekleştiğinin ispatı’ davacıya (müvekkile) düşer.⁵³⁷² Davalı (avukat), ancak “bu illiyet bağının kesen sebeplerin somut olayda mevcut olduğunu” ispat ederek, sorumluluktan kurtulabilir.⁵³⁷³

U y g u l a m a d a, hakkında –Av.K.m. 34 ve TBK.m. 506/III’e dayalı olarak-müvekkili tarafından ‘tazminat davası’ açılmış olan avukat “*olayda, müvekkilinin de ‘birlikte (müterafik) kusuru’nun (TBK.m. 52) da bulunduğunu, bu durumun ‘tazminatta indirim yapılmasını gerektireceğini’ veya ‘tazminatın tamamen kaldırılmasına’ neden olabileceğini*” ileri sürebilir.

Bilindiği gibi “*mağdurun (zarar görenin) makul bir insandan beklenen davranışta bulunmayarak zararın meydana gelmesinde veya artmasında etkili olmasına*” b i r l i k t e (müterafik) k u s u r denilmektedir.⁵³⁷⁴

Yüksek mahkeme⁵³⁷⁵ (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi) de ‘birlikte kusur’u;

“...Genellikle birlikte kusur olarak nitelenen bu kusur akli başında (makul) bir kimsenin kendi çıkarları için sakınacağı ve sakınması gerekli olan düşüncesiz bir hareket olarak tanımlanmaktadır. Zarara uğramamak için gerekli özeni göstermeyen veya zararın meydana gelmesini isteyen kimse, bu hareket tarzının sonuçlarına katlanmalı ve bu davranışının zararın meydana gelmesinde oynadığı role etkisine ve derecesine göre zararı kısmen veya tamamen üzerine almalıdır. Çünkü, kendi kusuruyla sebebiyet verdiği ya da artmasına neden olduğu zararın ödettirilmesini istemek TMK. ’nun ikinci maddesinde sözü edilen dürüstlük kuralına aykırı olacaktır...”

“Birlikte kusur” oluşturan davranış ‘yapma’ tarzında ya da “yapmama” tarzında gerçekleşmiş olabilir.⁵³⁷⁶

‘Mağdurun birlikte (müterafik) kusuru’ zararın meydana gelmesinde başlıca etken ise, failin sorumluluğunun kalkmasını haklı kılabilir.⁵³⁷⁷

Yüksek mahkeme⁵³⁷⁸

“...Sorumluluk şartları gerçekleştiği takdirde, zarar veren, zarar görenin mal varlığında meydana gelen eksilmeyi gidermek zorundadır. Maddi tazminatın amacı, zarar verici olay meydana gelmese idi, zarar gören hangi durumda bulunacak idiyse o durumun yeniden kurulmasıdır. Başka bir deyişle maddi tazminat zarar görenin mal varlığında meydana gelen eksilmeyi karşılamalı ve zararın tamamını gidermelidir.

⁵³⁷² KEÇECİOĞLU, B. agm., s:1667

⁵³⁷³ BAŞPINAR, V. agm., s:39;62

⁵³⁷⁴ OĞUZMAN, M.K./ÖZ, M.T. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), C:2, 15. Bası, 2020, s:123 – TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 7. Bası, 1993, s:594 – EREN, F. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 24. Bası, 2019, Paragraf:2395

⁵³⁷⁵ Bknz: 4. HD. 26.02.1979 T. 5666/2516 (İBD. 2019/2, s:113)

⁵³⁷⁶ EREN, F. age. paragraf:2396 - TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP age., s:599 – NOMER, H. Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, 1996, s: 106 vd.; 110 vd.

⁵³⁷⁷ EREN, F. age., paragraf:1727

⁵³⁷⁸ Bknz: HGK. 19.09.2019 T. E: 2017/11-153, K:2019/96 (KÜRTÜL, M. 2017-2020 Yılları Hukuk Genel Kurulu Emsal Kararları, C:1, 2020, s:1652-1659)

Zira tazminatın amacı, zarar vereni cezalandırmak veya zarar göreni zenginleştirmek değildir. Ancak zararlı sonucun doğmasına zarar veren yanında zarar görenin kusuru veya bazı durum ve davranışları ya da umulmayan olaylar da katkıda bulunmuşsa tazminattan belirli bir indirim yapılması hakkaniyete daha uygun düşmektedir. Bu düşünce ile tazminattan indirim sebepleri 818 sayılı BK ve diğer bazı özel kanunlarda düzenlenmiştir.

Tazminattan indirim sebeplerinin en önemlileri ise 818 sayılı BK'nın 43'üncü ve 44'üncü (6098 sayılı TBK'nın 51'inci ve 52'nci) maddelerinde belirtilen sebeplerdir. Tazminattan indirim sebepleri, özel hükümler mevcut olmadıkça akdi sorumlulukta da uygulanacaktır. Zira 818 sayılı BK'nın 98'inci (6098 sayılı TBK'nın 114'üncü) maddesi delaletiyle haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hâllerinde de uygulanacaktır.

818 sayılı BK'nın 44'üncü (6098 sayılı TBK'nın 52'nci) maddesinin birinci fıkrası; “Mutazarrır olan taraf zarara razı olduğu yahut kendisinin fiili zararın ihdasına veya zararın tezayüdüne yardım ettiği ve zararı yapan şahsın hal ve mevkiini ağırlaştırdığı takdirde hâkim, zarar ve ziyan miktarını tenkis yahut zarar ve ziyan hükmünden sarfınazar edebilir.” hükmünü haizdir. Görüldüğü üzere bu fıkra daha çok zarar görenle ilgili olup “hiç kimsenin kendi kusurundan yararlanamayacağı” yönündeki genel hukuk ilkesinin etkisiyle düzenlenmiştir. Buna göre zarar görenin rızası ile zarar görenin kendi kusuru tazminattan indirim sebebi olarak öngörülmüştür.

Zarar görenin kendi kusurunda, kişinin kendisine zarar veren bir hareket tarzı söz konusudur. Zarar görenin kendi kusuru, akıllıca iş gören, mantıklı bir kişinin, kendi yararı gereği zarara uğramamak için kaçınacağı veya kaçması gereken bir eylemi olarak nitelendirilmelidir. Zarar görenin kusuruna ortak kusur, birlikte kusur veya müterafik kusur da denilmektedir (Tandoğan, H.; Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961, s. 318.).

Müterafik (ortak) kusur, makul bir kimsenin kendi yararına sakınmak zorunda olduğu düşüncesiz, dikkatsiz bir hareket tarzıdır. Müterafik (ortak) kusur kasdi olabileceği gibi ihmal şeklinde de ortaya çıkabilir. Zarar görenin müterafik (ortak) kusuru tespit edilirken, aynen zarar verenin kusurunda olduğu gibi objektif kusur kriterlerine başvurulmalı, yani objektifleştirilmiş kusur kavramı esas alınmalıdır. Zarar görenin müterafik kusuru illiyet bağıni kesecek yoğunlukta ise zarar veren sorumluluktan kurtulacak ve tazminat ödemeyecektir. Buna karşılık zarar görenin müterafik (ortak) kusuru bu yoğunlukta değilse ortak sebep olarak tazminattan indirim sebebi teşkil edecektir. Zira bu hâlde zarar görenin kusuru, diğer ortak sebepler arasında kısmi bir sebep olarak zararın doğmasına veya artmasına katkıda bulunmuştur (E., s. 791). Başka bir deyişle zarar görenin davranışının illiyet bağıni kesecek yoğunlukta olup olmadığı tespit edildikten sonra zarar görenin müterafik (ortak) kusuru belirlenerek sorumluluk paylaştırılıp tazminattan indirim yapılacaktır.

818 sayılı BK'nın 44'üncü (6098 sayılı TBK'nın 52'nci) maddesinin birinci fıkrası zarar görenin sadece kusurundan söz etmekte ise de bazı hâllerde zarar görenin

kusursuz davranışı da zararın ortak sebebi olabilmektedir. Örneğin çalışanını iyi seçmeyerek objektif özen borcunu ihlâl eden adam çalıştırmanın bu fiili zararın doğmasına veya artmasına ortak sebep olarak katkıda bulunursa, bu durum adam çalıştırmanın uğramış olduğu zararın tazmininde indirim sebebi olabilecektir...”

ş e k l i n d e belirtmiştir.

Roma hukukundaki “*culpa compensation*” (yani; ‘zarar görenin kusurlu olması halinde tazminata hak kazanamayacağı’) ilkesi, günümüzde ‘kimin kusuru ağırsa zarara onun katlanması gerektiği’ kuralına dönüşmüştür. Buna göre; zarar gören ‘failden daha ağır’ ya da ‘onunla eşit kusurlu’ ise, tazminata hak kazanamaz.⁵³⁷⁹

‘Zarar görenin kusuru’ neden tazminatta indirim sebebi olur? Tazminat talebinde bulunan kişi, zarara katkıda bulunmamış olmalıdır. Kimse, engelleyebileceği ve engellemesi gereken zararın tazminini isteyemez. Herkes kendi ihmalkarlığının sonuçlarına katlanmalıdır. Dürüstlük kuralı ‘*çelişkili davranış yasağı*’, bunu gerektirir.

‘Kimse kendi kusurundan faydalanamaz.’⁵³⁸⁰

‘Hiç kimse kendi kusurundan faydalanamaz’ ilkesine dayanan⁵³⁸¹ ‘birlikte kusur’ (müterafik kusur)’a ilişkin (TBK.m. 52), “kusursuz sorumluluk” hallerinde de uygulanır.⁵³⁸²

Somut olayda, davacı-alacaklının ‘birlikte (müterafik) kusuru’ (TBK.m. 52) olarak nitelendirilerek, ‘*lehine hükmedilecek tazminatta indirim yapılmasını*’ ya da ‘*hiç tazminata hükmedilmemesine*’ neden olabilecek davranışı nedir?

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

-Alacaklı vekili Av. (M. Y.), 19.03.2014 tarihinde, Isparta ... İcra Müdürlüğü’nün 2014/... sayılı icra dosyası ile borçlu (H. S.) hakkında 465.000,00 TL. asıl alacağın faizi ile birlikte tahsili için ‘*kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile*’ takipte bulunduğu,

-Alacaklı vekilinin talebi üzerine, borçluya ait (6) taşınmaza 08.04.2014 tarihinde haciz konduğu,

-Takibin kesinleşmesinden sonra, takip konusu alacağın 08.07.2014 tarihinde İS-HAK İŞİK isimli kişiye temlik edildiği,

-Alacaklı vekili Av. (M. Y.)’nin yeni alacaklının da vekili olarak icra dosyasını takibe devam ettiği, borçlu (H. S.)’un 16.05.2014 tarihinde icra müdürlüğüne gelerek

⁵³⁷⁹ KOŞAR, G. Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2019, s:221)

⁵³⁸⁰ OSMANOĞLU, M. Birlikte Kusur (İBD. Mart-Nisan/2019, S:2019/2, s:111, 127)

⁵³⁸¹ OSMANOĞLU, M. agm., s:127

⁵³⁸² OĞUZMAN, M.K./ÖZ, M.T. age., s:124 – EREN, F. age., paragraf:2401 – TEKİNAY/AKMAN/ BURCUOĞLU/ALTOP age., s:596 – NOMER, H. age., s:97 – OSMANOĞLU, M. agm., s:127

takip konusu borcu taksitlendirdiği, ilk taksidi, taksit ödeme tarihi olan 23.05.2014 tarihinde ödemediği (ve ‘taahhüdü ihlal suçu’ndan dolayı borçlu hakkında verilen ‘üç aylık tazyik hapsi cezası’nın infaz edildiği),

-Alacaklı vekili tarafından 27.01.2015 tarihinde satış talebinde bulunulduğu, ancak icra müdürlüğünün yatırılmasını istediği 3.500 TL. satış avansının İİK.m. 59 uyarınca süresi içinde yatırılmadığı,

-Isparta İcra Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10.11.2016 T. ve 550/540 sayılı karar uyarınca –yasal süresi içinde satış avansı yatırılmamış olduğundan- “icra dosyasında bulunan ve üzerine haciz konulmuş olan taşınmazlardaki hacizlerin kaldırılmasına” karar verildiği,

-Bu karara yönelik alacaklı tarafından yapılan istinaf başvurusunun Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nin 12. Hukuk Dairesi’nce 22.02.2017 tarihinde “kararın kesin olması nedeniyle” reddedildiği,

-Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce Av. (M. Y.)’nin müvekkili (şikayetçi) (İ. I.)’ın başvurusu üzerine 01.02.2019 tarihinde Av. (M. Y.) hakkında ‘kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına’ karar verildiği,

-Ankara ... İdare Mahkemesi’nin 29.11.2019 tarihinde “Adalet Bakanlığı’nın –Av. (M. Y.) hakkında vermiş olduğu- 01.02.2019 tarihli ‘kovuşturma yapılmasına gerek olmadığı’ konusundaki kararın iptaline –oyçokluğu ile- karar verdiği,

-Av. (M. Y.)’nin Isparta ... Noterliği vasıtasıyla –kendisini azletmiş olan müvekkili (İ. I.)’a- 31.03.2017 tarihinde bir ‘ihtarnâme’ göndererek “Isparta ... İcra Müdürlüğü’nün 2014/... sayılı dosyasında, dosya borçlusu (H. S.) tarafından üzerindeki hacizleri –Isparta İcra Hukuk Mahkemesi’nin 10.11.2016 tarihli kararı ile- kaldırılmış olan taşınmazların, 3. kişi (R. D.) isimli kişiye devredilmiş olmasının iptale tabi olduğunu, bu konuda açılması gerekli olan ‘tasarrufun iptali davasına ait dilekçesi’ni hazırlamış olmalarına rağmen bu davayı açmaktan vazgeçmiş olmasının kötüniyetli ve kusurlu bir davranış olduğunu” bildirdiği,

saptanmıştır.

*

Mütalâa (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Isparta ... İcra Müdürlüğü’nün 2014/... sayılı takip dosyasında ‘alacaklı’ konumunda bulunan (İ. I.), dosya borçlusu (H. S.) tarafından (üzerindeki hacizlerin Isparta İcra Hukuk Mahkemesi’nin 10.11.2016 tarihli kararı ile süresinde satış avansı yatırılarak, satış talep edilmemiş olduğu için ‘hacizlerin düşürülmesine’ karar verilmiş olan) (6) taşınmazın (R. D.) isimli kişiye devredilmesi (satılması) üzerine;

A-Ö n c e –Av. (M. Y.)’nin önerisi doğrultusunda- ‘tasarrufun iptali davası’ (İİK.m. 277 vd.; TBK.m. 19) açmayı kabul ettiği halde s o n r a bu kararından vazgeçtiğinden –takip konusu alacağını tahsil edememiş olması nedeniyle- ‘uğradığı zarar’

bakımından –davalı Av. (M. Y.) ile beraber- “birlikte (müterafik) kusurlu” (TBK.m. 52)dur.

Gerçekten somut olayda; hem ‘tasarrufun iptali davası’nın açılma koşulları ve hem de bu davanın, davacı lehine sonuçlanması yani kazanın ması koşulları gerçekleşmiştir:

aa- Tasarrufun iptali davasının esasına girilebilmesi için gerçekleşmesi gereken ‘dava koşulları’⁵³⁸³

aaa- ‘Takip konusu alacağın, iptali istenen tasarruftan önce doğmuş olması’,

bbb- ‘Takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması’,

ccc- ‘Borçlu hakkında yapılmış olan icra takibinin ve alacağın kesinleşmiş olması’,

ddd- ‘Borçlu hakkında kesin aciz belgesi ya da geçici aciz belgesinin (niteliğinde haciz tutanağının) düzenlenmiş olması’⁵³⁸⁴

koşulları somut olayda gerçekleşmiştir.

bb- Davalı Av. (M. Y.), dosyaya sunduğu ve kendisi tarafından davacı müvekkilinin isteği üzerine hazırladığı ancak daha sonra davacı müvekkilinin açmaktan vazgeçtiği somut olaya özgü “*Tasarrufun İptali Davası Dilekçesi*”nde; davalı “*borçlu*” (H. S.) tarafından diğer davalı “*üçüncü kişi*” (alıcı) (R. D.)’ye devredilen (kaçırılan) taşınmazlara ilişkin satış işlemlerinin iptalini, şu sebeplere dayanarak talep etmiştir:

-Borçlunun, hacizli birden fazla taşınmazının tamamını,

-Rayiç (gerçek) değerlerinin çok altında bir bedelle,

-Aynı köyde yaşayan, yakın arkadaşı olan, aynı kooperatifte görevli olan diğer davalıya,

-Aynı tarihte yani 13.11.2015 tarihinde,

“devrettiğini (kaçırdığını), borçlunun bu davranışının hayatın olağan akışına aykırı (İİK.m. 280/I) olduğunu ve bu durumun yapılan satış işlemlerinin iptalini gerektirdiğini” ileri sürmüştür.

Davalı Av. (M. Y.)’nin ileri sürdüğü bu iptal sebeplerinin her biri, tek başına, yapılmış olan satış işlemlerinin (tasarruflarının) iptalini gerektirir niteliktedir. Gerçekten;

⁵³⁸³ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 2021, 7. Baskı, s:750 vd.

⁵³⁸⁴ Bknz: 17. HD. 24.02.2020 T. 1477/1994; 19.02.2020 T. 3916/1693; 28.01.2020 T. 2939/122; 28.01.2020 T. 4991/128; 27.01.2020 T. 4270/44; 25.12.2019 T. 4895/12478; 25.12.2019 T. 5243/12479; 04.11.2019 T. 3664/10095; 24.10.2019 T. 17484/10009; 08.10.2019 T. 989/9054; 11.06.2019 T. 11566/7261 vb. (www.e-uyar.com) (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:751 vd.)

a) “*Borçlunun, birden fazla taşınmazını aynı kişiye satmış olması*” gerek **doktrinde**⁵³⁸⁵ ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında**⁵³⁸⁶ ‘*hayatın olağan akışına aykırı*’ bir durum olarak değerlendirilmekte ve bu durumda yapılmış olan satış tasarruflarının (işlemlerinin) iptaline karar verilmektedir.

b) “*Borçlunun, sahip olduğu taşınmazları rayiç/gerçek değerinin çok altında bir bedelle (tapuda gösterilen satış bedeli ile taşınmazın rayiç/gerçek değeri arasında bir misli veya daha fazla fark bulunacak şekilde) satmış olması*”, İİK.m. 278/III-2 uyarınca iptale tabidir.⁵³⁸⁷ **Yüksek mahkemenin** yerleşmiş içtihatları da bu doğrultudadır.⁵³⁸⁸

c) “*Borçlunun, aynı köyde yaşayan, yakın arkadaşı olan, aynı zamanda aynı kooperatifte –birinci başkan ve ikinci başkan olarak- görev yaptıkları bir hemşerisine taşınmazlarını satması*” İİK.m. 280/I uyarınca iptale tabidir.⁵³⁸⁹ Çünkü, borçlunun taşınmazlarını –gerçek değerinin çok altında bir bedelle- satın almış olan, bu konumda bulunan borçlu ile aynı köyde yaşayan, borçlu ile aynı kooperatifte görevli olan bir kişi “*borçlunun mali durumunu ve mal kaçırma kasdı ile hareket ettiğini b i l e b i l e c e k durumda*” farzedilmektedir.⁵³⁹⁰

d) “*Borçlunun, aynı tarihte birden fazla taşınmazını aynı kişiye satması*” yapılan satışın iptaline neden olur (İİK.m. 280/I). Çünkü böyle bir satışın ‘*hayatın olağan akışına aykırı*’ bir satış olarak değerlendirilmesi gerekir.⁵³⁹¹ **Yüksek mahkemenin**⁵³⁹² içtihatları da bu doğrultudadır.

Görüldüğü gibi; davacı-alacaklı (İ. I.) –davalı Av. (M. Y.)’nin önerisini kabul edip, onun hazırladığı “*tasarrufun iptali davasına ait dilekçe*”yi mahkemeye verip borçlusu (H. S.) ve –ondan dava konusu taşınmazları devralmış (satın almış) olan- (R. D.) hakkında tasarrufun iptali davasını açmış olsa idi, bu davasını kazanmaması için hiçbir neden bulunmamaktadır...(Bu davanın; İİK.m. 284 uyarınca tasarruf tarihinden

⁵³⁸⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:492 vd.

⁵³⁸⁶ Bknz: 17. HD. 25.06.2019 T. 15223/7846; 17. HD. 23.03.2019 T. 12327/3706; HGK. 19.03.2019 T. 17-2697/3186; 17. HD. 12.02.2018 T. 10632/843; İzmir BAM. 5. HD. 01.02.2018 T. 1183/158; 17. HD. 14.02.2017 T. 23919/1454; 17. HD. 17.01.2017 T. 11030/166; 17. HD. 06.12.2016 T. 2847/11210; 17. HD. 04.10.2016 T. 14167/8533; 17. HD. 24.05.2016 T. 12160/6293; 17. HD. 25.06.2019 T. 15223/7846 vb. (www.e-uyar.com) (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 492 vd.)

⁵³⁸⁷ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:255 vd.

⁵³⁸⁸ Bknz: 17. HD. 03.03.2020 T. 5130/2451; 26.02.2020 T. 1529/2204; 25.02.2020 T. 28/2057; 24.02.2020 T. 3248/1997; 11.02.2020 T. 4672/1252; 23.12.2019 T. 4701/12352; 23.12.2019 T. 2085/12356; 18.12.2019 T. 5386/12138; 18.12.2019 T. 630/12171; 04.12.2019 T. 5676/11536 vb. (www.e-uyar.com) (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:262 vd.)

⁵³⁸⁹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:374 vd.

⁵³⁹⁰ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 20574/11015; 26.05.2015 T. 19456/7760; 31.03.2015 T. 18489/5191; 10.03.2015 T. 16376/4094; 13.01.2015 T. 16866/183; 16.12.2014 T. 13143/18799 vb. (www.e-uyar.com) (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., 6. Baskı, s:211 vd.)

⁵³⁹¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:490; 492 vd.

⁵³⁹² Bknz: 17. HD. 06.12.2016 T. 2847/11210; 29.06.2015 T. 21286/7304; 31.03.2015 T. 18489/5191; 29.04.2014 T. 6691/6499; 11.02.2014 T. 13602/1486; 26.03.2013 T. 7048/4174 vb. (www.e-uyar.com) (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., 6. Baskı, s:216 vd.)

itibaren beş yıl içinde^{5393 5394} veya TBK.m. 19'a dayanarak 'süresiz olarak'^{5395 5396} "her zaman" açılabilceğini hatırlatalım...)

[**Önemli Not:** Yukarıdaki "tasarrufun iptali davası"na ilişkin açıklamalar, davalı Av. (M. Y.) tarafından hazırlanan 'dava dilekçesi'nde ileri sürülen 'iptal sebepleri'nin dayandığı olayların gerçek olduğu varsayılarak yapılmıştır. Yani; tapuda gösterilen satış bedellerinin düşük olduğu, taşınmazları satın alan (R. D.)'nin, borçlu (H. S.)'un köylüsü, arkadaşı, aynı kooperatifte çalıştığı vs. kabul edilerek bu açıklamalar yapılmıştır. Bunların doğru olup olmadığının mahkemece ayrıca araştırılması gerekmektedir...]

B-Davacı-alacaklı (İ. I.)'ın, somut olaydaki "*birlikte (müterafik) kusur*"u (TBK.m. 52) bulunduğunu gösteren diğer bir davranışı, Isparta ... İcra Müdürlüğü'nün 2014/... sayılı dosyasına 09.03.2015 tarihinde dilekçe vererek, dosya fotokopisini aldığı tarihte "*icra müdürlüğünün satışın yapılabilmesi için 3.500 TL. satış avansı yatırmaması gerektiğine dair*" kararını öğrenmiş olmasına rağmen, avukatı (M. Y.)'ye bu parayı 22.04.2015 tarihinde götürüp vermesidir. (Bu husus, Ankara ... İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu 29.11.2019 T. E: 2019/..., K: 2019/... sayılı kararının '*Azınlık Oyu*'nda da aynı şekilde dile getirilmiştir...)

*

Süresinde '*satış gideri*' yatırılmadığı için üzerindeki hacizler düşmüş ve borçlu tarafından üçüncü kişi (R. D.)'ye satılmış (kaçırılmış) olan (6) taşınmazın değeri şöyledir:

<u>Parsel No</u>	<u>Taşınmazın kıymeti</u>
483	100.000 TL.
3334	63.000 TL.
2553	19.200 TL.
195	30.800 TL.
3146	51.840 TL.
372	<u>+31.500 TL.</u>
	296.340 TL.

⁵³⁹³ Ayrıntılı bilgi için Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:654 vd.

⁵³⁹⁴ Bknz: 17. HD. 16.12.2019 T. 5102/11972; 19.11.2019 T. 4557/10794; 24.10.2019 T. 17484/10009; 08.10.2019 T. 449/9055; 02.05.2019 T. 17384/5470; 02.04.2019 T. 14064/3930; 01.04.2019 T. 6592/3886; HGK. 17.01.2019 T. 17-2051/19 vb. (www.e-uyar.com) (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:655 vd.)

⁵³⁹⁵ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:663 vd.

⁵³⁹⁶ Bknz: 17. HD. 08.10.2019 T. 449/9055; 01.04.2019 T. 6592/3886; HGK. 17.01.2019 T. 17-2051/19; 17. HD. 17.12.2018 T. 19086/12264; 13.11.2018 T. 10996/10498; 17.04.2017 T. 3407/4165 vb. (www.e-uyar.com) (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s:663)

Bu (6) taşınmazın hepsi üzerinde; **a)** (Z.) Bankası lehine -10.06.2015 tarihi itibarıyla- **48.089.87 TL.** i p o t e k **b)** (Ş.) lehine -15.08.2016 tarihi itibarıyla- **112.500 TL.** i p o t e k bulunmaktadır.

Bu taşınmazların yapılacak ihalede bu kıymetlerle satılabileceği farzedilirse, elde edilecek toplam satış bedeli olan 296.340 liranın; 48.089 TL. + 112.500 TL. =160.589 TL. + satış tarihine kadar işleyecek faizi, bu taşınmazlar üzerinde ipotekleri bulunan (Z.) Bankası ile (Ş.)’a ödenecek ve ancak kalacak 296.340 TL. – 160.589 TL = 135.751 TL. + faizi alacaklının takip dosyasına ödenebilecek idi...

Eğer bu taşınmazlar, kıymetinin %50’sine –İİK.m. 229/I uyarınca- yani 148.170 TL.’na satılırsa alacaklının dosyasına ödenecek para bulunmayacaktır. Çünkü bu taşınmazların üzerindeki ipotek bedeli 160.589 TL. olduğu için, taşınmazların bu ipotek bedeli karşılanmadan satılması mümkün olmayacaktır...

Bu nedenle somut olayda; davacı-alacaklının Isparta ... İcra Müdürlüğü’nün 2014/... sayılı takip dosyasında borçlusu (H. S.) hakkında takip konusu yaptığı alacak tutarının tamamını –yani; 465.000 TL.’sını- açtığı tazminat davasında (Isparta ... Asliye Hukuk Mahkemesi, dosya no: 2018/325 E.) avukatı (M. Y.)’den talep etmiş olması tasvip edilemez. Çünkü; dava konusu taşınmazlar üzerindeki haciz düşmemiş olsa ve bunlar icra dosyasından satılmış dahi olsalardı –taşınmazların kıymetinin çok düşük olması ve üzerinde (2) banka lehine 160.589 TL. + işleyecek faizler tutarında ipotek bulunması nedeniyle- davacı-alacaklının bu dosyadan alacağının tamamına kavuşması mümkün olmayacaktır...

*

“Avukatın ‘özen borcu’nu (Av.K. m.34) gerektiği gibi yerine getirmemiş olmasından kaynaklanan tazminat davaları”nda, onun bu davranışından zarar görmüş olan müvekkili tarafından doğrudan doğruya avukatı hakkında tazminat davası açması **Yüksek Mahkemece** (Yargıtay 13. Hukuk Dairesince) uygun görülmemekte, “**davacının alacağının tahsili imkanının bulunup bulunmadığının araştırılması**” şu şekilde belirtilmiştir:

√ “Davalı avukatın talimat almadan haczin fekkini talep ettiği, **davacının alacağının tahsil imkanı kalıp kalmadığı, başka bir deyişle, davacının, vekilin eylemi ile zarara uğrayıp uğramadığı, zararın gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun eldeki davada tartışılarak incelenmesi gerektiği**”⁵³⁹⁷

√ “Davacının dava konusu alacağı, dava dışı işçiden tahsili mümkündür. **Bu yol tüketilmeden avukatın sorumluluğuna gidilmesi hatalıdır.** Mahkemece, İİK.’nin 40. maddesine göre tahsilatın mümkün olup olmadığı değerlendirilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir.”⁵³⁹⁸

⁵³⁹⁷ Bknz: 13. HD. 22.06.2020 T. E:2017/2923, K: 4958 (www.e-uyar.com)

⁵³⁹⁸ Bknz: 13. HD. 05.02.2020 T. E: 2018/595, K: 1358 (www.e-uyar.com)

√ “*Davalı avukatın davayı takip etmemesi nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, davacı, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesiyle birlikte alacağının zaman aşımına uğradığını ileri sürdüğü- Davacının alacağının tahsil imkanının kalıp kalmadığı, davacının haklarını elde edememesi ile davalı vekilin eylemleri arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığının ayrıntılı ve gerekçeli şekilde araştırılıp tartışılması gerektiği*”⁵³⁹⁹

√ “*Davalı avukatın, davacı tarafından masrafın yatırılmadığını yasal delillerle ispat etmesi gerektiği- Davalı avukat, haczin düşmesine, takibin iptaline ve kambyo senedinin zamanaşımına uğramasına sebebiyet vererek özen yükümlülüğünü ihlal ettiğinden, mahkemece davacının bu alacağının tahsil imkanının kalıp kalmadığı, bunun sonucunda da zararının oluşup oluşmadığı hususunda gerektiğinde uzman bir bilirkişiden rapor alınması gerektiği*”⁵⁴⁰⁰

Yine **yüksek mahkemece** “davacı-alacaklının ‘birlikte (müterafik) kusuru’nun (TBK.m. 52), zararın meydana gelmesinde ne derecede etkili olduğu”⁵⁴⁰¹ hususunun ‘uzman bir bilirkişiden rapor alınarak araştırılması gerektiği’⁵⁴⁰² ifade edilmiştir.

SONUÇ: Buraya kadar ayrıntılı olarak izah ettiğimiz nedenlerle “avukatın ‘özen borcu’nu” (Av.K. m.34) gerektiği gibi yerine getirmemiş olmasından kaynaklanan tazminat davalarında, “davacının (müvekkilin) alacağının, takip dosyasındaki kendi borçlusundan tahsili imkanı bulunup bulunmadığının araştırılması” gerektiğinden⁵⁴⁰³,

a)Somut olayda; davacı-alacaklı 19.03.2014 tarihinde, Isparta ... İcra Müdür-lüğü’nün 2014/... sayılı icra dosyası ile takip borçlusu (H. S.) hakkında, 465.000 lira alacağının tahsili için –Av. (M. Y.) vasıtasıyla- icra takibi yapmış ve borçlusunun (6) taşınmazını haczederek, bunların satışını istemiştir.

Yukarıda⁵⁴⁰⁴ belirttiğimiz gibi; bu (6) adet taşınmazın –icra dosyasında- kesinleşen kıymet takdirlerine göre toplam değeri 296.340 TL.’dir. Bu taşınmazlar üzerinde (2) Banka’nın mevcut ipoteklerinin tutarı ise (160.589 TL. + faizleri) olduğundan, taşınmazların elde edilecek satış bedelinden bu miktarı, bu Bankalara ödenecek ve artan kısmı 135.751 TL.’sı, davacı-alacaklıya ödenebilecekti...

Eğer, bu taşınmazların, kıymetlerinin %50’sine satılmaları halinde ise, elde edilecek satış bedeli (148.170 TL.), ipotekli alacaklıların ipoteklerini (112.500 TL. + 48.089 TL. = 160.589 TL. + faizleri) dahi karşılamadığı için, taşınmazların satılabilir-meleri mümkün olmayacaktı...

⁵³⁹⁹ Bknz: 13. HD. 06.11.2019 T. E: 2016/26069, K: 10856 (www.e-uyar.com)

⁵⁴⁰⁰ Bknz: 13. HD. 18.09.2017 T. E: 2015/20114, K: 8258 (www.e-uyar.com)

⁵⁴⁰¹ Bknz: HGK. 22.11.2018 T. E: 2017/11-22224, K: 2018/1753 (KÜRTÜL, M. age., s:1645-1652)

⁵⁴⁰² Bknz: 13. HD. 18.09.2017 T. E: 20114, K: 8258 (www.e-uyar.com)

⁵⁴⁰³ Bknz: Yuk. dipn: 120, 121, 122, 123

⁵⁴⁰⁴ Bknz: s: 18, paragraf:2

Bu durumda, yukarıda⁵⁴⁰⁵ belirttiğimiz gibi; zarar verenin (somut olayda Av. (M. Y.)’nin davacıya (müvekkiline) verdiği zarardan sorumlu tutulabilmesi için, ‘zarar’ ile ‘özen borcuna aykırı davranış’ -yani; olayda süresi içinde satış bedelini icra dosyasına yatırmaması şeklindeki eylemi- arasında u y g u n i l l i y e t b a ğ ı bulunması gerekeceğinden, somut olayda –satışa çıkarılacak (üzerinde yüksek miktarda ipotek bulunan) taşınmazların kıymetlerinin düşük olması nedeniyle- **ya** hiç satılamayacaklar **veya** satıştan elde edilecek ancak 135.751 TL. icra dosyasına yatırılabilirdi...

b) Davacı-alacaklı (İ. I.), vekili Av. (M. Y.)’nin takip borçlusu (H. S.) ve onun hacizli –ve üzerinde (2) ipotek bulunan (6) taşınmazını devrettiği (R. D.) hakkında ‘tasarrufun iptali davası’ açılması konusundaki önerisini kabul etmemesi nedeniyle ‘müterafik kusurlu’dur (TBK.m. 52).

Ayrıca, davacı-alacaklının, Isparta ... İcra Müdürlüğü’nün 2014/... sayılı –kendisine ait- icra dosyasının fotokopisini aldığı 09.03.2015 tarihinde, ‘icra müdürlüğünün 3500 TL. satış avansı yatırılmasını’ istediğini öğrenmiş olduğu halde, bu avansın –kendisi veya avukatı (M. Y.) vasıtasıyla- icra dosyasına yatırmamasını sağlamadığından, ‘müterafik kusurlu’dur (TBK.m. 52)

c) 27.01.2015 tarihinde UYAP kanalıyla –süresi içinde- satış istemiş olan alacaklı vekili Av. (M. Y.)’nin bu talebini öğrenen ve talebin altına kaşe basarak “3.500 TL. daha yatırılması halinde satışın yapılmasına” karar veren icra müdür yardımcısının, bu kararını, dosyada mevcut olan 1.100 TL. satış avansından gerekli olan miktardaki kısmını ‘tebliğ masrafı’ olarak kullanıp alacaklı vekiline tebliğ etmesi gerekirdi.

Bu şekilde, aldığı kararı alacaklı vekiline tebliğ etmeyen icra müdür yardımcısı da satışın yapılmamasından kusurludur...

Bu nedenle, ‘3.500 TL. satış avansının hemen yatırılmaması’ndan sadece alacaklı vekili Av. (M. Y.) kusurlu değildir.

Mahkemece; konusunda ‘uzman’ olan bilirkişi/bilirkişiler vasıtasıyla inceleme yaptırılarak, somut olayda ‘davacının’ ve ‘satış avansını davalıya tebliğ etmeyen icra müdür yardımcısının’ olayda ne oranda ‘müterafik kusurları’ (TBK.m. 52) bulunduğu ve ‘süresinde satış avansı yatırılırdı dahi taşınmazların –üzerindeki ipotekler ve taşınmazların çok düşük olan değerleri göz önünde bulundurularak, davacı-alacaklıya (müvekkile) bir para ödemesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi’ gerekecektir...

Yukarıdaki hususları belirten “Hukuki Mütalâamızı”, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davalı Av. (M. Y.) vekili Av. ... tarafından, Isparta ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/325 sayılı dosyasına “uzman görüşü” (HMK. m. 293) olarak ibraz edilmek üzere saygıyla sunarız 10/03/2021

⁵⁴⁰⁵ Bknz: Yuk. dipn: 92, 93, 94

BÖLÜM 4

“MAKALE” VE “İNCELEME YAZILARI”

155) Borçlunun Üçüncü Kişiy e Taşınmazını Devretmesi Nedeniyle Açılan Tasarrufun İptali Davasında Araştırılacak Hususlar

(Legal Hukuk Dergisi’nde yayımlanacaktır.)

*

Borçlunun üçüncü kişiy e taşınmazını devretmesi nedeniyle açılan tasarrufun iptali davasında;

- a. Borçlu aciz halinde midir?
- b. Borcun doğum tarihi nasıl belirlenmelidir, tasarruf borcun doğumundan sonra mı gerçekleşmiştir?
- c. Alacaklının alacağının varlığı ve gerçekliği konusu nasıl değerlendirilmelidir?
- d. Üçüncü kişinin, İİK m. 280/1 uyarınca borçlunun içinde bulunduğu durumu bilmesi gereken kişilerden olduğu kabul edilebilir mi?

*

I- Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı***:** Hakkında “haciz” (İİK. m. 78 vd.) işlemine girilen (iflâsta; “iflâs kararı verilen” (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun *tasarruf yetkisi*, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

Malları üzerine haciz konulmasından (veya haklarında iflâs kararı verilmesinden) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların - haciz ve iflâs yolu ile- takibine hedef olmadan, onlardan “mal kaçırmak” (yani, onların haklarında yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya da bir kısmını, bir takım “hileli” işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok ucuz

** UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 7. Baskı, 2021, s: 3 vd. – DANIŞ, R.S. Tasarrufun İptali Davası, 2023, s: 27 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2021, s: 26 vd. – KURTOĞLU, S. İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği (İBD. 1973/7-8, s: 776-780) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 44 vd.; 359 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 2 vd.; 16 vd.; 141 vd.; 297 vd.; 379 vd.; 463 vd.; 683 vd.; 920 vd. – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukukî Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvaazalı İşlemler Hakkında Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yargıtay Der. Temmuz/1999, s: 217-241) (Tür. Not. Bir. Der. 1999/102, s: 1 vd.) – YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukukî Nitelendirilmesi Sorunu (Yargıtay Der. Ocak-Nisan/1986, s: 101-107)

*** UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 4 vd. – DANIŞ, R.S. age., s: 22 vd. – MUŞUL, T. age., s: 39 vd. – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2017, s: 44 vd.; 359 vd.; s: 1570 vd. – UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, s: 79-86) – UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 2 vd.; 14 vd.; 52 vd.; 88 vd.; 294 vd.; 324 vd.; 378 vd.; 405 vd.; 462 vd.; 506 vd.; 537 vd.; 655 vd.; 683 vd.; 776 vd.; 920 vd.; 1303 vd.

bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendilerinin bu amacını bilen veya bilebilecek durumda bulunan arkadaşlarına/tanıdıklarına) devredebilirler ya da bedelini kendileri ödeyerek yakınları üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler...

İşte, bu gibi kötü niyetli borçluların “*alacaklılarından mallarını kaçırmak kastı ile*” yaptıkları bu tür işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile onlara “*tasarrufun iptali davası*” denilen bir ‘dava açma hakkı’ tanınmıştır.

Tasarrufun iptali davasını, “*bir borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kastıyla, mallarının haczinden veya hakkında iflâs kararı verilmeden önce, yani henüz tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı dönemde, alacaklılarından mallarını kaçırmak için yapmış olduğu tüm tasarrufların, sadece davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayılmasını sağlamak için, ‘kural olarak’ kesin ya da geçici aciz belgesine sahip alacaklılarca, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak, beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilen, ‘borçlunun malvarlığından çıkardığı’ dava konusu mal ve haklar üzerinde davacı-alacaklıya ‘cebri icra yetkisi’ taniyan, şahsi nitelikte bir eda davasıdır*” şeklinde tanımlayabiliriz.¹

II- Tasarrufun iptali davasının amacı; borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; “*malları üzerine haciz konulmadan*” veya “*hakkında iflâs kararı verilmeden*” önce) alacaklılarından mal kaçırmak kastıyla, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı-alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından çıkardığı dava konusu mal ve haklar üzerinde, alacaklının -sanki bu mal ve haklar halâ borçluya aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını

¹ UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age., s: 3 vd. - Benzer tanımlar için bknz: KURU, B. “Bir borçlunun, mallarının haczinden veya iflâs etmeden önce, alacaklılarından mal kaçırmak için yapmış olduğu bağışlamalar ve şüpheli (hileli) tasarrufların iptal ettirilebilmesi için alacaklılara bir dava açma hakkı tanınmıştır ki, buna iptal davası denir (m. 277-284)” (El Kitabı, 2013, s: 1397; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, 2016, s: 663) - MUŞUL, T. “İİK. m. 97/sondan 2. fıkradaki ve iflâstaki haller (İİK. m. 277/b.2, m.245 ve 255/3) hariç olmak üzere, kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, kanunda öngörülen sebeplere istinatla, kabili iptal olduğunu iddia ettiği tasarrufi işlemin, sadece kendisi açısından ve aciz vesikasına bağlanmış olacağı ve ferileri nisbetinde iptal edilmesini talep ederek, borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı, 5 yıllık hak düşürücü süreye ve basit yargılama usulüne tâbi olan, şahsi nitelikte bir davadır” (Tasarrufun İptali Davaları, s: 17) - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. “İcra ve İflâs takibinden önce veya takip sırasında, borçlunun alacaklının haklarını ihlâl edecek şekilde yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için başvurulana yola tasarrufun iptali davası denir” (İcra ve İflâs Hukuku, 7.Bası, 2023, s: 715) - EROĞLU, O. “Kesin veya geçici aciz vesikasına sahip alacaklının, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kasdıyla yaptığı tasarruflarını, alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla, icra takip sahasına sokmasını sağlayan, beş yıllık hak düşürücü süreye tâbi, kişisel nitelikte bir eda davasıdır” (Tasarrufun İptali Davası, 2020, s: 24; Islah, 2020, s: 192) - BERKİN, N.M. “Borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava” (İflâs Hukuku, 1972, s: 489)

elde etmesini -bu malın haciz ve satışını isteyerek- sağlamaktır.² Yüksek mahkeme de içtihatlarında bu davanın amacını benzer ifadeler kullanarak anlatmıştır.³

III- Aciz belgesi, tasarrufun iptali davası için ‘*özel bir dava şartı*’dır.^{4 5}

İptal davasını kimlerin açabileceği İİK mad. 277’de belirtilmiştir. Buna göre *haciz yolu ile takiplerde*,⁶ iptal davasını;

a) *Kesin (kat’i) aciz belgesi* (İİK. mad. 143; 105/I) sahibi alacaklı açabilir.^{7 8}

b) *Geçici aciz belgesi* (İİK. mad. 105/II) sahibi alacaklı açabilir.^{9 10 11}

² MUŞUL, T. age. s: 23 - EROĞLU, O. age. s: 30 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 9.Baskı, 2023, s: 556 - KURU, B. El Kitabı, s: 1397 - ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E. age. s: 726 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, S.M./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 11.Bası, 2013, s: 857 - SERTKAYA, Ş.A./KUL, S. Tasarrufun İptali Davaları, 2016, s: 5 - ÇETİN, H.E. Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2.Baskı, 2022 s: 17 - GÜNEREN, A. Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 40 - ÇAM, Ü.M. Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları, 2.Baskı, 2017, s: 58 - COŞKUN, M. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat, Tasarrufun İptali Davaları, 5. Baskı, 2019, s: 887 - ÇETİNEL, T. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, 2020, s: 29

³ Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 6958/11230; 17. HD. 19.11.2018 T. 946/10870; 17. HD. 15.10.2018 T. 4016/9049; 17. HD. 05.11.2018 T. 6517/10079, Ankara BAM. 26. HD. 02.11.2018 T. 2167/1536; 17. HD. 10.10.2018 T. 4073/8933 vb. (www.e-uyar.com)

⁴ KURU, B. El Kitabı, s: 1418 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, T.S./HANAĞASI, E. age. s: 537 - MUŞUL, T. İptal Davası, s: 180 - EROĞLU, O. age. s: 86 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 214, dipn. 238 - KURU, B. İstinaf, s: 672 - YILMAZ, E. age. s: 1208

⁵ Bknz: 17. HD. 08.04.2019 T. 16227/4264; 03.04.2019 T. 13056/4022; 01.04.2019 T. 15030/3914; 25.02.2019 T. 5604/1933; 26.12.2017 T. 1581/12138 vb.

⁶ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020), s: 877-919- UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 2-7; s: 47-52; s: 262-266; s: 710-715; s: 744-749; s: 1076-1079; s: 1249-1251; 1387-1394; s: 1521-1530 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında «Ticari İşletmenin Devri», «İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı» ve «Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması» Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı C: 3, 2020, s: 3941-3981)- UYAR, T. Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575)- UYAR, T. Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - UYAR, T. İİK’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448)

⁷ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İİK. Şerhi, C: 2, 2014, s: 2082 vd.; 2682 vd.

⁸ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; 04.10.2018 T. 5240/8614; 13.03.2018 T. 12606/2252; 17.01.2018 T. 18904/170 vb. (www.e-uyar.com)

⁹ UYAR, T. Hukuki Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 920-969.

¹⁰ Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 2084 vd.

¹¹ Bknz: 17. HD. 05.11.2019 T. 2794/10194; 08.10.2019 T. 12648/9053; 01.10.2019 T. 19683/8716; 17.09.2019 T. 16250/8171; 20.06.2019 T. 6162/7019; 22.05.2019 T. 18062/6611; 15.05.2019 T. 18878/6192; 08.05.2019 T. 6144/5718; HGK. 30.04.2019 T. 17-1791/498; 17. HD. 19.04.2016 T. 603/5011; 10.04.2019 T. 4728/4472; 09.04.2019 T. 11037/4355; 04.03.2019 T. 11171/2346; 12.02.2019 T. 56/1292; 11.02.2019 T. 49/1269; 25.12.2018 T. 16643/12698; 05.12.2018 T. 7206/11758; 19.11.2018 T. 946/10870 vd. 17.09.2018 T. 507/7829 (www.e-uyar.com)

c) Ayrık olarak, kendisine karşı İİK. mad. 97/XVII’ye göre açılan¹² “istihkak davası”nda, alacaklı; *aciz belgesi sunmadan*¹³ “karşılık dava” olarak da iptal davası açabilir.¹⁴

Dosya içeriğinden (Tapu Müdürlüğü’ne, Trafik Müdürlüğü’ne ve Bankalara yazılan haciz yazılarına verilen cevaplardan) borçlunun malvarlığının dosya borcunu karşılamayacağının açıkça anlaşıldığı durumlarda, dosya içeriği ‘geçici aciz belgesi’ sayılır.

Yüksek mahkeme “*aciz belgesinin dava açılmadan önce alınmış olmasının zorunlu olmadığını, davadan önce veya davadan sonra başlamış bir icra takibine dayalı olarak, davadan sonra da düzenlenmiş olabileceğini (ve duruşmanın bitmesine kadar, hatta Yargıtay incelemesi aşamasında veya Yargıtay bozmasından sonraki duruşmalarda da mahkemeye ibraz edilebileceğini)*”¹⁵ belirtmiştir...

Hemen belirtelim ki, **doktrinde**, aşağıda belirteceğimiz içtihatlarda kabul edildiği üzere, borçlu; kayıp ve adresi bilinemiyorsa, haciz için gidilen dosyadaki adresinden ayrılmış ve nereye gittiği bilinemiyorsa, sürekli adres değiştiriyorsa, bilinen adreslerinde yeterli veya hiç malına rastlanmamışsa, bu durumda da borçlu ‘kötü niyetli’ ve ‘aciz halinde’ sayılacağı isabetli olarak ifade edilmiştir.¹⁶

Yüksek mahkeme, tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için, davanın bir “ön şartı” olan aciz belgelerine (vesikalarına) ilişkin olarak;

√ “*Borçlu hakkında aciz vesikası alınmamakla birlikte, borçlu kayıp ve adresi saptanamıyorsa, saptanan ve bilinen adreslerinde de icraca, borçlunun haczi kabil malının bulunmadığı tespit edilmiş ise, bu takdirde aciz halinin gerçekleşmiş sayılacağı- İİK.’nin 105/2 maddesine göre haczi kabil mal bulunmaz ise haciz tutanağı İİK.’nin 143. maddesindeki aciz belgesi hükmünde olduğunu*”¹⁷

√ “*Borçlu hakkında aciz vesikası alınmamakla birlikte, borçlu kayıp ve adresi saptanamıyorsa, saptanan ve bilinen adreslerinde de icraca, borçlunun haczi kabil*

¹² Ayrıntılı bilgi için bkznz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 5, 2006, s: 8190 - UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davaları, 1994, s: 770 - KAZANCI, İ.T. age. s: 187 vd. - EROĞLU, O. age. 56/104 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 535 vd.

¹³ Bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 12, 2009, s: 19670 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 4360 - EROĞLU, O. age. s: 104 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 535 - KURU, B. El Kitabı, s: 1415 - ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs, s: 214

¹⁴ Bknz: 17. HD. 14.05.2018 T. 17250/4976; 8. HD. 16.01.2018 T. 12662/531; 17. HD. 22.05.2014 T. 16230/804; 28.06.2011 T. 1718/6117; 15. HD. 26.10.1988 T. 2869/3403; 27.10.1987 T. 2251/3709 (www.e-uyar.com)

¹⁵ Bknz: 17. HD. 23.06.2016 T. 18055/7666; 17. HD. 11.03.2013 T. 5718/3199; 19.03.2013 T. 5119/3664; 14.03.2013 T. 5569/3301; 21.03.2013 T. 12347/3975; 14.03.2013 T. 5988/3307; 18.04.2012 T. 12788/4874; 19.01.201 2T. 1829/269; 31.01.2011 T. 6288/599; 23.12.2010 T. 3122/11438; 18.10.2010 T. 3843/8423; 04.10.2010 T. 3847/7702; 30.09.2010 T. 8378/7582; 23.09.2010 T. 2641/7568; 01.07.2010 T. 5069/6229; 08.06.2010 T. 2315/5299; 20.5.2008 T. 1919/2695; 18.3.2008 T. 113/1353; 17.3.2008 T. 357/1253; 27.9.2007 T. 3309/2815; 19.7.2007 T. 2982/2552; 15. HD.16.1.2007 T. 3981/62; 22.3.2006 T. 6110/1677; 2.5.2005 T. 7075/2686; 9.12.2004 T. 5440/6398; 3.11.2004 T. 5591/6591

¹⁶ KURU, B. El Kitabı, s: 1417 - EROĞLU, O. age. s: 92, 97 - AKİL, C. Aciz Belgesi, s: 185.

¹⁷ Bknz: 4. HD 12.06.2023 T. 1967/7740 (www.e-uyar.com)

malının bulunmadığı tespit edilmiş ise, bu durumu tespit eden haciz tutanağının geçici aciz vesikası niteliğinde olduğunu”¹⁸

√ “Aciz belgesinin **tashihi karar aşamasında dahi sunulabileceğini**- Borçlu adresinde **haczedilen mallarının kıymeti gözetildiğinde**, bu malların paraya çevrilmesi halinde **takip konusu borcu karşılamayacağı** açık olup, borçluya ait taşınmazlara yapılan kıymet takdirlerinin yapıldığı tarih itibarıyla, davacı alacaklının ve ondan önce taşınmazlarda haczi bulunan alacaklıların takip dosyalarındaki borç miktarı belirlenerek davacının alacağını karşılama imkânı olup olmadığı, yani borçlunun aciz halinin mevcut olup olmadığı tespit edilmesi gerekirken, ‘geçici aciz belgesi sunulmadığı ve haczedilen malların paraya çevrilmediği’ gerekçesiyle tasarrufun iptali davasının reddinin hatalı olduğunu”¹⁹

√ “Borçlu davalının adresinde yapılan haciz işleminde borçluya ait haczi kabil menkul mal bulunamaması, **davalı borçlu adına kayıtlı olduğu iddia edilen 3 araçta çokça haciz olması**, yine borçlu adına kayıtlı ½ hisse üzerinde de dava dışı alacaklı tarafından 109.000 TL haciz konulduğunun anlaşılması, davacı ile davalı arasında görülen itirazın iptali davası neticesinde de davalı borçlunun borçlu olduğunun tespit edilmiş olması karşısında, haciz tutanağının ‘geçici aciz vesikası’ niteliğinde olduğunun kabulü gerektiğini”²⁰

belirtmektedir.

IV- Borcun doğum tarihi meselesi: Yargıtay içtihatlarında²¹ -İsviçre ve Alman Hukuku’nun aksine²²- tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için “**davacı-alacaklının alacağının, dava (iptal) konusu tasarruftan önce doğmuş olması gerektiği**” kabul edilmiştir.

Borç, taraflar (davacı-alacaklı ile davalı-borçlu) arasında, *bir taşınır/taşınmaz satışından, kredi sözleşmesinden, faturadan, senetten* vs. doğmuşsa, *borcun doğum tarihi* sırasıyla; satışın yapıldığı, faturanın düzenlendiği,²³ kredi sözleşmesinin düzenlendiği,²⁴ senedin düzenlendiği²⁵ tarih sayılır. Ancak, son durumda yani; alacaklının bir senede (adi ya da kambiyo senedine) dayanarak takipte bulunmuş olması halinde, *kural*

¹⁸ Bknz: 17. HD. 12.12.2016 T. 21375/11434 (www.e-uyar.com)

¹⁹ Bknz: 17. HD. 28.01.2020 T. 4227/127 (www.e-uyar.com)

²⁰ Bknz: 17. HD. 18.12.2019 T. 1542/12149 (www.e-uyar.com)

²¹ Bknz: 17. HD. 16.10.2019 T. 2385/9454; 02.10.2019 T. 5952/8805; 19.09.2019 T. 19668/8266; 16.09.2019 T. 17716/8039; 18.06.2019 T. 11306/7721; 11.06.2019 T. 11566/7261; 21.05.2019 T. 13837/6449; 14.05.2019

T. 2378/6032; 08.05.2019 T. 7147/5714; HGK. 30.03.2016 T. 17-843/433; 16.09.2015 T. 2350/1759; 23.10.2013 T. 17-224/1478 vb. (www.e-uyar.com)

²² ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2009, 2. Baskı, s: 89 – YILDIRIM, K.M. Tasarrufun İptali Davası, 1995, s: 288 – EROĞLU, O. age., s: 70

²³ Bknz: 17. HD. 04.04.2011 T. 7105/3027; 15. HD. 14.10.2003 T. 4002/4750 (www.e-uyar.com)

²⁴ Bknz: 17. HD. 05.03.2013 T. 4980/2718; 20.01.2011 T. 7945/229; 17.02.2010 T. 1210/1237; 09.02.2010 T. 8716/957; 19.01.2010 T. 6359/94; 10.12.2009 T. 66108/8208; 19.01.2009 T. 3224/10 (www.e-uyar.com)

²⁵ Bknz: 17. HD. 01.04.2013 T. 8979/4519; 09.04.2013 T. 8333/5123; 08.05.2008 T. 371/2420; 10.03.2008 T. 4366/1138; 21.02.2008 T. 5184/770; HGK. 18.02.2004 T. 15-18/84; 15. HD. 29.01.2003 T. 6349/449; 16.05.2002 T. 2052/2586; 17. HD. 06.05.2008 T. 371/2420; 10.03.2008 T. 4366/1138 (www.e-uyar.com)

olarak, “alacağın, senedin düzenlendiği tarihte doğduğu” kabul edilir. Ancak, alacaklı “senedin daha sonra düzenlendiğini, alacağın doğduğu asıl temel ilişkinin daha önce olduğunu” iddia edebilir. Bu durumda, alacaklı bu iddiasını kanıtlarsa, “senedin düzenlendiği tarih” değil “ taraflar arasında temel ilişkinin oluştuğu tarih” borcun doğum tarihi sayılır.^{26 27} Yani, **borcun kaynağının kambiyo senedi olduğu hallerde, senedin düzenlenmesini gerektiren hukuki ve fiili ilişkinin başladığı tarihin** araştırılması ve sözü edilen bu ilişki daha önceki bir günde olmuşsa, bu ilişki tarihinin ‘borcun doğum tarihi’ olarak kabul edilmesi gerekir.

Kredi sözleşmesinden kaynaklanan borçlar nedeniyle açılan tasarrufun iptali davalarında borcun, ‘kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte’ doğmuş olduğu kabul edilir. Eğer bu kredi sözleşmesi, yıllar önce başlamış bir kredi ilişkisinin devamı niteliğinde ise uygulamada “kredi borcunun ilk kredi sözleşmesi tarihinde doğduğu” kabul edilmektedir.²⁸

‘İhbar tazminatı’, ‘kıdem tazminatı’ gibi işçinin alacağının işe giriş tarihine göre hesaplandığı durumlarda, tasarrufun iptali davası bakımından “işçinin alacağının (işveren borcunun) işe giriş tarihinde doğduğu” benimsenmektedir.^{29 30 31}

İlama dayalı alacakların -kural olarak- ‘mahkemece davanın kabul edildiği (alacağa hükmedildiği) tarihte’ değil ‘mahkemede davanın açıldığı tarihte’ doğduğu kabul edilir.

‘Haksız fiile dayalı “tazminat davalarında da borcun tarihi ‘davanın açıldığı ve davanın sonuçlandığı tarih’ olmayıp ‘haksız fiilin işlendiği Tarih’ tir.”^{32 33}

Üçüncü bir kişinin, borcun borcuna ‘kefil’ olmuş olması halinde, kefil yönünden borcun doğum tarihi, “kefil olunma tarihi” değil, “alacaklı ile asıl borçlu arasında daha önce imzalanmış olan sözleşme tarihi” dir.³⁴

Uygulamada özellikle kambiyo senedine (bono’ya ya da çek’e) dayalı icra takip-lerinde, alacağın borçlusundan tahsil edememiş alacaklılar tarafından açılan tasarrufun iptali davalarında, icra takibi bono’ya dayanıyorsa -kural olarak- borcun, *bononun tanzim tarihinde, çek’e dayanıyorsa -çek’in “keşide tarihi”nde değil- çekin bankaya,*

²⁶ Bu konuda ayrıca bkznz: **AKŞENER, H.S.** Borcun Doğum Anı ve Tasarrufun İptali Davaları Yönünden Önemi (Legal Huk. D. Aralık/2018, s: 4007 vd.) - **KURU, B.** El Kitabı, s: 1402 vd. - **GÜNEREN, A.** Tasarrufun İptali Davaları, 2012, s: 420 - **UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.** Tasarrufun İptali Davaları, 4. Baskı, C: 2, s: 1567

²⁷ Bknz: 17. HD. 16.10.2019 T. 2985/9454; 02.10.2019 T. 5952/8805; 16.09.2019 T. 17716/8039; 11.06.2009 T. 11566/7261; 20.03.2019 T. 13902/3255; 11.09.2018 T. 2770/7624; 05.09.2018 T. 2870/7403; 24.05.2018 T. 630/5465; 15.05.2018 T. 17101/5044; 21.02.2018 T. 12253/1199; 19.02.2018 T. 8069/1094 vb. (www.e-uyar.com)

²⁸ **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 156 vd.

²⁹ **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 157

³⁰ Aynı doğrultuda: 17. HD. 25.05.2015 T. 21071/7629; 10.07.2008 T. 2790/3912 (www.e-uyar.com)

³¹ Karş: 15. HD. 21.10.1993 T. 2949/4135 (www.e-uyar.com)

³² **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 157

³³ Bknz: 17. HD. 29.06.2015 T. 7716/9218; 23.03.2015 T. 3460/4631; 12.03.2015 T. 18146/4159; 13.01.2015 T. 14349/224; 21.10.2014 T. 11132/13891 vb. (www.e-uyar.com)

³⁴ **SERTKAYA, A.Ş./KUL, S.** age. s: 157

takas odasına ibraz edildiği tarihte doğduğu kabul edilir. Yüksek mahkemenin³⁵ içtihatları da bu doğrultudadır.

Yüksek mahkeme, tasarrufun iptali davalarında borcun doğum tarihi konusunda,

√ “*Davalı borçlunun evlendikten sonra Kazakistan'a gittiği, başka bir bayanla yaşayıp, çocuğunun olduğu sabit olup, haksız fiil niteliğinde olan bu eylemler boşanma kararına gerekçe olduğuna göre borcun doğumunun boşanma davasının açıldığı tarihten önce olduğunu*”³⁶

√ “*Davacı yanın alacağı her ne kadar kambiyo senedine bağlanmış ise de bu kambiyo senedinin vücuda gelmesine yol açan ilişkinin hisse devir sözleşmesi olduğundan sözleşme tarihinin davacı yanın alacağının bu tarihte doğduğu- Davaya konu tasarruflar da bu tarihten sonra yapıldığından tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olması şartının yerine geldiğini*”³⁷,

√ “*Faktöring sözleşmesinden kaynaklanan borcun, çekin ‘keşide’ tarihinde değil, faktöring sözleşmesinin imzalandığı tarihte doğmuş sayılacağını*”³⁸,

√ “*Davacı-bankanın takip konusu yaptığı kredi alacağının, borçlu ile yapılan (ilk) kredi sözleşmesinin yapıldığı tarihte doğmuş sayılacağını*”³⁹

√ “*Davacı ile davalı arasında eser sözleşmesi yapıldığından, davalı tarafından yaptırılan ek iş ve imalatların bedeli için davacı tarafından tanzim edilen ‘fatura tarihinin’ değil, taraflar arasında önceden yapılan sözleşmenin borcun doğum tarihi olarak esas alınması gerektiğini*”⁴⁰,

√ “*Genel kredi sözleşmesinin akdedildiği tarih, sadece sözleşmenin asıl borçlusu yönünden değil kefil bakımından da geçerli olduğundan, tasarrufun iptali davasında, kredi borcunu ödeyen davacı ‘kefil’ ile davalı ‘asıl kredisi borçlusu’ arasındaki borcun doğumunun kredi sözleşmesinin imzalandığı tarih olduğunu*”⁴¹

√ “*Tasarrufun iptali davasında kredi kartından kaynaklanan alacakla ilgili olarak borcun doğum tarihinin kredi kartı sözleşmesinin yapıldığı tarih olduğunu*”⁴²

√ “*Tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklanan borcun sözleşmenin imzalandığı tarihte doğduğunu*”⁴³

√ “*Alacağın, bononun tanzim tarihinden önce doğmuş olmasının her zaman mümkün olduğunu- Davacı banka, borçlu davalı ile bononun tanzim tarihinden önce*

³⁵ Bknz: 17. HD. 13.04.2010 T. 710/3424; 19.10.2008 T. 5251/6528; 03.06.2008 T. 858/3001; 15. HD. 22.09.2008 T. 4491/5508; 17. HD. 10.04.2008 T. 5292/1831; 06.05.2008 T. 371/2420; 10.03.2008 T. 4366/1138; 13. HD. 27.03.2002 T. 528/1437; 15. HD. 14.02.2002 T. 5714/30; 263.10.2004 T. 3310/5282 (www.e-uyar.com)

³⁶ Bknz: 17. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/11311, K: 2206 (www.e-uyar.com)

³⁷ Bknz: İstanbul BAM 8. HD 21.10.2021 T. 672/1601; 17. HD 15.05.2018 T. 17101/5044 (www.e-uyar.com)

³⁸ Bknz: 17. HD 18.05.2009 T. 4080/3304 (www.e-uyar.com)

³⁹ Bknz: 15. HD 13.10.2004 T. 3162/4726 (www.e-uyar.com)

⁴⁰ Bknz: 17. HD 21.01.2019 T. 8326/431 (www.e-uyar.com)

⁴¹ Bknz: 4. HD. 19.12.2022 T. 468/17275; HGK 9.11.2021 T. (17)8-85/1372 (www.e-uyar.com)

⁴² Bknz: 17. HD 6.05.2019 T. 19840/5554 (www.e-uyar.com)

⁴³ İzmir BAM 5. HD 17.01.2019 T. 1017/69 (www.e-uyar.com)

aralarında kredi ilişkisi olduğunu bildirmiş olup sunduğu kredi sözleşmesinde davacı ile davalı borçlunun da aralarında bulunduğu kişilerle genel finansman sözleşmesi yapıldığı ve borcun kaynağını oluşturan hukuki ilişkinin bu sözleşme olduğu anlaşıldığından, **kredi sözleşmesi tarihine göre borcun tasarruf tarihinden önce doğduğunun kabulü gerektiğini**”⁴⁴

√ “Davacı taraf, ‘davalıdaki alacağının taşeron sözleşmesinin akdedildiği tarihte doğduğunu’ iddia etmiş olup, gerçekten de dosya kapsamında yer alan **taşeron sözleşmesine göre**, davacı ile borçlu davalının dava dışı şirkete karşı öğrenci yurdu yapım işinin gerçekleştirilmesine dair taşeron olarak borç altına girdikleri, **daha sonra aralarında protokol düzenleyerek**, öğrenci yurdu inşaatı işini üstlenen taşeronlar davalı ve davacının taşeron sözleşmesini feshettikleri ve davalı borçlunun borcunu davacıya ödeyeceği ve bu borca karşılık da davacının icra takiplerine konu ettiği bonoları verdiğinin’ belirtildiğini- Davacı alacaklı ve davalı borçlu, dava dışı şirkete karşı birlikte borç altına girmiş olup, davacının fazladan ifa ettiği miktar oranında alacaklının haklarına halef olduğundan **alacağının doğum tarihinin, taşeron sözleşmesinin düzenlendiği tarih olduğu- Borcun ‘senet’ ve ‘protokol tarihinde’ doğduğunun kabul edilemeyeceğini**”⁴⁵

√ “Mahkemece ‘dava konusu alacağın dayanağı olan ilamın kesinleşme tarihinin, tapudaki tasarruf işlemlerinden sonra olduğu’ gerekçesiyle davanın reddinin hatalı olduğunu, **ilamın dayanağı olan sözleşme, tasarruftan önce olduğundan nam-i müstear iddialarının mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini**”⁴⁶

√ “Davalı borçlunun alacaklıya olan borcu, davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında imzalanan sözleşmeye dayalı olduğundan, davacı ile davalı borçlu arasındaki borcun da tasarruf tarihlerinden önce doğduğu, **‘sözleşme’ tarihi yerine ‘daire teslim tarihi’ gözetilerek değerlendirme yapılamayacağını**”⁴⁷

√ “Çeklerin ileri tarihli olarak düzenlenmesi ticari yaşam içinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu- Dava konusu **araç satışının, çekten yaklaşık 20 gün kadar önce yapılması**, bu kısa süre içinde borçlu üçüncü kişiye ticari emtiasının çok büyük bir bölümünü de devretmesi ve aynı gün içinde üçüncü kişiye dava konusu aracın yanı sıra üç aracın daha satılmış olması karşısında, -dairemizin bir süredir istikrar kazanan uygulaması göre- yapılan satışın borcun doğumundan sonra alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik danişıklı işlem niteliğinde bulunduğu kabulü gerekeceğini”⁴⁸

√ “Davacı banka ile davalı borçlu arasında imzalanan **kredi sözleşmesinin tarihinin borcun doğum tarihi** olarak kabul edilmesi gerekeceği, bunun yerine borcun doğumunun **hesap kat’ının gerçekleştirildiği tarih** olarak kabul edilemeyeceğini”⁴⁹

⁴⁴ Bknz: 17. HD 7.02.2013 T. 15671/1174; 17. HD 25.02.2016 T. 1648/2240 (www.e-uyar.com)

⁴⁵ Bknz: 4. HD 3.04.2023 T. 859/4794 (www.e-uyar.com)

⁴⁶ Bknz: 17. HD 15.03.2017 T. 22269/2789 (www.e-uyar.com)

⁴⁷ Bknz: 17. HD 8.05.2019 T. 7147/5714 (www.e-uyar.com)

⁴⁸ Bknz: 17. HD 16.05.2013 T. 5684/7121 (www.e-uyar.com)

⁴⁹ Bknz: 17. HD 6.11.2012 T. 2454/12116 (www.e-uyar.com)

√ “Kefil tarafından açılan tasarrufun iptali davasında, borcun doğum tarihi olarak **kefil tarafından borcun ödendiği tarihin değil**, asıl borçlanma tarihi olan **kredi sözleşmesi tarihinin** esas alınacağını”⁵⁰

√ “Davacı alacaklının, borcun doğumunun takip dayanağı bononun düzenleme veya çekin keşide tarihinden önce gerçekleştiğini ileri sürmesi halinde, mahkemece alacaklıya bu konuda kanıt sunma olanağı verilmesi, **senedin düzenlenmesine neden olan temel ilişki araştırılarak borcun gerçek doğum tarihi tespit edilmesi gerektiğini**”⁵¹

belirtmiştir.

V- Tasarrufun iptali davalarında davacının, davalı-borçludaki alacağının gerçek bir alacak olması gerekir.

İptal davalarında, “davacının, davalılardan borçluda bir alacağının bulunması” ve “davacının; borçlu hakkında yaptığı icra takibinden bir sonuç elde edilmemiş -yani alacağın kısmen-tamamen tahsil edilmemiş- olması” gerekir.^{52 53}

Yüksek mahkeme, bu konu ile ilgili olarak;

√ “Davalı 3. kişi vekili, ‘borçlunun, eşini dava konusu taşınmaz için öldürdüğünü, takip konusu senedin ve takibin muvazaalı’ olduğunu belirterek ‘davacının, borçludan alacaklı olmadığını’ ileri sürdüğünden, mahkemece öncelikle **davacı ile davalı borçlu arasındaki akrabalığın tespiti** ile davacıdan takip konusu alacağa ilişkin **temel ilişki konusundaki delillerinin sorularak** toplanması ve ceza dosyası da incelenerek takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini”⁵⁴

√ “Borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olmasının, her zaman takip konusu alacağın gerçek bir alacak, yani davacının gerçekten alacaklı, borçlunun da gerçekten borçlu olduğunu göstermeyeceğini, davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının mahkemece res’ en değerlendirilmesi gerektiğini- Mahkemece, **borçlu şirket ile davacı alacaklı arasındaki takip konusu çek düzenlenmesini gerektirecek bir alacak borç ilişkisinin bulunup bulunmadığı**, gerekirse tacir olan borçlunun ticari defterleri üzerinde **bilirkişi incelemesi** yapılarak, alacağın gerçek olduğunun tesbiti halinde, aciz hali var ise şimdiki gibi davanın kabulüne, aksi durumda davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini”⁵⁵

√ “Dava koşulları yönünden dosya incelendiğinde, davacının alacağının 20.1.2012 tanzim 25.4.2012 vadeli senetle doğduğu; borçlu hakkındaki **takibin kesinleştiği, alacağın gerçek olduğu**; 7.8.2012 tarihli haciz tutanağının İİK. mad. 105 kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu; iptali istenen tasarrufun ise takip konusu alacaklardan sonra 3.05.2012 tarihinde yapıldığı; davanın süresinde açıldığı anlaşıldığından dava ön koşullarının gerçekleştiği; davalıların kardeş olması nedeniyle

⁵⁰ Bknz: HGK 16.09.2015 T. 17-2350/1759 (www.e-uyar.com)

⁵¹ Bknz: 17. HD 13.05.2014 T. 834/7526 (www.e-uyar.com)

⁵² Bknz: 15. HD. 24.05.1989 T. 4546/2485 (www.e-uyar.com)

⁵³ UYAR, T. İİK. Şerhi, C: 12, s: 18879 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 3, s:

⁵⁴ Bknz: 17. HD. 25.10.2016 T. 18010/9337 (www.e-uyar.com)

⁵⁵ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 11364/6282 (www.e-uyar.com)

*dava konusu tasarrufun İİK. mad. 278/3-1, 280/1 ve borca mahsuben devredilmesi nedeniyle İİK. mad. 279 gereğince iptale tabi olması nedeniyle dava konusu taşınmazın 1/4 satışına ilişkin 3.05.2012 tarihli tasarrufun davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğini*⁵⁶

belirtmiştir.

VI- Tasarrufun İptali Davasının Konusu: İİK.m. 277/1’de; “*iptal davasının, İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabilceği*” belirtilmiştir:

VII- Yapıldığı sırada borçlu aleyhine ivazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunan akitler (İİK. m. 278/III-2) hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir. (*)

Buradaki “*akit*” terimi aldatıcıdır. Bunu “*tasarruf işlemi*” olarak anlamak gerekir.⁵⁷ İvazlar arasındaki *oransızlık (nispetsizlik)* önemli olmalı ve tarafların yeterli bir

⁵⁶ Bknz: 17. HD. 23.02.2016 T. 10575/2094 (www.e-uyar.com)

* **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 362-377; s: 428-439; s: 759-790; s: 1072-1076; s: 1251-1257; s: 1433-1442; s: 1510 vd.; s: 1572 vd. - **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 51-86; s: 803-828 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptal Davalarının Konusu (İBD. Temmuz-Ağustos/2017, s: 74-132) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Haziran/2014, s: 169-176) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Manisa Bar. Der. 2013, S: 125, s: 8-41) - **UYAR, T.** İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1, s: 211-231) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Tür. Bar. Bir. Der. Eylül-Ekim/2008, s: 287-313) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri”, “İptale Tâbi Tasarrufların Kapsamı” ve “Mahkemeye Aciz Vesikasının Sunulması” Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Çankaya Huk. Fak. Der. (Araş. Görv. Ceren Damar Armağanı), 2020, C: 3, s: 3941-3978) - **UYAR, T.** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek ‘Alacağın Temliki’ Tasarrufları (Legal Huk. Der. Mayıs/2017, s: 2411-2437) - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) - **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. 2018, S: 190, s: 4729-4801) - **UYAR, T.** “Muvazaalı İcra Takipleri” (Borç İkrarları) ile “Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmamasının” Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi (İBD. Mayıs-Haziran/2014, s: 282-295) - **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - **UYAR, T.** İİK.’nın 280. Maddesi Uyarınca İptale Tâbi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (ABD. 2015/1, s: 369-397) - **AKKAYA, T.** “Alacaklılardan, Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanununda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (MİHDER, 2006/3, s: 661-684) - **AKKAYA, T.** İcra ve İflâs Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar “İİK. m. 277-284” (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s: 13-49) - **ÇETİNEL, T.** Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları, s: 30 vd. - **GÜRDOĞAN, B.** İptal Davaları “İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer’e Sunulan Bildiri”, 1963, s: 38-42 - **OLGAÇ, S.** Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları (Dr. Recai Seçkin’e Armağan, 1974, s: 457-480) - **MUŞUL, T.** İptal Davaları, s: 31 vd. - **ÖNEN, T.** İptal Davaları (Ankara İktisadi ve Tic. İlimler Ak. D. 1969, S: 1, s: 39-49) - **EROĞLU, O.** Tasarrufun İptali Davası, s: 147 vd.

⁵⁷ **KURU, B.** age. C: 4, s: 3430, dipn. 7 - **GÜRDOĞAN, B.** age. s: 227 - **EROĞLU, O.** age. s: 163

dikkat ile anlayabilecekleri⁵⁸ ölçüde bulunmalıdır. Fakat, ivazlar arasındaki bu oran-sızlığın davalı tarafından *bilinmiş olması* aranmaz.⁵⁹

Yüksek mahkemeye göre⁶⁰ “tasarrufa konu taşınmazın tapuda belirtilen (gös-terilen) satış bedeli ile, taşınmazın tasarruf tarihindeki **-serbest piyasa rayicine göre-**belirlenen gerçek değeri arasında bir misli veya daha fazla fark bulunması halinde ‘edimler arasında fahiş farkın bulunduğu kabul edilir.’” Bu hususun, yerinde keşif ya-pılarak ve bilirkişilerden rapor’ alınarak araştırılması gerekir.⁶¹

Edimler arasında fahiş farkın bulunduğu hallerde üçüncü kişinin iyi niyet iddi-asının dinlenemez. Taşınmazın tasarruf tarihindeki bilirkişilerce belirlenen gerçek değerinin ödendiğinin resmi nitelikte, yasal ve inandırıcı delillerle kanıtlanması ge-rekir.⁶²

Yüksek mahkeme, bu hükümle ilgili içtihatlarında;

√ “Dava konusu tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olduğu, haciz tutanağının İİK’nun 105. madde kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu, dava konusu taşınmazın **tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değeri arasında misli fark** bulunduğunu, davalı 3. kişinin borçlunun durumunu ve amacının bilebilecek kişilerden olduğu, davanın davacı tarafından bedele çevrilme-sine göre dava konusu tasarrufun İİK’nun 278/3-2 ve 280/1 maddeler gereğince iptale tabi bulunduğunu”⁶³

√ “Aciz halinde olduğu belgelenen borçlu şirket tarafından borcun doğumundan sonra davalıya **14.000, 00 TL** bedel ile satılan dava konusu taşınmazın gerçek değeri **51.000, 00 TL** olarak belirlendiğinden ivazlar arasındaki **fahiş fark** nedeniyle İİK’nun 278/3-2 maddesi gereğince yapılan tasarrufun **bağış niteliğinde olup iptale tabi oldu-ğunu**”⁶⁴

√ “Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirle-nen **rayiç değeri arasında misli fark** bulunması, davalının borçlu davalının durumunu ve amacını bilen kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufun iptale tabi oldu-ğunu, davalının dava konusu taşınmazı elden çıkardığından ve hakkındaki dava bedele dönüştürüldüğüne ilişkin yerel mahkemece verilen kabul kararının haciz tutanağının

⁵⁸ ANSAY, S.Ş. age. s: 328 - ARAR, K. age. s: 224 - GÜRDOĞAN, B. age. s: 227 - OLGAC, S. a.g.m. s: 464, dipn. 28

⁵⁹ UMAR, B. age. s: 67 - GÜRDOĞAN, B. age. s: 227 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C: 4, s: 3437 - KURU, B. El Kitabı, s: 1405 - KARATAŞ, İ/ERTEKİN, E. age. s: 142 - YILDIRIM, M.K. age. s: 184 - AKKAYA, T. agm. s: 28 - MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, s: 1490 vd. - EROĞLU, O. s: 164 - MUŞUL, T. İptal Davaları, s: 355 - ÇETİNEL, T. age. s: 55

⁶⁰ Bknz: 17. HD. 26.02.2020 T. 1259/2204; 25.02.2020 T. 28/2057; 24.02.2020 T. 3248/1997; 18.12.2019 T. 630/12171; 04.12.2019 T. 5676/11536; 11.11.2019 T. 3256/10445; 15.10.2019 T. 2250/9390; 25.09.2019 T. 18219/8474; 07.11.2017 T. 8470/10226; 13.03.2017 T. 1658/2646; 06.12.2016 T. 20393/11218; 14.05.2015 T. 1180/7403; 24.02.2015 T. 16719/3317; 10.04.2014 T. 19253/5395; 17.5.2011 T. 9509/4909; 21.3.2011 T. 7080/2515; 28.11.2008 T. 2522/5601; 25.11.2008 T. 2522/5601; 25.11.2008 T. 3755/5541; 18.11.2008 T. 2633/5370 vb. (www.e-uyar.com)

⁶¹ Bknz: 17. HD. 27.11.2019 T. 3788/11149; 25.11.2019 T. 5026/11078 (www.e-uyar.com)

⁶² Bknz: 17. HD. 04.12.2019 T. 5676/11536 (www.e-uyar.com)

⁶³ Bknz: 17. HD. 06.12.2016 T. 22808/11209 (www.e-uyar.com)

⁶⁴ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 21972/11011 (www.e-uyar.com)

İİK'nun 105. maddesi kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde olması ve dava konusu tasarrufun İİK'nun 278/3-2, 279/2 ve 280/1. maddelere göre iptale tabi bulunması karşısında davanın kabulü gerektiğini”⁶⁵

√ “*İİK. mad. 278/2 uyarınca, edimler arasındaki aşırı farkın bağışlama hükmünde sayılıp yapılan tasarrufun iptale tabi olduğu ve bu durumda 3.kişinin iyi niyet iddiasının dinlenemeyeceğini*”⁶⁶

√ “*Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değeri arasında misli fark bulunması, davalıların kardeş olması nedeniyle dava konusu tasarrufun 6183 s.K. mad. 28/1, 2 ve 30 gereğince iptale tabi olduğunu*”⁶⁷

√ “*Tasarrufa konu taşınmazların tapudaki satış bedeli 9.000 TL olarak gösterilmesine karşın tasarruf tarihindeki gerçek değerinin 69.244, 00 TL olduğu bilirkişi raporu ile tespit edildiği, İİK'nun 278/III-2. maddesinde akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitlerin bağışlama hükmünde sayılacağı ve iptale tabi olduğunu*”⁶⁸

√ “*Davacı alacaklı İdarenin, satışın mal kaçırma kasdı ve muvazaalı olarak düşük bedelle yapıldığını iddia ederek bu satışın iptaline karar verilmesini istediği, İİK'nin 278/III-2. maddesinde akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitlerin bağışlama hükmünde olacağını öngörüldüğünü*”⁶⁹

√ “*Bilirkişi tarafından belirlenen rayiç bedel ile satış değeri arasında misli fark bulunması halinde, yapılan tasarrufun İİK. mad. 278/3-2 gereğince iptale tabi olduğunu*”⁷⁰

belirtmiştir...

VIII- “Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflar (İİK. m. 280) hakkında” tasarrufun iptali davası açılabilir. (*)

⁶⁵ Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 14882/8282 (www.e-uyar.com)

⁶⁶ Bknz: 17. HD. 24.05.2016 T. 9098/6277 (www.e-uyar.com)

⁶⁷ Bknz: 17. HD. 17.05.2016 T. 14476/6007 (www.e-uyar.com)

⁶⁸ Bknz: 17. HD. 14.05.2015 T. 1180/7403 (www.e-uyar.com)

⁶⁹ Bknz: 17. HD. 19.03.2015 T. 19275/4420 (www.e-uyar.com)

⁷⁰ Bknz: 17. HD. 24.02.2015 T. 16719/3317 (www.e-uyar.com)

* UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 803-828 - UYAR, T. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Huk. Der. 2017, S: 177, s: 4449-4513) – UYAR, T. ‘Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı, İptal “İİK. m. 280” (ABD – 2017/4 s: 307-364) – UYAR, T. Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de ‘Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle’, (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Huk. Der. Ocak-Şubat-Mart; S: 73-75, s: 17-36) - UYAR, T. İİK'nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (ABD. 2014/3, s: 415-448) - UYAR, T. Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı İptal (İBD. 2008/6 Kasım-Aralık, s: 2901-2929) - UYAR, T. Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 9-12; s: 59-61; s: 132-134; s: 267 vd. - s: 578 vd. – AKÇAR, H. Zarar Verme Kasdından Dolayı Tasarrufun İptali Davaları “Yargıtay Kararı İncelemesi” (Eskişehir Bar. D. 2012/2, s: 67-70) – AKKAYA, T. İcra ve İflas Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar “İİK. m. 277-284” (Eskişehir Bar. D. Ekim/2006, s: 13-49) – AKŞENER, H. S. İY. 'nin 280. Maddesinde 4949 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme (Legal Huk. Dr. Eylül/2003, s: 2209-

İİK. m. 280’de *malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmeyen borçlunun alacaklarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm*⁷¹ (*hileli*) *tasarrufların iptale tâbi olduğu* belirtilmiştir. Maddenin kenar başlığında “*zarar verme kasdından dolayı iptal*” denilmiş ve maddenin metninde “*hileli tasarruflar*” deyimine yer verilmemiş ise de, maddenin içeriğinden, *borçlunun geniş anlamda hileli tasarruflarının iptalinin amaçlandığı* anlaşılmaktadır.⁷² Bu hükmün kabul edilmesinin temelinde ‘alacaklıların müracaat edebilecekleri iptal sebeplerini, kanunda sayılanlarla sınırlı olmaktan çıkarma amacı vardır.’⁷³

“*Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kasdıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun ve zarar verme kasdının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir*” (İİK. mad. 280/I, c: 1).⁷⁴

Bu madde uyarınca borçlunun yaptığı tasarrufların iptal edilebilmesi için;

aa- Borçlunun malvarlığı, borçlarını ödemeye yetmemelidir. Burada ‘*borca batıklık*’ (*borçlunun malvarlığının aktifinin pasifinden az olması*) söz konusudur.⁷⁵

2212) – **BÖRÜ, L.** İcra ve İflas Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası “İİK. m. 280” (AÜHFD. 2009/3, s: 487-537) – **KAYIŞ, F.** Ticari İşletmenin Devrinde Bazı Sorunlu Noktalar ve Buna İlişkin Tespitler (Legal Huk. Der. S: 215, Kasım/2020, s: 5009-5060) – **ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T.** Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklarının Hüküm Ortağa Karşı Korunması (“Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması” isimli Sempozyuma Sunulan Tebliğ, 2008) – **YAVUZ, N.**

⁷¹ Buna karşın, İİK. 278’de “*ivazsız tasarruflar ile bağışlama gibi kabul edilen tasarruflar*”ın İİK 279’da ise “*alacaklılara zarar veren belirli tasarruflar*”ın iptali düzenlenmiştir. Bu nedenle, İİK. 280’de ‘genel bir iptal sebebi’ni düzenlediği söylenebilir (**ERDÖNMEZ, G.** age. s: 14 – **CETİNEL, T.** age. s: 63)

⁷² **KURU, B.** El Kitabı, s: 1409 vd.

⁷³ **ERDÖNMEZ, G.** Alacaklılara Zarar Verme Kasdıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2.Bası, 2019, s: 9

⁷⁴ **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 2. Baskı, 2017, s: 9-13; s: 59-75; s: 132-139; s: 267-272; s: 584-589 - **UYAR, T.** Hukukî Mütalâalar, 3. Baskı, 2020, s: 14-31; 829-855; 877-919; 999-1024; 1124-1164 - **UYAR, T.** Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Tür. Bar. Bir. Der. 2018, S: 135, s: 517-575) - **UYAR, T.** Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşine de ‘Değerinin Çok Altında / Üstünde Bir Bedelle’ (4) Taşınmazını Devreden Borçlu Hakkında, Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi? (Yargı Düny. Ocak-Şubat-Mart, S: 73-75, s: 17-36) - **UYAR, T.** Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? “İİK. 280; TBK. 19” (ABD. 2015/1, s: 369-397) - **UYAR, T.** Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der. Temmuz/2014, s: 175-187) - **UYAR, T.** Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Huk. Der. Eylül/2018, s: 4729-4801)

⁷⁵ **UMAR, B.** age. s: 81 – **KURU, B.** El Kitabı, s: 1410 – **MUŞUL, T.** Davaları, s: 373 – **BÖRÜ, L.** agm. s: 503 – **UYAR, T.** Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal (ABD. 2017/4, s: 308) – **CETİNEL, T.** age. s: 93 - **UMAR, B.** Aciz Hali-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı, s: 319 - **EROĞLU, O.** age. s: 182 vd. - **YILDIRIM, K.M.** age. s: 171 - **ERDÖNMEZ, G.** age. s: 76 vd.

bb- Borçlu, alacaklılarına zarar verme (mal kaçırma) **kasdı ile** üçüncü kişilerle tasarrufta (işlemde) bulunmuş olmalıdır. Eğer alacaklıya zarar veren tasarruf *‘ihmal suretiyle’* yapılırsa, bu tasarruf İİK m. 280’e göre iptal edilemez.⁷⁶

Borçlunun ‘alacaklılara zarar verme kasdıyla hareket ettiği’ hususunun alacaklı tarafından -yaklaşık ispat kurallarına göre- ispat edilmesi gerekir.⁷⁷

cc- Borçlunun tasarrufta (işlemde) bulunduğu üçüncü kişiler iyiniyetli (TMK. mad. 3) olmamalıdır. Borçlunun içinde bulunduğu mâli durumun (yani; borçlunun malvarlığının borçlarını karşılamadığının) ve alacaklılarına zarar verme kastının, borçlu ile işlemde bulunan üçüncü kişilerce -tasarruf tarihinde- bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emareler (karineler) olmalıdır. Yani, borçlu ile işlemde bulunan *‘üçüncü kişi, borçlunun kastını biliyor olmalıdır’*. Bu şartın gerçekleşmiş olması için, *“tasarruftan yararlanan üçüncü kişinin, gereken dikkati gösterdiği takdirde, borçlunun durumunu ve işlemin mahiyetini anlayabilecek durumda olması”* yeterlidir. Başka bir deyişle, *“üçüncü kişi, küçük bir soruşturma, dikkat veya gözlem ile borçlunun durumunu bilebilecek durumda ise”*, bu şart gerçekleşmiş kabul edilmelidir.⁷⁸

dd- *“Üçüncü kişinin kötüniyetli olduğu”* hususunun, alacaklı tarafından -yaklaşık ispat kurallarına göre- yerine getirilmesi gerekir.⁷⁹

Doktrinde⁸⁰ *“İİK. ’nun 280. maddesinde düzenlenmiş olan iptal sebebinin bir ‘genel iptal sebebi’, İİK. ’nun 278 ve 279. maddelerinde düzenlenmiş olan iptal sebeplerinin ise ‘özel iptal sebebi’ olduğu, 278 ve 279. maddelerde öngörülen koşulların gerçekleşmemesi durumunda, bu maddelere göre tasarrufun iptali davası açamayan alacaklıların 280. maddeye göre dava açabilecekleri”* belirtilmiştir. Hatta **doktrinde**⁸¹ *“280. maddenin, İİK. 278 ve 279’da yer alan tüm iptal sebeplerini kapsadığı, 278 ve 279. maddenin uygulandığı hallerde dahi, İİK. mad. 280’e dayanılarak iptal davası açılabilceği”* ileri sürülmüştür...

Yüksek mahkeme⁸² öteden beri -İİK. mad. 278 ve 279’da olduğu gibi- *“İİK. mad. 280’de iptal edilebilecek tüm tasarrufların sayılarak belirtilmemiş olduğundan, dava dilekçesinde İİK. ’nun 278, 279 ve 280. maddelerinden hangisine dayanıldığına belirtilmiş olmasının zorunlu olmadığını, dilekçede bu maddelerden birisi gösterilmiş olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmadığını, kendiliğinden olayı ayrı ayrı İİK. mad. 278, 279 ve 280 bakımından değerlendirecek uyuşmazlığı çözüme kavuşturması gerekeceğini”* belirtmektedir...

• Davalı-borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin iddia ve savunmalarında **“hayatın olağan akışına aykırılık”** bulunması halinde, bu tutarsız iddia ve savunmalar, taraflar arasında yapılmış olan tasarrufların iptaline neden olur. *“Hayatın*

⁷⁶ UMAR, B. age. s: 55 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 173 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

⁷⁷ ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 95

⁷⁸ BERKİN, N. age. s: 511 - AKKAYA, T. İptale Tâbi Tasarruflar, s: 42 - MUŞUL, T. age. s: 375

⁷⁹ ALBAYRAK, N. Yaklaşık İspat, s: 30 vd. – UYAR, T. Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan ... s: 310 – ERDÖNMEZ, G. age. s: 189 – ÇETİNEL, T. age. s: 98

⁸⁰ UMAR, B. age. s: 81 - ERDÖNMEZ, G. age. s: 12 - KAZANCI, T.İ. age. s: 169 vd.

⁸¹ UMAR, B. age. s: 82

⁸² Bknz: 17. HD. 06.02.2018 T. 19595/652; 26.12.2017 T. 11117/12137; 19.12.2017 T. 12602/11840; 31.05.2017 T. 5927/6179; 25.05.2015 T. 1821/7610; 25.5.2009 T. 785/3563 vb. (www.e-uyar.com)

olağan akışı” kriteri, hukukçuların olaylara yorum getirmede kullandıkları ölçülerden ve prensiplerden birisidir. Buna göre insanların genelinin, sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar *“hayatın olağan akışı”* kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukuki problemlerin yorumlanmasında kullanılmaktadır.⁸³

“Hayatın olağan akışı” kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukuki problemlerin çözülmesinde bir yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay *“hayatın olağan akışı”* kriterini, *“olayların sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi”* şeklinde anlamaktadır. Söz gelimi *“bir ikrarının delil değerinin ortaya konulması için diğer şartların yanında hayatın olağan akışına uygun düşüp düşmediğinin de araştırılması gerektiği”* ifade edilmektedir.⁸⁴

“Hayatın olağan akışı” kriterinin uygulama alanı oldukça geniştir. Aynı zamanda, *“aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilen bir karine”* olduğundan, hukukçular için adaletli karar vermede kullanılan, oldukça pratik bir kriter niteliğini taşımaktadır.

Sonuç olarak *“hayatın olağan akışı”* kriteri, mevcut hukukumuzda hukukçuların hemen her alanda uygulayabildikleri, onların işlerini kolaylaştıran önemli bir prensiptir.⁸⁵ Hangi olayların *‘hayatın olağan akışına aykırı olduğu’* tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme tarafından takdir edilecektir.⁸⁶

Yüksek mahkeme, -kanımızca da isabetli olarak-,

√ *“İptal davalarında, borçlu ile işlemde bulunan davalı -üçüncü kişilerin, ‘dava konusu taşınurları/taşınmazları satın alabilecek mali güce sahip olup olmadıkları’nın mahkemece araştırılması gerekeceğini”*⁸⁷

belirtmiştir.

Yüksek mahkeme, borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin *“borçlunun mâli durumunu ve alacaklılarına zarar verme kastını bildiği”* konusunda (yani; İİK. Mad. 280/I kapsamındaki konularla ilgili olarak);

√ *“Davalı üçüncü kişinin ‘borçluyu tanıdığı, arkadaşı olduğu, onun zor durumda olması nedeniyle evinde bulunan paraları verdiğini’ beyan etmesi karşısında, tanışıklık ispatlanıp İİK m. 280 şartları oluştuğunu”*⁸⁸

√ *“Borsa kayıtlarından davalılar arasında 2010-2011-2012 yıllarına ait ticari ilişkilerinin olduğu, davaya konu satış işleminden önce birbirini tanıdıkları, dolayısıyla asıl borçlunun davalının durumunu bildiği anlaşılmış olduğundan davanın*

⁸³ DEMİR, A. agm. s: 129

⁸⁴ DEMİR, A. agm. s: 130

⁸⁵ DEMİR, A. agm. s: 133

⁸⁶ ERDÖNMEZ, G. age. s: 197

⁸⁷ Bknz: 15. HD. 23.01.2007 T. 6400/235; 17. HD. 28.01.2008 T. 5538/339; 15. HD. 08.04.1993 T. 1572/1646; 17. HD. 14.04.2008 T. 1112/1914; 17.04.2008 T. 362/2022; 04.11.2008 T. 2340/5093; 23.10.2008 T. 1876/4835; 07.04.2011 T. 9155/3212; 22.11.2010 T. 10925/9928; 26.10.2010 T. 5342/8805; 01.07.2010 T. 2225/6230 (www.e-uyar.com)

⁸⁸ Bknz: 4. HD. 05.11.2024 T. 488/10435 (www.e-uyar.com)

kabulüne karar verileceğini- Davalıların aynı ilçede yaşadıkları, borçlunun durumunu bilen veya bilmesi gereken kişi olduğu anlaşıldığından tasarrufun iptali davasının kabul edileceğini”⁸⁹

√ “Dava konusu şirket hisselerini devralan borçlunun kardeşi ve yeğeninin borçlunun mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğu- Dava konusu taşınmaz devralan davalı üçüncü kişi ile davalı borçlunun 1997 yılından beri aynı spor kulübü derneğine üye oldukları, 2004 - 2006 tarihleri arasında beraber derneğin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıkları, SGK kayıtlarına göre her ikisinin de at yetiştiriciliği işi yaptıkları anlaşıldığından borçlunun mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunu ve devredilen taşınmaz binicilik tesisinin ticari işletme devri niteliğinde olduğunu”⁹⁰

√ “Dava konusu taşınmaz devralan davalı 3. kişi şirket yetkilisi ile davalı borçlu şirket yetkilisinin kardeşinin evli olduğu, şirketlerin aynı sektörde faaliyet gösterdiği ve davalılar arasında ticari ilişki bulunduğu anlaşılmakta olup, bu durumda davalı 3. kişi şirketin davalı borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunun anlaşılmasına göre usul ve kanuna uygun olduğunu”⁹¹

√ “Dava konusu taşınmaz devreden davalı borçlu şirket ile devralan davalı 3. kişinin ortağı olduğu şirket arasında ticari ilişki olup İİK’nin 280/1 maddesi gereğince davalı 3. kişinin davalı borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunu”⁹²

√ “Dava konusu gayrimenkulün tasarruf tarihindeki gerçek değeri ile tapuda gösterilen değeri arasında misli aşan fark olduğunun anlaşılmasına, gerçek bedelinin ödendiğinin de ispat edilememiş olmasına, davalı borçlu şirketin yetkilisi ile davalı 3. kişinin aynı ilçede, aynı mahallede ikamet ettiğinin belirlenmesine göre mahkemece verilen “davanın kabulüne” ilişkin kararda isabetsizlik bulunmadığını”⁹³

√ “Borçlu şirket yetkilisi ile üçüncü kişi akraba olduğundan, üçüncü kişinin borçlu şirketin mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğu ve bu nedenle tasarrufun iptali davasının kabulü gerektiğini”⁹⁴

√ “Davalı üçüncü kişi, davalı borçlu şirketin yetkilisinin yeğeni olduğundan, tasarrufun, İİK. mad. 280 gereğince iptale tabi olduğunu”⁹⁵

√ “Mahkemece aldırılan bilirkişi raporu doğrultusunda, her ne kadar taşınmaza ilişkin satış bedelinin rayice uygun olmasından dolayı ortada bedel farkı bulunmasa da; dosya kapsamındaki nüfus kayıtlarına göre davalı borçlu şirketi temsile yetkili olan kişinin; davalı 3. kişinin amcası olduğu anlaşıldığından, davalı 3. kişinin davalı borçlunun İİK 280. madde kapsamında alacaklıya zarar verme kastıyla taşınmazını

⁸⁹ Bknz: 4. HD. 15.05.2024 T. 13305/4721 (www.e-uyar.com)

⁹⁰ Bknz: 4. HD. 19.03.2024 T. 2636/2911 (www.e-uyar.com)

⁹¹ Bknz: 4. HD. 19.03.2024 T. 2539/2909 (www.e-uyar.com)

⁹² Bknz: 4. HD. 15.01.2024 T. 4675/363 (www.e-uyar.com)

⁹³ Bknz: 4. HD. 17.05.2023 T. 1682/6552 (www.e-uyar.com)

⁹⁴ Bknz: 4. HD. 25.10.2022 T. 1155/13027; 17. HD. 24.03.2021 T. 367/3183 (www.e-uyar.com)

⁹⁵ Bknz: 17. HD. 05.10.2020 T. 567/5065 (www.e-uyar.com)

sattığını bilebilecek kişilerden olup olmadığının değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini”⁹⁶

√ “Borçlu ile davalı 3. kişi daha **önceden ortak olduklarından** davalının borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunun anlaşıldığını”⁹⁷

√ “İptali istenen tasarrufların takip konusu borçtan sonra yapıldığı, diğer dava koşullarının da gerçekleştiği, davalıların **borçlu şirket ortaklarının eş ve çocukları ile de arkadaş olmaları** gibi maddi ve hukuki olgular göz önüne alındığında davalı 4. kişilerin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarruflarında davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğini”⁹⁸

√ “**Borçlunun oğlunun ortağı olan davalının**, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu bilebilecek şahıslardan olduğunu”⁹⁹

√ “Tapuda yapılan satış işleminde **üçüncü kişinin vekili** olarak hareket eden kişi ile satın alan davalının bir dönem aynı iş yerinde çalıştığı ve sözü geçen satış işleminde davalının vekili olarak işlem yapan kişinin diğer davalı şirketinin temsilcisinin eşinin kardeşi ve aynı zamanda şirketinin eski ortağı olduğu, devralan 4. ve 5. kişi olan davalının ödeme belgesi sunmamış olmasına göre kötü niyetlerinin ispatlanmış olacağı- Başka bir alacaklı tarafından aynı tasarrufların iptali için aynı davalılar aleyhine açılan davanın emsal ve kuvvetli delil nitelikteki olduğunu”¹⁰⁰

√ “Davalı **üçüncü kişinin eşi ile borçlunun eşi aynı dönem milletvekili ve çalışma arkadaşı** olup, taşınmazı satın aldıktan 4 ay gibi kısa bir süre sonra yine borçluların dünürü aynı zamanda komşusu olan bir başka kişiye, onun da daha sonra borçluların torununa sattığı uyumsuzlukta, davalıların İİK 280/1 gereğince borçluların içinde bulundukları mali durumu bildikleri veya bilmeleri gereken şahıslardan olup olmadıklarının değerlendirilmesi gerektiği- Borçluların oğullarının kayınbiraderi, davalının oğlu ile aynı dönemde mülkiye müfettişi ve eşi ile sosyal medyada (facebook) arkadaş olduğundan, İİK’nın 280/1. maddesi gereğince borçluların içinde bulundukları mali durumu bildiği veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini”¹⁰¹

√ “Davalı 4. kişi konumundaki **şirketin yetkilisinin davalı üçüncü kişiden önceden atıldığı, şirket yetkilisine ait atlar ile davalı borçluya ait atların aynı çalıştırıcı tarafından çalıştırıldığı** gözetildiğinde, davalı 4. kişi konumunda olan şirketin at yetiştiriciliği yapan davalı borçlunun durumunu bilen ve bilmesi gereken kişilerden olduğu- Dava ve tasarrufa konu malı elinde bulunduran şahsın kötü niyetli olduğunun kanıtlanamaması halinde, dava tümünden reddedilmeyip borçlu ile tasarrufta bulunan

⁹⁶ Bknz: 17. HD. 01.06.2020 T. 881/2980 (www.e-uyar.com)

⁹⁷ Bknz: 4. HD. 05.02.2024 T. 16727/1035 (www.e-uyar.com)

⁹⁸ Bknz: 17. HD. 09.03.2021 T. 464/2424 (www.e-uyar.com)

⁹⁹ Bknz: 17. HD. 09.12.2019 T. 3692/11645 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁰ Bknz: 4. HD. 05.03.2024 T. 2181/2444 (www.e-uyar.com)

¹⁰¹ Bknz: 4. HD. 30.11.2021 T. 1673/9438 (www.e-uyar.com)

şahıs tasarrufa konu malı elinden çıkardıkları tarihteki gerçek değeri oranında ve alacak miktarı ile sınırlı olarak tazminata mahkûm edilmeleri gerektiğini”¹⁰²

√ “**Üçüncü kişi** konumundaki davalı, **borçlu davalının ortağı olduğu şirkette çalıştığından**, aralarındaki işçi-işveren ilişkisi nedeniyle, üçüncü kişinin, borçlu davalının mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğunu”¹⁰³

√ “**Davalı üçüncü kişinin, borçlunun kefilisi olan ve bu kefaletten dolayı borçlunun borcunu ödeme tehdidi ile karşı karşıya kalan dava dışı...Ltd. Şti'nin çalışanı olması**, aynı gün borçlu ve akrabalarına ait üç taşınmazın satın alınması ve satışa rağmen borçlunun bu taşınmazlardan birinde oturmaya devam etmesi olguları birlikte değerlendirildiğinde, satışın borçlunun alacaklılarını ızzar kastı ile yapıldığının sabit bulunmasına göre davanın kabulü gerektiğini”¹⁰⁴

√ “**Davalı...’in borçlunun çalışanı**, diğer davalı...’un babası olduğu,...’un tasarruf tarihinde 19 yaşında olduğu, dava konusu 17.8.2011 tarihli tasarruf işlemlerinde davalı...’in borçlunun vekili olarak devir işlemlerini yaptığı dolayısıyla davalı... ve...’un borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufların İİK’nun 278/1 ve 280/1 maddeler gereğince iptale tabi olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesinin yerinde olduğunu”¹⁰⁵

√ “**Borçlunun durumu hakkında bilgi sahibi olan ve alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi gereken yakınlıkta davalılar aleyhine açılan iptal davasına konu tüm devir işlemlerin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini**”¹⁰⁶

√ “**Aynı sektörde faaliyet gösteren** ve borçlu şirketin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğu anlaşılan 4. kişi hakkında da tasarrufların iptali davasının kabulünün isabetli olduğunu”¹⁰⁷

√ “**Davalı üçüncü kişinin müdürü olduğu dava dışı şirkette borçlulardan birinin hissedarı olduğu**, diğer borçlunun ise diğer bazı ortaklara vekâleten genel kurula katıldığı ve aynı iş kolunda faaliyette bulduklarından borçlunun mali durumu ve alacaklılarını ızzar kastını bildiği ve bilmesi gereken şahıslardan olduğu ve bu durumda İİK. mad. 280 uyarınca tasarrufların iptaline karar verilmesi gerektiğini”¹⁰⁸

√ “**Dava konusu araç davalı borçlu şirket tarafından üçüncü kişiye, onu tarafından da dördüncü kişiye satılmış, üçüncü kişinin borçlu ile aynı iş alanında faaliyette bulunduğu**, diğer davalı dördüncü kişinin de hem iş yeri hem de oturduğu yer olarak borçluların komşuları olduğunu iddia edildiğinden, belirtilen firma kayıtlarının getirtilerek borçlu ile aynı faaliyet alanında iş yapıp yapmadığı, borçlular ile aynı iş alanında faaliyette bulunup bulunmadığı ve dördüncü kişinin de borçluların komşusu olup olmadığı araştırılarak İİK. mad. 280 kapsamında borçluların mali durumları ve

¹⁰² Bknz: 4. HD. 13.10.2021 T. 1798/6762 (www.e-uyar.com)

¹⁰³ Bknz: 17. HD. 09.10.2019 T. 393/9197 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁴ Bknz: 17. HD. 29.11.2016 T. 17073/11003 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁵ Bknz: Bknz: 17. HD. 27.09.2016 T. 16506/8288 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁶ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 4107/1451 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁷ Bknz: 17. HD. 11.04.2017 T. 541/3933 (www.e-uyar.com)

¹⁰⁸ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23898/1459 (www.e-uyar.com)

alacaklılarını ızzar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini”¹⁰⁹

√ “*Taşınmazın tapudaki satış bedeli ile rayiç değeri arasında ipotekler dikkate alındığında fahiş bedel farkı olmamakla birlikte davalı **üçüncü kişinin, borçlu ile aynı alanda faaliyette oldukları ve borçluyu eskiden beri tanıdığı** yönündeki açıklamaları karşısında borçlunun mali durumu hakkında bilgi sahibi olduğunun anlaşılmış olduğundan dava konusu taşınmazın davalı üçüncü kişi tarafından satın alınmasından 6 gün sonra dava dışı Esnaf ve Sanatkarlar Odasına satılması mal kaçırma amacına yönelik olduğundan iptali gerektiğini”¹¹⁰*

√ “*Davalıların savunmalarından dava konusu taşınmaz devirlerinin borca mahsuben yapıldığı anlaşıldığından dava konusu dört adet taşınmaz hisse devrine ilişkin davalılar arasındaki 04.04.2011 tarihli tasarrufun İİK’nun 279/1-2. maddesi gereğince (borca mahsuben yapılan taşınmaz devrinin mutata ödeme olmaması nedeniyle) ve yine davalının borçlunun kefil olması, aynı işkolunda çalışmaları nedeniyle davalının, borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle İİK’nun 280/1 madde gereğince 09.09.2011 tarihli aciz belgesinde belirtilen alacak miktarıyla sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiğini”¹¹¹*

belirtmiştir.

*

IX- Bir olayda;

Davacı (A) A.Ş., “alacaklı”,

Davalı (B), “borçlu”,

Davalı (Ü) ise “üçüncü kişi” konumdadır.

• Davacı-alacaklı (A) A.Ş vekili 05.11.2024 tarihli “dava dilekçesinde”, özetle,

- “*Müvekkili şirket ile (dava dışı) (C) Ltd. Şti. arasında 01.07.2020 ve 20.01.2023 tarihlerinde standart hazır beton sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmelere istinaden müvekkilinin cari hesap açılmak suretiyle hazır beton verildiğini, davalı-borçlu (B) ve (davalı-üçüncü kişi (Ü))’nın babası olan (D)’nin (C) Şirketi’nin ‘yetkilileri’ olduğunu, aynı zamanda; davalı-borçlu (B)’nin her iki sözleşmede, üçüncü kişinin babası olan (D)’nin ise 2020 tarihli sözleşmede ‘garantör’ olarak yer aldıklarını, beton ticareti sırasında, davalı-borçlu (B)’nin avalist, dava dışı (C) Şirketinin keşideci olarak yer aldığı çeklerin müvekkilleri lehine keşide edildiğini, çeklerin karşılıksız çıkması üzerine, İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi’nin, İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi’nin, İstanbul Anadolu 8. İcra Dairesi’nin, İstanbul Anadolu 25. İcra Dairesi’nin ve İstanbul Anadolu 1. İcra Dairesi’nin sayılı icra dosyalarında davalı-borçlu (B) aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalı borçlu (B)’nin İstanbul Sancaktepe’de bulunan **dava konusu taşınmazı 08.02.2023 tarihinde davalı üçüncü kişi (Ü) ye devrettiğini**”,*

¹⁰⁹ Bknz: 17. HD. 14.02.2017 T. 23903/1462 (www.e-uyar.com)

¹¹⁰ Bknz: 17. HD. 12.04.2016 T. 9909/4624 (www.e-uyar.com)

¹¹¹ Bknz: 17. HD. 29.09.2015 T. 978/9814 (www.e-uyar.com)

- “**Davalı-borçlu (B)** ve (**davalı-üçüncü kişi (Ü)**’nün babası olan) (**D**)’nin, dava dışı **borçlu (C) Şirketinin yetkilisi** olduklarını, davalı üçüncü kişi (Ü)’nün, dava dışı (C) Şirketi adına çek teslim ettiğini, tasarruf tarihinde 20 yaşında olan davalı üçüncü kişinin dava konusu taşınmaz alacak **ekonomik gücünün olmadığını**, bu nedenle, dava konusu taşınmaz devrinin TBK m. 19 uyarınca iptale tabi olduğunu”,

- “Dava konu tasarrufun İİK m. 277 vd. uyarınca iptale tabi olduğunu, **davalı üçüncü kişi Ayşenur Kutur’un, davalı borçlunun içinde bulunduğu durumu bilebilecek konumda olduğunu (İİK m. 280), ayrıca düşük bedelle yapılan bu tasarrufun İİK m. 278/2 uyarınca iptale tabi olduğunu**”,

- “Dava konu taşınmaz üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini ve icra takip dosyalarındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere dava konusu taşınmaz üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmesi talep ettiklerini”

belirtmiştir.

● Mahkemenin ‘tasarrufun iptali isteminin hangi hukuki sebebe dayandırıldığına’ ilişkin kendisine 1 haftalık kesin süre vermesi üzerine, davacı vekili, 30.01.2025 tarihli beyan dilekçesinde, özetle, “...açmış oldukları **davada İİK m. 277 vd.na dayan-dıklarını...**” belirtmiştir.

● Davalı borçlu ve davalı üçüncü kişi aynı vekille temsil edilmektedir. Davalılar vekili 16.12.2024 tarihli cevap dilekçesinde, özetle,

- “Davacının iddialarını somutlaştırmamış olması sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmesi aksi taktirde taleplerin açıklanması için davacıya kesin süre verilmesi gerektiğini”,

- “Alacağın çeklere dayandığını ve **alacağın tasarruftan sonra doğduğunu**, bu nedenle davanın ön şart yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğini, çeklerin basım tarihlerinin dahi borcun doğumundan sonra olduğunu”,

- “Takip dayanağı 20.01.2023 tarihli sözleşme, tasarruftan önce akdedilmiş olsa da **usulüne uygun bir garanti sözleşmesi olmadığından**, tasarrufun iptali davasının da dinlenemeyeceğini, Y. HGK. 14.09.2021 T. (17)4-2773/987 s. kararında belirtildiği gibi alacak söz konusu olmadığından eldeki davanın da dinlenmesinin mümkün olmadığını, **tasarrufun iptali davalarında, tasarruftan önce doğmuş ve geçerli bir borç ilişkisinin dava ön şartı olduğunu**”,

- “20.01.2023 tarihli sözleşmenin taraflar arasındaki borcun doğumunun önceki bir tarihte olduğuna ispata yeter olmadığını, davacı ile davalı borçlu ve onun yetkili olduğu dava dışı şirket arasında bir cari hesap mutabakatı ve ilişkisi bulunmadığını”,

- “Borcun doğumunun çeklerin keşide tarihinden önceki bir tarihe dayandığının kabul edilmesi halinde; alacaklı ile borçlunun yetkilisi olduğu dava dışı şirket arasındaki ticari alışveriş gereği, **alacaklı tarafından borçluya satılan mallara ilişkin olarak ne zaman ve nasıl bir ödeme yapılışı**, takip konusu çeklerin hangi tarihli satış ve çeke ilişkin olarak verildiğinin tespiti, bu çeklerin ibraz edilen sözleşmelerin ödemele-rine karşılık verilmediğinin anlaşılması halinde ise davanın reddine karar verilmesi gerektiğini”,

- “Davalı borçlu hakkında alınmış **kesin veya geçici aciz vesikası bulunmadığından** dava şartı yokluğundan davanın reddi gerektiğini, dava haciz için gidilen adresin de müvekkili borçlunun eski adresi olduğunu, hacze gidilen adreslerde başka kişiler yaşadığını”,

- “Dava konusu taşınmazı üçüncü kişi kullanmakta olduğundan ortada muvazaa (TBK m 19) olmadığını, **taşınmazın yeni maliki üçüncü kişi, (C) Şti'nin ortaklarının birinin kızı olsa da devrin şirket ya da şirket ortağı olan babası ile ilgisinin olmadığını, devrin taşınmazın tek maliki olan (borçlu) (B) tarafından yapıldığını**”

- “Davalı üçüncü kişinin iddia edildiği gibi, babasının şirketinin alacaklılarından mal kaçırma amacıyla hareket etmiş olsaydı çok önceden bu taşınmazın devredileceğini, iptali istenen tasarrufun gerçekleştiği tarihlerde borçlu (B) ve şirketim mali durumunun yerinde olduğunu”,

- “Davalı üçüncü kişi (Ü) ’nün davacı şirkete teslim etmiş olduğu çekin icra takibine konu çek olmadığını, söz konusu çekin ödemesinin yapıldığını, **davalı üçüncü (Ü) ’nün babasının şirketinde tecrübe kazanmak amacıyla bir dönem çalıştığını, bu süreçte birçok farklı firmaya çek ve para teslim etmiş olduğunu**, davalı üçüncü kişinin, babasının ortaklarından olduğu ve bir dönem çalıştığı şirketin çekini davacıya teslim etmesinin **muvazaa iddiasını ispata yeter olmadığını**, davalı üçüncü kişinin devir tarihi itibarıyla **gelir durumunun yerinde olduğunu**”,

- “Devir tarihi itibarıyla davalı borçlunun yetkilisi olduğu (C) Şti'nin mali probleminin olmadığını ve **İİK m. 280 şartlarının oluşmadığını**, davalı üçüncü kişi (Ü) ’nün de İİK m. 280 uyarınca borçlunun mali durumunu ve alacaklıları zarara uğratma kasatını bildiği farz edilen kişilerden olmadığını, davacının soyut beyanlarının ispata yeter olmadığını”,

- “Davalı üçüncü kişinin taşınmaz bedelini, bir kısmı elden bir kısmı havale yoluyla olmak üzere peyder pey ödediğini, bu konuda tanık dinlenmesini istediklerini, tapuda gösterilen bedelin belediye rayici olduğunu, üçüncü kişinin 1.500.000, 00 TL. olan satış bedelini, borçluya taksitler halinde ödemiş olduğunu, **davalı borçlunun banka hesaplarına ve davalı borçluya nakit verilen paralar gözetildiğinde ivazsız bir satıştan söz edilemeyeceğini**”

belirterek “davanın reddine” karar verilmesini talep etmiştir.

• Davacı-alacaklı (A) A.Ş. Şirketi vekili 06.01.2025 tarihli dilekçesinde, özetle;

- “Çekin bir ödeme aracın olduğunu, müvekkillerinin nakit karşılığı çek alan bir şirket olmadığını, **davacı şirket ile davalı borçlu (B) ve diğer davalı üçüncü kişi (Ü) ’nün babası (D) ’nin ortak şirket yetkilisi oldukları dava dışı (C) Şirketi arasında 01.07.2020 ve 20.01.2023 tarihli standart hazır beton sözleşmesi imzalandığını**, bu sözleşmelere istinaden cari hesap açılarak hazır beton verildiğini”,

- “**Davalı borçlu (B) ’nin her iki sözleşmede de garantör**, üçüncü kişi davalı (Ü) ’nün babasının ise 01.07.2020 tarihli sözleşmeden garantör olduğunu, **davalı (B) ’nin (C) Şirketini temsilen birçok çek keşide ettiğini** ve bu çeklere aynı zamanda davalı borçlu (B) tarafından aval cirosu verildiğini”

- “**Borcu doğuran olayın, taraflar arasındaki ticari ilişkinin başladığı sözleşme imzalanma tarihleri olduğunu**, Yargıtay içtihatlarının da bu şekilde olduğunu”

- “Garanti sözleşmesinin geçersiz olduğu ileri sürülmüşse de, **icra takibinin kesinleşmiş olduğunu** ve borçlu tarafından açılan bir menfi tespit davası da bulunmadığını, kaldı ki garantörlüğün kefaletten farklı bir kurum olduğunu, TBK m. 128’de garanti sözleşmesinin geçerliliği herhangi bir şekle tabi tutulmadığı gibi, verilen garantinin belli bir limitle bağlanmasının da öngörülmediğini, **davalı borçlunun sözleşmeye garantör sıfatı ile imza attığını, garantörlüğe ilişkin iddiaların kötü niyetli olduğunu**, müvekkili şirketin de garantörlüğün verilmesi ile beton sevkiyatını gerçekleştirdiğini”,

- “**Borçlunun aciz halinde olduğunu**, haciz işlemi için borçlunun geçerli mernis adresine gidildiğini, borçlu vekili 'borçlunun taşındığı ve hacze gidilen adresin borçluya ait olmadığını' ileri sürmüşse de, borçlunu yeni adresinin bildirilmemiş olduğunu, kaldı ki **davalı vekili tarafından sunulan vekâletnamede dahi borçlunun adresi olarak hacze gidilen adresin yer aldığını, hacizli mallara ilişkin takyidatlardan görüleceği üzere**, davacı şirketten önce başkaca ve yüksek bedelli hacizler bulunduğunu, **ilk sıradaki haciz alacaklısının satış işlemlerine devam ettiğini**”,

- “**Davalı üçüncü kişinin**, aynı zamanda şirket çalışanı olduğu ve çek teslimlerinde imzalarının bulunduğu düşünüldüğünde, **borçlunun durumunu bilebilecek kişilerden olduğunu**, davalı üçüncü kişinin babasının 2020 yılına ait beton sözleşmesine garantör olduğunu, davalı borçlunun ise her iki sözleşmede garantör olarak yer aldığını, 'davalı üçüncü kişinin tecrübe edinmek için babasının şirketi olan (C) şirketinde çalıştığı' belirtildiğinden, **İİK m. 280 gereğinde, davalı üçüncü kişinin borçlunun alacaklılarını ızzar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olduğunu**”,

- “Taşınmaz devrinin belediye rayicinden yapıldığı, sonrasında, borçluya elden ve bankadan ödeme yapıldığı belirtilmişse de bu **ödemelere itibar edilemeyeceği** ve henüz dosyaya sunulmayan ödemelerin tasarrufa konu taşınmaz için yapıldığının ispatı gerektiğini”

belirtmiştir.

• Mali müşavir bilirkişi (C.A), 07.01.2025 tarihli bilirkişi raporunda, özetle, “...Tasarruf tarihi olan 08.02.2023 tarihinde takibe konu edilen çeklerin hiç birisinin bu tarihte davacı alacaklı (A) A.Ş. 'nin alacağı olarak doğmadığını, bu tarih itibarıyla davacı şirketin, (dava dışı) borçlu (C) Ltd. Şirketi 'nden beton alımından kaynaklı cari hesap alacağının 2.970.048, 20 TL olduğunu taraflar arasında **beton satış sözleşmesine dayalı bir ticari ilişkinin varlığının tespit edildiğini**, davacı tarafından **takibe konu edilen çeklerin, davacı ile (C) Ltd. arasında imzalanan beton satış sözleşmelerinden kaynaklanan beton satış faturaları bedeli olarak alındığını**, alınan çeklerin alış tarihleri itibarıyla davacı ticari defterlerinde (C) Ltd. Şirketi cari hesabından mahsup edildiğini, çeklerin, çek alım bordrolarında beton satışına istinaden alındığının belirtildiği, başka hesaba ilişkin olmadığını...” belirtmiştir.

• Davacı-alacaklı (A) A.Ş. vekili 06.01.2025 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesinde, özetle;

“Bilirkişi raporunda 'davacı tarafından takibe konu edilen çeklerin davacı ile (C) Şirketi arasında imzalanan beton satış sözleşmelerinden kaynaklanan beton satış faturaları bedeli olarak alındığı, alınan çeklerin alış tarihleri itibarıyla davacı ticaret

defterlerinde (C) Şirketi cari hesabından mahsup edildiğini, çek alım bordrolarında beton satışına istinaden alındığının belirtildiğini, baka hesaba ilişkin olmadığının' belirtildiğini; her ne kadar tasarruf tarihi olan 08.02.2023 tarihinde takibe konu edilen çeklerin müvekkilleri şirketin alacağı olarak doğmadığı belirtilmişse de, bilirkişi raporundaki yukarıda belirtilen tespit karşılığında, **çeklerin cari hesaba istinaden verildiğinin ve tasarruf tarihi itibarıyla müvekkili şirketin cari hesap alacağının bulunduğu ve taraflar arasında beton satış sözleşmesine dayalı bir ticari ilişkinin varlığının tespit edildiğini**” belirtmiştir.

● Davalılar vekili, 24.01.2025 tarihli bilirkişi raporuna karşı itiraz dilekçesinde, özetle,

“Takibe konu **çeklerin basım tarihleri ile keşide tarihlerinin tasarruf tarihinden sonra olduğu, taraflar arasında bir cari hesap sözleşmesi bulunmadığı, davacının müvekkillerinden olan alacağının tasarruf tarihinden önce doğmuş olamayacağını**”,

“Alacaklı ile borçlu (B)’nin yetkilisi olduğu şirket arasında herhangi bir cari hesap ilişkisi bulunmadığını, **icra takiplerinde de cari hesap ilişkisine dayanılmadığını**, tasarruf tarihinden sonra çeklere dayalı icra takibi başlatıldığını ve eski tarihli sözleşmelere dayanıldığını, borçlu (B)’nin yetkilisi olduğu şirketin davacıdan hazır beton aldıkça çek ya da nakit yolla ödeme yaptığını, açık hesap usulü çalışılmadığını, vadeli çek durumunun hiç bir zaman söz konusu olmadığını, davacının da sözleşmeye dayalı icra takibi yapmadığını, **davacının sözleşmesel her hangi bir talepte bulunmadığını**, takiplerin çeke dayalı olarak başlatıldığını, kaldı ki cari hesabın 30.09.2023 tarihine kadar sorunsuz şekilde işlem gördüğünün belirtildiğini, tasarruf tarihinde borçlu (B)’nin yetkili olduğu şirketin davacıya cari hesapta borçlu oldu kabul edilse bile, bu borcun satış sözleşmesinden kaynaklandığının tespiti ve ilerleyen dönemde bu sözleşme için herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerektiğini”

“Hazır beton sözleşmesinin geçersiz olduğunu, **borçlu (B)** bu sözleşmeye garantör sıfatıyla imza atmış olsa da ortada **usulüne uygun akdedilmiş bir garanti sözleşmesinin varlığından söz edilemeyeceğini**, Y. HGK. 14.09.2021 T. (17)4-2773/987 s. kararında belirtildiği gibi alacak söz konusu olmadığından eldeki davanın da dinlenmesinin mümkün olmadığını, **tasarrufun iptali davalarında, tasarruftan önce doğmuş ve geçerli bir borç ilişkisinin dava ön şartı olduğunu**”,

“Bilirkişi tarafından davacının takiplere konu alacağının davanın dayanağı olan hazır beton sözleşmelerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin yeterli bir değerlendirme yapılmadığını, davacının dayandığı beton sözleşmelerinin döküm sahalılarının sözleşmede açık bir şekilde gösterildiğini, **çeklerin bu beton sözleşmelerinin karşılığı olarak verilir verilmemesinin irdelenmediğini**”,

“08.02.2023 tarihi itibarıyla davacının borçlu (B)’den 2.970.048, 20 TL alacaklı olduğuna ilişkin yapılan hesaplamanın usul ve yasaya aykırı olduğunu, **borçlu (B)’nin yetkilisi olduğu şirketin davacı tarafa verdiği kambiyo senetlerinin tasarruf tarihinden çok sonra gerçekleştirilen farklı bir beton alımı için teslim edildiğini**, davacının sözleşmeye konu alacağının müvekkil tarafından ödendiğini, M.31757 numaralı hazır beton sözleşmesinden kaynaklanan her hangi bir alacak bulunmadığını”

belirtmiştir.

X- Bir olayda;

Alacaklı (A) A.Ş., borçlu (B) hakkında başlattığı beş icra takibinin de kesinleştiği, bu icra takiplerinden üçünün kambyo senedine (çeki) dayalı, birinin ise beton satış sözleşmesine dayalı olduğu, icra takiplerinde borçlunun mevcut adresinde hacze gidildiği, borçlunun hacze kabil mallarının bulunması amacıyla taşınır ve taşınmazları ile banka hesaplarının sorgulandığı, (bu icra takip işlemlerinin icra takiplerinde ayrı ayrı gerçekleştirildiği), icra takibinden sonuç alınmaması üzerine, borçlu (B)’ nin yetkilisi/ortağı olduğu şirkette bir dönem çalışan (ve aynı zamanda bu şirketin diğer ortağı/yetkilisinin kızı olan) üçüncü kişi diğer davalı (Ü)’ ye taşınmazını devrettiği görülmektedir.

Davacı alacaklı vekili, “*davalı borçlu ile üçüncü kişi arasında gerçekleşen bu taşınmaz satışına ilişkin tasarrufun İİK m. 277 vd. uyarınca iptali gerektiğini*” iddia etmektedir.

Davalı borçlu ile üçüncü kişinin vekili ise “*bu tasarrufun iptaline karar verilmeyeceğini, çünkü ‘tasarrufun borcun doğumundan önce gerçekleştiğini’, ‘borçlunun aciz halinde olmadığını’, ‘alacağın gerçekliğine ilişkin şartın sağlanmadığını’, tüm bunlar kabul edilse dahi ‘üçüncü kişinin, İİK m. 280 anlamında borçlunun içinde bulunduğu durumu bilen kişilerden sayılamayacağını’*” savunmaktadır.

XI- Davalı borçlu (B)’ nin “aciz haline” ilişkin değerlendirmemiz:

Davacı-alacaklı (A) A.Ş’ nin, davalı-borçlu (B) hakkında başlattığı beş ayrı icra takibi bulunmaktadır. Tasarrufun iptali davası, bu beş icra takibinde elde edilemeyen alacağın tahsili nedeniyle açıldığından, aciz haline ilişkin dava şartının beş icra takibi yönünden de ayrı ayrı oluşması gerekmektedir.

Davacı alacaklı (A) A.Ş’ nin davalı borçlu (B) hakkında başlattığı icra takipleri şunlardır:

1. İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi'nde başlatılan sayılı icra takibi, 01.10.2023 keşide tarihli, 750.000, 00 TL bedelli çek nedeniyle (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlatılmıştır.

2. İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi'nin sayılı icra takibi, 05.11.2023 keşide tarihli, 1.000.000, 00 TL bedelli çek nedeniyle (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlatılmıştır. 3. İstanbul Anadolu 8. İcra Dairesi'nin sayılı icra takibi, 05.11.2023 keşide tarihli, 1.00.000, 00 TL bedelli çek nedeniyle (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlatılmıştır.

4. İstanbul Anadolu 25. İcra Dairesi'nin sayılı icra takibi, 31.12.2023 keşide tarihli, 1.000.000, 00 TL bedelli çek nedeniyle (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlatılmıştır.

5. İstanbul Anadolu 1. İcra Dairesi'nin sayılı icra takibi ise 20.01.2023 tarihli, M.31757 işaret numaralı Hazır Beton Sözleşmesine dayalı olarak, 7.915.173, 90 TL’lik asıl alacak tutarı gösterilerek (C) Şirketi ve (B) aleyhine başlamıştır.

İcra takiplerinin tamamı kesinleşmiş olup alacaklı yukarıda belirtilen icra takip dosyalarında, borçlunun bilinen adreslerinde haciz işlemi gerçekleştirmek istediğinde, borçlunun bu adresi (mernis adresini) terk ettiği, borçlunun başkaca bir adresinin

bulunmadığı, borçlunun banka hesaplarında para bulunmadığı, adına kayıtlı araca rastlanmadığı, hacizli mallara ilişkin takyidatlardan görüleceği üzere, davacı alacaklı şirketten önce başkaca ve yüksek bedelli hacizler bulunduğu ve ilk sıradaki haciz alacaklısının satış işlemlerine devam ettiği anlaşılmaktadır. BU KISIM, İCRA DOSYASINDA YAPILAN İCRA TAKİP İŞLEMLERİ İSTENECEK

Yukarıda¹¹² ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, Yüksek mahkeme, borçlunun bilinen adresimde yapılan hacizde hacze kabil malının bulunmaması veya borçlunun bilinen adresini terk etmesi ve borçlunun haczedilecek bir malının bulunması adına yapılan tapu, trafik vb. sorgulamalardan herhangi bir sonuç alınamaması durumunda, “*borçlunun aciz halinde olduğunun*” kabulü gerektiğini belirtmektedir. Borçlunun haczedilen bir malının, önceden başka alacaklılar tarafından haczedilmiş olması nedeniyle, davacı alacaklının alacağını haczettiği bu maldan karşılamayacağı durumlarda da “borçlu hakkında aciz vesikası sunulmadığı” gerekçesiyle “tasarrufun iptali davasının reddine” karar verilemez.

Bu nedenle borçlu (B)’nin aciz hali içine olduğu ve tasarrufun iptali davaları yönünden aranan bu şartın somut olayda gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır...

XII- Davacının, alacaklı (A) A.Ş.’nin alacağının gerçek olup olmadığına ilişkin değerlendirmemiz:

Davacı alacaklı borçlu (B) hakkında başlattığı beş icra takibinin dördünde çeklere, birinde ise “hazır beton sözleşmesine” dayanmaktadır.

Somut olayda,

-“Davalı borçlu (B)’nin, dava dışı (C) Şirketi’nin yetkilisi olduğu”,

- “Davacı şirket ile dava dışı (C) Şirketi arasında hazır beton ticaretine dayalı bir ilişki bulunduğu, taraflar arasında 01.07.2020 ve 20.01.2023 tarihlerinde standart hazır beton sözleşmeleri düzenlendiği, buna göre (A) A.Ş.’nin ‘satıcı’, (C) Şirketi’nin ise alıcı (müşteri) konumunda olduğu, davalı borçlu (B)’nin her iki sözleşmede “garantör” sıfatıyla imzasının bulunduğu ve takibe konu çeklerde (dava dışı) (C) Şirketi’nin ‘keşideci’, davalı borçlu (B)’nin ‘avalist’, davacı (A) A.Ş.’nin ise ‘lehdar’ sıfatıyla yer aldığı, takibe konu çeklerin karşılıksız çıktığı ve bunun üzerine alacaklının icra takiplerine geçtiği, tüm icra takiplerinin kesinleştiği, takip borçlularının kambiyo senedine dayalı başlatılan dört icra takibine ve sözleşmeye dayalı icra takibine her hangi bir itirazının olmadığı gibi, borcun bulunmadığına ilişkin menfi tespit davası da açılmadığı”

uyuşmazlık konusu değildir.

Davalılar vekili, “...*usulüne uygun bir garanti sözleşmesi olmadığından, tasarrufun iptali davasının da dinlenemeyeceğini, YHGK. 14.09.2021 T. (17)4-2773/987 s. kararında belirtildiği gibi alacak söz konusu olmadığından eldeki davanın da dinlenmesinin mümkün olmadığını...*” ileri sürmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2021 yılına ait söz konusu kararında belirtildiği gibi, “İİK m. 277 vd.na göre açılan tasarrufun iptali davalarında takip borçlusundan hak iktisap eden üçüncü kişilerin, davacının takip borçlusundan alacaklı olmadığına ilişkin savunmasının araştırılması gerekir...Tasarrufta bulunurken borçlu olmayan

¹¹² Bknz: Yuk. Dipnot 4-20 arası.

kötü niyetli kişilerin, malvarlığındaki bir unsuru iyi niyetli üçüncü kişilere devrettikten sonra hileli işbirliği hâlinde olduğu kimselere eski tarihli borç senedi vererek elinden çıkardığı malları iptal davası yoluyla dolaylı olarak geri alması dahi imkân dâhiline sokulabileceği göz önüne alındığından kanun koyucu alacağın şeklen varlığını yeterli görmemiştir..”

Söz konusu HGK içtihadına konu olan olayda, yüksek mahkeme, “borcun dayanağı olan bonoda bedelin nakden ahzolanduğu bildirildiğine göre, 110.000 TL tutarındaki paranın hangi bankadan ödendiği, davacının bu kadar yüksek miktardaki bir parayı ödünç verebilecek ekonomik durumu olup olmadığının soruşturulması, gerektiğinde davacı ile borçlu davalının ekonomik ve mali durumlarının araştırılması; şayet alacağın gerçek olduğu kanaatine varılırsa aciz hâlinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi, ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği- Ayrıca, takip konusu bononun tanzim tarihi ile vade tarihi arasında iki yıllık bir sürenin ve vade tarihinden takip tarihine kadar da iki yıla yakın bir sürenin bulunması nedenleri üzerinde durulması gerektiği” belirtilmiştir.

Dava ve (mütalâa) konusu olayda ise, “davacının dava dışı borçlu şirket ile ticari bir alışveriş işinde olduğu, davalı borçlu (B)’ nin de müşteri (alıcı) konumunda olan dava dışı borçlu (C) Şirketi’nin üstlendiği edimi yerine getireceğini ‘garantör’ sıfatıyla garanti ettiği, üstelik dava dışı borçlu (C) Şirketi’nin bu ilişki nedeniyle keşide ettiği çeklerde davalı borçlu (B)’ nin ‘avalist’ olarak yer aldığı gözetildiğinde, **davacı-alacaklı (A) A.Ş’ nin, davalı borçlu (B) den olan alacağının gerçek olduğu**, davalı borçlu (B)’ nin ‘hazır beton sözleşmeleri nedeniyle garantörlük sıfatı bulunmadığına’ yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği” anlaşılmaktadır.

XIII- Davacı alacaklı (A) A.Ş’ nin alacağının, iptali istenen tasarruftan önce doğup doğmadığına ilişkin değerlendirmemiz:

Somut uyuşmazlıkta, davalı borçlu (B) taşınmazını, davalı üçüncü kişi (Ü)’ ye **08.02.2023** tarihinde devretmiştir.

Davacı alacaklı vekili, “...Müvekkili şirket ile (dava dışı (C) Ltd. Şti. arasında **01.07.2020** ve **20.01.2023** tarihlerinde standart **hazır beton sözleşmesi imzalandığını**, icra takibine konu (dört icra takibinde dayanan) çeklerin de bu nedenle düzenlendiği, bir icra takibinde de sözleşmeye dayanıldığına, davalı borçlunun dava dışı borçlu şirketin alıcı sıfatıyla üstlendiği edimler için düzenlenen sözleşmelerde ‘garantör’ sıfatının bulunduğunu ve icra takibine konu çeklerde de ‘avalist’ olarak yer aldığını, bu nedenle dava konusu tasarrufun davalının borcunun doğumundan sonra olduğunu...” ileri sürmektedir.

Davalılar vekili ise, “...**20.01.2023 tarihli sözleşmenin taraflar arasındaki borcun doğumunun önceki bir tarihte olduğuna ispatı yeter olmadığını, davacı ile davalı borçlu ve onun yetkili olduğu dava dışı şirket arasında bir cari hesap mutabakatı ve ilişkisi bulunmadığını, borcun doğumunun çeklerin keşide tarihinden önceki bir tarihe dayandığının kabul edilmesi halinde; alacaklı ile borçlunun yetkilisi olduğu dava dışı şirket arasındaki ticari alışveriş gereği, alacaklı tarafından borçluya satılan mallara ilişkin olarak ne zaman ve nasıl bir ödeme yapıldığı, takip konusu çeklerin hangi tarihli satış ve çeke ilişkin olarak verildiğinin tespiti ile bu çeklerin ibraz edilen sözleşmelerin**

ödemelerine karşılık verilmediğinin anlaşılması halinde ise davanın reddine karar verilmesi gerektiğini” iddia etmektedir.

Yukarıda¹¹³ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, iptal davalarında aranan ‘borcun tasarruftan önce doğması’ şartı, kanunumuzda ve İsviçre ile Alman Hukukunda yer almamasına karşın, Yargıtay içtihatlarında kabul edilmiş bir şarttır. Yüksek mahkeme ‘borcun, tasarruftan önce doğması gerektiğini’ kabul etmekle birlikte, burada bahsi geçen borcun doğumu, borçlar hukuku anlamında, borcun alacaklı tarafından borçludan istenebileceği zamanı ifade etmemektedir.

Yüksek mahkeme kanunda öngörülmemiş bir hususu “dava şartı” olarak kabul etmekle birlikte, örneğin;

- Kambiyo senedine dayalı icra takibi başlatan ve bu takip nedeniyle alamadığı alacağı için tasarrufun iptali davası açan alacaklının, *kambiyo senetlerinin borçlu ile arasında daha önce başlamış olan bir ilişki nedeniyle düzenlendiğini* kanıtlaması ve *bu ilişkinin iptali istenen tasarruftan önceye dayanması durumunda, kambiyo senedinin ‘keşide tarihinde’ değil, alacaklı ile borçlu arasındaki ticari, akdi vs. ilişkinin başladığı tarihte (‘sözleşmenin yapıldığı’ tarihte),*

- Borcun, banka kredi kartı borcunun ödenmediği tarihte değil, banka kredi kartına ilişkin sözleşmenin düzenlendiği tarihte,

- Boşanmadan kaynaklı alacaklara dayalı açılan tasarrufun iptali davalarında boşanma davası tarihinde değil, boşanmaya neden olan aldatma vs. gibi haksız eylemlerin işlendiği tarihte,

- Kefilin, asıl borçlunun borcunu ödemesi durumunda, kefilin asıl borçludan olan alacağının, kefilin ödeme tarihinde değil, kefalet hükümlerinin yer aldığı sözleşmenin yapıldığı tarihte,

- ‘İhbar tazminatı’, ‘kıdem tazminatı’ gibi alacaklar yönünden, işçinin iş akdinin sonlandığı tarihte değil, *işçinin işe giriş tarihinde*

“borcun doğmuş sayılacağını” kabul etmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, davacı alacaklı şirket ile dava dışı borçlu şirket arasında **01.07.2020** ve **20.01.2023** tarihi iki sözleşme yapıldığı, davalı borçlunun hem bu sözleşmelerde garantör sıfatıyla yer aldığı, hem de dava dışı borçlu şirket tarafından keşide edilen çeklerde davalı borçlunun avalist olarak yer aldığı, icra takibine konu çeklerin taraflar arasındaki ‘hazır beton sözleşmesi’ nedeniyle düzenlendiği, borçlu ile alacaklı arasında başka bir ilişki bulunmadığının da bilirkişi tarafından tespit edildiği, davalı borçlu ile dava dışı şirket ve davacı alacaklı arasında başka bir ilişki olduğunun da iddia edilmediği gözetildiğinde, borcun **08.02.2023** tarihli tasarruftan önce doğduğu kabul edilmelidir.

¹¹³ Bknz: Yuk Dipnot 21 vd.

XIV- Davalı üçüncü kişinin İİK m. 280 uyarınca iyi niyet iddiasına bulunup bulunamayacağı ve tasarrufun iptale konu olup olmadığına ilişkin değerlendirmemiz:

Davalı borçlu (B), dava dışı borçlu şirket (C) Şirketin yetkilisi olup hazır beton ilişkisi nedeniyle gerek dava dışı şirket gerekse davalı (B), davacı alacaklıya karşı borçlu durumdadır.

d. Davalı üçüncü kişi davalı üçüncü kişi (Ü), dava dışı borçlu şirkette bir dönem çalıştıktan ve şirket adına çek teslim ettiğinden,

e. Davalı üçüncü kişinin babası, dava dışı borçlu şirkette, davalı borçlu ile birlikte yetkili sıfatına sahip olduğundan,

f. Davalılar vekili “*Davalı üçüncü kişi (Ü)’ nün davacı şirkete teslim etmiş olduğu çekin icra takibine konu çek olmadığını, söz konusu çekin ödemesinin yapıldığını, davalı üçüncü kişi (Ü)’ nün babasının şirketinde tecrübe kazanmak amacıyla bir dönem çalıştığını, bu süreçte birçok farklı firmaya çek ve para teslim etmiş olduğunu, davalı üçüncü kişinin, babasının ortaklarından olduğunu*” belirttiğinden,

Yukarıda¹¹⁴ örneğini sunduğumuz içtihatlar gereği, “Davalı üçüncü kişi (Ü)’ nün, İİK. m. 280/1 gereğince davalı borçlu (B)’ nin mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğunu” kabul etmek gerekir.

Davacı alacaklı vekilinin İİK m. 277 vd.’na dayalı olarak tasarrufun iptali isteminde bulunduğu somut uyumsuzlukta,

“Davacının sunmuş olduğu hazır beton sözleşmeleri gözetildiğinde, davacı alacaklının alacağının gerçek olduğu, davalıların ‘alacağın gerçek olmadığı’ iddiasının geçerli ve iyiniyetli olmadığı, dava konusu tasarrufun borcun doğumunda sonra gerçekleştiği, davalı borçlunun aciz halinin gerçekleşmiş olduğu, borçlunun adresini terk etmiş olması nedeniyle ‘aciz halinde olmadığının’ kabul edilemeyeceği ve davalı üçüncü kişinin, davalı borçlunun mali durumu ile alacaklıları ızzar kastını bilebilecek kişilerden olduğu ve bu nedenle İİK m. 280/1 gereğince tasarrufun iptale tabi olduğunun kabulü” isabetli olacaktır.

20.05.2025

¹¹⁴ Bknz: Yuk. Dipnot 88 vd.

156) Borçluya Ait Bir Taşınmaz, Yapılan İhalede, Temlik Alacaklısı Şirkete Satılırsa, Borçlu, Alacaklı – Alıcıya Karşı “Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası” Açabilir mi?

(Legal Hukuk Dergisi’nde yayımlanacaktır.)

I- Bir olayda;

(G.) A.Ş., davacı (borçlu),

(M.) Ltd. Şti., davalı (temlik alan-alacaklı/alıcı),

(T.), davalı (temlik eden),

(B.) A.Ş., davalı (temlik alan ve sonra temlik eden),

(M. Y.) davalı (temlik alan) konumundadır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, D. İcra Müdürlüğünün 2014/675 Talimat sayılı dosyasında, davacı borçlu (G.) Şirketi’ne ait taşınmazın, takip alacaklısı (temlik alan) (M.) Şirketine -alacağına mahsuben- ihale edilmesinin “*yolsuz tescil*” sayılıp sayılmayacağına ilişkindir.

Davacı (G.) Şirketi, -önceden açtığı ve feragat ettiği- “ihalenin feshi” davasında dayandığı sebeplerin bir kısmına, “*yolsuz tescil*” nedeniyle açtığı uyuşmazlık konusu davada da dayandığından, önce, “ihalenin feshi” davasına ilişkin sürece değinmenin yararlı olacağını düşünüyoruz:

II- İhalenin Feshi Davasına İlişkin Süreç:

Davacı-borçlu (G.) Şirketine ait, D. ilçesi, Ç. Mah. B. Yurdu mevkiinde bulunan tapunun 2419 no’lu parselinde kayıtlı, 29.144.26 metrekare miktarındaki ‘arsa’ niteliğindeki taşınmaz, D. İcra müdürlüğünün 2014/675 Talimat sayılı dosyasından, 02.06.2016 tarihinde yapılan *birinci açık artırmasında*, takip alacaklısı (M.) Şirketi tarafından, ‘alacağına mahsuben’ satın alınmıştır.

İhaleye konu taşınmaza icra dairesince *takdir edilen satışa esas olan kıymet, 7.286.065, 00 TL* ve bu satışta yapılan *satış ve paylaştırma masrafı: 3.701, 20 TL*’dir. Alacaklı (M.) Ltd. Şti.’ne bu taşınmaz -alacağına mahsuben- **3.649.500, 00 TL**’ ye ihale edilmiştir.

III- İhalenin Feshi Davasında İlk Derece Mahkemesinin Verdiği Karar:

Borçlu (G.) Şirketi tarafından açılan ihalenin feshi davası üzerine; **D. İcra Hukuk Mahkemesinin 06.09.2016 T. ve 149/245 s. aşağıdaki kararı** ile “ihalenin feshi talebinin reddine” karar verilmiştir:

“...Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;

-‘Müvekkili şirket aleyhine İ. 5. İcra Müdürlüğünün 2016/21367 sayılı dosyasından muvaazalı ve yok hükmündeki takip neticesinde, D. İlçesi Ç. Mahallesi B. Yurdu mevkiinde kain 2419 parsel sayılı taşınmazının D. İcra Müdürlüğünün 2014/675 talimat sayılı dosyasından 02/06/2016 tarihinde dosya alacaklısına yapılan ihalenin muvazaalı ve yok hükmünde olması sebebiyle feshinin gerektiğini’,

- ‘İİK.nun 150/e maddesi uyarınca süresi içinde satış istenmediği için takibin bir-
den fazla kez düşmüş olduğunu’ (Tapu iptali ve tescil istemli davada da bu sebebe
dayanılmaktadır),

- ‘Kıymet takdir raporunun 2 yıllık süresinin geçmiş olduğunu’ (Tapu iptali ve
tescil istemli davada da bu sebebe dayanılmaktadır),

- ‘Satış ilanı tebliğinin usulsüz olduğunu, satış ilanının adliye divanhanesinde
asılmadığını ve belediyede ilan edilmediğini’

- ‘Alacaklı ihale alıcısına ihale bedelini yatırması için süre verilmesinin kanuna
ve kamu düzenine aykırı olduğunu’ (Tapu iptali ve tescil istemli davada da bu sebebe
dayanılmaktadır),

belirtirerek ‘ihalenin feshine’ karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davali vekili ‘davanın reddini’ savunmuştur...

...İİK.’nun 134.maddesinde ihalenin fesih nedenleri açıkça gösterilmemiştir. Sa-
dece ‘*ihalenin BK. ’nun 226.maddesinde yazılı sebeplerde dahil olmak üzere*’, ‘*satış
ilanının tebliğ edilmemiş olması*’, ‘*satılan malın esaslı niteliklerindeki hata*’ ve ‘*ihaledeki fesat*’ nedenleri ile ihalenin feshedileceğine değinilmiştir.

İhalenin fesih nedenleri gerek **doktrinde** ve gerekse **Yargıtay uygulamasında**;

1-İhaleye fesat karıştırılmış olması,

2-Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,

3-İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,

4-Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması,
ş e k l i n d e sıralanmıştır....

Davacı taraf, “İ. İcra Müdürlüğü 2016/21367 sayılı dosyası üzerinden D. İcra
Müdürlüğü 2014/7675 Tal. sayılı dosyası ile yapılan 02.06.2016 tarihli ihalenin İİK
150/3 bendi uyarınca süresinde satış istenmediği için takip düştüğünden yok hük-
münde olduğunu” iddia etmektedir. Ancak ihale dosyası incelendiğinde: **dava konusu
icra takibinin 17.02.1993 tarihli olduğu, takip tarihinde yürürlükte olan İİK 150/e
bendi uyarınca “icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren iki yıllık üzere içe-
rinde taşınmazın satışını istenmesi gerektiği”**, icra emrinin borçluya 25.02.1993 ta-
rihinde tebliğ edildiği, davalının 15.08.1994 tarihinden satış talebinde bulunduğu an-
laşılmıştır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin içtihatlarına; **satış talebi için öngörülen
iki yıllık sürenin hesabında ilk satış tarihi esas alınmalıdır**. Her ne kadar dava ko-
nusu icra dosyasında mahkemece satış durdurulmuş olup, alacaklı tarafından sonradan
yeni satış talebinde bulunulmuş olsa da **ilgili içtihatlar göz önünde bulunduruldu-
ğunda, davacının “süresinde olmayan satış talebi iddiası”na itibar edilmemiştir...**

İİK. 128/a-3 bendi uyarınca “*kesinleşen kıymet takdirinin üzerinden iki yıl geç-
medikçe*” yeni bir kıymet takdiri istenemez. **Kıymet tarihi için esas alınması gereken
tarih, kıymet takdirine ilişkin yapılan keşif tarihidir**. Dava konusu icra dosya-
sında keşif 02.06.2014 tarihinde yapılmış olup, iki yıllık sürenin son günü olan
02.06.2016 tarihinde ihale yapılmıştır. Bu itibarla son günü de olsa, **İİK 128/a-3
uyarınca ihale süresindedir**.

Davacı taraf “satış ilanının tebliğinin usulsüz olduğunu” iddia etmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 11. ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddeleri uyarınca; vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Tebligat Kanunu'nun 17. maddesinde de “Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde, tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine... yapılır.” hükmüne yer verilmiş olup; Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 26. maddesinin 2. fıkrasında ise; “Muhatabın işyerinde bulunmaması halinde tebliğ, aynı yerde sürekli olarak çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır. **Satış ilanının borçlu vekili olan Av. (N. B.)'e “muhatap avukat iş takibi için dışarıda olduğundan adreste daimi çalışan olduğunu beyan eden (G. T.)'e 18.05.2016 tarihinde tebliğ edildiği” dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan tebligat usule uygundur.**

İhaleye ilişkin D. İcra Müdürlüğü 2014/675 Tal. dosyasına ait “**satış ilanının icra dairesine ait özel ilan tahtasına asıldığına**” ilişkin **27.04.2016** tarihli tutanak ve aynı dosyaya ilişkin **D. Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait 02.05.2016** tarihli ilan tutanağından **gerekli ilanların yapıldığı** anlaşıldığından, davacının bu yöndeki iddialarına itibar edilmemiştir.

Davacı taraf, “ihale sonrasında davalıya ödeme için on günlük süre verilmiş olmasının hukuka aykırı olduğunu” iddia etmiş olsa da **İİK 130. maddesi ve davacının bu iddiasında hukuki yararı olmadığı** gerekçesiyle, bu hususun ihalenin feshi sebebi yapılamayacağına kanaat getirilmiştir.

Davacının, ihalenin feshine ilişkin olarak sunduğu son sebep olan “kıymet takdir raporu kesinleşmeden ihalenin yapılamayacağı” hususu değerlendirildiğinde; ‘*Kıymet takdirine itiraz edilmesine rağmen satışın yapılmış olması, mahkemece satışın durdurulmasına karar verilmediği sürece, tek başına ihalenin feshi nedeni olamaz.*’ (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/31748 E, 2016/2650 K). Davacı taraf, **kıymet takdirine itiraz etmiş, itirazı süresinde olmadığından**, D. İcra Hukuk Mahkemesi 2016/47 E 2016/120 K sayılı ilamı ile 24.06.2016 tarihinde **kesin olarak reddedilmiştir.**

IV-İhalenin Feshi Davasında Bölge Adliye Mahkemesinin Verdiği Karar:

Borçlu tarafından bu karara karşı 03.10.2016 tarihinde *istinaf başvurusunda* bulunulması üzerine **Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, 27.01.2017 T. ve 53/153 s. aşağıdaki kararı** ile ilk derece mahkemesi *kararının kaldırılmasına* karar vermiştir:

“...Somut olayda; dava konusu icra takibinin 17.02.1993 tarihli olduğu, takip tarihinde yürürlükte olan İİK 150/e bendi uyarınca icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren iki yıllık süre içerisinde taşınmazın satışını istenmesi gerektiği, icra emrinin borçluya 25.02.1993 tarihinde tebliğ edildiği, davalının 15.08.1994 tarihinden satış talebinde bulunduğu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin değişen içtihatlarında; satış talebi için öngörülen iki yıllık sürenin hesabında ilk satış tarihi esas alınması gerektiğinin belirtildiğini, her ne kadar dava konusu icra dosyasında mahkemece satış durdurulmuş, alacaklı tarafından sonradan yeni satış talebinde bulunulmuş olsa da, ilgili içtihatlar göz önünde bulundurulduğunda, **davacının süresinde olmayan satış talebi iddiasının yerinde olmadığı**, İİK. 128/a-3 bendi uyarınca kesinleşen kıymet takdirinin

üzerinden iki yıl geçmedikçe yeni bir kıymet 'takdirinin istenemeyeceği, kıymet tarihi için esas alınması gereken tarihin, kıymet takdirine ilişkin yapılan keşfin tarihi olduğu, dava konusu icra dosyasındaki keşfin 02.06.2014 tarihinde yapılmış olduğu, **iki yıllık sürenin son günü olan 02.06.2016 tarihinde ihalenin yapıldığı, bu itibarla son günü de olsa İİK 128/a-3 uyarınca ihale süresinde olduğu**, 'satış ilanının belediyede usulüne uygun ilan edilmediği' bildirilmiş ise de; 27/04/2016 tarihli satış kararında 'Belediyede ilan yapılması yönünde karar verilmediğinden, yapılan belediye ilanı usulüne uygun olmasa bile, bunun ihalenin feshi sebebi yapılmasının mümkün olmayacağı, 'satış ilanının adliye divanhanesinde asılmadığı' bildirilmiş olup, aynı adliye içerisindeki icra müdürlüğünün özel ilan tahtasına ilan metninin asıldığı anlaşıldığından bu hususun ihalenin feshi olarak ileri sürülemeyeceği, 'kıymet takdiri kesinleşmeden ihalenin yapıldığı' belirtilmiş ise de, dosya arasına alınan D. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/47 E., 2016/120 K. sayılı ve 24/06/2016 tarihli kararı incelendiğinde 'dava süresinde açılmadığından kesin olarak reddine karar verildiği, kararın doğru olduğu', ihale tarihinden sonra karar verilmiş ise de, dava süreden reddedildiğinden, bu ihalenin feshini gerektirmeyeceği, **istinaf dilekçesinde gösterilen istinaf sebepleri yerinde değil ise de**; HMK 355 maddesi kapsamında kamu düzenine aykırılık nedeniyle resen yapılan incelemede; 'ihale' yan başlıklı İİK. 129/1 maddesinde '...Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin %50'sini bulması ve satış isteyen alacağına rüçhanlı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaşılması masraflarını aşması gerekir' düzenlemesinin getirildiği, **ihalenin feshi istenen taşınmazın muhammen bedelinin 7.286.065, 00 TL olduğu, taşınmazın, yapılan ihale ile alacağı mahsuben alacaklı (M.)....Ltd. Şt.'ye 3.649.500, 00 TL'ye ihale edildiği, muhammen bedelin 1/2'sinin 3.643.032, 50 TL olduğu, ihale bedeli ile muhammen bedelin 1/2'si arasındaki farkın 6.467, 50 TL olduğu, taşınmaz üzerinde 1. dereceden ipoteği bulunan Ziraat Bankası A.Ş.'nin, İ. icra müdürlüğünün 22/4/2016 tarihli yazısı gereğince, ipotek bedelinin 7.500, 00 TL olduğu, ipotekli taşınmazın satışına banka alacağı karşılanmak kaydıyla muvafakatinin bulunduğu bildirildiği, satış ve paylaşım giderlerinin incelenmesinde 690, 00 TL keşif gideri, 427, 00 TL posta ve tebligat gideri, 2.584, 20 TL gazete ilan gideri olmak üzere toplam 3.701, 20 TL, satış ve paylaşım gideri yapıldığı, Ziraat Bankasının rüçhanlı alacağı ile satış ve paylaşım giderlerinin toplamının 11.201, 20 TL olduğu ihalenin en az 3.654.233, 70 TL'ye yapılmasının gerekeceği, buna karşın ihalenin 3.649.500, 00 TL'ye yapıldığı dolayısıyla ihale bedelinin rüçhanlı alacağı ile paraya çevirme ve paraların paylaşması giderini karşılamadığı görülmekle, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesince 'davanın reddine' karar verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, 'davanın kabulüne ve ihalenin feshine' karar verilmiştir...."**

Bölge Adliye Mahkemesince verilen yukarıdaki -hatalı- 'ihalenin feshi kararı', davalı-alıcı/alacaklı şirket tarafından temyiz edilmiş ve bu aşamada, her nedense, davalı-borçlu 'ihalenin feshi davasından' 'feragat' etmiştir. Bu nedenle verilen 'ihalenin feshi' kararının hatalı olup olmadığı Yargıtay denetiminden geçmeden, ihalenin kesinleşmesi neticesinde ihale konusu taşınmaz alıcı/alacaklı şirket adına tescil edilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin ve doktrindeki tüm

görüşlere ters düşen bir gerekçeyle ‘ihalenin feshine’ karar vermesi üzerine, davalı alacaklı/alıcı şirket vekilinin tarafımıza başvurduğunu ve Yargıtay 12. HD’ne sunulmak üzere tarafımızca bir ‘hukuki mütalâa’ (HMK.m. 293)yazılmış olduğunu ayrıca belirtelim.... Davacı-borçlu, Bölge Adliye Mahkemesi’nin ‘ihalenin feshi davasının kabulüne’ ilişkin karar vermesine karşın, davasından feragat etmiştir. Bu nedenle, söz konusu ihalenin sıhhatli olup olmadığı, Bölge Adliye Mahkemesi ve yerel mahkeme kararlarından hangisinin isabetli olduğu, hazırlamış olduğumuz önceki hukuki mütalâanın kabul görüp görmediği soruları cevapsız kalmıştır...

V- Yolsuz Tescil Nedeniyle Açılan Davadaki Süreç:

İhalenin kesinleşmesinden sonra, davacı (G.) Şirketi, “*yolsuz tescil*” nedeniyle “ihale konusu taşınmazın tapusunun iptali ile tekrar kendi adlarına tescili” için asliye hukuk mahkemesinde eldeki davayı açmıştır. Yerel mahkeme, “davanın reddine” karar verilmesi gerektiğini belirtmişse de istinaf istemi üzerine, ilgili bölge adliye mahkemesi “*işin esasına girilmesi gerektiğini*” belirterek “yerel mahkeme kararının kaldırılmasına” karar vermiştir.

VI- Yolsuz tescil nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemli somut uyuşmazlıkta;

Davacı (G.) Şirketi vekili dilekçelerinde, özetle,

-“Müvekkili şirkete ait Hatay ili, D. İlçesi Ç. Mahallesi B. Yurdu mevkiinde kain 2419 parsel sayılı taşınmazın, İ. İcra Müdürlüğünün 2016/21367 sayılı dosyasından, ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla’ kanuna ve kamu düzenine aykırı muvazaalı ve yok hükmündeki takip sonucunda, D. İcra Müdürlüğünün 2014/675 Talimat sayılı dosyasından 02.06.2016 tarihinde yapılan muvazaalı ihale sonucunda satıldığını”,

-“İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ihtiva etmediğini, ipoteklerin üst sınır ipoteği olduğunu, doktrinde kabul edildiği üzere, ‘üst sınırı aşan kısmın teminattan yararlanamayacağını ve adi alacak olarak genel hükümlere göre takibe konu edilebileceğini, üst sınırı aşar şekilde yapılan takibe itiraz edilmese de bu durumun değişmeyeceğini ve süresiz şikayet yoluna başvurulabileceğini’, Y.12.HD. içti-hatları uyarınca da, bu konunun ‘süresiz şikayete’ tabi olduğunun belirtildiğini, ipotek belgelerinde de ipoteğin ‘teminat ipoteği’ olduğunun öngörüldüğünü ve ‘... *Bankanın ...doğmuş ve doğacak borçları*...’ denildiğinden, söz konusu ipoteğin üst sınır ipoteği olduğunu, genel kredi sözleşmesi ilgili maddelerinden de sözleşme kurulduğundan, müvekkili şirketin davalı bankaya henüz doğmuş bir borcunun bulunmadığının belgelenmiş olduğunu, Noter kanalı ile gönderilen ihtarname de kat edilerek, istenen alacak miktarı 3.839, 06 TL olduğunu ve 6.000 TL olarak tesis edilen ipotek miktarından az olduğunu, ipoteklerin tesisi anında bir alacak bulunmadığını ve açılacak krediler sebebiyle ileride doğabilecek alacaklar için belirli bir limitle tesis edildikleri sabit olan ipoteklerin üst sınır ipoteği olduğunu, bu takip sonucunda davalılara anapara, faiz ve masraflar olarak ödenecek azami tutarın, ipotek miktarı olan 6.000 TL ile sınırlı olduğunu, İ. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 22.02.2026 T 88/93 s. kararı ile ‘ipoteğin üst sınır ipoteği olduğuna ve dosya alacağının 6.000 TL’yi aşamayacağına’ karar verdiğini ve icra müdürlüğünün buna uygun olarak 16.11.2017 tarihli derece kararı ile davalı (M. Y.)’e 6.000 TL. ödeme yapmış olduğunu”,

-“Davalıların A. 9. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5313 sayılı dosyasından, aynı GKS, ihtarname ve ipotek belgelerine dayanmak suretiyle 6.000 TL’lik bir başka ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla’ takip başlattıklarını, bu durumun, aynı ipotek alacağı için davalıların, biri İ. İcra Müdürlüğü’nün 2016/21367 sayılı dosyası, diğeri A. 9. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5313 sayılı dosyası olmak üzere, iki ayrı dosyadan mükerrer takip yaptıklarını gösterdiğini, 20.03.2024 tarihinde A. 9. İcra Müdürlüğü’ne başvuran davalıların, 2013/5313 sayılı ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla’ yapılan takip dosyasındaki alacaklarının tamamını (M. Y.)’den, takip alacaklısı diğeri davalı (R.) A.Ş. adına haricen tahsil ettiklerini bildirdiklerini ve aynı tarihli icra müdürlüğü kararı ile bu dosyanın kapatılmış olduğunu, ... toplam 6.000 TL tutarındaki 3 adet üst sınır ipoteğinin, ödeme nedeniyle konusuz kaldığı için, dava konusu İ. İcra Müdürlüğü’nün 2016/21367 sayılı ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla’ yapılan takip dosyasının yasa gereği 20.03.2024 tarihinde işleminden kaldırılması gerektiğini ve bu sebeple bu dosyadaki bütün işlemlerin ve ihalenin mutlak butlan ile batıl olduğunu ve yolsuz tapu teskilinin iptali gerektiğini”

-“Davalı (M. Y.)’in ...temlik sözleşmesine istinaden aynı alacak için, genel haciz yoluyla 8.447, 35 TL’lik üçüncü defa olmak üzere, mükerrer takip yapmış olduğunu”

- “...6.000 TL’lik üst sınır ipoteği olmasına rağmen, usul ve yasaya aykırı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takipte icra emri gönderildiğini...”

-“Müvekkillerine gönderilen hesap kat ihtarının usulüne uygun tebliğ edilmediğini, (doğrudan müvekkillerinin sekreterine yapılan tebligatın usulsüz olduğunu)” ve bu nedenle İİK m. 150/ı uyarınca icra emri gönderilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu”,

-“Takip dayanağı belgelerin icra dairesine sunulmadığını”,

-“Alacaklının faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15 gün içinde hesap özlemlerini noter kanalıyla müvekkiline göndermediğini, bu nedenle takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcunu ihtiva etmediğinden ve usulüne uygun kat ihtarı tebliğ edilmediğinden, ödeme emri yerine icra emri gönderilmesinin usulsüz olduğunu”,

-“İcra emri tebliği (doğrudan müvekkillerinin sekreterine yapılan tebligatın) usulsüz olduğundan, takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“Faize faiz istenerek yapılan takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“Davalının talep ettiği faizin yasal dayanağı olan belgeleri takip talebi ve ödeme emrinin ekine eklenmesinin kanuna aykırı olduğunu”,

-“İİK m. 150/e uyarınca icra takibi düştüğünden, takibin yok hükmünde olduğunu”,

-“Takip konusu alacağın zamanaşımına uğramış olduğunu, muaccel bir alacak olmadığından yapılan takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“İhale edilen taşınmaz KDV’den istisna olduğu halde, %18 KDV’li olarak ihale edilmesinin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“Eksik teminat ile ihaleye katılan davalıya yapılan ihalenin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“İhale bedeli, rüçhanlı alacaklar ile paraya çevrilme ve paylaştırma giderlerini karşılamadığından, yapılan ihalenin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-İhale bedeli, verilen süre içinde ödenmediğinden, yapılan ihalenin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu”,

-“Davalılar (M. Y.) ve (M.) Şirketi ile dava dışı (H. B.)’in aynı vekiller aracılığı ile hukuku kullanmak suretiyle müvekkili şirketi zarara uğratmak ve kıymetli taşınmazına el koymak ve ihale bedelini aralarında paylaşmak adına ihaleye fesat karıştırılmasına sebep olan, danışıklı ve hileli işlemleri hep birlikte yaptıklarını” iddia ederek “davalı (M.) adına illetten yoksun ve yolsuz yapılan tapu tescillerinin iptali ile müvekkili adına tescil edilmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise, sürüm bedellerinin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müstereken ve mütesilsilen tahsiline” karar verilmesini talep etmiştir.

VII- Davalı (M.) Şirketi vekili dilekçelerinde, özetle,

-“Davacının, ihale sürecindeki yolsuzluklar nedeniyle, cebri icra yoluyla yapılan satıştan edinilen mülkiyet hakkının iptalini talep ettiğini”,

-“Davacı-borçlu adına kayıtlı taşınmazın ihalesinin, D. İcra Müdürlüğü’nün 2014/675 Talimat sayılı dosyasından müvekkiline yapıldıktan sonra, davacı-borçlu tarafından D. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/149 Esasına kayıtlı ‘ihalenin feshi’ davası açıldığını ve ‘davanın reddine’ karar verilmesi üzerine yapılan istinaf incelemesi neticesinde ‘ihalenin feshine’ karar verildiğini ve kararın temyiz edilmesi üzerine, temyiz aşamasındayken davacının davasından feragat etmiş olduğunu”,

-“Cebri icra ile edinilen taşınmaz mülkiyetini sonsuza kadar muallakta bırakacak bu tür bir davanın açılabilmesinin mümkün olmadığını, ihale sürecindeki ve bundan önceki icra muamelelerine yönelik olarak ‘şikayet’ müessesesini kullanmayan veya başvurduğu kanun yollarından feragat ederek, mevcut durumu kabullenen tarafın, meydana gelen sonuçtan kendi yararına fayda sağlamaya çalışmasının açıkça ‘hakkın kötüye kullanılması’ niteliğinde olduğunu”,

-“Davacı tarafın uzun uzadıya anlattığı, ‘bir kısım icra dosyalarındaki alacakların mükerrer olduğu’, ‘bir kısım alacak dosyalarındaki alacakların mevcut olmadığı’, ‘icra dosyalarındaki alacak miktarlarının yanlış hesaplandığı’ iddialarını öncelikle bu konulara hasren açacağı davalarda ispat etmesi gerektiğini, mevcut davanın bir menfi tespit davası olmadığını, eldeki davadaki iddiaların değerlendirilebilmesi için, davacının öncelikle dava konusu ettiği, borç miktarına veya borcun mevcut olmadığına ilişkin beyanlarını görevli ve yetkili mahkemede açacağı bir davada karar altına alması gerektiğini, bunun gibi, ihale sürecine dahi dahil olmayan, davadan 26 yıl önce tebliğ edilen ‘hesap kat ihtarının usulsüz tebliğ edildiği’ iddiası dinlenilebilir nitelikte olmadığını, icra hukukunda itirazı süreye tabi kılınan bu türden iddiaların, ilgili mahkemesine şikayet yoluyla sunulmaksızın kesinleşmesinden sonra, takibin kesinleşmediği iddiasında bulunma imkanı bulunmadığını, ilgili mahkemeye iddia konusu hakkında açılacak bir davada verilecek ‘takibin iptali’ yönündeki kararın, ihale sürecini etkileyecek mahiyette olacağını, sıkça tekrar edilen ‘muvaazaalı’ ve ‘yok hükmündedir’ ifadeleri

ile biten davacı iddialarının hukuki mesnedi ve dava konusu ile ilgisi bulunmadığını, hesap kat ihtarinin, ödeme emrinin, hesap özetlerinin usulüne uygun tebliğ edilip edilmediğinin ilgili icra hukuk mahkemesinde incelenerek karara bağlanması gereken hususlar olduğunu, tebligat usulsüz dahi olsa, muhatabın muttali olduğu tarihin tebliğ tarihi sayılacağına da dikkate alınması gerektiğini, takip sürecinde, kıymet takdirine, borç miktarına ve sonuçta yapılan ihaleye ilişkin davalar açan davacının, bu hususlara yeni muttali olduğu iddiasının da bulunmadığını”,

-“Davacı tarafın, yine uzun uzadıya takibin düştüğü, ne anlama geliyorsa ‘YOK’ hükmünde olduğu iddialarını sıralamakta, pek çok eski tarihli, olayla ilgisiz veya değişen içtihatları dayanak göstermekte olduğunu, İ. 1. İcra Müdürlüğü’nün 1993/462 sayılı dosyası ile başlayan icra takibinde, icra emrinin borçluya 25.02.1993 tarihinde tebliğ edilmiş olduğunu ve buna göre, alacaklının 25.02.1995 tarihine kadar satış talebinde bulunması ve bu müddet içerisinde satış giderlerini ödemiş olması gerekmekte olup, başkaca incelenmesi gereken bir husus bulunmadığını, kıymet takdirinin kesinleşmesi üzerine 24.08.1994 tarihinde satış talebinde bulunulmuş ve 25.08.1994 tarihinde de satış avansının dosyaya ödenmiş olduğunu, ilk satış talebi ve satış avansının yatırıldığı tarihin ‘2 yıllık satış isteme süresi’ içerisinde olduğunu, icra müdürlüğünce, D. İcra Tetkik Mercii’nin 1994/37-44 Karar sayılı kararında “*ihalesi yapılacak taşınmazın üzerinde bulunan teferruatlarının birlikte satılmasının mümkün olmadığına karar vermesi*” karşısında, satışın yeniden şartname hazırlanmak üzere düşürülmesine karar verilmiş olduğunu ve bu kararın satışta süreleri etkileyen bir yönü bulunmadığını, alacaklının, takibe konu ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren yürürlükte bulunan İİK 150/e maddesindeki 2 yıllık satış isteme süresinde avansı da yatırmak üzere satış talebinde bulunması gerektiğini, bunun dışında, sonraki aşamalarda takibin yenilenmesi, yeniden satış istenmesi gibi durumlarda, satışın süresinde talep edilip edilmediğinin incelenmesine yer olmayacağını, Yargıtay içtihatlarında da ‘ilgili maddede düzenlenen bir ve iki yıllık sürelerin hesabında ödeme-icra emrinin tebliğinden itibaren ilk satış talep tarihinin esas alındığının belirtildiğini (Bknz: 12. HD. 02.06.2015 T. 12585/15074; 19.04.2016 T. 4508/1157; 28.04.2015 T. 9862/11527; 16.06.2015 T. 12017/16650)”,

-“12. HD.’nin 28.03.2016 T. ve 32397/8972 sayılı içtihadı uyarınca ‘ancak gerek süreli gerek süresiz şikayetin icra takibi sonuçlanıncaya kadar, yani infaz oluncaya kadar mümkün olduğunu, takip sonuçlandıktan sonra o takibe ilişkin bir işleme karşı süresiz şikayet yoluna başvurulamayacağı”,

-“Davacının ihale alıcısından KDV alınmaması gerektiğine ilişkin beyanlarının da, ihale sürecine hazırlık işlemine yönelik olduğunu, ihalede KDV alınmaması gerektiği halde kendilerince ödenmiş olmasının, davacının menfaatini etkileyen bir husus olmadığını, ihaleye katılımı etkilediği iddiasının da tutarlı olmadığını, defalarca ihale edilen taşınmaza hiçbir arttırmada müvekkilden başka pey süren olmadığını”,

-“7.500, 00 TL ipotek bedelinin muhammen bedelin üzerine eklenmesi gerekmediğini, zira 3.646.733, 70 TL olan ihale başlangıç bedelinin, 7.500, 00 TL’den daha büyük olduğunu ve ipotek alacağının bu bedel içerisinden ödeneceğini, kanunun amacının rüçhanlı alacaklıların alacağının karşılanması olduğunu ve ihalenin 3.649.500, 00 TL üzerinden yapıldığını, ihale bedelinin, hem muhammen bedelin yüzde ellisini,

hem paraya çevirme ve paylaşırma masraflarını, hem de rüçhanlı alacaklının alacaklarını karşılamakta olduğunu, belediyenin emlak vergisi alacağının ise rüçhanlı alacak olmayıp, kanunun rüçhanlı alacaklılardan kastının ipotek alacaklıları olduğunu”,

-“İhale süreci ile ilgili danışıklılık, hileli işlem ve muvazaa iddialarının, davacının her zamanki iftiralardan ibaret olup, mahkemeleri yanıltmak gayesiyle öne sürülen mesnetsiz ifadeler olduğunu, savunma sınırları içerisinde kalmak ve hukuki olmak kaydıyla, davacı tarafın her iddiasına cevap verileceğini ancak dilekçelerdeki üslubun bu sınırları aşmamasına gayret etmek gerektiğini, davacı tarafın şirketin mevcut durumundan faydalanarak, bir şekilde gelir elde etme gayretiyle resmi makamları ve bu arada icra müdürlüklerini nasıl yanılttıkları bilgileri dahilinde olmakla birlikte, davacı tarafın aksine, dava konusu ile ilgili olmayan hususlarla mahkemenizi meşgul etme hakları bulunmadığından, burada zikredilmeyeceğini”,

-“Eksik harcın ikmal edilmesi ve harç eksikliği tamamlanmadan yargılamaya devam edilmemesi gerektiğini”,

-“Davacı dilekçelerinde davaya dayanak gösterilen, A. 9. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5313 esas sayılı dosyasında davalı müvekkilinin taraf bulunmadığını, ihale alıcısı olan müvekkilinin, İ. 1. İcra Müdürlüğü'nün 1993/462 sayılı dosyası ile birlikte, davacının borçlusu olduğu dosyaları temlik alan (M. Y.)'den temlik aldığını, temlik alınan icra dosyaları arasında A. 9. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5313 sayılı dosyası bulunmadığını, bu hususun ihalenin yapıldığı dosya içerisinde mevcut temlikname ile sabit olduğunu, yani, üçüncü kişi konumunda bulunan müvekkilinin işlemin tarafı olmadığını, ayrıca, icra dosyası içerisinde yer alan Beyoğlu 18. Noterliği'nin 18/04/2014 tarih ve 09602 yevmiye numaralı ‘Alacağın Temlik Sözleşmesi’ incelendiğinde görüleceği üzere; A. 9. İcra Dairesinin 2013/5313 sayılı dosyası ile ihalenin yapıldığı İ. İcra Dairesinin 2016/21623 sayılı dosyanın, temlik alacaklısı (M. Y.)'e devredilen dosyalar arasında yer almakta olduğunu, doğal olarak dosyaların temlik bedellerinin alacaklıya ödenmiş olduğunu ve ancak bu sayede dosyaların kendisine devredildiğini, yani, A. 9. İcra Dairesinin 2013/5313 sayılı dosyası dışındaki tüm dosya alacaklarının temlik eden (R.) A.Ş.'ye ödenmiş olduğunu, yapılan bu ödemelerin, ‘alacağın tahsili’ amacıyla değil, ‘temlik bedeli’ olarak yapıldığını, borçlu tarafından dosyalara yapılan bir ödeme söz konusu olmadığından, temlik işlem nedeniyle yapılan ödemelerin borcu sona erdiren bir hükmünün de bulunmadığını, alacağın ve icra dosyasının temlik edilmiş olması nedeniyle, dosyada taraf ve tasarruf ehliyeti kalmamış olan temlik eden vekilinin, icra dosyasına sunduğu beyanların da hukuki bir geçerliliğinin bulunmadığını, aynı şekilde, A. 9. İcra Müdürlüğü'nün dosyayı ‘haricen tahsil’ nedeniyle kapatmış olmasının da bir hükmü ve geçerliliğinin bulunmadığını”,

-“Temlik alan alacaklının daha sonra İ. İcra Müdürlüğündeki dosyayı müvekkiline temlik etmiş olduğunu, Adana İcra Müdürlüğü'ndeki dosya alacağına ilişkin temlikli bir işlem yapılmamış olduğunu”,

-“İhale ve teminat bedelinin eksik ve süresinde ödenmediğine ilişkin beyanların da dosya içeriğine uygun düşmeyen ifadeler olduğunu, ihaleye ‘alacağa karşılık’ iştirak edilmiş olup, ihale tarihindeki alacak miktarları kadar teminat ödemekten muaf olmaları ve ihale bedelinden alacaklarının mahsup edilmesinin kanun ve içtihatlar gereği olduğunu, ihale sürecinden sonra, alacaklı olunan dosyalar ile ilgili ‘takibin

iptaline’ karar verilmiş olsa da bu durumun ihalenin sıhhatini etkileyen bir husus olmadığını, ihale bedelinin müvekkili tarafından süresinde ödenmiş olduğunu ve icra müdürlüğünce alacaklarının bu bedelden mahsup edilmiş olduğunu, hatta, tescil için sıra cetvelinin kesinleşmesi gerektiğinden, bu süreyi beklemek istemeyen müvekkilinin, ihalede alacağına mahsup edilen ihale bedelini de icra dosyasına yatırarak tescil işlemini sağlamış olduğunu”

belirtmiştir.

VIII- Bilindiği gibi, hukuken geçerli bir iktisap sebebine dayanmaksızın gerçekleştirilen tescil, lehine tescil yapılan kişinin mülkiyet hakkını kazanması sonucunu doğurmaz, bu durumda tescil yolsuz olur. Yani, *tescilin gerçek hak sahipliği durumuna uygun olmadığı durumlarda, bu tescil, yolsuz bir tescildir*.¹¹⁵ TMK m. 1024/2 hükmü, “bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan” veya “hukukî sebepten yoksun” bulunan tescilin yolsuz olduğunu düzenlemektedir. Örneğin, ilgilinin, tescil anında *ayırt etme gücüne sahip olmaması* yapılan tescili doğrudan sakatlar.¹¹⁶

Somut olayda olduğu gibi, ihalenin feshi davası açan ve bu davada aleyhine hüküm kurulan borçlunun, genel mahkemede *yolsuz tescil* nedenine dayalı ‘ihalenin iptali’ ile ‘ihale konusu taşınmazın tekrar kendi adına tescilini’ talep edip edemeyeceği uygulamada ve doktrinde tartışma konusu olmuştur.

Doktrinde çoğunluk görüşe göre, borçlu, bu durumda sadece ihalenin feshi isteminde bulunabilir, daha sonra tapu iptali ve tescil davası açması mümkün değildir. Yani, “*icra hukuk mahkemesinin ‘ihalenin feshi talebinin reddine’ ilişkin kararlarının kesin hüküm (HMK. m. 303) teşkil eder*”¹¹⁷. İhalenin feshi davasına bakan icra mahkemesi diğer hukuk mahkemelerinin sahip olduğu yetkiden daha fazlasına sahip olduğu gibi, *tarafların ikrarıyla bağlı olmadan, taraflardan ayrı olarak kendiliğinden araştırma yaparak yargılamayı yürütebilmektedir*, yani Yargıtayın kabul ettiğinin aksine *ihalenin feshi istemine bakan icra mahkemesinin bu konuda yaptığı inceleme, şekilci ve yüzeysel değildir*...¹¹⁸ İhalenin feshi davasından sonra borçluya tapu iptali tescil

¹¹⁵ TEKİNAY, S. S./AKMAN, S./BURCUOĞLU, H./ALTOP, A. Tekinay Eşya Hukuku, 5. Bası, 1989, s: 348, 410; OĞUZMAN, M. K./SELİÇİ, Ö./OKTAY Ö. S. Eşya Hukuku, 21. Baskı, 2018, s: 259; ÜSTÜNDAĞ, S. Tapu Kütüğünün Tashihi Dâvası, 1959, s: 43; NOMER, H./ERGÜNE, M. S., Eşya Hukuku, 8. Bası, 2020, s. 179; KURT, E. Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, 2004 s. 31; ÖZDEMİR, H./BİLDİR, M. Borçlunun İhale Alıcısına Karşı Tapu Sicilinin Düzeltilmesini Talep Etmesinin Yerindeliği, İzmir Barosu Dergisi, Ağustos 2022, s. 64.

¹¹⁶ ÖZDEMİR, H./BİLDİR, M. age. s. 64. – SİRMEN, A.L. Eşya Hukuku, 5. Baskı, 2017, s: 225 – ERCAN, İ. Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 10. Baskı, 2023, s: 819

¹¹⁷ KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013 s: 722 – ARSLAN, R./YILMAZ, E./TAŞPINAR AYVAZ, S./HANAĞASI, E. İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, 2020, s: 353 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2014, 3. Baskı, C: 2, C: 1, s: 403; C: 3, s: 5093 – MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 2016, s: 506 – ARSLAN, R. Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, 1977, s: 66 – PEKCANİTEZ, H./SİMİL, C. İcra ve İflas Hukukunda Şikayet, 2. Baskı, 2017, s: 452 - DOMANIÇ, H. Hukukta Kaziyye Muhkeme ve Nisbi Tesiri, 1964, s: 18 – COŞKUN, M. Açıklamalı-İçtihatlı İİK. 2016, C: 2, 5. Baskı, s: 2759 – ERCAN, İ. age., s: 827

¹¹⁸ SİRMEN, L./TAŞPINAR-AYVAZ, S. Yargıtay Kararlarına Göre İhale Feshedilmeksizin Sicilin Düzeltilmesi Davası Açılması, Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri, Ed. Tuğçe Tuzcuoğlu, A. Hulki Cihan, 2019, s: 519.

davası açma imkânı tanınması *cebrî artırmaları imkânsız kılabilir*.¹¹⁹ Aksi görüşün kabul edilmesi durumunda, *hukukî güvenlik ilkesi ihlal edilir, icra mahkemesinin karar verme yetkisinin genel mahkemeye devredilmesi, görev kurallarına ve tabîi hâkim ilkesine aykırılık oluşturur*.¹²⁰

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, doktrindeki görüşlere paralel olarak, “*icra hukuk mahkemesinin ‘ihalenin feshi talebinin reddine’ ilişkin kararlarının kesin hüküm teşkil edeceğini*” kabul etmektedir¹²¹. Buna karşın tapu iptali ve tescil nedenine dayalı davaları temyizen inceleyen **Yargıtay 1. Hukuk Dairesi** /ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu)¹²², ihalenin feshini talep etmeden veya ihalenin feshi talebi reddedilmiş olsa bile ihale alıcısına karşı yolsuz tescil nedenine dayalı dava açılabilceği görüşündedir.

IX- Somut uyuşmazlıkta; davacının icra mahkemesine yaptığı başvuru sonucunda verilen kararı istinaf mahkemesi olarak inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince “ihalenin feshi isteminin kabulüne” karar verdiğini belirtmiştik. Bölge Adliye Mahkemesince lehine verilen karara karşın, davacının bu davasından feragat etmesi düşündürücüdür... Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararı davalı (alacaklı/alıcı) tarafından temyiz edilmişse de, -temyiz incelemesi yapılmadan- davacı borçlunun feragati nedeniyle ‘davanın reddine’ karar verilmiştir.

Bilindiği gibi, *feragat, kesin hüküm gibi sonuç doğurur* (HMK m. 311). Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun¹²³ belirttiği üzere, “Davadan feragat ile dava konusu uyuşmazlık esastan sona ermiş olur, bu nedenle mahkeme henüz feragat nedeniyle davanın reddine karar vermemiş olsa bile davacı feragatten dönemez; feragati ile bağlıdır. Feragat, ıslah yolu ile dahi hükümsüz kılınamaz... Ancak irade bozukluğu hâllerinde feragatin iptali istenebilir.”

Davalı alacaklı/alıcının, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin İİK’nun 129. maddesine dayalı olarak verdiği hatalı kararı temyiz etmesi üzerine, davacı, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin bu kararı büyük ihtimalle bozacağı düşüncesiyle ve ihale bedeli olan **3.649.500, 00 TL’nin %10’u oranında para cezası ile** karşı karşıya kalmamak adına ihalenin feshi davasından feragat etmiş olabilir... Anayasa Mahkemesi 22.11.2012 T. 68/182 s. kararı ile “İİK’nun 134. maddesinin ikinci fıkrasında ihalenin feshi davasının reddi halinde öngörülen -ihale bedelinin- yüzde onu oranındaki para cezasının Anayasa’ya aykırı olmadığını” belirtmiştir. Bu durumda, borçlunun, tekrar, genel hükümlere dayalı yolsuz tescil davası açabilmesinin mülkiyet hakkının korunması ilkesine bağlamak ne kadar isabetli olur tartışmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, mülkiyet hakkı, sadece dava konusu taşınmazın eski maliki değil, son maliki açısından da korunması gereken bir haktır. Nitekim, ihale alıcısı (M.) Şirketi temlik alacaklısı konumunda olup, davacı borçlu şirketin (temlik eden) bankaya ve dolayısıyla davalı şirkete borcu bulunduğu sabittir. Davalı şirket muvazaaya dayanan gerçek bir alacağı temlik alıp daha sonra dava konusu taşınmazı ihalede

¹¹⁹ **ATALI, M./ERMENEK, İ./ERDOĞAN, E.** İcra ve İflâs Hukuku, 5. Baskı, Ankara, s: 325.

¹²⁰ **ÖZDEMİR, H./BİLDİR, M.** age. s. 85 vd.

¹²¹ Bknz: 12. HD. 06.12.2018 T. 12146/12974; 22.02.2016 T. 33299/4629; 24.05.2011 T. 11807/10306 vb. (www.e-uyar.com)

¹²² Bknz: HGK. 17.10.2019 T. 1-1279/1070 (www.e-uyar.com)

¹²³ Bknz: HGK. 22.03.2023 T. (14)7-462/247 (www.e-uyar.com)

(alacağına mahsuben) satın almıştır. Yargıtay, doktrindeki görüşlerin aksine ihalenin feshi isteminin reddinden sonra yolsuz tescil nedeniyle dayalı tapu iptali tescil davasının açılabilmesi görüşünde de, somut uyumsuzlukta, **ihalenin feshi isteminden kendi özgür iradesiyle feragat eden, yani, ihalenin feshine ilişkin uyumsuzluğun esastan sona ermesine neden olan davacı şirketin**, tekrar aynı sebeplerle, bu kez asliye hukuk mahkemesinde ihalenin iptalini talep edebileceğini kabul etmek ne *usul ekonomisi*, ne *hukuki güvenlik ilkesi* ne de *mülkiyet hakkının korunması* ilkesiyle bağdaşmaz.

Aşağıda, davacı borçlu şirketin dayandığı, tescili yolsuz hale getirdiğini iddia ettiği, “ihalenin feshi/iptali” sebeplerini incelemeye çalışacağız:

XI- “İhale bedelinin rüçhanlı alacaklar ile paraya çevrilme ve paylaştırma giderlerini karşılamadığı” iddiası:

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın gerek “**birinci artırmada**” ve gerekse “**ikinci artırmada**” ihale edilebilmesi için, teklif edilen bedelin hem taşınmazın kıymetinin % 50’sini ve hem de ipotek bedelini karşılaması gerekir mi?

Gerek **doktrinde** ve gerekse **Yargıtay içtihatlarında** “bunlardan hangisi fazla ise, teklif edilen bedelin sadece taşınmazın kıymetinin yüzde ellisini veya ipotek bedelini karşılaması (ve ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını da karşılaması) yeterli olacağı, ayrıca teklif edilen bedelin hem taşınmazın kıymetinin yüzde ellisini ve hem de ipotek bedelini birlikte karşılaması gerekmeyeceği” belirtilmektedir.

Doktrinde bu konuya ilişkin görüşler şu şekilde ifade edilmiştir:

“Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın “birinci artırmada” ihale edilebilmesi için, teklif edilen bedelin hem taşınmazın kıymetinin % 50’sini ve hem de ipotek bedelini karşılaması gerekmez. Bunlardan hangisi fazla ise, onu karşılaması yeterlidir...”¹²⁴

“...İhalenin yapılabilmesi için satış bedelinin malın tahmin edilen değerinin yüzde ellisini veya satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanlı olan alacaklılardan hangisi fazla ise onu karşılaması, ayrıca her iki durumda da satış ve paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir...”¹²⁵

“Birinci artırmada taşınmazın ihale edilebilmesi için, artırma bedelinin muhammen kıymetin yüzde ellisi ile rüçhanlı alacakların ve satış ve paylaştırma masraflarının toplamını geçmesi şart değildir. Artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde ellisini bulmuş ve bu bedel rüçhanlı alacaklar toplamından satış ve paylaştırma masraflarını karşılıyor ise, taşınmaz muhammen kıymetin en az yüzde ellisini teklif etmiş olan kişiye (alıcıya) ihale edilir.”¹²⁶

¹²⁴ UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. a.g.e., C: 2, s: 2268 - UYAR, T. İcra Hukukunda İhale ve İhalenin Bozulması, 3. Baskı, 2002, C: 1, s: 592 vd. - UYAR, T. İcra Hukukunda İhale ve İhalenin Bozulması, 2. Baskı, 1988, s: 330 vd. - UYAR, T./KALE, S./UYAR, C. İhale ve İhalenin Feshi, 2025, s: 448

¹²⁵ PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / ÖZEKES, M. a.g.e., s: 364 - PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı), 3. Bası, 2016, s: 261

¹²⁶ KURU, B. / ARSLAN, R. / YILMAZ, E. İcra ve İflas Hukuku, 27. Baskı, 2013, s: 335

“Yargıtayın benimsediği ve bizim de katıldığımız bir görüşe göre, mahcuz taşınmazın icra müdürü tarafından tahmin ve takdir edilen (muhammen) kıymetinin % 50’si ile alacağı, satışı isteyen alacaklının alacağına nazaran rüçhanlı olan alacaklıların, taşınmaz ile temin edilmiş muaccel alacakları toplamı karşılaştırılır. Bu iki kalemden hangisi daha fazla ise ona, taşınmazın paraya çevirme ve paylaşırma masrafları eklenir. Bulunan bu miktar, birinci artırmada ihalenin yapılabilmesi için teklif edilmesi gereken en düşük bedel olup, buna asgari ihale bedeli denir. Diğer bir deyişle, artırmada teklif edilen en yüksek peye ihalenin yapılabilmesi için, bu peyin karşılaması gereken en düşük meblağ, asgari ihale bedeli olup, en yüksek pey bu miktardan az ise ihale yapılamaz.”^{127 128}

“...Birinci artırmada taşınmazın ihale edilebilmesi için, artırma bedelinin taşınmazın muhammen (tahmin olunan) değerinin yüzde ellisini bulmuş olması ve bu bedelin rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olması ve satış ile paylaşırma masraflarını karşılıyor olması halinde taşınmaz, tahmini değer en az yüzde ellisini teklif etmiş olan kişiye (alıcıya) ihale edilir.”¹²⁹

Doktrinde aynı doğrultudaki diğer görüşler için bkz: **KARSLI, A.** İcra ve İflas Hukuku, 3. Baskı, 2014, s: 341; **ERTURGUT, M.** İcra ve İflas Hukukunda Menkul-lerin Paraya Çevrilmesi, 2000, s: 102; **COSKUN, M.** Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, 5. Baskı, C: 2, 2016, s: 2611; **KARMIŞ, E.** Satış, Satışın İptali, C: 2, 2015, s: 976 vb.

Yüksek mahkeme de bu konuda,

“İhale bedelinin satışa konu taşınmazın *muhammen değerinin % 50’si* ile o mal ile güvence altına alınan ve satış isteyen *alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından hangisi fazla* ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaşırma masraflarını geçmesi gerektiğini”¹³⁰

“İİK 129/2 hükmünden anlaşılması gerekenin, satış bedelinin muhammen bedelin %40’ı ile paraya çevirme ve paylaşırma masraflarını karşılaması ve var ise ayrıca da rüçhanlı alacağın üzerinde olmasının yeterli olacağı, yasadan amaçlananın bu olduğu belirgin olduğu halde, **satış bedelinin, hepsinin toplamı üzerinden olması gerekmediğini**”¹³¹

“İİK. 129/II uyarınca, taşınmazın ikinci ihale günü satılabilmesi için, artırma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin=ileri sürülen en yüksek peyin) taşınmazın tahmin edilen değerinin % 40’ını bulması, satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanlı olan alacaklılar varsa, onların toplamından fazla olması ve ayrıca paraya çevirme ve paylaşırma masraflarını da karşılaması gerekeceğini (yoksa; **artırma bedelinin bunların hepsinin toplamından fazla olması gerekmediğini**)”¹³²

belirtmektedir.

¹²⁷ **MUŞUL, T.** İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, C: 1, 2013, s: 833 vd.

¹²⁸ **MUŞUL, T..** İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 2016, s: 138

¹²⁹ **ARSLAN, R. / YILMAZ, E. / AYVAZ, S. T.** İcra ve İflas Hukuku, 2. Baskı, 2016, s: 326

¹³⁰ Bknz: 12. HD. 19.01.2023 T. 12919/317. Ayrıca bkz: 12. HD. 29.05.2024 T. 3341/5505 (www.e-uyar.com)

¹³¹ Bknz: 12. HD. 20.01.2014 T. 35291/1176 (www.e-uyar.com)

¹³² Bknz: 12. HD. 27.1.2006 T. 23749/1144 (www.e-uyar.com)

Yargıtayın bu konuya ilişkin içtihatlarında **ve doktrindeki** görüşlerde belirtildiği gibi; “üzerinde satışı istemiş olan alacaklı dışında, üçüncü bir kişi lehine ipotek bulunan bir taşınmazın ‘gerek birinci ve gerekse ikinci artırmada’ icra dairesince satılabilmesi için, teklif edilen (ileri sürülen) en yüksek peyin **hem** ‘taşınmazın kıymetinin yüzde ellisini’ ve **hem de** ‘taşınmazın üzerindeki ipotek miktarını’ (ve ayrıca satış/paylaştırma masraflarını) karşılması gerekmeyip; satışın yapılabilmesi için, ileri sürülen en yüksek peyin ‘taşınmazın kıymetinin yüzde ellisi’ ile ‘taşınmazın üzerinde bulunan ipotek miktarı’ndan hangisi fazla ise bunu ve ‘satış/paylaştırma masrafları’nı karşılması yeterlidir.

Bu nedenle somut olayda; takdir edilen kıymeti 7.286.065, 00 TL olan dava konusu taşınmazın -yapılan birinci artırmada- ipotek bedelinden (7.500, 00 TL’den) daha yüksek olan ve *taşınmazın değerinin yüzde ellisi* olan 3.643.032, 50 TL ile 3.701, 20 TL olan *satış ve paylaştırma giderlerini* karşılayan **3.649.500, 00 TL**’ye ihale edilmiş olmasında İİK.’nün 129/I, c: 3 maddesine aykırılık bulunmamaktadır. Sonuç olarak, ihale İİK m. 129’a ve karşılama prensibine uygun yapıldığından, bu iddiaya dayalı “yolsuz tescil” istemi yerinde değildir.

XI- Usulsüz Tebligat İddiaları ve Buna Bağlı Diğer İddialar:

İcra ve iflas işlerinde tebligat konusu, hem İİK. mad. 21’de ve hem de İİK. mad. 57’de düzenlenmiştir. Her iki maddede de “icraya ait tebliğlerde, Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı” belirtilmiştir.

Tebligat, usulsüz de yapılmış olsa, hükümsüz sayılmaz. Usulsüz tebligata rağmen, muhatap bunu öğrenmişse, tebliğ geçerli sayılır. Bu durumda, muhatapın belirttiği tarih, “tebliğ tarihi” olarak kabul edilir (Teb. K. mad. 32/II, Teb. Tüz. mad. 51/II; Teb. Yön. mad. 53/II). Muhatap, usulsüz tebligatı öğrenmemişse, tebligat yapılmamış sayılır (Teb. Tüz. mad. 51; Teb. Yön. mad. 53). Muhatapın usulsüz tebliği öğrenip öğrenmediği ve öğrenmişse bunun tarihi, başka bir belge yoksa, muhatapın beyanına göre tespit edilir.¹³³

Tebligatın usulsüzlüğü nedeniyle -7 günlük şikayet süresi içinde¹³⁴ şikayet yoluna başvuran muhatap en geç “şikayet tarihinde tebligatı öğrenmiş” sayılacağından, o tarihte usulsüz tebligat, geçerli tebligata dönüşür. Bu bakımdan, tebliğ ile başlaması gereken süreler, şikayet tarihinden itibaren işlemeye başlayacağından, tebligatın usulsüzlüğünü ileri sürerek, iptalini isteyen muhatapın aynı zamanda takip ya da borca karşı ileri süreceği itirazlarını da birlikte ileri sürmesi gerekir. Çünkü, takip ya da borca karşı ileri süreceği itirazları bildirme süresi, “usulsüz tebligatın iptali” tarihinden değil, “usulsüz tebligatı öğrendiği” tarihten itibaren işlemeye başlamıştır.¹³⁵

¹³³ Bknz: 12. HD. 13.12.2011 T. 11117/28597; 03.11.2011 T. 5109/21341; 24.02.2011 T. 20011/1874; 22.02.2011 T. 20858/1421; 15.09.1992 T. 2966/10311 (www.e-uyar.com)

¹³⁴ Bknz: 12. HD. 26.09.2011 T. 1751/16673; 29.09.2011 T. 919/17102; 30.03.2001 T. 4560/5511; 02.10.2000 T. 12885/14033; 24.04.2000 T. 6047/6613 vb.

¹³⁵ **OSKAY, M.** Tebligat Hukuku ile İlgili Sorunlar (Yarg. D. 1995/4) s: 507

Yüksek mahkeme bu konuda;

-“Usulsüz tebliğ işlemini öğrenen muhatabın, bu tebliği öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde şikayet yolu ile tebligatın usulsüzlüğünü icra mahkemesi önüne getirmesinin gerekli olduğunu”¹³⁶

-“7201 sayılı Kanunu'nun 32. maddesi gereğince tebligatın usulsüz olması halinde muhatabı tebliğden haberdar olmuş ise muteber sayılacağından, kıymet takdiri tebliğ işlemi usulsüz olsa bile borçlu öğrendiği tarihten itibaren yasal sürede kıymet takdirine itiraz etmediğinden kıymet takdirinin kesinleşmiş olacağını”¹³⁷

-“Komşunun, apartman görevlisi veya yöneticisi gibi kimselerin muhatabın işe gittiği ‘çarşıya çıktığı’ gibi beyanlarının muhatabın tebliğ adresinden geçici olarak ayırdığını kabul etmek için yeterli olduğunu- Tebligat, Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak yapılmış olup mevzuatta haber verilen komşunun adresinin yazılacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından usulsüz tebliğ şikayetinin reddine karar verilmesi gerekeceğini”¹³⁸

-“Usulsüz tebliğ işlemini öğrenen muhatabın bu tebliği öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde şikayet yolu ile tebligatın usulsüzlüğünü icra mahkemesi önüne getirmesi gerektiği ve muhatabın, şikayet dilekçesinde öğrenme tarihi bildirmemiş ise, en geç şikayet tarihinde usulsüz tebligatı öğrendiğinin kabulü gerektiğini”¹³⁹

-“Borçlu vekilinin icra memurluğuna başvurarak, ödeme emri, takip konusu çek ve ödeme emrinin tebliğine ilişkin bütün tebliğ mazbatalarının fotokopilerini talep ettiği ve şikayet dilekçesinde sadece ödeme emri tebliğ işlemini şikayet konusu yaptığı ve 103 davetiyesi tebliğ işleminin usulsüzlüğüne yönelik bir iddiada bulunmadığı ancak duruşmada 103 davetiyesinin tebliğinin usulsüz olduğunu ileri sürdüğü görülmekle, en geç anılan davetiyenin tebliğ edildiği tarihte takibi öğrendiğinin kabulü ile şikayetin süre aşımı nedeniyle reddi gerektiğini”¹⁴⁰

-“Borçlu vekili tarafından ‘kıymet takdirinin düşük takdir edildiği, bilirkişi raporunun usulsüz tebliğ edildiği’ belirtilmişse de davacı borçlunun en geç usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olan satış ilanının tebliği ile birlikte kıymet taktirinden haberdar olduğu, İİK m. 16/1 uyarınca yasal yedi günlük sürede icra mahkemesi nezdinde şikayet yoluna başvurmadığı anlaşıldığından, bu hususun artık ihalenin feshi nedeni olarak incelenip dinlenilmesine imkan olmadığını”¹⁴¹

-“Kıymet takdir raporunun usulsüz tebliği şikayetinin de usulüne uygun satış ilanı tebliğinden itibaren süresi içinde şikayet edilmediği anlaşıldığından, ihalenin feshi isteminin reddi gerektiğini”¹⁴²

belirtmektedir...

¹³⁶ Bknz: 12. HD. 19.09.2018 T. 8016/8367 (www.e-uyar.com)

¹³⁷ Bknz: 12. HD. 21.11.2012 T. 23933/34157 (www.e-uyar.com)

¹³⁸ Bknz: 12. HD. 09.09.2024 T. 1667/6913 (www.e-uyar.com)

¹³⁹ Bknz: 12. HD. 26.12.2017 T. 25802/16211 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁰ Bknz: 12. HD. 05.07.2017 T. 4877/10182 (www.e-uyar.com)

¹⁴¹ Bknz: 12. HD. 25.01.2023 T. 12914/487 (www.e-uyar.com)

¹⁴² Bknz: 12. HD. 18.01.2023 T. 12916/286 (www.e-uyar.com)

Somut uyuşmazlıkta; (ihalenin feshi istemine bakan ilk derece mahkemesi ile bölge adliye mahkemesinin kabulünde olduğu üzere) **satış ilanı, borçlu şirketin avukatına Tebligat Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.** İİK m. 127 uyarınca, taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (varsa vekiline) tebliğ edilmelidir.¹⁴³ Vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur (7201 sayılı Tebligat Kanunu m. 11; Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 18). Satış ilanı borçlu şirkete (vekiline) usulüne uygun tebliğ edilmiş olduğu gibi, borçlu şirketin icra mahkemesine süresinden sonra yapmış olduğu kıymet takdirine itiraz başvurusu da bulunmaktadır. Tüm bunlara karşın, borçlu şirket 'icra emri tebliğinin usulüz olduğuna' dair icra mahkemesine başvurmamıştır... Yukarıda belirttiğimiz gibi, tebligatın usulsüzlüğü nedeniyle -7 günlük şikayet süresi içinde¹⁴⁴ şikayet yoluna başvuran muhatap en geç "şikayet tarihinde tebligatı öğrenmiş" sayılacağından, o tarihte usulsüz tebligat geçerli tebligata dönüşür. Bu nedenle, somut olayda, **borçlu şirket vekiline tebligat yapıldığında (veya, eğer daha erken ise, borçlu şirketin kıymet takdirine ilişkin şikayette bulunduğu tarihte) önceki tebligatlar usulsüz olsa da geçerli hale gelmiştir.**

Somut uyuşmazlıkta, örneğin; "grafoloji ve sahtecilik uzmanlarından aldırılan bilirkişi raporuna göre, ödeme emri tebliğ mazbatasındaki imzanın davacı elinden çıkmadığı kanaatinin bildirildiği, davalının 2 adet muvaazalı borç senedi düzenleyerek davacı aleyhine icra takibi başlattığı ve icra takibinde davalıya çıkarılan tebligatların usulüne uygun olmadığı uyuşmazlıkta; cebri ihale ile devralan davalılar adına oluşan kaydın hukuki temelden yoksun olup, yolsuz tescil niteliğinde bulunduğunu, davalı ve oğlu olan diğer davalının yolsuz tescili bilen ve bilmesi gereken kişi konumunda bulunduğunu ve TMK m. 1023'ün korumasından yararlanamayacağı"¹⁴⁵ iddia ve ispat edilseydi, davacının yolsuz tescile dayalı iddiaları dinlenebilirdi. Oysa, somut olayda, en geç, davacı borçlu şirket vekiline yapılan tebligat ile icra takibine ilişkin tüm tebligatlar geçerli hale gelmiş olup borçlu şirket bu konuda icra mahkemesine usulsüz tebligat şikayetine ilişkin başvuruda bulunmayı tercih etmemiştir.

Davacı borçlu şirketin "icra emrinin usulsüz tebliğ edildiğine" ilişkin usul ve yasa uygun bir başvurusu olmadığı gibi, ihalenin hazırlık aşamasında sessiz kaldığı şikayet konusu yapmadığı, icra hukukuna ilişkin diğer iddialarının dinlemesi de mümkün değildir. Bu anlamda, davacı borçlu şirket, "*faize faiz istenerek yapılan takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu*" iddia etmişse de, **Yargıtayın** kabul ettiği gibi, "işlemiş faizin fahiş olup olmadığı hususu takibin şekline göre *itiraz* veya *şikayet* konusu yapılmalıydı".¹⁴⁶ Gerçekten **Yüksek mahkeme** "borçlunun yetkiye, borca ve faize ilişkin itirazlarını İİK m. 62/1 uyarınca, takibin şekline göre, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra müdürlüğüne yapılması gerektiğini, ancak ihtar gönderilmeyerek borcun muaccel olmadığına, takip koşulunun oluşmadığına yönelik

¹⁴³ Bknz: 12. HD. 08.11.2023 T. 4267/7263; 12. HD. 27.09.2022 T. 8343/9379 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁴ Bknz: 12. HD. 26.09.2011 T. 1751/16673; 29.09.2011 T. 919/17102; 30.03.2001 T. 4560/5511; 02.10.2000 T. 12885/14033; 24.04.2000 T. 6047/6613 vb.

¹⁴⁵ Bknz: 1. HD 1.10.2019 T. 5930/4918 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁶ Bknz: 12. HD. 03.06.2024 T. 670/5731 (www.e-uyar.com)

iddiaların ise İİK m. 16 uyarınca şikayet niteliğinde olup icra mahkemesince incelenmesi gerekeceğini”¹⁴⁷ belirtmektedir.

Davacı borçlu şirket vekili; “takip dayanağı belgelerin icra dairesine sunulmadığını” belirtmişse de, bu iddialara dayalı olarak yolsuz tescil nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemli açılan davanın dinlenemeyeceği kanısındayız. Çünkü bu iddianın şikayet mercii ve süresi bellidir: **Yüksek mahkeme** bu konuda;

-“İİK m. 58’e dayalı olarak takip dayanağı belgenin takip dosyasına sunulmadığına ilişkin iddianın İİK m. 16 gereğince 7 günlük şikayet süresine tabi olduğunu”¹⁴⁸

-“Belge aslı veya suretinin icra kasasında bulunmadığı ve borçluya tebliğ edilmediğine dair İİK. m. 58/III’den kaynaklanan şikayetin, 7 günlük süreye tabi bulunduğunu”¹⁴⁹

-“Alacak belgesine dayalı olarak yapılan ilamsız takipte belgedeki imzaya ve bu imzanın şirket yetkilisine ait olmadığına yönelik yasal süresi içerisinde herhangi bir itiraz ve takip dayanağı belgenin kendilerine gönderilmediğine ilişkin şikayette bulunulmadığından bilahare itirazın kaldırılması yargılaması sırasında belgeye yönelik itirazda bulunulamayacağını”¹⁵⁰

-“Takip dayanağı belgelerin ödeme emrinin ekine eklenmemesi üzerine ödeme emrinin iptali istemiyle icra mahkemesine şikayette bulunulmaması halinde bu hususun itirazın kaldırılması aşamasında değerlendirilemeyeceğini”¹⁵¹

-“İcra takibinin dayanağı olan belgenin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmediğine ilişkin şikayetin ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde yapılması gerekeceğini”¹⁵²

belirtmektedir.

Yüksek mahkemenin bu içtihatları gözetildiğinde, **davacının yapması gereken bu konuda süresinde icra mahkemesine şikayet yoluna başvurmak**tı. Yoksa, söz konusu icra takibi kesinleştikten ve ihale gerçekleştirildikten sonra, bu iddia ne ihalenin feshi sebebi olabilir ne de ihale neticesinde yapılan tescil, bu nedenle yolsuz hale gelir.

Benzer şekilde, davacı borçlu şirket bugüne kadar, “*kendisine gönderilen hesap kat ihtarının usulüne uygun tebliğ edilmediğini ve bu nedenle İİK m. 150/ı uyarınca icra emri gönderilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu*” veya “*ipoteğin türü nedeniyle icra emri gönderilemeyeceği*” iddiasıyla icra mahkemesine herhangi bir başvuruda bulunmamıştır. Oysa borçlu şirket bu konuda bir başvuruda bulunsaydı ve iddiasının isabetli olduğu ortaya çıksaydı, ihalenin durdurulması mümkündü¹⁵³. Buna karşın, süresinde yapılmayan başvurunun dinlenmeyeceği de açıktır. **Yüksek mahkeme** de aynı

¹⁴⁷ Bknz: 12. HD. 14.03.2024 T. 5473/2502 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁸ Bknz: 12. HD. 30.03.2023 T. 9312/2205 (www.e-uyar.com)

¹⁴⁹ Bknz: Bknz: 12. HD. 12.12.2011 T. 10446/31362 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁰ Bknz: 12. HD. 24.09.2012 T. 10574/27430; 16.10.2012 T. 12192/29667 (www.e-uyar.com)

¹⁵¹ Bknz: 12. HD. 17.09.2012 T. 8764/26542 (www.e-uyar.com)

¹⁵² Bknz: 12. HD. 02.04.2012 T. 25853/10564; 12.06.2012 T. 4123/20128; 27.11.2012 T. 14314/35198; 22.11.2012 T. 16725/34389 (www.e-uyar.com)

¹⁵³ Bknz: 12. HD. 13.06.2024 T. 3295/6351 (www.e-uyar.com)

görüştür: ‘Hesabın kat edilmesine yönelik iddia, ayrı bir şikayet konusu olup fesih nedeni olmaz’.¹⁵⁴

Yeri gelmişken, İcra ve İflas Kanunumuzun alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesine hizmet eden 363 ve 364. maddelerine değinmekte fayda görüyoruz: “İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz” (İİK m. 363/IV, c.1). “Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.” (İİK m. 364/III). Borçlu, ihalenin feshi davasından ve yolsuz tescil davasından önce yapacağı başvurular ile icra hukukuna yönelik hatalı olduğunu düşündüğü hususları gündeme getirebilir, bu konudaki başvuruları ciddiye alındığında *icra takibinin* veya *satışın durdurulmasını* sağlayabilirdi.

Yüksek mahkeme bu konuda,

“Şikayetçi borçluların icra mahkemesine başvurusu, sair nedenlerin yanı sıra ‘takibin mükerrer olduğu’ iddiasına dayalı ‘takibin iptali’ istemli şikayet olup, bu kararın istinaf başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılmasının İİK m. 363/4’ e aykırılık teşkil edeceğini”¹⁵⁵

“Takibe itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilmeyeceğini”¹⁵⁶

belirtmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, icra takibinin tarafları, icra mahkemesine şikayet yoluna başvurmamış, kesinleşen icra takibinde dava konusu taşınmaza yapılan kıymet takdirinin de kesinleşmesi üzerine gerekli ilanlar yapıldıktan sonra cebri ihale gerçekleştirilmiştir.

İhale hazırlık aşamasında sessiz kalan taraflar, daha sonra bu dönemde var olduğunu düşündükleri bir eksiklik veya hata nedeniyle ‘ihalenin feshini’ talep edemez. **Yüksek mahkeme** örneğin, KDV konusunda, “KDV oranı ile satış ilanına dair iddiaların satışa hazırlık aşamasına ilişkin olup ihale öncesi satışa hazırlık işlemlerine ilişkin olarak şikayet konusu edilmediği müddetçe ihalenin feshi davasında öne sürülmesi halinde ihalenin feshine karar verilmesinin mümkün olmadığını”¹⁵⁷ birçok kararında açıkça belirtmektedir. Bu konuda bir hata olduğu düşünülüyorduyorsa davacı borçlu veya davalı alacaklı satıştan önce icra dairesine veya icra mahkemesine başvurmalıydı...

XII- İİK m. 150/3 uyarınca icra takibi düştüğünden, takibin yok hükmünde olduğu iddiası:

Bu konuda, (ihalenin feshi davasına bakan) icra mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi, “dava konusu icra takibinin 17.02.1993 tarihli olduğunu, takip tarihinde yürürlükte olan İİK m. 150/e bendi uyarınca icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren iki yıllık üzere içerisinde taşınmazın satışını istenmesi gerektiği, icra emrinin borçluya 25.02.1993 tarihinde tebliğ edildiğini, davalının 15.08.1994 tarihinden satış talebinde

¹⁵⁴ Bknz: Bknz: 12. HD. 19.01.2023 T. 12917/318 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁵ Bknz: 12. HD. 04.12.2024 T. 4961/10234 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁶ Bknz: 12. HD. 14.03.2024 T. 847/2501; 12. HD. 29.02.2024 T. 474/1988 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁷ Bknz: 12. HD. 17.01.2023 T. 12860/254; 12. HD. 30.03.2023 T. 106/2221; 12. HD. 17.01.2023 T. 7675/249 (www.e-uyar.com)

bulunduğunu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin içtihatlar uyarınca satış talebi için öngörülen iki yıllık sürenin hesabında ilk satış tarihi esas alınması gerektiğini, bu nedenle davacının süresinde olmayan satış talebi iddiasına itibar edilmediğini” belirtmiştir.

Gerçekten **Yargıtay** bu konuda;

-“İİK. mad.150/e uyarınca ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren iki sene (şimdi; bir sene) içinde istenmesi satışın istenmesi gerektiğini- İki (şimdi; bir) yıllık sürenin hesabında, ödeme ya da icra emrinin tebliğinden itibaren ilk satış talebinin tarihi esas alınacağını”¹⁵⁸

-“İlk satış talebinin yasal süresinde yapılması halinde, İİK. mad. 150/e uyarınca takibin düşmesinin söz konusu olmadığını”¹⁵⁹

-“Örnek 6 numaralı ödeme emrinin tebliğ edilmesi üzerine, taşınmazın satışının istenmesi ve satış kararı verildikten sonra ihalenin feshi davasının açıldığı somut olayda; ilk satış talebi yasal süresinde yapıldığına ve satış talebinin geri alınması da söz konusu olmadığına göre, sonraki satış talebinin bir yıllık sürede olmaması sonuca etkili olmayıp, yasada belirtilen sürenin satış talebi için öngörülmesi karşısında; satışın aynı süre içerisinde yapılmamış olmasının, usulüne uygun satış talebini ortadan kaldırmadığı gibi takibin İİK'nun 150/e maddesi gereğince düşmesi sonucunu da doğurmayacağını”¹⁶⁰

belirtmektedir.

Belirtilen nedenlerle, davacı borçlu şirketin, **İİK m. 150/3 uyarınca icra takibi düştüğünden, takibin yok hükmünde olduğu iddiası** da dinlenemez.

XIII- Eksik teminat ile ihaleye katılan davalıya yapılan ihalenin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğu iddiası:

Bilindiği gibi, ihaleye kural olarak *teminat* karşılığında katılınabilir. Ancak, ihaleye katılan kişinin ihale konusu taşınmaz üzerinde haczi/ipoteği bulunması halinde veya ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı yapılan satışlarda paydaşın ihaleye katılması durumunda teminat göstermeden ihaleye katılım mümkündür.

Yüksek mahkeme bu konuda,

-“Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat göstermesi gerektiğini, ancak satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı belirtilen oran nispetinde ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca teminat aranmayacağını”¹⁶¹

-“Haciz koydurmuş alacaklı bir kişi ise veya birden fazla kişi olmasına rağmen alacağı ilk sırada ise, bu durumda alacağının, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde yirmisi kadar veya ondan fazla olması halinde artırmaya katılabilmek için teminat göstermekle yükümlü olmadığını”¹⁶²

¹⁵⁸ Bknz: 12. HD. 15.11.2016 T. 20412/23565 (www.e-uyar.com)

¹⁵⁹ Bknz: 12. HD. 07.11.2016 T. 28669/23049 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁰ Bknz: 12. HD. 22.10.2020 T. 7008/9085 (www.e-uyar.com)

¹⁶¹ Bknz: 12. HD. 11.11.2014 T. 26425/26722 (www.e-uyar.com)

¹⁶² Bknz: 12. HD. 19.10.2023 T. 2217/6432; 12. HD. 24.11.2015 T. 28060/29142 (www.e-uyar.com)

–“Şikayetçinin ihale konusu taşınmaz üzerindeki hisse oranına göre teminat yatırmadan ihaleye katılabileceğini”¹⁶³

belirtmektedir.

Alacaklı (veya paydaş) olandan (alacağı/payı oranında) teminat aranmaması ihale kurumunun doğası gereğidir. Zaten alacağı (payı) olan bir kimseden bunu elde etmesi için ayrıca teminat aranması hakkaniyetli olmaz. Somut uyuşmazlıkta, davalı şirket alacağı ve taşınmaz üzerindeki ipoteği nedeniyle teminat aranmaksızın ihaleye kabul edilmiştir. Bu nedenle **davacı borçlu şirketin, ‘davalı şirketin yapılan ihaleye eksik teminat ile katıldığı’ iddiası gerçek dışıdır.**

XIV- İhale bedelinin verilen süre içinde ödenmediği iddiası:

“Alıcı, aynı zamanda borçludan “alacaklı” ise, kendi alacağı ile yatırmak zorunda olduğu ihale bedelini takas edebilir.^{164 165} Alacağına mahsuben satışa konu taşınmazları ihalede satın almış olan alacaklıya, icra müdürlüğünce “ihale bedelini nakit olarak yatırması” için süre verilmesi halinde, alacaklı bu hatalı işleme karşı süresiz şikayet yoluna başvurabilir.¹⁶⁶

Yüksek mahkeme bu konuyla ilgili olarak;

“Satış bedelinin kural olarak peşin yatırılması gerekirse de, alıcıya 10 günü geçmemek üzere bir süre tanınabileceğini”¹⁶⁷ ve

“Haciz kaydındaki alacaklının, ihale alıcısı olması durumunda, alacağına mahsuben, satış bedelini ödemekten kaçınabileceğini, sıra cetveli yapılarak oluşturulan hesap tablosunda, alıcı-alacaklı aleyhine fark doğduğunda, bu farkın ödenmesi hususunun alıcıya bildirilmesi gerekeceğini, muhtıraya rağmen bu miktarın ödenmemesi halinde ihalenin feshi gerekeceğini”¹⁶⁸

Davacı borçlu şirket, ‘ihale sonrasında davalı alacaklı/alıcı şirkete ödeme için on günlük süre verilmesi nedeniyle ihalenin usul ve yasaya aykırı olduğunu’ ileri sürmüşse de ihalenin feshi istemine bakan yerel mahkemenin de kabul ettiği gibi, İİK m. 130 uyarınca bu uygulamanın isabetli olduğu ve davacı borçlu şirketin bu iddiasında hukuki yararı olmadığı açıktır. Üstelik, alacağına mahsuben gerçekleşen ihalelerde, kimi zaman, alıcı alacaklının yatırması gereken ihale bedeli sıra cetveli kesinleştikten sonra ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, ihale bedelinin yatırılması 10 günlük süreden sonra mümkün olabilmektedir...

¹⁶³ Bknz: 12. HD. 01.12.2022 T. 9787/12655 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁴ ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, 2. Baskı, 2013, s: 276 – ERTURGUT, M. İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, 2000, s: 125 – KURU, B. El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 587 – GÖKÇE, Z. Tüm Yönleriyle İzale Şuyu Dava ve Takipleri, s: 733 vd.

¹⁶⁵ Bknz: 12. HD. 03.10.2011 T. 1447/17439; 17.03.2011 T. 23110/3731; 14.11.2011 T. 6038/22716; 10.03.2011 T. 580/3176; 24.02.2011 T. 32824/1842; 13.12.2004 T. 21794/25796; 28.09.2004 T. 18538/20389; 10.04.2003 T. 4645/7837 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁶ Bknz: 12. HD. 17.03.2011 T. 23110/3731; 31.05.2001 T. 9157/9712 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁷ Bknz: 12. HD. 04.11.2013 T. 25955/34449 (www.e-uyar.com)

¹⁶⁸ Bknz: 12. HD. 19.12.2011 T. 12971/30398; 12. HD. 14.11.2011 T. 6038/22716; 12. HD. 01.11.2011 T. 4870/21056; 12. HD. 03.10.2011 T. 1447/17439; 12. HD. 17.03.2011 T. 23110/3731; 12. HD. 10.03.2011 T. 580/3176 (www.e-uyar.com)

Belirtilen nedenlerle, ihale bedelinin verilen süre içinde ödenmediği iddiası ile ihale sonrası yapılan tescilin yolsuz olduğu ileri sürülemez.

XV- Takip konusu alacağın zamanaşımına uğramış olduğu, muaccel bir alacak olmadığından yapılan takibin kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğu iddiaları:

Yüksek mahkeme, “ipotekle güvence altına alınmış olan alacağın zamanaşımına uğramayacağını”¹⁶⁹ ve Fon alacağı yönünden geçerli olan zamanaşımı süresi temlik kapsamında olup, dosya alacaklarını temellük eden alacaklı yönünden de uygulanması gerektiğini”¹⁷⁰ belirtmektedir.

Borçlu, icra emrinin tebliğinden önceki dönemde, ilamın zamanaşımına uğradığını ileri sürüyorsa, icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren “7 gün içinde” (İİK. m. 33/I) buna karşın, icra emrinin tebliğinden sonraki dönemde gerçekleşmiş zamanaşımına dayanarak¹⁷¹, icranın geri bırakılmasını istiyorsa “her zaman” (İİK. m. 71/II; 33/II)¹⁷² -daha doğrusu; ilamın icrasının bitmesine (takibin son bulmasına) kadar- bu iddiasını -takip dayanağı- ilam ile kanıtlayabilir. İİK m. 149/a göndermesi ile ipotegün paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takiplerinde de uygulanması gereken İİK m. 33/1, 2 ve 4 uyarınca, itfa, imhal ve zamanaşımı nedenlerine dayalı olarak icra mahkemesinden icranın geri bırakılması istenebilir.¹⁷³

Somut olayda, “şirketin alacağı zamanaşımına uğramadığı” gibi “alacağın muaccel olmadığına” dair davacı-borçlunun iddiaları da isabetli değildir. Davacı borçlu şirketin bu konuda da icra mahkemesine usulüne uygun bir başvuruda bulunmadığını ayrıca belirtelim. Belirtilen nedenlerle, bu konudaki iddianın da tescilin yolsuz olmasına yol açması mümkün gözükmemektedir.

XVI- “Borcun bulunmadığı, ödendiği, mükerrer takip yapıldığı” şeklinde iddialar:

Sözcük anlamı “söndürmek” olan “itfa”, hukuki bir kavram olarak “borcun herhangi bir nedenle ödenip sona erdirilmesini” belirtir. Borcu sona erdiren, ödeme, takas, tecdit (yenilenme), alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi gibi hukuki sebepleri “itfa” kavramı içinde düşünmek gerekir.^{174 175}

¹⁶⁹ Bknz: 3. HD. 14.02.2012 T. 19480/3485; 12. HD. 14.06.1993 T. 4123/10678; 12. HD. 25.11.1985 T. 4445/10035; HGK. 18.01.1969 T. TD.-1199/43 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁰ Bknz: 12. HD. 28.03.2012 T. 25917/10013; 12. HD. 27.03.2012 T. 24703/9654 (www.e-uyar.com)

¹⁷¹ UYAR, T. Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması (Yargı Düny. Mayıs/2004, s: 9-13)

¹⁷² Bknz: 12. HD. 26.01.2012 T. 31917/1743; 27.02.2012 T. 19473/5124; 24.12.2012 T. 20877/39443; 13.09.2012 T. 7759/26404; 25.12.2012 T. 30769/39685; 13.09.2012 T. 18980/26231; 30.10.2012 T. 21899/30742; 21.01.2013 T. 32133/1383; 08.10.2012 T. 24350/28595; 17.10.2012 T. 20827/29932; 19.06.2012 T. 12830/21228; 13.03.2012 T. 23210/7693; 15.03.2004 T. 358/5941; 23.02.2004 T. 26883/3648; 19.02.2004 T. 25654/3269 (www.e-uyar.com)

¹⁷³ Bknz: 12. HD. 02.05.2011 T. 27773/8099 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁴ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 3, 1993, s: 2282 – KARACA, A. İlamlı İcra Tatbikatı, 1949, s: 222 – AZMİ, S. / İZZET, N. İcra ve İflas Kanunu Esasları ve Şerhi, 1933, s: 68 – ÜSTÜNDAĞ, S. age., s: 367

¹⁷⁵ Bknz: 12. HD. 29.03.2010 T. 25503/7263 (www.e-uyar.com)

Belirtilen “*itfa sebepleri*”nin, borçlu tarafından belirli belgelerle kanıtlanması gerekir. Gerçekten; a) İcra emrinin tebliğinden önceki devreye ait itfa iddiasının: 1- Yetkili mercilerce re’sen yapılmış ya da usulüne göre onaylanmış 2- İcra dairesinde ya da icra mahkemesinde veya mahkeme önünde kabul olunmuş (ikrar edilmiş) belgelerle kanıtlanması, b) İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede gerçekleşen itfa iddiasının da 1- Noterce re’sen -düzenleme suretiyle- yapılmış ya da onaylanmış belgelerle, 2-İcra tutanağıyla kanıtlanması gerekir. İkinci varsayımda, “imzası alacaklı tarafından kabul (ikrar) edilen belgeler”e yer verilmemişse de, bu belgeleri de buraya dahil saymak gerekir.^{176 177}

Yüksek mahkeme,

“Alacağı temlik ederek artık alacaklı sıfatı kalmayan bankanın ipotekten kaynaklı hak ve alacağının bulunmadığına dair cevabi yazısına itibar edilerek, ‘dosya borcunun itfa edildiğinin’ kabul edilemeyeceğini”¹⁷⁸

“Temlik eden bankanın tasarruf yetkisi sona erdikten sonra bildirdiği yazıya itibar edilemeyeceğini”¹⁷⁹

“Takip dosya alacağının tüm ferileriyle birlikte borçlu cırantaya temlikinin ‘itfa’ sonucunu doğurmayacağını”¹⁸⁰

“Takip alacağının temlik edilmesinden sonra, temlik eden önceki alacaklının ceza dosyasına vermiş olduğu ifadesinin, İİK. m. 71 kapsamında itfaya yönelik beyan olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığını”¹⁸¹

belirtmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, davalı alacaklı şirket temlik alacaklısı konumundadır. Davacı borçlu şirketin ise elinde borçlu olmadığına dair bir menfi tespit ilamı bulunmadığı gibi, mükerrer takip yapıldığına ilişkin bir başvurusu, takibe konu borcun ödendiğine dair bir dekont vs. de bulunmamaktadır. Davacı borçlu şirket “temlik eden alacaklının icra dosyasına yaptığı bir bildirim nedeniyle borcunun sonlandığını” iddia etmektedir. Oysa, temlik işleminin gerçekleşmesi için ödenen para, dosya borcuna mahsuben yapılmış bir ödeme olarak kabul edilemez.

Bilindiği gibi, HMK m. 29 hükmü, taraflara dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü getirmiştir. Eğer davacı şirket borcunu ödeseydi, itfa nedeniyle icra takip dosyasının kapanması mümkün olurdu. Ancak alacağı temlik alanın, ödediği temlik bedelinin ‘borca mahsuben yapıldığını’ kabul etmek mümkün değildir. Somut uyuşmazlıkta, borçlu tarafından veya onun adına icra dosyalara yapılan bir ödeme söz konusu olmadığından, temlik işlem nedeniyle yapılan ödemelerin borcu sonlandırmak amacıyla yapıldığı iddia edilemez. Bu anlamda, temlik eden vekilinin, temlik bedeli olarak aldığı ödemeyi değerlendirirken yanlış ifadeler kullanması ve ilgili İcra

¹⁷⁶ KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 3, s: 2284 –AKYAZAN, S. İcra ve İflas Kanunundaki Yeni Değişik Hükümler Üzerinde İnceleme ve Açıklamalar. 1965, s: 16

¹⁷⁷ Bknz: 12. HD. 20.09.2011 T. 1175/16112; 12.06.1990 T. 13571/7328 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁸ Bknz: 12. HD. 27.09.2021 T. 3680/7956 (www.e-uyar.com)

¹⁷⁹ Bknz: Bknz: 12. HD. 25.02.2016 T. 819/5256 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁰ Bknz: 12. HD. 19.12.2024 T. 5914/10850 (www.e-uyar.com)

¹⁸¹ Bknz: 12. HD. 24.02.2016 T. 28055/5095 (www.e-uyar.com)

Müdürlüğünün (A. 9. İcra Müdürlüğünün) icra takip dosyasını ‘haricen tahsil’ nedeniyle kapatmış olması da bir sonuç doğurmaz....

XVII- “Danışıklı, hileli işlemlerle ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası”:

“Bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini taraflar ispat etmelidir. Bir davada ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı konusu 4721 sayılı Kanun’un ‘İspat yükü’ başlıklı 6. maddesinde ‘*Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür*’ şeklinde düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 190. maddesine göre de ‘*İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir*’.¹⁸²

Açıklanan bu genel hükümler uyarınca, davalıların hileli ve danışıklı işlemler yaparak ihaleye fesat karıştırdıklarına dair *soyut iddialara* itibar edilmesi mümkün değildir.

Yüksek mahkeme, öteden beri, “Davacı tarafından dava dilekçesinde öne sürülen ihaleye fesat karıştırıldığı yönündeki beyan soyut iddiadan ileri geçmediğinden, ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekeceğini”¹⁸³ belirtmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, işbirliği içinde ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen davalıların bunu nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin ciddi bir iddia ortaya konulmamıştır. Örneğin, davalıların ceza davası nedeniyle kesinleşen bir dolandırıcılık eylemi neticesinde gerçekleştirilen bir ihale yapıldığından yolsuz tescil iddiası dinlenebilirdi...¹⁸⁴

Sonuç: Davacı-borçlunun, mülkiyet hakkını korumak adına açtığı “ihalenin feshi davası” reddedildikten sonra da *yolsuz tescil* nedenine dayalı “ihalenin iptalini” isteyebileceği kabul edilse de, somut uyuşmazlıkta;

- Satış ilanı kendisine usulüne uygun (vekiline Teb. K. m. 17 uyarınca) tebliğ edilen davacı-borçlu şirketin, süresinde usulsüz olduğunu iddia ettiği diğer tebligatlara karşı şikayet yoluna başvurmamış olması nedeniyle, icra takibinde yapılan tüm tebligatların geçerli hale gelmiş olduğu; davacı-borçlu şirketin bugüne kadar icra emrini iptali, borcu olmadığıın tespiti için menfi tespit, diğer icra dosyasının ‘infazen kapatılması’ nedeniyle borcun sonlandığı iddialarına dayalı şikayet vb. hukuki yollara da başvurmamış olduğu, ‘itfa’ nedeniyle borcun sonlandığı iddiasına dayanak yaptığı ödeme, aslında alacağın temlik için yapılan bir ödeme olduğundan bu iddianın dinlenmesinin mümkün olmadığı (HMK. m. 29), yani “icra takiplerinden birinin infaz edilmesi nedeniyle, ihaleye konu icra dosyasındaki alacağın da sonlandığına” ilişkin iddianın yerinde olmadığı,

- Takip dayanağı belgelerin dosyaya eksik sunulduğu, hesap özetlerinin borçluya tebliğ edilmemiş olduğu, faize faiz istendiğine ilişkin vs. şikayetlerin süresinde icra mahkemesine yapılmamış olduğu,

¹⁸² Bknz: HGK 12.07.2023 T. 1-249/747 (www.e-uyar.com)

¹⁸³ Bknz: 12. HD. 13.02.2023 T. 13568/797; 12. HD. 09.04.2019 T. 2712/5930; 12. HD. 22.03.2016 T. 3764/8344 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁴ Bknz: 1. HD 13.02.2019 T. 4757/914 (www.e-uyar.com)

- İhale ve ihaleye hazırlık sürecinde herhangi bir usulsüzlüğün tespit edilmediği, satışın İİK m. 150/e uyarınca süresinde istenmiş olduğu, icra hukukunda ihalenin sağlıklı gerçekleşmesi için icra takibinin taraflarına şikayet hakkı tanındığı ancak burada önemli olan hususun süresinde şikayet yoluna başvurmamak olduğu, davacı-borçlunun KDV konusunda ihaleye hazırlık aşamasında sessiz kalıp sonradan bu iddiaya dayanmasının mümkün olmadığı, alacağa mahsuben ihaleye giren alacaklıdan teminat aranmamasının yerinde olduğu, ihale bedelinin İİK. m 129’a uygun şekilde hesaplandığı (ihale bedelinin, karşılama prensibine aykırı olmadığı), ihale bedelinin iddia edilen aksine süresinde yatırılmış olduğu,

- İhaleye fesat karıştırıldığı iddialarının ise ispat edilememiş olduğu,

anlaşıldığından, “*yolsuz tescil*” nedenine dayalı açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumuzu, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak ve davacı-alacaklı (M.) Şirketine vekili Av. Mehmet Ümit Hasanca tarafından ilgili mahkemeye “*uzman görüşü*” (HMK. m. 293) olarak ibraz edilmek üzere, saygıyla sunulur...30.04.2025

157) Uygulamada İpotekli Takiplerin Düşündürdükleri... (İİK. m. 148 vd.; TMK. m. 883/II)

(Legal Hukuk Dergisi’nde yayımlanacaktır.)

A-Şikayetçi-borçlu (ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişi), şikayet dilekçesinde “*hakkında yapılmış olan icra takibinde, kendisinin ipotekli taşınmazı ‘asıl borçlu R. P.’den değil, onun taşınmazı devrettiği M. E.’ndan devralmış olduğunu, bunun takip talebinde yanlış ifade edilmiş olduğunu, bu hususun takibin iptalini gerektirdiğini*” ileri sürmüştür.

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde;

A l a c a k l ı; lehine ipotek tesis edilen kimsedir. Somut uyuşmazlıkta bu kişi A. A.’DIR. Bu konuda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

B o r ç l u; alacaklı olan kişiye borcundan dolayı taşınmazı üzerinde ipotek tesis eden kimsedir. Bu kişi de somut uyuşmazlıkta R. P.’dir.

‘Asıl borçlu’ R. P., daha sonra üzerinde lehine ipotek bulunan bu taşınmazını, M. E.’na, o kişi de M. B.’a devretmiştir...

Bu kişilerin yani M. E. ile M. B., her ikisi de alacaklı A. A.’ya karşı müteselsilen “*taşınmaz maliki*” sıfatıyla sorumludurlar. Haklarında yapılan icra takibinde de b o r ç l u s ı f a t ı y l a yer alırlar.

İpotekli takiplerde alacaklı, İİK. m. 149/I uyarınca hem ‘*asıl borçlu*’ ya ve hem de ‘*taşınmazı mülkiyeti üçüncü bir kişiye geçmişse, bu kişiye*’ birer icra emri göndermek zorunda olduğu için, somut uyuşmazlıkta da alacaklı A. A. -Şanlıurfa İcra Dairesinin 2024/..... sayılı dosyasında- yaptığı icra takibinde hem ‘*asıl borçlu*’ R. P.’i ve hem de ipotekli taşınmazı kendisinden önceki kişiden (yani; M. E.’ndan) devralmış olan ve halen, taşınmaz adına kayıtlı bulunan M. B.’a borçlu sıfatıyla İİK. 149/I uyarınca birer ‘icra emri’ göndermiştir.

Alacaklı A. A., icra takibinden önce de –‘zorunlu takip arkadaşı’- durumunda bulunan her iki borçluya 11.11.2024 tarihinde birer İHTARNAME göndererek “ipotekli borçlarını ödemelerini” bildirmiştir.

Bu nedenle, şikayetçi-borçlu (ipotekli taşınmazı devralmış olan ve taşınmaz hala üzerinde kayıtlı bulunan üçüncü kişi) M. B.’ın “*kendisinin borçlu sıfatını taşımadığı*” şeklindeki itirazı yerinde değildir. Çünkü bu kişi, İHTARNAME’ de ve İCRA EMRİ’nde belirtilen borçtan sorumludur. (Ancak; aşağıdaki paragrafta açıklayacağımız gibi; taşınmaz maliki üçüncü kişi M. B.’ın sorumluluğu sadece ipotekli taşınmazla sınırlı olduğundan ve ipotekli taşınmazın dışında şahsi sorumluluğu söz konusu olmadığı halde, asıl borçlu R. P. ise ipotekli taşınmazın satılması halinde alacaklı A. A.’ ya karşı bütün malvarlığı ile (şahsen) sorumlu olmaya devam eder...)

Ne *İcra ve İflas Kanunu’nda* (İİK. m. 148, 149 vd) ve ne de *İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde*, “ takip talebi”nde ve “icra emri” nde hakkında takip yapılan borçlunun “asıl borçlu” ya da “ipotekli taşınmazı devralan üçüncü kişi taşınmaz maliki” olduğunu açıkça belirtilmesi zorunluluğu öngörülmemiştir.... Bu husus, herkese -ilgili olmak kaydıyla- açık bulunan tapu kayıtlarının incelenmesi halinde kolaylıkla öğrenilebilir...

B- İpotekli takiplerde, ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişi, ‘asıl borçlu’ gibi borçtan şahsen sorumlu olmayıp sadece ipotēge konu borcun ödenmemesi halinde taşınmazın satılmasına katlanmak ve taşınmazın satış bedeli ile ipotekli borcun tamamen karşılanmaması halinde, alacaklıya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu husus aşağıdaki Yargıtay’ın içtihatlarında da, açıkça belirtilmiştir:

✓ “İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin sorumluluğunun, ipotekli taşınmaz ile sınırlı olduğu”¹⁸⁵

✓ “İpotek veren 3. kişi yönünden borç muaccel hale getirilmediği takdirde, onun hakkında takip başlatılamayacağı”¹⁸⁶

✓ “Taşınmaz maliki üçüncü kişinin, aynı zamanda ipotek akdinin dayanağı olan kredi sözleşmesinde ‘müteselsil kefil’ olmasının, ipotēğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte kişinin ‘ipotek limiti ile sorumlu olduğu’ ilkesini değiştirmeyeceği”¹⁸⁷

✓ “Taşınmaz maliki üçüncü kişinin -alacaklıya karşı- sorumluluğunun, ipotēğin paraya çevrilmesi yolu ile taşınmazın satılması ile sona ereceği, aldığı ‘rehin açığı belgesi’ne dayanarak alacaklının taşınmaz maliki hakkında takipte bulunamayacağı”¹⁸⁸

Görüldüğü gibi; ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişinin sorumluluğunun, ipotekle sınırlı olması, alacaklı tarafından onun hakkında ipotēğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasına engel teşkil etmez...

C- Şikayetçi-borçlu (ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişi) şikayet dilekçesinde “alacaklı tarafından -Şanlıurfa İcra Dairesinin 2024/..... sayılı dosyada- ipotēğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip (İİK. m. 149) yapıp, borçluya ‘örnek: 6, İCRA EMRİ’ gönderilmiş olmasının hatalı olduğunu, bu nedenle takibin iptaline karar verilmesi gerektiğini” belirtmişse de bu şikayet sebebi yerinde değildir.

Gerçekten, alacağı ipotekle (İİK. m. 23/1) güvence altına alınmış olan alacaklı, şu üç durumda «**ipotēğin ilamlı takip yolu ile paraya çevrilmesi**» isteminde bulunabilir:

1) «Alacak» veya «ipotek hakkı» veya «her ikisi» bir ilâm ya da ilâm niteliğindeki (İİK. m. 38) bir belgede tesbit edilmişse (İİK. m. 150/h),

2) «İpotek akit tablosu» kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içeriyorsa (İİK. m. 149),

3) İpotek akit tablosu «kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarı»nı içermese dahi, «borçlu cârî hesap veya kısa, orta, uzun vâdeli kredi şeklinde işleyen ‘nakdî veya ‘gayrinakdî bir kredi’yi kullandıran taraf, borçluya (krediyi kullanan tarafa), ‘cârî hesabın kesilmesine’, ‘kısa, orta, uzun vâdeli kredi hesabının muaccel kılınması’na ilişkin hesap özeti’nin veya ‘gayri nakdî kredinin ödenmesi olması’ nedeniyle tazmin talebi’nin

¹⁸⁵ Bknz: 12.HD. 18.02.2016 T. 27301/4516 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁶ Bknz: 12. HD. 08.06.2010 T. 2662/14487 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁷ Bknz: 12. HD. 6.10.2009 T. E: 9414, K: 18089 (www.e-uyar.com)

¹⁸⁸ Bknz: 11. HD. 25.4.1984 T. 2244/2365 (www.e-uyar.com)

noter marifetiyle gönderildiğine dair, noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse (İİK. m. 150ı).¹⁸⁹

Somut uyuşmazlıkta; alacaklı A. A., Şanlıurfa İcra Dairesinin 2024/..... sayılı icra dosyasında, 18.11.2024 tarihinde “takip talebi”nde bulunurken, icra dosyasına ibraz ettiği İPOTEK BELGESİ’nin ikinci sayfasında açıkça;

“Aşağıdaki hususlarda (tarafklar) anlaşmışlardır:

Tarafklarca, tapu kütüğü ve elektronik ortamda kayıtları incelenen ve yukarıda özellikleri belirtilen KAB Mah., 107 ada, 1 parselin tamamı R. P. adına kayıtlıyken, bu defa adı geçen A. A.’dan aldığı 12.000.000, 00 TL (on iki milyon TL) bedel mukabilinde, diğer kredi için A. A. lehine **1.derecede, faizsiz ve 20.11.2024 süre ile ipotek tesis ettiğini** ve ipotek alacaklısı A. A. bizzat bu ipoteği A. A. lehine aynı bedel ve şartlarla kabul ettiğini... birlikte ifade ve beyan ettiler...”

denilmiştir.

Yani, “bu ipoteğin, R. P.’in, A. A.’dan aldığı 12.000.000, 00 TL bedel mukabilinde tesis edildiği” açıkça belirtilerek, bu ipoteğin bir “anapara ipoteği” olduğu açıklanmıştır.

Anapara ipoteklerinin paraya çevrilme şekli “*ipoteğin ilamlı takip yoluyla paraya çevrilmesi (İİK. m. 149) olduğundan, somut olayda yapılmış olan takip şeklinde hatalı bir yön bulunmamaktadır...*”¹⁹⁰

*

D-Şikayetçi-borçlu (ipotekli taşınmazı devralmış olan üçüncü kişi) vekili, şikayet dilekçesinde “*müvekkilinin alacağın tamamından sorumlu olmadığı gibi, icra emrinde belirtilen faize yönelik de bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zira ipotek belgesinde de ipoteğin faizsiz olduğu hususu geçmektedir.*”

ş e k l i n d e beyanda bulunmuştur.

Şikayetçi vekilinin ileri sürdüğü bu şikayet sebebi de yerinde değildir. Gerçekten; ipotek “*faizsiz (bılafaiz)*” olarak kurulmuşsa, alacaklı, vade tarihine kadar faiz isteyemez, fakat vadeden itibaren faiz isteyebilir.¹⁹¹ Örneğin, uygulamada görüldüğü gibi “altı ay ya da bir yıl vade ile faizsiz” olarak kurulan bir ipotekte, alacaklı, “altı ay (bir yıl) sonra vade tarihinden itibaren faiz isteyebilir...” Borçlu, *sözleşme ve akit tablosunda* öngörülen faiz oranına göre gecikme faizini ödemekle yükümlüdür, bu orana (miktar) itiraz edemez.

İcra müdürü (yardımcısı) “vade tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar işleyecek faizleri” hesaplayıp, asıl alacağa (anaparaya) ekler.¹⁹²

¹⁸⁹ Ayrıntılı bilgi için bkznz: KURU, B. İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 2013, 2.Baskı, s: 1008 vd- UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C: 2, 2014, s: 2752- ERCAN, İ. Uygulamalar İçin İcra ve İflas Hukuku (El Kitabı), 11.Baskı, s: 1225 vd.

¹⁹⁰ ATAMULU, İ. Türk Hukukunda Anapara İpoteği, 2023, s: 391 vd.

¹⁹¹ UYAR, T./UYAR, A./ UYAR, C. age., C: 2, s: 2233 vd.- ERCAN, İ. age. s: 1214-1233- DEY-NEKLİ, A. İcra ve İflas Hukukunda İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2013, s: 155

¹⁹² 12.HD. 28.09.1988 T. 7684/10477 (www.e-uyar.com)

İpotek belgesinde bir vade öngörülmemiş ve borçluya ihtar çekilmek suretiyle borç muaccel hale getirilmemişse alacaklı, ancak takip tarihinden itibaren faiz isteyebilir.¹⁹³

Yüksek mahkeme “bila faiz” konusunda;

√ «Taraflar arasında, ipotek akit tablosunda; bila faiz ve 28 ay süreli ipotek tesis edilmiş olması halinde, belirlenen 28 aylık sürenin sonundan itibaren ancak yasal faiz talep edilebileceğini, ipotek belgesinde belirlenen sürenin sonundan itibaren ipoteye konu borca ilişkin ticari faiz istenebileceği yönünde ayrık bir düzenleme bulunmadığından, mahkemece; yasal dayanağı bulunmadığı halde, ticari faiz istenebileceğinin kabulünün isabetsiz olduğunu»¹⁹⁴

√ “Mahkemece, sıra cetvelinde ilk sırada yer alan alacağa ilişkin ipotek resmi senesinde karz ipoteginin bir yıl müddetle bila faiz olarak tesis edildiği, ipotegin bir yıl süreli olmasının bir yıl sonunda tahsili için takibe konu edilebileceğini ve faizsiz tesis edilmesinin ise bir yıl için faiz talep edilebileceğini ifade ettiğini- Sıra cetvelinde kendisine pay ayrılması için 1. derecede ipotek alacaklısının icra takibine geçmesine gerek bulunmadığı, bu nedenle düzenlenen sıra cetvelinde usul ve yasaya aykırı yön bulunmadığını”¹⁹⁵

√ «Karz ipoteginin tapu sicilinin rehinler hanesinde yazılı olan alacak miktarını, takip giderlerini yasal sınırlamalara uyularak geçen günlerin faizlerini teminat altına aldığını, talep konusu ipotek akit tablosu içeriği incelendiğinde, ipotegin alınan borca karşılık olarak 10.10.1989 tarihinde ödenmek üzere bilâ faizsiz tesis edildiği anlaşılan uyumsuzlukta, alacaklının ipotegin fekki için ana paranın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebileceğini, borçlunun bu şekilde hesap edilen borcu depo ederek, MK. mad. 883. ve İİK. mad. 153 gereğince, ipotegin terkin için icra dairesine doğrudan başvurulabileceğini, bu durumda, mahkemece ait tablosunda yer alan 10.10.1989 tarihine kadar ki sürenin faiz ödenmeden geçecek zamanı ifade ettiğini, bu dönemin geçmesinden sonra, talep tarihine kadar ana para ve hesaplanacak (yasal faizinin) eklentilerinin ödenmesi halinde ipotegin kaldırılmasına karar verilebileceğini, 10.10.1989 tarihinde icra müdürlüğüne başvuru tarihine kadarki süre için yasal faizin hesaplatılıp, dosyaya depo ettirildikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»¹⁹⁶

√ «Kesin borç (karz) ipoteginin ilam niteliğinde olduğu, bu takibe ilişkin itiraz ve şikayetler hakkında ilamlı takibe ilişkin hükümler uygulanacağını, borçlunun takipte istenen faiz ve oranının fahiş talep edildiğine ilişkin olduğundan, bu şikayetin ilama aykırılık nedenine dayalı olduğunda süreye tabi olmadığı, bu durumda, mahkemece takibin henüz sonlanmadığı ve takip dayanağı ipotek resmi senesinde, ‘taşınmazın... TL bedelle bila faiz ve fekki bildirilinceye kadar süreyle ipotek tesis edildiği’ nazara alınarak, takipten öncesi için ihtarla borçluya verilen sürenin dolmasıyla temerrüdün olduğu -borcun istenebilir hale geldiği- ve bu tarihten itibaren 3095 s. K. mad. 1’e göre yasal faiz istenebileceği, takip tarihinden sonrası için de değişen

¹⁹³ DEYNEKLİ, A. age. s: 102 vd- ERCAN, İ. age. s: 1214s

¹⁹⁴ Bknz: 8. HD. 22.11.2013 T. 10988/17485 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁵ Bknz: 23. HD 24.12.2012 T. 5688/7607 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁶ Bknz: 8. HD. 13.12.2012 T. 11984/12285 (www.e-uyar.com)

oranlarda yasal faizin talep edilebileceği dikkate alınarak, borçlunun faize yönelik itirazının esasının incelenmesi gerekeceğini»¹⁹⁷

√“İpotek akit tablosundaki ‘fekki (kaldırılması) bildirilinceye kadar müddetle ve bila faiz’ açıklamasının, mevcut alacağa faiz istenebilmesinin, bir bildirimle borçlunun temerrüde düşürülmesi gerektiği şartına bağlandığını ifade edeceğini; bu durumda borçlunun ‘ihtar’ ile temerrüde düşeceği ve alacaklının ihtar tarihinden itibaren geçmiş günler faizi isteyebileceği; borçluya icra (ödeme) emri tebliğ ettirmiş olan alacaklı vekilinin bu suretle ödeme talebini en ciddi ve en etkili biçimde borçluya iletmış olacağını ve alacaklının birinci takibin icra (ödeme) emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren faizi ile birlikte ipotekli alacağını isteyebileceğini, önceki takibin düşmüş olmasının da ihtar yerine geçmesine engel teşkil etmeyeceğini”¹⁹⁸

√«İpoteğin ‘bir yıl (altı ay) müddetle (vâde ile) faizsiz’ olarak kurulmuş olması halinde, alacaklının belirtilen bir yıl süre geçtikten sonra «temerrüt faizi» talep edebileceğini»¹⁹⁹

√«İpotek akdinin ‘faizsiz’ olarak kurulmuş olması halinde, ‘vade tarihine kadar faiz istenemeyeceği, ancak vadeden sonra faiz istenmesinin mümkün olduğu’ yolundaki ilkenin, taraflarca ipotek akit tablosunda ‘vade tarihinden ipoteğin kaldırılacağı tarihe kadar da faiz istenemeyeceği’nin kararlaştırılmamış olması halinde geçerli olacağını»²⁰⁰

√«Faizsiz ve süresiz olarak kurulmuş olan ipoteklerde, borcun muaccel hale gelmesinin borçlunun temerrüde düşürülmesine bağlı olduğunu, bu durumda borçlunun ihtar ile temerrüde düşeceği ve alacaklının ihtardan itibaren temerrüt faizi isteyebileceğini- Daha önce alacaklının ihtar göndermemiş olması halinde, borçlunun ödeme emrinin kendisine tebliği ile temerrüde düşeceğini ve bu tarihten itibaren temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacağını»²⁰¹

√“İpoteğin faizsiz (bila faiz) olarak kurulmuş olmasının, vâde tarihine kadar alacaklının faiz istemesini önleyeceğini, fakat vâdeden itibaren faiz istemesini önlemeyeceğini”²⁰²

√“İpoteğin faizsiz (bilafaiz) olarak kurulmuş olmasının, vâde tarihine kadar alacaklının faiz istemesini önleyeceği, fakat vâdeden itibaren faiz istemesini önlemeyeceği”²⁰³

√«İpoteğin faizsiz (bilafaiz) olarak kurulmuş olmasının, vâde tarihine kadar alacaklının faiz istemesini önleyeceği, fakat vâdeden itibaren faiz istemesini önlemeyeceğini»²⁰⁴

belirtmiştir...

¹⁹⁷ Bknz: 8. HD. 27.12.2012 T. 11985/13243 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁸ Bknz: 12. HD 30.03.2009 T. E: 2008/26950, K: 7097 (www.e-uyar.com)

¹⁹⁹ Bknz: 12. HD. 10.03.2006 T. 1342/5004; 10.10.2005 T. 15879/19438; 06.05.2002 T. 8430/9545 vb. (www.e-uyar.com)

²⁰⁰ Bknz: 12. HD. 20.02.2006 T. 26399/3037 (www.e-uyar.com)

²⁰¹ Bknz: 12. HD. 25.11.2005 T. 18517/23240; 11.07.2005 T. 11402/15031 (www.e-uyar.com)

²⁰² Bknz: 12. HD. 5.2.1993 T. E: 1992/13080, K: 1996 (www.e-uyar.com)

²⁰³ Bknz: 12. HD. 27.11.1986 T. E: 5481, K: 13093 (www.e-uyar.com)

²⁰⁴ Bknz: 12. HD. 15.01.2004 T. 23019/231; 27.11.1986 T. 5481/13093 (www.e-uyar.com)

Bu nedenle, şikayet dilekçesinde bu konuda ileri sürülen şikayet sebebi yerinde değildir.

E-İpotekli takiplerde, ‘takip dayanağı belgenin bir suretinin ya da fotokopisinin borçluya gönderilmesi gerektiğine’ dair -kambyo senetlerine dayalı haciz yoluyla takiplerde olduğu gibi (İİK. m. 168/I)- İİK. m. 148, 149 vd.’nda açık bir hüküm bulunmadığından, ipotek akit tablosu vb. belgelerin birer örneğinin borçluya gönderilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Nitekim Yargıtayımız da bu hususu aşağıdaki kararlarında açıkça belirtmiştir:

✓ “İİK’nın 68/b, 149, 150/ı. maddeleri kapsamında ilamlı takip yapılarak davacılar hakkında icra emri düzenlenmesinde yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, takip dayanağı belgelerin icra emri ile birlikte borçluya tebliğinin zorunlu olmadığı”²⁰⁵

✓ “İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takiplerde, takip dayanağı belgenin, icra emri ile birlikte, borçluya gönderilmesi yönünde yasal bir zorunluluk bulunmadığı”²⁰⁶

✓ “Şikayete konu takibin, İİK’nun 149.maddesinde düzenlenen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip olduğu - İlamlı takiplerde takip dayanağı belgenin icra emri ile birlikte borçluya gönderilmesi gerektiği yönünde bir yasal zorunluluk bulunmadığı”²⁰⁷

✓ “Takibin İİK’nun 149. maddesinde düzenlenen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip olduğu - İlamlı takiplerde takip dayanağı belgenin icra emri ile birlikte borçluya gönderilmesi gerektiği yönünde bir zorunluluk bulunmadığı”²⁰⁸

✓ “İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takiplerde, takip dayanağı belgenin icra emri ile birlikte borçluya gönderilmesi gerektiği yönünde bir yasal zorunluluğun bulunmadığı”²⁰⁹

Belirtilen nedenlerle; şikayet dilekçesinde yer alan bu konuya ilişkin ‘şikayet sebebi’ yerinde değildir...

F-İpotek akit tablosunda; ipoteğin “20.11.2024 (tarihine kadar) süre ile” tesis edilmiş olduğunun belirtilmiş olması, bu ipoteğin bir ‘sürelî ipotek’ olduğunu gösterir.

İpotek, s ü r e s i z (fekki bildirilinceye kadar)²¹⁰ ya da s ü r e l i (iki yıl/bir yıl/altı ay/üç ay vb.) müddetle kurulabilir.²¹¹

TMK.m. 883’e göre -7181 sayılı 04.07.2019 tarihli Torba Kanunu’nun 19. maddesi ile- 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan şu fıkra -ikinci fıkra olarak eklenmiştir:

²⁰⁵ Bknz: 12. HD. 22.05.2023 T. 11528/ 3571 (www.e-uyar.com)

²⁰⁶ Bknz: 12.HD. 27.04.2015 T. 2083/11349 (www.e-uyar.com)

²⁰⁷ Bknz: 12. HD. 11.09.2014 T. 22314/21002 (www.e-uyar.com)

²⁰⁸ Bknz: 8.HD. 23.11.2012 T. E: 8195, K: 11016 (www.e-uyar.com)

²⁰⁹ 8. HD. 17.04.2012 T. E: 2684, K: 2890 (www.e-uyar.com)

²¹⁰ Bknz: 12.HD. 12.04.2023 T. E: 2022/9195 K: 2597 (www.e-uyar.com)

²¹¹ ÇETİNER, B. Taşınmaz Teminatı, 2015, s: 265-ACAR, F. age. s: 205-ÜNVER, E. Sürelî İpotek ve Sona Ermesi (TMK.m. 883/2 Hükümünün İncelenmesi), 2023, s: 93

“İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması halinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir.”

Bu yeni düzenleme uyarınca, i p o t e k s ü r e s i sona erince ipotek de (ipoteğin teminat fonksiyonu da) sona ermektedir.

İpotek süresinin sona ermesi üzerine, taşınmaz maliki, taşınmazı ile asıl alacağı güvence sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş olur.²¹²

İpoteğin süreye bağlı olarak kurulmuş olduğu durumlarda, ipoteğin türü -yani; ipotek ister ‘anapara ipoteği’ ister ‘üst sınır ipoteği’ olsun, öngörülen sürenin dolması ile ipotek de sona erer.²¹³

İpoteğin “süreli olarak” kurulmuş olması halinde, alacaklı bu ipoteğe (ipotek akit tablosuna) dayanarak n e z a m a n icra takibi yapabilir?

Uygulamada çok önem taşıyan bu konuda bir belirsizliğin hakim olduğunu görüyoruz. Gerçekten “*ipoteğin belirli bir süre için kurulmuş olması halinde, ” bu sürenin sonunda ipotek -eğer icra takibine konu edilmezse ve borç da ödenmezse- kendiliğinden sona erer ve alacaklı artık ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapma hakkını kaybeder mi?*

Uygulamada -yakın zamana kadar- çok önem taşıyan bu konu hakkında **Yargıtay’ın iki dairesi** arasında ciddi bir görüş ayrılığı bulunmaktadır:

(Kapatılan) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi²¹⁴ -“sıra cetveli” ne ilişkin uyuşmazlıkları temyizen incelendiği dönemde- “*ipotek akit tablosunda -iki yıl, bir yıl, altı ay, üç ay gibi- bir süre belirtilmiş olması halinde, bu sürenin geçmesi ile -yani, bu süre içinde, alacaklı tarafından borçlular hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılmamış ya da bu süre geçtikten sonra takip yapılmış olması halinde- ipoteğin sona ereceğini (düşeceğini), ipotekli taşınmaz süresi içinde takip yapmamış olan alacaklıya sıra cetvelinde pay ayırlamayacağını*” belirtmişken, **Yargıtay 12. Hukuk Dairesi**²¹⁵ “*ipotek akit tablosunda belirtilen sürenin vadeyi, faiz ödemededen geçecek zamanı ifade ettiğini ve bu süre dolmadan alacaklının takipte bulunamayacağını*” belirtmişti...²¹⁶

İki yüksek Daire arasındaki görüş farkı, bu konunun TMK’da açıkça düzenlenmemiş olmasından ve doktrindeki görüş ayrılığından kaynaklanmakta idi....

Görüldüğü gibi; kanunda “*ipoteğin süreli olarak kurulması halinde, bu sürenin geçmesi ile -borç ödenmiş olsun olmasın- ipoteğin -tıpkı bir intifa hakkının veya kira süresinin dolmasında olduğu gibi- sona erip ermeyeceği açıkça düzenlenmemiş olduğundan, bu görüş ayrılıkları doğmuştu... Halbuki diğer bir “sınırlı ayni hak” olan ‘intifa hakkı’ nın “sürenin dolması ile” sona ereceği*” TMK. m. 796/II’de açıkça öngörülmüştür.

²¹² ŞAHİN, G.Ö. age. s: 292

²¹³ ATAMOĞLU, İ. age. s: 356

²¹⁴ Bknz: 19. HD. 22.09.2010 T. 6497/10143; 22.04.2009 T. 3565/3497; 08.04.2009 T. 2201/2861; 17.04.2003 T. 10571/4064 (www.e-uyar.com)

²¹⁵ Bknz: 12. HD. 11.10.2012 T. 22973/29022; 25.04.2011 T. 26745/7357; 21.04.2005 T. 4803/8569; 16.05.2003 T. 8135/11219 (www.e-uyar.com)

²¹⁶ Bu konuda ayrıca bknz: ŞAHİN, G.Ö. age, s: 290 vd.-ATAMULU, İ. age, s: 355- ŞENER, Y.S.Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması, 2010, s: 169 vd.

*Eşya hukuku doktrininde bir kısım hukukçular*²¹⁷ sadece TMK’nun 858. (eski 843 sayılı MK’nun 773.) maddesini tekrarlayarak “ipoteğin a) tescilin terkinini ile; b) taşınmazın tamamen yok olması ile **sona ereceğini** ve ‘kamulaştırmaya ilişkin kanun hükümlerinin saklı olduğunu’ belirtmişlerken **bir kısım hukukçular ise** ²¹⁸ açıkça - *belirli bir süre için kurulmuş olan ipoteğin süresinin dolması ile kendiliğinden; hem maddi hem de şekli bakımından- sonra ereceğini*, intifa hakkının sona ermesine ilişkin TMK’nun 796/II. maddesini kıyasen uygulayarak belirtmişlerdi.²¹⁹

Yargıtay 1. Başkanlığı «*sürelî ipotekler*» konusundaki bu içtihat uyuşmazlığının içtihadı birleştirme yoluyla çözümlenmesi için 24.09.2010 tarihinde yapılan başvuruyu 12.01.2011 tarihinde «*kararlar arasında içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilecek oranda aykırılık, karar ve uygulamalarda istikrar kazanmış bir farklılık bulunmadığı*» gerekçesi ile reddedilmişti. Aynı konuda 15.03.2011 tarihinde yapılan başvuruda yine Yargıtay 1. Başkanlığınca 29.03.2011 tarihinde reddedilmişti.

İpotekle güvence altına alınan borcun sona ermesi halinde, tapuda «ipotek kaydının silinmesi için», maddi hukukun (MK. m. 883) «taşınmaz malikine» -ve korunmaya diğer hukuki yararının bulunması halinde, malik olmayan borçluya-²²⁰ tanıdığı bu «dava hakkı» dışında, İcra ve İflâs Hukuku da (İİK. m. 153), borçluya -icra mahkemesine başvurarak- «ipotek kaydının silinmesini» talep etme hakkını tanımıştır.²²¹

Somut uyuşmazlıkta, takip dayanağı ipotek akit tablosunda açıkça; “**ipoteğin 20.11.2024 (tarihine kadar) süre ile tesis edildiği**” belirtilmiş olduğundan, bu ipoteğin -TMK m. 883/II uyarınca- en geç “*ipoteğin sona erme tarihi olan 20.11.2024 tarihinden itibaren 30 gün içinde*” takip konusu yapıp tapuya İİK. m. 150/c şerhinin konulması gerekeceğinden, somut olayda da bu ipoteğe dayalı olarak, alacaklı A. A. 18.11.2024 tarihinde takip yapmış olduğundan, yapılmış olan bu ipotekli takip sürecinde yapılmıştır....

SONUÇ: Buraya kadar yaptığımız ayrıntılı açıklama ve atıfta bulunduğumuz Yargıtay içtihatları uyarınca, “şikayet dilekçesinde ileri sürülen tüm şikayet sebeplerinin yerinde olmadığını” belirtir “uzman görüşü”müzü (HMK. m. 293), Şanlıurfa İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/..... sayılı dosyasına davalı-alacaklı A. A. tarafından ibraz edilmek ve takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere saygıyla sunarız... 12.12.2024

²¹⁷ GENÇCAN, Ö.U. Türk Medeni Kanunu, C: 3, 2. Baskı, 2007, s: 4413 - KARAHASAN, M.R. Türk Eşya Hukuku, C: 2, 2007, s: 220 vd. - DAVRAN, B. age. s: 47 - SAYMEN, F.H./ELBİR, H.K. age. s: 529 vd. - OLGAÇ, S. İçtihatlarla Türk Medeni Kanun Şerhi, 1975, 3. Baskı, s: 751-ÇETİNER, B. age. s: 263- ŞENER, Y.S. age. s: 169 vd.

²¹⁸ OĞUZMAN, M.K./SELİÇİ, Ö./ÖZDEMİR, S.O. Eşya Hukuku, 15. Bası, 2012, s: 903; 24.Bası, 2022, s: 1058 - HELVACI, İ. Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, 2008, s: 409 - ESENER, T./GÜVEN, K. Eşya Hukuku, 2008, 4. Baskı, s: 463 - ERTAŞ, Ş. age. s: 583 - ALTAY, S./ESKİÖCAK, A. age. s: 162 - GÜRİSOY, K.T./EREN, F./CANSEL, E. Türk Eşya Hukuku, 1978, s: 1052 - AYAN, M. Eşya Hukuku, III, Sınırlı Ayni Haklar, 2. Baskı, 2000, s: 174 - KÖPRÜLÜ, B./KANETİ, age.

s: 174 - ŞENER, Y.S. age. s: 169 - KARAHACIOĞLU, A.H./DOĞRUSÖZ, E./ALTIN, M. Türk Hukukunda Rehin, 1996, 126 - ÖĞÜTÇÜ, T./DOĞRUSÖZ, E. age. 167 vd.

²¹⁹ Bu konuda ayrıca bkznz: ATAMULU, İ. age. s: 355 vd.

²²⁰ Bknz: 4. HD. 23.02.1965 T. 14552/994 (www.e-uyar.com)

²²¹ Ayrıntılı bilgi için bkznz: UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C: 2, s: 2896 vd.

Av. TALİH UYAR'IN ESERLERİ

1. **Uygulamalı İcra ve İflâs Hukuku** (1. Bası; VIII + 1076 sayfa, Ocak/1986 yılında yayımlanmıştır, 2. Bası; 1571 sayfa, 2 cilt, Kasım/1993 yılında yayımlanmıştır.)

2. **İcra Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları** (1. Bası; 208 sayfa, Temmuz/1981 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; X + 1140 sayfa, Kasım/1984 yılında yayımlanmıştır. 3. Bası; XVI + 2340 sayfa, 2 cilt, Ocak/1993 yılında yayımlanmıştır. 4. Bası; XVI + 1072 sayfa, Ocak/2015 yılında yayımlanmıştır. 5. Tıpkı Bası; Temmuz/2022 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

3. **İcra Hukukunda İstihkak Davaları** (1. Bası; 240 sayfa, Ağustos/1981 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; X + 611 sayfa, Temmuz/1985 yılında yayımlanmıştır. 3. Bası; 1248 sayfa, Mart/1994 yılında yayımlanmıştır.)

4. **İcra Hukukunda Tahliye** (1. Bası; 432 sayfa, Ekim/1981 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; X + 941 sayfa, Mart/1987 yılında yayımlanmıştır.)

5. **İcra ve İflâs Hukukunda Suç Sayılan Fiiller** (İcra-İflâs Suçları) (VIII + 836 sayfa, Ekim/1987 yılında yayımlanmıştır.)

6. **İcra Hukukunda İhale ve İhalenin Bozulması** (1. Bası; 469 sayfa, Mart/1982 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; XVI + 1232 sayfa, Mayıs/1988 yılında yayımlanmıştır. 3. Bası; 2 cilt, XVI + 2798 sayfa, Ocak/2002 yılında yayımlanmıştır.)

7. **İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri** (1. Bası; VIII + 693 sayfa, Haziran/1982 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; XII + 1587 sayfa Nisan/1989 yılında yayımlanmıştır, 3. bası; XVI + 2664 sayfa, Nisan/2001 yılında yayımlanmıştır. 4. Bası; XVI + 1068 sayfa, Mayıs/2013 yılında yayımlanmıştır. 5. Tıpkı Bası; Ocak/2021 yılında yayımlanmıştır. 6. Tıpkı Bası; Haziran/2022 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

8. **İcra Hukukunda Haciz** (1. Bası; VIII + 695 sayfa. Şubat/1983 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; XVI + 998 sayfa, Nisan/1990 yılında yayımlanmıştır. 3. Bası; XVIII + 1390 sayfa, Şubat/2016 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

9. **İcra Hukukunda İtiraz** (1. Bası; VIII + 388 sayfa, Nisan/1983 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; VIII + 1103 sayfa, Ekim/1990 yılında yayımlanmıştır.)

10. **İcra Hukukunda Şikayet** (1. Bası; VIII + 160 sayfa, Nisan/1983 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; VIII + 815 sayfa, Ocak/1991 yılında yayımlanmıştır.)

11. **İcra Hukukunda İlamlı Takipler** (1. Bası; VIII + 355 sayfa. Haziran/1983 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; VIII + 664 sayfa, Nisan/1991 yılında yayımlanmıştır.)

12. **İcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yargılama Usulü** (1. Bası; VII + 400 sayfa, Eylül/1983 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; VIII + 1056 sayfa, Eylül/1991 yılında yayımlanmıştır.)

13. **İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları** (1. Bası; VIII + 192 sayfa, Mart/1984 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; VIII + 400 sayfa, Ocak/1992 yılında

yayınlanmıştır. 3. Bası; 1384 sayfa, Mayıs/2008 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.” 4. Bası; 2 cilt, 2492 sayfa, 2011 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.” 5. Bası; XVI + 1168 sayfa, Ocak/2018 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.” 6. Bası; «Tıpkı Bası», Nisan/2019 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.” 7. Bası; XVIII + 1738 sayfa, Mart/2021 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.” 8. Bası “Tıpkı Basım”, Nisan/2023 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.” 9. Bası “Tıpkı Basım”, Ekim/2025 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”

14. İcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi (1. Bası; VIII + 346 sayfa, Mart/1984 yılında yayımlanmıştır. 2. bası; VIII + 688 sayfa, Şubat/1992 yılında yayımlanmıştır.)

15. Gerekçeli - Notlu, İctihatlı İcra ve İflâs Kanunu (7 Cilt, 10.249 sayfa, 1. Bası;1996/1997, 2. Bası; 1998/1999 yıllarında yayımlanmıştır.)

16. Gerekçeli - İctihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi (1. Bası; 3 cilt, 3126 sayfa, 1973/1975 yıllarında yayımlanmıştır. (Sekiz misli genişletilmiş) 2. Bası; 13 cilt “1. cildi; Haziran/2004, 2. cildi; Eylül/2004, 3. cildi; Mayıs/2005, 4. cildi; Ekim/2005, 5. cildi; Haziran/2006, 6. cildi; Eylül/2006, 7. cildi; Ocak/2007, 8. cildi; Temmuz/2007, 9. cildi; Ocak/2008, 10. cildi; Ocak/2009, 11. cildi; Mayıs/2009, 12. cildi; Ekim/2009 ve 13. cildi; Mayıs/2010 yılında yayımlanmıştır.”)

17. İcra ve İflâs Kanunu Şerhi “El Kitabı” (1. Bası; 2 cilt; 3634 sayfa, Eylül/2010 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası, 2 Cilt, LXXII + 3678 sayfa, Ekim/2012 yılında yayımlanmıştır. 3. Bası, 3 Cilt, CLXVIII + 5376 sayfa, Temmuz/2014 yılında yayımlanmıştır.)

18. (Yeni) Gerekçeli-İctihatlı Türk Medeni Kanunu (18 Cilt, 16 Cildi 2002/2003 yıllarında 17. ve 18. Ciltleri ise; Nisan/2006 yılında yayımlanmıştır.):

- “Genel Gerekçeler” ve “Başlangıç Hükümleri” (MK. 1-7), Cilt: I (992 sayfa)
- “Genel Gerekçeler” ve “Başlangıç Hükümleri” (MK. 1-7) Cilt: II (996 sayfa)
- “Kişiler Hukuku” (MK. 8-117), Cilt: I (1132 sayfa)
- “Kişiler Hukuku” (MK. 8-117), Cilt: II (1024 sayfa)
- “Aile Hukuku” (MK. 118-494), Cilt: I (1120 sayfa)
- “Aile Hukuku” (MK. 118-494), Cilt: II (1104 sayfa)
- “Aile Hukuku” (MK. 118-494), Cilt: III (1134 sayfa)
- “Aile Hukuku” (MK. 118-494), Cilt IV (1104 sayfa)
- “Miras Hukuku” (MK. 495-682), Cilt: I (1120 sayfa)
- “Miras Hukuku” (MK. 495-682), Cilt: II (1120 sayfa)
- “Miras Hukuku” (MK. 495-682), Cilt: III (1102 sayfa)
- “Eşya Hukuku” (MK. 683-1030), Cilt: I (1216 sayfa)

- “Eşya Hukuku” (MK. 683-1030), Cilt: II (1200 sayfa)
- “Eşya Hukuku” (MK. 683-1030), Cilt: III (1200 sayfa)
- “Eşya Hukuku” (MK. 683-1030), Cilt: IV (1200 sayfa)
- “Eşya Hukuku” (MK. 683-1030), Cilt: V (1248 sayfa)
- Gerekçeli - İçtihatlı Türk Medeni Kanunu (MK. 1-517), Cilt: I (1632 sayfa)
- Gerekçeli - İçtihatlı Türk Medeni Kanunu (MK. 518-1030), Cilt: II (1656 sayfa)

19. **İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Hukukî Mütalâalar** (1. Cilt; VIII + 1136 sayfa, Ocak/2014 yılında yayımlanmıştır. 2. Cilt; L + 1758 sayfa, Eylül/2017 yılında yayımlanmıştır. 3. Cilt; XLI+1670 sayfa, Temmuz/2020 yılında yayımlanmıştır. 4. Cilt; XXII + 1580 Sayfa, Ocak/2026 yılında yayımlanmıştır. “Yayıma hazırlayanlar; Av. Alper UYAR ve Av. Cüneyt UYAR ile birlikte hazırlanmıştır.”

20. **İcra ve İflâs Kanunu Şerhi** (3 cilt, CLXVIII + 5376 sayfa, Eylül/2014 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

21. **İcra ve İflâs Hukuku Rehberi “Açıklamalı Dilekçe Örnekleri”** (7 Cilt, XX + 2372 sayfa, Nisan/2015 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

22. **İçtihatlı Türk Medeni Kanunu «Başlangıç Hükümleri»** (X + 910 sayfa, Mart/2016 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

23. **İçtihatlı Türk Medeni Kanunu «Kişiler Hukuku»** (X + 1310 sayfa, Mart/2016 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

24. **İçtihatlı Türk Medeni Kanunu «Aile Hukuku»** (XII + 6388 sayfa, 4 Cilt, Eylül/2016 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

25. **İçtihatlı Türk Medeni Kanunu «Miras Hukuku»** (X + 4574 sayfa, 3 Cilt, Mayıs/2017 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

26. **İçtihatlı Türk Medeni Kanunu «Eşya Hukuku»** (XXXII+9820 sayfa, 6 cilt, Mayıs/2019 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

27. **İcra ve İflâs Kanununda Yapılan Değişiklikler, Getirilen Yenilikler ve Bu Konulara İlişkin Son İçtihatlar** (VI + 230 sayfa, Temmuz/2017 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

28. **Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri** (1. Bası; X + 382 sayfa, Ekim/2018 yılında yayımlanmıştır. 2. Bası; X + 428 sayfa, Mart/2019 yılında yayımlanmıştır.)

29. **6183 Sayılı Kanun Uyarınca Açılan Kamu Alacaklarına İlişkin Tasarrufun İptali Davaları “6183 s.Kanun,m. 24-31”** (VII + 374 sayfa, Ocak/2021 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

30. **Avukatın El Kitabı** (X + 1030 sayfa, Mayıs/2022 yılında yayımlanmıştır.)

31. **İcra Hukukunda İtirazın İptali Davası ile Tahsil Davası “İİK m. 67”** (VI + 148 sayfa, 5. Tıpkı Bası, Temmuz/2022 yılında yayımlanmıştır.)

32. **Tasarrufun İptali Davaları “İİK m. 277- 284”** (VI + 236 sayfa, 6. Tıpkı Bası, Şubat/2023 yılında yayımlanmıştır.)

33. **İcra Hukukunda İhtiyati Haciz** (X + 310 sayfa, 5. Tıpkı Bası, Şubat/2023 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

34. **Menfi Tespit ve İstirdat Davası “İİK m. 72”** (341 sayfa, 7. Tıpkı Bası, Mayıs/2025 yılında yayımlanmıştır.)

35. **İcra Hukukunda Şikayet** (X + 564 sayfa, 5. Tıpkı Bası, Ocak/2025 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

36. **İcra Hukukunda İstihkak Davaları** (X + 380 sayfa, 7. Tıpkı Bası, Mayıs/2025 yılında yayımlanmıştır. “Av.Alper UYAR ve Av.Cüneyt UYAR ile birlikte yazılmıştır.”)

37. **İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin (Uygulamaya Yönelik) “Makale ve İnceleme Yazıları” ile “Hukuki Mütalâalar” ve Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları**

1. Cilt: XLI + 1474 sayfa, Ocak/2024 yılında yayımlanmıştır.

2. Cilt: 1641 sayfa, Ocak/2024 yılında yayımlanmıştır.

3. Cilt: 108 sayfa, Ocak/2024 yılında yayımlanmıştır.

4. Cilt: XIX + 1650 sayfa, Mayıs/2024 yılında yayımlanmıştır.

5. Cilt: XVII + 1550 sayfa, Haziran/2024 yılında yayımlanmıştır.

6. Cilt: XXIV + 1620 sayfa, Haziran/2024 yılında yayımlanmıştır.

7. Cilt: XX + 1272 sayfa, Temmuz/2024 yılında yayımlanmıştır.

8. Cilt: Matbaada, basım aşamasındadır...

38. **İhale ve İhalenin Feshi- İhalede Satılan Taşınmazların Tahliyesi- Sıra Cetveli** (VII + 1161 sayfa, Ocak/2025 yılında yayımlanmıştır. “Prof.Dr.Serdar Kale ve Av.Cüneyt Uyar ile birlikte hazırlanmıştır.”)

Av. TALİH UYAR'IN
TÜM MAKALE VE İNCELEME YAZILARI

- 1) Disiplin Mahkemelerinin Tutuklama (Tevkif) Yetkisi Var Mıdır? (As. Ad. D. 1970/54,55, 56; Ad. D. 1970/8, s:547-552)
- 2) Mahkemelerce «Karşı Tarafa Yüklenecek Avukatlık Ücreti»nin Uygulamada Yarattığı Tereddüt ve Problemler (ABD. 1970/2, s:270-273)
- 3) Paylı Gayrimenkule Bir Paydaş Tarafından Yapılan Faydalı Giderlerin Uygulamada Yarattığı İhtilaflar (ABD. 1970/4, s:544-550)
- 4) Uygulamada İhmal Edilen Bir Hüküm: Trafik Kanunu mad. 50 ve Düşündürdükleri (Ad. D. 1970/5, s:304-311)
- 5) Trafik Sicilinin Aksayan Yönleri (İBD. 1970/5-6, s:355-362)
- 6) Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin İki Kararının Düşündürdükleri (Ad. D. 1970/7, s:469-477)
- 7) Avukatlık Ücreti (Hukuk Adamları Kulübünün (Ankara) 29.9.1970 tarihli Seminer Çalışması; H.A.K. yayınları N:3)
- 8) Emre Muharrer Senetlerde İhtiyari Kayıtlar (ABD. 1971/1, s:29-39)
- 9) Tebligat Kanunu'nun Uygulamada Tereddüt Konusu Olan Bir Hükmü "7201 s. Tebligat K. mad. 35" (Ad. D. 1971/2, s:110-116)
- 10) Müruruzamana Uğrayan Kambiyo Senetlerinin Âkıbeti (İBD. 1971/1-2, s:12-30)
- 11) Temerrüt Faizinin İcra Hukukunda Yarattığı İhtilaflar (ABD. 1971/2, s:222-229)
- 12) Uygulamada Tereddüt ve İhtilaf Konusu Olan Üç Müessese; Mirasta Tenkis, İptal ve İade (ABD. 1971/3, s:406-419)
- 13) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu Karşısında Avukatlık Ücreti (İBD. 1971/5-6, s:411-439)
- 14) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 10. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (ABD. 1971/6, s:837-844; Ad. D. 1972/2, s:145-155)
- 15) İcra ve İflas Hukukumuzun Tarihçesi (Ad. D. 1972/1, s:72-78)
- 16) İcra ve İflas Hukukunda Şikâyet (İİK. mad. 16) (ABD. 1972/1, s:29-36)
- 17) Takip Hukukunda İcranın Geri Bırakılması (İİK. mad. 33) (ABD. 1972/2, s:242-248)
- 18) İcra Hukukunda Takibe İtiraz (İİK. mad. 62) (ABD. 1972/4, s:578-587)
- 19) İlamsız Takiplerde Yetkili İcra Dairesi (İİK. mad. 50) (İBD. 1972/5-6; s:429-438)
- 20) İcra Memur ve Müstahdemlerinin Hukuki Sorumluluğu (İİK. mad. 5) (Ad. D. 1972/10, s:710- 716)

- 21) İcra ve İflas Kanunun 69. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme “Borçtan Kurtulma Davası” (İBD. 1973/3-4, s:348-356)
- 22) Hacze Adi İştirak “İİK. mad. 100” (ABD. 1973/4, s:691-700)
- 23) Hacze İmtiyazlı İştirak (Takipsiz Katılma) “İİK. mad. 101” (Ad. D. 1973/8, s:640-645)
- 24) Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar (Dr. A.Recai Seçkin’e Armağan, 1974, s:551- 586)
- 25) İcra Hukukunda İtirazın Muvakkaten Kaldırılması “İİK. mad. 68/a” (ABD 1974/4, s:689-693)
- 26) İcra Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davası “İİK. mad. 72” (ABD 1974/5, s:901-909)
- 27) Tetkik Merciiinin Hukuk Kararlarına Karşı Yargıtay Yolu “İİK. mad. 363” (ABD. 1974/6, s:1115-1119)
- 28) Âdi ve Rehinli Alacakların Sırası “İİK. mad. 206” (İBD. 1974/1-2, s:24-30)
- 29) İcra Suçlarında Şikayet, Dava ve Ceza Zamanaşımı Süresi “İİK. mad. 347” (ABD, 1975/4, s:494-499)
- 30) İcra Hukukunda İhalenin Neticesi ve Feshi “İİK. mad. 134” (ABD. 1975/6, s:797-867)
- 31) İcra Hukukunda İstihkak İddiaları “İİK. mad. 96” (ABD. 1976/1, s:40-48)
- 32) Taksiratl ve Hileli İflas Suçu (Ad. D. 1976/1-2, s:146-153)
- 33) Takip Hukukunda Ödeme Şartını İhlal Suçu “İİK. mad. 340” (ABD. 1976/3, s:384-390)
- 34) İhale Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İhalenin Feshi “İİK. mad. 133” (İBD. 1976/1-4, s:156-162)
- 35) Borçlunun, Üçüncü Şahıslarda Bulunan Alacakları ve Menkul Malların Haczi “İİK. mad. 89” (ABD. 1976/6, s:1003-1020; İBD. 1977/10-11-23, s:37-50)
- 36) İcra Hukukunda Mal Beyanında Bulunmama Suçu “İİK. mad. 337” (ABD. 1977/4, s:649-652)
- 37) İcra ve İflâs Dairelerinin Teftişi “İİK. mad. 13” (Prof. Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, 1977, s:907- 912)
- 38) İcra ve İflas Kanununun 94. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (Prof. Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, 1977, s:913-919)
- 39) Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar ve Vekalet Ücreti “İİK. mad. 138” (Yasa D. 1978/2, s:257-260)
- 40) Paraya Çevrilmesi Özel Bir Usulü Gerektiren Mal ve Haklar “İİK. mad. 121” (ABD. 1978/3, s:431-435)

- 41) İcra ve İflas Kanununun 8. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (Adana Bar. D. 1978/3, s:117- 120)
- 42) Ticaret Şirketleri ile Kooperatiflerde ve Adi Şirketlerde, Şirketten ve Ortaktan Alacaklı Olan Üçüncü Şahısların, Şirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (ABD. 1978/5, s: 774-800)
- 43) Haciz Tutanağı “İİK. mad. 102” (Bursa Bar. D. 1978/6, s:4-6)
- 44) İcra ve İflas Hukukunda Harçlar (Bursa Bar. D. 1979/7, s:4-6)
- 45) Kollektif ve Komandit Şirketlerde, Şirketten ve Ortaktan Alacaklı Olan Üçüncü Şahısların, Şirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (İBD. 1979/1-2-3, s:74-93)
- 46) Anonim ve Limited Şirketlerde, Şirketten ve Ortaktan Alacaklı Olan Üçüncü Şahısların, Şirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (Yasa D. 1979/3, s:358-363)
- 47) Takip Hukukunda, İhale Bedelini Ödememek Suretiyle İhalenin Feshine Sebep Olan Alıcının Hukuki Sorumluluğu (ABD. 1979/4, s:15-42)
- 48) İcra ve İflas Yasası Değişikliği Hakkında Düşünceler (İBD. 1979/4-5-6, s:272-313; Yasa D. 1979/7, s:979-1012)
- 49) İcra Tetkik Mercisinin Görev Alanı “İİK. mad. 4” (ABD. 1979/5, s:36-45)
- 50) İcra Tetkik Mercisinin Görev Alanı “İçtihat Derlemesi” (İKİD S:1979/225, s:7141-7150)
- 51) İcra Takibinin İptali ve Taliki “İİK. mad. 71” (Bursa Bar. D. 1979/9, s:12-14)
- 52) İcra ve İflas Yasasının 118. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (Yasa D. 1980/2, s:194-199)
- 53) Tetkik Mercisinde Yargılama Usulü “İİK. mad. 18” (Yar. D. 1980/3, s:339-359)
- 54) Takip Hukukunda Tebligat (ABD. 1980/4, s:438-452)
- 55) Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamların İcrası “İİK. mad. 32” (Yasa D. 1980/4 s:496- 507)
- 56) Takip Hukukunda Alacaklının «Banka İskonto Haddi»ne Göre Faiz İsteme Hakkı (ABD. 1980/5, s:571-582)
- 57) İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim (Bursa Bar. D. 1980/10, s:6-8)
- 58) Gecikmiş İtiraz “İİK. mad. 65 Üzerine Bir İnceleme” (Bursa Bar. D. 1980/11, s:6-7)
- 59) Kooperatiflerde ve Âdi Şirketlerde, Alacaklı Üçüncü Şahısların, Kooperatif, Âdi Şirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (Yasa D. 1980/8, s:1085-1091)
- 60) İcra Tutanakları (TNB. D. 1980, S:27, s:30-33)

- 61) İcra Hukukunda İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (İBD. 1981/3, s:139-150)
- 62) Yargıtay Bozmasından Sonra İcra Takibinin Durumu (Bursa Bar. D. 1981/12, s:6-7)
- 63) İcra Takip İşleminde Bulunma Yasağı “İİK. mad. 51” (TNB. Huk. D. 1981, S:29, s:18-20)
- 64) Takip Hukukunda «Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamlara İlişkin İcranın Geri Bırakılması» “İİK. mad. 33” (İBD. 1981/4, s:204-215)
- 65) Takip Konusu İlamın Yargıtayca Bozulması Üzerine İcra Dairesince Yapılacak İşlem “İcranın Durdurulması-İcranın İadesi” (ABD. 1981/1. s:33-40)
- 66) Kısmen Haczedilebilen Şeyler “İİK. mad. 83” (TNB. Huk. D. 1981, S:30, s:36-38)
- 67) Takip Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları “İİK. mad. 72” (Yarg. D. 1981/3, s:359-385)
- 68) İcra ve İflas Dairelerinin Faaliyetlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk “İİK. mad. 5, 6, 7” (TNB. Huk. D. 1981, S:31, s:13-24)
- 69) Menkul Teslimine İlişkin İlamların Uygulanması “İİK. mad. 24” (Balıkesir Bar. D. 1981/7, s:35-38)
- 70) Takip Hukukunda Süreler (ABD. 1981/3, s:367-373)
- 71) İlamsız Takiplerde Yetkili İcra Dairesini Belirleyen Kurallar “İİK. mad. 50” (ABD. 1981/4, s:672-684)
- 72) Hacze Takipsiz (Ayrıcalıklı) Katılma “İİK. mad. 101” (Manisa Bar. D. 1981; S:1, s:3-10)
- 73) Taşınmazla İlgili İhaleinin Sonuçları ve İhaleinin Bozulması “İİK. mad. 134” (Yasa D. 1981/12, s:1549-1563)
- 74) Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası “İİK. mad. 25, 25/a” (Manisa Bar. D. 1982, S:2, s:7-9; TNB. Huk. D. 1982, S:34, s:20-22)
- 75) Takip Hukukunda Şikayet “İİK. mad. 16” (Yarg. D. 1982/3, s:440-465)
- 76) Takip Hukukunda İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (TNB. Huk. D. 1982, S:36, s:12-19)
- 77) İflâs Hukukunda Konkordato (Bursa Bar. D. 1982, S:15, s:17-19)
- 78) İhaleinin Bozulmasında Usul Kuralları (Bursa Bar. D. 1982, S:16, s:6-7)
- 79) Kambyo Senetlerine İlişkin Suçlar “Ceza Hukukunda Kambyo Senetleri” (ABD. 1982/4, s:108-133)
- 80) Karşılıksız Çek (Manisa Bar. D. 1982, S.4, s:12-21)
- 81) İcra Hukukunda Takip Talebinin İçeriği (ABD. 1982/6, s:64-112)

- 82) Takip Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması “İİK. mad. 68” (ABD. 1982/5, s:9-30; Yarg. D. 1983/1-2, s:137-159)
- 83) Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Kıymetli Evraka Bağlanmamış Olan Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi “İİK. mad. 89” (Dokuz Eylül Üniv. Huk. Fak. D. Yıl:2, S:2, «Prof. Dr. M. Alam Armağanı», 1983, s:205-227)
- 84) Kambiyo Senedinde Sahtekarlık Yapılması - Açığa Atılan İmzanın Kö-tüye Kullanılması (Manisa Bar. D. 1983, S:5, s:15-20)
- 85) Kambiyo Senetlerine Mahsus Takiplerde Borca İtiraz (Bursa Bar. D. 1983, S:17, s:8-13)
- 86) Taşınmazların Boşaltılması ve Teslimine İlişkin İlamların Uygulanması “İİK. mad. 26-27” (İzmir Bar. D. 1983/3, s:12-20)
- 87) İlamlı Takiplerin, Yargıtay’dan Alınacak «Yürütmenin Durdurulması» (Tehiri İcra Kararı) ile Durdurulması “İİK. mad. 36” (ABD. 1983-3/4, s:60-69)
- 88) Telefon ve Telekslerin İntifa Haklarının Haczinde, Konuşmaya ve Yazış-maya Kapatma ile İlgili İki Yargıtay Kararı ve Karar Tahlili (İBD. 1983/7-8-9, s:379-382)
- 89) İpoteğin İlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi “İpoteğin Paraya Çev-rilmesi Yolu ile İlamsız Takip” (İBD. 1984/1-2-3, s:43-68)
- 90) İcra Takiplerinde «Banka İskonto Haddine Göre» Faiz İstenebilir Mi? (Manisa Bar. D. 1984, S:9, s:13-17)
- 91) İcra Hukukunda Yasa Yararına Temyiz ve Yargılamanın Yenilenmesi (Manisa Bar. D. 1984, S:10, s:2-4)
- 92) Rehinli Alacaklının «Rehinin Paraya Çevrilmesi» Yoluyla Takip Yapma Zorunluluğu “İİK. mad. 45” (Balıkesir Bar. D. 1984, S:18, s:16-20)
- 93) Kambiyo Senetlerine İlişkin Suçların İcra Takibine Etkisi (Manisa Bar. D. 1984, S:11, s:2-7)
- 94) İcra ve İflas Yasasında Düzenlenen İptal Davalarının Hukuki Niteliği ve Konusu (İBD. 1984/9-10-11, s:754-788)
- 95) Kambiyo Senetlerinde İmza İnkarı (Mali Sorunlara Çözüm D. 1985/Ocak, s:66-71)
- 96) Taşınır Rehinin İlamlı Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi (Yasa D. 1985/2, s:173-177)
- 97) Karşılıksız Çek (Çözüm D. 1985/Şubat, s:84-88)
- 98) Kollektif Şirketlerde Şirket Hissisinin Haczi (Çözüm D. 1985/Mayıs, s:74-82)
- 99) Komandit Şirketlerde Şirket Hissisinin Haczi (Çözüm D. 1985/Haziran, s:81-84)

- 100) HUMK'na Göre İspat İçin «Yazılı Belge Gereken Durumlarda» Tanık İfade-
sinde Dayanılarak Ceza Mahkemesince Mahkumiyet Kararı Verilebilir
Mi? (Bursa Bar. D. 1985/Haziran, s: 9- 14)
- 101) Takip Hukukunda İtirazın İptali Davası “İİK. mad. 67” (Yarg. D. 1985/3,
s:265-281)
- 102) Hacizden Doğan İstihkak İddiaları (İBD. 1985-7-8-9, s:560-594)
- 103) İcra Hukukunda Geri Alma (İstirdat) Davaları “İİK. mad. 72/VII” (Yasa
D. 1985/7, s:942-948)
- 104) Anonim Şirketlerde Şirket Hisselinin Haczi (Çözüm D. 1985/Temmuz,
s:54-56)
- 105) Limited Şirketlerde Şirket Hisselinin Haczi (Çözüm D. 1985/Ağustos,
s:76-77)
- 106) Kooperatiflerde Hisselerin Haczi (Çözüm D. 1985/Eylül, s:76-79)
- 107) Adi Şirketlerde Hisselerin Haczi (Çözüm D. 1985/Ekim, s:48-49)
- 108) Ödenmiş Senedin Kullanılması, Senet Gasbı, Korkutarak Faydalanma
(Manisa Bar. D. 1985, S:7, s:3-5)
- 109) İcra ve İflas Hukukunda İptal Davalarında Yargılama (Yarg. D. 1986/1-2,
s:130-147)
- 110) İcra İnkâr Tazminatı (Bursa Bar. D. 1986/Şubat, s:2-4)
- 111) Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye Takibine Konu Olabilecek
Taşınmazlar (Manisa Bar. D. 1986/19, s:2-7)
- 112) Taşınır Mallara İlişkin İhale Bedelinin Ödenmesi (Çözüm D. 1986/Nisan,
s:58-61)
- 113) Taşınır Rehninin İlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi (Çözüm D.
1986/Mayıs, s:45-53)-(Tür. Not. Bir. Hukuk Dergisi, 1988, S:59, s:15-21)
- 114) Takip Hukukunda Temerrüt Faizi (Bursa Bar. D. 1986/Temmuz, s:7-11)
- 115) Taşınmazların İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesinde «Kira Borcunun Öden-
mesi» (İBD. 1986/7- 8-9, s:444-457)
- 116) İcra ve İflâs Kanunu Değişikliği Hakkında Düşünceler (İBD. 1986/10-11,
12, s:793-818)
- 117) İhale ile Satılan Taşınmazların Tahliyesi (İBD 1986/10-11-12, s:667-678)
- 118) Hacizden Doğan İstihkak Davalarında Yargılama (Prof. Dr. E. Hirsch'in
Hatırasına Armağan, 1986, s:813-844)
- 119) Olumsuz Tespit Davalarında İspat Yüğü (Yarg. D. 1987/1-2, s:104-113)
- 120) Üçüncü Kişinin Elindeyken Haczedilen Mallara İlişkin İstihkak Davası
(İBD. 1987/1-2-3, s:49-58)
- 121) Olumsuz Tespit Davalarının Niteliği-Çeşitleri-Sonuçları (Yasa D. 1987/7,
s:941-954; Zonguldak Bar. D. 1987/3, s:23-41)

- 122) Kira Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan İlamsız Takiplerinde “Takip Talebinin İçeriği” (Yarg. D. 1987/4, s:519-531)
- 123) İhale Bedelinin Ödenmesi (Sıra Cetvelinin Düzenlenmeden Paraların Paylaştırılması) (İzmir Bar. D. 1987/4, s:31-39)
- 124) Takip Hukukunda «Kendi Eylemi ile Aczine Neden Olma ve Durumunu Bilerek Ağırlaştırma Suçu» (Trabzon Bar. D. 1987/Nisan-Temmuz, s:6-7)
- 125) Takip Hukukunda «Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu» “İİK. mad. 338” (Mersin Bar. D. 1987/4, s:12- 15)
- 126) Takip Hukukunda «Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Varlığını Eksiltme Suçu» “İİK. mad. 331” (Bursa Bar. D. 1987/Haziran, s:17-22)
- 127) Karşılıksız Çek Çekmek (Keşide Etmek) Suçu (ABD. 1987/5-6, s:671-683)
- 128) İcra Suçlarında Yargılama Yöntemi “İİK. mad. 349” (İBD. 1987/7-8-9, s:534-557)
- 129) Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma (Balıkesir Bar. D. 1987/Ekim, s:21-22)
- 130) İcra Hukukunda «Taahhüdü İhlâl» Suçu “İİK. mad. 340” (Bursa Bar. D. 1987/Kasım,s:24-30)
- 131) Sıra Cetveli Düzenlenerek Paraların Paylaştırılması (İzmir Bar. D. 1988/1, s:48-55)
- 132) Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesini İsteme Hakkı (Yasa D. 1988/1, s:13-20)
- 133) Hacizli Malların Paraya Çevrilmesini İsteme Süresi (Bursa Bar. D. 1988/Şubat, s:13-22)
- 134) Hacizden Doğan İstihkak Davalarının Sonuçları (Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, 1988, s:683-700)
- 135) Taşınır Mallara İlişkin İhale Bedelinin Ödenmemesi “İİK. mad. 118” (İBD. 1988-1-2-3, s:4-35)
- 136) İhale Bedelinin Ödenmesinin Sonuçları (Türkiye Barolar Birliği D. 1988/2, s:248-257)
- 137) Taşınmaz Mallara İlişkin İhalenin Yapılması (ABD. 1988/3, s:340-357)
- 138) «Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle» Yapılan İlamsız Tahliye Takiplerinde, İtirazın Tetkik Mercinde İncelenmesi (Yarg. D. 1988/3, s:340-357)
- 139) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde İmza İtirazı “İİK. mad. 168/I-4; 170” (Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65’inci Yaş Armağanı 1988, s:619-639)
- 140) İcra Hukukunda «İİY. mad. 30 ve 31 Hükümlerine Karşı Koyma» Suçu “İİK. mad. 343” (Manisa Bar. D. 1988/Ekim, s:45-51)

- 141) Kambyo Senetlerine İlişkin Haciz Yolu ile Takiplerde Borca İtiraz “İİK. mad. 168/I-4;169; 169/a” (Bursa Bar. D. 1988/Ekim, s:45-51)
- 142) Kambyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yedi Gün Süreli Şikayet (Balıkesir Bar. D. 1988/Kasım, s:34-36)
- 143) Kambyo Senetlerine İlişkin Takiplerde Takip Talebinin İçeriği (ABD. 1989/2, s:323-347)
- 144) Kambyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Beş Gün Süreli Şikayet “İİK. mad. 170/a” (İBD. 1989/7-8-9, s:412-431)
- 145) Taşınır Mallara İlişkin İhalenin Yapılması (Bursa Bar. D. 1989/Şubat, s:23-36)
- 146) Kambyo Senetlerine İlişkin Takiplerde Ödeme Emri (Mersin Bar. D. 1989/3, s:23-31)
- 147) İcra Hukukunda «Hükmen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz» (Men Edilen Yere Tecavüz) Suçu (Denizli Bar. D. 1989/3, s:7-13; Yarg. D. 1990/4, s:560-566)
- 148) İhtiyati Haciz İsteminin Koşulları “İİK. mad. 257” (Bursa Bar. D. 1989, S.36-37, s:21-30)
- 149) Kambyo Senetlerine İlişkin Özel Takip Yoluna Konu Olabilecek Senetler (Yarg. D. 1990/1- 2, s:126-152)
- 150) Haczin Yapılış Şekli ve Haczi Yapan Memurun Yetkisi (İBD, 1990/1-2, s:93-114)
- 151) İhtiyati Haczi Tamamlayıcı Merasim “İhtiyati Haczin Kesinleşmesi” (İzmir Bar. D. 1990/2, s:50-64)
- 152) İhtiyati Haciz Kararına İtiraz (Bursa Bar. D. 1990/Ocak-Mart, s:12-20)
- 153) Taşınır Malların Haczi (Denizli Bar. D. 1990/4, s:14-20)
- 154) İhtiyati Haciz Kararlarının Uygulanması (Hatay Bar. D. 1990/4-5, s:44-49)
- 155) Haciz İsteme Hak ve Süresi (ABD. 1990/4, s:547-560)
- 156) İcra Hukukunda İtirazın Hükümsüz Hale Getirilmesi (İzmir Bar. D. 1990/Temmuz, s:72-79)
- 157) İtirazın İptali Davası “İİK. mad 67” (İBD. 1990/4-5-6, s:295-321)
- 158) Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takiplerde İtiraz Süresi (Türkiye Bar. Bir. D. 1990/2, s:229- 238)
- 159) Taşınmaz Malların Haczi (Türkiye Bar. Bir. D. 1990/3, s:361-370)
- 160) Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takiplerde İtirazın Sonuçları (Manisa Bar. D. 1990/34, s:28- 30)
- 161) İhtiyati Haczin Hukuki Niteliği (Manisa Bar. D. 1990, S:35, s:13-18)

- 162) İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Doğmuş Olan «İptal» ve «Erteleme» Nedenlerine Dayanılarak Takibin İptali “İ.Y. mad. 71” (Denizli Bar. D. 1990/6, s:33-40)
- 163) «Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeni İle» Yapılan İlamsız Tahliye Takiplerinde, İtirazın Tetkik Merciiinde İncelenmesi (Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu'na Armağan, 1990, s:341-364)
- 164) İcra Hukukunda Borçtan Kurtulma Davası “İİK. mad. 69/V” (Türkiye Bar. Bir. D. 1990/4, s:584-600)
- 165) İcra Hukukunda Şikayetin Konusu (ABD. 1990/6, s:905-917)
- 166) İcra Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması “İİK. mad. 68” (İBD. 1990/7-8-9, s:677-738)
- 167) Tetkik Merciiinde «İhalenin Feshi İsteğinin Reddi» ve «Para Cezası», «İç-tihat Notu» (İBD. 1990/7-8-9, s:739-743)
- 168) Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Şekli (Yasa D. 1990/8, s:1085- 1100)
- 169) İcra Hukukunda Şikayet Sebepleri (İBD. 1990/10-11-12, s:858- 933)
- 170) İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası “İİK. mad. 259/IV” (Konya Bar. D. 1991/Ocak Şubat, s:10-12)
- 171) Hükmün Temyiz Edilmiş Olması Nedeni ile Yargıtay'dan Alınacak «Yürütmenin Durdurulması» (Tehiri İcra) Kararı ile Takibin Durdurulması (Çözüm D. 1986/Ekim-Kasım, s:87-92) (Antalya Bar. D. 1991/8, s:33-38)
- 172) Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yoluyla Takiplerde Borca İtirazın İncelenmesi “İİK. mad. 169/a” (Yarg. D. 1991/1-2, s:123-162)
- 173) İcra Hukukunda Şikayetin Tarafları (Yeni Adalet D. 1991/Şubat, s:34-37)
- 174) İcra Hukukunda İlamlı Takiplere Konu Teşkil Edebilecek «İlam»lar (Tür. Bar. Bir. D. 1991/1 s:77-100)
- 175) Hükmün Yargıtayca Bozulmuş Olması Nedeni ile İlamlı Takiplerin Durması “İİK. mad. 40” (Denizli Bar. D. 1991/Ocak-Şubat, s:14-21)
- 176) Borca İtiraz Yolu ile (Tetkik Mercii'nin Kararı ile) İlamlı Takiplerin Durdurulması (İBD. 1991/1-2-3, s:128-147)
- 177) Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takiplerde İtiraz Sebepleri (Bursa Bar. D. 1991, S:39, s:4-9) (Denizli Bar. D. 1992/11-12, s:25-28)
- 178) İcra Hukukunda İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması “İİK. mad. 68/a” (Kırkkale Bar. D. 1991/2, s:20-45)
- 179) İhtiyati Hacizde Yetkili ve Görevli Mahkeme (Yeni Adalet D. 1991/Nisan-Mayıs, s:23-25)
- 180) İcra Hukukunda Şikayet Süresi (Antalya Bar. D. 1991/7, s:41-48)
- 181) İlamlı Takiplerin Başlaması (Manisa Bar. D. 1991/Ekim, S.39, s:4-16)

- 182) İcra Hukukunda İlamlı Takiplere Konu Teşkil Eden «İlam Niteliğindeki Belge»ler (Samsun Bar. D. 1991/3, s:32-42)
- 183) İcra Tetkik Mercilerinin Görev Alanı (Bursa Bar. D. 1991, S:41, s:15-32; Kırıkkale Bar. D. 1992/1-2, s:39-56)
- 184) İcra Tetkik Mercisinin Yetkisini Belirleyen Kurallar “Yetkili Tetkik Mercii” (Bursa Bar. D. 1992, S:40, s:31-38)
- 185) Tetkik Mercisinde Yargılama Usulü “İİK. mad. 18” (İBD. 1992/1-2-3, s:159-206)
- 186) İcra ve İflas Hukukunda İptal Davasının Tarafları “İİY. mad. 277” (Şanlıurfa Bar. D. 1992/2, s:5-17)
- 187) Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Şikayet (Samsun Bar. D. 1992/4, s:54-64)
- 188) İpoteğin İlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesinde «Takibin Kesinleşmesi» (Manisa Bar. D. 1992/Temmuz, S.42, s:4-19)
- 189) İcra ve İflas Hukukunda «Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal» “İİY. mad. 280” (Manisa Bar. D. 1992/Nisan, S:41, s:14-23)
- 190) Olumsuz Tespit Davalarında Kanıtlar (İBD. 1992/7-8-9, s:646-674)
- 191) İcra Hukukunda Geri Alma (İstirdat) Davalarının Koşulları “İİK. mad. 72/VII” (Şanlıurfa Bar. D. 1992/Aralık, s:15-29; Samsun Bar. D. 1994/6, s:7-20; Kırıkkale Bar. D. 2994/3, s:27-39)
- 192) İcra Hukukunda Şikayet Usulü ve Şikayetin İncelenmesi (Uşak Bar. D. 1993, S.2, s:42-29)
- 193) İlamlı Takiplerde Yetkili İcra Dairesi (Konya Bar. D. 1993/10, s:43-45)
- 194) İcra ve İflâs Hukukunda «Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı İptal» “İİK. mad. 279” (Samsun Barosu D. 1993/5, s:10-18; Bursa Barosu D. 2011/91, 69-76)
- 195) İcra Hukukunda «İtiraz» ve «Şikayet» Arasındaki Farklar (Manisa Bar. D. 1993/ Temmuz, S:46, s:20-23)
- 196) Yabancı Para Alacaklarının Tahsilinde Ortaya Çıkan Sorunlar (İBD. 1993/7-8-9, s:572-583)
- 197) İcra Hukukunda İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi (Kırıkkale Bar. D. 1994/1-2, s:8-13)
- 198) İstihkak Davasının Sonuçları (Tür. Bar. Bir. Da. 1994/3, s:346-374)
- 199) İstihkak Davasında İspat Yüğü ve Kanıtlar (İBD-1994/1-2-3, s:102-130)
- 200) Ticari Defterler, Kambyo Senetleri, Ticari Faize İlişkin Kararlar «İçtihat Notu» (İzmir Bar. D. 1994/3, s:22-27)
- 201) Olumsuz Tespit Davalarında İspat Yüğü (Bursa Bar. D. 1995/Nisan, s:22-43; ABD. 1994/3, s:445-466)

- 202) İstihkak Davasında Yargılama Usulü (Bursa Bar. D. 1994/Mart, s:55-64; Prof. Dr. Reha Poroy'a Armağan, 1995, s:436-449)
- 203) Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi (Prof. Dr. Hayri Domaniç'e Armağan, 1995, s:365-389)
- 204) İcra Hukukunda İstihkak Davasının Açılma Süresi (Kayseri Bar. D. 1995/Ocak, s:11-18)
- 205) İhale Konusunda Üç Yargıtay Kararı «İçtihat Notu» (Balıkesir Bar. D. 1995/Mart, S:50, s:31- 41)
- 206) İcra Hukukunda İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi (Bursa Bar. D. 1995/Aralık, S:50, s:31- 41)
- 207) İcra Takibinde Haksız Olarak İtirazda Bulunup Alacağın Tahsilini Geciktiren Borçlu Aleyhine Alacaklı Tarafından Açılacak «Munzam Zarar» “BK. 105” Davasında Hükmedilecek Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Kıstaslar (Ölçütler) «İçtihat Notu» (İBD. 1997/2, s:115-117)
- 208) «Katma Değer Vergisi» ile «İhale (Damga) Pulları»nın Ne Zaman Yatırılması Gerekir? Bunların Ödenmemesi İhalenin Feshini Gerektirir Mi? (İBD. 1998/Mart, s:84-92)
- 209) İİK'na Göre İhtiyaten Haczedilen Mallar, Kesin Hacze Dönüşmeden, Kamu Alacağından Dolayı, 6183 sayılı Kanuna Göre Haczedilmesi Halinde, İhtiyati Haciz Sahibi Alacaklı, Kamu Alacağından Dolayı Konulan Hacze İştirak Edebilir Mi? (İBD. 1998/Eylül, s:831-877)
- 210) İçtihatlar-Düşünceler (Tür. Bar. Bir. D. 1998/1, s:79-84)
- 211) İçtihatlar-Düşünceler (Tür. Bar. Bir. D. 1998/3, s:1099-1102)
- 212) İçtihatlar-Düşünceler (Tür. Bar. Bir. D. 1999/2, s:449-458)
- 213) Yargıtay Kararlarında İspat Yüğü “MK. 6” (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, 1999, s:831-877)
- 214) Yargıtay Kararlarında Veraset İlamı “Mirasçılık Belgesi” (Manisa Bar. D. 1999/Nisan- Haziran, s:7-16)
- 215) Yargıtay Kararlarında «Terk» Nedeniyle Boşanma “MK. 132” (Manisa Bar. D. 1999/Ekim, S:71, s:56-70; Yasa D. 1999/2, s:175-190)
- 216) Yargıtay Kararlarında «Tenkise Tabi Tasarruf (Teberru)lar» (İzmir Bar. D. 1999/Nisan, s:8- 17)
- 217) Yargıtay Kararlarında «Muris Muvazaası» (İBD. 1999/Haziran, s:387-396)
- 218) Yargıtay Kararlarında «Ortak Hayatın Tatili ve Sonuçları» “MK. 162” (Manisa Bar. D. 2000/Ocak, s:55-66)
- 219) Karar İncelemesi (Yargı Dünyası, 2000/Ocak, s:11-15)

- 220) Yargıtay Kararlarında «Elatmanın Önlenmesi» (Men'i Müdahale) ve «İstihkak» Davaları "MK. 618" (Tür. Bar. Bir. Der. 2000/1, s:97-150)
- 221) Yargıtay Kararlarında «Evlilik Birliğinin Sarsılması veya Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma» "MK. 134" (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, 2000, s:1229-1281) (Yargı Dünyası D. Aralık/2000, s:9-47)
- 222) Anonim Şirketlerin Vadesinde Ödenmeyen Gelir (Stopaj) Vergileri ile Gecikme Zammından Oluşan Borçlarından -6183 sayılı Kanunun Mukadder 35. Maddesi Uyarınca- Şirketin Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Değil, İmzası ile Şirketi Münferiden veya Müşterekten Temsile Yetkili Kişilerin Sorumlu Olduğu "Karar İncelemesi" (Yargı Dünyası, 2000/Şubat, s:9-18)
- 223) İhtihatlar-Düşünceler (Tür. Bar. Bir. D. 2000/1, s:97-150)
- 224) İhtihatlar-Düşünceler (Tür. Bar. Bir. D. 2000/2, s:593-6005)
- 225) İhtihatlar-Düşünceler (Tür. Bar. Bir. D. 2000/3, s:885-900)
- 226) İİK. m. 72/V'deki Tazminat, Ayrı Bir Davaya Konu Olabilir Mi? - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Durumunda Para Ceza Uygulanması (Antalya Bar. D. 2000/Temmuz, s:70-77)
- 227) Yargıtay Kararlarında «Dürüstlük (Objektif İyiniyet) Kuralı» "MK. 2/I" ve «Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı» "MK. 2/II" (Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armağan, 2000, s:439-465)
- 228) Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlanmasında Özellikle İcra Hukuku Açısından Hakim, Taraf ve Avukatların Rolü (Yargı Reformu - 2000 "İzmir Barosu"; s:152-169)
- 229) Türk Hukukunda Yediminlik ve Sorunları (Hukuk Kurultayı-2000 "Ankara Barosu" C:3, s:125-144)
- 230) Boşanma ve Ayrılık Hallerinde Eşler ile Çocuklar Arasındaki Kişisel (ve Parasal) İlişkilerin Düzenlenmesi "MK. 148" (Antalya Bar. D. Tem/2000, s:18-31; Yargı Dünyası D. Kasım /2000, s:9-23)
- 231) «Çek»in Geçerlik Koşulları (Yargı Dünyası D. Mayıs/2000, s:19-32; Manisa Barosu Dergisi, 2000/4, s:71-86)
- 232) Kambyo Senetlerinde Def'iler (Manisa Barosu Dergisi 2000/3, s:37-45)
- 233) Kambyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borçlunun «Borçlu Olmadığı» İtirazı "İİK. mad. 169; 169/a" (ABD. 2000/4, s:181-227)
- 234) Kambyo Senetlerine İlişkin Haciz Yolu ile Takiplerde Takip Talebinin İçeriği (İzmir Bar. D. Ekim/2000, s:8-35)
- 235) Kambyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Süresiz Şikayet (Manisa Bar. D. 2000/4, s:87-100)

- 236) «Bono»nun Geçerlik Koşulları (Prof. Dr. Mahmut Tevfık Bırsel'e Armağan, 2001, s:377- 403)
- 237) Takip Talebinde Bulunma Şekli (Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2001/1, s:111-176)
- 238) Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yolu ile Takiplerde Borca İtiraz Nedenleri (Prof. Dr. T. Tufan Yüce'ye Armağan, 2001, s:205-268)
- 239) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yetki İtirazı (Yargı Dünyası, Ocak/2001, s:13-16)
- 240) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca İtiraz Şekli (Yargı Dünyası, Şubat/2001, s:9-13)
- 241) İhalenin Bozulmasının Bağlı Olduğu Süre “İİY. mad. 134/II, c:1; IV” (Yargı Düny. Ağustos /2001, s:9-12)
- 242) Takip Talebinin Genel İçeriği “İİY. mad. 58” (Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, 2001, s:163- 208)
- 243) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yedi Gün Süreli Şikayet (Antalya Bar. D. Ocak/2001, s:48-51)
- 244) Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yoluyla Takiplerde Borca İtiraz Sebeplerinin İncelenmesi (Yargıtay D. 2001/1-2, s:173-224)
- 245) Paraya Çevirme (Satış) İsteminde Bulunma Süresi (Manisa Bar. D. 2001/2, s:43-52)
- 246) “Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemlerle İlgili” İhalenin Bozulması Nedenleri (İBD. 2001/2, s:459-482)
- 247) “İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemlerle İlgili” İhalenin Bozulması Nedenleri (ABD. 2001/3 s:65-92)
- 248) İhalenin Feshi Davalarında Yargılama Yöntemi “İİY. mad. 134/II, c.1, V” (İzmir Barosu Dergisi, S:2001/4, s:87-100)
- 249) İhalenin ve İhalenin Bozulmasının Sonuçları “İİY. mad. 134/I, III, VI ve İİY. mad. 135/I” (Bursa Bar. Der. Temmuz/2001, s:48-54; Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, 2003, s:955- 966)
- 250) Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yoluyla Takiplerde İmza İtirazında Bulunma Şekli (Kayseri Bar. D. Eylül/2001, s:3-8; Balıkesir Bar. D. Nisan/2003, s:16-19)
- 251) Taşınmaz Mallara İlişkin İhale Bedelinin Ödenmemesi “İİY. mad. 133” (Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80 Yaş Günü Armağanı,2001, C.I, s:755-766)
- 252) İhale Bedelinin Ödenmesinin Sonuçları “İİY. mad. 143, 144” (Yargı Düny. Eylül/2001, s:9- 18) (Manisa Bar. D. 2001/3, s:31-42)
- 253) Sıra Cetveli Düzenlenerek Paraların Paylaştırılması “İİY. mad. 140, 141, 142” (İBD. Eylül/2001, s:707-744)

- 254) Kambyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Beş Gün Süreli Şikayet (Yasa D. 2002/1, s:13-30; Manisa Bar. D. 2002/1, s:73-98)
- 255) Paraya Çevrilmesi (Satılması) Özel Bir Usulü Gerektiren Mal ve Haklar “İ.Y. mad. 121” (Manisa Bar. D. 2002/3, s:59-64)
- 256) Kambyo Senetlerine İlişkin Haciz Yoluyla Takiplerde İmza İtirazının (İnkârının) İncelenmesi “İ.Y. mad. 170/II, III, IV” (Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, 2002, C:II, s:1283-1302)
- 257) Yargıtay Kararlarında «Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yargılama Usulü» “MK. mad. 150” (Bursa Bar. D. 2002/Nisan, s:3-19)
- 258) Sıra Cetveli Düzenlenmeden Paraların Paylaştırılması “İ.Y. mad. 138” (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, 2003, s:431-446)
- 259) İhalenin Bozulmasını Kimler İsteyebilir? “İ.Y. mad. 134/II, V” (Manisa Barosu Dergisi, 2003/2, s:71-80)
- 260) 4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli “İcra ve İflâs Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Getirdiği Yenilikler (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım/Aralık-2003, s:159- 221)
- 261) İcra Hukukunda Şikayetin Tarafları “İİK. 16” (Legal Hukuk Dergisi, Aralık/2003, S:12, s: 3021-3037)
- 262) İcra Hukukunda Şikayet Süresi “İİK. 16” (ABD. 2003/4, s:47-84)
- 263) İcra Tetkik Mercinde Yargılama Usulü “İİK. m. 18” (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, 2004, S:707-763)
- 264) İcra ve İflâs Hukukunda Şikayet Sebepleri “İİK. m. 16” (Türkiye Bar. Bir. D. Ocak/Şubat- 2004, s:97-120; Mart/Nisan, 2004, s:163-194; Mayıs/Haziran, 2004, s:185-230)
- 265) İcra Hukukunda Tebligat “İİK. mad. 21, 57” (İBD. 2004/2, s:602-639)
- 266) İcra Tetkik Mercinin Görev Alanı “İİK. mad. 4” (ABD. 2004/1, s:87-146)
- 267) İcra Tutanakları ve İşlevleri “İİK. mad. 8” (İzmir Bar. D. Nisan/2004, s:131-141)
- 268) İcra ve İflâs Hukukunda Harçlar ve Giderler (Legal Hukuk Dergisi, Mart 2004, S: 15, s:689- 696)
- 269) İcra ve İflâs Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Devletin Hukuki Sorumluluğu “İİK. mad. 5, 6, 7” (Bursa Bar. D. Nisan/2004, s:36-43)
- 270) İcra Hukukunda Şikayetin Hukuki Niteliği ve Konusu “İİK. madde 16” (Yargı Dünyası Der. Ocak 2004, S:97, s:9-17) (Balıkesir Barosu Dergisi, Eylül/2004, S:67, s:7-10)
- 271) “Çocuk Teslimine” “İİK. mad. 25” ve “Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına” “İİK. mad. 25/a” İlişkin İlamlı Takipler (Yargı Dünyası, Nisan/2004, s:9-13; Manisa Bar. D. Nisan/2005, s: 87-92)

- 272) Taşınır Teslimine İlişkin İlamlı Takipler “İİK. mad. 24” (İzmir Bar. D. Temmuz/2004, s:80- 88)
- 273) Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması “İİK. mad. 33/1, 2; 33/a, 39” (Yargı Düny. Mayıs/2004, s:9-13)
- 274) Para ve Teminat Verilmesine İlişkin Takipler “İİK. mad. 32” (Legal Huk. D. Haziran/2004, s:1547-1572)
- 275) Takip Hukukunda İcranın Durdurulması - İcranın İadesi “İİK. mad. 40” (İBD. 2004/3, s:1020- 1031)
- 276) 5092 sayılı ve 12.02.2004 Tarihli “İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Getirdiği Yenilikler (Türkiye Bar. Bir. D. Temmuz/Ağustos-2004, s:255-265)
- 277) İcra Hukukunda Şikayetin Hüküm ve Sonuçları “İİK. mad. 17, 22” (Manisa Bar. D. 2004/3, s:69-74)
- 278) İcra Hukukunda Süreler (Tür. Bar. Bir. D. Kasım/Aralık, 2004, S:55, s:239-260)
- 279) İlam Niteliğindeki Belgeler “İİK. mad. 38” (ABD 2004/3, s:69-82)
- 280) İlamlı Takiplerde Yetkili İcra Dairesi “İİK. mad. 34” (Yargı Düny. Eylül/2004, S:105, s:23- 25; Yargı Düny. Özel Sayısı, Eylül-Ekim/2004, s:47-49)
- 281) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Zamanaşımı İtirazı “İİK. mad. 168 /II-5” (Yargı Düny. Kasım/2004, S:107, s:9-20; Yargı Düny. Özel Sayısı, Kasım-Aralık /2004, s:15-26)
- 282) Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takiplerde Yetkili İcra Dairesi “İİK. mad. 50” (Tür. Bar. Bir. D. Ocak-Şubat/2004, S:56, s:328-340)
- 283) Takip Talebinin İçeriği ve İşlevleri “İİK. mad. 58” (Legal Huk. D. Eylül/2004, s:2555-2601)
- 284) İcra Hukukunda Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takiplerde İtiraz Sebepleri “İİK. mad. 63” (Kazancı Huk. Is. ve Mal. Bil. D. Aralık/2004, S:4, s:73-78)
- 285) “İtfa” ve “İmhal” Nedeniyle Borca İtiraz Edilerek, İlamlı Takiplerin Durdurulması “İİK. mad. 33” (Ankara Bar. D. 2004/4, s:35-61)
- 286) Bir Şeyin Yapılmasına İlişkin İlamlı Takipler “İİK. mad. 30” (Manisa Bar. D. Ocak/2005, s:27-34; Türkiye Noterler Bir. Huk. D. Şubat/2005, s:103-107)
- 287) İcra Hukukunda Yürütmenin Durdurulması (Tehiri İcra) “İİK. mad. 36” (Maltepe Üniv. Huk. Fak. Der. 2005/1, s:277-293)
- 288) İcra Hukukunda İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması “İİK. mad. 68/a” (İzmir Bar. D. Ocak /2005, s:11-30)

- 289)** İcra Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması “İİK. mad. 68” (Legal Huk. D. Ocak/2005, S:25, s:61-88; Legal Huk. D. Şubat/2005, S:26, s:577-597; Legal Huk. D. Mart/2005, S:27, s:905-921)
- 290)** İcra Hukukunda Borçtan Kurtulma Davası “İİK. mad. 69/II, III, IV, V” (Tür. Bar. Bir. D. Mayıs/Haziran/2005, S:58, s:323-339)
- 291)** Borçlu Da İcra Müdürlüğünden Aciz Vesikası Düzenlenmesini Talep Edebilir (Manisa Bar. D. Nisan/2005, s:49-53)
- 292)** İhaleye Girerek Alacağına Mahsuben Taşınmazı Satın Alan Alacaklı, İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Sebep Olduktan Sonra, Taşınmaz Üzerindeki Hacini Kaldırıp, Satışın Durdurulmasını Sağlayabilir Mi? (Manisa Bar. D. Nisan/2005, s:53-56)
- 293)** Tahsil (Eda) Davası (Bursa Bar. Der. Temmuz-Ağustos/2005, S:78-79, s:39-41)
- 294)** Olumsuz Tespit Davasının Çeşitleri (İzmir Bar. D. Nisan/2005, s:64-80)
- 295)** Olumsuz Tespit Davasının Konusu (Legal Huk. D. Nisan/2005, S:28, s:1317-1342; Mayıs/2005, S:29, s:1705-1739)
- 296)** Olumsuz Tespit Davalarında Kanıtlar (ABD. 2005/1, s:15-48)
- 297)** Olumsuz Tespit Davasında Yargılama Usulü (Yargıtay D. Temmuz/2005, s:367-392)
- 298)** İcra Hukukunda Gecikmiş İtiraz “İİK. mad. 65” (Yargı Düny. Ocak/2005, S:109, s:13-18; Kazancı Huk. D. Temmuz-Ağustos/2005, S:11-12, s:112-117)
- 299)** Genel Haciz Yolu ve Kambyo Senetlerine Dayalı Takibe İlişkin İcra ve İflâs Kanununda Yapılan Değişiklikler (Yeditepe Üniv. Huk. Fak. Der. 2005, C:1, S:2, s:387-410)
- 300)** İtirazın İptali Davası “İİK. mad. 67” (İBD. C:79, S:2005/I, s:14-95)
- 301)** Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takiplerde “İtiraz Şekli”, “İtiraz Yeri” ve “İtiraz Süresi” “İİK. mad. 62” (Yargı Düny. Mayıs/2005, S:113, s:11-26)
- 302)** 5358 sayılı ve 31.05.2005 Tarihli “İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Getirdiği Yenilikler (Türkiye Bar. Bir. D. Temmuz/Ağustos 2005, S:59, s:314- 326)
- 303)** Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takiplerde “Ödeme Emrine İtirazın Sonuçları” ve “İtiraz ve Şikayet Arasındaki Farklar” (Yargı Düny. Haziran/2005, S:114, s:19-25)
- 304)** Olumsuz Tespit Davalarının Niteliği (Tür. Not. Bir. Hukuk Dergisi, Mayıs/2005, S:126, s: 142-144)
- 305)** Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi “İİK. mad. 85” (İzmir Bar. D. Temmuz/2005, s:54-65)

- 306) Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki -Kıymetli Evraka Bağlı Olmayan- Hak ve Alacaklarının Haczi “İİK. mad. 89” (Legal Huk. D. Kasım/2005 S:35, s:3999-4022; Legal Huk. D. Aralık/2005 S:36, s:4251-4271)
- 307) Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Teferruatın Haczi “İİK. mad. 83/c” (Yargı Düny. Aralık/2005, S:120, s:11-13)
- 308) İcra Hukukunda “İstihkak İddiası” Kavramı (İBD. 2005/6, C:79, s:2044-2071)
- 309) Olumsuz Tespit Davalarında “Görev”, “Yetki” ve “Süre” “İİK. mad. 72” (Manisa Bar. D. Ekim/2005, S:95, s:25-36)
- 310) İİK’nun 94. maddesi Hakkında Bir İnceleme (Bursa Bar. D. Temmuz-Aralık 2005, S:78-79, s:180-184)
- 311) İcra Hukukunda İstihkak Davasının Sonuçları “İİK. mad. 97/VII, VIX, XV” (A.B.D. 2005/4, s:11-42)
- 312) İstihkak Davalarında Yargılama Usulü (Tür. Bar. Bir. D.S:63, Mart/Nisan 2006, s:321-339)
- 313) Olumsuz Tespit Davasının Sonuçları “İİK. mad. 72” (Manisa Bar. D. Ocak/2006, s:9-20)
- 314) Haczedilmezlik Şikayetinin Süresi (Yargı Düny. Ocak/2006, S:121, s:9-13)
- 315) Olumsuz Tesbit Davasının Tarafları (Manisa Bar. D. Ocak/2006, S:96, s:9-13)
- 316) İstihkak Davasında Kanıtlar (Karineler) “İİK. mad. 97/a” (İBD. 2006/2, C:80, s:491-518)
- 317) Taşınmaz Haczinin Kapsamı (Tür. Not. Bir. D. Şubat/2006, S:129, s:59-60)
- 318) Taşınmaz Mallarda Haczin Neticeleri “İİK. mad. 91” (Mersin Bar. D. S:19, Nisan, 2006, s:213-218)
- 319) Olumsuz Tespit Davasının Sonuçları (Yargı Düny. Nisan/2006, S:136, s:98-28)
- 320) Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri “İİK. mad. 86” (Anadolu Hukuk Derneği “AHUDER”, S:1, s:12-13)
- 321) İcra Takiplerinde Zamanaşımı “İİK. mad. 39” (Manisa Bar. D. Temmuz/2006, S:97, s:45-48)
- 322) Taşınmaz İhalelerinde İhale Bedelinin Ödenmesi “İİK. mad. 130” (Manisa Bar. D. Temmuz/2006, S:98, s:21-30)
- 323) Hacze Adi (Takipli) Katılma “İİK. mad. 100” (Tür. Bar. Bir. D. S:66, Eylül/Ekim 2006, s:352- 376)
- 324) İhalenin Feshi Davalarında (Şikayetlerinde) Yargılama Yöntemi (Bursa Bar. D. Eylül/2006, S:81, s:97-105)

- 325) İhalenin ve İhalenin Bozulmasının Sonuçları (Kazancı Huk. D. Eylül-Ekim/2006, S:25-26, s:72-80)
- 326) İhalenin Bozulması İsteminin Bağlı Olduğu Süre “İİK. mad. 134/II, c:1; 134/VI” (Manisa Bar. D. Ekim/2006, S:99, s:73-78)
- 327) Taşınır Mallara İlişkin İhalelerde, İhale Bedelinin Ödenmemesi ve İhale Farkının Tahsili “İİK. mad. 118” (İzmir Bar. D. Ekim/2006, s:36-54)
- 328) Taşınmaz Mallara İlişkin İhalenin Yapılması (İBD. 2006/5, s:1905-1927)
- 329) İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemlerle İlgili Bozma Nedenleri (İBD. Kasım-Aralık- 2006/6, s:2421-2453)
- 330) Alacaklının, Haczedilmiş Malların Paraya Çevrilmesini İsteme Hakkı “İİK. mad. 106” (Tür. Bar. Bir. D. Ağustos 2006, S:131, s: 93-100)
- 331) İhalenin Bozulması Davasının (Şikayetin) Tarafları “İİK. mad. 134” (Terazi Huk. D. Kasım/2006, S: 3, s: 27-30)
- 332) Taşınır Mallara İlişkin İhalenin Yapılması “İİK. mad. 115, 116” (Legal Huk. D. Kasım/2006, S:47, s:3377-3393)
- 333) Kısmen Haczedilebilmesi Caiz Olan Şeyler “İİK. mad. 83” (İzmir Bar. D. 2006/Ocak, s:41- 48)
- 334) İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Doğmuş Olan “İptal” ve “Ertelenme” Nedenlerine Dayanılarak Takibin İptali ve Ertelenmesi “İİK. mad. 71” (Legal Huk. D. Eylül /2006, S:45, s:2721-2734)
- 335) Kredi Kurumlarının (Bankaların) Düzenledikleri Belgelere Dayanılarak İtirazın Kaldırılması “İİK. mad. 68/b” (Kazancı Huk. D. Temmuz-Ağustos/2007, S:35-36, s: 99-105)
- 336) Satış Bedelinin Alacaklılar Arasında Paylaştırılması ve İcra Vekalet Ücreti “İİK. mad. 138” (İzmir Bar. D. 2007/Ocak, s:46-63)
- 337) İhale ile Satılan Taşınmazların Tescil ve Tahliyesi “İİK. mad. 135” (Legal Huk. D. 2007/Mart, S:51, s:785-799)
- 338) Geri Alma (İstirdat) Davasının Koşulları “İİK. mad. 72/VI, VII, VIII” (Terazi Huk. D. Nisan/2007, S:8, s:39-54)
- 339) Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak İstihkak Davası “İİK. mad. 99” (Ankara Bar. D. Kasım/2007/1, s:62-77)
- 340) Takip Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası “İİK. mad. 143” (TBBD. Mayıs- Haziran/2007, s:345-358)
- 341) İflas Takip ve Davalarında Yetki “İİK.mad. 154” (Legal Huk. D. Ağustos/2007, S:56, s:2535- 2550)
- 342) “Taşınır Rehn” Kavramı ve Taşınır Rehninin İlamsız Takip Yoluyla Paraya Çevrilmesinde “Takip Talebi” (Eskişehir Bar. D. Şubat-Haziran/2007, S:12-13, s:87-104)

- 343) Haczedilen Taşınır Mallar Hakkında Alınacak Muhafaza Tedbirleri “İİK. mad. 88” (İzmir Bar. D. Nisan/2007, S:2007/2, s:35-43)
- 344) “İhalenin Feshi” İstemini İçeren Dilekçede Yurt İçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu “İİK. mad. 134/II, c:1” (İBD. Temmuz-Ağustos/2007, S:2007/4, s:1564-1568)
- 345) İcra Hukukunda “Taşınmaz Rehni” Kavramı (Manisa Bar. D. Nisan/2007, S:101, s:9-32 - İstanbul Bar. D. 2007/2 Mart-Nisan, s:509-528)
- 346) İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takiplerde Takip Talebi (Legal Huk. D. Mayıs/2007, S:53, s:1501-1514)
- 347) İflâs Davalarında Yargılama Usulü ve Depo Kararı “İİK. mad. 158” (ABD. 2007/2, s:201- 210)
- 348) Alacaklının, İhalede Borçlusuna Ait Bir Malı “Alacağına Mahsuben” Satın Almasının Uygu- lamada Yarattığı Sorunlar (İzmir Bar. D. Temmuz/2007, S:2007/3, s:226-238)
- 349) İhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. D. Ocak/2007, S: 5, s: 83-96)
- 350) İcra Hukukunda Çekin Geçerlilik Koşulları (Legal Huk. D. Kasım/2007, S:59, s:3519-3535)
- 351) “Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki” Hatalı İşlemlerle İlgili Bozma Nedenleri (ABD. 2007/3, s:138-160)
- 352) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borçluya Ödeme Emri Gönderilme Koşulları (İİK. mad. 168/I) (Yargı Düny. Kasım/2007, S:143, s:11-26) - (Manisa Bar. D. Ocak/2008, S:104, s:9-24)
- 353) İcra Hukukunda Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik Koşulları (Tür. Bar. Bir. D. Ocak-Şubat/2008, s:297-330)
- 354) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca İtirazın İncelenmesi “İİK. mad. 169/a” (Legal Huk. D. Ocak/2008, S:61, s:65-76) + (Legal Huk. D. Şubat/2008, S:62, s:391-408) + (Legal Huk. D. Mart/2008, S:63, s:811-846)
- 355) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde “Borca İtiraz Şekli” ve “Borca İtirazın Sonuçları” “İİK. mad. 169; 168/I-5” (Terazi Huk. D. Ocak/2008, s.75-82)
- 356) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Ödeme Emrinin İçeriği “İİK. mad. 168/I-1-6” (İzmir Bar. D. 2008/Ocak, s:45-66)
- 357) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde “Beş Gün Süreli Şikayet” “İİK. mad. 170/a” (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, 2008, s: 935-976)
- 358) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca İtiraz Nedenleri “İİK. mad. 168/I-5” (İBD. 2008/2, s:599-672)
- 359) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Takip Talebinin İçeriği “İİK. mad. 167” (ABD. 2008/1, s:180-218)

- 360) Kambyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde “İmza İtirazı” “İİK. mad. 170, 170b” (Bursa Barosu Dergisi, Eylül/2008, s:65-82)
- 361) İcra Davaları Yargılaması (TBB. Yargı Reformu Sempozyumu, Haziran/2008, s:255-260)
- 362) Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. D. Temmuz/2008, S:106, s:79-86)
- 363) Tasarrufun İptali Davalarının Konusu “İİK. mad. 278, 279, 280” (TBBD. Eylül-Ekim/2008, S:78, s:287-313)
- 364) İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptâl “İİK. mad. 278” (Terazi Huk. D. Ağustos/2008, S:24, s:93-109)
- 365) Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı İptal “İİK. mad. 279” (İzmir Bar. D. Ekim/2008, s: 45-54)
- 366) Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı İptâl “İİK. mad. 280” (İBD. 2008/6, Kasım-Aralık, s:2901-2929)
- 367) Tasarrufun İptali Davalarında «Yetki», «Görev», «Süre», «Harç», «Vekalet Ücreti» (Yargı Dünyası. Ağustos/2008, s:13-22)
- 368) Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü “İİK. mad. 281” (Legal Huk. D. Eylül/2008, S:69, s:3003-3020)
- 369) Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları “İİK. mad. 283” (İzmir Bar. D. Temmuz/2008, s:133- 145)
- 370) İflâsın Kaldırılması “İİK. mad. 182” (Manisa Bar. D. Ekim 2008, s:9-18)
- 371) İhtiyati Haciz Kararının İcrası (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, 2009, s: 491-499; Bursa Barosu Der. S:85, s:41-47)
- 372) İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim (İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştürülmesi) “İİK. mad. 264” (Legal Huk. D. Şubat 2009, S:74, s:471-490)
- 373) Doğrudan Doğruya İflas Halleri “İİK. mad. 177” (Terazi Huk. D. Mart 2009, s:71-78)
- 374) Yazılı Kira Sözleşmesi ile Kiralanmış veya Kiracısı Tarafından Tahliye Taahhüdünde Bulunulmuş Olan Taşınmazların Tahliyesi “İİK. mad. 272” (Legal Hukuk D. Haziran/2009, S:78, s:1749-1762)
- 375) İflâsın Ertelenmesi “İİK. mad. 179, 179/a, 179/b” (İBD. 2009/3, Mayıs-Haziran, s:1215-1241)
- 376) İhtiyati Hacizlerin Daha Sonraki İhtiyati ve Kesin Hacze İştiraki “İİK. mad. 268” (İzmir Bar. D. 2009/Ocak, s:78-96)
- 377) Kiralanan Taşınmazın “Kira Borcunun Ödenmemesi (Temerrüt)” Nedeniyle İlamsız İcra Yo- luyla Tahliyesi “İİK. mad. 269/c” (ABD. 2009, S:1, s:75-106)
- 378) Tahliye Sırasında Kiralananda Karşılaşılan Üçüncü Kişi Hakkında Yapılacak İşlem “İİK. mad. 276” (Terazi Huk. D. 2009/Temmuz, s:67-73)

- 379) İcra Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının Korunması İçin Defter Tutulması “İİK. mad. 270” (Yargı Düny. Mayıs/2009, s:11-15) (Kazancı Huk. D. Mayıs-Haziran/2009, s:121-125)
- 380) Tahliye Takiplerinde İhtarlı Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesinin Sonuçları “İİK. mad. 269/a” (Yargı Düny. Mayıs/2009, s:17-22; Kazancı Huk. D. Mayıs-Haziran/2009, s:109-114) (Ada- na Barosu D. Ağustos / 2009, s:9-13)
- 381) Teminat Karşılığında Mahkeme Kararı ile İhtiyati Haczin Kaldırılması “İİK. mad. 266” (Yargı Düny. Mayıs/2009, s:23-28; Kazancı Huk. D. Mayıs-Haziran/2009, s:115-120)
- 382) Borçlunun Müracaatıyla İflasa Karar Verilmesi “İİK. mad. 178” (Manisa Bar. D. Ocak/2009, s:50-54)
- 383) Tahliye Takiplerinde İhtarlı Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi ve İtirazın İcra Mahkemesince İncelenmesi “İİK. mad. 269/b” (TBBD. Eylül-Ekim/2009, s:386-400)
- 384) Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu ile Tahliyelerinde “Takip Talebi”, “İhtarlı Ödeme Emri” ve “Ödeme Emrine İtiraz Şekli ve Süresi” “İİK. mad. 269” (İBD. 2009/4, Temmuz /Ağustos, s:1805-1826)
- 385) İcra Hukukuyla İlgili Güncel Sorunlar “Ankara Barosu Staj Kurulu İcra Hukuku Sunumu” (Legal Huk. D. Temmuz/2009, s:2051-2073)
- 386) Konkordatoda “Ekseriyet” Koşulu “İİK. mad. 297” (Bahçeşehir Üniv. Huk. Fak. - Kazancı Huk. D. Eylül-Ekim/2009, S:61-62, s:126-130)
- 387) İİK.’nın 258. Maddesi Üzerine Bir İnceleme (Manisa Bar. D. Nisan/2009, s:72-82)
- 388) Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları “İİK. mad. 289” (Terazi Huk. D. Aralık/2009, S:40, s:39-47; Ankara Barosu Der. 2019/2, S:77, s:151-175)
- 389) İİK.’nın 259. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (İzmir Bar. D. Temmuz/2009, s:46-60; Terazi Huk. D. Ocak/2015, S:101)
- 390) Konkordatonun Hükümleri “İİK. mad. 303” (Legal Huk. D. Aralık/2009, S:84, s:3793-3797)
- 391) Konkordatonun Kısmen Feshi “İİK. mad. 307” (Yargı Dünyası Ekim/2009, s:21-28)
- 392) Konkordato Talebi “İİK. mad. 285” (Manisa Bar. D. Ekim 2009, S:111, s:125-133)
- 393) Taksirathlı (Taksirli) ve Hileli İflâs (Bilge Umar’a Armağan, 2009, C:2, s:941-972)
- 394) Tasarrufun İptali Davasının Tarafları “İİK. mad. 277; 282” (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 2010, C:2, s:2243-2274)

- 395) Konkordatonun Tasdiki “İİK. mad. 298” (Ali Güneren’e Armağan, 2010, s:121-129)
- 396) İcra Hukuku ile İlgili Güncel Sorunlar (Hukuk Merceği “Konferanslar ve Paneller” “ABD yayını”, 2010, s:389-414)
- 397) Takip Hukukunda “Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdıyla Malvarlığını Eksiltme Suçu” “İİK. mad. 331” (ABD. 2010/1, s:175-186)
- 398) Takip Hukukunda ‘Taahhüdü İhlal Suçu’ “İİK. mad. 340” (İzmir Bar. D. Ocak/2010, s:46- 63)
- 399) İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaza veya Gemiye Tekrar Girme Suçu “İİK. mad. 342” (Manisa Bar. Der. S:111, Ocak/2010, s:25-38)- (Yargı Dün, S:201,Eylül/2012, s:27-39)
- 400) İcra ve İflâs Kanunu’nun 360. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (Legal Huk. D. Eylül/2010 S:93, s:3157-3164)
- 401) İcra Mahkemelerinin Temyizi Kabil Olan Kararları “İİK. mad. 363” (İBD. 2010/3, C:84, s:1443-1456)
- 402) İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi “İİK. mad. 364” (Terazi Huk. D. Haziran/2010, s:113- 120)
- 403) Takip Hukukunda ‘Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu’ “İİK. mad. 338” (Yargı Dünyası D. S:172, Nisan/2010, s:11-22)
- 404) İİK’nun 337/a Maddesi Üzerinde Bir İnceleme “Ticareti Terk Edenlerin Cezası” (Bursa Bar. D. Temmuz-Ağustos-Eylül/2010, S:89, s:5-8)
- 405) İflastan Sonra Konkordato “İİK. mad. 309” (Kazancı Huk. D. 2010/Mayıs-Haziran, S:69-70, s:242-247)
- 406) Takip Hukukunda ‘Nafaka Borcunu Ödememe Suçu’ “İİK. mad. 344” (Tür. Bar. Bir. D. S:90, Eylül-Ekim/2010, s:420-429)
- 407) “İhalenin Feshi” Talebinin Reddedilmesinden Sonra, Genel Mahkemede “Tapu İptali ve Tescil Davası” Açılabilir Mi? (İBD. Ocak-Şubat/2011, S:2011/1, s:165-171)
- 408) Takip Hukuku Bakımından ‘Ticari İşletmelerde Yöneticilerin Sorumluluğu’ “İİK. mad. 333/a” (Tür. Not. Bir. Huk. D. S: 147, Ağustos/2010, s: 23-27; Aksaray Barosu D. 2011/2)
- 409) İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (İBD. Mart-Nisan/2011 s:33- 67)
- 410) İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu (ABD. 2011/1 s:211-231)
- 411) İcra ve İflâs Hukukunda “Alacaklılara Zarar Verme Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı” İptal “İİK. mad. 280” (Legal Huk. D. Ağustos/2011 s:3017-3058)
- 412) İcra ve İflâs Hukukunda “İvazsız Tasarruflardan Dolayı” İptal “İİK. mad. 278” (İzmir Bar. D. Nisan/2011 s:103-124)

- 413) İcra ve İflâs Hukukunda “Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı” İptal “İİK. mad. 279” (Bursa Bar. D. Nisan-Mayıs-Haziran/2011 s:69-73)
- 414) Alacaklının “Alacağına Mahsuben Satışa Konu Taşınır/Taşınmazı Satın Alması”nın Engel-lenmesinin Hukuki Sonuçları “İİK. mad. 118/1, 130, 133” (İBD. Temmuz- Ağustos/2011, s:80-85)
- 415) İlama Dayalı Olarak “İlamsız Takip” Yapılabilir Mi? “İİK mad. 36” (İBD. Ocak-Şubat/2012, s:131-136)
- 416) Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Taşınmazların Yapılan Cebri İcra Yolu ile Satışlarına, Kredi Alacaklısı Kurulştan Alacağı Temlik Almış Olan Varlık Yönetim Şirketi de Katılarak “Alacağına Mahsuben” Taşınmazı Satın Alabilir Mi? (İBD. Mayıs-Haziran/2012, s:152-155)
- 417) “Takip Konusu Senedin Sahte Olarak Düzenlenmiş Olduğu” İleri Sürülerek, İcra Takibinin Durdurulması Nasıl Sağlanabilir? (İBD. Mart-Nisan/2012, s:199-207; Manisa Barosu Der. Mart-2013, S:120-121-122-123-124, s:10-22)
- 418) 6352 sayılı 02.07.2012 tarihli Kanun ve 6103 sayılı 14.01.2011 tarihli Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler (Av. Cüneyt Uyar ile birlikte) (İBD. Eylül-Ekim/2012, s:33-74)
- 419) “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları (İBD. Kasım-Aralık/2012, s:137-233)
- 420) “Takip Dayanağı Senedin Sahte Olduğu” İleri Sürülerek, İcra Takibinin - Teminatsız- Durdurulması (İBD. Mart-Nisan/2013, s:488-516; Mersin Barosu Dergisi, S:36, s:82-92)
- 421) “Kambiyo Senetlerindeki Mücerretlik İlkesi”, “Kambiyo Senedinin Haya-tın Olağan Akışına Aykırı Olduğu” İddiasına Dayalı ‘Menfi Tespit Davası’nın Açılmasını Engeller Mi? (İBD. Mayıs-Haziran/2013, s: 243- 257)
- 422) İflasın Ertelenmesi Talebi Üzerine (veya İflasın Ertelenmesi Kararı İle Birlikte) Verilen “Takip Yasağı”na İlişkin İhtiyati Tedbir Kararı, “İflasın Ertelenmesi Kararı”nın Yargıtayca Bozulması Halinde Kalkar Mı? [İİK. mad. 179b/1, c:1; HMK. mad. 397/(2)] (ABD. 2013/3, s:437-448)
- 423) Müteselsil Kefile Başvurulabilme Koşulu Olan TBK. mad. 586/I’deki “İhtarın Sonuçsuz Kalması” Sözcüklerinin Anlamı (İBD., 2013/4,s:165-168)
- 424) Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK.m.1379) (Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, 2013,C:III,s:2907-2914)
- 425) Borçlunun, İcra Takibinde İstenen “İşlemiş Faiz” Miktarı İle “İşleyecek Faiz” Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları (ABD., 2013/2,s:347-355)
- 426) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Beş Gün Süreli Şikayet “İİK. 170/a” (İBD. Eylül-Ekim/2013, s:98-247)

- 427) Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik (Şekil) Koşulları (Legal Huk. D. Ekim/2013, S:130, s:159-198)
- 428) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Ödeme Emrinin İçeriği (Tür. Bar. Bir. D. Eylül/Ekim-2013, S:108, s:363-376)
- 429) İcra Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu (Legal Huk. Der. Kasım/2013, S: 131, C: 11, s: 111-122)
- 430) İcra Tebliği (Ankara Bar. Der. S:2013/4, s:156-240)
- 431) Kefalet Süresi (10+1=11 Yıl) Olan Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi (Legal Huk. Der. Eylül/2013, S:129, s:87-90)
- 432) İİK.'nın 83/a Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (Terazi Der. Aralık/2013, C:8,S:88, s:49-52)
- 433) Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi (İzmir Barosu Der. Eylül/2013, Y:78, s:198-270)
- 434) İlamlı Takiplerde Yetkili İcra Dairesi (Yargı Dünyası Der. Aralık/2013, S:216, s:11-15)
- 435) İlamın Zamanaşımına Uğradığı İtirazı (Yargı Dünyası Der. Kasım/2013, S:215, s:19-24)
- 436) İİK. mad. 89/IV'a Göre Açılan Tazminat Davası Sonucunda Verilen Karar Hakkında "Tehiri İcra Kararı" Verilmesi İstenebilir Mi? (İzmir Barosu Der. Eylül/2013, Y:78, s:271-272)
- 437) Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (Manisa Barosu Der. Haziran/2013, S:125, s:8-41)
- 438) Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Manisa Barosu Der. Ocak/2014, S:126-127, s:8-60)
- 439) İcra Tutanakları (İİK.8) (Legal Huk. Der. Şubat/2014, S:134, C:12, s:73-86)
- 440) İcra ve İflâs Kanunun 79'uncu Maddesi Üzerine Bir İnceleme (Terazi Huk. D. Şubat/2014, S:90)
- 441) Haciz İsteme Hakkı (İİK.78) (Legal Huk.Der. Mayıs/2014, S:137, s:107-127)
- 442) İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesinin Bağlı Olduğu Koşullar (Terazi Huk. D. Aralık/2014, S: 100)
- 443) İcra ve İflâs Hukukunda "Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı" İptal (İBD.Mart- Nisan/2014, S:2014/2, s:429-439)
- 444) Tasarrufun İptali Davasının Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der.S:138, Haziran- 2014, s:169-176)
- 445) "Muvazaalı İcra Takipleri" (Borç İkrarları) ile "Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İti-razında Bulunmamasının Tasarrufun İptali Davasına

- Konu Edilmesi” (TBK.mad.19; İİK.mad.280) (İBD. Mayıs-Haziran/2014, C:88, S:2014/3, s:282-295)
- 446) “Kira Sözleşmesi”nde ya da “Tahliye Taahhüdü”nde Belirtilen Taşınmazdan Başka (Farklı) Bir Taşınmaz Hakkında Yapılan Tahliye Takibinde, “Maddi Hata” Yapıldığı Savunması Geçerli Olur Mu? (İzmir Bar. Der. Y:79, S:2014/Ocak, s:128-135)
- 447) Muvazaa (TBK.19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının (İİK. 280/I) Açılma Koşulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der.S:139, Temmuz/2014, s:175-187)
- 448) Simsarlık (Tellallık) Sözleşmesinden Doğan Ücret Alacağı Hakkında Yapılan İlamsız İcra Takibine İtiraz Edilmesi Üzerine, İcra Mahkemesinden “İtirazın Kaldırılmasına Karar Veril-mesi” İstenebilir Mi? (Legal Hukuk Der. Eylül/2014, S:141, s:197-204)
- 449) İİK.’nun 280. Maddesi Uyarınca İptale Tabi Kimi Tasarruflar (Ankara Barosu Der. S:2014/3, s:415-448)
- 450) İstihkak Davalarında Yargılama “İİK. m. 97” (Legal Huk. Der. Kasım-Aralık/2014, S:143, s:179-202)
- 451) İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesinin Bağlı Olduğu Koşullar “İİK. m. 257” (Terazi Huk. Der. 100. Özel Sayı, Aralık/2014, s:407-430)
- 452) İstihkak Davalarında Kanıtlar (Karineler) “İİK. m. 97/a” (Legal Huk. Der. Ekim/2014, s:225-265)
- 453) Alacaklının İcra Dairesinde Satılmakta Olan Taşınırı/Taşınmazı Alacağına Mahsuben Satın Alması (Leges Hukuk Der. Temmuz/2014, S:55, s:11-15)
- 454) İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesinin Bağlı Olduğu Koşullar (Terazi Huk. D. Aralık/2014, S:100)
- 455) Rehinli Alacaklının “Rehnin Paraya Çevrilmesi” Yoluyla Takip Yapma Zorunluluğu (İİK. mad.45) (İzmir Bar.Der. S:3, Eylül/2014, s:232-256)
- 456) Ticari İşletme Devirlerinin Muvazaa Nedeniyle İptali “İİK. m.280/III” (AB. S: 2014/4, s:623-656)
- 457) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca İtiraz Nedenleri (İİK. 168/5) (İBD. Eylül-Ekim/2014, S:2014/5, s:172-332)
- 458) İİK.’nun 88.Maddesi Üzerinde Bir İnceleme “İİK. m. 88” (Leges Huk. Der. Aralık/2014, S: 60, s:17-30)
- 459) İİK.’nun 68/b Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (Bursa Barosu Der. Ocak-Şubat-Mart/2014, S:94, s:41-43)
- 460) İİK.’nun 79.Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (Terazi Huk. Der. S:90, Şubat/2014, s:52-57)

- 461) İtirazın İptali Davası-Tahsil Davası “İİK.’nun 67.Maddesi Üzerinde Bir İnceleme” (Türkiye Barolar Birliği Der. S:114, Eylül-Ekim/2014, s:381-495)
- 462) İcra Hukukunda Şikâyet Sebepleri (İstanbul Barosu Der. Kasım-Aralık/2014, s:369-537)
- 463) Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentilerin Haczi (İBD. Ocak-Şubat/2014, S:2014/1, s:163- 222)
- 464) Şirketlerin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Şahsi Malvarlıkları ile Sınırsız Olarak Sorumlu Olan “Kanuni Temsilciler” Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasının Kapsam ve Koşulları (İBD. Temmuz-Ağustos/2014, S:2014/4, s:354-365)
- 465) İlama Aykırı Yapılan İcra Takiplerinin İptali (ABD. S:2014/2, s:477-488)
- 466) İcra Hukukunda Tehiri İcra “Yürütmenin Durdurulması” (Çanakkale Bar. Der. Ocak- Mart/2014, S:11, s:62-70)
- 467) İflasın Ertelenmesi Kararının Etkileri (Leges Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Der. Ocak- Nisan/2014, Y:1, s:1-18)
- 468) İhtiyati Hacze İtiraz ve Kanun Yolları (İzmir Barosu Der. Ocak/2015, S:1, s:278-310)
- 469) Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir Mi? (Ankara Barosu Der. S:2015/1, s:369-398)
- 470) Avukatlık Ücret Sözleşmesinde “Maktu” Vekalet Ücreti Öngörülen Bir İş İçin Düzenlenmiş Olan (“600.000 USD + KDV + STOPAJ” Ödeneceğini Belirten) Yazılı Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Geçersizliği –TBK.’nun 27/I ve TMK’nun 2.maddesine Dayanılarak- İleri Sürülebilir Mi? (ABD. 2015/3, s:473-480)
- 471) Alacaklılarına Zarar Vermek Kasdıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu “İİK. m. 331” (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, 2015, C:2, s:1699-1742)
- 472) Genel Haciz Yolu ile Takiplerde Yetkili İcra Dairesi “İİK. m. 50” (Terazi Huk. Der. Haziran/2015, S:106, s:145-158)
- 473) İİK.’nun 179. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, 2015, C:2, s:1973- 1995)
- 474) Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Prof. Dr. Hakan Pekcantez Armağanı, 2015, C:1, s: 3005-3070)
- 475) Tasarrufun İptali Davasına Konu Olan Taşınmazın Satışını İsteme Süresi (TBB. Kasım-Aralık/2015, S:121, s:435-440)

- 476) «Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu» Gerekçesiyle «Bir Senedin İptaline» Karar Verilebilir Mi? (Legal Huk. Der. Temmuz/2015, S:151, s:195-201)
- 477) Çocuk Teslimine Muhalefet Suçu “İİK. m. 341” (Leges Huk. Der. Temmuz/2015, S:67, s:13- 25)
- 478) Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi “İİK. m. 83/c” (Terazi Huk. Der. Ağustos/2015, S:108, s:93-98)
- 479) İİK.’nun 94.Maddesi Üzerinde Bir İnceleme “İİK. m. 94” (Leges Huk. Der. Ocak/2015, S:61, s:11-23)
- 480) İİK.’nun 259. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme “İhtiyati Hacizde Teminat-Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası” (Terazi Huk. Der.Ocak/2015, S:101, s:133-140)
- 481) İhtiyati Haciz Kararının İcrası “İİK.’nun 261. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme” (Yargı Dünyası Der. Mart/2015, S:231, s:13-32)
- 482) Tasarrufun İptali Davalarında “Davacının, Borçluda Gerçek Bir Alacağı Bulunması” Koşu-lunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar (İBD. Mart-Nisan/2015, S:2015/2, s:352-363)
- 483) Üçüncü Kişinin Elindeyken Haczedilen Mallar Hakkında Açılan İstihkak Davalarında İspat Yükü ve Kanıtlar (İBD. Mayıs-Haziran/2015, S:2015/3, s:63-97)
- 484) Avukat, Müvekkili Lehine Sonuçlandırdığı Davada Verilen Karar Kesinleşmeden, Vekalet Ücreti Alacağından Dolayı Müvekkili Hakkında Takip Yapabilir Mi? (Legal Huk. Der. Şu-bat/2015, S:146, s:141-148)
- 485) Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşlarına Tebligat (Legal Huk. Der. Nisan/2015, S:148, s: 135-141)
- 486) İflâs Takibine Konu Edilmemiş Olan Alacak İddiası ‘İtirazın Kaldırılması ve İflâs Talebini İçeren Dava’da İleri Sürülebilir Mi? (Legal Huk. Der. Haziran/2015, S:150, s:133-139)
- 487) İcra Mahkemelerince Borçlunun Konkordato Talebi Üzerine “Tensip Kararı” İle, Duruşma Yapılmadan, Borçlu Hakkında “Takip Yasağı”na İlişkin Bir “İhtiyati Tedbir Kararı” Verile-bilir Mi? (Leges Huk. Der. Şu-bat/2015, S:11, s:11-22)
- 488) İİK.’nun 354. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme “İcra Suçlarında Dava ve Cezanın Düşürülmesi - Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararların Yerine Getirilme Süresi” (Erzincan Baro Der. Mayıs/2015, S:1, s:6-8)
- 489) İcra ve İflas Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Dolayı Devletin Hukuki Sorumluluğu “İİK. m. 5” (ABD. S:2015/2, s:255-269)
- 490) Açılış/Kapanış Tasdiki Bulunmayan Ticari Defterlerin ‘Delil’ Niteliği (Legal Hukuk Der. Ağustos/2015, S:152, s:187-194)

- 491) İcra Takibi (Alacağı) Kesinleşmemiş Olan Alacaklıya Sıra Cetvelinde Yer Verilebilir Mi? (Terazi Huk. Der. Temmuz/2015, S:107, s:106-110)
- 492) Olumsuz Tespit Davasında “Hukuki Yarar Koşulu” ve Olumsuz Tespit Davasının “Bekletici Mesele” Yapılması ile Faturaların Delil Niteliği (İzmir Barosu Der. Eylül/2015, S:3, Yıl:80, s:153-176)
- 493) Devlet Mallarının Haczedilmezliği (Sakarya Baro Der. Ağustos-Eylül/2015, s:68-73)
- 494) Nitelikleri Gereği (Tamamı) Haczedilemeyen Şeylerden ‘Banka Teminat Mektupları’nın ve ‘Bütünleyici (Tamamlayıcı) Parçalar’ın Haczedilmezliği (Sakarya Baro Der. Nisan-Mayıs/- Haziran/2015, s:66-69)
- 495) Banka Teminat Mektupları ve Bütünleyici (Tamamlayıcı) Parçaların Haczedilmezliği (Sakarya Baro Dergisi, Haziran/2015, C:2, s:66)
- 496) İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Takibin Taraflarına ve Üçüncü Kişilere Vermiş Oldukları Zarardan Dolayı Devletin Hukuki Sorumluluğu “İİK. m. 5” (Noterler Birliği Huk. Der. S: 2015/1, s: 123-142)
- 497) Nafaka Borcunu Ödememe Suçu “İİK. mad. 344” (Giresun Baro Der. S:10, Mayıs/2015, s:40-45; Mersin Barosu Dergisi S:39, s:86-89)
- 498) Taşkın (Aşkın) Haciz “İİK. m. 85/I” (Terazi Huk.Der. Kasım/2015, S:111, s:108-113)
- 499) Anonim ve Limited Şirketlerde; “Şirket”ten ve/veya “Şirket Ortağı”ndan Alacaklı Olan Üçüncü Kişilerin “Şirket”i ve/veya “Şirket Ortağı”nı Takip Hakkının Kapsamı (İBD. Kasım-Aralık/2015, S:2015/6, s:66-83)
- 500) “İstihkak Davasının Reddi” Kararını Temyiz Eden Davacı Üçüncü Kişiden, İİK. mad. 36/I Uyarınca İstenebilecek Teminatın Cins ve Miktarı (Legal Hukuk Dergisi, Aralık/2015, S:156, s:107-115)
- 501) Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkı Kötüye Kullanılabilir Mi? Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkının Kötüye Kullanılmış Olmasının Yapıtırımı Nedir? (Legal Hukuk Der. Ekim/2015, S:154, s:195-215)
- 502) Nafaka Borcunu Ödememe Suçu “İİK mad. 344” (Çanakkale Bar. Der. Y:2, S:12, s:49-53)
- 503) İcra ve İflas Hukukunda “Taahhüdü İhlal” Suçu “İİK. mad. 340” (Bursa Barosu Dergisi, Mart/2016, S:96, s.161-175)
- 504) Bedelsiz Kalmış Çek Hakkında Açılan Menfi Tespit Davasında “Kanıtlar”-“İspat Yüğü”- “Yetkili Mahkeme” “İİK. m. 72” (Bursa Barosu Der., Aralık/2016, S: 98, s: 129-134)
- 505) Hükmen Teslim Olunan Yere Müdahale Suçu “İİK. m. 342” (Kahramanmaraş Barosu İnternet Sitesinde yayımlandı)
- 506) İİK.’nun 88. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (İzmir Barosu Der. 2016/1,s:173-205)

- 507)** Mahkemelerce Faturaya Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir Mi? (Tür. Bar. Bir. Der. Ocak-Şubat/2016, S:122, s:459-472)
- 508)** Tasarrufun İptali Davası ve “Muvazaa”, “Nam-ı Müstear”, “İşletmenin Devri”, “Kanuna Karşı Hile” ve “Perdeyi Kaldırma Teorisi” (ABD. 2016/2, s: 343-403)
- 509)** Kooperatif Şirketler ile Adi Şirketlerde; “Şirket” ten ve/veya “Şirket Ortağı”ndan Alacaklı Olan Üçüncü Kişilerin “Şirket”i ve/veya “Şirket Ortağı”nı Takip Hakkının Kapsamı (ABD. Sayı: 2016/1, s:525-535)
- 510)** Haksız İhtiyati Tedbir Kararından Dolayı Açılacak Tazminat Davasında Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı “HMK m.399/(3)” (Yargı Dünyası Der. 2016/2, S:242, s:13-17)
- 511)** «103 Davet Varakası» “İİK. m. 103” (Çanakkale Barosu Dergisi, 2016, S:15, s:101-104)
- 512)** İcra Hukukunda Şikayetin Hukuki Niteliği (Bursa Barosu Der. Mart/2016, S:96, s.183-184)
- 513)** Şikayetin Konusu (Bursa Barosu Der. Mart/2016, S:96, s.185-189)
- 514)** Belediye Mallarının Haczedilmezliği (Yargı Dünyası Der. Mart 2016, S:243, s:19-52)
- 515)** “İhale ve İhalenin Feshi” Konusunda Uygulamada Karşılaşılan Problemler (Terazi Huk. Der. Ocak 2016, Sayı: 113, Cilt: 11, s: 135-140; Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan/2016, Sayı: 123 s: 489-496)
- 516)** “İhale ve İhalenin Feshi” Konusunda Ortaya Çıkan Sorunlar (Av. Teoman Ergül’ e Armağan, Ocak/2017, s: 585-648; Türkiye Barolar Birliği Dergisi Mart-Nisan/2016, Sayı:123, s:489-496)
- 517)** Kollektif ve Komandit Şirketlerde; “Şirket”ten ve/veya “Şirket Ortağı”ndan Alacaklı Olan Üçüncü Kişilerin “Şirket”i ve/veya “Şirket Ortağı”nı Takip Hakkının Kapsamı (İBD. Mart- Nisan/2016, S: 2016/2, Cilt: 90, s: 95-115)
- 518)** Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası “İİK m.32-33 a” (Türk Medeni Usul ve İcra - İflas Hukukçuları Birliği’nin “MİHBİR”, 14. Abant Toplantısı “İlamlı İcra” Sayısı, “15-16 Nisan/2016”, s:163-242)
- 519)** Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin “Borçlunun Taşınır/Taşınmaz Malları Üzerine Haciz Koyan Alacaklının -Bu Haczi Düşmeden veya Feragat Nedeni ile Düşürülmeden- Üzerindeki Haciz Devam Ederken, Aynı Taşınır/Taşınmazı Tekrar Haczettirebileceği” Konusundaki Yeni İçtihatları (İzmir Barosu Der. Mayıs/2016, s: 255-258)
- 520)** Borçlunun Adres Kayıt Sistemindeki (Mernis) Adresine Tebligat (Teb. K. m. 10/II) (İzmir Bar. Der. Mayıs/2016, S: 81, s: 151-158)
- 521)** Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin (ve Hukuk Genel Kurulu’nun) “Şirket Ortaklarının, Şirkete Karşı Üçüncü Kişi Sayılamayacakları ve Kendilerine Şirketin Borçlarından Dolayı Haciz İhbarnamesi (İİK. m. 89)

- Gönderilebileceği” Konusundaki Yeni Görüşü Doğrultusundaki İçtihatları (İzmir Bar. Der. Mayıs/2016, s: 259-264)
- 522) Taşınmaz Malların Haczi (Osmaniye Barosu Dergisi, 2016/Mayıs, S: 2, s: 52-60)
- 523) Borçlunun “Bir İrade Beyanında Bulunmasına” Mahkûm Edildiği İlam “Yalnız Borçlu Tarafından Yapılabilecek Bir İş (Şey)” Sayılarak, Bu İş (Şeyi) Yerine Getirmekten Kaçınan Borçlunun Fiili, İİK. mad.343’e Göre Suç Teşkil Eder Mi? (Legal Hukuk Dergisi, C:14, Mayıs/2016, S:161, s:2543-2552).
- 524) İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme “İİK m.50; m.258” (Yargı Dünyası Dergisi, Mayıs/2016, S: 245, s: 13-28)
- 525) Bir Eşin, Diğer Eşin Onayı Olmadan “Aile Konutunu Başkasına Devredemeyeceği”ne ya da “Aile Konutu Üzerinde İpotek Kuramayacağı”na Dair TMK. m.194/I’daki Kısıtlama (Yasak), Cebri İcra Yolu ile (İİK. m. 148 vd.) Yapılan İhaleleri (İİK. m. 134) de Kapsar Mı? “TMK. m. 194/I” (Legal Hukuk Der. S: 162, C: 14, Haziran/2016, s: 3089-3097)
- 526) ‘İhtiyati Haciz Kararı’nın “İİK. m. 260” ve ‘İhtiyati Haciz Tutanağı’nın İçeriği “İİK. m. 262” (Yargı Dünyası Dergisi Temmuz/2016, S:247, s:13-23)
- 527) Takibe Konu Edilmiş Senedin “Hayatın Olağan Akışına Aykırılık” ve “Tefecilik Suçuna Konu Olması” Nedenleriyle İptali (Legal Huk. Der. Temmuz/2016, S: 16, C: 14, s: 3657-3672)
- 528) “Kıymeti Süratle Düşen” veya “Muhafazası Masraflı Olan” Malların Pazarlıkla Satışı “İİK. mad. 113/II;119/4” (Yargı Dünyası Der. Eylül/2016, S:249, s:23-28)
- 529) Kısmen Haczedilen Haklar (İBD, Eylül-Ekim/2016, S:2016/5, s:61-94)
- 530) Yetişmemiş Mahsullerin Haczi (Yargı Dünyası Der. Kasım-Aralık/2016 S:23-26)
- 531) İcra ve İflâs Kanunun 338. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme (Bursa Barosu Der. Aralık/2016, S:98, s: 135- 151; Kahramanmaraş Barosu’nun İnternet Sitesinde yayımlandı.)
- 532) Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi “İİK m.89” (I - Legal Hukuk Dergisi, Kasım/2016, S: 167, s: 6121-6206, II - Legal Hukuk Dergisi, Aralık/2016, S: 167, s: 6721-6810)
- 533) Kambyo Senetlerine Dayalı Takiplerde “Borca İtiraz”, “İmzaya İtiraz” ve “İleri Tarihli Çek” Kavramlarının İçeriği (Legal Hukuk Dergisi, Ekim-2016, S:166, C:14, s:5603-5620)
- 534) Hâsılat Kirasında (TBK m.357 vd.) Temerrüt Nedeniyle Kiracının Tahliyesinin Düşündürdükleri (Yargı Dünyası Nisan/2016, S:244, s:25-30)
- 535) İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Neden Olan Alıcının (His-sedarın), Teklif Ettiği (Ödemediği) İhale Bedeli ile Son İhale Bedeli

- Arasındaki Farktan Sorumluluğunun Kapsamı “İİK. m. 133/II” (İzmir Barosu Der. Eylül/2016, S:3, s: 151- 172)
- 536) Türk Hukukunda “Devlet Mallarının Haczedilemezliği” Kuralı “İİK.m.82/I-1” (Yargı Dünyası Dergisi, Haziran/2016, S:246, s:19-36)
- 537) Çeşitli Konularda Güncel Yargıtay Kararları ile İlgili İncelemeler (Bursa Bar. D. Ağustos/2016 s.61-87)
- 538) İhtiyati Haciz Kararının İçeriği “İİK. m. 260” (Yargı Dünyası Dergisi, Temmuz/2016, S:247 s:13-23)
- 539) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin “Kıdem Tazminatı”, “İhbar Tazminatı” ve “Diğer Sosyal Haklar”a Dayalı Olarak Açılan ‘Tasarrufun İptali Davaları’nda, Bu Alacakların Doğum Tarihinin ‘İş Akdinin Feshedildiği Tarih’ Değil ‘İşe Giriş Tarihi’ Olduğuna Dair Yeni İçti- hatlarının (Görüşünün) Düşündürdükleri (İzmir Barosu Der. Mayıs/2016, s:264-270; İstanbul Barosu Der. Ocak-Şubat/2017, C: 91, S: 2017/1, s: 42-46; Denizli Barosu Dergisi, 2017, s: 30-43)
- 540) Avukatın “Özen Yükümlülüğü” (Av. K. m. 34; TBK. m. 506/III) ve “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” (TCK. m. 257/2) (Türkiye Barolar Birliği D. Temmuz-Ağustos/2017, S:131, s:373-404)
- 541) Tasarrufun İptali Davalarının Konusu (İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz-Ağustos/2017, S:2017/4, s:74-132)
- 542) Ticari Defter Kayıtlarına Göre “Alacaklı” Gözüken Ancak Borçlusuz Hakkında Takip Konusu Yaptığı Çekleri Ticari Defterlerine İşlememiş Olan Alacaklı, Yaptığı ‘İcra Takibi’ne Dayanarak, “Borçlusuz” ve “Lehine Tasarrufta Bulunulan Üçüncü Kişi” Hakkında ‘Tasarrufun İptali Davası’ Açabilir Mi? (Terazi Huk. Der. Kasım/2017, S: 135, s: 90-101)
- 543) Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar (Legal Hukuk Dergisi, Eylül/2017, S:177, s:4449-4513.)
- 544) İhtiyati Haciz İsteminin Koşulları (Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: III, 2017, s:2585-2631)
- 545) İtiraz ve İade Edilen Faturaya Dayanılarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir Mi? (Terazi Huk. Der. Ekim/2017, S: 134)
- 546) İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması “İİK m. 261” (Çanakkale Barosu Dergisi, 2017, S:16, s:75-81)
- 547) 6728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonra “İflasın Ertelenmesi” (ABD. 2017/1, s:251- 321)
- 548) Hacze Ayrıcalıklı (Takipsiz) Katılma (Adana Barosu Dergisi, 2017/Ocak, s:25-35)
- 549) “Elektronik Posta Verileri”nin “Yazılı Delil” ya da “Delil Başlangıcı” Olarak Senedin “Teminat Senedi” Olup Olmadığının İspatındaki Rolü (Terazi Hukuk Der. Ocak/2017, S: 125, s: 90-92)

- 550)** Tasarrufun İptali Davası “İİK. m. 277 vd.” ve İtirazın İptali Davası “İİK. m. 67” Sırasında Konulan “İhtiyati Haciz”, Ne Zaman ve Nasıl Kesin Hacze Dönüşür? (Legal Huk. Der. Şubat/2017, S:170, s:751-755;)
- 551)** İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alıcı, Yapılacak Tamamlayıcı İhaleye “İİK. m. 133” Teminat Yatırmadan “İİK. m. 124/III” Katılabilir Mi? (Terazi Hukuk Der. Şubat/2017, S:126, s: 126-133)
- 552)** İstihkak Davalarında “Haciz Yapılan Üçüncü Kişiye Ait Yerde, Borçluya Ait Belge, Evrak ve Eşya Bulunması”nın Kanıt Olarak Değeri “İİK. m. 97/a” (Yargı Dünyası Hukuk Der. Şubat/2017, s:13-29)
- 553)** “İhtiyati Tedbir (HMK. m. 396) ve İhtiyati Haciz Kararının Teminatsız Değiştirilmesi / Kaldırılması” Kurumunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Terazi Hukuk Der. Mart/2017, S: 127, s: 104-112)
- 554)** “Haczin Geçerliliği ve Tamamlanmış Sayılması” (Bursa Bar.Der. Mart/2017, s:65-67)
- 555)** Senet Lehtarını Tarafından, Zamanaşımına Uğramış Bir Bono Hakkında, Keşideciye Karşı “Temel Borç İlişkisi”ne Dayanılarak “İtirazın İptali Davası” Açılabilir mi? (Legal Hukuk Der. Nisan/2017, C:15, S:172, s:1801-1822)
- 556)** Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek “Alacağın Temliki” Tasarrufları (“Borçlunun Yaptığı Tüm Alacağın Temliki İşlemleri” İçin Mi, Yoksa Sadece “Borçlunun Muvazaalı Olarak Yaptığı (Bedelsiz, Karşılıksız Olan) Alacağın Temliki İşlemleri” İçin Mi Tasarrufun İptali Davası Açılabilir? (Legal Hukuk Der. Mayıs/2017, S:173, s:2411-2437)
- 557)** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olan Bazı Tasarrufların Düşündürdükleri (Legal Hukuk Dergisi, Haziran/2017, S:174, s:2941-2986)
- 558)** Üzerinde, Üçüncü Kişi Lehine İpotek Bulunan Bir Taşınmazın, İcra Dairesince Yapılan Birinci/İkinci Artırmasında En Yüksek Pey Süren Alıcıya İhalenin Yapılabilmesi İçin, İleri Sürülen Peyin ‘Taşınmazın Kıymetinin Yüzde Ellisini’ + ‘İpotek Bedelini’ + ‘Satış ve Paylaştırma Masraflarının Tümü’ Mü Karşılması Gerekir? (Legal Hukuk Dergisi, Haziran/2017, S:174, s:2987-3010)
- 559)** Uygulamada Tasarrufun İptali Davasının Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2017, s:497-543)
- 560)** “Alacaklılara Zarar Vermek Kastı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı” İptal “İİK. md. 280” (ABD. 2017/4, s:307-364)
- 561)** Alacak Miktarı -Yazı ile- “Yabancı Para” Olarak Yazılmış/İfade Edilmiş Olan Bir Kambyo Senedinin, Alacak Miktarını Matbu Olarak Belirten Ön Yüzündeki “TL”, “...Türk Lirası” Kelimelerinin Sadece Çizilmiş Olması Yeterli Midir Yoksa Ayrıca Bu Çizilmenin Keşideci Tarafından İmza (Paraf) Edilmiş Olması Da (HMK.m.207) Zorunlu Mudur? (İzmir Barosu Dergisi, Eylül/2017, S:3, s:223-235)

- 562) Önemli İçtihatlar ve Notlar (Bursa Bar. D. Haziran/2017, s.48-62; Bursa Bar. D. Eylül/2017, s.65-68)
- 563) Satışa Konu Taşınmazın İhalede Önce “Kentsel Dönüşüm”den Yararlanı Duruma Gelmesi Halinde, İhalede Önce Bu Taşınmaza Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması “İİK. m. 128a/III” Gerekir Mi? Takip Konusu İpotekle Temin Edilmiş Kredi Borcunun, Borçlu Dışında (Yerine) Başka Bir Kişi Tarafından Ödenmesi Halinde, Alacaklının Alacağı Sona Ermiş “TBK. m. 83” Olur Mu? (Balıkesir Barosu Dergisi, Eylül/2017, s:15-29)
- 564) İhtiyati Hacizde Görevli Mahkeme (Yargı Dünyası Hukuk Dergisi, Eylül/2017, s:13-22)
- 565) “Açık Artırma ile Yapılan Satışlarda Mülkiyetin Alıcıya Geçme Anı” ve “Satış İlanında Satılan Taşınmazın Bulunduğu Sokak Numarasının Yanlış Belirtilmiş Olmasının İhalenin Feshine Neden Olup Olmayacağı” (TBB Dergisi, Eylül-Ekim/2017, Yıl:30, Sayı:132, s:411- 416)
- 566) İtiraz ve İade Edilen Faturaya Dayanılarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir mi? (Terazi Huk. D. Ekim/2017, S: 134, s:78-83)
- 567) Tapuda Gerçekleştirilen Satıştan On Yıl Geçtikten Sonra, Satıcı Tarafından “Ödenmediği İddia Edilen Satış Bedeli İçin” ‘İtirazın İptali Davası’ Açılabilir mi? (Legal Hukuk Dergisi, Kasım/2017, S:179, s:5485-5499)
- 568) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’a Göre Açılan Tasarrufun İptali Davaları’nın Sonuçları “6183 s. K. m. 31” (Bursa Bar. D. Aralık 2017/102 s.66-72)
- 569) Tasarrufun İptali Davalarında “Alacağın Gerçekliği” (Muvazaalı Olmaması) Koşulunun Düşündürdükleri (Legal Huk. Der. Aralık/2017, S:180, s:5915-5942)
- 570) Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesinin Yanlış İcra Dairesine, Yanlış Dosya Numarası Bildirilerek Yapılmasının Sonuçları (Çanakkale Barosu Dergisi, 2018, S:17, s:78-80)
- 571) Kamu Alacaklarından Dolayı Açılan Tasarrufun İptali Davalarında “Alacaklılara Zarar Verme Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan Dolayı” İptal “6183 sayılı K. m. 30” (Konya Barosu, 2018, Sayı :1, s.13-21)
- 572) İleri Sürülen ‘İstihkak İddiası’ Üzerine, ‘İstihkak Davası’nın Kim Tarafından Açılması Gerekliğinin Neye Göre Belirleneceği? (Legal Hukuk Dergisi, Ocak/2018, S:181, s:163-186)
- 573) “Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı” İptal “İİK. m. 279” (İBD. Ocak-Şubat /2018, s:111-134)
- 574) Kamu Alacağından Dolayı Açılan Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları “6183 s. K. m. 31” (Terazi Huk. D. Şubat/2018, S: 138, s: 118-125; Legal Hukuk Dergisi, Şubat/2018, S: 182, s: 719-766)
- 575) Kamu Alacağından Dolayı Açılan Tasarruf İptali Davalarında “İvazsız Tasarruflardan Dolayı” ve “Aciz Halinde İken” Yapılan Tasarruflardan

- Dolayı İptal “6183 sayılı K. m. 27, 28, 29” (Bursa Bar. D. Mart 2018/103 s.58/64)
- 576)** Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (TBBD. Mart-Nisan/2018, S:135, s:517-576)
- 577)** Tasarrufun İptali Davasına Konu Olan ve Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmaz, Davalı Üçüncü Kişiden Satın Alan Dördüncü Kişinin, İyiniyetli Olup Olmamasının Doğurduğu Sonuçlar “İİK. m. 282, 283/II” (Legal Hukuk Dergisi, Nisan/2018, S:184, s:1721-1738)
- 578)** Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında, Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir? Tasarrufun İptali Davasının “Bedele Dönüşmesi” “İİK. 283/II” Halinde, Tazminata Esas “Gerçek Değer”in Hesaplanma Yöntemi (Legal Hukuk Dergisi, Nisan/2018, S:184, s:1739-1758)
- 579)** İcra Takibinden Önce/Sonra Açılan Menfi Tespit Davalarında “İcra Takibinin Durdurulması” “İİK m.72/II, III” (Yargı Dünyası Der. Ekim/2016 S:13-34 - Manisa Barosu Dergisi, Mayıs 2018, S:132-133, s:5-25)
- 580)** “Tasarrufun İptali Davaları Kimlere Karşı Açılabilir?” “İİK. m.282” (İBD. Mayıs-Haziran /2018, S:2018/3, s:35-75)
- 581)** Tasarrufun İptali Davasının Bedele Dönüşmesi Halinde “İİK. m. 283/II” Faize De Hükmedilmesi Gerekir mi? “Karar Derlemeleri” (İBD. Mayıs-Haziran/2018, S:2018/3, s:403- 435)
- 582)** Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine, Sahip Olduğu Taşınmazlardan (2) Tanesini ‘Değerinin Çok Altında Bir Bedelle’ Devrettikten (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösterdikten) Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşe De -‘Değerinin Çok Altında/Üstünde Bir Bedelle’- (4) Taşınmazını Devreden (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösteren) Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası “İİK. m. 278/III-2; 280/I” Açılabilir mi? (Yargı Dünyası Hukuk Dergisi, Ocak-Şubat-Mart/2018, S:73-75, s:17-36; Manisa Barosu Dergisi, Mayıs/2018, S:132-133, s:61-78)
- 583)** İcra Takibinden Önce/Sonra Açılan Menfi Tespit Davalarında “İcra Takibinin Durdurulması”
- 584)** (Manisa Barosu Dergisi, Mayıs/2018, S:132-133, s:5-25)
- 585)** Menfi Tespit Davalarında “Takibin Durdurulması” İçin Borçlu Tarafından Yatırılan Teminatın İşlevi (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs-Haziran/2018, S: 136, s: 395-410)
- 586)** Takibin Kabulü Şartları (Bursa Bar. D. Haziran 2018/104, s.55-57)
- 587)** Alacaklının Gönderdiği Haciz İhbarnamelerine İtiraz Etmeyen Üçüncü Kişi Hakkında Hangi Koşullarda Tasarrufun İptali Davası Açılabilir? (Yargıtay Dergisi, Temmuz/2018, S:3, s: 1375-1404)

- 588) İhalenin Feshini Gerektirmeyen Durumlar (Legal Hukuk Dergisi, Temmuz/2018, S:187, s: 3313-3330)
- 589) Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri (İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz- Ağustos /2018, S:4, s:15-102)
- 590) Tasarrufun İptalini Gerektiren Kimi Usulsüzlükler (Legal Hukuk Dergisi, Ağustos/2018, S: 188, s:3795-3827)
- 591) Alacaklı Tarafından, Borçluya Ait Eşya Üzerinde Hapis Hakkı “TMK. m. 950 vd.” Kullanılması Sırasında Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar (Legal Hukuk Dergisi, Ağustos/2018, S:188, s:3785-3793)
- 592) Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları (Legal Hukuk Dergisi, Ekim/2018, S:190, s:4729-4801)
- 593) Haciz İsteme Hak ve Süresi (Leges Hukuk Der. Kasım-2018, S: 107, s:13-68)
- 594) “Konkordato” Nasıl Talep Edilir? Nasıl İncelenir? Nasıl Sonuçlandırılır? (Konkordato Süreci) (İstanbul Barosu Dergisi, Kasım-Aralık/2018, S:2018/6, s:9 -15)
- 595) Paranın İcra Dosyasına -Altı Ay İçinde- Getirilmesi Talebi (Bursa Bar. D. Aralık/2018, s.93- 97)
- 596) İhalenin Feshine Neden Olabilecek/Olamayacak Hatalı İşlemler (Leges Hukuk Der. Ekim/2018, S:106, s:13-31; Kayseri Barosu Dergisi, Temmuz/2019, S: 3, s:44-46)
- 597) Haczin Yapılış Şekli ve Haczi Yapan Memurun Yetkisi (Leges Huk. Der. Ocak/2019, S:109, s:13-18)
- 598) “Borçlunun, Teminat Göstermeyi Evvelce Taahhüt Etmiş Olduğu Haller Müstesna Olmak Üzere, Borçlu Tarafından Mevcut Bir Borcu Temin İçin Kurulan Rehinler”in “İİK. m. 279/I-I” Hangi Koşullarda İptali Mümkün Olur? (Legal Hukuk Dergisi. Ocak/2019, S:193, s:235- 261)
- 599) “Taşınır Rehninin (Aracın) İlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi”ne İlişkin Takipte Alacaklı, ‘On Beş Günlük Ödeme Süresi’ Geçmeden ‘Rehinli Taşınırın (Aracın) Satılmasını’ İsteyebilir mi? (Legal Hukuk Der. Şubat/2019, S: 194, s:791-796)
- 600) İflasın Ertelenmesi Talebi Ticaret Mahkemesince Reddedilmiş Olan Borçlu Şirket Temsilcisi Hakkında, Bu Durumda İİK. m. 333/a’ya Göre Mahkûmiyet Kararı Verilebilir Mi? (Legal Hukuk Der. Şubat/2019, S: 194, s:797-813)
- 601) Borçlusunun, Üçüncü Kişilerdeki ‘Hak ve Alacakları’nı / ‘İpotek Hakkı’nı Haczeden Alacaklı, Hangi Durumlarda İcra Müdürlüğünden İİK. m.120/II Uyarınca “Üzerine Haciz Koyduğu ‘Hak ve Alacağın’ / ‘İpotek Hakkı’nın Tahsil Yetkisinin Kendisine Verilmesini” İstemek Zorundadır? (Leges Huk. Der. Mart/2019, S:111, s:13-19)

- 602)** Yasal Süresi İçindeYapılan Satış Talebinin, Bu Süre İçinde Geri Alınması Halinde, Yeniden Satış İsteyebilme Süresinin Geri Alma (Yani Satışın Düşürüldüğü) Tarihten İtibaren 6 Ay/1Yıl Olduğu... (Bursa Bar. D. Mart/2019, S:107, s.76-79; Denizli Barosu Dergisi, 2017, s: 26-28)
- 603)** Gecikmiş İtiraz “İİK. m. 65” (Leges Hukuk Dergisi, Nisan/2019, S: 112, s: 11-24)
- 604)** Genel Haciz Yoluyla Takiplerde İtiraz Sebepleri “İİK. m. 63” (Leges Hukuk Dergisi, Mayıs/2019, S: 113, s: 11-20)
- 605)** Tasarrufun İptali Davasının Reddine Karar Verilmesini Gerektiren Bir Durum (Legal Hukuk Dergisi, Mayıs/2019, S: 197, s: 2139-2164)
- 606)** Genel Haciz Yolu ile Takiplerde İtiraz Sebepleri “İİK. m. 63” (Leges Hukuk Der. Mayıs/2019, S: 113, s: 11-21)
- 607)** Tasarrufun İptali Davalarında ‘Yetki İtirazı’nda Bulunma Şekli (Av. Cüneyt Uyar ile birlikte) (İBD. Mayıs-Haziran/2019,S:2019/3, s:50-70)
- 608)** İİK’nun 128/a Maddesine Göre ‘2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Taktiri İstenemez’ İse de, Hacizli Taşınmaz Üzerine Sonradan Konulan Haczin “Yeni Bir Haciz” Olup, Bu Yeni Haciz Nedeniyle, İİK’nun 128/II Maddesi Uyarınca Satışa Esas Olmak Üzere Yeniden Kıymet Taktiri Yapılması Gerekeceği (Bursa Bar. D. Haziran 2019/108, s.73/77)
- 609)** Hacze İmtiyazlı (Takipsiz) Katılma “İİK. m. 101” (Leges Hukuk Dergisi, Haziran/2019, S: 114, s: 11-22)
- 610)** Talimat İcra Dairesi, Asıl İcra Dairesinin Gönderdiği Talimat Dışında İşlem Yapabilir mi? (Legal Hukuk Dergisi, Temmuz/2019, S: 199, s: 3027-3030)
- 611)** Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki “Hatalı İşlemler” ile İlgili Bozma Nedenleri (Kayseri Barosu Dergisi, Temmuz/2019, s:48-53)
- 612)** Tasarrufun İptali Davalarını Kimler Açabilir? “Tasarrufun İptali Davalarında ‘Davacı’ Sıfatı” (Legal Hukuk Dergisi, Haziran/2019, S: 198, s:2589-2629; Temmuz/2019, S: 199, s: 2989- 3000)
- 613)** Kefile Karşı veya Kefil Tarafından Açılan “Tasarrufun İptali Davaları”nda, ‘Borcun Doğum Tarihi’ Hangi Tarihtir? “Av. Cüneyt Uyar ile birlikte” (İBD. Temmuz-Ağustos/2019, s:15- 37)
- 614)** İhtiyati Hacizde Güvence (Teminat) “İİK m.259/I-III” (Leges Hukuk Dergisi, Temmuz/2019, S: 115, s:11-22)
- 615)** İhalenin Feshine Neden Olan Usulsüzlükler [“‘Basit Yargılama Usulü Kurallarına (HMK. 320/(2)Uyulmaması”, “‘Birden Fazla Borçlunun Aynı Vekille Temsil Edilmesi Halinde, Satış İlanının, Her İki Borçlu Adına Bu Vekile Ayrı Ayrı Tebliğ Edilmemesi”, “‘Kıymet Takdirine İlişkin Usulsüzlüklerin Daha Sonra İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Sürülmesi”] “İİK.134” (Leges Hukuk Dergisi, Yıl:2019, S:118, s:11-27)

- 616) «Haksız İhtiyati Haciz» Nedeniyle Tazminat Davası (Leges Hukuk Dergisi, Ağustos/2019, S: 116, s: 11-24)
- 617) Borçlu, Kaydına İhtiyati Haciz Konulmuş Olan Bir Taşınmazın Üzerinde, Başka Bir Alacaklısı Lehine İpotek Tesis Ederse, Taşınmazın Satış Bedeli, Bu İki Alacaklı Arasında Nasıl Paylaştırılır? (Bursa Barosu Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül/2019, s:61-67)
- 618) İcra Dairesince Gerçekleştirilen ‘İhale’ Hakkında ‘İhalenin Feshi Davası’ Açılması Nedeniyle, İcra Müdürlüğünce İhale Bedeli Bankada Nem’alandırılırsa “İİK. m. 334/V, c: 2, 3”, Bu Nem’a Bedeli İhale Bedeli ile Beraber Hak Sahiplerine Nasıl Dağıtılır? (Legal Huk. Der. S:201, Eylül/2019, s.3967,3983; Çanakkale Barosu Dergisi, Eylül/2019, S:18, s:107-109)
- 619) Şikayet Süresi “İİK. m. 16” (Leges Hukuk Der. Eylül/2019, S: 117, s:11-47)
- 620) İhalenin Feshine Neden Olabilecek Usulsüzlükler (Leges Hukuk Der. Ekim-2019, S:118, s:11-28)
- 621) Tasarrufun İptali Davasının Açılabilme Süresi “İİK.m.284” (Leges Hukuk Dergisi, Aralık/2019, S:120, s:11-28)
- 622) Tasarrufun İptali Davalarında Süreler (Legal Hukuk Der. Aralık/2019, S: 204, s:5214-5230)
- 623) Süresinden Sonra Açtığı “İhalenin Feshi Davası” Reddedilen Borçlu, “Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası” Açabilir Mi? (Legal-Banka ve Finans Hukuku Dergisi “Prof. Dr. Ali Necip ORTAN Armağan”ı, S:32, C:2, 2019, s:2563-2575)
- 624) Tasarrufun İptali Davalarında “Ticari İşletmenin Devri” (İİK m. 280/III); “İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı” (İİK m. 278, 279, 280) ve “Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması” (İİK m. 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar [Çankaya Hukuk Fakültesi Dergisi (Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı, C:3, 2020, s: 3941-3978)]
- 625) İstihkak İddiasının Reddine Neden Olan Fiili Durumlar “İİK.m. 96 vd” (Legal Huk. Dergisi, Şubat/2020, S:206, s:741-760)
- 626) Tasarrufun İptali Davalarında “Alacağın Gerçek Olması” ve “Hayatın Olağan Akışına Uygunluk” Koşullarının Uygulamada Yaratığı Sorunlar (Legal Hukuk Der. Ocak 2020, S: 205, s:267-309)
- 627) İstinaf Yargılama Usulü Kararları (Bursa Barosu Dergisi, Ocak-Şubat-Mart/2020, s:111-119)
- 628) Tasarrufun İptali Davasının ‘Bedel’e Dönüşmesinin Uygulamada Yaratığı Sorunlar “İİK. m.283/II” (İBD. Mart-Nisan/2020, S: 2020/2, s: 87-122) (Av. Cüneyt Uyar ile birlikte)
- 629) Borçlunun, Borçlanma Tarihinden Önce Yapmış Olduğu Mal Kaçırma Amacına Yönelik Tasarrufları Hakkında, Alacaklıları Tarafından “Genel

- Muvazaa Davası” (TBK. m. 19) Açılabilir Mi? (İBD. Temmuz-Ağustos/2020 s:43-61)
- 630) Kamu Alacağından Dolayı Açılan “Tasarrufun İptali Davaları”nın Tarifleri (6183 s.K.m. 25) (Legal Hukuk Dergisi, Ağustos/2020, S: 212, s: 3661-3702)
- 631) Tasarrufun İptali Davalarında “Tapuda Gösterilen Satış Bedeli ile Taşınmazın Rayiç Değeri Arasında Fahiş Fark Bulunması” Koşulu ile “Mesken Niteliğindeki (Haciz Kabil Olmayan) Taşınmazlar Hakkında Tasarrufun İptali Davasının Açılmayacağı” Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Terazi Huk. Der. Eylül/2020, S:169, s:1887-1897)
- 632) “Tasarrufun İptali Davalarında Tasarrufun İptali Sebepleri”ne Genel Bir Bakış (Legal Huk. Der. Ekim/2020, S:214, s:4649-4743)
- 633) “Belli Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek veya Sanat İcra Edenlere” Mahsus Tebligat Usulünü Düzenleyen Teb. K.’nın 17. Maddesinin Düşündükleri (Legal Hukuk Der. Kasım/2019, S:203, s:4856-4866; İBD. 2020/1, s:87-97)
- 634) Alacaklıya “Dava Konusu” Arsa Üzerinde Tanınan Cebri İcra Yetkisi, Davalı-Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olan ‘Bina’yı da Kapsar Mı? (Legal Hukuk Dergisi, C:18, S:206, Şubat/2020, s726-740:)
- 635) Çek Hamili Hakkında, Keşideci Tarafından “Dava Konusu Çekin ‘Teminat Çeki’ Olduğu İddiasıyla” Açılan Menfi Tespit Davasının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (İBD Kasım- Aralık/2020, S: 2020/6, s:15-29)
- 636) Üçüncü Kişi Tarafından Borçlunun Hakedişlerinin, Haciz İhbarnamesi Göndermemiş Olan Vergi Dairesine Ödenmesinin Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Legal Mali Hukuk Dergisi, 2020/190, C: 16, S: 190, s: 2793-2806)
- 637) Tasarrufun İptali Davasının “Özel Dava Şartları” ve Hem İİK. 277 vd. Hem de TBK. 19’a Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? (Leges Hukuk Dergisi, Aralık/2020, S:132, s:11-86)-[“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]
- 638) ‘Taahhüdü İhlal Suçu’nun (İİK m. 340) Uygulamada Tartışılan Yönleri (Bursa Bar. Der. Ekim, Kasım, Aralık/2020 s:69-74)
- 639) İstinaf İncelemesinin, İstinaf Dilekçesinde Belirtilen Sebeplerle Sınırlı Olarak Yapılacağı, Bölge Adliye Mahkemesinin Kamu Düzenine Aykırılık Gördüğü Takdirde Bunu Re’sen Gözeteceği (Bursa Bar. Der. Ekim, Kasım, Aralık/2020 s:74-76)
- 640) Dosya Borcunun Tamamını Alacaklıya Ödeyerek Alacağı Temlik Alan “Müteselsil Kefil”, Dosyanın Diğer Müteselsil Kefillerine Nasıl Rücu Edebilir? (Leges Hukuk Dergisi Ekim /Kasım 2020, S: 130-131, s:11-17)

- 641) ‘Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu’nun (İİK m. 338/I; 89/IV) Uygulamada Tartışılan Yönleri (Legal Huk. Der. C: 18, S:215, Kasım/2020, s: 5221-5228)
- 642) İcra Mahkemelerinde Yargılama Usulü (Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği (MİHBİR)’in 04.10.2019 tarihindeki 17. Toplantısında tebliğ olarak sunuldu.)
- 643) Tasarrufun İptali Davasının “‘Usul”den ve “Esas”tan Reddine Neden Olan Sebepler (Leges Hukuk Dergisi, S.128, s:13-32)
- 644) İstihkak İddiasının Reddine Neden Olan Fiili Durumlar “İİK.m. 96 vd” (Legal Huk. Dergisi, Şubar/2020, S:206, s:741-760)
- 645) Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazın ‘Bütünleyici Parça’ ve ‘Eklentileri’ Tek Başına Haczedilebilir ve Satılabilir Mi? (Bursa Barosu Dergisi, 2022/Kasım, C:47, S:122, s:81-89)
- 646) Tasarrufun İptali Davalarının Uygulamada Tartışılan Yönleri (“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde(<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı.
- 647) Tasarrufun İptali Davalarının ‘özel dava şartları nelerdir?:
- 648) -İİK. 278/II-2 ve 280/I Uyarınca Hangi Koşullarla İptal Kararı Verilebilir?
- 649) -Tasarrufun İptali Davalarında ‘Alıcının Satın Alma (Mali) Gücü’ Araştırılabilir mi?
- 650) -Tasarrufun İptali Davasının ‘Bedele Dönüşmesi’nin (İİK. 283/II) Sonuçları Nelerdir? (16.11.2020 tarihinde (“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde yayımlandı. (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>)-(Tekirdağ Barosu Bülteni, S: 34, Ekim/2022, s. 64-77)
- 651) Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazın ‘Ayrılmaz Parçaları’ ve ‘Eklentileri’ Hakkında “İpotekli Alacaklı ve Ticari İşletme Rehni Sahibi Tarafından” İstihkak Davası Açılabilir Mi? (Legal Huk. Der. C: 18, S: 216, Aralık/2020, s: 5675-5696)
- 652) Tasarrufun İptali Davalarının Uygulamada Tartışılan Yönleri (İİK. m. 277-284) (Legal Huk. Der. Ocak/2021, S: 217, s: 157-277)
- 653) “Muvazaa (TBK. m. 19) Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davaları” İle “İİK.m. 277 vd. Dayalı Tasarrufun İptali Davaları’nın” Karşılıklı Özellikleri ve Sonuçları Hakkında ‘Bilgi Notu’ [“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]-Ankara Barosu Der. 2020/4, s:217-224; İstanbul Barosu Der. Mart-Nisan/2021, S: 2, s: 90-96)
- 654) Tasarrufun İptali Davaları Hakkında Bilgi Notu [“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]
- 655) Ciranta Sıfatıyla Takip Edilen Borçlu “Takip Dayanağı Bononun Protesto Edilmemiş Olması Nedeniyle” ‘Takip Konusu Bonodan Dolayı Borçlu

- Olmadığının Tespiti İçin' Menfi Tespit Davası "İİK. m. 72" Açabilir Mi? (Leges Huk. Der. Ocak-Şubat-Mart- 2021, S:133-134- 135, s:23-39)- ["AYTAD" Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği'nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı.]
- 656) İcra Hukuk Mahkemesince, Hangi Durumlarda "Uyuşmazlığın Çözümünün Yargılama Yapılmasına Bağlı Olduğu" Gerekeşiyle Alacaklının "İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine" Karar Verilebilir? (Leges Huk. Der. Ocak-Şubat-Mart- 2021, S:133-134-135, s:30-75)-["AYTAD" Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği'nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı.]
- 657) "Örnek No:7 Ödeme Emri"ne Karşı "Borcun Tamamına" ya da "Borcun Bir Kısımına" (Kısmi İtiraz) İtiraz Şekli (İİK. m. 62/4) (Legal Huk. Der. Mayıs/2021, S:221, s: 2279-2292) (Leges Hukuk Dergisi S:133-134-135, s:11-22)-["AYTAD" Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği'nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]
- 658) Avukatın Özen Yükümlülüğü "Av. K. M. 34; TBK. m. 506/III" ve Bu Yükümlülüğten Doğan Hukuki Sorumluluğunun Kapsamı (ABD. 2021/2, s: 346-376)
- 659) Alacaklı ile Arasındaki Borç Doğuran Hukuki İlişkiyi (Müteahhitlik Sözleşmesi) Kabul Edip 'Takas-Mahsup İtirazı'nda Bulunarak Hakkındaki Takibi Durduran Borçlunun 'İtirazın Kaldırılması'nı "İİK. 68", Alacaklı, 'Kesin Hakediş Belgesi'ne Dayanarak, İcra Hukuk Mahkemesi'nden Talep Edebilir Mi? (Legal Huk. Der. C:19, S: 223, 2021/Temmuz-Ağustos, s: 3119-3136)-["AYTAD" Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği'nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]; Leges Hukuk Dergisi S:142-143-144 s:11-25)
- 660) Haciz'den İflas'tan ve Aciz'den Geriye Doğru İki Yıldan "İİK. m. 278/II" Daha Önce Yapılmış Olan Tasarrufların İptali Nasıl Mümkün Olur? (Leges Huk. Der. S: 136-137-138, Nisan- Mayıs-Haziran/2021, s: 11-82)
- 661) Cebri İcra Satışlarına Yönelik Tasarrufun İptali Davalarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Prof. Dr. Necmettin M. Berkin Armağanı,2021, s:1247-1276)
- 662) Tasarrufun İptali Davalarında "Son İki Yıl İçinde Yapılan Tasarruflar" (İİK. m. 278/I,II) ve "Taşınmazın 'Tapuda Gösterilen Satış Bedeli' ile 'Rayiç Bedeli' Arasında Bir Mislini Aşan Fark Bulunması" (İİK. m. 278/III-2) Koşulu ile "Davacının Davalı-Borçludaki Alacağının 'Gerçek Bir Alacak Olması' Koşulunun, Uygulamada Yarattığı Sorunlar"... (Prof. Dr. Necmettin M. Berkin Armağanı,2021, s:1277-1349)
- 663) İhalenin Feshinde Hukuki Yarar Koşulu (Bursa Bar. Der. Temmuz-Ağustos-Eylül, s:63-68)- ["AYTAD" Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği'nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]
- 664) "Kambiyo Senedine Dayalı Takiplerde "İİK. m. 167 vd." Takip Dayanağı Senet Aslının İcra Dairesine, Takip Talebi ile Birlikte Teslim Etme

- Zorunluluğu”nun “İİK. 167/II” Sonuçları (Legal Huk. Der. Eylül/2021, s: 4287-4296;)-[“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı; İBD. Temmuz-Ağustos/2021, s: 15-21]-(Bursa Bar. Der. Ekim-Kasım-Aralık 2021, S:118, s:90-95)
- 665) “İcra Emri”, “Kıymet Takdiri Raporu” ve “Satış İlanı” Kendisine Usulsüz Tebliğ Edilen Borçlu, İhalenin Feshini Talep Edebilir mi? Nasıl? (Yargı Dünyası Dergisi, Ekim/2022, S:312, s:29 vd.)
- 666) “İntifa Hakkının Haczi ve Paraya Çevrilmesi”nin (İİK. m. 121) Uygulamada Yarattığı Sorunlar [“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]-(Terazi Huk. Der. S:182, Ekim/2021, s:2026-2033)
- 667) Pay Oranları %50 Olan İki Kişilik Bir Anonim Ortaklıkta, Borçlu-Paydaşın Şirketteki %50 Payını Diğer Alacaklı-Paydaşa ‘Borcuna Karşılık’ Devretmesi, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilir Mi? (Leges Hukuk Dergisi S:139-140-141, s:11-77)-[“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]
- 668) Üçüncü Kişinin, Mallarının Muhafaza Altına Alınmasını Engel Olmak Amacıyla Haciz Sırasında İcra Takibine Konu Borcu Ödemesi İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Üçüncü Kişinin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Olan Adreste Gerçekleştirilen Hacizde Hazır Bulunan Üçüncü Kişi Ortağının (Yetkilisinin) Borçlu Şirketin Eski Ortağı (Yöneticisi Olması) ve Haciz Sırasında Borçluya Ait ‘Güncel Olmayan’ Evraklar Bulunması Durumunda, İstihkak İddiasına İlişkin Uyuşmazlık Nasıl Çözömlenir? [“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]
- 669) İcra Takibine Konu Bononun Zorunlu Koşulları Taşımaması Durumu, Takip Borçlusunun Yapmış Olduğu Şikâyet ve Açtığı Menfi Tespit Davasında Nasıl Değerlendirilir? [“AYTAD” Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği’nin internet sitesinde (<https://aytad.org.tr/yayinlar/>) yayımlandı]
- 670) “İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonra, Borcun Zamanaşımına Uğradığı” İddiasıyla Borçlu Tarafından “İcranın Geri Bırakılması” İstemiyle Açılan Davada “İİK. m. 71”, Alacaklının, “Kaydına Haciz Koymak Üzere Borçlunun UYAP’tan Taşınmazlarının Sorgulanmasını” İcra Dairesinden Talep Etmesi, Zamanaşımını Kesen Bir “TaraF Takip İşlemi” Midir? İcra Dairesinde, Takip Konusu Alacak ‘Sadece’ “İcra Takip İşlemleri” ile Mi Kesilir? (İBD. 2021 Eylül-Ekim, S:2021/5, s:15-30)
- 671) Borçlunun, Üçüncü Kişilerde Bulunan Müstakbel Hak ve Alacaklarının Haczi (Legal Huk.Der. Ekim/2021, S:226,s: 4675-4702)
- 672) “Ticari İşletmenin Devri”ne İlişkin Tasarrufun İptali için Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Karşılaşılan Sorunlar (Terazi Huk. Der. Kasım/2021, S:183, s:2232-2245)

- 673) “Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Varlığını Eksiltme Suçu”ndan “İİK.331” Dolayı, Beraat Kararı Verilmesini Gerektiren Üç Durum (Bursa Barosu Dergisi, Ocak-Şubat-Mart/2022, S:119, s:111-119)
- 674) İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Yapılan Takiplerde “Zorunlu Takip Arkadaşlığı” (Terazi Huk. Der. Mayıs/2022, S: 189, s:126-131)
- 675) Dava Konusu Taşınmazın Beşinci Alıcısı Hakkında “İİK. m. 278/III-1” ve “İİK. m. 280/III” Uyarınca ‘Tasarrufun İptali Davası’ Açılabilir Mi? (TBB. Dergisi, Mayıs/Haziran 2022, S: 160 s: 299-350)
- 676) İcra Dairesince Satılan Taşınmazların/Taşınırların, Alacaklı Tarafından “Alacağa Mahsuben” Satın Alınmasının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Yargı Dünyası Dergisi, Ağustos/2022, S:310, s:11-42)
- 677) İcra Müdürü Tarafından İİK. m. 99 Uyarınca, Üçüncü Kişiye Karşı “İstihkak Davası” (Daha Doğrusu; “İstihkak İddiasının Reddi Davası”) Açmak Üzere –Yedi Gün- Süre Verilen Alacaklı, İcra Müdürünün Bu Kararını –Sadece ‘Maktu Harç’ Yatırarak- Şikayet Konusu Yaparken, Ayrıca -Herhangi Bir Harç Yatırmadan- Aynı Dilekçe ile Üçüncü Kişi Hakkında İstihkak Davası Açabilir Mi? (Leges Hukuk Dergisi, S:145-146-147, s:11-25)
- 678) Kesinleşen Bir “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte” Takip Borçlusu, İİK.m. 111/a Uyarınca, İcra Dairesinden ‘Kendisine Satış Yetkisi Verilmesi’ni Talep Edebilir Mi? (İBD, Mart-Nisan/2022, S:2022/2, s:15-21)
- 679) Mali Durumu Dokuz Milyon Lira Borç Para Vermeye Müsait Olmayan Bir Kişinin, Borçlu Olarak Gösterdiği Kişi Hakkında Dokuz Milyon Liralık İcra Takibinde Bulunması, Hayatın Olağan Akışına Aykırı Sayılmaz mı? (ABD. Temmuz/2022, C:2 s:401-498)
- 680) İcra Mahkemesince “Şikâyetçi Vekilinin Mazeretinin Kabulüne” Karar Verilen Duruşmada “Şikâyetçi Vekiline Eksik Avansı Tamamlaması Konusunda İhtarata Yapılması” Mümkün Müdür? (Leges Hukuk Dergisi, S:148-149-150, s:11-21)
- 681) “Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde” Zamanaşımı Nedeniyle Alacağın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Hangi Koşullarda Mümkün Olur? “İİK. m. 71;33/a” (Bursa Barosu Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran/2022, S:120, s:45-56)
- 682) İcra Hukuk Mahkemesinde Açtığı ‘İhalenin Feshi Davası’ Reddedilen Borçlu, Bu Kararın Kesinleşip Dava Konusu Taşınmazın ‘Alıcı’ Adına Tapuda Tescil Edilmesinden Sonra, Alıcı Aleyhine ‘Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası’ Açabilir Mi? (Prof. Dr. Selçuk Öztekin, Armağan, C: 4, 2022, s: 2341-2360)
- 683) Aylık Geliri Beş Bin Lira Olan, Esnafılık Yapan, Çeşitli Ağır Ceza Mahkemelerinde ‘Sahte Çek/Senet Düzenlemek’ ve ‘Resmi Evrakta Sahtekârlık Yapmak’ Suçlarından Yargılanan, Hakkında Pek Çok İcra Dairesinde “Borçlu” Sıfatıyla İcra Takibi Bulunan Bir Kişinin, Çok Varlıklı Bir

- Şirkete Yönelik –‘Nakden’ Kaydını Taşıyan- Muhtelif Bonolara Dayanarak, Farklı Tarihlerde, Toplam Tutarı Yirmi Beş Milyon Lira’yı Aşan Miktarda İcra Takiplerinde Bulunması “Hayatın Olağan Akışına” Uygun Mudur? (Prof. Dr. Selçuk Öztekin’ Armağan, C:4, 2022, s:2361-2414)
- 684) İpotek Alacaklısının Adresinin Meçhul Olması veya Borcu Almaktan ve İpotegi Çözmekten Kaçınması Sebebiyle, İcra Mahkemesi Kararıyla İpotegin Terkini “İİK. m. 153” (Legal Huk. Der. Haziran/2022, S: 234 s: 2235-2244)
- 685) Tasarrufun İptali Davalarında “Takip Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması” Koşulu ile “Davacı-Alacaklının, Davalı-Borçluya Takip Konusu Miktardaki Parayı Verebilecek (Ödeyebilecek) Parasal (Mali) Gücü Bulunması Gerektiği” Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar (TBB Dergisi, Mayıs-Haziran/2022, S:160, s:351-411)
- 686) İpotek Alacaklısının Adresinin Meçhul Olması veya Borcu Almaktan ve İpotegi Çözmekten Kaçınması Sebebiyle, İcra Mahkemesi Kararıyla İpotegin Terkini “İİK. m.153” (Legal Huk. Der., S: 234, Haziran/2022, s: 2237-2244)
- 687) “(20 Soruda) 24.11.2021 Tarihli ve 7343 Sayılı “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Getirdiği Yenilikler” (İBD. Ocak-Şubat/2022, s: 15-101; Legal Hukuk Dergisi, S: 235, Temmuz/2022, s: 2791-2802)
- 688) İhalenin Feshinde ‘Hukuki Yarar Koşulu’ ile ‘İcra Dairesine Teminat Mektubu Sunma’ Koşulunun Düşündürdükleri (Bursa Barosu Dergisi, S:121, Temmuz-Ağustos-Eylül/2022, s: 85-90)
- 689) “Tasarrufun İptali Davasının “Özel Dava Koşulu” Olan “Dava Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması” Koşulunun Anlam ve İçeriği, Bu Koşulun Uygulamada Yarattığı Uyuşmazlıklar (İBD. Eylül-Ekim/2022, S:2022/5, s: 78-119)
- 690) İcra Mahkemesince “Şikayetçi Vekilinin Mazeretinin Kabulüne” Karar Verilen Duruşmada, “Şikayetçi Vekiline Eksik Avansın Tamamlanması Hususunda İhtarlar Yapılması” Mümkün Müdür? (Tekirdağ Barosu Bülteni, S: 34, Ekim/2022, s. 55-59)
- 691) Kambiyo Senetlerine İlişkin “Mücerretlik İlkesi” ile “Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Kıstası”nın Menfi Tespit Davasına Etkisi (İBD. 2022/Kasım-Aralık, s:46-139)
- 692) Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazın ‘Bütünleyici Parça’ ve ‘Eklentileri’ Tek Başına Haczedilebilir ve Satılabilir Mi? (Bursa Barosu Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık/2022, s:81- 89)
- 693) Tasarrufun İptali Davalarının “Özel Dava Şartları” Nelerdir? Tasarrufun İptali Davaları “Kimler Tarafından ve Hangi Koşullarda Açılabilir? (Legal Hukuk Dergisi, S: 241, Ocak /2023, s:239-283)

- 694) Borcuna Mahsuben Alacaklıya Ödemede Bulunmuş Olan Borçlu, Alacaklıya Karşı “Menfi Tespit Davası” Açabilir Mi? (Legal Huk. Der., 2023/Ağustos, s: 3009-3042)
- 695) İcra Müdürü, İcra Dosyasında Verdiği Herhangi Bir Kararından Dönebilir Mi? (Leges Hukuk Dergisi, Yıl:2023 S:163-164-165, s:7-10; Legal Huk. Der. Kasım/2023, s: 4355-4358)
- 696) “Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Varlığını Eksiltme Suçu”ndan “İİK. m.331/I” Dolayı Mahkûmiyet Kararı Verilebilmesi İçin, İcra Takibinin Ne Zaman Kesinleşmiş Olması Gerekir? (Legal Huk. Der. 2023/Haziran, s:2181-2188; İBD. Mayıs, Haziran/2023, C:97, s:192-199)
- 697) “İtirazın İptali Davasının Kabulüne” İlişkin Verilen Kararın Yargıtayca Bozulması Sonrasında Verilen Direnme Kararı ve Hukuk Genel Kurulu’nun Kararı Üzerine, Geline Aşamada, İcra Takibine Devam Edilmesi Mümkün Müdür? (Legal Hukuk Dergisi, Aralık/2023, s: 4705-4709)
- 698) Taşınmazı İhalede Satın Almış Olan Kişi Adına ‘Tescil İşlemi’ Yapıldıktan Sonra “İİK.m. 134/Son”, İhalenin Kesinleştiği Farz Edilerek, Taşınmazda Bulunan Kişiye ‘Tahliye Emri’ Gönderilmesi Üzerine, İhalede Bu Suretle Haberdar Olan Borçlu Tarafından -İhalede İtibaren Bir Yıl Geçmeden- “İİK.m. 134/VII” ‘İhalenin Feshi Davası’ (Şikayeti) Açılırsa, Daha Önce Gönderilmiş Olan ‘Tahliye Emri’nin İptali Gerekir Mi? (Leges Huk. Der. 2023, S:166-167-168, s:11 vd.)
- 699) “Tüketim Ödücü Sözleşmesi” (TBK.m.392) Uyarınca Birisine ‘Borç Para Veren’ Kişi, Dilediği Zaman Verdiği Paranın Kendisine Geri Verilmesini İsteyebilir Mi? (Legal Hukuk Dergisi, Mart/2023, C:21, S:243, s:990-995)
- 700) İstihkak Davalarında Üçüncü Kişi Tarafından Dosya Borcunun Ödenmesi-Üçüncü Kişinin Adresinde Gerçekleştirilen Haciz Sırasında Hazır Bulunan Şirket Yetkilisinin, Borçlu Şirketin Eski Yöneticisi Olması-Haciz Sırasında Borçluya Ait ‘Güncel Olmayan’ Evrakların Bulunmaması (Legal Hukuk Dergisi, Şubat 2023, C:21, S:242, s: 545-578)
- 701) Üçüncü Kişi Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresinde Haciz Sırasında Bulunan Belge ve Evraklar Nasıl Değerlendirilmelidir? Üçüncü Kişi Şirketin Açmış Olduğu İstihkak Davasında İcra Mahkemesince Araştırılacak Hususlar Nelerdir? (Legal Huk. Der., Kasım/2023, s: 4327-4354)
- 702) İcra Hukuk Mahkemesince “İstihkak İddiasının Kabulüne” ve/veya “İstihkak İddiasının Reddine” Karar Verilmesini Gerektiren Nedenler (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2023, S: 2, s:281-323) (Av. Cüneyt UYAR ile birlikte yazıldı)
- 703) İpoteğin Borçlu Tarafından Kaldırılması “İİK. m. 153” (Legal Huk. Der., Nisan/2023, C: 21, S: 244, s: 1383-1404)
- 704) Uygulamada “Mücerretlik İlkesi” ve “Hayatın Olağan Akışı” Kavramlarının Düşündürdükleri (Bursa Barosu Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran/2023, S:124, s:40- 42)

- 705)** İhtiyati Haciz Kararının ve Yabancı Para Alacağına Dayalı Takiplerde Takip Talebinin İçeriği (Legal Hukuk Dergisi, 2023/Temmuz, s:2631-2635)
- 706)** ("Paraların Bankalara ve Mal Sandıklarına Yatırılması" Başlıklı Harçlar Kanunu'nun 36/I, II Maddesini İptal Eden) Anayasa Mahkemesi'nin 04.05.2023 T. ve E: 48, K: 72 Sayılı Kararının Düşündürdükleri... (İBD. 2023/Eylül-Ekim, S: 2023/5, s: 389-404)
- 707)** Kambiyo Senedine Dayalı Menfi Tespit Davalarında, Senet Lehtar, "Senedin Düzenlenme Nedeni" Hakkında, Mahkemece İsticvap Edilebilir Mi? (Legal Huk. Der., Ekim/2023, s: 3933-3946)
- 708)** Süreli İpoteklerde Alacaklı "Bu Süre Dolduktan Sonra Mı" Yoksa "Süre Dolmadan Mı" İcra Takibi Yapabilir? (İBD., Kasım-Aralık/2023, s: 395-406)
- 709)** Bütün 'Şekil Koşulları'nı (Unsurlarını) İçerdiği İçin Geçerli Olan Bir Bononun, Vade Tarihinden Üç Yıl Geçtikten Sonra Genel Haciz Yolu ile Takip Konusu Yapılıp, Borçluya /Borçlulara 'Örnek: 7' Ödeme Emri Gönderilmesi Üzerine, Borçlunun/Borçluların Senetteki İmzalarını İnkâr Etmeksizin 'Senedin Zamanaşımına Uğradığını' İleri Sürerek Borca İtirazda Bulunmaları Halinde, Alacaklı İcra Hukuk Mahkemesine Başvurarak "İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasına "İİK. m. 68" Karar Verilmesini" İste-yebilir Mi? (Bursa Bar. Der. 2023/Ekim-Kasım-Aralık, s: 53-63; Tekirdağ Barosu Dergisi 2024/36, s: 94-98)
- 710)** Rehin Hukukundaki "Alacağa Bağlılık İlkesi"nin Sonuçları "TMK. m. 881/I" (Legal Huk. Der., Ocak/2024, S: 253, s: 151-161)
- 711)** Son İşlem Tarihinden İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olan İlamlı Takibin "İİK. m. 39/I; TBK. m. 156/2", Alacaklının Borçludaki Alacağını Defi Yoluyla Mahkemeye Bildirmiş Olması Halinde "TBK. m. 154/2", Zamanaşımı Kesilir Mi? (Legal Huk. Der., Ocak/2024, S: 253, s: 163-173)
- 712)** Senedin (Bononun) Sağ Alt Kısımında Bulunan -ve Senet Metnindeki Hiçbir Yazı ve İmzaya Denk Gelmeyen, 2 Cm. Uzunluğundaki- Yırtık (Kesik), Senedin Ödendiğini İfade Eder Mi? Böyle Bir Kesik (Yırtık), Senedin Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybetmesine Neden Olur Mu? (Legal Huk. Der., Şubat/2024, S: 254, s: 579-581)
- 713)** "Ödeme Emri"nin, "Takip Talebi"ne Uygun Düzenlenmemiş Olmasının Doğurduğu Sonuçlar "İİK. m. 58/II-4; 60/II-1; İİK. Yön. m. 20/III" (Legal Huk. Der., Şubat/2024, S: 254, s: 573-578)
- 714)** "Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla" Aynı Alacak İçin Birden Fazla Takip Yapılmış Olması Halinde, İcra Takiplerinden Birindeki Alacağın -Tahsil Harcı da Yatırılarak- Ödenmiş Olması Halinde, Diğer Takip Dosyasındaki Alacak Da Ödenmiş Sayılır mı? (Legal Huk. Der. Mayıs/2024, s: 1747- 1750)
- 715)** İpotekli Alacaklının Alacağı Karşılanmadan Satış Yapılabilen Durumlar ile İpotekli Alacaklıya "Alacağı Karşılanmasa Dahi İpotek Alacağının

- Altında Satış Yapılmasına Muvafakat Edip Etmediği” Konusunda İcra Dairesine Bildirimde Bulunmasına Gerek Kalmadan Satış Yapılabilecek Durumlar? (İBD., Mayıs-Haziran/2024, s: 346-354)
- 716) Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Düşündürdükleri (Legal Huk. Der. Temmuz/2024, S: 259, s: 2493-2511)
- 717) Sıra Cetveli Kim Tarafından Düzenlenir? Kendisine ‘Haciz İhbarnamesi’ (İİK.m.89) Ya Da ‘Haciz Yazısı’ (İİK.m.78) Gönderilen Üçüncü Kişiler ‘Sıra Cetveli’ Düzenleyebilirler Mi? (Legal Huk. Der. Ağustos/2024, S: 260, s: 2965-2968)
- 718) İcra Hukuk Mahkemesince Verilen “İhalenin Feshi Talebinin Reddine” İlişkin Kararın Kesinleşmesinden Sonra Yapılan İhalede, Alacağına Mahsuben Dava Konusu Taşınmazı (Meskeni) Satın Almış (Ve Tapuda Adına Tescil Ettirmiş) Olan Alacaklı Bankaya Karşı, Taşınmaz Malik-Borçlu “Kesinleşmiş Olan İhalenin Yolsuz Olduğu” Gerekçesiyle “Tapu İptal ve Tescil Davası” (TMK.m.1024) Açabilir Mi? Nasıl? (Legal Huk. Der. Ekim/2024, S: 262, s: 3777-3796)
- 719) “Tasarrufun İptali Davaları”na İlişkin “Emsal” Nitelikli 100 Yüksek Mahkeme Karar Özeti (Legal Huk. Der. Kasım/2024, S: 263, s: 4187-4204)
- 720) Tasarrufun İptali Davalarında, Mahkemece, Dava Konusu Taşınmazı Borçludan Devralmış Olan Üçüncü Kişinin, Taşınmaz Üzerinde Yaptığı Bina, Yetiştirdiği Bağ/Bahçe İçin De Alacaklıya Cebri İcra Yetkisi Tanınabilir Mi? (Legal Hukuk Dergisi, Mart/2024, S: 255, s: 987-1008)
- 721) “Yukarı Doğru Aşırı Oransızlık” (İİK. m.280) ve “Ticari İşletmenin Devrine Yönelik İptal” (İİK. m.280/III) Sebepleriyle Açılan Tasarrufun İptali Davasının Düşündürdükleri (Leges Huk Der., 2024/169, 170, 171, s: 11 vd.)
- 722) Düzenlenmiş Olan Bononun “Tehdit Nedeniyle Geçersiz Olduğunun Tespit ve İptali” İstemiyle Açılmış Olan Menfi Tespit Davasının Düşündürdükleri... (Prof. Dr. Baki Kuru Anısına Armağan, 2025, C: IV, s: 3395-3424)
- 723) İhale ile Satılmış Olan Taşınmazda Bulunan ‘Borçlu’ veya ‘Üçüncü Kişi’nin Taşınmazdan Tahliyesi (İİK. m.135/II) (Prof. Dr. Baki Kuru Anısına Armağan, 2025, C: IV, s: 3425-3493)
- 724) Muvazaalı Borç Senetleri (Bonolar) ve Bunlara Dayalı Olarak Yapılmış Olan İcra Takipleri Hakkında “Muvazaa Nedeniyle (TBK. m. 19) Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi? Nasıl? (Prof. Dr. Baki Kuru Anısına Armağan, 2025 C: IV, s: 3495-3548)
- 725) “Sürelili İpotek” ler, Ne Zaman ve Nasıl Takip Konusu Yapılabilir? İpotek Akit Tablosunda Yer Alan “Bilâ Faiz” (Faizsiz) Kavramının İçeriği- Bu Durumda Alacaklıların, Borçludan Hiç Mi Faiz İsteyemeyeceği? “Anapara İptekleri” ile “Üst Sınır İpotekleri” nin Neleri Kapsamına Aldığı? (İBD. Mart-Nisan/2025 S: 2025/2, s: 317-352)

- 726)** İhtiyati haciz aşamasında, borçluya ait araçlar hakkında ‘muhafaza işlemi’ yapılabilir mi? Sicile kayıtlı motorlu araçlar hakkında ‘yakalama kararı’ verilebilir ve araçların kaydına ‘yakalama şerhi’ işlenebilir mi? (İBD., Mayıs-Haziran/2025, s: 291-297)
- 727)** Bankanın İİK. m. 150/1 Uyarınca İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Başlatmadan Önce, Alacağını ‘Banka’ ya da ‘Finans (Kredi) Kurumu’ Niteliğinde Olmayan Bir Şirkete Temlik Etmesi Hakkında, Temlik Alacaklısı Bu Şirket de İİK. m. 150/1 Uyarınca İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapma Hakkına Sahip midir? (İstanbul Barosu Dergisi, 2025/Temmuz-Ağustos, 2025/4, s: 93-125)
- 728)** Açtığı “Tasarrufun İptali Davası”na İlişkin Dilekçede Belirttiği İcra Takip Dosyasının Usuli Nedenlerle İptalinden Sonra Yaptığı Yeni İcra Takibinin Kesinleşmesi Üzerine, Davacı - Alacaklı, Kesinleşen Yeni Takip Dosyasını Mahkemeye Bildirerek, Bu Yeni Dosyasındaki Alacağı ile Sınırlı Olarak Davalı - Borçlu ile Diğer Davalı - Üçüncü Kişi Arasındaki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesini İsteyebilir Mi? (Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 729)** Takip Konusu Yapılmayan [“İcra Dosyasına Sunulup, Bir Örneği Borçluya Ödeme Emri ile Birlikte Gönderilmeyen (İİK 58/III; 61/I) Belgeye/Senede Dayanılarak ‘İtirazın İptali Davası’ (İİK 67) Açılabilir Mi? B) Takip Konusu “Kambiyo Senedi” Ne Dayalı Olarak Taraflarca Düzenlenmiş Olan –Ve Takip Konusu Senedin Takip Konusu Yapılma Koşullarını Belirten- “Protokol”De Öngörülen Koşullar Gerçekleşmeden, Alacaklı, Aynı Alacak Hakkında “Genel Haciz Yolu ile İlamsız Takip” Te Bulunabilir Mi? (Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 730)** Noterde Yapılmış “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” Uyarınca Sahip Olduğu (10) Adet Gayrimenkulü 15.000.000,00 ABD Doları Karşılığında Satmayı Vadetmiş Olan Bir Kişi, Satış Bedeli Banka Hesabına Yatırılmış Ve Taşınmazların Devredileceği Tarih Geçmiş Olmasına Rağmen, Gayrimenkullerin Tapusunu Devretmeden İflas Etmiş Ve İflas Kararı Kesinleştiğinden İflas Masası Oluşmuş, İflas İdaresi De Bu Konuyu Yapılacak İkinci Alacaklılar Toplantısına (İİK.M.237 Vd.) Götürmeye Karar Vermişse; Bu Toplantıda Alacaklıların, “Gayrimenkul Satış Vaadine Konu Gayrimenkullerin Tapusunun ‘Alıcı’ya ‘Devredilmemesine’ Mi Yoksa ‘Devredilmemesine’ Karar Vermesi” Mi İflas Masası Yararına Verilmiş Bir Karar Sayılır? (Av. Cüneyt Uyar ile birlikte yazılmıştır.) (Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 731)** Takip Dayanağı Senet Aslının, İcra Takibinden Sonra Kaybedilmesi Hakkında, Takibin Akıbeti Ne Olacaktır? Alacaklı Bu Takibe Devam Edebilecek Midir? Nasıl? Yoksa, Artık Bu Takibe Devam Etme İmkânı Ortadan Kalacak Mıdır? Alacaklı, Senette Var Olduğunu İddia Ettiği Alacağını Borçludan Talep Etme İmkânını Kaybetmişse, Bu Alacağını Kimden ve Nasıl Talep Edecektir? (İBD’de yayımlanacak.)
- 732)** İcra Hukuk Mahkemesince Verilen “İhalenin Feshi Talebinin Reddine” İlişkin Kararın Kesinleşmesinden Sonra, Yapılan İhalede Alacağına

- Mahsuben Dava Konusu Taşınmazı (Meskeni) Alacağına Mahsuben Satın Almış (ve Tapuda Adına Tescil Ettirmiş) Olan Alacaklı Bankaya Karşı, Taşınmaz Maliki-Borçlu “Kesinleşmiş Olan İhalenin Yolsuz Olduğu” Gerekleşmesiyle ‘Tapu İptali ve Tescil Davası’ (TMK. m. 1024) Açabilir Mi? Nasıl? (Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 733) İcra Müdürlüğü’nce Taşınmaza Takdir Edilen Satışa Esas Kıymete Alacaklı/Borçlu Tarafından Süresi İçinde İcra Hukuk Mahkemesine Başvurularak İtiraz Edilmesi Halinde, Mahkemece Oluşturulacak Bilirkişi Heyetince Taşınmazın Hangi Tarihteki Değerinin Belirlenmesi Gerekir? (Av. Cüneyt Uyar ile birlikte yazılmıştır.) (Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 734) Üçüncü Kişi, “Takip Alacaklısı ile Borçlusunun Aralarında Anlaşarak Gerçekte Olmayan Bir Alacak Nedeniyle Kendi Adresinde Haciz Yaptırıldığını, Aralarındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunu Hangi Yollarla ve Nasıl İleri Sürebilir? (Av. Cüneyt Uyar ile birlikte yazılmıştır.) (Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 735) “Yukarıya Doğru Aşırı Oransızlık” (İİK m.280) ve “Ticari İşletmenin Devrine Yönelik İptal” (İİK m.280/III) Sebepleriyle Açılan Tasarrufun İptali Davasının Düşündürdükleri (Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 736) Bütün Yönleriyle Tasarrufun İptali Davaları ve Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Leges Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 737) İcra Müdürlüğü veya (Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Dosyalarında) Satış Müdürlüğü Tarafından Satışı Yapılan Taşınmazların Üzerinde Ekili Bulunan Tek Mevsimlik Bitkilerin Mülkiyeti Kime Ait Olur? (Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 738) Satışa Çıkarılan Taşınmazın Hisseli Olduğu ve Satılan Hissenin Ne Kadar Olduğunun Belirtilmediği Bir İhaleye Katılarak, Taşınmaza Değerinin Yaklaşık On Yedi Katı Bedelle Teklif Verip Satın Alan Alıcı, İhalenin Feshini İsteyebilir Mi? (Legal Huk.Der.’de yayımlanacak.)
- 739) “Cebri İcra Kanunu Taslağı”ndaki “Tasarrufun İptali Davaları”na ilişkin yeni hükümlerin (m. 442-452) düşündürdükleri... (İBD. Eylül-Ekim/2025, sayısında yayımlanacak.)
- 740) “Cebri İcra Kanunu Taslağı”ndaki “Menfi Tespit ve İstirdat Davaları” konusundaki yeni hükümlerin (m. 98-101) düşündürdükleri... (İBD. Eylül-Ekim/2025, sayısında yayımlanacak.)
- 741) “Cebri İcra Kanunu Taslağı”ndaki “İstikhak Davası”na ilişkin yeni hükümlerin (m. 433-441) düşündürdükleri...(Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 742) “Cebri İcra Kanunu Taslağı”ndaki “Rehnin Paraya Çevrilmesi” konusundaki yeni hükümlerin (m. 110-137) düşündürdükleri... (Legal Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 743) “Cebri İcra Kanunu Taslağı”ndaki “İhtiyati Haciz”e ilişkin yeni hükümlerin (m. 453-464) düşündürdükleri...(Terazi Huk. Der.’de yayımlanacak.)

- 744) “Cebri İcra Kanunu Taslağı”ndaki “Tahliye”ye ilişkin yeni hükümlerin (m. 138-153) düşündürdükleri...(Terazi Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 745) “Cebri İcra Kanunu Taslağı”ndaki “Haciz” konusundaki yeni hükümlerin (m. 156-179) düşündürdükleri...(İBD.’de yayımlanacak.)
- 746) “Cebri İcra Kanunu Taslağı”ndaki “Şikayet” konusundaki yeni hükümlerin (m. 22-31) düşündürdükleri...(İBD’de yayımlanacak.)
- 747) “Borç Tasfiye ve İbra Sözleşmesi”ne Dayanılarak Menfi Tespit Davası Açılabilir mi? Borçlunun Taşınmazları, Bankadaki Mevduatı ve Araçları Üzerine Konulmuş Olan Hacizlerin Kaldırılmış Olması “Dosya Borcunun Ödendiğine” Karine Teşkil Eder mi? (Terazi Huk. Der.’de yayımlanacak.)
- 748) “Cebri İcra Kanunu Taslağı”nda Yer Alan Bazı Hükümlerin Düşündürdükleri... (Ankara Bar. Der.’de yayımlanacak.)
- 749) Uygulamada İpotekli Takiplerin Düşündürdükleri... (İİK m. 148 vd.; TMK m. 883/II) (Legal Huk. Der. Ocak/2026 sayısında yayımlanacaktır...)
- 750) Borçlunun Üçüncü Kişiye Taşınmazını Devretmesi Nedeniyle Açılan Tasarrufun İptali Davasında Araştırılacak Hususlar (Eskişehir Bar. Der.’de yayımlanacaktır.)
- 751) Borçluya Ait Bir Taşınmaz, Yapılan İhalede, Temlik Alacaklısı Şirkete Satılırsa, Borçlu, Alacaklı – Alıcıya Karşı “Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası” Açabilir mi? (Legal Huk. Der.’de yayımlanacaktır.)
- 752) Mahkeme, “Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası”nda; a) İnkâr Tazminatına Hükmedebilir mi? b) Davacının Usulüne Uygun Tutulmuş Olmayan Ticari Defter Kayıtlarına ve Karşı Tarafa Tebliğ Edilmemiş Olan Faturalara Dayanarak ‘Davanın Kabulüne’ Karar Verilebilir mi?’ (Eskişehir Bar. Der.’nde yayımlanacaktır.)

Avukat
TALİH UYAR

(Dokuz Eylül Üniv. Huk. Fak. E. Öğr. Görv.)

Atatürk Cad. 152/5, Körfez İşhanı, Pasaport-İzmir

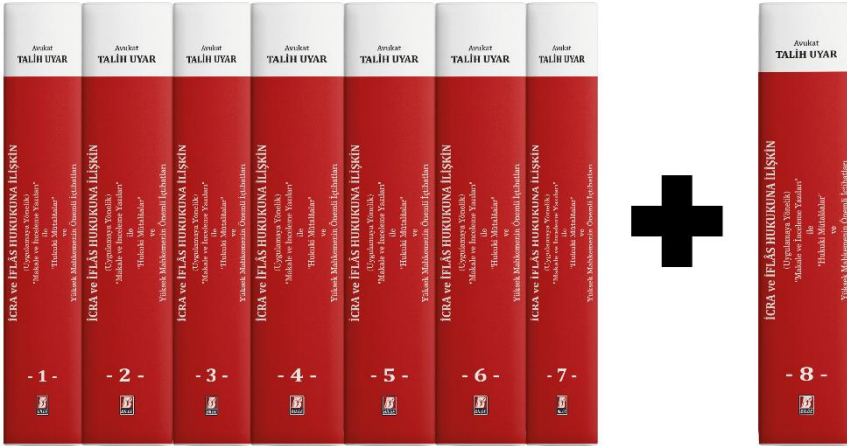
Telefon: (0) (532) 314 57 88 - E-posta: t.uyar@talihuyar.com

Değerli meslektaşlarım,

Hazırlamaya devam ettiğimiz *İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin (Uygulamaya Yönelik) ‘Makale ve İnceleme Yazıları’* ile *‘Hukuki Mütalâalar’* ve *‘Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları’* isimli, şimdilik, (8) ciltlik ve LXXVII + 12.281 sayfalık eserimizden -başta meslektaşlarımız olmak üzere- tüm hukukçılarımızın **herhangi bir ücret ödemedi** yararlanmalarını sağlamak için, bu eserimizin içeriğini internet sitemizde paylaşmanın yararlı olacağını düşündüm.

Bu çalışma, ‘beş bölüm’den oluşmaktadır: Önce ayrıntılı bir “İÇİNDEKİLER” kısmı bulunmakta, sonra ‘Birinci Bölüm’de “**Önemli Bilgi Notları**”, ‘İkinci Bölüm’de “**Önemli Yönetmelikler**”, ‘Üçüncü Bölüm’de “**Makale ve İnceleme Yazıları**”, ‘Dördüncü Bölüm’de “**Hukuki Mütalâalar**” ve ‘Beşinci Bölüm’de “**Uygulamada Çok Önem Taşıyan Yüksek Mahkeme İçtihatları**”na yer verilmiştir. Dileyen hukukçular, eserimizin içeriğine aşağıdaki linkten veya QR kodundan ulaşabilirler.

Saygılarımla,
Av. Talih UYAR



Birinci cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_1.pdf
İkinci cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_2.pdf
Üçüncü cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_3.pdf
Dördüncü cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_4.pdf
Beşinci cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_5.pdf
Altıncı cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_6.pdf
Yedinci cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_7.pdf
Sekizinci cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_8.pdf

